פסקי הרא"ש

והלכות רב אלפס

מסכת נדרים · ימים קנה–קסו

מסכת גיטין · ימים קסז–קפז

מסכת קידושין · ימים קפח–רב

מסכת נדרים

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם נימוקי יוסף

ימי הלימוד קנה–קסו

יום קנה

פרק א

רי"ף א. **א** [דף ב.] **כל כינויי נדרים כנדרים. חרמים כחרמים. שבועות כשבועות נזירות כנזירות** הא דתקינו כינויין לשבועות כי היכי דלא לימא שבועה לה'. א"כ משמע דשבועה וכינוי בלא הזכרת השם הויא שבועה וקשה דבפ' שבועת העדות משמע דלא הויא שבועה בלא הזכרת השם דתניא התם דף לה: יתן ה' אותך לאלה ולשבועה מה ת"ל לפי שנאמר ושמעה קול אלה נאמר כאן אלה ונאמר להלן אלה מה כאן בשם אף להלן בשם וכן בריש שבועות הדיינין (נדרים דף לח:) קאמר לימא כרבי חנינא דאמר בעינן שם המיוחד אפי' תימא רבנן דאמרי בכינוי אלמא לכולי עלמא אינה שבועה אלא בשם או בכנוי ותירץ ר"ת ז"ל דדוקא במושבע מפי אחרים דומיא דסוטה כמו שבועת העדות ושבועת הדיינין הוא דבעינן שם או כינוי לרבנן דרבי חנינא אבל שבועה שאוסר נפשו בלשון שבועה אפילו בלא שם ובלא כינוי מצי אסר נפשיה:

ב האומר **לחבירו מודר אני ממך מופרש אני ממך מרוחק אני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור מנודה אני לך ר"ע היה חוכך בזה להחמיר: גמ'** ואסיקנא תירוצא דמתני' הכי [דף ב:] **כל כינויי נדרים כנדרים וידות** [דף ג.] **נדרים כנדרים ואלו הן ידות האומר לחבירו מודרני ממך וכו' וידות היכן כתיבן דכתיב איש כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר** ותניא נזיר להזיר לעשות ידות **נזירות כנזירות אין לי אלא** בנזירות בנדרים מנין ת"ל לנדור **נדר נזיר להזיר מקיש נדרים לנזירות מה נזירות עשה ידות נזירות כנזירות אף נדרים עשה ידות נדרים כנדרים: האומר לחבירו מודרני אני ממך וכו'** [דף ד:] **אמר שמואל בכולן עד שיאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך** אבל אמר מודרני ממך לא משמע דאמר איסור הנאה מאי טעמא דילמא מודרני ממך דלא משתעינן [דף ה.] בהדך משמע **מופרשני ממך דלא עבידנא משא ומתן בהדך משמע מרוחקני ממך דלא קאימנא** בארבע אמות דילך משמע וכיון דמספקא לן אי לאיסור הנאה קאמר או להנך מילי דפרישנא הלכך אינו אסור לא בזה ולא בזה דאין הלשון מוכח לזה יותר מלזה והוי לתרוייהו ידים שאין מוכיחות וקסבר **שמואל ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים** **ואין** לומר דמודרני ממך מוכח טפי לחד מהנך מילי מדמוכח לאיסור הנאה דאדרבה איפכא משמע מדקאמר ליה רב פפא לאביי [דף ה:] לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים משמע דאי סבירא ליה דהויין ידים הוה אסור בהנאה אע"ג דלא אמר שאני טועם לך אלמא דיותר נוטה לשון מודרני לאיסור הנאה מלשאר מילי הלכך אם לא אמר שאני טועם לך מותר לגמרי ודייק רבא להא דשמואל **דאמר ידים**
רי"ף א: **שאין מוכיחות לא הויין ידים** ממתניתין דקתני שאני אוכל לך שאני טועם לך ולא קתני שאני אוכל שאני טועם שמע מינה בעינן ידים מוכיחות אבל לא אמר לך בין אמר מודרני ממך בין **אמר מודר אני ממך** שאני אוכל לא משמע דאמר אסור אלא מודר אני **ממך דלא משתעינא בהדך** אי אכילנא היום או עד יום פלוני משמע ולא חייל נדר כלל דהוה ליה ידים שאין מוכיחות וכן הלכתא כדדייק רבא ממתניתין ואיתמר נמי **ידים שאין מוכיחות אביי אמר הויין ידים רבא אמר לא הויין ידים** והלכתא כרבא בכל דוכתא לבר מיע"ל קג"ם ואע"ג דבשילהי נזיר דף סב. ע"ש גרסינן איפכא אביי אמר לא הויין ידים רבא אמר הויין ידים גירסא דהכא עיקר כדפרישית בפרק קמא דקידושין סימן ב ושם הארכתי הלכך לא הויא יד עד דאמר מודרני ממך שאני אוכל לך ואם אמר שאני אוכל לך בלא מודרני ממך נראה דלא הוי יד דמודרני ממך הוא במקום קונם שאני אוכל לך אבל כשאומר שאני אוכל לך לחוד לאו כלום הוא אבל אם אמר אני נודר שלא אוכל עמך או שאוכל עמך לכאורה אפילו יד לא הוי דדוקא כשאמר מודרני ממך אסר על עצמו הנאת חבירו אע"פ שלא התפיס בדבר הנדור יד מיהא הוי אבל אם אמר אני נודר זה הלשון לשון שבועה הוא שאוסר את עצמו בשבועה ולא לשון נדר אם לא שנדר לעשות מצוה דבפיך זו צדקה ומיהו כיון דהאידנא מרגלא בפומא דאינשי למנדר בהאי לישנא אין להקל להם וצריך התרה כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:

ג בעי רבא [דף ז.] **יש יד לצדקה או אין יד לצדקה היכי דמי** אי דאמר הדין זוזא ליהוי לצדקה והדין נמי ההיא **צדקה עצמה היא אלא כגון דאמר והדין ולא אמר נמי מאי והדין נמי לצדקה הוא דקאמר או דלמא והדין** להוי לנפקותא בעלמא הוא **דקאמר ודיבורא הוא דלא אסקיה** ולא איפשיטא ותיקו דאוריי'

לחומרא:

ד אמר ר' יוסי בר **חנינא מודר אני לך שניהם אסורין מודר אני ממך הוא אסור וחברו מותר והוא שאמר מודר אני לך מאכילה או מהנאה אבל בסתם** הוויין ידים שאין מוכיחות ולא הויין ידים:

ה מנודה אני לך רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר אמר אביי מודה רבי עקיבא לענין מלקות דאינו לוקה דאם כן ליתני רבי עקיבא מחמיר מהא שמעינן דידות נדרים כנדרים מדאורייתא ואפילו למלקות ולא אמרינן אסמכתא בעלמא הוא אמר רב פפא נדינא ממך דכולי עלמא **אסור משמתינא ממך דכולי עלמא** שרי במאי קמיפלגי במנודה אני לך ר' עקיבא סבר לישנא דנדינא [דף ז:] **הוא ורבנן סברי לישנא** דמשמתינן הוא והלכתא כרבנן דקי"ל הלכה כר"ע מחבירו ולא מחביריו ועוד קאמר ההוא גברא דאמר משמתינן מנכסי **דבריה דרב ירמיה בר אבא אתא לקמיה** דרב חסדא אמר לית דחש לה **להא דר"ע דקסבר במשמתינא פליגי** והא דאמר במנודה אני לך ארישא דשאני אוכל לך קאי אבל נדינא לך לחודיה שרי דלא מוכח ולא עדיף ממודר אני לך הרמב"ן ז"ל וכן מסתבר:

רי"ף ב. **ו** [דף ח.] **אמר רב גידל אמר רב האומר** אשנה פרק זה אשנה **מסכת זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל ואמר רב גידל אמר רב** מניין שנשבעין לקיים המצוה שנאמר נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך **והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא הא קמ"ל דשרי ליה לאיניש לזרוזי נפשיה ואמר רב גידל אמר רב האומר** לחבירו נשכים ונשנה פרק אחד עליו להשכים תחלה שנאמר ויאמר אלי בן אדם **קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך וכתיב ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עומד:**

ז [דף ח:] **רבינא** הוה ליה נדרא לדביתהו. **אתא לקמיה דרב אשי א"ל בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו אמר ליה אי מיכנפין אין ואי לא מיכנפין לא שמע מינה תלת שמע מינה** בעל נעשה **שליח לחרטת אשתו ושמע מינה כי** מכנפין אין כי לא מכנפין לא ושמע מינה לא איבעי ליה לאיניש **למישרי נדרא באתריה דרביה ושמתא אפילו באתריה דרביה** והקשה הר"ר אליעזר ממי"ץ אפילו שליח למה היא צריכה שליח רק שידע החכם שהנודר מתחרט יכול להתיר לו אפילו בלא דעת הנודר דהתרת החכם הויא כהפרת הבעל ותניא במסכת קידושין דף פא. אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ולא מצינו חילוק בין הפרת בעל להתרת חכם אלא בלשון ופירש הוא שאשתו של רבינא אמרה לו שיתיר לה נדריה דהלכה כרבנן דאמרי' בפרק שני דנגעים כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו והוא חלק כבוד לרבו והלך לפניו שלא מדעתה ושאל בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו להביא הדברים לפניו שלא מדעתה שמא אם היתה יודעת היתה מתביישת שאביא הדברים לפניך ואדעתא דהכי לא נתחרטה אמר ליה אי מכנפין אין כיון שאינך צריך לפרסם הדבר ולחזור אחריהם אינה מקפדת ואי לא מיכנפי ואתה צריך לחזור אחריהם ולפרסם הדבר היא מתביישת ואדעתא דהכי לא נתחרטה ורשב"ם הקשה אם מועיל היתר שלא בפני הנודר אמאי אמרינן בגיטין בפ' השולח (גיטין דף מו.) נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר משום דאין אדם רוצה שתתבזה אשתו בבית דין תשלח שליח ולא תתבזה ותירץ ר"ת דאף על ידי שליח יש ביזוי כדאמרי' בכתובות פ' אלמנה ניזונת (כתובות דף צו.) אלמנה מוכרת שלא בבית דין לפי שאין אדם רוצה שתתבזה אלמנותו בבית דין ואמאי תשלח שליח ויתנו לה רשות למכור אלא דודאי אף על ידי שליח יש ביזוי כל שכן הכא שאינה רוצה שתתבזה שיאמרו עליה שהיא נדרנית וכן הורה רבי שמשון ז"ל דאם שלח אדם חרטת נדרו בכתב לחכם דמתיר שלא בפניו והביא ראיה מההיא דהפרת בעל דפ' בתרא דקידושין דף פא.:

ח מתני' [דף ט.] **כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר בנזיר ובקרבן: גמ' מאן תנא דשני ליה בין נדר לנדבה לימא לא ר' מאיר ולא ר' יהודה דתניא טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם וטוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר טוב מזה ומזה נודר** ומקיים דף י. ואסיקנא דאתיא כר' [דף י.] יהודה וכי א"ר יהודה בנדבה אבל בנדר לא אמר והא **קתני טוב מזה ומזה נודר** ומקיים תני נודב ומקיים מ"ש נדר דלא דאתי **לידי תקלה נודב נמי אתי לידי תקלה רבי יהודה לטעמיה** דתניא רבי יהודה אומר אדם מביא כבשתו חולין **לעזרה ומקדישה וסומך ידו עליה** ושוחט ושמעינן מהא דלא מיבעי ליה לכשר למינדר או

לאישתבועי במידי אלא כדבעי למעבד מידי או אפילו למיתב זוזי לעניים ואפי' לפדיון שבוים וכיוצא בזה אי איתא לההוא מידי בידיה ליתיב לי' מיד ואי לא לישתוק עד דהוי בידיה ויהיב ליה ואם פוסקין צדקה והוא צריך לפסוק עמהם יאמר בלא נדר ומיהו אם מצוה דגופיה היא מיחייב בה ורמי עליה כגון הא דאמר אשנה פרק זה ואשנה מסכת זו וירא פן יתרשל בדבר וגם בידו לקיים הדבר שרי ליה למנדר ולזרוזי נפשיה כדרב גידל וכ"ש היכא דרגיל למישתלי ועבר על אחת ממצות לא תעשה או מתרשל בקיום עשה דשרי ליה ומצוה למינדר ולאשתבועי להחמיר עליו ולשמור ולעשות המצות ועל זה שנו חכמים נדרים סייג לפרישות. גרסינן בפרק שלישי דנדרים דף כב. רי"ף ב: **אמר שמואל כל הנודר אע"פ שמקיים נקרא רשע אמר רבי אבהו מאי קרא וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ואתיא חדלה חדלה כתיב הכא כי תחדל לנדור וכתיב התם שם רשעים חדלו רוגז אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא כנדרי רשעים נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה וגרסינן נמי בפרק נערה דף עז: אמר ליה רבא לרב נחמן חזי מר הדין מרבנן דאתי ממערבא ואמר איזדקיקו רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דחטית א"ל יאות א"ל דתני רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אע"פ שמקיים נקרא חוטא אמר רב זביד מאי קרא וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא הא לא תחדל איכא חטא:** תניא לקמן (נדרים דף כ.) **לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות אל תהי רגיל אצל** עם הארץ **שסופו להאכילך טבלים אל תרבה שיחה עם האשה שסופו בא לידי ניאוף. ירושלמי פ"ק ה"א אמר מוקש אדם ילע קודש ואחר נדרים לבקר איחר אדם את נדרו פנקסו** היא נפתחת מעשה באדם **שאמר הרי עלי עולה ושהה להביאה ושקעה ספינתו בים:**

ט מתני' האומר קונם קונח קונס הרי אלו כנויין לקרבן פירוש למתפיס בקרבן **חרק חרף חרך הרי אלו כנויין לחרם. נזיק נזיח פזיח הרי אלו כנויין לנזירות. שבותה שקוקה נדר במומי נדר במוהי הרי אלו כנויין לשבועה: גמ'** [דף י:] **תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר** אמר במומי **לא אמר כלום במומתא לא אמר כלום מומי מומתא הרי אלו כנויין לשבועה:**

י מתני' לחולין שאוכל לך לכשר לדכי **טהור טמא נותר פיגול אסור כאימרא כדירים כעצים כאישים כמזבח כהיכל כירושלים נדר באחד מכל משמשי מזבח אע"פ שלא הזכיר קרבן הרי זה נדר בקרבן רבי יהודה אומר האומר ירושלים** לא אמר כלום: **גמ'** [דף יא.] **סברוה מאי לחולין לא חולין ליהוי אלא קרבן מני מתניתין אי ר"מ הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן דתנן** קידושין דף סא. ר' מאיר אומר **כל תנאי שאינו כתנאי** בני גד ובני ראובן **אינו תנאי אלא רבי יהודה היא:** [דף יא:] **תניא חולין החולין כחולין בין שאומר שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר לא חולין שאוכל לך אסור לחולין לא אוכל לך מותר רישא מני ר' מאיר היא דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן** רי"ף ג. דאילו לרבנן כיון דאית להו מכלל לאו אתה שומע הן החולין כחולין שלא אוכל לך אסור דמשמע מה שלא אוכל לך יהא חולין הא מה שאוכל לך לא יהא חולין אלא קרבן **אימא סיפא לחולין לא אוכל לך מותר והא תנן לקרבן לא אוכל לך ר' מאיר אוסר וקשיא לן הא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן ואמר ר' אבא נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך** הכא נמי הכי קאמר לא חולין ליהוי לך **לפיכך לא אוכל לך** ושני רב אשי הא דאמר לחולין בשב"א הא דאמר לחולין בפת"ח **דמשמע לא ליהוי חולין אלא קרבן** הרב אלפס זכרונו לברכה כתב בתשובה דהלכה כרבנן דלא בעינן תנאי כפול לחולין בפת"ח שאוכל לך אסור דמשמע לא חולין יהא אלא קרבן. מה שאוכל לך וכן החולין חולין כחולין שלא אוכל לך אסור דמשמע מה שלא אוכל לך יהא חולין הא מה שאוכל לך יהא קרבן ובעל הלכות ור"י פסקו דהלכה כר"מ דבעינן תנאי כפול וכן עמא דבר ואע"ג דאמרינן בשילהי שבועת העדות דף לו: דר' מאיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן באיסורא ונדרים איסורא הוא היה אומר ר"ת דנדרים איסורא דאית ביה ממונא הוא כיון דאמר שאוכל לך או אהנה ממך ועי"ל כיון דאמר. בנדרים הלך אחר לשון בני אדם דין ממונא אית להו הלכך לחולין שאוכל לך מותר וכן לחולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר אבל **לא חולין שאוכל לך** אסור אף לר' מאיר דהוי כאילו אמר קרבן מה שאוכל לך וכן לקרבן אם אוכל לך דאסור דנעשה [דף יג.] כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך וכן

לחולין בפת"ח לא אוכל לך אסור: **מתני' האומר קרבן עולה ומנחה חטאת תודה ושלמים שאני אוכל לך אסור ור' יהודה מתיר קרבן כקרבן הקרבן שאוכל לך אסור לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר: גמ'** והא **תניא מודים חכמים לר' יהודה באומר הא קרבן הא עולה הא חטאת הא מנחה הא תודה הא שלמים שאוכל לך מותר שלא נדר זה אלא בחיי קרבן** לא קשיא הא דאמר הקרבן [דף יג:] **והא דאמר הא קרבן** בשתי מלות מ"ט בחיי **קרבן קאמר וכן הלכתא:**

יום קנו

יא מתני' האומר לחבירו קונם פי מדבר עמך וידי עושה עמך ורגלי מהלכות לך אסור: גמ' ורמינהו חומר בנדרים מבשבועות וחומר בשבועות מבנדרים **חומר בנדרים שהנדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות** מה שאין **כן בשבועות חומר בשבועות** שהשבועות **חלות בין על דבר שיש בו ממש בין על דבר שאין בו ממש** מה שאין כן בנדרים אמר רב יהודה **באומר יאסר פי לדבורי ידי למעשיהן רגלי להילוכן** כלומר נעשה כאומר דכיון שדעתו לאסור נעשה כמפרש כך. **דיקא נמי דקתני פי מדבר עמך ולא קתני שאני מדבר עמך** ונדרים שאין בהם ממש נמי עובר בבל יחל מדרבנן: ירושלמי ה"ד אתמר ידי עושה עמך אסור חרש עמו בקרקע עד כמה הוא אסור עד כדי שכרו או עד כדי הניית קרקע נדר עמו בתנור עד כמה הוא אסור עד כדי שכרו או עד כדי הניית תנור ולא איפשיטא.

פרק ב

רי"ף ג: **א ואלו** מותרין. **חולין שאוכל לך כבשר חזיר כעבודת כוכבים כעורות לבובין כנבלות וטריפות כשקצים ורמשים כחלת אהרן וכתרומתו מותר**
רי"ף ד: **האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל את ראשו לכך: גמ'** [דף יד.] מנהני מילי אמר קרא **איש כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור אי הכי אפילו בדבר האסור נמי דהא כתיב לאסור אסר ההוא מיבעי ליה כדתניא איזהו איסר האמור בתורה** אבל קרא דכי ידור נדר אתא לאשמועינן דאינו נדר עד שידור בדבר הנדור כהני דתנן לעיל (נדרים דף יג.) כקרבן נזירים דבר הנאסר ע"י קדושת הפה וכן אם נדר עליו ככר אחד בדבר הנדור וחזר ואמר על ככר אחר זה כזה וכן עד מאה כולן אסורין דמתפיס בנדר כמוציא נדר מפיו דמי כדתנן בנזיר דף כ: מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ושמע חבירו ואמר ואני כולן אסורין ואמרינן נמי לעיל בפרק קמא (נדרים דף יא:) בעי רמי בר חמא הרי עלי כבשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים מהו כגון דמחית בשר זבחי שלמים לאחר זריקת דמים ומחית דהיתירא גביה ואמר זה כזה בעיקרא קא מתפיס או בדהשתא קא מתפיס אלמא מתפיס בנדר כנדר דמי ועוד תניא איזהו איסר האמור בתורה אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו כיום שמת בו רבו כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם כיום שראיתי ירושלים בחורבנה ואמר שמואל והוא שנדור ובא מאותו היום והוא הדין נמי אם אומר הרי עלי יום זה כיום שמת בו אביו ולא הזכיר אכילת בשר ושתיית יין ותנן נמי כזה הריני נזיר ואמר שמואל כגון שהיה נזיר עובר לפניו אבל אם נשבע על הדבר שלא יאכלנו ואמר על ככר אחר הרי זה כזה אינו נאסר דאמרינן בפרק שלישי דשבועות דף כ. מתפיס בשבועה אביי אמר כמוציא שבועה מפיו דמי ורבא אמר לאו כמוציא שבועה מפיו דמי והיינו טעמא דהנדר חל על החפץ שאסר החפץ עליו בנדר וכי מתפיס חפץ בחפץ חל הנדר כאילו התפיסו בקרבן אבל בשבועה הוא אוסר עצמו מן החפץ אבל גוף החפץ אין עליו נדר וקדושה הלכך אי אמר זה כזה לא אמר כלום. וכן נמי אם אמר שלא אוכל בשר כיום שמת בו אביו והוא היה מושבע על אותו היום לא אמר כלום דהא באותו יום מתפיס ואותו יום ליכא בגופיה נדר ולא מידי: **הרי את עלי כאימא** פותחין לו פתח ממקום אחר **ורמינהו הרי את עלי כאימא כבשר אחותי כערלה ככלאי הכרם לא אמר כלום אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא** וצריך שאלה מדרבנן רב **אמר הא בתלמיד חכם הא בעם הארץ דתניא הנודר בתורה לא אמר כלום ואמר ר' יוחנן וצריך שאלה לחכם** ואמר רב נחמן ותלמיד חכם אינו צריך שאלה ודוקא המדיר אשתו ומתפיס הנאתה בדבר האסור צריך שאלה שלא יקל את ראשו לכך ושמא יאסור את אשתו עליו אבל מתפיס אכילתו והנאתו בדבר האסור לא בעי שאלה מדקתני סיפא דמתניתין הכי מכלל דרישא לא בעי שאלה והנודר בתורה אפי' בדנפשה בעי שאלה מאי טעמא בין בה

למה שכתוב בה לא משמע ליה ואתי לאיחלופי: דף יד:

ב גופא [דף יד:] **הנודר בתורה לא אמר כלום במה שכתוב בה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין השתא במה שכתוב בה לחודה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה צריכא למימר אמר רב נחמן לא קשיא הא דמחתא אורייתא** על ארעא והא דנקיט לה בידיה מחתא על ארעא דעתיה אגוילים נקיט לה בידיה דעתיה על הזכרות שבה רישא קמ"ל אע"פ דמחתה על ארעא **במה שכתוב בה** מהני סיפא הא **קמ"ל כיון דנקיט לה בידיה אע"ג דלא אמר אלא בה כמאן דאמר במה שכתוב בה דמי** ירושלמי פ"א ה"ג בתורה ה"ז מותר בכתוב בה הרי זה אסור בתורה הרי זה מותר בקדושת תורה במה שכתוב בה הרי זה אסור בקרבנות הכתובים בה:

ג מתני' קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך האומר לאשה קונם שאני משמשך הרי זה בבל יחל דברו שבועה שאיני ישן שאיני מדבר שאיני מהלך אסור: **גמ'** [דף טו.] היכי דמי **אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי נדר** והתניא חומר בשבועות שהשבועות חלין **בין על דבר שיש בו ממש בין על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדרים ושינה דבר שאין** בו ממש הוא אלא דאמר עיני בשינה מי שבקינן ליה דעבר עליה בבל יחל והאמר ר' יוחנן האומר שבועה שלא אישן שלשה **ימים מלקין אותו וישן לאלתר** ומשני לה רבינא לעולם כדקתני שאני ישן והא דקשיא לך דשינה דבר שאין בו ממש הוא מאי בל יחל מדרבנן **ומי איכא בל יחל מדרבנן אין והתניא דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה** יכול להתיר בפניהם משום שנאמר בל יחל דברו:

ד מכאן היה אומר ה"ר יהודה הכהן ז"ל אם אדם נהג שלא לאכול בשר או שלא לשתות יין בזמן מיוחד ושוב רצה לשתות יין או לאכול בשר באותו הזמן צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כך לשם נדר הכי נמי מסתברא מדקתני לענין שבועה אסור ובהא קתני בל יחל ולא קתני אסור שמע מינה מדרבנן: **איתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אמר רב יהודה** אל ישן היום **שמא ישן למחר ורב נחמן אמר ישן היום** ואין חוששין **שמא ישן למחר ומודה רב יהודה באומר קונם עיני בשינה למחר אם אישן היום שיישן היום** כי לא זהיר בתנאיה אבל באיסוריה מיזהר ומסתבר דהלכה כרב יהודה שהיה מופלג בחכמה טפי מרב נחמן וגם שהוא מחמיר וכולהו פירכי דפריך לרב יהודה יאות שני להון וגם רב נחמן שני אליבא דרב יהודה:

רי"ף ה. **ה האומר לאשתו קונם שאני משמשך וכו'. והא מן התורה משועבד לה שנאמר** [דף טו:] **כסותה ועונתה לא יגרע באומר הנאת תשמישך עלי וכדרב כהנא דאמר רב כהנא הנאת תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו דשעבודי משעבדה ליה הנאת תשמישך עלי אסורה** שאין מאכילין את **האדם דבר האסור לו:**

ו מתני' קרבן לא אוכל לך הקרבן שאוכל לך [דף טז.] **לקרבן לא אוכל לך מותר שבועה לא אוכל לך השבועה שאוכל לך לשבועה לא אוכל לך אסור: גמ' מכלל דהשבועה שאוכל לך דלא אכילנא משמע. ורמינהו שבועות שתים שהן ארבע שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי.** ושני רב אשי שאוכל דמתניתין שאי אוכל אבל שאוכל דשבועות דאכילנא משמע ושלא **אוכל דלא אכילנא משמע** כאן **במסרבין בו לאכול ואמר** אכילנא או לא אכילנא כאן שאין מסרבין בו. והיינו טעמא דנדרים דאיסור חפצא הוא שאוכל הוא שלא אוכל מה שלא אוכל הוא. שבועות דאיסור נפשיה הוא שאוכל ושלא אוכל דעבידנא ודלא עבידנא קאמר:

ז מתני' זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועות. **כיצד קונם סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני מניח בנדרים אסור**
רי"ף ה: **בשבועות מותר. שאין נשבעין לעבור על המצות: גמ' רב כהנא** [דף טז:] **מתני אמר רב גידל אמר שמואל מניין שאין נשבעין לעבור על המצות שנאמר לא יחל דברו דברו** הוא דלא יחל אבל מיחל חפצי שמים מאי שנא נדר דכתיב **כי ידור נדר לה' לא יחל דברו שבועה נמי כתיב או השבע שבועה** לא יחל דברו. **אמר רבא הא דאמר ישיבת סוכה עלי הא דאמר שבועה שלא אשב בסוכה** כלומר נדר הוא אוסר את החפץ עליו ובענין אחר אינו נדר דאי אמר קונם שלא אשב בסוכה אפי' בדבר הרשות לא חייל. אבל שבועה חלה על הגוף ואפי' אם אמר ישיבת סוכה עלי אין השבועה חלה על החפץ אלא על האדם שנשבע שלא לעשות דבר זה. הלכך גבי נדר אינו נראה כנודר לבטל את המצוה שהרי לא קבל על עצמו כלום אלא אוסר את החפץ

עליו ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו אבל שבועה הוא אוסר את עצמו מלעשות הדבר וכיון שהוא מחוייב לעשות את המצות לאו כל כמיניה להפקיע את עצמו מחיוב המצוה. הלכך דרשינן לה' לפניו על נדר ולא לאחריו אשבועה:

יום קנז

רי"ף ו. **ח מתני'** [דף יז.] **יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה. כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת: גמ' אמר רב הונא לא שנו אלא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר דמגו דמתוספא יומא יתירא חיילא נזירות על נזירות ושמואל אמר אפילו אמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום נזירות** חלה על נזירות והלכתא כשמואל דסוגיין דשמעתין אליביה: [דף יח.] **אינו חייב אלא אחת אמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו:**

ט מתני' [דף יח:] **סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל. כיצד אמר הרי עלי כבשר מליח וכיין נסך אם בשל שמים נדר אסור אם בשל עבודת כוכבים נדר מותר ואם סתם אסור. הרי עלי כחרם אם כחרם של שמים** נדר אסור ואם בשל **כהנים מותר ואם סתם אסור. הרי עלי כמעשר אם כמעשר בהמה נדר אסור ואם בשל דגן מותר ואם סתם אסור. הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלישכה נדר אסור ואם בשל דגן מותר ואם סתם אסור דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים סתם תרומה ביהודה אסורה ובגליל מותרת שאין אנשי גליל מכירין תרומת הלישכה סתם חרמים ביהודה מותרין ובגליל אסורין שאין אנשי גליל מכירין חרמי כהנים:**

י [דף כ.] **נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים. נדר בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות מלכים. הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו. קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא מאשתי ראשונה שגירשתי. על כולן אין נשאלין להן ואם נשאלו עונשין אותן ומחמירין עליהם דברי ר"מ. וחכ"א פותחין להם פתח ממקום אחר ומלמדים אותם שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:** סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל יש מפרשים אע"פ שפירושם להקל אם לא פירש אזלינן לחומרא ולא נהירא דמה הוצרך לשנות ופירושן להקל ועוד מה קולא שייך כשפירש כיון שביאר היאך נדר לא שייך להזכיר קולא וחומרא ככל היוצא מפיו יעשה. ויש מפרשים אע"פ שסתם נדרים להחמיר היינו כשלא פי' מה היה בלבו אלא אמר כך נדרתי כמו שפירשוהו חכמים אנו מפרשים לחומרא אבל אם אמר הרי עלי כבשר מליח וחזר ואמר בלבו היה כבשר מליח של עבודת כוכבים אזלינן בתר פירושו להקל. ואם תיקשי לך דא"כ הוה ליה למימר כדקתני בסיפא נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים הכי נמי הוה ליה למתני נדר בבשר מליח ואמר לא נדרתי אלא בבשר מליח של עבודת כוכבים. וי"ל דלא דמי דהכא אין הלשון משונה זה מזה דהכל נקרא בשר מליח הלכך די בזה במה שאמר ופירושו להקל אבל לקמן שהוא משנה הלשון לגמרי שאין דרך לקרא לחרמו של ים חרם סתם ולקרבנות מלכים קרבן סתם הוצרך להאריך ולפרש דאפי' בכי האי גונא מהמנינן ליה. ולקמן נמי צריך שאלה אבל הכא מהמנינן ליה ולא בעי שאלה: **גמ'** על כולן אין נשאלין וכו' אמר מר ואין נשאלין להן והדר קתני ואם נשאלין **נשאלו. אמר רב יהודה הכי קתני** אין נשאלין אין צריכין שאלה. במה דברים אמורים בתלמיד חכם. **ועם הארץ שבא לשאל עונשין אותו ומחמירין עליו בשלמא מחמירין עליו דלא פתחינן ליה בחרטה אלא עונשין אותו היכי דמי.**

רי"ף ו: **יא כדתניא** מי **שעבר על נזירותו אין נזקקין לו עד שינהוג איסור כימים שנהג בהן היתר דברי רבי יהודה** ר' יוסי אומר במה ד"א **בנזירות מועטת אבל בנזירות מרובה דיו שלשים יום** ודווקא בנזירות קאמר ר' יוסי שלשים יום לפי שיש קצבה לסתם נזירות שלשים יום. אבל בנדרים שאין להם קצבה מודה רבי יוסי שצריך לנהוג איסור כימים שנהג בהן היתר. ומעשה באחד שנדר מכל פירות חוץ מדגן ועבר על נדרו ימים רבים והתירו ולא החמירו עליו לנהיג איסור כימים שעבר משום שהיה בא לידי מכשול ולא היה יכול ליזהר כיון שאין לו אלא קנס בעלמא היכא דאינו יכול ליזהר אין להחמיר עליו ורבנן סברי אין עונשין אותו ואין מחמירין עליו אלא פותחין לו פתח ממקום אחר בין בפתח בין בחרטה ומלמדין אותו שלא ינהוג קלות ראש בנדרים דכי עונשין בשל תורה בנדרים אלו אין עונשין והיכא דאמור רבנן אין עונשין ואין נזקקין לו

בי דינא דמזדקיק ליה לא עביד שפיר. רב אחא בר יעקב אמר היו משמתין ליה וה"ה למאן דלא פתח להני נדרים פתח ממקום אחר אלא מלמד אותו שהן מותרין והיו משמתין ליה דלא שפיר עבד:

פרק ג

א [דף כ:] **ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זירוזים נדרי הבאי נדרי שגגות נדרי אונסין נדרי זירוזין היה מוכר חפץ אמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל שניהם רוצין בשלשה דינרין.** [דף כא.] **אמר ליה רבינא לרב אשי אמר** ליה טפי מסלע ואמר ליה איהו בציר משקל **נדרא הוי או זירוזין** הוי ולא איפשיטא ולחומרא: [דף כא:] **אמר רב יהודה אמר רב אסי ארבעה נדרים הללו צריכין שאלה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר** לי תנא תני התירו **ואת אמרת צריכין שאלה לחכם רב יוסף מתני לה להא שמעתתא בהאי לישנא אמר רב יהודה אמר רב אסי אין חכם מתיר אלא כעין נדרים הללו קסבר אין פותחין בחרטה** כל דהו אלא צריך החכם למצוא לו פתח לעקור הנדר מעיקרו כי לא נדר אדעתא דהכי ונמצא שלא היה נדר כעין ארבעה נדרים הללו שמעולם לא היה נדר והלכה כשמואל דארבעה נדרים הללו אין צריכין התרה כדמשמע לישנא דמתניתין דקתני התירו חכמים ועוד דרב יוסף מתני לישנא אחריתא ובירושלמי הל"א נמי גרסינן כל הנדרים חכמים הם שמתירין ותנינן ארבע נדרים התירו חכמים ר' אליעזר בשם ר' חייא רבה אלו אינן צריכין היתר חכם ר"ש בר רבא בשם ר' יוחנן אלו אין צריכין היתר חכם רב ושמואל תרוייהו אמרי אין צריכין היתר חכם: תוספתא פ"ד דמכילתין אף נדרים שאמרו מותרין מניין שלא יהא אדם נודר בהן על מנת לבטלן תלמוד לומר לא יחל דברו לא יעשה דבריו חולין וגבי נדרי זירוזין גרסינן בירושלמי שם הדא דתימא כשאין מעמידין אבל אם היו מעמידין צריכין היתר חכם היה זה מעמיד וזה אינו מעמיד מאחר שבטל אצל זה בטל גם אצל זה וה"ר אליעזר ממי"ץ כתב ואם יאמר שלא נתכוון לזרז אלא לנדר גמור נתכוון הרי פיו ולבו שוין והוי נדר ורב הונא אמר פותחין בחרטה **דההוא דאתא לקמיה דרב** הונא אמר ליה לבך עלך אמר ליה לא ושרי יתיה **ההוא דאתא לקמיה דרבה בר** רב הונא אמר ליה אילו היה עשרה בני אדם שיפייסו אותך באותה שעה כלום נדרת אמר ליה לא והתירו **קסבר אין פותחין בחרטה: תניא ר' יהודה אומר אומרים לו לאדם לבך עליך ואם אמר לאו מתירין** אותו ר' ישמעאל בר' **יוסי אומר משום אביו אומרים לו לאדם אילו היה עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה כלום נדרת אם אמר לאו מתירין אותו מייתי תנאי דפליגי בפלוגתייהו דאמוראי:** תוספתא פ"ה אומרים לו אילו היה לך לב זה היית נודר: **ההוא דאתא לקמיה דרב** אשי א"ל כדו תהית כלומר בברור אתה תוהא על נדריך והיית רוצה שלא נדרת מעולם א"ל אין ושרייה ויש ספרים דגרסינן א"ל אין ושרייה ויש ספרים דגרסינן אמר ליה לאו בתמיה **ההוא דאתא לקמיה דר' אלעזר** אמר ליה בעית נדר כלומר רצונך כמו שנדרת ועכשיו אתה מתחרט ואתה רוצה שיתירו לך אם כן אין מתירין לך בחרטה כזו אלא א"כ אתה תוהא בעצמך על שנדרת כלל ותתחרט בעיקר הנדר: רי"ף ז.

ב [דף כב:] **אמר רב אסי אין נזקקין לאלהי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנית לי אמר רבא אמר רב נחמן הלכתא פותחין בחרטה ונזקקין לאלהי ישראל** ובלבד שיתחרט מעיקרו שהיה רוצה שלא נדר מעולם. אבל אם הוא אומר שעתה הוא מתחרט אבל עד השתא ניחא ליה מה שנדר ההיא לאו חרטה היא דבעינן שהחכם יעקור את הנדר מעיקרו כדתניא בפרק המדיר (כתובות דף עד:) מה בין חכם לרופא החכם עוקר את הנדר מעיקרו וכו' ותו רב נחמן גופיה אמר בסמוך שלא היה יכול למצוא פתח לרב סחורה ואי חרטה מכאן ולהבא הויא חרטה מה הוצרך לטרוח למצוא לו פתח והלא רב סחורה מתחרט היה ובא לפני רב נחמן למשרי ליה אלא ודאי לא היה מתחרט מעיקרו וזה ידע רב נחמן ולכך הוצרך למצוא לו פתח לעשות הנדר טעות מעיקרו ותו אי חרטה דמעכשיו הויא חרטה למה שואלין לנודר לבך עליך או כדו תהית פשיטא שהיא מתחרט דאם לא כן למה היה בא לפני החכם להתיר לו אלא ודאי צריך לשאל לו אם הוא מתחרט מעיקרו. ויזהר הנודר שלא יאמר כן אלא א"כ הוא ברור לו שהיה רוצה שלא היה נודר מעולם דאל"כ נמצאת ההתרה אינה התרה והוא באיסור הנדר כל ימיו וההוא דרבי גמליאל בעירובין פ' הדר עם העובד כוכבים דף סד: שירד מן החמור ונתעטף גרסינן התם קסבר אין פותחין בחרטה והיה צריך למצוא פתח לעשות הנדר

טעות מעיקרו והיה צריך התבוננות וישוב הדעת ולכך ירד מן החמור ונתעטף: כתב רב אלפס ז"ל אנן השתא אי עבידנא קרוב לדרב אסי עבידנא דאמר דאין חכם מתיר אלא כעין ארבע נדרים הללו ועוד כתב דלא מיזדקקי רבנן לשבועות אלא כדמתרמיא מלתא דאית בה תקנה או מצוה כגון עשיית שלום בין אדם לאשתו וכגון שלמא דצבורא ודכנשתא וכדומין לאלו מזדקיקינן ליה במילי דמוכחן ובּרירין קרוב לכדרב אסי אבל פתחי כי ההוא דאתא לקמיה דרב הונא וכר' שמעון ברבי וכר' ישמעאל בר' יוסי וכדביתהו דאביי וכההוא דאתא לקמיה דר' אלעזר וכיוצא בה לא עבידנא. וחומרא בעלמא הוא מה שכתב משום דבימיו קילי נדרי וכן מוכח לשונו אנן השתא אי עבידנא אבל פסק הלכה הוא כאשר כתבתי. וכן היה מחמיר רב האי גאון וזה לשונו שכתב וששאלתם מי שנטל ספר תחנונים או ספר תהלות וסליחות ושאר כתבי הקדש ונשבע שבועה באותה ספר אותה שבועה אם היא כשבועה בספר תורה וכיון שמתחרט ורוצה לחזור בה אם יש לה היתר אם לאו כך הראונו תן השמים ששבועה זו כשבועה בספר תורה מה ספר תורה יש בה שמות של הקדוש ב"ה אף ספר תהלות ותחנונים ושאר כתבי הקדש יש בהן שמותיו ויש בהן פסוקים של מקרא ולא עוד אלא כיון שכתוב בהן כל אותיות שבאל"ף בי"ת הרי אל"ף בי"ת מצטרפין האותיות שלהן לכמה שמות ולכמה גופי תורה ואין היתר לשבועה. ומי שיצרו נתגבר עליו וקפץ ונשבע בתורה כשהספר בידו שאשה פלונית לא תהיה אשתו לעולם ואח"כ מתחרט על שבועתו ומקבץ בעלי תורה ומוסר להם טענותיו ושבועתו אם יש להם להתיר את שבועתו כדי לעשות שלום בין איש לאשתו או לא כך ראינו שבדורות האחרונים אין כח באדם להתיר שבועה כלל לא בארץ ישראל ולא בחוצה לארץ ושאמרת שכתוב בה"ג קבוצות הנשבע על אשתו היה לוקה על שבועתו ומקיים את אשתו לא סבירא לן הכי ודברים בטילין הן ואין לחוש עליו אלא חייב לקיים ולגרש את אשתו ואל יחלל שם שמים בפרהסיא אלא יגרשנה לאלתר ויתן לה כתובה ואין בדבר זה משום לעשות שלום בין איש לאשתו ואי קשיא הא דאמרינן מכות דף יא. גבי סוטה ומה לעשות שלום בין איש לאשתו **אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים** הא לא קשיא דהתם להוציא מידי ספק ומידי אסורא אבל הכא מלתא אמר רחמנא לא תשא ואמר כי לא ינקה וכתיב נשבע להרע ולא ימיר הלכך יוציא ויתן כתובה ואין בו משום לעשות שלום בין איש לאשתו: וששאלתם מי שכעס ונשבע בעל פה בהזכרת השם ובתורה המונחת בארון אם יש רשות לחכם להתיר שבועה זו אם לא כיון שנשבע בעל פה כך ראינו מי שהזכיר את השם או את התורה המונחת בארון דאין רשות להתיר בין חכם גדול בין סופר אין להם רשות להתיר לא שבועה בספר תורה המונחת בארון ולא בשם הבורא ע"כ לשון רב האיי גאון ז"ל וכל אלו חומרות הן דהא אמרינן לעיל בפ"ב (נדרים דף יד:) דהנשבע בתורה ולא נקיט לה בידיה לא אמר כלום וקיימא לן נמי דנזקקין לאלהי ישראל וכן יש שאלה לשבועות כמו לנדרים דאתרוייהו כתב לא יחל ודרשינן הוא אינו מיחל אבל אחרים מוחלין לו וכן מצינו בצדקיהו שהשביעו נבוכדנצר בשם דכתיב וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים ושרו ליה סנהדרין כדאיתא לקמן בפרק ר' אליעזר (נדרים דף סה.) ותניא לקמן (נדרים כח.) **בית שמאי אומרים אין שאלה בשבועה וב"ה אומרים יש שאלה בשבועה** ואמרינן נמי בשבועות דף כח. אמימר אמר אפי' אכלה כולה נשאל עליה אי בשוגג מחוסר קרבן ואי במזיד מחוסר מלקות וכן בכתובות דף עז: גבי ר' יהושע בן לוי אי מתשיל אשבועתא אלא ודאי כל שבועות יש להן התרה מן התורה אלא שהחמירו בימי הגאונים ואמרו שלא להתיר שבועות ומתוך כך היו העולם נמנעין מלישבע ובעברי באלו הארצות וראיתי שהיו פרוצים בנדרים ובשבועות ורגילין הרבה לידור ולישבע ופריצי טפי שאם לא יתירו להם לא יבואו עוד לבקש התרה אלא יעברו במזיד כי נשבעין על דבר שאי אפשר להם לקיים אמרתי להתיר להם נדרים ושבועות:

ג היתר נדרים בג' הדיוטות ואם היה מומחה אפילו ביחיד לקמן (נדרים עח.) ב"ב קכ. גרסי' בפ' כל פסולי המוקדשין (בכורות דף לו:) א"ר חייא בר אבא אמר רב עמרם שלשה מתירין את הנדר במקום שאין מומחה לאפוקי מדרבי יהודה דתניא רבי אומר הפרת נדרים בשלשה רבי יהודה אומר אחד מהם חכם במקום שאין מומחה כגון מאן רב נחמן אמר כגון אנא ר' יהודה אומר אחד מהם חכם מכלל דאינך כל דהו א"ר חנינא דמסברי להו וסברי ושמעינן מינה דבמקום שאין מומחה

כגון רב נחמן דגמיר וסביר אפי' תלתא דלא גמירי ולא סברי שרו נדרא והוא דמסברו להו וסברו ומיהו במקום מומחה נמי כי שרו הדיוטות אישתרי ליה נדרא דלא אמרו אלא משום כבודו של מומחה והאידנא אין מומחה שיתיר נדר ביחיד. ירושלמי חגיגה פ"א ה"ח שלשה שהן יודעין לפתוח מתירין כזקן: [דף כג.] **דביתהו דאביי הוה לה ברתא הוא אמר לקריבי והיא אמרה לקריבה אמר לה תיתסר הנאתי עלך אי עברת** על דעתאי ומינסבת לה לקריבך אזלת ואינסיבתא **לקריבה אתא לקמיה דרב יוסף** אמר ליה אילו היית ידע דעברה על דעתך ומינסבא לה **מי אדרת א"ל לא ושרייה** מי שרי הכין כלומר לפתוח פתח מגוף הנדר אין דתניא מעשה באדם **אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל** ועברה על דעתו **ועלתה לרגל ובא לפני ר' יוסי** ואמר לו אילו היית יודע **שעוברת על דעתך ועולה לרגל מי אדרתה א"ל לאו והתירו ר' יוסי:**

ד מתני' רבי אליעזר בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר חבירו שיאכל אצלו אומר כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל ובלבד שיהא **זכור בשעת הנדר: גמ'** מאי קאמר **כיון דאמר כל נדר שאני עתיד לידור הרי הוא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה** וא"ת מאי קשיא ליה לימא שביטל בלחש כדי שלא ישמע חבירו ופי' הר"ר אליעזר ממי"ץ דאם ביטל בחשאי אין ביטולו ביטול כיון דנדר בסתם אע"פ שחשב בלבו שנדר על דעת תנאו הוו דברים בלב ולא מוכיחים ולא הוו דברים אבל אם ביטל בפרהסיא הוו דברים שבלב דמוכיחין ומועלת מחשבתו לבעל הנדר הלכך פריך הש"ס לא שמע ליה ולא אכיל בהדיה [דף כג:] **הכי קתני הרוצה שיאכל חבירו אצלו ומסרב ומדירו נדרי זירוזין הוו:**

יום קנח

רי"ף ז: **ה והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לדור** כל השנה כולה הרי **הוא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר** דבר מסוים נקט תחילת השנה וה"ה בכל עת שירצה ולכל זמן שיקבע **זכור בשעת הנדר עקריה לתנאיה וקיים לנדריה אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר רבא אמר לעולם** כדאמרי' מעיקרא וכו' רבא לא פליג עליה דאביי במה שאמר שאם התנה ולא היה זכור התנאי בשעת הנדר שהנדר בטל אלא כדי שלא להגיה המשנה אוקמא בששכח מקצת התנאי והיה אור"ת ז"ל שעל פי הלכה זו נהגו לומר כל נדרי בליל יום הכפורים להתנות על נדרים של שנה הבאה שאם ידור האדם בכעסו ויהיה שכוח התנאי שלא יתקיימו נדריו ובשביל שביום הכיפורים מתקבצין כל העם לבית הכנסת נהגו לאומרו ביום הכפורים וגם מצינו בספר יחזקאל מ' דקרי ליום הכפורים ראש השנה. והגיה ר"ת ז"ל במחזורים מיום כיפורים זה עד יום הכפורים הבא עלינו ולא כמו שהיה כתוב בהם מיום כפורים שעבר עד יום הכיפורים הזה והיו מתכוונים להתיר הנדרים אולי עברו עליהם ולהנצל מן העונש וזה אינו מועיל כי בהיתר נדרים בעינן שלשה או יחיד מומחה ועוד דאין החכם מתיר את הנדר בלא חרטה ועוד דקי"ל כרב פפא דאמר בפ' השולח (גיטין דף לה:) דצריך לפרט את הנדר ועוד החזן שאומר כל נדרי מי יתיר נדריו. וגם י"ל דנדרנא ודאישתבענא כלומר מה שאני עתיד לידור ולשבע וגם כולהון איחרטנא בהון כלומר אי אשכח ואדור מעתה אני מתחרט עליהם ומתנה שיהו בטלין ומה שאומרים אותה שלשה פעמים שכן מצינו שכל דברי חכמים משולשין מגל זו מגל זו מגל זו קופה זו קופה קופה זו שבת זו שבת זו שבת זו מנחות דף סה. ומה שאומרים ונסלח לכל עדת בני ישראל לא שיהא צריך עתה כפרה אלא שאם ידור נדרים בזו השנה וישכח הביטול ולפעמים שאינו נזהר בנדרו ועובר עליו ואע"פ שכבר בטלו צריך הוא כפרה כדאמרינן בפ' בתרא דקדושין דף פא. זה שהיה סבור לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה שצריך סליחה וביטול זה אינו מועיל כי אם לנדר עצמו ושבועה שישבע מעצמו אבל נדר שחבירו מדירו ושבועה שחבירו משביעו או ב"ד או הקהל איי מועיל להם ביטול מיהו נראה כמנהג הקדמונים דלשון כל נדרי מוכיח שנתקן על הנדרים שעברו עליהם בשנה שעברה ומתירין אותן כדי להנצל מן העונש לכך אומר אותה ג"פ וגם אומר ונסלח לכל עדת בני ישראל כי צריכין כפרה אותן שעברו ומה שהקשה דבעינן חרטה אנן סהדי שכל מי שעבר על נדרו הוא מתחרט מעיקרו כדי להנצל מעונש ומה שהקשה דבעינן שלשה הדיוטות הרי כל הקהל אומרים אותו איש איש לבדו בלחש וגם החזן נמי הקהל מתירין לו והא דאמר רב פפא צריך לפרט הנדר הני מילי היכא שהנודר בא לפני החכם להתיר לו נדרו אולי נדר על דבר מצוה ולא יתיר לו

החכם:

ו נדרי זירוזין וכו'. תניא [דף כד.] יתר על כן א"ר אליעזר בן יעקב האומר לחבירו **קונם שאני נהנה לך אם אין אתה מתארח עמי ואוכל עמי פת חמה ושותה עמי כוס של חמין והלה הקפיד כנגדו אף אלו נדרי זירוזין ולא הודו לו חכמים אמר** [דף כד:] **רב הונא הלכה כר' אליעזר בן יעקב: מתני'** נדרי הבאי **אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד: גמ' תנא כשם שנדרי הבאי מותרין כך שבועות** הבאי מותרות כך שנויה בתוספתא ויש ספרים דגרסי שבועות הבאי אסורות בירושלמי ה"ב איכא פלוגתא דגרס התם כשם שנדרי הבאי מותרין כך שבועות הבאי מותרות והא תני שבועות הבאי אסורות ר' ירמיה בשם רבי פדת כאן במעמידן כאן בשאין מעמידן פי' כשהוא מעמיד דבריו ואומר שלא כוון להבאי אלא שראה ממש היינו דתני שבועות הבאי אסורות היכי דמי שבועות הבאי באומר יאסרו עלי פירות העולם **בשבועה אם לא ראיתי** וכו' כתב הרמב"ם הרמב"ן ז"ל פירי לא מיתסרו עליה דלא כוון דעתיה מעיקרא למיסרינהו עליה אלא אמר דהכי חזיא הלכך פירי לא מיתסרן עליה ומשום שבועת שוא לקי דתניא איזו היא שבועת שוא נשבע על דבר שאי אפשר לו להיות אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד אם לא ראיתי גמל פורח באויר ואוקמא נמי **באומר יאסרו כל** רי"ף ח. **פירות שבעולם עלי** בשבועה אם לא ראיתי וכו' תימה מאי שנא דהא דפירי שרו משום דאמרינן בלשון הבאי דבר וידוע שלא היו כעולי מצרים אלא שכן דרך העולם להפליג כשרואין דבר משונה וגדול בהפלגה מפליגין אותו ביותר גדול הלכך פירי שרו דבלשון העולם היו כעולי מצרים אם כן מילקא נמי לא לילקי כיון דבלשון העולם אין כאן שבועות שוא נהי דאסור לישבע בכי ה"ג מלקות מיהא ליכא ור"י חילק דהכא לא אמר כל פירות והתם אמר כל פירות הלכך הוי שבועת שוא דאי אפשר לו להיות בלא אכילת כל פירות כדאמר האומר שבועה שלא אישן ג' ימים הוי מכין אותו וישן לאלתר והא דמפרש התם בשבועות שוא באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם לא ראיתי הוה מצי למימר באומר שבועה שלא אוכל כל פירות אלא אשמועינן דאע"ג שלא אסרם עליו אם ראה כעולי מצרים וס"ד אמינא דקרי לעם רב עולי מצרים כדאמרי אינשי קמ"ל דלא. **אמר ליה רבינא לרב אשי דלמא** הדין גברא שומשמני חזא ואסיק להו שמא עולי מצרים ושפיר קא משתבע א"ל כי קא [דף כה.] **משתבע אדעתא דידן משתבע ואנן לא מסקינן** דעתיה אשומשמני **ולא עביד איניש דמשתבע אדעתיה דנפשיה והתניא וכן מצינו במשה כשהשביע את ישראל בערבות מואב אמר להן הוו ידעין שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי** שנאמר ולא אתכם לבדכם אנכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת מאי אמר להון לאו הכי אמר להו משה דלמא דקא עבריתון מילי וקא אמריתו להון על דעתיה **לאפוקי מאי לאו לאפוקי** דאי אסיקו לשמא דעבודת כוכבים אלהים לא עבודת כוכבים איקרי אלהים **דכתיב ובכל אלהי מצרים** ואסיקנא ולימא עבודת כוכבים **ותורה כולה א"נ שש מאות ושלש עשרה מצות אלא מלתא דלא טריחא נקט** ובשבועות דף כט. מסיק וליטעמיך לימא להו על דעתי על דעת המקום ל"ל אלא כי היכי דלא תיהוי התרה לשבועתייהו:

ז מתני' נדרי שגגות אמר קונם [דף כה:] **אם אכלתי אם שתיתי ונזכר שאכל ושתה שאיני אוכל ושאיני שותה** רי"ף ח: **ושכח ואכל ושתה קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכת' את בני ונודע שלא גנבה ושלא הכתה:**

ח ראה אותן **אוכלין תאנים ואמר הרי הן עליכם קרבן ונמצאו אביו ואמו ואחיו והיו עמהם אחרים ב"ש אומרים הן מותרין ומה שעמהם אסורין וב"ה אומרים אלו ואלו מותרין: גמ' תנא כשם שנדרי שגגות** מותרות כך שבועות שגגות מותרות היכי דמי **שבועות שגגות כגון רב כהנא ורב אסי** הדין אמר שבועה הכי אמר רב והדין **אמר שבועה דהכי אמר רב** וכל חד וחד אדעתיה שפיר קא משתבע ואי תלינהו לפירי בהדין שבועה לא מיתסרי. **אמר רבה הכל מודים באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא** דכולי עלמא לא פליגי דכולהון אסורין ואבא **מותר לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר** ורבא אומר הכל מודים **באומר** [דף כו.] **אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר דכולן מותרין לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא**

והלכתא כר"ע וכב"ה דמתני' לרבא בכל עניין אמרינן **נדר שהותר מקצתו הותר כולו** אליבא דר"ע ולרבה דוקא בהחליף דבריו ואיכא לספוקי אם הלכה כרבא שהוא בתראה או שמא לגבי רבה רבו לית הלכתא כוותיה ועבדינן לחומרא וצריך עיון לרבה אדם שנדר משני דברים בשר ויין שלא היו לפניו והזכיר שניהן בין בשעת הנדר בין כשבא לפני החכם ומצא חרטה על אחד מהם מי אמרי' הכא מודה דהותר כולו כיון דלא שייך כאן החלפה דדוקא במידי דשייך כולכם וגם זה וזה בהא קאמר רבה דבעי החלפה או דלמא לא אמרי' הותר כולו אלא היכא שמחליף ואין חילוק והרמב"ם ז"ל כתב דלא אמרינן **נדר שהותר מקצתו הותר כולו** אלא גבי נדרי שגגות דמתני' כב"ה וגבי הא דתנן לקמן (נדרים דף סו.) פותחין בשבתות ובימים טובים [דף כז.] **עד שבא ר' עקיבא ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו** וכל דדמי להו דפתיח להו פתחא דכל נדרי דמשתרו בהכי דמו לנדרי טעות בהכי כיון **דאמר אילו הייתי יודע** וכו' אבל נדר שהותר מכללו בחרטה הא דמצא ליה חרטה מותר ואידך עומד באיסורא:

רי"ף ט. **ט מתני' נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין** מתני' לעיל (נדרים דף כד.) בדאדריה זמונא למזמינו ואמר ליה מזומנת לי ואמר אין נדר זה עליך ונדר וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין הא לא חלה נדר הוי אבל אדריה מזמינא לזמונא נדרי זירוזין הוי ואע"ג דלא חלה וקי"ל כר"א בן יעקב שם. **גמ'** ההוא דאתפיס זכוותיה לבי **דינא ואמר אי לא אתינא** מכאן ועד תלתין יומין ליבטלו הנך **זכוותיה איתניס ולא אתא אמר רב הונא** בטלין זכוותיה א"ל רבא והא אונסא כתיב בדאורייתא **ולנערה לא תעשה דבר וכי תימא קטלא שאני** והתנן נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו הרי אלו **נדרי אונסין ולרבא מאי שנא מההוא דיהיב גיטא לדביתהו ואמר** [דף כז:] **אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה** מעברא ואמר חזו דאתאי **חזו דאתאי ואמר שמואל לא שמיה מתיא** והא מינס אניס שאני מעברא דאונסא דשכיח הוא והוה ליה לאיתנויי מעיקרא ומדלא אתני איהו הוא דאפסיד אנפשיה אבל עכבו נהר דמתני' היינו שגדל הנהר ממי גשמים והפשרת שלגים

דאונסא דלא שכיח הוא ולא איבעיא ליה לאסוקי אדעתא **ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא** רי"ף ט: **קניא שאני הכא דמיתפס זכוותיה והא תנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר אם** לא אתן לו **מכאן ועד שלשים יום תן לו שטרו והגיע זמן ולא נתן ר' יוסי אומר יתן ר' יהודה אומר לא יתן ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה** אמר רב אין הלכה כר' יוסי **דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטלו זכוותיה:**

י והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס והוא דקני מיניה בב"ד חשוב יש מפרשים דקאי אההיא דרב הונא דאתפיס זכוותיה אבל אסמכתא דעלמא לא קניא ודייקי מדקבע ליה הש"ס הכא דאי קאי אשאר אסמכתא הוי ליה לרב אשי למיכתביה בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) אפלוגתא דר' יהודה ורבי יוסי אלא ודאי לא מהני ב"ד חשוב אלא בהך דהכא דהויא מחילה ולאו ראייה הוא דמשום דאיירי לעיל באניס כתביה רב אשי הכא משום דבעי למימר והוא דלא אניס ובכל אסמכתות איירי והלכתא אסמכתא קניא פירוש כל אסמכתות כמו והלכתא בכפות ב"ק דף יב. דלא מיירי תחלה בכפות ה"נ לא קאי דוקא אאסמכתא דאיירי בה ולא קניא אסמכתא אפי' בקנין ומעכשיו אלא בב"ד חשוב דהא כל קנין הוי מעכשיו דאי לא קני מעכשיו לא הוי קנין כדאמרי' לקמן בפרק השותפין (נדרים דף מח.) לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן הדר סודרא למריה אלמא קנין סודר לא מהני אי לא קני מעכשיו ואפי' הכי בעינן ב"ד חשוב הא לאו הכי לא קני וב"ד חשוב היה אומר רבינו מאיר היינו הני דגמירי דיני דאסמכתא וידעי דלא קניא אלא מכח הפקר ב"ד: וכללא דאסמכתא כל היכא דגזים אע"ג דבידו לעשות כמו ב"מ דף קד. אם אוביר ולא איעביד אשלם אלפא זוזי הוי אסמכתא דכיון דאמר מילתא יתירתא לא כוון להקנות אלא להסמיכו על דבר אבל היכא דלא גזים ובידו לעשות כמו אם אוביר ולא איעבד אשלם במיטבא לא הוי אסמכתא והיכא דלא הוי בידו כלל כמו משחק בקוביא שאין דבר לתלות בו לומר אדעתא דהכי התנה שהיה סבור שלא יבא לידי כך ודאי גמר ומקני ולא דמי לפרוותא דזיל שפט ב"מ דף ע"ג: דהתם מצוי הרבה יין לקנות אלא שאינו בידו לגמרי שמא לא ירצו אחרים למכור לו והלכך מעיקרא לא גמר ומקני דסבור שמא

אמצא הרבה יין לקנות הוי אסמכתא וערבונות של שידוכין לקנוס החוזר בו אע"ג דגזים לא הוי אסמכתא דלית כאן מלתא יתירתא כי כדאי הוא שיתחייב החוזר בו הקנס שהתנו ביניהם לדמי בשת שבייש את חבירו והוי כמו אם אוביר ולא איעביד אשלם במיטבא:

רי"ף י. **יא מתני'** נודרין לחרמים ולהרגין **ולמוכסין שהיא של תרומה אע"פ שאינה של תרומה שהיא של בית המלך אע"פ שאינה שלהן ב"ש אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועה וב"ה אומרים אף בשבועה ב"ש אומרים לא יפתח לו בנדר ובית הלל אומרים אף יפתח לו ב"ש אומרים במה שהוא מדירו וב"ה אומרים אף במה שאינו מדירו כיצד אמרו לו אמור קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בית שמאי אומרים אשתו מותרת לו** [דף כח.] **ובניו אסורין ובית הלל אומרים אלו ואלו מותרין: גמ' ולמוכסין והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא** ומי ששכר המכס מן המלך אסור לגנוב לו המכס וכההיא דפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נה.) אריסא דפרסאי עד ארבעים שנין שם נד: ומלכא אמר מאן דיהב טסקא ליכול ארעא וגם כרגא דקרקפתא דאמר מלכא לא יהא בארצי אם לא יתן כך וכך והיינו טעמא דדינו דינא שארץ שלו היא ואף הדיוט שיש לו קרקע כך דינו שלא יהנה אדם מארצו אלא מדעתו ובקצבתו. **אמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה דבי רבי ינאי אומר במוכס העומד מאליו: שהוא של בית המלך היכי נדר אמר רב עמרם באומר** יאסרו כל פירות **עלי אם אינן של בית המלך כיון** דאמר יאסרו אתסורי פירי דעלמא עליה **באומר היום אי דאמר היום לא מקבל מיניה באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם ואע"ג דסבירא לן דברים שבלב אינן דברים** לגבי אונסין אי אפשר דלא עקר ליה לנדריה ירושלמי ה"ה תני תולין בעובד כוכבים ובשר אבל לא בישראל שבעלי זרוע מצויין ליפול דלא יפול ויגלגל עליה קדמיתא:

רי"ף י: **יב מתני'** [דף ל.] **הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה מיושבי היבשה אסור ביורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי יבשה לא כאלו ההולכים מעכו ליפו אלא ממי שדרכו לפרש: גמ' רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד תני ארישא הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה הא ביורדי הים אסור לא כאלו ההולכים** מעכו ליפו דאלו יושבי יבשה נינהו אלא במי שדרכו לפרש וחד תני לה אסיפא שיורדי הים בכלל יושבי היבשה **הן לא כאלו** [דף ל:] **ההולכים מעכו ליפו בלבד אלא אף מי שדרכו לפרש דסופו ליבשה סליק** אבל הנודר מיורדי הים אסור בהולכין מעכו ליפו להך לישנא וכן הלכתא. **ירושלמי ה"ז** נדר מיורדי הים לאחר שלשים ונעשו בני יבשה בפלוגתא דר' ישמעאל ור"ע דר' **ישמעאל אומר אחר הנודר ור"ע אמר אחרי האוסר** וכאילו טלייתא צריכא פירוש אמר הנאת יורדי הים לאחר ל' יום עלי קונם מהו בבני אדם שהיו בשעת הנדר יורדי הים וקודם שחל הנדר נעשו יושבי היבשה וקאמר דפליגי בהו ר' ישמעאל ור"ע דלר' ישמעאל הולכין אחר שעה שהנדר חל ומותר בהן ולר"ע אחר שעת האמירה ואסור בהן ובאלין שיורדין לים לטייל שהולכין על שפתו ואינן מפליגין צריכא רבה אם ישנן בכלל יורדי הים והלכה כר"ע:

יום קנט

יג מתני' הנודר מרואי החמה אסור אף בסומין שלא נתכוין זה אלא למי שהחמה רואה אותן מדלא קתני הנודר מן הרואין לאפוקי דגים ועוברים שאין החמה רואתן:

יד הנודר משחורי הראש אסור בקרחין ובבעלי השיבות ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראים שחורי ראש אלא אנשים דזימנין דמיכסו רישיהון וזימנין מיגלי אבל נשים לעולם מיכסו וקטנים לעולם מיגלו: הנודר מן הילודים מותר בנולדין **ר"מ מתיר אף בילודים: גמ'** ולא מיבעיא בנולדין אלא ממאן אסר חסורי מיחסרא והכי קתני **מן הילודים מותר בנולדין מן הנולדים** אסור בילודים ור"מ אומר אף הנודר מן הנולדים מותר בילודים כי היכי דהנודר מן הילודים מותר בנולדים דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם למר הוי לישנא הכי ולמר הוי לישנא הכי. **וחכ"א לא נתכוון זה אלא למי שדרכו להוליד לאפוקי דגים ועופות: מתני'** [דף לא.] **הנודר משובתי שבת אסור בישראל** ואסור בכותיים מאוכלי השום אסור בישראל ואסור **בכותיים מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותיים שאני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר** בעובד כוכבים אף בבני עשו **שאני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור בעובדי כוכבים:**

טו שאני נהנה לישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות

שישראל נהנין לי לוקח בפחות ומוכר ביותר ואין שומעין לו שאיני נהנה להן והם לי יהנה לעובדי כוכבים: גמ' שאני נהנה לישראל וכו' אוקימנא למתני' בזבינא מציעאה דאיכא הנאה לתרוייהו אבל זבינא חריפא הנאת לוקח היא ושאני נהנה לישראל מוכר שוה בשוה ולוקח ביותר שאין ישראל נהנין לי מוכר ביותר ולוקח שוה בשוה וזבינא דרמי לאפיה הנאת מוכר היא ושאני נהנה לישראל מוכר בפחות ולוקח שוה בשוה שאין ישראל נהנין לי מוכר שוה בשוה ולוקח בפחות:

טז תוספתא פ"ב **הנודר מישראל אסור בגרים הנודר מן הגרים מותר בישראל הנודר מישראל אסור בכהנים ולוים בכהנים ולוים מותר בישראל הנודר** מן הכהנים מותר בלוים מן הלוים מותר בכהנים:

רי"ף יא. **יז תניא** ב"ב דף ח **המודר הנאה מבני העיר כל ששהה שם שנים עשר חדש אסור ליהנות ממנו** מיושבי העיר עד ל' יום מותר ליהנות ממנו מכאן ואילך אסור **הנודר הנאה מבנים מותר בבני בנים: מתני'** [דף לא:] **קונם שאני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי** עובדי כוכבים שאני נהנה למולים אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים שאין הערלה קרויים אלא על שם שאר **העובדי כוכבים שנאמר כי כל הגוים וגו':**

פרק ד

א אין בין המודר הנייה [דף לב:] **מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל** וכלי' שאין עושין בהן **אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה וכברה ורחים ותנור אבל משאילו חלוק וטלית ונזמים וטבעות וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש מקום שמשכירין כיוצא בו אסור: גמ'** אלא דריסת הרגל **מאן תנא אמר רב אדא בר אהבה ר"א היא דתניא ר"א אומר אפילו ויתור אסור במודר הנאה** ואסור בכלים אע"פ שאין משכירין כיוצא בהן וכיון דסתם לן תנא כר"א הלכתא כוותיה דקיימא לן הלכה כסתם משנה ועוד דסוגיא דלקמן בשותפין שנדרו כוותיה והאי דריסת הרגל דמתניתין אומר ר"ת דמיירי אף בבקעה בימות החמה דלא קפדי אינשי משום דקשיא ליה דהכא משמע דלרבנן לא קפדי אינשי אדריסת הרגל ולקמן (נדרים דף מה:) תנן השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ואף ר"א לא שרי אלא מטעם ברירה דכל אחד נכנס בשלו אבל לחצר של אחר אסור לכולי עלמא ותירץ דהכא איירי בבקעה בימות החמה וא"ת ולוקמא בחצר או בבקעה בימות הגשמים ואפי' כרבנן וי"ל דא"כ אף במודר ממנו מאכל אסור משום דכיוצא בו משכירין והאי דמיבעיא לן לקמן בסוס לרכוב עליו מיירי בשאין משכירין כיוצא בו כגון אוהבים שמשאילין בהמתן זה לזה בחנם וכן טבעת לראות בו על כרחין מיירי דאין משכירין כיוצא בו דאי משכירין כיוצא בו אפילו בלא לראות תנן במתניתין דאסורים: לא ישאילנו נפה וכו' [דף לג.] והא מן מאכל נדר ומסיק רבה **באומר הנאה המביאה לידי מאכל עלי אמר רב פפא שק להביא לו בו פירות וחמור להביא עליו פירות ואפילו צנא בעלמא הנאה המביאה לידי מאכל הוא בעי רב פפא סוס לרכוב עליו וטבעת לראות בה מהו מיפסק ומיזל בארעיה מהו** כולהו לילך לבית המשתה מיבעיא ולא איפשיטא: ירושלמי ה"א הניית מאכל מהו תני אבל משאילו קרדום סברת מימר בקרדום של ביקוע תיפתר בקרדום של ניכוש ולית שמיע מינה כלום:

רי"ף יא: **ב מתני' המודר הנאה מחבירו שוקל לו** את שקלו ופורע את חובו ומחזיר לו **אבידתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש** ותורם את תרומתו ומעשר את **מעשרותיו לדעתו ומקריב עליו קיני זבין וקיני זבות וקיני יולדות חטאות ואשמות ומלמדו מדרש והלכות ואגדות ולא ילמדנו מקרא אבל מלמד** הוא את בניו מקרא **וזן את אשתו ואת בניו אע"פ** שהוא חייב במזונותיהם ולא יזמן את בהמתו בין טמאה בין טהורה: **גמ'** ופורע לו את חובו דף לג עב מוקי לה רבא כשהלוהו [דף לג:] על מנת שלא לפרוע כלומר שלא יגשנו לפרוע אלא כשירצה יפרענו:

ג ומחזיר לו אבידתו. **פליגי** [דף לד.] **ר' אמי ור' אסי חד אמר לא שנו אלא** כשנכסי **בעל אבידה אסורין על מחזיר** ואע"ג דקא מיתהני פרוטה דרב יוסף **פרוטה דרב יוסף לא שכיח** אבל **נכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה** לא מהדר דקא מהני ליה וחד אמר אף כשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה מהדר דכי מיהדר ליה מדעם דנפשיה קא מהדר והלכתא אף בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבידה מהדר וה"ה שניהם אסורין זה על זה דמאן דאמר לא מיהדר סליק ליה בקושיא:

ד [דף לד:] **בעא מיניה רב חייא בר אבין מרבא ככרי**

עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו כי איתיה **ברשותיה הוא דאסור או דלמא עליך** אמר ועילויה שוייה הקדש אמר ליה פשיטא דאע"ג דיהיב ליה במתנה אסור דאי לא עליך לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאי גנבה מיגנב אמר ליה לאפוקי דאזמניה עליה איתיביה השאילני פרתך הפנויה אמר ליה [דף לה.] קונם
רי"ף יב. פרה שאני קנוי **לך נכסי עליך אם יש לי פרה אלא זו השאילני קרדומך** קונם קרדום שיש לי שאני קנוי **נכסי עליך אם יש לי קרדום אלא** זה בחייו אסור במותו או שנתנה לו **במתנה מותר אמר רב אחא בריה דרב איקא כשנתנה לו ע"י אחר אמר רב אשי דיקא נמי דקתני שניתנה לו ולא קתני שנתנה לו ש"מ** וכיון דדייק רב אשי ממתני' כרבא הלכתא כוותיה: [דף לו:] ולא ילמדנו מקרא. מקרא מ"ט לא משום דקא מהני ליה מדרש נמי קא מהני **ליה אמר שמואל במקום שנוטלין שכר** על המקרא ואין נוטלין שכר על המדרש מאי פסקא הא קמ"ל אפי' [דף לז.] **במקום שנוטלין שכר על המקרא שרי למישקל על המדרש לא שרי למישקל מאי שנא מדרש דלא דכתיב ואותי צוה ה' בעת ההיא ללמד אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי מה אני בחנם אף אתם בחנם מקרא נמי בחנם רב אמר שכר שימור ר' יוחנן אומר שכר פיסוק טעמים** וגרסינן בירושלמי ה"ג כתיב ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים מה אני למדתי בחנם אף אתם תהיו מלמדין בחנם יכול מקרא ותרגום כן תלמוד לומר **חוקים ומשפטים חוקים ומשפטים אתם מלמדין בחנם ואי אתם מלמדין בחנם מקרא ותרגום** וכן חמי מתנייה נסבון אגריהון אמר רבי יודן בר' ישמעאל שכר בטילה הן נוטלין והא דקתני מלמדו מקרא היינו אפילו אם ביקש ממנו שילמדו מותר ואע"ג דאוקימנא להא דתורם תרומתו באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום הא אם אמר לו תרום אסור אלמא דאסור למיעבד שליחותיה אפילו במידי דלא עבידי למישקל עליה אגרא כגון קריאת שם תרומה וכן לעיל גבי ומקריב קרבנותיו אי אמרת שלוחי דשמיא נינהו שרי ואע"ג שמהנהו שמקריב קרבנותיו מצוה קא עבוד ולא מיקרי הנאה מיהו אי שלוחי דידן נינהו קא מהני ליה דקא עביד שליחותיה אלמא אפילו היכא דמצוה קא עביד אי משוי ליה לשליח אסור היינו דוקא בדבר שצריך דעת ושליחות כגון תרומה וקרבן אבל מחזיר אבידתו ומלמדו מקרא ומרפאו רפואת נפשות כיון דאין צריך דעת ושליחות אפילו אם מצוה לעשות לו מותר דאין איסור שליחות אלא בדבר שצריך שליחות והכי אמרינן גבי תרומה ואי אמרת צריך דעת הא קא מהניא ליה וכן גבי קרבן אי שלוחי דידן נינהו ואין הכהן רשאי להקריב קרבן אלא מדעת בעלים קא מהני ליה ואי שלוחי שמיא נינהו יכול הכהן להקריב מדעת בעלים ולא מיקרי הנאה והרמב"ן ז"ל פירש בענין אחר ואינן נראה והאידנא שנוטלין שכר אף על המדרש כמו שכתבתי בשם ר"י דמותר בבכורות בפ' עד כמה בסימן ו אף מדרש אסור. וזן את אשתו משמע דאתיא אפילו כרבנן מדלא קאמר ליה הא מני חנן היא כדאמר לעיל ואומר רבינו תם דמיירי כשזן את אשתו בפניו דכיון שהוא במדינה ואינו אומר לו כלום דרך מתנה היא ואינו חייב לפרוע והנאה לא הוי דאילו לא היה זן אותה היתה היא מצמצמת ומתפרנסת ממעשה ידיה ויש מפרשים דמיירי כשהבעל זן אותה כראוי וזה מענגה במזונות יתירים וכן בהמתו על כרחך איירי במזונות יתירים דאי במזונות הצריכין לה לא הוה שרי ר"א דנהי דאינו חושש על פיטומה מ"מ בכדי חיותה צריכה לאכול:

רי"ף יב: **ה** [דף לח.] **אמר רב יצחק בר חנניא אמר רב הונא המודר הנאה מחבירו מותר להשיא לו בתו. הוי בה ר' זירא במאי עסקינן אילימא כשנכסי אבי כלה אסורין על החתן הרי מסר לו שפחה לשמשו. אלא כשנכסי החתן אסורין על אבי כלה גדולה מזו אמרו זן אשתו** ואת בניו ואף ע"פ שחייב במזונותיהן ואת אמרת מותר להשיא לו **בתו. לעולם כשנכסי אבי כלה אסורין על החתן ובבתו בוגרת ומדעתה. תנ"ה המודר הנאה מחבירו אסור להשיא לו בתו אבל משיאו בתו בוגרת ומדעתה:**

יום קס

ו אמר ר' יעקב בר אידי המדיר את בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. ר' יצחק אומר אף לצלות לו דג קטן יש מפרשים שהאב המדיר את בנו שלא יהנה ממנו מותר האב לעשות דברים הללו שאין כוונתו אלא להנאה גדולה ודברים אלו לגבי הבן אינן חשובין ויש מפרשים שנדר האב הנייה מבנו כדי שלא יבטל מדברי תורה ומותר הבן לעשות דברים הללו שאין בהן ביטול תורה. כתב הרמב"ן ז"ל דמיסתבר כי האי פירושא בתרא

משום דהנך מילי שימוש נינהו ודברים שהבן עושה לאב ואין במשמע שיתן כלום אלא שימלא וידליק ויצלה לו דג שלו. ועוד דלישנא דמדיר בנו לתלמוד תורה הכי משמע דמדירו כדי ללמוד. ועוד אי כשהאב מדיר את בנו מאי שנא הני. ואי אמרינן מחיותיה לא אדריה. הוה ליה למימר שיתן לו מזונות שהוא צריך להם בצמצום. אלא פירושא בתרא עדיף טפי ומסתבר. דאשכחן בתוספתא דבכורות פ"ו דתניא הכי מעשה באחד שהרצה את בנו ללמוד תורה והדירו מלעשות מלאכה התיר לו רבי יוסי ברבי למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. ירושלמי בשלהי מסכת בכורים פ"ג ה"ז תני המדיר את בנו ללמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. ר' יעקב בר אידי בשם ר' יונתן אף ליקח לו חפצים מן השוק. מה פליגי כאן באיש כאן באשה. אם היה אדם מסויים עשו אותו כאשה. פירוש שאין דרכה של אשה לחזור בשוק לפיכך אם הדירה את בנה לתלמוד תורה מותר ליקח לה חפצים בשוק. וכן אדם חשוב שאינו רגיל ליקח חפצים מן השוק עשו אותו כאשה:

ז אמר רבי ירמיה אמר ר' יוחנן המודר הנאה מחבירו מותר להשקות לו כוס של שלום. מאי היא הכא תרגמו כוס של בית האבל. במערבא אמרי כוס של מרחץ. ולא יזון את בהמתו. תנא יהושע איש עוזא אומר זן את עבדיו ואת שפחותיו הכנענים. ולא יזון את **בהמתו בין טהורה בין טמאה. מאי טעמא עבדיו ושפחותיו למנחרותא עבידן בהמה לפיטומא עבידא: מתני' המודר הנאה מחבירו נכנס לבקרו עומד אבל לא יושב. ומרפאהו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון. ורוחץ עמו באמבטי גדולה אבל לא בקטנה. וישן עמו במטה. ר' יהודה אומר בימות החמה. אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהנהו. ומיסב עמו על המטה ואוכל עמו על השולחן. אבל לא מן התמחוי. אבל אוכל עמו מן התמחוי החוזר: גמ'** דף לט. **נכנס לבקרו עומד** [דף לט.] **במאי עסקינן. אי בשנכסי מבקר אסורין על החולה אפילו יושב נמי. ואי בשנכסי חולה אסורין על המבקר אפילו עומד לא. אמר שמואל לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה ואין נוטלין על העמידה. מאי פסקא. הא קמ"ל דאפילו במקום שנוטלין שכר על הישיבה הוא דבעי למישקל על העמידה לא בעי למישקל. אי בעית אימא כדאמר ר' שמעון בן אליקום גזירה שמא ישהה בעמידה הכא נמי גזרינן שמא ישהה בישיבה. עולא אמר לעולם כשנכסי חולה אסורין על המבקר ומחיותיה לא אדריה. אי הכי יושב נמי. הא אפשר בעמידה. תניא חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק והיינו כעולא ומיירי בשנכסי חולה אסורין על המבקר חלה הוא נכנס לבקרו דמחיותיה לא אדריה** אבל **חלה בנו אינו נכנס כלל.**

תוספתא פ"ב המודר הנאה מחבירו מביא לו ארון רי"ף יג. **ותכריכין חלילין ומקוננות שאין הנאה למתים מעידו עדות ממון ועדות נפשות חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו אינו נכנס לבקרו ושואל בשלומו:**

ח [דף לט:] **תנא** ביקור חולים אין לו שיעור. מאי אין לו שיעור אמר אביי אפי' גדול אצל קטן רבא אמר אפילו מאה פעמים ביום רב חלבו באיש נפק אכריז רב כהנא רבי חלבו באיש ולא איכא דאתי אמר להון [דף מ.] ולא כך **היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה לא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר' עקיבא לבקרו ובשביל שכבדו ורבצו לפניו חיה אמר ליה ר' החייתני יצא ר' עקיבא ודרש כל מי שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים אמר רב שישא בריה דרב אידי לא לסעוד איניש קצירא לא בתלת שעי קמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא דיומא כי היכי דלא ליסח דעתיה מרחמי בתלת שעי קמייתא רויחא דעתיה** בתלת שעי בתרייתא תקף חולשיה אמר רבין אמר רב מנין לשכינה שהיא שרויה **למעלה ממטתו של חולה שנאמר ה' יסעדנו** על ערש דוי תנ"ה **הנכנס לבקר את החולה לא ישב ע"ג מטה ולא על גבי כסא** ולא על גבי ספסל **אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו** של **חולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי: ומרפאהו רפואת נפשות אבל לא** רי"ף יג: **רפואת ממון. רפואת** נפשות כגון גופו ובמקום שאין נוטלין עליה שכר רפואת ממון בהמתו אע"ג דאין נוטלין עליה שכר מ"מ הוא מהנהו אבל גופו מצוה קא עביד [דף מא:] **אמר רב זוטרא בר טוביה** אבל אומר סם פלוני יפה לו ירושלמי ה"ב רבי יודן ור' יוסי חד אמר כאן במדירו מגופו כאן במדירו מנכסיו וחד אמר כאן בשיש לו מי שירפאנו כאן שאין לו מי ירפאנו אם יש לו מי שירפאנו אפי' רפואת נפש לא ירפאנו שלא מכל אדם זוכה להתרפאות והא דמרפא בהמתו בשאין מי

שירפאנה משום דהוי כמחזיר לו אבידתו דמצוה קעביד והלה במידי דנפשיה קא מיתהני וגמרא דילן נמי סברא הכין דקאמר **רב אבל אומר לו סם פלוני יפה לה** ואפשר דבעלים עבדי לה אבל אם ראה שבהמתו אחזה דם ואם לא יקיז לה דם תמות מותר להקיז לה דם אבל גמרא דילן לא מפליג בין מדירו מגופו למדירו מנכסיו. ורוחץ עמו באמבטי תנא לא ירחץ עמו באמבטי ולא יישן עמו במטה בין גדולה בין קטנה דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר גדולה בימות הגשמים וקטנה בימות החמה מותר. ורוחץ עמו באמבטי גדולה ומזיע עמו בקטנה והלכתא כרבי יהודה: **מתני' לא יאכל עמו מן האבוס שלפני הפועלים ולא יעשה עמו באומן דברי ר' מאיר וחכמים אומרים עושה הוא ברחוק ממנו** ה' אמות **ר' מאיר סבר גזרינן רחוק** משום קרוב דקא מרפי לארעא קמיה. **ורבנן סברי לא גזרינן.** [דף מב:]

רי"ף יד. **המודר הנאה מחבירו לא ישאילנו ולא ישאל ממנו. לא ילוונו ולא ילוה ממנו לא ימכור לו ולא יקנה ממנו.** פריש לה אביי גזירה לשאול אטו להשאיל וללות אטו להלוותו:

ט [דף מג.] **אמר לו השאילני פרתך** אמר לו אינה פנוייה אמר לו קונם שדה **שאני חורש בה לעולם אם היה דרכו לחרוש הוא אסור וכל אדם מותרין ואם אין דרכו לחרוש הוא וכל אדם אסורין:**

י המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך אצל חנוני ואומר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו הוא נותן לו ובא ונוטל מזה כלומר נוטל ממנו אם רוצה ליתן לו ואין איסור בדבר אבל אין לפרש ונוטל מזה מן הדין דכיון שאמר לו זה הלשון מוכח מלתא דלשם הלואה אומר לו והוא יפרע לו דאם כן היה אסור החנוני ליתן לו בשליחותו והא דקאמר ואין לו מה שיאכל אורחא דמלתא קאמר: **היה ביתו לבנות וגדרו לגדור ושדהו לקצור הולך אצל פועלים ואומר איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו והם עושין עמו ובאין ונוטלין שכרו מזה** ואסיקנא בפרק המדיר (כתובות דף ע:) דכ"ש דשרי ליה למימר כל הזן וכל המפרנס אינו מפסיד דלאו שליחותיה קא עביד ומתני' לא מיבעיא קתני לא מיבעיא כל הזן אינו מפסיד דלעלמא קאמר אבל חנווני הרגיל אצלו כמאן דאמר ליה זיל והב ליה דמי קמ"ל ודוקא כל הזן אבל אמר כל השומע קולי יזון אסור דאי אמר הכי שליחותיה קא עביד **היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל נותן לאחר לשם מתנה והלה מותר בה ואם אין עמהם אחר מניח על הסלע או על הגדר ואומר הרי הן מופקרים לכל מי שיחפוץ והלה נוטל ואוכל ור' יוסי אוסר: גמ'** ואסיק רבא טעמא דר' יוסי [דף מג:] משום מתנת בית חורין ורבנן סברי לא גזרינן:

יא [דף מה.] **א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק המפקיר בפני ב'** לא הוי הפקר בפני ג' הוי הפקר ור' יהושע בן לוי אמר דבר תורה אפי' באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין וקי"ל בכל דוכתא הלכה כר' יהושע בן לוי לגבי ר' יוחנן הלכך הוי הפקר מה"ת אפי' באחד וה"ה אפי' בינו לבין עצמו הלכך הא דאמרי' בפ"ק דשבת דף יח: גיגית שפוד נר וקדרה אפקורי מפקר להו שלא יעבור על שביתת כלים וכן בהמתו אם השאילה לעובד כוכבים ולא החזירה לו קודם השבת יכול להפקירה בינו ולבין עצמו כך פי' רבי' שמשון ז"ל בפ"ק דשבת ותמיה לי מנא ליה לרבי' שמשון דבינו לבין עצמו הוי הפקר הא לא קאמר ר' יהושע בן לוי אלא דבר תורה אפי' באחד הוו הפקר וסברא גדולה הוא לחלק בין הפקר לפני א' ובין הפקר בינו לבין עצמו דנהי דלא בעי רבי יהושע **כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין** מכל מקום בעי הפקר שיוכל לצאת מרשותו דומי' דשביעית שיצא מרשותו ומופקר לכל דבינו לבין עצמו לעולם לא יצא מרשותו כיון שאינו הפקר ידוע לשום אדם אבל הפקר במטלטלי בפני אחד יכול אותו שהפקירו בפניו לזכות בו ויהא נאמן לומר הפקרת וזכיתי בו במיגו דנתת לי במתנה וטוב הוא שיפקירה בפני אשתו או בפני א' מבני ביתו ואפשר דטעמא דרבי' שמשון דאינו מחלק בין בפני אחד ובין בינו לבין עצמו משום דעיקר הפקר משביעית ילפי' כדדריש בירושלמי דשביעית פ"ה ה"א תשמטנה מה ת"ל ונטשתה יש לך נטישה שהיא כזו מה זו לעניים כו' אף זו וכו' ואיירי בהפקר קרקע דומיא דשביעית דלענין פטור מעשר איירי בהפקר וזה לא שייך אלא בקרקע הלכך אמר ר' יוחנן דצריך שלשה כדי שיהא א' זוכה ושנים מעידין דבענין אחר לא יוכל הקרקע לצאת מתחת ידו אם יכפור בהפקר וריב"ל דלא בעי שלשה א"כ לדידיה הוי הפקר אע"פ שאין הקרקע יכול לצאת מתחת ידו וא"כ אפי' בינו לבין עצמו ובאחד דקאמר לאו דוקא ואגב דקאמר ר' יוחנן

בשנים לא הוה הפקר אמר איהו אפי' באחד ולעולם הוא הדין בינו לבין עצמו:

פרק ה

א [דף מה:] **השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר. ר' אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו** ושניהם אסורין להעמיד תנור וכירים [דף מו.] **ולגדל תרנגולים. היה אחד מהן מודר הנאה מחבירו לא יכנס לחצר. ר' אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לו לתוך שלי אני נכנס ואינו נכנס לתוך שלך. וכופין את הנודר למכור חלקו. היה אחד מן השוק מודר הנאה מאחד מהם לא יכנס לחצר ר' אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לתוך של חבירך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך.** הא דקתני וכופין את הנודר למכור חלקו משמע דקאי אף אדר"א בן יעקב דאע"ג דשרי למודר ליכנס מ"מ חיישי' שמא ישתמש בו תשמיש של איסור כגון ב מעמיד רחיים ותנור וגידול תרנגולין הלכך כופין את הנודר למכור חלקו ונאסר משום דפשע בין שהדיר א"ע מחלק חבירו בין שהדיר את חבירו מחלקו. והא דאוקמא הש"ס לעיל בנודר בנדור מחבירו הנאה אבל במודר הנאה לא היינו כדי לדחות הא דבעי למפשט דבהדירו נמי פליגי ולא קי"ל כהאי דיחוייא אלא כרבינא דאמר בפרק שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) דפליגי בברירה הלכך בהדירו נמי פליגי ואין אנו צריכין להגיה המשנה אלא כמו שהיא שנויה היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו כגון שהדירו חבירו שלא יכנס לרשותו כופין את הנודר למכור חלקו למודר משום דפשע וכדי שלא יכשל חבירו על ידו כייפינן ליה כי היכי דאם אסר חלק חבירו עליו דכייפינן ליה כדי שלא יכשל הוא כך חשו חכמים למכשול חבירו בפשיעתו כמו שחששו שלא יכשל הוא והא דקאמר **ת"ש היה אחד מהם מודר** מחבירו הנאה ובעי למיפשט דבהדירו נמי פליגי משום דמשמע ליה לישנא דהיה אחד מהן מודר הנאה מחבירו כגון שהדירו חבירו ופליגי בברירה ולית להו טעמא דקנסא והא דקתני וכופין את הנודר לאו דוקא נודר אלא המודר שלא יבא לידי מכשול דלית ליה טעמא דקנסא אי פליגי בברירה ותדע דהכי הוא מדקאמר אלא **אי אמרת דאדריה אמאי כופין** אותו והא מינס אניס אלמא דכופין אותו אנודר קאי דאי אמדיר מי אנסו להדיר את חבירו ומשני תני נדור מחבירו הנאה לא שמגיה המשנה אלא שמשנה פי' המשנה היה אחד מהם מודר הנאה כגון שאסר נכסי חבירו עליו כופין רת הנודר כדי שלא יבא לידי מכשול כך נ"ל לפרש סוגיא זו וכן משמע בירושלמי שיותר ראוי לקנוס הנותן לפני חבירו מכשול מהמביא את עצמו לידי מכשול דגרסי' בירושל' ה"א בתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס בתוך שלך ואת אמרת כופין לא על הדא אתמרת אלא על הדא **וכופין את הנודר למכור חלקו** באומר הנייתי עליך אבל באומר הנייתך עלי לא אלמא דחיישינן טפי למכשול חבירו ממה שיכשל הוא עצמו בפשיעתו אלא דבהא פליג אגמ' דידן דגמרא דידן חייש' לתרוייהו. והרמב"ם ז"ל כתב בחיבורו פ"ז ה"ה על דרך הירושל' והרמב"ן ז"ל כתב דלא כייפינן אלא לנדור והוא נודר דאסר הניית חבירו עליו אבל לא המדיר את חבירו דחיישינן למכשול עצמו ולא למכשול חבירו וכאשר כתבתי כך נראה לי דיש לחוש למכשול חבירו בפשיעתו כמו למכשול עצמו ובתוספתא פ"ב שנינו היה אחד מהן רגיל להדיר אחרים הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור את חלקו פי' שניהם הדירו זה את זה וא' מהן רגיל כופין את הרגיל והאי כפיי' כשאמר חצירי אבל אומר חצר זה לעולם אסור: **גמ'** אמר רבא
אמר זעירי מחלוקת כשיש [דף מו:] **בה כדי חלוקה אבל** רי"ף טו.
אין בה כדי חלוקה ד"ה מותר אמר ליה רב יוסף הרי בית הכנסת דכמי שאין בה כדי חלוקה דמי ותנן שניהם אסורין בדבר של אותה העיר אלא אמר רב יוסף אמר זעירי מחלוקת בשאין בה כדי חלוקה אבל בשיש **בה כדי חלוקה דברי הכל אסור אמר רב הונא הלכה** כרבי אליעזר בן יעקב דשרי כשאין בה כדי חלוקה משום ברירה ואפילו הכי כשיש בה כדי חלוקה לא סמכינן אברירה כיון דיש לתקן בחלוקה וקשה דהכא פסיק כר"א בן יעקב ובשילהי מסכת י"ט דף לח. פסיק הש"ס כר' אושעיא דאמר בדרבנן יש ברירה בדאורייתא אין ברירה ורב נחמן נמי קאמר בריש האיש מקדש (קידושין דף מב:) האחין שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח וכו' משום דאין ברירה וקי"ל הלכתא כרב נחמן בדיני ופסקינן נמי בפרק המוכר את הבית (בבא בתרא דף סה.) דאחין שחלקו אין להם דרך זה על זה דמוכר בעין רעה מוכר אלמא לקוחות הן והא דפסקינן בפרק בית כור (בבא בתרא דף קז.) כרב דאמר בטלה מחלוקת לאו משום דיורשין הוו אלא

משום דהוו כלקוחות באחריות וברוב ספרים בפ"ק דבבא קמא ווו דף ט. כתוב כיורשין והיה אומר רבינו תם הא דפסקינן הכא כרבי אליעזר בן יעקב לאו מטעמיה דאיהו סבר יש ברירה כדאיתא בפ' שור שנגח את הפרה (בבא קמא דף נא:) אלא משום דחשבינן לה ויתור כדאיתא בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז:) ומותר במודר ויתור הנאה ואע"ג דמשנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי היכא דמוכחא לא סמכינן אהאי כללא ובתמורה בפ' כל האסורין (תמורה דף ל.) גבי השותפין שחלקו אחד נטל תשעה וכלב וא' נטל עשרה טלאים כולן אסורין משום מחיר כלב ופריך וניקו חד מנייהו להדי כלב ואינך נשתרו היינו מכח ברירה כדמוכח בפ"ק דבכורות דף כ: למאן דאמר יש ברירה פריך אע"ג דלית הלכתא הכי כדאשכחן בריש פרק ב' דכתובות דף טז. דפריך סתמא דהש"ס ונימא הלך אחר רוב נשים אע"ג דקי"ל כשמואל בריש המוכר פירות (בבא בתרא דף צב.) דאין הולכין בממון אחר הרוב ולפי הך פיסקא אם **הדירו זה את זה** מדריסת הרגל אסורין ליכנס לחצר כיון דגלי אדעתייהו דקפדי אדריסת הרגל ואם הדיר בעל החצר א אחד מן השוק מותר ליכנס לחצר דויתור מותר במודר הנאה ורבי' שמשון בשם ר"י בסוף השולח (גיטין דף מח:) דהלכתא דבדאורייי' יש ברירה כדמוכח הכא ובההיא דבית כור דפסיק כרב דאמר בטלה מחלוקת וההיא דתמורה וההיא דפסיק במסכתא יום טוב כרבי אושעיא לאו בכוליה מלתא פסיק כוותיה דקאמר בדאוריי' אין ברירה אלא במאי דקאמר בדרבנן יש ברירה פסיק כוותיה וה"ה בדאורייתא אלא במאי דאיירי התם במילי דרבנן קא פסיק וההיא דרב נחמן י"ל דהא דקאמר לקוחות הן לאו לקוחות ממש אלא כלקוחות דאדעתא דהכי פליג דליהוי כלקוחות לענין מחילה ואונאה וביטול מקח דאינן רוצין שיהנו זה את זה וכן ההיא דהמוכר את הבית לענין זה הן כלקוחות שדעתם להסתלק זה מזה שלא יהא להם עוד שום עסק זה עם זה ולפום הך פיסקא שותפין **שהדירו זה את זה** מדריסת הרגל מותרין ליכנס לחצר ואם הדיר אחד מן השוק אסור ליכנס לחצר דויתור אסור דטובא סתמות איכא לעיל דויתור אסור ומשום ברירה אין להתיר בשותפין בשיש דין חלוקה דלא שרי ר"א משום ברירה כיון שיש תקנה בחלוקה וכ"ש איניש דעלמא דלמה יכנס בחצר והא דשרי ר' אליעזר במתני' לאיניש דעלמא צריך לומר דמיירי לצורך עסק א' מבני חצר ומצאתי כתוב בשם ה"ר שלמה בר אברהם הצרפתי ז"ל דהך ברירה לאו כברירה דעלמא הוא דנימא לבתר דפלגי איגלאי מלתא שזהו חלק הראוי ליפול בגורלו כדאמר גבי כתב גט לשתי נשיו לאיזו שארצה אגרש בו גיטין דף כד. דאע"ג דלא נתברר מעיקרא לשם מי נכתב ואח"כ כשיגרש בו האחת אמרי' הוברר הדבר למפרע דלשם זו נכתב וכן גבי ב' לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה דמאי פ"ז מ"ד וכן האחין שחלקו יורשין הוו הכא לא שייך למימר לבסוף כשיחלוקו זה חלקו הראוי לו וכן דרך שהרי מותר לילך בכל החצר וכן חבירו אלא הכא היינו טעמא דשרי ר' אליעזר כשאין בה כדי חלוקה דמשום דכיון דע"כ שלחבירו קנוי לו החצר ללכת בכולו אין כח בידו לאוסרו עליו דהוי כאוסר על חבירו את שלו והיינו יש ברירה דקאמר דכל עידן דעייל בחצר רואין כאילו מקום דריסתו קנוי לו לבדו דעל תנאי זה נקנית להם החצר מתחלה כיון שאין חבירו יכול לכופו לחלוק וברירה זו מעיקרא קנין היא דהוי כמאן דזכי להיותה קנויה לכל אחד בפני עצמו בשעה שתדרוך בה כף רגלו בשעת דריסתו וההיא דפרק שור שנגח דמיא להאי שהבור קנוי לו כולו להשתמש בו בשעת תשמישו אבל כשיש בו כדי חלוקה אסור דכיון דיכול לכופו מהני ליה הלה במה שאינו כופהו לחלוק ומניחו להשתמש בכל החצר:

יום קסא

ב מתני' המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ ובית הבד מושכרין בעיר אם יש לו בהם תפיסת יד אסור ואם לאו מותר מכאן הורה ר"ת ז"ל שהמשכיר בית לחבירו אינו יכול לאוסרו עליו דכיון שלא נשאר למשכיר תפיסת יד בבית אינו יכול לאוסרו עליו וכן משמע בכתובות פרק אע"פ דף נט. ולקמן בפרק בתרא (נדרים דף פו.) דקאמר שדה זו שמשכנתי לכשאפדנה ממך תקדוש דקדשה דמשמע עד שיפדנה אין לו כח להקדישה וקשה מהא דאמרינן בערכין פ' האומר משקלי דף כא. המשכיר בית לחבירו והקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש ופריך היכי דייר ביה והא במעילה קאי אלמא יכול המשכיר להקדישו אחר שהשכירו הלכך נראה שיכול להקדיש מה שהבית שוה יותר מדמי השכירות אבל בשיעור דמי שכירתו אין חל

הקדש דאין יכול להקדיש מה שאינו שלו וחלק השוכר וחלק הקדש מעורבין יחד הלכך פריך התם הא במעילה קאי והאי דנקט לכשאפדנה לפי שאין להקדיש הכל דאילו הקדיש מהשתא לא היה חל הקדש אלא על יתרון החוב והא דאמרינן הכא **אין לו בהן תפיסת יד מותר** לפי שאין דעתו על מה שהשכיר ונסתלק ממנו אבל אם אסרו בפירוש אסור אי נמי יש לחלק דבהקדש ממש מצי להקדיש כי ההיא דערכין והא דקאמר הכא דמותר משום דאסרו בקונם בעלמא ואלומיה אלמוה לשיעבודא דשוכר כדאמרינן כתובות דף ע. וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה והך דפ' אע"פ מיירי בב"ח וקדושת דמים לא מפקע מידי שיעבוד כדתנן ערכין כג: מוסיף עוד דינר ופודה הנכסים והא דערכין דמצי משכיר להקדיש משום דסופו לחזור אליו אבל גבי חוב שלא תחזור לו עד שיפרע חובו לא מצי מקדיש ובירושלמי פ' מקום שנהגו ה"ט מחלק בין הקדים שכרו ללא הקדים שכרו דכשהקדים שכרו אינו ברשות המשכיר כלל ותמיה לי מה תלוי בהקדמות השכירות דשכירות קרקע נקנית בשטר ובחזקה וזוזי הוא דמסיק ביה: **גמ'** היכי דמי אין לו תפיסת יד דמקבל בטסקא שהשוכר נותן המס של המרחץ ובית הבד: **מתני' האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר קונם לבית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור: גמ'** בעי אביי [דף מז.] **קונם לבית זה שאתה נכנס ומת או שמכרו לאחר מהו אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו או לא אמר רבא ת"ש האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי ומת יירשנו בחייו ובמותו אם מת לא יירשנו ש"מ אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו** ומיירי כגון דאמר לבית זה שאתה נכנס בחיי ובמותי ולהכי לא דחי ליה כדלעיל (נדרים דף מב.) שאני הכא דקאמר בחיי ובמותי: ירושל' דפירקין ה"ב ביתך זה משום מה אתה תופסו משום ביתך או משום זה נפל ובני לית הוא נשמעינן מן הדא האומר ליורשיו תנו בית חתנות לבנו או בית ארמלות לבתו ונפל היורשין תייבין לבנותו בעיא ראשונה לא איפשטא ונראה דתלוי בפלוגתא דתפוס לשון ראשון:

ג מתני' [דף מז:] **הריני עליך חרם המודר אסור הרי את עלי חרם הנודר אסור הריני עליך ואת עלי שניהם אסורין ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל ואסורים בדבר של אותה העיר איזהו דבר של עולי בבל** כגון הר הבית והעזרות **והבאר** [דף מח.] **שבאמצע הדרך ואיזה דבר של אותה העיר הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים והכותב חלקו לנשיא רבי יהודה אומר אחד כותב לנשיא ואחד כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לבין כותב להדיוט שהכותב לנשיא אין צריך לזכות והכותב להדיוט צריך לזכות וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה צריך לזכות לא דברו בנשיא אלא בהווה:**

ד המודר **הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל נותן** רי"ף טו: **לאחר לשום מתנה והלה מותר בה מעשה** בבית חורון באחד שהיה אביו מודר הנאה ממנו והיה משיא את בנו ואמר לחבירו **הרי החצר והסעודה נתונין לך במתנה והן לפניך כשיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר לו אם שלי הן הרי הן מקודשין לשמים אמר לו לא נתתי לך את שלי שתקדישם לשמים אמר לו לא נתת לי את שלך אלא שתהא אתה ואביך אוכלין ושותים ומרצים זה לזה ויהא העון תלוי בראשו** אמרו חכמים כל מתנה שאינה שאם **הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה: גמ' אמר רבא לא תימא טעמא דאמר** ליה והן לפניך הוא דאסור אבל אם אמר לו יבא אבא ויאכל מותר אלא אפילו אמר ליה יבא אבא ויאכל **אסור מאי טעמא סעודתו מוכחת עליו** ירושלמי פ"ז ה"ז רבי ירמיה בעי מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה לשמים כיני מתני' כל מתנה שהיא כמתנת בית חורון שהיתה בערמה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת אותה מתנה אינה מתנה וביאור דבר זה כתבתי בפ' יש נוחלין סי' לח:

ה ההוא גברא דהוה בריה [דף מח:] שמיט כיפי דכיתנא אסרינהו **לנכסי עליה אמרו ליה דאי הוי בר בריך** רי"ף טז. **צורבא** מדרבנן מאי אמר להון ליקני הדין ואי הוי **צורבא מרבנן ליקנייה ניהליה אמרי פומבדיתא קני ע"מ להקנות הוא וכל קני ע"מ להקנות לא קני רב נחמן אמר קני ע"מ להקנות קני דהא סודרא קני ע"מ להקנות הוא אמר רב אשי ומאן לימא לן דאי תפיס ליה לא מיתפיס** ליה ועוד סודרא קני ע"מ להקנות הוא מהשתא הלין נכסי לאימת קני כי **הוי בר בריה צורבא מרבנן לכי** הוי הדר סודרא למריה א"ל **רבא לרב נחמן והא** מתנת בית חורין דקני ע"מ **להקנות הוא ולא קני זימנין א"ל משום דסעודתו מוכחת עליו וזימנין א"ל**

הא מני רבי אלעזר היא דאמר **ויתור אסור במודר הנאה** כתב הרמב"ם ז"ל דהלכתא כרב נחמן דסודרא קני ע"מ להקנות הוא כלומר מתנה ע"מ להקנות הוא כלומר מתנה ע"מ להחזירו ואע"ג דאמר רב אשי ומאן לימא לן דסודרא דאי תפיס ליה לא מיתפיס הא רב נחמן אמר דלא ועוד דהא רב אשי גופיה מידחא הוא דדחי ליה דאיכא למימר הכי ולא תיקשי לפומבדיתא אבל איהו כרב נחמן קאמר דגרסינן בפ"ק דקדושין דף ו: גבי הילך מנה ע"מ שתחזירהו לי אלא אמר רב אשי בכולהו קני לבר מאשה גזירה שמא יאמרו אשה נקנית בחליפין שמעינן מהא דחליפין קני ע"מ להקנות הוא ואי תפיס לא מיתפיס וה"נ פסק הגאון בספ' מקח וממכר ונראה לי כפסק הגאון דקני ע"מ להקנות קני אבל בהאי עובדא דשמיט כיפי נראה דלא קני כדקאמר רב אשי לכי הוה **בר בריה צורבא מרבנן הדר סודרא למריה** דמלתא דפשיטא היא דהמקנה לחבירו שיקנה לאחר ל' יום צריך שיאמר מעכשיו ולאחר שלשים יום אבל אם אמר לאחר שלשים יום ולא אמר מעכשיו לא קני דלבתר תלתין יומין הדר סודרא למריה:

פרק ו

א [דף מט.] **הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק אמר קונם תבשיל שאני טועם אסור במעשה קדירה** [רי"ף טז:] **רך ומותר בעבה ומותר בביצה טרמיטא ובדלעת הרמוצה: גמ' תנא ר' יאשיה אוסר אע"פ שאין ראיה לדבר זכר לדבר** שנאמר ויבשלו את הפסח באש כמשפט לימא בהא קמיפלגי דר' **יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה ותנא דידן סבר בנדרים הלך אחר לשון בני אדם לא דכולי עלמא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ומר כי אתריה ומר כי אתריה באתרא דתנא דידן לצלי קרו ליה צלי ולמבושל קרי ליה מבושל ובאתריה דרבי יאשיה אפילו לצלי קרי מבושל והא קרא קא נסיב** אסמכתא בעלמא הוא וכן כל נדרים לפי לשון אנשי המקום. ירושלמי פ"ו ה"א הנודר מן המבושל מהו שיהא מותר במעושן פי' שנתייבש בעשן ונאכל בלא בישול מהו שיהא מותר במטוגן מהו שיהא מותר בתבשיל שנתבשל בחמי טבריה הנודר מן המעושן מהו שיהא מותר במבושל: **קונם תבשיל וכו' והא מן תבשיל נדר אמר אביי האי תנא סבר כל מידי דמיתאכלא ביה ריפתא תבשיל קרו ליה תנ"ה הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל ואסור בצלי בשלוק ומבושל ואסור בחוטריות רכות שהחולים אוכלים בהן פתן.** ירושלמי שם אמר רב חסדא אסור בביצה מגולגלת שכן דרך החולה לאכול בה פתו:

ב מתני' [דף נא.] **הנודר ממעשה קדירה אינו אסור אלא במעשה רתחתא אמר קונם היורד לקדירה שאני טועם אסור בכל המתבשלים בקדירה.** ירושלמי ה"ב איזה מעשה רתחתא כגון חלקא וטרגיז וטיסני סולת ואורז זריד וערסן: **גמ' תניא הנודר מן היורד לקדרה אסור ביורד לאילפס שכבר ירד לקדירה קודם שירד לאילפס מן היורד לאילפס מותר ביורד לקדירה מן הנעשה בקדירה מותר בנעשה באילפס מן הנעשה באילפס מותר בנעשה בקדירה מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת אם אמר כל מעשה תנור** עלי אסור בכל הנעשין בתנור: **מתני'** [דף נא:] **מן הכבוש אינו אסור אלא מן הכבוש של ירק כבוש שאני טועם אסור בכל הכבושים מן השלוק אינו אסור אלא בשלוק של ירק** דברי רבי יהודה **שלוק שאני טועם אסור בכל השלוקין מן הצלי אינו אסור אלא מן הצלי של בשר דברי רבי יהודה צלי שאני טועם אסור בכל הצלויין מן המליח אינו אסור אלא מן המליח של דג מליח שאני טועם אסור בכל המלוחין** ירושלמי ה"ו סברין למימר מלוח עולם הא לשעה לא אמר ר' יודן ממה דתנינן לעיל (נדרים דף יח.) הרי עלי כבשר מלוח וכיין נסך הדא אמרה מליח לשעה מלוח הוא. **דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים בין מלוחין בין טפלין בין חיין בין מבושלים ומותר בטרית טרופה.** מותר בציר ובמורייס **הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר** בציר ומורייס הנודר מטרית טרופה אסור בציר ובמורייס: **גמ' תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר דג דגים שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים דג דגה שאני טועם אסור בין בגדולים בין בקטנים דלשון** בני אדם דג גדול משמע דגה משמע הקטנים. ירושלמי ה"ז איזהו גדול ואיזהו קטן רבא בר מר רב זעירא כל נון דאנא אכיל ליה פחות מליטרא לבי דדנא מטעים ליה ומסתברא הכל לפי שרגיל לקרות לו דג קטן:

יום קסב

ג מתני' הנודר מן החלב מותר בקום רבי יוסי אוסר

מן הקום מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה בין טפילה: **גמ'** [דף נב:] תניא הנודר מן החלב מותר בקום מן הקום **מותר בחלב מן החלב מותר בגבינה מן** הגבינה מותר בחלב מהן **הרוטב מותר בקיפה מן הקיפה מותר ברוטב ואם אמר בשר זה עלי אסור בו וברוטבו** ובקיפו: ירושלמי ה"ח מ"ט דרבי יוסי בקום שם אבוי קרוי עליו על דעתיה דר' יוסי הנודר מן היין אסור ביין מבושל חמרא מבשלא קרו ליה ובגמרא איתמר דרבי יוסי ורבנן מר כי אתריה ומר כי אתריה באתריה דרבנן קרו ליה לחלבא חלבא לקומא קומא באתריה דרבי יוסי לקומא נמי קרו קומא דחלבא ושמעינן מינה דאפילו לרבנן הנודר מן היין אסור ביין מבושל דחמרא מבשלא קרו ליה ואע"ג דתנן **רבי יהודה בן בתירא אומר כל ששם תולדתו** קרוייה עילויה אסור אף ביוצא ממנו ופליגי רבנן עליה. התם שם בנו הכא שם אביו הכי פריש לה בירושלמי: **מתני' הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקיפה ור' יהודה אוסר אמר רבי יהודה מעשה ואסר עלינו ר' טרפון בבצים שנתבשלו עמו אמרו לו כן הדבר אימתי בזמן שאמר בשר זה עלי שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם** אסור וא"ת אפי' אין בו בנותן טעם ליתסר דקונמות הוי דבר שיש לו מתירין כדאמרי' בשילהי פירקין לקמן (נדרים דף נט.) וי"ל דהא דאמרינן דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל ה"מ מין במינו אבל בשאינו מינו בנותן טעם כשאר איסורין והכי איתא בירושלמי ה"ח זה הכלל היה ר' שמעון אומר משום ר' יהושע כל דבר **שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני הקדש** וחמץ לא נתנו להם חכמים שיעור אלא מין במינו בכל שהו ושלא במינו בנותן טעם וכל שאין לו מתירין כגון חלה ותרומה וערלה וכלאי הכרם נתנו להם חכמים שיעור בין במינו ובין שלא במינו בנותן טעם ואלו נדרים מה את עביד להון כדבר שיש לו מתירין או כדבר שאין לו מתירין מסתברא מי עבדינן כדבר שיש לו מתירין התני תמן כתובות עד: שהחכם עוקר את הנדר מעיקרו כלומר וכיון שעוקר אותו מעיקרו נמצא שלא נאסר מעולם ולא הוי דבר שיש לו מתירין אמרי אין עוקרו אלא מכאן ולהבא כלומר עיקר העיקר מכאן ולהבא שהרי היה אסור עד עתה ואע"פ שעוקרו מעיקרו מכל מקום היה אסור עד היום הלכך חשיב דבר שיש לו מתירין והא מתניתין עבדא לי' כדבר שאין לו מתירין דתנו תמן הנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם אוסר תיפתר מין בשאינו מינו בדבר שיש לו מתירין:

ד הנודר מן היין **מותר בתבשיל שיש בו טעם יין אמר קונם יין שאני טועם ונפל לתבשיל אם יש בו בנ"ט ה"ז אסור הנודר מן הענבים מותר ביין מן הזתים מותר בשמן אמר קונם זתים וענבים אלו שאני טועם אסור בהם וביוצא מהן: גמ' בעי רמי בר חמא אלו דווקא או שאני טועם דווקא באלו לא** קמבעיא ליה דדוקא הוא דתנן **אמרו לו כן הדבר אימתי שאמר בשר זה עלי** וכו' כי קא מיבעי ליה בשאני אוכל שאני טועם **ת"ש דג דגים שאני טועם אסור בהן בין גדולים בין קטנים** ומותר בטרית **ובציר אמר רבא וכבר יצא מהם** ולא איפשיטא הך בעיא הלכך אזלינן לחומרא ואם אמר שאני אוכל שאני טועם או אלו אסור ביוצא מהן וכן נמי בנתינת טעמו דהא מייתי ראייה מנתינת טעם ליוצא מהן והא דאמרי' **במתני' הנודר מן הבשר מותר ברוטב** היינו באומר קונם בשר עלי שלא כיון אלא במה שנקרא בשר: רי"ף יז.

ה מתני' [דף נג.] **הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים מן הסתוניות מותר בחומץ סתוניות ר' יהודה בן בתירא אומר כל ששם תולדתו** קרוייה עליו ונדר ממנו **אסור אף ביוצא ממנו וחכמים מתירין: גמ' חכמים היינו ת"ק איכא בינייהו הא דתניא כלל אמר ר"ש בן אלעזר כל שדרכו ליאכל ודרך היוצא ממנו ליאכל כגון תמרים ודבש תמרים שנדר בו אסור ביוצא ממנו נדר ביוצא ממנו אסור בו וכל שאין דרכו ליאכל ודרך היוצא ממנו ליאכל נדר בו אין אסור אלא ביוצא ממנו** ת"ק לית ליה דרשב"א לא באותה שדרכו ליאכל והיוצא ממנו לאכול ולא באותה שאין דרכו ליאכל ודרך היוצא ממנו ליאכל דהיינו סתוניות וחומץ סתוניות ורבנן בתראי אית להו דרשב"א באותה שאין דרכו ליאכל ודרך היוצא מהן ליאכל ומתירין בסתוניות ואוסרין בחומץ הנודר שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזורעו כלה: **מתני' הנודר מן היין מותר ביין תפוחים. הנודר מן השמן מותר בשמן שומשמין מן הדבש מותר בדבש תמרים מן החומץ מותר בחומץ סתוניות מן הכרישין מותר בקפלוטות מן הירק מותר בירקות שדה שהוא שם לווי: גמ' תניא הנודר מן השמן בא"י מותר בשמן** רי"ף יז:

שומשמין ואסור בשמן זית בבבל אסור בשמן שומשמין ומותר בשמן זית מקום שמסתפקין מזה ומזה אסור בזה ובזה פשיטא לא צריכא דרובא מחד מסתפקי מהו דתימא ניזיל בתר רובא קמ"ל ספק איסורא לחומרא: **מתני'** הנודר [דף נג:] **מן הכרוב אסור באספרגוס מן האספרגוס מותר בכרוב מן הגריסין אסור במקפה ורבי יוסי מתיר מן המקפה מותר בגריסין מן המקפה אסור בשום ורבי יוסי מתיר מן השום מותר במקפה מן העדשים אסור באשישים ור' יוסי מתיר מן האשישים מותר בעדשים** ירושלמי הל' יג מ"ט דר' יוסי שם אביו עליו על דעתיה דר' יוסי הנודר מן היין מותר בקונדיטין אלמא דלרבנן אסור בקונדיטין:

ו חטה חטים שאני טועם אסור בהן בין קמח בין פת גריס גריסין שאני טועם אסור בהן בין חיין בין מבושלין רבי יהודה אומר קונם גריס או חטה שאני טועם מותר לכוס חיין: גמ' תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר חטה שאני טועם אסור לאפות ומותר רי"ף יח. לכוס חטים שאני טועם אסור לכוס ומותר לאפות חטה חטים שאני טועם אסור בין לכוס בין לאפות גריס שאני טועם אסור לבשל ומותר לכוס גריסין שאני טועם אסור לכוס ומותר לבשל גריס גריסין שאני טועם אסור בין לכוס בין לבשל:

פרק ז

א [דף נד.] **הנודר** מן הירק מותר בדילועין ור' עקיבא אוסר אמרו לו לרבי עקיבא והלא אומר אדם לשלוחו קח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם כן הדבר שמא אומר הוא לא מצאתי אלא קטנית אלא שהדילועין בכלל ירק ואין הקיטנית בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש: גמ' והא מן ירק נדר אמר עולא באומר ירק המתבשל בקדירה עלי במאי קמיפלגי רבנן סברי כל מילי דצריך שליחא לאימלוכי עליה לאו מיניה הוא ור' עקיבא סבר כל מלתא דמימלך עליה שליחא מיניה הוא אמר אביי מודה ר' עקיבא לענין מלקות שאינו לוקה [דף נד:] ומאן תנא דפליג עליה דר' עקיבא רשב"ג היא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים ורשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובלב ובעופות ואין צ"ל בבשר דגים ובחגבים וכן היה רבי שמעון בן גמליאל אומר קרבים לאו בשר הוא ואוכליהון לאו בר נש. הך פיסקא כתבתי בריש כל הבשר סימן א:

ב מתני' [דף נה.] **הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי ר"מ** וחכמים אומרים אינו אסור אלא בחמשת המינין רבי מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת המינין אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק: גמ' א"ר יוחנן הכל מודים בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא רי"ף יח: בחמשת המינין תנ"ה ושוין בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין בר מר שמואל פקיד דליתבון תריסר אלפא זוזי לרבא מן עללתא דנהר פניא שלחה רבא קמיה דרב יוסף עללתא היכי מיקריא אמר רב יוסף מתניתין היא ושוין בנודר מן התבואה שאינו אסור אלא בחמשת המינין בלבד אמר ליה אביי מי דמי תבואה לא משמע אלא חמשת המינין עללתא כל מילי משמע אהדרוה קמיה דרבא אמר הא לא מיבעיא לי דעללתא כל מילי משמע הדא הוא דמיבעי לי שכר בתים ושכר בהמות מאי מי אמרינן כיון דפחתי לאו עללתא היא או דלמא כיון דלא ידיע פחתייהו כי עללתא היא ומסתבר לי טעמיה דרב יוסף כיון דמתרגמינן תבואה עללתא והוא בלשון תרגום צוה הוי כאילו בלשון עברי צוה והזכיר תבואה ולמה א נשתנה הלשון לעשות משם העצם פעולה כדי להוציא ממון אבל הנודר מן הדגן אסור בכל תניא מותר באורז בחלקא בטרגיז ובטיסני הנודר מפירות [דף נה:] השנה אסור בכל פירות השנה ומותר בגדיים ובטלאים בחלב ובביצים ובגוזלות ואם אמר גדולי שנה עלי אסור בכולן הנודר מן פירות הארץ אסור בכל פירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות ואם אמר גידולי קרקע עלי אסור בכולן: תוספתא נדרים פ"ד הנודר מן התירוש אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין הנודר מן התבלין אסור בחיין ומותר במבושלים ואם אמר הרי הן ע"פ הרי הן עלי אסור בהן בין בחיין בין במבושלין:

ג הנודר מן הפת אינו אסור אלא מן הפת הבא מחמשת המינין בלבד ותנן נמי בפ"א דחלה מ"ב הנודר מן הפת ומן התבואה אסור בהן הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי ר' מאיר וחכמים אומרים הנודר מן הדגן אינו אסור אלא בה' מינין עד כאן לא פליגי אלא בנודר מן הדגן אבל מן הפת ומן התבואה

ד"ה אינו אסור אלא בהני חמשת המינין ואיתמר עלה בירושל' דמכלתין הל"ב וחלה פ"א מה אנן קיימין אם באומר פת סתם אינו קרוי פת סתם אלא חטים ושעורים בלבד א"ר יוסי קיימינן במקום שאוכלין פת כל דבר אין לך קרוי פת סתם אלא מה' המינין בלבד: תנן בפרק בכל מערבין (עירובין דף ל.) **הנודר מן המזון מותר במים ומלח והוינן בה מים ומלח הוא דלא איקרי מזון הא כל מילי מיקרי מזון לימא תיהוי תיובתיה דרב ושמואל דאמרי** אין מברכין בורא מיני **מזונות אלא על חמשת המינין בלבד אמר רב נחמן באומר כל הזן עלי: מתני' הנודר מן הכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה אמר קונם צמר עולה עלי מותר לכסות בגיזי צמר פשתן עולה עלי מותר לכסות באניצי פשתן ר' יהודה אומר הכל לפי הנודר. טען והזיע והיה ריחו קשה ואמר קונם צמר ופשתים עולה עלי מותר להתכסות ואסור להפשילן לאחוריו: גמ' תניא כיצד אמר רבי יהודה הכל לפי הנודר היה לבוש צמר והיצר ואמר קונם צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר לטעון היה טעון פשתן והזיע ואמר קונם פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסור לטעון** הא דקתני ברישא דברייתא היה לבוש צמר והיצר לאו דוקא ה"ה בנודר סתם שאין במשמע אלא ללבוש ומתני' נמי דייק דלא פליג רבי יהודה ארישא. כתב הרמב"ן ז"ל קא פסיק חד מרבוותא כרבי יהודה וכן מסתבר אע"ג דתני ליה כיחידאה לית לן ראייה דפליגי רבנן עליה ותנן נמי בכה"ג בפירקין דלעיל (נדרים דף נג:) ר' יהודה אומר קונם גריס וחטה שלא בא רבי יהודה אלא לפרש דברי חכמים ותנן נמי לעיל (נדרים נג:) אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה בין טפלה ולאו פלוגתא היא ועוד הא סתם לן תנא הכל לפי הנודר דתנן באידך פירקין דף סג: שלא נתכוין זה אלא לשם אכילה ושתיה וה"נ אשכחן דאיתמר עלה בירושל' פ' קונם יין הלי"ב א"ר יסא דרבי יהודה היא דר' יהודה
רי"ף יט. דאמר הכל לפי הנודר: **מתני'** [דף נו.] **הנודר מן הבית מותר בעלייה דברי ר' מאיר וחכמים אומרים עלייה בכלל בית הנודר בעלייה מותר בבית: גמ' כמאן אזלא הא דאמר רב האומר בית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה לימא ר' מאיר היא אפילו תימא רבנן מאי עלייה מעולה** שבבתים ודאי אי אמר ליה בית סתם מראהו עלייה אבל השתא דאמר ליה בית בביתי האי לישנא משמע לאפוקי עלייה דגריעא משום עלייה וירידה וצריך ליתן לו המעולה שבין שני בתים דהיינו בית ועלייה מיהו בית הגרוע שיש לו יכול ליתן לו והכי מסיק בשלהי מנחות דף קח: דיד בעל השטר על התחתונה:

ד מתני' [דף נו:] **הנודר מן העיר מותר ליכנס לתחומה ואסור ליכנס לעבורה אבל הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים:** ירושלמי פרק השותפין הל"ד הנודר מן בני העיר ובא א' וישב שם ל' יום מותר בו מיושבי העיר ובא א' וישב שם שלשים יום אסור בו קונם הנייתי על בני עירי אינו נשאל לזקן שיש שם הניית בני עירי עלי נשאל לזקן שיש שם אית תנויי תני אפילו על קדמית נשאל שאין זה כמפר נדרי עצמו: הנודר הנייה מן חבירו בפניו לא ישאל לו אלא בפניו שלא בפניו נשאל לו בין בפניו בין שלא בפניו:

ה קונם פירות האלו עלי קונם הן לפי קונם הן על פי אסור בחילופיהן ובגדוליהן ובחלופי חילופיהן
[דף נז.] **שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן** רי"ף יט:
ובגדוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו כל הגידולי גידולין אסורין. האומר לאשתו קונם מעשה ידיך עלי קונם הן לפי קונם הן על פי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גדולין אסורין: גמ' לעיל (נדרים דף מז.) **בעי רמי בר חמא קונם פירות האלו על פלוני מהו בחילופיהן מי אמרינן גבי דידיה הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו** אוסר דבר שלא בא לעולם **גבי חבירו הואיל ואין אדם אוסר פירות חבירו על חבירו אין אדם אוסר** נמי **דבר שלא בא לעולם על חבירו או דלמא משום דחלופין כגידולין דמי לא שנא הוא לא שנא חבירו** ובכל איסורי הנאה נמי מספקא ליה מדמייתי מתני' דערלה למיפשט בעיין. ולא מיבעיא ליה באיסורי הנאה אם מוכרים לכתחלה דפשיטא דאסור כדמוכח בפרק כל שעה (פסחים דף כא:) דלמאן דאמר לא תאכלו איסור הנאה משמע איצטריך קרא להתיר מכירת נבילה לעובד כוכבים אלמא דאסור למכור איסורי הנאה דמכירתן היינו הנאה כיון שמקבל דמיהם והוה ליה כנהנה מגופן ואם נמכרו בדיעבד פשיטא דמותרין מן התורה כדאמרינן ספ"ב דקידושין דף נח. ובפ"ב

דמסכת ע"ז דשביעית ועבודת כוכבים תופסין דמיהם והוו להו שני כתובים הבאים כאחד ואין שאר איסורין למדין מהן ומיבעיא ליה אי חליפין אסירי מדרבנן מידי דהוה אגידולין והוא הדין בכל איסורי הנאה דלא פלוג ודוקא לאותו שהחליפן קא מיבעיא ליה אי קנסינן ליה אבל לאדם אחר פשיטא דשרי כדתניא חולין דף ד. חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שמחליפין **אמר רב אחא בר מניומי תא שמע האומר** לאשה קונם שאת נהנית לי לוה ובעלי חובין באין ונפרעין ממנו מאי טעמא **לאו משום דחליפין לאו כגידולין דמו דלמא לכתחלה הוא דלא** ואי עבד עבד ההיא שעתא דמיתהנית לאו בחליפין נינהו והשתא דבאין ונפרעין לא שקלא מינייהו מידי ובעיא לא איפשיטא: **מתני' שאת עושה איני אוכל עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני הפסח מותר לאכול ולהתכסות לאחר הפסח שאת עושה לפני עד הפסח איני אוכל שאתעושה עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות לאחר הפסח שאת נהנית לי עד הפסח אם הולכת את לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנייתו עד הפסח לאחר הפסח בבל יחל דברו** [דף נז:] **שאת נהנית לי עד החג אם הולכת את לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנייתו עד החג ומותרת לילך לאחר הפסח.** תריצנן לרישא דמתניתין לעיל בפרק שני (נדרים דף טו:) הלכה אסורה בהנייתה ולוקה לא הלכה אסורה חוששין שמא תלך והא דקתני לאחר הפסח בבל יחל אי מיתהניא קודם הפסח קאמר:

יום קסג

פרק ח

א [דף ס.] **קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעברה**
רי"ף כ. כ: **חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה לעתיד לבוא שבוע זו אסור בכל השבוע ושביעית שעברה.** שבת זו פירש עומד באמצע השבוע ואמר קונם יין שאני טועם שבת זו אסור בכל השבוע ויום השבת בכלל שבוע שעברה וכן כולם אלא שראש חדש וראש השנה הן להבא ומותרין ושנת שביעית כיום השבת ואסורה **אם אמר יום אחד שבת** אחת חדש אחד שנה אחת שבוע אחת **אסור מיום ליום: גמ' אמר רב ירמיה** בר אבא לכשתחשך צריך שאלה **מאי טעמא אמר רב יוסף גזירה היום משום יום אחד.** [דף ס:] **אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב יוסף כמאן אזלא שמעתתא דרבי ירמיה בר אבא כרבי נתן** דתניא רבי נתן אומר כל **הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו** מקטיר עליה לאו מהאי טעמא לחודיה קאמר דא"כ בכל הנדרים נמי אחר שקיימם ניקנסיה להצריכו שאלה אלא להוסיף על טעמא של רב יוסף בא דמשום גזירה לחודא לא הוה מצריכינן שאלה אלא כיון דאיכא נמי הא דר"נ קנסינן ליה ונפקא מינה שאם היה נדר של מצוה כגון ללמוד ולקיים מצוה לא צריך שאלה. וראש חדש להבא פשיטא כי איצטריך בחדש חסר פירוש חדש הבא הוא חסר וחדש שעבר הוא מלא ועושין ראש חדש שני ימים יום הראשון למלאות חדש שעבר מהו דתימא ראש חדש שעבר הוי קמ"ל דלא **דהא קרו ליה אינשי** ריש ירחא הלכך בכתובות ובשטרות ביום ראש חדש הראשון כותבין ביום ראש חדש ואין צריך לכתוב ביום שלשים לחדש שעבר שהוא ראש חדש פלוני דכיון דקרו ליה אינשי ריש ירחא לענין שטרות אזלינן בתר לישני דאינשי וכן משמע לקמן (נדרים דף סב.) דתנן עד ראש חדש אדר הראשון ומייתי עלה בגמרא ברייתא דשטרות אלמא דין שטרות כדין נדרים בלשון בני אדם וכן כתב ר"ת בכתובות בתוס' ויש מחמירין לכתוב בגיטין יום שלשים לחדש פלוני שהוא ראש חדש פלוני. **איבעיא להו קונם יין שאני טועם יום מאי** דינו כהיום או דיניה כיום אחד ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא: **מתני' עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא עד פני הפסח ר"מ אומר עד שיגיע רבי יוסי אומר עד שיצא: גמ'** [דף סא.] **למימרא דרבי מאיר סבר לא מעייל איניש נפשיה לספיקא ורבי יוסי סבר מעייל איניש נפשיה לספיקא ורמינהו מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה** שבגדולות ואם גדולה שבקטנות ואם קטנה שבגדולות שאף היא [דף סא:] **גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות דברי רבי מאיר חוץ מן הקטנה שבקטנות רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות אמר רב הונא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד פני** רבי מאיר אומר עד

שיצא ור' יוסי אומר עד שיגיע ואע"ג דמסיקנא הכא איפוך ומייתי ברייתא לסייעתא לא קיימא לן הכי דאביי ורבא מפרשי בקידושין פרק האומר דף סה. דהכא בלישנא קא מיפלגי מר סבר עד פני הפסח עד קמי פסחא ומר סבר עד דמפני פסחא והלכה כר' יוסי וכדתנן במתני': **מתני' עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא וכל שאין זמנו קבוע בין שאמר עד** שיהא ובין אמר עד שיגיע **אינו אסור אלא עד שיגיע** ירושלמי ה"ד קבע זמן למשתה בנו ואמר **קונם יין שאני טועם** עד שיהא משתה בני כמי שזמנו קבוע או מאחר שיכול לדחותו ולעשותו לאחר זמן כמי שאין זמנו קבוע ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא. **עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחילו העם להכניס בכלכלאות עד שיעבור הקיץ עד שיקפלו המקצועות עד הקציר עד שיתחילו העם לקצור** חטים אבל **לא קציר שעורים הכל לפי מקום** הנדר אם בהר בהר ואם בבקעה בבקעה: **גמ' תניא נודר מפירות הקיץ אינו אסור אלא בתאנים: עד שיקפלו המקצועות תניא עד שהוקפלו רוב המקצועות. תניא הוקפלו רוב המקצועות** מותר [דף סב.] **משום גזל ופטורות מן המעשר: הכל לפי מקום הנדר** [דף סב:] **תניא הנודר עד הקיץ בגליל וירד לעמקים אע"פ שהגיע הקיץ בעמקים אסור עד שיגיע הקיץ בגליל** דבתר מקום הנדר אזלינן ומסתבר הוא הדין לקולא אם נדר בעמקים:

ב מתני' עד הגשמים **עד שיהו הגשמים עד שתרד רביעה שניה ר' שמעון בן גמליאל אומר עד שיגיע זמן רביעה עד שיפסקו הגשמים עד שיצא ניסן כולו דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר עד שיעבור הפסח: גמ' אמר רבי זירא מחלוקת דאמר עד הגשמים אבל אמר עד הגשם עד זמן** הגשמים קאמר והיינו עד שיגיע זמנה של רביעה ראשונה בארץ ישראל דהיינו שבעה במרחשון ובגולה ששים בתקופה ושניה בארץ ישראל עד שבעה עשר ובגולה עד שבעים בתקופה הכל לפי מקום נדרו: **מתני'** [דף סג.] **קונם יין שאני טועם השנה ונתעברה השנה אסור בה ובעבורה עד ראש אדר עד ראש אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר הראשון** ויש ספרים דגרסי עד סוף אדר עד סוף אדר השני ואותה גירסא נראה לי עיקר דלשני האדרים חשיב חד ירחא דלאידך גירסא ראש וסוף למה ליה בחדא סגי: גרסי' בפרק קמא דראש השנה דף יב: תניא באחד בתשרי ראש השנה לירקות ולמעשרות ולנדרים. ולנדרים למאי הלכתא לכדתניא המודר הנאה מחבירו לשנה מונה שנים עשר חדש מיום ליום ואם אמר שנה זו אפילו לא עמד אלא עשרים ותשעה באלול עלתה לו שנה ואפילו למאן דאמר יום אחד בשנה אינו חשוב שנה הכא לצעורי נפשיה קביל עליה והא אצטער. ואימא ניסן בנדרים הלך אחר לשון בני אדם והא דתנן הכא אסור בה ובעיבורה אם אמר שנה אחת אסור שלשה עשר חדש ולא אמרינן לא היתה דעתו על שנה מעוברת אלא כסתם השנים שהם שנים עשר חדש אלא בנדרים הלך אחר לשון בני אדם ובין פשוטה ובין מעוברת קרויה שנה ואם עמד בחורף ואמר בשנה זו אין אומרים הלך אחר הרוב שנים ורוב שנים לאו מעוברות נינהו ויעלה לו אדר שני במקום אלול וכי מטי זמן ראש חדש אלול לישתרי קא משמע לן דהכי גרסינן בירושלמי ה"ו תשרי ראש השנה לנדרים שלא תאמר יעלה ראש החודש אדר תחת אלול ויהא מותר באלול לפום כן צריך למימר אסור בה ובעבורה: **גמ'** תניא אדר ראשון כותב אדר ראשון אדר שני כותב סתם **דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר** אדר ראשון כותב סתם שני כותב תניין והלכה כר' יהודה:

ג מתני' [דף סג:] **ר' יהודה אומר קונם יין שאני טועם עד א הפסח אינו אסור אלא עד לילי הפסח שלא נתכוין זה אלא עד שעה** שדרך בני אדם לשתות **יין אמר קונם בשר שאני טועם עד שיהא הצום אינו אסור אלא עד לילי הצום שלא נתכוין זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול בשר ר' יוסי בנו אומר קונם שום שאני טועם עד שתהא שבת אינו אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוין זה אלא עד שעה שדרך בני אדם לאכול שום.** הרמב"ם ז"ל כתב דאין הלכה כר"י ובנו וחילק בין לא נתכוין דהכא ללא **נתכוין זה אלא לשם אכילה ושתייה** דסוף פירקין ובין לא נתכוין דלעיל (נדרים דף נה:) דטעון והזיע ובעיני נראה שאין לחלק דגבי **לביתך שאני נכנס וטיפת צונן שאני** שותה אנן סותרין דבריו מפני כוונתו והנדר בטל לגמרי כל שכן שנלך אחר כוונתו לזמן נדרו והכוונה זו בריאה וטובה שאינו רוצה להיות נמנע מן המצוה:

ד האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך אם אין אתה רי"ף כא.

בא ונוטל לבניך כור של חטים ושתי חביות של יין הרי זה יכול להפר נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו כלום אמרת לי אלא משום כבודי זה הוא כבודי וכן **האומר לחבירו קונם שאתה נהנה לי אם אין אתה נותן לבני כור** אחד של חטים ושתי **חביות של יין רבי מאיר אומר** אסור עד שיתן וחכמים אומרים **אף זה יכול להפר נדרו שלא על פי חכם ויאמר לו הריני כאילו התקבלתי:** טעמא דאמר ליה זה כבודי הריני כאילו התקבלתי הא אי לא אמר הכי נדר הוי ולאו זירוזין הוי מאי טעמא ברישא אמר ליה לאו כלבא אנא דמתהנינא מינך ואת לא מתהנית מינאי בסיפא אמר ליה לאו מלכא אנא דמהנינא לך ואת לא מהנית לי. ירושלמי הי"א מה אנן קיימין אם זה אומר מפני כבודי וזה אומר מפני כבודך אמרתי דברי הכל מותר אלא כינן קיימין בסתם:

ה היו מסרבין **בו לישא את בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות ליהנות לו שלא נתכוין זה אלא לשם אישות היה מסרב בחברו שיאכל אצלו ואמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות** ממנו צונן שלא נתכוין זה **אלא לשם אכילה ושתייה** וגם באכילה ושתייה הוא מותר שהרי לא הוציא בפיו ולא דמי לרישא דאישות בכלל הנאה היא:

פרק ט

א [דף סד.] **רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין אמר רבי צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום אמר ליה אם כן אין נדרים ומודים חכמים לרבי אליעזר בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו: גמ' מאי אין נדרים אמר אביי א"כ אין נדרים ניתרין יפה ורבא אמר א"כ** אין נדרים נשאלין לחכם: ירושלמי ה"א הכל מודים בכבוד רבו שאינו מעמיד דתנינן ומורא רבך כמורא שמים הלכך אין פותחין: גרסינן לעיל בפרק ד' נדרים (נדרים דף כב.) בר ברתיה דרבי ינאי סבא נדר אתא לקמיה דר' ינאי אמר ליה אילו ידעית דהוו **פתחין פנקסך וממשמשין בעובדך מי נדרת א"ל לא** ושריא א"ר אבא מאי קראה ואחר נדרים לבקר ואע"ג דפתח רבי ינאי ליה אנן לא פתחינן ליה בהא ולא פתחינן בהדא אוחרניתא דאמר רבה בר בר חנה **אמר רבי יוחנן מאי פתח ליה רשב"ג לההוא גברא יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא** ולא פתחינן **בהדא אוחרינתא דתניא ר' נתן אומר כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו** מקריב עליו קרבן בסיפא לא פתחינן ברישא **אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן והלכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפא ולא פתחינן** בהא דאמר שמואל כל הנודר אפי' מקיימו נקרא רשע: ירושלמי שם רבי ירמיה בעי את אומר פותחין לו בכבוד אביו ואמו דברים שבין אביו ואמו ודכותיה יפתחו לו בכבוד דברים שבינו לבין המקום איזהו כבוד המקום כגון סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל תפילין שאני נותן והיינו כבוד המקום משמע ליה דלנפשיה הוא דמהני כהדא אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח כי ירבו פשעיך מה תעשה לו: **מתני' ועוד אמר רבי אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב ואמר אילו הייתי יודע** שנעשה סופר או שיהיה **משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת ואמר אילו הייתי יודע שנעשה בית הכנסת לא הייתי נודר רבי אליעזר מאיר וחכמים אוסרין: גמ'** [דף סד:] **מאי טעמא דר' אליעזר אמר רב חסדא אמר קרא כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך והא מיתה נולד היא מכאן שפותחין** בנולד ורבנן מאי טעמייהו הנהו **מי מתו והאמר רבי יוחנן משמיה** דר' שמעון בן יהוצדק **כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו** רי"ף כא: **אלא דתן ואבירם** אלא **שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמת.** ירושלמי ה"ד ולאו נולד הוא א"ר זעירא העניות מצויה ועוד שואל שם ה"א ותהות לאו נולד הוא א"ר זעירא התהות מצויה: לעיל (נדרים דף כג.) רבי שמעון בר' הוה ליה נדרא למישרי אתא לקמיה דרבנן אמרו ליה כמה זימנין אדעתא דהכי מי נדרת אמר להו אין הוו קא מצטערי רבנן מן שמשא לטולא ומן טולא לשמשא אמר ליה **בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמיצטערין רבנן** אמר ליה לא ושריוה רבנן ר' ישמעאל בר' יוסי הוה ליה נדרא למישרי אתא לקמיה דרבנן אמרו ליה כמה זימנין מי נדרת אדעתא דהכי אמר להו אין כיון דחזא ההוא קצרא דהוי קא מצטערין רבנן מחייה אמר להו אדעתא

דמחיין קצרא לא נדרי ושרו ליה רבנן אמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא והא הוה ליה נולד ותנן אין פותחין בנולד אמר ליה לאו נולד הוא שכיחי אפקורא דמצערי רבנן: גרסינן בפרק השולח (גיטין דף לה:) איבעיא להו צריך לפרט את **הנדר או לא רב פפא אמר צריך ר"נ בר רב יצחק אמר אין צריך דאי אמרת צריך זימנין דגייז** ליה לדיבוריה וחכם מאי **דשמע מיפר ורב פפא אמר צריך משום איסורא והלכתא כרב פפא:** ירושלמי פ' השותפין ה"ד חד בר נש נדר דלא מרווח אתא לגבי דרבי יודן בר שלום אמר ליה מאי אישתבעית אמר ליה דלא מרווחנא אמר ליה וכן בר נש עבד אמר ליה קוביוסטוס אנא אמר ברוך שבחר בהם שאמרו צריך לפרט את הנדר:

יום קסד

ב תניא **המודר** [דף סה.] **מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו** מנהני מילי אמר רב נחמן ואיתימא רבי יוחנן **דכתיב ויאמר ה' אל משה במדין** לך שוב מצרימה אמר לו **במדין נדרת לך והתר נדרך במדין דכתיב ויואל משה לשבת את האיש ואין אלה אלא שבועה דכתיב ויבא אותו באלה וכתיב וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים ומאי מרדותיה** דאתשיל אשבועתיה שלא בפניו המודר הנאה מחבירו פי' הרב ר' אליעזר ממי"ץ שנדר לדעת חבירו אין מתירין לו אלא בפניו פירוש מדעתו כמו אין חבין לו לאדם אלא בפניו דהיינו מדעתו דכיון דלדעתו נדר איך להתיר לו אלא מדעתו מיהו אם התירו שלא מדעתם הויא התרה כדחזינא בצדקיהו שהיה צדיק גמור והתיר נדרו שלא בפני נבוכדנצר ואסור לחכם להתירו והם הוצרכו לעשות מפני אימת מלכות ומקשינן מהא דאמרינן בפ' השולח (גיטין דף לה:) גבי אלמנה שנמנעו מלהשביעה והתקינו שתהא נודרת ליתומים ופריך עלה בגמ' וליחוש דלמא אזלא לגבי חכם ושרי לה והא אין מתירין אלא בפניו והיא נדרה ליתומים ושלא מדעתם לא הויא התרה ומתרצינן דבדיעבד הויא התרה כדפרישית ועוד היה אומר רבינו תם ז"ל דאין צריך בפניו היכא שהנודר עשה מדעתו ולא מחמת טובה שעשה לו אלא דוקא דומיא דמשה דמחמת הנדר נתן לו יתרו בתו וכן צדקיהו היה מסור ביד נבוכדנצר להורגו כדי שלא יתגלה קלונו ועל ידי השבועה הניחו ודוקא כי האי גוונא בעי בפניו. וכן מוכיח בסוטה פרק ואלו נאמרים (סוטה דף לו:) דאמר ליה יוסף לפרעה אבי השביעני ואמר ליה זיל איתשיל אשבועתך אלמא היה יכול להתיר שלא בפני יעקב ואי לאו הלכתא לא הוה קבע ליה בהש"ס ולישנא דהמודר הנאה מחבירו לא משמע כפירוש זה מיהו צריך לפרש כן מדמייתי עלה ההיא דצדקיהו ובירושלמי פ' השותפין ה"ד נמי איכא המודר הנאה מחבירו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו מפני החשד מפני הבושה ולמעלה בפ"ז סימן ד כתבתי וההיא משמע כפשטיה שנדר הנאה ממנו בפניו:

ג מתני' ר"מ אומר יש דברים שהן כנולד ואינן כנולד רי"ף כב. **ואין** חכמים מודים לו ויש נוסחאות **וחכמים מודים לו כיצד אמר קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע אמרו לו מת או שעשה תשובה קונם** שאני נכנס לבית זה **שכלב רע בתוכו או שנחש רע בתוכו אמרו לו מת הכלב או נהרג הנחש הרי הן כנולד** ואינו כנולד וחכמים מודים לו: **גמ'** מיתה **נולד הוא אמר רב הונא נעשה כתולה נדרו בדבר ר' יוחנן אמר כבר מת וכבר עשה תשובה קאמרי ליה ואיתותב ר' יוחנן.** ירושלמי ה"ג מפני שהוא **כתולה נדרו בדבר כאומר קונם שאני נהנה** לאיש פלוני כל זמן שהוא לבוש שחורים לבש לבנים מותר ר' זעירא בשם רבי יוחנן אף הוא אינו צריך היתר חכם וסוגיא דהש"ס משמע כאותה הגירסא וחכמים מודים לו וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ח הל"ב כר"מ: **מתני'** [דף סה:] ועוד אמר רבי מאיר פותחין לו לאדם **מן הכתוב בתורה ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ולא תטור ולא תשנא את אחיך בלבבך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך שמא יעני הוא ואין אתה יכול לפרנסו ואמר אילו הייתי יודע** כן לא הייתי נודר הרי זה מותר: **גמ'** א"ל רב **חנא בר רב קטינא לרבה ולימא כל דמיעני לאו עלי נפיל** מאי דמטי ליה לפרנסו בהדי כולי עלמא מפרניסנא ליה אמר ליה כי תני מתני' בקרובים **שאני אומר כל הנופל אינו נופל ליד גבאי תחלה:**

ד מתני' פותחין לו לאדם בכתובת אשתו מעשה באחד שנדר מאשתו הנייה והיתה כתובתה ארבע מאות זוז ובאת לפני ר' עקיבא וחייבו ליתן לה כתובתה אמר ליה רבי שמנה מאות דינרים הניח אבא נטל אחי ארבע מאות ואני ארבע מאות **לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים אמר לו רבי עקיבא אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן לה כתובתה אמר**

אילו הייתי יודע לא הייתי נודר והתירו רבי עקיבא: גמ' אפילו אתה מוכר שער ראשך וכו'. שמעת מינה אין מסדרין לב"ח אר"נ בר יצחק **לומר שאין מקרעין שטר כתובה** מדפריך הכא סתמא דהש"ס שמע מינה אין מסדרין ומשני **רב נחמן בר יצחק** דהוא בתראה לומר שאין מקרעין וכו' משמע דהלכתא דמסדרין ודלא כרבינו תם שפוסק דאין מסדרין בפרק המקבל סי' טז:

ה פותחין בשבתות ובימים טובים בראשונה היו אומרים אותם הימים מותרין ושאר כל הימים אסורים עד שבא ר' עקיבא ולימד שהנדר שהותר רי"ף כב: **מקצתו** [דף סו.] **הותר כולו כיצד אמר קונם שאני נהנה לכולכם הותר אחד מהן הותרו כולן שאני נהנה לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולן הותר אחרון האחרון מותר וכולן אסורין שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד. הא דקתני במתני'** הותר הראשון הותרו כולם אוקימנא בפרק ארבעה נדרים (נדרים דף כו:) כגון **שתלאן זה בזה דאמר פלוני ופלוני ופלוני דיקא נמי דקתני עלה בברייתא הותר האמצעי הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור: גמ'** צריכין **פתח לכל אחד ואחד** אמר רבא הא מני **ר' שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד** כתב הרמב"ן ז"ל אע"ג דקי"ל רבי יהודה ורבי שמעון הלכה כר' יהודה בהא כיון דסתם לן כרבי שמעון הלכה כוותיה ואע"ג דאין סדר למשנה ודלמא סתם ואח"כ מחלוקת הוא הא אשכחן סתמא אחרינא כוותיה בפרק שני דקידושין דף מו. התקדשי לי בזו התקדשי לי בזו ואוקימנא כר"ש דהתם אזלא סוגיא כוותיה ושקלי וטרי אמוראי אליביה: גרסינן בפ"ק דתענית דף יב. יחיד שקיבל עליו תענית כל השנה כולה ופגעו בו ימים טובים הכתובים במגילת תענית אם נדרו קודם לגזירתינו תדחה את גזירתינו מפני נדרו ואם גזירתינו קדמה לנדרו ידחה נדרו מפני גזירתינו י"מ אע"ג דנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות וימים טובים ושבתות נמי צריכין פתח אפ"ה בימים אלו של דבריהם עשו בהם חזוק יותר משל תורה ויש מפרשים ידחה נדרו שילך אצל חכם ופותח לו בכך כשם שפותחין בשבתות ובימים טובים וכתב הרמב"ן ז"ל האי פירושא בתרא פירושא דמסתבר הוא אלא מיהו חזינן למקצת רבוותא דאמרי דהאי ידחה נדרו דקתני לאו נדר ממש הוא דאפקיה בלשון הרי עלי נדר אלא קבלת תענית בעלמא הוא וקבלת תענית לא חמירא כנדרים ממש למיעקר ימים טובים ואפילו דמגילת תענית כדאמרי' התם בפ"ק דתענית שם: גבי לוה אדם תעניתו ופורע וכי נדר הוא דלא סגי דלא משלם וכו' ולאידך לישנא דקאמר לא יהא אלא נדר משמע דמכל מקום נדר גמור לא הוי הלכך תדחה קבלתו מפני גזרתינו: בירושלמי פ' קונם יין ה"ב נדר להתענות ונמצאו ימים טובים של מגילת תענית רבי חזקיה ור' יודן תרוייהו אמרין ור' ירמיה בשם רב חייא בר אבא ח"א מתענה ואינו משלים וח"א לוקה וא"צ היתר חכם פירוש לוקה מכת מרדות מדרבנן:

ו פותחין לו **לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו ואומרים לו אילו היית יודע שלמחר** יהו מדתו של פלוני כך הוא **אומרים עליך כך הוא ווסתו של פלוני מגרש את נשיו ועל בנותיך יהו אומרים בנות גרושה הן ומה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אילו הייתי יודע שהוא כן לא הייתי נודר ה"ז מותר:**

ז קונם שאני נושא **לפלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה ולא מפני שהיא כעורה ונעשית נאה שחורה ונעשית לבנה קצרה ונעשית ארוכה אלא** שהנדר טעות ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה **והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה** ואמר לו רבי ישמעאל ברי מזו נדרת אמר לו לאו והתירו ר' ישמעאל: **גמ' מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני רבי ישמעאל אומר אפילו כעורה ונעשית נאה ומעשה בא לפני רבי ישמעאל כו':**

פרק י

רי"ף כג. **א נערה המאורסה** [דף סז.] **אביה ובעלה מפירין נדריה** גמ' למה ליה למימר **ואין צ"ל שקיים אחד מהם השתא יש לומר הפר זה בלא זה ולא כלום קיים אחד מהם צריכא למימר כי איצטריך** כגון שהפר אחד וקיים **אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקי הא עקריה קא משמע לן עד דמפירין שניהם בבת אחת** כלומר שלא יהא הפסק ושעה בין שתי ההפרות שלא יהיה האחרון ראוי להפר כגון הכא שקודם שנשאל לא היה ראוי להפר הלכך נתבטלה הפרתו ואפילו אם יפר הראשון עמו פעם שנית אינו מועיל ויש מפרשים דיש תקנה שיפר הראשון עמו פעם שנית וראשון עיקר. וכן משמע לישנא

דמתניתין דמדמי קיים אחד מהם להפר ולא הפר השני ביום שמועתו דשוב אין תקנה. ונערה המאורסה דאביה ובעלה מפירים נדריה מנלן אמר רבה דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה ואף נדרים שנדרה קודם שנתארסה האב והארוס מפירים אותן דהכי משמע לישנא דקרא [דף סח.] ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה דארוס מיפר בקודמין משום שותפותיה דאב אבל נשאת אין הבעל מיפר נדרים שהיו עליה דאין הבעל מיפר בקודמין דכתיב אם בית אישה נדרה:

ב איבעיא להו בעל מיגז גייז או מיקלש קליש היכי קא מיבעיא ליה כגון דנדרה מתרין זיתים ושמע ארוס והפר לה ואכלתינון אי אמרינן מיגז גייז לקיא אי אמרי' מיקלש קליש איסורא בעלמא הוא דאיכא תא שמע אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שמת או ששמע והפר או שמע ושתק ומת בו ביום זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב ומיפר האב ביום שמועה ואינו צריך שיפר ביום ששמע הבעל דכיון שמת הבעל ביום שמועתו ירש האב זכותו ומיפר ביום שמועתו ולא נתקיים הנדר בשמיעת הבעל כיון שמת ביום שמועתו [דף סט.] שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת חוזר האב ומיפר חלקו של בעל אמר רבי נתן הן הן דברי בית שמאי אבל בית הלל אומרים אין יכול להפר שמע מינה לבית שמאי מיגז גייז לבית הלל מיקלש קליש שמע מינה:

רי"ף כג: **ג אמר** רבי יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר בעי רבא קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על ההקם ראשון מהו ת"ש דאמר רבה אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו:

ד בעי רבא קיים ליכי ומופר ליכי ולא תחול הקמה אא"כ חלה הפרה מהו ת"ש פלוגתא [דף סט:] דר' מאיר ור' יוסי דתנן הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים הרי זה תמורת עולה דברי ר' מאיר ר' יוסי אומר אם לכך נתכוין תחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחת דבריו קיימין ואפילו ר"מ לא קאמר אלא דלא אמר לא תחול זה אלא א"כ תחול זה אבל הכא דאמר לא תחול הקמה אלא אם כן תחול הפרה ר"מ נמי מודה דהפרה חלה פירש ה"ר אליעזר ז"ל ממי"ץ וההקמה לאו כלום הוא ויש מפרשים כיון דחלו שניהם לא ידעינן אם הוקם או מופר. בעי רבא קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו תא שמע דאמר רבה דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו הלכך הכא נמי ליתא לא הקמה ולא הפרה: בעי רבא קיים ליכי היום מהו מי אמרינן כמאן דאמר מופר ליכי למחר או דלמא הא לא אמר לה ואם תמצא לומר הא לא [דף ע.] אמר לה מופר ליכי למחר מהו מי אמרינן למחר לא מצי מיפר דהא קיימיה לנדריה היום או דלמא כיון דלא אמר קיים ליכי היום כי אמר מופר ליכי למחר מהיום קאמר לה את"ל כיון דמקיימיה היום למחר כמאן דאיתיה דמי קיים ליכי שעה מהו מי אמרינן כמ"ד מיפר ליכי לאחר שעה או דלמא הא לא אמר ואת"ל הא לא אמר קיים ליכי שעה מופר ליכי לאחר שעה מאי מי אמרי' כיון דקיימו קיימו או דלמא כיון דכולי יומא בר הקמה ובר הפרה הוא כי אמר מופר ליכי לאחר שעה מהני ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא: מתני' מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כח האב מכח הבעל בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מיפר בבגר והאב אינו מיפר בבגר: גמ' מת הבעל נתרוקנה רשות לאב מנלן אמר רבה דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מקיש קודמי הוויה שניה לקודמי הוייה ראשונה מה קודמי הוייה ראשונה אב מיפר לחודיה אף קודמי הוייה שניה אב מיפר לחודיה ואימא ה"מ נדרים [דף ע:] שלא נראו לארוס אבל: בנדרים שנראו לארוס לא מצי אב מיפר לחודיה אי בנדרים שלא נראו לארוס מבנעוריה בית אביה נפקא: מתני' [דף עא.] נדרה והיא ארוסה ונתגרשה בו ביום ונתארסה בו ביום אפי' למאה אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה: גמ' מנהני מילי דארוס אחרון מיפר נדרים שנראו לארוס ראשון אמר שמואל דאמר קרא ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כבר ודלמא ה"מ בנדרים שלא נראו לארוס הראשון אבל נדרים שנראו לארוס הראשון לא מצי מיפר ארוס אחרון עליה קרא יתירא הוא: [דף עא:] איבעיא להו גירושין כשתיקה דמו או כהקמה דמו. למאי נפקא מיניה כגון דנדרה ושמע בעלה וגירשה ואהדרה ביומיה אי כשתיקה דמי מצי מיפר לה אי כהקמה דמי

לא מצי מיפר לה ולא איפשיטא ואזלינן לחומרא:

מתני' [דף עב:] **דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תכנס לרשותי הרי הם מופרין שמשתכנס לרשותו אינו יכול להפר:**

ה גמ' בעי רמא בר חמא בעל מהו שיפר בלא שמיעה ושמע אישה דוקא או לאו דוקא ולא איפשיטא: [דף עג.] **בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו** את"ל בעל מיפר בלא שמיעה דבר מישמע **הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא** היינו דר' זירא דאמר ר' זירא **כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו או דלמא ושמע אישה לא מעכבא אמר רבא תא שמע ושמע אישה פרט לאשת חרש** והאי דלא מייתי הך ברייתא למיפשט בעיא קמייתא דוקא חרש דלאו בר מישמע הוא אבל איניש דעלמא דבר מישמע הוא לא מעכבא שמיעה. משום דאיכא למימר לתנא גופיה מספקא ליה באיניש דעלמא ותנא חרש דפשיטא ליה. איבעיא להו בעל מהו

רי"ף כד. שיפר לשתי נשיו **כאחת אותה דוקא או לאו דוקא אמר רבינא תא שמע אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחבירתה רבי יהודה אומר לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה** אותה לבדה ופשט רבינא מר' יהודה דאותה דוקא משמע ותנא קמא נמי לא פליג אדיוקא דאותה אלא טעמא דקרא קא מפרש ואמרינן בפ"ק דסוטה דף ח. דתנא קמא רבי שמעון הוא דדריש טעמא דקרא ומה טעם אמר קרא אותה לבדה שלא יהא לבה גס בחבירתה הלכך לכולי עלמא דוקא ואין אדם מיפר לשתי נשיו כאחת הרמב"ם ז"ל:

יום קסה

ו מתני' [דף עג:] בוגרת ששהתה שנים עשר חדש ואלמנה **שלשים יום ר"א אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר** וחכמים אומרים אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו. [דף עד.] **שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני** [דף עד:] **יבמין ר' אליעזר אומר יפר ר' יהושע אומר לאחד ולא לשנים ור' עקיבא אומר לא לאחד ולא לשנים** והלכתא כר' עקיבא דבן עזאי סבר כוותיה ורבנן דמתניתין נמי אמרי **אין הבעל מיפר עד שתכנס לרשותו** אע"ג דהגיע זמן ואוכלת משלו:

ז האומר לאשתו כל נדרים [דף עה.] **שתדור מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר** וחכמים אומרים אינו מופר וכו' לעיל (נדרים דף עב:) **תניא האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתי עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והיפר** לה יכול יהו מופרין תלמוד לומר **אישה יקימנו ואישה יפירנו דברי ר' יאשיה אמר לו ר' יונתן מצינו בכל התורה כולה ששלוחו של אדם כמותו** והלכתא כר' יאשיה ובנזיר יב: פריך ומי איכא מידי דאיהו לא מצי עביד ומשוי שליח ומוקי לה כרבי אליעזר אבל לרבנן כיון דאיהו לא מצי להפר כל זמן שלא נדרה גם שליח לא מצי משוי הלכך בנדרים העתידה לידור פשיטא דלא מצי לשוויי שליח ואפילו בנדרים שנדרה כבר קאמר רבי יאשיה דלא מצי משוי שליח דקרא קדריש [דף עו:] **אישה יקימנו ואישה יפירנו** והא דנקט שתדור ואליבא דרבי אליעזר ולא נקט שנדרה ואליבא דרבנן דאורחא דמילתא נקט אי נמי להודיעך כח דהיתירא אליבא דרבי יונתן וקיימא לן כרבי יאשיה דבשל תורה הלך אחר המחמיר הרמב"ם ז"ל וכן כתב ה"ר אלפסי ז"ל בפ' השואל סי' תקיב דאינן מופרין: **הפרת נדרים כל היום ויש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בליל שבת מיפר בליל שבת וביום השבת עד שתחשך נדרה עם חשיכה מיפר עד שלא תחשך שאם** לא היפר וחשכה **אינו יכול להפר: גמ' תניא הפרת נדרים כל היום ר' יוסי ברבי יהודה ור' אלעזר בר' שמעון אומרים מעת לעת** אמר רבי שמעון בן פזי אומר ר' יהושע **בן לוי אין הלכה כאותו** הזוג לוי סבר למיעבד עובדא כהני **תנאי אמר ליה רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו** הזוג ואית ספרים דגרסי דהלכה כאותו הזוג משום דבשילהי מסכת שבת דף קנז. גרסינן והלכתא הפרת נדרים מעת לעת. ומפרשי סבר למיעבד כי הני תנאי כלומר תנא דמתניתין ותנא קמא דברייתא דאמרי כל היום אמר ליה רב הכי אמר חביבי הלכה כאותו הזוג ואפילו אי גרסינן אין הלכה כאותו הזוג מצינו למימר דסתמא דהש"ס פליג אדר' יהושע בן לוי ובכל ספרים גרסינן הכא **חייא בר רב שדי** גירא ובדיק רבה בר רב הונא הוה יתיב וקאים ולפי הספרים דגרסינן הלכה יש לפרש חייא בר רב כשהיתה אשתו נודרת לא היה מתיר לה מיד אלא היה שותק כדי לקנטרה כאילו היה רוצה לקיים נדרה והיה זורק חץ בכותל לכוין בצל שיתיר לה

למחרת קודם שתגיע חמה לאותו מקום ורבה בר רב הונא הוה יתיב וקאים כדי לידע מדת צילו שיכוין בו אבל לספרים דגרסינן אין הלכה כאותו הזוג אין מקומו כאן אלא לקמן בשמעתין ורבינו חננאל ז"ל לא גריס במסכת שבת הלכתא הפרת נדרים מעת לעת וכן הרב אלפסי ז"ל לא גריס ליה ופסיק התם דהפרת נדרים כל היום וראוי להחמיר כמותם: [דף עז.] **תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין נדרים שהן לצורך השבת**
רי"ף כד: **בשבת איבעיא להו מפירין נדרים בשבת לצורך השבת או דלמא אפילו שלא לצורך השבת** ופשטינן תנאי היא למאן דאמר הפרת נדרים **כל היום טפי לא אפילו שלא לצורך השבת למאן דאמר מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא** ואם נדרה בערב השבת מפר לה בשבת אפי' שלא לצורך השבת דהא מסיקנא **דנשאלין נדרים בשבת אפילו כשהיה להם אפשר** לשאול מבע"י והא דתניא אין מפירין נדרים אלא לצורך השבת כשנדרה בשבת ולמאי דפסקי' **הפרת נדרים כל היום** מפירין אפילו שלא לצורך השבת והיכא דנדרה שלא בפני בעלה ושמע בעלה והיפר לה והיא לא ידעה שהפר הפרתו הפרה דתניא אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר וכו' ותנן נמי נזיר כג: האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה יין ומטמאה למתים הרי זו סופגת את הארבעים הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה והיתה שותה יין ומטמאה למתים אינה סופגת את הארבעים אלא תספוג מכות מרדות: **ונשאלין נדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו בשלא היה** להם איפשר מבעו"י או אפילו כשהיה להן איפשר ת"ש דאיזדקיקו **ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דר' זירא אפי' בנדרים שהיה להם איפשר מבעוד יום סבר רב יוסף למימר נשאלין נדרים בשבת ביחיד מומחה אין** ובשלשה הדיוטות לא מ"ט דמיתחזי **כדינא א"ל אביי כיון דסבירא לן אפי' מעומד ואפילו בקרובים ואפי' בלילה** לא מיתחזי כדינא:

ח אמר רבא [דף עז:] **אמר רב נחמן הלכה נשאלין נדרים עומד** יחידי ובלילה ובקרובים ובשבת ואפילו היה **להם איפשר מבעוד יום** ורב נחמן לטעמיה דאמר לעיל (נדרים דף כב:) פותחין בחרטה ולא בעי ישוב הדעת הלכך אפילו מעומד ורבן גמליאל דירד מן החמור **סבר אין פותחין בחרטה** ובעי ישוב הדעת למצוא לו פתח לנדרו ואליבא דהלכתא נמי מי שאינו מתחרט מעיקרא וצריך למצוא לו פתח צריך לישב כי צריך עיונא יתירא דמה שאינו מתחרט מעיקרא היינו לפי שהיה לו תועלת בנדר כגון שרצו אוהביו להעבירו על דעתו לאכול עמהם או להשיא בנו או בתו לפי דעתם וכיוצא בזה ובשביל הנדר נמלט מידם ולא היה רוצה עדיין שלא נדר הלכך צריך למצוא לו פתח שאילו היה יודע שיבא לידי כך היה נמנע מלידור אע"פ שהיה צריך לשמוע לקול אוהביו ולעבור על דעתו ואם הוא משקר לחכם אין התרת חכם כלום:

ט האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי איפשי שתדורי אין כאן נדר לא אמר כלום יפה עשית אין כמותך ואם לא נדרת מדירך אני דבריו קיימין לא דקדק התנא יפה בלשונו בהא דקאמר שתדורי אלא שנדרת הוא דבעי למיתני דקי"ל כרבנן דאי אפשר להפר קודם שנדרה ואף אחר שנדרה שיזכיר הפרה אבל בקיום מועיל בלשון כל דהו שהרי אף אם שתק ביום שמעו הוי מקויים ולהכי בעינן דוקא מופר ליכי כדי ליתן חילוק בין הפרת הבעל להתרת חכם דהפרת בעל מכאן ולהבא ובלא טעם כמו את בריתי הפר והכי איתא בירושלמי דפירקין ה"י ר' אבהו בשם רבי יוחנן הבעל שאמר אין כאן שבועה אין כאן נדר לא אמר כלום הזקן שאמר מופר לך בטל לך לא אמר כלום אלא זה כהילכתו וזה כהילכתו הבעל אומר מופר לך בטל לך הזקן אומר אין כאן נדר אין כאן שבועה לא יאמר אדם לאשתו בשבת מופר ליכי בטל ליכי כדרך שאומר לה **בחול אלא אומר לה טלי אכלי טלי שתי והנדר בטל מאליו א"ר יוחנן צריך שיבטל בלבו תניא** ב"ש אומרים מבטל בלבו בשבת **ובחול מוציא בשפתיו ובה"א אחד זה ואחד זה מבטל בלבו ואין צריך להוציא בשפתיו** י"מ דפלוגתא דב"ש ובית הלל קאי אהיכא דאמר לה טלי ואכלי אבל היכא דלא אמר לה טלי ואכלי לא מהניא הפרה בלב אלא עם טלי ואכלי מועלת הפרה בלב לב"ש בשבת ולב"ה אפי' בחול ומלתא דר' יוחנן אתיא ככולי עלמא וה"ר אליעזר ממי"ץ ז"ל פי' דטלי ואכלי לאו הפרה היא אלא להודיעך שהפר בלבו דאי הויא הפרה אמאי קאמר ר' יוחנן וצריך שיבטל בלבו כיון דאמר לה טלי ואכלי בודאי חשב בלבו שיהא מופר שאינו רוצה להאכיל דבר האסור לה אלא ודאי בכי האי גוונא לא הוי הפרה

ולכך אמר ר' יוחנן וצריך שיבטל בלבו כלומר שיאמר בלבו מופר ליכי אבל בשפתיו לא יוציא בקול רם כי ההיא דפ' היה קורא (ברכות דף טו:) לא יברך אדם ברכת המזון בלבו ואם בירך יצא דהיינו שבירך ולא השמיע לאזנו:

י מתני' בנזיר דף סא. נשים ועבדים יש להם נזירות חומר בנשים מבעבדים שהוא כופה את עבדו ואינו כופה את אשתו חומר בעבדים מבנשים שהוא מפר את נדרי אשתו ואינו מפר נדרי עבדו הפר לאשתו הפר עולמית הפר לעבדו ויצא לחירות משלים את נזירותו עבר מכנגד פניו ר"מ אומר לא ישתה ר' יוסי אומר ישתה ות"ר למה רבו כופהו לנזירות אבל לא לנדרים ולא לשבועות והוינן בה מ"ש גבי נזירות ומאי שנא גבי נדרים ותירץ אביי דהכי קתני גבי נזירות למה צריך לכפותו לנזירות דכתיב ואמרת אליהם לרבות העבדים ואינו צריך לכפותו לנדרים וא"צ לכפותו לשבועות מאי טעמא אמר קרא להרע או להיטב מה הטבה רשות אף הרעה רשות יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו פי' אם נדר העבד או נשבע על דבר שיש בו עינוי נפש ואצ"ל בנדרים שיש בהן ביטול מלאכה לרבו דאין הנדר והשבועה חלין כלל אלא אוכל ושותה ועושה מלאכה דהרעת אחרים היא כי היכי דלא ליכחוש חיליה והיינו דקאמר א"צ לכפותו לנדרים ולשבועות דלא חל הנדר כלל אבל נזירות חלה עליו דכתיב ואמרת אליהם לרבות העבדים ואע"ג דחל עליו נזירות רבו כופהו לשתות יין דדרשינן לאסור איסר על נפשו מי שנפשו קנויה לו הוא בלא יחל דברו יצא עבד שאין נפשו קנוייה לו שאינו בבל יחל דברו ואם אינו ענין לנדרים שאין הנדר חל כלל תנהו ענין לנזירות דאע"פ שהנזירות חל רבו כופהו לשתות יין ואינו עובר בבל יחל אבל אם נשתחרר משלים נזירותו אבל האשה אינו כופה אותה ואם נדרה שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין ואמר לה צאי אכלי ושתי אינו הפרה ואפי' אם כפה אותה עד שיפר לה בלבו כמו שפי' ה"ר אליעזר ממיץ:

רי"ף כה. **יא אמר רבי יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום דתניא זה הדבר** [דף עח.] **חכם מתיר ואין בעל מתיר בעל מיפר ואין חכם מיפר** נזיר כב. ואשה שנדרה והתפיס אחר בנדרה כגון שאמר ואני הפר לה אב או הבעל היא מותרת והמתפיס אסור משא"כ בחכם לפי שהחכם עוקר את הנדר מעיקרא ונתבטלה גם ההתפסה אבל בעל מכאן ולהבא הוא עוקר הנדר וכן אם עברה על נדר ואח"כ הפר לה הבעל לוקה מה שאין כן בחכם שם כ: ואם התפיס בעלה בנדרה תו לא מצי מיפר דכמאן דקיים לה דמי. [דף עח:] **אמר רבי חנינא השותק ע"מ למיקט מיפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים** ולית הלכתא כר' חנינא דמותבינן ממתני' ואסיקנא בכולהו תיובתא:

פרק יא

א פרק אחד עשר [דף עט.] [דף עט.] **אלו נדרים שהוא מיפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט ואם לא אתקשט [דף עט:]** [דף עט:] **אמר רבי יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש ואלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות עולם עלי הרי זה יפר פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת פירות חנווני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו ה"ז יפר דברי רבי יוסי: גמ' נדרי עינוי נפש הוא דמיפר שאין בהן עינוי נפש אינו מיפר והתניא בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מיפר בדברים שבינו לבינה אמרי הלין והלין מיפר מיהו נדרי עינוי נפש** מיפר לעולםאבל **אין בהן עינוי נפש** כי איתה תחותיה הוא דמיפר כי מגרש לה חייל עליה **נדרא. ודברים שאין בהן עינוי נפש כי מגרש לה חייל עליה נדרא** והא תנן (לקמן נדרים דף פה.) קונם שאני עושה לפיך **ר' יוחנן בן נורי אמר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו אלמא כי מגרש לה והפר לה מעיקרא הויא הפרה. אמרי הלין והלין** הוי הפרה אלא נדרי עינוי נפש **מיפר בין לעצמו בין לאחרים אבל אין בהן עינוי נפש לעצמו מיפר** לאחרים אינו מיפר פי' לעצמו מיפר כל מה דשייך לעצמו הויא הפרתו הפרה בין כל זמן שהיא תחתיו בין אם גירשה והחזירה הלכך אם גירשה כל זמן שהיא ראויה לשוב אליו לא חל הנדר אבל אם נשאת לאחר חל הנדר דלא מסתבר למימר שיחול הנדר מיד אחר שגירשה ואם יחזירנה פקע הנדר דלא מצינו נדר שחל פעם שיפקע ממילא. לאחרים אינו מיפר כשאין תועלת לעצמו באותו הפרה אלא לאחרים והיינו אחר שנשאת לאחר **והכי קתני אלו נדרים** שמיפר בין לעצמו בין **לאחרים נדרים שיש בהן עינוי נפש.** תשלום הברייתא זו בספרי אין לי אלא בעל שאינו מיפר אלא דברים שבינו לבינה ודברים שיש בהם עינוי נפש האב מנין

הרי אתה דן וכו' לא זכיתי לדין תלמוד לומר אלה החוקים וגו' בין איש לאשתו בין אב לבתו על כרחיך הרי אתה מקיש את האב לבעל מה הבעל אינו מיפר אלא דברים שבינו לבינה ודברים שיש בהן עינוי נפש. אף האב אינו מיפר אלא דברים שבינו לבינה ודברים שיש בהן עינוי נפש: [דף פ:] **אם ארחץ היכי קאמרה אמר רבא** [דף פ:] **דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ [היום] ושבועה שלא ארחץ הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט** [היום] ושבועה שלא אתקשט דרבנן סברי רחיצה וקישוט עינוי נפש הוי ורבי יוסי סבר לאו עינוי נפש הוי. כתב הרמב"ם ז"ל והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דאמוראי אמרי כוותייהו ואע"ג דאמר רב הונא (לקמן נדרים דף פב.) כולה פירקין רבי יוסי היא ממאי דכיון דקתני ר' יוסי אומר אין [דף פא.] אלו נדרי עינוי נפש למה לי למיתנא דברי רבי יוסי שמע מינה מכאן והילך רבי יוסי היא כולהו לאו סתמי נינהו אלא כאילו כתיב בכולן דברי רבי יוסי הלכך לא מיבעיא שלא ארחץ לעולם ושלא אתקשט לעולם דהוי עינוי נפש אלא אפילו שלא ארחץ שלא אתקשט היום הוי עינוי נפש דניוול דיומיה שמיה ניוול ויפר: **[דף פא:] תניא** [דף פא:] **דברים שיש בהן עינוי נפש מיפר בין בינו לבינה בין בינה לבין אחרים דברים שאין בהן עינוי נפש בינו לבינה מיפר בינה לבין אחרים אינו מיפר כיצד אמרה פירות העולם עלי הרי זה יפר קונם שאני עושה** לפי אבא לפי אביך לפי אחי לפי **אחיך ושלא אתן תבן לפני בהמתך ומים לפני בקרך אינו יכול להפר ושלא אכחול ושלא אפקס ושלא אשמש מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה שלא אציע מטתך ושלא אמזוג לך** את הכוס ושלא ארחץ את **פניך ידיך ורגליך אינו צריך להפר**
רי"ף כה: **רבן גמליאל אומר יפר משום לא יחל דברו ד"א לא יחל דברו מכאן לחכם שאינו מתיר נדרי עצמו** הא דקתני הכא שלא אכחול ושלא אפקס דברים שבינו לבינה הויין ולא עינוי נפש ר' יוסי היא אבל לרבנן עינוי נפש הוי ויפר לעולם וכן מסתבר דהלכה כרבנן אבל הרמב"ן ז"ל כתב דקישוט ותשמיש הוי דברים שבינו לבינה ומיפר לעצמו ואיפשר דסבירא ליה כיון דהש"ס מיבעיא ליה אליבא דרבי יוסי אי רחיצה וקישוט הויין דברים שבינו לבינה ופליגי אליביה רב אדא בר אהבה ורב הונא ותניא כוותיה דרב אדא בר אהבה אלמא דהלכה כוותיה וזו אינה ראיה כל כך דהכי נמי **בעא מיניה רבא מרב נחמן תשמיש המטה לרבנן עינוי נפש הוי או** דברים שבינו לבינה הוי ובעי למיפשט ליה ממתני' **נטולה אני מן היהודים** יפר חלקו ודחי ליה דמתניתין דכולה פירקין ר' יוסי אינון ולא איפשיטא הבעיא הלכך נראה דהלכה כחכמים: תנן בפרק שני דנגעים (מ"ה) כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו ר' מאיר אומר אף לא נגעי קרוביו כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו רבי יהודה אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים. ובירושלמי (פ' נערה המאורסה ה"י) גרסינן נדרה אשה ושמע בעלה ולא הפר לה פשיטא שאינו מיפר לה לענין הבעל מהו שיפר לה לענין הזקן מה אנן קיימין אם בנדרים שבינו לבינה נדרי עצמו הן אלא אנו קיימין בדברים שבינה לבין אחרים ולא רבי יהודה היא תנינן בשם רבי יהודה רבי חייא תני לה בשם חכמים שמעינן מהא דהלכה כרבי יהודה שאין הבעל מתיר נדרי אשתו מאי טעמא אשתו כגופו דמיא ואין חכם מתיר נדרי עצמו. **[דף פב.]** [דף פב.] **אמר שמואל משמיה דלוי כל נדרים בעל מיפר לאשתו חוץ מהנאתי על פלוני שאינו מיפר אבל הנאת פלוני עלי מיפר** ואותבי' עליה ממתניתין דתנן קונם פירות מדינה זו עלי יביא לה ממדינה אחרת ושני [דף פב:] מתניתין ר' יוסי היא ושמואל דאמר כרבנן וכתב הרמב"ן ז"ל ושמעינן מהא דהלכתא כרבנן דליכא אמוראי דפליגי אדשמואל ולוי דאמרי כוותייהו ואע"ג דאיכא דמפרשי ומאי אין יכול להפר משום נדרי עינוי נפש אבל מיפר משום שבינו לבינה דשינויא אחרינא הוא ואתיא דשמואל אף כרבי יוסי מסתבר (אף) כאידך פירושא דסיומא דמלתא היא ואתיא דשמואל כרבנן: תוספתא (פ"ז) נדרה שלא תטעום אחד מכל המינים בין מאכל רע בין מאכל יפה אפילו לא טעמה אותו המין מימיה יפר אמרה קונם פלפלין שאני טועמת גלוסקין שאני טועמת אפילו לא הוי לה אותו המין מימיה יפר. **[דף פב:] א"ר יהודה אמר שמואל נדרה** משני ככרות באחת מתענה ובאחת אין מתענה מתוך שהוא מיפר למתענה מיפר לשאינו מתענה דכיון דנדר אחד ואית קצת עינוי אף בשני מיפר אף לשני אבל בלא הפרה אינו מותר משום דהותר מקצתו דדוקא גבי התרת חכם הוא דאמרינן הכי משום דעושה הנדר טעות מעיקרו הלכך כיון שהותר מקצתו הותר כולו שלא היתה דעתו

אלא שיהא כל הנדר קיים והא דאמרינן (לקמן נדרים דף צ:) בנטולה אני מן היהודים דמיפר דוקא חלקו ולא אמרינן מתוך שמיפר חלקו מיפר גם לאחרים דבין איש לאשתו כתיב גזירת הכתוב היא דוקא בינו לבינה הוא מיפר ולא בינה לבין אחרים והא דתנן (לקמן נדרים דף פז.) במתני' הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים התם כשפירש שהפר דוקא לתאנים אבל הכא מיירי שהפר סתם **ור' אסי אמר רבי יוחנן מיפר למתענה ואינו מיפר לשאין מתענה** והלכה כר' יוחנן ואע"ג דפריך ליה ממתניתין הא שני לכולהו:

[דף פג:] מתני' [דף פג:] **קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר ויכולה ליהנות בלקט ושכחה ופאה קונם כהנים ולוים נהנין לי יטלו** בעל כרחו כהנים ולוים אלו יטלו אחרים:

גמ' קונם שאני נהנה לבריות אין יכול להפר אלמא
רי"ף כו. איפשר דמיתזנא מן דיליה **מכלל דבעל לאו בכלל בריות הוא אימא סיפא ויכולה ליהנות בלקט ושכחה ופיאה אבל מן הבעל לא אכלה אלמא בעל בכלל בריות הוא. אמר עולא לעולם בעל לאו בכלל בריות** הוא וחדא ועוד קתני **חדא דבעל לאו בכלל בריות הוא ועוד מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה רבא אמר לעולם בעל בכלל בריות הוא ומה טעם קאמר** מה **טעם אינו יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה ר"נ אמר לעולם בעל לאו בכלל בריות הוא וה"ק נתגרשה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה** והלכה כעולא וכרב נחמן דבעל [דף פד.] לאו בכלל בריות הוא ואע"ג דרבא בתראה הוא מ"מ הלכה כרב נחמן רבו וכן כתב הרמב"ם ז"ל (פי"ב הל"ח) ודוקא משום עינוי נפש אין הבעל מיפר אבל משום דברים שבינו לבינה מיפר:

[דף פח.] מתני' [דף פה.] **7קונם שאני עושה ע"פ אבא ע"פ אביך** או ע"פ אחי או **ע"פ אחיך אינו יכול להפר שאני עושה על פיך אינו צריך להפר ר' עקיבא אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו ר' יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו:**

גמ' אמר שמואל הלכה כר' יוחנן בן נורי והא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם [דף פה:] **[דף פה:] אמר רב הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן** וידים איתנהו בעולם והא משתעבדי לבעל [דף פו:] **שאני קונמות דכקדושת** [דף פו:] **הגוף דמי וכדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שיעבוד ותקדש מהשתא אלמוה רבנן לשעבודא דבעל:**

יום קסו

ב מתני' נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן נדרה בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים מן הענבים וסבור שנדרה מן התאינים ה"ז יחזור ויפר ומיירי כגון דאמרו לו נדרה בתך והפר לה ונמצא שהיא אשתו [דף פז.] לאחר כדי דיבור אבל נמצא בתוך כדי דיבור והוא רוצה גם בהפרת אשתו אע"פ שלא חזר והפר לה הויא הפרה ואם אמרו לו סתם נדרה אשה בביתך וסבור שנדרה בתו והפר ונמצא שנדרה אשתו אע"פ שלא נמצא אלא אחר כדי דיבור הרי זה מופר והוא שרוצה גם בהפרת אשתו:

ג אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים **לתאנים קיים כולו הפר לתאנים אינו מיפר עד שיפר אף לענבים אמרה קונם תאנים שאני טועמת וענבים שאני טועמת הרי אלו שני נדרים: גמ' מני מתניתין**
רי"ף כו: **ר' ישמעאל היא דתניא אישה יקימנו ואשה יפרנו הרי שאמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים קיים כולו** [דף פז:] **היפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים** רבי עקיבא אומר מה **יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן זו דברי רבי ישמעאל ור' עקיבא אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שלא הפר לא הפר אף הקמה מה שלא קיים לא קיים.** רבינו משה בר מיימון פי"ב הל"י פסק כחכמים ויראה לי דהלכה כסתמא דמתני' דקי"ל סתם במתני' ומחלוקת בברייתא הלכה כסתמא דמתניתין:

ד מתני' יודע אני שיש נדרים אבל איני יודע שיש מפירים יפר יודע אני שיש מפירים אבל איני יודע שזה נדר רבי מאיר אומר לא יפר וחכמים אומרים יפר:

ה [דף פח.] **המודר** הנאה מחתנו והוא רוצה לתת מעות לבתו **אומר לה הרי המעות הללו נתונין לך במתנה ובלבד** שלא יהא **לבעליך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך:**

גמ' אמר רב לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך אבל אמר לה מה שתרצי עשי **קנה יתהון**

בעל ושמואל אמר אפילו אומר מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל בפ"ק דקידושין סימן כט. כתבתי מה שפסק ר"ת הלכה כרבי מאיר דאין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה וגם פסק כרב דאם אמר מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל:

מתני' [דף פח:] **ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום אע"פ שנשאת בתוך שלשים יום אינו יכול להפר לה דף פט.** [דף פט.] **נדרה והיא ברשות הבעל מפר לה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר שלשים יום אע"פ שנתארמלה או נתגרשה בתוך שלשים יום הרי זה מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום והחזירה בו ביום אינו יכול להפר לה זה הכלל כל שיצתה** לרשות עצמה שעה אחת שוב אינו יכול להפר לה:

גמ' זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאיתויי הלך האב עם שלוחי הבעל או הלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל דאביה ובעלה האחרון מפירין נדריה זה הכלל דקתני גבי ואלו נדרים לאיתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מיפר בקודמין:

ו מתני' [דף פט:] **קונם שאני נהנה לאבא ולאביך אם** עושה אני לפיך שאני נהנה לך אם עושה אני ע"פ אבא ע"פ אביך ה"ז יפר דכיון שנאסרה בהנאת אביה ואבא אם היא עושה לו גנאי הוא לו והוי דברים שבינו לבינה:

גמ' תניא **קונם שאני נהנית לאבא ולאביך אם עושה אני לפיך ר' נתן אומר לא יפר וחכ"א יפר נטולה אני** (רי"ף כז.) **מן היהודים אם משמשך אני ר' נתן אומר לא יפר** וחכמים אומרים יפר והלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דסתם במתני' ומחלוקת בברייתא היא והלכה כסתם ועוד סוגיין בריש פירקין (נדרים דף פ.) גבי ארחץ ולא ארחץ אליבא דרבנן ואע"ג דאמרי' ההוא גברא דאמר תיתסר הניית **דעלמא עלי אי נסיבנא איתתא כי לא תנינא הלכתא רהיט** בגפא ותובילא ולא אימצי **למיתנא אתא רב אחא בר רב הונא ושבשיה ואנסביה איתתא** [דף צ.] **ואתייה לקמיה דרב חסדא אמר רבא מאן חכים למיעבד כי הא מילתא אלא רב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא וקסבר** דכי היכי דפליגי רבי נתן ורבנן בהפרה פליגי נמי בשאלה דשמעת מינה דעבד עובדא כר"נ ההיא לא מכרעת דרבא שבחוהי שבחיה משום דעבד הכי לאפוקי נפשיה מפלוגתא ולאו למימרא דהלכה כר' נתן ועוד דרב פפא אמר מחלוקת בהפרה אבל בשחלה **דברי הכל אין חכם מתיר** אלא א"כ חל הנדר ופסקי רבוואתא כוותיה: ת"ר קונם שאני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו נשאל על הראשון אותו פלוני [דף צ:] ואח"כ נשאל על השני אותו חכם:

ז מתני' בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובתן האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים:

ח גמ' אמר רב פפא בדיק לן רבא אשת כהן שנאנסה (רי"ף כז: כח.) **יש לה כתובה או אין לה** כתובה כיון דאונס לגבי כהן כרצון לגבי ישראל דמי **אין לה כתובה או דלמא מצי אמרה** ליה אנא חזינא וגבראי הוא דנסתחפה שדהו ואמרינן עלה [דף צא.] מתניתין היא האומרת **טמאה אני לך יש לה כתובה במאי עסקינן** אילימא באשת ישראל ובמאי **אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי באונס מי מיתסרא על בעלה אלא באשת כהן אי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת ישראל אלא** לאו **באונס וקתני יש לה כתובה. איבעיא להו אמרה לבעלה גירשתני מהו אמר רב המנונא תא שמע האומרת טמאה אני לך ואפילו למשנה אחרונה דקתני** לא **מהימנא התם הוא דמשקרא דידעה דבעלה לא ידע אבל גבי גרשתני דידע בה מהימנא דחזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה א"ל רבא אדרבה אפילו למשנה** אחרונה ראשונה דקתני דמהימנא התם **משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא זימנין דתקיף לה** בעלה מעיזה ומעיזה והלכה כרב המנונא מדפריך סתמא דהש"ס בפ' האשה שלום (יבמות דף קיז.) אהא דקאמר היכי דמי קטטה באומרת לבעלה גירשתני וניהמנה מדרב המנונא כו' וכן בפ' שני דכתובות דף כב: גבי אמרה נשביתי דחיק לאוקומי לכולהו אמוראי דהתם כרב המנונא וכן בפרק התקבל (גיטין דף סד:) פריך על מילתיה דר' יוחנן מדרב המנונא וכן בסוף גיטין דף פט: מייתי לה הש"ס ואע"ג דרבא דחיי' למלתיה איפשר דלא פליג אלא דחויא בעלמא היא ואפילו אי פליג הלכתא כרב המנונא מכל הלין ראיות

שהבאתי ועוד נ"ל טעם טוב דהלכתא כרב המנונא דאפילו למשנה אחרונה היא תובעת שיגרשנה בעלה וחיישינן שמא נתנה עיניה באחר ותנשא לו אחר שיגרשנה בעלה אבל ודאי חזקה שלא תאמר אשה לבעלה גירשתני להפקיע עצמה בטענת שקר מתחת בעלה להיותה באיסור אשת איש כל ימיה ואם תאמר והא אמרי' בשילהי הכותב דף פט. גבי היוצאה בגט אמר רב יוסף הב"ע כשאין שם עידי גרושין דמיגו דיכול לומר לא גירשתיה יכול לומר גירשתיה ונתתי לה כתובה והיאך יכול לומר לא גירשתיה כיון דמעיזה פניה לומר גירשתני מהימנא ויש לומר כגון דהוי קטטה ביניהם דאז לא מהימנא כדאיתא בפ' האשה שלום אי נמי מאחר שתובעת כתובתה אינה נאמנת דמחמת חימוד ממון היא אומרת כן כדאמרינן בפ' האשה שלום (יבמות דף קיז.) באתה לבית דין ואמרה התירוני לינשא מתירין אותה לינשא ונותנין לה כתובתה תנו לי כתובתי אף לינשא אין מתירין אותה והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' אישות ופי"ב מהל' גירושין כתב שנוטלת כתובתה מדמדמינן לה למתני' אלמא נאמנת אפי' לכתובה כדין משנה ראשונה ואיפשר דלא פליג על דברי ר"י שכתבתי דרוצה לומר כשלא תבעה כתובתה:

יום קנה

(דף ב.) כל כנויי נדרים כנדרים וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות ונזירות כנזירות האומר לחבירו מודר אני ממך מופרש אני ממך מרוחק אני ממך שאני אוכל לך שאני טועם לך אסור.

מנודה אני לך ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר:

גמ' שקלינן וטרינן ואסקינן (דף ג.) דמתני' ה"פ כל כנויי נדרים כנדרים וידות נדרים כנדרים ואלו הן ידות נדרים האומר לחבירו מודרני ממך וכו' ואלו הן כנויין קונם קונח קונס:

וידות היכן כתיבן דכתיב כי יפליא לנדור נדר נזיר להזיר לה' לעשות ידות נזירות כנזירות וכנויי נזירות כנזירות אין לי אלא בנזיר בנדרים מנין ת"ל נדר נזיר להזיר מקיש נדרים לנזירות ונזירות לנדרים מה נזירות עשה ידות נזירות כנזירות אף נדרים עשה ידות נדרים כנדרים ומה נדרים עובר בבל יחל ובל תאחר אף נזירות עובר בבל יחל ובל תאחר.

ומה נדרים האב מפר נדרי בתו ובעל מפר נדרי אשתו אף נזירות האב מפר נזירות בתו ובעל מפר נזירות אשתו:

(דף ד:) האומר לחבירו מודר אני ממך וכו' אמר שמואל ובכולן עד שיאמר שאני אוכל לך שאני טועם לך.

(דף ה.) אבל אמר מודר אני ממך לא משמע איסור אכילה מ"ט מודרני ממך דלא משתעינא בהדך קאמר

[דף ב.] **כל כנויי נדרים כנדרים** וחרמים כחרמים ושבועות כשבועות וכו'. פי' הנדר הוא בב' ענינים נדרי הקדש ונדרי איסר מדכתיב מוצא שפתיך וגו' דרשי' פ"ק דר"ה [דף ו.] הקדשי מזבח והקדשי בדק הבית וצדקה כדאמרי' התם [שם] בפיך זו צדקה וקבעו להם חכמים זמן לתשלומין שלש רגלים ולצדקה אמרי דמחייב לתת אותה לאלתר ודיני נדרים אלו מפורשים בסדר קדשים נדרי איסר הם מפורשים במסכתא זו ונפקי מדכתיב (במדבר ל) כי ידור נדר לה' וגו' והם בג' דרכים עיקר הנדר וכנוי הנדר ויד הנדר עיקר הנדר הוא שיאמר ככר זה עלי קרבן או כקרבן שתולה אסורו בדבר הנדור כדתנן לקמן [דף יג.] קרבן שאוכל לך כקרבן שאוכל לך אסור כנוי הוא הקורא לדבר בשם שאינו עיקר אלא טפל מלשון המכנה שם לחברו הכא נמי שקורא לקרבן קונם או קונח או קונס ומשום שהן לשונות הגוים שהיו באותו זמן האומר ככר זה **עלי קונם או** כקונם הוי כאילו אמר קרבן אפילו למלקות ולקרבן כדאי' ריש מס' נזיר [דף ב.]. פתח בכנוין לעיקר **קרבן וכן כנויי חרמים** הם חרמי הקדש שאמר דבר זה חרך אם לענין איסור שאמר דבר זה אסור עלי כחרך או כדתנן לקמן [דף מז:] הריני עליך חרם הנידר אסור הרי את עלי חרם המדיר אסור **שאם אמר חרך מהני. ובכנוי** שבועה שבותה שקוקה שאמר שבותה שאוכל או שלא אוכל ומהני כאילו אמר שבועה שאוכל והעלו המפרשים ז"ל דבלא הזכרת השם כלל מיירי לאילו כשאמר **שבועה בשם שלא אוכל** מאי איריא משום כינוי תיפוק ליה משום הזכרת השם דהויא שבועה כדאמרינן התם [לקמן דף כב:] אמרי כולה לא אכילנא (א) באלהא דישראל לא מגלינא (ע"ז דף כח.) והיינו דוקא לענין איסור אבל לענין מלקות בעי הזכרת שם דבכל אזהרות של תורה כתיב בהו שם לא תשא את שם (שמות כ) לא תשבעו בשמי (ויקרא י"ט:י"ב) וכן בשבועת העדות ושבועת הפקדון בעי' הזכרת שם או כנויו או שיאמר בשבועה האמורה בתורה שידוע שהיא בשם וטעמא דילפינן (שבועות דף לה:) אלה אלה מסוטה דמפורש בה יתן ה' [אותך] לאלה (במדבר ה) ושבועת הפקדון יליף [שם] תחטא תחטא משבועת העדות וכן בנזירות (נזיר דף ב.) אם אמר הריני נזיח או פזיח הוי כאילו אמר הריני נזיר שהואעיקר נזירות. ויד הנדר הוא שלא יזכיר לשון איסור ולא לשון קרבן ולא לשון קונם ושאר כנויין והיינו סיפא האומר לחברו מודרני ממך שאני אוכל לך והוי כאלו אמר הריני מודר ממך שיהא **עלי כקרבן מה שאני** אוכל משלך שני כמו שאני לי ולך שבמסכתא זו כמו משלי משלך דהאי תנא ירושלמי הוא דקליל בלישניה ונקראו ידות מפני שאינו שלם אלא יש בו מקצת הענין והוא מלשון ידות הכלים שהוא מקצת הכלי והאומר הריני נדור (נלור) מככר זה הוי יד או ככר זה עלי איסר או איסור ולא גרסינן שאיני ולומר מודרני ממך שאין אני אוכל משלך דבכה"ג לאו איסור הוא לנדרים מיתסר חפצא עליה הוא כלומר שיאסור שום דבר לעצמו וזה לא הזכיר שום דבר שאסרנו עליו אלא שאוסר עצמו שלא יאכל משלו שהוא איסור גברא ולא איסור חפצא: מנודה. לא אמר מרוחקני או מופרשני אלא מנודה והיינו (ב) דמפיק **ליה אם לשון ריחוק הוא** כדמתרגם בנדת טומאתה בריחוק סאובתה והוי ליה כמרוחקני או לשון נידוי הרגיל בדברי חכמים ואינו כלום לענין איסור נכסיו: חוכך. מלשון נתחכך בכותל שכן דרך בני אדם שהוא מסופק בדבר המחשבה שכופף בעצמו ומתחכך א"נ מטעים הדבר אל חכו: [דף ב:] גמרא פתח בכנויין **ומפרש ידות** האומר לחברו מודרני ממך וכו'. פי' פתח כלומר דמלישנא דמתני' משמע דבעי לפרושי בכנויין דפתח ביה **ואיהו לא מפרש אלא** ידות. אינש איירי בהו כלומר כלום איירי בהם שום תנא בשום דוכתא דידות נדרים כנדרים דלא קתני להו הכא. וידות היכא כתיבן כלומר דאילו מסברא אינם כלום ואע"פ שנתכוין לנדר דרחמנא אמר (במדבר ל':ג') ככל היוצא מפיו יעשה ולבטא בשפתים והני דברים שבלב נינהו ומייתי לה מקרא ומיהו סברא הוא דלא איירי קרא אלא בידים מוכיחות כדלקמן: לעשות ידות נזירות וכו'. ליסנא יתירא דנזיר להזיר קא דריש ולרבות דבין קאמר בהדיא הריני נזיר דהוא עיקר נדר של נזירות בין האומר אהא או האומר הריני הוי נזיר וכדאוקימתא שמואל בגמרא (נזיר דף ב:) בנזיר עובר לפניו דהוו ידים מוכיחות: אין לי דידות הוו כעיקר הנדר אלא בנזירות דאיכא יתורא דאילו כתיב בנדרים נדר לנדור הוי נמי רבויא אבל לנדור נדר דברה תורה כלשון בני אדם: מקיש נדרים. ואי לאו דאקשינהו קרא לא הוה ילפינן נדרים מנזירות לענין ידות דאיכא למפרך מה לנזירות שכן ריבה בו הכתוב דברים הרבה מה שאין כן בנדרים ותו דלקמן משמע דלוקין על ידות נדרים ואי לאו דאסמכינהו קרא בהקשא לא היו מחייבין מלקות עליהם דלא היו עונשין מלקות ושאר חיובי ב"ד אלא בדבר הלמד מן המקרא בג"ש או בהיקשא אבל דבר הלמד במה מצינו אין לוקין עליו ולפיכך אצטריך היקשא: [דף ד:] **אמר שמואל בכולן** על שיאמר **שאני אוכל לך וכו'.** פי' בכולן על שיאמר לא תימא דמתני' או או קתני או מודרני ממך אסור או שאני טועם לך אסור אלא אינו אסור עד שיאמר מודרני ממך שאני אוכל לך משום דהויין ידים מוכיחות דמאיסור אכילה מדיר נפשיה: דלא (ג) משתבעינא וכו'. שאין משמעות לשונות הללו לשון איסר אלא לשונות של הרחקה בעלמא מדבורו וממשאו וממתנו ומלישב בד' אמות שלו וכיון דאיכא למשמע מינה שאר הנאות וליכא ידים מוכיחות לשם איסור אינו איסור כלל ואפי' לאשתעויי בהדיה והיינו דקאמר לא משמע לאמר

מופרשני ממך דלא עבידנא בהדך משא ומתן משמע.

מרוחקני ממך דלא קאימנא בד' אמות דילך משמע.

(דף ה:) למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים.

אין סבר ליה כר' יהודה דאמר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר' יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מנאי ספר תרוכין ואגרת שבוקין:

אתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר הויין ידים ורבא אמר לא הויין ידים:

(דף ז.) איבעיא להו יש יד לצדקה או אין יד לצדקה היכי דמי אילימא דאמר זוזא הדין לצדקה והדין נמי. צדקה עצמה היא. אלא כגון דאמר ודין ולא אמר נמי מאי והדין נמי לצדקה קאמר או דילמא והדין לנפקותא בעלמא קאמר ודיבורא הוא דלא אסקיה ואסיק תלמודא בתיקו והלכך אזלינן לחומרא:

(דף ה.) אמר רבי יוסי בר' חנינא מודר אני לך שניהם אסורין מודר אני ממך הוא אסור וחבירו מותר.

ומיירי דאמר מודר אני לך מאכילה או מהנאה אבל בסתם הוי ידים שאינן מוכיחות:

(דף ז.) ר' עקיבא היה חוכך בזה להחמיר אמר אביי מודה ר"ע לענין מלקות שאינו לוקה דא"כ נתני ר"ע מחמיר:

אמר (א) רבינא נדינא ממך דכ"ע לא פליגי דאסור משמתינא ממך דכ"ע לא פליגי דשרי.

במאי פליגי (דף ז:) במנודה אני לך דר"ע סבר לישנא דנדויא הוא ורבנן סברי לישנא דשמותא הוא.

אסור כלומר אין במשמעותו שום איסור וכן הסכימו רוב המפרשים ז"ל דאינו חייב להרחיק כלל: **כר' יהודה דאמר וכו'.** במתני' דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם רבי יהודה אומר ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין **הלכה בעי ידים מוכיחות** שהוא המגרש והיא המתגרשת: אמאי תני ב' (אוכל) לך אם איתא דסבירא ליה דידים שאינן מוכיחות הויין ידים **ומודרני לחודיה אסור א"כ לך** לך למה ליה אפי' לא קאמר אלא שאני טועם ליתסר בלחבריה דהא אמרת ידים שאינן מוכיחות הויין ידים אלא ודאי מלקא בעי לך ש"מ סבירא ליה דבעי' **ידים מוכיחות ומודרני לחודיה לאו** כלום הוא **ואי אמר מודרני ממך (א) שאיני אוכל ולא קאמר (ב) ליה** אפשר לומר דאסור דיד מוכיח הוא דמשל חברו דקא משתעי בהדיה קאמר דדוקא בשאני **אוכל בלא מודרני ממך** הוא דלא הוי יד מוכיח בלא לך אבל מודרני ממך שאני אוכל **איפשר דהוי ידים מוכיחות אבל** אין כן דעת רבינו (אלפסי) ז"ל שכ' דכל **היכא דלא אמר לך בין אמר מודרני ממך** בין **אמר מודרני ממך שאני אוכל לא משמע לאמר אסור אלא מודרני ממך דלא משתעינא בהדך** אי אכילנא היום משמע פי' למודרני ממך שאני אוכל לאו לאיסורא קא מכוין אלא שאני אוכל תנאה הוי מודרני ממך דלאו לאשתעי' בהדך אם אני אוכל היום לשון שאני כמו אם אני והכי הסכימו הילכתא רבוותא ז"ל והיכא דאמר לחבריה שאני אוכל לך איכא מ"ד דיד מוכיח הוא אע"ג דלא אמר לא קונם ולא מודרני ממך משום דלא שקלי' וטרי' אלא אמודרני לחודיה אבל בשאני טועם לך שפיר הוי יד מוכיח לקונם מה **שאני אוכל משלך קאמר וכי** תימא מנא לך לקונם קאמר דילמא שבועה שאני טועם משלך קאמר כדתנן בשבועות [דף כ.] שבועה שאוכל לך דאכילנא משמע הכא נמי [נימא] שהוא נשבע שיאכל משלו איכא למימר דא"כ לא לימא שאנו אלא לימא שאוכל לך דגבי שבועה לא משכחת להאי לישנא דשאני אלא דוקא גבי קונמות: [דף ה:] **מה נזירות בהפלאה.** כלומר דלא עדיפי ידות מנזירות גופה ובנזירות גופה בעי' נזירות מפורשות מדכתיב (במדבר ו) כי יפליא שענינו יפרש כתרגומו ומפרש לה במס' נזיר [דף לד.] מה נזירות בהפלאה שאם אמר א' הריני נזיר שזה נזיר והלך לו ולא נודע אם הוא נזיר אם לאו אינו נזיר דבעי' שבשעה שהוא נודר בנזיר יתברר הדבר אם תחול נזירות אם לאו אף ידות בהפלאה שיהו מוכיחות לנדר קא מכוין: [דף ו.] **דאין אדם מגרש.** הילכך אפילו בלא ודין דיהוי ליכי מינאי מוכח שפיר דאיהו מגרש לה: [דף ז.] **בעי רב פפא יש יד לצדקה** וכו'. פי' בעיא דרב פפא אפי' ביד מוכיח דדילמא לא איתרבו ידות אלא בנזירות ובנדרים בהיקשא לנזירות אבל בצדקה לא אשכחן או דילמא כיון דאיתרבו נדרים לענין ידות מהיקשא לנזירות כדלעיל [דף ג.] וצדקה כתיב בקרא דנדר דכתיב מוצא שפתיך וכו' בפיך ודרשי' התם בפיך זו צדקה יש לה יד כמו שיש יד לנדר: [דף ו:] היכי דמי. דאיקרי יד ולא צדקה עצמה: [דף ז.] דהוא צדקה עצמה הוא. כאילו פי' נמי צדקה: לנפקותא בעלמא. כלומר והדין ליהוי להוצאה אלא [שלא] סיים דבריו והילכתא דיד הוא לצדקה דקי"ל כל תיקו דאיסורא לחומרא: א"ר יוסי בר חנינא מודרני לך שניהם אסורים מודרני הימך הוא אסור וחברו מותר. פי' שניהם אסורין כל א' מהם אסור בנכסי חברו דלשון לך תרי לישני משמע אליך כפשוטו ומשמע משלך כדתנן קונם שאוכל לך שהוא כמו משלך: הוא אסור. שהנאת חברו הוא שאסר עליו ולא אסר שלו לחברו ומיהו בין מודרני לך או מודרני הימך לא חייל איסורא אם לא פי' מאכילה דאי לא אמר אלא מודרני ממך לחודיה הא אמרינן לעיל דלא משמע דאמר אסור וכדפרשנו: **אמר אביי** מודה ר"ע **לענין מלקות** שאינו לוקה וכו'. פי' שאינו לוקה אם נהנה מחברו שהרי מן הספק אסר לו ליהנות ממנו ומספק אם **הוא יד אם לא לא** מחייב מלקות ורבינו (אלפסי) ז"ל דקדק מהא דידות נדרים כנדרים מדאורייתא ולוקין עליהם דהא מפני שהוא ספק הוא דלא לקי הכא: נדינא ממך לכ"ע אסור. דלשון איסר הוא כמו נטול אני ממך מלשון אביי נאלי מטעמיה דרב' ורבי' (אלפסי) ז"ל כתב דדוקא שאמר נדינא ממך שאני אוכל לך דאז הוו ידים מוכיחות וכי הא דרב חסדא לפי' מנכסי' דרב ירמיה אבל נדינא ממך לחודיה לא עדיף ממודרני או מופרשני ממך דאסיקנא דהוו ידים שאין מוכיחות ואין בו איסור כלל וכן דעת הרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל כן כדעת רבותי ושלא כדברי הרמב"ם והראב"ד ז"ל דנדינא ממך אסור על כאן ורבינו (אלפסי) ז"ל נמי מנא דחד מרבוותא שכתב בפסקי' דליה דנדינא מינך לחודיה אסור ליהנות לו: משמיתנא לכ"ע שרי. דלשון שמתא הוא ולא איסור הנאה אלא כאומר הריני מתנהג עמך כאילו אתה משומת שלא אוכל משלך שדרך בני אדם להתרחק ממני אבל אינו אוסר עליו כלום: [דף ז:] לישנא דנידויא הוא. לשון ריחוק כדמתרגם (ויקרא טו) בנדתה ברחוקה והוה כמרוחקני ממך: לישנא דשמיתנא. שלא נתכוון אלא ללשון חכמים שקורין לנידוי שמתא ואין בזה איסור נכסים: ופליגא דרב חסדא. הא דרב פפא דאמר במשמתנא כ"ע לא פליגי דשרי דרב חסדא סבר דבמשמיתנא נמי פליגי: ליה לחש להא. כלומר דליתא להא דר"ע ולית הילכתא כותיה דקי"ל מחברו ולא מחבריו ומדלא קאמר **[לית] לחש להא דר"ע** במשמיתנא אלא סתמא ש"מ דבין במנודה אני לך בין במשמתנא לית הלכתא כותיה:

ופלינא דר' חסדא דההוא גברא דאמר משמתנא בנכסי דבריה דר' ירמיה בר אבא אתא לקמיה דר"ח אמר לית דחש להא דר"ע דקסבר במשמתנא פליגי.

אמר רבי אילא אמר רב נדוהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו.

נדוהו שלא בפניו מתירין לו בין בפניו בין שלא בפניו.

א"ר אבין אמר רב השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו ואם לא נידהו הוא עצמו יהא בנידוי שכל מקום שהזכרת השם מצויה שם עניות מצויה ועניות כמיתה שנא' כי מתו כל האנשים המבקשים וגו' ותניא רשב"ג אומר כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני:

אמר רבי אבין הוי קאימנא קמיה דרב הונא.

שמעה להההיא אתתא דאפקה הזכרת השם לבטלה ושמתה ושרא לה לאלתר ושרא לה באנפה.

ש"מ תלת ש"מ השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וש"מ נידהו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו וש"מ אין בין נדוי להפרה כלום.

א"ר גידל ת"ח היה מנדה לעצמו ומיפר לעצמו.

פשיטא מ"ד אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורין קמ"ל.

היכי דמי כי הא דמר זוטרא חסידא כי הוי מיחייב בר בי רב שמתא הוה משמת נפשיה והדר משמת בר בי רב וכי עייל לביתיה שרי לנפשיה והדר שרי ליה.

אמר רב גידל א"ר (דף ח.) מנין שנשבעין לקיים את המצות שנאמר נשבעתי ואקיימה וגו'.

והא מושבע מהר סיני הוא אלא הא קמ"ל דשרי ליה לאינש לזרוזי נפשיה.

א"ר גידל א"ר האומר אשנה פרק זה או מסכת זו נדר גדול נדר לאלהי ישראל.

והלא מושבע ועומד מהר סיני הוא ואין שבועה חלה על שבועה מאי קמ"ל דאפילו לזרוזי בעלמא היינו דר"ג קמייתא הא קמ"ל כיון דאי בעי פטר נפשיה

[שם:] א"ר אילא אמר רב **נדוהו בפניו** אין מתירין לו אלא בפניו וכו'. פי' אלא בפניו קים להו כי הוי בפניו חמור טפי ולא משתליף אלא בפניו ומיהו אין מתירין קאמר אבל בליעבד מותר: **הזכרת השם לבטלה.** ולעת הגאונים ז"ל לה"ה על הכינויין היה צריך לנדותו לפי שעבר על ל"ת דהכי אמרינן בתמורה [דף ד.] את ה' אלהיך תירא אזהרה למוציא שם לבטלה והכי איתא בכמה דוכתי דהיו משמתין בכה"ג כי ההיא (מו"ק דף יז.) שהכה בנו גדול וכתב הריטב"א ז"ל נראין דברים שאין נידוי זה אלא בהזכרת השם או בכינוי הידו של אל"ף למ"ד וכיוצא בו מן השמות המיוחדים אבל לא על המזכירו בלע"ז או שאר לשונות אלא נוערין בו וכתב הרמב"ם ז"ל [פ"ז מהל' ת"ת הלי"ג] דהא דאמרינן היה חייב נדותו דוקא כשהזכירו לבטלה במזיד אבל לא בשוגג אלא נוערין בו ומתרין בו שלא ישנה בכך וכתב עליו הריטב"א ז"ל נראין דבריו ולפ"ז ההיא אתתא הכיר בה רב הונא למזידה הוה. וכל שיצא הזכרת השם בשוגג צריך לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כמו שאמרו בירושלמי ברכות [פ"ו הל"א] מי שאמר ברכה שאינה צריכה ע"כ: הוא עצמו יהא בנדוי. השומע שלא נדהו ראוי שיהא בנדוי שמן השמים יענישוהו לפי שלא חשש לכבודו של הקב"ה. והודיענו כמה חמור עון זה שכל מקום וכו' שנאמר כי מתו והאי קרא נאמר על דתן ואבירם ולא מתו ממש שבמחלוקת קרח היו ולא הוו סומין שהרי כתיב (במדבר ט"ז:י"ד) העיני האנשים ההם ונם לא היו מנורעים שהרי כתיב [שם] יצאו פתח אהליהם שהיו בתוך המחנה והיו להם בנים דכתיב [שם] ונשיהם ובניהם וטפם וע"כ משום שבאו לידי עוני אמר מתו ולין הוא שיהא כן שהרי כשמזכירין אותו כראוי כתיב (שמות כ':כ"א) כל המקום אשר אזכיר את שמי אבא אליך וברכתיך וברכת ה' היא תעשיר וכשמזכירו שלא כראוי דין הוא שיהיה נענש בעוני: **ולא כלום.** שאין צריך המתנה: תלמיד חכם. כתב הריטב"א ז"ל לרבותא היא. מפר לעצמו. ומשום האי נקט ת"ח כי אין ספק שלא תפס ת"ח בחנם אלא לאשמעינן לאינש לעלמא אינו מפר לעצמו ואפילו בכי האי ומלאמרינן היכי למי כי הא שמעינן בכי הא שהנלוי שנלה לעצמו הוא לפנים משורת הלין ולא בשנלה עצמו לאפיקורותא דהתם אינו מתיר עצמו מבית האסורין וכ"ש כשנלה עצמו לקנום עצמו לחברו בלבר דהתם אפילו אחרים **אין מתירין אותו אלא בפניו** כענין שאמרו בנשבע לחברו לקמן בשמעתין [דף סה.]: **היכי למי.** כלומר היכי משכחת לה שת"ח צריך לנלות עצמו: משמית נפשיה. לצער עצמו עמו: **וכי עייל לביתיה.** ליכא למימר שעשה כן כדי שיוכלו בני ביתו לשמשו דהא בהדיא אמרינן במס' שמחות [פ"ו] דאשתו ובניו של מנודה מותרין לשמשו ולעמוד בל' אמות שלו ממעשה דרבי אליעזר (סנהדרין דף סח.) שברכוהו והורקנוס בנו היה משמשו וחולץ תפליו ועוד מדאבעיא לן (מו"ק דף טו:) במנודה מהו בתשמיש המטה ואם היתה אסורה לישב עמו תוך ד' אמת היאך תשמש מטתו אלא אמר הכא כי עייל לביתיה לומר שהיה מתיר עצמו במקום המוצנע שלא יצטער בר בי רב שנשאר הוא בלא היתר: [שם] א"ר גידל אמר רב מנין שנשבעין לקיים את המצוה וכו'. פי' מנין שנשבעין ואפילו לכתחלה נשבע בשם ולא אמרינן דהוי מזכיר שם שמים לבטלה ומסייע (לפי) רב גידל היאך היה דוד נשבע לקיים מצוה והלא מוציא שם שמים לבטלה דנשבע ועומד מהר סיני הוא קמ"ל דוד דשרי ליה לאיניש כשרואה עצמו שמתרשל במצוה אם לא נשבע התירו לו לישבע: [דף ח.] נדר גדול נדר. ואם לא קיים עובר בבל יחל דברו ואיכא מ"ד דשפיר מיקרי נדר דומיא דצדקה דמקריא נדר אע"ג דהויא בלשון ה"ז לצדקה הכא נמי מקרי נדר מכי מקבל עליה כיון דקא עביד מצוה ואחרים פירשו דנדר לאו דוקא חלא דנדרים איסור חפצא הוא ולא שייכי בה עשה ותו דבגמ' [דף ח.] מקשי' עלה והלא מושבע ועומד משמע דבשבועה עסקינן אלא ה"ק שבועה גדולה היא ואם לא קיים שבועתו לוקה עליו משום בטוי כמי שנשבע שיאכל ולא אכל: **מושבע מהר סיני.** בעסק התורה והמצוה שזו היא תורה שבעל פה: **לאי בעי פטר נפשיה.** הילכך אינו מושבע על פ' זה ועל מסכת זו והא לנקט **פטור נפשיה בק"ש** משום דהכי אי' בשלהי **מנחות [דף צט:]** כיון שקרא אדם ק"ש **שחרית וערבית קיים מצות לא ימוש** אבל בלאו הכי מצי לתרוצי דלא מחייב ללמוד פרק זה ומסכתא זו ממש וכאילו הוא דבר הרשות ממש ולהכי חיילא שבועה עליה ולעת הריטב"א ז"ל כאותן דמפרשי דנדר ממש הוא כנדרי הקדש ששם חיוב נברא והיה כל אומר לעשות מצוה (א) ולתקוני מילתא אמר שהוא נדר גדול אע"פ שאין בו אלא אמירה בעלמא ולהכי פרכינן והלא מושבע משום דנדר זה כשבועה הוא ואידי ואידי חיוב נברא וכן נראה מלאמר האומר משמע דבאמירה בלחוד סגי ואילו בעי

בק"ש שחרית וערבית:

א"ר גידל א"ר האומר נשכים ונשנה פרק זה עליו להשכים שנאמר ויאמר (ה') אלי קום צא אל הבקעה ושם אדבר (עמך) [אותך] ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עומד:

א"ר יוסף נדוהו בחלום צריך י' בני אדם להתירו והוא דתני הלכתא אבל מתנו ולא תנו לא ואי ליכא דתני אפי' מתנו ולא תנו ואי ליכא אזיל ויתיב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי עשרה עד דמקלעין עשרה דתנו הלכתא.

א"ל רבינא לרב אשי ידע מאן שמתיה מהו דנשרי ליה אמר ליה לשמותי שויה שליח למשרי לא שויה שליה אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי שמתוהו ושריוהו בחלמא מהו.

א"ל כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא דבר בטל.

רבינא הו"ל נדרא לדביתהו אתא לקמי' דרב אשי א"ל בעל מהו שיעשה שליח לחרטת אשתו א"ל אי מכנפין אין אי לא לא.

ש"מ תלת ש"מ לא שרי למשרי נדרא באתרא דרביה.

וש"מ כי מיכנפי שפיר דמי. וש"מ לכנופי לא.

ויחיד מומחה שרי שמתא ואפי' באתרא דרביה:

(דף ט.) מתני' כנדרי רשעים נדר בנזיר בקרבן ובשבועה כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדבותם נדר

למימר שבועה כשאר מפרשים ז"ל א"כ מיירי בשהזכיר שם או כנוי או שום שבועה דאי לאו **הכי אפילו משום חלות שבועה** ליכא עוד כתב ז"ל דמדאמרי' הכא דחיילא שבועה עליה בפרק **זה משום דלא היה מושבע** אלא שבועה כללית ללמוד תורה והוה מצי פטר נפשיה בכל מה שהיא מדברי תורה. שמעי' שהנשבע לפרוע לחברו סתם ואח"כ נשבע לפרעו בדבר ידוע שהשבועה חלה על שבועה דכל דבר וכן כל כיוצא בזה ע"כ: עליו להשכים. על האומר מוטל להשכים תחלה ואפילו הוא הרב והיה נראה שלא אמר כן אלא לזרז תלמידו והביא ראיה מדכתיב (יחזקאל ג':כ"ג) והנה שם כבוד ה': [דף ח] אמר רב יוסף נדוהו בחלומו צריך עשרה בני אדם להתיר לו וכו'. פי' צריך עשרה אע"ג דבנדוי דעלמא בחכם א' סגי הכא החמירו טפי דנדוהו מן השמים כתב הריטב"א ז"ל ראיתי לרבי' נ"ר בברצלונה שהיה נוהג לעשות כן במי שנדר או נשבע בחלום שבאין עשרה להתירו ובודאי דמהא ליכא ראיה כלל אא"כ ראה בחלום שמשביעו אחר ואפילו הכי אפשר דלא דמיא להא ונם הוא נ"ר אמר לי שאין לו עיקר בדבר זה אלא שנהגו ואי לא שכיחי עשרה בשלשה הדיוטות סגי ולא בעי למיזל לפרשת דרכים ע"כ: מתנו. שמלמדין לאחרים: תנו שונין לעצמן ל"א מתנו תלמוד כדאיתא בברכות [דף כ.] בשני דרב יהודה כולהו תנויי בנזיקין הוה. תנו. שונין משניות: **ויהיב שלמא.** ובחזרת שלום זה יגין עליו מן היסורין: לא שוייהו שליח. וצריך עשרה: [דף ח:] **בלא דברים בטלים.** ואפשר שהתרת הנדוי בחלום היה דברים בטלים ובעי התרה אחריתי: [שם:] רבינא **הוה ליה נדרא לדביתהו** וכו'. פירוש נדרא לדביתהו והיה צריך התרת חכם שלא היה מדברים שבינו לבינה ולא מנדרי עינוי נפש או ששמע והחריש ביום שמעו: בעל מהו. פשיטא ליה לאחר נעשה שליח לחרטת חברו ואפילו בלא שליח אם אפשר שידע המתיר שהנודר מתחרט היה יכול להתיר כדתניא סוף קדושין [דף פא.] אישה הפרם וה' וגו' במה הכתוב מדבר בשמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה וה"ה לחכם אבל בבעל איכא למיחש שמא יוסיף על חרטת אשתו מפני שקשה בעיניו הנדר או שמא לא שאלה היתר אלא לבעלה ואין רצונה שיבאו הדברים לפני אחר לאדעתא דהכי לא נתחרטה: אי מכנפי אין. אם מצאן מקובצין אין אבל אם צריך לקבצם לא דחיישינן משום טרחיה דילמא אתי לאוסופי אחרטה דאמרה ליה איהי וללשון אחר אי מכנפי אינו צריך לפרסם הדבר ולפיכך אינה מקפדת אבל אי לא מכנפי צריך לחזר אחריהם ומתפרסם הדבר והיא מתביישת ואדעתא דהכי לא נתחרטה ורבי' שמשון הורה דאם שלח אדם חרטת נדרו בכתב לחכם מתיר לו שלא בפניו והביא ראיה מההיא דסוף קדושין וכו מהא דירושלמי מתירין על פי תורגמן וכן דעת הרשב"א והרא"ש ז"ל אע"פ שאין כן

דעת הרא"ה ותלמידו הריטב"א ז"ל דהם סוברין דדוקא שליח לאשתו שהוא כגופו ולא דמי לתורגמן שהוא שליח ובפני בעלי דבר: **תלמידא באתרא דרביה.** דהא רבינא מפני שהיה במקום ר"א שהיה רבו כדאיתא פרק הדר [דף סג.] לא רצה להתיר לה אע"פ שהיה תלמיד חבר וא"ת דילמא שלא משום האי טעמא הוה אלא משום דתנן במס' נגעים [פ"כ] כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי אשתו כבר תירץ רבינו שמשון ז"ל דההוא ביחיד אבל רבינא הוה מצי לכנופי תרי בהדיה אי לאו דתלמיד הוה ומיהו בנטילת רשות הוה ליסרי לי' אלא שרבינא רצה להחמיר על עצמו: **ושמתא אפילו באתרא דרביה.** הא לא שמעי' מהכא אלא משום דאמרן דלא שרי נדרא משמע (לאו) דוקא נדרא: **ויחיד מומחה.** אם נדה ת"ח ומת המנדה יחיד מומחה מתיר: [דף ט] **מתני' כנדרי רשעים** נדר בנזיר בקרבן ובשבועה וכו'. פי' כנדרי רשעים מפני שהרשעים דרכם לידור אם אמר הריני או עלי או הימנו: [דף ט.] נדר בנזיר ובקרבן ובשבועה. כל לשון ולשון לפי משמעות שאם אמר כנדרי רשעים הריני נתחייב בנזירות דהאי לישנא על חיוב נזירות שייך וכגון שהיה נזיר עובר לפניו דהוו ידים מוכיחות וכן **אמר כנדרי רשעים עלי** ה"ז נתחייב בקרבן דהאי לישנא על חיוב קרבן הוא דשייך **וכגון שהבהמה עומדת לפניו וכן אם אמר כנדרי רשעים הימנו שלא אוכל הויא שבועה** **דשלא אוכל לא** שייך אלא לשבועה שהוא איסור גברא דאילו לאיסור נדר שהוא איסור חפצא **לא שייך שלא אוכל ובשהיה ככר מונח לפניו** עסקינן ואע"ג דלא מפיק שבועה מפיו הויא שבועה ומיהו הוי ליה למימר בהא כשבועת רשעים אלא דלא מימנעי רבנן מלמיקרי לשבועה נדר וכל זה מפורש בגמ' ומפני שאחז"ל [דף כב.] כל הנודר נקרא רשע קרי להו רשעים ולא רשעים ממש נינהו: **כנדרי כשרים.** בין שהיה **נזיר עובר לפניו ואמר כנדרי כשרים הריני** או היתה בהמה **לפניו ואמר בלשון עלי** או **ככר לפניו ואמר** הימנו לא אמר כלום דכיון שאמר כנדרי כשרים הכשרים מדקדקין על עצמם ואין נודרין כדי שלא תבא תקלה על ידם בשום נדר: כנדבותם. אם אמר כנדבת כשרים עלי או הריני נדר בנזיר ובקרבן שהכשרים דרך נדבה מביאין קרבן בענין **שאינו בא לידי תקלה** כגון **שאינו קורא לה שם על** פתח העזרה וכן הכשרים מנדבין נזירות כשרואין שיצרם תוקף עליהם אבל בשבועה לא משכח תנא שבועת כשרים כלל שכל שבועה קרובה לתקלה אי נמי מפני שיש בה הזכרת שם שמים וכתב הריטב"א ז"ל מורי הרשב"א ז"ל כתב שאם **אמר כנדבת כשרים פרק זה** הרי נשבע ללמוד אותו לפי שהכשרין נשבעין כן ובתוספתא לפרקין וכן בירושלמי אמרינן שאם אמר כנדבת רשעים לא אמר כלום לפי שאין הרשעים מתנדבין: **[דף י.] האומר קונם וכו'.** השתא מפ' כנויין דתנא ברישא

בנזיר ובקרבן:

גמ' מאן תנא דשני [ליה] בין נדר לנדבה לימא לא ר"מ ולא ר"י דתניא את אשר תדור שלם טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם טוב מזה ומזה שאינו נודר כל עיקר דברי ר"מ ר"י אומר טוב מזה ומזה נודר ומשלם ואסקי' מתני' (דף י.) ר"י היא. וכי קאמר ר"י בנדבה בנדר לא קאמר. והקתני טוב מזה ומזה נודר תני נודב. ומ"ש נדר דלא דילמא אתי לידי תקלה נדבה נמי אתי לידי תקלה.

ר"י לטעמיה דאמר מביא אדם כבשתו לעזרה ומקדישה וסומך ידו עליה ושוחטה:

גרסינן לקמן (א) בפ"ד אמר שמואל כל הנודר אע"פ שמקיים נקרא רשע.

מאי קרא וכי תחדל לנדור אתיא חדלה חדלה כתיב הכא וכי תחדל לנדור וכתיב התם שם רשעים חדלו רוגז.

אמר רב יוסף אף אנן נמי תנינא כנדרי רשעים נדר בנזיר בקרבן ובשבועה.

וגרסינן נמי בפ' נערה א"ל רבא לר"נ חזי מר הדין דרבנן דאתי ממערבא ואמר אזדקיקו ליה רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל ובעי רחמי על נפשך דחטית.

(ב) א"ל יאות דתני רב דימי אחוה דרב ספרא כל הנודר אע"פ שמקיים נקרא חוטא מאי קרא כי תחדל לנדור לא יהי' בך חטא הא לא תחדל יהיה בך חטא (דף כ.) (ג) תנו רבנן לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות אל תהי רגיל אצל ע"ה שסופו להאכילך טבלים אל תרבה שיחה עם אשה שסופך לבא לידי ניאוף:

ירושלמי. מוקש אדם ילע קודש ואחר נדרים לבקר מתחיל אדם לנדור פנקסו נפתחה.

דבר אחר מוקש אדם וגומר איחר אדם את נדרו פינקסו נפתחה.

מעשה באדם אחד שאמר הרי עלי עולה ושהה להביאה ושקעה ספינתו בים:

(דף י.) מתני' האומר קונם קונח קונס הרי אלו כנויין לקרבן חרק חרך חרף הרי אלו כנויין לחרם נזיק נזיח פזיח הרי אלו כנויין לנזירות שבועה שבותה (ד)

למתניתין שבותה שקוקה ומקמי כנויי נזירות הוה ליה למיתני כנויי שבועה דהכי סלקינהו ברישא שבועות מקמי נזירות אלא משום דבעי למיתני נדר במוהי לאיתיה בכלל כנויין שבקה שבועה לבסוף: [דף י.] **נדר במוהי.** מפרש בירושלמי למוהי **זה משה ולא בעי** למימר לאם אמר במוהי שיהיה שבועה דהא ודאי אינו כלום דלא עדיף מן האומר בשמים ובארץ אלא לאמר בהאי לישנא במומתא למוהי שפירושו בשבועה שנשבע משה דכתיב ויואל משה שהוא תלשון אלה ושבועה וכן פי' רשב"ג בברייתא בגמרא וכן משמע בירושלמי דאמרו במשנתנו נדר במוהי במומי ומייתי לה הכא אי משום דלמיא לכנויין דקרי למשה מוהי או שמומתא קרי כנוי כי תרגום נקרא כנוי כשאר לשונות: [שם:] גמ' **כנדרי רשעים** וכו' **ודילמא הכי קאמר** וכו'. פי' ודילמא הכי קאמר דקס"ד דכנדרי רשעים גרידא קאמר מתניתין וכבר מפורש כל זה במתני': שם פיסקא **כנדבותם נדר וכו'** מאן הלין תנא **דשני ליה בין נדר לנדבה** וכו'. פי' בין נדר לנדבה דבנדר אסר ובנדבה התיר ולהכי קאמר כשרין נודבין אבל לא נודרין: **טוב מזה שאינו נודר כל** עיקר. לעיל מהאי קרא כתיב **את אשר תדור שלם** ואפילו הכי כתיב בתריה טוב אשר לא תדור למשמע שהוא טוב שלא ידור כלל משידור וסופיה דקרא מתפרש הכי **משתדור דשמא לא תשלם** מי שנודר ומקיים ודריש ליה לקרא כפשטיה **טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם הא אם תדור ותשלם טוב** מכלן והשתא קס"ד דאינהו **בין בנדר בין בנדבה** פליגי שלשון נדר כולל הוא לשניהם כלישנא דקרא ועוד מדקאמר ר"מ שאינו נודר כל עיקר: **אפילו תימא ר"מ.** לא מיבעיא לר' יהודה דמיקל דיכילנא לתרוצה אלא אפילו לר"מ דמשמע דמחמיר טפי מתפרשא מתני' שפיר דאיהו לא מיירי אלא בנדר: **והקתני כנדבותם נדר.** הך קושיא בלא אוקמתין קשיא אנופא דמתניתין אלא בעי למידע תחלה מתניתין מני שהיה נראה לו דמשבשתא **היא כיון דלא אתיא לא** כמר ולא כמר וכשתירנה חזר להקשות דהא ע"כ משבשתא היא וחזר לתרוצה תני נודב ותנא לא דק משום דלשון נדר כולל שניהם ומסיק תלמודא בגמרא [דף י.] אפילו תימא ר' יהודה כי אמר ר' יהודה בנדבה בנדר לא קאמר והא דקאמר נודר ומקיים תני נודב: **לידי תקלה.** לבל תאחר דשמא לא יפרישנו: **נדבה נמי.** אע"פ שהפרישה אפשר שימעול בה: **כשמעון הצדיק.** דכה"ג ולאי מיקריא נדבה שנודר להרחיק עצמו מן העבירה וליכא למיחש לתקלה כיון שנזירותו היתה לשם שמים ולאי יזהר בנזירותו וכתב רבינו אלפסי ז"ל שמעינן מהא פיסקא דאפילו בנדבה לוקא בפתח העזרה דלא תבעיא ליה לכשר למנדר או לאשתבועי במידי אלא כלדבעי למעבד מידי או אפילו למיתב זוזא לעניא או אפילו לפדיון שבויים וכיוצא בהם אם איתא להההוא מידי בידיה ליתן ליה מיד ואי לא ליפתוק עד דהוי בידיה ויהיב ליה ומיהו אי מנה לגופיה הוא ומחייב בה ורמיא עליה כגון [דף ח.] הא דאמרינן אשנה פרק זה או מסכתא זו וקא (א) אמיד נפשיה למיקם בה וחזי למיעם מינה שרי ליה למינדר עלה לזרוזי כדרב גידל וכ"ש היכא דרגיל ומשתלי ועבר על אחת מכל מצות לא תעשה **דתנן (אבות פ"ג מי"ז) ונדרים סייג לפרישות וכן בשבועות ע"כ ואם** תאמר והכתיב (בראשית כ) וידר יעקב נדר וכתיב (במדבר כ"א:ב') וידר ישראל וכתיב (תהלים עו) נדרו ושלמו לה' אלהיכם י"ל לשעת צרה שאני דאמרינן בהגדה וידר יעקב נדר לאמר [לאמר] לדורות שיהיו נודרין בשעת צרתן וכענין נדרו של יעקב אבינו (בראשית כ) אם יהיה אלהים וגו' וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך אבל שלא בשעת צרה אסור לידור אלא מה שדעתו ליתן יתן בלא נדר ומה שנהגו לידור צדקות ושמן למאור ביום הכפורים יש לפרש דע"י שהוא יום הדין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו כשעת צרה דמי כדי שיעלה זכרוננו לפניו לטובה: [דף י:] מתני' לחולין **שאוכל לך** וכו'. פי' (לחולין) כיון דהוה מצי למימר חולין שאוכל לך ואמר בלמ"ד לחולין חיישינן דילמא שתי תיבות קאמר **לא חולין להוי מה שאוכל לך משלך ולפיכך אסור** דמאי דאינו חולין הוא קרבן וכן לכשר פרשינן הכי **לא כשר יהא מה שאוכל לך אלא** פסול ואמרינן דעל פסולי המוקדשין קאמר שהם דבר הנדור וכן לדכי יהא **מה שאוכל משלך אלא** טמא ואמרינן דבבשר קדש טמא קאמר שהוא דבר הנדור (א) ובטהור וטמא נמי אמרינן דעל בשר קדש קאמר ואע"ג דאפשר דטמא על בשר נבלה טמאה

שבוקה נדר במוהי הרי אלו כנויין לשבועה:

גמ' אתמר כנויין ר' יוחנן אמר לשון אומות הן ריש לקיש אמר לשון שבדו חכמים להיות נודר בו וכן הוא אומר בחדש אשר בדא מלבו וטעמא מאי תקינו רבנן כנויין דלא לימא קרבן ולימא קרבן דלא לימא קרבן לה' ולימא קרבן לה' דלמא אמר לה' ולא אמר קרבן ומפיק ש"ש לבטלה ותניא רש"א (דף י:) מנין שלא יאמר אדם לה' עולה לה' מנחה לה' תודה לה' שלמים ת"ל אדם כי יקריב מכם קרבן לה' וק"ו ומה זה שלא נתכוין להזכיר ש"ש אלא על הקרבן אמרה תורה קרבן לה' לבטלה על אחת כמה וכמה

לימא כתנאי בש"א כנויי כנויין אסורין ובה"א כנויי כנויין מותרין לימא מ"ד אסורין קסבר לשון אומות הן ומ"ד מותרין סבר לשון שבדו חכמים הן לא דכ"ע לשון אומות הן ב"ש סברי הכי משתעי אומות וב"ה סברי הכי לא משתעי אומות ואב"א ב"ש סברי גזרינן כנויי כנויין אטו כנויי עצמן וב"ה סברי לא גזרינן ה"ד כנויי כנויין לנדר אמר רב יוסף מקנמנא מקנסנא מקנחנא.

כנויי כנויין דחרם תני ר"י מפשאה חרקייא חרכייא חרפייא.

כנויי כנויין דנזירות תני רב יוסף מנזיקנא מנזחנא מפזחנא.

כנויי כנויין דשבועות ה"ד שבואל שבותאל שקוקאל. שבואל בן גרשום משמע אלא שבובאל שבותאל שקוקאל אמר שמואל שובתא לא אמר כלום אשקוקא לא אמר כלום קורסנא לא אמר כלום:

נדר במוהי ה"ז כנוי לשבועה: תניא רשב"ג אומר במוהי לא אמר כלום במומתא לא אמר כלום אמר מוהי הרי זה כנוי לשבועה:

מתני' לא חולין שאוכל לך לא כשר לא דכי לא טהור וטמא נותר ופיגול אסור כאימרא כדירים כעצים כאישים כמזבח כהיכל כירושלים כא' מכל משמשי המזבח אע"פ שלא הזכיר קרבן הרי זה נדר בקרבן.

ר' יהודה אומר האומר ירושלים הרי זה לא אמר כלום:

(דף יא.) גמ' סברוה מאי לחולין לא חולין הוי אלא קרבן מני מתני' אי ר"מ הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן דתנן רמ"א כל תנאי שאינו כתנאי ב"ג וב"ר אינו תנאי ואלא ר' יהודה אימא סיפא רי"א האומר ירושלים לא אמר כלום ומדסיפא ר"י רישא לאו ר"י לא קשיא כולה ר' יהודה והכי קתני שר"י אומר האומר ירושלים לא אמר כלום וכי אמר כירושלים לר"י מי מיתסר והתניא ר' יהודה אומר כירושלים לא אמר כלום עד שידור בדבר הקרב בירושלים.

כולה ר' יהודה ותרי תנאי אליבא דר' יהודה.

(דף יא:) תנא חולין החולין כחולין בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך מותר.

לא חולין שאוכל לך אסור לא חולין לא אוכל לך מותר רישא מני ר"מ היא דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן אימא סיפא לחולין לא אוכל לך מותר והתנן לקרבן לא אוכל לך רבי מאיר אוסר וקשיא לן הא לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן וא"ר אבא נעשה כאומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך ה"נ לא חולין ליהוי לפיכך לא אוכל לך האי תנא סבר לה כותיה

קאמר וטהור בתרומה טהורה קאמר להן לדבר האסור ולא לדבר הנדור וא"כ **לאו כלום הוא** מ"מ הא אתי לאשמעינן דסתם נדרים להחמיר ואמרינן דעל בשר קדש שהוא דבר הנדור קאמר וכן פגול ונותר אע"ג דדברים האסורין נינהו מ"מ עיקרן בא ע"י נדר ודבר הנדור הוי: פגול. הוא קרבן שחשב עליו לאכלו חוץ לזמנו שהוא פסול (ב) ואין בו כרת: [דף י:] **כאימרא כדירים.** בהני מילי קמ"ל שמפרשין סתמן להחמיר בדברים הקדושים וכמו שאמרו בירושלמי כדירין של עזים כדירין של קרבנות הילכך אם אמר על ככר ה"ז עלי כאימרא כדירים אסור דאימרא הוא כבש של קרבן: **כעצים.** כשני גזרי עצים של מערכה: **כאשים.** היינו כאברי עולה שהם כליל לאשים: כמזבח. כקרבנות המזבח: כהיכל. היינו כקטרת הקריבה בהיכל: כירושלים. היינו כשלמים שהם קריבים ונאכלין בכל ירושלים: **כאחד מכל משמשי המזבח.** ככף ומחתה ומזרק: הרי זה נדר בקרבן. כלומר בדבר הנדור דהני כולהו דבר הנדור נינהו והכי אמרינן [לקמן דף יג.] כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור: **האומר ירושלים לא אמר כלום.** רבי יהודה מודה כירושלים שהוא נדר אבל שמעיה לת"ק דאפילו בלא כ"ף הדמיון כדתנן לקמן [דף יג.] קרבן שאוכל לך אסור ופליג עליה ר' יהודה בהא לומר דכל היכא דלאו בכ"ף קאמר לאו מידי הוא: [דף יא:] גמ' תניא חולין החולין כחולין **בין שאוכל לך בין שלא אוכל לך** מותר וכו'. פי' חולין החולין בין דקאמר חולין שאוכל לך בין דקאמר **חולין שלא אוכל לך מותר ושאוכל לך פשיטא אלא משום דשלא אוכל לך נקטינן דשלא אוכל לך אצטריך לאשמעינן דלא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן ולומר חולין יהא מה שלא אוכל לך הא מה שאוכל לך לא ליהוי חולין אלא קרבן** וליתסרא קמ"ל דר"מ היא דלית ליה מכלל לאו אתה שומע הן דתנן (קדושין דף סא.) ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי והתם כפליה לתנאיה **אם יעברו ואם לא יעברו** אלמא לא אמרינן מכלל לאו אתה שומע הן הלכך (אתא) כי אמר לחולין לא אוכל לך מותר: ה"ג לא חולין **שאוכל לך** אסור. בשתי תיבות ולפיכך אסור דאע"ג למידק **מכלל לאו לולאי כך הוא לא חולין כמו קרבן** דאין אמצעי ביניהם ומה שאינו חולין הוא קרבן וכאילו הוא קרבן יהא **שאוכל לך הלכך אסור** אפי' לר"מ ומתני' דמפרשינן לאסור משום **מכלל לאו כדאיתא בגמ' היינו** מפני שהיא לחולין במלה אחת ומשום שסתם נדרים להחמיר פרשינן ליה כשתי תיבות כלפי' במתני' ולא אתיא כר"מ דאילו לר"מ מותר הוא דמכלל לאו דמי: ה"ג לחולין לא אוכל לך מותר (ג) אפילו לר"מ דלא תני מתני' בשתי תיבות היינו משום דבמתני' קתני שאוכל לך דמשמע היתרא ולפיכך אם אתה דורשו בשתי תיבות ולאיסורא בה"ג חשיב ליה לר"מ אמאי מותר היה לו לפרשו **לא חולין יהא אלא קרבן לפיכך לא** אוכל לך כמו לקרבן יהא:

בחדא ופליג עליה בחדא ס"ל בחדא דלית ליה מכלל לאו וכו' ופליג עליה בחדא בקרבן.

רב אשי אמר הא דאמר לחולין הא דאמר לא חולין דמשמע לא ליהוי חולין אלא קרבן:

(דף יג.) מתני' האומר קרבן עולה מנחה חטאת שלמים תודה שאני אוכל לך אסור ורבי יהודה מתיר הקרבן כקרבן קרבן שאוכל לך אסור לקרבן לא אוכל לך ר"מ אוסר האומר לחבירו קונם פי מדבר עמך ידי עושות עמך רגלי מהלכות לך אסור:

גמ' ר"מ אוסר והתניא מודים חכמים לר"י באומר הא קרבן הא עולה הא חטאת הא מנחה הא תודה הא שלמים שאוכל לך מותר שלא נדר זה אלא בחיי קרבן (דף יג:) ל"ק הא דאמר הא קרבן [והא דאמר חי קרבן אמר הא קרבן אסור אמר חי קרבן מותר מאי טעמא]

[דף יא:] וקשיא לן. קס"ל לב' תיבות קאמר בפתחות **הלמ"ד לא קרבן להוי מה שלא אוכל לך הא מה שאוכל לך להוי קרבן: סבר לה כותיה בחדא.** ולפיכך תני ברישא מותר דלית ליה מכלל לאו וכו' ופליג עליה בהא דלא אמרינן לקרבן יהא אלא אדרבה כפשטו ממש לקרבן מה שלא אוכל לך מותר: **הא דאמר לחולין.** תנא דברייתא תני לחולין בשו"א הלמ"ד ולפיכך מותר דאל"כ אלא שדורשו לאיסור היה צריך לומר **חולין יהא מה שלא אוכל לך הא מה שאוכל קרבן ולית ליה לר"מ מכלל לאו** וכו': **הא דאמר לחולין.** כלומר אין ה"נ שאם אמר כך מפרשינן ליה לא חולין יהא שהוא ולאו קרבן לפיכך לא אוכל לך בתירוצא דר' אבא ולהאי תירוצא דר' אשי תנא סבר לה כר"מ לגמרי הילכך ברייתא ר"מ היא ואי קשיא לך קרבן לא אוכל לך אמאי שרי ליה ר"מ באידך פרקין [דף טז.] **הא לא עליף לא חולין** מקרבן ואמרת דדרשינן ליה לא חולין יהא לפיכך לא אוכל י"ל שאני התם שהיו רגילין לומר קרבן בלשון שבועה כמו העבודה ומחשבת הנודר ודעתו לישבע במנות קרבן וכיון שאין הלשון הזה לשון שבועה כלל פטור **אבל אין דרך לישבע בלשון לא** חולין ובלשון לקרבן כך העלה הריטב"א ז"ל בשם רבותיו הרא"ה והרשב"א ז"ל וכתב רבינו (אלפסי) ז"ל וקי"ל כרבנן דסברי מכלל לאו אתה שומע הן דלא שמעינן מאן דבעי תנאי כפול בשום דוכתא אלא ר"מ ויחידאה הוא ורבים פליגי עליה הילכך האומר לחברו אם תעשה דבר פלוני שדי נתונה לך **מכלל הן אתה שומע לאו ואם לא** השלים תנאו אינה נתונה לו אע"פ שלא כפל תנאו דאילו לר"מ תנאו **לאו מילי הוא כיון שלא** כפלו ולזרוזי בעלמא הוא דקאמר והמתנה לעולם קיימת והיינו דוקא בממונא דכיון דשייך ביה ממון יליף שפיר ר"מ מתנאי בני גד ובני ראובן דהוי ענין ממונא והוה **ליה תנאי כפול** אבל באיסורא לא בעי תנאי כפול ורבנן נהי דליני תנאי ילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן למש"ה תנן פרק השוכר [דף נד.] כל תנאי שמעשה בתחלתו תנאו בטל שאם אמר שדי נתונה לך אם תעשה דבר פלוני אין התנאי כלום ושדהו נתונה לו דהוה ליה לאקדומי תנאי ולומר אם תעשה דבר פלוני כדאקדמיה **משה לתנאי אם יעברו** ונתתם **ולא קאמר תנו אם יעברו** ובפרק המדיר [דף עד.] נמי דאמרי' דאין תנאי בחליצה ואע"פ שלא השלים התנאי חליצתה כשרה מהאי טעמא הוא דכיון דא"א לחליצה ע"י שליח לא מהני בה תנאו כלום דהיכן מצינו דיני תנאים גבי בנ"ג ובנ"ר התם מתנת הארץ איפשר לעשותה ע"י שליח מ"מ תנאי כפול מילתא אחריתי היא דהא **לאו משום דין** תנאי כפול הוא אלא כדקתני (קדושין דף סא.) רחב"ג [אומר] צריך היה הדבר לאומרו שאלמלא כן שכפל התנאי **ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם** בארץ כנען יש במשמע לאף לומר בארץ כנען לא ינחלו נחלה עם שאר השבטים א"נ כדתניא (גיטין דף עו.) רשב"ג אומר אין לך תנאי בכתובים שאינו כפול. בסוטה **אם שכב אם לא** שכב. אם בחקותי תלכו ואם בחקותי תמאסו. אם תאבו ושמעתם ואם תמאנו ומריתם. הלכך הוו להו ב' כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין ואע"ג דבהני נמי התנאי קודם למעשה ואפילו הכי מלמדין לא דמי דבכל הני אין קפידא אם התנאי קודם אם **לאו לגבי ממונא דוקא הוא** דאיכא קפידא דכיון שהקדים מקנה ההקנאה קודם לתנאי אמרינן בלא שום תנאי רצה להקנותה לו ותנאה **לאו כלום הוא** ולפיכך ילפינן הא שפיר מתנאי בנ"ג ובנ"ר דהוא נמי ממונא אבל תנאי כפול שייך בכלהו תנאין בין במילי דממונא בין בברכות וקללות ומדאשכחן דכפליה בכל התנאין הוו להו ב' כתובים ואין מלמדין ור' מאיר כי היכי דפליג בממונא גרידא ה"נ פליג באיסורא דאית ביה ממונא כגון קדושין וגיטין ונדרים דנדרים נמי ממונא אית ביה ליאסר בנכסי חברו וכבר כתבנו דקי"ל כרבנן אלא דמשום חשש ב"ד טועין אתקין שמואל בגטא דשכיב מרע כפול **אם מתי אם לא** מתי דשמא איכא שום ב"ד שיטעה לומר הלכה כר"מ ויתירו אשת איש לעלמא בגט זה אי לא כתיב ביה תנאי כפול וכיון דחש לה שמואל אנן נמי חיישינן לה לחומרא ולא לקולא לחומרא שאם כתב לה גט בלא כפילא ולא מת הבעל ובא אחר וקדשה חוששין לקדושיו לאצטרוכה גט משני כר"מ דלא חשיב ליה **לתנאיה בלא כפילא ולא כלום** ולענין קדושין נמי אם אמר לה לאשה הרי את מקודשת לי אם תתני לי מאתים זוז ולא כפל תנאו לומר **ואם לא תתני לי לא** תהא מקודשת חיישינן לקדושיו אע"פ שלא נתנה לו כר"מ דלא חשיב תנאי כזה ובקדושין נמי אם בא אחר וקדשה מקודשת לב' דכיון שלא נתנה לו לאו קדושין הוו דתנאו קיים ובאיסורא דלית ביה ממונא כלל כשתויי יין ופרועי ראש מודה ר"מ דלא בעינן תנאי כפול: [דף יג] **מתני' האומר** קרבן עולה מנחה חטאת תודה ושלמים שני **אוכל לך אסור** וכו'. פי' (אסור) או זה או זה קתני דהכי משמע כקרבן יהא מה שאני אוכל משלך אע"ג דלא אמר בהדיא כקרבן: [דף יג.] **ר' יהודה מתיר.** כל היכא **דלא אמר בכ"ף הדמיון כעולה** כמנחה וכן כלהו וכדפליג נמי לעיל [דף י:] האומר ירושלים לא אמר כלום מדלא קאמר כירושלים: קרבן כקרבן הקרבן. בין דקאמר קרבן בלא כ"ף הדמיון או כקרבן **אסור והא מני** ת"ק היא דלא בעי כ"ף הדמיון: **לקרבן לא אוכל לך.** דליינינן ליה לדבוריה לתרי טעמי לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך אבל לת"ק אדרבה משמע קרבן יהא מה שלא **אוכל לך למשמע אבל מה שאוכל לך לא יהא** קרבן: [שם] גמ' **והתניא מודים חכמים לר' יהודה** וכו'. פירוש והתניא הא דתני קרבן שאוכל לך אסור חכמים נינהו דאמרי ברישא דמתני' קרבן עולה (א) ויורד וכן אסור דהב' בסיפא נמי לא **שאני להו בין קרבן לבין הקרבן** ומשמע ממתני' דפליגי אדר' יהודה ובברייתא תניא מודים חכמים לרבי יהודה באומר הא קרבן וקס"ד דאומר הא קרבן כאומר הקרבן דתרווייהו אינן לשון איסור אלא מתכוין הוא לשבועה כאומר העבודה שאני [אוכל] לך וא"כ קשיא ותירץ דמתני' איירי בה"א קמוצה והוי כמו [הא] קרבן (ב) **והוא כקרבן ולפיכך אסור וברייתא איירי דאמר חי קרבן** דמשמע הנה בקרבן אני נודר כאדם הנשבע בתורה שאינו לשון שבועה ולאו מידי קאמר ולפיכך מותר: [שם:] פיסקא האומר לחברו קונם פי מדבר עמך ידי עושה עמך רגלי מהלכת לך אסור: גמ' ורמינהי חומר בנדרים מבשבועות וכו'. פי' ורמינהי ממתני' משמע לאסור לדבר עם חברו ואסור לעשות לו מלאכה ואסור להלך לצרכו של מודר וקס"ד דלשון קונם קאי אדבור פיו ואמעשה ידיו ואהילוך רגליו והנהו דבר שאין בו ממש נינהו:

חיי קרבן קאמר וכן הלכתא.

יום קנו

פי מדבר עמך ורמינהי חומר בשבועות מבנדרים ובנדרים מבשבועות חומר בנדרים שהנדרים חלים על דבר מצוה כדבר רשות משא"כ בשבועות וחומר בשבועות שהשבועו' חלות בין על דבר שיש בו ממש ובין על דבר שאין בו ממש משא"כ בנדרי' באומר יאסר פי לדבורי ידי למעשיהן ורגלי להלוכן דיקא נמי דקתני פי מדבר עמך ולא קתני שאיני מדבר עמך ש"מ:

הדרן עלך כל כנויי נדרים מתני' ואלו מותרין חולין שאוכל לך כבשר חזיר כעבודת כוכבים כעורות לבובין כנבלות כטרפות כשקצי' ורמשים כחלת אהרן וכתרומתו מותר האומר לאשתו הרי את עלי כאימא

[דף יג:] **על המנוה. שאם אמר ישיבת סוכה עלי קונם** אסור לישב בסוכה מה שאין כן בשבועות שאם אמר שבועה שלא אשב בסוכה מותר לישב וטעמא משום דנדר הוא לאסר חפצא עליה וא"כ כשנדר מסוכה אפילו של מנוה או לולב או מנה אסור בהן שהרי אסרן על עצמו ואין מאכילין לו לאדם דבר האסור לו בידים ממש ואע"פ שמבטל המנות שב ואל תעשה נינהו אבל שבועה הוא לאסר נפשיה מן חפצא **ואין שום איסור נתפס על** הסוכה והלולב אלא על נפשיה ולאו כל כמיניה שכבר נשבע בהר סיני לקיימן הלכך כופין אותו לקיימן ולוקה על שבועה זו משום שבועת שוא: [דף טו.] על דבר שאין בו ממש. כגון לא אוכל לא אישן דכיון דשבועה איסור נפשיה הוא יכול לאסור עליו כל מילי אבל נדר לאיסור חפצא הוא **אם אין בו ממש אין בו** חפצא וכיון דנדרים אינן חלין על דבר שאין בו ממש קשיא מתני' דתני אסור וכלפי': **יאסר פי לדבור' וכו'.** ופיו וידיו ורגליו **לדבר שיש בהן ממש** נינהו: ולא קתני שאיני מדבר. דולאי בה"נ לא חייל לדבר שאין בו ממש הוא וכתב רבינו (אלפסי) ז"ל ונדרים שאין בהם ממש נמי **עובר עליהם בבל יחל** מדרבנן: ירושלמי את אמר ידי עושה עמך אסור חרש (עושה) עמו בקרקע על כמה הוא אוסר על כלי שכרו או על כלי הניית קרקע נדר עמו בתנור על כמה הוא אוסר על כלי שכרו או על כלי הניית תנור ולא איפשיטא ולחומרא נקטינן: סליק פירקא חולין **שאוכל לך** וכו'. פי' חולין היה נראה לפרש דה"ק חולין שאוכל משלך יהיו עלי כבשר חזיר אבל בגמ' לא משמע להו לפי שהיה אריכות לשון ופירשו דכל הני דמתני' דינם כחולין **שאוכל לך דולאי לא בעו שאלה אפילו** הנודר עם הארץ: כבשר חזיר. נקט כל מיני איסור אכילה והדר ע"ז דהיא איסור הנאה והדר טומאה דכזית והדר טומאה דכעדשה דהיינו שקצים ורמשים ונקט נמי חלה ותרומה דאהרן על שם כהן לאשמעינן דהני נמי דבר איסור נינהו ולא דבר הנדור אע"ג דבעי קריאת שם וטעמא דכיון דלא מצי למעבד תרומה ממילי דלא מיחייב בה **לא הויא דבר הנדור ולא הוי נדר כלל** על שידור בדבר הנדור כדילפינן בגמרא אבל בדבר האיסור לא ולפיכך תנן הכא ה"ז מותר כלומר לגמרי ואפילו מדרבנן ואפילו בעם הארץ והכי משמע בגמרא דסתמא אמר פשיטא **דלא בעי שאלה** ועוד ראיה מסיפא דמתני' דמיירי בעם הארץ דקתני פותחין לו מכלל דברישא אין פותחין אפילו בעם הארץ ותימה על הרמב"ם ז"ל שכתב דבכולה רישא בעי שאלה מדרבנן בעם הארץ וכתבו עליו ז"ל דולאי הרי זו כשגגה היוצא מלפני השליט: עורות לבובין. נקראין משום שיש בהם נקב כנגד הלב שכן תקרובתן שמוציאין הלב בעוד שהבהמה חיה ומקריבין אותו: כאימא. שאוסר אשתו עליו כאמו ולאו דוקא אמו כדתניא בברייתא [דף יג.] הרי את עלי כאימא כאחותי כערלה ככלאי הכרם ונקט הכא אמו משום פותחין לו פתח ממקום אחר כדתנן לקמן פ' ר"א [דף סז.] שאין פותחין לו לאדם בכבוד אביו ואמו לומר אילו ידעת שאין זה כבודם לא היית נודר (א) וטעמא התם אלא פותחין לו ממקום אחר והכא נמי פותחין לו בסיפא משום שלום שלא יהא רגיל בנדרים עמה ועוד דלפעמים נודר כראוי ואתי למסרך משום חביבות אשתו וינהוג בו קולא ומלמה מילתא למילתא

ולפיכך אע"פ שאינו נודר כלל **פותחין לו והיינו ממקום אחר** אבל ברישא שמדיר על עצמו או על חברו לא חשו להצריכו פתח כלל לדבר שאינו מצוי הוא: [דף יד] גמ' מנא ה"מ **אמר קרא איש כי ידור נדר** לה' על שידור בדבר הנדור אי הכי וכו'. פי' מנא ה"מ דתולה בדבר האסור לאו נדר הוא: אי הכי. דדרשת כפילא דהא כתיב לאסור וכו' וכי דרוש הכי אם אסר שום דבר בדבר האסור לא יחל דברו: הוא מיבעי ליה לכדתניא איזהו איסור וכו'. כלומר אי זה איסור נדר האמור בתורה דהוא איסור דנדר ואינו הנדר עצמו אלא שאוסר הדבר משום נדר אע"פ שהוא אינו נדר עצמו האומר הרי עלי וכו'. ושמעינן תרתי חדא דמכי ידור נדר **לא שמעינן אלא דבר** הנדור לכל ואיצטריך לאסור איסר ליחיד ועוד דאע"ג דקאי בדבר הנתפס באיסורא דרבנן כיון דאיכא נמי נדר בנדר הוא דקא מתפיס: **הרי עלי. האי לישנא לאו דוקא דאין זה** לשון **נדר וה"ק הרי עלי יום זה** כיום שמת בו אבא שנדרתי בו שלא לאכול בשר עיקר נדר הוא שידור בקרבן שהוא נדור לכל ואיסור נדר נקרא זה שהוא נדור ליחיד: כיום שמת בו אביו. נקט הכי משום דדרך העולם להצטער ולהתענות בהם: כיום שנהרג בו גדליה. איסור תענית הוא: והוא שנדור ובא. שנדר וקבל עליו להתענות לעולם ביום ההוא ועכשיו נודר מיום אחר שיהיה עליו שלא לאכול בשר כיום ההוא שמת בו אביו שהוא נדור עליו ונמצא שהוא מתפיס בדבר הנדור ככל הני דמתני' דפ"ק [דף י:] כאימרא כדירים שהוא דבר הנדור **והכא נמי אי לא היה נדור ובא אלא** שאמר כיום שמת בו אביו היה מתפיס בדבר האסור ולא כלום הוא כדתנן במתני' דהכא ליום שמת בו אביו בשעה שמוטל לפניו אסור הוא בבשר ויין וכן יום שנהרג גדליה אסור באכילה וקמ"ל דאע"ג דעיקר אותו יום קאי באיסורא דרבנן מ"מ כי מתפיס בנדר הוא דקא מתפיס ומיהו באיסור תורה לא אמרינן הכי דאם אסר יום הכפורים על עצמו בנדר ואמר ביום אחר הרי יום זה עלי כיום הכפורים **לא חשבינן ליה לדבר הנדור אלא לדבר האסור דהואיל ואיסורו מן** התורה אין איסור נדרו חשוב לגבי איסור תורה והתם במסכת שבועות פליגי עלה דהא אביי ורבא דאביי סבר דכי היכי דמתפיס בנדר נדר הוא הכין מתפיס בשבועה שנשבע על דבר שלא יאכלנו ואמר על הב' זה כזה הוי שבועה לאסור הב' ורבא אמר דמתפיס בשבועה לאו כלום הוא ורבו הדעות בזה איכא דאמרי דכי היכי דמתפיס בשבועה לרבא לאו כמוציא מפיו דמי הה"ד **מתפיס בנדר לא הוי נדר והך** ברייתא דהכא משום דמזכיר האיסור **שאומר הרי עלי שלא אוכל בשר** והוא נדר בפני עצמו אבל אם אמר הרי יום זה עלי כיום פלוני הנדור לי לא אמר כלום וקשה דאלו א"כ היכי קרו ליה בגמ' הכא במכילתין והתם בשבועות מתפיס בנדר הא לאו מתפיס הוא אלא נדר גופא היא אלא ודאי אע"ג דלא קאמר אלא הרי יום זה עלי כיום פלוני הנדור לי הוי נדר והא דקתני שלא אוכל בשר פירוש בעלמא הוא דקאמר תלמודא **אבל לאו דוקא דפריש הוא** הכי תלע דאל"כ ליפלגו בתרוייהו מתפיס בשבועה ובנדר אביי אמר הכי רבא אמר הכי ובירושל' נמי מוכח דדוקא במתפיס בשבועה בלחוד פליגי ואיכא דאמרי איפכא דאפילו לרבא מתפיס בשבועה הויא שבועה ולא קא פטר רבא אלא

פותחין לו פתח ממקום אחר שלא יקל ראשו [לכך]:

גמ' מנא ה"מ אמר קרא איש כי ידור נדר עד שידור בדבר הנדור אי הכי אפילו בדבר האסור נמי דהא כתיב לאסור איסר ההוא מבעיא ליה לכדתניא איזה

מקרבן לשבועת ביטוי וקשיא נמי עלייהו משום דבספרי לא משמע הכי כדתניא התם ותו דהיכי איתמר בהאי לישנא התם בשבועות אביי אמר כמוציא שבועה ה"ל למימר אביי אמר חייב קרבן אלא מסתברא כדברי הרבה מן המפרשים ז"ל דלרבא נמי למתפיס בנדר נדר הוא מתפיס בשבועה לאו כלום וטעמא משום דנדר מיהא למיתסר חפצא עליה וכי אמר מחפץ אחר זה כזה אחיל נדרא אבל שבועה מילי לאסר נפשיה מן חפצא וליכא עליה דחפצא איסור נדר וקדושה כלל הילכך כי אמר מחפץ אחר זה כזה **לא כלום קאמר** והיכא דנדר חל מן מילי דאמר קונם מילתא פלוני עלי ואמר לחבריה ואת צריך למימר חבריה אמן או היינא בו דמשמע קבלת דברים ואם אמר אחיל עליה נדרא וכמאן דמוציא נדר מפיו דמי **ואם לא קבל הדברים לא** נאסר אפילו במילתא דפלוני האוסר דכיון דלא אמר ליה האוסר ולך אלא ואת משמע דהוא אינו אוסר לו כלום אלא דקא"ל ואת נמי תאסרנו לעצמך ולפיכך צריך לקבלת דברים דיליה ע"כ: (ב) כתב הרמב"ם ז"ל כל שאוסר דבר על חברו האוסר לוקה אם מהנהו ולא הנאסר אע"פ שנהנה והא ליתא דלא שייך בל יחל אלא על הנאסר שעשה איסורין חולין ואין על אידך אלא איסורא דלפני עור לא תתן מכשול (ויקרא יז) והכי מוכח לה בר"פ אין בין המודר [דף לו:] בשמעתא דככרי עליך אסור ועוד השיב עליו מורי הרשב"א ז"ל נראה מדאמרינן בפ' יוצא דופן [דף מו:] מנינו שהשוה הכתוב את הקטן לגדול לדון שבועה ולאיסור בל יחל ומוקים לה התם בשהקדיש הקטן או אסר ואכלו אחרים שלוקין עליו משום בל יחל אלמא בל יחל דברו לא קאי אלא על הנאסר בדבר שלא יחל דברו של נודר בין שיהא הוא עצמו הנודר או שיהיה הנודר אדם אחר. הריטב"א ז"ל: בפ"ק בעי רמי בר חמא האומר (א) מבשר חולין שיהיה עליו כבשר זבחי שלמים שעומד לפניו ויודע בו שכבר נזרק דמן והותר אף לזרים מהו מי אמרי' כיון דאמר הכי בדבר שיודע שעכשיו היתר הוא במעיקרא שהיה אסור קא מתפיס (ב) ושרי ואתי למפשטה מהך ברייתא דאיזהו איסור נדר האמור בתורה האומר הרי עלי שלא אוכל בשר ולא אשתה יין כיום שמת בו אביו וכו' והוה ס"ל דאמר כן ביום שהוא כיום שמת בו אביו כאילו תאמר שאם מת בא' בשבת והיום הוא חל בשבת אמר הרי בשר ויין היום כחל בשבת ואמר כן סתם ואפילו דאיכא טובא חל בשבת בינתים דהתירא אמרינן אסור אלמא בעיקרו קא מתפיס ודחי מדשמואל והוא שנדור ובא מאותו היום כלומר דנדר מאותו יום ואילך לדורות לעצמו דהשתא ליכא חל בשבת דהתירא ואע"ג דדרך דחייה מסקינן לה הכא מ"מ מסקנא במס' נזירות [דף כב:] דבהתירא קא מתפיס וה"נ פסק רבינו אלפסי ז"ל: **והאומר הרי עלי כבכור.** כלומר שאוסר בשר או ככר חולין עליו כבכור ר' יוסי מתיר וטעמ' דאע"ג דמצוה להקדישו בפה שנאמר הזכר תקדיש מ"מ כיון דכי לא מקדיש ליה בכור הוא קדוש לקדושתו מרחם הלכך **לאו מתפיס הוא בנדר אלא בדבר האסור** הוא ושרי וכן הלכתא כל זה בפ"ק: **הרי את עלי כאימא.** פי' כבשר אימא לא אמר כלום משמע **דלא בעי שאלה** לחכם והיכי קתני מתני' דצריך פתח: בת"ח. ברייתא דלא מצריך שאלה בת"ח דליכא למיגזר **שלא יקל את ראשו מתני'** בע"ה **דלא קים ליה בין דבר הנדור לדבר האסור** ואתי למשרי כולהו: דתניא. לאשכחן דפלוג רבנן בין ת"ח לע"ה: **הנודר בתורה.** יש שפירשו לשון נדר כפשטו לאמר ככר זה כתורה לא אמר כלום דלאו דבר נדור הוא דהכתב ולא הגוילין אע"פ שיש בהם קדושה ויש שפירשו דנודר לאו דוקא אלא נשבע קאמר דרגילי רבנן למיתני נדר בלשון שבועה כדתנן [לעיל דף ט.] כנדרי רשעים נדר בשבועה והכא

נשבע בתורה שלא יאכל או לא יעשה כך לא אמר כלום מטעמא דאמרן דדעתיה אגוילין וכדמפרש בסמוך: **תלמיד חכם** אינו צריך שאלה. לידע שיש חלוק בין אם נקיט לה בידיה **או לא נקיט לה ובין אמר בה או אמר במה שכתוב** בה ולא אתי לאקולי במילתא דשפיר ידע דהא **לאו שבועה כלל והא היא** שבועה: [דף יד:] תניא **הנודר בתורה לא אמר כלום** במה שכתוב בה דבריו קיימין. פי' הנודר לדעת הרבה מן המפרשים ז"ל לפי' נדר ממש כמו שפירש בירושלמי וכן פירשו בתוספות וגם הראב"ד ז"ל ולשון הירושלמי כך כתורה ה"ז מותר ככתוב שבה הרי זה אסור כתורה ה"ז מותר כקדושת תורה ככתוב שבה ה"ז אסור כקרבנות הכתובים בה ע"כ. משמע דספר תורה אע"פ שהוא קדוש מיהו אינו דבר הנדור ולא שייך ביה איסור חפצא וכ"נ דאגוילין אמרינן הכא דלא כלום הוא ומה שבין שיטה לשיטה לדברי הכל קדוש כמו הכתב עצמו ובמה שכתוב בה אסור משום דבכלל מה שכתוב בה הם הקרבנות שהם דבר נדור והיינו אזכרות שבה דאמרינן הכא כלומר כל מה שנזכר בה שיש בו קרבנות והקדשות ופירשו נודר דאמר ככר זה עלי כתורה מותר. ככר זה עלי כמו שכתוב בה אסור אפילו לא נקטה בידיה ומחתא על ארעא לאו דוקא ארעא אלא כל היכא דמחתא ולא נקטה בידיה ואפילו נגע בה הריטב"א ז"ל אבל אי נקטה בידיה אע"ג דלא אמר אלא כתורה הוי כאילו אמר במה שכתוב בה דהיינו כל מה שנזכר בה קרבנות והקדשות נמצא דלא אמרינן לא אמר כלום אלא דוקא בתרתי לגריעותא **למחתא אארעא ואמר בה אבל אמר במה שכתוב בה** אפי' מנחא אארעא דבריו קיימין או נקטה בידיה אפילו לא אמר אלא בה זו היא גירסת כל הגאונים ז"ל ולחומרא. ויש נירסאות בגמרות אחרות דלא גרסי משום דאזלי לקולא (ג) וכן כתבה הרמב"ם ז"ל בספר הפלאה בלשון נדר ממש ומיהו מצי לפרושי נמי בלשון שבועה דחד דינא אית ליה ודעתיה אאזכרות ר"ל על השמות כאילו היה מזכיר שם או כנוי: **דעתיה אגוילי.** ה"ה אשאר הכתב שאין שבועה תופסת לא בכתב ולא בגוילין אע"פ שהם קדש אלא כנשבע בשמים ובארץ הוא דהכל מעשה אלהים הוא וכן נראה מן התוספתא דנקטינהו אהדדי פרק שני דשבועות האומר נשבע אני (ד) על התורה חייב בשמים ובארץ פטור וא"ת כי נקיט לה בידיה אדרבה הוה לן למימר דדעתיה אגוילין ואשאר הכתב י"ל דכל נקיטת חפץ מורה לשון חומר שבועה דשאת ידיו קדש והיינו דתקנו בשבועת הדיינין: **מתני' קונם שאני ישן ושאני** מדבר ושאני מהלך. פירוש קונם שאני גרסינן ול"נ שאיני דכל לאו דבר שאין בו ממש וחוזר הענין לאיסור גברא ולא לאיסור חפצא ודי שהשינה היא דבר שאין בו ממש **ומשום הכי לא עבר ולא מידי אלא משום לא יחל דרבנן וא"נ** לאסוקי תרי דרגי דאמרו נמי בלשון לאו ודבור והלוך נמי דבר שאין בו ממש הוא וה"ק **מה שאני ישן או מדבר או מהלך** יהא כקרבן שאוסר כל זה עליו. ונדרים אינם חלין אלא על דבר שיש בו ממש לאיסור חפצא הם שאוסר עליו החפץ וכדאמרינן בגמ' ולשון הריטב"א ז"ל ומיהו אפ"ה במקום שנהגו איסור בלשון זה אין להתירו בפניהם בלא שאלה גבי עם הארץ כדי שלא יקל ראשו בכך וכעין שאמרו בברייתא דברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור ולכך אני נוהג בנשים ועמי הארץ הנודרים שלא לאכול ושלא לעשות כך וכך לפתוח להם פתח ממקום אחר ולא עוד אלא כי אולי כוונתם לשבועה שאלה אפילו על לא תעשה לאיסור גברא הוא וקרו לשבועה נדר ובירושל' [פ"א ה"א] נחלקו בשבועה שאמרה בל' נדר אם תופסין אותו משום שבועה וכיון דכן לגבי עם הארץ ואי ראוי לחוש ע"כ: [דף טו:] **שבועה שאני ישן.** בסיפא גרסינן שפיר שאיני דשבועות חיילי בלא

תעשה משום לאיסור גברא נינהו ולפיכך אסור: גמ' איתמר **קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר.** פי' **קונם עיני הוא איסורא אם אישן הוא** תנאה וטעמא דר"נ משום דהא מילתא בידיה הוא לאפשר למזרז נפשיה בסילוא כדאיתא פ' המגרש [דף פד.] ובהא פליגי דרב נחמן סבר דכיון דשינה בידיה הוא לא חיישינן אפילו לעצלנין הרגילין בשינה ורב יהודה סבר דכיון דלאו בידיה לגמרי דצריך לזרוזי בסילוא. ובתנאיה לא זהיר אינש חיישינן אפילו לכל אדם. תנאיה והלכתא כרב יהודה: כדקתני. דנדר כי האי לישנא דקתני מתני': **עיני בשינה.** דעין אית ביה ממש: **אי דלא יהיב שיעורא.** דבלא קביעות זמן משמע לעולם: מי שבקי' ליה וכו'. לישנא דעלמא קאמר דודאי בנדר של שוא אין בו מלקות אלא דוקא בשבועה שעובר בלא תשא אלא מדקתני מתני' ה"ז בבל יחל משמע דאי עבר אנדרו עובר בבל יחל ולפי שיש לנו לומר ליה שיישן כשירצה דא"א לקיימו כדא"ר יוחנן ונם אינו עובר בבל יחל כיון שנדר אמילתא דלא אפשר דלא חייל נדר כלל קאמר הכי כלומר איך קתני מתני' הכי ולאו משום שילקה נקט לישנא דשבקי' אלא כדפירשנו. מכין אותו. מלקות משום שבועת שוא: ויישן לאלתר. דלא חיילא שבועה: **לעולם כדקתני.** קונם (ה) **שאיני ישן. ולקשה לך הא שינה שהוא לדבר שאין בו ממש ליכא בל יחל** אלא מדרבנן: נהגו בהם איסור משום חומרא: **אי אתה רשאי.** דלא ליתו למסרך ממילתא למילתא כדמוכח בפ' מקום שנהגו [דף נ:] **משום שנא' ולא יחל.** אלמא אע"ג דלית ביה אלא איסור מנהג קרי בל יחל והיינו מדרבנן: פיסקא האומר **קונם שאיני** משמשך וכו' והא מן התורה משועבד לה. פירוש והא שעבודי משעבד לה וחייך יכול לאסור עליה דבר שאינו שלו ואע"ג דקונמות מפקיעין מידי שיעבוד (כתובות דף נט:) אפשר דס"ל דכי היכי דאלמוה רבנן לשעבודיה דבעל דאית ליה על אשתו דאפילו בקונם לא פקע ה"ה דאלמוה לשעבודה דאית לה על בעלה דאפילו בקונם לא פקע והא דנקט מה"ת לאו דוקא דאפילו שעבודא דרבנן נמי לא פקע דהא אמרינן הכי (ב"ק דף פט: ג.) גבי פירות נכסי מלוג שהם דרבנן ולענין מזונות אפילו למ"ד מזונות דרבנן (כתובות דף מז:) ומלתמה איך יכול לאסור מה שאינו שלו אע"פ דבמתני' אוסר בבל יחל דרבנן **לדבר שאין בו ממש שמעינן דאפילו בל יחל דרבנן ליכא** באוסר פירות חברו על חברו: **באומר הנאת וכו'.** כלומר נעשה כאומר הנאת תשמישך עלי דבכלל לשון קונם שאינו משמשך משמע שפיר במה שאני משמשך דהיינו גופי או גופך והשתא הוי כאילו **אמר קונם הנאת גופך עלי שהוא אוסר** פירות עצמו על עצמו כענין קונם שאוכל לך דהוי כמו מה שאוכל ולפי זה הוי לדבר שיש בו ממש כאילו מזכיר הגוף בהדיא **ואמר הנאת גופך עלי** דומיא דישיבת סוכה ומיהו אפילו לא בעינן למימר הכי אלא

איסר האמור בתורה כו':

(דף יד.) מתני' האומר לאשתו הרי את עלי כאימא כו': ורמינהי הרי את עלי כבשר אימא כבשר אחותי כערלה וככלאי הכרם לא אמר כלום אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא אבל צריך שאלה מדרבנן רבא אמר הא בת"ח הא בע"ה דתניא הנודר בתורה לא אמר כלום וא"ר יוחנן וצריך שאלה לחכם מדרבנן וא"ר נחמן אם ת"ח הוא א"צ.

(דף יד:) תניא הנודר בתורה לא אמר כלום במה שכתוב בתורה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין השתא במה שכתוב בתורה דבריו קיימין בה ובמה שכתוב בה מבעיא אמר רב נחמן ל"ק הא דמחתא אורייתא ארעא הא דנקיט לה בידי' מחתא ארעא דעתיה עליה נקט לה בידיה (כי) דעתיה אהזכרות שבה ואבע"א דמחתא ארעא והא קמ"ל דאע"ג דמחתא ארעא אי אמר במה שכתוב בה מהני (וזו ואצ"ל זו קתני) ואיבעית אימא מציעתא נמי דנקיט לה בידיה וקמשמע לן כיון דנקיט לה בידיה אף על גב דלא אמר אלא בה כמ"ד במה שכתוב בה דמי.

אתמר קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר א"ר יהודה אמר רב אל יישן היום חיישינן שמא יישן למחר ורב נחמן אמר יישן היום ולא חיישינן שמא יישן למחר ומודה רב יהודה באומר קונם שאיני ישן למחר אם אישן היום שיישן היום (דף טו.) כי לא מזדהר בתנאיה

כפשטו והנאת תשמיש הויא לדבר שאין בו ממש לא קשיא ולא מידי לאמרינן בל יחל לרבנן קאמרינן כדלעיל וא"ת נהי דחייל נדרא על דבר מצוה וה"ה הכא דאיכא מצות פריה ורביה מ"מ הא קי"ל דמצות לאו ליהנות ניתנו ואמאי לא תשמש תשמיש עונה דהיא מצוה כדאמרינן (ר"ה דף כח.) המודר הנאה משופר מותר לתקוע בו תקיעה של מצוה י"ל שאני הכא דאפשר לקיים מצותו באחרת אבל אם **אמר הנאת כל הנשים עלי וזרע אין לו [לא]** חייל נדרא עליה לגבי מצות פריה ורביה דמצות לאו ליהנות ניתנו ולמפרשים כן צריכין לומר דכי היכי דא"א במצות תשמיש בלא הנאה אחרת דבל המצוה ה"ה בשופר וזה רחוק והא דתניא המודר הנאה ממעין אסור לטבול בו טבילה של מצוה בימות החמה לפי שא"א בלא הנאה אחרת מני למימר שאין מצות טבילה במעין ובימות החמה כמצות שופר ותשמיש של מצוה אבל הריטב"א ז"ל כתב על רבותיו דקושיא מעיקרא ליתא דתשמיש של מצוה אע"ג דמצות לאו ליהנות ניתנו מ"מ פסיק רישיה ולא ימות **הוא דא"א דלא** מתהני גופו בתשמיש ודמיא למודר הנאה ממעין ולפי דבריו ז"ל חולק עם רבותיו בפירוש המודר הנאה משופר לומר שאין בשופר הנאת קול אלא הנאה שמוציאו מחובת מצות תקיעה ותמהני היכי דמיא חובת מצות טבילה במעין ובימות החמה למצות פריה ורביה למודר הנאה מכל הנשים וזרע אין לו:

והא לא קא ניחא ליה בתשמיש. כלומר שרוצה לאסרו עליו ואמר רב כהנא כו' שאין מאכילין לאדם לדבר האסור לו ולפיכך חייל נדרא דכאוסר פירות חברו על עצמו או פירות עצמו על עצמו הוא ואיכא נסחי דל"ג והא לא קא ניחא ליה אלא באומר הנאת תשמיש עלי וכדרב כהנא: תשמישי עליך. האשה אמרה לבעלה כן קונם הנאת תשמישי עליך כופין אותה דשעבודא משעבדא **ליה ולאו כל כמינה** וכמי שאוסר פירות חברו על חברו ולאו כלום הוא ובשכופה אותה ליכא משום ולפני עור לא תתן מכשול: **תשמישך עלי.** שאמרה קונם הנאת תשמישך עלי וכבר פירשנו דהוי כאילו אמרה תשמיש גופי או תשמיש גופך או שאמרה בפי' אליבא דמ"ד שהוא לדבר שיש בו ממש והשתא היא יכולה לאסור הדבר על עצמה ולפיכך חל הנדר ואסור לכופה לפי שאין מאכילין לאדם לדבר האסור לו משום (ויקרא י"ט:י"ד) ולפני עור לא תתן מכשול וכי ה"נ מוקמינן ההיא דשלהי מסכתין [דף צ:] נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו דאמרינן שהבעל נכלל עמהן אבל אי אסרה גופה עליהם אין צריך להפר **דלאו כל כמינה** להפקיע שעבודיה אפי' בכולל. זה דעת הריטב"א ז"ל: [דף טו:] מתני' **קרבן לא אוכל לך** וכו'. פירוש קרבן לא אוכל לך מילתא דפשיטא היא למשמע לא אוכל לך קרבן אלא חולין ולפיכך מותר ולא דרשינן דבוריה לתרי טעמי קרבן יהא מה שלך לפיכך לא אוכל לך דאפי'

אבל באיסוריה מזדהר.

תנן קונם שאני ישן שאני מדבר שאני מהלך ה"ד אילימא כדקתני שאני ישן מי הוי נדרא והתנן חומר בשבועה שהשבועה חלה על דבר שיש בו ממש ועל דבר שא"ב ממש משא"כ בנדרים ושינה דבר שא"ב ממש הוא אלא דקאמר קונם עיני בשינה ואי לא יהיב שיעורא מי שבקינן ליה עד דעביד איסורא והא"ר יוחנן שבועה שלא אישן ג' ימים מלקין אותו ויישן לאלתר אמר רבינא לעולם כדקתני ומאי בל יחל דרבנן ומי איכא בל יחל דרבנן אין והתניא דברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור אי אתה רשאי (א) לנהוג בהם היתר כדי לבטלן שנאמר לא יחל דברו:

(דף טו:) מתני' האומר לאשתו קונם שאיני משמשך

ר"מ לא דריש הכי אלא בלמ"ד שאמר לקרבן: הקרבן **שאוכל לך** נמי מותר. דכיון דבה"א קאמר דרשינן ליה כאילו הם שתי תיבות הא קרבן כלומר הנה בקרבן אני נודר כמו בחיי הקרבן ולאו כלום הוא וכלפי' סוף פ"ק וה"ה אם אמר הקרבן לא אוכל לך ולרבותא נקט שאוכל שאם לא היה בה"א היה אסור כדאיתא פ"ק [דף יג.]: לקרבן וכו'. אי מתני' ר"מ דרשינן לא קרבן לא אוכל לך והוא לא דריש מכלל לאו לנימא הא מה שאוכל יהא קרבן והא דתנן לקרבן לא אוכל לך ר' מאיר אוסר ההוא בסו"א הל' ואז שייך לומר לקרבן יהא לפיכך לא אוכל לך ואי דלא כר' **מאיר ה"ק לקרבן** יהא מה שלא אוכל לך ולפיכך מותר: שבועה שלא אוכל וכו'. הני תלת בבי דשרינן בנדר אסורין בשבועה דהכי משמע **שבועה יהא עלי שלא אוכל** משלך וכן השבועה ר"ל באיסור שבועה **יהא עלי מה** שאוכל משלך ולא שייך בשבועה לומר ה"א כמו חיי שבועה לאינו **דבר מצוי ויש בו ממש** כקרבן ואין נשבעין חי פלוני אלא בדבר המצוי: לשבועה וכו'. לר"מ מפרשינן ליה כמו ברישא לא **שבועה ומשמע לא יהא באיסור שבועה מה שלא אוכל** משלך הא מה שאוכל יהא באיסור שבועה ואע"ג דלית ליה מכלל לאו הן ה"מ בממונא או באיסורא דאית ביה ממונא דומיא לסוטה ונדרים נמי כיון דבתר לשון בני אדם אזלינן בהו כבממון דמי אבל באיסורא גרידתא שפיר אית ליה מכלל לאו אתה שומע הן כדאיתא ס"פ **שבועת העדות [דף לו:]** ושבועה איסורא גרידתא היא: [דף טז] נמ' מכלל לשבועה **שאוכל לך** דלא אכילנא משמע ורמינהי וכו'. פי' מכלל וכו'. מדקתני במתני' אסור אמרינן דה"ק באיסור שבועה **יהא עלי מה** שאוכל לך וא"כ הוה **ליה שאוכל כמו שלא אוכל:** [דף טז.] שתים שהן ארבע. בשבועת ביטוי שפתים הכתוב בויקרא מדבר דכתיב (ויקרא ה':ד') להרע או להיטב למשמע הרעה והטבה להבא כגון שבועה שלא אוכל דהיינו הרעה או שבועה שאוכל דהיינו הטבה שהן ארבע מרבינן מקרא דכל אשר יבטא שתים אחרות לשעבר כגון אכלתי ולא אכלתי: מדקאמר שלא אוכל. דנקיט ליה בלאו מכלל **דשאוכל דנקיט בהן לאכילנא משמע:** משדבין. מפגירין: דלא אכילנא קאמר. לקיומיה דבוריה **לאמר לא אכילנא משתבע וה"ק** באיסור שבועה יהא מה שאוכל לך ואגב לאוקי מתני' דהכא במשדבין אוקמא נמי להיא דשבועות במשדבין אבל ההיא בלא משדבין מתוקמא שפיר בדוכתא: דנדרים. **מתני' דהכא שאי אוכל** גרס ר"א ולפיכך אסור דהיינו כמו שלא אוכל לך: א"כ למה ליה. כלומר פשיטא ותו דהא תנא לה רישא שבועה לא אוכל לך: מיעקם לישניה. עכוב לשונו הוא שמאריך השי"ן בסגול ושאוכל קאמר שהוא תיבה אחת ומותר קמ"ל דסתם נדרים להחמיר ואותו אריכות אנו דנין לשתי תיבות שאי **אוכל ומיהו אם אמר** לאיעקם לישניה פשוט למותר לפירושן להקל אבל התם בשבועות אין לחלק בין מפגירין לאין מפגירין דלעולם סבר רב אשי **דשאוכל לאכילנא משמע ושלא אוכל דלא אכילנא** וטעמא משום דשבועה איסור נפשיה הוא הילכך שאוכל ושלא אוכל דעבידנא ולאו עבידנא קאמר אבל נדרים שאוסר הדבר על עצמו כשאומר קונם שאוכל מה שאוכל קאמר שבא לאסור מה שיאכל משלו וכשאומר לא אוכל לך **מותר למשמע מה שלא אוכל** משלך יהא קונם וכל המפרשים אחרונים ז"ל פסקו הלכתא כרב אשי דבתרא הוא. וכן פסק הרמב"ן ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל פסק כאביי וכסוגיא דהתם בריש פ' שבועות שתים בתרא [דף יט.]: [שם] **מתני' זה חומר בשבועות מבנדרים.** פי' זה חומר מפרש בגמרא לאריסא קאי דקתני קונם שאיני ישן דאילו בנדריה ליכא אלא בל יחל דרבנן לפי שהוא דבר שאין בו ממש ובשבועות איכא שבועה לאורייתא: וחומר בנדרים כיצד וכו'. בנדרים אסור לפי שהנדרים חלין על דבר מצוה בנדרים איסור חפצא הם ואין מאכילין לאדם דבר האסור לו שלא אמרה תורה לעשות מצוה באיסורי הנאה ולפיכך ליכא למימר בהא לאיתי עשה לימצוה ולידחי לא תעשה דנדרים וכ"ש דנדרים עשה ולא תעשה הוא ולעת ה"ר זרחיה הלוי ז"ל למשום הכי פריט הני סוכה וכו' משום דכי חייל נדרא אסיתרא חייל אבל האוסר עליו נבלה ושאר איסורין בקונס אין הנדר חל עליו אע"פ שהוא לקיים את המצוה **שאין איסור חל על** איסור לעבור גם בבל יחל. והאחרונים ז"ל הסכימו עם הרמב"ן ז"ל לרבותא נקט הני למתני' דחלין אפי' לבטל את המצוה וכ"ש דנדרים חלין על האיסורין שהוא לקיים את המצוה דכי אמרינן דאין איסור חל על איסור היינו בעלמא דתרוייהו איסור גברא אבל הכא דנדרים איסור חפצא ושאר איסורין איסור גברא חייל וחייל דהא משכרי רווחא למיחל והא עדיף מאיסור מוסיף שהוא חל על האיסור ויש ראיה בירושלמי [דנזיר פ"א הל"ב] ר' אחא בש"ר יוחנן האומר הריני נזור מיין של ערלה לא אמר כלום חבריא אמרין כמחלוקת לר"ש פי' דסבר אין איסור חל על איסור אבל לרבנן אסור א"ר יודן כאן בנדרים כאן בשבועות נדרים חלין על האיסורין ואין שבועות חלין על האיסורין ע"כ והרי זה מבואר כדברי. עוד שם איסר אם אתה תופסו משום נדר נדר ואי משום שבועה שבועה הלא להיימא בחמש ככרות (א) מכיון שהתפים עליו עשאו כנבלה מכאן ואילך כמיחל שבועות על האיסורין ואין שבועות חלין על האיסורין והלא לתימא כשהזכיר נדר ואחר כך שבועה אבל שבועה ואחר כך נדר נדרים חלין על האיסורין ע"כ הכי פירושו כאן **לשבועה היא דלא חלה על** איסור לבעינן מה הטבה רשות וכו' ולפיכך מן התורס אינה **חלה אלא על דבר** הרשות אבל **נדר חל על שבועה** ועל האיסורין כיון שהוא חל על דבר מצוה כדבר הרשות: ובשבועה מותר. (מותר) מלין שבועת ביטוי אבל לוקה משום שבועת שוא כדאיתא בירושלמי שבועה שלא אוכל מצה בלילי הפסח לוקה ואוכל מצה: שאין נשבעין וכו'. לישנא משמע שאין נשבעין כלל ואפילו בכולל שלא כדברי הירושלמי שסובר שהשבועה חלה בכולל לעבור על המצות ולדידיה כולה מתני' בנשבע בפירוש על המצוה בפרט שאין נשבעין עליה לעבור אותה ומיהו אפילו לדברי הירושלמי לוקא בביטול מצות עשה בשב ואל תעשה אבל לעבור על המצות בידים כגון שנשבע לאכול חזיר וכיוצא בו אינו חל כלל ואפילו בכולל ומוטב שיעבור על שב ואל תעשה משיאכל איסור בידים וזה ברור. הריטב"א ז"ל: [ע"ב] גמ' מלקתני חומר מכלל דנדר הוא והא מותר קתני וכו'. פירוש מכלל דנדר הוא למלקתני חומר משמע דנדר חמור הוא לא הוי הא נדר קל הוי והא מותר קתני קפ"ל לאקרבן לא אוכל לך דקתני מותר **קאי ומלקתני מותר משמע דלא הוי נדר** כלל: אלא על סוף דשאני ישן וכו'. ובהך שייך למימר חומר משום דשבועה חלה מלאורייתא

הרי זה בלא יחל דברו כו':

והא משועבד לה מן התורה דכתיב שארה כסותה ועונתה לא יגרע באומר הנאת תשמישך עלי והא לא ניחא ליה בתשמיש דאמר רב כהנא הנאת תשמישי עליך כופין אותה ומשמשתו דשעבודי משעבדא ליה הנאת תשמישך עלי אסור דאין מאכילין לאדם דבר האסור לו:

מתני' קרבן לא אוכל לך הקרבן שאוכל לך לא קרבן לא אוכל לך מותר (דף טז.) שבועה לא אוכל לך השבועה שאוכל לך לא שבועה לא אוכל לך אסור:

גמ' מכלל דהשבועה שאוכל דלא אכילנא משמע ורמינהי שבועות שתים שהן ארבע שאוכל ושלא אוכל שאכלתי ושלא אכלתי מדקאמר שלא אוכל מכלל דשאוכל דאכילנא משמע אמר אביי שאוכל שתי לשונות במשמע היו מסרבין בו לאכול ואמר לא אכילנא ותו שבועה שאוכל דלא אכילנא משמע רב אשי אמר שאוכל דנדרים שאי אוכל קתני א"כ מאי למימרא מהו דתימ' לישנא הוא דאתקל ליה קמ"ל:

מתני' זה חומר בשבועות מבנדרים וחומר בנדרים מבשבועו' כיצד אמר קונם (א) לולב שאני נוטל תפילין שאני מניח בנדרים אסור בשבועות מותר שאין נשבעין לעבור על המצות:

(דף טז:) גמ' רב כהנא מתני א"ר גידל אמר רב ורב טביומי מתני א"ר נידל אמר שמואל מנין שאין נשבעין לעבור על המצוה שנאמר לא יחל דברו דברו אינו מיחל אבל מיחל הוא לחפצי שמים מ"ש נדרים דכתיב איש כי ידור נדר לה' לא יחל דברו שבועה נמי הא כתיב או השבע שבועה לה' אמר אביי הא דקאמר הנאת סוכה עלי הא דאמר שלא אהנה מן הסוכה אמר ליה רבא וכי מצות ליהנות ניתנו אלא אמר רבא הא דאמר ישיבת סוכה עלי הא דאמר שבועה שלא אשב

על דבר שאין בו ממש ויש בו בל יחל הנדר מדרבנן וכדאוקימנא רבינא לעיל [דף טו.] וחומר מבנדרים לא צריך ליה למימר דפשיטא ליה דנהי דאין שבועה חלה לבטל מצוה מ"מ לוקה עליה משום שבועת שוא: [דף טז:] אבל מיחל הוא לחפצי שמים. לדברו משמע כשהדבור היה על חפצי עצמו אבל אם יש בשבועתו בטול חפצי שמים מיחל שבועתו: דכתיב איש וכו'. דמשמע דאפילו יש בנדרו בטול מצות ה' לא יחל: **שבועה נמי לה'**. קאי נמי אשבועה דלה' נדרש לפניו ולאחריו: **הא דאמר הנאת סוכה עלי** וכו'. **כלומר סברא הוא** דלה' לא קאי אשבועה אלא אכי ידור נדר משום דנדר בדין הוא שיחול על דבר מצוה לפי שהוא אוסר על עצמו הנאת סוכה שלשון נדר כך הוא ואין מאכילין את האדם לדבר האסור לו אבל לשון שבועה היינו שלא אשב בסוכה ולא כל הימנו להפקיע עצמו ממצות סוכה שהוא מצווה בה: **וכי מצות ליהנות ניתנו.** לא אתא רבא לאפלוגי אאוקימתא דאביי שחלק בין נדר לשבועה אלא דקשיא ליה לישנא דתפס הנאת סוכה עלי דהא ודאי אם בלשון הנאה **אסר עליו מותר** לעשות מצותו ואין כאן **בל יחל דהא לא** מתסני למצות **לאו ליהנות ניתנו: אלא אמר רבא וכו'**. שחלק נמי בין איסור חפצא לאיסור גברא אלא שלא יזכיר הנאה ולפיכך אסור בסוכה של מצוה ואע"פ שאינו נהנה בה ומכאן למדו בתוספות שהאוסר עליו או על אחרים דבר בקונם ולא הזכיר בו לשון הנאה שהוא אסור בו אפילו בדבר שאין בו הנאה ומיהו כתבו הם דלוקא כשפרט בו לשון פרטי כגון זה שאמר ישיבת סוכה עלי נטילת לולב (א) שאסור לישב וליטול אפילו בלא הנאה כגון שאמר קונם דבר פלוני עלי לטלטולו שאסור לטלטלו או לזרקו ביס וכן הסכים הרנב"ר ז"ל אבל אם אמר סתם בדרך כלל (ב) דרך פלוני קונם עלי אין במשמע אלא בדבר שיש בו **שום הנאה והרי זה** כשופר של עולה (ר"ה כח.) שמותר לתקוע בו משום דמצות **לאו ליהנות ניתנו דמסתמא לא** אסר הכתוב הקדש אלא בדרך הנאה ועוד קשה כי אמר ישיבת סוכה עלי אמאי אסור הא דבר שאין בו ממש הוא וי"ל דהכא במ"ע כגון שאמר **קונם סוכה לישיבתה עלי ורבא לא** חש בלישנא אלא לתרוצי לשון הנאה ולעולם כדאמר לישנא תריצא עסקינן אלא דלא נחתינן השתא לפרושי הכי וכן הא דתניא [מכילתין דף יב:] הרי עלי יום זה כיום פלוני מיירי בדאמר לישנא תריצא שאמר הרי בשר עלי ביום זה כיום פלוני אלא דלא דק התנא משום דלא נחת להך דינא לאגמורי לישנא לאיסר ובתוספות אמרו שאפי' באומר קונם

ישיבת סוכה עלי מהני דלא מיקרי דבר שאין בו ממש אלא כשאינו מזכיר שם החפץ שאוסר עליו כגון שאני ישן שאני מדבר אבל כשמזכיר החפץ הנאסר דבר שיש בו ממש הוא ולאמרינן בעלמא [לקמן דף פה.] באומר יקדשו ידים לעושיהם לאו דוקא באומר אלא נעשה כאומר כיון שהזכיר את הידים וכן הסכים הרנב"ר ז"ל אבל הריטב"א ז"ל כתב הקשו עליהם רבותי והלא בפ"ק [דף יג.] קתני קונם פי מלדבר עמך הרי שהזכיר הפה ואפילו הכי קשיא לן ותריצנא באומר יאסר פי לדבוריה כיון שלא הזכיר לשון הנדר אלא המעשה שאין בו ממש מה תועלת יש כשהזכיר החפץ הנאסר לכך פירשו רבותי וכן פי' הרמב"ן ז"ל דבאמר לישנא תריצא מיירי וכדכתיבנא. וצריך את למידע לנדר שאמרו בלשון שבועה ושבועה שאמרה בלשון נדר חיילי כרבי יוסי דירושלמי דגרסי' התם איסר שבועה מבטא שבועה ר' יוסי פתר לה כולה באיסר איסר הרי עלי אסור הרי עלי איסר אסור שבועה הרי זה עלי אסור הרי היא עלי שבועה **אסור כלומר לאפילו אמר שבועה בלשון עלי אסור ואף על** גב דהתם פליגי עליה ר' יודן ור' מונא נקיטינן לחומרא כר' יוסי דסוגיין בעלמא בגמרין כותיה דלא ממנעי בגמ' דילן לאדכורי נדר בלשון שבועה כגון הרי עלי שלא לאכול בשר דלא קאמר באיסור חפצא וכן אמרינן יאסרו פירות עולם עלי בשבועה ולהוציא מדברי מקצת המפרשים ז"ל שאומרים דלעולם נדר שאמרו בלשון שבועה ושבועה בלשון נדר **לאו כלום הוא אלא ודאי** כולן צריכין שאלה לחכם דחייל בהו נדר ושבועה ולא גרעי מידות מיהו כל שאומר לשון נדר כגון שהזכיר קונם אף על פי שבסוף דבריו לשון שבועה דהיינו שלא לאכול בשר דין נדר יש לו ואיסור חפצא עליה הוא וכל שהזכיר לשון שבועה כגון שאמר ככר זה עלי בשבועה הרי זו היא איסור גברא וכל דיני שבועות עליו ונפקא מינה לענין מצוה וכדבשמעתין אבל הריטב"א ז"ל כ' דנדר שאמרו בלשון **שבועה או בהפך לאו** כלום הוא ואפילו בדבר הרשות מלאורייתא ואפילו למאן דסבר בירושל' שהוא חייב עליהם זהו בדבר הרשות ומדרבנן אבל לא בדבר מצוה: [דף יז.] **מה הטבה רשות.** כלומר שאינה בביטול מצוה דאם **אמר שאוכל ביום** הכפורים או חמץ בפסח לא הויא הטבה שהרי גורם רעה לעצמו אף הרעה דלא אוכל שאינה בביטול מצוה כגון שלא אוכל מצה: **חד קרא למפטריה מקרבן.** היינו קרא **להרע או להיטיב** דכתיב גבי קרבן שבועת ביטוי וחל כו' היינו קרא דלא יחל דברו: [דף יז] **מתני' יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה** וכו'. פי'

מלאמר **יש נדר משמע שאין כל** הנדרים שוין בדין זה אלא נזירות בלבד והא דלא נקט הדין האחר בנדר גופיה אלא בשבועה משום שדין אחד להם **שאין נדר חל על נדר** לחייבו שתים כשם שאין שבועה חלה על שבועה וכן בדין דכיון דתרוייהו איסור חפצא וחלא טכסיסא וחלא חומרא אין **איסור חל על איסור ולא** אמרנו לעיל שחל אלא על השבועות או על האיסורין: **אם אוכל.** מפרשי' בגמרא **לאם אוכל נאו** דוקא דהה"נ אם אמר הריני נזיר הריני

בסוכה:

יום קנז

(דף

נזיר לחייב על כל אחת ואחת **אלא איידי דתנא** גבי שבועה שלא אוכל תנא נמי גבי נזיר אם אוכל חייב על כל אחת. לומר שחייב לנהוג נזירות על כל קבלה וקבלה **וכי אמר הריני נזיר הריני נזיר** חייב שתי נזירות ומונה שלשים ומביא קרבן וחוזר ומונה ל' ומביא קרבן ונפקא לן בגמ' מנזיר להזיר ומשום הכי קתני חייב על כל אחת ולא תנא חייב שתים דהוי דומיא דסיפא דאינו חייב אלא אחת וקרי ליה להאי גוונא נדר בתוך נדר לפי שנזירות שניה היא חלה בתוך זמן הראשונה אלא שא"א לו שימנה אותה על שימנה את הראשונה דאם אותא דלא חיילא בשעת נדרו היאך תחול לאחר מכן והרי אינו נודר באותו זמן וכיון דלא חיילא השתא לא חיילא נמי בתר זימנא אלא ולאי מהשתא הוא דחיילא משום הכי קתני יש נדר בתוך נדר: שבועה וכו'. כלומר בשבועות לא משכחת תרי חיובי דמכיון שאמר שבועה שלא אוכל ככר זה הוה ליה מושבע ועומד ולא חיילא עליה שבועה שניה וכן הדין בשאר נדרים מלבד נזירות וכלפרישנא: [שם] גמ' **הריני נזיר אם אוכל** הריני נזיר אם אוכל. כיון לאמר הריני נזיר הוה ליה נזיר ואי אכיל טובא ומתרין ביה מחייב על כל אכילה ואכילה: איידי דקתני **שבועה שלא** אוכל תנא נמי **הריני נזיר אם אוכל.** פירוש כיון לאמר וכו' חלא לאית ביה תרתי קא פריך חלא למה ליה למתלייה לנזירות באכילה דהא מכיון לאמר הריני נזיר הריני נזיר הו"ל נזיר וחייב למנות שתים ותו פריך לאי תלי ליה לנזירות באכילה בהריני נזיר אם אוכל חלא זימנא סגי דהא קי"ל בפרק שבועות שתים בתרא [דף כז:] דמי שנשבע שלא אוכל ככר זה על כל זית וזית שבו נשבע הלכך מי שתלה נזירותו באם אוכל על כל זית וזית שבו תלה נזירותו וכי אכיל טובא כלומר זיתים הרבה ומתרין ביה על כל זית וזית לומר שאם יאכלנו יתחייב עליו נזירות א' על כל אכילה ואכילה והרנב"ר ז"ל יהיב טעמא להכי בעינן ליתרו ביה בין כל זית וזית משום דלא עדיפי אכילות הללו להתחייב עלייהו נזירות כשתלאו בהן מלהתחייב עליהן **קרבן ומלקות כשנשבע שלא יאכל** ככר זו וכשם שלהתחייב קרבן ומלקות בעינן חלוק בין כל זית וזית אי למלקות בהתראות אי לקרבן שתי העלמות הכי נמי כשתלה נזירות בהן בעינן שיהו התראות מחלקות דולאי נהי דאמרינן **במי שנשבע שלא יאכל** ככר זו על כל זית וזית נשבע אפי' הכי אם לא התרו בו אלא התראה אחת אינו לוקה אלא אחת הכי נמי כי תלה נזירות באכילת ככר צריך שיהו התראות מחלקות בין כל זית וזית שבו **לאי לא לא מיקריא אלא אכילה אחת ולא מיחייב עלה אלא חד נזירות ע"כ:** איידי. כלומר אין הכי נמי דבהריני **נזיר הריני נזיר** סגי **ליה ואי נמי** תלה נזירות באכילה בחד הריני נזיר אם אוכל סגי ליה וכלאמרת אלא אגב דנקט האי לישנא בשבועה דלא אפשר בלאו הכי נקט כן בנזירות וכתב הריטב"א ז"ל זה ענין חדש וחומר הוא בנזירות ואין למדין ממנו לשאר דברים וכ"ש לדיני ממונות: [דף יח] פיסקא **אין חייב אלא** אחת. אמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה חלה עליו מיד וכו'. פירוש אם נשאל לחכם מומחה או לשלשה הדיוטות על השבועה הראשונה נמצא נתבטלה מעיקרה כאילו לא היתה מעולם לחכם עוקר הנדר מעיקרו שניה חלה עליו מיד ולהאיך לה מלקתני אינו חייב אלא א' למשמע חיובא הוא דליכא בשבועה שניה אבל איסורא אית בה שתלויה ועומדת אלא שלא מצאה לה מקום לחול מפני הראשונה וכשנעקרה חלה מיד והלכתא כרבא למתני' דשבועות שתים בתרא [דף כז:] לשבועה שלא אוכל ככר זה מסייעא ליה וכלאיתא התם:

[שם:] מתני' סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד וכו'. פי' סתם נדרים וכו'. תחלה כלל התנא ב' כללים והדר פריט על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון על נדר בחרם פרט סתם נדרים להחמיר ואשמעי' רבותא דאפילו היכא שמשמעות הלשון נוטה יותר לקולא כגון הא דבשר מליח ויין נסך דבזמן הזה אין אנו נוהגין בבשר מליח דשלמים וביין נסך של מזבח כגון בבשר מליח דעבודת כוכבים ויין נסך דעבודת כוכבים אפילו הכי סתמא להחמיר ובמעשר ותרומה נמי איכא רבותא דלא חשיבי דבר הנדור אע"ג דתרומה אסורה לזרים וכן מעשר לדנן לר"מ וסתמא מסתמי כוותיה ובתרומה ובחרמים רבותא דאיכא למתיר אפילו סתם היכא שאין מכירין ואף על גב דאסרינן סתם בשר מליח ואין מכירין בשלמים או ביין נסך של מזבח לא קשיא דהתם כיון שפעמים היו תורמין תרומת הלשכה היו מייחדין לה שם ניכר וידוע להם כיון שלא היו רגילין בה ולא משתמע להו בסתמא בשם תרומה אלא תרומת הלשכה קרו לה אבל יין נסך ובשר מליח שם שהיה להם עליין הוא עליהם ולא היה טועה שיצטרך ליחד להם שם ניכר: נדר בחרם מפ' פירושן להקל. ואתא לאשמועינן רבותא דאפילו במקום שהלשון מורגל ונוטה יותר לאיסור שאין קורין חרם סתם לחרמו של ים וכן לשאר אפילו הכי נאמן ומשום הכי לא סיים בסיפא נאמן או מותר משום דקאי אפירושן להקל דרישא כדאמרן וכאילו קתני כיצד פירושן להקל נדר בחרם. ופירוש סתם נדרים להחמיר מי שנדר ויש לפרש לשונו להחמיר ולהקל כל שלא פורש אחר מכן למה נתכוון הולכין בסתמא להחמיר ואם פירש לאחר מכן להקל אזלינן ויהיה נאמן: בשר מליח נקרא כן משום דכתיב (ויקרא ב':י"ג) על כל קרבנך תקריב מלח: מעשר בהמה. דבר הנדור הוא שקורא לעשירי עשירי: תרומת הלשכה. הם השקלים שהיו מביאין ישראל בכל שנה ושנה לקנות מהן קרבנות צבור: של גורן. היא תרומה גדולה תרי ממאה ואינו דבר הנדור דבלא קריאת שם מתסרא: שאין אנשי גליל מכירין. הלכך בידוע שאין קורין תרומה סתם אלא לתרומה גדולה והוי דבר האסור ולפיכך מותרת: חרמים. הם חרמי גבוה: וחרמי כהנים. חרמי כהנים דבר האסור וחרמי גבוה דבר הנדור: נדר בחרם. שאמר ככר זה עלי כחרם: חרמו של ים. מצודות הדייגים מלשון (חבקוק א':ט"ו) יגורהו בחרמו ויאספהו במכמרתו: עני קרבן. שאמר עני עליך קרבן: שהנחתי לי בביתי. כלומר לא היה כונתי אלא לאסור לי ענם אחד שהנחתי לי להיות נודר בו ואמרתי כן (א) שדרך שחוק שיהיה הוא שעל עני אמרתי: ועל כלן. כל אלו הנדרים השנויין בסיפא שהוא נאמן בפירושן להקל אין נשאלין להם כלומר אין צריכין לחכם להתיר לו דאיהו מהימן: [דף יח.] ואם נשאלו. לפני חכם עונשין אותן ובגמרא מקשינן והא אמרת אין נשאלין ומפרש הא בתלמיד חכם נאמן בפירושו ולפיכך אין נשאלין. הא לעונשין בע"ה שאע"פ ששומעין פירושו להקל אין מודיעין לו שיהא נאמן בכך מפני שהם פרוצין בנדרים וסתם ע"ה מלמי מילתא למילתא אלא אומרין לו שצריך היתר. ודוקא בהני לחרמו של ים וחבריו שפירושן רחוק אבל אם אמר בהני דרישא לבשר מליח לעבודת כוכבים ויין לעבודת כוכבים נתכוונתי אפילו בעם הארץ נאמן: ועונשין. מפרש בגמ' שאם קודם שיתירוהו נהג היתר באותן נדרים שעונשין אותו לנהוג איסור כימים שנהג היתר: ומחמירין עליהם. מפרשינן בגמרא שלא יפתחו לו בחרטה אלא בפתח

יז.) מתני' יש נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה כיצד אמר הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת.

שבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ואכל אינו חייב אלא אחת:

גמ' א"ר הונא לא שנו אלא דאמר הריני נזיר היום הריני נזיר למחר מינו דאתוסף יומא יתירא חיילא נזירות עליה אבל אמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום אין נזירות חל על נזירות ושמואל אמר אפילו אמר הריני נזיר היום הריני נזיר היום נזירות חל על נזירו' והלכה כשמואל דסלקא שמעתתא אליבי' ולרב הונא קשיא:

אינו חייב אלא אחת: (דף יח.) אמר רבא אם נשאל על הראשונה שניה הלה עליה דרווחא הוא דלית לה הלכך כי מתשל על חברתה חיילא לישנא אחרינא אינו חייב קתני חיובא הוא דליכא הא שבועה איכא למאי הלכתא לכדרבא דאמר רבא נשאל על הראשונה עלתה לו שניה תחתיה:

(דף יח:) מתני' סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל כיצד אמר הרי עלי כבשר מליח כיין נסך אם בשל שמים נדר אסור אם בשל עבודה זרה נדר מותר אם סתם אסור הרי עלי כחרם אם כחרם של שמים אסור אם כחרם של כהנים מותר ואם סתם אסור הרי עלי כמעשר אם כמעשר בהמה נדר אסור ואם כמעשר דגן מותר ואם סתם אסור הרי עלי כתרומה אם כתרומת הלשכה נדר אסור ואם בשל גורן מותר ואם סתם אסור דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר סתם תרומה ביהודה אסור בגליל מותר שאין אנשי הגליל מכירין בתרומת הלשכה סתם חרמים ביהודה מותר בגליל אסור שאין אנשי גליל מכירין בחרמי כהנים

(דף כ.) נדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבנות של מלכים אמר הרי עצמי קרבן ואמר לא נדרתי אלא בעצם שהנחתי לי להיות נודר בו אמר קונם אשתי נהנית לי ואמר לא נדרתי אלא מאשתי הראשונה שגרשתי על כולם אין נשאלין עליהם ואם נשאלו עונשין אותן ומחמירין עליהן דברי ר"מ וחכ"א פותחין להם פתח ממקום אחר ומלמדין אותן שלא ינהגו קלות ראש בנדרים:

גמ' הא גופא קשיא אמרת אין נשאלין עליהם והדר תניא ואם נשאלו אמר רב יהודה הכי קתני וכולן אין צריכין שאלה בד"א בתלמיד חכם אבל בעם הארץ

והלכתא כרבנן דאמרי דבנדרים הללו אין עונשין אותן ופתחינן להו נמי בחרטה ומיהו בנדרים דאורייתא נהי דאף כי עבר עליהם פותחין לו בחרטה כדקי"ל בא"ד פרקין [דף כב:] הלכתא פותחין בחרטה מכל מקום כשבא לישאל אין נזקקין לו עד שינהוג איסור.

ופי' חרטה שמתחרט מעיקרו על מה שנדר ולא עשה אלא מתוך כעס וזה קל יותר מפתח שפתח הוא שהוא רואה שישיגנו נזק או צער ואילו ראה כן אף בשעת כעסו לא היה נודר ולשון פותחין דקאמרי רבנן לאו דוקא לשון פתח אלא לומר שאין מתירין לו מגל שאין הנדר כלום דולאי אין מגלין לו זה אלא שמתירין לו מגל אחר וקרי ליה מקום אחר משום שאין מתירין לו מטעם מה שפי' שנתכוון להקל אלא ממקום אחר כנדרים דעלמא ומלמדין אותן (ב) לנהוג כן אפילו בנדרים הללו כדתניא לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות לחמירי טפי דכתיב בה לא ינקה: [דף כ] גמ' אין נשאלין והדר אם נשאלו עונשין אותן וכו'. פירוש שבא לישאל על נדר זה אחר שעבר עליו עונשין אותו: [דף כ.] **ועבר על נזירותו.** בלא שאלה אין נזקקין לו ב"ד להתיר **נדרו כשיבא אח"כ לישאל** על נדרו: בנזירות מועטת. היינו ל' יום או סתם דסתם **נזירות ל' יום:** בנזירות מרובה. כגון שנדר נזירות למאה יום ונהג היתר בכלן או במקצתן אין **עונשין אותו לנהוג איסור** אלא בכדי שלשים יום וכבר פירשנו במתני' דבנדרים דמתניתין אין עונשין: **בי דינא.** דמזדקיק ליה מקמי הכי משמתינן וכתבו כל המפרשים ז"ל בשם התוס' וז"ל מעשה באחד שנדר מכל פירות שבעולם חוץ מדגן ועבר על **נדרו ובא לישאל** לפני הרב ונזקק לו לאלתר והתירו ולא הזקיקו לנהוג איסור כימים שנהג היתר וטענת הרב ז"ל שאם אתה מעכבו באיסורו אתה מכשילו שהרי נדר בדבר שא"א לו לעמוד עליו ועוד שאם לא יהנה מפירות שבעולם יחלש ויסור כחו מעליו ולא יוכל להתעסק במלאכת שמים לכך נזקק לו מיד אך החמיר עליו שלא להתירו בחרטה אלא בקש למצוא לו פתח של היתר שיאמר אילו ידעתי דבר זה לא הייתי נודר והחמיר עליו בכך מפני שעבר על נדרו והא ולאי למי שלא עבר **על** **נדרו ובא לישאל עליו** פותחין לו בחרטה דהכי קי"ל בפרקין לקמן ע"כ: סליק פירקא [שם:] **ארבעה נדרים התירו** חכמים **נדרי זרוזין** ונדרי הבאי ונדרי שגגות ונדרי אונסין וכו'. פירוש התירו חכמים בתר דפריש תנא בפרקין לעיל נדרים המותרים מחמת גרעון הלשון פריש השתא נדרים המותרין מחמת חסרון הלב שאין לבו שוה לפיו ונקט נדרים וה"ה לשבועות כדבעינן לפרושי לקמן אלא דנקט נדרים שלשונו כולל בין נדרים בין שבועות ומפרש בגמרא שהתירום לגמרי **בלא שום שאלה** לחכם ואפילו בעם הארץ ומיהו אסור לנהוג בהם וכן אמרו בתוספתא אף נדרים שאמרנו שהם מותרים מנין שלא (א) נודר בהן ע"מ לבטלן ת"ל לא יחל דברו לא יעשה דברו חולין ע"כ ומדרבנן בעלמא הוא וקרא אסמכתא בעלמא והביאה הרמב"ם בפ"ד מהלכות נדרים: [דף כ:] **נדרי זרוזין. שלא נדר אלא לזרז** חבירו שלא יעמוד בדעתו כדמפרש ואזיל: נדרי הבאי. נדר שאינו כלום שמיר ושית (ישעיה ה) מתרגם הבאי ובור: קונם שאני פוחת לך. קונם למיו עלי אם אני מוכרו לך בפחות מסלע שהוא ד' דינרין אבל אין לפרש קונם מה **שאני פוחת שכיון שפוחתו לא יבא** לידי קונם והלוקח **אומר קונם המקח עלי** אם אני מוסיף לקנות ביותר משקל שהוא ב' דינרין ושניהם רוצין בשלשה שהמוכר היה דעתו לשלשה ולא **נתכוון בנדרו אלא לזרז** הלוקח שלא יעמוד על דעתו שאמר ב' דינרין ושיסכים לג' וכן הלוקח נתכוון לג' ולא **נתכוון אלא לזרז** המוכר שיסכים לכך ולא יעמוד על דעתו שאמר ארבעה דינרין ומשום **הכי לא חייל הנדר** ומשום שדרכן של מוכר ולוקח בכך ואומדנא דמוכח היא חשבינן לה כאילו פירשו ולא הוו דברים שבלב אבל **אם אמר בפירוש** שבדוקא נדר פשיטא דחייל נדרא ואע"פ שלא גלו דעתם מתחלה שרצונם להסכים לג' ואפ"ה נשבעו זה לשקל וזה לסלע כיון דלבסוף נתרצו לג' דינרין י"מ שזהו אומדנא דמוכח **שלא נתכוונו בנדרן אלא לזרז** ואמרו בירו' [דפירקין] הלא לתימה בשאין מעמידין אבל מעמידין צריכין היתר חכם כלומר שאם העמידו דבריהם שלא חזרו בהם בעוד שעסוקין באותו ענין

שבא לישאל עונשין אותו ומחמירין עליו בשלמא מחמירין דלא פתחינן ליה בחרטה אלא עונשין ה"ד כדתניא מי שנדר ועבר על נזירותו אין נזקקין לו עד שינהוג איסור כימים שנהג בהם היתר דברי ר"י א"ר יוסי בר"א בנזירות מועטת אבל בנזירות מרובה דיו שלשים יום א"ר יוסף הואיל ואמרי רבנן אין נזקקין לו האי בי דינא דמזדקיק ליה לאו שפיר עביד רב אחא בר

באותו מעמד גלו דעתם שנדרו בלוקח ושוב אינם יכולין לפחות או להוסיף במעמד אחר. תו יש גירסא בירושלמי דגרסינן היה זה מעמיד וזה אינו מעמיד כיון שבטל אצל זה בטל אצל זה כלומר הא דקתני **ושניהם רוצין לאו** לוקח דה"ה אם האחד אינו רוצה לחזור בו והשני רוצה לחזור לרצון חבירו שהוא מותר ויותר נכונה בעיני הגירסא דגרסי היה מעמיד אצל זה ואצל זה אין מעמיד דכיון שבטל אצל זה יבטל אצל זה כלומר היה מוכר חפץ לב' ואמר קונם **שאני פוחת לכם מן הסלע יהיה בדעתו לידור לאחד מהם** בלוקח ולחברו כדי לזרז כיון שבטל אצל זה יבטל אצל זה וכתב הרנב"ר ז"ל ונראה דבשאין מעמידין ודעתן היה לג' דינרין מוכר יכול ליתנו בפחות מג' ולוקח יכול ליתן בו יותר מג' שכיון שמשמעות **הנדר אינו אלא** לזרז אע"פ שהסכימו בלבם ג' דינרין דברים שבלב הוו ומיהו אין המוכר רשאי ליתנו בשקל ולא הלוקח רשאי ליתן בו סלע שהרי עיקר משמעות נדרים אינו אלא לכך ע"כ וזה הוא שלא כדרך הגרסא הראשונה שכתבתי. ר' אליעזר בן יעקב וכו'. בגמרא מפרש: [דף כא] גמ' א"ל ר' אבא בר ממל לר' אמי וכו'. פירוש מאן תנא ד' נדרים שהתירו חכמים משום דבשעת הנדר לא גמר בדעתו לאסור עצמו: אין אחד מהם נזיר מתני' היא בנזיר פ' בית שמאי [דף לב:] שנים מהלכין בדרך ואחד בא **כנגדן ואמר אחד הריני נזיר** (ב) שפלוני זה נזיר **ואמר אחד הריני נזיר שאין זה נזיר** וכו' ותני עלה [דף לד.] ר' יהודה משום ר' טרפון אין אחד מהם נזיר וכו' ואע"ג דהוה לן למימר ממה נפשך אחד מהם נזיר: **שלא ניתנה נזירות וכו'.** כלומר לברר הנדר בשעת קבלת הנזירות בלא שום ספק וזה כיון שהוא בתנאי אינו מבורר וה"ה במתני' דידן דנדרים איתקוש לנזירות בריש מכילתין [דף ג.] הילכך מוכר ולוקח שתלו נדרם בתנאה אע"פ שעברו על תנאם לא חייל נדרא (ג) אפילו כרבנן דלא בעו בנזירות הפלאה מודו בד' נדרים הללו לטעמא דמתני' לאו משום דהוי ספק **בשעת הנדר אלא לדבר ברור** הוא שלא נתכוונו אלא לזרז כדמפרש ואזיל: רצו. דמשמע שנתרצו אח"כ ומתחלה כוונו לאסור והוי אתיא כר' טרפון שכיון שבשעת הנדר לא נאסר שוב לא יאסר: [דף כא.] רוצין קתני. שבשעת הנדר **היו רוצין בג' דינרין ולפיכך** מותר דמתחלה נתכוונו לשנות דבורם ולא אמרו אלא לזרז: **טפי מסלע.** שבקש המוכר טפי מסלע ששאל לו פרוטה יותר מסלע **ואמר ליה לוקח פרוטה פחות משקל ונדרו** על כך נדר הוי כיון דנחתי כולי האי לדיוקא בלוקח נדרו ולא לזרז א"נ מוכר אמר שלא יפחות מה' דינרין וא"ל לוקח דינר שהוא בציר משקל נדרא הוי כיון דמרחקי כולי האי בלוקח (ד): משרב. מפציר: **קונם ביתך.** ביתך עלי קונם אם אני נכנס בו: **שלא נתכוון.** לכניסה לבד ולשתיית צונן: **והא טיפת צונן וכו'.** ואידך הוה משרב ביה למיכל ונתרחק הרבה ממה שהיה רוצה חברו ואפי' הכי אמרינן דלאו בלוקח נדר הכי נמי לאו לוקח: [דף כא:] גבי צונן. כך הוא לשון בני אדם בשביל אכילה מרובה לומר דבר מועט כגון טיפת צונן: דאשכחן צדיקים וכו'. גבי אברהם ואקחה פת לחם וכו' הילכך לאו לוקח אבל הכא דילמא לוקח קאמר **ולא איפשיטא בעיין ונקטינן לחומרא:** [דף כב] אמר **רבא אמר רב** נחמן הלכה פותחין בחרטה ונזקקין לאלהי ישראל. פי' פותחין בחרטה מלאמר פותחין משמע דב"ד פותחין לו שמעינן דלא סגי בחרטה גרידתא כלומר שיהיה לבו עליו היום שרוצה בנדרו על עכשיו שאינו תוהה ממה שנדר אלא שמיום זה ואילך רוצה לעקרו דאם היה כן למה ליה למשאל מידי שהיו שואלין לו לבך עליך או כלו תהית או בעית נדור ורבים כאלה

למייתי בגמ' (הוא) דודאי כיון ששואל היתר פשיטא דמתחרט הוא על נדרו אלא ודאי משום דלא סגי בחרטה דהשתא אלא דוקא בחרטה דמעיקרא שתוהה על הראשונות לומר שלא מתוך ישוב הדעת נדר אלא מרוב כעס ולפיכך הוא מתחרט והוא אומר לא אלא מעיקרא אני מתחרט על מה שנדרתי כלל וכן דעת המפרשים ז"ל בפי' חרטה כדאמרן שהוא גומר בלבו שמתחרט לגמרי מעיקרו והוא מצטער על כך לפי שכעסו גרם לו ועכשיו שעבר כעסו נהפך לבו לדעת אחרת ואילו היה לבו עליו מתחלה לא היה נודר ובכך מתירין לו ומסתברא שצריך ליזהר שיהיה נראה למתיר שחרטתו של נודר יהיה מדעת שלמה לא שיאמר כן מפני פחד ואימה דהא רבא גופיה פליג עם אביי לאמר [דף כב.] פתחינן בסיפא דברייתא דתניא רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן ובהך סיפא פליג עליה רבא ואמר דלא פתחינן ליה לומר כל המקיימו וכו' דאיכא למיחש שמא מתוך חומר העבירה אע"פ שאינו מתחרט מתוך שהוא מתבייש ישקר לומר שהוא מתחרט ופירושא דברייתא שעשה הדמיון לבמה פירש הרנב"ר דכי היכי דרחמנא לא אסר עליה אלא דברים האסורים והוא אוסר על עצמו דברים המותרים וסבור למעבד מצוה ועביד איסור כן בשעת איסור הבמות אין רשאי להקריב אלא בפנים וכשהוא מוסיף ומקריב בחוץ פשע אי נמי משום דנודר מתפיס בקרבן וכיון שאין קרבנו רצוי נמצא כבונה במה ומקריב בחוץ ע"כ: ונזקקין לכתחלה. שאם נשאל על שבועתו מתירין לו ולא שנא אמר לאלהי ישראל (ולא שנא) ונקיט חפצא בידיה או לא נקיט חפצא דאפי' כי נקיט חפצא נזקקין דלא חמיר מינקט חפצא אלא לענין שבועת הדיינין לאיומי עליה אבל עיקר שבועה בשם או בכנוי הוא: הדין הוא דינא ומנהגא דרבנן אבל האידנא אמר רבינו האי גאון ז"ל אנן השתא אי עבדינן קרוב לדרב אסי עבדינן דאמר אין חכם מתיר אלא כעין ד' נדרים דמתניתין. כלומר דנהי דארבעה נדרים דמתני' מותרין בלא שאלה דתנא תני התירו מ"מ שאר נדרים שצריכין שאלה אין מתירין אותן בחרטה אפילו דמעיקרא אלא בפתח שהנדר כשהוא ניתר בפתח מוכיח מתוכו שהוא נדר טעות והוי כעין ד' נדרים שהפתח הוא שהנודר אומר שאפילו בתחלה כשנדר אילו היה נותן אל לבו אותו דבר לא היה נודר ונמצא נדרו טעות אבל נדר שהוא ניתר בחרטה אינו מוצא עם עצמו שום ענין שאילו היה נותנו אל **לבו מתחלה שלא היה** נודר. והחמיר עוד בשבועות ואמר דלא מזדקקינן (ליה) בהו כלל אלא כדמתרמיא מלתא דאית בה תקנתא או מצוה כגון עשיית שלום בין איש לאשתו וכגון שלמא דצבורא דכניסתא וכדומין לזאת מזדקקינן במילי דמוכחן וברירן קרוב לדרב אסי אבל פתחי כי ההוא דר"ש ברבי שהתירו לו נדרו משום דהוו מצערי רבנן למצוא פתח לנדרו ואמרו ליה אדעתא דמצטערין רבנן מי נדרת ואמר להו לא ושריוה וכיוצא בהן לא עבדינן אבל הרב הנשיא אלברגלוני ז"ל כתב בשם מר יהודאי גאון ז"ל שהחמיר עוד בנדרים והשוה אותן לשבועות שלא להתיר אותן אפילו בפתח אלא לדבר מצוה שמתירין אותן בפתח ולא בחרטה וכתב עוד דדוקא בהתרת חכם החמירו אבל בהפרת בעל לא החמירו דבעל מפר **ביום שמעו בין בנדרים בין** בשבועה ע"כ מדברי הנשיא ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל מצינו הגאונים ז"ל שהיו מתרחקים מהיתר נדרים ושבועות ואמרו שלא היו נזקקין אלא להפר נדרים של צבור או שבין אדם לאשתו משום שלום ביתו ונדר הוא שהיו נודרין לפי דורם דהא חזינן כלהו תנאי ואמוראי שנזקקין

יעקב אמר משמתינן ליה:

פותחין לו פתח ממ"א: ת"ר לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות ואל תהי רגיל אצל ע"ה שסופו להאכילך טבלים ואל תהי רגיל אצל כהן ע"ה שסופו להאכילך תרומה ואל תרבה שיחה עם האשה שסופך לבוא לידי ניאוף ר' אחא ב"ר יאשי' אמר כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה וכל המסתכל בעקבה של אשה הויין ליה בנים שאינן מהוגנים א"ר יוסף ובאשתו נדה אמר ר"ל עקב דקתני מקום התורף שהוא מכוון נגד העקב תניא בעבור תהיה יראתו על פניכם זו הבושה לבלתי תחטאו זו יראת חטא מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא מכאן אמרו סימן יפה לאדם שהוא ביישן אחרים אומרים כל המתבייש לא במהרה הוא חוטא וכל שאין לו בושה בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני:

הדרן עלך ואלו מותרים

(דף כ:) מתני' ארבעה נדרים התירו חכמים נדרי זרוזין ונדרי הבאי נדרי שגגות ונדרי אונסין.

נדרי זרוזין כיצד היה מוכר חפץ לחבירו ואמר קונם שאיני פוחת לך מן הסלע והלה אומר קונם שאיני מוסיף לך על השקל (דף כא.) שניהם רוצים בשלשה דינרים:

(דף כג.) ר"א בן יעקב אומר אף הרוצה להדיר את חבירו שיאכל אצלו יאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא מכיר בשעת הנדר:

(דף כא.) גמ' א"ל רבינא לרב אשי אמר טפי מסלע והלה אמר בציר משקל מאי נדרא הוי או זרוזין א"ל תנינא היה מסרב בחבירו שיאכל עמו וא"ל קונם ביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר לכנוס לביתו ולשתות אצלו צונן שלא נתכוון זה אלא לשום אכילה ושתיה ואמאי הא טיפת צונן קאמר אלא משתעי אינשי הכי ה"נ משתעי אינשי הכי (דף כא:) מי דמי התם גבי צונן צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה

ור"נ ירד מעל גבי החמור בדרך להתיר ורמי רבנן אמאן דנדר על דעת כל דבר וטרחי לאשכוחי ליה פיתחא ואמרו שכל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן הלכך ראוי לנהוג בזה בכל דור ודור לפי מה שהוא לפי ראות החכם שבעיר ושיהיו מעשיו לש"ש עכ"ל: והיתר נדרים ביחיד מומחה או בג' הדיוטות במקום שאין מומחה. וכדאמרי' בהדיא בבכורות בפרק פסולי המוקדשין [דף לו:] א"ר חייא בר אבין אמר רב עמרם שלשה מתירין את הבכור במקום שאין מומחה שלשה מתירין את הנדר במקום שאין חכם לאפוקי מדר' יהודה דבעי שיהא אחד מהם חכם: במקום שאין חכם (חכם) כגון מאן אמר ר"נ כגון אנא. כלומר דגמיר וסביר אע"פ שאינו סמוך דאין סמיכה בבבל והא דאמר במקום שאין חכם לדעת הרמב"ן ז"ל שהוא ממילתיה דרבי יהודה וה"ק אחד מהם חכם דהיינו גמיר וסביר במקום שאין חכם דהיינו סמוך הלכך בעינן שהיחיד המתיר שיהיה סמוך דבהא לא פליגי רבנן אדר' יהודה אלא בשלשה הדיוטות דלא בעינן אחד מהם חכם וקי"ל כוותייהו וכן משמע לקמן בסוף פרק נערה המאורסה [דף עח.] דאמרינן מועדי ה' צריכין מומחה פרשת נדרים אין צריכין מומחה והא ראשי המטות כתיב א"ר חסדא ואי תימא רבי יוחנן ליחיד מומחה משמע ליחיד מומחה דהפרת נדרים דומיא דמומחין דמועדי ה' מה התם בעינן סמוך הכא נמי בעינן סמוך אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהל' שבועות דחכם מובהק מתיר את הנדרים דלא בעינן סמוך משמע דמפ' ז"ל דהא דאמר התם במקום שאין חכם לאו סיומא דמילתא דרבי יהודה היא אלא אדרבנן קאי דאמרי ג' מתירין את הנדר במקום שאין חכם ומהדרינן (בכורות דף לז.) כעין אמר מר במקום שאין חכם כגון מאן כלומר [מאן] מתיר ביחידי ואמר ר"נ כגון אנא כלומר דגמיר וסביר ואע"פ שאינו סמוך ומיהו שלשה הדיוטות בעינן נמי דרבנן בדמסברי להו וסברי כשנים לר' יהודה דמוקי לה רבינא התם דמסבר להו וסברי ומסתברא דהא דאמרינן שלשה מתירין במקום שאין מומחה דמשמע הא במקום שיש מומחה **אין מתירין משום** כבודו הוא דאיתמר ולכתחלה הוא דלא אבל דיעבד איסתרי ליה נדרא: [דף כג] תניא מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל וכו' והתירו ר' יוסי. ולפי דעת הגאון ז"ל שפירש דאף בזו שהיא שלום בין איש לאשתו לא מזדקקינן להתירו משום דאינו ברור לפי שהנדר מוכיח הפך הפתח שכל עיקר הנדר **לא היה אלא שאם** תעבור על דעתו תאסר בהנאתו מ"מ איכא למידק לאדרבה כיון דאדעתא דהכי לא נדר מדשרייה רבי יוסי הוי לן למימר שהנדר מותר מאליו כנדרי זרוזין דמתני' דקתני תנא התירו לו חכמים שמותר אפילו היה שכוח לו אם כשנדר נדר בדוקא או לא דמסתמא אמרינן דלאו בדוקא נדר וכמו שכתב הריטב"א ז"ל דאפילו לדעת קצת רבותיו שמצריכין לשאול לנודר ארבעה נדרים דמתני' אם נדר בדוקא אם לאו מודים היכא דשכוח לו כדאמרן וכ"ש הכא דפירש דלאו אדעתא דהכי נדר ולאו בדוקא שהוא מותר מאליו וי"ל שאין נדרי זרוזין אלא כשנודר בדבר שאין כוונתו על הדבר ההוא אלא להביאו לדבר אחר אבל הכא כוונת הנדר במה שפי' שלא תעבור על דעתו בדבר ההוא הוא ולא לזרזה בדבר אחר וכי ה"נ לאו נדרי זרוזין מקרו ובמתני' כי ה"נ נמי אם היה מוכר וליקח מעמידין דבריהם חייל נדרייהו וכדאמרן לעיל אלא דפתח דהכא הוא שאילו היה יודע שתעבור על דעתו לא היה מדירה. ומהני נדרי דכתב גאון ז"ל דהאידנא לא שרינן חד מנהון האי דר' ישמעאל ברבי יוסי הוה ליה נדרא למשרא וכו' שם דשמעינן מיניה דין נולד דאין פותחין בו: קצרא. הוא כובס שיראי: דהוו מצטערין רבנן. למצוא פתח לנדרו שהיו אומרים לו שמא אדעתא דכך או כך וכך **לא נדרת והוא** לא היה רוצה לשקר ואמר דאדעתא דהכי והכי נמי נדר וכשראה כל זה הכובס ומצא עילה להכותו והכהו ואז אמר שאילו היה עולה על לבו שיבא אדם להכותו על כך **לא היה נודר כלל וזהו פתח** והקשו דדבר דשכיח משוי ליה לנודר נודר בטעות אבל נולד שהוא מילתא דלא שכיחא לא משוי ליה טעות שלא היה לו לעלות כך על לבו כדי שיוכל לומר טעיתי שאילו היה עולה כך על לבי לא הייתי נודר ואמרינן דאפילו דבר זה שכיח הוא שאפיקורסין שכיחי לבקש עילה שיוכלו להכות רבנן ומשני לאסוקי אדעתיה למשום דמצטערי רבנן אנדריה הוה משכח עילה ומחי ליה אפיקורא א"נ שכיחי שמפקירין עצמן במעשיהן להכות מאן דמצטערי רבנן. ולענין שבועה כבר כתבנו דיש שאלה לשבועה כמו בנדר דלא יחל דברו דדרשינן הא אחרים מוחלין לו אנדר ושבועה דכתיבי בקרא קאי ואע"ג דאשכחן לגאון דאמר מאן דאשתבע בספר תורה או בי' הדברות אין לו הפרה עולמית ליכא למיחש למילתא כלל. כן כתבו כל המפ' ז"ל: גמ' מאי קאמר. כיון דאמר כל נדר שאני עתיד וכו'.

פי' כיון דאמר כל נדר וכו' לא שמע ליה וכו' לפי שכבר יודע מזומן שאין נדר חל עליו שכבר בטלו המזמן ובדין הוא דהוה מצי לשנויי דאמר מדיר בחשאי כדי שלא ישמע המודר אלא דאכתי לא מיתרצא מתני' דכיון דקתני אף הרוצה וכו' משמע דהאי נמי משום נדר זרוזין הוא מותר ולא משום תנאי שהתנה (א) דאמר ליה כן מאי אפילו וליתנא דקתני שיהא זכור נמי קשה דכיון דבשעת הנדר הוא מתנה פשיטא שזכור הוא: ומדירו. שא"ל קונם כל מה שתהנה ממני אם לא תבא לאכול עמי: **נדרי זרוזין הם.** ולא חייל נדרא בשלא רצה חברו לאכול עמו ולא נאסר המזומן בנכסי המזמן לפי **שלא נתכוון לאסור אלא להפציר ולזרז** את חברו שיאכל עמו כדאמרינן בנודרין על מקח וממכר והיינו דקתני אף: והרוצה שלא יתקיימו נדריו דינא אחרינא תני השתא ומתני' חסורי מחסרא ובודאי לא מצינו חסורי מחסרא כיוצא בזה דנאדי תנא מעניינא לעניינא ולא רישא אית לה סיפא ולא סיפא אית לה רישא אלא במתכוון עשה כן לאיסתמיה סתומי כדאמרינן בסמוך והרוצה שלא יתקיימו נדריו דנקיט משום שנכלל בתוך הרוצה שיאכל חבירו נקט כן שאין אנו צריכין לעם הארץ לתת להם עצה כיצד יעשו ואולי ינהגו קלות ראש בנדרים ומסתייה דליתני מי שעמד בראש השנה וכו':

אבל הכא ספיקא הוי דלמא פחות מסלע ויתר משקל קאמר וזרוזין הוי או דלמא דוקא ונדרא הוי.

תבעי: אר"י א"ר אסי ארבעה נדרים הללו צריכין שאלה לחכם כי אמריתה קמיה דשמואל אמר תנא תני מותרין ואת אמרת צריכין שאלה לחכם.

רב יוסף מתני להא שמעתתא בהאי לישנא אר"י אמר רב אסי אין חכם רשאי להתיר אלא כעין ד' נדרים הללו קסבר אין פותחין בחרטה ורב הונא סבר פותחין בחרטה דההיא אתתא דאתאי לקמיה דר"ה א"ל לבך עלך א"ל לא ושריוה ההיא דאתאי לקמיה דרבה ב"ר הונא א"ל אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה מי נדרת אמרה לו לא ושריוה קסבר אין פותחין בחרטה תניא רבי יהודה אומר אומרין לו לאדם לבך עלך אם אמר לא מתירין לו ר' ישמעאל בר ר' יוסי אמר משום אביו אומרים לו אילו היו עשרה בני אדם שיפייסוך באותה שעה מי נדרת אם אמר לא מתירין לו ההוא דאתא לקמיה דרב אסי א"ל כדו תהית א"ל אין ושרייה ההוא דאתא לקמיה דרבי אלעזר א"ל בעית נדור א"ל אי לא מרגזין לי לא בעינא כלום אמר לו תהא כבעית ההיא אתתא דאדרתא לברתה אתאי לקמיה דרבי יוחנן א"ל אילו ידעת דאמרין מגורתא עלך (דף כב.) אי לא דחמית בברתא מילי דעזיבא בכדי לא אדרתה מי אדרת א"ל לא ושריה בר ברתין דרבי ינאי סבא א"ל אילו ידעת דפתחין פנקסך וממשמשין בעובדך מי נדרת א"ל לא ושריוהו.

רבן גמליאל פתח לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב אלא שלשון חכמים מרפא תניא רבי נתן אומר הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליו קרבן אמר שמואל הנודר אפילו קיימו נקרא רשע א"ר אבהו מאי קרא וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא ואתיא חדלה חדלה כתיב הכא וכי תחדל וכתיב התם שם רשעים חדלו רוגז א"ר (א) אשי אף אנן נמי תנינא כנדרי כשרים לא אמר כלום כנדרי רשעים נדר בנזיר כו'.

(דף כב:) א"ר אסי אין נזקקין לאלהי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכתה את בני ונודע שלא גנבה ושלא הכתה (ב) ההוא דאתא לקמיה דרב א"ל במאי נדרת א"ל באלהי ישראל א"ל אי נדרת במוהי דהוי כנוי בעלמא מזדקיקנא לך השתא דנדרת באלהי ישראל לא מזדקיקנא לך אמר רבא א"ר נחמן הלכה פותחין בחרטה ונזקקין לאלהי ישראל.

משתבח לי' רבא לרב נחמן ברב סחורה דאדם גדול הוא אמר ליה כשיבא לידך הביאהו לידי הוה ליה נדרא (ג) לדביתהו למשרי אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה אדעתא דהכי מי נדרת אמר ליה אין אדעתא דהכי מי נדרת אמר ליה אין א"ל כמה זמנין ואקפד ר"נ וא"ל זיל (ד) לעקלך נפק רב סחורה ופתח ליה פתח לנפשיה רבי אומר איזהו דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם והשתא דאקפד ר"נ אדעתא דהכי לא נדרתי ושרי לנפשיה ר"ש ברבי ה"ל נדרא למשרי אתא לקמייהו דרבנן א"ל נדרת אדעתא דהכי א"ל אין אדעתא דהכי א"ל אין כמה זמנין (דף כג.) והוו מצערי רבנן משמשא לטולא ומטולא לשמשא א"ל בטנית בריה דאבא שאול בן בטנית מי נדרת אדעתא דמצערי רבנן הכי אמר ליה לא ושריוהו.

רבי ישמעאל בר' יוסי ה"ל נדרא למשרי א"ל מי נדרת אדעתא דהכי א"ל אין כמה זמנין כיון דחזי ההוא קצרא דהוו מצערי רבנן מחייה באוכלא דקצרא אמר אדעתא דמחי לי קצרא לא נדרי ושרי ליה לנפשיה א"ל רב אחא מדפתי (ה) האי נולד הוא דלא אסיק אדעתיה דמחי ליה קצרא ותנן אין פותחין בנולד א"ל לאו נולד הוא דשכיחי אפיקורי דמצערי רבנן.

דביתהו דאביי הו"ל ברתא היא אמרה לקריבי והוא אמר לקריבי אמר לה תתסר הנאתי עלך אי עברת אדעתי ומינסבא לקריבך עברה דעתיה ואתנסיבא לקריבה אתא לקמיה דרב יוסף א"ל אילו ידעת דעברה אדעתך ומנסבת לקריבה מי אדרתה א"ל לא ושריה רב יוסף ומי שרי כה"ג אין והתניא מעשה באחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועלתה לרגל ובא מעשה לפני ר' יוסי א"ל אילו ידעת שעוברת על דעתך ועולה לרגל כלום נדרת אמר לו לא והתירו רבי יוסי:

רבי אליעזר (ו) ב"ר יוסי אומר אף הרוצה להדיר כו' וכיון שאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל לא שמע ליה ולא אתי בהדיה (דף כג:) חסורי מחסרא והכי קתני הרוצה שיאכל חבירו אצלו ומסרב בו ומדירו נדרי זרוזין הם והרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה יעמוד בראש השנה ויאמר כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר אי זכור בשעת הנדר עקריה לתנאי' וקיים לי לנדריה אמר אביי תני ובלבד שלא יהא זכור בשעת הנדר רבא אמר לעולם כדקתני והכא במ"ע

כגון שהתנה בר"ה ולא ידע מאי התנה והשתא קנדר אי זכור בשעת הנדר ואמר על דעת הראשונה אני נודר נדרא לית ביה מששא ואי לא אמר על דעת הראשונה אני נודר עקריה לתנאי' וקיים לנדריה רב הונא בר חיננא סבר למדרשיה בפירקא א"ל רבא תנא קא מסתם ליה סתומי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים ואת דרשת ליה בפרקא איבעיא להו פליגי רבנן עליה דר"א

[דף כג:] יעמוד בר"ה. לאו דוקא וה"ה בזמן אחר אלא כלפי שאמר (א) לא נתקיימו נדריו כל השנה הוצרך לומר שיעמוד בר"ה: **אי זכור וכו'.** שאם לא כן למה נודר עכשיו ולא דמי למאי דאמרינן לעיל [דף כג.] לא שמע לי' וכו' דאלמא אין תנאו בטל דאיכא למימר התם שאע"פ שהוא יודע שאין בנדרו ממש **הוא נודר כדי לזרז את** חברו אבל כאן שהם **נדרי עצמו אי לאו** לעקריה לתנאיה למה הוא נודר: **שלא יהא זכור.** ומשום הכי בטל שסבר התנה שאם ישכח וידור יבטל תנאי זה את נדרו. וא"ת והא תנא שיהא זכור קאמר פי' הריטב"א ז"ל בשם רבו ז"ל דה"ק שיהא זכור ואינו זכור זכור שהתנה ואינו זכור שהוא סבור שהתנה על דברים אחרים כגון שנדר מן היין וסבור בודאי שלא התנה אלא על הפת דכיון דכן אין לתפוס עליו כשלא אמר על דעת הראשונה דליביה אנסיה ואידך דרבא דבסמוך איירי כגון שלא ידע כלל על מה שהתנה ואף בכגון מה שנודר הוא מסופק דמספק היה לו לומר על דעת הראשונה נדרתי: רבא אמר. לא פליג רבא עם אביי אלא לומר שאף זה בכלל דברי התנא שאם אינו זכור התנאי או שזכרו דבריו בטלים ובלבד שיהא זכור בפיו או בלבבו בשעת הנדר שיאמר על דעת הראשונה אני נודר: **לא אמר וכו'.** וקיימיה לנדריה דכיון שהיה זכור בשעת הנדר **שהתנה ולא ידע** ממה התנה אם לעתו היה שיתקיים תנאו לא היה לו לידור סתם כי היכי דלא ליעקריה לתנאיה וכן הלכתא ונסתפק הרמב"ם ז"ל אם הדין הזה בנדרים דוקא או אפילו בשבועות וכתב הריטב"א ז"ל נראין הדברים כאותן הגאונים שאומרים שהשבועות והנדרים שוין לדין זה דכיון דכלל ר' אליעזר דין זה **עם נדרי זרוזין** כשם שזרוזין נוהגים בשבועה כך דין זה נוהג בשבועות וכן דעת רבותיו ז"ל ומיהו כתבו בתוס' שאין זה אלא בשבועות ונדרים של עצמו אבל מי שהשביעו חבירו או הדירו אינו בכלל זה ואין בטול מועיל בו כלום שלדעת חברו הוא נודר ונשבע וכמי שמבטל תנאו לגמרי דהא אסיקנא לקמן [דף כה.] גבי נדרי הבאי דלאו על דעתא דנפשיה משתבע אלא אדעתא דחבריה וכן דעת רבותי והוא האמת ולכך כתבו בתוס' שהחרמות שהקהל היו מחרימין אין בטלות בתנאי זה. ולענין כל נדרי שנהגו בגליל זה ובהרבה מקומות לומר בלילי יום הכפורים וכתוב בסדר רב עמרם ז"ל אומר ר"ת ז"ל שהוא מן הדרך הזה של שמועתנו ונהגו ביום הכפורים מפני שהוא יום כנופיא יותר ואין לומר מיום הכפורים שעבר על יום הכפורים הזה שזה היה התרה והיתר אחרים בעי שאין חבוש מתיר עצמו וגם אחרים אין רשאין להתיר בלא חרטה גמירה למעיקרא בפירוש או פתח אחר אלא כך יש לומר מיום הכפורים הזה על יום הכפורים הבא עלינו לטובה. וחרמנא ונדרנא לא אמרינן בפתחות האותיות אלא בקמצות והוא עבר בלשון עתיד ומה שנהגו לאומרו ג' פעמים כלדרך שנוהגין בהיתר נדרים אינו אלא לקיים הענין שכן דרך התלמוד כמו שאמרו במנחות [דף סה.] מגל זו מגל זו מגל זו גבי קצירת העומר ולפטתו זו קשה הדבר היאך נוהגין כן דהא כמאן דדריש ליה בפירקא הוא או יותר. ויותר נראה לומר לפי המנהג ולשון הנהוג בו והכתוב בסדר רב עמרם ז"ל שאין אומר כן לא בדרך נדרים הקודמין ולא בדרך תנאי לנדרים העתידים אלא שאומרים כן דרך תפלה להב"ה שלא יכשלו ושלא יענשו על הנדרים ועל השבועות שעשו בשנה שעברה ושיהיו שביתין ושביקין לפניו יתברך כאילו לא היו וזה שנהגו לומר בסוף ונסלח לכל עדת בני ישראל וכופלין אותו ג"פ כדרך הוידוי בצבור: תניא [דף כד.] **יתר על כן א"ר אליעזר בן יעקב** האומר לחבירו קונם שאני נהנה לך וכו'. פי' שאני נהנה משלך שאוסר נכסי המזומן על עצמו והא לאמר יתר על כן משום דקאי אמתני' ולכאורה הוה משמע דהכא לאו זרוזין הוא דהא איכא טעמא למנית אמרת לנדר גמור הוא לאמר ליה לאו כלבא אנא למתהנינא מינך ואת לא מתהנית מינאי קמ"ל לזרוזין הוי כיון שזימון מועט הוא וע"כ לא אמרינן האי טעמא דלאו כלבא וכו' אלא על מתנה מרובה כי הא דתנן האומר לחברו קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה בא ונוטל לבניך כור א' של חטים וב' חביות של יין דהוי נדר גמור מטעמא דלאו כלבא אלא א"כ אומר **לו הלא כלום אמרת לי** אלא מפני שהוא כבודי זה הוא כבודי פי' (ב) נתכוונת אלא לכבדני בעיני הבריות שאדם חשוב כמוך נותן לי מתנה מרובה **זהו כבודי יותר** שאני מסלסל עצמי שלא לקבל אפי' מתנה כזו ואפי' מחשוב כמותך וכתב הריטב"א ז"ל ומכאן דן הראב"ד ז"ל באחד שנשבע לדור בעיר חמיו עם אשתו ואח"כ לא היה יכול להיות בעיר לפי כבודו ורצה חמיו שישוב לעירו כי **זה כבודו יותר** ונ"ל **שאין צריך שום היתר** (קאמר) מלתנן בהא ה"ז יכול להתיר נדרו שלא על פי חכמים והא לא"ל כלום אמרת איירי שאין המדיר חולק לומר לכבודי לאו היה אסור וכן שאינו מודה לו לומר כן לכבודך אמרתי לאו פשיטא דכשר אלא כי איירי בהתם והכי איתא בירושלמי (נדרים פ"ח הל"ז) ואיכא מתניתא אחריתי הכא בגמרא שהמזמן אוסר נכסיו למזומן אם אינו מהנה לו גם הוא **המזומן למזמן ולא הוי זרוז אלא נדר גמור** משום דאמר ליה לאו מלכא אנא דאנא מהנינא לך ואנת לא מהנית לי כי הא דתנן האומר לחברו קונם שאתה נהנית לי אם אין אתה נותן לבני כור אחד של חטין ושתי חביות של יין שאין זה זרוז אלא נדר גמור מטעמא דאמרנא דלאו מלכא אנא וכו' וחכמים אומרים אף זה יכול להתיר את נדרו שלא על פי חכם אם אומר לו הריני כאילו התקבלתי פירוש למחילה כפרעון והכי מוכח בגיטין [דף עד:] וכן בדין שהרי אפילו נתנו לו יכול להחזירו לו ואפוכי מטרתא למה לי אלא דהתם גבי גט לנעורה קא מכוין ולעתו היה שתצטער להפיק לה מעות ושתתנס לו ותעביד הפוכי מטרתא ומכאן לנשבע שבועת פרעון שפטור במחילת חברו או בארוכות זמן שהוא כמחילה לשעתו ואפי' בשבועת האוסטאגני"ם דכיון שהשבועה היתה לכוף (ג) לבו לפרעו כשמאריך לו האוסטאגני"ם הרי מוחל לו הכפייה ההיא וארוכות החוב הוא מן הסתם וכל שהאריכו חברו נפטר משבועתו (אלא) א"כ האריך לו בתנאי או אלא אם כלל בשבועתו ראשונה גם זמני הארוכות כמו שנוהגין בברצלונה ולעת רבותי שאין אומרים הריני כאילו התקבלתי אלא בנשבע לעשות ולא עשה וטעמא דכיון שאפי' היה מקבל ממנו **היה יכול להחזיר לו** אף מעכשיו יכול לומר הריני כאילו התקבלתי והחזרתיו לאפוכי מטרתא למה לי אבל בנשבע שלא לעשות ועשה לא מצי למימר הריני כאילו לא עשית שאין אומר בדבר הנעשה שלא נעשה עכ"ל הריטב"א ז"ל והרנב"ר ז"ל כתב איכא מאן דפליג דאפילו בענין זה יכול לומר כן שאותו ענין שנשבע או נדר בתנאי שלא לעשות לא אמרו מתחלה אלא להשלים רצונו שהיה רוצה שלא יעשה ועכשיו כיון שאינו חושש אם יעשה אם לאו כבר נשלם רצונו ע"כ והא דאמרינן דסגי באומר הריני כאילו התקבלתי דוקא בשהבנים סמוכין על שלחנו שהרי להרווחה דידיה נתכוון כדאי' פרק מי שאחזו [שם] ולפיכך לאו ברשותייהו דבנים למימר הרי אנו כאילו נתקבלנו ואפי' אינן סמוכין עכשיו לאנן בתר שעת הנדר אזלינן אבל אם **בשעת הנדר אין** הבנים סמוכין על

או לא פליגי ואת"ל פליגי הלכתא כוותיה או לא.

יום קנה

(דף כד.) ת"ש יתר ע"כ א"ר אליעזר (א) ב"ר יוסי קונם שאני נהנה לך אם אין אתה מתארח אצלי ואוכל עמי פת חמה ושותה עמי כוס של חמין והלה הקפיד נגדו אף אלו נדרי זרוזין ולא הודו לו חכמים מאי לאו (דף כד:) אף בקמייתא וש"מ פליגי רבנן עליה ש"מ מאי הוי עלה ת"ש דאמר רב הונא הלכה כר"א (ב) בר"י וכן א"ר אדא בר אהבה הלכה כראב"י מכלל דפליגי:

מתני' נדרי הבאי אמר קונם אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד:

גמ' תנא נדרי הבאי מותרין שבועות הבאי אסורין ה"ד שבועות הבאי אמר אביי דאמר שבועה שראיתי אמר ליה רבא אם כן למה לי למימר ועוד דומיא דנדר קתני אלא אמר רבא דאמר יאסרו כל פירות שבעולם עלי בשבועה אם לא ראיתי בדרך הזה כעולי מצרים אמר ליה רבינא לרב אשי דילמא האי גברא שומשמני חזא ומסיק להו שמא כעולי מצרים (דף כה.) אמר ליה כי משתבע אדעתא דידן משתבע ואנן לא מסקינן להו עולי מצרים.

שלחן אביהם להרווחה דילהו דוקא נתכוון והם יכולין לומר הרי אנו כאילו נתקבלנו ולא הלכ: פת חמה וכוס של חמין. זה היה להם אכילת קבע: הקפיד. מסרב ואומר שלא יתארח עמו ולא יאכל עמו: אף אלו וכו'. ולא נאסר המזמין בנכסי המוזמן שלא נתכוון המסרב לאיסור אלא להפציר ולזרז את חברו שיאכל עמו כדאמרינן בנודרין על מקח וממכר: [דף כד:] **הלכה כר' אליעזר בן יעקב.** אע"ג דפליגי רבנן עליה: [דף כד:] מתני' נדרי הבאי אמר קונם וכו'. פי' הבאי אמרו בתוספות שהוא דבר דלא אפשר וכדאמרינן במס' חולין [דף צ.] דברה תורה לשון הבאי ערים גדולות [ובצורות] בשמים ובגמרא מקשינן הכא גבי נחש כקורת בית הבד ומי ליכא והא ההוא דהוה בשני דשבור מלכא והוצרכו להעמיד אותו בטרוף כלומר מרובע ויש לו חבר בפרק הרואה [דף נט.] מתחזיא כמאן דטריפא מיטרף וכן בבכורות [דף מה.] פרסותיו רחבות כשל אווז ואמר רב פפא עלה לא תימא דטרפא ולא סליקא ובגמ' מוקמי להאי טרוף היינו בגבו וגבו מרובע א"א בבריות ובירושלמי [הל"ב] נמי על עולי מצרים תמהו דהא אפשר לעברו שם ופריקו כינן קיימי בראיה אחת ומיהו כתב הריטב"א ז"ל בשם רבותיו ז"ל דלאו דוקא א"א דהוא הדין כל הפלגה רבה אע"פ שאפשר והכל טעם אחד הוא שענין היתר בנדרים אלו לפי שהכל יודעים שאין מדברים כן בדוקא אלא להפלגה ולא שיהיה דעתו לאסור עליו הפירות כשאמר קונם שאם דעתו לאסרם עליו היה אוסר בלא תנאי זה דתנאי זה ידוע וברור הוא שאינו כן ולא ראה כן ובזה תירץ הריטב"א ז"ל חלוף הנוסחאות שהזכירו כאן עולי מצרים ולא הזכירו גמל פורח ובמס' שבועות [דף כט.] הזכירו ההפך שהתנא רצה כאן לרמוז שאין הענין משום שא"א במציאות אלא משום הפלגה וגוזמא ולפיכך לא פי' טרוף (א) ולא בעולי מצרים ראיה אחת שהיה דבר דלא אפשר והרנב"ר ז"ל תירץ בדרך אחרת דהתם בשבועות לא תנא עולי מצרים משום דכה"ג לא לקי משום שבועת שוא דעל צד הגוזמא קושטא קאמר והכא לא חש למתני גמל פורח דדבר דלא שייך ביה גוזמא הא תנא ליה נחש כקורת בית הבד דמיירי שאמר בטרוף ולעולם לא נאמר כן בקושטא על צד הגוזמא והא דנקט הבאי לרבותא דלא תימא נדרי הפלגה מותרין לפי שהוא כנדרי טעות שטעה במראיתו או במחשבתו וסבור שהוא כן אלא אפילו בהפלגה שא"א לטעות בו כהבאי ממש מותרין ומ"מ דבר פשוט הוא כי אין אלו ואלו מותרין אלא כשראה דבר משונה והוסיף להפליג עליו כדרך בני אדם כגון שראה עם רב או נחש גדול והוא הפליג ביותר אבל אם לא ראה דבר משונה ואפ"ה **אמר כן נדריו קיימין שאין** אלו נדר. הפלגה אלא דברי שקר כן דעת הריטב"א ודעת רבותיו ז"ל: [שם] גמ' תנא כשם שנדרי הבאי מותרין כך שבועות הבאי מותרות וכו'. פי' שבועות הבאי מותרות כלומר הפירות מותרין משום ההוא טעמא דפרישנא במתני' דלאו לאיסור פירות נתכוון ומ"מ לוקה הוא משום שבועת שוא לומר שראה דבר זה והוא שוא וכדתנן בשבועות [דף כט.] איזו היא שבועת שוא נשבע לשנות את הידוע אבל בנדרי שוא ליכא מלקות: היכי דמי שבועת הבאי. הוה פשיטא ליה למימר כגון דאמר שבועה שראיתי וכו' אלא בדומיא לנדרי הבאי קא בעי: פירות עולם עלי. האי לישנא לאו דוקא לאיסור חפצא הוא ובשבועה איסור גברא הוא אלא אגב נדרי הבאי קא בעי לא דק בלישנא ולא בא לומר אלא שנשבע שלא יאכל פירות אם לא ראה כך ואע"פ דבשבועת שוא לוקה כדאמרן אפילו הכי מותר בפירות ולא אמרינן דדוקא בנדר דלא לקי משום שוא הוא דאמרינן דלא נתכוון לאיסור פירות אבל בשבועה ודאי לא נתכוון כי היכי דלא נילקי בזה: שומשמני חזא. נמלים רבים ששים רבוא: ואסיק להון שמא. כלומר דבשלמא כי לא מסיק להון שם אין המובן מלשונו שאמר כעולי מצרים אלא ממין עולי מצרים שהוא מין אדם ואע"ג דלעתו לנמלים או לדבר אחר דברים שבלב אינהו אלא הא קשיא דדילמא אסיק להון שמא עולי מצרים ושפיר קא משתבע: [דף כה.] לא עביד למשתבע. בתמיה כלומר אפילו במה שאינו נשמע כלל בלשון בני אדם כגון זה אבל במה שנשמע וסובל הלשון ואפילו באפשר רחוק לא פליגי בהא דסתם נדרים להחמיר [דף יח] ופירושן להקל: ולא אתכם וכו'. לא כשאתם במחשבתכם שאם בא לומר שאפילו עם דורות הבאים היה כורת ברית הא כתיב בתר הכי את אשר ישנו פה וגו' ואת אשר איננו וגו' הרנב"ר ז"ל: לא עבודת כוכבים איקרי אלוה. ולפיכך אם לא שהשביעם על דעתו היו יוצאין ידי שבועה אם נתכוונו לה לשם אלוה אבל שומשמני לא מיקרו עולי מצרים בשום מקום וא"ת לימא להו משום שם יו"ד ה"א וא"ו ה"א י"ל שלא רצה להזכירו בדבים דכתיב זה שמי לעולם לעלם כתיב א"נ הם קוראין לע"ז בשם המיוחד כדדריש בב"ר אז הוחל לקרוא ע"ז בשם ה': דלא טריחא נקט. ניחא ליה למשה רבינו להשביען דרך קצרה לומר קבלו עליכם מאי דאמר לכו אלוה ושישביעם על דעתו משיאריך דבריו עמהם ובפ' שבועות בתרא [דף כט.] מסקינן א"כ לימא להו על דעתי ע"ד המקום למה לי כי היכי דלא תהוי הפרה לשבועתייהו ופירשתיה שם בס"ד: בגמ' מקשה על מתני' דתאני בנדרי הבאי אם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד מההוא נחש דהוה בשני דשבור מלכא דרמו ליה תליסר אורוותא דתיבנא ובלע יתהון. ופריק גבו טרוף כלומר שראוהו טרוף בגבו ולא הוה צריך למימר כקורת בית הבד רק אם לא ראיתי נחש שגבו טרוף מיהו מילתא אגב אורחיה קמ"ל שקורת בית הבד גבה טרוף הוא ונפקא מינה למקח וממכר לומר שהמוכר קורת בית הבד לחבירו אם גבה טרוף אין ואי לא לא וכבר פירשנוה לעיל טרוף דבירושלמי משמע שהוא מרובע ואמר שראה נחש שגבו מרובע כגב קורת בית הבד שהיא מרובעת:

ואדעתא דנפשיה לא עביד איניש דמשתבע והתניא כשמשביעין אותו אומרים לו הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אותך אלא על דעתינו ועל דעת ב"ד לאפוקי מאי לאו לאפוקי דיהיב ליה אסקונדרי ומסיק להו שמא זוזי ומדקאמר על דעתינו מכלל דעביד איניש דמשתבע אדעתא דנפשיה לא לאפוקי מקניא דרבא דההוא דהוי מסיק זוזי בחבריה אתא לקמיה דרבא א"ל ליפרע א"ל פרעתי א"ל זיל אשתבע אזל יהיב זוזי בקניא ואתא לבי דינא ומסתמיך עליה א"ל להאי נקוט האי קניא בידך נסיב ס"ת ואשתבע דפרעיה כל מה דהוי גביה רגז ההוא מלוה ותבר לקניא ואשתפוך הנהו זוזי ואשתכח דקושטא אשתבע

ואכתי לא עביד איניש דמשתבע אדעתא דנפשיה והתניא וכן מצינו במשה רבינו כשהשביע את ישראל בערבות מואב אמר להם הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי שנא' ולא אתכם לבדכם וגו' לאפוקי מאי לאו לאפוקי דאסקו לעבודת כוכבים שמא אלוה מכלל דעביד איניש דמשתבע אדעתא דנפשיה לא עבודת כוכבים נמי מקרי אלוה דכתיב ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים ולשבעינהו דמקיימי מצוה משמע מצות המלך ולקיימו מצות שתי מצות ולקיימו כל מצות משמע מצות ציצית דאמר מר שקולה מצות ציצית כנגד כל המצות ולישבעו דלקיימו תורה משמע תורה אחת לישבעו דליקיימו תורות משמע תורת חטאת תורת אשם תורת מנחה לישבעו דליקיימו כל התורה כולה משמע עבודת כוכבים דאמר מר חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה כאילו מודה בכל התורה כולה ולישבעו דליקיימו עבודת כוכבים וכל התורה כולה אי נמי שש מאות ושלש עשרה מצות אלא משה רבינו מלתא דלא טריחא נקט:

(דף כה:) מתני' נדרי שגגות אם אכלתי ואם שתיתי ונזכר שאכל ושתה שאני אוכל שאני שותה ושכח ואכל ושתה אמר קונם אשתי נהנית לי שגנבה את כיסי ושהכתה את בני ונודע שלא גנבה ושלא הכתהו ראה אותם אוכלים תאנים וענבים ואמר להם ה"ז עליכם קרבן ונמצאו אביו ואחיו והיו עמהם אחרים בש"א הם מותרין ומה שעמהם אסורים ובית הלל אומרים אלו

[דף כה:] **מתני' נדרי שגגות** וכו'. פי' נדרי שגגות תרי גווני קתני חדא דבשעת נדרו היה שוגג כגון קונם אם אכלתי אם שתיתי. וחד שהיה שוגג בשעה שהנדר ראוי לחול ואע"פ שבשעה שיצא מפיו לא היה שוגג וכדקתני שאני אוכל ושאני שותה כלומר לאמר קונם ככר זה עלי אם אני אוכל ואם אני שותה היום ושכח ואכל ושתה דכיון דנדרא באכילה קמייתא חייל והויא שעתא הוה ליה שוגג כלומר שלא נזכר שיהא תלוי באותה אכילה שום נדר לא חייל נדרא כלל: [דף כה:] אלו ואלו מותרין. משום דנדר שהותר מקצתו הותר כולו כדאיתא בגמ' ומותרין אפילו בלא שאלה קאמר כדאמרינן בריש פרקין [דף כא:] דכולהו ד' נדרים אין צריכין שאלה לחכם וטעמא דמילתא משום דכיון דאילו **היה יודע שאביו או אחיו היו עמהן היה** מוציאן מן הכלל ה"ז מוטעה בעיקר הנדר שלא היה דעתו מעולם על אביו וכל שיש בעיקר הנדר טעות אין פיו ולבו שוין ובטל מעצמו ומש"ה בקונם אשתי נהנית לי (א) שיאמר בפירוש שגנבה את כיסי דאי לא אע"פ שהיה דעתו בשביל כך מ"מ כיון דלהדיר את אשתו נתכוון ליכא טעות בעיקר הנדר ומיהו אע"פ שלא אמר אם גנבה מותר. הרנב"ר ז"ל: [שם] גמ' תניא כשם שנדרי שגגות מותרין וכו'. פי' כשם בשבועות ילפינן מקרא להאדם בשבועה פרט לאנוס היתר להנך תלמידי רב. וא"כ מאי אמר הכא כשם פשיטא וכתב הריטב"א ז"ל דנקטינן לה לאשמעינן דהוא שרי אפילו לכתחלה ואפילו מדרבנן וכעובדא דתלמידי דרב דאמר ליה רב את לבך אנסך ולא מיחה בו שלא לעשות כן פעם אחרת ואע"ג דהכא קרי ליה שגגות והתם אונס שגגת הלב אונס מיקרי: היכי דאמי. לאו למימרא דלא משכחינן להו (דומיא דמתני' אלא לרבותא נקט ליה וכאילו אמר על היכן שבועות שגגות) אלא בכה"ג דאין הכי נמי דמשכחינן להו דומיא דמתני' אלא לרבותא נקט ליה וכאילו אמר על היכן שבועות שגגות וכדאמרינן בעלמא (קדושין דף כח.) על היכן גלגול שבועה והוי רבותא דאף על גב דרב כהנא ורב אסי כל חד וחד הוה א"ל לחבריה דטעי ולאו הכין אמר רב סל"א דכיון דלא חש ליה ואישתבע לאו שגגה היא ואסור קמ"ל: [שם] פיסקא **ראה אותן אוכלים תאנים** וכו'. תנן התם פותחין בימים טובים וכו'. פי' הכי התם אע"ג דבמכילתין היא אורחא דתלמודא למימר תנן ונגולה מזו בפ' קמא דפסחים [דף ז:] דאמרינן התם על מה דאיתא בפירקא גופיה: פותחין וכו'. בנשבע שלא יאכל בשר חדש או שנה מתירין לו מטעם שאומר לו שיש בזה בטול עונג שבת: **נדר שהותר וכו'.** לשבתות וימים טובים: הותר לגמרי. דסבר לה כב"ה דמתני' ומיהו אינו שוה לגמרי דאילו במשנתנו כיון שלא **היה יודע שהיו אביו** ואמו ביניהם הויא לה נדרי שגגות לגמרי לגבי אביו ואמו וכאילו לא נשבע עליהם כלל משא"כ בזו דיודע היה שיש שבתות **וימים טובים בינתים (ב) לא** היה סבור שאין בזה איסור ובטול עונג וכיון שכן התרה בעי כשאר נדרים והיינו דקתני פותחין **בשבתות וימים טובים** ואשמעינן תלמודא דאפילו בנדר **שהותר מקצתו על** ידי התרת חכם אמרינן נמי הותר כולו מאיליו דהא סוף סוף חכם עוקר אותו מקצת מעיקרו ולעת הרמב"ן ז"ל דדוקא בשהותר ע"י פתחי שגגות כעין הא דרבי **עקיבא אבל נדר שלא הותר** אלא מטעם חרטה במה שנתחרט ואזיל לבי אסיא והותר הותר אבל במה שלא נתחרט ולא בקש מרפא ליזיל בנפשיה וישאר באיסורו ואע"פ שהתוס' מתירין לאמרי נדר שהותר מקצתו על ידי חכם הותר כולו משום לחכם עוקר הנדר מעיקרו אנן להחמיר אזלינן והרבה מן המפרשים ז"ל האחרונים כן סוברים כמו הרמב"ן ז"ל: **הכל מודים.** בית שמאי ובית הלל דפליגי במתני' אם האחרים מותרין כשהותר אביו אם לאו מודים הם שאם כשבא לישאל לפני חכם אמר ליה אילו הייתי יודע בשעה שנדרתי שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מן אבא **דכולי עלמא כולן אסורין** לפי שגם עכשיו אינו חוזר כלל לגבי אחרים מן הענין ולא מן הלשון שבלשון (ג) בלבם היה אוסר להם כבתחלה אלא **שהיה מוציא אביו מן** הכלל א"כ אין זה נדר שהותר מקצתו לפי שאביו לא נכנס מעולם במשמעות הנדר אלא בשוגג הילכך **לא הותרו הם בהיתר** אביו: **הייתי אומר פלוני ופלוני.** שהייתי מקפיד שיהא מובן אבי בלשון האיסור כלל לומר כולכם הרי עכשיו לאיכא שנוי בלשון ונמצא שטעה בענין לגבי אביו וטעה נמי בלשון לגבי אחרים בזה הוא דפליגי ב"ש וב"ה ב"ש

ואלו מותרין:

גמ' תנא כשם שנדרי שגגות מותרין כך שבועות שגגות מותרין ה"ד שבועות שגגות כגון רב כהנא ורב אסי מר אמר שבועה דהכי אמר רב ומר אמר שבועה דהכי אמר רב:

ראה אותן אוכלין תאנים וענבים: תנן התם פותחין בשבתו' וימים טובים בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא ר"ע ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו אמר רבה דכ"ע כל היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא כולם אסורין ואביו מותר לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר דב"ש כרבנן וב"ה כר"ע (דף כו.) רבא אמר דכ"ע היכא דאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר פלוני ופלוני אסורין ואבא מותר שכולן מותרין לא נחלקו אלא באומר אילו הייתי יודע שאבא ביניכם הייתי אומר כולכם אסורין חוץ מאבא דב"ש כר"מ דאמר תפוס לשון ראשון וב"ה כר"י דאמר בגמר דבריו אדם נתפס:

ת"ר כיצד א"ר עקיבא נדר שהותר מקצתו הותר כולו קונם שאני נהנה לכולכם הותר אחד מהם הותרו כולם שאני נהנה לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולם הותר האחרון האחרון מותר וכולן אסורין ומסיק רישא דאמר כולכם (דף כו:) וסיפא שתלאן זה בזה דאמר פלוני כפלוני ופלוני כפלוני דיקא נמי דקתני בתוספתא הותר האמצעי הימנו ולמטה מותר הימנו ולמעלה אסור:

ת"ר קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב א"ל והלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים מעשה היה והתירו ר"מ בכל הבצלים ומסיק באומר אילו הייתי יודע הייתי אומר כל הבצלים אסורין וכופרי מותר ור"מ אליבא דר"ע.

א"נ באומר פלוני ופלוני אסורין וכופרי מותר ואפי' אליבא דרבנן:

תניא ר' נתן אומר יש נדר שמקצתו אסור ומקצתו מותר כיצד נדר מן הכלכלה (דף כז.) והיו בה בנות שוח ואמר אילו הייתי יודע שבנות שוח בתוכה לא הייתי נודר הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות עד שבא ר"ע ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו:

ת"ר נדר משני בני אדם כאחד הותר לאחד הותר

כרבנן לית להו נדר שהותר מקצתו הותר כולו וב"ה כר"ע דאית ליה נדר שהותר מקצתו הותר כולו וכיון שהותר לגבי אביו הותר לגבייהו לאחרים דכי היכי דטעה לגבי דידיה טעה נמי בלשון דידהו אלא שלא טעה בענין האיסור לדידהו וזהו שלא הותר אלא מקצתו לאביו. וכבר פסקנו לעיל דדוקא כה"ג שאינו מעמיד לדבריו הראשונים דמו לנדרי טעות ואמרינן הותר מקצתו הותר כולו שהרי אומר לא הייתי נודר אותו נדר כלל שלא היה **כולל בלשונו אביו ואחיו ולא** שבתות וימים טובים והיה משנה הלשון אבל אסר על עצמו בשר ויין ונשאל לחכם על אחד מהם ונתחרט ממנו לא הדר מגופיה דנדר ומה שנשאל עליו והתירוהו מותר והשאר לא הותר אלא עומד באיסורו כבתחלה כיון שמעמיד לדבריו כן. וכתב הרנב"ר בשם הרמב"ן ז"ל שאע"פ שלא היה מעמיד **לא אמרינן הותר כולו** בחרטה אלא דוקא בפתח שדומה קצת לנדרי טעות וכדאמרן ולאמרינן הותר מקצתו הותר כולו דוקא בשכללם **כלם כאחד כגון לאמר כלכם או לזה ולזה** ולזה בוי"ו אבל אמר לזה לזה הותר א' מהם הוא מותר וכלן אסורין דכמ"ל קונם לכל אחד דמי וכדמוכח בפרק האיש מקדש [דף מו.] גבי בזו בזו ובפ' שבועת הפקדון [דף לח.] גבי שבועה לא לך לא לך ודוקא בהתרת חכם הוא דאמרינן נדר שהותר מקצתו הותר כולו לפי שחכם עוקר הנדר כדאמרן לעיל אבל בהיתר חרם או נדוי אם החרים או נדה עשרה בני אדם והותר א' מהם הוא מותר וכלן אסורין וכן הדין בהפרת בעל דקי"ל (נזיר דף כב.) בעל מיגז גייז ואם הפר לה מקצת מה שנדרה בדברים שיש בהם עינוי נפש אותו מקצת בלבד הוא מופר ואידך לאו מופר הרנב"ר ז"ל וכן הדין במוחל לחברו מקצת שבועתו דאידך מקצת אינו מחול. הריטב"א ז"ל: [דף כו.] מתני' נדרי אונסין. הדירו חבירו שיאכל אצלו וכו'. פי' הדירו שאסר נכסיו עליו אם לא יאכל עמו ומיירי שהמזומן אמר תחלה למזמן לא תזמינני לסעודתך בתמיה והשיב **לו המזמן אין כלומר אני** מזמינך וא"ל המזומן בנדר שיאסרו עליך אם לא תעשה כן וקבל המזמן את הנדר וטעמא אמרו לעיל [דף כב.] דא"ל המזומן לאו מלכא (א) את דאנא מהניא לך ואת לא מהנית לי ולפיכך אם לא מטעם אונס היה נדר אבל אם המזמן הדיר למזומן שיאכל אצלו אפילו בלא אונס כלל לא הוי נדר לנדרי זרוזין נינהו וכדתנן בריש פרקין [דף כח.]: [דף כז.] או שחלה בנו. **לא זו אף זו קתני** לא מיבעיא חלה הוא שהאונס בגופו אלא אפילו בנו שאין האונס בגופו ולא מיבעיא אונס לגוף לחמיר אלא אפילו אונס ממון שהיה יכול לעבור בספינה שלא כמנהג אונס הוי ומותר שלא עלה על דעתו להדירו היכא דאיכא אונס כלל והאדם בשבועה אמר רחמנא. וכתב הריטב"א ז"ל כולה מתניתין בנשבע או נדר לעשות ונאנס ואינו יכול לעשות אבל בנשבע ונדר שלא לעשות אע"פ שנולד לו ענין מחודש שמחייבו לעשות חייב הוא לעמוד בשבועתו ואין אומר שיעשה ויהיה כאילו לא עשה ומיהו אם אנסוהו לעשות פטור דאיהו **לא נדר אלא דלא** ליעביד מדעתי' ואם אירעו דבר של סכנת נפשות יעשה אפי' לכתחלה שאין לך דבר שיעמוד בפני פקוח נפש ומיהו אי איכא חכם לשרי ליה אזיל לבי אסיא ולא אכיל באיסורא כיון דאיכא היתרא עכ"ל: [שם] גמ' ההוא גברא **לאתפים זכוותיה** בבי דינא וכו'. פי' לאתפים זכוותיה מסר לב"ד שטרי זכותו **שהיה לו על** חברו: אי לא אתינא. שהיה לו להביא ראיה כנגד בעל דינו וקבעו לו ב"ד זמן ל' יום להביא ראייתו וכך הוא הדין כדתנן במס' סנהדרין [דף לא.] כל ראיות שיש לך הבא **מכאן ועל ל' יום** וחשבו ב"ד שמא לא שאל זמן (ב) להשמט מהם הוא קנס עצמו והתפים **שטרי זכותו ביד ב"ד** ואמר להם אם לא באתי מכאן ועל יום פלוני יהו זכיותי אלו בטלות: והא אונסא וכו'. וכיון דמשום אונס **הוא דלא אתא הרי יכול** לטעון טענת אונס: **קטלא שאני**. כלומר דדוקא להציל ממיתות ב"ד טוענין טענת אונס ולא לעניינים אחרים: הרי אלו נדרי אונסין. כלומר ומותר הוא בנכסי מדיר ואע"ג דהתם קרא כתיב האדם בשבועה מ"מ זיל בתר טעמא דהתם טעמא מאי משום דלאו אדעתא דהכי נדר ה"נ לאו אדעתא דהכי אתני והלכתא כרבא דיש טענת אונס אפילו בהא דקבל איהו על נפשיה ולא אמרינן דכיון

לכולם חוץ מאחד מהם הוא מותר וכולן אסורין אי לרבה רישא דאמר לזה ולזה ור"ע היא ולא רבנן סיפא דאמר כולכם וד"ה אי לרבא רישא דאמר לזה ולזה וד"ה וסיפא דאמר כולכם ורבנן:

(דף כז.) מתני' נדרי אונסין הדירו חבירו שיאכל אצלו וחלה הוא או שחלה בנו או שעכבו נהר הרי אלו נדרי אונסין:

גמ' ההוא גברא דאתפיס זכוותיה בי דינא אמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלן הני זכוותא אתניס ולא אתא א"ר הונא ליבטלן זכוותיה א"ל (א) רבא והא אנוס הוא ואונס רחמנא פטרי' דכתיב ולנערה לא תעשה דבר וכ"ת קטלא שאני והאנן תנן נדרי אונסין ולרבא מ"ש (דף כז:) מהא דההוא דיהיב גיטא לדביתהו אמר אי לא אתינא מכאן ועד תלתין יומין להוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר חזו דאתאי ואמר שמואל לאו שמיה מתיא ואמאי הא אונס אניס דלמא אונסא דשכיחא שאני דאיבעיא ליה לאתנויי ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא שאני הכא דמיתפסן זכוותיה ולאו אסמכתא היא והתנן מי שפרע מקצת חובו והשליש את השטר ואמר אם אין אני נותן מכאן ועד שלשים יום תן לו שטרו והגיע זמן ולא נתן ר' יוסי אומר יתן ור' יהודה אומר לא יתן והא הכא דמיתפס שטריה ביד השליש ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה (א) אין הלכה כר' יהודה דאמר אסמכתא קניא שאני הכא דאמר ליבטלן זכוותא והלכתא אסמכתא קניא והוא דלא אניס והוא דקני

דהוה ליה לאתנויי ולא אתני הוא דאפסיד אנפשיה מיהו לענין ניטין יש לחלק בענין האונס דבאונסא דלא שכיח כלל יש טענת אונס כדמוכח במס' ניטין [דף עג.] בההוא דאכליה אריא ובאונסא דשכיח ולא שכיח כההוא [שם דף ל. ולד.] דפסקיה מברא וחולי או מיתה אין טענת אונס טוענה משום דהוה ליה לאתנויי וכ"ש באונס דשכיח דכיון דלא אתני אמרינן דאפילו אונסא קביל עליה: מכדי אסמכתא היא וכו'. ואע"ג דלא אתא לסוף תלתין אין לנו לומר ליבטלן זכוותיה דלא גמר ואקני דלשון אסמכתא כל שהוא סומך בדעתו להשלים הדבר שהתנה ולא השלים וכדתנן פרק איזהו נשך [דף סה:] הלוהו **על השדה ואמר אם לא נתתי לך** מכאן ועד ג' שנים הרי היא שלך לא אמר כלום ואע"ג דרב הונא אמר בב"מ [דף סו.] דאסמכתא קניא קים ליה לתלמודא דהדר ביה רב הונא כדהדר ביה ר"נ התם למניומי אהדריה: [דף כז:] **שאני הכא דמתפסן זכוותיה.** שכיון שיצאו מרשותו והתפיסן ביד ב"ד גמר ואקני ולא הויא אסמכתא אלא היכא דליכא אלא דבורא בעלמא ולא מסר הדבר לחברו ולא לב"ד כי ההיא דאיזהו נשך דארעא בחזקת מריה קיימא וזה (ג) כדעת הרמב"ם ז"ל ודמקשינן עליה ממתני' נראה מפורש שלא כדבריו וכן הסכימו כל המפרשים אחרונים ז"ל: והשליש שטרו. שנתנו ביד שליש שכך נתרצה (א) המלוה אני לא נתתי מותר הפרעון תן לו שטרו לתבוע כל המנה ר' יוסי אומר יתן דסבירא ליה אסמכתא קניא וא"ת נהי דאסמכתא קניא מ"מ היאך ינבה את הכל באותו שטר והלא נמחל שעבודו לגבי אותו מקצת ושטר שנמחל שעבודו אינו **חוזר ונגבה בו** (ב"מ דף יז.) י"ל דה"ק ליה אם לא פרעתי לך המותר. המעות שפרעתי לא יהיו פרעון אלא מתנה ואיגלאי מילתא למפרע דשטר זה לא איפרע ביה ולא מידי: ר' יהודה אומר לא יתן. דס"ל אסמכתא לא קניא וקי"ל כרבי יהודה ולמדנו שדנין אסמכתא בדבר הנמסר ביד חברו ומחל לו וכן דעת רש"י ז"ל פרק הזהב [דף מח:] גבי הא דתניא הנותן ערבון לחברו ואמר לו אם אני חוזר בי אכפול לך ערבונך (ב) ואם את חוזר בך אמחול לך ערבוני רבי יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו ופרש"י ז"ל לא זה יכפול ולא זה ימחול דאסמכתא היא דאלמא אף במחילה הויא אסמכתא וזה שלא כדעת הרמב"ם ז"ל שכתב אין דין אסמכתא אלא במה שלא נמסר ביד חברו אבל בענין מחילה אין בו דין אסמכתא וכבר הסכימו כלהו רבוותא ז"ל מסמעתין דהכא דלא כוותיה: **שאני הכא דאמר ליבטלן.** כלומר שהוא מודה **על עצמו שאם לא בא** לאותו זמן שראיותיו שקר והשטרות מזוייפות הן ואין כאן דין אסמכתא כך העלו רוב המפרשים ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל הענין אמת דבכי האי לא שייכא אסמכתא אבל לשון הגמרא אינו הולמו לכך נראה דכיון דאתפיס זכותיה בבי דינא והיא מילתא דשייכי בה בי דינא ועדיין לא היה דינו ברור ואילו דנוהו עכשיו ג"כ היה יוצא מב"ד חייב כל כה"ג כעין דין הוא שקבל על עצמו והוה ליה כאילו אין כאן שום גוזמא ומילתא יתירתא וכן הורה לי רבינו בשם רבו הרמב"ן ז"ל ע"כ: **והלכתא אסמכתא וכו'.** הרבה פירושין נאמרו בה ומה שהסכימו ובררו האחרונים רבוותא ז"ל הוא דבאסמכתא דמיירינן הכא קא אמרינן דשייכי ביה בי דינא וכשקנו מיניה גמר ומקני וכמעשה ב"ד שקבל על עצמו דמי ולפיכך בעינן בית דין חשוב דהיינו יחיד מומחה לרבים וראוי לכוף ולדון ויש לו כח להפקיר ממון ולקנוס הבא לישמט מן הדין **והך אסמכתא דהכא משום הכי** הוה שהזקיקיהו ב"ד לכך וכלפי' לעיל וה"ה שלשה דלאו מומחין אבל באסמכתא דעלמא דלא שייכא בי דינא לא מהניא קנין אפילו בב"ד חשוב דבמילתא דעביד איהו בהדי חבריה ומקנס נפשיה לא צריכי בי דינא למקנסיה וכיון שכן קנין זה יתר הוא וכנטול **דמי וב"ד סמוך לא** בעינן שהרי אין הלשון מוכיח כן ועוד דמה ענין ב"ד סמוך אצל הודאות והלואות וכ"כ רבינו האי גאון ז"ל שאין דין **קנין ב"ד חשוב** באסמכתות דעלמא (ג) וזהו מה שכתב רבינו אלפסי בהלכותיו בפרק גט פשוט [סימן תתקמא] משמיה דגאון ז"ל וכל זה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפירוש המשנה שלו בפרק גט פשוט דאין הלכה כרבי יוסי משום דאסמכתא לא קניא אלא בב"ד חשוב ושקנו מידו והוא שלא יהא אנוס וכן פי' דבעינן בית דין סמוך ומיהו נהי דקנין לא מפיק דין אסמכתא דעלמא. מעכשיו הא מפיק ליה כדאי' פרק איזהו נשך [דף סו.] והקשה ר"ת ז"ל מ"ש קנין ממעכשיו הא כל קנין מעכשיו הוא דאי השתא לא קנה גם בתר הכי לא קנה דהא הדר סודרא למריה [מכילתין דף מח:] לפיכך כתב ז"ל דאסמכתא אע"פ שיש בה מעכשיו לא קניא עד דקנו מיניה בב"ד חשוב כדאמרינן הכא שהוא ז"ל סובר כמו הרמב"ם ז"ל דבכולהו אסמכתות קא פסיק הכא תלמודא הלכתא ותירץ ההיא דאיזהו נשך גבי משכן לו בית משכן לו שדה דמשמע התם דבמעכשיו ליכא אסמכתא ולא הודו לו חבריו אלא מעכשיו מפיק הדין אסמכתא אפילו בלא בית דין. וקנין לא מפיק מדין אסמכתא אפילו בב"ד חשוב וקנין דאמרו שהוא מעכשיו היינו במי שמקנה לחברו סתם וקנו מידו לאלתר קנה מעכשיו אבל כי אתני אם לא באתי **לא משמע דליקני מעכשיו אלא** לבתר ההוא יומא ונמצא שאינו קונה כלל והכא דליבטלן זכוותיה דאמרן דמהני משום דב"ד אלימי לאפקועי ממונא והוי כמעכשיו והרנב"ר ז"ל הקשה אם כן דמשום אפקעתא דב"ד נגע לה קנין למה ליה לפיכך פירש הוא ז"ל דהא דבעי' הכא קנין כדי דלא תימא כיון דאמר ליבטלן זכוותאי

מיניה בבית דין חשוב:

מתני' נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין שהיא של תרומה

כלומר שהוא מודה שאם לא בא ראיותיו בטלות לא צריך קנין משום דהודאה בב"ד היא ולא בעיא קנין לאיתא לאילו הודה כן בלא שום תנאי הכי נמי אבל כיון שתלה בהם אין כאן הודאה גמורה הלכך אפילו מעכשיו לא מהני דאפילו תימא כיון דאיכא מעכשיו ליכא אסמכתא אפ"ה במה יקנה הלה שיבטלו זכיותיו הילכך בעי קנין כי היכי דליקני חבריה ואין הכי נמי דאי אמר מעכשיו וקנו מיניה לא בעינן ב"ד חשוב דבקנין קני חבריה ובמעכשיו ליכא למיחש לאסמכתא אלא דכיון דבב"ד עסקינן אשמעינן דינא אחרינא דכל היכא דהוי ב"ד חשוב לא צריך מעכשיו דאנן סהדי דלא מחייך בבי דינא וכמו דאמר בפי' מעכשיו דמי דכיון דב"ד חשוב הוא מאי דאמר ליבטלן כהודאה גמורה משוינן לה ונמצא לפי זה (ל) משאר דיני אסמכתא כלל והוא דבר נכון ועולה כהוגן כן נ"ל עכ"ל וכתב הריטב"א ז"ל (כתב) בדבר של ב"ד לא סגי במעכשיו ובעו קנין בבית דין חשוב למקנסיה על כרחיה ובמאי דקנים אנפשיה ואמר מעכשיו גלי אנפשיה דגמר ומקני מנפשיה וכל היכא דלא אמר מעכשיו ודאי אינו גומר ומקנה ולא מהני **קנין ב"ד חשוב** דכיון דלא שייכי במילתא למיקנסיה מנפשייהו הרי קנין זה יתר שהוא כנטול וכן עיקר וליכא למינדא מיניה וכן הסכימו רבותי ועל דא אנא סמיך עכ"ל: **והוא דלא אנים.** חולי שחלה בנו וכיוצא בו ואע"פ שאינו אונס גמור דהא מלמי' לה למתני' לנדרים לעיל: וענין אסמכתא כיון דאתא לידן נימא בה מילתא לפי שנראה שיש בעניינה ספקות דאמרינן כל דאי לא קני וכל תנאין הכי הוו למתנאי בני גד ובני ראובן ילפינן להו דכתיב אם יעברו והריטב"א ז"ל עשה כלל בזה וז"ל כבר פירשנו בב"מ גם בבבא בתרא **הא דאמור רבנן** כל דאי אסמכתא ולא קניא דלאו כללא דוקא הוא דא"כ בטלת כל תנאין שבעולם אלא ודאי אין לנו אסמכתא אלא כשיש בו ג' דברים. האחד שתלה תנאי בשלא לעשות אם לא באתי אם לא נתתי שהיה סבר שיוכל לעשות אבל כשתלה דברו באם אעשה והוא בא ועקר תנאו בידים ועשה אין כאן אסמכתא ופשוט הוא ולא תמצא שנזכרה אסמכתא בכל התלמוד אלא באי לא עבידנא הב' שהתנה על עצמו בדבר שהוא בידו ולא בידו שאילו התנה בדבר שאינו בידו אין כאן מקום אסמכתא לעל מה סמך מפני זה כל תולה בדעת אחרים אין זו אסמכתא וכדאמרינן לה נמי בפרק ל"מ [בתרא דף כל:] גבי מפריחי יונים ומשחקי בקוביא וכן כשהדבר בידו לגמרי ליכא אסמכתא כי סבור הוא לעשות וגמר ומקנה מעכשיו והכי מוכח בבבא מציעא [דף עג:] מההיא דפרקינן התם בידו הכא לאו בידו וכדפירשתי התם. השלישי שהוא מתנה על עצמו דרך קנס למיגזם ולמעבד מילתא יתירתא כדי לרצות לחברו ולאפוקי כל שעשה מעצמו בלא שום דוחק ולפיכך אין במתנה ולא בגיטין צד אסמכתא בכל התלמוד והיינו ההיא לפרק (ה) יש נוחלין דאם ילדה אשתי זכר יטול מנה וכן קבלתי כלל זה משני רבותי הרא"ה והרשב"א ז"ל והוא כלל יציב וקיים והאי עובדא דהכא כולהו איתנהו ביה עכ"ל: מתני' **נודרין** להרגין **ולחרמין ולמוכסין** וכו'. פי' הרגין לסטים הורגי נפשות. חרמין לסטים שוללין ובוזזין ממון. מוכסין אנסים שנוטלין מכס מעוברי דרכים **שלא כדין ולא זו אף זו קתני:** שהן תרומה. לאיסור תרומה חמיר עלייהו ולמדנו מכאן למתני' מיירי אפי' באנסים ישראלים: של בית המלך. תולה במלכות לאיימן. ובתוספתא ובירושל' [כאן הל"ד] פי' שאינו תולה בישראל שהוא קרוב למלכות או בעל זרוע לפי שמצויין בעלי זרוע ליפול ואז יבאו האנסין להזיקו משום שהפסידו בשבילו מתחלה כשהיה תקיף אלמא שאין לאדם להציל ממונו כשאפשר שיגיע מזה נזק לחברו אפי' שהוא ספק: **בכל נודרים.** בין בקדשי מזבח בין בקדשי בדק הבית משום

אונס התירו ואפי' לכתחלה: [דף כח.] **חוץ מבשבועה.** לחומרא דכתיב בה (שמות כ) לא ינקה: אף בשבועה. התירו לו להציל ממונו מאנסין אלו ועם כל זה לא התירו לו לנדור או לישבע לשקר ממש חס ושלום ואף ע"פ שעוקר נדרו ושבועתו לומר בלבו אלא שהתירו לאסור על נפשו בנדר או בשבועה פירות וכיוצא בו אם אין כלדבריו ועוקר קצת נדרו בלבו לומר היום ועשאוהו כמפרש מטעמא דאמרי' בגמרא. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **לא יפתח לו בנדר. אם אינו** אומר נדור לי: **במה שהוא מדירו.** אפי' אומר לו נדור לי דוקא במה שמדירו הוא דמותר כשמבטלו בלבו אבל במה שהאנס אינו מדירו אלא הוא עצמו מוסיף כלמפרש ואזיל כיצד וכו' אין בזה אונס ולא הותר לו: ובה"א. הכל התירו שדעתנו מסכמת דלא עביד הכי אלא להציל עצמו ומגזם עליו כדי שיסמוך עליו ואפי' למאן דאמר בעלמא נדר שהותר מקצתו (א) הותר כולו הכל מותר: [דף כח.] גמ' והא אמר שמואל **דינא דמלכותא דינא** וכו'. פירוש והא אמר שמואל קא מתמה היכי שרינן לאיערומי עליה למוכס מפני שהוא שלו כדין והאמר שמואל דינא הוא והסכימו רוב המפרשים ז"ל דדוקא במלכי אומות העולם ודינא דמלכותא דוקא כלומר חוקי המלך הקבועין במלכות ע"פ הגדולים. אבל דין שההגמון עושה מדעתו אינו דין. ומלכי ישראל אין דנין דין אלא על פי התורה לקי"ל במס' סנהד' [דף כ:] כל הכתוב בפרשת המלך בספר שמואל מלך אסור בו ולא אמרה תורה אלא ליראם ולבהלם שלא ישאלו להם מלך: **במוכס שאין לו קצבה.** י"מ שאינו נוטל דבר ידוע אלא כמה שהוא רוצה ואע"פ שהשלטון העמיד מוכס זה לאו דינא הוא אלא חמסנותא וי"מ שמנהו המלך בלא קצבה אלא שיטול המכס הראוי וזה תובע יותר מן הראוי: **העומד מאליו.** שלא מחמת המלך: פיסקא **ואף ע"פ** שאינו של בית המלך וכו'. היכי נדר וכו'. פי' היכי נדר באיזה ענין התירו לו לנדור הא ודאי להצלת ממון לא שרינן ליה לנדור בשקר: פירות עולם. ול"נ כל פירות לא"כ הוי דבר שא"א לקיימו ואינו נדר כלל ולא הוה צריך למימר בלבו היום. עכ"ל הריטב"א ז"ל: **ואף על** גב לקי"ל וכו'. פרק האיש מקדש [סוף דף מט:]. ואם אמר לחברו יאסרו פירות עולם עלי לית ליה קנותא ולעולם משמע: לגבי אונסין. שאני דכיון שהלשון סובל קצת לאותו יום בלבד אנן סהדי שדעתו לעקור מהזמן כל מה לאפשר ליה וכמה לאפשר ליה וכשאומר בלבו היום או שעה או רגע לדברים שבלבו ובלב כל אדם הם שהן דברים וא"ת אמאי לא התירו אלא דוקא באונסין ומשום טעמא למשמעות הלשון דלא משמע יותר לעולם ממשמעות **היום תיפוק ליה לאמר לא** נתכוונתי אלא לזמן כך דמאי שנא מהא דאמרינן בשבועות [דף כו:] שהנשבע שלא יאכל פת ואמר לא נתכוונתי אלא לפת חטים שהוא מותר בכל פת חוץ מפת חטין יש לומר דהתם נשבע מעצמו על דעתו אבל הכא אחרים משביעין אותו ולעתם על הכלל וגם הוא מתכוון להשמיעם לפי דעתם. הריטב"א בשם רבותיו ז"ל ומיהו הא דאמרינן לאין נשבעין לשקר הוא להצלת ממון אבל להצלת נפש נשבעין אפילו בשקר אם א"א בשום צד בלאו הכי שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש ואפשר שאף להצלת חברו נמי כשם שמחלל שבת בשבילו: בגמ' מייתי רב אשי פלוגתא לב"ש וב"ה לב"ש אומר אין שאלה לשבועה וב"ה אומר יש שאלה והלכתא כוותיה שהחכם פותח היתר לשבועה כדפרישנא בפרקין לעיל [דף כב:] גבי ההיא דרב אשי: [שם] מתני' **הרי הנטיעות האלו קרבן** וכו'. פירוש יש לה פליון כלומר לקדושה חלה עליהן לנטיעות וטלית על שצריכות פדיון ומקשינן בגמרא היכי נדר כלומר למה תנהוג בהם קדושה הואיל שלא קבע זמן לקנינה וסתמן לקנינה קיימו הא לבסוף כשנקצצות איגלאי מילתא למפרע שלא חלה בהן קדושה ומשנינן דבשקבעו להם זמן

אע"פ שאינה של תרומה שהן של בית המלך אע"פ שאינן של בית המלך בית שמאי אומרים בכל נודרין (דף כח.) חוץ מבשבועה ובית הלל אומרים בשבועה בית שמאי אומרים לא יפתח לו בנדר ובית הלל אומרים אף יפתח לו בנדר בית שמאי אומרים במה שהוא מדירו ובית הלל אומרים אף במה שאינו מדירו כיצד אמר לו אמור קונם אשתי נהנית לי ואמר קונם אשתי ובני נהנין לי בית שמאי אומרים אשתו מותרת ובניו אסורין וב"ה אומרים אלו ואלו מותרין:

גמ' נודרין להרגין כו' [ולמוכסין]. והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא אמר רב חיננא אמר רב כהנא אמר שמואל במוכס שאין לו קצבה דבי רבי ינאי אמרי במוכס העומד מאליו:

אף על פי שאינן של בית המלך וכו'.

איירי וכגון אם אין נקצצות היום ועבר היום ולא נקצצו ופריך פשיטא ומשני לא צריכא כגון דאיכא זיקא נפישא וטולית נמי כגון דאיכא דליקה **ומסיק אדעתיה דלא** מיתקצן ומהו דתימא דלא קדישי דהא לא גמר בדעתיה שאילו **ידע שניצולו לא היה** מקדישן קמ"ל ואיכא למפרש מתני' דלאו קרבן ממש קאמר דקונמות לא שייך בהו פדיון אלא איסור חפצא ממש ועוד דבגמרא אמרינן דמתני' קדושת דמים ואילו קונמות קדושת הגוף נינהו כדאיתא פרק אע"פ [דף נט:] ועוד דסיפא דהך מתניתין דבסמוך מוקמינן בגמרא דבר פדא דקדושה בכדי לא פקעה אפילו לאחר שנקצצו ואילו מתני' בדין נדר ממש הא כל שקבע לו זמן או שתלאו בדבר והגיע הזמן או שנתקיים התנאי הרי הוא מותר לאלתר בלא שום פדיון ושום הפרה כדאיתא במכלתין בכמה מקומות אלא ע"כ קרבן לאו דוקא אלא הקדש לבדק הבית קאמר וכתבו בשם הרב החסיד ז"ל לאפשר לפרש משנתנו כפשטה בדין קונמות ואיברא דכל קונם שאינו כללי לאוסרו לכל אין לו פדיון כלל וקדושת הגוף הוא וכשעבר זמנו בטל איסורו ופקע מאליו אבל בקונם כולל שאוסרו לכל העולם סוברת משנתנו שדינו כהקדש שהוא קדושת דמים למעילה ולפדיון ולהפקיעה שלא בכדי ורבי מאיר היא דאמר לקמן במכילתין פ' אין בין המודר [דף לה.] קונם ככר זה והקדה בין הוא בין חברו מעל לכך יש לה פדיון קונם ככר זו עלי והקדה הוא מעל וחברו לא מעל לפיכך אין לה פדיון והא דאמרינן ביבמות פרק האשה רבה [דף פח.] דלמ"ד יש מעילה בקונמות יש להם פדיון אתיא בקונם כולל ורבי מאיר: [שם] **הרי הנטיעות האלו קרבן על שיקצצו** וכו'. (ב) פי' בגמרא שם: ולעולם אמר בר פדא פדאן חוזרות וקדושות וכו'. פירוש ולעולם בתמיה כלומר היאך אפשר שלא יהא **להם פדיון לעולם:** [דף כח:] חוזרות וקדושות. לאו למימרא שלא יהא **להם פדיון כלל כלומר שלא** יהא פדיונן נתפס בקדושתן דא"כ מאי חוזרות וקדושות אלא ה"ק אין להם פדיון להוציאן מקדושתן לגמרי אלא כיון **דאמר על שיקצצו** הרי הוא כאומר בפירוש **הרי הנטיעות האלו קרבן** מעתה וקרבן לכשיפדו **כל זמן שלא** יקצצו ולפיכך כשיוצאות לחולין לאלתר חוזרות וקדושות ופסקו ז"ל דהלכתא כבר פדא ולקמן נ[דף ל.] מלמינן להא הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשך ה"ה דהוו קדושין ומלמו לה להא לפרק אע"פ [דף נט.] ואיתא בפרק בתרא דמכלתין [דף פו.] האומר לחברו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדוש דקדשה והרמב"ם ז"ל פסקה כן בקידושין לחוזרת היא ומתקדשת וכן הרשב"א ז"ל וטעמא דמילתא דכיון דבידו הוא עכשיו בשדה להקדישה אע"פ שיבא זמן שלא יהא רשות בידו בכך יכול הוא עתה להקדישה לכשיבא הרשות בידו וכן הדין באומר קרקע זה לעניים על שאעשה דבר פלוני או על שאבא ממקום פלוני אם בתוך כך חזר וקנה מהם זכותם הרי הם חוזרים וזוכין באותו קרקע לאלתר דה"ק לעניים יהיה מעתה וכן לאחר שאקנה מהם תחזור **להם כל זמן שלא** אעשה דבר פלוני או שאבא ממקום פלוני כיון דקיימא לן (קדושין דף כח: וכאן) דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ומיהו הסכימו המפרשים ז"ל שאין דין זה אלא בהקדש או בקונמות משום חומרא דידהו אבל האומר לחברו שדי נתונה לך מעכשיו על שאלך לירושלים או על זמן פלוני אם קנה זכותו זה תוך זמן אין המקבל מתנה חוזר וזוכה בו שלא נתכוון בזמן ההוא אלא לגריעותא שלא יזכה בו אלא על הזמן ההוא בלבד ולא עוד (אלא) לבמה יחזור הלוקח ויזכה בו באותה שעה שהרי כסף ושטר וחזקה דהשתא לא נעשו [אלא] לקנין זה הראשון וכשחזר בו וקנאו כבר כלתה קנייתן של אלו ולבסוף במה יקנה: כיון שנקצצו. דסבירא ליה שאין קדושתן נמשכת אלא על אותו זמן שהקדישן אבל מאותו זמן ואילך פקעי בכדי ולענין הלכה קי"ל כבר פדא דקדושה לא פקעה בכדי אבל בדיני ממונות ודאי זכייה דממונא פקעה בכדי וכדאמרינן (ב"ב דף קלז.) נכסי לך ואחריך לפלוני אין לשני אלא מה ששייר ראשון הא מה ששייר ראשון מיהא אית ליה דפקע זכותיה דראשון בכדי: [דף כט.] מי נפקא בלא גט. בתמיה משמע מלשון זה דקים להו דהכי הלכתא ודאי דלא נפקא בלא גט: לאחר ל' יום שלמים. והיכי נפיק מקדושת עולה בכדי: דאמר לדמי. וכגון דהוי בעל מום דאילו תם אפילו אמר לדמי קדוש קדושת הגוף דקי"ל (תמורה דף לג:) דמתפיס תמימים לבדק הבית מידי מזבח לא יצאו: אם לא אמר מעכשיו וכו'. וקמ"ל תרתי חדא דכי אמר לאחר שלשים יום עולה חייל ולא תימא כיון דלא קדוש השתא לא קדוש נמי בתר שעתא דליתא אלא לבתר זימנא חייל מלעם דהוה על האומר לאשה וכו' וקמ"ל נמי דדוקא כשלא אמר מעכשיו שלמים הוא דהוי לאחר ל' יום עולה אבל היכא דאמר מעכשיו שלמים לא הוי לאחר ל' יום עולה דקדושת הגוף לא פקעה בכדי: פשיטא. דמהני כי התם דהא ודאי אמירה לגבוה כמסירה להדיוט ועדיפא ככסף ולמה ליה לתנא לאשמעינן: דאי הדר ביה. קודם ל' יום וקמ"ל דאפילו הכי הוי עולה: [דף כט:] הניחא למ"ד אינה חוזרת. פלוגתא דר"נ ורב ששת היא בפרק האומר בקדושין [דף נט.]: הכא שאני דאמירתו לגבוה. הילכך אפילו למ"ד התם חוזרת הכא לא מצי הדר ביה וא"ת ותהוי נמי כמסירה אכתי אמאי לא מצי הדר ביה כיון דלא חייל הקדש **על ל' יום** דהא במשוך פרה זו ולא תקנה לך **על ל' יום** (כתובות דף פב.) דאי עומדת בחצרו קנה היינו דוקא כשלא חזר בו בינתים אבל חזר בו מצי הדר ביה וי"ל דכי אמרינן השתא כמסירתו להדיוט כקנין ממש (בקנין ממש) למעכשיו של הדיוט דלא מצי למהדר ביה הוא דאמרינן דאי לאו הכי מאי חדושא הא מעיקרא ידעינן הכי וכתב הריטב"א ז"ל ומכאן סיוע לאסר לן רבינו הלוי ז"ל שכיב מרע שהקדיש נכסיו אע"ג דאם עמד חוזר שלא הקדיש אלא לאחר מיתה מ"מ אם לא עמד אינו חוזר ולא אמרינן בהא (ב"ב דף קנא.) כל שאילו עמד [חוזר] חוזר במתנתו כדאמרינן להדיוט דשאני הכא דאמירה כמסירה וכדאמרינן הכא דלא מצי הדר ביה והרי הוא כמקדיש מעכשיו אם ימות אבל רבינו הרשב"א ז"ל חולק בזה כיון דסתם מתנת שכיב מרע בעלמא (א) אלא לאחר מיתה ומתקנת חכמים דאילו מדינא אין מתנה ולא הקדש חלה לאחר מיתה ומ"מ מודה הוא ז"ל בתולה זו מחיים דאמר סלע זו הקדש לאחר שלשים יום שאין יכול לחזור בו:

היכי נדר אמר רב עמרם אמר רב באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינן של בית המלך וכיון דאסרינהו אסיר עליה כל פירות דעלמא באומר היום אי דאמר היום לא מקבל מיניה המוכס דאמר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם ואף על גב דקיימא לן דברים שבלב אינן דברים גבי אונסין שאני:

בית שמאי אומרים במה שמדירו: אמר רב הונא תנא בית שמאי אומרים לא יפתח לו בשבועה ובית הלל אומרים אף יפתח לו בשבועה ולבית שמאי בשבועה הוא דלא יפתח הא בנדר יפתח והא אנן תנן בית שמאי אומרים לא יפתח לו בנדר ותו מפתח הוא דלא פתח בשבועה הא מינדר נדר ליה אף בשבועה והא אנן תנן בית שמאי אומרים בכל נודרין חוץ מבשבועה תנא מתניתין בנדר להודיעך כהן דבית שמאי ותנא ברייתא שבועה להודיעך כחן דבית הלל רב אשי אמר הכי קאמר בית שמאי אומרים אין שאלה בשבועה ובית הלל אומרים יש שאלה בשבועה:

מתני' הרי נטיעות אלו קרבן אם אינן נקצצות טלית זו קרבן אם אינה נשרפת יש להם פדיון הרי נטיעות אלו קרבן עד שיקצצו טלית זו קרבן עד שתשרף אין להם פדיון (דף ל.) הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה מיושבי יבשה אסור ביורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי יבשה לא כאלו ההולכים מעכו ליפו אלא ממי שדרכו לפרש (דף ל:) הנודר מרואי חמה אסור אף

[דף ל] מתני' הנודר מיורדי הים וכו'. פירוש מותר ביושבי היבשה דהשתא לאו יורדי הים נינהו דלא נדר אלא מהרגילין לירד ליה: אסור ביורדי הים. אפי' הם עכשיו ביה שסופן לעלות ליבשה כדמפרש בגמרא: ולא כאלו ההולכים וכו'. מפרש בגמ' היכי קאי: מעכו ליפו. שהוא דרך קצרה בים: שדרכו לפרש. שהולכין דרך רחוקה בים: גמ' רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד תני לה על רישא וכו'. פירוש דהלין יושבי יבשה נינהו למשום דהוא פורתא דהיינו מעכו ליפו שהם קרובים זה לזה לא מקרו יורדי הים ואתיא האי לישנא לקולא: אסיפא ולחומרא. דאפילו מי שדרכו לפרש לים למרחוק בכלל יושבי יבשה הוא וכן נמי אפילו ההולכים מעכו ליפו בכלל יורדי הים מלתא פריש מילי אריפא וכ' הרנב"ר בשם הרשב"א ז"ל דמסתברא שאינו אסור בכל מי שירד פעם אחד מעכו ליפו אלא במי שרגיל לירד שם תדיר א"נ במי שהיה יורד בשעת נדרו אפילו מעכו ליפו ובירושלמי איבעיא להו הנודר מיורדי הים לאחר שלשים יום (וקודם ל' יום) ונעשו יושבי יבשה אי בתר שעת אמירת נדר אזלינן והשתא יורדי הים נינהו או בתר חלות נדר אזלינן דהוו להו יושבי יבשה ויהיה מותר בהם ותלי לה בפלוגתא דר' ישמעאל ורבי עקיבא דפליגי בפרק בתרא דמכילתין [דף פט] באשה שאמרה הריני נזירה לאחר שאנשא דרבי ישמעאל סבר דבתר חלות הנדר אזלינן ובעל מפר ור"ע סבר דבתר שעת אמירה אזלינן ואין הבעל מפר בקודמין וקי"ל כר"ע הלכך אסור באותם שהם עכשיו יורדי הים אע"פ שבשעת חלות הנדר נעשו יושבי יבשה דבתר השתא אזלינן ובירושלמי נמי איבעיא להו באלו שיורדין לים כדי לטייל אם הם בכלל יורדי הים או לא ולא איפשיטא ולחומרא וכתב הריטב"א ז"ל מסתברא דלא איבעיא להו אלא באותם שהם תדירין בכך לצוד דגים או לכיוצא בו: [שם:] מתני' הנודר מרואי החמה וכו'. פי' אלא למי שהחמה כו' בגמרא מפרש מהיכא משמע הכי: בקרחים. אע"פ שאין להם שער ובבעלי השיבות אע"פ שראשיהם לבנים: אלא אנשים. גדולים וטעמא מפרש בגמ': הילודים. שנולדו כבר בשעת נדרו ונולדים הם שנולדו אחר נדרו: מן הנולדים ר"מ מתיר וכו'. בגמ' מפרש לה: בשובתי. ממַנוה ועושה קאמר: אסור בכותים. דקסבר גרי אמת הם: מאוכלי השום. הוא מעשר שתקנות שתיקן עזרא לאכול שום בלילי השבת שמרבה את הזרע משום עונה כדדרשינן אשר פריו יתן בעתו זה המשמש מטתו מע"ש לע"ש וכיון דנפקא מקרא אסור בכותים דהא גרו אמת הם והם נוהגין בהכי: מעולי ירושלים. לרגל: ומותר בכותים. אע"פ שמַנוין מ"מ אינם עושן והוא ממַנוה ועושה קאמר: גמ' מלתא קאמר מן הרואין וכו'. פי' מן הרואין היה מותר בסומין שאינן רואין אבל השתא דנקט מרואי החמה כוונתו אל כל מי שהחמה רואה אותו ולא בא אלא לאפוקי עוברים ולבנים שהללו אין חמה רואה אותן ואפילו אם אמר כן אחר שנַנולדו מותר לעל מי שדרכה של חמה לראותו נתכוון וכתב הריטב"א ז"ל נראין לדברים שזה היה לפי רגילות הלשון שהיו אומרין באותו זמן ובנדרים הלך אחר לשון ב"א באותו מקום ובאותו זמן הא לאו הכי לפי פשט הלשון הכל שוה וכלל זה בידינו דכל שאין בו לשון בני אדם מורגל באותו מקום הולכים אחר לשון תורה וכלין נדרים כן תקנות הצבור בכל מקום וכל שיש בו שתי משמעיות יכולי בני התקנה לפרש אותו אפילו להקל שעל דעתם הסכימו וקבלו עליהם בצבור אבל כשאין יודעין לאיזה דבר נתכוונו או שיש מחלוקת ביניהם הולכין בו להחמיר עכ"ל מלתא קתני מבעלי שער אלמא אפילו (ב) על כרחין בכלל וכיון דשחורי הראש לגבי קרחין לאו לוקא לבעלי שיבות נמי **לאו לוקא ומשום הכי** אמרינן לכי קאמר שחורי הראש לאותם שאדם מתאר אותם בשחורי הראש ולא במגולי הראש ונקראין שחורי הראש לפי שרובן של אנשים ראשן שחור אבל נשים כיון דלעולם מכסי במכוסי הראש אדם מתאר אותם וקטנים כיון דלעולם מגלי במגולי הראש אדם מתאר אותן לשון הרנב"ר ז"ל והריטב"א ז"ל כתב שזה נ"כ לפי הלשון שהיו רגילין לקרוא (ג) במי התנא אבל בשאר מקומות משמעות הלשון למעט קרחים ובעלי שיבות וגם במקום שנהגו בו כלשון המשנה אם פירש שלא נתכוון אלא למשמעות הלשון הרי הוא נאמן ואפילו להקל עכ"ל: [שם] פיסקא ר"מ מתיר אף בילודים וכו'. אלא מן מאי אסר. פירוש אלא מן מאי אסור אי שרי בנולדים ובילודים: למימרא וכו' אלא מעתה וכו'. מלמקשינן לר' מאיר מקרא לנולדים אינו לשון להבא ולא מקשינן מקרא להילודים לאו לשעבר משמע כדכתיב (שמות א׳:כ״ב) כל הבן הילוד ש"מ לרב פפא קרי במתני' הילודים כמו שכתבתי במתני' אבל למסקנא למתרץ דבקרא משמע הכי ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם ולא אחר לשון המקרא הילודים מַנינן למיקרי בחיר"ק למקרא משמע נמי לשעבר כדכתיב (יהושע ה׳:ה׳) כל העם הילודים במדבר אלא דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם ולפי זה נהי דבהנודר מן הנולדים אסור בילודים ידעינן הלין דהכל אסור לרבנן דהלכתא כוותייהו ואין לו היתר אלא בדגים ועופות שהם מטילין ביצים ולא שייך למימר בהו לא לשון נולדים ולא לשון ילודים דהא לא מיתַנרו במעי אמן מ"מ בנודר מן הילודים מותר בנולדים למולו תרוייהו ר' מאיר ורבנן דלא ידעינן דינא דהיתרא מאן הוא אם היתר לעתידים להולד או לאותם שנולדו כבר. ותימה על כל המפרשים ז"ל שפירשו במתניתין הילודים לשעבר ונולדים בעתידין להולד ומאן פלג להו ושמא כיון דרב פפא היה מפרש כן בלשון הילודים גם אנו נפרש כן וכ"ש שיש הכרח בפירוש זה לסברא הוא שנודר מאותן שכבר נולדו ולא לדור

בסומים שלא נתכוון זה אלא למי שהחמה רואה אותו.

יום קנט

הנודר משחורי הראש אסור בקרחים ובעלי שיבות ומותר בנשים ובקטנים שאין נקראים שחורי הראש אלא אנשים.

הנודר מן הילודים מותר בנולדים מן הנולדים ר"מ מתיר אף בילודים וחכ"א לא נתכוון זה אלא במי שדרכו להוליד.

(דף לא.) הנודר משובתי שבת אסור בישראל ובכותים.

מאוכלי שום אסור בישראל ובכותים. מעולי ירושלים אסור בישראל ומותר בכותים קונם שאני נהנה לבני נח מותר בישראל ואסור באומות העולם.

קונם שאני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר באומות העולם שאיני נהנה לישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות שישראל נהנין לי לוקח בפחות ומוכר ביותר אם שומעין לו.

שאיני נהנה להם והם נהנין לי יהנה לאומות (דף לא:) קונם שאיני נהנה לערלים מותר בערלי ישראל ואסור במולי אומות העולם שאין הערלה קרויה אלא על שם

שעתידין להוליד ולהניח אותן שכבר נולדו ואע"פ דר' מאיר בנולדים מפ' עתידין להוולד ולא אותן שכבר נולדו היינו משום דלשון בני אדם ידוע לו שהוא כן ולפי המסקנא לכלהו תנינן למימר כן בלשון הילודים דבלשון בני אדם משמע לשעבר כנ"ל ותימה היכי פליגי ר' מאיר ורבנן בנולדים בהכי דר' מאיר אומר דבלשון בני אדם לא הוי כלשון תורה דמשמע הכי ומשמע הכי אלא בלשון בני אדם עתידין להולד דוקא הוא ורבנן אומרים דלשון בני אדם בזה כלשון תורה בין עתידין להולד בין נולדו ומאי פלוגתא היא זו נחזי אנן היכי משתעי אינשי תירץ הריטב"א ז"ל דאיכא מיעוטא דמשתעי כלשון תורה וזה נדר סתם ושכח מאי הוה דעתיה ר"מ סבר הלך אחר לשון בני אדם ולא חיישינן בהא למיעוטא ורבנן סברי אדרבה כיון דלשון תורה היא חיישינן בהא למיעוטא: ועדיין לא נולד. דהאי קרא בימי רחבעם כתיב: [דף לא.] פיסקא משובתי שבת מאי שובתי שבת וכו'. פי' אפי' נכרים כלומר הו"ל למתני אסור במקיימי השבת כדי שיהו בכלל כל הנכרים השובתים: מצווה ועושה. כלומר שאין בכלל דבריו אלא מצווין ועושין: בתרתין קדמייתא. דהיינו שביתת שבת ואכילת שום ישראל וכותים מצוויין ועושין: מתני' קונם שאני נהנה לבני נח וכו'. פי' שאני נהנה כלומר קרבן יהא לי מה שאני נהנה מבני נח: מותר בישראל. דאע"ג דישראל נמי בני נח נינהו מכיון דאיתקדש אברהם איקרו על שמיה ולא על שם נח ומסתברא דאפי' הגרים אינן בכלל זרע אברהם אבל ישנן בכלל בני אברהם דהא קי"ל כרבי יהודה דאמר שהגרים אומרים בתפלה אלהי אבותינו. ובתוספתא אמרו שנודר מן הכהנים מותר בלוים מן הלוים מותר בכהנים פירוש דאע"ג דבכמה מקומות (יבמות דף פו.) נקראו הכהנים לוים אין לשון בני אדם כן וכן אמרו שם מזה הטעם שהנודר מן הבנים מותר בבני בנים ואף על גב דבלשון תורה בני בנים הרי הם כבנים דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם ומיהו יש בכלל זרע אפי' בני בנים עד סוף כל הדורות כזרע אברהם וזרע ישראל. עכ"ל הריטב"א ז"ל: ומותר באומות העולם. דאפילו בני ישמעאל ועשו לא מיקרו זרע אברהם כדמפרש בגמרא כי ביצחק יקרא לך זרע ולא כל יצחק: לוקח ביותר. כדי שלא יהנה מהם במה שהוא לוקח אם היה שוה בשוה: ומוכר בפחות. כדי שלא יהנה מהם אם היה מוכר שוה בשוה. ובגמ' פריך רישא לסיפא דרישא משמע דשוה בשוה הוי הנאת לוקח ובסיפא משמע דהוי הנאת מוכר וכי אמרינן דביתר ופחות שרי דוקא כשאסר על עצמו שלא יהנה מישראל דבכי ה"ג לא מתהני מינייהו אבל אם אסר על עצמו נכסיהם אפילו לוקח שוה מנה במאתים אסור ליהנות ממקחו שנדרו כבר חל על נכסיהם: תוספתא המודר הנאה מבני עירו ובא א' וישב ל' יום מותר בו (מאי) מיושבי עירו ובא אחד וישב שם שלשים יום אסור בו ע"כ ואיתא להא בפ"ק דב"ב ושם מוכיח שאם ישב שם י"ב חדש או שקנה שם בית דירה הרי הוא מבני העיר לענין זה והנודר מאנשי העיר או מקהל פלוני דינו כנודר מבני העיר כלמוכח התם בהדיא: [דף לא.] **נהניס לי.** משלי: לוקח בפחות וכו'. כדי שלא יהנו ממנו: **אס שומעין לו בכך.** אבל בלא"ה לית ליה תקנתא ואפילו בנכסים שקנה לאחר נדרו דאע"ג דקי"ל [לקמן דף מז.] דאין אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על חברו ה"מ כשאוסר הפירות לדבר שלא בא לעולם כפירות דקל או פירות שעתיד לקנות א"נ באומר נכסי עליך שאינו אסור אלא באותן נכסים שהיו לו **באותה שעה א"נ** בחלופיהן אבל באוסר הנאתו על חברו כיון דאיסורא בהנאה דידיה תליא ואיהו הא איתיה בעולם נמצא שאם ימכור למודרים נכסים שקנה לאחר מכן **שוה בשוה הרי הוא** מהנה אותן הלכך אסור. הרנב"ר ז"ל: יהנה לאומות. כתב הרא"ה ז"ל דהא קמ"ל דלא תימא כיון דהכי נדר א"א לו לעמוד בנדרו וה"ל כי ההיא דאמרינן לעיל בפרק ואלו מותרין [דף טו.] שבועה שלא אישן ג' ימים הוו מכין אותו ויישן לאלתר והכי נמי נימא ליהנה לאלתר לדבר שא"א לעמוד בו הוא קמ"ל דלא כיון דאיכא תקנתא באומות ע"כ וכתב הריטב"א ז"ל מיהו אם אמר שאני נהנה לבריות והם לי הרי האומות בכלל ונדר שא"א לקיימו הוא שאינו נדר אא"כ נתן קצבה בדבר בענין שיהא אפשר לעמוד בו: [שם גמרא] אמר שמואל **הלוקח כלי** מן התגר לבקרו. פי' לבקרו לבדקו שאם אין בו מום יקחנו ונאנס בידו וכו' מוקמינן לה התם בפ' הספינה [דף פח.] בדקייני למיה הלכך סמכא דעתיה ללוקח דאם רצה ללקחה הרשות בידו וכיון שכן חייב באונסין דבמקח כל הנאה ללוקח הוא ולא למוכר והו"ל כשואל דמשום דכל הנאה שלו חייב באונסין ונהי דהכא לא חש לפרושי דהא דשמואל דוקא בדקייני דמי סמיך ליה אסוגיין דפרק הספינה כי **היכי דהתם נמי לא** חש לאוקמא ולוקח בזבינא חריפא כדמוקמינן לה בסמוך משום דההיא סוגיא דהתם אסוגיא דהכא נמי סמכא אפילו שוה בשוה דהא אמרת דבמקח ליכא הנאת מוכר: **מתני' בזבינא מניעאה.** כלומר דאיכא **הנאת מוכר ולוקח ומש"ה** כשאסר הנאת ישראל עליו לוקח ביותר ומוכר בפחות כי היכי דלא ליתהני וכשאסר הנאתו על ישראל לוקח בפחות ומוכר ביותר כי היכי דלא ליתהני אינהו דבזבינא מניעא כי מזבן ליה שוה בשוה תרווייהו איתנהו: זבינא חריפא. מקח שיש לו קופצין והנאת לוקח הוא ואין למוכר שום הנאה במכירתו דהא כל איمת דבעי מזבן ליה הלכך דיינינן ליה כשואל דכל הנאה שלו אבל בזבינא מניעא אינו אלא שומר שכר ולפיכך היה פטור באונסין וחייב בגניבה ואבידה ובזבינא דרמי על אפיה כלומר שמוטל לפניו ואינו מוצא מי שיקח אותו כל הנאה של **מוכר היא כשמוכר שוה בשוה הלכך לא הוי לוקח אלא** כשומר חנם שפטור בכל חוץ מפשיעה וה"מ כשנמכר שוה בשוה כדאמרן אבל כי נמכר ביותר **אפילו זבינא חריפא הנאת מוכר ולא לוקח וכי נמכר בפחות אפי' זבינא דרמי על אפיה הנאת לוקח ולא מוכר:** לשגר לבית חמיו. סבלונות לארוסתו: [דף לא:] לפי טובת הנאה. לפי מה שנהניתי במה שיחזיקו לי טובה כשהם רואין שאני

העובדי כוכבים שנאמר כי כל הגוים ערלים:

תוספתא הנודר מישראל אסור בגרים הנודר מגרים מותר בישראל הנודר מישראל אסור בכהנים ולוים הנודר מכהנים ולוים מותר בישראל הנודר מכהנים מותר בלוים בלוים מותר בכהנים ת"ר הנודר הנאה מבני העיר כל ששהה בעיר י"ב חדש אסור ליהנות ממנו הנודר הנאה מבנים מותר בבני בנים:

ירושלמי נדר מיורדי הים אחר שלשים יום ונעשו מיושבי הישוב פליגי ר' ישמעאל ור"ע ר' ישמעאל אומר אחר הנדר ור"ע אומר אחר האיסור:

גמ' הנודר מיורדי הים כו': (דף ל.) רב פפא ורב אחא בריה דרב איקא חד מתני ארישא וחד מתני אסיפא מאן דמתני ארישא מתני הכי הנודר מיורדי הים מותר ביושבי יבשה הא ביורדי הים אסור לא כאלו ההולכים (דף ל:) מעכו ליפו דהלין יושבי יבשה מקרי אלא מי שדרכו לפרש ומאן דמתני אסיפא מתני הכי הנודר מיושבי יבשה אסור ביורדי הים שיורדי הים בכלל יושבי יבשה לא כאלו שהולכין מעכו ליפו לבד אלא אף מי שדרכו לפרש דסופו ליבשה סליק:

אלא ממי שהחמה רואה אותו: לאפוקי מאי לאפוקי עוברים ודגים:

מן הנולדים ר"מ אומר וכו': נולדי' משמע הכי ומשמע הכי ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

מחזור לשגר לשם כלים: **ונאנסו בהליכה חייב.** דהואיל וקנן למיהן ומשכן לשם לקיחה כל הנאה שלו והיינו סייעתא לשמואל: **בחזרה פטור.** מן האונסין דהרי אינן לקוחין לו וחייב בגניבה ואבידה: מפני שהוא כנושא שכר. הואיל ונהנה שנתפאר בהם בבית חמיו ובפרק האומנין [דף פא.] אסיקנא מהך ברייתא דכל שואל לאחר שכלו ימי שאלתו נעשה ש"ש: **ספסירא.** סרסור דרכן של סרסורין היה ליקח בהמה בדמים קצובין והיו מתנין עם הבעלים שאם לא ימצאו לוקחין שיחזירוה להם כדמוכח עלה דהא בפרק האומנין: חזרה לספסירא וכו' כהליכה. דמשגר לבית חמיו דמי דה"נ בחזרה אי משכח לזבוניה מזבן לה: [שם:] מתני' קונם **שאני נהנה** לערלים וכו'. פי' לערלים משל ערלים: מותר בערלי ישראל. דישראל אפילו הערלים שבהם **כגון שמתו אחיו מחמת** מילה אין נקראין ערלים: **ואסור בנמולי עובדי כוכבים.** דאע"ג דנמולו נקראין ערלים (שלא נצטוו במצות מילה) כדמפרש ואזיל ואומר והיה הפלשתי כלומר דאי מקרא קמא איכא לחויי דכי קאמר כל הגוים ערלים ערלי לב קאמר והיינו דקאמר סיפיה דקרא לכל בית ישראל ערלי לב כמותם משום הכי אמר והיה הפלשתי הערל הזה דקא קרי ליה דוד ערל אע"ג דלא ידע אי נולד כשהוא מהול וכי תימא נולד כשהוא מהול לא שכיח ואומר פן תעלוזנה וא"א לעם גדול שלא יהיו בהם כמה אנשים שנולדו כשהם מולים ואפילו הכי אמר בנות הערלים: הנה דם הברית וכו' על כל הדברים. רמז להם משה בשעת מתן תורה דם ברית מילה הוא שקול כנגד **כל הדברים האלה** שהם תרי"ג מצות ואע"ג דהאי דם לאו דם מילה הוא אלא קרבן מכל מקום כיון דבתורה כולה כתיב ברית ובמילה נמי כתיב נמצאת שקולה כנגד כל המצות: סליק פירקא [דף לב:] מתני' **אין בין המודר הנאה מחבירו.** פירוש (אין בין המודר) אין מודר הנאה סתם למשמע כל הנאות חמור ממודר מאכל אלא דריסת הרגל שהמודר הנאה אסור לו ליכנס בתוך שלו ואפילו באתרא דליכא היזק ראיה דלא קפדי אינשי. והמודר מאכל מותר: וכלים שאין וכו'. שמותר להשאילם למודר מאכל ולא למודר הנאה ודוקא בשאין משכירין כיוצא בהן כדאיתא בגמרא: [דף לג:] נפה וכברה. דכל הני הוו הנאה שמביאה לידי מאכל ואע"ג דגורס נינהו וכ"ש קדרה שמבשלין בה ושלחן וקערות שקרובין למאכל: אבל משאילו וכו'. בגמ' מפרש למאי אצטריך: מקום שמשכירין וכו' אסור. אפילו במודר מאכל דכיון שדרך האחרים להשכירן לכיוצא במלאכה זו שהשאילה לו הוה ליה הנאה המביאה לידי מאכל שבדמי השכירות שמחל לו יקח מאכל ואנן הנאה המביאה לידי מאכל תני כדאיתא בגמ' וה"ה שאסור לתת לו במתנה שום דבר דהנאה המביאה לידי מאכל הוא וכתב הריטב"א ז"ל וכ"ש אם דרכו להשכיר לכיוצא בזה שמשאיל אע"פ שהוא מקום שאין אחרים משכירין שהיא אסור ומיהו אם למלאכה זו אין משכירין כלל אפילו היו משכירין למלאכה אחרת מותר דהא לא מהני ליה: [שם] **גמרא מאן תנא** אמר רב אדא בר אהבה **ר' אליעזר היא** וכו'. פירוש מאן תנא דריסת הרגל אסורה במודר הנאה סתם ואע"ג דלא קפדי בה אינשי: **אפילו ויתור.** דבר שדרכו של אדם לוותר אצל חברו ואין המודר מחשב להנות חבירו בכך אסור במודר הנאה סתם דמ"מ הרי נהנה ומשום הכי אסור בדריסת הרגל אע"ג דלא קפדי אינשי בין בחצר בין בבקעה וכתבו המפרשים האחרונים ז"ל בשם הרמב"ן ז"ל דהלכתא כר' אליעזר כיון דסתם לן תנא כותיה ועוד דסוגיין דהשותפין דמכילתין כרבי אליעזר אתיא וכן כתב הרנב"ר בשם הרב ז"ל וכתב עוד אבל ר"ח ז"ל כתב בפרק חזקת הבתים גבי אלו דברים שאין להם חזקה [דף נז:] דלית הלכתא כרבי אליעזר וכן דעת רבינו תם ע"כ והא דמשמע הכא דבדריסת הרגל שרי לרבנן דפליגי עליה דרבי אליעזר משום דלא קפדי בה אינשי ואילו בפרק חזקת הבתים אמרינן [שם] הכא בחצר של שותפין עסקינן לאהעמדה כדי לא קפדי אלמא דוקא שותפין הוא דלא קפדי ז"ל הא אינשי דעלמא קפדי וכיון שכן ליתסר אפילו לרבנן ותירצו בשם הרמב"ן ז"ל דהתם מיירי להתעכב ולישב בחצר דומיא דהעמדת בהמה דתנן התם אבל הכא בדריסת הרגל בעלמא עסקינן דהיינו לעבור דרך חצרו ולא להתעכב שם ובכה"ג אפילו אינשי דעלמא דלאו שותפין לא קפדי ומשום הכי שרי לרבנן: [דף לג] פיסקא לא ישאילנו נפה וכו' והא מן מאכל נדר אמר ריש לקיש וכו'. פירוש והא מן מאכל נדר ונפה וכברה לאו מאכל נינהו: [דף לג.] אימא שלא ילעוס. דהנאת מאכל לא משמע אלא שלא יהנה מגוף המאכל עצמו ואכתי אמאי איתסר בנפה וכברה: הנאה המביאה וכו'. נמצינו למדין דכל שלא נדר אלא ממאכל אסור באכילה בלבד ומותר בשאר הנאות כגון ללעוס חטין על גבי מכתו. ואם אמר הנאת מאכלך עלי אסור אפילו ללעוס ומותר בכל כלים אע"פ שעושין בהן אוכל נפש ואם אמר הנאה המביאה לידי מאכל אסור אפילו בכלים שעושין בהן אוכל נפש אבל הנאה שלא יהא בה צורך אוכל מותרת כדריסת הרגל ואפילו קפנדריא אבל הרנב"ר ז"ל כתב דנראה לו דהנאה המביאה לידי מאכל הוא הואיל שמביא אליו המאכל: נגא. סל: אבל להשאיל לו סוס להקריב עצמו למאכל וטבעת שהיו נוהגין כן ואלמלא הטבעת **לא היה אוכל שם וכן** מפסק ומיזל דרך חצרו לבית המשתה כדי שיהיה שם (א) מהנה מהו. מי אמרינן לאו הנאה המביאה לידי מאכל הוא דשאני התם שעושה מעשה במאכל עצמו בהקרבת המאכל אליו ובעיא דרב פפא לא איפשיטא הילכך נקטינן בה לחומרא ואסור קירוב גופו אל המאכל כקירוב המאכל אליו:

וחכמים אומרים לא נתכוון זה כו'. לאפוקי מאי לאפוקי דגים ועופות: (דף לא.) קונם שאני נהנה לבני נח כו'.

וישראל נפקי מכלל בני נח אין כיון דאיקדש אברהם (א) איקדשי בנים על שמיה:

שאני נהנה לזרע אברהם כו'. אע"ג דאיכא ישמעאל (ב) ועשו דאתי מיצחק.

דכתיב כי ביצחק יקרא לך זרע ביצחק ולא כל יצחק:

שאני נהנה לישראל כו' אמר שמואל הלוקח כלי מבית האומן לבקרו ונאנס בידו חייב אלמא קסבר הנאת לוקח היא.

תנן שאני נהנה לישראל מוכר בפחות אבל שוה בשוה לא ואי הנאת לוקח הוא אפילו שוה בשוה נמי.

מתני' בזבינא דרמי על אפיה אימא רישא לוקח ביותר אי בזבינא דרמי על אפיה אפילו רישא נמי ועוד אימא סיפא שישראל נהנין לי לוקח בפחות ומוכר ביותר ואי בזבינא דרמי על אפיה אפילו שוה בשוה נמי סיפא בזבינא חריפא אי בזבינא חריפא לוקח בפחות אפילו שוה בשוה נמי (דף לא:) מתני' בזבינא מציעתא ודשמואל בזבינא חריפא תניא כותיה דשמואל הלוקח כלים מן התגר לשלחו לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן ממני אני נותן לך דמיהן ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהם ונאנס בהליכה חייב בחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר:

ההוא ספסירא דשקל חמרא לזבוניה ולא אזדבין בהדי דהדר אתניס חמרא וחייבהו רב נחמן לשלומי איתיביה רבא בחזרה פטור א"ל חזרה דספסירא הליכה היא דאי משכח לזבוני אבבא דביתיה מזבין ליה:

קונם שאני נהנה לערלים כו': תניא ר' יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה שלא נתלה למשה בשעה שנתעצל א"ל ר' יוסי ח"ו שנתעצל ומפני מה נענש מפני שנתעסק במלון תחלה (דף לב:) אמר רמי בר חמא מאי דכתיב עיר קטנה ואנשים בה מעט עיר קטנה זה הגוף ואנשים בה מעט אלו האברים ובא אליה מלך גדול וסבב אותה זה יצה"ר ובנה עליה מצודים (א) וחרמים אלו העונות ומצא בה איש מסכן זה יצ"ט ומלט הוא את העיר בחכמתו זו תשובה ומעשים טובים ואדם לא זכר את האיש המסכן ההוא דבשעת יצר הרע לית דמדכר ליצ"ט החכמה תעוז לחכם (ב) (זה יצ"ט מעשרה שליטים) אלו תשובה ומע"ט יותר מעשרה שליטים שהם שני עינים ב' אזנים וב' ידים ב' רגלים

[שם] מתני' **המודר הנאה מחברו שוקל לו את שקלו** וכו'. פי' **שוקל המדיר לו למודר את שקלו** כלומר אותו **מחצית השקל שחייב לתת כל** איש מישראל כל שנה ושנה באחד באדר **לתרומת הלשכה הוא יכול** לתת אותו בשבילו דמוקמינן לה בגמ' כגון שזה המודר שלא שקלו ואבד דהשתא אע"ג דהאי שקל ליה מדידיה לית ליה למודר הנאה מיניה שאף אם לא שקל עליו לא הפסיד כלום שהרי יש לו חלק בתרומת הלשכה וכדתנן תורמין על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות: ופורע לו חובו. מפרש בגמ': **ומחזיר לו את אבדתו.** של מודר משום דכי מתהני ממנון לנפשי' הוא דמתהני ואי משו' דטרח נפשיה (לחבריה) בחזרתו מצוה לנפשיה עבד ולא מהני אלא לעצמו אבל במידי דלאו מצוה אסור הוא לעשות לו שום שליחות: (א) משום שנוטלין עליה שכר. דהיינו אם היה מחזיר בטל מן הסלע דכי כה"ג מחייב בעל אבדה ליתן לו שכר משום דאבדה שלו קודמת: **תפול הנאה להקדש.** אם אין מחזיר רוצה לקבל השכר יתננו מודר להקדש שאילו היה מוחל לו מדיר נמצא מהנהו וכולה מתני' מפרשינן לקמן: [שם] גמרא **שוקל לו** וכו' **אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא** ושרי וכו'. פי' אלמא אברוחי ארי בעלמא הוא כיון דשרינן במודר הנאה **לפרוע לו חובו ולא חשבינן ליה** מהני מכלל דפורע חובו של חברו שמסלק בעל חובו מעליו דמי כמבריח ארי (כמבריח) מנכסי חברו שחברו פטור לפרוע לו שכר טרחו או מה שהוציא בו שאילו היה חייב לפרוע לו הא ודאי חשיב מהני גמור וכאילו נותן לו מתנה גמורה וא"כ מאן תנא חנן היא ומשמע לחנן אפילו בחוב גמור קאמר שדוחקו לפרוע דהא **שוקל את שקלו** מאן מני מחיל גביה ואפילו הכי שוקל ומעתה מ"ד בירושלמי לטעמא דחנן משום דיכול למימר מפייסא הוינא ליה ומחיל לי אפילו משכוני שבידו לישנא בעלמא נקט אלא טעמא דמילתא דכיון שלא **נתן לו כלום אלא** שגרם לו להיות פטור משעבודו ומעצמו עשאה אין **עליו חיוב של כלום** וכדאמרינן הכא בגמרא דהאי אברוחי ארי בעלמא הוא כי הרואה ארי שהיה מוכן לבא לעדרו של חברו ואפי' הוא רעב מאד והבריחו פטור חברו ממנו ואינו דומה לאבדה שנוטלין עליה שכר דהתם כבר יצאת האבדה חוץ מרשותו של זה והוא מחזירה לו משא"כ בזו דאפילו דפ"מ דאמרינן בע"ח קונה משכון ברשותיה דלוה קאים ודידיה חשיב כל היכא דאיתיה אבל מחזיר אבדה דומה למבריח ארי שהיה כבר אוכל בהמת חברו שהוא חייב לשלם לו שכרו וזה ברור.

הריטב"א ז"ל: [דף לג:] ופרנס את אשתו. כל המפרשים הראשונים ורוב האחרונים סברי במפרנס סתם שעמד מאליו לפרנסה ובכה"ג פטור דנימא מתנה הוא דיהיב ליה או כפורע חובו של חבירו אבל לותה בפירוש ואכלה חייב לשלם כלומר שבעל חוב גובה ממנה והיא גובה מבעלה כדפרש"י ז"ל פרק שני דייני גזירות [דף קז:] אבל הרשב"א ז"ל כתב דכל מפרנס סתם היינו הלואה והא דפטר חנן איירי שאמר בפירוש שהוא מפרנסה במקום בעלה דומיא דפורע חובו של חברו דאמרינן הכא דודאי צריך לומר דבשביל חברו עושה כדי שלא יחשוב זה כי הוא נותן לו מתנה ויתבע חובו מחברו אבל כל הנותן מזונות וכיוצא בו לחברו סתם ע"מ להשתלם הוא ומביא ראיה לדבריו מיורד לתוך שדה חברו ונטעה שלא ברשות (ב"מ דף קא.) דחייב בעל השדה לשלם ולא כל הימנו לומר במתנה נתת לי וכן מיתומים שסמכו אצל בעל הבית והוציא עליהם סתם שגובה מהם כשיגדילו וכן מדגרסינן בירוש' בפ' איזהו נשך [הל"א] חד בר נש אושאיל לחבריה דינרין אשריתיה גו ביתיה א"ל הב לי דינראי א"ל הב לי אגר ביתי אתא עובדא קמי רבא בר ביזנא ומריקו ליה מאי דהוה חמי למשרייה והכא ודאי כשהעמידו סתם בתוך ביתו איירי ולא כשהעמידו בפי' בשכר דא"כ לא הוה אמר ליה אילך הב לי דינרי דהא פרע ליה שכירותו כמו שהתנה עמו וכן נמי ליכא למימר דמשום רבית קאמר דא"כ הו"ל למימר נכה לי אגר ביתי אלמא המשרה חברו בתוך ביתו סתם לאו למתנה איכוין אלא לשכירות וכיון שכן המפרנס אשת חברו סתם **חוזר וגובה ממנו** אלו דבריו ז"ל ופליגי בהו הריטב"א והרנב"ר ז"ל. הריטב"א ז"ל אמר דשאני יורד לתוך שדה חברו שלא התנה משום דמימר אמר כי

וראש הגויה והפה:

הדרן עלך ארבעה נדרים

מתני' אין בין המודר הנאה מחבירו למודר הימנו מאכל אלא דריסת הרגל וכלים שאין עושים בו אוכל נפש המודר מאכל מחבירו לא ישאילנו נפה וכברה וריחים ותנור אבל משאיל לו חלוק וטלית ונזמים וטבעות וכל דבר שאין עושין בו אוכל נפש מקום שמשכירין כיוצא בו אסור:

גמ' מאן תנא א"ר אדא בר אהבה ר"א היא דתניא ר"א אומר אפי' ויתור אסור במודר הנאה:

המודר (ג) הנאה מחבירו לא ישאילנו כו' (דף לג.) והא ממאכל נדר אמר רבא באומר הנאה המביאה לידי מאכל עלי אמר רב פפא שק להביא בו פירות וחמור להביא עליו פירות הנאה המביאה לידי מאכל היא בעי ר"פ סוס לרכוב עליו וטבעת ליראות בו מהו מפסק ומיזל בארעיה מהו ובעיין לא אפשיטא:

מתרצה במאי לעבידנא אתבע ליה טרחאי אבל זן ומפרנס אם איתא לעל לעת פרעון עבד הו"ל לאתנויי והיא ליתומים תקנתא הוא לעבוד רבנן ליתומים לפי שאין לו עם מי להתנות ולב ב"ל מתנה בשבילם והיא לירושלמי שניא היא שהוא חייב לו הלכך ולאי ע"מ להשתלם הוה שאין אדם מניח **לפרוע חובו לתת לו** מתנה ואפילו במקום היתרא וכ"ש במקום שהוא קרוב לאבק רבית. והרנב"ר ז"ל אמר דאפילו כך דראיות הללו מוכחי דמהנה את חברו סתם לאו לשם מתנה איכוין אפ"ה המפרנס אשת חברו סתם לחנן (ב) מעותיו על קרן הנבי משום דנהי דלאו בתורת מתנה קא עביד מיהו סתמא אדעתא דבעל נחית ולאו אדעתא דידה שכבר הוא יודע שאין לאשה זו נכסים שיהא נפרע מהן אלא מבעלה ולא מסיק אדעתיה נמי לומר שתתחייב היא בהם כדי שתוכל לגבות מבעלה ולהגבות דלאו כולהו אינשי דינא גמירי אלא סתמא אדעתא דבעל נחית: יפה אמר חנן. וכבר איפסיקא הלכתא כוותיה דחנן כמו שכתבתי שלהי כתובות [דף קט]: [שם:] פיסקא ומחזיר לו אבדתו פליגי בה ר' אמי ור' אסי וכו'. פי' אלא בשנכסי בעל וכו' כה"ג הוא דשרי למחזיר שיחזירנה לבעל האבדה אבל בעל האבידה אינו אסור בנכסים של מחזיר **ולפיכך אם מחזיר לו אבדתו** אין לו לחוש לבעל האבדה אם יקבל אותה אין לך לחוש אלא על המחזיר שנכסי בעל אבדה אסורין עליו ותאמר שהוא נהנה מנכסיו לפי שבשעה שהוא עוסק במצות חזרת אבדה פטור לתת ריפתא לעניא או פרוטה דהעוסק **במצוה פטור מן המצוה** והא דרב יוסף בבבא מציעא פרק אלו מציאות אמר רב יוסף שומר אבדה כשומר שכר הוי. דהא ליכא למיחש לפרוטה זו דרב יוסף לא שכיחא דלתרמי ליה עניא בההיא שעתא והוא לא מפטר מלמיתב צדקה לעני אלא בעודו מתעסק באבדה בלחוד וכדכתיבנא בבבא מציעא וא"ת הלא שוקל את שקלו מיירי בנאסר וכן פורע את חובו של מודר הנאה ממנו לפורע ואיך נאמר למחזיר המודר אבדתו של מדיר די"ל מתני' נצלדין קתני שוקל לו את שקלו ופורע לו את חובו מדיר למודר ומחזיר לו את אבדתו מודר למדיר ומשום דבעי תנא למתני כולהו גווני דשרו בין מדיר ומודר תנא הכי: **אבל נכסי וכו'.** לא מהדר ועליף טפי מפורע לו את חובו דהא קא ממטי ליה בידיה ואי לאו דקא מהדר ליה אפשר דפסלא מיניה לגמרי: מלעס לנפשיה בשלו נהנה באבדתו שהחזירו לו משלו הוא נהנה כי אע"פ שהיתה טועה בדרך ונפקא קצת מרשותו לא יצאה מחזקתו ומלין ממונו ואי משום מאי לטרח האי במאי דאהדרה לנפשיה עביד משום מצוה דיליה ושליחא ואגירא דרחמנא הוא והרי הוא כאילו פרעו אחד מן השוק כדי שיחזיר לזה שהוא מותר: בשלמא למ"ד אף בשנכסי מחזיר וכו'. כלומר למודר מחזיר למדיר לפרוטה דרב יוסף לא שכיח וכן מדיר מחזיר למודר דכי מהדר ליה מלעס לנפשיה מהדר ליה. היינו למתרץ סיפא דקתני מקום שנוטלין עליה שכר מפני שבטל מן הסלע תפול הנאה להקדש משום דאיכא לתרוצי מתני' להיכא דבעל אבדה אסור בנכסי מחזיר הלכך אי מחזיר יקר רוח ולא בעי (ג) מקיל השכר הרי שבעל אבדה שהוא מודר לא ישהנו לאותו שכר אצלו דהא הוה **מתהני** **מיניה ולפיכך** תפול הנאה להקדש אלא למ"ד בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבדה לא מהדר משום דקא מהני ליה כשמחזיר לו דבר דאפשר דהוה מפסיד ליה לגמרי וא"כ מתני' **למחזיר לו אבדתו** בשנכסי בעל אבדה אסורין על המחזיר אבל אין נכסי מחזיר אסורין על בעל אבדה היכי מתרץ מתני' דקא תני מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש אי מחזיר גברא יקרנא הוא למה לי דתפול הנאה להקדש יעכבנו בעל אבדה לעצמו שהרי לא נאסרו נכסי מחזיר עליו וליכא למימר דבעל אבדה גברא יקרנא ורצה ליתן שכר דלא שייך יוקרא לקבל אבדתו חנם ועוד כתב הרנב"ר ז"ל למחזיר יכול לקבל ולא **מתהני מבעל אבדה** לאותו שכר דהיינו שבטל מלאכתו מן הסלע כבר היה מצוי בידו וכיון שכן אמאי תפול הנאה להקדש הא מני בעל אבדה למיתביה למחזיר ואסיקנא בקשיא ופסקו כל המפרשים ז"ל כמו שפסק הרמב"ן ז"ל דהלכתא כהך לישנא שהוא לישנא בתרא דגמ' וכהאי לישנא קי"ל דבין בשנכסי מחזיר אסורין על בעל אבדה בין בשנכסי בעל אבדה אסורין על מחזיר מהדר דהא מ"ל דבנכסי מחזיר אסורין על בעל אבדה לא מהדר איתותב והך דאמרינן דבכל גוונא מהדר איתמרא בתרתי לישני הלכך כוותיה נקטינן: [דף לג:] בעא מיניה ר' חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו וכו'. פי' ככרי עליך האומר לחברו קונם ככרי עליך וה"ה אם אמר לו נכסי עליך ונתנו לו במתנה למודר עצמו מהו דבשלמא אם נתנו לאחר או מכרו פשיטא שהיה מותר לזה כדתנן לקמן [דף מו.] קונם ביתך שאיני נכנס וכו' כיון דלא אמר ככר זה עליך דאם אמר זה היה אסור אפילו מכרו כדלקמן אבל כשנתנה למודר עצמו קא מיבעיא ליה מהו ככרי אמר ליה כי איתיה ברשותיה אסור דככרי בעוד שהככר שלו משמע אבל לאחר שנתנה כיון דלא הויא שלו מותר בה או דלמא עליך וכו' וה"ק ליה זו שהיא עכשיו ככרי תהא אסורה עליך לעולם כל היכא דאתי ממדיר למודר ופשיטא ליה דאילו הדירו **הנאה מהככר שהיה אסור כל** היכא שיתננו לו דבשעת מתנה הרי הוא נהנה ממנו אבל הכא דאמר ככרי איכא למימר דשרי כי יהיב ליה משום דבשעה שנהנה מן הככר אינה של מדיר: אמר **ליה וכו'** עליך לאפוקי מאי. כלומר ולאי אע"ג דיהביה ניהליה במתנה אסור דאי לא לאיזה ענין אסרה עליו ומאי נפקא ליה מאיסורו הרי בעוד שהככר שלו וברשותו אין צריך לאסרו עליו שהרי יכול למנעו ממנו: לאי נגבה מגנב. בתמיה ליכא למימר דמשום הכי אסרו עליו משום דאי מגנבה מיניה תתסר עליה דליכא דמסיק אדעתיה הכי אלא ולאי להכי אסרה כדי שלא יפציר בו שיתננה לו וכיון שכן על כרחין אפילו לאחר מתנה אסרה עליו: [דף לג:] לאי אזמניה עליה. לעולם אימא לך דאי יהיב ליה במתנה שריא ליה הכי קאמר ליה עליך לאסרו עליך אם יזמיננו לאכול אצלו שחשש שלא יסרהב בו המודר שיאכל עמו ולפיכך קפץ ואסרה עליו לזה משמעות ככרי דאז ככרו הוא שהמזמין לחברו מפתו יאכל אבל כשהוא נותן לו במתנה לעשות בו כרצונו ההיא שעתא לאו ככרו הוא ושרי:

מקום שמשכירין כו'. מכלל דרישא אפילו במקום שאין משכירין ורבי אליעזר היא:

מתני' המודר הנאה מחבירו שוקל לו שקלו ופורע לו חובו ומחזיר אבידתו מקום שנוטלין עליה שכר תפול הנאה להקדש:

(דף לה:) ותורם לו תרומתו ומעשר מעשרותיו לדעתו ומקריב עליו קיני זבין וזבות ויולדות וחטאות ואשמות ומלמדו מדרש הלכה ואגדה ולא ילמדנו מקרא אבל מלמד את בנו מקרא:

(דף לח.) וזן את אשתו ואת בניו אע"פ שחייב במזונותן ולא יזון את בהמתו בין טהורה בין טמאה ר"א אומר זן הטמאה ואינו זן את הטהורה אמרו לו מה בין טמאה לטהורה אמר להם שהטהורה נפשה לשמים וגופה שלו והטמאה נפשה וגופה לשמים אמרו לו אף הטמאה נפשה לשמים וגופה שלו שאם רצה מוכרה לעובדי כוכבים או מאכילה לכלבים:

גמ' ושוקל לו שקלו כו' (דף לג:) אלמא אברוחי ארי הוא ושרי מאן תנא א"ר הושעיא זו דברי חנן רבה אמר אפילו תימא ד"ה גבי מודר הנאה דיהיב ע"מ שלא לפרוע.

ומחזיר לו אבידתו פליגי בה ר' אמי ור' אסי חד אמר לא שנו אלא שנכסי מחזיר אסורים על בעל אבידה דכי מהדר ליה מידי דנפשיה מהדר ליה אבל בנכסי בעל אבידה אסורין על המחזיר לא דקמתהני ליה פרוטה דרב יוסף וחד אמר אפילו נכסי בעל אבידה אסורין על המחזיר מהדר ליה ומשום פרוטה דרב יוסף לא שכיח (דף לד:) בעא מיניה ר' חייא בר אבין מרבא ככרי עליך ונתנה לו במתנה מהו ככרי אמר לו והאי לאו דידיה וכי איתיה (א) ברשותא הוא דאסור או דילמא עליך א"ל ועלויה (ב) שעתה הקדש א"ל פשיטא אע"ג דיהביה במתנה אסור ואלא ככרי עליך דקאמר לאפוקי מאי וכי לאפוקי דאי מגנב גנב מיניה אמר ליה דלמא לאפוקי דאי אזמניה עליה (דף לה.) איתיביה א"ל השאילני פרתך א"ל קונם פרה שאני (א) הנאה לך נכסי עליך אם יש לי פרה אלא זו השאילני קרדומך אמר ליה קונם קרדום שאני (ב) הנאה לך נכסי עליך אם יש לי קרדום אלא זו בחייו אסור (ג) או שנתנה

[דף לה.] איתיביה אמר לו השאילני פרתך א"ל קונם פרה וכו'. פירוש איתיביה לרבא לאמר לאי יהביה במתנה אסור מהא (א) דמיא אמר לו השאילני פרתך שהיתה מונחת לפניהם וסבור שהיא פנויה: קונם פרה שאני קנוי. קונם עליך פרתי זו אם אני קניתי אלא פרה זו כלומר שאינה פנויה כלאמרת והלה אסר לו כל נכסיו אסם אינו כלבריו נ"כ וכן הענין בקרדום: בחייו אסור. אם נמצא שהיתה לו פרה אחרת או קרדום אחר: מת או שנתנו לו במתנה. קס"ל שהמדיר הוא שנתנו למודר ומשום דקאמר (ב) שאיני קנוי שהוא דומיא לככרי וכי מת או נתן לו מותר דלאו פרתו ולאו קרדומו הוא וקשיא לרבא דאסר: שנתנו לו ע"י אחר. שנתנו מדיר לאינש דעלמא ואח"כ נתנו זה למודר דהשתא לאו ככרו דמדיר הוא **כי שקיל ליה** מודר וע"י אחר ליכא מאן דפליג: ליקא נמי. דקתני שניתנו לו כלומר שכך היתה קבלה בידם לקרות ניתנו בחיר"ק אע"פ שאין בכתיבה שום הפרש והלכתא כלפסיט רבא וכדלייק רב אשי לאוקמי מילתיה דרבא דכל היכא דיהיב ליה מדיר למודר אסור וכתבו המפרשים ז"ל בשם הרשב"א ז"ל דה"ה אם לקחו מודר ממנו לאסור דמתנה ולקיחה חד טעמא הוא ובגמ' [דף לה.] בעי אם יש מעילה בקונמות כמו שהוא בהקדש והאוסר עליו דבר בקונם ואח"כ שגג ונהנה ממנו אם מיחייב אשם מעילה כנהנה מן הקדשים כיון דעשאו כקרבן ואסיקנא דיש מעילה דהכי פשיט ליה רב נחמן לרבא ממתני' ובפרק שבועות שתים בתרא [דף כב:] מוקי לה בלישנא דרבנן למימר דהכי הלכתא וקי"ל נמי דקונם כללי יש לו פליון כהקדש אבל פרטי שלא אסרו אכולי עלמא אין לו כח לתפוס פליון וכתב הרנב"ר ז"ל ומסתפקא לי מאן דמעל בקונמות אי משתרי ליה ההוא קונם לבתר דמעיל ביה כהקדש שיוצא לחולין ע"י מעילה: ירושלמי נדר מן הככר מהו לחמם בו את ידיו ולא איפשיטא: [שם:] פיסקא ותורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו וכו'. פירוש ותורם המדיר מעשרותיו של מודר ומפרש בגמרא באומר כל הרוצה יתרום שלא יחל לזה להיות שלוחו ובהאי גוונא מהני לגבי תרומה לדבגלוי הדעת בלחוד ניחא ליה שני ולא חשיב מהנה כיון דלא מטוי ליה איזך שליח בהדיא ומיהא דוקא באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום וכדאמרן אבל אם אמר כל השומע קולי יתרום שליחות מעליא הוא ואסור במודר הנאה דהא אמרינן פרק המדיר [דף ע:] דבאומר כל השומע קולי יזון שליחותיה קא עביד ומפקינן לה מלתנן בפרק התקבל [דף סו.] לגבי גט מהני אי אמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי ואם אמר כל התורם אינו מפסיד אפשר דאפילו לגבי תרומה לא מהני כלל דבפרק המדיר [שם] מוכח דהאומר כל הזן אינו מפסיד והלך אחר וזן דאינו חייב לשלם דלא שוייה שליח כלל אבל האי לישנא דאמרן כל הרוצה יתרום הוא לישנא דמהני לתרומה דבעינן דעת דאתם דכתיב גבי תרומה דרשינן אתם לדעתכם והיינו לדעתכם וכשמפרים מפירותיו של חבירו הויא תרומה ואין ספק שטובת הנאה ליתנה לכהן שירצה של מודר שהוא בעל הפירות אבל התורם משלו על (ג) שאין לו טובת הנאה שלו של תורם כיון שפירות התרומה שלו ולא אמרינן אי לאו כריא דההוא לא הוו פירי דהלין תרומה **הילכך אם יתן לו ישראל** דבר מועט כדי שיתן אותה תרומה לבן בתו כהן אותה טובת הנאה שלו אבל כהן אסור למיתב ליה מידי לישראל כדי שיתן לו תרומותיו דאפילו כהן המסייע בבית הגרנות (בכורות דף כו:) קרינן ליה שחתם ברית הלוי והכי אסיקנא בגמרא: ומקריב. אם המדיר כהן: קיני. לפי שכל אלו מביאין שתי תורים קרבן קן וקי"ל דכהני שלוחי דשמיא נינהו: מי איכא מידי. פ"ק (ד) אמר רב הונא בריה דרב יהושע מסתברא דהני כהני שלוחי דרחמנא נינהו דאי סלקא דעתך שלוחי דידן נינהו מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד ואינהו מצי עבדי. הלכך לאו שליחותיה קא עביד: ומלמדו מדרש. דרשות של פסוקים: והלכות. הלכות למשה מסיני והמשניות נקראות הלכות: והגדות. דברי סופרים שיש להם סמך מן המקראות מפני שאינן נוטלין שכר בלמודן מותר ואף על גב דמהנה ליה בלימוד משום דאיהו במצוה דידיה קא עביד והיינו טעמא דמחזיר אבדתו ומבקרו כשהוא חולה אע"ג דמהנהו: ולא ילמדנו מקרא. כ"ל ספרים ומפרש טעמא בגמרא מפני שמותר ליטול ממנה שכר: אבל מלמד הוא את בניו מקרא וזן וכו' ואע"פ שהוא חייב במזונותיהן. דמאי הנאה קא מטי לגופא למודר: ולא יזון את בהמתו וכו'. מפני שמוסיף בבשרה ויהיה הנאה למודר בכך אם ירצה לאכלה או למכרה: [שם] גמ'

במתנה מותר אמר ר' אחא בריה דרב איקא כגון שנתנה לו ע"י אחר אמר רב אשי דיקא נמי דקתני שניתנה במתנה ולא קתני שנתנה לו שמע מינה:

(דף לו:) ולא ילמדנו מקרא כו'. מאי טעמא דקא מתהני ליה דאמר שמואל אף במקום שנוטלין שכר. על המקרא שרי למשקל על המדרש לא שרי למשקל (דף לז.) ומאי שנא מדרש דלא דכתיב ואותי צוה ה' (ד) ללמד אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' מה אני בחנם אף אתם בחנם מקרא נמי [בחנם] רב אמר שכר שימור ור' יוחנן אמר שכר פיסוק טעמים:

ירושלמי ראה למדתי וגו' מה אני בחנם אף אתם בחנם יכול אף על מקרא ותרגום כן ת"ל חוקים ומשפטים חוקים ומשפטים אתם מלמדים בחנם ואי אתם מלמדים בחנם מקרא ותרגום:

וזן אשתו ובניו אע"פ שחייב במזונותן. (דף לח:) אמר רב הונא המודר הנאה מחברו מותר להשיאו בתו הוי בה ר' זירא במאי עסקינן אי בשנכסי אבי הכלה אסורין על החתן הרי מוסר לו שפחה לשמשו אלא בשנכסי

איבעיא להו הלין כהני שלוחי דידן הן וכו'. פירוש הני כהני שלוחי וכו' כתב הריטב"א ז"ל דהכי פירושא ולאי פשיטא לן דשלוחי דרחמנא וכדאיתא פרק קמא דקדושין [דף כג:] אלא דקמיבעיא לן אי הוו שלוחי דידן נמי ונפקא מינה למודר הנאה דאי **שלוחי דידן נמי נינהו** הא ודאי אסור והתם בקדושין הכי קאמר מסתברא דלא הוו שלוחי דידן לגמרי דאי סלקא דעתך וכו' (במתני'): הא מהני ליה דקא עביד שליחותיה ואפילו למעבד מילתא דלא עביד **למשקל עליה שכר** אסור דכל היכא דעביד שליחותיה מהנה ליה. שלוחי דשמיא שרי דלא מהנה ליה כיון דמצוה דידיה דרמיא רחמנא עליה קא עביד: שפגלו. שחשבו באחת מד' עבודות לאכול כזית מהקרבן חוץ לזמנו חייבין לשלם דמי הקרבן לבעלים: שוגגין פטורין מלשלם. ותני עלה אלא שפגולן פגול וחייב האוכלו אפילו בזמנו כרת: **אי אמרת בשלמא וכו'**. להכי הוי פגול שהקרבן הוא בידם כאילו היה שלהם: אמאי פגולן פגול. כתב הריטב"א ז"ל וז"ל לאע"ג דאדם אוסר דבר שאינו שלו כל היכא דעביד מעשה ולא מצי למימר לתקוני שדרתיך והכא נמי הא איכא מעשה דד' עבודות שפיגל בהם התם הוא במידי דלא בעי שליחותיה אבל הכא אי איתא דבעי שליחות הא ודאי אין במעשיו כלום ולא חשיבא עבודתו עבודה ליאסר בפגול והרי הוא כנוחר או זורק ומקבל דם בעלמא וזה ברור וכן פי' רבינו נר"ו עכ"ל: וכתב הרנב"ר ז"ל למשוגג הוא דקא קשיא ליה דבשלמא במזיד נהי דשלוחי **דידן נינהו פגולן פגול** דכיון שמפגל במזיד אינו עושה שליחות אלא אדעתא דנפשיה קא עביד וקי"ל בפ"ב דחולין [דף מ.] דאדם אוסר דבר שאינו שלו על ידי מעשה: **לא יחשב**. כלומר מהא לא שמעת דלעולם אימא לך דשלוחי דידן נמי נינהו ודאי אמרת אמאי פגולן פגול משום דמחשבת פגול תלייה רחמנא במקריב דכתיב המקריב אותו לא יחשב ודרשינן בפ"ב דזבחים [דף כט.] קרי ביה לא יחשב מכל מקום כלומר בין ברשות בעלים בין שלא ברשות בעלים: [דף לו:] פיסקא מלמדו מדרש הלכות וכו'. מקרא מאי טעמא לא משום דקא מהנה ליה מדרש נמי וכו'. פי' **משום דקא מהנה ליה** הנאה נכרת יותר מתירס ומחזיר אבדה: מדרש נמי קא מהנה ליה כו'. על המקרא שרי. משום הכי פסיק ותני מלמדו מדרש וכולהו אינך משום דאסור למשקל אגרא ובמאי מהני ליה בלימוד. מלמד במצוה לנפשיה קא עסיק אבל מקרא שמותר למשקל מיניה אגרא קא מהני ליה כשמלמדו **בחנם ומחיל ליה השכר** ודמי לנדקה דאע"ג שהיא מצוה לנפשיה אסור ליה למדיר ליתן לו נדקה למודר וטעמא למילתא דכל היכא דיהיב ליה ממון או מחיל ליה מהני ליה גם בזמן שהוא לאחר עשיית המצוה משא"כ בהנאת הלמוד ובחזרת אבדה ובקור חולים לעיקר ההנאה הוא בשעת המצוה בלבד. ומיהו מידי דלאו מצוה אע"ג דלא עביד מדיר אלא לנפשיה ולא מתהני מודר אלא בשעה שנהנה המדיר לנפשיה ואיכא למימר דלנפשיה הוא דקא מכוין אפילו הכי כיון דלאו מידי דמצוה הוא אסור והיינו דתנן לקמן [דף מא:] לא יישן עמו במטה ביומות הגשמים ואינו רוחץ עמו באמבטי קטנה כדלקמן [שם] והכי קי"ל דעל המדרש

לא שרי למשקל אגרא והיינו **לוקח שכר למול. אבל** שכר בטלה שרי למשקל פרנסתן אפילו דרך כבוד כדחזינן מלמדי (כתובות דף קו.) הלכות שחיטה וקמיצה שנוטלין שכרן מתרומות הלשכה והכי איתא בירושלמי [פירקין הלכה ג] דגרסינן התם יכול אף מקרא ותרגום כן תלמוד לומר חוקים ומשפטים אתם מלמדין בחנם ואין אתם מלמדין בחנם מקרא ותרגום וכן חיימי מתניא נסבין אגריהון אמר רבי יוחן בר ישמעאל שכר בטלן הן נוטלין: מה אני בחנם כדכתיב כאשר צוני ללמד בחנם: [דף לז.] שכר שמור. דמסתמא לומדי מקרא דהיינו כ"ל ספרים קטנים הם וצריכין שמור ונהי דשכר למוד אסור שכר שמור מותר: **שכר פסוק טעמים**. שמלמדין להם הטעמים דלאו מדאורייתא נינהו הלכך לא הוו בכלל חקים ומשפטים: ואיכא בין רב לר' יוחנן ללמד מקרא לגדול דלא בעי שמור לר' יוחנן לטעמא **לאו משום שמור אלא משום** פסוק טעמים שרי ליטול שכר מן הגדול מן המקרא והלכתא כוותיה דקי"ל רב ורבי יוחנן הלכה כר' יוחנן וכן כתב הרמב"ם ז"ל פרק ששי מהלכות נדרים נמצא לפי זה שאם גדול זה מודר הנאה אסור למדיר ללמדו מקרא בחנם משום דקא מהני ליה במחילת השכר: **בתחלה בשבת**. מה שלא קראו לעולם: אלא שונין. חוזרין מה שקראו ראשונה זהו בראשון לומר אפילו היא חזרה ראשונה: בשלמא וכו'. לפי דטעמא הוא משום פסוק טעמים אין קורין בתחלה בשבת דס"ד השתא דטעמא דאין קורין משום שכר שבת שהוא אסור ועיקר השכר הוא על קריאה ראשונה שטרחה מרובה ואחזרה לא שקלי אגרא ולפום הכי איכא דפלוגי בין **פעם ראשונה לפעם שניה** אבל לענין שמור מה לי **פעם ראשונה מה לי פעם שניה** כך איכא שמור בשניה כמו בראשונה ואמאי מותר טפי: וליטעמיך וכו'. מי אסור שכר השבת: **הבלעה היא**. שמבליע שכר יום השבת בכלל שאר הימים ושריא: [דף לה.] פיסקא **וזן את אשתו ואת בניו** וכו'. פי' הך מתני' אתיא אליבא דכולי עלמא דאפילו מאן דפליג בפורע חובו של חברו בהא מודה אע"ג שהיה הוא חייב להעלות להם מזונותן ועכשיו מתהני שא"ך להעלותן וטעמא דהתם מיירי שנותן בפירוש מחמת פרעון החוב של חברו אבל הכא מיירי שנותן המתנה להם מחמת ענָיָם ולא מחמת חוב המזונות שיש להם על הבעל ואע"ג שנמשך לבעל הנאה אינו אלא כגורם ושרי ור"א שהיה מתיר להאכיל בהמה טמאה מפני שנפשה ונופה לשמים ויש בה צורך מצוה לפרנסה משום צער בעלי חיים ולא מתהני מינה כיון דלא קיימא לאכילה קשה וכי לא מתהני ליה והלא אילו לא זנה היתה מתה או נכחשת ונראה שלא נחלקו אלא במזונות יתרים וה"ק מתני' זן את אשתו ואת בניו ואפילו מזונות גמורים ולא יזון בהמתו סתם ואפילו מזונות יתרים מטעמא דמפטמא כדמשמע בגמרא ור"א פליג בטמאה ובמזונות יתרים דסבר דכשמפנקה לא עבלא שפיר: [שם:] גמ' א"ר יצחק בר חנניא אמר רב הונא המודר הנאה מחברו מותר להשיא לו את בתו וכו'. פי' הרי מוסר לו שפחה דקס"ד דבבתו קטנה או נערה עסקינן: **אלא בשנכסי חתן וכו'**. וקמ"ל שאע"פ שנכסיו אסורין עליו מותר

חתן אסורין על אבי הכלה גדולה מזו אמרו וזן אשתו ובניו אע"פ שחייב במזונותן ואת אמרת להשיאו בתו לעולם בשנכסי אבי הכלה אסורין על החתן ובבתו בוגרת ומדעתה תניא נמי הכי המודר הנאה מחבירו אסור לו להשיאו בתו אבל משיאו בתו בוגרת ומדעתה א"ר יעקב בר אידי המדיר את בנו לת"ת מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר רבי יצחק אומר אף לצלות לו דג קטן אמר רבי ירמיה א"ר יוחנן המודר הנאה מחבירו מותר להשקותו כוס של שלום מאי הוא הכא תרגמו כוס של בית האבל

להשיא לו בתו אע"פ שיתחייב לזונה אחר כן ונפקא מהנהו: [דף לח:] **גדולה מזו אמרו.** כלומר אם הוא יכול לזון את בתו בעודה ברשותו של אב שחייב במזונותיה כ"ש שיכול לזון אותה אחר שנשאה דהא אשתו היא ואם תאמר ומאי גדולה מזו והלא חתן זה פוטרו מפרנסת הבת שהיה צריך למיתב לה מידי כי היכי דליקפצו עלה אינשי ונסבי לה תירץ הריטב"א בשם הרשב"א ז"ל שאין חיוב פרנסת הבת לכופו בב"ד כמו במזונות אשתו ובניו הקטנים שכופין אותו בב"ד וכדאמרינן התם (כתובות דף סח:) האומר אל יתפרנסו בנותיו מנכסיו שומעין לו: בבתו בוגרת דכיון שבגרה שוב אין לאביה רשות בה וקמ"ל דאע"ג דאינה נשאת לו אלא בדבור האב שרי הואיל והיא בוגרת: ומדעתה. לאו לאשמעינן השתא דין לנשואין דבעינן לעתה אתא דהא פשיטא אלא נקט הכי דבעינן שיהא השליחות מצדה ולא מצדו של חתן שאם עשאו החתן שליח לדבר עמה על עסקי נשואיו הא עביד ליה שליחותיה ואסור במודר הנאה ואע"ג דליכא מצוה בנשואין אלו אסור כדאמרן בתרומה וכל שכן הכא שמהנהו להכין לו שפחה לשמשו: [שם] א"ר יעקב בר אידי המדיר בנו וכו'. פי' המדיר בנו האב הדירו (אלא) שלא יהנה אביו ממנו כדי שלא יתבטל בנו מתלמוד תורה: מותר הבן למלאות לאביו חבית של מים משל אב ולהדליק לו נרו. דמסתמא מילי זוטרי כי הני דליכא בהו בטול תלמוד תורה לא אדריה והכי מוכח האי פירושא בתוספתא דבכורות דתניא התם מעשה באחד שהרצה את בנו לתלמוד תורה והדירו מלעשות מלאכה והתיר לו יוסי ברבי למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר: ירושלמי במסכת בכורים [בסוף] תני המדיר בנו לתלמוד תורה מותר למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר רבי יעקב בר אידי בשם ר' יוחנן אף לוקח לו חפצים מן השוק מה פליגין כאן באיש כאן באשה אם היה אדם מסוים עשו אותו כאשה. כלומר דאשה ואדם מסוים אין דרכן ליקח חפצים מן השוק ואנן סהדי דאדעתא דהכי **לא אדריה אבל** איש שאינו מסוים כיון שדרכו לילך בשוק אפילו בהכי אדריה: **כוס של שלום.** כוס של אבל. הוא כוס של יין שתקנו (כתובות דף ח:) לנחמו כדכתיב ויין למרי נפש. כוס של מרחץ. הוא של מים חמין ואפשר לומר דכיון דלא אתי **אלא באקראי והנאה מועטת** אפשר דלא אדריה אדעתא דהכי ולפיכך שרי אלא שהרבה מן המפרשים ז"ל הסכימו לפי' הרא"ה ז"ל שפירש שלא התירו אלא המעשה של שמוש שהוא טורח מועט אבל כוס יין עצמו משל מודר הוא אלא שהתירו לשמשו ולהשקותו דבהנאה מועטת כזו ושהיא דרך מקרה לא אסיק אדעתיה ושרי וכן מצאו בחבור הרמב"ם ז"ל: פיסקא **לא יזון את בהמתו** וכו'. תנא יהושע איש עוזא אומר זן את עבדיו ואת שפחותיו הכנענים וכו'. פירוש הכנענים וכל שכן העברים: **למנחרותא.** לצורך עבודת הם ולא לפטום הלכך אותן מזונות יתרים **לא מהני להו לענין עבודתם ולא מידי:** לפטימא. הילכך מהני ליה ברבוי הבשר בין לאכילה בין למכירה: [שם] מתני' **המודר הנאה מחברו נכנס לבקרו עומד** וכו'. פי' עומד כלומר שיעמוד על רגליו בשעת בקיר: **ולא יושב.** טעמא מפרש בגמ': רפואת נפשות רפואת גופו. ואפילו בשאפשר לו על ידי אחרים: רפוי ממון בהמתו. הואיל ואפשר ע"י אחרים מיהו אם א"א ע"י אחרים מותר לרפא מידי דהוה אהשבת אבדה כדפריש בגמ': אמבטי. כמין כלי גדול שרוחצין בתוכו ואם היא גדולה אם שניהם רוחצין בה אין המים עולין לזה בשביל חברו ולפיכך מותר. אבל באמבטי קטנה מתוך שיושבין זה אצל זה מביאין המים איש לחברו ומעלה אותן עליו ונפקא מהנהו: ר' יהודה אומר בימות החמה. מילתא לת"ק מפרש. אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהנהו: ומסב על המטה. אפילו בימות הגשמים ולא גזרינן אטו שכיבה: ואוכל עמו. ולא גזרינן שמא יתן לו: תמחוי. קערה אחת שאוכלים בה שני בני אדם יחד ואם האחד ממעט באכילה מרבה ומהני לחברו: תמחוי החוזר. ממלאין קערה גדולה מאכל שיש בה לאכול ולשבוע ולהותיר ומשימין אותה לפני האורחים ולוקחין ממנה ואח"כ חוזרין אותה עם המותר לפני הבעל הבית ובכי הא לא מתהני האחד מחברו: מן האבום. הפועלים מתוך שהם עמלנין אוכלין הרבה ואובסין אותן כבהמות שנותנין לפניהם קערה גדולה ומשום הכי נקרא אבום ואם הא' אוכל מעט מהני לחברו: באומן. שורות הכרם נקראות אומניות ולא יעשה עמו דכשהוא חופר לפניו הקרקע מהני לחברו דקא מרפי ליה לארעא ואפילו הא' עושה ברחוק מחברו גזר רבי מאיר וחכמים לא גזרו רחוק אטו קרוב: [דף ל"ט.] גמ' **במאי עסקינן** אי בנכסי **מבקר אסורין על החולה אפילו יושב** וכו'. פי' אפילו יושב דכיון שאין נכסי חולה אסורין על המבקר אמאי **לא ישב עליו** בכליו של חולה דאע"ג דחולה מתהני מבקור המבקר לא איכפת לן דמבקר במצוה דנפשיה קא עסיק והנאה ממילא קא אתיא: **אפילו עומד וכו'.** שהרי נהנה בדריסת הרגל ומשום מצוה לית ליה לאיתהנויי מאיסורא שהרי הנדרים [דף טז.] חלין על דבר מצוה שאם אסר עליו לולב אסור ליטול לולב של מצוה: [דף לט.] **שנוטלין שכר.** לא משום הנאת מצות הבקור נגעו בה אלא במקום שנוטלין שכר מן החולה בשהוא מבקרו מיושב איירי וזה המבקר לא רצה ליטול ממנו שכר דולאי אסור שהרי מהנה את החולה באותו שכר שמניח לו: **מאי פסקא.** וכי לא אפשר שיש מקום שיתנו שכר על העמידה ואמאי פסק והתיר העמידה: הא קמ"ל. דבמקום שנוטלין שכר על הבקור אין רשאי ליטול שכר על העמידה דמצוה גרידא היא ואסור לאדם ליטול **שכר על עשיית מצוה. אבל** בבקור דישיבה מותר לקבל שכר מפני שאינו חייב במצות בקור אלא לבקרו ולצאת אבל לישב שם אצלו לא וכשאינו נוטל שכר נפקא מהנהו: ואי בעית אימא. דאפילו **במקום שאין נוטלין שכר** בישיבה למותר בישיבה קתני מתני' לאסור משום **גזרה שמא ישהה בישיבה** יותר מכדי הצורך ובכה"ג בכולהו דוכתי לית בהו למעבד הכי בלא אגרא וכבר מצינו **לקמן [דף מב:]** לגזור ר"ש בן אליקים בכי הא שמא ישהה **וליכא למגזר בעמידה** שמא ישהה יותר מדאי כי התם שאין דרך לשהות בעמידה בענין בקור יותר משעור ומיהו לקמן בהא דר"ש בן אליקים בשדה היא כדלקמן ואיכא למיחש: **מאי שנא הוא** ומאי שנא בנו. אי שניהם מודרין תרוייהו שוין ומותר לבקרם מעומד ואי אין בנו מודר ממנו א"כ אדרבה בבנו שרי טפי. ברייתא מתוקמי בשנכסי חולה אסורין על המבקר ואפילו הכי חלה הוא נכנס לבקרו דמסתמא מחיותי' לא אדריה ואפי' מישיבה לא אדריה ולפיכך שרי אפילו בישיבה דישיבה נמי למבקר חיותיה היא ומסתמא **לא אדריה להכי אבל חלה בנו** שואלו וכו' שאינו מותר ליכנס לביתו דאפשר דאפילו מן חיותיה דבריה אדריה ומן הספק אין לנו להתירו ולפיכך מוקמינן שמבקרו עומד אבל לא יושב הוצרך שואל לאוקמי מתני' בגוונא אחריתי

במערבא אמרי כוס של בית המרחץ:

יום קס

לא יזון את בהמתו. תניא יהושע איש עוזא אומר זן את עבדו ושפחתו הכנענים ואינו זן בהמתו בין טהורה בין טמאה מאי טעמא עבדו ושפחתו למנחרותא עבידי בהמה לפיטומא בעלמא עבידי:

מתני' המודר הנאה מחברו ונכנס לבקרו עומד אבל לא יושב ומרפאהו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון (דף מא:) ורוחץ עמו באמבטי גדולה אבל לא בקטנה וישן עמו במטה ר' יהודה אומר בימות החמה אבל לא בימות הגשמים מפני שהוא מהנהו ומיסב ואוכל עמו על השלחן אבל לא מן התמחוי אבל אוכל עמו מן

דהיינו בשנכסי מבקר אסורין **לאי בנכסי חולה אסורין אפילו יושב מותר** לחויתיה הוא **ולהכי לא** אדריה וכדאמרן. ומיהו היכא שהמבקר אסר על עצמו נכסיו של חולה לא יכנס לביתו כלל וכן הא דאמרינן דכשאדריה חולה מן חיותיה הוא דלא אדריה ומותר לבקרו אפילו בישיבה מיהו למנה אחרת דלאו חיותיה אסור ליכנס לביתו של מדיר אפילו לתפלה או לבית המשתה וברית מילה ושאר מנות דנדרים אלין [דף טז.] על דבר מנוה. וכבר אמרנו לעיל דהנאה דמתירינן כי **הכא משום דבמנוה דנפשי' קא** עסיק היינו הנאה דממילא אבל הנאה דבידים כגון לתת לו כשאין לו מה יאכל אסור אם לא על יד אמצעי וכדתנן לקמן [דף מח.] ע"י חנוני או נותן על גבי הסלע: תוספתא המודר הנאה מחברו ומת מביא לו ארון ותכריכין חלילין ומקוננות שאין הנאה למתים ומעידו עדות ממון ועדות נפשות: [דף לט:] תנא בקור חולים אין לו שעור וכו'. פי' בגמ' [דף לט.] מפרש רמז לבקור חולים מן התורה מקרא דכתיב גבי קרח אם כמות כל האדם ימותון אלה ופקודת כל האדם יפקד עליהם שבני אדם מבקרין אותם כדרך שעושין לכל אדם אלמא שדרך לבקר החולים מן התורה נפקא לן: באיש חלה כדאיתא במס' שבת [דף ל.] מקמי באישא: כבדו ורבנו. כבוד הבית הוא להעביר הזוהמא מעל פני הקרקע ורבוץ שמרבצין אותו אח"כ במים: לא ישעול. לא יבקר כלמתרגם ופקדת כל האדם יפקד ושעלא: קצירא. חולה: [דף מ.] דלא ליסח. שלא ישיח לעתו המבקר מלהתפלל עליו: תלת שעי קמייתא רויחא לעתיה. דכל חולה מיקל חליו בשחר וסבור שנתרפא ואין צריך להתפלל עליו ובערב הוא ההפך שמכביד חליו ומתיאש ממנו מלבקש רחמים עליו: **זן את החולה.** שהרי פעמים עומל הרבה בלא אכילה ושתיה: **לא ישב** לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל. איכא מאן דאמר דוקא בשהחולה שוכב ע"ג קרקע שנמצא מבקר גבוה ממקום שכינה: אמר רבין אמר רב מטרא במערבא **סהדא רבה פרת** וכו'. פי' הך שמעתא לענין טבילה מיירי ואייתי לה הכא אגב הני שמעתיה דרב. ובמס' מקואות [פ"א מ"ז] שנינו שהמעין מטהר בכל שהוא ומטהר אף בזוחלין והמקוה במ' סאה ודוקא באשבורן. פי' כנוס מים במקום אחד וקי"ל שכל הנהרות יש להן דין מעין וכל הימי' ומימי (א) נהרים דינן כמקוה שאין מטהרין אלא באשבורן כדכתיב ולמקוה המים קרא ימים ונהר פרת היה בא מארץ ישראל ונמשך לבבל וקאמר רב כי כשהנהר פרת מתרבה בבבל והוא גדול הוא עדות גמורה שירדו גשמים בארץ ישראל וחוששין שגודל הנהר הזה מהגשמים שירדו הוא שנקראין נוטפין וכיון שרבו נוטפין על הזוחלין אין מטהרין אלא באשבורן וכל הנהרות כך דינן משום דכל הנהרות מפרת אתו כדאיתא התם (בכורות דף נה.) הנודר ממי פרת אסור בכל מימות שבעולם ואפי' עינותא דמידליין כלומר העיינות שבהרי' הגבוהי' סולמי לפרת נינהו ודינייהו כפרת וזהו דוקא כשהנהר גדול אבל בלאו הכי אין חוששין למידי דספק ספיקא הוא שמא לא ירדו ואם תמצי לומר ירדו שמא לא רבו הנוטפין על הזוחלין: ופליגא דשמואל דאמר **נהרא מכיפיה מתברך.** כלומר שאין תולין רבויו בגשמים אלא שנתברך ממקורו וממעיינו תרגום סלע כיפא וכן לחוף הים על כיף ימא ומדברי רת"ס ז"ל נראה דשמואל אפילו בזמן שירדו גשמים קאמר ומשום הכיא דאמרינן

בתענית [דף כה:] אין לך כל טפח וטפח מלמעלה שאין תהום עולה לקראתו טפחיים מלמטה ולפי דבריו אלו יהא מותר לטבול בנהרות לעולם בזוחלין ואפילו בזמן הגשמים שהנהר מתרבה: ופליגא דשמואל אדשמואל דאמר אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת בימי תשרי בלבד משמע דאפילו בימות הקיץ אינו מטהר בזוחלין ואע"פ שהוא הולך כדרכו דחושש דאלמלא שיש הפשרת שלגים למעלה היה מתמעט ממה שהוא אלא בתשרי שכבר עברו כל הפשרת שלגים ולפ"ז הא דשמואל פליגא אפילו אדרב אלא דניחא ליה למימר ופליגא דידיה אדידיה אי נמי דנקטיה הכי משום חד טעמא דבעינן לפרושי לקמן לעת הרמב"ן ז"ל: אבוה דשמואל עביד להו לבנתיה מקואות ביומי ניסן. כלומר אפילו על יומי ניסן משום דחייש להורדת גשמים או הפשרת שלגים ולאפוקי שאר ימות הקיץ כשהנהרות הולכין כדרכן שהוא מתיר לטבול שם והיינו כמימרא דרב דלא חייש אלא כשרואה ריבוי הנהר והכי איתא במס' נדה: ועביד להו מפני ביומי תשרי. אי משום צניעות להקיפן מבחוץ לפי שהנהר מועט באותו זמן ובהתרחקו משפתו נראית הטובלות בו לאותם שדרין על שפת הנהר. אי לעביד להו לתת על שפת הנהר מפני הטיט הנדבק בין אצבעות רגליהן שהוא חוצץ וכדאיתא במס' נדה [ריש דף סז.] ואיכא למידק אשמעתין דהא לכ"ע כל (ב) שדרכו נוטפין ולאי על הזוחלין אין הנהר מטהר אלא באשבורן ואלו אנן (ג) במס' מקואות [פרק ה] מעין שהוא מושך כנדל וריבה עליו להמשיכו הרי הוא כמות שהיה ומשמע למילתא פסיקתא קתני וריבה **עליו ואפילו כשהיו מים** שנתן שם רובא אלמא אמרינן ראשון ראשון בטל והרמב"ם ז"ל (ד) אשמעתין דהא כשריבה אותם בעיקר המעין ובמקום קביעותיה אבל כשנתרבה בנהר במקום המשכתו נפסל ברבוי. וכתב הריטב"א ז"ל ולא נתברר לנו טעם יפה לחלוק זה. ויותר נראין דברי הראב"ד ז"ל שכתב דהיא בשרבה עליו להמשיכו וקמו כמו נד למעלה ללכת במקומן הראשון. והא דהכא בשנתרבה המשכתו ונתרחב מן הצדדין שאין טובלין במקום שנתרבה אלא באשבורן וטעם לדבריו משום דשורת הדין כל הנוטפים היורדין בנהר מתבטלין ראשון ראשון והוה ליה כמקוה שיש בו מ' סאה דשוב אינו נפסל בשום מים שאובין שנותנין שם ואפילו למלאות ולתת בכתף מותר אבל כשהוא נמשך ומתרחב נראה אותו מקום כאילו הוא מי גשמים בלבד וזה שאמרו שם בסוף המשנה היה עומל וריבה עליו והמשיכו שוה למעין לטהר בכל שהוא ושוה למקוה לטהר באשבורן כלומר דבמקומן הראשון מטהרין בזוחלין ובמקום הרחבתו אינו מטהר אלא באשבורן ועוד הביא ראיה מן התוספתא שאמרו מעין שהיו מימיו מועטין וריבה עליו והרחיבו מטהר באשבורן ואינו מטהר בזוחלין אלא על המקום שהיה הולך בתחלתו ע"כ. ולענין פלוגתא דרב ושמואל ואבוה פסקו הגאונים הלכה כרב חדא דהלכתא כותיה באיסורי כי פליג עם שמואל ועוד דאבוה דשמואל קאי כותיה ועוד דשמואל גופיה פליגא דידיה אדידיה ואית לן למיחש לבתרייתא דהוי לחומרא במאי דאסכימו עמיה רב ואבוה וכשנהר גדול חוששין לו שלא לטבול אלא באשבורן במקום הרחבתו כדברי הראב"ד ז"ל. אבל ר"ת ז"ל פסק כשמואל קמייתא משום דבפרק בתרא דבכורות **איכא ברייתא דמסייעא ליה דקתני** התם [דף כה:] גבי נהר פרת

התמחוי החוזר:

(דף לט.) גמ' ונכנס לבקרו במאי עסקינן אי בשנכסי מבקר אסורין על החולה אפילו יושב נמי אי בשנכסי חולה אסורים על המבקר אפי' עומד נמי לא אמר שמואל לעולם בשנכסי מבקר אסורין על החולה ובמקום שנוטלין שכר על הישיבה ואין נוטלין שכר על העמידה ומאי פסקא הא קמ"ל דאף במקום שנוטלין שכר על הישיבה בעי למשקל על העמידה לא בעי למשקל ואי בעית אימא כדרבי שמעון בן אליקים גזירה שמא ישהה בעמידה ה"נ גזרה שמא ישהה בישיבה עולא אמר לעולם בשנכסי חולה אסורין על המבקר ומחיותיה לא אדריה אי הכי יושב נמי אפשר בעמידה תניא חלה הוא נכנס לבקרו חלה בנו שואלו בשוק והיינו כדאמר עולא ומיירי שנכסי חולה אסורין על המבקר חלה הוא נכנס לבקרו דמחיותיה לא אדריה חלה בנו אינו נכנס כלל:

תוספתא המודר הנאה מחבירו מביא לו ארון ותכריכין חלילים ומקוננות שאין הנאה למתים מעידו עדות ממון ועדות נפשות חלה נכנס לבקרו חלה בנו אינו נכנס לבקרו ושואל בשלומו:

(ת"ר) (דף לט:) ר' אחא ב"ר חנינא אומר כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים מצערו א"ל אביי (א) א"כ לעיילו שתין ולוקמוהו א"ל כעישורייתא דבי רבי ובבן גילו ר' חלבו חלש נפק רב כהנא ואכריז (דף מ.) ר' חלבו באיש ליכא דקא אתי א"ל לא כן היה מעשה בתלמיד אחד של ר"ע שחלה ולא נכנסו חכמים לבקרו ונכנס ר"ע לבקרו ובשביל שכבדו ורבצו לפניו (ב) א"ל רבי החייתני יצא ר"ע ודרש כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים כי אתא רב דימי אמר כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה שמבקש עליו רחמים שיחיה וכל שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות שאינו מבקש עליו רחמים שיחיה

רבא יומא קמא דחליש אמר לא תגלו לאיניש דלא לתרע מזליה מכאן ואילך אמר פוקו ואמרו בשוקא מאן דסני לי לחדי וכתיב בנפול אויבך אל תשמח פן יראה

א"ר מאיר יובל שמו שנאמר ועל יובל ישלח שרשיו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרים ורבים לחכמים אומרים פרת שמו שמימיו פרין ורבין מסייעא ליה לשמואל דאמר נהרא מכיפיה מתברך וכיון דמתניתא מסייע ליה עבדינן כותיה ואע"ג דפליג רב עליה ומותר לטבול בנהרות ואפי' בימות הגשמים דלעולם מכיפיה מתברך. והרמב"ן ז"ל הכריע כדברי הגאונים ז"ל דכיון דחזינן לרב ולאבוה דשמואל דחיישי למעשה וגם שמואל עצמו חושש ומחמיר יותר לא דחינן הני מימרי דאמוראי דאיתמר לענין איסורא והלכה משום דהא מימרא דאגדתא דהא שמואל גופיה לא סמיך עלה למעשה ומאי דאמרינן ופליגא דשמואל אדשמואל לאו דפליג דיליה אדידיה למעשה אלא לומר דפליגא דשמואל דאמר לענין איסורא לקמייתא דאמר דרך הגדה בעלמא והויא כההיא דאמרינן במס' שבת [דף נל.] השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר שמואל הלכה למעשה אתא לאשמעינן וכן עיקר וליכא למינקט מינה לשון הריטב"א ז"ל אשר בירר מתלתא מהדורי כהוגן וכשורה ומפרשים אחרים ראיתי האריכו בלעות השמועה וזו הדרך היותר יפה והיותר קצר ויושר: [דף מא:] **פיסקא** ומרפאהו רפואת נפשות וכו'. רפואת נפשות גופו רפואת ממון בהמתו אמר רב (א) טוביה אמר רב אבל אומר לו סם פלוני רע לה סם פלוני יפה לה. פירוש גופו דמותר לרפאותו בידיו ממש ולא סגי כשיאמר לו סם פלוני רע לו וסם פלוני יפה לו כי אולי יתרפא יותר על ידו ושמע מן הירושלמי דאפילו יש לו אחר שירפאנו מותר הוא לרפאותו רפואת גופו שלא מכל אדם אדם זוכה להתרפאות. ומיהו כיון שנכסי רופא אסורין על החולה צריך שיהיה הסם של חולה [אף] דמשום מצוה הותר למיתן ליה מיד ליד משלו כדאמרי' [דף מא.] גבי המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל כיון שאין שם סכנה ופקוח נפש ועוד דאפילו איכא כיון דאפשר בהיתרא אמאי ספי ליה באיסורא אבל היכא דליכא פקוח נפש ואי אפשר לו ע"י אחר מותר לרפאותו בידו בסם שלו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש וכסם שמתרפא באיסורי הנאה חוץ מעבודת כוכבים והיינו דוקא כשהרופא אסר נכסיו לחולה אבל היכא שהחולה אסר נכסי הרופא עליו אפילו בלא פקוח נפש וסכנה מותר להרפא בסם של רופא דמחיותיה לא אדריה משתמא וכדאמרן לעיל: [דף מא:] רפואת ממון בהמתו. שאסור לו לרפאות בהמתו ואפי' בחנם ולאו משום דליכא מצוה דהשבת אבידה היא בודאי אלא משום דמשתמא בהמתו אפשר לו שיאמר סם פלוני יפה לה וא"כ השתא לאו השבת אבידה הוא כל היכא דאפשר בהכי ומיהו היכא דלא אפשר בהכי כגון שאחזה דם וכיוצא בחולי זה שא"א לשהות מרפא אותה בעצמו ואינו חושש דאין לך השבת אבדה גדולה מזו ואיהו מצוה דגופיה עביד ואילך כי מיתהני מילא הוא דמיתהני ודוקא בהימני מודר דמלין השבת אבדה אין לו להוציא משלו כלום שלך קודם לאבדת כל אדם: תניא לא ירחץ עמו באמבטי וכו' גדולה בימות הגשמים. פי' אף בימות הגשמים וכ"ש בימות החמה. דליכא הנאה בתרי לנייחי בהדי הדדי. ור"י פליג בתרוייהו אדר' מאיר דגזר באמבטי גדולה אטו קטנה ובמטה גדולה אטו קטנה בימות הגשמים ור' יהודה לא גזר גדולה אטו קטנה ולא גזרינן ימות החמה אטו ימות הגשמים במטה קטנה (ב) ומאי משמע דרבי יהודה דאמר במתני' בימות החמה אבל לא בימות הגשמים פרושי קא מפרש מאי דקתני ברישא ויש עמו במטה וכולה מתניתין כר' יהודה אתי דאי לא תימא הכי הא דקתני סתמא ויש עמו במטה מני לא ר"מ ולא רבי יהודה אלא ע"כ כדאמרן והלכתא כרבי יהודה: פיסקא לא יעשה (ג) באומן לדברי ר"מ וכו' בקרוב לא פליגין דאסור כי פליגין ברחוק וכו'. פי' אומן דרך עובדי אדמה לחפור שורות שורות כל אחד בורר שורה לעצמו והוא הנקרא אומן בלשון משנה ודוגמתו בב"מ בהשוכר את הפועלים [דף נח:] מאומן לאומן וקמ"ל הכא שלא יחפור המודר בקרוב לשורתו של מדיר לפי שהוא נהנה בכך דהאיך קא מרפי ליה לארעא קמיה וקי"ל כרבנן דלא גזרינן רחוק אטו קרוב הלכך יכולין לעשות מלאכה ביחד בין בשכירות בין בקבלנות כל זמן שאין אחד מהם עושה במלאכה אלא חלקו הראוי לו בלבד: ואסורים להשתתף בסחורה ואפילו מחצה במחצה שא"א לו בלא הנאה שהריוח מתרבה ברבוי העסק כדמוכח פרק המקבל [ריש דף קה.]: מתני' המודר הנאה מחברו לפני שביעית לא ירד וכו'. פירוש לא ירד לתוך שדהו של מדיר דמודר **אסור אפילו בדריסת הרגל** כדתנן לעיל [דף לג:]: ואינו אוכל מן הנוטות. מן הפירות הנוטות על הדרך סמוך לשדה: ובשביעית לא ירד לתוך שדהו. ואם בשביעית נדר לא ילך ובגמ' מפרש לה:

ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו ומאן דרחים לי ליבעי רחמים עלי

א"ר שישא בריה דרב אידי לא לסעוד אינש קצירא לא בתלת שעי קמייתא ולא בתלת שעי בתרייתא כי היכי דלא ליסח דעתיה מרחמי תלת שעי קמייתא רויחא דעתיה בתרייתא תקיף חולשיה (ג) א"ר אשי מנין שהקב"ה זן את החולה שנאמר ה' יסעדנו על ערש דוי (ג) ואמר רב אשי מנין שהשכינה למעלה ממטתו של חולה שנאמר ה' יסעדנו וגו' (ד) תנו רבנן הנכנס לבקר את החולה לא ישב לא על גבי מטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כסא אלא מתעטף ויושב על גבי קרקע מפני שהשכינה שרויה למעלה ממטתו שנא' ה' יסעדנו על ערש וגו':

(דף מא:) מרפאהו רפואת נפש אבל לא רפואת ממון רפואת נפש גופו רפואת ממון בהמתו אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב אבל אומר לו סם פלוני יפה לה סם פלוני רע לה:

מתני' לא יאכל עמו מן האבוס שלפני פועלים ולא יעשה עמו באומן דברי רבי מאיר וחכמים אומרים עושה והוא ברחוק ממנו:

גמ' בקרוב כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי ברחוק רבי מאיר סבר גזרינן רחוק אטו קרוב דקמרפי ליה ארעא מקמיה ורבנן סברי לא גזרינן:

(דף מב.) מתני' המודר הנאה מחבירו לפני שביעית לא ירד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות ובשביעית לא ירד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנוטות נדר הימנו מאכל לפני שביעית יורד לתוך שדהו ואינו

נדר ממנו מאכל. רישא מיירי במדיר הנאה סתם ולפיכך אסור אפי' לדריסת רגל אבל הכא בסיפא ממאכל לחודיה הוא דאדריה ולפיכך הותרה לו דריסת הרגל: [דף מב.] **ובשביעית יורד ואוכל.** דהפקירא נינהו ולאו של מדיר. גמ' רב ושמואל דאמרי תרוייהו **וכו'. פירוש רב ושמואל** קפ"ד דבפירושא למתני' פליגי ושביעית דקתני מתני' אוכל מן הנוטות מילתא באפי נפשה היא כשנדר ממש בשביעית ומטעמא דאמר במתניתין **דרחמנא אפקריה לפירות שביעית הילכך לאו** דיליה נינהו למסרינהו אבל כשאסרם לפני שביעית אסורין למודר אע"פ שהגיע שביעית דסברי דאדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו ולרבי יוחנן וריש לקיש ובשביעית דקתני מתני' ארישא קאי דאסר קודם שביעית ואפ"ה כיון שהגיע שביעית ואין הפירות שלו אוכל מן הנוטות דסברי אין אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו דלכשיצא מרשותו הו"ל כאוסר פירות חברו על חברו: ופריך על מה דהוה ס"ל **מי איכא למ"ד וכו'.** א"כ לפלוג בנכסי אלו דהוה רבותא טפי דאפילו כשאמר אלו **לא מני אסר לאחר שיצאו מרשותו וכ"ש כשאמר נכסי** בלחוד דהא ודאי כשיצא מרשותו לאו נכסיו נינהו. ועוד דברייתא מפורשת היא **דאדם אוסר דבר שברשותו לאחר שיצא מרשותו: מת יירשנו.** דלאו מיניה הוא לאחר שמת והוא שאתה נהנה לי קאמר והשתא לאו שלו הוא: **בחייו ובמותו וכו'.** אלמא אסור להו לאחר מיתה ולא הוי כאוסר פירות חברו על חברו.

ואע"ג דבגמ' דחי ואמר שאני הכא שפירש ואמר בחייו ובמותו מ"מ עדיין קושיא ראשונה במקומה עומדת כדאמרן לפלוג בנכסי אלו: אלא **כי אמרי רבי יוחנן** וכו'. כלומר לעולם לכ"ע אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו ואפילו מן הסתם. אלא לא פליגי ר' יוחנן ור"ל עם רב ושמואל והא דרב ושמואל נקטי במילתייהו נכסי אלו לאשמעינן דלא אזלינן בתר לשון נכסי דהוה משמע דלכשיצאו מרשותו דלאו נכסיו נינהו לא מני למסרינהו אלא בתר לשון אלו אזלינן והנה **אוסר אותם אף לאחר שיצאו מרשותו** ואף ר' יוחנן ור"ל (א) האיך דוקיא אתו לאשמעינן ולפיכך נקטי לשון נכסי לחוד לומר שאז **לא מני אסר לכשיצא מרשותו כיון** דלא אמר אלו וזה שמענו ממתני' דהכא דאזלינן בתר אלו או בתר זה דאל"כ לא שמעינן מידי ממתניתין דהכא דהא תנן לקמן קונס לביתך שאיני נכנס וכו' מכרו לאחר מותר אמר ביתך זה מכרו לאחר אסור ואע"ג דאי מההיא הוה אמינא דוקא אמר האוסר לעצמו דמה לו אם הבית מאדון זה או מאחר איהו מגופיה דבית קא אסר נפשיה אבל היכא שהמדיר אמר כן הוה אמינא דאם לא פירש **לאחר שיצאו מרשותו** נהי דאמר אלו או זה לא משמע אלא כי הם **ברשותו למה** **איכפת ליה אם** נהנה במה שאין לו חלק ונחלה. מ"מ מדלא נקטי כולהו הני אמוראי מילתייהו בחד לישנא בלשון נכסי אלו שמעינן דפשיטא להו למתני למימר בהאי לישנא ומסתמא אף **לאחר שיצאו מרשותו** דלא אתו לאחדושי אלא דלא אזלינן בתר לשון נכסי דמשמע בעודן שלו אלא בתר לשון אלו או זה דמשמע אפילו כי אינן שלו ובודאי דבלשון זה או אלו כשם שיש בו להחמיר להיות נאסר על המודר אף **לאחר שיצא מרשותו** של מדיר כך יש בו להקל שאם נפל וחזר ובנאו שהוא מותר בו ואע"פ שלא יצא מרשותו וכן אמרו בירושלמי לקמן על מתני' דקונס ביתך. ביתך זה משום מה אתה תופסו משום ביתך או משום זה ואסיקנא משום זה ואמר נפל (ב) ובית הוא לית ליה נשמעיניה מן הדא האומר תנו בית חתנות זה לבנו או בית אלמנות זה לבתו ונפל אין היורשין חייבין לבנותו. הריטב"א ז"ל: ארעא נמי רחמנא אפקרה. כלומר ללקיטת הפירות ולמה לא ירד. בעומדין על הגבולין וכל שאפשר ללקטן מבחוץ לא אפקרה רחמנא לארעא בשביעית: **גזרה שמא ישהה בעמידה.** ומש"ה אפילו ללקוט אילנות שבאמצע השדה לא **ירד ולאו מדינא אלא** משום גזרה דכיון דלא הפקירה רחמנא אלא לצורך (ג) לקנות פירות כי שהה שם טפי עבר על האיסור ולעיל [דף לט.] דשרינן לבקר בעמידה ולא גזרינן שמא ישהה אלא בישיבה כתב הרנב"ר ז"ל דכיון דדרך מבקר ליסב ואתה מצריכו לעמוד אית ליה היכרא ולא ישהה בעמידה אבל הכא מאי היכרא אית ליה הרי אין דרך ללקוט אלא בעמידה וכיון דלית ביה היכרא שייך למגזר שמא ישהה:

[ע"ב] **מתני' המודר הנאה מחבירו לא** ישאילנו וכו'. פי' לא ישאילנו מודר למדיר: [דף מב:] **ולא ישאל ממנו.** ממדיר. שאלה מידי דהדרה בעיניה הלואה מידי דלא הדרה בעיניה: קונס שדי עלי **אם אני** חורש בה לעולם. אם היא פנויה כוונתו לאסור עליו הנאת פרה בדרך שהיה דרכו להשתמש בה לפיכך אם היה דרכו לחרוש הוא בעצמו אסור לחרוש בידיו **וכל אדם מותרין לחרוש לו באותה פרה** שלא נתכוין לאסור בה עבדיו או אחרים: [דף מג.] **ואם אין דרכו לחרוש.** כלומר הוא בעצמו אלא ע"י אחרים: **הוא וכל אדם אסורין לחרוש.** באותה פרה שהכוונה היתה שלא יהנה בחרישתה וכלל גדול הוא זה לנודרין ולנשבעין שהנודר או הנשבע שלא יעשה דבר פלוני אין במשמע אלא שהוא לא יעשנו אבל אחרים עושין לו ואם הנודר הוא בענין שאין דרכו לעשות אותו דבר אם מפני שאינו בקי בו או שאינו לפי כבודו כוונתו היתה שלא תעשה לו אותה מלאכה לא (ד) עליו ולא ע"י אחרים: **גמ' בשלמא לא ילוה וכו'.** פי' דקא מתהני מודר ממדיר: גזרה. גזרינן שמא ילוה המודר למדיר דשמא ילוה המדיר נמי למודר וקא מתהני ואסור ואע"ג דתנן לעיל בפ"ד

אוכל מן הפירות ובשביעית יורד ואוכל:

(דף מב:) המודר הנאה מחברו לא ישאילנו ולא ישאל ממנו לא ילונו ולא ילוה ממנו לא ימכור לו ולא יקח ממנו:

(דף מג.) אמר לו השאילני פרתך א"ל אינה פנויה אמר קונם שדי שאני חורש בה לעולם אם היה דרכו לחרוש הוא אסור ואחרים מותרין ואם אין דרכו לחרוש הוא וכל אדם אסורין המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל ילך אצל חנוני הרגיל אצלו ויאמר לו איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו והוא נותן לו ובא ונוטל מזה היה ביתו לבנות גדרו לגדור ושדהו לקצור הולך אצל הפועלים ואומר להם איש פלוני מודר הנאה ממני ואיני יודע מה אעשה לו והן עושין עמו ובאין ונוטלין שכר מזה היו מהלכין בדרך ואין לו מה יאכל נותן לאחר לשום מתנה והלה מותר בה ואם אין עמהם אחר מניח על הסלע או על הנדר ואומר הרי הן מופקרין לכל מי שירצה והלה

נדרים [דף לא.] שאיני נהנה לישראל לוקח ביותר ומוכר בפחות ולא גזרינן כשנדר שלא יהנה משל ישראל שלא יקח וימכור בהכי גזרה אטו כשנדר שלא יהיו ישראל נהנין ממנו או לנגזור זיבונא חריפא שלא ימכרנה המודר אטו זיבונא דרמי על אפיה כבר כתב הרמב"ם ז"ל דהתם כיון דמכולהו ישראל נדר לא מחמרינן ליה דאי גזרינן ומערכינן ליה ליהנות לאומות טריחא ליה מילתא אבל כאן שאיני אסור אלא בהנאת חברו בלבד מני למיקם עלה ונגזרינן ולא תקשי לן נמי מהא דלקמן פרק השותפין [דף מז:] הריני עליך חרם המודר אסור ומשמע אבל מדיר מותר ולא גזרינן דהתם בהנאה גמורה כאכילת פירות וכיוצא בה מיירי שהוא ידוע לכל וליכא למגזר והכא לוקח בהני דתנא מתני' דלא משמע להו לאינשי דליתסרו במודר הנאה. כן תירץ הראב"ד ז"ל: **מתני' המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל הולך** אצל חנוני הרגיל אצלו וכו'. פי' הרגיל אצלו רבותא אשמעינן דאע"ג דרגיל אצלו ומקיפו תדיר לא אמרינן שליחותיה קעביד וכ"ש שאם לא אמר לאדם מיוחד אלא לאמר כל הזן אינו מפסיד דשרי כדאיתא פרק המדיר [דף ע:]: ובא ונוטל מזה. אם רצה קאמר ולומר דאע"ג דלבסוף נוטל מזה ולעתייהו בהכי לאו שליחותיה קעביד דלא הוי שליחות אלא באומר כל השומע קולי יזון כדאיתא בהמדיר [שם] אבל ליכא למימר דכי קתני ובא ונוטל מזה מילתא קאמר דאי מיחייב לשלומי אלמא שליחותיה הוה עביד ומשני ליה ואסור: היה ביתו לבנות. לא זו אף זו קתני ברישא אשמעינן דלצורך מזונות שרי וסיפא קמ"ל דאפילו לצורך בנין ביתו התירו: נותן לאחר משום מתנה דלבתר הכי **לא מתהני מיניה** אלא ממקבל מתנה: והלה נוטל ואוכל. דלאו מדידיה מתהני אלא מהפקירא ומדאמר ואם אין עמהם אחר מוכח דישנא דאפילו לרבנן כל היכא דאפשר באחר הכי עדיף טפי: **ר' יוסי אומר.** אסיפא דהפקר בלחוד פליג ובגמ' מפרש טעמיה ומיהו לית הלכתא כוותיה אלא כסתמא דרישא: גמ' **מ"ט דר' יוסי** אמר רבא היינו טעמא דר' יוסי גזירה משום מתנת בית חורון. פירוש משום מתנת בית חורון מלינא ולאי אפילו לר' יוסי שרי למכי אפקריה אלא כדי שיזכה מודר אי שרינן ליה אתי למישרי **אפילו היכא דאמר** בפירוש וכמעשה דבית חורון (בדף מח.) ור' יוסי סבירא ליה דגזרינן. ואם נדרו קודם להפקרו אסור כי ההיא דבית חורון אבל אם הפקרו קודם לנדרו אפילו לר"י שרי ולא גזרינן ורבנן סברי דאפילו נדרו קודם להפקרו לא גזרינן ושרי והלכתא כרבנן דר' יוסי יחידאה הוא ולענין הפקר פליגי הכא רבי יוחנן ור' יהושע ב"ל דרבי יוחנן סבר הפקר בפני שנים לא הוי הפקר וריב"ל אמר דבר תורה אפילו באחד הוי הפקר ומה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין והסכימו המפרשים האחרונים ז"ל דהלכה כר' יהושע ב"ל דקשיש הוא מר' יוחנן הלכך קי"ל דמדאורייתא הפקר ביחיד הפקר ומדרבנן בעינן ג' וזמנין דאוקמא אדינא דאורייתא וכדאמרינן בפ"ק דשבת [דף יח:] בגר ומנורה וגיגית לב"ש דאפקורי (ה) להו בין השמשות וכן במ"ש גבי נדרים מפני שעת הדחק וכן בעובדא דר' ישמעאל בר' יוסי בפרק אלו מציאות

[דף ל:] הריטב"א ז"ל וכתב הרנב"ר ז"ל מדאמרינן מה טעם אמרו בשלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידים הילכך מדברי סופרים אינו הפקר עד שיפקיר בפני שלשה וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות נדרים: בפרק בתרא [דף פח.] תנן אתן המודר הנאה מחמיו והוא רוצה לתת לבתו מעות ואם (שמא) נותנו לה חושש שיזכה בהן הבעל למה שקנתה אשה קנה בעלה אומר לה הרי המעות הללו נתונין לך במתנה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן וכיון שאמר הכי אפילו (א) אמר לה מה שתרצי עשי נסתלק מהן הבעל ולא קנה אותן בעל וכן אפילו לא אמר לה ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן אלא שאמר לה ע"מ שתעשי בהן לדבר פלוני כלומר שיאכל לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך או לדבר פלוני אף בזו לא קנה יתהון בעל דקי"ל בהא כרבנן דפליגי עליה דר"מ דבעי שתי לשונות ע"מ שאין לבעליך [רשות בהן אלא שתעשי] בהן לדבר פלוני ולא קי"ל כוותיה אלא כרבנן ואליבא דשמואל דבאחד מן הלשונות הללו נסתלק מהן הבעל וכן הדין בעבד אם נתנו לו במתנה ואמרו ע"מ שאין לרבך רשות בו או על מנת שתצא בו לחירות לא קנה יתהון (ב) בעל וכן העלו המפרשים ז"ל: סליק פירקא [דף מה:] השותפין שנדרו הנאה **זה מזה** וכו'. פי' אסורין ליכנס כניסה גרידתא בלי תשמיש אחר כפשטיה דלישנא ור' אליעזר היא דאמר [לעיל דף לב:] אפילו ויתור דריסת הרגל אסור במודר הנאה להחצר המשותף ביניהם דאימא לחלק חברו הוא נכנס שהרי לא נחלק עדיין. ר' אליעזר בן יעקב וכו'. אע"ג דדריסת הרגל אסור במודר הנאה הכא אמרינן דכל א' לחלק עצמו הוא נכנס דיש ברירה כדאמרי' בגמ': אסורין להעמיד ריחים וכו'. אפי' לרבי אליעזר בן יעקב דלא דמי לכניסה גרידתא דנימא זה עושה בתוך שלו שהרי לדברים כאלו יכולין השותפין לעכב כל אחד לחברו מלינא וכי שתיק ומחיל מהני ליה: היה אחד מהם וכו'. **ולא חברו מודר הנאה** ממנו והא אתאן לת"ק משום דבכה"ג שהאחד לבדו מודר הנאה כופין בית דין את האוסר על עצמו נכסי חברו לע"י שהוא רואה שותפו נכנס מתקנא בו ויכנס גם הוא ונמצא נהנה משל חברו א"נ אתא לר' אליעזר בן יעקב להעמדת תנור דאסרינן בשותפין ואף על גב דבשניהם מודרין אין כופין לשום א' מהם למכור חלקו משום שגם חברו אינו מעמיד לא יעשה גם הוא אבל בשחברו מותר מקנא ביה ויבא לומר אעשה כן גם אני דלא מנית אמרת אמאי יכשל להעמיד יעכב עליו. **לא היא דכיון שחברו לא** גרס לו האיסור ושותפין כה"ג לא קפדי זילא ביה מילתא לעכובי. הריטב"א והרנב"ר ז"ל: היה א' מן השוק וכו' לא יכנס. כלל לחלק המשותף ולרבנן פשיטא דלא עדיף איש נכרי משותף שאסור אלא להודיעך כחו דר' אליעזר בן יעקב אתא דלא מיבעיא שותף דשרי אלא אפילו איניש דעלמא שרי דבחצר שאין בה כדי חלוקה מוקמינן לה בגמ' דלית ליה לר' אליעזר בן יעקב ברירה ויכול לומר לו המודר לתוך של חברו אני נכנס וכ' הריטב"א ז"ל נראין דברי מורי הרשב"א נר"ו דלוקא כשנכנס לצורך החצר השותף שרי שכשם שהוא זוכה בחלקו זוכה לכל מה שהוא בא לצרכו **אבל אם נכנס**

נוטל ואוכל ור' יוסי אוסר:

גמ' לא ירד לתוך שדהו (דף מב.) רב ושמואל דאמרי תרווייהו נכסים אלו עליך לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות אע"פ שהגיע שביעית ואם בשביעית נדר אין יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנוטות ור' יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו נכסי עליך לפני שביעית אינו יורד לתוך שדהו ואינו אוכל מן הנוטות הגיע שביעית אינו יורד לתוך שדהו אבל אוכל הוא מן הנוטות ומסיק (דף מב:) דכ"ע אדם אוסר דבר שברשותו אפילו לכשיצא מרשותו ורב ושמואל בנכסים אלו ור"י ור"ל בנכסי ולא פליגי:

(דף מג.) ולא ילונו כו' ולא ישאילנו כו'. גזירה לשאול אטו להשאיל וכן כולהו משום גזירה:

ור' יוסי אוסר: (דף מג.) מאי טעמא דר"י אמר רבא גזירה משום מתנה דבית חורון:

תניא המפקיר שדהו כל שלשה ימים יכול לחזור בו מכאן ואילך אינו יכול לחזור בו (דף מה.) אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק המפקיר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר ומאי טעמא אמרו בפני שלשה כדי שיהא אחד זוכה ושנים מעידין:

הדרן עלך אין בין המודר

(דף מה:) השותפין שנדרו הנאה זה מזה אסורין ליכנס לחצר ר' אליעזר בן יעקב אומר זה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו (דף מו.) ושניהם אסורים להעמיד ריחים ותנור ולגדל תרנגולין היה אחד מהם מודר הנאה מחברו לא יכנס לחצר ר' אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לתוך שלי אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך וכופין הנודר למכור חלקו היה אחד מן השוק מודר הנאה מאחד מהן לא יכנס לחצר ר' אליעזר בן יעקב אומר יכול הוא לומר לתוך של חברך אני נכנס ואיני נכנס לתוך שלך:

גמ' איבעיא להו בנדרו פליגי הדירו מאי מי אמרינן בנדרו הוא דפליגי רבנן אבל בהדירו זה את זה מודו ליה רבנן לר' אליעזר בן יעקב דהכי אנוסין דמי או דלמא אפילו בהדירו זה את זה פליגי נמי רבנן ת"ש היה אחד מהם מודר הנאה מחברו ופליגי רבנן תני (א) נודר הנאה מחברו הכי נמי מסתברא מדקתני סיפא וכופין את הנודר למכור חלקו ואי אמרת דאדריה אמאי כופין והא מינס אניס אמר רבה אמר זעירא (דף מו:) מחלוקת שיש בה כדי חלוקה אבל אין בה כדי חלוקה ד"ה אסור אמר רב הונא הלכה כראב"י וכן אמר ר'

שלא לנודר השותף כלל נהי דלא בעי שותף לעכבו מיהו אינו יכול להרשות לאחרים ליכנס שם ויכול המדיר לעכב על המודר שהם הקנו זה את זה את החצר לדריסת רגליהם ולכל מי שצריך להם לא הקנו אותה לכל העולם וכן דעת הרנב"ר ז"ל: [דף מו.] גמ' איבעיא להו בנדרו פליגי וכו'. פירוש בנדרו פליגי בנדרו מעצמן איש הנאת חברו הוא דאסרי להו רבנן משום קנסא על שגרם איסורא לנפשיה אבל מדינא שרי דיש ברירה אליבא דכולהו והיינו ברירה דהכא שנאמר שכל אחד ואחד לתוך שלו נכנס דבשעת קנייה זכו בה להיות קנויה לכל אחד בפני עצמו כדי שישתמש בה כאילו כל החצר שלו ועל דעת כן נשתתפו מתחלה. ור' אליעזר לא קניס דכי אנוסין דמו שכל אחד אנוס במה שאסר לו חברו ולא קנסינן להו ושרו כל אחד ליכנס כרבי אליעזר בן יעקב דדינא הכי כדאמרן: או דילמא אפי' בהדירו וכו'. ובדין ברירה וכסברא דרבינא דפרק שור שנגח את הפרה [דף נא:] דרבנן סברי אין ברירה ור"א סבר יש ברירה: ת"ש וכו' מודר. במתניתין וסתם מודר מחברו משמע שחברו אסר הנאתו לזה. ופליגי רבנן ואמרי לא יכנס אע"פ שהוא אנוס: תני נודר. לנודר מפי עצמו נמי מודר קרי ליה ומשום קנסא הוא דמיתסר: היינו דכופין. לפי שהוא גרם על עצמו וכדי שלא יכשל כדפרישית במתני' ומשום קנסא שהביא מכשול לפניו **ולא תני למילחי מאי נודר** מדיר דאין סברא שנכוף אותו למכור נכסיו מפני שאסרן על חברו דכל אדם יכול לעשות חפצו בשלו. זהו דרך גמרא דילן אבל הירושלמי [הלכה א] פליג ואמר לאו על הדא איתמרא אלא על הלא כופין את הנודר למכור את חלקו באומר הנייתי עליך לא בלא ע"כ. משמע להו שאין לקנוס אלא את המדיר לחבירו שהזיל להרחיק את חברו מעליו ואנן אגמרא דילן סמכינן ותמהו המפרשים ז"ל על הרמב"ם ז"ל שסמך על הירושלמי וכתבו עליו ז"ל לא נתן עינו על שמועתנו וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל עכ"ל ומיהו משמע דבגמ' דילן מודו שאם הוא רגיל להדיר לחברו שכופין (שחברו) אותו למכור והכי תניא בתוספתא היה אחד מהם רגיל להדיר הנאה על חלקו כופין את הרגיל למכור את חלקו ומפרש בירושלמי לבתרי זמני מקרי רגיל דאמרינן התם עבדת לן קמייתא ועבדא עלך תניינא ועבדא עלך מכאן ואילך או מכור חלקך או שרי נדרך ובעיין לא איפשיטא ולא איכפת לן דהא קי"ל כר' אליעזר בן יעקב דאית ליה ברירה כדאמר רבינא פרק שור שנגח את הפרה [דף נא:] ובהדירו פליגי וזה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו ובחצר שאין בה כדי חלוקה כדמסקינן הכא: **מחלוקת כשיש בה כדי חלוקה.** שיש בחצר שיעור ד"א לזה וד"א לזה בההוא הוא דאסרי רבנן כיון דישבו דין חלוקה וחברו יכול לעכב עליו שלא יכנס בכל מקום שירצה בחצר שיאמר לו בא ונחלוק לא אמרינן הכא יש ברירה שעל דעת כן נשתתפו תחלה שישתמש בה כל אחד כאילו כל החצר שלו. ואפילו בהא שרי ר' אליעזר ואמר דיש ברירה כשקנו אותה על דעת כן קנאוה שכל עוד שלא יחלקו אותה יהא כל גוף החצר קנוי לתשמיש כל א' מהם אבל אין בה כדי חלוקה מודו רבנן דמותר דיש ברירה כדפירשנו: [דף מו:] והרי בית הכנסת דכמי שאין בו דין חלוקה היא. דא"א ליחלק כיון שהיא של רבים דדבר של אותה העיר פרשינן לקמן שהוא בית הכנסת ותנן שניהם אסורין המודרין הנאה ומני מתני' לא רבנן ולא ר' אליעזר בן יעקב אבל (א) פליגי כשאין בה דין חלוקה אתי שפיר דרבנן היא: אלא מחלוקת בשאין בה דין חלוקה. בהא הוא דשרי ר' אליעזר משום דיש ברירה וכדעייל בלנפשיה עייל וכדאמרן ומתניתין דביהכ"נ דתנן שניהם אסורין רבנן היא: **אבל יש בה** דין חלוקה אפילו **רבי אליעזר בן יעקב** מודה. לאסור דאין ברירה וכדפירשנו הואיל שחברו יכול לעכב עליו א"א לומר שמתחלה קנאוה כולה כל אחד לתשמישו דשמא האחד יכוף את חברו לחלוק ופסיקנא הלכתא כראב"י וכתב הריטב"א ז"ל דעת מורי הרשב"א נר"ו דכיון שאסורין אין להם לחלוק דהא כיון דמודרין זה מזה אסורין ליקח זה מזה כדאי' בפרקין לעיל [דף לג.] וקיי"ל (ב"ק דף ט.) דהאחין שחלקו לקוחות הן וכי היכי דיש הנאה בשאר מקח הוא הדין ודאי שיש להם הנאה בחלוקה זו שמוכר כל אחד חלקו להשתמש בו כרצונו

אלעזר הלכה כראב"י (א):

יום קסא

(דף

ואני תלמידו הייתי דן למותרין לחלוק ואע"ג למתהני אין זה נהנה משל חבירו כלום כי מלין שיתוף שלו זכה כבר בחלוקה וכאילו מקחו קודם לנדרו ויכול לומר שלי אני נוטל וכמלומה לי שכן היה דעת מורי הרא"ה ז"ל עכ"ל וכו' הרנב"ר ז"ל הרשב"א ז"ל כתב דאפילו **חלקו אחר הנדר אסורין ליכנס** ולא אמרינן הוברר (ב) הרבה למפרע שזה חלקו המגיעו משעה ראשונה והוא לא נאסר אלא בחלק חבירו דאי הכי הויא לה הך ברירה כשאר ברירות דעלמא וקי"ל (ביצה דף לח.) בדאורייתא אין ברירה וכי תימא מ"מ הא קי"ל כשמואל דאמר (ב"ק דף ט.) האחין שחלקו לקוחות הן והרי זה כאילו לקחה ממנו ליתא דאפי' לקחה ממנו אסורה כדאמרינן לעיל [דף לג.] גבי ככרי עליך דאע"ג דיהיב לה במתנה אסור ומכירה הרי היא כמתנה כדתנן בקונם ביתך וכו' [דף מו.] מכרו לאחר מותר הא מכרו לו אסור זהו דעת הרשב"א ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ' ז' מהל' נדרים היו שניהם שותפין בחצר דאם יש בה דין חלוקה הרי אלו אסורין ליכנס לה עד שיחלקו ויכנס כל אחד ואחד בחלקו אלמא סבירא ליה ז"ל דלאחר חלוקה שרי ונראה לי בטעמו ז"ל דאע"ג דקי"ל דבדאורייתא אין ברירה אפי' הכי הכא אנן סהדי שעל דעת כן נשתתפו שלא יוכל אחד מהם לאסרה על חברו בענין שתהא נאסרת עליו לאחר חלוקה דאי הכי אסר עליה נכסי דידיה ואינו בדין עכ"ל ז"ל והקשה ר"ת ז"ל דהכא פסקינן כראב"י דיש ברירה בנדרים שהם דאורייתא ואילו ר' אושעיא פסק הלכה פרק בתרא דביצה [דף לח.] דבדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה. ואפילו תימא דליתא לדר' אושעיא על כרחין קי"ל בעלמא דבדאורייתא אין ברירה מדקי"ל האחין שחלקו לקוחות הן (ב"ב דף ז: ודף סה.) ואין להם דרך זה על זה והיינו משום דאין ברירה וכדאי' בהליא בריש פרק כל הגט [דף כה.] ונאמרו הרבה תירוצין והתירוץ שהסכימו האחרונים ז"ל הוא שכתב הריטב"א ז"ל וז"ל הנכון בזה כמו שתירץ רבינו הרמב"ן ז"ל וכן הרב יונה קרובו בשם הרב שלמה מן ההר ז"ל דלא שייכא הא דברירה דעלמא דהתם הוא בדבר הסתום בתחלתו שא"א להתברר כלל והוא מתברר בסופו לגמרי כענין חלוקת יורשים וכההיא דכתב גט לא זו שתצא בפתח תחלה אבל זו שבכאן ענין אחר הוא שאנו אומרים שכבר נתברר להם הדבר מתחלתו ועל דעת כן נשתתפו בדבר שאין בו דין חלוקה שיהא כל אחד משתמש בו מלין זכותו תמיד במה שצריך להשתמש עראי וכאילו הוא קנוי לו באותה שעה ותלע שהרי פעמים שמשתמש בכולו ואין זה ברירה דעלמא וכי נאמר (הדבר) שהוברר הדבר שהוא שלו ועוד כשפעמים משתמש כאן ופעמים כאן היאך נעשה כל (ג) הבריות הללו למפרע אלא ולאי ברירה זו מלין קנין הוא ולא דמו אותה בתלמוד מעולם לברירה דעלמא וזה דבר מבואר בלי שום ספק בעולם ולזה הסכימו רבותי עכ"ל והרנב"ר ז"ל בא לייסב לפירוש זה לשון ברירה ואין ברירה דאמרינן עלה דהא בפרק שור שנגח [דף נא:] שהרי לא משתמע מהא שיהא טעמו דר"א משום ברירה כלל אלא מפני שאתה אומר שמשעה ראשונה כל החצר קנוי לכל אחד מהם אלא הכי קאמרינן שסותפין הללו בשעה שלקחו החצר על דעת כן לקחוה שבשעה שישתמש בה א' מהם תהא כולה שלו לתשמישו ולפי שמשעה ראשונה אין אנו יודעין באיזה יום ובאיזו שעה ישתמש בו כל אחד מהם אנו צריכין לברירה לומר שעכשיו שהאחד מהם משתמש בה הוברר למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לתשמיש זה וכשחברו ישתמש בה למחר נאמר גם כן לאיגלאי מילתא למשעה ראשונה קנאה כולה לשעה זו והאריך ז"ל בזה בפירושיו: [שם] מתני' המודר הנאה מחבירו וכו'. פי' מושכרי שהשכירן המדיר לאחרים והה"נ בית ושדה שהשכירם כבר קודם הנדר: **תפיסת יד.** ששייר לעצמו איזה דבר ובגמ' מפרש מה יהיה השיור: אסור. המודר ליהנות מהם לנכסי מדיר הם ואם לא שייר בהם לעצמו כלום מותר דלאו דידיה נינהו דעכשיו לא חייל הנדר (ד) אך בדבר שינא מתחת ידו מקודם לכן אבל אם לאחר הנדר השכירן כיון דבשעת הנדר חייל איסורא עלייהו לא פקע משום שכירות או משום משכונא והיינו דלקמן [דף מו.] בסוף לא קתני אלא או **שמת או שמכרן לאחר** ולא תני השכירן דהוי רבותא טפי וטעמא דמילתא דאע"ג דשכירות קניא ומשכנתא (ב"מ דף פח.) שכונה גביה מ"מ עדיין שם בעלים עליה וכיון שנקראת על שמו לא פקע איסורא שחל כבר משום קנין שכירות או משכונא וכן הדין אם הדיר נכסיו על השוכר עצמו ויש לו **תפיסת יד במה ששכר אסור** על השוכר ולפיכך כייל ותני לה סתמא ולא חילק בין אם השוכר עצמו מודר הנאה ממנו או אחרים הרשב"א ז"ל ועוד היה דן מכאן הרב ז"ל שהמשכיר לחבירו בית בחצרו בלא תפיסת יד ואחר נכסיו עליו שאסור ליכנס לבית השכור דרך החצר שהרי יש למשכיר תפיסת יד בחצר ויכול לאסרו עליו ובדין זה היה מגמגם להלכה הריטב"א ז"ל וכתב אבל למעשה ראוי לחוש לדברי הרשב"א רבינו ז"ל: גמ' **כמה תפיסת יד** אמר רב נחמן למחצה לשליש וכו'. פירוש למחצה לשליש וכו' שיש לו חלק ממה שמרויחין: אבל בבינים מותר. דרכן היה (ה) שבכל המרחן משתכר בבינים בתוספת על שכירות המרחן וזה מיירי שאין לו חלק בשכירות דכיון שאין לו מגוף המרחן **לא הוי תפיסת יד** ושרי: למקבל כטסקא. שאינו נוטל חלק ידוע בריוח המרחן אלא שנותן לו שוכר דבר קצוב לשנה בין עושה בין אינו עושה וכל כה"ג כל זמן דיהיב טסקא אסתלק ליה בעל מרחן ממרחצו ויכול החוכר הזה להורישו לבניו ושרי דלית ליה תפיסת יד לבעל המרחן ולקלקו המפרשים ז"ל וכי לית ליה תפיסת יד מאי הוי כל היכא לגוף הקרקע של משכיר יכול לאסור אותו על השוכר כדאמרינן בערכין פ' האומר משקלי עלי [דף כא.] המשכיר בית לחברו והקדישו הדר בו מעלה שכר להקדש ופריך היכי לייר ביה הא מעל דמשמע מהתם מפורש שיכול לאסרה על השוכר וי"ל לדעת מאן דסבר דאפילו הקדש בדק הבית מפקיע מידי שעבוד ה"מ בהקדש שהוא ענין כללי לכל אדם אבל קונם פרטי כמתני' דמלור לחברו דוקא אלמוה רבנן לשעבודיה ולא מפקע ליה אבל הרנב"ר הוכיח ממתני' דראב"י (נדרים דף נה.) גבי שותפין שנדרו הנאה זה מזה דזה נכנס לתוך שלו וזה נכנס לתוך שלו משום שיש לכל א' קנין גוף בחצר לתשמישו ולא נקרא זה שעבוד כדי דנימא קונמות מפקיעין מידי שעבוד שאין נקרא קנין שעבוד מה שהוא עומד כן לעולם בעל כרחו של חברו (מפקע) דאי הוי שעבוד מפקע ליה קונם הלכך משכיר יכול לאסור ביתו על השוכר אלא דמתני' בשעה שמשתמש ביה כל אחד הוא שלו קנין גוף גמור כלפירשנו לעיל ורא"ה דלרבנן לית להו ברירה משום **האי קונס פרטי אסרו ליכנס** אלא שאין נראה דעת ר"ת ז"ל כן בפורוש למתני' לפי שהוא ז"ל הורה דקונם פרטי לא מפקיע מידי שעבוד והוא לדעת ר"ת ז"ל דסבר דהקדש בדק הבית מפקיע מידי שעבוד אבל לדעת רש"י ז"ל דהקדש מזבח הוא דמפקיע דוקא ורא"ה דהקדש בדק הבית לא מפקיע דאמרינן פרק אע"פ [דף נט:] ובסוף מכילתין [דף פו.] שדה זו שמשכנתי לך לעשר שנים לכשאפדנה ממך תקדוש דקדשה דמשמע התם דדוקא לכשאפדנה אבל קודם לכן לא. צריך לתרץ הא דערכין כדפירש בירושלמי שעדיין לא העלה השוכר שכרו למשכיר וכדמשמע נמי לשון מעלה שכר להקדש נמצא שיד הקדש כיד משכיר שיש לו זכות עדיין בה

לקבל שכרו ולפיכך מני אסר אבל מתניתין בשהקדיש שכרו שוכר למשכיר ובזה הוי כאילו נסתלק ליה משכיר לגמרי ולא מני אסר והויא למשכנתא לעשר שנים כהעלה שכרו למי אפי' משכנתא בנכייתא וכ"ש משכנתא לסורא וא"ת לרש"י דקלשי בלק הבית לא מפקיע מידי שעבוד התם בערכין [דף כח.] היכי מני מקדיש לה הא אע"נ דלא הקדיש השוכר שכרו מ"מ כיון דדר ביה השוכר נראה דמשעבדא ליה לפיכך נראה דטעמא משום דהתם בית סתם השכיר לו כדקתני נפל חייב להעמיד לו בית אלמא כל כה"נ לאו שעבודא משעבד לשוכר ולא הפקעה היא אבל אם אמר ליה בית זה דיניה דאם נפל אזלא והויא ביתא משעבדא ליה וה"ע אי מני מקדיש לה אע"נ שלא הקדיש שכרו ואחרים תירצו דהויא דערכין לא קשיא למתני' כלל משום דמוקמינן לה דמקבל בטסקא והנה אותו גוף הקרקע של מחזיק הוא לעולם ולא הוי שעבוד גרידא כשכירות כהויא דערכין: [דף מו.] מתני' האומר לחברו קונם לביתך שאני נכנס. פי' קונם יהא לי ביתך אם אני נכנס בו וקונם יהא לי שדך אם אני לוקחו מותר. לביתך אמר והשתא לאו ביתיה הוא וה"ה אם נתנן לאחר למותר אלא דנקט מכרן לרבותא למילק מיניה לאחר מותר אבל מכרן לנודר עצמו אסור כדאסיקנא לעיל [דף לז:] במתנה דככרי עליך ונתנו לו אסור וה"ה מכרו למה לי מכרו מה לי נתנו אי משום שזכה בקנייתו קודם שיכנס בבית והרי נמצא דבתוך שלו נכנס וכן הדין בככר שזכה קודם שיאכלנו ומשל עצמו אוכל כך הוא במתנה שהרי לא נאסר הנאתו שלא יטלנו ממש וא"כ כבר זכה בו קודם שיאכלנו ואעפ"כ נתנו לו אסור: לבית זה אסור. דכיון דאמר זה שוייה עלויה חתיכה דאיסורא וממי שיהיה משמע הלכך אפילו מכרו לאחר אסיר וכבר פירשנו לעיל דבלשון זה יש בו נמי קולא כמו שמצינו חומרא שאפילו ברשות אחר איסורו עליו כן מצינו בו קולא דאם נפל וחזר ובנאו אפי' במקומו מותר דלאו זה הוא דבית אחר הוא דכיון דנפל אזלא וכן מוכח בירושלמי [הלכה ג] וכשאמר ביתך ולא אמר זה מצינו בו נ"כ חומרא דאם נפל וחזר ובנאו ואפילו במקום אחר אסור דכל שהוא ביתך קאמר ומוכח שם בירושלמי דכי אמר ביתך ואמר זה דיינינן הלשון שאמר זה ולשון ביתך לא מעלה ולא מוריד אע"פ שמשמעות ביתך אינו כמשמעות זה: [דף מז.] גמ' בעי אבימי קונם לבית זה שאתה **נכנס וכו'**. פי' קונם וכו' שאוסר נכסיו על חברו ונהי דפשיט ליה דכשאמר בית זה לעולם משמע מכל מקום קא מיבעיא ליה אפילו בעי למעבד הכי ושיאמר בפי' שאוסרה עליו לעולם **ואפילו לאחר שיצאו מרשותו אי** מני עביד כיון דהשתא נכסי ברשותיה נינהו: [דף מז.] או לא. כיון דלאחר מכן נפקי מרשותיה והוו להו כנכסי חברו על חברו. דבשלמא מתני' שאוסרים על עצמו מני אסר אנפשיה לעולם בין שיהיו **של זה או של** אחר וכיון שאמר בית זה כבר אסרו עליו לעולם אבל על חברו מהו ומייתי רבא ראיה דמני אסר מהא דהאומר לבני דכשפירש דבריו לאוסרם אפילו לשיצאו מרשותו ואינם שלו דלאחר מיתה לא יירשני וה"ה כשאמר בית זה דכמפרש לעולם דמי כמשמעות דמתני' וכן היא מסקנא דפרקין דלעיל ואע"ג דלעיל [דף מב:] אמרו שאני התם דאמר בחייו ובמותו אבל לגבי מליך כשאמר בית זה לא. דרך דחוי הוא ולא סמכינן עליה וכתב הריטב"א ז"ל ומיהו נראה בירושלמי ריש פרק הגוזל [הל"ח] דלוקא שאוסרו מעכשיו ולכשיצא מרשותו אבל לא באוסרו לאחר מותו או לכשיצא מרשותו בלבד עכ"ל: בחייו ובמותי. סיפא דמתני' דפרק הגוזל [דף קט.] כיצד יעשה נותן לבניו

מו.) מתני' המודר הנאה מחבירו ויש לו מרחץ בעיר ובית הבד בעיר מושכרין אם יש לו תפיסת יד בהן אסור אין לו בהם תפיסת יד מותר האומר לחבירו קונם לביתך שאני נכנס שדך שאני לוקח מת או מכרו לאחר מותר בית זה שאני נכנס שדה זו שאני לוקח מת או מכרו לאחר אסור (דף מז:) הריני עליך חרם המודר אסור הרי את עלי חרם המדיר אסור הריני עליך ואת

או לאחיו ואם אין לו לוה ובעלי חובות באים ונפרעין מהם והסכימו המפרשים ז"ל לפי' הרמב"ם ז"ל שאמר כי הבן הנאסר הוא שיתן לבניו של עצמו או לאחיו או לוה והיינו רבותא דאילו שיתנם המליך פשיטא ומיהא לשון נותן כלשון ולא נתן סיחון את ישראל (במדבר כ"א:כ"ג) כלומר שמניחם או מראה להם שיטלום אם ירצו וכזוכין מן ההפקר דאילו לתת להם במתנה **ממש הא קא מתהני ואסור** ועוד דא"כ היכי קתני לא יירשנו הרי הוא יורשו אלא ודאי כדאמרן וכלשון הרב ז"ל שאומר להם אלו הנכסים שאסר לי אבא כלומר שמגלה להם שאינו נותנן בתורת מתנה ושמענו שהאוסר נכסיו על בנו ומת זוכה הבן ברשותו ומשמע דבעלי חובות נפרעין מהן ובעל כרחו ב"ד מגבין להם אלא שהוא אסור ליהנות בהם ולפרעם מלעת ואסור לשום אדם ליטול מהם שלא מלעתו אבל כשמוחל להם שלא כדרך מתנה מותר ובגמרא הכא [דף מז.] בעו חליפי איסורי הנאה אי אסירי למי שהחליפן או מכרן מקנסא דרבנן ואין ספק דהך בעיא ליתא באיסורי ע"ז ושביעית והקדש שהרי הם תופסין למיהם אבל בשאר איסורי הנאה כערלה וקונמות ופשיטא לאסור להחליפן לאם לא כן מצינו שהוא מותר בהנאתן אלא בדיעבד קא מיבעיא לן וכדאמרן לנהי דתנן לקמן [דף נז.] האומר קונם פירות אלו עלי אסור בחלופיהן ובגדוליהן מיהא לא ידעינן אי דין דרבנן הוא שיהו תליפין כגדולין ממש ואסורין אפילו לא אסרם בפי' או אם מיירי כגון שאסרם עליו בפי' או שאמר שהיה לעתו גם עליהן לאסרן עליו שאילו כן לעצמו יכול לאסרם אבל אם אמר קונם פירות אלו על פלוני אין אדם אוסר על חברו דבר שלא בא לעולם וחליפין לא באו לעולם ובעיין לאוסר נכסיו לחברו היא ובעי למפשט מהאוסר נכסיו לאשתו שהיא לוה ובעלי חוב באין ונפרעין מן הבעל לכ"ע וע"י ב"ד בעל כרחו למלעתו לא שרי ליה אליבא למאן דאמר ומלאוכלת ממה שלותה שהם חליפי נכסי בעלה ש"מ דשרי והא אע"ג דלוה לכתחלה ובעיין הוא דיעבד אי קנסינן ליה ופשטינן שפיר משום דכיון דבשעת שלום אין בעלי חובות נוטלין כלום ולכי שקלי כבר זכתה בהן ופרעון דאתי לבתר הכי כחליפין דיעבד ושמעינן דחליפי אסורי הנאה מותרין למי שהחליפן ולאו דוקא דיעבד הוא דשרי כלומר דלעולם ליכא בחליפין אלו לכתחלה ולא חשידי חליפין גמורין שאינה מחליפתן עכשיו לבעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה ולא עוד אלא שגובה ע"י ב"ד גם בעל כרחיה ולא עשתה אלא גרמת חליפין ומי יימר דאתו וגבו דילמא מפיים להו ומחלי ובהאי ודאי לא קנסי רבנן למי שהחליפן אבל בדבר שיש בו לכתחלה שהוא מחליפן לגמרי לעולם אימא לך דקנסינן ליה ואם החליף אסור. הדר בעינן למפשט מהמקדש בערלה דאע"פ שאינה מקודשת דאין כאן שוה פרוטה דאיסורי הנאה נינהו מיהו מכרן וקדש בדמיהן מקודשת ויהי שהאשה מותרת בהם דלאחרים חליפי אסורי הנאה מותרין אפילו מדרבנן דהא לר' יהודה לחמץ שעבר עליו הפסח (א) מותר בהנאה מן התורה חמץ של עוברי עבירה לאחר הפסח מותר (חולין דף ד:) מפני שהן מחליפין שלא אסרו חכמים אלא לאותן שמכרו והחליפו מכל מקום אמאי היא מקודשת גמורה לבעל שהוא המחליף דכיון שמותר בה הרי נהנה מחליפי ערלה ואע"ג דהני חליפי חליפין הוו הוה ס"ד דכי היכי דבשום מקום לא חלקו בין חליפין לחליפי חליפין למטעם קנסא עשאום כעבודת כוכבים שהיא תופסת דמיה ודמי דמיה ה"ה לא מחלקינן הכא ואינן דהכא דיעבד לוקא הוא למותר ומטעם חליפי חליפין אבל לכתחלה אסור לקדש בהן אבל חליפין גרידי

עלי שניהם אסורין.

ושניהם מותרין בדבר של עולי בבל ושניהם (דף מח.) אסורין בדבר של אותה העיר ואיזה דבר של עולי בבל הר הבית והעזרה והלשכות והבאר שבאמצע הדרך ואיזה דבר של אותה העיר הרחבה והמרחץ ובית הכנסת והתיבה והספרים

והכותב חלקו לנשיא ר' יהודה אומר אחד כותב חלקו לנשיא ואחד כותב להדיוט מה בין כותב לנשיא לכותב להדיוט שהכותב לנשיא א"צ לזכות והכותב להדיוט צריך לזכות וחכ"א אחד זה ואחד זה צריך לזכות לא דברו בנשיא אלא בהווה ר' יהודה אומר אין אנשי גליל צריכין לכתוב שכבר כתבו אבותיהן על ידיהן

המודר הנאה מחבירו ואין לו מה יאכל נותן לאחר לשום מתנה והלה מותר בה מעשה באחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה והיה משיא לבנו אשה ואמר להברו הרי החצר והסעודה נתונין לך במתנה ואינם לפניך (ב) שיבא אבא ויאכל עמנו בסעודה אמר אם שלי הם הרי הן מוקדשין לשמים אמר ליה לא נתתי לך את שלי שתקדישם לשמים אמר ליה לא נתת לי את שלך אלא כדי שתהא אתה ואביך אוכלין ושותין ומתרצין זה לזה ויהא העון תלוי בראשי וכשבא מעשה לפני חכמים אמרו כל מתנה שאינה אם (ג) הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה:

אפילו ליעבד נימא לאסורין וכתבו בתוס' בשם רבינו שמשון ז"ל דלוקא בקנין אשה זו התירו חליפי חליפת משום דלא חשיבא להו הנאה ממש כי אולי הוא קונה אלון לעצמו אבל אם לקח בהם כלי או דבר אחר אפשר לאסור בו מדרבנן מלין חליפין שלא חלקו בין חליפין לחליפי חליפין וכתב עליו הריטב"א ז"ל מלישנא דגמרא לא משמע הכי דלא לחינן אשה שאני וגם לא הולו קנת רבותי ואעפ"כ למעשה ראוי לחוש לזקן ז"ל עכ"ל ובעיין לא איפשיטא וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות נדרים הרי גדוליהן וחלופיהן ספק לפיכך **חברו אסור בגדולי פירות** אלו וחלופיהן וכתב הריטב"א ז"ל יש פוסקין לפסקו בעיא דילן לחומרא משום דלחינן לה בלשון דילמא וכן נראה בעיני אבל רבינו הרשב"א נר"ו אומר דבעיין לא איפשיטא וכיון דבדרבנן היא נקיטינן לקולא ככל תיקו דרבנן עכ"ל והרנב"ר ז"ל כתב מסתברא לקולא נקיטינן משום דספיקא דרבנן הוא ואפי' עבר והחליפן חלופיהן מותרין אלא שהביא ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ה מהלכות וכו': [שם:] מתני' הריני עליך חרם המודר אסור וכו'. פי' הריני עליך שתהא הנאתי נאסרת עליך כחרם של בדק הבית ובגליל מיירי דסתם חרמים לבדק הבית: הרי אתה עלי. שאוסר עליו שלא יהנה משל חברו ושמעינן תרתי חדא לחרם כקרבן ואדם אוסר כן ועוד דלשון הריני לא משמע גופו דוקא אלא נכסיו נמי משמע: [דף מז:] **בדבר של עולי בבל.** שהפקירום עולי בבל לכל ישראל כדברים אלו שמפרש ואזיל: באר שבאמצע הדרך לצורך עולי רגלים ואע"פ שיש בהם חלק לנודרים לא מקרו נכסים דידהו הואיל ויש לכל ישראל חלק בהם אלא הרי הן כאילו הן של הקדש: [דף מח.] **של אותה העיר.** שהם דדין בה לפי שאין גופן קנוי אלא לישראל של אותה העיר תדע שאם ימכרו אותה בז' טובי העיר במעמד אנשי העיר מכורין ואע"פ שקודם המכירה כל ישראל רשאין ליכנס בהן ולהשתמש בהן ונמצא שאנשי העיר כשותפין שאוסרין זה על זה. ומפרש ואזיל דברים אלו שהם תיבה שנותנין עליה ספר תורה והספרים ורחבה שעושין בה שורות לאבל והך מתני' לאסר דברים של אותה העיר רבנן היא דאילו ר"א בן יעקב הא אמר במתני' דריש פרקין [דף מה] שהשותפין שנדרו הנאה זה מזה בדבר שאין בו דין חלוקה זה נכנס בתוך שלו וזה נכנס בתוך שלו ודברים אלו דברים שאין בהן דין חלוקה הם וכבר אפסיקא הלכתא כראב"י [בדף מו:] וכל המפרשים תמהו על הרמב"ם ז"ל שפסק בפ"ז דהלכות נדרים כראב"י ופסקה נמי למתני' ומחו לה אמוחא וכבר השיגו הרמב"ן ז"ל בהלכותיו היכי מזכי שטרא לבי תרי ואפשר שהרמב"ם ז"ל כוון למה שכתבו הגאונים בפנים אע"ג דלא קי"ל כוותייהו במאי דשייך לטעמא דראב"י מ"מ במאי דלא הוה פליגי עליה דהיינו שיש לו זכות לשותף בחלקו קיימא לן כוותייהו ונפקא מינה למה שכתבו הגאונים ז"ל כנ"ל: **והכותב חלקו לנשיא.** הקשו בגמ' אמאי מתסר אמר רב ששת הכי קתני ומה תקנתן של אלו שלא יהיו אסורין בדברים אלו יכתבו חלקם לנשיא כדתנן מכרן מותר: **א"צ לזכות.** שמיד שכתב לו שטר מתנה קנה ואע"פ שלא זכה בשבילו משום דיפה כחו של נשיא: אלא בהווה. שאין אדם סומך להקנות לאדם אחר דמספקי שמא יאסרנו עליו: **גמ' תניא ר' יהודה אומר אנשי גליל** קנתרנין הן והיו נודרין הנאה זה מזה עמדו אבותיהם וכתבו חלקיהן לנשיא. פי' קנתרנין כעסנין וכתבו חלקיהן לנשיא שלהן שלא יהיו אסורין בדברים של אותה העיר ומעתה הבנים אינן יכולין לאסור זה על זה וכתב הריטב"א ז"ל ואפילו שהדברים האלו לא עשאום הם שהקדמונים מהם עשאום אפ"ה יכולים הללו לזכותם ולהפקיעם על הבאים אחריהם כי אע"פ שהמקדיש הקדישם לכל הדורות אין זה אלא דור אחר דור וכן דעת רבינו הרא"ה ז"ל ומכאן כתבו הגאונים ז"ל שאדם יכול לעשות אגב למטלטלין מדברים שהם לרבים כגון מקומות של בית הכנסת ע"כ: [דף מח] **מתני' המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל** וכו'. (פי' ואין לו מה יאכל) הך מתני' תנן בפרקא **לעיל [דף מג.] ולא נשנית כאן אלא** בשביל דבר שנתחדש בה שאם הוכיח סופו על תחלתו הערמה הוי ואסור וכמעשה דבית חורון וכבר הקשו בגמ' מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחלתו אסור ומעשה נמי בבית חורון וכו': והוה משיא את בנו. הבן שהיו נכסיו מודרין לאביו: **כל מתנה שאינה.** כלומר דנהי דמתנה ע"מ להחזיר הויא מתנה אע"ג דאם הקדישה **אינה מקודשת** וכדאמרינן בפ' יש נוחלין [דף קלז:] דע"מ שתחזירהו לי הקדישו אינו קדוש דמילי דחזי לי קאמר שאני התם דמ"מ לשעתא **מתנה היא אבל** מתנה זו דבית חורון אפי' לשעתא אינה שלא נתכוין להקנותה **לו כלל אלא שתקרא על** שמו כדי שיהא אביו מותר בה והיינו לישנא דמתני' דקתני כל מתנה שאינה שאם הקדישה וכו' ולא קתני **כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת** וכו' משום דתנא הכי קאמר כל מתנה שאינה כלום כזו שהיא בהערמה **שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה** והכי איתא בירושלמי ר' ירמיה בעי וכי אין אדם נותן מתנה לחברו על מנת שלא יקדישנה כיני מתניתא כל מתנה שהיא בהערמה שאינה שאם הקדישה תהא מקודשת אינה מתנה: [שם] גמ' **אמר רבא** לא תימא טעמא דאמר ליה ואינן לפניו הוא דאסור וכו'. פי' הוא דאסור לפי שכבר פירש שאינו **ניתן לו כלום אלא** שיהא אמצעי בדבר בינו לבין אביו ולפיכך לא הויא מתנה אבל אמר לו יבא אבא ויאכל מותר דההוא תנאה הוא כמתנה בע"מ שהיא מתנה גמורה וכי מתהני משל מקבל מתנה הוא נהנה דההוא תנאה הוא ומדעתך הוא דקאמר ליה כלומר שיהא זוכה מדעתך ומכחך ולא מכחי אלא אפילו אמר כן אסור:

(דף מו:) גמ' וכמה תפיסת יד אמר רב נחמן למחצה ולשליש ולרביע אבל בביעין מותר אביי אמר אפי' בביעין נמי אסור וה"ד דשרי כגון דמקבל בטסקא:

קונם לביתך כו': (דף מז.) בעי אבימי קונם לבית זה שאתה נכנס מת או מכרו לאחר מהו אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו או לא ת"ש האומר לבנו קונם שאתה נהנה לי מת יירשנו בחייו ובמותו מת לא יירשנו.

ש"מ אדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא מרשותו ש"מ: ואין לו מה יאכל כו'. (דף מח.) אמר רבא לא תימא טעמא דאמר ואינן לפניך אבל אמר לו הן לפניך ויבא אבא ויאכל שרי אלא אפילו אמר הן לפניך נמי אסור

מ"ט סעודתו וכו'. פפי' הנכון הסכימו עליו ז"ל הוא שלא נתנה לו במתנה גמורה שאין לדך העולם שיהא טורח בסעודה ואחר שפתו אפויה וטבחו טבוח ויינו מזוג והכל מתוקן לסעודה לשמחת בנו יתן הכל לאחר אלא ודאי לא נתכוון זה אלא שתהא נקראת על שם המקבל כדי שתהא מותרת לאביו שהיה נדור הנאה ממנו לא שתהא שלו לעשות ממנה שום דבר אחר ולא דמי להא דתנן לעיל נותן לאחר לשום מתנה והלה מותר בה דהתם לא טרח בשום דבר אלא שנתן לחברו מן המעות או מן הככר שבידו וליכא מלעם למוכח דלא גמר ואקני ואע"פ שנתכוון בזה להנות את המודר מה בכך מכל מקום איהו גמר ואקני לאותו אחר ואילו הכא אנן סהדי דלא גמרי ואקני הואיל ואחר כמה טריחות שטרח נתנה לו מיהא כתב הרשב"א ז"ל דלוקא כשאמר כן בשעת המתנה אבל לאחר מכן לא כיון לבשעת מתנה לא אמר מידי אבל הרמב"ם ז"ל כתב ואפילו אמר לו כן לאחר המתנה והריטב"א ז"ל נתן טעם לדבריו משום דהוכיח סופו על תחלתו שלא גמר ליתן מתחלה ואומדנא למוכח הוא למחמת סעודתו הוא וכאילו פי' דמי והיינו דאמרינן בעלמא (גיטין דף סו. וחולין דף לט:) ואם הוכיח סופו על תחלתו אסור ודוקא בבא ואומר לו כן לדרך תנאי וקפידא אבל בבא ואמר לו לדרך פיוס הא ודאי אין כאן הוכחה לאיסורא אדרבה הוכיח סופו על תחלתו שגמר בלב שלם ואפילו היה בטוח בתחלה שיקבל פיוסו ובזה אין לתמוה על דבריו ז"ל כמו שתמה עליו רבינו נר"ו ואע"ג דמאי דקתני מתני' ואינם לפניך בשעת המתנה משמע אנן הכי אמרינן למתני' לאו דוקא אלא למעשה שהיה כך היה אבל כשאמרו חכמים כל מתנה (א) שאם הקדישה לעתם לכלול בזה אפי' באומר ויבא אבא ושיאמר כן לאחר המתנה כנ"ל עכ"ל וכיון דאסיקנא דהוי תנאי גמור ומהני אם לא מטעם סעודתו מוכחת שמענו שהאומר לחברו שדי נתונה לך ואתה תעשה לי או לפלוני כך וכך כיון שיש לו הנאה או לאחרים מכח תנאו תנאי גמור הוי והא דאמרינן פ"ב די"ט [דף כ.] בההוא דאמר להו הבו ד' מאה זוזי לפלניא ולנסוב ברתאי ארבע מאות זוזי שקיל ברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיב דמשמע שאין לשון ויעשה כך וכך לשון תנאי הא תירצה הריטב"א בשם רבו הרא"ה ז"ל דשאני התם שאין ההנאה אלא למקבל המתנה וכאילו נותן לו שתי מתנות על לימא איפכא לינסוב ברתאי והבו ליה דמשמע הבו ליה בנדוניא אע"פ שכתב הרשב"א ז"ל הפך הדין מזה והביא ראיה מהא דפ"ב ליום טוב: [שם:] ההוא גברא דהוה ליה ברא דהוה שמיט **כיפי לכיתנא** וכו'. פי' דהוה שמיט כיפי היה גונב אגודות של פשתן: **אמרו ליה וכו'** מה תהא עליו. למה לא יקנה אותם ואם תאמר ואפילו אסרם עליה אפ"ה בניו יזכו בהם דהא תנן (ב"ק דף קט.) נותן לבניו או לאחיו וכלפירשנו לעיל י"ל למעשה כך היה שהיו לו לההוא גברא שני בנים אחד למעלי ואחד דשמיט כיפי והכירו באב שהיה דעתו לתת כל נכסיו לבריה למעלי ומש"ה אמרו ליה אי הוי בר ברך צורבא מרבנן למה לא יזכה בנכסים ואהדר להו שפיר קאמריתו **ליקני הדין פלגא ואי הוי (ב) בריה צורבא מרבנן ליקנייה** (ג) בריה לההוא פלגא ואי לא ליהוו כולהו להך ברא למעלי ואע"ג שהבן המודר מזכה לבנו כיון שאין לו קנין בהם כלל לא מיתהני גופו כלל ולא יאסר עליו ומיהא יותר מחוור מלשון הגמ' שקנה לאחר שהיה

הם שיתנוה לבן בנו **אי הוי צורבא מרבנן** ויש למדין מכאן לאדם יכול להקנות למי שלא בא לעולם בענין זה שיתן למי שהוא בעולם ע"מ להקנות לאותו שירצה כשיבא לעולם והדין אמת לבענין זה מותר דהא אין בזו הקנאה אבל מכאן אין ראיה דהכא כבר היה בר בריה לעולם מדאמרינן לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן: קני ע"מ להקנות. לאו לאמר הכי בהדיא אלא שאנו דנין לדבריו שכן הוא משמעותם ואומדנא למוכח הוא דלא עבד מתנה לזה כלל אלא **קני ע"מ להקנות הוא** ובדרך תנאי גמור ולא דמי למתנה ע"מ להחזיר שהיא נמי קני על מנת להקנות דהתם זוכה בה לשעתו ומשתמש ממנה אבל הכא לא זכי ליה כלל: וכל קני ע"מ להקנות. אמר כל לאיתויי לאפי' עבד כה"ג מרצונו ולא ע"י פיום אחרים שפייסוהו על בר בריה אפ"ה **לא קנה וא"ת ומאי** שנא מזכייה שאדם מזכה לחברו על ידי אחר אע"פ שהאחר אינו זוכה כלל י"ל דהתם הוא שהנותן הוא למזכה עכשיו ושלוח זה כידו אבל כאן לא מזכה לבר בריה מידי עכשיו אלא שמקנהו ליה בצואתו שאם שמא יהיה צורבא מרבנן בר בריה שיזכהו בנכסים אלו ואם הוא לא קנה כלל היאך מקנה. ורב נחמן אמר וכו' דהא סודרא נהי למודה רב נחמן במקנה לאחר ל' יום (כתובות דף פו:) דלא קנה בעומדת באגם כיון דהשתא לא קני והכא **נמי לא קני** על דהוי צורבא מרבנן מ"מ אמר דקנה הכא משום דכיון דלא אמר בהדיא דלא ליקני על דהוי צורבא מרבנן ואמר סתמא כמאן דאמר מעכשיו ולכי הוי דמי ולפיכך מדמי ליה לקנין סודר דכי יהיב קונה סודריה למקנה אינו מזכהו בו לשום דבר אלא שיהא לו בו קנין בכלי שיקנה לו קרקע שלו וחשבינן ליה קנין ואע"ג למקנה ליה בקנין מהשתא היינו הך וכדאמרן ורב אשי לחי ליה דכיון שלא רצה להקנות אלא כי היכי דלקנייה לבר בריה מסתמא לא נתכוון שיקנה על אותה שעה והויא שעתא כלתה לו קנייתו בין שהקנהו בקנין או בחזקה דהא הדר סודרא למריה מה שאין כן בקנין סודר דקני ע"מ **להקנות מן השתא מקמי** דמהדר סודרא דהתם קנין מעכשיו הוא ועוד דשמא לא הוי ע"מ להקנות גרידא אלא דאית ביה קנין דאי בעי לעכובי בידו הסודר שהקנהו אפשר דמצי עביד ואע"ג דרב אשי ודאי הוה מודה בעלמא דהתם קנין וחזקה כמעכשיו שאני הכא דכיון דבריה רשיעא אנן סהדי דלא בעי לזכוייה כלום על דהוי בר בריה ראוי לזכות. וכתב הרשב"א ז"ל דהא דאמרינן דלא קני היינו דוקא בקנין ומשיכה וחזקה שאינן מתקיימין אבל בקנין שטר שהשטר קיים ועומד לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן קני דהא המקדש את האשה בשטר ואמר לה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום מקודשת אם לא נאבד השטר ולא נתקרע וכן לענין גט כדאיתא התם (גיטין דף עז.) ולשון הרנב"ר ז"ל ולי נראה דהכא אפילו בשטרא לא מהני דהאי גברא מעוה מחמת מיתה הוה ואי בשעתיה לא קני לאחר מיתה לא קני דאין שטר לאחר מיתה והיינו דקא פליג רב אשי סתמא: [דף מח:] **והא מתנת בית חורון דקני ע"מ להקנות הוא.** ומעכשיו (ד) מהני ליה ע"מ להקנות ואפ"ה לא קנה דאי קנה ליהוי מודר מותר בו ואי משום דלאו לעתיה למיתן ליה ולא מידי אלא שיהא אמצעי כדי שיבא אבא ויאכל ה"נ הכי הוא **דלא יהיב מידי להאיך** אלא שיהיה אמצעי לאקנוייה לבר בריה: **זמנין אמר ליה** משום דסעודתו מוכחת עליו. שיש שם הוכחה גמורה שרוצה

מ"ט סעודתו מוכחת עליו:

(דף מח:) ההוא גברא דהוי לי' ברא דהוה שמיט כיפי דכתנא אדרינהו לנכסיה עליה אמרו ליה ואי הוי בר ברך צורבא מרבנן מאי אמר להו לקנויה הדין ואי הוי בר ברי צורבא מרבנן לקנויה נהליה אמרי פומבדיתאי קני ע"מ להקנות הוא וכל קני ע"מ להקנות לא קנה ורב נחמן אמר קני ע"מ להקנות קנה דהאי סודרא קני ע"מ להקנות הוא וקני א"ר אשי ומאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מתפס ועוד סודרא קני השתא ע"מ להקנות מהשתא וקנה.

הלין נכסי דהדין אימת קא קני לכי הוי בר בריה צורבא מרבנן לכי הוה הדר סודר למריה אמר ליה רבא לרב נחמן והא מתנה דבית חורון קני על מנת להקנות הוא ולא קני זמנין אמר ליה סעודתו מוכחת עליו וזמנין א"ל ר"א הוא דאמר אפילו ויתור אסור במודר הנאה:

הדרן עלך השותפין

(דף מט.) מתני' הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק אמר קונם תבשיל שאני טועם אסור במעשה קדרה רך

לליתהני אבוה מידו ולא מאיניש אחרינא נמצא דלא מקנה ליה ולא מידי אפילו להקנותו אבל הכא אדרבה ניחא ליה להאי גברא לליתהני בר בריה ואי **לא מקני ליה** ע"מ שיהא לו כח להקנות **לכי הוי צורבא מרבנן אם כן לא** היה זוכה בהם בר בריה אי מיית האי גברא ביני ביני דלא **הוי זה צורבא מרבנן: זימנין אמר ליה** ר' אלעזר היא. דהיא לבית חורון דהחמיר במודר הנאה כמו שמחמיר בויתור שאסור בדריסת הרגל המודר אע"ג דלאיני ממונות שריא לדריסת הרגל דלית בה משום גזל ה"נ לענין ממון קני על מנת להקנות כי הך גוונא דמתנת בית חורון קנה וכתב הריטב"א ז"ל דהאי לישנא מוכח דאפילו במודר הנאה לוקא משום דאיכא סעודה מוכחת אבל בנותן מתנה דעלמא ע"מ לתת למודר הרי המודר מותר בה שהרי אינו זוכה אלא מכח האחרון: מאי **לאו לאיתויי הא מילתא** דכיפי. דאפילו לענין דינא קני ע"מ להקנות לא קנה: **(ה) לישנא בתרא דרבא.** דאפילו יבא אבא ויאכל אסור משום דסעודתו מוכחת עליו. ולענין הלכה בדין חליפי סודר הלכתא כרב נחמן דאי תפיס ליה לא מתפיס דהא רב אשי בלשון דילמא הוא דקאמר ומאן לימא לן והא איתיה רב נחמן דאמר לן ועוד דרב אשי גופיה ס"ל כרב נחמן פ"ק דקדושין [דף ו:] גבי מתנה ע"מ להחזיר דלא קני באשה גזירה שמא יאמרו אשה נקנית בחליפין ואס"ד דאי תפיס מיתפיס מאי גזירה אין לך כסף גדול מזה ואמאי אין אשה נקנית בחליפין אלא ודאי רב אשי גופיה הכי ס"ל והכא דרך לחייה בעלמא הוא דלאו ליה לרב נחמן ומיהו לענין קני ע"מ להקנות משמע דלא קי"ל כרב נחמן דבהא רב אשי פליג עליה לגמרי משום טעמא דסודרא קני ע"מ להקנות מן השתא הוא אבל הכא הדר סודרא למריה אלא שהרמב"ם ז"ל פסק בשתיהן כר"נ משמע דס"ל ז"ל דכיון דפירכא קמייתא דרב אשי דרך לחייה היא כדכתיבנא כל מאי דקאמר ליה לדחויי מיכוין ולאו לאיפלוגי עליה וכן כתבו מן המפרשים ז"ל: סליק פירקא [דף מט.] **הנודר מן המבושל מותר בצלי ובשלוק** וכו'. פירש הנודר לאמר קונה מבושל עלי מותר בצלי דבנדרים הלך אחר לשון ב"א ולא מיקרי אינשי מבושל אלא למה שנתבשל בקדרה כל צרכו לאפוקי צלי ושלוק ולפיכך מותר בצלי ושלוק וכ"ש במעשה קדרה עבה דהשתא הנודר מן התבשיל שהוא אסור בצלי ובשלוק כדאיתא בסמוך מותר במעשה קדרה עבה הנודר מן המבושל שמותר בצלי ובשלוק לא כ"ש והכי איתא בירושלמי [ה"א]. קונם תבשיל כו' במעשה קדרה. כגון כרוב ושאר מיני תבשיל שאדם מלפת **בו את הפת** דאמרינן בגמ' דהאי תנא כל מידי דמתאכלא ביה ריפתא תבשיל קרי ליה: [דף מט.] ומותר בעבה. כגון דייסא דאכלי ליה בלא פת ואע"פ שאמר שאני טועם ולהך רבותא נקטיה: בינת טרמיטא. מפרש בגמ' דשלקי לה במיא חמימי אלפא זימני ואלפא במיא קרירי עד דמזוטרא כדבלע ליה ולא מתאכיל בה ריפתא ומשמע דלוקא בה הוא דשרי אבל כל שלא נתבשלה כל כך אסורה דהא מיתאכלא ריפתא בהדה והכי איתא בירושלמי: ובלעת הרמוצה. . מפרש בגמ' דמין דלעת הוא: **גמ' תניא ר' יאשיה אוסר.** פירוש ר' יאשיה

אוסר [בצלי] לנודר מן המבושל אסור בצלי: שאין ראיה. שהצלי יהא בכלל מבושל: דכתיב ויבשלו (את) הפסח. ופסח צלי הוא ומיהו לאו ראיה גמורה היא כדמסקינן דבנדרים הלך אחר לשון ב"א: והא קרא. דמשמע דטעמא משום לשון תורה הוא: אסמכתא בעלמא. **לא מייתי ליה לילפותא אלא** לסיועי לישנא לאתריה: [שם] פיסקא **קונם תבשיל** וכו'. והא מתבשיל נדר וכו'. פירוש והא [נדר] מתבשיל ומאי שנא עבה דשרית טפי מרכה: כל מידי. אבל מעשה קדרה עבה כיון דלא מתאכלא ביה ריפתא לא מיקרי תבשיל: והתניא. בניחותא: חטריות. דלועין עגולין כמין חטוטרות: רכות. קטנות: [שם] **מתני' הנודר** ממעשה קדרה אינו אסור אלא במעשה **רתחתא** וכו'. פירוש רתחתא מפרש בירושלמי [הל"ב] איזהו מעשה רתחתא כגון חלקא טרגים וטסני סלת ואורז זריל וערסן והם מיני מאכלים שנעשין מה' המינין ונקראין רתחתא על שם שצריך להרתיח ולבשל הרבה: אינו אסור אלא מן (א) המבושל של ירק. דהכבוש משמע הילוע וסתמא (ב) דילן הוא: **אסור בכל הכבושין.** דכיון שהזכירו בלא ידיעה כל כבוש במשמע ולקתני שאני טועם לאו משום דאי לא אמר שאני טועם לא מתסר דודאי כיון דאמר כבוש מיתסר בכלהו אלא לרבותא נקטיה שאפילו אמר שאני טועם אם אמר כבוש אין ואי לא לא וכולה מתני' בכה"ג מפרשה כשאמר הצלי השלוק המליח בה"א הידיעה וכשלא אמר בה"א משמע כל מליח וכל צלוי ואית למפרשי שאין הדבר תלוי בהא אלא סיפא דקתני אסור בכל הכבושין משום דקאמר שאני טועם הוא וזה טעם כולה מתני': ירושלמי [הלכה ג'] הוון בעי מימר מלוח לעולם הא לשעה לא אמר רבי יודן מן מה דתנינן הרי עלי כבשר מלוח וכיין נסך הדא אמרה מלוח לשעה מלוח הוא. פי' מלמסייעינן בההיא מתניתין אם בשל שלמים נדר אסור ובודאי מליח לקרבן מליח לשעה הוא: [דף נא.] **גמ' תניא הנודר מן היורד לקדרה** אסור ביורד לאלפס וכו'. פירוש אסור ביורד לאלפס דרכם היה לבשל תחלה בקדרה ואחר כך נותנין אותו לאלפס: מן הנעשה בקדרה. שנגמרה עשייתו בקדרה מותר בנעשה באלפס שהרי באלפס נגמרה עשייתו: [שם:] גמ' א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי וכו'. פירוש היכי משמע מי משמע הלל"ת כמו ה"א הידיעה ולפי פי' האחרון למתני' שהוא משום שאני טועם הכי מספקא ליה אי (ג) כבוש בלא ב' טועם היכי משמע וסלקא בתיקו דלשון תיבעי כמו תיקו ולחומרא אזלינן: [שם] **מתני'** לג לגים **שאני טועם** אסור בהם בין גדולים בין קטנים וכו'. פי' לג לגים וכו' בין גדולים בין קטנים דלג משמע גדול משום דנמכר בפני עצמו ולגים משתמעי קטנים לפי שאין נמכרים אלא ביחד: טרית טרופה. לג גדול חתוך חתיכות ומולחין אותן דלג לגים שלמים משמע ולא טרופים וכ"ש שמותר בציר של לגים שהוא שומן היוצא מן קרבי לגים מעורבין וכ"ש שמותר במוריים שהוא שמנו של לג בלבד וזו ואין צריך לומר זו קתני: צחנה. לגים קטנים מלוחים הרבה ויש מהם טרופין אלא שרובן שלמים וקתני דכיון שיש מהם טרופין אסור בטרית טרופה ומיהו בציר ובמוריים

מותר לפי שאין בהם חתיכות של דג אלא השומן: (ל) ומותר בציר ובמורייס איצטריכא ליה למיתני דסל"א כיון דנדר מטרית שהיא טרופה דק דק יאסר אף בציר ובמורייס קמ"ל דמ"מ לגופן של דגים נתכוין: טרופה לשון שבירה כדמתרגם (בראשית ח) טרף בפיה תביר מחית בפומיה: [שם] גמ' תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר דג שאני טועם וכו'. פי' דג משמע גדול שנמכר בפני עצמו. ובירושלמי מפרש דכל דג שהוא פחות מליטרא קטן מיקרי וכתבו המפרשים ז"ל מיהו הכל לפי המקומות: דג דגה. דלא תימא מהדר הוא דקא הדר ביה למעיקרא דבעא מיסר נפשיה בגדולים אמר דג ולבסוף הדר ביה ואמר דגה קמ"ל דלא אמרינן הכי אלא מכולהו אסר נפשיה: [שם] מתני' הנודר מן החלב מותר בקום ורבי יוסי אוסר וכו'. פירוש קום מים היוצאין מהחלב וקורין לו סי"ר ר' יוסי אוסר דבכלל חלב הוא כדאיתא בגמרא: מן הקום מותר בחלב. אמרינן בגמ' דפליג רבי יוסי נמי בהא: בין מלוחה בין תפילה. דלא תימא מפני שרוב הגבינות מלוחות הן סתמא מלוחה משמע קמ"ל דלא: [דף נב:] גמ' ורמינהו מן עדשים אסור באשישים ור' יוסי מתיר וכו'. פי' אשישים אמרינן בירושלמי דאינון טלופחין דמגבלן ומטגנן בדבש ואסור לרבנן ניחא דמ"מ עדשים נינהו אבל קום אינו חלב ולפיכך שרו ליה במתני' אבל לר' יוסי למתיר מקשינן דאי בהא שהם עדשים משום דמענגן סבר דאשישים מיקריין כ"ש קום שהוא דבר אחר דנגמרי דהוה ליה למשרי (ה) קומא דחלבא וכיון שהם שם אביו עליו אסור אבל אשישים כיון שנשתנו ואין שם עדשים עליהם שרו ולרבנן שרו משום דבאתרייהו אית לקום שם בפני עצמו וא"ת דר' יוסי תינח נודר מן החלב שאסור בקום אבל נודר מן הקום אמאי אסור בחלב הא לא קרו ליה חלבא דקומא י"ל כיון דקרו לקומא קומא דחלבא הוו להו חלב וקום דבר אחד (ו) וכיון דרבנן לא פליגי עליה דר' יוסי כיון דקרו קומא דחלבא הואיל ונקרא על שם אביו כ"ש שהנודר מן היין שאסור ביין מבושל מ"ט חמרא מבשלא קרו ליה ואכתי שמו עליו והכי איתא בירושלמי ומיהו צריך לפרש טעמא דרבנן לקמן גבי דבש תמרים דאמרי הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים ואפשר לומר שדבש תמרים אינו נקרא על שם אביו אלא (צריך) לברר באיזה דבש קאמר אבל קומא דחלבא שם האב עיקר דקום סתמא נמי ברור הוא דקומא דחלבא הוא שאין דבר אחר נקרא קום אלא של חלב ואין קורין אותו קומא דחלבא אלא לומר שאינו כחלב: [שם.] מתני' הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקיפה וכו'. פי' רוטב המים שנותנין בקדרה לבשל הבשר: קיפה. היינו דק דק של בשר שיורד לשולי קדרה ומותר בהן משום דלאו בשר נינהו:

ומותר בעבה ומותר בביצה טרמיטא ובדלעת הרמוצה:

גמ' תניא ר' יאשיה אוסר בצלי ואף על פי שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ויבשלו (את) הפסח לימא בהא קמיפלגי רבי יאשיה סבר הלך אחר לשון תורה ורבנן סברי בנדרים הלך אחר לשון ב"א לא דכ"ע בנדרים הלך אחר לשון ב"א ומר כי אתריה ומר כי אתריה באתריה דתנא דידן לצלי קרו ליה צלי ולמבושל מבושל ובאתריה דר' יאשיה אפילו לצלי קרו ליה מבושל והא קרא קא נסיב קרא אסמכתא בעלמא:

קונם תבשיל שאני טועם כו': והא מתבשיל נדר אמר אביי האי תנא כל מידי דמתאכיל ביה רפתא תבשיל קרי ליה תנ"ה הנודר מן התבשיל אסור בכל מיני תבשיל ואסור בצלי ובמבושל ובשלוק ואסור בחטריות רכות שהחולין אוכלין בהן פתן:

מתני' הנודר ממעשה קדרה אינו אסור אלא ממעשה רותח אמר קונם היורד לקדרה שאני טועם אסור בכל המתבשלין בקדרה:

(דף נא.) גמ' תניא הנודר מן היורד לקדרה אסור ביורד לאלפס שכבר ירד לקדרה קודם שירד לאלפס. מן היורד לאלפס מותר ביורד לקדרה. מן הנעשה בקדרה מותר בנעשה באלפס מן הנעשה באלפס מותר בנעשה בקדרה. הנודר מן היורד לתנור אין אסור אלא בפת אמר כל מעשה תנור אסורין עלי אסור מכל הנעשה בתנור:

(דף נא:) מתני' הנודר מן הכבוש אינו אסור אלא מן כבוש של ירק כבוש שאני טועם אסור בכל הכבושים מן השלוק אינו אסור אלא בשלוק של בשר שלוק שאני טועם אסור בכל השלקות מן הצלי אינו אסור אלא בצלי של בשר דברי ר' יהודה צלי שאני טועם אסור בכל הצלויין מן המליח אינו אסור אלא מן המליח של דג מליח שאני טועם אסור בכל המלוחין:

גמ' א"ל רב אחא בריה דרב אויא לרב אשי דכבוש מאי דבשיל מאי דשלוק מאי דצלי מאי דמליח מאי תבעי:

מתני' דג דגים שאני טועם אסור בין בגדולים בין בקטנים בין מלוחין בין תפלין בין חיין בין מבושלין ומותר בטרית טרופה ובציר.

הנודר מן הצחנה אסור בטרית טרופה ומותר בציר ומורייס:

גמ' תניא ר"ש בן אלעזר אומר דג דגים שאני טועם אסור בגדולים ומותר בקטנים דגה שאני טועם אסור בקטנים ומותר בגדולים דג דגה שאני טועם אסור בין בגדולים בין בקטנים דלישנא דאנשי דג גדולים דגה קטנים במשמע אלא מעתה והדגה אשר ביאור מתה קטנים מתו גדולים לא מתו אלא דגה משמע גדולים וקטנים ובנדרים הלך אחר לשון ב"א:

יום קסב

מתני' הנודר מן החלב מותר בקום ור' יוסי אוסר מן הקום מותר בחלב אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בה בין מלוחה בין תפילה הנודר מן הגבינה מותר בחלב מן החלב מותר בגבינה מן הרוטב מותר בקיפה מן הקיפה מותר ברוטב אמר בשר זה עלי אסור בו וברוטבו ובקיפה הנודר מן היין מותר בתבשיל שיש בו טעם יין אמר קונם יין זה שאני טועם ונתנו לתוך התבשיל אם יש בו טעם יין ה"ז אסור הנודר מן הענבים מותר ביין מן הזיתים מותר בשמן אמר קונם תאנים וענבים אלו שאני טועם אסור בהם וביוצא מהם (דף נב.) הנודר מן הבשר מותר ברוטב ובקיפה ורבי יהודה אוסר א"ר יהודה מעשה ואסר עלי רבי טרפון ביצים שנתבשלו עמו אמרו לו כן הדבר אימתי בזמן שאמר בשר זה עלי שהנודר מן הדבר ונתערב באחר אם יש בו

בנותן טעם ה"ז אסור:

(דף נב:) גמ' בעי רמי בר חמא אלו דוקא או שאני טועם

[דף נב:] **ביצים שנתבשלו.** מפני הרוטב שנתערב בהם ולסיועי לר' יוסי מייתי הך עובדא: אמרו לו. בעלי מחלוקתו של ר' יוסי כן הדבר כמו שאתה מעיד אבל אין זו ראיה שלא אסר ר' טרפון אלא בזמן שאמר בשר זה עלי דכיון שאמר זה שוייה אנפשיה חתיכה לאיסורא ואסור ביוצא ממנו:

שהנודר מן הדבר. כלומר לאמר דבר זה ונתערב באחר: אם יש בו בנותן טעם. אם יש במין הנאסר כדי ליתן טעם בשל היתר וכגון דליכא ששים בשל היתר הרי זה אסור וקשיא להו לרבוותא ז"ל היכי אמרינן הכא דאם יש בו בנותן טעם אסור למשמע הא אין בו בנותן טעם מותר והא נדרים דבר שיש לו מתירין הוא כדאמרינן לקמן בפרק הנודר מן הירק [דף נט.] משום דמצוה לאתשולי עלייהו מדר' נתן וקי"ל דכל שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטיל וי"ל דכי אמרינן אפילו באלף לא בטיל ה"מ מין במינו אבל הכא כי קתני ונתערב באחר שאינו מינו קאמר דומיא דביצים שנתבשלו עמו וכל שאינו מינו אפילו בדבר שיש לו מתירין בנותן טעם והיינו דתנן במס' חלה [פ"ג מ"י] הנוטל שאור מעיסת חטין ונתן לתוך עיסת האורז אם יש בה טעם דגן חייבת ואם לאו פטורה א"כ למה **אמרו הטבל אוסר בכל** שהוא במינו ושלא במינו בנותן טעם וטבל דבר שיש לו מתירין הוא ואפילו הכי קתני דשלא במינו בנותן טעם והכי נמי איתא בהדיא בירושלמי [בפירקין הל"ל] דגרסינן תמן זה הכלל היה ר"ש אומר משום רבי יהושע כל דבר שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו חכמים שיעור אלא מין במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם וכל שאין לו מתירין כגון תרומה וכו' מין במינו ושלא במינו בנותן טעם הלין נדרים מה את עביד לון כדבר שיש לו מתירין או כדבר שאין לו מתירין מסתברא מעבדינן כדבר שיש לו מתירין דתנינן תמן שהזקן עוקר את הנדר מעיקרו ולא מתניתא עבדא לון כדבר שאין לו מתירין דתנינן שהנודר בדבר ונתערב באחר אם יש בו בנותן טעם אסור תפתר במין בשאינו מינו וה"ז מפורש כמו שכתבנו ולפיכך הקשו על הרב אלפסי ז"ל שכתב בהלכותיו בפרק גיד הנשה [סי' תתכג] בענין פת שאפאה עם הצלי בתנור דמאי דאמרינן שאסור לאכלה בכותח אע"ג דקי"ל דריחא לאו מילתא היא היינו טעמא משום דהוי דבר שיש לו מתירין דהא מצי למיכלה בהדי בשרא ומשום הכי אפילו באלף לא בטיל אלו לדבריו ז"ל אלמא דסבירא ליה ז"ל דאפילו שלא במינו לא בטיל ואי אפשר כמו שכתבנו בראיות ברורות ואמרו שאפשר שסמך לו הרב ז"ל על אותה שאמרו בפרק משילין [דף לז.] גבי האשה שאלה מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי שתיהן ופרכינן ואמאי ליבטיל מים ומלח לגבי עיסה ופרקה רב אשי משום דהוי ליה דבר שיש לו מתירין דאפי' באלף **לא בטיל והא מים** ומלח לגבי עיסה מין בשאינו מינו הוא ואפילו הכי יהיב טעמא משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין אלמא אפי' שלא במינו לא בטיל ואי מהא לא איריא דשאני מים ומלח כיון דעיסה לא מתעבדא אלא בהו כמין במינו דמי ותדע דאמרינן בריש שמעתא דהתם כי מקשינן [דף לח.] וליבטול מים ומלח לגבי עיסה אמר להו ר' אבא הרי שנתערב קב חטין שלו בעשרת קבין של חברו יאכל הלה וחדי ואחיכו עליה וא"ר אושעיא דשפיר עבוד דאחיכו עליה מאי שנא חטים בשעורים דלא קאמר להו דהוה ליה מין שנא במינו ובטל חטים בחטים נמי לר' יהודה הוא דלא בטיל הא לרבנן בטיל מדקאמר ר' אושעיא הכי ולא קאמר הא מים ומלח לגבי עיסה חטים ושעורים היא ש"מ לחטים בחטים איכא לדמוייה לפי שא"א לעיסה בלא מים ומלח אלו לדברי הראשונים ז"ל וה"ר נסים בר' ראובן ז"ל העמיק ופלפל ודלה מים מבארות עמוקות ליישב דברי רבינו אלפסי ז"ל דכי תנן הכא לדבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטל ה"מ כל שאסור עכשיו ועתיד להיות ניתר לאחר זמן כנדרים משום דקמיבעיא לי' כיון דלרבנן בכולהו איסורי מין במינו בטל כשאינו מינו מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו מתירין בין מינו לשאינו מינו ומאיזה טעם וכך נראה לי בטעמו של דבר דחזינא לרבנן ולר' יהודה דאיפלגו במין במינו אי בטיל או לא ואמרינן בפרק הקומץ רבה [דף כב.] דשניהם מקרא אחד דרשו דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר שאע"פ שדמו של פר מרובה משל שעיר קרי ליה דם השעיר אלמא **לא בטיל וקסבר רבי יהודה** דהיינו טעמא משום דמין במינו לא בטיל לפי שכל דבר שדומה לחברו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקו ומשום הכי סבירא ליה לר' יהודה בכולהו איסורי דמין במינו לא בטיל ורבנן לא משמע להו הכי דמ"מ מין במינו דאיסור והיתר אינם דומין זה לזה כיון דחד אסור וחד שרי שאין ראוי לילך אחר דמיונם בעצם אלא אחר חלוקן באיסור והיתר אלא היינו טעמא דדם הפר אינו מבטל את דם השעיר משום דכיון דשניהם עולין (א) כמו שכשרין לזריקה אין מבטלין זה את זה דכי היכי דרבי יהודה אזיל אחר דמיון העצם אזלי רבנן אחר דמיון ההיתר ולפיכך כל שחלוקין באיסור והיתר ואפי' מין במינו בטיל דהוה ליה מין בשאינו מינו ומשום הכי אמרינן דבדבר שיש לו מתירין נטו רבנן משום חומרא דרבי יהודה דכיון שאין דבר זה חלוק מן ההיתר לגמרי באיסור והיתר שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמוהו אמרינן שאינו בטל במינו דאי הכי הוו דמו טובא חדא שהם שוין במין ועוד שאינן חלוקין לגמרי באיסור והיתר ומשום הכי לא בטיל אלא בשאינו מינו כדי שאותו חלוק שיש בין מינו לשאינו מינו ישלים אותו שיווי שניתוסף כאן משום דבר שיש לו מתירין לפי שהחלוק שבין המינים סבת הביטול והשווי נותן שלא יהיו בטלין הילכך כל שהוא אסור עכשיו ואינו חסר מאיסורו אלא שעתיד להיות ניתר לאחר זמן אותו חסרון של איסור כיון שהוא מועט ראוי הוא שישלימנו אותו חלוק שיש בין מינו לשאינו מינו אבל כשיש לו עכשיו היתר כי ההיא לפ' משילין [דף לז] שאף מים ומלח מותרין עכשיו במקום שרגלי שתיהן שוין בה הרי נתקרב הרבה היתר של עיסה למים ומלח שאף עכשיו שניהם מותרין וכיון שהיתרן קרוב א"א לחלוק שיש בין מין לשאינו מינו שישלימנו דהא תלמוד לרבנן חילוק דהיתר ואיסור עדיף להו מחילוק דמינו ושאינו מינו דבהא הוא דפליגי עליה דרבי יהודה הלכך דבר שהוא ניתר עכשיו כמים ומלח [ראוי] יותר שלא יתבטל לגבי עיסה אע"ג דהוי מין בשאינו מינו ממה שראוי שלא יתבטל דבר שהוא אסור עכשיו ועתיד להיות ניתר לאחר זמן לגבי מין במינו ומשום הכי נהי דמסקינן הכא לדבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטל מפני שהוא אסור עכשיו אסיק רב אשי התם למים ומלח שהם ניתרין עכשיו אינן בטלין לגבי עיסה אע"פ שהוא מין בשאינו מינו ומאי דאמרינן התם בריש שמעתא [דף לח:] [מ"ש] מחטים בחטים וחטים בשעורים (ב) הוו בעלמא נינהו דלא סלקא דהא אחיכו עליה כדאיתא התם ולמסקנא לא סמך עלייהו רב אשי כלל אלא אסיקנא דכיון דהוי דבר שיש לו מתירין שאף עכשיו יש לו (ג) שעת אפילו בשאינו מינו לא בטיל ופת שאפאה עם הצלי בתנור להא דמיא שאף עכשיו יש לה היתר לאכלה שלא בכותח הלכך בדין הוא דאפילו בשאינו מינו לא בטיל ועוד דאפילו לא בעית למידק כולי האי זיל בתר טעמא הרי אתה רואה שכל שהוא מוסיף היתר החמירו בביטולו שמפני שעתיד להיות ניתר אמרו שלא יתבטל במינו וכיון שכן כל שהוא מוסיף עוד היתר שאף עכשיו יש לו שעת הכושר ראוי להחמיר בבטולו שלא יתבטל אפילו בשאינו מינו ומשום הכי לא קשיא מסקנא דהכא דמסקינן לדבר שיש לו מתירין בטל בשאינו מינו אמסקנא דפרק משילין דאסיק רב אשי דאפילו

בשאינו מינו לא בטיל ולא צריכינן לתרוצי ולחוקי כלל והשיא לפת שאפאה עם הצלי בתנור להשיא לפרק משילין למיא ולא עוד אלא דעדיפא מינה משום דאיכא למימר דכי מנית לאחמורי אדבר שיש לו מתירין במינו לא מחמרינן עליה בשאינו מינו אבל בהשיא לפת שאפאה עם הצלי בתנור ליכא לאחמורי עליה במינו דלא שייך כלל אי לא מחמרינן עליה בשאינו מינו נמצא שלא החמיר בו כלל ועלו לדברי הרב אלפסי ז"ל נכוחין בטעמן כן נראה לי. עוד ראיתי שהקשו עליו מדאמרינן בסוף פרק הערל [דף פא:] גבי חתיכה של חטאת טהורה שנתערבה במאה חתיכות של חולין לא תעלה וקא יהיב רב אשי טעמא התם משום דהו"ל דשיל"מ וכל דשיל"מ אפילו באלף לא בטיל ואסיקנא התם דהא דר"א בלותא היא למאן אי לכהן מישרא שרי אי לישראל לעולם אסור אלא דר"א בלותא היא אלמא לא מיקרי דשיל"מ במסקנא אלא מאי דאסור האידנא ולבתר זימנא שרי אבל האי פיתא אי בהדי בישרא לעולם שרי ואי בכותחא לעולם אסור ולא מיקרי דשיל"מ [כמסקנא] דהתם ומיתחזי לי דהא דפרכי' עליה מהא ולאי בלותא היא דהתם הכי קאמרינן דכיון דלישראל לעולם אסור למה נחמיר אצל ישראל מפני היתרו של כהן אינו בדין אבל פת שאפאה עם הצלי בתנור כיון שיש לו ולכל אדם היתר בה עכשיו ראוי להחמיר בבטולה ודבר פשוט הוא. עכ"ל הרנב"ר ז"ל: [שם] מתני' הנודר מן היין **מותר בתבשיל שיש בו טעם יין** וכו'. פי' מותר בתבשיל שאין במשמעו של נודר מן היין אלא כשהוא בעינו: **שאני טועם.** כיון דאמר שאני טועם אסור אפילו על ידי תערובת דכיון שיש בו טעם יין הרי טועמו בו ויש לדון לפום מסקנא דאם **אמר שאני טועם אפילו לא אמר זה אסור** בנותן טעם דאסר יין שהיה בתבשיל קודם הנדר אלא שמלשון ונפל לא משמע אלא שנפל לאחר הנדר: **קונם זיתים וכו'.** בגמרא מפרש איסורא ליוצא מהן אי הוי משום **אלו או משום שאני טועם:** [שם ע"ב] גמ' בעי רמי בר חמא **שאני אוכל ושאני טועם** דוקא. פירוש (בעי רמי) ולאי פשיטא ליה לרמי **דאלו דוקא ואפילו לא אמר שאני טועם אסור ביוצא מהם** וכדתנן בזמן שאמר בשר זה אלא קא מיבעיא שאני אוכל שאני טועם אי דוקא הוא ומתניתין לנקטינהו לתרתי הני ליתני או או קתני או (ל) דוקא הוא והא קא משמע לן דאע"ג שאמר שאני אוכל שאני טועם אם אמר אלו אין ואי לא לא: **ומותר בטרית וכו'. אלמא שאני טועם לאו דוקא** שהרי אינו אוסר ציר שהוא יוצא מהן: ולאה רבא וכבר **יצא מהן.** כלומר **לעולם שאני טועם נמי דוקא** ואי יצא לאחר מכן אין **הכי נמי לאסור וכי תנן** דשרי בשכבר **יצא מהן קודם** נדרו. ולא אפשיטא הילכך באלו **אסור ביוצא מהם** ובחלופיהן ובינדוליהן וה"ה לאוסר עצמו פירות של פלוני או של מקום פלוני דכאלו דמי ואם אכל היוצא **מהן לוקה ובאומר שאני טועם שאני** אוכל רבים הסכימו לדעת הרמב"ם ז"ל שהלשון בעצמו מוכיח שאוסר כל אכילה וטעימה הבאה **מהם ול"ש נדר ול"ש** שבועה היוצא מהן אסור הוא מספיקא ולא לקי מיהו כתבו ז"ל דבחלופיהן וגידוליהן מותר דהא לא אסרן אלא לאכילה ולטעמא לא להנאה: [דף נג] מתני' הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים מסתוניות וכו'. פירוש סתוניות הם ענבים שאינם מתבשלין על **הסתיו ועושין ממנו חומץ** למתמרים גופייהו אסר ולא בדבש וכן מן הסתוניות גופייהו אסר ולא חומץ: שם תולדתו. כגון שנקרא דבש תמרים וכן חומץ סתוניות כיון ששם האב עליו אסור בשניהם:

דוקא באלו לא קא מיבעיא לן דדוקא הוא כי קא מיבעיא לן אשאני טועם ושאני אוכל דוקא הוא או לא תא שמע דג דגים שאני טועם (בהם) אסור בין גדולים בין קטנים בין חיין בין מבושלין ומותר בטרית טרופה ובציר אמר רבא וכבר יצא מהן:

(דף נג.) מתני' הנודר מן התמרים מותר בדבש תמרים מן הסתוניות מותר בחומץ סתוניות רבי יהודה בן בתירא אומר כל ששם תולדתו קרוי עליו ונדר הימנו אסור אף ביוצא ממנו וחכמים מתירין:

[דף נג.] **וחכמים מתירין.** בגמ' פריך היינו ת"ק ומשמע לת"ק פליג עם ר' יהודה דאפילו בששם תולדתו קרויה עליו מותר ותימה דלעיל [דף נב:] אמרינן איבעא דכ"ע דהיכא דקרו ליה קומא דחלבא אסור בשניהם ומה לי דבש תמרים ומה לי קומא דחלבא (א) משום שלא יטעו באחר אלא משום שלעת הבריות להשוותו לחלב אבל דבש וחומץ מינים אחרים יש ומה שקורא אותן בשם אביהן לאו שיהיו שוין בדין אלא להבדיל שלא יטעו בין מין זה למינים אחרים: [שם] גמ' חכמים היינו ת"ק. פי' היינו ת"ק דאיהו נמי סבירא ליה דהנודר בתמרים מותר בדבש שלהם: **כל שאין דרכו ליאכל. כגון סתוניות** שאין אוכלין אותן והיוצא מהם שהוא החומץ אוכלין אותו ות"ק לית ליה דרשב"א כלל דאילו בתמרים **לא אסר אלא** הגוף שנדר בלבד ור' שמעון בן אלעזר אסר שניהם וכן בשאין דרכו ליאכל לת"ק **אם אסר עליו** הסתוניות **אינו אוסר יוצא מהן אלא** הסתוניות בלבד ור' שמעון בן אלעזר אמר איפכא שחומץ היוצא מהם בלבד הוא לאסר ולא הסתוניות **וחכמים אית להו** דרשב"א בסתוניות ופליגי עם ר"י בן בתירא **דאמר אסור אף ביוצא** ממנו דמשמע איסורו בסתוניות עצמו ואף ביוצא מהן ובאו והתירו הסתוניות שאין הכוונה לאסור אלא היוצא מהן נמצא דפליגי עליה נמי דת"ק והלכתא כת"ק דלא אסר אלא הגוף שנדר בין דרכו ליאכל בין אין דרכו ליאכל: [שם] מתני' הנודר מן היין מותר ביין תפוחים וכו'. פירוש הכרישין מן כרתי. וקפלוטות מין כרישין אלא דסתמא אין קפלוטות נקראין בכרישין ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם וכן טעמא דכולה מתניתין דסתם יין **לא הוי אלא** של ענבים וכן סתם שמן אינו אלא של זיתים וסתם דבש הוא של דבורים וסתם חומץ לאו של סתוניות הוא ולפיכך מותר ביינות אלו ושמנים אלו: [שם] גמ' תניא הנודר **מן השמן** בארץ ישראל וכו'. פי' ואסור בשמן זית דסתם שמן של ארץ ישראל הוא שמן זית ובבבל אסור בשמן שומשמין דבבבל עיקר שמן של שומשמין הוא: **ספק איסורא לחומרא.** וחיישינן למיעוטא ודילמא להשמן המצוי שם נתכוון מיהו אי פריש ואמר לא נדרתי אלא בשמן זית נאמן כדתנן [דף כ.] לא נדרתי אלא בחרמו של ים וכן לענין דיני ממונות דהא קיימא לן (ב"ב דף נב:) אין הולכין בממון אחר הרוב: [שם:] **מתני' מן** הגריסין **אסור במקפה** וכו'. פי' אסור במקפה בתבשיל גריסין דלא תימא דלא נדר אלא מן הגריסין כשהן חיין ודוקא שיהא רוב המקפה של גריסין כדאיתא בירושלמי [הלכה ט]. ור' יוסי מתיר במקפה. דסבר דלא אסר אלא גריסין חיין: [דף נג:] **מן המקפה.** אין בלשון תבשיל גריסין חיין ולפיכך מותר בגריסין חיין: **אסור בשום.** לפי שבתבשיל גריסין משימין שומין ולפיכך אסור בשומין אע"פ שלא שם אותם במקפה דהוה ליה כאילו נדר ממה שעושין מקפה: **ור' יוסי מתיר.** כיון שאינן במקפה שלא נתכוון אלא למקפה ובמה שבתוכה: **מן השום מותר במקפה.** ואפילו בשומין שבמקפה דכיון דלא אמר מקפה **לא אסר אנפשיה אלא** שומים דעלמא דאע"פ דאסור בשומין דעלמא מותר בשומין שבמקפה מידי דהוה לנודר מן היין שמותר בתבשיל שיש בו טעם יין: **אסור באשישים.** פי' נזיל עדשים כדאיתא בירושלמי [הלכה י] טלופחין ומגבלן בדבש ומטגנן אמר ליה אינון אשישים שאמרו חכמים ואמרינן התם דלר' יוסי דמתיר הנודר מן היין מותר בקונדיטון ש"מ דלרבנן אסור בקונדיטון וכן כתבו ז"ל:

גמ' חכמים היינו תנא קמא איכא בינייהו הא דתניא כלל אמר רבי שמעון בן אלעזר כל שדרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול כגון תמרים ודבש תמרים נדר בו אסור ביוצא ממנו נדר ביוצא הימנו אסור בו וכל שאין דרכו לאכול ודרך היוצא ממנו לאכול נדר בו אינו אסור אלא ביוצא ממנו שלא נתכוין זה אלא ליוצא הימנו:

מתני' הנודר מן היין מותר ביין תפוחים מן השמן מותר בשמן שומשמין מן הדבש מותר בדבש תמרים מן החומץ מותר בחומץ סתוניות מן הכרישין מותר בקפלוטות מן הירק מותר בירקות שדה מפני שהוא שם לואי:

(דף נג:) מן הכרוב אסור באספרגוס מן האספרגוס מותר בכרוב מן הגריסין אסור במקפה ר' יוסי מתיר (במקפה) מן המקפה מותר בגריסין מן המקפה אסור בשום ור' יוסי מתיר מן השום מותר במקפה מן העדשים אסור באשישים ור' יוסי מתיר מן האשישים מותר בעדשים חטה חטין שאני טועם אסור בהן בין קמח בין פת (א) גריסין שאני טועם אסור בהן בין חיין בין מבושלין ר' יהודה אומר קונם גריס או חטה שאני טועם מותר לכוס חיין:

(דף נג.) גמ' תניא הנודר מן השמן בארץ ישראל מותר בשמן שומשמין ואסור בשמן זית ובבבל אסור בשמן שומשמין ומותר בשמן זית מקום שמסתפקין מזה ומזה אסור בזה ובזה פשיטא לא צריכא דרובא מסתפקין בחד מנהון מהו דתימא ניזל בתר רובא קמ"ל ספק

בין קמח בין פת. למלאמר תרוייהו אסור בכולן כדפרישנא לעיל גבי לג לגיס לחטה לחולה לא משמע אלא פת אפויה של חטה. וחטין לא משמע אלא לכוס את החטין וכן הטעם בגרים גריסין לאסר בין חיין בין מבושלין: **ר' יהודה אומר.** לא בא ר' יהודה לחלוק אלא לפרש: [שם] גמ' תניא רשב"ג אומר חטה **שאני טועם אסור לאפות** וכו'. טועם אסור לכוס ומותר לבשל. גרים גריסין שאני טועם אסור בין לבשל בין לכוס. פי' אסור לאפות לאו דוקא אלא כלומר אסור בפת אפויה של חטין. וכן מותר לאפות בפת אפויה של חטה קאמר: אסור לבשל. בתבשיל של גרים קאמר וכן מותר לבשל: גרים **גריסין** וכו'. והכי קי"ל לר"י ורשב"א [אתו] לפרושי מתני': סליק פירקא [דף נד.] **הנודר מן הירק** מותר בדלועין **ור' עקיבא** אוסר. פי' מותר בדלועין דלאו ירק הן אלא פרי ור"ע אוסר ואסיק אביי בגמ' דדוקא לענין איסורא דספיקא לחומרא אבל אינו לוקה: אמרו לו וכו' והוא אומר וכו'. ואם ירק הן היה לו להביא בלאו המלכה ולמה לו לאימלוכי אלא ודאי משמע דלאו מין אחד נינהו עם ירק: [דף נד.] **כן הדבר.** כלומר משם ראיה להיפך דמין ירק הם מדאצטריך לאימלוכי בהו ולא הוה ממליך ודאי בקטניות משמע דטעמא משום דמין ירק נינהו ומיהו כיון שהדלועין מין פרי אין ר' עקיבא אוסר בהן מטעמא דמימליך עליה שליחא על דאיכא נמי לישנא יתירא קצת דאמר ירק המתבשל בקדרה עלי וכדאיתא בגמ': גרסינן בירושלמי [הלכה א] אף למלת הלין כן. כלומר לענין ממון ירקה של גנה מכור לך והיו שם דלועין על דעתיה דר' עקיבא מכורין על דעתייהו דרבנן אינן מכורין (א) אבל בהפקר כן אף בהקדש כן ע"כ. פי' דבמכירה והפקר והקדש כך הולכין אחר לשון בני אדם וכתב הריטב"א ז"ל ולפום גמ' דילן אינן מכורין אלא באומר ירק המתבשל בקדרה (ב) אפי' מוכר לך והיא נמי בשתפס בהם לוקח הא לאו הכי כיון דלר"ע אינו לוקה וספיקא משוי ליה המוציא מחבירו עליו הראיה עכ"ל: ואסור בפול **המצרי לח** וכו'. הא **לדברי הכל היא** ואפילו רבנן מודו וטעמא למילתא דכיון דעיקר פול המצרי הוא לאוכלו כשהוא יבש ועושין ממנו גורן כשאוכלין אותו לח אין אוכלין אותו אלא בענין ירק מה שאין כן בדלועין: גרסינן בירושלמי [שם] הנודר מן הירק מהו שיהא מותר ביבש נשמעיניה מן הדא אסור בפול המצרי לח ומותר ביבש לא אמרו אלא פול המצרי דבר שעושין ממנו גורן הא דבר שאין לו גורן אסור ואפילו יבש ע"כ. עוד שם על מחלוקת דר' עקיבא ורבנן בדלועין מה פליגין בדלעת המצרי אבל בדלעת יונית כ"ע מודו שהיא כירק רבי קריספא בשם רבי יוחנן הלין קוריא וקרובתא דנן אכלין דלעת יונית אינון ע"כ וכתב הריטב"א ז"ל ולפי הירושלמי הזה אפילו הנודר מן הירק סתם אסור בדלועין שלנו שמא הן דלעת יונית ושמא הן מאותן מינין שאמר ר' קריספא בשם ר' יוחנן שהם דלעת יונית ואולי כי דלעת המצרית היתה מרה וקשה ודלעת יונית מתוקה וכן הדלועין שלנו מתוקין וכיון דאיסורא דאורייתא הוא חוששין לזה אלא שאין נוקין עליו עכ"ל: **גמ' והא מן ירק וכו'.** פי' לרבי עקיבא פריך דכיון שהדלועין פרי צריך טעם נכון לאסור: **ירק המתבשל בקדרה.** ומדלא קאמר ירקי קדרה עלי דהוה ממעט ירק שאינו ראוי לקדרה כגון צנון וכיוצא בו. א"נ ירק הנאכל בקדרה אלא מאי מתבשל בקדרה דקאמר משמע ודאי דהוי לישנא יתירא לר' עקיבא לרבות דלועין ואמרינן במאי קמיפלגי דכיון (ג) מין יין הן אין סברא לומר דמשום האי לישנא יתירא מעיילינן בלישנא מה שאינו מינו כלל ולהכי אמרינן דפליגי נמי במידי דמימליך עליה שליח ולפום סוגיא דגמ' הכי מסקינן שהנודר מירק סתם אין במשמע אלא כל שעלה שלו נאכל כגון צנון וחזרת ולכוותייהו בין שנאכלין חיין בין שנאכלין מבושלין אמר ירק קדרה עלי **אין דלועין וקשואין ואבטיחין ולא** צנון (ד) ושומר בכלל אלא ירק הנאכל בקדרה כגון כרוב ותרדין וחזרת וחציר ובצלים דאע"ג דנאכלין נ"כ חיין ה"ק **ירק שנאכל נ"כ בקדרה עלי.** אמר ירק המתבשל בקדרה עלי נתרבו אף הדלועין לרבי עקיבא דהלכתא כוותיה: לענין מלקות. כלומר דלאו דקים ליה לר' עקיבא הכי כי היכי דלילקי משום בל יחל אי אכל מינייהו אלא מספק הוא דקאמר הואיל **וממליך עליה שליח ולענין איסור הוא** דמחמרינן אבל מלקא מספק לא לקי וכתב הריטב"א ז"ל וז"ל דעת רבותי י"א כדברי האומרים שלא אמר אביי אלא על משנתנו דוקא לפי שהדלועין הם פרי אבל לענין מה שאמר לקמן בגמרא [דף נד:] שהנודר מן הבשר אסור בכבד ובני מעים מלקא נמי לקי והיינו דאייתו לה הכא להא דאביי ולא אייתו לה גבי ההיא דלקמן וטעמא למילתא לפי שהקרבים יותר הם נכללין בלשון בשר ותלא דהתם **אוסר בנודר מן הבשר ולא** בעי לישנא יתירא כמו בנודר מן הירק והיינו מטעמא דאמרן שהוא קרוב לבשר וכיון דאימליך **עליה שליח הוי מיניה** לגמרי וכן עיקר ע"כ: [שם:] מאן תנא דפליג עליה דרבי עקיבא **רבן שמעון** בן גמליאל היא דתניא וכו'. פי' ובלב ובעופות **לכל הני שם בשר** עליהם דהא ממליך שליחא עלייהו: ומותר בדגים וחגבים דלא מימליך עלייהו שליחא. וכדאוקימנא בסמוך כגון שהקיז דם דלא אכיל דגים דבלאו הכי ודאי לר' עקיבא אסור הוא בדגים דשפיר ממליך עלייהו כדמפרש ואזיל: [דף נד:] ואין צ"ל בשר דגים וחגבים. דסבירא ליה לרשב"ג דאע"ג דממליך עלייהו שליחא מותר בהם וטעמא כדמפרש ואזיל: קרביים לאו בשרא ואוכליהן לאו אינש. כלומר לאו בשרא לגבי נדרים ואוכליהן ביומא דהקזה

איסורא לחומרא:

(דף נג:) חטה חטים. תניא רשב"ג אומר חטה שאני טועם אסור לאפות ומותר לכוס חטים שאני טועם אסור לכוס ומותר לאפות חטה חטים שאני טועם אסור בין לכוס בין לאפות גריס שאני טועם אסור לבשל ומותר לכוס גריסין שאני טועם אסור לכוס ומותר לבשל גריס גריסין שאני טועם אסור בין לכוס בין לבשל:

הדרן עלך הנודר מן המבושל

(דף נד.) הנודר מן הירק מותר בדלועין ור"ע אוסר אמרו לו והלא אומר אדם לשלוחו צא וקח לי ירק והוא אומר לא מצאתי אלא דלועין אמר להם וכן הדבר או שמא אומר לא מצאתי אלא קטניות אלא שהדלועין בכלל ירק ואין הקטניות בכלל ירק ואסור בפול המצרי לח ומותר ביבש:

גמ' והא מן ירק נדר אמר עולא באומר ירק המתבשל בקדרה עלי במאי פליגי רבנן סברי כל מלתא דצריך לאמלוכי שליחא עליה לאו מיניה הוא ור"ע סבר כל מילתא דממליך שליחא עליה מיניה הוא ומודה ר"ע לענין מלקות דאינו לוקה (דף נד:) מאן תנא דפליג עליה דר"ע רשב"ג היא דתניא הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ומותר בבשר דגים וחגבים רשב"ג אומר הנודר מן הבשר אסור בכל מיני בשר ומותר בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב ובעופות ואין צריך לומר בבשר דגים וחגבים וכן היה ר' שמעון בן נגמליאל

לאו אינם: **דגים נמי וכו'.** ומדלא פרכינן מחגבים נמי משמע דקים לן דחגבים אינן בכלל בשר כלל וכ"כ הרמב"ם ז"ל ותמהו המפרשים על הרב ז"ל שכתב שבכל מקום הנודר מן הבשר אסור בבשר עוף וקרביים וגבי דגים כתב כל דבר שדרך השליח לימלך עליו הרי הוא בכלל המין ומשמועתינו לא משמע הכי שלא חלקו לר' עקיבא בין קרביים ועופות ודגים דבכולהו בעי דממליך עלייהו שליחא וכל מקום דלא ממליך עלייהו שליחא אף קרביים ועופות מותרין דאי לא כי פרכינן מדגים נימא דמתניתא בסתם מקום שאין השליח נמלך עליהם וכן דקדק עליו הרשב"א ז"ל וכמו שכתבו בשמו הריטב"א והרנב"ר ז"ל: **כגון שהקיז דם.** זה הנודר דקשין לו הדגים ומסתמא לא נדר עליהם שאין אנשי דעת נצרכין לנדור ממה שאין ראוי להם הלכך בהקיז דם וכבין ליה עיניה אע"פ שאסור בעופות מותר בדגים ומיהו הקיז דם וכיבין ליה עיניה אינן שוין דכשהקיז דם לא שרי בדגים אלא דוקא באוסר בשר על עצמו ליום ההקזה בלבד דכה"ג אין דגים בכלל משום דבלאו הכי לאו אכול מינייהו ההוא יומא אבל אי אסר עליו בשר ח' הימים או יותר דגים בכלל דלשאר ימים טובים לא מזיק ליה אבל בכיבין ליה עיניה שאינו יודע מתי יתרפא אפילו באוסר לשלשים יום אין דגים בכלל ובזה הסכימו מן המפרשים ז"ל לדעת הרשב"א ז"ל והריטב"א ז"ל כתב נראין דברים דאפילו בהקיז דם נמי בתר שעת נדרו אזלינן ואפילו נדר לזמן מרובה הוא מותר בדגים דהא מתניתא בסתמא איירי ואפילו בנודר לעולם עכ"ל והרנב"ר ז"ל כתב דלא שרי בדגים אלא אי נדר יומי דמוכחי לפום מאי דכיבי ליה עיניה דבלאו נדרא לא אכיל מינייהו. ומסתברא דבשר מליח אפילו ביומא דהקזה אסור דנהי דאין מקיזין על בשר מליח כיון שבשר ממש היא ולא צריך שליחא לאימלוכי עליה מיתסר ביה ליומא דהקזה לאו הוכחה מעליא הוא לגבי בשר ממש דאי **לא תימא הכי הא דקתני מותר** בבשר דגים ליתני נמי ובבשר מליח דהוי רבותא טפי אלא ודאי כדאמרן: ולענין חגבים בכל דוכתא שרו דלא **ממליך עלייהו כלל** מדאמרינן דגים נמי עביד שליחא דממליך עלייהו ולא אמרינן דגים וחגבים וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט' מהלכות נדרים עכ"ל הרנב"ר ז"ל ופסקו רבוותא ז"ל הלכתא כרבי עקיבא דהא ת"ק דפליג עליה רשב"ג הוא דהוא יחידאה וקי"ל הלכה כרבי עקיבא מחברו ועוד דבפרק כל הבשר סתם לן תנא כותיה **וכיון דלא ידעינן** אי הוי מחלוקת ואח"כ סתם או סתם ואח"כ מחלוקת נקטינן לחומרא דאיסורא מדאורייתא היא וכן פסקו הרמב"ם והרמב"ן ז"ל וכתב הריטב"א ז"ל כן פסקו רבותי: הדין אינש דסכר. שהקיז ויש כיוצא בו הרבה בתלמוד: ע"י שליקא. כשהן שלוקין הרבה לא מזקי ליה והא

דאמרינן שנתלש ופורח הלב היינו בגלי: **נו"ן סמ"ך עי"ן.** סימן היה עושה מאותיות של אלפ"א בית"א: **בסוף אוכלא.** סוף החולי: [[דף נה.] **מתני' הנודר מן** הדגן אסור בפול המצרי יבש וכו'. פי' אסור בפול המצרי דסבר ר' מאיר דכל שעושין ממנו גורן איקרי דגן ופול המצרי יבש נמי עושין ממנו גורן והנודר ללשון בני אדם נתכוון: אינו אסור וכו'. דסברי דנודר ללשון תורה נתכוון ודגן בלשון תורה אינו אלא מחמשת המינין: [דף נה.] אבל **הנודר מן** הדגן אסור בכל שעושין ממנו גורן ומותר וכו'. שאין עושין מהם גורן: [שם] גמ' אמר ר' יוחנן הכל מודים וכו'. וא"ת דהא ממתניתין שמעינן לה וי"ל דאצטריך דלא נימא דר' מאיר משוה תבואה לדגן והא דאמר במתניתין גבי תבואה דאינו אסור וכו' לדבריהם דרבנן הוא דקאמר הכי לדבריכם נהי דבתבואה אינו אסור וכו' אודו לי (א) הדגן כל דמדגן משמע קמ"ל הכל מודים דאפילו ר"מ מודה בתבואה: פקיד. צוה בשעת מיתה: מן **עללתא** וכו'. מעללתא דמקום פלוני וליפות כחו דמקבל מתנה שלא ידחוהו אצל שאר נכסים הוא דקאמר הכי מיהו ריעותא נמי איכא דאם שטפם נהר לא היה גובה משאר נכסים דמשום הכי דייקינן במשמעות הלשון וכן כתב ר"ח ז"ל בפרק התקבל [דף סו.] גבי מחמרא ליפות את כחו: **היכי מיקריא.** אם נדון אותה בלשון תבואה דמתרגם עללתא ולא יגבה אלא מחמשת המינין או נדון עללתא מלשון אכילת פירות כמו שקורין בלע"ז אישפלי"ט והיה רבא מסופק אם יש בזה שכר בתים (ב) ופירות אי הוה חשיב קרנא או פירא בלשון בני אדם: ולא איפשט בעיין וכל תיקו דממונא חומרא לתובע וקולא לנתבע. ולא גבי מקבל מתנה שהוא התובע משכר בתים וספינות דדילמא לאו בכלל עללתא הם. ולענין נדרים אם נדר מעללתא **אסור בכל דבר** שאפשר להשמיע בל' עללתא הן תבואה הן שאר נכסים שאדם מביא בבית מאי דעייל בביתא: [שם:] תניא הנודר מפירות השנה אסור בכל פירות השנה על תשרי בין של אילן בין של פירות הארץ. וכתב הרנב"ר ז"ל מיהו דוקא כשלא אסרן עליו אלא זמן שהוא יכול לעמוד **בו אבל לעולם לא** הוי נדרא כלל שא"א לו לקיימו: [דף נה:] ומותר בגדיים. וה"ה בכל בעלי חיים: אסור בכל פירות הארץ. בין לאדמה בין לאילן: **ומותר בכמהין ופטריות.** דמאוירא קא רבו כדאי' בגמ' ומפני **שאין יניקתן מן הארץ** מברך עליהן שהכל: גידולי קרקע וכו'. דכמהין ופטריות על יסוד הקרקע קא גדלי: **הנודר מן** התבלין אסור בחיין ומותר במבושלין. ואם אמר הרי הן על פי הרי הן עלי אסור בהם בין חיין בין מבושלין ונקטינן התם דבמקום שאוכלין פת של כל דבר כגון של אורז ודוחן ומיני קטניות אין קרוי פת סתם **אלא מה' המינין ובמקום שאין** אוכלין פת אלא מה' המינין אין קרוי פת סתם

אומר קרביים לאו בשר ואוכליהן לאו בר אינש:

(דף נה.) מתני' הנודר מן הדגן אסור בפול המצרי יבש דברי ר"מ וחכ"א אינו אסור אלא בחמשה מינים ר' מאיר אומר הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינים אבל הנודר מן הדגן אסור בכל ומותר בפירות האילן ובירק:

גמ' אמר ר' יוחנן הכל מודים בנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין פשיטא מהו דתימא תבואה כל מילי משמע קמ"ל תנ"ה ושוין שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינין.

בר מר שמואל פקיד (א) דליתנון תריסר אלפי זוזי מעללתא דנהר (ב) פקוד לרבא שלחה רבא לרב יוסף עללתא היכי מקריא א"ר יוסף מתניתא היא ושוין שהנודר מן התבואה אינו אסור אלא בחמשת המינין אמר ליה אביי מי דמי תבואה לא משמע אלא מחמשת המינין עללתא כל מילי משמע אהדרוה לקמיה דרבא אמר האי לא מיבעיא לי דעללתא כל מילי משמע כי קא מיבעי לי שכר בתים ושכר ספינות מאי מי אמרינן כיון דפחתי לאו עללתא היא או דילמא כיון דלא ידיע פחתייהו עללתא הוא אמרוה קמיה דרב יוסף אקפד אמר וכי מאחר דלא צריך לן אמאי שלח לן

(דף נה:) תניא הנודר מן הדגן אסור אף בפול המצרי יבש ומותר בלח ומותר באורז ובחלקא ובטרגיס ובטיסנא הנודר מפירות השנה אסור בכל פירות השנה ומותר בגדיים וטלאים ובחלב ובביצים ובגוזלות ואם

אלא של חטין ושל שעורין דהני רגילי אינשי: תנן בפרק בכל מערבין [דף ל.] הנודר מן המזון מותר במים ובמלח והוינן בה מים ומלח הוא דלא איקרו מזון הא כל מילי איקרו מזון לימא תהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו **אין מברכין בורא מיני** מזונות אלא על חמשת המינין בלבד אמר רב הונא באומר כל הזן עלי דכ"ע **אסור בכל דבר חוץ ממים** ומלח אבל הנודר מהמזון אינו אסור אלא מה' המינין: [שם] מתני' הנודר מן הכסות מותר בשק וביריעה ובחמילה אמר קונם צמר עולה עלי מותר להתכסות בגיזי צמר פשתן עולה עלי מותר להתכסות באניצי פשתן וכו' ר' יהודה אומר הכל וכו'. פי' י"מ שמותר בבגדים קשין (אלא) שאין בכלל כסות אלא מלבושין שדרך בני אדם ללבשן לאפוקי הני בגדים גסים. יריעה היא יריעת עזים של שוכני אהלים. חמילה בגדים שמשימים הסבלים על כתפיהם שלא יזוקם המשא. ואחרים פירשו לחומרא דהא דאמרינן מותר בשק ובאחריני להוליכן על כתפיהן הוא דקאמר דאין דרך בני אדם להוליכן כך בתורת מלבוש אבל ודאי אם עשה בגדים מאלו המינין הגסין אסור לכסות מיקרי ולזה שומעין שהוא להחמיר: **קונם צמר וכו'**. אע"ג שלא הזכיר בגד מ"מ לא נתכוון אלא לבגד ארוג ומשום הכי מותר לכסות בגיזי צמר או באניצי פשתן ומותר לכסות רבותא קאמר אפילו לכסות וכ"ש לטעון על כתפו ואם אמר בגד צמר מותר לטעון ואסור ללבוש: הכל לפי הנודר. דזמנין דגיזי צמר אסורין **לטעון ומותר לכסות ולא פליג ר' יהודה** את"ק אלא לאוסופי קא אתי וה"ק ודאי מן הסתם לבגד איכוין כדקאמרת אבל אם היה טעון והזיע מכובד המשא ומחום הצמר והפשתן והיה ריחו קשה עליו כלומר או שהיה ריחו קשה וכו' שהצמר והפשתים ריחן קשה: ואסור להפשיל. **שלא נדר אלא** שלא לטעון אף על פי שכשמפשילו לאחוריו אין ריחו וחומו קרוב אליו כ"כ: [שם] גמ' תניא **הנודר מן** הכסות וכו'. פי' בפונדא אזור חלול. בפסיקיא חגור רחב וחוטים תלויין בראשו וקושרים בהן ובלע"ז בלשוננו פישיאה: אנפליא כמין מנעל של בגד וכן מכנסים וכובע כל הני מיקרו כסות: כתונתא דנגא. כתונת של עור שלובשין העבדנין בשעת מלאכתן: בסנוס עבה. הוא בגד של צמר שלובשין אותו הישמעאלים וקורין אותו אלברנוס ויוצאין בבגדים אלו בשבת ולא אמרינן משא הוא ואע"ג דאמרינן במתני' דלא מיקרו כסות. כסות ודאי לא מיקרו מיהו דרך הוא לצאת בהם בשעת הגשמים: בהוה. שדרך הרועים לצאת בהם וכיון דלאחד הוו תכשיט לכ"ע הוו תכשיט ומיהו לענין נודר לא הוי בכלל כסות: [שם] **פיסקא רבי יהודה אומר** וכו' תניא כיצד אמר ר' יהודה הכל לפי הנודר וכו'. פי' והזיע שהיה זב על גופו המלבוש והא דנקט צמר לאו דוקא דה"ה פשתן אלא חדא מינייהו נקט: **ומותר לטעון.** דכיון דעל ידי שהזיע נדר **לא נדר אלא** מן הלבישה: טעון פשתן. חבילות של פשתן על כתפו: מותר ללבוש. דכיון דע"י שמשא הפשתן מכביד עליו נדר **לא נדר אלא לטעון ולא** ללבוש וכבר כתבנו במשנתנו דרבי יהודה לאו לאיפלוגי את"ק קא אתי הילכך הלכתא כותיה ועוד דסתם לן תנא כרבי יהודה בהרבה משניות דלקמן [דף סג:] גבי היו מסרבין בו לשאת בת אחותו וכו' וכן גבי היה מסרב בחברו שיאכל אצלו וכדאיתא בירושלמי דהני רבי יהודה נינהו דאמר הכל לפי הנודר: [דף נו.] מתני' **הנודר מן הבית מותר בעלייה.** פירוש לר"מ **עלייה ליתא בכלל בית** ורבנן סבירא להו **דעלייה בכלל בית:** [דף נו.] מותר בבית. אפילו לרבנן אתיא דנהי **דעלייה בכלל בית** מיהו **בית אינו בכלל עלייה:** גמ' כמאן אזלא הא דאמר רב הונא בר חייא וכו'. פי' מראהו עלייה המוכר אומר לו אם ירצה זאת מכרתי לך אע"ג דגריעא: **לימא ר' מאיר היא. דאמר דעלייה אינה בכלל בית** ודוקא **משום דאמר בית בביתי הוא דמראהו עליה** הא אי אמר ליה בית סתם **לא הוי עלייה בכלל** ולרבנן אע"ג דלא אמר בית בביתי אלא בית אני מוכר לך מראהו **עלייה דהא לדידהו עלייה בכלל בית: מעולה שבנכסיו.** לעולם אימא לך **דעלייה בכלל בית** לרבנן דהא דאיצטריך למימר בית בביתי היינו לענין שיכול לכוף את המוכר לברור לו המעולה שבבתיו דהכי משמע לישנא דבית בביתי המשובח ואילו לא **אמר אלא בית** **סתם הוה יהיב ליה עלייה** שהיא גרועה ומייתא בשלהי מס' מנחות [דף קח:] דהתם עיקרא דהך סוגיא לא מסיק הכי אלא מקשה עלה דהא דאמרינן מאי עלייה מעולה וכו'. מיתיבי בית בביתי אני מוכר לך נפל מראהו נפול עבד בעבדי אני מוכר לך מת מראהו מת. ומשני שאני לוקח דיד בעל השטר על התחתונה. ואמרינן השתא דאתית להכי עלייה נמי לגריעא קאמר דיד בעל השטר על התחתונה שמעינן למסקנא דהתם עלייה ממש לגריעא היא ונמצא דלפום דיוקא דהכא לא אצטריך לרב הונא בית בביתי אלא לר"מ משמע דהויא הלכתא כר"מ ושהנודר מן הבית מותר בעלייה דלר"מ **עלייה ליתא בכלל בית** אלא שהסכימו המפרשים האחרונים ז"ל עם הרמב"ן ז"ל דלעולם הא דרב הונא לרבנן אזלא **ובית בביתי דנקט לרבותא הוא** לומר דאע"ג דהאי לישנא לענין הקדש משמע המעולה שבנכסיו כדאמרינן [שם במנחות] שור בשורי הקדש הגדול הקדש אפ"ה גבי לוקח מראהו עלייה לגריעא דיד בעל השטר על התחתונה וכ"ש אם לא אמר אלא בית סתם למראהו (א) דקי"ל כרבנן דרבים נינהו **ועלייה בכלל בית** וכן פסק הרמב"ם ז"ל. עלה בידינו שהנודר מן הבית אסור אף בעלייה כרבנן מיהו היכא דאיכא בית שאין בה ד' אמות מותר הוא ליכנס בה שאינו נקרא בית וכדאמרינן בפ"ק דסוכה [דף ג.] לענין מעקה ומזוזה

אמר גידולי השנה עלי אסור בכולן.

הנודר מפירות הארץ אסור בכל פירות הארץ ומותר בכמהין ופטריות ואם אמר גידולי קרקע עלי אסור בכולן:

תנן התם בפ' בכל מערבין הנודר מן המזון מותר במים ובמלח מים ומלח הוא דלא אקרי מזון הא כל מילי אקרי מזון לימא תהוי תיובתא דרב ושמואל דאמרי תרוייהו אין מברכין ברכת מזונות אלא על חמשת המינין בלבד אמר רב הונא באומר כל הזן עלי:

מתני' הנודר מן הכסות מותר בשק ובירִיעה ובחמילה אמר קונם צמר עולה עלי מותר להתכסות בגיזי צמר קונם פשתן עולה עלי מותר להתכסות באניצי פשתן ר' יהודה אומר הכל לפי הנודר טען והזיע והיה ריחו קשה ואמר קונם פשתים עולה עלי מותר להתכסות ואסור להפשיל לאחוריו:

גמ' תנו רבנן הנודר מן הכסות מותר בשק ובירִיעה ובחמילה ואסור בפונדא ובאסקרטיא ובפסיקיא ובקטבוליא ובאנפוליא ומכנסים וכובע מאי אסקרטיא אמר רבה בב"ח כיתונא דצלא תנא יוצאין בשק עבה ובסגוס עבה ובירִיעה ובחמילה מפני הגשמים אבל לא בקופה ולא במחצלת מפני הגשמים הרועים יוצאים בשקים ולא רועים בלבד אלא אף כל אדם אלא שדברו חכמים בהוה:

ר' יהודה אומר כו'. תניא כיצד אמר רבי יהודה הכל לפי הנודר היה לבוש צמר והיצר ואמר קונם צמר עולה עלי אסור ללבוש ומותר לטעון היה טעון פשתן והזיע ואמר קונם פשתן עולה עלי מותר ללבוש ואסור לטעון:

(דף נו.) מתני' הנודר מן הבית מותר בעלייה וחכ"א עלייה בכלל בית הנודר מן העלייה מותר בבית:

גמ' כמאן אזלא הא דאמר רב הונא בר חייא משמיה דעולא בית בביתי אני מוכר לך מראהו עלייה לימא ר' מאיר היא אפילו תימא רבנן מאי עלייה מעולה שבנכסים:

מתני' הנודר מן המטה מותר בדרגש דברי רבי מאיר וחכמים אומרים דרגש בכלל מטה הנודר מן הדרגש מותר במטה:

(דף נו:) הנודר מן העיר מותר ליכנס בתחומה ואסור ליכנס בעיבורה אבל הנודר מן הבית אינו אסור אלא מן האגף ולפנים:

גמ' מנלן דעיבורא דמתא כמתא אמר רבי יוחנן אמר קרא ויהי בהיות יהושע ביריחו וכי אפשר לומר כן והכתיב ויריחו סוגרת אלא בעיבורה של עיר.

ואימא בתחומה אמר קרא ומדותם מחוץ לעיר.

(דף נז.) מתני' קונם פירות (א) עולם עלי קונם הן לפי קונם הן על פי אסור בחלופיהן ובגידוליהן (בדבר שזרעו כלה) שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין

ושאר לבריה. ובירושלמי למס' מעשרות [פרק ג' הל"ג] הביאוה ואמרו שם שכן הדין לענין נודר שהוא מותר בו. ושמעינן משמעתין דמאן דמקנה לחבריה שיעורא בארעיה אע"ג דלא סיים קנה דהא בית בביתי ועבד בעבדי קנה לוקח מכי אקני ליה בכסף ובשטר ובחליפין וכי נפל או מת מראהו נפול או מת אלמא זבינייהו זביני וכן תנן בב"ב [דף קז:] גבי חצי שלי אני מוכר לך משמע וכו' עוד מלאמרינן התם [סג.] תנו חלק לפלוני בנכסי וכו' ובפרק בתרא דכתובות [דף קט:] ההוא דאמר להו דקלא לברת וכו' אע"ג שאין כן דעת הרב יוסף הלוי בן מיגש ז"ל דאמר כל שלא סיים לא קנה כבר דחו המפרשים ז"ל ראיותיו והחזקה שבראיותיו הא דאמרי אקנינהו ניהליה אגב אסיפא דביתיה משמע דאי לאו משום דסיים לו ד' אמות בפירוש לא קנה והקשו לו ז"ל מהא דאני שלה שכתב הרב ז"ל כיון דסגי כיון דסיים לו השלה אע"ג דלא סיים האני דא"כ מ"ש דאע"ג דסיים לו בית הוא צריך לסיומינהו לד' אמות כדאמרן אגב אסיפא דביתיה אלא ודאי אגב אסיפא לאו דוקא: [שם:] מתני' **הנודר מן** העיר וכו'. פירוש לתחומה תוך אלפים אמה הסמוכים לעיר שהם תחום שבת: בעיבורה. תוך שבעים אמה ושירים סמוך לעיר הוא נדון מן העיר ומשם ואילך מודדין אלפים אמה לתחום שבת: האגוף. מסקיפת הדלת לפנים מלשון יגיפו הדלתות בספר עזרא (נחמיה ז) אבל מהגפת הדלת ולחוץ מותר לעמוד אע"פ שהוא תחת המשקוף

ובגמרא מקשינן מקרא דכתיב ויצא הכהן אל פתח הבית ואמרינן אי אל פתח הבית יכול יעמוד (אע"פ שהוא) תחת המשקוף ויסגיר ת"ל מן הבית על שיצא מן הבית כולו ומשני דהתם שאני דכתיב מן הבית דכיון דכתב רחמנא מן הבית יתירא לרבויי יציאה אחרת אתא והיינו שיצא מכל מה שתחת המשקוף **אבל אי לא כתיב אלא** פתח הבית הוה שרי ליה לעמוד תחת המשקוף ומסגיר וכתב הרנב"ר ז"ל מכאן לאותן שנשבעין לעמוד באושטאני"ש בבית אחד דמן האגף ולפנים מותרין מן האגף ולחוץ אסורין: [דף נז] מתני' קונם פירות אלו וכו'. פירוש מלקאמר אלו שוינהו אנפשיה כהקדש וה"ה כל שמסיים פירות ידועין שלא אסר עליו כל המין כגון פירותיו של פלוני או של מקום פלוני וכיוצא בזה דכיון שעדיין הוא מותר בשאר המין מאי לאסר עליה שוייה עליה כהקדש לומר שלא יהנה ממנו וכן פירשו ז"ל בשם הרשב"א ז"ל שפירש כן בשם החסיד הרב יונה ז"ל (לשם) הלכך לאו לאכילה בלבד אסרן אלא אפילו בהנאה **ואסור להחליפן מן התורה ואם** בליעבד החליפן הוא או אחרים מלעתו אסורין מדרבנן שלא מלעתו מותרין והא דקאמר לפי וע"פ לרבותא נקט דלא תימא שלא אסרן אלא לפיו קמ"ל מאי לפי דקאמר לענַמי: ואסור בגדוליהן. אפי' במה שנטעו אחרים ואפי' בדבר שזרעו כלה והיינו לפסיק ותני אסור בגדוליהן ולא מפלינג כמפלינג בסיפא:

שאיני אוכל וכו' מותר בחלופיהן וכו'. ואפי' באומר אלו דהא פריש שלא אסר [אלא] אכילתן וטעימתן וחלופיהן וגדוליהן לאו עצמו נינהו והרי לא אכל מהם ולא טעם מהם תלע למעשה ידי אשתו אלו הם שהוא ענין פרטי ומסויים ומותר בחלופיהן וגדוליהן: [דף נז.] **בדבר שזרעו כלה.** כגון זרע קישואין ודלועין וכיוצא בהם משום דהני אחריני נינהו: **אבל בדבר שאין זרעו כלה** כגון הבצלים והשומין **אפילו גדולי גדולין אסורין.** בין ברישא בין בסיפא דהנך נמי קמאי גופייהו נינהו אלא שנתוספו. וכתבו מן המפרשים ז"ל

אסור.

האומר לאשתו קונם מעשי ידיך עלי קונם הן לפי קונם הן על פי אסור בחילופיהן ובגידוליהן שאני אוכל שאני טועם מותר בחילופיהן ובגידוליהן בדבר שזרעו כלה אבל דבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין: (דף נז:) גמ' ישמעאל איש כפר ימא ואמרי לה כפר דימא העלה בידו בצל שעקרו בשביעית ונטעו בשמינית ורבו גידולין על עקרו והכי קא מיבעיא ליה גידולין היתר ועקרו איסור וכיון דרבו גידולין על עקרו אתו גידולי היתר ומעלין את האיסור או לא.

אתא לקמיה דר' אמי לא הוי בידיה אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא פשיט ליה מן הדא דאמר רבי חנינא תרתאה אמר רבי ינאי בצל של תרומה שנטעו ורבו גידולין על עקרו מותר אמר ליה ר' ירמיה ואי תימא רבי זריקא שבק מר תרין ועביד כחד מאן נינהו תרין דאמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן ילדה שסבכה בזקנה ובה פירות אע"פ שהוסיפה מאתים אסור ואמר רבי (א) שמעון בר נחמני אמר ר' (ב) ינאי בצל שנטעו בכרם ונעקר הכרם אסור

הדר אתא לקמיה דרבי אמי ופשיט ליה מן הדא דאמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן ליטרא בצלים שתקנה וזרעה מתעשרת לפי כולה אלמא אתו גידולין ומבטלין לעקרו דלמא לחומרא שאני אלא מן הדא פשטה דתניא רבי שמעון אומר (דף נח.) כל שיש לו מתירין כגון טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בהם חכמים שיעור וכל שאין לו מתירין כגון תרומה ותרומת מעשר וחלה וערלה וכלאי הכרם נתנו בהם חכמים שיעור אמרו לו

לבזרען כלה דסיפא למותרין הגדולין מותר לזלען לכתחלה כדי שיהא מותר בגדוליהן אע"פ שאסור להחליפן דהאי בידי אדם והאי בידי שמים: **מעשה ידיך.** לאו דוקא דהא לדבר שאין בו ממש הוא אלא אמר יקדשו ידיך עלי למעשיהן או למה שאני אוכל ושאני טועם בסיפא א"נ מעשה ידי אשתו לאחר שתעשה לדבר שיש בו ממש הוא א"נ אפילו אמר מעשה ידיך דוקא [לעיל דף טו.] ואסור בבל יחל מלרבנן: אסור בחלופיהן. הפת שאופה הקמח שטוחנת הצמר שהיא טווה כולן אסורין לו הן וחלופיהן שהרי אסר הנאתן עליו וכתבו בשם הרב החסיד ר' יונה ז"ל דכיון שאין האיסור בא עליו במה שארגה אשתו או עשתה מפני גופו של דבר אלא מפני שהוא אסור ליהנות ממעשיה א"כ כל שמכרו הדבר ההוא יכול הוא ליהנות מן השאר וכעין מה שאמרו (ע"ז דף מט:) בבגד שארגו בכרכר של ערלה או של עבודת כוכבים לר' אליעזר יוליך הנאה לים המלח ואפי' מאן דלא שרי בההיא מודה בהא שהוא מותר ליהנות מן השאר שהרי אינו נהנה ממעשה אשתו וזה ברור ע"כ: שאיני אוכל אמר קונם עלי מעשה ידיך (א) שאני טועם מותר בחלופיהן ובגדוליהן **שהרי לא אסרן להנאה אלא** לאכילה וטעימה ואע"פ שאמר מעשה ידיך שהוא ענין פרטי ומסויים והוי כאילו לפירשנו לעיל דהא ליסנא למשרי אמרה ובלבד בדבר שזרעו כלה שאז אינו טועם ממנו כלל אבל בדבר שאין זרעו כלה הא טועם מגוף מעשה ידיה: **ואפילו גדולי גדולין.** כגון שזרעה בצלים אפילו נתלשו כמה פעמים אסורים שיש בהן מן העיקר: אבל חליפיהן מותרין. אע"ג שאין זרעו כלה לענין חליפין כיון שלא אסרן אלא באכילה וטעימה מה לי זרעו כלה או אין זרעו כלה: ואסיקנא בפירקין ללעיל לענין קונם שהוא אסור הנאה שאם אסר שום מידי לחבריה מותר בחילופיהן לדבר שלא בא לעולם נינהו. מיהא מאן לאסר מידי לנפשיה אסור גם בחליפיו דכי היכי לאדם אוסר לעצמו מה שאינו שלו אוסר נמי לדבר שלא בא לעולם: **שאת עושה איני אוכל על הפסח.** מלתא קאמר בסיפא מה שאת עושה על הפסח איני אוכל דהא משמע איני אוכל לעולם אלא תלה איני אוכל על הפסח אלמא שאינו אוסר לעצמו שלא לאכול ושלא להתכסות **אלא על הפסח** אבל מן הפסח ואילך מותר לאכול ולהתכסות ממה שעשתה קודם הפסח וממה שתעשה אבל סיפא שתלה מעשה ידיה לעל הפסח ולאיני אוכל ואיני מתכסה לא תלאו בזמן משמע שאוסר עליו **מה שתעשה על הפסח** שיהיה אסור עליו לעולם **ומיהו מה שתעשה לאחר הפסח** פשיטא למותר דהא לא אסרו עליו כלל: שאת נהנית לי **על הפסח** וכו'. הוא עומד סמוך לפסח וקיצר האיסור והאריך התנאי שאמר אם הולכת על חג הסכות: הלכה לפני הפסח. הרי הלכה שם קודם החג ועברה על התנאי לפיכך אסורה היא לו על הפסח אבל מותרת (ב) על הפסח: [לקף נז:] **לאחר הפסח.** הרי מ"מ הא הלכה קודם החג ואם (שמא) **נהנית ממנו למפרע קודם הפסח עבר בבל יחל דברו** הבעל לדעת הרמב"ם ז"ל שכתב שהאוסר על חברו הוא שחייב בלאו ולא הנאסר ולדעת המפרשים האחרונים ז"ל היא שעשתה האיסור חולין שעברה בבל יחל והאוסר עבר בלפני עור לא תתן מכשול: על החג. אם הולכת על הפסח הרי עברה האיסור. ופי' אסורה בהנאתו אם אחר שהלכה שם קודם הפסח **נהנית ממנו בין קודם הפסח** בין לאחר הפסח הרי זה לוקה משום בל יחל דברו. ואף אם לא הלכה עדיין אסורה בהנאתו מספק שמא תלך **קודם הפסח והאי** איסורא מלרבנן משום חששא בעלמא. ומותרת לילך לאחר הפסח מילתא דפשיטא היא דהא ליכא שום איסורא אלא אגב דנקט ברישא תרי בבי בהלכה לבית אביה נקט בסיפא נמי הכי. ובפרק אלו מותרין לעיל [לף טו.] כתבנו קצת מזה: סליק פירקא

[לף ס.] קונם יין שאני טועם היום אינו וכו'. פי' היום היה עומד בבקר או בחצי היום אפי' היה עומד סמוך לחשכה ואמר קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא על שתחשך להיום משמע תשלום היום הזה דהיינו עד צאת הכוכבים בינונים שהוא לילה ברור כדאיתא בפ"ב דשבת [לף לה:] (ג) אוכל בין השמשות אסור דספיקא הוא ובכל לאורייתא נותנין אותו לחומרא: שבת זו. היה עומד בתוך ימי השבוע שימי השבוע נקראין שבת ואמר קונם יין שאני טועם שבת זו אסור בכל השבת וגם ביום השבת לפי שהשבת היא נחשבת עם ימי החול ולא אמרינן כיון שהוא קדש לא מחשב בכלל ימי החול. אבל אין לפרש שבת זו כגון שעומד ביום השבת (ד) או שאמר שבת זו אסור בכל השבוע הבאה וגם ביום השבת עצמו ואע"פ שהוא מן השבוע שעברה לפי שמן הדין אינו אסור אלא ביום שעומד בו בלבד וכדאמרינן (ר"ה לף יב:) באומר שנה זו שאפילו עמד בכ"ט באלול כיון שהגיע תשרי עלתה לו שנה ואע"פ שאילו אמר לשנה היה מונה י"ב חדש מיום ליום וכדתניא בהדיא פ"ק דר"ה השנה [שם] ופריסנא טעמא התם משום דלצעורי נפשיה קביל עליה והא אצטער: חדש זה. וכן היה עומד בתוך החדש ואמר חדש זה אסור (כיון) כל החדש אבל ר"ח הבא אחריו מותר כי הוא נלון להבא ומוקים לה בגמ' דאפילו אם ראש החדש (ה) ביומים מותר ביום ראש חדש הראשון ואע"ג דקי"ל ליום ראשון של ר"ח שעבר הוא ויום שלשים הוא מ"מ ריש ירחא קרו ליה ובנדרים הלך אחר לשון בני אדם:

והלא שביעית אין לו מתירין ולא נתנו בו חכמים שיעור דתנן השביעית אוסרת כל שהוא במינה אמר ליה אף אני לא אמרתי אלא לביעור אבל לאכילה בנותן טעם ודלמא הא נמי לחומרא אלא מן הדא כו' ומסיק דגידולי היתר מעלין את האיסור (דף נח:) אפילו בדבר שאין זרעו כלה ואפילו אין נדוכין במדוכה ואפילו שלא על ידי תערובות

ופרכינן לימא תהוי תיובתא דרבי יוחנן ורבי יונתן אמר ר' יצחק שאני שביעית הואיל ואיסורה על ידי קרקע בטילתה על ידי קרקע והרי מעשר דאיסורו על ידי קרקע ואין בטילתו על ידי קרקע דתניא ליטרא טבל מעשר שזרעה בקרקע והשביחה והרי היא כעשר ליטרין חייבת במעשר ובשביעית ואותה ליטרא מעשר עליה ממקום אחר לפי חשבון (דף נט.) אמרי מעשר דיגון הוא דקא גרם לה

מתיב רמי בר חמא קונם פירות אלו עלי קונם הם לפי קונם הם על פי אסור בחילופיהן ובגידוליהן [כו'] בדבר שזרעו כלה אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גידולין אסורין שאני קונמות הואיל ואי בעי מתשיל עליה ה"ל כדבר שיש לו מתירין ולא בטיל ברוב והרי תרומה דאי בעי מתשיל עלה ובטיל ברובא אלא שאני קונמות דמצוה לאתשולי עליה משום דר' נתן דאמר רבי נתן כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן אבל תרומה מאי מצוה איכא לאתשולי עלה:

גרסינן לעיל פרק השותפין בעי רמי בר חמא [אמר] קונם פירות האלו על (פי) [פלוני] מהו בחילופיהן מי אמרינן גבי דידיה הואיל ואדם אוסר פירות חבירו על עצמו אדם אוסר דבר שלא בא לעולם על עצמו אבל גבי חבירו הואיל ואין אדם אוסר פירות של חבירו על חבירו אין אדם אוסר דבר שלבל"ע על חבירו או דילמא משום דחילופיהן כגידוליהן דמי לא שנא הוא ולא שנא חבירו אמר ר' אחא בר מניומי ת"ש האומר לאשתו קונם שאני נהנה לך לווה ובע"ח באין ונפרעין מאי טעמא בע"ח באין ונפרעין לאו משום דחילופין לאו כגידולין דמי אמר ליה רבא דלמא לכתחלה הוא דלא הא דיעבד עבד ת"ש המקדש בערלה וכלאי כרם אינה מקודשת מכרן וקדש בדמיהן מקודשת הכי נמי לכתחלה הוא דלא הא דיעבד עבד:

(דף נז.) מתני' שאת עושה איני נהנה עד הפסח שאת עושה איני מתכסה עד הפסח עשתה לפני הפסח מותר להנות ולהתכסות אחר הפסח שאת עושה עד הפסח איני אוכל שאת עושה עד הפסח איני מתכסה עשתה לפני הפסח אסור לאכול ולהתכסות אחר הפסח שאת נהנית לי עד הפסח אם תלכי לבית אביך עד החג הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד הפסח (דף נז:) לאחר הפסח בבל יחל דברו שאת נהנית לי עד החג אם תלכי לבית אביך עד הפסח הלכה לפני הפסח אסורה בהנאתו עד החג ומותרת לילך אחר הפסח:

הדרן עלך הנודר מן הירק

יום קסג

(דף ס.) קונם יין שאני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך שבת זו אסור בכל השבת ושבת שעבר חדש זה אסור בכל החדש וראש חדש להבא שנה זו אסור בכל השנה וראש השנה

[דף ס.] **אסור בכל השנה.** עד סוף כ"ט יום באלול שהוא תשלום השנה **ויום ראשון של ר"ה** מותר דריש שתא קרו ליה. ומיהו כן הדין אם היה עומד **ביו"ט ראשון של ר"ה** ואמר קונם יין שאני טועם שנה זו אסור בכל השנה וביום ר"ה שעומד **בו וכן הדין אם אמר חדש זה והיה עומד** ביום החדש הראשון היה אסור בכל החדש ובראש החדש שעומד בו: **שבוע זה אסור בכל השבוע.** אם היה עומד בתוך שני השבוע ואמר קונם יין שאני טועם שבוע זה אסור בכל השבוע ושנה שביעית עצמה נדון כשני השבוע שעברו לאיסורא. ואם **היה עומד בשנה השביעית ואמר** שבוע זה נראה להחמיר ולאסור כל שני השבוע הבאין והשנה ההיא שעומד בה ולא דמי לשבת זו שיום השבת אין לו שם אחר אבל שנה שביעית עיקר שמה שביעית הוא ואין דרך הכתוב לקרא לה שבוע כנזכר לעיל: **יום אחד** שבת אחת וכו' אסור מיום ליום. ביום אחד אסור כ"ד שעות מעת לעת. ובאומר שבת אחת אסור שבעה ימים שלמים הם ולילותיהם והיום הולך אחר הלילה. ובחדש אחד נאסר שלשים יום **כימי חדש מלא כיון** שנדר סתם [לעיל דף יח:] דסתם נדרים להחמיר ועוד דרובא מלאים נינהו וכן כתב הרמב"ם ז"ל והריטב"א בשם רבותיו ז"ל. **ובשנה אחת אסור** שנים עשר חדש כימי שנה פשוטה דרוב שנים פשוטות נינהו ובתר רובא אזלינן בזה ואע"פ שהוא להקל שאין זה הולך אחר רגילות לשון בני אדם לניחוש למיעוטא אלא אחר משמעות שנה וכולהו קרו שנה לי"ב חדש שהיא פשוטה **והכי תניא בהדיא בפ"ק** דר"ה [דף יב:] המודר הנאה מחברו לשנה מונה י"ב חדש מיום ליום. והויא על כרחין באומר שנה אחת לאו באומר שנה פלונית דהכי הוא נידון כפי מה שהיא השנה בין מלאה בין חסרה **ואסור מראש השנה ועד ר"ה** והיכי קתני מונה י"ב חדש אלא ולאו כדאמרן. והא דתנן בפרק השוכר [דף קב.] המשכיר בית לחברו לשנה ונתעברה השנה נתעברה לשוכר התם לשנה גרסינן כלומר **לשנה הבאה שהוא כאומר שנה** פלונית ואע"פ שלענין בתי ערי חומה חדש העיבור בכלל השנה שאני התם דכתיב תמימה להביא חדש העיבור בכלל ומעתה אפילו היה עומד בר"ה והיא שנה מעוברת ואמר שנה אחת אינו אסור בחדש העיבור כי הוא שנה אחת **אסר עליו ולא** אמרו אסור בה ובעיבורה אלא באומר שנה זו או השנה שמשמעותו כן והוי יודע שכל שאמר יום אחד או חדש אחד או שנה אחת או שבוע אחד שלא סיים אותם אין הנדר מעצמו חל על שנה ידוע עד שיסיים אותה אחר כן אלא שמלין בל תאחר חייב להתחיל מיד לנהוג מנהג נדרו ואם לאו כל יום ויום עובר בבל תאחר אבל אין עליו בל יחל לדברו לאינו עובר בבל יחל עד שיסיים ויאמר מעתה אני מקבל עלי זמן הנדר ומאותו היום ליכא בל תאחר ואיכא בל יחל וזה שאמרו בפ"ק דר"ה [דף יב:] מונה י"ב חדש מיום ליום וכל שאמר שנה אחת אע"פ שהשנה שסיים אחרי כן לנהוג בה נדרו היא שנה מעוברת אינו אסור בה אלא י"ב חדש כנדרו הראשון וזה ברור ולעולם כל שאמר חדש או שנה או שבוע חייב לנהוג אותם רצופין וכדקתני מונה י"ב חדש מיום ליום. כל זה כתב הריטב"א ז"ל והוא מיסוד שני רבותיו הרא"ה והרשב"א ז"ל וליכא למינלא מינה: [שם] גמ' א"ר ירמיה בר אבא לכשתחשך **צריך שאלה לחכם** מ"ט וכו'. פירוש

לעתיד.
שבוע זו אסור בכל השבוע ושבוע לשעבר ואם אמר יום

הא דאמרינן במתני' אינו אסור אלא עד שתחשך דמשמע דמשתחשך מותר מיהו מדרבנן צריך שאלה שיתיר חכם את נדרו **דאי שרית ליה בלא שאלה אתי למשרי נמי כי נדר יום אחד שאסור כל מעת לעת ויהיה** סבור שמותר משתחשך דלא משמע ליה לחלק מידי בין יום אחד להיום: [דף ס:] **כמאן אזלא.** ודאי תנא דינא קתני ובדורות הראשונים אבל בדורות האחרונים גזרו שיהא שאלה לחכם **ולאו משום גזרה** בלחוד נחמיר אלא משום דלאו שפיר עבד וכר' נתן מחמרינן עליה כיון דשייך למגזר כלל הילכך בשאר נדרים דליכא למגזר כלל אין צריך שאלה וכ"ש אם נדר של מצוה הוא כגון ללמוד ולקיים מצוה שאין צריך שאלה דהא לית בה משום דרבי נתן ולפי זה לדברי ר' ירמיה הלכה הם וכן פסק הרמב"ם ז"ל אבל אין נראה כן לדעת הרמב"ן ז"ל בתשלום הלכות ולפי הפסק של ר' ירמיה צריך טעם למה שנהגו עכשיו בתענית יחיד דלא הוי אלא מצפרא עד פניא **ואפילו הכי לכשתחשך שרינן ליה בלא שאלה** ולא גזרינן אטו קבל עליו להתענות יום אחד אלא טעמא משום שהמקבל עליו להתענות **יום אחד אין מחייבין אותו** שיתענה כ"ד שעות דודאי לתענית שאמרו חכמים נתכוון דהיינו מקודם שיעלה עמוד השחר עד שתחשך אין לך למגזר אלא אטו שאר נדרים שיהיה **נודר יום אחד** גם בזה אין לחוש כיון שדינו של תענית חלוק משאר נדרים דאילו בשאר נדרים שנדר יום אחד אסר עליו מעת לעת מה שאין כן בנודר תענית שאין דינו אלא עד שתחשך וכדאמרן: [שם:] פיסקא וראש החדש להבא **פשיטא** וכו'. פי' פשיטא דאי קאי בתוך חדש זה ואמר קונם חדש זה שאינו אסור אלא בימי אותו **חדש בלבד ויום ראש** החדש הבא נידון להיתרא שאינו חדש זה: אלא בחדש (א) חדש. כלומר לחדש הנכנס הוא **חדש חסר מכ"ט יום וחדש שנדר היה מלא** מל' יום ועושין **בחדש חסר הבא שני ימים ראש חדש** והראשון למנות שלשים לחדש שעבר וסל"א ליתסר ביה דחשבינן ליה מחדש שעבר קמ"ל הא קרו ליה אינשי ריש ירחא ומשום הכי אע"פ שהוא מכלל חדש ראשון כיון דריש ירחא קרו ליה מותר בו דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם וכתב הריטב"א ז"ל וז"ל כתב רבינו נר"ו מדמדמינן בסוף פרקין שטרות לנדריה לענין אדר סתם משמע לכן הדין לענין שטרות הילכך כשראש חדש הוא שני ימים אע"פ שיום הראשון הוא שלהי חדש חסר שעבר כשכותבין שטרות כותבין ומונין ליום ראשון (ואם מנו ליום ראשון) ואם מנו ליום החדש השני ה"ז מוקדם ופסול שהם הוא שלישי לחשבון יום **שני ימנו הדיינין לחשבון יום ראשון** ויטרפו מן הלקוחות מיום המוקדם וכשהוא כותב ביום החדש הראשון כותב בחדש פלוני ואין כותבו על שם חדש שעבר ואם עשה כן ה"ז מוקדם ופסול שהשטר נעשה בחדש השני ויאמרו שקודם לכן נעשה שאין **יום ראשון של חדש** שני נקרא על שם החדש שעבר בלשון בני אדם וביום החדש השני כותב ביום שני ומחרתו יום שלישי ואם יכתוב יום שני יפסל משום מוקדם הלכך צריך ליזהר בכך וכשכותבין ביום ראש החדש הראשון כותבין ביום פלוני שהוא ראש חדש ואם ביום החדש השני היה מעשה כותבין כן בפירוש או כותבין סתם בשני ימים לחדש אבל בגיטין צריך לכתוב כשהוא ביום ראשון ביום שלשים **לחדש תשרי שהוא ראש חדש** מרחשון כדי להחמיר וכן כתבו בתוס' ע"כ לדברי רבינו נר"ו אבל בכל הגליל נוהגין למנות לשטרות מיום ראש החדש הב' ואפשר לדון שלא יהא השטר פסול משום מוקדם שגם כל בתי דינין שלנו כשיוצא שטר בפניהם אינם מונים אלא מיום שני ואין לנו לחוש שמא יוציאנו עליו בגליל אחר שהן מונין מן הראשון ויטרוף לקוחות מנכסים שקנה שם שלא כדין דהא מילתא דלא שכיחא היא ואם אין אנו אומרים כן ליקרען כמה שטרות וכיון שדין שטרות כדין נדרים אף בשטרות אין לנו אלא כפי מקומן ושעתן וכעין שאמרו לענין נדרים וכל שיוצא בו שום שטר שלא במקום כתיבתו אין לו לדיין לדון לו בזה עד שידע מנהג מקומם כיון שהדבר ידוע כי מנהגות חלוקות יש כנ"ל עכ"ל: [שם] איבעיא להו **אמר קונם יין שאני טועם** יום מאי וכו'. דיניה כהיום לישתרי לכשתחשך או כיום אחד ליתסר **מעת לעת וכיון דבעיין לא** איפשיטא נקיטינן לחומרא דיום כיום א' דיניה **ואסור מעת לעת: מתני' על הפסח וכו'.** פי' דלשון בני אדם **משמע עד ולא עד** בכלל ולפיכך אינו אסור אלא עד שיגיע: **עד שיהא וכו'.** משמע עד שיהא כולו ולפיכך אסור עד שיצא: **עד פני.** הוא מחלוקת דרבי מאיר ורבי יוסי דרבי מאיר סבר דלא מחית איניש נפשיה לספיקא דכיון דכל יומא דפסחא פנים ליומא דבתריה ודאי פנים ראשונים של פסח קאמר ומותר בליל ט"ו כאילו אמר עד הפסח דאי לא הוה ליה לפרושי פנים אמצעים או אחרונים ורבי יוסי אסר בכלן דסבר מחית איניש נפשיה לספיקא והאי פסקא כהלכתא תליא באשלי רברבי דאילו ממתני' דהכא כיון דקי"ל בעלמא דר' מאיר ור' יוסי הלכה כר' יוסי פסקינן כותיה ואסור עד שיצא אבל בגמ' רמי מקדושין פרק האומר דתנן מי שיש לו שתי כתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי גדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות וכו' כולן אסורות דברי ר"מ חוץ מן הקטנה שבקטנות דאיכא לספוקי בגדולה שבכת שניה אלמא סבר מחית איניש נפשיה לספיקא. ורבי יוסי אמר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות דלא מחית איניש נפשיה לספיקא וכי קאמר גדולה אמרינן דודאי גדולה שבגדולות קאמר אלמא איפכא אית להו ותירץ בגמ' מוחלפת השיטה כלומר אין הכי נמי דאיפכא סברי דר"י סבר לא מחית איניש נפשיה לספיקא אלא כאן החליפו שיטתן וראיה לדבר דהכי תניא בברייתא בפי' זה הכלל כל שזמנו קבוע ואומר עד פני ר"מ אומר עד שיצא ור' יוסי אומר עד שיגיע הרי מפורש דר' יוסי סבר דלא מחית איניש נפשיה לספיקא ואינו אסור אלא עד שיגיע (ב) דכיון דהיאך סוגיא בדוכתא בנדרים אע"ג דאיכא סוגיא התם בקדושין דמשמע מינה דמתני' כדקיימא קיימא סוגיא דהכא עיקר ועוד דאיכא ברייתא דמסייע לה וזהו דעת הרמב"ם ז"ל אבל הרמב"ן ז"ל פסק כסוגיא דהתם דאמר [דף סה.] לעולם לא תיפוך ומתני' לא במעייל נפשיה לספיקא פליגא אלא בלישנא בעלמא דר"מ סבר עד פני עד קמי פסחא משמע ור' יוסי סבר עד דמתפני פסחא משמע ולפום ההיא סוגיא מתניתין כדקיימא קיימא ושפיר עדיפא לאוקמי מתניתין מלאפוכי הילכך לר' יוסי אסור עד שיצא והכי הלכתא: [[דף סא:] מתני' עד הקציר עד הבציר וכו'. פי' המסיק זמן לקיטת זיתים אין אסור אלא עד שיגיע ואפילו אמר עד שיהא הקציר וכדקתני טעמא זה הכלל כל שזמנו קבוע כלומר שיש להמשכתו זמן קבוע כגון פסח שקבעה לו תורה ז' ימים א' הוא דאמרינן דכי אמר עד שיהא אסור עד שיצא דכיון דידע זמן המשך איסורו אוסר עצמו בו וכל שאין זמנו קבוע כגון קציר ובציר שאין להם זמן קבוע דזמנין מבוכרין זמנין מאוחרין אפילו אמר עד שיהא אינו אסור אלא עד שיגיע שאין אדם אוסר עצמו בזמן שאין לו קצבה: ירושלמי קבע זמן למשתה בנו ואמר קונם יין שאני טועם עד שיהא משתה בני כמי שזמנו קבוע או מאחר שיכול לדחותו לאחר זמן כמי שאין זמנו קבוע ולא איפשיטא ולחומרא וי"א שאם נשבעו על הדבר כדבר שזמנו קבוע הוא דמסתמא לא מאחר ליה כיון שהקפידו כ"כ בדבר ואע"פ שאפשר להעביר המועד מדעת שניהם וצ"ע: מתני' עד הקיץ וכו'. בין שאמר קונם עד הקיץ או עד שיהא אינו אסור אלא עד שיגיע דהא אין לו זמן קבוע ואימתי זמנו משיכניסו התאנים בכלכלות ולא משעה שאדם לוקט בכורי תאנים:

אחד שבת א' שנה א' חדש א' שבוע א' אסור מיום ליום:

גמ' אמר רב ירמיה לכשתחשך צריך שאלה לחכם. מאי טעמא א"ר יוסף גזירה היום משום יום אחד. (דף ס:) אמר רבינא אמר לי מרימר הכי אמר אבוך משמיה דרב יוסף כמאן אזלא הא שמעתא דר' ירמיה בר אבא כר' נתן דא"ר נתן הנודד כאילו בנה במה

[דף סא:] שיקפלו המקצועות. מקצועות נקראים הסכינים המיוחדים לחתוך תאנים שעושין מהן עיגולין ואף העגולין עצמו נקראין כן על שמן וקרא קרי לסכינין מקצועות דכתיב (ישעיה מד) יעשהו במקצועות וכשמסלקין אותן סכינין הוא גמר מלאכה של אותה חתיכה: אבל לא קציר שעורים. דשעורים הוא בכורים לחטים: הכל לפי נדרו לפי מקום הנדר שמהר כמו בבקעה או מאחר כמו בהר ואם נדר בהר אע"פ שהלך אחר הנדר לבקעה והגיע קציר חטים כיון שעדיין לא הגיע קציר של הר אסור עד שיגיע קציר של הר וכדאיתא בגמ' דבתר מקום שעת הנדר אזלינן ולא בתר שמגיע זמן הנדר וזה כלל גדול בנדרים ומהא אפשר למידק דהא דבעינן קציר חטיר ולא סגי בקציר שעורים היינו לפי מקום הנדר דרובן חטין קא אכלי ואין דעתן לקצור שעורים אבל במקומות שרובן אכלי שעורים קציר סתמא לאס של שעורים הוא: [שם] גמ' תנא כלכלה שאמרו וכו'. פי' כלכלה של תאנים דלשון קיץ אמר ודוקא תאנים משמע דקיץ לשון קציצה ותאנים הם פירות שנקצצין ביד ממקום חבורן דאילו ענבים לא מקצץ ביד אלא בכלי והיא חתיכה מיקריא: כלכלה. גל: פיסקא עד שיקפלו רוב המקצועות וכו'. פי' סכינין או מחצלאות שנופלין עליהם התאנים ולשון יקפלו שיסלקו כמו (שבת דף קיג.) מקפלים את הכלים: מותרות ופטורות וכו'. משום דלא קפדי בעלים מעתה על התאנים הנשארות ואפקורי מפקרי להו ולפיכך פטורות מן המעשר דקי"ל הפקר פטור מן המעשר: [דף סב.] אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל המשתמש בכתרה וכו'. פי' ונעשו חולין שפקעה קדושתן: וסוף הכבוד לבוא. דכתיב דרכיה וכו' עץ חיים היא וכו': ועבדך ירא וכו'. דאפשר דאליהו לא הוה ידע ליה: תיגראי. התירו תגר שלי כלומר פסקו לי דיני תחלה: כהנים היו. לא היו כהנים אלא שהיו חכמים והיה דינם ככהנים: לפתוח ראשון. בקריאת התורה שקורא ראשון: ולברך ראשון. ברכת המזון שהוא קודם לכל אדם: וליטול מנה יפה ראשון. אם בא לחלוק דבר עם ישראל עושה ישראל ממנו ב' חלקים שוין וכהן בורר איזו מהם שירצה וכ' הריטב"א ז"ל ובכולן ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ כדאי' בהוריות [דף יג.]: כרגא. מס: מנת המלך. המעשר מכל הסחורות: כסף גלגלתא. דבר קצוב לכל אחד ואחד: זו ארנונא. סעודת המלך כשהולך ממקום למקום בלשון יון ארנונא היא סעודה. ל"א שותפות שיש לו למלך בבהמות דארנונא לשון שותפות מדכתיב (במדבר כ"א:י"ג) כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמורי: עבדא דנורא. עבד לאיש שהוא כומר לעובדי האש שעבדיו פטורין מכרגא ולא הוי כמודה בע"ז דמוכח מילתא דצורבא מרבנן לבו לשמים כדכתיב (דברים ל) ה' אלהיך אש אוכלה הוא ושלא אמר הכי אלא לאיפטורי מכרגא: אבא. יער: זבניה לבי נורא. מכרו לעובדי האש שמציתין את האור בבית ע"ז שלהם: רוב ענים וכו'. ואינו מוכרו לעבד עבודת כוכבים דהא איכא למיתלי בהיתרא **וכל היכא דאיכא** למיתלי תלינן אבל היכא דבעו לה לעבודת כוכבים ממש אסור לבנות לה שום דבר ואע"פ שאינו אלא לצורך משמשי עבודת כוכבים בעלמא וכתבו בתוס' כי מכאן נלמוד שאסור להלוות לעובדי כוכבים מעות לצורך בנין עבודת כוכבים או לצורך נוייה ומשמשיה משום ולפני עור לא תתן מכשול אבל בסתם מותר להלוות מעות ואפילו לכומרי עובדת כוכבים דסתם מעות לצרכם בעו להו: [שם:] מתני' על הגשמים עד שיהו גשמים וכו'. פי' על הגשמים עד שיהו בין שאמר הכי או הכי: רביעה שניה. שלשה זמנים הם של גשמים וכל זמן קרוי רביעה על שם שהגשמים רובצים על הארץ וקתני למתסר עד שתרד רביעה שניה משום דסתמא שניה משמע שאינה מקדמת כ"כ כרביעה ראשונה ולא מאחרת כ"כ כרביעה שלישית מיהו לא בעינן עד שתעבור אפילו אמר עד שיהו משום שאין זמנו קבוע: **עד שיגיע.** ואע"פ שלא ירדה עדיין דסבירא ליה דכיון דאין לירידתה זמן קבוע שלפעמים מאחרת לירד אמרינן דבזמן ירידתה תלה נדרו ולא בירידתה ממש. כך פירש הרנב"ר ז"ל: ניסן כולו. דעד אותו זמן רגילין גשמים לירד: גמ' א"ר זירא מחלוקת לאמר עד הגשמים וכו'. פי' מחלוקת דרשב"ג ותנא קמא אי בעינן שתרד ממש או עד שיהא זמנה דוקא לאמר עד הגשמים אבל אמר עד הגשם אפילו ת"ק מודה דעד זמן גשמים קאמר ולא מיתסר אלא עד שתגיע רביעה ראשונה ואע"פ שלא ירדו גשמים דגשם כל דהו משמע דהיינו זמן רביעה ראשונה אבל כשאמר גשמים סברי דכיון דרבוי גשמים קאמר אסרינן ליה [עד] רביעה שניה לת"ק עד שירדו ולרשב"ג אע"פ (עד) שלא ירדו ונראה דהלכתא כרשב"ג כיון שאין זמנן קבוע שלפעמים מאחרין הגשמים ולא מחית נפשיה ועד שיגיע זמן קאמר ובעד שפסקו גשמים רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כר' יהודה: [דף סג.] **מתני' קונם יין שאני טועם** השנה וכו'. פי' אסור בה ועיבורה כתב הרנב"ר ז"ל דעיקר רבותיה דתנא דאפילו נודר מתחלת השנה **כיון דאמר השנה** לא אמרינן שנה אחת קאמר שהיא י"ב חודש אלא אסור בה ובעיבורה דהיינו י"ג חדש פי' דוקא באומר השנה (א) א"כ שנה זו אבל באומר שנה אחת סתם אין חדש העיבור בכלל אע"פ שאותה שנה שנדר בה מעוברת והוסיף עוד הרשב"א ז"ל דאפילו באומר שנה אחת מיום זה אין חדש העיבור בכלל והביא ראיה מדתנן בערכין פרק המוכר שדהו [דף לא.] המוכר בית בערי חומה אינו מונה אלא משעה שמכרה לו (ב) שנה על מלאת לו שנה (תמימה) כשהוא אומר תמימה להביא חדש העיבור והאי מוכר בית בבתי ערי חומה כאומר שנה אחת מיום **זה הוא למשעת מכירה הוא** מונה ואפ"ה טעמא דרבי רחמנא תמימה הא לאו הכי מונה שנים עשר חדש ולא חדש העיבור וכתב עוד ז"ל דלפי זה הא דתנן בפרק השואל [דף קב.] המשכיר בית לחברו לשנה ונתעברה השנה נתעברה לשוכר באומר שנה זו או השנה הוא שיש לו לשוכר חדש העיבור מיהו לא משכחת לה שיהו לו י"ג חדש אלא בעומד בראש השנה אבל בעומד באמצע לא דאי אמר השנה או שנה זו אין לו אלא עד ראש השנה ואי לאמר שנה אחת מיום זה אינו מונה אלא י"ב חדש מיום ליום ע"כ וכתב עליו הרנב"ר ז"ל שאין זה מחוור בעיניו דולאי עיקר חדושיה דתנא לומר דבשנה מעוברת יש לו לשוכר י"ג חדש ואם איתא דלא משכחת לה אלא בעומד בראש השנה כל כה"ג הוה ליה לתנא לפרושי ולא למסתם ולמפסק דיניה דנתעברה לשוכר ולא משכחת לה אלא באורחא רחיקתא לפיכך נראה בעיניו ז"ל דנודר ושוכר כל שקדם נדר ושכירות לחדש העיבור ואמר שנה אחת מיום זה מונין י"ג חדש ואתיא מתני' דפרק השואל כפשטה והא דערכין לאו ראיה היא כלל שאילו היה תנאי בין מוכר ללוקח בשנה מעוברת לומר אם לא תגאל מיום זה לשנה אחת יהא חלוט אין הכי נמי דלהביא חדש העיבור לא היה צריך ריבויא אבל הכא אין מוכר ולוקח מתנין כלל אלא תורה היא שפסקה להם זמן בכל השנים שאם לא יגאל עד שנה יהא נחלט הלכך אי לאו רבויא הוה אמינא דתורה זמן אחד פסקה לכל הלוקחין דהיינו י"ב חדש דהוי שנה ברוב שנים דהלך אחר רוב שנים שאין להם עיבור **עכ"ל ומי שנדר** מחברו לשנה אותה שנה

עצמה הוא מונה מיום נדרו י"ב חדש ואין לומר שנה אחת קביל עליה ויהא תלוי ברצונו אם תהא שנה זו או שניה או שלישית וכן משמע פרק ארבעה ראשי שנים [דף יב:] באחד בתשרי ראש השנה לנדרים למאי הלכתא לכדתניא המודר הנאה מחברו לשנה מונה י"ב חדש מיום ליום. ומיום ליום הכי משמע וכבר כתבנו לעיל דאם אמר לשנה זו ואפילו לא עמד אלא בכ"ט באלול עלתה לו שנה ואפילו למ"ד יום אחד בשנה אינו חשוב שנה הכא לצעורי נפשיה קביל עליה והא איצטער: על ראש חדש אדר וכו'. משום דאדר סתמא ראשון משמע בין להקל בין להחמיר בין לאמר ראש אדר או סוף אדר או אדר סתם והכי אסיקנא בגמ': [שם] גמ' תניא אדר ראשון. פי' כותב אדר ראשון אם קנו ממנו באדר ראשון כותב בפי' בשטר אדר ראשון דאילו כתב אדר סתם שני משמע ולפיכך אם קנו באדר שני כותב סתם כלומר די בכך דשני משמע: ר' יהודה אומר וכו'. דסבירא ליה דאדר סתם הוא אדר ראשון ופסקו רבוותא ז"ל דכיון דקי"ל דר' מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה נקיטינן דסתמא דאדר ראשון משמע הלכך מי שעומד באדר שני וכותב אדר סתם השטר מוקדם ופסול דסתם אדר ראשון משמע הלכך צריך הוא שיכתוב בחדש אדר שני ובאדר ראשון די שיכתוב אדר סתם בין בגיטין בין בשטרות וכן הנשבע לחברו שיפרענו לאדר אדר ראשון משמע לענין איסור ושבועה ושטרות הלין שוה דאדר סתמא ראשון משמע: [שם:] מתני' ר' יהודה אומר קונה יין **שאיני טועם** וכו'. פירוש שלא נתכוון זה וכו' לשתות יין דהיינו על ליל הפסח דאזלינן בתר אומדנא שלא נתכוון ליאסר בלילי הפסח ביין אע"פ שלפי לשון נדרו משמע לאסור דהא אמר על שיהא: לאכול בשר. דהיינו ערב יום הכפורים כדתנן פ' אותו ואת בנו [דף פג.] ר"י הגלילי אומר אף ערב יום הכפורים בגליל. והא עליפא מקמייתא שהרי **אינו מגיע איסורו על** הנוס וכי קתני על ליל הנוס לאו דוקא שהרי אוכל הוא מבערב אלא על סעודה של לילי הנוס קאמר: שדרך בני אדם לאכול שום וכו'. דהיינו בע"ש מתקנת עזרא ולענין הלכה כתבו בשם הרמב"ן ז"ל דלית הלכתא לא כאבא ולא כברא דהוא ר' יוסי ברבי יהודה דרבנן פליגי עלייהו דעד כאן לא שמיס לן תנא לא נתכוון זה אלא במילתא דמוכח כדקתני סיפא בהיו מסרבין א"נ כי הא דתנן טען והזיע דמודו בה רבנן משום דאומדנא דמוכח הוא וכדפרישנא בדוכתא ומכי מודו ליה רבנן לר' יהודה בהני אתו איהו ובריה ואוסיפו הכי דאע"ג דמשמע על שיהא תלו להקל. איהו משום מצות ד' כוסות ובריה משום תקנת עזרא ואפשר דאפילו אבא פליג עם בריה ומיהו רבנן ודאי לית להו כמר ולא כמר ולא משתמיט תנא וסתם בחמירתא אלא בקילתא דהיינו אומדנא דמוכח והבו דלא לוסיף עלה ועוד דתנן לעיל [דף ס.] עד הפסח אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא ומדלא הדר ותני קונם שאני אוכל שאני הולך עד הפסח וקתני סתם ש"מ סיפא בתר רישא גרירא דקתני קונם יין אלמא קונם יין שאני טועם עד שיהא הפסח לרבנן עד שיצא הוא הלכך הלכתא כוותייהו ואע"פ שהרא"ה ז"ל מראה פנים למפסק הלכתא כאבא וברא כיון דקתני להו גבי הלכתא פסיקתא אין הלכה כתלמיד במקום רבו ולהקל: ירושלמי **אמר קונם יין שאיני טועם** בחג אסור ביו"ט אחרון. כלומר של שמיני חג עצרת:

והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן:

שבת זו אסור כו'. פשיטא מ"ד יומי דשבתא קאמר קמ"ל:

חודש זה כו' פשיטא לא צריכא לחודש חסר מ"ד ר"ח לשעבר שייכא קמ"ל דהא קרו ליה אינשי ר"ה:

שנה זו כו' איבעיא להו קונם שאני טועם יום מאי דיניה כהיום או כיום אחד.

ת"ש ממתני' קונם יין שאיני טועם היום אינו אסור אלא עד שתחשך הא יום כיום אחד דמי.

אימא סיפא יום אחד אסור הא יום כהיום דמי אלא מהא ליכא למשמע מינה:

(דף ס:) מתני' עד הפסח אסור עד שיגיע.

עד שיהא אסור עד שיצא. עד פני הפסח ר"מ אומר אסור עד שיגיע ר' יוסי אומר עד שיצא:

(דף סא.) גמ' למימרא דר"מ סבר לא מעייל אינש נפשיה (דף סא:) בספיקא ור"י סבר מעייל אינש נפשיה בספיקא ורמינהו מי שיש לו שתי כתי בנות משתי נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולו' או גדולה שבקטנו' או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן גדולה שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דר"מ.

ר"א כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות. א"ר חנינא בר אבדימי אמר רב מוחלפת השיטה והתניא זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד פני רמ"א עד שיצא ור"א עד שיגיע:

מתני' עד הקציר עד הבציר עד המסיק אינו אסור אלא עד שיגיע זה הכלל כל שזמנו קבוע ואמר עד שיגיע אסור עד שיגיע עד שיהא אסור עד שיצא.

וכל שאין זמנו קבוע בין אמר עד שיגיע בין אמר עד שיהא אינו אסור אלא עד שיגיע עד הקיץ עד שיהא הקיץ עד שיתחיל העם להכניס בכלכלות עד שיעבור הקיץ עד שיקפלו המקצועות (דף סב:) עד הקציר עד שיתחיל העם לקצור קציר חטים ולא קציר שעורים הכל לפי מקומו אם היה בהר בהר אם היה בבקעה בבקעה:

(דף סא:) גמ' תנא כלכלה שאמרו כלכלה של תאנים ולא של ענבים תניא הנודר מפירות הקיץ אינו אסור אלא מתאנים ר' שמעון בן גמליאל אומר ענבים בכלל תאנים מאי טעמא דתנא קמא קסבר תאנים מקצי בידא ענבים לא מקצי בידא ורשב"ג סבר ענבים נמי כי מיהדדן מקצי בידא:

עד שיקפלו המקצועות: תנא עד שיקפלו רוב המקצועות (דף סב.) תנא הוקפלו רוב המקצועות מותרות משום גזל ופטורות מן המעשר.

ר' טרפון אשכחיה ההוא גברא דקאכיל בזמן שהוקפלו המקצועות אחתיה בשקיה ושקליה ואמטיה למשדיה בנהרא אמר אוי לו לטרפון שזה הורגו שמע האי גברא שבקיה וערק.

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל כל ימיו של אותו צדיק היה מצטער על דבר זה ואמר אוי לי שנשתמשתי בכתרה

של תורה דאמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל המשתמש בכתרה של תורה נעקר מן העולם ק"ו מבלשצר ומה בלשצר שנשתמש בכלי קודש שנעשו חול שנאמר ובאו בה פריצים וחללוה כיון שבאו בה פריצים נעשו חול נעקר מן העולם דכתיב ביה בליליא קטיל בלשצר המשתמש בכתרה של תורה שהיא קיימת לעולם עאכ"ו והאמר רבה שרי ליה לאינש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעין ליה דכתיב ועבדך ירא את ה' מנעוריו שאני ר"ט שהיה עשיר גדול דה"ל לפייסו בדמים.

ר"א בר' צדוק אומר עשה דברים לפועלם ודבר בהם בשמם ואל תעשה עטרה להתגדל בהם ולא קרדום להיות עודר בהם וקל והומר מבלשצר כדלעיל.

תנו רבנן לאהבה את ה' אלהיכם שלא יאמר אקרא שיקראוני חכם אשנה שיקראוני רבי אשנה שאהיה זקן ויושב בישיבה אלא למוד מאהבה וסוף הכבוד לבא שנאמר קשרם על אצבעותיך כתבם על לוח לבך ואומר קשרם על לבך תמיד ואומר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום ואומר עץ חיים היא למחזיקים בה.

אמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא שרו לי תיגראי ברישא שנא' ובני דוד כהנים היו מה (א) כה"ג נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש.

וכהן מנלן דכתיב וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב ותנא דבי ר"י וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח (דף סב:) ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון.

וא"ר אשי צורבא מרבנן שרי ליה למימר צורבא מרבנן אנא לא יהיבנא כרגא דכתיב מנדה בלו והלך לא שליט למרמי עליהון וא"ר יהודה מנדה זו מנת המלך בלו זו כסף גלגולתא והלך זו ארנונא.

ואמר רבא שרי ליה לצורבא מרבנן למימר עבדא דנורא אנא ולא יהיבנא כרגא מ"ט לאברוחי אריא מיניה קאמר.

רב אשי ה"ל ההוא אבא זבניה לנורא א"ל רבינא לר"א והא איכא לפני עור לא תתן מכשול א"ל רוב עצים להסקה ניתנו:

הכל לפי מקום הנודר: תנא הנודר מן הקיץ בגליל וירד לעמקים אע"פ שהגיע הקיץ בעמקים אסור עד שיגיע הקיץ בגליל:

מתני' עד הגשמים עד שיהו גשמים עד שתרד רביעה שנייה רשב"ג אומר עד שיגיע זמנה של רביעה עד שיפסקו הגשמים עד שיצא ניסן כולו דברי ר"מ ר' יהודה אומר עד שיעבור הפסח:

גמ' א"ר זירא מחלוקת דאמר עד הגשמים אבל אמר עד הגשם עד זמן גשם קאמר (דף סג.) מיתיבי איזוהי זמנה של רביעה הבכירה בשלשה בינונית בשבעה (ב) אפילו בעשרים ושלשה דברי ר"מ ר' יהודה אומר בשבעה ובשבעה עשר ובעשרים ושלשה ר' יוסי אומר בי"ז בכ"ג ובר"ח כסלו וכן היה ר' יוסי אומר אין היחידין מתענין עד שיעבור ר"ח כסלו ואמרינן בשלמא רביעה ראשונה לשאול שלישית להתענות אלא שניה למאי וא"ר זירא לנודר ואמרינן עלה כמאן אזלא הא דתניא רשב"ג אומר גשמים שירדו ז' ימים זא"ז אתה מונה רביעה ראשונה ושניה כמאן כר' יוסי ההיא דאמר עד הגשמים:

מתני' קונם יין שאני טועם כל השנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה עד ר"ח אדר עד ר"ח אדר הראשון עד סוף אדר עד סוף אדר ראשון (דף סג:) ר' יהודה אומר קונם יין שאני טועם עד הפסח אינו אסור אלא עד לילי פסח שלא נתכוון זה אלא עד שעה שבני אדם שותין יין אמר קונם בשר שאני טועם עד שיהא הצום אינו אסור אלא עד לילי הצום שלא נתכוון זה אלא לשעה שדרך בני אדם לאכול בשר ר' יוסי בנו אומר קונם שום שאיני טועם עד שיהא שבת אינו אסור אלא עד לילי שבת שלא נתכוון זה אלא לשעה שדרך בני אדם לאכול שום האומר לחבירו קונם שאיני נהנה לך אם אי אתה בא ונוטל לבניך כור של חטים ושתי חביות של יין ה"ז יכול להתיר נדרו שלא ע"פ חכם א"ל כלום נדרת אלא לכבודי זהו כבודי האומר לחבירו קונם שאתה נהנה לי אם אין אתה נותן לבני כור של חטין וב' חביות של יין ר"מ אומר עד שיתן וחכ"א אף זה יכול להפר שלא ע"פ חכם ויאמר הריני כאילו התקבלתי היו מסרבין בו לשאת את בת אחותו ואמר קונם שהיא נהנית לי לעולם וכן המגרש את אשתו ואמר קונם אשתי נהנית לי לעולם הרי אלו מותרות ליהנות לו שלא נתכוון זה אלא לשם אישות היה מסרב בחבירו שיאכל אצלו ואמר קונם לביתך שאני נכנס טיפת צונן שאני טועם לך מותר ליכנס לביתו ולשתות אצלו צונן שלא נתכוון לזה אלא לשם אכילה

[דף סג:] **זהו כבודי.** וכיון דאומר מוכיח הוא שרי: **רבי מאיר** אומר אסור על שיתן. וה"נ לפלוג אקמייתא לאסור על שיטול והכי איתא בירושלמי [הל"ו] וכבר פירשנוה בפ' ד' נדרים [דף כז.]: לשאת את בת אחותו. משום דמצוה היא כדאמרינן בפ' הבא על יבמתו הנושא את בת אחותו עליו הכתוב אומר אז תקרא וה' יענה: **שלא נתכוון זה אלא לשם** אכילה ושתיה. ולא שיהא אסור בכניסת הבית וטעימת טיפת צונן: תוס' (פי') היה מסרב בחברו שיאכל אצלו במשתה ואמר קונם ביתך שאני נכנס תוך המשתה אסור אחר המשתה מותר כלומר **שלא נתכוון בנדרו אלא** לאותו משתה שהיה מסרב בו עליו: סליק פירקא [דף סז.] **רבי אליעזר אומר פותחין לו לאדם בכבוד אביו ואמו וכו'.** פירוש פותחין לו וכו' שאומרים אילו היית יודע שמבזין אביך ואמך על שאתה קל בנדרים וכדאמרינן (סנהדרין דף נב.) דקרו לרשיעא בר דליקא רשיעא בר רשיעא כלום היית נודר **ואם אמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר מתירין לו.** ור' אליעזר אתא לאשמעינן דהיכא דלא מצינו ליה חרטה כראוי פותחין בפתח זה: [דף סז.] **וחכמים אוסרין.** וטעמא כדמפרש ר' צדוק דא"כ אף בכבוד המקום היו פותחין ואינו דא"כ אין נדרים כדמפרשינן בגמ' שיכול לומר שאילו היה **יודע לא היה נודר** בכבוד המקום משום שלא יחשדוהו בעז פנים אע"פ שאפשר **שלא היה בלבו כך בשעת** הנדר והכי איתא בירושל' דלכבוד רבו אינו מעמיד לעצמו לומר האמת כדי שלא יהא עז פנים למורא רבך כמורא שמים ומלא אמרו חכמים אין פותחין אלא לשון אוסרין

משמע דאפילו דיעבד לא הוי פתחא: **בדבר שבינו לבין אביו.** כגון שאסרם בהנאתו **שפותחין לו בכבודם** כדאיתא בגמ' דבהא ודאי לא משקר דכיון דאחצפא אחצפה שמתחלה העיז פניו לאסרם בהנאתו אין ספק שיעיז ג"כ לומר האמת ואם איתא שדעתו היה בשעת הנדר לומר כנגד כבודם לא יסקר ולעת הריטב"א ז"ל דנגבי רבו **היכא שנדר בדברים שבינו לבין** רבו פותחין לו נמי לכבודו דלא משקר לגבי כבוד המקום

ושתיה:

דוקא הוא דאמרינן בירושל' דמשקר ולקמן [דף סה.] נמי תנן ליה מנוה כגון לא תשנא את אחיך שפותחין לו שלא ישקר אי נדר אפי' אדעתא דהכי לומר האמת דלא אמירא להו לאנשי כולי האי: [שם] **גמ' מאי אין נדרים** אמר **אביי א"כ** אין נדרים **ניתרין יפה.** פירוש אין נדרים ניתרין יפה כדפירשנו במתניתין שיכזב משום בשת דהוה ליה חניפות למימר קמן אדעתא דהכי נמי נדר: [דף סד:] **אין נדרים נשאלין.** דכיון דבפתח זה ניתרין אפילו יושבי קרנות יתירו אותם וכתיב ראשי המטות דבעינן מומחין או ג' הדיוטות דמסברי להו וסברי: [שם] מתני' ועוד **א"ר אליעזר פותחין בנולד.** פירוש ועוד קולא אחרת ואע"ג דאפסקוה רבנן למילתיה דר' אליעזר ליכא למידק מאי ועוד דנהי דבפרק פסין [דף כג.] דייק תלמודא הכי הכא משום כחא דהיתרא אמר ועוד: פותחין לו בנולד. **בדבר שלא היה בעולם בשעת** הנדר: **וחכמים אוסרין.** שאין פותחין אלא **בדבר שכבר היה בשעת** הנדר אלא דאגב כעסו לא אסקיה אדעתיה ויכול לומר אילו נתתי אל לבי שהיה דבר זה לא הייתי נודר דהוה ליה כעין טעות אבל בדבר שנולד לגמרי אחר הנדר ליכא האי טעמא דאילו הייתי יודע שהוא כן שהרי לא היה כן ובגמרא משמע דלא נחלקו אלא בנולד דשכיח ולא שכיח כעין מיתה שהוא כן כדמוכח גבי אונס בגיטין בשמעתא קמייתא דכתובות [דף ב:] אבל בנולד שהוא מצוי אפילו חכמים מודים שפותחין בו ולפיכך מודים שפותחין בעניות כדאיתא בגמ' מדכתיב כי מתו כל האנשים שירדו מנכסיהם ואמרו בירושלמי ועניות לאו נולד הוא ופרקינן העניות מצויה. ותהות. לאו נולד הוא התהות מצויה אמר המחבר נ"ל שהוא לשון חרטה מלשון תוהה על הראשונות ע"כ: **ונעשה סופר.** וצריך לו תמיד: **או שהיה משיא את בנו.** ורגילים לאכול בסעודת הנשואין: **ר' אליעזר מתיר.** משום דנקט בבי טובא הדר ותנא בכולהו רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין. איכא דקשיא ליה מעובדא דכלבא שבוע (כתובות דף סב:) דאדרה לברתיה משום דאינסיבא לר' עקיבא והתיר ר' עקיבא נדרו דאמר ליה אילו היה חתנך גברא מרבנן מי נדרת וא"ל רבי אפי' פרק אחד ואפילו משנה אחת ואמאי שרייה נעשה סופר הוה ליה נולד תירץ הריטב"א ז"ל שלא אמרו כן אלא במי שלא היה מתעסק בלמוד תורה ואח"כ נעשה סופר אבל היה משתדל בדבר כבר הרי אמרו (מגילה דף ו:) יגעתי ולא מצאתי אל תאמין ור"ע באותה שעה צנוע ומעלי ומשתדל בתורה הוה כדאמרינן התם ולכך שלחתו לבי רבנן: [דף סה.] לבית זה. דוקא נקט זה דאילו אמר ביתך לא היו חכמים אוסרין דכיון שמכרו זה מותר הוא בו והקדש בית הכנסת כמכר **כדאמרינן בעלמא (ב"ק דף** עו. ודף עט.) מה לי מכרו לגבוה מה לי מכרו להדיוט: [שם:] **גמ' מ"ט** דר' **אליעזר אמר רב** חסדא וכו'. פי' כי מתו כל האנשים הראהו הקב"ה למשה כי בפתח זה ימצא היתר לנדרו במדין שנשבע ליתרו לשבת עמו דכתיב ויואל משה לשבת את האיש ולשון אלה הוא דכתיב ויואל שאול את העם אמר לו הקב"ה אלולי ידעת שימותו **בקרוב מי היית נודר** א"ל לאו ושרייה אע"ג דמיתה נולד הוא: ויש שואלין ולמה ליה למשה כולי האי דהא ליתרו חמיו נדר וכבר אמר לו לך לשלום והוה ליה כאומר כלום נתכוונת אלא מפני כבודי זהו כבודי י"ל דמשה לא לרצון יתרו בלבד נדר אלא אף לרצון עצמו מפני בריחתו ממצרים והיינו דכתיב ויואל משה ולא כתיב וישבע מפני שמשמש גם בלשון רצון כתרגום ולכך צריך רשות יתרו וצריך נמי התרת חכם: שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמת. לאותן **המבקשין את נפשו** היו דתן ואבירם ובאותו הפרק עדיין לא מתו שהרי במחלוקתו של קרח היו ופסקו ז"ל

דהלכתא כרבנן דאין פותחין
בנולד ור' אליעזר נמי הדר ביה:
[דף סה.] תניא המודר הנאה

מחברו אין מתירין לו אלא בפניו וכו'. פירוש איכא מאן דאמר דוקא כשהנדר לצורך חברו כנדר **שנדר משה ליתרו לישב** עמו ולהנאתו וכשבועת צדקיהו לנ"נ שהיתה לתועלתו שלא יבזוהו לזה אין מתירין לו אלא בפניו דשמא יתבייש ממנו ולא יהא נשאל עליו וכן ודאי אין מתירין לו אלא מדעתו וכ"כ רבינו תם ז"ל מיהו היכא שהתירוהו שלא מדעתו בדיעבד משמע דשרי נדריה מדאמרינן פרק השולח [דף לה:] גבי נודרת ליתומים וליחוש דלמא אזלא לגבי חכם ושרי לה ואי דיעבד נמי לא מהני כי אזלא גבי חכם מאי הוי דהא נדר אלמנה להנאת יתומים הוא וכן משמע מהכא שהתירו לצדקיהו ועל סמך זה גלה הדבר. וכ"ת כיון דלכתחלה לא מצי למשרי אמאי שרו ליה דשאני צדקיהו שהיה מלך מצוה היה להם לקיים דברו. כן דעת התוספות וכן דעת הריטב"א ז"ל ולאה מה שהשיב עליהם הראב"ד ז"ל שהוא ז"ל סובר דאפילו דיעבד אינו מותר והיכא שנדר לא הוי להנאתו של חבירו מתירין אותו אפילו בעל כרחו של חברו ומ"מ צריך שיודיעוהו שהותר נדרו כדי שלא יחשדוהו בעובר על נדרו ויש שמחמירין להצריכו גם לזה שיהיה בפניו של חברו כיון שנדר בפניו כדי שיתבייש ממנו ולא יאמר בשבת שאלתו לדברים שאינן: בפרק השולח פסקינן הלכתא כרב פפא דצריך לפרט את הנדר. ומיהו מוכח התם דלוקא לכתחלה הוא דאין החכם מתירו על שיפרוט לו הנודר נדרו אבל בדיעבד שהתירו בלא פרט הרי זה מותר והתם אפלינו אשלי דרבי נדר שהודר על דעת רבים שאין לו הפרה אי אמרינן שנדר לדבר מצוה דוקא או אפילו לדבר הרשות דרש"י ז"ל והראב"ד ז"ל כתבו דלדבר הרשות מותר והרבה מן האחרונים ז"ל החמירו ואמרו דאף לדבר הרשות אין לו הפרה וצריך לפרש מהו על דעת רבים והוא פלוגתא ביני רבוותא ז"ל לדעת רש"י ז"ל ולעת רבינו האי גאון ז"ל דלא מיקרי על דעת רבים אלא כשהודר ברבים דהיינו שלשה ואמר להו דעל לעתם הוא נודר או נשבע שהוא מצרף לעתם לאותו נדר ודומיא הא דאמרינן (שבועות דף לט.) הוי יודע שלא על דעתך אנו משביעין אלא על דעתנו ועל דעת ב"ד אבל מי שאינו נודר או נשבע ברבים ואמר הריני נשבע או נודר ע"ד רבים יש לו הפרה דאין זה דעת רבים ואין זה דעת הרמב"ם ז"ל שהוא כתב שהאומר על דעת רבים אני נשבע אע"פ שלא נדר ברבים אין לו הפרה וכן נראה דעת רבינו אלפסי ז"ל שלא כתב בפרק השולח הא דאמרינן התם (גיטין דף מו.) גבי נדר שהודר ברבים (היה לו לכתוב) וכמה רבים רב נחמן אמר שלשה ר' יצחק אמר עשרה ואם איכא דדעת הרב דעל דעת רבים אינו אלא כשהודר ברבים היה לו לכתוב כמה רבים אלא ש"מ דהודר ברבים לא איכפת לן דאם אמר על דעת רבים אע"ג דלא הודר ברבים אין לו הפרה ואם לא אמר על דעת רבים אע"ג דהודר ברבים יש לו הפרה כדאיתא התם ועל דעת רבים דאמרן דאין לו הפרה הסכימו מפרשים אחרונים ז"ל דהיינו כשההיתר הוא לדבר הרשות אבל אם ההפרה לדבר מצוה יש לו הפרה לפי שקיום המצוה חשוב יותר מחשיבות הרבים וגם הם נסמכין בכך ושלא כלעת ר"ת ז"ל שכתב דלוקא דומיא דההוא מיקרי דרלקי שהנדר מתחלה היה אדעתא שהיו סבורין דמשכחין דדייק כוותיה ואי לא משתכח כותיה הו"ל כעין נדר על תנאי והביא עוד ראיות וכבר דחו אותן בתוס' ואף על פי שנראה דעת ר"ח ז"ל כוותיה דגרים התם כי ההוא דמקרי דרלקי:

הדרן עלך קונם יין

(דף סד.) רבי אליעזר אומר פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו וחכמים אוסרין א"ר צדוק עד שפותחין לו בכבוד אביו ואמו יפתחו לו בכבוד המקום א"כ אין נדרים ומודים חכמים לר"א בדבר שבינו לבין אביו ואמו שפותחין לו בכבוד אביו ואמו:

גמ' מאי אין נדרים אמר אביי א"כ אין נדרים ניתרין יפה רבא אמר אין נדרים נשאלין לחכם גרסינן לעיל ר"פ ארבעה נדרים (דף סד:) לא פתחינן בהא דאמר רבה בב"ח אר"י מאי פתח ליה ר"נ לההוא סבא יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב אלא שלשון חכמים מרפא.

ולא פתחינן נמי בהדא אחרנייתא דתניא ר' נתן אומר כל הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה קרבן ברישא פתחינן בסיפא אביי אמר פתחינן רבא אמר לא פתחינן והלכתא לא פתחינן לא ברישא ולא בסיפא ולא פתחינן נמי בהא דשמואל דאמר כל הנודר נקרא רשע ואע"פ שמקיימו:

(דף סד.) מתני' ועוד א"ר אליעזר פותחין בנולד וחכמים אוסרין כיצד אמר קונם שאני נהנה לאיש פלוני ונעשה סופר או שהיה משיא את בנו בקרוב ואמר אילו הייתי יודע שהוא נעשה סופר או שיהא משיא את בנו בקרוב לא הייתי נודר קונם לבית זה שאני נכנס ונעשה בית הכנסת ואמר אילו הייתי יודע שיעשה בהכ"נ לא הייתי נודר ר"א מתיר וחכמים אוסרים:

(דף סד:) גמ' מ"ט דר' אליעזר אמר רב חסדא אמר קרא כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך מיתה נולד הוא מכאן שפותחין לאדם בנולד ורבנן הני מי מתו והאמר ר' יוחנן משום רשב"י כל מקום שנאמר נצים ונצבים אינו אלא דתן ואבירם.

(א) אמר ר"ש בן לקיש שירדו מנכסיהם ועני חשוב כמת:

גרסינן בפרק השולח צריך לפרט הנדר או לא רב פפא אמר צריך רב נחמן בר יצחק אמר אין צריך דאי אמרת צריך זמנין דגייז וחכם מה דשמע מיפר ורב פפא אמר צריך דלמא אמילתא דאיסורא משתבע והלכתא כרב פפא:

יום קסד

(דף סה.) תניא הנודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו מנה"מ א"ר נחמן דכתיב ויאמר ה' אל משה

[שם] **מתני' רבי** מאיר אומר יש דברים **שהן כנולד** ואינן כנולד וכו'. פי' לפי שהוא כתולה נדרו בדבר דכיון **לאמר שאביה רע** משמע **כל זמן שאביה** רע (א) לפי כשמת או עשה תשובה הרי דכי בטל דבר בטל נדרא וכן משמע בירושלמי דאמר בפי' מפני שהוא תולה נדרו בדבר כאומר קונם שאני נהנה לאיש פלוני כל זמן שהוא לובש שחורים לבש לבנים מותר ר' זעירא בש"ר (ב) יוחאי אף הוא אינו צריך היתר חכם ע"כ והוא כלפריסנא דהשבטל דבר בטל הנדר: [שם:] מתני' ועוד **אמר ר"מ** פותחין לו מן הכתוב בתורה וכו'. פי' פותחין למי שהדיר הנאת נכסיו לחברו ואומר לו אילו הייתי יודע וכו' ואפילו לאסיקנא בפרק ארבעה נדרים [דף כב.] דלא פתחינן ביש בוטה כמדקרות ולא בדשמואל דאמר כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע ובדרבי נתן דאמר כל הנודר כאילו בנה במה שאני התם דהוו איומים גדולים ואי אפי' אדעתא דהכי נדר יתביישו לומר כן נמצא שאין נדריו ניתרין יפה אבל הני דמני תנא הכא לא חמירי לאינשי כולי האי וכולה מתניתין מבוארת: [שם] גמ' אמר ליה רב חנא בר רב קטינא לרבא ולימא כל וכו'. פי' **ולימא כל דמעני** היכי קתני דפותחין לו מטעם זה שאין אתה יכול לפרנסו בפתח שאינו אמת דאלמא מיחייב בהכי והרי **אנו מטעין אותו שהרי אם** היה חכם היה יכול לומר לנו וכי **כל דמעני מוטל הוא עלי לפרנסו** לבדי אחי דמטי לי לפי חלק המגיע לי אפרנסנו שרשאי הוא בכך כיון שנותן לגבאי שהרי הרשות ביד הגבאי לתתו לכל מי שירצה **והוה ליה כי הא** דתנן [דף מג. ודף מח.] נותן לאחר לשם מתנה והלה מותר בו: [דף סה:] אין נופל ליד גבאי תחלה. אלא שואל מקרוביו ומתפרנס בצנעא והיא שעתא קא עבר אקרא דוחי אחיך עמך (ויקרא כה): [שם] פיסקא וחייבו ליתן לה וכו'. שמעת מינה מטלטלי וכו'. פי' מטלטלי משתעבדי מדחייבו ליתן כל הד' מאות ואנן **קי"ל (כתובות דף פא:) דמטלטלי לא משתעבדי** לכתובה ואפילו מחיים דבעל ומקולי כתובה הוא כדאיתא בקדושין [דף סה:] בשמעתא דחבילה וטעמא משום דכתובה אין זמנה ידוע ושמא לא תגבה לעולם וכשהיא גובה אינה גובה אלא ע"י מיתה וגרושין הלכך לא סמכה דעתה אלא על הקרקע. אבל חוב דעלמא אע"ג דמטלטלי דיתמי לב"ח לא משתעבדי (פסחים דף לא.) מ"מ מיניה דב"ח אפילו מגלימא דעל כתפיה ושטר מטלטלי הוא. ואמר לו ר"ע דמיחייב לזבוניה לפרוע כתובתה: **אפילו אתה מוכר ואוכל.** היא תגבה כל הקרקעות אפילו **לא ישאר לך דבר אלא שתצטרך למכור שער ראשך** לאכול: **אין מסדרין לבעל חוב.** פלוגתא היא בפרק המקבל [דף קיג:] איכא מ"ד מניחין לו **מטה ומפץ וכלי אומנותו ומזון** י"ב חדש ואיכא **מ"ד אין מסדרין** ובעי אי שמעי' לה מהכא הלכתא דאין מסדרין דמלקתני שימכור שער ראשו לאכול אלמא אין מסדרין: [דף סו.] לומר שאין מקרעין. כלומר אין הכי נמי מסדרין מיהו ה"ק ליה אם אתה עושה לפנים משורת הדין ואינך רוצה בסדור לא תחשוב להפטר לעולם **אין קורעין כתובתה** כדי שאם תשיג ידך נכסים לאחר מכן תחזור ותגבה דהכי לתנן בערכין [דף ז:] נתן סלע והעשיר **אין לו עליו כלום וסדור** מערכין גמרינן ליה ה"מ לענין סדור אבל לענין השג יד לא: [דף סו] מתני' פותחין בימים טובים כו'. פי' אם נדר להתענות כל ימות השנה או שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין כל ימות השנה ואמרו לו אילו היית יודע שבתות וימים טובים ביניהם שהם ימי עונג ושמחה היית נודר אם אמר אילו הייתי יודע לא הייתי נודר סתם אלא הייתי מוציא שבתות וימים טובים מתירים לו: נדר שהותר מקצתו. כי היכי דבטיל נדריה לגבי שבתות וימים טובים בטל נמי לגבי שאר הימים וילפינן לה בירושלמי (נדרים ריש פ"א הל"א) מדכתיב כל היוצא מפיו יעשה דמשמע דוקא בשכולו קיים: הותר אחד. כדאיתא **לעיל פרק ארבעה נדרים [דף כה:]** שאמר אילו הייתי יודע שאבא ביניהם לא הייתי נודר אלא הייתי אומר פלוני ופלוני אסורים ואבא מותר כשם שאביו מותר מותרין כולם: **הותר הראשון.** אוקימנא התם כגון שתלאן זה בזה **לאמר קונם לזה ולזה** כזה לפיכך הותר הראשון הותרו כולם שהרי תלה איסורו של שני בראשון ושל שלישי בשני אבל

במדין א"ל הקב"ה למשה במדין נדרת לך והתר לך במדין דכתיב ויואל משה לשבת את האיש ואין אלה אלא שבועה דכתיב ויבא אותו באלה

וכתיב וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים מאי מרדותיה אשכחיה צדקיהו לנבוכדנצר דקאכיל ארנבת חייא א"ל נבוכדנצר לצדקיהו אשתבע לי דלא מגלית לי ולא תזלזל במלכותא אשתבע ליה לסוף הוי מצטער צדקיהו בגופיה אתשיל אשבועתיה ואמר שמע נבוכדנצר דקא מבזין ליה שלח ואייתי סנהדרין וצדקיהו אמר להו חזיתון מאי דעביד צדקיהו ולאו הכי הוי משתבע בשמיה דשמיא דלא מגלית אמרו ליה אתשיל אשבועתיה אמר להו מי מתשיל אשבועתא אמרו ליה אין א"ל בפניו או שלא בפניו א"ל בפניו ואמאי עבדיתון הכי ולא אמריתון ליה לצדקיהו מיד ישבו לארץ ידמו זקני בת ציון אמר ר' יצחק ששמטו כרים מתחתיהן:

מתני' ר' מאיר אומר יש דברים שהן כנולד ואינן כנולד.

ואין חכמים מודים לו כיצד אמר קונם שאני נושא את פלונית שאביה רע אמרו לו מת או שעשה תשובה קונם לבית זה שאני נכנס שכלב רע בתוכו או נחש אמרו לו מת הכלב או נהרג הנחש הרי הן כנולד ואינן כנולד ואין חכמים מודים לו:

(דף סה:) ועוד אר"מ פותחין לו מן הכתוב בתורה ואומרים לו אילו היית יודע שאתה עובר על לא תקום ולא תטור ולא תשנא את אחיך בלבבך ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך עמך שמא יעני ואין אתה יכול לפרנסו ואמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר מותר:

כשהותר האחרון לא הותר הראשון לפי שהאחרונים תלויין בשל מעלה מהם ואין הראשונים תלויין בשל מטה מהם: **לזה קרבן.** כל חד וחד הוי נדר באפי נפשיה ולפיכך אין שום אחד מהם מותר בהיתר חבירו שהרי לכל אחד אמר קונס בפני עצמו. והעלו המפרשים ז"ל כי הך שתמא לעל שהזכיר קרבן לכל אחד ואחד לא הוי פרטא לחייב על כל אחד בין בווי"ן לאמר ולזה ולזה בין בלא ווי"ן לאמר לזה לזה וכדר' שמעון דאמר גבי **שבועה דלא לך ולא לך ולא לך שבועה אינו חייב אלא חטאת אחת** על שיאמר שבועה לא לך **שבועה לא לך** ואע"ג דרבי יהודה פליג עליה וקיימא לן דר"ש ור' יהודה הלכה כר' יהודה שאני הכא דסתם לן תנא כוותיה פרק האיש מקדש [דף נו.] דאמר התקדשי לי בזו התקדשי לי בזו אם יש באחת מהם שוה פרוטה מקודשת דכיון שהזכיר קדושין על כל אחת פרטא הוי. אמר בזו ובזו אם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת דהשתא כללא הוי ומצטרפות. וצריך לעיין פסקא דהכא דאמרינן שהיה חל הנדר בשבתות וימים טובים ולפיכך צריך פתח כדתנן פותחין עם מאי דפסקינן פרק מאימתי מזכירין [דף יב.] דתניא (ג) להם כל אינש דאיתא עלוהי מן קדמת דנא יפר ואיתמר גבי ימים הכתובים במגילת תענית שאסורים בהספד ובתענית לומר דכל אינש שיש עליו קבלת תענית מקודם שגזרו חכמים אותן ימים יאסר באכילה ושתיה כדאמרינן התם תלחה גזרתנו מפני נדרו שקדם ואם גזרתנו קודמת לנדרו תלחה נדרו מפני גזרתנו ואסור לו להתענות באותן ימים טובים אלמא שאינו חל הנדר אפילו על אותן י"ט דרבנן. ופריקו רבוותא ז"ל דלא דמי כלל דהכא הוא נדר ממש לאיסור הפצא דאמר קונס עלי כל מאכל כל ימות השנה ונדרים חלין על דבר מצוה כדבר הרשות הלכך לא שנא שבתות וימים טובים ול"ש ימים טובים דמגילת תענית בכולהו אסור ליה למיכל והתם לאו נדר ממש אלא קבלת תענית שקבל עליו להתענות כל ימות השנה והמקבל עליו להתענות אינו אלא כמקבל עליו לעשות מצוה שאין בקבלתו איסור הפצא ולא חמירא כנדרים ממש ולפיכך אמרינן לוה אדם תעניתו ופורע וכדמשמע מדפליג התם שמואל ואמר שאינו חייב לפרוע וכי נדר הוא דלא סגיא דלא משלם כלומר נערא הוא דקביל עליה אי מצי מצער נפשיה ואי לא מצי לא מצער נפשיה וטעמא דלוה אדם תעניתו ופורע דמיא להא דאמרינן במי שאמר סלע זו לצדקה על שלא בא ליד גבאי מותר לשנותה כלומר ללוותה לעצמו וישלם אחרת שאין המצוה מיוחדת דוקא באותו סלע אלא שמשבאת ליד גבאי אסור לשנותה כלומר ללוותה על דרך הפי' הנכון משום דילמא אתי עני ותקבע ליה ואם אינה בידו לשלם אותה איכא נערא לעני ולענין תענית נמי אמרי ליה רבנן לרב יהושע בריה דרב אידי כי אמר להו בתעניתא קא יתיבנא (שבת דף יא.) לוזיף מר וליפרע לומר שאף לדבר הרשות יכול לשנותו ליום אחר ולפיכך אמרו שאם נדרו קודם לגזרתנו תלחה גזרתנו מפני נדרו לפי שהוא צריך לקיים המצוה שקבל עליו להתענות ואין גזרת חכמים (א) שבהא אח"כ מבטלת נדרו שהיה מוקדם אבל כשגזרתנו קודמת לנדרו אין כאן מצוה לקיים את נדרו בימים שהתענית אסור בהם ובירושלמי [נדרים פרק ח הלכה א] משמע הכי בטעמא דרבוותא ז"ל דאמרינן התם נדר להתענות ונמצאו **ימים טובים ושבתות** לוקה ואינו צריך היתר חכם נדר להתענות ונמצאו י"ט של מגיל' רבי חזקיה ורבי יודן תרוייהון אמרין רבי ירמיה בשם רבי חייא בר אבא חד אמר מתענה ואינו משלים וחרנא אמר לוקה ואינו צריך היתר חכם ע"כ הרי שאמרו לדין בשבתות בין בימים טובים של מגילת תענית אינו צריך היתר חכם אלא דהיה לוקה מכת מרדות אלמא דקבלת תענית אינו נדר ולפיכך אינו אלא מדרבנן משום לעבר על קבלתו ואינו צריך היתר חכם: [שם] מתני' קונס יין שאני טועם וכו'. פירוש הותר במיושן בלא פתח כלל וכן הדין בכופרי כיון דלא נתכוון מעולם למיושן ולכופרי: בצל גדול. ובגמ' מפרש דלא צריך למימר **יפה לכל היכא דלא הוי** רע סגי שהרי לא תלה נדרו אלא מפני שהיה רע אלא דלרבותא נקט הכי: [שם] מתני' **פותחין לאדם בכבוד** עצמו ובכבוד בניו וכו'. פי' בכבוד עצמו וכו' **אם נדר לגרש את אשתו פותחין לו ואומר אילו היית** וכו': ומה ראתה אמן. כלומר לא לחנם גרשה בעלה שמא על דבר מגונה גרשה ויש לחוש שמא יאמרו כאמה בתה ולא חיישינן שמא יעקר מתוך הבושת: וייפוה. קשטוה בבגדים ובמאכל ומשתה ומיהו לית הלכתא כרבי ישמעאל אלא כת"ק דאמר לא מפני שהיא כעורה ונעשית נאה דבכה"ג לא שרי דנולד הוא אלא דוקא כשהיתה נאה מתחלה שהיה הנדר טעות ומעשה דקאמר כבר מקשה בגמ' מעשה לסתור ואמר חסורי מחסרא והכי קתני ר' ישמעאל אומר אפילו כעורה ונמצאת נאה: סליק פירקא [דף סו.] נערה המאורסה וכו'. פי' שנתקדשה ונערה דנקט למעוטי בוגרת דלהכי אתא קרא דבנעוריה בית אביה ולא למעוטי קטנה דלעולם קטנה שהיא מופלאת נדריה נדרים: אביה ובעלה וכו'. בגמ' [דף סו.] מפיק לה מדכתיב הניא אביה וסמיך ליה אם היו תהיה לאיש והויה קדושין משמע: ואין צ"ל אם קיים אחד מהם. דאמר לה קיים ליכי דתו לא מצי מפר אידך ובגמרא פריך למה ליה למיתני:

גמ' מת נולד הוא א"ר הונא נעשה כתולה נדרו בדבר ר' יוחנן אמר וכבר מת וכבר עשה תשובה קאמרי ליה ואיתותב ר' יוחנן בתלמודא:

ועוד היה רמ"א כו'. א"ל רב (א) חנא בר [רב] קטינא לרבה לימא כל דמעני לאו עלי נפיל דלימנו עליה גבאי ולפרנסיה בהדי כ"ע ומאי דמטי עלי בהדי כ"ע אפרנס א"ל שאני אומר כל הנופל אינו נופל ליד גבאי תחלה:

מתני' פותחין לאדם בכתובת אשתו ומעשה באחד שנדר מאשתו הנאה והיתה כתובתה ארבע מאות זוז ובאתה לפני ר"ע וחייבו לתת לה כתובתה א"ל רבי שמנה מאות זוז הניח לנו אבא ונטל אחי ד' מאות זוז ואני נטלתי ד' מאות זוז לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים א"ל ר"ע אפי' אתה מוכר שער ראשך אתה נותן לה כתובתה אמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר והתירו ר"ע:

גמ' אפי' אתה מוכר שער ראשך ש"מ מטלטלי משתעבדי לכתובה אמר אביי קרקע שוה ד' מאות זוז והא שער ראשו מטלטלי הויין ה"ק אפי' אתה מוכר שער ראשך ואוכל ש"מ אין מסדרין לבע"ח א"ר נחמן בר יצחק (דף סו.) לומר שאין מקרעין שטר כתובה:

מתני' פותחין בשבתות ובימים טובים בראשונה היו אומרים אותן הימים מותרין ושאר כל הימים אסורין עד שבא ר"ע ולימד נדר שהותר מקצתו הותר כולו כיצד אמר קונם שאני נהנה לכולכם הותר אחד מהם הותרו כולם שאני נהנה לזה ולזה הותר הראשון הותרו כולם הותר האחרון האחרון מותר וכולם אסורין שאני נהנה לזה קרבן ולזה קרבן צריך פתח לכל אחד ואחד:

גמ' קונם שאני נהנה לכולכם מאן תנא אמר רבא ר' שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד:

מתני' קונם יין שאני טועם שהיין רע למעיים אמרו לו והלא המיושן יפה למעיים הותר במיושן ולא במיושן לבד הותר אלא בכל היין קונם בצל שאני טועם שהבצל רע ללב א"ל והלא הכופרי יפה ללב הותר בכופרי ולא בכופרי בלבד הותר אלא בכל הבצלים פותחין לאדם בכבוד עצמו ובכבוד בניו אומרים לו אילו היית יודע שלמחר אומרים עליך כך היא ווסתו של פלוני שמגרש את נשיו ועל בנותיך יהיו אומרים בנות גרושה הן מה ראתה אמן של אלו להתגרש ואמר אילו הייתי יודע שכן לא הייתי נודר ה"ז מותר.

קונם שאני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה שחורה והרי היא לבנה קצרה והרי היא ארוכה מותר בה לא מפני שהיתה כעורה ונעשית נאה שחורה ונעשית לבנה קצרה ונעשית ארוכה אלא מפני שהנדר נעשה בטעו' מעשה באחד שנדר הנאה מבת אחותו והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה א"ל ר"י בני לזו נדרת א"ל לא והתירו ר"י באותה שעה בכה ר' ישמעאל ואמר בנות ישראל נאות הן אלא שהעניות מנוולתן וכשמת ר' ישמעאל היו נושאות קינה ואומרות בנות ישראל אל רבי ישמעאל בכינה וכן הוא אומר בשאול בנות ישראל אל שאול בכינה המלבישכן שני עם עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן:

גמ' קונם שאני נושא פלונית כעורה כו'. מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ר' ישמעאל אומר אפילו כעורה ונעשית נאה ומעשה באחד כו' (דף סו:) תנא שן תותבת היה לה ועשה לה ר' ישמעאל שן של זהב משלו וכד שכיב פתח עליה ההוא ספדנא

[שם] **גמ' היינו רישא אביה ובעלה מפירין נדריה** וכו'. פי' או אביה או בעלה: קמ"ל דלא סגי הפרה דחד בלא אידך: וחזר המקיים ונשאל וכו'. בו ביום נשאל על הקמתו בפני חכם שיתיר לו ההקם דקי"ל [דף סט.] נשאלין על ההקם: [דף סז.] הא עקריה. הרי עקר הקמתו על ידי השאלה וכשיחזור ויפר חלקו יהא מותר הנדר שהרי חברו כבר הפר לה קודם לכן: קמ"ל דבעו דמפירין שניהם בבת אחת. כלומר שלא תהא הקמה בין **הפרתו של זה** להפרתו של מקיים דאם היתה הקמה בינתים הפרה הראשונה אינה כלום וצריך שיפר גם הראשון עם זה שמפר עכשיו משום דהפרת הראשון פרחה לה מיד שהקים האחר וכאילו אינה **דמי הלכך צריך שיחזור להפר** גם הראשון עם זה השני והכל ביום שמוע וכה"ג גם כי הפר האחד בבקר וחברו בערב מופר כיון שהוא ביום שמוע ולא הפסיק הקמה ביניהם ושניהם בבת אחת נאו דוקא: [שם] פיסקא **אביה ובעלה מפירין נדריה** מנא לן **אמר רבא** וכו'. פירוש ונערה המאורסה לאביה וכו'. ואם היו תהיה אי משום דהויה קדושין משמע אי משום דכיון דלנשואה איכא קרא אחרינא דהיינו אם בית אישה נדרה כדמפרש לקמיה על כרחין קאי בארוסה דתרי קראי בנשואה למה לי וכיון דבארוסה מתוקם ע"כ אית לן למימר דוי"ו דואם היו **תהיה מוסיף על ענין ראשון** דלעיל מיניה כתיב וה' יסלח לה **כי הניא אביה אותה** לומר שאביה ובעלה מפירין נדריה דאי לא אמרינן וי"ו **מוסיף על ענין ראשון** וארוס לחודיה מפר קרא לנשואה למה לי השתא בארוסין מפר לחודיה בנשואין מיבעיא: **דבי רבי ישמעאל וכו'.** דמשמע ליה דבנערה המאורסה איירי מדכתיב בההוא קרא בנעוריה בית אביה ומדסמך אב לבתו בהדי איש לאשתו משמע דאב ובעל מפירין נדריה: כדאיך דרבה. דאמר לקמן [דף ע.] מקים קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה וכדמפרש לקמן: לדברים שבינו לבינה. דנדרי עינוי נפש בהדיא כתיבי כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש ובין איש לאשתו אצטריך לדברים שבינו לבינה ולקמן באידך פרקין מפרש מאי נינהו וכי היכי דבעל אינו מפר בנדרי אשתו אלא נדרים שיש בהם עינוי נפש ודברים שבינו לבינה הכי נמי אב אינו מפר בנדרי בתו אלא אלו בלבד והכי איתא בספרי אין לי אלא בעל שאין מפר אלא נדרים שיש בהם עינוי נפש ודברים שבינו לבינה האב מניין **הרי אתה וכו' לא** זכיתי לדון ת"ל אלה החקים וכו' בין איש לאשתו בין אב לבתו על כרחך אתה מקיש את האב לבעל מה הבעל אינו מפר אלא וכו' אף האב נמי ונרסינן נמי בירושלמי [ריש פרק יא] כל נדר וכל שבועת אסר וכו' אין לי אלא נדרים שיש בהן עינוי נפש לדברים שבינו לבינה מנין בין איש לאשתו על כלון בעל. באב מניין מה הבעל אינו מפר אלא וכו' אף האב אינו מפר אלא וכו' וזה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב שהאב מפר כל נדרי בתו:

בנות ישראל אל ר' ישמעאל בכינה:

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאת נהנית לי עד שתטעימי תבשילך לר' יהודה ור"ש.

רבי יהודה טעים ור"ש לא טעים. ר' יהודה טעים אמר ק"ו ומה לעשות שלום בין איש לאשתו מספק אמרה תורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים ואני על אחת כמה וכמה.

ר"ש לא טעים אמר ימותו בני האלמנה ואל יזוז שמעון מכבודו ועוד כי היכי דלא לירגל למינדר:

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאת נהנית לי עד שתרוקי בר"ג א"ל ר"ג אתאי ורוקי אתא' ורקקה אלבושיה א"ל רב אחא מדפתי לרבינא והא האי לזילותא קא מיכוין א"ל אמנא דר"ג זילותא רבתא היא:

ההוא דאמר לדביתהו קונם שאת נהנית לי עד שתראה מום יפה שביך לר' ישמעאל ברבי יוסי א"ל שמא ראשה נאה א"ל סגלגל שמא שערה נאה דומה לאניצי פשתן שמא עיניה נאות טרוטות הן שמא אוניה נאות כפולות הן שמא חוטמה נאה כלום הוא שמא צוארה נאה שקוע הוא שמא שפתותיה נאות עבות הן שמא כרסה נאה צבה היא שמא רגליה נאות רחבות הן כשל אווז שמא שמה נאה לכלוכית שמה א"ל יפה קורין לה לכלוכית שהיא מלוכלכת במומין ושריה:

ההוא בר בבל דסליק לארעא דישראל נסב אתתא אמר לה בשילי לי תרין טלופחי בשילא ליה תרי טלופחי רתח עלה למחר אמר לה בשילי לי גריוא בשילא ליה גריוא א"ל זילי אייתי לי תרי בוציני אזלת ואייתא ליה תרי שרגי א"ל זילי תברי יתהון אריש בבא

[דף ע.] מתני' את האב לא נתרוקנה רשות לבעל וכו'. פי' לא נתרוקנה שאין הבעל יכול להפר: שהבעל מפר בבגר. בגמ' מפרש: גמ' לא נתרוקנה. מאי טעמא לאמר רבא בנעוריה בית אביה וכו'. פי' בנעוריה בית אביה משמע אע"ג ליתיה לאב אכתי איתא בית אביה ואם היו תהיה שתי הויות במשמע ולעיל מיניה כתיב הפרת האב מקים קודם הויה ראשונה שהיא קודם ארוסין שהזמן הוא לגמרי ברשות האב אף הזמן לאחר ארוסין שהוא זמן שבין ארוס לארוס דהיינו קודם הויה שניה יהיה נמי לגמרי ברשות האב ואב מפר לחודיה: בנדרים שלא נראו לארוס. שלא הספיק הארוס לשמעם דומיא דקודם הויה ראשונה שלא נראו כיון שלא היה לה עדיין ארוס אבל בנדרים שנראו לארוס ששמע אותם קודם שמת אין האב יורש זכותו אלא צריכין היתר חכם: מבנעוריה בית אביה נפקא. שהרי היא ממש כקודם הויה ראשונה כיון שלא יצאת עדיין מרשות האב וגם הארוס לא שמעם ובודאי כי איצטריך קרא לואם היו לאשמעינן לאפילו נראו לארוס נתרוקנה רשות לאב: [שם:] פיסקא בזה יפה כחו וכו'. שהבעל מפר בבגר וכגון שקדשה כשהיא בוגרת אבל קדשה כשהיא נערה ובגרה לא. פי' כשקדשה כשהיא בוגרת כיון שאין עליה רשות אב לבנעוריה אמר רחמנא והארוס חייב במזונותיה כדאיתא פרק אע"פ [דף נג: ע"ש] הילכך יפר אבל כשקדשה כשהיא נערה ובגרה אין סברא שהבגרות עם שמוציאה מרשות אב שיוריש אותו זכות לארוס שהרי מיתה נמי מוציאה מרשות אב ואפילו הכי לא נתרוקנה אותו זכות לארוס וכדאמרן בנערה המאורסה **והכי נמי לא שנא**: תניא לעיל (דף סח.) אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב וכו'. פי' או ששמע ושתק ומת בו ביום (כלומר) פשע בהפרה. אבל אם שמע וקיים. פי' **בו ביום ששמע שאמר לה קיים** ליכי ושתק ביום שמוע שהוא זמן הפרה ומת ביום שלאחריו וכו' דכיון שקיים **לה הבעל את נדרה אין ביד האב להפר** מעתה זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה וכו' לכאורה קשיא לשון הך נירסא שכיון שכבר הפר האב קודם שמת מה ענין לומר טעמא דלא נתרוקנה רשות לבעל והלא הרשות שהיה לו לאב עליה כבר נעשה בחייו שהרי הפר לה ויותר היה לומר טעמא דאין הבעל מפר אלא בשותפות שאע"פ שלא נשאר לפני הבעל אלא חלקו אינו יכול להפר אפילו חלקו אלא בשותפות אלא שנוכל ליישב ולומר דלפי שאין כח לבעל להפר אפילו חלקו אלא בהדי אב אשתכח דאיכא רשותא לאב על חלקו של בעל ואמר דלא מיבעיא אם לא הפר האב כלל כשמת שאין הבעל יכול להפר חלקו דאפילו רשותא ההוא דאית ליה לאב בחלקו של בעל לא נתרוקנה לו לבעל ודרבותא נקט הכי וכן קשיא הך בבא דמת הבעל נתרוקנה

וכו' דלכאורה לא שייך למימר נתרוקנה רשותו לאב אלא כשלא הפר הבעל אבל זו שכבר הפר לה הבעל רשותו כבר נעשה בחייו ולא נשאר לפני האב כי אם רשות עצמו בלבד ובהא ולאי לב"ה דאמרי בעל מיקלש קליש כלומר שע"י הפרתו מחליש כח איסור כל הנדר אבל לא נסתלק כל האיסור משלם אפילו מחציו של נדר על שיבא האב לא קשיא למכיון שהאב לא הפר בחיי הבעל הפרת הבעל אזלא להו כאילו לא נעשית **למי ונריך הכל להפר** ושפיר שייך למימר נתרוקנה רשות אותה הפרה לאב ומיהו לב"ש דאמרי מיגז גייז כלומר דכשהפר בעל חצי הנדר לגמרי חתכו ואין צריך סיוע אחר בחצי זה א"כ קשיא למה נשאר לבעל על נדר זה הואיל והפר בחייו כדי שיירשנו עכשיו האב וי"ל דלב"ש נמי כיון דאב לא מצי מפר אפילו חלקו אלא בשותפותיה דבעל א"כ ההוא רשותא דאית ליה לבעל על חלקו של אב האב יורש אותו דיפה כח האב מכח הבעל ואין הכי נמי דהוה מצי למינקט שמע בעלה ולא הפר לה ולומר דאפילו רשותו של בעל בכל חלקו נתרוקנה לו לאב אלא דהוה פשיטא מלתא דכיון דנתרוקנה רשותו לאב הרי הוא כאילו הבעל כאן ומפר בשותפותיה אבל בשכבר הפר חלקו ואין לו עליה רשות שיירש הוה אמינא דלא מצי אב להפר שהרי אינו מפר אלא בשותפות קמ"ל דאפילו בהא איכא למימר נתרוקנה וכדאמרן ומיהו בשלא נתארסה לאחר איירינן דאילו נתארסה לקמן מפורש וכן בבבא שלישית קשה לגרסינן שמע בעלה והפר לה וכו' שאין הבעל מפר אלא בשותפות לפי שכיון שהבעל הפר לה כבר וחלק האב הוא שלא הופר היה לו לומר זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל ואין ספק שעיקר הגירסא היא שמע בעלה ולא הפר לה וכן העידו מן המפרשים ז"ל שכן הגירסא בספר ספרדי ישן ולפיכך אמר שאין הבעל יכול להפר כיון שמת שותפו שאין הבעל מפר אלא בשותפות לאב: ולא הספיק הבעל לשמוע על שמת. כל הנך בבי לאמרי ולא הספיק לשמוע על שמת ה"ה אם הספיק לשמוע ולא הספיק להפר על שמת הואיל ומת ביום שמוע אלא **לא נקט הכי משום דלא** שכיח כולי האי למסתמא כשדעתו להפר מיד שמוע מפר אבל שלא לשמוע קודם שמת מצוי הוא כגון שלא היה בעיר: במאי קא מיפלגי. והא ליכא מאן דפליג למת הבעל נתרוקנה רשות לאב: [דף סח.] מיגז גייז. כלומר לוקא בשהפר האב ביום שמעו ועכשיו לאחר שמיעתו מת הבעל פליגי לב"ש סברי לחוזר האב ומפר חלקו של בעל משום דשנים המפירין כל אחד חותך ומבטל חצי הנדר נמצא שהאב חתך חלקו שהוא הנדר ביום שמעו ואחר זמן כשמת הבעל קודם שמיעה נתרוקנה לו זכותו של בעל והרי מפר אותו:

אזלא ותברת יתהון ארישא דבבא בן בוטא אמר לה מה דין דעבדת א"ל כך ציוני בעלי אמר לה בתי את עשית רצון בעלך המקום יוציא ממעיך שני בנים כבבא בן בוטא:

הדרן עלך פרק רבי אליעזר נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה (דף סז.) הפר האב ולא הפר הבעל הפר הבעל ולא הפר האב אינו מופר ואצ"ל שקיים אחד מהם:

(דף ע.) מת האב לא נתרוקנה רשו' לבעל מת הבעל נתרוקנה רשות לאב:

(דף סז.) גמ' ואין צ"ל שקיים אחד מהם למה ליה למתני השתא הפר זה בלא זה לאו כלום קיים א' מהם צריכא למימר כי איצטריך ליה כגון שקיים אחד והפר אחד וחזר המקיים ונשאל על הקמתו מהו דתימא מאי דאוקים הא עקריה קמ"ל עד דמפירין שניהם בבת אחת ונערה המאורסה דאביה ובעלה מפירין נדריה מנלן אמר רבה א"ק ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה מכאן לנערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נדריה:

(דף סח.) איבעיא להו בעל מיגז גייז או מיקלש קליש. היכא קא מיבעיא לן כגון שנדרה מתרין זיתין ושמע ארוס והפר לה ואכלתן אי אמרת מיגז גייז לקייא ואי אמרת מיקלש קליש איסורא (א) היא דעבדא מאי.

ת"ש אימתי אמרו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזמן שלא שמע הבעל קודם שימות או ששמע ושתק או שמע והפר ומת בו ביום זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב.

(דף סח:) אבל אם שמע וקיים או שמע ושתק ומת ביום שלאחריו אין יכול להפר.

שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת האב זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל.

שמע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת הבעל זו היא ששנינו מת הבעל נתרוקנה רשות לאב.

שמע הבעל והפר לה ולא הספיק האב לשמוע עד שמת זו היא ששנינו מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל ואין הבעל יכול להפר שאין הבעל מפר אלא בשותפות האב.

(דף סט.) שמע אביה והפר לה ולא הספיק הבעל לשמוע עד שמת חוזר האב ומפר חלקו של בעל א"ר נתן הן הן דברי ב"ש וב"ה אומרים אין יכול להפר ש"מ

מיקלש קליש. ב"ה סברי שאין האחד חותך חצי הנדר לגמרי אלא מחליש כח כל האיסור בלבד וכיון שכח הבעל בכל הנדר והאב לא בטלו ביום שמעו איך יבטלנו לאחר יום שמעו וכתבו ז"ל דהלכתא כר' נתן ואליבא דב"ה והיכא דשמע ארוס לאחר זמן אע"ג למיקלש קליש כיון שהאב הפר חלקו דקלשיה הבעל גומר בטולו ביום שמעו דרחמנא ביום שמוע דנפשיה קאמר ולא ביום שמוע דחבריה ודוקא כשמת הבעל הוא דאמרי ב"ה **שאינו יכול האב להפר אבל אי איתיה מפר:** [[דף עא.] מתני' נדרה והיא ארוסה ונתגרשה **בו ביום** וכו'. פירוש אביה ובעלה האחרון וכו' דכל היכא דבשעת הפרה היא ארוסה לא אמרינן מת הבעל נתרוקנה רשות לאב ונתארסה דקאמרינן דיעבד דוקא הוא דאילו לכתחלה אסור לה להתארס (יבמות דף מא.) על ג' חדשים לראשון אבל אם עברה ונתארסה לא מפקינן לה כדאיתא התם ביבמות [דף לו:]: שלא יצתה וכו'. שלא נשאת בינתים **לכיון שנשאת שוב אין לאביה רשות בה ואינו מפר כלום:** [שם] פיסקא תניא נערה המאורסה אביה ובעלה מפירים וכו'. פירוש בו ביום אע"ג דבעל לא שמע **בעינן ביום שמעו** כאילו שמע דכיון דנתרוקנה רשותו לאב ולא הפר בו ביום קיימיה לנדריה: אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה. אותו נדר שכבר הפר לה אביה שנדרה בפני ארוס ראשון דאילו לא נתארסה הפרת אביה סגיא לה דנתרוקנה לו רשות הבעל וחוזר האב ומפר חלקו של בעל לאע"ג דהפר לה כשמת מתבטלת ההיא הפרה וחוזר האב ומפר חלק הבעל עם חלק עצמו ואע"ג דנתארסה לאחר ארוס אחרון לא עביד בהא מידי: [דף סט.] הן הן דברי ב"ש. דסבירא להו דאפי' בנדרים (א) שנדרו לארוס ראשון כלומר שבשמען אמרינן נתרוקנה רשות לאב אבל ב"ה אומרים אין יכול להפר בלא סיוע ארוס אחרון וטעמיה דב"ש דאפילו בנדרים שנדרו לארוס ראשון נתרוקנה רשות לאב ולא לארוס אחרון משום דמיגז גייז וכבר הפר חלקו לגמרי ולא הניח לארוס אחרון כלום ומיהו לאב שיש לו להפר עדיין חלקו נתרוקנה רשותו דהא בטלה הפרתו ואע"פ שנתארסה לאחר יכול האב להפר חלק של עצמו וחוזר ומפר חלק של בעל. ב"ה סברי למיקלש קליש ולא נתבטל הנדר כלל שאין שום חלק ממנו מותר ויש שם ארוס אין האב מפר אלא בשותפות וכשם שנתרוקנה רשות לאב כך נתרוקנה לארוס אחרון הלכך שניהם מפירין כאחד הכל: [שם:] איבעיא להו גרושין כשתיקה דמיין או כהקמה וכו'. פירוש למאי נפקא מינה דהא כיון שנגרשה אפילו הוו כשתיקה לא מצי מפר לה. ולא איפשיטא ולחומרא הילכך לא מצי מפר לה כן פסקו הרמב"ם והרמב"ן ז"ל: ובעי תו בגמ' האומר קיים (ב) כי היום אי הוי כאילו אמר ומופר ליכי למחר ואם אמר מופר ליכי למחר מהו מי אמרי' הא קיימיה לנדריה היום או אם אמר קיים ליכי שעה אי הוי כאילו אמר ומופר ליכי לאחר שעה או אפילו אמר לה מופר ליכי לאחר שעה בפירוש מהו ומספקינן לומר דכיון שקיימו קיימו ולא מהני תו הפרה מהא דתניא הריני נזירה ושמע בעלה ואמר ואני אין יכול להפר ולא אמרינן לשעה קיימה לאחר שעה ליפר לה ואע"ג דדחינן לה לטעמא דהכא משום דקא סבר כל ואני כמ"ד ליכי לעולם דמי מכל מקום כיון דלא איפשיטא אזלי' לחומרא: **א"ר יוחנן נשאלין על ההקם** וכו'. לעיל (דף סט.) פירשתי אם קיים הנדר יכול לישאל **בו ביום לחכם** שיתיר לו ויוכל לחזור ולהפר בו ביום אבל אם עבר היום פשיטא דלא **מצי מפר דלא** גרע משתיקה: ונשאל על הקמה ראשונה. מי אמרינן כיון דבעידנא דאפיק הקמה שניה מפומיה לא חיילא תו **לא חיילא או דילמא השתא כיון** דאיתשיל מסכחת הקמה בתרא רווחא וחיילא: אם נשאל וכו'. לעיל פרק **ואלו מותרין [דף יח.]** אמר רבא אמתניתין דשבועה שלא אוכל שבועה שלא אוכל ה"נ כי מיתשיל אהקמה קמייתא שניה חלה עליו: [דף עב:] מתני' דרך תלמידי חכמים על שלא וכו'. פירוש בתו נערה המאורסה: הרי הן מופרין. שהרי משתנשא אין לאביה רשות בה וכן הבעל לפי שאין הבעל מפר בקודמין וקמ"ל תנא דשתי הפרות אלו מצטרפות ומותר: [שם] גמ' בעי רמי בר חמא בעל מהו שיפר וכו'. פי' בלא שמיעה כגון שאמר כל נדר שנדרה אשתי יהא מופר וה"ה לארוס: רע לאשת חרש לאו בר משמע הוא. לפיכך **אין הבעל**

החרש יכול להפר אבל אינש דעלמא דבר משמע הוא שמיעה לא מעכבא ביה (א) וכדר' שלהי מנחות [דף קג:] דקאמר התם אין מביאין ששים ואחד עשרונים בכלי אחד וקאמר טעמא משום דאין נבללין יפה ופריך והא תנן אם לא בלל כשר ומשני א"ר זירא כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו והמפרשים ז"ל פסקו הכי דלא מעכבא שמיעה לאינש שהוא בר שמיעה וה"ה דאב למפר בלא שמיעה ועלה דהא בעי תלמודא למפשטא מהא דהאומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתי מכאן ועד שאבא ממקום פלוני הפר לה יכול יהו מופרין ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה א"ל ר' (ב) נתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו והא שמיע ליה והקשו ז"ל ומאי קושיא דהא איהו ה"ק ליה שיפר לאחר שמשמע וכיון ששלוחו כמותו שמיעתו לשליח כשמיעתו לבעל והויא לה הפרה לאחר שמיעה וכתב הריטב"א ז"ל בתוס' תרצו בשם הקונטרס דאם איתא לשמיעה מעכבא הא ודאי אין שליח לשמיעה לדברי הכל ונכון הוא עכ"ל:

לב"ש מיגז גייז ולב"ה מקליש קליש ש"מ:

א"ר יוחנן נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר

בעא רבא קיים ליכי קיים ליכי ונשאל על הקמתו הראשונה מהו ת"ש דאמר רבא נשאל על הראשונה שניה חלה עליו

בעא רבא קיים ליכי ומופר ליכי ולא תחול הקמה אלא א"כ תחול הפרה מהו (דף סט:) ת"ש פלוגתא דר"מ ורבי יוסי דתנן תמורת עולה תמורת שלמים ה"ז תמורת עולה דר"מ א"ר יוסי אם לכך נתכוין מתחלה הואיל ואי אפשר לקרות שני שמות כאחד דבריו קיימים ואפילו ר"מ לא קאמר אלא דלא אמר לא תחול זו אלא א"כ חלה זו אבל הכא דאמר לא תחול הקמה אא"כ חלה הפרה ר"מ נמי מודה דהפרה חיילא

בעי רבא קיים ומופר ליכי בבת אחת מהו ת"ש דאמר רבא כל דבר שאינו בזה אחר זה בבת אחת אינו

בעי רבא קיים ליכי היום מהו מי אמרינן כמאן דאמר לה מופר ליכי למחר דמי או דלמא הא לא אמר לה (דף ע.) ואת"ל הא לא אמר לה אמר לה מופר ליכי למחר מהו מי אמרינן למחר לא מצי מפר לה דהא קיימיה לנדריה היום או כיון דלא אמר לה קיים ליכי היום כי אמר לה מופר ליכי למהר מהיום קאמר לה ואת"ל כיון דקיימיה היום למחר כמאן דאיתיה דמי אלא קיים ליכי שעה מהו מי אמרינן כמאן דאמר מופר ליכי לאחר שעה דמי א"ד הא לא אמר לה ואת"ל הא לא אמר לה מיהו כי אמר לה מהו מי אמרינן כיון דקיימיה קיימיה א"ד כיון דכוליה יומא בר הקמה ובר הפרה הוא כי אמר לה מופר ליכי לאחר שעה מהני ובעיין לא איפשיטא ואזלינן לחומרא:

מת האב לא נתרוקנה רשות לבעל. מ"ט דא"ק בנעוריה בית אביה: מת הבעל נתרוקנה רשות לאב בזה יפה כח האב מכח הבעל.

מנלן אמר רבא דא"ק ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה (דף ע:) מקיש קודמי הויה שניה לקודמי הויה ראשונה מה קודמי הוייה ראשונה אב מפר לחודיה אף קודמי הויה שניה אב מפר לחודיה אימא ה"מ בנדרים שלא נראו לארוס הני מבנעוריה בית אביה נפקא:

(דף ע.) מתני' בדבר אחר יפה כח הבעל מכח האב שהבעל מפר בבגר ואין האב מפר בבגר:

(דף עא.) נדרה והיא ארוסה נתגרשה בו ביום נתארסה בו ביום אפילו ק' פעמים אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה:

גמ' נדרה והיא ארוסה וכו' מה"מ דארוס אחרון מתיר נדרים שנראו לארוס ראשון אמר שמואל ואם היו תהיה לאיש ונדריה עליה נדרים שהיו עליה כבר ודלמא ה"מ נדרים שלא נראו לארוס אבל נדרים שנראו לארוס ראשון לא מצי מפר ארוס אחרון עליה קרא יתירא (דף עא:) איבעיא להו גירושין כשתיקה דמו או כהקמה דמו למאי נפקא מינה כנון ששמע בעלה וגרשה ואהדרה ביומיה אי אמרת כשתיקה דמי מפר לה ואי אמרת כהקמה דמי תו לא מצי מפר לה ובעיין לא אפשיטא ואזלינן לחומרא:

(דף עב:) מתני' דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאת מביתו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין וכן הבעל עד שלא תכנס לרשותו אומר לה כל נדרים שנדרת עד שלא תכנסי לרשותי הרי הן מופרין אם משתכנס לרשותו אינו יכול להפר:

גמ' בעי רמי בר חמא בעל מהו שיפר בלא שמיעה ושמע אישה דוקא או לאו דוקא ובעיין לא אפשיטא (דף עג.) בעי רמי בר חמא חרש מהו שיפר לאשתו אם רצה לומר אדם מפר לאשתו בלא שמיעה משום דבר שמיעה הוא אבל חרש דלאו בר מישמע הוא לא וה"ט כדרבי זירא דאמר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו או דילמא ושמע אישה לא מעכבא תא שמע ושמע אישה פרט לאשת חרש ש"מ איבעיא להו מהו שיפר אדם לשתי נשיו בבת אחת אותה דוקא או לאו דוקא ת"ש אין משקין שתי סוטות כאחת מפני שלבה גס בחברתה רי"א לא מן השם הוא זה אלא משום שנאמר והשקה

[דף עג.] איבעיא להו **מהו שיפר** לשתי נשיו **בבת אחת** וכו'. פירוש אותה דוקא יניא אותה: [דף עג.] **שלבה גס.** פעמים שחברתה טהורה והיא טמאה וכשתראה חברתה אומרת טהורה אני מגיס דעתה ולא תרצה להודות וימחק שם שנכתב בקדושה: לא מן השם. לא מפני טעם זה אמרו דאין משקין שתי סוטות כאחת אלא משום שנאמר והשקה במפיק ה"א דהוה ליה כאילו כתב והשקה אותה ודרשינן אותה לבדה ונראה מן התוספתא דמכילתין בפ"ו דאם אמר לחמש נשיו מופר כולן מופרין אלמא מפר אדם לנשיו בבת אחת אבל הרמב"ן ז"ל כתב דבפ"ק דסוטה [דף ח.] מוכח דדרשינן אותה לבדה וכן בפ' טרף בקלפי [סוף דף מב:] וכיון

לבגמרין נקטינן הכי אמרינן למאי דתני בתוספתא משבשתא היא ולא מיתניא בי ר' חייא ור' אושעיא וכן דעת הרנב"ר וכתב ז"ל דכי היכי דאינו מפר לשתי נשיו בבת אחת הכי נמי אינו מקיים לשתיהן כאחת: [שם:] **מתני' הבוגרת** ששהתה וכו'. פירוש מקשי' בגמ' בוגרת (ג) כל יום סגיא ותירץ תרתי קתני בוגרת וששהתה יב"ח וכו' לששהתה קאי לנערה שנתנו לה זמן משתבעה הבעל י"ב חדש לצורך תכשיטיה **והגיע זמן ולא נשאו אוכלות משלו** ולאלמנה נתנו זמן ל' יום כמו לבוגרת והיינו דתנן הכא הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר כלומר שיכול להפר הארוס לבד ואע"פ שלא נכנסה לחופה ובגמ' אמר (ד) רבי לטעמיה דרבי אליעזר דאמר יפר מטעם שבעלה חייב **במזונותיה הוא כדרב פנחס דאמר כל** הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ורבנן נמי אית להו דרב פנחס דהא במסכת נדה [דף מו:] ובכמה דוכתי מייתי לה אלא דרבנן דפליגי עליה דר' אליעזר סברי שאע"פ שיש לו בה קדושין והוא זן אותה אינה נודרת על דעתו עד שתכנס לחופה ובאותה שעה נודרת על דעתו ואע"פ שאינו זנה והלכתא כוותייהו ועל דעת בעלה דאמרן לאו דוקא על דעת דמשום דנדר אינש על דעת חברו אינו יכול להתירו אלא פירושו על רצון בעלה **שאם לא ירצה לא** יהיה נדר וכן הדין נמי שמתנה בפי' ואומר הריני נודר אם חברי רוצה **שאם לא ירצה לא** יהיה נדר וכתב הרנב"ר ז"ל דמצי חבריה למשרי ליה ואינו צריך לשון מיוחד אלא כל היכא דאמר אי איפשי סגי אע"ג דבהפרה צריך שיפר לה בעל באותו לשון שקבעה לו תורה: [דף עד.] שומרת יבם. לפי שממתנת להנשא ליבם נקראת שומרת מלשון (בראשית ל"ז:י"א) ואביו שמר את הדבר ואם נדרה פליגי הני תנאי אם יכול היבם (אחד) להפר נדרה דר' אליעזר סבר דאפילו נפלה לפני שני יבמין דינה כארוסה ומיירי כגון שא' מן היבמין עשה בה מאמר ורבי יהושע סבר דדוקא כשנפלה לפני יבם א' אבל לא כשנפלה לפני שנים אלא א"כ הפרו לה שניהם ור' עקיבא סבר דאפילו לא נפלה אלא לפני יבם אחד אינו יכול להפר לפי שאינה זקוקה להיות אשתו אלא שהיא בלאו אם תנשא לשוק והכי קא פרישו בגמ' שאין היבמה גמורה לאישה כשם שהארוסה גמורה לאישה דאילו ארוסה בסקילה וזו אינה אלא בלאו והלכתא כר"ע דיבם אינו יכול להפר: [דף עה.] מתני' **האומר לאשתו כל** נדרים שתדורי מכאן עד וכו'. פי' לא אמר כלום שאין (דבר) מקיים דבר שלא בא לעולם דאנן לא אשכחן

לבדה:

יום קסה

(דף עג:) מתני' בוגרת ששהתה יב"ח ואלמנה ששהתה שלשים יום ר"א אומר הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר וחכ"א אין הבעל מפר עד שתכנס לרשותו:

(דף עד.) שומרת יבם בין ליבם אחד בין לשני יבמין ר' אליעזר אומר יפר רבי יהושע אומר לאחד ולא לשנים ר"ע אומר לא לאחד ולא לשנים אר"א ומה אשה שקנה הוא עצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה א"ל ר"ע לא אם אמרת באשה שקנה הוא לעצמו שאין לאחרים רשות בה תאמר באשה שהקנו לו מן השמים שיש לאחרים רשות בה א"ל רבי יהושע דבריך בשני יבמים מה אתה משיב ביבם אחד א"ל אין היבמה גמורה ליבם כשם שהאשה גמורה לבעלה:

(דף עה.) האומר לאשתו כל נדרים שתדורי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הרי הן קיימין לא אמר כלום הרי הן מופרין רבי אליעזר אומר מופר וחכ"א אינו מופר אמר ר"א אם הפר נדרים שבאו לכלל איסור לא יפר נדרים שלא באו לכלל איסור אמרו לו אישה יקימנו ואישה יפרנו את שבא לכלל הקם בא לכלל הפר ואת שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר:

(דף עב:) גמ' תנא האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור אשתי מכאן עד שאבא ממקום פלוני הפר לה והפר יכול יהיו מופרין ת"ל אישה יקימנו ואישה יפרנו דברי ר' יאשיה א"ר יונתן מצינו בכל התורה כולה שלוחו של אדם כמותו א"ל רבי יאשיה גזירת הכתוב הוא אישה יקימנו וגו':

(דף עו:) מתני' הפרת נדרים כל היום ויש בדבר להקל ולהחמיר כיצד נדרה בלילי שבת מיפר ליל שבת ויום השבת עד שתחשך נדרה עם חשיכה מפר עד שלא תחשך שאם חשכה ולא הפר לה אינו יכול להפר:

הקמה אלא בנדרים שחלו כבר דחמירי אבל בנדרים דלא חלו עליין דלא אלימי מאן לימא לן: את שבא לכלל הקם. נדרים שחלו: לא בא לכלל הקם. נדרים שלא חלו לא באו לכלל (ה) הקם כיון דהקישן הכתוב: גמ' תניא האומר לאפוטרופוס כל נדרים שתדור וכו' (לעיל דף עב:). פי' ת"ל אישה וכו' אישה אישה תרי זימני מיעוטא הוא דהוה מצי למימר אישה יקימנו ויפרנו אלא למעוטי אתא ולומר דוקא אישה ולא שליח ואפילו בנדרים שנדרה כבר נמי לפי זה **לא מצי שליח** להפר לטעמא דר' יאשיה בכלהו נדרים קאי והכי קיימא לן כר' יאשיה דבשל תורה הלך אחר המחמיר והא דאמר לשון עתיד נדרים שתדור משום ר' אליעזר נקט לה דאמר מצי מפר והכי משמע התם במס' נזירות דאמרינן התם א"ר יוחנן האומר לחברו לך וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם חזקה שליח עושה שליחותו ואמר רבא עלה שאם היו קרובותיה של זו נשואות בשעת שליחות הרי הוא מותר בזו דליכא למיחש שמא קדש אחת מקרובותיה ואע"פ שהם עכשיו גרושות או אלמנות דמילתא דאיהו לא מצי עביד בשעת שליחות **לא מצי משוי עלה שליח** דכי חזיין ליה ואותבינן עלה מהא דאפוטרופוס דמצי משוי שליח לנדרים העתידים אע"ג דאיהו לא מצי מפר ומפרקינן דהא מתני' ר' אליעזר: [[דף עו.] מתני' הפרת נדריה כל היום וכו'. פי' אותו יום ששמע אביה ובעלה: להקל ולהחמיר. כלומר פעמים שזמנו מרובה פעמים שזמנו מועט: נדרה בלילי שבת. ה"ה בחול והאי דנקט שבת מילתא אגב אורחיה קמ"ל דמפירין נדרים בשבת ואע"פ שאינן לצורך השבת וכדלייקינן בגמ': מפר בליל שבת וביום השבת. היינו להקל: עם חשכה. שנדרה בשבת סמוך לחשכה: מפר על וכו'. והיינו להחמיר וכיון למפר בזמן מועט זה הא אי אפשר לומר דלצורך השבת דוקא הוא למפר אלא אפילו שלא לצורך השבת הוא דמפר שאם עכשיו לא הפר שוב אינו יכול להפר כשיצטרך אליו: [שם] תניא הפרת נדרים כל היום וכו'. פירוש מעת לעת לעולם יש לו כ"ד שעות משעת שמיעה: אין הלכה כאותו הזוג. **אלא יום שמוע ותו לא** והכי קי"ל להפרת נדרים כל היום כסתמא דמתני': תנן מפירין נדרים בשבת וכו'. התם בפרק מי שהחשיך [קנז.]: מפירין. בעל לאשתו: נשאלין. לחכם: לצורך השבת. לכבוד השבת. ומשום דבעי' ג' הדיוטות להתיר נדרים מה שאין כן בהפרה מחזי כדינא:

גמ' תניא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי בר' יהודה ור"א בר' שמעון אומרים מעת לעת אר"ש בן פזי אר"י בן לוי אין הלכה כאותו זוג לוי הוי סבר למיעבד עובדא כי הני תנאי אמר ליה רב הכי אמר חביבי אין הלכה כאותו זוג חייא בר רב שדי גירי ובדק רבה בר הונא יתיב וקאים.

(דף עז.) תנן התם מפירין נדרים בשבת ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת איבעיא להו מפירין נדרים שהן לצורך השבת או דלמא אפילו שלא לצורך השבת תנאי היא דתניא הפרת נדרים כל היום רבי יוסי בר"י ור"א בר"ש אומרים מעת לעת למ"ד כל היום טפי לא

[דף עז.] איבעיא להו. אם הדין כך בהפרה כמו בשאלה **ושלא יוכל להפר בשבת אלא** מה שהוא דוקא לצורך השבת: **למ"ד כל היום וכו'.** דכיון שהזמן עובר הקילו להפר שלא לצורך מה שאין כן בשאלה לאפשר בחול: **למ"ד מעת לעת.** כיון דאפשר בחול לא שרי אלא לצורך השבת ולענין הלכה לדידן דקי"ל דהפרת נדרים כל היום ותו לא מפירין נדרים בשבת אפילו שלא לצורך השבת וכבר איפסיקא הלכתא שלהי שבת [דף קנז.]: והיכא דנדרה שלא בפני בעלה ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה שהפר לה הפרתו הפרה. וכן אם נדרה בנזיר והיא לא ידעה שהפר לה בעלה ושותה יין ומטמאה' למתים: רבי יהודה אומר תספוג מכת מרדו'. מדרבנן והלכתא כותיה. ונשאלין לנדרים שהם לצורך השבת: [דף עז:] תניא **לא יאמר** אדם לאשתו בשבת מופר ליכי וכו'. פי' לא יאמר אדם וכו'. דכיון דאפשר לשנויי משנינן: [דף עז:] **שיבטל בלבו.** שיגמור בלבו כמה שאומר כדי שיהיה הנדר בטל כי אחר שאמר לה טלי אכלי ועם זה מבטל בלבו שאומר בלבו שיהיה הנדר בטל עדיף טפי מהיכא שהוציא מפיו לשון גרוע דהיינו אי אפשי שתלורי אין כאן נדר דלעיל וכן לב"ה דהלכתא כוותייהו אפילו בחול סגי בהכי ואין צריך להוציא בשפתיו והא דאמרינן לעיל מופר ליכי כדרך שאומר לה בחול לאו למימרא דבחול צריך למימר הכי אלא כדרך שהוא רגיל לומר לה בחול קאמר ולענין עבדים מסקינן בנזירות דנדרים ושבועות לאסור על עצמו אכילה ושתיה ושאר דברים שיש בהם עינוי נפש אינן חלין עליו בעודו תחת אדוניו לפי שהוא משועבד לו למלאכה וזה היה ממעט למלאכתו ומרע למריה וקרא כתיב לענין שבועות ונדרים להרע או להיטיב מה הטבה רשות אף הרעה רשות כלומר שיש עליו רשות להרע לעצמו יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידו הילכך הוא עצמו אוכל ושותה ועושה מלאכה כבתחלה דהרי אין הרב יכול להפר ולא לכוף שאע"פ שמפר נדרי אשתו **אינו מפר נדרי עבדו ואם** יצא לחירות משלים את נדרו של עינוי נפש שלא היה מקיים תחת רבו וכדתנן שאם נדר בנזירות שחל עליו מן התורה דכתיב ואמרת אליהם לרבות את העבדים והפר לעבדו ויצא לחירות משלים נזירותו: אמר המחבר אחר שאין שבועה חלה בעת שאדם משועבד לאחר למלאכה אין סברא לחלק בין שעבוד עבד לשעבוד שכיר דאם מפני שהשכיר יכול לשלם לו בזמן שלא יהיה שכירו בלא רשות המשכיר אינו רשאי דשמא עתה צריכה לו זאת המלאכה ואינו רוצה בתשלומין ועוד שאם אתה אומר כן גם העבד לאחר שיצא מאדוניו כי היכי למשלים את נדרו היה יכול להשלים מה שהרע לו במלאכתו אלא נראה ודאי שאינו רשאי לעשות כן וגם בעבד חל עליו נדר לאורייתא הילכך נראה הדין שאם היא מלאכה שבשביל התענית יתמעט ממנה לא חלה עליו בכל משך זמן השכירות ולפיכך מלמדים שממעטין ממלאכת שמים כדאמר ריש לקיש (בתענית דף יא:) אין תלמידי חכמים רשאין לישב בתענית מפני שממעטין במלאכת שמים אם הם שכירים ללמוד אחרים לא חלה בזמן השכירות כדאמרינן הכא יצא להרע לאחרים כ"נ לע"ד עכ"ל המחבר: [שם] **אמר רבי יוחנן חכם שאמר בלשון בעל** ובעל שאמר וכו'. פי' לשון בעל הוא הפרה כדכתיב בקרא **אם הפר יפר** ולשון חכם הוא היתר מותר לך או מחול לך כדכתיב לא יחל דברו לא יעשה דברו חולין ודרשינן **אבל אחרים מוחלין לו** שעושין אותו חולין ובחולין מותר שייך למימר בהו ובירושלמי משמע דחכם נמי מצי אמר אין כאן נדר אין כאן שבועה דגרסינן התם [פירקין הל"ח] הבעל אומר מותר לך והזקן אומר אין כאן נדר אין כאן שבועה: **זה הדבר.** מיעוטא הוא למשמע דוקא הדבר כמו שמפורש בפרשה וכתבו המפרשים ז"ל שהאשה שנדרה ואיתפיס בעל ואמר ואני תו לא מצי מפר דכיון דלעתיה ניחא ליה בנדרא כמאן דקיימיה לגמרי דמי והיכא דחברתה היא דאתפיסה דאמרה ואני ואתא אב או בעל והפר לה היא שריא וחברתה אסירא משום דאב מינז נייז וה"ה בעל א"כ מכאן ולהבא הוא מבוטל אבל מה שהיה קודם ההפרה נשאר קיים אבל אם חכם התיר לנדרה גם חברתה מותרת דחכם מעקר **עקר ליה לנדרה** מעיקרו והרי הוא מבוטל גם למתפיס דאם אין נדר אין התפסה: אמר המחבר. והא דאמרינן שאין בעל מתיר פירושו ברור שאינו מפר בלשון חכם מדין הפרה אבל אם הוא מתיר נדרו לאשתו בדין חכם בהא לא איירי כלל וכבר אמרו במשנת נגעים [סוף פ"ב] כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו כל הנדרים אדם מתיר חוץ מנדרי עצמו ר' יהודה אומר אף לא נדרי אשתו שבינה לבין אחרים ופסק הרמב"ן ז"ל הלכה כר' יהודה וסוגיין לפ"ק [דף ח:] למשמע דרבינא הוה שרי נדרא לדביתהו אי לאו משום כבודו דרב אשי מנית לאוקמה שהיה מצטרף עם הדיוטות אבל לא לבדו והיא לנגעים מיירי ביחיד: אמרו בתוספתא הנודר מן העיר ונשאל לחכם שבעיר אינו חושש שמא נשאל על פי עצמו. הנודר מישראל ונשאל לחכם שבישראל אינו חושש שמא נשאל על פי עצמו ע"כ וכתב רבינו שמשון ז"ל דהא דקי"ל שאין הבעל מפר נדרי אשתו לאשתו כגופו מכל מקום מצטרף הוא הבעל לשלשה מידי דהוי אבכור דאין חכם מתיר בכור שלו והוא מצטרף לג' כדאיתא בבכורות [דף לא.] והא דאיכא בתוספתא הכי נמי איתא בירושלמי (נדרים פ"ה הל"ל) וכן כתבו עלה דנגעים מי שנדר הנאה מנכסי חברו ובא לישאל הרי זה יכול לישאל לפני אותו שנדר הימנו הנאה הן שהוא יחיד מומחה הן להצטרף עם שנים עכ"ל המחבר ז"ל: [דף עח.] גמ' נאמר כאן וכו'. בפרשת נדרים מה בשחוטי חוץ אהרן ובניו וכו'. דהא כתיב בריש ההיא פרשתא **לדבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל שכלן שוין בה** אף בפרשת נדרים כלן כשרין להתיר את הנדר. ומה כאן ראשי המטות בנדרים דראשי המטות כתיב בהו להכשיר ג' הדיוטות. הדיוטות לגמירי פתחי נדרים או למסברי להו וסברי דכל שאין יודעין כן אינם בני התרה וכיושבי קרנות נינהו וכן אמרו בירושלמי [פרקין הל"ח] שלשה שיודעין לפתוח נדרים מתירין כזקן ובמס' בכורות [דף לז.] גרסינן ר' יהודה אומר אחד מהן חכם כגון מאן אמר רב נחמן כגון אנא ופרכינן מכלל דאידך כל דהו ופרקינן דמסברי להו וסברי תלע דהא הדיוטות נפקא לן מדכתיב אהרן ובניו וכל ישראל וכלהו גמירי ממשה הלכות נדרים: [דף עח.] **והא ראשי המטות כתיב.** ומשמע אבל הדיוטות לא: **ביחיד מומחה.** בזה פליגי אשלי רברבי הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהלכות שבועות דכל שהוא רב מובהק מתיר יחידי. וכן העיד הרא"ה ז"ל שדעת רבו הרמב"ן ז"ל כן והיה דוחה הראיות שהביא הרשב"א ז"ל לומר דבעינן מומחה סמוך והריטב"א ז"ל רצה להכריע ביניהם וגם הרנב"ר ז"ל דבר בענין זה כמסופק וכתב נ"ל דאי לא בעינן סמוך כל היכא דגמיר וסביר

אפילו שלא לצורך השבת מפר.

למ"ד מעת לעת לצורך השבת אין שלא לצורך השבת לא.

ונשאלין לנדרים שהן לצורך השבת. איבעיא להו כשלא היה אפשר להם מבעוד יום או דילמא אפילו כשהיה להם אפשר מבעוד יום ת"ש מדאזקיקו ליה רבנן לבריה דרב זוטרא בריה דר' זירא אפילו בנדרים שהיה להם אפשר מבעוד יום סבר רב יוסף למימר נשאלין לנדרים בשבת ביחיד מומחה אין בג' הדיוטות לא דמיחזי כדינא א"ל אביי כיון דסבירא לן אפילו מעומד אפילו בקרובים אפילו בלילה תו לא מחזי כדינא (דף עז:) אמר רבא אר"נ הלכה נשאלין לנדרים עומד ביחיד בלילה בשבת ובקרובים ואפילו היה אפשר להם מבעוד יום.

עומד והתניא ירד ר"ג מן החמור ונתעטף וישב והתיר לו את הנדר ר"ג סבר אין פותחין בחרטה ומיעקר נדרא בעינן ובעינא לעיוני משום הכי ישב ור"נ סבר פותחין בחרטה ואפילו מעומד א"ל רבא לר"נ חזי מר האי צורבא מרבנן דאתי ממערבא ואמר דאזדקיקו לי' רבנן לבריה דרב הונא בר אבין ושרו ליה נדריה ואמרו ליה זיל בעי רחמי אנפשך דחטאת דתני רב דימי אחוה דרב יוסף כל הנודר אע"פ שמקיימו נקרא חוטא שנאמר וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא:

תניא האומר לאשתו כל נדרים שתדורי אי אפשי שתדורי אין כאן נדר לא אמר כלום.

יפה עשית ואין כמותך ואם לא נדרת אני מדירך דבריו קיימין.

לא יאמר אדם בשבת לאשתו מופר ליכי כדרך שאומר בחול אלא אומר לה טלי (א) שתי והנדר בטל מאליו א"ר (ב) וצריך שיבטל בלבו תניא בש"א בשבת מבטל בלבו בחול מוציא בשפתיו ובה"א אחד זה ואחד זה מבטל בלבו וא"צ להוציא בשפתיו:

א"ר יוחנן חכם שאמר בלשון בעל ובעל שאמר בלשון חכם לא אמר כלום דתניא זה הדבר חכם מתיר ואין הבעל מתיר שיכול ומה חכם שאינו מפר מתיר בעל שמפר אינו דין שמתיר (דף עח.) ת"ל זה הדבר חכם מתיר ואין הבעל מתיר תניא אידך זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר שיכול ומה בעל כו' ת"ל זה הדבר בעל מפר ואין חכם מפר נאמר כאן זה הדבר ונאמר בשחוטי חוץ זה הדבר מה להלן אהרן ובניו וכל ישראל אף בפרשת נדרים אהרן ובניו וכל ישראל בנדרים למאי הלכתא אמר ר' אחא יעקב לומר הפרת נדרים בשלשה

לפום לרא סגי: **לומר שיש שאלה להקדש.** דמכיון דמג"ש ילפינן מנדרים הוו להו שחוטי חוץ כאילו **כתיב בהו נמי ראשי המטות** ופי' יש שאלה שאם הקדיש בהמה ושחטה בחוץ ואח"כ נשאל עליה פטור דכיון שיש שאלה בהקדש כאילו לא הקדישה מעולם דמי לחכם עוקר הנדר מעיקרו: סליק פירקא [דף עט.] **ואלו נדרים שהוא מפר** וכו'. פירוש הבעל או האב דאיירי בהון באידך פרקין: [דף עט.] **עינוי נפש.** דכתיב גבי בעל לענות נפש וילפינן אב מבעל בהיקשא דבין איש לאשתו בין אב לבתו התם בספרי: אם ארחץ **ואם לא** ארחץ. בגמ' מפרש היכי קאמרה: אתקשט. קשוט הפנים כגון כחול ופקום דבהוא (א) דסבירא להו לרבנן (ב) דמפרש משום נדרי עינוי נפש אבל קשוט של מטה אפילו רבנן מודו לר' יוסי דאינו עינוי נפש אלא דברים שבינו לבינה: יביא לה ממדינה אחרת **ואין (ג) לו נדרה עינוי נפש** שהרי תוכל ליהנות מפירות מדינה אחרת וכן בחנוני מהאי טעמא גופא ומיהו משום דברים שבינו לבינה מפר שהרי מטריחו להביא לה ממדינה אחרת ומחנוני אחר: פרנסתו אלא הימנו. שהוא היה מקיפו על שירויח וישלם לו יפר לנדרי עינוי נפש הוא: [דף עט:] **לדברי ר' יוסי.** בגמרא [דף פב.] דייק מאי תני לדברי ר' יוסי לפשיטא לר' יוסי קתני לה: [שם:] נמ' **נדרי עינוי נפש** הוא למפר. פירשתי: מלמד שהבעל. הא פירשתי לעיל דה"ה האב: לדברים שבינו לבינה. כגון קשוט שער שלמטה והם לדברים שהבעל מצטער מחמתם: הלין וכו'. הני והני הבעל מפר **והויא הפרתו הפרה לעולם ואפי' לאחר** שיגרשנה לא חיילי: **אלא נדרי עינוי נפש וכו'.** אם אסרה על עצמה בגדי צבעונין או מידי לאכילה והפר לה בעלה הרי זו מותרת באותן לדברים אפי' תתגרש ותנשא לאחרים: **אבל אין בהם עינוי נפש.** אלא שהם לדברים שבינו לבינה: **לעצמו מפר.** אם אסרה מעשי ידיה ליהודים והרי בעלה בכלל והוי לדברים שבינו לבינה והפר לה הבעל ה"ז מופר לעולם גבי עצמו ואפילו גרשה ותחזור אליו אבל לאחרים אסורה ואפילו בעודה תחתיו והכי נמי משמע קרא בין איש לאשתו לעצמו דוקא

ותשלום ברייתא זו בספרי ומפרש התם דכן הדין באב ובירושלמי [ריש פרק זה] נמי מפורש כן על כלון בבעל באב מנין מה הבעל אינו מפר אלא נדרים שיש בהם עינוי נפש ולדברים שבינו לבינה אף האב כן: [שם] היכי קאמרה אי לימא **לאמרה קונם פירות** עולם עלי וכו'. פי' דממתניתין דאם ארחץ משמע דתנאה בעלמא הוא לקונם פירות ומדאסוי רחיצה תנאה משמע דרחיצה לית בה עינוי נפש והוא תנאה לפירות שהם עינוי נפש א"כ למה לה הפרה לא לירחוץ וכל זמן שלא תרחוץ מותרת היא בפירות שבעולם **ואין כאן עינוי נפש** והקשו ז"ל משמע מהכא דלא חיישינן שמא תרחץ ולעיל פרק ואלו מותרין [דף יד:] אמר רב יהודה קונם עיני בשינה היום אם אישן למחר אל יישן היום חיישינן שמא יישן למחר דלא מוזהר בתנאיה והכא נמי אית לן למיחש דילמא רחצה ותתסרה מהשתא בפירות ולאו קושיא היא דאי אמרה בהדיא קונם פירות עולם עלי מהיום אם ארחץ הכי נמי דאיכא למיחש שמא תרחץ ונמצא שאכלה פירות באיסור ולפיכך יפר לה אבל השתא שלא אמרה מהיום אלא שתלתה נדרה באם. אין במשמע שתחול נדרה אלא לאחר שתעבור על תנאה ולפיכך אין חוששין לה: אמר רבא וכו'. לעולם רחיצה לרבנן **עינוי הוא ובין תנאה ובין** עיקר איסורא הכל הוא ברחיצה וה"ק הנאת רחיצה עלי לעולם קונם אם ארחץ היום ורבנן סברי דהוא **עינוי בין קשוט בין** רחיצה ולפיכך יפר ור"י סבר דלא הוו אפילו לדברים שבינו לבינה רחיצה דחד יומא ואם לא ארחץ דקתני ה"ק ושבועה שלא ארחץ וכן הדין בקשוט ונקטה בנדר ושבועה לאשמעי' דדין הבעל שוה בנדרים ובשבועות ועוד נוכל לומר דנקט תנא להני תרי גווני לאשמעינן רבותא לתרוייהו לרבנן ולר' יוסי התנאי הוא רבותא לרבנן דאע"פ שלא חל הנדר לגמרי מפר והשבועה שאין בה שום תנאי הוא רבותא לר' יוסי דאע"ג דחיילא מהשתא לא מני מפר משום דסבירא ליה לר"י דרחיצה וקשוט לאו עינוי הוא כלל ופסקו המפרשי' ז"ל דהלכתא כרבנן דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דאמוראי אמרי כוותייהו ואע"ג דאמר רב הונא כוליה פרקין ר"י

הדיוטות והא ראשי המטות כתיב אמר רב חסדא ואיתימא ר' יוחנן ביחיד מומחה (דף עח:) אמר ר' חנינא השותק על מנת למיקם מפר אפילו מכאן ועד עשרה ימים מתיב רב חסדא חומר בהקם מבהפר וחומר בהפר מבהקם חומר בהקם (דף עט.) שהשתיקה מקיימת ואין השתיקה מבטלת קיים בלבו קיים הפר בלבו אינו מופר קיים אינו יכול להפר כו' קתני מיהת שהשתיקה מקיימת מאי לאו שתיקה על מנת למיקט לא בשותק על מנת לקיים היינו קיים בלבו אלא שותק סתם אשכחן חומר בהקם חומר בהפר מנלן א"ר יוחנן (דתנן) נשאלין על ההקם ואין נשאלין על ההפר מתיב רב אשי יודע אני שיש נדרים אבל א"י שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רמ"א לא יפר וחכמים אומרים יפר ואמאי להוי כשותק ע"מ למיקט תיובתא דרב חנינא הילכך לית הלכתא כוותיה:

הדרן עלך נערה המאורסה

ואלו נדרים שהוא מפר נדרים שיש בהן עינוי נפש אם ארחץ אם לא ארחץ אם אתקשט אם לא אתקשט (דף עט:) א"ר יוסי אין אלו נדרי עינוי נפש אלא אלו הן נדרי עינוי נפש אמרה קונם פירות העולם עלי ה"ז יפר פירות מדינה זו יביא ממדינה אחרת פירות חנוני זה עלי אינו יכול להפר ואם לא היתה פרנסתו אלא ממנו ה"ז יפר דברי ר' יוסי:

גמ' נדרי עינוי נפש הוא דמפר שאין בהם עינוי נפש אינו מפר והתניא בין איש לאשתו בין אב לבתו מלמד שהבעל מפר דברים שבינו לבינה אמרי הלין והלין מפר מיהו נדרי עינוי נפש מופרין לעולם אבל אין בהם עינוי נפש איתה תחותיה הוי הפרה כי מגרש לה חייל עלה נדרא בדברים שבינו לבינה ואין בהם עינוי נפש אבל יש בה עינוי נפש לא חייל נדרא ודברים שאין בהם עינוי נפש כי מגרש חייל נדרא

והתנן רבי יוחנן בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו אלמא כי מגרש לה (א) (מפר לה) ומפר לה מעיקרא הויא הפרה אמרי הלין והלין הויא הפרה מיהו נדרי עינוי נפש מפר לעצמו ולאחרים אבל אין בהם עינוי נפש לעצמו מפר אבל לאחרים אינו מפר והכי קתני אלו נדרים שהוא מפר בין לעצמו בין לאחרים נדרים שיש בהן עינוי נפש:

אם ארחץ היכי קאמרה אי אמרה קונם פירות עולם עלי אם ארחץ למה לה הפרה לא תרחץ ולא תתסר (דף פ:) אמר רבא דאמרה הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ ושבועה שלא ארחץ.

הנאת קישוט עלי לעולם אם אתקשט ושבועה שלא אתקשט ותניא (דף פא:) דברים שיש בהם עינוי נפש בין בינו לבינה בין בינה לבין אחרים מפר דברים שאין בהם עינוי נפש בין בינו לבינה מפר בינה לבין אחרים אינו מיפר כיצד אמרה קונם פירות עלי ה"ז יפר קונם שאני עושה ע"פ אבא וע"פ אביך ע"פ אחי וע"פ אחיך ושלא אתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך אינו יכול להפר שלא אכחול ושלא אפרכס ושלא אשמש מטתי יפר משום דברים שבינו לבינה שלא אציע לך מטתך ושלא אמזוג לך הכוס ושלא ארחוץ פניך ידיך ורגליך אין צריך להפר רבן גמליאל אומר יפר שנא' לא יחל דברו דבר אחר לא יחל דברו מכאן לחכם שאין מתיר נדרי עצמו מאן שמעת ליה דאמר שלא אכחול ולא אפרכס דברים שבינו לבינה ר' יוסי דאי רבנן הא אמרי נדרי עינוי נפש הן וש"מ

היא כולהו לאו סתמי נינהו אלא ר"י אומר הוא מכאן ואילך וכלאמרינן בגמרא לרב הונא לייק מלהלר ותני לדברי ר"י. הלכך לא מיבעיא שלא ארחץ לעולם ושלא אתקשט לעולם להוי עינוי נפש ומפר בין לעצמו בין לאחרים אלא אפילו לא אסרה אלא יום א' יפר לניוול דיומא הוי ניוול אבל הרמב"ם ז"ל כ' (ל) דאינו מפר כר"י. מאי דרב הונא: [דף פא:] תניא **דברים שיש בהן עינוי נפש מפר** וכו'. פי' בין בינה לבין אחרים שהנדר מופר **אפילו לאחר שתתגרש** אפילו לאחר שתנשא לאחר: **קונם פירות וכו'. היינו עינוי נפש:** שלא אתן תבן. בכל הני ליכא עינוי נפש ולא לדברים שבינו לבינה הלכך אין יכול להפר. ומיירי כשהכניסה לו שפחות דאם לא כן כופה ליתן תבן לפני בהמתו כדאיתא בפ' אע"פ [דף סא: ע"ש] שאינה יכולה לאסור עליו [שם דף נח:] לדבר שהיא משועבדת בו: שלא אכחול וכו'. היינו קשוט דמתני' ומדאמרינן יפר משום דברים שבינו לבינה פשיט בברייתא בגמ' דרבי יוסי היא דאילו לרבנן עינוי נפש הוו כדאיתא לעיל: ושלא אשמש מטתי יפר. **ואם תאמר והא משעבדא ליה** לתשמיש ואמאי צריך להפר הא פרישנא הכא בגמרא דלא אמרה הנאת תשמישי עליך דולאי לאו כל כמינה אלא דאמרה הנאת תשמישך עלי וכדרב כהנא דאמר יפר שאין מאכילין לאדם דבר האסור לו שיכול אדם לאסור פירות עצמו על עצמו: שלא אציע מטתך וכו'. אינו צריך להפר משום דמשעבדא ליה כדתנן פרק אע"פ [דף נט:] אלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה ואע"ג שהכניסה לו ל' שפחות שיושבת בקתדרא חייבת בהכי משום קרוב הדעת: **ר"ג אומר יפר.** אע"ג דלא חייל נדרא צריכה הפרה שלא תקל בנדרים ותעבור בלאו דלא יחל דברו א"נ סבירא ליה למדרש דברו דמשמע אפילו מידי דלא מיקרי נדרא אלא דבור בעלמא אמר קרא דלא יחל דנהי דלא לקי עליה אפילו הכי כיון דאפשר בהפלה בלא הפרה לא יחל והשתא אתי שפיר דבר אחר דקאמר דההוא דברו גופיה דדריש ר"נ להכי למידי אחרינא מדריש לומר לחכם אינו מתיר נדרי עצמו ומלדברו הוא דמשמע לן הכי זה פי' הרנב"ר ז"ל ליישב ר"א דאילו לפי פי' ראשון דלא דרשינן מידי מלא יחל והיכי שייך למימר שהוא דרש הכתוב:

מכאן לחכם וכו'. דדרשינן הוא לא יחל אבל אחרים מוחלין לו: (א) נהגו בהם איסור. כדי לעשותן סייג דלא ליתי למיסרך ממילתא למילתא כדאמוכח פ' מקום שנהגו [דף נא.]: [דף פא:] **ר"נ היא. דאמר לעיל יפר** משום שנא' לא יחל אלמא אע"ג דלא הוי נדר אמר למפר ה"נ כיון דנהיגי בהן איסור דלא קבלינהו בנדר קרי ליה בל יחל וכתב הרנב"ר ז"ל מכאן היה אומר הרב יהודה כהן ז"ל שאם נהג אדם שלא לאכול בשר או לשתות יין בזמן מיוחל ושוב רצה לשתות יין או לאכול בשר באותו הזמן צריך היתר וכתב הריטב"א

ז"ל ר"נ היא ונראה דהלכתא היא דליכא מאן דפליג עלה והכי משמע בפ' ד' נדרים [דף כג:] ולכן יש לנהוג לעמי הארץ ונשים הנודרים בדבר שהוא בלא אעשה שלא לבטלן ולפתוח להם בהתרת חכם: [שם] בעא מיניה רבא מרב נחמן וכו'. פירוש עינוי נפש הוא כלומר מי הוי **בכלל עינוי נפש** **דקרא לאילו עינוי** סתמא פשיטא דמיקרי עינוי כדאיתא ביומא [דף עז.] ודוקא לרבנן קא מיבעיא לן דאילו לר' יוסי הא במתני' לעיל דאוקימנא כר' יוסי חשיב ליה לדברים **שבינו לבינה אלא** דחיישינן דילמא רבנן פליגי עליה בהא כי היכי דפליגי ברחיצה וקשוט: **נטולה אני וכו'**. מתני' היא לקמן [דף נ:] שאם אסרה הנאת תשמיש כל היהודים עליה יפר חלקו וכו' ש"מ דברים שבינו לבינה הויין כיון דאינו יכול להפר אלא חלקו דאי הוו נדר עינוי נפש אפילו לאחרים **נמי יכול להפר**: [דף פב.] **רבי יוסי קתני לה**. מהא מתניתין דנטולה ליכא למפשט לרבנן משום דר' יוסי קתני לה דסבר דהוי מלדברים **שבינו לבנה ואנן בעיא לרבנן** ולא איפשטא בעיין ונקטינן לחומרא הלכך **אינו מפר אלא לעצמו**: אמר שמואל משמיה דלוי **כל נדרים** בעל מפר לאשתו וכו'. פי' **כל נדרים או משום שבינו** לבינו או משום נדרי עינוי נפש חוץ מהנאתי על פלוני שאוסרת שלה לאחר אין בזה לא משום נדרי עינוי נפש ולא משום דברים שבינו לבינה אבל הנאת פלוני עלי אע"פ שלא נדרה אלא (ב) מאחיו מפר דהוי עינוי נפש אם לא תהנה ממנו: חנוני. דהואיל שיכול להנות מאחר אינו מפר: **מתני' ר' יוסי היא**. דסבר **דלא הוי עינוי נפש** כיון שיכולה להנות מאחרים ושמואל סבר כרבנן דסברי כל מידי דאסרה אנפשה עינוי נפש הוא וכתבו האחרונים ז"ל כפסק הרמב"ן ז"ל דפסק כרבנן שהרי שמואל משמיה דלוי סבר כוותייהו וליכא שום אמורא דפליג ביה ואע"ג דכולי פרקין רבי יוסי לאו סתמי נינהו דלימא הלכתא נינהו דכיון דתנא לדברי רבי יוסי יתירא הוה ליה כאילו תנן בכולהו מתני' א"ר יוסי ואע"ג שלחקו אחרים לאוקומי שמואל כרבי יוסי והכא ה"ק מתני' רבי יוסי היא כלומר ומאי אינו יכול להפר משום דהוי עינוי נפש אבל משום דברים שבינו לבינה מפר לשמואל נמי משום דברים שבינו לבינה אמר דמפר ולא נהירא כלל דא"כ מה לנו לדעת מתני' מני לא הוה לן למימר אלא מפר דקאמר שמואל משום דברים שבינו לבינה ומתניתין משום עינוי נפש קאמר דאינו מפר דהא מפורש במתני' דרבי יוסי קאמר לה: תוספתא נדרה שלא תטעום א' מכל המינין בין מאכל רע בין מאכל יפה ואפילו לא טעמה אותו המין מימיה יפר אמרה קונם פלפלין שאני טועמת גלוסקין שאני טועמת **אפילו לא היה לה** אותו המין מימיה יפר. משמע מהכא דכל שאסרה עליה שום הנאה הרי זה מפר משום עינוי נפש אע"פ שאפשר לה בלאו ההיא הנאה: [דף פב:] בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן נדרה משתי ככרות וכו'. פי' מתענה שמצטערת ממנו אם אינה יכולה לאכלו לפי שהוא פת נקיה ואין **מתענה הוא ההפך שהיא פת** קיבר שאינה חפצה וה"ה לכל דבר שאינה חפצה בו מיהו לא מיבעיא ליה אם נדרה מככר שאינה מתענה בפני עצמו בלבד לדעת אם זכתה התורה באין מתענה כמו במתענה אלא (אף) אם נדרה משתי ככרות כאחת קא מיבעיא ליה מי אמרינן דבגרירת אותו שמתענה מפר נמי לאותו שאינו מתענה כיון דתרוייהו חל נדרא הוו יפרנו קרינא ביה דלקמן [דף פז:] ילפינן מהאי קרא דצריך הבעל שיפר כל הנדר ואם הפר מקצתו אפילו מה שהפר אינו מופר או דילמא ליפרנו דקרא אעינוי נפש קאי לומר שצריך להפר כל הנדר שהוא יכול להפר ולפיכך למתענה דוקא הוא למפר ליפרנו דקרא הכי הוא מפר למתענה וכו' ואפילו הפר לאין מתענה בפי' אינו מופר כך פירשו ז"ל וא"ת דבתוספתא לעיל משמע דאפילו נדרה ממאכל

מפר:

אמר מר שלא אשמש מטתי כו'. באומרת הנאת תשמישך

רע ואפילו לא טעמה אותו מימיה יפר וא"כ היכי אמרינן דאין הפרה לשאין מתענה תירצו ז"ל דהתם כשהיא מתענה ממנו אע"פ שהוא רע וקמ"ל דאע"ג דלא כתיב לענות נפשה אלא לענות נפש בתר דידה אזלינן וכל שהיא מתענה ממנו אע"פ שהוא מאכל רע שאין אחרות מתענות ממנו יפר ומינה דכל שאינה מתענה ממנו לא יפר אפילו הוא מאכל טוב ואותבינן בגמרא לרבי יוחנן דאמר דאין מפר לשאינה מתענה מהאשה שנדרה בנזיר ונטמאת דכשהפר לה בעלה פטורה מקרבן נזיר ואי אמרת מפר למתענה ואין מפר לאין מתענה דילמא מיין דאית לה צערא הפר לה אבל מטומאת מת דלית לה צערא לא הפר לה ואמאי פטורה מקרבן נזיר דליכא למימר אין נזירות לחצאין דלא אמרי' הכי אלא בענין אכילה ושתיה דהוא לחדא מילתא כגון היין וזג וחרצן דאין נזיר שלא יאסר באלו ודין הוא דלא נימא מיין דאית לה צערא הפר לה בזג וחרצן דלית לה צערא לא הפר אבל טומאת מת מילתא באפי נפשה חשיב דהא מסכחת נזירות בלא טומאת מת דהיינו נזיר שמשון ומצינן למימר שפיר מטומאת מת דלית לה צערא לא הפר לה אם איתא כדאמרת דאין מפר לשאין מתענה **ומשני לעולם אין מפר** לאינה מתענה ושאני טומאת מת דהיא נמי אית לה צערא ומתענה הויא דכתיב והחי יתן אל לבו ותניא היה רבי מאיר אומר מאי דכתיב והחי יתן אל לבו דברים של מיתה לומר שיש לו להתעסק בהם ליספד יספדוניה ליבכה יבכוניה ליקבר יקברוניה דילוה ילווניה לומר שיקבל שכר ומוולדין לו במדה שמדד א"כ צריכה היא להתעסק במת ושמעינן מהא דאתתא דאסרה אנפשה או דאישתבעה דלא (תחול) [תיזיל] לבי מיתנא יכול בעלה להפר לה דנדרי עינוי נפש הוא: מתני' קונם שאני נהנית מן הבריות וכו'. פי' מה שאני נהנית מן הבריות יהא עלי כקונה: **אינו יכול להפר**. מפרש בגמ' ויכולה להנות וכו' דכיון דכתיב בהו תעזוב ולא כתיב בהו נתינה לית בהו טובת הנאה לבעלים הילכך כי שקלה לקט שכחה ופאה אינה נהנית משל בריות: יטלו בעל כרחו. לפי שאין לו כלום בתרומות ומעשרות נמצא שאינם נהנין משלו: יטלו אחרים. לפי שאסורין לאלו ובגמרא מקשה מרישא לסיפא: [דף פג:] גמ' אלמא אפשר וכו'. פי' לאי לאו הכי **אין לך עינוי נפש גדול מזה אם** היתה אסורה ליהנות מן הבריות ומבעל ואמאי אין יכול להפר הא לא גרע מחנוני שלא היתה פרנסתו אלא ממנו דאמרינן לעיל יפר: אימא סיפא וכו'. אבל מלבעל לא אכלה לאי אכלה מבעל היכי מותרת בלקט שכחה ופאה הא לאו עניה היא: **לעולם** בעל לאו בכלל בריות. בעודה תחתיו אבל בשתנא מרשותו והוא (א) זה אנלה הרי הוא בכללם ולעתה לאוסרו בכללם כשתתגרש וכיון דבעודה תחתיו ליכא עינוי נפש לא יפר וכ"ת דלהוי נדר שא"א לה לקיימו ולא יחול כלל ליתא דהא אפשר לה להנות בלקט שכחה ופאה ואפשר לקיימו הוא וא"ת ובעודה תחתיו נמי היכי אפשר לה להנות משל בעל דהא א"א ליה לבעל לפרנסה אלא משל בריות וגריע מחנוני שאין לה פרנסה אלא ממנו י"ל דהתם אסרה פירות החנוני לגמרי ואפילו כשיצאו מרשותו אבל הכא הנאת הבריות אסרה שלא תהנה משלהם וכשלקח מהם בעלה או נתנו [לו] מותרת בהם שאינה נהנית מן הבריות אלא מן הבעל: [דף פל:] פיסקא יטלו בעל כרחו אלמא טובת הנאה אינה ממון. פי' אינה ממון מלקתני דכהנים שנאסרו בהנאתו נוטלין תרומתו ולא חשידי נהנין ממנו ואע"פ שבידו ליתנם לכל כהן שירצה אלמא לטובת הנאה זו אינה חשובה ממון. (ב) אבל הלין לא ואמאי אסורה תרומה זו עלייהו **אם לא שנהנין ממנו**. אלמא טובת הנאה שיש לו ליתנם לכל כהן חשובה ממון וקשיא רישא לסיפא: שאני תרומה. לעולם אימא לך דטובת הנאה ממון וסיפא ניחא כדאמרן ורישא נמי לא תיקשי

עלי וכדרב כהנא דאר"כ הנאת תשמישי עליך כופה ומשמשתו הנאת תשמישך עלי יפר שאין מאכילין לאדם

לך דהיינו טעמא שיטלו בעל כרחו משום לתרומה לא חזיא אלא לכהנים כלומר כיון לאין בעל הבית יכול לקבל טובת הנאה מתרומה זו משום אדם אלא מכהנים דהא לא חזיא אלא לכהנים והוא אסר הנאתו לכהנים אשתכח לכי שקלי כהנים ההיא תרומה לא שקלי לה מיליה ואשתכח דבעל הבית זה לא מקבל טובת הנאה מתרומה זו לא מישראל ולא מכהנים והרי היא לפניו כעפרא בעלמא וא"כ למדנו שכל דבר שאינו ראוי כלל לא לאיסור אכילה ולא לאיסור הנאה ואפי' טובת הנאה אין לו בה אינו חשוב ממון ולפי זה הורו המורים שהאוסר לעצמו ככר שלו ובא אחר ונזלו ממנו אין כאן משום גזל דהא לא גזל מידי דהא לא חזי ליה לנגזל למידי לא לאכילה ולא למכירה ולא ליתנו במתנה אלא שצריך עיון אם נשאל עליה והרי הותרה למפרע לחכם עוקר את הנדר מעיקרו מי מיחייב גזלן בהשבה דהא איגלי מילתא דלאו דאסורא הוא או דילמא כיון ללא איתשיל עלה אלא לבתר דאתא לידי גזלן תו לא הדרא ליה כדאמרינן בס"פ הנודר מן הירק [דף נט.] גבי תרומה הכא בתרומה ביד כהן עסקינן דתו לא מצי מתשיל עלה הרי דלא מצי תו למישאל או דילמא התם כהן ונזכר מלינא זכו אבל גזלן זה דלאו מלינא זכה ביה בהאי ככר כי אתשיל עליה הוה ליה גזלה וחייב לאהדורי ולעת הרשב"א ז"ל לנהי דכל אימת ללא איתשיל לא חיישינן להכי מיהו אי מיתשיל מיחייב בהשבה אבל הרנב"ר ז"ל מסופק בדין כיון להוא כזוכה מן ההפקר הוה לן למימר קנה ואפשר למשום הכי אמרינן במתניתין יטלו בעל כרחו לאי לא ולאי כיון לנדרים לאיתשולי עלייהו קיימי למש"ה מיקרי [שם] דבר שיש לו מתירין הוה לן למיחש דילמא מתשיל ומיתהנו מליליה ואמאי יטלו על כרחו הא לאו הפקר הוא: [דף פה.] מתני' קונם **שאיני עושה** על פי אבא וע"פ אביך **וכו' אינו יכול להפר.** לאין זה נדרי עינוי נפש ולא לדברים שבינו לבינה (לו לבעל) אם אסרה מעשיה לאיש אחר: על פיך אינו צריך להפר. דהא משעבדא ליה למעשה ידיה ואין אדם אוסר פירות חברו על חברו: שמא תעליף. שאינה משועבדת לעשות לו אלא דבר קצוב כדתנן בפרק אע"פ [דף סד:] מה היא עושה לו חמשה סלעים בגליל שהם עשר ביהודה ואם תעליף על כך הרי להעלפה שלה וחאיל עלה נדרא ומהניא ליה הפרה **משום לנדרים שבינו לבינה היא** וטעמא דהוו לדברים שבינו לבינה אמרו בתוס' לכיון לעיקר מעשה ידיה שלו ואי אפשר לצמצם שפיר ואפשר שיבאו לידי קטטה ות"ק סבר להעלפה נמי לבעל **הויא ולא מניא אסרה ליה** עליה: שמא יגרשנה. לאיסור זה שאסרה היא לבעלה למעשה ידיה אע"פ שלא יחול בעודה תחתיו משום למשעבלא ליה מ"מ יחול לאחר גרושין שהרי **היא לא אסרה לו** מעשה ידיה לזמן ידוע אלא לעולם אלא ללא חייל נדרה בעודה משועבדת לו וכשימצא האיסור מקום לחול יחול להיינו כשתתגרש ואם שמא ימלך לשוב לקחתה תהא אסורה לו לאותן מלאכות שהיא חייבת לעשות לבעלה כגון טחינה אפיה וכבוס ולכותייהו וחיישינן שמא לא תוכל להזהר שלא לעשות לו ולפיכך יפר מעכשיו אבל משום העלפה לא צריך הפרה לסבירא ליה כת"ק להעלפה לבעל הויא: [שם] גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן ב"נ וכו'. פי' לאדם מקליש וכו' לאי לא כיון להשתא לא חייל נדרא לקמיה נמי לא חייל: עושה ואוכלת. וטעמא בפרק אע"פ [דף נח:] מלרב הונא לאמר התם יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונית ואיני עושה ומאן לפליג עליה מוקי לה בשאין מעלה לה מזונות ומשום הכי עושה ואוכלת: והמותר. אם הקליש מותר מעשה ידיה דהיינו יתר על חמשה סלעים ביהודה רבי מאיר אומר הקדש מוקי לה שמואל התם בשאין מעלה לה מעה כסף שתקנו לה חכמים תחת מותר והקדש לקאמר (ג) להו מחיים קאמר דהא לית ליה ביה מידי אלא הקדש לאחר מיתה קאמר שזוכה בו הבעל מדין ירושה וסבירא ליה לרבי מאיר לאדם מקליש דבר שלא בא לעולם: חולין. לסבירא ליה לרבי יוחנן הסנדלר דאין אדם מקליש דבר שלא בא לעולם: יקדשו ידי. לאו דוקא שתאמר כן בפירוש אלא נעשה כאומרת כן קונם הגוף שאני עושה בו מלאכה לפיך: ומי אמרה הכי. אפי' אמרה בפירוש: דאמרה לכי מגרשה. לאו דוקא דא"כ מהשתא לא נדרה כלל והיכי קא"ר עקיבא שמא תעליף אלא ה"פ דאמרה השתא ולכי מגרשנא ונהי ללא חייל השתא אליבא לרבי יוחנן חייל לכי מגרשה מטעמא למפרש לקמן [דף פו:] לכקלושת הגוף למיין שהרי הן כקלושת המזבח לכי היכי דקלשי מזבח אין להם פליון כך אין פליון לקונם שיהא מותר למי שנאסר עליו וכיון לקונם קלושת הגוף הוא מפקיע מידי שעבוד שהיא משועבדת לבעל וחייל ומשום הכי פסק שמואל הלכה כרבי יוחנן ב"נ אע"ג לסבירא ליה לשמואל לאין אדם מקליש לבר שלא בא לעולם דהא ידי אשה איתנהו בעולם והקונם מפקיע מידי שעבוד ובסמוך פריך א"כ אפילו מהשתא ומאי איריא שמא יגרשנה: הקדש. כגון עשה שורו אפותיקי לבעל חובו והקדישו אח"כ למזבח מפקיע אותו הקדש משעבוד המלוה וגובה חובו ממקום אחר והוא כשר לקרבן **ולא הוי גזול כיון ללא** הוה קני ליה אלא לגוביינא בעלמא ודוקא קלושת מזבח שהיא קלושת הגוף אבל לבלק הבית שהיא קלושת למים לא מפקיע מידי שעבוד: חמץ עשה חמץ אפותיקי לעובד כוכבים ועבר עליו הפסח איסור חמץ מפקיע [שעבוד] הגוי ואסור בהנאה. ובפסחים [דף לא.] דאמרינן מותר מוקי לה התם בשהרהינו אצלו שמסרו אצלו למשכון וכתב הריטב"א ז"ל דה"ה אם נתנן לשאר איסורי הנאה כגון לתכריכי המת למפקיע וכדמוכח פרק אלמנה [דף סו:] גבי ההיא אנטלא לפרסוה אמיתנא: ושחרור. עשה עבלו אפותיקי ושחררו לוה משוחרר (ליה) ומלוה גובה חובו ממקום אחר: אי הכי. לפקע שעבודיה דבעל למה ליה שמא יגרשנה מהשתא נמי קליש: ועוד שמא יגרשנה. כלומר תרי טעמי בעי' במתני' חדא ליחול נדרא מהשתא בדינא לאורייתא לקונם מפקיע מידי שעבוד כדי שלא יהא כמקליש לבר שלא ברשותו וגם שיוכל הבעל להפר ובעינן עוד טעמא אחרינא לומר שמא יגרשנה לאשמעינן שאין הנדר חל עכשיו לאסור ידיה על בעלה לאלמוה רבנן לשעבודיה לענין ללא תיתסר עליה אבל הוא בכחו לענין חלות לאחר זמן ואלכר תנא למתניתין ההוא טעמא לצריך טפי וכתב הריטב"א ז"ל שלעת רבינו יצחק ז"ל לה"ה לאלמוה רבנן לשעבודיה למלוה ללא ליפקעיה לוה בקונם כדי שלא תנעול דלת בפני לווין וטעם נכון הוא ע"כ: עוד כתב ז"ל מלאמרינן בגמרא בהלכה זו שלה זו בידו לפלותה אשה אינה בידה שתוכל להתגרש שמעינן שהמורדת על בעלה ואמרה מאיס עלי אין כופין אותו לגרשה דא"כ הרי בידה לפלות עצמה מבעלה ואי משום למחוסר מעשה פליון קרקע נמי מחוסר מעשה וכבר כתבנו על זה ראיות אחרות בפרק אע"פ בס"ד עכ"ל: [דף פו:] מתני' נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו וכו'. פירוש וסבור והפר לה על אותה הלעת: וסבור שנדרה בקרבן. שלא היה סבור שמחמת נזירות **אסרה עליה ענבים אלא** מחמת קונם: **הרי זה יחזור ויפר.** שהפרה בטעות לא שמה הפרה לשמא אילו היה יולע עיקר נדרה לא היה מפר לה ואמרו בתוספתא למתני' בין בהפרה בין בהקמה איירי שאפילו קיים בטעות יכול לחזור ולהפר כשידע האמת וכתב הריטב"א ז"ל ומסתברא דאפילו לאחר כמה ימים ללא קרינא ביום שמעו על שידע האמת וכן כתב מורי הרשב"א נ"י עכ"ל והא דקתני כל הני נקט כל מיני טעות דאפשר או שטעה בגוף האשה או שטעה במין הנדר או שטעה בפרט הנדר ואפשר דמחלא לא שמעינן אילך

דבר האסור לו בעא מיניה רבא מרב נחמן תשמיש המטה לרבנן עינוי נפש הוי או דבר שבינו לבינה א"ל תניתוה נטולה אני מן היהודים (דף פב.) יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים אמר שמואל משמיה דלוי כל הנדרים בעל מפר לאשתו חוץ מן הנאתי על פלוני שאינו מפר אבל הנאת פלוני עלי מפר (דף פב:) א"ר יהודה אמר שמואל נדרה משתי ככרות מאחת מתענה ומאחת אינה מתענה מתוך שמפר למתענה מפר לאינה מתענ' ורב אסי א"ר יוחנן מפר למתענה ואינו מפר לשאינה מתענה:

(דף פג:) מתני' קונם שאיני נהנה לבריות אינו יכול להפר ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה קונם כהנים ולוים נהנים לי יטלו על כרחו כהנים אלו ולוים (א) נהנין לי יטלו אחרים:

גמ' אלמא אפשר דמיתזנא מדיליה מכלל דבעל לאו בכלל בריות הוא אימא סיפא ויכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה אבל משל בעל לא אכלה אלמא בעל בכלל בריות אמר עולא לעולם בעל לאו בכלל בריות וחדא ועוד קאמר חדא דבעל לאו בכלל בריות ועוד אינו יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה רבא אמר לעולם (א) בכלל בריות ומה טעם קאמר מ"ט אינו יכול להפר מפני שיכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה רב נחמן אמר לעולם בעל לאו בכלל בריות וה"ק נתגרשה יכולה ליהנות בלקט שכחה ופאה:

(דף פה.) מתני' קונם שאני עושה ע"פ אבא ע"פ אביך ע"פ אחי ע"פ אחיך אינו יכול להפר קונם שאני עושה על פיך א"צ להפר ר"ע אומר יפר שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לו ר"י בן נורי אומר יפר שמא יגרשנה ותהא אסורה לחזור לו:

גמ' אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן ב"נ והא אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם (דף פה:) א"ר הונא בריה דרב יהושע באומרת יקדשו ידי לעושיהן דידים איתנהו בעולם והא משתעבדן לבעל (דף פו:) א"ר אשי שאני קונמות דקדושת הגוף דמי וכדרבא דאמר רבא הקדש

ומשום הכי פרעינהו כולהו ומסיק בגמרא למתניתין למצריך ליה לחזור ולהפר מיירי כגון לאמרו לו נדרה בתך ואמר מופר לה ונמצא שהיא אשתו לאחר כלי לבור בה"נ אמרינן דלא הויא הפרה הואיל ולא נודע לו עד לאחר כלי לבור שאשתו היא אבל נמצא תוך כלי לבור והוא רוצה אף בהפרת אשתו אע"פ שלא חזר והפר לה הויא הפרה דכל תוך כלי לבור כלבור דמי הואיל והוא רוצה בהפרתה וכן אם אמרו לו סתם נדרה אשה בביתך וסבור שנדרה בתו והפר ונמצא שאשתו נדרה אע"פ שלא נמצא אלא לאחר כלי לבור הרי זו הפרה למהניא לאשתו: [שם] גמ' למימרא דיניא אותה לוקא וכו'. פירוש לכיון דכתיב אותה משמע שיפר לשם אותה אשה שנדרה ולא שיטעה באשה אחרת וכתב הרנב"ר ז"ל דאפשר דבהקמה נמי דרשינן לה דכתיב כי החריש לה ומטעם זה הוא אמרו בתוספתא דקיום בטעות לאו כלום הוא ומכאן נראה לי בהלכה דכי היכי דפשטינן לעיל [דף עג.] דבעל אינו מפר לשתי נשיו כאחת דאותה לוקא הכי נמי אינו מקיים לשתי נשיו כא' (ד) דלאו לוקא וכמ"ש למעלה עכ"ל. והא גבי קרעים דכתיב על ועל ומינה שמעינן דצריך לקרוע על כל מת ומת ואפילו הכי בשטעה בקריעה יצא אלמא על לאו לוקא וא"כ נימא נמי דאותה לאו לוקא: הא בסתם הא במפרש. ברייתא דקריעה מיירי בסתם דאמרו לו סתם דא' מת בבית והוא סבור שהיה אביו וקרע ומה שאמר אמרו לו מת אביו פירושו שאמרו לו כן לפי דעתו ובהא יצא ידי קריעה אבל במפרש שאמרו לו בפירוש מת אביו וקרע על דעת כן ואחר כך נמצא בנו לא יצא דבעל לוקא ומתניתין נמי במפרש מיירי שאמרו לו נדרה בתו והפר לה על דעת כן ולפיכך יחזור ויפר: והתניא. בניחותא: וכסבור. משמע דאמרו לו בסתם ומאי דנקט ואח"כ נמצא בנו יצא ולא נקט איפכא שסבור בנו ואח"כ נמצא אביו רבותא נקט דאע"ג דאין לו להוסיף בשביל בנו על הקריעה יצא ידי קריעה וכ"ש אם בתחלה אמרו לו **על בנו ואח"כ על** אביו שהרי צריך להוסיף בקרע על טבורו: רב אשי. לא פליג בעיקר דינא דולאי יש לחלק בין סתם למפרש כדאמרן אלא דניחא ליה לאוקומי ההיא דאמרו לו מת אביו יצא אפילו במפרש כפשטא טעמא דינא שהודיעוהו שהיה בנו תוך כלי לבור לקריעתו דאז מהני כאילו נקרע עליו ממש וכן היה הדין בהפרה אלא למתני' לקתני יחזור ויפר מיירי כשאמרו לו אחר כלי לבור שהפר על דעת שהיתה בתו כמו שפירשו לו וחזרו לומר לו אחר כלי לבור שהיתה אשתו ולפיכך יחזור ויפר: והתניא. בניחותא: ונתעלף. מהא שמעינן דאפילו קרע בתחלה על איש רחוק שאינו בן קריעה עליו אם חזרו ואמרו לו תוך כלי לבור שהיה מי שהוא חייב לקרוע עליו יצא ידי קריעה דהא הכא דכיון שהוא חי אינו בן קריעה עליו ודינו כרחוק: והלכתא תוך כלי לבור וכו'. כלי לבור שאלת שלום תלמיד לרב דהיינו שלום עליך רבי ומורי כלבור דמי ואם מכר או נתן ובתוך כלי לבור חוזר בו או התנה שום תנאי תנאו קיים: חוץ ממגדף. היינו שאם נדף וחזר בו תוך כ"ד לא הויא חזרה: ועובד ע"ז. שאם אמר לע"ז אלי אתה וחוזר בו לא הויא חזרה: ומקדש ומגרש. שאם קדש או גרש וחזר בתוך כלי לבור לא מני הדר ביה ובפרק יש נוחלין [דף קכט:] לא חשיב אלא תרי ע"ז וקדושין משום דמגדף בכלל ע"ז וגרושין בכלל קדושין דאיתקש (קדושין דף ה.) יציאה להויה וכתב עוד הרנב"ר ז"ל לא ידענא מאי שנא הני ומנא להו לרבנן הכי ונראה בעיני דבשאר מילי דלא חמירא כולי האי כשאדם עושה אותן לא בגמר דעתו הוא עושה אלא לעתו שיוכל לחזור בו תוך כלי לבור אבל הני כיון דחמירי כולי האי אין אדם עושה אותן אלא בהסכמה גמורה ומשום הכי חזרה אפי' תוך כלי לבור לא מהניא וראיתי להרמב"ן ז"ל פרק יש נוחלין שכתב בשם ר"ת ז"ל דתוך כלי לבור [כלבור] דמי תקנתא היא דתקון רבנן משום תלמיד הלוקח מקח ופגע בו רבו שיוכל ליתן לו שלום והשוו מלותיהן בכל מילי בר מהני ולא ניחא לי וכי ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה לעולם בקום עשה ונדרים עשה עכ"ל ז"ל אמר המחבר לעת המורים ז"ל הוא נכון בעיני לאפשר לי לומר דלא מיקרי קום עשה כל האי דרשא כעין אסמכתא היא ותקנותיהם ולרך אסמכתות הכל ענין א' והם אמרו כנ"ל: [דף פז.] מתני' אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני וכו'. פירוש כולו קיים אף לענבים ושוב אינו יכול להפר לה על הענבים כמו **שאינו יכול להפר לה על** התאנים שקיים: על שיפר אף לענבים. עיקר הפירוש כלאיתא בתוספתא שאפילו לתאנים אינו מופר כיון שהיה הנדר כולו כאחד ואע"ג דקי"ל [לעיל דף כה: ודף סו.] נדר שהותר מקצתו הותר כולו התם הוא לענין היתר **חכם אבל בהפרת בעל לא אמרינן הכי:**

חמץ ושחרור מפקיעין מידי שיעבוד אי הכי ליקדשו מהשתא אלמוהו רבנן לשיעבודיה דבעל:

יום קסו

מתני' נדרה אשתו וסבור שנדרה בתו נדרה בתו וסבור שנדרה אשתו נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקרבן בקרבן וסבור שנדרה בנזיר נדרה מן התאנים וסבור שנדרה מן הענבים מן הענבים וסבור שנדרה מן התאנים ה"ז יחזור ויפר:

גמ' למימרא דאותה אותה דוקא (דף פז.) והא גבי קרעים דכתיב על ועל דכתיב ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם ה' ועל בית ישראל ונו' ותניא אמרו לו מת אביו וקרע ואח"כ נמצא בנו יצא ידי קריעה ל"ק כאן בסתם כאן במפרש והתניא א"ל מת אביו וקרע ואח"כ נמצא בנו לא יצא ידי קריעה א"ל מת לו מת וקסבר אביו ונמצא בנו יצא ידי קריעה רב אשי אמר כאן תוך כדי דבור כאן לאחר כ"ד נמצא תוך כ"ד יצא לאחר כ"ד לא יצא והתניא מי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף וכדומה לו שמת וקרע ואח"כ מת לא יצא ידי קריעה ואר"ש בן פזי אמר ריב"ל משום בר קפרא לא שנו אלא שמת לאחר כ"ד

[דף פז.] **הרי אלו שני נדרים.** ואם קיים לתאנים אין קיים לענבים ויכול להפר עליהם ואם הפר לתאנים ולא לענבים מה שהפר לתאנים הוא בלחוד מופר ומיהו לאו למימרא דאי בעי להפר תרוייהו שיצטרך שתי הפרות דליתא דודאי כמה נדרים יכול להפר ביחד בהפרה אחת כדתנן [דף עה.] כל נדרים שתלויי הרי הם מופרין ועוד דבהדיא קתני בתוספתא דאפילו היו לו ה' נשים שנדרו יכול להפר לכולן כאחת אלא לומר שאם קיים או הפר אחד מהם יכול לקיים או להפר את השני: [שם:] גמ' א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זו דברי **ר' ישמעאל** ור"ע וכו'. פי' זו שאומר משנתנו **קיים על התאנים כולו קיים** לומר שמקיים גם לענבים דהקמה למקצת הויא הקמה בכולו דבזו מודה רבי עקיבא לרבי ישמעאל אלא דפליג עליה בהפרה דסבר רבי עקיבא דהפרה כהקמה מה הקמה במקצת הויא הקמה בכולו **אף הפרה במקצת הויא הפרה** בכולהו ומיהו בענין הקמה כולם שוין והיינו דקאמר זו דברי רבי ישמעאל ורבי עקיבא: אבל **חכמים אומרים** לאיתקש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר לא הופר. כדתנן במתני' אף בהקמה כן לומר שענבים ותאנים בדבר זה כאחד הם וכי היכי דאם הפר לתאנים **ולא לענבים לאו כלום הוא** ה"ה אם קיים לאחד מהם לאו כלום הוא עד שיתקיים חברו ויכול להפר כל הנדר אם ירצה וכתב הריטב"א ז"ל מסתברא דאע"ג דסתם מתני' כרבי ישמעאל הלכתא כחכמים דהכי קאמר זו דברי ר' ישמעאל וכו' אבל חכמים וכו' ולאו לאוקומה מתניתין ביחידאה וזו לא סבירא ליה הוא והכי משמעות הלשון מן הסתם כדכתיבנא במס' יבמות בס"ד עכ"ל: [שם] פיסקא **קונם תאנה שאני טועמת** וכו'. פי' רבי שמעון היא. הא דתנן שאינן שני נדרים אלא משום **דאמרה שאני טועמת** לכל אחד ואחד רבי שמעון היא דאמר בפרק שבועת הפקדון עלה דתנן [דף לו:] היו חמשה תובעין אותו **ואמר שבועה שאין לך בידי ולא לך** ולא לך חייב על כל אחד ואחד ר' שמעון אומר עד שיאמר שבועה לכל א' וא' משמע דסבירא ליה שאין השבועות נחלקות לחייב **על כל אחד ואחד** עד שיחלקם בדבורו **הכא נמי אי לאו** דאמרה שאני טועמת לכל אחד ואחד לא חשבינן להו כשני נדרים ואם אמרה **קונם שאני טועמת לא תאנה ולא ענב' נדר (א) הוא** לר' שמעון ולרבנן הוי שני נדרים וכבר כתבנו לעיל דקי"ל כר' שמעון: [שם] **מתני' יודע אני שיש (מפירין)** [נדרים]. פי' (יודע אני וכו'). מי שנדרה אשתו ושמע הנדר ושתק בו ביום ואחר מכאן אמר יודע הייתי בו ביום שהנדר נדר אבל לא ידעתי שהבעל **יוכל להפר נדרי** אשתו ולפיכך שתקתי הרי זה יכול להפר עכשיו ביום זה שידע כן ליום שמוע קרינן ביה: [דף פז:] **יודע אני שיש מפירין.** שהבעל **יכול להפר נדרי** אשתו: שזה נדר. מאותן שהבעל יכול להפר. א"נ לא ידעתי שזה נדר גמור ויהיה צריך להפר: **לא יפר.** דכיון שעבר יום השמועה והיה לבעל מקצת ידיעה שיש מפירין חשוב ככל ידיעה וכיון שלא הפר באותו יום כבר עבר יום שמעו ולפיכך שוב לא יפר: **וחכמים אומרים יפר. דהואיל וטעה בנדר לא הויא** שמיעה על עכשיו ולפיכך יפר היום. ליום שידע שמיעה מיקרי והלכתא כחכמים דרבים נינהו: [דף פח.] מתני' המודר הנאה מחתנו וכו'. פי' המודר הנאה הלשון הזה אינו מדוקדק ופירושו המודר הנאה לחתנו והוא רוצה וכו' כתב הרנב"ר ז"ל דדוקא במעות צריך לעיין שלא יכשל בנדר אבל למזונות אין צריך לומר לה כלום כדתנן פרק אין בין המודר [דף לח.] וזן את אשתו אע"פ שבעלה נפטר ממזונותיה ממילא ולא הצריכוהו לומר מידי וטעמא דכיון דאיהו זנה במקום הבעל לית ליה לבעל שום זכות באותן מזונות הקצובים לה שהרי אפילו נתן לה הבעל אותן מזונות וצמצמה והותירה **אין לו לבעל** באותו מותר כלום וכדאמרינן פרק מי שאמר הריני נזיר [דף כד:] בשקמצה מעסתה אבל מעות שהן מצויין להוציא אותן בחפציה יש לבעל זכות בהם כדאיתא פרק חזקת [דף נא:] דאמרינן התם ילקח בהן קרקע והבעל אוכל פירות ע"כ לפיכך היה צריך ליתנם לה בענין שלא יזכה החתן מחמת מתנתו שהרי אסור הוא להנותו ולתת לו שום מתנה ומיהו כל שנתן לבתו בענין שלא זכה בו חתנו לאלתר מכחו אע"פ שחזרה היא ונתנה לחתן אין בכך כלום דלאו מנכסיו קא מתהני: [דף פח.] **אומר לה.** שהנותן לבתו סתם הרי הבעל זוכה בהם כדין נכסי מלוג: ובלבד שלא יהא וכו'. בגמרא מפרש הני תרי לישני שהוסיף לומר אלא מה שאת נותנת לפיך ר"מ היא דאמר (כאן פח: וקדושין דף כג:) יד אשה כיד בעלה וי"מ למה שאת נותנת לפיך לאו דוקא דה"ה בשיחדן לה לאיזה דבר דלא קנה יתהנון בעל כיון שאף לה לא הקנה לגמרי אלא לאותו דבר בלבד: [שם] גמ' איתמר רב **אמר לא שנו** וכו'. אבל מה שתרצי עשי קנה וכו'. דסבירא ליה לרב דכי היכי דלא מהני לר"מ בלשון ובלבד שלא יהא לבעליך רשות בהן לחוד משום דשמעינן ליה לר' מאיר דאמר פ"ק דקדושין [דף כג:] דיד עבד כיד רבו וה"ה דיד אשה כיד בעלה הכי נמי כי אמר לה מה שתרצי עשי לא מהני לתרוייהו חדא מילתא נינהו וניחא ליה לרב דתהוי לישנא דמתניתין דוקא שצריך לומר לישנא דמה שאת נותנת לפיך ומתני' ר"מ היא: ושמואל אמר ניחא ליה לשמואל לאוקומא מתני' כרבנן דרבים נינהו והלכתא כוותייהו ולומר דמתני' לאו דוקא אלא ליהיב תקנתא לדברי הכל וכתב הריטב"א ז"ל ונראין הדברים עוד דהא דקאמר שמואל לרבנן מה שתרצי עשי לא קנה בעל לאו דוקא שצריך שיאמר בפי' מה שתרצי עשי אלא כל שאומר ע"מ **שאין לבעליך רשות** בה בהכי סגי דהיינו מה שתרצי עשי אלא דנקט שמואל סירכא דלישנא דרב וכן נראה לדעת התוס' ולדעת הרמב"ן ז"ל וכן מצאתי לרבינו מאיר הלוי ז"ל והכי סוגיין בעלמא דאמרינן בפרק בן סורר ומורה [דף עא.] אינו חייב עד שיגנוב משל אביו ומשל אמו ופרכינן אמו מנא לה מה שקנתה אשה קנה בעלה ופרקינן דיהיב לה אחר מנה ע"מ שאין לבעלה רשות בו ולכוותה פרקינן פרק מי שאמר הריני נזיר [דף כד:] גבי הפרישה בהמתה

אם תשלה היתה הבהמה למקשינן מה שקנתה אשה קנה בעלה ופריק כגון שקמצה מעיסתה א"נ לאקני לה אחר מנה ע"מ **שאין לבעלה רשות בהן** ולפום האי פירושא אתיא סוגיא דהתם כרבנן אבל מלברי הרמב"ם ז"ל בחבורו נראה ללוקא בעינן שיאמר **לה ע"מ שאין לבעלה רשות** בה אלא מה שתרצי עשי (וכן פסק ז"ל) ולדבריו סוגיין לבן סורר ומורה ונזיר ליסנא קלילא נקט ולא מחתו לפלוגתא לרבי מאיר ורבנן ונקטו ליסנא לכייל לתרוייהו למר כלאית ליה ולמר כלאית ליה אלא שהלעת מכרעת יותר כסברא הראשונה ולענין פסק הלכה נראין לברי האומר להלכתא כשמואל שסובר להלכה כרבנן להא עיקר האי פלוגתא בממונא תליא מילתא לכל שקנה הבעל אסור במולר הנאה וכל שלא קנה מותר והיינו לנקטי רב ושמואל בליסנא לידהו קנה יתהון בעל או לא קנה ולא אמרו אסור או מותר וכיון שכן הלכתא כשמואל בליני וכן פסקו הרמב"ם ורבינו הרמב"ן ז"ל וגם הגיל בשם רב עמרם ז"ל וכתב רבי' מאיר הלוי ז"ל שכן הנותן מתנה לשום אדם ע"מ שלא ישתעבל לכתובת אשתו או לבעלי חובותיו מהני תנאה (ב) בזוכהו ואין בעלי חובותיו באין ונפרעין כלל וגם הרא"ה ז"ל כן הורה לי עכ"ל ובגמרא [לף פח:] מקשה תרי מתניתא אהללי לתנינהו גבי ערוב בחלא אמרינן כילל משתתפין במבוי לזכות לכולן מניח את החבית ואומר הרי זו לכל בני המבוי ומזכה להם על ידי עבלו ושפחתו העברים וע"י בנו ובתו הגלולים ואשתו למשמע **ליל אשה לאו כיל בעלה** הוא ותניא אחריתי אלו שזוכין להן בנו ובתו הגלולים ועבלו ושפחתו העברים ואלו שאין זוכין להן בנו ובתו הקטנים ועבלו ושפחתו הכנענים ואשתו משמע ליל אשה כיל בעלה ממש ופריק רב אשי להא לאמרה למזכה להם ע"י אשתו מיירי בשיש לה חצר שנפלה לה בירושה בעולה ארוסה והוא כתב לה בעולה ארוסה לין ולברים אין לי בנכסיך לבכה"ג מהני כלאיתא פרק הכותב [לף פג.] למגו לזכיה לנפשה להתיר חצרה להוי זה כבעל שנותן מתנה לאשתו להכל מולים שקנתה ואין הבעל אוכל פירות כלאמרינן בפרק חזקת [לף נא:] ולא שמעינן ליה לרבי מאיר לפליג בהא זכיה נמי לאחריני: [שם:] מתני' ונלר אלמנה וגרושה יקום עליה וכו' אע"פ שנשאת וכו'. פי' וקמ"ל תנא למתניתין להא לקי"ל [לעיל לף סז.] אין הבעל מפר בקולמין אפילו בכה"ג הוא שלא חל הנלר אלא לאחר שנשאת וטעמא משום לבתר שעת אמירה אזלינן ולא בתר שעת חלות הנלר וכיון לכשנלרה בשעת אמירה היתה פנויה אע"פ שבשעת חלות הנלר היתה נשואה אין הבעל יכול להפר והכי הלכתא: [לף פח:] אמרה הריני נזירה. בעולה ברשות הבעל **והוא**

אבל תוך כ"ד אינו חוזר וקורע

והלכתא כל תכ"ד כדיבור דמי חוץ ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש:

מתני' אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים קיים כולו הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים

אמרה קונם תאנים שאני טועמת וענבים שאני טועמת הרי אלו ב' נדרים:

גמ' מני מתני' ר' ישמעאל היא דתניא אישה יקימנו ואישה יפרנו אמרה קונם תאנים וענבים אלו שאני טועמת קיים לתאנים קיים כולו (דף פז:) הפר לתאנים אינו מופר עד שיפר אף לענבים דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר הרי הוא אומר יקימנו יפרנו מה יקימנו ממנו אף יפרנו ממנו ור' ישמעאל מי כתיב יפר ממנו ור"ע מקיש הפרה להקמה מה הקמה ממנו אף הפרה ממנו א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זו דברי ר' ישמעאל ור"ע אבל חכמים אומרים מקיש הקמה להפרה מה הפרה מה שהפר הפר ומה שלא הפר לא הפר אף הקמה מה שלא קיים לא קיים:

מתני' יודע אני שיש נדרים אבל אי"י שיש מפירין יפר יודע אני שיש מפירין אבל איני יודע שזה נדר רמ"א לא יפר וחכ"א יפר:

(דף פח.) המודר הנאה מחתנו ורוצה לתת לבתו מעות אומר לה הרי המעות הללו נתונין לך במתנה בלבד שאין לבעלך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיך:

הפר לה מיד ביום אמירה אע"פ שנתגרשה וכו' והיא פנויה בשעת חלות הנלר הרי זה מופר מטעמא לאמרן לבתר שעת אמירה אזלינן ולא בתר שעת חלות הנלר: נלרה בו ביום (ביום) שנשאת ונתגרשה בו ביום וכו'. הך בבא רבותא אשמעינן בין באב בין בבעל. באב לאע"ג שנלרה קולם שנשאת כיון שנשאת שעה אחת אע"ג לבאותו יום עצמו חזרה לרשותו שנתגרשה שוב אינו יכול להפר ובבעל איכא רבותא נמי לאע"ג שנלרה בעולה ברשותו בו ביום כיון שגרשה אע"פ שהחזירה בו ביום שוב אינו יכול להפר לאין הבעל מפר בקולמין קרינא ביה: זה הכלל וכו' כל שיצאת לרשות עצמה. כלאמרן בסיפא ובגמרא אמרינן זה הכלל לאתויי שאם נלרה מן האירוסין ואח"כ מסרה האב לשלוחי הבעל להוליכה לבעלה לצורך נשואין מההיא שעתא לינה כאילו נכנסה לחופה כלאמרינן פרק נערה (כתובות לף מח:) למאותה שעה זוכה במציאתה ובמעשה יליה ובירושתה ואין הבעל מפר מה שנלרה בימי אירוסין למפר בקולמין מקרי כן הסכימו האחרונים ז"ל וכן פי' ה"ר ברוך ז"ל ובגמ' אמרינן נמי זה הכלל כל שלא יצאת לרשות עצמה שעה אחת לאמרן לעיל פרק נערה [לף עא.] לאתויי מאי לאתויי הלך האב או שלוחו עם שלוחי הבעל כיון שלא מסרוה להם יש לה עליין לין נערה המאורסה שאביה ובעלה מפירין נלריה: [לף פט:] מתני' קונם שאני נהנית לאבא וכו'. פירוש (שני נהנית לאבא) שאיני נהנית שאסרה עליה הנאתם שלא תהנה מהם והוא נלרי עינוי נפש לקי"ל כשמואל לאמר בריש פרקין [לף פה.] הנאת פלוני עלי מפר וזהו האיסור והתנאי הוא אם עושה אני שום מאכל או מלאכה אחרת לבעלה נמצא שהתנאי הוא לברים שבינו לבינה ולפיכך יפר ואע"פ שלא עבר עליין על התנאי ולא חל הנלר ולפי גרסא זו סתם לנו מתני' כרבנן לפליגי בהא עם ר' נתן לאמר לעל שיעבור על התנאי שיחול הנלר לא יפר ויש גרסאות לגרסי לא יפר ולמסתם כרבי נתן אבל יותר נכונה גרסתנו לגרים יפר למסתם כרבנן לרבים נינהו: שני נהנית לך. זהו איסור שאוסרת על עצמה שלא תהנה מבעלה והוא לברים שבינו לבינה אם עושה אני על פי אבא ואביך שום מלאכה זהו התנאי וקמ"ל רבותא לאע"ג לבתנאי זה לית ביה לא עינוי נפש ולא לברים שבינו לבינה וסל"א לא תעשה להם ולא תתסר קמ"ל לאפילו הכי יפר וטעמא למילתא כתב הרנב"ר ז"ל לכיון שתלתה תנאה בלבר שהיא עשויה לעבור עליו שא"א לאשה שתעמיל עצמה שלא תעשה לאביו ולאביה בכה"ג סבר תנא ליפר: [שם] תניא שני נהנית לאבא וכו'. מפורש במתני':

גמ' אמר רב לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת לפיך אבל אמר מה שתרצי תעשי קנה יתהון בעל ושמואל אמר אפי' אמר לה מה שתרצי תעשי לא קנה יתהון בעל:

(דף פח:) מתני' ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום אע"פ שנשאת תוך ל' יום אין יכול להפר (דף פט.) נדרה והיא ברשות בעלה ה"ז יפר כיצד אמרה הריני נזירה לאחר ל' יום והפר לה בעלה אע"פ שנתארמלה או נתגרשה תוך ל' יום ה"ז מופר נדרה בו ביום נתגרשה בו ביום והחזירה בו ביום אינו יכול להפר זה הכלל כל שיצתה שעה אחת לרשות עצמה אינו יכול להפר:

גמ' ת"ר אלמנה וגרושה שאמרה הריני נזירה לכשאנשא ונשאת ר' ישמעאל אומר יפר ר"ע אומר לא יפר אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה ר' ישמעאל אומר לא יפר ר"ע אומר יפר:

זה הכלל כו'. זה הכלל דקתני גבי נערה המאורסה לאתויי הלך האב עם שלוחי הבעל או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל אביה ובעלה האחרון מפירין נדריה.

זה הכלל דקתני גבי אלו נדרים לאתויי מאי לאתויי מסר האב לשלוחי הבעל או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל שאין הבעל מפר בקודמין:

מתני' תשע נערות נדריהן קיימין בוגרת והיא יתומה נערה בוגרת והיא יתומה (דף פט:) נערה שלא בגרה והיא יתומה בוגרת ומת אביה נערה ומת אביה נערה שלא בגרה ומת אביה נערה שמת אביה ומשמת אביה בגרה בוגרת ואביה קיים נערה ובגרה ואביה קיים ר' יהודה אומר אף המשיא בתו קטנה ונתארמלה או נתגרשה וחזרה אצלו ועדיין היא נערה:

גמ' אר"י אמר רב זו דברי ר' יהודה אבל חכמים אומרים שלש נערות נדריהן קיימין בוגרת ויתומה ויתומה בחיי האב:

מתני' קונם שאיני נהנה לאבא ולאביך אם אני עושה על פיך שאיני נהנית לך אם אני עושה לאבא ולאביך אינו יכול להפר:

גמ' תנו רבנן קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך אם אני עושה על פיך ר' נתן אומר לא יפר וחכ"א יפר נטולה אני מן היהודים אם אהא משמשתו ר' נתן אומר לא יפר וחכ"א יפר ההוא גברא דאמר ליתסר הנאה דעלמא עלי אי נסיבנא אתתא ולא תנינא הלכתא רהיט בגפי ותורבלי ולא מצי למתני אתא רב אחא בר

נטולה. שאוסרת הנאתה על הבריות מתשמיש אם משמשתך אפי' פעם א': [דף פט:] **לא יפר. על שתשמשנו לאז חל הנדר** ותהא אסורה בהנאת היהודים וחכ"א יפר אפי' קודם שתשמשנו וכדפירשנו במתני'. (א) מפר מחשבות אלמא שייכא הפרה במחשבה בלבד לאכתי לא חיילא:

[דף נ.] דכתיב לא יחל דברו. לא יעקור חלות דברו ודייקינן הא אחרים עוקרין אלמא אין חכם מתיר אא"כ חל הנדר ולענין הלכתא קי"ל כרבנן דפליגי עליה דרבי נתן ואמרי דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר חדא דיחיד ורבים הלכה כרבים ועוד דר"ע דאמר [דף פט.] אשת איש שאמרה הריני נזירה לכשאתגרש ונתגרשה ליפר על כרחין הכי סבירא ליה דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר ועוד דסוגיין בריש פרקין [דף פ.] בענין אם ארחץ אם לא ארחץ כרבנן שייכא וכדכתיבנא לעיל הלכך נקיטינן דבעל מפר אע"פ שלא חל הנדר וכן דעת הרמב"ן ז"ל מיהו ה"מ כשתלתה נדרה בדבר שהיא עשויה לעבור עליו דומיא דהא דמתנערת היא אם לא תעשה לפי אביה אבל תלתה תנאה בדבר שאינה עשויה לעבור עליו אינו מפר אא"כ חל הנדר והיינו דאמרינן בריש פרקין למה לה הפרה לא תרחוץ ולא ליתסרון פירות עולם עלה ע"כ וכתב הריטב"א ז"ל ומסתברא דלרבנן ה"ה דמקיים **על שלא יחול הנדר** דאי לא היאך מפר הא אמרינן בפרק נערה [דף עה.] דכל שלא בא לכלל הקם לא בא לכלל הפר ומיהו לענין שאלה קי"ל כרב פפי דאמר דבשאלה לדברי הכל אין חכם מתיר הנדר **על שיחול הנדר** ונראה מדברי הרמב"ם ובעל ספר המצות ז"ל דה"ה בעומד בניסן ונדר או נשבע שלא יאכל בשר או שלא ישתה יין מאייר ואילך שאין מתירין לו עד שיגיע אייר ואני בעניות דעתי דנתי לפני רבינו שלא נאמרו דברי רבי נתן בהפרה ולדברי חכמים בשאלה אלא בדבר שהוא מחוסר מעשה וכדאיתא במתני' ובכלהו מתניתא דסוגיין **אבל כל שאינו מחוסר [אלא]** זמן שלמי יומי וכיון שעתיד לחול כשידוע זמן על כרחין כאילו חל כבר חשבינן ליה ומתסר וכדאיתא בגמ' וזה נ"ל ברור אלא שכבר הורה זקן והחושש לדבריו למעשה

תשובה והלכתא כרב פפי וכן פסק רבינו הגדול ז"ל ורבותי. ומי שכלל בשבועתו שלא ישאל עליה נשאל בתחלה על מה שנשבע שלא ישאל שאם לא כן נמצא עובר על שבועתו והנשבע על מנת שלא יהיה לו שום פתח וחרטה נראה שיש לדברים בכלי ומתירין לו בחרטה או בפתחים בעלמא ואין לנין לומר שדעתו היה שיהא נדרו על דעת רבים מכיון שלא פירש עכ"ל ז"ל ולשון הרנב"ר ז"ל ולענין שאלה קי"ל כרב פפי דאמר מחלוקת בהפרה אבל בשאלה דברי הכל אין חכם מתיר אא"כ חל הנדר והכי פסקי רבוותא ז"ל כוותיה לחומרא ואיכא מאן דאמר דאפילו הכי האומר קונם עלי דבר פלוני לאחר שלשים יום חל הנדר מיקרי וחכם מתיר דלא פליגי רבי נתן ורבנן אלא בתולה נדרו באם שאפשר **שלא יחול הנדר** לעולם אבל תולה נדרו בימים כיון שסוף איסורו לחול אע"פ שלא חל הנדר עדיין חכם מתיר ואיכא מ"ד דאפילו בכה"ג כיון שמכל מקום עדיין אינו נאסר אין חכם מתיר וסברא קמא תריצא לי טפי עכ"ל ובגמרא [דף נ.] מייתי האומר קונם שאיני נהנה לפלוני ולמי שאשאל עליו נשאל על הראשון שהוא אותו פלוני שאסר הנאתו עליו ואח"כ נשאל על השני שהוא החכם שאסר הנאתו **עליו אם ישאל לו על הנדר להשתא כשנשאל על האיסור תחלה חל הנדר** שנאסר בהנאת **חכם שנשאל לו והרב יהא** נשאל לפני חכם ממה שנאסר ממנו **וחכם עצמו יכול להתיר לו** את שלו וכמו שאמרו בירושלמי (נדרים פ"ה הל"ד) שהנודר מן הזקן יכול להתיר את נדרו ואפילו ביחיד ואין כוונת התנא אלא לומר שצריך שיתירו לו כל א' בפני עצמו. עוד תניא קונם שאני נהנה לפלוני הריני נזיר לכשאשאל עליו נשאל על נדרו ואח"כ נשאל על נזירו: [דף נ:] מתני' בראשונה היו אומרים ג' נשים יוצאות ונוטלות כתובה וכו'. פי' טמאה אני לך שנאנסתי וכיון דתנן יוצאות ונוטלות כתובה על כרחין באשת כהן איירי שאסורה לבעלה אפילו נבעלה באונס ומ"מ נוטלת כתובתה דאנוסה יש לה כתובה כדאמרינן בגמ' למניא למימר ליה אנא הא קאימנא ונבראה הוא דנסתחפה שדהו שקדושת כהונתו הוא שגרמה לו דהא אונס

רב הונא ושבשיה ואנסביה אתתא (דף צ.) וזרקיה טינא ואייתיה לקמיה דרב חסדא אמר רבא מאן חכים למיעבד כי האי מילתא אלא רב אחא בר רב הונא דגברא רבה הוא קסבר כי היכי דפליגי רבנן ור' נתן בהפרה ה"נ פליגי בשאלה ורב פפי אמר מחלוקת בהפרה דר' נתן סבר אין הבעל מפר אא"כ חל הנדר דכתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה ורבנן סברי בעל מפר אע"פ שלא חל דכתיב מפר מחשבות ערומים אבל בשאלה ד"ה אין חכם מתיר עד שחל דכתיב לא

ביתראל מיתרא שרי ואילו אשת ישראל אי אפשר לאי באונס מותרת לבעלה ואי ברצון אינה נוטלת כתובה: [דף נ:] **השמים ביני לבינך.** מוכח בגמרא דהכי קאמרה ליה שאין שכבת זרעו יורה כחץ בשעת תשמיש ואינו ראוי להוליד ומתוקמא בבאה מחמת טענה דאמרה בעינא חוטרא לידה שאשען עליו לעת זקנתי ומרא לקבורה שיתעסק בקבורתה הא לאו הכי אין בדבריה כלום דאמרינן לה זילי לא מפקדת. כדאמרינן בפרק אע"פ [דף סד.] ופי' השמים ביני לבינך כלומר אלהים על ביני ובינך דקושטא קאמינא לך שדבר **זה אין יודע בו אלא** השם: נטולה וכו'. שאסרה על עצמה הנאת תשמיש כל היהודים וא"ת אמאי יוצאת מבעלה יפר חלקו ותהא משמשתו דהא לדברים שבינו לבינה הוא ועוד קשה הא היא נתנה אצבע בין שיניה שנדרה ואמאי יש לה כתובה דבפרק המדיר [דף עא] הכי אמרינן דהיכא שנתנה אצבע **בין שיניה לית לה כתובה** וי"ל דכיון שאסרה עצמה בתשמיש כל היהודים משמע דתשמיש קשה לה ואנוסה היא ומשום הכי אית לה כתובה וכופין אותו להוציא: חזרו לומר. שאם נאמין אותה שמא תתן עיניה באחר ותבא לטעון טענות אלו בשקר: תביא ראיה לדבריה. שנאנסה ובלאו הכי לא מיתסרא על בעלה וא"ת ואמאי אינה יוצאת והא שויתה לכהן זה חתיכה דאיסורא אנפשה וי"ל דמדינא אין האשה נאמנת לומר טמאה אני לך ולהפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו ולא דמיא לאומרת קדשתני [דף סה.] שאסורה בקרוביו דהתם לא משעבדא ליה ומצי שוי נפשה עליה חתיכה דאיסורא אבל האי אי לא מהימן לה אינו מוזהר עליה ושריא ליה ואשת איש שאמרה לבעלה טמאה אני לך מפני שזנתה ברצון אם הוא מאמינה נאסרה לו מיד דהא שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ואמרו בתוס' שיש בתקנות רבינו גרשום ז"ל דהיו משמתין ליה מפני שהוא גורם איסור זה שלא היה לו להאמינה בכך מיהו מסתברא דאי קים ליה בגוה חרם אין כאן נדוי אין כאן דודאי יש לו לחוש וכדאמרינן בפרק האומר בקדושין [דף סו.] גבי ההוא סמיא אמר לו עד אחד אשתך זנתה והלה שותק דלא מהימן ואמר ליה שמואל אי קים לך בגוה אסורה לך וכי היכי דחושש לעד אחד אי קים ליה בגוה הכי נמי יש לחוש לה אי קים ליה בגוה דחשידא עכ"ל המפרשים ז"ל: **יעשו דרך בקשה.** מפורש בירושלמי יעשה סעודה ויפייס ועשה טובה קמ"ל וגם פשוטו של לשון בא לומר שאין לב"ד לדונה במורדת ולא לכוף אותו לגרשה אלא שיעשו הם ביניהם דרך בקשה לפייס זה לזה הן לפייס אותה שלא תחוש לכך הן לפייס אותו שלא תשא את עונה עליו: יפר חלקו וכו'. דהא לדברים שבינו לבינה הם ובעל יכול להפר חלקו אבל אם נתגרשה או נתארמלה תהא נטולה מן היהודים שאין הבעל יכול להפר חלק אחרים וא"ת ובנטולה למה חזרו לומר הא ליכא למיחש שמא נתנה עיניה באחר שהרי אסורה היא לכל היהודים ואם תשאל על נדרה תוציא לעז על נטה יש לומר דשמא (תאמר) תלך למקום שאין מכירין בה ובנדרה ותנשא: [מאמר מרדכי הלוי ס"ט. מרהיטת לדברי הנ"י נראה דגם בכגון זאת תקן רגמ"ה שלא לומר שמאמין לאומרת טמאה אני לך וכן נראה מדברי הריטב"א אכן מדברי התוס' בסוגיין והביא דבריהם מוהריק"ו סוף שו"ת ק"י ומרן הב"י סס"י קט"ן מפורש יוצא לעיקר התקנה לא היתה בזה אלא שלא לגרש בעל כרחה ומאי דהיו משמתין ליה היינו על שגרם לבטל תקנת רגמ"ה שהרי מוכרח הוא לגרשה בע"כ ועוד רואה אני שיש ללמוד מדברי הנ"י הללו בשם המפרשים דינא רבה הוא הדבר למאי דכתב דקי"ל בגוה דחשידא ולא כתב דקי"ל בגוה דאינה משקרת משמע דלהנ"י ס"ל דכל מי שהוא בדבר שדעתו סומכת שאמת נכון הדבר דעבדא איסורא דהרי זה אסורה עליו ולא בעינן שיהא הבעל או האשה נאמנים אצלו מקדם בכל הענינים ושע"כ גם בפעם הזאת מאמין הוא בעל או באשה אלא העיקר הוא במה שדעתו סומכת וכפשט לדברי הרמב"ם בפכ"ד מהלכות אישות וכ"כ הרשב"א בח"א סימן אלף רמ"ט ובמיוחסות סימן קל"ג שזה הוא דעת הרמב"ם והוא נרתע לאחוריו מפני ס' הרמב"ם ומוהריק"ו שו"ת פ"ב שדקדק מדברי הרמב"ם בהפך תמהני לסמוך ונראה מה למעלה הביא לדברי הרשב"א ומאחר דהרשב"א הנ"ע שהדבר ברצותו לדברי הרמב"ם היאך הוא ז"ל דייק הפך לדברי הרשב"א ועיין בתשובת הרשב"א בסס"י קי"ח דנראה שהוא הפך ממ"ש בסימן אלף ר"ן וי"ל. ואף גם זאת למדנו מדברי הנ"י דכל שהוא מאמין לאשתו האומרת טא"ל מפני שהוא חושדה דליתא לתקנת רגמ"ה ולא משמתינן ליה: וכזה ראה וחידש הרב תה"ד במכתביו סימן רכב דאף **למשנה אחרונה אם יש** רגלים לדבר נאמנת היא לומר טא"ל וקבעו מורי בסי' קט"ו ונראה דק"ד להביא ראיה לדינו ממאי דגרסינן בירושלמי רפ"ק דסוטה על מתני' דאלו אסורות לאכול בתרומה האומרת טא"ל קאמר עלה לא כמשנה ראשונה דתמן תנינן בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובתן האומרת טא"ל אמר רבי אבין אפילו תימא כמשנה אחרונה מ"מ יש רגלים לדבר ע"כ הרי דכל דאיכא רגליה לדבר אף למשנה אחרונה נאמנת והן הנה דברי הרב תה"ד וכד דייקינן פורתא חזינן דהא לא מיכרעא דיד הדוחה לא תקצר מלדחות ולומר דשאני הכא דאיכא מעשה רב דקנוי אסר קנא לה בעלה והיא נסתרה בעדים ואיכא ידים מוכיחות וע"כ ברגלים לדבר כאילו הוא דנאמנת לא כן כשהיא מעצמה אמרה שהיא טמאה אימור דכל דליכא עדים אף דרגלים לדבר דאינה נאמנת: אך את זה ראיתי למרן ב"י באה"ע סימן קטו שכתב משם רבינו וכן כשאומרת לו שזינתה אם הוא מאמינה וסומך על דבריה צריך להוציאה ונראה דאינו נותן לה כתובה דהודאתה כמאה עדים דמי ומשנה שלימה היא בפרק קמא דסוטה אם **אמרה טמאה אני** שוברת כתובתה ויוצאת עכ"ל ואני בעניי לא זכיתי להבין ראייתו זאת ממתניתין דפ"ק דסוטה דהתם שאני דאיכא רגלים לדבר והיא נאמנת לומר טא"ל וכיון שהיא נאמנת זו היא סבה דלית לה כתובה דמאחר דאיכא קנוי וסתירה והרי היא אסורה עליו כל עוד שאינה שותה על כן כשלא רצתה לשתות **ואמרה טמאה אני** בודאי דשוברת כתובתה ויוצאת משום דשמא בידה לשתות דמהאי טעמא גופא אפילו כי אמרה איני טמאה ואיני שותה יוצאת בלא כתובה וכדפסק הרמב"ם בריש פ"ב מהלכות סוטה ואם כן מה דמות יערכנו להיכא דאומרת טא"ל דליכא רגלים לדבר ואינה נאמנת ומשרא שריא אלא שאם האמין לה הבעל דאסירא ליה דניליף מהך מתני' דלית לה כתובה. נקוט מיהא דמלשון הירושלמי אין ראיה לדין הרב תה"ד אכן ממ"א יש להביא לו ראיה לדבריו. וגם למאי דהרמב"ם ז"ל פסק בפכ"ד מה"א הי"ח דבאומרת טא"ל והבעל האמין לדבריה דהרי זה חייב להוציאה וכתב ה"ה דדין זה למדו מההיא דשמואל דפרק האומר ולק"ד נראה לי דאין צורך לזה אלא הרמב"ם הוציא דינו ממה שבא הדבר מפורש בירושלמי דמכלתין בסוגיין עלה דהך מתניתין וז"ל הירושלמי אמר רב הילא מסתברא שאם

היה חבר חושש כן היא הגרסא הנכונה ולא כהרב פ"מ לגרים לא מסתברא והסמ"ג כה"ג גרים מסתברא שאם היה חבר מוציא וכן גרים לה המרדכי בפרק האומר לק"י סס"י תק"ל ובהגהות מרדכי לפ"ב דיבמות הביא הגרסא משם ר"ת בהכי אומרת טא"ל אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת ואם לא נתנה אמתלא לדבריה אינה נאמנת אמר ר' הילא אם היה חבר יוציא ואם הוא מאמינה חייב להוציא עכ"ל הירושלמי לפי גרסת ר"ת הראית לדעת דמאי דהרמב"ס פסק דאם הוא מאמינה דחייב להוציאה ירושלמי מפורש הוא והנראה לע"ד בפירוש הירושלמי הוא דכולא חדא מילתא היא ואמשנה אחרונה קאי דקתני חזרו לומר דא"נ וע"ז קאמרינן דאף דקתני במתניתין דאינה נאמנת מכל מקום אי נתנה אמתלא לדבריה נאמנת דהוי כמו רגלים לדבר שכתב התה"ד והיא גופא הדין עצמו של מוהרא"י אשמעינן הירושלמי דפי' אמתלא היינו שנתנה פנים לדבריה ואיכא רגלים לדבר שלא נתנה עיניה באחר אלא קושטא שאמרה ומשום הכי נאמנת ועל זה אתא רבי הילא לאשמעינן חדושא אחרינא דאף **למשנה אחרונה אפילו** כי ליכא רגלים לדבר דהיינו לא נתנה אמתלא לדבריה דאפילו הכי מסתברא דאם היה חבר מוציא ואף גם זאת דאפילו בשאר אנשי ולעלמא אם הוא מאמינה חייב להוציא וה"ז ראיה להתה"ד ושהלי במרומים כי אחר זמן שכתבתי זה הדבר בא לידי טור וב"י אה"ע עם ל"מ וראיתי לו לסימן קטו שהביא הירושלמי הלז וכתב וכן כתב התה"ל: וראיתי למוהר"ם בר ברוך הובאו דבריו בהגהות מרדכי למס' קדושין שכתב וז"ל נשאלתי על א"א שאמרה נבעלתי ברצון וכתבו התוס' שאם רצה הבעל לקיימה ולומר איני מאמינה להרשות בידו וראיה מאומרת טא"ל תביא ראיה לדבריה ואינה נאמנת לא בשביל טובתה אמרו כן אלא בשביל טובת הבעל הילכך אם בפני עדים אמרה כן יכול הבעל להוציאה בלא כתובה וכל האומר אי אפשי בתקנת חכמים כגון זאת שומעין לו. (ועיין להמרדכי גופיה בפרק שני דייני גזרות שכתב משם מוהר"ם גופא דלא שייכא להך מילתא דא"א בתק"ח אלא היכא דליכא פסידא לאחריני והוא מוחזק ועיין להכה"ג חו"מ סימן ק"ב שלא זכר שדבריו הם לדברי מוהר"ם והכא נהי שהוא מוחזק בכתובתה מכל מקום הרי מפסיד הוא לאשתו בגירושין דחוב הוא לה וק"ל) ומיהו אם חזרה בה ונתנה אמתלא לדבריה נראה דנאמנת עכ"ל הנ"ל. ומדבריו אלו מוכח **דלאו דוקא חבר אלא אפילו** באינש דעלמא אם רצה להוציא מוציא ואילו מלשון הירושלמי דכתיבנא משמע דדוקא בחבר הוא דמוציא נראה למוהר"ם ס"ל דיוציא קאמר ר' אילא היינו אם בא לחוש משום לתא דאיסורא וע"כ בחבר דוקא דמזהר הוא דמוציא הא שאר אנשי דעלמא לא ומוהר"ם מיירי כשהבעל לאו משום לתא דאיסורא הוא שרוצה להוציא אלא שאומר אי אפשי בתק"ח דבכגון זאת שומעין לו. ולע דמאי דכתבו התוספות והרשב"א הביא דבריהם ה"ה בפכ"ד מה"א ומוהריק"ו סוף שו"ת ק"י דאי האמין הבעל לדבריה דה"ז אסורה לו ואפילו אם נתנה אמתלא לדבריה אין מזה ראיה לומר למוהר"מ כ"כ שכתב דאם נתנה אמתלא לדבריה דה"ז נאמנת דפלינ עלייהו דהא ליתא למר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי דרז"ל בעלי התוס' (א) מיהו במאמינה דכיון שהאמינה הא שויא אנפשה חתיכה דאיסורא ותו לא מהני אמתלא ומוהר"ם מיירי בשאינו מאמינה וכפשטא דמתני' סיפא דומיא דרישא וכמתבאר מדברי הרי"ף בס"פ הבא על יבמתו וכשחזרו לומר שמא עיניה נתנה באחר היינו בשאינו מאמינה ותקנתא דרבנן היא כדי שלא תהא כ"א ואחת אומרת כן וע"ז אתא מוהר"ם לאשמעינן דאף אם הבעל אינו מאמין בכל זאת אם אמר א"א בתק"ח דש"ל וע"ז קאמר דאם נתנה אמתלא לדבריה דה"ז נאמנת לזו אינה מתק"ח שהרי אפילו למשנה ראשונה היתה נאמנת אם היתה נותנת אמתלא מידי דהוה אאשה שאמרה א"א אני וחזרה ואמרה פנויה אני ורז"ל בעלי התוס' למיירי במאמינה דע"י דהאמינתה הא אקבע איסורא לגבי דידיה ודבורו עושה רושם דשויא אנפשיה חתיכה דאיסורא כשחזרה בה ונותנת אמתלא לדבריה לא אתי דיבור דידה ומבטל לדיבור דידיה דנהי דיועיל לה האמתלא לגבי דידה במאי דשויא נפשה חתיכה דאיסורא דאתי דבור ומבטל דבור והפה שאסר הוא הפה שהתיר אבל לגבי בעל שאסר עליו את המותר אמתלא דידה לא (הני ולא) מהני לדבורו כבר עשה רושם וכמ"ש מוהרי"ט בח"א מא"ה וכן נר' שהבין מור"ם בעל המפרש בסימן קט"ו בכונת דברי מוהר"ם כ"כ למיירי באינו מאמינה דאם לא כן הו"ל להביא דברי מוהר"ם אחר הדין דאם האמין לדבריה ולק"ד הדבר פשוט: ומוהריק"ו דסיים בדבריו בסימן ק"י דיש חולקין וגם האגודה שכתב בפ"י די"ח על הי"א כ"כ הכה"ג בהגב"י אות ל"ב ואני בקשתיהו ולא מצאתי בספר האגודה לדבר הזה רק בפרק האומר דף ק"י שכתב דיש מחלקין בין אשה לאיש אבל באשה גופה לא קאמר מידי. הנראה לע"ד דעיקר מחלוקתם הוא לענין הנדוי דוקא דמאחר דעיקר תקנת רגמ"ה לא היתה רק דשלא יגרש בעל כרחו משום גרמא שהוא גורם ע"י האמנתו לשיתבטל תקנת רגמ"ה לא משמתינן ליה דלא חמיר הך מילתא ממחיקת השם דלדרשינן בפ' כ"כ דמחיקה אסירא גרמא שריא ועוד דהכא כונתו לשם שמים ולשם מצוה קא מכוין ואין כונתו לעקור תקנת רגמ"ה. דוגמא לדבר כתבו התוספות בפרק אע"פ דף נ"ו. גבי האומר הריני נזיר ע"מ שאגלח בבית חוניו דאין זה מתנה עמ"ש בתורה הואיל ואין כונתו לעקור רק שחושב למצוה יש בבית חוניו כמו בבית המקדש והוא ס"ל דלמינגדר מילתא מיהא משמתינן ליה על שגרס לבטל תקנת רגמ"ה ומיהו לכ"ע ס"ל דכל שהאמין בה אפילו אם חזרה ונתנה אמתלא לדבריה דהרי זה אסורה לו דהיאך נתיר אותה לגבי דידיה שאסרה עליו בהאמנתו שהאמין בה ואיסור שבה להיכן הלך דלא פקע בכדי וכדאמרינן בפ"ק דשבועות דף יח גבי תמידין שלא הוצרכו לצבור נפלין תמימים דפריך תלמודא בהכי וכה"ג פריך תלמודא בנדרים דף כ"ח גבי נטיעות הללו הקדש לכשיקצצו וכן הקשה הר"ן בסוגיין והוכפלו דבריו בפרק האומר דקידושין כנ"ל ברור אלא שראיתי לרש"ל ביש"ש למסכת יבמות דף י"ב רע"ד שכתב דכל שנתנה אמתלא לדבריה דנאמנת אפי' אמר הבעל בתחלה שהוא מאמין לה האמתלא בטלה לדבריה הראשונים ושגם מוהריק"ו כתב די"ח ושכן כתב האגודה ומוהר"ס כ"כ אלו תמצית דבריו בקיצור וכבר כתבנו דהי"ח שכתב מוהריק"ו היינו לענין הנדר וגם האגודה כבר סיים כל"ק דיש מחלקין בין אשה לאיש אבל באשה גופה ל"ק ומוהר"ס ב"ב מיירי באינו מאמינה וכדכתיבנא: וראיתי למור"ס בתשוב' סימן י"ב דף כ"א סע"ד ק"ק שכתב דאף שהוא מאמין לדברי העדים דלאו כלום הוא דומיא דהאומרת טא"ל ואע"פ שכתבו התוס' בפרק אע"פ דהא כבר שויא אנפשיה חל"א התם ה"ט משום דאיכא רגלים לדבר וע"ש בדבריו ואילו התוספות התם קיימי אפילו בשאינו מאמינה דכל דאיכא רגלים לדבר דה"ז נאמנת אבל במאמינה אפילו בדליכא רגלים לדבר ה"ז אסורה וכמתבאר מדברי התוספות בסוגיין ודברי הרשב"א וה"ה והרמב"ס והירושלמי. [את זה כתבתי בארצות רומאניא בהיותי גולה ומטולטל יוצא מפתח פלטרין ואהי ננוע כל היום כמו חולאים מקדימין ולא מאחרין ויותר מהמה ספר"א בניר וכולי תלמודא חסורי מחסרא בגזרת עירין הוא יתברך יאיר עינינו בתורתו להוציא לאור דברים המחוורין ואותי ישיב על כני תוב"ב יחל דברו:

(דף צ:) מתני' בראשונ' היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות

ירושלים על מי מנוחות ינהלני כהלכת גוברין אמן כן יהי רצון]: [שם] גמ' איבעיא להו אמרה לבעלה **גרשתני** מהו וכו'. פירוש גרשתני ונתקרע הגט או שאבד מהו להאמינה ולהתירה לינשא: [דף נא.] לבעלה לא ידע בה. אם זנתה אם לאו ומשום הכי משקרא ולא מרתתא: לידע בה מהימנא לחזקה וכו'. ובגמרא מקשה לרב המנונא ממשנה אחרונה להשמים ביני לבינך דס"ד דתלמודא שהיא סבורה שהבעל יודע ביורה כחץ כמוה ואפילו הכי לא מהימנא ואמאי לרב המנונא (ב) לן למימר מהימנא לחזקה אין האשה מעיזה פניה בפני בעלה ופריק דהא לא קשיא (כשמואל) דהכא נמי משקרא דהיא אמרה נהי דבביאה ידע אם בא עליה אם לאו ביורה כחץ אם יורה כחץ אם לאו לא ידע ומשקרא הלכך לא מהימנא ופסקו כלהו רבוותא ז"ל דהלכתא כרב המנונא ונאמנת אף לינשא וליטול כתובה. ובדין משנתנו דכי טענה השמים ביני לבינך דלא מהימנא לאו למימרא דאמרה הכי בלשון סתום **וכיון דלא כסיפא לה** מילתא אין בה העזה דמתניתין במפרשת דבריה ואומרת שאינו יורה כחץ ממש מיירי ואע"ג דהשתא **אית לה כסופא** טובא דבלשון זה אמרה רבא בגמ' כיון דלא סגיא לה דלא אמרה אינו יורה כחץ וכו' ואפילו הכי **לא מהימנא משום דכיון דאמרה** ביורה **כחץ לא ידע בעלה לאו** העזת פניה בפני בעלה הוא ומשקרא ודייקי רבוותא ז"ל מינה דהא שאם טוענת שאינו נזקק לה כלל הרי היא נאמנת מטעם חזקה זו דאין אשה מעיזה פניה בפני בעלה ויוציא ויתן כתובה אפילו לא אתיא מחמת טענה דבעינן חוטרא לידה ומרא לקבורה שהרי גדולה מזו אמרו (כתובות מח.) אמר אי אפשי אלא הוא בבגדו והיא בבגדה יוציא ויתן כתובה מיהו כתבו בשם ר"י ז"ל דדוקא כשהיא תובעת להתגרש הוא דאמרינן יוציא ויתן כתובה אבל תובעת כתובתה לא מהימנא והביא ראיה מדאמרינן בהאשה רבה [דף קיז.] האשה שאמרה מת בעלי נאמנת מת בעלי תנו לי כתובתי אינה נאמנת וה"ה בהא לרב המנונא לגרשתני והסכימו עליו המפרשים ז"ל וכן כתבו בשם התוספות דכל שטוענת שלא נזקק לה מעולם **אין לה תוספת דהא** קיימא לן כר' אלעזר בן עזריה דאמר בפרק אע"פ [דף נג: וע"ש דף נה.] שלא כתב לה אלא על מנת לכונסה וכיון דלא איפשיטא התם אם חבת ביאה קונה או חבת חופה קונה חוזרת לתובע ולית ליה וכתב הריטב"א ז"ל עלה דהא דאמרינן שצריכה לפרש דבריה לומר שאינו יורה כחץ לכן הדין בטוענת שאינו נזקק לה שצריכה לפרש דבריה בפני בית דין ומכאן שאין מקבלין ממנה טענה זו על ידי שליח או אמתלא כי היכי דלא ליהוי לה כסופא והיינו דאמר רבא לא סגיא דלא אמרה וכו' ע"כ. ואיכא למידק אשמעתין דהכא משמע דביורה כחן דלא **ידע בה בעלה לא** מהימנא ובסוף פרק הבא על יבמתו (ג) גם הא דתנן [דף סה.] נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה אינו רשאי ליבטל משמע איפכא דאמרינן התם **הוא אמר מינה והיא** אמרה מיניה אמר ר' אמי לדברים שבינו לבינה היא נאמנת מאי טעמא היא קים לה ביורה כחץ ואיהו לא קים ליה ביורה כחן משמע למשום דלא קים ליה ביורה כחן מהימנא ותירצו ז"ל דהכא כיון דאיהי בעיא לאינרושי חיישינן דילמא עיניה נתנה באחר וכיון דידעה דאיהו לא קים ליה ביורה כחן משקרא אבל התם דאיהי לא בעיא לאינרושי ואנן הוא דמפקינן לה ובכתובה הוא דפליגי כיון דאיהו לא קים ליה ואיהי קים לה הויא ליה ברי ושמא וברי עדיף: [דף נא.] ההיא אתתא **דכל יומא** דתשמיש כי מקלמה וכו' (ד) בבא לי בבא. במסך שלפני הדלת והא דאצטרכינן להני טעמי לאו למימרא דבלאו הכי איתתא אסירא ליתא דאין האשה נאסרת על בעלה אלא בקינוי וסתירה או בכדי דבר ברור ואין בית דין מוציאין אותה מבעלה אפילו באמתלאות ודבר מכוער והיא דאמרינן התם (יבמות דף כד.) רוכל יוצא ואשה חוגרת בסינר וכו' תנא כבר פירשו שם ז"ל דתנא מנטען קאמר א"נ ללמדת חסידות תנא ותטול כתובה מעתה הא דאמרינן בהני עובדי דאמרינן אם איתא דעבד איסורא וכו'. למשמע דאי לאו הכי איתתא אסירא כולן למדת חסידות ולמי שלבו נוקפו שכל המדקדק בדברים אלו ביראת שמים נקרא קדוש ותבא עליו ברכה. המברך עמו יברכנו ויאמר די לצרותינו והוא ינליחנו בתורתו התמימה לשמה. נזכה בבנין אריאל בקרב כל ישראל אמן סליק פירקא וסליקא לה מסכת נדרים

כתובתן האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה אל דבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודי':

גמ' א"ר פפא בדיק לן רבא אשת כהן שנאנסה יש לה כתובה או אין לה כיון דאונס גבי כהן כרצון גבי ישראל וה"נ אין לה כתובה או דלמא מצי אמרה אנא הא חזינא (דף צא.) גברא הוא דלא חזי ונסתחפה שדהו ואמינא ליה אנא מתניתין היא טמאה אני לך יש לה כתובה במאי עסקינן אי נימא באשת ישראל וה"ד אי ברצון כלום יש לה כתובה ואי באונס מי קמתסרא על בעלה אלא באשת כהן ואי ברצון כלום יש לה כתובה מי גרעה מאשת ישראל אלא באונס וקתני יש לה כתובה

איבעיא להו אמרה לבעלה גרשתני מהו אמר רב המנונא תא שמע האומרת טמאה אני לך ואפילו למשנה אחרונה דקתני דלא מהימנא התם הוא דמשקרא דידעה דבעלה לא ידע בה אבל גבי גרשתני דידע בה מהימנא חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה אמר לו רבא אדרבה אפילו למשנה ראשונה דקתני דמהימנא משום דלא עבידא לבזויי נפשה אבל הכא זמנין דתקיף לה מן בעלה מעיזה ומעיזה ההיא אתתא דכל יומא דתשמיש הוית מייתא ליה מיא לממשי ידיה דגברא יומא חד אייתת ליה מיא לממשי ידיה א"ל מה דין הא מילתא לא הוה האידנא א"ל א"כ חד מן (דף צא:) אהלויי דהוו הכא אי את לא דלמא חד מנהון א"ר נחמן עיניה נתנה באחר ולית משש במלה. (א) הכא אתתא דלא הוי בדיחא דעתה בהדי גברא א"ל האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא ציערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לא הוה הדא מילתא האידנא א"ל א"כ הלין נפטויי דהוו הכא אי לאו את דלמא חד מנהון א"ר נחמן לא תשגחון בה עיניה נותנת באחר ולית משש במלה ההוא גברא דהוי מהרזק בביתא הוא ואתתא חדא זימנא על ואתי מרי דביתיה פרטיה ההוא להוצא וערק אמר רבא אתתא שריא דאי איתא דעביד איסורא ארכוסי הוי מרכס.

ההוא נואף דעייל לגבי ההיא איתתא אתא גברא סליק נואף ויתיב אבלאי דבבא והוו מחתון תמן תהלי דטעמינון הויא בעא מרי דביתיה למיכל מהני תחלי בלא דעתא דאנתתיה אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינהון חויא אמר רבא אתתא שריא דאי איתא דעביד איסורא הוי ניחא ליה לנואף דליכול האי גברא ולימות דכתיב כי נאפו ודם בידיהן פשיטא מהו דתימא איסורא הוי והא דלא שבקיה נואף למיכל משום דניחא ליה לנואף דלא לימות בעל ותהא אנתתיה מזנה עלויה משום דכתיב מים גנובים ימתקו קמ"ל:

הדרן עלך ואלו נדרים וסליקא לה מסכת נדרים

מסכת גיטין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד קסז–קפז

יום קסז

פרק א

רי"ף א. **א** [דף ב.] **המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם. ר"ג אומר אף המביא מרקם ומן החגר ר"א אומר אף מכפר לודים ללוד וחכ"א א"צ שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא גט ממדינת הים והמוליך והמביא גט ממדינה למדינה במדה"י צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רשב"ג אומר אף מהגמוניא להגמוניא:**

ב נהגו לשרטט י"ב שיטין בגט ואומר ר"ת ז"ל משום דגט בגימטריא י"ב ומשום שנקרא ספר נהגו לשרטט השורות ומשום רב האי גאון ורב סעדיה אמרו משום דכתיב ספר כריתות ובעינן שורות כשיעור גליון שמפסיק בין ספר לספר ד' ספרים הראשונים שמניח ד' שיטים בין זה לזה כדאיתא בפ"ק דבתרא דף יג: דהיינו י"ב שיטין והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא קא חשיב דאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה ואם חיסר הסופר או הותיר בשיטין לא פסלינן ליה:

רי"ף א: **גמ'** מ"ט רבה אמר **לפי שאין בקיאין לשמה ורבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו** מאי בינייהו איכא בינייהו דאתיוהו בי תרי פירש רש"י [דף ג.] למ"ד לפי שאין עדים מצויין לקיימו אלו יקיימוהו וקשה אטו בכפה תלו להו שיהו מזומנים לקיימו כל עת שיבא הבעל ויערער ועוד למה ליה דאתיוהו בי תרי כך שוין אם יש שנים מן השוק שמכירין חתימת העדים ועוד לישנא דאתיוהו משמע שהם רק שלוחים [דף ג:] אף על פי שאין מכירין ועוד דלקמן (גיטין דף ה.) מפרש טעמא הא דשנים אין צריכין [דף ה.] לומר בפני נכתב ובפ"נ משום דמה אם יאמרו בפנינו גירשה מי לא מהימני ומפרש ריב"א דאתיוהו בי תרי ואמרי שהבעל שלחם דתו לא מהימן בעל למימר לא שלחתים הלכך לרבא לא צריך דכיון דודאי שלחם לא חיישינן שמא זייפו הבעל והחתימו בעדים פסולין דאינו חשוד לקלקלה במתכוין. כדאיתא בירושלמי פ"א ה"א וחש לומר שמא החתימו בעדים פסולים א"ר אבין אינו חשוד לקלקלה בידי שמים אבל בב"ד הוא חשוד לקלקלה פירוש להוציא עליה לעז בפני ב"ד ולומר מזוייף הוא ומתוך שהוא יודע שאם בא בערעור ערעורו בטל אף הוא מחתימהו בעדים כשרים אבל בחד אי לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם מצי למימר בעל לא שלחתיו ומזוייף הוא אבל כי אמר [דף ה:] בפני נכתב ובפני נחתם לא מצי למימר בעל לא שלחתיו אע"פ שאין עדים שעשאו שליח. דכי היכי דהימנוהו רבנן **לומר בפני נכתב ובפני נחתם** הימנוהו נמי לומר שהבעל עשאו שליח כיון שהגט יוצא מתחת ידו ולא מצי בעל מכחיש ליה. וכן נראה לי מסברא דאי לא מהימן לומר שהוא שליח הבעל נמצא צריך השליח לקיים כתב שליחותו ואם כן למה הוצרכו משום עיגונא להאמין לשליח על קיום הגט כי היכי שיקיים השליח כתב שליחות יקיים חתימת הגט אלא ודאי משום שאין עדים מצויין לקיימו האמינו חכמים על הכל וסוגיא כרבא והיכא דאתיוהו בי תרי או באותה מדינה במדינת הים או **היכא דאיכא עדים דמקיימי ליה לא צריך למימר בפני נכתב ובפני נחתם.** ודווקא כי אמר בפני נכתב ובפני נחתם הוא דהימנוהו רבנן אבל אי אמר ידעתי כלומר מכירני חתימת העדים לא הימנוהו דדווקא כשהוא אומר **בפני נכתב ובפני נחתם** מידק דייק ולא מרע נפשיה לומר שנעשה בפניו והוא לא ראהו מעולם אבל בידעתי מצי לאישתמוטי למימר כסבור הייתי שאני מכירו ולא מרע נפשיה כולי האי ודלא כפירוש רש"י שפירש אההיא דקאמר רבא דף ג. אטו הכא כי אמרי ידעינן מי לא מהימני ופירש"י הואיל ולדידיה טעמא משום קיומא הוא אם אמר יודע אני בחתימת ידי העדים מי לא מהימן דמה לי בפני ומה לי יודע אני וקשה לפירושו דא"כ הוה ליה למימר לעיל ידעתי איכא בינייהו ועוד דלא מישתמיט בשום דוכתא למיתני ידעתי אלא בכל מקום הוא שונה בפני נחתם ופירש רבינו משולם ז"ל אטו כי אמרו ידענו שנים מעלמא שקיימו גט זה מי לא מהימני והואיל ומהימנו ביה ההוא קיום דמהני בשטרות כי לא אמר עד אחד נמי בפני נכתב אתי לאחלופי בשאר שטרות: **בר הדיא בעא לאיתויי גיטא אתא לקמיה דר'** אחאי דהוה ממונה אגיטי א"ל **צריך אתה לעמוד על כל אות ואות אתא לקמיה דר'** אמי ור' **אסי אמרו ליה לא צריכת וכי תימא אעביד לחומרא נמצא אתה מוציא לעז על גיטין הראשונים:**

ג רבה בב"ח אייתי גיטא דפלגא איכתוב קמיה ופלגא לא איכתוב קמיה אתא לקמיה דרבי אלעזר א"ל אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך פי' שלא ידע אלא בשיטה ראשונה דמסתמא

סיימה לשמה ורב אשי אמר **אפי' שמע** [דף ו.] **קן קולמוסא וקן מגילתא** פרש"י תיקון הקולמוס והקלף שתקנו לשמה כשחותכים אותו ומחליקים אותו ולא שיהא צריך תיקון הקלף והקולמוס לשמה דדוקא כתיבה וחתימה הוא דבעינן לשמה ולא מכשיריה אלא שמע כשתקנו הקולמוס והקלף שאמרו כדי לכתוב בו גט לשמה ומסתמא כן עשו והוא שראה הקלף אחר שתקנוהו ואחר שנכתב מכירו בטביעות עין הלכך אין להכשיר סומא על ידי קן קולמוסא וקן מגילתא אבל התוספות כתבו שאין להכשיר סומא ע"י קן קולמוסא משום דנראה שקרן אם יאמר בפני נחתם ואם יאמר שמעתי קן קולמוסא אינו מועיל דבעינן שיאמר בלשון שתקנו חכמים כדפרישית לעיל סי' ב דידענו אינו מועיל לרבא ומדבריהם למדנו שאינו צריך שיראה הקלף ויכירהו כי מסתמא כיון שאמרו לכתוב בשעה שתקנו הקלף לשמה כן עשו מה לי בקלף זה מה לי בקלף אחר ומיהו אם שמע שאמרו לכתוב גט לשמה ולא שמע קן קולמוסא או קן מגילתא לא מהני דשמא לא כתבו מיד אלא לאחר זמן וכתבוהו לשם אחר ששמו כשמו עוד פירש"י קן קולמוסא קן מגילתא ששמע העברת הקולמוס על הקלף שמשמיע קן קן בשעת כתיבה: **והילכתא כרב אשי דתניא כוותיה המביא גט ממדינת הים** אפי' הוא בבית וסיפר בעלייה הוא בעלייה וסופר בבית. הוא בבית וסיפר בעלייה הא לא חזי ליה אלא דשמע קן קולמוסא ואפילו נכנס ויוצא כל היום כולו כשר פי' נכנס ויוצא הסופר ולא חיישינן דכי נפיק לשוקא אשכחיה אינש אחרינא דשמיה כשמיה ואמר ליה למיכתב גיטא לשמה:

רי"ף ב. **ד בפני כמה נותנו לה השליח רבי יוחנן אמר בפני שנים ור' חנינא אמר בפני שלשה ודכ"ע בעינן** עדים מצויין לקיימו ובהא קא מיפלגי **רבי יוחנן סבר שליח נעשה עד ועד נעשה דיין. ורבי חנינא סבר אע"ג דבדרבנן עד נעשה דיין הכא חיישינן דילמא** מייתי איתתא או קרוב גיטא וסמכינן עלייהו והלכתא כוותיה דרבי יוחנן דתניא במתניתא **כוותיה:**

ה המביא גט ממדינת הים נתנו לה **ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר** דברי רבי מאיר וחכמים אומרים **אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה בפני שנים ויאמר בפני נכתב ובפני נחתם** האי כיצד יעשה קאי אמילתא דחכמים ואף על גב דלית להו כל המשנה ממטבע חכמים הולד ממזר. מיהו אם שינה מודו רבנן דתצא אם לא יחזור ויתקן מה ששינה ואם נתקיים בחותמיו תו לא צריך מידי ואם אבד הגט כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ז ה"ז הרי זו ספק מגורשת ואם בא הבעל וערער הרי זה ספק ממזר:

ו ודקדק ר"י מדקאמר יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה אלמא דצריך לומר בפ"נ ובפ"נ בשעת נתינה וה"ה לאחר נתינה בתוך כדי דבור מהני מדקאמר לעיל (גיטין דף ה.) כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש אלמא אם לא נתחרש היה אומרו אחר נתינה וסגי בהכי אבל לאחר תוך כדי דבור איכא לאיסתפוקי אי מהני כל זמן שעסוקין באותו ענין וקודם הנתינה נמי יש להסתפק אי מהני ומההיא דאמר ספ"ב דף כד. הוי שליח להולכה עד דמטית להתם וכי מטית להתם אימא קמי בי דינא **בפני נכתב ובפני נחתם** ומשוי ליה שליח ומההיא דתנן בפרק כל הגט (גיטין **דף כט:) המביא גט ממדינת הים וחלה עושה** שליח בב"ד וכו' אין ראיה דמהני קודם נתינה דמ"מ בשעה שהגט יוצא מתחת ידי השליח הוא אומר הלכך טוב ליזהר שיאמרו בשעה שרוצה ליתן הגט לאשה וה"ר יעקב מקינון פירש דלהכי בעי' שיטלנו משום דבעינן שיאמר בפני שנים שהיו בשעת מסירת הגט ומיירי הכא כשמתו או כשהלכו למדינת הים ולא נהירא דלישנא דברייתא בסתמא קתני דמשמע שאין תקנה אחרת: רבה בר אבוה מצריך מערסא לערסא רב ששת מצריך משכונה לשכונה רבה מצריך באותה שכונה ומסיק משו' דניידי בני מחוזא ואינן מצויין לקיימו. וכתב ר"ת דהשתא נמי בכל המקומות ניידי וצ"ל בפ"נ ובפני נחתם:

ז [דף ח:] **ת"ר עבד שהביא גיטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנויין לך עצמו קנה נכסים לא קנה עצמו קנה מידי דהוה אגט אשה דתנן האשה עצמה מביאה גיטה וכו' נכסים לא קנה דצריך לקיומיה כשאר שטרות דעלמא: איבעיא להו כל נכסי קנויין לך מהו** שכלל העבד והנכסים ביחד אביי אמר **מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו** דלא **פלגינן דיבורא רבא אמר אחד זה ואחד זה עצמו קנה נכסים לא קנה דפלגינן דיבורא אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא כמאן כרבי שמעון דאמר פלגינן דיבורא דתנן הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין** רי"ף ב:

פירשב"ם פ' מי שמת (בבא בתרא דף קמט:) דמיירי כגון שלא פירש איזה קרקע שייר דתלינן שמא אעבד גופיה קאמר דחשיב ליה קרקע משום דאיתקש עבדים לקרקעות ואע"ג דאמר התם עשו מטלטלין שיור אצל העבד עבד נמי חשיב כמטלטלין דהא מיטלטל הוא וקשה לפירושו מהא דתניא בתוספתא דב"ב פ"ט רש"א כל נכסי לפלוני עבדי חוץ מא' מרבוא שבהן לא אמר כלום חוץ מעיר פלונית ושדה פלונית אע"פ שאין לו אלא אותה העיר ואותה השדה זכה בנכסים וקנה עצמו ב"ח פי' זכה בנכסים אם יש שם נכסים אחרים וקנה עצמו ב"ח בכל ענין א"נ זכה בנכסים כלומר זכה מכח כל נכסי וקנה עצמו בן חורין ש"מ דלת"ק אע"פ שפירש אותה העיר ואותה שדה לא יצא בן חורין הלכך נראה כפרש"י דטעמא כיון דנחת לשיורא שייר גם העבד רבי שמעון אומר **לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מרבוא שבהן** ופירש"י מדקאמר רבי שמעון לעולם הוא בן חורין שמעינן לא שנא היכא דקנה שאר נכסים עמו כגון שפירש השיור חוץ מקרקע פלונית דהשתא קנה עצמו ושאר נכסים חוץ מן השיור ולא שנא היכא דלא קנה שאר נכסים כגון דכתב ליה חוץ מבית כור קרקע דהשתא לית ליה שום קרקע דכל חד וחד איכא למימר היינו ההוא דשייר ואפילו הכי הוי בן חורין אלמא פלגינן דיבורא וצריך לומר דאין לו שום מטלטלין וכן פירש רב אלפס ז"ל וקשה לפירושו דאע"פ שלא הזכיר שם הקרקע ששייר מ"מ קנה כל מקרקעי דאית ליה אלא שיד האדון על העליונה שיקח לו לעצמו מעידית שבנכסיו בית כור כדתנן בפרק בית כור (בבא בתרא דף קז:) חצי שדה אני מוכר לך נותן לו חצי שדהו ומפרש התם דלוקח נוטל כחוש דיד בעל השער על התחתונה. הלכך נראה לפרש הא דשמעינן לר"ש דפלגינן דיבורא היינו מהא דקאמר בתוספתא דאפילו אין לו אלא אותה העיר ואותה שדה דזכה העבד בנכסים וקנה עצמו בן חורין וכיון דאין לו אלא מה ששייר ואין מתקיים דבור כל נכסי אלא בעבד לבדו אם כן צריך לומר דאית ליה פלגינן דיבורא ומהא נמי דייקינן דלר' מאיר לא פלגינן דיבורא דמטעם דנחית לשיורא לא שייך למימר לא יצא. בן חורין אלא היכא דיש לו נכסים אחרים דאמרינן מדשייר. אותה העיר ואותה השדה שייר נמי העבד וכל נכסים דקאמר קאי אשאר נכסים אבל אם אין לו אלא אותה העיר ואותה השדה על כרחך כל נכסי לא מצי קאי אלא אעבד ואמאי קאמר ר' מאיר לא יצא לחירות אלא ודאי משום דקסבר לא **פלגינן דיבורא** [דף ט.] **והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שקילס ר' יוסי את ר"ש דתניא כשנאמרו הדברים לפני ר' יוסי קרא עליו המקרא הזה שפתים ישק משיב דברים נכוחים הלכה** כדברי רבי מאיר א"ל ומי אמר רב נחמן הכי והאמר רב נחמן שכ"מ **שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד חוזר בנכסים ואין חוזר בעבד חוזר בנכסים שהרי מתנת שכ"מ הוא ואינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין** אמר רב אשי התם היינו טעמא **משום דלאו כרות גיטא הוא מתנינן לה דכיון** דכתב ליה כל נכסיו וכלל גוף העבד בכלל הנכסים ובאותו הלשון יש לו להשתחרר כיון דאין כל נכסים יכול להתקיים על הנכסים ונשאר זכות לאדון באותו לשון שהוא משתחרר בו לאו כרות גיטא הוא אבל עבד שהביא גיטו וכתוב בו כל נכסי קנויין לך כרות גיטא הוא אלא שלענין הנכסים מחוסר קיום וכן אם **כתוב בו עצמך ונכסי קנויין לך** חוץ מדבר פלוני ואין לו אלא אותו דבר דהשתא לא קנה נכסים כיון דלא כלל גופו בכלל הנכסים אע"ג שנשאר לאדון זכות בזה הגט דנכסים לא קנה מ"מ עצמו קנה וכרות גיטא הוי כיון שהזכיר את העבד לבדו ולא כללו עם הנכסים ומשום הכי **לית הלכתא כר"ש דקאמר לעולם הוא בן חורין אבל דבורא פלגינן דאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן** שכ"מ שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין לעבד ופלגינן דיבורא וסלקא שמעתתא בהכי וכן הלכתא:

ח מתני' המביא גט בא"י אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו המביא גט ממדינת הים ואין יכול לומר רי"ף ג.
בפ"נ ובפני נחתם אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו:

גמ' ערער בכמה אילימא ערער חד והאמר רבי יוחנן דברי הכל **אין ערער פחות משנים אלא ערער תרי יתקיים בחותמיו תרי ותרי נינהו** וסמוך אהני שפוסלין חתימה ואוקי איתתא בחזקת אשת איש אלא ערער דבעל וה"ה ערער דלקוחות אם באת לטרוף כתובה מהם כדאיתא בירושלמי מי עורר רב חסדא אמר הבעל עורר אמר רבי אסי אף הלקוחות עוררים שלא תטרוף מהן ומיהו בשביל ערעור דלקוחות לא אסרינן להנשא

אבל בערעור דבעל אסורה להנשא עד שיתקיים בחותמיו אבל בלא ערעור דבעל מותרת להנשא ולא חיישינן לזיופא לפי שהבעל אינו חשוד לקלקלה בידי שמים כדפרישית לעיל והיא נמי לא תזייף לקלקל עצמה אבל להוציא ממון מן היתומים ולקוחות חיישינן לזיופא כדפרישית בגט פשוט על ההיא דשכ"מ שאמר מנה לפלוני בידי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין אבל לענין פרעון כתובה נחתינן לה לנכסי' דכיון דשריא להנשא גביא נמי כתובתה מבני חורי דמספר כתובתה נלמד לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי:

יום קסח

ט ואינו יכול לומר בפ"נ ובפ"נ **מאי ואינו יכול לומר אילימא חרש** וחרש בר איתויי גיטא הוא **והתנן הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחש"ו אמר רב יוסף הב"ע כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפ"נ** ובפ"נ עד שנתחרש הלכך כיון דבעי למימר בפ"נ ובפ"נ ולא מצי אמר לא תנשא עד שיתקיים בחותמיו:

מתני' [דף י.] **כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים והאידנא כל עד כותי פסול בין בגיטי נשים בין** בשחרורי עבדים בין בשאר שטרות דגרסינן בפ"ק דשחיטת חולין דף ו. **לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים בין לשחיטה בין ליין** נסך ואפי' ליתן רשות ולבעל רשות כעובדי כוכבים **כדתניא מפני שאמרו ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובעובד** כוכבים עד שישכור וכ"ש לענין עדות דדינו כעובד כוכבים. והלכתא אין עדי הגט
רי"ף ג: **חותמין אלא זה בפני** [דף י:] **זה מ"ט אמר רב אשי גזירה משום כולכם:**

י כל השטרות העולין בערכאות של עובדי כוכבים אע"פ שחותמיהן עובדי כוכבים כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים ר"ש אומר אף אלו כשרים לא הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט:

רי"ף ד. **גמ' קא פסיק ותני ל"ש מכר ול"ש מתנה בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה ושטר לראיה בעלמא הוא אי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשייהו וכתבו ליה שטרא אלא מתנה במאי קני לה בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ואי בעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים.** הני תרי לישני ל"פ אהדדי דליכא מאן דפליג אהא דאמר בכולי התלמוד דינא דמלכותא דינא ומיתרצא מתניתין איירי בתרי לישני אם הנהיג המלך שלא יעשו שטר אלא בפני הערכאות שלא יחתמו העדים על שטר עד שיבואו בעלי הדבר לפני הערכאות ויראו וידעו הערכאות אמתת הדבר ואז יתנו הרשות לעדים לחתום והיינו שטרות העולין בערכאות דאחר שנכתב השטר מביאין העדים אותו לפני הערכאות ונגמר כל הדבר בפניהם וסמכינן עלייהו דאי לא יהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעי נפשיהו לצוות לחתום ואפילו אי נפיק קלא עלייהו דשקלי שוחדא לאצלויי דינא לעדות שקר לא מרעו נפשייהו אז איירי מתניתין בכל שטרות אפילו בשטרי מתנה ואם לא הנהיג המלך כך אז מתרצא מתניתין חוץ מכגיטי נשים: **רבינא סבר לאכשורי בכנופייא** [דף יא.] **דארמאי אמר ליה רפרם ערכאות תנן כתב רב אלפס ודוקא ערכאות דלא מקבלי** שוחדא ולא ידענא פירושא דמילתא אי נחת לפרש טעמא דערכאות משום דסתם ערכאות לא מקבלי שוחדא אבל כנופייא דארמאי חיישינן דלמא מקבלי שוחדא ומסהדי שקרא או בעי למימר דוקא ערכאות דידיע לן דהני לא מקבלי שוחדא והרמב"ם ז"ל כתב והוא שיהיו עשויין בערכאות שלהן אבל במקום קיבוץ פליליהם בלא קיום השופט שלהן לא יועילו לו כלום וכן צריכין שיעידו עדי ישראל על אלו העובדי כוכבים שהן עדי השטר ועל זה השוטר או השופט שקיים עדותן שאינם ידועי' בקבלות שוחד ולא מסתבר לי דא"כ נפל פיתא בבירא שבת דף סו: דמי יעיד עליהם בזה דסתם עובדי כוכבים מקבלי שוחדא כדאמר בפ' כל כתבי (שבת דף קטז:) אלא מסתברא דסתם ערכאות לא מקבלי שוחדא: **אמר רבא האי שטרא פרסאה** דמסרין **ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי** פרש"י וחתמו עליו פרסיים הדיוטות וקשיא לי דהא רבנן דרבי עקיבא פסלי בשטר שנעשה בהדיוט ואפילו בעדי מסירה כדפרי' ר"י לעיל משום דחיישינן דלמא אתי להכשיר בלא עדי מסירה כמו בערכאות ומיהו רש"י פי' לטעמי' שפירש לעיל לא הוזכרו לפסול אלא בזמן שנעשו בהדיוט משום דלא קפדי אאורועי נפשייהו משמע דלא פסול אלא דומיא דערכאות בלא עדי מסירה אבל בעדי מסירה כשר לגבות מבני חרי ושטרות העולים בערכאות אף בלא עדי מסירה ישראל גבו ממשעבדי והכי איתא לקמן

בפ"ב (גיטין דף יט:) רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרי פרסאה דעביד בערכאות של עובדי כוכבים מקרי ליה לשני פרסיים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו ומגבי ביה ממשעבדי ופרש"י לקמן משום דאית ליה קלא כשחותמין עליו ערכאות דשטרא פרסאה דלעיל דגבי מבני חרי מיירי דחתומין עליו הדיוטות דלית ליה קלא ולפר"י שפוסל שטרי הדיוטות אף בעדי מסירה על כרחיך הכא מיירי דחתימו עליו ערכאות וקמשמע לן דאע"ג דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל לא מגבינן ביה ממשעבדי ולקמן בפ"ב גרסינן ומגבי ביה מבני חרי וכן נמצא בהרבה ספרים וכן מיסתבר דמשמע בשמעתין דאין חילוק בין ערכאות להדיוטות אלא דערכאות לא מרעו נפשייהו והדיוטות מרעו נפשייהו ולא לענין קלא דדוקא עדי ישראל הוא דמפקי לקלא ועוד דלא מיסתבר כלל שיכשיר רבי עקיבא בשטרי הדיוטות בלא עדי מסירה ואם כן ע"כ רבנן פסלי אף בעדי מסירה ומיהו סוגיא דשמעתין משמע כפרש"י דלפר"י הוה ליה למימר פרסאה **אף על גב דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל** לא מגבינן ביה ממשעבדי ועוד אי בשטרי ערכאות איירי לא הוה ליה לרבא למימר מימרא באפיה נפשיה אלא הוה ליה לפרושי מתניתין דשטרי ערכאות דאמר במתניתין דכשרים דווקא למיגבי מבני חרי אבל למיגבי ממשעבדי לא גבי אפילו מסריה ניהליה באפי סהדי ישראל וכן מצאתי בירושלמי פ"א הלכה ה מר בר יעקב בר אחא קול יצא לארטכייס אלמא משמע דגובה ממשעבדי וכן עיקר לכן נ"ל לפרש דהאי שטרא פרסאה מיירי שאין חתומין עליו עדים דאי חתימי עליו עדים פרסיים היכי גבי בעדי מסירה ישראל אפילו מבני חרי והא מודה ר' אלעזר במזויף מתוכו דלמא אתי למימסר קמייהו ודוחק לומר דרבא סבירא ליה כר' שמעון ובשמות מובהקין ושטרא פרסאה דקאמר דהיינו שנכתב בלשון פרסי כההוא דלקמן בפ"ב (גיטין דף יט:) אמר אמימר האי שטרא פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל מגבינן ביה ממשעבדי ופריך עלה כדפריך הכא והא לא ידעי למיקרי וכו' כדהכא אלא מאי קמ"ל דבכל לשון כשר תנינא וכו' והכא שלא פי' מי חתום עליו מיירי שאינו חתום כלל אלא שנמסר בפני ישראל וכן מצאתי אח"כ בפר"ח יש מי שאומר שזה השער לא היו בו עדים כלל. והא לא ידעי למיקרי בדידעי **והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף וליכא** בדאפיצן:

יא והיה אור"ת דקלפים שלנו אע"ג דלא עפצי כשירין לשטרות דעיבוד סיד שלנו כעיבוד עפצים שלהם דהא קלפים שלנו אינו יכיל להזדייף דאי לא תימא הכי היאך אנו כותבין ס"ת ומגילה על קלפים שלנו דמגילה פסולה על הדפתרא כדאמרי' בפ"ב דמגילה דף יז. ודפתרא היינו דמליח וקמיח ולא עפיץ כדאמר בפ"ב שם יט. וס"ת נמי פסולה על הדפתרא דהא דמגילה פסולה משום דנקרא ספר וכ"ש ס"ת עצמה ועוד תנן בפ"ב דסוטה דף יז. גבי פרשת סוטה אין כותבין לא על גבי דפתרא ולא ע"ג נייר מחוק אלא על המגילה שנאמר ספר וכל שכן ס"ת ועוד תניא במסכת סופרים פ"א ה"ה אין כותבין ספר תורה ע"ג דפתרא ולא ע"ג נייר מחוק אלא ודאי עיבוד סיד שלנו כעיבוד עפצים שלהם ותדע דאפי' בימיהם היה להם תיקון אחר שהיה טוב כמו עפצים דאמרי' לקמן בפ"ב (גיטין דף יט.) כתבו במי טריא ואפצא כשר ומוקי לה בדלא עפיץ ועוד אמרינן התם נתן לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיטיך מגורשת חיישינן שמא במי מילין כתבו והיינו בדלא עפיץ דאי עפיץ אין מי מילין ע"ג מי מילין ומיהו אין כל כך ראייה מהנך דאיכא לאוקמינהו כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ועוד הביא ר"ת ז"ל ראיה דאשכחן ס"ת כשרה בלא עפיץ דאמרינן בפ' הקומץ רבה (מנחות דף לא:) גבי קרע הבא בשני שיטין יתפור דמשני הא דעפיץ הא דלא עפיץ אלמא דכתבינן ספר תורה בדלא עפיצן וה"ר יחיאל ז"ל היה דוחה ראיה זו והיה מפרש הא דעפיץ שהקרע מתחבר יפה אז אפי' בג' שיטין יתפור כמו כוורת אפוצה בפ' תשיעי דאהלות ומיהו דברי ר"ת אמת הם דהא חזינן דקלפים שלנו אינן מזדייפים והא דפריך הכא **והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף** היינו אליבא דר"א דאמר לקמן בפ' שני (גיטין ד' כב:) לא הכשיר ר"א בשאר שטרות ע"ג דבר שיכול להזדייף אלא בגיטין דווקא ומדפריך סתמא דגמרא אליביה אלמא הלכתא כוותיה ולקמן בפ"ב סוף סי' כד נדקדק בו בע"ה: **והא בעינן צריך שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** בדמיהדר בפ' גט פשוט סי' ב פירשתי אי לא ניהדר אם יש לפסול כל השטר או דווקא שיטה אחרונה והוא הדין דכל הני פירכי שייך נמי לאקשויי אמתניתין דכל שטרות העולין בערכאות של עובדי כוכבים דבעי' כתב שאינו יכול להזדייף

ושיחזור בשיטה אחרונה מעין השטר והא דלא קבעי' ליה רב אשי אמתני' משום דלא שייכי כולהו פרכי אמתני' דשטרי פרסיים ועדי פרסיים חתומים עלייהו וידעי למיקרי. אי הכי אפי' **ממשעבדי נמי לית ליה קלא** מכאן מוכח דלר"א דאמר עדי מסירה כרתי ואע"ג דליכא עדי חתימה כלל גבי ממשעבדי דדוקא הכא לית ליה קלא לפי שנעשה בפני פרסיים אבל בשטרי ישראל גבי ממשעבדי בלא חתימה אבל מתוך לשון רש"י משמע דבעדי מסירה בלא עדי חתימה לא גבי בשום שטר ממשעבדי דעדי חתימה דווקא הוא דמפקי לקלא:

רי"ף ד: בעא מיניה ריש לקיש מר' יוחנן עדים החתומים על הגט ושמותיהם כשמות פרסיים מהו מספקא ליה מי אמרינן אע"פ ששמותיהם כשמות עובדי כוכבים תלינן דישראל נינהו דלא שכיח שיחתמו פרסיים בגיטין וכשר לר"א בעדי מסירה דכיון דאפילו אי הוו עובדי כוכבים לא מיפסל לר"א אלא משום גזירה דלמא אתי מיסמך עלייהו הלכך הכא דלא ידעינן אי פרסיים נינהו או לא מכשרינן בעדי מסירה או דילמא כיון דשמותיהם כשמות עובדי כוכבים חיישינן שמא עובדי כוכבי' נינהו ואפילו בעדי מסירה לא מכשרינן ואפילו לר"ש דאמר אף אלו כשרין הא אוקימנא לעיל דשמות מובהקין והכא איירי בשמות שאינן מובהקין מדקא מיבעיא ליה דאילו בשמות מובהקין פשיטא דעובדי כוכבים נינהו כדאמרי' בכל דוכתא דלא חיישינן דלמא אתי למיסמך עלייהו משום דידעי כולי עלמא דפרסיים נינהו. **א"ל לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשרנום** משום דהוו שמות מובהקין ולא חיישינן דלמא אתי למיסמך עלייהו כר"ש דמכשר בשמות מובהקין אבל בשמות שאינן מובהקין חיישינן ואע"ג דמספקא לן דלמא ישראל נינהו. הראב"ד ז"ל פסק הלכה כר"ש משום דהך בעיא היא אליבא דר"ש ורבינו חננאל ז"ל כתב יש מי שאומר מדאוקמינן ליה לר"ש כר"א מסתברא דהלכתא כוותיה בגיטין ואי מזדמן לן כר"ש לא פסלינן ליה משמע דסבירא ליה דלכתחילה לא עבדינן כוותיה וכן כתב אחר שפירש הברייתא תניא אמר ר"א בר' יוסי כך אמר ר"ש לחכמים וכו' והני כולהו לאו דסמכא נינהו מיהו פרשינן סוגיין דשמעתין כר"ש ורשב"ם כתב שמועה זו יותר מארבע לשונות ראיתי בה וכולן שבוש דלא אתי ר' יוחנן וריש לקיש לקבוע הלכה כר"ש דמתני' ואין אדם יכול להעמידן. ברם כך ראיתי לפרשה ושיטת רבינו חננאל כמוני בעא **מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן עדים החתומים על הגט ושמותיהן כשמות עובדי כוכבים מהו** מי חיישינן שמא עובדי כוכבים הם והשליח או הבעל לא דקדקו יפה והיו סבורים שישראל הם או שמא ידעו שעובדי כוכבים הם והחתימום במתכוין וטעו בין גט לשאר שטרות שחותמיהן עובדי כוכבים שהן כשרים מי אזלינן בתר רוב שמות כאלו שהן עובדי כוכבים ופסלינן להאי גט כרבנן דמתני' דקיימא לן כוותייהו או דלמא זיל בתר גיטין דלא שכיח להחתים עליהן עובדי כוכבים ותלינן להו בישראל וכשר אמר ליה לא בא לידינו אלא גט שהיו חתומים עליו לוקוס ולוס והכשרנוהו דכיון דלא שכיחי ישראל בשמות הללו ודאי לא טעה השליח או הבעל להחתים אנשים כאלה שדומים בשמותם לעובדי כוכבים עד שחקר ופשפש אחריהם ונודע לו שישראל הם והחתימום אבל שמהתא אחריני שדומים קצת לשמות ישראל שיכולין מכתבי הגט לטעות בהם משום דשכיחי ישראל אחד מאלף דמסקי בשמייהו לא נכשרינהו דחיישינן שמא טעו והחתימום בתורת ישראל וכן נראה דאין לקבוע הלכה כיחידאה בלא ראיה ברורה הלכך שטרי מקח וממכר והלואות בערכאות של עובדי כוכבים אע"פ שחותמיהן פרסיים כשרים ואפילו לגבות ממשעבדי דכיון דנעשו בערכאות אית להו קלא כדאמרי' לקמן בפ' שני (גיטין דף יט:) דרב פפא מגבי בהו ממשעבדי ואפילו בלא עדי מסירה דלא מצריך ר' אלעזר עדי מסירה אלא בשטר קנין או בגיטי נשים אבל שטרות שאינן אלא לראי' בעלמא לא בעי עדי מסירה ושטר מתנה הנעשה בערכאות כיון דהאידנא ליכא דינא דמלכותא שיהו כל השטרות נעשין בערכאו' חספא בעלמא הוא ואפי' נמסר בפני ישראל דחיישי' שמא ימסרם הנותן למקבל בפני ערכאות של פרסיים שיהא סבור שכמו שנאמנים חותמים עובדי כוכבים כך נאמנים למסור בפניהם והא ליתא דדוקא לחתום שקר לא מרעי נפשייהו אבל בעדות בעל פה מרעי נפשייהו ואפילו בשמות מובהקין גזרה אטו שמות שאינן מובהקין כרבנן אבל אם הקנה נותן למקבל בקנין סודר וכתב בערכאות שבפניהם הקנה נותן למקבל כשר השטר דלראיה בעלמא הוא דאע"ג דקנין סודר לא מהני בדיני עובדי כוכבים כיון שבעלי הדבר ישראלים הם מהני עדותן דכל מידי דאיתעביד קמייהו לא מרעי

נפשייהו לאסהודי שקרא. ושטר פרסאי שחתומים עליו הדיוטות אפילו נמסר בעדי ישראל פסול דמודה ר"א במזויף מתוכו שהוא פסול דלמא אתי למיסמך עלייהו ואפילו בשערי ממון כדאמר בסנהדרין פרק זה בורר (סנהדרין דף כח:) גבי ההוא שטר מתנתא דהוו חתימי עליה תרי גיסי אבל אם אין עובדי כוכבים חתומין עליו **ומסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי** ומיתמי דשטר גמור הוא ולא מצי למימר פרעתי והוא דידעי עדי מסירה למקרי והכתב אינו יכול להזדייף והוא שהחזיר מענינו של שטר בשיטה אחרונה. וגיטי נשים העולים בערכאו' של עובדי כוכבי' פסולי' ואפי' כתבו ישראל ונמסר בפני ישראל אלא שחותמים עובדי כוכבים ואפילו בשמות מובהקין:

יב מתני' האומר תן גט **זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי רצה לחזור בשניהם יחזור דברי ר"מ וחכמים אומרים** חוזר באשה ואין חוזר בעבד **לפי שזכין לו** [דף יא:] **לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי שלא לזון את אשתו אינו רשאי אמר להן הרי הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו מן התרומה אמרו לו מפני שהוא קניינו:**

יג גמ' אמר רבי יוחנן התופס לב"ח במקום שחב לאחרים לא קנה ואפי' עשאו הב"ח שליח לתפוס כדמוכח בכתובות בפרק הכותב (כתובות דף פד:) גבי יימר בר חשו דאמר ליה לשלוחיה זיל תפוס לי ואפי' הכי קאמר דלא קנה ולא דמי להאי דאמר בעלמא שלוחו של אדם כמותו דלאו כל כמיניה לשווי' שליח כדי לחוב לאחרים **וא"ת משנתנו כל האומר תנו** רי"ף ה. **כאומר זכי דמי ושמעינן מינה דהתופס לב"ח במקום שאינו חב לאחרים קנה.** וחכ"א חוזר באשה ואינו חוזר בעבד כתב רב אלפס ז"ל **והני מילי לחזרה דלא מצי למיהדר ביה אבל עבדא לא נפיק לחירות עד דמטי גיטא לידיה כדתנן דף יג. האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי לא יתנו לאחר מיתה דאין גט לאחר מיתה** ושמעי' מינה דלחזרה הוא דזכי **לו לעבד אבל למיפק לחירות לא נפיק עד דמטי גיטא לידיה ואשכחן זכייה** כה"ג דאמר לקמן (גיטין **דף יד.) הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר** ומילתא דתמיהא היא דחזרה והחירות דברים אחדים הם והא בהא תליא דטעם החזרה משום דתנו כזכי דמי **וזכין לאדם שלא בפניו** וזכייה מטעם שליחות ואנן סהדי דניחא ליה שיהא שלוחו ושלוחו של אדם כמותו והוי כאילו בא לידו דאי לא הוי כאילו בא לידו למה לא יחזור בו כל זמן שלא נגמר הדבר אין זכייה ושליחות לחצאין אלא הוי כאילו בא לידו ונשתחרר בקבלתו כיון דתנו כזכי דמי והכי אמרי' לקמן בפ' האומר (גיטין דף סג:) התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה למ"ד תן כזכי כיון שהגיע גט ליד השליח מגורשת ואמרי' בשמעתין ומה עבד כהן שברח ואשת כהן שמרדה אוכלין בתרומה וזה אינו אוכל אלמא דלרבנן מיד כשהגיע הגט ליד השליח נשתחרר ואינו אוכל ואי לא הוי גיטא עד דמטי לידיה אמאי אינו אוכל ומה שהביא ראיה מהולך מנה לפלוני לאו ראיה היא דהתם נמי זכה המלוה בגוף המנה כאילו בא לידו דזכייה מטעם שליחות ולדבר שהוא זכותו נעשה שלוחו אבל להתחייב באחריות שהוא חובת המלוה לא נעשה שלוחו הלכך נראה כפירוש רש"י וכפיר"ת דרש"י פי' דלא גרסי' תן משום דתן משמע שנותן ליד השליח דבכי האי גוונא נשתחרר העבד מיד בקבלת השליח אלא גרסינן תנו דמשמע שאינו מוסר להם הגט אלא מצוה להם לכתוב וליתן ור"ת פי' דלא גרסי' זה דהוי משמע שמסרו לידם אלא גרסי' תנו גט לאשתי הלכך לא יתנו לאחר מיתה: [דף יב.] **שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי ש"מ יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך** ודחי לה הכא במאי עסקינן דאמר ליה צאי מעשה ידיך במזונותיך לימא כתנאי רשב"ג אומר יכול העבד לומר לרבו בשני בצורת או פרנסני או הוציאני לחירות וחכמים אומרים הרשות בידו מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר יכול ומר סבר אינו יכול ותסברא האי או פרנסני או הוציאני לחירות או פרנסני או תן לי מעשה ידי מיבעי ליה ועוד מאי שנא בשני בצורת אלא הב"ע דאמר ליה צאי מעשה ידיך במזונותיך ובשני בצורת לא ספיק ר"ש בן גמליאל סבר וכו':

יד [דף יב:] **ת"ש** דאמר ר' יוחנן **הקוטע יד עבדו של חבירו נותן שבתו ורפואתו לרבו ואותו העבד ניזון מן הצדקה** שמע **מינה יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך** שמע מינה ואי תקשי לך ברייתא דלעיל דעל כרחיך בין רבן שמעון בן גמליאל בין רבנן סברי דאינו יכול יש לומר דאף על גב דבשאר שנים יכול בשני

בצורת אינו יכול דבשאר שנים יכול לחזור על הפתחים ומצא מרחמים יותר מבשני בצורת. **רפואתו דידיה הוא דבעיא אתסויי ביה לא צריכא דאמדוה לה' יומין ועבדו ליה סמא חריפא ואיתסי בתלתא יומין מהו דתימא צערא דידיה הוא קמ"ל** דטופיינא לרביה הוא אבל צער המכה לא איצטריך למיתני דפשיטא דלרבו הוא דאין קנין לעבד בלא רבו אבל האי צערא דקבליה מדעתיה ואי בעי לא היה מקבל ליה סד"א דהוה דידיה וכן נזק ובשת למאן דאית ליה יש לעבדים בשת פשיטא דהויא לרביה ולא תנא אלא הני תרתי שבת לאשמועינן דיכול הרב **לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך** ורפואתו משום צער שקיבל עליו והדתנן בפ' החובל (בבא קמא דף פז.) החובל בעבד כנעני שלו פטור מכולן דמשמע אף מרפואה היינו כרפואה דהכא דאמדוה לה' יומי כו':

טו מתני' האומר תנו גט לאשתי ושטר שחרור לעבדי ומת לא יתנו **לאחר מיתה תנו מנה לפלוני ומת** יתנו לאחר מיתה ובשכ"מ מוקמינן למתני' דדברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמי **ול"ש אמר תנו לו מנה זו ול"ש אמר תנו לו מנה סתם ולא אמרינן** [דף יג.] **שמא מנה קבור קאמר דבהדיא אמרינן והלכתא למנה קבור לא חיישינן** והא דלא אוקמה בבריא ומשום מצוה לקיים דברי המת משום דלא אמר מצוה לקיים דברי המת אלא בדבר המושלש לכך ביד שליש דומיא דהמשליש מעות לבתו ותנו שקל לבני כתובות סט: וההיא דסוף פירקין הולך מנה לפלוני ומתני' משמע דלא הושלש מתחילה לכך מדלא קתני תנו מנה זה לפלוני וכן משמע מעובדא דאיסור גיורא ב"ב דף קמט. דאמאי לא נתנם רבא לרב מרי משום מצוה לקיים דברי המת אלא משום דלא הפקידו בתחילה ביד רבא לתתם לרב מרי:

יום קסט

טז והא דלא מפרש טעמא דמתני' משום דתן כזכי דמי פירש ר"ת דלא אמר תן כזכי אלא היכא שמוסר לו הדבר מיד ליד ומתני' לא איירי בהכי מדלא קתני תנו מנה זה ועוד היה אומר דלא אמר תן כזכי במתנה כמו שאפרש בסי' יט:

רי"ף ה: **יז** [דף יג:] **אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ל"ש מלוה ול"ש פקדון בכולהו קנה** ריב"א היה אומר דאפילו בעל כרחו של לוה או של נפקד קנה שהרי למ"ד דווקא בפקדון ולא במלוה למה לי מעמד שלשתן תיפוק ליה דתנו כזכי ואמרי' בפ' המוכר את הספינה (בבא בתרא דף פה.) ברשות הלה המופקדין אצלו כיון שקבל עליו קנה לוקח אלא ודאי דהכא בעי מעמד שלשתן כדי שיקנה בעל כרחו של נפקד או של לוה ולפר"ת דלא אמרי' תן כזכי במתנה וכן נמי צריך שימסור לו מיד ליד אז אין ראיה מכאן ומיהו דקדק ר"ת דמשום פקדון לא היו צריכין לתקן מעמד שלשתן דהוי הלכתא בלא טעמא דיכול לומר לו זכה בפירוש ואף ע"פ שיש לומר שהוצרכו לתקן כשאין הפקדון ביד הנפקד דמשום מילתא דלא שכיחא כזה שיפקיד אדם פקדון ביד אחר לא היו מתקנים מעמד שלשתן דהוי הלכתא בלא טעמא ועוד הביא ראיה מעובדא דאיסור גיורא דהוי ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא וקאמר רבא היכי ליקנינהו רב מרי להני זוזי אי במעמד שלשתן לא אזלינא משמע דאי הוה אזיל הוה קני רב מרי בעל כרחיה דרבא ואין לומר הא דקאמר רבא לא אזלינא משום דאי הוה אזיל היה מתבייש לומר שאינו מתרצה א"כ בלא טעמא דמעמד שלשתן היה לו לירא שמא יאמר זכה לו אלא ודאי לא היה חושש לזה שאם היה אומר זכה לו היה אומר אינו רוצה אבל במעמד שלשתן היה קונה בעל כרחו ודוחק לומר שבאותה שעה לא היו ברשותו של רבא ומיהו ההוא טעמא דמפרש לקמן בההוא הנאה דמשני ליה ממלוה ישנה למלוה חדשה הוא משמע קצת דלא קני אלא מדעתו של נפקד אף על גב דההוא טעמא לא שייך אלא במלוה ולא בפקדון מ"מ אין נראה לומר שתקנו מעמד שלשתן בשני ענינים אלא באותו ענין שתקנוהו במלוה למאן דאית ליה תקנו תקנו נמי בפקדון ואין נראה לי ראיה דתקנת חכמים היתה לפי דעת העולם דניחא להו בהכי הלכך עשו תקנה קבועה שיקנה כל אדם ואפי' אם יש אדם דלא ניחא ליה בטלה דעתו וקנה בעל כרחו של זה ומההוא טעמא דמפרש לקמן נעשה כמי שאמר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך ולכל דאתי מחמתך אין לדקדק שיקנה בעל כרחו דדלמא לכל דאתי מחמתך שארצה להשתעבד לו מרצוני קאמר מיהו קי"ל דקונה בעל כרחו כדברי ריב"א ור"ת ונראה דאם חזר ומחלו אינו מחול אע"ג דקי"ל כשמואל דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול הכא אינו יכול למחול וראיה מהא דאמרינן בפרק ב' דקדושין דף מז: התקדשי לי

בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים ר"מ אומר מקודשת וחכ"א אינה מקודשת ומפרש התם דפליגי במלוה בשטר בדשמואל דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דשמואל והכא באשה סמכא דעתה קמיפלגי ובמלוה על פה פליגי בדרב הונא במעמד שלשתן ולא מסיק ואיבעית אימא דכ"ע אית להו דרב הונא ובאשה סמכא דעתה קא מיפלגי אלמא דאינו יכול למחול והיינו טעמא דכיון דהיו שלשתן במעמד אחד נסתלק שעבוד המלוה מעל הלוה ואפילו שיעבוד הגוף שהיה הלוה משתעבד למלוה פקע. ומשתעבד גופו לשני ולא נשאר לראשון שום זכות בו הילכך אין מחילתו כלום אבל מוכר שט"ח שלא בפני הלוה השיעבוד שיש למלוה על גופו של לוה אין קנין נתפס בו להקנות אותו שיעבוד ללוקח הלכך נשאר זכות למלוה בו ומחילתו מחילה אבל מעמד שלשתן עיקר הקנין היא הלכתא בלא טעמא אלא משום תקנת השוק דמי שקונה סחורה ואין בידו מעות מעמידו אצל בעל חובו ואין צריך להמתין עד שיקנה לו בקנין ואף קנין לא היה מועיל לקנות הלואה וכמו שתקנו שנכסי הלוה ישתעבדו לשני בלא קנין משום תקנת השוק תקנו ג"כ שגופו ישתעבד לשני ולא יוכל הראשון למחול דאל"כ בטלה עיקר התקנה שלא יסמוך הסוחר על מעמד שלשתן כיון שיכול המלוה למחול והיה ר"ת אומר מעמד שלשתן שתקנו חכמים היינו לגבי ישראל אבל בעובד כוכבים לא תקנו מעמד שלשתן דכיון דהלכתא בלא טעמא הוא הבו דלא לוסיף עלה והוסיף ר"י לבאר דשלשה חלוקים יש בדבר דאם הנפקד או הלוה עובד כוכבים ואמר לו ישראל תנהו לישראל אחר במעמד שלשתן לא קנה שהרי אפילו זיכה לו על ידי עובד כוכבים זכייה גמורה לא קנה ולא עדיף מעמד שלשתן מזכייה גמורה ואם הנפקד ישראל ומקבל מתנה הוא עובד כוכבים כל זמן שאין הישראל הנותן חוזר יכול הוא ליתנו לעובד כוכבים דאפילו אם אמר לו בינו לבין עצמו מה שיש לי בידך תנהו לעובד כוכבים פשיטא שיתנהו לו כל זמן שאין הישראל חוזר בו אבל אם חוזר בו ישראל אע"פ שאמר לו במעמד שלשתן לא קנה העובד כוכבים וחייב הנפקד להחזיר למפקיד ומיהו אם אין הנפקד יכול להשמט מן העובד כוכבים שלא יפרע לו לפי שבדיניהם הוא חייב לו כיון שאמר לו ליתן אז ודאי יתן לעובד כוכבים ופטור מן המפקיד דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה כי ידע שיצטרך הנפקד לתתן לעובד כוכבים ואם הנותן הוא עובד כוכבים והנפקד והמקבל מתנה ישראל קנה ישראל ויכול להוציאו מיד הנפקד ישראל בב"ד דכיון דהפקיעו חכמים ממונו של ישראל ע"י מעמד שלשתן כ"ש ממון העובד כוכבים ועוד שגם בדיניהם הוא כך ועוד אני אומר אם מלוה הוא והעובד כוכבים אנס והוציאו בכח מן הלוה קודם שפרע לישראל חייב הלוה לפרוע גם לישראל שהרי כבר נתחייב לישראל ואם העובד כוכבים אנס וגזל את הלוה אין הישראל מפסיד בכך ואם פקדון הוא ונכנס העובד כוכבים לבית הנפקד ונטלה בחזקה אינו חייב לשלם לישראל דאינו אלא שומר לשני כמו שהיה לראשון ופטור מן האונסין ואפילו אם אנסו עד שהביא הפקדון לבית עובד כוכבים פטור ואין זה מציל עצמו בממון חבירו ודמי להא דאמרי' בהגוזל בתרא דף קיז: ההוא דאפקידו גביה כסא דכספא סליקו עליה גנבי יהביה ניהלייהו אתא לקמיה דרבה פטריה א"ל אביי האי מציל עצמו בממון חבירו הוא אמר רב אשי חזינן אי איניש דאמיד הוא עליה סליקו ואי לא אכסא דכספא סליקו אבל במלוה לא שייך למימר האי טעמא דמלוה להוצאה נתנה וכאילו אנסו ליתן לו ממון אחר: [דף יד.]

רי"ף ו. **אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא חדא הא דאמרן ואידך דאמר רב יהודה אמר שמואל הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר ר' חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו א"ל רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי גבך יהביה לפלוני באנפיה קאמינא לך דלא הדרנא בי מכלל דאי** בעי למיהדר מצי הדר ביה **הכי קאמר דברים הללו לא נתנו לחזרה** ואשמעינן הכא דאפילו במתנה מועטת בעינן מעמד שלשתן: **הנהו גינאי דעבדי חושבנא בהדי הדדי פש חמש אסתירי גבי חד מינייהו** א"ל הבינהו נהליהו למרי ארעא בטסקא באפי מריה ארעא וקנו מיניה אזל **עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה ולא פש** ליה גביה ולא מידי אחא לקמיה דרב נחמן א"ל **מאי אעביד לך חדא דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ועוד הא קנו מינך א"ל רבא אטו האי מי קאמר** לא **יהיבנא דליכא גבאי קאמר ליה אם כן קנין בטעות הוא וכל קנין בטעות**

חוזר פירש רבינו חננאל ז"ל שהיו מודים לו בעלי דינין או שהיה הדבר ידוע בעדות ברורה דלא פש ליה גביה ולא מידי רבינו תם וכן רב אלפס ז"ל וכתב ר"י ומתוך דבריהם משמע דמנפשיה לא מהימן לומר טעיתי במה שהודיתי אע"ג דאית ליה מיגו דאי בעי אמר פרעתי אחר כך משום דאין דרך בני אדם להודות עד שיכוין חשבונו יפה וראיה מההוא דתנן בשבועות דף לח: מנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר תנהו לי נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב ובפ' קמא דב"ב דף ו. מפרש טעמא משום דהאומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי ואינו נאמן לומר אין לך בידי שטעיתי ושהייתי סבור שהייתי חייב לך ואיני חייב לך כלום במיגו דאי בעי אמר פרעתי אחר כך וקשה מהא דאמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעה.) שכ"מ שאמר מנה לפלוני בידי ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין דאם איתא דפרעו לא הוה אמר תנו משמע דיתומים הוא דאין נאמנין במה שאומרים שחזר ואמר להם האב פרעתי וטעה במה שאמר תנו אבל איהו גופא הוה מהימן לומר טעיתי במה שהודיתי מיגו דאי בעי למימר פרעתי אחר כך דאי איהו גופיה נמי לא מהימן אמאי נקט מילתיה ביתמי וי"ל דאיהו גופיה נמי לא הוה מהימן מטעם מיגו דאי הוה מהימן יתומים נמי להימנו בהאי מיגו דאי בעי אמרי פרענו אח"כ או ראינו שאבינו פרע אח"כ אלא ש"מ האי שכיב מרע גופיה אי הוה ידעינן שחזר ואמר שטעה מהימן לאו משום מיגו אלא משום דשכ"מ אין דעתו צלולה עליו ורגיל לטעות אבל איניש אחרינא אינו נאמן לומר שטעה ואפילו במיגו מאחר שהודה וליורשים נמי לא טענינן שטעה משום דלא שכיח ואם הנותן מודה שטעה בחשבון והמקבל אינו יודע אם טעה אם לאו אם חוב הוא אם יש לו נכסים לנותן שיכול המקבל ליפרע ממנו נאמן הנותן לומר שטעה ויחזור המקבל ויגבה חובו מן הנותן ואם אין לו נכסים לאו כל כמיניה לחוב למקבל בהודאתו כדאמרינן בפ"ב דכתובות דף יט. דאין המלוה נאמן לומר שער אמנה הוא היכא שהוא חב לאחרים ואף אם יש לו נכסים והוא גברא אלמא והשני נוח לו יותר ליפרע ממנו לא מהימן כיון שיש לו שום הפסד ואם מתנה היא. אינו נאמן כלל:

יח מעמד שלשתן על ידי השליח ששלח הנותן שליח לנפקד ואמר השליח בפני המקבל שיתנם לו כתב הרמב"ן ז"ל דאינו מועיל דהלכתא בלא טעמא הוא והבו דלא לוסיף עלה וראיה לדבר מעובדא דאיסור גיורא ב"ב קמט. דאמר רבא אי במעמד שלשתן לא אזלינא אבל לא היה ירא רבא שמא ישלח איסור גיורא שליח ויאמר לרבא שיתנם לרב מרי אבל במעמד שליח המקבל נראה דקנה דלענין הפקעת הממון מן הנותן הבו דלא לוסיף עלה אבל לענין זכיית המקבל שלוחו כמותו.

יט איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב רי"ף ו:
חייב. באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר. ושמואל אמר מתוך שחייב באחריותו אם בא לחזור חוזר לימא בהא קמיפלגי דמר סבר הולך כזכי ומר סבר הולך לאו כזכי וא"ת נהי דהולך לאו כזכי וכי גרע מתופס לבעל חוב דקנה אפי' בעל כרחו של לוה כ"ש הכא דמדעת ואם כן אמאי יכול לחזור. ותירץ ה"ר משה מאיבר"א דהא דאמר דהתופס לב"ח קנה היינו כשאין לו ללוה נכסים אחרים ונמצא שיפסיד המלו אי לאו הא תפיסה הלכך מהניא תפיסה והכא מיירי כשיש ללוה נכסים אחרים וכה"ג התופס לב"ח לא קנה **דאי לא תימא הכי** לא שבקת חיים לכל בריה שכל אדם יתפוס נכסי. חבירו כשהוא חייב לשום אדם ויאמר בשביל בעל חובך אני תופס וה"ר פרץ ז"ל תירץ דהכא מיירי כשקבע לו זמן לפורעו בתוך הזמן שלח לו מעותיו ולא שייך הכא לומר התופס לבעל חוב כיון שהמלוה עצמו לא היה יכול לתפוס תוך הזמן. ולי נראה דלא קשה מידי דהתם נמי מצי א"ל לוה לתופס או קבל עליך אחריות או החזיר לי מה שתפסת ואפילו רב מודה בזה כיון שתפס שלא מדעת הלוה דמצי למימר ליה את לא מהימנת לי וגם תירוץ ה"ר משה אמת אבל תירוץ ה"ר פרץ ז"ל אינו נכון דאף אם הוא תוך הזמן אם אין לו נכסים אחרים ויפסיד המלוה אי לאו האי תפיסה מהניא תפיסה: **תניא כוותיה דרב הולך מנה לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו הולך מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי חייב באחריותן ואם בא לחזור אינו חוזר. פקדון לימא ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר אמר ר' זירא כשהוחזק כפרן אבל** אם לא הוחזק כפרן אם **בא לחזור חוזר וכי** קאמר דהולך כזכי ה"מ במלוה או בפקדון כשהוחזק **כפרן אבל במתנה הולך**

לאו כזכי דקי"ל דשליח מתנה כשליח הגט כשם ששליח הגט הולך לאו כזכי ואי בעי מצי למיהדר ביה הכי נמי במתנה ורבינו תם כתב דאף תן לא הוי כזכי במתנה משום דבמתנה קיימא לן הולך לאו כזכי מדקאמר לקמן [דף יד:] דכ"ע הולך לאו כזכי הוא הא בבריא הא בש"מ ומדקאמר סתמא דהש"ס הכי אלמא הלכה כן ומיהו אין כל כך ראיה משום דלא הוה מצי למימר דכ"ע כזכי אבל מדרב זביד יש לדקדק מדקאמר הא והא בשכ"מ הא דאיתיה למקבל וכו' ואמאי לא אוקמא בבריא וכ"ע הולך כזכי הא דאיתיה למקבל וכו' אלא ודאי משום דקיימא לן דהולך לאו כזכי במתנה ובמתנה איירי התם ועוד דפסקינן בהדיא בסוף פירקין כר' שמעון הנשיא דהולך לאו כזכי וכן בריש השולח (גיטין דף לב:) אמר דשליח מתנה כשליח הגט מכל הלין שמעינן דבמתנה לא הוי הולך כזכי ואם איתא דבמתנה הוי תן כזכי כיון דתנא גבי מלוה ופקדון דהולך כזכי למה ליה תו למיתני תן מנה לפלוני דהוי כזכי דהיינו זו ואין צריך לומר זו דכיון דתניא הולך כזכי במלוה ובפקדון אע"ג דבמתנה לא הוי כזכי כל שכן תן במתנה דהוי כזכי אלא שמע מינה דתן והולך במתנה שניהם לאו כזכי ובמלוה ובפקדון שניהם כזכי ועוד הביא ראיה מן התוספתא דתניא התם תן מנה זו לפלוני וכו' אם רצה להחזיר יחזיר הלך ומצאו שמת יחזירנו מת נותן יחזירנו ליורשיו זכה מתנה זה לפלוני התקבל מנה זה לפלוני אם רצה להחזיר לא יחזיר ועיד ראיה מהא דגרסינן בירושלמי אמתני' בכל אתר אתמר תן כהולך והכא איתמר תן כזכי כיני מתני' זכה גט זה לאשתי זכה שטר שחרור זה לעבדי לישנא דמתני' אמרה כן לפי שזכין לאדם שלא בפניו פירוש לשון המשנה מוכיח דאיירי כשאמר לו זכה ואע"פ שחולק על גמרא דידן דמפרש לה דתן הוה כזכי ובירושלמי מוקי לה כשאמר זכה בהדיא מכל מקום שמעי' מהתם דתן והולך שוין בכל מקום והא דאמר גבי עבד תן כזכי אע"פ שמרצון לבו משחררו שאני שחרור דאי לאו דעבד ליה ניח נפשיה לא הוה משחרר ליה הלכך הוי כמו חוב ואם תאמר גבי מתנה נמי אמרינן בפרק הניזקין (גיטין דף נ:) אי לאו דעבד ליה ניח נפשיה לא הוה יהיב ליה יש לומר דלא דמי דרגילות הוא כמה פעמים שאדם נותן לקרובו או לאוהבו אע"ג דלא עבד ליה ניח נפשיה מעולם אבל אין דרך אדם לשחרר עבדו אי לאו דעבד ליה ניח נפשיה טובא. **הולך מנה לפלוני והלך ובקשו ולא מצאו יחזיר למשלח מת משלח אי בריא הוא חזינן אם מת מקבל בחיי נותן יחזרו ליורשי משלח דקיימא לן הולך** לאו כזכי דמי ואם **מת** רי"ף ז.
נותן בחיי מקבל יחזרו ליורשי מי שנשתלחו לו דקי"ל מצוה לקיים דברי המת ואי ש"מ הוה חזינן אי איתיה למקבל בשעת מתן מעות יחזרו ליורשי מי שנשתלחו לו דקיימא לן דדברי ש"מ ככתובין וכמסורין ואע"ג דלא קני אלא לאחר מיתת הנותן אפי' הכי קונה אע"פ שמת מקבל בחיי נותן ואפי' נולדו יורשי מקבל אחר מיתת הנותן ואע"ג דבשעת מיתת הנותן לא היו ראויין לקנות למ"ד המזכה לעובר לא קנה וגם המקבל לא קנה בחייו כיון שמת בחיי הנותן אפ"ה קונה משום דדברי ש"מ לענין לקנות אחר מיתחו חשובין ככתובין וכמסורין למפרע משעת נתינתו הלכך כיון דאיתיה למקבל בשעת מתן מעות הוברר הדבר שזכה משעת המתנה ומורישו ליורשיו **ואי ליתיה למקבל בשעת מתן מעות יחזיר ליורשי משלח דקי"ל דאין קנין למת וכן** הלכתא:

פרק ב

א [דף טו.] **המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפ"נ בפ"נ אבל לא בפני נכתב / בפני נכתב חציו בפני נחתם כולו בפני נכתב כולו בפני נחתם חציו פסיל אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר:**

גמ' בפני נכתב חציו וכו' הי חציו אלימא חציו ראשון והא"ר אלעזר אפילו לא כתב אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך אלא אמר רב אשי חציו אחרון: בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו פסול א"ר [דף טו:] **אשי אפילו אמר אני הוא עד שני פסול מ"ט או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים אבל אם העידו שנים על חתימת יד** עד שני א"נ העיד הוא ואחד על חתימת יד עד ב' **כשר דליכא מידי דכי אמר חד כשר וכי אמרי תרי פסול וליכא נמי מידי דאילו אסיק איהו לכולא מילתא כשר וכי איכא** חד בהדיה פסול:

ב אחד אומר בפ"נ וא' אומר בפ"נ פסול אמר רב שמואל בר' [דף טז.] **יהודה א"ר יוחנן לא שנו אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם אבל גט יוצא מתחת ידי**

רי"ף ז: שניהם כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדה"י [דף טז:] אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם לא בעינן שיהיו שניהם אדוקים בגט אלא אפילו הוא ביד אחד מהן אלא שאומרים שהבעל עשה את שניהם שלוחים להוליך גט זה לאשתו והאחד נותנו במעמד חבירו כדאמרינן בסוף התקבל (גיטין דף סו:) כולכם הוליכו אחד מוליכו במעמד כולם אם האחד הוא שליח והשני מעיד שבפניו נעשה שליח לרבא דאמר מפני שאין עדים מצויים לקיימו הוי כשר מטעמא דאמר בפ"ק דף ה. מה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהימני דכיון שיש כאן שני עדים לא יוכל לומר לא שלחתיו ומזוייף הוא א"ל רב אסי אלא מעתה סיפא דקתני שנים אומרים. בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין גט יוצא מתחת ידי שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהם מכשרי רבנן א"ל אין וכי אין גט יוצא מתחת ידי שניהם במאי פליגי מ"ס גזרינן דילמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא ומ"ס לא גזרינן. רבה בר בר חנה חלש על לגביה רב יהודה ורבנן לשיוליה ביה בעו מיניה שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר להן אין צריכין ומה אילו יאמרו בפנינו גרשה מי לא מהימני: א' [דף יז.] אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר רב אשי אשכחיה לרבי אמי דקאמר אמר. ר' יוחנן אפי' גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה כשר אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם וכן הלכתא:

ג מתני' נכתב ביום ונחתם ביום נכתב בלילה ונחתם בלילה נכתב בלילה ונחתם ביום כשר נכתב ביום ונחתם בלילה פסול ר"ש מכשיר שהיה ר"ש אומר כל גיטין שנכתבו ביום ונחתמים בלילה פסולים חוץ מגיטי נשים:

יום קע

ד גמ' איתמר מפני מה תקנו זמן בגיטין רבי יוחנן אמר משום בת אחותו וריש לקיש אמר משום פירות ר' יוחנן אמר משום בת אחותו דלמא מזנה ומחפה עלה אבל משום פירות לא [דף יז:] קסבר יש לבעל רי"ף ח.
פירות עד שעת נתינה וריש לקיש אמר משום פירות קסבר אין לבעל פירות משעת כתיבה והא איפכא שמעינן להו דאיתמר מאימתי מוציאין לפירות רבי יוחנן אמר משעת כתיבה וריש לקיש אמר משעת נתינה איפוך פי' ר"ח איפוך בתרייתא. איכא מאן דאמר הלכה כריש לקיש דאמר משעת כתיבה אבל רי"ף ח:
משום בת אחותו לא קסבר זנות לא שכיחא כדקי"ל לקמן (גיטין דף יח.) לענין שלשה חדשים והא לאו מילתא היא דהתם ביחוד תליא מילתא וכיון דאינו מתייחד עמה משעת כתיבה מונין משעת כתיבה אבל הכא לענין פירי בפרקונה תליא מילתא כדאמר כתובות דף מז: תקנו פרקונה תחת פירות וקיימא לן דלא פקע פרקונה מיניה עד דמטי גיטא לידה הלכך כל כמה דמיחייב בפרקונה אית ליה פירי וש"מ דהלכתא כר"י דאמר יש לבעל פירות עד שעת נתינה וכן הלכתא. ירושלמי בפ' השולח ה"ג מעשה באחד שהיה נשוי בת אחותו וזינתה בעוד שהיא אשתו ועמד וגרשה והקדים זמן הגע אמר מוטב תדון בפנויה ואל תדון באשת איש ואף בזמן הזה דליכא למיחש לחפוי פסלינן לגט בלא זמן כדתנן לקמן (גיטין פו.) ג' גיטין פסולין ובימי רבי נשנית משנה זו דאיכא למיחש שמא יחפה על בניה שהן ממזרין אי נמי שלא תאסר עליו אם זינתה קודם גירושין אבל לאחר גירושין מותרת לחזור לו כדאיתא בפ"ב דסוטה דף יח: והני טעמי לא מיחוורן לי דאם היה ראוי לתקן זמן מהני טעמי לא הוה צריך רבי יוחנן לומר משום בת אחותו דהני טעמי שייכי בכל הנשים דאינו רוצה שיצא קול על הולד שילדה ממנו שהוא ממזר וגם אינו רוצה שתאסר עליו ואיפשר דהני טעמי סעד הם לטעם דחפוי ור' יוחנן עיקר טעמא נקט והאידנא אע"ג דבטל טעם דחפוי מאינך טעמי פסלינן גט בלא זמן ובעל העיטור כתב מסתברא מדגרסינן בירושלמי פרק זה ה"ב ר' יוחנן אומר משום אכילת פירות ש"מ דקמייתא אפכינן ור' יוחנן ור"ל קי"ל כר' יוחנן דאמר זמן משום פירות ואף כי מפכת בתרייתא מדגרסי' בפ' כל הגט (גיטין דף כו:) ומקום הזמן קא פסיק ותני ל"ש מן האירוסין ול"ש מן הנישואין בשלמא מן הנישואין בין למ"ד משום בת אחותו איכא בין למ"ד משום פירי איכא אלא מן האירוסין בשלמא למ"ד משום בת אחותו איכא אלא למ"ד משום פירי ארוסה מי אית לה פירי אמר רב עמרם הא מילתא שמעית מיניה דעולא דאמר משום תקנת הולד אלמא דעולא לית ליה טעמא דבת אחותו מדאיצטריך לפרושי טעמא

משום תקנת ולד ועוד מדאמר רמי בר חמא ביבמות פר"ג דף נב: הרי אמרו אמר ללבלר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט אלמא רמי בר חמא לא חייש לטעמא דבת אחותו וכיון דעולא ורמי בר חמא ור"ל קיימי בחדא שיטתא דרבי יוחנן יחידאה ולית הלכתא כוותיה ע"כ דבריו ולא ידענא מה ראיה הביא מרמי בר חמא דלא חייש לטעמא דבת אחותו דרמי בר חמא השמיענו שאם צוה לכתוב גט לאשה דעלמא לגרשה אחר שיכנסנה לא הוי גט אבל בארוסתו הוי גט ומיהו לכתחילה אין לעשותו משום חיפוי או משום תקנת ולד וכן פרש"י התם דגט ישן מיהא הוי וכ"ש לפירוש ר"ת שפירש שם דמיירי כשכתב בו זמן הנתינה כי היכי דלא תיקשי להא דאמרינן לקמן בפרק כל הגט (גיטין דף כו:) דאינו גט דלקמן איירי שכתב בגט זמן הכתיבה ופסול משום שמא יאמרו גיטה קודם לבנה אף על גב דגט ישן כשר בדיעבד שאני גט ישן דליכא אלא יחוד בעלמא אבל הכא דודאי בא עליה פסולה לגמרי וההיא דפרק רבן גמליאל כשר לגמרי כיון שכתוב בו זמן הנתינה נמצא בין לפירוש רש"י בין לפירוש ר"ת אין ראיה משם כלל גם מה שהביא ראיה מעולא דמפרש משום תקנת ולד לאו ראיה היא דעולא אתא לשנויי הא דשקיל וטרי הש"ס אליבא דמ"ד משום פירות לפרושי מתניתין אליביה ועולא פירשה אליביה אף על גב דלא סבר כוותיה וכן דרך האמוראים אף כשמקשה לבר פלוגתיה מתרגם לה אליביה וגם מן הירושלמי אין ראיה כי הוא פליג אגמרא דידן כי אם אינו מפרש בירושלמי טעמא דבת אחותו אלמא גם רבי יוחנן אית ליה טעמא דפירות אבל בגמרא דידן דפליגי משמע דאיפוך קאי אבתרייתא דאי אקמייתא קאי הוה ליה לפרושי ולומר אלא איפוך ומדקאמר איפוך סתמא משמע דקאי אדסמיך ליה הלכך קי"ל כר' יוחנן דאמר יש לבעל פירות עד שעת נתינה הילכך משום פירות לא הוצרכו לתקן זמן דכשתבא הגט ליד האשה יכולה לבא לב"ד ותראה להם גיטה ויכתבו לה ב"ד שבאותו היום נתגרשה ודלא רש"י שפי' דזמן נתינת הגט לא מהני לה מידי דכי אתי למיטרף בעיא לאיתויי סהדי אימתי מטא גיטא לידה דהא ליתא מדאמר בפ' שנים אוחזין (בבא מציעא דף יט.) מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה ופריך וליחוש שמא כתב ליתן לה בניסן ולא נתן לה עד תשרי ומפקה לגיטא דכתוב בניסן ואתי למיטרף מן הלקוחות שלא כדין ומשני דכי אתיא למיטרף אמרי' לה אייתי ראיה מאימתי מטא גיטא לידך ומשמע דההוא משום דאיתרע בנפילה חיישינן טפי דאי בכל גט סתם נמי חיישינן להכי מאי קשיא ליה ההוא ברייתא טפי מכל גיטין אלא ודאי כל גט ושטר הבא לפנינו לא חיישינן שמא לא נמסר ביום הכתיבה אלא תולין דמסתמא ביום הכתיבה נמסר וא"ת כיון דפרישית דבסתם גיטין לא מצי למימר אייתי ראיה אימתי מטא גיטא לידך א"כ היאך כותבין גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו ליחוש שמא יכתוב ליתן בניסן ולא יתננו עד תשרי כדדייקינן בשנים אוחזין דף יב: על כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ומוקמינן לה בשטרי אקנייתא ואיכא דמשני עדיו בחתומיו זכין לו והא לא שייך בגט אשה דחוב הוא לה וי"ל דגבי ש"ח הוא דאיכא למיחש טפי שמא יכתוב ליתן בניסן ולא יתן עד תשרי לפי שפעמים הוא מוסר בצינעא ולא ידעי שלא נמסר ביום הכתיבה ואפילו יצא קול שאחר הכתיבה נמסר סברי לקוחות דלכך נמסר בידו לגבות מיום הכתיבה ולא מסקי אדעתייהו לומר אייתי ראיה אבל גט רגילות הוא למוסרו בפני עדים דלא מיבעיא לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי דאפילו חתימי סהדי בגט אכתי בעי עדים בשעת מסירה אלא אפי' לרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי היה רגיל ר"ת לומר דבעי עדים בשעת מסירה דאין דבר שבערוה פחות משנים. וכיון דיש עדים בשעת מסירה וחזו דזמן הכתיבה מוקדם ליום המסירה מפקי לקלא שלא נמסר ביום הכתיבה ומסקי אדעתייהו לומר אייתי ראיה אימתי מטא גיטא לידך. דמה שניתן הגט לידה אמרי' דהיינו כדי להנשא דעיקר הגע לאו לגוביינא. וכה"ג מפליג בין גט לשטר הנמצא בפ' שנים אוחזין ולקמן דפריך מגיטין הבאין ממדינת הים דמה הועילו חכמים בתקנתם ומשני הנהו קלא אית להו הוא הדין לכל גיטין שלא נמסרו ביום הכתיבה אית להו קלא. אלא על שהקשה לו ממביאין ממדינת הים תירץ לו ומה שלא הקשה מכל גיטין שלא נתנו ביום הכתיבה משום דלא שכיחא כדקאמר לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה:

ה אי נמי להכי כותבין גט לאיש אע"פ שאין אשתו עמו משום דלא שכיח דכתב גט קודם הנתינה דלא מקדים פורענותא לנפשיה ואחר הכתיבה נותנו מיד לידה או

ליד שלוחה לקבלה או מוסרו ליד שליח להוליך לה ואז הוי כמו גיטין הבאין ממדינת הים דאית להו קלא לפי שיש קול להליכת השליח ולביאתו ומידע ידעי זמן המסירה ולפי טעם זה אי אתרמי הכי שלא נמסר ביום שנכתב תו לא מתכשר האי גיטא אם לא ע"י שליח להולכה דאית ליה קלא דאם היה הבעל נותנו לאשה לית ליה קלא ואתי למיטרף לקוחות שלא כדין מיום שנכתב וא"ת לר"ל דפסלינן גט שאין בו זמן משום דבעינן שתדע אשה מתי נכתב ונחתם ולא תפסיד הפירות דפעמים שנכתב בניסן ואינו נותנו עד תשרי והיא לא תדע מתי נכתב א"כ גט מאוחר יהא פסול מהאי טעמא שהאשה תפסיד הפירות שמזמן נתינת הגט עד זמן הכתוב בו שלא כדין ואף ר' יוחנן לא פליג עליה דר"ל אלא משום דסבר **יש לבעל פירות עד שעת נתינה** אבל בגט מאוחר דמפסדת האשה שלא כדין מודה ר' יוחנן דפסול ובפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קס.) מוכח דגט מאוחר כשר כדתנן מקושר שעדיו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט וכשהוא פושטו נעשה מאוחר דבמקושר מלך שנה מונין לו שתים ועכשיו ימנו לו שתי שנים כדין פשוט שלא ידעו שהיה מקושר מתחילתו. וי"ל דבמאוחר אין הבעל מפסיד פירות משעת חתימה אלא משעת הזמן הכתוב בו שאינו ראוי לגרש בו עכשיו דאין זה כריתות ואפילו נתן לה לאלתר אין הגירושין חלין עד שעת הזמן. וא"ת ולר"ש דמכשיר נכתב ביום ונחתם בלילה ולקמן (גיטין דף יח.) דמכשירין אפי' לרבנן נכתב ביום ונחתם בלילה כשעסוקין באותו ענין לפי שיש לו קול משעת כתיבה כיון שהעדים מזומנים שם לחתום ומפסיד הבעל הפירות כאילו כבר נחתם ומאי שנא מאוחר דאינו מפסיד משום דאינו ראוי לגרש בו הכא נמי כיון שלא נחתם אינו ראוי לגרש בו וי"ל דהחם ראוי לגרש בו על ידי עדי מסירה ורבי שמעון סבר כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי לעיל בפרק קמא (גיטין דף ט:) וכן רבנן סברי כרבי אלעזר ולהכי מכשרי כשעסוקין באותו ענין וא"ת אפי' אין עסוקין באותו ענין נמי הרי ראוי לגרש בעדי מסירה ויש לומר דלרבנן בעינן תרתי שיהא ראוי לגרש בו ויהא לו קול ומאוחר אע"פ שיש לו קול אינו ראוי לגרש בו והיכא דאין עסוקין באותו ענין אע"פ שראוי לגרש בו אין לו קול והראב"ד ז"ל בהשגות פ"א דגירושין כתב דמאוחר כשר לגרש בו לאלתר אלא שיש לבעל פירות עד אותו זמן הכתוב בגט ודבריו אינם מבוארים כיון שהבעל מצוה לכתוב את הגט ומגרש האשה בעל כרחה למה תפסיד האשה פירותיה אם הבעל צוה לאחר הזמן אלא כך יש ליישב דבריו להכשיר הגט ואם נכתב הזמן מאוחר מדעת האשה אז מחלה האשה פירותיה לבעל עד זמן הכתוב בגט והגט כשר כדין שטר מאוחר דכשר ואם נכתב שלא מדעת האשה תראה האשה גיטה בבית דין ויכתבו לה בית דין שהיום נתגרשה וזכתה האשה בפירותיה עד שיביא הבעל ראיה שמדעתה נכתב הזמן מאוחר בגט ומכל מקום מסתבר להחמיר כדברי ר"י דלא תהא מגורשת בגט מאוחר עד זמן הכתוב בו כדאמרי' בעלמא לקמן (גיטין דף עב.) זמנו של שטר מוכיח עליו והוי כאילו כתוב בו מהיום הכא נמי הוי כאילו אמר לה הרי זה גיטיך ולא תתגרשי בו עד אותו זמן:

ו [דף יח.] **איתמר מאימתי מונין לגט רב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה תניא כוותיה** דרב תניא כוותיה דשמואל תניא כוותיה דרב השולח גט לאשתו ונשתהה שליח בדרך שלשה חדשים משהגיע גט לידה צריכה להמתין שלשה חדשים ולגט ישן לא חיישינן **שהרי לא נתייחד עמה תניא כוותיה דשמואל המשליש גט לאשתו ואומר אל תתנו לה** אלא לאחר ג' חדשים כשנתנו **לה מותרת לינשא מיד ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה** רב כהנא ורב אסי עבדי משעת כתיבה רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי משעת נתינה ורב אלפס לא הביא אלא תניא כוותיה דשמואל וכתב וכן הלכתא ודבריו תמוהין למה פסק הלכתא כשמואל הא קי"ל הלכתא כרב באיסורי ועוד דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע דאינון אמוראי בתראי עבדי כרב ויש ספרים שכתוב בהן והלכתא משעת כתיבה ומשמע דרב אלפס אינו גורס אותו מאחר שלא כתבו בהלכותיו ובכל אשכנז וצרפת נהגו משעת נתינה כרב. איתמר כתובה מאימתי משמטת רב אומר משתפגום ותזקוף פגמה ולא זקפה זקפה ולא פגמה אינה משמטת עד שתפגום ותזקוף ושמואל אמר פגמה אע"פ שלא זקפה זקפה אע"פ שלא פגמה משמטת והלכתא כשמואל: **ז אמר שמואל כתובה כמעשה ב"ד דמיא מה מעשה ב"ד נכתבים ביום ונחתמים בלילה אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה. כתובה דחייא בר רב איכתיב ביממא**

ואחתים בלילה הוה רב התם ולא אמר ולא מידי לימא כשמואל ס"ל לא עסוקים באותו ענין הוו דתניא א"ר אלעזר בר' צדוק לא שנו אלא שאין עסוקין באותו ענין אבל עסוקין באותו ענין כשר מדהביא רב אלפס ז"ל עובדא דחייא בר רב משמע שפוסק הלכה דלא כשמואל ואפשר דאע"פ שהביא עובדא דחייא בר רב אפשר שפוסק כשמואל דקי"ל הלכתא כוותי' בדיני ומה שהביא עובדא דחייא בר רב להשמיענו דינא דעסוקים באותו ענין מהני בשאר שטרות אלא שמצאתי כתוב שבתשובת שאלה פסק כרב ותימה הוא למה פסק דלא כשמואל ומברייתא דרבי אלעזר בר צדוק אין ראיה דלאו אכתובה איתמר דמסתמא אמתני' דנכתב ביום ונחתם בלילה מיתנייא ונראה דהיינו טעמא מדמתמה הש"ס לימא כשמואל ס"ל ומאי קשיא ליה אי סבר כשמואל אלא ידע הש"ס דסוגיין דעלמא דלא כשמואל ולהכי היה תמה אם רב יסבור כשמואל בזה ומשני דרב פליג נמי אשמואל ולית הלכתא כוותיה והרמב"ם ז"ל פ"א מהל' גירושין הלכה כ"ה כתב דגט שנכתב ביום ונחתם בלילה פסול אפילו עסוקין באותו ענין ואין לסמוך על זה והא דפסלינן שטרות שנכתבו ביום ונחתמו בלילה היינו בדלא קנו מיניה אבל אי קנו מיניה ליכא למיחש כדאמרי' בבבא בתרא דף קעב. אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו יומא דאקניתו ביה:

ז איתמר אמר לעשרה כולכם כתבו גט ותנו [דף יח:] **לאשתי א"ר יוחנן שנים משום עדים וכולן משום תנאי וריש לקיש אמר כולם משום עדים מאי בינייהו דחתים בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן עד י' ימים**
רי"ף ט. **לרבי יוחנן דאמר משום תנאי כשר לריש לקיש דאמר משום עדים פסול אי נמי כגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול למ"ד משום תנאי כשר ומ"ד משום עדים פסול** וכתב רב אלפס וקי"ל כרבי יוחנן ואי חתים בתחלה **קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה פסול אמרי לה כשר תנאי הוא ואמרי לה פסול אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא** וקשה דהא אפילו בשטרות דעלמא מכשרינן כי האי גוונא דאמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסב:) גבי הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול וקאמרינן עלה מילאהו בקרובין כשר ופירש ר"ת ז"ל דבתחילה דהכא היינו שחתמו הקרובים קודם שחתמו האחרים דהרואה שחתמו תחילה סבר שהם עיקר העדות אבל התם אף על פי שחתימת הקרובים למעלה מן הכשרים מכל מקום הכשרים חתמו תחילה ואחר כך הקרובים הלכך לא אמרינן שהקרובים הם עיקר העדות אלא חתמו למילוי או להשלמה:

ח ההוא דאמר להו לעשרה כתבו גט לאשתי חתום תרי מינייהו ביומא ואינך מכאן ועד עשרה ימים אתו לקמי' דריב"ל אמר כדאי הוא ר' שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק והא אמר [דף יט.] ריש לקיש לא הכשיר ר' שמעון אלא לאלתר אבל מכאן ועד עשרה ימים לא בההיא כר' יוחנן סבירא ליה **והאמר ר' יוחנן שנים משום עדים וכולן משום תנאי** בההיא כריש לקיש ס"ל ומהך עובדא משמע דהלכה כריש לקיש כיון דריב"ל סבר כוותיה דקי"ל בכל דוכתי הלכה כריב"ל כנגד רבי יוחנן כמו שהביא ר"ת ראיה במגילה דף כז. מההיא דמבי כנישתא לבי רבנן ורב אלפס לא הביא הך דריב"ל ופסק כרבי יוחנן מדקאמר סתמא דהש"ס אי חתום בתחילה **קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה פסול** אלמא כרבי יוחנן קי"ל. כתב רב האי ז"ל בשעת הדחק איכא פלוגתא ביני רבוואתא איכא מ"ד מדקאמר ריב"ל כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק ש"מ דהכי הלכתא ואיכא מ"ד משום דחתים עליה תרי מינייהו ביומא הוא דקאמר הכי הא לאו הכי לא ונראה דהלכתא כר"ש דמתני' בשעת הדחק ונכתב ביום ונחתם בלילה כשר ואפילו מכאן ועד י' ימים כרבי יוחנן דהא ריב"ל קאי כוותיה:

ט מתני' בכל כותבין בדיו בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא של קיימא אין כותבין לא במשקין ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו של קיימא על הכל כותבין על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה על יד של עבד ונותן לה את העבד ר"י הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלין:

גמ' ובכל דבר שהוא של קיימא לאיתויי מאי לאיתויי הא דתני רב חיננא כתב במי טריא ואפצא כשר ודוקא במגילתא דלא אפצא אבל אפצא לא **דקי"ל אין מי מילין על גבי מי מילין תנא רבי חייא כתבו באבר בשחור ובשיחור כשר:**

י איתמר עדים שאין יודעים לחתום אמר רב **מקרעין להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו**

ושמואל אמר באבר פי' רושמים שמם בעופרת וחותמין על הרושם אבל לא במיא דאברא דקי"ל כתבו במי אבר כשר הלכך כתב העליון לא הוי כתב וכל שכן שאין כותבין להם בסיקרא דהא תנן במתני' כתבו בסיקרא כשר וה"מ בגיטין משום עיגונא אבל בשאר שטרות **לא דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא תניא כוותיה דרב עדים שאין יודעין לחתום מקרעים להם נייר חלק וממלאים את הקרעים דיו:**

יא [דף יט:] **ושאין יודעין לקרות קורין לפניהם וחותמים אמר רשב"ג בד"א בגיטי נשים אבל בשיחרורי עבדים ושאר שטרות אם יודעין לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין א"ר אלעזר מ"ט דרשב"ג כדי שלא יהא בנות ישראל עגונות אמר רבא הלכה כרשב"ג רב נחמן קרו קמיה ספרי דדייני וחתים ודווקא רב נחמן וספרי דדייני אבל רב נחמן וספרי אחריני או ספרי דדייני ואיניש אחרינא לא** ורב אלפס ז"ל לא הביא הא דקאמר רב גמדא משמיה דרב דרבא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל אלא כמאן כרבנן והא **ההוא דעבד עובדא בשאר שטרות** רי"ף ט: **ונגדיה רב כהנא** תרגמא אקריאה פירש רש"י תרגמא להא דרב גמדא אקריאה וההוא דנגדיה רב כהנא בחתימה הוא. וכן לעיל מייתי לה אחתימה ומייתי עליה דר' אלעזר קרו קמיה וחתים דהיינו כרב גמדא ובעינן שיהושנים קורין לפניו דאין לסמוך על אחד או כגון ר"נ וספרי דדייני דדחילי מיניה לשקורי במילתא דעבידא לגלוי וכן פירש ר"י ורב אלפס ז"ל שלא הביא ההיא דרב גמדא ס"ל כיון דסתמא דגמרא קאמר דרבא אמר הלכה כרשב"ג סמכינן עלה יותר מהא דאמר רב גמדא משמיה דרבא הלכך הלכה כרשב"ג בין בקריאה בין בחתימה ולפי דבריו צריך לפרש הא דקאמר ת"ק קורין לפניהם וחותמין אפי' באחד קורא לפניו סגי דכיון דמילתא דעבידא לגלוי הוא מירתת דאי בשנים קורין לפניו בהא לא הוה פסיל רשב"ג דאפי' בשני עובדי כוכבים מסיחין לפי תומן מכשר רב פפא ורשב"ג פוסל בחד אם לא רב נחמן וסופרי ב"ד ולכך לא הביא הך דרבי אלעזר דהוה קרי קמיה חד וחתים וכתב בעל העיטור מסתברא בשאר שטרות דאי מקרי להו לתרי דידעי למקרי במסיח לפי תומו חותם כדאמר בשטרא פרסאה והלכך היכי דחתימי סהדי ולא קי"ל אי ידעי למיקרי או לא בחזקת כשרין קיימי ומקיימי להו בי דינא ומגבינן בו כדי שלא תנעול דלת בפני לווין ואי קים לן דלא ידעי למיקרי אע"ג דמסהדו אחתימות ידייהו דייקינן בסהדותייהו על פה אי מכווני אשטרא מקיימי' ליה והכין כתבו רבוואת' ואי אמרי' אקרין למאן דידעי למיקרי סמכינן עלייהו ומה שכתב במסיח לפי תומו לא נהירא דלא בעינן לפי תומו אלא בעובד כוכבים משום דאי הוה ידע דסמכינן עליה הוה משקר אבל בי תרי ישראל לא חשידי לשקר:

יב רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה דעביד בערכאות של עובדי כוכבים מקרי שני עובדי כוכבים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו ומגבי ביה ממשעבדי:

יום קעא

יג אמר רב אשי אמר רב הונא בר נתן הכי אמר **אמימר האי שטרא פרסאה דחתימי עליה סהדי ישראל מגבינן ביה ממשעבדי והא לא ידעי למיקרי בדידעי והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף בדאפיץ והא בעינן שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה** בדמיהדר ומאי קמ"ל הא קמ"ל דכשרין בכל לשון בין בגיטין בין בשאר שטרות:

יד אמר שמואל נתן לה נייר חלק ואמר לה הרי זה גיטך מגורשת חיישינן שמא במי מילין כתבו מיתיבי **הרי זה גיטך נטלתו וזרקתו לים או לדבר האבד וחזר ואמר** לה **שטר פסים הוא שטר אמנה הוא מגורשת** ולא כל הימנו לאוסרה טעמא דאיכא כתב הא ליכא כתב לא כי קאמר שמואל נמי דבדקינן לה במיא דנרא אי פליט פליט ואי לא פליט לאו כלום הוא וכי פליט מאי הוי השתא הוא דפליט שמואל נמי חיישי' קאמר:

טו אמר רבינא **אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דרב דימי מנהרדעא הני בי תרי דיהבי גיטא קמייהו צריכין למיקרייה מיתיבי הרי זה גיטיך נטלתו וזרקתו לים או לכל דבר האבד וחזר ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא מגורשת** ולא כל הימנו לאוסרה ואי צריכי למיקרייה לבתר דקריוה מי מצי אמר לה הכי לא צריכא דבתר דקריוה **עייליה לבי ידיה ואפקיה מהו דתימא** ניחוש דילמא חלפיה קמ"ל והאי דקאמר צריכי למיקרייה קודם נתינה קאמר מדקא משני עלה לא צריכא דבתר דקרייה עייליה לבי ידיה ואפקיה ואי לא קראוהו נראה דלא הוה גט ואסורה לינשא מדלא משני הכא במאי עסקינן דלא קראוהו

וא"ת הא דתנן בהזורק דף פ. ומייתי לה בהאשה רבה דף צא: כתב גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן שובר לאיש וגט לאשה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש ושובר מתחת ידי האשה תצא מזה ומזה וכו' ודייק עלה בפרק האשה רבה מאי הוה לה למיעבד ומשני איבעי לה לאקרויי גיטא והשתא אי לא קראה אפילו נתן הבעל גט לאשה לא הויא מגורשת וי"ל נהי דאסורה לינשא אי לא קראה מ"מ אם נשאת לא תצא אי נמי התם בדקריוה **ובתר הכי עייליה לבי ידיה** ואפקיה ומאחר דעייליה לבי ידיה איבעי למיהדר ואקרויי ומיהו אין אותם קריאה כל כך חמורה שתאסר בכך לינשא דלא חיישינן לאיחלופי עד דידעינן דאיחליף כדקתני לא כל הימנו לאוסרה ולומר שטר אמנה ובדלא קראה בתר דעייליה לבי ידיה ואפקיה מיירי דאי קריוהו לא מצי אמר ליה הכי ואפילו אם תמצא לומר דאפילו לכתחילה לא מיחייב למיעבד אותה קריאה דלא חיישינן לאיחלופי מ"מ כיון שבא הדבר לידי קלקול והיא היתה יכולה לתקן בקריאה זו בדבר מועט קנסינן לה כדאשכחן התם דף צא. הכונס יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר ונמצאת יבמתו איילונית תצא מזה ומזה וכו' ומפרש התם דקנסינן לה משום דאיבעי לה לאימתוני ולא מצינו בשום מקום שתהא אסורה לינשא משום חששא זו הלכך לכתחילה צריך לקרותו קודם נתינה ואחר נתינה ואם קראוהו אחר נתינה ולא קודם נתינה מגורשת ואם לא קראוהו כלל ונאבד צריכה גט אחר ואם קראוהו קודם נתינה ועייליה לבי ידיה ולא קראוהו אחר כך אינה צריכה גט אחר:

טז [דף כ.] **אמר** רב חסדא גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה באנו למחלוקת ר' יהודה ורבנן דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם ונתכוין לכתוב יהודה וטעה ולא הטיל בו דלי"ת מעביר עליו קולמוס ומקדשו דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים אין השם מן המובחר והלכה כחכמים שלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר:

יז ת"ר וכתב ולא וחקק למימרא דחקיקה לאו כתיבה היא ורמינהו עבד שיצא בכתב שעל גבי טבלא ופנקס יצא לחירות אבל לא בכתב שעל גבי כיפה ואנדוכתרי לא קשיא הא דחק תוכות הא דחק ירכות א"ל רבינא לרב אשי רושמא מיחרץ חריץ או כנופי מיכנף אמר לי' מיחרץ חריץ בעא מיני' [דף כ:] רבא מרב נחמן כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיטיך והתקבלי כתובתך מהו אמר ליה נתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה:

יח ת"ר הרי זה גיטיך והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שתחזיר לי הנייר הרי זו מגורשת בעי רב פפא בין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה מהו תיפוק ליה דספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים לא צריכא דמעורי מכאן דקדק הריב"ם שאין צריך בגט שיהו האותיות מוקפות גויל מדקאמר דמעורי ואין ראיה מהא דאפשר דהא דקאמר הכא דמעורי כגון דרגל כ"ף ונו"ן וקו"ף של שיטה עליונה נכנסת בתוך טי"ת של שיטה תחתונה וכן גגו של למ"ד בתוך ה"א וחי"ת של שיטה עליונה מיהו אין צריך ראיה לזה להכשיר דהא דבעינן דאותיות של מזוזה ותפילין שיהא מוקפות גויל כדאיתא בפ' הקומץ (מנחות דף לד.) היינו משום דכתיב בהו וכתבתם דבעינן כתיבה תמה ואין לומר דילפינן כתיבה כתיבה מהתם דאם כן אפילו ספר ודיו נבעי ומתני' קתני כתבו בכל דבר המתקיים ואפילו על עלה של זית כשר מיהו נהגו להחמיר ולהקיף האותיות גויל ואם יש בו אותיות דבוקות יכול להסיר הדיו שביניהם ולהבדילם אבל אם נפלה טיפת דיו לתוך האות ואינה ניכרת האות אינו יכול להעביר הדיו ולתקן האות דהוה ליה חק תוכות:

יט בעי רמי בר חמא היו מוחזקין בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו והרי הוא יוצא מתחת ידה והיא אומרת נתן לי העבד להיותי מגורשת בגט שכתוב על ידו לפני עדי מסירה ואין העדים לפנינו מהו מי אמרי' אקנויי אקניה ניהלה או דילמא הוא מנפשיה עייל ומיירי בכתובת קעקע דאינו יכול להזדייף תא שמע דאמר ריש לקיש הגודרות אין להם חזקה בעי רמי בר חמא היו מוחזקין בטבלא שהיא שלה וכתוב עליה גט והרי היא יוצאה מתחת ידה מהו מי אמרינן אקנויי אקניתיה ליה או דילמא אשה לא ידעה לאקנויי בדבר העתיד לחזור לידה ולא כוונה להקנות אלא בתורת שאלה בעלמא אמר רב אשי תא שמע האשה [דף כא.] כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו אמר רבה **כתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו ומתגרשת בו** ואמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי

תימא בעומד והאמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב נמי לא קנה והלכתא בכפות ואמר רבה כתב לה גט ונתנו **בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו** קנאתו ומתגרשת בו ודוקא נתנו בחצרו אבל נתנו בחצר של אחר וקנתה היא החצר אינה מתגרשת כיון שלא באתה קניית החצר מתחת ידי הבעל לאשה:

רי"ף י. **כ על קרן של פרה ונותן לה את הפרה וכו' בשלמא יד עבד** [דף כא:] לא איפשר למיקצייה **אלא קרן של פרה ניקצייה וניתביה ניהליה אמר קרא וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה** פירש רשב"ם דווקא בהני כגון בעלי חיים ומחובר לקרקע שעוקר דבר מגידולו חשוב מחוסר קציצה אבל מידי אחרינא לא והביא ראיה מדנקט בפלוגתא דאביי ורבא כתבו על עלה של עציץ נקוב אבל שאין נקוב אפי' יקטום כשר:

כא וכן כתב בשם רש"י שהיה מכשיר אם כתב גט בקלף גדול ואח"כ חתכו ומעשה היה בימי רבי יצחק בר מנחם ופסלו ונחלקו עליו גדולי הדור ובעל ה"ג פוסלו אם נחתך ממנו כלום וכן ר"ת ז"ל היה מחמיר בדבר מדקאמר לקמן כתב על חרס של עציץ נקוב דשקיל ליה ויהביה ניהלה משמע דאי תבריה ויהיב לה החרס דפסול וחשבינן ליה מחוסר מעשה אף על פי שאינו מחובר ולאו דווקא נקט עלה של עציץ נקוב דהוא הדין כשאינו נקוב אלא משום רבותא דאביי דמכשיר אפי' בנקוב ואף על פי שאין הלכה כאביי מכל מקום רבותא דהיתירא קא משמע לן וכי האי גוונא אשכחן לקמן בפרק מי שאחזו (גיטין דף עב:) גבי פלוגתא דרבי וחכמים במהיום ולאחר מיתה ועוד השמיענו חידוש גדול דמסתבר לענין הגט דאין האשה קונה את הגט שכתוב על עלה של עציץ נקוב במשיכת העציץ או בהגבהתו ואע"פ שהעציץ בידה כל זמן שלא פסקה יניקת העלה כדאמרינן בסמוך דף כב. מכר בעל זרעים לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים אבל במשיכת העציץ או בהגבהה לא קנה זרעים כיון דאכתי חשיבי מחוברים בשעת משיכה וקמ"ל דלא גזר אביי היכא דיהיב לה העציץ בהפסקת יניקה כגון בעליה או שיש דבר מפסיק בין העציץ לקרקע אטו היכא דלא יהיב בהפסקת יניקה וגם קמ"ל אע"פ שצריך ליתנו לה בהפסקת יניקה לא חשיבי בהכי מחוסר קציצה ועוד נראה להביא ראיה לדברי רבינו תם מהא דאמרינן בפרק כסוי הדם (חולין דף פט.) גבי עפר עיר הנדחת דחשיב מחוסר תלישה קביצה ושריפה ויותר נראה חבור גט המחובר בקלף גדול מחיבור עפר עיר הנדחת ומיהו אף לדברי רבינו תם נראה דדווקא בנחתך מקלף גדול הוא דחשיב מחוסר קציצה אבל אם חתכו מן הגט דבר מועט כדי ליפותו לא מיקרי בהכי מחוסר קציצה וכן מוכח לעיל (גיטין דף כ:) דאמר בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מהו ופריך עלה דספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים כלומר לאחר שיחתוך הבעל את הנייר שלא יהא שלשה ספרים אלמא לא מיפסל מחמת קציצה ועוד אמרינן לעיל (גיטין דף יז:) גזייה לזמן ויהב ניהלה משמע דאי גזייה וגירש בו מגורשת:

רי"ף י: **כב מתני' אין כותבין במחובר לקרקע** משום דמחוסר קציצה ואפילו אי בעי למיתב לה אותו המחובר לא משום דכתיב ונתן בידה **כתבו על המחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר רבי יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש ר' יהודה בן בתירא אומר אין כותבין לא על הנייר מחוק ולא על הדפתרא מפני** שיכול להזדייף וחכמים מכשירים האי נייר מחוק דקאמר מיירי שמקום העדים על המחק וכתב הגט אינו על המחק דהשתא ימחוק הכתב ויכתוב מה שירצה ויהיה הוא ועדיו על המחק וכשר אבל שניהם על המחק כשר שאינו דומה נמחק פעם אחת לנמחק שתי פעמים והכי איתא בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קסד.):

גמ' כתבו על המחובר והא אמרת רישא אין כותבין אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף וכן אמר רבה בר בר חנה והוא ששייר מקום התורף ור"א היא דאמר עדי מסירה כרתי והכי קאמר אין כותבין טופס במחובר גזירה שמא יכתוב תורף כתבו לטופס תלשו וכתבו לתורף ונתנו לה כשר. כתבו על חרס עציץ נקוב כשר דשקיל ליה לעציץ ויהביה ניהלה על עלה של עציץ נקוב אביי אמר כשר רבא אמר פסול אביי אמר כשר דשקיל ליה לעציץ [דף כב.] ויהיב ליה ניהלה רבא אמר פסול גזרה שמא יקטום:

כג וחכמים מכשירים מאן חכמים ר"א היא דאמר עדי מסירה כרתי פירש רש"י דלמאן [דף כב:] דאמר עדי מסירה כרתי אשה הבאה לינשא על ידי גט צריכה להביא עדים שנמסר לה בפניהם ולאו בכל גיטין קאמר

דשאר גיטי דכתיבי בדבר שאינו יכול להזדייף וחתומים בו עדים יכולה לינשא על פיהם ואינה צריכה להביא עדי מסירה אפי' לר' אלעזר כדתנן בפ' בתרא דף פו. ומייתי לה לעיל בפרק קמא (גיטין ד' ג:) שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם דמאחר דחזינן בידה גט דליכא למיחש לזיופא אמרי' דמסתמא בא לידה כמצותו אלא דוקא בגט זה שכתוב בדבר שיכול להזדייף בהא קאמר רש"י דכשבאה לינשא בו צריכה להביא עדי מסירה ואמר ר"א לא הכשיר ר"א אלא לאלתר אבל מכאן ועד עשרה ימים לא דילמא הוה ביה תנאה וזייפתיה ור' יוחנן אמר אפילו מכאן ועד עשרה ימים אם איתא דהוה בי' תנאה מדכר דכירי אינשי והלכתא כרבי יוחנן דהוה רביה דרבי אלעזר ואמר רבי אלעזר לא הכשיר ר"א אלא בגיטין אבל בשטרות לא ואפי' לאלתר דכתיב ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים דגזירת הכתוב הוא דבעינן בשטרות דבר הראוי לעמוד ימים רבים ולא מכשרינן אפילו לאלתר בדבר הראוי להזדייף ור' יוחנן אמר אפי' בשטרות כמו בגיטין ואפי' לזמן מרובה משום דמדכר דכירי אינשי והכתיב למען יעמדו ימים רבים דס"ד דגזירת הכתוב היא דקרא אתי למעוטי שטרות משום דבעינן שיהא ראוי לעמוד ימים רבים משום דחיישינן דלמא מינשי לתנאה ומשני עצה טובה קמ"ל. ובהא לית הלכתא כר' יוחנן משום דפריך סתמא דהש"ס לעיל (גיטין דף יא.) גבי שטרות והא **בעינן כתב שאינו יכול להזדייף** וכן רי"ף יא. גבי דפתרא קאמר לעיל (גיטין דף כב.) כדי לכתוב גיטי נשים משמע אבל לא שטרות וכן פסק רב אלפס ורבינו חננאל ז"ל פסק הלכה כר' יוחנן אף בשטרות ולא מסתבר ועוד יש לפרש דדוקא בגיטין הוא דמכשר ר' יוחנן מכאן ועד עשרה ימים אבל בשטרות שיש הרבה תנאים וחילוקי ענינים רבים לא דכירי ודווקא לאלתר מכשר ופריך והכתיב למען יעמדו ימים רבים ואפי' לאלתר לא היה לנו להכשיר כיון דאינו ראוי לעמוד ימים רבים ומשני עצה טובה קמ"ל ואתיא שפיר כר' יוחנן הא דפריך והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף:

כד מתני' הכל כשרין לכתוב הגט אפילו חרש שוטה וקטן האשה כותבת את גיטה והאיש את **שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו:**

גמ' והא לאו בני דעה נינהו פי' ולא ידעי לכתוב לשמה ולר' אלעזר פריך דבעי כתיבה לשמה משום דתריצנא לרישא כר' אלעזר א"ר הונא **והוא שהיה גדול עומד על** גביו ואמר לו שיכתוב לשמה אבל אין לפרש כההיא דלקמן דהכל כשרים להביא חוץ מחש"ו משום דלאו בני שליחות נינהו ובעינן שליחות לכתיבת הגט דא"כ מאי קא משני כשגדול עומד על גביו דלענין שליחות מה מועיל כשגדול עומד על גביו דמכל מקום הקטן שאינו בר שליחות כותב הגט ומהאי טעמא נמי לא משני הא דעובד כוכבים פסול משום דלאו בר כריתה הוא משום דלא בעינן בני כריתה אלא במידי דבעינן שליחות כדאמרי' לקמן (גיטין דף כג:) אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקידושין אבל כתיבת הגט דלא בעינן שליחות מדמכשיר חרש שוטה וקטן כשגדול עומד על גביו לא בעינן נמי שיהו בני כריתה והא דאמרי' בפ"ק דף י: ר' שמעון דמכשר בגיטי עובדי כוכבים והא לאו בני כריתה נינהו ומשני ירד ר' שמעון לשיטת רבי אלעזר [דף כג.] דאמר עדי מסירה כרתי משמע דלרבי מאיר יש לפסול מטעם דלאו בני כריתה נינהו ואע"ג דלא בעינן שליחות לר' מאיר בחתימה כמו לרבי אלעזר בכתיבה דתרווייהו מוכתב נפקי להו לא דמי דחתימה שהיא לשם עדות אף ע"ג דלא בעינן שליחות יכול לפסול בעובדי כוכבים משום דלאו בני כריתה נינהו אבל כתיבה לר' אלעזר דלאו לשם עדות וגם נמי לא בעינן שליחות למה יש לנו לפסול משום דלאו בני כריתות נינהו הא לא פסלינן בפרק אין מעמידין (עבודה זרה דף כז.) מילה בעובד כוכבים אע"ג דלאו בני מילה נינהו וא"ת והא מוכח לקמן (גיטין דף עא:) דבעינן שליחות בכתיבה דאמרינן צריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ואמרינן נמי לקמן (גיטין דף סג:) ההיא דהוו קרי לה נפואתה כתוב סהדי תפואתה וקאמר דעשו עדים שליחותן ויש לומר דכולה מילתא לא הוי אלא משום לשמה דלא חשיב לשמה בשלא צוה הבעל משום דסתם אשה לאו לגירושין עומדת תדע מדדייקינן בריש זבחים דף ב: ממתניתין דהכותב טופסי גיטין דמסתמא לאו לשמה קאי ומשמע דפסיל ליה בכל ענין אפי' עשאו לשם אשה זו כיון שלא צוה הבעל וחשיב ליה סתמא כדמוכח התם והיינו טעמא דלא בעינן שליחות משום דוכתב לאו אבעל קאי אלא אסופר כלומר וכתב הסופר ונתן הבעל משום דרוב אנשים אינן בקיאין לכתוב גיטין והא דאמר לעיל (גיטין דף כ.) יכילנא

למיפסל כולהו גיטי דעלמא וכו' אילימא משום וכתב והכא איהי כתבה ליה לאו משום וכתב קאמר אלא משום דכתיב וכתב ונתן ובעינן שיכתוב ויתן לה והכא אפי' נכתב בשליחותו ובציויו לא יהיב לה מידי דשלה הוא הלכך להאי פירושא דלא בעינן שליחות לכתיבה כשר העבד לכתיבת הגט אע"ג דלאו בר כריתה הוא אבל ר"י פי' פירוש אחר דאליבא דרבי מאיר פריך **והא לאו בני דעה נינהו** דסלקא דעתך דרבי מאיר מצריך מדרבנן כתיבה לשמה ואליבא דר' מאיר הוא דקא משני כשגדול עומד על גביו כיון דלא בעי כתיבה לשמה אלא מדרבנן מכשיר בחרש שוטה וקטן כשגדול עומד על גביו אבל רבי אלעזר דבעי כתיבה לשמה מדאורייתא פוסל בגדול עומד על גביו משום דבעינן שליחות בכתיבה ולהך פירושא עבד פסול לכתיבת הגט וכן
רי"ף יא: הרמב"ם ז"ל מנאו בכלל הפסולין: **אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף ועובד כוכבים אע"פ שישראל עומד על גביו פסול** דעובד כוכבים לדעתיה דנפשיה קא עביד מדהביא רב אלפס הני תרי אוקימתות דרב הונא ושמואל וכתב דינא דעובד כוכבים בתר אוקימתא דשמואל אע"ג דקאי אאוקימתא דרב הונא דמכשר חרש שוטה וקטן כשגדול עומד על גביו אבל עובד כוכבים לא משום דאדעתא דנפשיה קא עביד משמע מתוך דבריו דאוקימתא דשמואל קיימא אאוקימתא דרב הונא דמוקי למתניתין כשגדול עומד על גביו והוסיף הוא אף כשגדול עומד על גביו דווקא טופס אבל לא תורף ועובד כוכבים דלדעתיה דנפשיה קא עביד אפי' טופס לא דגזרינן אטו תורף וכן חש"ו כשאין גדול עומד על גביו גזרינן טופס אטו תורף וכן כתב הרמב"ם ז"ל דאסור לחש"ו לכתוב טופס הגט אלא אם כן גדול עומד על גביו וכן כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דשמואל קאי אאוקימתא דרב הונא ודקדק מדקאמר **אמר רב יהודה אמר שמואל** דאי לפלוגי אתי הוה ליה למימר רב יהודה משמיה דשמואל אמר ולקמן בפרק כל הגט סימן ב' נדקדק בו יותר בע"ה:

מתני' הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים קבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח שוטה ונשתפה סומא ונתפתח **עובד כוכבים ונתגייר פסול אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה**
רי"ף יב. **כשר זה הכלל כל שתחילתו וסופו בדעת כשר:**

גמ' בשלמא חרש **שוטה וקטן דלאו בני דעה נינהו ועובד כוכבים נמי לא בר כריתה הוא אלא סומא אמאי לא אמר רב יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מצי אמר שמעינן מינה דפתוח ונסתמא דמצי למימר בפני נכתב ובפני נחתם כשר להביא את הגט ודייק** לה רב אשי מדקתני **כל שתחילתו וסופו בדעת כשר ולא קתני כל שתחילתו וסופו בכשרות.** בעו מיניה מרבי אמי עבד מהו שיעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה פרש"י והוא הדין להולכה קא מיבעיא ליה אלא כך היה מעשה בבית המדרש שנשאל על קבלה ותדע דהא פשיט להו מהולכה א"ל מדקא פסיל לעובד כוכבים [דף כג:] מכלל דעבד כשר **א"ר אסי א"ר יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין** וא"ת וליתני במתני' עבד וכ"ש עובד כוכבים ותירץ ר"ת דנקט עובד כוכבים משום דבעי למיתני עובד כוכבים ונתגייר פסול אע"פ שבאותה שעה היה בדעתו להתגייר ובידו להתגייר יותר ממה שביד העבד להשתחרר וקיימא לן כרבי יוחנן ופסול בין להולכה בין לקבלה:

כה וגזלן מדבריהם ושאר כל הפסולים מדברי סופרים **כשרין להביא את הגט** ואפי' בחוצה לארץ כמו שכשרין לעדות אשה ואם היו פסולין מן התורה פסולין להביא את הגט בחוצה לארץ ואם היו פסולין כשנתמנו שלוחים וחזרו בתשובה קודם שמסרו לאשה כתב ה"ר מאיר הלוי ז"ל דכשרין וכן מסתבר דבני כריתה נינהו ואין פסולין אלא משום דחשדינן להו דמחמת רשעתן קא מסהדי שיקרא וכיון דעשו תשובה מהימני ולא בעינן תחילתו וסופו בכשרות מידי דהוה אפתוח ונסתמא ואם היה מקוים אפי' לא עשו תשובה כשר דבני כריתה נינהו ולשיקרא ליכא למיחש ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהלכות גירושין הפסולין בעבירה מדברי תורה פסולין להבאת הגט ואם הביאו הרי זה פסול במה דברים אמורים כשנתקיים הגט בחותמיו אבל אם לא נסמך בו אלא על דברי פסול בעבירה מן התורה אינו גט והראב"ד ז"ל השיג עליו בזה:

כו כתב בהלכות גדולות בעו רבנן קמיה מר רב חנינאי גאון בכלה רבתי דעובד כוכבים לא הוה שליח לקבל את הגט ולהוליך את הגט מהו למיכרכיה לגיטא

בחד מנא ומימר לעובד כוכבים אמטויי האי מנא לישראל פלוני וליתביה לאינתתי ואמר להו לא ונתן בידה או ביד שלוחה ישראל אבל עובד כוכבים לא דכי נפק גט מידא דבעל בעינא דימטיה לידא דאיתתא או לידא דשליח ישראל דקאי במקום בעל או לידא דשליח דשויתיה איתתא גופא דקאי במקום איתתא ורבנן דהשתא קאמרי אע"ג דאייתיה עובד כוכבים לגיטא אי יהביה לישראל וההוא ישראל יהביה לאיתתא בעדי מסירה לכתחלה לא מנסבינן לה משום דעובד כוכבים לאו בן כריתה הוא ואי אינסיבה לא מפקינן לה משום דרבי שמעון דתנן פ"ק דף י: ר"ש אומר כולן כשרים ואמר ר' זירא ירד ר' שמעון לשיטתו של ר"א דאמר עידי מסירה כרתי וקי"ל הלכה כר' אלעזר ע"כ דבריהם ודברי תימה הם דודאי אם עשה הבעל את העובד כוכבים שליח ואמר לו שימנה הוא את הישראל במקומו הוי פסול דאין שליחות לעובד כוכבים וגם אינו בר כריתות אבל הכא כיון דלא עשה העובד כוכבים אלא מעשה קוף בעלמא ומינה הבעל בכתבו את ישראל שבאותו מקום שליח למה יפסל הגט וכן נוהגין באשכנז ובצרפת ע"פ דברי ר"ת לשלוח גט וקידושין על ידי עובד כוכבים וממנה בכתבו ישראל שבאותו מקום שליח ירושלמי ה' ז' עבר וקבל ר' יעקב בשם רב הושעיא מעשה היה ובכהנת הוה ולא חשו חכמים משום ריח הגט:

יום קעב

כז אמר רבי יוחנן נראין הדברים שהעבד מקבל גט לחבירו מיד רבו של חבירו ולא מיד רבו שלו ואם לחשך אדם לומר שנינו האומר לשפחתו הרי את שפחה וולדך בן חורין אם היתה מעוברת זכתה לו הא מני רבי היא דאמר המשחרר חצי עבדו קנה וקסבר דעובר ירך אמו הוא ונעשה כמו שהקנה לה אחד מאבריה וליתא להא דרבי כדבעינן למימר לקמן פ' השולח סי' לה:

כח מתני' אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ:

גמ' והתניא כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה כך אין נאמנות להביא גיטה ופריק אביי ברייתא דקתני אין נאמנות בא"י דאי אתי בעל ומערער משגחינן ביה דאיכא למימר דילמא לקילקולא קא מכונה הלכך לא מהימנה ומתניתין דקתני נאמנות להביא גיטה בח"ל דאי אתי בעל ומערער לא משגחינן ביה ותניא כוותיה דאביי וגם מתניתין דייקא כוותיה והילכתא כוותיה: האשה עצמה מביאה גיטה וכו' אשה מכי מטיא לידה מיגרשא דאמר לה את [דף כד.] הוי שליח להולכה עד דמטית התם לבי דינא דפלניא וכי מטית להתם אימא קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם ונישוו שליח וניתבי ניהלך:

פרק ג

א כל הגט שנכתב שלא לשם אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע קול סופרים מקרין איש פלוני ממקום פלוני מגרש את פלונית ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול לגרש בו יתר מכאן כתב לגרש את אשתו ונמלך ומצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול מלגרש בו יתר מכאן [דף כד:] היו לו רי"ף יב:
שתי נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה יתר מכאן אמר ללבלר כתוב גט לאיזו שארצה אגרש פסול לגרש בו:

גמ' אלא רישא במאי אמר רב פפא בסופר העשוי להתלמד אמר רב כולן פוסלין לכהונה חוץ מן הראשון ושמואל אמר אף ראשון נמי פוסל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל מקום ששנו חכמים גט פסול פסול ופוסל חליצה פסולה פסולה ופוסלת במערבא אמרי משמיה דר' אלעזר שמאל ולילה פסולין ופוסלין קטן ואנפליא פסולין ואינן פוסלין זעירי אמר כולן אינם [דף כה.] פוסלין חוץ מן האחרון וכן אמר רב אסי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון ור' יוחנן אמר אף האחרון אינו פוסל והלכתא כולהו אין פוסלין חוץ מן האחרון דכיון דכולהו סבירא להו דאחרון פוסל וליכא מאן דפליג אלא ר' יוחנן הוי ליה רבי יוחנן יחיד במקום רבים וקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים ושמואל נמי דאמר אף ראשון פוסל יחיד הוא ולית הלכתא כוותיה ולגבי אמצעי אע"ג דרב ושמואל סבירא להו דפסלי כיון דרב אסי וזעירי ור"י כולהו סבירא להו דלא פסלי הוה להו רב ושמואל מיעוט והלכה כרבים הלכך לא פוסל אלא אחרון בלבד: בעא מיניה רב אושעיא מרב יהודה אמר ללבלר כתוב גט לאיזה שתצא בפתח תחלה מהו

אמר ליה תניתוה אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה אגרש בו פסול לגרש בו אלמא אין ברירה ואין חילוק בין תולה בדעת עצמו ובין תולה בדעת אחרים:

רי"ף יג. **ב מתני'** [דף כו.] **הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש והאשה ומקום הזמן שטרי** הלואה **צריך שיניח מקום הלוה ומקום המלוה ומקום המעות ומקום הזמן שטרי מקח וממכר צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקום השדה ומקום המעות ומקום הזמן מפני התקנה ור' יהודה פוסל בכולן ור"א מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים שנא' וכתב לה לשמה:** **גמ'** מאי מפני התקנה א"ר יונתן מפני תקנת הסופרים ור"א היא דאמר עדי מסירה כרתי ובדין הוא דאפי' טופס נמי לא לכתוב ומשום תקנת סופרים שרו ליה רבנן ר' יהודה פוסל בכולן גזר טופס אטו תורף וגזר שטרות אטו גיטין ר' אלעזר מכשיר בכולן וכו' טופס אטו תורף גזר שטרות אטו גיטין לא גזר פי' רש"י דווקא בטופסי שטרות לא גזר דגזירה לגזירה היא אבל בתורף גזר אטו תורף דגיטין וקשה לפירושו מהא דאמרי' בשמעתא אמר רב הלכה כר' אלעזר ופריך ואפי' בשטרות והאמר רב פפי וכו' [דף כו:] הכא נמי מיחזי כשיקרא ואי לא מכשיר ר' אלעזר אלאבטופסי שטרות מאי מיחזי כשיקרא שייך כאן מאחר דמניח מקום הלוה והמלוה והמעות ועוד דמשמע לכאורה דלא פריך לרב מדרב פפי אלא משום דפסק כר' אלעזר ואם היה סובר כרבנן ניחא ואי שייך בטופס מיחזי כשיקרא אפי' יסבור כרבנן קשיא ליה מדרב פפי דלא איתוקמא דרב פפי אלא כר' יהודה דפוסל בכולן הלכך נראה לפרש דר' אלעזר לא גזר בשטרות כלל ומכשיר אפי' תורף ובגיטי נשים פוסל אפי' טופס והשתא שייך שפיר מיחזי כשיקרא בדכותב שם הלוה והמלוה והמעות ועדיין לא נעשית המלוה והוא כותב שלוה. וא"ת מנא ליה לגמרא דר' אלעזר מכשיר בשטרות אפי' בתורף דפריך עליה מדרב פפי דלמא בטופס לחוד הוא דמכשיר וי"ל דאם איתא דכולהו תנאי אטופס דאיירי ביה ת"ק קיימי היה לו לקובעה במשנתנו דברי ר"א בתר ת"ק והיה יכול לקצר ולשנות ר' אלעזר פוסל בגיטי נשים ר' יהודה פוסל בכולן וכסדר הזה היה ראוי לשנות שכל אחד מחמיר והולך מאותו שלפניו אבל אי ר' אלעזר אתי לאכשורי בשטרות ואפי' תורף ניחא דהקדים דברי ר' יהודה דאיירי בטופס כמו ת"ק ור' אלעזר איירי אפי' בתורף ומקיל בדבר אחד יותר מת"ק דמכשיר בשטרות אפי' תורף ובגיטין מחמיר דפסיל אפי' טופס **א"ר זירא אמר רבה בר שילת א"ר המנונא סבא א"ר אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר' אלעזר קרי רב עליה דר' אלעזר טובינא דחכימי** ושטרות אפי' תורף מצי למכתב ובגיטין אפי' טופס לא. יש מפרשין דדוקא לכתחלה גזר רבי אלעזר טופס אטו תורף אבל בדיעבד אף לכתחלה תינשא כדאמרי' לעיל (גיטין דף כא:) גבי

רי"ף יג: מחובר חלשו **חתמו ונתנו לה כשר** והרמב"ם ז"ל כתב ובדיעבד נמי פסול ולא דמי למחובר דלא שכיח כולי האי כתיבת הגט במחובר הלכך לא החמירו בו לפוסלו בדיעבד אבל כתיבת טופס שלא לשמה גזירה מצויה היא דאם יתירו לסופרים לכתוב טופס שלא לשמה בטרדייהו מנשי וכתבו אף תורף הלכך פסלוהו אף בדיעבד וכ"כ הר"ם הלוי ז"ל מדקאמר ר"א מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים משמע דפוסל בגיטי נשים וכן ר' יהודה האומר פוסל בכולן משמע אפי' בדיעבד ולי נראה מדקאמר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים משמע דפוסל בגיטי נשים מה שמכשיר בכולן והיינו לכתחילה וכן רבי יהודה שכולל שטרות וגיטין יחד ואמר פוסל בכולן על כרחך בשטרות לא פסל בדיעבד אם כותב הטופס ומכל מקום טוב להחמיר ולגרשה בגט אחר אם הבעל לפנינו אמר רב פפי האי אשרתא דדייני וכו' כתבתי בפרק שני דכתובות:

ג מתני' המביא גט ואבד ממנו [דף כז.] **מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול מצאו בחפיסה או בדלוסקמא ומכירו כשר** וכשמצא הוא עצמו איירי דסמכינן אהכרתו ואע"ג דלאו צורבא מרבנן הוא מהימנינן ליה במגו דאי בעי אמר לא אבדתי דעם הארץ נמי אית ליה טביעת עינא כדאמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסח.) האי צורבא מדרבנן דאזיל לקדושי איתתא לידבר עם הארץ בהדיה ובפרק גיד הנשה (חולין דף צו.) נמי מוכיח דכ"ע אית להו טביעת עינא והא דלא מהדרינן לעם הארץ בטביעת עינא אף על גב דעדיף מסימנין היינו משום דלא מהימנינן ליה והכא דמצאו הוא עצמו נאמן במגו **ורמינהי מצא גיטי נשים ושחרורי עבדים דייתיקי מתנות ושוברין הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך עליהן שלא ליתנן טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ואפי' לזמן מרובה אמר רבה לא קשיא כאן במקום**

שהשיירות מצויות כאן במקום שאין השיירות מצויות ואפי' במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת רבי זירא רמי מתניתין אברייתא [דף כז:] **ומשני כאן במקום שהשיירות מצויות וכאן במקום שאין השיירות מצויות ואיכא דאמרי והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת הוא דלא ניהדר והיינו דרבה וא"ד אע"ג דלא הוחזקו לא ניהדר ופליגא דרבה** ויראה דכ"ש אם הוחזקו אע"פ שאין השיירות מצויות דיותר יש לחוש שאותו המצוי בעיר עבר דרך שם אפי' במקום שאין השיירות מצויות ממה שנחוש שבא אחר מעיר אחרת ועבר דרך שם ואפי' במקום שהשיירות מצויות אמר ר' ירמיה **כגון דאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון** פירש רש"י וחתמנו אותו לזה התובעו ולישנא לא משמע הכי דאם כן הוה ליה למימר **מעולם לא חתמנו אלא על גט של יוסף בן שמעון** זה אלא ודאי משמע שמעידין שלא חתמו אלא על גט של יוסף ב"ש אבל אינן יודעים אם הוא זה או אחר ואפ"ה מהדרינן ליה ולא חיישינן דלמא שקורי משקר ולאחר חתמוהו ולא לו משום דאינו חשוד לקלקלה במזיד ולגרשה בגט שאינו שלו אלא כשאין העדים אומרים כלום חיישינן שמא חתמו לו וחתמו גם לאחר ושמא הוא סבר שהוא שלו לפי שאין יודע שיש יוסף בן שמעון אחר לכך אמר שהוא מכיר ואע"פ שאינו מכיר אומר בדדמי שהוא שלו לפי שאומר בלבו היכי איתרמי מילתא שאלו העדים חתמו ליוסף בן שמעון אחר ואנו חיישינן שמא גם לאחר חתמו אבל כשעדים אומרים שלא חתמו אלא על אחד ודאי קושטא קאמר דבמזיד אינו חשוד לקלקלה ואין לחושדו שמא חס על פשיטי דספרי דמשום פשיטי דספרי לא היה מקלקלה תדע דאמרי' לקמן (גיטין ד' סד.) הבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן ולא חיישינן להכי **רב אשי אמר כגון דאמרי עדים נקב יש** בצד אות פלונית ורש"י גרס כגון דקאמר ומיירי כשהשליח אמר הסימן קודם שראה הגט ואי גרסי' עדים מיירי אפי' אחר שראוהו והכי הלכתא דלא **מהדרינן גט לזמן מרובה במקום שהשיירות מצויות** ואע"ג דלא הוחזקי וכ"ש אם הוחזקו אע"פ שאין השיירות מצויות אלא כדרבי ירמיה או כדרב אשי בנקב
רי"ף יד. **יש בצד אות פלונית דהוה ליה סימן מובהק** אבל בסימן בעלמא לא: **ת"ר איזהו לאלתר ר' נתן אומר כל שלא שהה כדי שתעבור שיירא ותשרה ר' שמעון בן אלעזר אומר שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר** שם אדם ויש אומרים שלא שהה שם אדם. **איתמר אמר** [דף כח.] **רב יהודה אמר שמואל הלכה כל שלא שהה אדם שם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה שלא עבר אדם שם ראינו לגאון שפסק הלכה שלא שהה אדם שם ומסתברא לן בכי האי מילתא לחומרא עבדינן שלא עבר אדם שם אבל אם עבר אדם שם והוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר חיישינן שמא ממנו נפל וצריך ליתן סימן מובהק כרב אשי או שיאמרו עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון** זו היא שיטת רב אלפס שפסק לחומרא כלישנא בתרא דר' זירא וגרסינן בפרק האשה שלום ביבמות ד' קטו: יצחק ריש גלותא בר אחתיה דרב ביבי הוה קאזיל מקורטבא לאספמיא ושכיב מי חיישי' לתרי יצחק או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן ועל כרחיך מיירי התם דלא הוחזקו ושכיחי שיירתא דאי לא שכיחי ולא הוחזקו בהא לא הוה אמר אביי חיישינן דהא תנן בפ' קמא דבבא מציעא ד' כ. וכל מעשה ב"ד הרי זה יחזיר ולא חיישינן שמא מאחר נפל וגם לא מיירי בשכיחי שיירתא והוחזקו דבהא לא הוה אמר רבא לא חיישינן אלא ודאי מיירי בשכיחי שיירתא ולא הוחזקו ופליגי אביי ורבא בפלוגתא דרבה ורבי זירא רבא סבר כרבה דלא חיישינן עד דאיכא תרתי שיירתא והוחזקו ואביי כרבי זירא ופסק רב אלפס ז"ל שם הלכה כרבא ואפשר דהכא פסק רב אלפס לחומרא במילתא דאיסורא ולא מהדרינן גט לבעל לגרש בו כיון דאפשר שיכתוב גט אחר אבל בעובדא דיצחק ריש גלותא אי חיישינן לתרי יצחק צריכה להתעגן כל ימיה פסק לקולא כמו שמצינו שהקילו הרבה קולות בעדות אשה שהתירו עד מפי עד ואשה מפי אשה מפי עבד ומפי שפחה ועובד כוכבים מסיח לפי תומו ומשיאין על פי בת קול ועל חומר שהחמירו בסופה סמכו והקילו בתחלתה משום דאשה דייקא ומינסבא:

ד מתני' המביא גט ממדינת הים **והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קיים בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים ודוקא חולה דרוב חולין לחיים אבל גוסס דרוב גוססין למיתה לא:**

ה [דף כח:] **שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המטרפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה** שטבעה בים והיוצא ליהרג נותנין עליו **חומרי חיים וחומרי מתים בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה.** ירושלמי ה"ד ר' זירא ברבי אבא בר זבדא ר' יצחק בר מקולא בשם ר' יודן נשיאה ובלבד כרקום של אותה מלכות אבל כרקום של מלכות אחרת כליסטיס הם ועוד ג' הוסיפו עליהם את שגררתו חיה ושטפו נהר ואת שנפלה עליו מפולת:

גמ' אמר רב יוסף לא שנו אלא בבית דין של ישראל אבל בבית דין של עובדי כוכבים כיון דגמר דינא לקטלא מקטל קטלי ליה א"ל אביי ב"ד של עובדי כוכבים נמי שקלי שוחדא אמר ליה כי שקלי שוחדא מקמי דליחתם פורסי שנמג לבתר דחתים פורסי שנמג לא שקלי איכא דאמרי אמר רב יוסף לא שנו אלא בבית דין של עובדי כוכבים אבל בית [דף כט.] דין של ישראל כיון דגמר דיניה לקטלא מקטל קטלי א"ל אביי בית דין של ישראל נמי חזו ליה זכותא א"ל כי חזו ליה זכותא מקמי דניגמר דינא לבתר דגמר דיניה תו לא חזו ליה זכותא **תניא שמע מבית דין ישראל שהוא אומר איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטרסין של עובדי כוכבים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אל ישיאו את אשתו ואע"ג דקיימא לן** דעובד כוכבים **מסיח לפי תומו מהימן הני מילי במידי דלא שייכי ביה אבל** במידי דשייכי ביה עבידי לאחזוקי שקרייהו רב אלפס זכרונו לברכה כתב בהלכותיו רק זו הברייתא ולא כתב הני תרי מימרי דרב יוסף ויראה דסבירא ליה דבבית דין של ישראל הלכה כלישנא קמא לחומרא דנותנין עליו חומרי חיים וחומרי מתים דברייתא מסייע ליה דמשמע שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג אבל יוצא ליהרג לא הלכך פסיק כלישנא קמא ובבית דין של עובדי כוכבים אפשר דלא פליגי הני תרי לישני דלישנא בתרא בדלא חתים פורסי שנמג ואף אם פליגי הלכה כלישנא קמא לקולא כיון דתניא כוותיה בבית דין של ישראל ובלבד שיהא ישראל מעיד שיוצא ליהרג:

ו מתני' המביא גט בארץ ישראל וחלה הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני הרי זה לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר:

גמ' אמר רב כהנא חלה תנן פשיטא חלה קתני מהו דתימא הוא הדין אף על גב דלא חלה והאי דקתני חלה אורחא דמילתא קתני קמ"ל חלה דווקא ה"ד אי דא"ל הולך אע"ג דלא חלה נמי ואי דאמר ליה את הולך אפי' חלה נמי לא ואי רב שמעון בן גמליאל אפי' חלה נמי לא דתניח הונך גט זה לאשתי ישלחנו ביד אחר את הולך גט זה לאשתי לא ישלחנו ביד אחר רבן שמעון בן גמליאל אמר בין כך ובין כך אין השליח עושה שליח איבעית אימא הולך והוא דחלה ואב"א את הולך וחלה שאני ואיבעית אימא רבן שמעון בן גמליאל וחלה שאני. כתב רב אלפס ז"ל **יש מי שאומר הולך גט זה לאשתי משלחו ביד אחר ואף על גב דלא חלה את** רי"ף יד:
הולך גט זה לאשתי לא ישלחנו ביד אחר אלא אם כן חלה כרבנן דברייתא ויש מי שאומר אפי' הולך גט זה לאשתי לא ישלחנו ביד אחר אלא אם כן חלה או נאנס כרבן שמעון בן גמליאל דמסיקנא דסתם מתני' כוותיה ולא איכפת לן במחלוקת דברייתא וכן הדעת נוטה והא דלא בעי לאוקמיה מתני' כרבנן ובהולך כשנויא קמא משום דמשמע ליה דמתני' סתמא קתני ואיירי בין בהולך בין באת הולך:

יום קעג

ז ואם אמר לו טול ממנה חפץ פלוני וכו' אמר ריש לקיש כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ואין השוכר רשאי להשכיר אמר ליה **ר' יוחנן זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעין. אלא זימנין דאפי' גיטא נמי לא הוי נעשה כאומר לו אל תגרשה אלא בבית וגרשה בעליה אל תגרשה אלא בימין וגרשה בשמאל דכ"ע היכא** דנפקא לאפיה ויהבה ליה חפץ והדר שקלה מיניה גיטה כולי עלמא לא פליגי דגיטא מעליא הוי **כי פליגי היכא דא"ל** [דף כט:] **שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא ואזל איהו ויהב לה גיטא והדר שקל מינה חפץ ר' יוחנן פוסל בו כל שכן בשלוחו ריש לקיש מכשיר בשלוחו וכל שכן בו והלכתא כר' יוחנן** ופירש רש"י דאין חילוק בינו ובין שלוחו דאף שלוחו אם נטל החפץ תחלה ואח"כ נתן לה הגט כשר וקשה לפירושו דלשון המשנה לא משמע הכי דמשמע לא ישלחנה ביד אחר דאפי' יעשה שלוחו מה שהוא עושה פסול משום דאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר

ועוד קשה מה צריך לכל אריכות דברים הללו היכא דנפקא לאפיה ויהבה ליה חפץ הכי הוה ליה למימר כ"פ דאמר ליה שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא לר' יוחנן אם שינה בין הוא בין שלוחו וכו' ופי' ריצב"א היכא דנפקא לאפי' של שליח הראשון ויהבה ליה חפץ והדר שקלה גיטה משליח השני ולכך יצתה והקדימה לקראת הראשון ונתנה לו החפץ כדי שלא יעכב השני מלתת הגט עד שתתן לו החפץ ואז יבטל הגט דכ"ע לא פליגי דגיטא הוי כ"פ כלומר בין בו ובין בשלוחו היכא דאמר ליה שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא אם שינו ונתנו הגט תחלה ר' יוחנן פוסל בו וכל שכן בשלוחו ומתני' איירי כגון דשקיל מינה חפץ והדר יהב לה גיטא בו כשר ובשלוחו פסול לפי שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ונמצא שלא נתקיים שליחות החפץ עד שיגיע החפץ ליד השליח הראשון ובההוא שעתא כבר הגט בידה ואינו גט כיון שלא היתה מגורשת כשהגיע הגט לידה ויקחנו מידה ויחזור ויתננו לה אחר שהגיע החפץ ליד השליח הראשון:

ח מתני' המביא גט ממדינת הים וחלה עושה שליח בב"ד ומשלחו ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם ואין השליח האחרון צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח בית דין אני ומדקתני אין השליח האחרון ולא קתני אין השליח השני שמעינן מינה דשליח השליח אם חלה משוי שליח וכן עד כמה
רי"ף טו. שלוחים. ומדקתני שליח ב"ד אני שמעינן מינה דכל חד מינייהו לא משוי שליח אלא בב"ד:

גמ' אמר רבה ושליח בארץ ישראל עושה כמה שלוחים פי' שלא בב"ד לפי שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ ובלבד שיעשנו שליח בפני עדים דאין דבר שבערוה פחות משנים אמר רב אשי אם מת ראשון בטלו כולם אמר מר בר רב אשי הא דאבא דקטנותא היא אילו מת בעל מידי משא אית בהו כולהו מכח בעל קאתו איתיה לבעל איתנהו לכולהו ליתיה לבעל ליתנהו לכולהו אבל ראשון לא איכפת לן בין מת בין לא מת והלכתא כמר בר רב אשי:

ט ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו א"ל שליח לא ידענא לה א"ל זיל יהביה ניהליה לאבא בר מניומי דהוא ידע לה וליזל וליתבה ניהלה והוא הדין נמי אם היו שם עדים שיודעים שהיא אשתו היה יכול לומר לו אותם העדים יאמרו לך שהיא אשתי ועל פיהם תתן לה הגט אזל ולא אשכחיה לאבא בר מניומי יתיב רבי אבא ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא ויתיב רב ספרא גבייהו אמרו ליה מסור מילך קמי דידן כלו' מסור שליחותיך לנו ואמור בפני נכתב ובפני נחתם ואנו נעשה אותו שליח וכי אתי אבא בר מניומי ניתביניה ליה וליתביה ניהלה אמר להו רב ספרא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא איכסיפו אמר רבא קפחינהו רב ספרא לתלתא רבנן סמוכי בטעותא אמר רב אשי מאי טעותא הכי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא אתה וכן הלכתא דשליח שלא ניתן לגרושין הוא לא משוי שליח:

י ההוא גברא דשדר גיטא לדביתהו אמר ליה לשליח לא תיתביה ניהלה עד תלתין יומין איתניס בגו תלתין יומין אתא לקמיה דרבא אמר ליה מסור מילך קמי דידן ולבתר תלתין יומין נשוינן שליח ויהיב ליה ניהלה אמרו ליה רבנן והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא אמר להו כיון דלבתר תלתין יומין הוא מגרש שליח שניתן לגירושין הוא וליחוש שמא פייס מי לא תנן הרי זה גיטך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש הרי זה גט והוינן בה וליחוש שמא פייס ואמר רבה ב"ר הונא באומר נאמנת עלי שלא באתי איכסיף לסוף איגלאי מילתא דארוסה הואי אמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה אמר רבא הא ודאי מיבעיא לן כי משוו שליח [דף ל.] בפניו או שלא בפניו פירש רש"י כי משוו בית דין שליח מי בעי בפניו דשליח קמא או אפי' שלא בפניו כגון זה שהוא אנוס ותמיה לי אי בעינן בפניו למה ימנה ב"ד את שלוחא ימנה הוא את השליח ובפני בית דין ורב אלפס ז"ל גורס שליח כי משוי שליח בב"ד בפניו או שלא בפניו וגירסא זו אין לפרש על האי עובדא אלא על מתני' כשחלה השליח וממנה שליח אחר בב"ד ומיבעי ליה לרבא אם יוכל שליח ראשון למנות שליח שני אע"פ שאינו כאן אלא אומר בפני ב"ד אני ממנה את פלוני שליח וב"ד יתנוהו לו ולישנא דהא ודאי מיבעיא לן משמע דהאי עובדא קאי הדר פשטה בין בפניו בין שלא בפניו שלחו מתם בין בפניו בין שלא בפניו ההוא דאמר אי לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אתא ופסקיה מברא אמר חזו דאתאי חזו דאתאי אמר שמואל לא שמיה מתיא ההוא דאמר להו אי לא מפייסנא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסה ולא איפייסא א"ר יוסף אי

יהיב לה תרקבא דדינרי מי לא איפייסא אלמא אין אונס בגיטין וכן הלכתא ואמרינן נמי בפירקין דלקמן (גיטין דף לד.) **ההוא דאמר אי לא נסיבנא מהכא לריש ירחא דאדר ליהוי גיטא כי מטא** לריש ירחא
רי"ף טו: דאדר אמר **אנא ריש ירחא דניסן קאמינא ומסיק אי משום אונסא אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא שמעינן מינה דהלכתא** דאין אונס בגיטין:

יא מתני' המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר העני מתו צריך ליטול רשות מן היורשים ואם הלוום בפני ב"ד אין צריך ליטול רשות מן היורשין. [דף לא.] **המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני מפריש עליהן בחזקת שהן קיימים ואם אבדו הרי זה חושש מעת לעת דברי ר' אלעזר ר"י אומר בשלשה פרקים בודקין את היין בקדים של מוצאי החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים לבוסר:**

גמ' מאי מעת לעת ר' יוחנן אומר מעת לעת של בדיקה [דף לא:] **אמר ר"א חלוקין עליו חביריו על ר"א בן שמוע דתנן מקוה שנמדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברה"י בין ברה"ר טמאות:**

יב רבי יהודה אומר בשלשה פרקים וכו'. **תניא רבי יהודה אומר בשלשה פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס הפסח בשלשה פרקים מוכרין את היין בפרוס הפסח ובפרוס העצרת ובפרוס החג ושמן מעצרת ואילך למאי הלכתא אמר רבא ואיתימא רב** פפא לשותפין פירש רש"י שאין אחד יכול למכור בלא דעת חבירו חוץ מפרקים הללו אבל בפרקים הללו אין צריך לימלך ואם מכר ונתייקר השער אח"כ אין לו עליו כלום ורבינו חננאל פירש וכן נפקא מינה לכי הא דאמר בריש המקבל (בבא מציעא ד' קה.) הני בי תרי דעבדי עיסקא ואמר חד לחבריה תא וניפלוג ואמר אידך נרווח טפי דינא דמעכב ועד הזמן הזה יכולין לעכב זה על זה ובהגיע זמנים הללו ימכרו ויחלוקו **מכאן ואילך מאי אמר רבא כל יומא פרקיה:**

פרק ד

רי"ף טז. **א** [דף לב.] **השולח** גט לאשתו **והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר גט שנתתי לך בטל הוא הרי זה בטל קדם אצל אשתו או ששלח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי לך בטל הוא הרי זה בטל משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו:**

ב ירושלמי ה"א עשה שליח להוליך את הגט צריך ליתנו לה בפני שנים ואין השליח עולה משום שנים. עשה שליח להוליך את הגט צריך להחזיקו בפני שנים ואין השליח עולה משום שנים. הלך שליח לבטל את הגט צריך לבטלו בפני שנים הא דקאמר צריך ליתנו לה בפני שנים היינו כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי או אפילו כרבי מאיר וכמו שפירש רבינו תם בפ"ק דף ד. ד"ה דקי"ל דאין דבר שבערוה פחות משנים. וכיון שנתתרת לשוק בגט זה צריך שנים בנתינת הגט ואין סומכין על עדי חתימה ואין השליח משום שנים שהרי הוא עומד במקום הבעל:

גמ' ת"ר בטל הוא אי איפשי בו דבריו קיימים פסול הוא אינו גט לא אמר כלום רבינא אשכחיה לרבא בר רב [דף לב:] יצחק דתלי וקאי בעיברא דדשא וקא מבעיא ליה בטל מהו תיקו **אמר רב ששת ואמרי לה במתניתא תנא גט זה לא יועיל לא יתיר לא יעזוב לא ישלח לא יגרש יהא חרס יהא כחרס דבריו קיימים. אינו מועיל אינו מתיר אינו מעזיב אינו משלח אינו מגרש חרס הוא כחרס הוא לא אמר כלום. איבעיא להו הרי הוא חרס מהו. א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא ואמרי לה רב אחא בר רבא לרב אשי מאי שנא מהרי הוא הקדש הרי הוא הפקר** אע"ג דמדמי ליה להקדש בהאי לישנא לא דמי לגמרי להקדש דאילו בהקדש אי אמר ככר זה הקדש מעל כדאיתא בפרק אין בין המודר (נדרים דף לד:) ואם אמר גט זה חרס לא אמר כלום דהא חרס הוא לא אמר כלום וכ"ש בלא הוא דהא בטל הוא מהני ובעל בלא הוא סליק בתיקו:

ג אמר רבה בר איבו אמר רב ששת מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מתנה זו מבוטלת היא תבטל אי איפשי בה לא אמר כלום בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימין ובפרק בתרא דכריתות דף כד. גרסינן ברוב ספרים איפכא מבוטלת היא תיבטל אי איפשי בה דבריו קיימין בטלה היא אינה מתנה לא אמר כלום וגירסא דהכא עיקר היא ורש"י גריס התם כגירסא דהכא ופירש דדוקא במקרקעי הוא דאמרינן אם אמר אי איפשי בה לא אמר כלום אבל במתנת מטלטלין

קאמר ריש לקיש הנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי איפשי בה כל הקודם בה זכה והיינו טעמא דבמטלטלין שכבר נכנסו לרשותו אם אמר אי איפשי בהן הוי לשון הפקר שמסלק עצמו מהן וכבר יצאו מרשות הנותן והוי הפקר אבל במתנת קרקע משמע אי איפשי שתהא המתנה קיימת ולא לשון הפקר כיון שאין הקרקע בידו וכיון דאי איפשי להבא משמע לא אמר כלום: **אמר אביי נקיטינן שליח מתנה כשליח הגט למאי נפקא מינה להולך לאו כזכי:**

ד איבעיא להו חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש
רי"ף טז: בו ר"נ אמר **חוזר ומגרש בו ורב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו** והלכתא כוותיה דרב נחמן והא קיימא לן הלכתא כוותיה דרבי יוחנן דאמר חוזרת הכי השתא התם דבור ודבור הוא אתי דבור ומבטל. דבור הכא נהי דבטליה לשליחותא דשליח גיטא גופיה לא בטיל האי לישנא משמע דאפי' אם ביטל הגט בפירוש אין לו כח לבעלו מדקאמר גיטא גופיה לא בטיל וכן מדקאמר התם דבור ודבור הוא משמע אבל כתיבת הגט לאשה חשיב מעשה ואין לו ביטול אבל בקידושין בריש האומר דף נט: לא גריס התם כל אריכות לשון זה אלא כך כתוב בכל הספרים נהי דבטליה מתורת שליחות מתורת גט מי בטליה דמשמע דאם בטלו בפירוש הוי בטל ויש להשוות פירוש שתי הגירסות דהכי קאמר מתורת גט מי בטליה כלומר אין לו כח לבטלו מתורת גט דכתיבת הגט לשמה חשיב מעשה מיהו אין לסמוך על זה לעשות הלכה למעשה אלא אזלינן ביה לחומרא: **מתני'** בראשונה היה עושה ב"ד במקום אחר **ומבטלו התקין רבן גמליאל שלא יהיו עושים כן מפני תיקון העולם:**

גמ' איתמר בפני כמה מבטלו רב נחמן אמר בפני שנים ורב ששת אמר בפני שלשה רב ששת אמר בפני שלשה ב"ד קתני ורב נחמן אמר בפני שנים לבי תרי נמי ב"ד קרי להו והלכתא כרב נחמן דקאי רבי יוחנן כוותיה [דף לג.] **תנו רבנן בטלו מבוטל דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו דאם כן מה כח בית דין יפה:**

ה תנו רבנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אין יכול לבטל [דף לג:] זה שלא בפני זה הא דקאמר יכול לבטל זה שלא בפני זה היינו אפי' לכתחלה ואינו עובר על תקנת רבן גמליאל כי לא נמנה לתקן על זה לפי שאין הדבר יכול לבא לידי קלקול דקסבר רבי עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה ואי אזלי הני וכתבי ויהבי ליתבו א"ר נחמן הלכה כרבי בשתיהן וצ"ל לרב **נחמן מה כח ב"ד יפה** והאמר רב נחמן אמר שמואל **יתומין שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה** הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר **הגדילו אינם יכולין למחות דא"כ מהכח** [דף לד.] **ב"ד יפה התם ממונא הכא איסורא:**

ו גרסינן בערכין בסוף האומר משקלי עלי (ערכין ד' כא:) **אמר רב ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטא מודעיה מודעא פשיטא לא צריכא** דעשינהו וארצי מהו דתימא בטוליה **בטליה למודעי קמ"ל ואימא הכי נמי**
אם כן ניתני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו רי"ף יז.
עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבטל ליה למודעא קמא ובפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מ:) מפרש דבגט ומתנה אין צריכין העדים להכיר אונסו דגילוי מילתא בעלמא הוא ואפי' אם האונס שאמר היה שקר מכל מקום הרי אומר שאינו חפץ בגט ואם מסר מודעא ואמר בפני העדים אף אם אבטלנה לא תבטל אם בטל מודעא ומודעא דמודעא עד סוף כל מודעי הכל בטל שכשם שבטולו מועיל על מודעא אחת כדאיתא בערכין גם מועיל על כמה מודעות ועל כל התנאים שהתנה וכן עמא דבר ודלא כמו שכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהל' גירושין הי"ט אם אמר גט שאכתוב לפלונית אשתי בטל הוא וכל דבר שאבטל בו מודעא זו הרי זה בטל וכתב אח"כ ונתנו לה אע"פ שבטל המודעא קודם שיכתוב הגט. הרי זה בטל אם כן מה תקנת דבר זה שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט אמור בפנינו שכל הדברים שמסרת שגורמין כשיתקיימו אותן הדברים לבטל זה הגט הרי הן בטלין והוא אומר הן ואח"כ אומר להן לכתוב ולחתום וליתן לה ולא יניחוהו לילך עד שיגיע הגט לידה כדי שלא יצא לבטלו ואין המוסר מודעא ולא המבטל מודעא צריך קנין ע"כ ולדבריו לא הבנתי תקנתו שמא מתחלה מסר מודעא למודעא ואולי שכך פירוש דבריו מתחלה כתב אף על פי שבטל המודעא שהגט בטל היינו שביטל המודעא בסתם אז מודעא דמודעא קיימת לפיכך אין ביטולו מועיל אבל כשאמרו לו אמור בפנינו שכל דברים שמסרת שגורמין

כשיתקיימו אותן הדברים לבטל זה הגט הרי הן בטלין ואמר הן אז ביטל כל מודעי דמודעי ומועיל הביטול והמגרש את אשתו מרצונו ולא בטל מודעא אין בו חשש דכיון דמדעתו מגרשה אין חשוד לקלקלה בידי שמים. **גידול בר רעילאי שדר ליה גיטא לדביתהו אזל שליח ואשכחה דהות יתבא ונוולא אמר לה הא גיטיך אמרה ליה זיל השתא ותא למחר אתא לגביה ואמר ליה פתח ואמר ברוך הטוב והמטיב אביי אמר ברוך הטוב והמטיב ולא בטל גיטא רבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא וקא מיפלגי בגלוי דעתא בגיטא אביי אמר גלוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא ורבא סבר גילוי דעתא בגיטא מילתא היא והלכתא כאביי:**

יום קעד

ז מתני' [דף לד:] **בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה** הא דקתני שהיה משנה שמו לא שהיה כותב שם אחר שאינו שלו אלא כדמפרש בגמרא שהיו לו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל שכן דרך בני אדם הגולים ממקומם מחמת ממון או מחמת מרדין שמשנים את שמם פן יחקרו אחר מקום חנייתן וירדפו אחריהם ואם הוא מגרש באחד מן השמות זהו קורא שינוי שאם יגרש באותו שם שיש לו במקום שהוא עומד נקרא שינוי לבני אנשי המקום שהאשם עומדת כי יאמרו שאינה מגורשת כי אינם יודעין שיש לבעלה שם זה במקום אחר ואם יגרש בשם שיש לו במקום שהאשה עומדת נקרא שינוי לבני אותו המקום שהוא עומד ואם תבוא האשה לגבות מנכסיו או לינשא באותו מקום יאמרו שאינה מגורשת לפי שאינן מכירים באותו שם הכתוב בגט לכך התקין רבן גמליאל איש פלוני וכל שם שיש לו פירוש שם הנקרא לו במקום הנתינה שהוא עיקר להתיר האשה במקום שהיא עומדת וכן מוכח בגמרא דקאמר עד שיגרש אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו משמע דשם הנתינה הוא עיקר ושם הכתיבה טפל ואמרינן בגמרא דבני מערבא בפ' זה ה"ב על הך ברייתא מתניתין שהיה ביהודה וכתב לגרש אשתו שבגליל או שהיה בגליל וכתב לגרש אשתו שביהודה אבל אם היה ביהודה וכתב לגרש את אשתו שביהודה או שהיה בגליל וכתב לגרש את אשתו שבגליל הרי זו מגורשת כלומר ואין צריך לכתוב שני שמות מיהו לקמן נפרש על פי הירושלמי דאפילו גירש באותה מדינה דצריך לכתחלה לכתוב שני השמות וכן יש לפרש שינה שם עירו ושם עירה שצריך לכתוב שם העיר שהוא והיא ממנה פירוש בגליל מתא אנא פלוני דמיהודה וכן משמע ביבמות ד' קטו: בקלוניא מתא אנא דוד בר נהילאי מנהרדעא וכן בסורא מתא אנא חנן מחגרא דנהרדעא כתוב בטופסי גיטין של ה"ג צריך לכתוב בגט כל שום וחניכא דאית ליה ואינו נראה לרבינו תם דזימנין אתי לידי תקלה כשאין לו אלא אותו השם הכתוב בגט ואין לו חניכה אחרת יאמרו שזה הגט של אדם אחר שיש לו שום וחניכה כי הכל. יודעין שאין לאיש זה חניכה אחרת ותיקן ר"ת ז"ל שיכתבו אני פלוני דמתקרי כך וכך כדאמרינן בגמרא ד' לה. אחא בר הדיא דמיתקרי אייא מרי ואם אין לו שום וחניכה לא יכתוב כלל וכן מוכח ל' המשנה שר"ג תיקן דוקא לכתוב על שיש לו שני שמות שיכתוב שם העיקר וגם שם אחר שיש לו והעולם נהגו כהלכות גדולות לפי שנהגו הנכרים באשכנז שקורין ליהודים בחניכה הקרוב ללשון עברי ואין ראוי לכתוב על אותה חניכה דמיתקרי לכך נהגו לכתוב וכל שום וחניכה דאית ליה שמלה זאת כוללת הכל:

גמ' אמר רב אשי והוא דאיתחזק בתרי שמי פירוש שהוחזק בשני המקומות באלו שני השמות שידוע הוא שיש לו ב' שמות אבל בני מקום זה אינן מכירין בשם שיש לו במקום אחר הלכך צריך לכתוב שניהם דלא ליתי לידי קלקול בין במקום הכתיבה בין במקום הנתינה כדפירשתי לעיל אבל לא איתחזק בתרי שמי שאינן יודעים במקום הכתיבה שיש לו שם אחר במקום הנתינה וגם במקום הנתינה אין יודעין שיש לו שם אחר במקום הכתיבה א"צ לכתוב וכל שום וחניכה דאית לי ואפילו אם יוודע לנו אחר כך שיש לו שם אחר במקום אחר הגט כשר דאין לנו אלא שם שהחזיק עצמו בו שאלו את רבינו תם ז"ל מומר שגירש את אשתו בשם של יהדות ולא נכתב בגט שם של עובד כוכבים מהו והשיב רבינו תם ז"ל חלילה מלהזכיר שמו של עובד כוכבים בתורת משה וישראל ואין לחוש בו כלל דלא גרע שם יהדות מכתב חניכתו דכשר ופי' בערוך אף על פי שלא כתב שם המובהק וכה"ג מפרש במתני' בפרק בתרא דף פז: וכן היו נקיי הדעת כותבין חניכתו וגדולה מזו שנינו תוספתא פ"ו גר ששינה שמו לשם עובד

כוכבים כשר וכן אתה אומר בגיורת וכ"ש מומר ששינה לשם ישראל דכשר ועוד ראיה שלא שנינו היו לו שני שמות ביהודה או שני שמות סתם שיגרש בשני שמותיו אלא כשיש לו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל והוחזק בשני שמות בשני המקומות ואותן שבגליל אינן מכירין שם שביהודה ויאמרו שלא זה הוא שגירש אבל כשהוא מוחזק בשני שמות במקום אחד די באחד ואפי' בחניכה והא דאמרי' בשמעתין רובא מרים ופורתא שרה דמשמע דאפי' בחד מקום צריך שני שמות היינו לכתחלה כן מפרש בירושלמי בפ' זה ה"ב דאף במקום א' בעינן לכתחלה שיכתוב שני השמות דגרסינן בירושלמי אמר ר' אילא בתחלה היה צ"ל אני פלוני שמי יהודה עם שם שיש לי בגליל ואם היה שרוי במקום אחר מגרש באיזה מהם שירצה א"ר אסי הדא דתימא לשעבר אבל לכתחלה צריך למעבד והא דאמר לקמן כתב חניכתו כשר וכן היו נקיי הדעת שבירושלים עושין משמע דאפי' לכתחלה אין צריך לכתוב עיקר השם יש לומר דמיירי התם בחניכה שמכירין אותו בכל מקום והכל קורין אותו בשם זה אלא כשהוא חותם בשטר או קורא בתורה קוראין אותו בשם המובהק להכי סגי בשם חניכה לחוד ומהאי טעמא נמי מומר אין צריך לכתוב אלא שם יהדות בגט שהוא עיקר וכל רי"ף יז: ישראל קורין אותו בשם הזה. **ההיא דהוו קרו לה רובא מרים ופורתא שרה אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה ולא שרה וכל שום שיש לה:**

ח מתני' אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה נמנעו מלהשביעה התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והלל התקין פרוזבול מפני תיקון העולם:

גמ' [דף לה.] **אמר רב יהודה אמר שמואל לא שנו אלא בבית דין אבל חוץ לבית דין משביעין אותה ורב אמר אפי' חוץ לבית דין אין משביעין אותה רב לטעמיה דרב לא מגבי כתובה לארמלתא ולידרה ולגבייה בשני דרב קיל נדרי א"ל רב יהודה לירמיה ביראה אדרה בבית דין ואשבעה חוץ לבית דין וליתי קלא וליפול באודני דבעינא** דתעביד ביה מעשה פירוש אדרה או אשבעה דכשמואל רביה סבירא ליה דהלכתא כוותיה בדיני וכן פירש רבינו חננאל זכרונו לברכה. **אמר רבי זירא אמר שמואל לא שנו שמדירין אותה** **אלא אלמנה אבל גרושה משביעין אותה** ור"י כתב דהאידנא נהיגי להשביע האלמנה אפי' בב"ד דבאותו ענין שאנו רגילין להשביעה שגוזרין עליה בחרם ובשבועה שתודה על מה שקבלה בכתובתה אין העונש מרובה כל כך כמו היכא דבשעת שבועה יוצא שבועה מפיה לשקר דהוי כענין שבועת שוא דכתיב לא ינקה ולענין שכנגדו חשוד על השבועה תנא בפ' כל הנשבעין (שבועות דף מו:) אחד שבועת העדות ואחד שבועת הפקדון ואפי' שבועת שוא ופריך וליתני נמי שבועת ביטוי ומשני כי קתני שבועה דכי קא מישתבע לשיקרא קא מישתבע אבל שבועת ביטוי דאיכא למימר דבקושטא מישתבע לא קתני ולא מיקרי בכך חשוד בשבועה ומיהו רבינו תם פירש שאם הצבור הטילו חרס ועבר אדם עליו או עבר על שבועת ביטוי דאוכל ולא אוכל חשוד הוא על השבועה והא דקאמר התם שבועת ביטוי לא קתני לא בשביל שהוא כשר אלא הכי קאמר לא קתני בשביל שאינו דומה לאחרים כי אינו מונה במשנה אלא אותם שבשעת שבועה נשבע לשקר וכי האי גוונא איירי בפ"ק דב"ק דף ד: גבי רבי חייא תני שלשה עשר אבות ורבי אושעיא תני כ"ד אבות ומפרש מר מאי טעמא לא תני הני ואף על גב דלכולי עלמא כל העשרים וארבעה אבות הן והביא ראיה מה"ג שהביא ההיא דהכותב ד' פה. ההיא איתתא דאיחייבה שבועה בבי דינא דרבא אמרה ליה בת רב חסדא ידענא בההיא איתתא דחשידא אשבועתא וגרסינן בהלכות גדולות דמפקא שם שמים לבעלה ומפרש דעברה אשבועתא ומבטלא לה כגון שלא תאכל ככר זה ואכלה אותו אלמא משום דעברה על שבועת ביטוי אפיך שבועתה מיהו אף לדברי רבינו תם דחשיב חשוד על השבועה אפשר דאיתא להא דר"י דלענין עונש לא נפיש עונשה כמו היכא דיוצא שבועה לשקר מפיה **התקין רבן גמליאל שתהא נודרת וכו'** [דף לה:] **אמר רב הונא לא שנו אלא שלא נישאת אבל נישאת אין מדירין אותה מ"ט דמיפר לה בעל כי לא נשאת נמי לכי מינסבא מיפר לה הבעל אין הבעל מיפר בקודמין** וא"ת ידירוה שלא תאכל ככר זה אם גבתה מכתובתה כלום ותאכלנו לאלתר בפנינו ויש לומר דלא תחוש לעונש זה אלא בנדרש על ידו עומדת באיסור כל ימיה ואם תאמר ידירוה על דעת רבים שאין לה הפרה ויש לומר דהבעל יכול להפר אפי' נדר שהודר על דעת רבים משום דכל

הנודרת על דעת בעלה היא נודרת ואין לה כח לעקור דעת בעלה ולתלות בדעת אחרים ולא עדיף מכשאומרת איני רוצה שיפר הבעל ואפשר אפי' אם יבטל הבעל דעתו ויתן לה רשות לדור על דעת אחרים אינו מועיל כיון דסתם אשה על דעת בעלה היא נודרת ותלה הכתוב הפרתה בבעל יכול הבעל לחזור ממה שנתן לה רשות ואינו דומה לקיים ליכי ואם תאמר ידירוה בפני הבעל ויאמר קיים ליכי שאז אינו יכול להפר כדמוכח בפרק נערה המאורסה (נדרים דף עט.) ויש לומר דחיישינן שמא יפר לה בלחש קודם שיאמר קיים ליכי או שמא ישאל על ההקם ואחר כך יפר לה ואם תאמר ידירוה בדברים שאין בהן עינוי נפש שאין הבעל יכול להפר וי"ל כיון שאין בהן עינוי נפש לא תחוש אם תקיימם:

ט וליחוש דלמא אזלא לגבי חכם ושרי לה וא"ת בין חכם בין בעל היאך יכולין להתיר שלא בפני היתומים הא אמרינן בנדרים בפרק רבי אליעזר (נדרים דף סה.) במדין נדרת במדין לך והתר נדרך ויש לומר דודאי לכתחלה אין להתיר שלא בפני היתומים אבל אם התיר מותר תדע מדסמך צדקיה שהיה צדיק גמור על מה שהתירו לו סנהדרין שלא בפני נבוכדנצר ועוד היה אומר ר"ת דאין צריך בפניו היכא דהנודר נדר מדעתו ולא מחמת טובה שעשה לו אלא דווקא דומיא דמשה דמחמת הנדר נתן לו יתרו בתו וכן צדקיה היה מסור ביד נבוכדנצר להורגו וע"י השבועה הניחו כי האי גוונא בעינן בפניו וכן מוכח בסוטה פרק ואלו נאמרין (סוטה דף לו:) דאמר ליה יוסף לפרעה אבי השביעני אמר לו פרעה זיל איתשיל אשבועתך אלמא היה יכול להתיר שלא בפני יעקב. בירושלמי דנדרים פ' השותפין ה"ד מפרש טעמא הא דאין מתיר את הנדר אלא בפניו היינו מפני החשד ומפני הבושה מפני החשד שלא יחשדנו אותו שנדר בפניו שחילל נדרו בלא התרה ומפני הבושה שהנודר מתבייש מאותו שנדר בפניו כי הוא סבור שחילל נדרו ולהני טעמי אף לכתחלה מתירין את הנדר שלא בפניו רק שמודיע לו ההיתר וטעמא דגמרא דידן עיקר ואין להתיר לו אלא בפניו פירוש בידיעתו כמו אין חבין לאדם אלא בפניו:

י קסבר צריך לפרט את הנדר. ואם לא פרט הנדר אין התרתו התרה ולכי פריט לא שרי ליה חכם איבעיא להו צריך לפרע את הנדר או אין צריך לפרע רב נחמן אמר אינו צריך רב פפא אמר צריך משום איסורא והלכה כר"פ דבתראה הוא וגם רב הונא סבר כוותיה וכן משמע בירושל' דנדרים פרק השותפין דגרסינן התם אית תנויי תני צריך לפרע את הנדר ואית תנויי תני א"צ לפרט את הנדר חד בר נש נדר דלא מרווח אתא לקמיה דרבי יודן בר שלום אמר ליה מאי אשבעת אמר ליה דלא מרווחנא אמר ליה וכי בר נש עבד כדין אמר ליה בקביוסטא אמר ליה ברוך שבחר בדברי חכמים שאמרו צריך לפרט את הנדר:

יא אמר [דף לו.] **אמימר הלכתא אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה** במכות דף טז. גרסינן ברוב ספרים הלכתא נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה ולפי אותה גירסא בא אמימר לפסוק דברבים יש לו הפרה וגם למאי דגרסינן הכא אפי' למאן דאמר נדר שהודר ברבים דהשתא לא פסק אמימר בנדר שהודר ברבים מכל מקום מדלא קאמר אמימר אפי' למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה אלא אמר הלכתא אלמא בא לפסוק הלכה דעל דעת רבים אין לו הפרה ומדהוצרך לפסוק על דעת רבים אין לו הפרה מכלל דברבים יש לו הפרה דאם אין לו הפרה כל שכן על דעת רבים ואע"ג דאסיקנא לעיל אליבא דרב נחמן דמדרינן לה ברבים ולענין דינא איתמר וקיי"ל כוותיה בדיני הא פריך בתר הכי הניחא למאן דאמר וכו' ולאו אמתניתין דבכורות לחודה קאי אלא קאי נמי אדרב נחמן ומדאדריה נמי רב אחא להחוא מקרי דרדקי על דעת רבים משמע דקסבר דברבים יש לו הפרה ולא מסתבר למימר לפי שלא היו רבים מצויין אצלו הוצרך על דעת רבים ורב יוסף דאמר בערבי פסחים דף קז. אידור ברבים דלא אישתי שיכרא משמע דקסבר דברבים אין לו הפרה לא קיי"ל הכי. והני מילי **לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה דההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אחא דהוה פשע בינוקי ואהדריה רבינא דלא אשכח דדייק כוותיה** והא דמתירו לדבר מצוה היה אומר רבינו תסדהיינו טעמא משום דסתמא ניחא להו לרבים ועוד היה אומר רבינו תם דעל דעת רבים היינו דמפרש על דעת פלוני ופלוני ואפי' שלא בפניהם אבל על דעת רבים סתם לאו כלום הוא ועל דעת יחיד או על דעת שנים יש לו התרה בלא דעתם דהאשה על דעת בעלה היא נודרת ויכול החכם

להתיר את נדרה בלא דעת בעלה:

רי"ף יח. יח: **יב העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם. מפני תיקון העולם** דאורייתא הוא דכתיב **וכתוב בספר וחתום והעד עדים אמר רבא לא** נצרכא אלא **לר"א דאמר עדי מסירה כרתי תקנו רבנן עדי חתימה זימנין דמייתי** עדים אי נמי זימנין דאזלי למדינת הים משמע דדוקא מפני תיקון העולם אבל מן הדין כשר בלא עדי חתימה ולעיל בפ"ב (גיטין דף כא:) נמי תנן וחכמים מכשירין על נייר מחוק ועל הדפתרא ומוקי לה כר' אלעזר דמכשיר בדבר שיכול להזדייף דסמכי' אעדי מסירה וגם נראה לכתחלה מכשיר ר' אלעזר מדקאמר תנא קמא לעיל בפ"ב שם אין כותבין על נייר מחוק וקתני וחכמים מכשירין משמע מכשירין לכתחלה וכותבין ועוד דבדיעבד לא שייך למיתני מכשירין כדמוכח לקמן בהזורק (גיטין דף עט:) דאיכא למאן דאמר בגט ישן לא יגרש לכתחלה ואם גירש תנשא וקרי ליה פסול דפריך לקמן גבי שלשה גיטין פסולין ותו ליכא והאיכא גט ישן משמע דהיכא דפסול לגרש לא שייך למיתני מכשירין והא דתנן התקין רבן גמליאל שיהו העדים חותמין על הגט לא שיהא צריך לעשות כן לכתחלה אלא תיקן ולימד לעשות כן כדי שלא יהא צריך לעדי מסירה אבל אם ירצה לכתחלה לסמוך על עדי מסירה יש לסמוך וכן פירש רש"י לעיל בפ"ק (גיטין דף ג:) ד"ה ולא דרבי אלעזר מכשיר אפי' לכתחלה ורב אלפס ז"ל כתב מהא שמעי' **דלא צריכינן לעדי מסירה אלא היכא דליכא עדי חתימה. אבל היכא דאיכא עדי חתימה סגי בלא עדי מסירה. והוא דנפיק גיטא מתותי ידה.** ואם תאמר והא איתמר לעיל (גיטין ג.) **ה: בפני כמה נותנו לה רבי יוחנן ורבי חנינא** חד אמר בפני שנים וחד אמר **בפני ג' התם משום דבעינן לקיימו ועוד משום לכתחלה בעינן עדי מסירה וכי** קאמרי אנן דיעבד וכן כתב לקמן בפרק בתרא דרבי אלעזר סגי בעדי חתימה בלא עדי מסירה ולקמן פ' בתרא סי' ז נדקדק בו בע"ה:

רי"ף יט. **יג התקין הלל פרוזבול וכו' ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטת שביעית ומתקן הלל דלא תשמט אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי אומר וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמטת קרקע ואחת שמטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן** שאין אתה משמט קרקע אין אתה משמט כספים ותקינו רבנן דמשמט [דף לו:] **זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו מלהלוות זה את זה עמד והתקין פרוזבול ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא שביעית ואתקינו רבנן דמשמטא אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר דאמר ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר שנאמר וכל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו** רבי אלעזר אומר מהכא **אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות וכי מה ענין אבות אצל ראשים אלא** מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים מנחילין את העם כל מה שירצו. **אמר שמואל האי פרוסבול עולבנא דדייני הוא אי איישר חילי אבטליניה רב נחמן אמר אקיימיניה הא מיקיים וקאי הכי קאמר אימא בה מילתא דאף על פי שלא כתב כמי שכתב** דמי כלומר אף על פי שלא כתב פרוזבול אלא לשון הכתוב בפרוזבול אמרו בעל פה בפני הדיינין מועיל כאילו הוא כתוב ואהא סמכי אמוראי דלקמן רבנן דבי רב אשי דמסרי [דף לז.] **מילייהו להדדי רבי נתן מסר מילי לרבי חייא בר אבא אמר ליה** מר **צריכנא מידי אחרינא אמר ליה לא ורבי חייא בר אבא** היה עמו אחר דשנים בעינן כדאמרינן זה הוא גופו של פרוזבול מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שכל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבנו כל זמן שארצה והדיינין חותמין למטה או העדים. ורבינו תם ז"ל כתב בספר הישר דשביעית נוהגת בזמן הזה והביא ראיה מדחזינן לכל הנהו אמוראי שמואל ורב נחמן רבה ואביי ורבנן דבי רב אשי שהיו נוהגין שמטת כספים בבבל ואין לכתוב פרוזבול בזמן הזה שאין אנו מומחין כרב אמי ורב אסי ושוב חזר בו רבינו תם וכתב הוא בעצמו פרוזבול כי היה אומר דלא בעינן אלא בית דין חשוב שבדור ואשכחן נמי רבנן דבי רב אשי דמסרי מילייהו להדדי ומשמע מתוך דבריו דחשיב כולהו רבנן דבי רב אשי בית דין מומחין משום דרב אשי היה גדול הדור ולא מסתברא הכי אלא משמע דהני אמוראי בתראי לית להו הא דשמואל דאמר לא כתבינן פרוזבול אלא בבי דינא דסורא או בבי דינא דנהרדעא והכי אית ליה לרב אלפס ז"ל דלא הביא דברי שמואל אלא הא **דרבנן דבי רב אשי מסרי מילייהו להדדי:**

יום קעה

יד אמר רב יהודה אמר שמואל יתומים אין צריכין פרוזבול וכן תני רמי בר חמא יתומים אין צריכין פרוזבול ר"ג ובית דינו אביהם של יתומים:

רי"ף יט: **טו תנן** התם פ"י דשביעית מ"ו **אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע ואם אין לו קרקע מזכהו בתוך שדהו כל שהוא וכמה כל שהוא אמר רב חייא בר אשי אמר רב אפי' קלח של כרוב אמר רב יהודה השאילו מקום לתנור או לכירה כותבין עליו פרוזבול** איני והא תני הלל אין כותבין אלא על עציץ נקוב נקוב אין שאין נקוב לא ואמאי והא איכא מקומו לא צריכא דמנח אסיכי והסיכי הם של בעל הקרקע רב אשי מקני ליה גידמא דדיקלא וכתב עליה פרוזבול ואף ע"י אחר כדתניא לעיל מזכהו בתוך שדהו כל שהוא מזכהו משמע ע"י אחר והקילו בפרוזבול אע"ג דחוב הוא לו: **ת"ר אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול לו ולערב אין להן קרקע ולחייב לו יש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול מדרבי נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה** שנאמר ונחן לאשר אשם לו תנן שביעית פ"י מ"ו רבי חוצפית אומר כותבין לאיש על נכסי אשתו. ירושלמי ה"ו כותבין לאשה על נכסי בעלה:

טז תנן התם שביעית שם מ"א השביעית משמטת מלוה בשטר ושלא בשטר רב ושמואל דאמרי תרווייהו בשטר שטר שיש בו אחריות נכסים שלא בשטר שטר שאין בו אחריות נכסים כל שכן מלוה על פה והכי הלכתא דרבי יוחנן דפליג עלייהו הדר ביה ועבד עובדא בשטר שיש בו אחריות נכסים דמשמט ואמרי' בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סז.) דאפילו משכנתא באתרא דמסלקי שביעית משמטתה:

יז תנן התם שביעית פ"י מ"ב המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לבית דין אינו משמט ירושל' פ"י ה"ב אמר שמואל אפי' על המחט והיינו כרשב"ג דאמר בפרק שבועת הדיינין (שבועות ד' מד:) אפי' אינו שוה אלא פלגא אינו משמט והקפת חנות שביעית שם מ"א ושכר חנות אין משמטין ואם עשאן מלוה משמטין פירוש שזקפן במלוה לפורען עד זמן פלוני ושביעית אינה משמטת אלא בסופה דתנן בפ' בתרא דשביעית משנה ב השוחט את הפרה וחלקה בראש השנה אם היה חדש מעובר משמט ופרוזבול המאוחר פסול והמוקדם כשר לפי שפרוזבול אינו מועיל אלא לחוב שקדם הפרוזבול נמצא שהאיחור מיפה כחו של מלוה והקדמה מגרעת כחו:

יח תנן התם שביעית פ"י מ"האחד שלוה מחמשה כותבין פרוזבול לכל אחד ואחד חמשה שלוו מאחד אינו כותב אלא פרוזבול אחד לכולן ותניא בתוספתא דשביעית פ"ח חמשה שלוו בשטר אחד כל מי שיש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול כל מי שאין לי קרקע אין כותבין עליו פרוזבול רשב"ג אומר אפי' יש לאחד קרקע כותבין פרוזבול על כולן ונראה דהלכה כרשב"ג דקי"ל ירושלמי דשבועות פ"ה חמשה שלוו כאחד נעשו ערבאין ואחראין זה לזה. ותניא בתוספתא דשביעית פ"ח אימתי כותבין עליו פרוזבול ער"ה של שביעית והוא הדין קודם ולא בא למעט אלא בשנה שביעית דאף על גב דשביעית אינה משמעת אלא בסופה אפי' הכי אין כותבין פרוזבול תניא בתוספתא כשם שהשביעית משמטת מלוה כך משמטת שבועה שנא' וזה דבר השמיטה דבר שהשביעית משמטתו משמט שבועתו ודבר שאין השביעית משמטתו אינה משמטת שבועתו. בפ"ק דמכות סי' ג כתבתי המלוה לעשר שנים אין שביעית משמטת וכן המתנה על מנת שלא תשמיטנו שביעית:

יט תנן התם שביעית פ"י מ"ח המחזיר חוב בשביעית כלומר אחר שביעית צריך שיאמר לו משמע [דף לז:] אני ואם אמר לו אף על פי כן יקבל הימנו משום שנאמר וזה דבר השמטה פירוש כיון דאמר לו הדבור יצא ידי חובת שמטה אמר רבה ותלי ליה עד דאמר הכי פרש"י יתלהו על העץ אם גברה ידו עד שיאמר אף על פי כן ולא נהירא דאם כן בטלת תורת שמטה ונראה לפרש ותלי ליה כלומר יהא עיניו תלויות יושב ומצפה עד שיאמר כך וכן מפרש בירושלמי ה"ז גבי הא דתניא וצריך לומר משמע אני אמר רב הונא אמר רב אומר לו בשפה רפה והימין פשוטה לקבל איתיביה אביי כשהוא נותן לו לא יאמר לו בחובי אני נותן לך אלא שלי הן ובמתנה אני נותן לך אמר ליה ותלי ליה עד דאמר הכי:

כ אמר **רב יהודה אמר רב נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד מאי טעמא כיון דתקינו רבנן פרוזבול לא שביק היתירא ואכיל איסורא** והיה אומר רבינו תם זכרונו לברכה דמהאי טעמא נאמן אפי' שלא בשבועה

רי"ף כ. **כי אתו לקמיה דרב אמר ליה מידי פרוזבול היה לך ואבד כגון זה פתח פיך לאלם.** תנן כתובות דף פט. וכן בעל חוב שהוציא שטר חוב ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו. תנאי היא דתניא המוציא ש"ח צריך שיהא עמו פרוזבול דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינו צריך רב אלפס זכרונו לברכה לא הביא כל זה ומתניתין שהוציא שטר חוב כתבה במקומה בפרק הכותב משמע דכיון דסתמא דמתניתין כרבי מאיר דהלכה כותיה מיהו נהגו העולם כרב וכן מסתברא כיון דאמוראי עבדו עובדא כחכמים דברייתא יש לסמוך על זה וביאור שנת השמיטה כתבתי בפ"ק דמסכת עבודה זרה סימן ז' בשמעתא דאי טעי תנא דף ט. והא דאין כותבין פרוזבול בשביעית אע"פ שאינה משמעת אלא בסופה נראה לפרש הטעם ע"פ המקראות מקץ שבע שנים תעשה שמטה וזה דבר השמטה שמוט כל בעל משה ידו מפשטיה דקרא ילפינן דאין שביעית משמעת אלא בסופה כדכתיב מקץ שבע שנים תעשה שמיטה וזה דבר השמיטה שאינו אלא בסוף השבע שמוט כל בעל משה ידו אבל מיד כשהתחלה שנת השמיטה אין בית דין בודקין לגבות שום חוב וגם המלוה בעצמו אין לו ליגוש הלוה דכתיב לא יגוש את אחיו ואת רעהו כי קרא שמטה לה' מיד שנכנסה השמיטה לא יגוש אבל אם יפרע הלוה מעצמו אין צריך לומר משמע אני וכמו שאין נזקקין לגבות החוב כך אין נזקקין לכתוב פרוזבול מיד כשנכנסה שביעית:

כא מתני' עבד שנשבה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד לשם בן חורין לא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד **עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושחררו שורת הדין אין העבד חייב כלום אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על דמיו רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו כותב אלא משחרר:**

גמ' במאי עסקינן אילימא לפני יאוש לשם בן חורין אמאי לא ישתעבד אלא לאחר יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד אמר רבא לעולם לאחר יאוש לשם עבד ישתעבד לרבו שני לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לא דהא לשם בן חורין פרקיה לרבו ראשון לא דהא לאחר יאוש הוה רשב"ג אומר בין לשם עבד בין לשם בן חורין ישתעבד לשם עבד ישתעבד לרבו שני לשם בן חורין ישתעבד לרבו ראשון כדחזקיה דאמר חזקיה מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו וחזינא לגאון דפסק הלכה **כרבנן דקיימא לן יחיד** רי"ף כ: **ורבים הלכה כרבים** והראב"ד זכרונו לברכה כתב דהלכה כרשב"ג והביא ראיה מדאמר חזקיה מפני מה אמרו ולא קאמר מפני מה אמר רבן שמעון בן גמליאל משמע דקים ליה לחזקיה דרבים נינהו דסברי כרבן שמעון בן גמליאל ועוד מדאמר **רבי יוחנן עבד שברח מבית האסורין יצא לחירות** וכו' ואקשינן עליה והאמר [דף לח.] רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו ולא דחי אמוראי נינהו אליבא דרבי יוחנן כדדחי בעלמא אלמא משמע דהלכתא כר"ש בן גמליאל ועוד דשלחו ליה לשמואל אנן כר' שמעון בן גמליאל סבירא לן ועוד דבירושלמי פסיק בהדיא כרשב"ג ועוד כתב דאף דעת רב אלפס ז"ל נראית כן מדכתב וגאון פסק כרבנן ולא אמר ומסתברא כוותיה אלמא לא מסתבר ליה כפיסקא דגאון וכן דעת ר"י דהלכה כרשב"ג במשנתינו כפיסקא דר' יוחנן **אמר רב שמן בר אבא אמר** רבי יוחנן עבד שברת **מבית האסורין יצא לחרות ולא עוד אלא שכופין את רבו** וכותב לו גט שחרור **ודווקא לאחר יאוש ואי קשיא לך דרבי יוחנן אדרבי יוחנן דאמר הלכה כרשב"ג דאמר ישתעבד לרבו ראשון** התם **משום דחזקיה הכא דליכא למיגזר משום דחזקיה השתא לקטלא מסר נפשיה** כשברח שאילו נפל לידם היה נהרג **אפולי מפיל נפשיה לגייסות:**

כב תניא גר שמת ובזבזו ישראל **נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים בין קטנים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם** דקטן לית ליה זכיה אפי' מדרבנן היכא דאין דעת אחרת מקנה אותו אלא שתקנו לו זכיה במציאה מפני דרכי שלום **אמר ר' יעקב בר אידי אמר ריב"ל הלכה כאבא שאול ורבי חייא בר אבא א"ר יוחנן אין הלכה כאבא שאול והלכתא כאבא שאול** דקיימא לן דריב"ל ור' יוחנן הלכה כריב"ל כמו שהביא ר"ת ממגילה דף כז. מההיא דמבי רבנן לבי כנשתא ועוד מההיא עובדא דקדושין דף כג. דגרסינן **התם רב יהודה הנדואה גר שאין לו יורשין הוה חלש על מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דתקף ליה עלמא**

טובא א"ל לעבדיה שלוף לי מסאני ואמטינהו לגו ביתאי איכא דאמרי גדול הוה זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואיכא דאמרי קטן הוה וכאבא שאול דתניא גר שמת וכו' אלמא הלכה כאבא שאול:

כג אמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר לעולם בהם תעבודו ת"ר לעולם בהם תעבודו רשות דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר חובה והלכתא כרבי עקיבא הלכך פסק רב יהודה כוותיה ההיא אמתא דהוות בפומבדיתא דהוו קא עבדי בה אינשי **איסורא אמר אביי אי לאו דאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה הוה כיופנא ליה למרה וכתב לה גיטא דחירותא רבינא אמר בהא מודה רב יהודה משום איסורא** והלכתא כרבינא שהוא בתראה וכן לדבר מצוה מותר דתניא [דף לח:] מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה ושחרר את עבדו והשלימו לעשרה:

כד אמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסייהו דמפקי עבדייהו לחירות ודסיירי לנכסייהו בשבתא ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן בי מדרשא דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן שתי משפחות היו בירושלים אחת קבעה סעודתה בערב שבת ואחת קבעה סעודתה בשבת ושתיהם נעקרו:

כה אמר רבה אמר רב המקדיש **עבדו יצא לחירות מ"ט גופיה לא** קדיש לדמי לא קאמר למיהוי עם קדוש קאמר ורב יוסף אמר המפקיר עבדו יצא לחירות מ"ד מקדיש כ"ש מפקירו מ"ד מפקיר אבל מקדיש לא לדמי קאמר והלכתא כרב יוסף דרבה גופה קאמר ומותבינן אשמעתין וצריך למימר דרב פליג אמתני' וכן הא דקאמר לימא כתנאי ודחי לא דכ"ע קדוש [דף לט:] א"ר
רי"ף כא. זירא **א"ר חנינא אמר רבי עבד שנשא אשה בת חורין בפני רבו יצא לחירות ולא עוד אלא** שכופי **את רבו וכותב לו שטר שחרור ודווקא כשרבו השיאו אשה** דוודאי אי לאו דשחרריה לא הוה עביד איסורא בעבדו להשיאו אשה ונראה לי דהאי דמצרכי' ליה גט שחרור משום שלא יאמר האדון לא שחררתיו ועבדי הוא אבל ודאי אנו אזלינן בתר אומדנא דדעתא דוודאי שחרריה ומפקיעין אותו ממנו ומותר בבת חורין מדלא קאמר ואסור באשתו עד שישחררנו וכן מוכח מההיא דהכותב [דף מ.] שטר אירוסין לשפחתו ר"מ אומר מקודשת ומשמע דאשתו היא בקידושין הללו דאמרי' אי לאו דשחררה מעיקרא לא הוה עביד איסורא וגם לא מצריך לה גיטא דחירותא דלא חיישי' שמא יאמר לא שחררתיה וה"ר מאיר הלוי לא פי' כן:

כו אמר ריב"ל עבד שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות מיתיבי לוה ממנו רבו או שעשאו אפוטרופוס או שהניח תפילין בפני רבו או שקרא ג' פסוקים בבית הכנסת בפני רבו לא יצא לחירות אמר רבה בר רב שילא בשרבו הניח לו תפילין ולאו משום דלא מעביד ליה איסורא דמברך עלייהו ואיכא ברכה לבטלה שהרי נשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא ואין מוחה בידם ור"ת ז"ל פירש שיכולין לברך ואין בזה משום ברכה לבטלה אלא משום דאין עבדים רגילין בתפילין ואי לאו דשחרריה לא הוה מניח ליה שלא יצא עליו קול שחרור ויפסיד את עבדו וכן נמי אם היה רבו שליח צבור וקראו בתורה יצא לחירות:

כז ההיא אמתא דהוי מרה שכיב מרע אמרה ליה עד אימת תשתעבד ותיזיל ההיא איתתא שקל כומתא ושדא לה אמר לה קני הא וקני נפשך אמר רב נחמן לא עשה ולא כלום ומסיק משום דהוה ליה כליו של מקנה ואנן קיימא לן כרב ב"מ מז: דבעינן כליו של קונה מכאן משמע דעבד קונה עצמו בחליפין ויש מפרשים משום דהוה ליה כליו של מקנה דהיינו חליפין הלכך אינה קונה עצמה אבל אי הואי כליו של קונה הויא קניא נפשה בתורת כסף וקשה להך פירושא מהא דאמרינן בפ"ק דקידושין דף ג. גבי קדושי כסף דגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון דהוה אמינא מה שדה מקניא בחליפין אף אשה מקניא בחליפין אי לאו משום דחליפין איתנהו בפחות מש"פ ואשה בפחות מש"פ לא מיקרא נפשה ומקשינן עלה אלא מעתה תהא אשה נקנית בשטר ו בחזקה ועוד אמאי בעי התם דף ה. בשטר מנא ליה ותירץ ר"ת דלא גמרינן משדה עפרון אלא כסף או חליפין דדמו לכסף דכל היכא דכסף קני חליפין נמי קנו ואם כן בעבד נמי קנו בחליפין הואיל וכסף קני וניחא ליה לעבד דנקני נפשיה בפחות משוה פרוטה ורבינו חננאל ז"ל כתב ומפרש בקידושין שהעבד נקנה בחליפין כענין מקח וממכר ואע"פ כן אינה קונה עצמה בחליפין אלא צריכה נמי גט חירות וכתב הרמב"ן ז"ל לפי דברי רבינו חננאל כך היה מפרש כיון דהויא בכליו של מקנה לא עשה ולא כלום אף להוציאה מידי שיעבוד אבל אי הואי כליו של קונה

יצאתה מידי שיעבוד וצריכה גט חירות **אמר עולא א"ר יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שיחרור:**

כח כי אתא רב דימי א"ר יוחנן מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה כופין את היורשין ונותנין **לה גט שחרור אמרו לפניו ר' אמי ור' אסי אי אתה מודה שבניה עבדים אלא כי אתא רב שמואל בר רב יצחק א"ר יוחנן מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין לעשות לה קורת רוח מ"ט מצוה לקיים דברי המת** מאי קורת רוח דעבדינן **לה דאי אמרה האי עבידתא לא מצינא למעבדה לא כייפינן לה** ורש"י פירש ואם לא נתקררה רוחה בלא שחרור משחררין לה וכן מסתבר שהדבר ידוע שקורת רוח של השפחה הוא השחרור ואדעתא דהכי צוה ומיהו לא סילק מעליה שעבוד אלא תלה הדבר בה לפיכך צריכה גט חירות אבל ההוא דרב דימי טעותא היא דכיון דאמר משום ר' יוחנן **דכופין את היורשין וכותבין** לה גט שחרור אלמא דס"ל דאל ישתעבדו לא משמע לשון הפקעת ממונו דא"כ לא נשאר עליה רק איסורא ושמעינן ליה לר' יוחנן דאמר לעיל דהיכא דפקעה מיניה ממונא בחיי האדון מיתת האדון מפקעת האיסור מעליו אלא ודאי לאו לשון הפקעת ממון הוא אלא שלא יטריחוה במלאכות כבדות וא"כ אמאי כופין הלכך ממה נפשך טעותא היא אם אין בו הפקעת ממון אין כופין את היורשין ואם אמר בלשון שחרור פקע מיניה ממון ומיתת האדון מפקיע האיסור אליבא דר' יוחנן:

כט אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה מ"ט גופיה לא קני ליה איסורא הוא דאיכא גביה ואיסורא לבריה לא מוריש וליתא לדאמימר דההיא דסקרתא דעבדי דאזדבן לעובדי כוכבים כלו מרוותא בתראי דידהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו זילו הדורו אבני מרוותא קמאי ונכתבו לכו גיטא דחירותא אמרו ליה לרבינא והאמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה אמר להו אנא כרב דימי ס"ל אמרו ליה דרב דימי טעותא היא אמר להו מאי טעותא דלא אמרה בלשון שחרור אבל **אמרה בלשון שחרור ה"נ והלכתא כרבינא.** והקשה ר"י למה להו גיטא דחירותא תיפוק ליה דמיתת האדון מוציאתו לחירות כיון דלא נשאר עליהן רק איסור דהכי שנינן לעיל (גיטין דף לט.) אליבא דר"י דאמר **המפקיר עבדו יוצא לחירות וצריך גט שיחרור** ופריך עלה מגר שמת ובזבזו ישראל נכסיו וכו' וכי מי כתב גט שחרור לאלו ושני רב נחמן אליבא דר' יוחנן דעבדו כאשתו ומשתלחים העבדים בלא גט דלא נשאר עליהן רק איסור ומיתת האדון מפקעת האיסור ופריך אי הכי המפקיר עבדו ומת נמי פירוש כיון דלא נשאר עליו רק איסור מיתת האדון מפקיע האיסור אלמה אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה דאמימר קשיא דס"ל דמיתת האדון אינה מפקעת האיסור וליתא דאמימר דקיימא לן כרבי יוחנן דהמפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור ואיהו לא מצי משני הך דגר שמת אם לא שנאמר דגמר לה לה מאשה דמיתה מפקעת האיסור וא"כ אמאי אמר אמימר צריכי גט ותירץ ר"י דשאני הכא שהיתה רשות הלוקחין עליהם בשעה שמתו הבעלים הראשונים וכי האי גוונא אין המיתה מפקעת האיסור אי נמי מדרבנן בעלמא הצריכום גט שחרור דקי"ל המוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון וכולי עלמא לא בקיאין בהאי דינא דמיתת האדון מפקעת האיסור ומפקיע עליהן לעז של עבדות. אבל רב אלפס סובר דאיסורא לבניה קא מורית וצריך גט שחרור וההוא דאמרינן עבדו כאשתו מפרש דווקא בגר שאין לו יורשין מפקעת המיתה איסור עבדות אבל מי שיש לו יורשין מוריש ליורשיו האיסור אבל הא דפריך לעיל מאמימר אינו משמע כדבריו וגם אין הסברא נותנת כן דהשתא עבדי הגר שהיה עליהן בשעת מיתת הגר איסור וממון ובמיתת הגר זכו בעצמן ופקע הממון ילפינן מאשה שמשתלחין בלא גט כ"ש המפקיר עבדו ומת דבשעת מיתת האדון לא היה עליו רק איסור ודמי לגמרי לאשה שישתלח בלא גט ומשום הך עובדא דדיסקרתא דעבדי נדחק לפרש כן ולשנוייא בתרא דר"י גם המפקיר עבדו ומת יצטרך גט שיחרור מדרבנן: **ההוא עבדא דהוה לבי תרי קם חד מינייהו שחרריה לפלגיה אמר אידך השתא שמעי בי רבנן ומפסדי ליה מינאי** דתנן מי שחציו עבד כו' **אזל אקנייה לבנו קטן שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא שלח ליה כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישוב בראשו אנן קים לן בינוקא דמיקרבא דעתיה לגבי זוזי** ומקרקיש ליה בזוזי ואוקמינן ליה אפטרופא [דף מ:] **וכתב ליה גיטא**

דחירותא על שמיה פרש"י על שמיה דקטן משום דפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין ומוקמינן ליה אפוטרופוס לשום העבד בדמים יפים והקשה רשב"ם דהא מקחן מקח וממכרן ממכר היינו דווקא משום כדי חייו ומדרבנן ובממון דהפקר בית דין הפקר אבל להתירו בבת חורין אין כח ביד ב"ד לעשות בשמו של קטן דאין מעשה קטן כלום דומיא דגט אשה דקטן שבא על יבמתו יבמות דף קיא: אינו נותן גט עד שיגדיל ופי' רשב"ם וכתב ליה גיטא על שמיה דאפוטרופא אע"ג דבעלמא אין האפוטרופוסין רשאין להוציא לחירות הכא כיון שעשה שלא כהוגן להקנותו לבנו קטן להפקיע תקנת חכמים הפקירו בית דין ממון דקטן ונתנוהו לאפוטרופוס כדי לשחררו וכי האי גוונא תניא בהנזקין דף נב. דאפוטרופין תורמין ומעשרין להאכיל ואע"ג דדרשינן אתם ולא אפוטרופסין הפקירו ב"ד התבואה של יתום ונתנוה לאפוטרופוס כדי שיוכל לתרום וכהן האוכל את התרומה אין בה משום טבל וקרקוש זוזי כדי שלא יצוח התינוק וכן פירש ר"ת ז"ל דכתב ליה גיטא דחירותא על שמיה דאפוטרופא ומדינא ולא מקנסא דמוקמינן ליה אפוטרופא לשום העבד בדמים יפים ומקרקיש ליה זוזי כדי שיתרצה הקטן במכירה ויכתוב העבד שטר לקטן על מותר דמים וימכור האפוטרופוס את העבד לעצמו באותן הדמים כי אפוטרופוס רשאי למכור עבדים כדאמרינן לקמן בהנזקין שם מוכרין עבדים ולוקחין שדות ותו אמרינן שם ומוכרין אוחו לאחרים ואחרים מוציאין אותו לחירות ובשטר שכתב על עצמו במצות האפוטרופוס יצא לחירות כדאמרי' לעיל (גיטין דף לח:) אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא וכסף גומר בו וכותב ליה גיטא בשמו של האפוטרופוס לרווחא דמילתא לפי שהעמידו ב"ד אפוטרופוס בעל כרחו של האב הצריכו גט שחרור כדי שלא ילמד האב את הקטן לערער ולומר עבדי אתה ואחרי שכתב לו האפוטרופא גט שחרור לא יכול להוציא עליו לעז דהא דאין האפוטרופסין רשאין להוציא לחירות היינו מדרבנן בעלמא משום דאמרינן דמזלזלי בנכסי יתומים והכא ליכא למיחש להכי כי ידעי שכל המעשה נעשה במאמר ב"ד:

רי"ף כא: **ל ת"ר האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין עשוי הוא בן חורין הרי הוא בן חורין אעשנו בן חורין רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה אמר רבי יוחנן ור? לן בשטר** פירוש שכתב אחד מן הלשונות הללו בשטר ונתנו לעבד:

לא ת"ר האומר נתתי שדה פלונית לפלוני נתונה היא לפלוני הרי היא לו הרי היא שלו אתננה לו רבי מאיר אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה אמר רבי יוחנן וכולן בשטר. תנו רבנן האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני חיישינן שמא זיכה לו על ידי אחר פירוש ודאי זיכה לו על ידי אחר דכיון דהעבד אפשר שלא ידע והאדון טוען ודאי הרי הוא בן חורין ואף על גב דאמרי' חיישינן הוא ודאי ומותר בבת חורין כדאשכחן בחגיגה דף טו. חיישינן שמא באמבטי עיברה ובשבת פרק השואל דף קנא. חיישינן שמא חוץ לחומה לנו. **כתבתי וחתמתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נתן לי הודאת בעל דין כמאה עדים דמי:**

יום קעו

לב האומר נתתי לפלוני שדה והוא אומר לא נתן לי חיישינן שמא זיכה לו על ידי אחר כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא נתן לי הודאת בעל דין כמאה עדים **דמי** אבל הודאת הנותן אינה ברורה כהודאת המקבל כי שמא צוה לאחר ליתן לו והוא לא נתן **מי אוכל פירות רב חסדא אמר נותן אוכל פירות רב אמר משלשין את הפירות ולא פליגי הא באבא והא בברא כלומר מאן דאמר נותן אוכל פירות כשמקבל מתנה אמר לא נתן לי ומ"ד משלשין כגון** שמת המקבל ואמר בנו לא נתן לאבא אז משלשין את הפירות ולא יאכל לא זה ולא זה עד שיתברר הדבר:

לג עבד שעשאו רבו אפותיקי וכו' מי שחררו אמר רב רבו ראשון שורת הדין אין העבד חייב כלום לרבו רי"ף כב. **שני כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד אלא מפני תקון העולם** [דף מא.] **כופין את רבו שני ועושה אותו בן חורין** וכותב לו **שטר על דמיו שמא ימצאנו בשוק** ויאמר עבדי אתה רבן שמעון בן גמליאל **אומר אינו כותב אלא המשחרר כותב וקא מיפלגי במזיק שעבודו של חבירו רבן שמעון בן גמליאל סבר חייב ורבנן סברי פטור וקיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל כדאיפסיקא הלכתא בהדיא דדיינינן דינא דגרמי:**

לד ת"ר העושה שדהו אפותיקי ושטפה נהר גובה משאר נכסים ואם אמר לו לא יהא לך פרעון אלא מזו

אינו גובה משאר נכסים תניא אידך העושה שדהו אפותיקי לבעל חובו ולכתובת אשה גובה משאר נכסים פי' מוכר שדה זו אם ירצה והם **גובין משאר נכסים רבן שמעון בן גמליאל אומר בעל חוב גובה משאר נכסים כתובת אשה אינה גובה** משאר נכסים כלומר אינו מוכר שדה זו ותגבה היא **משאר נכסים שאין דרכה של אשה לחזור על בתי דינים** ואין לפרש אינה גובה משאר נכסים אם שטף נהר שדה האפותיקי דהא תנן כתובות דף נא. לא כתב לה כל נכסי אחראין לכתובתיך חייב משום שהוא תנאי ב"ד ומשום שייחד לה שדה אחת לא הורע כוחה ובפ' אלמנה ניזונית סי' א כתבתי שהמכר בטל לאלתר לרבי שמעון בן גמליאל ירושלמי פ' אלמנה ה"א **העושה שדה אפותיקי לאשה בכתובתה או לבעל חוב בחובו ומכרה מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר לאשה בכתובתה אינה מכורה שלא עלה על דעתו** שהיא מחזרת בבתי דינין הוי כשמכרן לשעתא אנו קיימים אבל מכרן לעולם **דברי הכל אינן מכורין:** רי"ף כב:

לה מתני' **מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב"ה אמרו להם בית שמאי תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול. ליבטל** [דף מא:] **והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנאמר לא תהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו חזרו ב"ה להורות כבית שמאי:**

גמ' תנו רבנן המשחרר חצי עבדו רבי אומר קנה וחכמים אומרי' לא קנה אמר רבה מחלוקת בשטר אבל בכסף דברי הכל קנה והלכתא כוותיה: ועבד של שני שותפין בין בכסף בין בשטר דברי הכל קנה דכל חד מינייהו לא שייר בקניינו וכן שחרר חציו ומכר חציו או נתן חציו במתנה כיון דנפיק כוליה מיניה דברי הכל קנה בין בבת אחת בין מכרו ונתנו ואח"כ שחרר:

לו הכותב כל נכסיו לשני עבדיו קנו ומשחררין זה את זה כגון שכתב שני שטרות ובכל שטר כתב כל נכסי נתונין לפלוני ולפלוני או שכתב בשטר אחד חצי נכסי נתונין לפלוני ובשטר האחר כתב חצי נכסי האחר נתונין לפלוני וזיכה להם השטרות על יד אחר אז קנו בין שניהם כל הנכסים וכל אחד קנה חציו של חבירו ומשחררין זה את זה אבל אם כתב לשניהם **בשטר אחד לא קנו** דאין ב' עבדים משתחררין בשטר אחד דילפינן לה לה מאשה וכתב לה ודרשינן לה ולא לה ולחברתה וכן אם כתב שני שערות וכתב בכל אחד מהן חצי נכסי נתונין לפלוני ולא כתב באחד מהן חצי האחר לא קנו דיד בעל השטר על התחתונה ואני אומר שנתן חצי אחד לשניהם:

לז [דף מב.] **נגחו** שור יום של רבו לרבו יום של עצמו לעצמו והיינו למשנה ראשונה דאי למשנה אחרונה מעשה ידיו לעצמו דמדמי ליה בסמוך למעוכב גט שחרור ונפקא מינה למשנה אחרונה כגון של יתומים קטנים דלאו בני כפייה נינהו או בחציה שפחה וחציה בת חורין ולא נהגו בה מנהג הפקר: ודווקא היכא דלא מיכליא קרנא כגון שהכהו אדם על ידו וצמתה וסופו לחזור אבל אי מיכליא קרנא חולקין: [דף מב:] איבעיא להו מעוכב גט שחרור יש לו קנס או אין לו קנס כסף שלשים שקלים יתן לאדוניו אמר רחמנא והאי לאו אדון הוא או דלמא כיון דמעוכב גט שחרור אדון קרינא ביה ולא איפשיטא הלכך קנס אין לו וגם כופר אין לו שהריאין לו יורשין. איבעיא להו [דף מג.] עבד שמכרו רבו לקנס מכור או אינו מכור ולא איפשטא: איבעיא להו מי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין מהו ת"ש המית מי שחציו עבד וחציו בן חורין נותן חצי קנס לרבו וחצי כופר ליורשיו ואי אמרת לית ליה קידושין יורשין מנא ליה אע"ג דירושה אינה תלוייה בקידושין דהא בנו מן הפנויה יורשו כדאמר כתובות דף יג: גבי עשרה שפירש אחד מהם ובעל הוולד שתוקי שמשתקין אותו מנכסי אביו משום דלא ידעינן אבוה מנו ואפי' בנו ממזר מן הערוה דלא תפסי בה קידושין תנן בפ"ב דיבמות דף כב. דבנו הוא לכל דבר הכא גרע טפי דאי לאו בר קידושין הוא אין בנו מתייחס אחריו אפילו אחר צד חירות שבו כיון דהאי צד חירות לאו בר קידושין הוא בשום מקום והוה ליה כעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל דלא תפסי בה קידושין ואין הבן מתייחס אחריו ולא דמי לעריות דאי לא תפסי בה קידושין תפיס ליה קידושין באחרנייתא ודחי לה רבא ראוי ליעול ואין לו ולא איפשטא בעיא ואם קידש אשה אזלינן לחומרא. דרש רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קידושיה קידושין אמר ליה רב חסדא מי דמי התם שייר בקניינו הכא לא שייר בקניינו

הדר אוקי רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת אבל חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה קידושיה קידושין מ"ע התם שייר בקניינו הכא לא שייר בקניינו: אמר רב ששת כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קידושיה קידושין והלכתא כרב חסדא ורבה בר רב הונא דסוגיא דשמעתין כוותייהו והא דקידושיה קידושין לאו לחיובי מיתה הבא עליה אלא אשם וכן מוכח מדקאמר ואם נפשך לומר איזו היא שפחה חרופה זו שחציה שפחה וחציה בת חורין המאורסה לעבד עברי כלומר אלמא תפסי בה קידושין והיינו דווקא להתחייב באשם וכן פירש רש"י בסמוך גמרי קידושי ראשון ומעיקרא היה חייב עליה אשם והשתא הוי במיתה כדקאמר בתר הכי לא יומתו כי לא חופשה הא חופשה יומתו. תמיה לי למ"ד אין קידושיה קידושין היכי מצי למימר דאין חייבין עליה אשם ואפי' אי מוקי קרא בשפחה כנענית המיוחדת לעבד עברי וכי בשביל שחציה בת חורין גריעא טפי וה"ר מאיר הלוי ז"ל כתב דאיכא בינייהו דלמאן דאמר אין קידושיה קידושין מצי מגרש לה בלא גט ומותרת לאחר: א"ר חסדא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון ומתו שניהם מתייבמת ללוי ואין אני קורא בה אשת שני מתים ממה [דף מג:] נפשך אי קידושי דראובן קידושין דגמרי כשנשתחררה קדושי דשמעון לאו קידושין ואי קדושין דשמעון קדושין קדושי דראובן לאו קדושין שהרי פקעו כשנשתחררה. איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון רב יוסף בר חמא אמר פקעי קידושי ראשון רב נחמן אמר גמרי קדושי ראשון ולא איפסיק הלכתא כמאן וכן רב חסדא מספקא ליה הלכך צריכה גט משניהם ואם רצו אחד מגרש ואחד נושא ואם מתו אח של הא' חולץ ואח של השני או חולץ או מייבם א"ר חנא **בר רב קטינא אמר רב יצחק מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשה אותה בת חורין כמאן כר' יוחנן בן ברוקה דאמר על שניהם הוא אומר ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו** אמר רב נחמן בר רב **יצחק לא התם מנהג הפקר נהגו בה.**

לח מתני' המוכר עבדו לעובדי כוכבים או לחוצה לארץ יצא לחירות:

רי"ף כג. **גמ' ת"ר המוכר עבדו לעובדי כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון** ת"ר לוה עליו מן העובד כוכבים כיון שעשה לו עובד כוכבים נימוסו יצא לחירות מאי נימוסו זמן שאם לא יפדנו לזמן פלוני שיהא חלוט לו ומסרו לאלתר לרשות העובד כוכבים ואע"ג שיכול לפדותו עד זמן פלוני כיון שזלזל בתקנה והכניסו לרשות העובד כוכבים וגם קבע לו זמן להחליטו יצא לחירות מיד וכן נמי אם לא הכניסו לרשות העובד כוכבים ולוה ע"מ למשכנו והגיע הזמן יצא לחירות אע"פ שלא משכנו עדיין [דף מד.] ת"ר גבאו בחובו או שלקח וסיקריקון לא יצא לחירות אמר רב המוכר עבדו לאפרנהג עובד כוכבים יצא לחירות פירש רש"י עובד כוכבים אנס שהעליל עליו ונתנו לו בדמי אנפרותו ולישנא דמוכר לא משמע הכי ונראה דאפרנהג היינו כשעבדי המלך היו צריכין בהמות לעבודת המלך לוקחין בהמות באשר ימצאו ונותנין הדמים לבעלים ופעמים אחר שהשלימו עבודת המלך מחזירין הבהמות ונוטלין הדמים לכך בעי לדמוייה למכרו לשלשים יום. מאי הוה ליה למיעבד איבעי ליה לפייסם ולא פייס ובקל היה יכול לפייסם כיון שנותנין דמים וגם ימצאו במקום אחר בעי רבי ירמיה מכרו לשלשים יום מהו חוץ ממלאכתו מהו חוץ מן המצות מהו חוץ משבתות וימים טובים מהו לגר תושב לכותי לישראל מומר מהו פשוט מיהא חדא גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים כותי וישראל מומר אמרי לה כעובד כוכבים ואמרי לה כישראל וכיון דלא אפשטא לא יצא לחירות:

לט בעו מיניה מרבי אמי עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להצילו לא בדיני ישראל ולאו בדיני עובדי כוכבים מהו שיטול דמיו תא שמע **דשלח רבי אמי מיני אמי בר נתן תצא הוראה לכל ישראל העבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים מותר ליטול דמיו וכותב ומעלה בערכאות מפני שהוא כמציל מידם** יראה דנשאלה שאלה זו בבהמ"ד על מעשה שאירע והוא הדין אם לא הפיל עצמו לגייסות אלא ששבוהו דכיון דאינו יכול להציל מידם בשום ענין למה לא יטול דמים

מ א"ר יהושע בן לוי המוכר עבדו לעובד כוכבי' קונסין אותו עד עשרה בדמים לפדותו מן העובד

כוכבים:

מא אמר ר"ל **המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים קונסין אותו עד מאה** בדמיו משום דמכירת בהמה שכיחא טפי ממכירת עבד אחמור בה רבנן עפי. כתב רב אלפס וחזינן ליה לגאון דקאמר דלא **מגבינן האי קנסא אלא בא"י אבל בח"ל לא דלא מגבינן קנסא בבבל** ותמהתי על דברי הגאון דמה ענין זה לקנסות דאין גובין בבבל דהיינו קנסות שחייבה תירה ואין גובין אותם בבבל משום דבעינן מומחין ואין סמיכה בבבל אבל אם חכמים תקנו קנסות לעשות סייג לתורה למה לא יגבו אותם בבבל. **בעא מיניה רבי ירמיה מרבי זירא מכר עבדו ומת מהו שיקנסו בנו אחריו ופשיט ליה** [דף מד:] **לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן: או לחוצה לארץ יצא לחירות ת"ר המוכר עבדו לחוצה לארץ יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני** דקנייה רבו שני ולא הדרי זביני ואבד את דמיו דקנסינן ללוקח משום דאיכא איסורא גביה ואף אם אמר איני רוצה להוציאו לחוצה לארץ אלא אני רוצה להשתעבד בו בארץ לא שבקינן ליה דחיישינן שמא ישדלנו בדברים וילך אחריו לחוצה לארץ:

מב אמר רבי אבהו שנה לי רבי יוחנן עבד שיצא אחר רבו לסוריא ומכרו רבו שם יצא לחירות והני מילי בשדעת רבו לחזור אבל אין דעת רבו לחזור איבד את זכותו:

מג [דף מה.] **ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ** ישראל אזל מריה אבתריה **אשכחיה אתא לקמיה דר' אמי אמר ליה לכתוב לך שטרא אדמיה וכתיב ליה גיטא דחירותא ואי לא** מפקענא ליה מינך מדרבי אחאי בר יאשיה דאמר **לא תסגיר עבד אל אדוניו בעבד שברח מח"ל לארץ הכתוב מדבר** ומיירי בשלא מצא בארץ ישראל מי שרוצה לקנותו דאילו מצא מי שרוצה לקנותו למה נזקיקנו לשחררו נהי שדרשו חכמים שאין להסגירו לאדוניו להוציאו לח"ל מיהו לא יצא לחירות במה שברח לארץ ישראל הלכך אם יוכל למוכרו ימכרנו ואם לא יכתוב העבד שטר לאדון בכדי דמיו וישחררנו אבל אם ירצה להשתעבד בו בארץ ישראל לא שבקינן ליה שמא ישדלנו בדברים וילך אחריו והכי אמרי' בפרק בתרא דכתובות דף קי: שיכול למוכרו לישראל אחר:

מד מתני' אין פודין את השבויי' **יתר על דמיהן מפני תיקון העולם ואין מבריחין את השבוים מפני תקון העולם רבן גמליאל אומר מפני תקנת שבויים אין לוקחין ספרים תפילין ומזוזות** יתר על דמיהן מפני תיקון העול':

גמ' איבעיא להו מפני תיקון העולם משום דוחקא דצבורא או משום דלא ליתו וליגרו בהו תא שמע דלוי בר דרגא פרק לברתיה בתריסר אלפי דינרי אמר אביי מאן לימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמי' עבד ולא איפשיטא והא דתניא בכתובות בפ' נערה ד' ?נב. נשבית והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה משום דאשתו חשיבא כגופו יותר מבתו ועל עצמו לא תקון רבנן שלא יתן כל אשר לו בעד נפשו וכן תלמיד חכם שנשבה בהא לא תקון כדאמרי' בפ' הניזקין (גיטין דף נח.) דרבי יהושע פדה תינוק שבוי בדמים מרובים לפי שראהו חריף ומפולפל ואפשר שיהא אדם גדול וכל שכן מי שהוא כבר אדם גדול:

מה אין לוקחין ספרים כו' [דף מה:] **א"ר נחמן נקטינן ספר תורה שכתבו מין ישרף כתבו עובד כוכבים יגנז נמצא ביד מין יגנז ביד עובד כוכבים אמרי לה קורין בו ואמרי לה יגנז חיישינן שמא עובד כוכבים כתבו** רי"ף כג: ותני רב חיננא בריה דרבא מפשרוניא ס"ת תפילין ומזוזות שכתבן מין ומסור לאנסין עובד כוכבים ועבד אשה וקטן וכותי וישראל מומר פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה והא דתניא לוקחין ספרים מן העובדי כוכבים בכל מקום ובלבד שכתובין כהלכתן ומעשה בעובד כוכבים אחד שהיה כותב ספרים בציידן והתיר רשב"ג ליקח ממנו מוקמינן לה בגר שחזר לסורו מפני יראה:

מו מהך ברייתא דכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה היה אומר ר"ת דאין אשה עושה ציצית ואוגדת לולב דמיפסלי בעשייתה כיון דלא מיפקדא ונראה מדפסלינן בריש התכלת (מנחות דף מב.) ציצית בעובד כוכבים משום דדרשינן בני ישראל ועשו להם ציצית ולא עובדי כוכבים ש"מ דאשה כשרה ואמרי' נמי בפ"ק דסוכה דף ח. סוכת גנב"ך כשירה ואמרי' בפרק המוכר את הספינה (בבא בתרא דף עד:) דנפקא בת קלא ואמר להו מאי עבידתייהו בהדי קרטליתא דדביתהו דרבי חנינא בן דוסא היא דעתידהלמשדי בה תכילתא לצדיקי

לעלמא דאתי דדוקא ס"ת הוא דילפינן מתפילין ומזוזה דכתיבה מכתיבה ילפינן אבל בשאר מצות לא. תנא מעלין בדמיהן עד כדי ד' טרפעיקין מאי טרפעיקין אמר רב ששת אסתירא ואתפילין קאי דאסתירא דבר מועט הוא לעילוי ספר וכן בספר לפי עילוי זה יכול לעלות בהן וס"ת שנמצא ביד עובד כוכבים חייבין הצבור לקנותו בכדי דמיו אף ליגנז מדדייקינן יתר על דמיהן הוא דאין לוקחין הא בכדי דמיהן לוקחין ש"מ ס"ת שכתבו עובד כוכבים קורין בו ומשני דלמא ליגנז אלמא דצריך ליקח אותו בכדי דמיו ליגנז:

מז מתני' המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאין צריך חקירת חכם יחזיר א"ר אלעזר לא אסרו זה אלא מפני זה א"ר יוסי מעשה בציידן בא' שאמר קונם שאני מגרשה **וגרשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תקון העולם:** רי"ף כד.

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן והוא שאמר לה **משום שם רע אני מוציאך ומשום נדר אני מוציאך** קא סבר [דף מו.] **טעמא מאי משום קלקולא אי אמר** הכי מצי מקלקל לה **ואי לאו לא מצי מקלקל לה כדתניא א"ר מאיר מפני מה אמרו המוציא אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר שמא תלך ותנשא לאחר ונמצאו דברים בדאין ויאמר אילו הייתי יודע שכן הוא אפי' היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשך ונמצא גט בטל ובניה ממזרין לפיכך אומרים לו הוי יודע שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר וכן** הלכתא כלישנא קמא כטעם דסיפא דאיילונית דהוי מטעם קלקולא וכן בפרק הבא על יבמתו (יבמות דף סה.) גבי נשאת לרביעי והיו לה בנים חייש הגמרא לקלקולא והא דאמרו רבנן לא יחזיר אם החזיר אין מוציא דגרסינן בפ"ב דיבמות דף כה. **שלח רבה בריה דרב הונא לרבא בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו כנס מהו שיוציא** אמר ליה תניתוה הנטען על אשת **איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא ואסיקנא ולא היא התם אלומיה אלמיה לקליה הכא אמרי קים ליה בקלא דליתיה:** נדר שידעו בה רבים וכמה רבים רב נחמן אמר שלשה ימים שנים רבים שלשה יש רוצים לומר דעל דעת רבים לא בעי

אלא שנים כדאמרינן בפרק שבועת הדיינין (שבועות דף לט.) שאמר להם משה לישראל הוו יודעים שלא על דעתכם אני משביע אתכם אלא על דעת המקום ועל דעתי ופירש רש"י התם דהיינו על דעת רבים ולפי טעם זה אין היתר לחרמות שעושין על דעת המקום ועל דעת הקהל ונראה דלא אמר משה כן אלא כדי שלא יערימו כדאמר נדרים דף נה. גבי שבועות בית דין משום קניא דרבא שבועות כט. לט: ונראה דפחות מג' לא מיקרי רבים כי הכא:

יום קעז

מח במעשה בציידן וכו' **מאי תנא דקתני מעשה חסורי מחסרא והכי קתני בד"א שנדרה היא אבל נדר הוא יחזיר א"ר יוסי בר' יהודה מעשה בציידן וכו':** [דף מו:] **מאי קונם אמר רב הונא באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם איני מגרשך. מפני תיקון העולם. מאי מפני תיקון העולם איכא אמר** רב ששת ארישא ורבינא אמר לעולם אסיפא **והכי קאמר אין בזו מפני תיקון העולם:**

מט מתני' המוציא את אשתו משום איילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכ"א יחזיר נשאת לאחר והיו לו בנים הימנה והיא תובעת את כתובתה אמר רבי יהודה אומר **לה שתיקותיך יפה לך מדיבוריך הא דאמרי רבנן.** יחזיר מוקי ליה רבא בדלא כפליה לתנאיה הלכך אפילו לעז ליכא ורישא בדכפליה לתנאיה:

נ המוכר את עצמו ובניו **לעובדי כוכבים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם. המוכר שדהו לעובד כוכבים** לוקח ומביא ממנו בכורים מפני תיקון העולם:

גמ' אמר רב אסי והוא שמכר ושנה ושילש ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאי אתא לקמיה דרבי אמי אמר תנן המוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים [דף מז.] רי"ף כד: **אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהם משום קלקולא כ"ש הכא דאיכא קטלא אמרו ליה רבנן לרבי אמי האי ישראל מומר הוא דהא חזו ליה דקא אכיל נבלות אמר להו אימר לתיאבון הוא דאכיל והא זימנין דאיכא איסורא והיתירא קמיה ושביק היתירא ואכיל אסורא א"ל זיל לא שבקו לי** דאיפרוקינך:

פרק ה

א הניזקין שמין להם בעידית וב"ח [דף מח:] **בבינונית וכתובת אשה בזיבורית רבי מאיר אומר אף כתובת אשה בבינונית:**

גמ' ד' מט: תניא אמר רבי שמעון בן אלעזר **מפני מה אמרה תורה** [דף מט:] **הניזקין שמין להם בעידית מפני הגזלנין וההמסנין כדי שיאמר אדם מפני מה אני גוזל וחומס ולמחר בית דין יורדין לנכסי ונוטלין שדה נאה שלי וסומכין על מה שכתוב בתורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לפיכך אמרה תורה הניזקין שמין להם בעידית ומפני מה** אמרה תורה ב"ח **בבינונית שלא יראה אדם דירה נאה לחבירו ויאמר אקפוץ ואלונו כדי שאגבנו בחובי לפיכך אמרו ב"ח בבינונית אלא מעתה יהא בזיבורית** כדי שלא תנעול **דלת בפני לוין כתובת אשה בזיבורית שיותר** [דף נ.] **ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא:**

ב אמר מר זוטרא **בריה דרב נחמן משמיה דרב נחמן שטר חוב היוצא על היתומין אע"פ שכתוב בו שבח אינו גובה אלא מן הזיבורית** ואע"ג דקי"ל פ' גט פשוט סי' מ"ט שעבודא דאורייתא וכל תנאי שבממון קיים וא"כ למה הפקיעו חכמים זכות המלוה וי"ל דלא פלוג רבנן ביתמי והשוו דיניהם בכל מקום לגבות מהן מן הזיבורית ורבא פליג עליה וכיון דרב נחמן ומר זוטרא בריה ואביי **קיימי בחדא שיטתא הוה ליה** רבא יחיד לגבייהו ועוד דפריך לרבא ואף ע"ג דשני כולהו לא סמכינן אשינויי דחיקי ועוד שינויא דשני הא דאברם חוזאה כר' ישמעאל לאו אליבא דהלכתא הוא דקיימא לן כרבינא דמוקי מתני' כר"ע וכתב הרמב"ן דנראין הדברים כשכתב לו סתם גובה מן העידית ומן הדין שיגבה בין ממנו בין מיורשיו אבל מכיון שתקנו חכמים ליתומים מן הזיבורית אין עוקרין תקנת חכמים בסתם אלא א"כ פירש גבה מן העידית בין ממני בין מיורשי וגמרינן להא מדקיימא לן כאבא שאול בן אימא מרים דאמר כתובות דף פו. בין מנכסי בין מנכסיא אלין בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה אבל מה אעשה שהרי אמרו חכמים הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה וכשפירש תנן בין הוא בין יורשיו אין משביעין אותה כך פסק רב אלפס זכרונו לברכה בכתובות פרק הכותב אבל רבינו חננאל ור"י ז"ל פסקו הלכה כאבא שאול ואפילו פירש ומיהו הכי מסתבר דהיכא דפירש לא הפקיעו חכמים זכות המלוה והלכתא **יתומים שאמרו גדולים ואין צ"ל קטנים בין לשבועה בין לזיבורית** כתב ה"ר יונה ז"ל הני מילי לענין בעל חוב דלא מסיק אדעתיה דמיית ונפלי נכסי קמי יתמי אבל לענין נזקין דדינן מן התורה בעידית לקטנים עבדינן תקנה ולא לגדולים ודברים של טעם הם:

מתני' ואין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. הא דתנן [דף נ:] **אין נפרעין מנכסים משועבדים לא שנא מכר ול"ש מתנה דתניא** רי"ף כה. **שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני ושלש מאות לפלוני וארבעה מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם** בשער זכה אלא יחלקו הנכסים הן רב הן מעט לט' חלקים ויטול בעל מאתים שני חלקים ובעל שלש מאות שלשה חלקים ובעל ארבע מאות ארבע לפיכך יצא עליו שער חוב גובה מכולן כפי החלוקה יהא גם הפירעון כדתנן גבי בכור יצא עליהם שט"ח בכור נותן פי שנים **אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני ואחריו לפלוני** אומרים כל הקודם בשער **זכה לפיכך יצא עליו שט"ח גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו ואף ע"ג דקמא בינונית ובתרא זיבורית מזיבורית גבי** ולא גבי מבינונית שמע **מינה דבמתנה נמי עבוד רבנן תקנתא וכן הלכתא ואע"ג דדחינן אוקימנא בבעל חוב אי נמי אין נפסד אלא אחרון אי נמי בדשוו כולהו להדדי ההיא דחיתא בעלמא היא ולא סמכינן עלה. גרסינן בפ' מי שהיה נשוי (כתובות דף צה.) איבעיא להו אשתדוף בני חרי מהו דליטרוף ממשעבדי. ואיפסקא הלכתא דאי אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי:**

ג אין מוציאין **לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם המוצא מציאה לא ישבע מפני תקון העולם:**

גמ' מ"ט אמר **ר"ל לפי שאינן כתובין ואע"ג דמזון האשה והבנות כמאן דכתיבי דמו הכא מעיקרא הכי אתקון כתובין הן אצל בני חורין ואינם כתובין אצל** רי"ף כה: **משועבדים:**

ד [דף נא.] **המוצא** מציאה לא ישבע וכו' אמר ר' יצחק שני כיסין קשורין מצאת לי והלה אומר לא מצאתי אלא אחד ישבע ור"י לית ליה **המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם** הוא דאמר כרבי אליעזר בן יעקב

פירש רבינו חננאל זכרונו לברכה דלא קאי האי שינויא דאפילו ר' אליעזר אית [דף נא:] ליה משיב אבידה פטור ולא חלקו ר' אליעזר בן יעקב ורבנן אלא בהא דר"א סבר בבנו אינו מעיז ולפי דבריו נדחו דברי רבי יצחק וכן רב אלפס לא הביא דברי ר' יצחק וכתב בשבועות פ' שבועת הדיינים סי' כג דהלכה כרבי אליעזר בן יעקב ונראה דמפרשי אלא בדרבה קמיפלגי כמו שפירש ר"י דאיירי בטוענו גדול הלכך לא דמי למוצא אבידה:

מתני' [דף נב.] **יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להם אביהם אפוטרופוס חייבין לעשר פירותיהם אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים** מינוהו בית דין ישבע מינוהו אבי יתומים לא ישבע **המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבין:**

ה גמ ת"ר האפוטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ומוכרין בהמה עבדים ושפחות בתים שדות וכרמים להאכיל אבל לא להניח ועושים להם סיכה ולולב וציצית וכל דבר שיש לו קצבה לאיתויי שופר ולוקחין להם ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצבה לאיתויי מגילה ואין פוסקין עליהן צדקה ואין מפדין עליהם את השבוים וכל דבר שאין לו קצבה לאיתויי תנחומי אבלים ואין אפוטרופסין רשאין לדון ולחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים ואין אפוטרופסין רשאין למכור ברחוק ולגאול בקרוב ברע ולגאול ביפה מאי טעמא דלמא משתדפי ואין אפוטרופסין רשאין למכור שדות וליקח עבדים אבל מוכרין עבדים ולוקחין שדות רבן שמעון בן גמליאל אומר אף לא למכור עבדים וליקח שדות מאי טעמא דילמא לא משפיין ואין אפוטרופסין רשאין להוציא עבדים לחירות אבל מוכרין אותן לאחרים ואחרים מוציאין אותן לחירות רבי אומר אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו וצריך לחשב עמהן באחרונה דברי רבי פירש רש"י יעשה חשבון עמו וגם ישבע ולא נהירא לי לאוקמי פלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל בפלוגתא דאבא שאול ורבנן אלא בחשבון לחודיה הוא דפליגי. דרבי סבר כיון שצריך לעשות חשבון באחרונה ישים לבו לדקדק בעניינם אפי' אין לו לישבע רשב"ג סבר **אינו צריך.**

רי"ף כו. **ואין עושין אפוטרופסים נשים ועבדים וקטנים ואם מינוהו אבי יתומים הרשות בידו חזינן לגאון דקא פסיק הלכתא כרשב"ג** ולא אמרינן הלכתא **כרבי אלא לגבי חבירו אבל** לא לגבי אביו: **ההוא אפוטרופוס דהוה בשיבבותיה דריב"ל דהוה מזבין** ארעתא וזבין תורי ולא אמר ליה ולא מידי ס"ל כרבי יוסי **דתניא אמר ר' יוסי מימי לא קריתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי:**

ו הנהו יתמי דהוו סמיכי גבי ההיא סבתא הויא להו תורתא שקלה וזבנתה אתו קרובין לגביה דרב נחמן אמרי ליה מאי עיבידתה דמיזבנא אמר להו יתומים שסמכו אצל בעל הבית תנן והא אייקור ברשותיה דלוקח אייקר והא לא נקיטי יתמי דמי אמר להו א"כ **היינו דרב** חנילאי דאמר רב חנילאי בריה דרב אידי משמיה דשמואל **נכסי יתומים הרי הן כהקדש ולא מיקנו אלא בכספא. משוך פירי מיתמי ואייקור היינו דרב חנילאי בר אידי זול לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש אמשיכו להו פירי ליתמי ואייקור לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש זול סבור מינה היינו דרב** חנילאי בר אידי א"ל רב **שישא בריה דרב אידי הא רעה** ליתמי **זימנין דמצטרכי לפורי וליכא מאן דיהיב להו עד דיהבי זוזי יהיב זוזי דיתמי אפירי זול לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש אייקור סבור מינה היינו דרב** חנילאי בר אידי א"ל **רב שישא בריה דרב אידי הא רעה** ליתמי דאתו למימר להן נשרפו חטיך **בעלייה יהיב** [דף נב:] **זוזי ליתמי אפירי ואייקור לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש זול סבור מינה היינו דרב** חנילאי **בר אידי אמר להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה היא ליתמי דזימנין** דמיצטרכי **לזוזי וליכא מאן דיהיב להו** כתב הרמב"ן ז"ל כיון דקתני במתני' דבסמכו אצל בעל הבית חייב לעשר ואמרינן נמי הכא דמזבין באפוטרופא נקטינן ביה כדברי הראב"ד ז"ל שאמר שאין משביעין וק"ו הדבר השתא באפוטרופוס שמינהו אבי יתומים דאיכא למימר אי לאו דאית ליה הנאה לגופיה מיניה לא הוה עביד אמרת לא ישבע משום דילמא מימנע כ"ש כשסמכו מאליהן דאתי לאימנועי וקורא אני בזה משלם רעה תחת טובה ולא נהירא לי האי פיסקא כלל דאיכא למיחש לאדם שאינו הגון שימשיך היתומים אליו ויכלה ממונם מאחר שאין לו לישבע בשלמא מינוהו אבי יתומים או מינוהו ב"ד איכא למימר דילמא מימנע ולא יעשה בשבילם

להשתדל באפוטרופסות אם יש לו לישבע אבל יתומים קטנים שסמכו מי בקש מידו דשייך למימר דילמא מימנע בשביל השבועה אם אינו הגון ימנע וימנע ואם אדם הגון הוא ועושה לשם שמים בשביל שרואה שאין להם עוזר וסומך לא ימנע בשביל השבועה ועוד במינוהו אבי יתומים או ב"ד אמרי' מהאי טעמא דדילמא מימנע דהוי כאילו פירשו שפטרוהו הממנים אותו מן השבועה משום דידעי שאם יש לו לישבע לא ימצאו מי שישמע להם להיות אפוטרופא אבל יתומים קטנים מאן מחיל מאן שביק הלכך אין להקל להפקיע ממון היתומים בלא ראיה גמורה ואע"ג דלענין תרומה נתנו לו רשות היינו משום שלא יאכלו טבלים וכן למכור מנכסיהם כיון שסמכו אצלו אי אפשר בע"א כיון שמשתדל בנכסיהם צריך ליקח ולמכור לצורכיהם ומדנחלקו אבא שאול ורבנן במינוהו אבי היתומים ובמינוהו ב"ד ולא הזכירו יתומים שסמכו אצל בעל הבית השנויה ברישא משמע דכולהו מודו דצריך שבועה כדין כל אפוטרופא דנשבעין שלא בטענה. כתב הרמ"ה ז"ל דיתומין שסמכו אצל בעל הבית מיירי כשהן בן ט' אבל פחות מבן ט' לא מהני סמיכתן וגם כתב שאין לבעה"ב כח למכור אלא מטלטלי כי היכי דקטן גופיה לא מצי לזבוני אבל מקרקעי לא ולא מסתבר לחלק מאחר שיש לו כח לתרום הוי כאפוטרופא גמור להתעסק בכל תועלת היתומים:

ז אמר רב אשי אנא ורב כהנא חתימנא אשטרא דזעירי יתמא דזבין לכרגא **בלא אכרזתא דאמרי נהרדעי לכרגא למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא עמרם צבעא אפוטרופוס דיתמי הוה אתו קרובים לקמיה דר"נ אמרו ליה קא לביש מדיתמי אמר להו כי היכי דנישתמען מיליה הא קא אכיל ושתי ולא אמיד אימור מציאה אשכח והא קא מפסיד אמר להו** זילו אייתו סהדי דאפסיד ומסלקינא ליה דאמר **הונא חברין משמיה דרב אפוטרופסא דאפסיד מסלקינן ליה דאיתמר אפוטרופסא דמפסיד רב הונא אמר מסלקינן ליה דבי רבי שילא אמרי לא מסלקינן ליה והלכתא מסלקינן ליה** אמרי רבוותא מגו דמסלקינן ליה משביעין **ליה והא דאיפסיקא הלכתא דלא** משביעין ליה ה"מ דלא אשכחנא **עליה פסידא אבל היכא דאשכח עליה פסידא מסלקינן ליה ומשבעינן ליה. אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים וכו' אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כאבא שאול.** כתבתי בפ' שור שנגח ד' וה' סי' ה דמיחייב אפוטרופוס אם פשע בשמירת נכסי היתומים ולא חיישינן דילמא מימנע ולא עביד בין מינהו אבי יתומים בין מינוהו ב"ד אע"פ שהוא נמנע בשביל השבועה היינו לפי שאין אדם רוצה שישביעוהו בחנם אבל נראה לי דין שישלם אם פשע בשלהם והכי נמי אמרינן בירושלמי בפרקין ה"ד אדם מבריח עצמו מן השבועה ואין מבריח עצמו מן התשלומין ומיסתבר דאע"ג דמיחייב אפוטרופא אפשיעה אין לחייבו שבועה שלא פשע כל כמה דלא ידעינן אם נאבד ליתומים דבר דנהי נמי דמשבעינן ליה דלא עיכב משלהם לגניבה ואבידה לא חיישינן ואין להשביעו על דבר זה שלא בטענה **ובמינהו אבי יתומים דלא משבעינן ליה ה"מ בטענת שמא אבל** בטענת ברי משבעינן ליה **כגון דגדלי יתמי וטעני עליה בטענת ברי וכפר** בהו כגון הא ודאי משתבע והרמב"ן ז"ל כתב דמינוהו ב"ד חייב בגניבה ואבידה ומינהו אבי יתומים פטור אף מן הפשיעה וכמו שכתבתי כן עיקר וכן כתב רב האיי גאון בשערי מקח וממכר:

ח ת"ר היה עושה [דף נד:] בטהרות ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו היה עושה עמו בזבחים ואמר לו זבחים שעשיתי עמך נתפגלו נאמן אבל אמר לו טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו זבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו שורת הדין אינו נאמן מ"ש רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי כל שבידו נאמן רבא אמר כגון דאשכחיה ולא אמר ליה ולא מידי ובתר הכי אשכחיה וא"ל הקשה ר"ת ז"ל דבפרק האומר בקידושין ד' סו. פליגי אביי ורבא באשתו זינתה בע"א והלה שותק ומוכח התם דתרווייהו מודו באומר לו עד אחד נטמאו טהרותיך והלה שותק דנאמן וכן א"ל עד אחד אכלת חלב אע"ג דאינו בידו נאמן ומדרבא נמי קשה דאע"ג דמהימן ליה הכא כשאינו בידו היינו משום שהיה תחילה בידו אבל היכא שלא היה בידו מעולם לא ואומר ר"ת דהכא מיירי במכחישו או אומר איני יודע אבל התם מיירי בשותק דכהודאה דמיא וכן מוכח בפרק האשה רבה (יבמות דף פז:) דבעי למפשט מיניה דעד אחד נאמן באיסורין וקאמרינן דלמא שאני הכא משום דאישתיק ושתיקה כהודאה דמיא ומתוך כך היה אומר ר"ת דאדם המטהר יין חבירו בין העובדי כוכבים אי אשכחיה בזימנא קמייתא וא"ל נתנסך יינך מהימן

כרבא ואפי' אי מכחישו כיון שהיה בידו אבל אי לא א"ל בזימנא קמייתא או אחר שלא היה בידו לא מהימן אם מכחישו או אמר איני יודע אבל אי שתיק מהימן וכגון שאומר לו העד נטמאו טהרותיך בפניך או ידעת רגלים לדבר דומיא דאכלת חלב דכיון שאמר לו שהוא יודע בדבר ושתק ודאי הך שתיקה כהודאה דמיא אבל בענין אחר הא דשתיק משום דלא ידע וריצב"א היה אומר דאפי' היכא דהיה לו לידע אם שתק מעיקרא ולבסוף צווח ומכחישו אם נותן אמתלא לדבריו דמה ששתק מעיקרא לא בשביל שהודה אלא מתיישב ומחשב בדבר לדעת אם הוא אומר אמת אם לאו הך שתיקה לאו כהודאה דמיא כיון שיש לתלות השתיקה דלא להודות שתק כי ההיא דאמרינן בפרק המפקיד (בבא מציעא דף לז.) גבי גזלתי אחד מכם ואיני יודע איזה הוא כל אחד אומר אותי גזל ומוקי לה כגון ששתק בשעה שכולן תובעין אותו לא הויא שתיקה כהודאה משום דמימר אמר אכל חד וחד אמינא דלמא האי הוא וי"ד חילוקים יש בענין נאמנות באיסורין:

א כל דבר שהוא ספק ולא איתחזק לא איסור ולא היתר עד אחד נאמן לומר שהוא מותר כדמוכח בפרק האשה רבה (יבמות דף פח.) גבי חתיכה ספק חלב ספק שומן דנאמן לומר שהוא שומן וכ"ש אם הוא אומר חלב הוא שנאמן כיון דלא איתחזק לא איסור ולא היתר:

ב היכא דאיתחזק היתרא ואמר עד אחד איסור הוא אינו נאמן כדמוכח בפרק הניזקין (גיטין דף נד:) טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו אינו נאמן משום דאיתחזק היתרא:

ג היכא דאיתחזק איסורא ועד אחד אמר היתר הוא אינו נאמן כדאיתא בפרק האשה רבה (יבמות דף פח.) גבי הקדש טבל וקונמות דנאמנין הבעלים משום דבידו לתקן הא אחר דלאו בידו לא:

ד כל אדם נאמן על שלו אפי' איתחזק איסורא כדאמר גבי טבל הקדש וקונמות הואיל ובידו לתקנו ולפדותו:

ה עמי הארץ וחשודין אינן נאמנין על שלהן כדתנן במס' דמאי פ"ד מ"ז ומייתי לה בכתובות דף כד. החמרין שנכנסו לעיר ואמר א' שלי אינו מתוקן ושל חברי הוא מתוקן אין נאמנין משום דחיישינן לגומלין אלמא דאיהו גופיה לא מהימן אטבל דידיה משום דחיישינן לגומלין דידיה ואע"פ שחבירו מסייעו ועוד אמרינן במסכת דמאי פ"ד מ"א גבי מדומע אף בחול שואלו ואוכלו על פיו משמע דווקא מדומע אבל שאינו מדומע לא:

ט ו האומר טבל הלה מתוקן אמרו לו היאך ואמר אמרתי לו לפלוני לתקנו והלכו ושאלוהו ואמר לא תקנתיו הרי הוא בחזקת טבל ואע"ג דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים מכל מקום כיון שהוא מודה שלא אמר אלא לאחר לתקנו והלה אמר לא תקנתיו הרי הוא בחזקת טבל גמור כתובות דף עב.:

י ז אשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא הפה שהתיר כתובות כב.:

ח אשה שאמרה מת בעלי נאמנת יבמות קיד: דאשה דייקא ומינסבא דמתוך חומר שהחמרת עליה בסופה קטלת עליה בתחלה שם דף פח.:

יא ט חבר שמת כל פירותיו בחזקת מתוקנין ואפילו הן בני יומן פסחים דף ט. בירושלמי מפרש והוא שמת בישוב הדעת דאמר חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן:

יב י אינו נאמן לומר כהן אני להאכילו בתרומה רי"ף כו: כדאמרי' בכתובות דף כג: דאפילו ע"א אינו נאמן להאכילו בתרומה היכא דאיכא למיחש לגומלין כ"ש דהוא עצמו אינו נאמן ואע"ג דעביד לאגלויי והיינו טעמא משום דהוי שבח כהונה וריוח מתנות כהונה לו ולזרעו לדורותיו:

יג יא כל דבר שהוא בידו של אדם אפי' איתחזק היתירא נאמן עד אחד לטמא ולאסור ואפי' מכחישו או אמר איני יודע כדתניא הכא היה עושה עמו בטהרות ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו נאמן ומפרש אביי טעמא הואיל וברשותו הן הרי הן כשלו ונאמן עליהן ולאו מטעמא דאי בעי מטמא להו דאי טמאינהו בעי שלומי ועוד דמשמע גבי ס"ת דאי ס"ת ביד לבלר נאמן לומר לא כתבתי אזכרות לשמן אע"פ שכבר נכתבו ועוד אמרינן בפרק האשה רבה (יבמות דף פח.) דאי סבר תורם משלו על של חבירו א"צ דעת משום דבידו לתקנו ואטו בשופטני עסקינן שיתרום מטבלו על של חבירו אלא כיון שבידו לתקנו הוי כבעליו ואפילו תרם משל חבירו:

יב דבר שאין עתה בידו או לא היה בידו מעולם ואיתחזק היתירא אינו נאמן כהא דתניא טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו וכו' אינו נאמן והוא שמכחישו או שאמר איני יודע:

יג אבל אם שתק שתיקה כהודאה דמיא כדמוכח בקידושין בפרק האומר דף סו. גבי הא דפליגי אביי ורבא באשתו זינתה בעד אחד דמודו תרוייהו באומר לו עד אחד נטמאו טהרותיך והלה שותק דנאמן וכן אמר לו עד אחד אכלת חלב ואף ע"ג דאינו בידו ומפרש טעמא בפרק האשה רבה (יבמות דף פו:) משום דשתיקה כהודאה דמיא ודווקא כשאמר לו העד נטמאו טהרותיך בפניך או ידעת רגלים לדבר דומיא דאכלת חלב דכיון שאמר לו שהוא יודע בדבר ושתק ודאי הך שתיקה כהודאה דמיא אבל בענין אחר הא דשתק משום דלא ידע ולא הויא כהודאה ועד אחד אינו נאמן לאסור כיון שאינו בידו:

יד אפי' דבר שאינו ברשותו עתה אי בזימנא קמייתא דאשכחיה א"ל עדיין נקרא בעליו ומהימן כדאמר רבא כיון דלא מצי א"ל אלא השתא: **ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני** לא כתבתי אזכרות שבו **לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן להפסיד ס"ת א"ל רבי ירמיה נהי** דהפסיד שכר אזכרות שכר ס"ת אמאי יפסיד **א"ל שאני אומר כל ס"ת שאין** כל אזכרות שלו כתובים לשמה אינו שוה כלום ואע"ג דהך עובדא דרבי אמי לכאורה אתיא כאביי מדבעא מיניה ס"ת ביד מי אפילו הכי הלכתא כרבא דהך עובדא דלעיל ההוא דא"ל לחבירו טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו אתא לקמיה דר' אמי א"ל שורת הדין אינו נאמן היינו נמי כאביי וכשאמר לו ר' יוסי משמיה דר' יוחנן שהוא נאמן חזר בו והך עובדא נמי הוה מקמיה דשמעה להא דר' יוחנן אי נמי מתחלה שאל לו אם הספר תורה בידו וכשאמר לו שאינו בידו עדיין היה לו לישאל אם אמר לו בפעם ראשונה כשמצאו אלא שהבין מתוך דבריו כשאמר לו ס"ת ביד לוקח שהוא בעצמו החזירו לו ולא אמר לו כלום הלכך אמר לו דשוב אינו נאמן: **ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני גוילים שלו לא עיבדתים לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת ומ"ש מדר' אמי התם איכא למימר** טעה [דף נה.] בדר' ירמיה הכא כיון דקא פסיד כוליה אגריה ודאי קושטא קאמר ומה ששאל לו ס"ת ביד מי כדי לברר הדבר שאל לו שאם לא שאלו ס"ת ביד מי והוה אמר לו נאמן אתה לפסול ס"ת היינו טוען לומר דס"ת ביד הלבלר היתה ולכך האמינו ולברר הדבר שאלו והשיב לו ביד לוקח היא והחזרתי לידו ואמר לו אפי' הכי אתה נאמן במיגו לפסול ספר תורה:

יד מתני' העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה קידושי דאורייתא שהיא יוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו מפני תקנת השבים ועל החטאת הגזולה שלא נודעה לרבים שהיא גזולה שהיא מכפרת מפני תקנת המזבח:

גמ' אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא נשמע רי"ף כז.
אמר לעדים ראו גט זה שאני נותן לאשתי וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב **זה מגורשת מי לא אמר רבי יוחנן** דלא בעינן דעתה הכא **נמי לא בעינן דעתה ולא אמרי' בטולי בטליה אלא משום כיסופא הוא דאמר לה הכי: ועל המריש הגזול וכו' ת"ר גזל מריש ובנאו בבירה ב"ש אומרים מקעקע כל הבירה ויחזיר מריש לבעליו ובה"א אין לו אלא דמי מרישו מפני תקנת השבים:**

טו מתני' [דף נה:] **לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי מלחמה מהרוגי מלחמה ואילך** היה בו סיקריקון כיצד **לקח מסיקריקון חזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל מבעה"ב וחזר ולקח מסיקריקון מקחו קיים לקח מאיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה ובית דין של אחריהם אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע אימתי בזמן שאין בידם ליקח אבל יש בידם ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חודש כל הקודם ליקח יקח אבל נותן לבעלים רביע:**

גמ' לקח מסיקריקון וכו' [דף נח.] **אמר רב לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני אבל בשטר קנה ושמואל אמר אף בשטר לא קנה עד שיכתוב לו אחריות** ואותביה עליה דרב מהא **דתניא**

טז [דף נח:] **ר"ש בן אלעזר אומר לקח מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל עד שתכתוב אחריות ופריק מאי אחריות שטר והלכתא כשמואל דקיימא לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל ולא איתמר הלכתא כחדא מינייהו הלכתא כשמואל בדיני ועוד דתניא כותיה**

ופירוקא דרב שינויא הוא ולא סמכינן אשינויא ואי קשיא לך ההיא דגרסינן בחזקת הבתים דף מז: אמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ואותיב רב המנונא עליה דרב הונא מהא מתני' לקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל ואמאי התם נמי נימא אגב אונסיה גמר ומקני ופריק הא איתמר עלה אמר רב לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני אבל בשטר קנה ופריך **ולשמואל דאמר אף בשטר לא קנה מא"ל ופריק ומודה שמואל היכא דיהיב זוזי ואסיקנא** והלכתא בכולהו תליוה וזבין **זביניה זביני ואפי' בשדה זו בין ארצי ליה זוזי בין לא ארצי ליה זוזי אלא בשטר בלבד קנה וכי אמר ליה בתר הכי תא ושקול זוזך לא מצי למיהדר ביה למימרא דהלכתא כרב דאמר לא צריכין למכתב אחריות ההיא לא קשיא מידי דהא אמרינן מודה שמואל היכא דיהיב זוזי ואע"ג דפסק הלכתא בין ארצי ליה בין לא ארצי ליה התם גבי תליוה וזבין דעתיה למיתב ליה זוזי ודעתיה דמוכר למשקל מיניה זוזי אבל הכא גבי אשה וסיקריקין ליכא דיהיב להו זוזי הלכך לא מהני כתיבת השטר עלייהו עד דכתבי** להו אחריות ומהאי טעמא נמי לא אמרינן הכא אחריות טעות סופר הוא דדוקא היכא דיהיב לוקח זוזי למוכר אמרי' לא שדי איניש זוזי בכדי והתנה הלוקח שיקבל המוכר עליו אחריות וטעה הסופר ולא כתבו תנו רבנן לקח מן הסיקריקון ואכלה שלש שנים וחזר ומכרה לאחר אין לבעלים על לוקח שני כלום היכי דמי אי דקטעין מינך זבנה אפי' ראשון נמי ואי לא טעין ואמר מינך זבנה אפילו שני נמי לא אמר רב ששת לעולם דלא קא טעין וכגון זה טוענים ליורש וטוענין ללוקח ואידך אי טעין אין ואי לא טעין לא:

יום קעח

יז ת"ר עובד כוכבים הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום סיקריקון פירש רש"י ומחזיר לו בחנם ובפרק הכונס סימן ז כתבתי מה שפסק רבינו גרשון ז"ל. **אמר רב יוסף אין דין אנפרות בבבל מאי טעמא כיון דאיכא בי דואר ולא אזיל וקביל אימר אחולי אחיל: זו משנה ראשונה וכו'** אמר רב רביע בקרקע או רביע במעות ושמואל **אמר רביע בקרקע שהוא שליש במעות** במאי קמיפלגי שמואל סבר נכי ריבעא זבין ורב סבר נכי חומשא זבין מיתיבי **זו משנה ראשונה ב"ד של אחריהם אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע ויד בעלים על העליונה רצו** קרקע נוטלין רצו מעות **נוטלים אימתי בזמן שאין בידם ליקח אבל יש בידם ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב בית דין ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חודש כל הקודם ליקח זכה ונותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות** אמר רב אשי כי תניא ההיא לאחר שבאו המעות לידו וקיימא לן כשמואל בדיני:

יח מתני' חרש רומז ונרמז בן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין: רי"ף כז:

גמ' [דף נט.] **אמר רב נחמן מחלוקת במטלטלין אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה ואיכא דאמרי אמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין והא אנן במטלטלין תנן אימא אף במטלטלין** מדהביא רב אלפס ז"ל הך מימרא דרב נחמן בהלכותיו משמע שפוסק כבן בתירא וכלישנא בתרא דרב נחמן לקולא וסברתו מדאמר רב נחמן דבריו אליביה דבן בתירא אלמא דקסבר דהלכתא כוותיה ולא מסתבר לי דבכל התלמוד מפרשין האמוראין דברי התנאים לידע פירוש המשנה במה נחלקו אע"ג דלית הלכתא כוותייהו והבא להקל צריך ראיה:

יט מתני' הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין:

גמ' עד כמה מחוי רב יהודה לרב יצחק בריה כבר שית כבר שבע רב כהנא אמר כבר שבע כבר תמני במתניתא תנא כבר תשע כבר עשר ולא פליגי **כל חד וחד לפום חורפיה וטעמא מאי אמר רבי אבא בר יעקב אמר רבי יוחנן משום כדי חייו** ואמרינן עלה בפרק מציאת האשה (כתובות ד' ע.) אמר רפרם לא שנו **אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר** וכתב רב האי בשער שלישי של ספר המקח שלא ימכור אלא כדי חייו דגרסינן עלה א"ר אבא בר יעקב א"ר יוחנן משום כדי חייו ולפי דעתינו אנו רואין שאם יש שם ממון הרבה שינתן לו ממנו מקצת בסחורה כדי שיתלמד מקח וממכר אע"פ שאין צריך לכדי חייו ולפי מראות עיני הדיינין עכ"ל והרמב"ן ז"ל כתב כיון דתקינו רבנן שיהא ממכרן ממכר לא פלוג בין לכדי חייו ובין יתר מכדי חייו שהרי במתנתי אסיקנא דמתנתו מתנה בין מתנה מרובה בין מתנה מועטת ואף על פי שאין בה

משום כדי חייו כי היכי דליעבדו ליה מיליה משום הכי לא פלוג רבנן והכי נמי משמע בשילהי מציאת האשה דף סט: גבי המשליש מעות לבתו וכך מסתברא וטעותן עד כמה אמר רבי יונה **אמר רבי זירא עד שתות כגדול ומתנתו מתנה אחת מתנת בריא ואחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנה מרובה ואחת מתנה מועטת** פירש רבינו חננאל זכרונו לברכה לענין מתנה אפילו יש לו אפוטרופוס מתנתו מתנה וכבר כתבתי דבריו בשילהי מציאת האשה סי' כג: אחת מתנה מרובה וכו' מדלא קאמר נמי אחת מתנת מטלטלין ואחת מתנת קרקעות נראה דדוקא במטלטלי איירי בהו קאמר והא דאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנה:) גבי פחות מבן עשרים דאין מוכר בנכסי אביו ומתנתו מתנה במקרקעי התם בגדול בן שלש עשרה ויום אחד אלא שאינו מוכר עד שיהא בן עשרים:

כ מתני' אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום בור הקרוב [דף נט:] **לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום מצודות חיה** ועוף ודגים יש בהן משום גזל מפני דרכי **שלום ר' יוסי אומר גזל גמור** מדבריהם נפקא מינה להוציא בדיינין **מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור עני המנקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה רחים ותנור מפני דרכי שלום אבל לא תבור** ולא **תטחון עמה אשת חבר משאלת לאשת** עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה אבל משתטיל המים **לא תגע אצלה שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום מחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית אבל לא על ידי ישראל ושואלין בשלומם מפני דרכי שלום:**

גמ' תנו רבנן וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון כגון מעשר עני או בצדקה המתחלקת לעניים או חברים המסובים בסעודה אבל במילי דשותפות לא דהא אמרינן בפרק מקום שנהגו (פסחים דף נ:) הנותן עינו בחלק יפה אינו רואה סימן ברכה לעולם ולא מיסתבר לדרוש הפסוק הזה להרגיל הכהן שיתן עינו בחלק יפה ואף אם בא הכהן לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול הימנו בחכמה שיקרא ראשון בבית הכנסת בשבתות וימים טובים דשכיחי רבים בבית הכנסת אין הרשות בידו דלא ליתו לאינצויי. דהא דרב הונא קרי בכהני בשבתות ובימים טובים משום דמופלג בחכמה היה דאפילו רבי אמי ורבי אסי כהני חשיבי דארעא דישראל מיכף הוו כייפו ליה לרב הונא: **אמר אביי נקטינן אם אין שם כהן נתפרדה חבילה** פירש רש"י שלא יקרא הלוי כלל פירוש אחר שלא יקרא לוי במקומו ויכול ישראל לקרות לפניו וריצב"א היה תופס זה הפי' עיקר ודווקא אם הישראל חשוב ממנו אבל אם שוין לוי קודם ואפי' לקרות במקום כהן כדאמר ר' יהושע בן לוי במגילה דף כח. מימי לא ברכתי לפני כהן ולא בירך ישראל לפני ור' יהושע בן לוי היה לוי כדאמרי' בחולין פרק כל הבשר (חולין דף קו:) דרבי מיאשא בר בריה לוי היה וקאמר שלא היה מניח לישראל לברך לפניו ובשוין מיירי דומיא דלא ברכתי לפני כהן דמוקי התם בשוין. **אמר אביי נקטינן אם אין שם לוי** קורא אותו כהן ראשון פעם אחרת במקום לוי אבל לא כהן אחר כהן דאמר רבי יוחנן כהן אחר כהן לא יקרא מפני פגמו של ראשון לוי אחר לוי לא יקרא מפני פגם שניהם שלחו ליה **בני גלילא לרבי חלבו אחריהן מי קורא** [דף ס.] **לא הוה בידיה אתא שייליה לרבי יצחק נפחא** אמר ליה אחריהם קורין **תלמידי חכמי' הממונים על הצבור** ואחריה' בני תלמידי חכמים שאבותם ממונים **על הציבור ואחריהם ראשי כנסיות וכל העם רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו אין קורין בחומשין בבית הכנסת מפני כבוד צבור רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו האי ספרא דאפטרתא אסור למיקרי ביה בשבתא מאי טעמא דלא ניתן ליכתב מר בר רב אשי אמר אפי' לטלטולי נמי אסור מאי טעמא משום דלא חזי למיקרי ביה בשבתא ולא היא שרי למיקרי ביה בשבתא ושרי לטלטולי דרבי יוחנן וריש לקיש מעייני בספרא דאגדתא בשבתא והא לא ניתן ליכתב אלא כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך הכא** רי"ף כח. **נמי עת לעשות וכו'.** בעא מיניה אביי מרבה מהו לכתוב מגילה לתינוק להתלמד בה תיבעי למאן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה תיבעי למאן דאמר תורה חתומה ניתנה תיבעי למאן דאמר מגילה ניתנה כיון

דמגילה ניתנה כותבין או דלמא כיון דאידביק אידביק תיבעי למ"ד חתומה ניתנה כיון דחתומה ניתנה אין כותבין או דילמא כיון דלא אפשר כותבין אמר ליה אין כותבין ומה טעם לפי שאין כותבין. כתנאי אין כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה ואם דעתו להשלים מותר רבי יהודה אומר כותב מבראשית עד דור המבול בתורת כהנים עד ויהי ביום השמיני ורב אלפס ז"ל לא הביא כל זה אלא כתב **כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה וכן** הלכתא ותימה הוא כיון דרבא השיב לאביי אין כותבין וליכא מאן דפליג עליה ועוד ראוי לפסוק הלכה כתנא קמא דרבי יהודה דלא שרי אלא בדעתו להשלים ואפשר דסבר הלכה כר' יוחנן דאמר תורה מגילה מגילה ניתנה ולא חייש להא דקאמר כיון דאידביק דאם כן אפילו חומש לא נכתוב אלא תורה שלמה כיון דאידביק ועוד ראה להקל משום דלא אפשר לכל עני בישראל לכתוב תורה שלמה לבנו:

כא בור הקרוב לאמה וכו' [דף ס:] **איתמר בני נהרא רב אמר תתאי שתו ברישא ושמואל אמר עילאי שתו ברישא בדמיזל כולי עלמא לא פליגי כי פליגי למיסכר ואשקויי והשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר** כל דאלים גבר ואע"ג דקיימא לן הלכתא כשמואל בדיני פירש רבינו חננאל ז"ל משום דשמואל תרגמא להא דרב להכי נפק מהך כללא: **מצודות חיה וכו' באוזלי ואוהרי כולי עלמא לא פליגי כי פליגי בלחי וקוקרי דרבי יוסי סבר גזל גמור ואף ע"ג דמדבריהם הוא מוציאין אותו בדיינין ורבנן סברי לא והלכתא כרבנן:**

כב [דף סא.] **עני** המנקף בראש הזית וכו' תנא אם ליקט **ונתן ביד הרי זה גזל גמור:**

כג אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט ת"ר **מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל ומבקרין חולי עובדי כוכבים עם חולי ישראל וקוברין מתי עובדי כוכבים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום** ומנחמים אבילי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום תוספתא סוף פ"ג מספידין מתי עובדי כוכבים מפני דרכי שלום:

כד ומחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית איני [דף סב.] **והאמר רב דימי בר שישנא משמיה דרב אין עודרין עם העובד כוכבים בשביעית ואין כופלין שלום לעובד כוכבים לא צריכא למימר להו חזקו** **בעלמא כי הא דרב** יהודה אמר להו חזקו ורב ששת אמר להו **אשרתא ואין כופלין שלום לעובד כוכבים רב ספרא הוה מקדים ויהיב להו שלמא ורב נחמן אמר להו שלמא למר. תניא לא יכנס אדם לביתו של עובד כוכבים ביום חגו ויתן לו שלום מצאו בשוק נותן לו שלום בשפה רפה ובכובד ראש:**

פרק ו

א [דף סז:] **מי שאחזו קורדיקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום** [דף ע:] **כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל** תכתבו **אין דבריו האחרונים כלום:**

גמ' אמר ריש לקיש כותבין ונותנין **לאלתר ורבי יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה מאי טעמא דריש לקיש דקתני אין דבריו האחרונים כלום ורבי יוחנן** אמר **אין דבריו האחרונים כלום דלכי מתציל לא צריך למיהדר ואימלוכי ביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה** במאי קא מיפלגי דריש לקיש מדמי ליה לישן ורבי יוחנן מדמי ליה לשוטה והלכתא כרבי יוחנן ואומר ר"י דצריך ליזהר בשכיב מרע שצוה ליתן גט שתהא דעתו מיושבת עליו ואף בשעת כתיבה משום דחולה פעמים שדעתו מטורפת עליו ועתים חלים עתים שוטה ואפי' ריש לקיש דמדמי קורדיקוס לישן היינו משום דסמייה בידן או שמא אפי' לרבי יוחנן כישן דמי משום דלא מחוסר מעשה דרגיל שתתיישב דעתו ממילא וטוב ליזהר:

ב מתני' נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלש פעמים אם אמר על לאו לאו ועל הן הן הרי אלו יכתבו ויתנו אמרו לו נכתוב גט לאשתך ואמר להן כתובו והם אמרו לסופר וכתב לעדים וחתמו אע"פ **שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי זה גט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו:**

גמ' וליחוש **דלמא שיחיא דלאו לאו נקטיה שיחיא דהן הן נקטיה אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן דאמרי' ליה בסירוגין חד הן** ותרי לאו חד לאו ותרי הן **דבי רבי ישמעאל תנא אומרים לו דברים של ימות החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה ומאי ניהו פירי: תנו רבנן** [דף עא.] **כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ולמתנות ולעדיות ולירושות לעדיות אמר רב יוסף בר מניומי**

אמר רב ששת בעדות אשה דאקילו רבנן ביה משום עיגונא אבל בעדות דעלמא לא דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם ואם היה חתום על השטר חתימתו מתקיימת על ידי אחרים ולא על ידי עצמו. **ירושות לאו ירושות דעלמא אלא ירושת בנו הבכור דנכסי דידיה ניהו לכל דבעי מזכי בהו. משאות ומתנות נמי דידיה כגון ליקח ולמכור אבל לאסהודי בבדיקה לא וכי קא אמרי' דבדקינן לגיטין דווקא למי שנשתתק אבל לחרש לא.**

ג דתנו **רבנן חרש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא לגיטין והאי חרש דלא בדקינן ליה לענין גיטין דווקא שנשא כשהוא פקח ונתחרש אבל חרש מעיקרו בדקינן ליה כדתנן יבמות דף קיב: חרש שנשא פקחת ופקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכנס ברמיזה כך יוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים** נשתטית לא יוציא נתחרש [דף עא:] **או נשתטה לא יוציא עולמית ותנן נמי חרש רומז ונרמז בן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין ואמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין: אמרו לו נכתוב גט לאשתך וכו'** לקמן בפ' התקבל סימן יט ע"ש אכתוב גמר דהא מתניתא בס"ד ובע"ה: **מתני'** [דף עב.] **זה גיטיך אם מתי זה גיטיך מחולי זה זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ה"ז גט מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתייבמת** כתב ר"ת ז"ל שיש לכתוב בגט שכיב מרע מעכשיו ואם כתבו ביה מהיום ומת בההוא יומא לא ידענא מה אידון ביה:

גמ' אמר אביי אם מתי משמע שתי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לאחר מיתה אמר מהיום כמעכשיו דמי לא אמר **מהיום כמאן דאמר לאחר מיתה** מהיום ולאחר מיתה ספוקי **מספקא לן אי תנאה הוי ואי חזרה הוי הלכך חולצת ולא מתייבמת:**

מתני' [דף עב:] **זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט:**

גמ' אמר רב הונא גט שכיב מרע שמצוה מחמת מיתה **כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר** דאמדינן דעתיה שמחמת דאגת מיתה הוא נותנו אע"פ שלא התנה כמו במתנה ויש לדקדק מכאן דהא דאמר בשכיב מרע אם עמד חוזר לאו דווקא חוזר שיצטרך לומר אני חוזר בי ואם לא אמר כן ומת אח"כ הויא מתנה אלא מיד כשעומד מחוליו נתבטלה המתנה ממילא מדדייק הכא ואי אמרת אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד משמע מיד שעמד נתבטל הגט ועוד על כרחך צריך למימר הכי דאי עד דאמר אני חוזר בי למה לי עמד הא אמרינן כל שאילו עמד חוזר חוזר במתנתו והכי הוה ליה למימר שכיב מרע שנתן מתנה אימתי שירצה יחזור והיינו טעמא דחזרת שכיב מרע הוי משום אומדן דעתא ואנן סהדי דאין רוצה שתתקיים כשיעמוד **ולית הלכתא כרב הונא דהא אסיקנא** [דף עג.] רבה **ורבא לא סבירא להו הא דרב הונא גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה הלכך אם עמד אינו חוזר** אם לא שהתנה כדאתקין שמואל כדמפרש לקמן סימן ט. **א"ר אלעזר משמיה דרב** שכיב מרע שניתק מחולי אל חולי אחר מתנתו מתנה:

יום קעט

ד ת"ר **זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה** ונפל עליו בית או נשכו נחש אינו גט אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש ה"ז גט מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אי אונסא דלא שכיח אסיק אדעתיה ולהכי הוי בסיפא גט אפי' רישא נמי דסתמא דמלתא שכיב מרע המתנה אם מתי מחולי זה מתוך החולי קאמר ואפילו מת מחמת ד"א רק שמת קודם שעמד מאותו חולי כי אינו רוצה שתהא אשתו זקוקה ליבם הלכך אם מתי מחולי זה נמי אם לא אעמוד קאמר. שלחו מתם אכלו ארי אין לנו שיהא גט וסיפא משבשתא היא דאונסא דלא שכיחא לא אסיק אדעתא והכי מסיק בשמעתין דכיון דקשיא רישא לסיפא משבשתא היא זיל בתר סברא ולפום סוגיא דשמעתין בתרוייהו לא הוי גט אבל בתוספתא פ"ה קתני זה גיטיך אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש אינו גט שאינו מת מאותו חולי אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש הרי זה גט שלא עמד מאותו חולי והכי איתא נמי בירושלמי ה"ד וכן פירש רבינו חננאל זכרונו לברכה ושלחו מתם אכלו ארי אין לנו אתנאה דרישא קאי כיון שאמר אם מת מחולי זה אף על גב שבא ארי ואכלו לא נתקיים התנאי שהרי לא מת מאותו חולי והוא הדין שנפל עליו בית או נשכו נחש

אבל אם התנה אם לא יעמוד מחוליו ונשכו נחש הרי זה נתקיים התנאי כי לא עמד לפיכך זה גט וזה אינו גט ותמהני על רבינו חננאל דשבק גמרא דידן ופירש על פי התוספתא והירושלמי דלכאורה פליגי אהדדי והרמב"ם פ"ט מהל' גירושין כתב דברישא אינו גט ובסיפא ספק מגורשת משום דפליגי אהדדי צריך גט מספק: **ההוא גברא דזבין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמיתיליד ביה** לבסוף אפיקו בה נהרא אתא לקמיה דרבינא אמר ליה **זיל שפי ליה דהא קבילית עלך כל אונסא אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבינא האי אונסא דלא שכיח הוא איגלגל מילתא ומטא לקמיה דרבא ואמר אונסא דלא שכיח הוא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמא אגודא דנהר מלכא** וקבילו למיעברינהו וכל אונסא דאיתיליד להו אגרו ארבי איסתכר נהרא דמלכא **אמרו להו אגורו חמרי ואפקינהו ניהלן דהא קבליתו כל אונסא דמיתיליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי אונסא דלא שכיח הוא והלכתא כרבא: מתני' לא תתייחד עמו אלא ע"פ עדים אפי' בפני עבד אפי' שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בה מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש** לכל דבריה [דף עג:] **רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת:**

גמ' תנא ובלבד שימות ולכי מיית **הוי גיטא והא קיימא לן** דאין **גט לאחר מיתה אמר רבא** נעשה כאומר מעת שאני בעולם ואע"פ שאמר מהיום לא היה בדעתו שאם ימות שיחול הגט מהיום כי רצון האדם לאחר הגירושין בכל מה שיוכל הלכך נעשה **כאומר מעת שאני בעולם** והכי קאמר מהיום יחול תנאי זה אם ימות שיחול הגט שעה אחת קודם למיתה ור' יוסי מספקא ליה אי מהיום ממש קאמר או מעת שאני בעולם קאמר הלכך הויא מגורשת ואינה מגורשת: **תנו רבנן ימים שבינתיים בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומיטמא לה כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שאינה צריכה הימנו גט שני דברי רבי יהודה ר"מ אומר בעילתה תלויה ר' יוסי אומר בעילתה ספק** וחכ"א [דף עד.] מגורשת ואינה מגורשת **ובלבד שימות ולא תתייחד עמו ואפילו בנה קטן עמה לפי שאינה בושה לשמש כנגדו ראוה שנים שנתייחדה עמו** באפילה **צריכה הימנו גט שני אחד בין** הערבים ואחד בשחרית **זה היה מעשה ואמרו אין מצטרפין** רב אלפס ז"ל כתב **וחכמים אומרים מגורשת לכל דבר ואני** כתבתי כגירסת גמרא דידן דפריך חכמים היינו רבי יוסי וקאמר דאיכא בינייהו דרבי זירא דלרבנן אית לה מזוני ולרבי יוסי לית לה מזוני ואי גרסינן מגורשת לכל דבר מאי פריך חכמים היינו רבי יוסי. והלכה כחכמים והיינו רבי יוסי דמתניתין:

ה מתני' הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ותתן על מנת שתתני לי מכאן ועד שלשים יום נתנה לו בתוך שלשים יום מגורשת לאחר שלשים יום אינה מגורשת אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בציידן באחד שאמר הרי זה גיטך על מנת **שתתן לי אצטליתי ואבדה איצטליתו ואמרו חכמים תתן לו דמיה:**

גמ' מאי ותתן רב הונא **אמר והיא תתן ורב יהודה אמר לכשתתן מאי בינייהו איכא בינייהו שנתקרע הגט או שנאבד לרב הונא דאמר והיא תתן** אינה **צריכה ממנו גט שני לרב יהודה דאמר לכשתתן צריכה ממנו גט שני והלכתא כרב הונא דקיימא לן כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ותניא נמי כוותיה הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת אע"פ שנקרע הגט או נאבד ולאחר לא תנשא עד שתתן** והכי נמי אמר רבי יוחנן בשמעתין הכל מודים באומר על מנת כאומר מעכשיו וכן בפרק קמא דקידושין דף ח. קאמר רבי אלעזר התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים ומפרש התם דסבר כרבי **דאמר כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי** ופסק התם והלכתא כרבי אלעזר: רבן שמעון בן גמליאל אומר מעשה בציידן כו'. [דף עד:] מאי תנא דקתני מעשה חסורי מיחסרא והכי קתני אם אמר לה על מנת שתתן לי איצטליתי ואבדה איצטליתו איצטליתו דווקא קאמר לה רבן שמעון בן גמליאל אומר תתן לו דמיה ואמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בציידן וכו'. **בעא מיניה רבי אמי מרבי יוחנן הרי זה גיטיך על מנת שתתן לי מאתים זוז וחזר ואמר מחולין לך מהו** א"ל אינה מגורשת דהא לצעורה קא מכוין **ולא צערה:**

ו ההוא גברא דא"ל לאריסיה כולי עלמא דלו תלתא ואכלי ריבעא ואת דלי ארבע ואכול תלתא לסוף אתא מיטרא רב יוסף אמר הא לא דלה רבה אמר הא לא איצטריך והא דאמרי' בפ' השוכר את האומנין (בבא

מציעא דף עז.) אתא מיטרא בפלגא דיומא פסידא דפועלים שאני התם דשכירי יום היו והרי לא עשו מלאכה אבל הכא נחת ליה לארעא מידי דהוה אשאר אריסין דלו תלתא ואכלי ריבעא אפי' אתא מיטרא ולא איצטריך כלל והלכתא כרבה:

ז תנן התם בראשונה היה נטמן ביום י"ב חדש כדי שיהא חלוט לו התקין הלל שיהא חולש מעותיו ללשכה ושובר את הדלת ונכנס ואימתי שירצה יבא הלה ויטול מעותיו אמר רבא מתקנתו של הלל **הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז** נתנה לו מדעתו מגורשת בעל כרחו אינה מגורשת מדאיצטריך ליה להלל לתקוני דנתינה בעל כרחיה הויא נתינה מכלל דבעלמא נתינה בעל כרחיה לא הויא נתינה ודתקון תקון ודלא תקון לא תקון [דף עה.] מתקיף לה רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי ודלמא כי איצטריכא ליה להלל שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה. הא דשקיל וטרי רבא בנתינה בעל כרחו לאו לענין מתנת חנם איירי דמילתא דפשיטא היא דאינו זוכה בעל כרחו ולענין פריעת חוב פשיטא דהוי פרעון ומיפטר אם זרק לו חובו בפניו בעל כרחו וכן נמי לענין פקדון דתנן בפרק הגוזל בתרא (בבא קמא דף קיח.) הלוה מחבירו או הפקיד אצלו ביישוב לא יחזיר לו במדבר הא ביישוב מחזיר לו אפי' בעל כרחו אלא הכא מיירי בדבר שהוא זקוק לקבל מחבירו וחבירו יש לו לזכות בדבר אחר כנגדו כגון גט על תנאי דמאתים זוז ובתי ערי חומה. והא דלא חייש רבא בקושיות דרב פפא משום דסבירא ליה דאם איתא דבעל כרחו הויא נתינה בפניו הוא הדין נמי שלא בפניו ולא היה צריך הלל לתקן ואי משום ליחודי מקום שיתן שם המעות אפשר שיזכה לו על ידי אחר. איכא דאמרי אמר רבא מתקנתו של הלל **הרי זה גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז** ונתנה לו בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה וכי איצטריך הלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בעל כרחו הויא נתינה מתקיף לה רב פפא ואיתימא רב שימי בר אשי ודלמא אפי' בפניו נמי מדעתו אין בעל כרחו לא והלל מאי דאיצטריכא ליה תקין בעל העיטור ז"ל כתב במאמר ג בשם רב האי גאון ז"ל דהלכתא כלישנא בתרא דרבא וסבר רב האי דחשיב דברי רבא עיקר אע"ג דרב פפא בתראה הוא משום דרב פפא לא בא לחלוק על רבא אלא נשא ונתן בדבריו כתלמיד בפני רבו והקשה לו בלשון ודלמא ואף לעצמו לא היה הדבר ברור ורבא לא חשש להשיבו כדפרישית לעיל והרמב"ם ז"ל פ"ח מה' גירושין כתב דספק מגורשת הויא וטוב להחמיר: **אמר רבן שמעון בן גמליאל מעשה בציידן וכו' אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וציידן וראיה אחרונה הלכך איצעלית דווקא בעי למיתב ליה ואי אבדה אע"ג** דיהבה ליה דמי גיטא לא הוי גיטא ויראה דמדעתו הוי גט ואע"ג דמחולין לך לא הוי גיטא שאני התם דלא ציערה אבל הכא דיהבה דמי וציערה על גוף האיצטלית יכול למחול:

ח ת"ר הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת. מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא אמר אביי הא מני ר' מאיר היא דאמר בעינן תנאי כפול. והכא בדלא כפליה לתנאיה ורבא אמר משום דהוה מעשה קודם לתנאי [דף עה:] ורב אדא בר אהבה אמר משום דהוה תנאי ומעשה בדבר אחד בכולהו תנאי דמתניתין לא דק לפרש אם נעשו כהלכתן וסמיך על זה מאחר שהוצרך לדקדק על תנאי דהכא מכח קושיא דפריך מרישא לסיפא ופירש לך כל דין תנאי. מהכא איכא למילף בכל דוכתי דמדכר תנאי בגמ' שצריך שיעשה כמו שפירש כאן תדע דהא רבא קאמר בפ"ק דקידושין דף ו: אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי ואם לא החזירו לא יצא ורבא בעי תנאי כפול בשמעתין וא"כ אמאי לא יצא אם לא החזירו הא לא כפליה לתנאיה. אלא ודאי מיירי כשהתנה כדין תנאים אלא דלא נחת הגמרא לפרושי דדבר פשוט הוא בכל מקום שיזכיר תנאי בגמרא מיירי שנעשו כדין תנאים:

ט אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע וכו' אלא אמר רבא **אם לא מתי לא יהא גט אם מתי יהא גט אם לא מתי לא יהא גט אם לא מתי לא יהא גט** דלא **מקדים איניש פורענותא לנפשיה אם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט** משום דבעינן הן קודם ללאו מכאן משמע דהלכה כרבי מאיר דבעינן תנאי כפול ואין לומר דשמואל ורבא לשופרא דשטרי הוא דתקון דאם כן נפיק מיניה חורבא היכא דאתני ולא כפיל וכן פסק בהלכות גדולות ובעל מנת נמי בעי כפילות לר' מאיר דהא בעל מנת איירי בשמעתין ולקמן נמי פליגי בעל

מנת שתשמשי את אבא ושתניקי את בני ומילתא דרבי מאיר מיתניא בתוספתא בפרק האומר גבי על מנת לפיכך צריך ליזהר בכל התנאים שיהא תנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה ושלא יהא תנאי ומעשה בדבר אחד והא דקאמר בפרק איזהו נשך (בבא מציעא דף סו.) ההיא דאמרה אי קיימת דידך אנא ואמרינן פטומי מילי נינהו. לר"מ לא איצטריך דבעי תנאי כפול אלא אשמועינן אפי' לרבנן לא מהני ומיהו יש דברים דלא בעינן אלא גילוי דעת כי ההוא דזבין נכסי' אדעתא למיסק לארעא דישראל קדושין דף מט: ויש דברים דאפילו גילוי דעת לא בעינן כגון שטר מברחת כתובות דף עט. ובידוע שאם בנו קיים ב"ב קלב. קמו: וזבין ולא איטריכו ליה זוזי כתובות דף צז. דאזלינן בתר אומדן דעתיה אבל היכא דבעי תנאי בעי כפילות ואם לא כפל התנאי בטל והמעשה קיים אפילו בגט כדקאמר רבי מאיר **אע"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט** והרב אלפסי ז"ל כתב בתשובה דהאומר על מנת כאומר מעכשיו דמי בין באיסורא בין בממונא וכן כתב בשמעתין אע"ג דבעינן בגיטין תנאי כפול הנ"מ באם **תשמשי ואם לא תשמשי כענין שנאמר אם לא יעברו** בני ראובן וגו' וכדאתקין שמואל בגיטא **אבל בעל מנת לא דקיימא לן האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי** ואף משמו של רב האי גאון כתבו שכן כתב בתשובה וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ"ו מהל' אישות כל האומר מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים התנאי למעשה אע"פ שהקדים המעשה תנאו קיים. וכן כתב הגאון בתשובה שעל מנת כמו שאמר מעכשיו כל שכן במעכשיו והראב"ד ז"ל נתן טעם לדבריהם דתנאי בעל מנת או של מעכשיו כיון דמהשתא חייל המעשה בתנאי הוא דחייל דהשתא מתנה עמו אבל על תנאי דאם כיון שהתנאי בא לבטל המעשה לא הוי תנאי אם לא שכפל אותו ולדבריהם הא דאמר **רב אשי הא מני רבי היא** וכו' הכי קאמר לא מפני שהתנאי בטל כאביי ורבא דתנאי ודאי קיים דכל האומר על מנת אינו צריך לכל דיני תנאים אלא אע"פ שהתנאי קיים מתגרשת משעת נתינה משום דכמעכשיו דמי ואע"ג דרבי מאיר בעי תנאי כפול בעל מנת שתשמשי את אבא רצונם לומר דאין הלכה כרבי מאיר בהא והרמב"ן ז"ל הקשה על דבריהם דהא רבי מאיר בעי תנא כפול בעל מנת שתשמשי כדאמר בסמוך

ותניא בתוספתא דקידושין פרק ג' האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל נתן לה שוה פרוטה מקודשת מיד עד שיאמר אם לא דברתי אם לא עשיתי דברי רבי מאיר וחכמים אומרים אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ובודאי אית ליה לר' מאיר הא דאמר רבי **דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי** כדמשמע בתוספתא דתניא התם על מנת שתשמשי את אבא ועל מנת שתניקי את בני הרי היא מגורשת מיד עד שיאמר **אם לא תשמשי ואם לא תניקי דברי ר"מ** וכו' **ה"ז גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים ע"מ שתניקי את בני שתי** שנים ונתקרע הגט או נאבד אפילו **בתוך שתי שנים הרי זה גט** שהאומר על מנת כאומר מעכשיו דמי אלמא מדפליג ר' מאיר ברישא ולא פליג בסיפא שמע מינה דאפילו לרבי מאיר על מנת כאומר מעכשיו ואפי' הכי בעי תנאי כפול ואשכחן נמי דבעל מנת בעינן תנאי שאפשר לקיימו ע"י שליח דקיימא לן יבמות דף קו. חליצה מוטעת כשרה והיכי דמי כגון דאמרינן ליה חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז אלמא דבעל מנת בעינן כתנאי בני גד ובני ראובן ועוד מי עדיף על מנת ממעכשיו ממש ואף במהיום אם מתי אתקין שמואל אם מתי ואם לא מתי ועוד דגרסינן בירושלמי דקידושין פרק האומר ה"ג מתנה אדם על עירובו אמר ר"א מאן תנא אם בא ואם לא בא רבי מאיר היא הידין ר"מ חברין אמרין מדין ר"מ דקידושין דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירדו הגשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ורבי מאיר אומר בין ירדו בין לא ירדו מקודשת עד שיכפול תנאו הכל מודים שאם אמר לאחר שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכו' עד רבי חגי בעי קומי רב אסי והא אם לאו כלאחר הוא א"ל שנייא היא שהיתה הארץ לפניהם והוא מבקש להוציאה מידם ולהכי צריך תנאי חזק וכפול הרי דבגירסא זו משמע שהם סבורים דבע"מ ובמעכשיו בעי תנאי כפול ובלאחר ובאם לא מעכשיו לא בעי תנאי כפול: וה"ר משה בר מיימון ז"ל פ"ט מה' גירושין כתב ג"כ דבלאחר לא בעי תנאי כפול ור"ח ז"ל כתב על ההיא דאתקין שמואל בגיטא וכו' סוגיא דשמעתתא בעינן תנאי כפול ותנאי קודם למעשה ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ותנאי שאפשר

לקיימו על ידי שליח וסוגיא דשמעתתא איירי בעל מנת ובמהיום אם מתי וגם הביא ראיה לדבריו מחליצה מוטעת דאיירי בעל מנת אלמא דס"ל דבכל התנאים בעינן עד שיהא בהם כל דין תנאים וכן הסכימו חכמי ארצנו וכן עמא דבר:

יום קפ

י מתני' הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני כמה היא מניקתו ב' שנים רבי יהודה אומר י"ח חדש מת הבן או מת האב הרי זה גט פרש"י אחר הנקה ושימוש וגבי בן השמיענו אע"ג דלא הניקתו ב' שנים אבל באב אין בו שום חידוש שהרי שמשתו כל ימי חייו אלא אגב מת הבן תנא נמי מת האב אי נמי אגב דבעי למיתנייה בסיפא תניה נמי ברישא וכן מפרש בירושלמי ה"ו ה"ז גיטיך ע"מ שתשמשי את אבא ב' שנים ע"מ שתניקי את בני ב' **שנים מת הבן או מת האב או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט כלל אמר רשב"ג כל עיכובא שאינה ממנה הרי זה גט:**

גמ' ומי בעינן כולי האי ורמינהו שמשתו יום אחד הניקתו יום אחד ה"ז גט אמר רב חסדא לא קשיא מתני' רבנן ובריתא רשב"ג דמיקל בתנאי ולית הלכתא כרשב"ג ורבינו תם ור"י זכרונם לברכה פוסקין בכל מקום כההיא פיסקא דרבי יוחנן דפסיק הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתינו. **רבא אמר לא קשיא כאן בסתם כאן במפרש יום אחד רב אשי אמר סתם נמי כמפרש יום אחד דמי** ושתי שנים דקתני במתני' היינו יום א' בתוך שתי **שנים לאפוקי לאחר שתי שנים** והלכתא כרב אשי דבתראה הוא ואע"ג דמקשינן עליה **ואסיקנא בקושיא הלכתא כוותיה דהא לא אסיקנא בתיובתא ואיכא מ"ד כיון דדייקינן מתניתין כוותיה דרבא הלכתא כוותיה** ויראה לי עיקר הפוסקים כרבא דאף ע"ג דלא מסיק בתיובתא קושיא חזקה היא וכיון דדייקינן מתניתין דלא כוותיה היאך נפסק כמותו לכן ראוי לפסוק כרבא לחומרא וכן פסק הרמב"ם ז"ל פ"ח מה' גירושין: [דף עו.] **ת"ר הרי זה גיטיך ע"מ שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים אע"פ שלא נתקיים התנאי ה"ז גט לפי שלא אמר אם תשמשי ואם לא תשמשי אם תניקי ואם לא תניקי דברי רבי מאיר וחכ"א אם נתקיים התנאי הרי זה גט לא נתקיים התנאי אינו גט והלכתא כרבנן ואע"ג דקיימא לך דבעינן תנאי כפול הני. מילי באם תשמשי ואם לא תשמשי כענין שנאמר אם יעברו בני גד ובני ראובן ואם לא יעברו וכדאתקין** שמואל בגיטא דשכיב מרע **אבל בעל מנת לא דקיימא לן כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי** וכאשר כתבתי לעיל סי' ט' כן עיקר:

יא ת"ר אמר לה בפני שנים הרי זה גיטך על מנת **שתשמשי את אבא שתי שנים וחזר ואמר לה בפני שנים ע"מ שתתן לי מאתים זוז לא בטלו דבריו האחרונים את הראשונים רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים זוז אבל אמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתן לי מאתים זוז וחזר ואמר על מנת שתתני לי שלש מאות זוז בטלו דבריו האחרונים את הראשונים ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי בעל אלא ארישא מהו דתימא כל** לקיימא תנאי מצטרפין קמשמע לן דלא.

יב מתני' **הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר בטל התנאי הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך מגליל ליהודה והגיע לכפר עותנאי וחזר בעל התנאי ה"ז גיטך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך למדינת הים והגיע לעכו וחזר בטל התנאי** [דף עו:] **הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום והיה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט:**

גמ' והא לא עבר אמר רב הונא מאי פניך תשמיש ואמאי קרי ליה פניך לישנא מעליא נקט רבי יוחנן אמר לעולם פניך ממש מי קתני הרי זו **מגורשת הרי זה גט קתני דלא הוי גט ישן ולכי מלו תלתין** הוה **גיטא תניא כוותיה דר' יוחנן הרי זה גיטך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום והיה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט** ולאחר לא תנשא **עד שיעברו ל' יום ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה וליחוש שמא פייס אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא** מרי **משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר** שלא פייסתיה ואיכא **דמתני לה אמתני' מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט וליחוש שמא בא אמר רבה**

בר רב הונא הכי אמר אבא מרי **משמיה דרב באומר נאמנת עלי שלא באתי מאן דמתני לה אמתניתין כל שכן אברייתא מאן דמתני לה אברייתא אבל אמתניתין לא אם לא באתי קאמר והא לא אתא** כתב ר"ח כיון דאיכא דמתני לה אמתניתין אזלינן לחומרא והרמב"ם ז"ל כתב פ"ט מה' גירושין **הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש** אין חוששין שמא בא בסתר שאין דרך בני אדם לבא בצינעא ואם תם הזמן שקבע ולא בא הרי זו מגורשת ותימה הוא שפסק לקולא באיסורא דאורייתא ועוד דלישנא בתרא מתני לה אמתניתין וכן דעת רב אלפס ז"ל דבכל מקום הוא תופס איכא דאמרי עיקר וכן לעיל בפרק כל הגט (גיטין דף כח.) מקשי הש"ס מלישנא בתרא:

יג מתני' הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש אינו גט מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט:

גמ' איבעיא להו כי שרינן לה לאלתר שרינן לה דהא ודאי לא אתי או דלמא לאחר י"ב חדש שרינן לה לכי מקיים תנאה ולא איפשיטא הלכך עבדינן לחומרא גזירה אטו לא מת **ולא שרינן לה לעלמא** בתוך י"ב חדש אם לא על ידי חליצה ואם נשאת לא. מפקינן לה מיניה. **אמר אביי הכל מודים היכא דאמר לה לכשתצא חמה מנרתיקה לכי נפקא אמר לה וכי מיית בלילה הוי גט לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה על מנת שתצא חמה** מעכשיו קאמר לה והוי **גט מחיים כדרב הונא אמר רב** דאמר רב הונא אמר רב **כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי לא נחלקו אלא באם תצא מר סבר כרבי יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והוי כמהיום אם מתי מעכשיו אם מתי** ומר סבר לא אמרינן כרבי יוסי והוה ליה כאם מתי והלכתא כרבנן ולקמן בפ' בתרא ס"ס ד נדקדק בו בסייעתא דשמיא:

מתני' אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו גט ותנו לאשתי כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט כתבו גט ותנו **לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט רבי יוסי אומר כזה גט כתבו לאחר י"ב חדש** ונתנו לאחר י"ב חדש ומת אם גט קודם למיתה הרי זה **גט ואם מיתה קדמה לגט אינו גט ואם אין ידוע זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת** והלכה כחכמים:

יד גמ' [דף עז.] **תנו רבנן לאחר שבוע שנה. לאחר שנה חדש. לאחר חדש שבת. לאחר שבת מאי יתיב ר' זירא קמיה דרבי** אסי ואמרי לה רבי אסי **קמיה דר' יוחנן ויתיב וקאמר חד בשבא ותרי בשבא ותלתא בשבא בתר שבתא ארבע וחמשה ומעלי שבתא קמי שבתא** פרש"י דמיירי בנתן לה גט ואמר אם לא באתי מכאן לאחר שבוע זו אינו גט עד שתעבור כל השנה שמינית וכן אחר שנה חדש ואחר חדש שבת ואחר השבת יום ראשון שני ושלישי ורבינו חננאל ז"ל פירש שאמר לה הרי זה גיטיך לאחר שבוע אינה מתגרשת עד שתעבור שבוע ושנה שמינית ויותר נראה פירוש רש"י דכשתלה הגע בביאתו אחר השבוע לא מצינו למימר שיהא גט אם לא בא בתוך השבוע דאם כן הוה ליה **למימר אם לא באתי בתוך שבוע זו.** אלא ודאי מדתלה זמן ביאתו בלאחר השבוע על כרחיך רצונו לומר אם לא יבא בזמן הנקרא אחר השבוע והיינו שנה אחת משנות שבוע הבאה ובשנה חדש מחדשי השנה הבאה ובחדש שבת אחד משבתות חדש הבאה ובשבת לישנא דעלמא לחלוק ימי השבת חציו נקראים אחר שבת שעברה וחציו קודם שבת הבאה וכן לענין הבדלה אבל הנותן גט לאשה שתתגרש לאחר שבוע למה לא תתגרש מיד אחר השמיטה כי קביעות הזמן היה כדי שלא תתגרש בתוך השבוע ואם היה בדעתו עד שתעבור שנה שמינית היה לו לומר לאחר השבוע והרמב"ם ז"ל כתב פ"ט מהלכות גירושין אמר להן כתבו ותנו גט לאשתי לאחר השבוע אין כותבין אלא עד שנה לאחר השבוע אמר להן לאחר שנה אין כותבין עד לאחר חדש משנה שניה אמר להן לאחר חדש אין כותבין אלא עד אחר השבת מהחדש השני אמר להם לאחר השבת כותבין מאחר השבת עד סוף יום השלישי גם פירוש זה לא יתכן דאם צוה לכותבו אחר השבוע כותבין מיד אחר השבוע אלא הפירוש הנכון הוא באומר כתבו גט ותנו לאשתי אם לא באתי לאחר השבוע לא יכתבו עד שתעבור השבוע ושנה שמינית וכן כולם ופירוש זה ניחא דקאי אמתני' **כתבו ותנו אם לא באתי** עד י"ב חדש אבל לאחר זמן אין קפידא אם מאחרין הכתיבה: **תניא רבי אומר לאחר הרגל ל' יום נפיק רבי חייא ודרשה משמיה דרבי וקלסוה משמיה דרבים ולא קלסוה אלמא לית הלכתא כוותיה דרבי**

וכתב רבינו חננאל ז"ל אפילו לא עברו עליו אלא חמשה עשר יום דיו ואפשר שהוא מחלק השלשים יום כמו שלשה ימי השבוע שהן נמנין אחר השבת ואף על פי שאינו דומה:

פרק ז

רי"ף כח: **א האומר התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה לחזור יחזור האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור לפיכך אם אמר הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה** לחזור יחזור רשב"ג אומר **אף האומרת טול לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור:**

ב גמ' פשיטא איש הוי שליח להולכה שכן בעל מוליך גט לאשתו אשה הויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת גיטה מיד בעלה איש לקבלה ואשה להולכה מאי ופשטא דאיש נמי הוי **שליח לקבלה שכן אב מקבל גט לבתו הקענה ואשה נמי הויא שליח להולכה שכן אשה עצמה מביאה גיטה כדתנן לעיל (גיטין דף כג:) האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה** לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואוקימנא בהולכה:

רי"ף כט. **ג איתמר הבא לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר** הילך כמו **שאמרה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת דהא עקר שליח לשליחותיה דאמר שליח לקבלה הוינא להולכה לא הוינא** התקבל לי גיטי ואשתך **אמרה הבא לי גיטי והוא אומר** הילך כמו **שאמרה כיון שהגיע גט לידה מגורשת דהא לא עקר** שליחותיה דאפי' שליח להולכה בעי למיהוי הלכך אמרינן לחומרא דאדיבוריה דידיה קא סמיך ואינו גט עד שהגיע לידה. ואע"ג דמסיק לקמן הכי השתא התם אמר לה הילך כמה שאמרה פירוש הלכך אמרינן אדיבוריה דידה סמוך ולאלתר הוי גיטא דיחויא בעלמא הוא דקא דחי למימר מהכא לא תיפשוט דאדיבורה דידה קא סמיך:

יום קפא

ד ת"ר התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה זכי לה והתקבל לה רצה לחזור **לא יחזור רבי נתן אומר הולך ותן לה רצה** לחזור יחזור זכי לה התקבל לה אם רצה לחזור **לא יחזור רבי אומר בכולן אם רצה לחזור לא יחזור אבל אם אמר אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה** אם רצה לחזור יחזור **איתמר התקבל לי גיטי ואשתך אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה אמר רבי אבא** אמר **רב הונא אמר רב נעשה שלוחו ושלוחה ואם מת ולא הגיע גט לידה חולצת ולא מתייבמת אלמא מספקא ליה אי הלכה כרבי** או הלכה כר' נתן אבל אם **אמר ליה הילך בין לרבי בין לר' נתן** כזכי דמי וכן הלכה **והלכה כר' נתן דאמר הולך לאו** כזכי דמי דגרסינן בפ' השולח (גיטין **דף לב:) אמר אביי נקטינן שליח מתנה כשליח הגט דמי למאי נפקא מינה להולך לאו** כזכי:

ה אמר רב אין **האשה עושה שליח לקבל** גיטה מיד שליח **בעלה ורבי חנינא אומר** עושה אשה **שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה מאי טעמא דרב** אי בעית **אימא משום בזיון דבעל ואבע"א משום חצרה הבאה לאחר מכאן מאי בינייהו** א"ב דקדמה איהי ושויה **שליח מעיקרא. הא מילתא** חזינא בה פלוגתא ביני רבוותא **איכא מאן דפסק הלכתא כרב ואיכא מאן דפסק הלכתא כר"ח ומסייע** להאי פיסקא מעובדא דההוא גברא דשדר **גיטא לדביתהו אתא שליח אשכחה דקא לריישא אמר לה הא גיטך אמרה ליה ליהוי** בידך כלומר הוי את שליח דידי לקבלה אמר רב נחמן אי איתא לדר' חנינא עבדינן **בה עובדא אמר ליה רבא והא לא חזרה שליחות אצל בעל שלחוה** קמיה **דרבי אמי שלח להו לא חזרה שליחות אצל הבעל רבי חייא בר אבא אמר נתיישב בדבר הדר שלחוה לקמיה דרבי חייא בר אבא אמר כולי האי שלחו ואזלו כי היכי דמספקא לדידהו הכי נמי מספקא לדידן הוי דבר שבערוה וכל דבר שבערוה חולצת ולא מתייבמת. הוה עובדא ואצרכה רב יצחק בר שמואל בר מרתא גע וחליצה תרתי גט מחיים וחליצה לאחר מיתה** ותרי עובדי הוו אלמא מדלא מספקא ליה **למאן דאיסתפקא ליה אלא משום דלא חזרה שליחות אצל הבעל ומאן דבטליה לגיטא נמי לא בטליה אלא משום דלא חזרה שליחות אצל הבעל מכלל דאיפשיטא להו לכולהו דהלכתא כרבי חנינא דאי סבירא להו דהלכתא כרב אפי' חזרה שליחות אצל הבעל לא מספקא להו דגט פסול הוא הלכך הלכה כר' חנינא** והדין סברא הוא דרב האי גאון **ומסתברא כוותיה:**

רי"ף כט: **ו ההיא דהוו קרו לה נפואתה אזול סהדי וכתוב תפואתה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב עשו עדים שליחותן מתקיף לה** רב נחמן בר יצחק **מי קאמר כתובו חספא והבו לה אלא אמר רבא אי ודאי כתבו סהדי גיטא מעליא ואבד עשו עדים שליחותן מתקיף לה רב נחמן** מי קאמר **כתובו ואנחו בכיסייכו אלא אמר רב נחמן בר יצחק כותבין ונותנין אפי' מאה פעמים וכן הלכתא** דאם נאבד הגט כותבין כמה פעמים ומיהו אם לא נאבד ומסופקין אם הוא כשר אם לאו מכמה חומרות שנהגו להחמיר ואין להם שורש ועיקר מן התורה הרי עשו עדים שליחותן אם הוא כשר לפיכך טוב להנהיג שיאמר הבעל לסופר ולעדים לכתוב ולחתום עד שיהא הגט כשר לדעתם בלי שום ספק ופקפוק. **בעא מיניה רבא מרב נחמן אמר לשנים כתבו** וחתמו ותנו לשליח מהו כיון דאמר תנו לשליח איסתלקו להו **או דלמא לטרחייהו חייש** אמר ליה רבינא לרב אשי כתבו ותנו לשליח ויוליך לה מהו תיקו ואזלי' לחומרא ואם נתנוהו לשליח ונאבד מיד השליח עשו עדים שליחותן ואין כותבין גט אחר עד שיצום הבעל ורב אלפס ז"ל פירש בעיא זו לענין אם יכולין העדים להיות שלוחים להולכה: רשב"ג **אומר אף האומרת טול לי** וכו' ת"ר טול לי **יהא לי בידך כולן לשון קבלה הן וכן הלכתא:**

רי"ף ל. ל: **ז מתני' האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שני כיתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע ואפי' הן הראשונים הן האחרונים או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהם:**

ח גמ' איתמר בעל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין ועדים מעידין שעשאתו שליח לקבלה **רב הונא אמר בעל נאמן דאם איתא דלגירושין יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב ליה** ומיירי שלשתן בעיר אחת **ורב חסדא אמר שליש נאמן דהא הימניה** ואפילו אומר הבעל שנתנו לו בפני עדים מכל מקום סמך עליו דזימנין דמייתי סהדי ואזלי למדינת הים ואותיב ר' אחא **לרב הונא מהא דתניא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי והשליש נאמן משניהם ופריק שאני ממון דאתיהיב למחילה ואקשינן וכן לגיטין ופריק גיטי ממון. פסקו** רבוותא הלכתא כרב הונא בשביל שהיה רבו של רב חסדא ואנן סבירא לן דהלכתא כרב חסדא מדפריך סתמא דגמרא לקמן ונהימניה לשליש ואינו נראה לי ראייה דהתם אין הבעל מכחישו ולא פליג רב הונא בהא ושוב מצאתי כתוב קושיא זו בשם רבינו אפרים תלמידו של רב אלפס ז"ל והרמב"ן ז"ל העיד שראה בנוסחא ראשונה של רב אלפס ז"ל מכתיבת ידו חזינא מאן דפסיק כרב חסדא **ואנן לא סבירא לן הכי** דרב הונא רבו של רב חסדא ואין הלכה כתלמיד במקום הרב ועוד היה כתוב בה **וניהמניה לשליש מי קא** נפיק **גיטא מתותי ידיה דלהמניה** ואי קשיא לך הא קמייתא דאמרינן שליש לא מהימן ואע"ג דנפיק גיטא מתותי ידיה והכא אי נפיק גיטא מתותי ידיה מהימן התם בעל קא מכחיש ליה הלכך איתרע ליה שלישותו והכא קמודי ליה עד כאן וכיון שלא נתגלה לנו טעמו של רב אלפס ז"ל ראוי להחמיר כדבריו הראשונים וכמו שפסק רבינו תם ז"ל. **ומודה רב הונא דאי אמרה קמאי דידי לגירושין** יהביה ניהליה מהימנא מיגו דאי בעי אמרה לדידי יהביה ניהליה ומיירי שהגט יוצא מתחת ידי האשה והיא אומרת שקבלתו דהשתא איכ' מיגו כיון שהגט בידה דאם אינו בידה אין כאן מיגו ואי משום שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת כיון דאיכא שליש **דקא מסייע לה מעיזה** ומעיזה וקשה לי דהאי מודה לא הוי מעין פלוגתייהו דאינהו איירו כשהגט ביד השליש ואפשר דאפי' הגט ביד שליש מהימנא וכיון דלא מסייע לה אלא שליש לחודיה אינה מעיזה והאי דקאמר הש"ס מיגו דאי בעי **אמרה לדידי יהביה ניהליה** הכי קאמר נתנו לי והפקדתיו ביד השליש וקשה לי הא לעיל איכא מיגו דאי בעי שליש הוה יהיב ניהליה לאשה ואפ"ה סבירא ליה לרב הונא דלא מהימן שליש משום הך דאם איתא לגירושין וכו' מגרע כח המיגו והוי כמיגו במקום עדים וא"כ הכא נמי אמאי מהימן במיגו וכל שכן הכא שהיא אומרת בפני נתנו לשליש לגירושין ואמאי לא יהביה לדידה כיון שהיתה במעמד. וי"ל דמיגו דלעיל גרע דשמא האשה לא היתה רוצה לקבל הגט כיון שאין השליש נאמן אלא על ידי מיגו דאי בעי יהביה לידה והיא אינה רוצה להתגרש מספק אבל הכא דקאמרה קמאי דידי יהביה נהליה לגירושין עדיף האי מיגו ולא מגרעינן ליה מטעמא דאם איתא דלגירושין וכו': תנן האומרת התקבל לי גיטי וכו' עד בפנינו קבל וקרע להימניה לשליח דאפי' לרב **הונא דאמר בעל נאמן** מכל מקום מתניתין איירי בגט שהוא

ביד השליח ואין הבעל מכחישו **אמר רבא הא מני ר"א היא** דאמר עדי מסירה כרתי ומיירי כשאין עדים חתומין עליו הלכך לא סגי ליה בלא עדי קבלה אבל אם היו העדים חתומין עליו לא בעינן עדי קבלה רק שיאמר השליח נתן לי בפני עדי מסירה מתירין האשה לינשא על פי הגט שחתומין עליו עדים אפי' לא הביאה לפנינו עדי מסירה דתלינן שבא לידה בהכשר כדתנן לעיל בפרק השולח (גיטין דף לו.) אין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם ואמרינן עלה בגמרא אמר רבה לא נצרכה אלא לר' אלעזר **דאמר עדי מסירה כרתי** תקינו רבנן עדי חתימה דזימנין דמייתי סהדי או אזלי למדינת הים. **קרע למה לי אמר רב בשעת גזירת המלכות שנו: בעל אמר לגירושין ושליש אומר לגירושין והיא אומרת נתן לי ואבד ממני אמר ר' יוחנן הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים ואמאי להימניה לשליש מי נפיק גיטא מתותי ידיה דלהימניה** ולהימניה לבעל דאמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן בעל שאמר גירשתי את אשתי נאמן מי קאמר גירשתי **ולימא חזקה שליח עושה שליחותו דאמר ר' יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה** אסור בכל הנשים שבעולם **חזקה שליח עושה שליחותו הני מילי לחומרא אבל לקולא לא ולהימנה לדידה מדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין האשה מעיזה פניה בפני בעלה הני מילי היכא דליכא דמסייע לה אבל הכא דאיכא בעל ושליש** דמסייעי לה מעיזה פניה ומעיזה **והשתא דאמרת דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו לחומרא אי בעלה כהן לא** שריא ליה **ולעלמא לא מישתריא עד דיהיב לה גיטא אחרינא ואי מיית ואכתי לא יהיב לה גיטא אחרינא אסירא לכהן ואי אית לה יבם חולצת ולא מתייבמת:**

רי"ף לא. **ט מתני' נערה המאורסה היא ואביה מקבלים גיטה ר' יהודה אומר אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה** ולא היא **וכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה יכולה להתגרש** מוכח מתוך פירוש רש"י שפי' בגמ' דווקא נערה אבל קטנה דברי הכל אביה ולא היא כשיש לה אב וגם בפ' האיש מקדש (קידושין דף מג:) פירש כן והכי פירושא בגמרא רבנן סברי יד יתירה זכי לה רחמנא כלו' כשהיתה קטנה לא היה לה כי אם יד האב וכשנעשית נערה ניתוסף לה יד עצמה עם יד אביה ור' יהודה סבר במקום יד אביה יד דידה לאו כלום הוא אפי' בנערה וכן כתב רב אלפס ז"ל בשמעתין על ההיא וכנגדו בקטנה מתגרשת בקידושי אביה אבל רש"י הגיה שוב בפירושו בפ' האיש מקדש שם דהוא הדין לקטנה והא דפליגי בנערה להודיעך כחו דר' יהודה וכן עיקר והר"י בר מאיר הביא ראיה לדבריו מסוגיא דפרק האיש מקדש (קידושין דף מד:) גבי הא דאמר רב נחמן דאין נערה המאורסה עושה שליח לקבל גיטה מיד בעלה ופריך ליה מהא דתנן קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה הא נערה הוי גט ומשני כשאין לה אב אבל מעיקרא סלקא דעתך כשיש לה אב ואפ"ה קתני עד שיגיע גט לידה שמע מינה אם בא גט לידה מגורשת והכי פירושא בגמרא יד יתירה זכי לה רחמנא שהוסיף לה יד האב על ידי עצמה דיד עצמה עיקר שיש לה בבגרותה וגם בנערותה לא היה ראוי שתהיה ברשות האב כיון שהיא גדולה לכל דבר אלא שזיכה לו הכתוב ולא זיכתה לו להסיר כח ידה ור' יהודה סבר דלהסיר כח ידה ניתן לה יד האב וכיון דפליגי בה רבוותא ראוי להחמיר:

גמ' במאי קמיפלגי **רבנן סברי יד יתירה זכי לה רחמנא ור' יהודה סבר במקום אביה** יד דידה לאו כלום הוא **וקיימא לן דיחיד ורבים הלכה כרבים וכי פליגי רבנן עליה דר' יהודה בגירושין אבל בקידושין דברי הכל אביה ולא היא כדגרסינן בפרק האיש מקדש** (קידושין דף מג:) **אמר ר' יוחנן מחלוקת בגירושין אבל בקידושין דברי הכל אביה ולא היא פירוש שהתורה זיכתה לו שבח נעורים לאב ולהכי שאני קידושין מגירושין וגרסינן נמי התם בעא מיניה רבא מרב נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כלומר בחיי אביה מי אלים ידה כיד אביה לשוויי שליח או לא אמר ליה אין עושה שליח והני מילי בחיי אביה אבל לאחר מיתת אביה כיון שהביאה ב' שערות עושה שליח לקבל גיטה: וכל שאינה יכולה לשמור גיטה כו' ת"ר קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור גיטה אינה מתגרשת ואיזו היא קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר** ר"ת ז"ל פסק דקטנה דאינה יודעת לשמור גיטה מתגרשת על ידי אביה ועשה כן מעשה וכתבתיה ביבמות פ' חרש סי' ג:

י אמר רבה שלשה **מדות בקטן צרור וזורקו אגוז** רי"ף לא:

ונוטלו זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון:

יום קפב

יא הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה והיינו שיעורא דלעיל דיודעת לשמור גיטה והא דקרינן לה יודעת לשמור קידושיה בפחות מיכן היינו משום דקידושי קטנה דרבנן אבל להפקיע קידושי דאורייתא על ידי גט בעינן דעתא רבתא ורב אלפס ז"ל גורס אפכא וטפי מסתבר כגירסת הספרים מטעמא דפרישית: **הגיעו לעונת נדרים נדריהם נדר והקדישן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים אמר רב יהודה אמר רב אסי צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה לעצמו וזוכה לאחרים ושמואל אמר אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים שאין זוכין לאחרים עד שיביאו שתי שערות** ולית הלכתא כפיסקא דרבה דהגיע לעונת נדרים דהיינו בת אחת עשרה שנה ויום אחד דחולצת דהא פסקינן פרק יוצא דופן (נדה דף מו.) דתוך זמן כלפני זמן ובפרק מצות חליצה (יבמות דף קה:) נמי פסקינן דאינה חולצת עד שתביא שתי שערות לאחר שהיא בת שתים עשרה ורב אלפס ז"ל שהביאה שמא דעתו לפרש כפירוש רשב"ם וכנגדו בקטנה כלומר כנגד עונת נדרים דקטן בקטנה חולצת:

יב מתני' קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד **שיגיע גט לידה לפיכך אם הבעל רצה לחזור יחזור שאין הקטן עושה שליח ואם אמר לו אביה התקבל** גט לבתי אם רצה לחזור **לא יחזור:**

רי"ף לב. **יג האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר האשה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני וקיבל לה במקום אחר פסול ור"א מכשיר הבא לי גיטי ממקום פלוני והביא לה ממקום אחר כשר הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לידה התקבל לי גיטי אסורה לאכול תרומה מיד התקבל לי גיטי במקום פלוני אוכלת בתרומה עד כדי שיגיע גט לאותו מקום ור' אליעזר אוסר מיד: ורבי אלעזר מכשיר קסבר מראה מקום היא לו ולית הלכתא כוותיה חדא דהא קיימא לן הלכה כסתם מתניתין ועוד** דהא אוקימנא בפ' גט פשוט (בבא בתרא דף קסה.) כשיטה דגרסינן התם **אמר אביי רשב"ג ור"ש ור' אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום היא לו ר' אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי** וכו' ולית הלכתא כחד מנהון:

גמ' אוכלת בתרומה עד שיגיע גט לאותו מקום גיטא מיהא הוי והא אמרת רישא דלא הוי גיטא לא צריכא דאמרה ליה קבל לי במתא מחסיא וזימנין משכחת ליה בבבל הכי קאמרה ליה מישקל כל היכא דמשכחת ליה מישקל שקליה מיניה וגיטא לא ליהוי עד דמטית למתא מחסיא:

יד מתני' האומר כתבו גט ותנו לאשתי גירשוה כתבו אגרת ותנו לה הרי אלו יכתבו ויתנו פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום:

גמ' ת"ר שלחוה תרכוה שבקוה הרי אלו יכתבו ויתנו איבעיא להו הוציאוה מהו עזבוה מהו הניחוה מהו התירוה מהו הועילו לה מהו עשו לה כדת מהו פשוט מיהא חדא **עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום:**

טו מתני' בראשונה הוו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא ר' שמעון שזורי אומר אף המסוכן והלכתא כר' שמעון שזורי דגרסינן בחולין דף עה: אמר רבי יוחנן הלכה כר' שמעון במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי:

גמ' גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר הבו ד' מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פניא אמר ר' זירא לידרי רבינא לסילתיה וליזיל לגבי רב הונא רביה **דאמר רב הונא גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ומה גיטו אע"ג דלא פירש כיון דאמר כתבו אע"ג דלא אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"ג דלא קנו מיניה למימרא דהני ארבעה דתנן במתניתין כולהו בשכיב מרע דמצוה מחמת מיתה נינהו וכן הלכתא** ובפרק מי שמת סי' יח. כתבתי דמפרש ויוצא בשיירא לענין גט דווקא יש להן דין שכיב מרע דאינהו טרידי ובהילי ומועיל כתבו בלא תנו אבל לא לענין מתנה ירושלמי ה"ז אמר רבי מנא לא סוף דבר בקולר של סכנה אלא בקולר של ממון שכל קולר בחזקת סכנה ועוד גרסינן התם תני אף החולה תני ר'

יעקב בר אידי בשם ר' יוחנן הלכה כר' שמעון שזורי במסוכן מה בין חולי למסוכן חולי בדרך ארץ מסוכן כל שקפץ עליו החולי דרך ארץ הקרובים נכנסין לו מיד והרחוקים אחר ג' ימים ואם קפץ עליו החולי אלו ואלו נכנסין מיד:

טז קשיא ליה לר' אבא חמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר **מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות כחו שלחו מתם מחמרא כדי ליפות** כחו פירש רש"י שיהא כל היין באחריותו עד שיתנו לו ארבע מאות זוז שאם היה אומר תנו לו יין אם החמיץ מהיין מאה חביות היורשין אומרים לו שלך החמיץ ונראה דלא פירש כן בשביל שהיה כל ההפסד עליו דמן הדין אינו מפסיד אלא לפי חשבון אבל השתא הכל באחריותו היין והמעות ואינו מפסיד כלל וריצב"א היה אומר דפירוש רש"י עיקר דאדם המקנה לחבירו עשר חביות בחביותיו והחמיצו מקצתן מצי למימר שלך החמיצו כדאמרינן בפרק שני דבכורות דף יח: הכל מודים באחד שהפקיד אצל חברו טלה ומת אחד דמצי למימר ליה שלך מת דהמוציא מחבירו עליו הראיה ואמרינן נמי בפרק בית כור (בבא בתרא דף קז:) חצי שדה אני מוכר לך לוקח נוטל כחוש ונראה לי דלא דמי דודאי כשהפקיד דבר מבורר אצל חבירו מצי למימר ליה שלך מת אבל אם הקנה לו בחביותיו עשר חביות לא נתברר חלקו מעולם הלכך הוי שותף בכל היין וההיא דחצי שדה לא דמיא להכא דמעיקרא מכר לו הכחוש וחלקו מבורר:

רי"ף לב: **יז מתני' מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולו יכתוב גט לאשתו הרי אלו יכתבו ויתנו:**

יח הבריא שאמר **כתבו גט לאשתי** רצה לשחק בה ומעשה בבריא אחד **שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת אמר רשב"ג אם מעצמו נפל הרי זה גט ואם הרוח דוחפתו** הרי זה אינו גט:

גמ' מעשה לסתור חסורי מיחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחילתו הרי זה גט ומעשה בבריא וכו'. תוספתא הבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת כותבין גט ונותנין כל זמן שיש בו נשמה רשב"ג אומר אם נפל מעצמו הרי זה גט ואם הרוח דחפתו אינו גט ספק מעצמו נפל ספק הרוח דחפתו אם לאלתר נפל כותבין ונותנין שאני אומר מעצמו נפל ואם לאחר זמן נפל אין כותבין ונותנין שמא הרוח דחפתו. ירושלמי ה"ח ספק מעצמו נפל ספק הרוח דחפתו מהו נישמעינה מן הדא רשב"ג אומר אם על אתר נפל הרי זה גט ואם לאחר זמן נפל אינו גט וההוא על אתר לא ספק הוא. הדא אמרה ספק מעצמו נפל ספק הרוח דחפתו הרי זה גט ספק והרמב"ם ז"ל פ"ב מהל' גירושין הי"ג כתב ספק הפיל עצמו ספק הרוח דחפתו הרי זה ספק גט עד שיודע בודאי שהרוח דחפתו והגיה עליו הראב"ד ז"ל ואומר אני זה הספק להקל על פי הירושלמי שהבאתי:

רי"ף לג. לג: **יט ההוא גברא דעל לבי כנישתא אשכחיה למיקרי דרדקי הוא ובריה דיתבי ויתיב איניש אחרינא גבייהו אמר להו בי תרי מינייכו ליכתבו גיטא לדביתהו לסוף שכיב מיקרי דרדקי מי משוי איניש לברא שליח במקום אבא רב נחמן אמר לא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא ורב פפא אמר משוי איניש ברא שליחא במקום אבא:**

מתני' אמר לשנים תנו גט לאשתי או לשלשה כתבו ותנו גט **לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו אמר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן ב"ד דברי ר"מ וזו הלכה העלה חנניא איש אונו מבית האסורין מקובל אני אמר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויכתבו ויתנו מפני שעשאן ב"ד אמר רבי יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפי' אמר לבית דין הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה** והלכתא **כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח ואמרינן נמי אמר רב יהודה שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אמר** לשנים כתבו ותנו גט **לאשתי ואמרו לסופר וכתב וחתמו הם מהו שלח ליה תצא וכן הלכתא ואפי' אם אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמו** הרי זה גט בטל דתנן בפירקין דלעיל (גיטין ד' **עא:**) **אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להם כתבו ואמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמו אע"פ** שחתמוהו וכתבוהו **ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ושקלינן וטרינן בה בגמרא ואסקא רב אשי כולה ר' יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפילו אמר תנו** ולא מיבעיא לא אמר **לתלתא אלא אפילו אמר לבי תלתא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אם אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמו לא ותניא כוותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אף על פי**

שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתמוהו ישמעו לאפוקי ממאן דאמר מודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא אמר רב דאמר חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבים ונותנין גט לאשתו אלמא לית הלכתא כוותייהו ומדלא קא ממעט אלא חרש משמע דפיקח שכתב בכתב ידו מהני דלא גרע מהרכנה דאלם ומיהו אומר רבינו תם דבתוספתא קתני בהך ברייתא דמייתי הכא ולא עוד אלא אפילו כתב בכתב ידו לסופר כתוב ולעדים חתומו אף על פי שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה פסול עד שיאמר לסופר וכו' אף על גב דהרכנה מהני אפשר דהרכנה עדיפא טפי משום דמראה בגופו אי נמי נשתתק דאי אפשר בענין אחר אקילו ביה משום תקנת עגונות:

...לה: לו. לו: **כ ונראה** דוקא לענין צווי הבעל הוא דבעינן שידבר בפיו ושישמעו קולו אבל לענין שליחות האשה כל היכא דקים לן שהיא רוצה בדבר לא בעינן שמיעת קולה דגבי תן גט זה לאשתי בפרק קמא דף יא: אם היה זכות לאשה כמו לעבד לא היה יכול לחזור בו וביבמות בשילהי פרק האשה דף קיח: גבי מזכה גט לאשה במקום יבם אי לאו משום דזימנין דרחמא ליה הוה מצי לזכות לה בלא דעתה הלכך יכולה אשה למנות שליח לקבלה למקום אחר ועדים כותבין וחותמין על פיה שהאשה מינתו להיות שליח לקבלה ונראה לי דאיש ואשה שוין בדבר זה דגם האיש יכול למנות שליח לגרש במקום אחר ואין צריך השליח שישמע קולו ודווקא לענין כתיבת הגט וחתימה הוא דבעינן שמיעת קולו וכן כתבתי למעלה: גרסי' בפרק כל הגט (גיטין ד' כט.) אמר רב מתנה אינו **כגט כלומר בגט הוא דאמרינן אם אמר כתבו גט לאשתי לא מצי לשויי שליח למכתב גט משום בזיון דבעל אבל במתנה דליכא בזיון דבעל כי אמר כתוב שטר מתנה לפלוני בשדה שלי מצי לשויי שליח למיכתב ושמואל אמר מתנה נמי הרי הוא כגט וטעמא דשמואל בגט משום דמילי נינהו ומילי לא מימסרו לשליח והכי נמי במתנה מילי נינהו ומילי לא מימסרו לשליח והלכתא בהא כשמואל:**

יום קפג

כא אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים תותמין כולכם כתובו אחד כותב וכולם חותמין לפיכך אם מת אחד מהן הרי זה גט בטל:

גמ' ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב על ידי כולם כולכם כתובו אחד כותב במעמד כולם הוליכו גט לאשתי אחד מוליך על ידי כולם כולכם הוליכו אחד מוליך במעמד כולם איבעיא להו מנה אותם מהו רב הונא אמר מנה אינו ככולכם רב יהודה משום רבי אלעזר דמן רומה אמר מנה הרי הוא ככולכם אמר רב פפא ולא פליגי הא דמנה כולהו והא דמנה מקצתייהו אמרי לה להאי גיסא ואמרי לה להאי גיסא הלכך בכל ענין הוי מנה ככולכם **והשתא תקון רבנן בגיטא דכולכם כתובו או כולכם או כל חד מינכון חתומו** או כולכם או כל תרין מינכון אובילו או כולכון או חד מנכון:

פרק ח

א הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצירה הרי זו מגורשת זרקו לתוך ביתו או לתוך חצירו. אפי' הוא עמה במטה אינה מגורשת לתוך חיקה או לתוך קלתה מגורשת: רי"ף לט:

גמ' חצירה מה שקנתה אשה קנה בעלה אמר רבא אטו **עבד** [דף עז:] **למאן דאמר בשטר על ידי עצמו לא ידו כיד רבו דמיא אלא גיטו וידו באין** כאחת הכא נמי **גיטה וחצירה באין כאחת:**

ב ההוא שכיב מרע **דכתב גיטא לדביתהו בפניא דמעלי שבתא ולא הספיק למיתביה ניהלה למחר תקיף ליה עלמא אתא לקמיה דרבא אמר להו** לקנייה לההוא דוכתיה דמנח ביה ותיזיל איהי ותיחוד ותיפתח **דתנן נעל וגדר ופרץ כל** שהו הרי זו חזקה והוי ליה **גיטה וחצירה באין כאחד וכן הלכתא.** תקיף ליה עלמא פירש רש"י ואסור לטלטל הגט ולמוסרו לה ואע"פ שרגילין לטלטל איגרת בשבת היינו משום דחזי לצור על פי צלוחיתו אבל גט מקצה ליה ודמי לספרא דאגדתא דאסור לטלטולי לעיל בפ' הניזקין (גיטין דף ס.) ושטרי הדיוטות דאמרו אין קורין בהן אף לטלטלן אסור אם מקפיד עליהן לצור ע"פ צלוחיתו ורשב"ם פי' שהגט מותר לטלטל אלא שלא היו יכולין להביאו אצל החולה דרך רשות הרבים ולא נהירא שהרי היה יכול לעשות שליח וילך שם ויתן לה הגט ואף על פי שאסור לקנות בשבת כדאמרינן בעירובין דף עא. גבי בטול רשות דמקני רשותא בשבתא אסור גבי ש"מ התירו

כדאמרינן בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קנו:) קונין מש"מ ואפי' בשבת וכן התירו לגרש אע"פ דתניא בתוספתא בפ"ב די"ט אין מקדשין ואין מגרשין בשבת אבל טלטול לא רצה להתיר בשבת דניחא טפי להתיר קנין מה שמצינו שהתירו חכמים בשכיב מרע ואפשר אם היה הגט מונח ברשות אחרים היו מתירין גם טלטול:

ג מכאן מוכח דנעל הוי נעילת דלת בעלמא ולא כמו שפירש רשב"ם בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מב.) דנעל הוי תיקון מנעול דאי נעילה לחודיה מבריח ארי בעלמא הוא כמו נתן צרור וסכר מיניה מיא שם דף נג. דהכא אי אפשר לתקן מנעול בשבת דאיסור דאורייתא הוא ונעילת דלת לא דמי למבריח ארי דכיון שנועל דלת בפני כל אדם מוכחא מילתא שהבית שלו ומהאי טעמא אמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נז.) דהעמדת תרנגולין בבית הוי חזקה לפי שנועל הדלת עליהן לשמרן ראיתי מפרשים שפירשו דפתיחת דלת קונה כמו נעילת דלת מדקאמרינן הכא ותיחוד ותפתח דמשמע תיחוד או תפתח ולא נהירא לי דאפי' למאי דפרישית דנעילת דלת קונה היינו נעילה במפתח שמונע כל אדם מליכנס בו אבל פתיחת דלת לא מוכחא שתהיה קנייה ולא דמי לפרץ דהתם מיירי שפרץ גדר ותיקן הפתח ליכנס בשדה ותפתח דהכא לאו דווקא א"נ בנעילה לחודה לא מוכחא שיהא לשום קנין אלא כמו שהיתה רגילה בכל פעם לסגור בתים של בעלה כדי שיהא שמור מה שבתוכו אבל כיון שהיא פותחת מיד אחר הנעילה ניכר שהנעילה היתה לצורך קנין: **בתוך ביתה או בתוך חצרה אמר עולא והוא שעומדת בתוך ביתה או בתוך חצרה ור' הושעיא אמר אפי' היא בטבריא וחצירה בציפורי והלכתא כעולא דהכי אסקה רב אשי בפ"ק** דמציעא דף יב. **דאמר רב אשי חצר איתרבאי מידה ולא גרע משליחות גבי גט דחוב הוא לה ואין חבין לאדם אלא בפניו הלכך בעינן והיא שעומדת בצד ביתה או בצד חצירה גבי מתנה** רי"ף מ.
דזכות הוא לה זכין לאדם שלא בפניו: ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו הות קיימא בחצר אזל גיטא נפל אפיסלא א"ר יוסף אי הוה ד' אמות על ד' אמות פליג ליה רשותא לנפשיה ומוקי לה בחצר דידיה ואושלה מקום וחדא מקום מושלי אינשי ב' מקומות לא מושלי אינשי ולא אמרן אלא דלא גבוה עשרה אבל גבוה עשרה אף ע"ג דלא הוי ד' אמות ולא אמרן אלא דלית ליה שם לווי אבל אית ליה שם לווי אע"ג דלא גבוה עשרה ואע"ג דלא הוי ד' [דף עח.] אמות: **אפי' הוא עמה במטה אמר רבא לא שנו אלא במטה שלו אבל במטה שלה מגורשת** תניא נמי הכי רבי אלעזר אמר במטה שלו אינה מגורשת במטה שלה מגורשת שמע **מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח לא צריכא במטה דגבוה י' והאיכא מקום כרעי המטה מקום כרעי המטה לא קפדי אינשי פירוש באשתו: לתוך חיקה או לתוך קלתה מאי טעמא לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה ולא על דבר שהוא כקלתה ומאי נינהו מקום טסקא דאכלה ביה תמרי:**

ד מתני' אמר לה כנסי שטר חוב זה או שמצאתהו מאחוריו קורא והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך נתן לה והיא ישנה ניעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך דגרעה מחרשת דישנה לית בה דעת כלל. וכתב הרמ"ה ז"ל ואם אין הגט בידה בשעת שניעורה אינו גט עד שיטלנו מידה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הא גיטך. וכן מסתבר דמה שנתן לידה בשעה שהיא ישנה אינה נתינה כיון שנפל מידה בשעת שניעורה:

ה גמ' מצאתהו מאחוריו כי אמר לה הא גיטך מאי הוי הוה ליה טלי גיטך מעל גבי קרקע ואמר רבא טלי גיטך מעל גבי קרקע לא אמר כלום אימא שלפתו רי"ף מ:
מאחוריו והא בעינן **ונתן בידה וליכא לא צריכא** דעזק לה חרציה ושקליה פירוש עקם מתניו לקרב אליה הגט והוי כאילו קירב לה את ידו והיא לקחה הגט מתוכה אבל אם היתה ידו פתוחה והגט מונחת עליה ולקחתו משם והוא לא קירב ידו אליה אין זו נתינה ואינה מגורשת. אבל אם אוחזו בראש האחד והושיטו לה ולקחתו בראש השני הרי זה גט דהוה כשלפתו דהכא ורבינו חננאל ז"ל פירש כגון שהיה הגט דבוק במתניו בדוחק וצמצם מתניו ונתחלחל ונטלתו והוי כאילו נתנו לה הוא ונראה דגם הוא צריך לומר לפירושו שקירב עצמו אליה דאם לא כן אם היה הגט סגור בידו ופתח ידו ונטלתו הוי גיטא ולהך פירושא אם היתה ידו פתוחה וקרבה אליה ונטלתו לא הוי גיטא דבעינן תרתי שיסייענה בנטילתה וגם שיקרב הגט אליה. אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו ה"ז גט

ניעור אינו גט דהויא ליה חצר המשתמרת שלא לדעתה ישן ומשמרתו הרי זה גט אמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא ישן שאני והאמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות. משמע הכא דכפות וישן בעינן וקשה דבפ"ק דב"ק דף יב. ובפ' קמא דבבא מציעא דף ט: ולעיל בפרק שני (גיטין דף כא.) משמע דבכפות לחודיה סגי דלא מדכר ישן בכל הנך והוה מצי לפרושי דהכי קאמר והלכתא בכפות כלומר בכפות מודים דלא חשיב חצר מהלכת דלא דמי לעומד ויושב הוא הדין נמי ישן לחודיה לא דמי לעומד ויושב אבל רש"י פי' והלכתא בכפות בהא קאמר רבא דהוה גט פירוש כשהוא ישן אלמא תרווייהו בעינן וכן פסקו הלכות גדולות דכפות וישן בעינן וכן מוכחת הסוגיא דאי באינו כפות איירי רבא אמאי קאמר רבא ניעור אינו גט משום דהוי חצר המשתמרת שלא לדעתה הוה ליה למימר משום דהוי חצר המהלכת ואפי' היה משתמר לדעתה שהיו ידיו כפותות שאינו יכול לזורקו וגט וגם קשור בחבל אוחזת בידה כי ההיא דקלתה דמפרש טעמא בפ' קמא דמציעא דף ט: דקלתה מינח נייחא ואיהי דמסגיא תותה וכן קפצו דגים לתוך הספינה דאי לאו הכי משום דספינה מינח נייחא ומיא קא ממטי לה לא קונה דהוה חצר מהלכת אע"ג דמשתמרת לדעתו וכן בהמה שהוא תופס באפסר אי אמר ליה קני בהמה וקני כלים שעליה לא קנה כלים במשיכת בהמה משום דהוי חצר מהלכת ולפי זה אם היו ידיו ורגליו כפותות וקשור בחבל והיא אוחזתו לא בעינן ישן דעתה משתמר לדעתה וגם אינו מהלך והכי איכא לאוקומה בההיא דלעיל פרק שני וכן ראיתי כתוב בשם ריצב"א ולי נראה דאע"ג דידיו ורגליו כפותות וקשור בחבל והיא אוחזתו בידה כיון דניעור ויש לו דעת לעצמו חשיב חצר המשתמרת שלא לדעתה ולא דמי לקלתה וספינה ובהמה מהאי טעמא נמי ניחא דלא תיקשי לך דכי היכי דחשבת ישן חצר מהלכת משום דאמרינן אילו הוה ניעור הוה מהלך הכי נמי הוה לן למחשב ישן אינו משתמר לדעתו משום דאילו הוה ניעור לא הוה משתמר לדעתו אלא בהכי תליא מילתא דבעינן דלא ליהוי חצר מהלכת משום דדומיא דידו בעינן דמינח ניחא וגברא קא ממטי לה הלכך בעינן דבר דנייח תמיד ולא ישתנה לעתים בין כשהוא ישן בין כשהוא ער בין כשהוא מהלך בין כשהוא עומד ויושב משום דגזירת הכתוב הוא אבל הא דבעינן חצר המשתמרת לדעתה לאו גזירת הכתוב הוא משום דבעינן דומיא דידה דכשהיא ישנה אין ידה משתמרת לדעתה אלא מילתא דתליא בסברא היא דאין אדם רוצה שיהו חפציו מונחים אלא במקום המשתמר לדעתו אבל על הילוך החצר לא קפיד איניש רק שיהא משתמר לדעתו הלכך ישן חשוב משתמר לדעתו אע"ג דחשיב חצר מהלכת ואי תקשי לך אמאי לא קני חצר מהלכת לגבי ממון הא מסקינן בפ"ק דמציעא ד' י': דלגבי ממון ילפינן חצר משליחות ושליח מהלך הוא ויש לומר כיון דאפקיה רחמנא בלשון יד דכתיב אם המצא תמצא בידו אע"ג דהאי בידו מפרשינן ברשותו כמו ויקח את כל ארצו מידו מכל מקום מדאפקיה בלשון יד בעינן דומיא דיד:

ו מתני' היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת וכן לענין הקידושין וכן לענין החוב אמר לו זרוק לי חובי וזרק לו קרוב למלוה זכה המלוה **קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה יחלוקו:**

גמ' ה"ד קרוב לה ה"ד קרוב לו אמר רב ארבע אמות שלה זהו קרוב לה ארבע אמות שלו זהו קרוב לו אפי' נכנסה האשה בארבע אמות שלו כיון שהוא קדם לתוכן זכה בהן והן שלו ומחצה על מחצה מסיק [דף עח:] רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו בשתי כיתי עדים אחת אומרת קרוב לו ואחת אומרת קרוב לה רבי יוחנן אמר קרוב לה שנינו אפי' מאה אמה ה"ד מחצה על מחצה אמר רב שמן בר אבא לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי יוחנן הוא יכול לשומרו והיא אינה יכולה לשומרו זהו קרוב לו היא יכולה לשומרו והוא אינו יכול לשומרו זהו קרוב לה שניהם יכולין לשומרו שניהם אינן יכולים לשומרו זהו מחצה על מחצה רבי יוחנן לא אתא לאיפלוגי אדרב דשפיר אית ליה דאם זרק לה גט לתוך ארבע אמותיה שהיא מגורשת דהא רבי יוחנן גופיה קאמר בפרק קמא דבבא מציעא דף י: קטנה יש לה חצר ויש לה ארבע אמות דיליף מציאה מגט אלא דלשון קרוב לה וקרוב לו לא משמע ליה לפרושי בארבע אמות דמשמע אפי' רחוק ממנה הרבה וגם מחצה על מחצה אינו מתפרש יפה אליבא דרב לכך נראה לו לפרש קרוב לו אפי' מאה אמה ומשום עיגונא תקנו חכמים בגיטין וכל

דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ולכך אמר ר' יוחנן לגיטין אמרו ולא לדבר אחר. **אמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא כדי שתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא עד דמטי** לה גיטא לידה אמר ליה **רב מרדכי לרב אשי** הוה עובדא ואצרכוה חליצה שמואל לאו לפרושי מתני' אתא דאי לפרושי מתני' אתא א"כ לא הל"ל **א"ל שמואל לרב יהודה** אלא הכי הוה ליה למימר ושמואל אמר כדי שתשוח ותטלנו זהו קרוב לה כדי שישוח ויטלנו זהו קרוב לו שניהם יכולין לשוח וליטלו זהו מחצה על מחצה אלא שמואל מודה אם זרק לה גט לתוך ארבע אמותיה והוא עומד חוץ לארבע אמותיה שהיא מגורשת דליכא מאן דפליג אהא דד' אמות של אדם קונות לו וכל שכן בגט משום עיגונא וכן מוכח לקמן דרב יהודה אית ליה ד' אמות לענין גיטא דאמר רב יהודה לקמן היתה ידה עשויה כקטפרס וזרקו לה אינה מגורשת ופריך הש"ס אמאי והא קא נפיל לד' אמות דידה וצריך לאוקמה בעומדת על גב הנהר אלמא דקים ליה להש"ס דרב יהודה אית ליה ד' אמות לענין גיטין וגם אדר' יוחנן לא פליג אלא שמואל אמר לתלמידו שראוי להחמיר אם שניהם עומדין בתוך ד' אמות אע"פ שקדמה האשה לתוכן וזכתה בהן שאינו גט אלא קרוב לה כדי שתשוח ותטלנו לפי שפעמים שהאיש יקרב לתוך ד' אמות וגם אם הם חוץ לד' אמות אלא שהיא יכולה לשומרו ולא הוא אין לסמוך על זה שלפעמים הוא יכול לשומרו ולא היא או שניהם יכולין לשומרו ובקל יבא לידי קלקול הלכך ראוי להחמיר בכל אלו עד שתשוח ותטלנו ואתה תחמיר יותר עד שיבא הגט לידה והלכה כשמואל דמחמיר היכא דשתיהם עומדים בתוך ד' אמות או חוץ לד' אמות אבל אם זרק לתוך ארבע אמותיה והוא עומד חוץ לארבע אמותיה בהא מודה שמואל דמגורשת כך נראה לפרש שיטה זו אבל רב אלפס ז"ל כתב **היכי דמי קרוב לה** אמר ליה שמואל לרב יהודה וכו' ולא הביא דברי רב ורבי יוחנן משמע דסבירא ליה דשמואל לפרושי מתניתין קא אתי ותימה היכי פסיק כוותיה דשמואל והא קי"ל הלכתא כרב באיסורי ועוד דהלכה כרבי יוחנן בכל מקום כנגד רב ושמואל ועוד דרבי יונתן סבר לה כרבי יוחנן וגם תניא כוותיה לכך אני אומר שרב אלפס כתב ה"ד קרוב לה וכו' ודילג דברי רב ורבי יוחנן משום דסבירא ליה הלכה כשמואל שמחמיר ולא בא לפרש המשנה ולא חשש להאריך בדברי האמוראים המפרשים המשנה ואם אמר זרוק לי חובי בתורת גיטין הלכה כדברי רבי יוחנן בזה ורבינו חננאל ז"ל כתב קבלנו מרבותינו דאפי' זרק לה גט בחצירה לא מישתריא לעלמא עד דמטי גיטה לידה וגרסי' נמי בירושלמי ה"ב המחוור שבכולן עד שיתן לה גיטה לידה ודבריו תמוהין דהיאך נלמוד מתוך חומרא זו שנחמיר גם בחצירה דהא רבא דהוא בתראה עבד עובדא בחצירה גבי תיזיל איהי ותיחוד ותפתח וגם סתמא דהש"ס פשיטא ליה דד' אמות זוכות לה בגט גבי היתה ידה עשויה כקטפרס והירושלמי שהביא קאי אקרוב לה ואקרוב לו דהכי איתא בירושלמי שם תניא רבי אלעזר אפילו הוא קרוב לה מלו ובא כלב ונטלו אינה מגורשת שמואל כהדא דרבי אלעזר המחוור שבכולן עד שיתנו לידה: וכן לענין קידושין. **א"ר אסי אמר ר' יוחנן לגיטין ולקידושין אמרו ולא לדבר אחר איתיביה רבי אבא** רי"ף מא. **וכן לענין החוב אמר לו זרוק לי חובי וכו' ופריק הכא במאי עסקינן דאמר זרוק לי חובי בתורת גיטין אי הכי מאי למימרא מהו דתימא מצי א"ל משטה אני בך קמ"ל:**

ז אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת פי' ר"ת כגון שהגט כבד והמשיחה דקה דאי משיך ליה לגביה מיפסיק וכענין זה פירש ה"ר יוסף ז"ל בשם רשב"ם כגון דמיהדק הקשר יפה ולא מיפסק כשיביאנו אצלו אבל אם קפצה ידה ומחמת זה יפסיק החוט כשהוא מושך לא מיקרי נתינה ור"י אומר דמיקרי שפיר נתינה כיון שהוא התחיל הנתינה קרינן ביה שפיר ונתן אע"פ שהיא גמרה הנתינה וכן לעיל בפ"ב (גיטין דף כד.) אל תתגרשי אלא בבית דין פלוני ואמר מכי מטא התם איגרשא לה ומסתברא אפילו הוציאה הגט מרשותה בינתיים ושוב נטלתו ובאה לאותו ב"ד אע"פ שבנטילה האחרונה לא בא הגט לידה מיד הבעל כיון דתחילת נתינתו להתגרש נתנו בידה ונתן קרינא ביה ולא טלי גיטך מעל גבי קרקע הוא וכן האומר לאשה הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו עד לאחר ל' יום דמיבעיא ליה בפרק הכותב (כתובות דף פו:) אם הניחו בצידי ר"ה אי הוי גט אבל אם שוב נטלתו וישנו בידה בסוף ל' יום משמע דמגורשת אע"פ שמעצמה גומרת הנתינה ונראה לי דלא דמי דהתם מעיקרא נתינה

מעלייתא היא אע"פ שיש הפסק בינתיים מכל מקום כשיגיע הזמן והגט בידה מגורשת על ידי נתינה הראשונה אבל הכא מעיקרא לא הויא נתינה דכל זמן שידה פתוחה יכול לנתקו ולהביאו אצלו וכשקפצה ידה הרי היא עושה כל הנתינה:

מתני' היתה עומדת בראש [דף עט.] הגג וזרקו לה כיון שהגיע לאויר הגג ה"ז מגורשת הוא מלמעלה והיא מלמטה וזרקו לה כיון שיצא מרשות הגג נמחק או נשרף ה"ז מגורשת:

גמ' כיון שהגיע לאויר הגג וכו' והא לא מינטר אמר רב יהודה אמר שמואל בגג שיש לו מעקה עסקינן עולא בר מנשיא משמיה דאבימי אמר הכא בפחות משלשה סמיך לגג עסקינן דכל פחות משלשה סמוך לגג כגג דמי: הוא מלמעלה והיא מלמטה וכו' והא לא מינטר אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיו מחיצות התחתונות עודפות על העליונות ואפי' רבנן דרבי עקיבא דלית להו קלוטה כמי שהונחה דמיא הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינטר: נמחק. אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה אבל נמחק דרך עליה לא מאי טעמא לאו למינח קאי: נשרף. אמר רב נחמן בר יצחק לא שנו אלא שקדם גט לדליקה אבל קדמה דליקה לגט לא מאי טעמא מעיקרא לשרפה קאזיל אמר רבא ג' מדות בגיטין הא דאמר רבי קלוטה כמי שהונחה דמיא ופליגי רבנן עליה הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא מינטר והא דאמר רב חסדא נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו אפי' גבוה מאה אמה חייב שרשות היחיד עולה עד לרקיע הני מילי לענין שבת אבל הכא משום אינטורי הוא והא לא מינטר והא דאמר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם על גג זה ויקלוט [דף עט:] מגגו של חבירו שכשם שדיורין חלוקין מלמטה כך דיורין חלוקין מלמעלה הני מילי לענין שבת אבל הכא משום קפידא הוא וכולי האי לא קפדי אינשי אמר אביי שתי חצירות זו לפנים מזו פנימית שלה חיצונה שלו ומחיצה החיצונה עודפת על הפנימית זרקו לה כיון שהגיע לאויר מחיצה הפנימית הרי זו מגורשת מאי טעמא פנימית גופה במחיצה החיצונה קא מינטרא מה שאין כן בקופות שתי קופות זו בתוך זו פנימית שלה וחיצונה שלו וזרקו לה אפי' הגיע לאויר הפנימית אינה מגורשת מאי טעמא דהא לא נח וכי נח מאי הוי כליו של לוקח ברשות מוכר הוא הכא במאי עסקינן בקופה שאין לה שוליים:

יום קפד

ח מתני' בית שמאי אומרים פוטר אדם את אשתו בגט ישן ובית הלל אוסרין איזהו גט ישן כל שנתייחד עמה לאחר שכתבו לה: רי"ף מא:

גמ' במאי קמיפלגי בית שמאי סברי לא אמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ובית הלל סברי גזרינן שמא יאמרו גיטה קודם לבנה אמר ר' אבא אמר שמואל אם נישאת לא תצא ואיכא דאמרי א"ר אבא אמר שמואל אם נתגרשה תינשא לכתחלה והלכתא כלישנא בתרא וכן מוכח לקמן בפרק בתרא סי' ז וכן מוכח לישנא ובית הלל אוסרין משמע אוסרין לכתחלה לפוטרה בגט ישן אבל אם גרשה מגורשת כתב הרמ"ה ז"ל ואי תקשי לך הא דאמר לעיל בפרק שני (גיטין דף יח.) המשליש גט לאשתו ואמר לו אל תתנהו **אלא לאחר שלשה חדשים משנתנו לה מותרת לינשא מיד ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה** משמע הא אם נתיחדה עמו חוששין לגט ישן ואסורה לינשא ואמרינן נמי בפרק מי שאחזו (גיטין דף עו.) גבי הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום והיה הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט והא לא עבר אמר רב הונא מאי פניך תשמיש ורבי יוחנן אמר פניך ממש מי קתני הרי זו **מגורשת הרי זה גט קתני דלא הוי גט ישן ולכי מלו תלתין יומין הוי** גיטא משמע טעמא דלא נתייחד עמה הא נתייחד עמה הוה ליה גט ישן ואי שריא לאינסובי ביה מאי נפקא מיניה דהוי גט ישן ותירץ הא דאמרי' הכא אם נתגרשה בגט ישן תינשא לכתחלה היינו היכא דנתנו לה אחר היחוד דלכתחלה אסרו חכמים לגרש ביה גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה אבל אם נתנו לה הבעל אחר היחוד תינשא לכתחלה דאם איתא דבא עליה הוה חייש לפגמא דבריה וכתיב לה גיטא אחרינא אבל היכא דיצא הגט מתחת ידו קודם יחוד ונתנו לה השליח לאחר יחוד לא תינשא לכתחילה דאי הוה מימליך ביה שליח היה מצוה לכתוב גט אחר ותדע דהא רבי יוחנן גופיה דאית ליה האי סברא דכל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום איהו לא סבירא ליה לקמן בפ' בתרא (גיטין דף פו.) שלשה גיטין פסולין דאם נישאת לא תצא ומאן דאית ליה לא תצא סבירא ליה גבי גט ישן

תינשא לכתחלה:

ט מתני' כתב לשם מלכות שאינה הוגנת לשם מלכות פרס ומדי לשם מלכות יון לבנין הבית לחורבן הבית היה במזרח וכתב במערב תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה לא **כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה ואם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה ולא זה וזה מטמאין לה ולא זה וזה זכאין** לא **במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין** יורשין של זה ויורשין **של זה יורשין כתובתה** [דף פ.] **מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:**

רי"ף מב. **גמ' אמר עולא מפני מה תקנו מלכות בגיטין משום שלום מלכות ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר אין ר' מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה ר' מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר:** היה במזרח וכתב במערב מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תימה אמאי לא מוקי לה בבעל ושם עירו היינו מקום דירתו והיה במזרח וכתב במערב היינו מקום עמידתו ביום הכתיבה דומיא דהא דמוקי לה בסופר ומדלא מוקי לה הכי משמע שאין צריך לכתוב מקום עמידת הבעל והאשה ביום הכתיבה דכל גיטין הבאין ממדינת הים מי יודע באיזה מקום האשה עומדת והוא הדין באיש נמי וגם מקום הלידה אין צריך לכתוב דעירו ועירה אמקום עיקר הדירה קאי כיהודה וגליל דלעיל בפרק השולח (גיטין דף לד:) וגם עירו ועירה אין עיכוב בכתיבתו דמתניתין לא קאמר אלא שינה אבל אם לא כתב כלל לא מיפסיל גיטא בהכי ונהגו באשכנז ובצרפת לכתוב מקום הלידה ועמידה ודירה היכא דיודעין משום חששת דשני יוסף בן שמעון ואם טעו ושינו מקום הלידה מעשה היה והכשירו ר"ת ז"ל דדווקא שינה מקום הדירה הוא דאיכא חששא משום שהוא ידוע לכל שכל אדם נקרא על שם מקום דירתו פלוני ממקום פלוני וכשרואין שינוי מקום אומרים לא גירש זה אלא אחר הוא שגירש אבל מקום לידת האדם אינו ידוע וגם אינו נקרא על מקום לידתו וליכא חששא ומשום העדים אין לפוסלו דחתימי אשיקרא דכיון דאין צריך לכותבו לא קיימי סהדי עליה כדאמרינן בכתובות דף כד: דאין מעלין משטרות ליוחסין אם היה כתוב בן איש פלוני כהן דעדים אמנה שבשטר קא מסהדי ולא אפלוני כהן דאין צריך לכותבו. אלא אסופר כדאמר להו רב לספריה כי יתביתו בשילי כתובו בשילי אע"ג דמסירי לכו מילי בהיני והאי דקאמר אלא אסופר לאו דווקא אלא משום חששת העדים דצריך לכתוב בשטר שם העיר שהעדים חותמין בו אפי' נכתב בעיר אחרת שלא יאמרו לעדים עמנו הייתם באותו היום במקום אחר ואין חוששין אם שינה בשטר הכתיבה. תדע דאמרינן לעיל (גיטין דף ג:) מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר לר' מאיר ואמאי לא חיישינן שמא לא נכתב בו מקום הכתיבה ונפסל וזרקו לאשפה אלא ודאי אין חשש בזה. אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת **אמר רבי אבא אמר רב הונא אמר רב זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים חכמים לר' מאיר שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה** שהולד ממזר א"ר אשי **אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה מאן קתני לה אילימא ר' מאיר ליערבינהו וליתנינהו אלא לאו שמע מינה רבנן היא שמע מינה** פירש רש"י דהך מילתא דרב אשלום מלכות קאי כההיא דשמואל וכן משמע מתוך דברי רב אלפס ז"ל כי לא הביא דברי שמואל והביא דברי רב אמתני' דשלום מלכות והאי דלא קאמר וכן אמר רבי אבא וכו' משום דפליג אדרב יהודה אמר שמואל דאיהו קאמר לרבנן אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר מגורשת דמשמע שמותר לכתחלה לינשא בו אע"ג דהוי כאילו לא כתב בו מלכות כלל דזילא בהו מילתא אבל רב קאמר אבל חכמים אומרים הולד כשר משמע אבל לינשא לכתחלה אסורה והלכתא כרב באיסורי ור"ת פירש דמילתא דרב יהודה אכתב במזרח והיה במערב קאי ולא פליגי בשלום מלכות וכן מוכח מדקאמר ומודים חכמים לר' מאיר שאם שינה שמו ושמה ושם עירו ושם עירה משום דדמיא להיה במזרח וכתב במערב ורבינו תם חננאל כתב דהלכה כר' מאיר בהיה במזרח וכתב במערב מדחזינן לרב ורב הונא דחיישי להכי משמע דאיהו מפרש מילתיה דרב אשלום מלכות ומה שפסק כרבי מאיר משום דרב הונא ורב

חיישי להכי אין נראה לי ראיה דגם רבנן מודו לכתחלה איכא למיחש אבל אין ראיה משם דהוולד ממזר **וכל הדרכים האלו בה** ולענין שלום מלכות אין נפקותא האידנא בפסק זה דדווקא בימיהם שהיו עובדי כוכבים מונין בשטרות לשנות המלכים כדאמרינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קסד:) כך מנהגה של אומה זו מלך שנה מונין לו שתים תקנו שגם הישראל יעשה כן משום שלום מלכות אבל האידנא לא קפדי וליכא שלום מלכות ונהגו למנות לבריאת עולם אבל היה במזרח וכתב במערב לדברי ר"ת ז"ל הוולד כשר אבל לא תינשא ולרבינו חננאל ז"ל הולד ממזר ולשאר המפרשים רבנן לא מודו לרבי מאיר אלא בשינה שמו אבל היה במזרח וכתב במערב מכשרי רבנן לגמרי:

י מתני' כל העריות שאמרו צרותיהן מותרות הלכו הצרות ונישאו ונמצאו איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת ונמצאת איילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה. ירושלמי ה"ז זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה וקיימא לן כחכמים וביבמות פ"י סי' ג הארכתי בו:

יא כתב סופר גט לאיש **ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש ונתנו זה לזה ולאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת יד האיש ושובר מתחת ידי האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה רבי אלעזר אומר אם לאלתר יצא אינו גט ואם לאחר זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו של ראשון לאבד זכותו של שני:**

גמ' ה"ד לאלתר וה"ד [דף פ:] לאחר זמן אמר רב יהודה
רי"ף מב: **אמר שמואל כל זמן שיושבין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן ורב אדא בר אהבה אמר** כל זמן שלא **נשאת זהו לאלתר נשאת זהו לאחר זמן** מדקא מפרשי אמוראי דברי ר"א שמעינן דהלכתא **כוותיה ומסתברא כדקא פריש רב אדא בר אהבה דדייקא מתניתין כוותיה ואע"ג דפריק שמואל שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן אשינויא** ועוד דלא מסתבר טעמא דשמואל כלל לאחר שעמדו אמאי חייש ר' אלעזר מה קנוניא שייך הכא אם הם מתחרטין על הגט יכול לקדשה פעם שנית:

יב מתני' [דף פא.] **כתב לגרש את אשתו ונמלך בית שמאי אומרים פסלה מן הכהונה ובית הלל אומרים** אפי' נתן לה גט **על תנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה** והיכא דכתב **גיטא לדביתהו ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלא משתריא לעלמא** פסלה מן הכהונה דתניא לקמן (גיטין **דף פב:) ואשה גרושה מאישה אע"פ שלא נתגרשה אלא מאישה פסלה לכהונה והיינו ריח הגט דפסיל לכהונה:**

גמ' שלח ליה רב יוסף בר מנשיא מדויל לשמואל ילמדנו רבינו יצא עליו קול איש פלוני כהן כתב גט לאשתו והרי היא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו שלח ליה תצא והדבר צריך בדיקה מאי היא דאי מגליא מילתא דקרו לנתינה כתיבה דלמא נתן קאמרי ותצא. תצא והאמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה מאי תצא דקאמר שמואל משני א"כ אתה מוציא לעז על בניו של ראשון כיון דמשני מפקינן לה ומראשון לא מפקינן **לה אתי למימר סמוך למיתה גרשה:**

יג מתני' המגרש את האשה ולנה עמו בפונדק ב"ש **אומרים אין צריכה ממנו גט** וב"ה אומרים צריכה הימנו גט ומודים שאם נתגרשה **מן האירוסין שאין צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה** [דף פא:] **כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה** גט קרח הכל משלימין עליו כדברי בן ננס ר' עקיבא אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראוין להעיד במקום אחר איזהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעדיו:

גמ' מתניתין כשלא ראוה כשנבעלה ודאיכא עדי יחוד וליכא עדי ביאה פליגי ב"ש וב"ה ב"ש סברי לא אמרינן **הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה וב"ה סברי אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ומודים** שאם נתגרשה וכו' לא **אמרינן הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה דאין לבו גס בה** אבל אם ראוה שנבעלה בין ארוסה בין נשואה צריכה הימנו גט דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קידושין ומסתבר דווקא בגרושתו מן האירוסין כיון שכבר היתה ארוסתו אימר נתחרטו על הגירושין וחזר ובעל לשם קידושין אבל אם ראו עדים שבעל אשה דעלמא אין חוששין לקידושין דהא אמר ר' אלעזר פנוי הבא על הפנויה עשאה זונה ולא אמרינן שבעל לשם קידושין ולא מפליג בין בעל בפני עדים ובין בעל שלא בפני עדים וכן נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו ולא חיישינן שמא בעל לשם

קידושין והויא אשת אביו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"י דקידושין. כי אתו לקמיה דר' ינאי [דף פב.] אמר ליה צא והשלים עליו עבד מן השוק האי לישנא כי אתו לקמיה דרבי ינאי משמע שכבר נחתמו כל העדים שהזמין וגם לשון צא והשלים משמע כן ומכאן דקדק רבינו תם ז"ל דגט פשוט שנחתם בשני עדים וחזר הבעל והוסיף בו עד שלישי כשר מכל שכן דהכא שהרי כאן היה צריך השלמה והכשירוהו אע"פ שלא חתם בפני הראשונים וגם הם לא חתמו בפניו כל שכן בגט פשוט שא"צ לעד השלישי כלום וה"ר משולם ז"ל נתן טעם לדבריו דהא דאמרי' דעדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה גזירה משום כולכם היינו דווקא השנים דלא סגי בלא אינהו ודמי לכולכם דלא סגי עד דחתימי כולהו:

פרק ט

רי"ף מג. **א המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ר"א מתיר וחכמים אוסרין כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה ויאמר הרי את מותרת לכל אדם ואם כתבו בתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול:**

גמ' איבעיא להו האי אלא חוץ הוא או ע"מ הוא. חוץ הוא ובחוץ הוא דפליגי רבנן עליה דר"א דהא שייר ליה בגט אבל בע"מ מודו ליה מידי דהוה אכל תנאי רי"ף מג: **דעלמא או דלמא ע"מ הוא ובע"מ הוא דפליג ר' אליעזר עלייהו דרבנן אבל בחוץ מודה דהא שייר ליה בגט ופשיט רבינא דחוץ הוא אבל** בעל מנת מודו ליה בין אמר לה על מנת שלא תנשאי ובין אמר לה על מנת שלא תבעלי מדקא מיבעי ליה על מנת חוץ הוא ובחוץ הוא דפליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אבל בעל מנת מודו משמע דעל מנת דומיא דחוץ לא הוי שיורא אפי' אמר לה על מנת שלא תנשאי ושלא תבעלי ועוד מדלא מפליג בעל מנת גופיה והא דקתני בברייתא דרבי יוסי בר' יהודה שלא תינשאי לאו דווקא הוא הדין אפי' אמר שלא תבעלי והא דאמר לקמן גבי נענה רבי יוסי הגלילי ובמאי אילימא בעל מנת הרי הותרה אצלו בזנות הא דלא מוקי לה בעל מנת שלא תבעלי משום דמשמע ליה אי בעל מנת פליגי אם כן אפלוגתא דברייתא קאי דקתני שלא תינשא ואם תאמר מכל מקום כי מוקי לה בחוץ אדפריך לרבי אליעזר תיקשי נמי לרבנן בעל מנת שלא תבעלי ויש לומר דהואיל ולשון תנאי הוא דאסרה עליו הו"ל כאילו הותרה עליו לכל אלא שהטיל עליה תנאי שלא תבעל לזה כלל ולא שייך לאקשויי היכן מצינו אסורה לזה ומותרת לזה והא דפריך והרי הותרה אצלו בזנות בלאו הכי הוה מצי לאקשויי הואיל ולשון תנאי הוא הוי כאילו הותרה לכל אלא מקשה קושיא פשוטה. כן צריך לפרש גבי נענה דרבי עקיבא וכל זה דוחק וריצב"א פירש דודאי כי אמרי' דבחוץ פליגי אבל בע"מ מודו רבנן לר"א אז ודאי כל ע"מ שוין מדלא פליג בע"מ גופיה אבל כי אמרי' דבע"מ פליגי אז לא הוי ל ע"מ שוין אלא ע"מ שלא תבעלי חשיב כחוץ ומודה בה ר"א והיינו טעמא דכי פליגי בחוץ בטעמא דקרא פליגי דרבנן דרשי לאיש עד שיתירנה לכל איש ואיש הלכך דוקא בחוץ פליגי אבל בע"מ אפי' לא תבעלי התירה לכל איש ואיש קרינא ביה כיון דלא אמר אלא בלשון תנאי כדפרישית אבל כי פליגי בע"מ בסברא פליגי [דף פב:] וטעמא דר"א מידי דהוה אכל תנאים דעלמא והיינו דווקא לא תינשאי משום דהותרה אצלו בזנות ואיסור נשואין לא חשיב שיור מידי דהוה אכל תנאין דעלמא אבל בע"מ שלא תבעלי דאסרה לו לגמרי לא דמי לשאר תנאי שמתירה בגט זה לכל ורבנן סברי דאפי' שיור דאיסור נישואין מיקרי שיור והשתא ניחא דרבי יוסי בר' יהודה דמוקי פלוגתא בע"מ נקט דווקא ע"מ שלא תינשאי וניחא נמי השתא דפריך הרי הותרה אצלו בזנות משום דכי פליגי בע"מ לא פליגי אלא בע"מ שלא תינשאי וניחא נמי הא דקאמר אלא בחוץ דלא מצי לאקשויי לרבנן משום דכי פליגי בחוץ בע"מ שוין להתירה והותרה לכל אלא שהטיל תנאי בגט הלכך לתנא דמתניתין דמוקי פלוגתייהו בחוץ בכל ע"מ שרו רבנן בין ע"מ שלא תינשאי בין ע"מ שלא תבעלי בין ע"מ שלא תהיה מותרת לפלוני כיון שהזכיר ע"מ תנאה הוי ושריא לעלמא מידי דהוה אכל תנאים דעלמא מדלא פליג בע"מ אלמא כל ע"מ שריא: בעי רבי אבא בקידושין היאך תיבעי לר"א תיבעי לרבנן בתר דבעי' הדר פשטא בין לר"א בין לרבנן ויצאה והיתה בעי אביי אמר לה הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר ואמר לראובן ושמעון מהו מי אמרינן מאי דאסר שרא או דילמא מאי דשרא אסר את"ל [דף פג.] מאי דאסר שרא לראובן מהו לראובן והוא הדין לשמעון והאי דקאמר ראובן דפתח ביה או דלמא לראובן דווקא את"ל לראובן דווקא לשמעון מהו מי אמרינן לשמעון וה"ה לראובן והאי דקאמר לשמעון

משום דסליק מיניה או דלמא לשמעון דווקא בעי רב אשי אף לשמעון מהו אף אראובן קאי או דילמא אף אעלמא קאי תיקו כתב ר"ח ז"ל דהך בעיא דרב אשי סלקא בתיקו ועבידנא ביה לחומרא והרמב"ם ז"ל כתב פ"ח מה' גירושין דלראובן ושמעון מגורשת באם תמצא לומר אבל לראובן אינה מגורשת וכן לשמעון דהאי לא איפשיטא:

יום קפה

ב [דף פג.] **אמר רבא הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי וחיי פלוני** רי"ף מד. **הרי זה כריתות** דלכי מיית איקיים ליה תנאה ומשמע דמותרת לינשא מיד אפילו בחיי פלוני ולא חיישינן שמא תשתה יין ונמצאת אשת איש למפרע וכן משמע בברייתא דרבי יוסי ברבי יהודה דף פב. דקתני רבי אליעזר מתיר לכל אדם חוץ מאותו האיש דמשמע דלכל שאר בני אדם שריא אפי' בחיי אותו האיש ולא חיישינן שמא לא יתקיים התנאי וכן לקמן דפריך הש"ס על דברי ר"ע אי הכי בכולהו תנאי בעלמא נמי לא תינסוב דלמא לא מיקיימא ליה לתנאה ונמצא גט בטל ובניה ממזרים אלמא פשיטא ליה להש"ס דלא חיישינן להכי וקשה מ"ש מהא דאמרינן בפ' מי שאחזו (גיטין דף עד.) ולאחר לא תינשא עד שתתן דחיישינן שמא לא יתקיים התנאי וכי תימא שאני התם דההוא תנאי מחוסר מעשה אכתי קשה מהא דתניא לקמן (גיטין דף פד.) ע"מ שלא תבעלי לאבא ולאביך אין חוששין שמא נבעלה להם כלומר שמא תבעל להם משמע הא לפלוני חוששין וכן תניא בהדיא בתוספתא על מנת שלא תבעלי לפלוני חוששין שמא תיבעל לו ובה"ג פירש דהיכא דקאי בדידה לקיומי תנאי שריא לינשא לאלתר ולא חיישינן שמא תעבור על תנאה והביא ראיה מהא דתניא שם ע"מ שלא שתנשאי לפלוני דדייק רבא הכא בדידה קיימא לאיגרושי משמע דאי בדידה קאי ה"א תינשא לאחר ומיגרשא ואח"כ תינשא לאותו פלוני לקיים תנאה הלכך הכא ע"מ שלא תינשאי לפלוני בדידה קיימא דאין נישואין אלא מדעתה וכן ע"מ שלא תשתה יין ולא תלך לבית אביך בדידה קיימא ליזהר והא דחיישינן בע"מ שלא תבעלי לפלוני שמא תבעל לו היינו שמא תבעל לו באונס וכן בנתינת מאתים זוז חיישינן שמא תיאנס ולא תוכל לתתם והא דאמרינן לעיל בפרק מי שאחזו (גיטין דף עו:) או דלמא לאחר י"ב חדש שרי דהא אקיים ליה תנאה לאו משום דבעי קיום תנאי ברישא אלא גזירה מת אטו לא מת ואז לא קאי בדידה אלא בדידיה שמא יבא ויבטל הגירושין: בעא מיניה רבא מרב נחמן היום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהו תיבעי לר"א תיבעי לרבנן [דף פד.] מסתברא בין לר"א בין לרבנן כיון דפסקא פסקא. **ת"ר הרי זה גיטיך ע"מ שתינשאי לפלוני הרי זו לא תינשא ואם נשאת לא תצא מאי קאמר אמר רבא הכי קאמר הרי זו לא תנשא לא לו ולא לאחר לו שמא יאמרו נשותיהן נותנין זה לזה במתנה לאחר לא תנשא דבעי לקיומי תנאה ואם נשאת לו לא תצא לאחר תצא. ת"ר הרי זה גיטך** ע"מ שתעלה לרקיע ע"מ שתרדי לתהום ע"מ שתבלעי קנה של ד' אמות ע"מ שתביאי לי קנה בת מאה אמה **ע"מ שתעברי את הים הגדול ברגליך אינו גט רבי יהודה בן תימא אומר כזה גט כלל א"ר** יהודה בן תימא כל תנאי שאי אפשר **לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר אמר רב נחמן** בר יצחק **מתניתין נמי דייקא דקתני כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחילתו תנאו קיים הא אי אפשר תנאו** בעל ש"מ הרי זה גיטך ע"מ שתאכלי בשר חזיר אביי אמר היא היא רבא אמר אפשר דאכלה ולקיא מיתיבי הרי זה גיטך ע"מ שתבעלי לפלוני נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט ע"מ שלא תבעלי לאבא ולאביך אין חוששין שמא נבעלה להם ואילו ע"מ שתבעלי לאבא ולאביך לא קתני לאביי ניחא לרבא קשיא אמר לך רבא בשלמא בשר חזיר אפשר דאכלה ולקיא ומתנה על מה שכתוב בתורה לא הוי דמי קאמר לה לא סגי דלאו אכלת לא תיכול ולא תיגרש ע"מ שתבעלי לפלוני נמי אפשר דמשחדא ליה בממונא אלא אבא ואביך בדידה קיימא נהי דאיהי עבדא איסורא אינהו מי עבדי איסורא לרבא כלל לאיתויי אבא ואביך כזה למעוטי בשר חזיר לאביי כלל לאיתויי בשר חזיר כזה למעוטי פלוני והלכתא כרבא:

ג אם כתבו בתוכו וכו' [דף פד:] אמר רב ספרא כתבו בתוכו **תנן פשיטא כתבו בתוכו תנן מהו דתימא ה"מ** רי"ף מד: **לאחר התורף אבל לפני התורף אפי' על פה נמי פסול קמ"ל ורבא אמר לא שנו אלא לאחר התורף אבל לפני התורף אפי' על פה נמי פסול ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא להנהו דכתבי גיטא שתיקו לבעל**

עד דכתביתו לתורפא דגיטא וכן הלכתא ת"ר כל התנאים פוסלין בגט דברי רבי וחכ"א כל הפוסל על פה פוסל בכתב וכל שאין פוסל על פה אינו פוסל בכתב חוץ שפוסל על פה פוסל בכתב ע"מ שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב אמר רבא מחלוקת לאחר התורף דרבי סבר גזרינן לאחר התורף אטו לפני התורף ורבנן סברי לא גזרינן [דף פה.] **אבל לפני התורף דברי הכל** פסולין ומתניתין דקתני כתבו בתוכו ואוקימנא בחוץ אבל בע"מ **לא פסול לאחר התורף ורבנן היא וכן הלכתא:**

מתני' הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך לאחי ולאחיך לעבד ולעובד כוכבים ולכל מי שאין לה עליו קידושין כשר הרי את מותרת לכל אדם אלא אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר ולכל מי שיש **עליו קידושין אפי' בעבירה פסול:**

גמ' כל דרישא לאתויי כל שאר חייבי כריתות כל דסיפא לאתויי שאר חייבי לאוין **בעא מיניה רבא מרב נחמן** חוץ מקידושי קטן מהו השתא מיהא לא בר הויה הוא או דלמא אתי לכלל הויה א"ל תניתוה קטנה מתגרשת בקידושי אביה אמאי הא בעינן ויצאה והיתה אלא אתיא לכלל הויה הכי נמי אתיא לכלל הויה חוץ מן הנולדים מהו חוץ מבעל אחותך מהו משום דלמא מייתא אחותה וחזיא ליה חוץ מזונותיך מהו חוץ מהפרת נדרים מהו חוץ משלא כדרכה מהו חוץ מתרומותיך מהו חוץ מירושתך מהו חוץ מקידושיך בשער מהו וכולהו לא איפשיטא ועבדינן לחומרא:

רי"ף מה. **ד מתני' גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר' יהודה אומר ודן דיהוי ליכי מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין** [דף פה:] **למהך להתנסבא לכל גבר דיתיצביין.** גופו של גט שיחרור הרי את בן חורין הרי את לעצמך:

גמ' פשיטא אמר לאשה הרי את בת חורין לא אמר כלום אמר לשפחה **הרי את מותרת לכל אדם** לא אמר כלום אמר לאשה הרי את לעצמך מהו א"ל רבינא לרב אשי תא שמע גופו של גט שיחרור הרי את לעצמך השתא ומה עבדא דקני לי' גופיה כי א"ל הרי את לעצמך קני גופיה אשה לא כ"ש א"ל רבינא לרב אשי אמר לעבד אין לי עסק בך מהו למלאכה קאמר ליה או לכל מילי קאמר ליה א"ל רב חגי מחוזנאה לרב אשי ת"ש המוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות וצריך גט שיחרור מרבו ראשון אמר רשב"ג בד"א שלא כתב ליה עליו אונו אבל כתב אונו עליו זהו שיחרורו מאי אונו אמר רב ששת דכתב ליה לכשתברח ממני אין לי עסק בך: **אמר אביי האי מאן דכתב גיטא לא לכתוב ודין דמשמע דין אלא ודן ולא לכתוב איגרת דמשמע איגרת אלא** אגרת ורב אלפס ז"ל גריס ולא לכתוב ואיגרת אלא ואגרת דואיגרת לשון זנות כמו גר גירא דפרק קמא דמס' עבודת כוכבים דף י: כלומר אם זנית תחתי תהא מגורשת נמצא שאם לא זינתה אינה מגורשת דתהויין דתצביין **תלתא יודי"ן מאי טעמא דמשמע דתיהוין דתיצביין** ובתיקון הגט שכתב ה"ר יוסף טוב עלם היו כותבין בחמשה יודי"ן יו"ד אחר הדלת ויו"ד אחר התי"ו והוי די תיבה בפני עצמו כמו אשר דמתגרמי' די ומיהו דיתבא על נהר פלוני אין רגילין לכתוב תרי יודי"ן למהוי די תיבה בפני עצמה כמו אשר ישבת אלא דיתבא חדא תיבה היא כמו היושבת דמתרגמינן דיתבא והוי דל"ת במקום ה"א אבל דיתיצביין אין הדל"ת במקום ה"א אלא במקום אשר ונראה לי דבמקום שנהגו לכתוב דתיצביין אין קפידא דאם אין הדל"ת במקום אשר תהיה במקום שי"ן כמו שתהיה שתרצי וגם על היו"ד שבין תי"ו לה"א אין להקפיד. **ולורכה לוי"ו דתרוכין ולוי"ו דשבוקין דמשמע תריכין ושביקין** וקאי על נשים דעלמא ואין צריך להאריכה יותר משאר וי"ו אלא יזהר שלא יקצרנה שמא תהא נקרית כמין יו"ד והא דלא קאמר לוי"ו דפטורין דאטו כי רוכלא ליחשוב וליזול משמע שאין לכתוב יו"ד בין תי"ו לרי"ש דתרוכין ובין שי"ן לבי"ת דשבוקין דאי כתב בהן יו"ד ליכא למיטעי כלל דתירוכין ושיבוקין לאו כלום הוא אבל בפטורין נראה שצריך לכתוב יו"ד בין פ"א לטי"ת מדאמרינן בפרק התקבל (גיטין דף סה:) פיטרוה דבריו קיימים פטרוה לא אמר כלום דפטרוה מחוב משמע והשתא ניחא דלא חשיב הכא וי"ו דפיעורין. ולורכה לוי"ו דוכדו דמשמע וכדי כלו' יזהר שלא יקצר הוי"ו עד שתהא נקראת כמו יו"ד **ולא לכתוב למחך דמשמע חוכא אלא למהך** כלומר ליתלייה לכרעיה דה"א שפיר דלא ליתחזי למחך בחי"ת ולא לכתוב לימהך דמשמע לי מהך אלא למהך חסר יו"ד **ולא לכתוב לאיתנסבא דמשמע לא יתנסבא אלא להיתנסבא** כתב הרמב"ם ז"ל פ"ד מה'

גירושין שאם כתב ודין או שלא כתב דיתיצביין בג' יודי"ן הגט פסול ובעל העיטור משמיה דרבוותא כתב דכל הני דקדוקי דהכא היינו היכא דכתב ליה בעל גופיה אי נמי דכתב ליה סופר מפומיה ובתר הכי אתא בעל וקמערער ואמר אנא הוא דפסלית ליה בהני דקדוקי ולקלקולא איכוונית אבל אם אמר הבעל לסופר ולעדים לכתוב את הגט סתם וטעו הסופר והעדים באחד מאלו האותיות והבעל אינו מערער הגט כשר ותנשא בו ואם העדים מצויין יעידו בפני ב"ד שטעות סופר הוא וכן כתב רב האי גאון ז"ל אי יהיב בעל רשותא למיכתב גט שלם וטעו בהני כולהו או במקצתן אי איתיה לספרא מתקן ליה ואי לא איתקן ומנסבא בהאי גיטא לא מפקינן לה ואי אתיא לאנסובי ואתא בעל ומערער ואמר האי דכתב ודין דינא הוא דאמרי אי נמי למחך חוכא ולכך איכווני לא מנסבינן לה אבל אי מינסבא לא מפקינן לה דהא דקאמר ר"מ משום שלום מלכות יוציא והוולד ממזר ליתא וכ"ש לענין טעות

רי"ף מה: סופר. **איבעיא להו מי בעינן ודן או לא בעינן ודן ת"ש דאתקין רב בגיטי איך פלניא בר פלוני פטרותיך ית פלונית דהות אינתתי מן קדמת דנא מיומא דנן ולעלם ואילו ודן לא קאמר וליטעמיך כולהו מי קאמר אלא בעינן הכי נמי בעינן. מיומא דנן לאפוקי מדר'** יוסי **דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו** ואע"ג דהלכתא כרבי יוסי תיקן לכתבו בו משום שופרא דשערי משום ב"ד טועין ולעלם **לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן** [דף פו.] היום אי **את אשתי ולמחר את אשתי הכי נמי משום שופרא דשטרא:**

ה גופו של גט שיחרור וכו' אתקין רב יהודה בשטרא **זביני דעבדי. עבדא דנן מוצדק לעבדו פטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא ומלכתא ורשום דאיניש לא איתיה עליה ומנוקה מכל מום** ושחין דנפיק ביה מן טצהר חדת ועתיק:

יום קפו

ו מתני' שלשה **גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו**

רי"ף מו. **זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם:**

גמ' ותו ליכא והא איכא גט ישן התם לא תצא הכא תצא הניחא למ"ד הכא תצא אלא למאן דאמר הכא לא תצא מאי איכא למימר התם תנשא לכתחלה הכא דיעבד: כתב בכתב ידו אמר רב כתב ידו שנינו אהייא רי"ף מו:

אילימא ארישא פשיטא כתב ידו קתני אלא אמציעתא הרי יש עליו עדים אלא אסיפא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד וקתני אלו שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר ואמר רב [דף פו:] **דוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד** אחד אין הולד כשר והא **דקתני כתב סופר ועד כשר חתם סופר ועד הוא אבל כתב סופר** ועד אחד אין הולד כשר **וכן אמר רבי יוחנן כתב ידו שנינו וכן הלכתא** ור"י הוכיח למעלה בפ' התקבל דכל הני אמוראי דפליגי בכשר ולא תעשה סברי דחתם סופר ועד פסול ומתוך זה פסק דחתם סופר ועד פסול אע"ג דרב מכשיר והלכתא כרב באיסורי הני מילי לגבי שמואל לחודיה אבל הכא דכולהו אמוראי סברי כשמואל לית הלכתא כרב ואומר אמרו כשר כשמואל ורב חסדא דלעיל בפרק התקבל (גיטין דף ס:) וכיון דחתם סופר ועד פסול ליכא למיחש לחורבא ורבינו חננאל ז"ל פסק דלית הלכתא ככל הנהו אמוראי דמכשרי באומר אמרו אלא כדתניא בפ' מי שאחזו (גיטין דף עב.) כוותיה דרב אשי עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ודייק התלמוד ישמעו לאפוקי ממאן דמכשר באומר אמרו ותימה הוא מה שפסק הגאון הלכה כר' יוסי ממה שתירץ רב אשי מתני' דמי שאחזו כר' יוסי וכברייתא דאם העמיד המשנה כר' יוסי בשביל זה לא פסק הלכה כמותו ושמא טעמו כדאמרינן בפ' אלו קשרים (שבת דף קיב.) מדמתרץ ר' יוחנן מילתיה דרבי יהודה אלמא סבירא ליה כוותיה ואפשר שלא פסק הגאון לגמרי כוותיה בין לקולא בין לחומרא לפסול אומר אמרו ולהכשיר חתם סופר ועד אלא לחוש לדברי שניהם ככל הני אמוראי לפסול חתם סופר כיון דמכשרי באומר אמרו ולפסול אומר אמרו כההיא דמי שאחזו ואין זה תרי פיסקי דסתרי אהדדי דכיון דאינו מבורר ראוי להחמיר כדברי שניהם כל זה מיסוד ר"י ז"ל בעל התוספות: **שלשה גיטין אלו הפסולין אם נשאת באחד מהן זימנין אמר רב תצא וזימנין אמר** לא תצא ולוי **אמר לעולם לא תצא וכן אמר רבי יוחנן וכן הלכתא הלכך לגבי גט ישן תינשא לכתחלה** כתב רב האי גאון ז"ל בתשובה

על היה במזרח וכתב במערב דלא תינשא ואם נשאת לא תצא אע"פ שאין לה בנים כדאמר ר"י הכא גבי מתניתין דשלשה גיטין פסולין משום דקתני בה הולד כשר אם נשאת לא תצא אף ע"פ שאין לה בנים. והא דאמרינן לעיל גבי גט קרח ושלום מלכות תצא. היינו מקמי דתיקום מתניתין כרבי מאיר ומהדר לתרוצי אמאי לא חשיב להו במתניתין בהדי שלשה גיטין פסולין אבל בתר דאוקי מתניתין כרבי מאיר לרבנן כולהו גיטין דפסולין משום תקנתא דרבנן וגזרה דידהו כך דינו ואע"ג דלא מוקי מתניתין כרבי מאיר אלא אליבא דמאן דאמר הכא תצא ולית הלכתא כוותיה מכל מקום כיון דסלקא סוגיא דשמעתין דמתני' כר' מאיר אית לן למימר הכי אפי' למאן דאמר לא תצא כי היכי דלא ניפלוג בפסולי גיטין דרבנן ואשכחן נמי בריש מכולתין דף ה. דלרבה לאחר שלמדו פסול משום שמא יחזור דבר לקלקולו ואם נשאת לא תצא וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"י מה' גירושין ורב אלפס ז"ל כתב והנך פסולין דקחני בהו פסול כגון ההיא דריש פרק קמא אם נשאת תצא והולד ספק ממזר ואסור בממזרת ואסור בבת ישראל וליכא גט פסול דהולד כשר בר מהלין דמנינן גבי שלשה גיטין פסולין ומקשינן ותו ליכא והא איכא גט ישן התם תינשא לכתחלה הכא דיעבד ש"מ דליכא גט פסול והולד כשר אלא הני דמנינן וש"מ תו דכל היכא דתני פסול אם נשאת תצא בר מהני ולאו למימר דהנך דקתני בהו פסול כולהו ממזרין נינהו אלא דלא הוו כשרין ואיכא מינייהו ממזרים ואיכא מינייהו ספק ממזרים עד כאן דבריו ומה שכתב דאיכא מינייהו ממזרים זה אי אפשר להיות אלא בפסול דאורייתא וטפי נראה כדברי רב האי גאון להשוות כל פסולי דרבנן דלא קיימא לן כרבי מאיר דאמר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר ואפשר דבהני דפרק קמא אם לא אמר בפני נכתב ובפני נחתם דאיכא למיחש לזיופא בזה רצה להחמיר:

ז רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים וכו' **אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר' אלעזר בגיטין אבל** רי"ף מז. **לא בשטרות ושמואל אמר אף בשטרות וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר ריב"ל הלכה כרבי אלעזר בגיטין** וכן אמר ריש לקיש הלכה כר' אלעזר בגיטין והלכתא כוותיה דרבי אלעזר בגיטין משמע שרב אלפס ז"ל פוסק דוקא בגיטין הלכה כרבי אלעזר אבל לא בשטרות אבל ר"י פוסק דהלכה כרבי אלעזר אף בשטרות מההוא דפרק זה בורר (סנהדרין דף כח:) ההיא מתנתא דהוו חתימי עליה תרי גיסי אתא לקמיה דרב יוסף א"ל זיל לקנייה בעדי מסירה א"ל אביי והא א"ר אבא מודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסול אלמא דרב יוסף ואביי סברי דהלכה כרבי אלעזר אף בשטרות ועוד ראיה מדרבא לעיל (גיטין דף יא:) דמגבי בשטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מבני חרי ומשמע התם דאי לאו דלית ליה קלא משום דשטרא פרסאה הוא הוי מגבי ביה אפי' ממשעבדי והא דאמרינן בריש מכילתין דף ד. מהדרינן אדרבי אלעזר משום דהלכתא כוותיה בגיטין לאו למעוטי שטרות אלא משום דבגיטין קאי וכן בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צד:) עבד עובדא רב נחמן כרבי אלעזר בשטרות וכן הלכתא בין בשטרי מכר ומתנה ובין בשטרי הלואות בעינן עדי מסירה. כתב רב אלפס ז"ל רי"ף מז: דשמעינן מהא **דלא בעינן עדי מסירה** אלא היכא דאין **עדי חתימה דהא רב הוא דאמר אם נשאת בעד אחד וכתב ידי סופר שהוולד ממזר והוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בגיטין ואי סלקא דעתך בעינן עדי מסירה היכא דאיכא עדי חתימה השתא היכא דליכא עדי חתימה כלל מכשיר רב היכא דאיכא** עד אחד ועדי מסירה פסול ומשוי ליה לולד ממזר אעו **עד אחד מגרע גרע מהיכא דליכא עד כללי אלא ודאי מדפסיל רב** רי"ף מח. **בעד אחד ומכשיר היכא דאיכא עדי מסירה אפי' ליכא עד אחד שמעינן דהאי דפסל בע"א היכא דליכא עדי מסירה הוא ואי איכא בחתימה שני עדים מכשיר ואע"ג דליכא עדי מסירה והיינו דקתני שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם כלומר** אי **ליכא בגט עדי חתימה אלא נידון בעדי מסירה בלבד זימנין דמייתו עדי מסירה ואתי בעל ומערער ומקלקל לה הלכך תקינו** שיהא העדים חותמין בגט ואי **אתי בעל ומערער מפקא ליה לגיטא ומקיימא ליה בעדי חתימה ודחיא ליה ואי** לא סגי ליה **בעדי חתימה אלא עד דאיכא עדי מסירה מאי תיקון העולם איכא אע"ג דמקיימא ליה גיטא בעדי חתימה ליחוש דלמא לא איתיהיב לה בעדי מסירה אלא ודאי כל היכא דאיכא עדי חתימה לא בעינן עדי מסירה וכל היכא דאיכא עדי מסירה לא בעינן עדי חתימה דבחד מינייהו** סגי מיהו ה"מ בדיעבד אי נמי היכא **דאשתכחו עדי מסירה**

פסולין דלא אמרי' עדיין אשת איש היא אלא הואיל ואיכא עדי חתימה והן כשרין והגט יוצא מתחת ידה גירושין מעליא הוו אבל לכתחלה בעינן עדי מסירה והן עיקר שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם כדאמרינן ואי **אבד גיטא קיימי עדי מסירה ואי מייתו עדי מסירה קיימי עדי חתימה. וחזינן לגאון** דכתב הוו יודעין דהא דאמר רבי אלעזר **כתב סופר ועד הוולד ממזר משום דהויא ליה הא מילתא לרבי אלעזר כמזוייף מתוכו והולד ממזר ואע"ג דהני מילי דגאון סתרי למילי דילן חזינן למיכתבינהו משום דמלאכת שמים היא** ונראה לי מה שמדקדק מילתיה דרב אמילתיה דרב לאו דקדוק הוא דהא דאמר רב כתב ידו שנינו אבל כתב סופר ועד לא אמתני' קאי דאתיא כר"מ ושמואל דייק מסתם מתניתין דלקמן דרבי מאיר סבר כתב סופר ועד כשר ואין מכאן ראיה אליבא דהלכתא דקיימא לן כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ואיהו לא דריש וכתב דקרא וחתם הלכך מצריך עדי מסירה ומדקאמר בכל דוכתי עדי מסירה כרתי משמע שהכריתות תלוי רק בעדי מסירה וזולתם אינו גט כלל והא דקאמרינן שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם לא קאמר שלא יהיו צריכין לעדי מסירה בשעת נתינה אלא הכי קאמר תיקון העולם הוא שיהיו גם עדי חתימה עם עדי מסירה כדי שלא תצטרך לחזור אחר עדי מסירה היום ולמחר כשתביא הגט לראיה דכיון שהגט בידה ועדים חתומים בו תלינן דמסתמא בהכשר נעשה גם בעדי מסירה דהכל יודעין דאין דבר שבערוה פחות משנים ואי אפשר להתיר אשת איש אם לא נמסר לה הגט בפני שנים להתירה לשוק ואף לרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי לעולם אינה ניתרת לשוק אם לא שנמסר בפני עדים דעדי חתימה אינן מעידין שבא הגט לידה וכדפירש ר"ת וכן משמע לישנא דלעיל בפרק השולח (גיטין דף לו.) לא צריכא אלא **לרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה דזימנין דמייתו סהדי אי נמי** אולי למדינת הים משמע בהדיא דלרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה עמהן ולדברי רב אלפס ז"ל לא ידענא מאי עיקר וטפל שייך במידי דאורייתא כיון דסגי בעדי חתימה או בעדי מסירה אמאי בעינן לכתחלה בעדי מסירה ולמה הן עיקר יותר מעדי חתימה ועוד תימה הוא לומר אם הבעל צוה לכתוב ולחתום הגט ונתנו לאשה בינו לבינה שתהיה מותרת לשוק אלא ודאי לכולי עלמא צריך שיבא הגט לידה בפני עדים אלא דרבי מאיר דריש וכתב דקרא וחתם ומצריך חתימה לשמה אבל כתיבה לשמה לא בעי ורבי אלעזר בעי כתיבה לשמה ולא מצריך חתימה כלל אלא הכל תלוי בעדי מסירה ואם נמסר לה בפני עדים פסולין אינה מגורשת אפי' חתומין עליו עדים כשרים וקשה על דברי רב אלפס ז"ל מהא דדייק על מתניתין דשנים ששלחו שני גיטין מאן תנא אמר ר' ירמיה דלא כרבי אלעזר משמע אבל כרבי מאיר אתיא דאמר עדי חתימה כרתי ואי לרבי אלעזר נמי סגי בעדי חתימה אם כן אמאי לא אתיא כרבי אלעזר והא דפליגי רב ולוי ורבי יוחנן אמתני' דשלשה גיטין אם תצא אם לא תצא אף על גב דאתיא כרבי מאיר וקיי"ל כרבי אלעזר איכא למימר משום דהוי משלשה גיטין פסולין היינו שאין בו זמן ובהא לא פליג ועוד אני אומר. כולהו איכא נפקותא גם לרבי אלעזר דהא דאמר לדידיה שהעדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם והיכא שהגט חתום ביד האשה כהלכתו אינה צריכה להביא לפנינו עדי מסירה שאנו תולין שכדין נמסר לה הלכך נפקא מיניה בכשרות עדי חתימה לרבי אלעזר כמו לר' מאיר:

ח מתני' שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו לפיכך אם אבד אחד מהן השני בטל חמשה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית פלוני פלונית והעדים חותמין מלמטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת היה כותב טופס לכל אחת ואחת והעדים **מלמטה את שהעדים נקראין עמו כשר:**

רי"ף מח: **גמ' היכי דמי כלל והיכי דמי טופס א"ר יוחנן זמן אחד לכולן זה הוא כלל זמן לכל אחד ואחד כגון בחד בשבא בחד בשבא זהו טופס וריש לקיש אמר אפילו זמן אחד לכולן** זהו טופס אלא ה"ד כלל דכתבי הכי הרי' [דף פז.] אנו **פלוני ופלוני גרשנו נשותינו פלונית ופלונית** אי הכי נמצאו ב' **נשים מתגרשות בגט אחד והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחבירתה דהדר כתב פלוני גירש פלונית ופלוני לפלונית תניא כוותיה דרבי יוחנן ותניא כוותיה דריש לקיש וכו' והלכתא כרבי יוחנן:**

מתני' שני גיטין שכתבו זה בצד זה ושני עדים עברים באים מתחת זה לתחת זה ושני עדים יוונים באים

מתחת זה לתחת זה את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר עד אחד עברי ועד אחד יוני עד אחד עברי ועד אחד יוני באים מתחת זה לתחת זה שניהם פסולין:

גמ' זעירי תני שניהם כשרין בין ברישא בין בסיפא ותנא דידן ברישא חיישינן [דף פז:] דילמא גונדלית חתימו וכולהו אחד הוא דחתימי וסיפא חיישינן דלמא חד גונדלית חתם ותלתא אחד וחד אחד והלכתא כתנא דידן:

מתני' שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים מלמטה כשר חתמו עדים בראש הדף מן הצד או מאחריו בגט פשוט פסול הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע שניהם פסולין ראשו של זה בצד סופו של זה או סופו של זה בצד סופו של זה והעדים באמצע את שהעדים נקראין עמו כשר:

גמ' שייר מקצת הגט וכו' אמר רב אשי והוא דידיע במתחתא דמגילתא. פירוש שניכר שלא נחתך מן הקלף לא למעלה ולא למטה:

יום קפז

רי"ף מט. ט מתני' גט שכתבו עברית ועדיו יוונית יוונית ועדיו עברית עד אחד עברי ועד אחד יוני כשר כתב סופר ועד כשר:

גמ' [דף פח.] א"ר ירמיה חתם סופר שנינו ההיא כתובת חתנים דאתאי לקמיה דרבי אבהו דהוה ידע ליה לטופסא דשטרא ולחתימת ידיה דחד סהדא סבר לאכשורה אמר ליה ר' ירמיה חתם סופר שנינו:

מתני' איש פלוני עד כשר בן איש פלוני עד כשר איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד כשר כתב חניכתו וחניכתה כשר וכן היו נקיי הדעת שבירושלים עושין. חניכתו פירש רש"י שם לווי של המשפחה וכן משמע בגמרא חניכת אביו בגיטא עד עשרה דורות ורבינו חננאל ור"ת זכרונם לברכה מפרשים שם לווי של האיש עצמו או של האשה וחניכת אבות דגמרא היא חניכה אחרת ולא איירי בשם לווי:

גמ' תנו רבנן חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות ר"ש בן אלעזר אומר עד שלשה דורות כשר מכאן ואילך פסול כמאן אזלא הא דאמר ר' חנינא חניכת אבות בגיטין עד שלשה דורות כמאן כר' שמעון בן אלעזר וכן הלכתא אמר רב הונא מאי קרא כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם:

י מתני' גט המעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים פסול ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך פירש ר"ת האי דקאמר ובעובדי כוכבים חובטין אותו קאי אהא דקאמר ובעובדי כוכבים פסול לאשמועינן דאפילו בכי האי גוונא פסול דלאו בני עשוי נינהו ושוב חזר בו ופירש בעובדי כוכבים כיצד יעשו שיהא כשר חובטין אותו ואומר לו עשה מה שישראל אומר לך דלפניהם ולא לפני עובדי כוכבים היינו כשעשוי ע"פ דייני עובדי כוכבים אבל אם העשוי ע"פ דייני ישראל אפילו אם עובד כוכבים כופהו לא מיקרי לפני עובדי כוכבים וכן פירש בהלכות גדולות ואם חובטין אותו עובדי כוכבים ע"פ ישראל ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך כשר וכן נראה דלפי מאי דלא ידע דשליחותייהו קא עבדינן וכי ס"ד שיהא המומחה עצמו צריך לכפותו ולא ישתדלו בו הדיוטות לכפותו על פיו הלכך אפילו עובדי כוכבים נמי ע"פ המומחה הוי כאילו המומחה בעצמו עושה ובתוספתא נמי קתני עשה מה שישראל פלוני אומר לך משמע שהוא המומחה ועל פיו דוחקין אותו ובירושלמי בסוף פירקין ה"י נמי אמרינן תני עובדי כוכבים שעשאו במעשה ישראל כשר מתני' אמרה כן ובעובדי כוכבים [דף פח:] חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לך ולא מה שאני אומר לך ועוד ראיה מחזקת הבתים דף מח. דפריך לרב הונא דאמר תליוה וזבין זביניה זביני אגב אונסא גמיר ומקני מהא דגט מעושה בעובדי כוכבים פסול ואדפריך ליה מסיפא ניסייעיה מרישא דבישראל כשר וכי תימא דהיינו טעמא כדקאמר התם לעיל דמצוה לשמוע דברי חכמים א"כ בעובדי כוכבים נמי מתכשר מהאי טעמא אי אמר עשה מה שישראל אומר לך אבל אי קאי סיפא ועובדי כוכבים חובטין אותו ארישא דבישראל כשר ניחא דבתרוייהו הוי טעמא משום דמצוה לשמוע דברי חכמים הלכך פריך ליה מן ובעובדי כוכבים פסול:

גמ' אמר רב נחמן אמר שמואל גט מעושה בישראל בדין כשר שלא בדין פסול ופוסל ובעובדי כוכבים בדין פסול ופוסל שלא בדין אפי' ריח הגט אין בו אביי אשכחיה לרב יוסף דהוה קא מעשה אגיטא אמר ליה והא אנן הדיוטות אנן ותניא היה רבי טרפון אומר כל מקום שאתה מוצא אוגריות של עובדי כוכבים אע"פ רי"ף מט: שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשאי להזקק להן

שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים דבר אחר לפניהם ולא לפני הדיוטות א"ל אנן שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלוואות אי הכי גזילות וחבלות נמי כי עבדינן שליחותייהו במידי דשכיחא במילתא דלא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו:

יא מתני' יצא שמה בעיר מקודשת הרי היא מקודשת מגורשת הרי היא **מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמתלא איזהו אמתלא גירש פלוני את אשתו על תנאי זרק לה** קידושין **ספק קרוב לו ספק קרוב לה** ה"ז היא אמתלא:

גמ' מגורשת הרי זו מגורשת ואסרינן לה אגברא פירוש אפי' אם הוא כהן והאמר רב **כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן לה הכי קאמר מקודשת הרי זו מקודשת ומגורשת הרי זו מגורשת מאי טעמא שהרי קול ושוברו עמו** ת"ר **בעולה אין חוששין לה חלוצה** [דף פט.] **אין חוששין לה נשואה אין חוששין לה ארוסה אין חוששין לה שלא לפלוני אין חוששין לה** עד שיאמרו מאורסת לפלוני **בעיר אחרת אין חוששין לה שפחה וממזרת אין חוששין לה** הקדיש פלוני נכסיו הפקיר פלוני **נכסיו אין חוששין לו** אמר עולא **לא שישמעו קול הברה** אלא כדי שיהו נרות דולקות ומעות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין **ונשים**
רי"ף נ. **טוות לאור הנר ושמחות לה ואומרים פלונית נתקדשה היום וכן תני לוי במתניתיה לא שישמעו וכו' וכן אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן לא שישמעו קול הברה אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין** אמרו דבר זהו קול לא אמרו דבר זהו אמתלא לא אמרו הא לא אמרו כלום לאפוקי מדרבה בר רב הונא דאמר אמתלא שאמרו אפי' מכאן ועד י' ימים קמ"ל לא אמרו הוא דהויא אמתלא הא אמרו לא הויא אמתלא פירוש לא אמרו דבר מסויים ונגמר אלא עם הקול אמרו גם השובר כגון שאמרו זרק לה גט על תנאי הוא דהויא אמתלא אמרו דבר מסויים בלא שובר אלא אמרו זרק לה גט בסתם ואח"כ יצא קול שהיה בתנאי לא הויא אמתלא **א"ר אבא אמר רב הונא אמר רב לא שישמעו קול הברה אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו להם למדינת הים.** לא פליג רב אהני דאמרי לעיל נרות דולקות ומטות מוצעות דשני ענינים

הם ותרווייהו חשיבי קול זה או זה ועוד קול דלעיל שייך בקידושין דוקא וקלא דהכא שייך אף בגירושין ומיירי בתרי דשמעי מתרי כגון ראובן ושמעון מלוי ויהודה אבל חד מחד ותרי מחד לא תדע מדפריך עדות מעלייתא הוא ומסיק והלכו להם למדינת הים משמע דאיירי בתרי ועוד מדאמר רב חסדא עד שישמעו מפי כשרים. א"ל אביי לרב יוסף מבטלינן קלא או לא מבטלינן קלא פירש רש"י אם שמענו קול היוצא מפי נשים ותינוקות משתקינן להו לבטולי קלא או לא משתקינן להו הואיל ואומרים פלוני שמע מפלוני וכו' וליתנהו דלישיילי' א"נ חזרו אותן פלוני ופלוני ממדינת הים ואמרו לא היו דברים מעולם מבטלינן או לא מבטלינן ומסיק אתרוותא נינהו בסורא מבטלינן קלא בנהרדעא לא מבטלינן קלא פסק רבינו מאיר זכרונו לברכה בתשובה דמבטלינן קלא דסירא אתריה דרב ונהרדעא אתריה דשמואל והלכתא כרב באיסורי ואע"ג דרב ששת דהלכתא נמי כוותיה באיסורי אמר אפי' מפי נשים ומינה דייקינן דס"ל דלא מבטלין קלא ומההיא מסיק דאתרוותא נינהו נראה דרב ששת מנהרדעא הוה ושם נהגו כשמואל תדע דבפרק בני העיר (מגילה דף כט.) קאמר אבוה דשמואל הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא וכו' עד רב ששת יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא הלכך אין להביא ראיה מרב ששת דעבד באתריה דשמואל כשמואל וכן מוכח גבי מבוי עקום דהוה בנהרדעא (עירובין דף ו:) והטילו עליו חומרי דרב ושמואל ומוכח מיניה (שם דף ח:) דהלכה כרב מדעשו בנהרדעא כרב אבל ממה שעשו כשמואל בנהרדעא לא מייתי ראיה דהלכה כשמואל משום דאתריה דשמואל הוה ועוד דמיחש לקלא חששא דרבנן היא ובשל סופרים הלך אחר המיקל ועוד דבירושל' הי"א משמע דר"י סבר דמבטלינן קלא דאמר נבדק השם ונמצא מפי נשים מפי פסולין בטל השם וראיתי בפירוש רבינו חננאל שכתב אתרוותא נינהו בסורא מיקרי ואמרי הילכך מבטלינן קלא בסורא בנהרדעא לא מיקרי ואמרי הילכך לא מבטלינן קלא בנהרדעא משמע שאינה מחלוקת של אמוראים אלא בחילוק המקומות הדבר תלוי יש מקום שבקל מוציאין קול ושם מבטלין ובמקום שאין מוציאין קול בקל מסתמא אם יצא קול יש בו ממש ואין מבטלין אותו ולפום צורתא דשמעתא דפליגי בביטול קול מיירי בקול שיצא בלי

ביטול שובר ואמתלא ונתחזק בבית דין ושוב נתברר לב"ד על ידי אותם שהוציאו הקול שהוא שקר ואין בדבר אלא חשד ורינון שרינו על בית דין שמתירין אשת איש כי ההוא דלקמן דשלחו מבי רב לשמואל דקאמרי' עלה אי דמגליא מילתא דקידושין קמא לא קידושי נינהו מבטלינן קלא. **ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לבר בי רב אתא רב חמא לאבוה א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל על תנאי קדיש אדעתא דלא אזיל לבי חוזאי ואזיל** כלומר בירר בפניו שע"י כך הקול יצא בעיר א"ל **כיון דבעידנא דהוה קלא לא הוה אמתלא לאו כל כמינך דמחזקת אמתלא.** ההוא דנפק עליה קלא דקדיש בציפא דתוחלא בעינא דבי שיפי שלחה רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כי האי גוונא מאי אמר ליה אפילו למאן דאמר לא מבטלינן קלא כי האי מבטלינן קלא מימר אמרי עיינו בהו רבנן בקדושי ולא הוה ביה שוה פרוטה ואין כאן רינון וחשד כי דמי קצת לקול ושוברו עמו. ההיא דנפיק עלה קלא דאיקדשה לחד מבני פלניא אמר רבא אפילו למאן דאמר לא מבטלינן קלא כי האי [דף פט:] מבטלינן קלא מימר אמרי עיינו בה רבנן בקידושין וקידושי קטן הוה מהנהו תרי עובדי משמע קצת דאביי ורבא לא בעו לבטולי קלא אלא בכי האי גוונא דדמי קצת לקול ושוברו עמו. ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לקטן הנראה כגדול א"ל רב מרדכי לרב אשי הוה עובדא ואמור רבנן עדיין לא הגיע לפלגות ראובן דכתיב לפלגות ראובן גדולים חקרי לב רבינו חננאל זכרונו לברכה גריס עדיין לא הגיענו לפלגות ראובן שהיו בהן חכמים גדולים חקרי לב והם היודעים אם הגיע זה הקטן הנראה בדרכיו כשאר גדולים ולחשבו גדול להיות קידושיו קידושין אבל אנו אין בנו כח להבין בין קטן הנראה כגדול ובין קטן זולתו ואין לנו אלא הלכה שבודקין לקידושין ולגירושין הלכך בעינן י"ג שנה ויום אחד ולמעלה והוא דאייתי שתי שערות: ובלבד שלא תהא **שם אמתלא אמר רבה בר רב הונא אמתלא שאמרו אפילו מכאן ועד** עשרה ימים וליתא דהא רבי יוחנן פליג עליה לעיל וכן ההוא עובדא דנפיק עלה **דאיקדשה לבר בי רב ורב זביד אמר** אפי' **במקום אמתלא חוששין לאמתלא והאי דקתני ובלבד שלא תהא שם אמתלא מקום אמתלא** קאמר **אמר רב אשי** רי"ף נ: **כל קלא דלא איתחזק בבי דינא לאו קלא הוא ואמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן הא דבתר אירוסין חיישינן רבי חנינא אמר אפי' דבתר אירוסין לא חיישינן והלכתא לא חיישינן ליה:**

יב אמר רב ירמיה בר אבא שלחו מבי רב לשמואל יצא עליה **קול ובא אחר וקדשה קידושי תורה מהו שלח להו תצא והעמידו הדבר על בוריו והודיעוני מאי היא דאי מגליא מילתא דקדושי קמא קדושי מעליא נינהו לא צריכה גט משני** ופליגא דרב הונא דאמר רב הונא אשת איש שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר מקודשת וכדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין האשה מעיזה פניה בפני בעלה ואידך כי איתמר דרב המנונא בפניו אבל בשלא בפניו מעיזה ומעיזה רב הונא גופיה מודה בהכי כמתניתין בפרק שני דכתובות דף כב. ואם יש עדים שהיתה אשת איש והיא אומרת גרושה אני אינה נאמנת אלא סבר דמהני מיהא שלא בפניו לאוסרה אקמא והלכתא כשמואל בהא דשלא בפניו לא מתסרא כלל דמעשה רב דשמואל עבד עובדא הכי ועוד דרב המנונא דוקא בפניו קאמר וכן מוכח סוגיין בשמעתין בפרק שני דכתובות דף כג. שלא בפניו מעיזה וכיון דמעיזה לא מהני כלל אפילו לאוסרה אקמא ובפרק האשה שלום סי' ו כתבתי דהלכתא כרב המנונא מדמייתי לה הש"ס בכמה דוכתי:

יג ומעשה היה באחד שאמר קידשתי את אחות אשתי קודם שקידשתי את אשתי ולא גירשתיה ופלוני ופלוני עדים והלכו למדינת הים והיא כבר נשואה ויש לה בנים ובא מעשה לפני רבינו תם ואמר דכל זמן שלא באו עדים ליכא למיחש למידי דזה אינו נאמן לאוסרה ואפי' אם תאמר היא קדשני אינה נאמנת לאסור עצמה על בעלה אלא שהוא אסור באשתו ואסור בקרובות שתיהן ואפי' אם באו עדים והעידו שקדשה בפניהם אם היה זה בחופת אחות אשתו ובפניו נתקדשה לאחר מותרת לו כההיא דרב הונא: **לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא מאי טעמא אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין רב שישא בריה דרב אידי אמר אף מגרש שני ומחזיר ראשון מימר אמרי עיינו רבנן בקידושיה וקידושי טעות הוי יצא עליה קול מזה ומזה מהו אמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני אמימר אמר מותרת לשניהם** והלכתא מותרת

לשניהם ומדאמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני שמעינן מהך דהך קמייתא נמי הכי הוא ולאו כדאמר רב שישא בריה דרב אידי ועוד מדפסק הכא הלכתא מותרת לשניהם מכלל דבאידך לא:

יד מעשה אירע שיצא קול פסול על גט אחד והצריכו רבינו תם גט אחר מפני הלעז אע"פ שכשר היה ודקדק מכאן דאינה צריכה להמתין שלשה חדשים אחר גט השני כיון דאינו אלא לבטל הקול בעלמא הוא כמו שלא החמיר כאן לחוש משום מחזיר גרושתו מן האירוסין לאוסרה לראשון ונראה לר"י שיש לחלק בין חששא דיצא קול מזה ומזה דלעולם לא הוי מחזיר גרושתו עד שיהו שני הקולות אמת הלכך אם נתרצה לראשון יאמרו שהקול שני היה שקר אבל היכא דליכא אלא קול אחד יש לחוש תדע דהא לעיל כי קדיש שני קידושי תורה דליכא אלא קול א' מן הראשון אמרינן דאין מגרש שני ונושא ראשון:

טו מתני' [דף צ.] **ב"ש אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפי' הקדיחה תבשילו ר"ע אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר** והיה אם לא תמצא חן בעיניו:

גמ' אמר ליה רב פפא לרבא לא מצא בה ערוה ולא דבר מהו אמר ליה **מדגלי רחמנא גבי אונס** לא יוכל לשלחה **כל ימיו ובעמוד והחזר קאי מכלל דהכא** דאי עבד עבד אמר ליה רב משרשיא לרבא היה **בלבו לגרשה ויושבת תחתיו ומשמשתו מהו אמר ליה אל תחרוש על רעך רעה** והוא יושב לבטח אתך. **תניא היה ר"מ אומר כשם** שהדעות במאכל כך הדעות באנשים **יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקי ואינו שותיהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שהיה נועל דלת בפני אשתו ויוצא ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו זורקו ושותהו וזו היא מדת כל אדם שרואה את אשתו מדברת עם אחיה ועם שכיניה ועם קרוביה ומניחה ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך תמחוי ומוצצו ואוכלו וזו היא מדת אדם רע שרואה את אשתו** יוצאה וראשה פרוע ופרומה משני צדדין [דף צ:] **ורוחצת עם בני אדם עם ב"א ס"ד זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר כי מצא בה ערות דבר וכתב** לה ספר וגו' **אלא במקום שבני אדם רוחצין ואינו חושש: ויצאה מביתו** רי"ף נא. **והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר שאין זה בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו זכה השני משלחה שנאמר ושנאה האיש האחרון לא זכה קוברתי שנאמר או כי ימות האיש האחרון** כדאי הוא במיתה זה הוציא רשעה מביתו **וזה הכניס רשעה לתוך ביתו דגרסינן** בפ' **הבא על יבמתו (יבמות דף סג:) אשה רעה מצוה לגרשה שנאמר גרש לץ ויצא מדון: כי שנא שלח אמר רב יהודה תם שנאת שלח ורבי יוחנן אמר שנוי המשלח ולא פליגי הא בזוג ראשון והא בזוג שני דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה אפי' מזבח מוריד עליו דמעות שנא' וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' וגו' ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך: גרסינן בפ' החולץ (יבמות דף לז:) תניא רבי אלעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה שנאמר אל תחרוש על רעך** רעה **האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך את** בניו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת את נוך ולא תחטא:

יום קסז

המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רבן גמליאל אומר אף המביא מן הרקם ומן החגר ר"א אומר אפילו מכפר לודים ללוד וחכ"א אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא המביא גט ממדינת הים והמוליך והמביא ממדינה למדינה במדה"י צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם רשב"ג

[דף ד:] **המביא** גט ממדינת הים. כ' רש"י ז"ל כל חו"ל קרי מדינת הים בר מבבל כדאמרינן לקמן: צריך המביא לומר בפני נכתב וכו'. וטעמא מפרש בגמ' [דף ב:] אי משום דבחו"ל אין בקיאין לשמה אי משום דאין עדים מצויין לקיים בארץ גט שנכתב בחוצה לארץ ואם יבא הבעל ויערער לא תוכל האשה לקיימו: רקם וחגר. תרגום (בראשית טז) קדש וברד: אף מכפר לודים. שהוא חו"ל: ללוד. שהיא סמוכה לה והיא מארץ ישראל ומיקרי כפר לודים שבני לוד מצויין בה תמיד ומשום הכי נקט ללוד לרבותא. ובגמרא [דף ד.] מפרש דת"ק ור"ג ורבי אליעזרדהא פליגי דת"ק סבר דמרקם וחגר אע"פ שהן מחו"ל א"צ שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם לפי שהן עיירות הסמוכות לא"י וכ"ש מכפר לודים שאינו צריך לפי שהוא מובלע בתחום א"י כלומר שהכתוב מנה עיירות רבות בתחום א"י ומהם ולהלן חוצה לא"י ויש מהן בולטות מחגורותיהן ויוצאות לחוץ ארבעה או חמשה פרסאות והמסילה ההולכת מזו לזו נכנסת לפנים מן הבליטה והמסילה היא הגבול ועיירות העומדות חוץ למסילה לפנים מבליטת העיירות הבולטות מקרו מובלעות והכי הוי כפר לודים ות"ק סבר רקם וחגר לכיון דסמוכות נינהו לא"י אין השליח הבא מהן צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם וכ"ש הבא מכפר לודים שהוא מובלע משום דבין סמוכות בין מובלעות גמירי לשמה ושכיחי עדים לקיימו ואתא רבן גמליאל לאפלוגי עלה ולמימר דדוקא במובלעות כגון מכפר לודים גמירי ושכיחי אבל סמוכות כגון רקם וחגר לא גמירי ולא שכיחי ואתא ר"א למימר דאפילו מכפר לודים שהוא מובלע צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם לנהי דמודה לרבנן קמאי דמובלעות גמירי ושכיחי אפ"ה מצריך בהו לומר בפני נכתב ובפני נחתם כדי שלא תחלוק במדינת הים הכי איתא בגמרא בהדיא: ולפיכך הקשו על רש"י שכתב במשנתינו דתנא כל חוצה לארץ קרי מדינת הים שאם כדבריו אף סמוכות ומובלעות בכלל והיכי אמרינן בגמרא לת"ק במובלעות וסמוכות לא צריך. לכך פירשו דמדינת הים היינו מקום רחוק כדאמרינן בעלמא (יבמות דף פז:) האשה שהלך בעלה למדינת הים ואמרינן נמי (שבועות דף מח:) פרעתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים ומשום דתנא בא"י קאי כל מקומות חוצה לארץ שאינן מובלעין ולא סמוכין לתחום א"י קרי להו מדינת הים. ואין כל זה נוח לי דלא מרחקא כל כך חו"ל מא"י למיקרי לה מדינת הים ודאמרינן בעלמא האשה שהלך בעלה למדינת הים והלכו להם למדינת הים נהי דה"ה למקום רחוק הרבה מ"מ מדינת הים ממש קאמר ולא אשכחינן בשום דוכתא דקרי למקום רחוק מדינת הים. ולפיכך אנו אומרים דת"ק דאית ליה דסמוכות ומובלעות לא צריכי נקט חו"ל שהוא מצד מערבי של א"י לפי שבאותו צד ליכא עיירות מובלעות וסמוכות שהרי הים מפסיק ובצדדין אחרים לא פסיק' ליה מלתא משום דאיכא עיירות סמוכות ומובלעות ומש"ה אמר שהמביא גט ממדינת הים דהיינו מצד מערב לא"י צריך שיאמר וה"ה לכל צדדין אחרים מאותן עיירות שהן דומות לאותן שבמדינת הים שאינן לא מובלעות ולא סמוכות ואפשר שלזה כוון רש"י ז"ל שכתב לכל חו"ל קרי מדינת הים כלומר כל חו"ל שהיא דומה לחו"ל שבמדינת הים: ורקם וחגר פרש"י ז"ל דהיינו קדש וברד כדמתרגמינן בין רקם ובין חגרא ואע"ג דקדש וברד מא"י הוו כמו שמפורש בספר יהושע איכא למימר דהני אחריני נינהו דכי היכי דאמרינן בפרק אלו הן הגולין (דף י.) דתרי קדש היו בא"י ה"נ איכא למימר דקדש אחרינא הוה בחו"ל וכן נמי ברד מיהו האי קדש דהכא לאו היינו קדש שבגבול עשו דכתיב ביה והנה אנחנו בקדש וגו' דא"כ היכי אמרינן דסמוך לא"י הא מרחקא טובא ועוד דכתיב והיה לכם פאת נגב ממדבר צין ע"י אדום וקדש במדבר צין היא דכתיב ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחדש הראשון וישב העם בקדש והיאך שנינו מרקם למזרח ורקם כמזרח דבסיפא דהך מתני' תנן הכי רבי יהודה אומר מרקם למזרח ורקם כמזרח מאשקלון לדרום ואשקלון כדרום מעכו לצפון ועכו כצפון כלומר מרקם על סוף העולם למזרח הוי מדינת הים ורקם עצמה נידונית כמזרח העולם ולא כא"י וכן באשקלון ועכו אבל מערב א"י א"צ גבול שהים גבול שלה דכתיב וגבול ים וגו' מ"מ קתני דרקם כמזרח הלכך ודאי קדש אחרינא היא שבחו"ל וכן צריך נמי לומר באשקלון דתנן הכא אשקלון כדרום דאלמא מחו"ל הוא ואילו בספר שופטים אשכחן דמא"י הוה דכתיב וילכוד יהודה את עזה ואת גבולה ואת אשקלון ואת גבולה אלא דאיכא למימר האי אחרינא הואי אי נמי יש לומר דהרבה כרכים כבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל ואפשר שאשקלון היא מהם ולפיכך לא היו בקיאין לשמה ולא הוו עדים מצויין לקיימו ואע"ג דמצינו בספרי בתחומי א"י שהחזיקו עולי בבל בכל פרשת אשקלון ותחומת עכו ורקם דחגרא אפשר דפרשת אשקלון אינה אשקלון אלא פרשת דרכים שלה היה ללכת לא"י והכי איתא בירושלמי במסכת שביעית [פרק ו הלכה א] דתני בתחומי א"י ניניה דאשקלון ובעי אשקלון עצמה מאי א"ר יעקב בשם ר' זעירא מן מה דתנא ניניה לאשקלון הדא אמרה אשקלון כלחוץ ורקם דחגרא נמי אינו רקם השנוי במשנתינו: ובמאי דתנן נמי ועכו כצפון איכא למידק דהא עכו מא"י היא דכתיב לא הורישו את יושבי עכו וכל היכא דכתיב הכי מוכח דמא"י היא דבפ"ק דחולין (דף ז.) אמרינן ומי איכא למ"ד בית שאן לאו מא"י היא והא כתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן וליכא למימר שלא כבשו עולי בבל דהא אמרינן בסוף כתובות [דף קיב.] דר' אבא הוה מנשק כיפי דעכו וליכא למימר דאפ"ה אכתי חביבותיה גביה וכן נמי ליכא למימר דהאי עכו אחרינא הוא דהא אמרינן בפרק מי שאחזו [דף עו:] דעכו השנוי שם במשנתינו לאו במדינת הים קיימא דכי הוו מיפטרי רבנן מהדדי מעכו הוה משום שאסור לצאת מא"י לחו"ל אלמא עכו המוזכר במשנתינו מא"י היא ומכבוש שני יש לומר דעכו חציה בא"י וחציה בחו"ל והכי איתא בירושלמי [בפרק זה הלכה ב] דגרסינן התם המוכר עבדו [לעכו יצא לחירות ר' ישמעאל אבוה דר' יודן בעי ואפי' מעכו לעכו ואתיא כיי דמר ר' יעקב בר אחא בשם ר' אחא מן תרין עובדי דר' אנן ילפן] עכו יש בה א"י ויש בה חו"ל. ולהאמרינן בגמ' ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בעכו למרחקא לא שתהא רחוקה מא"י שהרי חציה בארץ אלא למרחקא מעיקר א"י דהיינו ירושלים שבתי דינין קבועין שם ומצפה שהיה שם ב"ד הגדול ולפי שחציה של עכו בחו"ל דינו כולה כחו"ל והיינו דתנן ועכו כצפון: וחכמים אומרים וכו' אלא המביא גט ממדינת הים והמוליך. או המוליך מא"י למדינת הים לפי שאין עדים מצויין שם לקיימו ומפרש בגמ' [דף ד:] דאף ת"ק נמי ס"ל הכי ורבנן בתראי לפרושי מילתיה דת"ק אתו דמביא דנקט לאו דוקא אלא הוא הדין למוליך: **המביא** גט ממדינה למדינה במדינת הים וכו'. למאן למפרש בגמ' טעמא דמתני' משום דבחו"ל אין בקיאין לשמה הוא הדין דבאותה מדינה נמי בחו"ל צריך שיאמר אלא דנקט ממדינה למדינה למידק מינה דהא ממדינה למדינה בא"י לא צריך משום

אומר אפי' מהגמוניא להגמוניא:

גמ' מ"ט אמר רבה (דף ב:) לפי שאין בקיאין לשמה ורבא אמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו טעמא דאין עדים מצויין לקיימו הא יש עדים מצויין לקיימו אין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם [דהכל] בקיאין לשמה ורבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה (דף ד:) אית ליה דרבא דאמר בעינן לקיימו ובדין הוא דליבעי תרי אליבא דתרוייהו אלא משום עיגונא אקילו בה רבנן וסוגיין כרבא דהיכא דאיכא עדים דמקיימי ליה לא צריך למימר בפני נכתב ובפני נחתם אבל היכא דליכא עדים דמקיימי ליה צריך למימר בפני נכתב

לבקיאין **לשמה ומצויין נמי לקיימו לכיון לאיכא בתי דינין** משכח שכיחי: רשב"ג אומר אפילו **מהגמוניא להגמוניא.** מפרש בגמ' [שם] עיר אחת היתה בא"י ועשין שמה והיו בה ב' הגמוניות שהיו מקפידין זה על זה ולפיכך לא היו עדים מצויין לקיימו ממשלת הגמוניא אחת לחברתה: [דף ה:] **גמ' לפי שאין בקיאין לשמה.** אין בני מדינת הים בני תורה ואין יודעים שצריך לכתוב הגט לשם האשה וקרא כתיב וכתב לה להוי לשמה הלכך יאמר שליח בפני נכתב ובפני נחתם וממילא שיילינן ליה אי נכתב לשמה והוא אומר אין כך פרש"י ז"ל. ויש לזה הוכחה בירושלמי דגרסי' התם [הלכה א] בפני נכתב ובפני נחתם היינו בפני נכתב לשמה ובפני נחתם לשמה מיהו בגמ' דילן לא משמע הכי דשיילינן בגמ' [דף ד:] מאי איכא בין רבה לרבא ומהדרינן איכא בינייהו לאתויה בי תרי. כלומר לרבא לא צריך דהא איכא עדים מצויין לקיימו אי נמי דכיון שאלו מעידין שהבעל שלחם ולאי הבעל החתימן וליכא למיחש לזיוף ולרבה **צריך משום לשמה** וכן נמי איכא בינייהו באותה מדינה במדינת הים לרבא לא צריך דהא איכא עדים מצויין לקיימו ולרבה צריך ואם איתא הוה לן למימר נמי לאיכא בינייהו הא לרבה צריך לומר לשמה ולרבא לא צריך והא עדיפא טפי לאיתא בכל מביא שצ"ל בפני נכתב אלא ולאי אפי' לרבה לא צריך והיינו דלא משתמיט תנא או אמורא למימר בשום דוכתא בפני נכתב לשמה אלא כי אמר שליח בפני נכתב ובפני נחתם די בכך למימר אמר האי שליח למה להו לרבנן למשאל אם נכתב ונחתם בפני ש"מ שיש כתיבה וחתימה בגט שהיא פסולה ואילו לא נכתב לשמה היה אומר כך וכך אירע מעשה לאחר נכתב ועוד שכיון שהוא שלוחו של בעלה של זו והוא אומר שבפניו נכתב ונחתם תולין להקל ואומר שבעלה של זו כתבו וחתמו בפניו ועשאו שליח ואין חוששים שמא אחר כתבו בפניו ואח"כ מצאו זה ונתנו לו ועשאו שליח שאין הדבר מצוי כן ולאמרי' בגמ' [דף ג.] ורבא מ"ט לא אמר כרבה ומהדרינן אמר לך מי קתני בפני נכתב ובפ"נ לשמה ורבה בדין הוא לליתני הכי אלא אי מפשת ליה ליבורא אתי למנזייה לאו למימרא לרבה בעי לימא שליח לשמה בתחילה או בסוף **אלא הכי קאמר בדין הוא** לתקון רבנן לימא הכי בפירוש אלא משום לחיישינן דילמא נגיז ליה ולא אמר לשמה וכיון שהכל אומרים כן וזה אינו אומר כן במשמעות דבריו שתם לא משמע לשמה ועוד להוה משנה ממטבע לחכמים ואם תאמר ומאי שנא לחיישינן טפי בלשמה מכמה דברים הפוסלים בגט כמחובר ונכתב ביום ונחתם בלילה ולא אמר לסופר כתוב ולעדים חתומו וכי תימא נקט לשמה **והוא הדין להנך** אחריני דמסתמא כיון דחזי דבעי לימא בפני נכתב ובפני נחתם אם איתא דאיכא פסולא במלתא מימר אמר ליה ליתא דלקמן בפרקין (דף ט:) בגמרא אמרי' והא איכא לשמה בשלמא לרבה היינו מוליך ומביא אלא לרבא קשיא ותו דבין לרבא ובין לרבה הא איכא מחובר אלמא **מוליך ומביא לא מפיק אלא** משום חששא דלשמה י"ל פסולין הללו לסופרים הם מסורים וסתם ספרי דייני מיגמר גמירי וכשחששו בלשמה לא משום סופר אלא משום דילמא אכתביה בר מאתיה ויהביה להאי דשמיה כשמיה ואע"פ שאין חוששין לשני יוסף בן שמעון אח"כ הוחזקו כיון דאיכא נמי מיעוטא למיעוטא [דספרי דלא גמירי] חיישינן וכי תימא כי אמר בפני נכתב ובפני נחתם מאי הוי ליחוש דילמא בפסולין אחתמיה ולקלקלה נתכוון לאו קושיא הוא דלמאי לעביד הכי אם אין דעתו לגרש לא יגרש וכשחששו בלשמה אי נמי בשאין **מצויין לקיימו לא** חששו אלא שמא ימלך ויריצה לפסול הגט אבל ליכא למיחש דלכתחלה יכוון לקלקלה דלמאי לעביד הכי: ורבא אמר **לפי שאין עדים** מצויין לקיימו. אין שיירות מצויות משם לכאן שאם יבא הבעל ויערער לומר לא כתבתיו שיהו עדים מצויין להכיר חתימת העדים ופרכינן בגמרא לרבא דלא חייש אלא משום קיום לימא בפני נחתם בפני נכתב למה לי ומפרקינן כי היכי דלא ליתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא דקיימן בעד אחד דבגיטין דוקא הוא דסמכינן על השליח המביאו משום עיגונא: ורבה דאמר לפי שאין בקיאין לשמה אית ליה דרבא דאמר בעי [עדים] לקיימו הכי מסקינן בגמ' ואמרי' דאיכא בין רבה לרבא היכא דאתויה בי תרי א"נ באותה מדינה במלה"י פרש"י ז"ל דאתויה בי תרי **ושניהם נעשו שלוחין** לגרשה והגט יוצא מתחת יד שניהם לרבה בעי למימר לרבא לא בעי למימר שהרי ב' הם ואם יערער בעל הרי עדים מצויין לקיימו כך פרש"י ז"ל והקשו עליו בתוס' דאטו בכיפה תלו להו שיהו מזומנים לקיימו כשיבא הבעל ויערער ועוד למה לי למימר דאתויה בי תרי שהרי לדבריו כך הוא הדין אם יש שם שנים מן השוק שמכירים חתימת העדים לכך פי' דהכי קאמר דאתויה בי תרי ואמרו שהבעל שלחם דתו לא מהימן לומר לא שלחתים ולא חיישינן שמא יחתום במזיד פסולין דמסתמא כיון ששלח לה גט כדין עשאו שאינו חשוד להכשילה וכמו שכתבתי. ואיכא בינייהו נמי באותה מדינה במדינת הים. דלרבא דלא חייש אלא לעדים **מצויין לקיימו אינו צריך** בפני נכתב ובפני נחתם דמסתמא באותה מדינה עצמה יהו עדים מצויין לקיימו ולרבה דחייש נמי משום לשמה צריך: ובדין הוא דליבעו תרי אליבא דתרוייהו. כלומר בין לרבא בין לרבה ואע"ג דקי"ל דעד אחד נאמן באיסורין הכא הוה ליה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים כדאיתא בגמרא [דף ב:] אלא למשום עגונא אקילו בה רבנן. כלומר כיון דמדאורייתא לא צריך דהא סתם ספרי דייני מגמר גמירי ולקיום נמי ליכא למיחש לעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ורבנן הוא דאצרוך קיום בכל השטרות ואצרוך נמי אליבא דרבה למיחש שמא **לא נכתב לשמה אם** יבא הבעל ויערער משום עיגונא אקילו להימוניה לחד דהם אמרו והם אמרו: וסוגין כרבא וכו'. כמו שכתוב בהלכות וכתב כן הרב ז"ל משום דבגמרא מותבינן תיובתא ואמרינן בהו לרבא ניחא לרבה קשיא ואע"ג דשנינו אשינויי לא סמכינן הלכך במדינה אחת בחו"ל לא צריך אבל ממדינה למדינה צריך ובא"י אפי' **ממדינה למדינה לא צריך** [דף ד:] דכיון דאיכא בתי דינין דקביעי משכח שכיחי שיירתא ומא"י לחו"ל א"נ מחו"ל לארץ ממקום קרוב לא צריך וכת"ק דמתני' דלא מצריך אלא מחו"ל לארץ ממקום רחוק וכמ"ש במשנתינו ומיהו כתב הרמב"ם ז"ל דהאידנא א"י כחו"ל לגיטין דהא ליכא בתי דינין דקביעי ומסתברא נמי דבבל דוכתי הכל לפי מה שהוא ענין דהא אמר בגמרא לקמן [דף ו.] דבבל כא"י לגיטין מכי אתא רב לבבל ופרש"י ז"ל שקבע שם ישיבות ואיכא עדים מצויין לקיימו ואמרי' נמי דרבא מצריך במחוזא אפילו באותה שכונה משום דשאני בני מחוזא דניידי אלמא הכל לפי מה שהוא ענין ומכאן פסק ר"ת ז"ל דבזמן הזה צריך לומר בכל מקום

ובפני נחתם:

(דף ה:) בר הדיא בעי לאיתויי גיטא אתא לקמיה דרבי * בגמ' אחא (ג"א) אמי דהוה ממונה אגיטין אמר ליה צריך אתה לעמוד על כל אות ואות אתא לקמיה דרב * בגמ' לקמיה דר' אמי ור' אסי אמרי ליה (ג"א) אסי אמר ליה לא צריכת וכי תימא אעביד לחומרא אתה מוציא לעז על הגיטין הראשונים.

רבה בר בר חנה אייתי גיטא דפלגא איכתיב קמיה ופלגיה לא איכתיב קמיה אתא לקמיה דר' אלעזר א"ל אפי' לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך רב אשי אמר (דף ו.) אפילו שמע קן קולמוסא וקן מגילתא והלכתא כרב אשי:

(דף ה:) בפני כמה נותנו לה השליח רבי יוחנן אמר בפני שנים ר' חנינא אמר בפני שלשה דכ"ע בעינן תלתא לקיימו והכא בהא קמפלגי ר' יוחנן סבר שליח נעשה עד ועד נעשה דיין ורבי חנינא סבר אע"ג דבדרבנן עד נעשה דיין הכא חיישינן דילמא מייתא היא גיטא וסמכי עלה ורבי יוחנן סבר לא חיישינן להכי דמידע ידעי ולא סמכי עילוה והלכתא כר' יוחנן דתניא כוותיה המביא גט ממדינת הים נתנו לה ולא אמר לה בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר ד"ר מאיר וחכ"א אין הולד ממזר כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור

בפני נכתב ובפני נחתם לאע"ג דקי"ל כרבא לאמר לפי שאין עדים מצויין לקיימו ולא חיישׁ לשאין בקיאין לשמה אפ"ה צריך להאידנא בכל דוכתאניילי כבני מחוזא: והוי יודע שיש חולקין בדבר על הרי"ף ז"ל ופוסקין כרבה לחייש נמי לאין בקיאין לשמה וזהו דעת הראב"ד ז"ל ומביאין ראיה לדבריו ז"ל מן הגמ' ומקצתן כתובות בהלכות בסמוך כמו שאפרש בע"ה: בר הדיא בעי לאיתויי גיטא **אתא לקמיה לר'** אמי דהוה ממונא אגיטין. **באותה העיר שהיו כותבין אותו** ומשום דקי"ל **[דף ו.] דכל שאינו יודע בטיב גיטין וקדושין לא יהא לו עסק עמהם הוה ממנין גברא רבא לאורויי היכי נעביד:** א"ל צריך אתה לעמוד על כל אות ואות. לרבה אתי כפשטיה משום לשמה ומכאן סמך הראב"ד ז"ל לפסוק כמותו. ומיהו לרבא נמי מתרצא שפיר דכיון דס"ל דצ"ל בפ"נ כי היכי דלא ליתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא הוה ס"ל לר' אמי דלא מני למימר הכי אא"כ עומד על כל אות ואות שבו: אפי' לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך. לרבה אתיא כפשטיה דחייש לשאין בקיאין לשמה ומכאן סמך הראב"ד ז"ל ג"כ לפסוק כרבה ומיהו לרבא נמי מתרצא שפיר דהכי קאמר אפי' לא כתבו בפניו אלא אותה שיטה שצריכה לשמה מן התורה דהיינו שמו ושמה והרי את מותרת לכל אדם שוב אינו צריך לעמוד על שאר הגט דכיון דאותה שיטה עיקר הגט משום אותה שיטה בלבד **יכול הוא לומר בפ"נ ובפ"נ: אפי' שמע קן קולמסא וקן מגילתא. תקון הקולמוס** ותקון המגילה **כשחותכים אותו ומחליקין אותו** לשון אחר קל קולמוסא וקל מגילתא **קול הקולמוס בשעה שהוא כותב וקול היריעה שהוא נשמע כמי שאומר קן קן: בפני כמה נותנו לה השליח.** דכ"ע בעו תלתא לקיימו. כשמקיימין הגט בפני ג' צריך לקיימו דשנים אין נקראים ב"ד: רבי יוחנן סבר שליח **נעשה עד ועד נעשה דיין. כלומר כי היכי דשליח נעשה עד ה"נ עד נעשה דיין הלכך מצטרף בהדייהו והוו תלתא.** ורבי חנינא סבר אע"ג דבדרבנן עד נעשה דיין. וקיום הגט דרבנן הוא דמדאורייתא לא בעי קיום שטרות אפ"ה אם נאמר כאן שיהא העד נעשה דיין זמנין דאייתא אשה עצמה גיטא כדתנן [דף כג:] האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם וסמכינן עילוה להצטרף לשלשה כשאר שלוחין דעלמא ואע"ג דאשה לא שכיחא כדאיתא בגמרא [דף ה.] וליכא למגזר משום דאתא לידה בלחוד אפ"ה איכא למיחש דילמא מייתי לה קרוב אלא דנקט הכא אשה משום דמתניא בהדיא וי"א דכיון שהזכיר חשש הבאת האשה שהוא דבר שאינו מצוי ולא הזכיר קרוב או פסול משמע שאף הקרובים מצטרפין לשלשה דאע"ג דדיינים קרובים לבעל דבר פסולין בעלמא אפ"ה הקלו להכשירן כאן כמו שהקלו והאמינו הבעל דבר **לקיימו ולומר בפ"נ ובפ"נ** וכדתנן האשה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ ואעפ"כ לא הכשירו שתצטרף האשה לג' משום דאשה לאו בת דין היא כלל: ויש אומרים דכיון דטעם דצריך ליתנו בפני ג' היינו משום קיום אם הביאו בא"י או בחו"ל במדינה אחת **שאינו צריך קיום אינו** צריך ליתנו בפני שלשה אלא כל שנותנו בינו לבינה די וכן דעת בעל העיטור ז"ל ויש מי שאומר דכיון דקי"ל [דף כו: ודף פו:] כר"א דאמר עידי מסירה כרתי צריך ליתנו בפני שנים כדי שיהו עדים שנמסר לה הגט והיינו דאמרי' בפרק המביא תניין (דף יט:) הני בי תרי דיהיב גיטא קמייהו צריכי למיקרייה ומיהו לדברי מי שאומר דכי אר"א עדי מסירה כרתי אף עדי מסירה קאמר אפילו לר"א כל שהחתימו בעדים אם נתנו בינו לבינה די אלא שבירושלמי אמרו דאפילו לר"מ צריך ליתנו לה בפני שנים כדי להחזיקה בתורת גרושה וכן דעת ר"ת ז"ל: יוציא והולד ממזר. יוציא **מי שנשאה בגט זה.** והולד ממזר. דסבירא ליה לר"מ דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין יוציא והולד ממזר ולפיכך אפילו הכא לאחר נתינה שבפניו נכתב ונחתם כיון שלא אמר כן בשעת נתינה הולד ממזר: וחכמים אומרים אין הולד ממזר כיצד יעשה וכו'. פירשו בתוספות דהכי קאמר כיצד יעשה לרבנן שתנשא [לכתחלה או אם נשאת] שלא תצא אבל נולד אין צריך שיטלנו ממנה דכל שהוא מעיד אפילו לאחר נתינה לבפני נכתב אין חוששין לו דלית להו כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר ולר"מ נמי הכי קתני כיצד יעשה קודם נישואין אבל לאחר נישואין ליכא תקנתא דמסתברא דכיון דהולד ממזר תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה ככל הני דתנן לקמן בפרק הזורק (דף פ.): ולענין הלכה לא קי"ל כר"מ דאמר דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר אלא כרבנן דפליגי עליה מדמתמהינן בגמרא עלה דהא [דף ה:] ור"מ משום דלא א"ל בפני נכתב ובפני נחתם יוציא והולד ממזר ומהדרינן אין ר"מ לטעמיה ובפרק הזורק (דף עט:) נמי תנן כתב לשם מלכות שאינה הוגנת וכו' תצא מזה ומזה ואמרינן עלה [דף פ:] זו דברי ר' מאיר דאמר כל המשנה וכו' אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זו מגורשת ומשמע לכאורה זו ולא סבירא לן כוותיה וכן פסק הרמב"ם ז"ל וכן כתב הרי"ף ז"ל בתשובה ואע"ג דבירושלמי [פרק הזורק הלכה ה] משמע דנקטינן כוותיה אגמ' דילן סמכינן דיחיד ורבים הלכה כרבים ומ"מ שמעינן משמעתין דכל גט שאין פסול בגופו אלא שנפסל בנתינתו לא מיפסל בהכי ומשום הכי סגי שיטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה. וכתבו עוד בתוס' דמדאמרינן יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה וכו' משמע דצריך לומר בפני נכתב בשעת נתינה ומיהו ה"ה לאחר נתינה בתוך כדי דבור דמהני מדאמר לקמן [דף ט.] שנתנו לה כשהוא פיקח ולא הספיק לומר בפ"נ עד שנתחרש אבל לאחר כדי דבור מספקא לר"י ז"ל אי מהני כל זמן שעסוקין באותו ענין או לא: וכתב רש"י ז"ל במשנתינו דשליח זה השנוי במשנה הבעל עשאו שליח להולכה

ויתנו לה בפני שנים ויאמר לה בפני נכתב ובפני נחתם:

(דף ו.) רבי חנין משתעי רב כהנא אייתי גיטא ולא ידענא אי מסורא לנהרדעא אי מנהרדעא לסורא אתא לקמיה דרב אמר ליה צריכנא למימר בפני נכתב ובפני נחתם אמר ליה לא צריכת (דף ו:) ואי עבדת אהנית דאי אתי בעל ומערער לא משגחינן ביה:

(דף ח:) ת"ר עבד שהביא גטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנויין לך עצמו קנה נכסים לא קנה עצמו קנה מידי דהוה אגט אשה דתנן האשה עצמה מביאה גיטה וכו' נכסים לא קנה דצריך לקיומיה כשאר שטרות דעלמא איבעיא להו כל נכסי קנויין לך מהו כגון שלא היה כתוב בו עצמך ונכסי קנוין לך אלא כך כתוב נכסי קנויין לך מהו אמר אביי מתוך שלא קנה נכסים לא קנה עצמו ולא פלגינן דיבורא ורבא אמר אחד זה ואחד זה עצמו קנה נכסים לא קנה ופלגינן דיבורא אמר ליה רב אדא בר מתנה לרבא כמאן כרבי שמעון דאמר פלגינן דיבורא דתנן הכותב נכסיו לעבדו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין ר' שמעון אומר (דף ט.) לעולם הוא בן חורין עד שיאמר כל נכסי נתונין לפלוני עבדי חוץ מאחד מריבוא שבהם דתנא קמא סבר כיון דשייר קרקע כל שהוא סתם לא יכיל עבדא לברוריה לההוא כל שהוא דליקני איהו שאר נכסי הילכך לא קני בנכסים ולא מידי וכיון דלא קני בנכסים כלום עצמו נמי לא קנה דלא פלגינן דיבורא ורבי שמעון סבר אף על גב דלא יכיל לברורי לההוא

וצ"ל שכתב כן משום דאי הוי שליח לקבלה כיון שהאשה נתגרשה בקבלתו אינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם והיינו נמי דפרכינן בפ' המביא תניין (דף כד.) עלה דמתני' דתנן האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ אשה **מכי מטיא גיטא לידה איגרשה** לה לאלתר דכל שנתגרשה כבר אינה צריכה קיום הגט וטעמא דמלתא דכיון דמדינא לא צריך אלא מפני חשש שמא יבא הבעל ויערער אין לחוש לערעורו אלא כשהוא נותנו לשליח להולכה לפי שבשעה שהגט יוצא מתחת ידו אינו גומר ומגרש עדיין ולפיכך חוששין שמא ימלך ויערער אבל כל שהוא נותנו לידה או ליד שליח לקבלה הרי בשעה שהגט יוצא מתחת ידו גומר ומגרש וכיון שאין לחוש שמא יבא ויערער הרי האשה מותרת לינשא אע"פ שלא נתקיים הגט דכל היכא דליכא למיחש לערעור דבעל אין האשה צריכה לקיומו של גט מיהו אם בא בעל וערער יתקיים בחותמיו דהוה ליה כאותה ששנינו בפרקין [דף ב.] המביא גט בא"י אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו. כן נראה לי: אמר ליה לא צריכת. משום דבגמ' אמרינן דבבל הרי היא כא"י לגיטין ואין השליח צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם ואי עבדת אהנית דאי אתי בעל ומערער כלומר שאומר מזוייף הוא לא משגחינן ביה ומהא שמעינן שאפילו במקום שאינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם אי אמר מהני ואי אתי בעל ומערער לא משגחינן ביה ומדאמרינן לקמן בגמ' בסוף פ' המביא תניין גבי מתני' דתנן דאף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא את גיטה ואמרינן עלה בגמ' [דף כג:] דהנ"מ בא"י משום דלאו אדבורא דידה סמכינן דמשמע דכאורה דבא"י לא מהני אי אמרה בפ"נ ובפ"נ ליתא [אלא] כי אמרינן דלאו אדבורא דידה סמכינן היינו דמסתמא איירי בשלא אמרה בפ"נ ובפ"נ כסתם מביא גט בא"י אבל אי אמרה מהני כדמוכח הכא: גרסי' בגמרא [דף ו:] א"ר יצחק שתים כותבין. כלומר שתי תיבות כותבין בלא סרטוט ג' אין כותבין במתניתא תנא שלש כותבין ארבע אין כותבין. וגרסי' תו [דף ז.] שלח ליה מר עוקבא לר"א בני אדם העומדים עלי ובידי למסרם למלכות וכו' וכתבו הרי"ף במס' מגילה (פ"ב סי' אלף עז) ופירשתי שם בסייעתא דשמיא: וגרסי' תו [שם] שלחו ליה למר עוקבא זמרא מנא לן לאסור וכו'. א"ל ריש [גלותא] לרב חסדא כלילא מנא לן לאסור. וכתבם הרי"ף ז"ל בפ' אין עומדין ואפרשם שם בס"ד: [דף ח:] **ת"ר עבד שהביא גטו. ממדינת הים צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם כאשה המביאה גיטה דאמרינן במתני' [דף ט.] אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוו למוליך ולמביא: עצמו קנה.** דנאמן על שחרורו לומר בפני נכתב ואין צריך עדים לקיימו: **נכסים לא קנה.** דבעינן עדים כשאר קיום שטרות: **כל נכסי** קנויים לך מהו. מי אמרינן עצמו ונכסיו תרי מילי נינהו **אבל כל נכסי כיון דבחד דבורא** אתי ליה שחרור עצמו ומתנת נכסים כדקי"ל הכותב כל נכסיו לעבדו יצא בן חורין שהוא בכלל נכסים הלכך אי לא מהימן אהאי לא מהימן אהאי ולא פלגינן דבורא או דלמא פלגינן דבורא והאי דנקיט לה באומר כל נכסי היינו טעמא משום דאע"ג דעבדא איקרי נכסי **וכי אמר נכסי** לפלוני עבדו בכלל אע"ג דלא אמר כל כדמוכח **בפ' מי שמת** (דף קנ: וע"ש ב"ב דף סב. תוס' ד"ה ואי) אפ"ה כשהוא נותן לעבדו אין במשמע שיהא גיטו ומתנתו [באים כאחד] אא"כ פירש ואמר כל נכסי: כמאן כר' שמעון דאמר פלגינן דבורא דתנן וכו'. דת"ק סבר כיון דשייר קרקע כל שהוא סתם לא יכול עבדא לברורי כל שהוא וכו' זהו לשון הרי"ף ז"ל ונראה שדעתו ז"ל דכיון [דשייר] **ולא פירש מה שהוא משייר** יכול לדחות מקבל מתנה ולומר על כל אחד מן הנכסים זהו ששיירתי דזיל הכא מדחה ליה וזיל הכא מדחה **ליה ולא קנה** בנכסים כלום וכיון שכן אף עצמו נמי **לא קנה דלא פלגינן דבורא** וכן כתב הר"י הלוי ז"ל תלמידו ולפיכך אמר דהקנאה אגב ד' אמות סתם לא מהני אלא להרשאת מלוה או פקדון דהכי שדרו ממתיבתא דאפילו על ד' אמות דא"י סמכינן דתקנתא היא כי היכי דלא ליפסיד מארי חובת חוביה או מארי פקדונא פקדוניה אבל מאן דמקני מידי לחבריה אגב ד' אמות צריך לסיומי ליה הנהו ארבע אמות ולהכי אמרי' (בב"מ דף מו.) אקנינהו ניהליה אגב אסיפא דביתיה שהוא מקום מסויים ואע"ג דאמרינן (בב"ב דף קז:) חצי שדה אני מוכר לך משמנין ביניהם ונוטל כחוש התם היינו טעמא משום דסיים לו השדה אלו דבריו ז"ל ואף דברי רש"י ז"ל מוכיחין כן שהמקנה לחברו דבר שאינו מסויים לא קנה ואין דינם מחוור מדגרסינן פ' שני דייני גזרות (דף קט:) ההוא דאמר להו דיקלא לברת אזול יתמי פלוג ולא יהבו לה דיקלא סבר רב יוסף למימר היינו מתני' וכו' אמר ליה אביי מי דמי התם כל חד וחד מני מלחי ליה הכא דיקלא גבייהו הוא ושמעינן מינה שנוטלת דקל ואע"ג דלא אמר לה דקל פלוני ובפי"ג דמנחות [קח:] נמי גרסינן (אמר רב הונא בר חייא) בית בביתי אני מוכר לך ונפל מראהו נפול עבד בעבדי אני מוכר לך ומת מראהו מת אלמא קנה אע"פ שאינו מסויים ומעתה אין מקום לתקנת הגאונים ז"ל אלא לסמוך על ד' אמות של א"י במי שאין לו קרקע אבל מי שמקנה ד' אמות בחצרו קנה מן הדין אע"פ שלא סיים ועוד כתב הרמב"ן ז"ל שלא הצריכו לתקן אלא במקום שאין להם בהכ"נ ידוע לכולם אלא שכל אחד **ואחד יש** לו מקום ידוע לישיבתו וזה אין לו אבל במקום שיש להם בהכ"נ ידוע לכולם או

מידי ולא קנה נכסים קנה עצמו ופלגינן דיבורא והאמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן אע"פ שקילס ר' יוסי את ר"ש דתניא כשנאמרו דברים לפני רבי יוסי קרא עליו המקרא הזה (משלי כ"ד:כ"ו) שפתים ישק משיב דברים נכוחים הלכה כר"מ א"ל ההיא מתניתין משום דלאו כרות גיטא הוא דמתנינן לה דכיון דשייר ליה קרקע כל שהוא וכתב הכי בגיטא הוה ליה לרביה זכותא בגויה דגיטא וכגון זה אינו גט כריתות דבעינן דלהוי גיטא דחירותא כוליה לעבדא וליכא ומשום הכין לית הלכתא כר"ש דקאמר לעולם הוא בן חורין אבל דיבורא פלגינן דהא אמר רב יוסף בר מניומי א"ר נחמן שכיב מרע שכתב כל נכסיו לעבדו ועמד חוזר בנכסים ואינו חוזר בעבד חוזר בנכסים מתנת שכיב מרע הוא ואינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין אלמא פלגינן דיבורא וסלקא שמעתא בהכין וכן הלכתא:

מתני' (דף ב.) המביא גט בארץ ישראל אינו צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם ואם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו: (דף ט.) המביא גט ממדינת הים ואינו יכול לומר בפני נכתב ובפני נחתם אם יש עליו עדים יתקיים בחותמיו אחד גיטי נשים ואחד שחרורי עבדים שוין למוליך ולמביא וזו אחת מן הדרכים ששוו

בית הקברות שקנו אבותם ממון צבור יכולים להרשות אגבן ולהקנותה מעיקר הדין למה זה דומה לחצר של שותפין שאין בה דין חלוקה וכיון דמסקינן דמקנה דבר שאינו מסויים קנה צריכין אנו לפרש לטעמא דת"ק דאמר שייר קרקע כל שהוא לא יצא בן חורין משום **דלא פלגינן דבורא** היינו טעמא משום דכיון דמעיקרא כלל כל נכסיו והעבד בכלל נכסיו ועכשיו שאמר **חוץ מקרקע פלוני** פגם כללו הראשון כיון **דלא פלגינן דבורא** חשבינן לכלליה קמא כאילו שייר בכל מה שנכלל בו והרי העבד היה בכלל ור"ש פליג עליה משום דס"ל דפלגינן (ליה) דיבורא: [דף ט.] **שפתים ישק** משיב דברים נכוחים. אותם (שחבריו) משיקין שפתותיהם זו לזו שותקים ואינם יודעים מה להשיב כך פירשו בתוספות: אמר ליה ההוא מתניתין משום דלאו כרות גיטא הוא דמתנינן לה. דכיון דשייר ליה קרקע כל שהוא וכתב הכי בגיטא הוה ליה לרביה זכותא בגויה דגיטא וכו' זהו לשון הרי"ף ז"ל. אבל בתוספות לא פירשו כן אלא מפני שיש שיור בדבור שהוא משתחרר בו דקאמר כל נכסי ואינו מתקיים כולו אבל בעבד שהביא גיטו וכתוב בו עצמך ונכסי קנויין לך חוץ משדה פלוני לפי דבריהם יצא לחירות דהא לא שייר במה שהוא משתחרר בו דהיינו בלשון שכתב לו עצמך קנוי לך וכרות גיטא הוא ולדברי הרי"ף ז"ל כיון דאית ליה לאדון זכותא בגויה לאו כרות גיטה הוא ולא יצא לחירות: שכיב מרע **חוזר בכל מתנותיו כדאיתא בבבא בתרא [דף קמו:** ודף קמח:**]** ואעפ"כ אינו חוזר בעבד שהרי יצא עליו שם בן חורין. וכי תימא והא מתנת שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה יש לומר דכיון דלדעת שכיב מרע לשחררו עכשיו שיקנה בשעה שהוא ראוי לשחרר דהיינו מחיים וכי תימא ולמה אינו חוזר בעבד כיון דאומדן דעתא הוא דשכיב מרע אם עמד חוזר י"ל דמתוך שאדם יודע שאסור להוציא שם קול בן חורין על העבדים מסתמא גמר ויהיב ומיהו אם כתב לו בפירוש מהיום אם ימות ולאי מצי למיהדר ביה כיון שהתנה בפירוש: וסלקא שמעתין דפלגינן דבורא ואע"ג דבפרק יש נוחלין (דף קלד:) פליגי רב מארי ורב זביד אי פלגינן דבורא או לא ההיא בחד גופא אבל עבד ונכסים תרי גופי נינהו ובתרי גופי פלגינן דבורא כדרבא דאמר רבא פלוני בא על אשתו הוא ואחר מצטרפין להרגו אבל לא להרגה והכא לטעמיה אזיל ומשמע דקרוב נמי שהביא גט אשה בחו"ל וכתוב בו מתנת נכסים נאמן לומר בפני נכתב ובפני נחתם לגבי אשה ואע"ג דאיתמר בסנהדרין (דף י.) עלה דההיא דאמר רבא פלוני בא על אשתו וכו' ס"ל אדם קרוב אצל עצמו אמרינן אצל אשתו **לא אמרינן כלומר ולא פלגינן דבורא** אלא בעצמו לפי שאין לגבי עצמו תורת עדות כלל ובאשתו נמי דמסקינן דפלגינן היינו משום דאשתו כגופו אבל גבי קרוב אחר לא לעדות מקריא ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אפילו הכי הכא אפשר דפלגינן לפי שעל פי הגט שהוא חתום ברחוקים היא נשאת וקרוב גלוי מילתא בעלמא הוא למגלי דהיינו חתימות ידייהו דסהדי לאפוקי מחששא בעלמא דחיישינן בה: אלא מיהו איכא למידק מדגרסינן בירושלמי [פרק א הלכה א] כתב כל נכסיו לעבדו את אמר הוא **גיטו הוא מתנתו מה** את עביד לה כגט הוא וערעורו בטל או כמתנה הוא וערעורו קיים יבא כהדא כתב כל נכסיו לשני בני אדם כאחת והיו העדים כשרים לזה ופסולים לזה רבי אילא בשם רבי אסי אתפלגון רבי יוחנן ורשב"ל חד אמר מאחר שהם פסולין לזה פסולין לזה וחד אמר כשרים לזה ופסולין לזה אלמא דהא בהא תליא ואשכחן ליה לרי"ף ז"ל שכתב בפ"ק דמכות ירושלמי כתב כל נכסיו לשני בני אדם והעדים קרובין לזה ורחוקין מזה רבי יוחנן אמר מאחר שהם פסולין לזה פסולין לזה וכיון דנקיטינן כההיא דר' יוחנן היכי מסקינן הכא דפלגינן דבורא והרי באידך ירושלמי תלאה זו בזו. ואפשר דהתם הכי קאמרי' דלרשב"ל דאמר התם פלגינן דבורא כל שכן הכא דפלגינן ומיהו לרבי יוחנן אפשר דהכא פלגינן דבורא מטעמא דכתיבנא והתם מקריא עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ומש"ה נקטינן כוותייהו: מתני' **המביא גט** בארץ ישראל וכו' **אם יש עליו עוררים.** שהבעל מערער שהוא מזוייף: **יתקיים בחותמיו.** ואם יעידו העדים על חתימת ידיהם או **עדים אחרים** יכירו חתימתן כשר ואם אין עליו עוררים מסתמא כשר דהא בקיאין לשמה ועדים מצויים תמיד לקיימו: וכתבו בתוס' דמהא שמעינן דמי שבא ליפרע מנכסי חבירו שלא בפניו או מן היתומים או מן הלקוחות בשטר שבידו נגבה וא"צ לקיימו דלא חיישינן למזוייף אלא כשהלוה טוען ברי שהוא מזוייף אבל בלקוחות ויתומים דטעני שמא לא חיישינן ואע"ג דטענינן להו ליתומין כל מאי דמצי טעין אבוהון בכי הא דלא שכיחא כלל לא חיישינן ולפיכך מניחין האשה לינשא ולא חיישינן שמא מזוייף הוא. והביאו עוד ראיה לדבריהם מדאמרינן בפ"ק דבבא מציעא (דף טז:) אמר שמואל המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים אי משום כתב ללוות ולא לוה הא שעבד נפשיה אי משום פרעון לפרעון לא חיישינן ומדאמרינן הא שעבד נפשיה ולאי בשטר שאינו מקוים עסקינן דאי במקוים לא צריכין להאי טעמא **אלא משום דכיון דמקוים הוא** על כרחיך לוה ושטר זה ליד המלוה בא ללוה לא מקיים שטריה וכדאיתא התם [דף כ:] ואם איתא דחיישינן למזוייף אמאי יחזיר נהי דלפרעון **לא חיישינן ניחוש שמא** מזוייף הוא. וכ"ת היא הנותנת דמשום דטענינן להו ליתמי וללקוחות מזוייף הוא משום הכי יחזיר ואם נפרע בפניו איהו טעין ואי מודה מודה ליתא דהא מוכח התם דכל שטוען מזוייף הוא אין מחזירין על סמך שלא יגבה אלא בקיום השטר וראיה לדבר מדגרסי' התם אמתניתין (דף יב:) דתנן מצא שטרי חוב אם יש בהם אחריות נכסים לא יחזיר אין בהם אחריות נכסים יחזיר במאי עסקינן אילימא כשחייב מודה כי יש בהם אחריות נכסים אמאי לא יחזיר ואי כשאין חייב מודה כי אין בהם

גיטי נשים לשחרורי עבדים:

יום קסח

(דף י.) כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים ומעשה שהביאו לרבן גמליאל בכפר עותנאי גט אשה והיו עדיו עדי כותיים והכשיר:

גמ' (דף ט.) ערער בכמה אילימא ערער בחד והאמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים ואלא ערער תרי יתקיים בחותמיו תרי ותרי נינהו מאי חזית דסמכת

אחריות נכסים אמאי יחזיר הא אין חייב מודה פרש"י שם דהיינו שאומר מזוייף **הוא וכן עיקר דהתם אמרינן** ולהדר ללוה לגור ע"פ גלוחיתו של **לוה ומהדרינן לוה הא** קאמר לא היו דברים מעולם אלמא באומר מזוייף הוא עסקינן דאי באומר כתב ללוות ולא לוה הוא עסקינן אי **נמי פרעתי הא לא קאמר לא** היו דברים מעולם אלא ולאי באומר מזוייף הוא עסקינן ואפילו הכי קשיא לן כי אין בהם אחריות נכסים אמאי יחזיר אלמא אין מחזירין על סמך שלא יגבה אלא בקיום השטר הילכך מלאמרינן במוצא שטר הקנאה ליחזיר לבעלים אף על פי שאינו מקוים שמע מינה דלא חיישינן לזיוף כלל אלא א"כ טוען בעל השטר בברי שהוא מזוייף וזהו דעתם ז"ל. ואין אלו ראיות למתני' ליכא למגמר לפי שאין אשה זו ממונו של בעל אלא ברשות עצמה היא להנשא ואנן **לא מנעינן לה ועוד** שמתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלתה ונאמנת כענין מה שהאמינוה לומר מת בעלי. ולאמרינן במוצא שטר הקנאה יחזיר לאו ראיה היא דהיא הנותנת דליכא למיחש למידי דאי אתי למיגבי ביה אמרינן ליה קיים שטרך ותלע לך דאי לא תימא הכי [אפילו תימא דבעלמא לא חיישינן] הכא ולאי איכא למיחש דכיון דנפיל איתרע ליה אלא ולאי עיקר טעמא כדאמרן. ומה שהביאו ראיה ממצא שטרי חוב דלייקינן עלה אי בשאין חייב מודה אפי' אין בו אחריות נכסים אמאי יחזיר אינה ראיה דאנן הכי קאמרינן ליחוש דילמא כתב ללוות ולא לוה הוא ולא מטא לידיה דמלוה כלל הילכך אפילו מקיים ליה נבי שלא כדין ואע"ג דאיהו לא טעין הכי אלא אומר מזוייף הוא מלתא דלא רמיא עליה היא ומתוך שהוא יודע שלא לוה אמר ולאו אדעתיה ומסקינן דלהכי יחזיר לגור על פי גלוחיתו של מלוה בלחוד משום דאומר היה ר"מ שטר חוב שאין בו אחריות נכסים אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין כדאיתא התם אבל לא מהדרינן ליה ללוה **דהא קאמר לא** היו דברים מעולם. ואע"ג דאנן אמרינן דאף כתב ללוות ולא לוה בכלל טענתו נהי דמש"ה פטרינן **ליה לא יהבינן ליה** מידי דלא תבע אלא למלוה מהדרינן דאיהו תבע ליה ואדרבה בפרק גט פשוט (דף קעב:) מוכח דחיישינן למזוייף דאמרינן התם שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי אמר תנו נותנין לא אמר תנו אין נותנין ואוקימנא כגון דנקיט שטרא בידיה אמר תנו קיימיה לשטריה [לא אמר תנו לא קיימיה לשטרא] אלמא אם לא אמר תנו אין נותנין משום דחיישינן לזיוף ואע"ג דטענתייהו דיתמי אינה אלא טענת שמא: **המביא** **גט** ממדינת הים **אינו יכול** לומר. **מפרש בגמרא: אם יש עליו עדים. או העדים עצמן יעידו שחתמוהו או אחרים יכירוהו: שוין למוליך ולמביא.** לומר בפני נכתב ובפני נחתם: וזו אחת מן הדרכים ששוו גיטי נשים לשחרורי עבדים. בדין הוא דהוה ליה [לתנא] למיתני **שוו שחרורי עבדים** לגיטי נשים לעיקר מוליך ומביא בגיטין נשנה אלא דכיון דתנא בגיטי נשים קאי נקיט ליה ברישא ואם תאמר בשחרורי עבדים נבעי ב' עדים דהא בין לרבה בין לרבא גבי אשה משום עגונא הקלו ובעבד ליכא למימר הכי דהא בגמרא [דף ט:] תניא עדים שאין יודעים לחתום מקרעין להן נייר חלק וממלאין את הקרעים דיו אמר רשב"ג בד"א בגיטי נשים אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות אם יודעין לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין ואתמר עלה בפרק המביא תניין (דף יט:) אמר רבי אלעזר מ"ט דרשב"ג כדי שלא יהו בנות ישראל עגונות אלמא דבשחרורי עבדים ליכא משום עגון י"ל דבמביא גט ממדינת הים אפילו בעבד איכא עגון שלפעמים שהאדון שולחו לו בעל כרחו ומשנתנו השליח לידו אינו יכול לישא שפחה אינו יכול בת חורין אינו יכול אבל בעדים שאין יודעים לחתום גבי אשה איכא למיחש שמא ילך בעל למדינת הים אי נמי מאית ומיעגנא ויתבה אבל עבד אם אינו משחררו יכול הוא לישא שפחה: **כל גט. כלומר כל שטר: חוץ מגיטי נשים.** מפרשינן טעמא בגמרא כגון דחתים ישראל לבסוף דאי לאו לכותי חבר הוא לא הוה מחתים ליה מקמיה ובשאר שטרות איכא למיחש דדילמא ישראל רווחא שבק למאן דקשיש מיניה. כלומר שראה עדות זה ישראל החתום עם ישראל אחר שהוא זקן ממנו והכותי וכשחתם ישראל זה היה סבור שיחתים בעל השטר אותו ישראל אחר שהוא זקן ממנו שראה העדות עמו ומש"ה שבק ליה רווחא ובא המלוה והחתים אחריו הכותי למעלה הימנו ורבנן אחזקינהו לכותיים סתמא לפסולא אבל בגיטי נשים ליכא למיחש להכי משום דעדי הגט אין חותמין זה בלא זה כדאיתא בגמרא [דף י:] הילכך על כרחיך ישראל זה ראה הכותי חתום למעלה והוא חתם למטה ואי **לאו לחבר הוא לא** אחתמיה מקמיה וכי תימא והיכי מקיימינן כולי שטרא אפומא דחד שהלא דהיינו חד ישראל דחתים בסוף י"ל דלמאן דסבירא ליה דכותים גרי אמת הם אלא דחיים שאין בקיאין בדקדוקי מצות כדאיתא בגמרא חששא **דרבנן בעלמא היא** וכיון דגלויי מילתא בעלמא היא סמכינן אהאי דחתם בסוף: [דף י.] ומעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותני גט אשה והיו עליו עדי כותים. מפרשינן בגמרא דרבן גמליאל מפלג פליג וחסורי מחסרא והכי קתני רבן גמליאל מכשיר בשנים ומעשה נמי והביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותני גט אשה והיו עליו עדי כותיים והכשיר: גמ' **והאמר ר'** יוחנן אין ערער פחות משנים. [פי' רש"י ז"ל לא אתפרש היכא אמרה ר' יוחנן] ואומר ר"ת ז"ל לעיקר מילתא דר' יוחנן איתמר בפ' שני דכתובות (דף כג:) גבי פלונתא למעלין לכהונה ע"פ על אחד ואע"ג דהתם נמי מייתי לה כליסנא דמייתי לה הכא והכי משמע בירושלמי בהדיא בפרק שני דכתובות [הלכה ח]: מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני. שפוסלין החתימה ונוקמה בחזקת אשת איש: אלא ערעור **לבעל.** שהבעל מערער עליו לפסלו. וגרסינן בירושלמי [הלכה ג] מי עורר רב חסדא אמר בעל עורר אמר רב יוסף אף הלקוחות עוררין שלא תטרוף מילן ומשמע לכאורה דבירושלמי סברי דבכלל אם יש עליו עוררין דתנן במתניתין היינו ערעור ללקוחות ומיהו לוקא בשנשאת בגט זה שאינו מקוים ולא אמר בפני נכתב ובפני נחתם אבל אם נשאת בגט כשר שהעיד שליח שבפניו נכתב ובפניו נחתם נפרעת כתובתה מן הלקוחות דכיון דהימנו כבי תרי להתירה לינשא אף היא נפרעת מכתובה למספר כתובתה נלמוד (כמו ביבמות דף קיז.) שכך כתב לה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי אבל כל שלא אמר בפני נכתב ובפני נחתם אינה גובה מן הלקוחות שהרי לא התירוה ב"ד לינשא אלא שאם נשאת אין מוציאין אותה אלא אם כן בא **הבעל וערער ועל** כה"ג לא קרינן בה לכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתב ליכי כיון שבעלה הראשון יכול עדיין לערער עליה אבל בחוצה לארץ אי נמי בא"י אי אמר בפני נכתב ובפני נחתם שאין לחוש אח"כ לערעורו של בעל קרינא בה לכשתנשאי לאחר והיינו דלא קתני גבי מביא גט בחו"ל אם יש עליו עוררים יתקיים בחותמיו משום ערעור ללקוחות ומיהו אפשר דה"מ לענין מנה ומאתים אבל לענין תוספת לא שאין מלרש כתובתה אלא לעיקר

אהני סמוך אהני אלא ערער דבעל:

ואינו יכול לומר: מאי ואינו יכול לומר אילימא חרש והתנן הכל כשרים להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן אמר רב יוסף הכא במאי עסקינן כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש:

כל גט שיש עליו עד כותי פסול חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים.

* לשון הרי"ף (ג"א) והאידנא כל עד כותי פסול בין בגיטי נשים בין בשאר שטרות דגרסינן בשחיטת חולין פ"א (דף ו.) לא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבי' גמורים בין לשחיטה בין לייי"נ ואפי' ליתן רשות ולבטל רשות דינן כעובדי כוכבי' כדתניא מפני שאמרו ישראל נותן רשות ומבטל רשות ובעובד כוכבי' עד שישכיר וכ"ש לעדות דדינו כעובד כוכבי' והלכתא עידי הגט (מכילתין דף י:) אין חותמין אלא זה בפני זה מ"ט א"ר אשי גזרה משום כולכם:

מתני' כל השטרות עולין בערכאות של עובדי כוכבי' אע"פ שחותמיהם עובדי כוכבים כשרים חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים ר"ש אומר אף אלו כשרים לא

אבל לא לתוספת ולפי זה הא דאמרינן הכא בשמעתין ערעור לבעל בדין הוא דהוה מצי למימר ערעור לקוחות אם הוציאה גט ואין עמה כתובה אלא משום דמתני' להתירה לינשא היא מש"ה ניחא להו לאוקומי בבעל ולא נראה לי כן לפי שכבר כתבתי במשנתינו שאפי' בנפרע שלא בפניו טענינן דילמא מזוייף הוא ומעתה אם איתא לערעור דמתני' ערעור ללקוחות הוא מאי איריא בזמן שהלקוחות עוררים אפילו אינן עוררין נטעון להו אנן ומש"ה מסתברא דכי אמרינן בשמעתין ערעור דבעל בדוקא נקטי ליה דליכא למימר ערעור לקוחות מטעמא דכתיבנא ואפשר שאף בירושלמי כשאמרו אף הלקוחות עוררין דלאו דוקא אמרו כן אלא לומר שאף הן יכולים לעכב שלא תטרוף משום דלא קרינא בה דכשתנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכי מטעם דכתיבנא וכיון שהן יכולין לעכב אנן נמי טענינן להו אפי' אינן עוררים אבל מתני' דקתני בזמן שיש עליו עוררין ליכא לאוקמא בערער לקוחות: מאי **אינו יכול** אילימא חרש וכו' **חוץ מחרש** וכו'. לפי **שאין בהם דעת ואין שליחותם שליחות:** כגון שנתנו לה כשהוא פקח ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנתחרש. מהא שמעינן דלאחר נתינה תוך כדי דבור מצי למימר בפני נכתב ובפני נחתם וכמו שכתבתי למעלה ואם תאמר ולוקמה באלם שהוא כפקח לכל דבריו י"ל דאלם יכול הוא להגיד מתוך הכתב שהרי האמינו בעדות אשה להעיד מתוך הכתב כדאיתא בפרק מי שאחזו (דף עא.) וכ"ש הכא דכתיבת הגט מוכיח כדאיתא בשלהי פרק המביא תניין [דף כג:]: **כל גט שיש עליו על כותי פסול** וכו'. ואפילו ליתן רשות ולבטל רשות. דינם כעובדי כוכבים אם דר כותי במבוי צריך לשכור רשותו ואפילו נתנו לו במתנה אינו מבוטלת לו עד שישכיר משום דדיניה כעובד כוכבים דישראל שכח ולא נתן בעירוב עם בני מבוי והוא דר עמהם ואוסר עליהם מבטל להם רשותו ובעובד כוכבים עד שישכור ישראל ממנו וטעמא מפרש בגמ' בפ' הדר עם העובד כוכבים (דף סב.) וכל שכן לעדות דדינו כעובד כוכבים דאפילו למאן דלא הוה בעי למיפסל עבד לעדות משום דכתיב שקר ענה באחיו ועבד אחיו הוא במצות כדאיתא בהחובל [דף פח.] עובד כוכבים דלאו אחיו הוא פשיטא דפסול: והלכתא עדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה מ"ט **אמר רב** אשי גזירה משום כולכם. פרש"י ז"ל **דאמרינן לקמן [דף סז:]** דהאומר לעשרה בני אדם כולכם כתבו גט לאשתי אחד כותב וכולן חותמין ואי לא חתמי כלהו פסול לפיכך תקנו שלא יחתמו זה בלא זה כדי שלא יסמוך שליח על שנים מהם. פירוש לפירושו דאע"ג דקי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן בפ' המביא תניין [דף יח:] דשנים משום עדים וכולן משום תנאי ואי חתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד י' ימים כשר וכיון דמשום **תנאי הם אפי'** אחר שנשאת מצי חתמי כליני התנאין כולן שכל שנתקיים התנאי כשר ואע"ג דכל תנאי שהוא בקיום מעשה אין מתירין אותה לינשא עד שיתקיים התנאי **כדאמרי' בפ'** **מי שאחזו (דף עב.)** הרי זה גיטך ע"מ שתתני לי מאתים זוז אע"פ שנתקרע הגט הרי זו מגורשת ולאחר לא תנשא עד שתתן אפ"ה הוה לן לאכשורי האי גיטא כי היכי דמכשרי כולהו גיטי אע"ג שיש בהן תנאי שהוא תלוי בקיום מעשה ואפ"ה הכא שאני משום דכולכם לא משמע להו לאינשי שיהא צריך שיהו כולן חותמין הילכך אם **לא יחתמו** **נאלתר שמא לא** יחתמו כלל לאחר זמן ונמצא גט בטל ובניה ממזרין ובפ' המביא תניין (דף יח:) דמכשרינן בדיעבד דוקא מכשרינן והיינו דינא דאמרינן איכא בינייהו דחתים בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועד עשרה יומי מ"ל משום תנאי כשר ולא אמרינן דינא דלכתחלה זה נ"ל פי' לפירושו של רש"י ז"ל. אבל הרמב"ן ז"ל פי' לגזרה משום כולכם עדים קאמר משום דכיון דכולם עדים צריכין כולן לחתום ביום אחד דאי לא חתמי כולהו בחד יומא הוה ליה מוקדם ופסול ואי אמרינן שיהו עדי הגט רשאין לחתום זה בלא זה נהי דב' עדים בלבד יודעים הם שצריכים לחתום ביום אחד דאי לא חתמי כולהו בחד יומא הוה ליה מוקדם ופסול איכא למיחש שיאמר לעשרה כולכם עדים ולא יחושו לחתום ביום אחד והוה ליה מוקדם ופסול: מתני' **כל** השטרות העולות **בערכאות של עובדי כוכבים. מקום בית הועד דיינים קבועים שלהם** כך כתב רש"י ז"ל. **ובזמן הזה סופר הממונה מן המלך יש לו דין ערכאות של עובדי כוכבים: ואע"פ שחותמיהן עובדי כוכבים כשרים.** מפרש טעמא בגמ': [דף י:] **חוץ מגיטי נשים. דלאו בני כריתה נינהו.** כלומר **דכיון דלא שייכי בתורת גיטין וקדושין אינם נעשים עדים בדבר דכתיב וכתב ונתן מי שישנו בכתיבה ישנו** בנתינה ובר מן דין **דלאו בני עדות נינהו: ר"ש אומר אף אלו כשרים.** מפרשים בגמ' דדוקא בדאיכא **עדי מסירה הוא** דמכשר דסבירא ליה כר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי הא לאו הכי פסיל מטעמא דכתיבנא ומיירי נמי [דף יא.] שאותן עדים החתומים בגט שמותיהן מובהקין. כלומר **שהם ניכרים שהם עובדי כוכבים הא לאו הכי חיישינן דילמא אתי למסמך עלייהו** דמש"ה מודה ר"א במזויף מתוכו שהוא פסול ות"ק נהי דס"ל כר"א אפ"ה פסל גיטי נשים ושחרורי עבדים **אפי' בעדי מסירה ושמות מובהקין משום לגזר שמות מובהקין אטו שאין מובהקין: ולא הוזכרו. בבית המדרש ליפסל** אלא בזמן שנעשו בהדיוט **ע"י עובדי כוכבים הדיוטות שאינן דיינין** וכי תימא וכיון דלעדי מסירה סמיך **ר' שמעון בשמות מובהקין** למה אינן כשרין אפי' נעשו בהדיוט איכא למימר אין ה"נ דבגיטי נשים ערכאות והדיוט שוין הן וכי קתני דנעשו בהדיוט פסולין אגיטי ממון קאי : ויש לי בזה שטה אחרת דר' שמעון לא מכשר **בעדי מסירה ושמות מובהקין אלא** דוקא בשנעשו בערכאות משום דערכאות קלא **אית להו ווליע לעובדי כוכבים נינהו ולא אתי למסמך עלייהו** ולא אתי **לאכשורי אלא בעדי מסירה** אבל הדיוט לית ליה קלא ואפי' בשמות מובהקין איכא למיחש שמא יטעו לומר דישראלים נינהו ואסקי שמייהו הכי

הוזכרו אלא בזמן שנעשו בהדיוט:

גמ' קא פסיק ותני לא שנא מכר ול"ש מתנה בשלמא מכר מכי יהיב זוזי קמייהו הוא דקנה ושטר לראיה בעלמא הוא ואי לאו דיהיב זוזי קמייהו לא הוו מרעו נפשייהו וכתבי ליה שטרא אלא מתנה במאי קני לה בהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ואי בעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים * ד"ת מ"ז (פירוש כל דבר שאין קונין אותו בדינינו וקונין אותו בדיניהם אין אנו מקבלין אותן ולא מגבין בהן ואף על גב דעלו בערכאות שלהן)

(דף יא.) רבינא סבר לאכשורי בכינופיא דארמאי אמר ליה רפרם ערכאות תנן ודוקא ערכאות דלא מקבלי שוחרא אמר רבא האי שטרא פרסאה דמסריה ניהליה באפי סהדי ישראל מגבינן ביה מבני חרי והוא דידעי למקרייה והא בעינן כתב שאין יכול להזדייף וליכא בדעפיצן והא בעינן צריך שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה וליכא בדמהדר אי הכי ממשעבדי נמי לית ליה קלא * ד"ת מ"ז (בעי מיניה ריש לקיש מר' יוחנן עדים (דף יא:) החתומין על הגט ושמותיהן כשמות עובדי כוכבים מהו א"ל מעולם לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשרנום ודוקא לוקוס ולוס דלא שכיחי ישראל דמסקי בשמייהו אבל שמות אחריני

ויבואו להכשיר **בלא עדי מסירה ור'** שמעון תרתי בעי ערכאות ושמות מובהקין ויש לזה הוכחה בירושלמי דגרסינן התם אתיא לר' שמעון בן אלעזר כמה דר' אלעזר אמר אע"פ שאין עליו עדים כשר ר' שמעון אמר כן אע"פ שאין עליו עדים כשר מעתה אפי' נעשו בהדיוט הוי צריכה להסיא למר רבי יעקב בר אחא קול יוצא בערכין. ויש בזה דקדוקים תלויים בסוגיית הגמרא והארכתי בחדושי בס"ד: ולענין הלכה כתב הראב"ד ז"ל דמסתברא דהלכתא כר"ש דסוגיא דשמעתין כוותיה ומשמע דאמרינן הכי מדאהדר ליה [בדף יא:] ר' יוחנן לר"ל לא בא לידינו אלא לוקוס ולוס והכשרנוס. כלומר מפני שהן שמות מובהקין כדאיתא בגמרא והא כר"ש אתיא ואין זה הכרע דלישנא בתרא איכא בגמרא דלא מכרע כר"ש ואף ר"ח ז"ל כתב יש מי שאומר מדאוקימנא ליה לר"ש כרבי אלעזר דהלכתא כוותיה בגיטין אי [מתרמי] לן כר"ש לא פסלינן ליה ואף בזה [אין] הכרע דת"ק נמי כר"א ס"ל ושמות מובהקין בלחוד הוא דאיכא בינייהו ולפיכך נראין הדברים דקי"ל כת"ק וזהו דעת הרי"ף ז"ל שכתב משנתנו כפשטה הלכך גיטין העולין בערכאות שלהן **אפילו בשמות מובהקין בעדי מסירה פסולין כת"ק** ומיהו קדושין תופסין בה שגט גמור הוא מן הדין ואין פסולו אלא משום גזרה ולפיכך נוין בה כדין הספיקות: **גמ' קא פסיק ותני. כל השטרות כשרין בחותמיהן עובדי כוכבים:** לא שנא שטר מכירה ול"ש שטר מתנה **בשלמא** שטר מכר. **לארעא לאו בהאי שטרא מקניא אלא בזוזי** מכי יהיב האי גברא זוזי לישראל חבריה קמיה **דליינין עובדי כוכבים** הוא דקנה **לארעא דקרקע נקנה בכסף או בשטר והאי שטר ראיה בעלמא הוא שלא יאמר [לא] מכרתיה ולא קבלתי מעות ובהא מילתא אינהו מהימני דאי לאו דיהיב זוזי קמייהו** כיון דערכאות נינהו **לא מרעי נפשייהו וכתבי ליה שטרא.** ונ"ל דלאו מלינא אמרי' הכי כיון דעובד כוכבים פסול לעדות כי **לא מרעי נפשייהו** מאי הוי אטו משה ואהרן מי לא מהימני ואפ"ה רחמנא פסלינהו אלא ודאי הכי קאמרי בשלמא מכר איכא למימר **דתקנתא דרבנן הוא** כיון דקיים לן דקושטא קאמרי דאי לאו הכי [לא] הוו מרעי נפשייהו אלא מתנה **דעל ידי השטר הוא קונה אותה** שהוא כותב לו שדי נתונה לך ובלא שום חליפין וקנין **הוא קונה אותה במסירת השטר היכי מקניא להא האי שטרא חספא בעלמא הוא:** ודאמרינן מדיהיב זוזי לאו דוקא אלא הוא הדין דאי אודי קמייהו **דיהיב ליה זוזי דלא הוו מרעי נפשייהו וכתבי שטרא** וכל היכא דאודי מהני' [בין בשטרי מכר בין בשטרי הודאות והלואות] דבכה"ג ליכא למימר מעטה אני בך ולא אדם עשוי שלא להשביע את עצמו וכיון דהודאה מהניא כי אמר בשלמא מכר ומתמה אמתנה לאו דוקא דאין הכי נמי דמצינן למימר איפכא ומתנה אתיא שפיר היכא שהשטר אינו בא אלא לראיה כגון שהודה שנתן לו שדהו והקנהו לו בחזקה ואיכא גוונא דמצינן לאתמוהי אמכר כגון דהוי זוזי הלואה גביה שאין הקרקע נקנה בהן ולא קנה ליה אלא בשטרא אלא משום דסתם **שטר מכר לראיה וסתם שטר מתנה** לקנייה נקטינהו הכי וה"ק בשלמא שטר ראיה שפיר אלא שטר קנייה אמאי: אמר שמואל **דינא דמלכותא** דינא. הלכך **כל השטרות העולות בערכאות של עובדי כוכבים לא שנא שטרי מכר ולא שנא שטרי** הלואה כשרין לגמרי ואפילו לגבות ממשעבדי דכל שטר העשוי בערכאות קלא אית ליה והכי מוכח **לקמן באידך פירקין [דף יט:]** דאמרינן רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה דעביד בערכאות של **עובדי כוכבים מקרי לשני עובדי כוכבים** זה שלא בפני זה ומגבי ביה ממשעבדי וזו היא גרסת ר"ח ז"ל וכן בעיקר הנוסחאות וליכא למלחי דהסיא בדאיכא **עדי מסירה ישראל** חלא דסתמא קאמר ועוד דאי משום שטרא גופא **לא גבי ממשעבדי משום עדי מסירה** נמי לא גבי כדאמרי' בסמוך [דף יא.] אי הכי ממשעבדי נמי ומפרקינן לית ליה קלא ודאי משום שטרא גופיה גבי ממשעבדי: ודאמרינן דדינא דמלכותא דינא. דוקא במה שהמלך עושה מחוקי מלכותו אבל מה שהגמון עושה שלא כדין לא ולישנא דדינא דמלכותא הכי משמע [כלומר מה שהמלך עושה מחוקי מלכות] ואי עביד הגמון שלא כדין חמסנותא הוי ולא דינא: **ואיבעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שע"י השטר הדבר נגמר דהיינו נמי שטר מתנה** וליכא למימר דנדינן מלישנא קמא משום דפליג עליה וס"ל דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא דהא בעלמא נקטינן לדשמואל כדמוכח בפ' הגוזל (דף קיג:) ובפ' חזקת הבתים (דף נה:) ולפיכך יש מי שפירש דנדינן מלישנא קמא משום דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא בדברים שיש להנאת המלך וכדאמרינן בפרק הגוזל תלע לקני לקלי ונסרי גשורי ועברינן עלייהו ודאמרינן נמי בפ' חזקת הבתים דמלכא אמר לא ליקני איניש ארעא אלא באגרתא בכה"ג נמי איכא לאוקומי כדי שיקיים השטר ויקח את חוקו אבל מידי דלא שייך ביה מלכא לא אמרינן דינא דמלכותא דינא ומש"ה נדינן הכא מלישנא קמא ואמרינן ואיבעית אימא תני חוץ מכגיטי נשים ולא נהירא מדאמרינן התם בפ' חזקת הבתים [דף נה.] אמר רבה הני תלת מילי אשתעי לי עוקבא בר נחמיה משמיה (דרבא) [דשמואל] דינא דמלכותא דינא אריסא דפרסאי ארבעין שנין. כלומר דמלכא אמר והנהיג שתועיל חזקה לעובד כוכבים בארבעין שנין והכא ליכא הנאה ותועלת בכך למלך אלא ודאי כי אמרינן הכא ואיבעית אימא לא פליגא אלישנא קמא אלא ה"ק מתני' אפילו בליכא הורמנא דמלכא [אערכאות אלא אינהו קיימי מנפשייהו אפ"ה קתני מתניתין לכשרין] ותני חוץ מכגיטי נשים והוא הדין לשטר מתנה דדמי להו שבשניהם הדבר מתקיים בשטר בלבד ומיהו היכא דאיכא הורמנא דמלכא כל השטרות העולות בנוטירין **בערכאות שלהם כשרין ואפילו שטרי מתנה: רבינא סבר לאכשורי בכנופיא דארמאי.**

דשכיחי ישראל דקא מסקי בשמייהו לא):

מתני' האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה לחזור בשניהן יחזור דברי רבי מאיר וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו ואין חבין לו לאדם אלא בפניו שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי שלא לזון את אשתו אינו רשאי אמר להן והלא הוא פוסל את עבדו מן התרומה כשם שהוא פוסל את אשתו מן התרומה אמרו לו מפני שהוא קנינו:

גמ' אמר רבי יוחנן התופס לבע"ח במקום שהוא חב לאחרים לא קנה וא"ת משנתינו כל האומר תנו כאומר זכו דמי שמעינן מינה שהתופס לבעל חוב במקום

שאינן ערכאות: [דף יא.] שטרא פרסאה. שעשאוהו בלשון פרסי וחתמו פרסאים הדיוטות עליו: והא לא ידעי העדים שמסרו לפניהם למקרייה. ולא ידעי מאי ניהו והיכי מסהדי לאחר זמן עלה למלתא: והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף. שיהא הקלף מתוקן בעפצים בשעת עבודו שעושין אותו שחור ושוב אין אדם עושה מחק וחוזר וכותב עליו מפני שהוא ניכר וקלפי פרסיים אינן מעובדים בעפצין שקורין גלי"ש ואדם יכול למחוק כתבו ומניח חתימת העדים וכותב למעלה ממון הרבה. ומשנינן בדעפיץ. שהקלפים מעובדים בעפצין שקורין גלי"ש. ואיכא למידק וכיון לבעלי מסירה עסקינן דשמעתין כר"א אתיא דאמר עדי מסירה כרתי ור"א הא לא בעי כתב שאין יכול להזדייף דהא תנן באידך פרקין [דף כא:] אין כותבין לא על הנייר מחוק ולא על הדפתרא וחכמים מכשירין ואמרי מאן חכמים [דף כב:] ר"א היא דאמר עדי מסירה כרתי י"ל דאליבא דר"א מקשינן דאמר לקמן [שם] לא הכשיר ר"א אלא בגיטין אבל בשטרות לא משום דבעיא קיימי זמן מרובה וחיישינן דילמא תנאי הוה ביה וזייפיה אבל בשטר שאינו יכול להזדייף ליכא למיחש לאיחלופי שהרי עדי מסירה מכירין אותו. ומדמשנינן בדאפיץ משמע דבדלא אפיץ יכול להזדייף וא"ת והיאך אנו כותבין בקלפים שלנו דלא אפיץ שטרות וס"ת ותפילין ומזוזות והא דפתרא דלא אפיץ פסול בכולהו כדמוכח בכמה דוכתי תירץ ר"ת דעבוד סיד שלנו אינו יכול להזדייף כעבוד עפצים שלהם והיינו דבפרק הקומץ רבה [דף לא: וע"ש תוס' ד"ה הא] מוכח דכותבין ס"ת בדלא אפיץ דאמרי' התם הא דאפיץ הא דלא אפיץ והיינו בעבוד שלנו או דומה לו: והא בעינן שיחזור מעניינו של שטר בשיטה אחרונה. כדאמרינן בגט פשוט (דף קסא:) וקיימא מן פלוני ככל מה דכתוב ומפורש לעיל וטעמא דמלתא לפי שאין למדים משיטה אחרונה ולפיכך צריך שלא יהא בשטה אחרונה שום דבר שיהא צריך ללמוד ממנו. ומפרקינן דמהדר. וא"ת ומאי קושיא והא מש"ה לא מפסיל שטרא אלא שאין למדין משטה אחרונה לפי שהעדים מרחיקין שטה אחת מהכתב י"ל דהיינו דוקא בשטרות שלנו שישראל חותמין בהם אבל בשטרותיהן כיון דמרחקא טובא אי אפשר ללמוד מהן כלל שהרי אפשר שהוסיף כמה שיטין אא"כ החזיר מעניינו של שטר בשטה האחרונה שנראה כסוף שטר ואם כתב בו משם ולמטה כלום [אין] חוששין ואיכא מאן לאמר שאין צריך לחזור מעניינו של שטר בגיטי נשים שהרי כותבין בו כדת משה וישראל והרי הוא בגט במקום שריר וקיים לשטר דמוכח התם בפרק גט פשוט (דף קסב.) דכל היכא דאיכא הכל שריר וקיים תו ליכא למיחש לזיוף והוא הדין לגט כיון שתקנו לכתוב בסופו כדת משה וישראל ובמסכת ידים [פרק ד] מוכח שאף בימי רז"ל היו כותבין אותו בגיטי נשים דתנן התם אמר צדוקי גלילי קובלני עליכם פרושים שאתם כותבין המושל עם משה בגט ולא עוד אלא שאתם מקדימין המושל למשה כלומר שדרכן היו שהיו כותבין בשטרות ובגיטין בשנת כך וכך למלך פלוני ומסיימין בסוף הגט כדת משה וישראל [אלמא תיקנו לכתוב כן בגיטי נשים ולפ"ז מחק במקום כמ"ו] בשיעור כדת משה וישראל פוסל [אם נכתב שם תנאי חלש אבל שטה שלפניו למדין ממנה] כדאמרינן התם (בב"ב דף קסא.) גבי הכל שריר וקים ואין זו ראיה שאפשר שהיה מנהגן כך אבל לא נתקן לעכב ולפיכך אין ללמוד משטה אחרונה שמא לא כתבוהו וכן דעת ר"ת שאין למדין משטה אחרונה כלל אפילו בגיטי נשים. ולפיכך צריך שיהיו סופרי הדיינין זהירין שלא לכתוב בשטה אחרונה אלא כדת משה וישראל בלבד שאין הדבר צריך ללמוד הימנו ויש מקומות שנהגו לכתוב כדת משה וישראל וחתימתן של עדים בשטה אחת וכשר הדבר ובלבד שיהא אפשר לכתוב במקום כדת משה וישראל פלוני חייב לפלוני מנה דכה"ג ליכא למיחש שמא הרחיקו [וכתב בשטה חלק מאי דבעי ובשטת העדים כתב הוא כדת משה וישראל] שהרי העדים נזהרים שלא להרחיק בשטה אחרונה אחת כשיעור הזה משום דקי"ל שטר הבא הוא ועליו בשטה אחת כשר ויש להן לחוש שלא יהא אפשר לזייף בכך: אי הכי ממשעבדי נמי לית ליה קלא. לפי שאין חותמין ישראל לסהדי לחתימי בשטרי אינהו מפקי לקלא ולפיכך אין הלוקח נפסל לאמר לא הוה ידענא למשעבד לך ובפ' שני אמרינן לאי חתימי עלה ישראל טריף ממשעבדי: [דף יא:] מתני' **האומר** תנו גט זה לאשתי וכו' אם רצה לחזור בשניהם. קודם שהגיע הגט ליד האשה והעבד יחזור ואין השליח יכול לזכות בהם לצרכם לחוב הוא להם כדמפרש לקמן: וחכ"א בגיטי נשים. יכול לחזור: אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין לאדם שלא בפניו. הילכך זכה השליח בהם לצרכו: שאם ירצה שלא לזון את עבדו רשאי. הילכך כי משחרר ליה לא מפסיד מזונות דבלאו הכי נמי אי בעי לא זיין אבל אם רצה שלא לזון את אשתו אינו רשאי הילכך כי מגרש לה מפסדה למזוני: והלא הוא פוסל את עבדו בגט זה מן התרומה. אם של כהן הוא אלמא חוב הוא לו: אמרו לו מפני שהוא קניינו. מפרשינן לה בגמ' [דף יב:] דר"מ ה"ק להו לרבנן השבתוני על המזונות. כלומר דכיון שאינו חייב לזונו זכות הוא לו מה תשובה תשיבוני על התרומה שהרי כ"ז שלא שחררו הוא הולך ואוכל תרומה בכ"מ בשביל רבו וכי תאמרו אי בעי זריק ליה גיטא כלומר ברה"ר בתוך ארבע אמות ופסיל ליה בעל כרחו שהרי משוחרר הוא זו אינה ראיה דשביק ליה ועריק ליה ואזיל ליה לעלמא ולא יכול לפסלו בגט [שהרי עבד כהן שברח אוכל בתרומה] ואהדרו ליה רבנן לר"מ מפני שהוא קניינו. כלומר טעמא מאי עבד כהן שברח אוכל בתרומה מפני שהוא קניינו דכהן הילכך אי בעי כהן שיפסל עבדו שקיל ארבעה זוזי מישראל ומקני ליה ניהליה כל היכא דאיתיה ושוב אינו קניינו של כהן ומפסיל: גמ' התופס לבעל חוב. אדם מן השוק שתפס מטלטלין של ראובן מן השוק לצורך שמעון שהוא בעל חובו: במקום שחב לאחרים. כלומר שמפסיד בתפיסתו זו ללוי דהוי נמי בעל חובו דראובן לא קנה: וא"ת משנתינו. דקתני בשחרורי עבדים אם רצה לחזור לא יחזור ומשמע לן דהיינו טעמא לפי שהשליח תופס שטר שחרור בשביל העבד ואע"פ שהוא חב לאחרים דהיינו רבו ונראה לי דהשתא סבירא לן דכי תנן רצה לחזור בשחרור לא יחזור היינו כשהשליח אומר אני זכיתי לו דאי לא תימא הכי היכי אמרי' דתופס לבע"ח קנה מנ"ל דשליח זה יהא רוצה לתפוס לעבד אלא ודאי כדאמרן ומיהו במסקנא למסקינן כל האומר תן כאומר זכי דמי אין צורך לכך. והקשה ר"י ז"ל אפילו אמרינן דתופס לב"ח קנה היכי שייך הכא דהתם היינו טעמא מפני שהוא שלוחו וקונה אפי' בע"כ

שאינו חב לאחרים קנה:

וחכמים אומרים בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזבין לו לאדם שלא בפניו:

* לשון הרי"ף והני מילי לחזרה דלא מצי רביה למיהדר ביה אבל עבדא לא נפיק לחירות עד דמטי גיטא לידיה דתנן (דף יג.) האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה דאין גט לאחר מיתה ושמעת מינה דלחזרה הוא דזכין לו לעבד אבל מיפק לחירות לא נפיק עד דמטי גיטא לידיה ואשכחן זכייה כה"נ כדאמרי' לקמן (דף יד.) הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר:

גרסינן בפרק האשה שהלכה היא ובעלה למדה"י שלום בינו לבינה * עי' ביבמות דף קיח: בעא מיניה רבא מרב נחמן המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו או דילמא כיון דזימנין דרחמא ליה ליבמה חוב הוא לה ואין חבין לאדם שלא בפניו אמר ליה תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת ולא מתיבמת אמר ליה רבינא לרבא המזכה גט לאשתו במקום קטטה מהו כיון דאית לה קטטה בהדיה זכות הוא לה או דילמא ניחא דגופה עדיף לה תא שמע דאמר ריש לקיש טב למיתב טן דו מלמיתב

לפי שהוא חייב לו והוי כאילו היה תופס הוא בעצמו אבל כאן אפילו העבד עצמו אינו יכול לעכב את האדון מלחזור בו אילו היה נותן לו גט שחרור על דעת שלא ישתחרר בקבלה זו שהרי אינו חייב לשחררו ואם כן למה יעכב את האדון מלחזור כיון דהשתא ס"ד דתן לאו כזכי דמי ועוד מה חייב האדון לעבד דחשיב ליה תופס לבע"ח ואי חשיב חוב משום דעביד ליה ניחא נפשיה א"כ היכי חשיב חב לאחרים [דהא אינו חב אלא לרבו ואיהו חייב קרית ליה] תירץ ר"י ז"ל דמשום דעביד ליה ניחא נפשיה חשיב כקנת חוב ואעפ"כ כיון שאין האדון חייב לו כלום חשיב ליה חב לאחרים. והכי פירושא בשלמא אי תופס לבע"ח קנה אין תימא אם גם כאן קנה בקבלה זו לענין שלא יוכל לחזור משום דעביד ליה ניחא נפשיה רוצה הוא שיהא בע"ח בכך שיוכל לעכבו מלחזור שאע"פ שלא נתכוון המקבל לכך דעתו הוא לקבל כרצון האדון אבל אם התופס לבע"ח לא קנה כ"ש זה שאינו בע"ח אלא דעביד ליה ניחא נפשיה שיוכל האדון לחזור בו. ולדברים הללו רחוקים בעיני הרבה ועוד לא"כ היכי בעינן למילף מהכא דתופס לבע"ח קנה שאני הכא שהאדון נותנו על דעת כן. ולי נראין לדברים כפשטן דמתני' שמעינן דכל אדם מדעתו יכול לעשות שליח לחבירו שיעמוד במקומו ומש"ה כיון שהאדון אמר תן שטר שחרור לעבדי הרי שליח **יכול לומר הריני עושה** עצמי שליח קבלה שלו והרי הוא כאילו עשאו עבד שליח לכך ומינה בעינן למילף דתופס לבע"ח קנה לפי שהתופס יכול לעשות עצמו כאילו עומד במקומו של בע"ח. וכתב רש"י ז"ל בפ"ק דב"מ (דף י.) עלה דהא דתופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה היינו טעמא משום דלאו כל כמיניה שיחוב לאחרים מאחר שלא עשאו נושה שליח ונראה מדבריו שאם עשאו שליח מהני וליתא מדגרסי' בפרק הכותב (דף פד:) יימר בר חשו הוה מסיק זוזי בההוא גברא שכיב ושבק ארבא אמר ליה לשלוחיה זיל תפסה ניהליה אזל תפסה ניהליה פגעו ביה רב פפא ורב הונא בר יהושע אמרי ליה את תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים וכל תופס לבע"ח במקום שחב לאחרים לא קנה אלמא אף על גב דשויה שליח לא"ל זיל תפסה ניהליה לא קנה. עוד יש ראיות אחרות וכתבתים בפ"ק דב"מ: ואם תאמר מתניתינו דמשמע מינה דתופס לבעל חוב אפילו במקום שחב לאחרים קנה: כל האומר תנו כאילו אומר זכו דמי. **ואין זה כשאר תופס שהרי האדון עשאו שליח לזכות בו ואע"פ שהעבד לא ידע זכין לאדם שלא בפניו** וא"ת והא רבי יוחנן לית ליה תן כזכי מדאמרינן בפ' קמא דבבא מציעא (שם) א"ר יוחנן המגביה מציאה לחברו קנה חברו וא"ת משנתינו דאמר תנה לי ולא אמר זכה לי כלומר דתנן התם ראה את המציאה ואמר לחבירו תנה לי ונטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה תירץ הר"ס ז"ל דלא אמרי' תן כזכי אלא בפרעון חוב אבל במתנה לא כדמוכח לקמן בסוף פרקין ושחרור דומיא דפרעון הוא דאי לאו דעביד **ליה** **נייח נפשיה לא הוה משחרר ליה:** שמעינן מינה שהתופס לבע"ח **במקום שאינו** חב לאחרים קנה. כתב הרי"ף ז"ל בתשובה דדוקא במקום דאיכא פסידא לבע"ח כגון בנוסס דאי לא תפיס ליה מפסיד מלוה לגמרי משום דהוו להו מטלטלי דיתמי ולא משתעבדי לבע"ח לדינא דגמרא אי נמי בגברא דמפסיד נכסי אי נמי עני ויורד מנכסיו ונראה לב"ל שיתפסו נכסים על שלא יבא בעל חוב ויפסיד לגמרי בכי הא אמרינן דקנה חבירו ותקנה הוא שהתקינו הא אילו היה בע"ח אמיד ויכול לפרוע לבעל חובו מה שיש לו אצלו לא אלא הרי זה אומר לאו בעל דברים דידי את ושומעים לו ע"כ: וה"מ לחזרה וכו'. דעת הרי"ף ז"ל ובודאי דפשטא דמתני' הכי מוכחא דמעיקרא תנן שאם רצה לחזור בשחרורו לא יחזור ובתר הכי תנן לא יתנו לאחר מיתה דמשמע דנהי שאינו יכול לחזור ביה עבדא מיהא לא נפיק לחירות עד דמטי גיטא לידיה אבל אי אפשר לומר כן דכיון דהאומר תנו כאומר זכו דמי הוי כאילו הגיע הגט ליד העבד (דמי) דהא בפ' התקבל (דף סב:) משמע דהאשה שאמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה דאי אמרי' תן כזכי מגורשת מיד כשיבא הגט ליד השליח ובפרק קמא דקדושין (דף כג.) נמי משמע שקונה עצמו בשטר ע"י אחרים בין לדעת בין שלא לדעת ומתניתין דהתם לענין (גט) שחרור גמור תנן ובפרק השולח (דף מ:) נמי אמרי' האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני חיישינן שמא זיכה לו ע"י אחר וכן נמי מנינן זכייה אפילו בגט אשה להוציאה לגמרי כשתמצא לומר לזכות הוא לה דגרסינן בפרק האשה שלום [דף קיח:] המזכה גט לאשתו במקום יבם מהו כיון דסניא ליה זכות הוא לה וזכין לאדם שלא בפניו וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך ותנן בפרק ח' דתרומות העבד שהיה אוכל בתרומה ובאו ואמרו לו מת רבך או שעשאך בן חורין וכו' ר' אליעזר מחייב קרן וחומש ור' יהושע פוטר וכולן שהיתה תרומה בתוך פיהם רבי אליעזר אומר יבלעו רבי יהושע אומר יפלטו אלמא אע"ג שלא הגיע גט לידו משוחרר הוא ומתני' דתנן האומר תנו גט לאשתי לאו ראיה דהתם לא גרסי' זה דמשמע שהוא מוסרו לשליח אלא לעדים הוא שאמר כן הא אילו מסרו לשליח ואמר לו תן ולאי גבי עבד כיון דזכות הוא יצא לחירות מיד ומה שכתב הרי"ף ז"ל דאשכחן זכייה כה"ג כדאמרינן לקמן הולך מנה לפלוני שאני חייב אמר רב חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר אין ענין זה דומה לנדון זה כלל דהתם ודאי דינא הוא דלא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שיגיע ממון לידו דאי אמרינן מיפטר חוב הוא לו אבל הכא כיון דזכות הוא לעבד כשנתנו לשליח ואמר לו תן הרי הוא כאילו קבלו העבד: המזכה **גט לאשתו** במקום יבם. שיש לו אח ונתכוון לפטרה ממנו: א"ל תניתוה וחוששין לדבריה וחולצת אבל לא מתיבמת. התם בההוא פרקא תנן ביוצאה בחזקת היתר לשוק ובאה והחזיקה עצמה ליבם לחוששין לדבריה ולא

ארמלו:

שאם רצה שלא לזון את עבדו רשאי. שמעת מינה יכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך ומסקנא ת"ש הקוטע יד עבדו של חברו נותן שבתו ורפואתו לרבו ואותו העבד ניזון מן הצדקה שמעת מינה יכול לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך ש"מ:

רפואתו דרבו היא. דידיה היא דבעי איתסויי בה.

לא צריכא דאמדוהו לחמשא יומי ועבדו ליה סמא חריפא ואיתסי בתלתא יומי מהו דתימא צערא דידיה הוא קמ"ל דההוא טופיאנא לרביה הוא:

מתני' (דף יג.) האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לאיתנו לאחר מיתה תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה:

יום קסט

גמ' מתני' בשכיב מרע והיינו טעמא דמתני' דדברי ש"מ ככתובין וכמסורין דאמו לא שנא אמר תנו לו מנה זה ולא שנא אמר תנו לו מנה סתם קני ולא אמרינן שמא מנה קבור קאמר ובהדיא אמרי' והלכת' למנה קבור לא חיישינן (דף יג:) אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ל"ש מלוה ול"ש פקדון בכולהו קנה (דף יד.) אמר מר זוטרא הני תלת מילי שוינהו רבנן כהילכתא בלא טעמא חדא הא דאמרן ואידך דאמר רב יהודה אמר רב הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפוטרופא ואידך דאמר ר' חנינא המשיא אשה לבנו גדול בבית קנאו א"ל רב לרב אחא ברדלא קבא דמוריקא אית לי גבך הביה לפלניא באפיה קאמינא לך דלא הדרנא בי מכלל דאי בעיא למיהדר מצי הדר הכי קאמר דברים הללו לא

אמרינן לוקמה אחזקה ותנשא דהא ולאי משקרא ומשום דסניא ליה קאמרה אלמא זימנין דלא סניא ליה ומש"ה מספקא לן וגבי מזכה גט נמי מספקא לן אי רחמא ליה לחוב **הוא לה ואי סניא ליה** וזכות הוא לה: טן לו. גופים שנים: [דף יב.] שמעת מינה יכול הרב לומר **לעבד עשה עמי** מלאכה ואיני זנך.

אלא חזור על הפתחים: [דף יב:] **נותן שבתו ורפואתו לרבו. שבתו** שכר בטלתו בחליו ואע"פ שנותן לו למי ידו רואין אותו כאילו שומר קשואין ועליין הוא ראוי לכך כשעומד מחוליו: **ורפואתו.** לקמיה פריך הא בעי למיתביה לרופא. והוא הדין לנותן נזקו וצערו לרבו אלא נזקו לא איצטריך לאשמועינן דהיינו דמי ידו ופשיטא דלרבו הוא דהא אפחתיה מכספיה וצערו נמי בכלל רפואתו הוא כדמפרש לקמן דהא רפואתו היינו צערא דסמא חריפא והה"נ לצער המכה ומדקאמר לשבתו **לרבו** ומסיימינן בה בגמרא ואותו העבד ניזון מן הצדקה ש"מ דיכול הרב לומר לעבד עשה עמי ואיני זנך: **דאמדוהו לחמשא יומי. ליתן לרופא שכר** חמשה ימים: מהו דתימא **צערא דידיה** הוא. וצערא דידיה לא זכי ליה רחמנא קמ"ל **דבכל שבח הבא לידו זוכה בו רבו כשורו וחמורו** ואם תאמר והיכי אמרינן הכא רפואתו דידיה הוא והא תנן בפרק החובל (דף פז.) החובל בעבד כנעני שלו שפטור מכולן י"ל דאע"ג דאם חבל בו אחר נותן רפואתו לעבד הוא שחבל בעבדו פטור אי נמי לעבד ליה סמא חריפא ופטור מן המותר כדאמרינן הכא: [דף יג.] **מתני' האומר תנו גט זה לאשתי.** כתב רש"י ז"ל דלא גרסינן זה דאי הכי משמע שמסרו לשליח ואם כן הוה להו לרבנן לאפלוגי אמאי דתנן בשטר שחרור לא יתנו לאחר מיתה כיון דסבירא להו דזכות הוא וכל האומר תנו כאומר זכו דמי אלא תנו בלחוד גרסי' ובאומר לעדים מיירי ויש מקיימין הגירסא דהכא במאי עסקינן כגון שלא מסרו מיד ליד אלא הראהו לו וצוה ליתנו ושליח **לא נטלו עד לאחר מיתה** אי נמי אפי' נטלו לאלתר אפ"ה לא זכה עבד משום דלא אמרי' תן כזכי אלא כשמסרו לשליח מיד ליד. כך כתבו בשם ר"ת ז"ל: **לא יתנו לאחר מיתה.** משום דגיטא **לא הוה עד למטי לידיה ומכי מטא לידיה הא מיית ליה משחרר ופקע ליה** זכותיה: תנו מנה לפלוני ומת **יתנו לאחר מיתה.** איכא למוקי לה בגמרא במעמד שלשתן דמש"ה זכה פלוני באותו מנה ומשמע מינה דלוקא במנה הא בגט ושחרור אפילו במעמד שלשתן לא יתנו לאחר מיתה דבכגון האי דתני במנה יתנו אמר בגט ושטר שחרור לא יתנו ובגט פשיטא דמעמד שלשתן לא מהני דלא תקינו רבנן מעמד שלשתן אלא במילי דזכות אבל במילי דחובה לא אבל בשטר שחרור צריך תלמוד לומר מאי

לא מהני מלין מעמד שלשתן שעשו בו חכמים שאינו זוכה כזוכה אלא מכאן יש ללמוד שלא תקנו חכמים בשטר מעמד שלשתן וטעמא למילתא משום דבשלמא בדבר שגופו ממון איכא למימר למגו דמני זכי לנפשיה תקינו רבנן לזכוי לחבריה אבל דבר שאין גופו ממון כשטר דלא מני זכי ביה לא תקינו רבנן לזכוי לחבריה. זה נ"ל: [דף יג:] **גמ' מתני' בשכיב מרע.** בגמ' מקשינן [אי בבריא] אמאי יתנו לאחר מיתה דהא לא קנה משום דלא משך. ואיכא למידק ואמאי מחסרה משיכה הא כיון דמת מצוה לקיים דברי המת לאפילו בבריא אמרינן הכי כדמוכח בסוף פרקין [דף יד:] וכיון שכן תנא שפיר יתנו לאחר מיתה תירץ ר"ת ז"ל דלא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא כשמוציא הדבר מרשותו ומניח ביד אחרים כההיא דהמשליש מעות לבתו וההיא דתנו לבני שקל בשבת כדאיתא בפרק מציאת האשה (דף סט:) אבל כשאינו מוציא מרשותו ומניחו ביד אחרים לא דאי לא תימא הכי מתנת שכיב מרע במקצת (ב"ב דף קנא:) אמאי בעיא קנין והא מצוה לקיים דברי המת וכי תימא משום מצוה לא מהני דאין כופין ליורשין והא **אמרינן בפרק השולח (דף מ.)** פלונית שפחתי עשה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשים ועושין לה קורת רוח דמצוה לקיים דברי המת דאלמא משום הך מצוה כופין אלא ולאי היינו טעמא דבעיא קנין משום דכיון שאין הדבר יוצא מרשותו לא מני למיתי עלה משום מצוה לקיים דברי המת וכי תימא והא שפחה לא הוציאה מרשותו ואפ"ה אמרינן בה למצוה לקיים דברי המת י"ל דשניא היא דזכו בה שמים וזכתה היא בעצמה ועדיפא ממוציא דבר מרשותו ומניח ביד אחרים ולא מחוור דבתוספתא דבתרא תניא תנתן שדה פלוני לפלוני רבי אומר זכה וחכ"א לא זכה וכופין את היורשין [לקיים מצות המת אלמא אע"פ שלא הוציא דבר מרשותו מצוה] לקיים דברי המת לפיכך תירץ הרמב"ן ז"ל דליכא פלוגתא בין מוציא מרשותו או לא אלא (כדאמרינן מצוה לקיים דברי המת. אבל העיקר הוא) כי אמרינן מצוה לקיים דברי המת דוקא במתנה שליח או במצוה ליורשיו עשו אתם כך וכך מנכסיי דבכה"ג כי מת מצוה לקיים דברי המת וזהו שאמרו לקמן בהולך מנה לפלוני שמצוה לקיים דברי המת וזהו דין משליש מעות לבתו וזהו דין האומר תנו שקל לבני בשבת שהוא מצוה לעשות כן והיינו דאמרינן נמי דכי אמר יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח אבל באומר הריני נותן מנה לפלוני במתנה אין אומרים מצוה לקיים דבריו שהוא לא צוה ליתן **אלא (אם) הוא** נתן מתנה אם קנה מן הדין קנה ואם לא קנה אין מצוה לקיים מה שאמר ולפיכך אמרו

ניתנו לחזרה:

הנהו גינאי דעבוד חושבנא בהדי הדרי פש חמשה איסתרי

למתנת שכיב מרע במקצת בעיא קנין ולאמרינן לקמן [דף יד:] הכא במאי עסקינן בשכיב מרע ובפלוגתא דרבי אליעזר ורבנן קא מפלגי למשמע דבנותן הוא ואפילו הכי א"ר יהודה הנשיא למצוה לקיים דברי המת התם היינו טעמא משום דכל שאמר תנו או הולך יש בלשון הזה לשון צואה ולשון מתנה כדאמרינן התם פרק מי שמת (דף קמז:) על שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו תנו דקל לפלוני ויאכל פירותיו והיינו מתנה אבל כל שאמר יטול ויחזיק ויקנה וכל לשון מתנה שאין בו לשון צואה לבנים אין אומרים בו מצוה לקיים דברי המת וכי תימא והא מתניתין תנו קאמר ולוקמה משום מצוה לקיים דברי המת לאו קושיא היא דמתני' לאו במצוה עסקינן **דאי הכי בשטר שחרור נמי** יתנו לאחר מיתה אלא על כרחין במוסר דבריו לעדים עסקינן שאמר הוו עלי עדים ותנו לפלוני מנה שאני נותן לו במתנה ולי נראה דאפילו נימא דהאי תנו כפשטה דמתני' אפ"ה על כרחיך כי תנא יתנו לאחר מיתה [היינו משום דמשעת] דבורא זכה בו ולא משום מצוה ונפקא מינה ביתומים קטנים דלאו בני מעבד מצוה נינהו דהא דומיא דרישא דקתני **לא יתנו לומר שלא** זכו מחמת דבורו קתני דתנו מנה לזכה מחמת דבורו דבכה"ג בלחוד הוא דאיכא לאיפלוגי בין שטר שחרור למנה ומש"ה דייקינן והא לא משך והיאך זכה בהן מעתה ולא עוד אלא דאפשר דסבירא לן דאומר תנו אין משמעו לשון צוואה אלא לשון מתנה בלבד דלית בה משום מצוה לקיים דברי המת ובירושלמי ראיתי שנחלקו בה דגרסינן בפרקין [הלכה ה] תנו שטר שחרור זה לעבדי ומת רבי אומר לא זכה וחכמים אומרים זכה וכופין את היורשין לקיים דברי המת א"ר זעירא בשתם חלוקים מה אנן קיימים אם באומר שחררו אף רבי מודה אם באומר כתבו ותנו אף רבנן מודו אלא אנן כן קיימים באומר תנו רבי אומר האומר תנו כאומר כתבו ותנו ורבנן אמרו האומר תנו כאומר שחררו ואם תאמר ובההוא עובדא דאיסור גיורא (ב"ב דף קמט.) דהוו ליה תריסר אלפי זוזי בי רבא ואמר רבא היכי ליקנינהו רב מרי להני זוזי לימא מצוה לקיים דברי המת תירץ ר"ת דבגר לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת דכל דאיתיה בירושה מצוה לקיים דברי המת הואיל ולא פסק כחו מאותו ממון למכחו באין יורשין אבל גר דליתיה בירושה ופסק כחו ממ‏מונו אין מצוה לקיים דבריו וכה"ג אמרינן התם כל דאיתיה בירושה איתיה במתנת ש"מ והרמב"ן ז"ל תירץ דלא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא ביורשיו ומקבלי מתנתו כענין עשו לה קורת רוח ותנו שקל וכן משלים מעות לבתו שכיון שמכח מתנתו זכתה בהן אסור להם לעבור על מצותו אבל רבא בזוזי דאיסור מן ההפקר זכה בהן ולא אמרינן מצוה לקיים דברי המת בנכסי אחרים: והלכתא למנה קבור לא חיישינן. כלומר דלא חיישינן שמא מנה קבור **יש לו בקרקע ובההוא הוא דיהיב ליה** ומדסלקינן וטרינן אי חיישינן למנה קבור או לא נהי דמסקינן דלמנה קבור לא חיישינן מכל מקום משמע שהאומר הריני נותן מנה לפלוני מנה ממש דוקא קאמר ולא אמרינן דשוה קאמר הילכך היכא דאיתיה בעיניה מנה קאמר ואם נאבד מראהו אבוד וכן נמי כל היכא שיש לו כמה מנים בעין כל אחד בפני עצמו ונאבד אחד מהם מראהו אבוד ליד בעל השטר על התחתונה **ואפי' אמר מנכסי לא אמרינן** לליפות כחו קאמר כדאמרינן בפרק התקבל (דף סו.) מחמרא כדי ליפות כחו דהתם שאני דיהיב ליה ארבע מאה זוזי ותלנהו בחמרא דהוא מידי אחרינא אבל הכא באומר משלי קאמר. והיכא דאין לו מנה מיוחד אלא ה' מאות זוז בבת אחת ונאבד מנה מהם **לא הפסיד זה אלא** לפי חשבון כדתניא בתוספתא דבבא מציעא ב' שהטילו לכיס זה מנה וזה מאתים נגנב מהם או נאבד מהם חולקים לפי חשבון

והיכא שאין לו מעות כלל בעין כל שלא אמר מנכסי איכא למימר **דלא זכה מקבל** למנה דוקא קאמר והא לית ליה: [דף יד.] מנה לי בידך תנהו לפלוני **במעמד שלשתן קנה.** גרסינן עלה בגמרא [דף יג:]אמר רבא מסתברא מילתיה דרב בפקדון אבל במלוה לא והאלהים אמר רב אפי' במלוה וטעמא מאי. כלומר מ"ט **במלוה קנה דהא ליתא בעינא** לליקני. ומהדרינן אמר אמימר נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לך לדילך וכל **לאתי מחמתך. כלומר כי אמר ליה תנהו לפלוני איגלאי מילתא למשעת מתן מעות אשתעבד ליה.** ופרכינן עלה אלא מעתה הקנה לנולדים דלא הוו בשעת מתן מעות ה"נ דלא קני. כלומר **דכיון דטעם משום שעבודא הוא דקבל עליה לוה בשעת הלואה לאשתעבודי להאי דאתי מחמתיה כיון דאיהו לא היה בעולם בההיא שעתא לא קני** דאין אדם מקנה ולא משתעבד למי שאינו בעולם. ומהדרינן אלא א"ר אשי [דף יג.] בההיא הנאה דקא משתניא ליה בין מלוה ישנה למלוה חדשה גמר ומשעבד נפשיה. כלומר דמתוך שנוח **לו לדחות הפרעון לזמן ארוך** גמר **השתא בשעת אמירה** ומשעבד נפשיה **בלב שלם להאי שני.** ופרכינן עלה אלא מעתה כגון הני דבי בר אליסיב דכפתי ושקלי דאלתר הכי נמי דלא קני. כלומר דכגון הני ליכא הנאה שהרי לא היו ממתינין הלואתן כלל. ואסקינן אלא אמר מר זוטרא ואי תימא רב אשי הני תלת מילי שוינהו רבנן כהלכתא בלא טעמא. כך היא הצעה של שמועה. ואיכא למידק עלה למאי דסלקא דעתיה דרבא דליתא לדרב אלא בפקדון למה לי מעמד שלשתן והא תניא ברשות הלה המופקדים אצלו כיון שקבל עליו מוכר קנה לוקח כדאיתא בפרק הספינה [דף פה. ע"ש] יש לומר דמעמד שלשתם אפי' במתנה הוא ובמתנה קי"ל דתן לאו כזכה וכמו שיתבאר בסוף פירקין בס"ד. ועדיין אין זה מספיק דכיון דמכל מקום בזכי סגי למה לי מעמד שלשתן. לפיכך אמרו בתוס' דמעמד שלשתן קונה אפילו בעל כרחו של לוה ונפקא מינה לבעל כרחו ועוד סמכו לדבריהם מדאמרינן בפרק מי שמת (דף קמט.) גבי איסור גיורא דקאמר רבא היכי לקנינהו רב מרי להני זוזי **אי במעמד שלשתן** אי שלח לי לא אזילנא משמע שאם היה הולך היה קונה בעל כרחו ואין לומר אם היה הולך שם [היה] מתרצה לפי שהיה מתבייש מאיסור לומר אין רצוני דאם כן אפילו בלא מעמד שלשתן הו"ל למימר לא אזילנא כדי שלא יאמר לו זכה ואין אלו ראיות לעולם מעמד שלשתן לא מהני אלא מדעתו וכי תימא אם כן למה לי מעמד שלשתן בפקדון יאמר לו זכה איכא למימר נפקא מינה היכא דליתיה ברשותיה ורבא נמי היה יכול להוציא אותן מעות מרשותו ומש"ה לא הוה מסתפי שיאמר לו זכה אבל ממעמד שלשתן הוה מסתפי דאי אזיל היה מתבייש לומר איני רוצה וסוגיין נמי מוכחא דמעמד שלשתן לא מהני אלא מדעתו של זה שהמחהו אצלו מדאמר רב אשי דבההוא הנאה דקא משתניא ליה בין מלוה ישנה למלוה חדשה גמר ומשעבד נפשיה והאי טעמא ודאי לא סגי אלא מדעתו ואע"ג דלמסקנא לא קאי האי טעמא מכל מקום אינהו לא פליגי אלא בטעמא אבל בדינא לא פליגי ואע"ג דאמר אמימר דנעשה כאומר לו בשעת מתן מעות משתעבדנא לדילך **ולכל מאן דאתי מחמתך** ה"ק משתעבדנא **לכל מאן דאתי מחמתך** שארצה להשתעבד לו כי היכי דמשתעבדנא לדילך: ואיכא מאן דאמר דאע"ג דקי"ל כשמואל דאמר המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול במעמד שלשתן אינו יכול למחול משום דטעמיה דשמואל או משום דמכירת שטרות דרבנן כדעת הרי"ף ז"ל שכתב כן בכתובות פרק הכותב [סי' שלז] ובבבא בתרא בפרק מי שמת או לפי סברת ר"ת ז"ל משום דשני שעבודין יש לו למלוה על הלוה שעבוד הגוף ושעבוד נכסים ושעבוד

גבי חד מינייהו אמרי ליה יהבינהו ניהליה למארי ארעא בטסקא באפיה מאריה ארעא וקנו מיניה לסוף עבד חושבנא בין דיליה לנפשיה לא פש גביה ולא מידי אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה מאי אעביד לך חדא דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה ועוד הא קנו מנך אמר ליה רבא אטו האי מי קאמר דלא יהיבנא ליכא גבאי קאמר אמר

הנכסים אינו אלא מלין ערב כדאמרינן (בב"ב דף קעד.) נכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביה ומלוה לא מני מזבין אלא שעבוד נכסים מפני שהוא יכול לתפסם בחובו אבל שעבוד הגוף לא מני מזבין אלא לעולם גבי מלוה הוא כשהוא מוחל ללוה שעבוד הגוף. שעבוד נכסים שאינו אלא מלין ערב ממילא פקע אבל במעמד שלשתן כיון דלאמימר נעשה כאומר וכו' ולרב אשי נמי נימר ומשעבד נפשיה בההיא הנאה הא משתעבד ליה שעבוד גוף ונכסים לזה שהמחהו אצלו והוה ליה כאלו זקפן עליו במלוה דתו לא מני מחיל וכיון דדינא הכי ולאמימר ולרב אשי אע"ג דלא סלקא טעמייהו אית לן למימר נמי למסקנא דדינא הכי דהא לא פליגי בדינא דהמחאה אלא בטעמא והכי נמי מוכח בפרק האיש מקדש (דף מח.) דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול דתניא התם התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה אצל אחרים ר"מ אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת ואמרינן עלה בשטר חוב במאי פליגי בדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וכו' מאן דאמר מקודשת לית ליה דשמואל ומ"ד אינה מקודשת אית ליה דשמואל ואי בעית אימא דכ"ע אית להו דשמואל ובאשה סמכא דעתה קמפלגי מ"ד מקודשת סבר סמכא דעתה דלא שבק לדידה ויהיב לאחריני מ"ד אינה מקודשת סבר לא סמכא דעתה ואמרינן במלוה על פה במאי פליגי בדרב הונא אמר רב דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה מ"ד מקודשת סבר כי אמר רב ל"ש מלוה ול"ש פקדון ומ"ד אינה מקודשת סבר כי אמר רב בפקדון אבל במלוה לא ומשמע דאי סבירא להו דרב אמר אפילו במלוה דכ"ע מקודשת ואם איתא דבמעמד שלשתן יכול למחול אמאי מקודשת למאן דאית ליה גבי מלוה בשטר דלא סמכא דעתה דהא לא מסיק התם ואי בעית אימא דכולי עלמא קנה ובאשה סמכא דעתא פליגי כדמסיק במלוה בשטר למוקי פלוגתייהו בדשמואל אלא ש"מ דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ואם תאמר דבפרק החובל (דף פז.) אמר העבד והאשה פגיעתן רעה הם שחבלו באחרים פטורין ואחרים שחבלו בהם חייבים ואפילו חבלה נמי בבעלה אמרינן התם לפטורה משום דלית לה לשלומי ופרכינן [דף פט:] התם אמאי תזבון לכתובתה בטובת הנאה ותתן ליה להוא דחבלה ליה ופרקי' כל לגבי בעל ודאי מחלה ואטרוחי ביה דינא בכדי לא מטרחינן ואם איתא דבמעמד שלשתן אינה יכולה למחול תזבין כתובתה במעמד שלשתן ותתן ליה לאו קושיא היא דכיון דאסיקנא לעיל דמעמד שלשתן אינו אלא מרננו לא אפשר שהרי הבעל לא יתרצה וכ"ת תינח כשחבלה באחרים חבלה בבעלה מאי איכא למימר דודאי בעל כדי ליפרע ממנה אישתעביד ליה ללוקח ברננו י"ל דאין הכי נמי דאפשר בהכי מיהו תלמודא לא איירי אלא במה שב"ד יכולין לעשות וזה אינו בידן אלא ביד הבעל דאי לא תימא הכי לישתעבד בעל ללוקח ולכתוב ליה שטרא דתו ליכא למיחש למחילה אלא ודאי התם לא איירי אלא במה שב"ד יכולין לעשות וזה אינו בידן אלא ביד הבעל וא"ת דבפ"ק דב"מ (דף כ.) אמרינן מצא שובר בזמן שהאשה מודה יחזיר לבעל והוינן בה ואמאי ליחוש דילמא זבנה לכתובתה בטובת הנאה מניסן ועד תשרי ואזיל הבעל ומפיק תברא ואתי למטרף לקוחות שלא כדין ומפרקינן שמע מינה איתא לדשמואל דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואם איתא דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול ליחוש דילמא זבנה לכתובתה במעמד שלשתן י"ל דאם איתא דזבנה במעמד שלשתן מדעתו של בעל היה דלא אפשר בלא"ה וכדכתיבנא וכיון שכן אפילו מפיק שובר לא מהני שהרי הולך לאחר זמנו של שובר שלא נפרעת מכתובתה וא"ת אכתי אמאי לא חיישינן שמא היה כתוב בכתובתה משתעבדנא לך **ולכל מאן דאתי מחמתך** ושוב אינה יכולה למחול שהרי הבעל שעבד עצמו לכל הבא מכחה וכיון שכן דנפל ואיתרע ליה הוה לן למיחש להכי יש לומר דכיון שלא היה דרכן לכתוב כך בשטרות אע"ג דנפל ואיתרע ליה לא חיישינן: ונמצא עכשיו לפי דרך זה דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול וכן נמי אי כתב בשטרא אישתעבדנא לך **ולכל מאן דאתי מחמתך** והקנהו מלוה שוב אינו יכול למחול אבל הרב רמב"ן ז"ל סובר דבמעמד שלשתן וכן נמי אי כתיב בשטרא משתעבדנא לך **ולכל מאן דאתי מחמתך** מני מחיל ונותן טעם לדבריו ז"ל משום דאפי' כתב ליה הכי לא מהני לאשתעבודי ליה מדאורייתא דאין ברירה ומאי דכתיבנא לא קשיא דכי אמרינן אין ברירה הני מילי במילתא דאי להאי לאו להאי אבל הכא אפשר שיהא משועבד לכל העולם זה אחר זה הילכך לא שייכא הכא ברירה כלל וכתבו דמעמד שלשתן ליתיה על ידי שליח לחידוש **הוא ואין לך בו אלא** חדושו בלבד וראיה לדבר מעובדא דאיסור גיורא דאמר רבא עליה אי שלח לי לא אתינא ואם איתא למהניא ע"י שליח הו"ל **נמי ואי שלח לי לא** קבילנא: וכתב ר"ת שלא תקנו מעמד שלשתן בעובד כוכבים שאם הנפקד או הלוה עובד כוכבים ואמר ליה ישראל תנהו לישראל אחר לא קנה דכיון דאפילו א"ל זכה לא קנה דאין זכייה לעובד כוכבים כדאיתא בפרק איזהו נשך (דף עא:) הוא הדין דבמעמד שלשתן לא קנה ואם המקבל עובד כוכבים ואמר ישראל לישראל תנהו לעובד כוכבים פלוני **כל זמן שאינו חוזר בו** נותן לו אפילו אמר לו בלא מעמד שלשתן **אבל אם חוזר בו לא** קנה העובד כוכבים אבל אם הנותן עובד כוכבים משמע דקני שאם ממונו של ישראל הפקיעו ע"י מעמד שלשתן דהוי כהלכתא בלא טעמא כל שכן ממון עובד כוכבים: הני תלת מילי שוינהו רבנן **כהלכתא בלא טעמא. כאילו קבלה הלכה למשה מסיני שאין צריך לתת בה טעם: אפוטרופיא. להכניס ולהוציא ואע"פ שכתב לה בלשון מתנה לא קנאתן ואין טעם בדבר אלא כך תקנו דהפקר ב"ד היה הפקר:** בבית. בבית המיוחד **שאינו דר בו אלא עשאו לבית חתנות: באפיה קאמינא לך.** וכיון שכן **תו לא מצינא הדרנא** ביה. ובגמרא אמרינן דקמ"ל דאפילו מתנה מועטת כקבא למוריקא בעי בפניו ומכאן יש ללמוד דתן במתנה לאו כזכה וכמו שאכתוב בסמוך בס"ד דאם איתא דתן כזכה למה לי מעמד שלשתן ואפשר לדחות שאותו קבא למוריקא לא היה ברשותו: הנהו גינאי. **בעלי גינה מוכרי ירק: איסתרי זוזי. סלע מדינה סתם איסתרא סלע צורי ואיסתרי זוזי סלע מדינה שמינית שבסלע צורי דהיינו חצי דינר:** באפי מארי ארעא. **אאמרו לו קאי כלומר אמרו לו באפי מארי ארעא יהבינהו ניהליה למארי ארעא** וכתב הרי"ף ז"ל דלוקח בדאיכא סהדי לטעותא הוא **אי נמי דקא מודה ליה** חבריה וכמו שכתב בהלכות והקשו עליו ואפילו ליכא סהדי יהא נאמן מגו דיכול למימר פרעתי דהא קי"ל המלוה את חבירו בעדים א"צ לפרעו בעדים ואפשר דאין הכי נמי דאי איכא מגו מהימן ולא בא הרי"ף ז"ל אלא לומר שמן הטענה עצמה אינו נאמן ונפקא מינה להיכא שלא זזה ידי עידי המחאה מתוך ידו [דלא מצי אמר פרעתי] דלא מהימן לומר (פרעתי) [טעיתי] אי נמי דאפילו במיגו לא מהימן לומר טעה דה"ל כמגו במקום עדים דאי לא דייק מעיקרא לא הוה משעבד נפשיה למארי ארעא והכי מוכח מלתן בפרק שבועת

ליה א"כ קנין בטעות הוא וכל קנין בטעות חוזר הא מילתא פירשו בה רבואתא דלא עבדינן בה עובדא אלא היכא דאיכא סהדי דקמיהו עבדו [* גי' ד"ת חושבנא והכין הוה] חושבנא ואישתכח דטעותא הוא אי נמי דקא מודי ליה [* גי' ד"ת חבריה] דהכין הוא חושבנא ובהכי מיתוקמא האי עובדא אבל היכא דליכא סהדי דמסהדי דהכין הוא חושבנא אלא איהו דקא טעין הכי וחבריה לא קא מודי ליה לא מהניא האי טענתא מידי ומימרא דמסתבר הוא דאי לא תימא הכי כל שטרי דעלמא נמי נימא דבטעותא הוי מילתא ונפטר אלא לאו שמע מינה דהאי מימרא דאמרי רבואתא מימרא מעליא ותריצא הוא:

איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר ושמואל אמר מתוך שהוא חייב באחריותו אם בא לחזור חוזר תניא כוותיה דרב הולך מנה לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו הולך מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי תן מנה לפלוני פקדון שיש לו בידי חייב באחריותו ואם בא לחזור אינו חוזר פקדון לימא ליה אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר

אמר רבי זירא בשהוחזק כפרן אבל לא הוחזק כפרן ובא לחזור חוזר וכי קאמרינן דהולך כזכה הני מילי במלוה אי נמי בפקדון בשהוחזק [* גי' ד"ת מי שהיה אצלו] כפרן אבל במתנה הולך לאו כזכה דקי"ל דשליח מתנה כשליח הגט כשם ששליח הגט הולך לאו כזכה כך שליח מתנה הולך לאו כזכה ואי בעי למיהדר

שדיינין (דף לח:) מנה לי בידך אמר לו הן למחר אמר לו תנהו לי ואמר לו נתתיו לך פטור אין לך בידי חייב ומפרש טעמא בריש בבא בתרא [דף ו.] משום דכל האומר לא לויתי כאומר **לא פרעתי דמי ואמאי לא** מהימן למימר אין לך בידי שטעיתי שהייתי סבור להיות חייב לך ואיני חייב לך כלום במגו דאי בעי אמר פרעתי אא"כ אלא משמע דלא מהימן משום מגו לומר שטעה ובסוף גט פשוט [דף קעה.] נמי אמרינן שכיב מרע שאמר תנו מנה לפלוני ואמרו יתומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי אין נאמנין מאי **טעמא אם איתא דפרעיה לא** הוה אמר תנו ואע"ג דהתם נמי איכא מגו ומיהו היכא דליכא סהדי [דעביד חושבנא קמייהו **אי נמי דאודי ליה** קמייהו] אע"פ שמודה שאמר במעמד שלשתן או שקנו מידו נאמן לומר טעיתי בחשבון דדוקא היכא דאיתא סהדי הוא דאמרינן דאי לאו דקים ליה לא הוה משעבד נפשיה אבל בדליכא עדים לא דייק למימר אמר אי טעינא הדרנא בי דליכא דמסהיד עלי וכן כתב הראב"ד ז"ל ומ"ש הרי"ף ז"ל א"נ (דלודי) [דמודי] ליה חבריה דוקא דאודי ליה מארי ארעא דכיון דאודי ליה הרי הוא נפטר ממנו אבל היכא דאודי ליה גינאה חבריה לדברי מי שאמר במעמד שלשתן יכול למחול כי מודה ליה נמי דלא מיחייב ליה ולא מידי מהימן מסוגיא דשנים אוחזין בטלית [דף כ.] דאמרינן ש"מ איתא לדשמואל דשמעינן מינה דכל היכא דיכול למחול מהימן נמי למימר דפרוע הוא אבל לדברי מי שאומר [שם] דאינו יכול למחול כי אמר נמי דלא פש ליה גביה ולא מידי לא מהימן ואע"ג דאיכא חד סהדא דמסהיד דלא מחייב ליה ולא מידי [וא"י לישבע להכחיש העד] כיון דהאי לא ידע אינו מפסיד דשבועת עד אחד המעיד פרעון מדרבנן בעלמא היא כדאי' בפ' הכותב (דף פז:) דהיכא דאפשר משתבע [ושקיל] והיכא דלא אפשר לא מפסיד וכי מודה לי' מארי ארעא שהוא נפטר ממנו כדאמרן מארי ארעא אינו גובה מגננא חבריה שכיון שהעמיד אידך גינאה אצלו נפטר לדעת הרי"ף ז"ל שכך כתב בפ' המקבל אבל לדעת רבינו האי גאון ז"ל ור"ת אינו כן שהם סוברים שהממחה אצל אחר אינו נפטר ממי שהיה חייב לו אא"כ פטרו בפירוש ולדבריהם אע"פ שמארי ארעא מעיד דלא פש ליה גביה ולא מידי מארי ארעא חוזר וגובה מגננא וגננא גובה נמי מאידך גננא חבריה ואע"ג (דאידך גננא) דמארי ארעא מעיד שאינו חייב לו כלום הוה ליה עד אחד ויטול הלה בשבועה כיון שהוא יכול לישבע ואע"פ שנשתעבד האי גינאי למארי ארעא ברצון חבירו כיון שאין פורע כלום למארי ארעא אינו נפטר ממנו: איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו **אמר רב חייב באחריות. אם נאנסו מיד שליח זה: ואם בא לחזור. ולומר החזירם לי שמא יאנסו ממך בדרך:** אינו חוזר. משום

דקסבר דבפקדון הולך כזכה: תניא כוותיה דרב הולך מנה זו לפלוני שאני חייב לו תן מנה לפלוני שאני חייב לו. **כלומר אחד מלשונות הללו: פקדון לימא ליה. האי משלח: אין רצונו. של מפקיד: שיהא פקדונו ביד אחר.** והכי קיימא לן לקמן **[דף כט.] בפ' שלישי וכיון שאין רצונו אשתכח דחוב הוא לו** [דף יח:] דאין **חבין לו לאדם אלא בפניו ואמאי אינו חוזר והא לאו זכות היא: כשהוחזק משלח זה כפרן. בפקדון דאנן סהדי דניחא ליה לבעליו שיצא** מידו. והוא הדין נמי דאפילו לא הוחזק כפרן אלא שהיה רגיל בעל הפקדון להפקיד לזה שהופקד אצלו עתה באחריות וכן נמי אי שדר ליה פלניא גברא מהימנא הוא אע"ג דלא פטריה אינו יכול לחזור בו וחייב באחריותו: גרסי' בגמ' רבי אחא בר יאשיה ה"ל **איספיקא** דכספא בנהרדעא. איספיקא. כלי. [דף יד:] אמר להו לר' דוסתאי בר' ינאי ולר' יוסי בן כיפר בהדי דאתיתון אתייה ניהלאי אזול יהבו ניהלייהו אמרי להו ניקני מינייכו דקבליתו עלייכו אונסא דאורחא אמרו ליה לא א"ל אהדרוניה לן רבי דוסתאי בר ינאי אמר להו אין רבי יוסי בן כיפר אמר להו לא. כלומר כדאמרינן לעיל ואם בא לחזור אינו חוזר: אתו כפתוהו וקא מנצרו ליה **אמרי ליה.** כלומר לרבי דוסתאי חזי מר היכי עביד. כלומר דלא מהדר לן: [דף יד:] **אמר להו טב רמו ליה** (טב רמו ליה). כלומר **יפה ראויות לו המכות** הללו: כי אתא לגביה אמר ליה חזי מר לא מסתייה דלא סייען אלא אמר להו טב רמו ליה אמר ליה אמאי עבדת הכי. כלומר **שנתרצית להחזיר מיד: א"ל** אותן בני אדם **הן אמה וכובען אמה.** כלומר הם **אנשי מדות גבוהין** בקומתן **ואף מלבושיהן מאויימין** מאנשים אחרים: ומדברים מחציין. **כלומר קולן עבה ונראה הקול יוצא מטיבורן** ושמותיהן מבוהלים ארדא וארטא פילי ובריש אילו אומרים כפותו כופתין אילו אומרים הרוגו הורגין אילו הרגו את דוסתאי מי נתן לינאי אבא בן כמותי א"ל בני אדם הללו קרובין למלכות הן א"ל אין יש להם סוסים ופרדים שרצים אחריהם א"ל אין א"ל אי הכי שפיר עבדת. ופי' דהכי קאמר ליה אמאי עבדת הכי כלומר דכיון שכבר זכית בשבילי כדתניא דאם בא לחזור אינו חוזר לא היה לך לחזור ופושע אתה וחייב לשלם ואהדר ליה דאונס הוה וא"ל אי הכי שפיר עבדת. ופטור אתה. ויש הוכחה לפירוש זה בירושלמי דגרסינן התם [סוף פרקין] גבי ההיא עובדא א"ר ינאי הדא דתימא בהא דלא יכול למיקמה טבאות ברם ההוא דיכיל למיקמה גביה טבאות מפיק לה מן הדין ויהבינון להדין וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפרק ט"ז מהלכות מלוה ולוה שאם החזיר שליח את המלוה חייב באחריות אע"פ שהראב"ד ז"ל השיג עליו: ירושלמי [שם] שא מנה זה לפלוני טול מנה זה לפלוני יהא מנה זה לפלוני

מצי הדר ביה:

(דף יד:) הולך מנה לפלוני והלך ובקשו ולא מצאו יחזרו למשלח מת משלח אי בריא הוה חזינן אם מת מקבל בחיי נותן יחזרו ליורשי משלח דקי"ל דהולך בבריא לאו כזכה ואי מית נותן בחיי מקבל יחזרו ליורשי מי שנשתלחו לו דקיימא לן מצוה לקיים דברי המת ואי שכיב מרע הוה חזינן אי איתיה למקבל בשעת מתן מעות יחזרו ליורשי מי שנשתלחו לו דקיימא לן דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורין דאמו ואי ליתיה למקבל בשעת מתן מעות יחזרו ליורשי משלח דקיימא לן דאין קנין למת וכן הלכה:

הדרן עלך המביא קמא

(דף טו.) U **המביא** גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב אבל לא בפני נחתם בפני נחתם אבל לא בפני נכתב בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ור' יהודה מכשיר אחד אומד בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר:

גמ' בפני נכתב חציו ובפני נחתם כולו פסול הי חציו אילימא חציו ראשון והאמר רבי אלעזר אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה שוב אינו צריך אלא אמר רב אשי בחציו אחרון:

בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציו פסול (דף טו:) אמר רב אשי ואפילו אמר אני הוא עד שני פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים אבל אם העידו שנים על חתימות יד שני כשר אי נמי העיד הוא ואחר על חתימת יד שני כשר דליכא מידי דכי אמר חד כשר וכי אמרי תרי פסול וליכא נמי מידי דאילו אסיק

ביאך רצה לחזור לא יחזור. פי' משום דכל לשונות הללו בחוב ובפקדון כזכה דמי: וכי אמרינן דהולך כזכה וכו' אבל במתנה לאו כזכה. למתוך שאדם נותן בקושי אין דעתו כשאומר הולך שיזכה בשבילו: דקיימא לן דשליח מתנה כשליח הגט. והכי אמרי בהדיא בריש פרק השולח [דף לב:] שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט. כלומר שאם בטלה הנותן קודם שתגיע ליד המקבל הרי היא בטלה ונפקא מינה דהולך לאו כזכה. כלומר דאע"ג דמתנה זכות הוא מני למהדר דהולך במתנה לאו כזכה הוא: וכתב רבינו תם ז"ל דכיון **דהולך במתנה לאו כזכי** תן נמי במתנה לאו כזכי דמי דאם איתא דתן כזכה אמאי איצטריך למתני תן גבי מלוה ופקדון בברייתא דלעיל השתא הולך דלאו כזכה במתנה במלוה ופקדון הוי כזכה תן דאפילו במתנה הוי כזכה מיבעיא דבמלוה ופקדון הוי כזכה אלא ודאי ל"ש הולך ולא שנא תן במתנה לא הוי כזכה ולהכי איצטריך למתנינהו תרוייהו במלוה ופקדון דהוי כזכה ור"י ז"ל הביא ראיה לדבריו מן התוספתא [דפרקין ע"ש] דקתני תן מנה לפלוני שאני חייב לו כו' **אינו חוזר וחייב באחריותו** תן מנה לפלוני שאני נותן לו רצה לחזור יחזור אלמא דבמתנה תן נמי לא הוי כזכה וזה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בהלכות זכייה ומתנה דתן במתנה כזכי דמי: הולך מנה לפלוני והלך ובקשו **ולא מצאו.** שמת **יחזרו למשלח משום דהולך במתנה לאו כזכה דמי:** חזינן אי מית **מקבל בחיי נותן** יחזרו ליורשי משלח. **דלא זכה בהו המקבל ואפילו מת הנותן בחזרת השליח אין כאן משום מצוה לקיים דברי המת שקודם מיתתו בטלו דבריו משעת מיתת המקבל:** ואי מיית נותן בחיי מקבל. שמת **לאחר שמסר מנה לשליח ועדיין מקבל חי הילכך בשעת מיתת הנותן זכה בהן המקבל:** דקי"ל מצוה לקיים דברי המת. ואע"פ שהיה בריא בשעה שמסר מנה לשליח: ואי שכיב מרע הוה אי איתיה למקבל **בשעת מתן מעות.** לשליח **זכה בהן מיד וכשמת זכו יורשיו מכחו:** ואי ליתיה למקבל **בשעת מתן מעות. שכבר מת וזה לא היה יודע** יחזרו ליורשי משלח דקי"ל אין קנין למת: ומשמע מהא דבשכיב **מרע אפילו מת** מקבל בחיי נותן קנו יורשין דאי לא למאי איצטריכינן למימר בשכיב מרע אי ליתיה למקבל [בשעת מתן מעות הא אף על גב דאיתיה] בשעת מתן מעות כיון דליתיה בשעת מיתת נותן יחזרו למשלח אלא ודאי בשכיב מרע משעה שמסר המנה לשליח **דבריו ככתובין וכמסורין למקבל ואפילו מת** בחיי נותן כך כתבו בתוספות אבל תמה אני למה דהא קי"ל בסוף פרק יש נוחלין [דף קלז.] דמתנת שכיב מרע לא חיילא אלא לאחר גמר מיתה וכיון דבעידנא דחיילא ליתיה למקבל היאך קנה והא אין קנין למת וצריך עיון [בתוספות ובתשובת ר"י בר ששת סימן שמ"ו]: הדרן עלך פרק המביא קמא המביא. בפני נחתם חציו. **אחד מן העדים:** [דף טו.] אחד **אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם** פסול. מסקינן בגמ' דלוקא בשאין הגט **יוצא אלא מתחת ידי האחד שהוא מביאו ואין חבירו שליח בהבאתו ומשום הכי פסול דשליח אצרכינהו רבנן למימרינהו לתרוייהו** אבל אם היה הגט יוצא מתחת ידי שניהם כשר דשנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם כרבא דאמר דטעמא לפי שאין עדים מצויים לקיימו וכיון שאנו יודעים על פי אלו השנים שהבעל מסרו ליכא חששא תו [למיחש] לזיוף: **שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד** שלישי אומר **בפני נחתם** פסול. וביוצא **מתחת ידי האחד** דכיון דמאן דאמר בפני נחתם לא אמר בפני נכתב אתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ור' יהודה מכשיר דכיון דאיכא תרי דמסהדי **אכתיבה תו לא אתי לאחלופי:** אחד **אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר.** דרבא דסבירא ליה לפי שאין עדים מצויין לקיימו אפילו אין שום עד מעיד על הכתיבה כשר שהרי נתקיים ע"פ השנים ולא נקט אחד אומר בפני נכתב אלא אגב רישא דתנא אחד אומר וכו': גמ' אפילו לא כתב אלא שיטה אחת לשמה. **שיטה ראשונה שיש בה שם האיש ושם האשה והזמן:** [דף טו:] **אני הוא על שני** פסול מאי טעמא או כולו בקיום הגט. דאני הוא על שני היינו **קיום הגט כשאר שטרות דאדם מעיד זה כתב ידי:** או כולו בתקנת חכמים. שאומר בפני נכתב וכו' וטעמא דמילתא דכיון דאמר אני הוא על שני על עיקר הגט הוא מעיד ובהך חתימה דאמר בפני **אינו מעיד אלא על חתם** ידו ואמאי דקא מסהיד בהאי לא מסהיד בהאי ולא תיקון רבנן להימוני יחיד לאנאין: דליכא מידי דכי אמר אחד כשר. פי' רש"י ז"ל שאם היה שליח זה אומר אני מכירה כשר דסבירא ליה ז"ל שהמביא גט ממדינת הים אינו צריך שיאמר בפני נחתם דוקא אלא כל שאומר אני מכיר החתימה כשר לפי שהוא גורס **בפ"ק [דף ג.] ורבא אמר** אטו הכא כי אמר ידענא לא מהימן ומש"ה ס"ל ז"ל דבאמר ידענא שני וחלקו עליו לומר דבלשון יודע אני ומכיר ודאי לא מהימן על אחד דאתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא ובההיא דלעיל הכי גרסי' אטו כי אמרי בפנינו מי לא מהמני כלומר בשאר שטרות דבקיום שטרות אי אמרי בפנינו ואי אמרי ידעינן מהני אבל בקיום הגט דוקא **כי אמר בפני** אבל ידענא לא מהני וה"פ מי איכא מידי [דאילו אמר חד כשר] דכיון דבקיומו של יחיד ליכא למיחש

איהו לכולה מילתא כשר וכי איכא אחר בהדיה פכול:

אחד אומר בפני נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול:

(דף טז.) אמר רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן לא שאנו אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם אבל הגט יוצא מתחת ידי שניהם כשר (דף טז:) אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם אמר ליה ר' אסי אלא מעתה סיפא דקתני שנים אומרים בפנינו נכתב ואחד אומר בפני נחתם פסול ורבי יהודה מכשיר טעמא דאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם הא גט יוצא מתחת ידי שניהן מכשרי רבנן אמר ליה אין וכי אין הגט יוצא מתחת ידי שניהן במאי פליגי מר סבר גזרינן דלמא אתי לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא ומר סבר לא גזרינן רבה בר בר חנה חלש עול לגביה רב יהודה ורבנן לשיולי ביה בעו מיניה שנים שהביאו גט ממדינת הים צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם או אין צריכין אמר להו אין צריכין ומה אילו אמרי בפנינו גירשה מי לא מהימני:

(דף יז.) אחד אומר בפני נכתב ושנים אומרים בפנינו נחתם כשר:

רב אסי אשכחיה לרבי אמי דיתיב וקאמר אמר רבי יוחנן אפילו גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה [כשר] אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין צריכין שיאמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם וכן הלכה:

מתני' נכתב ביום ונחתם ביום בלילה ונחתם בלילה בלילה ונחתם ביום כשר ביום ונחתם בלילה פסול ור"ש מכשיר שהיה רש"א כל גטין שנכתבו ביום ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים:

יום קע

גמ' איתמר מפני מה תקנו זמן בגיטין ר' יוחנן אמר משום בת אחותו וריש לקיש אמר משום פירות רבי יוחנן אמר משום בת אחותו סבר דילמא מזנה ומחפי עלה אבל משום פירות לא (דף יז:) קסבר יש לבעל פירות עד שעת נתינה ור' שמעון בן לקיש אמר משום פירות קסבר אין לבעל פירות משעת כתיבה אבל משום בת אחותו לא קסבר זנות לא שכיחא איכא מ"ד הלכתא כר' יוחנן ואיכא מאן דאמר הלכתא כר"ש בן לקיש דאמר משעת כתיבה כדקי"ל (דף לקמן יח.) לענין ג' חדשים והא לאו מילתא היא דהתם לענין מאימתי מונין לגט ביחוד תליא מילתא וכיון דאינו מתיחד עמה משעת כתיבה מונין משעת כתיבה אבל

דאתי לאיחלופי שהרי אומר בפני נכתב קיומו של שנים למה יפסל דהא חד גוונא הוא **בקיום כיון דבקיום שטרות דעלמא** כי אמר בפני מהני ובגמרא איכא מאן דסבר שאם העידו שנים על חתימת יד שני **אי נמי העיד הוא ואחר** על חתימת יד שני לפסול ולא סליק הכי אלא כשר כמו שכתב הרי"ף בהלכות: **אבל הגט יוצא מתחת ידי שניהם** כשר. פי' רש"י ז"ל **שניהם אדוקין בו** ולאו דוקא אלא כל שהבעל עשה את שניהם שלוחים ואמר להם שניכם הוליכו גט לאשתי ונתנו לאחד במעמד חבירו כדאמרינן בפרק התקבל [דף סז:] כולכם הוליכו אחד מוליך במעמד כולם בהכי סגי ולא עוד אלא אפילו אם האחד בלבד שליח והשני מעיד שבפניו נתן הבעל גט לחבירו להוליך לאשתו לרבא דלא חייש לשמה כשר דהא אם יאמר בפנינו גרשה [דף טז:] מי לא מהימני לרבא דלא חייש אלא לקיום וקי"ל כוותיה כל שיש עדים לנו שהבעל מסרו להוליכו לאשתו שוב אין לחוש למזוייף: [דף טז:] אלמא קסבר שנים שהביאו גט ממדינת הים אין **צריכין** לומר בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. דטעמא לפי שאין עדים מצויין לקיומו וכאן אין לחוש לזיוף וכי תימא לעולם **צריכין ושאני הכא** משום דקאמרי הני לאו מילתא היא דאמירה דהני לית בה מששא דהא רבנן אצרוך לשליח למימרינהו לתרווייהו כי היכי דלא ליתי לאחלופי בקיום שטרות דעלמא דאי לא תימא הכי אפי' אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם למה פסול: **וכי אין הגט יוצא מתחת ידי שניהם במאי פליגי. הואיל ואחד הביאו והוא לא אמר כתקון חכמים אמאי מכשיר ר' יהודה:** מר סבר וכו'. ת"ק סבר **אע"פ שהגט יוצא מתחת יד עד המעיד על החתימה. והשליח הימנוהו רבנן כבי תרי אפי' הכי כיון דלא אמר בפני נכתב פסול גזירה דילמא אתי לאיחלופי וכו':** ור' יהודה סבר **כיון דאצרכוהו תרי אחריני במקומו לאסהודי אכתיבה תו לא אתי לאיחלופי:** [דף יז.] ואפי' **גט יוצא מתחת ידי עדי חתימה** כשר. כלומר אפי' **מתחת ידי אחד** מהם ואע"ג דמאן דאמר בפני נכתב כיון שאינו שליח כמאן דליתיה דמי הרי נתקיים הגט ע"פ השנים ולרבא בהכי סגי וקא דייק דכיון דבקיום הגט סגי שמע מינה נמי **דשנים שהביאו אין צריכין** דכיון שהם מעידין שהבעל מסרו להם תו ליכא למיחש לזיוף ומהני כעידי קיום: **מתני' נכתב בלילה ונחתם ביום.** היינו **חד יומא ואין כאן גט מוקדם: ביום ונחתם בלילה.** מוקדם הוא **למשמע למההוא יומא אגרשה ולא אגרשה על למחר ובגמרא מפרש מאי פסוליה:** כל גיטין. **של מכר ומתנה והלואה פסולים דאתו למטרף לקוחות מיומא דכתיבה ושלא כדין: חוץ מגיטי נשים. דלאו לגוביינא** עבידי: **גמ' מפני מה תקנו זמן בגיטין. כיון דלאו שטרא לגוביינא הוא** ומתני' דתנן בפרק המגרש (דף פו.) ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר וחד מנייהו יש עליו עדים ואין בו זמן ילפינן דתקנו חכמים זמן בגיטין אבל ממתני' דהכא דפסול גט מוקדם ליכא למשמע מינה דתקנו חכמים זמן בגיטין משום דאיכא למימר **דגט שאין בו זמן כשר** דלא נפיק מינה חורבא דכי בעיא לאפוקי פירי א"ל אייתי **ראיה אימת מטא גיטא לידך כיון שאין בו זמן** אבל כי אית ביה זמן והוי מוקדם מפקא פירי מזמנו של גט שלא כדין וא"ת ואמאי **לא אמרינן דתקנו בו זמן כדי** שתוכל להוציא האשה מן הבעל מזונות שלותה ואכלה קודם הזמן שכתוב בגט ולא יוכל לומר לה גרשתיך קודם לכן י"ל דאפילו אין בו זמן יכולה האשה להביא עדים בב"ד ויעידו על זמן גירושיה: ר' יוחנן אמר **משום בת אחותו. והיא אשתו ושמא תזנה תחתיו וחס עליה שלא תחנק וכותב לה גט בלא זמן ונותן לה וכשמעידין עליה בב"ד מוציאה גיטה ואומרת גרושה הייתי ופנויה באותה שעה** דלא אמרינן אוקמה בחזקת אשת איש והשתא הוא דאגרשה והגט מאוחר כיון שהיא גרושה לפנינו ואדרבה אוקמא בחזקת כשרה שלא נבעלה כשהיתה א"א: ריש לקיש אמר **משום פירות.** כתב רש"י ז"ל **שמזמן הגט ואילך אם ימכור הבעל פירות נכסי מלוג שלה תגבה ואם לא היה בו זמן היה מוכר והולך וכשתתבע בב"ד הויא ידה על התחתונה שאומר לה קודם גירושין מכרתי** ונראה מדבריו שאילו **לא היה בו זמן** היינו חוששין שמא ימכור לאחר גירושין ואין זה מחוור שמשעת

הכא לענין פירי בפרקונה תליא מילתא כדאמרי' (כתובות דף מז:) תיקנו פרקונה תחת פירות וקי"ל דלא פקע פרקונה מיניה עד דמטי גיטא לידה הלכך כל כמה דמחייב בפרקונה אית ליה פירי ושמעת מינה דהלכתא כרבי יוחנן דאמר יש לבעל פירות עד שעת

גירושין ואילך ולאי אין לחוש שמרי האשה יכולה לברר שעת גירושיה ולהוציא נכסי מלוג מידי הבעל אלא כי אמר ר"ל משום פירות הכי קאמר שמתוך שהבעל מפסיד פירות משעת חתימת הגט צריך שיהא **בו זמן כדי שלא ימכור** פירות בין חתימה לנתינה ואם מכר שתטרפם האשה: **אבל משום פירות** לא קסבר יש לבעל פירות **על שעת נתינה.** כתב רש"י ז"ל **הילכך זמן כתיבת הגט לא מהני מידי וכי אתיא למיטרף בעיא לאתויי סהדי אימת מטא גיטה לידה** ולא נהירא מלגרסינן בפרק קמא דב"מ (לף יח:) מצא גט אשה בשוק בזמן שהבעל מודה יחזיר לאשה והוינן בה [בלף יט. ע"ש] ליחוש שמא כתב ליתן בניסן ולא נתן עד תשרי ואזיל בעל וזבין פירי מניסן ועד תשרי ואתיא היא וקא מפקא וקא טרפא **לקוחות שלא כדין** הניחא למ"ד משעת כתיבה אלא למ"ד משעת נתינה מאי איכא למימר ומפרקינן לאמרי לה אייתי **ראיה אימת מטא גיטא** לידך אלמא לוקא התם הוא לאמרי' לה הכי משום לכיון לנפל איתרע ליה אבל בעלמא לא וכלמסיימינן נמי התם אי הכי בשאר שטרות נמי נימא הכי וכו' ושמעתין נמי לייק **לכל לכתב ביה זמן לא בעיא ראיה אימת מטא גיטא לידה** לכיון למוקדם פסול ולא חיישינן דילמא כתביה ואותביה בכסתיה [לאי מפייסה תיפיים] משום דלא מקדים איניש פורענותא לנפשיה כלאיתא בגמ' [כאן דף יח.] למאי ניחוש לה אלא עיקר פלוגתייהו דר' יוחנן ור"ל (בהכי תליא) דר"ל סבר שהבעל מפסיד פירות משעת חתימה ולפיכך צריך שיהא זמן בגיטין דאי לא זמנין שיהא הבעל גומר לגרשה ומכתיב **גט בלא זמן** מפני שסופר ועדים מזדמנין לו ומתוך שרואה בנכסי אשתו קמה לקצור ענבים לבצור שמיטו ואכיל להו ואח"כ מגרשה בגט זה ומפסדה פירות משעת חתימה שלא כדין ולפיכך תקנו חכמים זמן בגיטין זהו טעמו של ריש לקיש ור' יוחנן סבר שמפני זה **לא היה צריך להתקין זמן** בגיטין לכיון דיש לבעל פירות על שעת נתינה ואי אכיל פירי על ההיא שעתא כדין הוא אוכל ומשעת נתינה ואילך אין לחוש לתקנה של אשה שהרי בידה להוציא נכסיה מיד הבעל אלא משום בת אחותו הוא דתקינו רבנן זמן ואי תימא וכיון דסבירא ליה לר' יוחנן דיש לבעל פירות על שעת נתינה היאך כותבין גט לאיש ואע"פ שאין אשתו עמו ניחוש שמא כתב בניסן ולא יתן עד תשרי וכדפרכינן בפ' שנים אוחזין (דף יג.) גבי כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ואצטרכינן לאוקמא התם בשטרי אקנייתא דמשעת קנין משעבד נפשיה י"ל דבגט ליכא למיחש להכי משום דלא מקדים איניש פורענותא לנפשיה וכדאיתא בסוגיין בגמרא: קסבר זנות לא שכיחא. **וכיון דמילתא דלא שכיחא היא לא חיישי רבנן** למעבד תקנתא ואי תימא דהא תנן בריש כתובות בתולה נשאת ליום רביעי שאם היה לו טענת בתולים היה משכים לבית דין אלמא משום זנות עבוד רבנן תקנתא י"ל דהכא הכי קאמרינן זנות לבעלים והתראה לא שכיחא וליכא למיחש לחפויי אבת אחותו בכה"ג אי נמי י"ל דהתם אע"ג דלא שכיחא איכא חששא שלא תאסר עליו עולמית ויעמוד עמה באיסור דבתקלה מרובה כי הא ראוי לחוש אפילו למה שאינו מצוי אבל הכא ליכא תקלה אחריתי אלא דילמא מחייבא מיתה ולא מיקטלא ומש"ה לא חששו לדבר שאינו מצוי: ונכתב ביום ונחתם בלילה במתני' לרבי יוחנן מיפסל שמא יחפה **על בת אחותו** על זנות של יום ולר"ל משום פירות שיהו סבורין הליינים שביום הכתיבה נחתם ותטרוף האשה שלא כדין פירות שמשעת כתיבה עד שעת חתימה ורבי שמעון מכשיר דלית ליה שמא יחפה משום דזנות לא שכיחא ומשום פירות נמי ליכא דקסבר שמכיון שנתן עיניו לגרשה דהיינו שעת כתיבה **שוב אין לבעל פירות הילכך** אי טרפא כדין טרפא והכי מפרשינן בגמ': ולענין גט מאוחר משמע דמיפסיל דהא איכא למיחש משום בת אחותו ומשום פירות משום בת אחותו שיכתוב זמנו של גט לאחר כמה ימים ותוציא את גיטה ותאמר קודם זנות נתגרשתי ואין זמנו של גט מוכיח שהרי על כרחנו אנו רואין שהוא מאוחר והוה ליה כגט **שאין בו זמן ומשום פירות** נמי איכא שאין להוכיח מתי נחתם ונמצאת מפסלת פירות משעת חתימה על שעת נתינה לר"ל שלא כדין אבל בתוספות הכשירוהו והביאו ראיה מלאמרינן בפרק גט פשוט (דף קס.) למקושר שכתב עליו מתוכו כשר מפני שיכול לעשותו פשוט ואע"ג דאי עביד הכי הוי מאוחר למקושר מלך שנה מונין לו שתים כדאיתא התם [דף קסא:] והכל יודעים שזמנו שנה וכי עביד ליה פשוט הוי זמנו ב' כמו שכתוב בו שהרי לא ידעו לתחלתו היה מקושר אלמא משמע דגט מאוחר כשר ועוד ראיה מדתנן בשביעית [פרק י משנה ה] פרוזבול המוקדם כשר והמאוחר פסול שטרי חוב המוקדמים פסולים והמאוחרין כשרין ואם איתא דגט מאוחר פסול הוה ליה למתני גט בין מוקדם בין מאוחר פסול ובתוספתא דחולין [סוף פרק א] נמי תניא כשר בגט פסול בפרוזבול כשר בפרוזבול פסול בגט [כשר בגט] דהיינו מאוחר פסול בפרוזבול דפרוזבול מאוחר פסול וטעמא דמילתא משום דגופו של פרוזבול מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין כל חוב שיש לי אצל פלוני וכשהוא מאחרו נמצא שבכלל פרוזבול זה חובות שהלוה לאחר מכאן ולפיכך פסול. [פסול] בגט וכשר בפרוזבול דהיינו מוקדם שהקדמתו אינו אלא גרעון זכותו פסול בגט [שגט מוקדם פסול] וכדאמרינן הכא בהדיא אלמא גט מאוחר כשר [וא"ת] ואמאי [כשר] והא איכא למיחש לבת אחותו ולפירות ותי' ר"י ז"ל דבגט מאוחר אינה מתגרשת אלא מזמנו של גט ואילך דהוה ליה כאילו התנה עמה שלא תתגרש עד יום פלוני וכיון שכך ליכא למיחש משום בת אחותו ומשום פירות נמי ליכא למיחש דכי מפסיד בעל פירות משעת כתיבה או משעת חתימה ה"מ בגט הראוי לגרש בו לאלתר אבל בגט מאוחר כיון שאין ראוי לגרש בו [לאלתר] אינו מפסיד פירות אלא מן הזמן הכתוב בו ואילך ולפי זה אפשר לומר הוא הדין לכל שטר הקנאה כלומר שאינו צריך בעלמא אלא השטר עצמו מקנה שאם היה מאוחר שלא קנה [לוקח או מקבל מתנה] על זמן השטר דהוה ליה כאילו התנה נותן בכך: אבל אחרים אומרים דגט מאוחר פסול וכן לעת הרמב"ם בפרק ראשון מהלכות גרושין והתם בגט פשוט שהכשיר רבי חנינא מקושר שעליו מתוכו אפשר שלא הכשיר אלא בגט חוב אבל בגיטי נשים לא ואע"ג דלא פלוג בהו רבנן כדאמרינן התם אפשר דאע"ג דבעיקר התקנה אמרינן דלא פלוג בהא מילתא פלוג בהו בדיעבד לדברי רבי חנינא והאי דלא תני לה התם בשביעית אפשר דהתם לא איירי אלא במילי דממונא אי נמי כיון דמוקדם **פלוגתא דר' שמעון ורבנן הוא לא קתני [ליה] והא** דתניא בתוספתא כשר בגט פסול בפרוזבול כשר בגט חוב קאמר דאף [שאר] שטרות נקראין גט אבל לעולם גט אשה המאוחר פסול ומשמע דהוי ליניה כגט **שאין בו זמן** דפסול [ולא תנשא] ואם נשאת הולד כשר וראיה לדבר דאין גט מאוחר כשר מדאמרינן ביבמות בפרק האשה שלום (דף קטז.) ההוא גיטא דאשתכח בסורא דהוה כתב ביה אנא ענן בר חייא מסורא פטר ותריך ית פלוניתא אינתתי ובדיק רבנן מסורא ועד נהרדעא ולא אשכחו אלא חד ענן בר חייא מחגרא ואתו סהדי ואמרי דההוא יומא בהכן הוה בנהרדעא ואמר רבא חיישינן דנמלא פרחא אי נמי לקפיצה אי נמי מילי מסר ואם איתא דגט מאוחר כשר מאי כולי האי נימא דילמא אחרוהו וכתבוהו ולאו ראיה היא דאפשר דהוי

נתינה:

ירושלמי * כאן פ"ד ה"ג מעשה באחד שהיה נשוי בת אחותו וזינתה עד שהיא אשתו עמד וגרשה והקדים זמן הגט אמר מוטב שתידון בפנויה ולא כאשת איש

(דף יח.) איתמר מאימתי מונין לגט רב אמר משעת נתינה ושמואל אמר משעת כתיבה תניא כותיה דשמואל המשליש גט לאשתו ואמר אל תתנו לה אלא לאחר שלשה חדשים משנתנו לה מותרת לינשא מיד ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה וכן הילכתא אמר שמואל כתובה כמעשה בית דין דמיא מה מעשה ב"ד נכתבין ביום ונחתמין בלילה אף כתובה נכתבת ביום ונחתמת בלילה כתובתה דחייא בר רב אכתיב ביממא ואיחתים בליליא הוה רב התם ולא אמר להו ולא מידי לימא כשמואל ס"ל לא עסוקין באותו ענין הוו ותניא אמר רבי אלעזר בר צדוק לא

בכלל מאי דקאמרינן אי נמי מילי מסר: גרסי' בגמרא [דף יז:] אמר ליה אביי לרב יוסף הא דתנן שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר אם כן מה הועילו חכמים בתקנתן. פירוש לאחד מג' גיטין פסולין יש עליו עדים ואין בו זמן וכיון דאם נשאת הולד כשר מה הועילו חכמים בתקנתן משום בת אחותו ומשום פירות. ומהדרינן אהני ללכתחלה לא תנשא. נזייה לזמן ויהביה ניהלה [מאי]. כלומר שלאחר **שכתבו בו זמן חתכו ונתנו לה ואמרי' לגט שאין בו זמן אם נשאת הולד כשר** וכיון שכן מה הועילו חכמים בתקנתם דהא אי בעי עביד הכי ומהדרינן לרמאי לא חיישינן. כלומר **לרמאות גדול כזה שהוא ניכר ונגלה דלא עביד אינשי לעבדי הכי לא חשו רבנן להכי: ולאמרי' לרמאי לא חיישינן.** פר"ח ז"ל לרמאי לא חיישינן וכשר וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק א' מהלכות גירושין דכשר ומשיאין אותה לכתחלה ופשטא דסוגיא הכי משמע דמעיקרא אמרינן אהני ללכתחלה לא תנשא ובתר הכי פרכינן נזייה לזמן מאי דמשמע דבכה"ג תנשא לכתחלה דאי לא מאי פרכינן ומהדרינן דאין הכי נמי אלא דלרמאי לא חיישינן ולפי זה צריך לומר דתלמודא דאמר נזייה לזמן ויהביה ניהלה מאי משום הכי פשיטא ליה דתנשא לכתחלה משום דלרמאי לא חיישינן אלא שהתלמוד מפרש הדבר דרך קושיא ותירוץ אבל יותר נכון מ"ש רש"י ז"ל דכי מפרקינן אהני ללכתחלה לא תנשא היינו לומר דכיון שכן לא כתבי ליה ספרי דדייני ולא חתמי ליה ומש"ה פרכינן נזייה לזמן כלומר תינח **אי לא כתב** ביה זמן כלל **ולא חתמי ביה שהדי** אבל היכא דכתבי וחתמי ובתר הכי נזייה לזמן מאי איכא למימר ואהדר ליה דלרמאות ניכר דכל כזה לא חיישינן אבל לעולם נזייה לזמן דינו כגט **שאין בו זמן שהוא פסול ואם נשאת הולד כשר** וכן דעת הראב"ד ז"ל בהשגות: ונרסי' תו בגמ' [שם] **כתוב בו שבוע** שנה חדש שבת מאי **א"ל כשר מה הועילו חכמים בתקנתן.** כלומר מדכתוב בו **זמנו בשבוע פלוני של יובל ולא כתוב בו אי זו שנה או כתב שנה ולא חדש או כתב חדש ולא כתב שבת או כתב שבת ולא כתב יום** כיון דאמרת דכשר לכתחלה מה הועילו חכמים בתקנתן דהא **לא ממנעי למיכתביה ניהליה.** ומהדרינן אהני לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה. כלומר לשבוע דקמיה **שאם זינתה תיהרג** ולשבוע דבתריה **לפירות שאם ימכור בהם תוציא גיטה ותגבם.** דאי לא תימא הכי יומא גופיה מי ידעי אי מצפרא אי מפניא אלא ליומא דקמיה וליומא דבתריה הכא נמי לשבוע דקמיה ולשבוע דבתריה אמר ליה רבינא לרבא כתביה [דף יח.] ואותביה בכיסתיה דאי מפייסא בהדיה תפייס מאי. כלומר דזמנין **לא מפייס ומגרשה ומכי מטא גיטא לידה הוא** דמגרשה מה הועילו חכמים בתקנתן דהא איכא למיחש שמא יחפה. ומפרקינן לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה. ולעולם אינו מחתימו אלא אם כן רצה ליתנו מיד. אמר ליה רבינא לרב אשי גיטין הבאים ממדינת הים דמכתבי בניסן ולא מטו עד תשרי מה הועילו חכמים בתקנתן. כלומר דהא מני לחפויי **על בת אחותו.** ומהדרינן הנהו קלא אית להו. פרש"י ז"ל **ובעיא לאיתויי ראיה אימת מטא לידה.** ולא נהירא דאע"פ שידוע שלא בא לידה ביום הכתוב בו אעפ"כ יכול לחפות עליה ולומר שניתן לה

קודם שזינתה לפיכך פי' ר"י ז"ל דהכי קאמר דכיון שרואין שזמן הגט מוקדם לנתינתו קלא אית לה למילתא ורמו אנפשייהו ומדכר דכירי מתי נמסר לה ואם תאמר **א"כ גט מוקדם** למה פסול והרי כיון שזמנו קודם לנתינתו קלא אית ליה ורמו אנפשייהו ודכירי וכי תימא דלא סמכי אקלא אלא בגיטין הבאין ממדינת הים דלא אפשר בלאו הכי ומשום עגונא הקלו. משליש גט לאשתו דבסמוך מאי איכא למימר. לפיכך פי' דלא אמרינן קלא אית להו אלא בגט המשתלח או הניתן ביד השליש אבל בגיטין דעלמא לא. ולפי זה אף **גט מוקדם אם נתנו לה על** ידי שליח כשר וזו קולא יתירה בעיני. ולפיכך נראה לי דדוקא בגיטין הבאים ממדינת הים סמכי אקלא משום עגונא ולכותה במשליש גט לאשתו והוא הולך לדרכו וזהו שהזקיקו לרש"י ז"ל **לכתוב עלה דההיא דהמשליש גט לאשתו שהוא הלך לדרכו כמו שאכתוב עלה דההיא בס"ל:** איכא מ"ד הלכה כרבי יוחנן. דס"ל דיש לו לבעל פירות על שעת נתינה. ואיכא מ"ד הלכה כר"ש בן לקיש דאמר משעת כתיבה כדקי"ל לענין שלשה חדשים דאמרינן בסמוך דג' **חדשים שהאשה צריכה להמתין** מלהנשא אחר שנתגרשה כדי להבחין בין זרע בעל ראשון לזרע בעל שני מונין לה משעת כתיבה אבל הכא לענין פירי בפרקונה תליא מילתא וכו' וקי"ל דלא פקע פרקונה מיניה עד דמטי גיטא לידה. לדברי הרי"ף ז"ל בכאן צריכין עיון דמנא ליה דלא ליפקע פרקונה בכתיבת גט לכשיגרש בסוף ודאי מאן דאית ליה **[משעת] כתיבה בפירות פרקונה נמי** פקע בההיא שעתא ועיקר פיסקא דההיא שמעתתא הוא מדאיתמר בגמ' והא איפכא שמעינן להו דאיתמר מאימתי מוציאין לפירות ר' יוחנן אמר משעת כתיבה ור"ל אמר משעת נתינה ואמרינן איפוך ולא מסיימי אי מפכינן קמייתא אי בתרייתא ואפ"ה משמעו לכאורה דבתרייתא מפכינן [דמסתמא] מאן דמתרץ מתכוין להעמיד דבריו וה"נ מוכחא בפרק השולח (דף מו:) דמותבינא אמתני' דהמוציא אשתו משום אילונית דרבי יהודה אדרבי יהודה ואמרי' איפוך ומוכחא דהתם דבתרייתא מפכינן ובפרק קמא דכתובות (דף י.) נמי גבי רשב"ג דאמר כתובה דאורייתא' אמרינן איפוך ומוכח דבתרייתא מפכינן הלכך דרבי יוחנן הוא דאמר משעת נתינה וקי"ל כותיה ואף על גב דאשכחן בכמה דוכתי בתלמודא דאיתמר הניחא למ"ד משום פירות א"נ למ"ד משעת כתיבה ולא אמרינן הניחא לר' יוחנן או ריש לקיש היינו משום **דכיון דאיכא למפכי לה לא** מעייל תלמודא נפשיה התם בהכי אבל משמע דקושטא דמילתא היא דרבי יוחנן הוא דאמר משעת נתינה וקי"ל כותיה וסוגיין דהכא נמי במשעת נתינה רהטא מדאקשינן שמא מכתביה ואותביה בכסתיה ומגיטין הבאים ממדינת הים והנהו פירכי למאן דאמר משום פירי לא קשו מידי אע"פ שלא פירש רש"י ז"ל **כן משום דבעל הוא מפסיד פירות כדין משעת חתימה וכיון דפרכינן להו סתמא ש"מ דנקטינן כמ"ד משום בת אחותו וממילא יש לבעל פירות על שעת נתינה דהא בהא תליא:** [דף יח.] **מאימתי מונין לגט.** שלשה **חדשים שהאשה צריכה להמתין** אחר שנתגרשה כדי להבחין בין זרע בעל ראשון לזרע בעל שני: **המשליש** גט לאשתו. כתב רש"י ז"ל **מסר הגט**

שנו אלא שאין עסוקין באותו ענין אבל עסוקין באותו ענין כשר:

(דף יח.) איתמר אמר לעשרה כולכם כתבו גט לאשתי אמר ר' יוחנן שנים משום עדים וכולן משום תנאי ור"ש בן לקיש אמר כולן משום עדים מאי בינייהו דחתים בי תרי מינייהו ביומיה והנך מכאן ועד י' ימים לר' יוחנן דאמר משום תנאי כשר ולרבי שמעון בן לקיש דאמר משום עדים פסול אי נמי כגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול מאן דאמר משום תנאי כשר ומאן דאמר משום עדים פסול וקיימא לן כרבי יוחנן מיחתם לכתחלה קרוב או פסול אמרי לה כשר ואמרי לה פסול אמרי לה כשר תנאי הוא ואמרי לה פסול אתי

לשליח כלי לגרש בו לסוף שלשה חדשים והוא הולך לדרכו: מותרת לינשא מיד. למשעת כתיבה מונין וכתבו בתוספות שבחנם כתב רש"י ז"ל **והוא הולך לדרכו** אלא מיירי אפילו הוא בעיר ונקט תנא דברייתא המשלים לרבותא שאף על פי שהוא בעיר מותרת לינשא מיד ואין חוששין לגט ישן ולי נראה דלוקא נקט רש"י שהלך לדרכו משום דסבירא ליה דלוקא משום עגונא כשהלך בדרך הוא שהקלו חכמים לגרש בגט שזמנו מוקדם מנתינתו דומיא לגיטין הבאים ממדינת הים אבל **אם היה בעיר הוה** ליה כנכתב ביום ונחתם בלילה דפסול: **גט ישן. לקמן תנינא [דף עט:] לאין אדם מגרש בגט ישן ואי זהו גט ישן כל שנתיחד עמה אחר שכתבו לה. וטעמא גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. שמא תתעבר בין כתיבתו לנתינתו ולאחר זמן יאמרו הגט קודם ובזנות נתעברה:** גרסי' בגמרא [דף יח.] איתמר כתובה מאימתי משמטת. כלומר מאימתי תהא כתובה כשטרי **חוב ומשמטתה שביעית: רב אמר משתפנים ותזקוף.** כלומר משתפרע קנת ותזקיף **עליו המותר במלוה לנפקא לה מתורת כתובה והויא לה** כמלוה: ושמואל אמר **פגמה** אף על פי שלא **זקפה** זקפה אף על פי שלא פגמה. הויא לה כמלוה. לא פגמה ולא זקפה אינה משמטת דמדינא כתובה ותוספת אינן משמיטין מידי דהוה אשכר שכיר והקפת החנות דאין משמיטין משום דשביעית אינה משמטת אלא מלוה ולפי זה **אי אפשר לפרש** מאי דאמרי' התם בריש אף על פי (דף נד:) דתנאי כתובה ככתובה דמי להנהו מילי דאמרינן התם ומני בהדייהו דשביעית דהכי קאמר דכשם שכתובה אינה משמטת כך תוספת אינו משמט **משום דתנאי כתובה ככתובה דמי** דמאי איריא משום דהוי ככתובה תיפוק ליה דמדינא אינו משמט לפי שאין שביעית משמטת אלא מלוה ודוחק הוא לומר דאתיא כרבי יוסי דפליג התם [בפרק י דשביעית] ואמר דשכר שכיר משמט אלא ודאי הא דמני התם בשביעית היינו לומר שאם פגמה וזקפה כתובתה לרב או פגמה או זקפה אליבא דשמואל דמשמט נמי תוספת וקי"ל כשמואל ותניא נמי בגמרא דהעמדה בדין הוי כזקיפה: כתובה **כמעשה בית דין דמיא מה מעשה בית דין** וכו'. דמשעת פסק דין איכא קלא כדמוכח בפירקא קמא דבבא מציעא **(דף טו.)** דבשעמד בדין **גבי ממשעבדי הילכך אין שם הקדמה ונכתבים ביום ונחתמים בלילה** אף **כתובה משעת כתיבה דנכנסה לחופה דמשום קירוב חתנות הוא דחייל שעבודא ואע"ג דלא אחתים** דמסתמא איכא קלא: **עסוקין באותו ענין הוו. מכתיבה ועל חתימה ואפילו בשאר שטרות כשר: לא שנו.** דשטרי חוב המוקדמין פסולין: **אבל עסוקין באותו ענין כשר.** דאית ליה קלא כאילו חתמו. **כיון שהם מזומנים לחתום** ומסתברא דקי"ל כשמואל דכתובה כמעשה בית דין דמיא ונכתבת ביום ונחתמת בלילה ואף על גב דאמינן דרב לא סבירא ליה הכי דאייה בעלמא היא ועוד דאפילו הוה רב פליג עליה הא קי"ל כשמואל בדיני אבל כתבו שנמצא בתשובה לרי"ף ז"ל דליתא לדשמואל וכן דעת בעל העיטור ז"ל וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ג מהלכות מלוה ולא חילק ומשמע דטעמייהו דכיון דתלמודא מתמה נימא כשמואל סבירא ליה משמע דלמלחיה איכוין ומיהו אפילו [איתא] לדשמואל איכא מאן דאמר דלוקא בשאין בה תוספת אבל יש בה תוספת לא ואע"ג דקי"ל דתנאי כתובה ככתובה דמי

הני מילי למאי דמני בריש אף על פי [דף נד:] אבל לשאר מילי לא ואפשר דאפילו בתוספת נמי איכא למימר בההיא הנאה וקלא נמי אית ליה ומיהו היכא דקנו מיניה ליכא למיחש למידי דקנין קלא אית ליה כדאמרינן בפרק גט פשוט [דף קעב.] אי ידעיתו יומא דאקניתו ביה כתובו יומא דקניתו ביה. ונ"ל דכי אמרינן דעסוקים באותו ענין כשר היינו דוקא בשטרי הלואה דזוזי משעבדי ליה **וכיון שהם מזומנים לחתום** איכא קלא אבל בשטרי חיוב שהוא מתחייב בקנין או בשטר במה מתחייב ביום ואע"ג דאיכא קלא במילי ודאי לא משתעבד ולפיכך תמהני על הרמב"ם ז"ל שכתב בפרק הנזכר ואם היו עסוקין בענין על שנכנס הלילה וחתמוהו אע"פ שקנו מידו בלילה כשר ומשמע אפילו בשטרי חיוב: איתמר אמר לעשרה וכו' **ועל עשרה ימים. וקודם שנתנו לה חתמו כולן** דכיון דאמר להו כולכם לא שוייה **גיטא על דחתימו כלהו:** [דף יח:] **מאן דאמר משום עדים פסול. דלא הוי עדות שלימה על שיחתמו כולן וכיון דכולן לא חתמו ביום כתיבתו הוה ליה מוקדם:** אי נמי כגון שנמצא אחד **מהם קרוב או פסול** מ"ד **משום עדים פסול.** דקי"ל דאפילו **מאה עדים שנמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה:** מחתים לכתחלה **קרוב או פסול** וכו'. זו היא גרסת הרי"ף ז"ל ורש"י **גורס אי חתים בתחלה קרוב או פסול.** ופירש אם חתם בשנים הראשונים קרוב או פסול ואפשר שאף גרסת הרי"ף ז"ל מתפרשת כן שהרמב"ם ז"ל תלמידו כתב בפ' [תשיעי] מהלכות גירושין היה אחד מן השנים הראשונים פסול וכו': **אמרי לה כשר. למ"ד משום תנאי אע"ג דחתים ברישא העדות תתקיים בראויים להעיד והאי חשיב לתנאי ומסתמא את הכשרים נוה לשם עדות והקרוב לתנאי: ואמרי לה פסול.** דנהי דבגט כשר איכא למיגזר משום שטרות דעלמא דבשטרות דעלמא פסול כמו שאפרש ול"ת ובשטרות אמאי פסול והאמר חזקיה מלאוהו בקרובים כשר ומשמע בההיא בפרק המגרש (דף פז:) דממלוי שני שטין שהרחיק מן הכתב קאמר דאמרי' בפ' גט פשוט (דף קסב.) להרחיק ב' שיטין מן הכתב פסול וקאמר שאם אותו ריוח מלא בקרובים כשר אע"פ שנמצאו הקרובים חתומים בתחלה ותניא נמי בפ' גט פשוט [שם:] היו ד' וה' חתומים על השטר ונמצאו שנים הראשונים קרובים או פסולים תתקיים עדות בשאר יש לומר דמלאוהו בקרובים היינו טעמא משום דכשרים חתמי ברישא וכשהשטר יוצא לפנינו גם כן תולין להקל ואומרים דכשרים חתים ברישא ושביק רווחא ואח"כ נתמלא הריוח בקרובים אבל כשהקרובים חותמים בתחלה נראים כעדים ול"ת ומאי פסולייהו דשטרות טפי מגט דבגט **נמי מלינא אית ליה** למפסליה דילמא קרובים לאסהודי אתו ואמאי לא שיילינן להו אי למיחזי אתו אי לאסהודי כדאמרינן בפ"ק דמכות (דף ו.) י"ל דבגט ליכא למיחש לפי שאין עדי חתימת הגט רואין כלום אלא בעל הוא שאומר להם לחתום ואינהו אדעתיה דבעל חתמו אם הוא רוצה משום עדים ואם רוצה משום תנאי ואיהו מסתמא לכשרים מחתים משום עדים והשאר משום תנאי אבל בשאר שטרות בחמשה שבאו לחתום שטר עדות זה בפני זה וחתמו תחלה קרובים או פסולים השטר פסול דלמו כמאן דאמרי לאסהודי אתינן אבל באחרונה ליכא למיחש דכיון ששנים כשרים חתמו [בתחלה] מאן דחתם בתר הכי מסתמא

לאיחלופי בקיום שטרות דעלמא:

מתני' (דף יט.) בכל כותבין בדיו בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום ובכל דבר שהוא של קיימא אין כותבין לא במשקין ולא במי פירות ולא בכל דבר שאינו של קיימא על הכל כותבים על העלה של זית ועל הקרן של פרה ונותן לה את הפרה ועל יד של עבד ונותן לה את העבד ר' יוסי הגלילי אומר אין כותבין לא על דבר שיש בו רוח חיים ולא על האוכלין:

גמ' ובכל דבר שהוא של קיימא לאיתויי מאי לאיתויי הא דתני רב חנניא כתבו במי טריא ואפצא כשר ודוקא במגילתא דלא עפיצא אבל במגילתא דעפיצא פסול דקי"ל אין מי מילין על גבי מי מילין תאני ר' חייא כתבו באבר בשחור ובשיחור כשר איתמר עדים שאין יורעין לחתום אמר רב מקרעין להם נייר חלק וממלאין את הקרעין דיו והנ"מ בגיטין אבל בשטרות לא ההוא

לאו לאסהודי אתא ולפי זה אפילו מאן דפסיל הכא לא פסיל אלא בתחלה אבל באמצע או בסוף אפי' בשטרות כשר והא דתניא בתוספתא ומייתי לה בריש פרק גט פשוט [דף קסב:] היו ד' או ה' חתומים על השטר ונמצאו שנים הראשונים קרובים או פסולים תתקיים עדות בשאר אומר ר"ת ז"ל דהא דנקט שנים הראשונים לרבותא נקטיה אע"פ שנראה יותר שהם עיקר העדות וכל שכן אם נמצאו אמצעיים או אחרונים קרובים או פסולים דתתקיים העדות בשאר והקשה עליו ר"י ז"ל דאי מכשירין קרובים או פסולים בשטרות בין בתחלה בין באמצע בין בסוף ניחוש דילמא אתי לקיומי בשנים קרובים או באחד כשר ואחד קרוב משום האי חששא אמרינן בפרק הזורק (דף פא:) דבגט מקושר לא הכשירו בו אלא עד אחד פסול בלבד וליכא למימר דלעולם אין מקיימין את השטר עד שיכירו כל החתימות שבשטר ואע"ג דבגט מקושר מקיימין (אחד) מכל תלתא דאית ביה התם הוא דכיון דאטרחוה להחתים על כל קשר לא אטרחוה לקיים כולם אבל הכא דכמה דבעי מחתם בעי קיום בכולהו דליתא דהא אמרינן בריש גט פשוט [דף קסג:] לא שנו אלא בין עדים לכתב אבל בין עדים לאשרתא אפילו הרחיק שיטה אחת פסול ופריך בין עדים לכתב נמי ליחוש דילמא כתב הוא ועליו בשיטה אחת ואמר לרבות עדים הוא דעבדי ומשני כל כה"ג אין מקיימין אותו מן העדים שלמטה אלא מן העדים שלמעלה משמע דבעלמא מכל תרי דאית ביה מקיימין שאילו היה צריך לקיים כל החתימות לא הוה פריך מידי לפיכך חזר בו ר"ת ז"ל ופי' כמו שפי' בהלכות גדולות דדוקא נקט בברייתא שנים הראשונים קרובים וכו' דתלינן דחתמו לכבוד או למלוי ולפיכך תתקיים עדות בשאר אבל **נמצא אחד מן האמצעים קרוב או פסול עדותן בטלה** דודאי **לשם עדות (חתמו)** [חתם] ובפ' גט פשוט הכי קאמר כל כה"ג אין מקיימין מעדים שלמטה אלא מעדים שלמעלה אבל בעלמא אדרבה הוי איפכא דאין מקיימין מעדים שלמעלה אלא מעדים שלמטה ומאן דמכשר הכא לא מכשר אלא בתחלה אבל בסוף דכולי עלמא פסול והרמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר דמשום הכי מכשר טפי בגט מבשטרות לפי שהגט נותנו לה בפני עדים ויש לסמוך בו על עדי מסירה: [דף יט.] מתני' **בכל** כותבין בדיו בסם בסקרא בקומוס. בגמ' מפרש להו: ובקנקנתוס. מפרש בגמ' דהיינו חרתא דאושכפי. ופרש"י ז"ל שזהו הנקרא ללעוזות בלע"ז אלריימנ"ט ולפי זה אסור להטיל אלריימנ"ט לתוך דיו של ס"ת כדאמרינן במסכת סוטה (דף כ.) וכי מטילין קנקנתוס לתוך הדיו והתורה אמרה ומחה כתב שהוא יכול למחוק אבל אין פירושו מחוור שהרי הוא ז"ל פי' ג"כ ובשיחור דקתני בברייתא דהיינו אלריימנ"ט ואינו נראה דלא תני בברייתא אלא הנך דלא תני במתני' ור"י ז"ל פי' דשיחור הוא אלריימנ"ט וקנקנתוס הוא כמו שפי' רשב"ם בעירובין [דף יג.] שהוא קרקע ירוקה שקורין וידריאו"ל ואע"ג דבפ' כל היד (דף כ.) תנא שחור כחרת ומפרש דהיינו חרתא דאושכפי ואילו וידריאו"ל ירוקה היא כזכוכית ועל כן נקרא וידריאו"ל. י"ל דכשמתקנין אותה כתקונה אז היא משחרת ולפיכך אמר ר"ת ז"ל שמותר להטיל אלריימנ"ט לתוך דיו של ס"ת דלא אסרו אלא קנקנתוס דהיינו וידריאו"ל. ולא נהירא שהרי דיו שיש בו אלריימנ"ט אינו נמחה ולפי זה יהו כלן אסורין אלא מה [שנהגו עכשיו] להטיל קנקנתוס לתוך דיו של ס"ת כמ"ד התם [בעירובין וסוטה] דלכל מטילין קנקנתוס לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה שבמקדש אבל בס"ת שרי: **על העלה של זית.** תלושה ואליבא דר"א דס"ל עדי מסירה כרתי אפילו בכותב על העלה בדיו כשר אע"פ שהוא כתב שיכול להזדייף ואליבא דר"מ דוקא ברושם וקמ"ל מתני' דעלה של זית דבר המתקיים הוא דבין לר"מ בין לר"א אין כותבין את הגט אלא בדבר המתקיים על דבר המתקיים. והיינו דתניא בתוספתא [פ"ב] על עלה זית על עלה דלעת על עלה חרוב על כל דבר שהוא של קיימא כשר על עלה בצלים על עלה ירקות על כל דבר שאינו של קיימא פסול זה הכלל אינו כשר עד שיכתוב בדבר של קיימא על דבר של קיימא: **ונותן לה את הפרה. בגמרא מפרש טעמא** וכתבו בשם רבינו מאיר הלוי שצריך שיתן את העבד ואת הפרה בפירוש הא בנותן לה ואמר הא גיטיך סתמא אינו במשמע **שנתן לה כלום** והגט בטל ואע"ג דאמרינן לעיל [דף כ:] אוירא דמגילתא הוא התם היינו טעמא לפי שמה שנשאר הרי הוא טפל לגט אבל הכא בעבד ופרה כיון שיש להם חיות אינם טפלים לקרן ולא ליד: **גמ' במי טריא. מי גשמים לשון מורי פי' [מים]** שנשארים על הגגות ל"א **מי טריא מים ששורין בהם פירי שהוא כעין עפצים ועפצא גלי"ש** מכאן היה אומר ר"ת ז"ל שדיו של עפצים פסול לכתוב בו ספר תורה דתנן במגילה [דף ח:] עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו ותניא בפרק הבונה (דף קג:) דכתב שלא בדיו יגנז ובס"ת איירי כדמוכח בפ' הקומץ רבה [דף לא: ע"ש תוס' ד"ה עשאה כשירה] אלמא דיו בעינן והכא אמרינן דיו דיותא ובכל דבר המתקיים לאיתויי עפצא אלמא אין זו דיו ותו אמרינן **בפרק כל היד [דף כ.]** קורטא דדיותא ודיו של עפצים אינו יבש שיהא קורטא ולפיכך היה אומר הרב ז"ל שאין כותבין ס"ת אלא בדיו הנהוג בצרפת הנעשה מעץ שקורין אליליר"ן והוא מתעבד קורטא והא דאמרינן בפרק במה מדליקין (דף כג.) כל השרפין יפין לדיו ושרף קטף יפה מכולן לאו היינו גומא דאין דרך ליתן גומא אלא בדיו של עפצים אלא אומר ר"ת דשרף הוא לחלוחית של קליפת עץ כמו זו שירפה מני דפ"ק דנדה [דף י:] דהיינו לחלוחית דמים שבאשה ובפרק כל שעה (דף לט.) אמרינן ירק מר יש לו שרף ופניו מכסיפין וירק אין לו גומא אלא לחלוחית ואין אלו ראיות דאדרבה **סתם דיו הוא של עפצים** כדאמרינן בירושלמי [דפירקין הלכה ג] מטיל בו דיו שאין בו עפצא אלמא סתם דיו יש בו עפצא וכי מרבינן הכא מכל דבר המתקיים מי אפצא היינו מים ששורו בו העפצים בלא שום בישול ולא הוי דיו עד לאחר בישולו שהוא מתבשל עם אותן דברים שמערבים עמו וכשמתייבש נעשה קורטא ור"ח ז"ל כתב דיו מדאר או אבר ואבר היינו דיו של עפצים: **שאין מי מילין. שהרי מראה הקלפים המעובדים בעפצים כמראה הכתב ואינו ניכר: באבר. שסף העופרת במים ומשחירן: בשחור.** פחמין: **ובשיחור.** פרשתיו במשנתינו וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ד' מהלכות גירושין דבמי

דעבד עובדא בשאר שטרות ונגדיה רב כהנא (דף יט:) תניא כוותיה דרב עדים שאין יודעין לחתום מקרעין להם נייר חלק וממלאין את הקרעים דיו ושאין יודעין לקרות קורין לפניהן וחותמין אמר רשב"ג במה דברים אמורים בגיטי נשים אבל בשחרורי עבדים ושאר כל השטרות אם יודעין לקרות ולחתום חותמין ואם לאו אין חותמין אמר רבי אלעזר מ"ט דרשב"ג שלא יהו בנות ישראל עגונות אמר רבא הלכה כרשב"ג רב נחמן קרו קמיה ספרי דדייני וחתים ודוקא רב נחמן וספרי דדייני דאית ליה אימתא עלייהו אבל רב נחמן וספרי אחריני אי נמי ספרי דדייני ואיניש אחרינא לא רב פפא כי הוה אתי לקמיה שטרא פרסאה דעביד בערכאות של עובדי כוכבים מקרי ליה לשני עובדי כוכבים זה שלא בפני זה במסיח לפי תומו ומגבי ביה ממשעבדי (נ"א מבני חרי) א"ר אסי אמר לי הונא בר נתן הכי אמר אמימר האי שטרא פרסאה דחתימו עליה בי תרי ישראל מגבינן ביה ממשעבדי והא לא ידעי למיקרי בדידעי והא בעינן כתב שאינו יכול להזדייף וליכא בדעפיץ והא בעינן שיחזור מענינו של שטר בשיטה אחרונה וליכא בדמהדר והא קמ"ל בכל לשון כשר בין בגיטין בין בשטרות אמר רבינא אמר לי אמימר הכי אמר מרימר משמיה דרב דימי מנהרדעא הני בי תרי דיהבי גיטא קמייהו צריכי למקרייה והא דתניא הרי זה גטיך נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבוד וחזר ואמר שטר פסים הוא שטר אמנה הוא מגורשת בדקריוה סהדי ברישא ובתר הכי עייליה לבי ידיה והדר אפקיה מהו דתימא ליחוש

טריא ואפצא כותבין אפילו לכתחלה אבל באבר בשחור ובשיחור דוקא דיעבד ואע"ג דבכלהו תני כתבו כיון דאמרינן למתניתין דקתני בכל כותבין שהוא לכתחלה ובכל דבר המתקיים אתיא לאיתויי מי טריא ואפצא משמע דאפילו לכתחלה אבל הא דכתבו באבר ובשחור ובשיחור דוקא דיעבד ומשום הכי אמרינן דמתניתין אתיא לאיתויי הא: **מקרעין** להם נייר חלק. פרש"י ז"ל **שמסרטין להם שריטות כעין אותיות והם משימין על השריטות דיו.** ול"נ דחקיקה הרי היא ככתיבה כדמוכח בגמרא לקמן וכשמשימין על השריטות דיו **הוה ליה כתב על גבי כתב** דפסלו בגמרא ואפשר שלא היו מסרטים אלא מקצת כל אות ואות ומיהו לשון מקרעין לא משמע הכי לפיכך נראה כפירוש ר"ח ז"ל שלוקחים נייר אחד ומקרעין בו שמות העדים מעבר לעבר ומשימין אותו **על הקלף שהגט כתוב** בו ובאין עדים וממלאין את הקרעים דיו ונכרת הכתיבה על גבי הקריעה: והני מילי **בגיטין. משום עגונה** דלקמן זימנין לא משתכחי **סהדי בקיאי ושמא בתוך כך יפרש זה לים או ימות ותזקק ליבם:** [דף יט:] **אבל בשאר שטרות. יחזור אחר עדים הבקיאין לחתום: כותיה דרב.** דאמר קורעין להם נייר חלק: הלכה כרשב"ג. דבשטרות לא וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ד מהלכות מלוה ולוה שאם עשה כן בשטרות שהשטר פסול וכתב הרשב"א דאיכא מאן דאמר מדאמרינן [דף יט:] נגדיה רב כהנא ולא אמר נגדיה ופסיל ליה לשטרא ש"מ דשטר כשר וכדאמרינן בעלמא (קדושין דף יב:) רב מנגיד אמאן דמקדש בביאה נגודי מנגד ליה וקדושיו קדושין וכן הדעת נוטה דכיון דבגיטין שרי להו חתימתן חתימה היא וכיון שכן בדיעבד בשאר שטרות אמאי פסילנא ליה לשטרא עכ"ל: ודוקא **רב נחמן** וספרי דדייני. רב נחמן דיין הוה ממונה מפי **ריש גלותא לחתניה דבי נשיאה הוה כדאמרינן בהעור והרוטב (דף קכב.) וסופרי הדיינים יראים ממנו ולא משקרו** ביה ולא כעל מפי על למי שהרי הוא בעצמו ראה אותה עדות ואינו מאמין אחרים בה אלא לומר שכך כתוב בשטר זה וזו אינה עדות אלא מלתא לעבידא לאיגלויי הוא וכיון דאית להו אימתא דידיה מהימני: **לעביד בערכאות.** וחותמיו עובדי כוכבים: **ממשעבדי.** והא דאמרי' [דף יח.] **בפ"ק מבני חרי ולא ממשעבדי בנעשה בהדיוט דלית ליה קלא: דחתימי עליה סהדי ישראל. וישראל עשאוהו אלא שכתבוהו** בלשון פרסיים: **שכתבו** [עי' בגמ']. **כתב שלו:** והא לא ידעי למקרייה (אלא) בדידעי. הא לאו הכי לית להו למחתם אפומא דאחריני דידעי דדוקא ר"נ וספרי דייני: גרסי' בגמרא [דף יט:] **אמר שמואל נתן לה** נייר חלק **ואמר לה** הרי זה גיטיך **חיישינן שמא במי מילין** כתבו. [ונבלעו]. כלומר חיישינן לחומרא ולפוסל' מן הכהונה שמא במי מילין כתבו ונבלעו ואמרי' לעיל כתבו במי טריא ואפצא כשר **ושתם נייר של עשבים הוא ולא קלף מעובד בעפצים דאי עפיץ הא אמרינן לעיל אין מי מילין על גבי מי מילין:** ומסקינן דכי אמר שמואל הכי **לאו בסתמא אלא דבדקינן ליה** הנייר במיא דנרא ופר"ח ז"ל וכן בערוך דהיינו מי קליפת רימונים שמעביר **עליו ופולט האותיות שבולטות ונראות** ואם נראות חיישינן **שמא לא נבלעו יפה** וכשנתנו לה היו נראות קצת **ואם מת אסורה לכהן וחולצת ולא מתיבמת** ויש מי שפי' דלא מספקינן כלל אי הוה גט או נייר חלק דכיון שאמר בעל הרי זה גיטיך נאמן בכך דהא קי"ל בפרק יש נוחלין (דף קלה.) דבעל שאמר גרשתי את אשתי נאמן דהבא ואע"ג דמסיק התם זיל חוש לה היינו בשלא ראינו **שנתן לה כלום** אלא שהוא אומר שגירשה אבל כאן שנתן לה מלינא מגורשת גמורה הוא וחששא דשמואל ליתיה אלא שמא בשעת נתינה נבלעו האותיות לגמרי ולא היה רשומן ניכר כלל והא דאמרינן **לעיל דאם כתבו במי אפצא כשר** דהיינו מי מילין היינו כשהכתיבה נכרת לשעתה: [דף יט:] **הני בי תרי** עדי מסירה צריכי למקרייה. דאע"ג דס"ל לשמואל דכל שאמר הבעל שהוא גט מהימן שאני הכא דכיון דאינהו עדי מסירה ועבדי ליה לכריתות אין להם לסמוך בעדותן על אדם אלא כגון רב נחמן וספרי דדייני וכדאמרינן לעיל. ואקשינן עליה דאמימר מדתניא הרי זה גיטיך וכו'. דאם איתא דצריכין למקריי' היכי מצי אמר לה שטר פסים הוא. ומפרקינן דלבתר דקריוה עייליה לבי ידיה. כלומר תחת כנפיו והא דלא שני ליה דההיא בעדי חתימה משום דבעל כרחין ברייתא לא מתוקמא אלא בעדי מסירה דאי לא כיון שאין גט בידה היאך נאמנת וכיון דלא **אפשר בלא עדי מסירה** משמע ליה דמיירי ליה נמי אפילו בלא עדי חתימה וכתבו בתוס' דמלא שני ליה הכא במאי עסקינן בדלא קריוה משמע דכי אמרינן צריכי למקרייה לאו לכתחלה בלחוד קאמרינן אלא אפילו בדיעבד אינה מגורשת וא"ת והא תנן בפרק הזורק (דף פ.) כתב גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן וכו' ולאחר זמן גט יוצא מתחת ידי האיש ושובר מיד האשה תצא מזה ומזה ודייק עלה בהאשה רבה [דף נח:] מאי ה"ל למעבד ומשני איבעי ליה לאקרויי גיטא אלמא דאע"ג דלא קריוה כל שלא נמצא שהוחלף מגורשת יש לומר דנהי דאסורה לינשא בלא קרייה מ"מ אם נשאת לא תצא שכבר כתבתי דבעל מלינא מהימן עוד תירצו דהתם בדעייל לבי ידיה מיירי וקנסינן לה דהו"ל לאקרויי מיד או אחר נתינה וכן היה מנהיג ר"י ז"ל להקרות קודם נתינה ולאחר נתינה מיהו אינה אסורה לינשא אם לא קראוהו אחר נתינה כדאמרינן הכא לא כל

סימנו לאשרה ועל כרחין מיירי בלא קריוה בתר לעיילי לבי ידה ומ"מ הלכך פשוט שאם לא קראוהו קודם נתינה וקראוהו אחר נתינה מגורשת: גרסי' בגמ' [דף יט:] ההוא גברא דזרק לה גיטא לדביתהו לביני דני אסכה מזוזתא אמר ר"נ מזוזתא בי דני לא שכיחא. כלומר וזו היא **שזרק לה ואין לחוש שמא גט זרק לה** ואבל וה"מ לאסתכה חדא אבל אסתכה תרתי **מלתא הוה הא נמי הוה** וניטא אימ' עכברים שקלוה. כלומר למיירי בשראינו **שזה לא זרק אלא כתב אחד** וכיון **לע"כ חדא הוה התם מעיקרא אמרינן למלתא הואי חברתא נמי הואי התם וזה זרק גט ואימא עכברים שקלוה.** והאי עובדא מיירי בדעייל לבי ידיה ואי לאו למזוזתא ביני דני לא שכיחא לא חיישינן לחלופי חלפי אבל כיון דלא שכיח אינה מגורשת כלל אי נמי בדלא קריוה עסקינן ואי לא אסתכה מזוזתא הויא לה ספק מגורשת והשתא לאסתכה מזוזתא אין חוששין לה וכי אסתכה תרי אמרינן לאימר עכברים שקלוה לגיטא והואי לה ספק מגורשת [דכיון דאמר לה הרי זה גיטיך] וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות גירושין: גרסי' תו בגמ' [שם] ההוא גברא דעל לבי כנשתא (דאבי גובר) שקל ספרא יהב לה לדביתהו אמר לה הא גיטיך אמר רב יוסף למאי ניחוש לה וכו' [דף כ.] הא בעינן שמו ושמה ושם עירו ושם עירה וליכא. פי' משום דכתיב ספר כריתות וא"א לספירת דברים של כריתות אא"כ כתב שמו ושמה. ושם עירו ושם עירה ולאי לרבנן הוא דמלאורייתא לא בעינן אלא שמו ושמה כדי שיהא נראה שהוא כורת בינו לבינה דבלאו הכי לא מיקרי כריתות כלל וכי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה בשם עירו ושם עירה לאו דוקא דאפילו מפסיל מדרבנן מ"מ מגורשת ואינה מגורשת הויא ורב יוסף לא חש לה כלל אלא ולאי לאו דוקא: ונרסי' תו בגמ' [שם] אמר רב חסדא גט שכתבו שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה באנו למחלוקת ר' יהודה ורבנן דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם וכו' כלומר לרבנן לא הוי גיטא והכי קי"ל אע"ג דרב אחא בר יעקב דחי לה ולעיל נמי אמרינן דיו על גבי דיו פטור וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות גירושין: ונרסי' תו בגמ' [שם] אמר רב חסדא יכילנא למפסלינהו לכולהו גיטי דעלמא א"ל רבא מ"ט אילימא משום דכתיב וכתב לה והכא איהי קא כתבה. כלומר שהיא **נותנת שכר הסופר כדאמרינן בגמרא לגט פשוט (דף קסח.) משום תקנת עגונות.** ודילמא אקנויי אקנו ליה רבנן. כלומר דאקנו ליה ההוא **זוזא מדידה והוה כמאן דיהיב ליה איהו דהפקר ב"ד היה הפקר.** ואע"ג דבלשון דילמא קאמרינן קושטא דמילתא הכי הוי ומשום כבודו הוא דאמר ליה הכי והכי מפרש בפרק גט פשוט דשליה רבנן אאשה: ומדאמרינן להאי טעמא סגי דלא למפסלינהו לגיטי שמעינן מינה שאין צריך שיתן הבעל מתחלה הקלף משלו והדיו והקולמוס כמו שכתבו מקצת מחברים בתיקוני גיטין אלא בההוא זוזא דאקנו ליה רבנן קונה הסופר הקלף וזוכה לו לבעל דהוה ליה כשלוחו וזוכה לו אבל אם הקלף הוא שלו יש שכתבו שצריך שיזכה בו הבעל או שלוחו שאין הסופר זוכה לו במה שהוא שלו ואפ"ה פריך שפיר היכי יכול למפסלינהו לכולהו גיטי דהא רובייהו לגיטי דבעל נינהו דבזוזא דאקנו **ליה אזיל סופר וקני ליה** לבעל וזכי ליה ומיהו אם הקלף של הסופר צריך שיזכה בו הבעל או שלוחו אבל אחרים אומרים שאינו צריך דבאותן דמים שהיא נותנת לסופר אקנו רבנן לבעל בין קלף בין דיו בין טרחו ועמלו של סופר ומ"מ כשהיא עצמה כותבת גיטה בכי הא לא תקנו רבנן מידי לאי לא תימא הכי היכי שקלינן וטרינן לקמן בגמ' [דף כ:] לאשה **אי ידעה לאקנויי או לא** הא רבנן ידעי לאקנויי אלא ולאי כלכתיבנא: גרסי' בגמ' [דף כ.] ת"ר **וכתב ולא** וחקק. ופרכינן למימרא לחקיקה לאו כתיבה הוא ורמינהי וכו'. ומשני לא קשיא הא לחק תוכות הא לחק יריכות. כלומר שאם **חקק תוכות האותיות ונשארו האותיות** בולטות מאליהן לא קרינא ביה **וכתב לפי שלא** עשה מעשה כלל בגוף האות אבל אם חקק יריכותיהן **של אותיות דהיינו הן ממש שטוקע הכתב כתיבה** מקריא. ירושלמי בפרקין הקורע על העור כתבנית כתב כשר הרושם העור כתבנית כתב פסול ובתוס' תניא איפכא לקורע פסול ורושם כשר והרמב"ם ז"ל הכשיר לשניהן בפרק ב' מהלכות גירושין והוא תימה. ואמרינן בגמרא [שם] דרישמא מחרץ חריץ. כלומר שחותם המטבע מחריץ חריץ **התוכות והסביבות של צורת החותם ונ"מ שאם חקק את הגט בחותם שנתנו על גבי טס לא הוי כתב לתוכות הוא:** ונרסי' תו [דף כ:] בעא מיניה רבא מרב נחמן כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיטך והתקבלי כתובתיך מהו. כלומר מי אמרי' דכיון לפרעון כתובה יהיב **לה לא קרינא ביה** ונתן דהא לא יהיב לה מידי. ואהדר ליה דנתקבלה גיטה ונתקבלה כתובתה. וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק א' מהלכות גירושין שהיא מקבלת מכתובתה בכדי שווי הטס בלבד ומוכח בגמרא שאם כתב לה גט על טס של זהב ואמר לה התקבלי גיטיך אפילו הגליון הוא שלה ואינו נכנס בפרעון כתובה משום לאוירא למגילתא הוא ובטל לגבי הגט: ונרסי' תו [דף כ:] ת"ר הרי זה גיטיך והנייר שלי **אינה מגורשת.** לכיון שהנייר עכב לעצמו **לא נתן לה כלום ונמצאו אותיות פורחות באויר** אבל אם אמר על מנת שתחזירי לי את הנייר הרי זו מגורשת **למתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.** ובעינן עלה בגמ' בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מהו. כלומר אם שייר לעצמו הנייר שביניהן מהו ופרכינן ותיפוק לי לספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים. כלומר דכיון לקנינה קאי כקנין דמי ולא הוי גיטא לאע"ג דאמרינן לקמן [דף פז:] כתבו בשני דפין כשר היינו דוקא בחתיכה אחת [אלא שכתבו בשני עמודין] דכי ה"ג אמרינן בפרק הקומץ (דף לג.) למזוזה שכתבה בשני דפין כשרה כלומר בחתיכה אחת אבל כתב הגט בשתי חתיכות פסול והיינו דאמרינן בפ"ב דסוטה (דף יח.) כתבה בשני דפין פסולה דספר אחד אמר רחמנא ולא שנים ושלשה ספרים. ומפרקינן לא צריכא למעורה. כלומר שמעורה **במקצת שהיו בו אותיות ארוכין המגיעין משיטה** לחברתה והוי ספר אחד: ומכאן דקדקו בתוספות שא"צ בגט שיהו כל אותיות מוקפות גויל מד' רוחות אע"ג דאמרי' הכי בס"ת במסכת מנחות (דף לד.) דהא אמרינן הכא למעורה כשר ור"י ז"ל אומר שאין זו ראיה דאפשר דכי אמרי' למעורה היינו שראשה של למ"ד שבשיטה תחתונה נכנס לתוך חללה של ה"א או ח' של שטה עליונה וכיוצא בזה: ואחרים אומרים שזה יותר קרוב לפסול הגט מפני שמבטל צורת האות ומ"מ אומר ר"י ז"ל שאין צריך ראיה להכשיר דדוקא בס"ת ותפילין ומזוזות בעינן שיהו מוקפות גויל משום דכתיב וכתבתם שתהא כתיבה תמה אבל בגט ליכא קפידא דאפילו ספר ודיו לא בעי בגט דספר לכתב בגט לספירת דברים הוא דאתא [דף כא:]. וכן דעת הרמב"ם ז"ל דכיון דבכל כתב ובכל לשון כשר א"צ לדקדק שיהו אותיות מוקפות גויל : ונרסי' תו [דף כ:] בעי רמי בר חמא היו מוחזקין בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו והרי הוא יוצא מתחת ידה מהו. כלומר **שהביאתו לפנינו ואמרה בעלי נתן לי העבד הזה וגרשני בו כדתנן במתני' [דף יט.] ונותן לה את העבד** מהו. **כלומר מי מהימנא בלא עדי מסירה הואיל ועכשיו הוא ברשותה או דילמא הוא מנפשיה** עייל. ופשטינן ת"ש דאמר ריש לקיש הנודרות אין להם חזקה. כלומר גודרות דהיינו **בהמות על שם**

דילמא חלופי חלפיה קא משמע לן דלא חיישינן:

יום קעא

על

קרן של פרה ונותן לה את הפרה וכו':

בשלמא יד עבד (דף כא:) לא אפשר למיקץ ידיה הילכך יהיב לה כוליה אלא קרן של פרה נקצייה וניתביה ניהלה אמר קרא (דברים כד) וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה

(* ד"ת מוחק מכאן עד וכן הלכה. [ובר"ף דפוס קוסט' ליתא עד שלחו מתם. וכ"מ מהר"ן] אמר רבא כתב לה גט ונתן ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו ומתגרשת בו והני מילי בכפות וכן הדין אם נתן הגט בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו אמר ליה אביי מכדי חצרו משום ידה אתרבאי מה ידה דאיתא בגירושין בין מדעתה בין בע"כ אף הצירה נמי בעינן דאיתא בין מדעתה בין בעל כרחה והא מתנה בעל כרחה ליתא אמר ליה רב שימי והא שליח לקבלה מדעתה איתא בעל כרחה ליתא ומשוי שליה לקבלה ואביי אטו שליחות משום ידה איתרבאי מושלחה איתרבאי ואיבעית אימא שליחות לקבלה נמי אשכחנא בעל כרחה שכן אב מקבל גט לבתו קטנה בעל כרחה:

שלחו מתם כתבו על איסורי הנאה כשר וכן הלכה):

מתני' אין כותבין במחובר לקרקע כתבו על המחובר תלשו וחתמו ונתנו לה כשר ר' יהודה פוסל עד שתהא כתיבתו וחתימתו בתלוש רבי יהודה בן בתירה אומר אין כותבין לא על נייר מחוק ולא על הדיפתרא מפני

גדרות הצאן אלא שמחזיק בהן אינו יכול לטעון לבעליהם מכרתם לי דאיכא למימר מאליהן הלכו אצלו וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ד מהלכות גירושין לספק מגורשת מיהא הויא מיהו בגמ' מוקמינן לה דוקא בכתובת קעקע **הא לאו הכי לא** הויא מגורשת כלל משום דהוה ליה כתב שיכול להזדייף: וגרסי' תו [דף כ:] בעי רמי בר חמא היו מוחזקין בטבלא שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאה מתחת ידו מהו מי אמרי' אקניתה ליה או דילמא אשה לא ידעה לאקנויי. כלומר לאו למימרא דלא ידעה לאקנויי כלל דמי איכא למימר שלא יהא ממכרה ממכר אלא הכי קאמר דדילמא לא ידעה דשטר מקנה בעי ולפיכך לא חששה להקנות ועוד שכיון שהיא יודעת שסופו להחזירו לה אינה מקנתו לו הקנאה גמורה ופשטינן לה מדתנן אשה כותבת גיטה והאיש כותב את שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו: וגרסי' תו [דף כא.] אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו ומתגרשת בו. כלומר קנאתו לעבד בשטר מתנה והגט שבידו דהוה ליה עבד כחצרה וגיטה וחצרה באין כאחד: ופרכינן אמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה וכי תימא בעומד והא אמר רבא כל [שאם] מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות. כלומר שאינו ראוי לילך ואיכא מ"ד לכפות ויישן בעינן כדי שיהא הגט משתמר לדעתה ויתבאר בפ' הזורק [בסי' תקמו] בס"ד והקשו בתוס' היכי אמרינן לחצר מהלכת לא קנה והא חצר מידה איתרבאי וידה מהלכת היא ותירצו דידה אינה מהלכת אלא לדעתה ואינה משתמרת אלא לדעתה דומיא לחצר שאינה מהלכת אבל חצר מהלכת שמהלכת שלא לדעתה ומשתמרת שלא לדעתה [אינה קונה] דלא דמיא לידה כלל: וגרסי' תו ואמר רבא כתב לה גט ונתנו בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו ומתגרשת בו. כלומר שאחר שנתנו בחצרו כתב לה שטר מתנה עליו ואמר לה זכה בגט ובחצר ומתגרשת בו משום דגיטה וחצרה באין כאחת: על קרן של פרה וכו' בשלמא יד של עבד לא אפשר למיקץ ידיה. דשייך במצות ואינו ראוי לחבול בו ואם חבל בו יוצא בראשי איברים אלמא אינו ראוי לחבול בו: [דף כא:] יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה. איכא מ"ד דה"ה לנייר ולכל דבר תלוש שאם חתך ממנו לאחר שנכתב בו הגט פסול וכ"כ בה"ג ז"ל כלשון הזה ומאן דכתיב גיטא ליפסוק מגילתא שיעור גיטא והדר לכתביה דאי כתב ליה מקמי דליפסוק מגילתא ופריש מגילתא ופסיק לה בתר דכתיב גיטא מפסיל גיטא **דכתיב וכתב ונתן מי שאינו מחוסר** אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה ואחרים כתבו דדוקא במחובר לקרקע אי נמי בבע"ח משום דהוה ליה כעוקר דבר מגידולו אבל בתלוש **לא דכיון דתלוש הוא לא** הואי מחוסר קציצה שיכול ליתנו לה כמות שהוא וכיון שכן כי גאיז מינה מידי לא מפסיל אלא מחובר מפני שאי אפשר ליתנו לה אלא בקציצה מקרי מחוסר קציצה ובבע"ח נמי משום דדמי למחובר והביאו ראיה לדבריהם מדאמרינן לקמן [דף כב:] על עלה של עציץ (שאינו) נקוב כשר דשקיל ליה ויהיב לה ניהלה על עלה של עציץ נקוב אביי אמר כשר רבא אמר פסול גזרה שמא יקטום אלמא דוקא נקוב אבל בעציץ שאינו נקוב לא גזרינן דאפילו קטם כשר ואין זו ראיה דאפשר דבתלוש נמי אם קטם פסול מיהו במחובר גזרינן שמא יקטום לפי שרוב המחוברים **אי אפשר להם בלא** קטימה הילכך עציץ נקוב נמי כיון שאפשר דבא לידי קטימה פסיל ליה רבא אבל תלוש גמור בעציץ שאינו נקוב לא גזרינן ביה שמא יקטום שאם באנו לגזור בתלוש אין לדבר סוף שא"כ אפילו **על הקלף לא יכתוב** דילמא גאיז מיניה אבל לעולם אי גאיז אפי' מן התלוש מפסיל כדברי ה"ג ז"ל והכי נמי משמע מדאמרינן כתבו על חרס של עציץ נקוב כשר דשקיל ליה ויהיב לה ניהל' ולמה ל"ל דשקיל ליה לחרס כוליה אלא שמע מינה דאי גאיז מן החרס מקום הגט פסול דאע"פ שהיה תלוש מחוסר קציצה מיקריא ומ"מ כתב רבינו האי גאון ז"ל דלא מיקרי מחוסר קציצה אלא היכא דקודם כתיבה הוה דעתיה למיגז מיניה וכי ה"ג הוא דלית ליה למיגז מיניה בתר דאכתוב אבל לא הוה דעתיה למיגז לית לן בה ובהכי אתי שפיר מאי דאמרינן לעיל [דף יז:] גזייה לזמן ויהבה ניהלה מאי וכו' כלומר מה הועילו חכמים בתקנתן שתקנו זמן מאי קא בעי בלאו הכי נמי מפסיל משום מחוסר קציצה אלא היינו טעמא דכל שמתחלה לא היתה דעתו לגזוז אע"ג דגאיז ליה בתר הכי לא הוי מחוסר קציצה כדברי רבינו האיי ז"ל ומיהו גבי פרה וכל דבר שעיקרו חשוב אצל הכל ושמו עליו בפני עצמו אפילו נתן דעתו שלא לשייר פסול דמתני' לנותן לה את הפרה סתמא תנן: ור"ת ז"ל היה אומר דדוקא גט שנחתך מקלף גדול חשיב מחוסר קציצה דומיא דקרן של פרה אבל אם חתך מן הגט דבר מועט כמו שעושין ליפותו לא חשיב בהכי מחוסר קציצה ולפי זה ההוא דגזייה לזמן אפילו היה דעתו לגוזזו מתחלה לא מיקרי מחוסר קציצה לפי שהוא מועט מן המרובה ובעיין [דף כ:] דבין שיטה לשיטה ובין תיבה לתיבה נמי הכי מוכחא דחותך מועט מן המרובה לא מיקרי מחוסר קציצה: [דף כ.] שלחו מתם **כתבו על** איסורי הנאה כשר. בכל איסורי הנאה קאמרי ואע"ג דכתותי מכתת שיעוריהו לא [איכפת] לן אלא במילי דבעי שיעור כשופר ולולב ומיהו באותן שצריכין להתבער מן העולם למאן דאמר כל העומד לשרוף כשרוף דמי משמע דלא הוי גט דכמאן דליתנהו דמו: **מתני' אין כותבין במחובר לקרקע. דכתיב וכתב ונתן מי שאינו מחוסר** אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה קציצה ונתינה: **כתבו על המחובר וכו'. בגמרא פריך והא אמרת רישא אין כותבין:** על הנייר מחוק.

שהוא יכול להזדייף וחכמים מכשירין:

גמ' כתבו על המחובר והא אמרת רישא אין כותבין אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף וכן אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן והוא ששייר מקום התורף ורבי אלעזר היא דאמר עידי מסירה כרתי והכי קאמר אין כותבין טופס במחובר גזירה שמא יכתוב תורף כתבו לטופס ותלשו וכתבו לתורף ונתנו לה כשר:

וחכמים מכשירין: (דף כב:) מאן חכמים רבי אלעזר היא דאמר עידי מסירה כרתי והני מילי בגיטין אבל בשאר שטרות בעינן כתב שאינו יכול להזדייף

פרש"י ז"ל **מפני שיכול לחזור ולמוחקו על העדים ולכתוב בו ויעביר תנאי שהיה בו ולא מינכרא מילתא להעדים נמי על המחק חותמין. ולא** נהירא דהא קי"ל בפרק גט פשוט [דף קסג.] דשטר הבא הוא ועליו על המחק כשר שמא תאמר חוזר ומוחק אינו דומה נמחק פעם אחת דהיינו במקום חתימת העדים לנמחק שתי פעמים דהיינו במקום שיחזור וימחוק. אלא מתני' בהוא על המחק ועליו על הנייר עסקינן שהוא פסול ואין לו תקנה כדאיתא התם בפרק גט פשוט (דף קסד.): ולא על הדיפתרא. לפי שאין **מחק שלו ניכר ובגמרא מפרש** לדיפתרא היינו דמליח וקמיח כלומר מעובד בקמח ולא עפיץ: **וחכמים מכשירין. בגמ' מפרש לה: גמ' והא אמרת רישא אין כותבים.** ליכא למימר לכתחלה הוא דאין כותבין אבל ליעבד כשר דהא כיון לפסולא לאורייתא הוא אפי' ליעבד אית לן למפסליה: **והוא ששייר מקום התורף. סיפא דקתני כשר הוא ששייר מקום התורף וכתבו לאחר תלישה:** תורף. **גלויו של גט מקום האיש ומקום האשה והזמן:** ומתני' דבעי כתיבה בתלוש דדרש וכתב דקרא אכתב הגט ולא אחתימת עדים. **רבי אלעזר היא. דאמר לחתימת הגט אינה מן התורה אלא מפני תקון העולם הילכך וכתב דקרא אכתיבת הגט קאי** וא"ת ומאי שנא דהכא גבי מחובר שרי טופס שנכתב שלא בהכשר בליעבד ולקמן בפ' כל הגט (דף כו.) גבי כותב טופסי גיטין אסרינן לה אפי' בליעבד ולקמן בפרקין גבי חרש שוטה וקטן לאוקימתא [דף כג.] דאמר רב יהודה אמר שמואל דמוקי לה בשייר מקום התורף שריא לטופס אפי' לכתחלה י"ל דגבי סופרים דהיא מילתא דשכיחא טובא שעושין כן להשתכר אסרו טופס אפילו בליעבד גזירה משום תורף והכא גבי מחובר דלא שכיח כולי האי אסרו לכתחלה והתירו בליעבד וגבי חרש שוטה וקטן דלא שכיח כלל מוקמי ליה טופס אליניה ושרי ליה אפילו לכתחלה: נרסי' בגמרא [דף כא:] **כתבו על** החרס של עציץ נקוב כשר **דשקל ליה** ויהיב ליה ניהלה. כלומר דשקיל ליה **לכוליה עציץ ואין כאן מחוסר קציצה ואין לחוש שמא ישבור החרס ויתן לה רוב החתיכה והוי קציצה דלא מפסיל ליה לעציץ:** על עלה של עציץ נקוב אביי אמר כשר ורבא אמר פסול אביי אמר כשר דשקיל ליה ויהיב ליה ניהלה ורבא אמר פסול גזירה שמא יקטוס [העלה]. כלומר והוה לה **קציצה מן המחובר** ותמהני לאביי אמאי כשר ורבא נמי אמאי לא פסיל ליה אלא משום גזירה שמא יקטוס דהא ודאי ליכא לאכשורי אלא בדיהיב ליה [ניהלה] במקום שיניקת העציץ פוסקת דאי לא לא קנאתו וכדאמרינן בסמוך [דף כב.] מכר בעל זרעים לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים וכיון שכן איכא למפסליה משום דכתיב וכתב ונתן מי שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה יצא זה שמחוסר כתיבה תלישה ונתינה. וניחא לי לאע"ג דודאי לענין שבת תולש הוי אפילו הכי לענין גיטין לא מיקרי מחוסר תלישה לפי שאותה תלישה אינה נכרת כלל ואינו צריך מעשה אחר אלא אותו מעשה בעצמו שיש לו לעשות בעציץ שאינו נקוב דהיינו כתיבה ונתינה דבנקוב נמי תלישה ממילא קא הויא בשעת נתינה: **ולאמרי' גזירה שמא יקטוס.** וכתב רש"י ז"ל **והויא לה קציצה מן המחובר** לא נתברר לי שנראה מדבריו שאילו היה תלוש לא מקרי מחוסר קציצה ואם כן לא היה לו לומר גבי כתבו על חרס של עציץ נקוב שאין **לחוש שמא ישבור החרס דלא מפסיל ליה לעציץ.** ואפשר שדעתו ז"ל שאם קצץ אפילו לדבר תלוש פסול משום מחוסר קציצה מיהו לא גזרינן שמא יקטוס אלא במחובר לפי שרוב המחוברין א"א להם בלא קטימה וכמו שכתבתי למעלה אבל בתלוש לא גזרינן ומיהו בחרס של עציץ נקוב איכא למימר דשייך למיגזר דדילמא חיים אזרעים ומתוך כך ישבור החרס ולפיכך כתב ז"ל דליכא למיחש להכי משום דלא מפסיל ליה לעציץ ועדיין לא נתברר כל הצורך: וגרסי' תו בגמרא [שם] עציץ נקוב של אחד וזרעים של אחר מכר בעל עציץ לבעל זרעים כיון שמשך קנה. משום לעציץ **הוי תלוש ונקנה במשיכה:** [דף כב.] מכר בעל זרעים לבעל **עציץ לא קנה עד שיחזיק בזרעים.** משום לזרעים **הוי מחוברים ודינן כקרקע ונקנין בכסף בשטר ובחזקה ועד שיחזיק כגון לניכש קנתן או עדר קנתן דהויא חזקה ובדלא יהיב מעות קא איירי דאי יהיב זוזי מקנו בכסף.** ומכאן נראה דהא דאמרינן לעיל דכתבו על עלה של עציץ נקוב כשר דוקא בדיהיב לה במקום שיניקת העציץ פוסק דאי לא לא קנאתו כמו שכתבנו למעלה. כתבו בתוס' דאה"נ דהוה מצי לאשמעינן האי דינא בעציץ וזרעים של אחד כי היכי דנקט איידך דינא דבסמוך בכה"ג אלא לרבותא נקט הכי דאע"ג דבעל העציץ קונה זרעים אפ"ה לא קנה אע"פ שהם בתוך העציץ שלו. ותמיהני דהך רבותא נמי שפיר משתמעא בעציץ וזרעים של אחד דלימא דעציץ קנה במשיכה וזרעים לא קנה עד שיחזיק בהן ואע"פ שהם בתוך העציץ שלו שקנאו במשיכה ואפשר דכה"ג אפילו עציץ לא קנה דכיון דבבת אחת מכר לו עציץ וזרעים ולא קנה זרעים אף קניית העציץ לא נגמרה דהא קי"ל (ב"ב דף פז: ודף קה.) דכור בשלשים אני מוכר לך יכול לחזור אפילו בסאה אחרונה ואע"פ שדמי כל סאה ידועים לפי חשבון הכור וכ"ש הכא שאין דמי העציץ ידועים: וגרסי' תו [שם] עציץ וזרעים של אחד ומכרן לאחר החזיק בזרעים קנה עציץ וזו היא שנינו נכסים שאין להם אחריות נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה וכתבו בתוספות דאע"ג דפ' קמא דקדושין (דף כז.) מסקינן דאגב וקני בעינן הכא לא בעי דכיון שהעציץ צריך לזרעים בטל אגבייהו ונקנה ממילא בקנייתן כדאמרי' התם דכיון שהחזיק בקרקע נקנה שטר בכל מקום שהוא משום דשטר אפסירא דארעא וגרסינן בתר הכי החזיק בעציץ. כלומר שלא **משכו ליקנות אלא עשה בו שום מלאכה במקומו** אף עציץ לא קנה **דמטלטלין לא מקנו בחזקה: מאן חכמים (רבי אלעזר היא).** פרש"י ז"ל **כלומר מאן נינהו ומ"ט מכשרי:** [דף כב:] **ר' אלעזר [היא]. דאמר חתימת הגט אינה מן התורה ולא סגי למיתביה בלא עדי מסירה ואינהו עבדי כריתות דעל כרחיך עדים בעינן דילפינן [דף נ.] דבר דבר ממומון הילכך לא חיישינן לדילמא מזייפה דאמרינן צריכי למקרייה ואי הוה ביה תנאה אינהו ידעי ומ"ל עידי מסירה כרתי עיקר אשה הבאה לינשא ע"י** גט **צריכה להביא עדים שנמסר לה בפניהם אבל לרבי מאיר דאמר לא בעינן עדי מסירה איכא למיחש לזיופא דמלסמכי אעדי חתימה אשה הבאה לפנינו לינשא אינה מביאה לפנינו עדים החתומים בו אם יש מכיר בחתימתן ואי הוה תנאה וזייפתיה ליכא דידע עכ"ל** [רש"י] ומה שכתב דלמ"ד עדי מסירה עיקר **לא סגי למיתביה לגט בלא עדי מסירה דאינהו הוא דעבדי כריתות** ובודאי שלא אמר כן רש"י אלא בגט שכתוב על דבר שיוכל להזדייף שאילו נכתב על דבר שאינו יכול להזדייף יכולה להנשא על ידי עידי

כדכתבינן לעיל:

מתני' הכל כשרין לכתוב את הגט ואפי' חרש שוטה וקטן האשה כותבת גיטה והאיש כותב שוברו שאין קיום הגט אלא בחותמיו:

(דף כג.) הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן וסומא ועובד כוכבים קיבל הקטן והגדיל חרש ונתפקח סומא ונתפתח שוטה ונשתפה עובד כוכבים ונתגייר פסול אבל פקח ונתחרש וחזר ונתפקח פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר זה הכלל כל שתחלתו וסופו בדעת כשר:

גמ' (דף כב:) והא לאו בני דעה נינהו א"ר הונא (דף כג.) והוא שהיה גדול עומד על גבן אמר רב יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף וכן אמר רב הונא משמיה דעולא ועובד כוכבים אע"פ שישראל עומד על גביו פסול משום דבעינן לשמה ועובד כוכבים

חתימה ואפילו לרבי אלעזר כדתנן בפרק בתרא (דף פו.) שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם ומה שכתב ז"ל **דמאן דסמך אעדי חתימה אשה הבאה לינשא בגט אינה מביאה לפנינו עדים החתומין בו ואי הוה ביה** תנאי **וזייפתיה ליכא לידע**

ונראה מדבריו דאי הוו סהדי תמן כשר חלקו עליו בתוספות דלר"מ בעינן שיהא מוכיח מתוכו והכי מוכח בריש כל הגט [דף כל:] וכמו שאכתוב שם בס"ד וכשהוא יכול להזדייף אינו מוכיח מתוכו כלל ומש"ה אמרינן מאן חכמים רבי אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי הילכך לא בעינן מוכיח מתוכו אבל לר"מ דס"ל עדי חתימה כרתי פסול דבעינן מוכיח מתוכו וליכא: וה"מ בגיטין וכו'. בגמ' הכי איתא לא הכשיר ר"א אלא בגיטין אבל בשטרות לא דכתיב ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רבים. וליכא (לתרוצי) [לפרושי] דלא הכשיר ר"א בעדי מסירה אלא בגיטין אבל בשטרות לא דהא תנן [דף פו.] ר"א אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים כלומר שאם גט חוב הוא גובה מנכסים משועבדים והכי איתמר עלה בפ' המגרש (שם:) וסבר רב בשאר שטרות לא והא קתני וגובה מנכסים משועבדים. אלמא בשאר שטרות אית ליה לר"א לעדי מסירה כרתי אלא הכי קאמרינן לא הכשיר ר"א לכתוב על גבי דבר שיכול להזדייף אלא בגיטין אבל בשטרות לא. וכתב רש"י ז"ל לטעמא דמלתא משום דגיטין שאין **עשויין אלא להתיר יכולה להביא עדיה וגיטה לב"ד לאלתר ויתירוה ושוב אינה צריכה לגט דכיון שהותרה בב"ד יש זכרון וקול לדבר** אבל בשטרות **דקיימי לגוביינא דילמא לא מפקינן על לאחר זמן וישכחו עדי מסירה את הדבר ויסמכו אעדי חתימה והוא מזייף כתב שעליהם וחותם העדים עומד במקומו** כך כתב רש"י ז"ל. ואין פירושו מחוור שהרי אין לחוש שיסמכו על עדי חתימה בשיכול להזדייף לפיכך פר"י ז"ל **לטעמא משום לגזירת הכתוב הוא** דלא מכשיר בשטר שיכול להזדייף אפילו לאלתר משום דבעינן שיהא ראוי לעמוד ימים רבים וליכא דבשלמא בשטר שאינו יכול להזדייף [אע"פ שאין בו עדי חתימה] זוכרין צורתו של שטר ואילו נזדייף בו כלום הוה זיופו ניכר משום הכי תנן דגובה מנכסים משועבדים שהרי ראוי לעמוד ימים רבים אבל בשטר שיכול להזדייף אע"פ שאם יבואו ויעידו שלא נשתנה בו כלום היה ראוי לסמוך על עדותן אעפ"כ אין הדבר מצוי שיזכרו לזמן מרובה שלא נשתנה בו כלום ונמצא שאינו ראוי לעמוד ימים רבים או שמא כתב שהוא יכול להזדייף אינו ראוי לעמוד ימים רבים שמעצמו הוא נמחק ומ"מ כי אמרינן לא הכשיר אלא בגיטין לאו דוקא גיטין לחודייהו אלא גיטין ולכותייהו דהיינו שטר הקנאה שהשטר (בעצמו) עושה בעצמו מעשה ואינן לראיה בעלמא דהא תניא בפ' קמא דקדושין (דף ט.) כתב לו על הנייר או על החרס שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה אלמא בשטר הקנאה אע"פ שיכול להזדייף סגי שאינו (יכול) [צריך] לעמוד ימים רבים אלא לקנייה בלבד: מתני' **הכל** כשרים לכתוב **את הגט** ואפילו חש"ו. **ובגמ' מפרש לה: האשה כותבת את גיטה. ומקנתו לבעל וחוזר ומוסרו לה לגירושין:** שוברו. **שובר פרעון כתובה שהאשה היה לה לכתבו ולמסרו להיות לו לראיה** ותמהני היאך אשה כותבת את גיטה והא מחסרא הקנאת האשה לבעל בין כתיבה לנתינה דהא כתבינן לעיל דבאשה כותבת גיטה לא אקנו ביה רבנן לבעל מידי והוי ליה מחוסר כתיבה הקנאה ונתינה וליכא למימר דבשהקנתה הקלף לבעל מעיקרא עסקינן דהא **לעיל [דף כא.]** פשטינן מינה בעיין דמוחזקין בטבלא שהיא שלה וגט כתוב עליה והרי היא יוצאה מתחת ידו מהו דמשמע דאנן לא ידעינן במלתא מידי אלא חזקת טבלא שלה ושהיא יוצאה מתחת ידו ועוד דאי בנתינה קודם כתיבה עסקינן ודאי בקיאה היא בהלכות הגט וידעה לאקנויי ומתוך הדוחק יש לי לומר דהקנאה כיון שאינו מעשה בגופו של גט דומיא דקנינה לא מקרי מחוסר דדומיא דכתיבה בעיא כיון **דכתיב וכתב ונתן:** [דף כג.] מתני' **הכל** כשרין להביא **את הגט חוץ מחרש שוטה וקטן. בגמ' מפרש לכולהו: קבל הקטן. מיד הבעל להוליכו** והגדיל **קודם שמסרו לה: גמ' והא לאו בני דעה נינהו. ולא ידעי לכתוב לשמה** ואליבא דר' אלעזר פריך דס"ל עדי מסירה כרתי דאילו ר"מ דסבירא ליה עדי חתימה כרתי וכתב דקרא (וחתם) היינו חתימת **עדים אבל כתיבה לא בעיא לשמה** והכי אמרינן בגמרא [דף כג.] בהדיא אומר היה ר' מאיר אפילו מצאו בשוק חתמו ונתנו לה כשר **וסיפא דקתני שאין קיום הגט אלא בחותמיו היינו עדי מסירה ואמציעתא קאי ולא ארישא לאכשורי כתיבת חרש בלא גדול עומד על גביו.** ומשנינן והוא שגדול עומד על גביו **ואומר לו כתוב לצורך פלוני** ובהכי חשיבא [כוונה] דידהו לשמה. וא"ת והא תנא בריש חולין וכולן ששחטו ואחרים רואים אותם שחיטתן כשרה ואמרינן עלה בגמ' [דף יב:] מאן תנא דלא בעיא כוונה בשחיטה אלמא אע"פ שאחרים עומדין על גבן לא חשיבא כוונה דידהו י"ל דהתם מיירי כשאינו מלמדו לכוון לשחוט אלא רואין אותו ראיה בעלמא אבל הכא מיירי בגדול עומד על גביו ומלמדו ומזהירו לעשות לשמה ובכה"ג חשיבא לן כוונה דידהו ומשום האי טעמא נמי ממעטינן בפרק מצות חליצה [דף קד:] חרש וחרשת מחליצה משום דלאו בני קריאה נינהו. וקטן משום דאיש כתיב בפרשה ולא פסלינן להו משום דבעיא כוונה כדאמרינן התם דחליצתו פסולה על שיכוונו שניהם והני לאו בני כוונה נינהו והיינו טעמא משום דבית דין מזהירין אותן לעשות לשמה והוי כגדול עומד על גביו דהכא ומיהו כוונה דידהו בגט מעליא מכוונה דידהו בחליצה דאילו הכא מכשירין אפילו שוטה וגדול עומד על גביו ואילו בחליצה אמרינן בתוספתא דיבמות [פרק יא הלכה ט] דשוטה שחלץ חליצתו פסולה והיינו טעמא משום דבגט מוכחא מילתא דעביד לשמה שכותב שמו ושמה ושם עירו ושם עירה ומש"ה בגט מהני בגדול עומד על גביו אפילו בשוטה אבל בחליצה משום דלא מינכרא מילתא כולי האי לא מהני בשוטה גדול עומד על גביו וא"ת ונהי דחשיבא כוונה דידהו משום גדול אכתי לאו בני שליחות נינהו ובגט בעינן שיכתוב הוא או שלוחו כדאמרינן לעיל [דף כ.] יכילנא למפסלינהו לכולהו גיטא מ"ט אלימא משום דכתיב וכתב והכא איהי קא כתבה וכו' ובריש כל הגט [דף כל:] נמי אמרינן ואי כתב רחמנא וכתב הוה אמינא למעוטי האי דלאו איהו קא כתיב ליה

אדעתא דנפשיה עביד:

הכל כשרין להביא את הגט חוץ מחרש שוטה וכו' בשלמא שוטה וקטן דלאו בני דעה נינהו עובדי כוכבים נמי לאו בני כריתות נינהו אלא סומא אמאי לא אמר רב יוסף הכא בחוצה לארץ עסקינן דבעי למימר בפני

כלומר שכתב לגרש את אשתו ונמלך ובפרק מי שאחזו (דף עח.) נמי אמרינן שצריך שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ובפרק התקבל [דף סו:] נמי אמרינן ההיא דהוה קרו לה נפחתא אזיל סהדי כתבו טפחתא אמר ר' יצחק עשו עדים שליחותן. כלומר וצריך לחזור ולומר כתבו ואמרינן נמי התם [דף סו:] גבי כתיבת הגט מילי נינהו ומילי לא מימסרן לשליח אלמא שליחות בעי וחרש שוטה וקטן לאו בני שליחות נינהו י"ל דכל הני **לאו לוקא משום שליחות אלא משום** דבעינן לשמה וכל שלא נכתב בצוואת הבעל לא מיקרי לשמה והכי משמע בריש שחיטת קדשים [דף ב: ודף ג. ע"ש] דאמרינן שצריך להניח בטופסי גיטין תורפו של גט משום דאיתתא לאו לגירושין קיימא **ולא הוי לשמה ולא** פסיל ליה משום דבעינן וכתב הוא או שלוחו והיינו נמי **דאמרי' הכא עובד כוכבים** אדעתא דנפשיה קא עביד משמע הא לאו הכי אע"ג דלאו בר שליחות **הוא לא מפסיל והא** דאמרינן לעיל בגמרא יכילנא למפסלינהו לכולהו גיטי מ"ט איליאא משום דכתיב וכתב והכא איהי קא כתבה כלומר דהאשה נותנת שכר כדאיתא בפ' גט פשוט (דף קסח.) התם אונתן סמך שאפילו נכתב בצווי הבעל אפ"ה לא יהיב לה מידי דשלה הוא וא"ת והא אע"ג דלא בעי שליחות מכל מקום לאו בני כריתות נינהו בשלמא חרש שוטה וקטן איכא למימר הואיל ואם הגדיל הקטן ונשתפה השוטה ונתפקח [החרש] ראויין לכריתות מהשתא נמי חשיבי בני כריתות **אלא עובד כוכבים קשיא** דלא פסלינן ליה אלא משום דאדעתא לנפשיה קעביד כדאיתא בגמ' וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בסמוך ואמאי תיפוק ליה דלאו בר כריתות הוא כדפרכינן. לעיל בגמ' [דף י:] עלה דמתניתין דכל השטרות העולות בערכאות של עובדי כוכבים ואמאי והא לאו בני כריתות נינהו י"ל דלא שייך למפסל מטעמא דלאו בני כריתות נינהו במידי דלא בעי שליחות ואינו נכתב לעדות דבמידי דשליחות הוא דאמרינן לקמן [דף כג:] הכי דאין העבד נעשה שליח לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין וכן נמי בעדי חתימה לר"מ שחותמין לשם עדות פרכינן **לעיל בפ"ק (דף י:)** גבי גיטין שחותמיהן עובדי כוכבים והא לאו בני כריתות אבל כתיבה לרבי אלעזר כיון שאינן בתורת שליחות ולא בתורת עדות לא מפסלא משום דלאו בני כריתות נינהו וראיה לדבר דהא בפ' אין מעמידין (דף כז.) לא פסלינן מילה בעובדי כוכבים משום דלאו בני מילה נינהו: **אמר רב** יהודה אמר שמואל **והוא שייר חרש שוטה וקטן מקום התורף. וכתב בן לעת את התורף** משמע לכאורה דרב הונא לאוקמא כשגדול עומד על גביו ורב יהודה לאוקמא בששייר מקום התורף פליגי אהדדי דלרב הונא כל שגדול עומד על גביו אף תורף כותב ובלאו הכי אפילו טופס אינו כותב ולרב יהודה אמר שמואל כל ששייר מקום התורף אפילו בלא גדול עומד על גביו שרי וכל שלא שייר אפילו גדול עומד על גביו אסור דליכא למימר דהני אמוראי סמכי אהדדי ותרווייהו תרתי בעינן שיור מקום התורף וגדול עומד על גביו בכתיבת טופס דאינו במשמע שרב הונא שתירץ על המשנה והוא שהיה גדול עומד על גביו יסמוך על דברי רב יהודה שעתידין ליאמר בסוף השמועה כדאיתא בגמ' ורב יהודה אמר שמואל נמי לא משמע דסמיך אדרב הונא ועוד דאי לא גזרינן טופס אטו תורף אפילו בלא גדול עומד על גביו ליסתרי ואי גזרינן אפילו בגדול עומד על גביו ליתסר כיון דלא שרי הכא בתורף אלא ולאי משמע דכל חד מילתיה קאמר ולא סמכי אהדדי: ולענין הלכה יש מי שפוסק כרב הונא ומוקי לה למתני' כשגדול עומד על גביו קאמר הא לאו הכי אפילו טופס אין כותבין דגזרינן טופס אטו תורף כדתנן לקמן בפרק כל הגט (דף כו.) הכותב טופסי גיטין צריך [שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן שטרי מלוה צריך] שיניח מקום המלוה ומקום הלוה כו' שטרי מקח וממכר צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר וכו' ר"א מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים. כלומר דגזרינן טופס אטו תורף. ואמרינן עלה [שם:] אמר רב הלכה כרבי אלעזר קרי רב עליה לר' אלעזר טובינא לחכימי אלמא גזרינן טופס אטו תורף והכא נמי לכוותה ואין זו ראיה שכבר כתבתי למעלה שאין זו דומה לזו דגבי סופרים משום דהוי מילתא דשכיחא טובא גזרינן טופס אטו תורף אבל בחרש שוטה וקטן מילתא דלא שכיחא היא ולא גזרינן ולא עוד אלא אפילו אם באנו להשוות חש"ו לכותב טופסי גיטין אפשר דאפילו בההיא נמי לא קי"ל כרבי אלעזר לגזר טופס אטו תורף ואע"ג דרב פסיק התם כוותיה וקרי עליה טובינא לחכימי נהי דקי"ל כוותיה בשטרות בגיטין נקיטינן כרב יהודה אמר שמואל ורב הונא משמיה דעולא דאוקמי למתני' דהכא בששייר מקום התורף דלא גזרינן טופס אטו תורף והרמב"ס ז"ל כתב בפרק ג' מהלכות גירושין מותר להניח חש"ו לכתוב טופס הגט לכתחלה והוא שיהא גדול עומד על גביו משמע שס"ל ז"ל דרב הונא ורב יהודה אמר שמואל סמכי אהדדי ואינו מחוור וכמו שכתבתי למעלה והרי"ף כתבן בהלכותיו א"ר הונא והוא שהיה גדול עומד על גביו א"ר יהודה אמר שמואל והוא ששייר מקום התורף ועובד כוכבים אע"פ שישראל עומד על גביו פסול דבעינן **לשמה ועובד כוכבים אדעתא לנפשיה עביד** ע"כ ואפשר שדעתו כדעת הרמב"ס ז"ל דתרתי בעינן שייר מקום התורף וגדול עומד על גביו אפילו בטופס ובעובד כוכבים גדול עומד על גביו אפילו בטופס לא מהני ולא מידי או שמא דעתו ז"ל דרב יהודה באוקימתין דמתני' פליג ולא בעיקר דינא ולפיכך אם היו אחרים עומדים על גביו כשר ואם לא עמד אדם עליהם ושיירו מקום התורף כשר אבל עובד כוכבים בשייר מקום התורף כשר אבל אחרים עומדים עליו פסול דאדעתא לנפשיה עביד ואע"פ שיש להחמיר ולומר דרב יהודה פליג בעיקר דינא עליה דרב הונא ולא מכשיר תורף באחרים עומדים על גבן סובר הרב ז"ל דכיון דאפשר דלא פליגי לית לן לשווי פלוגתא בינייהו: ולענין כתיבת עבד הרמב"ס ז"ל השוה **אותו לכתיבת עובד כוכבים** והרמב"ן ז"ל חלק עליו דאע"ג דלאו בר כריתות הוא משמע דלגבי כתיבה לא קפדינן אבני כריתה דהא אפילו עובד כוכבים מכשרינן אלא משום דאדעתא לנפשיה קא עביד ובעבד ליכא למימר הכי דהא שייך במצוה והוה ליה כאשה: הכל כשרין להביא **את הגט** חוץ מחש"ו. כתוב בהלכות גדולות בעו רבנן קמיה דרב חנניא גאון בכלה רבתי **עובד כוכבים לאו בר שליחות הוא** מהו למנסביה לאחד גיטא ולכרוכיה באחד מנא ולומר לעובד כוכבים אמטי אחד מנא לישראל פלוני וליתביה לאתתיה ואמר להו לרבנן ביד **עובד כוכבים כלל כלל לא** ורבנן דהשתא קאמרי אף על גב דלאייתי עובד כוכבים לגיטא היכא דיהביה לישראל וההוא ישראל יהביה **בעדי מסירה לאתתא לכתחלה לא מנסבינן לה לעובד כוכבים לאו בן ברית הוא** ואי איניסבא לא מפקינן לה משום דר"ש דתנן ר"ש אומר אף אלו כשרין אמר ר' זעירא דר"ש לשטתו דר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי וקי"ל כר"א ע"כ ולא ידעתי מאי שייטיה דר' אלעזר הכא: וכתב הרמב"ס ז"ל בפרק ו' מהלכות גירושין הפסולין בעבירה מדברי סופרים כשרים בשליחות אבל הפסולים לעבירה מדברי תורה פסולים להבאת הגט ואם הביאו הרי זה פסול כלומר שלכתחלה לא תנשא בו שכך משמעות לשון פסול בדברי הרב ז"ל

נכתב ובפני נחתם ולא מצי אמר:

ושמעינן מינה דפתוח ונסתמא דמצי אמר בפני נכתב ובפני נחתם דכשר להביא את הגט ודייק רב אשי מדקתני זה הכלל כל שתחלתו וסופו בדעת כשר ולא קתני כל שתחלתו וסופו בכשרות כשר שמע מינה:

(דף כג:) אמר רב אסי אמר ר' יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת

כמו שכתב בפרק י' מהלכות גירושין וכתב אח"כ בד"א בשנתקיים **הגט בחותמיו אבל אם לא נסמך בו אלא** על דברי פסול בעבירה מן התורה אינו גט כלומר שאפילו נשאת תצא ובודאי דכל שאינו מקוים אין סומכין להכשירו ע"פ פסול בעבירה מן התורה שאומר בפני נכתב ובפני נחתם לפי שהפסול בעבירות מן התורה אף בעדות אשה פסול כדתנן ביבמות בפרק כיצד (דף כה.) המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את אשתו ואמרי' עלה הוא ניהו דלא ישא את אשתו אבל לאחר תנשא אשתו אמאי רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד ואסיקנא כדרבא דאמר רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע וש"מ דרשע פסול לעדות אשה. וגרסינן נמי בסוף פ"ק דר"ה (דף כב.) אמר רב מנשה זאת אומרת גזלן דדבריהם כשר לעדות אשה הא דדברי תורה פסול לעדות אשה ולפיכך יפה אמר הרב ז"ל שאין ראוי לסמוך בגט על דברי פסול בעבירה מן התורה דכי היכי דחזינן במת בעלה דאע"ג דהימנו רבנן לאשה ועבד אפ"ה לא הימנו לפסול בעבירה מדאורייתא ה"נ אע"ג דהימנו לאשה וקרובין בעדות הגט לפסולין בעבירה מדאורייתא איכא למימר דלא הימנו ואע"פ שהכתב מוכיח הילכך לא מכשרינן בעדות הגט אלא פסולין דרבנן כי התם אבל יש לתמוה על מה שכתב ז"ל דפסולין להבאת הגט אע"פ שנתקיים בחותמיו ולמה והרי אין אנו סומכין על עדותן ואע"פ שהן מביאין אותו מה בכך והרי הכל כשרין להבאתו חוץ מאותן השנויין במשנתינו לפי שאינן בני דעה או שאינן בתורת גירושין אבל פסול בעבירה מן התורה דבר דעה הוא ושייך בגירושין כל שנתקיים הגט ואינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם למה יפסל בהבאתו וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל: גמ' בשלמא חש"ו **דלאו בני דעה נינהו. וגבי שליחות איש בעינן ולא קטן דשליחות נפקא לן (קדושין דף מב.) מויקחו להם איש שה לבית אבות דאחד לוקח לכולן:** עובד כוכבים נמי **לאו בר התירא הוא.** כך הוא הגירסא במקצת הנסחאות בגמרא וכך גרס רש"י ז"ל. ופי' **דאין להן קידושין ואין גיטין נוהגין בהם ומילי דנפשיה לא חזי לא מצי למעבד שליחותא לאחריני** והרי"ף גורס עובדי כוכבים נמי לאו בני כריתות נינהו ופירושה ג"כ כמו שכתבתי ואם גירסא זאת עיקר יש ללמוד מכאן שהעבד פסול אף להבאת הגט ולפנינו נכתוב בזה בס"ד אבל יש שגורסין עובד כוכבים נמי לאו בר תורה הוא ולפי גירסא זו אין להביא ראיה מכאן על זה דלאו בר תורה הוא היינו לומר שאינו בן ברית אבל עבד שהוא בן ברית אע"ג דפסול לקבלה כדלקמן אפשר שהוא כשר להולכה: אלא סומא אמאי לא. ומהדרינן עלה בגמרא לפי שאינו יודע ממי נוטלו ולמי נותנו. וכתבו בתוס' דמהא משמע שצריך שיכיר השליח שזה הוא הבעל וזו היא אשתו ושמא יש לחלק דדוקא סומא שיכול להטעותו יש לחוש יותר שמא יטעוהו ובודאי שכן עיקר דדוקא בסומא הוא דאמרינן הכי דהוה ליה שליח שלא ניתן לגירושין לפי שאי אפשר לו ליתן אלא על ידי אחרים שיאמרו לו זה פלוני וזה פלונית אבל שאר בני אדם כיון שאפשר אף על פי שאין מכירין אחרים מלמדין אותן והכי משמע לקמן בפרק כל **הגט (דף כט:)** בעובדא דאבא בר מניומי ומכל מקום האי טעמא אידחי בגמרא דפרכינן עליה אלא מעתה היאך סומא מותר באשתו והיאך מותרים בני אדם בנשותיהן בלילה אלא בטביעות עינא דקלא הכי נמי בטביעות עינא דקלא ומסקינן הכא בחוץ לארץ עסקינן דבעי למימר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מצי אמר ואף על גב דאמרינן לעיל [דף ו.] דסגי בקל קולמוסא וקל מגילתא היינו למאן דיכול למיחזי דמסתפי סופר מיניה דילמא חזי ליה אבל בסומא כיון דלא אפשר למחזי לא מיסתפי מיניה הילכך לא מצי אמר: ושמעינן מינה דפתוח ונסתמא דמצי אמר בפני נכתב ובפני נחתם כשר להביא **את הגט.** ואמרינן בגמרא דהאי דקתני במתניתין פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח לאו דוקא דהוא הדין אפילו לא חזר ונתפתח ואיידי דקתני סיפא שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה טעמא דחזר ונשתפה אבל לא חזר ונשתפה לא תנא נמי פתוח ונסתמא וחזר ונתפתח: ודייק רב אשי מדקתני זה הכלל וכו'. משמע דהיכא **דטעמא משום דעה הוא דבעינן תחלה וסוף אבל סומא דלא הוה טעמא משום דעה לא בעינן תחלה וסוף אלא תחלה לחודיה דמצי למימר בפני נכתב דאי בסומא נמי דוקא ליתני כל שתחלתו וסופו בכשרות.** ואם תאמר והא אית לן למיפסליה משום דבכולהו עדות בעינן תחלתו וסופו בכשרות דמשום הכי פסלינן פתוח ונסתמא בארעא אף על גב דמצי מכוון מדת מגרנתא ובגלימא מדת ארכה ורחבה ובנסכא מדת משקלותיו כדאיתא בפרק יש נוחלין (דף קכח.) יש לומר התם היינו טעמא משום דדילמא לא מכוון לה שפיר ואפילו תימא מצי מכוון איכא למימר דגזור רבנן אבל גט אשה מכיון דאכתיב קמיה ואיתסר ליה כשהוא פתוח אף על פי שנסתמא כל שלא יצא גט מתחת ידו יכול לומר גט זה שבידי בפני נכתב ובפני נחתם ואפילו נימא דבעלמא גזרינן הכא לא שייך למגזר דהא לא אתי לאחלופי: [דף כג:] **אמר רב** אסי אמר **רבי יוחנן** אין העבד נעשה שליח וכו'. בגמ' הכי איתמר [דף כג.] בעי מיניה מרב אמי עבד מהו דנעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה אמר ליה מדקא פסיל ליה לעובד כוכבים מכלל דעבד כשר אמר רב אסי אמר רבי יוחנן אין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה לפי שאינו בתורת גיטין וקדושין. ופרש"י ז"ל דהכי בעו מיניה **עבד של כל אדם מהו שיעשה שליח לאשה בעלמא לקבל מיד בעלה ותהא מגורשת בקבלתו וה"ה נמי להולכה דכולה חדא טעמא הוא אלא כך היתה שאלה בבית המדרש** ופשיט להו דמדקא פסיל לעובד כוכבים **במתניתין בהבאה ולא תנא עבד** מכלל דעבד כשר **וכי היכי דכשר להבאה להיות שליח לגרש כך כשר לקבלה להיות שליח להתגרש שאין חילוק ביניהם.** ואחרים פירשו דאפילו איכא דאיפלוגי בין הולכה לקבלה אפ"ה שפיר פשטינן קבלה מהולכה דמדקא פסיל ליה לעובד כוכבים ולא פסיל לעבד כלל ש"מ דאפילו לקבלה כשר שאילו היה פסול לקבלה הוי תני נמי והכל כשרין לקבלו חוץ מאלו ועבד דהא קתני כשרין לכתוב וכשרין להביא ואמאי שייר קבלה אלא ש"מ דהבאה וקבלה שוים ורבי יוחנן נמי דאמר אין העבד נעשה שליח לקבל לפי דברי רש"י ז"ל ה"ה שאינו נעשה שליח להביא וכי תימא א"כ תיקשי ליה מאי דדייק ר' אמי ממתני' דמדקא פסיל ליה לעובד כוכבים מכלל דעבד כשר תירץ ר"ת ז"ל דנקט **עובד כוכבים לאשמועינן עובד** כוכבים ונתגייר פסול אע"פ שבאותה שעה היה בדעתו להתגייר דהוי בעובד כוכבים רבותא טפי מבעבד שאין בידו להשתחרר אבל הרב ר' יוסף הלוי ז"ל אמר שלא פסלוהו אלא לקבלה אבל להבאה כשר כדמוכח דיוקא דמתני' ועל דעתו ז"ל פירש הרמב"ן ז"ל דבעו נמי מר' אמי קבלה ופשיט להו דנעשה שליח להבאה וכיון דנעשה שליח לגט אף לקבלה כשר דלא סלקא דעתיה דר' אמי דאיפלוגי בינייהו ואתא ר' יוחנן וחדש שאע"פ שהוא נעשה שליח להולכה לקבלה מיהת פסול לפי שאינו בתורת גיטין ושאני קבלה מהולכה דשליח הולכה אינו אלא כשליח

גיטין וקדושין:

ירושלמי (כאן הלכה ו) עבר וקבל רבי יעקב בשם רבי הושעי' מעשה היה וכהנת הות ולא חשו חכמים משום ריח הגט:

יום קעב

אמר רבי יוחנן נראין דברים שהעבד מקבל גט לחבירו מיד רבו של חבירו אבל לא מיד רבו שלו ואם לחשך אדם לומר שנינו האומר לשפחתו הרי את שפחה וולדך בן חורין אם היתה עוברה זכתה לו הא מני רבי הוא דאמר המשחרר חצי עבדו קנה וקסבר עובר ירך אמו ונעשה כמי שהקנה לה אחד מאיבריה וליתא להא דרבי כדבעינן למימר לקמן :

מתני' אף הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה נאמנות להביא גיטה חמותה ובת חמותה וצרתה ויבמתה ובת בעלה מה בין גט למיתה שהכתב מוכיח האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שצריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם:

גמ' והתניא כשם שאין נאמנות לומר מת בעלה כך אין נאמנות להביא גיטה ופריק אביי ברייתא דקתני אין נאמנות בארץ ישראל דאי אתי בעל ומערער משגחינן ביה דאיכא למימר דילמא לקלקולה לצרה קא מיכוונא הילכך לא מהימנא ומתני' דקתני נאמנות להביא גיטה בחוצה לארץ דאי אתי בעל ומערער לא משגחינן ביה ותניא כוותיה דאביי וכן הילכתא:

(דף כד.) האשה עצמה מביאה גיטה. אשה מכי מטי גיטה לידה איגרשה לה דאמר לה הוי את שליח להולכה עד דמטית לבי דינא דפלוני וכי מטית התם אימא קמי בי דינא בפני נכתב ובפני נחתם ונישוו שליח וניתבוה ניהליך:

הדרן עלך פרק המביא תניין

כל הגט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד היה עובר בשוק ושמע * [בק"ד ליתא לתיבת קול וכן בזבחים ב: ליתא] קול סופרים מקרין איש פלוני ממקום פלוני מגרש את פלונית ממקום פלוני ואמר זה שמי וזה שם אשתי פסול מלגרש בו יתר מכאן כתב לגרש את אשתו ונמלך מצאו חבירו ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו (דף כד:) יתר מכאן * היו לו (ג"א) יש לו שתי נשים ושמותיהן שוות כתב לגרש בו את הגדולה לא יגרש בו את הקטנה יתר מכאן אמר

לעלמא ובשליחות לעלמא איתנהו אבל שליח קבלה מכיון שהגיע גט לידו מגורשת והוא אין לו יד לגירושין הואיל ואינו בתורת גיטין וכי היכי דבאידך דר' יוחנן דבסמוך דאמר שאין העבד מקבל גט לחבירו מיד רבו שלו משמע דדוקא לקבלה פסול אבל להולכה כשר ה"נ דכוותיה אבל בירושל' מוכיח כדברי רש"י ז"ל דגרסינן התם [בפירקין הלכה ו] אתא עובדא קמיה דר' אמי בעבד שהביא את הגט כשר א"ל רבי אבא והא תני ר' חייא עבד שהביא את הגט אינו כשר א"ר אמי אלולי דר' אבא כבר היינו מתירין **אשת איש ואפילו תימא לא** שמע רבי אמי הדא דתני רבי חייא לא שמע מילהון דרבנן נשמעינה מן הדא דא"ר זעירא רבי חייא בשם ר' יוחנן נראין הדברים שיקבל העבד גט שחרורו ואל יקבל גט סברי' מימר לא אמר אלא אל יקבל הא עבר וקבל כשר רבי יעקב בר אחא בשם רב אושעיא מעשה היה וכהנת היתה ולא חשו משום ריח [הגט] פסול: **אמר ר"י** נראין הדברים שהעבד מקבל גט שחרור לחבירו **מיד רבו של חבירו. שאינו רבו שלו דכיון דעבד איתא בתורת שחרור שליח נמי מצי הוי: אבל לא מיד רבו שלו.** (גס) אם **שניהם של איש א' דיד עבד כיד רבו דמי וכשמסרו לידו לא יצא מרשותו דאע"ג דעבד נמי מקבל גט לעצמו התם הוא דגיטו וידו באין כאחד דשחרורא דידיה הוא אבל לאחריני לא: ואם לחשך אדם. באזנך להקשות ולומר הרי שנויה היא שאף מיד רבו שלו מקבלו ששנינו אם היתה עוברה זכתה לו אלמא שפחה זו מקבלתו לצורך עוברה מיד רבה:** הא רבי [היא] דאמר שחרר חצי עבדו קנה **העבד אותו חצי** וכי תימא והא **לאו חצי עבדו הוא דתרי גופי נינהו** קסבר עובר ירך אמו והויא ליה **כחצי גופה** ואע"ג דידה כיד רבה אפ"ה כיון דאמר רבי המשחרר חצי עבדו קנה כדיליף לה בפרק השולח (דף מא:) כי היכי דקי"ל דעבד קונה עצמו בשטר ע"י עצמו משום דגיטו וידו באין כאחד ה"נ גיטו וחציו באין כאחד: מתני' **אף** הנשים שאינן נאמנות לומר מת בעלה וכו' **חמותה ובת חמותה.** כולהו **מפרש ביבמות [דף קיז.] דסניין לה ומכוונן לקלקולא ואין נאמנות להעידה שמת בעלה: יבמתה. אשת אחי בעלה שונאה אותה ויראה ממנה שמא ימות** אחד מבעליהן ויהו צרות זו לזו: **מה בין גט למיתה. דאמיתה לא מהימנינן לה ואגט** מהימנינן לה: גמ' ברייתא דקתני אין נאמנות בא"י **דאי אתי בעל ומערער. ואמר לא כתבתיו: משגחינן ביה. שהרי לא נתקיים בבית דין ואיכא למימר שזו מתכוונת לכך שתתקלקל.** בחו"ל. שצריכה **לומר בפני נכתב וזהו קיומו ולא חיישינן לערעור דאי מערער לא מהימן.** וכתב הרמב"ן ז"ל דכי אמרי' דבא"י לא מהימנא היינו כשנהגה כדין הארץ הא בארץ שאמרה בפני נכתב ובפני נחתם כיון דאמרינן לעיל דאי אמרה מהני ותו ליכא קלקולא מהימנא ובח"ל שלא אמרה כגון באותה מדינה אינה נאמנת והרשב"א ז"ל כתב דבארץ אפילו אמרה לא מהימנא דאיהי לאו דינא גמירא דכיון דכולהו דמייתו בארץ לא קפדינן בין אמר בין לא אמר וכי אתי בעל משגחינן ביה אף זו סבורה אע"פ שאמרה בפני נכתב ובפני נחתם אי אתי בעל ומערער משגחינן ביה וסבורה לקלקלה הילכך בין אמרה בין לא אמרה לא מהימנא: [דף כד.] אשה מכי מטי גיטה לידה. בקבלתו במדינת הים איגרשה לה. **ואי בעיא למקלייה לגט מגורשת היא ואינה צריכה להביאו לפנינו אלא לראיה בעלמא ולמה לה למימר בפני נכתב הא לאו שליח היא:** דאמר לה הוי שליח להולכה עד דמטית לבי דינא דפלוני ואימא קמיה בי דינא וכו'. דהכי **אמרינן בפרק כל הגט (דף כט:) שהשליח הראשון** אומר בפני ב"ד בפני נכתב ובפני נחתם וב"ד עושין שליח האחרון וקמ"ל מתני' שאע"פ שאילו רצתה האשה לומר כבר נתגרשתי בגט שבידי לא היתה צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם אפ"ה כל שהיא אומרת שנעשה שליח צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם ולא מיפטרה במגו דאיבעיא אמרה נתגרשתי: הדרן עלך המביא תניין **כל הגט.** ושמע קול סופרים. כותבי גיטין: **יתר מכן.** מפרשינן בגמרא דהכי קאמר לא זה שנכתב שלא לשם גירושין אלא אף זה שנכתב לשם גרושין פסול: **ונמלך. חזר בו מלגרש:** מצאו בן עירו ואמר לו שמי כשמך וכו'. וא"ת והיאך נתנו הגט לראשון והא אמרי' בפ' גט פשוט (דף קסז:) דשני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת אין מגרשין נשותיהן אלא זה בפני זה משום חששא דדילמא

ללבלר כתוב ואי זו שארצה אגרש פסול לגרש בו:

גמ' רישא במאי אמר רב פפא בסופרים העשויין להתלמד אמר רב וכולן פוסלין מן הכהונה חוץ מן הראשון ושמואל אמר אף ראשון נמי פוסל ואזדא שמואל לטעמיה דאמר שמואל כל מקום ששנו חכמים

אזיל וממטי לאתתיה להיאך ומהאי טעמא נמי הוא שאין נותנין אותו לאחר מהן אלא בשעת גירושין ממש ובפני חבירו וי"ל דמיירי כגון שלא היו דרים באותה עיר שנכתב הגט שם ולא היה לסופרים לחוש ליוסף **בן שמעון אחר** כיון שלא הוחזקו והיינו דקאמר מנאו בן עירו דס"ד דהשתא שעתא נאו בעירם הוו קיימי אבל הרי"ף נראה שגורס מנאו חברו: **יתר מכן.** מפרשינן בגמ' דהכי קאמר לא [מבעיא] זה שנכתב שלא לשם גרושין ליליה [אלא אף זה שנכתב לשם גרושין ליליה] פסול וכולהו מוכחי מקראי בגמ' [דף כל:]:

גדולה וקטנה. לאו דוקא: [דף כל:] **יתר מכן אמר ללבלר.** מפרש בגמ' דהכי קאמר לא [מבעיא] זה שנכתב שלא לשם גרושין [הא] אלא אף זה שנכתב לשם גרושין [הא] דהא אומר אי זו שארצה אגרש אפ"ה פסול לגרש בו **משום דאין ברירה ולא אמרי' הוברר הדבר למפרע כתיבה היה לעתו לזו והרי נכתב לשמה** וא"ת ונהי דאין ברירה אכתי סתמא מיהא (איכא) [איכתוב] וסתמא משמע דמהני כלשמה מדאמרינן במסכת סוטה בפרק היה נוטל (דף כ:) ר' יהודה אומר היה ר"מ אומר לכל מטילין קנקנתוס לתוך הדיו חוץ מפרשת סוטה ר' יעקב אומר משמו חוץ מפרשת סוטה שבמקדש ואמרי' מאי בינייהו למחוק לה מן התורה איכא בינייהו והני תנאי כי הני תנאי דתניא אין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת ר' אחאי בר יאשיה אמר מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת אמר רב פפא דילמא לא היא עד כאן לא קאמר ת"ק הכא אלא דכיון דאיכתיבה לשום רחל לא הדרא ומיתקנא לשום לאה אבל תורה דסתמא כתיבא ה"נ דמחקינן. והא התם דבעיא לשמה דכתיב ועשה לה לשמה דמש"ה אמרינן דאין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת ואפ"ה אמרי' דסתמא כלשמה דמי וכי תימא הכא שאני דכיון דס"ל אין ברירה שמא לעתו היה מתחלה לגרש האחרת ולעתה נכתבו אכתי תקשי לך איד מתני' דתנן בסמוך [דף כו.] הכותב טופסי גיטין צריך שיניח וכו'. והיינו משום דבעינן לשמה ואמאי והא הנהו סתמא כתיבי. י"ל דאין ולאי דסתמא לאו כלשמה דמי וסוטה שאני משום דכי בעינן התם לשמה דוקא אמחיקה ולא אכתיבה דועשה לה כתיב ומאי עשייה מחיקה כדמסקינן התם וכי קאמרי רבנן דאין מגילתה כשרה להשקות בה סוטה אחרת היינו משום דסבירא להו דכיון דכתיבה לשם אלות דרחל לא הדרא ומיתקנא לשם אלות דלאה דלא מקללה באלות דחברתה אף על גב דכתיבה לא בעי לשמה אבל תורה דסתמא כתיבה אף ע"ג דסתמא לא מיקרי לשמה מקללה באלות דכתיבי בה כל מי שתמחה לשמה: גרסי' בגמרא עלה דמתניתין דתנן **כתב לגרש** את הגדולה לא יגרש את הקטנה וכו'. קטנה הוא דלא מצי מגרש ביה הא גדולה מצי מגרש ביה. **כלומר וכי מפקא ליה לא חיישינן לאיסור אשת איש למימר שמא לא לזו נתן אלא לחברתה ונפל מידה ומצאתו זו דהואיל ונקיטא לגיטא בידה לדידה מחזקינן ליה:** אמר רבא זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת מוציאין שט"ח על אחרים. (ולא אחר יכול להוציא עליהם שטר חוב) כלומר **אחד מהם שהוציא שט"ח על אחרים אין הלוה יכול לומר לא ממך לויתי אלא מפלוני ששמו כשמך וממנו נפל ולאו בעל דברים דידי את אלא כיון דהאי תפיס לשטרא גבי ביה.** ומיהו **אחר אינו יכול להוציא עליהן שטר חוב לאמר ליה לא אני לויתי ממך אלא חבירי לוה ממך ומסר לך שטר זה.** א"ל אביי אלא מעתה רישא דקתני כתב לגרש את אשתו מצאו אחר וא"ל שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו דשני הוא דלא מצי מגרש ביה הא ראשון מצי מגרש ביה והא אמרת ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב. פי' אע"ג דלא דמיא לגמרי דהתם **יכול לומר אני לא לויתי ממך אלא חברי [לוה] ממך** והכא ליכא למימר הכי אכתי איכא למימר חברי נתנו לך שעיניו נתן בך ולהוציאך ממני נתכוון ומסקינן [אלא] מאי אית לן למימר בעדי מסירה ור"א היא הכא נמי בעדי מסירה ור' אלעזר היא. כלומר **שמכירין את שניהם ומעידין שזה מסר לזה אבל בעידי חתימה לא כלאמר שמא נמלך זה שכתבו וחתמו ולא גירש את אשתו ומסרו לזו לגרש אשת חברו: הכא נמי.** כלומר בבא דכתב לגרש את הגדולה לא יגרש את הקטנה דדייקת מינה הא גדולה מצי מגרש ביה ובעית לאוכוחי מינה דשני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחרים לא תליף מינה הכי דאיכא לאוקמה בעדי מסירה ור' אלעזר היא הילכך **ליכא למיחש שמא לחברתה נמסר אבל בעדי חתימה לעולם אימא לך דחיישינן שמא את חברתה גירש דחיישינן לנפילה וגבי שטר חוב נמי אין יכולין להוציא שטר חוב על אחרים דחיישינן לנפילה.** ומיהו אע"ג דמימרא דרבא איד חיא ליה קושטא דמילתא הכי איתא דשני יוסף בן שמעון הדרין בעיר אחת מוציאין שטר חוב על אחרים וה"נ מוכח בפרק גט **פשוט (דף קעב:)** ובפרק האשה שלום (דף קטז.) וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק כ"ד מהלכות מלוה ולוה. והקשו בתוספות כי לחי ליה אביי לרבא אמאי איצטריך לאוקמה מתני' כרבי אלעזר לוקמה כר' מאיר במגרש בעדי חתימה וכגון דאיכא סהדי שמכירין שזו היא אשתו ושבעלה נתנו לה ותירצו דלר' מאיר דס"ל עדי חתימה כרתי בעינן שיהא מוכיח מתוך הגט מי המגרש ומי המתגרשת והקשו לענ"ס מדתנן לקמן בפרק המגרש (דף פו:) שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהם לזו ושניהם לזו ואמרינן עלה מאן תנא א"ר ירמיה דלא כר' אלעזר דאי כר' אלעזר כיון דאמר עדי מסירה כרתי הא לא ידעי בהי מינייהו קא מגרשה אלמא לרבי מאיר אתיא שפיר ושתיהם מתגרשות בגטין הללו אף על פי שאין אחד מהם מוכיח מתוכו ותירצו דמוכחין הן מתוכן כגון שהן משולשין אלא שהשליח אינו יודע אי זו **בעלה של זו** ואי זו **בעלה של זו** ואף הנשים אינן מכירות בשילום בעליהן וזה דוחק דשני גיטין שוין קתני ולדבריהם אינן שוין ועוד הקשו לענ"ס מדתנן בפרק גט פשוט (דף קסז:) כותבין גט לאיש ואע"פ שאין אשתו עמו ואקשינן עלה וליחוש לשני יוסף בן שמעון דילמא כתיב ניטא וממטי לאיתתא דהאיך ומפרקינן זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת אין מגרשין לנשותיהן אלא זה בפני זה והא ולאי לר' מאיר קאמרינן דאי בעדי מסירה ור' אלעזר היא היכי איכא למיחש דילמא ממטי ליה לאינתתיה דהאיך יבואו עדי מסירה עמו ויעידו ועוד לר' אלעזר למה ניחוש לכך והלא הוא יכול לכתוב בכתב ידו ולאמטויי בעדי מסירה לאתתיה דהאיך וכל שבידו אין חוששין לו אלא ולאי לר' מאיר קאמרי' ואפ"ה מסקינן לזה בפני זה מגרשין לנשותיהן אלמא לא בעינן לר' מאיר שיהא הגט מוכיח מתוכו והם נלחקים הרבה בתירוץ קושיא זו ובעקר קושייתם י"ל דאין ה"נ דהוה מצי לאוקומה כר"מ אלא משום דרישא דמתניתין דשמע קול סופרים מקרין דלא כר"מ דלדידיה אפי' מצאו באשפה [חתמו] ונתנו לה כשר אלא ולאי כר' אלעזר אתיא אוקמא נמי לכולה מתני' כר' אלעזר. הרמב"ן ז"ל: רישא במאי. רישא **דתני איש פלוני גירש וכו'** במאי **אי לאו הכי לאותו פלוני כתב לגרש את אשתו ונמלך: להתלמד. לכתוב גיטין** והיינו דתנן שמע קול סופרים מקרין **[שהגדולים מקרין] את הקטנים כך וכך כשיבא איש לפניכם כתבוהו והזכירו שם אניש בעלמא:** וכולם **פוסלין** מן הכהונה. **כל הגיטין השנויים במשנתינו אע"פ**

גט פסול פוסל חליצה פסולה פוסלת מן האחין במערבא אמרי משמיה דרבי אלעזר שמאל ולילה פסולין ופוסלין קטן ואנפיליא פסולין ואינן פוסלין וזעירי אמר כולן אינן פוסלין חוץ מן האחרון וכן אמר רב אסי כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון ורבי יוחנן אומר אף אחרון אינו פוסל והלכתא כולן אינן פוסלין חוץ מן האחרון דמדחזינן לכולהו דסבירא להו דאחרון פוסל וליכא מאן דפליג אלא רבי יוחנן הוה ליה רבי יוחנן יחיד וכולהו רבים וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים ושמואל נמי דאמר אף הראשון פוסל יחיד הוא ולית הלכתא כותיה ולגבי אמצעיים אע"ג דרב ושמואל תרוייהו סבירא להו דפסליה כיון דרב אסי וזעירי ורבי יוחנן כולהו סבירא להו דלא פסלי הוו להו רב ושמואל מיעוטא והלכה כרבים הילכך לא פסל אלא אחרון בלבד:

מתני' (דף כו.) הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן שטרי מלוה צריך שיניח מקום המלוה ומקום הלוה ומקום המעות ומקום הזמן שטרי מקח צריך שיניח מקום הלוקח ומקום המוכר ומקום המעות ומקום השדה ומקום הזמן מפני התקנה רבי יהודה פוסל בכולן רבי אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים שנא' (דברים כד) וכתב לה

שפסולין לגרשה להתירה לינשא פוסלין הן אותה מן הכהונה שאם בעלה כהן נאסרה עליו משום גרושה: חוץ מן הראשון. שלא נכתב לשם גירושין כלל אבל הנך בתראי פסלו דריח הגט פוסל בכהונה דתניא בפרק בתרא [דף פב: ע"ש שינוי לשון קצת] האומר לאשתו הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם פסלה מן הכהונה שנאמר אשה שנינו ביבמות חליצתה פסולה פסולה להתירה לשוק אבל פוסלת היא אותה מן האחין שלא תתייבם. דריח הגט הוא: חליצה פסולה פוסלת. כ"מ יבנה: שמאל. חליצה בשמאל אמרינן ביבמות (דף קד.) פסולה וכן בלילה פסולה: ופוסלת. דשם חליצה עלה אלא שלא נעשית כהכשרה דיליף רגל רגל ממצורע דכתיב ימנית ולילה נמי נפקא לן התם: [דף כה.] קטן ואנפליא. דהיינו קלצו"ן של בגד לאו חליצה נינהו כלל דאיש ונעל כתובים בפרשה אם לא יחפוץ האיש: חוץ מן האחרון. דלאומרא אמרינן יש ברירה ופוסל לכהונה אבל אינך כולהו אפי' ריח הגט אין בהם ולא דמו למגורשת מאישה ולא הותרה לכל אדם דהוא [דהא] מילתא מיהא נשמו ולשמה נכתב: ור' יוחנן אמר אפילו אחרון אינו פוסל. דאין ברירה: והלכתא כולן אין פוסלין חוץ מן האחרון. נ"ל דאחרון נמי פוסל לכהונה בלחוד הוא אלא אם בא אחר וקדשה חוששין לקדושיו דכיון דקי"ל דבדרבנן יש ברירה כדאיתא בפרק משילין (דף לז:) משמע דמאי דאמרי' דבדאורייתא אין ברירה היינו משום דלחומרא אין ברירה אבל לקולא ודאי לא אמרינן דאין ברירה ולפיכך אמר ללבלר כתוב לאיזו מהן שארצה לגרש ונירש הרי זה ספק גירושין וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהל' גירושין: גרסי' בגמ' [דף כה.] בעא מיניה רב הושעיא מרב יהודה אמר ללבלר כתוב לאיזו שתצא בפתח תחלה מהו. כלומר דאע"ג דתנן במתני' אמר ללבלר כתוב לאיזו שארצה מהן לגרש פסול לגרש בו דילמא היינו טעמא משום דבתולה בדעת עצמו לית לן ברירה לפי שכבר גילה בדעתו שהיה פוסח על שתי הסעיפים הילכך ליכא למימר הוברר הדבר למעיקרא לעתיה נהא אבל זה שתלה באחרים [מסתמא] גמר בדעתיה מעיקרא לאיזו שתצא. ומסקי' דמאן דאית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית ליה ומאן דלית ליה ברירה לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים לית ליה. ופרכינן עלה דהא רבי יהודה דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה דתנן הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה וכו' [דף כה:] ר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון אוסרין וקא ס"ד דהיינו טעמייהו משום דלית להו ברירה בתולה בדעת עצמו שהוא עצמו מוציא היין ומש"ה לא אמרי' שכשהוא מוציא היין לשתייתו הוא הנברר לחולין ולכשיהיה לו כלים ויוציא מן הנול הוא הנברר לתרומה ויש ברירה אלמא לית ליה לרבי יהודה ברירה בתולה בדעת עצמו ואילו בתולה בדעת אחרים אשכחן דאית ליה ברירה

דתנן מה היא באותן הימים רבי יהודה אומר [דף ענ:] הרי היא כאשת איש לכל דבריה ולכי מיית הוי גיטא. פירוש לקמן בפרק מי שאחזו (דף עב.) תנן דהאומר הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה אם מת מאותו חולי הרי זו מגורשת ואמרינן שכל ימי החולי הרי היא כאשת איש שאם כהן הוא אוכלת בתרומה ואם זינתה בחנק ולכי מיית הוי גיטא ומדקתני רישא אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואיירי ר' יהודה במה היא באותן הימים אלמא לא פליג ברישא ולא אמרינן גט לאחר מיתה הוא כיון דאמר מעכשיו ואע"ג דכשנתן הגט הוה מספקא ליה אם ימות אם יחיה ותלה התנאי בדעת מי שמיתתו וחייו בידו כשמת אמרינן הוברר הדבר למשעת נתינה היה ראוי למות מחולי זה והוה ליה גט מההיא שעתא שעל מנת כן מסרו ואין זה כשאר תנאין שאדם מתנה בגט שבידו לקיימם ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם ולכשנתקיים התנאי הוי גט למפרע דהתם לאו טעמא הוא משום ברירה אבל הכא דאין בידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים מאליו אי לאו משום ברירה לא הוי גט מחיים: ואמר ליה רבינא לרבא והא (אמר) רבי שמעון דתולה בדעת עצמו לית ליה ברירה ותולה בדעת אחרים אית ליה ברירה תולה בדעת עצמו הא דאמרן. כלומר גבי הלוקח יין מבין הכותים דר' יהודה ור' יוסי ור' שמעון אוסרין אלמא בתולה בדעת עצמו לית ליה לר' שמעון ברירה: ובתולה בדעת אחרים אית ליה דתניא הריני בועליך על מנת שירצה אבא אע"פ שלא רצה האב מקודשת. כלומר הריני בועל לשם קדושין דאשה נקנית בביאה אע"פ שלא רצה האב מקודשת דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וגמר בלבו לקדושין גמורין ואפי' לא ירצה אבא רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון רצה מקודשת לא רצה אינה מקודשת. דלא בעל אלא על תנאי ולא נתקיים וכי רצה מיהא מקודשת ואע"ג דבשעת בעילה ספק רוצה ספק אינו רוצה אמרינן הוברר הדבר למשעת בעילה הוו קדושין. ומפרקינן בין לר' יהודה בין לר' שמעון לא שנא תולה בדעת עצמו ולא שנא תולה בדעת אחרים אית להו ברירה והתם כדקתני טעמא אמרו ליה לר"מ אי אתה מודה שמא יבקע הנוד נמצא זה שותה טבלים למפרע. כלומר שהרי לא הובררה התרומה מעולם ואמר להם לכשיבקע כלומר כשיבא לידי כך ודאי טבלים שתה אבל אין לחוש לכך דלא שכיח לבקע. זו היא הנעה של שמועה: ואיכא למידק טובא עלה דמדפרכינן מדתנן מה היא באותן הימים משמע דכולהו גיטי דשכיב מרע למ"ד אין ברירה לא הוו גט והיכי אפשר והא איפסיקא הלכתא בפרק משילין (דף לח.) דבדאורייתא אין ברירה והכא קי"ל דכי מיית הוי גיטא ועוד דאשכחן לשמואל דלית ליה ברירה דאמר בפרק בית כור (דף קז.) האחין שחלקו לקוחות הן ובפרק משילין (דף לז:) נמי אמר לענין תחומין גבי שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות דאפילו חבית נמי אסורה אלמא ס"ל

לשמה:

גמ' (דף כו:) אמר רבי זירא אמר רבה בר שילא אמר רב המנונא סבא אמר רב אדא בר אהבה אמר רב הלכה כר' אלעזר קרי רב עליה דר' אלעזר טובינא דחכימי:

אמר רב פפא האי אשרתא דדייני דמיכתב מקמי דליחזו סהדי אחתימות ידייהו פסולה משום דמיתחזי כשיקרא וליתא מדרב נחמן דאמר רב bחמן אומר היה ר' מאיר אפי' מצאו באשפה חתמו ונתנו לה כשר ואפי' רבנן לא פליגי עליה דר"מ אלא בגיטי נשים דבעינן כתיבה לשמה אבל בשאר שטרות לא דאמר רבי אסי אמר רבי יוחנן שטר שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו שכבר נמחל שיעבודו טעמא דנמחל שעבודו הא

דאפילו לרבנן אין ברירה ואשכחן **ליה דאמר במעכשיו אם מתי דכי מאית** הוי גיטא דאמרינן לקמן [דף עה:] דאתקין שמואל בגיטא דש"מ אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט. תירצו בתוס' דכי איפסיקא הלכתא בפרק משילין דאין ברירה ה"מ בדבר שאינו עומד להתברר משעה ראשונה כי ההיא דהתם דשנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות דשמא לא יחלקו לעולם והיינו טעמא דשמואל דאמר התם אפילו חבית אסורה אבל בדבר העשוי להתברר משעה ראשונה כגון ע"מ שירצה אבא וכגון ה"ז גיטיך אם מתי בהא קי"ל יש ברירה ומש"ה אתקין שמואל בגיטא דשכ"מ [אם מתי] אם לא מתי והרמב"ן ז"ל תירץ דפלוגתא דברירה היא דוקא במתנה על שני דברים כגון האומר לאיזו שתצא בפתח תחלה שהוא מתנה **על זו ועל** זו וכן האומר ב' לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה שהוא מתנה על כל שני לוגין שבחבית וכן אם בא חכם למזרח עירובי למזרח למערב עירובי למערב אבל במתנה על דבר אחד בלבד כגון האומר כתוב גט לפלונית אשתי אם תצא בפתח תחלה וכן האומר אם בא חכם למזרח יהא עירובי עירוב ואם לאו יהא בטל אפילו למאן דלית ליה ברירה מהני והיינו טעמא לגיטא דש"מ דמהני ומש"ה אתקין ביה שמואל וכדמוכחין הכא דר' יהודה אית ליה ברירה בתולה בדעת אחרים דלתנן מה היא באותן הימים התם נמי על שני דברים הוא מתנה [משום דאמרינן בפרק מי שאחזו] [דף עג:] דהיינו טעמא דר' יהודה דאמר דבאותן הימים הרי היא כאשת איש משום דהאומר מהיום אם מתי כאומר מיום שמתי כלומר שעה אחת קודם מיתה ונמצא שהוא מתנה על איזו שעה שתהא קודם מיתתו וכ"ת והא ע"מ שירצה אבא אינו מתנה אלא על דבר אחד בלבד ואפ"ה מוכחינן מינה בשמעתין דאית **ליה לר"ש ברירה בתולה בדעת** אחרים התם היינו טעמא לפי שהוא דבר המסור ללב וכל כה"ג למ"ד אין ברירה אפי' במתנה על דבר אחד לא מהני דלא **אמרינן הוברר הדבר** שרצה משעה ראשונה וכי קי"ל כסתם מתניתין דתנן הרי את מקודשת לי ע"מ שירצה אבא אליבא דרב יוסף הוא דקיימא לן הכי דאמר התם בפרק האומר לקידושין (דף סג:) דע"מ שלא ימחה הוא: [דף כו.] **מתני' הכותב** טופסי ניטין. **שסופר הוא ונוטל שכר ורוצה הוא שיהו מזומנים לו שפעמים שאדם בא לשוכרו וטרוד בשטרות אחרים: צריך שיניח מקום האיש וכו'. שאם רואה תגר ביניהם לא יאמר הריני כותב את הגט כולו** אלא צריך שיניח מקום האיש וכו'. ואמרי' בגמ' דצריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם **שגם זה עיקרו של גט** ומתני' ר"א היא דאמר עדי מסירה כרתי **הילכך וכתב לה לאו אחתימה קאי דחתימת העדים אינה אלא מד"ס מפני תיקון העולם וכי כתיב וכתב לה לשמה אעיקר כריתות קאי דהיינו כל** הני דאמרן: שטרי מלוה צריך שיניח. **שאם שמע אחד שהיה רודף את חבירו להלוותו מנה לא יאמר הריני כותב מיד ואניח מקום הזמן לבדו שלא יהא השטר מוקדם אלא צריך שיניח מקום המלוה והלוה והמעות ואע"ג דליכא למיחש למידי גזירה שטרות אטו גיטין: מפני התקנה.** מפרשינן בגמ' למפני תקנת סופרים שיהו מזומנים לו התירו לכתוב טופסי גיטין הא לאו הכי לא שרי משום דילמא אתי למכתב תורף: **פוסל בכולן. ואפי' הניח מקומות הללו**

לגזר טופס אטו תורף וגזר נמי שטרות אטו גיטין: **ר"א מכשיר בכולן. ובלבד שיניח מקומות הללו: חוץ מגיטי נשים.** דגזרי בהו טופס אטו תורף כיון דתורף פסול מדאורייתא שנאמר וכתב לה לשמה. ומקשינן בגמרא [דף כו:] קשיא דר"א אדר"א דרישא דמתניתין אוקימנא **כר"א ושרי לכתוב טופסי גיטין** ובלבד שיניח ומפרקי' תרי תנאי ואליבא דר"א ומפרשי' בגמ' דבכל גט לא שנא מן האירוסין ול"ש מן הנשואין צריך שיניח מקום הזמן ופרכינן הניחא למ"ד משום בת אחותו אלא למ"ד משום פירי ארוסה מי אית לה פירי. כלומר **מי אית לה דין פירות והלא אינו אוכל פירות אלא משעת תנאי כתובה ואילך שהוא מתחייב בפרקונה** כדאמרינן בפרק נערה **שנתפתתה (דף מז:)** ומפרקי' אמר רב עמרם הא מילתא שמעית מיניה דעולא דאמר משום תקנת ולד ולא ידענא מאי ניהו כיון דשמעית להא דתניא האומר כתוב גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה אינו גט ואמר עולא מה טעם גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה הכא נמי גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. כלומר דכי היכי דאמרי' באומר כתבו גט לארוסתי מעכשיו **ולא אתננו לה עד לאחר שאכניסנה** דאינו גט **דגט ישן הוא דשמא תתעבר כשיכנסנה ויאמרו גיטה קודם לבנה שיהו סבורין שנתנו לה ביום שנכתב** ה"נ **במתניתין משום הכי צריך להניח מקום הזמן אף בטופס גט הארוסה שמא יכתוב זמן לבו ביום והוא לא יגרשנה עד לאחר נישואין ויאמרו בלא קידושין וכתובה נתעברה לאחר אירוסין ופגם למשפחה** הוא. וא"ת דהכא אמרינן בגט ישן אינו גט דמשמע דאפי' בדיעבד לא הויא גט ואילו לקמן בפרק הזורק (דף עט:) אסיקנא דאם נתגרשה בגט ישן תנשא לכתחלה י"ל דהתם הוא בנתייחד בעלמא אבל הכא כיון שניסאת בודאי נבעלת חשבינן לה ובכי הא אמרינן דאינו גט: [דף כו:] **גמ' הלכה כרבי אלעזר. שפוסל בטופסי גיטין גזרה משום תורף: טובינא דחכימי. מאושר שבחכמים:** הלכך נקיטינן דבגיטי נשים לא **התירו לכתוב אפילו טופס** ולפיכך השמיט הרי"ף ז"ל מאי דאמרינן בגמרא [דף כו.] דצריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם משום דלא איתמר אלא אליבא דת"ק שמתיר לכתוב טופס אבל אנן דקי"ל כרבי אלעזר אפי' טופס לא שרי אבל הר"ם במז"ל כתב בפ"ג מהלכות גירושין מפני תקנת הסופר התירו חכמים לסופר שיכתוב טופסי גיטין וכו' נראה שהוא סובר דאע"ג דרבה פסיק הכא כרבי אלעזר לא קי"ל הכי דאתינן לה מקמיה דרב יהודה אמר שמואל ורב הונא משמיה דעולא דאוקמוה למתני' דהכל כשרין לכתוב את הגט ואפי' חש"ו וכו' בשייר מקום התורף כדאיתא בפ' המביא תניין (דף כג.) אלמא סבירא להו דלא גזרינן טופס אטו תורף וכבר כתבתי שם שיש לחלק ביניהם ולקיים את שתיהן: האי **אשרתא** דדייני. **קיום השטרות שהעדים מעידין על כתב ידיהן בבית דין וב"ד כותבים במותב תלתא הוינא ואתו פלוני ופלוני סהדי ואסהידו אחתימות ידייהו ואשרנוהי וקיימנוהי וחותמין: מצאו באשפה. ולא נכתב לשם אשה כלל אלמא לא חיישינן למחזי כשקרא כיון דנכתב בעתו וזמנו לבו ביום של חתימה:** ופרעו. בו ביום: **אינו חוזר ולוה בו. (ביום) אפילו ביום מלוה ראשונה לאחר פרעון דליכא למיחש למוקדם והכי מפרשינן לה בשנים אוחזין [דף יז.]: שכבר נמחל**

לשיקרא לא חיישינן וכן הלכתא :

מתני' (דף כז.) המביא גט ואבד ממנו אם מצאו לאלתר כשר ואם לאו פסול מצאו בחפיסה או בדלוסקמא ומכירו כשר:

(דף כח.) המביא גט והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קיים בת ישראל הנשואה לכהן והלך בעלה למדינת הים אוכלת בתרומה בחזקת שהוא קיים השולח חטאתו ממדינת הים מקריבין אותה בחזקת שהוא קיים:

גמ' (דף כז.) ורמינהי מצא גיטי נשים ושחרורי עברים דיאתיקי מתנה ושוברין הרי זה לא יחזיר שאני אומר כתובין היו ונמלך שלא ליתן טעמא דלא אמר תנו הא אמר תנו נותנין ואפילו לזמן מרובה אמר רבה לא קשיא כאן במקום שהשיירות מצויות וכאן במקום שאין השיירות מצויות ואפילו במקום שהשיירות מצויות והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת

רבי זירא רמי מתניתין אברייתא ומשני (דף כז:) כאן במקום שהשיירות מצויות כאן במקום שאין השיירות מצויות איכא דאמרי והוא שהוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת הוא דלא נהדר והיינו דרבה ואיכא דאמרי אף על גב דלא הוחזקו לא נהדר ופליגא דרבה רבי ירמיה אמר כגון דאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון רב אשי אמר כגון דאמרי עדים נקב יש בו בצד אות פלונית והלכה כרב אשי דהוא בתרא הלכך לא מהדרינן גט לזמן מרובה במקום שהשיירות מצויות אלא כגון דאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון דהא מלתא לית בה ספיקא אי נמי כדאמרי נקב יש בו בצד אות פלונית דהוה ליה סימן מובהק כרב אשי אבל

שעבודו. כשפרעו ובטל השטר ואין הקרקעות משועבדות שוב למלוה השניה שלא עליה נכתב שטר זה והויא לה מלוה על פה: הא לשיקרא. **אם היה נחתם על מלוה זו אע"פ שנכתב קודם ההלואה כשר אם בו ביום נכתב:** ומיהו כי אמרי' למחזי כשיקרא לא חיישינן דוקא בהא דוכתא ולכוותה אבל איכא דוכתי לחיישינן בהו למיחזי כשיקרא כדאמרי' (ב"ק ע.) דלא כתבינן (אדרכתא) [אורכתא] אמטלטלי דכפריה משום דמיחזי כשיקרא ואמרי' נמי (ב"ב קעב.) כי יתביתו בהני כתובו בהיני ואע"ג דמימסרן לכו מילי בשילי לאי לא מיחזי כשיקרא ואמרי' [שם] נמי כי דכריתו יומא דקניתו ביה כתובו יומא דקניתו ביה ואי לא כתובו יומא דקיימיתו ביה דאי לא מיחזי כשיקרא והיינו טעמא דמילתא דכי אמרינן דלמיחזי כשיקרא לא חיישינן להו [ה"מ כגון אשרתא דדייני דאע"ג דמקמי דלחזו שהדי אחתימות ידייהו מיחזי כשיקרא מיהו בתר הכי לא מיחזי כשיקרא אבל כל הני דחיישינן בהו] למיחזי כשיקרא היינו משום דלעולם מיחזי הכי: מתני' **המביא** גט ואבד ממנו וכו' **ואם לאו פסול. שמא אחר נפל ואין זה שלו:** [דף כז.] **מצאו בחפיסה.** כלי ויש בו בכלי סימן והוא שלו: **אם מכירו.** גם לגט כשר אבל בלא חפיסה אפי' מכירו לא דלא סמכינן אטביעות עינא אלא לצורבא מרבנן כך כתב רש"י ז"ל וכך הם לדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ג מהלכות גירושין ולא מיחוור דכיון שיש לו סימן בחפיסה למה צריך שיכיר את הגט דהא קי"ל בפרק ואלו **מציאות (דף כז.)** לחמור בסימני אוכף מהדרינן ועוד דכולהו אינשי ולאי קים להו בטביעות עינא ועדיף טפי מסימנא דהא קטלינן ביה ומשום טביעות עינא דקלא נמי מותרין בנשותיהן בלילה וכדאיתא בפרק גיד הנשה (דף צה.) וכי אמרינן בגמרא (גיטין דף כז:) ודוקא לצורבא מרבנן **אבל אינש דעלמא לא לאו** משום דעם הארץ לא קים ליה **בטביעות עינא אלא משום** דכיון שמצאוהו אחרים והוא בידם חיישינן דילמא משקר משום הפסד שכרו והיינו טעמא נמי במאי דאמרי' גבי מציאה (בב"מ דף כג:) דלא מהדרי' לה אלא לצורבא מרבנן אבל לעם הארץ לא דחיישינן דילמא משקר אבל הכא שהוא עצמו מצאו למאי ניחוש לה אלא ולאי תנא תרתי קאמר מצאו בחפיסה ויש לו סימן בה או שמכירו לגט בטביעות עינא כשר: [דף כח.] **נותנו לה בחזקת שהוא קיים. ולא חיישינן שמא מת ובטל שליחותו ומדאורייתא נפקא לן בהכל שוחטין [דף י:] העמד דבר על חזקתו.** מקריבין אותה. **ולא חיישי' שמא מתו בעליה ולמיתה אזלא: גמ' דייתיקי. צואת שכיב מרע לא תהא קאי למיקם ולהיות: ומתנות. מתנת** **בריא: לא יחזיר. לא לבעל ולא לאשה וכן שחרור וכן כולם ומלתלי טעמא בשאני אומר ש"מ הא אמר בעל תנו לה שאני כתבתיו לה נותנין ולא חיישינן לשמא אינו זה: במקום שהשיירות מצויות. פסול שמא מעוברים ושבים נפל. והוא שהוחזקו. שני אנשים בשם זה באותה העיר אבל אם לא הוחזקו מספיקא לא אמרינן דילמא איתנהו ולא ידעינן או דילמא יש עיר אחרת ששמה כעיר הזאת ובה אדם אחד ששמו ושם אשתו כזה שתובעו: ר' זירא** רמי מתני' אברייתא. בגמ' מייתי לה: [דף כח:] **איכא דאמרי. הא דשני ר' זירא דבמקום שהשיירות מצויות פסול והוא (שלא) שהוחזקו** לבעי' תרתי וכדרבה: **ר' ירמיה אמר. לא מתני' קשיא ולא ברייתא קשיא דכל הנך דאמרי יחזיר לזמן מרובה** כגון דאמרי עדים החתומין בו מעולם לא חתמנו אלא על גט א' של שם זה **ואותו חתמנו לאיש הזה התובעו** ובגמ' אמרי' אי הכי מאי למימרא מהו דתימא ליחוש דילמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים קמ"ל: כגון דאמרי עדים נקב יש בצד אות פלונית. דה"ל סימן מובהק ומהני מלאורייתא: והלכה כרב אשי דהוא בתראה וכו'. יש מי שאומר דר' ירמיה ורב אשי סבירא להו כלישנא בתרא דר' זירא דלא בעינן תרתי אלא כל שיירות מצויות אע"פ שלא הוחזקו א"נ הוחזקו אע"פ שאין השיירות מצויות לא מהדרינן ומ"ה נאלו מאוקמתיה דלא משמע להו דברייתא בשאין השיירות מצויות ולא הוחזקו דאי הכי פשיטא. בשלמא לאוקמתייהו קמ"ל לר' ירמיה דלא חיישי' דילמא אתרמי שמא כשמא ועדים כעדים ולרב אשי קמ"ל דסימן מובהק לאורייתא אבל אי הוה ס"ל לר' ירמיה ור' אשי כרבה לאמר דכל היכא דליכא תרתי דהיינו שיירות מצויות והוחזקו מהדרינן מאי דוחקייהו לאוקמא לברייתא בהכי לוקמוה כרבה וקמ"ל דאע"ג דהוחזקו א"נ דשיירות מצויות מהדרינן לפיכך פסק רי"ף ז"ל כלישנא בתרא דר' זירא לחומרא וכתב בפ"ק דמציעא דבשיירות מצויות אע"פ שלא הוחזקו לא מהדרינן ולפי מ"ש בהוחזקו נמי לא מהדרינן אע"פ שאינו מתברר בסוגיא זו שהוחזקו ליהוי כשיירות מצויות דאע"ג דר' זירא פליג עליה דרבה ואמר דאפי' בשיירות מצויות. לא מהדרינן דילמא מודה ליה דבהוחזקו לחודיה מהדרינן דאיכא למימר דטפי איכא למיחש בשיירות מצויות אע"פ שלא הוחזקו ממאי דאיכא למיחש בשהוחזקו כיון שאין השיירות מצויות. ואף הרי"ף ז"ל **לא הזכיר כאן ולא** בפ"ק דמציעא בפירוש במקום שהוחזקו לא נחזור בשאין השיירות מצויות אבל אפשר שרמז זה בכאן כמו שאכתוב בזה בסמוך בס"ד זהו ע"ד הרי"ף ז"ל אבל בעל הלכות ור"ח ז"ל פסקו

כרבה דהא עבד עובדא כשמעתיה כדאיתא בגמ' ומעשה רב ועוד דמשמע בגמ' דרב חסדא ורב הונא אודו ליה לרבה מדלא אהדרו ליה מידי ועוד דר' זירא לאחד לישנא כוותיה סבירא ליה ורבי ירמיה ורב אשי אפשר דלא מעיילי נפשייהו בהכי אלא ה"ק דאפי' בשיירות מצויות והוחזקו מהדרינן כגון דאיכא עדים או סימן מובהק: **כדי שתעבור שיירא ותשרה. שיעור שתוכל לעבור שיירא שם ולחנות: כדי שיהא אדם וכו'. כלומר אין הדבר תלוי בשיעור אלא צריך שיהא אדם עומד ורואה שלא יהא אדם עובר שם משעה שעבר השליח הזה שם על מציאת הגט.** והך ברייתא במקום ששיירות מצויות היא דרבה בשהוחזקו שני יוסף בן שמעון. וללישנא בתרא דרבי זירא אע"פ שלא הוחזקו וזה שכתב הרי"ף ז"ל אבל אם עבר אדם שם והוחזקו שני יוסף בן שמעון וכו' אף על פי שהוא ז"ל פסק דבשיירות מצויות בלחוד לא מהדרינן אף על פי שלא הוחזקו היינו טעמיה לפי שלא ראה הרב ז"ל להחמיר כל כך למנקט חומרא דר"ז וחומרא דמאן דאמר כל שלא עבר אדם שם דהא איכא בגמרא מאן דפסק הלכה שלא שהה אדם שם ודלמא רבי זירא דפליג אדרבה בשיירות מצויות ולא הוחזקו הכי סבירא ליה ולפיכך לא רצה להחמיר בעבר אדם שם אלא במקום ששיירות מצויות והוחזקו וכך הם דברי הרמב"ם ז"ל בפרק ג' מהלכות גירושין או שמא דעת הרי"ף ז"ל דהך ברייתא מתוקמא אליבא דהלכתא בשאין השיירות מצויות ומשום הכי בעי שהוחזקו שני יוסף בן שמעון דס"ל ז"ל דרבי זירא כי היכי דלא מהדרינן בשיירות מצויות לחודיה הכי נמי לא מהדרינן בהוחזקו ב' יוסף בן שמעון לחודיה: ודוקא חולה דרוב חולים לחיים וכו'. בגמרא הכי איתא אמר רבא לא שאנו אלא זקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים לחיים אבל זקן שהגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססים למיתה לא איתיביה אביי המביא גט והניחו זקן בן מאה שנה נותנו לה בחזקת שהוא קיים תיובתא ואיבעית אימא כיון דאפלג אפלג והרי"ף ז"ל לא חשש לאיבעית אימא ונקט פשטא דברייתא וכן כתב הרשב"א ז"ל והביא ראיה מן הירושלמי [דפרקין הלכה ג] וכן

נקב בעלמא לא

תנו רבנן אי זו הוא לאלתר רבי נתן אומר כל שלא שהה כדי שתעבור שיירא ותשרה ר"ש בן אלעזר אומר כדי שיהא אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם וי"א שלא שהה אדם שם איתמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כל שלא שהה אדם שם רבה בר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא הלכה שלא עבר אדם שם וראינו לגאון שפסק הלכה שלא שהה אדם שם ומסתברא לן דבכי הא מילתא דהיא איסורא לחומרא עבדינן שלא עבר אדם שם אבל אם עבר אדם שם והוחזקו שני יוסף בן שמעון חיישינן שמא ממנו נפל וצריכין אנו ליתן סימן מובהק כרב אשי או שיאמרו עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון כדאמרינן לעיל:

(דף כח.) המביא גט והניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קיים דוקא חולה דרוב חולים לחיים אבל גוסס דרוב גוססין למיתה לא:

מתני' (דף כח:) שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים וקיימו את דבריו על עיר שהקיפוה כרקום ועל ספינה המיטרפת בים ועל היוצא לידון שהן בחזקת קיימין אבל עיר שכבשה כרקום וספינה שאבדה בים ויוצא ליהרג נותנין עליהן חומרי חיים וחומרי מתים בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא יאכלו בתרומה:

גמ' תניא שמע מבית דין שהיו אומרים איש פלוני מת איש פלוני נהרג ישיאו את אשתו מקומנטריסין של עובדי כוכבים איש פלוני מת איש פלוני נהרג לא ישיאו את אשתו ואע"ג דקי"ל * בהא"ש הגי' דעובד כוכבים תהלים קמד דכל מסיח לפי תומו הימוני מהימן ה"מ במילתא דלא שייך בה אבל במילתא דשייך בה לא מהימנא דכתיב (תהילים קמ"ד:ח') אשר פיהם דיבר שוא וגו':

מתני' (דף כט.) המביא גט בארץ ישראל וחלה הרי זה משלחו ביד אחר ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני לא ישלחנו ביד אחר שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר:

גמ' אמר רב כהנא חלה תנן פשיטא דחלה תנן מהו דתימא הוא הדין דאע"ג דלא חלה והאי דקתני חלה אורחא דמילתא קתני קמ"ל חלה דוקא יש מי שאומר הולך גט זה לאשתי משלחו ביד אחר ואע"ג דלא חלה את הולך גט זה לאשתי לא ישלחנו ביד אחר אלא אם חלה כרבנן דברייתא ויש מי שאומר אפילו הולך גט זה

לעת הר"ס במז"ל בפ"ו מהל' גירושין: [דף כט.] **מתני' המביא** גט **בארץ ישראל.** שאינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם: **משלחו ביד אחר. ועושה שליח מאליו ושלא בב"ד: ואם אמר לו. בעל לשליח: טול לי הימנה חפץ פלוני. כשתתן לה את הגט: לא ישלחנו ביד אחר.** ובגמרא מפרשינן לה: גמ' א"ר כהנא **חלה תנן. לאנוס הוא והוא הדין לכל האונסים אבל אי לא אנוס לא ישלחנו ביד אחר** ואע"ג דבפרק האיש מקדש (דף מא.) דרשינן מושלח ושלחה מלמד ששליח **עושה שליח ומשמע בין חלה בין שלא חלה** למידי חלה כתיב אפ"ה אמור רבנן דחלה דוקא משום דאיכא אינשי דקפדי ואי שמעי מבטל שליחותייהו אבל בחלה ליכא דקפיד א"נ קרא להיכא דגלי בעל דעתיה דלא קפיד אתא כי ההיא דסוף פרק המביא תניין [דף כז.] ואתו רבנן ופרשו דחלה נמי לא קפיד: יש מי שאומר וכו'. לישני נינהו בגמרא וללישנא מציעא דוקא כי א"ל **את הולך הוא דבעי חלה** משום דמשמע את בעצמך הולך אבל אי אמר הולך אע"ג דלא חלה מצי משוי שליח והיינו כרבנן דברייתא בגמ' וללישנא בתרא אוקמוה למתני' כרשב"ג דאפילו לא אמר ליה אלא הולך דוקא **חלה משוי שליח אבל לא חלה לא ומשום** דהוה לישנא בתרא כתב רי"ף ז"ל דמסקנא דסתם מתני' כוותיה וכו' וכן הדעת נוטה וכן פסק הר"ס במז"ל בפ"ט מהל' גירושין. אבל הראב"ד ז"ל פסק כלישנא מציעא דדוקא באת הולך הוא דבעי חלה אבל בהולך אפילו **לא חלה מצי משוי שליח** והוקשה לו ז"ל עובדא דהכא דאמרינן לקמן [דף כט:] חלה טעמא [מאי] משום דאניס ה"נ הא אניס ולא שייליה אי א"ל הולך [או את הולך] ש"מ דאפילו הולך דוקא חלה ותירץ דכי אמרי' (לקמן) דבהולך לא בעי חלה דוקא בא"י אבל בחו"ל אפילו **הולך חלה אין לא חלה** לא דכיון שצריך לעשות שליח בב"ד אפשר דבעל קפיד אא"כ חלה ולא נהירא דהא בהדיא לישנא תני תנא א"י וחו"ל דתנן המביא גט בא"י וחלה ותנן נמי המביא גט ממדינת הים וחלה ומשמע דתרוייהו בחדא גוונא מיתנו. ועוד דכיון דמפליג בין א"י לחו"ל לענין ב"ד משמע דלענין חלה כי הדדי נינהו הלכך פשטיה

לאשתי לא ישלחנו ביד אחר אלא אם חלה או נאנס כרשב"ג דמסקנא דסתם מתני' כותיה ולא איכפת לן במחלוקת דברייתא וכן הדעת נוטה:

ואם אמר לו טול לי ממנה חפץ פלוני וכו':

יום קעג

ארשב"ל כאן שנה רבי אין השואל רשאי להשאיל ולא השוכר רשאי להשכיר א"ל ר' יוחנן זו אפילו תינוקות של בית רבן יודעין אותה אלא זימנין דאפי' גיטא נמי לא הוי נעשה כאומר לו אל תגרשנה אלא בבית וגירשה בעלייה אל תגרשנה אלא בימין וגירשה בשמאל דכ"ע היכא דא"ל טול לי ממנה חפץ פלוני ותן לה גט זה ושלח השליח גט ביד אחר והלך אותו האחר ונפקת איתתא לאפיה ויהבא ליה חפץ והדר שקלא מיניה גיטא כ"ע ל"פ דגיטא מעלייא הוא כי פליגי היכא דא"ל שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא ואזל איהו ויהיב גיטא והדר שקל מינה חפץ ר' יוחנן פוסל בו וכ"ש בשלוחו ר"ש בן לקיש מכשיר בשלוחו וכ"ש בו והלכתא כרבי יוחנן:

מתני' (דף כט:) המביא גט ממדינת הים וחלה עושה ב"ד שליח ומשלחו ואומר לפניהם בפני נכתב ובפני נחתם אין השליח אחרון צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם אלא אומר שליח ב"ד אני:

גמ' מדקתני אין השליח האחרון ולא קתני אין השליח השני שמעינן דשליח השליח אם חלה משוי שליח וכן עד כמה שלוחים ומדקתני אומר שליח ב"ד אני שמעינן דכל חד מינייהו לא משוי שליח אלא בב"ד אמר רבא ושליח בארץ ישראל עושה כמה שלוחים פירוש שלא בב"ד לפי שאינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם אמר רב אשי ואם מת ראשון בטלו כולן אמר מר בר רב אשי הא דאבא דקטנותא היא אילו מית בעל מידי משמשא אית בהו בכולהו כולהו מכח בעל קא אתו אי איתיה לבעל איתנהו לכולהו ליתיה לבעל ליתנהו לכולהו אבל שליח ראשון לא איכפת לן בין מית בין לא מית

דההוא עובדא מוכח דאפילו בהולך נמי בעיא חלה וכדעת הרי"ף ז"ל אא"כ נאמר דכיון דאיתנים לא איכפת ליה לרבא לשוויה אי אמר לו הולך דכיון דאיתנים אפי' א"ל נמי את הולך מני משוי שליח: **אמר ר"ל כאן שנה רבי. במשנה זו: אין השואל וכו'.** דהא דתנן לא ישלחנו ביד אחר לאו משום בטול שליחותא לגיטא נקט ליה דאם שלחו ביד אחר הגט גט ואע"ג דאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר שליח לגרשה מיהא שוייה אלא הא דתניא לא ישלחנו ביד אחר לאשמועינן דאין השואל רשאי להשאיל: **זו אפילו תינוקות יודעין אותה.** דאם השאילה לו לא לצורך אחרים השאילה לו ונמצא זה מעביר על דעתו ומקניטו אלא משום שליחותא לגט גופיה תנא לא ישלחנו דאם שלחו ביד אחר זמנין דגיטא נמי לא הוי גיטא ולקמן מפרש מאי זמנין: **אל תגרשנה אלא בימין וגירשה בשמאל.** דלא שוייה שליח בהכי הכא נמי פעמים ששליחות הגט תלוי בחפץ ואיכא קפידא לבעל: **לכולי עלמא וכו'.** דמדאמר רבי יוחנן זימנין דגיטא לא הוי משמע דרוב הפעמים הוי גיטא ואפילו שלחו ביד אחר: **כולי עלמא לא פליגי דגיטא.** מעליא הוי. שאף על פי שאין רצון הבעל שיהא פקדונו ביד אחר אין הגט נפסל בכך: [דף כט:] **ואזל איהו ויהב לה גט** בריש‌א וכו' רבי יוחנן פוסל בו. בשליח ראשון משום **דכי אמר ליה שקול חפץ ברישא קפידא הוא שהיה בדעתו לעכב הגט אם לא תתן לו את החפץ ולהיות בעיגונה על שתתן הלכך תלוי הגט בחפץ לדבר זה וזה אם שינה נעשה כמי שאמר לו אל תגרשה אלא בבית וגירשה בעלייה** והיינו דקאמר זמנין דגיטא נמי לא הוי דאין רצונו שיהא פקדונו דהיינו חפץ שלו ביד אחר דהיינו אשתו דלאחר שקבלה הגט הרי היא אצלו כאחר ומש"ה אמר **לא ישלחנו ביד אחר וכו'** דשמא כשימסור הראשון **השליחות לשני לא ימסור לו הדברים כהוייתן או השני לא ידקדק בהם ויהא משנה ומפסיל גיטא ור"ש לקיש מכשיר** דקא סבר דלאו **קפידא הוא אלא אורחא למילתא קאמר ליה.** ואיכא למידק דהכא משמע דדוקא כי א"ל שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא לר' יוחנן לא הוי גיטא אבל אמר הב לה גיטא ושקול מינה חפץ אי עבד הכי הוי גט ואילו בפרק הכותב (דף פה.) אמרינן דלא שנא אמר ליה הב זוזי ושקול שטרא ולא שנא אמר ליה שקול שטרא והב זוזי מאי אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי ותירצו בתוספות דשאני התם דזוזי תלו בשטרא ולא פרע איניש בלא שטרא אבל הכא דלא תלי חפץ בגיטא כלל דוקא כי אמר ליה שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא אבל אמר ליה הב לה גיטא ושקול מינה חפץ ועבד הכי הוי גט וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות גירושין והרמב"ן ז"ל כתב דה"ה לאי אמר ליה הב גיטא ושקול מינה חפץ ועבד הכי דלא הוי גט אלא דגמרא הכא לא נחית בההוא דינא ולהכי אמרינן התם דבין כך ובין כך משלם לא מפני הוכחת המלות דהא כי אמר ליה הב זוזי ושקול שטרא לא מוכיח דלשקול שטרא ברישא ואפ"ה כיון שאין מוכיח מדבריו שיתן מעות תחלה משום דמשתעי אינשי הכי חייב לשלם מצד הדין בעצמו דלא לעוותי שדריה והרי הוא כאומר תן מעות לכשתרצה ומיהו **אם לא תחזיר לי** את השטר תהא חייב לי בהם כשומר שפשע אבל כאן אע"פ שעבר על כוונת המשלח אין הגט נפסל אלא במה שמוכיח מתוך דבריו שיהא שליחות הגט תלוי בו דהא תלמודא אפילו יהבה ליה חפץ לשליח שני ברישא אעפ"כ הרי שינה שליח ראשון מדעתו של בעל הבית שאין רצונו שיהא פקדונו ביד אחר ואעפ"כ לא נפסל שליחות הגט בכך כיון שאין מוכיח מלשונו שתלאן זו בזו כי אמר נמי הב לה גיטא ושקול מינה חפץ אע"פ שהיה לו ליטול חפץ תחלה כששינה ונתן הגט תחלה אין הגט נפסל כיון שאין הלשון מוכיח שיהא שליחות הגט תלוי בכך ואעפ"כ לענין שלומי זוזי משלם שכיון שעיוות חייב בתשלומין והיינו דהכא אמרינן שקול מינה חפץ והדר הב לה גיטא דאלמא דוקא כי **אמר והדר אבל אמר** והב לה בלחוד לא מיפסיל ואפילו בכה"ג פליג ריש לקיש והתם כי אמר שקול שטרא והב זוזי פשיטא לן דחייב אע"ג דלא אמר והדר והיינו טעמא לפי ששם תלוי החיוב מצד הדין בעצמו וכאן אין הגט מתבטל אלא במה שהמלות מוכיחות שיהא השליחות תלוי בו: **מתני' עושה ב"ד שליח ומשלחו. שצריך הוא לומר בפניהם בפני נכתב לפי שהאחרון לא יוכל לומר: שליח ב"ד אני. ומסתמא עשו ב"ד את הדבר בהכשירו:** גמ' שמעינן דשליח השליח. **השני שנעשה בב"ד:** אם חלה משוי שליח. בגמרא פשטינן דשליח **שליח משוי שליח ולא** מדכרינן חלה והיה אפשר לומר דנהי דבקמא בעינן חלה היינו מפני שעשאו בעל ואפשר שהוא חפץ בו יותר מאחר כל זמן שלא חלה אבל בשליח השליח כיון שאין הבעל יודע בהן לא איכפת ליה כלל בין ב' לג' אלא שהרי"ף ז"ל החמיר וכתב אם חלה **[אבל לא חלה לא]** דלא עדיף ב' מראשון. שמעינן דכל חד מינייהו לא משוי שליח אלא בב"ד. שלא

והלכתא כמר בר רב אשי.

ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו אמר ליה שליח לא ידענא לה אמר ליה זיל יהביה ניהליה לאבא בר מניומי דהוא ידע לה וליתביה ניהלה אתא לא אשכחיה לאבא בר מניומי יתיב רבי אבהו ורבי חנינא בר פפי ורבי יצחק נפחא ויתיב רב ספרא גבייהו אמרי ליה מסור מילך קמן דידן דכי אתי אבא בר מניומי ניתביה ניהליה ואזיל וממטי ליה ניהלה אמר להו רב ספרא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא איכסיף אמר רבא קפחינהו רב ספרא לתלתא סבי סמיכי בטעותא אמר רב אשי מאי טעותא הכי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את וכן הילכתא דשליח שלא ניתן לגירושין הוא ולא משוי שליח.

ההוא גברא דשדר גיטא לדביתהו אמר ליה לשליח לא תיתביה ניהלה עד תלתין יומין איתניס בגו תלתין יומין אתא לקמיה דרבא אמר רבא חלה טעמא מאי משום דאניס הא נמי הא אניס אמר ליה מסור מילך קמן דילן דלבתר תלתין יומין משוינן שליח ויהיב לה ניהלה אמרו ליה רבנן לרבא והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא אמר להו כיון דלבתר תלתין יומין מגרש שליח שניתן לגירושין הוא וליחוש שמא פייס מי לא תנן מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש הרי זה גט והוינן בה וליחוש שמא פייס ואמר רבה בר רב הונא הרי אמר אבא מארי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי איכסוף לסוף איגלאי מילתא דארוסה הואי אמר רבא אם אמרו בנשואה יאמרו בארוסה.

אמר רבא הא ודאי מיבעי לי (דף ל.) שליח כי משוי ליה שליח בבית דין בפניו או אפילו שלא בפניו * גי' ד"ת [בתר דבעיא] הדר פשטה בין בפניו בין שלא בפניו שלחו מתם בין בפניו בין שלא בפניו.

ההוא דאמר להו אי לא אתינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא ואתא ופסקי מברא ואמר חזו דאתאי חזו דאתאי אמר שמואל לא שמיה מתיא ההוא דאמר להו אי לא מפייסינא עד תלתין יומין ליהוי גיטא אזל פייסה ולא איפייסה אמר רב יוסף מי יהיב לה תרקבא דדינרא ולא איפייסה אלמא אין אונס בגיטין וכן הלכה ואמרי' תו בפירקא דלקמן (דף לד) ההוא דאמר להו אי לא נסיבנא מהכא לריש ירחא דאדר ליהוי גיטא כי מטא

תאמר לוקא ראשון צריך ב"ד מפני שצ"ל בפני נכתב ובפני נחתם: ושליח בא"י [וכו']. לפי שאינו צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם והואיל **ואין הראשון צ"ל בפני נכתב האחרון נמי אינו צ"ל שליח ב"ד אני** ומינה נמי לכל שנתקיים בחותמיו כיון שאין צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם אינו צריך ב"ד וכך כתב הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות גירושין: **אם מת ראשון.** על שלא הגיע גט לידה: **בטלו כולן. קסבר** שמכחו באו: **לקטנותא היא.** בקטנותו אמר אבי שמועה זו שיש להשיב עליה: **לא ידענא לה** איני מכירה: **מסור מילך קמן.** אמור לבר שליחותך בפנינו ותן לנו הגט ואמור בפני נכתב ואנו נמסרנו לו ויהא שליח ב"ד: **והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא.** השליח הזה לא נעשה שליח לגרשה אלא למוסרו לאבא בר מניומי הילכך לאו במקום בעל קאי למסרו ביד אחר ולאו למימרא דשליח שלא ניתן לגירושין לא מצי משוי שליח דהא אמרינן בסוף פרק המביא תניין [דף כז.] דאמר לה הוי שליח להולכה עד למטית התם וכי מטית התם שוי שליח להולכה וקבלי את גיטיך מיניה אלמא דשליח שלא ניתן לגירושין מצי משוי שליח אלא הכי קאמר דכיון דשליח שלא ניתן לגירושין הוא אין לו לשנות כלל ממה שאמר ליה הבעל אלא צריך ליתנו ביד אבא בר מניומי עצמו כמו שאמר לו: **קפחינהו.** קיטע רגליהם שלא מצאו רגלים לדבר: **בטעותא.** שאינה תשובה אלא בטעות קפחם משום דס"ל לרבא דקמא נמי ניתן לגירושין הוא דהא אי הוה ידע לה הרי נעשה תחלה [לגרשה]. **ואמר ליה רב אשי לאו טעותא הוא אלא שפיר קפחינהו** דהכי קאמר ליה. **אבא בר מניומי יגרשנה ולא אתה.** למאחר שאין מכירה הוא יהא שליח ולא אתה. זו היא גרסת הרי"ף ז"ל [וגם רש"י] **ולפיכך כתב דראשון שליח שלא ניתן לגירושין הוא ולא משוי שליח ור"ת ז"ל גורס אמר רב אשי מאי טעותא מי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את.** כלומר בתמיה ולפי גירסא זו רב אשי נמי מודה לטעותא הוא ומפרש טעמא לטעותא למי קאמר ליה אבא בר מניומי ולא את הא ולאי לא לאי **הוה ידע לה האי הרי נעשה מתחלה לגרשה** ואף הראשון ניתן לגירושין הוא ליכול הוא לגרשה ויש לחוש לחומרי הגרסאות ואחר

אינו יכול לגרש וכל שכן שאינו **עושה שליח אחר** תחתיו ומיהו אם נירשה הוא או שלוחו הוי לה ספק מגורשת: **איתנים בגו תלתין יומין.** וידע **שלא יוכל ללכת לאחר שלשים** ליתן הגט לאשה: **שליח שלא ניתן לגירושין הוא.** בתוך ל': **וליחוש שמא** בא הבעל אצלה ונתיחד עמה ופייס. ובעל והוי גט ישן: **וליחוש שמא פייס. בתוך י"ב חדש שיש שהות הרבה לבא ואין זה דומה לשולח גט למדינת הים ואינו קובע זמן לשהותו בידו דהתם ליכא למימר שמא פייס דמימר אמר הבעל השליח קדמני וכבר הגיע לידה ולא עקר נפשיה מספיקא:** ואמר רבה וכו' באומר. **בפני בית דין בשעה שמסרו לשליח:** הרי היא נאמנת עלי כק' עדים. **לעולם אם אערער לומר גט ישן הוא הרי אני מאמינה לומר שלא באתי בתוך הזמן אצלה וכיון למעיקרא הימנה תו לא מהימן לערער וכ"ש דאנן לא ניקום ונערער אלמא טעמא דאמר הכי אבל האי דלא אמר הכי ליחוש: אם אמרו בנשואה. שחביבה עליו ומחזר לפייסה** וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק ט' מהל' גירושין דכי חיישינן בנשואה שמא פייס היינו דוקא כשהיה בעלה עמה במדינה והוא אזיל לטעמיה שפסק כהנהו לישני לפרק מי שאחזו [דף עו:] שאין חוששין שמא בא לפי שאין דרך לבא בצינעא כמו שאכתוב שם בס"ד אבל לדברי מי שפוסק דחיישינן **שמא בא אפילו לא היה** בעלה עמה במדינה חיישינן: אמר רבא הא ודאי מיבעיא לי **כי משוי בית דין שליח** מי בעי בפניו. דשליח קמא: או אפילו שלא בפניו. **כגון זה שהוא אנוס ואינו יכול לעכב וילך לדרכו** : שלחו מתם בין בפניו בין שלא בפניו. ומינה ודאי שהבעל יכול למנות שליח שלא בפניו ואף בשליח קבלה כתוב בה"ג ועגונה דאתיא לבי דינא ואמרה הוו עלי סהדי דפלוני דאיתיה במדינת הים שויתיה שליח לקבל גיטא מיד בעלה וכו' אם לנפיל גיטא לידא דשליח אם נשרף או נקרע מגורשה הלא עגונה על כאן. ומיהו כתב הרמב"ן ז"ל בפרק התקבל דמסתברא שאין **שליח קבלה עושה שליח** דהוו להו מילי [דף כט. וכ"מ] ומילי לעולם לא מימסרין לשליח אלא באומרת אמרו ומינתו היא שליח שלא בפניו ואכתוב עוד שם בס"ד: [דף ל.] ואתא ופסקיה **מברא. מעבר המים שלא**

ריש ירחא דאדר אמר להו אנא ריש ירחא דניסן אמרי אי משום אונסא אין אונס בגיטין אי משום גלויי דעתא בגיטא פלוגתא דאביי ורבא ושמעינן מינה דהילכתא אין אונס בגיטין:

מתני' (דף ל.) המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני להיות מפריש עליהן מחלקן מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואינו חושש שמא מת הכהן או הלוי או העשיר העני מתו צריך ליטול רשות מן היורשין ואם הלוון בפני ב"ד א"צ ליטול רשות:

(דף לא.) המניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני מפריש עליהן בחזקת שהן קיימין ואם אבדו הרי זה חושש מעת לעת דברי ר"א .

ר' יהודה אומר בג' פרקים בודקין את היין בקדום של מוצאי החג ובהוצאת סמדר ובשעת כניסת מים לבוסר:

גמ' (דף לא:) אמר רבי אלעזר חלוקין עליו חביריו על רבי אלעזר בן שמוע דתנן מקוה שנמדד ונמצא חסר כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברה"י בין ברה"ר טמאות:

ר' יהודה אומר בשלשה פרקים כו': תניא רבי יהודה אומר בשלשה פרקים מוכרין את התבואה לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס הפסח בשלשה פרקים מוכרין את היין בפרוס הפסח ובפרוס העצרת ובפרוס החג ושמן מעצרת ואילך למאי הילכתא אמר רבא ואיתימא רב פפי לשותפי מכאן ואילך מאי אמר רבא כל יומא פירקיה :

הדרן עלך פרק כל הגט

השולח (דף לב.) **השולח** גט לאשתו והגיע בשליח או ששלח אחריו שליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא ה"ז בטל קדם אצל אשתו או ששילח אצלה שליח ואמר לה גט ששלחתי ליך בטל

מנא את הספינה: **לא שמיה מתיא.** שאינו כאילו בא לפי שאין טענת אונס בתנאי גיטין למימר אניסנא אי נמי יש אונס הא אוקימנא בשמעתא קמייתא בכתובות [דף ב:] הא אונסא דשכיח הוא ואיבעי ליה לאתנויי: אי לא מפייס על תלתין יומי ליהוי גיטא. **מעכשיו ומסר לה הגט על תנאי זה:** אזל פייסה. **בלבדים והרבה עליה ריעים ולא נתרצית להשלים:** אטו מי יהב לה תרקבא לדינרי ולא אפייסה. **וכיון שלא עשה כן נמצא שלא פייסה ואע"פ שאין לו לא אמרינן אנוס הוא דאין אדם יכול לטעון אונס בתנאי של גט והוי גיטא והקשו בתוס' ואפי'** אי יהיב לה תרקבא לדינרי להוי גיטא דמ"מ לא איפייסה ותי' ר"י ז"ל דאי לא מפייסנא משמע אם לא אטרח לפייסה בדבר גדול **ואי יהיב לה הרי** טרח לפייסה וקיים תנאו אע"ג דלא איפייסה **אבל כי לא יהב לא** קיים תנאו ואע"ג דאנים אין אונס בגיטין ומלאצרכינן לטעמא דאין אונס שמעינן לדיני ממונות דיש אונס האומר שדי נתונה לך אי לא מפייסנא לפלוני **ופייסיה בכל מה שבידו לעשות ולא** איפייס פטור דאנוס הוא: אי לא נסיבנא. כתב גט ונתן לארוסתו על מנת שאם לא יכנס לריש ירחא דאדר יהא גט: אי משום אונסא. שלא היה יכול לכונסה ואנוס הוא: אין אונס בגיטין. והוי גיטא: ואי אמרת לידבטיל משום גילוי דעתא. שהרי גלה דעתו שאינו רוצה שיהא גט פלוגתא דאביי ורבא היא לקמן בריש פרק השולח [דף לב.] וקי"ל בהא הלכתא כאביי והוי גיטא: ושמעי' מינה דהלכתא דאין אונס בגיטין. וג' מיני אונס הם אונסא דשכיח טובא ושכיח ולא שכיח ולא שכיח כלל. אונסא דשכיח אפי' בממון **לא הוי אונס** מלהוה ליה לאתנויי ולא אתני כדמוכח בריש כתובות [דף ב:] ואונס דלא שכיח כלל אפי' בגיטין טוענין ביה טענת אונס כדאמר לקמן בפ' מי שאחזו [דף עג.] אכלו ארי אין לנו וכמו שאכתוב שם בס"ד. אבל באונס דשכיח ולא שכיח הוא דאיכא פלוגתא בין ממון לגיטין דבממון טוענין בו טענת אונס אבל בגיטין לא וכתוב בס' העטור דאיתשיל קמיה אם יש אונס בקידושין אי לא ולא איפשיטא: מתני' **המלוה** מעות וכו' **להיות מפריש עליהן מחלקן. המלוה הזה כשיפריש תרומותיו ימכור התרומה ויעכב הדמים לעצמו בפרעון החוב הזה בשביל הכהן וכן מעשר ראשון בשביל לוי ומעשר עני בשביל עני והמעשרות יעכב ויאכל אלא שמפריש מעשר מן המעשר לכהן שיהא מותרין לזרים מכיון שאין כאן גזל מתנות שכבר נתן למיהן לכהן זה ובשעת ההלואה פסק להם דמים.** ובגמרא פרכינן היכי נפיק ידי נתינה דהא לא אתו לידיהו דכהן ולוי. ומוקמינן לה במכירי כהונה ולויה. כלומר שהם מכיריו ואוהביו ואינו רגיל לתת תרומותיו אלא להם הלכך כיון למילתא פשיטא היא לדידהו יהיב להו אסחו להו שאר כהנים לעתייהו והוי כמאן למטי לידייהו: צריך ליטול רשות מן היורשין. מפני שאין חוב זה מוטל עליהן לפרוע יטול מהם רשות אם רוצים שיקבל חובו בשבילם ויעכבם ממעשרות עצמם: א"צ ליטול רשות. ליש כח על ב"ד להטיל חוב זה על הכהונה ועל הלויה לפי שתקנתם הוא שימצאו מעות להלואה: [דף לא.] המניח פירות להיות מפריש עליהם וכו'. סומך על אלו ואוכל טבלים אחרים שיש לו ואומר הרי תרומתן באותן פירות שהקצתי לכך וכן עושה תמיד: ואם אבדו. הלך לבדקן ומצאן שאבדו הרי זה חושש לאותם טבלים שתיקן בהבטחתן של אלו ואם לא אכלן צריך להפריש שמא כשאמר הרי תרומתן בפירות שהקציתי כבר היו אבודים: מעת לעת. בגמ' מפרש שחושש שמא מאתמול בעת הזה אבדו וטפי מהכי לא אחמור רבנן למיחש אלא סמכינן אחזקה של הנחה: בודקין את היין. שהניחו להיות מפריש עליו צריך לבדוק שמא החמיץ ואין תורמין מן החומץ על היין: בקדים של מוצאי החג. כשמנשבת רוח קדים במוצאי החג: הוצאת סמדר. כתום פרח וענבים נראים באשכול כסלרן: ובשעת כניסת מים לבוסר. כשהן גדולים כפול הלבן נקראין בוסר וכשהלחלוחית נכנסת וגדילה בתוכן שיכול לעצור מהן כל שהוא היינו כניסת מים לי"א היו כותשין הענבים כשהם בוסר ונותנין לתוכן מים ונעשה חומץ לטבל בו: גמ' א"ר אלעזר וכו'. ר"א בן פלת לגמרא ר"א בן שמוע למתני': [דף לא:] חלוקין עליו חביריו. לדידהו לעולם חיישינן הואיל ונמצאו אבודין וכל פירות שתיקנו על ידי אותם פירות צריך לחזור ולהפריש: מקוה. שהיתה בחזקת שלם ונמדד לאחר זמן ונמצא חסר: כל טהרות שנעשו על גביו. כל תרומות וטהרות שנשתמשו בהם בכלים ואנשים שטבלו באותו מקוה מטומאתן מעולם בין שהמקוה ברשות היחיד לספיקו טמא בין שהמקוה ברה"ר לקי"ל ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור הכא טמאות לכי אמרי' ספק טומאה ברה"ר ספיקו טהור היינו ספק נגע ספק לא נגע דאיכא למיחש לשמא לא נגע אבל זה שהיה טמא ודאי ואתה בא לטהרו בטבילת ספק אל תטהרנו מספק: לשותפי. שאין האחד יכול למכור שלא מלעת חבירו חוץ לפרקים הללו אבל בפרקים הללו אין צורך לימלך עמו ואם מכר ונתיקר השער לאחר זמן אין לו עליו כלום: פירקיה. למכור: הדרן עלך כל הגט [דף לב.] השולח גט

הוא ה"ז בטל ואם משהגיע הגט לידה אינו יכול לבטלו:

גמ' ת"ר בטל הוא אי אפשי בו דבריו קיימין פסול הוא אינו גט לא אמר כלום (דף לב:) א"ר ששת ואמרי לה במתניתא תנא גט זה לא יועיל ולא יתיר ולא יעזוב ולא ישלח ולא יגרש יהא חרס יהא כחרס דבריו קיימין אינו מועיל אינו מתיר אינו מעזיב אינו משלח אינו מגרש חרס הוא כחרס הוא לא אמר כלום:

איבעיא להו הרי הוא חרס מהו אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי מאי שנא מהרי הוא הקדש הרי הוא הפקר:

אמר * [עי' הגי' בגמ' גיטין לב. וכריתות כד.] רבא בר איבו אמר רב ששת מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מתנה זו מבוטלת תיבטל אי אפשי בה לא אמר כלום בטלה היא אינה מתנה דבריו קיימין אמר אביי נקיטינן שליח מתנה כשליח הגט למאי נפקא מינה להולך לאו כזכי איבעיא להו גט שביטלו חוזר ומגרש בו או אינו חוזר ומגרש בו רב ששת אמר אינו חוזר ומגרש בו רב נחמן אמר חוזר ומגרש בו והלכתא

לאשתו והגיע בשליח. שפגשו ממילא. הרי זה בטל. שבטל השליחות אבל הגט עצמו אינו בטל כדאיתא בגמרא: קדם הוא אצל אשתו. שקדמו לשליח. אם משהגיע לידה אינו יכול לבטל. בגמרא פרכינן פשיטא ומהדרינן לא צריכא דקא מהדר עלויה מעיקרא לבטוליה מהו דתימא אגלאי מילתא למפרע דבטוליה בטליה קמשמע לן. ואמרינן בגמרא דנקט הגיע למשמע שפגשו ממילא לרבותא דלא מיבעיא היכא דטרח בתריה אלא אפילו פגשו ממילא הרי הוא בטל ולא אמרינן לצעוריה קא מכוין ובגמרא פרכינן קדם אצל אשתו. למה לי ומהדרינן מהו דתימא כי לא אמרינן לצעוריה קא מכוין ה"מ לשליח אבל לידיה לצעורה קא מכוין קמ"ל והה"נ דאם פגע באשתו ממילא אע"ג דלא טרח הרי הוא בטיל ולא אמרינן לצעורי קא מכוין דאי לא כי פרכינן קדם אצל אשתו ל"ל לימא דאתא לאשמועינן דדוקא קדם אבל הגיע בה ממילא לא נתבטל השליחות אלא ודאי ל"ש וקדם דנקט משום אורחא דמילתא דסתם שולח גט לאשתו אינו פוגש בה אא"כ מקדים וממהר ללכת אצלה: **גמ' בטל הוא. משמע בטל יהא וכן אי אפשי בו** ומבטל בכך שליחות הגט: **פסול הוא. לא משמע לאיהו מבטל ליה אלא מוציא עליו שם פסול והא ליכא.** ופרכינן עלה בגמ' למימרא דבטל לליבטיל משמע והאמר רבה בר אבוה אמר רב ששת מקבל מתנה שאמר אחר שבאת מתנה לידו מתנה זו מבוטלת תיבטל אי אפשי בה לא אמר כלום. כלומר וזכה בו בעל כרחו דלא הדרה למריה קמא **ואם יש לו בעל חוב גובה אותה בשבילו לפי שכל לשונות הללו לשון עתיד הן הואיל וקיבלה אינו יכול לחזור בו:** אבל אמרה **בטלה היא** אינה מתנה דבריו קיימין. דמשמע בטלה היתה קודם זמן שקבלתיה **והולאת בעל דין כמאה עדים והרי הוא אומר שלא זכה בה וחוזרת לנותן והכי נמי תנן לקמן בפרקין [דף מ:] כתבתי ונתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא כתב ונתן לי הולאת בעל דין כק' עדים למי והאי נמי דקאמר בטלה היתה קודם לכן** אלמא מעיקרא משמע ומהדרינן אמר אביי בטל [דף לב:] שתי לשונות משמע לליבטיל ומשמע דבטל גבי גט לישנא למהני ביה קאמר [גבי מתנה לישנא למהני בה קאמר]. כלומר משום דסתמא **למילתא כי טעין איניש מילתא למהני במילתיה** קאמר: והא שמעתא דרבה בר אבוה מוחלפת בגרסתה בכריתות בפ' המביא אשם תלוי (דף כד.) דמייתי לה התם עלה דההיא דאמר ריש לקיש שהנותן מתנה לחבירו ואמר הלה אי אפשי בה כל המחזיק בה זכה בה ופרכינן מאי שנא מהא דאמר רבה בר אבוה אמר רב ששת מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מבוטלת היא תיבטל אי אפשי בה דבריו קיימין בטלה היא אינה מתנה לא אמר כלום מאי לאו דבריו קיימין והדרא למרה וקשיא לריש לקיש דאמר כל המחזיק בה זכה בה ופרקינן לא דבריו קיימין דלא הדרא למרה ודידיה נמי לא הויא אלא כל המחזיק בה זכה בה ונמצאת שמועה זו מוחלפת עם זו שבכאן אמר [אי אפשי בה] לא אמר כלום והתם אמר לדבריו קיימין

לפיכך אמרו שזו מן השמועות המתחלפות בחלוף המסכתות ולא ידענו על איזו נסמוך ואחרים מקיימין את שתיהן ואומרים שהכוונה אחת אלא שהמלות מתחלפות דהכא מייתינן לה לענין דינא דנותן ומקבל ומשום הכי אמר למבוטלת תבטל אי אפשי בה לא אמר כלום כלומר דלא הדרא ומיהו הפקר מיהא הויא ולהא מילתא אמרינן התם דדבריו קיימין וכלמסקי' התם ובסיפא דבטלה היא אינה מתנה אמרינן הכא דדבריו קיימין כלומר והדרא למרה והתם אמרינן בה לא אמר כלום לענין הפקר דהתם בהפקר עסקינן ולהאי גוונא מייתינן לה התם ונמצאו שתי סוגיות אלו שוות בדינן ויש נוסחאות שגורסות שם כך אמר ריש לקיש הנותן מתנה לחבירו וכו' איני והאמר רבה בר אבוה אמר רב ששת מקבל מתנה שאמר לאחר שבאת מתנה לידו מתנה זו תבטל מבוטלת היא אי אפשי בה לא אמר כלום מאי לאו לא אמר כלום וקנה לא לא אמר כלום דלא הדרא למרה וכל המחזיק בה זכה בה ונמצאו שתי סוגיות אלו שוות בדינן ובגרסתן והא דר"ל אי מיירי קודם שבאת מתנה לידו או אחר שבאת מתנה לידו אכתוב בפ' יש נוחלין בס"ד והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ד מהלכות זכייה דאם אמר הרי היא בטלה לא אמר כלום כלומר ולא הדרה למרה ויש לתמוה למה והראב"ד ז"ל כתב עליו דווקא **הרי היא בטלה** אבל אמר בטלה היא אינה מתנה והכי איתא בגיטין (דף לב.) ובכריתות (דף כד.) ואף זה תימה שלא הוזכר חילוק בגמ' בין **הרי היא בטלה** לבטלה היא: [דף לב:] **אינו מועיל. משמע להוא אינו מבטלו אלא מעיל שהוא פסול והא לא חזינן ביה פסול: חרס הוא כחרס הוא לא אמר כלום. דכל לשונות הללו לשעבר הם: הרי הוא חרס מהו. להבא משמע או לשעבר משמע: מהרי הוא הקדש. דקי"ל להוי הקדש בכמה דוכתי דתנן בנדרים (דף מח.) אם שלי הם הרי הם מוקדשין לשמים ובהפקר נמי תנן הרי הוא מופקר לכל מי שיחפוץ אלמא להבא משמע:** גרסינן בגמרא **בטל מהו** תיקו. כלומר **אם אמר בטל ולא אמר הוא מהו לשעבר משמע ואין בלבריו כלום כיון דלא אמר הוא או דילמא בלא הוא נמי שתי לשונות משמע ולישנא למהני ביה קאמר** והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ו מהלכות גירושין אמר גט זה בטל שמשמעו פעל עבר כמו חמק עבר הרי זה ספק: שליח מתנה **הרי הוא כשליח הגט. ואם בטלה הנותן קודם שתגיע ליד המקבל הרי היא בטלה: ונפקא מינה להולך לאו כזכי. לאע"ג למתנה זכות הויא מצי למיהדר ביה להולך לאו כזכי למי** ולאו למלמינן מתנה לגט לגמרי דבגט אע"פ שאמר זכי מצי הדר ביה לחוב הוא לה ואלא הכי קאמרינן דשליח מתנה כי אמר ליה הולך מצי הדר ביה כשליח הגט משום **להולך לאו כזכי** הא אי (הוי כזכי) [אמר זכי] במתנה לא מצי הדר: **איבעיא להו חוזר ומגרש בו. אם נמלך הבעל לחזור ולגרש בגט שבטלו: או אינו חוזר ומגרש בו. מי אמרינן** בטליה לדבור ראשון שצוה לכתוב הגט לשמה והוי כאילו לא נכתב לשמה כלל **או דילמא שליחות לשליח הוא דבטיל על למהדר ומשוי ליה שליח אבל גיטא**

כרב נחמן:

מתני' בראשונה היו עושין בית דין במקום אחד ומבטלו התקין רבן גמליאל שלא יהו עושין כן מפני תיקון העולם:

גמ' איתמר בפני כמה מבטלו רב נחמן אמר בפני שנים ורב ששת אמר בפני שלשה רב ששת אמר בפני שלשה בית דין קתני ור"נ אמר בפני שנים לבי תרי נמי ב"ד קרי ליה והלכתא כרב נחמן דקאי רבי יוחנן כוותיה:

(דף לג.) ת"ר בטלו מבוטל דברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטלו ולא להוסיף על תנאו [* גי' ד"ת שאם כן מה כח ב"ד יפה]:

ת"ר אמר לעשרה כתבו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה דברי רבי רשב"ג אומר אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה (דף לג:) אמר רבא אמר רב נחמן הלכתא כרבי בשתיהן ולית ליה לדרב נחמן מה כח ב"ד יפה והא אמר רב נחמן (דף לד.) יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן ב"ד מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להן חלק יפה ואם הגדילו אינן יכולין למחות דאם כן מה

לא בטיל והלכתא כוותיה דרב נחמן. ופרכינן בגמרא והא קי"ל כותיה דר' יוחנן דאמר חוזרת. כלומר **בקדושין בפ' האומר לחבירו** (דף נט.) גבי **אמר לה לאשה התקדשי לי במעות הללו לאחר ל' יום וחזרה בה בתוך ל' חוזרת ובטלו הקדושין הואיל ובטלתן קודם שיהו חלין והכי נמי ליבטל ניטא** ומפרקינן הכי השתא התם ליבור ולי'בור הוא ואתי ליבור ומבטל ליבור הכא נהי דבטליה לשליחותא דשליח ניטא גופא מי קא בטיל. כך היא הגירסא במקצת הנוסחאות. וה"פ דהתם **מתחלה לא היתה מתקדשת אלא** בדיבור שנתרצית **בקידושין ואתי ליבור של חזרה ומבטל ליבור אבל הגט שהוא בעין** אי אפשר שיתבטל אפילו בטלו בפירוש כשם שאי אפשר שיפסל ס"ת שנכתב בהכשר ומדאמרינן בפרק הניזקין (דף נה.) אמר לעדים ראו גט שאני נותן לאשתי וחזר ואמר לה כנסי שטר חוב זה מגורשת ואמרינן עלה פשיטא מהו דתימא כיון דאמר לה כנסי שטר חוב זה בטולי בטליה קמשמע לן דאם איתא דבטליה לעדים הוי אמר דמשמע לכאורה דאם בטלו בפירוש מבוטל ליתא דהכי קאמרינן מהו דתימא בטולי בטליה כלומר לנתינה זו קמ"ל דלא אלא נתינה מעליא היא ומתגרשת בה אבל הגט אי אפשר שיתבטל לעולם אחר שנכתב ומיהו כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהל' גירושין שאם קודם שנכתב **אמר גט שאני כותב לאשתי בטל הוא ואחר כן** כתבו הרי הוא בטל ואינה מתגרשת בו לעולם וכן אם אמר כל הגט שאכתוב מכאן ועד זמן פלוני [בטל] הרי זה בטל ואינה מתגרשת לעולם וזו היא מסירת מודעה על הגט וזה ענין אחר הוא אבל הגט בעצמו לאחר שנכתב אי אפשר שיפסל: ויש כאן לעת אחרת לפי מקצת נוסחאות שגורסות ניטא גופא מי קא בטליה דמשמע דמסתמא **אינו מבטל אלא** שליחות השליח הא אילו **בטל הגט בפירוש מבוטל וכן** דעת הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר. ולא מחוור דאם איתא לגט גופיה אפשר להתבטל היכי אמר רב נחמן לחזור ומגרש בו משום דמסתמא **לא בטל אלא השליחות והא יהא חרס טפי משמע** ביטול הגט מביטול השליחות אלא ולאי משום דלא אפשר לקיומיה בגט גופיה לפי שאי איפשר לו להתבטל אמרינן דמשליחות קאמר: **מתני' בראשונה. לא היה מבטלו בפני השליח ולא בפני האשה אלא במקום שהיה עומד היה מבטלו** בבית דין ובגמרא מפרש כמה הן הב"ד: [דף לג.] **מפני תיקון העולם.** דכיון **לאצרכינייה לילך אחריו או לשלוח שליח לא יטרח כל כך בשביל לעגנה: גמ' בפני כמה מבטלו. קודם תקנת רבן גמליאל** וכי תימא מאי נפקא מינה למאי דהוה הוה נפקא מינה לרבי דאמר בסמוך דאם בטלו מבוטל וקי"ל הכי: **בפני שנים.** דאף על גב דתנן ב"ד לבי תרי נמי בית דין קרי להו וכדמוכח רב נחמן ממתני' דפרוזבול דתנן מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני דאע"ג דקי"ל דשנים שדנו אין דיניהם דין ה"מ בדין דבעי משא ומתן אבל בפרוזבול דלא בעי משא ומתן דינייהו דין דאלמא שנים ב"ד מיקרי ומיהו לא דמי ב"ד דמתני' לב"ד דפרוזבול דפרוזבול בעינן להו מתורת ב"ד ומתני' מתורת עדות לבהכי סגי ורב נחמן לא מייתי ראיה ממתני' דפרוזבול אלא דלשנים ב"ד קרי להו והא דבעי שנים משום דאין [דף ב:] דבר שבערוה פחות משנים והיינו דאמרינן לקמן [דף לל.] בגמ' אותיבו קרי באודנייכו דאע"ג דמוכחא מילתא שהוא היה מבטלו כיון דליכא עדים לא חשיב ביטול: רב ששת אמר בפני ג'. דמעיקרא נמי תקינו שלשה כדי שיהא לדבר קול ואח"כ ראו לתקן כדי שלא יעגן אותה **שלא יוכל לבטל** במקום אחר: והלכתא כר"נ דקאי ר' יוחנן כוותיה. בגמ' אמרי' בהדיא דר' יוחנן סבר לה כרב נחמן דאמר בפני שנים ואמרינן בגמ' אליבא דרב ששת דפרוזבול לא שנא כתוב בלשון עדים וחתימו דיינין ול"ש בלשון דיינין וחתימו עדים מהני ולשון דיינין היינו שכתוב בו מסר לנו פלוני חוב פלוני שהדיינים עצמם מדברים ולשון עדים הוא שמעידים באחרים כגון שכתוב בו שבא פלוני לב"ד **ואמר להם מוסרני לכם** ואע"ג דלרב ששת איתמר הכי ולא קי"ל כוותיה אפשר דבהא לא פליג רב נחמן אלא שהרמב"ם ז"ל לא כתבה בפ"ט מהל' שמטה: ת"ר בטלו. **לאחר תקנת רבן גמליאל בפני ב"ד: מבוטל.** שאע"פ שעבר על התקנה ביטול מיהא הוי: **להוסיף על תנאו. אם היה בו שום תנאי:** [דף לג:] **מה כח ב"ד. של תקנת ר"ג יפה. אם דבריהם בטלין על ידי זה** ומפ' בגמ' שאם עבר על התקנה אפקיעו רבנן לקדושי מיניה: **אמר לעשרה כתבו גט לאשתי.** וקי"ל **[דף סו:] כל כמה דלא אמר כולכם אחד כותב ושנים חותמים: יכול לבטל. מותר לבטל ולומר לשנים מהם אל תכתבוהו ואין** זו לעבור על תקנת ר"ג: [רשב"ג אומר] **אינו יכול לבטל. שאף זו מן התקנה ואם בטלו אינו מבוטל דאם כן מה כח ב"ד יפה.** ואמרינן בגמרא במאי קא מיפלגי בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קא מיפלגי רבי סבר עדות שבטלה מקצתה [דף לג:] לא בטלה כולה והנך אי כתבי ויהבי ליכתבו וליתבו. כלומר **הילכך לא חש רבן גמליאל להוסיף ב"ד ולמנות על כך שאין בזה מפני תקון העולם לאי אזלי הנך דלא בטיל קמייהו וכתבי ויהבי לה ואזלא ומינסבא שפיר קא מינסבא:** ורבן שמעון בן גמליאל סבר עדות שבטלה מקצתה **בטלה כולה.** כלומר שאפילו **נשתיירו שנים שעדותן עדות וזה לא ביטל בפניהם בטלו [אף הם]** והנך **דלא ידעי כתבו ויהבי לה ומינסבא בגט פסול** הילכך אף זו **מתקנת רבן גמליאל** ובגמרא נמי אמרינן [שם] אמר לשנים תנו גט לאשתי יכול לבטל זה שלא בפני זה לדברי רבי רבן שמעון בן גמליאל אומר אינו יכול לבטל זה שלא בפני זה ומוקמינן לה בעדי הולכה. כלומר שהם שלוחי הולכה ופליגי בהך פלוגתא גופה דרבי סבר דשליחות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה ומש"ה ליכא למיחש לתקלה ומש"ה אפילו לכתחלה יכול לבטל זה שלא בפני זה ורשב"ג סבר דבטלה ואיכא למיחש לתקלה ואף בזו תיקן רבן גמליאל: הלכה כרבי בשתיהן. דבטלו מבוטל ויכול לבטלו זה שלא בפני זה: יתומין. קטנים: **אפוטרופוס. לכל אחד.** ובוררין להם. **כל אפוטרופוס יברור חלק יפה לשלו שמתוך כך יהיו**

כח בית דין יפה התם ממונא הכא איסורא:

גרסי' בערכין בפ' האומר משקלי עלי א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטי מודעיה מודעא פשיטא לא צריכה דעשייה ואירצי מהו דתימא בטולי בטליה למודעיה קמ"ל ואימא הכי נמי אם כן ניתני וכן אתה אומר בגיטי נשים כופין אותו עד שיתן מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבטל ליה למודעא קמא:

גידול בר רעילאי שדר לה גיטא לדביתהו אזל שליח אשכחה דהות יתבא * בגמ' ונוולה (ג"א) בטולא אמר לה הא גיטיך אמרה ליה זיל השתא ברי מיהא [ותא למחר] אתא גביה אמר ליה פתח ואמר הטוב והמטיב אביי אמר ברוך הטוב והמטיב ולא בטיל גיטא ורבא אמר ברוך הטוב והמטיב ובטל גיטא במאי קא מיפלגי

החלוקים שוין: כח ב"ל. שמינו האפוטרופוס: [דף לז.] **התם ממונא.** והפקר ב"ד היה הפקר: **הכא איסורא.** לאשת איש **ומשום מה כח ב"ד יפה לא אפקיעו רבנן** קדושי: וכיון דאיפסיקא הלכה כרבי משמע דעדות שבטלה מקצתה בכה"ג לא בטלה כולה וכן נמי שליחות שבטלה מקצתו לא בטל כולו אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות גירושין שלח הגט בפני שנים הרי זה יכול לבטל זה שלא בפני זה ואפילו היו עשרה משבטלו בפני אחד מהם בטל הגט וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל וכתב הא לא מיחוורא שהרי קי"ל כרבי דעדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה ושליחות נמי להאי הוא דבטליה לאחריני לא בטיל ע"כ ול"נ שהרמב"ם ז"ל סובר דכיון דלא איפסיק הלכתא כרבי אלא בשתיקן בפלוגתא דשליחות לא נקטינן כוותיה דלא קי"ל כרבי במקום רשב"ג אלא היכא דאיתמר הלכך נהי דבעדות נקיטינן דכי בטלה מקצתה לא בטלה כולה בשליחות לא נקטינן דולאי אפשר דאפלוגי בינייהו כיון שהוצרכו רבי ורשב"ג לחלוק בשתיהם בעדות ובשליחות: גרסינן בערכין בסוף פרק האומר משקלי (דף כא:) עלה למתני' דתנן התם חייבי עולות ושלמים ממשכנין אותן ואע"פ שאין מתכפר עד שירצה שנאמר לרצונו כופין עד שירצה וכן בגיטי נשים כופין אותו **עד שיאמר רוצה אני.** כלומר באותן שכופין אותן להוציא. א"ר ששת האי מאן דמסר מודעא אגיטו. כלומר שאמר כל גט שאכתוב לפלונית אשתי בטל הוא: מודעיה מודעא. עד שיבטלנה. והא מילתא שייכא במי שאונסו ידוע שהוא מן אשר היו כופין אותן להוציא דלא סגי בלא ביטול מודעא ואין הפרש נמי במי שאין לו אונס ידוע או שאין לו כלל דהא אמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מ:) למודעא לגיטא גלוי מילתא בעלמא. כלומר שאין אנו צריכין שנדע באונסו כל שהוא מבטל הגט שעתיד לכתוב זו היא מודעתו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות גירושין ולא עוד אלא אפילו תלה מודעתו בדבר ונמצא שאינו. מודעתו קיימת לדעת מקצת מפרשים ז"ל ונמצא שבכל אחד מדרכים אלו מודעיה מודעא עד שיבטלנה. ומקשינן פשיטא. דכיון שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו והוא מעיד על עצמו שאינו חפץ באותו גט פשיטא דלא מהני. ומהדרינן לא צריכא לעשייה וארצי וכו': מאי עד שיאמר רוצה אני עד דמבטל ליה למודעא קמא. מלישנא יתירא דייקינן הכי. והיכא שמסר מודעא על ביטול המודעא כתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר שאע"פ שביטל המודעא קודם שיכתוב הגט ויתנו לה הרי הגט בטל ודברים נראין הם שכשם שהוא יכול למסור מודעא על הגט כך יכול למסור מודעא על הביטול וכתב ז"ל א"כ מה תקנת לדבר זה שיאמרו לו העדים קודם כתיבת הגט אמור בפנינו שכל דברים שמסרת שגורמין כשיתקיימו אותם הדברים לבטל גט **הרי הן בטלין והוא אומר** הן והרשב"א ז"ל כתב עליו ול"נ שאם מסירת מודעא על בטול המודעא מבטלת בטול המודעא גם כשיאמר לשון זה מה הועיל דדילמא מסר מודעא אף על בטול כזה וא"ת כיון שהוא מבטל עכשיו כל מה שיגרום לבטל גט זה אף הוא מבטל מודעא שקדמה לו בלבד שלם אף אנו נאמר כשיאמר הריני מבטל כל מודעא שמסרתי יועיל שהרי מבטל עכשיו בלבד שלם כל מודעא שמסר לפיכך הוא ז"ל תיקן לצאת ידי כל ספק שיבטל כל מודעא ועוד שיפסל כל עד שיעיד שמסר מודעא בפניו וא"ת מה יועיל לגבי איסורא אם יעידו אני אומר כל שהוא מבטל [עליו] אף הוא מבטל מודעא לגמרי והביא ראיה מהא דאמרינן בפרק מי שאחזו (דף עו:) גבי הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור נגד פניך שלשים יום דאקשינן וליחוש שמא פיים אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מאחרי בשם רב באומר נאמנת עלי שלא פייסתי. וזו הראיה אפשר היא למי שגורם בה כל זמן שהרי אם פיים הגט פסול הוא ובאומר נאמנת עלי מכשרינן ליה אלמא כיון דהימנה תו לא מפיים ולא מבטל גיטא אע"פ דבידו הוא **כיון דלא אמר** ע"מ ולא מעכשיו והכי נמי כיון דפסלינהו לסהדי ולאי מבטל ברצון נפשו מודעות ומודעי מודעות שמסר אבל למי שגורם על מנת והיא גרסת הגאון ז"ל יש לי לדון הרבה אחר ראיה זו דהתם הרי הוא מגרשה בגט כשר ולאי בעי לגרשה מעכשיו הרשות בידו וכיון דקא מתני [על מנת] שאעבור ונאמנת עלי הרי היא מתגרשת מעכשיו על מנת שתאמר שעבר מכנגד פניה **שלשים יום ושתהא היא** נאמנת לומר לא פיים **ולא בא ואפילו אתו** סהדי ומסהדי דפיים או בא וילעי למשקרא אפילו הכי כיון שהיא אומרת שלא בא ולא פיים ניטיה ניטא דהא הכי אתני איהו ובדידיה קאי למישדי האי תנאי דבעי בגיטא אבל כל שהגט פסול בשעת שהאשה מתגרשת בו כי לא הימנה אי נמי לא פסלינהו לסהדי כי הימנה או שפסל העדים לא שמענו מכאן שיהא כשר. אבל מצאתי לזה סמך ממקום אחר מההיא דגרסי' בפ' המביא תניין [דף יח.] המשליש גט לאשתו ואמר לו אל תתנהו לה אלא אחר שלשה חדשים משנתנו לה מותרת לינשא מיד והקשו הראשונים ז"ל וליחוש שמא פיים דהא כל היכא דמוכחא מילתא חיישינן והכא הא מוכחא כיון שאינו רוצה לגרש לאלתר ותירצו דלא עדיפא ממתני' (ר"פ) מי שאחזו דאוקימנא באומר נאמנת עלי ה"נ באומר נאמנת עלי והא הכא אי פיים הרי הוא פסול קודם שהגיע גט לידה ולאו כל כמיניה לאכשורי ואפילו הכי כי אמר נאמנת עלי מהני ויש לסמוך מכאן פסול עדים שהזכיר הרב ז"ל. ומ"מ מה שהזכיר הרמב"ם ז"ל נראה שהוא מספיק לכל מודעות שמסר שמה שאמרו בערכין מאי **עד שיאמר רוצה אני** עד דמבטיל ליה למודעא קמא לא על מודעא ידועה אמרו אלא מפני חששן של מודעות ודולאי שראוי לחוש שמסר מודעה על הביטול כמו שיש לחוש למודעא גרידתא ואעפ"כ העלו דבביטול סגי שאע"פ שידענו באונסו מתחלה שהרי אנו כופין אותו להוציא ואפשר ג"כ שמסר מודעא על הגט ועל הביטולין כיון שחזר וביטלן אנו דנין שנתרצה אף בשאר גיטין אפילו מסר מודעי ומודעי למודעי אע"פ שאנו מאמינין באונסו דהא אונסא לגיטא גלוי מילתא בעלמא היא כדאיתא בפרק ח"ה (דף מ:) משום למה לי לשקר אפילו הכי כל שחזר וביטלן יש לנו לומר שנסתלק אונסו ושחזר ונתרצה ולפיכך כתב ז"ל אמור בפנינו שכל הדברים שמסרתי שגורמין כשיתקיימו אותן הדברים וכו' לפי שאילו לא אמר אלא שהוא מבטל המודעא הרי עדיין לא ביטל מודעות הביטול ואפילו ביטל גם כן מודעות הביטול שמא מסר מודעא על ביטול הביטול ואין לדבר סוף ולפיכך תיקן שיאמר כל הדברים שגורמין שעכשיו אין ספק שביטל כל מה שאמר שיהא גורם פסול לגט זה ובדיבור זה האחרון נתבטלו דבריו הראשונים ובהכי סגי: גידול בר רעילאי וכו' **הא גיטיך. הראהו לה ולא מסרו בידה: ברוך**

בגלויי דעתא בגיטא אביי סבר גלויי דעתא בגיטא לאו מילתא היא ורבא סבר גלויי דעתא בגיטא מילתא היא והלכתא כאביי:

יום קעד

(דף לד:) **מתני'** בראשונה היה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה התקין רבן גמליאל הזקן שיהא כותב איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תקון העולם:

גמ' אמר רב אשי והוא דאתחזק בתרי שמות.

ההיא דהוו קארו לה רובא מרים ופורתא שרה אמרי נהרדעי מרים וכל שם שיש לה ולא שרה וכל שם שיש

הטוב והמטיב. שלא מסרתו לה: ולא בטיל גיטא. ואם בא שליח זה ומסרו לה לאחר כן מגורשת: בגלויי דעתא. שאינו חפץ עוד בשליחות זה: **והלכתא כאביי. דאמר גלויי דעתא בגיטא לאו מילתא היא וזו היא אחת מסימן הלכה יע"ל קג"ם להלכתא כאביי: מתני' בראשונה היה משנה וכו'.** לא שהיה עושה כן בכוונה אלא הדבר היה מוזמן שהיה משנה שמו ושמה שם עירו ושם עירה כיצד יוסף ואשתו מרים היו דרים בארץ ישראל ולפעמים היו משנים דירתם למדינת הים וקורין לו יוחנן ולאשתו שרה ואשתו **היתה חוזרת לארץ ישראל ונקראת שם** מרים כבתחלה והוא היה נשאר במדינת הים ונקרא שם יוחנן ולפעמים היה שולח גט לאשתו שבארץ ישראל וכותבין בו בני מדינת הים שמותיהן שבכאן ושם עירו שבכאן וכשהיה הגט בא לארץ ישראל ב"ד שלשם היו מקבלין עדים שכך היו נקראין במדינת הים והיו מתירין אותה לינשא ולזמן שהיה נשכח הדבר היה הבעל יכול לקלקלה ולומר שלא נתגרשה מעולם ששמותיהם אינם אותם הכתובים בגט ולא שם העיר ולפיכך עמד ר"ג ותיקן שיהא כותב איש פלוני ואשה פלונית דהיינו שמות מקום הכתיבה וכל שום שיש להם בשביל שמות מקום הנתינה מפני תיקון העולם כדי שלא יוכל להוציא לעז אבל מדינא מגורשת גמורה הויא ועכשיו לא יוכל להוציא לעז דכיון שיראו **בגט וכל שום** יאמרו אפשר ששני **שמות היו לו** ונודע הדבר ע"פ העדים שהותרה על פיהם ומשמע ודאי דרבן גמליאל כשם שעשה תיקון לשמותיהן כך עשה תיקון לעיירותיהן ובכלל איש פלוני הוא וכך היה כותב בגליל מתא אנא ראובן שמארץ יהודה וכל שום שיש לי כדאמרינן ביבמות [דף קטו:] בקלניא מתא אנא אנדרונילא נהרדעא ואפשר שמתחלה מתוך שהיה מקלקל עליה בשמו ושמה היה מקלקל אותה גם כן בעירו ועירה אבל כשתיקנו שיהא כותב וכל שום שיש לו מתוך שלא היה יכול להוציא לעז עליה בשמו ובשמה אף בעירו ועירה לא היה יכול לקלקלה שהרי הגט מוכיח מתוכו שפינה את מקומו ור"ת ז"ל פירש דתקנת רבן גמליאל היתה שיכתוב **כל השמות שיש לו** ולישנא דמתני' לא מוכח הכי דא"כ הו"ל למיתני התקין ר"ג שיהא כותב כל שם שיש לו אבל מדקאמר אני פלוני וכל שם שיש לי משמע שאותו הלשון בעצמו תיקן אבל מדברי הראב"ד ז"ל נראה דהכי פירושא התקין ר"ג שיהא כותב איש פלוני כלומר **שני השמות שיש לו** בפירוש של מקום הכתיבה ושם מקום הנתינה ומפני שחשש ג"כ לשם לויי וחניכות התקין שיהא כותב ג"כ וכל שם שיש לו וכך היה כותב פלוני דמתקרי פלוני וכל שום אחרן וכו': גמ' גרסינן עלה דמתני' בגמ' שלחו ליה בני מדינת הים לר"ג בני אדם הבאין משם לכאן שמו יוסף וקורין אותו יוחנן וקורין אותו יוסף היאך מגרשין את נשותיהן עמד רבן גמליאל והתקין שיהו כותבין איש פלוני וכל שם שיש לו אשה פלונית וכל שם שיש לה מפני תיקון העולם. אמר רב אשי והוא דאיתחזק בתרי שמי אמר ליה רב אחא לרב אשי רב מרי ור' אלעזר קיימו כוותך תניא כוותיה דרב אשי היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל וגרש אשתו שביהודה אינה מגורשת עד שמגרש את אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו ואשתו שבגליל בשמו שבגליל ושם דיהודה עמו יצא למקום אחר וגירש באחד מהן מגורשת והא אמרת שם דגליל ושביהודה עמו ש"מ הא דאיתחזק הא דלא איתחזק ש"מ:

[דף לד:] ההיא דהוו קרו לה רובא מרים **ופורתא שרה.** כלומר מיעוט בני העיר קורין אותה שרה: אמרי נהרדעי מרים וכל שום שיש לה. כלומר מרים **צריך לכתוב בגט שהוא עיקר והדר וכל שום דאית לה** ולא שרה וכל שום שיש לה. זו היא סוגיית הגמרא. ופירשוה כך דתקנתא דתנן במתני' לא הוצרכה אלא להוציאה מידי לעז דמדינא בלא תקנתא מיפסיל נמי גיטא והכי מוכח לישניה דקאמר היאך מגרשין נשותיהן דמשמע דגיטא נמי לא הוי והיינו היכא דאיתחזק **כאן במדינת הים** בתרי שמי שאף כאן קורין אותו לפעמים בשמו שבארץ ישראל והיינו דאמר רב אשי והוא דאיתחזק בתרי שמי כלומר דבכי האי גוונא דוקא הוא דאם לא כתב וכל שום **אינה מגורשת אבל** היכא שאינו נקרא כאן אלא בשם של מדינת הים אע"פ שאנו יודעין שנקרא בשם אחר בארץ ישראל אם לא כתב וכל שום לעז ודאי איכא אבל גיטא לא מפסיל ותקנתא בכי האי גוונא לתיקון העולם בלחוד מהני כלומר להוציאה מיד לעז והיינו דמסיים ואמר עמד ר"ג והתקין וכו' כלומר שעשה תקנה כוללת דהיכא דאיתחזק ודהיכא דלא איתחזק שיהו כותבין וכו' מפני תיקון העולם דאפילו היכא דלא איתחזק נהי דגיטא כשר לעז מיהא איכא וכתבו דהיכא דאיתחזק בתרי שמי שם של מקום הנתינה עדיף טפי לפי שאף במקום הכתיבה נקרא בשם של מקום הנתינה ואינו נקרא בשם מקום הנתינה במקום הכתיבה ובסמוך גם כן פירשו כן כמו שאכתוב ולדבריהם כי קאמר שיהו כותבין איש פלוני לצדדין מתפרש מיהו אפילו כתב שם מקום הכתיבה כיון שכתב וכל שום מהני דלא גרע מחניכתו וחניכתה דכשר כדתנן בפרק המגרש (דף פז:) והיינו דקאמר התקין שיהו כותבין איש פלוני סתמא ואם איתא דהיכא דאיתחזק בתרי שמי אם לא כתב שם מקום הנתינה בפירוש מיפסל לא הוה ליה למיסתם לישניה ותניא כותיה דרב אשי דדוקא היכא דאיתחזק בתרי שמי כלומר שאף כאן נקרא בשני שמות הוא דאינה מגורשת **אבל לא איתחזק** נהי דצריך שיכתוב וכל שום כדי להוציאה מידי לעז אם יש לו ב' שמות אפ"ה כיון דלא איתחזק אע"פ שלא כתב וכל שום מגורשת מיהא הויא בדיעבד והיינו ברייתא דברישא קתני אינה מגורשת משום דמיירי בדאיתחזק בתרי שמי ובסיפא קתני יצא למקום אחר וגירש באחד מהם מגורשת כלומר דבכה"ג תיקון העולם הוא דאיכא אבל בדיעבד מגורשת דמיירי בדלא איתחזק דסתמא דמילתא הכי איתא דמי שיש לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל מסתמא בכל אחד מהמקומות הללו נקרא בשני שמותיו כיון שיש לו בכל אחד קביעות מקום אבל יצא למקום אחר מסתמא לא נקרא אלא בשם אחד ומש"ה בדיעבד מגורשת אע"פ שידעו שם שיש לו שם אחר במקום אחר. והא דקתני עד שיגרש אשתו שביהודה בשמו שביהודה ושם דגליל עמו כלומר שיכתבנו בפירוש או שיאמר וכל שום לאו למימרא דאי עביד איפכא כלומר שגירש אשתו שביהודה בשמו שבגליל וכתב וכל שום מפני שמו שביהודה שלא תהא מגורשת שכבר כתבתי דכיון דקאמר התקין שיהו כותבין איש פלוני סתמא דבכל אחד שכתב בפירוש מגורשת דאי לא הוה ליה לפרושי והאי דקתני הכי היינו משום דנקט וגירש אשתו שביהודה בשמו שביהודה אינה מגורשת כלומר אע"פ שכתב שם של מקום הנתינה שהוא יותר חשוב היכא דאיתחזק בתרי שמי כמו שכתבתי ומש"ה מסיים ואזיל עד שיגרש

לה:

מתני' אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים אלא בשבועה

אשתו שביהודה וכו' כלומר לאפילו כתב שם מקום הנתינה שהוא יותר חשוב [היכא] שלא כתב וכל שום לא מהני אבל אין הכי נמי לאם נירשה בשמו של מקום הכתיבה וכתב נ"כ וכל שום למהני: ונמצינו למלין לפי דרך זה להיכא לאיתחזק בתרי שמי. כלומר שאף במקום הכתיבה קורין אותו לפעמים כשם מקום הנתינה ולא כתב **וכל שום אפילו** כתב שם של מקום הנתינה שהוא יותר חשוב **אינה מגורשת אבל לא איתחזק בתרי שמי** במקום הכתיבה. כלומר שאין קורין אותו שם אלא בשם אחד אע"פ שיודעים שנקרא במקום הנתינה בשם אחר ולא כתבו אלא שם של מקום הכתיבה בליעבד מגורשת והיינו לקתני יצא למקום אחר ונירש באחד מהם מגורשת כלומר אע"פ שיודעין שם שבמקום הנתינה נקרא בשם אחר וכן מוכיח בירושלמי כמו שאכתוב אפ"ה כיון שאינו נקרא שם אלא בשם אחד ונירש בו בליעבד מגורשת מיהו לכתחלה **צריך לכתוב וכל שום** מפני חשש לעז ומיהו מוכח בירושלמי לכי אמרינן להיכא לאיתחזק בתרי שמי ולא כתב אלא אחד מהם לאפילו בליעבד אינה מגורשת היינו לוקא כשהיה ביהודה וכתב לגרש בגליל אבל אם היה ביהודה וכתב לגרש ביהודה הרי זו מגורשת לכיון להוא ואשתו במקום אחד והיינו ביהודה וכתב שמו של יהודה אע"פ **שיש לו שם אחר** בגליל ואיתחזק נ"כ באותו שם בכאן מגורשת כיון שכתב עיקר שמו שבכאן שהוא מקום כתיבה ונירושין ומיהו משמע לדוקא בשאותו שם של יהודה עיקר בכאן ומיהו ליעבד דוקא מגורשת אבל לכתחלה **צריך לכתוב וכל שום** מפני חשש לעז זו היא שטתם ז"ל ופירשו כן מפני שמצאו בירושלמי [לפירקין הלכה ב] עלה למתני' לתנן איש פלוני וכל שום שיש לו הנע עצמך להוה שמיה ראובן ואפיך שמיה **שמעון אלא אני** פלוני עם כל שם שיש לי יתר מכן אמרו היו לו שתי נשים אחת ביהודה ואחת בגליל ולו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל כתב זה שביהודה לגרש זו שבגליל או זה שבגליל לגרש זו שביהודה אינה מגורשת מתניתא כשהיה ביהודה וכתב לגרש בגליל אבל אם היה מיהודה וכתב לגרש ביהודה מגליל וכתב לגרש בגליל הרי זו מגורשת א"ר אילא בתחלה הוא צריך לומר אני פלוני שמי שביהודה עם כל שם שיש לי בגליל ואם היה שרוי במקום אחר מגרש באיזה מהם שירצה א"ר יוסי הלא דתימא לשעבר אבל לכתחלה צריך למעבד כי הא לרבי אילא אמר רבי אבין אם יצא **לו שם במקום אחר צריך** להזכיר שלשתן על כאן ופירשוה כך הנע עצמך לשמיה ראובן וכו' כלומר לא שעשה כן בכונה אלא ששינה עצמו מחמת שהלך לעיר אחרת ואין אנו יודעים לו אלא אותו השם לבד. (ופריך) [ופריך] אלא אני פלוני עם כל שם שיש לי ובתר הכי אמרי' יתר מכן היו לו שתי נשים וכו' והאי יתר היינו לומר שלפעמים אפילו גיטא נמי פסול מדינא ולא הוי טעמא משום לעז בלחוד כמתני' והיינו בלאיתחזק ויצא להם מכאן לאיכא גוונא למפסיל גיטא ואיכא גוונא דלא מפסיל גיטא אלא דלכתחלה צריך. היו לו שתי נשים אחת ביהודה וכו' והיינו מתניתין דגמ' דילן אלא דבגמ' דילן נקטינן שכתב לגרש אשתו שביהודה [בשמו שביהודה להוא מקום הנתינה] ובירושלמי נקטינן שכתב לגרש אשתו שבגליל בשמו שביהודה [להוא מקום הכתיבה] ולאו דוקא דאיפכא נמי אינה מגורשת אלא לאורחא למילתא נקטי התם דמסתמא בשם מקום הכתיבה הוא מגרש. מתני' כשהיה ביהודה וכתב לגרש בגליל אבל אם היה ביהודה וכתב לגרש ביהודה וכו' הרי זו מגורשת כלומר לאפילו היכא לאיתחזק בתרי שמי ביהודה כל שנייהם [ביהודה] בליעבד מגורשת וכמו שכתבתי למעלה אמר ר' אילא לכתחלה צריך לומר אני פלוני שביהודה עם כל שם שיש לי בגליל כלומר לאע"ג דבדיעבד בלאו הכי מגורשת לכתחלה צריך לכתוב וכל שם שיש לו

ואם היה [שרוי] במקום אחר מגרש באי זה מהם שירצה כלומר בלא איתחזק באותו מקום בתרי שמי והיינו האי דינא במקום אחר בגמ' דילן למוקמי לה בדלא איתחזק כלומר שאין קורין אותו באותו מקום אלא בשם אחד ומיהו לכתחלה **צריך לכתוב וכל שם** והיינו דגרסינן התם א"ר יוסי הלא דתימא לשעבר אבל לכתחלה צריך כי הא דר' אילא אמר ר' אבין אם יצא **לו שם במקום אחר צריך** להזכיר שלשתן כלומר לאפילו היכא דלא איתחזק אלא בחד שמא דבדיעבד מגורשת בשם של מקום כתיבה אפ"ה לכתחלה אם יש לו ג' שמות אחד ביהודה ואחד בגליל ואחד באותה העיר שיצא שם אע"פ שאינו נקרא באותה העיר אלא בשם אחד צריך לכתחלה להזכיר שלשתן ולא תימא דסגי בתרוייהו בשם של מקום כתיבה ומקום גירושין דתו ליכא לעז קמ"ל דצריך לכתבן כולן ובהכי סגי כאילו כתב עם כל שם שיש לי ויצא להם מזה דכל שאינו נקרא באותו מקום בב' שמות מיקרי לא איתחזק אע"פ שנודע שם שיש לו שם אחר במקום אחר דהא מדאמרינן צריך להזכיר שלשתן אלמא יודעין הן באותו מקום שנקרא בשמות אחרים במקומות אחרים ואפ"ה כיון שאינו נקרא שם אלא בשם אחד מיקרי לא איתחזק ובדיעבד מגורשת בשם אותו מקום בלבד: ואין זה לעת הרי"ף ז"ל שהרי השמיט זו של רב יהודה אמר שמואל שלחו בני מדינת הים וכו'. וכתב הא דרב אשי דאמר והוא דאיתחזק בתרי שמי על משנתינו למשמע דלית לן תרי גווני גוונא דמיפסל גיטא וגוונא דצריך לכתחלה בלחוד משום לעז אלא בגוונא דמתני' נמי אם לא עשה כן אינה מגורשת וכן פירושם אינו מחוור בעיני כלל דהיאך מגרשין נשותיהן [יהא] גוונא אחריתי בר ממתניתין ושיהא נשמע מלשון **זה דאפי' ליעבד אינה מגורשת** [ושיאמר רב אשי על זה כי אמרינן דאפילו בדיעבד אינה מגורשת] ודוקא דאיתחזק בתרי שמי דאם איתא דדינא דמתניתין לכתחלה בלחוד הוא היאך מגרשין נשותיהן נמי לא משמע אלא לכתחלה והסמך שסמכו **בו מן הירושלמי אינו** כלום דירושלמי הכי קאמר דתקנת רבן גמליאל היתה צריכה למי ששינה שמו במקומו דבלאו וכל שום **אינה מגורשת ועם וכל שום משמע דסבירא ליה** דמגורשת ובתר הכי גרסינן יתר מכן אמרו שאע"פ שלא שינה שמו אלא שיש לו שני שמות אחד ביהודה ואחד בגליל ונירש זו שבגליל בשמו שביהודה אינה מגורשת וכיון שאין לנו ראיה מן הירושלמי הא דרב אשי קיימא כפשטא אמתני' **דרבן גמליאל לא תיקן כלום אלא היכא** דאיתחזק בתרי שמי דבכה"ג כל ששינה אינה מגורשת ואי **לא איתחזק בתרי שמי** אפילו לכתחלה לא צריך דבגמרא דילן לא חששו לאפיך שמיה כלל ואפשר דסבירא ליה שאם שינה ממש אפילו כתב וכל שום לא הועיל וכן כתב הר"ס בפרק שלישי מהל' גרושין וכן מה שפירשו דאפילו **נודע במקום הכתיבה שיש לו שם אחר** במקום אחר לא מקרי איתחזק בתרי שמי אא"כ נקרא שם באותן שני שמות וסמכו זה מדאמרינן בירושלמי עלה דההיא דאם היה שרוי במקום אחר מגרש באיזה מהם שירצה וסבירא ליה דהיינו בדלא איתחזק בתרי שמי וכדאמרינן בגמרא דילן ואמרינן נמי עלה דלכתחלה צריך להזכיר שלשתן דאלמא דשמות האחרים נודעים בכאן ואפילו הכי מיקרי לא איתחזק אינו מחוור בעיני כלל שמה שאמרו שם אינו דומה לזו שבגמרתינו דהתם בדאיתחזק מיירי דומיא דאותה שאמרו לעיל מינה אבל אם היה ביהודה וכתב לגרש ביהודה דליעבד מגורשת בשם אחד בלבד אע"ג דאיתחזק בתרי שמי כיון שהוא ואשתו במקום אחד ומיהו לכתחלה **צריך לכתוב וכל שום** אחרן כמו שאמרו **שם וא"כ אמרו שאם** הלכו הוא ואשתו למקום אחר שאינו לא יהודה ולא גליל מגרש באיזה מהם שירצה אע"פ שיודעין שם שיש לו שם אחר במקום אחר והיינו **איתחזק בתרי שמי ומיהו**

לכתחלה צריך לכתוב וכל שום וכיון שלחינו ראיית הירושלמי יש לנו לפרש והוא לאיתחזק בתרי שמי כפשוטו לכל שאנו **יודעין כאן שיש לו שם [אחר]** במקום אחר אע"פ שאינו נקרא כאן אלא בשם אחד שצריך **לכתוב וכל שום** ואם לא כתב **אינה מגורשת אבל כל שאין אנו יודעין לו שם אחר אפילו נודע לאחר זמן שהיה לו שם במקום אחר זה הגט כשר** וכן פרש"י ז"ל: ונמצא פסקן של דברים שמי שיש לו שני שמות אחד **במקום כתיבת הגט** ואחד במקום נתינתו כל שידענו כן אע"פ שאינו נקרא במקום הכתיבה אלא בשם אחד **צריך לכתוב שם** של מקום הנתינה וכותב וכל שום בשביל שם של מקום הכתיבה והיינו ברייתא דקתני על שיגרש אשתו שביהודה בשמו של יהודה ושם לגליל עמו ולאו דוקא שם לגליל בפירוש הוא הדין נמי דאי כתב וכל שום בלחוד דמהני וכן נמי אם כתב בפירוש שם של מקום הכתיבה וכתבו כל שום בשביל שם של מקום הנתינה מהני ואם לא כתב אלא אחד מהן אינה מגורשת וכל זה כשידענו שיש לו שני **שמות אבל אם לא ידענו לו אלא שם אחד** אע"פ שלא כתב וכל שום הרי זה הגט כשר **אפילו נודעו לאחר מכן שם אחר הרי הגט כשר** היה מקום הנתינה והכתיבה אחד ואין לו באותו מקום אלא שם אחד אע"פ **שיש לו שם אחר** במקום אחר ולא כתב וכל שום כשר מיהו לכתחלה **צריך שיכתוב וכל שום בשביל שם שיש לו** במקום אחר ומשמע שאם כתב שם שיש לו במקום אחר וכתב וכל שום בשביל מקום הנתינה אינה מגורשת. היו לו שני שמות במקום אחד זו היא שאמרו ההיא דהוו קרו לה רובא מרים ופורתא שרה שצריך לכתוב השם של הרוב בפירוש ושם המיעוט מרבוייא לכל שום ואם עשה בהפך כ' הר"ם בפרק שלישי מהלכות גירושין לפסול מדרבנן ובחניכתו ובחניכתה כתב דכשר ואפשר ג"כ שאפי' לא כתב וכל שום אלא שכתב שם הרוב בפירוש מגורשת גמורה היא וכתב הרשב"א ז"ל שאנו שיש לנו ב' שמות האחד בשם ישראל ושם אחר שבלועזות קורין **צריך לכתוב שם** הישראל והשם האחר ויאמר אנא פלוני דמתקרי פלוני ועכשיו נהגו **לכתוב בכל גט וכל שום אחרן וחניכא דאית ליה** וכן כותבין בשם האשה ומומר לעבודת כוכבי' שגירש מסתברא שיש לו **לכתוב השם שיש לו** עכשיו שהשם שהיה לו בעודו ישראל כבר נעתק ממנו. אבל ר"ת ז"ל כתב דכיון דאמרינן בהמגרש דאפי' בחניכתו וחניכתה כשר שם ישראל לא גרע מחניכה וכיון שכתב וכל שום בשביל שם של עכשיו סגי וטפי עדיף מלכתוב שם עובד כוכבים עם דת משה וישראל ולמכתבינהו לתרוייהו עדיף טפי: **מתני' אין אלמנה נפרעת מנכסי יתומים. את כתובתה: אלא בשבועה. שלא נתקבלה כלום.** וה"ה לכל בא ליפרע מנכסי יתומים שלא יפרע אלא בשבועה כדתנן בפרק כל הנשבעין (דף מה.) ונקט אלמנה לרבותא [גמ' דף מט.] דסל"א משום חינא אקילו רבנן עלה קמ"ל: נמנעו מלהשביעה בגמ' [שם] יהבינן טעמא משום מעשה באלמנה אחת שאע"פ שהיתה סבורה לישבע באמת נענשה ביותר ונמצא שהיתה מפסדת כתובתה [הלכך התקין ר"ג כו'] שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו. **יבחרו להם היתומים דבר קשה להדירה בו כגון קונם מיני מזונות עלי אם נהניתי מכתובתי** וגובה כתובתה **ואם נתקבלה תחלה הרי היא נאסרת בכל מזון הילכך לא הדרה ושקלא ולא חשילה לעבור על נדרה** ואפילו תעבור אין ענשן של נדרים חמור כל כך כענשן של שבועות שנפרעין ממנו ומכל העולם. ובירושלמי

נמנעו מלהשביעה התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו וגובה כתובתה העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם התקין הלל פרוזבול מפני תיקון העולם:

גמ' (דף לה.) אמר רב יהודה אמר שמואל לא שאנו אלא בב"ד אבל חוץ לב"ד משביעין אותה ורב אמר אפילו חוץ לב"ד אין משביעין אותה רב לטעמיה דרב לא מגבי כתובה לארמלתא ולגבייה ולידרה בשני דרב קיל נדרי א"ל רב יהודה לרב ירמיה ביראה אדרה בב"ד ואשבעה חוץ לב"ד וליתי קלא וליפול באודנאי דבעינא דעבידנא בה מעשה.

[הלכה ג] אמרו בראשונה היו נשבעות לשקר וקוברות את בניהם ולא עוד אלא שאימת נדרים עליהם יותר מן השבועה ובגמ' **אמרו ונודרת ואוסרת כל פירות** שבעולם (ואמרו) וכל פירות לאו דוקא דכיון שהוא דבר שאי אפשר לעמוד עליו הו"ל כאומר שבועה שלא אישן ג' ימים דמלקין אותו ויישן לאלתר כדאיתא בפרק שבועת שתים בתרא (דף כה.) אלא צריכה שתשייר דבר שתוכל לחיות בו: **העדים חותמין על הגט. כל אלו מתקנת ר"ג הזקן: מפני תיקון העולם. אכולהו קאי גבי אלמנה שיהו נשים נשואות לבעלים ולא תלהגנה להפסיד כתובתן וגבי חותמין מפרש בגמרא מאי תיקון העולם איכא:** פרוזבול. שכתוב בו מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין כל שטרי חובות שיש לי אצל פלוני שאתם תהיו נוגשיו ואני לא אגוש ושוב אין משמיטין כדאיתא בגמ':

[דף לה.] גמ' **אבל חוץ לב"ד משביעין אותה. דשבועת הדיינין שבועה של תורה הוא דנקיט ספר תורה בידיה או תפילין ומשביע לה בשם או בכנוי כדאשכחן באברהם שים נא ידך וגו' ואשביעך בה' [וענשה מרובה] וחוץ לב"ד שבועה דרבנן בקללת ארור ולא נקיט מידי ואין ענשן כל כך** ואע"פ דשבועת הבא ליפרע מנכסי יתומים שבועת המשנה היא ואמרו הגאונים ז"ל שטכסיסה כשל תורה ואם לא נשבע וחפן בידו נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר תקנה תיקנו כאן להקל בכך כדרך שתיקנו שתהא גובה בנדר ותקנתן של יתומים היא אם רצו מדירין אותה ואם רצו משביעין אותה שלא בב"ד וכדאמרינן בסמוך אדרה בב"ד ואשבעה חוץ לב"ד כלומר אדרה או אשבעה: דרב **לא מגבי** כתובתא לארמלתא. **משום דנמנעו מלהשביעה ואם איתא לישבעה חוץ לב"ד ולינבייה כתובתה** ולידרה כדתנן שתהא נודרת ליתומים כל מה שירצו: קילי נדרים. קלים היו **בעיניהם לעבור עליהם והילכך לא** סמכי אנדרא לאגבויי: גרסי' בגמ' [דף לה.] ההיא דאתאי לקמיה דרב הונא אמרה ליה הב לי כתובתי אמר לה מאי אעביד ליך דרב לא מגבי כתובתא לארמלתא אמרה ליה מידי הוא טעמא אלא דדילמא נקטה כתובתה חי ה' צבאות אם נהניתי מכתובתי כלום. אמר רב הונא מודה רב בקופצת. פרש"י ז"ל **הואיל וקפצה ונשבעה** תגבה וכן משמע בירושלמי [כאן הלכה ג] דגרסינן עברה ונשבעה רב הונא אמר נשבעה נשבעה אבל ר"ח ז"ל כתב מודה רב בקופצת מעצמה ונשבעה שכיון שעברה ונשבעה משביעין אותה שבועה כתקנה על דעת ב"ד ומגבין לה כתובתה ומוכח לה מדאמרינן בפרק הגוזל קמא [דף קו.] א"ר הונא אמר רב מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי ונשבע ובאו עדים פטור שנאמר ולקח בעליו ולא ישלם כיון שקבלו עליו בשבועה שוב אין משלמין ממון ופרכינן עלה ומשנינן כאן בקפץ כאן בשלא קפץ אלמא דשבועה בקפיצה לא חשיבא שבועה ולאו ראיה היא דלעולם שמה שבועה והתם היינו טעמא משום דלא קרינא ביה ולקח בעליו ולא ישלם שהרי לא קבלו בעלים שבועה אלא הוא מעצמו הוא שקפץ: ומדאמרי' אם נהניתי מכתובתי כלום. משמע דבלשון זה נשבעה וסגי בהכי ומכאן שמי שגזל את חבירו וחבירו חייב לו ממון ומשביעו אם נפרע שאינו יכול לישבע שלא נפרע שאותו ממון שגזל עולה לפרעון: אדרה בב"ד כל מה שירצו היתומים או אשבעה חוץ לב"ד: וליפול באודנאי. **חפץ אני שישמע הקול באזני שהוגבה כתובתה בימי: דבעינא לאיעביד בה מעשה. להוציא מלבן של אותן שלא היו מגבין כתובה לאלמנה:**

אמר ר' זירא אמר שמואל לא שאנו שמדירין אלא אלמנה אבל גרושה משביעין אותה:

התקין ר"נ שתהא נודרת וכו': (דף לה:) אמר רב הונא לא שאנו אלא שלא נישאת אבל נישאת אין מדירין אותה מ"ט דמפר לה בעל כי לא נישאת נמי לכי מנסבה מפר לה בעל אין בעל מפר בקודמין :

(דף לו.) אמר אמימר הילכתא אפילו למ"ד נדר שהודר ברבים יש לו הפרה על דעת רבים אין לו הפרה והנ"מ לדבר הרשות אבל לדבר מצוה יש לו הפרה דההוא מקרי דרדקי דאדריה רב אהא דהוה פשע בינוקי אהדריה רבינא דלא אשכח דדייק כותיה:

העדים חותמין על הגט מפני תיקון העולם:

אבל גרושה משביעין אותה. דכיון דלא טרחא קמי יתמי לא אתיא לאורוי התירא: לא שאנו. דנגבית בהדרה: אלא שלא נשאת. **לאחר בשעת גביית** כתובתה: אבל נשאת אין מדירין. ומיהו משמע דמשביעין אותה חוץ לב"ד ונובה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות אישות דמיפר לה בעל **והיא סומכת על כך ונודרת על שקר: בקודמין. בנדרים שקדמו לנישואין** ואם תאמר כי נשאת נמי נביא מאותו המין שאסרה עליה מיד ונראה אם תאכלנו י"ל דאפשר דחיישא לאיסור עולם אבל לאיסור שעה לא חיישא ובגמרא פרכינן וליחוש דילמא אזלה לגבי חכם ושרי לה ומפרקינן קסבר צריך לפרט את הנדר. כלומר שהנשאל **לחכם על נדרו צריך לפרט לפניו היאך נדר הנדר הזה וכי אמרה קמיה דליתומים נדרה אם נהניתי מכתובתי כלום לא שרי לה** ואם תאמר והיכי איכא למיחש דליפרו לה בעל וחכם דהא אמרינן בנדרים בפ' [ר"א] פותחין (דף סה.) דהמודר הנאה מחבירו בפניו אין מתירין לו אלא בפניו ויליף לה התם ממשה וצדקיהו וי"ל דבדיעבד מיהא שרי שהרי צדקיהו צדיק גמור סמך על מה שהתירו לו. סנהדרין שלא בפני נבוכדנצר ואחרים חולקים שהרי הכתוב מגנהו בדבר דכתיב [סוף דה"י ב] וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלהים וגו' ורצה מה עלתה לו ובסנהדרין כדאיתא התם ובתוס' תירצו לטעמא דאין מתירין לו אלא בפניו מפרש בירושלמי דנדרים בפ' השותפין דאמרי' התם [הלכה ד] המודר הנאה מחבירו בפניו אין נשאל לו אלא בפניו שלא בפניו נשאל בין בפניו בין שלא בפניו רבי יהושע בן לוי אמר מפני החשד ורבי יוחנן אמר מפני הבושה ואתא הלין פלוגתא כהלין פלוגתא כדתניא יום הכפורים צריך לפרט את מעשיו דברי רבי יהודה בן בתירא ר"ע אומר א"צ לפרט את מעשיו ע"כ בירושלמי ופי' מפני הבושה שיתביים לפניו במה שנדר הנאה ממנו וכן מפרט מעשיו מפני שיתביים בחטאיו. ומאן דאמר מפני החשד היינו שלא יחשדוהו שעובר **על נדרו ולכך נמי לא** יפרט מעשיו שלא יחשדוהו בשאר עבירות. והשתא מיתרצא קושיין דהשתא לא שייכא בושה וחשד **נמי לא שייך שאין** היתומים יודעין שקבלה כלום מכתובתה [ומ"מ] מנית אמרה לחכם נדרתי בפני פלוני ופלוני בדבר שאי אפשר לידע אם עברתי על שבועתי ובכה"ג מני שרי לה והא דיליף לה התם במסכת נדרים בריש פ' ר"א (דף סה.) ממשה וצדקיהו היינו כר' יהושע בן לוי דהתם מפני החשד איכא מפני הבושה ליכא: וקי"ל דצריך לפרט את הנדר אע"ג דאיפליגי בה בגמרא [כאן דף לה:] והכי מוכח בירושלמי דגרסינן התם [פ"ה דנדרים הלכה ד] חד בר נש נדר דלא מרווחא אתא לגבי ר' יודן בר שלום א"ל ומאי אשתבעת אמר ליה דלא מרווחנא א"ל וכן בר נש עביד א"ל לקביוסטוס אמר ברוך שבחר בהם שאמרו צריך לפרט את הנדר: אמר אמימר הלכתא אפילו למ"ד נדר שהודר **ברבים יש לו הפרה.** פלוגתא דרבי יהודה ורבנן **היא לקמן בפירקין [דף מה:]:** [דף לו.] **על דעת רבים אין לו הפרה.** ורבים היינו שלשה כרב נחמן דאמר הכי **לקמן בפרקין [דף מו.]** וכל שנשבע בפניהם ואמר להם על דעתכם או שאמר על דעת פלוני ופלוני או שאמר סתם על דעת רבים כולהו הני גווני על דעת רבים מיקרי ואין לו הפרה וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות שבועות

אבל רש"י ז"ל כתב על דעת רבים **כך יאמרו לו הרי אנו מדירים אותך על דעתינו** וכן כתב רבינו האיי גאון ז"ל בתשובה ובתוספות כתבו בשם ר"ת דעל דעת רבים היינו על דעת פלוני ופלוני אפילו שלא בפניהם אבל על דעת רבים סתם לאו כלום הוא וכל זה אינו במשמע אלא אפילו על דעת רבים סתם אין לו הפרה וטעמא משום דכל שנשבע על דעת רבים אלימא מילתא ואי אפשר לה שתהא ניתרת וא"ת א"כ אמאי אמרינן [בדף לה:] דנשאת אין מדירין אותה נדירנה על דעת רבים ושוב אין לחוש להפרת בעל י"ל דבנדרי אשתו אין לחלק בין ברבים לעל דעת רבים וכיון דברבים יש לו הפרה על דעת רבים נמי יש לו הפרה דכיון שאינו תלוי בדעתה שהרי הבעל מפר אפי' בלא חרטה דידה כשם שאין דעתה מעכבתה מלהפר כך דעת רבים אינו מעכבתו ומיהו כי פרכינן לעיל [שם] בדרב הונא דילמא אזלא לגבי חכם ושרי לה הוה מצי לשנויי דמדרינן לה על דעת רבים אלא דכיון דקסבר צריך לפרט את הנדר לא איצטריך לשנויי הכי וכתב הראב"ד ז"ל דכי אמרינן דעל דעת רבים אין לו הפרה לא אמרו אלא בשנשבע לדבר מצוה אבל לדבר הרשות יש לו הפרה וחזר בו מדאמרי' בפ' אלו הן הלוקין (דף טז.) גבי אונס שגירש כגון שהדירה על דעת רבים. כלומר **שאין לו הפרה והתם לאו** לדבר מצוה הוא אלא עבירה נמי היא שהרי אמרה תורה לא יוכל לשלחה אלמא אפילו נשבע לדבר הרשות על דעת רבים אין לו הפרה מ"מ משמע דנדר שהודר ברבים יש לו הפרה לאע"ג דלא פסיק הכי אמימר בהדיא כיון שהיה יכול לומר שלא בלשון פסק הלכה אפילו למ"ד נדר שהודר ברבים יש לו הפרה וכו' ואמר הלכתא וכו' משמע שבא לפסוק בנדר **שהודר ברבים יש לו הפרה** [ועוד דבפרק אלו הן הלוקין [שם] רוב הנוסחאות אמר אמימר הלכתא נדר שהודר ברבים יש לו הפרה] ועוד דפלוגתא דרבי יהודה ורבנן **היא לקמן בפרקין [דף מה:]** ומשמע דרבנן סבירא להו דיש לו הפרה: הני מילי. **לאין לו הפרה: לדבר הרשות. שאין צריכין להפרתו לצורך דבר מצוה:** ואדריה. **שלא ילמד עוד לתינוקות: דהוה פשע בינוקי. חובטן יותר מדאי** ור"ת גורס כי ההוא מקרי דרדקי ואמר דלא אמרינן דלדבר מצוה יש לו הפרה אלא כעין ההוא עובדא דהו"ל כעין נדרי טעות שהיו סבורין שהתינוקות יצליחו יותר במלמד ממקרי דרדקי אחר ונמצא בהיפך אבל בשביל מצוה אחרת שאין הנדר טעות מחמתה אין לו הפרה והביא ראיה מדאמר ר' יהודה לקמן בפרקין לכל נדר שידעו בו רבים לא יחזור ומוכח לה [דף מו.] מדכתיב גבי גבעונים ולא הכום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה דאלמא לא היתה הפרה לשבועתן ואע"פ שיש מצוה בהריגתם דכתיב בהו לא תחיה כל נשמה וברבים לר' יהודה כעל דעת רבים לרבנן ואי ראיה היא דכיון שחזרו בתשובה לא היה מצוה בהריגתם וכדתניא בפרק ואלו נאמרין (דף לה:) וכתבו להם למטה למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות הא למדת שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן ולפיכך נראה דכל לדבר מצוה אפילו על דעת רבים יש לו הפרה: העדים חותמין על הגט. כן גורס ר"ת העדים בלא וי"ו דאי גרסי' בוי"ו הוה משמע דרבן גמליאל תיקן ובגמרא אמר ר"נ תקנה גדולה התקינו דמשמע שכבר נתקנה:

מפני תיקון העולם הא דאוריית' היא דכתיב (ירמיהו ל"ב:מ"ד) וכתוב בספר וחתום והעד עדים אמר רבא לא צריכא לר"א דאמר עידי מסירה כרתי תקינו רבנן עידי חתימה זמנין דמייתי סהדי אי נמי זמנין דאזלי למדה"י מהא שמעינן דלא צריכינן לעידי מסירה אלא היכא דליבא עידי חתימה אבל היכא דאיכא עידי חתימה סגי בלא עידי מסירה והוא דנפיק גיטא מתותי ידה וא"ת הא איתמר (דף ה:) בפני כמה נותנו לה ר' יוחנן ור' חנינא ח"א בפני שנים וח"א בפני ג' התם משום דבעינן לקיימו ועוד לכתחלה בעינן עידי מסירה וכי קאמרינן אנן דיעבד:

התקין הלל פרוזבול וכו':

ומי איכא מידי דמדאורייתא משמטת שביעית והתקין הלל דלא תשמיט אמר אביי בשביעית בזמן הזה ורבי היא דתניא רבי אומר (דברים ט"ו:ב') וזה דבר השמטה שמוט בשתי שמיטות הכתוב מדבר אחת שמטת קרקע ואחת שמטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן שאי אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים (דף לו:) ותקינו רבנן דתשמיט זכר לשביעית ראה הלל שנמנעו מלהלוות זה את זה עמד והתקין פרוזבול

ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטא ומתקני רבנן דמשמטא אמר אביי שב ואל תעשה הוא רבא אמר הפקר ב"ד היה הפקר דא"ר יצחק מניין שהפקר ב"ד

לר' אלעזר לאמר עידי מסירה כרתי. בפירקא **בתרא [דף פו.] דקתני רבי אלעזר אומר אפילו אין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר והאי קרא ענה טובה קמ"ל:** התם משום דבעינן לקיימו. [למיירי] בשליח שמעיד בפני נכתב ובפני נחתם: ועוד לכתחלה בעינן עידי מסירה. כבר כתבתי זה עלה דהשיא דבפני כמה נותנו לה: וכי קאמרינן אנן דיעבד. דאפילו נתנו לה בינו לבינה כשר בעידי חתימה כיון שהגט יוצא מתחת ידה וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ראשון מהלכות גירושין אלא שכתב שיש מן הגאונים שהורו שהוא פסול כלומר מדרבנן: פיסקא. התקין הלל הזקן פרוזבול. תנן בסוף מסכת שביעית ומייתי לה בגמרא [דף לו.] לפי שראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועברו על מה שכתוב בתורה השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל וגו' עמד והתקין להם פרוזבול וזו היא גופו של פרוזבול מוסרני לכם פלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני את כל חוב שיש לי אצל פלוני שאגבה כל זמן שארצה והדיינין חותמין למטה או העדים. ומפרשינן בגמ' [סוף דף לו:] לפרוזבול לשון לעז הוא ופרוז לשון תקנה ובול היינו בולי ובוטי כלומר **עשירים ועניים עשירים שלא יפסידו ועניים שלא ינעלו דלת בפניהם.** וא"ת והא מדאורייתא הוא וכדתניא בספרי ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך ולא של אחיך בידך יצא המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לב"ד שאין משמיטין י"ל דהיכא דמסר שטרותיו ממש לאורייתא היא אלא דאתא הלל ותיקן דאע"ג דלא מסר ואפילו אינן בידו נמי כי אמר מוסרני כמאן דמסר דמי וכן אמרו בירושלמי [בפרק בתרא דשביעית סוף הלכה ב] אפילו נתונין ברומי והיינו דאמר בירושלמי בפ' בתרא דשביעית [ריש הלכה ב' ע"ש שחסר שם] תשמט ידיך ולא המוסר שטרותיו לב"ד מכאן סמכו לפרוזבול מה"ת כלומר וכיון דמסירת שטרות דאורייתא תקנו אף הם פרוזבול והכי מוכח בסוף שביעית דמסירת שטרות דאורייתא ופרוזבול דרבנן דתנן התם המלוה את חבירו על המשכון והמוסר שטרותיו לב"ד אין משמיטין פרוזבול אינו משמט וזה אחד מדברים שהתקין הלל ומדלא ערבינהו בהדי הדדי ותנא מסירת שטרות בהדי מלוה על המשכון בחד בבא משמע דאינהו דאורייתא ופרוזבול תקנת הלל וכ"ת כיון דמדאורייתא במסירת שטרות סגי למה הוצרך לתקן פרוזבול י"ל מפני שאין הכל רוצין למסור שטרותיהן ועוד שלפעמים אינם בידם ועוד דפרוזבול מהני אף למלוה ע"פ ואע"פ דבמתנה בשעת הלואה ע"מ שלא תשמיטנו שביעית סגי זימנין דלא דכירי: **ומי איכא מידי** וכו' ומתקן הלל דלא תשמט. ועוקר דבר מה"ת: **בשביעית בזמן הזה. והלל כרבי ס"ל דאמר דשביעית להשמטת מלוה בזמן הזה לרבנן שאע"פ שהשמטת כספים חובת הגוף היא ואינה תלויה בארץ ילפינן לה בהקישא דלא נהגא:** אחת שמטת קרקע. עיקר הפי' דהשמטת קרקע היינו יובל שקרקע חוזרת לבעליה וה"ק בזמן שאתה משמט קרקע היינו בשעה שהיובל נוהג אתה משמט כספים וכספים לאו דוקא דה"ה לעבודת קרקע אלא משום דבהאי קרא כתיב כל בעל משה ידו דהיינו הלואת כספים נקטה בכספים וה"ה לכל דיני שמטה וכ"ה [מפורש] בירושל' [בפירקין ה"ג] וזה דבר השמטה שמוט רבי אומר שתי שמטות שמטה ויובל בשעת שהיובל נוהג שמטה נוהגת דבר תורה פסקו היובלות שמטה נוהגת מדבריהם: **בזמן שאין אתה משמט קרקע.** כלומר שאין היובל נוהג אי אתה משמט כספים אע"ג דהלל בפני הבית היה וכדאמרי' בפ"ק דשבת (דף טו.) הלל ושמעון וגמליאל [ושמעון] נהגו נשיאותן בפני הבית ק' שנה בבית שני לא נהגו יובל שאין היובל נוהג (ירושלמי שם גם בבלי ערכין לף לב:) אלא בזמן שכל יושביה עליה **ולא היה כן בבית שני** ואע"ג דתנן בערכין (דף לא:) בראשונה היה נטמן כל י"ב חודש כדי שיהא חלוט לו התקין הלל שיהא חודש מעותיו ללשכה והלה שובר הדלת ונכנס דאלמא בית בבתי ערי חומה היה נוהג בזמנו אע"ג דקי"ל בערכין [דף כט.] דאין בית בבתי ערי חומה נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג אפשר שאע"פ שלא היה היובל נוהג מה"ת נוהגים היו דיני יובל מדבריהם ובספר יוסף בן גוריון נ"כ כתוב שהיובל נתקדש בימי א' ממלכי החשמונאים ולאמרי' במס' כריתות [דף יא.] ויתנו ידם להוציא נשיהם ואשמים איל צאן על אשמתם (עזרא י':י"ט) וא"ר חסדא מלמד שכולן בעלו שפחה חרופה ושפחה חרופה היינו חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי וקי"ל דאין עבד עברי נוהג (ערכין דף כט.) אלא בזמן שהיובל נוהג אפשר שהעבדים שנרצעו בפני בית ראשון קודם שגלו עשרת השבטים גלו עמהן לבבל ושם ארסו שפחות ומהם בעלו אבל **בבית שני לא היה** יובל נוהג וכדאמר ר"נ בר יצחק התם בסוף ערכין **[דף לב:] מנו יובלות לקדש שמיטין** דמשמע **שיובל עצמו לא נהוג וזה** שלא כדברי ר"ת שכתב דיובל נהוג בבית שני מכח הקושיות שתרצנו **והלל לאו לדריה תקין אלא** לאחר חורבן דהא הוו ידעו דחריב כדאי' במסכת נזיר (דף לב:) ולבעי בגמרא בסמוך הלל לדריה **תקן או לדרי עלמא תקן** לאו לדריה ממש קאמר אלא לדור הסמוך לו אחר החורבן וזה דוחק גדול שאע"פ שהיה יודע שיחרב הבית לא היה ראוי שיעשה תקנה אחר חורבן בעוד שהבית קיים: ותקינו **רבנן דתשמט בזמן הזה זכר לשביעית. שלא תשתכח תורת שביעית** והא דלא תקין נמי יובל זכר ליובל משום דאין רוב צבור יכולין לעמוד בה לאסור בעבודת קרקע ב' שנים רצופות: **ומי איכא מידי דמדאורייתא לא משמטת. שביעית בזמן הזה ואמור רבנן דתשמט.** ומפקיעין ממונו של זה: [דף לו:] **שב ואל תעשה הוא.** אל תגבה חוב אין זו עקירה אלא

היה הפקר שנא' (עזרא י':ח') וכל אשר לא יבא לשלשת ימים בעצת השרים והזקנים יחרם כל רכושו וגו' ר"א אמר מהכא (יהושע י"ט:נ"א) אלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן נון וראשי האבות למטות בני ישראל וכי מה ענין אבות אצל ראשים אלא לומר לך מה אבות מנחילים לבנים כל מה שרוצין אף ראשים מנחילין לעם כל מה שרוצין:

אמר שמואל האי פרוזבול עולבנא דדייני הוא אי איישר חילי יותר מהלל.

אבטליניה רב נחמן אמר אקיימיניה והא מיקיים וקאי אלא הכי קאמר אימא בה מילתא דאע"ג שלא כתב כמי שכתב דאמי:

יום קעה

(דף לז.) רבנן דבי רב אשי מסרין מילייהו להדדי רבי יונתן מסר מיליה לרבי חייא בר אבא אמר ליה מי צריכנא מידי אחרינא או לא אמר ליה לא תנן התם אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע אם אין לו מזכהו לתוך שדהו כל שהוא וכמה כל שהוא א"ר חייא בר אבא אמר רב אפילו קלח של כרוב אמר רב יהודה

תוספת הואיל ולא עקר לה בידים: **רבא אמר. לעולם בין לרבנן** **לפליגי אדרבי ואמרי שביעית להשמטת מלוה בזמן הזה לאורייתא** **והתקין הלל דלא תשמט ובין לרבי לאמר לאו לאורייתא ואמור** **רבנן תשמט לא תקשה דבדבר שבממון אין כאן עקירת דבר** **מה"ת במקום סייג וגדר להפקר** **ב"ד בממון היה הפקר: יחרם כל** **רכושו. באנשי כנה"ג כתיב: מה** **ענין ראשים אצל אבות.** הו"ל **למכתב וראשי המטות: לכל מה** **שירצו.** מחלק נכסיו על פיו: גרסי' בגמרא [דף לו:] איבעיא להו כי **התקין הלל** פרוזבול לדריה התקין או דילמא לדרי עלמא התקין למאי נ"מ לבטוליה. כלומר **להושיב ב"ד על זאת אי אכשור דרי שלא יהיו נמנעין מלהלוות נבטל תקנת הלל שאפילו כתב פרוזבול ישמט** ומ"מ צריך ב"ד לבטלה משום דאפילו אי אמרינן לדריה לאו לדריה בלחוד אמרינן אלא כל שיהיו נוהגין כדריה שיהיו נמנעים מלהלוות ולפיכך צריך להושיב ב"ד לעיין בדבר אם ראוי לבטלה: אלא א"א לדרי עלמא תקין הא אין ב"ד יכול **לבטל** דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין מאי. ת"ש דאמר שמואל לא כתבינן פרוזבול אלא בבי דינא דסורא או בבי דינא דנהרדעא. פירוש משום דאלימי היו לאפקועי ממונא בלא תקנת הלל מדין הפקר ב"ד. ואי ס"ד לדרי עלמא תקין בשאר בי דינא נמי לכתבי. דילמא כי תקין הלל לדרי עלמא כגון בי דינא דר' אמי ורבי אסי דאלימי היו לאפקועי ממונא אבל כ"ע לא ת"ש דאמר שמואל האי פרוזבול עולבנא דדייני הוא. כלומר חוצפת דיינין היא **שנוטלין ממון שלא כדין.** ואנא אי איישר חילי אבטליניה ואי ס"ד לדרי עלמא תקין הא אין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין ה"ק אי איישר חילי יותר מהלל אבטליניה ור"נ אמר אקיימיניה והא מיקם וקאי ה"ק אימא ביה מילתא דאע"ג דלא כתיב ככתוב דמי. כלומר אי איישר חילי **אושיב ב"ד ואתקן דסתם מלוין יהיו כמוסרין שטרותיהן לב"ד ואע"ג דלא כתב נהוי נמי כמי שכתב.** זו היא סוגיית הגמרא ובעיין לא איפשיטא. אלא שהרי"ף כתב אי איישר חילי יותר מהלל משמע דס"ל דנקיטינן דלדרי עלמא תקין והרמב"ן ז"ל סמך לדבריו משום דמשמע דלא קי"ל כשמואל [דף לו:] דאמר דלא כתבינן פרוזבול אלא בבי דינא דסורא או בבי דינא דנהרדעא דשמואל לטעמיה דמהדר לבטוליה דאמר אי איישר חילי אבטליניה ואנן קי"ל כר"נ דאמר אקיימיניה ועוד דחזינן [דף לז.] דרבנן דבי רב אסי דמסרי מילי להדדי ולא מסרי מילי לרב אסי דהוי בי דינא רבה בשעתייהו אלמא אפילו בי דינא אחרינא דלא אלים כוליה האי מני כתב ועוד דהא קי"ל כר"נ דס"ל [ריש דף לג.] דפרוזבול בשנים סגי ליה כדאיתא לעיל [ברי"ף סי' תנג] אלמא גריע משאר דיני ממונות **ולא בעינן ביה בי דינא** רבה וש"מ דכי **תקין הלל לאו** בכגון רבי אמי ורבי אסי בלחוד. תקין ועוד מדרב יהודה א"ר דאמר בסמוך [דף לז:] דנאמן אדם **לומר פרוזבול היה לי ואבד** מ"ט כיון דתקינו רבנן פרוזבול לא שביק היתירא ואכיל איסורא ואם איתא דבעינן בי דינא רבה מי יימר דאשכחינהו ואחזקינהו ליה

ולאאי נמי לא מוקמי' מתניתין דהרי אלו לא יפרעו דפרכינן מינה בסמוך באתרא דליכא בי דינא בר הכי וקמ"ל כשמואל אלא ש"מ ליתא לשמואל ולפיכך לא כתבה הרי"ף ז"ל וכיון דליתא לשמואל משמע דנקיטינן לדרי עלמא תקין דאי לדריה תקין וצריכא אפקעותא חדתא משמע דבעינן ביה בי דינא רבה וכל שכן דלא מפקע ממונא לגברי במסירת מילי בעלמא בלאו דיינין דמכנפין ויתבין אלו דבריו ז"ל ואיני רואה בזה הכרח אפי' אי ליתא לשמואל ליכא למיפשט מינה דלדרי עלמא תקין שכבר פירשתי דאפי' אי אמרינן דלדריה תקין לאו לדריה בלחוד קאמרי' אלא עד שיושיבו ב"ד לבטל תקנתו דמדאמרינן למאי נפקא מינה לבטוליה משמע דצריכה ביטול וכיון שכן עד שתתבטל תקנת הלל הרשות היה ביד ב"ד אע"ג דלא אלים לכתוב פרוזבול מכח תקנת הלל וכן נמי מאי דאמר דאי לדריה תקין היכי מפקע ממונא במסירת מילי בעלמא בלאו דייני דמכנפין ויתבין אין בזה הכרע שהרי רש"י ז"ל כתב מסרי מילייהו **בלא כתיבת פרוזבול אלא כך** אומרים לחבריהם הוו **ב"ד וחובי מסור לכם לגבותו כל זמן שארצה** ע"כ והרי אין כאן קולא אחרת אלא שהיו מקילין שלא לכתוב פרוזבול ומ"מ במושב ב"ד היו עושין כן וכ"ש שנראה מלדברי רמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' שמטה שקל הוא שהקלו בת"ח שהלוו זה את זה מפני שהם יודעים שהשמטת כספים בזמן הזה מלדבריהם ובלדברים בלבד היא נלחית לומיא למאי דאמרינן בפרק איזהו נשך [דף עה.] דתלמידי חכמים מותרין להלוות זה בזה ברבית ולפיכך כתב ז"ל באותו הפרק בעצמו הא דשמואל דאמר דלא כתבינן פרוזבולא אלא בכגון בי דינא דרבי אמי ור' אסי ולא לחה זו מפני זו וכן מ"ש דמלסגי בשנים אלמא **לא בעינן בי דינא רבה אינו** מכריע דאפשר שהתקינוהו בשנים מפני שאינו דבר שיהא צריך משא ומתן ואעפ"כ מפני שיש בו הפקעת ממון בעינן ביה גברי דרב גוברייהו וכן נמי הא דאמרינן דנאמן אדם **לומר פרוזבול היה לי ואבד** לא מוכחא מילתא דולאי ב"ד גדול שבדור נזקק הוא לכך ואין ראוי לדחות מימרא פשוטה שבאה בגמרא בלא מחלוקת בלדברים שאינן מכריעין אלא כלדברי הרמב"ם ז"ל עיקר שכתבה . ומ"מ בי דינא דרבי אמי ור' אסי לאו דוקא אלא ה"ה לכל ב"ד חשוב שבדור וכן כתבו בתוס' שר"ת ז"ל כתב פרוזבול מזה הטעם ולפי מה שכתבתי בעיין לא איפשיטא ואעפ"כ אין בנו כח להושיב בית דין **ולבטל תקנת פרוזבול** דהא כי הוה ס"ל בגמ' דשמואל דאמר אם איישר חילי אבטליניה **הוה סבירא ליה** דהלל לדריה בלחוד תקין ואפילו הכי אמר אי איישר חילי כלומר שיהא יותר גדול ממה שהיה באותה שעה וכיון שמואל היה חושש שלא לסמוך **על עצמו מי הוא** שיחזיק עצמו מספיק בכך ולפיכך כתב הרמב"ם ז"ל תקנת הלל בסתם בפ' הנזכר כאילו נתקן לדרי עלמא ולפי שמעתתא אין כח ביד שום ב"ד לבטלה ואפשר שאף זה לעת הרי"ף ז"ל שכתב אי איישר חילי יותר מהלל שבא ללמדך שעכשיו א"א לבטל פרוזבול ויותר מהלל לאו דוקא וזהו לעתי:

השאילו מקום לתנור או לכירה כותבין עליו פרוזבול: תנו רבנן אין לו קרקע ולערב יש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול.

לו ולערב אין לו קרקע ולדחייב לו יש לו קרקע כותבין עליו פרוזבול מדר' נתן דתניא רבי נתן אומר מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה ת"ל (במדבר ה':ז') ונתן לאשר אשם לו (דף לז:) (אמר רב יהודה א"ר נחמן נאמן אדם לומר פרוזבול היה לי ואבד מ"ט כיון דתקינו רבנן פרוזבול לא שבק היתירא ואכל איסורא כי אתו לקמיה דרב אמר להו מידי פרוזבול היה לך ואבד כגון זה (משלי

גרסי' בגמ' [דף לז.] א"ר יהודה אמר שמואל יתומין **אין צריכין** פרוזבול. פרש"י ז"ל **שאין שביעית משמטת חוב אביהם המת וכן תני רמי בר חמא יתומים אין צריכין פרוזבול ר"ג ובית דינו אביהם של יתומים הם. וממונין עליהם ועל ממונם והוו שטרותיהם כמסורין לב"ד והא דנקט ר"ג לפי שהיה בית דינו קיים ונוהג כשנשנית משנה זו דהא דרמי ב"ח ברייתא היא.** והרא"ה ז"ל בשם רבו הרמב"ן ז"ל כתב דמאי שהלוו הם קאמר דאי מאי שירשו מאביהם אינו צריך וכדאמרי' בספרי ר"ש אומר כל בעל משה ידו ולא היורש ומיהו דוקא יורש אבל לוקח לא דלוקח לא זכי אלא בשעבוד נכסים ואכתי שעבוד הגוף קיים ואע"ג דלא קרינא ביה לא יגוש כיון דאידך נגוש מחמתיה לא יגוש קרינא ביה ע"כ ורש"י ז"ל **שכתב שאין שביעית משמטת חוב אביהם המת אפשר דס"ל דהיא דספרי ר"ש הוא דקאמר לה ואפשר דרבנן פליגי עליה:** אין כותבין פרוזבול **אלא על הקרקע. אם יש קרקע ללוה דלא תקין הלל אלא בזמן שהחוב כשאר רוב שטרות שהן נגבין מן הקרקע דהויא מילתא דשכיחא כדאמרינן בכמה דוכתי דבמילתא דלא שכיחא לא עבוד רבנן תקנתא** כך פרש"י ז"ל אבל במקומה בשביעית כתב רבינו שמשון ז"ל דהיינו טעמא משום דאז חשוב החוב כגבוי ביד ב"ד ולא קרינא ביה לא יגוש וכמלוה שיש עליה משכון דמי והאי דעדיפא קרקע ממטלטלין לאו משום דמטלטלין יכול לכלותן שהרי ענין נקוב המונח ע"ג יתדות דיכול לכלותו ואמרינן בפ' השולח (דף לז.) דכותבין עליו **פרוזבול אלא כך** הוא הדין דקרקע חשיבא כגבויה טפי ע"כ: **ואם אין לו** קרקע **מזכהו** בשדהו כל שהוא. אע"פ שאינו שוה כל החוב דהא אמרינן בפרקין לעיל [דף ל:] דאפילו **מלא מחט גובה מלא קרדום כמעשה דקטינא דאביי (כתובות דף נח:)** ואחרים פירשו משום דקרקע כל שהוא **שוה כל החוב** דאין אונאה לקרקעות: [דף לז.] השאילו מקום **לתנור. להניח בו תנור או כירים המטלטלין** ופרכינן עלה בגמרא איני והא תני הלל אין כותבין פרוזבול אלא על עציץ נקוב בלבד. כלומר **שהוא מחובר וכ"ש על קרקע עצמו אם שלו הוא נקוב אין שאינו נקוב** לא ואמאי והא איכא מקומו כלומר **דהא מקומו או שלו הוא או השאילוהו לו הואיל ועציץ שלו הוא** ומפרקינן לא צריכא דמנח אסיכי. כלומר **על גבי יתדות ואין הקרקע שלו הילכך נקוב הוי כמחובר שאינו נקוב אין כאן קרקע** ומקום סיכי לא חשיבא: ומסתברא דמאי דאמרינן מזכהו בשדהו כל שהוא שאם **היה שם צווח לא** מהני שאין אדם זוכה בעל כרחו ומיהו **אם לא היה שם** משמע דמהני ומכאן נ"ל דמאי דקי"ל [דף יא:] זכין לאדם שלא בפניו כל שהדבר בעצמו זכות אע"פ שנמשך ממנו חוב שהוא יתר על הזכות זכה וקנה דהא הכא כשמזכהו קרקע כל שהוא מתחייב הוא בכך **שאין שביעית משמטת חובו** ואפ"ה אמרינן דמהני אלא שאפשר לחות ולומר שאף זה מקולי פרוזבול. והיכא שצווח כששמע. לדברי רש"י שכתב דהאי דבעינן קרקע היינו משום דבעינן שיהא החוב **כשאר רוב שטרות שהן נגבין מן הקרקע** קרוב הדבר לומר דכיון דבשעת כתיבת הפרוזבול היה הקרקע בחזקתו מהני אבל לדברי רבינו שמשון שכתב דהיינו טעמא מפני שאז החוב כגבוי ביד ב"ד משמע דלא מהני וכן הדין אם היה לו קרקע בשעת כתיבת פרוזבול ומכרו קודם שביעית שהדבר תלוי בסברות שני הפרושין זהו לעתי: **ולדחייב לו יש לו קרקע.** אדם **אחר שחייב ללוה זה מנה: מדרבי נתן. הוי קרקע לוי החייב לשמעון משועבד לפרוזבול של ראובן המלוה את שמעון:** וגרסי' בגמרא [דף לז.] תנן התם בפרק בתרא דשביעית שביעית משמטת את המלוה בשטר ושלא בשטר רב ושמואל דאמרי תרוייהו בשטר שטר שיש בו אחריות נכסים [שלא בשטר שאין בו אחריות נכסים] וכל שכן מלוה על פה ורבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו בשטר שטר שאין בו אחריות נכסים משמט שלא בשטר מלוה על פה אבל שטר שיש בו אחריות נכסים אינו משמט. כלומר דכיון **שמשעבד לו קרקעותיו** כגבוי **דמי וכמו שהקרקעות בחזקת המלוה הם וגבויות ממש ואין כאן חוב:** תניא כוותיה דר' יוחנן ור"ל שטר חוב משמטת ואם יש בו אחריות נכסים אינו משמט תניא אידך סייס לו שדה בהלואתו אינו משמט. כלומר **הראה בסימניה ובמצריה וייחדה לו לגבותו** כגבוי ממש דמי. ולא עוד אלא אפי' כתב כל נכסיו אחראין וערבאין אינו משמט. כלומר אע"ג **דלא דמי לגבוי כל כך כסייס. ובתר הכי** אמרינן בגמ' דלא סמכינן עלה דהיא דתניא כוותיה דרבי יוחנן דמתוך שאנו מלמין לא נעשה מעשה דדילמא ההיא ב"ש היא דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי דמי: הלכך אפילו שטר חוב שיש בו אחריות נכסים משמט והרמב"ן ז"ל כתב דסייס לו שדה בהלואתו נמי משמט דהא קסבר האי תנא בכל שטר שיש בו אחריות נכסים שאינו משמט ואלחי ליה ואמרינן בהדיא בפרק (הזהב) [איזהו נשך דף סז:] האי משכנתא באתרא דמסלקי שביעית משמטתה וכ"ש סייס [אבל הרמב"ם ז"ל פסקה בפרק ט' מהל' שמיטה] ואפשר דמוקים לה באפותיקי מפורש ולאו מילתא היא דאפ"ה משמט (כלומר) כיון דיכול לסלקו בכל שעה שירצה ומשמע לי דס"ל דלא לחינן אלא מאי דמלחי בגמרא בהדיא אבל סייס לו שדה כיון דלא מלחי לא לחינן אע"ג דההוא תנא בכל אחריות נכסים נמי הכי ס"ל ודילמא לטעמיה אזיל והא דמשכנתא לאו ראיה היא שהרי לא יחלה לפרעון ואע"ג דבאפותיקי נמי מצי לסלוקי אפילו הכי כיון דרבי יוחנן ור"ל סברי דאפילו באחריות סתם אע"ג דולאי מצי לסלוקי אפ"ה אינו משמט ותניא כוותייהו הבו דלא לוסיף עלה בסייס לו שדה כיון דלא מלחיא בהדיא בגמ': וגרסינן תו תנן התם המלוה על המשכון והמוסר שטרותיו לב"ד אין משמיטין ויהבינן טעמא למלוה על המשכון משום דקני ליה מדרבי יצחק דאמר דבעל חוב קנה משכון. ומהא משמע דאע"ג דאמרינן בעלמא (ב"מ דף פב. וכ"מ) אימר דשמעת ליה לר' יצחק משכנו שלא בשעת הלואתו בשעת הלואתו מי אמר לאו דוקא דקושטא דמילתא היא דאף במשכון בשעת הלואתו נמי אמר ומיהו כי אמרינן דאינו משמט דוקא כנגד שווי דחוב אבל מה שהחוב יתר על המשכון משמט דהכי מסקינן בסוף פרק שבועת הדיינין [דף מח:]: וגרסי' תו [דף לז:] **המחזיר חוב לחברו בשביעית** צריך לומר משמט אני. כלומר **בזמן שהשביעית נוהגת ועברה עליו שביעית ואח"כ החזירו ולא שהחזירו בשביעית עצמה דא"כ לא היה צריך למימר ליה משמט אני דקי"ל** (ערכין דף כח:) **שביעית משמטת בסופה:** ואם אמר ליה אעפ"כ יקבל הימנו. כלומר אם אמר ליה אעפ"כ **אני רוצה ליתנם לך:** [דף לז:] **שנאמר וזה דבר השמטה.** פרש"י ז"ל **צריך לומר דבור של שמטה** ולפי זה ארישא מהדר ומסיימין בהך מתניתין בדוכתא בשביעית [סוף פרק

ל"א:ח') פתח פיך לאלם):

מתני' עבד שנשבה ופדאוהו לשום עבד ישתעבד לשם בן חורין לא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד:

(דף מ:) עבד שעשאו רבו אפותיקי לאחרים ושיחררו שורת הדין אין העבד חייב כלום אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר חוב על דמיו רשב"ג אומר אינו כותב אלא * בס"י הגי' משחררו המשחרר:

גמ' (דף לז:) במאי עסקינן אילימא לפני יאוש לשם בן חורין אמאי לא ישתעבד ואלא לאחר יאוש לשם עבד אמאי ישתעבד אמר רבא לעולם לאחר יאוש לשם עבד ישתעבד לרבו שני לשם בן חורין לא ישתעבד לא לרבו ראשון ולא לרבו שני לא דהא לשם בן חורין פרקיה לרבו ראשון לא דהא לאחר יאוש הוה רבן שמעון בן גמליאל אומר בין לשם עבד בין לשם בן חורין ישתעבד (* ד"ת מ"ז בין לפני יאוש בין לאחד יאוש ישתעבד לשם עבד ישתעבד לרבו שני לשם בן חורין ישתעבד) לרבו ראשון כדחזקיה דאמר מפני מה אמרו בין כך ובין כך ישתעבד שלא יהא כל אחד ואחד הולך ומפיל עצמו לגייסות ומפקיע עצמו מיד רבו וחזינן לגאון דקא פסק הילכתא כרבנן דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים (דף לח.) אמר רב שמן בר אבא א"ר יוחנן עבד שברח מבית האסורין יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותבין לו גט חירות ודוקא לאחר יאוש ואי קשיא לך דר' יוחנן אדרבי יוחנן דהתם אמר הלכה כרשב"ג דאמר ישתעבד לרבו ראשון והכא אמר יצא לחירות לא קשיא התם טעמא מאי ישתעבד לרבו ראשון משום דחזקיה הכא ליכא למיגזר משום דחזקיה השתא לקטלא מסר נפשיה אפולי מפיל

בתרא] הכי כיוצא בו רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני אמרו לו אעפ"כ יקבל מהם שנאמר וזה דבר הרוצח ע"כ ולפיכך פירש רבינו שמשון ז"ל דכי קתני שנאמר וזה דבר השמטה אסיפא מהדר דכל שאמר לו משמט אני פעם אחת סגי וכי אמר ליה אעפ"כ אין **צריך לחזור לשנות משמט אני** אלא יקבל ממנו מיד וכדאמרינן בירושלמי (פ"י דשביעית ה"ג) לאומר לו משמט אני בשפה רפה והימין פשוטה לקבל ומפיק לה מזה דבר כלומר דבור בעלמא ומדכתיב וזה דריש דאין צריך אלא דיבור אחד כדמוכחא בתוספתא דמכות גבי רוצח דקתני לא יאמר את הדבר וישנה שנאמר וזה דבר הרוצח אין לך אלא דיבור ראשון וגרסינן עלה דמתני' בירושלמי [שם] א"ר יוסא הדא אמרה בר נש דתני הלכה מכילא ואזיל לאתר ואינון מוקרין ליה בגין תרתי **צריך למימר לון** חדא מכילא אנא חכים מכילא כמו מכילתא שבקי במסכת אחת ורצו לכבדו כסבורין שבקי בשתים יאמר להם בחדא מסכתא אנא חכים ולא בשתים: אמר רבא **ותלי ליה על לאמר הכי.** פירש רש"י ז"ל **אם היה רוצה לחזור בו יתלנו על צן אם גברה ידו על שיאמר לו אעפ"כ.** ובערוך פירש תולה עיניו בו כאילו רוצה לקבל כדי שיתבייש הלה ויאמר לו אעפ"כ וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר ואמרינן בגמ' דכי אמר ליה אעפ"כ לא יאמר לו בחובי אני נותן לך אלא יאמר לו שלי הן ובמתנה אני נותן לך: וגרסי' תו [דף לז:] א"ר יהודה אר"נ נאמן אדם **לומר פרוזבול היה לי ואבד** מ"ט כיון דתקון רבנן פרוזבול לא שבק היתירא ואכיל איסורא. כלומר ובודאי עבד פרוזבול כי אתו לקמיה דרב אמר ליה מידי פרוזבול היה לך ואבד כגון זה פתח פיך לאלם הוא. תנן וכן בעל חוב שמוציא שט"ח ואין עמו פרוזבול הרי אלו לא יפרעו משנה היא **בכתובות בפרק הכותב (דף פט.) אלמא לא מהימן לומר פרוזבול היה לי ואבד דע"כ בדטעין שהיה לו עסקינן דאי לאו הכי צריכא למימר לשביעית משמטתו** ומפרקינן תנאי היא דתניא המוציא שט"ח צריך שיהא עמו פרוזבול וחכמים אומרים אינו צריך. כלו' **דנאמן לומר אבד** ומשמע דקי"ל כרב דהא עבד בה עובדא ולא אשכחן אמורא דפליג עליה ואע"ג דסתם מתני' דלא כוותיה וקי"ל (ביבמות דף מב:) סתם למתני' ומחלוקת דברייתא הלכה כסתם הכא לא קי"ל הכי כיון דרב דהוא אמורא דחי לה וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר ויש לתמוה על הרי"ף ז"ל שלא הביאה והביא מתני' דבעל חוב שהוציא שטר כצורתה בפרק הכותב וכתב הרמב"ן ז"ל דכיון דנאמן **לומר פרוזבול היה לי ואבד** אם אמר ע"מ שלא תשמיטנו בשביעית הלויתי נאמן משום מגו: ויש מן החכמים מקילין ואומרים שעכשיו אין שמטת כספים נוהגת כלל ואין אנו צריכין לפרוזבול לפי שאומרים דקי"ל כרבי דאמר שאין השמטה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג דכיון דחזינן קולי טובא בפרוזבול משמע דשמטה בזמן הזה דרבנן היא דאי דאורייתא וכרבנן דפליגי עליה דרבי **לא היו מקילין בה** כל כך וכיון דשמטה תלויה ביובל דבר תורה אף מדבריהם אינה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג ובימי רבותינו היה ב"ד קבוע בא"י שהיו מקדשין היובל והיו תוקעין ומשלחין עבדים ושדות חוזרות לבעליהן זכר ליובל ולפיכך היתה שמטה נוהגת מדבריהם בין בעבודת קרקע בין בהשמטת כספים אבל עכשיו שאין שם ב"ד שמקדשין אותו ולא תוקעין אין היובל נוהג כלל שדברים הללו מעכבין ביובל כדאיתא בפרק קמא דר"ה (דף ח:) וכיון שבטל היובל לגמרי אפילו מדבריהם אף השמטה אינה נוהגת כלל ואין זה נכון שהרי מימי הלל הנשיא שתקן לנו סדר מועדות וקידשן לדורות ע"פ מנין שאנו מונין בו שוב לא היה בא"י ב"ד ראוי לקדש וכ"ש בימי רב אשי שכבר בטלו מומחין בא"י לגמרי ואעפ"כ מצינו לו ולרבנן דדריה דמשמטי ומטרחי נפשיהו למכתב פרוזבול הילכך שמטת כספים נוהגת בכל מקום ובכל זמן ומיהו מדרבנן בעלמא היא וכרבי כיון דחזינן דמקילין כולי האי בדיני פרוזבול: **מתני' עבד.** כנעני: **שנשבה ופדאוהו.** ישראלים אחרים: **ישתעבד. בגמ' מפרש:** עבד שעשאו רבו אפותיקי וכו'. לקמן אפרשנה בס"ד: גמ' במאי עסקינן אילימא **לפני יאוש. של בעלים הראשונים פדאוהו מיד עובד כוכבים:** לשם בן חורין אמאי לא **ישתעבד.** כלומר לרבו ראשון דאע"ג דשבאי **עובד כוכבים קונה ליה לעבד למעשה ידיו** כמו שאכתוב בסמוך בס"ד ה"מ היכא דאין ישראל יכול להציל דכה"ג קרינא ביה שביו אבל כיון דלפני יאוש הוא אלמא יכול ישראל להציל ושבאי לא קני ליה וכיון שכן אע"פ שפדאו ישראל לשם בן חורין אית לן למימר דישתעבד לרבו ראשון: אלא לאחר יאוש **לשום עבד אמאי ישתעבד. קס"ד לרבו ראשון** קאמר: אמר רבא לעולם לאחר יאוש **[לשם עבד ישתעבד] לרבו שני.** ופרכינן עלה בגמרא רבו שני ממאן קני משבאי שבאי גופיה במאי קני ליה ומהדרינן אין קני ליה למעשה ידיו. כלומר **וישראל קני ליה מיניה למעשה ידיו בכספא ולגופיה בטבילה לשום עבדות כדאמרינן ביבמות בהחולץ (דף מו.) ואפילו מל וטבל גבי רבו ראשון קנייה שבאי ביאוש למעשה ידיו דהא אפילו ישראל נמי מקני ליה לעובד**

נפשיה לגייסות:

(דף לח:) תניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין קטנים בין גדולים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן א"ר יעקב בר אידי א"ר יהושע ב"ל הלכה כאבא שאול ורבי חייא א"ר יוחנן אין הלכה כאבא שאול והלכתא כאבא שאול מההוא מעשה דקידושין (דף כב:) דגרסי' התם רב יהודה הנדואה גר שאין לו יורשין הוה חלש עאל מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דתקיף ליה עלמא טובא אמר ליה לעבדיה שלוף לי מסאנאי ואמטינהו לגו ביתאי איכא דאמרי גדול היה זה פירש למיתה וזה פירש לעבדות ואיכא דאמרי קטן היה וכדאבא שאול דתניא גר שמת וכו' אלמא

כוכבים למעשה ידיו ונהי לישראל הוא הואיל ומל וטבל ואי הוי נמכר לעבד לישראל נפיק מיניה ביובל השתא כי קנאו לשם עבד משתעבד לעולם ומוכחינן דשפאי קונה עבד למעשה ידיו מדריש לקיש דאמר ריש לקיש מנין לעובד כוכבים שקונה עבד למעשה ידיו שנאמר וגם מבני התושבים הגרים עמכם מהם תקנו אתם קונים מהם [דף לח.] ולא הם קונים מכם ולא הם קונים זה מזה. כלומר למהם תקנו יתירא הוא דהא כתיב לעיל מיניה מהם תקנו עבד ואמה וכתיב בתריה וגם מבני התושבים הגרים עמכם ולשתוק ומשום הכי דרשינן מיניה הך דרשא. ומסיימינן יכול לא יקנו זה מזה. והא אמרת ולא הם קונים זה מזה אלא ה"ק ולא הם קונים זה מזה לגופן. כלומר שיהא צריך הימנו גט או אם יברח ממנו ויתגייר מותר בבת ישראל שאין גופו קנוי לחברו יכול לא יקנו [זה את זה] למעשה ידיו אמרת עובד כוכבים ישראל קונה עובד כוכבים עובד כוכבים לא כ"ש. כלומר לעובד כוכבים קונה ישראל למעשה ידיו דכתיב וכי תשיג יד גר ותושב עמך וגו' או לעקר משפחת גר. ואימא ה"מ בכספא אבל בחזקה לא. כלומר ה"מ לעובד כוכבים קונה חברו בכספא דומיא לעובד כוכבים שקונה ישראל בכסף כדכתיב (ויקרא כה) מכסף מקנתו זה בעברי הנמכר לעובד כוכבים וקניית עובד כוכבים בעובד כוכבים הא ילפת ליה מקניית עובד כוכבים בישראל אבל בחזקה כגון שבאי זה שהחזיק בו וקנאו בחזקה בייאוש כשהפקירו רבו כשנתייאש ממנו ולא בכסף ולא בחזקה שעבד כנעני נקנה בו דהיינו חזקה של עבדות הלבישו הנעילו הרחיצו שכו לרבו כדתניא בהאשה נקנית (דף כב:) ונהי דישראל קני עובד כוכבים בחזקה לאיתקוש עבדים לקרקעות אבל עובד כוכבים לא קני קרקע בחזקה מישראל אלא כל קנינו בכסף ומהדרינן עמון ומואב נטהרו בסיחון כלומר דכתיב (דברים ב׳:ט׳) אל תצר את מואב וכן בעמון אל תגורם ואח"כ כשכבש סיחון את ארצם הותרה לישראל לאע"ג דקרקע אינה נגזלת חזקת מלחמה שאני וסיחון קנאה קנין גמור בחזקה שהחזיק בה ע"י מלחמה אלמא עובד כוכבים קונה מחברו קרקע בחזקה ופרכינן אשכחן עובד כוכבים עובד כוכבים עובד כוכבים ישראל מנא ליה כגון עבד זה דשייך במנות ומהדרינן דכתיב (במדבר כ"א:א׳) וישב ממנו שבי מלקרי ליה שבי דיליה ש"מ קנייה בחזקה והאי עבד נמי כיון דאיתייאש מיניה ישראל קני ליה עובד כוכבים בחזקה: [דף לח.] רשב"ג אומר בין לשם עבד בין לשם בן חורין ישתעבד לרבו ראשון. זו היא גירסת הרי"ף ז"ל וכן גרס רש"י ז"ל דאע"ג דמדינא הוה לן למימר דלשם עבד ישתעבד לרבו שני דהא קנייה שבאי בחזקה וישראל קני ליה מיניה ולשם בן חורין הוה לן למימר דלא ישתעבד מהאי טעמא אפ"ה ישתעבד לרבו ראשון כדי שלא יהא מפיל עצמו לגייסות וכדחזקיה דאפילו אי אמרי' דלשם עבד ישתעבד לרבו שני כדיניה הכתי איכא למיחש שמא יפיל עצמו לגייסות כדי שיציל עצמו מידי אדונים קשה ואף על פי שאינו יודע אם [לא] יהיה יותר קשה שני מראשון אכתי איכא למיחש שיעשה כן משום תמות נפשי עם פלשתים ומשום הכי אמרינן דבין כך ובין כך ישתעבד לרבו ראשון מיהו רבו ראשון נותן דמיו לשני והכי איתא בתוספתא [פרק ג הלכה ז] דגרסינן התם עבד שנשבה ופדאוהו לשם עבד ישתעבד ורבו נותן דמיו לשם בן חורין לא ישתעבד רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד ורבו נותן דמיו והך תוספתא בלפני יאוש מיתוקמא ומשום הכי לתנא קמא משתעבד לרבו ראשון ומכל מקום ילפינן מינה דכשהוא משתעבד לרבו ראשון חייב ליתן דמיו לשני ופשטה דהך תוספתא משמע דאפילו שפדאו לשום בן חורין צריך ראשון ליתן דמיו אלא שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק ח' מהלכות עבדים דלשם בן חורין חוזר לרבו ראשון בלא כלום: וחזינן לגאון דקא פסק הלכה כרבנן וכו'. הראב"ד ז"ל השיג עליו ואמר אדרבה כרשב"ג מסתבר דהא חזקיה מפרש טעמיה ומשמע דס"ל הכי ועוד דלקמן מקשי' מדרבי יוחנן אדר' יוחנן כמו שאכתוב בסמוך בס"ד ולא פריק אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן כדפריק בשאר דוכתי דמשמע דההוא פסקא הכא דווקא הויא ובירושלמי נמי פסקו הלכה כרשב"ג והרמב"ן ז"ל העמיד דברי הרי"ף ז"ל ואמר דחזקיה אמרו קאמר וליה לא סבירא ליה [והא דלא פריק לקמן אמוראי נינהו משום דההוא שינויא דחיקא הוא דעדיפא מיניה פריק ובירושלמי דפסקו כרשב"ג היינו משום דבירושלמי אזלא בשטתיה דאביי דמוקי מתני' באוקמתא אחריתי כדאיתא בגמרא ולטעמיה מסתבר דמפסק כרשב"ג דאמר דינא ולא כרבנן דאמרי תקנתא אבל לאוקמתי' דרבא איפכא מסתברא דרבנן אמרי דינא ורשב"ג אמר תקנתא הילכך כרבנן נקטינן דרבים נינהו]: עבד כנעני של ישראל שנשבה וברח מבית האסורין של עובדי כוכבים יצא לחירות. מלהשתעבד לרבו משום דמסתמא אייאש מריה מיניה ואיהו זכה בנפשיה וכיון דפקע זכותא דמריה לענין מעשה ידיו כופין את רבו לכתוב לו גט שחרור להתירו בבת ישראל: ואי קשיא לך הא דר' יוחנן אדרבי יוחנן דהא אמר הלכה כרשב"ג וכו'. לא אמרה ר"י עלה דהא בהדיא אלא בגמ' [דף לח.] הכי פרכינן תנן רשב"ג אומר בין כך ובין כך ישתעבד ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן אע"ג דבדוכתי טובא (כתובות דף עז. ב"מ דף לח:) מפרקינן בהך פירכא אמוראי נינהו ואליבא דר' יוחנן הכא לא אצטריך למפרק לה בשינויא רווחא וכמו שכתבתי למעלה דבורח שאני דהשתא לקטלא מסר נפשיה כדי לצאת מידי גייסות שהרי ברח מן האסורין ויודע שאם ישיגוהו יהרג אפולי מפיל עצמו לגייסות בתמיה: [דף לט.] גר שמת. וכל נכסיו היה הפקר: קנו עצמן. הן קודמין לכל אדם להחזיק בעצמן מן ההפקר: אבא שאול אומר קטנים. אין להם יד לזכות בעצמם: הנדואה. מארץ כוש. כוש מתרגמינן הנדיואה: דתקיף ליה עלמא טובא. גוסס למות: אמר ליה מר זוטרא לעבד שלוף לי מסאני. לקנותו בחזקה היה מתכוין שיהא נקנה בעבודתו כשימות אדוניו: איכא דאמרי גדול היה. העבד והחזיק בו קודם שיזכה העבד בעצמו מן ההפקר לפיכך קידם לפני המיתה וזכה בו: פירש. הגר למיתה והעבד פירש לעבודתו. של מר זוטרא ונמצא שלא היה העבד בלי אדון רגע אחד: ואיכא דאמרי קטן הוה וכדאבא שאול. פליג אלישנא קמא דללישנא בתרא סבירא ליה דבגדול [הואיל] דלא מהני ביה חזקה דלאחר מיתה מחיים נמי לא מהני ביה דמחיים ברשות אחר הוא אלא קטן היה ובחזקה דלאחר מיתה קנייה וכדאבא שאול

הלכה כאבא שאול:

(דף לח:) אמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה שנאמר סלעולם בהם תעבודו ת"ר לעולם בהם תעבודו רשות דברי רבי ישמעאל ר"ע אומר חובה וקי"ל הלכה כר"ע מחבירו הילכך הלכה כרב יהודה דקאי כוותיה:

(דף לח.) ההיא אמתא דהואי בפומבדיתא דהוו קא מעבדי אינשי בה איסורא אמר אביי אי לאו דאמר רב יהודה כל המשחרר עבדו עובר בעשה הוה כייפנא ליה למרה דכתב לה גט חירות רבינא אמר בהא מודה רב יהודה משום איסורא וקי"ל כרבינא דבתרא הוא:

(דף לח:) ואמר רבה בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסהון דמפקי עבדייהו לחירות ודסיירי נכסייהו בשבתא ודקבעי סעודתייהו בשבתא בעידן מדרשא דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן שתי משפחות היו בירושלים אחת קבעה סעודתה בע"ש ואחת קבעה סעודתה בשבת ושניהן נעקרו:

א"ר זירא א"ר אסי א"ר חנינא אמר רבי עבד שנשא אשה בת חורין בפני (דף מ.) רבו יצא לחירות ולא עוד אלא שכופין את רבו וכותב לו שטר שחרור ודוקא בשרבו השיאו אשה א"ר יהושע בן לוי עבד שהניח תפלין בפני רבו יצא לחרות מיתיבי לוה ממנו רבו או שעשאו רבו אפוטרופוס או שהניח תפילין בפני רבו או שקרא ג' פסוקים בבית הכנסת בפני רבו הרי זה לא יצא לחירות אמר רבה בר רב שילא בשרבו הניח לו תפילין

אמר עולא אמר רבי יוחנן המפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי אל ישתעבדו בה יורשין כופין את היורשין וכותבין לה גט שחרור אמרו לפניו רבי אמי ורבי אסי אי אתה מודה שבניה עבדים אלא כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח יעשה לה קורת רוח כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח מאי טעמא מצוה לקיים דברי המת.

* זה פי' ולשון הרי"ף ז"ל (ג"א) מאי קורת רוח דעבדין לה דאי אמרה האי עבידתא לא מצינא למעבדה לא כייפינן לה.

אמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה מ"ט גופיה לא קני ליה איסורא הוא דאיכא גביה ואיסורא לבריה לא מורית וליתא לדאמימר דאמרינן ההיא דסקרתא דעבדי דאיזדבן לעובדי כוכבים כלו מרוותא דידהו אתו לקמיה דרבינא אמר להו זילו הדרו אבני מרוותייכו קמאי וניכתוב לכו גיטא דחירותא אמרו ליה רבנן לרבינא והאמר אמימר המפקיר עבדו ומת אותו העבד אין לו תקנה א"ל אנא כרב דימי ס"ל

ומה שהקדים להחזיק בו מחיים אינו מטעם קנייה דכיון דברשות אחר הוא **לא מהניא ביה אלא** כדי להראות לכל שהיה הוא רוצה להחזיק בו ושוב לא יקדמנו אחר לאחר מיתה כיון שהוא היה מהפך לזכות בו ועוד שבתוך שמושו ימות האדון ונמצא זוכה בו מחמת שמושו שלאחר מיתה אלמא הלכה כאבא שאול הילכך נקטינן לקטנים כל המחזיק בהן זכה בהן אבל גדולים קנו עצמן בני חורין לאע"ג דקי"ל למפקיר עבדו יצא לחירות וצריך גט שחרור כדאיתא לקמן [דף מ.] ועבדים הללו אין להם גט שחרור אמרינן טעמא בגמ' לעבדו דגר כאשתו מה אשתו משתלחת בלא גט אף עבדו משתלח בלא גט. כלומר כיון שאין לו יורשים מה שאין כן בישראל למפקיר עבדו איסורא דפש ליה גביה יכול להורישו לבניו ולפיכך צריך גט שחרור מן היורשים כמו שיתבאר בסמוך: כל המשחרר עבדו עובר **בעשה.** משמע דלאו עשה גמור הוא דבגמ' פרכינן מיתיבי מעשה ברבי אליעזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה ושחרר עבדו והשלימו לעשרה ומפרקינן מצוה שאני ואי עשה גמור הוא היכי דחינן עשה שבתורה משום האי מצוה ויש מתרצים שלא אמרה תורה לעולם בהם תעבודו אלא משום שלא יתן להם מתנת חנם כענין שכתוב בעובדי כוכבים לא תחנם וכיון דאיכא מצוה לאו משום חנינה דידהו קא עביד אלא לצורך עצמו והוה ליה כנותן דמי עצמו: לכתב ליה גט חירות. **ונסיב לה ישראל ומנטר לה: למפקי עבדייהו לחירות.** ועברי אעשה: ודסיירי נכסייהו. **מסתכלין בשלותיהן בשבת לידע מה הן צריכין: בעידן בי מדרשא.** שהחכם דורש **דרשה לרבים בשבת והם יושבים בסעודה והיה להם להקדים או לאחר:** בע"ש. פירש רש"י ז"ל בחד לישנא **בלילי שבת ואין זה כבוד שבת דקי"ל** (פסחים דף קה.) דכבוד יום **קודם לכבוד לילה** ולא מחוור ללישנא דע"ש משמע מע"ש ואית למפרשים מע"ש ממש מבע"י אלא שהיו קובעין אותה בערב שבת

ואף על גב דקי"ל [שם דף ק.] כרבי יוסי דאמר אוכל והולך עד שתחשך הנ"מ באקראי בעלמא אבל תדיר מיחזי כמאן דמזלזל ביקרא דשבת: **ודוקא בשרבו השיאו אשה. דאי לאו דשחרריה לא מעבד ליה איסורא על ידיה:** [דף מ.] עבד **שהניח תפילין בפני רבו יצא לחירות.** שאין דרך עבד **להניח תפילין למצות עשה שהזמן גרמא הוא דלילה** ושבת (מנחות דף לו:) **לאו זמן תפילין הוא: אפוטרופוס. על נכסיו דאי לאו דשחרריה לא היה חשיב ליה: וצריך גט שחרור.** להתירו בבת ישראל: **אי אתה מודה שבניה עבדים.** דהאי לישנא **לא משמע לשון שחרור ולא** צוה נ"כ לבניה שישחררו אותה אלא שלא ישתעבדו בה ומשום מצוה לקיים דברי המת הוא שאסורין להשתעבד בה וקנין מעשה ידיה לא פקע בהכי וכיון שכן ולאי לבניה עבדים ואמאי כופין את היורשין לכתוב לה גט שחרור ויפסידו בניה: אמר אמימר וכו'. דסקרתא. קריה: **לעבדי. עבדים של ישראל היו ומכרום לעובדי כוכבים ותנן [דף מג:] המוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות:** כלו מרוותייהו בתראי. **כלו אדוניהם האחרונים שהם העובדי כוכבים: אתו העבדים לקמיה דרבינא. להתירם בבנות ישראל: זילו הדרו אבני מרוותייכו קמאי. חזרו על בני אדוניכם הראשונים ובקשו מהם לכתוב לכם גט חירות** משום לעובד כוכבים לא קנה קנין איסור שבהם ונשאר אצל הבעלים הראשונים ובניהם ירשו אותו דס"ל לרבינא לאיסורא לבריה מורית הילכך מצי כתבי להו אינהו גיטא לחירותא: **אין לו תקנה. לאיסורא לבריה לא מורית והכי נמי מכי זבניניהו פקע כספייהו מיניה ואיסורא הוא להוה ליה גבייהו ואיסורא לא ירושה הוא להורישו לבניו: כרב דימי ס"ל.** דכי אמר לא ישתעבדו בה ופקעו להו ממונא מינה אפ"ה **כותבין לה גט שחרור: הא אמרה בלשון שחרור.** כגון הרי את בת חורין: הכי נמי. **ללאו טעותא הוא וכופין** לאיסורא מצי מורית לבניה:

א"ל דרב דימי טעותא היא א"ל מאי טעותא דלא אמרה בלשון שחרור הא אמרה בלשון שחרור הכי נמי והלכתא כרבינא

ההוא עבדא דהוה לבי תרי קם חד מינייהו שחרריה לפלגיה אמר אידך השתא שמעו בי רבנן ומפסדי ליה מינאי אזל אקנייה לבנו קטן דקטן מיקנא קני אקנויי לא מקני שלחה רב יוסף בריה דרבא לקמיה דרב פפא שלח ליה כאשר עשה כן יעשה לו גמולו ישיב בראשו אנן קים לן בינוקא דמקרבא דעתיה לגבי זוזי מוקמי ליה אפוטרופא (דף מ:) ומקרקיש ליה בזוזי וכתיב ליה גיטא דחירותא יש ששואלין כאן ואומרים וכי מאחר דמוקמינן אפוטרופא למאי הלכתא אמרינן ידעינן בינוקא דמקרבא דעתיה לגבי זוזי ומהדרי רבנן תשובה משום דחיישינן דילמא מסתריך ביה ינוקא בההוא עבדא וכיון דמקרקיש ליה בזוזי מיפייס ולא אתי לאיסתרוכי ביה:

סת"ר * האומר עשיתי כו' כצ"ל (ג"א) עשיתי פלוני עבדי בן חורין נעשה בן חורין הרי הוא בן חורין הרי הוא בן חורין אעשנו בן חורין רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה אמר רבי יוחנן וכולן בשטר ת"ר האומר נתתי שדה פלונית לפלוני נתתיה לו הרי היא לו הרי היא שלו אתננה לו רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה ואמר רבי יוחנן וכולן בשטר תנו רבנן האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני חיישינן שמא זיכה לו על ידי אחר כתבתי וחתמתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא חתם ולא נתן לי הודאת בעל דין כמאה עדים.

יום קעו

האומר נתתי שדה פלונית לפלוני והוא אומר לא נתן לי חיישינן שמא זיכה לו ע"י אחר כתבתי ונתתי לו והוא אומר לא כתב ולא נתן לי הודאת בעל דין כמאה עדים ומי אוכל פירות רב חסדא אמר נותן אוכל פירות רבה אמר משלשין את הפירות ולא פליגי הא באבא הא בברא.

ההוא עבדא וכו' מפסדי ליה מינאי. כדאמרינן במתני' בפרקין [דף מח:] כופין את רבו ועושה אותו בן חורין: אקנייה לבנו קטן. שאין ראוי לכופו: מוקמי אפוטרופוס לינוקא. פרש"י לברור לו דמים יפים כמה שהוא נישום בשוק שהרי צריך העבד לכתוב שטר על חצי דמיו: [דף מ:] ומקרקיש ליה. עבדא: זוזי. לדבר מועט לינוקא ולא יצטרכו לכופו שהוא ישחררהו מדעתו בשביל זוזי ובלאו קרקושי זוזי לא אפשר לינוקא לאו בר כפייה הוא ואפוטרופוס אינו רשאי להוציא עבדים לחירות ולא לחוב היתומים כדאמרי' בהניזקין (דף נב.) ותינוק זה מקחו מקח וממכרו ממכר במטלטלין כדתנן [דף נט.] הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין ואפוטרופוס מוקמינן לעיין בתקנתו ולשומו בדמים מעולין כך כתב רש"י ז"ל. ולא מחוור דקטן לאו בר [משוי] שליח הוא וגט עבד כגט אשה הוא וגבי חליצה דקטן קי"ל (ביבמות דף קה:) דפסולה ואינה פוסלת לפיכך פי' ר"י שהאפוטרופוס משחררו ורשאי הוא לעשות כן דאתיא כרבי דאמר לקמן בפרק הניזקין (דף נב.) אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו ולא אמרו דמקרקש לינוקא בזוזי אלא משום שמא ימצאנו בשוק ויאמר לו עבדי אתה וזהו דעת הרי"ף ז"ל שכתב יש ששואלין כאן וכו' ודאמרינן כאשר עשה כן יעשה לו משום דאי מדינא לא מוקמינן ליה אפוטרופא וימתין עד שיגדל ולפי זה לא קי"ל כרבנן דאמרי בפרק הניזקין (שם) דאין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות אלא כרבי דפליג עלייהו ואמר רשאין אלא שהרי"ף ז"ל כתבה להא ולא פסק בה הלכה כרבי לפיכך פירשו דכי אמרינן דאין רשאין להוציא אותן לחירות לא שאין דינן לעשות כן דכיון דקיימא לן דכסף גומר בו כדאיתא הכא [דף לט:] בגמ' כשם שמוכרין אותו לאחרים כך רשאין ליטול ממנו דמי עצמו אלא שחששו שמא לא ידקדקו עמהם בשומת דמיהן וכאן קנסו אותו משום כאשר עשה כן יעשה לו והעמידו דבריהם על דין תורה: תנו רבנן האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין נעשה בן חורין הרי הוא בן חורין. כלומר באחד מג' לשונות אלו. הרי הוא בן חורין: [אעשנו בן חורין] רבי אומר קנה. להכי משמע אעשנו בן חורין בשחרור זה שאני מוסר לו עכשיו ובסמוך מוקמינן לה דכתב ליה הני לישני בשטרא ומסר ליה: וחכ"א לא קנה. שאין זו אלא הבטחה שיעשנו בן חורין לאחר זמן ובשטר אחר ועדיין לא עשה: א"ר יוחנן וכולן בשטר. האי האומר דקתני כותב הוא שכתב אחת מן הלשונות הללו ומסר לו השטר אבל באמירה בעלמא לא הוי בן חורין ולא פקע ממוניה מיניה ומצי למהדר ביה אם לא קנו מינו על ידי חליפין דהוי כקונה עצמו מינו בכסף כדאמרי' לעיל בגמ' [דף לט:] גבי ההוא דשקל כומתא שלא בה אי נמי שכיב מרע משום דדבריו ככתובים וכמסורים דמו ובסמוך נמי דאמרינן גבי שדה וכולן בשטר הכי מפרשינן לה דבדבורא בעלמא לא מיקניא ארעא וכי תימא בין בעבד ובין בשדה אמאי לא מהני אפילו בעל פה באומר עשיתי ונתתי משום הודאת בעל דין יש לומר דכי אמר בדרך הודאה ה"נ אבל הכא בבא לשחררו עכשיו בלשונות אלו עסקינן ומשום דלא הוי לישנא מעליא לשחררו בו בתחלה אמרינן דלא מהני אפילו לענין מעשה ידיו אלא בשטר ומיהו בשטר הוי משוחרר גמור והיינו טעמא דמשמע ליה לר' יוחנן דתנא לאו מדין הודאה קאמר חדא דלא הוי בן חורין גמור דאכתי צריך גיטא לחירותא וכדאמרינן לעיל [דף מ.] גבי עבד שנשא אשה בפני רבו דאמרינן דיצא לחירות מדין הודאה ואפ"ה צריך גט שחרור ועוד דעשיתי דומיא דאעשנו מה אעשנו שבא לעשותו עכשיו אף עשיתי נמי והא דשדה נמי כה"ג מפרשים: האומר עשיתי פלוני עבדי בן חורין והוא אומר לא עשאני חיישינן שמא זיכה לו גט חירות על ידי אחר. ואמר ליה זכה בו לפלוני דזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו והא דהכא מדין הודאה מהני והרי הוא ישראל גמור וחייב במצות ומיהו לא שרי בבת חורין בלא גט שחרור דומיא דעבד שנשא אשה בפני רבו: הודאת בעל דין. עבד וכן מקבל מתנה כיון דאמר לא קבלתי נאמן ויכול לו לחזור ולזכות בו אם רצה ומש"ה אמרינן טפי במקבל דהודאת בעל דין כמאה עדים למי ואין אומרים כן על הנותן דשמא הנותן מתוך שקלמה מחשבתו ליתנה הוא סבור שנתנה אע"פ שעדיין לא נתנה והמקבל בהם ידע בדבר יותר ממנו: ומי אוכל פירות. כלומר מאן אמרינן שהודאתו הודאה ואילך זכה: נותן אוכל פירות. לפי שהודאתו הודאה גמורה כדכתיבנא: הא באבא והא בברא. באבא נותן אוכל פירות אבל אם מת ובנו אמר לא נתן זה שלהו לאבא משלשין דשמא יבאו עדים שמסר לאביו וזה לא ידע: מתני' עבד שעשאו רבו אפותיקי. אם לא אפרע חובך ממקום אחר הרי זה לפניך לגבותו:

פירוש מאן דאמר נותן אוכל פירות כשמקבל מתנה אמר לא כתב ולא נתן לי ומ"ד משלשין כגון שלא היה המקבל מצוי ואמר בנו לא הקנה לאבא כלום משלשין את הפירות עד שמתברר הדבר:

גרסינן בקידושין בסוף האומר לחבירו (דף סט.) האומר לשפחה הרי את בת חורין וולדך עבד ולדה כמוה בן חורין דברי רבי יוסי הגלילי וחכמים אומרים דבריו קיימין משום שנאמר (שמות כא) האשה וילדיה וגו' קרא מאי תלמודיה לרבנן אמר רבא קרא לרבי יוסי הגלילי דקתני ולדה כמוה שנאמר (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה בזמן שהאשה לאדוניה ולדה לאדוניה אין האשה לאדוניה אין ולדה לאדוניה והלכתא כחכמים:

עבד שעשאו רבו אפותיקי וכו': ומי שחררו אמר רב רבו ראשון שורת הדין אין העבד חייב כלום לרבו שני כדרבא דאמר רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו שני ועושה אותו בן חורין שמא ימצאנו בשוק (דף מא.) ויאמר לו עבדי אתה וכותב שטר על דמיו.

רבן שמעון ב"ג אומר אינו כותב אלא המשחרר וקא מיפלגי במזיק שעבודו של חבירו רשב"ג סבר חייב ורבנן סברי פטור וקי"ל כרבן שמעון בן גמליאל דדינא דגרמי הוא:

תנו רבנן העושה שדהו אפותקי לאחרים ושטפה נהר גובה משאר נכסים ואם אמר לו לא יהא לך פרעון אלא מזו אינו גובה משאר נכסים תניא אידך העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה גובין משאר נכסים רשב"ג אומר בע"ח גובה משאר נכסים כתובת אשה אינה גובה משאר נכסים שאין דרכה של אשה

ושחררו. בגמ' מפרש לה לכולה: גמ' שורת הדין אין העבד חייב כלום לרבו שני. שלא היה גופו קנוי לו אלא משועבד ואתי שחרור ומפקע לשעבוד כדאמר רבא: **הקדש. עשה שורו אפותיקי והקדישו קדושת הגוף למזבח ודוקא קדושת הגוף אבל קדושת דמים לא מפקע מידי שעבוד** כדתנן **(ערכין דף כג:) מוסיף עוד דינר ופודה את הנכסים** האלו: חמץ. **עובד כוכבים שהלוה את ישראל ושעבד לו חמצו ולא הרהינו אצלו אתי איסור חמץ ומפקע לשעבודא דעובד כוכבים והוה ליה חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח ואסור בהנאה:** [דף מא.] **ויאמר לו עבדי אתה.** ויוציא לעז על בניו: **אלא המשחרר כותב. שטר חוב לבעל חובו על דמיו הואיל והזיק שעבודו ישלם לו** ומשמע מהא דמתני' באפותיקי מפורש עסקינן דא"ל לא יהא לך פרעון אלא מזה דאי באפותיקי סתם למה למשחרר לכתוב השתא הא כתוב וקאי דהא משתעבדי ליה כולהו נכסי אלא ודאי מתני' באפותיקי מפורש הוא וקי"ל כרשב"ג בדיני דגרמי כך נמצא במקצת נוסחי הלכות ובקצתן לא נמצא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק ז' מהל' חובל ומזיק ובפרק י"ח מהלכות מלוה ולוה אבל הראב"ד ז"ל כתב עליו אינו כן דרבי שמעון בן גמליאל הוא דאית ליה הכי ורבנן פליגי עליה וקי"ל כרבנן ולא דמי לשורף שטר חברו דהתם בדחבריה קא עביד מעשה אבל הכא בדנפשיה קא עביד ע"כ ודברי הרמב"ם ז"ל מחוורין יותר וכן דעת הרמב"ן ז"ל ומ"מ באפותיקי סתם לדברי הכל משחרר חייב שהרי אפילו מת גובה משאר נכסים: תנו רבנן העושה שדהו אפותיקי לאחרים **ושטפה נהר.** ושטף **כל השדה וגוף הקרקע מקולקל שהמים צפין לעולם עליה: גובה משאר נכסים.** שאע"פ שאמר ליה הכי **אם לא פרעתיך גבה מזה לא קמה ליה ברשותיה ולאו אדעתיה דידה לחולה אוזפיה ואינו חייב באחריותה וגובה משאר נכסים** ושלשה מיני אפותיקי הן אפותיקי סתם ומשכנתא ואפותיקי מפורש. אפותיקי סתם היינו שאמר **לו אם לא פרעתיך גבה** מזה ובכה"ג אחריותו **על כל נכסיו ואפי' לא** שטפה נהר יכול לגבות חובו מקרקע אחר כלינו ואין צריך לומר בששטפה נהר ואם רצה לגבות ממנו אין לו רשות לבעל חובו לדחותו לקרקע אחר ומשכנתא שאוכל פירותיה מעתה על שתפדה אע"פ **שלא אמר לו בפירוש גבה** מזה הסכימו הראשונים ז"ל שדינה כאפותיקי סתם וגובה ממנה אם ירצה או מקרקע אחר כלינו ועדיפא מאפותיקי שאם מכרה בתוך הזמן שאוכל פירות אינה מכורה כלל ואפילו לשעה והכי מוכח בפרק אע"פ (דף נט:) דאמרינן שדה שמשכנתי לך לכשאפלנה מימך תקדש לקדשה מכלל דמהשתא לא קדשה ובאפותיקי סתם הכל מודים בשמכרה לשעה שהיא מכורה עד שיבא לגבות חובו אבל בשמכר לעולם יש לעות כמו שיתבאר בסמוך בע"ה ואפותיקי מפורש היינו דאמר ליה לא יהא לך פרעון אלא מזו ובכה"ג אינו גובה אלא ממנה וכן לוה אינו יכול לדחותו לקרקע אחר ואם שטפה נהר הפסיד חובו ואם מכרה יתבאר בסמוך אם מכרו קיים על שעת גביית החוב אם לאו: תניא אידך העושה שדהו אפותיקי לבעל חוב ולכתובת אשה **גובין משאר נכסים. כלומר אם** מכרה וסבר ת"ק למכורה למאי אמר הנחתי לך מקום בין לבעל חוב בין לכתובת אשה. ורשב"ג סבר לגבי אשה אינו מכורה לפי שאין דרכה של אשה לחזר על בתי דינין ומשמע ללישניה המכר בטל מיד והיינו דקאמר שאין דרכה של אשה לחזר על בתי דינין ואי מכורה לשעה הרי צריכה לחזור אלא ודאי כדכתיבנא ופירשה לזו הרי"ף בתשובה באפותיקי סתם וכן מוכח בירושל' כמו שאכתוב בסמוך ולפיכך **גובה מלוה משאר נכסים** למאן אמרי לקוחות הנחנו לך מקום לגבות הימנו אבל באפותיקי מפורש לא מאן אמרי הכי שהרי אין שעבודו אלא עליו והרי"ף כתבה לזו סתם ונראה שדעתו דקי"ל כתנא קמא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק י"ח מהלכות מלוה ולוה וכן דעת הרמב"ן ז"ל אבל הרב רבינו יונה והרשב"א ז"ל פסקו כרבן שמעון בן גמליאל דבאשה אפילו באפותיקי סתם המכר בטל לאלתר. וראיה לדבר מדתנן לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל ואוקימנא לה בפרק חזקת הבתים (דף מט:) באותן שלש שדות וכבר כתבתי שם שאין זו של אפותיקי דומה להן. ובירושלמי במסכת שביעית נחלקו המשעבד שדהו באפותיקי מפורש אם הוא מכור לשעתה אם לאו דגרסינן התם בפ"י [הלכה א] המשעבד שדהו לחברו והלך ומכרה ר' אחא אומר מכורה לשעתה ר' יוסי אומר אינה מכורה לשעתה והוינן בה הכותב שדה אפותיקי לאשה בכתובתה ובעל חוב בחובו ומכרה הרי זו מכורה והלוקח יחוש לעצמו ופריך מתניתא כשאמר יהא לך פרעון מזה מה פליגין בשאמר לא יהא לך פרעון אלא מזו: וכתב הרמב"ן פרק אלמנה לכהן גדול לכיון דאנן לא קים לן פסקא דרבנן מערבאי המכר קיים על שעת גוביינא ועל בעל חוב להביא ראיה והרי"ף ז"ל הביא בכאן ירושלמי שבפרק אלמנה לכהן גדול העושה שדהו אפותיקי וכו' הוי כשמכרן לשעה אנן קיימין **אבל אם לא** מכרן לשעה לדברי הכל אינן מכורין וזה הירושלמי הוא שם על פלוגתייהו דר' יוחנן ור"א במוכר עבדי נכסי צ"ב ולעת המפרשים ז"ל שלא

לחזור על בתי דינין.

ירושלמי בפרק אלמנה לכה"ג * הלכה א' העושה שדהו אפותיקי לאשה בכתובתה או לבע"ח בחובו ומכרה מכורה והלוקח יחוש לעצמו רשב"ג אומר לאשה בכתובתה אינה מכורה שלא עלה על דעת שתהא מחזרת על בתי דינין הוי כשמכרן לשעה אנן קיימין אבל אם לא מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין:

מתני' מי שחציו עבד וחציו בן חורין עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד דברי ב"ה אמרו להם ב"ש תקנתם את רבו ואת עצמו לא תקנתם לישא שפחה אינו יכול (דף מא:) בת חורין אינו יכול ליבטל והלא לא נברא העולם אלא לפריה ורביה שנא' (ישעיהו מ"ה:י"ח) לא תוהו בראה לשבת יצרה אלא מפני תיקון העולם כופין את רבו ועושה אותו בן חורין וכותב שטר על חצי דמיו חזרו בית הלל להורות כב"ש:

גמ' ת"ר המשחרר חצי עבדו רבי אומר קנה וחכ"א לא קנה אמר רבה מחלוקת בשטר אבל בכסף דברי הכל קנה והילכתא כוותיה.

(דף מב.) ועבד של שני שותפין בין בשטר בין בכסף דברי הכל קנה דכל חד מינייהו לא שייר בקניינו

הביאו הרי"ף ז"ל כאן אלא ללמוד ממנו דפלוגתייהו דרבנן ורבן שמעון בן גמליאל במכרה לאותה שדה שעשה ממנו אפותיקי הוא וסיים הירושלמי כמו שהוא שם אבל מה שאמרו בו **אבל אם לא** מכרן לשעה דברי הכל אינן מכורין אינו ענין בכאן כלל אלא במוכר נכסי צאן ברזל אבל בעושה שדהו אפותיקי אפי' מכרן לעולם מכורין אלא אם כן לא ימצא בעל חוב שאר נכסים דבכי האי גוונא גובה מהם אבל הרמב"ם ז"ל כתב זה הירושלמי בפרק י"ח מהלכות מלוה ולוה [וז"ל עשה שדהו אפותיקי לב"ח או לכתובת אשה ומכרה הרי זו מכורה וכשיבא בעל חוב לגבות אם לא ימצא נכסים בני חורין יטרוף אותם בל"א שמכרה לשעתה אבל מכרה ממכר עולם אינה מכורה ונראה שדעתו ז"ל לפרש] שאע"פ שאם יש שם נכסים בני חורין גובה מהן אעפ"כ יפה כח האפותיקי בשני דברים האחד שאם מכר לוה שאר נכסים אחרי שמכר זה מלוה טורף זו של אפותיקי וכן פירש רבינו אפרים ז"ל וזהו שאמר בירושלמי והלוקח יחוש לעצמו למשמע שיותר יש לו לחוש ללוקח בשביל האפותיקי משאר לוקחים מלוים ועל דרך זה גם כן כשמכרו ממכר עולם אינו מכור לפי שהיה לו לפרש שהוא משועבד באפותיקי כדי שאם ימכור שאר נכסיו שיגבה בעל חוב מזו ולפיכך אינה מכורה כלל אלא אם כן מכרה בפירוש על זמן גביית החוב בלבד והראב"ד ז"ל כתב **עליו לא הבין ולא** הבחין דרך הירושלמי אשר מצא על זו המימרא: [דף מא:] **מתני' מי שחציו עבד** וחציו **בן חורין** וכו'. : **תקנתם את רבו. שאינו חסר כלום: לישא שפחה אינו יכול. מפני צד חירות שבו: לישא בת חורין אינו יכול. מפני צד עבדות שבו: לא תוהו בראה. יוצר הארץ להיות ריקנית אלא להיות בה ישוב יצרה:** גמ' **אבל בכסף דברי הכל קנה**. דכתיב גבי שפחה חרופה והפדה לא נפדתה ודרשינן **לה בגמרא בפדויה ואינה פדויה** וסתם פדייה בכסף ובשוה כסף. אבל בשטר הוא דפליגי דרבי סבר דמקשינן שטר לכסף דכתיב והפדה לא נפדתה והיינו בכסף או חופשה לא ניתן לה דהיינו **בשטר** **לגמיר לה לה מאשה** מה כסף בין לכולו בין לחציו אף שטר נמי בין כולו בין חציו. ורבנן גמרי לה לה מאשה מה אשה חציה לא אף עבד נמי בשטר חציו לא: ועבד **של שני שותפין** בין בשטר בין בכסף דברי הכל קנה. **דכיון דאין לכל אחד בו אלא חציו אפילו רבנן מודו דקנה כי שחרריה לפלגיה דהא לא שייר מידי והוי כאשה דנפקא מיניה לגמרי:** והמשחרר שני עבדים **בשטר אחד לא קנו**. דגמרינן מגט כריתות דכתיב לה ולא לה ולחברתה [לקמן דף פו.] דאין **שתי נשים מתגרשות בגט אחד וה"נ אין שני עבדים משתחררין בגט אחד:** גרסי' בגמ' [דף מב.] אמר רבה **מחלוקת** דרבי ורבנן במשחרר חציו **והניח חציו. כלומר דבעינן דנפיק כוליה מיניה** כאשה אבל שחרר חציו ומכר או נתן **תחלה חציו או בבת אחת כיון דנפיק כוליה מיניה קני**. ופרכינן ובכולו לא פליגי והתניא הכותב נכסיו לשני עבדיו. כלומר **שכתב שני שטרות וכתב כל נכסיו לזה וכל נכסיו לזה וזיכה לשליח אחד בבת אחת לשניהם:** [דף מב.] **קנו ומשחררין זה את זה**. כלומר קנו ופלגי דלא קדים חד לחבריה והן משחררין זה את זה **לפי שכל אחד זכה בחצי חברו** ותניא אידך האומר כל נכסי נתונין לפלוני ופלוני עבדיי אף עצמן לא קנו מאי לאו הא רבי והא רבנן לא אידי ואידי רבנן ולא קשיא הא דאמר כולו הא דאמר חצי חצי פרש"י ז"ל **קמייתא כגון שכתב שני שטרות ובכל אחד כתב כל נכסי לפלוני עבדי ומודו רבנן דכיון דזיכה להם בבת אחת ונפקי כולהו מיניה קנו ובתרייתא דאמר חצי חצי שכתב בשטר אחד חצי נכסי לך וכן בשני לחברו ולפיכך לא קנו דהוה ליה בכל חד שחרר חציו והניח חציו ולא מבעיא כתב ומסר לזה והדר מסר לזה דלא קנו דכי מסר לקמא שייר פלגיה ולא קנה וכן לשני אלא אפי' מסר לשניהם כאחד לא קנו דכיון דחצי נכסיו כתב בכל חד דילמא חד פלגא הוא דכתיב לתרוייהו ואיכא שיור** כך כתב רש"י ז"ל ולא מיחוור דכיון דקתני בבתרייתא כל נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדיי מוכח דבהדיא (משמע) [מפרש] שכל נכסיו נתן בין שניהם ועוד דולאי משמע שהכותב חצי שדהו לראובן וחצי שדהו לשמעון שזכו לכולה בין שניהם ורבינו שמואל ז"ל פי' דרב' לטעמיה דאמר בפרק האיש מקדש (דף נא.) ובפרק מי שהוציאוהו (דף נ.) דכל שאינו בזה אחר זה אפי' בבת אחת אינו והכא אינו בזה אחר זה שאם נתן המחצית לזה ואחר זמן נתן המחצית האחר לזה ודאי לא קנו דהא איכא שיור **בכל חד וחד הילכך אפי' בבת אחת לא קנו ולא דמי לשחרר חציו** ומכר חציו דהתם הוי בזה אחר זה אם מכר חציו תחלה והרמב"ן ז"ל פי' דמשום הכי לא קנו לפי שאין עצמו בכלל **חצי נכסים שהנותן חצי נכסיו לחבירו** אינו נוטל חצי בכל כלי וכלי ולא בכל שדה ושדה אלא שמין את הנכסים [ונוטל חציין] ונוטל כחוש הילכך זה שכתב לו רבו חצי נכסים אין עצמו בכלל אותו חצי ולפיכך לא עשה ולא כלום ולא ידעתי מניין לו לרב דין זה שהנותן **חצי נכסיו לחברו [למה לא]** יזכה במחצית כל דבר ודבר ואפשר דסבירא ליה ז"ל דכשם שידו על התחתונה לגבי כחוש כך נמי יכול לדחותו ולומר לו לא תטול החצי בכל דבר ודבר. ולי אין צריך לכל זה אלא היינו טעמא דחצי **חצי לא מהני לפי שאין** העבד משתחרר אלא מחמת השטר שנמסר בידו ובעינן שלא יהא בו שיור כלל דהא אמרי' דכותב כל נכסיו לעבדו ושייר קרקע כל שהוא לא יצא לחירות משום דאיכא שיורא בגט וה"נ מתוך השטר שנמסר לידו הא איכא שיורא ואע"פ ששטר חברו מוכיח דליכא שיורא גבי נותן הרי הוא אינו משתחרר בשטר חבירו שלא זכה בו וכי אמרינן דשחרר חציו ונתן במתנה חציו קנה היינו כגון שנתן תחלה דהשתא ליכא שיורא בשחרור דידיה או כגון שהוא כותב בשטר שחרור עצמו שהוא נותן חציו האחד לאותו אחר ומזכה השטר לאחר בשביל שניהם וכיון דליכא שיורא **בשטר שחרור קני וכן** נמי היכא **שכתב בכל אחד מן השטרות כל נכסי** כיון דליכא שיורא קני ומשחררין זה את זה:

והמשחרר שני עבדים בשטר אחד לא קנו

(דף מב:) תניא בכולן פירוש עשרים וארבעה ראשי איברים עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור דברי ר"ש ר"מ אומר אינו צריך ר"א אומר צריך רבי טרפון אומר אינו צריך ר"ע אומר צריך המכריעין לפני חכמים אומרים נראין דברי רבי טרפון בשן ועין הואיל וזיכתה לו התורה ודברי ר"ע בשאר איברים הואיל וקנס חכמים הוא קנס קראי קא דרשינן אלא אימא הואיל ומדרש חכמים הוא והלכתא כר' עקיבא דקי"ל (עירובין דף מו:) * ועיין כתובות דף פד: (ג"א) הלכה כר"ע מחבירו ואף על גב דאמרינן כל מקום שאתה מוצא שנים חולקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע ה"מ במתני' אבל בברייתא לא קי"ל הכי דגרסינן בפ' כירה (דף לט:) דילמא ה"מ במתני' אבל בברייתא לא וכבר בירנו זה הענין בקידושין * פ"ק סי' תקצה :

(דף מג:) אמר רב הונא בר רב קטינא אמר ר' יצחק מעשה באשה אחת שחציה שפחה וחציה בת חורין וכפו את רבה ועשה אותה בת חורין כמאן כרבי יוחנן בן ברוקא דאמר על שניהן הוא אומר (בראשית א:כ"ח) ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו אר"נ בר יצחק לא התם מנהג הפקר נהגו בה:

מתני' המוכר עבדו לעובד כוכבים או לחו"ל יצא בן חורין: (דף מה.) אין פודין את השבוין יתר על דמיהן מפני תיקון העולם. אין מבריחין את השבוין מפני תקון העולם רשב"ג אומר מפני תקנת שבויין אין לוקחין ספרים ומזוזות מן העובדי כוכבים יתר על דמיהן מפני

תניא **בכולן** וכו' **עבד יוצא בהן לחירות.** אעשרים וארבעה ראשי **איברים** קאי: [דף מב:] **וצריך גט שחרור.** להתירו בבת ישראל: שהתורה זכתה לו. דכתיבי בקראי בהדיא: הואיל ומדרש חכמים הוא. וחיישינן שמא יתנאנו בשוק ויאמר לו עבדי אתה שאין המדרש ידוע לכל כך פי' ר"ת ז"ל ופסק הרי"ף ז"ל כר' עקיבא לאמר צריך גט שחרור משום דקי"ל כר"ע מחבירו וס"ל דר' טרפון חבירו דר' עקיבא הוה. והקשו עליו מאי נפקא מינה מהאי פיסקא דהא אין דנין דיני קנסות בבבל דסמוכין בעינן ויש לומר דאע"ג דאין דנין דיני קנסות הא אסיקנא בפ' אלו נערות (דף מח:) דאי תפס לא מפקינן מיניה והכא הרי העבד תופס בעצמו ולפיכך אינו רשאי להשתעבד בו ועדיף ליה טפי לעבד כשאין דנין דיני קנסות לפי שאין האדון יכול להפטר שהרי מודה בקנס אינו פטור על שיודה בב"ד וליכא ב"ד ולפיכך כיון שהעבד תופס בעצמו לזה וכופין את רבו לכתוב לו גט חירות: גרסי' בגמ' [דף מג.] איבעיא להו **מי שחציו עבד** וחציו **בן חורין** וקדש **בת חורין** מהו. וגרסינן תו [שם] לדרש רבה בר רב הונא כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת וכו'. וגרסי' תו [שם] איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן כו' וכתבתי שמועות הללו ופירשתים בפ"ק דקידושין בס"ד: מעשה באשה אחת וכו' כמאן **כר' יוחנן בן ברוקה** דאמר. בפרק הבא על יבמתו (דף סה:) על שניהם הוא אומר וכו'. **לאשה נמי מפקדא אפריה ורביה:** [דף מג:] **מנהג הפקר.** היו נוהגין בה **בזנות דלא היתה מיוחדת לאדם ולא היתה משמרת עצמה:** מתני' המוכר **עבדו לעובד כוכבים** יצא לחירות **אם ברח מן העובד כוכבים או שקנסוהו ב"ל לפדותו כדאמרי' לקמן [דף מד.] דקונסין אותו לפדותו וכשיפדנו לא ישתעבד בו וקנס חכמים הוא הואיל והפקיעו מן המצות וכן בחוצה לארץ יצא לחירות מפני שהוציאו מארץ ישראל לחו"ל ובגמ' [שם:] מפרש דקנסו את** הלוקח ואבד דמיו לפי שאילו לא לקח זה לא יצא העבד לחו"ל: [דף מה.] ואין פודין את השבויין יתר על דמיהן מפני תקון העולם. [גמ' דף מה.] [אבעיא להו האי מפני תקון העולם] משום דוחקא דצבורא הוא. שאין עלינו **לדחוק הצבור ולהביאן לידי עניות בשביל אלו: או דילמא** דלא ליגרו בהו ולייתו טפי. כלומר כדי שלא **ימסרו עובדי כוכבים** נפשם עליהם לגנוב מהם הרבה **מפני שמוכרין אותם ביוקר ונפקא מינה אם יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה לפדותו בדמים הרבה ולא יטילוהו על הצבור.** ואמרינן. תא שמע דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתריסר אלפי דינרי. אלמא למתני' משום דוחקא דצבורא הוא ודאי אביי מאן נימא לן דברצון חכמים עבד דילמא שלא ברצון חכמים עבד הילכך בעיין הכא לא איפשיטא וי"א דאפ"ה מיפשטא מדתניא בפ' נערה שנתפתתה (דף נב.) נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה בדמיה פעם ראשונה פודה מכאן ואילך רצה פודה רצה אינו פודה רבן שמעון בן גמליאל אומר אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן מפני תקון העולם אלמא לרבן שמעון בן גמליאל אע"ג דליכא דוחקא דצבורא כי התם דבעל חייב לפדותה אין פודין כי היכי דלא ניגרי בהו ופסק שם הרי"ף ז"ל כרשב"ג ונראה שפסק כן משום דסתם מתני' דהכא כותיה וליכא למימר דת"ק דהתם נמי מודה כסתמא דמתני' אלא דאיהו ורשב"ג בטעמא דתקנתא פליגי דת"ק סבר דמשום דוחקא דצבורא הוא ומשום הכי אמר דפעם ראשונה פודה אפי' עד עשרה בדמיה כיון דליכא הכא דוחקא דצבורא דהא בעל חייב לפדותה ורשב"ג סבר דמשום **דלא ניגרי בהו הוא. דלא** משמע הכי דמתניתין דהכא ודרשב"ג בחד לישנא מיתנו ומדטעמיה דרשב"ג כי היכי דלא ניגרו בהו משמע דטעמא דמתני' נמי משום הכי הוא ות"ק דהתם לית ליה מתני' כלל הילכך בעיין מיפשטא מההיא אע"ג דלא איפשטא הכא ואשכחן דכוותיה בעיא דלא מיפשטא בדוכתא ומיפשטא מדוכתא אחריתי דלעיל בגמ' [דף מב:] איבעיא לן (מחוסר) [מעוכב] גט שחרור אם אוכל בתרומה אי לא ובמס' כריתות בפרק המביא אשם תלוי (דף כד:) אסיקנא דרשב"ג סבר דאוכל בתרומה ומשמע התם דהלכתא כותיה וכ"נ דעת הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ח מהלכות מתנות עניים אין פודין את השבויין ביותר על דמיהן מפני תקון העולם שלא יהיו האויבים רודפין אחריהם לשבותן וכי תימא אם כן תקשי לן ההיא דאמרינן לקמן בפ' הניזקין (דף נח.) דר' יהושע פדה לאותו תינוק בממון הרבה יש לומר דמפני שהכיר בו שהוא תלמיד ותיק עשה כן שתלמיד חכם אין לנו כיוצא בו ולא חיישינן לפדיונו כלל אלא פודין אותו בכל מה שיכולין לפדותו וקודם לפדות למלך ישראל כדאיתא בהוריות (דף יג.) ול"נ דבעיין מהתם לא מפשטא דכיון דחיישי' לדוחקא דצבורא כ"ש דאיכא למיחש לדוחקא דבעל שלא לחייבו בתקנת חכמים לפדותה יותר מכדי דמיה ואם איתא דהוה מיפשטא מההיא **ברייתא הוה להו** בגמ' לאיתויי הכא. אבל נראה שדעת הראשונים ז"ל היה דכיון דלא מיפשטא ואיכא למיחש לתקלה אין פודין דשב ואל תעשה שאני ועוד דכיון דבגמ' פשט לה מההיא דלוי בר דרגא לא שבקינן פשטין דתלמודא משום ספיקא דאביי דאמר מאן לימא לן: אין מבריחין את השבוין וכו' רשב"ג אומר מפני תקון שבויין. אמרי' בגמרא דאיכא בינייהו היכא דליכא אלא חד **שבוי דתנא קמא חייש שמא יקצפו על השבויין העתידים לבא ויתנום בשלשלאות ורשב"ג לא חייש אלא אם כן יש שבויין אחרים שמא יקצפו עליהן השבאין:** ואין לוקחין ספרים וכו' מפני תקון העולם.

תקון העולם:

גמ' (דף מג:) ת"ר המוכר עבדו לעובד כוכבים יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו ראשון:

(דף מד.) שלח ר' אמי מיני אמי בר נתן תורה יוצאה לכל ישראל עבד שהפיל עצמו לגייסות ואין רבו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני עובדי כוכבים מותר ליטול דמיו וכותב ומעלה בערכאות של עובדי כוכבים מפני שהוא כמציל מידם אמר ריב"ל המוכר עבדו לעובד כוכבים קונסין אותו עד עשרה בדמיו א"ר שמעון בן לקיש המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים קונסין אותו עד מאה בדמיה כלומר שמחייבין אותו להחזירה מיד הלוקח ואם אינו מקבל ממנו מוסיף בדמים עד שמגיע למאה בדמים שנטל ממנו ואם לא החזיר לו אחר כך פוטרין אותו.

וחזינן לגאון דקאמר לא מגבינן האי קנסא אלא בא"י אבל בחו"ל לא דלא מגבינן קנסא בבבל:

בעא מיניה ר' ירמיה מר' אסי מכר ומת מהו שיקנסו בנו אחריו ופשט ליה (דף מד:) לדידיה קנסו רבנן לבריה לא קנסו רבנן:

גרסינן בפרק החולץ (דף מח:) אמר ריב"ל הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עמו כל שנים עשר חדש וחוזר ומוכרו לעובד כוכבים:

או לחוצה לארץ: (דף מד:) ת"ר המוכר עבדו לחוצה לארץ יצא לחירות וצריך גט שחרור מרבו שני:

(דף מה.) ההוא עבדא דערק מחוצה לארץ לארץ אזל מריה בתריה ואשכחיה אתא לקמיה דרבי אמי אמר ליה ליכתוב לך שטרא אדמיה וכתוב ליה גיטא דחירותא ואי לא מפקעינן ליה מינך מדרבי אחי ברבי יאשיה דאמר דברים כד לא תסגיר עבד אל אדוניו

אי משום דוחקא דצבורא אי משום דלא לינדבו ולייתו טפי: גמ' **המוכר** עבדו **לעובד כוכבים** וכו'. וגרסי' בגמ' [דף מג:] לוה עליו מן העובד כוכבים כיון שעשה לו עובד כוכבים נימוסו יצא לחירות. כלומר משום דהוי כמכירה ואמרי' מאי נימוסו אמר רב ששת זמן. כלומר שאמר ליה אם הגיע זמן פלוני ולא פרעתיך תקנה עבד זה. ומיהו דוקא לגופא. כלומר שא"ל שלאחר **אותו זמן יהא גופו חלוט** לו ובכה"ג יצא לחירות אע"פ שלא הגיע זמן אבל לפירא שא"ל **אם לא אפרע לך ליום פלוני** תקנה מעשה ידיו בלבד לא יצא לחירות. וגרסי' תו [דף מד.] נגאו בחובו כלומר שהעובד כוכבים גבה לעבד בחובו **שהיה לו על ישראל והוא לא מכרו לו ולא לוה עליו** או שלקחו סקריקון דהיינו **בשעה שהיו ישראל מופקרין להריגה ואמר לעובד כוכבים טול קרקע זו או עבד זה והניחני** וזה לשון סקריקון **שא קרקע זה והניחני** לא יצא לחירות **לאונס הוא וליכא למקנסיה אבל מכר עבדו לאפרהטי עובד כוכבים** דהיינו אחד מגדולי המלך אע"פ שהוא מתיירא ממנו **יצא העבד לחירות מפני** שהיה לו לפייסו בממון אחר: וגרסי' תו [שם] בעי רבי ירמיה מכרו **לשלשים יום** מהו. כלומר **לאחר ל' יום יחזור אליו**. חוץ ממלאכתו מהו. כלומר א"ל **גופו מכור לך ובלבד שלא תשתעבד בו להשתא לא מפקע ליה ממצות לחלל שבתות מהו. חוץ מן המצות חוץ משבתות וימים טובים מהו** לגר תושב מהו. כלומר **שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים ואוכל נבלות: לעובד כוכבים** וישראל מומר לעבודת כוכבים מהו. ומסקי'. פשוט מינה חדא גר תושב הרי הוא כעובד כוכבים כותי וישראל מומר לעבודת כוכבים אמרי לה כעובד כוכבים ואמרי לה כישראל מיהו כותי ודאי הרי הוא כעובד כוכבים דהא מסקינן בפ"ק דחולין (דף ו.) דלא זזו משם עד שעשאום עובדי כוכבים גמורין והנך אחריני דלא מיפשטן כתב הר"ם במז"ל בפ"ח מהלכות עבדים שאם תפס העבד כלי דמיו מרבו כדי לצאת בהן לחירות אין מוציאין מידו: שלח **ר' אמי** וכו' מותר ליטול את דמיו. ולא גזרינן דאי שרית ליה אתי לזבוני בתחלה: וכותב לו. שטר ומעלהו בערכאות שלהן. **לחותמו אע"פ שחשיבות הוא להם: קונסין אותו. לפדותו מיד העובד כוכבים: על עשרה בדמיו.** ולא יותר: **המוכר בהמה גסה לעובד כוכבים.** ועבד איסורא דאין מוכרין להם בהמה גסה **גזרה משום שאלה ושכירות ונסיוני** כדאיתא בפ"ק דמסכת ע"ז **(דף טו.): קונסין אותו.** ללוקחה **מן העובד כוכבים: על מאה בדמיה.** ולא יותר אבל בעבד דמשום דמילתא דלא שכיחא **היא לא קנסוהו אלא י': מהו שיקנסו בנו אחריו.** לפדותו ואסיק לבריה לא קנסו רבנן: וגרסי' בגמ' [דף מד:] אמר אביי נקטינן טימא טהרותיו של חברו ומת **לא קנסו בנו אחריו.** כלומר **אע"ג דהוא חייב לשלם כדתנן בהניזקין (דף נג.) המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב:** מאי טעמא היזק שאינו ניכר לא שמיה היזק וקנסא דרבנן הוא לדידיה קנסוהו רבנן לבריה לא קנסוהו רבנן: מגלגל עמו כל שנים עשר חדש. אם לא רצה למול ולקבל מצות העבדים מיד מגלגל עמו כל שנים עשר חדש ובכל יום ויום מטעים לו לדברי תורה כדי שיכניס עצמו תחת כנפי השכינה ואם לא רצה חייב למכרו מיהו אמרי' התם בפ' החולץ (דף מח:) שאם לקחו מתחלה ע"מ שלא למולו רשאי לקיימו: [דף מד:] תנו רבנן כו' **לחוצה לארץ. אפי' לישראל:** וצריך גט שחרור מרבו שני. משום דקניה ליה רבו שני וכופין אותו לשחררו ואבד את דמיו דקנסינן ליה ללוקח משום דאיסורא גביה הוא: גרסי' בגמ' [שם] בעי ר' ירמיה בן בבל שנשא אשה בארץ ישראל והכניסה לו עבדים ושפחות **ודעתו לחזור** לבבל מהו. כלומר **מי הויא הך אתתא כמוכרת** עבדיה לחו"ל **בנישואין הללו דקי"ל (כתובות דף נה:) בעל בנכסי אשתו לוקח הוי ויצאו לחירות או לא** ולא איפשיטא: וגרסי' תו [שם] אמר ר' אבהו שנה לי ר' יוחנן עבד שיצא אחרי רבו לסוריא ומכרו רבו שם יצא לחירות. פי' סוריא היינו **ארם צובה וכחוצה לארץ היא למכירת עבדים כדתניא בפ"ק [דף ח.] המוכר עבדו לסוריא כמוכר** לחו"ל וקאמר דיצא לחירות. כלומר **אע"פ שהעבד יצא מתחלה לדעת ואי הוה אתי לא הוה מצי רביה כייף ליה כדתנן הכל מעלין לא"י ואין הכל מוציאין. בשני דייני גזירות (דף קי:).** ופרכינן והא תני ר' חייא איבד את זכותו ומפרקינן דבשדעת רבו לחזור יצא לחירות משום דכשיצא ע"מ **כן יצא וכיון דמכרו הוה ליה כמוכר** מהארץ לחו"ל אבל בשאין דעת רבו לחזור איבד את זכותו כיון שהעבד מדעתו יצא: ההוא עבדא וכו' אזל מריה בתריה. להשיבו בחזקה: **ואי לא** מפקעינן ליה מינך. לאו דוקא הפקעה גמורה דאם רוצה להשתעבד בו בא"י רשאי אלא לומר דלא יהיב ליה רשותא להשיבו לחו"ל וממילא הוי כמופקע לפי שהוא לא ירצה להתעכב בארץ ואף למוכרו שם לא ימצא אלא בפחות מדמיו כיון שהכל יודעין שאינו רשאי להוציאו לפיכך השיאו עצה לכתוב ליה שטרא אדמיה ולכתוב ליה גיטא דחירותא אבל הר"ם במז"ל כתב בפ"ח מהלכות עבדים ואם לא ירצה האדון לשחררו מפקיעין ב"ד שעבודו מעליו וילך לו על כאן משמע ליה מילתא כפשטא דלא תסגיר עבד אל אדוניו היינו שאין מחזירין אותו לעבדות אפילו

בעבד שברח מח"ל לארץ הכתוב מדבר:

גרסינן בהאי מסכת בפירקא קמא (דף ח.) בעו מיניה מרבי חייא בר אבא המוכר עבדו לסוריא כמוכר לחו"ל דאמי או לא אמר ליה תניתוה ר"מ אומר עכו כא"י לגטין לגטין אין לעבדים לא וכ"ש סוריא דמרחקא טפי:

אין לוקחין ספרים וכו' (דף מה:) אמר רב נחמן נקטינן ס"ת שכתבו מין ישרף כתבו עובד כוכבים יגנז נמצא ביד מין יגנז ביד עובד כוכבים אמרי לה קורין בו ואמרי

בא"י ומ"מ צריך לומר שאין כופין את רבו לכתוב לו גט שחרור לאס כן אמאי אמר לו לכתוב ליה שטרא אחמיה והיינו טעמא משום דקרא לא קאמר אלא לא תסגיר כלומר אל תחזירנו לעבדות ומיהו צריך גט שחרור ואין כופין את רבו לכתוב לו: [דף מה:] ספר תורה שכתבו מין. אדוק **בעבודת כוכבים כגון כומר:** ישרף. **דודאי לשם עבודת כוכבים כתבו: כתבו עובד כוכבים יגנז.** שאע"פ שאינו **כותבו לשם עבודת כוכבים** פסול מדתניא בגמ' ס"ת תפילין ומזוזות שכתבן מין ומסור לאנסים ועובד כוכבים ועבד ואשה וכותי וקטן וישראל מומר לעבודת כוכבים פסולין שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה. כלומר לעבד ואשה אינן בקשירת תפילין למצות עשה **שהזמן גרמא הוא** (מנחות דף לו:) **דלילה ושבת לאו זמן תפילין** הם וכותי משום דקסבר **גירי אריות הם** ומומר לעבודת כוכבים ומסור לאנסים **הרי פרקו עול** מצות תורת משה מעליהן כפרש"י ז"ל וכ"נ מדברי הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות תפילין דפסולייהו מדאורייתא הוא ואחרים פירשו דמסור לאנסים וישראל מומר לעבודת כוכבים מדינא איתנהו בקשירה אלא דמדרבנן כיון שפרק מעליו עול מצוה אפילו לא הוי מומר אלא למצוה אחת לשביק בה היתירא ואכל איסורא עשאוהו מדבריהם כאילו אינו בקשירה וכל הני הואיל וליתנהו בקשירה ליתנהו נמי בכתיבת תפילין ומזוזות דמשתעי בהו קרא וכ"ש בס"ת דהא קדיש טפי מינייהו ומכאן למד ר"ת דאין אשה אוגדת לולב ועושה ציצית כיון דלא מיפקדא וחלקו עליו בתוספות מדפסלינן בפרק התכלת (דף מב.) ציצית בעובד כוכבים מדרשא דבני ישראל ועשו ולא העובדי כוכבים ועשו ומדאיצטריכינן להאי דרשא ולא נפקא לן משום דליתנהו בלבישה נימא כל שאינו בלבישה אינו בעשיה כדאמרי' הכא בתפילין ש"מ דלא דרשינן הכי בציצית ומינה דנשים עושות ציצית אע"פ שאינן בלבישה דלוקא בס"ת ותפילין ומזוזות הוא דנפקא לן מדכתיב וקשרתם וכתבתם ובפ"ק דסוכה (דף ח:) נמי מכשירין סוכות גנב"ך: **נמצא ביד מין יגנז.** משום דספק **כתבו ספק מצאו וכשר הוא: נמצא ביד עובדי כוכבים אמרי לה יגנז ואמרי לה קורין בו.** כך היא הגרסא בספרים והכי פירושה אמרי לה יגנז מספקא דשמא הוא כתבו ואמרי לה קורין בו משום דשכיח טפי שישראל כתבו לפי שאין דרך עובד כוכבים לכתוב אבל מין דרכו לכתוב ולפי גרסא זו משמע דנקטינן כלישנא בתרא דקורין בו וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר אבל הרי"ף ז"ל כתב אמרי לה קורין בו ואמרי לה יגנז דחיישינן שמא עובד כוכבים כתבו נראה שהוא פוסק דיגנז ומיהו אפשר שאם הוחזק שבזזו עובד כוכבים ספרי יהודים דתולין דאותן ספרים שלהם הוי וקורין בהם דבכי ה"ג שכיח טפי: גרסי' בגמ' [דף מה:] ציפן זהב. כלומר לתפילין או שטולה עליהן עור בהמה טמאה פסולין. כלומר אם חיפן **בעור בהמה טמאה** פסולין **דכתיב בפיך מן המותר בפיך** וטולה מלשון טלאי: עור בהמה טהורה כשרין. אע"פ שלא עבדן לשמה רשב"ג אומר אפי' עור בהמה טהורה פסולין עד שיעבדם לשמן. ואמרינן בגמ' דכיון דרשב"ג בעי עיבוד לשמה כ"ש דבעי כתיבה לשמה והרי"ף ז"ל הביא ברייתא זו בהלכות תפילין ולא פסק בה כלום דמשמע דס"ל דכרבנן נקטינן דרבים נינהו והכי נמי מוכח בפרק נגמר הדין (דף מז:) דליתא לדרשב"ג דאמרינן התם ההורג בגל למת אביי אמר אסור רבא אמר מותר אביי אמר אסור הזמנה מילתא היא ורבא אמר מותר הזמנה לאו מילתא היא ופרכינן עלה לאביי מהא דתניא [דף מח:] אמר לאומן עשה לי תיק של ס"ת ונרתק של תפילין ורצועותיהן עד שלא נשתמש בו [קדם ישתמש בו] חול משנשתמש בו קדש [אל ישתמש בו חול]. אלמא הזמנה לאו מילתא היא וקשיא לאביי. ופרקינן תנאי היא דתניא ציפן זהב וכו'. כלומר לאביי דאמר כרשב"ג ורבא דאמר כרבנן וכיון שכן משמע דלית הלכתא כרשב"ג דהא בפלוגתא דאביי ורבא קי"ל כרבא וכיון דלית הלכתא כרשב"ג לית לן למיפסק כשמואל דקאי כוותיה בהתכלת [דף מב:]. ואיכא למילק דבפ"ק דסוכה (דף ט.) עלה דמתני' דתנן סוכה ישנה ב"ש פוסלין וב"ה מכשירין פרכינן בגמ' וב"ה לית להו הא דאמר רב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב עשאה לציצית מן הקוצין ומן הגרדין ומן הנימין פסולה. כלומר כל אלו הן חוטין התלויין בבגד וכיון שלא נתלו בה לשום ציצית פסולה משום תעשה ולא מן העשוי אבל מן הסיסין. כלומר פקעיות של חוטין שאינן טווין לשם ציצית כשרה דרב לא בעי טוויה לשמה כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אף מן הסיסין פסולה אלמא בעינן טוויה לשמה ה"נ בעינן עשיה לשמה. ומפרקינן שאני התם דאמר קרא גדילים תעשה לך לשם חובך. והרי"ף ז"ל הביאה בהלכות ציצית ופסקה לשמואל ונראה שפסק כן משום דמדשמואל מקשינן ובדידיה שקלינן וטרינן התם ומשמע דכיון דקי"ל כשמואל איתא לדרשב"ג דבפ' התכלת (שם) מייתי פלוגתייהו דרב ושמואל ואמרי' עלה כתנאי ציפן זהב וכו' רשב"ג אומר אף עור בהמה טהורה פסולין עד שיעבדם לשמן כלומר ושמואל כרשב"ג וכיון דקי"ל כשמואל על כרחין אית לן למפסק כרשב"ג. תירץ הרמב"ן ז"ל דסוגיין דפ"ק דסוכה מיחלפא אסוגיין דפרק התכלת משום דהתם **הוה סבירא ליה לשמואל לאו משום** דגדילים תעשה לך אמרה אלא ה"ה לכל המצות כדקא ס"ד בסוגיא דסוכה מעיקרא ומש"ה מוקמינן ליה כרשב"ג אבל לפום מסקנא דסוכה דמסקינן שאני התם דאמר קרא גדילים תעשה לך לשם חובך מש"ה בעינן לשמה אבל בסוכה דלא כתיב בה הכי לא בעינן עשיה לשמה ממילא תפילין נמי כיון דלא מייתי בהו קרא דהא לא כתיב בהו הכי לא בעינן לשמה בעשיה כלל דקרא דוהיו לך לאות **לאו בעשייה הוא דהא** דרשינן לה במנחות [דף לז:] לך לאות ולא לאחרים לאות הלכך לא בעינן בהו עיבוד לשמה דמאי שנא מסוכה. הילכך לפום מסקנא דסוכה הוו יכלי למימר התם במנחות כרב ולאו תנאי היא ושמואל אמר לך אנא דאמרי אפילו כרבנן ואע"ג דלא מסיימינן התם הכי כיון דלמסיקנא בסוכה דשאני ציצית משום דכתיב בה לך לשם חובך אבל היכא דלא רבי לא בעינן עשיה לשמה והיינו טעמא דסוכה ממילא ידעינן דשמואל דאמר אפילו כרבנן והדרינא לכללא דנקטינן דיחיד ורבים הלכה כרבים וליתא לדרשב"ג זו היא שטתו ז"ל ואינה ברורה אצלי שאע"פ שמצינו סוגיות מתחלפות בתלמוד היינו אי משום דבתחלת סוגיא לא שמיע לן ברייתא דשמעינן לה בתר הכי באידך אי משום דבתר הכי מחדשינן אוקמתא וסברא חדתא אבל דלא שמיע לן מתני' הא ודאי ליכא למימר ואם איתא דהתם דבפרק התכלת סבירא לן דשמואל בכולהו מצות נמי בעי לשמה ומש"ה מוקמינן לדידיה ולדרב בפלוגתא דתנאי אי הכי פלוגתייהו תליא בפלוגתייהו דב"ש וב"ה במתני' טפי מאי דתליא בפלוגתא דרבנן ורשב"ג ותקשי דב"ה לשמואל ואיני רואה מקום לדחות זה אא"כ נדחוק ונאמר דהתם סבירא לן דב"ה ס"ל דבעינן סוכה לשם חג ומתני' הכי קתני אי זו

לה יגנז דחיישינן שמא עובד כוכבים כתבו:

מתני' המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר רבי יהודה אומר נדר שידעו בו רבים לא יחזיר ושלא ידעו בו רבים יחזיר רבי מאיר אומר כל נדר שצריך חקירת חכם לא יחזיר ושאינו צריך חקירת חכם יחזיר אמר ר"א לא אסרו זה אלא מפני זה א"ר יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו קונם שאני מגרשיך וגירשה והתירו לו חכמים שיחזירנה מפני תיקון העולם:

גמ' אמר רב יוסף בר מניומי אר"נ והוא שאמר לה משום נדר אני מוציאך (דף מו.) משום שם רע אני מוציאך קסבר טעמא מאי משום קלקולא אי אמר לה הכי מצי מקלקלה ואי לא לא מצי מקלקלה כדתניא אמר ר"מ מפני מה אמרו המוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר שמא תלך ותנשא לאחר ונמצאו דברים בדאין ויאמר אילו הייתי יודע שכן אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה ונמצא גט בטל ובניה ממזרין לפיכך אומרים לו הוי יודע שהמוציא את אשתו משום שם רע לא יחזיר משום נדר לא יחזיר וכן הלכה

אבל אם החזיר וכנס אינו מוציא דגרסינן בפרק כיצד אשת אחיו (דף כה.) שלח ליה רבה בריה דרב הונא לרבה בריה דרב נחמן ילמדנו רבינו כנס מהו שיוציא א"ל תניתוה הנטען מאשת איש והוציאוה מתחת ידו אע"פ שכנס יוציא ואסיקנא ולא היא התם אלומיה אלמיה לקליה הכא אמרינן קים ליה בקליה וליתיה:

היא סוכה ישנה שהתירו ב"ה כל שעשאה באותן ל' יום שקודם לחג למסקתא לשום חג איתעבידא ואם עשאה לשום חג אפילו מתחלת השנה כשרה לב"ה וב"ש פסלי לה משום דלא מינכרא שהיא סוכת מצוה וזה ודאי אינו במשמע דאי תוך שלשים יום מיקרי ישנה מאי ניהו חדשה דמכשרי ב"ש וכי לא מכשרי אלא בעשאה בערב יו"ט ממש או מחצות היום ולמעלה ועוד דהתם לעיל מינה בסמוך [בדף מב.] אמרינן הרי סוכה ישנה דכשרה בעובדי כוכבים דתניא סוכת עובדי כוכבים סוכת נשים וכו' סוכה מ"מ כשרה ובלבד שתהא מסוככת כהלכתה וליכא ספיקא דכיון דמכשרינן סוכת עובדי כוכבים לא בעינן לשמה דעובד כוכבים ודאי אדעתא דנפשיה קא עביד ואפילו ישראל עומד על גביו כדאיתא בפ' המביא תניין (דף כג.) אלמא ס"ל דב"ה לא בעי בסוכה לשמה ואי אפשר דהדרינן מהך סברא דקושטא ממילא בתוך כלי ליבור. לפיכך אני אומר דהתם בפ' התכלת [דף מב:] כי אוקמינן פלוגתייהו דרב ושמואל בשעשאה מן הסיסין בפלוגתייהו דרבנן ורשב"ג. סברי דרב נמי בציצית בעי עשיה לשמה ולא פליג איהו ושמואל אלא בטוויה משום דהתם איכא תרי ליסני חד מינייהו [בדף מב.] דאמר רב יהודה אמר רב מניין לציצית בעובד כוכבים שפסולה ובהאי ליסנא שקלינן וטרינן התם טובא ובתר הכי אמרינן [שם:] א"ל רב מרדכי לרב אשי אתון **הכי מתניתו לה אנן** הכי מתנינן לה אמר רב יהודה אמר רב מניין לציצית בעובד כוכבים שכשרה ולפום סוגיא דהתם משמע דכלישנא בתרא סמכינן דכמתני לה רב אשי עיקר דעלה שקלינן וטרינן טובא ועוד דרב מרדכי תלמידיה הוה וכמאן דמתני לה רביה עיקר וכיון דציצית בעובד כוכבים לרב פסולה נקיט תלמודא דרב בציצית לשמה בעי ומש"ה כי מייתי בתר הכי פלוגתייהו דרב ושמואל במן הסיסין סבירא לן דרב נמי בציצית עשיה לשמה בעי ופסוליה למן הגרדין ומן הקוצים ומן הנימין משום דליכא תליה לשמה אבל מן הסיסין כשרה דטוויה לא מגוף העשיה היא ושמואל ס"ל דאף טוויה נמי בעינן לשמה ומש"ה מוקמינן להו לדרב ושמואל בפלוגתא דרשב"ג ורבנן משום דס"ל דעיבוד וטוויה כי הדדי נינהו שכשם שאין הטוויה מגוף עשיית הציצית כך אין העיבוד מגוף עשיית התפילין וס"ל דאפילו רבנן מודו לרשב"ג דבתפילין בעינן לשמן אלא דבעיבוד שאינו מגוף העשיה פליגי ואמרי דלא בעי לשמה כסבריה דרב דפליג אדשמואל בטוויה דציצית אע"ג דבתליה ועשיה מודה ליה. האי הוא מאן דס"ל בסוגיא דהתם ובודאי דלפום ההיא סוגיא לא קי"ל לא כשמואל ולא כרשב"ג אלא הדרינן לכללין דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי ויחיד ורבים הלכה כרבים אבל בסוגיא דהכא משמע מכח הרי"ף ז"ל והגאונים על מה שמצאו בנסחאות אלמא בעינן טוויה לשמה ה"נ בעינן עשיה לשמה ולפי נוסחא זו דלא פרכינן אלא מדשמואל משמע דלא בעי [רב] עשיה לשמה כלל דאי הכי לפרוך מתרוייהו והוה עדיף טפי אלא משמע דבסוגין דהכא סבירא לן כי ההוא ליסנא דהתם לרב יהודה אמר רב לציצית בעובד כוכבים כשרה דלא בעי רב בציצית עשיה לשמה ולפיכך פסקו כשמואל מדשקלינן וטרינן הכא כוותיה ודלאמרי' בפ' התכלת [דף מב:] דבעינן בציצית צביעה לשמה אבל מ"מ לפום סוגיין דהכא אע"ג דקי"ל כשמואל לית לן למיפסק כרשב"ג אי משום דבתפילין לא בעינן לשמה כלל וכמו שאכתוב בסמוך בס"ד או שמא אע"ג דבעינן בהו לשמה עיבוד מיהא אינו מגוף מלאכתן ולא דמי לטוויה דהתם במנחות משום דסברי דרב אע"ג דבעי לשמה בעשיית ציצית בטוויה **לא בעי הוה לן** למימר דטוויה אינה אלא כעיבוד ומשום הכי קם ליה כרשב"ג אבל לפום סוגיא דהכא לאו בהכי תלי כלל אלא רב לא בעי עשייה לשמה ושמואל בעי אבל טוויה לדברי הכל מגוף הציצית היא ועדיפא מעיבוד דתפילין הילכך אע"ג דבעינן טוויה לשמה בעיבוד לשמן לא קי"ל כרשב"ג אלא הדרינן לכללין דיחיד ורבים הלכה כרבים כנ"ל: ומכל מקום לענין תפילין וספר תורה אי בעינן בהו לשמה כלל או לא לכאורה משמע מסוגיא דהכא: **מתני' המוציא את אשתו** משום שם רע. שאמרו לו שזינתה: **משום נדר.** שנדרה היא והוא הוציאה מפני שהיא כעסנית כ"כ שהיא נודרת: **לא יחזיר.** בגמ' מפרש טעמא: **לא אסרו זה אלא מפני זה.** לא אסרו נדר אלא מפני שאינו צריך משום דקסבר **טעמא דלא יחזיר משום קלקולא הוא** שיאמר אילו הייתי יודע שהיה אפשר להתיר הנדר אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה וכשצריך חקירת **חכם מדינא אינו יכול** לקלקלה דכיון שחכם צריך לידע הנדר ולהתיר אין אדם רוצה שתתבזה אשתו בב"ד ולגמרי גמר וגירשה אלא שגזרו בזה שלא יחזיר אטו אינו צריך חקירת חכם. פירוש א"נ חקירת חכם היינו שהבעל יכול להתירה כנדרי ענוי נפש ודברים שבינו לבינה וכן פירשו בירושלמי: ובתוספות פירשו אף בשאר נדרים וכגון שתלתה נדרה בדבר ואמרה קונם בעלי נהנה שגנב כיסי והכה בני ונודע שלא גנב ולא הכה וכן מוכח בתוספתא [פ"ג הלכה ח]: **גמ' והוא שאמר לה משום נדר** וכו'. הא לא אמר לה כן יחזיר: [דף מו.] נמצא גט בטל ובניה ממזרים. פירוש הוא יוציא לעז ויאמר כן: אלומי אלמיה לקליה. דכיון שכנסה זה מוכיח לנו שהשם רע אמת: הכא אמרינן קים ליה בקלא. עמד על אמתת הקול ויודע שאינו אמת:

[דף מו:] **מאי קונס.** פירוש היכי שייך למימר קונס שאני מגרשיך ומפרקינן למיירי כגון שאסר עליו הפירות אם לא יגרשנה: **אין בזו מפני תיקון העולם.** פירוש כל שנדר הוא יכול להחזיר ואין לחוש בזה לתיקון העולם שתקנו כשנדרה היא: **מתני' המוציא אשתו משום אילונית.** פירוש שחשב שהיא אילונית גמורה דהיינו דוכרניתא דלא ילדה ונירשה בגט ואע"פ שהאילונית אינה צריכה גט כדתנן ביבמות [דף ב:] וכולן שמתו או שמיאנו או שנמצאו אילונית צרותיהן מותרות ואילו היתה צריכה **גט אפי' מדרבנן לא** היתה צרתה מותרת להתיבם דהויא לה צרת ערוה וכדאיתא התם י"ל דלא נולדו בה סימני אילונית גמורים אלא שהוא חשב כן והיינו דקתני סיפא נישאת לאחר והיו לה בנים ואם נולדו בה סימני אילונית אי אפשר בשום צד שיהיו לה בנים ורש"י ז"ל **כתב בשלא הכיר בה כשכנסה וצריכה גט לחזקה בעל לשם קדושין כדי שלא יבעול בזנות ואינו מחוור דא"כ לא משכחת אילונית יוצאה בלא גט כלל:** אומרים לה **שתיקותיך יפה ליך** מדבוריך. פי' הרב הגאון ז"ל דאמרינן לה השתא הוא דבריאת. ואינו מחוור **שהרי הוא היה** מוציאה משום אילונית שאי אפשר לה להתרפאות ועל דעת כן נירשה וא"כ היאך אומר לה השתא הוא דבריאת והלא אי אפשר שתתרפא ממה שהיה הוא מחזיקה ועל דעת כן נירשה ואם היה **יודע שתתרפא לא היה מגרשה** והנכון דה"ק על דעת שתתבע כתובתיך לא גרשתיך כי הוא היה סבור שהיתה אילונית אלא שאמרנו לו שיהא נומר ומגרש בכל צד אבל לא נירשה על דעת שתתבע כתובה: [דף מז:] **לוקח מביא בכורים.** פי' אע"פ שגזלו הפירות ברשות עובד כוכבים: גמ' **דאיכא קטלא.** שהיו רשאין להרגו **אם יעבור הזמן ולא** יפרענו כי כן היה דרכם: לתאבון. שאין לו מה יאכל אלא האיסור ההוא: גרסי' בגמ' [סוף הפרק דף מח:] אמר אביי נקטינן בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה ולא אמרן אלא דליכא פירא בארעא אבל איכא פירא בארעא מנו למשתעי דינא אפירא משתעי אקרנא. וכיון לטעמא משום מנו הוה ליה כההיא דאמרי' בפ' מי שהיה נשוי (דף נ.) הני תרי אחי ותרי שותפי

יום קעז

ומעשה בצידן וכו': (מאן) [מאי] תנא דקתני מעשה חסורי מחסרא והכי קתני בד"א שנדרה היא אבל נדר הוא יחזיר וא"ר יוסי ברבי יהודה מעשה בצידן וכו':

(דף מו:) מאי קונם א"ר הונא באומר יאסרו כל פירות העולם עלי אם איני מגרשיך:

מפני תיקון העולם: מאי מפני תיקון העולם איכא אמר רבינא ה"ק אין בזו מפני תיקון העולם:

מתני' המוציא את אשתו משום אילונית רבי יהודה אומר לא יחזיר וחכ"א יחזיר נשאת לאחר והיו לה בנים והיא תובעת כתובתה רבי יהודה אומר אומרים לה שתיקותיך יפה ליך מדבוריך:

גמ' דאומרי' לה השתא הוא דבריאת:

מתני' המוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן:

(דף מז.) המוכר שדהו לעובד כוכבים וחזר ולקחו ממנו ישראל לוקח מביא בכורים:

גמ' (דף מו:) אמר רב אסי והוא שמכר ושנה ושלש. ההוא גברא דזבין נפשיה ללודאי אתא לקמיה דר' אמי אמר ליה (דף מז.) פירקן א"ל תנן המוכר עצמו ובניו לעובדי כוכבים אין פודין אותו אבל פודין את הבנים לאחר מיתת אביהן משום קלקולא וכל שכן הכא דאיכא קטלא א"ל רבנן לר' אמי האי ישראל מומר לעבודת כוכבים הוא דקא חזו ליה דקא אכיל נבלות אמר להו אימור לתיאבון הוא דאכיל והא זימנין דאיכא איסורא והיתירא קמיה וקא שביק היתירא ואכיל איסורא אמר ליה זיל לא שבקי לי דאיפרקך:

הדרן עלך פרק השולח

(דף מח:) **הניזקין** שמין להן בעידית ובע"ח בבינונית וכתובת אשה בזיבורית ר"מ אומר אף כתובת אשה בבינונית אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית:

גמ' (דף מט:) תניא אמר רשב"א מפני מה אמרה תורה הניזקין שמין להן בעידית מפני הגזלנין והחמסנין כדי שיאמר אדם מפני מה אני גוזל וחומס למחר ב"ד יורדין לנכסאי ונוטלין שדה נאה שלי וסומכים על מה שבכתוב בתורה (שמות כ"ב:ד') מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לפיכך * בגמ' איתא אמרו (ג"א) אמרה תורה הניזקין שמין להם בעידית ומפני מה * בגמ' איתא אמרו (ג"א) אמרה תורה בעל חוב בבינונית

לאית להו דינא בהדי חד לא מצי למימר ליה אילך לאו בעל לדברים דידי את אלא שליחותיה קא עביד **ולא מצי אמר אילך אי הואי אנא** הוה טענינא טפי ולא אמרן אלא דלא הוה במתא אבל הוה במתא איבעי ליה למיתי ואף כאן אי ליתא במתא או איתה ומיחתה בו שלא ידון מחמתה מצית למימר אי הואי אנא הוה טענינא טפי ומבטלת הדין לגבי הקרקע ואף כשנתחייב ע"פ שנים עדים משום דהו"ל כקבלה עדים שלא בפני בעל דין ואף לגבי פירות יכולה לבטל אם נתחייב מחמת הודאת פיו וזה כלל גדול שבדין זה (אית ליה) [אי איכא] פירא ואיתה במתא מהני כשהפסיד בעדים ולא הוי כשלא בפני בעל דין דכיון [דאיתא] (ליה) פירא בארעא חשיב כשותף אבל ליתא במתא לא. זהו דין הקרקע. ולגבי פירות מהני בעדים [אפילו ליתה במתא] ולא בהודאת פיו דליכא למימר שתועיל הודאתו למחצית הפירות כמו בשותף שמועיל הודאתו לחלקו שהרי אינו יכול למכור בהם כלום משום ריוח ביתם והכל משועבד לשניהם עוד כתב רבינו ז"ל דאף בנכסי צאן ברזל אם (אבל) [לנו] הדין שלא ע"פ עדים אלא בהודאתו יכולה היא לבטל הדין דכיון שיכולה לומר (יבמות דף סו:) כליי אני נוטלת הרי הן כשלה אבל לנו הדין על פי העדים ולאי מהני אפילו ליתה במתא דאינה כשותף בנכסי צאן ברזל: [דף מח:] הדרן עלך השולח הניזקין שמין בעידית. כשבאין להגבות לניזק מנכסי המזיק שמין לו בעידית שנאמר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם: [דף מט:] **ובעל חוב בבינונית.** שבנכסיו: גמ' אתה נועל דלת בפני לוין. אם לא יוכל לגבות אלא מן הזיבורית שאע"פ שהוא שוה כנגד חובו לא קפיץ עליו זביני: כתובת אשה בזיבורית. ולא תמנע מלינשא מחמת כך. דיותר ממה שהאיש רוצה ליטא אשה רוצה להנשא. ויש כותבים דאף הנלוניא אינה נגבת אלא מן הזיבורית דהא קי"ל [דף נ.] דבר תורה בעל חוב בזיבורית אלא שלא תנעול דלת בפני לוין והכא ליכא נעילת דלת דרוצה אשה להנשא יותר מהאיש ויש לוחין זה דולאי במה שהביאה מבית האב אם תוציאנה בזיבורית ממנעי ולא נסבי ולזה הדעת נוטה:

שלא יראה אדם דירה נאה לחבירו ויאמר אקפוץ ואלוונו כדי שאגבנה בחובי לפיכך אמרו בע"ח בבינונית אלא מעתה יהא בזיבורית א"כ אתה נועל דלת בפני לווין כתובת אשה בזיבורית שיותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להנשא:

(דף נ.) אמר מר זוטרא בריה דר"נ משמיה דרב נחמן שטר חוב היוצא על היתומים אע"פ שכתוב בו שבח אינו גובה אלא מן הזיבורית ורבא פליג עליה ואקשי ליה פריק הילכך הילכתא כוותיה ואיכא למימר כיון דאביי ורב נחמן קיימי בחדא שיטתא הוה ליה יחיד לגבייהו ולית הלכתא כוותיה וההיא פירוקא דפריק שינויא היא:

והלכתא (דף נ:) יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים בין לשבועה בין לזיבורית:

אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זבורית ולא שנא מכר ולא שנא מתנה דתניא שכיב מרע שאמר תנו מאתים זוז לפלוני ושלש מאות לפלוני וארבע מאות לפלוני אין אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שט"ח גובה מכולן אבל אם אמר תנו מאתים זוז לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זכה לפיכך יצא עליו שטר חוב גובה מן האחרון אין לו גובה משלפניו אין לו גובה משלפני פניו ואע"ג דקמא בינונית ובתרא זיבורית מזיבורית גבי מבינונית לא גבי שמעינן מינה דבמתנה נמי עבוד רבנן תקנתא וכן הילכתא ואע"ג דדחינן ואוקימנא בבע"ח אי נמי אין נפסד אלא אחרון אי נמי בדשוו קרקעות להדדי ההיא דחייתא בעלמא היא ולא סמכינן עלה:

גרסינן בפרק מי שהיה נשוי (כתובות דף צה.) איבעיא להו אישתדפי בני חרי מהו דליטרוף ממשעבדי ואיפסיקא הלכתא אישתדוף בני חרי טריף ממשעבדי:

מתני' (דף לעיל מח:) אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח הקרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם:

גמ' (דף נ:) מאי טעמא אמר רבי שמעון בן לקיש לפי שאינן כתובין ואע"ג דמזון האשה והבנות כמאן דכתיבי דאמו מעיקרא כי איתקון הכי איתקון כתובין הן אצל

ואע"ג שכתוב בו שבח. שהתנה בשטר ליפרע ממובחר שבנכסיו אינה גובה אלא מן הזיבורית דרבן גמליאל ובית דינו הן הן אביהם של יתומים ותיקנו שלא **ליפרע מן יתומים אלא מזיבורית** וכן הלכה וכתב הרמב"ן ז"ל שאם פירש בין ממוני בין מיורשי מהני וכדאמרינן בכתובות (דף פו:) לאף בפוטר האשה מן השבועה (יורשיה) [יורשיו] משביעין אותה מתקנת הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ואפ"ה אם כתב בפירוש בין ממוני בין מיורשי גובה שלא בשבועה כמו שכתב שם הרב הגאון ז"ל: [לף נ:] יתומים שאמרו גדולים ואין צריך לומר קטנים בין **לשבועה** בין לזיבורית. ודוקא בבעל חוב אבל בנזקין לקטנים דוקא עבוד רבנן תקנתא שלא ליפרע מהם אלא מזיבורית אבל לא לגדולים והכי מוכח בגמ'. יתומים לאו דוקא דה"ה לאחין או לשאר יורשין בין לשבועה בין לזיבורית וא"ת למ"ל בערכין (דף כב.) **אין נזקקין לנכסי יתומים אלא** לשטר שרבית אוכלת בו היכי משכחת לה גובה מהן בשבועה. כי המלוה ברבית אין מוסרין לו שבועה י"ל משכחת לה בגר תושב שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים אבל לא קבל עליו שלא ללוות ברבית אי נמי בעובד כוכבים שקבל ללון בדינינו וכפי מה שכתב רת"ס לנא אסרו לעשות שותפות עם העובד כוכבים שמא יתחייב לו שבועה והתורה אמרה לא ישמע על פיך [אלא דוקא לכתחלה] אבל בדיעבד אם נתחייב לו שבועה מותר להשביעו אבל רש"י ז"ל **אסר אף בדיעבד ועכשיו אין נמנעין מלהשתתף עמהם וכתבו משם התוס' דהאידנא שרי שאין נשבעין בשם עבודת כוכבים: אין אומרים כל הקודם בשטר** [זוכה] זה זכה. שאם אין מספיקין הנכסים לכולם א"א הקודם בשטר ראשון נוטל ראשון: לפיכך **יצא עליו שטר חוב גובה מכולן.** פי' לפי חשבון וכן אם לא הספיקו הנכסים נוטלין לפי חשבון כל אחד מהם שהרי נתכוון לתת לזה פי שנים על זה: ואע"ג לקמא בינונית ובתרא זיבורית . ומשום דסתמא קתני משמע אף בנתרצה לו לא היה בע"ח גבי מבינונית אלא מזיבורית לכיון לאחרון זה היה ראוי לו ור"ל בינונית אע"פ שנתרצה לו הוה ליה כמכרו לו ואמר רבא [בפרק מי שהיה נשוי] (דף צב.) ובפרק קמא דב"ק (דף ח:) ראובן שמכר כל שדותיו לשמעון וחזר שמעון ומכר שדה אחת ללוי ובא בע"ח דראובן רצה מזה גובה רצה מזה גובה כל דזבן בינונית אלא ולאי כדאמרן [וכן מצאתי ספרים ישנים] כתוב בהן אע"ג לקמא בבינונית ובתרא בזיבורית לאלמא לינן בכך ורבינו ז"ל לחה לדילמא כגון שהבינונית כנגד חוב של זה וכשבאו לחלק לקח כל אחד מחצית (השדה) ומחצית הזיבורית ונמצא שהבעל חוב כשגובה חובו מאחרון צריך לגבות מקנתו מהזיבורית ובתוספות נסתפקו בדין זה. וא"ת והיכי קרי למתנת ש"מ משעבדי דא"כ מלוה על פה בנו זימנא ומזון האשה והבנות לא יגבו מהן וליתא מדאמרינן ביש נוחלין (דף קלג.) השתא ירושה לאורייתא אמרת אלמנתו ניזונית מנכסיו מתנת ש"מ לא כ"ש ויש לומר דהכא במתנת ש"מ במקצת ובקנין דכמתנת בריא היא אבל במתנת ש"מ בכולה **אי קמא בינונית ובתרא זיבורית מבינונית לקמא גבי** וכן דעת הרי"ף ז"ל והרמב"ן ז"ל בבבא בתרא: **אשתדוף.** נשדפו: מתני' **אין מוציאין** לאכילת פירות. הרי שגזל שדה מחברו ומכרה לאחר והלוקח זרעה ועשאה פירות ובא הנגזל וטרפה מן הלוקח ולא נתן לו כי אם היניאה כדינו והלוקח גובה דמי הקרקע מנכסים משועבדים שהרי באחריות מכרה לו בשטר והויא כמלוה בשטר והפירות גובה מנכסים בני חורין כדמפרש בגמ': [לף נא.] ולשבח קרקעות. אם השביח אותה שנטע בה אילנות והנגזל טרפה הימנו: ולמזון אשה והבנות. שלו שקבל עליו לזונן כדתנן **(כתובות דף נב:) לא כתב לה בנן נוקבן להויין ליכי מינאי יהון יתבן בביתי ומיתזנן מנכסי חייב מפני שהוא תנאי ב"ל:** גמ' מפני שאינן כתובין. [שאין כותבין הפירות] **הללו כשנכתב שטר** מכירה על קרקע **הגזולה שעליין לא היו [בעולם] ולא כתב בשטר [אלא] שפלוני מכר לפלוני קרקע פלונית באחריות הילכך למי הקרקע הוי כמלוה בשטר אבל למי הפירות הוי כמלוה על פה לאע"פ לכתב ליה מוכר ללוקח** אנא איקום ואשפי **[זביני אלין]** אינון ועמליהון ושבחיהון ופיריהון אפ"ה **אין קול יוצא** אלא **על המקח לא על** השאר כיון שעליין אינן בעולם ואפשר שלא יבאו. ולפרכינן והא מזון האשה והבנות וכו' לא פריך אלא ממזון האשה ולא משל בנות דהנהו נמי

בני חורין ואינן כתובין אצל משועבדים:

(דף נב.) **מתני'** יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופוס חייבין לעשר פירותיהן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינוהו ב"ד לא ישבע אבא שאול אומר חילוף הדברים:

(דף נב:) המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב:

(דף נד:) הכהנים שפיגלו במקדש מזידין חייבים ושוגגים פטורין:

גמ' (דף נב.) תנו רבנן אפוטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ומוכרין בהמה עבדים ושפחות בתים ושדות וכרמים להאכיל אבל לא להניח ועושין להן סוכה לולב * בגמ' וערבה (ג"א) וציצית וכל דבר שיש לו קצבה לאיתויי שופר ולוקחין ספר תורה תפילין ומזוזות וכל דבר שיש לו קצבה לאיתויי מגילה ואין פוסקין עליהן צדקה ואין מפדין עליהן את השבויין וכל דבר שאין לו קצבה לאיתויי תנחומי אבלים

ואין אפוטרופין רשאים לדון לחוב על מנת לזכות בנכסי יתומים ואין אפוטרופין רשאין למכור ברחוק ולגאול בקרוב ברע ולגאול ביפה מ"ט דילמא משתדפו ואין אפוטרופין רשאין למכור שדות וליקח עבדים אבל מוכרין עבדים ולוקחין בהן שדות רשב"ג אומר אף לא למכור עבדים וליקח בהן שדות מאי טעמא דילמא לא משפיאן ואין אפוטרופין רשאין להוציא עבדים לחירות אבל מוכרין אותם לאחרים ואחרים מוציאין אותן לחירות רבי אומר אומר אני אף הוא נותן דמי עצמו ויוצא מפני שהוא כמוכרו לו וצריך לחשב עמהן באחרונה דברי רבי רשבג"א אינו צריך ואין עושין אפוטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומים הרשות בידו.

חזינן לגאון דקא פסק הלכתא כרשב"ג וקאמר לא אמרינן הלכה כרבי אלא לגבי חבירו אבל לגבי אביו לא.

ההוא דהוה בשבבותיה דר' יהושע בן לוי דהוה מזבין ארעא וזבין תורי ולא א"ל ולא מידי דתניא אמר רבי יוסי מימי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדי.

הנהו יתמי דהוו סמיכי גבי ההיא סבתא הויא להו תורתא שקלה זבינתה ניהלייהו אתו קרובים לקמיה דרב נחמן אמרו ליה מאי עבידתא דמזבנה אמר להו יתומים שסמכו אצל בעה"ב תנן והא אייקר ברשותיה דלוקח אייקר והא לא נקיטי יתמי דמי אמר להו א"כ היינו דרב * בגמ' חנילאי נהילאי בר אידי אמר שמואל נכסי יתומים הרי הן כהקדש ולא מיקנו אלא בכספא.

לא באו לעולם בשעת כתיבה ואולי לא יבואו: [דף נב.] מתני' **יתומים שסמכו אצל בעל הבית.** שבאו אצלו להסתפק בנכסיהם אבל לא מנוהו אביהם אפוטרופוס חייב לעשר פירותיהם . כאפוטרופא: ישבע. כשמחזיר הנכסים ליתומים נשבע שלא לקח משלהם כלום: חלוף הדברים. למנוהו בית דין ישבע דליכא למיחש דלמא מימנע ולא מקבל דבהדיא הנאה דנפיק עליה קלא דגברא מהימנא הוא דאין ב"ד ממנין אלא אדם נאמן וכשר ודאי לא מימנע אע"ג דרמי עליה שבועה אבל מינהו אבי יתומים אי רמית עליה שבועה אתי לאימנועי ומ"מ כל שהחזיקו בנכסים אין יכולין לחזור בהן והכי איתא בתוספתא (דב"ב פ"ח הל"ג): המטמא. טהרותיו של חברו: **והמדמע.** שמערב חולין עם תרומה: שפיגלו. ששחטו הזבח לאכלו חוץ למקומו: **גמ' להאכיל.** הפירות שרוצין לאכול אבל לא הפירות שרוצין להניח ולהצניע: לחוב על מנת לזכות. כלומר אפילו **דנו על מנת לזכות ונתחייבו בזה אין היתומים נפסדין ולכשיגדילו ידונו עמו:** ברחוק. שדה הרחוק מן העיר כדי לגאול הקרוב דדילמא משתדפי הקרוב שאין אדם יודע אי זה מהם יכשר: **לא משפיין.** לא יעשו פירות בשופי: להוציא **עבדים** לחירות. **אם באים לפדות עצמן בכסף שנותנים להם אחרים ע"מ שאין ליתומים רשות בהם: אבל מוכרין אותם לאחרים. לתקנת היתומים כגון** להאכילם: אף העבד עצמו נותן דמי עצמו ויוצא. לחירות: **מפני שהוא כמוכרו לעצמו.** ומה לי מכרו לעצמו מה לי לאחרים ותנא קמא סבר מפני שנראה כמוציאן לחירות שאין הכל יודעין בדמים שהוא נותן: וצריך לחשב עמהן **באחרונה.** פירוש ולהשביען אם נטלו משל יתומים כלום: רשב"ג **אומר אינו צריך.** והלכתא כוותיה והרב בעל העיטור ז"ל כתב דלוקח באחרונה אין מחשבין אבל בתחלה צריכין ב"ד לחשוב עמהן ולכתוב חשבון המטלטלין והקרקעות והחובות וכל מה שנתנו בידם ואע"ג דאמרינן דאין **נשבעין הני מילי** בטענת שמא אבל **בטענת ברי כגון שאמר ליה** יודע אני שלקחת משלי כך וכך משביעין והילכך צריך שידעו מה שקבלו ומה שהחזירו וכתב הראב"ד ז"ל שכותבין שני שטרות א' לאפוטרופוס ואחד לקרובים של יתומים אות באות והוא הנקרא שטר שמוש ב"ד: ואם מינן אבי יתומים. בחייו הרשות בידו. פי' ולא חשבינן להו כאפוטרופא למפסיד למסלקינן ליה. וכתב ר"י ז"ל דהרשות בידם גרסינן. והכי פירושו אם מינן אבי יתומים בחייו שהיה רגיל להפקיד להם הרשות ביד ב"ד למנותן עכשיו דאנן סהדי דניחא ליה לאב. וה"נ בתוספתא (דב"ב פ"ח הל"ד ע"ש) אין עושין אפוטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומים בחייו הרשות בידו ושמעינן מסיפא דאף באפוטרופוס שמינוהו ב"ד אין רשאין לעשות כל הדברים הנזכרים למעלה שלא לעשותן דהא בסיפא קתני ואם מינן אבי יתומים מכלל דעד השתא במינוהו ב"ד איירינן ומכל מקום כשנטלו רשות מב"ד הכל מותר וה"נ בתוספתא [שם] וכולן אם נטלו רשות מב"ד מותר שאין לך בדברים אלא מקומן ושעתן: **לאשתי ביתי ולשורי שדי.** שהאשה עיקר הבית ורוב תבואות בכח שור: מאי עבידתא למזבנא. היך יכולה למכור: **יתומים שסמכו אצל בעל הבית.** דינו כאפוטרופא אף לעשר הפירות ומכאן ליתומים שסמכו אצל בעל הבית דינו כאפוטרופא לכל דבר וכתב הראב"ד ז"ל דלא משבעינן ליה דהשתא מינהו אבי יתומים **לאי לאו לעבד ליה** נייח נפשא לא הוה ממני ליה אפוטרופא חששו דילמא מימנע כ"ש זה שסמכו אצלו וכן דעת הרמב"ן ז"ל והכי מוכח בפרק הכותב [ואין דעת הרא"ש כן בספרו]:

משוך פירי מיתמי איקור היינו דרב נהילאי בר אידי זול לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש.

אימשיכי להו פירי ליתמי איקור לא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש זול סבור מינה היינו דרב נהילאי בר אידי אמר להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה לדידהו היא דזמנין דמצטרכי לפירי וליכא דיהיב להו עד דיהיב זוזי:

יהבי יתמי זוזי אפירי זול לא יהא בה הדיוט חמור מכח הקדש איקור סבור מינה היינו דרב נהילאי בר אידי אמר להו רב שישא בריה דרב אידי הא רעה היא ליתמי דזמנין דאמרי להו (דף נב:) נשרפו חיטכם בעלייה.

יהבו זוזי ליתמי אפירי איקור לא יהא בה הדיוט חמור מכח הקדש זול סבור מינה היינו דרב נהילאי בר אידי אמר להו רב [* גי' ד"ת שישא] בריה דרב אידי הא רעה הוא לדידהו דזימנין דמצטרכין לזוזי וליכא מאן דיהיב להו:

אמר רב אשי אני וארי שבחבורה ומנו רב כהנא חתמינן בשטרי דאימיה דזעירי יתמי דזבין ארעא לכרגא ולמזוני בלא אכרזתא דאמרי נהרדעי לכרגא ולמזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא.

עמרם צבעא אפוטרופא דיתמי הוה אתו קרובים לקמיה דרב נחמן אמרי ליה קא לביש ומיכסי מדיתמי אמר להו כי היכי דלישתמעון מיליה הא קא אכיל ושתי ולא אמיד אימור מציאה אשכח והא קא מפסיד אמר להו אייתי לי סהדי דמפסיד ומסלקינן ליה דאמר רב הונא חברין משמיה דרב האי אפוטרופוס דאפסיד מסלקינן ליה איתמר אפוטרופא דאפסיד רב הונא אמר מסלקינן ליה דבי ר' שילא אמרי לא מסלקינן ליה והלכתא מסלקינן ליה וקאמרי רבואתה מגו דמסלקינן ליה משבעינן ליה והאי דאיפסקא הלכתא דלא משבעינן ליה ה"מ דלא אישתכח עליה פסידא אבל היכא דאישתכח עליה פסידא מסלקינן ליה ומשבעינן ליה:

אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע וכו': אמר רב חנן בר אמי אמר שמואל הלכה כאבא שאול והני מילי בטענת שמא אבל בטענת ברי משבעינן כגון דגדלי יתמי וטעני עליה בטענת ברי וכפר איהו כגון דא ודאי משתבע:

המטמא והמדמע וכו': (דף נד:) ההוא דאתא לקמיה דרבי אמי א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני אזכרות שבו אינן כתובין לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל נאמן אתה להפסיד שכרך ואי אתה נאמן להפסיד ס"ת א"ל ר' ירמיה נהי דאפסיד שכר אזכרות דכוליה ספר אמאי אפסיד א"ל שאני אומר כל ס"ת שאין אזכרות שבו כתובין לשמן אינו שוה כלום ההוא דאתא לקמיה דרבי אבהו א"ל ס"ת שכתבתי לפלוני גוילים שבו לא עיבדתים לשמן א"ל ס"ת ביד מי א"ל ביד לוקח א"ל מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך נאמן אתה להפסיד ס"ת (דף נה.) ומ"ש מדר' אמי התם איכא למימר טעי בדר' ירמיה הכא קא פסיד

משוך פירי מיתמי. שמכרו היתומים פירות ומשכן הלוקח מהם **ולא נתן דמים:** זול **לא יהא כח הדיוט חמור** מכח הקדש. כלומר היתומים כהקדש הן לא יהא כח הדיוט חמור משל הקדש ובהדיוט דבר תורה מעות קונות ותיקנו שתהא משיכה קונה והילכך כיון דבעלמא אין ההדיוט יכול לחזור בו כל שמכר להדיוט אף לגבי יתומים אע"ג דאמרינן דלא מקנו אלא בכספא אין הלוקח יכול לחזור בו ולא אמרו לא מקנו אלא בכספא אלא לתועלת היתומים: **אמשיכו פירי ליתמי.** שקנו לצורך יתומים פירות ומשכום: **היינו דרב נהילאי.** דאמר דלא מקנו אלא בכספא: וליכא דיהיב להו. אם תהיה ידם על העליונה לעולם: יהיב זוזי ליתמי אפירי זול **לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש.** פי' בהדיוט דכוותה יכול לחזור בו שאין המעות קונות: דאמרינן להו נשרפו חטיך בעליה. [וא"ת אמאי] לא אמרינן הכי במשוך פירי מיתמי ואייקר [וכי תימא] דאמרי [יתמי ללקוחות] שלהם נשרף שקנה להם משיכה אף כאן נאמר כן [למוכרים] י"ל שכך ה"ה כיון שהם רצו כסף ומשיכה קונין בשל יתומים לענין אונסין משעה ראשונה קנו אלא שאם חזרו בהן המקח [בטל] וכ"ז שלא חזרו אם נאנס ללוקח נאנס וכ"נ מדברי רש"י ז"ל: יהיב זוזי ליתמי אפירי אייקור **לא יהא כח הדיוט כו'.** והרי הדיוט היה יכול לחזור בו למעות אינן קונות כ"ש יתומים: לכרגא. מס המלך שחייבין היתומים. וכן למזונות היתומים ולקבורת' מזבנינן בלא אכרזתא. שאי אפשר להמתין לדברים אלו ימי הכרזה: [דף נב:] **כי היכי לישתמעון מיליה.** פירוש הרשות בידו לעשות כן כדי שיהיה מכובד וישמעו לדבריו ולא יזלזלוהו: **ולא אמיד.** אינו מוחזק בעשיר ונמצא שהוא גונב משל יתומים: אימור מציאה אשכח. וכתב הרמב"ן ז"ל דלא תלינן הכי אלא באפוטרופא שמינהו אבי יתומים אבל לא במינהו ב"ד שאין לב"ד למנות אלא גברא מהימנא ולא חסנו שומעניה וכן דעת הרמב"ם ז"ל [בפ"י מהלכות נחלות] ורבינו ז"ל חולק עליהם לכיון לטעמא משום דלא מחזיקינן אינשי בגנבי לא שנא מינהו ב"ד ל"ש מינהו אביהן [של יתומים] לאי לא [תימא הכי הוה ליה לגמרא] למימר בהליא עמרם צבעא אפוטרופא שמינהו אבי יתומים הוה כיון דתלי דינא בהכי: הלכה כאבא שאול. וכתב הרמב"ן ז"ל דאף לענין תשלומין כן דאם פשע ומינהו אבי יתומים פטור דילמא מימנעי והכי מוכח בפרק שור שנגח ד' וה' (דף לט.) דאמרינן שור חרש שוטה וקטן שנגחו מעמידין להם אפוטרופא [ומעידין להם בפני האפוטרופא ומשוי ליה מועד וכי הדר נגח] משלם מן העליה ואמרינן מעלית מאן רבי יוחנן אמר מעלית יתומים לאי אמר' מעלית אפוטרופין מימנעי ולא עבדי ואע"ג דהתם מינוהו ב"ד הוא מ"מ הוה ליה כמינהו אבי יתומים כיון דלא נפיק עליה קלא בהכי דגברא מהימנא הוא דאין ממנין אותו אלא לשמור השור שלא יזיק ור"ת ז"ל סובר דכל אפוטרופא שפשע חייב אף על פי שמינהו אבי יתומים והכי מוכח בפרק המפקיד (דף מב:) דאמרינן בההוא אפוטרופא דזבן תורא ליתמי ולא הוו ליה ככי ושיני למיכל מסריה לבקרא ומית אמרינן התם היכי נעביד נימא ליה לאפוטרופא זיל שלים אמר אנא לבקרא מסרתיה אלמא הא לאו הכי חייב וטעמא משום דהוה ליה נושא שכר משום פרוטה דרב יוסף (ב"מ דף כט.) והיא לב"ק שאני דאינו נעשה אפוטרופא לתועלת היתומים אלא אדרבה להזיקם ואי מעלית אפוטרופא מימנע אבל כל שמשתדל בתועלת היתומים אינו נמנע מחמת תשלומין שהוא אומר בלבו אני אזהר מלפשוע ואין הפשיעה מצויה כ"כ:

כוליה אגריה וקאתי ואמר ש"מ קושטא קאמר:

מתני' העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שיוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו ועל החטאת הגזולה שלא נודעת לרבים שמכפרת מפני תקון המזבח:

גמ' אמר רבא מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא נשמע אמר לעדים ראו גט שאני נותן לה וחזר ואמר כנסי שט"ח זה מגורשת מי לא א"ר יוחנן בן גודגדא דלא בעינן דעתה ה"נ לא בעינן דעתה ולא אמרינן בטולי בטליה אלא משום כיסופא הוא דאמר לה הכי:

ועל המריש הגזול שבנאו בבירה שיטול את דמיו:

ת"ר גזל מריש ובנאו בבירה ב"ש אומרים יקעקע כל הבירה כולה ויחזיר מריש לבעליו ובה"א אין לו אלא דמי מרישו מפני תקנת השבים:

מתני' (דף נה.) לא היה סיקריקון ביהודה בהרוגי המלחמה מהרוגי מלחמה ואילך יש בו סיקריקון לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעה"ב מקחו בטל לקח מבעה"ב וחזר ולקח מסקריקון מקחו קיים:

לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל מן האשה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים זו משנה ראשונה ובית דין של אחריהם אמרו הלוקח מן הסיקריקון נותן לבעלים רביע אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב ב"ד ונמנו שאם שהתה בפני סקריקון שנים עשר חדש כל הקודם ליקח זוכה אבל נותן לבעלים רביע:

גמ' לקח מסיקריקון כו'. (דף נח:) אמר רב לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקנה אבל בשטר קנה ושמואל אמר אף בשטר לא קנה עד שיכתוב לו אחריות ואותבינן עליה דרב מהא (דף נח:) דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר לקח מן האשה בכתובתה וחזר ולקח מן האיש מקחו קיים מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל עד שיכתוב אחריות ופריק מאי אחריות נמי שטר והלכתא כשמואל דקי"ל דכל היכא דפליגי רב ושמואל ולא איתמר הלכתא כחד מינייהו (בכורות דף מט:) הלכתא כשמואל בדיני ועוד דתניא מסייעא ליה ופירוקא דרב שינויא הוא ולא סמכינן אשינויא ואי קשיא לך ההיא דגרסינן בחזקת הבתים (ב"ב דף מז:) אמר רב הונא תליוה וזבין זביניה זביני ואותיב (ב"ב דף מח.) רב המנונא עליה דרב הונא מהא מתני' לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל ואמאי התם נמי נימא אגב אונסיה גמר ומקני ופריק הא איתמר עלה אמר רב לא שאנו אלא דא"ל לך חזק וקנה אבל בשטר קנה ואקשינן ולשמואל דאמר אף בשטר לא קנה מאי איכא למימר ופריק מודה שמואל היכא דיהיב זוזי ואסיקנא (ב"ב מח:) והלכתא בכולהו זביניה זביני ואפי' בשדה זו בין ארצי ליה זוזי בין לא ארצי ליה זוזי אלא בשטר בלבד קנה וכי אמר ליה בתר הכין תא שקול זוזך לא מצי למהדר ביה

נויליס שבו לא עבדתים לשמן. וספר תורה בעי עבוד לשמו דבתפילין הוא דאפלינו [דף מה:] רשב"ג ורבנן דלרבנן לא בעי עבוד לשמה אבל בס"ת מודו [והרמב"ן ז"ל כתב] ומזוזה דינה כתפילין מדאמרינן (מנחות דף לב.) ס"ת שבלו ותפילין שבלו אין עושין מהן מזוזה שאין מורידין מקדושה חמורה לקלה הא מורידין עושין [אלמא מזוזה אינה צריכה עבוד לשמה כתפילין] אבל הרמב"ם סובר [דתפילין בעי עבוד לשמה כס"ת אבל] מזוזה לא בעיא עבוד לשמה: [דף נד:] ס"ת ביד מי [א"ל] ביד לוקח וכו' ואינך **נאמן** להפסיד ס"ת. ומשום דחזקת פועל עשה כהוגן מה שבידו וכל **שאין בידו אינו נאמן** דחזקה משקר ומיהו כדאמר בעלמא (גיטין דף ב.) עד אחד נאמן באיסורין בכל צד דסתמא אמרו נאמן: [דף נה.] טעי בדרבי ירמיה. והיה סבור כמו שהיה סובר רבי ירמיה שאין הספר כולו נפסל מחמת כך אלא סגי בהעברת הקולמוס על האזכרות לשמן: מתני' העיד רבי יוחנן בן גודגדא על החרשת ואע"פ שהשיאה **אביה [קטנה דהויא לה אשת איש גמורה אפ"ה מקבלת גיטה** ומתגרשת משום דלא בעינן דעתה דאשה מתגרשת בעל כרחה]: **ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שאוכלת בתרומה. ולמאן דאמר ביבמות [דף קיל.]** קטן אוכל נבילות **בית דין מצווין להפרישו [הכא מיירי] בתרומה דרבנן ובאיסורין דרבנן** לכולי עלמא אין אנו מצווין להפרישו: מריש. קורה: שיטול את דמיו. ולא הצריכו לקעקע כל הבירה וליטלה ולהחזיר הגזילה בעין: **ושלא נודעה לרבים.** שלא נודע הגזל לרבים: **גמ' מפני תקנת השבים. שאם יצטרכו לקעקע** הבירה **ימנעו מלעשות תשובה:** [דף נה:] **מתני' לא היה סיקריקון.** פי' אנס. כלומר שאינו יכול לטעון דין אונס ולומר אנוס הייתי כשמכרתי: **בהרוגי המלחמה. אבל משם ואילך היה יכול** לטעון דין אונס וטעמא מפרש בגמ' דבשעת הרוגי המלחמה לגזרו כל דלא קטיל לקטליה אגב אונסיה גמר ומקני אבל בתר הכי אמרו כל דקטיל לקטלוהו והילכך כשאנסו שדה לא גמר והקנה ונקט ביהודה מפני שגם היתה [הגזירה שהיתה] [ירושלמי הלכה ז] קבלה בידם שיהודה הרג עשו דכתיב ידך בעורף אויביך: **מקחו בטל.** שיכול לומר כשהסכמתי על המכירה **נחת רוח עשיתי** לסיקריקון: אבל אם לקח תחלה מבעל הבית ואחר כך מסיקריקון מקחו קיים. שלא היה לו לקיים תחלה המקח מפני נחת רוח אם לא שמכר מרצונו: **נותן לבעלים רביע.** דמן השתם רביע מוזיל הסיקריקון: אימתי. שני בנתינת רביע: בזמן. שאין ביד בעה"ב כמה ליקח השדה: ירושלמי [סוף הלכה ז] אם אומרים היה בידינו ליקח והלקוחות אומרים לא היה בידכם ליקח אמר ר' יוסי לעולם השדה בחזקת הלקוחות שהמוציא מחבירו עליו הראיה ע"כ ובלשון הזה הביא הרשב"א ז"ל בתשובה: בפני סיקריקון. פירוש ברשותו: גמ' לא שנו. דמקחו בטל: אלא שאמר בעל השדה לקונה זה **לך חזק** וקנה. ועל כן יכול לטעון נחת רוח עשיתי לסיקריקון כיון דלא הוי אלא דבורא בלחוד. אבל אם קיים בשטר המכר קנה לוקח דאי משום נ"ר לא היה לו לעשות כל כך לכתוב שטר בדבר: עד שיכתוב **אחריות.** שיקבל עליו ישראל זה אחריות **דכולי האי לא איבעי ליה למעבד אם לאו** שמרצונו קיים המקח שאם לא כן היה יכול לומר לסיקריקון את מזבנא ואנא מקבלנא אחריות ומ"מ אם יש לו עדים שנאנס בקבלת האחריות ודאי בטל מקח: [דף נח:] **מאי אחריות נמי שטר. דכל שכתב שטר הוה ליה** כקבל אחריות: נכי ריבעא זבין. שוה ד' מאות מכר לו בג' מאות: ארצי ליה זוזי. מנה לו המעות מלשון המרצה מעות: אנפראות. אונס:

למימרא דהלכתא כרב דאמר לא צריכינן לכתיבת אחריות

ההיא לא קשיא מידי דהא אמרינן מודה שמואל היכא דיהיב זוזי ואע"ג דאיפסיקא הלכתא בין ארצי ליה זוזי בין לא ארצי ליה זוזי התם גבי תליוה וזבין דעתיה למיתן ליה זוזי ודעתיה דמוכר למישקל מיניה זוזי אבל הכא גבי אשה וסיקריקון ליכא מאן דיהיב להו זוזי הילכך לא מהניא כתיבת שטר עלייהו עד דכתיבי אחריות:

יום קעח

(כאן דף נח:) אמר רב יוסף נקטינן אין דין אנפרות בבבל מאי טעמא כיון דאיכא בי דואר ולא אזיל קביל אימור אחולי אחליה:

זו משנה ראשונה וכו': ת"ר זו משנה ראשונה וב"ד של אחריהם אמרו הלוקח מסיקריקון נותן לבעלים רביע ויד בעלים על העליונה רצו מעות נוטלין רצו קרקע נוטלין אימתי בזמן שאין בידן ליקח אבל יש בידן ליקח הן קודמין לכל אדם רבי הושיב ב"ד ונמנו שאם שהתה בפני סיקריקון שנים עשר חדש כל הקודם ליקח זכה ונותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות ששוה קרקע שהן שליש המעות שנטל הסיקריקון דקי"ל כשמואל דאמר רביע בקרקע שהוא שליש המעות דכל דזבין נכי ריבעא זבין:

(דף נט.) **מתני'** חרש רומז ונרמז בן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטין:

גמ' אמר רב נחמן מחלוקת במטלטלין אבל בגיטין דברי הכל ברמיזה ואיכא דאמרי אמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין והא אנן במטלטלין תנן אימא אף במטלטלין:

הפעוטות מקחן מקח כו'. ועד כמה מחוי רב יהודה לרב יצחק בריה כבר שית כבר שבע רב כהנא אמר כבר שבע כבר תמני במתניתא תנא כבר תשע כבר עשר ול"פ כל חד וחד לפום חורפיה וטעמא מאי א"ר אבא בר יעקב א"ר יוחנן משום כדי חייו ואמרי' עלה בפ' מציאת האשה (כתובות דף ע.) אמר רפרם ל"ש אלא שאין שם אפוטרופוס אבל יש שם אפוטרופוס אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר וטעותו עד כמה א"ר זירא עד שתות כגדול ומתנתו מתנה אחת מתנת בריא ואחת מתנת שכיב מרע ואחת מתנה מרובה ואחת מתנה מועטת:

מתני' אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום (דף נט:) בור הקרוב לאמה מתמלא ראשון מפני דרכי שלום מצודות חיה ועופות ודגים יש בהן גזל מפני דרבי שלום ר' יוסי אומר גזל גמור.

מציאת חרש שוטה וקטן יש בהן גזל מפני דרכי שלום ר' יוסי אומר גזל גמור.

העני המנקף בראש הזית מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום רבי יוסי אומר גזל גמור.

אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים בלקט שכחה ופיאה מפני דרכי שלום:

(דף סא.) משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ריחים ותנור אבל לא תבור ותטחן עמה אשת חבר משאלת לאשת ע"ה נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה אבל משתטיל למים לא תגע אצלה שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכולן לא אמרו אלא מפני דרכי שלום מחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית אבל לא [ידי] ישראל ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום:

דואר. סופר: קביל. נועק: **אחולי אחליה.** ואע"ג דתלוה ויהיב הוא אינו כלום [משום דלא אמרי' בעלמא אין מתנתו מתנה אלא למשום דאיכא למימר אע"ג דלא אזיל וקביל לא משום דאוחיל ליה הוא אלא משום דלא מצא עת למיזל ולמקבל אבל הכא בי דואר קבוע בכל עת כיון דלא קביל ש"מ אחולי אחיל]: רצו קרקע. למי אותו רביע נוטלין: [דף נט.] **מתני' חרש רומז ונרמז.** פי' מועילין מעשיו אם רומז או רומזין לו וע"י כן ניטו גט: בן בתירא אומר קופץ ונקפץ. ומועיל לגבי מטלטלין **אם קנאם לו או** מכרם בכך והרמיזה הוא בעיניו וקפיצה בשפתיו: **גמ' אבל בגיטין** דברי הכל ברמיזה. בלבד הוא שמועיל ומיירי בשנשא כשהוא חרש אבל נשא כשהוא פקח ונתחרש לא וכמ"ש הרב ז"ל בריש פ' מי שאחזו: כל חד וחד לפום חורפיה. אם הוא פקח וחריף מבר שית מהני **ואי לא בר שבעה או** בר תמניא לפי מה שהוא אדם: וטעמא מאי. מועיל והלא אין מעשה קטן כלום: **משום כדי חייו.** שיוכל להתפרנס כשיוכל למכור שלו שאם לא כן לא יוכל להתפרנס: **וטעותו על כמה.** אם טעה במכר על כמה הוא חוזר: **על שתות כגדול.** לאפסיקא הלכתא במציעא [דף נ:] **שתות קנה ומחזיר אונאה** וכת' רבינו האי ז"ל דכיון דטעמא משום כדי חייו אין ממכרו ממכר אלא לכדי חייו ולפי דעתנו אנו [רואין] אם יש שם ממון הרבה נותנין לו קצת ממנו לסחורה כדי להתלמד [במו"מ אע"פ שאינו צריך לכדי חייו] לפי מראית עיני הדיין ע"כ והרמב"ן ז"ל כ' דכיון לתקון רבנן שיהא ממכרו ממכר לא פלוג רבנן בין כדי חייו ליתר מכאן דאף במתנתו אסיקנא דמהני אחת מתנה מרובה ואחת מתנה מועטת כי היכי דליעבדו מיליה ולא עוד אלא אף במתנת ש"מ דלא שייך למימרא ליעבדו מיליה מהני משום דלא פלוג רבנן והכי מוכח בשילהי מציאת האשה [דף ע. ע"ש]: ומתנתו מתנה. פירוש במטלטלין דאילו בקרקעות אינו מוכר עד שיהא בן י"ג ויודע בטיב משא ומתן ומתנתו מהניא אע"פ שאינו יודע בטיב משא ומתן ולמכור בקרקעות שירש מאביו עד שיהא בן עשרים וכל זה מפורש בפ' מי שמת [דף קנה: ודף קנו.]: **מתני' מערבין בבית ישן.** אם נהגו להניח עירוב בבית א' **מן המבוי אין** להם להניחו בבית אחרת כדי שלא יתקוטטו: [דף ס:] **בור הקרוב** . לאמת המים: **המנקף.** מלשון כנוקף זית: אין מוחין ביד. עניים עובדי כוכבים שלא יטלו הלקט או הפאה: [דף סא.] לא תבור ולא תטחון עמה. שמסייעת ידי עוברי עבירה: מחזיקין ידי עובדי כוכבים בשביעית. שאומר להם חזקו:

גמ' (דף נט.) * איתא תנא דבי רבי ישמעאל (ג"א) ת"ר וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון אמר אביי נקטינן אין שם כהן נתפרדה החבילה ואמר אביי נקטינן אם אין שם לוי כהן שקרא ראשון קורא שלחו בני גלילא לרבי חלבו אחריהן מי קורא לא (דף ס.) הוה בידיה אתא שייליה לר' יצחק נפחא א"ל אחריהן קוראין ת"ח הממונין על הציבור אחריהן ת"ח הראויין למנותן פרנסין על הציבור אחריהן בני ת"ח שאבותן ממונין פרנסין על הציבור ואחריהן ראשי כנסיות וכל העם.

רבה ור' יוסף דאמרי תרוייהו אין קורין בחומשין בבהכ"נ מפני כבוד הציבור רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו האי ספר אפטרתא אסור למיקרי ביה בשבתא מ"ט דלא ניתן ליכתב מר בר רב אשי אמר לטלטולי נמי אסור מ"ט דלא חזי למיקרי ביה בשבתא ולא היא שרי למקרי ביה ושרי לטלטוליה דר' יוחנן ורשב"ל מעייני בספרא דאגדתא בשבת והא לא ניתן ליכתב אלא כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך הכי נמי כיון דלא אפשר עת לעשות לה' הפרו תורתך כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה וכן הלכה:

(דף ס:) בור הקרוב לאמה. איתמר בני נהרא רב אמר תתאי שתו ברישא ושמואל אמר עילאי שתו ברישא במיזל כ"ע לא פליגי כי פליגי במיסכר ואשקויי והשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר מאן דאלים גבר:

מצודות חיה: באוזלי ואוהרי (דף סא.) כ"ע לא פליגי כי פליגי בלחי וקוקרי ר' יוסי סבר גזל גמור הוא ואע"ג דמדבריהם הוא מוציאין אותו בדיינין ורבנן סברי לא והלכתא כרבנן:

העני המנקף כו'. תנא אם נטל ונתן ביד הרי זה גזל גמור:

אין ממחין ביד עניי עובדי כוכבים כו': ת"ר מפרנסין עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל.

ומבקרין חולי עובדי כוכבים עם חולי ישראל מפני דרכי שלום וקוברין מתי עובדי כוכבים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום:

מחזיקין ידי עובדי כוכבים כו'. (דף סב.) מחזיקין והאמר רב דימי בר ששנא משמיה דרב אין עודרין עם העובדי כוכבים בשביעית ואין כופלין שלום לעובדי כוכבים לא צריכא למימר להו אחזוקי בעלמא כי הא דרב יהודה אמר להו אחזוקי רב ששת א"ל אשרתא:

ואין כופלין שלום לעובדי כוכבים רב חסדא הוה מקדים יהיב להו שלמא ר"נ בר יצחק אמר להו שלמא למר תניא לא יכנס אדם בביתו של עובדי כוכבים ביום אידו ויתן לו שלום מצאו בשוק נותן לו בשפה רפה ובכובד ראש:

הדרן עלך פרק הניזקין

(דף סב:) U **האומר** התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זה לאשתי אם רצה להחזיר יחזיר האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה להחזיר לא יחזיר לפיכך אם אמר הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה להחזיר יחזיר רשבג"א אף

גמ' לפתוח ראשון. בבית הכנסת: **ולברך.** בסעודה ראשון או בכל מקום: **נקיטינן.** הלכה למעשה: **אין שם כהן נתפרדה חבילה. ואין הלוי קורא כלל: אחריהן.** של אלו של כהן ושל לוי מי קורא: **בחומשין.** הספרים שלהם היו בגלילה וחומשין היינו שאין שם כל החמשה חומשי תורה: **מפני כבוד הצבור.** שנראה כעני ובכאן כתב רבינו ז"ל הלכה ולא למעשה שאם נמצא טעות בס"ת באחד מן החומשים מותר לקרות בשאר דהא אין החומשין מעכבין זה את זה אלא מפני כבוד הצבור וכיון שהס"ת שלם שפיר דמי: **והא לא ניתן ליכתב.** לדברים שבעל פה אני אתה רשאי לאמרן בכתב: **כיון דלא אפשר.** שלא לכתבה מפני שהיתה תורה משתכחת **עת לעשות לה' [הפרו** תורתך. כלומר עת שיכול האדם להפר התורה כדי לעשות לה'] דבר מצוה: **כותבין מגילה.** לתינוק להתלמד בה וכן הלכה. תימה הוא דבגמ' מוכח בהדיא דהלכה כמ"ד אין כותבין: **בני נהרא.** שיש שדות רבים השותים מנהר אחד: **במיזל.** כשהנהר הולך לדרך הילוכו [ומפסיק] כ"ע לא פליגי דעילאי שתו ברישא: **כי פליגי במסכר ואשקויי. [שאין בו כדי ללות כולן יחד ורוצין העליונים** שיהו סוכרין העליונים] סמוך לשדותיהן ומשקים: **באוזלי ואוהרי.** אוזלי רשתות **של חוטין.** ואוהרי של נמי והן מצודות **שיש להן תוך וזכה לו כליו והלכך גזל גמור הוא:** **בלחי** וקוקרי. אין להם תוך: אם נטל ונתן ביד הרי זה **גזל גמור.** פי' אע"פ שלא נתכוון לזכות לאי לא מאי קמ"ל פשיטא וכן הוא בירושלמי: קוברין מתי עובדי כוכבים **עם מתי ישראל.** פירש רש"י **אם מצאום הרוגים עם מתי ישראל** וליתא לאו דוקא דה"ה כשנמצאו מתי עובדי כוכבים לבד שמתעסקים בהם מפני השלום וכן לפרנס ענייהם ולבקר חוליהם ובפירוש אמרו בתוספתא [סוף פ"ג] מספידים מתי עובדי כוכבים ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום ובירושלמי [כאן סוף הלכה ט] לא שנו עם בכל אלו כלל. ומכל מקום לא שיהו קוברים אותן אצל ישראל דהא אין קוברין רשע אצל צדיק אלא לומר שמתעסקין עמהם: **אשרתא** לשון חוזק. **כמו (כתובות דף כא:)** אשרתא דדייני שהוא קיום השטר: [דף סב.] מקדים יהיב להו שלמא. כדי שלא יצטרך לכפלו אם ישאילוהו הם לשלום תחלה: **שלמא למר.** והיה לבו על רבו: הדרן עלך פרק הניזקין **האומר התקבל** גט זה לאשתי וכו'. **רצה לחזור הבעל יחזור. לגט חוב היא לה ואין חבין לאדם אלא מדעתו לעשות לו שליח לחובתו** ומיהו כי מטי גיטא לידה מיגרשא ואע"ג דבעל לאו בר שויא שליח לקבלה הוא אפ"ה אמרינן **לאדם יודע שאינו יכול לעשות שליח לקבלה** וגמר ונתן לשם הולכה **והתקבל והולך קאמר** והכי איתא בגמ' ונרסינן בירושלמי בכל אתר את אמר התקבל כזכה הכא את אמר הכי [התקבל כהולך] שניא היא דאין חבין לאדם שלא בפניו. כלומר וכיון לחוב הוא לאשה אפי' א"ל בפירוש זכה בשבילה אם רצה לחזור יחזור הגע עצמך שהיתה נוחה להתגרש אני אומר שמא חזרה בה. ומיהו במזכה גט לאשתו במקום יבם ובמקום קטטה איבעיא לן בפרק האשה שלום (דף קיח:) ולא איפשיטא הילכך חולצת ולא מתייבמת:

האומרת טול לי גיטי אם רצה להחזיר לא יחזיר:

גמ' פשיטא איש הוי שליח להולכה שכן בעל מוליך גט לאשתו אשה הויא שליח לקבלה שכן אשה מקבלת גיטה מיד בעלה איש לקבלה ואשה להולכה מאי ופשטינן דאיש הוי נמי שליח לקבלה שכן אב מקבל גט לבתו קטנה ואשה נמי הויא שליח להולכה שכן אשה עצמה מביאה גיטה כדתנן (לעיל דף כג.) האשה עצמה מביאה גיטה ובלבד שתהא צריכה למימר בפני נכתב ובפ"נ ואוקימנא בהולכה:

איתמר התקבל לי גיטי ואשתו אמרה הבא לי גיטי והוא אומר הא לך כמה שאמרה אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אפילו הגיע גט לידה אינה מגורשת (דף סג.) דהא עקריה שליח לשליחותיה לגמרי אמר (ליה) שליח לקבלה הוינא להולכה לא הוינא הבא לי גיטי ואשתו אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הא לך כמה שאמרה כיון שהגיע גט לידה מגורשת דהא לא עקר ליה שליח לשליחותיה אלא מעוטי הוא דמעיט

[דף סב:] **האשה שאמרה התקבל לי גיטי רצה לחזור לא יחזור.** לכיון לאיהי שויתיה שליח הרי הוא כידה ונתגרשה מיד בקבלתו של זה ומיהו דוקא בשא"ל הבעל התקבל גט זה לאשתי או בא"ל הילך למפרש בגמ' לדהכי סגי למשמע הילך [כמו שאמרה] אבל א"ל הולך גט זה לאשתי רצה לחזור יחזור לפי דעת הרי"ף ז"ל שהוא פוסק דהולך לאו כזכה ויתבאר בגמ' בס"ד: **לפיכך אם אמר הבעל וכו'.** פרש"י ז"ל וכיון דאמרן אין יכול לחזור אין לו תקנה לחזור אא"כ א"ל הבעל לזה שעשאתו היא שליח לקבלה אי אפשי שתקבל לה להיות כידה אלא שתהא שליח שלי להוליכו לידה ובכה"נ אם רצה לחזור כל זמן שלא הגיע גט לידה יחזור שאינה מתגרשת אלא מלעת המגרש והכי קאמר שלא יהא גט עד שיגיע לידה כך פרש"י ז"ל ואין הלשון נח בכך. לפיכך נ"ל דהכי פירושה דסל"א לכי תנן בהאומר התקבל רצה לחזור יחזור היינו משום לכיון לאיתתא לא ניחא לה לאו כל כמיניה לזכות לה גיטא ע"י אחר לחוב הוא לה אבל כשעשאתו היא שליח לקבלה סל"א שאע"פ שאמר הבעל לשליח שאין רצונו שיקבלנו מחמת שליחות אלא שיזכה מיד מחמת הבעל ללסני ונימא לאם רצה לחזור לא יחזור קמ"ל שאם אמר הבעל אי אפשי שתקבלנו לה כלומר בשליחותה אלא הריני מזכהו לה על ידך והולך ותן לה למ"ד הולך כזכה א"נ לא"ל הילך ללכ"ע הוי כזכה לכמו שאמרה משמע להכי מוקמינן לה בגמ' אפ"ה אם רצה לחזור יחזור אע"ג לגליא לעתה לניחא לה משום לכי תנן בריסא להאומר התקבל אם רצה לחזור יחזור היינו אפילו היכא לגליא לעתה וכטעמא לאמרינן בירושלמי הגע עצמך שהיתה נוחת להתגרש אני אומר שמא חזרה בה: **אף האומרת טול לי גיטי. לשון קבלה הוא:** גמ' **פשיטא איש** הוי שליח להולכה. פשיטא איש דבר שליחות הוא **יכול ליעשות שליח לבעל להולכה לכיון לאיתרבי שליחות** (קדושין דף מא.) **מקרא דושלחה פשיטא דולאי להולכה** זכר הוי שליח לחבירו שכן בעל עצמו כשר **להוליך גט לאשתו ובמילי לאיהו כשר שלוחיה נמי כשר:** ואשה. **אחרת נמי פשיטא לן להויא שליח לקבלה מאחר לרבי קרא שליחות לקבלה מושלחה מביתו קרי ביה ושלחה** בלא מפיק שכן **היא עצמה** מקבלת את גיטה: **איפכא מאי. מי אמרינן כיון להוא עצמו לאו בר קבלה הוא שאר זכרים נמי לאו בני קבלה נינהו וכן לענין הולכה** לאשה: שכן אב מקבל גט לבתו קטנה. **שהתורה זכתה לו לקבל קדושיה כדילפינן בכתובות [דף מו:] מויצאה חנם ולקבל את גיטה** לאיתקש [שם דף מז.] **יציאות להדדי הלכך בשליחות נמי כשר: ואוקימנא בהולכה.** לעיל בפ' שני [דף כד.] לקוינן בה אמאי **צריכה לומר בפני נכתב והא מכי מטא גיטא לידה איגרשה לה ותרצינן לא"ל הוי שליח להולכה על למטית התם** הילכך בין איש **בין אשה הוו שלוחי** קבלה והולכה: ונחלקו הראשונים ז"ל אם האשה עושה שליח להולכה או לא שר"ח כתב שאין האשה עושה שליח להולכה [והרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות גירושין שהאשה עושה **שליח להולכה] וכן** לעת הרמב"ן ז"ל ותימה הוא שאם אמרה האשה לשליח שיביא לה גיטה מיד בעלה והלך אצל הבעל **ואמר ליה הבעל הוליכוהו** לה בכה"נ ולאי מהני שהרי הבעל עשאו שליח אבל אם אומר לו הבעל שאינו רוצה שיהא שלוחו כלל **היכי מיגרשה להא איהי לא קבלה** הגט לא מיד הבעל ולא מיד שלוחו ול"נ לאפשר לכיון לשלוחו של אדם כמותו הרי הוא כאילו היא קבלתו אלא שהיא מתנה שאינה רוצה שתתגרש אלא כשיגיע גט לידה ומתניתין לפירקין [דף סה.] לייקא לי הכי לאשה עושה שליח להולכה לתנן הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר ואם איתא שאין האשה עושה שליח להבאה פשיטא לכשר שאינו שליח שלה אלא שליח הבעל ולא משמע לאיצטריך לאשמועינן הכי משום למיירי שאמר **ליה הילך כמו שאמרה** דולאי כיון שנותנו לו במקום אחר משמע שעושה אותו **שליח להולכה ופשיטא לכשר ועוד** לסתמא לא משמע הכי אלא ולאי משמע לאשה עושה שליח להולכה וקמ"ל שכיון שאינה מתגרשת בקבלתו ליכא קפילא כשמביאו לה ממקום אחר: [דף סג.] **איתמר התקבל לי גיטי.** פירוש אשה **שאמרה לשלוחה הבא לי גיטי והוא אומר לבעל שאשתו אמרה התקבל לי גיטי: והוא אומר.** כלומר **הבעל אומר הילך כמו שאמרה: שליח לקבלה** הוינא להולכה לא הוינא. כלומר לאע"ג לאיבעיא לן בריש פרק השוכר את האומנין [דף עו.] היכא שאמר בעל הבית לשלוחו שכור פועלים בל' זוזי ואמר להו איהו בתלתא ואמרו ליה כמו שאמר בעל הבית אי **אליבורא לשליח סמכי** לאמרו ליה מהימנת לן להכי אמר בעה"ב ולא שקלי אלא תלתא או דילמא אליבורא דבעה"ב סמכי והכי קאמרי ליה כלקאמר בעה"ב [משכרינן] ויהיב להו ד' ולא איפשיטא התם אבל הכא ליכא לספוקי דילמא אליבורא דידה קא סמיך ומשיגיע גט לידה מגורשת דהא **עקריה שליח לשליחותיה לגמרי לא ניחא ליה בטרחא להולכה ואמר שליח קבלה אפשי להיות. להולכה אי אפשי להיות:** וכתב הרב בעל העטור ז"ל לדווקא כלאמר בעל הילך כמו שאמרה אבל א"ל התקבל מגורשת משיגיע **גט לידה.** וליתא לבגמרא מוכח בהא לאמרי' בסוגיין [דף סג.] מאי לאו קבלה [אקבלה כו'] לבהבא לי גטי ואשתך אמרה התקבל לי ובעל אומר זכי לה והתקבל לה לאפי' הגיע גט לידה אינה מגורשת דלא אמרינן **התקבל והולך [קאמר]** משום לבעל אמאי **לא"ל שליח סמיך ולא** מחית אנפשיה **לעשותו שליח להולכה ומיהו** אם האשה אמרה התקבל **לי גיטי** והשליח **אמר לבעל אשתך אמרה הבא לי גיטי** והוא אמר התקבל לה משהגיע גט לידה מגורשת דהתקבל והולך קאמר הכי מוכח בגמ': **התקבל לי גיטי.** כך אמרה האשה לשליח והשליח **אמר לבעל שאשתו אמרה הבא לי גיטי והוא אומר הילך כמו שאמרה** כיון שהגיע גט לידה **הרי היא** ולאי מגורשת. למה נפסך אי אליבורא לידה קא סמיך בעל **הרי נתגרשה מיד** שהגיע גט ליד השליח ואי אליבורא דידיה קא סמיך משהגיע גט לידה מיהת מגורשת וליכא למימר דילמא אליבורא דידיה קא סמיך **ולא עשאו שליח להולכה ושליח** קא עקר שליחות האשה לאמר **שליח להבאה הוינא לקבלה לא** הוינא להא ליכא למימר הכי דמאן לניחא ליה למטרח בהולכה כ"ש לניחא **ליה להיות שליח לקבלה** הלכך מה נפסך משיגיע גט לידה מגורשת ומיהו **אם מית**

בשליחותיה וכן הלכתא.

יום קפא

ת"ר התקבל לי גיטי ואשתו אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה זכה לה והתקבל לה רצה להחזיר לא יחזיר ר' נתן אומר הולך ותן לה רצה להחזיר יחזיר זכה לה והתקבל לה רצה להחזיר לא יחזיר רבי אומר בכולן רצה להחזיר לא יחזיר אבל אם אמר אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה רצה להחזיר יחזיר.

(דף סג:) איתמר התקבל לי גיטי ואשתו אמרה התקבל לי גיטי והוא אומר הולך ותן לה אמר רבי אבא * בגמ' אמר ר"ה אמר רב (ג"א) בר רב הונא אמר רב (* ד"ת מ"ז מנשה) נעשה שלוחו ושלוחה ואם מת ולא הגיע הגט לידה חולצת ולא מתיבמת אלמא מספקא ליה אי הלכה כרבי נתן או כרבי אבל אמר ליה הילך בין לרבי בין לרבי נתן כזכה דמי והלכה כר' נתן דאמר הולך לאו כזכה דגרסינן בפרק השולח (דף לב:) אמר אביי נקטינן שליח מתנה בשליח הגט למאי נפקא מינה להולך לאו כזכה דמי:

אמר רב אין האשה עושה שליח לקבל גיטה מיד שלוחו של בעלה ור' חנינא אמר אשה עושה שליח לקבל לה גיטה מיד שלוחו של בעלה מאי טעמיה דרב איבעית אימא משום בזיון דבעל ואי בעית אימא משום חצרה הבאה לאחר מכאן מאי בינייהו איכא בינייהו דקדמה איהי ושויא שליח מעיקרא.

הא מילתא חזינן בה פלוגתא בינ רבואתא איכא מאן דפסק הלכתא כרב ואיכא מאן דפסק הלכתא כר"ח ומסייעא ליה למימריה מהאי מעשה דההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו אתא שליח אשכחה דקא

בעל קודם שהגיע גט לידה חולצת ולא מתיבמת לכיון דלא איפשיטא בעיין בפרק השוכר את האומנין (דף עו.) הכא איכא למיחש דילמא אליבורא דידה קא סמיך ומכיון שהגיע גט ליד השליח נתגרשה הילכך ספקא הוי: **תנו רבנן וכו' והוא אומר הולך ותן לה.** פירוש **הולך** או **תן לה** והכי איתא בירושלמי **דבין הולך בין תן לרבי** הוי כזכי ולר' נתן לא הוי כזכי: אבל **אם אמר אי אפשי שתקבל** לה. **גלי אדעתיה דהולך דקאמר ליה לאו זכי הוא:** [דף סג:] **נעשה שלוחו ושלוחה וחולצת. אם מת הבעל קודם שהגיע גט לידה חולצת ולא מתיבמת** דמספקא ליה לרב אי הולך כזכי דמי או לא ופרכינן עלה בגמרא ומי מספקא ליה והא איתמר הולך מנה לפלוני שאני חייב לו אמר רב חייב באחריותו כלומר חייב המשלח באחריותו אם יאנסו מיד שליח זה ואפ"ה אם בא לחזור ולומר החזירם לי שמא יאנסו ממך בדרך **אינו חוזר שכבר זכה שליח** בשבילו אלמא פשיטא ליה לרב דהולך כזכי דמי ומפרקינן לעולם מספקא ליה ומיהו התם היינו טעמא משום לספק ממונא לקולא דהמוציא **מחבירו ידו על התחתונה ומש"ה אינו חוזר** [הכא ספק איסורא לחומרא] (לרבנן) זו הוא סוגיית הגמרא: והקשה הרמב"ן ז"ל מאי קא מקשה מפקדון לגט דילמא גט הרי הוא כמתנה לאע"ג דבפקדון הולך כזכי דמי דהא קי"ל כרב דתניא כוותיה כדאיתא **בפרק קמא (דף יז.) אפ"ה** במתנה אסקינן התם [דף טו.] דהלכה כר"ש הנשיא דהולך לאו כזכי ואביי נמי הכי אמר בפ' השולח (דף לב:) דשליח מתנה הרי הוא כשליח הגט י"ל דסבירא לן הכא דגט נמי כיון שעשאתו האשה **שליח לקבלה וזה נותן לו** סתם דמי לפקדון וה"ה למתנה אם המקבל עשאו שליח [אבל כל שהנותן עושה שליח מעצמו אין רצונו שיתן אלא במתון] ומש"ה מקשינן הכא מפקדון לגט ומתרץ לה לדרב נרווחא למילתא ומיהו קושטא למילתא דגט אע"פ שעשאתו האשה שליח קבלה הולך לאו כזכי דומיא למתנה והיינו דאמר אביי בפרק השולח נקטינן שליח מתנה (לאו) כשליח הגט למאי נפקא מינה להולך לאו כזכי ובודאי דאפילו בעשאתו שליח קאמר דאי לא היכי קאמר דהולך לאו כזכי אפילו הוי כזכי לא מהני אלא ודאי דאפילו בעשאתו שליח קאמר דהולך לאו כזכי וזהו דעת הרי"ף ז"ל שהביא בכאן ראיה מדאביי. וכיון דקי"ל כר' נתן בהולך בתן נמי קי"ל כוותיה ואע"ג דאמרי' בפ"ק [דף יח:] גבי עבד כל האומר תנו כאומר זכי דמי היינו טעמא משום דכיון דהרבה פעמים נותן אדם עצמו ויוצא [מלתא דזכותא היא] אבל בגיטי נשים ומתנה תן לאו כזכי: אבל אחרים פסקו כרב דאמר חולצת דס"ל דהולך מספקא לן בכולהו והאי כלישנא גבי פקדון ספק ממונא לקולא ולא מפקינן מיניה לשליח וגבי מתנה ממונא בחזקת נותן הוא ואביי נמי ה"ק שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט כלומר דמספקא לן ומספיקא במתנה לאו כזכי ובגט חולצת **ולא נהירא דאי הכי לא** הוצ"ל בהדיא דהולך לאו כזכי ועוד **דבפ"ק (דף יז.)** מוכח דהולך **לא שוה בכולהו** דהא בהולך מנה לפלוני שאני חייב לו מסקינן בלא פלוגתא תניא כוותיה דרב דהולך כזכי ולא מייתי עלה איך ברייתא דפליגי בה כמה תנאי במתנה ואמרי' עלה לכ"ע הולך לאו כזכי והכי איתא בתוספתא בהדיא דמתנה דינא לחוד ופקדון דינא לחוד ולפיכך אין שיטה זו מחוורת. ועדיין אני אומר דאע"ג דודאי קושטא דמילתא דמתנה דינא לחוד ופקדון דיניה לחוד אפ"ה בדוקא מקשינן ומפרקינן ולא נרווחא דמילתא בלחוד משום דגט כיון שעשאתו האשה **שליח לקבלה לפקדון דמי ולא** למתנה וראיה לדבר דרבי אמר הכא בשמעתין גבי גט דהולך כזכי ור' יהודה הנשיא דהיינו רבי אמר בספ"ק דמכילתין [דף יד:] גבי מתנה דהולך לאו כזכי אלמא גט לפקדון דמי ולא למתנה וכיון דסוגיין דוקא היא לא עליפא ההיא דאביי דפרק השולח (דף לב:) דמלחייה דאיכא למימר אביי ה"ק שליח מתנה יכול משלח לחזור בו כשליח הגט **שלא עשאתו האשה שליח משום** דהולך לאו כזכי ואה"נ דבגט אפי' הוי כזכי כל **שלא עשאתו האשה שליח לקבלה יכול בעל** לחזור בו וקאמר אביי דבמתנה נמי הכי דיניה משום הולך לאו כזכי ולא עליפא מימרא דאביי לאיפשר לפרש שם כלפריסנא דמלחי מסקנא דשמעתא דהכא זה נ"ל: **אמר רב אין האשה עושה שליח וכו'.** משום בזיון דבעל. קסבר **קלותי בעיניה שאינה מקבלתו בעצמה לאיהי כי עבדה שליח לקבל מיד הבעל עצמו אין כאן חשש בזיון דבעל דהא ידע ולא קפיד: משום חצרה הבאה לאחר מכאן. לאחר שנתן לה הבעל הגט בחצר של אחרים קנאתו דההוא לאו גיטא הוא דבעינן ונתן בידה או בחצרה דאתרבי מידה וזה בשעה שנתן לחצר לא היה החצר שלה וגזרינן שלא יקבל שליח האשה מיד שליח בעלה משום דדמי להא שקדם הבעל ומסרו ליד שליח ואחר כך עשתה היא שליח לקבלו ואתא למימר נמי לחצר הוה שליח וכשקנאתו היא נעשה החצר עצמו שלוחה: מאי בינייהו. בין הני תרי לישני: לקדמה איהי ושויא שליח. לידה קודם שמסר הבעל ליד שלוחו להשתא לא דמי לחצרה הבאה לאחר מכאן** וה"נ דהוה יכול למימר דאיכא בינייהו היכא דבעל לא קפיד דלמ"ד משום בזיון דבעל ליכא והכי מוכח בסוף פרק המביא תניין (דף כז.): אמרה

לשה אמר לה הא גיטיך אמרה ליה ליהוי פקדון גבך אר"נ אם איתא לדר' חנינא עבידנא בה עובדא אמר ליה רבא ואם איתא עבדת בה עובדא והא לא חזרה שליחות אצל הבעל שלחוה * [בד"י הגי' בימי ר' אמי וכן בסמוך בימי ר' חייא והב"ח הגיה כמו הגי' שבכאן] קמיה דר' אמי שלח להו לא חזרה שליחות אצל הבעל ורבי חייא בר אבא אמר נתיישב בדבר הדור שלחוה קמיה דר' חייא בר אבא אמר כולי האי שלחו לי ואזלי כי היכי דמספקא להו לדידהו הבא נמי מספקא לדידן הוי דבר שבערוה וכל דבר שבערוה חולצת ולא מתיבמת הוה עובדא ואצרכה רב יצחק בר שמואל בר מרתא גט וחליצה גט מחיים וחליצה לאחר מיתה אלמא מדלא איסתפקא למאן דאיסתפקא ליה אלא משום דלא חזרה שליחות אצל הבעל ומאן דבטליה לגיטא נמי לא בטליה אלא משום דלא חזרה שליחות אצל הבעל מכלל דפשיטא להו לכולהו דהילכתא כר' חנינא דאי סבירא להו הלכה כרב אפילו חזרה שליחות אצל הבעל לא מספקא להו דגט פסול הוא הילכך הלכה כרבי חנינא ודא היא סברא דרב האי גאון ז"ל ומיסתברא כוותיה

ההיא דהוו קארו לה נפאתא אזול סהדי כתוב טפאתא אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב עשו עדים שליחותן מתקיף לה * בגמ' רבה (ג"א) רבא מי קאמר כתובו חספא והבו לה אלא אמר * בגמ' רבה (ג"א) רבא אי ודאי כתבו סהדי גיטא מעליא ואבד עשו עדים שליחותן מתקיף לה ר"נ מי קאמר להו כתובו ואנחו בכיסייבו אלא אמר רב נחמן כותבין ונותנין אפילו מאה פעמים וכן הילכתא בעא מיניה רבא מר"נ אמר לשנים כתבו ותנו לשליח מהו סלוקי סלקינהו או דילמא לטרחייהו חייש ואסיקנא תיקו ותיקו דאיסורא לחומרא הילכך לא מצי אינהו למיהוי שלוחים להולכה דחיישינן דילמא סלוקי סלקינהו:

רשכ"ג אומר אף האומרת טול לי גיטי אם רצה להחזיר לא יחזיר ת"ר טול לי * ושא לי ויהא כו' כ"ה בגמ' (ג"א) יהא לי בידך כולן לשון קבלה הן.

ליה ליהוי פקדון בידך. זו היא גירסת הרי"ף ז"ל אבל בנוסחאות בגמ' כתוב אמרה ליה ליהוי [לי] בידך. כלומר ותהא **את שלוחי לקבלה** ובודאי לדהך נוסחא לי גרסינן אבל אמרה ליה ליהוי בידך בלא לי לא מהני דלא משמע **לאיהי עבדה ליה שליח לקבלה** והכי מוכח בירושלמי [סוף הל"א] ובתוספתא נמי תניא [בפרק ז] הרי זה גיטיך תנהו לפלוני אינה מגורשת שיקבלהו לי מגורשת ובמתני' נמי תנן טול לי ובברייתא טול לי שא לי יהא לי ולענין קדושין נמי אמרי' בפ"ק דקדושין (דף ח:) התקדשי לי במנה תנהו לאבא אינה מקודשת שיקבלהו לי מקודשת ואין בין תנהו לאבא ולהוי בידך כלום הלכך ודאי בעינן לימא לי. ולהוי פקדון בידך שגורס הרי"ף ז"ל כיהא לי בידך דמי דבעל **לאו לפקדון יהביה ניהליה: אם איתא לדר"ח. אם הייתי יודע שהלכה כמותו: עבידנא** בהא מילתא עובדא כותיה. **ואמינא מגורשת ולא חיישינן לחזרה הבאה לאחר** מכאן אע"ג דבהאי עובדא דמי לה טפי משום דחל שליח הוא: **והא לא חזרה שליחות אצל הבעל. שליח שחזר ונעשה שליח למי שנשתלח לו ניתק משליחות הראשון על שלא היה לו שהות לחזור אצל שולחו ולומר עשיתי שליחותך ושליחות שאינה ראויה לחזור ולהגיד אינה שליחות: נתיישב בדבר. נעיין בה על שיתישב לעתנו להשיב כהלכה: הדור שלחוה. לאחר ימים לעת מה נתיישב בדבר: כל הני. כל אלו פעמים חוזרים ושולחים: לדבר שבערוה. שנולד בו ספק בבית המדרש: חולצת ולא מתייבמת. אם מת: הוה עובדא.** כה"ג: ואצרכוה גט אחר משום דלא חזרה השליחות: תרתי. **בתמיה אם גט למה חליצה משמת: גט מחיים. אם באה לינשא בחייו צריכה גט שני: וחליצה לאחר מיתה.** אם מת ולא נתן לה גט: הילכך **הלכה** כר' חנינא וכו'. זהו לעתם ז"ל ואחרים דוחין דליכא למפשט מהא דקי"ל כרבי חנינא אלא היכא דוקא דליכא בזיון לבעל כי הכא כיון דקא לשה ליכא בזיון אבל היכא דאיכא למיחש לבזיון דבעל אפשר דלא קיימא לן כוותיה ולא נהירא דבכי האי גוונא נמי איכא בזיון כיון שלא הפסיקה ליטה לקבל גיטה אלא הכא הוא **לאיכא למימר דהני עובדי לא** מוכחי מידי **דהא אינהו לא שלחו** לקמיה דרבי אמי אלא אי איכא למיחש אי חזרה שליחות או לא ומשכחת לה אפילו אליבא דרב כגון דבעל לא קפיד וליכא משום בזיון דיליה וקלמה איהי ושויה שליחא וליכא משום חצרה הבאה לאחר מכאן ורב נחמן נמי אם איתא לדרבי חנינא קאמר ולאו לפשיטא ליה לאיתא הילכך חיישינן לדרב ואין האשה עושה שליח לקבל את גיטה מיד שליח [בעלה] ואם עשאתו חולצת ולא מתייבמת: ההיא דהוו קרו לה נפאתא. כך שמה: **אזול סהדי. שאמר להם בעל כתבו גט ותנו לה:** וכתוב טפאתא. טעו בשמה: **עשו עדים שליחותן. לגט אחר שאין שלוחים ועדים והרי כתבו גט אחד ואינן שלוחיו עוד לחזור ולכתוב גט כשר:** ואבד. קודם שנתנוהו לה: **עשו עדים שליחותן. ואינן רשאין לכתוב גט שני וליתן לה שהרי כבר כתבו גט כשר:** אלא אמר (רבא) כותבין ונותנין אפילו מאה פעמים. כתבו בתוספות בשם ר"י ז"ל דהיכא דלא נקבל הגט אלא מסופקים בו אם נעשה כתקנו אם לאו דאין לעשות אחר שהרי עשו שליחותן אם הוא כשר ולפיכך טוב ללמד לבעל שיצוה להם לעשות כמה שירצו על שיצאו מן הספק ויש מי שכתב דדוקא בגט הוא דאמרינן דאם אבד כותבין אפילו מאה פעמים וכן בשטרות שמחוסרות נתינה שאין המקבל זוכה בהן עד שיגיעו לידו אבל בשטרות שאין מחוסרות נתינה כגון שטר שכתוב בו קנין למשעת קנין שעביד נפשיה כיון שנעשה השטר ונחתם כהוגן עשו עדים שליחותן ושוב אין כותבין ונותנין שלא אמרו אלא כעין גט שאינו כלום עד שמגיע לידה: בעא מיניה רבא מרב נחמן וכו'. פירשה הרי"ף ז"ל [להולכה] כמו שכתוב בהלכותיו אבל רש"י ז"ל פירש כתבו ותנו **לשליח שלי וכן עשו ואבל מי אמרינן עשו כל שליחותן ונסתלקו** או דילמא האי **נמי על שיבא גט לידה ותתגרש עשאם שלוחים לכתוב אלא אטירחא דידהו חשש שלא להטריחם בהולכה:** אמר ליה **רבינא לרב אשי ויוליך לה מהו** תיקו. הכי איתא בגמ'. ופירש רש"י ז"ל על דרך פירושו אם ת"ל **בהך דלא אמר אלא כתבו ותנו לו לשליח והרי כתב ונתנו לו ואבל לעשו שליחותן דהא כל מה שצוים גמרו ועשו הכא מאי מי אמרינן כיון דאמר כתבו ותנו לשליח ויוליך לה עשאן שלוחים לחזור ולכתוב על שיגיע גט לידה ולכך פירש להם כל כך או דילמא לא שנא.** ועל דרך הרי"ף ז"ל נראה שתתפרש כך אם ת"ל **בהך דלא אמר ויוליך לה דלא** סלקינהו משליחות אלא אם רצו מוליכין הן עצמן היכא דאמר ויוליך לה מהו:

מתני' האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כיתי עדים שנים שיאמר בפנינו אמרה ושנים שיאמרו בפנינו קבל וקרע ואפילו הן הראשונים והן האחרונים (דף סד.) או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהן:

גמ' איתמר בעל אומר לפקדון ושליש אומר לגירושין רב הונא אמר בעל נאמן רב חסדא אמר שליש נאמן רב הונא אמר בעל נאמן דאם איתא דלגירושין יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב ליה ורב חסדא אמר שליש נאמן דהא הימניה ואותיב רבי אבא לרב הונא מהא דתניא הודאת בעל דין כמאה עדים דמי והשליש נאמן משניהם ופריק שאני ממון דאיתיהיב למחילה ואקשינן והא תניא וכן לגיטין ופריק גיטי ממון ופסקו רבואתא הלכתא כרב הונא ואנן לא סבירא לן הכי אלא הלכתא

[דף סז.] **מתני' האשה שאמרה התקבל לי גיטי. והוא חזר ואמר קבלתי: צריכה.** להביא לפנינו שני כיתי עדים שנים שיאמרו בפנינו אמרה לקבלו ושנים שיאמרו בפנינו קבלו וקרעו. **ובגמ' פריך למה לי למקרעיה: ואפי' הן הן וכו'. שהשנים שאמרה בפניהם הן עצמן ראו כשקבלו: או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד. שלישי שנעשו על בזו ובזו מצטרף עמהם.** ואיכא למידק מאי אפילו אדרבה הכי עדיף טפי דבשני כיתי עדים מחזי כאָנו לדבר אע"ג דלאו חָנו לדבר הוא שהרי מכיון שמינתו שליח נעשה ידו כידה ולכשיתן לו תתגרש מכל מקום כשהם הראשונים והן האחרונים עדיף טפי דליכא לספוקי במידי יש לומר שלא מיחזי כשיקרא שהילך אפשר שנזדמן הדבר שאותן בעצמן ששמעו השליחות ראו הקבלה למסתמא הבעל והאשה בשתי עיירות הן כיון שהיא ממנה שליח ואינה מקבלתו מיד הבעל ומש"ה הדר תני או אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים ואחד מצטרף עמהם לסלקא לעתך אמינא לנהי לתרי לא חיישינן למשקרי לחד מיהא חיישינן קמ"ל: **גמ' איתמר בעל אומר לפקדון. גט שנתון ביד שליש ובעל אומר לפקדון הפקדתיו בידך: ושליש אומר לגירושין. נתתו לי שהייתי שלוחה לקבלה ונתגרשה בקבלתי והאיש והאשה יחד בעיר** כ"כ רש"י ז"ל והקשו עליו דאם איתא שאין ידוע לנו שהיה שליח קבלה מאי טעמא דרב חסדא דאמר שליש נאמן דהא ודאי **לא הימניה אלא** במה שבידו לעשות והרי אין בידו אלא ליתנו לאשה אבל היכי נהימניה לומר שתהא מתגרשת בקבלתו לפיכך פירשו דאפילו רב חסדא לא קאמר אלא בדאיכא סהדי שהוא שליח קבלה ותמיהני אף לדבריהם היכא נהימניה לומר שנתגרשה בקבלתו והלא בעל יכול לומר לא ידעתי שהיה **שליח קבלה ולהולכה נתתיו לך** ואפילו ידענו שידע הבעל שהיה שליח קבלה היאך האמינו לומר שלקבלה נתנו לו ולא להולכה ואפשר לכי קאמר רב חסדא דשליש נאמן דהא הימניה היינו לומר שהיא מגורשת בקבלתו משעה שידענו שהאשה היתה עמו דכיון דהימניה ליתנו לה ובידו היה ליתנו לה אף הבעל נותנו לו על דעת שתתגרש בכל מה שבידו לעשות וכיון שנתברר שהוא שליח קבלה הרי נתגרשה משעה שהיו האשה והשליש יחד בקבלתו מתוך שבידו ליתנו לה אבל לענין שתתגרש משעה ראשונה אע"פ שאין האשה עמו ודאי **לא דהא לא הימניה אלא** במה שבידו או שמא אין הבעל מלקדק בשעות אלא כיון שהוא יודע שבידו ליתנו לה כשימצאנה אף מעכשיו גומר ונותן שאם הוא שליח קבלה שתתגרש מעתה וכן לדברי רש"י יש לי לומר שכיון שבשעה שבאו לבית דין קודם שאמר בעל לפקדון היה יכול ליתנו לאשה והאשה היתה מקבלתו מידו נאמן לומר **שליח קבלה הייתי ולקבלה נתנו לי** ונאמן בכך להתגרש משעה זו אבל משעה ראשונה ודאי לא ומסתייעים לדברי רש"י ז"ל **דאפילו בדליכא עדים שהוא שליח קבלה שליש נאמן מלפרכינן בשמעתין ואמאי נהימניה לשליש וכמו שאכתוב לפנינו בס"ד:** רב הונא אמר בעל נאמן דאם איתא דלגירושין יהביה ניהליה לדידה הוה יהיב ליה. ואם תאמר אם כן בכל שליח המביא גט ממקום למקום ניחוש דילמא אתי בעל ומערער ואמר לפקדון מסרתיו בידו ואילו אנן אמרינן בפ"ק [דף ו:] דאי אתי בעל ומערער לא משגיחין ביה ואפילו בארץ ישראל נמי אמרינן דאי

אמר מיהו להא אמרינן [שם] הואיל ויצא הדבר בהיתר יצא כבר נשמר מזה רש"י ז"ל שפירש דבשניהם בעיר אחת עסקינן ומש"ה אמר רב הונא דאם איתא דלגירושין יהביה לדידה הוה יהיב ליה ולפי זה הא דאמרינן בפרק קמא [דף ו.] דאפילו משכונה לשכונה צ"ל בפני נכתב ובפני נחתם דאו דאי אתי בעל ומערער ואמר לפקדון דלא משגחינן ביה דולאי לרב הונא נאמן אלא דכיון לתקון רבנן לומר בפני נכתב ובפני נחתם לא פלוג בכל מקום שאין עדים מצויין ומיהו בעיר אחת אי אתי בעל ומערער משגחינן ביה. אי נמי דכי אמר רב הונא בעל נאמן דוקא בשליח קבלה דאיכא ריעותא דכיון שידו כידה לדידה הוה מסר ליה אבל בשליח הולכה ליכא ריעותא שלא רצה למסור לה שתתגרש מיד. אי נמי דכי קאמר רב הונא בעל נאמן דוקא שהוא עדיין ביד שליש ורב הונא הכי קאמר אם איתא לגירושין יהביה בעל לשליש לדידה הוה יהיב ליה השליש ולא היה מעכבו בידו הילכך כיון שלא מסרו לה מוכח דלפקדון יהביה לשליש ולעורה קא מכוין אבל משהגיע גט לידה שוב אין הבעל נאמן אע"פ שאינה טוענת ברי: ורב חסדא אמר שליש נאמן **דהא הימניה.** פי' אע"פ שעכשיו אין בידו ליתנו לאשה שהרי לא תקבלנו ממנו שהרי תחוש שמא תקלקל עצמה כיון דבעל אומר לפקדון אפי' הכי מתוך שהיה בידו למסרו לה מתחלה ואם רצתה היתה הולכת וניסאת בו הרי הוא **כמו שא"ל נאמן תהיה עלי** והריני נותנו לך על אותו ענין שתאמר כענין שאמרו באומר נאמנת עלי שלא פייסתי הילכך אע"פ שאין בידו עכשיו נאמן דהכי אסיקנא בסנהדרין בפרק זה בורר (דף לא.) גבי ההיא [אתתא] דאפקא שטרא מתותי ידה ואמרה ידענא ביה דפריעא הוא ולא הימנה רב נחמן משום דכיון דאיתחזק שטרא בבי דינא אי בעיא קלתה לא אמרינן ואותבינה עליה מהא דתניא ושליש נאמן משניהם ואסיקנא בתיובתא וכן הא דאמרי' בסוף שמעתין ומודה רב הונא דאי אמרה קמאי לידי לגירושין יהביה ניהליה מהימנא מנו דאי בעיא אמרה לידי יהביה ניהליה ה"נ קאמר למגו דאי בעיא שקלא לגיטא מיניה ואמרה לידי יהביה [ניהליה] מהימנא ובשעה דאתי לב"ד הוו יכלי למעבד הכי: **שאני ממון דאיתיהיב למחילה.** כתב רש"י ז"ל **שאם מחלו מחול הילכך שליש נאמן דכיון שהאמינו למסרו בידו נתרצה בהבטחתו עליו למחול על ממונו ולהאמין כל מה שיאמר אבל במילתא דאיסורא אין בידו [להאמינו]** ע"כ ותמיהני דהא כי היכי דבממון אמרינן דמשעה שנמסר ביד שליש גמר והקנה שכל מה שירצה שליש יעשה בגיטין נמי מצינן למימר הכי וכענין שאמרו [דף כט: ודף עו: ע"ש] נאמנת עלי שלא פייסתי וצ"ל דה"ק שאני ממון שהוא דבר שניתן לימחל וגמר והקנה בכל מה שיאמר שליש [ואפי' ישקר] אבל באשה לא עביד אינש למחול הילכך מסתמא **לא יהביה ניהליה** אדעתא דהכי: וגרסינן עלה בגמ' [דף סז.] תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שני כיתי עדים ואמאי נהמניה לשליש וכתב רש"י ז"ל **ואמאי בעי עדים כלל לא בקבלה ולא באמירה תסגי באמירת השליח בלבד ולהימניה דהא הימניה הבעל ואשה נמי ומהדרינן מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה להימניה. כלומר הא קרעיה ואע"פ שהקרעים בידו בפנינו אין שליש נאמן אלא א"כ השליסות בידו למגו דאי בעי הוה עביד ביה**

כרב חסדא דסוגיין כוותיה כדמברר לקמן.

ומודה רב הונא דאי אמרה קמאי דידי לגירושין יהיב ניהליה מהימנא מנו דאי בעיא אמרה לדידי יהביה ניהלי.

(תנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי צריכה שתי כיתי עדים כו' ואמאי נהימניה לשליח מי קנפיק גיטא מתותיה ידיה דליהמניה הא תינח בפנינו אמרה) קיבל למה לי אמר רבא הא מני רבי אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי קרע למה לי אמר רב יהודה אמר רב בשעת הגזירה שנו.

איתמר בעל אמר לגירושין ושליש אמר לגירושין והיא אומרת נתנו לי ואבד ממני א"ר יוחנן הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים אמאי וניהמניה לשליש מי קא נפיק גיטא מתותיה ידיה דליהמניה מהא שמעינן דהילכתא כרב חסדא והיינו דאמרי' דסוגיין כוותיה ולימא חזקה שליח עושה שליחותו דאמר רב יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה ומת שליח אסור בכל הנשים חזקה שליח עושה שליחותו [* גי' ד"ת כי אמרינן חזקה שליח עושה שליחותו] (דף סד:) לחומרא

מאי דקאמר נאמן נמי על אמירתו אבל זה שקרע אין בידו למסרו בידה ופרכינן תינח אמרה קיבל ל"ל. כלומר ל"ל **לאיתויי ראיה שראוהו שקבל מיד הבעל הרי הוא בידו בפנינו והא ולאי קבליה** ומהדרי' אמר רבה הא מני ר"א היא דאמר עדי מסירה כרתי. כלומר ר"א היא **דאמר אין גט כשר בלא עדי מסירה** זהו פרש"י ז"ל. ומדפרכינן ולהימניה לשליש ואמרינן תינח אמרה מוכח שאפילו אין עדים שהוא שליח קבלה נאמן וכמ"ש רש"י ז"ל **למעלה ומיהו לא להתגרש משעה ראשונה דהא ודאי אין בידו אלא להתגרש בקבלתו משעה זו שהוא אומר שהוא שליח קבלה ואילך מתוך שבידו ליתנו לה וכמו שכתבתי למעלה.** ודפרכינן קבל ל"ל וכתב רש"י ז"ל **הרי הוא בידו בפנינו והא ולאי קבליה** תמיהני ומאן לימא לן דלקבלה יהביה ניהליה דילמא להולכה וכי תימא ה"ק קבל ל"ל בדאיכא עדים דשליש אמר בשעה שהגט בידו דלקבלה יהביה ניהליה סגי א"ה אמרה נמי תיקשי לן ל"ל בדאמר שליש בשעה שהיה הגט בידו דאיהי אמרה לסגי מתוך שבידו ליתנו לה. **וניחא לי דה"ק** קבל ל"ל בדאיכא עדים דאמרה ושהבעל ידע בכך סגי דכיון דחזו דודאי בעל יהביה ניהליה ואיהו ידע דשליח קבלה הוי מסתמא אית לן למימר דלקבלה יהביה ניהליה דכיון דבדאמר ליה הילך סגי ואנן ידעינן דהילך א"ל ה"ל הילך [לקבלה] ודאי והילך להולכה ספק ויש לנו לתפוס את הודאי ולהניח את הספק דאי לא תימא הכי אף כשהגט יוצא מתחת ידי האשה ניחוש לומר שמא להולכה נתנו לה על [מקום] פלוני וכדאמרינן בסוף פרק המביא תניין (דף כד.) הוי שליח להולכה על למטית התם אלא ודאי אין לנו לחוש לתנאין ועניינין שאין אנו יודעין ויש לנו לתפוס הדבר במה שהתפיסה מוכחת עליו בלבד והרי אינה מוכחת אלא הילך ובכך היא מגורשת בקבלתו ומיהו דוקא בקיס לן שהבעל היה יודע **שהוא שליח קבלה הא לאו הכי לא** שאין תפיסתו מוכחת אלא לאמר לה הילך והילך למי שאין הבעל **יודע שהוא שליח לקבלה לא לשם קבלה** הוא. עוד אפשר לי לומר דכיון שהתפיסה שהוא תפוס בגט ועומד מוכחת דהילך א"ל ואין לנו לספק ולחלש מה שאין לנו הוכחה בו **אמרינן לאומר הילך לשליח** סתם משמע שאם הוא שליח קבלה תתגרש **בקבלתו ואם הוא** שליח הולכה שיוליכנו לה ומש"ה פרכינן קבל למה לי דהא קים לן דקבליה ונתגרשה בקבלתו אבל זו קולא יתירא ומיהו אפילו אם נאמר כן דוקא לומיא למתני' שאין הבעל מערער אבל כשהבעל מערער ואומר להולכה אין לנו כיון דלא נפיק גיטא מתותי ידיה ואפילו לרב חסדא. כל זה נ"ל על דרך רש"י ז"ל: אבל נמצא לרי"ף בתשובה שפי' שמועתינו בשליח הולכה ובשהגט יוצא מתחת יד האשה ואפילו הכי לרב הונא בעל נאמן והביא ראיה מדאמרינן לקמן אי אמרה קמאי דידי לגירושין יהביה ניהליה מהימנא מנו דאי בעיא אמרה לדידי יהביה ניהליה ואם אינו תחת יד האשה היכי מצית אמרה הכי. ובודאי שאין זו ראיה מכרעת דאיכא למימר דה"ק דכי אתי לב"ד הות יכלה למימר הכי וכמו שכתבתי למעלה ואשכחן מנו בכה"ג בפרק זה בורר [דף לא.] מגו דאי בעיא קלתה ומיהו כי אמר רב הונא דבעל נאמן אע"פ שהגט יוצא מתחת יד האשה דוקא בשניהם בעיר אחת כמו שכתבתי למעלה לשטת רש"י ז"ל **אבל בשולח גט ממקום אחר ודאי לא לאלת"ה כולהו גיטין הבאין ממדינת הים ניחוש להו הכי אלא ודאי כדאמרן:** ולפי שיטת הרי"ף ז"ל כי פרכינן לרב חסדא ממתני' דהאשה **שאמרה התקבל** וכו'. ואמרינן ולהמניה לשליש היינו משום דקא סלקין דעתי' שאין תקנה לאשה זו אלא בענין זה ואפילו כשהגט ביד השליח ואמאי ליתביה ניהליה ולהמניה לשליש אלא ש"מ דלעולם בעיר (אחרת) [אחת] אין תקנה לאשה לנאת מערעור הבעל אלא בכך ומפרקינן מי קא נפיק גיטא מתותי ידיה דשליח שיהא יכול ליתנו עסקינן הא ודאי מתני' בשלעתו לקרעו מיד עסקינן ומש"ה נריכה שני כיתי עדים ופרכינן תינח אמרה כלומר כיון שאמרת שלעתו להתירה בקבלה שלו קודם שיגיע גט לידה שהרי קורעו ודאי נריכה היא לשנים שיאמרו בפנינו אמרה אבל משים לה עדים שהוא שליח קבלה למה נריכה כת אחרת שיאמרו בפנינו קיבל אפילו לא היה שם עדי קבלה אלא שנים שראו הגט בידו בלא קרוע ושמעו מפיו שהוא אמר לקבלה **נתנו לו נאמן ומגורשת דהא** הימניה אפי' כשהוא ברשותו שהרי ידו כידה של אשה או שמא אפילו לא שמעו מפיו שלקבלה נתנו לו סגי כל שידענו שידע הבעל **שהוא שליח לקבלה שהרי** הוא והאשה שוין וכשם שהאשה שהיה גט יוצא מתחת ידה אינה נריכה לעדים של קבלה כך זה משנעשה שליח שלה ויודע **הבעל בכך והרי גט בידו** אינה נריכה עדי קבלה ואם רנה אחר כן לקרעו בפני עדים או בב"ד הרשות בידו כאשה עצמה אלא שמע מינה דלא אמרינן הימניה וקשיא לרב חסדא: קיבל ל"ל. בדאיכא עדים שראו הגט בידו בלא קרוע סגי וכמו שפירשתי למעלה וליכא לפרושי קבל ל"ל הרי הקרעים בידו לפי שאין הקרעים ראיה שאפשר שנמלך בעל שלא לגרש וזרקו קרוע וזה מצאו באשפה ואפילו לאשה עצמה אינה ראיה כדאמרינן בפרק קמא [דמציעא] (דף יח.) וכי תימא דקרעינן לגיטא אמרה בעינא לאנסובי ביה ואיתא נמי בפרק הכותב (דף פט:): ומפרקינן הא מני **ר"א היא** לאמר עדי מסירה כרתי. כתב רש"י ז"ל ר' אלעזר היא **לאמר אין גט כשר בלא [עדי מסירה** וקשה לפי' מהא דאמרי' פרק השולח (דף לו.) א"ר לא נריכא אלא לר' אלעזר לאמר] עדי מסירה כרתי תקינו רבנן עדי חתימה דזמנין דמייתי סהדי א"נ אזלו להו למדינת הים. ולקמן בפרק המגרש (דף פו.) תנן במילתיה דר"א גופיה שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תקון העולם אלא ודאי הכא מיירי בשאין עדים חתומין בו אבל אם עדים חתומין בו כשר ומפרקינן בשעת הגזירה שנו כלומר **שגזרו על המנות: איתמר בעל אומר לגירושין** וכו' ולהמניה לשליש וכו'. מהא שמעינן דהלכתא כרב חסדא וזהו דעת הרי"ף ז"ל ואין זו ראיה דהכא אפילו רב הונא מודה משום

אבל לקולא לא.

ולהימנוה לדידה מדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גירשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה ה"מ היכא דליכא דמסייע לה אבל היכא דאיכא (בעל ושליש) דקא מסייעי לה מעיזה:

* לשון הרי"ף והשתא דאמרת דאמרינן חזקה שליח עושה שליחותו לחומרא אי בעלה כהן הוא איתסרא עליה ולעלמא לא משתריא עד דיהיב לה גיטא אחרינא ואי מיית ועדיין לא יהיב לה גיטא אחרינא אסירא לכהן ואי אית לה יבם חולצת ולא מתייבמת:

מתני' נערה מאורסה היא ואביה מקבלין גיטה אמר רבי יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה מקבל גיטה בלבד וכל שאינה יכולה לשמור גיטה

לאיכא מנו לאו רבה מסרו ליה האשה שהרי היא מקבלתו מידו ולא דמיא להשיא לעיל התם ליכא מנו גמור שהרי לא תקבל מידו כדי שלא תקלקל עצמה ואע"פ שכבר כתבתי למעלה דאפילו מנו כי האי מהני כדאשכחן (סנהדרין דף לא.) גבי ההיא [איתתא] עדיין יש לחלק ולומר דלא דמיין דהכא ליתיה לטעמיה דרב הונא דאמר דאם איתא לגירושין לדידה הוה יהיב ליה דהא בעל אמר לדידיה יהביה ומהימן וכן כתב רבינו אפרים דכיון דליכא הכחשה לכ"ע שליש נאמן ולא גמרינן מאי דאית ביה הכחשה ממאי דלית ביה הכחשה וכן פסק ר"ח ז"ל כרב הונא דרביה דרב חסדא הוא ואין הלכה כתלמיד במקום הרב: וניחא חזקה שליח עושה שליחותו. **כיון לבעל מסריה להאי על מנת לגרש נימא שחזקה היא שהשליח עושה שליחותו: אסור בכל הנשים. שמא זו קרובת ארוסתו שקדש לו שלוחו היא אא"כ חוזר שליח לומר לו פלונית קדשתי לך או לא קדשתי לך שום אשה: לחומרא.** כי הא דרבי יצחק. וכתבו בתוס' דהוא אסור בכל הנשים שבעולם אבל לכל אדם אין לאסור לקדש ולחוש שמא זו היא שקדשה השליח דאם איתא דנתקדשה לא היתה חוזרת ומתקדשת אבל האי אסור לקדש דשמא שלוחו קדש לו אחת מקרובותיה ואפילו באו כל הקרובות ואמרו לא נתקדשנו לא סמכינן אדיבורא בעלמא ולפי זה מותר המשלח לקדש אשה שכל קרובותיה נתקדשו לאחרים דאם איתא דקדש השליח אחת מהן לא היו חוזרות ומתקדשות ואסור בכל הנשים שבעולם היינו נשים שיש להן קרובות פנויות והקשו על דבריהם יתומה קטנה תיתסר לכל אדם שמא קדשה שליח זה על ידי אביה לכך העלו דקנסא בעלמא הוא דקנסינן ליה שנוה לקדש סתם ולא חש על עצמו שלא יבא לידי תקלה אבל מן הדין מותר בכל הנשים שאין זו חזקה גמורה דאינה בידו להתקדש שמא לא תתרצה ועוד דאזלינן בתר רובא ואפילו הכי שפיר דייק דחזקה שליח עושה שליחותו דאי לא לא היה ראוי לקנסו כאן **והא דפרכינן עליה לרבי יצחק** בפרק ב' דנזיר (דף יב.) מקן סתומה שפרח אחד מהן לאויר העולם יקח זוג לשני ואילו שאר קינין דעלמא מתקנו ואע"ג דהכא קנסא בעלמא הוא אפילו הכי פריך שפיר דהתם נמי הוה לן למקנסיה על שלא נזהר שלא יפרח ואמאי לא קנסינן ליה שיאסרו עליו קינין דעלמא משום קנס שלא שמר קינו: והרמב"ן ז"ל הקשה לאי הכי מאי מוכח מהא לחזקה שליח עושה שליחותו לעולם אימא לך דאין חזקה ואפ"ה קנסינן ליה דמכל מקום הכניס עצמו לספק הזה ועוד מה איסור בזה וכי היה לן לחוש שימות שליח ועוד אי משום קנס היאך עלה בדעתם בגמרא לומר דאפילו לקולא נאמר כן לכך פירש דכל הנשים מותרות לינשא אפילו קטנות שמת אביהן לפי שבחזקת פנויות הן ואין חזקת שליח עושה שליחותו מוציאן מחזקה ועוד חזקה על האב שאינו מקדש בתו ושותק לקלקל עליה שאילו קדשה היה מודיע לה ולאנשים הרבה אבל הוא אסור בנשים שיש להן קרובות לפי שאין חזקה של קרובות שאינן באות לדון בפנינו מועלת לו הא אילו באות קרובות ואמרו לא קדשנו שליח ולאי מותר בהן דעד אחד [דף ב:] נאמן באיסורין וכל שכן הכא דלא איתחזק איסורא וחששא בעלמא היא וכל שכן שמתוך שנאמנות על עצמן וניסאות לאחרים נאמנות הן לזה אילו לדבריו ז"ל ולא נתבררו אצלי מלאמרינן סתמא אסור בכל הנשים שבעולם [לא תשמע לבעלות קרובות בלאו סגי ועוד אי מדינא אסור בכל הנשים שבעולם] (ואי לאו) [ולאו] משום קנסא בלאו היאך הוא מותר בבעלות על א' הוה ליה דבר שבערוה ואינו פחות משנים אע"ג דלא איתחזק איסורא שהרי אפילו לאיסור אמרו כן [גבי אשתו זינתה בעל אחד אינה נאסרת לרבא] בפרק האומר לקדושין (דף סו.) לפיכך נראה כדברי התוס' דקנסא בעלמא הוא שאין אומרים חזקת שליח עושה שליחותו אלא במה שבידו וכאן אין בידו ומה שהקשה אי משום קנס הוא היאך עלה בדעתם בגמ' כאן ובמס' חולין [דף יב.] לומר דאפילו לקולא נאמר כן לא קשה מידי דאנן הכי קאמרינן בשלמא אי אמרינן חזקת שליח עושה שליחתו כלומר דכל מה שבידו ודאי עושה אף כאן אע"פ שאין בידו ראוי לקנסו דכיון שולחי יעשה כל יכולתו היה לו לחוש שמא ימצא אלא אי אמרת דאפילו מה שביד השליח לעשות אין חזקתו לעשות שליחותו כל שכן הכא שאינו בידו שאין החשש כ"כ מצוי שיהא ראוי לקנסו מפני שלא חשש בו דהא איכא ספיקי טובי שמא לא ישתדל שליח כלל לעשות שליחותו ואם תמצא לומר יעשה שמא לא ימצא ואם תמצא לומר ימצא שמא יחזור ויודיענו: [דף סד:] ולהימניה לדידה מדרב המנונא וכו'. מהא משמע דהא דרב המנונא אפילו להתירה לינשא לכתחלה שניא דבתר דפרקינן הני מילי לחומרא אבל לקולא לא פרכינן ולהימנה מדרב המנונא כלומר אפילו לקולא ומשמע אפילו להתירה לינשא והכי נמי מוכח בפרק האשה שלום (דף קטז.) גבי מתני' דתנן קטטה בינו לבינה ובאה ואמרה מת בעלי אינה נאמנת ואמרינן עלה היכי דמי קטטה בינו לבינה כגון דאמרה לבעלה גרשתני ופרכינן ולהימנה מדרב המנונא כלומר מאי נפקא מינה דאי לא מהימנא מאי דאמרה מת בעלי קא מהימנא במאי דאמרה לבעלה גרשתני על שלא הלכו למדינת הים ומותרת לינשא אלמא למדרב המנונא שרינן לה אפילו לינשא לכתחלה וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק י"ב מהלכות גירושין ואחרים כתבו לרב המנונא לא אמר אלא בדיעבד והכא כי פרכינן מדרב המנונא לעיל קא מהדר דאמר רבי יוחנן דאין דבר שבערוה פחות משנים כלומר ואפילו נשאת תצא ומש"ה פרכינן להימנה מדרב המנונא לענין שלא תצא אבל להתירה לכתחלה קשה הדבר לאמרו: והשתא דאמרת וכו'. פשוט הוא: מתני' נערה המאורסה **היא ואביה** מקבלין את גיטה. **היא או אביה:** וכתב רש"י ז"ל כאן **היא יש לה יד דהא גדולה היא ואם היתה יתומה היתה מקנה עצמה והיא מקבלת גיטה והשתא נמי לא שנא** אלמא סבירא ליה ז"ל דדוקא נערה אבל קטנה לא ואפילו יש בה דעת וכן דעת הרי"ף ז"ל שכתב בגמ' בסמוך במאי דאמרינן וכנגדו בקטנה מתגרשת בקידושי אביה דדוקא כשמת אביה אבל בחיי אביה והיא ברשות אביה אביה מקבל גיטה ולא היא אבל במסכת קידושין (דף מג:) כתב רש"י ז"ל **למאי דאמרו רבנן נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה הוא הדין לקטנה והאי דנקט נערה להודיעך כחו דרבי יהודה דאפילו בנערה אביה ולא היא.** וטעמא דמילתא דכיון דנערה נמי ברשות אביה היא ואפ"ה **היא עצמה מקבלת את גיטה** אף בקטנה י"ל כן כל שיש בה דעת דמציא זכיא לנפשה וכן דעת הר"ז הלוי ז"ל ולפנינו נאריך בזה בס"ד. ואביה היינו טעמא דמקבל את גיטה שהתורה

אינה יכולה להתגרש:

גמ' במאי קא מיפלגי רבנן סברי יד יתירה זכי לה רחמנא ורבי יהודה סבר במקום אביה ידה ולא כלום וקי"ל דיחיד ורבים הלכה כרבים וכי פליגי רבנן עליה דר' יהודה בגירושין אבל בקידושין דברי הכל אביה ולא היא כדגרסי' בפ' האיש מקדש (קידושין דף מג:) אמר רבי יוחנן מחלוקת לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא פירוש שהתורה זיכתה שבח נעוריה לאב ולהכי שאני קידושין מגירושין וגרסינן נמי התם (דף מד:) בעא מניה רבא מרב נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כלומר בחיי אביה מי אלימא ידה כיד אביה לשויי שליח או לא אמר ליה אין עושה שליח וה"מ בחיי אביה אבל לאחר מיתת אביה כיון שהביאה שתי שערות עושה שליח לקבלה:

וכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה מגורשת תנו רבנן קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור גיטה אינה מתגרשת ואי זו היא קטנה שהיא יודעת לשמור גיטה כל שמבחנת בין גיטה לדבר אחר:

(דף סה.) אמר רבא שלש מדות בקטן צרור וזרקו אגוז ונטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה

זכתה לו (כתובות דף מו: ודף מז.) לקבל קידושיה ואיתקש יציאה להויה ודוקא מן האירוסין אבל מן הנישואין היא ולא אביה דמשנשאת אין לאביה רשות בה: ר' יהודה אומר אין שתי ידים זוכות כאחת. בגוף אחד אלא אביה מקבל את גיטה בלבד: וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש. פירש"י ז"ל אפילו ע"י אביה משום דהרי היא כשוטה דמשלחה וחוזרת ותנא דבי רבי ישמעאל **ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצתה זו שמשלחה וחוזרת כדאי' ביבמות בפ' חרש (דף קיג:)** ולישנא דאינה יכולה להתגרש הכי דייק שאינה מתגרשת כלל אבל ר"ת ז"ל כתב דמתגרשת **היא על ידי אביה** דהא לר' ינאי דמפרש התם טעמא דשוטה מדכתיב ונתן בידה מי שיש לה יד יצתה זו שאין לה יד קטנה שיש לה אב ודאי מתגרשת היא על ידו שהרי **יש לה יד.** ומדרבי ינאי נשמע לתנא דבי ר' ישמעאל דמתגרשת **היא ע"י אביה** דהא לא פליגי אלא בטעמא ולא בדינא והיינו טעמא משום דכיון שיש לה אב אביה משמרה ואינה חוזרת הלכך ודאי כי אמרינן אינה יכולה להתגרש דוקא על ידי עצמה קאמרינן וכ"כ בעל הלכות ורבינו האי ז"ל **והכי מוכח בירושלמי בפרק חרש** [הלכה א] דגרסינן התם גבי הא דתנן [דף קיב:] נשטית לא יוציא עולמית דבי רבי ינאי אמרו משום גרירה. כלומר שנגררים אחריה בני אדם לזנות. רבי זעירא ורבי אילא תרויהון אמרין מפני שאינה יכולה לשמור את גיטה רבי נחמיה בר מר עוקבא בשם רבי יוסי אמר תלתי פי' איכא בינייהו ג' דברים עבר וגירש מאן דמר מפני גרירה גירש. מאן דמר שאינה יכולה לשמור את גיטה לא גירש. יש לה אב מאן דמר מפני גרירה אסור. מאן דמר מפני שאינה יכולה לשמור את גיטה הרי יש לה אב ויכול לשמור את גיטה. עתים שוטה עתים חלומה וכו' הא משמע דלמאן דאמר שאינה יכולה לשמור את גיטה מתגרשת על ידי אביה **[הלכך קטנה נמי** לנסיב מתניתין טעמא כשאינה יכולה לשמור את גיטה מתגרשת ע"י אביה]: גמ' רבנן סברי יד יתירה זכי לה רחמנא. פי' רש"י ז"ל דיד יתירה היינו יד אביה ומיהו אע"ג דקרי לה יתירה ידו עדיפה מידה דאילו איהי אינה עושה שליח לקבל את גיטה כדאיתא בפרק האיש מקדש (דף מד:) והביאה הרי"ף ז"ל בסמוך ואיהו מצי עביד: ור' יהודה סבר במקום אב ידה **לאו כלום הוא. דלגמרי אוקמה רחמנא ברשותיה כל ימי נערות אא"כ** ניסאת: אבל בקדושין דברי הכל אביה ולא היא. מפרשינן התם טעמא דקדושין דמלעתה דהא בעינן דעת **מקנה אביה ולא היא שהתורה זכתה לו** אבל גירושין שהן בע"כ בין היא בין אביה למה לנו ולדעתו כי מקבל ליה איהו נמי ע"כ הוא: נערה מהו וכו'. לרבנן דאמרי מקבלת גיטה מהו שתעשה את אחר שליח לקבל גיטה בחיי אביה ופשט ליה דאין עושה שליח והתם בגמרא מותבינן עליה דרב נחמן מדתנן הכא בפרקין קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע הגט לידה הא נערה הרי

זה גט ודחינן הכא במאי עסקינן בשאין לה אב ומהא משמע דקטנה נמי מקבלת גיטה בחיי אביה ושלא כדברי הרי"ף ז"ל דאי לא מעיקרא כי הוה סליק אדעתין דבשיש לה אב עסקינן לימא ליה וליטעמיך כי הגיע גט לידה נמי אמאי מגורשת ואפשר דאה"נ דהוה מצי למימר ליה וליטעמיך כמו שנמצא בכמה מקומות דמצי למימר ולטעמיך ולא אמר ולמסקנא לא קשיא דהא אוקמינא בשאין לה אב והרמב"ן ז"ל תירץ עוד ואמר דלרבא דהוה ס"ל דנערה עושה שליח הוה סלקא דעתיה דיד **אביה יד יתירה הוא** דזכי לה רחמנא ולטעמיה אפשר דאפי' קטנה נמי מקבלת גיטה בחיי אביה ואיהו הוא דהוה ס"ד לאוקמה למתני' בשיש לה אב אבל כיון דקי"ל כר"נ דפסט ליה דאין עושה שליח דאין נערה במקום אב אלא כשליח שמינתה תורה לפי שירדה תורה לסוף דעתו של אב שאין לו קפידא בגירושין שהן בע"כ ומעתה קטנה שאינה בתורת שליחות ואין לה יד בשל אחרים כלל אביה ולא היא דהדרינן לפשטא דמתני' דתנן נערה ולא קתני קטנה להודיעך כחן דרבנן דאם איתא דלרבנן אפי' קטנה כח דהתירא הוה עדיף ליה ועוד סייעיה לדברי הרי"ף ז"ל מדגרסינן בירושלמי בפ' התקבל גבי הך מתני' נשאת היא ולא אביה קטנה אביה ולא היא נשאת **היא ואביה אם יש** בה דעת היא ולא אביה פירוש לפרושי מתני' אתא דדוקא נקט מאורסה דאילו נשואה היא ולא אביה דמשניסאת אין לאביה רשות בה ודוקא נמי נערה דאילו קטנה מאורסה אביה ולא היא נשאת **היא ואביה כלומר היא** ואביה שוין בדבר ובקטנה שאין בה דעת [איירי וקאמר דכשם שאביה אינו מקבל את גיטה לפי שכבר יצאה מרשותו אף על ידי עצמה אינה מתגרשת כיון שאין בה דעת] אבל יש בה דעת היא ולא אביה מדמפלינג בסיפא בין יש בה דעת לאין בה דעת שמע מינה דרישא דקטנה מאורסה בין יש בה דעת בין שאין בה לעולם אביה ולא היא כדברי הרי"ף ז"ל וכן כתב רבינו האי גאון ז"ל ולפי שטה זו הא דתנן וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש ופירשנו על דעת ר"ת דאינה יכולה להתגרש על ידי עצמה קאמר בקטנה שאין לה אב עסקינן דבשיש בה דעת מתגרשת ע"י עצמה וזו אינה יכולה להתגרש דאי בשיש לה אב אפילו בשיש בה דעת נמי אביה **ולא היא ולרבי יהודה נמי** בשאין לה אב אצטריכא דהא סיפא ככ"ע אתיא: [דף סה.] **אמר רבא שלש מדות. חלוקות בזכיית קטן צרור וזרקו וכו'. קטן שנותנין לו צרור וזורקו וכשנותנין לו אגוז נוטלו: זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים. אם זיכה אדם לחבירו דבר ע"י אותו קטן שמסר בידו החפץ ואמר זכה בחפץ זה לפלוני לא זכה ואם בא הנותן לחזור חוזר** וא"ת דהכא אמרינן דקטן זוכה לעצמו ואילו בפרק הניזקין (דף נט:) תנן מציאת חרש שוטה וקטן יש בהם גזל מפני דרכי שלום י"ל דהתם היינו טעמא משום דליכא דעת אחרת מקנה [ומש"ה מפני דרכי שלום ותו לא אבל אי איכא דעת אחרת מקנה] אית להו זכייה וא"ת דבפ' מי

מתגרשת בקידושי אביה.

פירוש כגון שמת אביה אבל בחיי אביה והיא ברשות אביה אביה מקבל את גיטה ולא היא:

הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכרן במטלטלין והן (לעיל דף נט.) כבר שית כבר שבע כבר תמני כבר תשע כבר עשר כל חד וחד לפום חורפיה וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון הגיעו לעונת הנדרים נדריהן נדר והקדשן הקדש וכנגדו בקטנה חולצת * נרשם במהר"ם למחוק [וכן בד"ק ליתא] (ולית הילכתא כרבא בחליצה דהא פסיקנא בב"ב פ' מי שמת אמר רב נחמן אמר שמואל וכו') :

ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה.

ושמעינן מהא דאע"ג דהביא הבן שתי שערות אינו

שמת (דף קנז.) אמרינן דזכין לקטן ואין זכין לגדול כלומר דאיכא תנא דס"ל דקטן משום דאיהו לא מצי זכי זכין לו אבל גדול כיון דאיהו מצי זכי אין זכין לו מ"מ משמע מהתם דקטן לא מצי זכי והכא אמרינן דזוכה לעצמו תירצו בזה דמהכא משמע דכי אמרינן זוכה לעצמו לוקח במטלטלין ולוקח בשהגיע לידו אבל בהקנאה אחרת כגון אגב וחליפין לא לפי שהקטן אינו יודע בדרכי הקנאה כלל וכשאמרו הפעוטות מקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין לוקח בשמחזיק בהם הזוכה דכיון דברשותו של קטן מחזיק בהן תקנו בהן שיזכה משום כדי חייו אבל בהקנאה אחרת ליתיה כלל ולפיכך מי שמתחייב לקטן בין בשטר בין בקנין כיון שאין אותו דבר תחת ידו אינו זוכה אא"כ זכהו ע"י אחר והיינו דאמרינן התם בפ' מי שמת (שם) דזכין לקטן משום דאיהו נופיה לאו בר זכייה הוא בדרכי ההקנאות. אבל אין זכין לגדול כיון שהוא עצמו יכול לזכות בהן. ואחרים העמידו ההיא דבפרק מי שמת בקטן שלא הגיע עדיין למדה הזאת. [ושני התירוצים בתוספות]: וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה. שמשהגיעה למדה הזו **משלחה ואינה חוזרת קרינא בה ומתגרשת בקבלת עצמה אפילו קבל אביה קדושין ואע"פ שקדושיה** קדושי תורה וכתב הרי"ף ז"ל דלוקא כגון שמת אביה אבל בחיי אביה לא וכבר הארכתי בזה למעלה: **הפעוטות** תנן בהניזקין למקחן מקח וממכרן ממכר במטלטלין. וכנגדו בקטנה. **חשיב לה יודעת לשמור קדושיה ומתקדשת בקדושי אמה לדעתה או בקבלת עצמה אם יתומה היא: למיאון. שצריכה למאן ואינה יוצאה בלא מיאון דתנן ביבמות [דף קז:] כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קדושיה אין צריכה למאן וזו יודעת לשמור היא.** והוי יודע שרש"י ז"ל מחליף הגירסא בשתי מלות הללו וגורס במלה ראשונה וכנגדו בקטנה מתקדשת למיאון ובמלה שנית גורס וכנגדו בקטנה מתגרשת בקדושי אביה וכן גורס הרז"ה ז"ל וא"ת היכי מפליג בין שיעור גירושין וקידושין דהא כי חד לישנא איתמר בהו דהכא תנן כל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש והתם ביבמות אמרינן קטנה שיודעת **לשמור קדושיה מתקדשת למיאון** וי"ל לפי גי' הרי"ף ז"ל דהיינו טעמא משום דבקדושין איכא קדושי כסף שהן צריכין שמירה מעולה ומשום הכי בעי שתגיע לעונת הפעוטות אבל בגט שאינו צריך שמירה כל כך בצרור וזורקו אגוז ונוטלו סגי. ולפי גירסת רש"י ז"ל **שלא רצו להתיר אישות לאורייתא בפחות מעונת הפעוטות אבל בקדושין למיאון הקדימו הזמן שאין כאן צד קולא כלל: הגיעו לעונת נדרים. שנה אחת לפני גדלותן נדריהן נבדקין כדתנן במסכת נדה (דף מה:) בת אחת עשרה שנה נדריה נבדקין אם יודעת לומר לשם מי נדרה ולשם מי הקדישה נדרה נדר והקדישה הקדש: חולצת. אם הביאה סימנין ולא אמרינן שומא נינהו אבל קודם הזמן הזה קטנה היא ואינה חולצת דאיש כתוב בפרשה ומקשינן אשה לאיש** כך פרש"י ז"ל. ואיכא למידק דהא רבא נופיה אמר בפ' יוצא דופן (שם) תוך זמן כלפני זמן **ואם הביאה סימנין** בזמן עונת נדרים שומא בעלמא נינהו לפיכך פי' ר"ת ז"ל דהכא מיירי אפי' בלא הביאה שתי שערות דרבא ס"ל כר' יוסי דאמר איש כתוב בפרשה אבל אשה בין גדולה בין קטנה ואמרי' עלה בפ' מצות חליצה (דף קה:) א"ר אמי מדבריו של ברבי נלמוד קטנה חולצת בפעוטות רבא אמר על שתגיע לעונת נדרים. אלמא רבא כר' יוסי ס"ל ואע"ג דבפ' יוצא דופן אמרינן אמר רבא הלכתא תוך זמן כלפני זמן ורב שמואל בר זוטרא מתני לה לשמעתא דרבא בהאי לישנא אמר רבא קטנה כל שנים עשר ממאנת והולכת מכאן ואילך אינה ממאנת ואינה חולצת משום דחוששין שמא נשרו דאלמא לאו כר' יוסי סבירא ליה איכא למימר דההוא לישנא דרב שמואל פליג אשמעתא דרבא דהכא א"נ דרבא נופיה לאו כר' יוסי ס"ל אלא דנקיט לה הכא אליבא דר"י כדי להשלים כלל שלו ולומר בכל המלות וכנגדו בקטנה והתם נמי בפ' מצות חליצה הכי מסקינן ורבא אמר על שתגיע לעונת נדרים והלכתא על שתביא שתי שערות ואפשר דרבא נופיה **הוא דמסיק לה הכי** וה"ק ורבא אמר אפילו לרבי יוסי אינה חולצת על שתגיע לעונת נדרים ומיהו לדידן אליבא דהלכתא (דידיה) על שתביא שתי שערות וכולה מלדברי רבא הוא. עוד אמרו בתוספות דאפשר דהכא רבה גרסינן דהא מסיק ולמכור בנכסי אביו על שיהיה בן עשרים **ובפרק מי שמת (דף קנה.)** אמרי' רבא אמר רב נחמן בן שמונה עשרה וליכא למימר דהתם משמיה דרב נחמן א"ל ולא סבירא ליה דהא מסיק התם דמכללא איתמר ומוכח מההוא עובדא דאתא לקמיה דרבא דההוא פחות מבן עשרים דזבין נכסיה דס"ל לרבא בן שמונה עשר ולפי זה לא קי"ל בהך מלה שלישית לחולצת אבל הרי"ף והגאונים ז"ל כתבוה לפיכך נלחק הרמב"ן ז"ל ופירש דהא דאמרינן וכנגדו בקטנה חולצת בעונת נדרים של קטן היא דהיינו שנת שלש עשרה וקטנה שהגיע לפרק גדולה היא **וכל שהביאה סימנין חולצת** והא דנקט קטנה משום דזכר הוי קטן בפרק הזה נקט קטנה והוה ליה כאילו אמר וכנגדו באשה חולצת ואע"ג דהא מילתא פשיטא היא ובמתני' מתניא בהדיא שהאשה ממהרת לבא מפני האיש עשה כן להשלים מלות שלו ולפי זה אי גרסינן הכא רבא על כרחין הא לאמר התם בפ' מצות חליצה ורבא אמר על שתגיע לעונת נדרים ע"כ אליבא דרבי יוסי קאמר ולאו לאיהו ס"ל הכי ואפשר לאיהו נופיה מסיק התם והלכתא על שתביא שתי שערות וכלכתיבנא: **ולמכור בנכסי.** קרקעות אביו הוי קטן על שיהא בן עשרים. משום דבאו לו מכח ירושה אבל בנכסים שלו לא צריך ומשמע לטעמא למילתא משום דנפלו לו בירושה זילי גביה ומוזיל בהו ואפילו ביודע בטיב משא ומתן בעינן שיהא בן עשרים כמו שכתוב בהלכות בפ' מי שמת אבל כשהוא בן עשרים והביא שתי שערות אפילו אינו יודע בטיב משא ומתן ממכרו ממכר: ושמעינן מהא וכו'. כתב זה הרב ז"ל מפני שרבינו האיי גאון ז"ל חולק בזה בספר המקח עלה דההיא דאמרינן **בפרק מי שמת [דף קנו.]** בודקין לקדושין וכו' ולמכור בנכסי אביו על שיהא בן עשרים שהוא סובר שהבן אע"פ שהוא פחות מבן עשרים יכול למכור בנכסי אביו כל שהגדיל והביא שתי שערות ולאמרינן התם על שיהא בן עשרים אבודקין מהדר ואכולהו קאי לקידושין לגירושין ולחליצה ולמיאונין ולמכור בנכסי אביו דבכולהו לאחר שהגדיל צריך בדיקה אם הביא שתי שערות ובדיקה זו של שערות הוא על שיהא בן עשרים לאחר מכן אע"פ שלא הביא שתי שערות דינו כגדול וכדתנן בפ' יוצא דופן (דף מז:) בן כ' שנה שלא הביא שתי שערות יביא ראיה שהוא בן עשרים והוא הסרים וכו' והרי"ף

ז"ל הביא ראיה מזו שאין הפי' כך כמו שכתוב בארוכה בהלכותיו בפ' מי שמת [סי' תתקיט]: ולאמרי' ולמכור בנכסי אביו כתב בעל העיטור ז"ל דה"ה לשאר מורישיו וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפ' כ"ט מהלכות מכירה אבל הרשב"א ז"ל חולק על זה וכתב שהדברים אמורים בלוקח כלומר בן מתם ובנכסי ירושת אביו הא בן בנכסי מתנת בריא מאביו או בת בנכסי ירושת אביה או בן בנכסי שאר מורישיו חוץ מאב הרי ממכרן באותן נכסים כממכרן בנכסי עצמן והטעם שחכמים לא תקנו אלא בדבר המצוי ונכסי ירושת האב לבן מצויה ושאר ירושות אינן מצויות וכן מתנת בריא מאב לבן **אינה מצויה ולא חששו אלא** למצוי וסמך לדבריו לבת בנכסי ירושת אביה מוכרת אפילו פחותה מבת עשרים מדתנן בסוף פרק מציאת האשה (דף סט:) המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי יעשה שליש מה שהושלש בידו לדברי רבי מאיר א"ר יוסי וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו במה דברים אמורים בגדולה אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום והיא סתמא תנינא לה ל"ש בת בין הבנים ול"ש בת בין הבנות ואין זו ראיה של כלום ודברי הראשונים נראין לי עיקר: **צרור וזורקו** וכו' **חפץ ומחזירו לאחר שעה.** כשתובעו ממנו זוכה אף לאחרים מדרבנן. כך כתב רש"י ז"ל ונראה שהזקיקו לומר כן משום דזכייה לאחרים מטעם שליחות היא ואין שליחות לקטן כדאיתא בריש פרק האיש מקדש (דף מא:) אבל בתוספות כתבו דלרב יהודה אפילו מדאורייתא זוכה לאחרים ולשמואל אמר דאין זוכה לאחרים דוקא מדאורייתא אבל מדרבנן מיהא זכי דבגמרא [דף סב:] פרכינן עליה דשמואל מדתנן כיצד משתתפין במבוי מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני המבוי ומזכה להם על ידי בנו ובתו הגדולים ועל ידי עבדו ושפחתו העברים האי שפחה היכי דמי אי דאתיא שתי שערות מאי בעיא גביה. הא תנא (קדושין דף יז:) יתירה עליו אמה העבריה שיוצאה אף בסימנין. אלא לאו דלא אתיא שתי שערות ומפרקינן שאני שתופי מבואות דרבנן ואם איתא דלשמואל לא זכיאן לאחרים אפילו מדרבנן אמאי זכיא להו בשתופי מבואות אלא ודאי משמע דאפילו לשמואל זכייה לאחרים מדרבנן ומש"ה מהני דרבנן לדרבנן ומינה דלרב יהודה זוכה לאחרים אפילו מדאורייתא וכי תימא אמאי והא אין שליחות לקטן תירצו דכי אמעיט קטן לרב יהודה משליחות מהנהו קראי דמוכחינן שליחות מינייהו בריש פרק האיש מקדש ה"מ במילתא דליתיה בתרומה וגירושין וקדושין אבל בזכייה כיון דאיתיה דהא זוכה לעצמו הוה ליה כגדול וזוכה נמי לאחרים לרב יהודה אפילו מדאורייתא ושמואל פליג משום דס"ל דלאו בר שליחות הוא כלל ומיהו מודה דמדרבנן מיהא זכי ומש"ה מהני בשתופי מבואות [בלחוד] ואני תמה אי מודה שמואל דזכייה מדרבנן אית ליה למה לן לפרוקי שאני שתופי מבואות דרבנן ואפילו הוא מדאורייתא אמאי לא מהני כיון דרבנן תקון ליה זכייה והא קי"ל [לעיל דף לו:]

מוכר בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים שנה:

יום קפב

(לעיל סד:) אמר רב יהודה אמר רב אסי נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים חפץ ומחזירו לאחר שעה זוכה לעצמו וזוכה לאחרים ושמואל אמר אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים שאין זוכה לאחרים עד שיביא שתי שערות וכן הלכתא:

מתני' (דף סה.) קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה לפיכך אם רצה להחזיר [יחזיר] שאין הקטן עושה שליח ואם אמר לו אביה התקבל לבתי גט אם רצה להחזיר לא יחזיר.

האומר תן גט זה לאשתי במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר פסול.

הרי היא במקום פלוני ונתנו לה במקום אחר כשר.

האשה שאמרה התקבל לי גיטי במקום פלוני וקבלו לה במקום אחר פסול ור' אלעזר מכשיר הבא לי גיטי ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר. הבא לי גיטי אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לידה. התקבל לי גיטי אסורה לאכול בתרומה מיד. קבל לי גיטי במקום פלוני אוכלת בתרומה עד שיגיע הגט לאותו מקום

להפקר ב"ל היה הפקר ומיהו אשכחן זכייה דרבנן דקליטה מזכייה לאורייתא לגרסינן **בפרק מי שמת [דף** קמז:] ומי אמר רב נחמן הכי והא אמר רבא אמר רב נחמן אע"ג דאמר שמואל המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפילו יורש מוחל מודה שמואל שאם נתנו במתנת שכיב מרע שאינו יכול למחול אי אמרת בשלמא דאורייתא מש"ה אינו יכול למחול אלא אי אמרת דרבנן אמאי אינו יכול למחול אלמא כיון דאכתי ממונא לא אתא לרשות זוכה ולא זכי ביה אלא מדרבנן לא אלימא זכייה דיליה כדאורייתא ומני מחיל והכא נמי אם איתא דאינו זוכה לאחרים מדאורייתא לא מהני בדאורייתא ומיהו התם איכא למימר דרבנן דרבנן הכי תקון [דהם אמרו] והם אמרו אבל הכא היכי [מפרקינן] בפשיטות דלא ליהני במדאוריי' ולפיכך נראין לי דבריו של רש"י ז"ל עיקר וכן נראה דעת הרי"ף ז"ל שכתב סתם דזוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים דמשמע דלית ליה זכייה לאחרים כלל ומיהו במידי דרבנן בשתופי מבואות זוכה אף לאחרים ומ"ש הרי"ף ז"ל שאינו זוכה לאחרים עד שיביא שתי שערות אע"ג דממילתיה דשמואל לא משמע הכי בהדיא דייק לה ז"ל מדפרכינן עליה דשמואל מההיא דכיצד משתתפין במבוי וכו' ואמרי' האי שפחה היכי דמי וכו' אלא לאו דלא אתיא שתי שערות ואם איתא דשמואל מודה דקודם שתי שערות זוכה לאחרים כל שיש לו דעת יותר גדול מחפץ ומחזירו לאחר שעה לוקמא בהכי אלא ודאי לשמואל [לעולם] אינו זוכה לאחרים עד שיביא שתי שערות ובתוספות פסקו כרב יהודה א"ר אסי משום דפשטיה דמתניתא הכי מוכחא ולשמואל צריכין לדחוייהו כדאיתא בגמ': מתני' **קטנה** שאמרה וכו' לפיכך **אם רצה.** הבעל לחזור קודם שיגיע גט לידה: יחזור. שאין הקטן עושה שליח והך מתני' אוקימנא לה בפ' האיש מקדש (דף מד:) בשאין לה אב דאם יש לה אב מאי איריא קטנה דאין עושה שליח אפילו נערה נמי בחיי אביה אין עושה שליח לקבל את גיטה דהכי פשטינן התם בפ' האיש מקדש: האומר **תן גט** זה לאשתי **במקום פלוני** ונתנו לה במקום אחר פסול. **דאין רצונו שילעיזו עליו שם וקפידא** הוי: **הרי היא במקום פלוני. אינו אלא כמראה מקום שם תמצאנה: ורבי אלעזר מכשיר.** מפרשינן בגמ' דהאי דפליג רבי אלעזר באומרת התקבל ולא פליג באומר תן משום דאיהו דמדעתיה מגרש **והדבר תלוי בו איכא למימר קפידא הוא ולוקא קאמר ליה אבל איהי דבע"כ מיגרשה אין לה** לעשות קפידא בדבר והא דאמרה הכי משום דידעה **דניחא ליה לבעל למיתביה התם הלכך אינה אלא כמראה מקום שם תמצאנו: הבא לי גיטי** ממקום פלוני והביאו לה ממקום אחר כשר. אפילו לרבנן דכיון דאינה מתגרשת בקבלתו ליכא קפידא כשמביאו לה ממקום אחר: **הבא לי גיטי אוכלת בתרומה. אם אשת כהן היא: התקבל לי גיטי** אסורה לאכול בתרומה מיד. שמא קבלו כבר ואע"ג דהוה לן למימר אוקי אשה בחזקת שלא נתגרשה חומרא בעלמא הוא

ור"א אוסר מיד:

גמ' רבי אלעזר מכשיר סבר מראה מקום היא לו ולית הלכתא כותיה חדא דקי"ל הלכה כסתם מתני' ועוד הא אוקימנא בפרק גט פשוט בשיטה דגרסי' התם (ב"ב דף קסה.) אמר אביי רשב"ג ור' שמעון ור' אלעזר כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו רבי אלעזר דתנן האשה שאמרה התקבל לי גיטי ממקום פלוני וקבלו לה ממקום אחר פסול ור' אלעזר מכשיר

מתני' (דף סה:) האומר כתבו גט ותנו לאשתי גרשוה כתבו אגרת ותנו לה הרי אלו יכתבו ויתנו פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי לא אמר כלום:

גמ' תנו רבנן שלחוה שבקוה תרכוה הרי אלו יכתבו ויתנו פטרוה פרנסוה עשו לה כנימוס עשו לה כראוי

שהחמירו חכמים משום לחזקה שליח עושה שליחותו אע"ג דאין ביד השליח לעשות שמא לא יתן לו הבעל הגט כמו [שאמרו לעיל [דף סד.] שאסור בכל הנשים שבעולם אע"ג דכל אחת היא לו בחזקת היתר וגם אין ביד השליח לעשות שליחותו: על שיגיע גט לאותו מקום. **שכך אמרה לו לא תהא שלוחי לקבלה אלא שם ובגמרא פריך** וכיון שקבלו במקום אחר היכי הוי גיטא כלל והא תנן ברישא התקבל לי גיטי במקום פלוני וקבלו לה במקום אחר [פסול] ומוקמינן לה בדאמרה ליה קבל לי גיטי במתא מחסיא וזמנין דמשכחת ליה בבבל והכי קאמרה ליה משקל כל היכא דמשכחת ליה שקול ליה מיניה גיטא לא להוי עד דמטית למתא מחסיא וא"ת וכיון דאינה רוצה שיהא גט עד מתא מחסיא היכי הוי גט כלל דהא אינו **מקבלו שם מיד הבעל** והוי ליה [דף כב.] כטלי גיטיך מעל גבי קרקע ואי מיירי כשהבעל עושה אותו שליח להולכה על מתא מחסיא ושם נעשה [שליח] לקבלה הרי לא חזרה שליחות אצל הבעל [דף סג:] י"ל דהאי מעשה ראשונה שליח קבלה הוא וילו כידה אלא שהתנה עמו שלא תתגרש אלא באותו מקום והוי ליה כאומר לאשה הרי זה גיטך ולא תתגרשי בו אלא לאחר ל' יום ועל דעת מי שאומר [עי' ר"ן ריש פרק זה] שהאשה עושה שליח להולכה ולקבלה אתי שפיר שמעשה ראשונה נעשה שליח להבאה מחמת האשה וכי מטי למתא מחסיא הוי שליח קבלה שלה: **ורבי אלעזר אוסר מיד.** דהואיל ומכשיר כשהוא מקבלו **במקום אחר דמראה מקום היא לו ומשעת קבלה איגרשה לה לפיכך משעה שפירש מלפנינו אסורה שמא מצאו חוץ לעיר וקבלו הימנו** ובגמ' [דף סה:] פרכי' פשיטא ומפרקינן לא צריכא **לאיתיה לבעל במזרח** ואמרה ליה זיל במזרח וקא אזיל במערב מהו דתימא במערב הא לא איתיה קמ"ל דילמא בהדי דקא אזיל מפגע פגע ביה: גרסי' בגמ' [שם] האומר לשלוחו צא **וערב לי בתמרים** ועירב לו בגרוגרות ועירב לו בתמרים. כלומר **לסוף אלפים אמה של תחום** תני חדא עירובו עירוב ותניא אידך אין עירובו עירוב אמר רבה לא קשיא הא רבנן הא ר"א הא רבנן דאמרי קפידא הא ר"א דאמר מראה מקום הוא לו פרש"י ז"ל הא **רבנן דאמרי לעיל גבי דידה דאע"ג דלאו בדידה תליא ולא איכפת לה אמרינן כל מאי דאמרה איהי לשלוחה אי שינה לאו שלוחה הוי הכי נמי לאו עירובו עירוב** והא ר"א דאמר מראה מקום הוא לו במילי דליכא קפידא ולא איכפת ליה רב יוסף אמר הא והא רבנן כאן בשלו כאן בשל חברו. פרש"י ז"ל הא והא רבנן **ואינהו נמי לא אמור קפידא אלא דהתם ניחא ליה לתתזיל ולא בדוכתא אחרינא והך מתניתא בשלו עירובו עירוב דלא איכפת ליה והא דקתני אין עירובו עירוב דיהב ליה חבריה רשותא לערובי מתמרים דידיה וא"ל האיך לשלוחיה ערב לי בתמרים דהכא ולאי קפילא הוא לבגרוגרות לחבריה לית ליה רשותא** ופרכינן אלא הא דתניא האומר לשלוחו ערב לי במגלל ועירב לו בסובך בסובך ועירב לו במגלל תני חדא עירובו עירוב ותניא אידך אין עירובו עירוב התם מאי שלו ומאי של חבירו איכא. דקס"ל דה"ק **הניח לי עירובי במגלל לבסוף אלפים** אמה ומש"ה פרכינן מאי שלו ומאי של חבירו איכא לנקפיל מיקפיל ההוא חבריה אי מנח ליה בהאי או בהאי ומפרקינן התם נמי איכא פירי למגלל ופירי לסוכך. כלומר לסוכך ומגלל דקתני לאו לאתנוחי הוא [אלא] **ערב לי מפירות פלוני שיש לי במגלל** כך פרש"י ז"ל ובתוס' הקשו עליו דלא משמע דפליג רב יוסף אשלו כלל דלרבנן הוי קפידא כדסליק אדעתא על השתא ועוד דא"כ ה"ל לרב יוסף למימר הא והא ל"ק דבשל חבירו אמאי לפליג ר"א **דלא להוי קפילא והא** לגבי בעל מודה ר"א לקפילא הוי וכ"ש כאן שלא כל הימנו לכך פירשו לרב יוסף דה"ק בשלו ולאי לרבנן קפילא הוי אבל בשל חבירו כגון שאמר לשלוחו צא וערב לי בתמרים שלך בכה"ג ודאי לא הוי קפילא אם שינה ועירב בגרוגרות כיון שמפירותיו של שליח הוא מערב וזה פירוש נאה אבל תמיהני דלפ"ז ע"כ אית לן למימר לרב יוסף לכל מאי דליכא למיקפד עליה אע"פ ששינה אפילו לרבנן מראה מקום הוא לו מדאמרינן **בשל חבירו עירובו עירוב** ושלו מש"ה אין עירובו עירוב משום דאיכא למיקפד בהכי וכיון שכן מי שקל לו קפילות הללו ולמימר דרבנן דוקא ולא ר"א דהא מנינא שפיר למימר לנהי לר"א באשה לאו קפילא בעירוב בשלו קפילא וכ"ת לעולם לרב יוסף לאו בקפילא תלי אלא במשנה ומיהו דוקא במשנה בשלו אבל במשנה בשל חבירו לאו משנה הוי כלל אי הכי מאי מקשינן מאי שלו ושל חבירו דהתם משנה בשלו וכל שהוא משנה בשלו אע"פ שאין קפילא בדבר כלל לא הוי שליח והם הקשו על פירושם דהכא משמע דלרבנן בשלו הויא קפילא אפילו לרב יוסף וה"נ מוכח במס' מעילה בפ' (השולח) [השליח] (דף כא.) דאמרינן דהבא לי מן החלון והביא לו מן הדלוסקמא דשליח מעל משום דלא עשה שליחותו דקפילא הוי ואילו בפ' המפקיד (דף מב:) אמרי' ההוא גברא דאפקיד כשותא גבי חבריה והוה ליה לדידיה נמי כריא דכשותא א"ל לסרסיה רמי מהאי אזל איהו רמיא מאידך אמר רב עמרם היכי נידייני דיינא להאי דינא נימא ליה לסרסיה שליש אמר לא אמר לי מהא רמי ומהא לא תרמי אלמא כל כה"ג לא הוי קפילא ותירצו דהכא שאני לכיון שהזכיר בפירוש תמרים וגרוגרות [וחלון] ודלוסקמא ודאי איכא קפילא שאם לא היה מקפיד לא היה מזכירם אבל בההיא דהמפקיד לא הזכיר אלא שהראה מקום הכשות וכיון שהכל מין א' ומוטל במקום אחד לא משמע דלהוי קפילא דבשלו אין דרך להקפיד ולא הוה ליה לאסוקי אדעתיה שהיה שם כשות של אדם אחר: [דף סה:] **מתני' האומר כתבו גט ותנו לאשתי.** לשון בני אדם הוא כבר החזיקו לקרות לספר כריתות אשה גט: גרשוה. נמי כבר נהגו לקרותו גירושין: כתבו אגרת. גם זה לשון הגט שכותבין בו ודין דליהוי ליכי מינאי ספר תרוכין ואגרת שבוקין: פטרוה לא אמר כלום. דלמא לשון פטור וחובה הוא להקל מעליה חובות שחייבת. פרנסוה. כל לשון פרנסה לשון עשיית צרכיה הוא כמו (כתובות דף סח.) לפרנסה שמין באב וכמו [שם:] מוציאין לפרנסה ואין מוציאין למזונות הלכך לא ידעינן אי צרכי גט הוא שלא תהא זקוקה ליבם או צרכי מלבוש וכסות הוא: כנימוס. כחוק: ולא ידעינן אי חוק גט אי חוק מזון וכסות וכן כראוי: גמ' שלחוה. לשון (דברים כד) ושלחה מביתו נקט האי גברא: שבקוה. לשון אגרת שבוקין: תרכוה. ל' תירוכין וגירושין: גרסי' בגמ' תניא רבי נתן אומר [עי' בגמ' דף סה: ברש"י] פטרוה לדבריו קיימין פיטרוה לא אמר כלום והא אנן תנן פטרוה לא אמר כלום אמר רבא רבי נתן לדבבלאה הוא דייק בין

לא אמר כלום:

מתני' בראשונה היו אומרים היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו חזרו לומר אף המפרש והיוצא בשיירא רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן:

גמ' והלכתא כר"ש שזורי דגרסינן בשחיטת חולין א"ר יוחנן הלכה כר' שמעון שזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי:

גניבא יוצא בקולר הוה כי קא נפיק אמר להו הבו ארבע מאה זוזי לרבינא מחמרא דנהר פקוד קשיא ליה לרבי אבא (דף סו.) חמרא לא אמר דמי חמרא לא אמר מחמרא קאמר ואידך מחמרא כדי ליפות את כחו שלחו מתם מחמרא כדי ליפות את כחו א"ר הונא גיטו כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ומה גיטו אע"ג דלא פריש כיון דאמר כתובו אע"ג דלא [* ג' ד"ת אמר תנו אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"ג דלא] קנו מיניה למימרא דהני ארבעה דתנינן במתני' כולהו כשכיב מרע דמצוה מחמת מיתה נינהו

פטורה לפיטורה תנא דידן דבר א"י הוא לא דייק. וכתבה רש"י ז"ל בשני פנים לפיטורה בחירק תחת הפ"א לדבריו קיימין אבל בפתח ובדגש לא אמר כלום ל"א פטורה בדגש לדבריו קיימים שהוא מל' גט פטורין אבל רפה לא אמר כלום ורבי נתן בבלאה הוא **שבא מבבל כדאמרינן בבבא בתרא [דף קלא.]** ילדות היתה בי **והעזתי פני בנתן הבבלי** ושם מספרין פעם בלשון עברי ופעם **בלשון ארמי הילכך** כשהוא מדגיש מספר בלשון ארמי ומכוון לגט פטורין וכשאינו מדגיש אינו אלא **לשון פטור וחובה** ותנא דידן דבר ארעא דישראל הוא **וכל סיפורן בלשון עברי לא דייק** ומש"ה לא מפליג תנא דמתני' בין שהדגיש **בין שלא הדגיש לאו לגט פטורין איכוון דפטורין לשון ארמי הוא תרגום של שליח** והרי"ף ז"ל והרמב"ם ז"ל לא כתבוה ולא ידעתי למה דהא אנן לאו מילתא בבלאי אנן: תו גרסי' בגמ' איבעיא להו **הוציאוה מהו עזבוה מהו** הניחוה מהו **התירוה מהו** הועילו לה מהו. ולא איפשיטו וה"פ הוציאוה מהו. **מי אמרינן לישנא דקרא נקט (דברים כד) ויצאה מביתו או לאו לישנא דקרא הוא דהא לא כתיב והוציאוה מביתו אלא ויצאה מעצמה:** עזבוה. **לשון אגרת שבוקין הוא או דילמא דכיון דלאו לשון עזיבה כתוב בגיטא לאו לישנא דגיטא הוא: התירוה מהו.** לשון מותרת לכל אדם: מתני' **בראשונה** היו אומרים **היוצא בקולר.** ליהרג: **ואמר כתבו. אף על גב שלא אמר תנו: יכתבו ויתנו. דאגב פחדיה טריד ולא פריש: המפרש לים והיוצא בשיירא.** למדברות: **המסוכן.** אומר מסוכן אני ובירושלמי [סוף הלכה ה] אמרו כל שקפץ עליו החולי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות גירושין דל"א בבריא אבל במסוכן והוא אדם שקפץ עליו החולי במהרה והכביד חליו מיד: גמ' גרסינן בשחיטת חולין בפ' בהמה המקשה (דף עה:) **הלכה כר"ש** שזורי במסוכן. הא דפרקין: ובתרומת מעשר של דמאי. דאמרינן התם תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה ר"ש שזורי אומר אף בחול שואלו ואוכלו על פיו. כלומר לא מיבעיא אם חזרה ונפלה לתוך התבואה בשבת דמשום עונג שבת שואלו לעם הארץ [אם תקנה כל צרכה] ואוכל על פיו אלא אפילו בחול אוכל על פיו דכיון דמדמעת כל התבואה לסוף אין לה תקנה בהפרשת דמאי לא אסרינן עליה כל התבואה משום תרומת מעשר דמאי: גניבא יוצא בקולר היה וכו'. מחמרא דנהר פקוד. **מיין שיש לו** במקום פלוני: **קשיא ליה לר' אבא.** היכי ליקני: [דף סו.] **חמרא [לא קאמר].** מלא קאמר **חמרא בד' מאה זוזי: דמי חמרא לא קאמר. הבו ליה ד' מאה זוזי מדמי חמרא דנימא לזבוני חמרא ומיתב ליה. מחמרא קאמר. דליתבו ליה וכי עושין מעות מיין: מחמרא כדי ליפות את כחו. פרש"י כדי שיהא לו כל היין לאחריות שאם אמר תנו לו יין אם החמיץ מן היין מאה חביות היורשין אומרים לו שלך החמיץ ואם אמר דמי חמרא ומכרו ממנו קצת ואבדו המעות אומרים לו אבדו מעותיך הילכך אמר מחמרא דמשתמע דמיו שהכל אחריות לו ובתוס' כתבו שלא ר"ל רש"י ז"ל שיהא כל ההפסד עליו דמן הדין אין לו להפסיד אלא לפי חשבון ומ"מ לפי חשבון מפסיד**

אבל השתא דכולו אחריות אינו מפסיד כלל. פירוש דפירושא דאע"ג דאמרינן בית בביתי או שור בשוורי אני מוכר לך ומת אחד או נפל מראהו מת ומראהו נפול כדאיתא בפ' בתרא דמנחות (דף קח:) התם היינו טעמא לפי שכל בית וכל שור עומדין בפני עצמן ומש"ה מראהו מת ונפול אבל הכא שלא זיכה לו חביות כך וכך אלא חמרא הרי היין כולו מעורב והיאך **יאמרו לו שלך החמיץ** אבל הרמב"ן ז"ל כתב דבדוקא אמר כך רש"י ז"ל דאפילו בכה"ג מראהו אמון כבית בביתי דמראהו נפול ור"ח ז"ל פי' דהאי כך וכך דמים ר"ל ומיהו להכי קאמר מחמרא כי היכי דלא לדחויה אשאר נכסים ואע"פ שהורע כחו ג"כ שאינו גובה משאר נכסים וכדאמרינן בפרק הנודר מן הירק [דף נה.] מר בר שמואל פקיד דליתנון תרין עשר אלפי זוזי לרבא מן עללתא דנהר פניא שלח רבא קמיה דרב יוסף עללתא היכי מיקריא דאלמא אינו גובה משאר נכסים אעפ"כ יפוי הוא לענין שאינו יכול לדחותו אצל שאר נכסים ומשמע דאי אמר חמרא שוי ארבע [מאה] זוזי נוטל יין שוה אותו סך בשעת נתינה. ואי אמר ארבע מאה זוזי דמי חמרא נוטל ארבע מאות זוזי בין הוזל בין הוקר מדאמרינן בסוף פרק נערה שנתפתתה (דף נג:) ההוא דאמר להו ארבע מאה זוזי דמי חמרא לברת אייקר חמרא א"ר יוסף רווחא ליתמי וכן גרסא זו שנויה בהלכות דרב אלפס ז"ל ומשמע דלענין זולא נמי הכי דינא ולא שנא: **אמר רב הונא גיטו.** דשכיב מרע: כמתנתו מה מתנתו. בכל הנכסים בסתם **אי נמי במקצתן אם הוא** מתנה מחמת מיתה בפירוש: אם עמד חוזר. כדאיתא בפ' **מי שמת [דף קנא:]** אף גיטו אם עמד חוזר: ומה גיטו **כיון דאמר** כתבו אע"ג דלא אמר תנו. כדתנן במתני' אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"ג דלא קנו מיניה: וכתב הרי"ף ז"ל למימרא דהני ארבעה דתנינן במתני' כולהו כשכיב מרע למתנה מחמת מיתה נינהו וכי תימא ומנא ליה לרב ז"ל דר"ה בכולהו ארבעה קאמר הכי דילמא בשכיב מרע בלחוד קאמר ואמסוכן דתנן במתני' קאי ובאומר מסוכן אני אי נמי בקפץ עליו החולי דסתמיה מתנה מחמת מיתה י"ל אי הכי מאי קא משמע לן רב הונא הא מתניתין היא בהדיא **בפרק מי שמת** דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו אלא ודאי רב הונא ה"ק דבכל דוכתא דבגיטו כיון דאמר כתבו אע"ג דלא אמר תנו במתנתו נמי כיון דאמר תנו אע"ג דלא קנו מיניה והיינו דזכה רבינא בשמעתיה דרב הונא רביה אע"ג דגניבא לאו שכיב מרע הוה אלא יוצא בקולר וכן כתב הרמב"ם ז"ל פ' ח' מהלכות זכייה ומתנה דכל הני ארבעה דמתניתין דינן **כמתנה מחמת מיתה** דגמרי ונקנין דבריהם באמירה בעלמא ואם ניצל ועמד חוזר אפילו קנו מידו ואפילו במקצת אבל הרב רבינו יונה כתב דלא הוי **כמתנה מחמת מיתה** אלא יוצא בקולר ומסוכן אבל מפרש ויוצא בשיירא לא דהנהו כיון שדעתם לחזור שהרי מדעת עצמן הולכין לסחורה לא מקנו באמירה וכן נמי אם קנו מידן אין חוזרין דלענין מתנותיהן כבריאין הן לא נשתנה דינן אלא לענין גט שאנו אומרים שכיון שאמרו כתבו דעתן לגרש שלא לעגן את נשותיהן אלא שמתוך שהיו

וכן הלכתא:

מתני' מי שהיה מושלך בבור ואמר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו הבריא שאמר כתבו גט לאשתי רצה לשתק בה מעשה בבריא שאמר כתבו גט לאשתי ועלה לראש הגג ונפל ומת אמר רשב"ג אם מעצמו נפל הרי זה גט ואם הרוח דחפתו

טרודין לילך לא גמרו לגרשה הילכך הוה ליה כאילו אמרו כתבו ותנו אבל לענין מתנה כבריאין לגמרי [וכן דעת הרא"ש] ויש מכריעין כדברי הראשונים דאי לא מאי קמ"ל רב הונא במאי דקאמר אף מתנתו כיון דאמר תנו אע"ג דלא קנו מיניה אטו בלאו רב הונא לא ידעינן דמסוכן ויוצא בקולר מקנו באמירה בעלמא והא התם **בפרק מי שמת (דף** קמז.) אמרינן דמתנת שכיב מרע מאחיתופל גמרינן לה והא אחיתופל כיוצא בקולר הוה וגריע מיניה אבל לדברי הראשונים אתי שפיר דקמ"ל רב הונא דאפי' מפרש ויוצא בשיירא מקנו באמירה. ולי מהא לא איריא דהא דאחיתופל לא קמה לה התם במסקנא דרבא מסיק ואמר דמתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא הוא ועוד דאפילו למאן דגמר לה מאחיתופל לא פשיט מילתא כולי האי דמהתם גמרינן דלא ליצטרך רב הונא לאשמועינן ועוד דאפשר דמסוכן אתא לאשמועינן וכל שקפץ עליו החולי וכדברי הירושלמי (כלומר) שלא כדרך בני אדם **כמתנה מחמת מיתה** בפירוש דמי לאילו בשכיב מרע אחר לא מהני אא"כ פירש [אי נמי] דאמר ווי ליה דקא מאית וכדמוכח התם ואעפ"כ נראה לי כדברי הראשונים ז"ל דמדקאמר לה רב הונא סתמא שמע מינה דלכולהו קאי שאם לא כן היה לו לפרש ועוד דמלישניה דרב הונא משמע דמגט מוכח לה דקאמר ומה גיטו דאלמא ה"ק כיון דבגיטו לא צריך תנו במתנה נמי לא צריך קנין וכי תימא ומה ענין זו אצל זו נראה לי דה"ק מאן אמר לן דתנו לא רצה לשחק בה אלא ולאי היינו טעמא דמשום דקים לן שכל אלו מתיראין על מיתתן ואין אדם משטה ומשחק בשעה שהוא מתירא ממיתתו וכיון דטעמא משום הכי הוא אף מתנתו בכל הני לא צריך למקנא מיניה שעשו חכמים מלותיהם בכל מתנה מחמת מיתה שיהו דבריו כמסורין ולא משמע כלל דרב הונא **לאו מגט גמר למתנה אלא** שבא להשוותם ולא לכולן אלא לב' מהם וסתם דבריו ולא פירש ולפיכך נראים דברי הראשונים אבל הרשב"א מסכים לדברי רבותינו בפ' **מי שמת ולא קי"ל** כרב הונא במאי דאמר דבגיטו אם עמד חוזר וכמ"ש הרי"ף ז"ל באידך פירקא. מיהו גמרינן ממימריה לגבי גט דבכל מתנה מחמת מיתה [אפילו שאין מסוכן] כיון דאמר כתבו אע"ג דלא אמר תנו [כאילו אמר תנו] דהא איהו אמר דטעמא דמתניתין בהני ארבע משום דמתנון מחמת מיתה נינהו וכיון שכן ה"ה לכל מתנה מחמת מיתה וראיה לדבר עוד מדתנן לעיל בפרק קמא (דף יג.) האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה תנו מנה לפלוני ומת יתנו לאחר מיתה ובגמ' איכא מאן דמוקי לה בבריא ואמרינן ולמאן דמוקי לה בבריא מ"ט לא מוקי לה בשכיב מרע ומהדרינן לא מתוקמא ליה מתני' בש"מ ממאי מדקתני האומר תן גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי ומת לא יתנו לאחר מיתה טעמא דמת הא מחיים נותנין טעמא דאמר תנו הא לא אמר תנו אין נותנין ובש"מ אע"ג דלא אמר תנו נותנין דתנן ר"ש שזורי אומר אף המסוכן אלמא לר"ש שזורי דקי"ל כוותיה כל ש"מ שהוא מנוה מחמת מיתה דינו כמסוכן דלא צ"ל תנו דאי לא לוקמה בש"מ דלאו מסוכן: **מתני' מי** שהיה מושלך בבור **ואמר כל השומע קולי** וכו'. **ופירש שמו ושם עירו** וכו': **הרי אלו יכתבו ויתנו.** ופרש"י טעמא כדאיתא בריש פרק המדיר (דף ע:) דכיון דאמר יכתוב שליחותיה קא עביד וא"ת דהא תנן בפ' אין בין המודר (דף לה:) ותורם את תרומותיו ואת מעשרותיו לדעתו ופרכי' [דף לו:] אי תורם משל בעל הכרי [ולדעתו של בעל הכרי] הא קא מהני ליה דקא עביד שליחותיה ומפרקינן באומר כל הרוצה לתרום יבא ויתרום אלמא כה"נ לא הוי שליחות דאי הוי מאי מפרקינן הא קא מהני ליה ואינה קושיא דהתם כל הרוצה לתרום קאמר מדעתו ואינו אלא כנותן רשות אבל לאו שליחותיה הוא וגבי תרומה אפי' גלוי דעתא נמי מהני כדאמרי' בפרק ואלו מציאות (דף כב.) כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה כך כתוב בחידושי הרמב"ן ז"ל ולפי זה בגט אי אמר כל הרוצה לכתוב יכתוב לא מהני ותמהני דהתם בפ' ואלו מציאות (שם) קא אמינא דהיא לכלך אצל יפות דוקא דשויה שליח דאמרינן התם [תרגמה אביי] אליבא דרבא דשויה שליח וה"נ מסתברא דאי לא שויה שליח מי הוי תרומתו תרומה אתם גם אתם לרבות שלוחכם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתיכם אלא כגון דשויה שליח וא"ל **זיל תרום ולא אמר** מהני תרום וסתמיה דבעל הבית כי תרים מבינונית תרים ואזל איהו ותרים מיפות ובא בעל הבית ומצאו וא"ל כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה וכי איתמר התם לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד משמע דאהך גוונא נמי קאי והדרא קושין לדוכתיה ולפיכך נראה כמו שתירצנו בתוס' דנהי דבאומר כל הרוצה שלוחיה הוי אפ"ה כיון שלא יחדו לא חשיב מהני ליה כדי שיהא אסור במודר הנאה. וכתב הרמב"ן ז"ל ומסתברא נמי באומר כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי ושמעו שלשה שאחד כותב וב' חותמין ואינו צריך במעמד כולן **כדאמרינן לקמן [דף** סו:] בכלכם שאע"פ שאמר כל השומע לא נתכוון זה לרבות בעדים אלא ליתן רשות לכל שנים שאיזה שירצה יהא רשאי לכתוב: וגרסי' בגמ' וליחוש שמא שד הוא **אמר רב** יהודה אמר **שמואל** בשראו לו דמות אדם אינהו נמי אידמו מדמו. כלומר שלפעמים **שעושין עצמן בדמות אדם** ומפרקינן דחזו ליה בבואה שלו. כלומר צל. ופרכינן אינהו נמי אית להו בבואה דחזו ליה בבואה דבבואה ודילמא אינהו נמי אית להו א"ר חנינא למדני יונתן בני דבבואה אית להו בבואה דבבואה לית להו וליחוש דילמא צרה היא. **כלומר שמכוונת לקלקלה שתנשא בגט זה ותיאסר על בעלה** תנא דבי ר' ישמעאל בשעת הסכנה כותבין אע"פ שאין מכירין. כלומר **כגון זה שמסוכן למות ואם לא עכשיו אימתי** כותבין אע"פ שאין מכירין איש **זה שפירש שמו** וכתב רי"ף ז"ל לזו בפ' בתרא דיבמות [סי' קנח] וכתב ר"ח ז"ל לשד לא חיישינן כיון דחזו ליה לאותו המושלך בבואה דבבואה ולצרה נמי לא חיישינן כדתנא דבי ר' ישמעאל משמע דס"ל ז"ל דהא דמייתי הא דתנא דבי רבי ישמעאל לאו למלחייה לדרב יהודה לעולם לאפוקי מחששא דשד בעינן דחזו ליה בבואה דבבואה מפני שהמזיקין מצויין בבורות אבל לחששא דצרה דלא שכיחא סמכינן אתנא דבי ר' ישמעאל ומיהו דוקא בבור אי נמי בשדה הוא דחיישינן לשד כדתנן **בפרק בתרא דיבמות [דף** קכב.] מעשה שעמד אחד על ראש ההר וכו' ופרכינן עלה וליחוש שמא שד הוא אבל בעיר אפילו בלילה לא חיישינן לשד דגרסינן בירושלמי בפרקין [הלכה ו] תמן תנינן מעידין לאור הנר ולאור הלבנה ומשיאין ע"פ בת קול והוא שראו בוביא של אדם רבי אסא בשם רבי חנינא הדא דתימא בשדה אבל בעיר אפילו לא ראו בוביא של אדם והא תנינן מי שהיה מושלך בבור ומלר' יונתן והם שראו בוביא של אדם אמר רבי אבין המזיקין מצויין בבורות כדרך שהם מצויין בשדות ומש"ה נהי דלא חיישינן לצרה מפני שהיא שעת הסכנה חיישינן לשד אלא א"כ ראו לו בבואה אבל מדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהל' גירושין נראה דבתר דמייתין הא דתני דבי רבי ישמעאל לא צריכין בבואה כלל אלא כי היכי דלא חיישינן לצרה ה"נ לא חיישינן לשד: הבריא שאמר

אינו גט:

גמ' מעשה בבריא כו': מעשה לסתור חסורי מחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחלתו הרי זה גט ומעשה נמי בבריא שאמר כו' ההוא גברא דעאל לבי כנישתא אשכחי למקרי ינוקי הוא ובריה דיתבי ויתיב אחרינא גבייהו אמר להו בי תרי מינייכו ליכתבו גט לאינתתיה לסוף שכיב מקרי דרדקי מי משוי איניש לברא שליחא במקום אבא או לא רב נחמן אמר לא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא ורב פפא אמר משוי איניש ברא שליחא במקום אבא והילכתא משוי איניש ברא שליחא במקום אבא:

מתני' אמר לשנים תנו גט לאשתי או (דף סו:) לשלשה כתבו גט ותנו לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו אמר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויכתבו מפני שעשאן בית דין דברי ר"מ וזו הלכה העלה חנניה איש אונו מבית האסורים מקובל אני באומר לשלשה תנו גט לאשתי יאמרו לאחרים ויתנו מפני שעשאן ב"ד אמר ר' יוסי נומינו לשליח אף אנו מקובלין שאפילו אמר לב"ד הגדול שבירושלים תנו גט לאשתי שילמדו ויכתבו ויתנו לה:

גמ' והלכתא כרבי יוסי דאמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח ואמרינן נמי א"ר ירמיה שלחו ליה מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו אמר לב' כתבו גט ותנו לאשתי ואמרו לסופר וכתב וחתמוהו מהו שלח להו תצא וכן הילכתא ואפילו אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתומו הרי הגט בטל דתנן בפרקא דלקמן (דף עא:) אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להן כתובו אמרו לסופר וכתב ולעדים וחתמוהו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו, ושקלינן וטרינן בה בגמ' ואסקה רב אשי (דף עב.) כולה ר' יוסי היא ולא מיבעיא קאמר לא מיבעיא היכא דלא אמר תנו אלא אפי' אמר תנו נמי לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר לבי תלתא אלא אפי' אמר לבי תלתא נמי לא ולא מיבעיא היכא דלא אמר אמרו אלא אפילו אמר אמרו לסופר ויכתוב ולעדים ויחתמו לא ותניא כותיה דרב אשי כתב סופר לשמה וחתמו עדים לשמה אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו ונתנו לה הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו ישמעו לאפוקי ממ"ד מודה רבי יוסי באומר אמרו קולו לאפוקי מדרב כהנא

כתבו גט לאשתי רצה לשחק בה. הואיל ולא אמר תנו: **אם מעצמו.** נפל הרי זה גט. לפי שבלעתו היה **מתחלה לכך וסופו הוכיח והוה ליה כמפרש ומסוכן: גמ' מעשה לסתור. רישא תנא לא אמר כלום ואח"כ נתן רשב"ג חלוק בין מעצמו נפל ובין לחפו הרוח:** חסורי מיחסרא והכי קתני ואם הוכיח סופו על תחלתו. ואע"פ שנשנית משנתינו בלשון יחיד לא פליגי רבנן עליה ויש כיוצא בזה בשבת [דף קו:] וביצה [דף כג:] רשב"ג אומר לא כל הבידרין שוין ובפרק אלו קשרים רבי אליעזר אומר קושרין לפני הבהמה ובכתובות [דף סו:] רשב"ג אומר הכל כמנהג המדינה ורשב"ג הכא לאו לטעמיה אזיל דאמר גבי כותב נכסיו לאחרים ושתק ולבסוף צוח להוכיח סופו על תחלתו דהתם פליגי רבנן עליה כדאיתא בפ' יש נוחלין (דף קלח.) ובמסכת חולין (דף לט:) והכא לא פליגי כלל דשאני הכא דאמר כתבו כדאיתא בפרק השוחט (שם) וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ב מהלכות גירושין שאם נסתפק לנו אם מעצמו נפל או אם הרוח דחפתו (הרי זה גט) [הרי זה ספק גט כן מוכח מהסוגת הראב"ד שם ומביא בהשר"י] על שיודע לך שהרוח דחפתו אבל בתוספתא שנינו ספק **מעצמו נפל ספק הרוח** דחפתו אם לאלתר נפל **כותבים ונותנין אני** אומר מעצמו נפל ואם לאחר זמן אין כותבים ונותנים אני אומר הרוח דחפתו: ההוא גברא וכו' **מי משוי איניש ברא** שליחא במקום אבא. **לא ליקפל בהי מינייהו ומעיקרא להאי ברא נמי שוייה שליח ועכשיו שמת האב יכתוב לה הבן זה וחבירו שהרי הלך הבעל** למל"ה: [דף סו:] **מתני' אמר לשנים תנו גט לאשתי. אע"ג דלא אמר כתבו ותנו הרי אלו יחתמו בעצמן ולא יאמרו לעדים אחרים לחתום דלאו ב"ד מינייהו לצוות על אחרים אלא עדים שוינהו ובגמ' בעינן על כתב הגט אם יכולין לצוות לסופר אחר לכתוב** דנימא דמאי דאמר **להו כתבו היינו חתימת ידן** ומלא פירש להו מידי בכתב הגט עצמו משמע דלא קפיד עליה כלל ונעשה כאומר אמרו לאיזה סופר שתרצו ויכתוב ולמ"ד לאומר אמרו כשר מצו למעבד הכי ויתבאר בגמ' בס"ד: **אמר לשלשה כתבו גט ותנו. אע"פ שהם ראויים להיות ב"ד** דהא תלתא נינהו אפ"ה **כיון שאמר להם כתבו לאו ב"ד שוינהו אלא עדים: אמר לשלשה תנו. ולא אמר כתבו הרי אלו יאמרו לעדים אחרים לכתוב ולחתום וליתן מפני שעשאם ב"ד: מבית האסורים. משמו של רבי עקיבא שנחבש בבית האסורין: נומינו לשליח. אמרנו לשליח לחנינא שנעשה שליח בהלכה זו לאמרה בבית המדרש:** ילמדו. **אם אינם יודעים לכתוב ילמדו לכתוב על שיכתבוהו בעצמן: גמ' מילי לא מימסרן לשליח.** שאין בדברים כח להיות חוזרין ונמסרים לאחר: שלחו ליה מבי רב לשמואל וכו' **שלח להו תצא והדבר צריך תלמוד.** הכי איתא בגמ' ומפרשינן דמספקא **ליה אי כתובו לאמר להו** היינו בין כתיבת הגט בין חתימתו הילכך כיון ששינו ואמרו לסופר וכתב פסול **או דילמא דכתבו לא משמע אלא חתימת ידן** ומדלא פריש להו בכתב הגט מידי משמע דלא קפיד ביה כלל ונעשה כאילו אמר אמרו לאיזה סופר שתרצו ויכתוב וסבירא ליה לשמואל לאומר אמרו כשר ולפי שהרי"ף פוסק לאומר אמרו פסול לא כתב בהלכות והדבר צריך תלמוד דכיון לאומר אמרו פסול אין כאן ספק כלל דמה נפשך **אי כתובו לאמר להו** אף כתב הגט במשמע הרי שינו ופסול ואי כתב ידן בלחוד הוא כתב הגט נעשה כאומר אמרו הרי אומר אמרו פסול ולפיכך כתב הר"ב ז"ל שלח להו תצא וטעמא לאומר אמרו דפסול אפרש לפנינו בסייעתא דשמיא: **ואפילו אמר אמרו לסופר ויכתוב.** מפורש בגמ' דמאן דס"ל לאומר [אמרו] כשר ס"ל לחתם סופר ועד פסול. כלומר שאם הסופר עצמו חותם בעדות **הגט עם עד אחר** פסול דאי אמרת כשר נפיק מינה חורבא דזמנין דאמר בעל אמרו לסופר ויכתבו ולפלוני ולפלוני ויחתמו ומשום כיסופא דסופר שלא **יתבייש לומר שאין מקבלין אותו בעל** מחתימו ליה שאומרים לו שהבעל אמר כן ובעל לא אמר הכי ונמצא בטל הגט ולפיכך מחמת חשש חורבא זו אין להכשיר חתם סופר ועד אבל למאן דס"ל לאומר אמרו פסול [הלכך כיון דפסול משום דמילי לא מימסרן לשליח אפילו באומר אמרו כמו שאפרש בס"ד תו ליכא למיחש להך חורבא דלעולם אין השליח רשאי לומר

דאמר רב כהנא אמר רב חרש שיכול לדבר מתוך הכתב כותבין ונותנין גט לאשתו אלמא לית הלכתא כוותייהו גרסינן בפרק כל הגט (דף כט.) רב אמר מתנה אינה כגט כלומר בגט הוא דאי אמר כתבו גט לאשתי לא מצו לשוויי שליח למיכתב גט משום בזיון דבעל אבל במתנה דליכא בזיון דבעל כי אמר כתובו שטר מתנה לפלוני על שדה שלי מצי לשוויי שליח למכתב ושמואל אמר מתנה הרי היא כגט טעמיה דשמואל בגט משום דמילי נינהו ומילי לא מימסרן לשליח ה"נ במתנה מילי נינהו ומילי לא מימסרן

לעדים חתומו ולעולם **אין הסופר חותם אא"כ שומע מפי הבעל.** הילכך הני תרתי מילי כל חדא תליא בחברתה דאי **אומר אמרו [כשר** חתם סופר ועד פסול מפני חשש חורבא שכתבתי ואי אומר אמרו] פסול **חתם סופר ועד כשר ליכא למיחש** לחורבא כלל וכמ"ש. והרי"ף ז"ל פוסק דאומר אמרו פסול כמ"ש בהלכותיו וממילא חתם סופר ועד כשר ולפיכך כ' בפ' המגרש [סו"ס תקסל] מתני' דתנן כתב סופר ועד ומאי דאיתמר עלה בגמ' א"ר ירמיה חתם סופר שנינו. ואע"פ שמפורש בגמ' בהדיא דהכא דשמואל ס"ל דאומר אמרו כשר אע"ג **דלר' יוסי אומר אמרו פסול** כדמוכח בגמ' שמואל סבר לה כוותיה במאי דאמר מילי לא מימסרן לשליח ופליג עליה ומכשר באומר אמרו אעפ"כ סמך הרב ז"ל על סוגיא שבפ' מי שאחזו כמו שמפורש בהלכותיו וכ"כ בעל הלכות ור"ח ז"ל: וכתב בספר התרומה שר"י ז"ל חולק ואומר דמהסיא דפ' מי שאחזו לא איריא דרב אשי התם לאו למפסק הלכה אתא אלא לפרושי מתני' אתא דלית ליה אוקמתא אלא כר' יוסי ולמימר נמי דלא מודה ר' יוסי באומר אמרו ושמואל נמי הכי ס"ל אלא דאיהו פליג עליה באומר אמרו וסבר דלית הלכתא כותיה ולא חזינן אמורא דפליג עליה ואפשר דכיון דאוקמה רב אשי דהוא בתרא למתני' דפרק מי שאחזו כר' יוסי הוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם והלכה כסתם ובחלא מס' יש סדר (ב"ק דף קב.) ופרקין דהתקבל ואי מקמי פרקא דמי שאחזו הוא שכן הוא סדרן של פרקים הניזקין בתר השולח לתקון העולם הוא דקא מפרש ואזיל וכל עצמו לא נשנה במסכתא זו אלא מפני כך ואח"כ חוזר לענין ראשון של שליחות ותני התקבל ואיידי דתנא אמר לשנים כתבו ותנא נמי מי שהיה מושלך בבור ואמר כתבו תנא נמי מי שאחזו קורדיקוס ואמר כתבו ותנו שסמכו ענין לו ואיידי דתנא התם זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת תנא הזורק דתנן ביה ספק קרוב לו ספק קרוב לה מגורשת ואינה מגורשת. והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ב' מהלכות גירושין באומר אמרו הרי זה גט פסול ומתיישבין בדבר זה הרבה מפני שהוא קרוב להיות גט בטל נראה דרפויי מירפייא בידיה ז"ל ותמיהני א"כ למה הכשיר חתם סופר ועד דכיון שהוא מסופק באומר אמרו אף בחתם סופר ועד היה לו לספק שכבר כתבתי דהא בהא תליא. ואפשר דכיון דבגמרא מוכח דלמאן דס"ל דאומר אמרו כשר ולא תעשה זאת בישראל משום גזירה דשמא תשכור עדים כדאיתא בגמ' [דף סז.] לחתם סופר ועד כשר **ליכא למיחש לחורבא כיון** דלא תעשה כ"ש לדידן דפסלינן אומר אמרו מספיקא דלית לן למיחש לחורבא. אבל אין דעתי מתיישבת בכך דאי אנן מספקינן בדינא אית לן למיזל הכא והכא לחומרא ולית לן למימר כיון דאנן מספקינן לא נפקא לן חורבא דדילמא איכא דפשיטא ליה דאומר אמרו כשר ונפיק חורבא לחתם סופר ועד. ומחוורתא דפסקא למיזל הכא **והכא לחומרא למפסל אומר אמרו** ולמפסל חתם סופר ועד וכן דעת ר"י ז"ל ולדבריו הסכים הרמב"ן ז"ל ומיהו היכא דאיכא תרי עדים לבד מסופר כשר דהא תנן [שם] כלכם כתובו אחד כותב וכולן חותמין אלמא אע"ג דאיכא חתם סופר ועד כיון שהוא מרבה בעדים ליכא למיחש לכיסופא דסופר דמידע ידע דבעל קפיד לרבות בעדים: והקשה הרמב"ן ז"ל מ"ט דמאן דפסל באומר אמרו אי משום מילי מאי מילי קא מסר איהו **לשליח הא לאו מילי** מסר אלא הרי הוא עושה השליח שלא בפניו וכי אין אדם עשוי לעשות שליח שלא בפניו וא"ת שלא חילק **רבי יוסי אלא באומר אמרו** מלעצמכם [ולא בירר פלוני סופר **ופלוני ופלוני עדים] אבל לא** בעושה אותו שליח בכל מקום שהוא הא לא משמע הכי דהא אמרינן בהדיא ולפלוני ולפלוני ויחתומו. וכן פרש"י ז"ל לסופר פלוני שיכתוב ואין לך כח היתר לומר לאחרים לכתוב אלא השומע מפיו הוא יכתוב ועוד דאי ס"ד מודה רבי יוסי בממנה אותו שליח במקום שהוא נפיק מינה חורבא בכה"ג וה"נ משמע בפרקין לקמן [דף עב.] דקתני בדר' יוסי על שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ותירץ דשאני גט דכיון דבעינן לשמה ובעינן נמי וכתב לה כלומר שיכתבנו לה הבעל אין הסופר והעדים [חותמים] במקום הבעל אלא כששמעו הם מפיו אבל בשאר הדברים עושה אדם שליח שלא בפניו לפיכך יכולה אשה לומר פלוני שהוא במדינת הים הריני עושה אותו שליח לקבל לי גיטי ומיהו מסתברא שאין שליח קבלה עושה שליח דהוי להו מילי ומילי לא מימסרן לשליח אלא באומרת אמרו ומנתו היא שליח שלא בפניו דהתם טעמא אחרינא הוא כלפרישית. [וכבר נזכר סוף פרק כל הגט]. והיא דאמרינן מתנה הרי היא כגט לענין מילי לא מימסרן לשליח אתמר אבל באומר אמרו לא שייך אלא בגיטי נשים תלע דהא שמואל אמרה ומודה שמואל באומר אמרו אפי' באומר אמרו סתם עכ"ל הרמב"ן ז"ל. והרא"ה ז"ל תלמידו הקשה עליו אם כן לסבירא לר' יוסי דאפילו בממנה שליח [מבורר] שלא בפניו פסול [בגט] מנא ידעי דטעמא **דר' יוסי משום דמילי לא מימסרן לשליח** דילמא טעמא דר' יוסי משום דבעיא שישמעו מפיו ממש לפיכך **כתב דלא פליג ר' יוסי אלא באומר אמרו** מלעצמכם אבל בממנה שליח שלא בפניו בכי הא ולאי לא פליגי וכי תימא אם כן נפיק מינה חורבא בכה"ג דזימנין דאמר לשנים אמרו לסופר שאני ממנה אותו שליח לכתוב ולפלוני ולפלוני שאני ממנה אותם שלוחים שיחתמו ומשום כיסופא דסופר מחתמו ליה ליתא דליכא למיחש לכיסופא אלא כשעושין הדבר מדעת עצמן אבל כשעושים הדבר מדעת הבעל בהא לית להו כיסופא דאינהו לא עבדי מידי אלא בעל הוא דעבד ולא נ"ל כן דאי הכי מאי מקשי וליחוש דילמא אמר להו אמרו לסופר כתוב ואתם חתומו ומשום כיסופא דסופר חיישי ומחתמי ליה דהא בכה"ג ליכא [למיחש] לכיסופא כיון דבעל אמר להו אתם חתומו והיכי ליחתומו ליה הא בעל גופיה אמר להו לדידהו ליחתמו ושמא כיון דמ"מ אינהו אמרי ליה לסופר לכתוב מכספי מיניה. מיהו מאי דקשיא ליה ז"ל ל"ק די לאם איתא **דמילי מימסרן לשליח** כיון ששלוחו של אדם כמותו כשהסופר והעדים שומעין מפי השליח הרי הן כאילו שומעין מפי הבעל הלכך ע"כ מאי דקא פסיל ר' יוסי באומר אמרו [בין במברר בין] מלעצמכם משום דמילי לא מימסרן לשליח אבל לעתי מסכמת לדעתו שכל שהבעל ממנה סופר ועדים שלא בפניהם מהני ולא פסיל **ר' יוסי אלא באומר אמרו** מלעצמכם משום דמילי לא מימסרן לשליח וכ"ת א"כ נפיק מינה חורבא בכה"ג ליתא דאנן לא חיישינן למשום כיסופא דסופר יכוונו לעשות שלא כדין אלא כל שאמר להם אמרו הם סבורים שהדבר מסור להם לשנותו לכל מה שירצו ומה שאמר להם הבעל ולפלוני ולפלוני ויחתומו אינו **אלא כמראה מקום** להם למימר אמרי אם לא כן (לא) [למה] אמר לנו הבעל שנמנה אנחנו שלוחים **ולא מינן הוא [מלעתו] אלא** ולאי לרצוננו הדבר מסור ומשום כיסופא לבעל

לשליח וקי"ל הלכתא כשמואל בדיני:

יום קפג

מתני' (* ד"ת מ"ז אמר לעשרה כתבו גט לאשתי ילמדו ויכתבו ויתנו לה) (דף סו:) אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ושנים חותמין כולכם כתובו אחד כותב וכולן חותמין לפיכך אם מת אחד מהם הרי הגט בטל:

גמ' (דף סז:) תנו רבנן אמר לעשרה כתבו גט לאשתי אחד כותב ע"י כולן כולכם כתובו אחד כותב במעמד כולן הוליכו גט לאשתי אחד מוליך ע"י כולן כולכם הוליכו אחד מוליך במעמד כולם והשתא תקינו רבנן בגיטא דכולכם כתובו כל חד מינכון חתומו כל תרי מינכון אובילו כל חד מינכון:

הדרן עלך פרק התקבל

מי שאחזו קורדיקוס ואמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו בודקין אותו שלש פעמים אם אמר על לאו לאו ועל הין הין הרי [אלו] יכתבו ויתנו:

(דף עא:) אמרו לו נכתוב גט לאשתך אמר להן כתובו אמרו לסופר וכתבו לעדים וחתמו אע"פ שכתבוהו וחתמוהו ונתנוהו לו וחזר ונתנו לה הרי הגט בטל עד שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו:

מחתמי ליה אבל במתנה סופר ועדים מדעתו ליכא למיחש לחורבא שהרי אין להם מקום לטעות ומשום כיסופא לסופר לא יעילו שקר להרבות ממזרים בישראל זה נ"ל: [דף סז.] אמרו לו. לבריא או לשכיב מרע [חכם]: [דף סז:] נכתוב גט לאשתך. כדי שלא תזקק ליבום: קולו לאפוקי מדרב כהנא וכו'. קולו לאו דוקא דהא איכא הרכנת הראש כדמוכח **בפרק מי שאחזו (דף עא.)** ובירושלמי [פ"ז סוף הלכה א] אמרו היא שמיעת הקול היא הרכנת הראש: חרש שיכול לדבר מתוך הכתב. אע"פ שאינו מדבר ואינו שומע ומש"ה לא קי"ל כותיה אבל מדבר ואינו שומע שומע ואינו מדבר הרי הן כפקחין לכל דבריהם ובבדיקה סגי והכי איתמר **בפרק מי שאחזו** [שם]. וכתבו בתוספות דדוקא חרש משום שאין כתיבתו מוציאה אותנו מידי ספק שטותו אבל פקח שסלח בכתב ידו למדינת הים לכתוב וליתן **גט לאשתו כותבין ומיהו** בתוספתא [פרק **שני הלכה י] לא משמע הכי** דגרסינן התם אפי' כתב בכתב ידו (ואמר) לסופר כתוב ולעדים חתומו [הרי הגט בטל עד שישמעו קולו שיאמר לסופר כתוב ולעדים חתומו] והתם בפקח משמע דלא איירי בחרש וא"כ ראוי להחמיר: גרסי' בפרק כל הגט (דף כט.) וכו' משום בזיון דבעל. שעליו לכתוב הגט ואינו רוצה שידעו רבים שאינו יודע לכותבו דס"ל לרב לטעמייהו **דר"מ ור' יוסי** במתני' משום בזיון דבעל הוא ובאומר לשלשה תנו קא מיפלגי דר"מ סבר כיון שעשאן ב"ד ודרך לצוות לאחרים גלי בדעתיה דלא קפיל אבזיוני ור' יוסי סבר דליכא בהכי גלויי דעתא ולשמואל דאמר דטעמא דמתני' משום דמילי לא מימסרן לשליח באומר לשלשה תנו בהא פליגי ר"מ ורבי יוסי דר"מ סבר נהי דלא מימסרו לשליח לבי דינא מימסרן דאלימא מילתא דבי דינא ור' יוסי סבר דכי היכי דלא מימסרן לשליח ה"נ לא מימסר לבית דין: וקיימ' לן כשמואל בדיני. כבר כתבתי למעלה שהרמב"ן ז"ל סובר דנהי דאמרינן דמתנה הרי הוא כגט דוקא באומר לג' תנו אבל באומר אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ולפלוני ויחתמו אינה כגט דבגט טעמא אחרינא הוא דאפי' ממנה אותם הבעל שלוחין לכך מדעתו שלא בפניהם לא מהני. ולפי דעת הרא"ה ז"ל ולמה שכתבתי אפילו בגט [מהני] אם ממנה אותם שלוחים מדעתו [ואפילו שלא בפניהם מהני] ובאומר אמרו אפילו במתנה פסול וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ד' מהלכות זכייה ומתנה: **מתני' אמר** לעשרה וכו' ילמדו **ויכתבו ויתנו** לה. **אם אין יודעין לכתוב [ילמדו] על שיכתבוהו בעצמם:** כולכם כתובו אחד כותב. במעמד כולן כדמפרש בגמ': וכולן חותמין. לרבי יוחנן דקי"ל כוותיה שנים משום עדים וכולן משום תנאי כדאיתא בפ' המביא תניין [דף יח:] **ואפ"ה צריכין לחתום** [לכתחלה] זה בפני זה כמ"ש בפרקא קמא [סי' תתן] מיהו חתום תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועל עשרה ימים [כשר] כדאיתא בפ' המביא תניין (דף יח:): לפיכך אם מת אחד מהם. קודם שחתם. הרי הגט בטל: **גמ' אחד כותב ע"י כולן. בשביל כולם: מוליך במעמד כולן. כולן ילכו עמו:** ונרסי' בגמ' איבעיא להו **מנה מהו**. כלומר **אם לא אמר כולכם אלא מנאן** אבג"ד **ואמר כתבו גט לאשתי מהו מדמנינהו לכלהו הנך מנויין איכוון או דילמא כיון דלא אמר כלכם המנויין כתבו לא בעינן** כולהו [רב הונא אמר מנה אינו ככולכם ר' יוחנן כו' אמר מנה הרי ככולכם אמר רב פפא ולא פליגי הא למנה כולהו הא למנה מקצתייהו] אמרי לה להאי ניסא ואמרי לה להאי ניסא. כלומר אמרי לה למנה **כולהו אכולהו קפיל אבל מנה מקצתייהו לא קפיל אלא אמנויין** דכיון **דלא מנה לכולהו הוברר הדבר שהוטרח הדבר עליו וחלל נו מדעתו הראשונה** כך כתב רש"י ז"ל **ויותר היה נ"ל לומר למנה מקצתייהו חזר בו לגמרי ולא קפיל כלל.** ואמרי לה להאי ניסא. כלומר למנה מקצתייהו **גלי לעתיה לאהני קפיל וצריכין כל המנויין לחתום אבל מנה כולהו כיון דלא אמר כלכם לא הקפיל אלא לומר בפני מנין זה אבל לא שיחתמו כולן.** ולא ידעתי למה לא הביאה הרי"ף ז"ל וכן תמהני על הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"ט מהלכות גירושין ואם מנאן בין שמנה כולן בין שמנה מקצתן ואמר להם חתומו הרי זה כאומר כלכם חתומו וכו' מת אחד מהם קודם החתימה הרי זה גט בטל ואמאי והא מנה ספקא הוי: והשתא תקינו רבנן **בגיטא לכולכם.** הכי איתא בגמרא לאתקין רב יהודה בגיטא לכולכם. כלומר **בגט שאדם אומר במעמד רבים שלא יאמר** כתבו או הוליכו בלבד שיש **לחוש שמא יאמר כולכם ולא יחתמו כולם ונמצא גט בטל** אלא כך יאמר כתבו כל חד מנכון וכו': הדרן עלך פרק התקבל **מי שאחזו קורדיקוס. שם שידה השולטת על מי ששותה יין מגתו: לא אמר כלום. שאין לעתו מיושבת עליו: נשתתק. לאו אמי שאחזו קורדיקוס קאי** דהא לא מהניא ביה בדיקה דהא אמרינן לחזר ואמר אל תכתבו אין בדבריו האחרונים כלום אלמא כשוטה דיינינן ליה ולא מספקינן ביה כלל אלא נשתתק היינו אדם שאחזו חולי שתוק: הרכין. **ויט שמים (תהלים יח) מתרגמינן וארכין שמיא: בודקין אותו. בדברים אחרים שואלין לו דברים שראוי להשיב עליהם לאו או הן ואם לעתו מיושבת שמרמז על תשובת לאו הרכנה שדרך בני אדם להרכין על לאו ועל [הן] הרכנת הן ג' פעמים לכל אחד כותבין ונותנין אם הרכין על הגט הרכנת הן:** אמרו לו. לבריא או לשכיב מרע חכם: נכתוב גט לאשתך. שלא תזקק לייבום: **ואמר להם כתבו** ותנו והם אמרו לסופר וכו' הרי הגט בעל. דמילי לא מימסרן לשליח כדאיתא בפרק התקבל [דף סו:]:

גמ' (דף ע:) כתבו גט לאשתי ואחזו קורדיקוס וחזר ואמר אל תכתבו אין דבריו האחרונים כלום.

אמר רבי שמעון בן לקיש כותבין ונותנין גט לאלתר ורבי יוחנן אמר אין כותבין אלא לכשישתפה מ"ט דר"ש בן לקיש דקתני אין דבריו האחרונים כלום ורבי יוחנן מאי אין בדבריו אחרונים כלום דלכי מיתציל לא צריך לאימלוכי ביה ולעולם אין כותבין אלא לכשישתפה והלכתא כרבי יוחנן:

נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו וכו': וניחוש דילמא שיחיא דלאו לאו אי נמי שיחיא דהין הין נקטיה א"ר יוסף בר מניומי אמר רב נחמן דאמרינן ליה בסירוגין חד הין ותרין לאו חד לאו ותרין הין דבי ר' ישמעאל תנא אומרים לו דברים של ימות

גמ' אמר רשב"ל **כותבין ונותנין גט לאלתר. ואפילו בתוך חליו הואיל ואמר קודם לכן ולא אמרינן שוטה הוא ואינו יכול לגרש:** [דף ע:] **אימלוכי ביה. ליטול רשות** ואמרינן בגמרא דריש לקיש מדמי ליה לישן ורבי יוחנן מדמי ליה לשוטה ודייק עלה ורבי יוחנן נדמייה לישן ישן לאו מחוסר מעשה האי מחוסר מעשה. כלומר שצריך רפואה. ור"ל נדמייה לשוטה שוטה לאו סמיה בידן. כלומר **אין רפואתו בידינו:** האי **סמיה בידן** בשרא סומקא אגומרי. כלומר כחוש: **וחמרא מרקא.** כלומר **מזוג במים הרבה.** ופרכינן איני והא אמר רב יהודה אמר שמואל שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו ותנא דאוהו מגוייל **מחותך בחתיכות לשון גולו אילנא** או צלוב ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו והך פירכא אפילו לריש לקיש היא דע"כ לא פליג ריש לקיש עליה דרבי יוחנן אלא משום דסמיה בידן והאי ולאי לאו סמיה בידן ומפרקינן הכי השתא התם דעתא צילתא הוא וכחישותא הוא דאתחילה ביה. כלומר **צלולה היא דעתו אלא שחשש כחו מלהוציא דבר** מפיו אבל הכא דעתא שגישתא הוא. ואיכא למידק ואי סבירא לן כי פרכינן דהאי גוונא לקורדיקוס למי תקשי ליה מתני' דתנן אמר כתבו גט לאשתי לא אמר כלום והכא אמרינן דהרי אלו יכתבו ויתנו יש לומר דודאי פשיטא לן דהשתא כי רמז ואמר דעתא צילתא אית ביה אלא דס"ל דאי אפשר שלא תטרף דעתו עליו שעה אחת קודם למיתתו ואפ"ה אמרינן ליכתבו ויתנו אלמא כל היכא דמעיקרא אית ביה דעתא צילתא אף על גב דבתר הכי אית ליה דעתא שגישתא כותבין ונותנין וכן איתא בירושלמי אלא שהחליפו שם דריש לקיש לר' יוחנן ור' יוחנן לריש לקיש דגרסינן התם [הלכה א] ר' יוחנן אומר עודהו קורדיקוס עליו כותבין ונותנין גט לאשתו ריש לקיש אמר לכשישתפה א"ר זעירא מתניתין פליגא על ריש לקיש ולית לה קיום. הרי שהיה צלוב או מגוייל ורמז ואמר כתבו גט לאשתו כותבין ונותנין בחזקת שהנשמה תלוי' בו ואי אפשר שלא נטרפה דעתו שעה אחת הלא פליגא על ריש לקיש ולית לה קיום על כאן. ובגמרא דילן אשכחו לה קיום כמו שתירצנו הכי השתא התם דעתא צילתא הוא. וכתבו המפרשים ז"ל דבשחט בו שנים [או רוב שנים] ומגוייל אע"פ שנשתתק אינו צריך בדיקה וכן כתבו בתוספות דליכא למימר דכי אמרינן כותבין היינו בבדיקה דאי הכי מאי קא פריך מינה אלא ודאי אפילו בלא בדיקה ואע"ג דבנשתתק אמרינן במתניתין דבודקין אותו התם בנשתתק מתוך בוריו אבל היכא דידעינן דמחמת שחיטתו נשתתק לא חיישינן שמא נטרפה דעתו ולפי זה איכא מ"ד דבנשתתק מתוך חליו דנשחט בו שנים או רוב שנים דמי דהתם נמי כיון דידעינן דמחמת חליו נשתתק לא חיישינן לטירוף הדעת. מיהו בירושלמי [סוף הל"א] גרסינן עלה דמתניתין תני בד"א בנשתתק מתוך בוריו אבל בנשתתק מתוך חוליו דיו פעם אחת אלמא משמע לפעם אחת מיהא בעי. ובנפל מן הגג תניא בתוספתא דכותבין ונותנין כל זמן שיש בו נשמה ואיכא מ"ד דדייניה כנשתתק מתוך בוריו ובעי בדיקה ג"פ שהרי יש לחוש שמתוך הנפילה נטרפה דעתו עליו. ואני חוכך עוד להחמיר בכל נשתתק דצריך בדיקה ואפילו בשוחט בו שנים דאע"ג דאמרינן סתמא הרי אלו יכתבו ויתנו דילמא לעולם בבדיקה דהא לאו בהאי דינא עסיק

אלא לומר שאע"פ שבודאי סופו למות אין דינו כמת מעכשיו ולעולם כל נשתתק בדיקה בעי וכי תימא אי בדיקה קאמר מאי פרכינן מינה לר' יוחנן ור"ל לא קשיא מידי דמעיקרא סברי שאי אפשר שלא יבא קודם נתינת הגט לידי טירוף דעת כקורדיקוס ולא סגי ליה בבדיקה כדכתיבנא ומשני דלאו הכי דדעתא צילתא אית ביה ואפילו נשתתק בבדיקה מיהא סגי ליה ומיהו בבדיקה בפעם אחת סגי ליה דלא גרע מנשתתק מתוך חליו לפי דברי הירושלמי אלא שמן התוספתא [שם] נראה דאפילו נשתתק מתוך חליו בעי בדיקה ג"פ דתניא התם היה חולה או משותק והרכין בראשו בודקין אותו ג"פ אם אמר על הן הן ועל לאו לאו דבריו קיימין. כתב ר"י ז"ל דבגט שכיב מרע צריך ליזהר שלא תטרף דעתו עליו בשעת כתיבה ובשעת נתינה שאם תטרף דעתו עליו אפילו לר"ל לא מהני דהא לאו סמיה בידן ואפי' סמיה בידן לרבי יוחנן אין כותבין כיון שהוא מחוסר מעשה וכל שהוא מטורף דעת איכא לספוקי אי חשבינן ליה כשוטה או שמא תונבא בעלמא הוא דנקיט ליה וכישן דמי וצריך בדיקה ג"כ בשעת נתינה דגרסינן בירושלמי [הלכה א] נתן לה את גיטה ואמר לא יהא גט אלא למחר ונעשה קורדיקוס פלוגתא דר"ל ורבי יוחנן כלומר דלר' יוחנן צריך שיהא בדעתו בשעה שהגט גומר: ולענין גוסס כתב ה"ר יואל ז"ל דכמת הוא חשוב ואע"פ שדעתו מיושבת עליו ודבריו מכוונים בפיו **אינו יכול לגרש** מדאמרינן בפרק יש נוחלין (דף קכז:) ובפרק י' יוחסין (דף עח:) ולר"מ דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס ופר"ח ז"ל שאינו יכול להקנותם דכיון דרוב גוססים למיתה הרי הוא כמת ולפי זה כשם שאינו יכול להקנות נכסים כך **אינו יכול לגרש** ואע"ג דתנן בריש אהלות [משנה ו] ובמסכת שמחות [ריש פ"א] הגוסס **הרי הוא כחי לכל דבריו** נוחל ומנחיל זוקק ליבום ופוטר מן היבום היינו דוקא במילי דאתו ממילא אבל גיטו ומתנתו דמכח דעתו ודיבורו אתו **לא** **והא דתנן בפרק כל** הגט (דף כח.) הניחו זקן או חולה נותנו לה בחזקת שהוא קיים ואמרינן עלה בגמרא לא שאנו אלא חולה שרוב חולים לחיים אבל גוסס שרוב גוססים למיתה לא דמשמע דטעמא משום דאין מחזיקין אותו בקיים הא ידעינן ביה שעדיין הוא חי נותנים איכא למימר דה"פ שאם נתנו לשליח קודם שיהא גוסס ולא הספיק ללכת עד שנעשה גוסס אינו יכול ליתנו בחזקת שנתרפא משום דאין רוב גוססין לרפואה ולחיים אלא למיתה ולא נתרפא אלא עדיין גוסס הוא או מת אבל ר"י ז"ל כתב דגוסס **הרי הוא כחי לכל דבריו** כל שהוא מדבר ודעתו מיושבת עליו מתנתו מתנה וגיטו גט מדאמר שמואל [דף ע:] שחט בו שנים או רוב שנים ורמז ואמר כתבו גט לאשתי כותבין ונותנין ואין לך גוסס גדול מזה וגרע נמי מגוסס לפעמים שהגוסס מתרפא ושחט בו שנים אי אפשר להתרפאות ולחיות ומגוייל וצלוב נמי גוססין הן ואפילו הכי כותבין ונותנין ותניא נמי בפ"ק דערכין [דף ו:] גוסס נודר ומעריך אלמא מתנתו מתנה **דאי לא** עדיפא אמירתו לגבוה ממסירתו להדיוט והיא דנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס היינו טעמא משום דרוב גוססין אין יכולין לדבר אבל בשיכול לדבר ודאי נותן ומזכה והכי נמי מוכחא ההיא תוספתא דכתיבנא לעיל דקתני דנפל מן הגג כותבין ונותנין כל זמן שיש בו נשמה: וניחוש דילמא **שיחיא דלאו**

החמה בימות הגשמים ושל ימות הגשמים בימות החמה מאי.

היא פירי: (דף עא.) תנו רבנן כשם שבודקין אותו לגיטין כך בודקין אותו למשאות ולמתנות ולעדיות ולירושות.

לעדיות אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב ששת בעדות אשה דאקילו בה רבנן משום עגונא אבל עדות דעלמא לא דרחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם.

ירושות לאו ירושות דעלמא אלא ירושת בנו הבכור דנכסי דידיה נינהו לכל מאן דבעי מזכי בהו ומשאות ומתנות נמי דידיה אבל לאסהודי בבדיקה לא וכי קאמרינן דבדקינן לגיטין דוקא למי שנשתתק אבל לחרש לא דתנו רבנן חרש לא הלכו בו אחר רמיזותיו ואחר קפיצותיו ואחר כתב ידו אלא במטלטלין אבל לא בגיטין והאי חרש דלא בדקינן לענין גטין דוקא שנשא כשהוא פקח ואח"כ נתחרש אבל חרש מעיקרו בדקינן ליה דתנן (יבמות דף קיב:) חרש שנשא פקחת או פקח שנשא חרשת רצה יוציא רצה יקיים כשם שכונס ברמיזה כך יוציא ברמיזה פקח שנשא פקחת ונתחרשה רצה יוציא רצה יקיים נשטית לא יוציא נתחרש הוא או נשתטה לא יוציא עולמית ותנן נמי (לעיל דף נט.) חרש רומז ונרמז בן בתירא אומר קופץ ונקפץ במטלטלין ואמר רב נחמן כמחלוקת במטלטלין כך מחלוקת בגיטין:

אמרו לו נכתוב גט לאשתך כו'. כבר כתבינן לה בפרקא דמקמי האי * בסי' תקכז :

מתני' (דף עב.) זה גיטך אם מתי זה גיטך מחולי זה זה גיטך לאחר מיתתי לא אמר כלום מהיום אם מתי מעכשיו אם מתי הרי זה גט מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת:

גמ' אמר אביי אם מתי שתי לשונות משמע משמע מעכשיו ומשמע לאחר מיתה אמר לה מהיום כמעכשיו דאמי לא אמר לה מהיום כמאן דאמר לאחר מיתה

לאו או לכן הן נקטיה. **חולי השגעון המלמלו להרכין תמיד ראשו לאו או הן ואינו משיב על דברי שאלתם:** שחיא. השתחואה: דאמרינן ליה **בסירוגין** חד הן ותרי לאו חד לאו ותרין הן. **לכי הך שחיא לא נקטיה: אומרין לו. כשבודקין אותו על לאו שואלין לו לדברים הראוים לו בימות החמה ועכשיו ימות הגשמים:** מאי היא פירי. שאין **מצויין באותה שעה כגון פירא"ש בימות הגשמים ובימות החמה** ניספולא"ש. ונמצאת בדיקה זו שלשה פעמים על לאו וג' פעמים על הן והכי איתא בירושלמי דאמרינן התם נכתוב גט לאשתך הן לבתך לאו לאשתך הן לאמך לאו לאשתך הן לאחותך לאו ואף על גב דבגמ' דילן לא אמרי' הכי אלא חד הן ותרין לאו חד לאו ותרין הן מכל מקום נלמוד ממנו ששה פעמים בודקין אותו: תנו רבנן **כשם שבודקין** אותו. אהרכין בראשו ונשתתק קאי: [דף עא.] **בעדות אשה.** להשיאה. דאקילו רבנן בה **בעד אחד קרוב עבד ושפחה.** הרי"ף ז"ל כתב בפרק בתרא דיבמות ירושלמי מצאו כתוב איש פלוני מת איש פלוני נהרג רבי ירמיה אומר משיאין את אשתו ר' **בון אומר אין משיאין את** אשתו מתני' מסייע לדין ולדין לר' ירמיה דתני' ע"פ עדים ולא ע"פ כתבם ולא ע"פ תורגמן ולא ע"פ על א' ועכשיו הלא משיאין על מפי על ולכותה ע"פ כתבם וע"פ תורגמן משיאין. מתני' מסייע לר' בון דתניא יפה כח העדים מכח השטר שהעדים שאמרו מת פלוני נהרג פלוני משיאין את אשתו מצאו כתוב בשטר מת פלוני אין משיאין את אשתו ולא פסק שם הרי"ף כלום ושמא סמך הרב ז"ל (בשטר מת) על מה שכתב כאן לבעלות אשה אפילו מפי כתבם מהני וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפי"ג מהלכות גירושין מצאו כתוב בשטר איש פלוני בן פלוני מת או נהרג פלוני בן פלוני ונודע שזה כתב ישראל ה"ז תנשא אשתו וכתב הרמב"ן שם בפרק בתרא דיבמות וחזינא בה פלוגתא איכא מ"ד דוקא היכא למקויים אבל אין עדים מצויין לקיימו אין משיאין ואיכא מ"ד אע"ג דאין עדים מצויין לקיימו דכיון דקיום שטרות דרבנן כדמפרש בריש גיטין (דף ג.) בעדות אשה לא תקון רבנן דלא מיבעיא אחמורי דלא מחמרינן בה אדאורייתא **אלא אפילו קולא נמי** מקילינן בה טפי מדאורייתא דהא תלמוד מפי כתבם גופיה דרחמנא פסליה ואעפ"כ משיאין והוחזקו משיאין ע"פ עבד וע"פ שפחה אלמא אפי' על **א' כשר לא בעינן ולא** דמי לגט דבעי בפני נכתב ובפני נחתם דהכא איתא דייקא טפי ומינכרא ומילתא דעבידא לגלויי והלין סברא עדיפא טפי הילכך אפילו בעד אחד מפי כתבו ואע"פ שאינו מקויים משיאין ע"כ: ירושות. לאו ירושות דעלמא. כלומר **להעיד על ירושה שהוריש אדם בעלמא.** אלא ירושת **בנו הבכור. אם רצה להשוות את הבכור לאחד מבניו ולהכי נקט ירושת בנו הבכור דאם לא לשנות על משפט הירושה של תורה הוא בא מה לנו ולדבריו הירושה מאליה תפול:** ומשאות ומתנות נמי דידיה. שיכול לישא וליתן ברמיזה: אבל לחרש לא. כשאינו מדבר ואינו שומע: **כשם שכונס ברמיזה.** ולא היו קדושין גמורים: **נשטית היא משנשאת לא יוציא. אסור להוציאה ואע"פ שפקחת ונתחרשה יוצאה דאשה לא בעי דעתה שהרי יוצאה לרצונה ושלא לרצונה היכא דנשטית אסור רבנן דלא יוציא דכיון שאינה יודעת לשמור את [עצמה] ינהגו בה מנהג הפקר:** [דף עא:] נתחרש הוא או נשתטה **לא יוציא** עולמית. מפרשינן בגמרא דתנא **עולמית למילף מינה מלתא בסיפא עולמית ודרישא דנשטית לא תנא עולמית משום דרישא דרבנן וכדכתיבנא וסיפא דאורייתא דגבי מגרש בעינן דעת שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו:** רומז ונרמז. מה שהוא רומז קיים ומה שהם רומזים לו והוא מתרצה קיים. רמיזה בידו ובראשו. קפיצה עקימת שפתים כמו קפצה פיה ואינו סימן ניכר כרמיזה: [דף עב:] **מתני' הרי זה גיטך אם מתי. לא אמר כלום למשמע לכשאמות ואין גט לאחר מיתה: זה גיטך מחולי זה. משמע מחולי זה ואילך וכיון שמת מתוך החולי נמצא שאין הגט גט ולא חל עליו אלא לאחר מיתה: מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט. מספקא לן אי תנאי הוי מהיום אם אמות וכיון שמת נתקיים התנאי ונמצא שהוא גט משעת נתינתו או חזרה הוי שחזר בו ממאי דאמר מהיום ואמר לאחר מיתה יהא גט ואינו כלום דבשלמא גבי מתנה איכא למימר מהיום גופא ופירות לאחר מיתה אבל הכא ליכא למימר הכי ואי משום תנאה הוה ליה למימר מהיום אם מתי: חולצת. שמא אינו גט: ולא מתיבמת. שמא גט הוא והויא לה גרושת אחיו וקיימא עליה בכרת הואיל ולא החזירה ואמרי'** בגמ' דלר' יוסי דס"ל זמנו של שטר מוכיח עליו. כלומר דמהני כאילו אמר מהיום שאל"כ למה נכתב הזמן בשטר יהא הדין כך דאם מתי הוי כמהיום אם מתי שהוא **גט גמור ולאחר מיתה הוה כמהיום ולאחר מיתה** שהוא גט ואינו גט ובסוף הפרק יתבאר אי קי"ל כר' יוסי או לא: גמ' אמר אביי **אם מתי** שתי לשונות משמע. פירוש אמר אביי הכי לפרוקי

דאמי:

מהיום ולאחר מיתה כו': מספקא לן אי תנאה הוי ואי חזרה הוי הילכך חולצת ולא מתיבמת:

מתני' הרי זה גיטך מהיום אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי

מאי דקשיא לן בגמ' רישא אסיפא דברישא תנן ה"ז גיטיך אם מתי לא אמר כלום דאלמא אם מתי כלאחר מיתה דמי והדר תני מהיום אם מתי הרי זה גט דאלמא לאו כלאחר מיתה דמי דאי הכי הוה ליה גט ואינו גט ומהדר אביי דאם מתי שתי לשונות משמע וכו' לא אמר מהיום כמאן דאמר לאחר מיתה דמי שכך הדין בכל התנאין שהאומר הרי זה גיטך אם אעשה דבר פלוני אם לא אעשה אין **הגט חל אלא** מאותו זמן ואילך כדתנן (דף עו:) הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך שנים עשר חדש אינו גט: ניטו כמתנתו. ניטא לש"מ כמתנתו. מה מתנתו **אמרינן בבבא בתרא (דף קנא:) דאם עמד חוזר** אף ניטו אם עמד חוזר **ולא מיבעיא היכא דאמר אם מתי דהא לא מיית אלא אפילו לא אמר אם מתי אלא יהב לה גיטא סתמא אם עמד חוזר דמסתמא אדעתיה דמיתה יהב לה והא לא מת.** זה לשון רש"י ז"ל. וכתב ג"כ במאי דאמרינן רבה ורבא לא סבירא להו הא דרב הונא **[דהיכא דלא אמר לה אם מתי סבירא להו דאם עמד אינו חוזר]** גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה **דאי אמרינן חוזר אתי למימר לא הוי גט עד דמיית וכי חזינא דלכי מיית הוי גיטא שמע מינה יש גט לאחר מיתה ואתי לאכשורי זה גיטיך לאחר מיתה** עד כאן. ונראה מדבריו דלא פליגינן אדרב הונא **אלא בשלא אמר אם מתי** אבל באומר אם מתי לדברי הכל אם עמד חוזר ואף על פי שמת מאותו חולי. והקשו עליו מדפרכינן בגמרא עליה ממתני' דתנן הרי זה גיטיך מהיום אם מתי מחולי זה והלך ועמד בשוק וחלה ומת אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט ואי אמרת אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד כלומר **ובטל הגט מאליו** ומפרקינן אמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא שניתק מחולי לחולי כלומר שלא נתרפא כל כך מחולי ראשון עד שיוכל ללכת בלא משענת לפי שבא עליו חולי אחר ונמצא שלא עמד כלל בלא חולי והא הלך בשוק קתני הלך על משענתו כלומר **נשען על מקלו ואין זו עמידה** והא קמ"ל הלך על משענתו הוא דבעי אומדנא אידך **לא בעי אומדנא** כלומר בשלמא אי ליתא לדרב הונא טובא קמשמע לן שאף על פי שעמד לגמרי אפ"ה אומדין אותו ולאפוקי מדרב הונא אלא אי אמרת שלא הלך בלא משענת פשיטא דבכה"ג אומדנא בעי ומאי קמשמע לן ומהדרינן אין הכי נמי אלא לדיוקא הוא דאיצטריך לדוקא הלך הוא דבעינן אומדנא אם **מחמת חולי הראשון מת דאיכא למימר הואיל והלך ניצל מאותו חולי ומת מחולי אחר והוא אמר אם מתי מחולי זה** אבל אידך כלומר **מי שלא הלך בשוק מסתמא אף על פי שניתק מחולי זה לחולי אחר יש בו מחולי הראשון ולא בעי אומדנא** [דוודאי גיטא מעליא הוה דמחולי הראשון מת ועמידה נמי ליתא] ואמרינן עלה שמעת מינה ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה כלומר אפילו **מת מחולי האחר דהא אמרת לאו עמידה הוא וגבי גט למתניתין הוא דבעי אומדנא משום למחולי זה קאמר** ומהדרינן אין דא"ר אלעזר משמיה דרב ש"מ שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה כלומר אפילו **מת מחולי האחר (דהא) רבה ורבא לא ס"ל הא דרב הונא** גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה. זו היא סוגיית הגמרא. והקשו מינה לרש"י ז"ל דאם איתא דהכא נמי מודינן לרב הונא באם **מתי דאם עמד חוזר** כי פרכינן עליה ממתני' הרי זה גיטך אם מתי מחולי זה ואי אמרת אם עמד חוזר למה לי אומדנא הרי עמד נימא ולטעמיך מי לא מודינן באם **מתי דאם עמד** הרי הגט בטל וכיון שכן אם מתי מחולי זה נמי אם עמד חוזר **הוא למחולי זה** לגרועי אתא וכל שאילו עמד חוזר באם מתי גרידא חוזר הוא ודאי באם

מתי מחולי זה לכך אמרו שכך הוא הנעה של שמועה לרב הונא אזל בתר אומדנא בגט כדאזלינן אנן גבי מתנה ולגבי מתנה כל שעמד והלך בשוק בלא משענת חזרה מתנתו אף על פי שמת מאותו חולי לפי שכיון שנתחזק סבור הוא שניצל מאותה מיתה של אותו חולי וכן בגט לרב הונא בין בסתם בין במפרש **אם מתי בין במפרש מחולי זה בכולן כיון** שהלך בלא משענת בטל ניטו אבל לדידן אפילו באומר אם מתי אין הגט בטל עד שיתרפא מאותו חולי לגמרי לפיכך האומר הרי גיטיך אם מתי ועמד והלך בשוק וחלה ומת אע"פ שלא מת מאותו חולי הראשון הרי זה גט עד שיבריא מאותו חולי ראשון לגמרי כמו שהיה קודם שחלה ונפל ממנו למשכב הלכך כשאמר מחולי זה אף על פי שעמד אומדין אותו אם מת מאותו חולי ראשון מפני תנאו אע"פ שאינה נקראת עמידה עד שיתרפא ממנו לגמרי כמתחלה כך כתוב בחדושי הרמב"ן ז"ל ולפיכך כתב שמה שכתב רש"י ז"ל בסוף השמועה רבה ורבא לא ס"ל לרב הונא **דהיכא דלא אמר לה אם מתי ס"ל אם עמד אינו חוזר** לישנא רויחא נקט לפרושי פלוגתייהו בחוזר ובאינו חוזר כלל אבל ודאי אפילו באומר אם מתי מחולי זה פליגי לענין עמידה כגון שהלך בשוק בלא משענת דלרב הונא בטל הגט ולרבה ורבא אומדין אותו מפני התנאי שלו ע"כ: ונראה לפי זה שדעתו ז"ל שמה שכתב רש"י ז"ל **בתחלת השמועה לא מיבעיא היכא דאמר אם מתי וכו'.** לא נתכוון לומר דבאם מתי מודו רבה ורבא דליתא לאפילו באם מתי פליגי אלא דמ"מ בסתם הוי רבותא טפי וכ"נ דעת הר"ם במז"ל שכתב בפ"ט מהלכות גירושין ה"ז [גיטיך מעכשיו אם מתי מחולי זה ועמד והלך בשוק וחלה אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת הרי זה גט] ואם לאו אינו גט ע"כ הרי שהוצרך אומדנא אפילו בהולך בלא משענת ולפי שיטה זו ג"כ באומר אם מתי אפילו שהלך בלא משענת כל שמת אח"כ קודם שנתרפא לגמרי ניטו גט. **ואיני אומר כן** אלא רבה ורבא באם מתי מודו ולדברי רש"י ז"ל מלוקלקין דנהי דכי פרכינן עליה לרב הונא ממתניתין הכי בעי למימר דאפילו באם **מתי עמד אינו חוזר** ומשום הכי לא פריך ולטעמיך אפ"ה רבה ורבא לא פליגי אלא בסתם משום דבכי האי גוונא איכא למיחש דשמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שכיון שלא הטיל שום תנאי בגט ואעפ"כ **אנו אומרים שאם עמד חוזר** יאמרו שהדין כך לפי שאנו אומדין דעתו שלא נתכוון לגרש אלא לאחר מיתה ויאמרו יש גט לאחר מיתה שהרי הוא לא אמר מהיום אבל באומר [מהיום] אם מתי או מהיום אם מתי מחולי זה מודו לרב הונא שכל שהלך בלא משענת בטל הגט שלא יאמרו כשמת שיש גט לאחר מיתה שהרי הזכיר בפירוש מהיום ומה שחוזר בהלך בלא משענת או יתלו הדבר מפני שלשון תנאי משמע כך או משום דאזלינן בתר אומדנא כדאזלינן בתרה במתנה דהא רבה ורבא גופייהו באומדנא דגט מודו אי לאו מטעמא דיש גט לאחר מיתה והאי חששא לא שייך באומר מהיום ואף על פי שלא אסמוך על סברתי להקל מ"מ אין הדבר יוצא מידי ספק באומר מהיום אם מתי או אם מתי מחולי זה להצריכה גט שני כל שהלך בלא משענת ויש כאן שיטה אחרת לרבותינו הצרפתים ז"ל שאומרים דאפילו רב הונא לא קאמר אלא במפרש מהיום אם מתי [ורב הונא הכי קאמר ניטו למתניתין מהיום אם מתי] כמתנתו סתם למה מתנתו בדלא אתני אם עמד חוזר ואע"פ שחזר ומת מאותו חולי דמ"מ כיון שעמד נתבטלה מתנתו ואף ניטו כשפירש אם עמד חוזר ומ"מ אף ר"ה סבר דדוקא בדאתני אבל בסתם לא דמי למתנה דחוזר מן הסתם דשאני מתנה שנוכל לומר שכל עיקר לא רצה שתחול על לאחר מיתה

הראשון מת הרי זה גט ואם לאו אינו גט:

גמ' (דף עב:) אמר רב הונא גיטו של שכיב מרע כמתנתו מה מתנתו אם עמד חוזר אף גיטו אם עמד חוזר ולית הילכתא כרב הונא דהא אסיקנא (דף עג.) * רבה ורבא לא ס"ל הא דר"ה כו' כ"ה בגמ' (ג"א) רבא לא סבירא להו הא דרב הונא גזרה שמא יאמרו דיש גט לאחר מיתה הילכך אם עמד אינו חוזר אלא היכי עביד כדאתקין שמואל כדבעינן למימר קמן.

יום קעט

אמר רבי אלעזר משמיה דרב שביב מרע שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה ההוא גברא דזבין ארעא לחבריה קביל עליה כל אונסא דמיתיליד בה לסוף אפיקו בה נהרא אתו לקמיה דרבינא א"ל זיל שפי ליה דהא קבילת עלך כל אונסא דמתיליד בה אמר ליה רב אחא בר תחליפא לרבינא אונסא דלא שכיח הוא איגלגל מילתא ומטת לקמיה דרבא אמר אונסא דלא שכיח הוא רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע זבון שומשמא אגודא דנהר מלכא אגורו מלחי למעברינהו וקבילו עליהו כל אונסא דמתיליד לסוף איסתכר נהר מלכא [* ג' ד"ת סבא] נקטו מלחי אמרי להו אגורו חמרא ואפקינהו ניהלן דהא קבילתון כל אונסא דמתיליד אתו לקמיה דרבא אמר להו קאקי חיוורי משלחי גלימא

מה שאין כן בגט **שאם אינו חל מחיים לא יחול לאחר מיתה** הלכך אלים טפי כח הגט מכח המתנה והא דאסיקנא רבה ורבא לא סבירא להו הא דרב הונא היינו לומר דלא ס"ל למתניתין דוקא בהלך על משענתו אבל הלך בלא משענת שיהא הגט בטל ואע"פ שמת מאותו חולי אלא איהו ס"ל למתני' ואפי' הלך בלא משענת גזירה שמא יאמרו יש גט לאחר מיתה שאם אתה אומר לכל שהלך בלא משענת ואע"פ שהתנה אם מתי מחולי זה וראינוהו שמת מאותו חולי אינו גט יאמרו שאין התנאי מועיל שהרי מת מאותו חולי **ואפ"ה אינו גט** אבל הרי הוא כאילו לא התנה כלום והוה ליה כאומר זה גיטיך לאחר מיתה ולפיכך כשהלך בלא משענת נתבטל גיטו וכשמת בלא עמידה בלא משענת שהגט גט יאמרו שאין זה גט מחמת תנאו כי אם מחמת המיתה כאילו אמר זה גיטיך לאחר מיתה: אמר ר"א משמיה דרב ש"מ **שניתק מחולי לחולי מתנתו מתנה.** כתב רש"י ז"ל אפילו **מת מחולי האחר וגבי גט למתני' הוא דבעינן אומדנא משום דמחולי זה קאמר** אבל הרי"ף ז"ל כתב עלה דהא בפ' מי שמת בסוגיא דשמעתא דוקא בשלא עמד והלך על משענתו אבל עמד והלך על משענתו אומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת מתנתו מתנה ואם לאו אין מתנתו מתנה ואם הלך בשוק בלא משענת אין מתנתו מתנה ואין צריך לומר ע"כ וכן כתב הר"ם במז"ל בפ' ח' מהלכות זכייה ומתנה ולדבריהם מתמיהים למתני' מוכחא דכי בעי אומדנא היינו דוקא באומר **מחולי זה אבל באומר אם מתי** וכן במתנה בסתם גיטו גט ומתנתו מתנה **ולא בעי אומדנא** דהא קתני ברישא תלתא בבי הרי זה גיטיך אם מתי הרי זה גיטיך מחולי זה הרי זה גיטיך לאחר מיתה וקתני דלא אמר כלום והדר מפרש תרתי מינייהו במהיום אם מתי הרי זה גט ומהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט והדר מפרש מחולי זה במהיום דאומדין אותו דאלמא ליכא אומד אלא במחולי זה אבל מהיום אם מתי לא בעי אומדנא ומכל מקום משמע ודאי דהאומר אם מתי [קודם] שאתרפא מחולי קאמר ולא תנאה לעולם הוא והכי מוכח מדאתקין שמואל בגיטא דש"מ באם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט ואי האי לישנא תנאה לעולם משמע היכי תקין ליה שמואל בגיטא דש"מ דהא איהו לא בעי דתהוי מגורשת אלא בשלא עמד אבל בשעמד לא אלא ודאי כדכתיבנא ומיהו ה"מ בש"מ שאומר כן לפי שדעתו בכך אבל בבריא שהתנה **ואמר אם מתי** תנאה לעולם הוא ואע"פ שסוף התנאי להתקיים שסוף אדם למות מצינו תנאה כיוצא בו כדאמרינן לקמן [דף עז.] ע"מ שתצא חמה מנרתקה: גרסי' בגמרא [דף עג.] ת"ר **ה"ז גיטיך** מהיום **אם מתי** מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש **אינו גט.** פירש"י ז"ל **לאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעתיה ולא אמר אלא אם ימות ע"י החולי ומש"ה אינו גט.** אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש ה"ז גט מ"ש רישא ומ"ש סיפא. פירש"י ז"ל **אי אונסא דלא שכיח אסיק אדעתיה רישא נמי להוי גיטא דהא מתוך אותו חולי מת למחולי זה לא משמע אלא מתוך חולי זה.** שלחו מתם [אכלו] ארי אין לנו. פירש"י ז"ל **ע"י מעשה שאירע בא' שאמר אם לא אעמוד מחולי זה ואכלו ארי ושלחו הדבר לא"י והשיבו אין לנו שיהא גט לאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעתיה** וסיפא משבשתא היא ולזה הפי' היה לו לרי"ף ז"ל לכתבו בהלכות ובתר הכי גרסי' ההוא גברא וכו' כדאיתא בהלכות: [דף עג.] **קבל עליה כל אונסא דמתיליד בה. שיפצה אותו** המוכר: **אפיקו בה נהרא. צוה המלך שיעבירו הנהר דרך אותו שדה: שפי ליה. העמידה לפניו בשופי:** אונסא דלא שכיח הוא. ולא מיחייב ביה דלא אסקיה אדעתיה. וגרסי' עלה בגמרא איתיביה רבינא לרבא אם לא אעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או נשכו נחש הרי זה גט והא אונסא דלא שכיח הוא וקא הוי גט א"ל רבא אימא רישא אינו גט א"ל רב אחא מדפתי לרבינא משום דקשיא רישא לסיפא לא מותבינן תיובתא (ואמר) [מיניה וא"ל אין] כיון דקשיא רישא לסיפא לא איתמר בי מדרשא ומשבשתא היא זיל בתר סברא דאונסא דלא שכיח הוא ע"כ והשתא קשיא טובא לרש"י ז"ל היכי אמרינן משום דקשיא רישא לסיפא לא מותבינן תיובתא [מינה דודאי **דלא דכיון דמרישא משמע לאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעתיה** היכא מותבינן תיובתא] מסיפא אדרבה סייעיה מרישא לפיכך נראה כמ"ש הרמב"ן ז"ל דכי אמרינן מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא הוא דקשיא לן אבל רישא לא קשיא ליה מידי דאפילו נימא **דאונסא דלא שכיח מסיק איניש אדעתיה** הכא שאני דבהדיא **אמר מחולי זה וכיון** שנשכו נחש הרי לא מת מאותו חולי אבל סיפא הוא דקשיא ליה משום דאם לא אעמוד מחולי זה משמע שאם לא יעמוד מחמת אותו חולי וכשנשכו נחש הרי לא מנעו אותו חולי מלעמוד ואמאי קתני ה"ז גט ומתני' נמי מוכחא דמחולי זה מחמת **חולי זה משמע** דקתני גבי מהיום אם מתי מחולי זה דאומדין אותו אם מחמת חולי הראשון מת אלמא מחולי זה מחמת אותו חולי משמע דאילו לפרש"י ז"ל הכי הל"ל רואין אם מתוך חולי הראשון מת כלומר שלא פסק חולי הראשון מעליו אע"פ שלא מת ממנו ושלחו מתם דאכלו ארי אין לנו למשמעות אם לא יעמוד מחולי זה מחמת אותו חולי משמע והרי לא מת מאותו חולי **ולא מיבעיא כי מת** באונסא דלא שכיחא דלא הוי גיטא **אלא אפילו מת נמי** באונסא דשכיחא כיון שלא מת באותו חולי ממש אינו גט לפ"ז אתי שפיר מאי דאמרינן משום דקשיא רישא לסיפא לא מותבינן תיובתא מיניה דה"ק דנהי דברייתא [משבשתא] היא משום דאם לא אעמוד מחולי זה הרי הוא כאם מתי מחולי זה [דרישא וה"ל למתני בתרוייהו אינו גט] מ"מ שמעי' מינה **דהיכא דלא אמר מחולי זה אלא אם מתי** סתמא דאפילו אכלו ארי או הכישו נחש דה"ז גט דאפילו אונס **דלא שכיח**

דאנשי אונסא דלא שכיח הוא והלכתא כרבא:

מתני' לא תתייחד עמו אלא על פי עדים אפילו עבד אפילו שפחה חוץ משפחתה מפני שלבה גס בה:

מה היא באותן הימים ר' יהודה אומר הרי היא (דף עג:) כאשת איש לכל דבר רבי יוסי אומר מגורשת ואינה מגורשת:

גמ' תאנא ובלבד שימות ולכי מאית הוי גיטא והא קיימא לן אין גט לאחר מיתה אמר רבא באומר מעת שאני בעולם תנו רבנן ימים:

שבינתים בעלה זכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ויורשה ומטמא לה (דף עד.) כללו של דבר הרי היא כאשתו לכל דבר אלא שאינה צריכה הימנו גט שני דברי ר' יהודה רבי מאיר אומר בעילתה תלויה רבי יוסי אומר בעילתה ספק וחכמים אומרים מגורשת (ואינה מגורשת) * ב' תיבות אלו לכל דבר אינו בגמ' דידן ועי' מ"ש הרא"ש ע"ז הביאו כאן בשלטי גבורים אות ג' (ג"א) לכל דבר ובלבד שימות:

ולא תתיחד עמו ואפי' בנה קטן עמה לפי שאינה בושה לשמש כנגדו:

ראוה שנים שנתיחדה עמו צריכה הימנו גט שני אחד אינה צריכה הימנו גט שני אחד בשחרית ואחד בין הערבים זה היה מעשה ואמרו אין מצטרפין:

מתני' ה"ז גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת והיא תתן.

ע"מ שתתני לי מכאן ועד שלשים יום נתנה לו בתוך שלשים יום מגורשת לאחר שלשים יום אינה מגורשת אמר ר"ש בן גמליאל מעשה בצידן באחד שאמר לאשתו ה"ז גיטיך ע"מ שתתני לי איצטליתי ואבדה

מסיק אדעתיה ומלא מתרץ רבא דהתם היינו טעמא משום דאין אונס בגיטין ס"מ דאע"ג דאין טוענין טענת אונס בגיטין באונס דלא שכיח טוענין דלא עדיפי גיטין מהיכא דקביל עליה כל אונסא דאפ"ה **אמרינן לאונסא דלא שכיח לא אסיק אדעתיה ונמצאת אומר** ששלשה מיני אונס הן אונסא דשכיח טובא ואונסא דשכיח ולא שכיח ואונסא דלא שכיח כלל. אונסא דשכיח אפילו בממון לא הוי אונסא **מדהוה ליה לאתנויי ולא** אתני כדמוכח בריש כתובות. ואונסא דלא שכיח כלל אפילו בגיטין טוענין בו טענת אונס אבל באונסא דשכיח ולא שכיח הוא דאיכא פלוגתא בין ממון לגיטין דבממון טוענים בו טענת אונס אבל בגיטין לא דקיימא לן אין אונס בגיטין וכמו שכתב הרי"ף ז"ל בפרק כל הגט והר"ם במז"ל סובר דמאי דאמרינן אכלו ארי אין לנו היינו לומר שאין **לנו שיהא גט** גמור ומספקא לן מילתא וספק מגורשת מיהא הויא ולפיכך כתב בפ' תשיעי מהלכות גרושין [הלכה יז] במהיום אם מתי מחולי זה ונפל עליו בית וכו' אינו גט אמר לה אם לא יעמוד מחולי זה ונפל עליו בית או טרפו ארי הרי זה ספק מגורשת: רב פפא **ורב הונא** בריה דרב יהושע זבון שומשמי. לקחו שומשמים: **אגרוי מלחי. שלחו להם ספנים להוליכם לביתם** וקבלו עלייהו המוכרים כל אונסא דמתיליד בדרך: **איסתכר נהר מלכא. ולא יכלו הספינות לעבור שעשו בנהר סכר שקורין אשקלוס"א: אמרו ליה** רב פפא **ורב הונא** למוכרים אגירו חמרי וכו'. : **קאקי חיוורי. אווזים לבנים לפי שהיו זקנים: משלחי גלימי.** מפשיטין בגדי אנשים כלומר פוסקין עליהם דין להנאתן: **מתני' לא תתייחד עמו.** זה שנתן לה הגט ואמר לה מהיום אם מתי לא תתיחד עמו שמא **[יבא עליה ואיכא** מ"ל בגמרא [דף עג:] דחיישינן שמא**] בעל לשם קדושין וצריכה גט שני** וכגון דאיכא עדי יחוד דאמרינן הן הן עידי ביאה כדאיתא בהזורק [דף פא:] **ולמאן דלא חייש נמי מכל מקום פנויה היא** (ע"ז דף לו:) **ואסור להתייחד עם הפנויה** אבל לאו משום גט ישן אתינן עלה דכיון דלרבנן דקיימא לן כוותייהו אם מת הרי היא מגורשת מעכשיו כדאיתא בגמרא תו ליכא משום **גט ישן דלא** חיישינן להכי אלא כשילעיזו עליה לגיטה קודם לבנה ואינו כן אבל הכא שהיא מגורשת גמורה לרבנן אם ילעיזו עליה כדין ילעיזו ומיהו לר' יהודה דסבר דבינתים הרי היא כאשת איש לכל דבריה [ודאי ליכא למיחש משום קידושין **ולדידיה היינו** טעמא דלא תתייחד משום גט ישן ר' יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה] וטעמייהו דרבי יהודה ור' יוסי מפרש בגמרא: גמ' תאנא ובלבד שימות הא דקתני מגורשת ואינה מגורשת והוי באשם תלוי ובלבד שימות **אבל אי לא** **מת אגלאי מילתא דלאו גיטא הוא וחייב חטאת** ופרכינן **בין לרבי יוסי** בין לר' יהודה הא לדידהו לא הוי גיטא למפרע משעת מסירה א"כ **לא הוי גט על** לאחר מיתה אמר רבא מעת שאנו בעולם עיקר הפירוש דס"ל לר' יהודה למהיום אם מתי ר"ל מהיום שמתי בו כלומר שעה אחת לפני מיתתו **ור' יוסי מספקא ליה למא** מהיום ממש קאמר או שמא מהיום שמתי קאמר וכרבי יהודה ולפיכך בעילתו ספק: [דף עג:] **ימים שבינתים. בין נתינה למיתה:** [דף עד.] **ומיטמא לה.** אם כהן הוא: **שאינה צריכה הימנו גט שני. אם מת לסמוך למיתה הוי גט: בעילתה תלויה. הדבר תלוי על מיתות או יעמוד מחולי זה לרבי מאיר משמע ליה** מהיום משעת מסירת הגט וכשמת נמצאת מגורשת גמורה למפרע רבי יוסי אומר בעילתה ספק **ואם ימות חייב באשם תלוי** וכטעמא דפרישית: וחכמים אומרים **מגורשת ואינה מגורשת** לכל דבר **ובלבד שימות.** דמהיום משמע להו מיום המסירה ופרכינן בגמרא חכמים היינו ר' יוסי ומשנינן איכא בינייהו הא דר' זירא דא"ר זירא כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת בעלה חייב במזונותיה לר' יוסי כיון דאגידה גביה בחייו הרי היא כספק מגורשת לעלמא ולרבנן כיון שהדבר עומד להתברר אין הבעל חייב במזונותיה: **ולא תתייחד עמו** ואפילו בנה קטן וכו'. תוספתא היא זו: אחד אינה **צריכה הימנו גט שני.** שאפילו קידש ממש בפניו **אין חוששין לקדושין** שאין דבר שבערוה פחות משנים כדאיתא בפרק האומר לקדושין (דף סה:): זה היה מעשה ואמרו אין מצטרפין. דאע"ג דלגבי ממון קיימא לן בפרק זה בורר (דף ל:) דהלואה אחר הלואה והודאה אחר הודאה מצטרפין לגבי איסות דשייך בדיני נפשות בבת אחת בעיא להו: וכתב הרשב"א ז"ל ומסתברא כגון שראה הוא את העדים אבל ראו אותו שנים מן החלון והם רואין ואינן נראין לו **אינה צריכה ממנו גט שני** לפי שאדם יודע שהמקדש בינו לבין עצמו שלא בפני עדים אע"פ ששניהם מודים אינה מקודשת הלכך כשבעל זה לא **לשם קדושין בעל** אלא לזנות בעלמא: מתני' **נתנה** לו בתוך שלשים יום מגורשת לאחר שלשים יום **אינה מגורשת.** בגמרא [דף עד:] פריך פשיטא ומפרקינן מהו דתימא קפידא לא הוי כדי לזרזה אתי קא משמע לן: אמר רשב"ג **מעשה בצידן** וכו'. בגמ' פרכינן מאן תנא דקתני מעשה כלומר שאין דרך התנא לשנות **מעשה אלא לראיה** ומפרקינן חסורי מיחסרא והכי קתני אם אמר לה ע"מ שתתני לי אצטליתי ואבדה אצטליתו אצטלית דוקא קאמר לה רשב"ג אומר תתן את דמיה ואמר רשב"ג מעשה בצידן וכו' וכ"ת ולמה הוצרך לחסר דפליגי רבנן עליה דרשב"ג תירץ ר"ח ז"ל קבלה היתה בידם

איצטליתו אמרו חכמים שתתן לו את דמיה:

גמ' מאי והיא תתן ר"ה אמר והיא תתן רב יהודה אמר לכשתתן מאי בינייהו איכא בינייהו שנקרע הגט או נאבד לרב הונא דאמר והיא תתן אין צריכה ממנו גט שני לרב יהודה דאמר לכשתתן צריכה ממנו גט שני והלכתא כרב הונא דקי"ל כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דאמי ותניא נמי כוותיה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז הרי זו מגורשת ואע"פ שנקרע הגט או אבד ולאחר לא תנשא עד שתתן:

(דף עד:) בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר מחולין ליך מהו אמר ליה אינה מגורשת דלצעורה קא מיכוון והא לא ציערה ההוא גברא דאמר ליה לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דליאתא ואכלי ריבעא ואת דלי ארבעה ואכול תילתא לסוף אתא מיטרא ולא דלה.

אמר רב יוסף הא לא דלה רבה אמר הא לא איצטריך והלכתא כרבה וקשיא לן ההיא דאמר רבא בהשוכר את האומנין (דף עז.) האי מאן דאגר אגירי לדוולא ואתא מיטרא פסידא דפועלין ומסתברא לן דשאני אריס מפועל דאריס כשותף דאמי דאי איתניסא ההיא ארעא לא הוה שקיל מידי הילכך כיון דקביל עליה דדלי ארבעה קנה ליה תילתא וכיון דלא איצטריך לא

לפליגי [רבנן] ושהלכה כמותם כדאמרינן בגמ' עוד יש לומר דאי לא הוו פליגי רבנן עליה דרשב"ג לא הוה שייך למיתני אמר רבי שמעון בן גמליאל מעשה בצידן אלא הכי הוה תני תתן את דמיה דברי רבן שמעון בן גמליאל ומעשה בצידן וכו' ומדתנן במתניתין אמר רבן שמעון בן גמליאל משמע דהו דפליג אדרבנן: גמ' רב הונא אמר והיא תתן. תנאה **בעלמא הוי וכי מקיימא ליה איגלי מילתא למפרע נתינה הוי גיטא דכל ע"מ כמעכשיו הוא: ולאחר לא תנשא על שתתן.** מכאן נראה שכל אשה המתגרשת על תנאי אין מתירין אותה לינשא על שתקיים תנאה והכי נמי משמע לקמן בפרק המגרש (דף פד.) דאמרינן ע"מ שתבעל לפלוני נתקיים התנאי הרי זה גט ע"מ שלא תבעלי לאבא ולאביך אין חוששין שמא נבעלה להם. כלומר שמא תבעל להם ומותרת לינשא מיד אלמא ברישא על שיתקיים התנאי אין מתירין אותה לינשא וגדולה מכולן אמרו לקמן בסוף פירקין [דף עו:] גבי מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת דלא שריא לה אלא לאחר י"ב חדש למקיים תנאה ואע"פ שאין לחוש שמא יתבטל התנאי שהרי **מת ושוב לא יבא** ואיכא למידק דבפרק המגרש (דף פג.) מקשינן אי הכי כולהו תנאין דעלמא לא תנסוב דלמא לא מקיים תנאה ונמצא גט בטל ובניה ממזרין דאלמא בכל תנאי מותרת לינשא ואין חוששין שמא [לא] יתקיים התנאי יש לומר אינו דומה תנאי שהוא בשב ואל תעשה לתנאי שיש בו קום עשה שכל תנאי שהוא בשב ואל תעשה כגון שלא תנשא לפלוני ושלא תשתי יין מתירין אותה לינשא מיד ואין חוששין שמא תעבור על תנאה ומש"ה פרכינן בפרק המגרש אי הכי בכולהו תנאין דעלמא לא תנסוב דאלמא שריא לאינסובי משום דהתם אתנאי שהוא בשב ואל תעשה קיימי אבל תנאה שהוא בקום עשה כגון שתתני לי מאתים זוז ושתבעלי או שתנשא לאיש פלוני או שתשתי יין חוששין שמא לא תתקיים התנאי וכן **כל תנאי שברשות אחרים בין** שהוא [בקום עשה בין שהוא] בביטול חוששין לו כגון אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש חוששין שמא יבא ואפילו מת נמי גזרינן ואחרים מחמירין ואומרים שאפילו בתנאי שהוא תלוי בה ואפילו שהוא שב ואל תעשה אסורה לינשא על שיתקיים התנאי כגון ע"מ שלא תשתי יין על ל' יום שאין מתירין אותה על שיעברו עליה ל' יום ולפרכינן בפ' המגרש (דף פג.) אי הכי בכולהו תנאין דעלמא נמי לא תנסוב נהי דולאי אסורה לינשא על [שלא] יהא אפשר לתנאי שיתבטל אפ"ה צריך לומר שאפילו בקיום התנאי לא תנסוב לפי שכיון שבשעת נתינת הגט היה ראוי לחוש לביטולו נמצא שאין זה כריתות ופרכינן הכי לר' עקיבא לחייש התם כה"ג. ואחרים מקילין בה ואומרים שכל תנאי שהוא בידה בין שהוא בשב ואל תעשה בין יש בו קום עשה כגון על מנת שתשתי יין ועל מנת שלא תשתי מותרת לינשא מיד והכי מוכחא בפרק המגרש [דף פד:] גבי על מנת שתנשאי לפלוני דבעינן למימר התם דשריא לינשא לאחר ופרכינן והא לא איקיים תנאה ובטל הגט וכי תימא אפשר דמינסבא לאחר היום ומגרשה למחר אטו בידיה קאי לאיגרושי דאלמא **אי הוה קאי** בידיה היתה מותרת לינשא ולא היינו חוששין שמא לא תתקיים תנאה והיינו נמי דאמרינן התם (הכי השתא) בידיה קאי קיומי לתנאי דאי בעי מבריז נפשיה בשילוא ולא נאים וכו' אלמא כל שבידו אין חוששין לו וכ"ת א"כ היכי אמרינן הכא דלאחר לא תנשא על שתתן היינו טעמא לפי שהוא תנאי שתלוי בדעת אחרים דשמא ילך לו הבעל למדינת הים ונתינה בעל **כרחו שלא בפניו לא שמה נתינה** כמו שנתבאר לפנינו בס"ד וכל שהדבר תלוי ברשות אחרים חוששין לו שהרי באם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש אפילו מת גזרינן אבל בתנאי שבידה אין חוששין שמא לא תקיימנו ואפילו הוא בקום עשה וזהו דעת הר"ם במז"ל בפ"ח מהלכות גירושין שכתב ויש לה לינשא לכתחלה ואף על פי שעדיין לא נתקיים התנאי ואין חוששין שמא לא יתקיים הואיל והיה התנאי במעכשיו או בעל מנת: והמחוור שבדברים אלו דבתנאי שבידה והוא בשב ואל תעשה לא חיישינן שמא תעבור עליו אבל אם הוא בקום עשה חוששין שמא לא תקיימנו וכל תנאי שהוא תלוי באחרים בין שיש בו קום עשה בין שהוא שב ואל תעשה חוששין שמא לא יתקיים ולפי זה משמע דהאומר לחבירו הרי אני נותן לך כך וכך על מנת שתעשה דבר פלוני על המקבל להביא ראיה שקיים תנאו אבל אמר ע"מ שלא תעשה על הנותן להביא ראיה שביטל תנאו: ולאמרי' דהיכא שנתקרע הגט או שאבד למגורשת היינו לוקא בע"מ משום דכאומר מעכשיו דמי אבל באם כיון שאין הגט חל אלא בשעה שהתנאי מתקיים משמע שאם נתקרע קודם לכן אינה מגורשת כלל ואפילו נשאת תצא ויש לתמוה על הר"ם במז"ל שכתב בפ' הנזכר שאם נשרף הגט או שאבד קודם שנתקיים התנאי שהוא באם אינה מגורשת ולכתחלה לא תנשא ואם נשאת לא תצא וכבר השינו ה"ר משה הכהן ז"ל: [דף עד:] בעא מיניה ר' אסי מר' יוחנן וכו' וחזר ואמר מחולין לך מהו. **מי הוי הך מחילה קיום תנאי כאילו נתנתן לו או לא** אמר ליה אינה מגורשת לצעורה קא מכוין והא לא צערה. כלומר לאע"ג דבנדרים (דף כז.) אמרינן האומר קונם שאי אתה [נהנה לי אם אי אתה] נותן לבני כור אחד של חטים ושתי חביות של יין שיכול להתיר את נדרו שלא על פי **חכם ואומר הרי אני כאילו התקבלתי דאלמא מחילה** מהניא בקבלה הכא שאני משום דלצעורה איכוון: ההוא גברא דאמר ליה לאריסיה כולי עלמא דלו תלת דלואתא. **כל שאר האריסין של מקום זה משקין את התבואה שלש פעמים בשנה: ושקלי רבעא. ומנהג האריסים ליטול רביע התבואה בשביל טורח חרישה וזרע ורכוש והשקאה וכל צרכי השדה: את דלי ארבעה. השקה השדה ד' פעמים: אתא מטרא.** סמוך להשקאה רביעית: **הא לא דלה. ולא שקיל אלא ריבעא כמנהג המקום: הא לא איצטריך.** למדלי ומזלו גרם: וקשיא

פקעא מנתא דיליה:

אמר רשב"ג מעשה בצידן כו': אמר רבה בר בר חנה א"ר

לן וכו'. וכמו שכתוב בהלכות [וכן תירץ בתוספות] אבל הראב"ד ז"ל כתב דלאו דוקא אריס שאפילו קבלן נמי כך הוא דינו שאם קבל קמה לקצור וקצר חציה ובאו אחרים [ונמרוה] או נמלים וקרסמוה זכה בשכירותיה דדוקא בפועל הוא דאמרינן דפסידא דידיה דפי שמכרו אינו אלא כפי טרחו וכל שאינו טורח אינו נוטל אבל קבלן אין שכרו תלוי אלא בגמר מלאכה וכל שנגמר בין על ידו בין על ידי אחרים נוטל קבלנותו. עוד כתב הרב ז"ל בשם אחרים שאפילו בפועל כך **הוא דינו כל זמן** שהתחיל במלאכה שמאותה שעה זכה בשכירותו ואף על פי שלא נעשית על ידו ורווחא דידיה הוא וכי אמרינן פסידא דפועלין דוקא כשלא התחילו במלאכה וראיה לדבר מדאמרינן התם (בב"מ דף עז.) בסמוך [האי] מאן דאגר אגירי לעבידתיה ושליס עבידתא בפלגי דיומא דאי לית ליה דכוותה נותן להם שכרן משלם כלומר של כל היום אלמא דאפי' פועל כל שהתחיל במלאכה אע"פ שלא טרח בה כפי מה שנזכר נוטל שכרו משלם והרמב"ן ז"ל חולק בשתיהן בפועל כל שלא עשה שליחותו אף על פי שמשהתחיל במלאכה נעשית מלאכתו מאליה לא זכה בשכרו וראיה לדבר מדאמרי' בפרק הגוזל בתרא (דף קטז.) גבי שטף נהר את חמורו וחמור חבירו בעא מיניה רב מרדי ירד להציל ולא הציל מהו א"ל זו שאלה היא אין לו אלא שכרו איתיביה השוכר את הפועל להביא לו כרוב ודורמסקנין לחולה ומצאו שמת או שהבריא נותן לו שכרו משלם ושני ליה התם עבד שליח שליחותיה הכא לא עבד שליח שליחותיה אלמא טעמא דעבד שליחותיה **הא לאו הכי** אע"פ שנעשית מלאכה מאליה כגון שבאו לו דורמסקנין ממקום אחר הפסיד שכרו ואפי' בקבלן נמי הפסיד דמסתמא הך ברייתא דמצאו שמת או שהבריא בקבלן היא ואפ"ה טעמא דעבד שליח שליחותיה **הא לאו הכי אינו** נותן לו שכרו וכי תימא א"כ קשיא הך דאמר רבה התם בסמוך דאי [לית] ליה [עבידתא] דכוותה נותן להם שכרן משלם ואמאי והא לא טרח לאו קושיא היא דהתם נמי עבד שליח שליחותיה דההיא ע"כ בששכרו בפירוש למלאכה ידועה היא דאי לא תימא הכי דקשיא מינה אמאי לא מפקיד להו והא כיון ששכרו סתם אי בעי מסר ליה [עבידתא] קשיא ברישא אלא ודאי בששכרו למלאכה ידועה היא וכיון שכן בעל הבית דהוה ליה לאתנויי ולא אתני איהו דאפסיד אנפשיה דכולא פשיעותא דידיה היא דאיהו הוא דידע אבל פועל לא ידע ולא הוה ליה לאתנויי: ומה שכתב הרי"ף ז"ל **והלכתא כרבה** כתב כן מדאמרינן בגמרא לימא רב יוסף דאמר כרבנן. כלומר דסבירא ליה דאין **דמים במקום אונאה והכי נמי אין מטר תחת השקאה** ורבה דאמר כרבן שמעון בן גמליאל. כלומר דסבירא להו **דדמים במקום אונאה והכא נמי מטר תחת השקאה.** ואמרינן עלה ותסברא והא קיימא לן הלכתא כוותיה דרבה ובהא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. משמע מהא בהדיא דהלכתא כרבה בהא ודקדקו מכאן בתוספות דבכולי תלמודא הלכתא כרבה לגבי רב יוסף מדלא קאמרינן הכא והא קי"ל בהא כרבה כדאמרינן ובהא לא קיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל וזה שלא כדברי האומר דהא דאמרינן בפרק יש נוחלין (דף קיד:) ובפרק מי שמת (דף קמג:) דהלכתא כרבה לגבי **רב יוסף בר משלה ענין ומחצה** היינו דוקא במאי דפליגי בבבא בתרא אבל במאי דפליגי בעלמא זמנין כרבה וזמנין כרב יוסף וסמכו לבריתם דהא אפליגו רבה ורב יוסף (ב"ק דף נו: וב"מ) בשומר אבידה וקי"ל כרב יוסף דאמר שומר שכר הוי דליכא למימר דבההיא נמי הלכה כרבה דהא בפרק האומנין (דף פב.) ובפרק הדיינים (שבועות דף מל:) מתמיהין לימא דרב יוסף תנאי ואמרינן דלכולי עלמא **אית להו לרב** יוסף אלמא הלכתא כוותיה ועוד דבפרק הדיינין [שם] מוקמינן פלוגתייהו דרבה ורב יוסף כתנאי ואתוקם רבה כר"א ורב יוסף כר"ע ור' אליעזר במקום ר"ע אינה משנה דשמותי הוא ועוד דבנדרים (דף לג:) אקשינן מינה ואמרינן ואידך פרוטה דרב יוסף לא שכיחא ומשמע מכל הני דהלכתא כרב יוסף וכן פסק הרי"ף ז"ל בפרק הכונס צאן לדיר. ולפיכך אמרו דההוא כללא ליתיה אלא בבבא בתרא בלבד אבל באידך תלמודא לא איפסק בין רבה לרב יוסף ולא מחוור דמדאמרינן הכא דהא קיימא לן הלכתא כוותיה דרבה ולא אמרינן בהא כרבה משמע דבכוליה תלמודא קי"ל כרבה לגבי רב יוסף ואף על גב דקי"ל כרב יוסף בשומר אבידה ונפקא מהאי כללא לאו פירכא היא שאף ברוב הכללות איכא דנפקי מינייהו ואפילו במקום שנאמר בהן חוץ ומיהו כל היכא דלא אשכחן בהדיא דנפקי מכללא סמכינן עליה הלכך נקיטינן בכוליה תלמודא בפלוגתא דרב יוסף ורבה כרבה בר **משלה ענין ומחצה** ושומר אבידה דמוכחא בהדיא וכי תימא אם כן אמאי איצטריך למיפסק בפלוגתייהו דרבה ורב יוסף בשיראי בפ"ק דקדושין [דף ז:] כרבה דאמרינן התם [דף ט.] והלכתא שיראי לא צריכי שומא י"ל דאיידי דאצטריך התם (למפסק) רב אשי [למפסק בהב אשקי ושדי] כמ"ד אינה מקודשת פסק נמי התם כרבה אף על גב דלא הוה צריך וכדפסקינן נמי התם כר' אליעזר וכרבא אמר רב נחמן אף על גב דליכא **דפליג עלייהו ועוד משום דרב** יוסף מייתי התם טובא מנא אמינא לה והא דלא חשיב התם ההיא לחזקת הבתים [דף לב:] דהלכתא כרב יוסף בזוזי משום דבההיא מילתא גופא הלכתא כרבה באדעא: גרסי' בגמרא [דף עד:] תנן התם במסכת **ערכין [דף לא:]** בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חדש כדי שיהא חלוט לו. כלומר **הקונה בית בבתי ערי חומה היה נטמן יום סוף שנים עשר חדש כדי שלא ימצאנו המוכר לתת לו מעותיו. כדי שיהא חלוט כדכתיב (ויקרא כ"ה:ל') ואם לא יגאל עד מלאת לו וגו':** התקין הלל שיהא חולש את מעותיו **ללשכה.** כלומר שיתנם בלשכה המוכנת לכך וחולש היינו **זורק כמו (ישעיהו י"ד:י"ב) חולש על גוים מטיל גורל** ואמרינן עלה אמר רבה מתקנתו של הלל נלמוד אמר לאשה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו מלעתו מגורשת על כרחו אינה מגורשת מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בעל כרחו דהויא נתינה [דף עה.] מכלל דבעלמא נתינה בעל כרחו לא הויא נתינה מתקיף לה רב פפא ואי תימא רב שימי בר אשי דלמא כי איצטריך ליה לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין בעל כרחו בין מלעתו הויא נתינה ואיכא דאמרי אמר רבא מתקנתו של הלל נלמוד אמר לאשה הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו בין מלעתו בין בעל כרחו הוי נתינה מדאיצטריך ליה להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מלעתו בין בעל כרחו הויא נתינה. כלומר דאי **לא הוה ליה להלל נמי לתקוני** בפניו בעל כרחו ואמרינן עלה מתקיף לה רב פפא ואי תימא רב שימי בר אשי ודלמא אפילו בפניו נמי מלעתו אין בעל כרחו לא [במתנה פשיטא דלא נחלקו דכ"ע בעל כרחו לא הוו מתנה] וכדמוכח בסוף פרק שני דחולין [דף לט:] בפרעון חוב נמי לא נחלקו דלכולי עלמא **נתינה בעל כרחו שמה נתינה** ופרעון וראיה לדבר מדאמרינן בפרקא בתרא דבבא קמא (דף קיח.) הלוהו בישוב לא יחזור לו במדבר מכלל דבישוב מחזיר לו על כרחו ותניא נמי בתוספתא התם מי שבא בדרך והיו בידו מעות וראה אנס בא כנגדו ואמר ליה טול את אלו שאני חייב לך אם קבל עליו פטור ואם לאו חייב טעמא דראה אנס **הא לאו הכי** אף על פי שלא קבל עליו פטור לא נחלקו אלא בגט על תנאי דמעות הללו שהיא חייבת כדי להשלים תנאה דמו לחוב ודמו למתנה ובעינא למידק האי גוונא מבית בבתי ערי חומה דדמי לה שהבית מכור אצלו

מכירה גמורה אלא דרחמנא אוקמיה אפלין ומשום הכי למי לחוב ולמי למתנה: ולענין הלכה כתוב בספר העיטור בשם רבינו האי גאון ז"ל במאמר שאיפי דהלכתא כלישנא בתרא דרבא ואף על גב דאתקיף עלה רב פפא ואמר דלמא אפילו בפניו נמי מדעתו אין בעל כרחו לא לא שבקינן מאי דפשיטא ליה לרבא משום אתקפתיה דרב פפא דלא איתמר אלא דרך דחייה בעלמא ואף לדברי הר"ם במז"ל מטין כן שכתב בפ"ח מהלכות גירושין נתנה לו בעל כרחו והוא אינו רוצה לקבל הרי זה גט פסול על שתתן מדעתו וכבר כתב הרב ז"ל בפ"י מהלכות גירושין שכל מקום שנאמר בחבור זה שהגט פסול אין פסולו אלא מדברי סופרים בלבד ולכתחלה לא תנשא ואם נשאת לא תצא והולד כשר ומעתה אילו היה הרב ז"ל סובר שהדבר ספק היה כותב מגורשת ואינה מגורשת אלא ולאי נראה שהוא פוסק כלישנא בתרא דרבא אלא שרצה להחמיר לכתחלה מפני חומר ערוה ולא רצה להתירה לינשא לכתחלה ונמצאת למד שהאומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאתן לך מאתים זוז ונתנם לה בעל כרחה מקודשת וכן לענין דיני ממונות נתן לו בית נתן לו שדה על מנת שיתן לו מאתים זוז ונתנם לו על כרחו זכה ואחרים אומרים שהדבר ספק בהני ליפני הלכתא כמאן ולפיכך בגיטין וקדושין הרי היא ספק מגורשת וספק מקודשת ובדיני ממונות במטלטלין שמסר ליד המקבל מספיקא לא מפקינן מיניה ובקרקעות הרי הן בחזקת בעלים הראשונים לעולם ארעא בחזקת מרה קמא קיימא: [דף עה.] כל מקום ששנה רשב"ג במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב. **בשלהי גט פשוט** [דף קעג:]: צידן. במתני': **ראיה אחרונה.** בפרק זה בורר **(דף לא.) דאיפלוג התם באמרו לו כל ראיות שיש לך להביא הבא על שלשים יום ולא הביא על לאחר שלשים יום ובאמרו לו הבא ראיה ואמר אין לי ראיה בקמייתא הלכתא כוותיה ובבתרייתא לית הלכתא כוותיה** וכתב הרי"ף ז"ל בפרק גט פשוט דהדין כללא **לאו דוקא הוא** דלא אמרינן הלכה כרשב"ג אלא על דאיכא טעמא: [דף עה:] **אתקין שמואל** בגיטא דשכיב מרע. שיאמר לה כשימסרנה לה: **אם לא מתי לא יהא גט** וכו'. **אם לא מתי** לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה. כלומר שאם לא כן היה אומר בתחלה אם מתי יהא גט שהרי הוא לגרש מתכוין: **בעינן הן קודם ללאו.** כדאשכחן בתנאי בני גד בני ראובן **אם יעברו ונתתם** וכ"ל דמאי דבעינן הן קודם ללאו היינו שלא יהא מסיים דבריו בהן [בכי האי גונא ס"ל] דבגמר דבריו אדם מתפיס ונמצא מעשה קיים ותנאי בטל הלכך אף על גב דמקדימין לאו להן כי היכי דלא לקדים פורענותא לנפשיה כיון שגומר דבריו בלאו שפיר ולדעת הר"ס במז"ל דשמואל מדינא אתקין הכי משום דקי"ל כר"מ **דבעינן תנאי כפול בין בגיטין וקדושין בין** בדיני ממונות שכך כתוב בפירוש בפרק ששי מהלכות אישות אבל אחרים אומרים דהא דאתקין ביה שמואל תנאי כפול לרווחא דמילתא אתקין **הכי ולאו דבעינן ליה** מדינא וכר' מאיר ורא"ה דדבר דהתם בסוף פרק שבועת העדות (דף לו:) אמרינן דלא בעי ר"מ תנאי כפול [אלא בממונא אבל באיסורא לא והא **דבעי ר"מ תנאי כפול]** בגיטין ובקדושין משום דאיסורא דאית ביה ממונא הוא ואילו אנן אשכחן דאפילו בממונא גרידתא לא בעינן תנאי כפול אלמא ליתא דר"מ ורא"ה דבר מדאמרינן בפרק האיש מקדש (דף ג.) ההוא גברא דזבנינהו לנכסי אדעתא למיסק לארץ

יוחנן כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה הילכך איצטלית דוקא בעיא למיתב ליה ואי אבדה אע"ג דיהבא ליה דמי דידה לא הוי גט:

(דף עה:) אתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט אם לא מתי לא יהא גט לא מקדים איניש פורענותא לנפשיה ואם מתי יהא גט ואם לא מתי לא יהא גט בעינן הן קודם ללאו:

ישראל ולא סליק ואמר רב אשי אמרינן ליה קום סליק ואיכא דאמרי אי בעית סלקת והתם ליכא למימר שהתנה וכפל תנאו שאם **יעלה יהא מכר ואם לאו לא יהא** מכר דאי **הכי לא אמרינן ליה** קום סליק ולא אי בעית סלקת שאין בעל התנאי חייב לקיים תנאו אלא אדרבה אם רצה הוא עצמו מבטלו כדי שיהא המעשה בטל כדאמרינן בפרקא קמא דקדושין (דף כז.) זכו בשדה זו לפלוני על מנת שתכתבו לו את השטר חוזר בזה ובזה אלא ודאי בשלא התנה עסקינן אלא אמר סתם כדי לעלות לארץ ישראל אני מוכר ואפ"ה דוקא משום דאמרינן ליה עדיין אתה יכול לעלות **הא לאו הכי תנאו** קיים אע"פ שלא כפל תנאו וליכא למימר דטפי עדיף לר"מ אומדנא בגלוי הדעת מתנאי שלא נכפל דהא לעיל בפרק השולח (דף מו:) גבי מוציא אשתו משום אילונית איכא אומדנא וגלוי דעתא ואפ"ה אמרינן התם דלר"מ בעי ליכפליה לתנאיה אלמא אפילו היכא דאיכא אומדנא וגלוי הדעת בעי ר"מ **תנאי כפול אלא ודאי** ליתא לדר"מ ושמואל לרווחא דמילתא אתקין לחומרא דלמא איכא דסבר לה כר"מ ואתי לאכשורי לגיטא אפילו כי לא מת ושרי אשת איש לעלמא וכן כתב רבינו שמואל בפרק יש נוחלין [דף קלז:] ומיהו אע"ג דלא קי"ל כר"מ לבעי דומיא לתנאי בני גד ובני ראובן לגמרי איכא מילתא מיהא דקי"ל כוותיה דר"מ יליף מתנאי בני גד ובני ראובן חמשה לקדוקי תנאין תנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ותנאי קודם למעשה ושיהא אפשר לקיים המעשה על ידי שליח ואנן קיימא לן כוותיה בתנאי קודם למעשה דסתם משנה היא בפ' השוכר את הפועלים **(דף צד.) כל תנאי שיש** בו מעשה בתחלתו תנאו בטל והרי"ף כתבה בהלכותיו. ור"ח ז"ל גם כן כתב דאף על גב דלא אשכחן לה אלא אליבא דר"מ הלכתא כוותיה משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא וכן נמי קיימא לן דבעי שיהא אפשר לקיים המעשה על ידי שליח ומשום הכי קי"ל דאין תנאי בחליצה כדאיתא בפרק מצות חליצה (דף קו.) ובפ' המדיר (דף עד.) וכי תימא מאי שנא דגמרינן להני תרי מילי מתנאי בני גד ולא גמרינן לכולהו יש לומר דאנן לא גמרינן מתנאי בני ראובן ובני גד למעשה שהיה כך היה ולא משום דאיצטריך להכי ותלע לה דהא תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ודאי בלאו **הכי לא אפשר ליה** אלא דמאי דמשמע לן מסברא מסמכינן ביה ותלע דהא איכא תנא התם ביבמות בפרק ר"ג (דף נג.) דס"ל **דבעי' תנאי כפול** וילפי' ליה מתנאי בני גד ובני ראובן אבל לא ילפינן מיניה דניבעי שיהא אפשר לקיים המעשה ע"י שליח וקסבר ליש תנאי בחליצה וכיון שכן לדידן נמי מאי דחזי לן מסברא למצטריך ילפינן מיניה ואידך לא ילפינן ונקטינן מיניה בלחוד דבעינן שיהא אפשר למעשה להתקיים ע"י שליח ושיהא התנאי קודם למעשה וא"ת והא תנן בפרקין [דף עו:] כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש והא הכא למעשה קודם לתנאי ואפ"ה תנאו קיים איכא למימר דמתני בהדי שליח שאני דכל תנאי מהני ביה לפי שאינו נעשה שלוחו אלא במה שנראה מתוך גלוי דבריו ומ"מ צריך לומר דהא דתנן בפרקין [שם] הרי זה גיטיך אם לא באתי ופרכינן עלה וליחוש שמא בא דאלמא התנאי קיים שהמשנה שנויה שלא בדקדוק וכן הרבה כיוצא בה דאי לא הוה ליה מעשה בתחלתו ותנאו בטל אבל יש דעת אחרת לר"ס במז"ל במעשה קודם לתנאי כמו שכתבתי בפ' האומר בקדושין בס"ד:

(דף עה.) ת"ר הרי זה גיטיך והנייר שלי אינה מגורשת על מנת שתחזירי לי את הנייר מגורשת מאי שנא רישא מאי שנא סיפא א"ר אשי הא מני רבי היא דאמר

[דף עו.] תנו רבנן **הרי זה גיטיך והנייר שלי אינה מגורשת.** דלא **יהיב לה מידי ורחמנא אמר (דברים כד) ונתן בידה: מאי שנא רישא** ומאי שנא סיפא. **קא סלקא דעתין ע"מ לאו כאומר מעכשיו דמי כרבנן [דף עד.] דפליגי עליה דרבי והוי כאילו אמר לכשתחזירי לי את הנייר יהא גט ואמאי מגורשת והא בשעת גירושין לאו מידי נקטה** ואמר עלה בגמרא אמר רב חסדא הא מני רשב"ג היא דאמר תתן לו את דמיה והכא נמי אפשר למפייסה בדמיה ומדאמרינן דדוקא כרשב"ג אתיא ולא כרבנן שמעי' מינה דרבנן לאו באיצטלית דוקא שהוא דבר חשוב פליגי אלא ה"ה בדבר שאינו חשוב כנייר וכיוצא בו הלכך אמר **לה זה גיטיך ע"מ שתחזירי** לי את הנייר ונשרף או נאבד לדידן דקיימא לן כרבנן אינה מגורשת וזה שלא כדברי הרב בעל העיטור ז"ל ואמרינן עלה בגמרא מתקיף לה אביי אימר דאמר רשב"ג היכא דליתא בעינא אבל היכא דאיתא בעינא מי אמר אמר אביי הא מני ר"מ היא דאמר בעי' תנאי כפול והכא בדלא כפליה לתנאה מתקיף לה רבא טעמא דלא כפליה לתנאה הא כפליה לתנאה לא הוי גיטא מכדי כל תנאי מהיכא גמרי לה מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי קודם למעשה אף כל תנאי קודם למעשה לאפוקי הכא למעשה קודם לתנאי אלא אמר רבא משום דהוי מעשה קודם לתנאי מתקיף לה רב אדא בר אהבה טעמא דמעשה קודם לתנאי הא תנאי קודם למעשה לא הוי גיטא מכדי כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן מה התם תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר לאפוקי הכא דתנאי ומעשה בדבר אחד [כלומר שהכל הוא בגט עצמו אלא אמר רב אדא בר אהבה משום דתנאי ומעשה בדבר אחד] ובתר הכי אמרינן רב אשי אמר הא מני רבי היא דאמר כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי. כלומר הא דקתני ע"מ שתחזירי לי את הנייר מגורשת רבי היא דאמר כאומר מעכשיו דמי **ואסתכח דבשעת גירושין נקיטא ליה לגט ולאחר זמן היא מחזירתו ומתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה.** ונראה מדברי רש"י ז"ל דתנאי קודם למעשה ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר אפילו **לרבנן בעי הכי דלא איפלוג רבנן אלא בכפילא וכדמפרש טעמא** בפרק האומר בקדושין (דף סא:) **דהתם הוצרך הדבר לאמרו שאלמלא כן יש במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו.** ותמהני דאדרבה אית לן למימר דאפילו לר"מ לא בעינן להו משום דאיהו לא בעי כפילא אלא משום דס"ל שלא היה הדבר צריך לאמרו ומיתורא מפיק לה כדמוכח התם אבל בתנאי קודם למעשה מאי יתורא איכא דלמא לאו בקפידא עבד הכי אלא אף על פי שהקדים התנאי היה אפשר לו נ"כ להקדים המעשה וכן נמי תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר התם אי אפשר בלאו הכי אבל אין ה"נ שאם היה אפשר להיות שניהם בדבר אחד (ומעשה בדבר אחר התם אי אפשר בלאו הכי אבל אין הכי נמי שאם היה אפשר להיות שניהם בדבר אחד) מהני. ונ"ל דתנאי קודם למעשה מוכחינן ליה משום דאם איתא דאפילו מעשה קודם לתנאי מהני כשם שבני גד ובני ראובן הקדימו המעשה לתנאי כדאיתא בקראי כך היה לו למשה להקדים נ"כ המעשה אלא ודאי כיון ששינה את סדרן מוכח דתנאי קודם למעשה בעינן ולפיכך אומר רש"י ז"ל דבהא ליכא לשוייה פלוגתא בין ר"מ ורבנן דהא אינהו לא פליגי אלא בתנאי כפול דר"מ אמר דאית ביה ייתורא ורבנן אמרי לית ביה יתורא אבל בתנאי **קודם למעשה אין** מקום למחלוקת ר"מ וחכמים וכן נמי תנאי ומעשה בדבר אחד היינו טעמא דלא מהני משום דכיון דמעיקרא ס"ל דאומר ע"מ לאו כאומר מעכשיו דמי ונמצא שהתנאי סותר את המעשה דאין הגט חל אלא לאחר שנתקיים התנאי ואז אין הגט בידה אבל למאי דמסקינן דאומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי כיון שאין התנאי סותר את המעשה הוה ליה כתנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ומש"ה קיימא לן בפרק יש נוחלין (דף קלז:) דהאומר הילך אתרוג זה במתנה ע"מ שתחזירהו לי החזירו יצא לא החזירו לא יצא ולפי שיטה זו שפירשתי אתי לי שפיר מה שאמרו מקצת הגאונים והרי"ף ז"ל דבע"מ לא בעינן לקלוקי [תנאים] כלל ואף הר"ס במז"ל כתב בפרק ששי מהלכות אישות כל האומר מעכשיו **אינו צריך לכפול תנאי ולא** להקדים תנאי למעשה אלא אף על פי שהקדים המעשה תנאו קיים והא דרב אשי מוכחא הכי [דכיון] דבין רבנן בין ר' מאיר מודו דבעינן תנאי קודם למעשה ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר למה הוצרך רב אשי לאוקמ' כרבי והא שפיר מיתוקמא כדברי הכל אלא ודאי למשום דקושטא דמילתא דבע"מ לא קפדינן בדקדוקי תנאין אוקמה כרבי. והראב"ד ז"ל נותן טעם לדבריהם ואומר דתנאי **על מנת או של מעכשיו** כיון דמהשתא חייל מעשה [בתנאי הוא דחייל] דהשתא מתנה עמו אבל על תנאי דאם כיון שהתנאי בא לבטל המעשה שלא יחול מעתה אין [בו] כח לבטל המעשה אלא א"כ כפל אותו. אבל אין שיטה זו מחוורת דהא בסוף פרק הפועלים [דף צד.] מוכח דרבנן פליגי עליה דר' מאיר ולא בעו תנאי קודם למעשה ומשמע דהיינו טעמא דר"מ מיתורא דכפילא יליף נמי שאין לנו בתנאין אלא כמו שנכתב תנאי בני גד ובני ראובן ורבנן דס"ל דליכא יתורא לא גמרינן מינה מידי ומעתה פשטן של דברים דרב אשי בעי לאוקומה אפילו כרבנן ומיהו מודה הוא דמיתוקמא שפיר כר"מ ודר"מ עדיפא מדרבנן דאילו לרבנן אינה מגורשת אלא אם תקיים תנאה ולר"מ מגורשת מיד מטעמיה דרב אדא בר אהבה משום דהוה ליה תנאי ומעשה בדבר אחד דאפילו ס"ל [לר"מ] דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי בעי נמי כל חזוקי התנאין ואי לא אינו מבטל המעשה וק"ו הדברים השתא אפילו במעשה שאינו חל מעכשיו דלא אלים סבירא ליה לר"מ שאין תנאי מבטלו אלא א"כ נתחזק התנאי בכל חיזוקי תנאין כ"ש במעשה שהוא מעכשיו דאלים שאין תנאי מבטלו אלא אם כן נתחזק התנאי כהלכתו. וראיה לדבר מדאמרינן בסמוך [דף עה:] דאתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם לא מתי לא יהא גט ואם מתי יהא גט ושכיב מרע ודאי במעכשיו הוא דאמר מעכשיו אם מתי אי נמי מהיום אם מתי דאילו אם מתי גרידא משנה שלימה שנינו [דף עב.] דלא אמר כלום אלא ודאי בדאמר מעכשיו עסקינן ואפילו הכי בעינן תנאי כפול ואמאי לא נבעי ליה נמי בע"מ משום דכאומר מעכשיו דמי ואע"פ שנראה מדברי הר"ס במז"ל בפ' תשיעי מהלכות גירושין דהא דאתקין שמואל **דלא אמר מעכשיו** היא דבריו תמוהין הרבה ועוד ראיה מדר' יוחנן **דאמר לעיל [דף עב.]** הכל מודים באומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ואיהו הוא דאמר התם ביבמות (דף קו.) דחליצה מוטעת כשרה ואי זו היא חליצה מוטעת כל שאומרים לו חלוץ לה על מנת שתתן ק"ק זוז ואפילו הכי לא מהני תנאה לבטולי למעשה משום דהוה ליה מעשה שאי אפשר לקיימו על ידי שליח ולא דמי למעשה בני גד ובני ראובן אלמא דאפי' בע"מ בעי ר"מ כל דקדוקי התנאין וה"נ מוכח בירושלמי בפ' האומר דקדושין [הלכה נ] דגרסי' התם תמן תנינן מתנה אדם על עירובו אמר ר"א מאן תנא **אם בא ואם לא** בא ר"מ היא (היכא) [הוי דין] ר"מ. חבריה (מלין) [אמרין] ר"מ דקדושין דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ר"מ אומר בין ירדו בין לא ירדו מקודשת עד שיכפול תנאו הכל מודים בלאחר שירדו גשמים ירדו מקודשת לא ירדו אינה מקודשת כלומר משום דלאחר לאו תנאי הוא ר' חנאי בעי קומי **ר' יוסי והן אם לאו כלאחר הוא כלומר אם יעברו ואם**

כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי וכן הלכתא:

מתני' (דף עה:) הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא על מנת שתניקי את בני כמה היא מניקתו שתי שנים ר' יהודה אומר שמנה עשר חדש מת הבן או שמת האב הרי זה גט הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שמת האב או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט רבן שמעון בן גמליאל אומר כזה גט כלל אמר רשב"ג כל עכבה שאינה ממנה הרי זה גט:

יום קפ

גמ' ומי בעינן כולי האי ורמינהי שימשתו יום אחד הניקתו יום אחד הרי זה גט אמר רב חסדא לא קשיא מתני' רבנן ברייתא רבן שמעון בן גמליאל דמיקל בתנאי ולית הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל רבא אמר לא קשיא באן בסתם שתי שנים כאן במפרש יום אחד רב אשי אמר סתם נמי במפרש יום אחד דמי ומתניתין ובריתא חד טעמא אינון ולא פליגי ואי מתני' במפרש יום אחד דמי מה לי שתי שנים ומה לי שמנה עשר חדש יום אחד סגיא הכי קאמר יום אחד משתי שנים לאפוקי לאחר שתי שנים דלא יום אחד משמונה עשר חדש לאפוקי לאחר שמנה עשר חדש דלא כלומר אם שמשתו לאביו יום אחד בחיים או הניקתו לבנו יום אחד בתוך שתי שנים אלו או בתוך שמנה עשר חדש אלו הרי זה גט אבל לאחר שתי שנים ולאחר שמנה עשר חדש לא

והלכתא כרב אשי דבתרא הוא ואע"ג דאקשינן ליה ואסיקנא בקשיא הלכתא כוותיה דהא לא אסיקנא בתיובתא ואיכא מאן דאמר כיון דדייקא מתני' כוותיה

לא יעברו דכתיב גבי בני גד ובני ראובן לאו כלאחר הוא דהא משמע דלא היו נותנין להם הארץ מיד אלא לאחר שיעברו א"ל שאני התם שהיתה הארץ לפניהם והוא מבקש להוציאה מידם כלומר מפני שמיד היה נותן להם הארץ. הרי מפורשת דבע"מ בעי ר"מ תנאי כפול ומשמע נמי דפום גמרא דידהו דדוקא בע"מ הוא דבעי ר"מ **תנאי כפול אבל באם לא** בעי והרי זה הפך סברת הגאונים ז"ל ונהי דלפום גמרא דילן משמע דבאם בעי רבי מאיר תנאי כפול מכל מקום נראה שאין לנו לתפוס הפך. סברת הירושלמי לגמרי דנימא דדוקא באם הוא דבעיא אבל בע"מ לא בעיא: **מתני' כמה היא מניקתו** שתי שנים. על **שיהא הולד בן שתי שנים שכך היא זמן הנקתו ולענין לשמש את אביו כל ימי חייו: ר' יהודה אומר י"ח חדש. לר' יהודה זו היא זמן הנקת תינוק על שיהא לו י"ח חדשים בכתובות בפרק אע"פ (דף ס:): מת הבן. קודם הזמן:** או מת האב **הרי זה גט. דכיון דלא פירש מילי לא איכוין אלא להרווחה כל ימים שהוא צריך ומכאן ואילך אינו צריך** כך כתב רש"י ז"ל ובגמרא נמי כן בהא דאמרינן [דף עו.] בשלמא לרבא רישא דלא פריש וסיפא דפריש כתב דבסיפא דמתני' דפריש שתי שנים כיון דלא **איצטריך לפרושי ופריש** דוקא קאמר ואין כל זה מחוור אצלי דכיון דרישא דמתני' כרבנן מוקמינן לה [לרב חסדא] כדאיתא בגמרא היכי נימי דלהרווחה קא מכוין אדרבה רבנן סברי לנעוריה קא מכוין לפיכך נ"ל דטעמא דמתני' משום דאמרינן לנעורה קא מכוין [ואין לנו בפירוש תנאו אלא אחד משני דברים או שנאמר שהוא מתכוין לצורך הנקתו ותצטרך להניקו ב' שנים ואם מת ה"ז גט או שנאמר שאינו מתכוין אלא להנקה ולא תצטרך להניקו אלא יום א' **ואם מת אינו גט** ומשום דמתני' כרבנן דס"ל לנעורה קא מכוין] אנו תופסין המשמעות שהוא מצער אותה יותר והיינו שתניקהו כל הזמן שיצטרך להנקה ואע"פ שיש בו צד קולא שאם מת הרי זה גט אי אפשר לתפוס מדבריו תרי חומרי דסתרין להדדי ולפיכך אנו תופסין הצד שהוא יותר חמור אבל בסיפא דפריש שתי שנים משום דמתני' כרבנן דסברי לנעורה קא מכוין אמרינן דאם מת אינו גט ולא נצטרך להקל עליה בשביל זה שהזמן כבר הוא קצוב בדבריו ועל כרחך אתה צריך לומר כן שאם אתה מפרש דטעמא דסיפא מפני שלא הוצרך לפרש ופירש כמו שכתב רש"י ז"ל **תינח תניקי את בני לרבנן אבל תשמשי את אבא ותניקי את בני לר' יהודה מאי איכא למימר אלא ולאי כדכתיבנא.** ומדברי רש"י ז"ל נראה דכי אמרינן מת הבן או מת האב ה"ז גט היינו דוקא בשהתחילה להניק או לשמש אבל בשלא התחילה כלל אינו גט וכן נראה מפירושו בגמ' גבי בשלמא לרבא וכו' אלא לרב אשי וכו' ולרב אשי הוא דהוי גט אע"פ שלא הניקה ושמשה כלל [ומשום הכי פריך ליה מ"ש רישא ומ"ש סיפא כיון דלא **נתקיים כלום מן התנאי** אמאי הרי זה גט] אבל לרבא לא ובתוספות הקשו עליו [אי כשהתחילה פשיטא אם מת הרי זה גט] דבשלמא גבי בן הוצרך התנא להשמיענו דהוי גט אע"פ שלא הניקתו כ"ד חדש אבל גבי אב אם איתא ששמשתו כלל מאי קא משמע לן פשיטא דהוי גט כיון ששמשתו כל ימי חייו דמאי איבעי לה למעבד טפי וליכא למימר דאשמעינן דאע"ג דאיהו מיית ברישא [הוי גט] דלא בעינן שתשמשהו כל ימי חייה דאם איתא דבעינן הכי **לא הוי גט** כדאמרינן בפ' בתרא [דף פג:] כל ימי חיי וחייכי אין זה כריתות ובמתני' לא אתא לאשמעינן דהוי כריתות אלא דבשמוש כי האי סגי. לפיכך פירש ר"י ז"ל דאפילו מת קודם שמניקה ושמשה הרי זה גט אבל דעת הר"ם ז"ל בפ"ח מהלכות גירושין כדברי רש"י ז"ל **דמת הבן או האב קודם שתניק או שתשמש אינו גט וכמו שאכתוב בגמ' בס"ד: הרי זה גיטיך** ע"מ שתשמשי את אבא שתי **שנים וכו'**. פרשתיה: **שלא בהקפדה. והיא לא הכעיסתו ואפ"ה שאין העכבה ממנו אינו גט וכ"ש בהקפדה: רשב"ג אומר כזה גט. הואיל ולא הקפידתו ואין העכבה** ממנה: גמ' ברייתא רשב"ג **דמיקל בתנאי. דאמר תתן את דמיה וקאמר כל עכבה שאין הימנה הרי זה גט:** ולית הלכתא כרשב"ג. דכללא דחוץ מערב וצידן **לאו דוקא הוא** וכמו שכתבתי למעלה: **כאן במפרש יום אחד.** וקמ"ל דדוקא הניקתהו ושמשתהו **יום אחד אבל מת** ולא הניקתהו **ולא שמשתהו כלל אינו גט** דסל"ד כיון שהקל עליה כל כך שלא אמר אלא יום אחד אף על גב דמת ולא הניקתו **ולא שמשתו כלל להוי גט** קמשמע לן דכיון דפריש יום א' אע"ג דמית כיון שלא הניקתו **ולא שמשתהו כלל אינו גט:** אבל לאחר שתי שנים או לאחר **י"ח חדש** לא. לפי שכבר עבר זמן הנקה: והלכתא כרב אשי דבתרא הוא ואע"ג דאקשינן עליה ואסיקנא בקשיא וכו'. פי' דבגמרא אמר מיתיבי הרי זה גיטיך ע"מ שתשמשי את אבא ב' שנים ע"מ שתניקי את בני שתי שנים מת הבן או שאמר האב אי אפשי שתשמשני שלא בהקפדה אינו גט בשלמא לרבא רישא בדלא פריש סיפא דפריש אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא קשיא ופרש"י ז"ל בשלמא לרבא **לאוקי רישא דמתני' דאמר שתי שנים [ממש]** אע"ג דבסתם רישא דקאמר **מת הבן בתוך ב' שנים הרי זה גט** בדלא פירש שתי **שנים וכל צרכו** הניקתהו וסיפא כיון דפריש שתי שנים **על כרחיך דוקא קאמר דהא לא איצטריך**

דרבא הלכתא כוותיה.

(דף עו.) ת"ר הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים אע"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט לפי שלא אמר אם תשמשי ואם לא תשמשי אם תניקי ואם לא תניקי דברי ר' מאיר וחכמים אומרים נתקיים התנאי הרי זה גט לא נתקיים התנאי אינו גט * לשון הרי"ף (ג"א) והלכתא כרבנן ואע"ג דקי"ל דבעינן תנאי כפול הני מילי דאם תשמשי ואם לא תשמשי כענין שנאמר (במדבר ל"ב:כ"ט) אם יעברו בני גד [וגו'] ואם לא יעברו וכדאתקין (דף עה:) שמואל בגיטא דש"מ אבל בעל מנת לא וקי"ל (שם) דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי

תנו רבנן אמר לה בפני שנים ה"ז גיטיך על מנת שתשמשי את אבא שתי שנים וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז לא ביטלו דבריו האחרונים את הראשונים רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים זוז אבל אם אמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך על מנת שתתני לי שלש מאות זוז בטלו דבריו האחרונים את הראשונים ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין אהייא אילימא אסיפא הרי ביטל אלא ארישא מהו דתימא כל לקיומי תנאה מצטרפין קמ"ל

לפרושי ויפרש אלא לרב אשי לפריש **רישא למתני' יום אחד קאמר על כרחיך את הבן לקתני היינו כגון שמת ולא הניקתו כלל ואמאי הרי זה גט והרי לא נתקיים כלום מן התנאי** כך פרש"י ז"ל. **ונראה מדבריו דדווקא לרב אשי מיירי כשלא נתקיים מן התנאי כלום אבל לרבא דווקא כשהתחילה להניק:** ונמצינו למדין לפי שיטתו שלדברי מי שפוסק כרבא את הבן קודם שהתחילה להניק אינו גט ולרב אשי הרי זה גט אבל ר"י ז"ל סובר דאפילו לרבא מת קודם שהתחילה להניק הרי זה גט וכמו שכתבתי במשנתינו והכא ה"ק בשלמא לרבא וכו' סיפא כלפריש דהואיל ופי' שתי שנים ודאי לנעורה קא מכוון ואפילו **מת אינו גט** אלא לרב אשי כיון דרישא במפרש יום אחד הרי נתכוין לנעורה כיון דכמפרש דמי ואפי' מת לא להוי גיטא כדאמרינן בסיפא. ונמצא לפי שיטה זו דבין לרבא בין לרב אשי אפילו מת קודם שהתחילה להניק ה"ז גט והר"ם במז"ל פסק בפ' ח' מהלכות גירושין כרב אשי אלא שכתב מת האב או הבן קודם שתניק או תשמש אינו גט והוא מן התימה למשמע לרב אשי אף על פי שלא התחילה להניק כלל כיון שמת ה"ז גט על הדרך שפירשנו ונראה שהוא ז"ל היה מפרש כך בין לרבא בין לרב אשי ולאי בעינן שיתקיים התנאי בהנקה ומש"ה [פריך] בשלמא לרבא רישא כיון דלא פריש והתחילה להניקו הרי נתקיים וסיפא לפריש כיון שמתו האב והבן בתוך הזמן לא נתקיים אלא לרב אשי על כרחין **רישא בהניקתו יום אחד** עסקינן דאי **לא הניקתהו כלל אפילו ברישא לא הוי גט שהרי לא נתקיים** וכיון שכן מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא כלומר [פשיטא] כיון דברישא **לא הוי גט** אלא כשנתקיים [התנאי] בסיפא נמי אילו נתקיים הוי גט ואמאי תנא ברישא הרי זה גט ובסיפא אינו גט דהכא וכאן נתקיים התנאי הרי זה גט ולא נתקיים אינו גט רב אשי אמר לך אין ה"נ וכי תנן ומת הבן או מת האב הרי זה גט אתא לאשמועינן דסתם כמפרש יום אחד דמי והכי קאמר כל שהתחילה להניקו מת הרי זה גט והוא הדין נמי לא מת אלא דתנא הכי אגב סיפא ולפי זה צ"ל דמת האב לא אתא לאשמועינן מידי דכיון שהתחילה לשמשו ומת מאי אית לה למעבד טפי והא ליכא למימר דאיהו מכווין טפי מהכי אלא אגב סיפא נקטינן או שמא אתא לאשמועינן דשמוש יום אחד שמוש מיקרי ואיקיים תנאי דסתם כלמפרש יום אחד דמי ונמצא לפי שיטה זו דבין לרבא בין לרב אשי כל שלא התחילה להניק **ומת אינו גט** ומ"מ לדברי כולם [נראה דיום אחד] לאו דווקא אלא אפילו שעה אחת ותוכל ללמוד זה ממה שפירש"י ז"ל במאי לפרכינן אלא לרב אשי מאי שנא רישא ומ"ש סיפא דאי יום אחד דווקא **לא הוה פריך ליה מידי לפי שיטתו:** ואיכא מ"ל כיון דלייקא מתני' כוותיה לרבא הלכתא כוותיה. וכתב הרשב"א ז"ל דבדיני ממונות כיוצא בזה אם אמר לו בית זה נתון לך במתנה ע"מ שתזון את בני או את אבי ולא פירש לו זמן ללרבא צריך לזונן כל ימי חייהם ולרב אשי כמפרש יום אחד או שנה אחת דמי. ואיכא למימר דלכ"ע לענין ממונא סתם כמפרש כל ימי חייו ולא פליג רב אשי אלא לגבי גיטין דלנעורה קא מכוין והרי נערה יום אחד או שעה אחת והדבר צריך תלמוד ע"כ: **ת"ר ה"ז גיטיך וכו' לפי שלא אמר לה אם תניקי יהא גט. ואם לא תניקי לא יהא גט. דבעינן תנאי כפול** והלכתא כרבנן דבעל מנת **לא בעי' תנאי כפול: ת"ר אמר לה בפני שנים הרי זה גיטיך וכו'. ולא מסרו לה בפניהם** דאי מסרו לה איגרשה לה בהאי תנאה ותו לא מצי לאתנויי תנאה אחרינא **אלא כך אמר לה בפניהם כשאמסרנו לה לא אמסרנו לה אלא ע"מ כן: וחזר ואמר לה בפני שנים כו'** ומסרו לה **לא בטל כו'. שלא בא זה להוסיף [מלאה אמר לה ע"מ שתתני מאתים זוז] תוספת על תנאי ראשון ולא בא ג"כ לבטל [מלאה בטל] תנאו הראשון בפני אלו אלא הכי קאמר לה או תנאי ראשון או מאתים זוז: ג' מאות. ולאי עקר ליה לתנאי קמא** כך פירש"י ז"ל ועל דרך זה שנויה בתוספתא (פרק ד הלכה ז) דתניא התם אמר לשנים תנו גט לאשתי על מנת שתמתין לי [שתי] שנים וחזר ואמר לשנים תנו גט לאשתי ע"מ שתתן לי ק"ק זוז לא בטלו דבריו אחרונים את הראשונים אלא הרשות בידה רצתה תמתין רצתה תתן אמר לשנים תנו גט לאשתי על מנת שתמתין לי שתי שנים וחזר ואמר לשנים תנו גט לאשתי על מנת שתמתין לי שלש שנים בטלו דבריו האחרונים את הראשונים ואין אחד מן הראשונים ואחד מן האחרונים מצטרפין לתת לה גט ע"כ ואף על פי שאין זה שוה לגמרתינו מכל מקום נראה ממנו דלאו בשנתן לה גיטה בתנאי הראשון עסקינן ועוד נראה ממנה דאפילו בשעה שאמר תנאי שני **לא מסרו אלא לאחר** מכאן שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב וחזר ואמר לה בפני שנים ומסרו לה ואפשר דבכי האי גוונא תנאי דבשעת מעשה מבטל דבריו הראשונים אף על פי שבתחלה אמר בפני שנים כשאתן גט לאשתי ע"מ כן אתננו לה ולא דמי להא דתניא בתוס' דקדושין [סוף פרק ב] [זה אומר במנה] וזה אומר במאתים והלך זה לביתו [וזה לביתו] ואחר כך תבעו זה את זה וקדשו אם האיש תבע את האשה יעשו לדברי האשה וכו' דאלמא על דעת ראשון גמרו מעשה דשאני התם דסתם הוא אבל התנה תנאי אחר אין לנו ולפיכך לפי דרכו של רש"י ז"ל כך יש לאומרה שאמר בפני שנים הראשונים ע"מ כן אתן **לה ולא מסר לה** וכן בפני האחרונים **ולא מסר לה וכשמסר לה לאחר כן מסרו לה** בפני כולם סתם ועל תנאין הראשונים מסר והא דקתני הרי זה גיטיך ע"מ לאו לאמר הכי בפירוש אלא להוא כמאן דפריש וכן העמידה רב אחא משבחא ז"ל בדלא מטא גיטא לידה מתנאה קמא: אבל אחרים פירשו דהכא בשנתן לה גיטה ואמר על מנת

דלא:

מתני' הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום והיה הולך מיהודה לגליל והגיע לאנטיפרס וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך מגליל ליהודה הגיע לכפר עותני וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד ל' יום והיה הולך למדינת הים הגיע לעכו וחזר בטל התנאי הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום היה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט:

גמ' (דף עו:) והא לא עבר אמר רב הונא מאי פניך תשמיש ואמאי קארי ליה פניך לישנא מעליא ורבי יוחנן אמר לעולם פניך ממש מי קתני ה"ז גט ומגורשת הרי זה גט קתני דלא הוי גט ישן ולכי מלו תלתין יומין הוי גיטא תניא כוותיה דר' יוחנן הרי זה גיטיך כל זמן שאעבור מכנגד פניך שלשים יום והיה הולך ובא הולך ובא הואיל ולא נתייחד עמה הרי זה גט ולא תנשא לאחר עד שיעברו ל' יום ולגט ישן אין חוששין שהרי לא נתייחד עמה וליחוש שמא פייס אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מארי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא פייס ואיכא מאן דמתני לה אמתני' מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש הרי זה גט וליחוש שמא בא אמר רבה בר רב הונא הכי אמר אבא מארי משמיה דרב באומר נאמנת עלי לומר שלא באתי מאן דמתני לה אמתניתין כ"ש אברייתא ומאן דמתני לה אברייתא אבל אמתני' לא

שתשמשי את אבא שתי שנים ואח"כ אמר שתתני לי מאתים זוז וכה"ג לא בטל אלא רצתה משמשתו רצתה נותנת לו מאתים זוז שכיון שלא קיימה תנאי ראשון נמצא הגט לבעל ומתגרשת בתנאי שני מאמירה שניה ואע"ג דתניא בתוספתא (דגיטין פ"ה הל"ה) ה"ז ניטיך ע"מ שתתני לי מאתים זוז וחזר ואמר הרי זה ניטיך מעכשיו לא אמר כלום כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הא ניטיך מעכשיו ליתא אלא אפילו אמר לה הרי זה ניטיך מעכשיו בלא שום תנאי הרי זה גט לקיימא לן כרבי לאמר בפ' הזורק [דף עח.] על שיאמר לה הא ניטיך והסיא כר"ש בן אלעזר דבעי שיטלנו הימנה ויתננו לה וסיפא דקתני בטלו דבריו אחרונים את הראשונים ה"נ הוא דכיון דאמר הרי זה ניטיך ע"מ שתתן לי שלש מאות זוז וקבלה עליה הרי בטלו שניהם תנאי ראשון וכיון שהסכימו שניהם לבטלו אפילו נתקיים אינו כלום ומתגרשת מנתינה זו על תנאי זה השני ובולאי שזה מן התימה שכיון שנתנו לה בע"מ שהוא כאומר מעכשיו היאך הוא ביד שניהם לבטלו. ועוד אכתוב בזה בסמוך בס"ד: **ואין אחד מן העדים הראשונים ואחד מן העדים האחרונים מצטרפין. להעיד שהיה תנאי בגט זה וכל זמן שלא יבאו שנים באחד מן התנאים הגט כשר ע"י עדי החתימה ולאו כל כמינייהו להנך לשויי תנאה בגיטא: אילימא אסיפא. פשיטא דאין אחד מן הראשונים כלום שאפילו באו שניהם אינן כלום דהא בטיל ליה ההוא תנאה: אלא ארישא. דקאמר או האי או האי מהו דתימא הואיל ומתקיים גיטא בחד מהני תנאי הוו להו כחד תנאה וכל סהדי דמסהדי לקיומי תנאה בהאי גיטא ליצטרפו קמ"ל:** מתני' **הרי זה ניטיך אם לא באתי וכו' והגיע לאנטיפרס.** מוכחין בגמרא דאנטיפרס בסוף יהודה באותו צד שיהודה סמוכה לגליל ושני תנאין הוא מתנה עמה בשעה שהוא נפרד ממנה כדי לילך בגליל אחד מהם שאם לא יבא מכאן ועד שלשים יום ואפילו לא יצא מיהודה שיהא גט והיינו דקתני אם לא באתי וכו' ותנאי **שני שאפילו לא נשתהה שלשים יום** כל שיגיע לגליל תהא מגורשת והיינו דקתני והיה הולך מיהודה לגליל לרמוז על תנאי שני **והכי משמע מתניתין הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שלשים יום מיום שאצא מכאן והיה הולך מיהודה לגליל ותלה הגט גם בביאתו לגליל** ומשום הכי קתני שאם הגיע לאנטיפרס שביהודה כלומר שלא יצא מיהודה וחזר לאלתר כלומר שלא **נשתהה שלשים יום בטל תנאו ואין כאן עוד לקיימו שהרי לגליל לא בא ולא נשתהה בדרך ואפילו קיימו לאחר זמן הרי לא התנה אלא על מהלך** ראשון: **והיה הולך** מגליל ליהודה והגיע לכפר עותני. שהוא בסוף הגליל באותו צד הסמוך ליהודה ונמצא שלא יצא מגליל וחזר בתוך ל' יום בטל התנאי ושוב אי אפשר שיתקיים ושני תנאים הוא מתנה עמה בזו ג"כ כמו שפירשתיה למעלה: **והיה הולך** למדינת הים והגיע לעכו. כלומר שעדיין לא יצא מא"י לפי שעכו מא"י היא ובסופה ואע"פ שחציה ג"כ בחוצה לארץ כמו שכתבתי בריש מכילתין כיון דתנא מיירי בהולך מא"י למדינת הים הגיע לעכו משמע שמיל שהגיע לחומת עכו שכנגד א"י חזר ותרי תנאי קא מתנה עמה כמו שפרשתי למעלה לפיכך כיון שלא הגיע למדינת הים **ולא נשתהה ג"כ שלשים יום בטל** תנאו ושוב אי אפשר לקיימו שאפילו הלך לאחר מכן ושהה שלשים יום הרי **לא התנה אלא על מהלך** ראשון: **כל זמן שאעבור מכנגד פניך. מיד יהא גט** ובגמרא פריך והא לא עבר שהרי היה הולך ובא בתוך שלשים יום: [דף עו:] **גמ' והא לא עבר. ל' יום רצופין: [תשמיש. והרי שלשים יום רצופין] בלא תשמיש כדקתני הואיל ולא נתייחד עמה: לישנא מעליא.** פניה של מטה: **הרי זה גט קתני.** ואין הגט **נפסל משום גט ישן הואיל ולא נתייחד עמה: גט ישן. כל שנתייחד עמה בין כתיבה לנתינה ופסלוהו רבנן משום שלא יאמרו גיטה קודם לבנה לקמן בהזורק (דף עט:)** תניא כוותיה דר' יוחנן. מסייע ליה מינה מדקתני ולגט ישן אין חוששין למשמע דאם נתייחד עמה **לא** הוי **אלא גט** ישן ואילו לרב הונא אם נתייחד עמה בטל הגט לגמרי: **וליחוש שמא פייס.** פירש"י ז"ל שמא פייס ונתייחדה עמו ובעל והויא לה גט ישן ואף על גב דקיימא לן בפרק הזורק (שם) שאם נתגרשה בו תנשא לכתחלה הכי קאמר היכי אמרת דהרי זה גט דמשמע גט שראוי להתגרש בו לכתחלה ליחוש שמא יבא בעל ויערער ויאמר שפייס והוה לה גט ישן ומפרקינן באומר **בשעת התנאי ע"מ כן אני מוסר לה שתהא נאמנת עלי כמאה עדים כל זמן שתאמר שלא באתי ונתיחדתי ופייסתי** ולא נהירא דאם איתא דאיכא למיחש לגט ישן כי הימנה מאי הוי וכי נפקא מידי חששא דגט ישן בהכי ואפשר דכל היכא דבעל לא מערער אנן לא חיישינן וכיון דהימנה תו לא אתי ומערער אבל הרי"ף ז"ל פי' בתשובה דה"ק כיון **שהיה הולך ובא** אע"פ שלא נתייחד עמה ניחוש שמא פייסה בדברים ומחלה התנאי ויש נוסחאות שגורסים בהך ברייתא ע"מ שאעבור וכתב הרמב"ן ז"ל שלפי גירסא זו למדנו בפי' שהנותן גט לאשתו אע"פ שאמר לה מעכשיו אם התנה עליה תנאי ובטלוהו שניהם בטל הגט שאין התנאי כלום מאחר שבטלו אותו ואינן רוצין שיהא תנאי דהא הכא ע"מ קאמר לה שהוא כאומר מעכשיו ואפילו הכי פרכינן וליחוש שמא פייס ולפיכך האומר לאשה ע"מ שתתני לי מאתים זוז אם רצו שניהם ובטלו התנאי הגט בטל ואף על פי שנתנה לו אחר כן שכל זמן שלא קיימתו לתנאי אפשר לבטלו מדעת שניהם וכשמתקיים התנאי אח"כ כאילו לא נתקיים ומיהו לוקא

אם לא באתי קאמר והא לא אתא:

מתני' הרי זה גיטיך אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש ומת בתוך י"ב חדש אינו גט הרי זה גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש ומת בתוך י"ב חדש ה"ז גט אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו גט ותנו לאשתי כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חרש אינו גט:

גמ' אמר אביי הכל מודים היכא דאמר לה לכשתצא חמה מנרתיקה (דף עז.) לכי נפקא אמר לה ואי מאית בליליא הוי גט לאחר מיתה ואין גט לאחר מיתה על מנת שתצא חמה מנרתיקה מעכשיו קאמר לה והוה לה גט מחיים כדרב הונא דאמר רב הונא כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דאמי לא נחלקו אלא באם תצא מר סבר כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו והו"ל כמהיום אם מתי מעכשיו אם מתי ומ"ס לא

בשהשכימה היא **בבטולו הא לאו הכי לא** שלא כלדברי מי שמפרש **שמא נתפייס הוא ובטלו** שאע"פ ששנינו משהגיע גט לידה אינו יכול לבטלו הכא כיון שעל תנאי ניתן **ולא נתקיים עליין התנאי יכול הוא** לבטלו ואין זה מחוור כמ"ש הרי"ף ז"ל בתשובה דכיון שאם נתקרע הגט או שאבד ה"ז גט כ"ש שאינו יכול לבטלו וכ"כ רב אחא גאון ז"ל בשאלתות דראשי המטות אבל כשהשכימה היא בביטול התנאי משמע מהכא לבטל הגט דהא פרכינן ליחוש שמא פייס ומיהו דוקא בתנאי שהוא בידם שלא יתקיים שמתוך שבידם שלא יתקיים יכולים הם לומר שאע"פ שיתקיים **יהא כאילו לא נתקיים** אבל בתנאי שהוא מתקיים על כרחן אין בידם לומר שיהא כאילו לא נתקיים דאי לא תימא הכי **לעיל בפרקין בגמרא [דף עג:]** דשקלינן וטרי' בראוה שנתייחדה עמו באפילה אי חוששין משום קדושין או לא למה **לא חששו בבטול התנאי דהא** אמתני' דאם מתי קיימין **אלא ודאי כל תנאי שהוא** מתקיים על כרחן אין בידם לבטלו אבל בתנאי שאפשר להתבטל רשאין לבטלו ולפיכך כתב הרמב"ן ז"ל [לאומר] ע"מ שתתני לי מאתים זוז אם קבלה עליה שלא תקיים התנאי ולא תתגרש באותה נתינה בטל הגט מעתה ואין צריך לומר שאם לא נתנה לשם תנאי ונתנה לו לשם מתנה דגט בטל אלא אפילו אמרה אחר כך נותנת אני ומקיימת התנאי כבר נתבטל שכיון שבידם לבטל התנאי שלא תתן מכיון שבטלוהו בטל לגמרי ושוב אין לו קיום ואני תמה אם איתא שהיא יכולה לבטל התנאי לומר שאע"פ שנתקיים **יהא כאילו לא נתקיים** ולבטל הגט בכך היכי אסיקנא **לעיל [דף עה:]** כלאמרי' מחולין לך דאינה מגורשת נהי דלמעיקרא לנעורה איכוין למה לא יהא בידו לומר שיהא כאילו נתקיים כשם שבידה לומר שיהא כאילו לא נתקיים ולפיכך אני אומר שבכל גט הניתן במעכשיו או בעל מנת דכאומר מעכשיו דמי ואין ביד שניהם לבטל התנאי אלא דוקא במתנה דהנאתה של אשה כי הכא שהתנה אם לא באתי וכל זמן שלעבור מכנגד פניך דמסתמא להנאתה מתנה עמה ולומר שאם לא ינהוג עמה בזמן זה מנהג אישות שלא תתעגן מחמתו ותהא מגורשת ומשום הכי פרכינן וליחוש שמא פייס ומחלה לו והויא כאומרת **כלום אמרת אלא להנאתי** זו היא הנאתי אבל במתנה עמה על מנת שתתני מאתים זוז ונתגרשה מעכשיו ודאי לא כל הימנה לומר שאפי' (לא) קיימה תנאה שלא תהא מגורשת והויא ברייתא דלעיל [דף עו.] לבטלו לדבריו האחרונים את הראשונים או תתפרש כלדברי רש"י ז"ל **או אתיא כמאן דאמר לאומר ע"מ לאו כאומר מעכשיו דמי:** ואיכא דמתני לה אמתני' וכו' **כ"ש אברייתא. שהיה הולך ובא: אבל אמתני'.** דאמר **בתוך י"ב חדש ולא ראינו שבא בעיר משנה לא חיישינן שמא בא ואפילו לא הימנה עליה מעיקרא הוי גט דהא לא אתא** והרי"ף ז"ל כ' לשונות הללו סתם ונראה שהוא פוסק כלישנא בתרא ואפילו אמתני' בעינן נאמנת עלי וה"נ מוכח בגמ' בפ' כל הגט [דף כט:] דפרכינן וליחוש שמא פייסה מי לא תנן מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש וכו' ואמר רבה בר רב הונא באומר נאמנת עלי שלא באתי אלמא שונין דעלמא כמאן דמתני לה אמתני' וכן דעת ר"ח ז"ל והראב"ד ז"ל בהשגות אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ט מהלכות גירושין הרי זה

ניטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש אין חוששין שמא בא בסתר וטעמו ז"ל לפי שהוא סובר דהאי חשש דשמא פייס ובא מדרבנן בעלמא ניניהו שכך כתב בפרק זה ומפני חשש זה יהא הגט פסול וכבר ביאר ז"ל בפ' עשירי שכל מקום שהוא מזכיר פסול אין פיסולו אלא מדברי סופרים בלבד ולפיכך הוא פוסק בלשונות הללו להקל: **מתני' אינו גט. דכיון דלא אמר מעכשיו משמע לאחר י"ב חדש יהא גט והרי מת בתוך הזמן וזקוקה ליבם** ותמהני הך מתני' יתירתא היא דתרי גווני לידה מאם **מתי אינו גט** ומעכשיו אם מתי הרי זה גט דתנא **לעיל [דף עב.]** שמעינן להו ונ"ל (דה"ק) דסל"א נהי דאם מתי כלאחר מיתה משמע ה"מ היכא דתלה במיתה דכיון דלא מגרש לה אלא כי היכי דלא תיפול קמי יבם אף הוא אינו רוצה שיחול גיטה אלא לאחר מיתה דסבר הוא דיש גט לאחר מיתה אבל הכא דתלה באם לא באתי סל"א דמעכשיו משמע קמ"ל א"נ סל"א התם **מש"ה אמרי' דכי לא אמר** מעכשיו כלאחר מיתה דמי דחיישינן דלמא אינו רוצה בגירושיה כלל דיודע הוא שאין גט לאחר מיתה ולפיוסה איכוין אבל הכא דאפי' נימא דלאחר שלא יבא משמע מ"מ כי לא מת גירושיה חיילי ולגירושיה קא מכוין הלכך סל"א שאם לא באתי גרידא מעכשיו משמע קמ"ל ובהכי מיתרצא לי לישנא דנקט אביי בגמ' הכל מודים כל היכא דאמר לכשתצא חמה מנרתקה וכו' ואמאי לא נקטה בגוונא דמתני' ולימא הכל מודים היכא דאמר לה לאחר שלא אבא וכו' לא נחלקו אלא באם לא אבא אלא [דסירכא] דרבותא דמתניתין נקט דלא מיבעיא (דפסולה) ניטא בתנאי שאפשר שלא יתקיים **אמרינן דרבנן אם לאו** כאומר מעכשיו דמי אלא אפילו תלה בתנאי המתקיים ודאי דסל"א דמעכשיו גמר ומגרש קמשמע לן דאפ"ה דרבנן אם לאו כאומר מעכשיו דמי: כתבו בתוך **י"ב חדש** אע"פ שנתנו לאחר יב"ח **אינו גט.** דלא תימא שלא הקפיד אלא על הנתינה אלא אף על הכתיבה הקפיד: **גמ' התירוה לינשא.** דאע"ג דלא אמר מעכשיו דמסתמא מעכשיו קאמר לה: **בי דינא דשרו משחא. שמן של עובדי כוכבים והוא רבי יהודה נשיאה שהיה בימי האמוראים בן בנו של רבינו הקדוש כדאמרינן במסכת ע"ז (דף לז.) מסתמיך ואזיל ר' יהודה נשיאה אכתפיה דר' שמלאי וכו': כר' יוסי. בבבא בתרא (דף קלו.) הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה ר' יוסי אומר אינו צריך שזמנו של שטר מוכיח עליו דלהכי אכתוב זמן בשטרא לידע שמהיום נתן לו גוף הקרקע שלא ירשו אחיו עמו והפירות לאחר מיתה:** הכל מודים היכא דאמר לה לכשתצא חמה מנרתקה. פרש"י ז"ל **האומר לאשתו בלילה הרי זה גיטיך לכשתצא חמה מנרתקה.** לכי נפקא אמר לה. **ואי מית בלילה לא הוי גט וגבי מתני' נמי הרי זה גיטיך לכשלא אבא אחר שנים עשר חדש לא הוי גט וליכא למיסמך אזמנו של שטר מוכיח עליו דהא בהדיא אמר לכשלא אבא לאחר שנים עשר חדש יהא גט אבל לא מעכשיו** נראה מדבריו דאפילו רבי יוסי מודה דבכי האי גוונא לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו דנימא דליהוי כמהיום [ולאחר] מיתה וליהוי גט ואינו גט דליתא דכיון דבהדיא אמר לכשתצא לא חיישינן לזמנו של שטר למחשביה כמהיום ולכשתצא

אמרי' כר יוסי והו"ל כאם מתי גרידא והילכתא כרבנן:

ה"ז גיטיך מעכשיו אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש ומת

אלמא **לא הוי גט** כלל ואע"ג דרבי יוסי כי אמרה בכותב **נכסיו לבנו לאחר** מיתה אמרה שאני התם דאיכא תרי מילי גופא ופירות ואיכא לקיומינהו לתרוייהו גופא **מהיום ופירי לאחר מיתה** [אבל הכא לא אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו דהא לכשתצא קאמר למשמע ולא מהיום] והקשו עליו מדאמרינן **לעיל בגמ' [דף עב:]** בלישנא בתרא דרב הונא אמר בהרי זה גיטיך לאחר מיתה לדברי ר' יוסי חולצת ואקשינן פשיטא ואם איתא לאביי פליג בהאי מאי פשיטותא ואפשר דאין הכי נמי [דהוי מצי] לתרוצא הכי אלא פרקי' פירוקא אחרינא דאיצטריך לאשמועינן דלא **סבר לה רבי יוסי** כרבי ורבי יוסי גופיה איצטריך למעוטה דאמר כזה גט כדאיתא לעיל בגמ' ונמצא לפי שיטה זו שאפילו נחוש לדברי ר' יוסי הרי זה גיטיך לאחר מיתה לא אמר כלום ומתיבמת: אבל רש"י ז"ל **עצמו פי' בפ' אין מעמידין (דף לז.) בענין אחר דה"ק הכל מודים וכו' וכי מיית בליליא לא הוי גיטא.** כלומר דאפילו ר' יוסי מודה דלא הוי גט גמור דנהי דאית ליה לר' יוסי אפילו בכי הא זמנו של שטר מוכיח עליו מכל מקום הוה ליה כמעכשיו ולכשתצא ומספקא ליה לרבי יוסי אי תנאה הוי **אי חזרה הוי כדמספקא להו** לרבנן במהיום ואע"ג דאמרינן לא הוי גיטא לאו דלא הוי גיטא כלל אלא דלא הוי גט גמור ואשכחן דכותיה **דאמר (רבה) [רבא] לעיל בגמ' [דף עב:]** כשאמות ולאחר מיתה אין זה גט ומוקמינן לה לחד לישנא דאמר מהיום ורבנן ובודאי דלהאי לישנא כי קאמר אין זה גט אין זה גט גמור קאמר דליכא [למימר] דלא הוי גיטא כלל דהא בהדיא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ה"נ ה"ק הכל מודים דלא הוי גט גמור ולרבנן אינו גט כלל ואפילו לר' יוסי לא הוי גיטא מעליא וחולצת ותמיהני דהיכי לימא דהכל מודים כיון דבהאי גוונא גופא פליגי ואי משום דאפי' לר' יוסי לא הוי גיטא מעליא פשיטא והאי מילתא לא שייכא בפלוגתייהו כלל ואפשר דאיצטריך לאשמועינן דאע"ג דרבי יוסי מיקל בתנאי אפ"ה לא סבר לה כרבי דאמר במהיום ולאחר מיתה דגיטא מעליא הוי וכדאיתא בסוגיין לעיל [שם] בגמ': [דף עז.] לא נחלקו אלא **באם תנא.** ודכותה אם לא באתי (ואע"ג) דאמרינן **לעיל בפרקין גבי אם מתי דשתי לשונות משמע מעכשיו ומשמע לכשימות [אמר מהיום כמעכשיו דמי לא אמר** כלאחר מיתה דמי הלכך פליגי רבותינו המתירים סברי כר' יוסי] באם מתי גרידא אמרינן לעיל דכלאחר מיתה דמי: וכתב הרמב"ן ז"ל שלפי פי' רש"י ז"ל שמעמידה במתנה עם אשתו בלילה ומת באותו לילה ולר' יוסי כשר משום זמנו של שטר מוכיח עליו ושמעינן מינה דשכיב מרע שאמר מהיום אם מתי ומת בו ביום דהרי זה גט דמהיום כמעכשיו דמי שהרי זמנו של שטר **יום הוא שהרי אין** כותבין שעות ומכשירין אותו לר' יוסי וזה שלא כדברי רת"ם שכתב בסדר הגט שלו ניחא לי מעכשיו ממהיום דאי מיית בההוא יומא לא ידענא מה אדון בה ולי מהא לא איריא דנהי דבגיטא דש"מ איכא לספוקי דילמא מסוף היום קאמר הכא ליכא למימר הכי דהא קאמר אם תנא ואפילו תימא דהוי כאחר שתנא מכל מקום דבריו מוכיחין שדעתו לגרשה קודם סוף היום הילכך על כרחין [מתחלת היום] קאמר אבל בש"מ דאמר מהיום אם מתי דילמא מסוף היום קאמר ועוד הקשה עליו א"כ רב דאתקין בגיטין פטרית פלוניתא אינתתי מיומא דנן ולעלם כדאיתא לקמן בפרק המגרש (דף פה:) אמאי לא איתקין מעכשיו ולעולם משום שכיב מרע דמית ביומיה דהא רובא כי תקיף להו עלמא טובא יהבי גיטא ולדידי לא קשיא דרב לתקוני דלא נסמוך עליה דר' יוסי עבד הכי ובשלמא כי תקין מהיום מינכר שפיר דלא סמכינן עליה דרבי יוסי דלדידיה לא צריך מהיום דהא איכא יום בשטרא ואילו תקין מעכשיו לא הוה מינכר כלל דדלמא כי היכי

לניחול מעכשיו עבד הכי דלכוותא אמרינן התם דתקין ולעלם לאפוקי מדבעא מיניה רבא מר"נ כלומר דבעא מיניה היום אין את אשתי ולמחר את אשתי אע"ג דאסיקנא התם כיון דפסקא פסקא בעא לתקוני הכי לרווחא דמלתא ובודאי דאפ"ה לעלם לא צריך דמסתמא לעלם משמע אלא דתקין לפרושי הכי כי היכי דנשמע ממילתיה דלא נסמוך אהיום אין את אשתי ולמחר את אשתי וה"נ התקין מהיום ולא בעי לתקוני מעכשיו כי היכי דנשמע ממילתיה דלא ניסמוך אדר' יוסי: והלכתא כרבנן. זהו לשון הרי"ף ז"ל ונראה שהוא סומך ארבנן אפילו להקל דהיכא דאמר אם תנא אינו גט כלל ומתיבמת ואע"ג דרב פסיק כרבי יוסי כדאיתא לעיל בפרקין בגמ' ובפ' יש נוחלין (דף קלו.) איפשר שהוא דוחה אותה מהלכה משום דרב גופיה אתקין בגיטא דש"מ מיומא דנן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי ועוד דהכא אמרי' בגמ' [דף עו:] א"ר אבא בריה דר' חייא בר אבא א"ר יוחנן רבי יהודה הנשיא בנו של ר"ג הורה ולא הודו לו כל שעתו ואמרי לה כל סייעתו ומשמע שאמר כן לומר שאין הלכה כמותו ואפילו רבנן דדריה פליגי עליה וקי"ל דרב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן ולפי זה לא קי"ל כר' יוסי אפי' בממון. אבל אין נראה כן לעת הרי"ף ז"ל ממ"ש בפ' יש נוחלין [סי' תת"ע] בלשון הזה ופסק רב הלכה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו ואשכחן בגיטין בפ' המגרש (דף פה:) דאתקין רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו וקשיא לן דרב אדרב דהכא קא פסיק הלכתא כרבי יוסי והתם אתקין מן יומא [דנן ולעלם] לאפוקי מדר' יוסי. וחזינן למקנת רבוותא דשני לא דמי מתנה לגט דהכא ממונא [והתם] איסורא וטעמא דמסתבר הוא כי היכי דלא תקשי דרב אדרב. ורב נחשון גאון ז"ל פליג ואמר הכין נהיגי במתיבתא כר' יהודה [דאיהו פליג על ר' יוסי התם ביש נוחלין] כתקנת רב בגיטין עכ"ל שם: ונראה שלפי דעת מקנת רבוותא שסמך עליו הרב שם נהי דמחמירינן בגיטין שלא לסמוך על דברי ר' יוסי אפ"ה לא מקילין בהכי שתתייבם דכיון דבממונא נקטינן כוותיה (כי) היכי דלא ניחוש בסבריה לאיסורא אלא ולאי משמע דכי אמרין הנהו רבוותא דלא דמי מתנה לגט דהכא ממונא והכא איסורא היינו לומר דבאיסורא לא סמכינן בדר' יוסי אבל מ"מ מיחש חיישינן ליה שהרי מן הדין הלכה כמותו ומה שכתב כאן והלכתא כרבנן היינו להצריכה חליצה אבל לא שתתייבם או שסמך כאן על דברי רב נחשון גאון ז"ל דפליג ואמר דלא נקטינן כר' יוסי כלל ואפי' בממון ולפי זה אין לדבריו מסכימין עם מ"ש בפ' יש נוחלין אבל מדברי הרמב"ם ז"ל נראה דקי"ל כר' יוסי בממונא ובגיטין לא חיישינן ליה כלל שהרי פסק בפרק אחרון מהלכות זכייה ומתנה כר' יוסי דאמר זמנו של שטר מוכיח עליו גבי נותן **נכסיו לבנו לאחר מותו** ובפ' שמיני מהלכות גירושין כתב התנה עליה שאם זרחה חמה יהא גט אם לא לא יהא גט **ומת בלילה אינו גט שהרי לא נתקיים התנאי על** שמת ואין גט לאחר מיתה הרי שהוא ז"ל פוסק כר' יוסי בממון [ואינו חושש בגיטין כלל ולא ידעתי למה דכיון דפסקינן כר' יוסי בממון] ואיהו נמי בגיטין אמר כדאיתא בסוגיין היאך לא ניחוש בגיטין כלל אי מדרב [דף פה:] דאתקין מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדר' יוסי דילמא לאו משום דלא סבר לה כוותיה אלא לרווחא דמילתא הוא דתקין הכי למיחש לבר פלוגתיה וכן כתב רש"י ז"ל שם לקמן בפרק המגרש וכדאזינן דתקין ולעלם לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן דאע"ג דאסיקנא התם [ריש דף פז.] כיון דפסקא פסקא תקין הכי לרווחא דמילתא ובתוספות פוסקים כר' יוסי כיון דרב פסק הלכתא כותיה ומאי דתקון ולעלם לרווחא דמילתא תקון ועוד דרבותינו דבתראי נינהו דהיינו ר' יהודה הנשיא בן בנו של

בתוך י"ב חדש הרי זה גט איבעיא לן (בדף עו:) כי שרינן לה לאלתר שרינן לה דהא ודאי לא אתי או דלמא לאחר י"ב חדש שרינן לה לכי מקיים תנאיה ולא איפשיטא.

ולחומרא עבדינן ולא פטרינן לה בלא חליצה ולא שרינן לה לעלמא אלא לאחר י"ב חדש לכי מקיים תנאיה:

מתני' כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו בתוך י"ב חדש ונתנו לאחר י"ב חדש אינו גט ר' יוסי אומר כזה גט כתבו לאחר י"ב חדש ומת אם גט קודם למיתה הרי זה גט ואם מיתה קדמה לגט אינו גט אין ידוע זו היא שאמרו מגורשת ואינה מגורשת:

גמ' (דף עז.) א"ל רב יימר לרב אשי לימא קסבר ר' יוסי כתבו גט על תנאי כשר לא לעולם אימא לך פסול ושאני הכא מדהו"ל למימר אם לא באתי כתבו ותנו ואמר כתבו ותנו אם לא באתי שמע מינה ה"ק כתבו מעכשיו ותנו אם לא באתי ורבנן לא שנא הכי ולא שנא הכי והילכתא כרבנן ת"ר לאחר שבוע שנה לאחר שנה חדש לאחר חדש שבת לאחר שבת מאי יתיב ר' זירא קמיה דרב יוסף ואמרי לה קמיה דרבי יוחנן ויתיב וקאמר חד בשבא ותרי בשבא ותלתא בשבא בתר שבתא ארבעה וחמשה ומעלי [שבתא] קמי שבתא תניא רבי אומר לאחר הרגל ל' יום נפק רבי חייא דרשה משמיה דרבי וקלסוה משמייהו דרבים ולא קלסוה אלמא לית הלכתא כותיה דרבי:

הדרן עלך פרק מי שאחזו

הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה הרי זו מגורשת זרקו לה לתוך ביתו או לתוך חצרו אפילו * נ"א אפי' היא עמו. ד"ת הוא עמה במטה אינה מגורשת לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת:

גמ' חצרה מה שקנתה אשה קנה בעלה (דף עז: ע"ש) אמר רבא אטו ידו דעבד למאן דאמר בשטר ע"י עצמו לאו כיד רבו דמיא אלא גיטו וידו באין כאחד ה"נ גיטה

רבינו הקדוש כלמוכח בגמרא עבדו בה עובדא והתירוה להנשא ומיהו מוכיח בגמ' בפרקין לר' יוסי לאמר זמנו של שטר מוכיח עליו אפילו בעל פה כלומר דלא מיבעיא לזמנו של שטר מוכיח למאי דכתב בשטר דמהיום חייל אלא אפילו בתנאין דמתנה על פה כי הכא מוכח זמנו של שטר דמהיום חיילי ואי מדרבי יוחנן דאמר דלא הודו לו כל סייעתו לא איריא דדילמא רבי יוחנן לאו למיפלג אמר הכי אלא לומר דאע"ג דלא הודו לו כל סייעתו איהו אגמריה סמך ומחוורתא דפסקא דספקא הוי וחולצת ולא מתיבמת: כי שרי לה לאלתר שרו לה. **כששמעו בו שמת ואפילו קודם שנים עשר חדש** להא ולאי לא **אתי שהרי ולאי לא יבא עוד ויש כאן קיום תנאי ולא** איפשיטא ולחומרא. והקשו בתוספות ולאלתר מה יש לחוש והא ודאי נתקיים התנאי דכיון שמת לא ישוב עוד לביתו ותירצו דאיכא למיגזר אטו לא מת לפי שאין העולם יודעין שמת אבל לאחר י"ב חדש הכל יודעין שנתקיים התנאי ול"נ דהיינו טעמא משום דאיהו ודאי לא הוה חייש למיתה דידיה ולא היה גומר ומגרש אלא לאחר י"ב חדש ומש"ה חיישינן ולא שרינן לה מקמי הכי ולישנא הכי מוכח דאמרינן או דילמא לאחר יב"ח שרינן לה **לכי מקיים תנאיה**: מתני' ר' יוסי **אומר כזה גט.** מפרש טעמא בגמ': זו היא שאמרו מגורשת **ואינה מגורשת.** דלא מוקמינן ליה בחזקת חי ונימא דלאחר י"ב חדש מת אלא כיון דהשתא מת מקמי הכי מספקינן ליה דילמא בתוך י"ב חדש מת: גמ' לימא קסבר ר"י **כתבו גט על תנאי כשר. ואפילו לא נתקיים התנאי דהא הכא לא נוה לכתוב אלא לאחר יב"ח והם קדמו וכתבוהו ומכשר ר' יוסי ונימא נמי** דפליג אמתני' קמייתא דאם לא באתי מכאן ועד י"ב חדש כתבו ותנו גט לאשתי: מדהל"ל וכו'. **אבל ברישא מודה ולרבנן דפליגי עליה סברי ל"ש אמר כתבו אם לא באתי ול"ש אם לא באתי כתבו הוא לא נוה אלא לאחר יב"ח: לאחר שבוע. אמר ה"ז גיטיך אם לא אבא לאחר שבוע כלומר לאחר שמיטה זו ממתינין לו שנה שמינית לכל שנה שמינית קרויה [אחר] שבוע** וטעמא דמילתא דכיון שהוא תפוס חשבון זמן שהוא מקובץ מפרטים כשבוע שהיא מקובצת משנים אחר שלו היינו החשבון המקובץ מפרטים שהוא בא אחריו [ומש"ה] לאחר שבוע שנה שהוא החשבון המקובץ הבא אחריו. ולאחר שנה חדש ולאחר חדש שבת. וכתבו בתוס' שאפילו לא נשאר מן השבוע אלא מעט ואמר לאחר שבוע זה אחריו שנה כיון שהזכיר לשון שבוע אבל מדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהלכות גירושין נראה שהוא היה מפרשה כך שאם אמר להם כתבו ותנו גט לאשתי אחר השבוע אין כותבין אלא תוך שנה שמינית **אבל לא לאחר** מכן ומיהו תכף אחר שבוע כותבין וכן באומר לאחר שנה כותבין מיד תוך חדש ראשון משנה שניה ואינך נמי לכותייהו ולא ידעתי למה כתב לאחר מכאן שאם אחרו לאחר הזמן שאמר ואחר כך כתבו שהגט פסול ומשמע שאינו פסול אלא מדברי סופרים ואם נשאת לא תצא כמו שהוא נתן כלל בזה בראש פרק עשירי והוא מן התימה דמשמע ולאי למילי ספיקא לא נפיק ואפילו נשאת תצא: **חד בשבא תרי** ותלתא בשבא קרי בתר שבת שעברה. **אבל רביעי וחמישי וששי נקראין על שם שבת הבאה: קמי שבתא. האי שבת דקאמר הכא יום שבת ממש קאמר: לאחר הרגל. אם לא אבא לאחר הרגל צריך להמתין ל' יום: וקלסוה. יפה אמרת דולאי יחידאה היא: ולא קלסוה. ולא הודו לו שנאמרה מפי רבים משום דלית הלכתא כותיה.** הלכך באומר לאחר הרגל לא אתפרש ומיהו איכא מאן דאמר דלאחר שלו כלאחר שבת דהיינו שלשה ימים שהוא הקטן שבכולם אבל רבינו מאיר הלוי ז"ל סובר דכי היכי דלאחר שבת הוי מחצית הזמן שבין שבת לשבת הכי נמי לאחר הרגל מחצית הזמן שבין רגל לרגל וכן כתב הרי"ף ז"ל בתשובה דראובן שנשבע לחבירו לפרוע אחר הפסח רואין אותו כמה יש בין פסח לעצרת ויש לו מחצית הימים שבינתים כמו בשבוע שמחלקין מחציתו לפני שבת ומחציתו לאחריו ולפי זה אם נשבע לפרוע אחר סוכות יש לו שלשה חדשים ור"ח ז"ל כתב דלאחר הרגל ט"ו יום ולא נתבררו דבריו ולפני שנה ולפני חדש ושבוע לא אתפרש ולכאורה משמע דלפני שלו כלאחר וכדאמרי' לגבי שבת אבל בירושלמי לא משמע הכי: הדרן עלך פרק מי שאחזו הזורק גט **לאשתו והיא בתוך ביתה. של נכסי מלוג וזרקו לה על גבי קרקע: הרי זו מגורשת. דקנתה לה חצרה כאילו נתנו בידה כדמוכחינן בגמרא** מדכתב תרי ונתן בידה בפרשה ובתרא מיותר לדרשא ומרבינן מיניה חצרה אי נמי משום דהוי מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות: **לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת. ואפילו היא בתוך חצרו וטעמא מפרש בגמ': קלתה. סל שהנשים נותנין לתוכה מחטין וצנורות:** גמ' חצרה מה שקנתה אשה

וחצרה באין כאחד ההוא ש"מ דכתב גיטא לדביתהו בפניא דמעלי שבתא לא איספיק למיתביה ניהלה למחר תקיף ליה עלמא אתו לקמיה דרבא אמר להו זילו אמרו ליה נקנייה ניהלה לההוא דוכתא דיתיב בה גיטא ותיזיל איהי ותיתיר ותפתח ותחזיק בה דתנן נעל גדר פרץ כל שהוא הרי זו חזקה והוה ליה גיטה וחצרה באין כאחת וכן הלכתא:

בתוך ביתה או בתוך חצרה: אמר עולא והוא שעומדת בתוך ביתה או בתוך חצרה ור' הושעיא אמר אפי' היא בטבריא וחצרה בציפורי והלכתא כעולא דהכין אסקה רב אשי בפרק שנים אוחזין בטלית (דף יא:) כוותיה דאמר רב אשי חצר איתרבאי מידה ולא גרע משליחות גבי גט דחוב הוא לה ואין חבין לו לאדם אלא בפניו הלכך בעינן והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה

קנה בעלה. לפירות להשתמש בה ואכתי לא נפק גט מידיה לבעל: [דף עז:] **למ"ד בהאשה נקנית [דף כב:] שהעבד קונה עצמו בשטר שחרור** על ידי עצמו כלו' בקבלת עצמו: אלא גיטו וידו **באין כאחד. על ידי הגט באה ידו לו עם** קבלת גיטו: ההוא ש"מ וכו' למחר **תקיף ליה עלמא** טובא. **והיה ירא פן ימות ותזקק ליבום ואסור לטלטל הגט בשבת ולמוסרו לה:** נקניה ניהלה. **הבעל. לדוכתא דמחית ביה גיטא בחזקה לקרקע נקנית בחזקה: ותיחול ותפתח. תסגור דלת החדר שיקנה לה בשום חזקה: דתנן נעל. דלת. או גדר פרצה. או פרץ גדר.** הרי זו חזקה. **לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו להשתא יהב לה חצר וגט בתוכו** וקני לה מדין חצרה והוה ליה גיטה וחצרה באין כאחת. ומקשו הכא כשם שחששו לטלטול הגט למה לא חששו לקנין הבית דהוה ליה קונה קנין בשבת ואסור וכן הגירושין עצמן אסורים הן כדתניא בתוספתא בפ' בתרא דביצה לאין מקדשין ואין מגרשין ולא חולצין בשבת וכך שנויה בתורת כהנים בפרשת יום הכפורים שביתת מנוה מנין שלא יקדש ולא יגרש **ולא יחלוץ ולא ייבם וכו'** כדאיתא התם יש לומר דמפני שהוא ש"מ התירו כדי שלא תטרף דעתו עליו כשם שהתירו מפני כך כל צוואת ש"מ שהיה בדין לאסור כיון דדבריו ככתובין וכמסורין דמו וכי תימא כיון דסוף סוף היו צריכין לדחות איסור דרבנן יטלטלו הגט יש לומר דכמה דאפשר לתקוני מתקנין ובתיחול ותפתח לא יהיה נראה כמקנה שהרי דרך הוא לפתוח ולסגור ביתו ולא יהיו יודעין הרואין שהיה כדי להקנות אבל הרב בעל העיטור ז"ל כתב דאה"נ שהיו מתירין טלטול הגט כשם שהתירו מקנה דשותא שהוא אסור בשבת אלא דהכא רשות הרבים היתה מפסקת [דהוי איסורא דאורייתא]: והא דאורי להו רבא בחזקה ה"ה דאף בחליפין שרי אלא דכיון דאיפשר אורי להו בהכי דלא מינכרא מילתא וכן התיר רבינו שמואל ז"ל לקנות מסכ"מ במתנת שכיב מרע במקצת דבעיא קנין כדי שלא תטרף דעתו עליו והכי מוכח בפרק מי שמת (דף קנז:) דגרסינן התם קונין מש"מ ואפילו בשבת ולא ליחוש לדברי ר"א [אלא] כדי שלא תטרף דעתו עליו. והכי פירושא קונין מש"מ בשבת בדבר הצריך קנין כגון מתנת ש"מ במקצת דבעיא קנין ואין חוששין לדברי ר"א לנימא כי היכי דלדידיה לאמר לכל מתנת ש"מ בעי קנין ובשבת ס"ל דמקניא באמירה בעלמא לנימא דלדידן נמי במאי דבעי קנין דהיינו מתנת ש"מ במקצת דבשבת ליסגי באמירה [בעלמא] ליתא. מ"מ שמעינן מינה שקונין מש"מ בשבת מאי דבעי קנין. ושמעינן משמעתין דנעל אינו תיקון המנעול כמ"ש מקצת מפרשים ז"ל דא"כ היכי לישרי בשבת אלא נעילת דלת היא כפשטיה ותיחול ותפתח [היינו תיחול או תפתח] ומיירי כגון שהבית משומר בלאו הכי דאי לא מבריח ארי מנכסי חברו הוא ולא קני כדאיתא בפרק חזקת הבתים (דף נג.) ואע"ג דבחזקה בעיא תקון גוף הקרקע נעילת הדלת או פתיחתו כתקון גוף הקרקע דמי ובגמ' פריך עליה דרבא היכי מהני דהא מה שקנתה אשה קנה בעלה ורבא אכסיף ולבסוף מסקי' לגיטה וחצרה באין כאחד ואיכא למידק מאי קושיא ורבא אמאי אכסיף הא איהו הוא דאמר בפרק חזקת הבתים [דף נא:] דבעל שנתן מתנה לאשתו קנתה ואין הבעל אוכל פירות י"ל דגט זה לא היה בביתו של ש"מ אלא בבית השליח שהוא עשה שליח מערב שבת לתת גט לאשתו והגט היה עליין בבית השליח וחצרו של שליח כידו וחצרו של בעל ורבא אמר לשליח ליקני לה ההוא דוכתא כדי שלא תטרף דעתו של ש"מ עליו וליקני לה גיטה מדין חצרה כנותן גט בחצרו וכתב לה שטר מתנה עליו דקנאתו ומתגרשת בו כדאיתא בפרק המביא תניין (דף כא.) ומש"ה מקשינן למה שקנתה אשה קנה בעלה ומסקינן לגיטה וחצרה באין כאחד ומ"מ מדין חצרה היא מתגרשת שלא כדברי רש"י ז"ל שפירש דקניא ליה לגט באגב כדתנן [דף כב.] נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה ולא נהירא דאם כן למה לי ההוא דוכתא דליתיב ביה גיטא דהא קי"ל דלא בעינן צבורין כדאיתא בפרק קמא דקדושין (דף כז.) אלא ודאי אין אשה מתגרשת באגב דבעינן ונתן בידה וליכא והכא מדין חצרה נגעו בה כדאמרינן בהדיא דהוה ליה גיטה וחצרה באין כאחד: חצר איתרבאי מידה. דכי רבי רחמנא חצר משום ידה רבי ליה וכיון שכן מה ידה בסמוכה לה אף חצרה בסמוכה לה ומיהו אפילו אינה סמוכה לה לא גרעא משליחות הלכך גבי גט דחוב הוא לה אי אפשר לחצרה שתקנה לה מתורת שליחות אלא מתורת יד ומש"ה אפילו משתמרת בעינן שתהא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה דכיון דמידה גמרינן **סמוכה לה בעינן** אבל לגבי מתנה דזכות הוא לה מצינן למייתי בחצר מדין שליחות דאפילו אינה סמוכה לה לא גרעא משליחות. הילכך נקיטינן דבעומדת בצד ביתה וזרק לה גיטה מגורשת אפילו בעל כרחה אבל אינה עומדת בצד ביתה אפילו זרקו לה מדעתה מסתברא דאינה מגורשת דליכא למימר דכיון שהיתה מחזרת להתגרש זכות הוא לה ומגורשת דהא איכא למימר שמא חזרה בה כדאמרי' בירושלמי בפ' התקבל [הל' א] הגע עצמך שהיא נוחת להתגרש אני אומר שמא חזרה בה. וכתוב בחלושי הרשב"א ז"ל בלשון הזה אבל אם נתנו כבר בחצרה שהיא משתמרת וא"ל הא גיטיך בחצריך ואמרה תזכי לי חצרי בזו נראה למגורשת (מצאתי בירושלמי דמכילתין בפ' קמא נתן לה את גיטה ואמרה תזכי לי חצרי בזו נראה למגורשת) ומצאתי בירושלמי דמכילתין בפ"ק [סוף הלכה א] נתן לה את גיטה ואמרה תזכי לי חצרי שבעכו אמר רבי חנינא נעשית כמי שהיתה ידה ארוכה אלמא בענין זה זכתה לה חצרה ומגורשת אא"כ תלחה לרבי חנינא כר' הושעיא ס"ל והראשון נראה עיקר ולא עוד אלא אפי' לא נתנו שם עליין אלא שאמרה היא זרוק לי גיטי בחצרי ותזכה לי חצרי משמע לי דמגורשת דהא חצר לא גרע משליחות כדאיתא בפרק קמא דמציעא [דף יב.] ובשליח לכוותיה מגורשת בממנה שליח לקבלה ע"כ [ולי משמע] דירושלמי דקאמר נעשית כמו שהיתה ידה ארוכה בכה"ג בתרא [עדיף] הוא שאמרה היא מתחלה **זרוק לי גיטי ותזכה לי** חצרי ואח"כ זרקו לה שם דאילו בההוא גוונא קמא שהרב ז"ל מחשב יותר דהיינו שנתנו כבר בחצרה ואח"כ אמרה תזכי לי חצרי שבעכו לא ידעתי היאך היא מתגרשת דהא בשעה שזרקו שם חצר **לא הוי שליח לידיה ולא** שליח לידה ואין לך לומר שיהא אלא **כאילו נתנו בידה** לפקדון ובתר **הכי כי אמרה** תזכה לי חצרי שבעכו היכי מתגרשת והא בעינא שיאמר לה הרי זה גיטיך ואם בשאמר **לה כן לאחר** שאמרה תזכה לי חצרי הרי

גבי מתנה דזכות הוא לה זכין לו לאדם שלא בפניו:

אפילו [היא] עמו במטה אינה מגורשת: (דף עח.) אמר רבא לא שנו אלא במטה שלו אבל במטה שלה מגורשת שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח לא צריכא במטה דגביהה עשרה ואף על גב דאיכא מקום כרעי המטה ברשותיה דבעל מקום כרעי המטה לא קפדי אינשי:

לתוך חיקה או לתוך קלתה הרי זו מגורשת:

מאי טעמא לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה ולא על דבר שהוא כקלתה מאי היא טיפקא דאכלה ביה תמרי:

מתני' אמר לה כנסי שטר חוב זה או שמצאתו מאחריו קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטיך נתן בידה והיא ישנה נעורה קוראה והרי הוא גיטה אינו גט עד שיאמר לה הא גיטך היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה קרוב לה מגורשת קרוב לו אינה מגורשת מחצה למחצה מגורשת ואינה מגורשת וכן לענין קדושין ולענין החוב אמר לו זרוק לי חובי וזרקו לו קרוב למלוה זכה * בגמ' ובבא"ש איתא המלוה (ג"א) הלוה קרוב ללוה הלוה חייב מחצה על מחצה יחלוקו:

גמ' או שמצאתו מאחריו: וכי אמר לה הא גיטיך מאי הוי הוה ליה טלי גיטיך מע"ג קרקע ואמר רבא טלי גיטיך מע"ג קרקע לא אמר כלום אימא ששלפתו מאחריו והא בעינא ונתן בידה וליכא לא צריכא דעריק

היא כאומרת מתחלה תזכה לי חצרי ואח"כ זרקו לה דהיינו האי גוונא בתרא שבדברי הרב ז"ל וכתב עוד דהיכא דנתנו בחצרה שלא מדעתה ואינה עומדת בצד ביתה מסתברא דבמקום יבם הויא לה ספק מגורשת דהא מספקא לן בפ' האשה שלום (דף קיח:) מזכה גט לאשתו במקום יבם אי מהני דדילמא זכות **הוא לה הילכך** בחצרה נמי חולצת ולא מתיבמת והיכא דקיימא בצד ביתה וזרקו לה [בתוך] ביתה ושלא מדעתה אפשר לומר דמגורשת אי זרקו לה בפני עדים ואמר להם ראו גט שאני נותן לאשתי דומיא דידה מעדותו של רבי יוחנן בן גודגדא [דף נה.] שהעיד על חרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט ולא דמי ליתומה דהכא אית לה יד לזכות וכיון דאית לה יד אף חצרה קונה לה כידה [מה ידה אילו נתנו לה סתם ואמר לעדים ראו גט שאני נותן לאשתי מגורשת דלא אמרינן אינה מגורשת אלא בישינה [דף עח.] דלאו בת איגרושי היא אבל נעורה דבת איגרושי היא מגורשת והוא הדין לחצרה] ועוד כתב וכן נמי צריך עיון אם זרקו לה בחצרה שהיא עומדת בה והיא ישינה אם היא מגורשת דאיכא למימר דלא עדיפא מידה ומסתברא דהואיל ואין לה יד **אין לה חצר ע"כ:** גרסינן בגמרא [דף עז:] ההוא גברא דזרק **לה גיטא** לדביתהו הוה קיימא בחצר אנגדר גיטא ואיתיב אפסלא. כלומר חתיכת עץ. אמר רב יוסף חזינן אי הוה ד' אמות על ד' אמות פלג ליה רשותא לנפשיה. כלומר **ואינו בטל לגבי חצר ואינה מגורשת** במאי עסקינן אילימא בחצר דידה כי הוי ד' אמות מאי הוי. כלומר **הרי שניהם שלה.** ואי בחצר דידיה כי לא הוי ד' אמות מאי הוי ומפרקינן לא צריכא דאושלה מקום **בחצרו. כלומר לקנות בו גט.** דחד מקום מושלי אינשי תרי מקומות לא מושלי אינשי ולא אמרן אלא דלא גבוה עשרה אבל גבוה עשרה אע"ג דלא הוי ד' אמות ולא אמרן אלא דלית ליה שם לווי אבל אית ליה שם לווי אע"ג דלא גבוה עשרה ואע"ג דלא הוי ד"א. כלומר דכולהו **פסלא מקרי [ואינה מגורשת]** ואי הוי להאי שם בפני עצמו הו"ל **חשוב ולא בטיל** ומדברי הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהל' גירושין נראה דהיינו דוקא כגון שזה הפסלא הוא רחוק מארבע אמותיה אבל **אם הוא בתוך ד'** אמותיה מגורשת דכל שתוך ד' אמותיה (מקומה) [חד מקום] מיקרי וצ"ע מנין לו זה וכבר השיגו הר"ם הכהן ז"ל: [דף עח.] **אבל במטה שלה.** אע"פ שהיא בתוך ביתו מגורשת: שמעת מינה כליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח. כלומר שהקנה **חפץ הנתון בתוכו לבעליו ובעיא היא** בפרק [המוכר את הספינה (דף פה:)]: דגביהה עשרה. **דהוי רשותא לנפשיה דלא חשיב ההוא אוירא רשות מוכר לבטל רשות הכלי: מקום כרעי** המטה **לא קפדי אינשי.** דהואיל וגבוהה **מן הארץ עשרה יכול להשתמש תחתיה:** מאי טעמא. דהא הוי ליה כליו של לוקח ברשות מוכר. ומפרקינן לפי שאין אדם מקפיד וכו'. ומוסיף לה ההוא דוכתא וטובא אמוראי מפרקינן לה למתני' בגמ' כי היכי דלא נשמע מינה דכליו של לוקח ברשות מוכר קנה לוקח ומסקינן כר' יוחנן דאמר דהיינו טעמא לפי שאין אדם מקפיד ותניא כוותיה הילכך נהי דבפרק הספינה [דף פה.] איבעיא לן כליו של לוקח ברשות מוכר אי קנה **או לא קנה ולא** איפשיטא סוגיין דהכא מוכחא דלא קנה: מתני' **אמר לה** כנסי שטר חוב זה. בעסוקים בענין גירושין עסקינן דאי לא מאי איריא אמר לה כנסי שטר חוב זה ומאי איריא מצאתו מאחריו וקראתו אפילו נתנו לה נתינה מעליא אלא שלא פירש אינו כלום דהא קי"ל דצריך לפרש כדאיתא בפ"ק דקידושין [דף ו.] אלא הכא בעסוקין בענין גירושין מתחלה עסקינן ואילו נתנו לה נתינה מעלייתא בסתם מהני אבל כיון שאמר לה כנסי שטר חוב זה הרי נתבטל כל מה שהיו עסוקין באותו ענין מתחלה כיון שלא אמר לעדים ראו גט שאני נותן לה דבהכי מהני כדאיתא בפרק הניזקין [דף נה.] וכן נמי כשמצאתו מאחוריו אינו גט שאין עסוקים באותו ענין מועיל כשנתנו סתם אלא היכא דאיכא נתינה מעלייתא אבל בזו שהיא נתינה גרועה כדאוקי לה בגמ' דעריק ליה חרציה ושקלתיה לא מהני ומיהו כי אמר לה בתר הכי הא ניטיך **אפילו אחר שבא לידה** מהני דונתן בידה קרינא ביה אע"ג דנתינה ראשונה לאו כלום היא וה"ה כשנתנו לה לשם פקדון או שנתנו בחצרה לשם גירושין ואח"כ אמר לה הא ניטיך ועומדת בצד חצרה מתגרשת כיון שמיד הבעל בא לידה או לחצרה ומיהו אם לאחתו הרוח ונתנו בחצרה אע"פ שאמר לה הא ניטיך אינה מגורשת דה"ל כטלי ניטיך מעל גבי קרקע דאמרי' בגמ' דאינה מגורשת משום דליכא נתינת בעל: נתן בידה והיא ישנה נעורה **קוראה והרי הוא גיטה. כשהיא קוראה בו רואה שהוא גיטה: אינו גט.** אע"פ שהיו מתחלה עסוקין באותו ענין ואפי' אמר לעדים מתחלה ראו גט שאני נותן לה ישינה לאו בת אגרושי היא כדאי' בגמ' דאע"ג דלא בעינן לדעתה דידה מקום המשתמר מיהא בעינן וכשהיא ישינה לא מינטר וכיון דמהאי טעמא הוא אין ספק שאם נתנו לשליח קבלה שלה בשעה שהיא ישינה שמתגרשת דהא מינטר ומיהו בחצרה כיון דבעינן שתהא עומדת בצד ביתה **או בצד חצרה כל שהיא** ישינה אינה מתגרשת ע"י חצרה: **קרוב לה. מפרש בגמ': אמר לו. מלוה ללוה.** זרוק לי חובי ברה"ר ואבד: **גמ' טלי ניטיך מע"ג קרקע לא אמר כלום. דבעינן ונתן: שלפתו. שהיה תחוב בין חגורתו למתניו ושלפתו משם: דעריק לה חרציה. עקם לה מתניו להקריב לה הגט.** ומהא שמעינן שאם תפס הבעל הגט ולקחתו האשה מתוך ידו לא קרינא ביה ונתן אא"כ נתנו הוא לתוך ידה או שיקריבהו לה דומיא לעריק לה חרציה: גרסינן בגמ' [דף עח.] אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדה ישן

לה חרציה ושקלתיה:

היתה עומדת ברה"ר וזרקו לה כו': היכי דמי קרוב לה (דף עח:) א"ל שמואל לרב יהודה כדי שתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא עד דמטי גיטא לידה א"ל רב מרדכי לרב אשי הוי עובדא ואצרכוה חליצה:

א"ר אסי א"ר יוחנן לגיטין ולקדושין אמרו ולא לדבר אחר איתיביה רבי אבא וכן לענין החוב אמר לו זרוק לי חובי וכו' ופריק הכא במאי עסקינן דאמר ליה זרוק לי חובי בתורת גיטין אי הכי מאי למימרא מהו דתימא

ומשמרתו **ה"ז גט**. כלומר דכיון דישן **אינו משתמר אלא על ידה: נעור אינו גט** דהויא לה חצר המשתמרת שלא לדעתה. כלומר לפי **שהעבד משמר את עצמו ואת מה שבידו** ופרכינן ישן ומשמרתו הרי זה גט אמאי חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה. כלומר דכי אמור רבנן **חצרו של אדם קונה לו** לאו במהלכת אמור דשני קרקעי דניידי ממקרקעי דלא ניידי. וכ"ת ישן שאני והא אמר רבא כל שאילו מהלך לא קנה עומד ויושב לא קנה והלכתא בכפות. כלומר כי קאמר רבא ישן ומשמרתו ה"ז גט בכפות קאמר הלכך כפות וישן בעינן כפות כדי שלא יהא חצר מהלכת וישן כדי שיהא משתמר לדעתה ולפי זה הא דאמרינן בהמביא תניין (דף כא.) כתב לה גט ונתנו ביד עבדו וכתב לה שטר מתנה עליו קנאתו ומתגרשת בו ואוקימנא בכפות ולא מדכרינא ישן כלל היינו טעמא משום דלא אקשינן התם אלא חצר מהלכת היא והכי פרכינן לה ומש"ה אוקימנא לה בכפות ומיהו ה"ה דבעינן ישן דשמעתא דרבא היא בהדיא ואחרים פירשו דה"ק והלכתא דישן לא קנה אלא בכפות ואימא הכי כפות ומשמרתו הרי זה גט אינו כפות אינו גט הילכך כפות בין נעור בין ישן הוי גט וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ"ה מהלכות גירושין ואינו מחוור ועוד לדבריו מתמיהין שכתב נתנו ביד העבד והוא ישן והיא משמרתו ה"ז [גט] פסול וידוע לפי הכלל שלו שכל מקום שהוא מזכיר פסול אינו אלא מדברי סופרים ואם נשאת לא תצא וזו מנין לו. וכתב עוד שם שאם אינו כפות וניעור [קנתה] העבד ואינה מגורשת על שיגיע הגט לידה משמע דס"ל שאם נטלתו מן העבד מגורשת והרשב"א ז"ל מסתפק אם צריך שיטלנו הבעל ויחזור ויתננו לה דכשנטלתו היא דילמא הוה ליה כטלי גיטיך מעל גבי קרקע: היכי דמי **קרוב לה** וכו'. בגמ' הכי גרסינן היכי דמי קרוב לה היכי דמי קרוב לו אמר רב ד' אמות שלה זהו קרוב לה ד' אמות שלו זהו קרוב לו. פי' אליבא דמ"ד בפ"ק דבבא **מציעא (דף י.) דד' אמות של אדם קונות לו** ואפילו ברה"ר ה"נ ברה"ר ממש ואליבא דמ"ד שאין קונות אלא בסימטא ה"נ בסימטא ואמאי קרי ליה רה"ר לפי שאינו רה"י כדמפרקינן בעלמא ואע"ג דד' אמות לכ"ע אינן קונות דבר תורה כיון דרבנן תקנינהו ואמרי שיהו קונות הרי הקנוס לו ועשאום כחצרו והפקר ב"ד היה הפקר. ובתר הכי גרסינן היכי דמי מחצה על מחצה כגון שהיו שניהם עומדים בארבע אמות. כלומר **שכל הגט בתוך ד' אמות שלו ובתוך ד' אמות שלה** ופרכינן ולחזי הי מינייהו קדים וכ"ת דאתו תרווייהו בהדי הדדי והא אי אפשר לצמצם. כלומר ליחזי הי מינייהו קדם לבא **במעמדו ואם קדם הוא זכה בכל ארבע אמות הסמוכות לו ואם קדמה היא זכתה בכל ארבע אמות הסמוכות לה ושוב לא נכנסה זכותו** לתוכן. ואי אפשר לצמצם שלא יקדים האחד. ומיהא שמעינן שכל הקודם לבא בד' אמות זכה בהן ואין לחבירו הבא אח"כ זכות בהן כלל. ומפרקינן אמר רב כהנא הכא בח' אמות מצומצמות עסקינן וגט יוצא מד' **אמות שלו לד' אמות שלה כלומר שמקצתו בד' אמות שלה ומקצתו בד' אמות שלו** ופרכינן והא אגיד גביה. כלומר שעדיין **הגט ברשותו ואנן ונתן בידה בעינן שיהא כולו ברשותה** ובתר הכי אמר ר' יוחנן קרוב לו שנינו אפילו מאה אמה קרוב לה שנינו אפילו מאה אמה היכי דמי מחצה על מחצה אמר רב שמן בר אבא לדידי מיפרשא לי מיניה דר' יוחנן הוא יכול לשמרו והיא אינה יכולה לשמרו זהו קרוב לו היא יכולה לשמרו והוא אינו יכול לשמרו זה קרוב לה שניהם לא יכולין לשמרו או שניהם יכולין לשמרו זהו מחצה על מחצה ואמרינן עלה תניא נמי הכי ולרבי יוחנן ולאי לאו מלינא הוא אלא מפני תקנת עגונות ומשום הכי א"ר יוחנן גופיה בסמוך דלגיטין וקדושין אמרו ולא לדבר אחר. כלומר שמפני תקנת עגונות אמרו כן בגיטין ולא היה אפשר להם לחלק בין גיטין לקידושין משום דכתיב ויצאה והיתה אבל לדבר אחר לא ואפשר שטעת גזירה היה והיינו דאמרינן בסוף שמעתין א"ל שמואל לרב יהודה שיננא כדי שתשוח ותטלנו ואת לא תעביד עובדא עד דמטי גיטא לידה ואי לאו דמתני' בשעת גזירה נשנית היכי קאמר דלא ליעבד בה עובדא ובתר הכי גרסינן א"ל רב שמואל לרב יהודה שיננא כדי שתשוח ותטלנו [וכמ"ש בהלכות ופרש"י דאקרוב לה דמתני' קאי דכדי שתשוח ותטלנו] **הוא דהויא קורבא דמתני' ואפ"ה לא תעביד עובדא להתירה** על דמטי גיטא לידה **שמא יאמרו על רחוק שהוא קרוב** והוה עובדא **שזרקו קרוב לה ומת ואצרכוה חליצה** ואפשר לפרש על דרך פירושו ז"ל דשמואל ברשות הרבים ממש מוקים לה למתני' וס"ל דמלינא ד' אמות [אין] קונות ברשות הרבים אלא מפני תקנת עגונות התקינו שכל שהוא קרוב לה בכדי שתשוח ותטלנו שתהא מגורשת והיינו קרוב לה דתנן במתני' ומש"ה א"ל שכיון **שאין ד' אמות** קונות ברה"ר מן הדין דלא ליעביד בה עובדא ומיהו במקום שהם קונות [מן הדין] מסתברא דעבדי בה עובדא ואין צריך לומר בחצרה שהיא זוכה לה ואשכחן ליה לרבא דהוא בתרא דעבד עובדא [דף עז:] ואמר דלקנייה להאי דוכתא ותיזיל איהי ותחול ותפתח אלא שראוי לחוש לדברי ר"ח ז"ל שכתב ואנו קבלנו מרבותינו שאפילו זרקו לה בחצרה לא משתריא לעלמא עד דמטי גיטא לידה דגרסינן בירושלמי [כאן הלכה ב] המחוור מכולם עד [שיתננו] לידה אלו דבריו ז"ל ואין הירושלמי מכריע שאפשר לפרשו כדפרישנא הא דאיתמר בגמרא דילן ואת לא תעביד בה עובדא על דמטי גיטא לידה והרי"ף ז"ל שכתב בהלכות (הוה) [האי] עובדא דרבא נראה שלהלכה כתבו: ולענין הלכה הרי"ף ז"ל לא הביא בהלכות אלא הא דשמואל ובודאי דלענין דלא נעביד בה עובדא על דמטי גיטא לידה מסקנא דשמעתא היא דהא א"ל רב מרדכי לרב אשי דהוה עובדא ואצרכוה חליצה אלא מיהו לענין פלוגתא דשמואל בהדי רבי יוחנן לענין קרוב לה נראה לי דקי"ל כר' יוחנן דהא שמואל ור' יוחנן הלכה כר' יוחנן ועלה דר' יוחנן אמרינן בגמ' תנ"ה ונ"מ שכל שהיא יכולה לשמרו ואפילו מאה אמה אם נשאת לא תצא והרמב"ם ז"ל כתב בפ"ה מהלכות גירושין בלשון הזה זרקו לה ברה"ר או ברשות שאינה של שניהם קרוב לה [מגורשת קרוב לו] אינה מגורשת היה הגט מחצה למחצה ומחצה למחצה על שיהא קרוב לה הרי זה ספק מגורשת היה קרוב לה כדי שתשוח ותטלנו ה"ז פסול על שיגיע הגט לידה ואח"כ תנשא בו לכתחלה כיצד הוא קרוב לו היה הוא יכול לשמרו והיא אינה יכולה לשמרו זה קרוב לו שניהם יכולין לשמרו או שניהם אינן יכולין לשמרו זהו מחצה על מחצה בא הוא תחלה ועמד ואח"כ עמדה היא כנגדו וזרקו לה אם היה **הגט בתוך ד' אמות שלו** אינה מגורשת אע"פ שאם תשוח תטלנו עמדה היא תחלה ובא הוא ועמד כנגדה וזרקו לה אע"פ שהוא מחצה למחצה הואיל **והוא בתוך ד' אמות שלה** ה"ז פסול על שיגיע גט לידה ע"כ ולדבריו תמוהין הרבה שהוא פוסק כשמואל ואעפ"כ אינו דוחה הא דר' יוחנן שהרי כתב ששניהם יכולין לשמרו ואינה מגורשת ואם הרב ז"ל סבר דלשמואל לא פליגא אדר' יוחנן מלינא אלא

מצי אמר ליה משטה אני בך קמ"ל דלא. אמר רב חסדא גט בידה ומשיחה בידו רואין אם יכול לנתקו ולהביאו אצלו אינה מגורשת ואם לאו מגורשת

דמחומרא בעלמא אמר כדי שתשוח ותטלנו ומחמיר עוד לומר דאפילו בכי הא אינה נשאת אלא לאחר שיגיע הגט לידה מ"מ היה לו לכתוב דכל שהיא יכולה לשמרו שהגט פסול מדבריהם ונפקא מינה שאם נשאת לא תצא ובודאי שהוא ז"ל כך הוא סבר דשמואל לא פליג אדרבי יוחנן וא"נ פליג כרבי יוחנן נקטינן וכמ"ש למעלה שהרי לענין קדושין הוא פוסק כמותו בפ"ד מהלכות אישות וכיון שכן למה לא כתב דכל שהיא יכולה לשמרו והוא אינו יכול לשמרו שאינו פסול אלא בדבריהם בלבד ונ"ל שהוא סובר דכיון דהא דר' יוחנן לאו מדינא אלא מתקנתא שהרי אין קנייה תלויה בשום מקום בשמירה הלכך אע"ג דשמואל מודה לרבי יוחנן כיון דעקר לה לתקנתא דמתני' לחומרא הדר דינא לדוכתא דביכולה לשמרו אינה מגורשת גמורה לאורייתא ולפיכך כל שהוא מקרוב לו על קרוב לה דהיינו כדי שתשוח ותטלנו פסק ז"ל דהויא לה ספק מגורשת ובכלל זה קרוב לה שיכולה לשמרו והוא אינו יכול לשמרו ועולה יפה על הדרך שכתבתי ועדיין לפי זה היה ראוי לומר דכיון דשמואל עקר לה לתקנתא דקרוב לה מגורשת [ביכולה] לשמרו משום חומרא לגיטין אף בקידושין היה ראוי לומר כן שהרי **לא אמרו בקידושין אלא** משום לתא דגיטין ולמה פסק בקדושין דבהיא יכולה לשמור והוא אינו יכול דמקודשת ולאי אבל נראה שהוא סובר דכיון דשמואל מודה לרבי יוחנן אלא דבגיטין עקר לתקנתא דיכולה לשמרו לענין שתהא מגורשת גמורה לאורייתא בקידושין סמכינן אתקנתא קמייתא וכל שהיא יכולה לשמור מקודשת גמורה משום דלא חזינן למעיקרא תקנה בקידושין כלל. זה נראה לדעת הרב ז"ל. ומ"מ אני תמה למה פסק בשבאה **היא תחלה בתוך ד' אמות** שכיון שהגט **בתוך ד' אמות שלה** פסול מדבריהם בלבד שהרי ברה"ר **הוא עסוק וד' אמות** אינן קונות שם אלא בסימטא וכמו שהוא ז"ל כתב בפרק י"ז מהלכות גזלה ומעתה כל שאינו [בשיעור] שאם תשוח תטלנו שהיא מגורשת מן התקנה למה אמר שהוא פסול ומשמע מדבריהם בלבד והרי [כתב] כל שאינו בכדי שיעור שתשוח אינו אלא ספק מגורשת מטעם יכול לשמרו ובודאי כשיעור שתשוח ותטלנו פחות מד' אמות הוא שא"א שיהא יותר מד' אמות דהא אמרינן בפרק מי שהוציאוהו **(דף מח.) לגופו של אדם** ג' אמות ואמה [רביעית] לפישוט ידים ואי כי הדדי נינהו למה אמרו כדי שתשוח ותטלנו ולא אמרו ד"א אלא ודאי בציר מד"א הוי וכיון שכן ביתר מכדי שתשוח ואפי' [הוא] תוך ד"א ברה"ר מגורשת ואינה מגורשת וצ"ע ודאמרינן דשניהם אינן יכולין לשמרו מגורשת ואינה מגורשת תימה הוא כיון [שאין] היא יכולה לשמרו אמאי מגורשת כלל תירצו בתוס' דשניהם אינן יכולין לשמרו היינו כל אחד בפ"ע אבל שניהם ביחד יכולין לשמרו והקשה הרמב"ן ז"ל שכיון שהדבר תלוי בשמירה כ"מ שצריך לשמירת הבעל אגיד **ביה הוא ואינה מגורשת** ולי נראה דכי פרכינן והא אגיד ביה היינו לוקא בגט יוצא מד' **אמות שלו לד' אמות שלה** שמקנת **הגט בתוך שלו** לגמרי אבל כאן כיון שהשמירה עושה רשות ומקום זה בין שניהם הוא מסתמא בעל משאיל לה מקום כיון שאינו מיוחל לו והיינו דבריש שמעתין דמוקמינן מחנה על מחנה כגון שהיו שניהם עומדין בתוך ד"א לא פרכינן והא אגיד ביה: [לף עח:] **לגיטין אמרו.** כתב רש"י ז"ל **למשום קורבה מגורשת ולא לדבר אחר כגון אם זרק לו חובו [קרוב לו] ואבל לגט הוא לבע"כ קנוי לה הילכך לאלתר הוי גיטא אבל [בעלמא] לא.** ועל הדרך שכתבתי למעלה לגיטין אמרו מפני התקנה ולא לדבר אחר. ולקדושין לדברי הכל היינו טעמא לפי שא"א לחלק בין גיטין לקדושין דהא כתיב ויצאה והיתה: **גט בידה ומשיחה בידו. שנתן הגט בידה וראש המשיחה עדיין בידו.** משיחה. **חוט שהגט קשור בו לנגי"ל בלע"ז** וכתב הרשב"א פי' בתוס' בשם רבינו יעקב ז"ל כל שאילו נגט כבל ומשיחה דקה שתפסק במשיכתו ה"ז מגורשת אבל אם המשיחה חזקה שיכול למושכו ולא תנתק המשיחה אינה מגורשת אפילו קפצה האשה ידה ביותר וכחה יפה משל בעל ומפני זה אינו **יכול להביאו אצלה אינה מגורשת** דאין זו נתינה אלא כעין גזילה וכעין זה פי' משמו של רבינו שמואל ז"ל אבל ר"י [ז"ל] פי' דכיון שנתנו הבעל לידה וקפצה ידה מרצון הבעל על שאין הבעל יכול לנתקו ולהביאו אצלו אע"פ שאם לא קפצה ידה היה הבעל יכול להביאו אצלו מחמת המשיחה הרי זו מגורשת דכיון שקפצה ידה מרצון הבעל לא גרע מעריך לה חרציה ושלפתיה [לף עח.] **שאין הבעל נותנו** ממש לידה ואפ"ה מגורשת ואעפ"כ הורה להחמיר כדברי הראשונים ז"ל והצריך לתת הגט בידה פתוחה או לתוך חיקה שהבעל גומר נתינת הגט לגמרי ובזה אין לפקפק כלום ע"כ: גרסינן בגמ' [לף עח:] אמר **ר' יהודה** היתה ידה עשויה **כקטפרס.** כלומר מדרון שראשי **אצבעותיה מוטין לקרקע שלא פשטה ידה זקופה כדרך פישוט יד** וזרקו לה: **אינה מגורשת** ואמאי **הא כי נפל בד' אמות** דידה קא נפיל. כלומר **ומה לי אם אין ידה ראויה לקבל בפשיטותה.** ומפרקינן בדלא נח **לארץ אלא כשנפל מתוך ידה נשרף וקבלה שבא לידה לאו קבלה היא.** ופרכינן ותגרס מאוירא תפשוט דבעי ר"א ד' אמות שאמרו יש להם אויר או אין להם אויר תפשוט דאין להם אויר. כלומר מי אמרינן כיון דארבע אמות תקנתא דרבנן נינהו כי היכי דלא ליתו לאנצויי כדמפרש **בשנים אוחזין [לף י.]** ארעא תקון אוירא לא תקון או דילמא לא שנא ומיהו פשיטא לי דברשות הקנוי' לאדם לגמרי יש לו אויר דהא שלו הוא מתהום ארעא ועד רום רקיע שרשות היחיד עולה עד לרקיע ומפרקינן הכא במאי עסקינן בעומדת על גבי הנהר דמעיקרא לאיבוד קאי. ואויר **שאינו ראוי לנוח לא קני** ובעיא דר"א לא איפשיטא ונ"ל דכי פרכינן והא כי קא נפל בד' אמות דידה קא נפיל למשמע דפשיטא לן דבתוך ארבע אמות מגורשת ה"מ במקום של' אמות קונות אבל לדידן דקי"ל שאין קונות ברה"ר אלא בסימטא אינה מגורשת דהא אסבריה שמואל רביה לרב יהודה דברשות הרבים שאינן קונות לוקא כדי שתשוח ותטלנו מפני תקנת עגונות בגיטין וכמו שכתבתי למעלה והיכי נפרוך אליביה והא כי קא נפיל בד' אמות דידה קא נפיל אלא ודאי כדאמרן: תנן בפרקין [לף עט.] היתה עומדת בראש הגג וזרקו לה כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת הוא למעלה והיא למטה כיון שיצא מראש הגג נמחק או נשרף הרי זו מגורשת. ובגמרא מוקי רישא בגג דידה וחצר דידיה וסיפא בגג דידיה וחצר דידה. ופרכינן בגמרא ארישא דמתני' והא לא מינטר. כלומר דהא אתי זיקא כשהגט בראש הגג **ושדי ליה מקמי דלינח וכי לא שלייה זיקא ואירע לו דבר אחר שבא כלב וקלטו או נשמים ומחקוהו אמאי מגורשת מן האויר הא בעינן אויר שסופו לנוח.** ומפרקינן אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שיש לה מעקה עסקינן. כלומר ומתני' דקתני כיון שהגיע לאויר הרי זו מגורשת היינו דוקא כשהגיע לאויר מחיצות המעקה. עולא בר מנשה משמיה דאבימי אמר הכא בפחות משלשה סמוך לגג עסקינן וכל פחות משלשה סמוך לגג כלבוד דמי. וכי תימא כיון דהכא פרכינן והא לא מינטר היכי פרכינן לעיל [לף עח:] ותגרס מאוירא דד' **אמות דהא לא מינטר י"ל** משום דס"ל דכל תוך ד' אמות דידה שפיר מינטר אע"פ דליכא מחיצות וכי איצטריך הכא לאוקמה בגג שיש לו מעקה אי נמי בפחות משלשה היינו משום דמתני' קתני כיון שהגיע לאויר הגג דמשמע אפילו רחוק מד' אמותיה. ובגמ' פרכינן אסיפא דתנן הוא מלמעלה והיא מלמטה **כיון שיצא מראש הגג וכו' והא לא** מינטר. כלומר **דקס"ל שהגג**

מ"ט דאינה מגורשת בעינן כריתות וליכא:

יום קפד

מתני' (דף עט:) בית שמאי אומרים פוטר אדם את אשתו בגט ישן ובית הלל אוסרין אי זה הוא גט ישן כל

גבוה מחומת החצר והיכי קתני דכיון **שיצא מראש הגג מגורשת הא אין סופו לנוח אפילו לא באת לדליקה דאתי זיקא ואזיל ליה חוץ למחיצות.** ומפרקינן אמר רב יהודה אמר שמואל כגון שהיו מחיצות התחתונות. כלומר של חצר. עולפות **על העליונות. כלומר של** מעקה הגג דכי נפיק מן הגג **מטא לאויר מחיצות החצר** ומש"ה **בעינן עולפות** דהאי דקאי בתוך מחיצות מעקה הגג וזרקו **כלפי מעלה** כדי **שיעבור מעקה הגג ויפול לחצר.** וגרסינן תו בגמ' עלה דמתני' דתנן נמחק או נשרף וכו' אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה אבל נמחק דרך עליה לא מ"ט מעיקרא לא למינח קאי. ופרש"י ז"ל דדרך ירידה היינו דכשזרקו **כלפי מעלה להעביר את המעקה לא נמחק עד שהגיע לחזור ולירד** אבל נמחק דרך עליה **אע"פ שיצא מאויר גג לאויר חצר ומחיצות התחתונות עולפות** אינה מגורשת **דדרך סלוקו לא מקריא נתינה אלא דרך הנחתו לבא** ברשותה וכתב הרמב"ן ז"ל דהא דתנן [רישא] כיון שהגיע לאויר הגג הרי זו מגורשת ולא קתני נמחק או נשרף כדקתני סיפא משום דאורחא דמילתא נקט דלמעלה בגג שכיח רוח מצויה ושאינה מצויה ואם נטלתו הרוח בהא קתני מתני' דמגורשת מיד ובחצר שכיחי מים ואש ומשום הכי קתני נמחק או נשרף ותימה מן ה"ר משה הספרדי שכתב כיון שהגיע לאויר מחיצות המעקה או לפחות מג' סמוך לגג נתגרשה ובלבד שינוח אבל אם נמחק או נשרף הואיל ואינו הולך לנוח אינו גט וזה אי אפשר שאם כדבריו היכי תנן מגורשת [סתם] כיון שנשרף או נמחק אינה מגורשת ע"כ. אבל לפי דעתי הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מהלכות גירושין אינו אומר כן אבל הוא סובר דברישא דמתני' דהיתה עומדת בראש הגג איכא דרך עליה ודרך ירידה דדרך עליה היינו קודם שהגט מתחיל לירד ודרך ירידה היינו משהגט מתחיל לירד ומש"ה לא תנא ברישא דמתני' נמחק או נשרף הרי זו מגורשת משום דאיכא גוונא דלא הויא מגורשת דהיינו נמחק או נשרף דרך עליה אבל בסיפא דהוא למעלה והיא למטה מסתמא לעולם הוא דרך ירידה וכי אוקימנא כגון שהיו מחיצות התחתונות עולפות לאו משום דלית ביה דרך עליה אלא לפי שאי אפשר לצמצם אוקימנא בעולפות וכי אמרי' לא שנו אלא שנמחק דרך ירידה אבל דרך עליה לא הכי מפרש לה ז"ל לא שנו דנמחק או נשרף מגורשת אלא דרך ירידה בסיפא דמתני' אבל דרך עליה [ברישא] אינה מגורשת ומ"מ לא מצי תני ברישא נמחק או נשרף הרי זו מגורשת משום דלאו מילתא פסיקתא הוא שאילו נמחק קודם שירד לנוח אינה מגורשת ומיהו ודאי אם נמחק לאחר שהיה יורד לנוח מגורשת זהו לדעתי בדבריו ז"ל: גרסינן תו בגמ' [דף עט.] נשרף **הרי זו** מגורשת אמר רב נחמן בר יצחק לא שנו אלא **שקדם גט לדליקה.** כלומר שקדם **זריקת הגט בחצר קודם שתהא הדליקה באויר החצר** אבל קדמה דליקה לגט לא מ"ט מעיקרא לאו למינח קאי. ויש מי שאומר דמהכא איפשיטא הא דאיבעיא לן בפ' שנים אוחזין (דף יב.) זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר מהו אויר **שאין סופו לנוח** כמונח דמי או לא ואע"ג דלא איפשיטא התם מהכא איפשיטא דלאו כמונח דמי והרמב"ן ז"ל סובר דשאני הכא דכיון דקדמה דליקה לגט הרי הוא כמאבדו לדעת דמעיקרא לאיבוד אזיל ואי בעיין לא איפשיטא דינא בממון כשאר ספיקי ממון ובגט ספק מגורשת אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ה' מהלכות גירושין [זרק לה גיטה לרשותה ועבר מתוך רשותה שהיא משתמרת בה ונפל חוץ לרשותה אע"פ שעבר בפחות מג' סמוך לארץ אינה מגורשת עד שיבא ברשותה] משמע דמפשטא **ליה מהא לגבי גט לאו** כמונח דמי אי נמי מדאמרי' אבל נמחק דדרך עלייה לא מ"ט מעיקרא לאו למינח קאי [ה"נ מ"מ כיון שנפל חוץ לרשותה איגלאי מילתא למעיקרא לאו ברשותה קאי הלכך אינה מגורשת] ואע"ג שאיפשר לחלק ביניהם : וגרסינן תו בגמ' אמר רבא **שלש מדות בגיטין.** כלומר **חלוקות מדין שאר איסורין:** [דף עט.] **הא דאמר רבי קלוטה כמי שהונחה** ופליגי רבנן עליה. כלומר **דתניא התם הזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע רבי מחייב** משום דס"ל דקלוטה בתוך האויר כמי שהונחה דארץ דמי וחכמים פוטרים. וה"מ דאמרי רבנן הכי לענין שבת אבל הכא משום אנטורי הוא והא מינטר. כלומר ומש"ה תנן כיון שהגיע לאויר הגג או לאויר חצר מגורשת. והא דאמר רב חסדא נעץ קנה ברה"י ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו אפילו גבוה מאה אמה חייב שרה"י עולה עד לרקיע ה"מ לענין שבת אבל הכא משום אנטורי הוא והא לא מינטר. כלומר ולפיכך **אם היה החצר של אשה וקנה נעוץ גבוה מן המחיצות אינה מגורשת שאין סופו לנוח לארץ דדאי ליה זיקא חוץ למחיצות וטעמא דגיטא משום חצר המשתמרת הוא דומיא דידה והא לא מינטר.** [דף עט:] והא דאמר רב יהודה אמר שמואל לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי גשמים מגגו של חבירו. כלומר **הצפין על גגו של חבירו** שכשם שדיורין חלוקין מלמטה כך חלוקין מלמעלה (כלומר) ולפיכך **אם לא עירבו הוי מוציא מרשות לרשות שאע"פ שאין דרין על הגגות שייך בהו** נמי איסורא דחלוק רשות. וה"מ לענין שבת אבל הכא משום קפידא הוא וכולי האי לא קפדי אינשי. כלומר ה"מ **לחלוקות רשויות גגין כרשויות בתים לענין שבת** אבל בגיטין **היו לו שני גגין הסמוכין זה לזה והשאילה מקום בזה לקבל גיטה וקבלתו בזה לא אמרינן הכא רשויות חלוקות דהא דאמרינן לעיל שני מקומות לא מושלי אינשי משום קפידא הוא [שיש משאיל חצירו ומקפיד על ביתו] אבל כולי האי גגין הסמוכים ואין תשמיש רגיל בהם לא קפדי אינשי** כך פרש"י **ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל מפרשה בפ"ה מהלכות גירושין בשגג אחד שלה והאחר משל איש אחר דומיא דהא דשמואל דלא יעמוד אדם בגג זה:** וגרסינן תו בגמ' [שם] אמר אביי שתי חצרות זו לפנים מזו פנימית שלה וחיצונה שלו [ומחיצות החיצונות עולפות על הפנימית] כיון שהגיע לאויר מחיצות החיצונה הרי זו מגורשת מ"ט פנימית גופה במחיצות לחיצונה קא מינטרא. כלומר **רגילה להשתמר בהם הילכך משועבדות הן לה וקנו לה** ומיהו דוקא כגון שהיה כנגד החצר הפנימית דאי נפל לתוך פנימית נפל והו"ל אויר חצרה ומסיימינן בה משא"כ בקופות שתי קופות זו בתוך זו פנימית שלה וחיצונה שלו ומחיצות החיצונה עולפות על הפנימית וזרקו לה אע"פ שהגיע לאויר הפנימית אינה מגורשת מ"ט דהא לא נח. ופרש"י ז"ל **לפי שאין מחיצות כלי עשויות לאוירן לשמור שאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו ואינו** מחוור דודאי אויר כלי קונה כדאמרינן בפ"ב דמס' ע"ז (דף עא:) מכי מטי לאוירא דמנא קנייה [יין נסך לא הוי עד דמטי לארעיתא דמנא ובמס' (מנחות) נמי אמרינן דאויר כלי ככלי דמי] אלא הכא היינו טעמא דלא קני משום דאויר דחיצונה הוא שהרי בתוך מחיצות של חיצונה הוא עומד וכיון דהאי גיטא מינטר במחיצות דחיצונה ופנימית לאו במחיצות דחיצונה מינטרא דלאו להכי עבידא אינה מגורשת והיינו דאמרינן משא"כ בקופות. ופרכינן עלה וכי נח מאי הוי כליו של לוקח ברשות מוכר הוא ומפרקינן הכא במאי עסקינן בקופה שאין לה שולים. כלומר לחיצונה ונמצאת פנימית מונחת ע"ג הקרקע והקרקע שלה כך [פי' הרמב"ן] ז"ל ולדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מהלכות גירושין מתמיהין: מתני' בש"א פוטר אדם את אשתו וכו' **גיטה קודם לבנה.**

שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה :

גמ' במאי קא מיפלגי ב"ש סברי לא אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה ובית הלל סברי אמרינן גזרה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה אמר רבי אבא אמר שמואל ואם נשאת לא תצא ואיכא דאמרי אמר רבי אבא אמר שמואל ואם נתגרשה תנשא לכתחלה:

מתני' כתב לשם מלכות שאינה הוגנת לשם מלבות מדי לשם מלכות יון לחורבן הבית לבנין הבית היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב במזרח תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה אין לה כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות על זה ועל זה אם נטלה מזה ומזה תחזיר והולד ממזר מזה ומזה לא זה וזה מיטמאין לה ולא זה וזה זכאין במציאתה ולא במעשה ידיה ולא בהפרת נדריה היתה בת ישראל נפסלה מן הכהונה (דף פ.) בת לוי מן המעשר בת כהן מן התרומה ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשין כתובתה מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצין ולא מיבמין שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים

שמא יפסה את הגט שנתים ושלש בין כתיבה ונתינה ויהיו לה בנים ממנו בתוך הזמן ואח"כ יגרשנה בו ולימים כשיתיישן הדבר ירא‍ו זמן הגט קודם ללידת הבן ויהיו סבורין שנתן משעת [כתיבה] ויאמר מן הפנויה נולד כשנתגרשה והוי פגום: [לקמן עט:] **ואם נתגרשה. בגט ישן והלך בעלה למדינת הים. תנשא לכתחלה.** ובירושלמי [הלכה ט] מפרש דב"ש וב"ה אזלי לטעמייהו דב"ש אית להו בפרק המגרש (דף צ.) שלא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר הלכך מזוהמת הוא בעיניו ואינו בא עליה וב"ה אית להו אפילו הקדיחה תבשילו יכול לגרשה ואינה מזוהמת בעיניו ויאמרו שבא עליה ובכה"ג פליגי לקמן בהמגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי דאתן דמוקי לה [דף פא:] בלא ראוה שנבעלה: **מתני' כתב לשם מלכות שאינה הוגנת.** בגמרא מפרש דתקנו שימנו בגיטין לזמן המלכות שהם עומדין בו משום שלום מלכות ומש"ה קתני דמי **שהיה במלכות אחת וכתב בשנת כך וכך למלכות אחרת ומפרשינן בגמרא דקרי לה מלכות שאינה הוגנת** משום דאין לה כתב ולא לשון **אלא משל אומה אחרת** ואשמעינן דאע"ג דאינה הוגנת אעפ"כ מתקנאין בה: או שנכתב לשם מדי או לשם יון או שכתב לשם בנין **הבית או לחורבנו פסול. מפני שלא כתב לשם המלכות:** היה במזרח וכתב במערב. **בגמ' מפרש לה: תנא מזה ומזה. אם נשאת בגט זה תנא מן הראשון ומן השני [וצריכה גט שני** מזה ומזה **צריכה גט שני מהראשון וגם מן השני] ואע"פ שקדושי שני לא היו קדושין וביבמות [לף פח:] מפרש טעמא גזירה שמא יאמרו גרש הראשון בגט גמור ונשא שני ונמצאת א"א יוצאה בלא גט** כך כתב רש"י ז"ל וליתא דהתם ביבמות אמרינן הכי משום דהתם היא אשת הראשון ואינה מקודשת לשני אבל הכא גט ראשון כשר מדאורייתא דהא מפרשינן בגמ' טעמא משום שלום מלכות [וכיון שכן] ודאי קדושי שני קדושין גמורים הן אלא הכי פירושא **תנא מן הראשון מן הדין שקדושי שני** קדושין גמורין הן שהרי נתגרשה **מן הראשון מדאורייתא ומן השני נמי תנא** שכיון שגט ראשון פסול מדבריהם הרי הוא כאילו זנתה עם השני הלכך אפילו נתגרשה מן הראשון אסורה עליו דכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל **וצריכה גט מן השני** מן הדין ומראשון מדבריהם: **ולא פירות.** פרש"י ז"ל **דין פירות שתקנו לאשה פרקונה משביה תחת פירות ועל אלו אין לה כלום** אבל בירושלמי אמרו ביבמות [פ"י הלכה א] עלה דמתני' דהאשה שהלך בעלה למדינת הים **ובאו ואמרו לה מת בעליך** ונשאת וכו' אמרינן בה שאינה יכולה להוציא ממנו אכילת פירות שאכל הלא לתימא בשאכל על שלא בא הראשון אבל אם אכל משבא הראשון מוציאין ויש ללמוד ממנו כאן לחלק בין קודם שנודע פיסול הגט לאחר שנודע: ולא מזונות. כלומר שאם לותה ואכלה קודם לכן אין הבעל חייב לפרוע לה אבל לכופו עכשיו ליתן לה מזונות פשיטא דלא להשתא בעמוד והוצא קאי מזונות אית לה: **ולא בלאות.** פרש"י ז"ל **הקיימין מבגדים שהכניסה לו וקנסא הוא לקנסה כדמפרש בגמ' ביבמות [לף צא:] טעמא לאיבעיא לה לאקרויי לגיטא** ולא נהירא דאפילו זנתה ברצון לא הפסידה בלאותיה הקיימין כדאמרינן בפרק אלמנה ניזונת (לף קא:) אם היא זנתה כליה מי זינו אלא פי' בלאות היינו מה שבלה או אבל מנכסיה אפי' מנכסי צאן ברזל שאע"פ שקבל עליו אחריות הבעל כיון שבלה אינו משלם וכן פי' הרי"ף ז"ל ביבמות והרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות גירושין: ואם נטלה **מזה ומזה** תחזיר. ירושלמי הלא לתימא בשנטלה משבא הראשון אבל נטלה על שלא בא הראשון כמה דלא מפקא מיניה כך לא מפיק מינה ויש ללמוד ממנו נ"כ לחלק בין קודם שנודע פיסול הגט לאחר שנודע: **והולד ממזר מזה ומזה.** פרש"י ז"ל **אם החזירה הראשון וילדה לו בן הוי ממזר מלרבנן וביבמות (שם) אמרינן לאסור בממזרת הואיל וכשר מן התורה** וליתא דהתם הוא בשאמרו לה מת בעליך ונשאת ואח"כ בא ראשון דאשתו של ראשון היא לגמרי [ולגבי שני הויא לה זונה ואסורה לבעל ולבועל] אבל כאן קדושי שני גמורין הן ואם גרשה שני ונשאה ראשון כשר גמור הוא אפילו מלרבנן דלא גרע ממחזיר גרושתו דעלמא דאין הולד ממזר כלל אלא הכא בשבעל ראשון בא עליה בעודה תחת השני מיירי דכיון דנשואי שני נשואין גמורין מדאורייתא ממזר גמור הוא אבל בנה משני קודם שיגרש **הראשון הוי ממזר** לרבנן ואסור בממזרת: ולא זה וזה **מטמאין לה. אם כהנים הם: מן הכהונה. דהתם זונה אשת איש היא שמזנה תחת בעלה לאחרים דהיינו נפקת ברא:** [לקמן פ.] **בת לוי מן המעשר. קנסא כדמפרש התם ביבמות [לף צא.]: בת כהן מן התרומה. כדאמרי' בסוטה [לף כח.] ונטמאה** ונטמאה **[ונטמאה] ג' פעמים אחד לבעל ואחד לבועל ואחד לתרומה: אין יורשין של זה. בנים שהיו לו ממנה** יורשין כתובתה **[וביבמות [לף צא.] פרכינן כתובה מאי עבידתה הא קתני אין לה כתובה] ומשנינן כתובת בנין דכרין שתקנו חכמים שירשו בניה יותר על חולקיהון** עם האחים האחרים שיהיו להם נולדים מאשה אחרת **כשמתה בחיי בעלה ואע"פ שבעלה יורשה לא שקלי** משום קנסא: **אחיו של זה וכו'. אחיו של שני צריך לחלוץ** מדאורייתא ושל ראשון מדרבנן ולדברי רש"י ז"ל איפכא: **שינה שמו ושמה.** בגט: **וכל הדרכים הללו. המפורשים במשנתינו.** וכתבו בתוס' דלאו שינה ממש קאמר אלא כגון שהלך מיהודה לגליל ושמו יוסי וקורין לו יוחנן וכן שם עירו ושם עירה לא איירי בשינה ממש אלא שיש לאותה העיר שני שמות בשני מקומות. ושם עירו ושם עירה (ארז"ל) דהיינו דוקא בעיר שדרין בה אבל עיר שנולדו בה אפילו שינה כשר כיון שא"צ לכתוב כלל והקדמונים שהרגילו לכתבו משום שמא אירע שיש שם יוסף בן שמעון אחר יהיה בו סימן ע"י מקום הלידה ותדע כי כמה פעמים כותבין מקום הלידה ע"פ הבעל או האשה ואם שינה פסול לא היה נכון לכתוב אלא ע"פ עדים ולא דמי לאשתמודעינא דאפילו מפי קרוב או אשה נאמן כדאמרי' בהחולץ [לף לט:] דשם קל הדבר לברר ועביד לאיגלויי טובא ועוד דאשתמודענא צריך להעיד שלא תתענן אבל כאן מה לנו לתקן ולכתוב מקום הלידה בחנם כיון שע"י כן יכול לבא לידי פיסול אם ישנה אלא ודאי אפילו שינה כשר

האלו בה:

גמ' אמר עולא מפני מה תקנו מלכות בגיטין משום שלום מלכות ומשום שלום מלכות תצא והולד ממזר אין רבי מאיר לטעמיה דאמר רב המנונא משמיה דעולא אומר היה רבי מאיר כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולד ממזר:

(דף פ:) * [ושם הגי' אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב] אמר רב * ג' ד"ת הונא יהודה אמר רב זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים הולד כשר ומודים חכמים לר' מאיר שאם שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה אמר * [בגמ' היגרסא רב אשי] רב אסי אף אנן נמי תנינא שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה הא מאן קתני לה אילימא ר"מ אי הכי

ור"ת ז"ל הביא ראיה לאין השטר נפסל כשמשנה לדבר שאין צריך לכתוב מדאמרי' בפ"ב דכתובות (דף כב:) דאין מעלין משטרות ליוחסין דלאו אכולה מילתא קא מסהדי אלא אמנה שבשטר ולא על מה שכתוב בשטר שהוא כאן אלמא אפי' [אינו] כאן [השטר] כשר וסברא הוא דעדים לא קיימי אלא אעיקר מעשה ומעשה באחד ששינה מקום הלידה והכשירה הר"י ז"ל והרבה פעמים כשלא היה ברור להם מקום הלידה היה אומר להם אל תכתבו כלל ומקום עמידה נמי א"צ לכתוב דכל גיטין הבאין ממדה"י אין כותבין מקום עמידת האשה ולהכי לא אוקי מתני' בבעל היה במזרח וכו' ובשינה מקום עמידתו כדמוקי אסופר משום [דפשיטא] דא"צ לכתוב מקום עמידה ע"כ כתוב בתוס' ר"א מטו"ך ז"ל: **גמ' משום שלום מלכות. שיהא לנו שלום עמהם שיאמרו חשובין אנו בעיניהם שכותבין שטרותיהם בשמנו: תנא והולד ממזר.** בתמיה: **ר"מ לטעמיה. סתם משנה ר"מ ולקמן נמי אמרינן זו דברי רבי מאיר:** ועכשיו נהגו למנות ליצירה ונותנין טעם לדבר שלא תיקנו כך אלא בזמן שהיה דרך העובדי כוכבים למנות למלכיהן והיו מקפידין בכך ותקנו בגיטין **ולא בשטרות משום דבגיטין יש** לחוש לשלום מלכות שהוא דבר גדול שמפרידין בין איש לאשתו אבל בשטרות לא חששו דהא אמרי' בפ"ק דע"ז (דף י.)דבגולה לא היו מונים אלא למלכי יון בלבד עוד אמרו [דכיון] דבגמ' עבדינן צריכותא מאלו השנויים במשנתינו דוקא לשם אלו שהם שם מלכות ובנין הבית דחשיבותא דידן (ומלכות שלמה) וחורבנו נמי תוקף מלכות נבוכדנצר חשיבותא דידן הוא הוא שמונין להפסק מלכות שלנו ולא להתחלת מלכות של אחרי' אבל ליצירה וכבוד שמים אין אדם מקפיד ולא תקנו כן תדע מדלא תני ליצירה דרבותא הוא טפי מחורבן הבית: גרסי' בגמ' **א"ר יהודה** אמר [שמואל] [דף פ:] **זו לדברי רבי מאיר.** כלומר דאית ליה דמשום שלום מלכות תצא מזה ומזה אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשם סנטר שבעיר הרי זה מגורשת. סנטר בר מחוזניאתא **בבבא בתרא (דף ח.) זקן הממונה להיות בקי בנחלות גבול שדה של כל איש ואיש** וגרסינן תו בגמרא אפיסקא דהיה במזרח וכתב במערב [דף פ.] מאן אילימא בעל היינו שינה שמו ושמה שם עירו ושם עירה אלא סופר כדאמר להו רב לספרי כי יתביתו בשילי כתובו בשילי ואע"ג דמימסרן לכו מילי בהיני כי יתביתו בהיני כתובו בהיני ואף על גב דמימסרן לכו מילי בשילי ואומר ר"ת ז"ל דשני מקומות אלו **סמוכין זה לזה** כדאמרינן ביבמה (דף כה:) דרב הונא מכתפי ליה משילי להיני ומהיני לשילי משמע שקרובים זה לזה ומשום הכי נקטינהו לרבותא דאע"ג דלא מיתחזי כולי האי כשיקרא כיון שיכול לבא מזה לזה ביום אחד אפ"ה יש להחמיר ע"כ ומיהו דוקא בשטרי דלא אקנייתא דכיון שכותבין בהם ביום שנכתב השטר אם אינם כותבין [מקום] שעומדין בו בשעת כתיבתו מיחזי כשקרא אבל בשטרי דאקנייתא דכתבו יומא דקנו ביה יש להם לכתוב אתרא דקנו ביה דאי לא מיתחזי כשקרא דלעולם יש להם לכתוב המקום שהיו עומדים בו באותו יום שכתוב בשטר דאי לא מיחזי כשקרא ואומר ר"י ז"ל דאע"ג דבגט פסלינן היה במזרח וכתב במערב מ"מ בשאר שטרות אי כתב שילי בהיני כשר כדאמרן בפרק אחד דיני ממונות (דף לב.) שטר שזמנו כתוב באחד בניסן בשמטה ובאו עדים ואמרו באחד בניסן עמנו הייתם כשר חיישינן שמא אחרוהו וכתבוהו אלמא אע"פ שלא היה בעיר ביום הכתוב בו כשר ובודאי שלפסול בשטרות אין לנו אבל ראיה זו איני מכיר דדילמא התם בפרק אחד דיני ממונות הכי קאמרינן שבאותו מקום עצמו שראו את ההלואה שם כתבו את השטר ואחרו הזמן כלומר שכתבו השטר בתשרי ועשו הזמן מניסן הבא ובניסן לא היו שם באותו מקום שנכתב השטר ורשאין היו בכך שלא היה להם לחוש שמא לא היו העדים באותו זמן באותו מקום דנהי דלודאי מחזי כשקרא חיישינן לשמא יזדמן הדבר שיהא מחזי כשקרא לא חיישינן ולפיכך אין ראיה מכאן אבל רש"י ז"ל פירש בפרק אחד דיני ממונות כדבריו דה"ק שמא קודם לכן ראו המלוה במקום הכתוב בשטר והוטל עליהם לכתוב ואחרוהו מלכתוב על אחד בניסן וכתבוהו במקום שאומרים המזימין ולא כתב בו שם המקום ההוא אלא שם אותו מקום שראו בו את המלוה ואע"ג דאמרינן בגיטין כי יתביתו בשילי כתובו בשילי ואע"ג דמימסרן לכו מילי בהיני מיהו אי כתבו שילי לא מפסל ע"כ: [דף פ:] **אמר רב הונא אמר רב זו לדברי רבי מאיר.** בגמרא איתמר אפיסקא דהולד ממזר: **לערבינהו וליתנינהו. בהדי משנה שם מלכות דהא חד פסולא הוא** ופרש"י ז"ל דהא דאמר רב הונא אמר רב זו לדברי רבי מאיר **אשלום מלכות קאי** ולפי פירושו אמרו דרב הונא פליג אדשמואל דשמואל אמר לעיל אבל חכמים אומרים אפילו לא כתב אלא לשום סנטר שבעיר מגורשת דאלמא תנא לכתחלה ורב הונא אמר הולד כשר ומשמע מיהת דתנא ולפי זה נקיטינן כרב דרב ושמואל הלכה כרב באיסורי הלכך הולד כשר ותנא וכן נראה לדעת הרי"ף ז"ל שהשמיטה לדשמואל וכתב הא דרב הונא אמר רב ולכאורה הכי משמע מדאקשינן בפ' המגרש (דף פו.) עלה דמתניתין דתנן שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר ותו ליכא והא איכא שלום מלכות ופרקינן התם הולד ממזר הכא ולד כשר ומקשינן הניחא לר"מ אלא לרבנן מאי איכא למימר [ומפרקינן] התם תנא הכא לא תנא אלמא לרבנן תנא והולד כשר והיינו כרב ולא כשמואל אבל ר"ת ז"ל והרב בעל המאור ז"ל כתבו דרב לא פליג עלה דשמואל כלל דשמואל קאי אשלום מלכות ורב הונא משמיה דרב קאי אהיה במזרח וכתב במערב אי נמי דרב הונא אכולה מתני' קאי וה"ק זו לדברי רבי מאיר דאמר דכל היכא דמפסיל גט מדרבנן הולד ממזר אבל חכמים אומרים דכל היכא דלא מיפסיל מדאורייתא אע"ג דמיפסיל מדרבנן הולד כשר ולאו לאפלוגי עליה דשמואל בשלום מלכות אתא דההוא אפילו מדרבנן לא מיפסיל וראיה לדבר דאם איתא דפליגי הוה ליה לתלמודא למימר (ורב אבא) אמר רב הונא אמר רב ולא הוה ליה למעבד מימרא באפי נפשה ולאפסוקי בינייהו בעובדא דההוא גיטא כדאיתא בגמרא ולפרכינן בפרק המגרש (שם) והא איכא שלום מלכות הניחא לר"מ אלא לרבנן מאי איכא למימר לרבנן מכולה מתני' פרכינן דלא עבדי רבנן הולד ממזר ומפרקינן התם תנא דודאי בכולה מתני' ס"ל לרבנן תנא חוץ משלום מלכות דליכא פסולא בגט כלל זו היא דרך ר"ת והרב בעל המאור ז"ל. ואני אומר

נערבינהו ונתנינהו אלא לאו ש"מ רבנן היא ש"מ:

מתני' (דף פ.) כל העריות שאמרו צרותיהן מותרות הלכו הצרות האלו ונישאו ונמצאו אלו אילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה הכונס את יבמתו והלכה צרתה ונשאת לאחר ונמצא זו שהיא אילונית תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:

[* ג' מהר"ם **גמ'** ירושלמי] זו דברי ר' מאיר שאמר משום ר' עקיבא אבל חכמים אומרים אין ממזר ביבמה וקי"ל כחכמים:

מתני' כתב * צ"ל כתב סופר גט לאיש ושובר לאשה וטעה ונתן גט לאשה כו' אך גם בירושלמי הלכה ז' נוסח המשנה כמו ברי"ף כאן. (ג"א) הסופר וטעה ונתן גט לאשה ושובר לאיש נתנו זה לזה לאחר זמן הרי הגט יוצא מתחת ידי האיש והשובר מיד האשה תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה רבי אליעזר אומר אם לאלתר יצא אינו גט אם לאחר זמן יצא הרי זה גט לא כל הימנו של ראשון לאבד זכותו של שני:

גמ' (דף פ:) היכי דמי לאחר זמן היכי דמי לאלתר אמר רב יהודה אמר שמואל כל זמן שיושבין זהו לאלתר עמדו זהו לאחר זמן ורב אדא בר אהבה אמר לא נשאת זהו לאלתר נשאת זהו לאחר זמן:

* עי' מ"ש בגליון האלפס בריש פ"ו דכתובות סי' רצ"ג.

(ג"א) ומדקא מפרשינן דברי רבי אליעזר ש"מ הלכתא כוותיה ומסתברא כדקא פריש רב אדא בר אהבה דדייקא מתני' כוותיה ואף על גב דפריק שמואל שינויא בעלמא הוא ולא סמכינן אשינויא:

מתני' (דף פא.) כתב לגרש את אשתו ונמלך ב"ש אומרים פסלה מן הכהונה ובית הלל אומרים אע"פ שנתן לה הגט על התנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה:

גמ' * לשון הרי"ף (ג"א) והיכא דכתב לה גיטא לדביתהו ואמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם אע"ג דלא מישתריא לעלמא איפסילא לה לכהונה דתניא (דף פב:) ואשה גרושה מאישה אע"פ שלא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה:

(דף פא.) שלח ליה רב יוסף בריה דרב מנשיא מדויל לשמואל ילמדנו רבינו יצא עליו קול איש פלוני כהן כתב לה גט לאשתו והרי היא יושבת תחתיו ומשמשתו מהו שלח ליה תצא והדבר צריך בדיקה מאי היא דאי

לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא שמואל ה"ק זו דברי ר"מ דחייש טפי טובא לשלום מלכות דס"ל דהולד ממזר דאע"ג דלא עביד הולד ממזר בכל פיסול דרבנן דהא בג' גיטין פסולין מודה דהולד כשר הכא מחמיר ביה טפי ולדידיה ודאי בעינן שיכתוב לשם אותה מלכות ממש אבל רבנן לא מחמרי ביה כולי האי וסברי שאפי' לא חלק כבוד למלכות אלא כתב בו לשום סנטר שבעירו הרי זו מגורשת ותנשא ולישנא דאפילו לא כתב אלא לשום סנטר שבעיר הכי מוכח ואם לא כתב אפילו לשום סנטר שבעיר ולא חלק כבוד למלכות כלל אפילו לרבנן אינה מגורשת מיהו הולד כשר והיינו מימריה דרב דקיימא אפיסקא דהולד ממזר מזה ומזה [וזהו תירוצו של רבינו אלחנן בתוס'] וזה שהשמיט הרי"ף ז"ל מימריה דשמואל לאו משום דס"ל דפליגא אדרב אלא לפי שאינה נוהגת בזמן הזה לפי שאין המלכים מקפידין למנות להם ואנו מונין ליצירה וכתבה להא דרב ללמוד הימנה דהיה במזרח וכתב במערב: מתני' **כל** העריות **שאמרו צרותיהן מותרות. חמש עשרה נשים שאמרו חכמים שצרותיהן מותרות לינשא לשוק בלא חליצה כשמתו בעליהם בלא בנים: והלכו הצרות. של עריות** הללו ונשאו לשוק: **ונמצאו העריות איילונית.** דאגלאי **מילתא שהיו קדושי המת בהן בטעות ונמצא שלא היו אלו צרותיהן ולא פטרום העריות האלו מן החליצה: תצא מזה.** מבעל השני: ומזה. מן היבם: **והלכה צרתה ונשאת לאחר.** דקי"ל (יבמות סוף דף מג:) **ביאת האחת פוטרת צרתה: ונמצאת זו.** שנתיבמה: **איילונית. ואין יבומיה יבומין שהרי לא היתה אשת המת ונמצא שלא נפטרה צרתה ונשאת לשוק בלא חליצה: תצא מזה ומזה. מבעל זה ומיבמה הראשון: וכל הדרכים האלו בה.** השנויין במשנה של מעלה: [גמ'] **זו דברי ר"מ** שאמר משום ר"ע. דבו דס"ל יש **ממזר מחייבי לאוין** וכיון שכן הולד **מן השני ממזר מן הדין ומן הראשון מדרבנן והצריכוה גט מן השני** כדי [שלא] יהא בנה מן הראשון ממזר אבל לרבנן כיון דסברי שקידושין תופסין בחייבי לאוין אין הולד ממזר כלל דאע"ג דמודו רבנן בשינה שמו ושמה דהולד ממזר אפילו מן הראשון התם

היינו טעמא לפי שנשאת בגט פסול שעושה ולדה מן השני ממזר מדאורייתא ומש"ה קנסינן לה מדרבנן בולדה מן הראשון אבל כל היכא דליכא ממזר מדאורייתא לא קנסינן למעבד ממזר מדרבנן: אבל חכ"א אין ממזר ביבמה. והכי אוקימנא לה ביבמות (דף פח. וצ.) ומיהו תצא מזה ומזה ודוקא כשנישאו אבל זנו לא ליתא לדרב המנונא דאמר סוטה יבם שזנתה אסורה ליבמה דהא אידחי לה במס' סוטה פ' היה מביא (דף יח:): **מתני' כתב סופר גט.** לאחד לגרש את אשתו: ושובר לאשתו. **שתמסור לבעלה כשיפרע לה כתובתה:** וטעה הסופר. **כשמסר להם השטרות:** ונתן גט לאשה ושובר לאיש. **והם מסרו זה לזה. והלכה זו ונשאת כסבורה שזה גט שמסר לה בעלה וזה סבור שמסרה לו אשתו שובר:** לאחר זמן הגט **יוצא מתחת ידי האיש. שמוציאו לפנינו להראות שוברו והרי הוא גט:** לאלתר. מפרש בגמרא: **לא כל הימנו. אין הכל כדבריו להאמינו** לאבד זכותו של שני **שנשאה דאמרינן קנוניא היא ביניהם והחליפו השטרות לאחר** שנשאת. ומקשו הכא הך מתניתין היכא משכחת לה דהא אמרי' בפרק המביא תניין (דף יט:) דהני בי תרי דיהבי ניטא קמייהו צריכי למקרייה ומוכח התם דאי לא קריוה אינה מגורשת מדפרכינן התם מברייתא דקתני הרי זו מגורשת ולא פרקינן לה בדלא קריוה וכיון שכן במאי עסקי' אי דלא קריוה בלאו ה"נ תצא מזה ומזה ואי בדקריוה היאך הוחלף הגט בשובר יש לומר משכחת לה בקריוה ואחר מכאן הוחלף ואע"פ שקראוה מתחלה **קנסינן לה משום דאיבעיא לה** לאקרויי ניטה סמוך לנתינה מיד או תיכף אחר נתינה ומהא משמע דאע"ג דאמרי' בפרק המביא תניין [דף יט:] דאע"ג דעייל ליה בעל לידיה ואפקיה לא חיישי' דילמא חלופי חלפיה היינו לומר דבדיעבד מגורשת אבל לכתחלה חוזרין וקורין אותו וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפרק א' מהלכות גירושין וכן היה נוהג ר"י ז"ל לקרות קודם נתינה ואחר נתינה: [דף פא.] מתני' **כתב** לגרש את אשתו וכו' ונמלך. ולא נתן לה גט: גמ' והיכא דכתב לה גט לדביתהו וכו'. והיינו ריח הגט דפוסל בכהונה: ילמדנו רבינו וכו' **איש פלוני כהן. מעשה בא**

איגליא מלתא דקרו לנתינה כתיבה דילמא נתן קאמרי ותצא תצא והאמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה מאי תצא דקאמר שמואל משני א"כ אתה מוציא לעז על בניו של ראשון כיון דמשני מפקת לה ומראשון לא מפקת לה אתו למימר סמוך למיתה גירשה:

מתני' המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי ב"ש אומרים אין צריכה ממנו גט שני ובית הלל אומרים צריכה ממגו גט שני ומודים בשנתגרשה מן האירוסין שאין צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה:

(דף פא:) כנסה בגט קרח תצא מזה ומזה וכל הדרכים האלו בה:

גמ' מתני' בשלא ראוה שנבעלה ובדאיכא עידי יחוד וליכא עידי ביאה פליגי ב"ש סברי לא אמרי' הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה וב"ה סברי אמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה ומודים בשנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני דלא אמרינן הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה משום דאין לבו גס בה:

הדרן עלך פרק הזורק (דף פב.) **המגרש** את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני ר"א מתיר וחכמים אוסרים כיצד יעשה יטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם ואם

לפנינו שכתב [כהן] גט לאשתו ונמלך ולא גרש **את אשתו ויצא קול בעיר על כך שכתב לה גט מי מפקינן לה מיניה משום קלא שלא יהו אומרים גרשה והחזירה ונמצא כהן מחזיר גרושתו:** תנא. מפני הקול: אבל הדבר צריך בדיקה. קודם שנוציאה ממנו לאי מיגליא מילתא **שרגילין בני העיר לקרות לנתינה כתיבה אע"ג דלכתיבה לחודיה נמי קרו כתיבה מחמרינן למיחש לקלא ואמרינן כתב ונתן קאמרי ותנא מפני חשש הקול** וטעמא מפורש בתוספ' לפי שקול זה לא לחנם יצא אלא לאוסרה על בעלה וכיון שהכתיבה אינה כלום אלא לדברי ב"ש ולאי משום נתינה יצא הקול: **כל קלא דבתר נישואין. אע"פ ששנינו בהמגרש דחיישינן לקלא דתנן [דף פח:] יצא שמה בעיר מקודשת לפלוני הרי זו מקודשת ואסורה לינשא על שיתן אותו פלוני גט** הני מילי בשיצא הקול קודם שתנשא לאחר אבל יצא לאחר נישואין לא חיישינן ליה וזו נשואה ועומדת לכהן שנים רבים ומפני שיצא עליה קול גרושין יוציאה מתחתיו הא קלא דבתר נישואין הוא: **מאי תנא נמי משני. אם מת כהן זה ונשאה כהן אחר (תחתיו) תנא שהרי יצא עליה קול גרושה זה כמה שנים:** ופרכינן והרי אתה מוציא לעז על בניו של ראשון. **לומר חללים הם שהרי הוציאוה מן השני שבלקו הדברים ונמצאו אמת: אתו למימר סמוך למיתה גרשה. הראשון ולפיכך חכמים מוציאין אותה מן השני ולא אתו לאחזוקי קלא קמא בהכי להואיל ומראשון לא אפקוה אין כאן לעז** ותמהני על הרמב"ם ז"ל שכתב בפ"י מהלכות איסורי ביאה ואם נשאת לכהן אחר תצא **מן השני ולא** חשש לבדוק אי קרו לנתינה כתיבה: **מתני' צריכה** ממנו גט שני. מפרש בגמ': [דף פח:] **לבו גס בה.** פריב"ט בלע"ז: **גט קרח.** שקשריו מרובין מעליו שתקנו חכמים **גט מקושר מפני כהנים קפדנים שהיו** מגרשין נשותיהן ומיד היו אסורין בהם ותקנו לכתוב גט כזה שצריך זמן מרובה בכתיבתו **ושמא בתוך כך יתפייס** לפי שהיו כותבין שטה ומניחין שטה חלק **וכורכין אותה וחותם על** בחוץ וכן בכל שטה ושטה ותקנו שיחתמו בו ג' עדים **ואם יש עוד קשר כרוך ואין על חתום מאחוריו זהו קרח ופסול כדמפרש בגמרא גזרה משום כולכם למסתמא כמנין קשריו היו עדיו מתחלה וחיישינן דילמא אמר להו כולכם חתומו והרי אחד שלא חתם** ואמרינן בפרק המגרש [דף פו.] דהא מתניתין ר"מ היא אבל לרבנן הולד כשר והכי קי"ל: גמ' וב"ה סברי הן עדי יחוד הן עדי ביאה. ומסתמא אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ולקידושין איכוין ובגמרא אמרינן אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן מחלוקת בשראוה שנבעלה דב"ש סברי אדם עושה בעילתו בעילת זנות וב"ה סברי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות אבל לא ראוה שנבעלה לדברי הכל אינה צריכה גט שני ומקשינן עליה ממתני' דתנן ומודים (ולאי) בנתגרשה מן האירוסין שאינה צריכה ממנו גט שני מפני שאין לבו גס בה ואי בראוה שנבעלה מה לי מן האירוסין מה לי מן הנישואין אלא ולאי מתני' בשלא ראוה שנבעלה ורבי יוחנן לאמר כי האי תנא לתניא וכו'. ולאע"ג לרבי יוחנן הוא לאמר הלכה כסתם משנה אמרינן אמוראי נינהו ואליבא לרבי יוחנן: ויש שפוסקין כר' יוחנן לכל שלא ראוה שנבעלה אינה צריכה הימנו גט שני אפילו בנשואה אבל ראוה שנבעלה צריכה הימנו גט שני אפילו בארוסה והרי"ף ז"ל פוסק כסתם מתני' וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"י מהלכות גירושין הלכך בנשואה אפילו לא ראוה שנבעלה צריכה ממנו גט שני כל שנתייחד עמה בפני עדים והוא שיהו שני העדים כאחד ושראה הוא את העדים וכמו שכתבתי למעלה [בשם הרשב"א] בפרק מי שאחזו [סוף סי' תקלל] (דף עג:) ואם ראוה שנבעלה אפילו מן האירוסין צריכה הימנו גט שני. וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר שמקצת הגאונים הורו שלא בארוסה בלבד אלא כל אשה שתבעל בפני עדים צריכה גט חזקה שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות והוא ז"ל חולק עליהם שלא אמרו כן אלא כשהיו ביניהם קלושין קודם לכן וכן הסכים הרשב"א ז"ל שהרי שנינו (יבמות דף ל. ודף צז.) נושא אדם אנוסת אביו ומפותת אביו ל"ש מפותה בפני אחד או בפני שנים למסתמא קתני ולפיכך לא הוזכר דבר זה אלא בגרושה בלבד וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' גרושין נתייחד עמה אחר שאמר [להם] לכתוב ולחתום וליתן לה הרי [אלו] לא יכתבו וק"ו הדברים אם הגט שנתן לה לידה כשנתייחד עמה נפסל הגט שמא בעל קל וחומר לזה שלא נכתב ואם כתבו ונתנו לה אחר שנתייחד עמה אינו גט ע"כ ודבריו תמוהין הרבה שהרי **אין זה ק"ו** של כלום דבשמעתין איכא למיחש לקלושין ובנדון שלו ליכא למיחש להכי ועוד היאך פסק בפירוש דאינו גט דהא בשמעתין ספוקי בעלמא מספקינן להצריכה גט שני ובודאי לגמרא פייס ובטל השליחות הוא דאיכא למיחש להכי אבל אין מקום לומר שיהא הגט בטל לגמרי וכן לעת הרמב"ן ז"ל: **ומודים בשנתגרשה מן האירוסין** וכו' דלא אמרינן **הן הן** עדי יחוד הן עדי ביאה משום דאין **לבו גס בה.** ומיהו היכי דחזינן להו דנייסי אהדדי איכא למימר דצריכה ממנו גט שני מדאמרינן בסוף פרק האשה שנתארמלה (דף כח.) בעובדא דההוא ארוס וארוסתו דאוקי רבא שלוחא בינייהו משום דחזינהו דנייסי אהדדי אע"ג דתניא שאם נתגרשה מן האירוסין נפרעת ע"י עצמה שאין לבו גס בה וה"נ לכוותה אי נייסי אהדדי איכא למימר דצריכה ממנו גט שני הרשב"א ז"ל ועוד סמך לדבריו מן הירושלמי: תנן בפרקין גט קרח הכל משלימין עליו ר"ע אומר אין משלימין עליו אלא קרובים הראויים להעיד במקום אחר איזהו גט קרח כל שקשריו מרובין מעליו. וה"פ היכא דחזינן בהדיא שריבה הסופר בו קשרים יותר ממנין העדים והכא ליכא למיחש לכולכם הכל משלימין עליו **ואפילו פסולין דליתא להא השלמה אלא משום חששא בעלמא שמא כשיצא לאחר זמן בב"ד יפסלוהו שיהו סבורין שהזמין הבעל עליו למנין**

קשריו ולא חתמו בו כולם. ור"ע פליג ואמר דאין משלימין עליו אלא קרוב שהוא ראוי להעיד עדות **אחרת שאין עליו פיסול עדות אלא קורבה אבל עבד ונזלן לא. ומפרשינן בגמ'** טעמא דעבד משום דאתי למימר שחרורי שחרריה וגזלן נמי אתי למימר תשובה עבד. כלומר שיטעו לומר שאין הכשרו מפני שאינו צריך לעדות שכבר נתקיים בשאר אלא יאמרו שעבד משוחרר הוא ושהגזלן עשה תשובה ויכשירוהו לעדות אחרת אבל בקרוב ליכא למטעי דמידע ידעי דקרוב הוא ויתנו אל לבם שלא הוכשר גט זה אלא מפני שהעדות מתקיימת בשאר. ותמיהני דכיון שמשלימין עליו קרוב משמע דכי תנן כנסה בגט קרח תנא מזה ומזה ויהבינן טעמא **בגמ' משום כולכם** דאי לכולכם עדים חיישינן שא"כ היאך משלימין עליו קרוב והרי יבא ב"ד אחר לפסלו משום חשש כולכם דהא אמרינן בפ' המביא תניין (דף יח:) דלר"ל דאמר דבאומר כולכם משום עדים קאמר שאם נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אלא ודאי כי חיישינן לכולכם היינו משום תנאי אי לר"י מפני שהדין כך אפילו בפשוט דהא אמר התם שנים משום עדים וכולן משום תנאי ואי לר"ל משום דאע"ג דבפשוט ס"ל [דכולן] משום עדים במקושר מיהת מודה דאינך משום תנאי וטעמא דמילתא לדידיה משום דבפשוט שעיקרו שנים והם משום עדים אף כשהוא מוסיף עליהם כולם משום עדים אבל במקושר שהשלישי שהצריכו חכמים ודאי דינו כמשום תנאי שאם לא כן נמצאת עדותן בטלה אף כשהוא מוסיף על ג' נ"כ לתנאי הוא מתכוין. ומ"מ א"א להכשיר קרוב **אם יש לחוש שכולכם עדים** אמר ומעתה למה אמרו כנסה בגט קרח תנא מזה ומזה משום חשש כולכם והא אפילו אם אמר כולכם כיון דלא משמע אלא משום תנאי יכולה היא לקיים תנאה אפילו לאחר שנשאת כדאמרינן בפרק המגרש (דף פז.) וכ"ת אפשר דמינסבא לאחר היום ומיגרשא למחר ומקיימה לתנאיה וכו' אטו בדידה קיימא לאיגרושי. ומשמע מיהת בהדיא שאף לאחר גירושיה יכולה לקיים תנאה ומעתה למה תנא לבדוק אם אמר כולכם ותחתימם עליו כיון דמשום תנאי אמר הכי. ואפשר שאע"פ שמשום תנאי הוא כיון שהתנאי בגופו של גט אין רצונו שתתגרש אלא לאחר שיהא הגט נשלם כפי תנאו ומש"ה תנא ולפי זה איפשר דאע"ג דאמרינן בפרק המביא תניין [דף יח:] דהיכא דחתום בי תרי מינייהו ביומיה ואינך מכאן ועל עשרה ימים דלמאן דאמר משום תנאי כשר היינו דווקא כשחתמו כולם קודם נתינת הגט או **שמא לא אמרינן הכי אלא** במקושר מפני שנראה כחסר מפני קרחתו ואין דעתו לגרש אלא בגט שנראה שלם. ואפשר עוד לומר דכי אמרינן גזירה משום כולכם עדים קאמרינן דבגט קרח מסתמא **עליו למנין קשריו** הם ואפ"ה משלימין עליו קרוב לפי שלא יבא ב"ד אחר לפוסלו דכיון דבעיקר עדותו של מקושר דהיינו בג' עדים הצריכין בו על א' קרוב כשר משום דג' במקושר לאו דאורייתא כדאיתא בגמ' [כאן דף פח:] אפילו אמר כולכם עדים לא נצרף עדותן אמר כן ותהא עדותן בטלה אלא כך אמר שיחתמו הכשרים כדינן והקרוב כדינו וכן נראה עיקר דהא ודאי כיון שהצריכו חכמים ג' במקושר אף השלישי משום **עד הוא ולא משום תנאי** ואי חתום בי תרי מינייהו ביומיה והשלישי מכאן עד עשרה ימים מוקדם הוא ופסול לפי שאינו ראוי לגרש בשנים ואפ"ה אין הקרוב פוסל שנים הכשרים הלכך כי אמרינן גזירה משום כולכם עדים קאמר בין לר"י בין לר"ל דמסתמא הבעל כמנין קשריו הזמין עליו ואעפ"כ אין הקרוב פוסל בו מן הטעם שכתבתי: גרסי' בגמ' [דף פב.] **כי אתו לקמיה דרבי אמי אמר ליה** צא והשלים עליו עבד מן השוק. כלומר דהיכא דחזינן בהדיא שריבה

כתבו לתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול:

יום קפה

גמ'

הסופר בו קשרים יותר ממנין העדים שאמר הבעל בפניהם אפילו עבד כשר בו להשלמה כבן ננס. וכתבו בתוספות שמעשה בא לפני רבינו משולם בא' שכתב גט לאשתו והחתים עליו שנים ולאחר זמן החתים עוד שלישי והכשירו מסברא דהא דאמרי' דאין עדי הגט חותמין זה בלא זה היינו בשנים או שזימן ג' ביחד שכיון שאין הגט מתקיים בפחות צריכין לחתום זה בפני זה אבל כשהגט נגמר בשנים ולא היה דעתו להחתים יותר כשחזר והחתים שלישי אינו נפסל בכך כיון שנגמר ע"י הראשונים ור"ת ז"ל הביא ראייה מכאן ליסנא דנא והשלים עליו עבד מן השוק משמע שכבר חתמו הראשונים ולא היה צריך כי אם להשלים אלמא כיון שהוכשר הגט ע"י הראשונים אע"פ שעדיין צריך השלמה לא בעינן זה בפני זה וכ"ש כשאינו צריך השלמה כלל. ומיהו רש"י ז"ל כתב כאן **והסופר והעדים בפנינו ועדיין לא נמסר** משמע שסובר דבעינן זה בפני זה ומ"ש **ועדיין לא נמסר** אינו ר"ל שכבר חתמו **העדים אלא שלא נמסר לה** עדיין דאינהו נמי בעי למחתם בפניו אלא ר"ל שהעדים לא חתמו **עדיין לכך לא נמסר לה** וחותמין כולם יחד זה בפני זה אך מ"ש שהסופר בפנינו בחנם פי' דמה לנו אם הלך לו הסופר וכן פירש ה"ר אלחנן דנראה לפוסלו דכיון שבא להחתים שלישי גילה דעתו שלא יהא גט עד שיחתום השלישי וחתימתו אינה כלום כיון שלא חתמו זה בפני זה ע"כ בתוספות ונראה שזה על דעת מי שסובר כההיא דריש פרק השולח (דף לב:) שאם ביטל הגט בפירוש מבוטל ושוב אינו חוזר ומגרש בו [ובהדיא פסקינן התם דלא כוותיה] דאילו למאן דס"ל שגט הנכתב בהכשר אי אפשר לבטלו אין הגלוי דעת [שלו] כלום כיון שהוא חוזר ומגרש בו: הדרן עלך פרק הזורק המגרש את אשתו **ואמר לה. בשעת מסירה:** הרי את וכו' כיצד יעשה יטלנו ממנה וכו'. אמרינן עלה בגמ' [דף פל:] מאן תנא. כלומר דצריך ליטלו הימנו ולא סגי באמירה בעלמא שיחזור ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם. [אמר חזקיה] ר"ש ב"א היא דתניא אמר ר"ש ב"א כיצד יעשה יטלנו הימנו ויתננו לה ויאמר לה הרי גיטך. כלומר דבאומר לה כנסי שט"ח ס"ל לרב דבאומר לה בתר הכי הא גיטיך סגי ור"ש ב"א פליג ואמר דלא סגי עד שיטלנו הימנה וכו' כדאיתא לעיל בפרק הזורק בגמרא [דף עח.] ובהאיא קי"ל כרבי דסתם מתניתין התם כוותיה ואמר חזקיה דמתני' דהכא כר"ש ב"א אתיא ולדידיה משמע דלא קי"ל כסתם מתני' דאע"ג דסתמא דהכא בתרא הוא מלאמר חזקיה דשב"א היא משמע דמהלכתא מפיק לה. ור' יוחנן אמר אפילו תימא רבי דילכון אמר שאני הכא הואיל וקנאתו לפסול בו מן הכהונה. כלומר רב כהנא שהיה שלכם משל בבל שעלה לא"י ללמוד תורה מר"י כדאמרינן בהגוזל בתרא (דף קיז:) ושאל ממנו דברים הרבה ועלה קאמר ר"י בכל דוכתא דילכון אמר שאני הכא וכו' כלומר דהכי צריך לחזור וליטלו משום דבנתינה קמייתא זכתה בו לפסול לכהונה הילכך אי לא שקיל ליה מינה לא מהניא אמירה שהרי כבר זכתה בו ע"מ תנאי הראשון אבל ההוא **לא זכתה בו כלום** ולענין הלכה נראה מתוך פרש"י ז"ל דר' יוחנן לחזקיה רבו היה אומר כן לפי שרב כהנא היה מבבל וחזקיה היה מבבל כדאיתא בפ"ק דסוכה (דף כ.) עלו ר' חייא ובניו ויסדוה וחזקיה בריה דרבי חייא הוא ולפי זה אפשר דלא קי"ל כסתם מתני' לפי שאין הלכה כתלמיד במקום הרב אבל הר"י ז"ל אומר דמסתברא דכשעלה רב כהנא לפני רבי יוחנן כבר נפטר חזקיה משום דבפ' הגוזל (דף קיז:) אמרינן שפשט רב כהנא לר' יוחנן כמה ספקות ששאל ואילו היה חזקיה קיים לא היה שואל ר' יוחנן ספקותיו מרב כהנא אלא מחזקיה שהיה רבו כדאמרי' באלו קשרים (דף קיב:) דא"ל רבי יוחנן רבי כבר שנית

איבעיא להו האי אלא חוץ הוא או ע"מ הוא חוץ הוא ובחוץ הוא דפליגי רבנן עליה דר"א דהא שייר לה בגט אבל בע"מ מודו ליה מידי דהוה אכל תנאי דעלמא או דילמא ע"מ הוא ובעל מנת הוא דפליג ר"א עלייהו דרבנן אבל בחוץ מודה להו דהא שייר ליה בגט ופשט רבינא דחוץ הוא אבל בע"מ מודו ליה (דף פג:) אמר רבא הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי * הרי"ף ז"ל גריס הכא בגיטין כמו ביומא (דף יג.) ולא קשיא מידי קושית התוס' דהכא בד"ה כל ימי ע"ש. (ג"א) חיי וחייכי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני הרי זה כריתות מאי שנא חיי פלוני דילמא מאית ומקיימא ליה לתנאה הוא נמי דילמא מאית ומקיימא ליה לתנאיה אלא אימא כל ימי חייכי אין זה כריתות כל ימי חיי פלוני

לנו סנדל שנפסקה אחת מאזניו וכו' ונס רב כהנא לא היה מניח חזקיה וישב לפני רבי יוחנן ור' יוחנן עצמו לא היה בעל ישיבה בעוד שחזקיה היה קיים ואע"ג דאשכחן בהקומץ רבה (דף כג:) דכשעלה רב כהנא אשכחינהו לבני רבי חייא ליתבי וקאמרי עשרון שחלקו (בבנים) ונגע טבול יום באחת מהן מהו צריך לומר שתי פעמים עלה אחת בימי חזקיה ואחת בימי רבי יוחנן ללמוד הימנו ובאותה שעה כבר נפטר חזקיה ורבי יוחנן נמי הוה קשיש טובא כדאיתא בפרק הגוזל (שם) ורבי יוחנן דאמר הכא דילכון אמר לתלמידיו שהיו לפניו מבבל היה אומר כן שכן דרך ת"ח שבא"י לדבר עם תלמידיהם שבבבל ות"ח שבבבל לדבר עם תלמידיהם שמא"י כדאשכחן בפ' לולב וערבה (דף מח.) דרב חייא בר אשי שהיה מבבל אמר פוחת בה ארבעה ואיירי לבני א"י וריב"ל שהיה מא"י אמר מדליק בה את הנר לבני בבל ור' יוחנן נמי הכא לתלמידיו שמבבל היה אומר דילכון וכיון שלאחר פטירת חזקיה אמר כן כדכתבינן נקטינן כר' יוחנן דכי אמרינן אין הלכה כתלמיד במקום הרב ה"מ היכא דפליג בהדיה אבל אי בתר הכי פליג עליה נקיטינן כוותיה דבתרא הוא ולפיכך כתב הרי"ף ז"ל משנתינו כצורתה דבעינן שיטלנו ממנה ויחזור ויתננו לה ובעינן נמי שיאמר לה הרי את מותרת לכל אדם ואע"ג דבעלמא בהא גיטיך סתמא סגי הכא שאני דכיון דמעיקרא אמר בהדיא אלא לפלוני אי אמר בתר הכי הא גיטיך סתמא לא מבטל מאי דאמר מעיקרא בהדיא: גמ' אבל בע"מ מודו ליה. דבגט לא שייר מידי שהרי התירה במסירת הגט לכל אדם אלא שהתנה עמה **ע"מ שלא תנשאי לזה ואין** זה אלא כתנאי בעלמא כן כתב רש"י ז"ל ולישנא דאיתמר בברייתא בגמ' [דף פב.] נקט דתניא על מה נחלקו על המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם על מנת שלא תנשאי לפלוני ומיהו אה"נ דאפילו **אמר ע"מ שלא תנשאי לפלוני ולא תבעלי** אמרינן דמודו ליה דע"מ דומיא דחוץ קאמרינן דאי לא תימא הכי אדמפליג בין ע"מ לחוץ לפלוג בע"מ גופיה ועוד מדאמרי' או דלמא האי אלא ע"מ הוא וכו' אבל בחוץ מודה להו והא ודאי אי אלא דמתני' ע"מ הוא הא אסר נישואין ובעילה דסתמא קאמר אלא לפלוני ואפ"ה אמרי' דאע"ג דבחוץ מודה להו ר"א לרבנן בהאי ע"מ פליג דאע"ג דאסר נשואין ובעילה לא דמי לחוץ כי אמרינן נמי בע"מ מודו **ליה אפי' בהאי על מנת** קאמר ואע"ג דאמר בגמ' [דף פג.] ובמאי אילימא בע"מ שלא תנשאי לפלוני הרי הותרה אצלו בזנות אלישנא דברייתא דקתני **ע"מ שלא תנשאי פריך וה"ה** דהוי מצי למפרך אפילו לא הותרה אצלו בזנות כגון **ע"מ שלא תנשאי ולא תבעלי** הרי הותרה לכל כיון שלא אסרה אלא דרך תנאי ודאמרינן נמי בגמ' אי בע"מ הרי גרושה אצלו בזנות אלישנא דברייתא פריך ועיקר פירכא היא דהרי היא גרושה אצלו לגמרי כיון דלא אסרה אלא דרך תנאי הלכך אי בע"מ מודו רבנן לר"א אפילו בע"מ שלא תנשאי לפלוני ולא תבעלי מודו ליה: ופשט רבינא לחוץ הוא אבל ע"מ מודו ליה זהו לשון הרי"ף ז"ל. ומיהא בגמ' לא איתמר בהדיא אלא הכי מסקינן אלא לאו ש"מ חוץ הוא ש"מ אלא שהרי"ף ז"ל סובר דכיון דבעיין אמרינן דאי האי אלא חוץ הוא בחוץ הוא דפליגי רבנן אבל בע"מ מודו ליה כי פשטינן דהאי אלא חוץ הוא ממילא משמע דבע"מ מודו ליה וה"נ מוכחא הא דתניא לקמן [דף פל:] וחכ"א שכל הפוסל על פה פוסל בכתב כל שאינו פוסל ע"פ אינו פוסל בכתב חוץ שפוסל ע"פ פוסל בכתב ע"מ שאינו פוסל ע"פ אינו פוסל בכתב ואע"ג דאיכא למימר דהסוא על מנת לאו ע"מ שלא תנשאי לפלוני היא אלא על מנת שתתני לי מאתים זוז וה"נ איתא בירושלמי בהדיא בריש פרק כל הגט וחכ"א את שהוא פוסל בפה פוסל בכתב ואת שאינו פוסל בפה אינו פוסל בכתב הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני הואיל והוא פוסל על פה פוסל בכתב ה"ז גיטיך ע"מ שתתני לי מאתים זוז הואיל ואינו פוסל בפה אינו פוסל בכתב אפ"ה יש להביא ראיה ממאי דאיתמר בההיא סוגיא [דף פה.] דאמר אלא מתניתין דקתני כתבו בתוכו ומוקמינן בחוץ אבל על מנת לא פסיל אלמא למסקנא דהך בעיא על מנת לא פסיל אפילו על מנת שלא תנשאי דלאו שיורא הוא (וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק ח' מהלכות גירושין): אבל אחרים אומרים דמלתא מסקינן בפשטא דבעיין ש"מ חוץ הוא אבל ע"מ מודו ליה משמע דאכתי מספקא אי פליגי נמי בע"מ ודאמרינן מעיקרא אבל על מנת מודו ליה לאו דפשיטא לן הכי אלא הכי קאמרינן דאי חוץ הוא איפשר דבעל מנת מודו ליה ונפקותא דבעיין מפרשינן והאי דנקט מתני' פלוגתייהו בחוץ לאו משום דבעל מנת מודו רבנן אלא להודיעך כחה דהתירא דר"א נקטי' הכי אי נמי לאפוקי מתנא דברייתא דאמר דבע"מ פליגי אבל בחוץ מודו דאינה מגורשת כדאמרינן בגמ' [דף פב.] מתני' דלא כי האי תנא וכו' ואיפשר דמש"ה מייתי' הך ברייתא בגמ' בסמוך לאשמועינן לאפוקי מהאי תנא נקט תנא דמתני' פלוגתייהו בחוץ ואילו בע"מ לא איצטריך דהא תנא דברייתא גופיה מודה דבעל מנת פליגי וראיה לדבר דליכא למפשט ע"מ להיתרא דהא בגמרא [דף פג.] אמרינן שלאחר פטירתו של ר"א נכנסו ארבעה זקנים להשיב על דבריו ואלו הן ר' טרפון ור"י הגלילי ור"א בן עזריה [ור"ע] ור"ט ור"ע פרכוה בע"מ ור"א בן עזריה נמי משמע דבין בחוץ בין בע"מ פריך מדלא שקלי וטרי בגמ' במאי פריך אי בחוץ אי בע"מ כדעבדינן באינך תנאי וכיון שכן היכי דאינן הני אשלי רברבי ומאן אמר לן דרבנן דמתני' פליגי עלייהו ודאמרינן לקמן [דף פה.] ומתני' דקתני כתבו ואוקימנא בחוץ אבל בע"מ לא פסיל איפשר דלאו ע"מ שלא תנשאי לפלוני קאמר דההוא איכא למימר דכחוץ דמי אלא הכי קאמר והא מתני' דקתני כתבו על כרחין שיורא קתני חוץ או על מנת דומיא דחוץ אבל על מנת דעלמא דלאו שיורא כגון שלא תשתי יין לא פסיל [ודאמרינן] ואוקימנא לאו דוקא אלא לרווחא דמילתא אייתי אוקימתיה לומר דמתני' שיורא קתני ולפיכך הדבר נראה להחמיר ולומר דאפילו בע"מ לא מודו רבנן לר"א ומידי ספיקא מיהת לא נפיק: גרסינן בגמרא [דף פב:] **בעי ר' אבא בקדושין היאך**. כלומר א"ל **התקדשי לי ליאסר לכל אדם חוץ מפלוני מהו**. ומסקינן בתר דבעיא הדר פשטא בין לר"א בין לרבנן בעינן ויצאה והיתה. כלומר וכמחלוקת בגירושין כך מחלוקת בקידושין. וגרסינן תו בעי אביי אמר לאשתו הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון וחזר ואמר לה לראובן ושמעון מהו מי אמרינן מאי דאסר שרי [או דילמא מאי דאסר שרי] ומאי דשרי אסר. כלומר מי אמרינן **דהאי לראובן ושמעון דהדר ואמר לה קודם מסירה אף לראובן ושמעון**

הרי זה כריתות וכן כל ימי חיי הרי זה כריתות:

(דף פד.) תנו רבנן הרי זה גיטך ע"מ שתנשאי לפלוני הרי

קאמר ואין כאן שיורא וכשר אפילו לרבנן או דילמא **האי לראובן ושמעון** להכי קאמר חזרה היא שחזר והפך **תנאו לומר לראובן ושמעון אני מתירך לבדם ותאסר על הכל** [דף פג.] אם ת"ל מאי לאסר שרי לראובן מהו לראובן וה"ה לשמעון והאי דקאמר לראובן משום דמיניה אתחיל או דילמא לראובן אבל לא לשמעון אם ת"ל לראובן אבל לא לשמעון לשמעון מהו לשמעון והוא הדין לראובן והאי דקאמר לשמעון משום דסליק מיניה או דילמא לשמעון אבל לא לראובן בעי רב אשי אף לשמעון מהו מי אמרי אף אראובן קאי או דילמא אף אעלמא קאי תיקו. כלומר א"ל **חוץ מראובן ושמעון וחזר ואמר אף לשמעון מהו אם ת"ל דהיכא לחזר ואמר לשמעון ולא אמר אף דוקא לשמעון קאמר הכא מאי כיון דאמר אף ולאי להתירה לשניהם דהאי אף אראובן קאי אע"פ שלא הזכיר שמו א"ד לשמעון אבל לא לראובן והאי אף אכולי עלמא קאי** וסלקא בתיקו ויש מי שאומר דנקטינן בכל הני בעיא לחומרא ככל תיקו דאיסורא אבל הרמב"ם ז"ל [בפ"ח] פוסק במאי דאיתמר ביה את"ל כאילו איפשיט בהדיא וכן דרכו בכל מקום ובתרי בעי' בתראי פוסק שהיא ספק מגורשת: וגרסי' תו בגמרא [שם] נענה ר"ע ואמר הרי שהלכה זו ונישאת לאחד מן השוק והיה לו בנים הימנה ונתאלמנה או נתגרשה ועברה ונישאת לזה שאסרה עליו. כלומר שאמר לה ע"מ שלא תנשאי לפלוני. לא נמצא גט בטל ובניה ממזרים. כלומר מן האמצעי. הא למדת שאין זה כריתות. כלומר **לא אמרה תורה כריתות המביא ישראל לידי פיסול.** ומוכח מהא דאפילו ע"מ שלא תנשאי לפלוני אינה מגורשת וזו תשובה לר"א דשרי הכי בברייתא וא"ת והיאך יהא גט בטל ובניה ממזרים והרי אינה יכולה לעבור על תנאו שהרי אם נישאת לזה שנאסרה עליו נמצא גט בטל ואין קדושין תופסין בה ונמצא שאי איפשר לה שתנשא. תירצו בתוספות דמשכחת לה בשנשאת לאחר מיתת המגרש [ונמצא גט בטל ובניה מראשון שבחיי הבעל ממזרים] וכי אמרינן ועברה ונשאת לאו משום דאיכא עבירה בנישואין הללו אלא דכיון שעכשיו היא עושה למפרע ביאתה ביאת זנות ובניה ממזרים שפיר מיקרי עבירה והרמב"ן ז"ל תירץ דכי **אמר לה שלא תנשאי** לאו נישואין גמורין קאמר שהרי אי איפשר אלא שלא תהא נישאת לו בדרך נישואין הילכך אע"פ שאין הנישואין נישואין ניטה בטל שהרי עברה על תנאה. ושמעינן מינה שהנותן מתנה לחבירו ע"מ שלא יתננה לאחר והלך הוא ונתנה שאע"פ שלא זכה מקבל במתנתו זו נתבטלה המתנה מעיקרא כיון שבדרך הנותנין נתנה לו ול"נ כיון שאי אפשר לגט להתבטל אלא מחמת חלות הנשואין על כרחין הנשואין חיילי שאין לך דבר שמעכב אותן מלחול שהרי מגורשת גמורה היא [אצל כל אדם אלא שהתנה עליה כתנאי בעלמא] והרי הוא כאילו אמר לה הרי את מותרת לכל אדם ולהנשא לכל מי שתרצי אלא שאם תנשאי לפלוני הרי את אשתי [על שעת נישואין ומשעת נישואין ואילך אלא שבשעת נישואין אי את אשתי] ואע"ג דמסקינן לקמן [דף פד.] בהיום אי את אשתי ולמחר את אשתי דכיון דפסקה פסקה ה"מ היכא דיום אחד פסקה לגמרי אבל הכא לא פסקה אלא לענין שאיפשר לנישואי אותו פלוני לחול: אמר רבא הרי זה גיטיך ע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי [וחיי פלוני הרי זה כריתות כל ימי] חייכי אין זה כריתות. **שאין מפרידן אלא יום המיתה ועל יום המיתה קשורה בו:** [דף פג:] **הרי זה כריתות.** מגורשת היא **מיד והיא תקיים** תנאו וכתוב בהלכות גדולות אמר לה כל ימי חיי פלוני ואינסבא לאחר והיו לה בנים בחיי בעל ראשון ומיית ליה בעל הראשון והדר היו לה בנים לאחר מיתתו ועדיין ההוא פלוני דתלייה לתנאה בגופיה קיים [ואישתאי] בחייו לאחר מיתתו דבעל בטל ליה **גט למפרע ובני קמאי** ממזרי בתראי לאו ממזרי ואסורה לשני דכיון דבטיל גט למפרע כי דר גבה אשת איש הויא ותנן (סוטה דף כז:) כשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל והוו פליגי רבנן דהוו קאמרי כיון דבחיי הבעל לא עברה עלוי תנאה [ולאחר מיתה הוא לעברה כיון דמת בעל בטל ליה תנאה] ולא בטיל ניטא למפרע ע"כ ובתוספות אמרו שהגט בטל למפרע וכן עיקר דאי לא תימא הכי אפילו אמר לה כל ימי חייכי ה"ז כריתות שאין התנאי נמשך אלא כל ימי חייו של בעל וכתב הרשב"א ז"ל דכל ימי חיי וחיי פלוני דאמרינן הרי זה כריתות אע"פ שהוא ילד והיא זקנה ואפילו היא זקנה **ואמר לה ע"מ שלא** תשתי יין מכאן ועד נ' שנה הרי זה גט כריתות כיון שאיפשר שתחיה היא יותר. ומלאמרינן לכל ימי חיי פלוני ה"ז כריתות משמע דלמאן **דס"ל דבע"מ שלא תנשאי** מודו ליה רבנן לר"א וכמ"ש למעלה אפילו **אמר לה נמי ע"מ שלא תנשאי** לו לעולם מגורשת שכיון שאין התנאי נמשך אלא כל ימי חייו ה"ל כע"מ שלא תשתי יין כל ימי חיי פלוני אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ח' מהלכות גירושין הרי זה גיטיך על מנת שלא תנשאי לפלוני אינו גט הא למה זה דומה לאומר לה על מנת שלא תשתי יין לעולם או שלא תלכי לבית אביך לעולם או כל ימי חייכי אבל אם אמר לה ע"מ שלא תנשאי לפלוני עד חמשים שנה ה"ז גט ודבריו תמוהין דאפילו **אמר לה ע"מ שלא תנשאי לפלוני לעולם אינו (אלא)** כע"מ שלא תשתי יין לעולם [אלא כע"מ שלא תשתי יין] כל ימי חיי פלוני ונראה שדעתו ז"ל דהתם שאני מפני שהיא רשאה לשתות יין לאחר מיתתו ונמצא שלא נאסרה ביין לעולם אבל זו נאסרה בנישואיו של זה לעולם שהרי כל ימי חייו לא תנשא לו ונשואין לאחר מיתה א"א ולמלה מלאמרינן בגמ' לע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם אין זה כריתות ואמאי והא אמרינן בנדרים בפרק השותפין (דף מז.) קונם ביתך שאיני נכנס מת או מכרו לאחר מותר והכא נמי רשאה לילך לבית אביה לאחר מיתתו ונמצא שאין תנאי זה אלא ככל ימי חיי פלוני אלא ולאי היינו טעמא שאע"פ שלאחר מיתת האב א"א לה לעבור על תנאה אפ"ה בבית אביה שנאסרה לא תהא מותרת לעולם דלאחר מיתת אביה לאו בית אביה הוא ה"נ במתנה שלא תנשאי לפלוני לעולם אע"פ שלאחר מיתתו א"א לה לעבור על תנאה מ"מ לא תהא מותרת בנשואי אותו פלוני לעולם ואחרים דוחין דלבית אביך לאו דווקא אלא שאמר לה לבית זה שהוא של אביך שהיא אסורה בו אפילו מת או מכרו לאחר כך איתא התם ובתוספות תירצו דכל יומאי יריכו קרויין בית אביו אע"פ שמת כדכתיב גבי תמר (בראשית ל"ח:י"א) שבי אלמנה בית אביך וכבר מת שם אביה כלמוכחי קראי ולבי מפקפק בזה דאמאי לא הוו כל יומאי יריכו נמי ככל ימי חיי פלוני דהא אפשר דמיתו כולהו ותירוץ הראשון הוא עיקר ומ"מ אין מכאן ראיה [לדברי הרמב"ם] לע"מ שלא תנשאי לפלוני כל ימי חייו דכיון שאיפשר שיבא זמן שא"א לעבור על תנאה משמע דה"ז כריתות וכל ימי חייכי היינו טעמא דאין זה כריתות לפי שכל ימיה היא עומדת בענין שאיפשר לו לגט שיבטל: גרסי' בגמ' [דף פג:] בעא מיניה רבא מר"נ **היום אי את אשתי** ולמחר את אשתי מהו. כלומר **נתן לה גט ואמר לה היום יהו גירושין ולמחר לא יהו גרושין מהו.** תיבעי לר"א תיבעי לרבנן. כלומר דפליגי במתני' בהרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני. ואסיקנא בתר דבעיא הדר פשטה כיון דפסקה פסקה. כלומר [דכיון] דפסקה **מיניה היום לגמרי אצל כל אדם פסקה לעולם ושוב אינה אשתו על שיחזור ויקדשנה הילכך אין תנאי זה כלום** ומשמע להכי קי"ל דכיון דפסקה פסקה ואע"פ דלקמן בפרקין [דף פה:] אמרי' לאתקין רב בגיטי מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מלדבעא מיניה רבא מר"נ וכתבה הרי"ף ז"ל בהלכות כבר כתב

זו לא תנשא ואם נשאת לא תצא מאי קאמר אמר רבא הכי קאמר הרי זו לא תנשא לא לו ולא לאחר לו שמא יאמרו נשותיהן נותנין במתנה לאחר לא תנשא דבעי' קיומי לתנאיה ואם נשאת לו לא תצא לאחר תצא:

ת"ר הרי זה גיטיך על מנת שתעלי לרקיע על מנת שתרדי לתהום על מנת שתבלעי קנה בן מאה אמה ע"מ שתפרחי באויר ע"מ שתעברי את הים הגדול ברגליך אינו גט ר' יהודה בן תימא אומר כזה גט כלל א"ר יהורה בן תימא כל שא"א לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו אינו אלא כמפליגה בדברים וכשר אמר ר"נ אמר רב הלכה כרבי יהודה בן תימא אמר רנב"י מתני' נמי דייקא דקתני כל שאפשר לו לקיימו בסופו והתנה עליו מתחלתו תנאו קיים הא א"א תנאו בטל ש"מ:

(דף פד:) ואם כתבו לתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול:

א"ר ספרא כתכו כתוכו תנן פשיטא כתבו בתוכו תנן מהו דתימא ה"מ לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו ע"פ פסול קמ"ל ורבא אמר לא שנו אלא לאחר התורף אבל לפני התורף אפילו על פה נמי פסול ואזדא רבא לטעמיה דאמר רבא להנהו דכתבי גיטי שתיקו לבעל עד דכתביתו לתורפיה דגיטא והלכתא

רש"י ז"ל שם דאע"ג דפשטה כיון דפסקה פסקה אפ"ה לא נעביד הכי שלא להוציא לעז על הגט אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ח' מהלכות גירושין התנה עליה ואמר היום אי את אשתי ולמחר את אשתי אינה מגורשת לאלה הרב ז"ל לזו לגמרי מדאמרינן לאפוקי [מלבעא מיניה] רבא מרב נחמן ונראה שזהו דעת הרי"ף ז"ל שהשמיטה מן ההלכות ואינו מחוור דמילי ספק מגורשת מיהא לא נפקא דאי בעיין לא מיפשטה לרב דתקין ולעולם לאפוקי מלבעי מיניה רבא מרב נחמן שפיר שייך למימר לאפוקי: [דף פג.] **ת"ר הרי זה גיטיך** על מנת שתנשאי לפלוני וכו'. : **שמא יאמרו** נשותיהן נותנין במתנה. **ואין לך לעז גדול מזה: ואם נשאת לו לא תצא. שאין כאן איסור אלא חשש לעז בעלמא:** לאחר תצא. משום דבעיא לקיומא [תנאה]. ומכל מקום צריכה גט גמור מדאורייתא מאחר זה דשמא תקיים תנאה **ותנשא לאותו פלוני** שהתנה עמה שתנשא לו ונמצא הגט קיים ובניה מאותו אחר כשרין אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק ח' מהלכות גירושין נשאת לאחר קודם שתנשא לו בטל הגט ותצא והולד ממזר וצריכה גט משני. כלומר מדבריהם ודבריו תמוהין למה בטל כיון שהתנאי יכול להתקיים וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל: תנו **רבנן הרי זה גיטיך** על מנת שתעלי לרקיע וכו' אינו אלא כמפליגה בדברים. כדי **לצערה בדברי הבאי: מתני' נמי דיקא. בבבא מציעא בהשוכר את הפועלים (דף צד.)**: וגרסינן עלה בגמ' **זה גיטיך** על מנת שתאכלי **בשר חזיר** מהו אביי אמר היא היא רבא אמר **אי אפשר לאכלה ולקיא**. כלומר **ולבן תימא גופיה תנאו קיים** ופרכינן עליה דרבא מדתניא הרי זה גיטיך על מנת שתבעלי לפלוני נתקיים התנאי הרי זה גט ואם לאו אינו גט על מנת שלא תבעלי לאבא ולאביך אין חוששין שמא נבעלה להם. פרש"י ז"ל **מותרת לינשא מיד ואין חוששין שמא תבעל להם ויבטל הגט אבל אמר לה על מנת שלא תבעלי לפלוני אינו גט שמא תבעל לו** ואין לשון אין חוששין שמא נבעלה להם נוח בכך. והרמב"ן ז"ל פירש דברים כפשטן רישא קתני נתקיים התנאי בפני עדים מגורשת ואם לאו אינה מגורשת שכל תנאי שהוא בקיום מעשה עליה להביא ראיה שקיימתו וסיפא קתני אין חוששין שמא נבעלה להם שאע"פ שהבעל מכחישה ואומר לה בדברי שעברה נאמנת היא לומר לא עברתי על תנאי שכל תנאי שבידה והוא בשב ולא תעשה עליו להביא ראיה שביטלתו והא דלא נקטה בשלא תבעלי לפלוני היינו משום דסבירא **ליה להאי תנא דשיורא הוי** ואינו גט. ודייקינן עלה ואילו על מנת שתבעלי לאבא ולאביך לא קתני. כלומר דנימא ביה נתקיים התנאי הרי זה גט: **לאביי ניחא. משום דלדידיה לרבי יהודה בן תימא אפילו לא נתקיים התנאי הרי זה גט**: אלא לרבא קשיא. **דהא אמר דאפילו יהודה בן תימא מודה ביה**. ומפרקינן אמר לך רבא בשלמא בשר חזיר איפשר לאכלה ולקיא. כלומר **[בידה לקיימו באיסור ועל מנת שתבעלי לפלוני] נמי איפשר דמשדלא ליה** בממון ומרצא ליה ובעיל לה אלא אבא ואביך בדידה קיימא נהי דאיהי עבדא איסורא אינהו מי עבדי איסורא. כלומר הילכך הוה ליה כעל מנת שתעלי לרקיע וכלל דאמר רבי יהודה בן תימא לאתויי אבא ואביך: ואי **כתבו בתוכו** אע"פ שחזר ומחקו פסול. כתבו בתוספות דמהא שמעינן שכשר לעשות קיום מחקין בגט מדאמרינן בחוץ כתבו בתוכו אע"פ שחזר ומחקו פסול מכלל דבשאר מחקין שרי כגון השטרות והרשב"א ז"ל כתב [שרבינו סעדיה גאון] והגאונים ז"ל אמרו מחק שמו ושמה פסול אע"פ שמקויים ושאר המחקין אם נתקיים כשר ליעבד אבל לכתחלה לא והרב בעל העיטור ז"ל כתב שאפילו בשמו ושמה כשר לכתחלה והכי מוכח בתוספתא דתניא בסוף מכילתין גט שיש בו מחק או תלוי מגופו פסול שלא מגופו כשר ואם החזירו למטה אפילו מגופו כשר ע"כ ומדלא מפליג בין שמו ושמה לשאר גופו של גט משמע דאפילו בשמו ושמה כל שנתקיים אינו פסול וכן הר"ם במז"ל בפ"ד מהלכות גירושין לא חלק ועכשיו נהגו שלא לקיים שום מחק בגט ותניא נמי התם בתוספתא בסוף מכילתין נקרע כשר נתקרע פסול נקרע בו קרע של ב"ד פסול נמוק או שנרקב או שנעשה ככברה פסול נמחק או שנטשטש ודבוקא שלו קיימת אם יכול לקרות כשר ואם לאו פסול וכתבה הר"ם במז"ל בפרק הנזכר והשיג עליו הראב"ד ז"ל שאם גט מקויים הוא למה יפסל מלהיותה מגורשת **[ולא אמרו פסול] אלא** לענין שלא תגבה בו כתובתה והרשב"א ז"ל כתב שאף הרמב"ם ז"ל יודה בזה דכיון שכתוב בו הנפק יש הוכחה שגט בא ליד האשה **וכדאמרינן בפ"ק דמציעא (דף כ:)** דמלוה הוא דמקיים שטריה ולא לוה וה"נ אשה מקיימת גיטא ולא הבעל וכתב עוד הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר דכי אמרינן דגט שיש בו מחק או תלוי פסול וכן נמי נקרע קרע ב"ד דפסול דוקא כשהיה הגט יוצא מתחת ידה בעדי חתימה ואין שם עדי מסירה אבל אם יש שם עדים שנמסר הגט בפניהם כשר אע"פ שהיה תורף הגט על המחק או בין השיטין או שהיה קרוע שתי וערב כשנתן לה בפניהם עד כאן וטעמא דמלתא דכיון דלדידן קי"ל עדי [מסירה] כרתי אפילו על הנייר מחוק ועל הדפתרא כשר כדאיתא בפ' המביא תניין **(דף כב.)** אף בנקרע קרע ב"ד ראוי שיהא כשר אבל הרשב"א ז"ל חולק בזה בפרק התקבל ואומר שכיון שהוא קרוע כעין קרע ב"ד הרי הוא כחרס ופסול דגרס בו: [דף פד:] **גמ' כתבו בתוכו תנן. דוקא כתבו בתוכו הוא דלית ליה תקנתא אפילו אמר לה בשעת מסירה הרי את מותרת לכל אדם אבל לא כתבו בתוכו אפילו אמר לעדים ולסופר על מנת** כן תכתבו שתהא מותרת לכל אדם אלא לפלוני **אינו נפסל בכך ובלבד שיאמר לה בשעת מסירה הרי את מותרת לכל אדם:** מהו דתימא ה"מ לאחר התורף. כלומר דהכי נקט כתבו בתוכו למפסק מילתיה דמפסליה אפי' לאחר התורף דאילו על פה כיון שלא אמר אלא **לאחר כתיבת התורף** לא פסיל אבל אה"נ דכל שאמר בשעת כתיבת התורף אפילו על פה נמי פסול קמ"ל רב ספרא דמאי דתנן **דוקא כתבו בתוכו**

אפילו אלפני התורף קאי לדוקא בכתיבה הוא לפוסל אבל על פה אינו פוסל כלל אפי' לפני התורף: ורבא אמר לא שאנו אלא לאחר התורף. כלומר הא לנקט כתבו **למשמע אבל על פה לא משום לאחר** התורף נקט הכי אבל לפני התורף אפילו על פה פוסל ומלמולה רבא מיהת לחוץ לאחר התורף אינו פוסל על פה משמע למאי לפסיל ע"פ לפני התורף לא הוה מלינא אלא מגזירה אטו בכתב לאילו הוי מלינא כי היכי לגזרינן לאחר התורף בכתב אטו לפני התורף בכתב וכלמוכח לקמן בסמוך היינו גוזרין נ"כ לאחר התורף על פה אטו לפני התורף [על פה] אלא ולאי חוץ לפני התורף על פה לא פסיל אלא משום גזרה אטו בכתב ומכל מקום משמע למאי לאמרינן ואזלא רבא לטעמיה לאמר רבא להנהו לכתבי ניטין שתוקי שתיקו לבעל עד לכתביתו לתורף בגיטא היינו כדי שלא יזכיר חוץ שפוסל על פה לפני התורף משום גזרה וכמו שכתבתי אבל אילו אמר על מנת לא מיפסל כלל לכיון לעל מנת אפילו נכתב בגט לפני התורף אינו פוסל אלא משום גזירת חוץ כמו שאכתוב בסמוך על מנת לעל פה הויא לה גזירה לגזירה להיינו ע"מ על פה אטו חוץ על פה וחוץ על פה אטו חוץ בכתב ולקמן מוכח דלא גזרי בהאי עניינא גזרה לגזרה וזה שלא כלברי רש"י שכתב שתוקי שתיקו **נזיפו בו שלא יזכיר שום תנאי** ואף בתוספות כתבו כן וכן הרמב"ם ז"ל כתב בפרק שמיני מהלכות גירושין וכן אם התנה בפה קודם כתיבת התורף הרי זה ספק גירושין ע"כ ומשמעו כל תנאי ומ"מ מה שכתב הרי זו ספק גירושין וכן כתב (ס"מ) בע"מ לפני התורף שאם נכתב בגט הרי זה ספק גירושין הוא מפני שהוא סובר שתנאים הללו פוסלין מטעם ברירה [שאע"פ שנתקיימו מ"מ בשעה שנכתב הגט לא היה ספר כריתות] וזה לדרך הירושלמי בפ' כל הגט [הלכה א] וכתוב בספר המלחמות ואינו לדרך גמרתינו לבגמ' מוכח למשום גזרת חוץ מפסל: תנו **רבנן** כל התנאים **פוסלין בגט.** פרש"י ז"ל **אם נכתבו בתוכו ואפילו נתקיים התנאי: כל הפוסל על פה.** בשעת נתינה להיינו חוץ: פוסל בכתב. אע"פ שחזר ובטלו: כל שאינו פוסל **על פה.** בשעת נתינה כגון ע"מ: אינו פוסל בכתב. ומקיימה תנאה ואזלא ואם חזר ובטלו כשר אע"פ שלא נתקיים התנאי: [דף פה.] **מחלוקת** לאחר התורף לרבי סבר גזרינן לאחר התורף אטו לפני התורף. לאף על גב **לע"מ לפני התורף** לא מיפסל אלא משום גזרת חוץ אפ"ה ס"ל לרבי לכולה חדא גזרה היא: **ורבנן** סברי לא גזרינן. משום להויא לה גזרה לגזרה: אבל לפני התורף **לברי הכל** פסול. לליכא אלא חדא גזרה לגזרינן ע"מ אטו חוץ. ומהא משמע לליכא למפסיל מלאורייתא אלא חוץ בכתב לפני התורף אבל לאחר התורף אפי' חוץ בכתב לא מפסיל מלאורייתא לאם איתא כי היכי לגזרי **רבנן בע"מ לפני התורף** אטו חוץ נגזור נמי לאחר התורף וכן נמי חוץ על פה לפני התורף לא פסיל אלא מלרבנן לאי מלאורייתא נגזור חוץ על פה לאחר התורף אטו חוץ על פה לפני התורף כי היכי לגזרינן בכתב אלא ולאי כלאמרן: ומתני' לקתני **כתבו בתוכו ואוקימנא בחוץ. בריש פירקין** אוקימנא לה הכי. ונמצא פסקן של לברים לחוץ פוסל בין בכתב בין בע"פ לפני התורף בכתב מלאורייתא ובעל פה

כרבא:

ת"ר כל התנאין פוסלין בגט דברי רבי וחכמים אומרים כל הפוסל על פה פוסל בכתב כל שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב חוץ שפוסל על פה פוסל בכתב על מנת שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב (דף פה.) אמר רבא מחלוקת לאחר התורף דרבי סבר גזרינן לאחר התורף אטו לפני התורף ורבנן סברי לא גזרינן אבל לפני התורף דברי הכל פסול ומתניתין דקתני כתבו לתוכו ואוקימנא בחוץ אבל על מנת לא פסיל לאחר התורף ורבנן היא וכן הלכה:

מתני' הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך לאחי ולאחיך לעבד ולעובד כוכבים ולכל מי שאין לה עליו קדושין כשר הרי את מותרת לכל אדם אלא אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין ולכל מי

מלבריאס אבל לאחר התורף בכתב פוסל מלבריאס אבל בעל פה אינו פוסל כלל וע"מ לפני התורף פוסל מלבריאס בכתב ואף בעל פה לפי לעת קצת מפרשים כמו שכתבתי למעלה אבל לאחר התורף אינו פוסל בין שנתקיים בין שחזר וביטלו וכבר כתבתי למעלה שרש"י ז"ל סובר לתנאי לע"מ הפוסל בגט הוא פוסל אפילו נתקיים ור"י ז"ל חלק עליו דלא שייך למגזר תנאי לע"מ שתתני ר' זוז וכיוצא בו אטו חוץ כיון שאין שם שיור כלל כמו בחוץ ולא הוה שייך בתנאי למגזר אטו חוץ אלא בתנאי לעל מנת שלא תנשאי לפלוני להוי שיור ועול דאם כן אפילו על פה נמי ניגזור אטו חוץ ויפסל כל גט שיש בו תנאי אפילו בעל פה **ואפילו נתקיים התנאי** ובהדיא מהדרי רבנן לרבי דעל מנת שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב מכלל לבעל פה מודה להו רבי לאינו פוסל לפיכך כתב ר"י ז"ל דכל התנאין אם נתקיימו אפילו נכתבו בגט כשר כמו בע"פ דלא שייך למגזר אטו חוץ כלפרישית והכא בלא נתקיים התנאי קאמר [רבי] לפסול בגט וכגון שנכתבו ומחקן שאין מועלת מחיקה בהם כיון שאינה מועלת בחוץ לגזרינן מחיקה דעל מנת אטו מחיקה לחוץ ורבנן פליגי עליה לאחר התורף ובלפני התורף מודו ליה. ועכשיו נהגו להזהיר **שלא לכתוב שום תנאי** בגט ולא להזכירו בשעת כתיבת הגט וכשר הלבר לפי שאין הכל בקיאין לחלק בין תנאי לתנאי ובין אחר תורף ללפני התורף: מתני' **הרי את מותרת לכל אדם אלא לאבא ולאביך ולכל מי שאין עליו** קלושין. ומפרשינן בגמ' לאיתויי שאר חייבי כריתות: כשר. ללאו **שיורא הוא לבלא איסור איסות [נמי] לא תפסי להו בה קלושין: אלמנה לכה"ג וכו'. כיון לקלושין תופסין בחייבי לאוין ולהאי לא תפסו בה קילושין משום איסות שבה אשתכח לשייר בגיטא:** נתינה. **מן הגבעונים שהיו משבע אומות ואיכא לאו ללא תתחתן בם: ולכל מי שיש לה עליו קלושין. אם היתה פנויה** ומפרשינן בגמ' לאיתויי שאר חייבי לאוין והא לנקט הכא אלא אלמנה לכה"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט משום סרכא לבשאר לוכתי נקט הכי שהרי כאן משום גירושין הללו **היא נאסרת והוה ליה** למיתני הרי את מותרת לכל אדם אלא לכהן גדול ולכהן הדיוט אי נמי רבותא קמ"ל שאע"פ שהיתה אלמנה או שנאסרה בגירושין גמורין [מקודם לכן] הוי שיור כיון לליכא אלא חיוב לאו: גרסי' בגמ' [דף פה.] בעי מיניה [רבא] מר"נ חוץ מקלושי קטן מהו השתא מיהא לאו בר קילושין הוא או ללמא אתי לכלל קלושין אמר ליה תניתוה קטנה מתגרשת בקלושי אביה. **כלומר אפי' קלשה אביה מתגרשת אם קבלה גיטה לאחר מיתתו.** ואמאי והא בעינן ויצאה והיתה. כלומר הילכך לא **מיגרשה אא"כ ראויה לקלש עצמה לאיש אחר: אלא אתיא לכלל הויה** ה"נ אתיא לכלל הויה. כלומר לכיון **ללא** לק קרא **למימר לתיהוי השתא בת הויה** אלא כיון לאתיא לכלל הויה **לאחר זמן חשיב לה** נמי **[בת] הויה מעכשיו לענין שיור נמי הוי שיור.** ובעי' תו חוץ מן הילולים מהו. כלומר העתילים להולל: השתא מיהא לא איתילדו **או דילמא** עתידי למתילדי. **ומתסרא עלייהו משום איסותו של זה הילכך הוי שיור:** חוץ מבעל אחותה מהו השתא מיהא לא חזיא ליה או לילמא זימנין למתה אחותה וחזיא ליה: **חוץ מזנותיך מהו.** כלומר **שלא**

שיש לה עליו קידושין אפילו בעבירה פסול:

גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם (דף פה:) רבי יהודה אומר ודן די יהוין ליך מינאי ספר תירוכין ואגרת שבוקין * וגט פטורין כ"ה במשנה בגמ' אבל גם בירושלמי ליתא וגט פטורין (ג"א) למהך להתנסבא לכל גבר די תיצביין גופו של שטר שחרור הרי אתה בן חורין הרי אתה לעצמך:

גמ' אמר אביי מאן דכתב גיטא לא לכתוב ודין דמשמע דין אלא ודן ולא ליכתוב איגרת דמשמע איגרת אלא * [בגמ' הגי' אלא אגרת וע"ש בתוס' וברא"ש] ואגרת דיתהויין דיתצביין תלת תלת יודין מאי טעמא דמשמע דתהוין דתצביין ולורכיה לואו דתירוכין ולואו דשבוקין דמשמע תריכין ושביקין ולורכיה לואו דוכדו דמשמע וכדי ולא ליכתוב לימחך דמשמע כחוכא אלא למהך ולא ליכתוב לאתנסבא דמשמע לא תנסבא אלא להתנסבא איבעיא להו מי בעינן ודן או לא בעינן ודן ת"ש דאתקין רב בגיטי איך פלוני בר פלוני פטר ותריך ית פלונית אינתתיה דהוית אינתתיה מן קדמת דנא מיומא דנן ולעלם ואילו ודן לא קאמר ולטעמיך כולהו

תבעלי בזנות: בנשואין הא **לא** שייר א"ל **שייר בביאה.** כלומר **וגל איסות קרינא ביה:** חוץ משלא כלרכה מהו בכלרכה הא **לא** שייר **או דילמא משכבי אשה כתיב.** כלומר שהקיש **שני משכבות לכל דבר:** חוץ מהפרת נדרים. [כלומר שיוכל עליין להפר נדריה: בנשואין הא לא שייר או דילמא אישה יקימנה ואישה יפירנה כתיב. כלומר וכיון דשייר בהפרת נדריה] לגבי **נדרים אישה קרינן ביה:** חוץ **מתרומתיך** מהו. כלומר כהן שגירש והתנה שיוכל עליין להאכילה בתרומה: בנשואין **הא לא** שייר **או דילמא קנין כספו** כתיב. כלומר לע"י קדושין אוכלת בתרומה ואם כן עליין קדושין עליה ואין זה כריתות: **חוץ מירושתך** מהו. כלומר **שאם תמותי אני יורשך:** בנשואין **הא לא** שייר **או ללמא** לשארו **וירש אותה** כתיב. דדרשינן ליה ביש נוחלין (דף קיא:) שארו הקרוב אליו זו אשתו וירש אותה **מכאן שהבעל יורש את אשתו וכיון דירית לה אשתו היא** ושיורא הוא: **חוץ מקלושיך בשטר** מהו. כלומר **שאם יקדשוך בשטר לא יהיו קלושין:** איפשר למיקדשא לה בכסף ובביאה **או דילמא ויצאה והיתה איתקוש הויות להדדי.** כלומר דהיכא **דשייר חדא** מינייהו **לא קרינא ויצאה** וסלקן כל הני בעיי בתיקו בר מקמייתא לחוץ מקלושי קטן לאיפשיטא והרי"ף ז"ל השמיט כל זה לפי שאינו מצוי: [דף פה:] **מתני' גופו של גט.** כלומר **עיקר כתב של גט כך יכתבו בו: ודן ליהוי ליכי מינאי. וזה ספר אשר יהיה לך מאתי: ספר תרוכין ואגרת שבוקין. שצריך להוכיח בתוכו שעל ידי ספר זה הוא מגרשה: גוף של גט שחרור וכו'.** : גרסינן בגמרא [דף פה:] פשיטא אמר לאשתו הרי **את** בת חורין **לא אמר כלום.** כלומר שאם אמר לאשתו לכתוב בגיטה הרי את בת חורין ולא כתב בו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר כלום: **אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר כלום.** דהרי את מותרת לשון גירושין הוא ולא לשון שחרור דשפחה דאי בת חורין משוי לה אינה מותרת לעבדים אבל לשון גט הוא לאשה שמתירה לכל מי שהיתה אסורה לו על ידו: **אמר לה לאשה הרי את** לעצמיך מהו לגמרי קאמר לה. כלומר ואפילו להנשא: או למלאכה קאמר לה. שיהא מעשה ידיה שלה: א"ל רבינא לרב אשי ת"ש גופו של גט שחרור הרי את בת חורין הרי את לעצמיך השתא ומה עבדו דקני ליה גופא כי א"ל הרי את לעצמיך קני גופיה אשה לא כ"ש א"ל רבינא לרב אשי אמר לעבדו אין לי עסק בך מהו לגמרי קאמר ליה או למלאכה קאמר ליה. ודוקא בעבד הוא דקא בעי **לה אבל באשה לא** מספקא ליה משום דלא שייך לישנא דאין לי עסק בך אלא בעבד שגופו קנוי: ואמרינן עלה ת"ש המוכר עבדו לעובד כוכבים **יצא לחירות וצריך גט שחרור** מרבו ראשון. כלומר **שאע"פ שקנסוהו לפלותו על עשרה בדמיו לא ישתעבד בו עוד** ומיהו צריך גט שחרור **להתירו בבת ישראל:** אמר רשב"ג בד"א **שלא כתב עליו אונו.** כלומר **שטר כשמכרו לעובד כוכבים** אבל כתב עליו אונו זה הוא שחרורו מאי אונו א"ר ששת דכתב ליה לכשתברח ממני אין לי עסק בך. כלומר **אם תוכל להמלט מן העובד כוכבים אין לי עסק בך** אלמא אין לי עסק בך לשון שחרור הוא ואע"ג דהתם ליכא למימר דלמלאכה קאמר שכבר מכרו אפ"ה מלנקיט רב ששת הא לישנא משמע לשון חירות גמור הוא דאי לא לכתוב לכשתברח ממני הרי אתה בן חורין וכ"ת היכי מהניא לישנא דאין לי עסק בך והתניא [דף עז.] דין ודברים אין לי על שדה זו אין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה לא אמר כלום וי"ל עבד שאני שיכול לזכות בעצמו מכיון שסלק זכותו ממנו וקטן נמי זכו בו שמים משום דמייתי ליה לכלל מצות משא"כ בשדה: אמר אביי האי מאן דכתב גיטא **לא ליכתוב ודין.** ביו"ד **דמשמע דין הוא שאגרשיך אבל אם אינו דין עלי שאגרשיך לא תתגרשי: ולא ליכתוב איגרת שבוקין** ביו"ד דמשמע איגרא. לשון גג אי נמי לפי שגראין כשתי תיבות אי גרת כלומר אי זינתה יהא גט ואם לא זינתה איני מגרשיך וכן פירש הר"ס במז"ל: דיתיהויין דיתיצביין תלתא תלתא יודי"ן דאם לא כתבן אלא בשני יודי"ן שמא יקרא הקורא תהוין תצביין. כלומר שהוא מדבר עם שתי נשים ונמצא שאינו מגרש לזו אלא לשתים אחרות וכתב הרב בעל העיטור ז"ל דאי כתב ביה דתיהוי את רשאה למהך וכו' טפי עדיף מלישנא דדיתיהויין: דמשמע תריכין ושביקין. כלומר שהוא **אומר לה שהיא שבקה אותו** וגרשה אותו: **ולורכיה לויו לוכלו.** שמא תלמה ליו"ד והיה **משמעו כדי [כלומר** בחנם **כמו וכדי נסבה]** והאי ולורכי דקאמרינן לאו לאורכי משאר ווין קאמר אלא שיהו בענין שלא יראו יודין וכן כתבו בתוספות ועכשיו נהגו להאריכן ממש וכשר הדבר כדי שלא יבואו לידי קלקול. ולא ליכתוב לימהך. ביו"ד שמא יקרא הקורא לי מחך כלומר לי שחוק ויש גרסאות בגמרא שכתוב בהן ולא ליכתוב למחך כלומר שצריך להבדיל **רגלו של ה"א שיהא אויר בין רגלו לגגו דלא ליתחזי כחי"ת** דמשמע למחך **לנחק כלומר מנחק אני בך.** וכתב הרמב"ם ז"ל בפ"ד מהלכות גירושין שאם לא דקדק בדקדוקין הללו הרי הגט פסול. כלומר שלא תנשא בו לכתחלה ואם נשאת לא תצא והשיג עליו הראב"ד ז"ל וכתב בשם גאון שכל אלו הדקדוקין כשהבעל עומד ומערער ובספר העיטור כתוב כלשון הזה לכל הני דקדוקי דאביי היינו היכא דכתב ליה בעל גופיה אי נמי סופר מפומיה ובתר הכי אתי בעל ומערער ואמר אנא הוא דפסילנא ליה בהני דקדוקי ולקלקולא איכוונית אבל אם אמר בעל לסופר ולעדים לכתוב את הגט סתם וטעו הסופר והעדים באחת מאלו האותיות והבעל אינו מערער הגט כשר ותנשא בו ואם עדים מצויין יעידו בפני ב"ד שטעות סופר היה וכ"כ רבינו האי גאון ז"ל ואי יהיב בעל רשותא לסופר למכתב גט שלם וטעי בהני כולהון או במקצתהון אי איתיה לספרא מתקן ליה ואי לא ואינסבא בהאי גיטא לא מפקינן לה. ודאי אי אתיה לאנסובי ואתי בעל ומערער ואמר האי דכתיב ודין דינא הוא דאמרי א"נ למחך חוכא ולהכי איכוונית לא מינסבא אבל אי מינסבא לא מפקינן לה להא קאמרינן [דף פ.] ומשום שלום מלכות יוניא והולד ממזר אין ר"מ היא לאמר כל המשנה ממטבע שטבעו

מי קאמר אלא בעינן ה"נ בעינן.

מן יומא דנן לאפוקי מדר' יוסי דאמר (ב"ב דף קלו.) זמנו של שטר מוכיח עליו ולעלם (דף פו.) לאפוקי מדבעא מיניה רבא מרב נחמן דבעא מיניה רבא מר"נ היום אין את אשתי ולמחר את אשתי מהו:

גט כריתות בכך בשבת בכך וכך לירח פלוני בשנת כך וכך לבריאת עולם במניינא דרגילנא למימני ביה בדוכתא פלונית איך אנא פלוני בר פלוני וכל שום דאית לי דממתא פלונית צביתי ברעות נפשי בדלא אניסנא ופטרית ושבקית ותרוכית יתיכי ליכי אנת פלונית בת פלוני וכל שום דאית ליכי דממתא פלונית דהוית אנתתי מן קדמת דנא וכדו תרוכית יתיכי ליכי אנת פב"פ וכל שום דאית ליכי דממתא פלונית ודיתיהוייין רשאה ושלטאה בנפשיכי למהך להתנסבא לכל גבר דיתיצבייין ואינש לא ימחה בידיכי מן יומא דנן ולעלם והרי את מותרת לכל אדם ודן די יהוי ליכי מינאי ספר תירוכין וגט פיטורין ואגרת שבוקין כדת

חכמים בגיטין יוניא והולל ממזר וליתא לדר' מאיר וכל שכן לענין טעות סופר ורבינו נסים ז"ל כמו כן השיב בקבלה מפי הגאונים ז"ל היכא שכתב הגט הבעל בעצמו אם נשאת וערער תצא ואם האשה טוענת טעות סופר הוא עליה להביא ראיה **אבל אם אין שם** ערעור הבעל ויש **בו טעות מתחת ידי סופר** ונוה לכתוב גט שהם כיון למלעת שלימה רנה לגרש אינה נריכה גט שני וכל טעות שבא מתחת **ידי סופר אין** ערעור הבעל כלום וכן דעת הגאונים ז"ל ובתשובות לר"ח ז"ל כגון אלו שאינם מפורשין אם יבא אדם לכתוב אלו הדברים שמא יפלו בידי אדם שאינו הגון וילמדו לשקר ולפיכך אין לנו אלא מן הפה לאזן לנאמנין ע"כ בספר העיטור והביאו הרשב"א ז"ל בחידושיו כאן: איבעיא להו בעינן ולן או לא בעינן ולן. בגמ' אמרי' מעיקרא לרבנן ור' יהודה בהא קא מיפלגי דרבנן סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים ואע"ג דלא כתוב ולן מוכחא מילתא דבהאי גיטא קא מגרש לה. פי' ידים שאין מוכיחות היינו בית אחיזת הדבר שאינו מוכיח שהוא בית אחיזה (כי הכא לסברי רבנן לאע"ג דלא כתב ולן להוכיח **בית אחיזה) לדבר לאחוז בו ולומר הוכחה שעל ידי סופר זה גרשה אפ"ה הוי בית יד ואמרינן דמכתב גט ויהיב לה גלי דעתיה דבהאי גיטא גרשה:** ורבי יהודה סבר ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים וטעמא דכתב לה ולן למוכח מילתא דבהאי גיטא הוא דקא מגרש אבל לא כתב לה אמרי' בדבור גרשה ושטרא ראיה בעלמא. [כלומר בדבורא דקאמר **לה בשעת מסירה הרי את מותרת לכל אדם** הוא דקא מגרש לה ושטר ראיה בעלמא] להיות לה לזכות **בכל מקום שתלך להראות שהיא פנויה:** והך סוגיא מיחלפא אסוגיא דפ"ק דנדרים (דף ה:) דהתם פליגי אביי ורבא בידים שאין מוכיחות דאביי אמר הויין ידים ורבא אמר לא הויין ידים ואמרינן התם לימא בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן קא מיפלגי דתנן גופו של גט וכו' רבי יהודה אומר ודן וכו' דאביי דאמר כרבנן ורבא דאמר כרבי יהודה ומהדרינן אמר לך אביי אנא דאמרי אפילו לרבי יהודה ע"כ לא קאמר ר' יהודה בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דבעינן כריתות וליכא אבל בעלמא מי שמעת ליה ורבא אמר לך אנא דאמרי אפילו לרבנן ע"כ לא קאמרי רבנן לא בעינן ידים מוכיחות אלא לגבי גט דאין אדם מגרש אשת חבירו אבל בעלמא מי שמעת להו דלא בעינן ידים מוכיחות זו היא הסוגיא האמורה שם. ולפ"ז משמע דכי אמרינן הכא רבנן סברי ידים שאין מוכיחות הויין ידים מסתמינן סתומי למלתא דאם איתא דאביי ורבא התם בפלוגתא דרבנן ורבי יהודה קא מיפלגי כלקא ס"ד בריש סוגיא דהתם הכא הכי קאמרי' רבנן סברי דבכל דוכתא ידים שאינן מוכיחות הויין ידים [ור' יהודה סבר לא הויין ידים ואי אביי דאמר אף לר' יהודה ורבא דאמר אפי' לרבנן (הכא) הכי קאמרינן רבנן סברי ידים שאין מוכיחות [הכא] הויין ידים] ור' יהודה סבר ידים שאין מוכיחות [הכא] לא הויין ידים. ומיהו מוכח דסוגיא דהכא מיחלפא מסוגיא דהתם דהכא משמע דפלוגתייהו בולן דר' יהודה בעי ליה דאי לא אמרינן דבדיבורא מגרש לה. והתם בנדרים משמע דפלוגתייהו במינאי היא דמפרשינן טעמא דרבנן משום דאין אדם מגרש אשת חברו ולא קשיין אהדדי שהתי סוגיות הללו כל אחת מגלה על חברתה דבתרתי פליגי והכא מפרשי' טעמא לפלוגתייהו בולן והתם מפרשי' טעמא לפלוגתייהו במינאי. ואיכא מ"ל דכיון דפליגי רבנן עליה דרבי יהודה במינאי קי"ל כרבנן דלא בעינן מינאי דיחיד ורבים הלכה כרבים ואף על גב דקיימא לן כרבא דאמר התם בנדרים דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים הא אמרינן התם דרבא דאמר אפי' לרבנן הילכך מינאי לא בעינן מיהו ולן בעינן דכיון דמספקא לן הכא אי בעיא ולן או לא ולא איפשיטא אית לן למינקט לחומרא כיון דלרבנן דגמרא מספקא להו [אית לן למנקט לחומרא] דאיפשר דמסתבר טעמיה דר' יהודה בולן טפי ממאי דמסתבר במינאי. ואיכא מ"ל דכיון דבולן חיישינן לדר' יהודה אלמא מספקא לן דילמא דמאי **דלא בעי רבנן ולן** היינו משום דסבירא ליה דידים שאין מוכיחות הויין ידים ודלא כרבא וכיון שכן במינאי נמי איכא למימר דלטעמייהו אזלי ולאו משום דאין אדם מגרש אשת חבירו אלא משום דידים שאין מוכיחות הויין ידים ואנן קי"ל כרבא דאמר דלא הויין ידים הילכך בעי ולן ובעי מנאי. והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ה' מהלכות גירושין גופו של גט הרי את [מותרת] לכל אדם נראה שהוא פוסק כרבנן לגמרי ואע"פ שכתב ולן בטופס הגט שכתב בפ"ד אין הוכחה משם דבעינן ליה לעיכובא ונראה שהוא סובר דאע"ג דבעיין הכא לא מפסטא אפ"ה מפסטא מסוגיין דפ"ק דנדרים דאמרינן דרבא דאמר אפילו לרבנן ואין זה מחוור: ת"ש דאתקין רב בגיטין איך פלוני בר פלוני פטר ותריך. האי ליסנא לאו דוקא דכיון דספר מקנה בעינן נריך שידבר הוא כדאמרינן (יבמות דף קטו:) בההוא גיטא דאישתכח בנהרדעא אנא אנדרונילא דנהרדעא פטרית ותרוכית יתיכי: וליטעמיך כולהו קאמר. **כל שאר הדברים הנזכרים בגט** [כלום] **הזכירם רב בתקנה** זו אלא אע"פ דלא אדכרינהו רב בעינן דנכתבינהו הכא נמי **ולן בעינן ומיהו רב לא הוצרך לתקן אלא אלו כדמפרש ואזיל.** ומסתברא דצריך ליזהר לכתוב ולן בראש הגט או בסופו כדי שיהא מוכיח לאכולא מילתא קאי: **מן יומא דנן ולעלם לאפוקי מדרבי יוסי.** דאמר א"צ **לכתוב בגט דשכיב מרע מהיום דזמנו של שטר מוכיח עליו ולא הוי גט דאחר מיתה דכך בא רב ותיקן בכל הגיטין להיות כל הסופרים זהירין בו ואע"ג דקי"ל [דף עב.] כרבי יוסי בעינן לאפוקי נפשין מפלוגתא שיהא הדבר בהיתר ולא יצא (בפיסול כלומר) שם פיסול במשפחות ישראל** כך כתב רש"י ז"ל **כאן וכבר כתבתי בזה סברות למעלה [בסוף פרק מי שאחזו]: ולעלם לאפוקי** מדבעא מיניה [דף פג:] **רבא מרב נחמן היום אי את אשתי ולמחר** את אשתי וכו'. ואע"ג דפשט **ליה כיון דפסקה פסקה אפילו הכי לא נעביד הכי שלא להוציא לעז על הגט כך כתב** רש"י ז"ל **וכבר כתבתי למעלה [בפרק זה] שהרמב"ם ז"ל חולק בדבר:** והרי"ף ז"ל כותב בכאן טופס הגט ונוסחי ההלכות בזה מתחלפות שבקצתן כתוב איך אנא פלוני בר פלוני דממתא פלוני וכל שום אחר וחניכה דאית לי ולאבהתי ולאתרי

משה וישראל:

ראובן בן יעקב עד אליעזר בן גלעד עד גופו של גט שחרור הרי אתה בן חורין הרי אתה של עצמך.

אתקין רב בגיטי דזביני דעבדי עבדא דנן מוצדק לעבדות ופטיר ועטיר מן חרורי ומן עלולי ומן ערורי מלכא ומלכתא ורושם דאיניש לא איתי עלוהי ומינקי מכל מום ומן כל שחין עד * בגמ' הגי' טצהר צהר חדת ועתיק:

יום קפו

(דף פו.) מתני' ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד אלו ג' גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר רבי אלעזר אומר אף על פי שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם:

גמ' ותו ליכא והא איכא גט ישן התם לא תצא הכא תצא הניחא למ"ד הכא תצא אלא למ"ד הכא לא תצא

ולאתריסון לאבהתי וכן כתוב בנוסח הגט. שכתב הר"ס במז"ל בפ"ד מהלכות גירושין אלמא ס"ל דצריך למכתב וכל שום בשמא לאבוה כשם שצריך למכתב בשמו [וכן בשם עירו ושם עירה ושם עיר אבותם צריך למכתב וכל שום] לפיכך היה הוא מיהודה ואביו מגליל צריך לכתוב אנא פלוני למיהודה בר פלוני למגליל. אבל הרמב"ן ז"ל העיד שראה נוסחא ישנה של הרי"ף מוגהת מכתב ידו אין כתוב בה אלא אנא פלוני בר פלוני וכל שום דאית לי למתא פלוני צביתי ברעות נפשי וכן בשם שלה וכתב גם כן הרי"ף בנוסח שלו וכלו תרוכית יתיכי ליכי אנת פלונית בת פלוני וכל שום דאית ליכי למתא פלונית ובודאי שלשון זה מיותר שא"צ לחזר ולכפול אלא הכי כתבו וכלו פטרית ותרוכית יתיכי ליתהויין וכו' וכן כתוב בנוסח הגט של הר"ס במז"ל [והרי"ף ז"ל לא כתב והרי את מותרת לכל אדם] ואף רש"י ז"ל לא כתבו בנוסח שלו ונראה שהם סומכין דכיון דכתב ביה למהך להתנסבא לא צריך למכתב הרי את מותרת לכל אדם דלא תימא לא משמע אלא נשואין אבל בזנות לא התירה והוה ליה [דף פה.] כחוץ מזנותיך דהוי שיור דליתא דבכלל היתר נשואין אף [היתר] זנות במשמע וראיה לדבר מדתנן בפרק האשה רבה (דף נב.) התירוה לינשא והלכה וקלקלה חייבת שלא התירוה אלא לינשא ומסקינן בגמרא דקלקלה היינו כגון אלמנה לכה"ג אבל זינתה פטורה אלמא אף היתר זנות בכלל היתר נשואין ולפי זה אין כותבין הרי את מותרת לכל אדם אלא לשופרא דגיטא בעלמא ואין זו ראיה לפי שאין הוראות ב"ד למחנה כשהתירוה לינשא אף היתר זנות בכלל אלא שודאי לא התירוה בנשואי איסור ומש"ה אלמנה לכה"ג חייבת אבל מגרש אשתו איכא למיחש לשיורא וכן כתב הרמב"ן ז"ל דצריך לכתוב הרי את מותרת לכל אדם ואם לא כתב קרוב הדבר שאפילו נשאת תנא לסוגיין בעלמא משמע שזהו גופו של גט כדאמרי' [דף כו.] וצריך להניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם ואמרי' בפרקין לקמן בגמ' [דף פח.] כגון שכתב הרי את למטה ומותרת למעלה ואע"ג דכתב הרי את מותרת לכל אדם צריך נמי למכתב למהך להתנסבא דאי לא משמע שתהא פנויה ומותרת לכל ולא שתנשא לאחד ותאסר לכולם: אתקין רב בגיטי דזביני דעבדי עבדא דנן מוצדק לעבדות. דינו פסוק לעבדות שאין שום ערעור במכירה זו: [דף פו.] ופטיר ועטיר מן חרורי. פי' ומופלג מכל חירות ופטיר כגון (יומא דף נג.) הנפטר מרבו ועטיר כמו עטרא שסר הלקחו רק הבמות לא סרו [מ"ב יב] מתרגמינן לא עטרו: ומן ערורי מלכא ומלכתא. ומערעור המלך והמלכה שלא חטא להיות מוכתב למלכות ליהרג שאם היה מוכתב למלכות היה מקחו בטל כדאמרי' בב"מ פ' השוכר את האומנין: ורושם דאינשי. רושם סימן שעושין על העבדים כדאמרי' במס' שבת (דף נח.): לא אית עליה. מאדם אחר חוץ מזה המוכר: ומנוקה מכל מום ומכל שחין דנפיק על צהר. בלשון פרסי שתי שנים ולרך שחין ישן שהולך לו וחוזר על שנתים לכך מתנה עמו שאם יצא לפניו אותו שחין בתוך שתי שנים שיהא מקחו בטל לפי שכבר היה בו מום זה ולא ראוהו ומאים למיקם קמיה. והא דאמרי' (בקדושין יח.) שמפון בעבדים ליכא היינו היכא דזבין סתמא למני א"ל שחין זה עכשיו נולד שכבר היה נרפא לגמרי אבל הכא כיון דאתני מקחו בטל: מתני' שלשה גיטין פסולין ואם נשאת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים. מתני' ר"מ היא דאמר עדי חתימה כרתי מדפליג ר"א בסיפא ואמר אע"פ שאין עליו עדים וכו' ואפ"ה כתב בכתב ידו הולד כשר ולא תנא כדמסקינן בגמרא משום דכתב ידו כמאה עדים דמי: ומהא שמעינן דכתב ידו בלא חתימה כשר בדיני ממונות וגובה מנכסים בני חורין שלא כדברי מי שכתב שזו ששנינו בסוף בתרא [דף קעה:] הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין חתם ידו הוא אבל כתב ידו לא מהני ומהכא משמע דאפילו כתב ידו בלא חתימה מהני בגט להכא ודאי בלא חתימה עסקינן מדאמרינן בגמ' דלוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד פסול ואילו חתם סופר ועד נרב כשר כדמוכח בגמ' והלכך כתב סופר ודאי היינו כתיבתו ולא חתימתו וכתב ידו נמי לכוותה מהני בגט אלמא שטר מקריא ובדיני ממונות נמי לכוותה ויש לדחות ולומר דגיטין שאני דכיון שהוא צריך לכתוב שמו הא איכא חתם ידו ומהני אפי' למה שכתב בו משמו ואילך כיון שהכל כתיבה אחת אבל כתיבתו בלא חתימתו כלל איפשר דלא מהני ומיהו חתימתו בלא כתיבתו ודאי מהני מדאמרינן בפ' האשה שנתארמלה (דף כח.) דלא ליחתום איניש חתימות ידיה אמגילתא דילמא משכח לה איניש דלא מעלי וכתב עלה מאי דבעי ותנן הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו גובה מנכסים בני חורין אלמא חתם ידו בלא כתיבתו מהני ומ"מ נ"ל ממתני' דהא דתנן דכתב ידו גובה מנכסים בני חורין לאו במודה שהוא חייב לו בלחוד אלא אפילו במחייב עצמו דכיון דקיימא לן כרבי יוחנן דאמר בריש פרק הנושא [דף קא:] דחייב אני לך מנה בשטר חייב והכא תנן דאפילו למאן דבעי עדי חתימה כתב ידו מעשה שטר קא עביד מחייב עצמו נמי בכתב ידו מהני וגובה מנכסים בני חורין: יש עליו עדים ואין בו זמן. זמן תקנתא דרבנן בלחוד היא [דף יז.] משום בת אחותו הילכך הולד כשר: ואין בו אלא עד אחד. בגמ' פליגי בה איכא מ"ד דאכתב ידו קאי ואפ"ה אשמעינן דלכתחלה לא תנשא ורישא אשמעינן דאפילו אין בו עד אם נשאת הולד כשר ואיכא מ"ד דאכתב סופר קאי ואפ"ה הולד כשר דסופר הוי במקום עד שני: ר"א אומר אע"פ שאין עליו עדים ואין כתב ידו אלא שנתנו לה בפני עדים כשר. לינשא בו לכתחלה וגובה מנכסים משועבדים מוכח בגמ' דהכי קאמר ואם שטר הוא גובה מנכסים משועבדים דרבי אלעזר סבירא ליה דעדי מסירה כרתי בין בגיטין בין בשטרות: אלא מפני תיקון העולם. שמא ימותו עדי מסירה ויבא הבעל ויערער ויאמר לא גרשתיה: גמ' ותו ליכא. גיטין פסולין לכתחלה והולד כשר: והא איכא גט ישן. דאמרינן לעיל בגמ' דהזורק [דף עט:] אם נשאת לא תצא: הכא תנא. לקמן פליגי בה בשמעתין: התם תנשא לכתחלה.

מאי איכא למימר התם תנשא לכתחלה הכא דיעבד:

כתב בכתב ידו ואין עליו עדים אמר רב כתב ידו שנינו אהייא אילימא ארישא פשיטא כתב ידו קתני אלא אמציעתא הרי יש עליו עדים אלא אסיפא יש בו זמן ואין בו אלא עד אחד וקתני שלשה גיטין פסולין ואם

הכי אמרינן בפרק הזורק [שם] באיכא דאמרי: ומקשינן תו בגמ' והא איכא [דף פא:] גט קרח התם הולך ממזר הכא **הולך כשר הניחא לר"מ.** כלומר דסבירא ליה דכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בגיטין הולך ממזר אבל לרבנן מאי איכא למימר. כלומר **אי מתניתין דהכא רבנן היא ניתני נמי הכא גט קרח.** ומפרקינן התם תנא. כלומר דהתם נמי קתני תנא מזה ומזה אפי' לרבנן והכא לא תנא ומקשינן הניחא למאן דאמר הכא לא תנא אלא למאן דאמר תנא מאי איכא למימר ופרכינן נמי כוותה משלום מלכות ומסקינן למאן דאמר תנא מוקים מתני' כר"מ והתם הולך ממזר והכא כשר ומסקנא בג' **גיטין דמתני' דלא תנא** כמו שכתב הרב אלפסי ז"ל בסמוך מיהו בגט קרח משמע דמודו רבנן תנא כדמפרקינן התם תנא והכא לא תנא ואע"ג דפסולא דרבנן הוא משום גזרה בעלמא ומשמע דה"ה לכל הגיטין הפסולין שאע"פ שאין פסולין אלא משום גזרה כגון כתב על עלה של עציץ נקוב שהוא פסול [דף כב.] שמא יקטום וכותב טופסי גיטין נמי דכתב [לה לשמה] וגזר [דף כו.] רבי אליעזר טופס אטו תורף שאם נשאת תצא וראיה לדבר עוד מדאמרינן **בפרק הזורק (דף עט:)** גבי גט ישן דלישנא קמא ואם נשאת לא תצא אלמא דבשאר פסולי דעלמא אם נשאת תצא שאילו בא ללמד שלא תנשא לכתחילה ולאפוקי מלישנא בתרא הוה ליה למימר לא תינשא ואע"ג דקי"ל כלישנא בתרא דאמר אם נתגרשה תנשא לכתחלה ואפילו ללישנא קמא **אם נשאת מיהא לא תצא** שאני התם דקתני וב"ה אוסרין ולא קתני פוסלין אבל כל האומר **בהן פסול אם נשאת תצא** ומיהו דוקא בשלא **היו להם בנים אבל היו** להם בנים לא תצא וראיה לדבר מדאמרינן בשמעתין הניחא למאן דאמר הכא לא תצא אלא למ"ד תצא מאי איכא למימר [ומשני במקושר לא קמיירי] ומאן שמעת ליה דאמר תצא רב ואיהו גופיה אמר דאם יש לה בנים לא תצא ואם איתא דבשאר גיטין פסולין לעולם תצא מאי קושיא לימא התם יש לה בנים נמי תצא הכא יש לה בנים לא תצא אלא שמע מינה דכל שהולד כשר אם יש לה בנים לא תצא **שלא להוציא לעז על בניה** אבל בשאין לה בנים אפילו נשאת תצא בר מהני דמתני' דמסקינן לא תצא ומה שהקלו בשלשה גיטין הללו יותר מבשאר גיטין פסולין לר' מאיר בהנהו הולך ממזר והכא הולך כשר ולרבנן בהנהו תצא והכא לא תצא היינו טעמא משום דדבר הנוהג בגיטין ולא בשטרות החמירו יותר למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה כדי שלא יבואו להשוות גיטין לשטרות ומש"ה כתב לשם מלכות אחרת שאינו נוהג אלא בגיטין לפי שלא היו מקפידין בשטרות וכמו שכתבתי למעלה וכן כל הדברים שנתקנו בגיטין בלבד ס"ל לר"מ שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בהם הולך ממזר ולרבנן תצא אבל בדברים שלא נתקנו בלבד אלא גיטין ושטרות שוין בהם כך מלתן נוהגת דמידי דלית לן למעבד בשאר שטרות כגון היה במזרח וכתב במערב דאפילו בשאר שטרות אית להו למכתב דוכתא דקיימי ביה **דאי לא מיחזי** כשקרא **בגיטין לר"מ הולך ממזר** ולרבנן תצא אבל כתב בכתב ידו ואין בו אלא עד אחד או שאין בו זמן כיון דבשאר שטרות רשאי לעשות כן לכתחלה בגיטין נמי כשר וליכא למיחש באין בו זמן לשלום מלכות שאין מקפידין אלא כשמונין למלכות אחרת אבל כשאין כותבין בו זמן כלל אין קפידא בדבר ומש"ה כשרין אלא דכיון דבשאר שטרות לאו שטרי מעלייתא נינהו למגבי משעבדי החמירו בגיטין לפסלה לכתחלה **אבל לא שיהא הולך ממזר** בהם לר"מ ולא להוציאה מתחת בעלה לרבנן אבל שאר **גיטין פסולין משמע** דאפילו לרבנן תצא וכדכתיבנא ואע"ג דאשכחן בריש פ"ק [דף ה.] לרבא דאמר שאמרו פסול גזרו שמא יחזור דבר לקלקולו ואפ"ה אם נשאת לא תצא התם הא פרישו טעמא משום דהשתא בעל לא מערער אנן ניקום ונערער וזהו דעת הרמב"ן ז"ל. אבל רבינו האיי גאון ז"ל כתב בתשובה בענין היה סופר במזרח וכתב במערב שאם נשאת לא תצא ונראה שדעתו ז"ל דכי אמרי' התם תצא הכא לא תצא ה"מ מקמי דמוקמי מתני' כר"מ אבל בתר דאוקימנא לה כר' מאיר לא צריכינן למימר התם תצא אלא בכולהו גיטין דפסולי מדרבנן אמרינן לרבנן לא תצא דומיא דהני דמתני' דאע"ג דלא תנן בהו אלא הולך כשר קי"ל דלא תצא דאלמא ליכא למימר תצא כל היכא דהולך כשר אלא שאין פשט הדברים מראה כן דמשמע דמ"ד הכא תצא על כרחיך מוקי **לה למתני' כר' מאיר** דאי כרבנן הא איכא גט קרח ושלום מלכות ומש"ה אמר דאפילו לרבנן הכא תצא משום דהרי אלו למתני' למעוטי הנהו אחריני שהולד בהם ממזר לר"מ וכיון דהרי אלו מתוקם שפיר אמרי' דאפי' לרבנן תצא ומ"ד לא תצא מוקי מתני' כרבנן ולדידיה על כרחין הרי אלו למעוטי הנך דאמרינן בהו תצא דלא מתוקם לדידיה מעוטי דהרי אלו אלא בהאי גוונא וכיון דקי"ל כמ"ד דלא תצא ממילא בשארא תצא. אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"י מהלכות גירושין כדברי הגאון ז"ל וכן נראה דעת הרי"ף ז"ל שלא הביא בהלכותיו הא דאמרינן התם תצא הכא לא תצא אע"פ שנמצא לו בתשובה כלשון הזה והנך פסולי דקתני בהו פסול כגון ההיא דריש פרקא קמא אם נשאת תצא והולד ספק ממזר ואסור בממזרת ואסור בבת ישראל וליכא גט פסול והולד כשר בר מהלין דמנינן גבי גיטין פסולין ומקשינן ותו ליכא והא איכא גט ישן התם תנשא לכתחלה הכא דיעבד ש"מ דליכא גט פסול והולד כשר אלא הני דמנינן וש"מ תו דכל הני פסולי אם נשאת תצא בר מהני דאו למימרא דהנך דקתני בהו פסול כולהו ממזרין נינהו אלא דלא הוו כשרים ואיכא מינייהו ממזרים ואיכא מינייהו ספק ממזרים [עכ"ל]. וכבר כתב הרמב"ן ז"ל שאין דברי תשובה זו מכוונים ושמא סופרים שיבשוה ולא א"ר כן אלא כגון אותו שבפ"ק שיש לחוש לזייף ולא נתקיים אבל שאר הפסולין משום גזרת חכמים למי להני דשלום מלכות וחבריו והרי אמרו הולד כשר וכן כל כיוצא בהא דהא תלמודא כל שהזכירו חכמים בפסולי גיטין של דבריהם בכולן הכשירו הולד ובקלין שבהם לא תצא ושמא רבינו ז"ל סובר דדוקא הקשו ותרצו שלום מלכות וחבריו מפני שפירש רב בכל אותה משנה אבל חכמים אומרים הולד כשר אבל בשאר מקומות שלא נתפרש לא תצא אעפ"כ אינו מכוון מן הטעם שאמרתי שהרי מ"מ כל הנזכרים בתלמוד הולד כשר והיאך נניח מפורשים ונלמוד מן הסתומים ואדרבה רב בההיא משנה פריש משום דידע דכל פסולי גיטין לחכמים ולד כשר והתם לא איתמר מניינא למעוטי כלום כי הכא ע"כ: וגט מוקדם דקי"ל דפסול איכא מ"ד דאם נשאת לא תצא כגט שאין בו זמן משום דכל מאי דאיכא למיחש (התם) [בגט מוקדם משום בת אחותו איכא למיחש נמי] בגט שאין בו זמן ואפ"ה אמרינן ביה דאם נשאת לא תצא ובגט מוקדם נמי כוותה ומיהו דוקא לדעת רש"י ז"ל שאומר דבכל גט אמרינן לה אייתי ראיה אימת מטא גיטא לידך וכמו שכתבתי למעלה בפ' המביא בתרא [סי' תכ"ב] אבל לדברי מי שאומר דדוקא בגט שנפל הוא דאמרינן הכי משום דאיתרע ליה אבל כשלא נפל אינה צריכה להביא ראיה אימת מטא גיטה לידה גט מוקדם פסול דהא אתיא למטרף לקוחות שלקחו פירות שלא כדין ואפילו לדברי רש"י ז"ל **יש להחמיר ולומר דכיון דמוקדם בשאר שטרות פסול בגט נמי פסול ואפילו נשאת תצא כל שאין לה בנים: אמר רב כתב ידו** שנינו

נשאת הולד כשר אמר רב (דף פו:) דוקא כתב ידו ועד אבל כתב סופר ועד אין הולד כשר וכי קתני כתב סופר ועד כשר חתם סופר ועד הוא אבל כתב סופר לא מהני ולא מידי וכן א"ר יוחנן כתב ידו שנינו וכן הלכתא:

שלשה גיטין אלו הפסולין אם נשאת באחד מהן זמינין אמר רב תצא וזימנין אמר רב לא תצא יש לה בנים לא תצא אין לה בנים תצא רבא אמר לעולם לא תצא וכן א"ר יוחנן לעולם לא תצא וכן הלכתא הלכך לגבי גט

אסייא אילימא אריפא. **דליכא שום עד: אלא אמציעתא** יש **עליו עדים** ואין בו זמן **הרי יש עליו עדים. ומה לי כתב ידו ומה לי כתב סופר:** אלא אסיפא וכו' א"ר **זוקא כתב ידו ועד. הוא דאמרי' הולד כשר וכי תימא הא מרישא שמעי' לה דאפילו בלא שום עד הולד כשר אי לאו סיפא הוה אמינא דהיכא דאיכא על אחד עם כתב ידו תינשא לכתחלה** וכמו שכתבתי במשנתינו: וכי קתני **כתב סופר ועד כשר.** מתני' היא לקמן [דף פז:]: אבל **כתב סופר** לא מהני ולא מידי. אפילו בספרא דמובהק והכי מוכח בגמרא: [דף פו:] **יש לה בנים.** מן השני קודם **שנודע לנו שבגט** זה נשאת: **לא תצא. שלא תוציא לעז ממזרות על בניה** הילכך גבי גט ישן **תינשא לכתחלה כדאמרינן לעיל דלמאן דאמר לא תצא** התם תינשא לכתחלה והכא ליעבד: אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אליעזר בגיטין נוסחי ההלכות בכאן מתחלפות שברובן כתב במסקנא והלכתא כר"א בגיטין ונמצאת הגהה במקצתן והלכה כר"א אף בשטרות מדגרסינן [פרק זה בורר] (דף כח:) ההיא מתנתא דהוו חתימי עלה תרי גיסי סבר רב יוסף לאכשורה א"ל אביי מאי לעתיך דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי מאי לכר' יוסי למתני' למכשר בגיסו דילמא ר' יוסי דברייתא דפוסל בגיסו א"ל זיל נקנייה ניהלך בעדי מסירה אמר ליה אביי כמאן כר"א דאמר עדי מסירה כרתי והאמר ר' אבא מודה ר"א במזוייף מתוכו שהוא פסול אלמא שטרות נמי מקנו קנו בלא חתימה וכן הלכה ע"כ והרמב"ן ז"ל העיד שמצא נוסחא ישנה ומוגהת בכתיבת ידי המחבר ז"ל וכך היה כתוב בה תחלה והלכה כר"א בגיטין ולא בשטרות וחזר ומחק ולא בשטרות והניח הדבר בסתם כר"א בגיטין וזהו עיקר נוסח ההלכות ע"כ ומשמע שאין עדי מסירה כורתין **בשטרות משום דכתוב בהו וכתוב בספר וחתום בירמיה [לב] בספר המקנה** ובודאי לעובדא דההיא מתנתא לא מכרע משום דסבר רב יוסף התם דהלכה כרבי יוסי דמתני' למכשר [בגיסו] אע"ג דמספק עליה אביי דילמא כר' יוסי דברייתא מש"ה א"ל דלידך דמספקת כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בספקא דידך הילכך לא סגי למגמר מיניה למילחי ספיקא דאשלי דרבדי טובא כדאיתא בגמ' דאיתמר הכא בדוכתא בהדיא הלכתא כר"א בגיטין דמשמע בגיטין ולא בשטרות והרי"ף ז"ל כתב בפרק קמא דמכות היכא דליכא בשטרא אלא תרי וחד מינייהו קרוב או פסול א"נ תרי קרובין דהדדי אפילו מסריה ניהליה באפי סהדי אחריני דכשרי לא מהני מידי דהוה ליה מזוייף מתוכו כדגרסי' בפרק [שלישי דסנהדרין] (דף כח:) בענין ההיא מתנתא דהוי חתימי עלה תרי גיסי וכו' ופשט דבריו (מר"א) [מראה] דאי ליכא סהדי בשטרא כלל כשר בעידי מסירה דהלכה כר"א אף בשטרות אבל הרמב"ן ז"ל כתב שלא נאמר על עצמה כתבה אלא ללמד על דין מזוייף מתוכו לגיטין ואין לדבריו מראין כן לפיכך נ"ל שזה נכתב על דעת מי שאומר שהלכה כר"א אף בשטרות וכן לעת הרמב"ם ז"ל בפי"א מהלכות מלוה ולוה ויש מוכיחין כן מגרסינן בסוף פרק גט פשוט [דף קעו.] גבי הא דתנן הוציא עליו **כתב ידו שהוא חייב לו** בעא מיניה רבה בר [יונתן] [נתן] מר' יוחנן הוחזק כתב ידו בב"ד מאי א"ל אע"פ שהוחזק כתב ידו בב"ד אינו גובה אלא מנכסים בני חורין מתיב רמי בר חמא **ג' גיטין פסולין** וכו' ר"א אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה מנכסים [משועבדים] ומפרקינן שאני התם דמשעת כתיבה שעבד נפשיה. כך היא עיקר הגירסא. ופירושה דקא מקשינן עלה דרבי יוחנן מגובה מנכסים משועבדים דר"א דאלמא כל היכא דאיכא סהדי דידעי בשטרא גובה מנכסים משועבדים ואע"ג דלא חתימי אמלוה וה"נ הא ידעי ביה בי דינא ומפרקינן שאני התם דמשעת כתיבה שעבד נפשיה כלומר דהתם במתני' שכיון שכתב לו הריני חייב לך מנה שלויתי ממך והעמיד עליו עדים ומסרו בפניהם כדי שיהו עדים שלוה ממנו שעבד נפשיה למלוה בשטר ועדים ומשעת כתיבה ומסירה לכך נתכוין אבל הוחזק כתב **ידו בב"ד לא העיד הב"ד על** עצמו שלוה שלא על מנה שבשטר הן **מעידין אלא על חתם ידו הן** מעידין. ומ"מ משמע דקי"ל כר"א אף בשטרות מדפריך מינה והרמב"ן ז"ל דוחה ואומר דלאו משום דהלכה כר"א פרכינן מינה אלא על דרך ע"כ לא פליגי רבנן עליה דר"א אלא משום דליכא שטר בחתימה אבל היכא דאיכא שטר בחתימה אפילו לרבנן גובה דהא איכא קלא וזה דוחק. ויותר נ"ל לומר דהתם אין ה"נ דהוה מצי לאחוייה דר' יוחנן לית ליה דר"א בשטרות אלא דכיון דלא שמעינן ליה לר' יוחנן הכי דחי ליה בקושטא דאפילו ת"ל דר' יוחנן כר"א ס"ל לא דאמו דשאני התם דמשעת כתיבה שעבד נפשיה אבל זו קשה מן הראשונות דגרסי' בפ' מי שהיה נשוי (דף צג.) שני שטרות היוצאין ביום אחד רב אמר חולקין ושמואל אמר שודא דדייני ואוקימנא רב כר"מ דאמר עידי חתימה כרתי והילכך שניהם זכו כאחת כיון דלא כתבו שעות ושמואל כר"א דאמר עידי מסירה כרתי הלכך זה שנמסר לו בתחלה קנה ומדלא ידעינן הי ניהו עבדינן שודא דדייני והתם קי"ל כשמואל דר"נ הכי ס"ל ועבד עובדא התם כוותיה וקי"ל (בכתובות דף יג.) הלכתא כרב נחמן בדיני דאלמא הלכתא כר"א אף בשטרות תי' הרמב"ן ז"ל שכשאמרו שם דלר"מ חולקין וליכא שודא דדייני אלא לר"א היינו למאן דס"ל דעדיו בחתומיו זכין לו ושמעינן ליה לשמואל דאמר הכי **בפ"ק דמציעא (דף יג.) הילכך** כיון דעדיו בחתומיו זכין לו והרי שתיהן כאילו נחתמו בשעה אחת אפילו מסר וחזר ומסר שניהן קונין משעת חתימה שיהא לשניהם כאחד הלכך אין אדם יכול ליפות כחו של זה מכחו של זה ומאי שודא איכא למימר אבל אנן כיון דקי"ל דלא קני בעדי חתימה עד דמטי שטרא לידיה אפילו לר"מ איכא למעבד שודא שהרי בשעה שכתב להם לא קנו כלום אלא משעה שמסר להם הוא שקונין הילכך אם מסר לראשון וחזר ומסר לשני זה שמסר לו תחלה קנה וזו ענה עמוקה ואין דרך לנטות ממנה ואפי' נפסוק כר"א בשטרות שהרי על כרחנו אפי' לר"מ הכותב שטר מתנה לחבירו ביום פלוני ומסר לו בו ביום קנה מיד לשעתו ואינו יכול לחזור בו כל אותו היום אע"פ שלא **כתבו לו שעות ואפילו כתב** שבוע או שנה וכיון שהוא קונה מיד היאך איפשר לומר בכותב שני שטרות ומסר לראשון בשחרית וחזר ומסר לשני ערבית שקנה שני כלום ואפילו קדמה כתיבת שטרו לשל ראשון והלא כתיבה אינו זוכה לו כלל ומסירה זוכה לזה בשעתה אלא ודאי זה שמסר לו קנה והילכך אפילו לר"מ איכא למעבד שודא וכלפריסית הרי טרחנו לקיים הלכה כר"א בגיטין **אבל לא בשטרות** לפי שהיא סברא המתחוורת בשמועה זו עכ"ל בספר הזכות. ומה שכתב ז"ל דאותה שטה שבפרק מי שהיה נשוי לא נאמרה אלא לדברי האומר עדיו בחתומיו זכין לו דשמעינן ליה לשמואל דאמר הכי בפ"ק דמציעא תמהני דלא חזינא ליה לשמואל דאמר הכי דנהי דאמרי' התם בסוגיין דמנא שטרי חוב [דף יג.] ולשמואל דאמר לא חיישינן לפרעון מאי איכא למימר הא ניחא אי סבר לה כרב אסי דאמר בשטרי הקנאה מוקי לה למתני' בשטרי

ישן תנשא לכתחלה:

רבי אלעזר אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר.

אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"א בגיטין אבל לא בשטרות ושמואל אמר אף בשטרות וכן אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי הלכה כר' אלעזר בגיטין.

והלכתא כר"א בגיטין:

ומהא נמי שמעי' דלא בעינן עדי מסירה היכא דאיכא עדי חתימה דהא רב הוא דאמר אם נשאת בעד אחד וכתב ידי סופר שהולד ממזר והוא אמר הלכה כר"א בגיטין ואי ס"ד בעינן עדי מסירה היכא דאיכא עדי חתימה השתא היכא דליכא עדי חתימה כלל ואפילו עד אחד מכשר רב היכא דאיכא ע"א ועדי מסירה פסיל והוה ליה הולד ממזר אטו עד אחד מגרע גרע מהיכא דליכא עד כלל אלא ודאי מדפסיל רב בעד אחד ומכשר היכא דאיכא עדי מסירה אפי' ליכא עד אחד שמעינן דהאי דפסיל עד אחד היכא דליכא עדי מסירה הוא ואי איכא בחתימה שני עדים מכשר ואע"ג דליכא עדי מסירה.

והיינו דקתני שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם כלומר דאי ליכא בגט עדי חתימה אלא ניתן בעדי מסירה בלבד זימנין דמייתי עדי מסירה ואתי בעל ומערער ומקלקל לה הילכך תקינו שיהו העדים חותמין בגט דאי אתי בעל ומערער מפקא ליה לגיטא

ללאו הקנאה אלא אי **ס"ל כאביי לאמר עליו** בחתומיו זכין לו אמאי לא יחזיר שמואל מוקי ליה למתני' בשאין חייב מודה אי הכי כי אין בהם אחריות נכסים אמאי יחזיר נהי דלא גבי ממשעבדי מבני חרי מגבה גבי שמואל לטעמיה דאמר אומר היה רבי מאיר שטר שאין בו אחריות נכסים אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין זו היא השוניא האמורה שם ונהי דהך סוגיא נטיא לשמואל מני סבר לעליו בחתומיו זכין לו אבל לא מוכחא דסבר הכי אלא לעולם מני סבר דלא קני עד למטי שטרא ליריה ומיהו להכי אוקמא בשאין חייב מודה ולא אוקמא בשחייב מודה ובשטרי ללאו אקנייתא משום דבעיא לאוקומא בכולהו שטרי ואפי' למאן דס"ל דעליו בחתומיו זכין לו [ואדרבה התם מוכח דלית ליה לשמואל עליו בחתומיו זכין לו דהא אמר שמואל התם המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים אי **משום כתב ללוות ולא לוה** הא שעבד נפשיה ואי אית ליה לשמואל עליו בחתומיו זכין לו אפי' שטר ללאו הקנאה נמי יחזיר אלא ודאי ס"ל לשמואל דבעיא למטי שטרא ליריה ואי איתא] לשמואל מני אמר שולא אפי' לר"מ למה לן לאוקמה כר"א וכ"ת כיון לחזינן מ"מ לשמואל כר"א ס"ל כלאמרי' בסוגיין לגמ' הכא והתם (בכתובות לף נג:) אמר רב הלכה כר"א בגיטין כי אמריתא קמיה לשמואל אמר לי אף בשטרות למה לן למטרח ולמימר שולא בדר"מ למאן דבעי למטי שטרא ליריה הא לשמואל על כרחיה אית ליה למעבד שולא אפילו ס"ל לעליו בחתומיו זכין לו כיון לאיהו ודאי כר"א ס"ל דהא אמר הכי בהדיא זו אינה תורה לאם איתא לר"מ שייכא שולא למאן דבעי למטי שטרא ליריה טפי הוה עדיף לן לאוקמיה לשמואל [אפי'] כר"מ ונפקא מינה לאפי' ידעי ולאי שלא היו שם עדי מסירה כגון שלא היה אדם עמהם או שלא היו שם אלא קרובים עבדינן שולא לשמואל ואליבא להלכתא משום דקי"ל דבעי למטי שטרא ליריה (ומיהו ליתא) דהא אפילו מאן **דס"ל לעדי מסירה כרתי** מודה לבעדי חתימה סגי [וכמו שנכתוב לפנינו בס"ד אלא ודאי משמע לר"מ ליכא למימר שולא כלל לאע"ג דקי"ל דלא קני בעדי חתימה עד למטי שטרא ליריה מה בכך והא כי מטי שטרא ליריה אין המסירה מקנה אלא עידי חתימה הם שמקנין] וכיון שאין כותבין שעות הרי הן מקנין בסוף היום לשניהם כאחד כיון לכבר מטא שטרא ליד כל א' מהם וליכא למימר זה שנמסר בתחלה קנה שאין המסירה מקנה אלא כל שהגיע שטר לידם עדי חתימה מקנין להם בסוף היום ואין לחוש ולומר דשמא לא נמסר אלא למחר דהא לא חיישינן להכי אלא היכא דנפל לאיתרע ליה כדאיתא פ"ק דמציעא [שם]. ומה שכתב ז"ל שזו ענה עמוקה ואין דרך לנטות ממנה שהרי על כרחנו אפי' לדברי ר"מ הכותב שטר מתנה לחבירו ביום פלוני ומסר לו בו ביום קנה מיד לשעתו ואינו יכול לחזור בו כל אותו היום אע"פ שלא כתב שעות וכיון שהוא קונה מיד היאך איפשר לדון בכותב שני שטרות ומסר לראשון בשחרית וחזר ומסר לשני ערבית שקנה לשני כלום אלו לדבריו ז"ל ואין הנדון דומה לראיה לאן ולאי מודינן שהכותב שטר מתנה לחבירו ומסרו לו אע"פ שלא כתב שעות אינו יכול לחזור בו ולא בשמסרו בלבד אלא אפילו בין כתיבה למסירה אין חזרתו כלום שכיון שאין עדי חתימה מקנין אלא בשעת מסירה נמצא שההקנאה נעשית לאחר חזרתו בשעה שמסר ואעפ"כ אם הקנה לאחר באותו היום אע"פ שכבר מסר לראשון יד שניהם שוה שכיון שאין כותבין שעות ועדי חתימה המקנין הרי הוא כמסייר בקניינו שלא יקנה אלא בקנין [ברי] ומי שאינו יכול לברר אם קנה מתחלת היום או מסוף היום שלינן אותו לסוף היום ונמצא זכות חבירו שוה לו **הילכך לר"מ לא משכחת לה** שולא כלל אבל לענין חזרה אין בכך כלום למה נפשך בין שחזר בו קודם שהקנה בין שחזר בו לאחר שהקנה אין ממש בחזרתו הילכך אם אנו לנין הקנאתו לתחלת היום אין בידו לחזור ואי בסוף היום הרי הקנה לו אחר שחזר וכיון שהעלינו דלא משכחת לה שולא לר"מ הרי אותה שמועה שבפרק מי שהיה נשוי תשובה גמורה למי שפוסק דלא כר"א בשטרות אבל יש לי דעת אחרת בזה ואכתבנו בסמוך בס"ל: ומהא נמי שמעינן וכו' להא רב הוא לאמר אם נשאת בעד אחד וכו'. הראב"ד ז"ל לוחה ראיה זאת ואומר למהא ליכא למשמע מידי לר"א משום למילתיה לרב **לאמר לכתב ידו שנינו** אליבא לת"ק איירי ולעולם אפילו איכא כמה עדי מסירה כי ליכא שני עדי חתימה פסול מיהו רב גופיה לא סבר לה הכי אלא כר"א ס"ל להא קא פסיק כותיה בגיטין הילכך אי איכא עדי **מסירה אפי' ליכא** עדי חתימה כלל כשר וכ"ש כי איכא עד אחד ואיכא עדי מסירה לכשר והרמב"ן ז"ל השיב לאי רב לת"ק קאמר ולדידיה לא ס"ל הוו לייקי עליה בגמ' ומי אמר רב הכי והא אמר רב הלכה כר"א בגיטין והוו מפרקי' לת"ק קאמר וליה לא ס"ל ועול למשמע לרב מולה לשלשה גיטין פסולין שאם נשאת הולל כשר להא אמרי' עלה זמנין אמר רב תנא וזמנין אמר רב לא תנא: והיינו לקתני שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני **תקון העולם** וכו'. ואי ס"ל לא סגיא ליה בעדי החתימה אלא עד לאיכא עדי מסירה מאי תיקון העולם איכא. הוי יולע שרבינו אפרים תלמידו ז"ל חולק עליו ואומר למלאמרי' בכל לוכתא לר"א סבר עדי מסירה כרתי ולא אמרינן בשום לוכתא **אף עדי מסירה** משמע לדוקא עדי מסירה קאמר והא לתנן שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תקון העולם היינו טעמא [משום] לכל **היכא לאיכא עדי** חתימה מסתמא אמרינן לבעדי מסירה אתא לידה **אבל כשאין שם עדי** חתימה חיישינן

ומקיימא ליה בעדי חתימה ודחיא ליה. ואי סלקא דעתך דלא סגי לן בעדי חתימה אלא עד דאיכא

דילמא איהי זייפתיה וכן דעת רבותינו הצרפתים ז"ל. ולא נהירא שעל מי נסמוך בחזקה זו אם על העדים החתומין בו והלא הם כותבין [גט לאיש ואע"פ שאין אשתו עמו ואפילו במדינת הים כותבין] ונותנין לו ועל הבעל גם כן אין לסמוך לאטו כל המגרש בבי דינא מגרש וכי כל עמי הארץ יודעין שהלכה כרבי אלעזר בגיטין ומוסר בעדי מסירה שלא כדרך שטרות שהם נמסרות בינן לבין עצמן. ועוד אי איתא לכל שיש עדי חתימה אנו סומכין שבעדי מסירה נמסר מאי האי דמפרקינן בריש מכילתין כי בעי מאן האי תנא דבעי כתיבה לשמה וחתימה לשמה ומסקינן [דף ד.] לעולם רבי אלעזר היא וכי לא בעי ר"א חתימה לשמה היכא דליכא עדים אבל היכא דאיכא עדים בעי דאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסול שכיון שאין הכשרו אלא מחמת עדי מסירה מאי מזוייף מתוכו איכא בשלמא אי סגי ליה לרבי אלעזר בעדי חתימה שפיר שכיון שהם הכורתים בעינן שיחתמו לשמה **אבל אם אין** הכשרו אלא משום חזקה שבעדי מסירה נמסר כי לא חתמו לשמה מאי מזוייף מתוכו איכא ומתני' גופיה נמי מוכחא דרבי אלעזר סגי ליה בעדי חתימה דהא לא פליג בג' גיטין פסולין שאם נשאת הולד כשר אלא למיקל טפי ואמר שאם נתנו לה בפני עדים כשר והא ת"ק בלא **עדי מסירה איירי וקא פליג עלה רבי אלעזר** לקולא [מלקתני אע"פ שאין עליו] ולא קתני רבי אלעזר אומר אם נתנו לה בפני עדים כשר ואם לאו פסול והולד ממזר אלמא משמע דרבי אלעזר נמי בעדי חתימה סגי ליה ועוד דאם איתא דרבי אלעזר לא מכשר אלא בעדי מסירה היכי פסקינן כוותיה בגיטין **אבל לא בשטרות** דכיון לעדי חתימה פסולין בגיטין היאך נכשירם בשטרות בשלמא אי אמרינן לר' אלעזר נמי מהני עדי חתימה משום הכי אמרינן דבשטרות דקיימא לראיה אין קונין עדי מסירה אלא עדי חתימה אבל אי עדי חתימה פסולין בגיטין למה יהו כשרין בשטרות ועוד ראיה מדתניא לקמן בסמוך [דף פו:] היה כתוב טופס לכל אחד ואחד והעדים למטה את שהעדים נקרין עמו כשר. כלומר ואידך פסול ותנן נמי [דף פז:] כתבו עדים בראש הדף או מן הצד או מאחריו בגט פשוט פסול ותנן נמי [שם] הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע שניהם פסולין ומשמע ודאי דכל הני לרבי אלעזר אם נתנן בעדי מסירה כשרין וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ד מהלכות גירושין שכיון שפסולן ניכר ליכא למיחש למזוייף מתוכו כלמודה רבי אלעזר בכתב ידו ואין עליו עדים או שאין בו אלא עד אחד שאם נתנו בפני עדים כשרים דהא ליכא למיחש למזוייף מתוכו ואם איתא דלרבי אלעזר לא סגי ליה בעדי חתימה קמו להו כל הני סתמי דלא כר"א דאי בעדי מסירה לדידיה כולו כשרין ואי בלא עדי מסירה מאי איריא כתבו עדים בראש הדף והקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה אפילו חתמו כדרכם לרבי אלעזר פסול ואי כל הני סתמי דלא כרבי אלעזר הוה ליה מחלוקת ואח"כ סתם ואין הלכה כסתם (ב"ק קב.) וכי איכפול כל הני אמוראי בגמ' לאוקמיה לסתם מתני' ולא עוד אלא דמתמהינן בגמ' [דף פו:] עליה דרבי יוחנן דקאמר אפילו ריח הגט אין בו לימא ר' יוחנן לית ליה דר' אלעזר [ומפרקינן ה"ק לרבנן אפילו ריח הגט אין בו ואי סתם מתני' דלא כרבי אלעזר מאי מתמהינן לאו רבי יוחנן לית ליה דרבי אלעזר] דהא איהו הוא דאמר [לעיל דף פא:] הלכה כסתם מתני' אלא ודאי מכל הני משמע דלרבי אלעזר נמי סגי בעדי חתימה אלא שהר"ז הלוי ז"ל הקשה מסוגיא דפרק מי שהיה נשוי (דף נב.) בשני שטרות היוצאין ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני ואמרינן התם דרב דאמר כר"מ ושמואל דאמר כר"א. כלומר דלר"מ דאמר עדי חתימה כרתי שניהם בבת אחת נכתבו דהא לא כתבינן שעות ולר"א דאמר עדי מסירה כרתי נמסר לאחד קודם לחבירו ואי דמר לא דמר ומש"ה עבדינן שודא ואם איתא דלר"א נמי עדי חתימה כרתי הוה לן למימר לדידיה נמי יחלוקו כדאמרינן לר"מ והרמב"ן ז"ל תירץ דאע"ג דר"א מודה לעדי חתימה כרתי מ"מ כיון שאין כותבין שעות אין קונין אלא מסוף היום וזה שמסר לו בתחלה קנה משעת מסירה דמסירה קונה לשעות ומש"ה איכא למימר שודא וכי תימא כיון דלא צריך לעדי מסירה במקום שיש עדי חתימה דלמא בלא **עדי מסירה מסר י"ל** דענין דיני ממונות מסירת בעל דין כמאה עדים דמי ועוד דהיינו שודא דאמרי' הכי הוה לפי שרצה לזכות את הראשון ואת השני הטעה אלו דבריו ז"ל. ואינן נראין לי דודאי ר"א [מסירה בעדים] מיהא בעי ומסירה בינו לבינו בלא עדים לא מהניא שאם היה קונה בממון למה לא תכשר בגיטין וכי תימא אין הכי נמי אלא דאיכא למיחש דילמא איהי זייפתיה א"כ היכי קאמרינן בריש מכילתין [דף ד.] נהי דלא בעי רבי אלעזר חתימה לשמה מודה במזוייף מתוכו שהוא פסול. כלומר משום דאיכא למיחש דילמא יהיב לה ניהלה בלא עדי מסירה וכי יהיב לה הכי מאי הוי דילמא שמסירתו כורתת דכל שנתקיים בחותמיו ליכא למיחש דאיהי זייפתיה ואנן סהדי דאיהו יהביה ניהלה כיון שהגט יוצא מתחת ידה כשם **שאנו מכשירים אותו בלא עדי** מסירה כשנחתם לשמה ויוצא מתחת ידה אלא ודאי [מסירה] לרבי אלעזר בלא עדים לא מהניא מידי. ומה שכתב ועוד דהיינו שודא דאמרינן הכי הוה לפי שרצה לזכות את הראשון ואת השני הטעה. אינו מחוור כלל שכיון שאנו יודעין בודאי שמחמת עדי חתימה שניהם זכו בשוה היאך נניח את הודאי ונתפוס את הספק לומר שמא אחר כך מסר בעדים כדי לומר שודא והא אפילו (אינו) ודאי **הכי הוה [איכא] (ליה)** למימר לחלוקה עדיפא דהא איפלינו בהא מילתא תנאי בסוף פ"ק דגיטין [דף יד:] אי חלוקה עדיפא או שודא עדיפא וג"כ באותה שמועה שבפרק מי שהיה נשוי וכ"ש דכיון דקים לן דבחתימה זכות [שניהם] שוה לית לן למימר מנפשין דילמא בעדים מסר כדי לומר שודא שאין ספק מוציא מידי ודאי אבל מה שנראה לי בזה דרבי **אלעזר ס"ל לעדי מסירה בלחוד כרתי ועדי חתימה לא כרתי** והיינו דאמרינן בכל דוכתא **דר"א ס"ל לעדי מסירה כרתי** ולא אמרינן **אף עדי מסירה ומיהו** מאי דמודה ר"א לעדי חתימה מהני היינו משום דס"ל שהמסירה כורתת כל שיש בשעתה עדים (בדבר) בין שהם מעידים על המסירה עצמה או על גוף הדבר. ומעתה מה שמודה ר"א לגט החתום בעדים כורת אע"פ שלא נתן בעדי מסירה כמו שמוכיחות כל אותן ראיות שכתבתי למעלה **לאו משום דס"ל לעדי חתימה כרתי** אלא שהמסירה כורתת מכיון שיש עדים על עיקר הדבר דהוו **להו עדי חתימה** כעדי מסירה שהרי הגט יוצא מתחת ידה בעדים הללו ובידוע שהבעל מסרה לה ונמצאו כאילו הן עצמן מעידים על המסירה וכי פסקינן הלכה כרבי אלעזר בגיטין **ומשמע אבל לא בשטרות לא** באנו לומר לעדי חתימה קונים בשטרות דלא היא דבין בשטרות בין בגיטין אין כורתין [בלא **מסירה] דהא כי נמי** קאמרינן דהא דאמר ר"א [דאף] בשטרות **לא בעינן שיהו חותמיו (על** השטר) ליתא משום דבשטרות בעינן שטר קנייה חתום בעדים כדי שיהא ראוי לעמוד ימים רבים וכי הוי כה"ג המסירה היא כורתת משום שעדים החתומים על השטר הוו כעדי מסירה ומעתה כל הסוגיות מתחוורות ואפילו למי שפסק שאין הלכה כרבי אלעזר בשטרות והויא דפרק מי שהיה נשוי [דף נב:] לא קשיא מידי ושפיר עבדינן שודא לר"א אע"פ שהוא מודה בעדי חתימה כיון שאינן כורתין מצד חתימתן שלא כתבו בה שעות אלא מסירה היא שקונה ואפילו מסר בלא עדים אותו שמסר לו

עדי מסירה מאי תיקון העולם איכא אע"ג דמקיימא ליה לגיטא בעדי חתימה ליחוש דלמא לא איתיהיב ליה בעדי מסירה אלא ודאי כל היכא דאיכא עדי חתימה לא בעינן עדי מסירה וכל היכא דאיכא עידי מסירה לא בעינן עידי חתימה דבחד מינייהו סגיא אלא מיהו הנ"מ בדיעבד א"נ דאישתכחי עידי מסירה פסולין דלא אמרי' עדיין אשת איש היא אלא הואיל ואיכא עידי חתימה והן כשרים והגט יוצא מתחת ידה גירושי מעליא אינון אבל לכתחלה בעינן עידי מסירה והן העיקר שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם כדאמרינן דאי אביד גיטא קיימי עידי מסירה ואי מייתי עידי מסירה קיימי עידי חתימה.

וחזינן לגאון דאמר הוו ידעין דהאי דאר"א כתב סופר ועד הולד ממזר משום דהויא לה הא מילתא לר"א כמזוייף מתוכו שהולד ממזר.

ואע"ג דהאי מילי דגאון סתרי למילי דידן חזינא למכתבינהו משום דמלאכת שמים היא:

מתני' שנים ששלחו שני גיטין שוין ונתערבו נותן שניהן לזו ושניהן לזו לפיכך אם אבד אחד מהן הרי השני בטל.

חמשה שכתבו כלל בתוך הגט איש פלוני מגרש פלונית ופלוני לפלונית והעדים חתומים למטה כולן כשרין וינתן לכל אחת ואחת.

היה טופס לכל אחד ואחד והעדים למטה את שהעדים נקרין עמו כשר:

גמ' היכי דמי כלל היכי דמי טופס א"ר יוחנן זמן אחד לכולן זה הוא כלל זמן לכל אחד ואחד כגון בחד בשבא בחד בשבא זה הוא טופס וריש לקיש אמר (דף פז.)

בתחלה קנה משום לעדים החתומין על השטר מהנו כעדי מסירה ומסירה זו קונה היא לשעות כשם שהיא קונה לשעות בעדים על פה שהעדים החתומין על השטר לא מטעם חתימתן הם מקנין אבל ר"מ ס"ל למטעם חתימתן הם מקנין שהרי אילו ראו המסירה **ולא חתמו על** השטר אינן מקנין וכיון שבחתימתן מקנין בשאין בה שעות על כרחנו יש שנייה שוה בו אפילו אליבא דהלכתא דבעי למטי שטרא לידיה וכמה שכתבתי למעלה ומן הטעם הזה שכתבתי אתי שפיר מאי דקי"ל [שם] בב' שטרות היוצאין ביום א' דעבדינן בהא שולא אפילו נפסוק [דלא] כרבי אלעזר בשטרות משום דכי אמרינן **אבל לא בשטרות** היינו דבעינן קנייה ראויה לעמוד ימים רבים ומש"ה בעינן שיחתמו על השטר וכשהם חותמין מטעם עדי מסירה הם מקנין ולא מטעם עדי חתימה כי היכי דס"ל לרבי אלעזר נופיה. וכי אמרינן **אבל לא בשטרות** [דבעינן קנייה הראוייה לעמוד ימים רבים ומש"ה בעינן שיחתמו עליו] לא באנו לומר דבשטרות **לא מהני אלא משום** עדי חתימה דאמאי נימא הכי כלום חלקנו בין שטרות לגיטין אלא משום דבעינן בשטרות ראוי לעמוד ימים רבים [וכיון שהם חתומים בשטר הרי ראוי לעמוד ימים רבים] ובכך מתיישבות השמועות כולן ואין דבר שמתקשה עליה לפי דרך זה אלא מאי דאמרינן בההיא שמעתא בפרק מי שהיה נשוי [שם] דכ"ע כר' אלעזר והכא בהא קא מיפלגי רב סבר חלוקה עליפא ושמואל סבר שולא עליפא ומי מצית מוקמת לה לרב כר' אלעזר והא אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר"א בגיטין כי אמריתא קמיה דשמואל אמר לי אף בשטרות מכלל דרב סבר בשטרות לא **אלא מחוורתא רב כרבי מאיר** ושמואל כרבי אלעזר ואילו למה שכתבתי למה לן לאסוקי דרב כר' מאיר נימא דרב לטעמיה אזיל דאמר דהלכה כרבי אלעזר בגיטין **אבל לא בשטרות** ומיהו בשטרות מתורת עדי מסירה הוא דמהני אלא חלוקה עליפא ואעפ"כ יש לי לומר דלא בעינן למימר הכי למלקא מהדר שמואל ואמר אף בשטרות מכלל דרב סבר דבשטרות **כלל כלל לא לאס** איתא דרב נופיה סבר דאף בשטרות מקנין עדי חתימה מטעם עדי מסירה לא ה"ל לשמואל לאהדורי אף בשטרות דהא רב נופיה מודה דכשחתמו עדים בשטרות משום עדי מסירה הם מקנין ואע"ג דלא נפקא מינה מידי אי ס"ל דחלוקה עליפא מכל מקום אי בשיטתיה דר' אלעזר אזיל דאמר עדי מסירה כרתי הו"ל לשמואל למימר הלכה כרבי אלעזר בין בגיטין בין בשטרות מדלא אמר הכי מכלל דרב סבר דבשטרות עדי חתימה כרתי בהו ולא **עדי מסירה. ומיהו** אע"ג דרב ס"ל הכי אנן בפסקנו לאו אדרב סמכינן דהא קי"ל כנביה כשמואל בדיני אלא אכולהו אמוראי דאכפול ואמרו דהלכה כרבי אלעזר בגיטין וכיון דלא מפרשינן **אבל לא בשטרות** איכא למימר דבשטרות בעי שיחתמו **על השטר מטעם עדי מסירה** הם כורתים על הדרך שכתבתי ואף לדברי הרי"ף ז"ל מטין כך שכתב והלכתא כר' אלעזר בגיטין ומחק **אבל לא בשטרות** כמו שמעיד הרמב"ן ז"ל וכן לא הזכיר כלל שיהו עדי חתימה כורתין אלא דבעדי חתימה סגי וכתב נ"כ דלכתחלה בעינן עדי מסירה שהם העיקר ועולה יפה ע"פ מה שכתבתי לפי שאין עדי חתימה מועילין אלא משום דהוה כאילו נמסר בפניהם: מתני' **שנים** ששלחו **שני גיטין שוין.** בשמותיהן: נותן שניהם לזו ושניהם לזו. וממה נפסך כל אחת מגורשת. ובגמרא בעינן לאוקמה כר"מ ולא כרבי אלעזר. וכתבו בתוספות דאי מתניתין רבי מאיר שוין לאו דוקא דלרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי בעינן שיהא הגט מוכיח מתוכו מי המגרש ומי המתגרשת. ודייקינן לה מדאמרינן בגמרא בפרק כל הגט (דף כד:) אמר ליה אביי אלא מעתה רישא דקתני כתב לגרש את אשתו מצאו אחר ואמר לו שמי כשמך ושם אשתי כשם אשתך פסול לגרש בו שני הוא דלא מני מגרש ביה הא ראשון מני מגרש ביה והא אמרת ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב אלא מאי אית לך למימר בעדי מסירה ורבי אלעזר היא והם הקשו ולוקמה כרבי מאיר במגרש בעדי חתימה וכגון דאיכא שהדי שמכירין שזו היא אשתו ושבעלה נתנו לה ומדלא מוקי לה הכי למדו דלרבי מאיר לסבירא **ליה לעדי חתימה כרתי** בעינן שיהא מוכיח מתוך הגט מי המגרש ומי המתגרשת ומתניתין דהכא במוכיחין מתוכן כגון שהן משולשין או שאחד מהן כהן או בסימן אחר אלא שהשליח אינו יודע איזו בעלה של זו ואיזו בעלה של זו ואף הנשים אינן מכירות בשלום בעליהן. וזה דוחק דשני גיטין שוין קתני [ולדבריהם אינם שוים לכולי עלמא] לפיכך נראה דאפילו לרבי מאיר לא בעינן מוכיח מתוכו והתם אין הכי נמי דהוה איפשר ליה לאוקומה כר"מ אלא למשום דרישא דמתניתין דהתם **לא אתיא אלא כרבי אלעזר** אוקמה לההיא נמי כרבי אלעזר וכבר כתבתי זה [בריש] פרק כל הגט: לפיכך אם אבד אחד מהם **הרי השני בטל.** לא בטל ממש אלא לכיון **דלא ידעינן למאן** ניניהו לא ינתן לאחת מהן [אבל אם נתנו לאחת מהן] או לשניהם ודאי דהרי זה ספק גירושין: **טופס לכל אחד ואחד. בגמרא מפרש לה: את שהעדים נקרין עמו. היינו תחתון אבל** בעליונים איכא למיחש **שמא לא העידו העדים אלא על האחרון ואם נתגרשו [האחרות] בגט זה** הוי ספק גירושין כמו שאכתוב בגמרא בסייעתא דשמיא: [דף פז.] גמ' **זמן אחד לכולן** זהו כלל. כגון שכתב **בחד בשבא גירש פלוני** לפלונית

ופלוני לפלונית. ופרכינן בגמרא ודילמא כי חתמי סהדי אבתרא הוא דחתימי מי לא תניא עדים החתומים על שאלת שלום בגט פסול חיישינן שמא על שאלת שלום חתמו. כלומר שאם כתב תחת הגט ושאלו בשלומה והעדים חתמו מלמטה [פסול] שמא על שאלת שלום חתמו ולא על הגט. ומפרקינן א"ר אבהו לדידי מיפרשא לי מיניה דר' יוחנן שאלו פסול ושאלו כשר. כלומר לפי שהוי"ו מחבר הכל הכא נמי לכתב ביה ופלוני פלונית: **זמן לכל אחד ואחד כגון בחד בשבא** בחד בשבא. כלומר שכתב לכל אחד ואחד בחד בשבא: זהו טופס. ואינו כשר גמור אלא האחרון אבל הראשונים בספק וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ד מהל' גירושין דומיא דמאי דאמרינן שאלו פסול (ואמרינן) חיישינן שמא על שאלת שלום חתמו הכי נמי חיישינן שמא על האחרון בלבד חתמו ומיהו שמא על הראשונים נמי חתמו ומש"ה הויא לה ספק מגורשת. ולי נראה (אפשר) לכיון שאין העדות מתברר ומוכיח הרי אלו כאילו אין כאן עדים כלל ודקאמר חיישינן אינו אלא טעם הפיסול ומיהו מנקט לחומרא עדיף טפי. וכתב ז"ל בפרק הנזכר דכלהו בעלי מסירה כשרים שאין לחוש כאן למזוייף מתוכו כיון שפסולו ניכר והאי דמצטריכינן לאוקומה בחד בשבא כו' [משום] דאי בחד בשבא בתרי בשבא תיפוק לי דראשון מוקדם ופסול **שהרי לא חתמו עדים אלא על** תרי בשבא: **אפילו זמן אחד לכולן** הוי טופס. **כל אחד ואחד לפסול העליונים אם כתבו איש פלוני מגרש פלונית ופלוני פלונית להואיל והזכיר שם איש ואשתו לכל אחד ואחד הוי כל אחד ואחד לעצמו ונמצא אחרון מפסיק ואין עדים מעידין אלא עליו:** דהדר כתב פלוני גירש פלונית ופלוני פלונית. כי היכי דליהוו **כל חד וחד באפיה נפשה ומיהו אהני ליסנא קמא לאשמועינן שהעדים ידעו בכל הגיטין:** והלכתא כר' יוחנן. מיהו רבי יוחנן גופיה מודה לר"ל דבכלל כשר ולא חיישינן משום ולא לה ולחברתה כיון דהדר כתב פלוני גירש פלונית וכן כתב הר"ס במז"ל בפ' הנזכר ופשוט הוא אבל ראיתי מי שחולק בזה: מתני' **שני גיטין שכתבן זה בצד זה. ברוחב המגילה:** וב' עדים **עברים באים מתחת הראשון לתחת השני. שם העד תחת הראשון ושם אביו תחת השני הב' וכן על שני תחתיו וחזרו וחתמו תחתיהן ב' ישראלים יונים הדרים בארץ יון ובלשון יונית כדרך הזה אבל חתימת היונים אינה נקראת כחתימת העברים שכשהיוני חותם יוסף בן שמעון בידוע ששמו שמעון בן יוסף שכך מתפרשת חתימתו יוסף בן כלומר בנו של יוסף שמעון נמצא שם העד חתום על הגט השני ושם אביו חתום על ראשון הלכך היונים תחת השני חתמו כזה: את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר. אם העברים חתומים למעלה הימני כשר ואם היונים חתומים למעלה השמאלי כשר ובגמרא מפרש אילך אמאי**

אפילו זמן אחד לכולן הוי טופס ואלא היכי דמי כלל דכתבי הכי אנו פלוני ופלוני ופלוני גרשנו נשותינו פלונית ופלונית ופלוגית.

א"ה נמצאו שתי נשים מתגרשות בגט אחד והתורה אמרה וכתב לה ולא לה ולחברתה דהדר כתיב פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית.

תניא כוותיה דר' יוחנן ותניא כוותיה דר"ל וכו'.

והלכתא כר' יוחנן: **מתני'** שני גיטין שכתבן זה בצד זה ושני עדים עברים באין מתחת זה לתחת זה ושני עדים יונים באין מתחת זה לתחת זה את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר.

עד אחד עברי ועד אחד יוני עד אחד עברי ועד א' יוני באין מתחת זה לתחת זה (ומתחת זה לתחת זה) שניהם פסולין:

גמ' (דף פז:) זעירי תני שניהן כשרין. ותנא דידן דילמא גונדלית חתם וכולהו אחד הוא דחתימי .

והלכתא כתנא דידן: **מתני'** שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני ועדים מלמטה כשר חתמו עדים בראש הדף מן הצד או מאחריו בגט פשוט פסול הקיף ראשו של זה בצד ראשו של זה והעדים באמצע פסולין ראשו של זה בצד סופו של זה והעדים * ס"א באמצע מלמטה את שהעדים נקרין * [א"ה במשנה שבגמ' ליתא לתיבת עמו בבבא זו ואכן לפי הגהות הב"ח כאן אות ד' א"ש ג' הרי"ף עמו בסוף ודו"ק] עמו בסוף כשר:

גמ' שייר מקצת הגט וכו'. (דף פח.) א"ר אשי והוא

מפסיל: על אחד עברי ועל אחד יוני על אחד עברי ועל אחד יוני. כלומר **חתמו כסדר הזה עברי ויוני: [באין] מתחת זה לתחת זה** [ומתחת זה לתחת זה]. **ונמצאו שני עברים מעידים על הראשון ושני עדים יונים על השני: שניהם פסולין. בגמ' מפרש** אמאי פסולין: גמ' זעירי תני שניהם כשרים. בין ברישא בין בסיפא שהראשון כשר בשני עדים עברים והשני בשני יונים ותנא דידן **לפסל אחרון ברישא חייש דילמא גונדלית חתום היונים כלומר שלא כמנהגם אלא כדרך העברים ונמצא שכולן חתומין על הראשון. כל שלא כמנהגו קרי גונדלית. וכתוב בתשובת הגאונים ז"ל אדם המשתמש בידו השמאלית קורין לו במקומנו גונדלית לפי שמשנה מסדר** שמשתמשים. ומיהו את שהעדים הראשונים נקראין עמו כשר משום דולאי הראשונים בין עברים בין יונים אינם משנים מנהגם ובסיפא היינו טעמא דשניהם פסולין משום דחיישינן שמא שני היונים או אחד מהם גונדלית חתם ונמצא השני פסול או **שמא עברי שני חתם** גונדלית וכדרך היוני שלמעלה הימנו והיונים לא שינו מנהגם ונמצאו **עברי שני ושני יונים מעידים על השני ואין מעיד על הגט ראשון אלא** עברי ראשון וסיפא למתני' איצטריכא ליה לתנא דאי מרישא הוה אמינא כי חיישינן לגונדלית הני מילי ביונים אבל בעברים לא קמשמע לן סיפא [דאפילו בעברים חיישינן לגונדלית]. ויש על משנה זו הויה בגמרא ולרש"י ז"ל לדרך אחרת בסיפא למתני' ולפי שאין ענין זה מצוי ודרך יוני נשתקע ואבד מן העולם לא רציתי להאריך: [דף פז:] מתני' **שייר** מקצת הגט וכתבו **בדף השני. שאצלו ברוחב המגלה שקורין קולוניל: מן הצד. בגליון של ימין הגט או בגיליון השמאל: או מאחוריו בגט פשוט. שתקנו להיות עדיו בתוכו:** הקיף. **חבר זה אצל זה כמו אין מקיפין שתי חביות: שניהם פסולין. שאין נקראת החתימה לא עם זה ולא עם זה:** גמ' **אמר רב אשי** והוא דיליע במתחתא למגילתא. לעיל מהא פרכינן בגמ' ליחוש אחספי טובא וחלא מינייהו וליחוש דילמא אימלוכי אימליך **שלא לגרשה והדר אימליך לאחר זמן לחזור** ולגרשה והתחיל לכתוב בדף השני **ונמצא הראשון בטל** והדברים מוכיחין כיון שלא גמר הגט בדף הראשון ואע"פ שאין אנו רואין בסוף דף ראשון קלף חלוק שמא לאחר שנמלך והשלימו בדף השני מיגז גזייה. ולפרוקי הך פרכא ואינך חששי לחוששין בגמ' מפרש רב אשי **כגון דיליע במתחתא למגילתא. כלומר שניכר במתיחת הקלף שביב כל הגט שלא היה בו קלף אלא זה לא למעלה ולא למטה שניכר שביבות הקלף שחור ועב שלא נגע שם תער הגלבין כדרך עושי קלפים שקושרין אבנים למתוח הקלף ומתחילין לתקנו בסמוך** הילכך כיון שלא היה קלף אחר סוף דף זה מעולם ליכא למיחש לאימלוכי אמליך. והקשו

דידיע במתחתא דמגילתא:

יום קפז

מתני' (דף פז:) גט שכתבו עברית ועדיו יונית יונית ועדיו עברית עד אחד עברי ועד אחד יוני * [כ"ה הגירסא בירושל' ובבבלי ליתא] עד אחד יוני ואחד עברי כשר כתב סופר ועד כשר איש פלוני עד כשר בן איש פלוני עד כשר איש פלוני בן איש פלוני ולא כתב עד כשר * במשנה שבירושלמי הגי' וכך היו נקיי הדעת שבירושלמים כותבין אחר תיבות כתב חניכתו וחניכתה כשר (ג"א) [וכ"ה גי' ר"ח ור"ת וכמ"ש בר"ן ובתוס' פ"ח. ד"ה וכך] כך היו נקיי הדעת שבירושלים כותבין כתב חניכתו וחניכתה כשר:

(דף פח:) גט מעושה בישראל כשר ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומרים לו עשה מה שישראל אומר לו:

גמ' (דף פח.) כתב סופר ועד כשר. א"ר ירמיה חתם סופר שנינו.

ההיא כתובת חתנים דאתאי לקמיה דרבי אבהו דהוה ידע ליה לטופסא דשטרא ולחתימות ידיה דחד סהדא סבר לאכשורה א"ל ר' ירמיה חתם סופר שנינו:

כתב חניכתו וחניכתה כשר: תנו רבנן חניכת אבות בגיטין עד עשרה דורות רבי שמעון בן אלעזר אומר עד שלשה דורות כשר מכאן ואילך פסול כמאן אזלא הא דאמר רבי חנינא חניכת אבות בגיטין עד שלשה דורות כשר כמאן כרבי שמעון בן אלעזר וכן הלכתא אמר רב

בתוספות כי אמליך מאי הוה הא קי"ל כרב נחמן דאמר [דף לב:] חוזר ומגרש בו כדאיתא בפרק השולח ואיפשר דהתם היינו טעמא לפי שהגט נגמר ולפיכך אינו יכול לבטלו אבל כשלא נגמר מודה רב נחמן דאינו חוזר ומגרש בו ור"י ז"ל פירש דאיכא למיחש שמא הסופר התחיל הגט לשם אדם אחר ונמלך ואח"כ סיימו לשם זה ולשון אמלוכי אמליך לפירוש זה לישנא קטיע הוא ואינו במשמע. והרמב"ן ז"ל פירש שמא מתחלה אמר לסופר כתוב גט לאשתי וכתב חציו ונמלך בעל וחזר בו ומנעו מלהשלים הגט ונתבטל שליחותו וכשחזר אחר כך וא"ל השלם אותו הגט לא עשאו שליח אלא לחצי הגט ולא ניתן לגירושין ע"כ. ולא ידעתי למה פסול בכך דכשם שהבעל יכול לכתוב ולהמלך ולחזור ולכתוב שהרי לא שמענו פסול בכך למה לא יהא רשאי למנות שליח לחצאין. וכי תימא שליח שאני מדאמרינן בפרק כל הגט [דף כט:] והא שליח שלא ניתן לגירושין הוא. זה אינו מן השם דהתם היינו טעמא משום דכיון שהשליח זה אינו יכול לגרש כך אינו יכול לעשות שליח אחר שיגרש אבל הכא בעל עצמו למה לא יהא רשאי לעשות הסופר שליח לחצאין ולי נראה דהכי פרכינן וליחוש שמא נמלך בעל וביטל שליחות הסופר ואחר כך כשנתרצה לגרש לא חשש הסופר שעשאו שליח אלא השלים את [הגט על דעת] הראשונה: מתני' **גט שכתבו** עברית וכו' כשר. גרסינן בתוספתא [בסוף פרק בתרא לגיטין] גט שכתבו בחמשה לשונות **וחתמו עליו ה'** עדים בה' לשונות כשר כך הגרסא בספרים שלנו אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ד מהלכות גירושין אבל אם היה מקצת הגט כתוב בלשון אחת ומקצתו בלשון אחרת פסול ונראה שהוא ז"ל גורס פסול וכן נראה ממ"ש הראב"ד ז"ל בהשגות אלא שהשיג עליו שלא שמענו פסול אלא בכתב בשתי לשונות וחתמו עליו עדים בשתי לשונות אבל חתמו עליו באחד מן הלשונות לא שמענו ונראה לי שדעת הר"ם במז"ל היתה לחתמו עליו בה' לשונות לרבותא נקטיה שאע"פ שהגט מעין החתימות פסול ומתני' נמי אתא לאשמועינן דכל שהגט בלשון אחד אע"פ שאינו כלשון החתימות כשר ומיהו לא הכשיר אלא בגט כתוב בלשון אחד שכיון שהגט ענין לעצמו **וכל אחד מן העדים** ענין לעצמו אין קפידא אם כל אחד מתחלף מחברו אבל בגט עצמו שהוא ענין אחד כל שהוא מתחלף בעצמו לא הכשיר תנא למתני' ותנא דתוספתא אשמעי' בהדיא דפסול אע"פ שהוא מעין החתימות:

כתב סופר ועד כשר. מפרשינן בגמ' דחתם סופר שנינו: **כך היו נקיי הדעת** שבירושלים כותבין. פלוני בן איש פלוני ולא היו כותבין עד: כתב **חניכתו** וחניכתה. פירש"י ז"ל **שם לווי של משפחה כולה** דהיינו חניכת אבות דאמרינן בגמ' [דף פח.] ור"ח ור"ת ז"ל פי' **שם לווי של האיש עצמו או של** האשה וחניכת אבות דברייתא הוא חניכה אחרת דהיינו חניכת המשפחה שנקראין כולה על שמה ולא מיירי בשם לווי דבנופיה ור"ת ז"ל גורס במשנתינו כתב חניכתו וחניכתה כשר וכך היו נקיי הדעת שבירושלים כותבין. **כלומר שלא היו כותבין אלא** החניכה: [דף פח:] גט מעושה. בחזקה: בישראל כשר. שהיו כופין אותו בדין **[כגון] הנך דאמרינן בהו יוציא:**

ובעובדי כוכבים היו חובטין אותו וכו'. כלומר ובעובדי כוכבים פעמים שכשר אם אומרים לו עשה מה שחכמי ישראל אומרים לך שעי"ז לא היה העובד כוכבים אלא כמקל ורצועה דב"ד של ישראל שלוחו של ב"ד ואין מקלקלין בשליח שהוא חובט אם הוא ישראל או עובד כוכבים וכן כתב בה"ג. ואיכא נוסחי דגרסינן גט מעושה בישראל כשר **בעובדי כוכבים פסול** ובעובדי כוכבים חובטין אותו וכו' ורצה ר"ת ז"ל לפרש דכי קאמר ובעובדי כוכבים חובטין אותו קאי אמאי דקתני **ובעובדי כוכבים פסול** דאפילו באותו ענין שאומרים לו עשה מה שישראל אומר לך פסול והקשו עליו דאטו לאביי דהוא ס"ל דלא אמרינן שליחותייהו קא עבדינן כדאיתא בגמ' [כאן דף פח:] וכי היה סבור אביי דבארץ ישראל לא יכול לחבוט אלא המומחה ולי נראה מהא לא איריא דנהי דאביי לא הוה ס"ל דמסתמא שליחותייהו קא עבדינן כשהמומחים עושין שליח בפירוש איפשר דהוה מודה אבל בירושלמי משמע דכשר דגרסי' עלה דמתני' ישראל שעשה מעשה עובד כוכבים כשר ובאומר איני זן ואיני מפרנס פי' ואפילו הוה [שלא] כדין ומתני' אמרה כן ובעובדי כוכבים חובטין אותו ואומר לו עשה מה שישראל אומרים לך ולא מה שאני אומר לך אלמא כל שהן חובטין ע"פ ישראל כשר ואף ר"ת ז"ל כן השיב בתשובה: גמ' **אמר רבי ירמיה חתם סופר** שנינו. **במשנתינו דכשר דהוו להו שני עדים ואשמעינן מתניתין דלא חיישינן למימר דבעל לא ניחא שיחתום הסופר אלא אמר לשנים אמרו לסופר פלוני ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתומו וחשו הנך שלוחים לכסופא דספרא ויחתמוהו דהא לא חיישינן כדאוקי בפרק** התקבל (דף סו:) למתני' רבי יוסי היא דאמר מילי לא מימסרן לשליח וכבר כתבתי שם שזהו דעת הרי"ף ז"ל לפסול באומר אמרו ולהכשיר בחתם סופר ועד ומיהו מחוורתא דפסקא למיזל הכא והכא לחומרא למיפסל אומר אמרו ולמיפסל חתם סופר ועד: **דהוה ידע לטופסא דשטרא. שהיו מכירין כתב הסופר וחתימת עד אחד ולא היו מכירין חתימת עד השני:** א"ל רבי ירמיה **חתם סופר** שנינו. כתב סופר ועד **דתנן במתניתין היינו** חתם סופר אבל כתב סופר לא ואע"ג דלמאן דאית ליה חתם סופר [פסול] משום חששא דאומר אמרו כדאיתא בפרק התקבל [ריש דף סז.] מתניתין כתב סופר הוא ואנן פסלינן חתם סופר כדכתבינא אפ"ה מספקא אית לן [למיפסל] כולהו אומר אמרו וחתם סופר: **חניכת** אבות בגיטין עד עשרה דורות. **הויא הכירא שאם כתבה בגט לא פסלה למהוי**

הונא מאי קראה כי תוליד בנים ובני בנים וגו':

(דף פח:) גט מעושה בישראל כשר: אמר רב נחמן אמר שמואל גט מעושה בישראל כדין כשר שלא כדין פסול ופוסל ובעובדי כוכבים כדין פסול ופוסל שלא כדין אפילו ריח הגט אין בו אביי אשכחיה לרב יוסף דהוה קא מעשה אגיטי א"ל והא אנן הדיוטות אנן ותניא היה רבי טרפון אומר כ"מ שאתה מוצא אוגריות של עובדי כוכבים אע"פ שדיניהן כדיני ישראל אי אתה רשאי להזדקק להן שנאמר (שמות כ"א:א') ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים ד"א לפניהם ולא לפני הדיוטות אמר ליה אנן שליחותייהו קא עבדינן מידי דהוה אהודאות והלואות אי הכי גזילות וחבלות נמי כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא במילתא דלא שכיחא לא עבדינן שליחותייהו:

מתני' יצא שמה בעיר מקודשת הרי זו מקודשת מגורשת הריזו מגורשת ובלבד שלא יהא שם אמתלא אי זה היא אמתלא גירש פלוני את אשתו על תנאי זרק

כשינה שמו ושמה: בניס. היינו דור שני ובני בניס **היינו דור שלישי ומכאן ואילך קרי ליה ונושנתס:** גט מעושה בישראל כלין. **כגון הנך דאמרינן בהו יוציא ויתן כתובה או שהיתה אסורה לו:** פסול. להתירה לינשא: ופוסל מן הכהונה. **משום ריח הגט** ומפרשינן בגמרא דבעובד כוכבים כדין מש"ה פוסל לכהונה **משום דמיחלף בכדין דישראל ואתי למימר נמי דישראל שעשוהו כדין (לא) פוסל והווא גיטא מעליא הוא אבל שלא כדין** דבעובד **כוכבים בכדין ישראל לא מיחלף ואי אמרת מיחלף בשלא כדין דישראל** דפסול כדאמרינן **לעיל פסול ופוסל היא גופה גזירה היא [שלא כדין] אטו כדין דישראל וגזירה לגזירה לא גזרינן.** ותמיהני כיון דאמרינן דכדין בעובד כוכבים מיחלף בכדין דישראל נימא שאם נתגרשה בכדין דעובד כוכבים ובא אחר וקדשה ניחוש לקדושיו אטו כדין דישראל וכ"ת ה"נ א"כ לגזרינן אפילו (לגבי ישראל) עובד כוכבים אטו ישראל נגזר נמי ישראל אטו עובד כוכבים ונימא דגט המעושה בישראל כדין לא יהא כשר דילמא אתי לאכשורי בכדין דעובד כוכבים ונ"ל דאע"ג דאמרינן דכדין **בכדין מיחלף לא מיחלף** ממש קאמרינן דלגבי ישראל מידע ידעי דכדין **ישראל וכדין עובדי כוכבים לא** דמו אהדדי ואפ"ה לגבי כהונה מיחלף דאי אמרינן דכדין דעובד כוכבים שלא יפסול לכהונה מימר אמרי ש"מ שאין שום גט מעושה אפילו בישראל פוסל לכהונה דאם איתא דפוסל. בעובדי כוכבים ריח הגט מיהא הוי שהרי אפי' שמץ גט פוסל בכהונה אלא ודאי אפילו מעושה בישראל אינו פוסל ואפילו ידעינן שהוא כשר איפשר שיטעו לומר שלא פסלה תורה גרושה לכהן אלא היכא דאיהו מפיק לה מפני כבוד כהונה אבל במעושה דאיהי מפקא ליה נהי דכשר אינו פוסל או שמא יטעו לומר דאינו כשר ונפקא מיניה חורבא לכהונה ולעלמא נמי שאם קדשה אחר לא יחושו לקדושיו: אביי אשכחיה לרב יוסף דהוה **קא מעשה אגיטי. כופה את האיש להוציא את אשתו בדין: הדיוטות אנן. שאין מומחין אלא סמוכין דמקרי אלהים ודיינין ואין סמוכין בחוצה לארץ** כדאמרינן בסנהדרין (דף יד.): אגוריות. **אסיפות כמו (משלי י) אוגר בקיץ: לפניהם. קאי אשבעים זקנים שעלו עמו בהר כדכתיב (שמות כ"ד:א') ואל משה אמר עלה וכו' ואע"פ שנכתבה פרשה זו אחר מתן תורה קודם מתן תורה נאמרה ונבנה המזבח והעלו העולה והשלמים ובאותו דם נכנסו לברית** כך פירש"י ז"ל ור"י ז"ל אומר דאאלהים טובא דכתיבי בפרשה קאי והכי משמע בריש החובל [דף פד.] דמאלהים נפקא לן מומחין דאמרינן התם מ"ש נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא דאלהים בעינן וליכא אלמא מאלהים נפקא לן מומחין ואפ"ה איצטריך לפניהם דאי מאלהים גרידא לא הוה ממעטינן הדיוטות אלא ממה שכתוב בפרשה להכי איצטריך לפניהם דקאי אאלהים לומר שבכל משפט בעי מומחין ועישוי דגיטין משפט הוא: דבר אחר **לפניהם** ולא לפני הדיוטות. וא"ת דהכא משמע דקרא מיירי בכשרין לדון ואילו בפ"ק דקדושין (דף לה.) ובב"ק (דף טו.) דרשינן מיניה דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל דינים שבתורה ואשה ודאי פסולה לדין דהתנן בפרק בא סימן (דף מט:) כל הכשר לדון כשר להעיד וכיון דאשה פסולה להעיד כדמוכח בהחובל [דף פח.] ובפרק שבועת העדות (דף ל.) ממילא פסולה לדון. תירצו בזה דכלל דפ' בא סימן באיש בלחוד מיירי דכל איש הכשר לדון כשר להעיד אבל אשה כשרה לדון אע"פ שפסולה להעיד ודבורה תוכיח דכתיב (שופטים ד) והיא שופטה את ישראל. וליתא דבירושלמי ליומא [פ"ו הלכה א] אמרו מעתה דאין אשה מעידה אינה דנה ומדבורה לא איריא דשמא לא היתה דנה ממש אלא שהיתה מלמדה להם דבר המשפט או שמא מקבלים היו אותה עליהם. ובעיקר קושיין נ"ל דנהי דלפניהם קאי אמומחין אפ"ה כיון שלא פי' הכתוב מי יהיו הנדונין ולא כתב דבר אל בני ישראל וכיוצא בו כמו שכתוב בשאר מצות ממילא השוה אשה לאיש: אנן **שליחותייהו** קא עבדינן. ואפילו בזמן שאין מומחין בארץ ישראל מסתמא שליחותא דקמאי קא עבדינן ובפרק החולץ [סוף דף מה:] נמי קאמרינן מי לא טבלה לנדתה ומי לא טבל לקרויו ומאן יהיב להו רשותא בהכי אלא מסתמא אמרינן דשליחותייהו עבדינן: **מידי דהוה אהודאות והלואות.** דעבדינן שליחותייהו משום שלא תנעול דלת בפני לווין כדאיתא בריש סנהדרין [דף ג.] וגיטין נמי דומיא דהודאות והלואות נינהו דאי לא [לא] מינסבן לגברי והוו להו בנות ישראל עגונות: **אי הכי גזלות וחבלות נמי נעביד שליחותייהו. ואנן אמרינן בשמעתא קמייתא דסנהדרין [שם] דבעינן מומחין** וא"ת דהכא משמע שאין דנין גזלות בבבל ובכמה מקומות בתלמוד משמע שהיו דנין כדאמרינן (בב"ק דף נו:) ההוא גברא דגזל אפדנא מחבריה ובפ"ק דב"מ (דף ה.) אמרינן ההוא רעיא דכל יומא הוה מפקדי ליה חיותא בסהדי תירצו בתוס' שהיו דוחקין אותו ע"י הקבעת זימנא וא"י כדאיתא בסוף פ"ק דב"ק [דף טו:] ועוד אומר ר"י ז"ל דגזלות שע"י חבלות הוא דקאמר דאין דנין [בבבל כגון שחבל בחבירו ונזלו]: כי עבדינן שליחותייהו במילתא דשכיחא כהלואה וגט ומיהו בפרק החובל (דף פד:) מסקינן דתרתי בעינן שכיחא ואית בה חסרון כיס ושם אפרש בס"ד: במילתא דלא שכיחא לא עבדינן **שליחותייהו.** וא"ת [אם כן] היאך היו מקבלין גרים בבבל דהא גר בעינן שלשה מומחין דמשפט כתיב ביה כדאיתא בהחולץ (דף מז:) וגירות לא שכיחא דהכי אמרינן לעיל בפרקין [דף פה.] בגמ' עבד ועובד כוכבים נמי עבדי דמגיירי ומהדרינן גירות לא שכיחא ואילו בפרק החולץ [שם] מוכח בהדיא שהיו מקבלין גרים בבבל ונ"ל דבממונא הוא דאמרינן דלא חיישינן במילתא דלא שכיחא למעבד שליחותייהו אבל להכניס אדם תחת כנפי שכינה אע"ג דלא שכיח עדיף טפי מממונא דשכיח: **מתני' יצא שמה בעיר מקודשת. פנויה שיצא עליה קול פלונית מקודשת היום לפלוני ויש לדברים נראין כדמפרשי אמוראי בגמ'** [דף פט.]: **הרי זו מקודשת.** ולא תינשא לאחר בלא גט: **מגורשת הרי זו מגורשת.** ליכא לפרושי שאם יצא הקול על אשת איש שהיא **מגורשת שנתירנה להנשא לשוק דמשום יציאת קול לא שרינן אשת איש לעלמא אלא**

לה קידושיה ספק קרוב לה ספק קרוב לו זו היא אמתלא:

גמ' מגורשת הרי זו מגורשת. ואסרינן לה אגברא והאמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה ה"ק מקודשת הרי זו מקודשת ומגורשת הרי (דף פט.) זו מגורשת מ"ט שהרי קול ושוברו עמו:

אמר עולא לא שישמעו קול הברה אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה ואומרות פלונית נתקדשה היום פלונית נתקדשה היום וכן תני לוי במתניתיה לא שישמעו קול הברה כו' וכן אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן לא שישמעו קול הברה וכו':

א"ר שמואל בר יהודה אמר ר' אבא אמר רב הונא אמר רב לא שישמעו קול הברה אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו להן למדינת הים:

משמע לה"ק שאם נשאת אשה בחזקת אלמנה לכהן ואח"כ יצא עליה קול שנתגרשה קודם מיתת בעלה למחזיקין אותה כמגורשת ואסרינן לה עלויה ובגמרא פריך עלה: [דף פט:] **ובלבד שלא תהא שם אמתלא. שלא יצא עם הקול של קידושין או גירושין משל וטעם שהוא סותר את כח הקול: גירש פלוני את אשתו על תנאי. זהו סותר של גירושין שמא לא נתקיים התנאי: זרק לה קידושיה וכו'. זהו אמתלא של קדושין והוא הדין איפכא: גמ' מגורשת ואסרינן לה אגברא.** בתמיה ואמגורשת דתנן במתני' קאי וכי אשת כהן שיצא עליה קול שגירשה בעלה קתני במתני' לחיישינן לקלא ואסרינן לה עליו. והא אמר רב אשי כל קול **שיצא על האשה משנשאת ולא יצא עליה קודם נישואין** לא חיישינן ליה. **כגון אם נשאת לכהן ויצא עליה קול שהיתה זונה או גרושה לא מפקינן לה מיניה אלא בעדות ברורה וזו נשואה ועומדת היא** ולא מני לתרוצי דמיירי כשהיתה בחזקת אלמנה ויצא עליה קול שהיא גרושה שאוסרין אותה לינשא [לכהן] דאי הכי פשיטא ומרישא שמעינן לה: **ה"ק וכו'. האי קול למגורשת ארישא קאי אשה פנויה שיצא עליה קול מקודשת חיישינן לה ואסורה לינשא אלא לאותו האיש: חזר ויצא עליה קול מגורשת. שגירשה אותו פלוני שיצא עליה קול בקדושיו הרי זו מגורשת ואסורה** לכהן ומותרת לעלמא: **מ"ט הרי קול.** שמענו **תחלה שוברו עמו.** ונראה מדברי רש"י ז"ל שאפילו יצא קול שני של גירושין אפי' מכאן ועד י' ימים מהני לאע"ג דלקמן מסקינן דבאמתלא לא שריא אלא כשהיא יוצאת כאחד עם [קול] הקדושין התם היינו טעמא לפי שהאמתלא היינו על תנאי וכיוצא בו הפך הקול הראשון שהיה סתם אבל קול של גירושין אינו סותר כלל קול הקדושין אבל הראב"ד ז"ל כתב אף בגרושין בעינן שיצא קול הגירושין עם הקדושין כדי שיהא שוברו עמו: והא דקתני סיפא **ובלבד שלא תהא שם אמתלא** אי זו היא אמתלא וכו'. כתב הרמב"ן ז"ל לאוקימתא דרב אשי לאו ארישא קאי דאפילו **יצא קול מקודשת ומגורשת** על תנאי [ודאי דמבטלינן ליה לקלא] קול ושוברו עמו הוא ושריא לעלמא דהא חזינן לקמן בשמעתין בגמ' דלא חשו רבנן לספיקי דקלא כלל דאמרינן ההיא דנפק עליה קלא דאיתקדשה בניפא דתוחלא בעינא דבי שיפי שלחה רב אידי בר אבין לקמיה דאביי כה"ג מאי א"ל אפילו למ"ד לא מבטלינן קלא בהא מבטלינן קלא מימר אמרי עיינו רבנן בקידושין דלית בהו שוה פרוטה. ואמרינן תו ההיא דנפק עליה קלא דאיקדשה לחד מבי פלניא אמר רבא אפילו למ"ד לא מבטלינן קלא בהא מבטלינן מימר אמרי עיינו רבנן בקדושי וקדושי קטן הוו אלמא אע"פ שלא בדקו הדבר כלל כיון שהיה איפשר להם לתלות תלו להקל שלא חשו לקול אלא כשהוא בלא שום סותר שמא יוציאו לעז על המשפחות ואף כאן תולין שמא נתקיים התנאי [והרי היא מגורשת] והוי סותר לקול דקדושין אלא מתני' הכי קתני מקודשת ומגורשת הרי זו מגורשת ואסורה לכהן ואימתי חששו לקול במקום שאין שם אמתלא אבל בקול שיש אמתלא כגון שהוציאו קול על האשה שנתגרשה על תנאי ואח"כ מת בעלה וכן בקדושין אין חוששין לאותו קול. אבל הראב"ד ז"ל פירש לאגופה דרישא קאי שאם אמרו מקודשת סתם ומגורשת

על תנאי אין קול זה לגירושין סותר לקידושין וחוששין לה וכתב הרמב"ן ז"ל שלדעת הראב"ד ז"ל איפשר שלא תלו לקמן בשמעתין בקדושי קטן ובפחות משוה פרוטה אלא לומר שאם בדקו ונמצא כן מבטלין הקול למימר **אמרי הכי ולא** חשדי להו ואינו נראה דהא לא חזינן בגמ' דבדקו עלה למילתא כלל אלא בסתם תלו להקל והא דאמר רבא אפילו למ"ד לא מבטלינן קלא הכא מבטלינן היינו לומר שאפי' לדברי המחמיר שלא לבטל אפי' בידיעה גמורה הכא מבטלינן בסתמא אלו דבריו ז"ל ול"נ דודאי הנהו עובדי מוכחי דבסתמא תלינן לקולא ואעפ"כ לישנא דמתני' מוכח דאגופא דרישא קאי וכדברי הראב"ד ז"ל ואין הנדון דומה לראיה שכל שהקול יוצא תחלה באמתלא וזו בחזקת פנויה עומדת אין לבן של בני אדם מתיישב שתהא מקודשת ובכל מאי דאיכא למיתלי תלו ומש"ה אמרינן למימר אמרי עיינו רבנן בהו בקדושי וכו' אבל כשקול קדושין יוצא בלא אמתלא ומחזיקין אותה במקודשת גמורה לא תנא מלבן מחזקת מקודשת מחמת קול גירושין שיש בו ספק ולא אמרינן **עיינו רבנן בגיטא ומעליא הוה** אדרבה אמרינן אם איתא לעיינו קלא הוה לה למילתא כיון שמתחלה החזיקו אותה במקודשת גמורה ובהכי אתייאן מתניתין ועובדי דגמרא כפשטייהו: לא שישמעו קול הברה אלא כדי שיהו **נרות דולקות. כדרך המתקדשות שנוהגות שמחה ואור נר כדאמרינן** בסנהדרין (דף לב:) **אור הנר בברור חיל משתה שם:** א"ר אבא וכו' אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני ופלוני מפלוני. כלומר דאיכא קמן על אחד שאומר אני שמעתי מראובן **ועל אחד אומר** אני שמעתי משמעון דהשתא איכא תרי סהדי למסהדי מפומא דתרי אחריני והלכו הני קמאי למדינת הים רבותא קמשמע לן דאע"ג דכל חד וחד משום חד בלחוד קא מסהיד ואין כאן שנים ששמעו מפי שנים כאחד בהכי סגי ולישנא דכדי שיאמרו ה"ק שהקול יוצא כך שראובן שמע משמעון ולוי מיהודה והלכו להם שמעון ויהודה ובאו לפנינו ראובן ולוי והעידו שהם שמעו כמו שהקול יצא. והא דר' אבא לא פליגא אדעולא דאמר כדי שיהיו נרות דולקות וכו' אלא בדעולא דאיכא רגלים לדבר לא בעינן כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני כו' דמשמע בגמ' דקרו ליה דבר ברור אבל כל שאין רגלים לדבר בעינן דבר ברור כי ה"ג ועוד דמילתיה דעולא לא שייכא אלא בקדושין ומילתיה דרבי אבא שייכא בין בקדושין בין בגרושין. והר"ם במז"ל כתב בפרק ט' מהלכות אישות וכן אם באו שנים ואמרו ראינו כמו שמחת אירוסין ושמענו קול הברה ושמענו מפלוני [ששמע מפלוני] דנתקדשה פלונית בפני פלוני ופלוני נראה מדבריו דבדעולא היינו ששמעו דקאמרי טובא פלונית נתקדשה היום ובדרבי אבא אע"פ שלא שמעו אלא מאחד **ולא אמרו ג"כ נתקדשה** היום **אלא נתקדשה סתם** סגי כיון שהקול גומר לשנים שהלכו להם אבל מה שהוא אומר דסגיא בשנים מעידין ששמעו מאחד שאמר כן מפי שנים איני יכול ליישבו ללשון הגמרא אא"כ גרים כדי שיאמרו פלוני שמע מפלוני ופלוני והלכו להם למדינת הים:

ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לבר בי רב אייתי רב חמא לאבוה א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה אמר ליה על תנאי קדיש אדעתא דלא אזיל לבי חוזאי ואזל אמר ליה כיון דבעידנא דהוה קלא לא הוה אמתלא לאו כל כמינך דמחזקת אמתלא אמר רבא יצא לה שם מזנה בעיר אין חוששין לה כתנאי אכלה בשוק גרגרה בשוק הניקה בנה בשוק על כולן אמר ר"מ תצא רבי עקיבא אומר משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה אמר לו רבי יוחנן בן נורי א"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה והתורה אמרה (דברים כ"ד:א') כי מצא בה ערות דבר ולהלן הוא אומר (דברים י"ט:ט"ו) על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר מה להלן דבר ברור אף כאן דבר ברור:

ת"ר יצא עליה קול שהיא בעולה אין חוששין לה חלוצה אין חוששין לה שהיא נשואה אין חוששין לה ארוסה אין חוששין לה * בגמ' ובר"א"ש איתא שלא לפלוני אין חוששין לה. שנתקדשה כו' (ג"א) [ועי' בר"ן] שנתקדשה בעיר אחרת אין חוששין לה שהיא ממזרת אין חוששין לה שהיא שפחה אין חוששין לה שהקדיש פלוני את נכסיו או שהפקיר את נכסיו אין חוששין לו:

(דף פט:) ובלבד שלא יהא שם אמתלא: אמר רבה בר רב הונא אמתלא שאמרו אפילו מכאן ועד י' ימים ורב זביד אמר במקום אמתלא חוששין לאמתלא והאי דקתני ובלבד שלא יהא שם אמתלא מקום אמתלא קאמרינן ומסתברא כוותיה דהא דרבה כבר דחאה רבי יוחנן לעילא:

א"ר אשי כל קלא דלא איתחזק בב"ד לאו קלא הוא ואמר רב אשי כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה הא דבתר אירוסין חיישינן ליה רב חביבא אמר אפילו לבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה והילכתא לא

ההיא דנפק עלה קלא וכו' לאו כל כמינך למחזקת אמתלא. משום דבעינן שתצא האמתלא יחד עם הקול כדאמרינן לקמן: יצא לה לאשה פנויה קול בעיר שמזנה. לעובד כוכבים ולעבד שפוסלין אותה לכהונה: אין חוששין לה. לאוסרה לכהונה: גרגרה בשוק. הלכה נטויית גרון: מוזרות בלבנה. נשים הטוות לאור הלבנה דרכן להשיח שיחות בטלות ולדבר בחשודות שבעיר: לא הנחת בת. שלעולם אויבים מוציאין קול אנס ברמז מועט והני תנאי בקלא דקמי נשואין מיירי לאי בתר נשואין כ"ע מודו דלא חיישינן ליה וכדרב אשי אלא הכא כגון שיצא עליה לעז קודם שנשאת לכהן ואפ"ה א"ר יוחנן בן נורי א"כ לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה כהן שהרי הוא אינו יודע מה שדברו עליה קודם שנשאה ומה יוכל לעשות: תנו רבנן יצא עליה קול שהיא בעולה. יצא על בתולה בעיר קול בעולה אין חוששין לה לאוסרה על כה"ג דלמא פריצותא בעלמא חזו לה דהא דתנן במתני' דחיישינן לקלא היינו בכגון נרות דולקות שהדברים ניכרין כך פרש"י ז"ל. ולעיל ג"כ פי' יצא לה שם מזנה בעיר כגון שנבעלה לעובד כוכבים ולעבד. ור"י ז"ל אומר דסתם בעולה בזנות שאינו נודע ממי פסולה לכהונה והרי היא בחזקת בעולה לנתין ולממזר עד שתביא ראיה לדבריה כדאמרינן פ"ק דכתובות [דף יג.] שאין אשה מזנה בודקת ואפילו לר"ג דאמר התם [דף יג.] נאמנת היינו כשאומרת לכשר נבעלתי אבל היכא דאמרה לא נבעלתי או שאינה יודעת ממי נבעלה אפי' ר"ג מודה: נשואה אין חוששין לה ארוסה אין חוששין לה. לא מיבעיא נשואה שאם היה אמת היה הדבר מתפרסם אלא אפי' ארוסה שאינו מתפרסם כל כך אין חוששין לה ולא מיבעי בארוסה סתמא אלא אפילו ארוסה של פלוני אין חוששין לה: בעיר אחרת. ויצא עליה קול שהיא נתקדשה היום במקום פלוני: הקדיש פלוני נכסיו אין חוששין. לאסור נכסיו עליו: גרסי' בגמ' [דף פט.] מבטלינן קלא או לא מבטלינן קלא. כלומר חזרו פלוני ופלוני ממדינת הים ואמרו לא היו דברים מעולם מבטלינן קלא או לא מבטלינן. ומסקינן אתרוותא ניהו בסורא מבטלי קלא בנהרדעא לא מבטלינן קלא. והכי מוכח האי פירושא לקמן בגמ' דאמרינן [שם:] אילימא לאי מגליא מילתא דקדושי קמא לאו קדושי מעליא נינהו מבטלין קלא הא נהרדעא אתרא דשמואל הוה ובנהרדעא לא מבטלי קלא אלמא פירושא דמבטלינן קלא כדכתיבנא ונראה שעכשיו בכל מקומות אין מבטלין את הקול בשום מקום אפילו בכענין זה ולפיכך לא

כתבו הרי"ף ז"ל בהלכותיו: אמתלא שאמרו אפילו מכאן ועד עשרה ימים. יצא קול בעיר מקודשת ועד עשרה ימים יצתה אמתלא שהיו קדושיה ספק קרוב לו ספק קרוב לה אמתלא מיקרי לבטל קול של קידושין: במקום אמתלא. אפילו אין אמתלא אלא מקום ופתח יש לדבר שיוכל לומר שיש שם אמתלא חוששין שמא אמתלא [פלונית] יש לדבר והקול בטל כך פרש"י ז"ל ולפ"ז מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי. אבל הרי"ף ז"ל כתב ומסתברא כוותיה דהא דרבה דחאה ר' יוחנן לעילא משמע דס"ל דרב זביד פליג עליה דרבה לפיכך פירש הרמב"ן ז"ל דרב זביד פליג ואמר שאין תולין באמתלא שמכאן ועד עשרה ימים אלא שאם היה מקום אמתלא כגון שאמרו שמשעה ראשונה זרק לה קדושין חוששין שמא קרוב לו היו ולפיכך רואין אם (לא) יצתה אמתלא מכאן ועד עשרה ימים ואמרו כן היו תולין בה ומתירין אותה לינשא לכתחלה ואם לא יצאה שם [מקום] אמתלא [ויצאת מכאן ועד עשרה ימים] לעולם אם נשאת לא תצא אלא שלכתחלה אין מתירין אותה לינשא והיינו לשון חוששין והר"ם במז"ל כתב בפ"ט מהלכות אישות יצא עליה קול שנתקדשה לפלוני ולאחר עשרה ימים אמרו אמתלא אם נראו הדברים לב"ד שהוא כן סומכין על האמתלא ואם לאו הואיל ולא נשמעה האמתלא בעת שנשמעו הקידושין אין חוששין לאמתלא וגם זה על דרך הרי"ף ז"ל: איתיביה ובלבד שלא תהא שם אמתלא. אלמא אמתלא בהדיא בעינן אבל במקום אמתלא אפילו נשאת תצא. והדר ליה דהכי קאמר ובלבד שלא תהא שם מקום אמתלא: דהא דרבה דחאה רבי יוחנן לעילא. הכי איתא בגמ' [בדף פט.] לעיל מהא: כל קלא דלא איתחזק בבי דינא לאו קלא הוא.

כתב הרמב"ן ז"ל כל שלא בדקו ב"ד אחריו אם הוא קול גמור בשמיעת קול פלוני ופלוני שהלכו למדינת הים או בנרות דולקות על שבאו אותן עדים והעידו בביטול שלו לכל קול שהוחזק אין מבטלין אותו ואם לא הוחזק מבטלין אותו וכן אם לא בדקו עליו בזמנו ולאחר זמן לא מצאו ולא ידעו מי שמעיד להם בדבר הברור אין חוששין לו כך פירש [רש"י ז"ל] ועיקר הוא וא"ת כל שלא הוחזק מאי יחזקו אותו עכשיו ויבדקו עליו ושמא אם נשאת קודם בדיקה אין בודקין אחר נשואין והטעם לכל אלו שהרבה אומרים פלוני שמע מפלוני והם אומרים שמענו מפלוני ופלוני שהלכו להם למדינת הים ואילו יבאו לבית דין ויחקרו יאמרו לא שמענו ולא ראינו: כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה. נישאת היום ואח"כ יצא הקול שהיום הזה נתקדשה לאחר קודם נישואיה לא חיישינן לאוסרה על

חיישינן ליה:

א"ר ירמיה בר אבא שלחו מבי רב לשמואל ילמדנו רבינו * ג"י ד"ת יצא עליה קול מראשון ובא אחר יצא קול ובא אחר וקידשה קידושי מעליא מהו שלח להו תצא והעמידו דבר על בוריו והודיעני מאי היא דאי מיגליא מילתא דקידושי קמא קידושי מעליא נינהו לא צריכה גט משני.

לא מצאו דבר על בוריו מהו אמר רב הונא מגרש ראשון ונושא שני אבל מגרש שני ונושא ראשון לא מ"ט אתי למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין רב שישא בריה דרב אידי אמר אף מגרש שני ונושא ראשון מ"ט אמרי עיינו רבנן בקידושיה וקידושי טעות הוו.

יצא עליה קול מזה ומזה מהו אמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני אמימר אמר מותרת לשניהן (דף צ.) והלכתא מותרת לשניהן.

* לשון הרי"ף (ג"א) ומדאמר רב פפא אף זו מגרש ראשון ונושא שני שמעינן דהך קמייתא נמי הכין היא ולאו כדקאמר רב שישא בריה דרב אידי:

מתני' בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אא"כ מצא בה ערות דבר שנאמר (דברים כ"ד:א') כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפי' הקדיחה תבשילו שנאמר כי מצא בה * בד"ס הגי' כי מצא בה דבר ערות דבר ר"ע אומר אפי' מצא אחרת נאה הימנה שנאמר (דברים כ"ד:א') והיה אם לא תמצא חן בעיניו:

גמ' א"ל רב פפא לרבא לא מצא בה לא דבר ולא ערוה מהו א"ל מדגלי רחמנא גבי אונס (דברים כ"ב:י"ט) לא יוכל לשלחה כל ימיו [כל ימיו] בעמוד והחזיר קאי מכלל דהכא מאי דעבד עבד.

* [לשון הרי"ף] ש"מ דהיכא דלא מצא בה לא דבר ולא ערוה לכתחלה לא יגרש א"ל רב משרשיא לרבא חישב בלבו לגרשה ויושבת תחתיו ומשמשתו מהו קרי עליה (משלי ג':כ"ט) אל תחרוש על רעך רעה וגו'

תניא היה ר"מ אומר כשם שהרעות במאכל כך הרעות בנשים יש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ואינו שותהו וזו היא מדת פפוס בן יהודה שנועל דלת בפני אשתו ויוצא ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך כוסו וזורקו ושותהו זו היא מדת כל אדם שרואה את אשתו מדברת עם כל שכניה ועם קרוביה ומניחה ויש לך אדם שזבוב נופל לתוך התמחוי מוצצו ואוכלו וזו היא מרת אדם רע שרואה את אשתו יוצאת וראשה פרוע (דף צ:) ופרומה משני צדדיה ורוחצת עם בני אדם עם בני אדם סלקא דעתך אלא במקום שבני אדם רוחצין ואינו חושש זו מצוה מן התורה לגרשה שנאמר (דברים כ"ד:א') כי מצא בה ערות דבר וכתיב ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר שאין זה בן זוגו של ראשון שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה לתוך ביתו זכה השני משלחה שנא' (דברים כ"ד:ג') ושנאה האיש האחרון לא זכה קוברתו שנאמר (דברים כ"ד:ג') או כי ימות האיש האחרון כדי הוא במיתה שזה הוציא רשעה מתוך ביתו וזה הכניס רשעה

בעלה ולא להצריכה גט מפני הקול שאם אתה מצריכה גט נמצאת אסורה על זה ומחזקת לקלא ונמצא זה בועל א"א וקי"ל לכשם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל: הא לבתר אירוסין חיישינן ליה. ומגרש ראשון ונושא שני: **לא חיישינן ליה. ואינה צריכה גט** הימנו: **יצא עליה קול** מראשון ובא אחר וקדשה קדושי מעליא. בעדים: **והעמידו דבר על בוריו. היו בודקין אחר הקול להעמיד דבר על אמתתו אם הוא אמת או שקר** והודיעוני **עיקרו של דבר: מאי היא. למה הזקיקם להעמיד דבר על בוריו:** לא צריכה גט משני. דלא כרב הונא לאמר אשת איש שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר אפילו שלא בפני הבעל מקודשת. כלומר להצריכה גט דאיכא למיחש דאי **לאו דראשון גרשה לא היתה** מקבלת קדושין מאחר וזהו דעת הרי"ף ז"ל דלאותה לרב הונא [וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפ' רביעי מהלכות אישות והרמב"ן חושש לה להחמיר כמו שכתבתי בפרק ב' דכתובות] ומ"מ אם קבלה קדושין מאחר בפני בעלה הכל מודים דמקודשת דהויא לה כרב המנונא דאמר דהאשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת והכי מוכח בגמ': מגרש ראשון ונושא שני אם ירצה: **אתו למימר מחזיר גרושתו מן האירוסין. דאמרי' על ידי שגרשה ראשון תחלה קידש ועכשיו חוזר ומחזירה:** עיינו רבנן בקדושי שני דלאו קדושי נינהו. **מפני שהיתה מקודשת לראשון ולא יאמרו מקודשת היתה לשני שגירשה ראשון תחלה שהכל לא ידעו בגט שהצריכוה משני: יצא עליה קול** מזה ואחר כך מזה. **שלא קדשה בפנינו קדושי תורה אלא קול יצא שקדשה אחר הראשון: אף בזו מגרש הראשון. ולא יגרש שני וישא ראשון ואע"ג דקלא בעלמא הוו הנך קדושי חיישינן דלא לימרו גירש ראשון תחלה וקידש שני ועכשיו חוזרת לראשון גרושה שנתארסה: מותרת לשניהם. כלומר אף מגרש שני ונושא ראשון**

ואפילו רב הונא מודה בהא: [דף נ.] **והלכתא מותרת לשניהם.** כתבו בתוספות שמעשה בא לפני ר"ת ז"ל שיצא על גט קול פיסול ונתנו גט שני מפני הלעז ולא הצריכה ר"ת ז"ל להמתין ג' חדשים מזמן גט שני כיון שהראשון היה כשר **ולא היה גט שני אלא** מפני חשש לעז בעלמא והביא ראיה מכאן דאמרינן הכא מותרת [לשניהם] דאע"ג דדמי למחזיר גרושתו מן האירוסין כיון שאין כאן אלא קול בעלמא לא החמירו ואומר ר"י ז"ל דאינה ראיה דשאני הכא דהוי קול מזה ומזה ואינה דומה כל כך למחזיר גרושתו מן האירוסין אבל בקול אחד יש להחמיר כדאמרינן לעיל בשלא מצאו דבר על בוריו שלא **יגרש שני וישא ראשון אע"ג** לקדושי ראשון **לא היו אלא** קול בעלמא אפ"ה החמירו לפי שקידושי **שני היו קדושי תורה** ודמי טפי למחזיר גרושתו מן האירוסין: מתני' אפי' הקדיחה לו תבשילו. **שרפה או ע"י האור [או] במלח כמו (דברים ל"ב:כ"ב) כי אש קדחה: ערות דבר. לב"ה משמע להו או ערוה או שאר דבר** ואיצטריך [ערות] לומר שאפילו יצאה משום ערוה **מותרת לינשא לאחר כדכתיב והיתה לאיש אחר** ואיצטריך דבר [לומר] שאפילו משום דבר דשאי לגרשה הכי איתא בגמ': שנאמר והיה אם לא תמצא חן בעיניו. מפרשינן בגמ' רבי עקיבא סבר והיה אם לא תמצא חן בעיניו אי נמי מצא בה ערות דבר: גמ' **לא מצא בה לא ערוה ולא דבר.** לב"ה וגירשה: מהו. **מי כייפינן ליה לאהדורי או לא: גבי אונס.** נערה בתולה: **לא יוכל לשלחה כל ימיו. ואמרינן במסכת מכות (דף טו.) דהאי כל ימיו קרא יתירא הוא ובא ללמדך לא יוכל לשלחה ואם שלחה לא יהא בשלוחה כל ימיו שב"ל היו כופין אותו להחזירה ואינו לוקה על שלוחה שניתקו הכתוב לעשה בעמוד והחזיר מכלל לכל המגרשין אינס בעמוד** והחזיר דא"כ ל"ל לגלויי בהאי:

לתוך ביתו:

וגרסינן בפרק הבא על יבמתו (דף סג:) אמר רבא אשה רעה מצוה לגרשה שנאמר (משלי כ"ב:י') גרש לץ ויצא מדון:

(כאן דף צ:) (מלאכי ב':ט"ז) כי שנא שלח אמר רב יהודה אם שנאת שלח ורבי יוחנן אמר שנוי המשלח ולא פליגי הא בזוג ראשון הא בזוג שני דאמר ר"א כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות שנאמר (מלאכי ב':י"ג) וזאת שנית תעשו כסות דמעה את מזבח ה' [וגו'] ואמרתם על מה על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך וגרסינן בפ' החולץ (דף לז:) תניא ר' אליעזר בן יעקב אומר לא ישא אדם אשה ודעתו לגרשה שנאמר (משלי ג':כ"ט) אל תחרוש על רעך וגו':

(יבמות דף סב:) תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו בדרך ישרה והמשיאן נשים סמוך לפרקן עליו הכתוב אומר (איוב ה':כ"ד) וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא:

הדרן עלך פרק המגרש וסליקא לה מסכת גיטין

כשם שדעות במאכל. דעות בני אדם חלוקות באסטניסות של מאכל ומשתה יש שהוא איסטנים וקץ במאכל מחמת מיאוס מועט ויש שאינו איסטנים כל כך ויש שאינו איסטנים כלל כך דעות בני אדם [חלוקות] בפריצות יש שמקפיל על [פריצות] מעט ויש שאינו מקפיל כל כך ויש שאינו מקפיל כלל: פפוס בן יהודה שנועל דלת בפני אשתו ויוצא. **כשיוצא מביתו נועל דלת בפניה שלא תדבר עם כל אדם ומלה שאינה הוגנת היא שמתוך כך איבה נכנסת ביניהם:** [דף נ:] **ופרומה משני צדדיה. אבל אנילי יליה כדרך אלומיות שבצרפת שבשרן נראה מצדיהן: עם בני אדם ס"ל.** פרש"י ז"ל **א"כ רגלים לדבר שזונה היא ואסורה לו וחובה לגרשה ולא מצוה.** והקשו בתוס' דיוצאה וראשה פרוע נמי חובה לגרשה דבעיין היא בסוטה [דף כה.] אי עוברת על דת יהודית מותר לקיימה או לא ולא איפשיטא ואמאי לא פריך נמי עלה ויש לומר דכיון דבעיין בסוטה לא הויא אלא מדרבנן קאמר שפיר למצוה לגרשה אבל זו חובה לגרשה מן התורה ויש לפרש רוחצת עם בני אדם ס"ל אפילו אדם רע אינו סובל זה מאשתו אי נמי אפילו קלה שבקלות אינה עושה כן. ומפרקינן אלא במקום שבני אדם רוחצין. **והיא נכנסת לעיניהם לאחר יציאתן כשהן לובשין בגדיהם:** הכתוב קראו אחר. אפילו כב"ה אתיא ואערוה קאי. כי שנא שלח. **פסוק זה בנבואת מלאכי הוא: אם שנאת שלח. כר"ע:** שנוי המשלח. **לפני המקום ואפילו לב"ה לנהי דלא כייפינן ליה שלא להוציאה מיהו שנוי הוא: זוג ראשון. אשת נעורים ובה משתעי קרא כדכתיב בתריה אשת נעוריך:** תנו רבנן האוהב את אשתו כגופו וכו'. בפרק הבא על יבמתו הוא (דף סב:) עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא: תקון גט אשה לרשב"א ז"ל נהגו לכתוב הגט בי"ב שיטין כמנין גט: וצריך לחתוך הקלף שכותבין בו קודם כתיבה כדי שלא יצטרך לחתוך ממנו אחר כתיבה: וכן נהגו לעשות הקלף שכותבין הגט ארכו יתר על רחבו: וצריך שיהא הקלף והדיו משל בעל: וצריך שלא יניח חלק כלל לא בראש השיטין ולא בסופן: וצריך לכתוב הגט חוץ מכלת משה וישראל בי"א שיטין וכלת משה וישראל לבדו בשיטת השנים עשר: ויחתמו עדי הגט שניהם באותה שיטה עצמה: וצריך הבעל לומר לסופר כתוב גט לאשתי פלונית וכן יאמר לעדים חתמו גט לשם אשתי פלונית: וצריך ליזהר שלא יהא הסופר מעדי החתימה אלא אחד כותב ושנים האחרים חותמין: וצריך שיבטל הבעל קודם כתיבת הגט כל מודעא שמסר על הגט ויאמר כן הריני מבטל כל מודעא שמסרתי על גט זה וכן אני מבטל כל דבר שגורם כשיתקיימו אותן לדברים ביטול לגט זה וכן אני מעיד על עצמי שלא מסרתי שום דבר על הגט שיבוטל הגט מחמתו והריני פוסל כל עד או עדים שיעידו שמסרתי או שאמרתי שום דבר שיבוטל מחמתו גט זה או שיורע כחו של גט זה מחמת אותה מודעא או אותו דיבור: ויכתבו העדים כן בשטר בפני עצמו להעיד שהוא ביטל בפניהם בענין זה כל מודעא או דיבור שאמר או שמסר על הגט שכתב לאשתו פלונית: וצריך שיהא הבעל עומד במעמד שהגט נכתב או נחתם בו עד שיכתוב הגט ויוחתם וימסור הגט ליד האשה או ליד שליח קבלה שלה כדי שלא ידבר ולא ימסור לאחר מכן שום מודעא ויבטלנו: וצריך ליזהר בכתיבת הגט שלא תהא אות דבוקה בחברתה אלא כל אות ואות יהא קלף מקיף אותה: וצריך ליזהר בוי"ו דוכלו: ולא יכתוב ולין ביו"ד אלא ולן בלא יו"ד וכן לא יכתוב יו"ד באיגרת **אלא אגרת וכן לא** יכתוב לימהך ביו"ד אלא למהך בלא יו"ד: אם הגט נכתב ונחתם בעיר שהמגרש והמתגרשת שם אין צריך לכתוב בתוך הגט אלא שם העיר שהוא מקום עיקר דירתו ויכתבו כך איך אנא פלוני דלאירנא השתא במקום פלוני דעל נהר פלוני מותבהא פטרית ושבקית ותירוכית יתיכי אנת פלונית בת (רבי) פלוני מתלינת וכו': ואם הגט נכתב ונחתם במקום אחר יכתבו העדים שם המקום שנכתב ונחתם בו ויכתבו כן למינא דרגילנא במקום פלוני: העדים החתומים בגט צריכין לראות שנכתב הגט לשם האשה המתגרשת והם גם כן יחתמו לשם האשה ההיא: ועדי הגט אין חותמין אלא זה בפני זה. הנה כתבנו מה שצריך לכתיבת הגט וחתימתו כתקונו: ועתה נכתוב היאך יתנהג בנתינתו אם הוא עמה בעיר יתנהו הוא מידו לידה אחר שנכתב מיד וכשהוא נותנו לה צריכין שנים לקרותו קודם שיתנהו לה ואחר שיקראוהו נותנו לה מיד בפני אותם שנים וכן לאחר שנותנו לה כדי שלא יתחלף בין קריאה לנתינה: וצריך שיאמר לה בשעה שנותנו לה הרי זה: גיטיך ואם היא בושה לקבלו מידו תמנה היא שליח שיקבל לה הגט מיד בעלה ותעשה אותו שליח לקבלה בפני שני עדים כשרים ותאמר לו קבלי לי גיטי מיד בעלי או בלשון לעז. וכן אם הוא אינו עמה במדינה תמנה היא שליח קבלה בענין זה לקבל לה גיטה מיד הבעל בכל מקום שהוא והבעל נותנו לשליח ויאמר לו בפני שנים לקבל גט זה לאשתו פלונית כמו שאמרה והשליח יביאנו לאשה ואחר כך אם תרצה היא להביאו לפני ב"ד ולכתוב לה שטר מעשה בית דין תבא לפניהם והם כותבים לה מעשה בית דין שראו בידה גט כתוב כהוגן וכתיקון: הדרן עלך פרק המגרש וסליקא לה מסכת גיטין

מסכת קידושין

פסקי הרא"ש

הלכות רב אלפס עם ר"ן

ימי הלימוד קפח-רב

יום קפח

פרק א

רי"ף א. **א** [דף ב.] **האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה. בכסף בש"א בדינר ובשוה דינר וב"ה אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה. כמה היא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי. וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל. היבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם:**

גמ' ונתני האיש קונה. אי תני האיש [דף ב:] **קונה הוה אמינא אפילו בעל כרחה תנא האשה נקנית מדעתה אין בע"כ לא: מניינא דרישא** [דף ג.] **למעוטי מאי. למעוטי חליפין סד"א הואיל וגמר קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה מקניא בחליפין אף אשה נמי מקניא בחליפין קא משמע לן ואימא הכי נמי חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה. מניינא דסיפא למעוטי** [דף ג:] **חליצה**
רי"ף א: **סלקא דעתך אמינא דתיתי בקל וחומר מיבמה מה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה זו שיוצאה בגט אינו דין** שיוצאה בחליצה ואימא הכי נמי אמר קרא **וכתב לה ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה: בכסף מנלן. אמר רב יהודה אמר רב דאמר קרא ויצאה חנם אין כסף אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן ניהו אביה** [דף ד:] **ותנא מייתי לה מהכא** דתניא כי יקח **אין קיחה אלא בכסף וכן הוא אומר נתתי כסף השדה קח ממני.** ובעלה מלמד שנקנית בביאה ומנין שאף בשטר [דף ה.] אמר קרא **ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר ירושל' ה"א הדא דתימא בשטר שאין בו שוה פרוטה אבל יש בו שוה פרוטה כסף הוא:** אמר רב הונא חופה קונה מק"ו ומסיק מבינייא משלשתן מכסף ושטר וביאה. ופריך גמרא [דף ה:] מה להצד השוה שבהן שכן ישנן בעל כרחה ומשני רב הונא כסף מיהא באישות בעל כרחה לא אשכחן ופריך רבא על מילתיה דרב הונא שתי תשובות ושנינהו אביי. ופסקו התוס' דלא כרב הונא מדפריך סתמא דגמרא לעיל לרב הונא דאמר חופה קונה משמע דרב הונא קאמר הכי ולא סבירא לן כוותיה ואע"ג דגמרא אית ליה לעיל (קידושין דף ה.) הך סברא דרב הונא דכסף מיהא בעל כרחה באישות לא אשכחן הני מילי כדבעי למילף כסף משטר וביאה וכיון דלא אשכחן כסף בעל כרחה באישות כמו בשטר וביאה חשיב פירכא ולא ילפינן מינייהו דאין הלמד שוה למלמד אבל רב הונא דיליף חופה מכסף שטר וביאה ואיכא למיפרך שכן ישנן בעל כרחה אע"פ שאין הפירכא שוה בכולן דמקצתן הוי באישות ומקצתן שלא באישות פרכינן שפיר דעל מה הצד פרכינן כל דהו ורב הונא סבר דאפי' פירכא כל דהו לא חשיבא ורבא דאמר שתי תשובות בדבר לאו משום דסבירא ליה כרב הונא דהאי לא חשיב פירכא שכן ישנן בעל כרחה כיון דכסף באישות לא אשכחן ולכך מהדר לפרוכי פירכא אחריתא אלא לפי דברי רב הונא קאמר וגם רב אלפס ז"ל לא הביא דברי רב הונא משום דסבירא ליה דלאו הילכתא נינהו וכן פסק הרמב"ן ז"ל דלא כרב הונא דהקשה רבא על דבריו אע"ג דשנינהו אביי הלכתא כרבא ועוד דשינויא דאביי לאו אליבא דהילכתא סלקא האי דקאמרי' מילתא דלא כתיבא בהדיא לא קתני ליתא דהא קתני במתני' במיתת היבם ואמרינן לקמן דאתיא לן בקל וחומר מאשת איש ואע"ג דלא כתיב בהדיא קתני לה במתני' והא דקאמרינן חופה שגומרת אחר כסף אינו דין שתקנה איכא למיפרך דיו לבא מן הדין להיות כנדון מה לגמור אינה גומרת אלא אחר כסף אף לקנות לא תקנה אלא אחר כסף לזה הסכימו כל הפוסקים כר"ח ז"ל שכתב והא דרב הונא ספק היא דהא פריך כל מה שהקשו עליה: **תנו רבנן כיצד בכסף נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאנתו הרי זו מקודשת אבל היא שנתנה לו ואמרה לו הריני מקודשת לך הריני מאורסת לך הריני לך לאנתו אינה מקודשת וכן אם נתנה היא ואמר הוא** אינה מקודשת
רי"ף ב. אם לא באדם חשוב כדאמר לקמן (קידושין דף ז.) **ואם נתן הוא ואמרה היא חיישינן מדרבנן.** ומיירי שלא דיבר עמה תחלה על עסקי קדושין דאילו דיבר עמה תחלה אפילו נתן לה בשתיקה מקודשת. ובשביל אמירתה לא גרע. והא דפשיטא ליה לרבותינו ז"ל לפרש דבנתנה היא ואמר הוא אינה מקודשת. משום דעיקר הקיחה היינו נתינת הכסף ובעינן כי יקח איש. אבל מלישנא דגמרא ליכא למידק מדלא הזכיר הגמרא נתנה היא ואמר הוא מקודשת אלמא דפשיטא ליה דלא

הוו קידושין כלל דאיכא למימר משום דלא פסיקא ליה דהא באדם חשוב מקודשת וצריך חקירת חכם מי נקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא גט:

ב אמר שמואל בקידושין נתן לה כסף או שוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאנתו ה"ז מקודשת הריני אישך הריני בעליך הריני אירוסיך אין כאן בית מיחוש דכתיב כי יקח ולא שיקח את עצמו וכן בגרושין נתן לה גט ואמר לה **הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישיך איני בעליך איני אירוסיך אין כאן בית מיחוש דכתיב ושלחה ולא שישלח את עצמו** והא מיירי אפילו מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושי' דהני לישני גריעי מנתן לה בשתיקה ומסיק הכא דוקא דאמר הרי את מקודשת לי אבל אם לא אמר לי לא הוי מקודשת דידים שאין מוכיחות לא הווין ידים וקשה דבריש נזיר דף ב: מסיק אהך מילתא גופא דידים שאין מוכיחות הויין ידים דאמר כשנזיר עובר לפניו דליכא לפסוקי במילתא אחריתי לעולם קסבר הוויין ידים ומיהו כשאין נזיר עובר לפניו אפילו יד לא הוי דדילמא אהא בתענית קאמר אבל כשנזיר עובר לפניו ליכא לספוקי דילמא אהא בתענית קאמר והוי יד לנזירות אע"ג דלא מוכיח כולי האי וי"ל דהרי את מקודשת ולא אמר לי לא הוי יד כלל דאדם עשוי לקדש אשה לחבירו ודמי לאין נזיר עובר לפניו ועל ידים שאין מוכיחות כלל מסיק הכא דלא הויין ידים והכי קאמר לימא קסבר שמואל בכל ידים שאין מוכיחות כי הנהו דאיירי בהון לעיל מודרני ממך מופרשני ממך דמוכיחות קצת אע"פ שאין מוכיחות לגמרי ואהא קא משני דלא דמי דכשאין נזיר עובר לפניו ליכא הוכחה כלל דשמא אהא בתענית קאמר אבל היכא דאיכא הוכחה קצת כי הנהו דריש נדרים הוויין ידים והא דמשני הכא דקאמר לי והתם כשנזיר עובר לפניו דאז הוי הוכחה גמורה ה"ה דאי הוה מצי לאשכוחי בכולהו הוכחה קצת הוי משני הכי אלא דלא משכחת בע"א הלכך אפילו לאביי דאית ליה בנדרים ידים שאין מוכיחות הויין ידים מודה הוא בקידושין שאם אמר הרי את מקודשת ולא אמר לי דלא הוויין קידושין משום דלא הוי הוכחה כלל והשתא ניחא דכי אמר ליה רב פפא לאביי לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הוויין ידים ושני ליה אביי דאמר לי ואמאי נדחק אביי לשבושי מילתיה דשמואל ולהגיה דבריו ולאוקמא שמואל דלא כוותיה וכי לא ניחא ליה טפי להעמיד דברי שמואל כהוייתו ויסבור שמואל כוותיה אלא ודאי משום דמודו כולי עלמא בקידושין אי לא אמר לי דלא הוי יד כלל לפיכך הוצרך להגיה דבריו בדאמר לי ובלאו הכי הילכתא כההיא סוגיא דנדרים דידים שאין מוכיחות לא הווין ידים דשקיל וטרי גמרא טובא במילתא דשמואל עד דמסיק לה הכי ועוד דפליגי בה אביי ורבא בריש נדרים דף ה. דאיתמר ידים שאין מוכיחות אביי אמר הוויין ידים ורבא אמר לא הוויין ידים וקי"ל הילכתא כרבא בר מיע"ל קג"ם ומה שנמצא במקצת ספרים בפ' בתרא דנזיר דף סב. כי יפליא למה לי לאיתויי ידים שאין מוכיחות דאיתמר ידים שאין מוכיחות רבא אמר הוויין ידים אביי אמר לא הוויין ידים הניחא לרבא לאביי מאי איכא למימר כתב ר"י דגירסא דנדרים עיקר דההיא דנזיר שבשוה והפכוה וכן מוכח מתוכה דפריך הניחא לרבא כו' ואי סבר רבא דהוויין ידים א"כ לדידיה קשה טפי דכי יפליא משמע שצריך דבר מפורש ומוכח כדמסיק בתר הכי דדריש מיניה שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה אלא ודאי גרס רבא אמר לא הוויין ידים וכי יפליא לאתויי ידים שאין מוכיחות כלומר דלא הוויין ידים דכי יפליא משמע דבר מפורש וכיוצא בזה מצינו בריש מרובה (בבא קמא דף סד:) לאיתויי שפירושו כמו למעוטי דקאמר התם אלא חמור דכתב רחמנא למה לי אי לאיתויי דלאו בעלי חיים משור נפקא אלא לאו לאיתויי דבר שאינו מסויים והוי פירושו כמו למעוטי דבר שאינו מסויים כמו חצי רימון חצי אגוז וכל שכן למאי דפרישית דאף אביי מודה בקידושין דלא הוויין ידים הלכך אם לא אמר לי אף גיטא לא בעיא ואם היה מדבר עמה על עסקי קדושין לקדש לו ונתן לה כסף ואמר הרי את מקודשת ולא אמר לי מסתברא מה שמדבר עמה תחלה שתתקדש לו הוי הוכחה טפי מנזיר עובר לפניו: [דף ו.]

ת"ר הרי את אשתי הרי את ארוסתי הרי את קנויה לי הרי את שלי הרי את ברשותי הרי את זקוקה לי מקודשת איבעיא להו מיוחדת לי מיועדת לי עזרתי נגדתי צלעתי סגורתי תחתי עצורתי תפוסתי לקוחתי מהו פשוט מיהא חדא האומר לקוחתי מקודשת דכתיב כי יקח איש אשה וכל אידך לא איפשיטו ואזלינן בהו לחומרא. איבעיא להו חרופתי מהו תא שמע האומר חרופתי ביהודה מקודשת שכן ביהודה קורין לארוסה

חרופה וכן בכל הלשונות של אירוסין שבכל מקום ומקום אבל הני לישני דברירי לן דהוו לשון קידושין לאו כל כמיניה למימר לא הוי ידענא דהוו לשון קידושין וכל אלו הספיקות כשהיה מדבר עמה על עסקי קידושין ואם לאו אין בהן ממש:

ג תנן התם במסכת מעשר שני פ"ד מ"ז היה מדבר עם אשה על עסקי גיטה וקידושיה ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש רבי יוסי אומר דיו רבי יהודה אומר צריך לפרש אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי והוא שעסוקין באותו ענין:

ד אלא הא דא"ר יהודה אמר שמואל כל שאינו יודע בטיב גיטין לא יהא לו עסק עמהן אפי' לא שמיע ליה הא דא"ר הונא אמר שמואל. א"ל אין הכי נמי. ואמר רבי אסי אמר רבי יוחנן קשין לעולם יותר מדור המבול דכתיב אלה וכחש ורצוח וגנוב ונאוף פרצו ודמים בדמים נגעו מאי משמע כדמתרגם רב יוסף מולדין בנין מנשי חבריהון חובין על חובין מוסיפין וכתיב בתריה על זאת תאבל הארץ ואומלל כל יושב בה בחית השדה ובעוף השמים וגם דגי הים יאספו ואילו בדור המבול אמר רב חסדא לא נגזרה גזירה על דגי הים שנאמר מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים:

רי"ף ב: **ה** [דף ו:] **אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת** כגון דאמר לה התקדשי לי במלוה שאת חייבת ואפילו הלוה לה מעות מיד ועדיין הן בעין בידה דהני מעות דידה נינהו דמלוה להוצאה ניתנה ולא יהיב לה מידי אבל אם אמר לה בהנאת מחילת מלוה מקודשת דלא גרע מארווח לה זימנא וכ"ש כאן שמאריך לה זמן לעולם ויש בהנאה זו שוה כמה פרוטות תדע דאמרינן לקמן (קידושין דף מז.) דבמכר נמי לא קנה אם קנה קרקע במלוה ואמרינן בפ' הזהב (בבא מציעא דף מו.) וכן לקמן בפירקין (קידושין דף כח.) יש דמים שהן כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור פירוש אם מכר לו שור ואמר לו אחר כך דמי שור שאתה חייב לי פרתך תהא קנויה לי קונה משום דדבר תורה מעות קונות וחכמים תקנו שלא יהיו קונות ומילתא דלא שכיחא כי האי לא תקנו ואוקמוה אדאורייתא והיאך קונה באלו המעות והא מלוה נינהו אלא בהנאת מחילת מלוה והוא הדין לענין קידושין. **בהנאת מלוה מקודשת ואסור לעשות כן מפני הערמת ריבית. הנאת מלוה היכי דמי כגון דמטא זימנא למיגבי מינה וארווח לה זימנא ואמר לה בההיא הנאה דקא מרווחנא לך עד זמן פלוני מקודשת לי ואי קשיא לך היכי אלימא הנאת מלוה מגופא דמלוה לא קשיא הנאת מלוה איתא** ומשום הכי מיקדשה ביה מלוה גופא ליתא דיקדש **בה דקיימא לן מלוה להוצאה ניתנה:**

ו אמר רבא הילך מנה על מנת שתחזירהו לי במכר לא קנה באשה אינה מקודשת בפדיון הבן אין בנו פדוי בתרומה יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה ככהן המסייע בבית הגרנות והאמר רבא מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אלא אמר רב אשי בכולהו קני לבר מאשה לפי שאין אשה נקנית בחליפין לפי שדרך הוא להחזיר הסודר שמקנין בו הילכך אי אמרת דקני אתי למימר אשה נקנית בחליפין לפיכך אפקעוה רבנן לקידושי אע"ג דמדאורייתא הויא מקודשת אמר ליה **הונא מר בריה דרב כהנא לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא כוותך:**

אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לך וכשנתן המנה לאותו פלוני אמר הרי את מקודשת במנה שנתתי לפלוני [דף ז.] **מקודשת מדין ערב. ערב לאו אע"ג דלא מטיא הנאה לידיה משעביד נפשיה האי איתתא נמי אע"ג דלא מטיא הנאה לידה קא מקניא נפשה.** הילך מנה והתקדשי לפלוני ועשאו פלוני שליח אלא שנותן המנה משלו או כשלא עשאו שליח ואמר המקדש **הרי את מקודשת לי במנה שנתן** ליך פלוני מקודשת מעבד כנעני שקונה את עצמו בכסף ע"י אחרים. עבד כנעני אע"ג דלא קא **חסר מידי קא קני נפשיה האי גברא נמי אע"ג דלא חסר** ולא מידי קא קני ליה להאי **איתתא:**

אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לו מקודשת מדין שניהם מדין ערב ומדין עבד כנעני. בעי רבא הילך מנה ואקדש אני לך מהו ואמר לה הרי את מקודשת לי במנה שנתת לי. **אמר מר זוטרא משמיה דרב פפא מקודשת והני מילי באדם חשוב דבההיא הנאה דקא מקבל** מינה מתנה גמרה ומקניא נפשה אמר רבא והן לענין ממונא:

ז אמר רבא התקדשי לי לחציי מקודשת. חצייך מקודשת לי אינה מקודשת. והיינו טעמא דכי אמר התקדשי לי לחציי הכי קאמר דאי בעינא למינסב אחריתא נסיבנא אבל באתתא לא שייך למימר הכי הילכך שייר בקניינו ולא הויא מקודשת. [דף ז:] בעי רבא

חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה מהו כיון דאמר לה חצי פרוטה פסקה למילתיה או דילמא מונה והולך הוא ואם תמצא לומר מונה והולך הוא חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה מהו כיון דאמר חצייך בפרוטה פסקה למילתיה או דילמא כל ביומיה מונה והולך הוא ואם תמצא לומר כל ביומיה מונה והולך הוא נתן לה שתי פרוטות ואמר לה חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר מהו כיון דאמר לה למחר פסקה למילתיה או דילמא הכי קאמר לה קדושי נתחלו מהאידנא ומיגמר לא נגמרו עד למחר. שני חצייך בפרוטה מהו הכא ודאי בחד זימנא קאמר לה או דילמא אין אשה מתקדשת לחצאין כלל תיקו בעי רבא שתי בנותיך לשני בני בפרוטה מהו בתר נותן ומקבל אזלינן ואיכא ממונא או דילמא בתר דידהו אזלינן וליכא ממונא בעי רב פפא בתך ופרתך בפרוטה מהו מי אמרינן בתך בחצי פרוטה ופרתך בחצי פרוטה או דילמא בתך בפרוטה ופרתך במשיכה בעי רב אשי בתך וקרקעך בפרוטה מהו מי אמרינן בתך בחצי פרוטה וקרקעך בחצי פרוטה או דילמא בתך בפרוטה וקרקעך בחזקה תיקו. כתב ר"ח ז"ל דכל הני בעיות עלו בתיקו ועבדינן בהו לחומרא והרמב"ם ז"ל פ"ג מהל' אישות הל"י כתב דחצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה או חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה מקודשת ודאי סברתו בזו דזו היא שיטת הגאונים דכל אם תמצא לומר כמו פשיטותא הוא וא"כ נפשטו שתי איבעיות הראשונות דכל ביומיה מונה והולך ונראה דבכאן א"א לומר כן דבעיא אחרונה שני חצייך בפרוטה לא קיימא אבבא ראשונה ולא שייך בה אם תמצא לומר ובזה מסתבר למימר דמקודשת יותר מכולן כדקאמר גמרא הכא ודאי בחד זימנא קאמר או דילמא אין אשה לחצאין כלל וכיון דעלתה בתיקו כל שכן הראשונות ואין אשה כלל לחצאין אלא ספק:

יום קפט

רי"ף ג. רי"ף **ח ההוא גברא דאקדיש בשיראי רבה אמר לא צריכי שומא רב יוסף אמר צריכי שומא אי אמר לה כל דהו כולי עלמא לא פליגי דלא צריכי שומא ואי אמר לה חמשין ולא שוו חמשין** כולי עלמא לא פליגי דצריכי שומא **כי פליגי דאמר לה חמשין ושוו חמשין רבה אמר לא צריכי שומא דהא שוו חמשין רב יוסף אמר צריכי שומא כיון דאיתתא לא בקיאה בשומא לא סמכה דעתה. דף ט'. והלכתא שיראי לא צריכי שומא** ודקדק ר"ת ז"ל אמאי איצטריך לפסוק כרבה לגבי רב יוסף הא קי"ל ב"ב דף קמג. הלכתא כרבה בכ"מ בר משדה ענין ומחצה אע"ג שיש רוצין לומר דהיינו דוקא בבבא בתרא אי אפשר לומר כן דעל כרחיך בכולה גמרא קא אמר כדמוכח בפרק מי שאחזו (גיטין דף עד.) דקאמר ותסברא דרבה כרבן שמעון בן גמליאל והא קיימא לן דהילכתא כרבה ובהא קיימא לן דאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ובכולה גמרא הוא דקיימא לן הכי מדלא קאמר בהא כדקאמר על רבן שמעון בן גמליאל ועוד קשה אמאי לא קאמר והילכתא כרבה כדקאמר והילכתא כרבי אלעזר והילכתא כרבא אמר רב נחמן על כן היה אומר דדוקא שיראי הוא דלא צריכי שומא לפי ששומתן ידוע קצת ואין רגילים לטעות בו כל כך אבל שאר דברים כגון אבנים טובות ומרגליות אין בקיאין בשומתן ופעמים שטועין בהן הרבה צריכין שומא משום דלא סמכא דעתה לכך נהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן והא דאמרינן לקמן בפרק שני (קידושין דף מח.) כגון שהוסיף לה נופך משלו יש לומר דמיירי כגון ששמו אותה אי נמי נופך הוי כמו שיראי ששומתו ידוע קצת ולקמן (קידושין דף יב.) ההוא דקדיש באבנא דכוחלא והיה רב חסדא משער אם יש בו שוה פרוטה האי אבנא דכוחלא אינה בכלל אבנים טובות אלא כעין אבני שיש כדאיתא בריש בבא בתרא דף ד. בבנין הורדוס דבניה באבני שישא ומרמרא וכוחלא. ומיהו לא ברירא לי האי טעמא מה שנהגו העולם להסיר האבן מן הטבעת דהא אמרינן בכל דהו לא פליגי ללישנא קמא ואין דרך לתת שומא לטבעת של קידושין ור"י אמר דמה שהוצרך לפסוק כאן כרבה משום דרב יוסף הביא כמה ראיות לדבריו והא דלא קאמר והילכתא כרבה דלא תימא היינו כרבה דאיכא דאמרי דבכל דהו לא צריך שומא אבל אמר חמשין ושוו חמשין צריכי שומא לפיכך הוצרך לפסוק דבכל ענין לא צריכי שומא:

ט [דף ח.] **אמר** ר' אלעזר **התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים מאי טעמא כיון דאמר לה מנה ויהיב לה דינר כמאן דאמר לה** על מנת דמי ואמר **רב הונא אמר רב כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי** ואע"פ שלא הזכיר שום תנאי דיינינן ליה כאילו התנה וכפליה לתנאיה **וכן הלכתא והני מילי** רי"ף ד.

דאמר לה מנה סתם אבל אם אמר לה מנה זו אפילו מנה סתם **והיה מונה והולך ורצה אחד מהן לחזור אפילו בדינר האחרון הרשות בידו. תוספתא פ"ב התקדשי לי במנה זו ונמצא מנה חסר דינר אינה מקודשת היה בו דינר רע מקודשת ויחליף היה מונה ומשליך לתוך ידה ראשון ראשון יכולה היא שתחזור בה עד שעה שיגמור זה אומר במנה וזה אומר במאתים והלך זה לביתו וזה לביתו ואחר כך תבעו זה את זה וקידשה אם האיש תבע את האשה יעשו דברי האשה ואם האשה תבעה את האיש יעשו דברי האיש וכן המוכר חפץ לחבירו** והי' מונה לתוך ידו יכול לחזור בו עד שיגמור **זה אמר במנה וזה אמר במאתים והלך זה לביתו וזה לביתו ואחר כך תבעו זה את זה אם הלוקח תבע את המוכר יעשו דברי המוכר ואם המוכר תבע את הלוקח יעשו דברי הלוקח:**

י אמר רבא **אמר ר"נ אמר לה התקדשי לי במנה** רי"ף ד: **והניח לה משכון** עליו אינה מקודשת מנה **אין כאן משכון אין כאן.** יש מפרשים דהיינו דוקא בקנין אשה ועבדים כי ההיא עובדא דאמתא דבסמוך וכן בקרקע לפי שנקנין בכסף ואין כאן כסף שיוכל לקנות שאין המשכון קנוי שלא נתנו לה זכות בגופו אבל אם אדם נותן מתנה לחבירו ונתן לו משכון בשביל המתנה משיכת המשכון כאילו זכה במתנה ומביא ראיה מהא דאמרינן בפרק השוכר את האומנין (בבא מציעא דף עח.) דקאמר התם האומנין שחזרו בהן בדבר האבד ובאתה חבילתו ליד בעל הבית דהיינו כלי אומנות של פועלים שוכר עליהן עד כדי דמיהן אלמא במשיכת המשכון נתחייבו הפועלים לקיים דיבורם וליתא דאין חילוק בין מתנה לקידושין וטעם אחד לכולן לפי שאין המשכון משועבד לכלום משום דאדם יכול לשעבד נכסיו לדבר שנתחייב בו אבל בדבר שלא נתחייב לא חל שיעבוד על נכסיו ובמתנה שאמר ליתן לו לא נתחייב בה ולא יתחייב בה לעולם לפי שיכול לחזור בו לפיכך לא נשתעבד לו המשכון במשיכתו אבל ההיא דהפועלים כיון דדבר האבד הוא וחזרו בהו חייבין לשלם לו ההפסד הילכך נשתעבד לו המשכון שלהם לשכור עליו עד כדי דמיו הילכך כשעושין שידוכין ונותנין ערבונות זה לזה לשם קנס לא יאמר אם אחזור בי אני נותן לך כך וכך והרי חפץ זה בידך על ידי ממון שאתחייב לך אם אחזור בי דבכי האי גוונא לא זכה במשכון דאחרים כל זמן שאינו חייב לו כלום אלא צריך להקנות לו בסודר דלא כאסמכתא בבית דין חשוב כדי שיתחייב לו מן הדין אם יחזור ואם יתן לו החפץ במשכון ואז יחול השיעבוד על המשכון כיון שנתחייב לו הקנס אם יחזור בו או יאמר לו אם אחזור בי תזכה בכך וכך ממון בגוף החפץ הזה. [דף ח:] איתיביה רבא לרב נחמן קדשה במשכון מקודשת התם במשכון דאחרים וכדרבי **יצחק דאמר רבי יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה אם אינו קונה משכון צדקה מנין מכאן לבעל חוב שקונה משכון.** איכא לפרושי דאיירי אפי' במשכון שמשכן לו בשעת הלואתו אע"ג דלא אמר ר' יצחק אלא שלא בשעת הלואתו איכא למימר כיון דקני ליה בעל חוב שלא בשעת הלואה קנין גמור אם כן בשעת הלואה נמי אלים שיעבודו ליחשב ממונו לקדש בו האשה ולקנות בו עבדים וקרקעות וכי האי גוונא אנו צריכין לומר בפרק השולח (גיטין דף לז.) בההיא דאמרינן המלוה את חבירו על המשכון אינו משמט ומפרש התם משום דקני ליה מדר' יצחק ור' יצחק לא קאמר אלא שלא בשעת הלואתו והמלוה על המשכון משמע בשעת הלואה כדמוכח בסוף השוכר את האומנין (בבא מציעא דף פא.) אלא על כרחך הכי פי' כיון דקני ליה שלא בשעת הלואתו קנין גמור לכל הפחות בשעת הלואתו קני ליה לענין שלא ישמט דחשיב של אחיך בידך כדדרשינן בספרי אשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך ולא של אחיך בידך מכאן אמרו המלוה על המשכון אינו משמט וכן צריך לפרש בפסחים פרק כל שעה (פסחים דף לא.) בההיא דהמלוה את העובד כוכבים על חמצו אחר הפסח עובר לרבי מאיר משום דקני ליה כדר' יצחק דכיון דקני ליה שלא בשעת הלואתו קנין גמור קני מיהא בשעת הלואתו לענין זה דקרינן ביה שלך אי אתה רואה ומיהו צריך לדקדק דבסוף פ' האומנין ובסוף פרק שבועות הדיינין דף מד. משמע דמשום דר' יצחק לא הוי אלא שומר שכר ודלא כפירוש רש"י שפירש בסוף האומנין דלר' יצחק קונה המשכון להתחייב באונסין דלא משמע התם הכי דכי מפרש התם טעמא דהלוהו על המשכון שומר שכר כדר' יצחק פריך ליה אימר דאמר ר' יצחק שלא בשעת הלואה בשעת הלואה מי אמר ולפרש"י הוה ליה לאקשויי ותסברא אי אית ליה דר' יצחק אמאי לא הוי אלא ש"ש באונסין נמי ליחייב

מיהו יכול לדחות דחדא מתרי פרכי נקט. ורבינו חננאל ז"ל פי' שם דלא להתחייב באונסין וצריך לדקדק אמאי קנאו להיות עליו ש"ש אי חשיב קנין גמור באונסין נמי ליחייב ואי לא חשיב קנין עליו אפי' שומר שכר לא הוי ואין לומר שזה שכרו שתופס משכון זה להיות בטוח מחובו דא"כ לא היינו צריכין לדר' יצחק אלא ממילא שמעינן דהוי שומר שכר מידי דהוי אאומנין דהוי שומר שכר משום דתפיס ליה אאגריה אלא ודאי גבי אומן דוקא שייך האי טעמא שיש לו שכר אחר שמשתכר באומנותם ובשביל שבתפיסת הכלי הוא בטוח משכרו הוי שומר שכר אבל בהלואה אם לא ילוה לא יצטרך למשכון אלא ודאי היינו שכרו דקני ליה להיות ממונו לקדש בו את האשה ולקנות בו עבדים וקרקעות וכן פירש ר"ת דקני ליה לקדש בו את האשה ואם תאמר אמאי חשיב שומר שכר מהאי טעמא גם במעותיו היה יכול לעשות זה ויש לומר כיון דבשעה שנטלו לא היו מעותיו בידו נקנה הוא במשכון שנטל בו במקומו כיון שיכול לעשות ממנו קידושין או קנין ועוד שיכול לעשות חליפין מן הכלי הממושכן מה שלא היה יכול לעשות במעות ולפום האי טעמא לא נוכל לפרש בשמעתין דבשעת הלואה מיירי דכיון דשלא בשעת הלואה לא הוי אלא שומר שכר משום שנהנה שיכול לקדש בו אם כן בשעת הלואה אין לו כח זה וכן משמע לקמן פרק שני (קידושין דף מח.) גבי עשה לי שירים ונזמים ואקדש אני לך דקאמר למאן דאמר אין אומן קונה בשבח כלי דאינה מקודשת עד שיגיע ממון אחר לידה ומאי שנא ממשכון אחרים בשעת הלואה דהאי נמי ממושכן לו בשכרו דתפיס ליה אאגריה הלכך לא איירי הכא אלא במשכנו שלא בשעת הלואתו אבל אם היה לו משכון ממנה אפילו משכנתו לו בשעת הלואה והחזיר לה המשכון וקדשה בו מקודשת דחזרת הך משכון הוי במחילת מלוה וכן הלכתא ועוד מוכח לקמן סי' כו דאף אם קדשה במלוה שיש עליה משכון בלא חזרת משכון מקודשת: **בני רב הונא בר אבין זבין אמתא בפריטי לא הוו להו פריטי אותיבו נסכא עילווייהו לסוף אייקור אמתא אתו לקמיה דרבי אמי אמר להו פריטי אין כאן נסכא אין כאן.**

יא ת"ר התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו לאור או לכל דבר האבוד אינה מקודשת והוא הדין אם השליכתה לפניו אינה מקודשת: ת"ר התקדשי לי במנה תנהו לאבא ולאביך אינה מקודשת ע"מ שיקבלם לי מקודשת. התקדשי לי במנה תהו לפלוני אינה מקודשת ע"מ **שיקבלם לי מקודשת:**

יב ת"ר התקדשי לי במנה תנהו על גבי סלע אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת בעי רב ביבי סלע של שניהם מאי תיקו וקשה מההיא דהמוכר את הספינה דף פד: דקאמר חצר השותפין קונין מקח זה מזה ומוקי לה במודד לתוך קופתו אבל על גבי קרקע לא ואם כן תפשוט מיניה דאינה מקודשת ויש לומר דהכא אין הדבר תלוי בקנין שתהא קונה על ידי הסלע דמיירי הכא אפילו זרק המנה לתוך חיקה דהא דקתני בברייתא תנם על גבי הסלע אינה מקודשת מיירי אפי' זרקו לתוך חיקה וקיבלתו דכיון דאמרה תנם על גבי הסלע הוי כאילו אמרה איני חפץ בקידושין ואפי' אם זרקו לתוך חיקה ושתקה מאחר שכבר גילתה דעתה שאינה רוצה להתקדש לו יכולה היא שתאמר בתורת מתנה קבלתים אבל בסלע שלה מקודשת שזה הלשון מורה שהיא חפיצה בקידושין ומיבעיא ליה לרב ביבי אם הסלע של שניהם מהו מה יש לדון בלשון זה ונ"מ אם זרקו לתוך חיקה בשתיקה וע"ד זה יש לפרש התם:

יג התקדשי לי בככר תנהו לכלב אינה מקודשת ואם היה הכלב שלה מקודשת בעי רב מרי כלב ורץ אחריה מהו תיקו **התקדשי לי בככר תנהו לעני אינה מקודשת ואפי' עני הסמוך עליה מאי טעמא דאמרה ליה כי היכי דמחייבנא ביה אנא הכי נמי מחייבת ביה את.** בתנהו על גבי הסלע ותנהו לכלב איכא לספוקי אם אמרה האשה תן מנה ע"ג הסלע ואקדש אני לך וכן ככר לכלב ואקדש אני לך אם היא מקודשת מדין ערב כמו בתן מנה לאבא ולאביך תן מנה לפלוני תן ככר לעני ואקדש אני לך או דילמא לא אמר מדין ערב אלא דומיא דערב דאע"ג דלא מטיא לידיה מיהו מטיא לאיניש אחרינא גמר ומשעבד נפשיה אבל היכא דלא מטיא הנאה לשום איניש לא דמי לערב והא דקתני בברייתא **התקדשי לי במנה תנם על גבי הסלע** איכא למימר דהוא הדין אם אמרה האשה תן מנה על גבי הסלע ואקדש אני לך אינה מקודשת אלא אפשר דכייל להו בהדי הך דתנם לאבא ולאביך ותנם לפלוני ואגב אינך תניא בהאי לישנא ויען כי ראיתי מקצת הגדולים שכתבו דהוי מקודשת מדין ערב כתבתי הנראה לי ודעתי נוטה דלא דמי לערב כלל וראוי להחמיר בדבר:

ההוא גברא דהוה קמזבין חומרי [דף ט.] **אתאי ההיא איתתא אמרה ליה** הב לי חד שוכי א"ל **אי יהיבנא ליך מיקדשת לי אמרה ליה הב מיהבה אמר רב הונא כל הב מיהבה לאו כלום הוא:**

יד ההוא **גברא דהוה קא** שתי חמרא בחנותא **אתאי ההיא איתתא אמרה ליה** הבלי חד כסא אמר להאייהיבנא **לך מיקדשת לי אמרה ליה אשקיי אשקויי אמר רב חמא כל אשקיי אשקויי לאו כלום הוא ההוא גברא דהוה שדי תמרי מדיקלא אתאי ההיא איתתא אמרה ליה שדא לי תרתי אמר לה אי שדינא לך מיקדשת לי אמרה ליה שדא מישדא אמר רב זביד כל שדא מישדא לאו כלום הוא** ומייתי גמרא הני תלת עובדי לאשמועינן דבין במידי דמיכלא בין במידי דמישתא בין במידי אחרינא לא הוי קדושין ויראה שאם אמר בשעה שנתן לה הרי את מקודשת לי וקבלה ממנו מקודשת וכן מצאתי בשם הראב"ד ז"ל איבעיא להו הב אשקי ושדי מהו אמר רבינא מקודשת **רב סמא בר רקתא אמר תגא דמלכא אינה מקודשת והלכתא אינה מקודשת:** רי"ף ה.

יום קצ

טו אמר רבא אמר רב נחמן **כתב על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה בתך מקודשת לי בתד מאורסת לי בתך לי לאינתו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת מדעתו והוא שלא בגרה כתב על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאינתו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת מדעתה והוא שבגרה.** הא דאמר בקטנה מדעתו מקודשת מיירי בדאמר לה צאי וקבלי קידושיך כדאמרינן לקמן (קידושין **דף יט.) אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך** ופירש הראב"ד ז"ל דלאו מתורת שליחות הוא דקטן וקטנה לאו בני שליחות נינהו אלא משום דהוי ליה כמו שאמר תן ככר לכלב שלי או תן ע"ג סלע שלי ותתקדש בתי לך וכיון שאמר לבתו קבלי קידושיך הוה ליה כמי שאמר מי שיתן לך מנה מעלה אני עליו כאילו נתנו לי והתקדשי בו ומיהו קשה דיד קבלת קידושין הוא המעשה ונהי דנתינת כסף הקידושין אי אפשר להיות אלא מטעם שליחות דחשבינן להו כאילו קבל אביה קידושין וכן שטר הקידושין צריך שיבא ליד האב וידה לא הויא כחצר האב דאף לעצמה אינה קונה להתקדש דקטנה שאין לה אב אין לה קידושין מן התורה כלל וא"כ על כרחינו צריכין אנו לומר כשקבלה קידושין מדעת אביה הויא היא שליח האב דאין לה יד להתקדש מכח קבלתה הלכך נראה לי דהא דאין שליחות לקטן היינו כשעשה שליחות לזכות לאחר דמיעוטא דקטן משליחות היינו משום דאיש כתיב בכל דוכתא דאתרבאי שליח בגט ובתרומה ובפסח לקמן בריש פ' האיש מקדש (קידושין דף מא.) והיינו דוקא לזכות לאחר בשליחותו אבל בקידושי קטנה שהיא זוכה לעצמה בשליחות אביה מהני שליחותה לעצמה כאילו קבל אביה קידושין בשבילה דקטן אית ליה זכייה כשדעת אחרת מקנה לו ובשליחות אביה היא זוכה לעצמה:

טז שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה אינה מקודשת דמקשינן הויה ליציאה דכתיב ויצאה והיתה לאיש אחר **מה יציאה בעינן לשמה אף הויה בעינן לשמה:** [דף ט:] **איתמר כתב לשמה ושלא מדעתה רבא ורבינא אמרי** רי"ף ה: ו. **מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת והלכתא כרב פפא ורב שרביא דהא אותבינן עלייהו דרבא ורבינא מהא** דאין כותבין שטרי אירוסין ונישואין **אלא מדעת שניהם ואע"ג** דמוקמינן לה בשטרי פסיקתא **ההיא שינויא היא ולא סמכינן עלה דהא רב אשי דהוא בתרא אוקמה בפ' הנושא את האשה (כתובות דף קב:) בשטרי אירוסין ממש כרב פפא וכרב שרביא למימרא דהלכתא כוותייהו** וכן כתב רבינו חננאל ז"ל והביא ראיה מדרבא אמר רב נחמן דאמר לעיל (קידושין דף ט.) מדעתה והוא שבגרה ועוד כתב יש מי שאומר שהלכה כרבא ורבינא והדבר צ"ע ומה שכתב דאשינויא לא סמכינן אין זה ראיה לפסק הלכה דבפרק הנושא איכא איפכא דמתחלה מוקי לה בשטרי פסיקתא ודחי לה לא בשטרי אירוסין ממש ומדרב נחמן דלעיל ליכא ראיה דהא רבא דאמר הכא מקודשת איהו דאמר לעיל בשם רב נחמן דבעינן מדעתה אלא מדעתה דלעיל לאו אכתיבת השטר קאי אלא אנתינתו ובסדר תנאים ואמוראים כתב יד רבינו יוסף טוב עלם כתוב רבינא ורב אשי הלכה כרבינא וכן פסק בה"ג הלכה כרבא ורבינא דאמרי מקודשת אבל ר"י רגיל לפסוק בכל מקום כרב אשי לגבי רבינא דתרוייהו אמוראי בתראי הוו ורב אשי גדול מרבינא הוה כדאמר ליה רבינא לרב אשי בפרק הדר (עירובין

דף סג.) אנא נמי תלמיד חבר דמר אנא וכיון דאיפליגו בה רבוותא עבדינן לחומרא: [דף י.] איבעיא להו תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ומאי נפקא מינה כגון שהערה בה ופשטה ידה וקבלה קידושין מאחר אמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו אגמר ביאה ודוקא כשגמר ביאתו אז אמרינן דעתו אגמר ביאה ואם קודם גמר ביאה קבלה קידושין מאחר מקודשת לשני אבל אם הערה בה ופירש ולא גמר ביאתו מקודשת וכן אם קודם ביאה אמר אני רוצה שתתקדש בהעראה מקודשת בפ' הבא על יבמתו (יבמות דף נה:) דאשה נקנית בהעראה דילפינן קיחה קיחה מעריות:

יז איבעיא להו ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה נפקא מינה ליורשה ולטמא לה ולהפר נדריה אי אמרת אירוסין עושה אינו יורשה ואינו מטמא לה ואינו מפר נדריה ואי אמרת נישואין עושה יורשה ומטמא לה ומפר נדריה אמר אביי תא שמע האב זוכה בבתו בקידושיה בכסף ושטר וביאה וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ואינו אוכל פירות בחייה נישאת יתר עליו הבעל שהוא אוכל פירות בחייה קתני ביאה וקתני נישאת כי קתני נישאת אשארא אמר רבא ת"ש בת ג' שנים ויום אחד מתקדשת בביאה וכו' [דף י:] נישאת לכהן אוכלת בתרומה קתני ביאה וקתני נישאת הכי קאמר אי הני נישואין דכהן נינהו אוכלת בתרומה וכתב הרמב"ם ז"ל דהלכה כאביי ורבא דבעו למיפשט מהאי מתני' דאירוסין עושה ואע"ג דדחי להו גמרא פשטא דמתניתין כוותייהו משמע ותו מייתי ברייתא דר' יוחנן בן בג בג למיפשט דנישואין עושה ודחו לה ר"נ ורבינא דלעולם אירוסין עושה והלכתא כוותייהו: ב"ה אומרים בפרוטה וכו' [דף יב.] **תנא שש מעה כסף דינר מעה שני פונדיונין פונדיון שני איסרים איסר שני מסמסים מסמס שני קונטרקין קונטרק שתי פרוטות** נמצא פרוטה אחד משמנה באיסר האיטלקי והיא משקל חצי שעורה כסף צרוף: **אמר שמואל קדשה בתמרה אפילו עומד כור תמרים בדינר מקודשת חיישינן שמא שוה פרוטה במדי** חומרא דרבנן בעלמא הוא דמדאורייתא אין להקדש אלא מקומו ושעתו ערכין כד. וכן למקח וממכר והא דקרי לה בשמעתין קידושי ספק לא שיהא בו משום ספק מדאורייתא אלא קידושי דרבנן נינהו ועשאוהו כמו ספק שאינה מותרת לאחר בלא גט וגם הראשון צריך לקדשה קידושין אחרים ודאין והרמב"ם ז"ל פ"ד מהל' אישות הלי"ט כתב שאם קדש בתבשיל או בירק וכיוצא בהן כל דבר שאינו מתקיים אם לא היה שוה פרוטה באותו מקום אינה מקודשת כלל שהרי דבר זה אינו מגיע למקום אחר עד שיפסד ויאבד ולא יהא שוה כלום ומתוך דבריו משמע שאם היינו יודעים שהוא שוה במקום אחר היתה מקודשת מדאורייתא כיון דאי אית אורחא להתם שויא לה פרוטה והא דקרי להו קדושי ספק משום דקאמר שמואל שמא שוה פרוטה במדי ואין ידוע לנו בודאי ששוה פרוטה במקום אחר ומחמת זה כתב שאם הוא דבר שאינו מתקיים להגיעו למקום היוקר אינה מקודשת כלל מדאורייתא ור"י פי' אפילו ידוע ששוה פרוטה במקום אחר דאין להקדש אלא מקומו ושעתו והאי דנקט חיישינן שמא שוה פרוטה במדי לרבותא נקט דאפילו בכי האי גוונא אמרו רבנן דהוו קידושין גזירה אטו אותו מקום ששוה פרוטה א"כ אין חילוק בין דבר המתקיים ובין דבר שאין מתקיים כיון דמשום גזירה הוא ומסתברא כדברי ר"י דאשה לא מיקניא נפשה בפחות משוה פרוטה במקומה **והא אנן תנן בפרוטה ובשוה פרוטה לא קשיא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק:**

יח ההוא גברא דקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא רי"ף ו:
שלחא [דף יב:] **רב אחא בר הונא לקמיה דרב יוסף שלח ליה נגדיה כרב ואצריך גיטא כשמואל דרב מנגיד אמאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמצער שלוחא דרבנן ומאן דחלה עליה שמתא דרבנן תלתין יומין** ולא אתא ותבע לשמתי' וחתנא דדייר בי חמוה נהרדעי אמרי בכולהו **לא מנגיד רב אלא אמאן דמקדש בלא שידוכי ואיכא דאמרי אפילו בשידוכי משום פריצותא** ועל נהרדעי סמכו האידנא חתנים הדרים בבית חמיהם אע"ג דרב יוסף לית ליה הא דנהרדעי דהא קאמר נגדוהו כרב וכן רב יהודה לקמן בפ' י' יוחסין (קידושין דף ע.) דשמתי' לההוא גברא דצעריה לשלוחיה ומייתי ראיה ממילתיה דרב דמנגיד מאן דמצער שלוחא דרבנן:

יט ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא אמרה ליה והא לית בה שוה פרוטה אמר לה תיקדש לי בד' זוזי דאית בה שקלת' ואישתיקה אמר רבא הוי שתיקה דלאחר מתן מעות וכל שתיקה דלאחר מתן מעות לאו כלום הוא אמר רבא מנא אמינא לה דתניא אמר לה

כנסי סלע זה בפקדון וחזר ואמר התקדשי לי בו בשעת מתן מעות מקודשת ולאחר מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא מכלל דרישא כי אמרה לא נמי הוי קידושין ואמאי והא קאמרה לא אלא לאו רצתה דאמרה אין לא רצתה דאישתיקה שמעית מינה דשתיקה [דף יג.] דלאחר מתן מעות לאו כלום היא קשו בה בפומבדיתא משמיה דרב הונא בריה דרב יהושע מי דמי התם בתורת פקדון יהבינהו ניהלה סברה אי שדינא להו מחייבנא בהו הכא בתורת קידושין יהבינהו ניהלה אי איתא דלא ניחא לה תישדינהו ופריך רב אחא אטו כולהו נשי דינא גמירי הכא נמי סברה אי שדינא להו ומיתבדי מחייבנא באחריותייהו הוה עובדא כי האי גוונא שלח רב אחא בר רב קמיה דרבינא שלח להו אנן לא שמיע להו הא דרב הונא בריה דרב יהושע אתון דשמיע לכו חושו לה הלכך לאפוקי צריכה גט ולעיולי צריכה לקידושי אחרינא ולא סגי לה בהנהו קידושי והא דלא חש ליה משום דשמואל שאני הכא שחוזר בו ממה שרצה לקדשה בפחות משוה פרוטה וגם היא לא נתרצית כשאמר לה שאינה שוה פרוטה: ההיא איתתא דהוה מזבנא
רי"ף ז. וורשכי אתא ההוא גברא חטף וורשכא מינה אמרה ליה הבה ניהלי אמר לה אי יהיבנא ניהלך מיקדשת לי שקלתיה ואישתיקה אמר רב נחמן יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי ואי קשיא לך הא דתניא קדשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה מקודשת התם בדשדיך ובלא שדיך נמי לא אמרן אלא היכא דשקלה לה ושתקה אבל אי אמרה אין ושקלה לה אע"ג דלא שדיך קידושיה קדושין דתניא אמר לה כנסי סלע זה שאני חייב ליכי וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת לאחר מתן מעות אפילו רצתה אינה מקודשת והוינן בה מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא הא אישתיקה הוו קדושין ניתני מקודשת סתם כי התם אלא לאו רצתה דאמר אין לא רצתה דאישתיקה ואוקימנא בדלא שדיך לפיכך לא הויא מקודשת וכי אמרה אין מיהא הויא מקודשת אלמא בדאמרה אין אע"ג דלא שדיך קידושיה קדושין בין בחוב דילה בין בגזל דידה וכן הלכתא ודוקא בגזל דילה כדבעינן למימר בפירקא תניינא סי' כו כז אבל בגזל דעלמא אע"ג דשדיך לא הוו קידושין אלא אם כן קדשה ביה לבתר דקנייה ביאוש בעלים דהויא כדידיה והך ברייתא קדשה בגזל ובחמס ובגניבה וכו' מוקי לה לקמן (קידושין דף נב.) בגזל דידה ופרושי קמפרש כיצד חטף סלע מידה:

כ על כי ראיתי באשכנז שרגילין לקדש בטבעת שאולה נתתי את לבי לדרוש ולתור מאין הרגילם דלכאורה אינה מקודשת כיון שקבלה הטבעת אדעתא שהיא שלה ואינה שלה כי היא צריכה להחזירתה לבעלים נמצא שקדשה בגזל דאחרים ואינה מקודשת. וראיתי בספר החכמה שיסד רבינו ברוך ז"ל ממגנצא ומה שכתב מקצת בני אדם לקדש בטבעת שאולה נראה דלאו שפיר עבדי ובעל העיטור ז"ל כתב והמקדש בטבעת שאולה איכא דמדמי ליה למתנה ע"מ להחזיר ובאשה אינה מקודשת ואיכא מאן דאמר סתם שאלה ל' יום ובההיא הנאה מיקדשה לא עבדינן בה עובדא ע"כ: ובספר הדינין שיסד רבינו משה הכהן ז"ל כתוב בתשובה אחת המקדש בטבעת שאולה מקודשת וכן נמצא בתשובה לר' שמשון ז"ל שהיא מקודשת ואני אומר אם השאילו לו הטבעת לזמן ידוע ונתנו לו רשות להשאילה לאחר לקדש בה את האשה והודיעו שהיא שאולה בידו עד זמן פלוני ומסרו לה שהיא מקודשת בהנאת שימוש וקישוט שתוכל להתקשט בו עד זמן פלוני שמין אם יש בהנאת אותו קישוט שוה פרוטה מקודשת אע"פ שאין גוף הטבעת שלה דכל הנאת שוה פרוטה אשה מקודשת בה מידי דהוה אארווח לה זימנא דהלואה ונותנת מנה לאדם חשוב והיא מתקדשת לו באותה הנאה שקיבל המנה ממנה אבל בענין אחר אינה מקודשת כלל בטבעת שאולה וגרע טפי ממתנה ע"מ להחזיר דהוה מתנה ומקודשת מן התורה אלא דחכמים הפקיעו משום דדמי לחליפין ואתי למימר מתקדשת בחליפין אבל טבעת שאולה אם נתנה לאחר לא קנאה האחר וגזל היא בידו אמנם נראה לי אם יאמר לו השאילני טבעת כדי לקדש בו את האשה דהויא מקודשת דכיון שהשאיל לו אדעתא לקדש בו את האשה אנן סהדי דגמר בלבו ליתנו לו באותו לשון שיועיל לענין קידושין שתהא האשה מקודשת בו כי אדעתא דהכי מסר לידו הטבעת ואם לא יועיל בלשון

שאלה יהיה בלשון מתנה לכל הפחות תהיה מתנה על מנת להחזיר והויא מקודשת ויקנהו מן האשה ויחזירנה לו או יחזיר לו דמיו וחזרת דמים הויא חזרה אפילו לרבנן דפליגי ארשב"ג באיצטלית גיטין דף מד. דדוקא התם דלצעורה קא מיכוון והא לא ציערה. ובכה"ג מפליג גמרא בפרק מי שאחזו שם: אבל הכא משום הרויח והא קא רווח. וגבי שור בפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קלז:) יראה אם אמר שור זה נתון במתנה על מנת שתחזירהו לי והקדישו והחזיר לו דמיו הרי זה קדוש. אף על גב דקאמר על מנת שתחזיר לי דכיון שהחזיר לו דמים ויכול לקנות בהם שור אחר כיוצא בזה קרינן ביה שפיר מידי דחזי ליה והיינו טעמא נמי הכא דמפלגינן בין גזל דאחרים לגזל דידה דבגזל דאחרים אינה מקודשת כלל ובגזל דידה אי שדיך או אמרה אין מקודשת ואמאי והלא אין הממון שלו ולא יהיב לה ולא מידי אלא ודאי היינו טעמא דכיון דנתרצית להתקדש בממון זה אנן סהדי שמחלה לו הממון שגזל ממנה ויהיה שלו כדי שתוכל להתקדש בממון זה כיון שאי אפשר לה להתקדש בענין אחר אמרינן הכי דעתה והוי כאילו אמרה כן בפירוש וכן בנדון זה המשאיל טבעת לאוהבו לקדש בו את האשה אנן סהדי שדעתו ליתנו לו בכל יפוי לשון וכח שיועיל ויהיה לו בו כח וזכות לקדש בו את האשה אדעתא דהכי מסרו לידו ואם לא יועיל לשון שאלה יתפס בו לשון אחר שיועיל לענין קידושין דכולי עלמא לאו דינא גמירי והיו סבורין שיועיל לשון שאלה ולעולם אמדינן דעתיה דכיון דמסרו לידו לקדש בו את האשה שדעתו שאם לא יועיל לשון שאלה שיתנהו לו בלשון אחר המועיל קידושין ולכל הפחות הויא מתנה על מנת להחזיר כדפרישית לעיל ואפילו במתנה גמורה היה לנו לומר שבדעתו ליתנה לו אם לא יועילו הקידושין בע"א כדחזינן בגזל דידה אע"פ שלא אמרה כלום אמדינן דעתה שנתנה לו הממון שלה כדי שתתקדש בו ועוד ראיה מפרק יש נוחלין שם דאמרינן התם דרש רב נחמן בר רב חסדא אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני באנו למחלוקת רשב"ג ורבי מתקיף לה רב נחמן בר רב יצחק עד כאן לא פליגי רשב"ג ורבי התם אלא דמר סבר קנין פירות כקנין הגוף דמי ומר סבר לאו כקנין הגוף דמי אבל הכא אי מיפק לא נפיק ביה למאי יהביה ניהליה אלא למיפק כ"ע לא פליגי דנפיק ביה כי פליגי שמכרו או אכלו אלמא דחזינן דלרבי אע"ג דלא מצי אכיל ליה נפיק ביה ובתר הכי קאמר אמר רבה בר אבוה האחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית ונטלו אחד מהן ויצא בו אם יכול לאוכלו יצא ואם לאו לא יצא ומאי שנא דבאחריך לפלוני דלרבי נפיק ביה אע"ג דלא מצי אכיל אלא משום דאמרינן אי לאו למיפק ביה יהביה ניהליה למאי יהביה ניהליה וכן בנדון זה כיון שמסרו לידו לקדש בו האשה אם לא יועילו הקידושין למאי יהביה ניהליה אלא ודאי יש לומר כדפרישית לעיל ועוד קל וחומר הוא דבאתרוג לא פירש שנתנו לצאת בו אלא שאנו אומדין דעתו שלצאת נתנו לו דאם לא כן למאי יהביה ניהליה כל שכן בנדון זה שפירש לקדש בו האשה והוי כאילו השאילו לו שורו ונתן לו רשות להקדישו דנראה דהוי קדוש ועוד ראיה מפרק בתרא דמועד קטן דף כו: רשב"ג אומר האומר לחבירו השאילני חלוקך ואלך לבקר אבא שהוא חולה והלך ומצאו שמת קורעהו ומאחהו וכשבא לביתו מחזיר לו חלוקו ונותן לו דמי קרעו ואם לא הודיעו לא יגע בו הכא נמי יש חילוק בין שאלו בסתם ובין שאלו לקדש בו את האשה. כללא דמילתא קדשה בגזל דעלמא קודם שנתייאשו הבעלים אפי' שדיך ואמרה אין אינה מקודשת כדאמר ר' יוחנן גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו קדשה בגזל דידה ושתקה **יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי** אבל אי שדיך או אמרה אין אפי' לא שדיך מקודשת וכן בחוב דילה ואם אמר לה כנסי סלע זה בפקדון **וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת מתן מעות** מקודשת אפי' בשתיקה לאחר מתן מעות אמרה אין מקודשת ואי שתקה אינה מקודשת דשתיקה דלאחר מתן מעות לאו כלום הוא והני מילי שבאו המעות לידה בתורת פקדון אבל אם לא באו לידה בתורת פקדון מקודשת מספק והמקדש בטבעת שאולה אינה מקודשת ואם השאילו לקדש את האשה מקודשת ואם נתנו לאדם מתנה על מנת להחזיר וקדש בו את האשה מקודשת ובלבד שהחזיר המתנה למי שנתנו לו או דמי המתנה:

יום קצא

כא מתני' [דף יד.] **עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף יתירה עליו אמה העבריה שקונה את עצמה בסימנין והנרצע נקנה**

ברציעה וקונה את עצמו ביובל ובמיתת האדון וקיימא לן לקמן (קידושין דף סט.) ובערכין דף כט: דאין **עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג:**

רי"ף ז:

כב גמ׳ אמר רבא עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה דאמר קרא [דף יז:] **וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו מכלל דאית ליה יורשין ר' יוחנן אמר מהכא כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ודילמא ישראל מומר** לעבודת כוכבים שאני אלא מהכא **כי לבני לוט נתתיה** ירושה מכאן פוסקין דישראל מומר לעבודת כוכבים יורש את אביו מדקאמר ודילמא ישראל מומר לעבודת כוכבים שאני אע"ג דעשו לא ירש מאביו אלא לבניו הוריש הארץ שנתנו לו מ"מ כיון דיש לו דין ישראל להוריש לבניו אע"פ שאין עובד כוכבים מוריש לבניו לפי מאי דדחי ודילמא ישראל מומר שאני ה"ה נמי דיורש את אביו. וכן מסתבר דאע"ג שחטא ישראל הוא לקדש האשה ולגרש. מ"מ אם אפשר טוב לתתו ביד ב"ד דלא יהבינן ליה דאזיל ואכיל בעמיה כדאמרינן גבי קנס בכתובות דף יא. ואם ישוב יתנו לו ירושתו. **גר את עובד כוכבים אינו מד"ת אלא** מד"ס שמא יחזור לסורו דתנן דמאי פ"ו מ"י **גר ועובד כוכבים שירשו את אביהן עובד כוכבים יכול לומר לו גר לעובד כוכבים טול אתה עבודת כוכבים ואני מעות טול אתה יין** ואני אטול פירות משבאו לרשות הגר אסור ואי ס"ד מדאורייתא **כי לא באו לרשותו נמי חליפי עבודת כוכבים קא שקיל. עובד כוכבים את הגר וגר את הגר לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים:**

כג דתניא הלוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו **לא יחזיר לבניו ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו והתניא רוח חכמים נוחה הימנו לא קשיא כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה כאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה** פי' רש"י כשלידתן בקדושה אז רוח חכמים נוחה הימנו וקשיא מעובדא דאיסור גיורא ב"ב דף קמט. שהיה לו פקדון ביד רבא ולא היה רבא רוצה להחזירו לרב מרי בנו אלא היה רוצה לזכות בו מן ההפקר וכי לא היה רבא רוצה שיהא רוח חכמים נוחה הימנו והיה אומר רבי' תם ז"ל דגבי הלואה דוקא שעשה לו המלוה טובה רוח חכמים נוחה הימנו אם יחזיר לבניו שלא ישלם רעה תחת טובה אבל פקדון הנפקד עשה טובה למפקיד שטרח לשמור פקדונו אי נמי שאני רב מרי שרחל אמו ברתיה דשמואל נתעברה מאיסור בגיותו ולא חשיב גר כלל דבדיני העובדי כוכבים נמי אם היו שניהם חוזרין לסורן לא היה יורש את אביו דאינו בכלל עובד כוכבים [דף יח.] יורש את אביו דבר תורה דבתר אימיה שדינן ליה אבל כששניהם גרים גמורים שאם היו חוזרין לסורן היה עובד כוכבים יורש את אביו שייך התם רוח חכמים נוחה הימנו:

כד [דף יט.] **אמר רבא אמר ר"נ אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך מדרבי יוסי בר** רבי יהודה לאו אמר רבי יוסי בר רבי **יהודה מעות הראשונות לאו לקדושין ניתנו וכי משייר בה שוה פרוטה** הוי קידושין הכא נמי לא שנא ואם תאמר מאי קמ"ל פשיטא שהיא מקודשת דאפילו אם היה אומר תן מנה לפלוני ותתקדש בתי לך היתה מקודשת מדין ערב כל שכן כשהוא אומר תן מנה לבתי ויש לומר דהכא לא שייך להזכיר דין ערבות לפי שלא דיבר למקדש אלא לבת ועוד שנתן לה רשות להתקדש אפי' בשטר ולא שייך כאן דין ערב כיון שאין נהנה בקבלת השטר דערב משעבד עצמו בשביל הנאת הלוה אלא קמשמע לן רב נחמן דאותו כח וזכות שזיכתה לו תורה בקדושי בתו יכול הוא ליתנו להתקדש את עצמה מדעתה מדרבי יוסי בר ר' יהודה דאמר מעות הראשונים לאו לקידושין ניתנו וכשמכר האב את בתו נעשה כאילו אומר לה אם ירצה האדון ליעדך קבלי קדושין דהיינו שיור פרוטה שעליך אבל אין לפרש שבא ללמוד מדרבי יוסי בר רבי יהודה שמתקדשת אע"ג דקטנה לאו בת זכיה היא דאי אפשר לומר כן דאם אינה זוכה בקידושין היאך מתקדשת בקבלתה ואי בת זכיה היא מן התורה מה אנו צריכין לדרבי יוסי בר ר' יהודה לענין זכיה ואם בא ללמוד מדרבי יוסי בר ר' יהודה לענין זכיה שזוכה מן התורה כמו שהיא זוכה בשאר א"כ אמאי נקט לבתו קטנה אפי' בקטנה אחרת יכול להשמיענו חדוש זה שיש לה זכיה מן התורה ועוד בקל היא זוכה התם בשאר כיון שאינו אלא מחילת שיעבוד בעלמא ואם תאמר היא גופא תיקשי לך היאך היא מתקדשת בקבלתה הא קטן לית ליה זכיה מדאורייתא כדאמר בפרק קמא דבבא מציעא דף יב. דקטנה אין לה יד לזכות בעצמה ומציאת חש"ו אפילו לרבי יוסי אין בו גזל גמור אלא מדבריהם ויש לומר דבדעת אחרת מקנה אותה יש לה זכיה מדאורייתא כדמשמע בגיטין פרק

התקבל (גיטין דף סד:) דפריך לרב חסדא דאמר אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים ממתניתין דאומר אדם לעבדיו ולשפחותיו העברים הא לכם מעות הללו ופדו בהן מעשר שני והא שפחה עברית קטנה היא וזוכה לאחרים ודחו לה בעציץ שאינו נקוב מדרבנן מכלל שרצה להוכיח שהיא זוכה אף לאחרים מדאורייתא ושמעינן מינה דלרב חסדא זוכה לעצמו מן התורה ולרב יהודה דפליג עליה דרב חסדא זוכה מן התורה אף לאחרים ואמרינן נמי במסכת סוכה דף מו: לא ליקני איניש לולבא לינוקא דינוקא מיקני קני אקנויי לא מקני אלמא בדעת אחרת מקנה זוכה מן התורה הלכך כשנתן לה אביה רשות לקבל קידושיה יש לה יד לזכות בהן ומתקדשת אבל יתומה קטנה נהי שיש לה כח לזכות לעצמה אין לה כח להקנות עצמה לבעלה דאין מעשה קטנה כלום אבל האב מקנה אותה לבעל בקבלת קידושיה והיא מקבלת קידושיה בשליחות אביה אע"ג דאין שליחות לקטן לטובתה לזכותה לעשית שליח כדפרישית לעיל סי' טו ואפי' לית הלכתא כר' יוסי בר רבי יהודה דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו מ"מ מייתי שפיר רב נחמן סיוע לדבריו דבהך סברא דקאמר שהיא מתקדשת בשיור פרוטה שעליה מדעת אביה לא אשכחן מאן דפליג עליה בהא דהאי דקאמרי רבנן מעות הראשונות לקידושין ניתנו לאו מהאי טעמא קאמרי:

כה המקדש במלוה שיש עליה משכון מקודשת מדרבי יוסי בר ר' יהודה אין לפרש דמשכנו שלא בשעת הלואתו דקני ליה כדר' יצחק לעיל (קידושין דף ח:) דאם כן היה לו להביא כאן ההיא דר' יצחק כמו שהביאו למעלה גבי קדשה במשכון מקודשת אלא אפילו משכנו בשעת הלואה איירי דומיא דאמה העבריה ונראה דאפי' אינו מחזיר לה המשכון אלא שאמר הרי את מקודשת לי במלוה שאת חייבת לי על המשכון שלך שבידי מקודשת אע"פ שהמשכון עדיין בידו דהא המקדש במלוה שיש עליה משכון קאמר ולא המקדש במשכון ואם תאמר היכי יליף לה מייעוד והא בייעוד איכא חזרת המשכון שמחזיר לה את גופה וי"ל דמשמע ליה דעיקר הייעוד אינה בחזרת המשכון אלא בשיעבוד שעליה דהוי כמו מלוה:

כו [דף כב.] **כל** הקונה עבד עברי כקונה אדון לעצמו יראה דדוקא בעבד עברי האמור בפסוק שיוצא בשש אבל שכיר שנה שכיר חדש שכיר שבת שכיר יום לא אמרינן הכי כדאמרינן בפרק השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פג.) מקום שנהגו לזון יזון לספק במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה ואפילו בעבד עברי אם יתנה הכל לפי תנאו כדאיתא בפ' הפועלים שם שאמר רבי מתיא בן חרש לבנו עד שלא יתחילו במלאכה צא ואמור להם על מנת שאין לכם עלי אלא פת וקיטנית:

כז מתני' [דף כב:] **עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה וקונה את עצמו בכסף ע"י אחרים ובשטר ע"י עצמו דברי ר"מ וחכמים אומרים בכסף ע"י עצמו ובשטר ע"י אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים:**

רי"ף ח. **גמ' תנא אף בחליפין ותנא דידן מילתא דליתא** במטלטלי קתני מלתא דאיתא במטלטלי **לא קתני אמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה כיצד תקפו והביאו אצלו קנאו קראו ובא אצלו לא קנאו** ואי קשיא תנא דברייתא דתנא אף בחליפין אמאי לא תנא נמי במשיכה משום דהוסיף התנא ושנה מילתא דאיתא אף במקרקעי כעין הנך דמתניתין דאיתנהו דוקא במקרקעי אבל משיכה דבמטלטלי דוקא איתא לא קתני **ואי קשיא לך הא דתניא לענין בהמה כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצתה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה שאני בהמה דאדעתא דמרה אזלה אבל עבד אדעתא דנפשיה אזיל אמר רב אשי ועבד קטן כבהמה דמי: תנו רבנן כיצד בחזקה התיר לו מנעלו הנעיל לו מנעלו הוליך כליו אחריו לבית המרחץ הפשיטו הרחיצו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו לרבו קנאו הגביה רבו לו לא קנאו אמר ר"ש לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום** ודוקא מלאכת שימוש גופו אבל מלאכה אחרת כגון שתפר לו בגדים או עשה לו אחת מן המלאכות לא קנאו. **רב יהודה הינדואה גר שאין לו יורשים הוה חלש על מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דתקיף ליה עלמא טובא א"ל לעבדיה שלוף לי מסאני ואמטייה לגו ביתאי איכא דאמרי גדול היה זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואיכא דאמרי קטן היה** ולאחר שמת אמר לו שלוף לי מסאני וכדאבא שאול דאמר לא זכה בעצמו [דף כג.] **דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים בין קטנים קנו עצמם בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמם בני חורין קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן והלכתא כאבא**

שאול: וקונה עצמו בכסף ע"י אחרים היינו אפי' בעל כרחו וטעמא דאע"ג דשמעינן לר' מאיר דאמר חוב **הוא לעבד שיוצא מתחת יד רבו לחירות** אפי' הכי אם נתנו אחרים הכסף לאדונו משתחרר בעל כרחו כדמפרש אביי טעמא שאני כסף הואיל וקני ליה בעל כרחיה מקני ליה בעל כרחיה ורבא מפרש טעמא כסף קבלת רבו גרמה לו שטר קבלת אחרים גרמה לו אבל ע"י עצמו לא דאין **קנין לעבד בלא רבו ובשטר על ידי עצמו** דגיטו וידו באין כאחד אבל ע"י אחרים שלא בידיעתו לא דחוב הוא לעבד שיוצא מתחת ידו לחירות וחכמים אומרים בכסף אף על ידי עצמו דיש קנין לעבד בלא רבו וכל שכן ע"י אחרים ואפי' בעל כרחו מטעמא דאביי ורבא וכן בשטר בין ע"י עצמו בין ע"י אחרים אף שלא בידיעתו ובלבד שלא יהא עומד וצווח ומתני' דקתני וחכמים אומרים בכסף ע"י עצמו ובשטר על ידי אחרים לא מיתוקמא כולה כרבנן דאם כן ניערבינהו ונתנינהו **בכסף ובשטר בין על ידי** עצמו ובין ע"י אחרים אלא רישא רבנן והכי קאמר בכסף ע"י עצמו וכל שכן בשטר וסיפא ר' שמעון בן אלעזר והכי קאמר אף בשטר ע"י אחרים ולא ע"י עצמו וכל שכן בכסף ושלש מחלוקות בדבר:

כח ובלבד שיהיה [דף כג:] הכסף משל אחרים. נימא
רי"ף ח: בהא קמיפלגי דר"מ סבר **אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה** רבנן סברי יש קנין לעבד בלא רבו ויש קנין לאשה בלא בעלה פרש"י דהך דאשה בעלמא איצטריכא ליה ולא הכא אלא משמע ליה דאשה כעבד הואיל ובעלה זכאי במעשה ידיה ובמציאתה יש להשוותם לענין מתנה ומיהו לא דמי לגמרי דאשה אף על פי שאין לה קניין בלא בעלה היינו לקבל מתנה מאחר אבל לקבל מתנה מבעלה יש לה קנין כדאמרינן בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף נא:) שנותן מתנה לאשתו קנתה ואין הבעל אוכל פירות ואילו עבד אפילו מיד רבו אינו מקבל מתנה כדאמרינן בגיטין פרק השולח (גיטין דף מב.) הכותב כל נכסיו לשני עבדיו חצי לזה וחצי לזה אף עצמן לא קנו ולעיל (קידושין דף כג.) נמי אמרינן מה שהעבד משתחרר על ידי עצמו היינו משום דגיטו וידו באים כאחד ואי יש לו יד לקבל מתנה מרבו לא הוינו צריכין לטעם זה דאף אם הוא עבד יכול לקבל מרבו ועוד אמרינן בירושל' בפירקין ה"ג פשיטא שהעבד מקבל מתנה מאחר לאחר מאחר לרבו מרבו לעצמו לא מאחר לעצמו מחלוקת ר' מאיר ורבנן ועוד יש חילוק א' ביניהם דהא דאמרינן דאון קנין לעבד בלא רבו היינו שאין לו קנין כלל וגוף ופירות הם לאדון אבל אין קנין לאשה בלא בעלה היינו שהבעל אוכל פירות אבל הגוף לאשה כדין נכסי מלוג וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ואע"ג דמציאת האשה לגמרי של הבעל במתנה לא אשכחן שתקנו חכמים שתהא לגמרי של הבעל וכן משמע בירושלמי דכתובות בפרק מציאת האשה ה"א דמפרש התם דלכך תיקנו מציאת האשה לבעלה שלא תגנוב משלו ותאמר מציאה מצאתי ופריך מתנה נמי נימא הכי שמא תגנוב משל בעלה ותאמר מתנה נתנו לי ומשני מתנה יש לה קול ומה שהזכיר בכאן אשה בהדי עבד משום דלרבנן דאמרי יש קנין לעבד בלא רבו כל שכן שיש קנין לאשה בלא בעלה ולפי שרוצה להקשות דר' מאיר אדרבי מאיר ורבנן אדרבנן דסברתם הפוכה גבי עבד מגבי אשה גבי מעשר שני אמר רבה אמר רב ששת אין קנין לאשה בלא בעלה והכא במאי עסקינן כגון דאקני ליה אחר ואמר ליה על מנת שאין לרבך רשות בו רבי מאיר סבר כדאמר ליה קני קני עבד וקני רבו וכי אמר ליה על מנת לאו כלום קאמר ואפילו אמר לו על מנת שאין לרבך רשות בו קני לך לא היה מועיל משום דיד עבד כיד רבו והוי כמו נותן מתנה לחבירו ואמר לו על מנת שלא יהא שלך יהיה לך דקנה דכל תנאי שסותר המעשה לא הוי תנאי ורבנן סברי כיון דאמר ליה על מנת אהני ליה תנאה רבי אלעזר אומר כל כי האי גוונא כולי עלמא לא פליגי דקני עבד וקני רביה והב"ע דאקני ליה אחר ואמר ליה על מנת שתצא בו לחירות רבי מאיר סבר כי אמר ליה קני קני עבד קני רביה וכי אמר ליה על מנת לאו כלום קאמר ורבנן סברי לדידיה נמי הא לא קני ליה אלא על מנת שתצא בו לחירות ואומר רבינו תם ז"ל דהלכה כרבי מאיר דאין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה כדמוכח בפ' בתרא דנדרים דף פח. גבי היה חתנו מודר ממנו הנאה שנותן האב לבתו מתנה ובלבד שלא יהא לה רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך דקאמר רב עלה בגמרא דוקא מה שאת נושאת ונותנת לפיך אבל אמר מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל אפילו אמר על מנת שאין לבעלך רשות בהן ושמואל אמר אף מה שתרצה עשי לא קנה יתהון בעל ומסיק כמאן אזלא שמעתתא דרב

כרבי מאיר וקיימא לן הילכתא כוותיה דרב באיסורי ואע"ג דפליגי נמי לענין ממון מכל מקום לענין איסורא איתשיל ועוד דקדק רבינו תם דפלוגתייהו דרב ושמואל אליבא דרב ששת דאליבא דר' אלעזר אתיא שמעתתא דרב כרבנן דלרבי מאיר לא היה מועיל מה שאת נושאת ונותנת לפיך כמו שאינו מועיל על מנת שתצא בו לחירות והך דשמואל דלא כרבי מאיר ודלא כרבנן ומה שתרצי עשי קנה יתהון בעל אפילו לרבנן ושמעית מינה דלרב ששת דעל מנת שתצא בו לחירות מועיל אפילו לרבי מאיר כמו מה שאת נושאת ונותנת לפיך וכיון דרב ושמואל סברי כרב ששת הלכתא כוותיה ועוד דסתמא דגמרא בכל דוכתא כרב ששת בפ' בן סורר ומורה (סנהדרין דף עא.) גבי אינו חייב עד שיאכל משל אביו ושל אמו וקאמר בגמרא משל אמו מנא לה מה שקנתה אשה קנה בעלה ומשני דאקני לה אחר על מנת שאין לבעלה רשות בה וכן בפסחים בפרק האשה דף פח: גבי אמר לעבדו שחוט לי פסח וכו' וקאמר בגמרא מה שקנה עבד קנה רבו ומשני כגון דאקני ליה אחר ע"מ שאין לרבו רשות בו ולרבי אלעזר היה צריך לאוקמא כגון שאמר לו על מנת שתצא בו ידי פסח וכן בנזיר פרק מי שאמר הריני נזיר ושמע חברו דף כד: גבי אם משלה היתה הבהמה ופריך משלה מנין מה שקנתה אשה קנה בעלה ומשני שקמצה מעיסתה ואיבעית אימא דאקני לה אחר ואמר ע"מ שאין לבעליך רשות בהן ואף על גב דכל הנך אוקמיתות הוי כרבנן דלרבי מאיר קנה הבעל כל זמן שלא אמר לה כל מה שאת נושאת ונותנת לפיך י"ל דגמרא לא נחת אלא לאשמועינן דהלכה כרב ששת וממילא שמעינן דלר' מאיר צריך לאוקומא בדאמר לה מה שאת נושאת ונותנת לתוך פיך ואילו הוה מוקי לה גמרא הכי לא הוה ידענא דהלכה כרב ששת:

רי"ף ט. **כט** [דף כד.] **תנא יוצא בשן ועין ובראשי איברים שאינן חוזרים בשלמא שן ועין כתיבי אלא ראשי איברים שאינן חוזרים מנלן משן ועין מה שן ועין** מום שבגלוי [דף כד:] ואינו חוזר אף כל מום שבגלוי ואינו חוזר וכן אם תלש בזקנו ודלדל בו עצם עבד יוצא בו לחירות דהוי מום שבגלוי ואינו חוזר: **תנן פ"ו דנגעים מ"ז עשרים וארבעה ראשי איברים** שבאדם כולן אין מיטמאין משום **מחיה ואלו הן ראשי אצבעות ידים ורגלים וראשי אזנים וראש חוטם וראש הגויה וראשי דדים שבאשה רבי יהודה אומר אף שבאיש ותני עלה בכולן עבד יוצא בהן לחירות רבי אומר אף הסירוס בן עזאי אומר אף הלשון** ובסירוס דביצים פליגי כשכרתן ועודן תלויין בכיס אבל אם נתקן מן הכיס לגמרי לכ"ע הוי מום שבגלוי. **ת"ר בכולן עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור דברי רבי שמעון ר"מ אומר אינו צריך ר"א אומר צריך רבי טרפון אומר אינו צריך ר' עקיבא אומר צריך המכריעין לפני חכמים אומרים נראין דברי ר' טרפון בשן ועין שהתורה זכתה לו ודברי ר' עקיבא בשאר איברים הואיל ומדרש חכמים הוא והלכתא כרבי עקיבא** דר' טרפון חבירו הוה וקי"ל **הלכה כר' עקיבא מחבירו ואף על גב דמכריעין לפני חכמים אמרו נראין דברי ר' טרפון בשן ועין לא סמכינן אהא דלא** קיימא לן כל מקום **ששנים חלוקין ואחד מכריע הלכה כדברי מכריע אלא במתניתין אבל בברייתא לא** דגרסינן בפרק כירה **(שבת דף לט:) בענין הא דתניא לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן דברי ר' מאיר ור' שמעון מתיר ר' יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הלכה כר' יהודה אמר ליה רב יוסף לרבה בב"ח בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דאמר ר' תנחום אמר רבי יוחנן אמר רבי ינאי אמר רבי כל מקום ששנים חלוקים ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאע"פ שרבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ורבי עקיבא מכריע אין הלכה כדברי המכריע דר' עקיבא גבי דר' אליעזר ורבי יהושע תלמיד ועוד דהא הדר ביה ר"ע לגבי דר' יהושע אמר ליה ואי מכללא מאי דילמא הני מילי במתני' אבל בברייתא לא אמר ליה אנא בפירוש שמיע לי** ועוד דלא מיקרי הכרעה אלא כי ההיא דלא ישתטף דהזכירו החולקין חמין וצונן אלמא היה עולה על לבם שראוי לחלק בין צונן לחמין אלא שלא הסכימו דעתן ובא המכריע וחילק וכן בההיא דקולי מטלניות שהזכירו מגוד ואחורי הדלת אבל כי הכא שלא עלה על דעת החולקין לחלק בין שן ועין לראשי איברים לא מיקרי הכרעה: **תנו רבנן הכהו על עינו וסמאה על אזנו וחרשה עבד יוצא בהן לחירות כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות מאי טעמא כיון דבר** דעת הוא איהו דקא מיבעית אנפשיה ותניא המבעית **חבירו פטור מדיני**

אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע באזנו וחרשו פטור אחזו ותקע באזנו וחרשו חייב:

יום קצב

ל ת"ר הכהו על עינו וסמאה או על שינו ונדדה אם יכול להשתמש בהן עכשיו אין עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו עבד יוצא בהן לחירות תניא אידך הרי שהיה עינו כהויה וסמאה שינו נדודה והפילה אם היה יכול להשתמש בהן כבר עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו אין עבד יוצא בהן לחירות:

לא ת"ר הרי שהיה רבו רופא ואמר כחול לי את עיני וסימאה חתור לי שיני והפילה שיחק באדון ויוצא לחירות רבן שמעון בן גמליאל אומר ושחתה עד שיתכוון לשחתה והלכתא כת"ק. תניא רבי אלעזר אומר הרי שהושיט ידו למעי שפחתו וסימא עין עובר שבמעיה פטור אמר רב ששת הרי שהיתה עינו סמויה וחטטה עבד יוצא בהן לחירות מאי טעמא מחוסר אבר הוא אמר רב חייא בר אשי אמר רב היתה לו אצבע יתירה [דף כה.] וחתכה עבד יוצא בהן לחירות אמר רב הונא והוא שנספרת על גב היד:

רי"ף ט: **לב מתני'** [דף כה:] בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ ור' אליעזר וחכ"א בהמה דקה נקנית במשיכה בפ' המוכר את הספינה סי' ב כתבתי דין מסירה אי בעינן שימסור המוכר ללוקח מיד ליד או שיאחוז בה הלוקח במצות המוכר גם כתבתי שם סי' ד הא דקתני בהמה גסה נקנית במסירה היינו אף במסירה וכל שכן במשיכה:

גמ' דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב אמר להו מי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן במסירה תנן ואיהו נמי במסירה קאמר והדר ביה רב והוא דאמר כי האי תנא דתניא וחכמים אומרים זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא:

מתני' [דף כו.] נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף ובשטר ובחזקה וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריו' לישבע עליהן:

רי"ף י. **גמ'** אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבין את השטר אבל במקום שכותבין את השטר לא קנה עד שיכתוב את השטר ואי פריש פריש כי הא דרב אידי בר אבין כי זבין ארעא אמר אי בעינא בכספא איקני ואי בעינא בשטרא איקני אי בעינן בכספא איקני דאי בעיתו למיהדר בכו לא מציתו למיהדר ואי בעינא בשטרא איקני דאי בעינא למיהדר הדרנא בי: ובשטר אמר שמואל ל"ש אלא שטר מתנה אבל שטר מכר לא קנה עד שיתן דמים מתיב רב המנונא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה התם במוכר שדהו מפני רעתה רב אשי אמר במתנה בקש ליתנה לו ולמה כתב לו בלשון מכר כדי לייפות את כחו: ושאין להן אחריות וכו' מנלן דכתיב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד ולר' יוחנן דאמר דבר תורה מעות קונות תנא תקנתא דרבנן קתני:

לג נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות וכו' מה"מ אמר חזקיה דאמר קרא ויתן רי"ף י: להם אביהם מתנות רבות עם ערים בצורות אשר ביהודה איבעיא להו מי בעינן צבורים בה או לא ואסיקנא דף כז. והילכתא צבורים לא בעינן אגב וקני בעינן כלומר צריך המקנה לומר לקונה קני הא ארעא וקני אגבה הנך מטלטלי דאית לי במקום פלוני וכיון דאחזיק בהך ארעא קנה להנהו מטלטלי או להנהו זוזי כל היכא דאיתנייהו:

לד ה"ג ברוב ספרים [דף כו:] הכא במאי עסקינן לדמי הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך מאה צאן ומאה חביות ניקנינהו ניהליה בחליפין אלא מאי לדמי לקנינהו ניהליה במשיכה אלא מאי אית לך למימר דליתיה למקבל מתנה הכי נמי דליתיה למקבל מתנה וכתב ה"ר שמעיה ז"ל וכן כתב הריב"ן בריש אף על פי דיש לדקדק משמועה זו דאין מועיל קנין סודר שלא בפני הקונה מדלא הקנה לו בחליפין ע"י אחר וכ"כ הריב"ן ז"ל ופליאה היא בעיני רש"י שהרי מעשה בכל יום שקונין בסודר שלא בפני המקבל מתנה ויש גירסא אחרת אלא מאי לדמי ונקנינהו ניהליה במשיכה דליתיה למקבל מתנה ונזכינהו ניהליה אגב אחר וכו' וכן הגיה רש"י בפירוש כתב ידו וגירסא זו עיקר דקיימא הכי נמי מסתברא וגם לפי גירסא אחרת פרש"י דלכך לא הקנה לו בחליפין ע"י אחר שלא היה שם אחר שהיה חפץ בהנאתו ליתן הסודר בשבילו וכן מוכח בכוליה גמרא דמועיל קנין סודר מה שהעדים קונין מן

המקנה בשביל הקונה כדאמרינן ב"ב דף קלו. אקנייה וקנינא וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא כתובות נה: דאמר כתובו וחתומו וקנו מיניה לא צריך לאימלוכי ביה ב"מ מז. וקנינא מיניה במנא דכשר למקני ביה ובכמה דוכתין גיטין דף נא. כתובות דף קב: אמרינן כשקנו מידו נדרים דף כז: והוא דקנו מיניה כל הני לישני מוכח שהעדים רגילים לקנות מן המקנה לצורך הקונה ורוב קניינין נעשין כן להכי נקט האי לישנא בכוליה גמרא ולכך הורגלו לעשות קנין בסודר של עדים שלא בפני הקונה לפי שרוב הקניינין היה שלא בפני הקונה ועוד אם איתא שצריך שיהא הקנין בפני הקונה היה צריך לפרש בשטר שנעשה הקנין בפניו כמו שמפרשים שאר דברים במנא דכשר למיקניא ביה ועוד הביא ראיה ה"ר יצחק הלבן ז"ל מהא דאמרי' בכתובות בפרק הנושא (כתובות דף קב:) ובגיטין פרק הניזקין (גיטין דף נא.) איהי דהואי בשעת קנין מהני לה קנין בנותיו דלא הוו בשעת קנין לא מהני להו קנין משמע דאי הוו בנות בעולם בשעת קנין מהני להו קנין אע"פ שהקנין לא היה בפניהם וסתם קנין שבגמרא קניין חליפין משמע ועוד הביא ראיה ב"ב דף קסז מהא דכותבין **שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו ב"מ דף יב:** יג. ומוקי לה בשטרא אקנייתא וסתם אקנייתא משמע בסודר אלמא שלא בפני הלוה מקנין לו:

לה [דף כז.] **איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מאי ת"ש עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו אלמא שדה במכר ומטלטלין במתנה קנה אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא לא שנו אלא שנתן לו דמי כולן אבל**
רי"ף יא. **לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו** וא"ת כיון שנתן דמי כולן בלא חזקה נמי קרקע נקנה בכסף וי"ל דמיירי במקום שכותבין את השטר ומשמע דדוקא דעשר שדות בעשר מדינות לא קנה אלא כנגד מעותיו אבל בשדה אחת קנה בחזקה בלא מעות מכאן יש לדקדק אף במקום שכותבין את השטר אע"ג דכסף לא קני חזקה קניא והיינו טעמא משום דאלים קנין חזקה משום שעשה מעשה בגוף הדבר מידי דהוה אמשיכה דקניא בלא כסף **תניא כוותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א בזמן** [דף כז:] **שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו:**

לו וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן אמר עולא מניין לגלגול שבועה מן התורה שנאמר ואמרה האשה אמן אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה אשכחן איסורא דאורייתא ממונא מנלן תנא דבי ר' ישמעאל קל וחומר ומה סוטה שלא ניתנה לישבע [דף כח.] **בעד אחד מגלגלין ממון שניתן לישבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין אשכחן ודאי ספק מנלן דתניא ר' שמעון בן יוחאי אומר נאמרה שבועה מבפנים ונאמרה מבחוץ מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי** וא"ת ולמה לי קל וחומר נילף כולה מילתא מהאי דינא נאמרה שבועה בפנים וכו' וי"ל דאי לאו קל וחומר לא הוה ילפינן בהאי מה מצינו ממונא מאיסורא אבל השתא דשמעינן מק"ו דמגלגלין על הודאי ילפינן במה מצינו שעשה ספק כודאי ונראה שלא על כל הספיקות מגלגלין שאם נתחייב אדם לחבירו שבועה אינו וכול לגלגל עליו ולומר השבע לי שלא גנבת לי שום דבר מעולם אלא דוקא ספק שיש לו לחוש קצת כגון שהיה שותפו או אריסו כי האי גוונא אמרי' בסוף פ' כל הנשבעין (שבועות דף מח:) דמגלגלין וכן בסוטה שאנו למדין ממנה יש לחוש לזנות כיון דמעיקרא נמצא בה דבר פריצות שקינא לה ונסתרה:

לז עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב דאמר ליה השבע לי שאין **עבדי אתה ההוא שמותי היו משמתין ליה דתניא הקורא לחבירו עבד היה בנידוי. ממזר היה סופג את הארבעים רשע** היה יורד עמו לחייו אמר רבא דא"ל **השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי:**

יום קצג

לח מתני' כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו רשות הגבוה רי"ף יא:
בכסף ורשות ההדיוט בחזקה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט:

גמ' כל הנעשה דמים באחר מאי ניהו מטבע שמע **מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה הכי קאמר כל הנישום דמים באחר** כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין פירשתי בפרק הזהב סי' ב' ג' ד' ה':

לט מתני' [דף כט.] **כל מצות הבן על האב אנשים חייבים ונשים פטורות וכל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין וכל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות ושלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבין כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבין חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים:**

רי"ף יב. **גמ' תנינא להא דתנו רבנן האב חייב לבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו בנהר ר' יהודה אומר כל** מי שאינו מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו **לסטיות: למולו מנלן דכתיב וימל אברהם את יצחק בנו וגו' כאשר צוה אותו אלהים אותו ולא אותה והיכא דלא מהליה אבוה מיחייבי בי דינא למימהלי' דכתיב המול לכם כל זכר** ואין לברך להכניסו בבריתו וכן כתב הרב הברצלוני בשם רב האי גאון ב"ד שמלין מקום שאין האב הכל מברכין להכניסו והרב כתב שאין מברכין **והיכא דלא מהליה בי דינא מיחייב איהו למימהל נפשיה דכתיב וערל זכר אשר לא ימול בשר ערלתו ונכרתה:**

מ לפדותו מנלן **דכתיב בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוה מיחייב איהו למיפרק נפשיה דכתיב תפדה קרי ביה תפדה ואיהי מנלן דלא מיחייבא דכתיב תפדה תפדה כל שמצווה לפדות את עצמו מצווה לפדות לאחרים וכל שאינו מצווה לפדות עצמו אינו מצווה לפדות לאחרים ואיהי מנלן דלא מיפקדה אפרקונה דכתיב תפדה תפדה כל שאחרים מצווין לפדותו מצווה לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו מצווה לפדות את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה** דקאמר קרא כל בכור **בניך תפדה בניך ולא בנותיך: תנו רבנן הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו** [דף כט:] **מאי טעמא מצוה דגופיה עדיף ת"ר מנין שאם היו לו** ה' בנים מחמש נשים **שחייב לפדות את כולן שנאמר כל בכור אדם בבניך תפדה פשיטא בפטר רחם תלא רחמנא מהו דתימא נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו** וגם פטר רחם קא משמע לן דלא. ותקון גאוני לסדורי מנהגא דפדיונא וברכתא דיליה הכי דמייתי ליה אבוה קמיה דכהנא ומודע ליה לכהנא דבכור פטר רחם הוא ולישייליה כהנא מאי בעית טפי ברך בוכרך דין או חמש סילעי דמחייבת למיפרקיה בהו ולהדר ליה ברי בוכרא בעינא טפי והילך ה' סילעי בפורקניה ובהדי דיהיב להו בידיה מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן בא"י אמ"ה שהחיינו וכו' והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפה"ג ובורא עצי בשמים בא"י אמ"ה אשר קדש עובר ממעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים וארבעים ושמנה איברים שיש בו ונפח בו נשמה כדכתיב ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה עור ובשר הלבישו ובעצמות ובגידין סוככו כדכתיב עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוככני וצוה לו למאכל ולמשתי וזימן לו שני מלאכי השרת לשומרו במעי אמו כדכתיב חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוחי אביו אומר זה בני בכור ואמו אומרת זה בני בכורי שבו פתח הקב"ה דלתי בטני חמשה סלעים נתחייבנו ליתן לכהן בפדיונו כדכתיב ופדויו מבן חדש תפדה בערכך חמשת שקלים בשקל הקדש עשרים גרה השקל ונאמר אך פדה תפדה את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה כשם שזכה בכור זה לפדיון כך יזכהו השם לתורה לחופה ולמעשים טובים בא"י מקדש בכור ישראל לפדיונו ומברך הכהן את הבן ומחזירו לאביו ולאמו וכי פריק איהו נפשיה מברך אקב"ו על פדיון בכור ונהגו לברך ברכה זו בארצות הללו. ובצרפת ובאשכנז לא נהגו לברך ברכה זו ולא מצינו שמברכין שום ברכה שלא הוזכרה במשנה או בתוספתא או בגמ' כי אחרי סידור רב אשי ורבינא לא מצינו שנתחדשה ברכה וגם ראשית הברכה איני מבין אשר קדש עובר במעי אמו אי קדושת בכור קאמר בפטר רחם תלא רחמנא ומותר להטיל מום בבכור קודם שיצא רובו:

מא ללמדו תורה מנלן דכתיב ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה אבוה חייב איהו למיגמר אדכתיב ולמדתם אותם **ואיהי מנלן דלא מיפקדא דכתיב ולמדתם ולמדתם כל שאחרים מצווים ללמדו מצווה ללמוד וכל שאין אחרים מצווין ללמדו** אינה **מצויה ללמוד ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה** דכתיב ולמדתם אותם את **בניכם ולא בנותיכם ת"ר הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר אם היה בנו זריז וממולא** בנו קודמו **כדרב יעקב**

בריה דרב אחא ב"ר יעקב דשדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא מיחדדן שמעתתיה א"ל אנא עדיפנא מינך תוב את ואיזיל אנא אבל אי היה בנו עדיף היה שולח את בנו והיינו כר' יהודה וכן הילכתא: ת"ר ללמוד תורה ולישא אשה לומד תורה ואח"כ נושא אשה ואם א"א לו בלא אשה נושא אשה ואחר כך לומד תורה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה ר' יוחנן אומר רחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן והא להו וכולהו מודו דאם אי אפשר לו ללמוד אם ישא אשה ילמוד ואחר כך ישא אשה וקצבה לאותו לימוד לא ידענא שלא יתכן שיתבטל מפריה ורביה כל ימיו שלא מצינו זה אלא בבן עזאי שחשקה נפשו בתורה יבמות דף סג:: אמר רב הונא בן כ' שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה בעבירה ס"ד אלא אימא בהרהור עבירה אמר רב אבא וכן תנא דבי ר"י עד עשרים שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם אימתי ישא אשה כיון שהגיע לעשרים שנה ולא נשא אשה אומר תפח עצמותיו אמר [דף ל.] ליה רבא לרב נתן אדידך על צוארי דברך השיאו אשה איכא דאמרי משיתסר ועד עשרים ותרתי ואמרי לה מתמניסר ועד עשרים וארבע דכתיב חנוך לנער על פי דרכו:

מב עד היכן חייב אדם ללמד את בנו ת"ש דתניא מלמדו מקרא ואינו מלמדו משנה ואמר רב פפא מקרא זו תורה וכשם שחייב ללמד את בנו תורה כך חייב ללמד את בן בנו תורה שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך אם כן מה ת"ל ולמדתם אותם את בניכם בניכם ולא בנותיכם אמר ריב"ל כל המלמד את בן בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וסמיך ליה יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב: אמר ריב"ל לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בגמרא ומי יודע כמה חיי כי קאמר ליומי פירש רש"י ימי השבת ויש מפרשים ישלש בכל יום ועל כן סדר רב עמרם לומר בכל יום קודם פסוקי דזמרה מקרא משנה וגמרא ור"ת ז"ל מפרש דאנן סומכין אהא דאמרינן בסנהדרין דף כד. גמרת בבלי בלול במקרא במשנה בגמרא ובו אנו יוצאין ידי חובותינו: [דף ל:]

רי"ף יב: להשיאו אשה מנלן דכתיב קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תתנו לאנשים בשלמא בנו בידו אלא בתו מי הויא בידו הכי קאמר ניתיב לה מדידיה כי היכי דניתי ונסבינהו. ללמדו אומנות מנלן אמר חזקיה אמר קרא ראה חיים עם אשה אשר אהבת אם אשה ממש היא כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות ואם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות וי"א להשיטו בנהר מאי טעמא חיותיה הוא:

מג כל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין תנינא להא דת"ר איש אין לי אלא איש אשה מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים אם כן מה ת"ל איש איש סיפק בידו לעשות אשה אין סיפק בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה: אמר רב אידי בר אבין נתגרשה שניהם שוין: ת"ר נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך השוה הכתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום נאמר איש אמו ואביו תיראו ונאמר את ה' אלהיך תירא השוה הכתוב מורא אב ואם למורא המקום נאמר מקלל אביו ואמו מות יומת ונאמר איש כי יקלל את אלהיו ונשא חטאו השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום. בהכאה ודאי אי אפשר וכן בדין מפני ששלשתן שותפים בו. ת"ר ג' שותפים יש בו באדם הקב"ה ואביו ואמו בזמן שאדם מכבד אביו ואמו אמר הקב"ה מעלה אני עליכם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הכתוב [דף לא.] כבוד אב לכיבוד אם גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה לפיכך הקדים הכתוב מורא האם למורא האב:

מד גרסינן בכתובות פרק הנושא (כתובות דף קג.) תנא כבד את אביך זו אשת אביך ואת אמך זו בעל אמך וי"ו יתירא לרבות אחיך הגדול וה"מ מחיים אבל לאחר מיתה לא:

מה אמר ריב"ל אסור לו לאדם שיהלך ד' אמות בקומה זקופה שנאמר מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי:

מו שאל בן אלמנה אחת את ר"א אבא אמר השקיני מים ואמא אמרה השקיני מים איזה מהם קודם אמר לו הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך

חייבים בכבוד אביך בא לפני ר' יהושע אמר לו כך אמר ליה נתגרשה מהו אמר לו מבין ריסי עיניך ניכר שבן אלמנה אתה אלא שהלכה למעשה אתה שואל הטל להם מים בספל וקעקע להם כתרנגולין **א"ר יהודה אמר שמואל שאלו את ר"א עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו פעם אחת בקשו ממנו אבנים לאפוד בששים רבוא שכר** והיה מפתח מונח **תחת מראשותיו של אביו ולא ציערו לשנה** אחרת נתן לו הקב"ה **שכרו ונולדה לו פרה אדומה בעדרו נכנסו חכמי ישראל אצלו אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי אלא איני מבקש מכם כלום אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא א"ר חנינא ומה מי שאינו מצווה כך מי שמצווה על אחת כמה וכמה** דא"ר חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה:

מז אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מ"ד לי הלכה כרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דאמינא לא מיפקדנא ועבידנא השתא דשמעית להא דאמר ר' חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה אמינא אדרבה מאן דאמר לי אין הלכה כרבי יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן:

מח רבינו תם היה אומר דנשים יכולות לברך על כל מצות עשה שהזמן גרמא דאע"ג דפטירי ואפילו מדרבנן לא מחייבי כדמוכח בברכות פרק מי שמתו (ברכות דף כ:) גבי נשים חייבות בקידוש היום דבר תורה ואין כאן משום לא תשא את שם לפי שמברכות ברכה שאינה צריכה דהך דרשא אסמכתא בעלמא היא דהא אמרי' בפ' מי שמתו (ברכות דף כא.) ספק קרא קרית שמע ספק לא קרא יחזור ויקרא ולא אסרינן מספק משום בל תשא הלכך כיון שמתכוונות לברכה אין כאן משום בל תשא ואי לאו הכי במה היה שמח רב יוסף והלא היו כמה ברכות ברכת ציצית ותפילין וכל ברכת מצות עשה שהזמן גרמא ואמרינן בפרק המניח (בבא קמא דף ל.) האי מאן דבעי למהוי חסידא ליקיים מילי דברכות ועוד הביא ראיה מדאמרינן בפ' בתרא דעירובין דף צו. דמיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים לרבי יוסי דאמר נשים סומכות רשות אבל רבי יהודה פליג עליה התם ואמר מיחו ומסתבר למימר דמה שמיחו מפני שהיתה מברכת שמע מינה לדרבי יוסי שרי לברוכי ועוד הביא ראיה מדאמר רב אחא בערבי פסחים דף קטז: סומא פטור מלומר ההגדה ופריך ליה והא אמר רבינא שאילתינהו לרבנן דבי רב ששת מאן אמר אגדתא בי רב ששת רב ששת בי רב יוסף רב יוסף ומוכח התם דלא פריך אלא ממה שמוציאין אחרים אבל מה שברכו הם עצמם לא קשיא ליה אע"ג דאיכא ברכה דאשר גאלנו מיהו אין זו ראיה כל כך דעדיפא מינה פריך ועוד דבברכה אשר גאלנו ליכא וצונו ותימה הוא היאך תאמר וצונו במילתא דלא מיחייבא לא מדאורייתא ולא מדרבנן גם נראה דמסומא אין כל כך ראיה דסומא אע"ג דפטור מדאורייתא מיחייב מדרבנן כדמוכח ההיא דפסחים דמשני קא סברי רב ששת ורב יוסף מצה בזמן הזה דרבנן ולכך היו יכולין להוציא אחרים ש"מ דאינהו מיחייבי מדרבנן הלכך יכולין לברך ולימא וצונו כמו שמברכין בנר חנוכה ובכל מצות דרבנן ומה שחייבו סומא מדרבנן ואשה פטורה לגמרי היינו טעמא משום דהוי ממין בר חיובא ועוד שלא יראה כמי שאינו נוהג בתורת ישראל אי פטרת ליה מכל המצות אבל אשה מחייבת במצות עשה שלא הזמן גרמא ובמצות לא תעשה ורבי יצחק בר יהודה ז"ל הביא ראיה דנשים מברכות על מצות עשה שהזמן גרמא מהא דאמרי' מגילה דף כג. הכל עולין למנין שבעה אפילו אשה ואפילו קטן ואע"ג דאשה אינה מצווה לעסוק בתורה ואומר ר"ת ז"ל דאינה ראיה דברכת תורה לפניה ולאחריה לאו משום מצות ת"ת שהרי אפילו בירך הערב נא או נפטר באהבה רבה חוזר ומברך לחובת קריאת התורה תדע שכהן הקורא במקום לוי חוזר ומברך ועוד דילמא מה שאשה וקטן עולין למנין שבעה היינו באמצע כדאמר במגילה בפ' הקורא את המגילה עומד דף כא: תניא פותח מברך לפניה וחותם מברך לאחריה:

מט כי אתא רב דימי אמר פעם אחת היה לבוש סריקין של זהב וישב בין גדולי רומי ובאת אמו וקרעתו ממנו וטפחה בלו על ראשו ולא הכלימה תני אבימי בריה דר' אבהו יש מאכיל את אביו פסיוני וטורדו מן העולם יש מטחינו בריחים ומביאו לחיי העולם הבא ועוד **שאלו את ר"א עד היכן כיבוד אב ואם אמר להם כדי** שיזרוק ארנקי בפניו לים ואינו מכלימו: ר"ט ה"ל אימא זקנה כל [דף לא:] אימת דהוות **בעיא למיסק לפוריא גחין וסלקא עליה אתא וקא**

משתבח בבי מדרשא אמרו ליה עדיין לא הגעת לחצי כיבוד כלום זרקה ארנקי בפניך לים ולא הכלמתה
רי"ף יג. ת"ר מכבדו בחייו מכבדו במותו בחייו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום אל יאמר מהרוני בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי אלא כולהו בשביל אבא במותו כיצד אמר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא אלא יאמר כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו וה"מ בתוך י"ב חדש מכאן ואילך יאמר ז"ל לחיי העולם הבא תניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו מקרא כתוב בתורה כך הוא ת"ר איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר את דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא אבעיא להו משל מי רב יהודה אמר משל בן רב הושעיא [דף לב.] אומר משל אב אורו ליה רבנן לר' ירמיה כמ"ד משל אב וכן הילכתא וכן פסק בשאלתות דרב אחאי בפרשת וישמע והיכא דרויחא הבן והאב לית ליה
רי"ף יג: כייפינן ליה לבן ושקלינן מיניה בתורת צדקה ויהבינן לאבוה כי הא דרב פפא אכפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאות זוזי לצדקה כתובות דף מט. וכן שדרו ממתיבתא וכן הביא רבינו חננאל ז"ל ראיה מן הירושלמי הלכה ז' ובפ' א' דפיאה ה"א מעובדא דרבי יונתן שכפה את הבן לזון את האב וקאמר התם הלואי ברירא לן כל שמעתתא כהדין שכופין את הבן לזון את האב ואין כ"כ ראיה משם דהתם בכותב נכסיו לבניו איירי ואהכי מייתי לה בפרק נערה שנתפתתה ועוד הביא ראיה מההיא דתניא בירושל' שם דתני ר' שמעון בן יוחאי מצינו שהקפיד הקב"ה על כבוד אב ואם יותר מכבודו בכבודו הוא אומר כבד את ה' מהונך אם יש לך ממון חייב ואם לאו פטור בכיבוד אב ואם כבד את אביך ואת אמך בין יש לו בין אין לו אפילו הוא מחזר על הפתחים והא דקא אמרינן ואפילו הוא מחזר על הפתחים לא שיכבדוהו משלו ויחזור הוא על הפתחים דהא קי"ל משל אב אלא בגופו מכבדו ובטל ממלאכתו ומתוך כך צריך לחזר על הפתחים:

יום קצד

נ אלעזר בן מתיא אומר אבא אומר השקיני מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה אני את המצוה שאני ואבא חייבין במצות איסי בן יהודה אומר אם אפשר המצוה לעשותה ע"י אחרים תעשה ע"י אחרים אמר רב אדא בר מתנה הלכה כאיסי בן יהודה:

נא גרסינן במגילה דף טז: אמר רבא אמר ר' יצחק בר שמואל בר מרתא גדול ת"ת מכיבוד אב ואם שכל אותן שנים שעשה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש עליהם:

נב אמר רב יצחק בר שילא א"ר חסדא האב שמחל על כבודו כבודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול ורב יוסף אמר אפי' הרב שמחל על כבודו כבודו מחול וסוגיין כרב יוסף אלא מיהו אע"ג דכבודו מחול הידור בעי למעבד ליה כי הא דרבא הוה משקי ביה [דף לב:] הילולא דבריה ודלי להו כסא לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ורב פנחס בריה דרב חסדא ולא קמו מקמיה ואיקפד ואמר הני רבנן רבנן והני רבנן לאו רבנן וכן נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך: תנו רבנן מפני שיבה תקום יכול אפילו מפני זקן אשמאי פירוש בור והאדמה לא תשם מתרגמינן וארעא לא תבור בראשית מז וכמו פיתחי שימאי דפרק הקומץ (מנחות דף לג:) כדפירש ר"ת ולא כדפירש רש"י שפי' אשמאי רשע ועם הארץ דבהא לא מחייב איסי בן יהודה לכבדו דמותר להכותו ולקללו דאינו עושה מעשה עמך. ת"ל זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר אספה לי שבעים איש מזקני ישראל רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא זה שקנה חכמה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק ת"ל תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור ואיזו היא קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ד' אמות יכול יהדרנו בממון ת"ל תקום והדרת מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בה חסרון כיס יכול יעמוד בפניו בבית הכסא ובית המרחץ ת"ל תקום והדרת לא אמרתי קימה אלא במקום שיש הידור יכול יעצים עיניו כדי שלא יראנו ת"ל ויראת כל דבר המסור ללב נאמר בו ויראת רשב"א אומר מנין לזקן שלא יטריח ת"ל זקן ויראת איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום ואפי' כל שיבה במשמע ר' יוסי הגלילי היינו ת"ק איכא בינייהו יניק וחכים ת"ק סבר לא ור' יוסי הגלילי סבר אפי' יניק וחכים וא"ת שיבה למאי

איצטריכא בין לרבנן בין לר' יוסי הגלילי וי"ל דאי לאו שיבה ה"א אפי' זקני השוק השתא דכתב זקן בתר שיבה רבנן מצרכי זקן וחכם ורבי יוסי הגלילי סבר אפי' יניק וחכים ועוד נראה דבין לרבנן בין לרבי יוסי הגלילי שמעינן דמשיבה דצריך לקום מפני שיבה זקן שאינו אשמאי אע"פ שאינו מופלג בחכמה אלא רבנן דרשי זקן מזקני למעוטי יניק וחכים ואפילו **הוא מופלג בחכמה ורבי יוסי הגלילי** דריש זקן זה קנה חכמה ואפילו יניק וחכים אם הוא מופלג בחכמה. **אמר מר** [דף לג.] **מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בה חסרון כיס מכאן אמרו אין בעלי אומנות רשאין לעמוד מפני תלמידי** חכמים בשעה שעוסקין במלאכתן פי' אין רשאין ליבטל ממלאכתן אם הוא עוסק במלאכת אחרים אי נמי אף במלאכת עצמו אינו רשאי פי' אינו חייב כדתנן בערכין פ' המקדיש שדהו (ערכין דף כח:) אומדים כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להקריבו עולה אע"פ שאינו רשאי **יכול יעמוד מפניו בבית הכסא** או בבית המרחץ ת"ל **תקום והדרת וה"מ בבתי גוואי אבל בבתי בראי חייב לעמוד מפניו. אמר מר ואיזו קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ד"א אמר אביי לא** רי"ף יד.
אמרן אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק כמלא עיניו אביי מכי חזי לאונו דחמרא דרב יוסף קאים מקמי' **דקי"ל רכוב כמהלך דמי** וחייב למיקם מקמיה. גרסינן ביומא בפ' **הוציאו לו את הכף דף נג. תלמיד הנפטר מרבו** לא **יחזיר פניו וילך אלא מצדד פניו והולך כי הא דר"א כי הוה מיפטר מיניה דרבי יוחנן הוי מסגי ואזיל לאחוריה כי הוה בעי ר' יוחנן לסגויי הוה גחין וקאים ר"א בדוכתיה עד דהוה מכסי רבי יוחנן מיניה. רשב"א אומר מנין לזקן שלא יטריח** ת"ל וכו' **אמר אביי נקטינן דאי מקיף חיי אביי מקיף רבי זירא מקיף איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום ואפי' כל שיבה במשמע** וכיון דס"ל כל שיבה במשמע על כרחיך דריש זקן זה שקנה חכמה ליניק וחכים כר' יוסי הגלילי וכן הלכה א"ר יוחנן **הלכה כאיסי בן יהודה** ומבן שבעים נקרא שיבה ר' יוחנן **קאים מקמי סבי דארמאי אמר כמה הרפתקי עדי עלייהו דהני. רבא מיקם לא קאי הידור עביד להו אביי יהיב ידא לסבי דארמאי:**

נג גרסינן בי**ש נוחלין דף קכ.אמר רבי אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנה ואמר רב אשי והוא דמופלג בחכמה והוא דמופלג בזקנה** פירש רשב"ם בישיבה בין לדין בין לשאר ישיבות של תורה מושיבין את החכם למעלה מן הזקן במסיבה של משתה והוא הדין לנשואין כבנות צלפחד והוא דמופלג החכם בחכמה שחכם הוא מאד אז הלך אחר חכמה ולא אחר זקנה אע"פ שחכם קצת והוא דמופלג בזקנה שהוא זקן מאד אז חולקין לו כבוד בבית המשתה יותר מלחכם ואע"פ שהוא מופלג בחכמה והוא שהזקן חכם קצת אבל אם אינו מופלג בזקנה החכם שהוא מופלג קודם לכבודו שמעינן מהכא דחכם מופלג וזקן מופלג שאינו חכם כל כך כבחור בישיבה הלך אחר חכמה להושיב את החכם בראש ולדבר תחלה ובמסיבה הלך אחר זקנה והיכא דחכם הוי מופלג בחכמה וזקן לא הוי מופלג בזקנה בכל מקום הלך אחר חכמה ואפי' במסיבה והיכא דהזקן הוי מופלג בזקנה והחכם אינו מופלג בחכמה בכל מקום הלך אחר זקנה ואפי' בישיבה והוא שהזקן חכם קצת אפי' הבחור חכם יותר ממנו והיכא דלא מופלג לא האי בחכמה ולא האי בזקנה נראה בעיני דבכל מקום הלך אחר זקנה מדאמר רב אשי היכא דתרוייהו מופלגין הולכין בישיבה אחר החכם ובמסיבה אחר הזקן מכלל היכא דלא מופלג לא האי ולא האי הולכין בכל מקום אחר אחד מהן ומדלא פי' איכא למימר דמסתמא הולכין אחר הזקן דבשביל שהחכם חכם קצת ממנו אין לנו לבייש את הזקן והחכם אינו בוש בכך מאחר שהוא זקן ממנו יודע הוא שבשביל זקנתו חולקין לו כבוד ע"כ:

נד עוד גרסינן התם דף קיט: **והלכתא חולקין כבוד לתלמיד בפני הרב והלכתא אין חולקין כבוד לא קשיא הא דפליג ליה רביה יקרא והא דלא פליג ליה יקרא:** [דף לג:] **אמר ר"א כל ת"ח שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח שנאמר וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני האלהים מורא זה איני יודע מה הוא כשהוא אומר תקום ויראת** מאלהיך הוי אומר מורא זה קימה **ואמר ריב"ל כל מלאכה שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו** וכו' כתבתי בפרק אלמנה ניזונת ס' ב': תניא פסחים כב: לקמן (קידושין נז.) **שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתים שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירש אמרו לו תלמידיו כל אתין שבתורה שדרשת**

מה תהא עליהן אמר להם כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אקבל שכר על הפרישה עד שבא ר' עקיבא ולימד את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים:

נה רב אלפס ז"ל לא הביא הא דר' אבא אמר רבי ינאי אין ת"ח רשאי לעמוד בפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמים משום דמשמע ליה דר"א דאמר כל ת"ח שאינו עומד וכו' פליג אדרבי ינאי וס"ל דהילכתא כרבי אלעזר שלא נתן קצבה וגם ר"ע השוה מורא החכם למורא שמים ואם אדם מקבל פני שכינה כמה פעמים ביום צריך לעמוד באימה ובמורא ולכך סמך רב אשי דברי ר' אלעזר בתר מימרא דרבי ינאי לאשמועינן דפליג עליה והא דלא קאמר ורבי אלעזר אמר לפי שלא היה בדורו של רבי ינאי:

נו איבעיא להו בנו והוא רבו מהו לעמוד מפני אביו ולא איפשיטא. איבעיא להו בנו והוא רבו מהו לעמוד אביו מפניו גם זו לא איפשיטא וספיקא דאורייתא הוא ויעמדו זה מפני זה אמרו עליו על רבינו מאיר מרוטנבורג שמיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו ולא רצה שאביו יבא אליו:

נז איבעיא להו מהו לעמוד בפני ספר תורה רבי חלקיה ורבי אליעזר ור' סימון אמרו קל וחומר מפני לומדיה עומדין מפניה לא כל שכן:

נח אמר ר' חנינא בריה דרבי אבוה אמר ר' אבדימי דמן חיפה חכם עובר עומד מלפניו ד' אמות וכיון שעבר ד' אמות יושב אב ב"ד עובר עומד מלפניו כמלא עיניו וכיון שעבר ד' אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו כמלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד באו האהלה. **גרסינן בסוף הוריות דף יג: ת"ר כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבין עד שיאמר להם שבו כשאב ב"ד נכנס עושין לו שתי שורות מכאן ומכאן עד שנכנס ויושב במקומו חכם שנכנס אחד עומד ואחד יושב עד שנכנס ויושב במקומו בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכין להם מפסיעין על ראשי העם ואע"פ שאמרו אין שבח לתלמיד חכם שיכנס באחרונה יצא לצורך נכנס ויושב במקומו בני חכמים שממונים אבותיהם פרנסים על הצבור בזמן שיש להם דעת לשמוע נכנסין ויושבין אחר אביהן הופכין** את פניהם כלפי אביהם **אין בהם דעת לשמוע הופכין פניהם כלפי העם: אמר מר יצא לצורך נכנס ויושב במקומו אמר רב פפא לא אמרן אלא לקטנים** אבל **לגדולים לא דהוה ליה למיבדק נפשיה מעיקרא דאמר רב יהודה לעולם** ילמד אדם עצמו להשכים ולהעריב **כדי שלא יתרחק ר' אלעזר בר' צדוק אומר אף בבית** רי"ף יד: **המשתה עושין אותן סניפין אמר רבא ובחיי אביהן** והאי סידורא דהוריות מיירי כשהיו יושבין שורות שורות בבית המדרש והכא ברשות הרבים כי ההוא דמשה:

נט [דף לד.] **כל מצות עשה שהזמן גרמא וכו' תנו רבנן איזו היא מצות עשה שהזמן גרמא סוכה ולולב שופר ציצית** ותפילין רף לר. **ואיזו היא שלא הזמן גרמא מזוזה מעקה אבידה ושילוח הקן וכללא הוא והרי מצה שמחה והקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו הרי** תלמוד תורה ופדיון הבן ופריה ורביה דמצות עשה שלא **הזמן גרמא ונשים פטורות אמר ר'** רי"ף טו. **יוחנן אין למידין מן הכללות ואפי' במקום שנאמר בהן חוץ: חוץ מבל תקיף ומבל תשחית ובל תטמא למתים** דכתיב [דף לה:] לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך ומדשני קרא בדבוריה וכתיב ופאת ראשכם בלשון רבים ופאת זקנך בלשון יחיד דרשינן מיניה זקנך ולא זקן אשתך ודרשינן נמי כל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה ובל תטמא למתים דכתיב אמור אל הכהנים בני אהרן לנפש לא יטמא [דף לו.] בני אהרן ולא בנות אהרן איסי תני אף בבל **יקרחו נשים פטורות ולית הלכתא כדאיסי אלא אחד אנשים ואחד נשים חייבין ירושלמי ה"א רב המנונא מפקיד לחבריא פקדון** נשייכו כד הוו קיימין על מיתא דלא **יתלשון בשעריהון שלא יבואו לידי קרחה שנאמר כי עם קדוש אתה** א' אנשים וא' נשים:

ס ת"ר לא יקרחו **יכול אפילו קרח ארבע וחמש קרחות לא יהא חייב אלא אחת תלמוד לומר קרחה לחייב על כל קרחה וקרחה בראשם מה תלמוד לומר לפי שנאמר לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם יכול לא יהא חייב אלא בין העינים מניין לרבות כל הראש ת"ל בראשם לחייב על כל הראש כבין עינים אין לי אלא כהנים שריבה בהן הכתוב מצות יתירות ישראלים מנין נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה כאן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב**

על הראש כבין העינים אף כאן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העינים ומה להלן על מת אף כאן על המת:

יום קצה

סא מתני' [דף לו:] **כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחו"ל** [דף לז.] **חוץ מן הערלה והכלאים ר' אליעזר אומר אף החדש:**

גמ' מאי תלויה בארץ ומאי אינה תלויה בארץ **אילימא תלויה דכתיב בה ביאה שאינה תלויה דלא כתיב בה ביאה והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהו ביאה ונוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ אמר רב יהודה הכי קאמר כל מצות שחובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה ומן הכלאים ר' אליעזר אומר אף החדש וקיימא לן כרבי אליעזר דסתם לן תנא כוותיה דתנן פ"ג דערלה מ"ט חדש** [דף לח:] **אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים**
רי"ף טו: [דף לט.] **אמר רב אסי אמר ר' יוחנן לוקין על הכלאים אמר רבי אלעזר לר' אסי והא אנן תנן כלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהרכבת האילן כדשמואל דאמר שמואל את חוקותי תשמורו חוקים שחקקתי לך כבר בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה בהמתך בין בארץ בין בחוצה לארץ אף שדך בין בארץ בין בחוצה לארץ ואלא הא כתיב שדך ההוא למעוטי זרעים שבחוצה לארץ רב נחמן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא חזיוה לההוא גברא דהוה זרע חיטי ושערי אמר ליה ניתי מר ונישמתיה אמר ליה לא חווריתו כלומר לא נתחוור' לך הדבר כי מותר הוא תוב חזייה לההוא גברא דהוה זרע** חיטי ושערי בי גופני אמר ליה ניתי **ונשמתיה אמר ליה לא**
רי"ף טז. **צהריתו קיימא לן כר' יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד רב יוסף מערב ביזרני וזרע אמר ליה אביי והתנן כלאים מדברי סופרים אמר ליה לא קשיא כאן בכלאי כרם כאן בכלאי זרעים כלאי הכרם שבארץ אסורין בהנאה בחוצה לארץ נמי גזרו בהו רבנן כלאי זרעים דבארץ** לא אסירי בהנאה בחוצה לארץ נמי לא גזרו בהו רבנן נמצא דין כלאים עכשיו **בחוצה לארץ נחלק לשלש פנים** הרכבת האילן מדאורייתא כלאי הכרם מדרבנן כלאי זרעים מותר. בירושלמי דמסכת ערלה ה"ט גרסינן אהך מתניתין חוץ מן הערלה והכלאים רבי יונה בעי למה לא תנינן חלה א"ל ר' יוסי לא תנינן מתניתין אלא דברים שנוהגים בישראל ובעובדי כוכבים חלה בישראל נוהגת ולא בעובדי כוכבים מאי טעמא ראשית עריסותיכם ולא של עובדי כוכבים ומכאן דקדק רבינו תם ז"ל דערלה וכלאים וכרם רבעי נוהגין בשל עובדי כוכבים ועוד הביא ראיה מההיא דשלהי יבמות דף קכב. עובד כוכבים שהיה מוכר פירות בשוק ואמר פירות הללו של ערלה הן של עזקה הן של נטע רבעי הן אינו נאמן שלהשביח מקחו אמר כן אלמא דערלה נוהגת בשל עובדי כוכבים ואין לומר דמיירי כשלקחו מישראל מדקתני בסיפא דהך מתניתין אבל אם אמר מאיש פלוני לקחתים נאמן להחמיר דברי רבי מכלל דרישא איירי כשגדלו בשלו ותנן נמי בפ"ק דערלה מ"ב העובד כוכבים שנטע והגזלן שנטע חייבין בערלה ותניא נמי בתוספתא דערלה עובד כוכבים שהרכיב עץ מאכל מאימתי מונין לו משעת נטיעתו ועוד הביא ה"ר פטר ז"ל ראיה מדתניא בתוספתא דתרומה בפרק שני אבל ערלה וכלאי הכרם שוין בעובדי כוכבים בארץ ישראל ובסוריא ובחוצה לארץ אלא שרבי יהודה אומר אין לעובד כוכבים כרם רבעי בסוריא וחכמים אומרים יש לו ועוד ראיה מדאמרינן בשמעתין בחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט. ובעובד כוכבים לוקט מיירי דאי בישראל כמו שאסור לאכול כך אסור למכור דערלה אסור בהנאה. ועוד הביא ראיה דאמרינן בפ' אין מעמידין (עבודה זרה דף לה:) דאסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותו בשרף ערלה ומשמע דאיירי בכל מקום אפילו במקום שאין ישראל דרים שם. ולפי מה שהוכחתי דערלה שייך בשל עובדי כוכבים צריך לדקדק היאך אנו מותרין לשתות יין לפי שרגילין בכל שנה להבריך הגפנים בארץ ואחר שהשריש ראש הגפן חותכין אותו ונעשו שני גפנים ובכי האי גוונא מקרי ערלה דתניאבפרק קמא דראש השנה דף ט: א' הנוטע וא' המבריך וא' המרכיב שלשים יום לפני ראש השנה עלתה לו שנה ולענין ערלה מיתניא והא דתניא בתורת כהנים ונטעתם פרט למבריך ומרכיב מכאן אתה אומר ספוק גפנים וספוק ספוקן אף ע"פ שהבריכן בארץ מותר איכא לשנויי כדמשני בסוטה

פרק משוח מלחמה (סוטה דף מג:) גבי אלו חוזרין ממערכי המלחמה דקתני התם לא חללו פרט למבריך ומרכיב והא אנן תנן אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב ומשני ר' יוחנן הא מני ר' אליעזר בן יעקב היא לאו אמר ר' אליעזר בן יעקב כרם כמשמעו הכי נמי נטע כמשמעו נוטע אין מבריך ומרכיב לא וכי האי גוונא איכא לשנויי נמי גבי ערלה ומיהו גם לרבי אליעזר בן יעקב נראה דלא מיקרי הברכה כשנועץ ראש הגפן בארץ וחותכו באמצע ומבדילו מן השורש ונראה לי דלא קשיא מההיא דתורת כהנים לההיא דפרק קמא דראש השנה דבכי האי גוונא נמי תנן בפרק קמא דערלה הבריכה שנה אחר שנה מונה משעה שנפסקה סיפוק הגפנים סיפוק אחר סיפוק אע"פ שהבריכה בארץ מותר ופי' רבינו שמשון שכך הוא מנהג עובדי אדמה שחופרין גומא ולוקחין יחור אחד מן האילן וטומנין אותו באותו גומא ויוצא ראש היחור מצד אחד ונעשה שם אילן וראש היחור נשאר מחובר באילן ומאותו האילן החדש מבריכין עוד א' וכן עוד אחר שנה אחר שנה ואין דין ערלה נוהג בכולן מאחר שמחוברין לאילן הישן אע"פ שכל אחד השריש ויונק מן הקרקע בתר עיקר יניקה שיונקין מן הישן אזלינן ואין בהן דין ערלה ואם נפסקה בריכה ראשונה מן האילן הישן הוו כל הבריכות שנברכו מן האילן כנטעו עתה ומונין להם שני ערלה משעה שנפסקה וסיפוק בגפנים כמו בריכה באילנות והיינו ההיא דתורת כהנים אע"פ שהבריכו מותר כלומר כל זמן שלא נפסקו וההיא דפ"ק דר"ה איירי אחרי שנפסקה ולשנויא דפ' משוח מלחמה דלרבי אליעזר בן יעקב לא הוי מבריך ומרכיב מכלל נוטע אם כן אין ערלה נוהגת בחוצה לארץ אלא בנוטע אילן מעיקרו שהרי פסקו התוס' שאין נטע רבעי נוהג בחו"ל כמאן דתני כרם רבעי דקי"ל ברכות דף לו. כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ א"כ בחוצה לארץ נאמר נוטע אין מבריך ומרכיב לא כר' אליעזר בן יעקב והתוס' כתבו דיש להתיר מטעם ספק ערלה כדאמרינן בשמעתין ספק לי ואנא איכול:

סב מתני' [דף לט:] **כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין לו את ימיו ונוחל את הארץ כל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין לו ימיו ואינו נוחל את הארץ** ומפרש בגמ' בעושה מצוה אחת יתירה דמכרעת:

סג [דף מ:] **וכל שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב וכל המחזיק בשלשתן עליו הכתוב אומר והחוט המשולש לא במהרה ינתק:**

גמ' א"ר יוחנן מי שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ **פסול לעדות:**

סד ת"ר האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב ויש אומרים פסול לעדות מרר רב אידי הלכה כיש אומרים פירש ר"ת דאמרי' בירושלמי דמסכת מעשרות פ"ג ה"ה רבי שמעון ב"ר הוה אכיל בשוקא חזייה ר' מאיר א"ל אין שבח תלמיד חכם דאכיל בשוקא ובלבד בשל גרמיה שמע מיניה הא דתני האוכל בשוק דומה לכלב כגון שחוטף מאחרים ואוכל כמו כלב עכ"ל ונראה שדקדק מדקאמר אין שבח תלמיד חכם מכלל דלאחרים איו חשש בשל גרמיה וא"ת אי בחוטף פשיטא שפסול לעדות ואפילו אכלו בביתו דגזלן הוא ויש לומר בפחות משוה פרוטה או בשאין מקפידין עליו וה"ר אליהו ז"ל פי' כגון שהולך אצל חנוני וטועם מכל אחד ואחד כאילו הוא רוצה לקנות ומערים כההיא דאמרינן לענין הקזה בפ' מפנין (שבת דף קכט.) ורבינו תם פי' דהאי אוכל בשוק היינו כשאוכל שם סעודתו כמו אנו לווין ואוכלין חולין דף פד. ואוכל אצל חמיו ביהודה כתובות דף יב. דגנאי הוא מי שאוכל סעודתו בשוק:

פרק ב

א [דף מא.] **האיש מקדש בו ובשלוחו והאשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו:**

גמ' השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא א"ר יוסף מצוה בו יותר מבשלותו כי הא דרב ספרא מחריך רישא ורבא מלח שיבוטא איכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בי' כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש עד האשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר ואהבת לרעך כמוך וכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר האשה מתקדשת בה ובשלוחה השתא רי"ף טז: **בשלוחה מתקדשת בה מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה כי הא דרב ספרא מחריך רישא ורבא מלח שיבוטא אבל בהא איסורא** ליכא כדאמר **ריש לקיש טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלא: האיש מקדש את בתו כשהיא נערה** כשהיא נערה אין כשהיא **קטנה**

לא מסייע ליה לרב דאמר אסור לו לאדם לקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה:

ב שליחות מנלן דתניא שלח מלמד שהוא עושה שליח שלחה מלמד שהאשה עושה שליח ושלחה מלמד שהשליח עושה שליח **ותניא** [דף מא:] **ר' יהושע בן קרחה מניין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל** וכי כל קהל עדת ישראל שוחטין אותו **והלא אין שוחט אלא אחד** אלא מכאן אמרו ששלוחו של אדם כמותו ומינה ילפינן בכל דוכתין **ששלוחו של אדם כמותו** דכי פרכת מה לגירושין שכן ישנן בעל כרחה אמרינן קדשים יוכיחו וכי פרכת מה לקדשים שכן רוב מעשיהם ע"י שליח גירושין יוכיחו ואתיא מבינייא ולדבר עבירה לא אמרינן **שלוחו של אדם כמותו דקיימא לן אין** [דף מב:] **שליח לדבר עבירה דאמרינן דברי רב ודברי תלמיד דברי מי שומעין:**

רי"ף יז. **ג אמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן** וכו' כתבתי בפרק אלמנה ניזונית בכתובות סי' יח: **אמר רבא אמר רב נחמן האחים שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה אמר רבא הא דאמרי' פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא דלא שוי שליח אבל שוי שליח מצי א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי** וקשה והא רבא הוא דאמר בכתובות פרק אלמנה דף ק. דשליח כדיינין ושם סימן ט כתבתיו. **והא דאמרן שתות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא אמר ניפלוג בשומא דבי דינא אבל אמר ניפלוג בשומא דבי דינא לא דהא תנן שום הדיינין שפחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל והא דאמרן יתר משתות בטל מקח לא אמרן אלא במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות** זו היא גירסת ר"ח ז"ל ורב אלפס ז"ל והוא עיקר ובפרק הזהב סימן כא כתבתי דין ביטול מקח קרקעות **ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דפליג בעילויא אבל פליג במשחתא לא כדרבא דאמר כל דבר שבמדה** רי"ף יז: **ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר:**

ד [דף מג.] **אתמר** רב אמר **שליח נעשה עד דבי רבי שילא אמרי** אין **שליח נעשה עד והילכתא שליח נעשה עד ירושלמי ה"א חד בר נש אפקיד גרבא דחמרא גבי חבריה וכפר ביה אתא עובדא קמיה דר' ירמיה ועשה השליח עד וחייבו שבועה על הכפירה: אמר רבא אמר רב נחמן אמר לשנים צאו וקדשו לי אשה הן הן שלוחיו הן הן עדיו וכן בגירושין וכן בדיני ממונות כגון שאמר לשנים תנו מנה זה לפלוני שאני חייב לו הן אומרים נתננו ומלוה אמר לא נטלתי** [דף מג:] **מיגו דיכלי למימר אהדרינהו ללוה יכלי למימר פרעניה למלוה** אבל השתא דתקון רבנן שבועת היסת ואי אמרי אהדרינהו ללוה בעי אישתבועי ליכא מיגו דניחא להו למימר פרעתינהו למלוה הילכך נוגעים בעדות הן ולא מהימנו לאפסודי למלוה אלא משתבעי שנתנום למלוה ועשו שליחות הלוה ונפטרו הימנו והמלוה נשבע שלא נתנם לו ויגבה חובו מן הלוה **כדין חנוני על פנקסו** מכאן ראיה דאין הלכה כבן ננס רי"ף יח. דאמר בפרק כל הנשבעין (שבועות דף מה.) כיצד אלו ואלו באין לידי שבועות שוא ואע"ג דבריש בבא מציעא דף ב: דחק ליישב המשנה כבן ננס כמו כן דוחק להעמידה כסומכוס אע"ג דקי"ל כרבנן: אמר לשנים צאו וקדשו לי אשה הן הן שלוחיו וכו' ירושלמי שם א"ר אבין נראין הדברים כשקדש בשטר אבל בכסף נעשין כנוגעין בעדותן א"ר יוסי מכיון שהאמינום תורה אפי' בכסף מהימני א"ר בא אתא עובדא קמיה דרב ועשה שליח עד וה"ר יונתן הכהן ז"ל כתב בקידושי כסף היכא דליכא כפירת ממון כגון שהאשה אומרת לפקדון נתנוהו לי והם אומרים לקידושין אמרינן הן הן שלוחין הן הן עדים אבל היכא דאיכא כפירת ממון כגון שהאשה אומרת לא קבלתי כלל לא אמרינן הן הן שלוחין הן הן עדים:

יום קצו

ה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה וכו' תנן התם בפ' התקבל (גיטין **דף סד:) נערה המאורסה היא ואביה מקבלין גיטה א"ר יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה מקבל** גיטה בלבד פירש"י דוקא נערה אבל קטנה דברי הכל אביה ולא היא כתבתי בגיטין פרק התקבל סימן ט. **וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש** פירש"י אפי' ע"י אביה ור"ח ז"ל פירש דמתגרשת ע"י אביה וכן עשה מעשה וכתבתיו ביבמות פרק חרש סימן ג. **אמר ריש לקיש כמחלוקת לגיטין כך מחלוקת לקידושין ורבי יוחנן אומר מחלוקת לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא והלכתא כר' יוחנן.** בעי [דף מד.] **מיניה**

רבא מרב נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה אי אלימא ידה כיד אביה לשווייה שלית או לא א"ל אין נערה שיש לה אב **עושה שליח וכן הילכתא:** רי"ף יח:

ו [דף מד:] **אתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה** נראה כיון דקי"ל דהלכה כר' יוחנן דאמר **בקידושין דברי הכל אביה ולא היא** בנערה נמי איכא לאסתפוקי שמא נתרצה או שמא לא נתרצה ולמ"ד לקמן אפילו מיאון אינה צריכה הוא הדין בנערה ולא מסתבר לחלק לפי שהיא בת דעת שיש לחוש יותר שמא נתרצה האב והאי דנקט קטנה לפי שבנערה לא שייך למימר צריכה מיאון לפי שבגדולה לא תיקון מיאון כדאמרי' נדה דף נב. עד מתי הבת ממאנת עד שתביא שתי שערות ואם היתה נערה ויצאה בגט לבד לא שייך לתקן בה מיאון וכן מצינו בכמה מקומות גט בגדולה מדרבנן ולא חששו שמא יאמרו אין קידושין תופסין באחותה ובקטנה דשייך בה מיאון תיקנו שתמאן ואפשר דבנערה צריכה הכרזה שלא היו קידושין דאורייתא שמואל אמר **צריכה גט וצריכה מיאון וכן א"ר צריכה גט וצריכה מיאון צריכה גט שמא נתרצה האב וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב ויאמרו אין קידושין תופסין באחותה א"ר נחמן והוא ששידכו: אתמר מת אותו שקידש** [דף מה.] **ונפלה לפני אחיו ליבום אמר רב הונא אמר רב ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו עשה בה מאמר צריכה גט וצריכה חליצה וצריכה מיאון צריכה גט שמא נתרצה האב בקידושי שני וצריכה חליצה שמא נתרצה האב בקידושי ראשון וצריכה מיאון שמא לא נתרצה לא בקידושי ראשון ולא בקידושי שני ויאמרו אין קידושין תופסין באחותה לא** רי"ף יט. **עשה בה מאמר אינה צריכה אלא חליצה בלבד מאי אמרת תיבעי נמי מיאון שמא יאמרו אין קידושין תופסין באחותה הכל יודעין דאחות חלוצה דרבנן דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה מדברי תורה אחות חלוצה** מדברי סופרים **עולא אמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אפילו מיאון אינה צריכה** ויש ספרים שכתוב בהן אף על גב דשדכו: **הנהו בי תרי דהוו שתי חמרא תותי ציפי בבבל שקל חד מינייהו כסא דחמרא יהיב ליה לחבריה אמר** מיקדשא ברתיך לברי אמר ליה **רבינא אפילו למאן דאמר חוששין שמא נתרצה האב שמא נתרצה הבן לא**

אמרינן דגבי בת אם נתרצה האב חיילי קידושין ממילא למפרע והוי כאילו אומר לבתו צאי וקבלי קידושיך כדאמר לקמן גבי **נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונשאת אמר רב אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה** ואם נתרצה הויא חופה למפרע וכן בקידושין דכשנתרצה האב הויין קידושין למפרע אבל בבן אפילו נתרצה הבן אחר כך אינו מועיל דצריך שיעשה את אביו שליח [דף מה:] אמרו ליה רבנן לרבינא **ודילמא שליח שוויה לא חציף איניש לשווייה לאבוה שליח ודילמא ארצי ארצויי קמיה ושתיק** כלומר גילה הבן דעתו לאב שהיה חפץ בה וכיון שחפץ בה וזכות הוא לו וזכין לאדם שלא בפניו וזכייה הוי מטעם שליחות כדפרישית לעיל סימן טו וסימן כה והוי כאילו עשה את האב שליח לקדשה לו:

ז מכאן נראה לדקדק שאין צריך עדים במינוי שליחות של קדושין כיון דמודה המקדש שעשאו שליח וכ"כ הרמב"ם ז"ל פ"ג מה' אישות הלכה טו כל העושה שליח לקבל הקידושין צריך לעשותו בפני עדים אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אשה אין צריך לעשותו בעדים שאין מקום לעדים בשליחות האיש אלא להודיע אמיתת הדבר לפיכך אם הודו השליח והמשלח אין צריכין עדים כמו שליח הגט וכמו שליח שהרשהו להפריש לו תרומה וכיוצא בהן בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו וא"צ עדים עכ"ל. והראב"ד ז"ל כ' תמיה היא זו כיון דפסקינן המקדש בלא עדים אין חוששין לקדושין ואפי' שניהם מודים א"כ מה מועיל הודאת השליח והמשלח כיון דהודאתן חיוב לאחריני ויש לחלק דודאי בגמר הדבר שהיא נאסרת לכל אדם הוא דלא מהניא הודאה שאין דבר שבערוה פחות משנים. אבל. למיהוי שלוחו לקדשה לו מהניא הודאתם כמו בשאר שליחות. אמנם צריך לדקדק מאי שנא. דמהניא הודאת האיש ושלוחה לנתינת הקדושין ולא מהניא הודאת האשה ושלוחה לענין קבלת הקדושין. והרמב"ן ז"ל דקדק דשליח קבלת הקדושין צריך למנותו בעדים כשליח קבלת הגט דתנן בפ' התקבל (גיטין דף סג:) האשה שאמרה התקבל לי גטי צריכה שני כתי עדים שנים שיאמרו בפנינו קיבלה ואם נוכל לחלק בין גט שבא להתיר לקידושין שבאין לאסור ונשוה שליחות האיש והאשה בקידושין צ"ע. ועוד היה נראה לדקדק משמועה זו שאם גילה בדעתו לשדכן שהוא חפץ באשה

פלונית ואמר לשדכה לו והלך השדכן וקדשה לו בלא מינוי שליחות שהיא מקודשת לו. ולא מסתבר לחלק בין אביו לאינש דעלמא כיון שזכייה מטעם שליחות. והרמב"ן ז"ל פי' ודילמא ארצויי ארצי האב מילי קמיה למיהוי ליה שליח לקדשה ליה ושתיק ליה ברא מחמת כיסופא ומסתמא הוה ליה שלוחיה ולא משמע הכי דכיון דדילמא שליח שווייה אבן קאי אם איתא דדילמא ארצויי ארצי קמיה אאב קאי הוה ליה לפרושי': א"ל רב שימי בר אשי בפירוש אמר מר **לא ס"ל להא דרב ושמואל** פי' רש"י שאין חוששין לשמא נתרצה כ"ש לשמא עשאו הבן שליח אא"כ שמענו בפי' ונראה דהלכה כרבינא וכרב' בר שימי דבתראי נינהו ואפי' מיאון אינה צריכה דלא הצריכו רב ושמואל מיאון אלא משום דהצריכו גט דמחמת הגט חיישינן **שמא יאמרו אין קידושין תופסין באחותה.** וכן משמע בפ"ק דף יח: גבי בעיא דייעוד נישואין עושה קאמר אילימא דקדשה איהי נפשה אלמנה קרית לה אלמא סוגיא דגמרא ס"ל כרבינא דאפילו מיאון לא בעיא וכן כתב רב אלפס ז"ל מדאשכחן לרבינא דהוא בתראה דלא סבר **להא דרב ושמואל שמעינן דלית הילכתא כרב ושמואל. וכולהו רבוותא קמאי ובתראי הכי פסקו כגון רב אחא משבחא ובעל הלכות** פסוקות ובעל הלכות גדולות ורב האיי גאון **בתשובותיו הני כולהו פסקו הילכתא כרבינא ודחו להא דרב ושמואל בין בקטנה בין בנערה והיכא דקדשה קטנה או נערה נפשה בלא דעתא דאבוה** לא הוו **קידושין בין נתרצה האב בין לא נתרצה האב ואיכא מאן דחש להא דרב ושמואל משום דאשכחן לאביי ורבא דשקלו וטרו אליבא דרב ושמואל** בהא דאמרינן לקמן בשמעתין **איהי אמרה לקריבה ואיהו אמר לקריבי' כפתי' ואמר תיהוי לקרוביך אדאכלי ושתו אתא קריביה סלקא באיגרא וקדשה אמר אביי שארית ישראל לא יעשו עולה רבא אמר חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה** ואנן לא ס"ל הכי **דמסתברא לן דלא שייכא הא דאביי ורבא אליבא דרב ושמואל אלא הכי קאמרי'** אע"ג דאמר מעיקרא תיהוי לקריביה כיון שהודה לה **לא חיישינן שמא לדעת האב נתקדשה וקא משדר** לקדושי בחשאי ועוד אפי' תימא דהא דאביי ורבא **ברב ושמואל שייכא הא רבינא דהוא בתרא לא ס"ל** דרב ושמואל והילכתא כבתראי הילכך לא חיישינן להא דרב ושמואל אפי' אי שדיך וכן כתב בה"ג קטנה שקדשה עצמה או השיאה עצמה בחיי אביה אין קידושיה קידושין ואין נשואיה נישואין:

ח וקטנה שהלך אביהלמדינת הים והשיאה אמה נשואיה נשואין דתקינו רבנן נשואין לקטנה כי ליתיה לאב וכי גדלה גדלי נשואין בהדה וכד אתי אב לא צריך לקדושה וכ"כ בשאלתות דרב אחאי דהלכתא כרבינא אפי' היכא דשדיך ועוד כתב בשאלתות הא דאמרינן דיכולה אמה לקדשה או אחיה היינו היכא דשכיב אב אבל אי אביה קיים לא יכלה ולכאורה משמע דחולקות השאלתות על ה"ג דמשמע דוקא היכא דשכיב מצי אמה לקדושה אבל הלך למדינת הים לא ומיהו מצינו למימרד ה"ה הלך אביה למד"ה ובלא הלך איירי ומה שכתב בה"ג שתקנו לה רבנן נישואין היכא דהלך אביה למדינת הים כאילו מת על זה קשיא אמאי דחקינן לעיל כגון שנעשה בה מעשה יתומה באיי האב ודחקינן נמי לשנויי בקידושי ייעוד ואליבא דר' יוסי בר"י הוה ליה למימר כגון שהלך אביה למדינת הים וקדשה אחיה ואמה. הלכך נראה דאין לה נישואין ואפי' מדרבנן מ"מ אין לאוסרה משום שתחשב כפנויה ועומדת אצלו בזנות. דכיון דדרך קידושין ונשואין היא אצלו אין זה זנות מידי דהוה אקטן שהשיאו אביו דלא חשיב כאילו היא בזנות אצלו אפילו היא גדולה ובת עונשין אף ע"ג דלא תקנו ליה רבנן נישואין כדתנן בפרק האשה רבה (יבמות דף צו:) בן תשע שנשא אשה ומת פטורה מן החליצה ומן היבום. ועתה לפי הלכות גדולות צריכה מיאון אם רוצה לצאת מבעלה. ולפי' פירשו התוס' אפי' מיאון אינה צריכה כיון דלא תקנו לה רבנן נישואין וה"ר מנחם ז"ל היה אומר דאסור לקיימה משום דשמא קדשה אביה לאחר. והקשה לו רבינו תם ז"ל לדבריו אם מת אביה במדינת הים תהא אסורה לעולם שמא קדשה אביה ואין אנו יודעין למי. והשיב נהי דלית לן למיחש שמא קדשה לשמא יקדש אית לן למיחש כדאמר רבא בפרק כל הגט (גיטין דף כח:) שמא מת לא חיישינן שמא ימות תנאי היא וקי"ל כרבי יוסי דחייש התם לשמא ימות. ה"נ יש לחוש שמא יקדש ובכל שעתא ושעתא באשם תלוי קאי. ומיהו נראה דכיון דלא חיישת בשום פנים לשמא קידש א"כ מותרת היא לעולם דכל שעתא ושעתא אמרינן עדיין לא קידש ומותרת היא לו. ולא דמי לההיא דפ' כל הגט דחיישינן

לשמא ימות ואסורה לאכול בתרומה. דהתם נאסרת מחיים שהגט חל שעה אחת קודם למיתה וכי חיישת שמא ימות לאלתר נמצא כל השעות אסורות. וכן בבקיעת הנוד אם תבקע הנוד עבר למפרע אבל הכא לא יעבור למפרע במה שתתקדש לבסוף וכיון דלא חיישינן שמא קידש לעולם היא עומדת בהיתר. ומה שכתב רב אלפס ז"ל היכא דקדשה נפשה בלא דעתה דאבוה לא הוי קידושין אפי' נתרצה האב הוא תימה בעיני דכולה סוגיא משמע דפליגי בחיישינן אם נתרצה האב אבל אי ברי לן דנתרצה מיד כששמע לכולי עלמא הוויין קידושין. וכן פירש"י דלא חיישינן אם לא ששמענו כן. והא דאמרינן גבי חופה דאם לא מיחה האב דהוי חופה. יש לחלק לפי דברי רב אלפס דשאני התם דנתקדשה לדעתו הלכך הוי כאילו נתן לה רשות שתכנס לחופה. אבל נתקדשה שלא לדעתו אע"פ שנתרצה האב לא חשבינן ליה כאומר לבתו צאי וקבלי קידושיך כיון דלא הוי גילוי דעת קודם הקידושין:

נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונישאת אמר רב אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה. ורב אסי אומר אינה אוכלת בתרומה שמא יבא אביה וימחה. הוה עובדא וחש ליה רב לדרב אסי. היה אומר רבינו תם דהלכתא כרב שרגיל רבי' חננאל לפסוק כרב במקום תלמיד באמוראים ראשונים עד אביי ורבא אבל משם ואילך פסקי' כבתראי אע"ג דחש לה רב לדרב אסי אין לחוש כמו שמצינו בפ"ק דמגילה דף ה. דאמר רב מגילה בזמנה ביחיד שלא בזמנה בעשרה ורב אסי אמר לעולם בעשרה **והוה עובדא וחש לה רב** לדרב אסי ואפ"ה קי"ל כרב דהא ר' יוחנן קאי כוותיה בפ' הקורא את המגילה למפרע דף יט: דא"ר חייא בר אשי אר"י הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא ומחו לה אמוחא לא אמרו אלא בציבור דס"ל דפעמים נקראת ביחיד ונ"ל דלאו ראיה היא מההיא דמגילה דכיון דחש לה רב לדר"א אנן נמי יש לנו לחוש והא דקי"ל דמגילה ביחיד לאו מדברי רב אלא מדברי ר' יוחנן ורב אלפס ז"ל כתב איכא מ"ד הלכה **כרב דהא לא אמרינן דהדר ביה רב ואיכא מאן**
רי"ף יט: **דאמר כיון דחש לה רב לדרב אסי הילכתא כרב אסי והכי מסתבר** וכן פסק רב עמרם ז"ל בההיא דמגילה כרב אסי כיון דחש לה רב: **אמר רב שמואל בר רב יצחק ומודה רב שאם מתה אינו יורשה אוקי ממונא בחזקת מריה** ואפי' הוא מוחזק בנכסים אינה חזקה דנכסים קיימי בחזקת יורשי האב ואף ע"ג דשרי לה בתרומה היינו משום דדבר תורה ארוסה אוכלת בתרומה כדפירש"י ולפי טעם זה אינו מטמא לה ואם היינו מפרשים לפי שרוב פעמים אין האב מוחה מסתמא דניחא ליה לאב בנישואיה כיון דכבר נתקדשה לדעתו הילכך אכלה בתרומה דאזלינן בתר רובא ובממונא הוא דלא אזלינן בתר רובא ואז היה מותר אפי' ליטמא לה אבל אי אפשר לומר כן דהא רב הוא דאמר בריש המוכר פירות (בבא בתרא דף צב:) דהולכין בממון אחר הרוב: נתקדשה לדעת אביה ונשאת שלא לדעת אביה ואביה כאן רב הונא אמר אינה אוכלת רב ירמיה בר אבא אמר אוכלת ואפי' למ"ד אוכלת מודה דאם מתה אינו יורשה כמו בהלך אביה למדינת הים דאמר רב אוכלת ומודה רב דאינו יורשה ולכך לא הביא רב אלפס הנהו תרי פלוגתייהו דרב הונא ורב ירמיה:

ט מתני' [דף מו.] האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו **התקדשי לי בזו אם יש באחת מהן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת בזו ובזו ובזו אם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת היתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה:**

גמ' פירש רבי אמי מאי [דף מז.] **עד שיהא באחת מהן** שו"פ עד שיהיה באחרונה שו"פ **אבל בקמייתא לא וכיון דדעתיה אבתרייתא הויין ליה קמייתא כי מלוה והמקדש במלוה אינה מקודשת הילכך אי איכא באחרונה שו"פ מקודשת דהוי לה כמקדש במלוה ופרוטה דדעתיה אפרוטה ואי לית בה** שו"פ אינה מקודשת. אמר רבא לא שנו אלא שאמר לה בזו ובזו אבל אמר לה באלו אפי' אוכלת נמי מקודשת כי קאכלה מדנפשיה קא אכלה: ת"ר המקדש במלוה מקודשת וי"א אינה מקודשת ושוין במכר שקנה ומוקי לה רב הונא כגון שאמר התקדשי לי במנה ונמצא מנה חסר דינר ובהא קמיפלגי מר סבר כסיפא לה מילתא למיתבעיה ומ"ס לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה ושוין במכר שקנה דלא כסיפא ליה מילתא למיתבעיה והלכה כת"ק:

יום קצז

י התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך והלכה ומצאתו

שנגנב או שנאבד אם נשתייר ממנו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ובמלוה אע"פ שנשתייר ממנו [דף מז:] **שוה פרוטה אינה מקודשת** רשב"א אומר משום ר"מ מלוה הרי היא כפקדון ומסיק דפליגי אי מלוה ישנה ברשות בעלים לחזרה או לא ת"ק סבר מלוה אינה ברשות בעלים לחזרה ור"מ סבר ישנה ברשות בעלים לחזרה כל זמן שלא שלח בה הלוה יד הילכך הרי היא כפקדון ואם נגנבה או נאבדה נשתייר בה שו"פ מקודשת והלכה כת"ק ונראה לי דהא דאמרינן גבי פקדון אם נשתייר ממנו שו"פ מקודשת היינו כשלא ידעה האשה כמה היה הפקדון ונתרצה להתקדש לו באותו פקדון הן רב הן מעט אבל אם ידעה האשה סכום הפקדון ונגנב אי נאבד ממנה אינה מקודשת שלא נתרצית להתקדש לו אלא בסכום הפקדון שידעה שהיה בידה וגם הוא אינו חייב להשלים כיון שלא הזכיר סכום בשעת הקידושין:

יא ת"ר [דף מח.] עשה לי שירים ונזמים וטבעות ואתקדש אני לך כיון שעשאן מקודשת דר"מ וחכ"א אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה ומוקי לפלוגתייהו בתלתא אנפי דכולי עלמא המקדש במלוה אינה מקודשת ובישנה לשכירות מתחלה ועד סוף קמפלגי מ"ס ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף וה"ל מלוה ומ"ס אינה אלא לבסוף ולהאי אוקימתא הלכה כרבנן דאמרי אינה מקודשת דקי"ל דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מדאמרינן בפ"ק דמסכת ע"ז דף יט: גבי הגיע לכיפה שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה ואמר ר"א עלה אם בנה שכרו מותר ומפרש התם טעמא משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ואימת איתסר במכוש אחרון מכוש אחרון לית בה שו"פ וכן הלכתא דליכא מאן דפליג ומ"מ שכירות אינה משתלמת אלא לבסוף כדדריש מקרא בפ' איזהו נשך (בבא מציעא דף סה.) משכיר שנה בשנה ולא נפקא מיניה בהך פלוגתא דישנה לשכירות אלא לענין קידושין אי חשיב מלוה ולענין ההיא דעבודת כוכבים דאם בנה שכרו מותר. ואב"א דכ"ע [דף מח:] ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף והכא באומן קונה בשבח כלי קמיפלגי מ"ס אומן קונה בשבח כלי ולאו הלואה היא ומ"ס אין אומן קונה בשבח כלי והלואה היא. רב אלפס כתב בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף צט:) גבי הא דא"ר אסי לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעוץ בהן מסמר ושברו אבל נתן לחרש עצים לעשות מהן שידה תיבה ומגדל ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושברן פטור מ"ט אומן קונה בשבח כלי דלית הילכתא כרב אסי משום דמייתי התם על מילתיה דרב אסי נימא כתנאי עשה לי שירים ונזמים וכו' מאי לאו בהא קמיפלגי מ"ס אומן קונה בשבח כלי וכו' ודחי לה לא דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי וכו' אלמא ליתא לדר' אסי ונ"ל דאין זו ראיה דמשום דבעי למידחי הא דאמר כתנאי הוצרך לומר דכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי דאי אומן קונה א"כ לכולי עלמא מקודשת וכן פי' ר"י דאין להביא ראיה דהלכה ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מדאמרינן דכ"ע ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף משום דלא מצי למימר דכ"ע אינה לשכירות אלא לבסוף דא"כ הויא מקודשת לכ"ע ור"ת ז"ל פסק כרב אסי דאמר אומן קונה בשבח כלי ואע"ג דבפ' המקבל (בבא מציעא דף קיב.) מפ' טעמא דרב ששת דאמר דקבלן עובר משום בל תלין משום דאין אומן קונה בשבח כלי הא אמרינן בפ' הגוזל קמא (בבא קמא דף צט.) לימא פליגא דרב ששת אדרב אסי ומוקי להא דרב ששת בשליח דאיגרתא ולהך אוקימתא הלכה כר' מאיר ואי בעית אימא דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי וכו' והכא במאי עסקינן כגון שהוסיף לה נופך משלו מ"ס מלוה ופרוטה דעתיה אמלוה ומ"ס דעתיה אפרוטה ולהך אוקימתא נמי הלכה כר"מ דהכי אמרינן לעיל (קידושין דף מו.) ש"מ מדרבי אמי המקדש במלוה ופרוטה דעתיה אפרוטה:

יב מתני' התקדשי לי בכוס של יין ונמצא דבש דבש ונמצא יין בדינר זה **של כסף ונמצא של זהב של זהב ונמצא של כסף ע"מ שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר אינה מקודשת** רש"א אם הטעה לשבח מקודשת **ע"מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר על מנת שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב** ע"מ שיש לי בת או **שפחה מגודלת ואין לו** או ע"מ שאין לו ויש לך ע"מ שיש לי בנים ואין לו ע"מ **שאין לו ויש לו ובכולם אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו אעפ"כ אינה מקודשת וכן האשה שהטעתו:**

יג גמ' ת"ר התקדשי לי בכוס זה תני חדא בו ובמה רי"ף כ.
שבתוכו ותניא אידך במה שבתוכו ולא בו ותניא אידך

בו ולא במה שבתוכו ולא קשיא הא במיא והא בחמרא והא בציהרא רש"י פירש במיא בו ולא במה שבתוכו דלא חשיבי ואין דעתה אלא בכלי **במה שבתוכו ולא בו** בחמרא דעביד למישתייה ומיהדר כסא למריה וכן פי' ר"ח וה"ר משה ז"ל פ"ה מהלכות אישות הלכה כ"ט פירש במיא בו ובמה שבתוכו משום דמיא בטלים לגבי כלי דחשיבי בחמרא **בו ולא במה שבתוכו** משום דמסתמא מנא עדיף ודעתה אעילוייא וחמרא לא בטיל לגבי כלי בציהרא במה שבתוכו ולא ביה משום דעדיף ממנא ודעתא אעילוייא ירושל' בפירקין ה"ג ניחא [דף מט.] **כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן** לא בעינן טירחא דכהונתא עני ונמצא עשיר לא בעינן דאיכא רווחא רבה עליה בן עיר ונמצא בן כרך בעינא הוה מצנעא רחוק ונמצא קרוב בעינא הויא

רי"ף כ: מטרפסא ואזלא מטרפסא ואתיא: **אמר עולא מחלוקת בשבח ממון אבל בשבח יוחסין ד"ה אינה מקודשת מ"ט מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא וקי"ל כת"ק** ע"מ שאני קריינא כיון דקרא שלש פסוקים בבהכ"נ מקודשת דר"מ רי"א **עד שיקרא ויתרגם תרגום דידן וה"מ דאמר** קריינא אבל אי אמר **קראה אנא עד דקרי אורייתא** נביאים וכתובים בדיוקא ע"מ שאני שונה **חזקיה אמר הלכות ר' יוחנן אמר תורה:** מיתיבי איזהו משנה. ר"מ אומר הלכות ר"י אומר מדרש: מאי מדרש מדרש תורה ומסתברא כחזקיה חדא **דרביה דר' יוחנן הוא ועוד דהא** אסקינא כוותיה דאמרינן ה"מ דאמר תנינא אבל אם אמר תנאה [דף מט:] אנא עד דתני **הלכתא ספרי וספרא ותוספתא פי' הלכות משנה** ויותר היה נראה דהלכתא כר' יוחנן דסבר כר' יהודה וספרי וספרא הם מדרשי תורה והא דקאמר תנאה אנא מוסיף הילכתא ותוספתא:

יד על מנת **שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה כר"ע וחביריו אלא כל ששואלין אותו דבר חכמה בכל מקום ואומרה על מנת שאני תלמיד אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו דבר אחד בלימודו ואומר ואפי' במסכת כלה** ע"מ שאני **גבור אין אומרים כאבנר בן נר וכיואב בן צרויה אלא כל שבני עירו מתייראין ממנו מפני גבורתו ע"מ שאני עשיר אין אומרים כרבי אלעזר בן חרסום וכר"א ב"ע אלא כל שבני עירו מכבדים אותו מפני עושרו** ע"מ שאני צדיק אפי' הוא **רשע גמור מקודשת שמא הרהר** בלבו לעשות תשובה ע"מ שאני רשע אפי' הוא **צדיק גמור מקודשת שמא הרהר** ע"ז בלבו וכתיב ביה **בעבודת כוכבים למען תפוש את בית ישראל בלבם** ובהני תרי בתראי הוי ספק קידושין:

טו ובכלן אע"פ שאמרה בלבי היה וכו'. ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל ובעידנא דזבין לא אמר מידי אמר רבא הוי

רי"ף כא. **דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים** פירש"י לנכסיה מקרקעי לפי שאין דרך אדם למכור קרקעותיו שהיא מתפרנס מהם אם לא היה בדעתו לעקור דירתו מכאן אבל אם מכר כל מטלטלים שלו אפי' אומר בשעת מכירה אדעתא למיסק המכר קיים אם לא שהתנה לפי שפעמים אדם מוכר מטלטלין אפי' דעתו לישאר בכאן ודין תנאי כפול ואומדן דעתא כתבתי בפרק יש נוחלין סי' מח ופרק אלמנה ניזונית סי' ב:

טז ההוא גברא **דזבנינהו לנכסי' אדעתא למיסק לא"י** [דף נ.] **סליק ולא איתדר ליה אמר רבא כל דסליק אדעתא למיתדר והא לא איתדר ליה איכא דאמרי** אמר רבא אדעתא למיסק הוא דזבין והא סליק והילכתא כלישנא בתרא **ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל לסוף לא סליק אמר רב אשי אי בעי סליק ואיכא דאמרי אי בעי לא הוה סליק מאי בינייהו דאיתיליד אונסא באורחיה** ללישנא קמא אי בעי סליק כשימצא חבורה ללישנא בתרא צריך שיוכל לילך בלא עיכוב והלכתא כלישנא בתרא והני תרי עובדי מיירי שגלה דעתו משעת מכירה:

רי"ף כא: **יז מתני' האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום פלוני וקדשה במקום אחר הרי זו מקודשת:**

יח אמר רבי יצחק בר יוסף אר"י **האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה ומת שליח אסור בכל הנשים חזקה שליח עושה שליחותו אמר רבא מודה ר' יוחנן באשה שאין לה** לא **בת ולא אם ולא אחות פשיטא לא צריכא אף ע"ג דאית לה השתא ולבתר דעשאו שליח איגרוש מ"ט כי משוי איניש שליח היכא דהוה מצי לקדושי היכא דאיהו לא מצי לקדושי לא מצי לשווייה שליח:**

יט המקדש שתי **נשים בפרוטה** או אשה אחת בפחות משו"פ **אע"פ ששלח סבלונות לאחר מכאן**

אינה מקודשת שמחמת קידושין הראשונים שלח וכן קטן שקידש:

כ [דף נ:] **איתמר** רב הונא אמר חוששין לסבלונות פירש"י היכא דשדיך ושלח סבלונות בעדים חוששין שמא שלחם לשם קידושין ואע"ג דנתן לה סתם ולא פירש לא הוו קדושין אא"כ דבר עמה תחילה על עסקי קדושין וכל זמן שעסוקין באותו ענין מ"מ חשש קידושין איכא ומדמותיב רבה אשמעתין ממתניתין משמע כפירש"י ורבינו חננאל פי' דחוששין שמא קדשה בפני עדים והלכו להם והא דמייתי בתר הכי הוחזק שטר כתובה בשוק דחיישי' שמא קידשה משמע כפירושו ואסיקנא **באתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן** אפי' מיעוטא מסבלי והדר מקדשי אזלינן בתר רובא ור' חננאל גריס **מקדשי והדר מסבלי פשיטא לא צריכא דרובא מסבלי והדר מקדשי ומיעוטא מקדשי והדר מסבלי מהו דתימא לא ניחוש למיעוטא** קא משמע לן דחיישינן למיעוט להחמיר ואין לתמוה אמאי חיישינן למיעוטא דמצינו נמי בכי האי גוונא דלענין איסור אשת איש זימנין דחיישינן למיעוטא כגון גוסס שמגוייד דאין מעידין עליו כדמוכח בהאשה בתרא דף קכ: ואע"ג דרוב גוססין למיתה וכן מים שאין להן סוף שם קכא. דאשתו אסורה:

כא בעי מיניה רב אחא ב"ר הונא מרבה הוחזק שטר כתובה בשוק מהו א"ל וכי מפני שהוחזק שטר כתובה בשוק מחזקינן לה באשת איש מאי הוה עלה א"ר אסי באתרא דמקדשי והדר כתבי כתובה חיישי' כתבי והדר מקדשי לא חיישי' מקדשי והדר כתבי פשיטא לא צריכא דלא שכיחא ספרא מהו דתימא ספרא איתרמי ליה קמ"ל: רי"ף כב.

כב מתני' המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מתקדשות. [דף נא.] **מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות וליקט** אדם א' כלכלה של תאנים ושלהן **היתה ושל שביעית היתה ואמר להן הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו וקבלתה אחת מהן ע"י כולן ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות:**

גמ' איתמר קידושין שאין מסורין לביאה כגון שאמר לאב אחת מבנותיך מקודשת לי אביי אמר הוו קידושין רבא אמר לא הוו קידושין ופריך לאביי ממתניתין דקתני מעשה בחמש נשים ובהן ב' אחיות וכו' ואמר להן הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות מקודשות היכי דמי אי דאמר להו כולכם קני את וחמור הוא וקני את וחמור לא קנה אלא [דף נא:] דאמר להו אחת מכם וקתני דאין אחיות מקודשות וקשיא לאביי ומשני לה אביי בדאמר הראויה לביאה מכם תתקדש לי דהשתא ודאי אין אחיות מקודשות דאין א' מהן ראויה לביאה ורב אלפס ז"ל לא הביא כל זה משום דסבירא ליה דהך פירכא דפריך רבא לאביי מקני את וחמור לאו אליבא דהילכתא היא דקי"ל כרב נחמן בדיני ואיהו דאמר בפרק מי שמת (בבא בתרא דף קמג.) דקני את וחמור קנה מחצה ומוקים אביי מתניתין בדאמר כולכם אלא דאורחיה דגמרא דמהדר לאוקמא מתניתין ככולהו אמוראי אע"ג דלית הילכתא כוותייהו ומיהו בעל הלכות מוקי מתניתין דוקא בדאמר הראויה מכם לביאה תתקדשי לי ור"י פי' דרבא דפריך מאת וחמור לא פליג ארב נחמן רביה אלא אליבא דמ"ד לא קנה פריך דאיהו על כרחו מפרש מתני' הכי ולא אשכחן אמוראי אחריני דפליגי עליה באוקימתא דמתני' ויש מחלקין דהתם דמפיק להו בתרי ואמר את וחמור קאמר רב נחמן דקנה מחצה אבל הכא דבחדא לישנא מפיק להו דאמר כולכם מודה רב נחמן דלא קנה:

כג תא שמע המקדש את בתו אין הבוגרת בכלל הא קטנות בכלל ואמאי הא קידושין שאין מסורין לביאה נינהו ומשני לה רבא בדליכא אלא בוגרת וקטנה וקמ"ל אע"ג דשויתיה בוגרת שליח אין הבוגרת בכלל דלא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועבד מצוה דלא רמיא עליה:

יום קצח

כד מכאן דקדק רבינו תם דאם שידך אדם אחת מבנותיו ואמר המשדך בתך מקודשת לי אמרינן שהמשודכת קידש משום דשארית ישראל לא יעשו עולה כדאמרי' לעיל (קידושין דף מה:) לא שביק איניש מידי דעביד ביה מצוה ועביד מידי דעביד ביה עבירה וכ"ש אם המשודכת במעמד החתן והאב דדעתייהו עילויה וגם נראה אם אמר לו בתך הגדולה ואין לו בנות כי אם מאשה אחת דליכא לספוקי מידי דגדולה שבכולן קאמר כדאמר לקמן בפ' האומר (קידושין דף סד:) אמצעית שמא אית לה ועוד אומר רבינו תם דאפשר להיות דלא חשיב אין מסורין לביאה אלא דוקא אחת

מבנותיך כדקתני בסמוך [דף נב.] אחת מבנותיך לאחד מבניי אבל בתך מקודשת משמע דוקא גדולה אפי' בלא רי"ף כב: שידוכין ולא להורות הלכה למעשה אמר כן **והילכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם הוא והא חדא מינייהו הלכך כולהו בנתיה בעיין גט:**

כה אמר **רב שמע מינה ממתני' ארבע ונקיט רב בידיה תלת ש"מ המקדש בפירות שביעית מקודשת וש"מ קדשה בגזל אינה מקודשת ואפי' בגזל דידה ממאי מדקתני ושלהן היתה ושביעית היתה וטעמא דשביעית היתה דהפקר נינהו הא בשאר שני שבוע לא ושמע מינה אשה נעשית שליח לחבירתה אפילו במקום שנעשית לה צרה** ואע"פ שבכל עדות שהאשה כשרה לה אין הצרה נאמנת שליחות מיהא כיון דעבדא עבדא כך פרש"י ואין זה שום חדוש כיון שעשאתה שליח והיא נתרצית להיות שלוחה למה לא תהיה שלוחה אע"פ שנעשית לה צרה ור' יצחק פי' דאיצטריך לאשמועינן דאפילו כשקבלה סתם נעשית שליח לחברתה ואני אומר פי' דלא בעי למימר כשקבלה סתם שלא אמרו לה קבלי בשבילנו דפשיטא דלא מהני כלום דאטו אם אמר אדם לאשה התקדשי לי בחפץ זה וקבלה אשה אחרת החפץ בלא צוויה תהיה מקודשת ואין לומר דשאני הכא שהמקבלת גם היא עצמה מתקדשת דכל שכן דגרוע טפי דאדרבה יש לנו לומר דדוקא לעצמה קבלה שהרי לא אמרו לה לקבל בשבילה ואף אם אמרו לה שמא לא הסכימה דעתה לעשות כשליחותן להכניס ארבע צרות לביתה אלא הכי פירושו כשקבלה סתם אמרו לה קבלי בשביל כולנו והיא לא אמרה כן אקבל גם בשבילכם אלא שתקה וקבלה סתם וקא משמע לן דכיון שקבלה בסתם ולא אמרה בפירוש איני רוצה לעשות שליחותכם מסתמא בשביל כולם קבלה ואע"פ שנעשו לה צרות **וכן אמר ר' יוחנן המקדש בגזל אינה מקודשת דאמר ר"י גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהם אינם יכולים להקדישו זה לפי** שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו ואותיבנה **עלה מהא דתניא קדשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה בו מקודשת ופרקינן התם בגזל דידה ואקשינן והא מדקתני סיפא או שחטף סלע מידה מכלל דרישא בגזל דעלמא ופרקינן פרושי קמפרש קדשה בגזל ובחמס ובגניבה כיצד כגון שחטף סלע מידה ואקשי'** והא מתניתא דגזל דידה היא [דף נב:] וקאמר **רב אינה מקודשת ופרקינן לא קשיא הא דשדיך והא דלא שדיך שמעינן מינה דגזל דעלמא היכא דלא נתייאשו מהם הבעלים אינה מקודשת כלל בין שדיך בין לא שדיך וגזל דידה בדשדיך הוי קידושין ובדלא שדיך לא הוי קידושין כדכתבינן לעיל** פ"א סי' יט:

כו ההיא **איתתא דהוה קא משיא כרעא במשיכלא דמיא אתא ההוא גברא חטף זוזא מחבריה שדא לה ואמר מקודשת לי אתו לקמיה דרבא אמר להו לית דחש לה להא דר' שמעון דאמר סתם גזילה יאוש בעלים הוא:**

כז ההוא **אריסא דקדיש במוזא דשמכי אתא לקמיה דרבא אמר ליה מאן פלג לך וה"מ במוזא אבל בכישא מצי א"ל אנא שקלי כישא את נמי שקול כישא** דכישא ככישא אבל במוזא מקפיד בעל הבית שמא יתן לו קטנה והוי גזל מעיקרא:

כח ההוא גברא דקדיש בפרוזמא דשיכרא אתא מריה דביתא **אשכחיה אמר ליה אמאי לא תיתיב ליה מהא חריפתא אתא לקמיה דרבא אמר להו לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד אבל הא מחמת** רי"ף כג. **כיסופא הוא דאמר לה הכי:**

כט מתני' [דף נו:] **המקדש בערלה ובכלאי הכרם ובשור הנסקל ובעגלה ערופה ובציפורי מצורע ובשער נזיר ובפטר חמור ובבשר בחלב ובחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת מכרן וקידש בדמיהן מקודשת.** במס' עבודת כוכבים פ' ר' ישמעאל (עבודה זרה דף נד:) ד"ה למעוטי פרש"י דאיהו אסור לאיתהנויי מהנך דמים לפי שהן דמי ערלה בידו אבל לאשה שרי לאיתהנויי שאינן דמי ערלה לגבי דידה ואע"פ שנהנה במה שמתקדשת לו בו גבי קדושי אשה לא החמירו כל כך ולא אסרו ליקח מהנך דמים אלא כגון כלים ופירות שהוא דבר הניכר ונראה אי נמי גבי קדושי אשה התירו משום ביטול פריה ורביה ומודה רש"י דלדידיה נמי שרי מדאורייתא כיון דלא תפסי דמיהן וכן משמע בפ"ק דחולין דף ד. גבי חמצן של עוברי עבירה אחר הפסח מותר מיד מפני שהן מחליפין ומסיק משום דלא שביק התירא ואכיל איסורא ואם היו החליפין אסורין אף מדאורייתא מה היו מרויחין בחילוף וכן פרש"י התם דאע"ג דבחמץ של עובדי כוכבים דנחלף בשלהם נמי איכא איסורא שהוא משתכר באיסורי הנאה מ"מ כל מה דמשכח התירא

טפי שקלי ונראה שדקדק רש"י לאסור מדרבנן מהא דאמרי' בנדרים פ' השותפין (נדרים דף מז.) בעי רמי בר חמא קונם פירות הללו על פלוני מהו בחילופיהן וכו' ת"ש המקדש בערלה ובכלאי הכרם וכו' ודייק מדקתני בסיפא מכרן וקידש בדמיהן מקודשת אלמא חליפי איסורי הנאה מותרין ודחי דילמא לכתחילה הוא דלא הא אי עבד עבד ותימה א"כ מאי פריך בריש פרק בתרא דמסכת ע"ז דף סב. גבי שוכר את הפועל לעשות עמו ביין נסך שכרו אסור מ"ט אילימא משום דאיסורי הנאה שכרו אסור והרי ערלה וכלאי הכרם דאסורים בהנאה ותנן מכרן וקידש בדמיהן מקודשת ומאי קשיא ליה הא אמרינן לכתחלה אסור ליהנות וי"ל דמשמע ליה דאסור בין לדידיה בין לאחרים כמו ביין נסך והלכך פריך לאחריני אמאי אסור מאי שנא מחליפי ערלה דשרו לאחריני כדאשכחן בהדיא גבי חמץ של עוברי עבירה שמותר לאחר הפסח מיד מפני שהן מחליפין ומה שחילק רש"י בין כלים ופירות ובין קדושי אשה משום דכלים ופירות הוא דבר הניכר ונראה או שהקילו בקדושי אשה משום מצות פריה ורביה נראה לי שלא היה צריך לזה דקדושי אשה נמי לא שרי לכתחלה לקדושי בדמי ערלה אלא אם בדיעבד קידש בדמיהן מקודשת וכן פירות וכלים נמי אסור לקנות מדרבנן מדמי ערלה דאע"פ דאיסורי הנאה לא תפסי דמיהן גזרו רבנן שלא יהנה מחליפיהן גזירה אטו הן עצמם אבל אם בדיעבד לקח מדמי איסורי הנאה פירות וכלים על חליפין לא גזור רבנן ושכרו אסור דמס' ע"ז משמע ליה כמו יין נסך דאף חליפי השכר אסורין לכן פריך ליה ממכרן וקידש בדמיהן מקודשת אלמא דחליפי חליפין שרו אם קידש בדמיהן מקודשת וא"ת והא הני זוזי לאו דידיה נינהו שצריך להחזיר הדמים כיון שמכר לו איסורי הנאה וי"ל דמיירי כשמכרו לעובד כוכבים או לישראל והכיר בהן דהוו מעות מתנה: ירושלמי סוף ה"ט [דף נח.] **מכרן וקידש בדמיהן מקודשת** רבי חגי בשם רבי זעירי שאין תופסין דמיהן א"ר חנינא זאת אומרת שמקדשין בגזל פי' לפיכך היא מקודשת לפי שאין תופסין דמיהן לאיסור ודייק מינה ר' חנינא שמקדשין בגזל דמאחר שאין דמיהן נכנסין תחתיהן לאיסור נשארו הן אסורין והמעות גזל הן בידו ואנן דקי"ל דקדשה בגזל לפני יאוש אינה מקודשת צריך לאוקמה כדפרישית ואי לאו הירושלמי דמחשיב ליה גזל לא הוה קשיא לי מידי דהני דמים לאו גזל הן בידו כי בתורת מקח באו לידו ואע"ג דמקח טעות הוא ישלם מביתו אבל הני זוזי להוצאה נתנו לו: מנלן. פי' שאין הדמים נתפסין לאיסור **מדגלי רחמנא בעבודת כוכבים והיית חרם כמוהו כל שאתה מהוה ממנו הרי הוא כמוהו מכלל דכל איסורי שבתורה שרו ונילף מיניה משום דהוו עבודת כוכבים ושביעית שני כתובים הבאין כאחד ואין מלמדין עבודת כוכבים הא דאמרן שביעית מאי היא דתניא כי יובל היא קודש תהיה לכם מה קודש תופס את** דמיו ומוכח בשמעתין דהמקדש באיסורי הנאה דרבנן מקודשת מדאמרינן תניא המקדש בפטר חמור בבשר בחלב בחולין שנשחטו בעזרה ר' שמעון אומר מקודשת וחכמים אומרים אינה מקודשת אלמא חולין שנשחטו בעזרה לר"ש לאו דאורייתא משמע דאיכא איסורא דרבנן ואפ"ה א"ר שמעון דמקודשת מיהו אשכחן בפ"ק דפסחים דף ז. אמר רב גידל המקדש בחיטי קורדנייתא משש שעות ולמעלה אין חוששין לקידושין ואע"ג דחיטי קורדנייתא קשין וחימוצו דרבנן ויש לחלק משום דחמץ בפסח עיקרו מדאורייתא אבל חולין שנשחטו בעזרה לר' שמעון כל איסורו מדרבנן והתם נמי פעמים מקודשת כמו שפר"ת דדוקא משש שעות ולמעלה ואף על גב דחיטי קורדנייתא חימוצו מדרבנן מכל מקום איסור חמץ הוי מדאורייתא למעלה משש שעות אבל בשעה ששית דאיסור חמץ דרבנן וגם חמץ חיטי קורדנייתא דרבנן חוששין לקידושין ודלא כפרש"י שפי' מתחילת שש ולמעלה דלישנא משש ולמעלה משמע מסוף שש ולהכי אמרי' בריש פסחים דף ד: דכ"ע חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן היינו מסוף שש דמייתי עלה קרא דאסור מחצות ואילך וכן הא דאמרי' בערבי פסחים דף צט: מט' שעות ולמעלה היינו מסוף ט' והא דקאמר בריש כל שעה (פסחים דף כא:) עבר זמנו אסור בהנאה פשיטא לא נצרכא אלא לשעות דרבנן וכי הא דאמר רב גידל המקדש משש שעות ולמעלה וכו' הכי מייתי ראיה כי היכי דבשעות דאורייתא וחמץ דרבנן אין חוששין לקידושין הכי נמי בחמץ דאורייתא ושעות דרבנן:

מתני' המקדש בתרומות ומעשרות ומתנות כהונה במי חטאת ובאפר חטאת הרי זו מקודשת אע"פ שהוא ישראל:

גמ' אמר עולא טובת הנאה אינה ממון ומתני' מוקי לה בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן וקסבר מתנות [דף נח:] שלא הורמו כמי שהורמו דמיין כתב ר"ח אע"ג דסלקא שמעתתא דטובת הנאה אינה ממון קיימא לן דממון הוא דהכי אסיק רבא למתני' דקונם כהנים ולוים נהנים לי בפרק אלו נדרים (נדרים דף פה.) דטובת הנאה ממון ומילתא דרבא עיקר וכן הלכה:

פרק ג

א האומר לחבירו צא וקדש לי אשה פלונית והלך רי"ף כג: **וקדשה לעצמו מקודשת לשני וכן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני בת ישראל לכהן** או בת כהן לישראל לא **תאכל בתרומה מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום מקודשת ואינה מקודשת בת ישראל לכהן או בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה** וא"ת מאי קמשמע לן ברישא דמתניתין דמקודשת לשני וכי בשביל שנהג בחבירו מנהג רמאות לא תהא מקודשת לו ועוד מדקאמר וכן האומר לאשה משמע דומיא דסיפא דאתא לאשמועינן דמקודשת לשני ולא לראשון מילתא דפשיטא היא היאך תתקדש לראשון וי"ל דמיירי כשאמר לה תחלה פלוני שלחני לקדשך לו ובשעת נתינת קידושין אמר הרי את מקודשת לי דסד"א דלי דקאמר כלומר לעשות שליחותי לקדשך למי ששלחני לקדשך ותתקדש לראשון קא משמע לן דמקודשת לשני ומיירי שהאשה שמעה והבינה יפה קודם קבלת הקידושין שאמר הרי את מקודשת לי דאל"כ אדעתא דמה שאמר לה תחלה לקדשה לפלוני קבלה הקידושין אבל אם טעה השליח ואמר מקודשת לי אין כאן בית מיחוש דהקדש בטעות לא הוי הקדש:

גמ' תנא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות: **רבין חסידא אתא לקדושי** [דף נט.] **איתתא לבריה קדשה לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג** רי"ף כד. **בו מנהג רמאות לא יהבוה ניהליה לבריה אבעיא לאודועי סבר אדהכי והכי אתי אחרינא ומקדש לה:**

ב רבה בר בר חנה יהב זוזי לרב אמר ליה זיל זבנה ניהליה להאי ארעא אזל זבנה לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאות באגי דאלימי הוה. לרב נהגי ביה כבוד לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד איבעי ליה לאודועי סבר אדהכי והכי אתי אחרינא וזבין לה. רב גידל הוה מהפך בארעא למיזבן יתה אזל רבי אבא זבנה אזל רב גידל קבליה לר' זירא אזל ר' זירא קבליה לר' יצחק נפחא אמר ליה המתן עד שיעלה אצלנו לרגל **כי סליק אשכחיה א"ל עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה** מהו אמר ליה נקרא רשע **ומר מ"ט עבד הכי א"ל לא הוה ידענא השתא נמי ניתביה ניהליה מר א"ל זבוני לא מזבנינה לה דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא דאמר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם** אי בעי ליה **במתנה נישקליה רב גידל לא נחית לה** דכתיב ושונא מתנות יחיה ר' אבא לא נחית לה משום דהפיך בה רב גידל **לא מר נחית לה ולא מר נחית לה ומיתקריא ארעא דרבנן.** עני המהפך בחררה פרש"י חררה של הפקר וקשה לר"ת מהא דתנן במס' פאה ומייתי לה בפ"ק דב"מ דף י. גבי פאה נפל עליה פירש טליתו עליה מעבירין אותה ממנו דמשמע דאותו שנטלה לא מיקרי רשע ונראה לרבינו תם ז"ל דבהפקר ומציאה לא מיקרי רשע לפי שאינה מצויה בכל מקום וכל הזריז לקדום ולזכות בה מותר ודוקא במכר או שכירות שיכול למצוא לקנות או להשתכר במקום אחר כי הך עובדא דרב גידל והיינו נמי עני המהפך בחררה שממציא עצמו אצל בעל הבית לעובדו כדי שיתן לו לפעמים חררה כי זה יכול למצוא גם הוא במקום אחר ובכי האי גוונא אמרינן ב"מ דף קח: גבי דינא דבר מצרא שתקנו במכר ולא במתנה והא דאמרינן בפ' חזקת הבתים (בבא בתרא דף נד:) בנכסי העובדי כוכבים הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן משום דעובד כוכבים כי מטו זוזי לידיה אסתלק וישראל לא קני עד דמטא שטרא לידיה ופסק רשב"ם נהי דזוכה המחזיק מכל מקום רשע מיקרי כמו עני המהפך בחררה ורבינו תם אומר דאפילו רשע לא איקרי בדבר של הפקר כדפרישית והא דאמרינן בפרק לא יחפור (בבא בתרא דף כא.) מרחיקין מצודת הדג מן הדג ופירש"י שארב דג אחד לצודו שהדייגים הבאים לפרוש מצודותיהם מרחיקים אותה כמלא ריצת הדג אע"ג דהוי דבר של הפקר יש לחלק משום דדמי ליורד לאומנתו של חבירו כדקאמר התם גבי בר מבואה דאוקי ריחיא וכו' דא"ל קא פסקת לחיותאי ועני המנקף בראש הזית דאמרי' בפרק הניזקין (גיטין דף נט:) מה שתחתיו גזל מפני דרכי שלום שאני התם שטרח בהם

העני להפילם לארץ וסמכה דעתיה עלייהו:

יום קצט

ג וכן האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום וכו' לא בא אחר וקדשה בתוך **שלשים יום מהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת ואף על פי שנתאכלו המעות** מאי טעמא הני זוזי לא למלוה דמו ולא לפקדון דמו לפקדון לא דמו דפקדון ברשותיה דמריה קא מתאכיל והני ברשותה קא מתאכיל למלוה לא דמו דמלוה לאו לקידושין יהביה ניהליה הני בתורת קידושין יהבינהו ניהליה ואי חזרה בה בעי' לאהדורי להנהו דמי הלכך חשבינהו להו כאילו איתנהו בעינייהו ראיתי מן המפרשים שדקדקו מן המשנה דקתני התקדשי לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך **שלשים יום מקודשת לשני** ומדלא קתני אינה מקודשת לראשון רצו לדקדק דלא פקעי לגמרי קדושי ראשון אלא אם מת שני או גירשה בתוך שלשים יום חלו קדושי ראשון והכי איתא בירושלמי כאן הל"א לפיכך אם מת השני בתוך שלשים יום או גירשה חלו עליה קדושי ראשון לאחר שלשים יום מת אחר שלשים יום או גירשה לא חלו עליה קידושי ראשון ודבר תימה הוא דמכי פשטה ידה וקבלה קידושין מאחר כבר חזרה בו מקדושי ראשון ואפילו לריש **לקיש דאמר אינה חוזרת** דאין דיבור מבטל דיבור מודה הוא דאם קבלה קידושין מאחר דאתי מעשה ומבטל דבור כדמתרץ לקמן כשתרם בעל הבית את כריו דהוה ליה מעשה וכיון שחזרה היאך יחזרו ויחולו קידושי ראשון ודיוקא דמתני' לאו כלום הוא דניחא ליה טפי למימר מקודשת לשני דממילא שמעינן דפקעי קידושי ראשון אבל אי הוה תנא אינה מקודשת לראשון לא ידעינן שפיר מאי דין השני וראיתי בירושלמי שלי וראיתי משובש: **לא בא אחר וקדשה וחזרה בה מהו** הוא הדין דהוה מצי למיבעיא בדידיה אלא משום דמתניתין איירי בדידה שבא אחר וקדשה מיבעיא ליה בדידה אם **לא בא אחר וקדשה** ועוד דריש לקיש הוה מודה ביה דדוקא באשה קאמר משום דנתינת המעות לידה חשיב כמעשה להאי לישנא. [דף נט:] **ר' יוחנן אמר חוזרת וריש לקיש אמר אינה חוזרת ר' יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור רב זביד מתני** לה להא שמעתא אהא **וכן היא שנתנה רשות לשליח לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קידושיה קידושין ואם שלו קדמו קידושיו קידושין לא קדשה עצמה וחזרה בה** מהו פי' חזרה בה שלא בפניו **ועדיין לא קדשה שלוחה ר' יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור וריש לקיש אומר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור והלכתא כר' יוחנן בתרתי: מקודשת לשני. אמר רב מקודשת לשני לעולם ושמואל אמר מקודשת לשני עד ל' יום לאחר ל' יום פקעי קידושי שני וגמרי קידושי ראשון: מקודשת ואינה מקודשת רב אמר מקודשת ואינה מקודשת לעולם ולא פקעי קידושיה אלא בגט ושמואל אמר מקודשת ואינה מקודשת עד שלשים יום לאחר שלשים יום פקעי קידושי שני וגמרי קידושי ראשון** והלכתא כרב בתרתי אמר אביי ולטעמיה דרב בא אחד ואמר **הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר** ואמר הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרים יום ובא אחר ואמר [דף ס.] הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר עשרה ימים מראשון ומאחרון צריכה גט ומאמצעי אינה צריכה גט ממה נפשך אי תנאי הוי דקמא קידושין דהנך לאו קידושין אי חזרה הוי דבתרא קידושין דהנך לאו קידושין פשיטא מהו דתימא הך לישנא משמע תנאה ומשמע חזרה ותיבעי גיטא מכל חד וחד קמשמע לן ורב אלפס ז"ל לא כתב הך דאביי וגם הרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' אישות כתב דצריכה גט מכל אחד ואחד מפני שהיא מקודשת לכולן מספק ותימה הוא בעיני למה לא יהא הלכה כאביי דהא ליכא מאן דפליג עליה. עולא אמר ר' יוחנן אפי' מאה תופסין בה מ"ט שוו נפשייהו כי שרגא דליבנא וכל חד וחד רווחא לחבריה שבק: ר"ח פסק כר' יוחנן וטעמא דידיה משום דאמר במס' י"ט דף ד: דהלכה כר' יוחנן כנגד רב ושמואל ומסתברא הכא כפסק רב אלפס משום דפריך לר' יוחנן ממתניתין דמהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואיצטריך לשנויי אליביה דהא דאמרינן מהיום ולאחר מיתה חולצת ואינה מתייבמת גזירה אטו מהיום אם מתי וסוגיא דגמרא בכל דוכתי משום דמספקא לן אי תנאי היי אי חזרה הוי ועוד בפרק בתרא דגיטין דף פב: דדחיק גמרא למצוא אשת שני מתים ולר' יוחנן משכחת לה בכה"ג:

ד מתני' האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאתן לך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויתן ע"מ **שאתן**

רי"ף כד:

לך מכאן ועד שלשים יום נתן לה בתוך שלשים יום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת ויש לו ע"מ **שארך מאתים זוז הרי זו מקודשת** ויראה לה ואם **הראה על השולחן אינה מקודשת:**

רי"ף כה. **גמ' איתמר רב הונא אמר והוא יתן רב יהודה אמר לכשיתן מאי בינייהו איכא בינייהו שפשטה ידה וקבלה קידושין מאחר לרב הונא לא** תפסי לרב יהודה תפסי והילכתא כרב הונא דכל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ע"מ **שיש לי מאתים זוז הרי** זו מקודשת ויש לו וליחוש [דף ס:] **שמא יש לו ועוד תניא חיישינן שמא יש לו לא קשיא הא בקדושי ודאי הא בקידושי ספק** ואפי' הוא אמר אין לי מקודשת מספק דחיישינן שמא נתחרט ורוצה לבטל הקידושין: תוספתא בפ' זה על מנת שיש לי ביד פלוני אע"פ שאמר אין לו בידי מקודשת שמא עשו קנוניא ע"מ שיאמר יש לי בידו אם אמר יש לו בידי מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. עוד

רי"ף כה: שנינו בתוספתא שם האומר לאשה הרי את מקודשת לי ע"מ שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל ונתן לה שו"פ הרי זו מקודשת מיד עד שיאמר לא דברתי ולא עשיתי דברי ר"מ וחכמים אומרים אם נתקיים התנאי מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. ולכאורה נראה דבהכי פליגי ר"מ סבר מקודשת מיד דכל **האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי** עד שיאמר לא קיימתי התנאי ונאמן לומר קיימתי התנאי כיון שאין האשה יכולה להכחישתו וחכמים סברי דלא נגמרו הקידושין עד שיתקיים התנאי ואם פשטה ידה וקבלה קידושין מאחר קודם שנתקיים תנאו מקודשת לשני דלית להו כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי ולא פליגי אהא דאמר ר"מ שהוא נאמן על קיום התנאי דאם כן הוה להו למימר אם נתקיים התנאי בעדים ומיהו קשיא אמאי לא חיישינן שמא נתחרט ורוצה לבטל הקידושין ואומר שלא קיים התנאי כי היכי דחיישינן שמא יש לו מאתים זוז אף על פי שהוא אומר שאין לו הלכך צריך לפרש אם נתקיים התנאי כלומר אם ידוע בעדים שנתקיים התנאי מקודשת ודאי ואם לאו אינה מקודשת בודאי אלא ספק מקודשת: **ואם הראה על השלחן אינה מקודשת. תנא לא נתכוונה אלא לראות משלו פשיטא לא צריכא אע"ג דנקיט זוזי בעיסקא:**

ה מתני' על מנת שיש לי בית כור עפר הרי זו מקודשת ויש לו ע"מ שיש לי במקום פלוני אם יש לו באותו מקום **מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שארך** בית כור עפר הרי זו מקודשת ויראנה ואם הראה בבקעה אינה מקודשת:

גמ' על מנת שיש לי במקום פלוני וכו' פשיטא מהו דתימא מצי אמר לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא ומייתינא קמשמע לן ובהא מסתברא שאם אין לו באותו מקום אפי' קידושי ספק אין כאן דאי אפשר שאם היה לו בית כור עפר באותו מקום שלא היה ידוע וכתב הרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' אישות הל"ג דה"ה במאתים זוז אם אמר שיש לו במקום פלוני והיו לו במקום אחר דאינה מקודשת ונחלקו עליו בזה משום דזוזי בקל להוליכם ממקום למקום ומצאתי בתוספתא כדבריו **על מנת שיש לי מאתים זוז הרי זו מקודשת שמא יש לו** בסוף העולם על מנת שיש לי במקום פלוני אם יש לו באותו מקום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת:

מתני' [דף סא.] **רבי מאיר אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנאמר ויאמר משה אליהם אם יעברו** וגו' וכתיב ואם לא יעברו **ר' חנינא בן גמליאל אומר צריך היה הדבר לאומרו שאלמלא כן יש במשמע שאף בארץ כנען לא ינחלו** ולעיל בפ' האיש מקדש סי' טו כתבתי דין תנאי כפול גבי דברים שבלב ובגיטין פרק מי שאחזו סי' ח ט י:

ו מתני' [דף סב.] **המקדש את האשה ואמר כסבור הייתי שהיא כהנת והרי היא לוויה לוויה והרי היא כהנת עניה והרי היא עשירה עשירה והרי היא עניה** רי"ף כו.
הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו:

ז האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר [דף סג.] לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת האי תנא סבר אין קידושין תופסין ביבמה לשוק ולא קי"ל הכי יבמות דף צב: וכן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי לא אמר כלום ומדקדק מינה בירושלמי ה"ה הא בת יום אחד מתקדשת בכסף:

רי"ף כו: **מתני'** האומר לאשה הרי את מקודשת לי **על מנת שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקודשת ואם לאו אינה מקודשת:**

גמ' אמר ריש לקיש והוא שנתן לה שוה פרוטה אבל

בשכר לא מ"ט **משום דישנה לשכירות מתחלה ועד סוף והוה ליה מלוה והמקדש במלוה אינה מקודשת** הקשו בתוס' מאי קמ"ל דבכל הנהו תנאי לעיל (קידושין דף ס) פריך פשיטא ותירצו קמ"ל דמקודשת כיון שדבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל ואינה יכולה לומר לדברים הללו ולמלאכה זו לא הייתי חפיצה ובתוספתא פ"ג שנינו ע"מ שאדבר עליך לשלטון אם דבר עליה לשלטון כדרך המדברים **מקודשת ואם לאו אינה מקודשת** במה שאדבר עליך לשלטון אם דבר עליה בש"פ מקודשת ואם לאו אינה מקודשת משמע שדברים ידועים הן מה שיש לו לדבר עליה כשאמר ע"מ:

מתני' ע"מ **שירצה אבא רצה האב** מקודשת לא רצה האב אינה מקודשת **מת האב הרי זו מקודשת מת הבן מלמדין את האב שיאמר איני רוצה:**

גמ' מאי ע"מ שירצה אילימא עד דאמר אין אימא מציעתא מת האב הרי זו מקודשת הא לא אמר אין אלא ע"מ שישתוק [דף סג:] אימא סיפא מת הבן מלמדין את האב לומר שאינו רוצה אמאי והא אישתיק ומשמע ליה דאיירי בכל ענין אפילו אחר ששמע. אלא אמר לה ע"מ שלא ימחה אבא פי' סיפא איירי כשאמר ע"מ שלא ימחה אבא אבל אם אמר בסתם ע"מ שירצה אבא מפרשינן ליה ע"מ שישתוק אבא הלכך רצה האב ששתק בשעת שמיעה מקודשת ואם לא שתק אלא מיחה אינה מקודשת ואם אמר ע"מ שלא ימחה אבא מת האב עד שלא מיחה הרי זו מקודשת אבל כל ימיו אינן קידושין דכל ימיו יכול למחות אבל רישא לא מיתוקמא בעל מנת שלא ימחה דא"כ מאי רצה האב מקודשת והלא יכול למחות לעולם ואפילו אמר אין בשעה שישמע מכל מקום אם יחזור וימחה בטלו הקידושין דע"מ שלא ימחה קאמר והרי מיחה ואפי' את"ל דאחר שאמר אין שוב אינו יכול למחות מ"מ לא מצינו לפרושי רצה האב דאמר אין דדומיא דע"מ שירצה אבא דהיינו שלא ימחה יש לנו לפרש רצה האב שלא מיחה וזה אי אפשר דאפילו לא מיחה יכול עדיין למחות ואינה מקודשת ודאי ורב יוסף מפרש מתניתין דעל מנת שירצה אבא היינו על מנת שלא ימחה ואם קבע זמן למחאתו עבר הזמן ולא מיחה מקודשת ואם לא קבע זמן כל ימיו יכול למחות וי"א דהלכה כרב יוסף דמוקי מתניתין בחד טעמא אבל הרמב"ם ז"ל פ"ז מהל' אישות הל"א כתב כאוקימתא דר' ינאי וכן מסתבר דמתני' סתמא בלא קביעות זמן:

יום ר

רי"ף כז. **ח מתני' קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן זה אומר אני קדשתיה וזה אומר אני קדשתיה שניהם נותנים גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:**

גמ' אמר רב נאמן ליתן גט ואינו נאמן לכנוס נאמן ליתן גט אין **אדם חוטא ולא לו ואינו נאמן לכנוס אימר יצרו תוקפו ורב אסי אמר אף נאמן לכנוס ומודה רב אסי באומרת נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיה שאינו נאמן לכנוס תניא כוותיה דרב אסי קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן אף לכנוס כנסה ובא אחד ואמר אני קדשתיה לא כל הימנו לאוסרה עליו האשה שאמרה** נתקדשתי ואיני יודע למי **נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיה אינו נאמן לכנוס מפני שמחפה עליו:**

ט תניא בני **זה בן י"ג שנה ויום אחד בתי זו בת שתים עשרה שנה ויום אחד נאמן לנדרים ולערכין ולחרמים ולהקדשות אבל לא למכות ולא לעונשים** ומיירי כשהביא שתי שערות ומעיד עליהם שבאו לכלל שנים ואי לאו הכי שומא בעלמא הוא אבל אם לא הביא שתי שערות אפילו עדים מעידים שהוא בן י"ג שנה לא הגיע למכות ולעונשין דהא לחליצה בעי בדיקה אפילו הגיע לכלל שנים כדאיתא בפרק יוצא דופן (נדה דף מו.) ותימה הוא אם לאחר שהביא שתי שערות למה לא נסמוך אהימנותיה דאב אפילו למכות ולעונשין דא"כ כל יבם קטן שהגדיל ואין שנותיו ידועין לנו ע"פ עדים לא נסמוך על דברי האב ואפי' הביא שתי שערות ומיהו אם יש שערות מרובות או שתי שערות שוכבות שאין מצוי שיבא בענין זה קודם הזמן נראה דבכי האי גוונא סמכינן ארובא ואפילו למאן דחייש למיעוטא מודה בהא דמילתא דלא שכיחא היא כלל ועוד מצינו למימר דאי איכא שערות סמכינן אסהדותיה דאב אף למכות ולעונשים והכא מיירי שהאב מעיד על מעשה שהיה כבר דבההיא שעתא היה בן י"ג שנה ויום אחד וגם הביא שתי שערות ואם תאמר כיון דמיירי שמעיד על השנים ועל השערות הוה ליה למימר בני זה גדול בתי זו גדולה למה הזכיר שנים וי"ל דאגב אורחיה

קמ"ל לאפוקי ממאן דתנא בפרק יוצא דופן (נדה דף מה:) איפכא דתינוק גדול בבן י"ב ותינוקת בבת י"ג:

רי"ף כז: **י מתני' קדשתי את בתי קטנה** [דף סד.] **קדשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן קדשתיה וגירשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן נשבית ופדיתיה בין כשהיא קטנה** והרי היא קטנה בין כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן:

גמ' מאי שנא רישא גבי קידושין דנאמן ומאי שנא סיפא גבי שבויה דאינו נאמן א"ר אשי רישא רחמנא הימניה כדרב הונא דא"ר הונא אמר רב מניין לאב שנאמן לאסור את בתו שנאמר את בתי נתתי לאיש הזה לאיש אסרה הזה התירה לנישואין הימניה רחמנא לאב בשבויה לא הימניה רחמנא לאב:

יא מתני' מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן:

גמ' נימא מתני' דלא כר' נתן דתניא בשעת קידושין אמר יש לי בנים בשעת מיתתו אמר אין לי בנים בשעת קידושין אמר אין לי אחים בשעת מיתתו אמר יש לי אחים נאמן להתיר ואינו נאמן לאסור דברי רבי רבי נתן אומר נאמן אף לאסור אמר אביי מתני' דלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני אמר יש לי בנים נאמן ואפי' אתו סהדי אח"כ דאית ליה אח מותרת לשוק **יש לי אחים אינו נאמן לאו כל הימנו לאוסרה** אעלמא ברייתא דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרי' [דף סד:] מה לי לשקר מאי קאמר למיפטר' מיבם מצי פטר לה בגיטא רבי סבר מה לי לשקר כעדים דמו ואתו עדים ועקרוה לחזקה ור' נתן סבר מה לי לשקר כחזקה דמי ולא אתיא חזקה ועקרה חזקה רב אלפס לא הביא כל זה וכתב הר"ז הלוי ז"ל מהלכות הרב נראה דהלכה כרבי ואין נאמן לעולם לאסור דקי"ל הלכה כרבי מחבירו ולפיכך לא הזכיר זו הברייתא מחלוקת דרבי ור' נתן והקשה עליו הרמב"ן דאדרבה היה צריך להביאה כדי שנדע דרבי קאמר אפילו היכא דמוחזק לן באחי ובשעת מיתה מיהדר קא הדר ביה ומרע לדיבוריה אפ"ה נאמן להתיר ואין נאמן לאסור דלא שמעינן ליה ממתניתין ופי' הוא דלהכי השמיט רב אלפס ז"ל דהך שינויא דשני אביי לאו דסמכא היא דודאי היכא דמוחזק לן באחי לא מהימן למימר אין לי אחים להתירה לשוק ושינויא דחיקא הוא דשני אביי לאוקמא מתני' כר' נתן וליתיה להך שינויא אלא ברייתא נמי בדלא מוחזק לן באחי ואפי' הכי לר' נתן נאמן אף לאסור לחומרא דמילתא דעבידא לאגלויי חיישינן לדברי הבעל כדקס"ד מעיקרא וכן מוכח הסוגיא דיש נוחלין דף קלד. דהיכא דמוחזק לן דאית ליה אחי דלא מהימן למימר דלית ליה אחי דתנן התם זה בני נאמן ואוקמוה דצריכה למימר דאף על גב דמוחזק דאית ליה אחי נאמן לומר זה בני ומשמע דווקא זה בני הוא נאמן לומר שאינו סותר לגמרי החזקה אבל לסתור לגמרי החזקה ולומר אין לי אחים אינו נאמן ועוד אמרי' התם דף קלה. ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי ואמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דמוחזק לן דלית ליה ועוד הא קאמר בשעת מיתה דלית ליה אחי א"ל אביי והא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה ומסיק התם אמר לו רבא לרב נתן בר אמי חייש לה והשתא לקלא בעלמא חיישינן ועקרינן לחזקה וגם את דבורו שאמר דלית ליה אחי כל שכן היכא דמוחזק לן דאית ליה אחי ואמר אין לי אחים שאינו נאמן להכחיש החזקה לגמרי אף על פי שנאמן להוציאה מחזקת יבום ולומר זה בני להתירה לשוק מ"מ אינו נאמן לעקור חזקת אח דמיגו להכחיש את החזקה לגמרי לא אמרי' ועוד דקי"ל בפ"ק דבתרא דף ו. לא אתי מה לי לשקר ועקרה החזקה גבי פרעו לאחר זמנו וכן בפרק האשה דף קטו. מיבעיא לן אי אתי מה לי לשקר ומרע לחזקה ולא איפשיטא הלכך לא סמך רב אלפס אהך שיטיא להקל ולכך השמיטה:

יב מתני' המקדש את בתו סתם אין הבוגרת בכלל מי
רי"ף כח. שיש לו שתי כיתי בנות משתי **נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות קדשתי את בתי קטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי ר"מ ור' יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות** וקי"ל **ר"מ ור' יוסי הלכה כר' יוסי:**

מתני' [דף סה.] **האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת**

לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו קדשתיך והיא אומרת לא קדשת אלא בתי הוא אסור בקרובות גדולה וגדולה מותרת בקרוביו ומותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו. קדשתי את בתך והיא אומרת לא קדשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו הוא מותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו:

יג כתב הרמב"ם ז"ל פ"ט מהל' אישות הלי"ח העושה שליח לקדש לו אשה והלך וקדשה השליח ואמר לעצמי קדשתי' והאשה אומרת לראשון ששלחו נתקדשתי אם לא עשה השליח בעדים הרי השליח אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו והאשה אסורה בקרובי המשלח והמשלח מותר בקרובותיה ואם הוחזק השליח בעדים ה"ז מקודשת לראשון אמרה איני יודעת למי נתקדשתי אם למשלח אם לשליח אם לא הוחזק השליח בעדים הרי זו מקודשת לשני ואם הוחזק שהוא שלוחו שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס ובירו' בריש פירקין מצא דברים הללו ואינם מובנים לי דבריו דנהי דהוחזק השליח בעדים היאך תתקדש לראשון הרי הוא עומד וצווח אע"פ שמנני שליח בפני עדים חזרתי בי משליחותו ולעצמי קדשתיה ובריש נמי למה מותר המשלח בקרובותיה הרי הוא אומר שעשאו שליח וגם האשה אומרת שנתקדשה לו ומאי נפקא מינה במה שלא הוחזק בעדים הרי הודה שעשאו שליח וצ"ע:

גמ' איתמר אמר שמואל **קדשתני והוא אומר לא קדשתיך איתמר אמר שמואל מבקשין אותו ליתן גט אמר רב אם נתן גט מעצמו כופין אותו ליתן כתובה: איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושין ואפי' שניהם מודים וכן הלכתא. ואי קשיא הא דתנן האומר לאשה קדשתיך**
רי"ף כח: **והיא אומרת לא קדשתני אסור בקרובותיה התם כגון דאמר לה קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם** למדינת הים:

יד ת"ר [דף סה:] שנים שבאו ממדינת הים ואשה עמהן וחבילה עמהן זה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי וזה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי ואשה אומרת אלו שני עבדי וחבילה שלי צריכה שני גיטין וגובה כתובתה מן החבילה ר"מ היא דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובתה. מכאן יש לדקדק דלרבנן דאמרי לא משתעבדי היינו אפילו מיניה וכן משמע בנדרים פ' ר' אליעזר (נדרים דף סה:) דתנן אפילו אתה מוכר שער ראשך חייב ליתן לה כתובה ודייק בגמרא ש"מ מטלטלי משתעבדי לכתובתה ונראה דביתמי אפילו ר"מ מודה דמטלטלי דידהו לא משעבדי בכתובתה דאי לא תימא הכי נמצא סברת ר"מ ורבנן הפוכה דלר"מ עדיפא כתובה מבעל חוב דמטלטלי דיתמי משתעבדי לכתובה ולב"ח לא משתעבדי ולרבנן גריעה כתובה מב"ח דמטלטלי דידיה משתעבדי לב"ח ולכתובה לא משתעבד' אלא ודאי מיתמי כ"ע לא פליגי דלא משתעבדי ולא פליגי אלא מיניה וקשה דהא מטלטלי דמתנה גביא לר"מ כדמוכח בפרק נושאין על האנוסה (יבמות דף צט.) גבי יש מוכר את אביו להגבות לאמו כתובה ומוקי לה כר"מ דאמר מטלטלי משתעבדי לכתובה אלמא אלים כח יתמי מכח מתנה דמטלטלי דיתמי לא גביא אפילו לר"מ כדפרישית ומטלטלי דמתנה גביא ובפרק יש נוחלין (בבא בתרא דף קלג.) משמע איפכא דאלים כח מתנה מכח יתמי דקאמר התם השתא ירושה דאורייתא אלמנתו נזונית מנכסיו מתנה דרבנן לא כ"ש משמע הא ממתנה דאורייתא אינה ניזונית אע"ג דמן היורשין מיתזנא וכן משמע בפרק נערה שנתפתתה (כתובות דף מט:) גבי כותב נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונין מהן משמע הא כתבו לאחר אין ניזונית אלמא יש כח למתנה טפי מירושה וי"ל דההיא דפרק נושאין דקאמר ועמד וכתב כל נכסיו לבנו במתנת שכיב מרע איירי דגריעה מירושה דאורייתא ולהכי גבי כתובה מינה וה"ה ב"ח גובה ממטלטלי דמתנת ש"מ ומיהו יש לדחות הנך ראיות דלעולם יש כח לירושה להפקיע שיעבוד יותר ממתנה והא דנקט בפרק נערה כותב נכסיו לבניו איכא למימר דלא נקט בניו אלא משום דאיירי נמי במטלטלין ובכותב לאחר ודאי לא היתה אשתו ניזונית ממטלטלי אבל ממקרקעי שנתן היתה ניזונית וההיא דיש נוחלין איכא למימר דנקט מתנה דרבנן משום דבההיא הוי כ"ש אבל מתנה דאורייתא לא הוי כ"ש אבל ה"ה מיהא הוי דירושה ומתנה דאורייתא דין א' להן ומיהו יש לדקדק דאלימא כח מתנה טפי מכח יורשים מהא דאמרינן בפ"ק דמציעא דף יב: מצא שטר שיש בו אחריות נכסים לא יחזיר אפילו כשחייב מודה דחיישינן

לפרעון ולקנוניא ושטר שאין בו אחריות יחזיר משום דלא גבי ממשעבדי ואי גבי ממתנה אמאי יחזיר אלא ודאי לא גבי ומן היורשין גבי דהא פסקינן בפרק גט פשוט (בבא בתרא דף קעו.) הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ויש נפקותא גדולה בדבר זה דאי אלימי כח יורשין מכח מתנה כדמשמע לכאורה בההיא דנושאין א"כ בזמן הזה שתקנו גאונים דכתובה ומזונות גבי ממטלטלי דיתמי כמו שכתוב בשטר דכתב רב שרירא גאון שכתבו וחתמו בעיזקתא דריש גלותא ובעיזקתא דריש ישיבה כ"ש דגבו ממטלטלין דמתנה אפילו במתנה דאורייתא אבל אי כח דמתנה אלים כדמוכח ההיא דשנים אוחזין מצינו למימר דנהי דתקנו גאונים שיגבו ממטלטלי דירושה מ"מ ממטלטלי דמתנה לא גבו לא מיבעי אם נתן האב דלא גבו אלא אפילו נתנו יתומים נמי לא גבו אע"פ שהיו משועבדים להם בשעת מיתה קודם מתנה כדאשכחן פרק מציאת האשה (כתובות דף סט.) גבי אחין ששעבדו דאין מוציאין למזונות אע"ג דאם לא שעבדו היתה ניזונית מהן ומיהו ממתנת ש"מ מדרבנן גבי מההוא ק"ו דיש נוחלין דהשתא ירושה דאורייתא אלמנה גובה כתובה ונזונית מהן מחמת תקנת הגאונים מתנת ש"מ לכ"ש ולענין פסק הלכה הכי הילכתא דעדיפא כח מתנה מכח ירושה כדמוכח ההיא דשנים אוחזין וההיא דפ' נושאין איכא לאוקמי במתנת שכיב מרע כדפרישית לעיל הלכך אפילו כשתקנו הגאונים דכתובה ומזונות גבו ממטלטלי דיתמי ממטלטלי דמתנת בריא לא גבו וכן מצינו שב"ח אין גובה את השבח ממקבל מתנה כדאיתא בפרק קמא דמציעא דף טו. לפי שאין לו על מי לחזור וגבי מיתמי כדמוכח בפרק יש בכור (בכורות דף נב.) מר זוטרא ורב אדא **סבא בריה דרב מרי בר איסר פליג נכסייהו בהדי הדדי אתו לקמיה דרב אשי אמרו** ליה על פי שנים **אמר רחמנא דאי בעי למיהדר לא מצי הדרי בהו ואנן לא הדרינן או דילמא לא מיקיימא מילתא אלא בסהדי אמר להו לא אברו סהדי אלא לשקרי.** בפ"ק דסנהדרין כתבתי דקנין בלא עדים מהני היכא דשניהם מודים והא דאמר בפרק חזקת הבתים (בבא בתרא דף מ.) קנין בפני שנים לאו דווקא ה"ה בינו לבינו אלא נקט בפני שנים משום דבעי למימר אין צריך לומר כתובו:

יום רא

טו איבעיא להו זינתה אשתו [דף סו.] בעד אחד ושתק מהו אביי אמר אסורה לו רבא אמר הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים וכן הלכתא וה"מ בדיני אדם אבל בבא לצאת ידי שמים אי מהימן ליה רי"ף כט.
כבי תרי מחייב לאפוקה ויהיב לה כתובה. גרסינן בפ"ק דכתובות דף ט. אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים ובקינוי וסתירה אפי' בעד אחד:

טז תנן התם נדרים דף צ: בראשונה היו אומרים ג' נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך ונטולה אני מן היהודים חזרו רי"ף כט:
לומר שלא תהא אשה נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה ונטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא משמשתו ותהא נטולה מן היהודים שם דף צא ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש הות קיימא ומייתי מיא ומשיא ידיה דגברא יומא חד אתיית מיא ליה למימשא אמר לה הדא מילתא לא הוה האידנא אמרה ליה א"כ חד מן עובדי כוכבים אהלויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דילמא חד מנהון הוה אמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ולית ממשא במילתא ההיא איתתא דלא הוה בדחה דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מ"ש אמרה ליה מעולם לא ציערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הוות האי מילתא האידנא אמרה ליה אם כן מן הלין עובדי כוכבים נפטויי דהוו הכא האידנא אי אנת לא דלמא חד מינייהו אמר להו רב נחמן לא תשגחון בה עיניה נתנה באחר ההוא גברא דהוה מהרזק בביתא הוא ואיתתא אתא מריה דביתא פרטיה נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא אירכוסי הוה מירכס ההוא נואף דעל לביתא דההיא איתתא אתא גברא סליק נואף ויתיב בטולי בבלאי בבא הוה מחתך תומא ותחלי וטעמינן חיויא בעי מריה דביתא למיכל מנהון א"ל נואף לא תיכל מנהון דטעמינהון חיויא אמר רבא איתתא שריא דאם איתא דעבד איסורא הוה ניחא ליה דליכול ולימות שנאמר כי נאפו ודם בידיהם פשיטא מהו דתימא איסורא מיהוה הוה והאי דא"ל משום דניחא ליה דלא לימות בעלה דתיהוי אינתתיה עילויה מים גנובים ימתקו

קמשמע לן:

יז מתני' [דף סו:] **כל מקום שיש קידושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ואיזו זו זו כהנת לויה וישראלית שנשאת לכהן וללוי ולישראל וכל מקום שיש קידושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ואיזו זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לנתין ולממזר וכל מי שאין לה עליו קידושין אבל יש לה על אחרים קידושין הולד** ממזר ואיזה **זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קידושין הולד כמוה ואיזו זו ולד שפחה ועובדת כוכבים** הא דכל עריות שבתורה לא תפסי בהו קידושין ילפינן בגמ' מהיקשא דאחות אשה דכתב בה ואשה אל אחותה לא תקח והא דהולד מהן ממזר נפקא לן ביבמות דף מט. מלא יקח איש את אשת אביו וסמיך ליה לא יבא ממזר ומוקי לה בשומרת יבם של אביו דהויא אשת אחי אביו שהיא בכרת ושאר כל העריות ילפינן מיניה בהיקשא:

גמ' [דף סח.] **כל מי שאין לה עליו** ועל אחרים וכו' מנלן אמר רב הונא דכתיב **שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה** כמותה מנלן דכתיב [דף סח:] **האשה וילדיה תהיה לאדוניה עובדת כוכבים מנלן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי אמר קרא כי יסיר את בנך מאחרי בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבי' קרוי בנך אלא בנה האי בשבעה עממין כתיב אמר קרא כי יסיר** לרבות כל המסירים **הניחא לר' שמעון דדריש טעמא דקרא אלא לרבנן מנלן דכתיב ואחר כן תבא אליה ובעלתה והיתה לך לאשה מכלל דמעיקרא לית בה הויה אשכחן דלא תפסי בה קידושין ולדה** כמותה מנלן אמר קרא כי תהיין וגו' וילדו לו כל דקרינן ביה תהיין קרינן ביה וילדו כל היכא דלא קרינן ביה כי תהיין פי' לשום אדם
לא קרינן **ביה וילדו לו:** רי"ף ל.

יח מתני' [דף סט.] **רבי טרפון אומר יכולין ממזרין ליטהר כיצד ממזר נושא שפחה הולד עבד שחררו נמצא בן חורין רבי אליעזר אומר הרי זה עבד ממזר:**

גמ' איבעיא להו ר' טרפון לכתחלה אמר שישא שפחה או דיעבד ואסקינא לכתחלה **קאמר ודווקא ממזר לשפחה אבל ממזרת לעבד לא דעבד אין לו חייס אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי טרפון:**

פרק ד

א עשרה **יוחסין עלו מבבל כהני לויי וישראלי חללי גירי וחרורי ממזרי ונתיני שתוקי ואסופי. כהני לויי וישראלי מותרים לבא זה בזה לויי ישראלי וחללי גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי מותרין לבא זה בזה:**

גמ' [דף ע:] **א"ר אבין בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו.** פירוש שיש בה פסול קהל **כשהקב"ה מעיד על השבטים אינו מעיד עליו שנאמר ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל אמר רבי חמא בר' חנינא כשהקב"ה משרה שכינתו אינו משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנאמר בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות בית ישראל: ת"ר ממזרי ונתיני טהורים לעתיד לבא דברי ר' יוסי אמר רב יהודה אמר שמואל** הל' כר' יוסי ובפסול מטומע שאינו ידוע איירי כדאמרינן לעיל (קידושין דף עא.) משפחה שנטמעה נטמעה:

ב תניא כל הפוסל פסול ואמר שמואל ובמומו פוסל: אמר רב שתיקותא דבבל היינו יחסותא כי האי דבמערבא כי הוו [דף עא:] **מנצי בי תרי בהדי הדדי הי מינייהו דקדים ושתיק אמרי האי מיוחס טפי:**

ג אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור אסור לעשות מלאכה בפני שלשה:

ד ואמר שמואל אין משתמשין באשה בין גדולה בין קטנה ואמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ואפילו ע"י שליח ורש"י פירש ואפי' ע"י בעלה אסור והא דקאמר בפ' השוכר את הפועלים (בבא מציעא דף פז.) דע"י בעלה שואלין היינו לשאול לבעלה היאך שלומה וניהוגה כי הא דקאמר התם למה נקוד על אי"ו שבאליו למדה תורה דרך ארץ שישאל אדם באכסניא שלו כמו ששאלו המלאכים לאברהם איו שלום שרה אבל כי הך עובדא דהכא שאמר רב נחמן לרב יהודה שישלח לה דברי שלומים על ידו כי האי גוונא אסור אפי' ע"י בעלה: [דף עב:] אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר"מ אבל חכ"א כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות אמימר שרא ליה להונא בר נתן למינסב מהני מחוזייתא אמר ליה רב אשי לאמימר מאי דעתך דאמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים כל הארצות בחזקת כשרות הן עומדות הא רב

הונא לא מתני הכי ואפילו הכי לא קבלה מיניה משום דשמיע ליה מרב זביד מנהרדעא. לכאורה נראה דאע"ג דעבד אמימר עובדא לקולא דלית הילכתא כוותיה דרב אשי דהוא בתראה פליג עליה ועוד דכולהו אמוראי דלעיל איירי בפסול יוחסין דשאר ארצות ואפי' בארץ ישראל להשיאו אשה צריך בדיקה וכן פרש"י בפ"ב דכתובות דף כד. ואינו נאמן להשיאו אשה דמשום מעלה דיוחסין צריך לבדוק אחר כל אדם קודם שישיאוהו אשה והקשה עליו רבינו תם מהא דאמרינן בפירקין לקמן במתני' (קידושין דף עו.) דקתני הנושא אשה צריך שיבדוק בד' אמהות דדוקא כהן בודק אבל
רי"ף ל: אשה אינה בודקת דלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולים ופר"ת להשיאו אשה דהתם היינו אשה בדוקה מד' אמהות כדתנן לקמן הנושא אשה צריך וכו' ואז אין צריך לבדוק אחר בתו ומותרת לכהן המשמש על גבי המזבח ובנו משמש על גבי המזבח בלא בדיקה והכי קאמר אינו נאמן להשיאו אשה בדוקה להתיר בנו ובתו אבל ליוחסין שאין בו צד כהונה לא בעי בדיקה והביא ראיה מהא דאמרינן בפ' החולץ (יבמות דף מה.) זיל גלי או נסיב בת מינך ואי ליוחסין בעי בדיקה מה יועיל לו הגלות והלא לא יתנו לו אשה עד שיבדקו אחריו ועוד קאמר התם דף מו. נאמן אתה לפסול את עצמך ואי אתה נאמן לפסול את בניך אלמא דבנים ממילא כשירים ולא בעי ראיה:

ה ת"ר גר נושא ממזרת והולד ממזר דברי ר' יוסי רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת אחד גר ואחד עבד משוחרר וחלל מותר בכהנת [דף עג.] **והלכתא גר מותר בכהנת ומותר בממזרת מותר בכהנת** שלא **הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי** ודווקא עד עשרה דורות אבל מכאן ואילך אסור משום דנשתקע שם גירות ממנו ואמרי' ישראל הוא דנסיב ממזרת כדתניא גר עד עשרה דורות מותר בממזרת מכאן ואילך אסור בממזרת:

ו מתני' איזהו שתוקי כל שהוא **מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:**

גמ' אמר רבה בר רב הונא מצאו מהול אין בו משום אסופי אמר אביי משלטי הדמיה [דף עג:] אין בו משום אסופי בכנישתא דשכיחי בה רבים אין בו משום אסופי לא שכיחי בה רבים יש בו משום אסופי שייף מישחא מלא כוחלא רמי חומרא תלי קמיעא אין בו משום אסופי תלי בדיקלא ומטא ביה חיותא יש בו משום אסופי לא מטא ביה חיותא אין בו משום אסופי כללו של דבר כל מקום שלא לדעת מיתה נשלך אין בו משום אסופי צידי רשות הרבים אין בו משום אסופי רשות הרבים יש בו משום אסופי **אמר רב יהודה אמר רב** רי"ף לא.
אסופי כל זמן שהוא בשוק אביו ואמו נאמנין עליו נאסף מן השוק אין נאמנים עליו אמר רב **ובשני רעבון אע"פ שנאסף מן השוק נאמנין:**

ז כתב בעל ההלכות בסוף הלכות גיטין אהא דקאמר בפרק המגרש (גיטין דף פט.) אין חוששין לממזרות היכי דמי כגון אשה שהלך בעלה למדינת הים וילדה דלא חיישינן לממזר דאמרינן דילמא אתא בעלה בצינעא ושימש כי ההיא עובדא דאבוה דשמואל דאתא בשם ושימש כדאיתא בירושלמי ומקשה עלה מהך דשמעתין דקאמר דאיכא מיעוט שהלכו בעליהן למדינת הים משמע דאי ליכא למיתלי אלא באותן שהלכו בעליהן למדינת הים הוי ממזר ודאי ולא ספק ויש לומר דשאני הכא דאי אתא בעלה ושימש לא היתה משליכתו דאינה חוששת שמא יחשבוהו ממזר מאחר שיאמינו לה שבא בעלה ואינו מקובל לי זה התירוץ דנשי לאו דינא גמירי ואפילו גברי לא בקיאי בגמ' דבני מערבא ואין דין זה ידוע שיאמינוה שבא בעלה עליה והשליכתה מפני הבושה ולא נעשנו ממזר ודאי אם יש לתלות שבא בעלה בצינעא ועוד מקשינן עליה מההיא דפרק הערל (יבמות דף פ:) דקאמר התם דרבה תוספאה אכשר לההוא ולד בתר שנים עשר חודש דאמרינן אשתהויי אשתהי ולמה ליה טעמא דאשתהי לימא דלמא אתא בעלה בצינעא ושמש ויש לומר דהתם מיירי שהבעל ואשה מודים שלא בא:

ח ת"ר נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר בד"א כשלא קרא עליו ערעור אבל קרא עליו ערעור אפי' חד אינה נאמנת דאע"ג דאמר ר' יוחנן אין ערעור פחות משנים ה"מ היכא דאית ליה חזקה דכשרות אבל היכא דלית ליה חזקה דכשרות חד נמי מהימן:

ט נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי בד"א בזמן שהמקח בידו אבל אין מקחו בידו אינו נאמן וניחזי זוזי ממאן נקיט לא צריכא דנקט

מתרוייהו ואמר חד מדעתיה וחד בעל כרחיה. בארתי זה יפה בפ' קמא דמציעא סי' ב:

יום רב

י נאמן הדיין [דף עד.] לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי בד"א בזמן שבעלי דינין עומדין לפניו אבל אין בעלי דינין עומדין לפניו אין נאמן וליחזי זכותא מאן נקיט לא צריכא דקרעינן לזכותא וליהדר ונידייניה בשודא דדייני:

יא אמר ר"נ ג' נאמנין על הבכור ואלו הן חיה ואביו ואמו חיה לאלתר אמו כל שבעה ואביו לעולם:

יב אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי מאי בדוקי שבודקים את אמו דאי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת אע"ג דאיכא רוב פסולין אצלה אמר רבא הלכה כאבא שאול:

יג מתני' כל האסורין לבוא בקהל מותרין לבא זה בזה ור' יהודה אוסר ר' אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספיקן וספיקן בודאן וספיקן בספיקן אסור ואלו הן הספיקות שתוקי אסופי וכותי:

רי"ף לא: גמ' [דף עו:] אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי אלעזר:

יד מתני' [דף עז.] בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם ישראל שנשא חללה בתו כשירה לכהונה חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה מן הכהונה ר' יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר:

גמ' מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן אחר ג' דורות אף כאן אחר ג' דורות קמ"ל לעולם: ישראל שנשא חללה בתו כשירה לכהונה וכו' מה"מ א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל נאמר כאן לא יחלל זרעו בעמיו ונאמר להלן לא יטמא בעל בעמיו מה להלן זכרים ולא נקבות אף כאן זכרים ולא נקבות אלא מעתה בת כהן גדול תשתרי מי כתיב לא יחלל בנו לא יחלל זרעו כתיב בת בנו תשתרי לא יחלל זרעו בעמיו כתיב מקיש זרעו לו מה הוא כל זרעו פסול אף בנו כל זרעו פסול בת בתו תיתסר א"כ גזירה שוה מאי אהני: ת"ר לא יחלל זרעו בעמיו אין לי אלא זרעו היא עצמה מנין אמר קרא לא יחלל זו שהיתה כשירה ונתחללה: ת"ר איזו היא חללה כל שנולדה מן הפסולין מאי פסולין אילימא פסולה לו והרי מחזיר גרושתו דפסולה לו ובניה כשירין דכתיב כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין אמר רב יהודה הכי קאמר כל שנולדה מפסולי כהונה נולדה אין לא נולדה לא והרי אלמנה וגרושה דלא נולדה וקא הויא חללה א"ר יצחק בר אבין הכי קאמר איזו היא חללה שעיקרה מד"ת ואין צריך לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מפסולי כהונה א"ל [דף עז:] רב פפא לאביי ישראל שבא על אחותו זונה משוי לה חללה משוי לה או לא מי אמרי' ק"ו השתא מחייבי לאוין הויא חללה מחייבי כריתות לכ"ש א"ד אין חללה אלא מאיסורי כהונה א"ל אין חללה אלא מאיסורי כהונה אמר רבא מנא הא מילתא דאין חללה אלא מאיסורי כהונה דתניא לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי בק"ו מכהן הדיוט שאני אומר מה לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול
רי"ף לב. לכ"ש אלא כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט כך חלוקה אלמנה מגרושה זונה וחללה בכה"ג חללה אין חללה אלא מאיסור כהונה זונה נאמר כאן זונה ונאמר להלן זונה מה להלן זרעו חולין אף כאן זרעו חולין אמר רב אשי הלכך כהן הבא על אחותו בביאה ראשונה עשאה זונה [דף עח.] חזר ובא עליה עשאה חללה:

טו מתני' רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשירה לכהונה וגר שנשא בת ישראל בתו כשירה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה אחד גרים ואחד עבדים משוחררים אפי' עד י' דורות עד שתהא אמן מישראל ר' יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשירה לכהונה:

גמ' [דף עח:] אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה כר' יוסי וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כר' יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סלסול בעצמן כראב"י נשא אין מוציאין אותה ממנו כר' יוסי אמר רב נחמן אמר לי הונא בא להמלך מורים לו כר' אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאין ממנו כר' יוסי:

טז מתני' האומר בני זה ממזר הוא אין נאמן אפילו שניהם אומרים על העובר שבמעיה ממזר הוא אין נאמנין רבי יהודה אומר נאמנין:

גמ' מאי טעמא דרבי יהודה דתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר בני זה בן גרושה ובן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא בשלמא לרבי יהודה היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי

בצריך הכרה למאי הלכתא למיתב ליה פי שנים אילו בעי למיתב ליה מתנה מי לא יהיב ליה בנכסים שנפלו לו לאחר מיכן ולר' מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס פרש"י שאם אמר נכסים שיבאו לו כשהוא גוסס נתונים לפלוני לא אמר כלום שהרי שבשעה שבאו לעולם לאו בר מתנה הוא וכן פי' ר"ח ז"ל דקיימא לן דרוב גוססים למיתה וכמת הוא חשוב ואינו יכול להקנות עכשיו נכסים שיפלו לו כשהוא גוסס ואם אמר קודם לכן בני זה בכור נוטל פי שנים באלו הנכסים דאע"ג דלגבי הקנאה לא יכול לאקנויי גבי ירושת בנו הבכור חשיבי מוחזקים ולא ראויין ומתוך זה דקדק רבינו יואל ז"ל מבונ"א דגוסס אינו מגרש את אשתו אע"פ שהוא מיושב בדעתו כיון שאינו יכול ליתן מתנה דונתן בידה כתיב ובעינן דחזי לנתינה והא דתנן בתוספתא אהלות ובמסכת שמחות פ"א הגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו נוחל ומנחיל וזוקק ליבום ופוטר מן היבום היינו מידי דממילא ולא שיעשה מעשה כמו נתינת הגט ומתנה דלענין זה הוי כמת גמור והא דאמרינן בפ' כל הגט (גיטין דף כח.) המביא גט והניחו זקן או חולה נותן לה בחזקת שהוא קיים וקאמר עלה בגמ' לא שנו אלא בזקן שלא הגיע לגבורות וחולה שרוב חולים לחיים אבל הגיע לגבורות וגוסס שרוב גוססים למיתה לא. מיירי כשקבל השליח הגט קודם שהיה גוסס וכשהלך השליח נעשה גוסס אבל בשעה שהוא גוסס לא היה יכול לעשות שליח לגרשה והוא עצמו הקשה לדבריו מהא דאמר בפ"ק דערכין דף ו. דגוסס נודר ומקדיש ומעריך ותירץ דשמא התם משום חומרא דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ורשב"ם פירש בבבא בתרא דף קכז: בנכסים שנפלו כשהוא גוסס ואין יכול לדבר ואין לו כח ליתן ומתוך פירושו משמע הא אם יש בו כח לדבר יש בו כח ליתן והקשה רבינו יואל ז"ל על זה א"כ אמאי נקט גוסס אפילו חולה בעלמא שאינו יכול לדבר כדאמר גיטין דף סז: נשתתק ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו וכו' ותניא דף עא. כשם שבודקין לגיטין כך בודקין למשאות ומתנות אלא מדנקט גוסס ש"מ דאפי' יכול לדבר אין מתנתו מתנה ור"י אומר שהוא כחי לכל דבריו וגיטו גט ומתנתו מתנה כדברי רשב"ם דאין לך גוסס ועומד למות יותר משחט בו שנים או רוב שנים ורמז כתבו גט לאשתי

דאמרינן בפרק מי שאחזו (גיטין דף ע:) דכותבין ונותנין וכן אמרינן בפרק בתרא דיבמות דף קכ. ותניא גיטין דף ע: מי שהיה מגויד או צלוב וחיה אוכלת בו ורמז ואמר כתבו גט לאשתי הרי אלו יכתבו ויתנו וכ"ש בדיבור גמור הוא מיושב בדעתו והא דכל הגט ראיה גדולה היא דדוקא בגוסס חיישינן שמא מת משום דרוב גוססים למיתה אבל אם יודע שהוא עדיין כמו שהניחו היה נותנו אע"פ שהוא גוסס ואם לאו בר נתינה הוא משום דחשיב כמת אפילו שלוחו נמי לא מצי יהיב ליה ומשמע נמי דוקא משום דשלח הגט למקום אחר אבל אם נתן מידו ליד האשה הוי גט דומיא דזקן דתניא בהדיה ומה שדחה ההיא דערכין משום דאמירה לגבוה כמסירה להדיוט לאו כלום היא שהרי לדבריו אין להדיוט כלום דחשיב כמת ומה שהקשה על פירוש רשב"ם לוקמא בנשתתק לאו קושיא היא דקרא דיכיר לא מצי לאוקומא הכי דאם אינו יכול לדבר עתה וליתנם יתנם כשיתרפא להכי נקט גוסס שהוא קרוב למיתה ואינו יכול לדבר. ועוד דנקט גוסס דשכיח מחמת מיתה בסתם בני אדם אבל נשתטה ונשתתק לא שכיחי כולי האי ובפ' **יש נוחלין (בבא בתרא דף קכח:)** אפסיקא הלכתא כר' יהודה ובפ' החולץ **(יבמות דף מז.) נמי אמרינן מעשה באחד שבא לפני רבי יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו יש לך עדים אמר לו לאו יש לך בנים אמר לו הן אמר לו נאמן אתה לפסול עצמך ואין אתה נאמן לפסול בניך ומקשה ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן אמר רבי יהודה** וכו' **אמר רב נחמן בר** רב יצחק הכי קאמר **לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים והלכתא כוותיה דרב נחמן בר יצחק דאמר משום דעובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים. אבל ישראל מהימן וה"מ אבנו אבל אבן בנו לא מהימן כדתניא שם ר' יהודה אומר נאמן הוא על בנו קטן ואינו נאמן על בנו גדול ואמר רבי חייא בר אבא אמר ר' יוחנן לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ויש לו בנים זהו גדול גדול ואין לו בנים זהו קטן וכן הלכתא:**

לז מתני' מי שנתן רשות לשליח לקדש את בתו והלך הוא וקדשה אם שלו קדמו קידושיו קידושין ואם של שלוחו קדמו קידושיו קידושין ואם אין ידוע שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס וכן

האשה שנתנה רשות לשליח לקדשה והלכה היא [דף עט.] **וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קידושיה קידושין ואם של שלוחה קדמו קידושיו קידושין ואם אין ידוע שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:**

רי"ף לב: **יח גמ' אתמר קדשה אביה בדרך וקדשה את עצמה בעיר והרי היא בוגרת לפנינו רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו ושמואל אמר חוששין לקידושי שניהן אימת אילימא** בתוך ששה בהא לימא **רב הרי היא בוגרת לפנינו השתא הוא דבגרה אלא לאחר ששה** בהא לימא שמואל חוששין לקידושי שניהם **והאמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד וכי תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא והא בלבד קאמר לא צריכא בההוא יומא דמישלם ששה רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו דמדהשתא בוגרת בצפרא נמי הוי בוגרת ושמואל אמר השתא** הוא דאתיא סימנין ואסקינן דפליגי בשאין מכחישתו והלכתא כרב:

יט מתני' [דף עט:] **מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשתי שיצאת עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו בניה אינו צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על הבנים מתה ואלו בניה מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האשה אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואלו בניה מביא ראיה על האשה ואינו מביא ראיה על הבנים מתה ואלו בניה מביא ראיה על האשה ועל הבנים:**

גמ' אמר רבה בר רב הונא מתני' דקתני אינו מביא ראיה על הבנים בכרוכין אחריה:

כ ת"ר אשה נשאתי במדינת הים והרי היא זו **מביא ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על הבנים ומביא ראיה על הגדולים ואין צריך להביא ראיה על הקטנים בד"א באשה אחת אבל בשתי נשים מביא ראיה על האשה ומביא ראיה על הבנים מביא ראיה על הגדולים ומביא ראיה על הקטנים: אמר ריש לקיש לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל לא ליוחסין** [דף פ.] **ורבי יוחנן אמר אפילו ליוחסין ואזדא ר'** יוחנן לטעמיה **דאמר ר' יוחנן מלקין על החזקות וסוקלין ושורפין על החזקות מלקין על החזקות כדרב יהודה דאמר רב יהודה הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה** סוקלין ושורפין על החזקות כדרבה **בר רב הונא דאמר רבה בר רב הונא איש ואשה תינוקת ותינוק שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה אמר ר"ש בן פזי אמר ריב"ל משום בר קפרא מעשה באשה אחת שבאה לירושלים ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו ובא עליה** והביאום לב"ד וסקלום לא מפני שבנה ודאי היה אלא מפני שכרוך אחריה:

כא מתני' לא יתייחד אדם אחד [דף פ:] **עם שתי נשים**
אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים ר"ש אומר רי"ף לג.
אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים:

גמ' עם שתי נשים מ"ט לא **תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלה עליהן מנהני מילי אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק רמז לייחוד מן התורה מנין שנאמר כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו** ואין מתייחד **עם כל העריות שבתורה ויחוד דפנויה נמי אסור מבית דינו של דוד דגרסי' סנהדרין דף כא: אמר רב יהודה אמר רב באותה שעה גזרו על היחוד של פנויה ויחוד דעבודת כוכבים נמי אסור מגזרת שמאי והלל דאמר** באלי אמר אבימי שתאה משמיה דרב פתן ויינן ושמנן **ובנותיהן כולן מי"ח דבר הן** ע"ז לו: והיינו יחוד דעבודת כוכבים דאילו בא עליה בית דינו של חשמונאי גזרו: **אבל אשה אחת מתייחדת** וכו' אמר רב יהודה **לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו בעשרה נמי** לא **מעשה היה והוציאוה עשרה במטה אמר רב יוסף תדע דמיכנפי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי:** [דף פא.] **אמר רב יהודה אמר רב** לא שנו אלא בעיר אבל בדרך עד שיהו שלשה שמא יצטרך אחד מהן להשתין מים ונמצא אחד מהם מתייחד עם הערוה:

כב אמר רב **מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד אמר רב אשי לא שנו אלא יחוד דפנויה אבל יחוד דאשת איש** לא לפי שאתה **מוציא לעז על בניה:**

כג אמר רב **מלקין על לא טובה השמועה שנאמר אל בני כי לא טובה השמועה:**

כד אמר רבה **בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד אמר רב יוסף פתח פתוח לרה"ר אין חוששין לה משום יחוד** אמר רב כהנא אנשים מבחוץ ונשים בפנים אין חוששין להם משום יחוד אנשים בפנים ונשים מבחוץ חוששין להם משום יחוד במתניתא תניא איפכא

אמר אביי השתא דאמר רב הכי ותנא במתני' איפכא אנן נעביד לחומרא:

מתני' בזמן שאשתו עמו ישן עמהן בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן בקירוב בשר עמהן הגדילו זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה:

גמ' [דף פא:] **אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אמו ועם בתו כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה ואפילו עם בהמה:** פסקו התוספות דהלכתא כרב אסי לפי שנראה שהיה גדול משמואל כדאמרינן ב"ק דף פ: שמואל לא עייל קמיה דרב אסי ולא היה זה מחמת זקנה דהא שמואל בימי רבי היה כדאיתא בבבא מציעא דף פו. ואסיא דרבי על ידיה מתעביד ורב כהנא חברו של רב אסי אמר בירושלמי דהוה עלם סגי פירוש ילד מאוד כשעלה לארץ ישראל בעובדא דרבי יוחנן בהגוזל בתרא דף קיז. וכל שכן רב אסי שהיה יותר ילד ממנו שבכל מקום מזכיר רב כהנא לפני רב אסי ואע"ג דכל הני אמוראי דבסמוך מחמרי אפילו בבהמה איכא למימר דמחמירין על עצמן היו והמחמיר תבוא עליו ברכה: **אמר רבא מתייחד אדם עם שתי יבמות ועם שתי צרות ועם אשה ויבמתה ועם אשה ובת בעלה ועם אשה ותינוקת היודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה:**

כה הגדילו זה ישן וכו' וכמה אמר רב אחא בר אבא אמר רב תינוקת בת ט' שנים ויום אחד תינוק בן **י"ב שנה ויום אחד איכא דאמרי תינוקת בת י"ב שנה ויום אחד תינוק בן י"ג שנה ויום אחד זה וזה עד דאיכא שדים נכונו ושערך צמח** זו היא גירסת הספרים וקשה דלא מצינו בשום מקום גבי תינוקת בת ט' שנים ונראה דגרסא משובשת היא ובפ' מי שמתו (ברכות דף כד.) גבי ק"ש קתני אם היו בניו ובני ביתו קטנים מותר פי' לקרות ק"ש אם ישן עמהן בקירוב בשר ועד כמה תינוקת בת ג' **שנים ויום אחד תינוק בן** ט' שנים ויום אחד א"ד תינוקת בת י"א שנה ויום אחד ותינוק בן י"ב שנה ויום אחד וזה וזה כדי שיהיו שדים נכונו וכו' פי' זה וזה קרובים לשדים נכונו וכו' שהיא שנה הסמוכה לגדלות **אמר רפרם בר פפא א"ר חסדא לא** שנו אלא שאין בושה לעמוד לפניו ערומה אבל בושה לעמוד לפניו ערומה לא כתוב בהלכות רב אלפס ז"ל א"ר אבא **לא אמרן אלא דמיקדשא אבל לא מיקדשא לית לן בה** ומשמע דקאי אבושה לעמוד בפניו ערומה. ולא ראיתי גירסא זו בספרים וגם מעובדא דרב אחא בר אבא דשקל לבת ברתיה בכנפיה וא"ל רב חסדא חתניה לא ידע מר דמיקדשא משמע דכי מיקדשא בכל ענין אסור:

כו מתני' [דף פב.] לא ילמד אדם **רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים ר"א אומר אף מי שאין עמו אשה לא ילמד סופרים ר"י אומר לא ירעה רווק בהמה ולא יישנו שני רווקים בטלית אחד וחכמים מתירין:**

כז וכל מי שעסקיו עם הנשים לא יתיחד עם הנשים פרש"י אפילו עם נשים הרבה ואדם אחר עם שתים אסור עם שלש או ארבע מותר וס"ל לרש"י כיון דאיכא טובא אי אפשר דלא מגלו אהדדי ועוד אי אפשר לו לבעול כולם ולעיל (קידושין דף פא.) דקאמר נשים מבפנים ואנשים מבחוץ יש בהן משום יחוד משמע דאפילו עם נשים הרבה אסור להתייחד והא דתנן במתני' דף פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים איכא למימר דה"ה עם טפי אסור אלא משום דבעי למיתני סיפא אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים נקט נמי ברישא עם שתי נשים ור"ח ז"ל פי' כל שעסקיו עם הנשים אע"פ שנושא ונותן תמיד עמהן לא יתייחד עמהם. משמע שרוצה לומר אע"פ שהיה ראוי להתיר לו יותר משום דבעבידתיה טריד או משום דאינו יכול ליזהר אפ"ה אסור וקצת קשה לפי' זה דה"ל למיתני לעיל לא יתייחד איש עם שתי נשים ואפילו עסקו עמהן ור"ת ז"ל פי' ואפילו אשתו עמו הואיל ועסקו עם הנשים לבו גס בם ואינו בוש מאשתו:

כח ולא ילמד **את בנו אומנות נשים ולא ילמד את** רי"ף לג:
בנו חמר גמל ספן חעני רועה מפני שאומנותן אומנות ליסטין הן:

גמ' מ"ט אילימא משום חשדא דינוקי והתניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל לא **על משכב זכור ולא על הבהמה אלא רווק משום אמהתא דינוקי:** ר' יהודה אומר וכו'. **תניא אמרו לו לר' יהודה לא נחשדו ישראל על הזכור ועל הבהמה:** [דף פב:] **תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם** ואיני מלמד את בני אלא **תורה שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם לעת ילדותו ולעת זקנתו מת מוטל ברעב אבל התורה עומדת לו לאדם בילדותו ובזקנתו בילדותו מהו אומר וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר**

כנשרים ובזקנתו מהו אומר עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:

יום קפח

האשה נקנית בשלש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף בשטר ובביאה בכסף בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה וכמה היא פרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי וקונה את עצמה בגט ובמיתת הבעל והיבמה נקנית בביאה וקונה את עצמה בחליצה ובמיתת היבם:

גמ (דף ב:) וניתני האיש קונה אי תנא האיש קונה הוה אמינא אפילו בעל כרחה תנא האשה נקנית מדעתה אין בעל כרחה לא (דף ג.) מניינא דרישא למעוטי מאי למעוטי חליפין סלקא דעתך אמינא הואיל וגמירנא קיחה קיחה משדה עפרון מה שדה נקנה בחליפין אף אשה נמי מקניא בחליפין קמשמע לן דלא ואימא ה"נ חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה ואשה בפחות משוה פרוטה לא מקניא נפשה (דף ג:) מנינא דסיפא [למעוטי מאי] למעוטי חליצה ס"ד אמינא תיתי בקל וחומר מיבמה ומה יבמה שאינה יוצאה בגט יוצאה בחליצה אשה שיוצאה בגט אינו דין שתצא בחליצה קמ"ל דלא ואימא הבי נמי אמר קרא (דברים כ"ד:א') וכתב לה ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר

[דף ב:] **האשה** נקנית. לבעלה להצריכה ממנו גט: **בשלש דרכים.** **כדמפרש ואזיל והאי שלש לשון נקבה הוא ובגמרא [דף ב:] בעי אמאי תני לשון נקבה:** וקונה את עצמה בשתי דרכים גרסינן קונה את עצמה **להיות ברשותה להנשא לאחר:** [דף ג:] **בכסף ובשטר.** מפרשינן בברייתא בגמרא נותן לה כסף או שוה כסף ואומר לה הרי את מקודשת לי: שטר. כותב לה על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי: ביאה. **בא עליה ואומר לה התקדשי לי בביאה זו וכולהו יליף להו מקראי** בגמרא והא דהקדים כסף לשטר לפי שרוב הקניינים הם בכסף ונקט בתריה שטר משום דדמי ליה שאף הוא קנינו מרובה. ובסיפא נמי גבי וקונה את עצמה הקדים גט למיתת הבעל משום דגט כתיב בהדיא דשרי לה ובמיתת הבעל שקלינן וטרינן בגמרא [דף יג:] מנא לן ועוד דלישנא דחיי עדיף ליה: בית שמאי אומרים בדינר ובשוה דינר. טעמייהו דבית שמאי מפרשינן בגמרא: בפרוטה. של נחשת: **איסר האיטלקי. של כסף ודמיו ח' פרוטות** ואומר ר"ת ז"ל דאיטלקי על שם איטליא של יון ואין לתמוה על הקו"ף דכהאי גוונא אשכחן בעזרא (עזרא ד) שושנכיא על שם שושן ואיכא למידק בשלמא בכסף שפיר לקדושי כסף ילפינן בגמרא קיחה קיחה דכתיב הכא (דברים כ"ב:י"ג) כי יקח איש אשה ובעלה וכתיב התם (בראשית ג) נתתי כסף השדה קח ממני א"נ מדיוקא דויצאה חנם אין כסף [כדלקמיה] [דף ג:] וכיון שכן אשכחן כסף אבל שוה כסף מנא לן וכ"ת דכל היכא דכתיב כסף מסברא אית לן דשוה כסף ככסף ליתא דהא גבי עבד עברי כתיב מכסף מקנתו ואפ"ה איצטריכינן למימר דשוה כסף בכלל מדכתיב (ויקרא כה) ישיב גאולתו כדאיתא בגמרא [דף ח.] וכ"ת מעבד עברי גמרינן דבכל מילי שוה כסף ככסף ליתא דהא גבי נזיקין נמי איצטריכינן רבויא דתניא (ב"ק דף ז.) כסף ישיב לבעליו לרבות שוה כסף ככסף ואפי' סובין אלמא כל היכא דכתיב כסף אי לאו רבויא בעינן כסף דוקא והכא דלא כתיב רבויא שוה כסף מנא לן ויש לומר דנהי דגבי עבד ונזיקין איצטריכינן קרא לרבויי שוה כסף הכא לא צריך דהתם כל חד וחד למילתיה איצטריך דגבי עבד סל"א כיון שמגרע פדיונו ויוצא בעל כרחו של רבו דלימא ליה רביה זיל טרח וזבין ואייתי לי להכי איצטריך קרא לרבויי (דמסברא לית לן דכל כה"ג שוה כסף ככסף הוא) אבל לגבי קידושין כיון שהיא מתרצית בדבר וניחא לה בשוה כסף לא צריך קרא לרבויי דמסברא אית לן דכל כה"ג שוה כסף ככסף הוא וגבי נזיקין נמי משום דכתיב מיטב שדהו ישלם סל"א כיון דאי פרע ליה בקרקע צריך לפורעו ממיטב כי פרע ליה במטלטלין נמי שיהא צריך לפורעו ממיטב מטלטלין דהיינו כסף להכי איצטריך רבויא דישיב אבל לענין מקנה [בכל מקום] ששניהם מתרצים בדבר מסברא פשיטא לן דשוה כסף ככסף. מיהו איכא מאן דאמר דאע"ג דשוה כסף ככסף לענין קדושין ה"מ מטלטלין אבל קרקעות לא דבגמרא [דף ה.] אמרינן דמקשינן הויה ליציאה ומהך היקשא ילפינן קדושי שטר וכיון דמקשינן מה יציאה במחובר לא שאין כותבין את הגט במחובר לקרקע כדאיתא בפרק המביא תניין (דף כא:) אף הויה נמי במחובר לא והביאו ראיה ממה דאמרינן בפ"ק דגיטין (דף ט.) גבי הא דתניא התם בג' דברים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים דפרכינן עלה והא איכא מחובר ומשנינן מילתא דאיתא בקידושין קתני מילתא דליתא בקידושין לא קתני אלמא דמחובר אף בקידושין פסולין וליתא דכי אמרי' התם דמחובר פסול בקידושין ה"מ בקידושי שטר שאם כתב לה על המחובר הרי את מקודשת לי ונתנו לה לא הוו קידושין דקידושי שטר הוא דמקשינן ליציאה אבל נתן לה קרקע או מחובר בתורת כסף ודאי מהני דהויה דכסף לא בעינן דומיא דיציאה. והכי מוכח לקמן בגמרא [דף ט.] גבי בעיין דשטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו דאמרינן עלה מה הויה דכסף לא בעי לשמה אף הויה דשטר לא בעינן לשמה. כלומר דלא בעינן שתהא צורת הדינר טבוע לשמה ואע"פ שאפשר לדחות ראיה זו ולומר דאפי' מקשינן הויה דכסף נמי ליציאה אפ"ה אינו בדין דניבעי שיהא הדינר טבוע לשמה שהרי אינה מתקדשת מפני טבועו אלא מפני שוויו דאע"ג דכי מקשינן [נמי] הויות להדדי לגמרי מקשינן להו כדמוכח ההיא אפ"ה כיון דההיא דגיטין לא מוכחא ובתוספתא דמכילתין מוכח בהדיא שאם קדש במחובר מקודשת מסתברא דהוו קידושין וכן דעת הרשב"א ז"ל: **וקונה את עצמה בגט.** דכתיב (דברים כ"ד:א') וכתב לה ספר כריתות: ובמיתת הבעל. דכתיב (שם) או כי ימות וגו' כדאיתא בגמרא: **והיבמה נקנית ליבם. להיות כאשתו לכל דבר ואם בא לגרשה אחר כך אינה צריכה ממנו חליצה אלא גט: בביאה.** דכתיב [שם כה] יבא עליה **אבל שטר וכסף אין מועילין בה מן התורה אלא מדרבנן לתקון למהוי בה מאמר כדאמרינן ביבמות (דף נ.) אבל אינו גומר בה להיות יורשה ומיטמא לה ולא לפטור אותה מן החליצה אלא לפסלה על שאר האחים: וקונה את עצמה** בחליצה ובמיתת היבם. בגמרא מוכחינן הכי: **גמ' וניתני האיש קונה.** כדתניא באידך פרקין **האיש מקדש וניתני הכי האיש קונה בשלש דרכים ומקנה אותה לעצמה בשתי דרכים:** תנא האשה נקנית מדעתה אין בעל כרחה לא. ולישנא הכי משמע דנקנית מדעתה דבדידה תליא מילתא. וא"ת והא יבמה דמיקניא בעל כרחה וקתני היבמה נקנית יש לומר אנן הכי אמרינן אי תנא האיש קונה ודאי משמע אף בעל כרחה לפיכך תנא נקנית שיש במשמע מדעתה ומשמע נמי בעל כרחה וכל חד וחד כדיניה. אי נמי משום דבקידושין הוה ליה למתני האיש קונה ותנא האשה נקנית משמע לן דמדעתה הוא מה שאין כן ביבמה דלא מיתני ליה היבם קונה דאפילו דעתיה דידיה לא בעינן אלא ממילא נקנית בביאה שלא מדעת שניהם: **מנינא דרישא. ג' דרכים: למעוטי חליפין. קנין סודר:** הואיל וגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון. בגמרא אמרינן דמאי דכתיב כי יקח איש אשה היינו בכסף דכתיב הכא כי יקח

כורתה:

בכסף מנא לן אמר רב יהודה אמר רב קרא (שמות כ"א:י"א) ויצאה חנם אין כסף לאדון זה אבל יש כסף לאדון אחר ומאן ניהו אב:

וכתיב בשדה עפרון נתתי כסף השדה קח ממני: **מה שדה מיקניא בחליפין.** כדכתיב **(רות ד':ז') שלף איש נעלו ונתן לרעהו והתם שדה הואי: חליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה.** כדקיימא לן **בפרק הזהב (דף מז.) קונין בכלי ואע"פ שאין בו שוה פרוטה:** **לא מיקניא.** נפשה לגנאי הוא לה **הלכך בטל הוא תורת חליפין** מקידושין ואע"פ שקדשה **בכלי שיש בו שוה פרוטה אי יהיב לה בתורת חליפין לא מיקניא על ליהיב לה הכלי לשום** כסף: ואיכא למילק הכא היכי אמרינן סלקא דעתך אמינא מה שדה מיקניא בחליפין אף אשה נמי מיקניא בחליפין דהא אנן לא גמרינן אשה משדה לנימא דבכל מילי דמיקניא קרקע מיקניא ביה אשה והכי מוכח בגמרא דבתר דגמרינן קידושי כסף מקיחה קיחה אמרי' נמי [דף ה.] מנין שאף בשטר ואם איתא למקשי' אשה לשדה שטר נמי תיפוק לן מיניה אלא ודאי לשון קיחה הוא דגמרי' דבכסף הוא וכיון שכן חליפין מנא תיתי: עוד הקשו נהי דאשה בפחות משוה פרוטה לא מיקניא נפשה אפ"ה למה יהא בטל תורת חליפין השוין פרוטה בקידושין כיון שבפחות משוה פרוטה לא נתבטלו מחמת פיסול קנייתן אלא מחמת קפידתה של אשה. ונלחק הרמב"ן ז"ל לתרץ קושיות הללו ולפי מה שכתב נראה שעיקר הגירסא היא ואשה בפחות משוה פרוטה לא מיקניא ולא גרסינן מקניא נפשה [כמו שכתוב] בהלכות ולפי לעתי שתי קושיות הללו האחת מתורצת בחברתה דמעיקרא הכי מקשינן ס"ד אמינא שקנין חליפין הוא בכלל קיחה הכתובה בקידושין לחליפין מתורת כסף מהני ואע"ג דהשתא נמי ס"ל לחליפין איתנהו בפחות משוה פרוטה אפ"ה אפשר דכיון דבעינן בהו כלי ודבר המסויים כדאיתא בפרק הזהב (שם) דבר חשוב הוא אף על פי שאינו שוה פרוטה כדאמרינן מה כלי דבר חשוב משום הכי אמרינן דטענו ב' מחטין והודה לו באחד מהם חייב דיצאו כלים למה שהן כדאיתא בפרק שבועת הדיינין (דף מ:) וכיון שכן איכא למימר דמתורת כסף קונין ובכלל כי יקח נינהו ומהדרינן דאי אפשר דקנין חליפין איתיה בכלל כי יקח דאנן סהדי דאשה בפחות משוה פרוטה אפילו בכלי שלם לא מיקניא נפשה הלכך ודאי כשאמר הכתוב כי יקח אין קנין חליפין בכללו שאילו כן היה אף פחות משוה פרוטה בכלל ואי אפשר ומעתה בלמים דבר הכתוב ולא בחליפין: ובגמ' מעיקרא הכי אמרינן מנינא דרישא למעוטי מאי למעוטי חופה כלומר דלוקא בג' דרכים הללו נקנית אבל אם נכנסה **לחופה לשם קדושין אינה מתקדשת בכך.** ולרב הונא דאמר חופה קונה מק"ו וכדאיתא בגמרא למעוטי מאי [למעוטי חליפין] וכמו שכתוב בהלכות והרב אלפסי לא כתב מאי דאמרי' בגמרא [דף ג.] למנינא דרישא למעוטי חופה וכתב דלמעוטי חליפין אתי כדאמרי' בגמרא אליביה דרב הונא ואעפ"כ לא כתבה לדרב הונא דאמר [דף ה.] חופה קונה מק"ו וסובר הרמב"ן ז"ל דרפויי מרפייא בידיה וכדברי ר"ח ז"ל שאמר דספיקא היא משום דאפריק אליבא דרב הונא בגמ' כל מאי דאקשו עליה ומיהו ליכא למיסמך עלה לגמרי מדאמרי' בגמרא דמנינא דרישא למעוטי חופה ולפיכך הסתלק מן הספק ולא כתבה לדרב הונא ולא כתב נ"כ מאי דאמרי' דמנינא אתי למעוטי חופה אבל מר רב יהודאי גאון ז"ל כתב בהלכות פסוקות דליה דליתא לדרב הונא וכן כתב בעל הלכות ז"ל דמדאמרינן דמנינא למעוטי חופה אלמא פשיטא להו דליתא ומדאמר ולרב הונא דאמר חופה קונה מכלל דאנן לא סבירא לן הכי ואע"פ דאשכחן בפירקין בגמרא [דף ח.] דדמיא לה לכאורה דאמרינן הכי קאמר בתורת כסף הוא נקנה ואינו נקנה בתורת תבואה וכלים ומאי ניהו חליפין ולרב נחמן דאמר פירות לא עבדי חליפין מאי איכא למימר אף על פי שהדבר ידוע שהלכה כרב נחמן כי מעיינת בה שפיר לא דמיא דההוא לאו לישנא דגמרא הוא אלא לתרוצה לדרבה איתמר אבל הכא משמע דגמ' הכי נקיט דחופה אינו קונה ודומה לי שאף הרב אלפסי ז"ל כך היה דעתו שמכיון שהביא משנתינו שנשנו בה שלשה דרכים ממילא משמע (דגמר' הכי נקט) דחופה אינו קונה שאי אפשר לטעות ולומר שחופה תהא מכללן אבל חליפין מתוך שאפשר לטעות ולומר שאף הם קונין מלין כסף דמש"ה אמרינן דסל"א הואיל וגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון וכמו שפירשתי דפיכך הוצרך ז"ל לכתוב למעוטי חליפין דלומר שאין קונין באשה ולא מצאתי גם כן לר"ת במז"ל שפסק בחופה ודבריו מטין שחופה אינו [קונה] כמו שאכתוב בפרק האיש מקדש בס"ד אבל מאחר שרבינו חננאל מספק אותה עלינו אי אפשר להקל בה: **מנינא לסיפא.** דהיינו וקונה את עצמה בשתי דרכים למעוטי מאי: **ומה יבמה שאינה יוצאה בגט. כדילפינן לה בהאי פירקא (דף יד.) וכתב לה ולא ליבמה:** ספר כריתות ספר כורתה ואין דבר אחר כורתה. מייתורא דכריתות מוכחינן הכי והך דרשא [אתיא אליבא] [דף ה.] דרבי יוסי הגלילי דאילו לרבנן מוכתב לה נפקא דבכתיבה מתגרשת ולא בדבר אחר כדאיתא לקמן בגמ' אלא דאורחיה דתלמודא בהכי דכיון דידע דדינא הכי מסמיך ליה אחד קרא ואע"ג דעיקרא דמילתא לאו מההוא קרא נפיק ולכוותה בתלמודא טובא: וקשיא ליה להראב"ד ז"ל אמאי לא תנא דרכים ביבמה ומנינא דרישא למעוטי כסף ושטר ומנינא דסיפא דוקונה את עצמה למעוטי גט תירץ הרמב"ן ז"ל דגבי יבמה אמנינא דרישא סמיך וה"ק היבמה נקנית באחד מאלו דרכים שאמרנו דהיינו ביאה וממילא אמעיטו להו כסף ושטר וכ"ת תינח רישא אבל סיפא דוקונה את עצמה ליתני מנינא למעוטי גט דליכא למימר דאמנינא דרישא קאי דהא חליצה ליתא בדרכים דלעיל וי"ל אין ה"נ אלא כיון דלא איצטריך למתני דרכים ביבמה ברישא [מש"ה] נמי לא תננהו בסיפא והיינו טעמא נמי דלא תנא גבי עבד עברי במתני' דלקמן [דף יד:] דרכים משום דכי קתני עבד עברי נקנה בכסף ובשטר אדרכים דרישא סמיך דהא תננהו לעיל ובסיפא דוקונה את עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף משמע לי דלא מצי למיתני מנינא לפי שאף הוא קונה את עצמו קנת במיתת אדון שהרי אינו עובד את האח כדאיתא לקמן (דף יז.) ומש"ה לא תנא ביה דרכים אע"ג דליכא למימר דאדרכים דרישא סמיך שהרי לא שנה דרכים הללו עד עכשיו כלל. אי נמי דכיון דלא מצי למיתני מנינא גבי נקנה לא תנא ליה נמי גבי קונה אבל במתני' דלקמן [דף כב:] דגבי עבד כנעני ליכא למימר הכי דהא תני ברישא חזקה דלא תניא לעיל ומש"ה משמע לן בגמ' דגבי עבד כנעני נקנה נמי בחליפין אע"ג דתנא לא תני להו משום דלא אשכחן בקניות דעבד כנעני מנינא למעוטי ויהבינן טעמא בגמ' (דף כב:) למה לא תנא התנא חליפין בהדיא: בכסף מנא לן וכו' **אין כסף** לאדון זה. כשהיא יוצאה ממנו אין לו כסף מחמת יציאתה אלא יוצאה בסימנין דקרא דויצאה חנם איציאות סימנין מוקמינן לה כדאיתא בגמרא: אבל יש כסף לאדון אחר. כשיוצאה ממנו והיינו האב שכשהוא מקדשה לאחר יוצאה מרשותו לענין הפרת נדרים שעד עכשיו היה מפר לבדו ולאחר שנתקדשה אינו מפר אלא בשותפות הארוס וכדתנן (נדרים דף סו:) נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין נדריה **וביציאה זו יש לו כסף** וילפינן מהכא שהיא מתקדשת בכסף ושכסף קידושיה לאביה ולא לעצמה:

(דף ד:) ותנא מייתי לה מהכא (דברים כ"ב:י"ג) כי יקח איש אשה אין קיחה אלא בכסף וכן הוא אומר (בראשית כ"ג:י"ג) נתתי כסף השדה קח ממני:

(דף ה.) בשטר מנא לן דכתיב (דברים כד) ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר ירושלמי * [הלכה א] הדא דתימא בשטר שאין בו שוה פרוטה אבל אם יש בו ש"פ כסף הוא:

בביאה מנא לן דכתיב (דברים כד) ובעלה (דף ד:) מלמד שנקנית בביאה:

(דף ה:) ת"ר כיצד בכסף נתן לה כסף שהוא אחד משמונה באיסר האיטלקי או שוה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאנתו הרי זו מקודשת אבל היא שנתנה לו ואמרה לו הריני מקודשת לך הריני מאורסת לך הריני לך לאנתו אינה מקודשת וכן אם נתנה היא ואמר הוא לא הוו קדושין ואם נתן הוא ואמרה היא חיישינן מדרבנן וצריכה גט אמר שמואל בקידושין נתן לה כסף או שוה כסף וא"ל הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאנתו הרי זו מקודשת הריני אישך הריני בעליך הריני ארוסיך אין כאן בית מיחוש דכתיב (דברים כ"ב:י"ג) כי יקח איש ולא שיקח את עצמו וכן בגרושין הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי את מותרת לכל אדם הרי זו מגורשת איני אישך איני ארוסיך איני בעליך אין

[דף ז:] **ותנא מייתי לה מהכא כי יקח** וכו'. ובגמ' מצרכינן הני תרי **קראי דהיינו כי יקח** וקרא דויצאה חנם אין כסף: בשטר מנא לן וכו' ירושלמי. והביאו הרב אלפסי ז"ל בהלכות הדא דתימא בשטר שאין בו שוה פרוטה אבל אם יש בו שוה פרוטה כסף הוא ולא ידעתי למה הביאו אם ללמד דבשטר לא בעי שוה פרוטה זו בידינו היא מהברייתא השנויה בגמ' [דף ט.] כתב לה על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה וכו' ורבא אמר רב נחמן נמי אמר הכי והביאה הרב אלפסי ז"ל בהלכותיו [סי' תקפה] ואם לומר דמהא ילפינן מאי דאמרינן התם אע"פ שאין בו שוה פרוטה דאם איתא דבעי' שיהא בו שוה פרוטה תיפוק ליה משום כסף דהא ודאי צריך שיתן לה השטר דהא לכוותה בגט הרי זה גיטך והנייר שלי אינה מגורשת כדאיתא בפרק המביא תניין (דף כ:) וכיון שצריך שיתנהו לה אם איתא דבעי' שיהא בו שוה פרוטה היינו כסף וכי לזה הוצרכנו והא ממילא משמע דכיון דמקשינן הויה ליציאה ומינה ילפינן קדושי שטר מה יציאה לא בעינן שיהא בגט זה ש"פ דהא קי"ל בפרק המביא תניין (שם.) דכתבו על איסור הנאה כשר אף שטר קידושין נמי אע"פ שאינו ש"פ ואפשר למשום דמצי' למימר באשה נגאי הוא לה שתקנה את עצמה בשטר שאין בו ש"פ מה שאין לומר כן בגט דבעל כרחה ומש"ה מצי למימר האי כדיניה והאי כדיניה היה הדבר צריך לאמרו עוד נראה לי שכתבו ללמד למקדש בשטר ופסול מלין שטר כגון שנכתב שלא לשמה שאם הוא ש"פ מהני מלין כסף דבקדושי שטר לעתייהו נמי אנייר והכי מוכח בפרק האיש מקדש (דף מח.) דתניא וחכ"א שמין את הנייר ואכתוב עוד מזה פרק האומר בס"ד: [דף ה:] תנו רבנן כיצד בכסף וכו'. אבל היא שנתנה לו ואמרה לו וכו' אינה מקודשת בגמ' פרכינן רישא אסיפא הכי טעמא דנתן הוא ואמר הוא הא נתן הוא ואמרה היא לא הוו קדושין כלומר משום דבעינן **כי יקח איש ולא שתלקח אשה לאיש** אימא סיפא אבל היא שנתנה לו ואמרה לו כו' אינה מקודשת טעמא דנתנה היא ואמרה היא אבל נתן הוא ואמרה היא הוי קדושין כלומר דכיון דנתן הוא יקח איש קרינא ביה. ומתרצינן בלישנא בתרא נתן הוא ואמר הוא מקודשת נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא ספיקא הוא וחיישינן מדרבנן כלומר **שאם בא אחר וקדשה צריכה גט משניהם שמא לא היו הראשונים קדושין ואלו קידושי שני או שמא של ראשון חיילי ושל שני** לא חיילי זו היא סוגיית הגמרא. ודקו רבנן ז"ל עלה אמאי לא דייק לאידך גיסא כלומר בנתנה היא ואמר הוא ולידוק מרישא דלא הוו קידושין ומסיפא דהוו קידושין. ואיכא למימר נתנה היא ואמר הוא לא פסיקא ליה דזימנין הוו קידושין [וזימנין לא הוו קידושין] דבאדם חשוב מהני כדאמרינן לקמן [דף ז.] דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה גמרה ומקניא נפשה והוי כנתן הוא ואמר הוא ובהכי מיקיים בנתנה היא ואמר הוא דיוקא לסיפא וזימנין דלא הוו קלושין באדם שאינו חשוב ובהכי מיקיים דיוקא דרישא ומש"ה לא דייקינן מידי בנתנה היא ואמר הוא. ואפשר שלפיכך כתב הרב אלפסי ז"ל וכן אם נתנה היא ואמר הוא לא הוו קידושין אע"פ שלא הוזכר זה בגמ' ובאדם שאינו חשוב קאמר שכבר כתב בסמוך דבאדם חשוב מקודשת ואף הר"ם במז"ל כתב כן בפ"ג מהלכות אישות אבל עדיין יש לשאול ואע"ג דליכא למיפרך מרישא אסיפא בנתנה היא ואמר הוא משום דאיכא לשנויי כדשנינן אכתי כיון דמסקינן דתנא דברייתא נקט גווני דפשיטא ליה ושביק ספיקא מנא לן דבנתנה היא ואמר הוא פשיטא ליה דלא הוי קידושין דלמא בדידיה נמי מספקא ליה באדם שאינו חשוב כי היכי דמספקא ליה בנתן הוא ואמרה היא איכא למימר דלא דמי דבשלמא נתן הוא ואמרה היא כיון שבשעת נתינה אמרה היא והוא שתק הרי הוא כמסכים לדבריה כאם שאנו אומרים בנתן הוא ואמר הוא ושתקה היא דשתיקה דידה כהודאה וכאן נמי כיון שהוא שותק בשעת נתינה י"ל שהוא מסכים לדבריה ואע"פ שלא פירש הוה ליה כמדבר עמה על עסקי קידושיה ונתן לה קידושיה ולא פירש דקי"ל (דף ו.) כר' יוסי דאמר דיו הלכך איכא למימר דה"ל כנתן הוא ואמר הוא אבל נתנה היא ואמר הוא כיון שאינו חשוב ליכא למימר דקרינן ביה כי יקח כלל ומשום הכי ליכא לספוקי דליהוו קידושי אבל בעל הלכות גדולות ז"ל כתב דנתנה היא ואמר הוא נמי ספיקא הוי ולא נראו דבריו. והאי לישנא דאמרי' ספיקא הוי וחיישינן מדרבנן מספקא לי טובא דכיון דספיקא הוא הוה ליה ספיקא דאורייתא והיכי קאמר דחיישינן מדרבנן הא מדאורייתא נמי איכא למיחש והרב אלפסי ז"ל כתב בלשון הזה בהלכות ואם נתן הוא ואמרה היא חיישינן מדרבנן **וצריכה גט ולא** כתב ספיקא הוא ונראה שהוא סובר דכי אמרי' ספיקא הוא לאו דוקא דמלינא פשיטא לן דלא הוו קידושי כיון דאמרה היא אלא שחכמים החמירו בדבר ועשאוהו כספק ולישנא דספיקא הוא לפי זה לא אתי שפיר והר"ם במז"ל כתב בפרק הנזכר נתן הוא ואמרה היא ה"ז מקודשת מספק ולא הזכיר מדרבנן כלל אלא ספק קידושין ולפיכך **אני מסתפק בכל ספק קידושין** אי **צריכה גט מדאורייתא או לא** דאפשר דמדאורייתא שרי' משום דאיכא למימר העמד אשה על חזקתה דמאי שנא מכל תיקו דממונא דאמרינן ביה העמד ממון על חזקתו והסכימו בו כל גדולי האחרונים ז"ל שאפי' תקפו תובע מוציאין אותו מידו הכא נמי מלינא אית לן למימר הכי ושתהא מותרת להנשא אלא שמפני חומרא דערוה אסרוה רבנן ומשום הכי אמרינן הכא דספיקא הוי וחיישי' מדרבנן. אבל הרב אלפסי ז"ל כתב לקמן בפירקין [דף ח:] בבעיא דרב מארי בכלב הרן אחריה דסלקא בתיקו דהויא לה ספיקא דאורייתא ולחומרא וצריך עיון: אמר שמואל **בקידושין נתן לה** כסף וכו'. משום דבעי למימר בסיפא וכן בגירושין אמר בריש מילתיה

כאן בית מיחוש דכתיב (דברים כה) ושלחה (דף ו.) ולא שישלח את עצמו

בקידושין: הריני בעליך וכו' **אין כאן בית מיחוש.** כלומר **אין כאן אפילו ספק קידושין דכי יקח כתיב ולא שיקח עצמו לה: וכן בגרושין וכו'.** אין כאן בית מיחוש אף לפסלה מן הכהונה: ובגמ' מעיקרא גרסינן במימריה דשמואל הרי את מקודשת בלא לי ומקשינן עלה בגמ' למימרא דסבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים והא תנן האומר אהא הרי זה נזיר והוינן בה ולמא אהא בתענית קאמר ואמר שמואל והוא שהיה נזיר עובר לפניו (קאמר) טעמא דנזיר עובר לפניו הא לאו הכי לא כלומר והכא **נמי כיון דלא אמר לי** ידים שאין מוכיחות נינהו שאין כאן הוכחה גמורה דלדידיה קדשה ומפרקינן [הכא במאי עסקינן] דאמר לה לי אי הכי מאי קמ"ל הני תרי לישני בתראי קא משמע לן דגבי קדושין הריני ארוסיך הכא כתיב כי יקח ולא שיקח את עצמו גבי גירושין איני אישיך הכא כתיב ושלחה ולא שישלח את עצמו זו היא סוגיית הגמ'. ולענין הלכה קיימא לן דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים והכא דאמר לה לי כדשנינן דהא מילתא פלוגתיה דאביי ורבא היא בפ"ק דנדרים (דף ה:) ורבא הוא דאמר לא הויין ידים וקיימא לן כוותיה וכיון דמסקי' בריש' בדאמר לה לי משמע לכאורה דלכוותה בסיפא נמי גבי גט דאמר מינאי אבל הרב אלפסי ז"ל הזכיר בקידושין לי ולא הזכיר בגירושין מינאי ונותנין טעם לדבריו דכיון דכתיב בגיטא מינאי תו לא צריך ולא נראה לי שיהא זה דעתו שהוא לא הזכיר בגירושין אמר לה הרי את משולחת וכו' אלא כך כתב וכן בגירושין (אמר לה) הרי את משולחת הרי את מגורשת וכו' נראה שהוא הלשון הכתוב בגט והר"ס במז"ל כתב נ"כ בפ"א מהלכות גירושין כלשון הזה כיצד כתב לה הרי את משולחת הרי את מגורשת הרי זו מגורשת וכו' **אבל אם כתב לה איני** בעליך וכו' אין זה גט שנאמר ושלחה ולא שישלח את עצמו ע"כ נראה מדבריהם שהם סוברים דמאי דאמרי' **וכן בגירושין וכו' הוא** הלשון הכתוב בגט דאפי' בגט לא בעינן מינאי ולפיכך נ"ל שהרב אלפסי ז"ל סומך בזה על הסוגיא שבפרק קמא דנדרים דאמרי' התם (דף ה:) גבי פלוגתא דאביי ורבא בידים שאין מוכיחות לימא בפלוגתא דר' יהודה ורבנן קא מיפלגי דתנן גופו של גט הרי את מותרת לכל אדם ר' יהודה אומר ודין דיהוויין ליכי מינאי ספר תירוכין וכו' דאביי אמר כרבנן ורבא אמר כר' יהודה ואחינן אמר לך אביי וכו' ורבא אמר לך אנא דאמרי אפי' לרבנן ע"כ לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידים מוכיחות אלא גבי גט דאין אדם מגרש אשת חבירו אבל בעלמא ידים שאין מוכיחות לא הויין ידים (בגט) אלמא איכא למימר דאפי' לרבא דאמר **לא הויין בגט לא** בעינן מינאי הילכך נהי דקי"ל כר' יהודה דבעינן ודין כדמוכח בפ' המגרש (דף פה:) דמיבעיא לן התם אי בעיא ודין או לא ולא איפשיטא והביאה שם הרב אלפסי ז"ל בהלכות אפשר דמסתבר טעמיה דר' יהודה בודין משום דאי לא כתב ודין [איכא למימר] דלדיבורא גרשה ושטרא ראיה בעלמא הוא כדאיתא התם והוו להו ידים שאין מוכיחות ולא מסתבר טעמיה במינאי משום דאין אדם מגרש אשת חבירו הלכך נקיטינן ביה כרבנן דכיון דאפשר דרבא אמר כוותייהו לא שבקי' כללין דיחיד ורבים הלכה כרבים ולפיכך הזכירו הרב אלפסי והר"ס במז"ל לי בקידושין ולא הזכירו מינאי אפי' בכתיבת הגט אבל הר"מ במז"ל נראה שהוא סובר דאפי' ודין לא בעי' ואכתוב בזה במס' גיטין [פ"ט סי' תקנז] בסייעתא דשמיא ומ"מ בקידושין כל היכא דלא אמר לי לא הוי קידושין כלל אלא שיש מי שאומר דאע"ג דקי"ל דידים שאין מוכיחות לא הויין ידים אפ"ה לענין גיטין **וקדושין אזלי' לחומרא והויא לה** ספק מקודשת דהא משמע בפ' המגרש (שם) דכל היכא דלא כתב לה ודין ידים שאין מוכיחות הוו ואפ"ה משמע דאי כתב לה הרי את מותרת לכל אדם ושאר תורף הגט דמיפסלא לכהונה ותפסי בה קידושין דהא לא איפשיטא התם אי בעינן ודין או לא ואי מהא לא איריא דאפשר דהיינו טעמא משום דחיישינן דכי היכי דאמרינן בנדרים דאע"ג דלא כתב לה מינאי הוו ידים מוכיחות ה"נ חיישינן דבלאו ודין להוו ידים מוכיחות דמוכחא מילתא דבשטרא מגרש לה ומשום הכי איבעי לן התם בפ' המגרש אי בעי' ודין אי לא בעינן אבל ודאי כל היכא דהוו ידים שאין מוכיחות כי הכא אי אמר לה הרי את מקודשת ולא אמר לי פשיטא לן דלא הוו ידים כלל דהא קי"ל כרבא: ונרסי' בגמ' [דף ו.] תנו רבנן הרי את אשתי הרי את ארוסתי הרי את קנויה לי הרי את ברשותי הרי את זקוקה לי מקודשת איבעיא להו מיוחדת לי מהו מיועדת לי מהו עוזרתי מהו נלעתי מהו סגורתי מהו נגלתי מהו תחתי מהו ענורתי מהו תפוסתי מהו לקוחתי מהו פירוש לכל הני לישני איכא למימר דמשמע בהו ל' קידושין מיוחדת מדכתיב (בראשית ב) **והיו לבשר אחד** מיועדת (שמות כא) **אשר לא יעדה שהוא לשון קדושין באמה העבריה** עוזרתי נגלתי **לשון (בראשית ב':י"ח) אעשה לו עזר כנגדו** סגורתי לשון [שם] ויסגור בשר תחתנה **ענורתי לשון ענרת שהיא נאספת עמו** בבית ואמרינן תא שמע דתניא האומר לקוחתי הרי זו מקודשת משום דכתיב (דברים כ"ד:א') כי יקח איש אשה כלומר ופשוט מיהא חדא דהיינו לקוחתי: ונרסינן תו איבעיא להו חרופתי מהו תא שמע האומר חרופתי מקודשת שנאמר (ויקרא י"ט:כ') והיא שפחה נחרפת לאיש ועוד ביהודה קורין לארוסה חרופה ופרכינן יהודה ועוד לקרא. כלומר **וכי המקרא צריך סיוע ממנהג** יהודה ומסקינן אלא הכי קאמר האומר חרופתי ביהודה הרי זו מקודשת שכן ביהודה קורין לארוסה חרופה כלומר דוקא ביהודה אבל בשאר מקומות לא ואע"ג דכתיב והיא שפחה נחרפת לאיש כתב רש"י ז"ל דסבירא ליה כמ"ד **בשפחה כנענית הכתוב מדבר דלא תפסי בה קידושין כלל ומעיקרא** למייתי לה מקרא סבר לה כר' עקיבא **דאמר בחציה שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר** ואפי' למאן דאמר התם בפ' השולח (דף מג.) דלא תפסי בה קידושין כלל כיון דאשכחן ל' חרופה בענין אישות לנחרפת היינו מיועדת ואיתיה גבי **שפחה חציה בת חורין** דאע"ג דלא תפסי בה קדושין שייכי בה בצד חירות שבה **כי קאמר הרי את** חרופתי ומכוין לשם קידושין מהני ונראה שלפיכך כ' הר"ס במז"ל בפ"ג מהלכות אישות דהאומר הרי את חרופתי הרי זו מקודשת סתם ומשמעו בכל מקום משום דקי"ל כר"ע **בחציה שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר** וראיתי שהקשו עליו היאך אפשר דטפי עדיף לשון חרופה שפירושו מיועדת משום דאיתיה **בחציה בת חורין מאמה העבריה דשייכי בה קדושין** גמורין וכתיב בה לשון יעוד ואפילו הכי מספקא לן מיועדת לי מהו והא לא קשיא לי מידי דלשון יעוד דכתיב באמה העבריה **לשון מושאל הוא בודאי ולא לשון** מיוחד באישות כדכתיב (עמוס ג':ג') הילכו שנים יחדיו בלתי אם נועדו אבל חרופתי גבי אישות לחציה **שפחה וחציה בת חורין** אפשר שהוא מיוחד ביה אלא מיהו הא קשיא לי כיון דבעיא היא בגמ' חרופתי מהו ולא איפשיטא שתהא מקודשת גמורה אלא ביהודה נהי דמעיקרא הוה ס"ל דמקודשת למ"ד דבחציה **שפחה וחציה בת חורין הכתוב מדבר** כיון דלא סליק הכי ואידחי ליה היכי נסמוך אהא ונימא דמקודשת גמורה ולא ניחוש לקידושי שני דהא ודאי לא נהירא ומשום הכי משמע חרופתי נמי ספק מקודשת הויא: ונרסי' תו עלה בגמ' **במאי עסקינן.** כלומר בהני **לישני למיבעי לן אי הוו קידושי או לא:**

תנן התם במסכת מעשר שני (מעשר שני פ"ד מ"ז) היה מדבר עם האשה על עסקי גיטה וקדושיה ונתן לה גיטה וקדושיה ולא פירש רבי יוסי אומר דיו רבי יהודה אומר צריך לפרש אמר רב הונא אמר שמואל הלכה כרבי יוסי והוא שעסוקין באותו ענין (* ד"ת מ"ז ר אלעזר ב"ר שמעון אומר אע"פ שאין עסוקין באותו ענין מנא ידעינן מאי קאמר לה אמר (ליה) אביי מענין לענין באותו ענין) (דף ו:) אמר אביי המקדש במלוה אינה מקודשת בהנאת מלוה מקודשת ואסור לעשות כן מפני הערמת רבית הנאת מלוה היכי דמיא כגון דמטא זימניה למגבא מינה וארוח לה זימנא ואמר לה בההיא הנאה דארווחנא ליך עד זמן פלוני מיקדשת לי ואי קשיא לך היכי אלימא הנאת מלוה ממלוה גופה לא קשיא הנאת מלוה איתא ולהכי מתקדשת בה ומלוה גופה ליתא דתתקדיש בה דקיימא לן מלוה להוצאה ניתנה:

אמר רבא אמר רב נחמן (דף ו:) המקדש במלוה שיש עליה משכון מקודשת (דף יט.) ואמר רבא המקדש במלוה ופרוטה דעתיה אפרוטה ומקודשת (דף מו.) ואמר רבא הילך מנה על מנת שתחזירהו לי במכר לא קנה ובאשה אינה מקודשת בפדיון הבן אין בנו פדוי בתרומה יצא ידי נתינה ואסור לעשות כן מפני שנראה

אי לימא בשאין מדבר עמה על עסקי גיטה וקדושיה מנא ידעה מאי קאמר לה. [כלומר אפילו הוו הנך לישני לשון קידושין היכי מיקדשת ליה הא לא ידעה מאי קאמר] שתתרצה להתקדש בו: [דף ו.] **אלא במדבר** עמה על עסקי גיטה וקידושיה אע"ג דלא אמר לה נמי. כלומר ומה לי אי הוו לשון קידושין או לא אפילו לא אמר לה מידי אלא שנתן לה קיימא לן להוו קידושי כר' יוסי דתנן היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה ונתן לה גיטה וקידושיה ולא פירש ר' יוסי אומר דיו ר' יהודה אומר צריך לפרש ואמר רב הונא אמר שמואל הלכה כר' יוסי. ואמרינן לעולם במדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה ואי דיהיב לה ושתיק הכי נמי אלא [הב"ע] דיהיב ואמר לה בהני לישני והכי קא מיבעיא ליה הני לישני לקידושי משמע או דלמא למלאכה קאמר לה כלומר ואם איתא דהכי הוא אע"פ שמתחילה היה מדבר עמה על עסקי קידושיה **הרי גלה דעתו שאינו חפץ לקדשה עכשיו** וסלקא בתיקו הילכך נקטינן דבהני לישני דמספקא לן בהו כל שלא היה מדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה ליכא למיחש לה כלל דהא לא ידעה מאי קאמר לה ואי אמרה לידעה ולשם קידושין קבלתינהו ספיקא הוי משום דלא ידעינן אם יש במשמע לשונות הללו **לשון קידושין או לא** וכי אוקימנא ליה במדבר עמה על עסקי קידושיה אין ה"נ דהוה מצי לאוקמה בידעה מאי קאמר לה אלא משום דהכי שכיח טפי ובאידך לישני אחריני דלעיל דאיפשיטא לן למהני כגון לקוחתי קנויה לי והנהו אחריני דווקא במדבר עמה על עסקי קידושיה לידעה מאי קאמר לה א"נ דאמרה לשם קידושין קבלתינהו הא לאו הכי לא שאין האשה מתקדשת אלא מדעתה: תנן התם. במסכת מעשר שני [פרק ד' מ"ז] היה מדבר עם האשה על עסקי גיטה וקידושיה וכו' והוא שעסוקין באותו ענין. כלומר למעוטי מענין לענין דהיינו שפסקו לדבר מענין קדושין ממש **והיו מדברים בדברים אחרים** אף על פי שהם מצרכי **זיווגן כגון כמה יש לך נדוניא וכמה שדות יש לך להתפרנס מהם** אפילו הכי לא הוו קידושין: ובגמרא פליגי בהא דתניא רבי אומר והוא שעסוקין באותו ענין ור' אלעזר בר' שמעון אומר אף על פי שאין עסוקין באותו ענין ומפרשינן לה מענין לענין ובאותו ענין כלומר אע"פ שנתעסקו מענין לענין ומיהו עדיין מדברים באותו ענין כלומר בדברים אחרים שהם מצרכי הזיווג כדכתיבנא וקיימא לן הלכה כר' מחבירו: וגרסי' בגמרא [דף ו.] פשיטא נתן לה גיטה ואמר לאשתו הרי את בת חורין לא אמר לה כלום [אמר לשפחתו הרי את מותרת לכל אדם לא אמר ולא כלום] אמר לאשתו הרי את לעצמך מהו לגמרי קאמר לה או למלאכה קאמר לה ואסיקנא לגמרי קאמר לה ומגורשת ואיבעיא לן תו אמר לעבדו אין לי עסק בך מהו כלומר **אי הוי שחרור או לא** ואסיקנא דהוי שחרור ואפרש כל זה ואאריך במסכת גיטין בסייעתא דשמיא: [דף ו:] אמר אביי **המקדש במלוה אינה מקודשת.** אם אמר לה התקדשי לי במלוה שהלויתיך אינה מקודשת דגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון ולקחה **יהיב לה מידי בשעת קידושין** ומלוה אע"פ שהוא בעין **להוצאה ניתנה וכבר הם שלה ומעות אחרים היא חייבת לו:** בהנאת מלוה הרי זה מקודשת הנאת מלוה מפ' ואזיל: הנאת מלוה היכי דמיא כו' בגמ' אמרינן להנאת מלוה היינו לארווח לה זימנא ופרש"י ז"ל שהרויח לה [מזמן] הלואתו שהיתה חייבת **לו וא"ל התקדשי לי בהנאה זו [שאת היית נותנת פרוטה] לאדם אחר לפייסני על כך ואם פירש לה כך מקודשת והערמת רבית הוא דהויא ולא רבית גמור דלא קץ לה מידי ולא מידי שקל מינה וכ"ש אם מחל לה כל המלוה ואמר לה התקדשי לי בהנאת מחילה** זו דשויא **לה הך הנאה שוה פרוטה למקודשת ומיהו כי מקדש לה בעיקר המעות לאו מידי יהיב לה שכבר הם ברשותה והם שלה** אי נמי אפשר לכל שמחל **המלוה עצמה אפי' אמר לה** בההיא הנאה לעתה אזוזי ומשום הכי נקט לה בגמ' בארווח לה זימנא דליכא אלא הנאה גרידא והוה ליה כאותה ששנינו לקמן בפ' האומר [דף סג.] שחוק לפני רקוד לפני שאם יש בהנאה זו שוה פרוטה מקודשת ולא נקטה במחילת כל המלוה ומ"מ לפירוש רש"י ז"ל **נתכוון הרב אלפס ז"ל.** וכי ארווח **לה זימנא הערמת רבית הוי ולא רבית גמורה דלא קץ לה מידי ולא מידי שקיל מינה** ואבק רבית נמי לא הוי שלא גזרו חכמים על כיוצא בזה כיון **דלא שקיל מידי מינה** ועוד דלא שכיח אלא הערמת רבית בעלמא הוי והר"מ במז"ל בפ' חמישי מהל' אישות הצריך שילוה אותה עתה מעות ויאמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת זמן שארויח לך במלוה זו שתהיה בידך כך וכך יום וכו' ופירשו רבותי בהנאת מלוה לדברים שאינן ראויים לשמען על כאן. נראה שהוא דוחה לדברי הרב אלפסי ז"ל וסובר שאילו הלוה אותה כבר אע"פ שהוא מאריך לה עכשיו הזמן כיון דהשתא לא יהיב לה מידי אינה מקודשת. ולא ידעתי למה שאפילו הוא מלוה אותה עכשיו אינה מקדשה במעות עצמן אלא בהנאת מלוה זו וכיון שכן אפי' קדמה מלוה לקדושין מה בכך והרי מ"מ הוא מהנה אותה עכשיו בהרווחת זמן [הנאה] שהוא שוה לה פרוטה וכל שהוא מהנה אותה כיוצא בזה מקודשת אע"פ שאינו נותן לה כלום מיד ליד דהא שחוק לפני רקוד לפני ואדבר עליך לשלטון לא יהיב לה מידי ואע"פ כן מקודשת למאן דאמר אינה לשכירות אלא בסוף כדאיתא לקמן בפרק האומר (דף סג.) ואחרים פירשו דהא דאמרי' לארווח לה זימנא היינו כגון שהיתה בידה מלוה של אחרים והוא נותן פרוטה למלוה להרויח לה זמן ואמר לה בשעת מתן מעות **התקדשי לי בפרוטה זו** וכי תימא והיכי הוי הערמת רבית והא אמרינן בפרק איזהו נשך (דף סט:) דשרי ליה לאיניש למימר לחבריה הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלוני זוזי דלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה לאו קושיא היא דשאני הכא שהוא כחוזר ונוטל מן האשה ולא התירו לחזור וליטלו מן הלוה: אמר רבא אר"נ **המקדש**

ככהן המסייע בבית הגרנות והאמר רבא מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה אלא אמר רב אשי בכולהו קנה לבר מאשה לפי שאין אשה נקנית בחליפין אמר ליה רב הונא מר בריה דרב נחוניא לרב אשי הכי אמרינן משמיה דרבא כותיך:

יום קפט

אמר רבא תן מנה לפלוני (דף ז.) ואקדש אני לך מקודשת מדין ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה לידיה קא משעבד נפשיה האי איתתא נמי אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא מקניא נפשה הא לך מנה והתקדשי לפלוני מקודשת מדין עבד כנעני עבד כנעני לאו אע"ג דלא חסר מידי קא קני נפשיה האי גברא נמי אע"ג דלא חסר מידי קא קני להך איתתא ואמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לו מקודשת מדין שניהם מדין ערב ומדן עבד כנעני בעי רבא הילך מנה ואקדש אני לך מהו מר זוטרא משמיה דרב פפא אמר מקודשת והני מילי באדם חשוב דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה קא מקניא נפשה (* ד"ת מ"ז אמר רבא וכן לענין ממונא) (דף ז:) ההוא גברא דקדיש בשיראי רבה אמר לא צריכי שומא ורב יוסף אמר צריכי שומא אי אמר לה בכל דהו כולי עלמא לא [פליגי דלא] צריכי שומא ואי אמר לה בחמשין ולא שוו חמשין הא לא שוו חמשין כי פליגי דאמר לה בחמשין ושוו חמשין רבה אמר לא צריכי שומא דהא שוו חמשין ורב יוסף אמר צריכי שומא דכיון דאיתתא לא בקיאה בשומא לא סמכה דעתה (דף ט.) והלכתא שיראי לא צריכי שומא אמר רבי אלעזר (דף ח.) התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים מאי טעמא דכיון דאמר לה מנה ויהיב לה דינר כמאן דאמר לה ע"מ דמי ואמר * ס"א רב הונא אמר רב [וכן הוא בגמ' וברא"ש ג"א] רב אסי א"ר אלעזר כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי וכן הילכתא והני מילי היכא דאמר לה מנה סתם אבל אם א"ל מנה זה והיה מונה והולך ורצה אחד מהן

במלוה שיש עליה משכון **מקודשת.** כלומר במלוה שהיא חייבת לו על המשכון [והחזיר לה המשכון] לבגמ' איתא לקמן בפרקין [דף יט.] הכי המקדש במלוה שיש עליה משכון מקודשת מלדברי רבי יוסי ברבי יהודה דאמר גבי קלוסי יעול שאם יש שוות ביום כלי לעשות עמו שוה פרוטה מקודשת כלומר כלי שתעבלנו האשה עבודה שהיא שוה פרוטה ומקודשת באותה פרוטה שיש לו עליה ואם לאו אינה מקודשת לאו מי א"ר יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו כלומר שהמעות שקנה בהם האלון אמה העבריה לא ניתנו לקידושין ואם איתא דהכי הוא לא הוה בעי שיהא שוות ביום לעשות בו שוה פרוטה שהרי היתה מתקדשת במעות הראשונים כרבנן דסבירא להו הכי אלא משום דאיהו סבירא ליה דלאו לקדושין ניתנו בעי שיהא שוות ביום כלי לעשות עמו שוה פרוטה ונמצא שיש לו עליה מלוה והיא גופה משכון הויא וכשהוא מקדש אותה בפרוטה זו דאית ליה נבה ממילא היא זוכה בעצמה שהיא המשכון ונמצא משכון מוחזר מאליו ומשום הכי ילפינן מהא שאם היה לו עליה מלוה על המשכון וקדשה באותה מלוה והחזיר לה את המשכון למקודשת וכן כתב הר"מ במז"ל בפ"ה מהלכות אישות אבל בתוספות פירשו אע"פ שלא נתן לה את המשכון [והאשר"י כתב כלדברי התוספות] ואינו מחוור לכי **האי גוונא לא שמעינן לה** מלדברי רבי יוסי ברבי יהודה [ויש שלחו לזו מהלכה כמו שאכתוב בפרק האיש מקדש [סי' תרלב] בסייעתא דשמיא וליתא]: ואמר רבא **המקדש במלוה** ופרוטה לעתה אפרוטה. והיא מקודשת דלא אמרינן לעתה אמלוה ואינה מקודשת משום דלהוצאה ניתנה כדאמרינן לעיל אלא לעתה אפרוטה ומקודשת והא דרבא לקמן היא בפ' האיש מקדש (דף מו.): הא לך מנה על מנת שתחזירהו לי **במכר לא קנה. כגון קרקע דקי"ל** לקרקע נקנה בכסף **אינו נקנה בכך דלאו מידי יהיב ליה:** [דף ו:] **בתרומה יצא ידי נתינה.** כיון דבתרומה בנתינה כל דהו סגי יצא ידי נתינה ומוכרה [**לכהנים**] והדמים שלו: **ואסור לעשות כן. לפי שבשכר זה יתן לו שאר תרומותיו והוי האי כהן כקונה תרומה בשכרו ומסייע בבית הגרנות כדי שיתנו לו התרומה ותנן בבכורות [דף כו:] הכהנים המסייעים בבית הגרנות אין נותנין להן תרומה בשכרן ואם עשו כן חללו ועליהם הכתוב אומר (מלאכי ב׳:ח׳) שחתם ברית הלוי:** והא אמר רבא מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה ובינתים היא שלו **לגמרי** ובלבד שיחזירנה. וכתב רבינו שמואל ז"ל שהנותן שור לחבירו על מנת להחזירו לשלשים יום ומת בתוך הזמן פטור מלשלם דלא הוה ליה שואל להתחייב באונסין ואף לא שומר להתחייב בגניבה ואבידה אלא מקבל מתנה **הוא ואינו מתחייב אלא** בפשיעה מפני שחייב להחזירה ואם לא החזירה נמצא שלא היתה מתנה מעולם: בכולהו קני לבר מאשה לפי שאין אשה נקנית בחליפין. כך היא הגרסא בהלכות הרב אלפסי ז"ל אבל רבינו האי גאון ז"ל גורס בספר המקח גזירה שמא יאמרו אשה נקנית בחליפין והכי פירושא למתנה על מנת להחזיר לאו חליפין ממש היא אלא לפי שאין אשה נקנית בחליפין גזרו בה משום דאיכא חליפין דדמו למתנה על מנת להחזיר דהיינו חליפי סודר [דהדר] ואע"ג דרב אשי אמר התם בנדרים בפ' השותפין (דף מח:) מאן לימא לן דסודרא אי תפיס ליה לא מתפיס. כלומר שאם רצה מקנה שלא להחזירו דשאי התם בדרך לחייה בלחוד אמר רב אשי הכי אבל קושטא למילתא הוא דאי תפיס לא מתפיס כדמשמע ממימריה הכא וכבר כתבתי זה שם בסייעתא דשמיא ואף גרסת הרב אלפסי ז"ל שהוא גורס לפי שאין אשה נקנית בחליפין כך איפשר לפרשה כלומר למתנה על מנת להחזיר לחליפין דמיא ושייך למינזר בה אטו חליפין אבל מלדברי הר"ם במז"ל בפ' [חמישי] מהלכות אישות נראה שהוא מפרש לכל מתנה כי האי גוונא לגבי אשה כחליפין הוא שאין אשה מקנה [עצמה] בהם ובמתנה על מנת להחזיר לא מקניא נפשה שהרי אם אינה מחזרת אותה **לא קנתה כלל ואם** מחזרת אותה הרי אינה נהנית בה ואפי' נהנית בה בש"פ קודם שהחזירתה איהו לאו בההיא הנאה קאמר לה ומשום למתני' משמע שאין האשה מתקדשת בחליפין כמו שכתבתי למעלה משום הכי תלינן מתנה ע"מ להחזיר דלא תניא בחליפין דתניא ודמו לה ומקשינן הכא היכי אמרינן למתנה על מנת להחזיר שמה מתנה והא תנן בנדרים בפ' השותפין (שם.) כל מתנה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה ומתנה על מנת להחזיר הא לא מני מקדיש לה להכי אמרינן גבי אתרוג בפ' יש נוחלין (דף קלז:) דהאומר הא לך אתרוג זה [במתנה] על מנת שתחזירהו לי דלא מני מקדיש ליה דמילי לחזי ליה קאמר וכדאיתא התם ולאו קושיא היא דאנן הכי קאמרינן כל מתנה שתהא בה הערמה שמצד ריעותא שבה אינו יכול להקדישה כי התם אינה מתנה דהתם גבי

לחזור בו ואפילו בדינר האחרון הרשות בידו: תוספתא (מכילתין פ"ב) התקדשי לי במנה זו ונמצא מנה

מתנת בית חורון איתמר שלא גמר להקנותה אלא כדי שיבא אביו ויאכל בסעודה כדמפרש התם טעמא בגמ' משום דסעודתו מוכחת עליו והתם ודאי **לא אתני מידי אלא שכיון** שהיתה בהערמה לא היה יכול להקדישה ומשום הכי אינה מתנה אבל היכא דיהיב לה ניהלה לפי שעה אע"ג דאתני בהדיא שלא יקדישנה כיון שאין בה הערמה מהניא והיינו דאמרי' בירושלמי עלה הדיא דמתני' ר' ירמיה בעי מעתה אין אדם נותן מתנה לחבירו על מנת שלא יקדישנה כיני מתניתא כל מתנה שיש בה הערמה שאם הקדישה אינה מקודשת אינה מתנה: [דף ז.] תן מנה לפלוני **ואקדש אני לך מקודשת מלין ערב. ממה שמצינו בתורה שהערב משתעבד למלוה אנו יכולין ללמוד** שהיא מקודשת. ומיהו כתב הר"מ במז"ל בפ"ה מהלכות אישות דהיינו כשאמר לה הרי את מקודשת בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך דאי לא הוה ליה נתן הוא ואמרה היא דאמרינן עלה דספיקא הוי [אבל אחרים אומרים דאפילו לא אמר כלום מהני דכיון דאמרה ליה] ואתקדש אני לך והוא נתן על פיה לא גרע ממדבר עמה על עסקי קדושיה דמהני אע"פ שלא פירש ולא דמי לנתן הוא ואמרה היא דשאני התם דנתן הוא תחלה ואין הדבר מוכיח שבתורת קידושין נתנו אלא בדיבורה ונמצא שבאמירתה נגמרו הקידושין ומשום הכי לא מהני **אבל כאן הוא** עושה מעשה קידושין לגמרי שהרי בנתינה זו [היא מתקדשת] בלא דבור אחר דס"ל דיבורא דידה כמדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה דמהני אפילו בסתם ודברי הרמב"ס ז"ל נראין לי עיקר דהא ודאי נתן הוא ואמרה היא דאמרינן דספיקא הוי משום תלקח אשה לאיש היינו כשאמרה כן בשעת נתינה אבל לאחר נתינה לא עדיפא שתיקה דידיה משתיקה דידה היכא דנתן הוא ואמר הוא ושתקה היא [גבי נתן לה פקדון ואמר לה כנסי פקדון זה וחזר ואמר לה הרי את מקודשת לי ושתקה] דאמר רבא לקמן [דף יב:] דשתיקה דידה לאחר מתן מעות לאו כלום הוא וכל שכן הכא דאי מעיקרא יהיב לה סתמא ומלינא הרי הן שלה במתנה כדמוכח בפ' שבועת העדות דאמרי' התם [דף לג:] אי דאמר אין שקלי ודידי שקלי כי עדים רואין אותו מבחוץ מאי הוי דליכא ספיקא דאמירה דידה ושתיקה דידיה לאחר מתן מעות לאו כלום הוא אלא ודאי בנתן הוא ואמרה היא בשעת נתינה הוא דמספקא לן ואע"פ שע"מ כן נתן לה ולא דמי למדבר עמה על עסקי גיטה וקידושיה דהתם בשאמר הוא אבל כל שלא אמר הוא כלום אע"פ שנתינתו מוכחת שהוא מסכים לדברי האשה [אינו מועיל] דשתיקה דידיה הרי הוא כשתיקה דידה [לאחר מתן מעות] בנתן הוא ואמר הוא והיא שותקת [ונהי בעלמא] דחשבינן שתיקה כהסכמה אפ"ה כל שלא אמר הוא כלום איכא לספוקי דדלמא לא קרינא ביה כי יקח איש אשה או שמא תאמר לא כי אלא שתיקתה מורה הסכמתה שמתוך שהיא נאסרת אם איתא דלא ניחא לה היה לה למחות אבל האיש [גבי נתן הוא ואמרה היא] כיון דאי בעי למינסב אחריתי נסיב לא איכפת ליה אם נראה [שהוא] מסכים ולפיכך אע"פ שאינו מסכים שותק [אבל הכא גבי תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך אפי' דשתק הוי מסכים לדבריה כיון דלא נתן **אלא לאחר שאמרה לו כן הלכך אפי' לא אמר מידי בשעת נתינה** מקודשת] א"כ אין הספק מחמת תלקח אשה לאיש אלא מחמת שיש ספק שמא לא הסכים ואין זה דרך הסוגיא שלמעלה: **הא לך מנה והתקדשי לפלוני. והוא שלוחו אלא שהוא מקדשה משלו: מקודשת. ואע"ג דמנה לאו של משלח הוא: מלין עבד כנעני. דתנן במתני' [דף כב:] דקונה עצמו בכסף ע"י אחרים שאחרים פודין אותו בממונן והוא קונה את עצמו בכסף ויוצא לחירות ואע"ג דלא חסר איהו בהאי ממונא מידי** והרמב"ס ז"ל כ' בפ' הנזכר כגון שקדשה אותו פלוני ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאה זו הבאה לך בגללי ולפי זה א"נ להעמידה שיהא האומר זה שליח אותו פלוני: תן מנה לפלוני **ואקדש אני לו מקודשת מלין שניהם מלין ערב ומלין עבד כנעני.** כלומר **מבין שני דינין הללו של ערב ושל עבד כנעני אנו למדים.** ומפרשי לה הכי בגמ' ערב לאו אע"ג דלא מטי הנאה לידיה קא משעבד נפשיה הך איתתא נמי אע"ג דלא מטי הנאה לידה קא מיקניא נפשה ופרכינן מי דמי ערב הך דקא קני ליה קא חסר ממונא האי גברא קני ליה להך איתתא ולא חסר מידי הא עבד כנעני דלא חסר ממונא וקא קני נפשיה מי דמי התם הך דקא מקני קני כלומר **בעל העבד שהוא מקנה את העבד לחירות קא קני האי כסף שמקבל בפדיונו** אבל הכא הך איתתא קא מיקניא נפשה ולא קניא ולא מידי הא ערב אע"ג דלא מטי הנאה לידו קא משעבד נפשיה ופירשה הרמב"ס ז"ל בפ' הנזכר בשקדשה אותו פלוני ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקבלתי ברצונך: **והני מילי באדם חשוב. שאינו רגיל לקבל מתנות** דבההיא הנאה **שתרצה זו לתת פרוטה לאדם שיפייסנו לזה שיקבל ממנה מתנה** וזה מקבלה בחנם גמרה ומקניא נפשה ואיכא למידק דהא בפ' הזהב (דף מז.) פליגי רב ולוי גבי חליפין במה קונין דלוי אמר בכליו של מקנה משום דבההיא הנאה דמקבל מתנה ממנו גמר ומקנה ורב אמר בכליו של קונה לוקח ולא בשל מקנה ולפום סוגיין ללוי קשיא ולרב קשיא ללוי קשיא דהכא אמרי' דלוקח באדם חשוב איכא הנאה כי מקבל מינה מתנה אבל בסתם אינשי לא ואילו לוי קאמר דבכולהו אינשי קונין בכליו של מקנה ולרב נמי קשיא דאילו איהו אמר דלוקח בכליו של קונה אבל בשל מקנה לא ואפילו הוא חשוב ואילו הכא מסקינן דבאדם חשוב קונין אפי' בשל מקנה משום טעם דבההיא הנאה כו' איכא למימר דלוי אמר לך דנהי דבכ"ע איכא למימר דבההיא הנאה דמקבל מיניה מתנה גמר ומקני ואפי' היכא דלאו אדם חשוב הוא היינו משום דאע"ג דההיא הנאה לא שויא פרוטה אפ"ה לגבי שאר קנינין מהניא מדין חליפין דהא קיי"ל דקונין בכלי אע"פ שאין בו ש"פ אבל גבי אשה דבפחות מש"פ לא מקניא נפשה דווקא באדם חשוב דהנאה דיליה שויא פרוטה ומקניא בה אשה מדין דמים אבל באדם שאינו חשוב דלא שויא הנאה דיליה פרוטה א"א שתקנה בה אשה לא מתורת **דמים ולא מתורת חליפין** ולרב נמי לא קשיא דאמר לך רב דכי אמרינן דאדם חשוב דכי מקבל מתנה מקריא הנאה ה"מ כשמקבל מתנה גמורה אבל כשאינו מקבל אלא ע"מ להחזיר אין הנותן מתחשב בשביל כך ומשום דסתם חליפי סודר ע"מ להחזיר נינהו מש"ה לוקח בכליו של קונה אבל בכליו של מקנה לא וקיי"ל כרב: גרס' בגמ' [דף ז.] איתמר משמיה דרבא **וכן לענין ממונא.** כלומר **הנך שמעתתא דילפינן קדושין מלין ערב ומלין עבד כנעני כן לענין ממונא מכר לו שדה ואמר לו תן הכסף לפלוני ותהא השדה מכורה לך בו קנה מלין ערב הילך מנה ותהא השדה מכורה לפלוני קנה אותו פלוני השדה מלין עבד תן מנה לפלוני ותקנה לו שדי קנה מלין שניהם** כך כתב רש"י ז"ל ולפיכך לא פי' דקאי נמי אהילך **מנה ותקנה לך שדי** באדם חשוב דסמכא להך מימרא טפי משום דבקידושין גופייהו ספוקי מספקא ליה לרבא ולא איפשיטא ליה ואם כן היכי לימא תו וכן לענין ממונא אבל לדידן [כיון דפשיטא לן] דבאדם חשוב מקודשת משמע דהוא הדין נמי לענין ממונא וכן דעת רבינו חננאל ז"ל שכתב הילך מנה ויקנה לך נכסי ואמר דההיא הנאה מיחשבא ככלי דיהביה הקונה למקנה וקונה בו בתורת חליפין אותן נכסים ולפי זה אף מטלטלי קנה בה ולא תטעה בדבריו לומר שהוא סובר דההיא הנאה מדין חליפין [קניא] ולא מדין דמים שאם כן אשה שאינה נקנית בחליפין היאך נקנית באותה הנאה אלא כך דעתו ז"ל דההיא הנאה לאדם

חסר דינר אחד או דינר נחושת אינה מקודשת היה בו דינר רע יחליף היה מונה ומשליך לתוך ידה ראשון ראשון

חשוב חשיבא ליה כנותן בחליפין ובדמים ולפיכך אשה נקנית בה מלין דמים מטלטלין מלין חליפין קרקעות שהן נקנין בשניהם מלין שניהם ולא נודע למה השמיטה לזו הרב אלפסי ז"ל וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק קמא מהלכות מכירה האומר לחבירו תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך כיון שנתן **קנה הבית מלין ערב** ולא ידעתי למה לא כתב גם כן מלין עבד כנעני ומלין שניהם שמא סובר הוא דדוקא לגבי קידושין גמרינן מעבד כנעני משום דעבד ואשה כהדדי נינהו דעבד [דף כג.] גמר לה לה מאשה אבל לענין ממון אין למדין מעבד כנעני אבל אין זה מחוור וצריך עיון: גרסי' תו בגמ' [דף ז.] אמר רבא התקדשי לי לחציי מקודשת חצייך מקודשת לי אינה מקודשת אמר ליה אביי לרבא מאי שנא חצייך מקודשת לי לאינה מקודשת לאשה אמר רחמנא ולא חצי אשה כלומר דכתיב כי יקח איש אשה ה"נ איש אמר רחמנא ולא חצי איש א"ל התם איתתא לבי תרי לא חזיא כלומר **להנשא להם אי אפשר הילכך הא לא קדיש אלא פלגא** כדי שחציה תנשא **לאחר אינה מקודשת לזה** אלא גברא חזי לתרתי מאי קאמר לה לאי בעינא למינסב אחריתא נסיבנא: וגרסי' תו עלה בגמ' [דף ז:] בעי רבא חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה מהו כיון דאמר לה חצי פרוטה פסקה. כלומר **והוה ליה כמקדש לחצאין:** או דילמא מונה והולך הוא **וריפא [למלתיה] אמסקנא נמי קאי דהא חצי פרוטה לאו בר תפיסה הוא:** את"ל **מונה והולך הוא** חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה מהו **כיון דאמר** לה פרוטה [ופרוטה] **פסקיה** למילתיה. כלומר שלא היה תחלת דבריו **אלא לחציה וטעה לומר שמקדשין לחצאין:** [דף ז:] **או דלמא כל ביומיה מונה והולך הוא.** כלומר הואיל ודעתו לגמרם היום: אם תמצא לומר מונה והולך הוא חצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר מהו כיון דאמר לה למחר פסקה למילתיה או דלמא ה"ק לה קידושי ליתחילו האידנא ומגמר לא ליגמרו עד למחר: שני חצייך בפרוטה מהו הא ודאי בחדא זימנא קאמר לה או דלמא אין אשה מתקדשת לחצאין כלל תיקו:

והך בעיא קמייתא לא בשאמר לה עכשיו חצייך בחצי פרוטה ושתק וחזר ואמר לה לאחר שעה חצייך האחר בחצי פרוטה דבכי האי גוונא ודאי פסקיה ליה למילתיה ולאו כלום הוא אלא בשאמר לה כן זה אחר זה מיד תוך כדי דבור וכן הא דאמרינן כל ביומיה מונה והולך הוא לא בשאמר לה חצי הדבור בבקר וחצי הדבור בערב אלא שנתן לה שתי פרוטות כאחד ואמר לה התקדשי לי עכשיו חצייך בפרוטה אחת וחצייך האחר התקדשי לי בערב בפרוטה האחרת וקא מיבעיא לן אי אמרינן דגמר בדעתיה לקדשה פלגא השתא ולא מהני או דלמא מונה והולך הוא והכי קאמר נתחלו מהאידנא ולא נגמרו עד לאורתא כך פירש"י ולי נראה כי אמרי' כל ביומיה היינו בסתם ולמעוטיו חצייך בפרוטה למחר אתינן וה"ה לאומר וחצייך בפרוטה לערב דחד טעמא הוא ונקט למחר לרבותא דאפי' בכה"ג איכא לספוקי דמקודשת אי נמי דהכי אורחא דמילתא טפי: ולענין הלכה פסק הר"ס במז"ל בפ"ג מהל' אישות בתרתי בעיי קמאי דהיינו חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה או חצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה דהויא מקודשת גמורה משום דאמרינן בהו את"ל מונה והולך הוא אבל בחצייך בפרוטה היום וחצייך בפרוטה למחר ושני חצייך בפרוטה דליכא בהו אם תמצא לומר וסלקן בתיקו פסק ז"ל דהויא ספק מקודשת והשיב עליו הראב"ד ז"ל דשני חצייך בפרוטה טפי עדיפא מכולהו מדקאמר בחד זימנא ואפי' הכי סלקא בתיקו וכ"ש אידך ולפיכך כתב ז"ל [דבכולהו הויא ספק מקודשת ולדבריו] כי בעי שני חצייך בפרוטה מהו הכי קאמרינן אם תמצא לומר בכל הני דלא הויא מקודשת התם הוא דאמר חצייך וחצייך דאיכא למימר פסקה אבל הכא דאמר שני חצייך בבת אחת מהו הכא ודאי בחד זימנא קאמר לה או דילמא אין אשה [מתקדשת] לחצאין כלל ואפי' בכי האי גוונא סלקא בתיקו וכיון שזו ספק מקודשת כ"ש חצייך בחצי פרוטה וחצייך בחצי פרוטה וחצייך בפרוטה וחצייך בפרוטה דליכא למימר דתיהוי מקודשת ודאי אלא ספיקא הוא ולדידי אין קושייתו קושיא משום דלבעיי קמאי איכא למימר אם ת"ל מונה והולך הוא [מה שאין כן בבעיא בתרייתא דלא שייך למימר בה מונה והולך הוא] דהא קאמר בפרוטה ואפ"ה אמר שני חצייך אלמא דעתיה לקדשה לחצאין ואין אישות לחצאין ומש"ה פשיטא ליה לתלמודא בתרתי קמייתא דמקודשת משום טעמא דמונה והולך הוא ומש"ה אמר אם תמצא לומר אבל בין בעיא דחצייך בפרוטה היום לבעיא בתרייתא דשני חצייך בפרוטה לא שייך ואם תמצא לומר כלל משום דבכל חדא איכא מעליותא וגריעותא דלא דמיא לחברתה דבחצייך בפרוטה היום **[איכא למימר]** דכיון דלאו ביומיה פסקיה למילתיה הפסק גמור ובהא גריעא משני חצייך בפרוטה שהוא מקדש אותה בבת אחת ועדיפא מיניה משום דטפי איכא למימר בה מונה והולך אע"ג דלאו ביומיה מאיבעיא בתרייתא דלא שייך בה מונה והולך כלל הלכך בהני תרי בעיי ליכא למימר אם תמצא לומר ואע"ג דבתרי בעיי קמאי איכא בהו הך מעליותא וגריעותא אפי' הכי טפי חשבינן מעלייתא דידהו למונה והולך מגריעות הפסק שבהן דכל ביומיה לא חשבינן ליה הפסק ומשום הכי איפשיטו תרי בעיי קמאי ותרתי בתראי סלקן בתיקו דספקות הן [והאשר"י כתב כדברי הראב"ד"ל]: וגרסי' תו בגמ' [דף ז:] בעי רבא שתי בנותיך **לשני בניי** בפרוטה מהו. כלומר שהם **גדולים ועשאוהו שליח לקדש** בתר נותן ומקבל אזלינן ואיכא ממונא או דלמא בתרייהו דידהו אזלינן וליכא ממונא תיקו: וגרסי' תו בעי רב פפא בתך ופרתך [בפרוטה מהו מי אמרינן בתך בחצי פרוטה ופרתך] בחצי פרוטה. כלומר דאע"ג דאין מטלטלין נקנין בכסף איכא למיחש להכי משום דבתך ופרתך הכי משמע: **או דילמא בתך בפרוטה** ופרתך במשיכה. משום דמידע ידעי דבבציר משוה פרוטה לא מיקדשא ופרה לא מיקנייא בכסף ולפיכך לא היה דעתו שיקנה אותה אלא לאחר שימשכנה וסלקא בתיקו: וגרסי' תו בעי רב אשי בתך וקרקעתך בפרוטה מהו מי אמרינן בתך בחצי פרוטה וקרקעתך בחצי פרוטה או דילמא בתך בפרוטה וקרקעתך בחזקה תיקו. והך בעיא באת"ל מקמייתא קא מבעיא ליה לאפי' תימא גבי פרתך דבתך בפרוטה ופרתך במשיכה קאמר התם הוא משום דאין מטלטלין נקנין בכסף אבל קרקע דנקנה בכסף דלמא קרקע בחצי פרוטה קאמר או דלמא דקרקעתך בחזקה לכשאחזיק בו קאמר ואפ"ה בקמייתא נמי הויא ספק מקודשת כיון דגמ' לא קאמר בהדיא את"ל וכן כתב הר"מ במז"ל בפרק הנזכר: גרסי' בפרק השולח (דף מג.) איבעיא להו מי שחציו עבד וחציו בן חורין וקדש בת חורין מהו את"ל בן ישראל שאמר לבת ישראל התקדשי לחציי **מקודשת דחזיא לכוליה הא לא** חזיא לכוליה כלומר אי בעית למפשטה מדקיימא לן התקדשי לחציי מקודשת כדאיתא לעיל לא דמי דהתם בר חורין הוא וחזיא לכוליה והכי קאמר לה אי בעינא נסיבנא אחריתי בהדך אבל האי לא חזיא לכוליה משום פלגא דעבדות דידיה ואת"ל המקדש חצי אשה אינה מקודשת [התם] דשייר בקנינו והאי עבד לא שייר בקנינו כלומר אי בעית למיפשטה מדקיימא לן דחצייך מקודשת לי ובעית למימר דכי היכי דמקדש חצי אשה שאינה מקודשת כיון דלא מצינן למימר דהכי קאמר לה דתינסוב אחרינא משום דאשה לבי תרי לא חזיא ואיסתכח דלא **קדיש אלא פלגא** והכי נמי חצי איש לא הוו קידושין לא דמי דהתם שייר בקנינו דהוה **ליה לקידושי לכולה אבל האי** לא חזיא לפלגא דעבדות דידיה וסלקא בתיקו הלכך הויא לה

ספק מקודשת: ונרסי' תו התם לרש רבה בר בר חנה כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת כך חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קדושיה קדושין א"ל רב חסדא התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו הדר אוקי רבה בר רב הונא אמורא עליה ודרש והמכשלה הזאת תחת ידך אין אדם עומד על דברי תורה אא"כ נכשל בה אע"פ שאמרו המקדש חצי אשה אינה מקודשת חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה קידושיה קידושין מאי טעמא התם שייר בקנינו הכא לא שייר בקנינו. ואע"ג דפליג רב ששת התם ואמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה אין קידושיה קידושין משמע דקי"ל למקודשת משום דרב חמא ור' זירא ס"ל דתפסי בה קידושין דמפלגיני בנשתחררה אי פקעי קדושי ראשון או גמרי קידושי ראשון כמו שאכתוב לפנינו בסייעתא דשמיא מכלל דסבירא להו מיהת דתפסי בה קידושין ואע"ג דכי תפסי בה משמע דהיינו טעמא משום דלא שייר בקנינו משמע לי דאפילו הכי לא מפשטא בעיין דמי שחציו עבד וחציו בן חורין וקדש בת חורין משום דאיכא למימר דשאני הכא דגלי קרא דכתיב והיא שפחה נחרפת לאיש וקיימא לן דהיינו חציה שפחה וחציה בת חורין המאורסת לעבד עברי דאלמא בת אירוסין היא ולפיכך כתב הר"ס במז"ל בפרק רביעי מהלכות אישות המקדש אשה שחציה שפחה וחציה **בת חורין אינה** מקודשת קידושין גמורין עד שתשתחרר כלומר שהיא מקודשת אבל אין חייבין עליה כאשת איש כדכתיב לא יומתו ועוד שאם קדשה אחר לאחר שנשתחררה **הרי היא ספק מקודשת כמו** שיתברר בסמוך בסייעתא דשמיא ומ"מ קודם שחרור פסק דתפסי בה קידושין ובמי שחציו עבד וחציו בן חורין שקידש בת חורין פסק שהרי זו ספק מקודשת: ונרסינן תו התם [דף מג:] איתמר חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון רב יוסף בר חמא אמר רב חמא פקעי קידושי ראשון כלומר דאפי' למ"ד מקודשת בא השחרור והפקיענן ומקודשת לשני שהרי נשתנה גופה והויא כקטן שנולד ר' זירא אמר רב נחמן גמרי קידושי ראשון כלומר ע"י השחרור גמרו לעל עכשיו הבא עליה בחנק ומלקות ואפי' מזיד ומכאן ואילך הבא עליה במיתה וכיון דלית לן אכרעותא בין רב חמא ור' זירא נקטינן לספיקא היא וכן פסק הר"מ במז"ל בפ' הנזכר אבל יש לתמוה על מה שכתב שם המקדש אשה שחציה שפחה וחציה **בת חורין אינה** מתקדשת קדושין גמורין עד שתשתחרר וכיון שנשתחררה גמרו קידושיה [כקדושי קטנה שגדלה ואינה צריכה קדושין אחרים והא ודאי לא נהירא שאם בא לומר דכיון שנשתחררה גמרו קדושיה] מדבריהם אע"פ שלא בעל כל שלא בא אחר וקדשה כקדושי קטנה שגדלה (ואינו צריך קידושין אחרים) שאינה יכולה למאן מדבריהם אע"פ שלא נבעלה ולמאי צריכינן להכי והא כיון דמספקא לן אי גמרי קידושיה או לא פשיטא שאינה יכולה להשמט ממנו ומה ענין זה לקטנה שגדלה. ואם בא לומר דמדאורייתא גמרי קדושיה אם כן כשבא אחר וקדשה למה כתב שהרי זו בספק קידושין וכבר השיגו הראב"ד ז"ל וראיתי מי שרוצה לקיים דבריו ואומר דה"ק שאם בעל לאחר שנשתחררה גמרו קידושיה כקידושי קטנה שגדלה ובעל לאחר מכאן שהיא מקודשת גמורה ואין זה כלום אלא לקטנה שגדלה ובעל לאחר זמן היינו טעמא דמקודשת גמורה לפי שאדם יודע שאין קדושי קטנה כלום כדאיתא בכתובות (דף עג.) וביבמות (דף קי.) אבל בחציה שפחה וחציה בת חורין כיון דתפסי בה קדושין וכשנשתחררה מספקא לן אי פקעי קידושי אחרים היכי נימא יודע שאין קידושיה כלום ונמר ובעל לשם קידושין ומי איכא מידי דאנן לא ידעינן ואיהו ידע **ולפיכך אין דברי** הר"מ במז"ל במקום הזה מחוורין: ההוא

נברא דקדש בשיראי וכו' **לא צריכי שומא. שישומו אותם שמאים קודם שקבלתם: צריכי שומא. וכיון דלא שמאום תחלה אינה מקודשת כלמפרש ואזיל: בכל דהו. התקדשי לי בהן כמו שהן: דלא צריכי שומא. דבציר מפרוטה לא שוו:** דאמר לה בחמשין. דאמר לה **התקדשי לי בחמשין זוז והרי לך אלו בדמיהן: ושוו חמשין. ומיהו לא שמאום בקיאין קודם לכן:** [דף ט.] **והלכתא שיראי לא צריכי שומא.** ומקשו הכא אמאי פסקה כהאי ליפנא הוה ליה למימר והלכתא כרבה כי היכי דאמרינן בהאיה בגמ' [דף ט.] והלכתא כר' אלעזר והלכתא כרבא אמר רב נחמן ולפיכך נראה מדקדוק הלשון דלוקא שיראי הוא דלא צריכי שומא אבל איכא מידי דצריך שומא ומדברי הר"ס במז"ל בפרק ז' מהלכות אישות נראה דשיראי מתוך שהאשה מתאוה להם גמרה ומקניא נפשה [מיל] כל היכי דשוה כדקאמר אבל מידי אחרינא לא ולפי זה למעוטי דברים שאין האשה מחמדתן נקט שיראי אבל רבינו תם ז"ל אמר דמשום הכי נקט שיראי לפי ששומתן ידועה לעולם קצת ואין הדבר מצוי לטעות בהן כל כך ביותר משויין אבל לדברים שרגילים לטעות בשויין הרבה כמרגליות ואבן טובה שיש שאינה שוה אלא מעט ואפשר שהיא סבורה ששוה כמה וכמה בהא [אפי'] רבה מודה דאע"ג דלא אמר לה דשויא חמשין אלא אמר לה בכל דהו דצריכי שומא ולפיכך פירשו שיראי כדי שלא לטעות בדבר זה ואומר ר"ת ז"ל שלפיכך נהגו שלא לקדש בטבעת שיש בה אבן ולאמרי' לקמן בפ' האיש מקדש בגמ' (דף מח:) כגון שהוסיף לה נופך משלו צ"ל דנופך מתוך ששוה הרבה ידוע שוויו קצת דומיא דשיראי א"נ כגון ששמו אותו תחלה ולאמרי' לקמן בפירקין [יב.] ההוא גברא דקדיש באבנא דכוחלא יתיב רב חסדא וקא מעיין בה אי אית בה שוה פרוטה או לא דמשמע דאי את בה שוה פרוטה דהויא מקודשת אומר ר"י ז"ל דאבנא דכוחלא אינה כעין אבנים שנותנין בטבעות אלא אבן של בנין הוא כעין שיש כדאמרי' בריש השותפין [דף ז.] במאי בנייה באבני שישא כוחלא ומרמרא. ולדברים שצריכין שומא כפי הסברות שכתבו נראה מלשון רש"י ז"ל שאם קדש בהן את האשה קודם שומא אינה מקודשת שהרי כתב לרב יוסף דאמר דצריכין שומא דכיון דלא שמאום תחלה אינה מקודשת ומינה לדידן במידי דצריך שומא אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפרק הנזכר בלשון הזה אמר לה הרי את מקודשת לי בבגדים אלו שוין חמשין דינרין והיו של משי וכיוצא בהם שהאשה מתאוה להם אם שוים חמשין דינרין הרי זו מקודשת משעת לקיחה ואנן צריכין שומא בסוף ואח"כ תהיה מקודשת כדי שתסמוך דעתה אלא הואיל והם שוים כמו שאמר לה הרי זו מקודשת משעה ראשונה על כאן ונראה מדקדוק לשון זה דסבירא ליה ז"ל דאפי' רב יוסף לא פליג אלא שאינה מקודשת משעה ראשונה אבל לאחר שומא [מודה] דמקודשת ואע"ג דבשיראי לא נפקא מינה מידי דהא איפסיק הלכתא דלא צריכי שומא נפקא מינה מיהת לאותן דברים שכתבנו למעלה דצריכי שומא אבל אחרים אומרים דמאי דאמרינן שיראי לא צריכי שומא לא אתי למעוטי מידי והא דנקט שיראי ולא אמר הלכתא כרבה היינו משום דאיכא ליפנא אחרינא בגמ' דבכל דהו נמי פליג רב יוסף [מאי טעמא] שוה כסף ככסף מה כסף דקיץ אף שוה כסף דקיץ ומשום הכי אילו אמר הלכתא כרבה אתי למטעי דבכל דהו דוקא הלכתא כוותיה כלומר כשקדשה סתם ולאפוקי מליפנא בתרא דרב יוסף דפליג אפילו בכל דהו ומשום הכי אמר והלכתא שיראי לא צריכי שומא למשמע בשום ענין אפילו אמר לה בחמשין ושוה חמשין וכ"ש בסתם: גרסי' בגמ' [דף ח.] תניא ענל זה לפליון בני [טלית זה לפליון בני] לא אמר כלום ענל זה בחמש סלעים לפליון בני טלית זה בחמש סלעים

יכולה היא שתחזור בה עד שעה שיגמור.

* תוספתא שם זה אומר במנה וזה אומר במאתים והלך זה

לביתו וזה לביתו ואחר כך תבעו זה את זה וקידשו אם האיש תבע את האשה יעשו דברי האשה ואם האשה תבעה את האיש יעשו דברי האיש וכן המוכר חפץ לחברו זה אומר במנה וזה אומר במאתים והלך זה לביתו וזה לביתו ואחר כך תבעו זה את זה אם הלוקח תבע את המוכר יעשו דברי המוכר ואם המוכר תבע את הלוקח יעשו דברי הלוקח אמר רבא אמר רב נחמן אמר לה התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליהם אינה מקודשת מנה (דף ח:) אין כאן משכון אין כאן והא דתניא קדשה במשכון מקודשת במשכון דאחרים וכדר יצחק דא"ר יצחק מנין לבעל חוב שקונה משכון שנאמר ולך תהיה צדקה אם אינו קונה צדקה מנין מכאן לבעל חוב שקונה משכון בני רב הונא בר אבין זבין ההיא אמתא בפריטי ולא הוו בידייהו זוזי אותיבו נסכא עילווה לסוף אייקר אמתא אתו לקמיה דרב אמי

לפליון בני בנו פלוי ואוקימנא לה כגון שלא שוו חמש סלעים לאי שוו כיון דקיימא לן דלא צריכי שומא **אפילו לא אמר בחמש סלעים** בנו פלוי אלא בדלא שוו חמש סלעים עסקינן ואפילו הכי בסיפא בנו פלוי בדקבליה כהן עילויה כי הא דרב כהנא שקיל סודרא מבי פליון הבן ואמר לדידי שוה לי חמש סלעים ואמרי' עלה אמר רב אשי לא אמרן אלא רב כהנא דגברא רבא הוה ומבעי ליה סודרא אבל כולי עלמא לא כי הא דמר בר רב אשי זבין סודרא מאימיה דרבא מקובי שוה עשרה בתליסר. ונראה דה"ה למי שדרכו להתייקר באיזה חפץ שנותן לו לפעמים דמים הללו דמהני דאי לא תימא הכי עגל זה בחמש סלעים במה בנו פלוי אלא ודאי כדאמרן ומיהו משמע דבעינן שיהא דרכו להתייקר בכיוצא בזה על כלי דמים הללו הא לאו הכי לא מני אמר לדידי שוה לי אלא שיש לתמוה על הרמב"ם ז"ל שכתב בפי"א מהלכות [בכורים] נתן לו כלי שאינו שוה בשוק חמש סלעים וקבלו הכהן בה' סלעים הרי בנו פלוי ולא חלק אם דרכו להתייקר בו אם לאו ומש"ה אני מסתפק במקדש בדבר שאינו שוה פרוטה אי מניא אמרה לדידי שוה לאפשר דכיון **דלא שוה מידי לאו כל** הימנה לתת עליו תורת כסף והכא שאני דכיון דודאי ממונא הוא **כי אמר לדידי שוה לי** מהני ומיהו פשיטא לי דבשאין העדים יודעים שדרכה להתייקר בו לא מהני דהוה ליה כקדושין בלא עדים דלא מהני אפי' שניהם מודים: **אמר ר'** אלעזר התקדשי לי במנה **ונתן לה דינר מקודשת** ויהיה ויסלים. **דקבלה ליה לשם קידושין ועל מנת שישלים תנאו** ואותבינן עלה בגמרא מלתניא התקדשי לי במנה והיה מונה והולך ורצה אחד מהם לחזור אפי' בדינר אחרון הרשות בידו דאלמא **שאין הקידושין חלין על שתקבל את כולו ואת אמרת מקודשת** ומפרקינן דאמר לה במנה זה והא מדסיפא במנה זה מכלל דרישא במנה סתם דקתני סיפא התקדשי לי במנה זה ונמצא חסר דינר או דינר של נחשת אינה מקודשת דינר רע הרי זו מקודשת ויחליף לא רישא וסיפא לאמר מנה זה ופרושי קא מפרש רצה אחד מהם לחזור אפי' בדינר האחרון הרשות בידו כיצד כגון דאמר לה במנה זה הכי נמי מסתברא דאי סלקא דעתך רישא במנה סתם (לא הוו קידושין) השתא במנה סתם לא הוו קידושין במנה זה מיבעיא אי משום הא לא איריא תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא במנה זה אבל במנה סתם הוו קידושין תנא סיפא במנה זה מכלל דרישא במנה סתם ואפי' הכי לא הוו קידושין רב אשי אמר מונה והולך שאני דדעתה אכוליה מנה. כלומר לא תדחוק לאוקמה במנה זה דלעולם במנה סתם ואפי' הכי לא הויא תיובתיה דר' אלעזר **דאע"ג דאמר מנה סתם כיון דחזיתיה מונה והולך דעתה אכוליה מנה אבל כי לא נתן לה אלא דינר וקבלתיה הא ודאי לשם קידושין קבלתיה על מנת שישלים** זו היא סוגיית הגמ' והרב אלפסי ז"ל נראה שסמך אאוקימתא קמייתא ודחה לאוקימתא דרב אשי משום דאוקימתא קמייתא הויא ליסנא לגמ' וכיוצא בזה כתב הרב אלפסי ז"ל בהלכות בפרק ערבי פסחים וכן דעת הר"ם במז"ל בפ' שביעי מהלכות אישות ומ"מ נראה דעת הרמב"ן ז"ל בחידושיו דבמנה זה כל שנמצא חסר דינר לא בעיא חזרה דממילא בטלי קדושי וזה שלא כדברי רש"י ז"ל שכתב עלה דהא דאמרי השתא במנה סתם לא הוו קידושין במנה זה מיבעיא כלשון הזה השתא במנה סתם **תנא ליה דיכולין לחזור כל זמן שלא קבלה את** כולו במנה זה **ונמצא חסר דינר להשתא לא קבלה** את כולו מיבעיא דמני הדרה אלמא סבירא ליה ז"ל דאפי' במנה זה ונמצא חסר דינר בעיא חזרה. ונראה שהזקיקו לומר כן דאם איתא דאפי' מן הסתם בטלי קדושין מאי קא פריך במנה זה מיבעיא הא ודאי צריך לדבר שנתחדש בו דאילו במנה סתם בעיא חזרה ואילו במנה זה כי **נמצא חסר דינר** בטלי קדושי ממילא ואף על פי כן אין דבריו מחוורין דכיון דאמר לה במנה זה ומנה אין כאן ממילא בטלי קדושי וכדאמרינן לעיל אי דאמר לה חמשין ולא שוה חמשין הא לא שוה חמשין אלא ודאי ממילא בטלי קדושי והא דאמר במנה זה מיבעיא הכי קאמר השתא במנה סתם לא חיילי קידושי מהשתא דלא אמרינן כמאן דאמר לה על מנת דמי ומשום הכי מניא הדרה בה כל שכן דבמנה זה ליכא למימר דכמאן דאמר על מנת דמי וכיון שכן נהי דבמנה סתם צריכה חזרה במנה זה ונמצא חסר דינר פשיטא דבטלי ממילא דבמנה זה אמר לה ומנה אין כאן: ואמרינן עלה בגמ' האי דינר של נחשת היכי דמי אי דידעה ביה הא סברה וקבלה לא צריכא דיהביה ניהלה בליליא אי נמי דשכיחי ליה ביני זוזי: האי **דינר רע** היכי דמי אי דלא נפיק **היינו דינר של נחושת אמר רב** פפא כגון דנפיק ע"י הדחק. כלומר דכיון דנפיק הרי זו מקודשת דמסתמא לא קפדא כל שהחליפו ואפשר שאין הקידושין תלויין בכך ואע"פ שלא החליפו מקודשת אלא שיש לו להחליפו לה מדין [ערב] בעלמא: וגרסי' בפרק האיש מקדש (דף מז.) **אמר רב** המקדש במלוה **אינה מקודשת** מלוה להוצאה נתנה. כלומר אפי' ישנה בעין אינה מקודשת לפי שהלוה רשאי להוציאה בהוצאה ואינו חייב להעמידה בעסקא שתהא מנויה בכל עת שיתבעהו וכיון דלהוצאה נתנה והויא כלידה לא יהיב לה מידי ואמרינן עלה לימא כתנאי המקדש במלוה אינה מקודשת ויש אומרים מקודשת מאי לאו בהא קמיפלגי דמר סבר מלוה להוצאה נתנה ומר סבר לאו להוצאה נתנה ותסברא אימא סיפא ושוין במכר שזה קנאו ואי מלוה להוצאה נתנה במה קנאו אמר ר"נ הונא חברין מוקי לה במילתא אחריתי כלומר דהך מלוה לאו במלוה שיש לו עליה קאמר אלא שא"ל התקדשי לי במנה ונמצא חסר דינר ואמר לה הרי הוא עלי מלוה מר סבר כסיפא לה מילתא למיתבעיה כלומר ומש"ה לא סמכה דעתה ומ"ס לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה ושוין במכר שזה קנה דבמכר ודאי לא כסיפא למיתבעיה אלא הא דאמר ר' אלעזר התקדשי לי במנה ונתן לה דינר הרי זו מקודשת וישלים נימא כתנאי אמרה לשמעתיה אמרי מנה חסר דינר כסיפא לה מילתא למיתבעיה [מנה חסר תשעים ותשעה דינר לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה] והרב אלפסי ז"ל לא כתב כל זה בהלכות וכן הרמב"ם ז"ל בפרק שביעי מהלכות אשות לא חלק וכתב הרמב"ן ז"ל דמסתברא דהלכתא כיש אומרים דאמרי מקודשת מלתניא הכא בפירקין התקדשי לי במנה זה **ונמצא חסר דינר אינה מקודשת** דאלמא במנה סתם מקודשת אע"פ שלא נשתייר ממנו [אצלו] אלא דינר ולא אמרי' כסיפא לה מילתא

א"ל פריטי אין כאן נסכא אין כאן

(תנו רבנן התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד אינה מקודשת והוא הדין אם השליכתו לפניו אינה מקודשת) תנו רבנן התקדשי לי במנה תנם לאבא ולאביך אינה מקודשת (על מנת) שיקבלום לי מקודשת התקדשי לי במנה תנם לפלוני אינה מקודשת (על מנת) שיקבלם לי מקודשת ת"ר התקדשי לי במנה תנם על גבי הסלע אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת בעי רב ביבי סלע של שניהם מהו תיקו התקדשי לי בככר תנהו לכלב אינה מקודשת ואם היה כלב שלה מקודשת בעי רב מרי כלב הרץ אחריה מאי תיקו וכל תיקו דקדושין צריכה גט

למיתבעיה ולפיכך לא כתבה הרב אלפסי ז"ל ולי נראה דמהא לא איריא דבמנה זה ולאי לא שייך למיתני ליה חסר תשעים ותשעה דינר דאי הכי הא ידעה ביה דמנה אין כאן ואיהו הוא דאסיק שמיה מנה וסברה וקבלה אבל חסר דינר שאין האשה מרגשת בו בהא הוא דאמר [אינה] מקודשת ורבותא קמ"ל סל"א דדרך מנה להיות חסר לפעמים ממנו דינר וכיון דאמר לה במנה זה כמות שהוא קאמר [ותהא מקודשת קמ"ל] דלא ולפיכך אין מכאן ראיה לפסוק כיש אומרים וכן הראב"ד ז"ל פוסק כת"ק אבל מה שהשמיטוה הרב אלפסי ז"ל והר"ם במז"ל נ"ל דהיינו משום דסבירא להו שמלוה קונה במכר וכן נראה מדברי הרב אלפסי ז"ל בפרק הזהב וכ"כ הר"ם במז"ל בפרק שביעי מהלכות מכירה והם סומכים בזה על הסוגיא שבפרק זה ושבפרק הזהב (דף מו:) דאמרינן ויש דמים שהם כחליפין כיצד החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור ואין מקום להאריך כאן ומעתה כיון דמאי דאוקי הך פלוגתא דת"ק וי"א כגון דאמר לה התקדשי לי במנה וכו' היינו משום פרכין דאי מלוה להוצאה נתנה במה קנאו ואנן קי"ל דבמכר קנה ממילא מתוקמא פלוגתייהו דתנא קמא וי"א כפשטא במקדש במלוה ולא מפלגינן בין התקדשי לי במנה ונתן לה דינר ובין התקדשי לי במנה ונתן לה תשעים ותשעה דינר: תוספתא התקדשי לי במנה וכו' זה אומר במנה וזה אומר במאתים. זה אומר לאשה התקדשי לי בדינר זה ע"מ שאשלים לך מנה והיא אומרת ע"מ שתשלים לי מאתים והלך זה לביתו וזה לביתו ולא הסכימו ביניהם ואח"כ תבעו זה את זה וקדשו ונתן לה הדינר אם האיש תבע את האשה יעשו לדברי האשה וישלים לה מאתים ואם האשה תבעה את האיש יעשו לדברי האיש **ולא ישלים לה אלא** מנה וכן המוכר חפץ לחברו וכו' ואח"כ תבעו זה את זה ומשך הלוקח החפץ: **מנה אין כאן** משכון אין כאן. כתב הרמב"ן ז"ל דאפי' היכא דאמר לה קני משכון זה בשעבוד מנה והתקדשי לי בו ומשכתו אינה מקודשת דנהי דקניא ליה משכון להיות שעבודא אינה מקודשת בכך דמנה אין כאן כלומר דעיקר שעבודא דמנה גבי דוה הוא ולא גבי אשה ומש"ה משכון נמי אע"ג דגבי אשה הוא הרי הוא כאילו משכון אין כאן שאין המשכון אלא להבטחת השעבוד וכיון דמנה **אין כאן גבי אשה משכון נמי אין כאן** וכי תימא נהי דשעבודא גבי דוה למה אינה מקודשת באותו שעבוד והא אמרי' בפרק האיש מקדש (דף מז:) המקדש בחוב דאחרים בין במלוה בשטר בין במלוה על פה מקודשת מדינא אי לאו משום טעמא דלא סמכא דעתה דלמא מחיל ליה וכדשמואל דאמר חוזר ומחלו מחול והכא ודאי לא שייכא ביה מחילה וכיון שכן היכי אמרינן דמנה אין כאן איכא למימר דלא דמי דבשלמא מקדש במלוה דאחרים לא שייכי [כסף] קידושין גבי מקדש כלל שכיון שקדש את האשה באותה מלוה **אין כאן [אלו מנה] כלום** משא"כ במקדש במלוה דידיה דמנה אין כאן כלומר דאותו מנה שהוא מקדש בה אכתי אגיל גביה וכסף קדושין דאגיל גבי בעל לא כסף קדושין הוא אבל הראב"ד ז"ל פירש דה"ק מנה אין כאן שהרי לא נתחייב לה בו דמילי בעלמא **נינהו וכיון דמנה אין כאן משכון נמי אין כאן** דלא קניא ליה למשכון במידי דמאי יהבה ליה דקניא לה משכון ולכוותה נמי הא דאמרי' בסמוך פריטי אן כאן נסכא אין כאן כלומר דכיון שלא נתחייב בפריטי אין השעבוד נתפס על הנסכא שהוא משכון אבל היכא שנתן לה משכון ואמר לה קני במשכון זה שעבוד מנה והתקדשי לי בו מקודשת: **התם במשכון לאחרים. שהיה בידו וקדשה בחוב שיש לו עליו [ומשום הכי] מקודשת שהמשכון עצמו קנוי לו** כדר' יצחק והא דר' יצחק בכל ענין היא אפי' משכנו (שלא) בשעת הלואתו וכמו שכתבתי במקומות אחרים בס"ד: **בפריטי. על מנת לקבל פרוטות** נחושת: **נסכא.** חתיכה של כסף: **פריטי אין כאן. שהתנו עליה הלכך נסכא שהוא משכון אין כאן להיות במקומן לקנות ואילו נתנו הפרוטות היתה קנויה להם לעבד כנעני נקנה בכסף:** ומדאמרינן פריטי אין כאן נסכא אין כאן הביא ראיה הרב אלפס ז"ל **בפרק הזהב לדלדרים ומשכון לא** קאי באבל אמרו ואף על פי שאין מכאן ראיה בירושלמי מפורש כן ויתבאר בפ' הזהב בס"ד: נרסי בגמ' [דף ח:] התקדשי לי במנה **נטלתו וזרקתו לים** או לאור או לכל דבר האבד. כלומר **בפניו לומר שאינה רוצה: אינה מקודשת.** ודייקינן עלה הא שלקתינהו קמיה. כלומר **במקום שאינו אבד הוו קידושי בתמיה** והא אמרה ליה שקיל לא בעינא ומפרקינן לא דקא עבדה הכי סברא איבדקיה להאי גברא אי רתחנא הוא קמ"ל: [שם] ת"ר התקדשי לי במנה תנם לאבא ולאביך **אינה מקודשת.** מיבעיא קאמר לא מיבעיא היכא דשליתינהו קמיה דלא הוה קידושין אבל זרקתו לים או לאור אימא מלמיחייבה בהו קידושי קידשה נפשה והאי ולא דמי **לתן מנה לפלוני ואקדש אני לך דהתם איהי קאמרה ליה מעיקרא אבל כאן משטה היא בו כלומר תן מעותיך לאחרים:** שיקבלום לי מקודשת. ואמרינן בגמרא דתנא אבא להודיעך כחה דרישא **דאע"ג דאבוה הוא לא גמרה וקדשה נפשה** ותנא אביך להודיעך כחה דסיפא דאע"ג דלאו קרוב הוא סמכא דעתה עליה דעביד שליחותה: תנם לפלוני **אינה מקודשת** על מנת שיקבלם לי מקודשת. בגמרא עבדי צריכותא מהנך תרי בבי ונרסינן הכי וצריכא דאי אשמעינן אבא ואביך התם הוא דכי אמרה שיקבלום לי הוו קידושי דסמכא דעתה סברה עבדין לי שליחותי אבל פלוני אימא לא צריכא ואי אשמעינן פלוני התם הוא דכי אמרה תנם לא הוו קידושי דלא מקרבא דעתה לגביה למיתבא ליה מתנה אבל אבא ואביך דמקרבא לה דעתה לגבייהו אימר במתנה יהבינהו ניהליה צריכא. ואיכא למילק וליתני אבא ופלוני אבא להודיעך כחה דרישא פלוני להודיעך כחה דסיפא ואמאי תני אביך ותו ליתנינהו כולהו בחדא בבא תנם לאבא ולאביך ולפלוני אינה מקודשת ע"מ שיקבלום לי מקודשת איכא למימר תנא הכי שמעינהו ונרסינהו ולכוותה מתרצינא בגמרא לעיל מהא [דף ו.]: ת"ר התקדשי לי במנה תנם ע"ג הסלע **אינה מקודשת ואם היה סלע שלה מקודשת.** פירש"י ז"ל **לפי שחצרו של אדם קונה** לו שלא מדעתו **והרי הוא כמי** שקבלתו ולפי זה הא דבעי רב ביבי סלע של שניהם מהו [אע"פ] דקיימא לן בפרק הספינה (דף פד:) דחצר השותפין אין קונין בו מקח זה מזה הכי קא מיבעיא ליה מי אמרי' דכיון דיש לה חלק בו כי אמרה ליה תנם על גבי הסלע דעתה להתקדש ואיהו נמי כיון דניחא ליה לקדשה אקנויי אקני לה מקום באותו הסלע וקני לה או דלמא דכיון דסלע זו אינה שלה לגמרי דחויא בעלמא הוא: כלב הרץ אחריה. לנסכה מהו ומפרשינן [הך בעיא] בגמ' הכי מי אמרי' בההיא הנאה דקא מצלי לה מיניה גמרה ומקניא נפשה או דלמא אמרה ליה חיובי

דהוה ליה ספקא דאורייתא ולחומרא עבדינן:

התקדשי לי בככר תנהו לעני אינה מקודשת ואפילו לעני הסמוך עליה מאי טעמא דאמרה ליה כי היכי דמחייבנא ביה אנא הכי נמי מחייבת ביה את

ההוא גברא דהוה מזבין (דף ט.) חומרי פתכייתא אתיא ההיא איתתא אמרה ליה הב לי חד שוכא אמר לה אי יהיבנא לך מקדשת לי אמרה ליה הב מיהבא אמר רב חמא כל הב מיהבא ולא כלום הוא

ההוא גברא דהוה קא מזיג חמרא אתיא ההיא איתתא אמרה ליה אשקיאן אמר לה אי יהיבנא לך מקדשת לי אמרה ליה אשקיאן אשקויי אמר רב חמא כל אשקיאן אשקויי לאו כלום היא

ההוא גברא דהוה שדי תמרי מדיקלא אתיא ההיא איתתא אמרה ליה שדי לי תרתי אמר לה אי שדינא לך מקדשת לי אמרה ליה שדי מישדא אמר רב זביד כל שדי מישדא ולא כלום הוא

איבעיא להו הב אשקיאן שדי מהו אמר רב סמא בר רקתא תגא דמלבא אי שדי לה אינה מקודשת והלכתא אינה מקודשת:

יום קצ

אמר רבא אמר רב נחמן כתב לו על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה בתך מקודשת לי בתך מאורסת לי בתך לי לאנתו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת מדעתו והוא שלא בגרה כתב לה על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאנתו בין על ידי אביה בין ע"י עצמה מקודשת מדעתה והוא

מחייבת לאנלן וספקא בתיקו ולחומרא ואף ע"ג דבתנהו לעני פשטינן בסמוך לאפי' עני הסמוך לה אינה מקודשת משום דאמרה לי' כי היכי למחייבנא ביה אנא הכי נמי מחייבת ביה את אפי' הכי מספקא לן משום דאיפשר דהנָלה לגופה חשיבא לה טובא ונמרה ומקניא נפשה: וכתב הרמב"ן ז"ל דמאי דאמרי' תנם על גבי סלע אינה מקודשת תנהו לכלב אינה מקודשת לאו בחד גוונא נינהו דבתנם על גבי סלע אפי' אמרה ואתקדש אני לך לאו כלום הוא משום דלאו מידי עבד אפומה אבל בתנהו לכלב אילו אמרה ואתקדש אני לך מקודשת שכיון שהניא ממון על פיה מקודשת מדין ערב וכן בדיני ממונות האומר זרוק מנה ליס ואתחייב אני לך חייב שעל פיו הוניא וא"ת והא אמרי' בפרק השואל (דף נט.) אמר לו השאילני פרתך אמר לו ביד מי הכישה במקל והיא תבא ואמר רב עלה דכיון שינָתה מרשות משאיל שעה אחת ומתה חייב ושמואל פליג עליה ואמר לפטור ומשמע התם דרב אשי קאי כשמואל ופסקו הרב אלפסי ז"ל והר"ס במז"ל כשמואל לפטור אלמא לאע"ג דאמר ליה הכישה במקל והיא תבא לא מיחייב מדין ערב י"ל דהתם היינו טעמא משום דלא אמר ליה בהדיא ואתחייב אני לך הלכך מסתמא לא מיחייב על שמתחייב שואל בעלמא דהיינו משנכנסה ברשותו אבל היכא דאמר בהדיא ואתחייב אני לך לכולי עלמא מהני מדין ערב א"נ יש לומר התם משום שבילו של משאיל לאהדורה ונמנָא שלא הוניא ממון על פיו אבל זרוק מנה ליס ואתחייב או אתקדש אני לך מתחייב ומתקדשת מדין ערב שעל פיו הוניא זה לעת הרמב"ן ז"ל ואחרים כתבו דלעולם לא מיחייב מדין ערב אלא במוניא ממון מרשותו לרשות אחר בן לעת לפי שבזכותו של זה מתחייב זה מדין ערב אבל במוניא ממון לאיבוד כי הכא אע"ג דאמר בהדיא ואתחייב אני לך לא מהני וכן זרוק מנה ליס ואתקדש לך לאו כלום הוא וכן לעת קנָת חכמי הנָרפתים והרשב"א ז"ל: ההוא גברא דהוה קא מזבין חומרי בוטונ"ס בלע"ז שעושין **אותו כמין ענק ונושאין אותו בנָואריהן למכור: הב לי חד שוכא. מלא חוט:** אי יהיבנא לך מיקדשת לי. **בלשון שאלה** קאמר לה: הב שדי לאו כפלה לדבורה מהו: **תגא למלכא אינה מקודשת.** פירש רש"י ז"ל **ללשון שבועה הוא ור"ח ז"ל פירש אפי' נתן לה תגא למלכא שהוא חשוב הרבה אינה מקודשת.** ואיכא מ"ד לטעמא דאינה מקודשת משום דאדבורה קמא קא סמכא דקאמרה ליה מעיקרא הב **שלא לשם קידושין** אבל אי אמר לה איהו מעיקרא אי יהיבנא מיקדשת לי ואמרה הבה אי נמי הבה מיהבא כדאמר איהו קאמרה ומקודשת וכן נמי אפי' היכא דאמרה איהי מעיקרא הב אם חזר ואמר לה בשעת נתינה התקדשי לי בו ואיהי אמרה הב או הבה מיהבא מקודשת אבל הרשב"א ז"ל סובר דאפי' לא אמרה איהי מעיקרא מידי כיון דאיהו אמר בלשון שאלה אי יהיבנא לך מיקדשת לי ואיהי **לא מהדרא ליה אין** מקדשנא לך אלא אמרה ליה הב או הבה מיהבא אפי' חזר ואמר לה הרי את מקודשת לי בזה לא מהני ולא מידי לעיקר טעמא דאינה מקודשת היינו משום דכיון דבלשון שאלה קאמר אם איתא דמרנָיא ליה הוה לה לאהדורי אין מקדשנא לך ומדלא מהדרא הכי אלא אמרה הבה מיהבא ודאי הכי קאמרה בקידושי לא ניחא לי אלא במתנה ולפיכך אם חזר ואמר התקדשי לי אינה מקודשת. [והאשר"י כתב כסברא ראשונה]: ונראה לי כל שלא אמר לה בלשונות האמורים בגמרא איכא לספוקי בלשון קדושין ונָריכה גט שכל כיונָא בזה אין לנו אלא מה שאמרו חכמים: כתב לה על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה. הא דאמרי' דכתב על החרס מהניא כר' אלעזר אתיא דאמר עדי מסירה כרתי אבל לר' מאיר דאמר עדי חתימה כרתי כיון דחרס יכול להזדייף הוא כדאמרינן בפרק האשה שנתארמלה (דף כא.) ודוקא אחספא אבל אמגילתא לא פסול כדתניא בפרק המביא תניין (דף כא:) אין כותבין לא על הנייר מחוק ולא על הדפתרא מפני שיכול להזדייף וחכמים מכשירין ואמרינן עלה [דף כב:] מאן חכמים ר' אלעזר היא דאמר עדי מסירה כרתי הלכך שמעתין כר' אלעזר אתיא דליכא ספיקא דקי"ל כותיה בגיטין וקדושין ומיהו דוקא דלית ביה עדים אבל אי אית ביה עדים אפילו לר' אלעזר פסול גזירה דלמא אתי למיסמך עליה בעדי חתימה בלחוד (ומש"ה כי) ומודה ר' אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסול כדאיתא בגיטין (דף ד.): **בין ע"י עצמה.** שקבלתו היא מקודשת: מדעתו. של אב: **מדעתה. שהיא אמרה לו לקבל:** והוא שבגרה. דבכי האי גוונא הוא דבעינן לעתה דידה: וכתב הרמב"ן ז"ל דמאי דאמרינן מקודשת מדעתו והוא שלא בגרה כלל הוא **בין לנערה בין** לקטנה לנערה מדין שליחות וכגון שעשאה שליח ולקטנה נמי נהי שאין שליחות לקטן כדאיתא בפרק האיש מקדש (דף מב.) משכחת לה כגון שאמר לה נָאי וקבלי קידושיך וכדאמרינן לקמן [יט.] בפירקין בגמ' אומר אדם לבתו קטנה נָאי וקבלי קדושיך דנהי דלית לה שליחות הוה ליה כאילו אמר האב כל המקדש בתי מקודשת לו כאילו נתן לי ממון שהרי אמרו תנם לפלוני שיקבלם לי מקודשת וכן נמי תנהו לכלב שלי מקודשת. וכתב עוד דבתך מקודשת לי לאו דוקא בתרוייהו דודאי כי יהיב לה לידה בין בתורת שליחות לאב בין שנתן לה רשות לקבל קדושין אי אמר לה הרי את מקודשת היא מקודשת ודאיה

שבגרה:

שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה (דף ט:) אינה מקודשת דאתקש הויה ליציאה דכתיב (דברים כד) ויצאה והיתה מה יציאה בעינן לשמה אף הויה בעינן לשמה:

איתמר כתבו לשמה ושלא מדעתה רבא ורבינא אמרי מקודשת רב פפא ורב שרביא אמרי אינה מקודשת והלכתא כרב פפא ורב שרביא משום דמותבינא עלייהו דרבא ורבינא מהא דתנן אין כותבין שטרי אירוסין אלא מדעת שניהם ואף על גב דמוקמי לה בשטרי פסיקתא (* ד"ת מ"ז וכדרב גידל דאמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבנך כך וכך כמה אתה נותן לבתך כך וכך הן הן הדברים הנקנים באמירה) ההוא שנויא הוא ולא סמכינן עליה דהא [רב אשי דהוא] בתרא הכי אוקמה בפרק הנושא את האשה (כתובות דף קב:) בשטרי אירוסין ממש כרב פפא ורב

לכבר מלאמרינן לקמן בפירקין גבי כסף יעוד [דף יט.] לאומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי ואפילו לר' יוסי בר' יהודה לאמר מעות הראשונים לאו לקידושין נתנו ומינה גמרינן לאומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך אלמא דהמקדש את הקטנה ואמר לה הרי את מהני ומשמע ולאו דהוא הדין לנערה שעשתה אביה שליח דאי אמר לה הרי את מהני ועוד דאיה מלאמרינן לקמן בפרק האיש מקדש [דף מד:] קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה צריכה גט שמא נתרצה האב והתם ודאי הרי את קאמר ולא בתך שהרי שלא מדעת האב נתקדשה אלמא קטנה דאמר לה הרי את מהני הלכך ר"נ כי נקט בתך גבי ע"י עצמה לרבותא נקטיה דאפילו לדידה אי כתב בתך מהני וכ"ש הרי את. ומיהו גבי על ידי אביה בדוקא נקטיה לאפוקי שאם כתב הרי את ונתן לאביה כיון. שלא בגרה לא מהני מידי אלו דבריו ז"ל ולבי נוקפי בדברים הללו [שכתב דקדושי שטר דקטנה מהני מדין צאי וקבלי קדושיך] שאם אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך ילפינן לה מכסף יעוד כדאיתא לקמן [דף יט.] [ואיכא למימר] בכסף למדנו אבל בשטר לא למדנו דבשלמא בכסף לא גרעה בת מכלב דקי"ל תנהו לכלב שלי מקודשת משום דאכילת כלב הנאה הוא לדידה הכא נמי קבלת הבת כסף קדושיה הנאה הוא לדידיה אבל גבי קידושי שטר דלאו מתורת הנאה הוא גבי קטנה דאין לה יד לא למדנו וכי תימא אי מאי דאמרינן דאומר אדם לבתו צאי וקבלי קדושיך מתורת הנאה דאב נגעו בה למה לן למינמרי' להאי מילתא מקדושי יעוד נימא מדין ערב דה"ל כאומר תנם לפלוני ואתקדש אני לך למקודשת מדין ערב ליתא למדין ערב אין ללמוד אלא היכא שהמתקדשת מודה לאיש שתתקדש לו במנה שיתן לפלוני אבל קטנה שהמקדש לא דבר מענין קדושין עם האב כלל [כלומר לא דבר עם האב באיזה ענין יקדשנה על שיעשה ערב עליו ואף על פי שהקידושין היו מדעתו שידוכין א"נ שיהיו מדעתו] ואב עצמו אינו יודע אם יקדשנה אם לאו מדין ערב לא למדנו אבל מכסף יעוד למדנו שאף אם האב אינו יודע אם יקדשה האדון אם לאו ואפ"ה מהני אבל מ"מ טעמא דמילתא משום דקבלת הבת הנאה היא לגבי אב. ועוד שהבת לאביה ממש היא זוכה דכל מאי דזכיא ביה איהי אב נמי זכי ביה ממילא דכל שבח נעורים לאביה וכל מה שהיא זוכה בו הרי **הוא של אב** אבל בשטר לא למדנו. וכן מה שכתב ז"ל דבתך מקודשת לי בע"י עצמה לאו דוקא דודאי כי יהיב לה לדידה בין בתורת שליחות דאב בין שנתן לה רשות לקבל קידושין אי אמר לה הרי את מהני ונמר לה להא מילתא מקידושי כסף אינו ענין לפי שהכסף הוא שקונה ואמירה אינה צריכה אלא לגלות שנתינה זו לשם קידושין היא ולפיכך כשלא בגרה ומקבלת קידושין מכח אביה בדין הוא שיאמר לה הרי את ואין צריך שידבר עם אביה אף על פי שהוא מקדשה כשם שהנותן גט לשליח קבלה בשעה שנותנו לידו אינו מדבר עם האשה אלא לשליח אומר התקבל גט זה לפלונית ובקדושי כסף נמי בדין הוא שיאמר הרי את מקודשת לי כלומר קבלי קידושין הללו לעצמך אבל בקידושי שטר כיון שהשטר הוא שקונה צריך שלשון השטר ידבר עם מי שהוא מקבל הקידושין כשם שהמגרש את אשתו על ידי שליח צריך שיכתוב בגט הרי את מותרת שאם כתב הרי בתך או אחותך מותרת אפילו בשעשה להם שליח ולאי לא מהני שלא מצינו בגירושין שידבר עם אחרים ולפיכך אפשר (נראה) דכל שלא בגרה ומתקדשת בשטר צריך שיכתוב בשטר בתך ומיהו כי יהיב לה אומר לה הרי את מקודשת כנותן גט לשליח שבשעת נתינה מדבר עמו אע"פ שכתוב בגט הרי את ולפי זה אף בקטנה המתגרשת על ידי אביה צריך לכתוב בגט בתך פלונית זהו מה שאני חוכך בזה להחמיר. ומכל מקום כי אמרינן דבתך אפילו כי יהיב לה לדידה מהני הני מילי בקידושי שטר דכי כתיב הכי בשטרא מהני וכי יהיב לה לדידה אומר לה הרי את וכדכתיבנא אבל בקידושי כסף הדבר ברור שבשעת נתינה צריך שיאמר לה הרי את. וסיפא דרב נחמן דהיינו שבגרה דנקיט לה בלשון הרי את בין על ידי אביה בין ע"י עצמה דוקא הוא דהרי הוא ממש כאשה המתגרשת שכותב בגט הרי את מותרת לכל אדם מיהו כי יהיב שטר קדושין לאביה אומר ליה התקבל קדושין הללו לבתך כשם שבשליח הגט אומר לו התקבל גט זה לבתך או לאחותך ומ"מ הא דרב נחמן בין ברישא בין בסיפא לישנא קטיעא הוא ולא סגי על דאמר בתך פלונית מאורסת לי אני פלוני או את פלונית מאורסת לי אני פלוני דהא שטר קידושין משטר גירושין ילפינן והתם הא בעינן שמו ושמה כדאיתא בפרק המביא תניין [דף כ.] וטעמא דמילתא דכתיב ספר כריתות דהיינו ספירת דברים הכורתים בינו לבינה וכל שאין שמותיהן מפורשין בגט אין מוכיח מתוך הגט שיהא גט זה כורת בין ראובן זה ללאה אשתו: **שטר אירוסין** שכתבו **שלא לשמה אינה מקודשת** [וכו'] כתבו לשמה **ושלא מלעתה.** כלומר שקודם **הכתיבה לא נמלך בה ואחר כך הודיעה וקבלתו ובגדולה קאי וה"ה בקטנה ונערה לשמה ושלא מלעת אביה:** [דף ט:] **רבא ורבינא אמרי מקודשת.** ומפרשינן טעמייהו בגמ' דאמר קרא ויצאה והיתה מקיש הויה ליציאה מה יציאה לשמה אף הויה לשמה ומה יציאה לשמה ושלא מלעתה **שהרי בע"כ היא מתגרשת** אף הויה נמי נהי דבעי' שיכתוב שטר הקידושין לשמה אפ"ה לא בעינן שיכתוב לדעתה דומיא דיציאה. וטעמייהו דרב פפא ורב שרביא דאמרי אינה מקודשת היינו משום דסבירא להו דהכי מקשינן הויה ליציאה למה יציאה בעינן לעת מקנה דהיינו **בעל שמקנה אותה בגט זה לעצמה ופוטרה ממנו ובעינן שיכתוב מלעתו דכתיב (דברים כד) וכתב לה** אף כאן בעינן לעת מקנה **דהיינו האשה שנקנית** לבעלה ואותבינן עלייהו דרבא ורבינא מלתניא אין כותבין שטרי אירוסין ונשואין אלא מלעת שניהם מאי לאו שטרי אירוסין ממש כגון בתך מקודשת לי וקתני דבעינן לעת שניהם והיינו כרב פפא ורב שרביא דבעינן לעת מקנה והרי דבעי נמי לעת בעל דומיא דגט ומש"ה אתי להו שפיר הא דתניא אין כותבין אלא מלעת שניהם דמשמע דלעת האיש נמי בעינן ודחינן לא בשטרי פסיקתא כלומר **התנאים שביניהם וממון שפוסקין זה לזה** וכדרב גידל דאמר רב גידל אמר רב כמה אתה נותן לבתך כך וכך וכמה אתה נותן לבנך כך וכך עמדו וקדשו הן הן הדברים הנקנים באמירה. כלומר **בלא קנין שהקדושין הן גמר**

שרביא למימרא דהלכתא כוותייהו:

(* כ' ד"ת כל זה יתר ואינו מן ההלכות והכל נמחק

גרסינן לקמן בגמרא ת"ר כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מיועדת לי הרי את מאורסת לי

הלכך לדהיא הנאה לקא מתחתני אהדדי גמרו ומקנו ולאותם התנאים קאמר שהעדים אין רשאין לכתוב עליהם שטר אלא מדעת שניהם דניחא להו שתהא כמלוה על פה ולא כמלוה בשטר. ולענין הלכה פסק הרב אלפסי ז"ל כרב פפא ורב שרביא לפשטא דברייתא לשטרי אירוסין כוותייהו אתיא ואע"ג דלאחינן ליה בשטרי פסיקתא שינויא **היא ולא סמכינן עליה** וסמך לזה משום דרב אשי דהוא בתרא הכי אוקמה בכתובות בפ' הנושא (דף קב:) דאמרינן התם עלה דהא דרב גידל אמר ליה רבינא לרב אשי דברים הללו ניתנו ליכתב או לא. כלומר אם נכתבו יש תורת שטר עליהם לגבות ממשעבדי או לא וא"ל לא ניתנו ליכתב. כלומר שאפילו נכתבו אין גובין מן המשועבדין. ואותבינן עליה מדתנן אין [כותבין] שטרי אירוסין ונשואין אלא מדעת שניהם מאי. לאו שטרי פסיקתא. אלמא אם נכתבו גובין בה מן המשועבדין דאי לא למה צריך דעת שניהם. ומשני לא שטרי אירוסין ממש וכדרב פפא ורב שרביא. [אלמא רב אשי הכי ס"ל דלעולם לית ליה בעינן כרב פפא ורב שרביא] דהא לא מיתרצא ליה ברייתא אלא בשטרי אירוסין ואלידייהו וכיון דרב אשי דהוא בתרא כותייהו סבירא ליה הכי הלכתא. אבל יש מי שפירש הסוגיא לשם בענין אחר דהכי בעא מיניה דברים הללו נתנו לעדים ליכתב מעצמם שלא מדעת בעלי דבר או לא ניתנו ליכתב מעצמן שלא מדעתם ואמר ליה דלא ניתנו **ליכתב אלא מדעתם.** ולפי זה הא דמייתינן עלה ת"ש מהא דתנן אין כותבין שטרי אירוסין אלא מדעת שניהם סייעתא הוא דמייתינן מינה לרב אשי ודחינן לה בשטרי אירוסין ממש כלומר ומהא לא תסייען ולפי זה אין להביא ראיה דסבירא ליה לרב אשי כרב פפא דאדרבה לרב אשי מיתוקמא ליה שפיר בשטרי פסיקתא ומסייעא ליה וזהו דעת הר"ז הלוי ז"ל ולפיכך כתב דכיון דהכא לא איפסיקא הלכתא כמאן ספיקא הוא משום דאי נמי מסייעא ליה מתניתין לרב אשי אכתי לא מכרעא מילתא אי כרבא ורבינא אי כרב פפא ורב שרביא ואחרים פסקו כרבא וכרבינא משום דרבינא בתרא וליתא דולאי הא רבינא לאו בתרא הוא דאי הכי מאי קא בעי מיניה מרב אשי התם דברים הללו ניתנו ליכתב [או לא ניתנו לכתב פשיטא דלדידיה ניתנו ליכתב] דכיון דס"ל דשטר אירוסין לא בעינן מדעתה לא מיתוקמא ליה ברייתא אלא בשטרי פסיקתא. ומ"מ רב נטרונאי גאון ז"ל ובעל הלכות ז"ל פסקו כרבא ורבינא. ורבינו חננאל ז"ל אחר שפסק כרב פפא ורב שרביא כתב וי"א דהלכתא כרבא ורבינא וצריך עיון [בלשונו] ולפיכך אין הדבר יוצא מידי ספק ודעת הר"ם במז"ל בפ"ג מהלכות אישות כדברי הרב אלפסי ז"ל וכתב שם דהיכא דשויא שליח שהוא כותבו מדעת השליח אבל הרמב"ן ז"ל כתב דאין כותבו אלא מדעתה כדאמרינן גבי גט דאומר אמרו פסול או בטל כדאיתא בפ' התקבל (דף סו:) ולכוותה נמי בקדושין דהא משטרא דגט ילפינן מה התם בעינן דעת מקנה ולא שלוחו הכא נמי דעת מקנה ולא שלוחו: גרסי' בגמ' [דף י.] איבעיא להו תחלת ביאה קונה או סוף ביאה קונה ואמרינן למאי נפקא מיניה כגון שהערה בה וקבלה קידושין מאחר. כלומר דאי תחלת ביאה קונה קידושי שני לא חיילי ואי סוף ביאה קונה חיילי: **אי נמי** נפקא מינה לכהן גדול דקא קני בתולה בביאה. כלומר דאי תחלת ביאה קונה מותר לכהן גדול לקדש בתולה בביאה ואי סוף ביאה קונה אסור לפי שנמצאת **בעולה משעת הערה שלא לשם קידושין ואסורה ליה דכתיב כי אם בתולה מעמיו יקח** אשה ופשטינן אמר אמימר משמיה דרבא כל הבועל דעתו על גמר ביאה. וקשיא ליה לרב אלפסי ז"ל בפרק הבא על יבמתו (דף נה: סי' עז) דהתם אמרינן האשה נקנית לבעלה בהערה דגמרינן קיחה קיחה מיבמה ותירץ ז"ל שם דהתם בביאה שלאחר קידושין ולענין שתעשה נשואה דכיון שכבר היא קנויה ביאה כל דהו נגמרת בה אבל הכא בביאה לקידושין עסקינן ומשום דתחלת קנין הוא מסקינן דבעינן גמר ביאה. ואיכא למידק ביאה לקניא בתר קידושין היכי דמי אי דאיכא חופה ביאה למה לי ואי דליכא חופה כיון שביאת איסור היא דהא קי"ל (ירושלמי פסחים פ"י הלכה א) הבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה אינו בדין שתקנה דהא בפרק ארבעה אחין (דף כט:) אמרינן דאפילו למ"ד מאמר קונה קנין גמור מאמר דהתירא קני מאמר דאיסורא לא קני וי"ל דאין ה"נ דאם בא עליה שלא לשם נישואין אלא דרך זנות דאינו קונה ולוקה אבל בא עליה לשם נישואין קונה ואינו לוקה דאף על גב דלא אשכחן בהדיא דקני (דף ה: וכתובות מח:) אלא חופה סברא הוא דכיון דחופה לא קניא אלא מפני שהיא צורך ביאה כל שכן ביאה עצמה שקונה ועוד שיש ללמוד כן מדין ק"ו ומה יבמה שאין כסף קונה בה ביאה גומרת בה זו שכסף קונה בה אינו דין שביאה גומרת בה וליכא למיפרך כדפרכינן בגמרא [דף ל:] מה ליבמה שכן זקוקה ועומדת שאף זו זקוקה ועומדת. ועוד נראה לי לסמוך זה מדבעיא לן בסמוך ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה ובשלמא אי פשיטא לן דביאה דלאחר קידושין נישואין עושה מש"ה מספקא לן בביאה דקידושין אבל אי לא אשכחן ביאה דלאחר קידושין שתעשה נישואין מנא תיתי בביאה דקידושין וכן כתב הר"ם במז"ל שהבא על ארוסתו לשם נישואין זו היא חופתה. אבל אין תירוצו של הרי"ף ז"ל מחוור דמשמע דהתם (ביבמות ד' נה:) נמי בביאה של קידושין עסקינן דהא גמרינן גזירה שוה דקיחה קיחה וקיחה באשה בעיקר קדושין כתיב ולפיכך נראה דהתם איירי כשגלה דעתו שרוצה לקנות בהערה אי נמי בשהערה בה ופירש דמאי דאמרינן הכא דאינו קונה אלא בסוף ביאה היינו מפני שדעתו על גמר ביאה אבל הכא דמוכח דבהערה ניחא ליה דליקני ודאי קונה וכן כתב בעל הלכות ז"ל. ובלשון הזה כתב הר"ם במז"ל בפ"ג מהלכות אישות המקדש בביאה מסתמא דעתו על גמר ביאה וכשיגמור ביאתו תהא מקודשת ע"כ והיינו דאמרינן נפקא מינה להערה בה ופשטה ידה וכו' ולא אמר נפקא מינה להערה בה ופירש משום דבהא פשיטא לן דתחילת ביאה קונה. ומיהו ביבמה למיקנה בהערה אפילו גמר ביאתו קנה מתחילת ביאה והיינו דתנן התם ביבמות ואיתא נמי בפרק כ"ג (דף יח:) חולץ ולא מייבם ואמרינן עלה בגמ' קא פסיק ותני לא שנא מן האירוסין ולא שנא מן הנישואין בשלמא מן הנשואין עשה ולא תעשה הוא ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה אלא מן האירוסין אמאי ליתי עשה ולידחי לא תעשה ואם איתא דבסתמא לא קני על גמר ביאה מן האירוסין נמי עשה ולא תעשה הוא דבעידנא דקני לה דהיינו בגמר ביאה כבר נעשית בעולה אלא ודאי היינו טעמא דכיון דמדאורייתא קני בהערה אלא משום דדעתו על גמר ביאה הוא שאינו קונה בסתמא על גמר ביאה אבל יבמה נקנית בהערה לעולם דיבמה כיון דלא בעינן דעת כלל דאפילו שניהם אנוסין קני לא אזלינן בתר דעתיה וכי תימא **א"כ לתחלת ביאה קונה** ביבמה מאי קמפרקינן התם [דף כ:] גזירה ביאה ראשונה אטו ביאה שניה הוה לן למימר גזרה **תחלת ביאה אטו סוף ביאה** דכיון דקניה בהערה קיים לעשה ומכאן ואילך קאי עלה באיסור לאו וליכא עשה כלל יש לומר. דכולה ביאה ראשונה ביאה למצוה היא ושריא לעיקר מצות יבום להקים זרע הוא ובעי ביאה ראויה להקמת זרע ואע"ג דעל הרוב אין האשה מתעברת בביאה ראשונה זמנין דמתעברת כדאיתא התם (יבמות דף לד.): וגרסינן תו בגמרא [דף י.] איבעיא להו ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה כלומר

הרי את מקודשת לי אפי בסוף שש ואפילו סמוך לשקיעת החמה ונוהג בה מנהג אישות ואין נוהג בה מנהג שפחות רבי יוסי ברבי יהודה אומר אם יש שהות ביום כדי לעשות עמה שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת משל לאומר לאשה הרי את מקודשת לי מכאן לאחר שלשים יום ובא אחר וקידשה תוך שלשים יום שמקודשת לראשון (דף יט.) אמר רבא אמר רב נחמן אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך מדרבי יוסי בר יהודה דא"ר יוסי בר יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין נתנו וכי משייר בה ש"פ הוי קידושין הכא נמי לא שנא ואמר רב נחמן המקדש במלוה שיש עליה משכון מקודשת מדרבי יוסי ברבי יהודה לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לאו לקידושין נתנו והלואה היא והיא גופיה המשכון וכי משייר ש"פ הוי קידושין ה"נ ל"ש):

כסף ב"ש אומרים דינר ושוה דינר וכו:

(דף יב.) תניא שש מעה כסף דינר מעה ב פונדונין פונדיון שני איסרין איסר שני מסמסין מסמס שני קונטריקין קונטרק שתי פרוטות נמצאת פרוטה אחת משמונה באיסר האיטלקי ושיעורה חד ממאה ותשעין ותרין בזוזא דששרנג והוא דינר זהב של ערביים נמצאת פרוטה ע"פ השיעור הזה חצי חכה לפי שדינר של זהב ששה ותשעים חכה

אמר שמואל קדשה בתמרה אפילו עומד כור תמרים בדינר מקודשת חיישינן שמא שוה פרוטה במדי והא אנן תנן בפרוטה ובשוה פרוטה לא קשיא הא בקידושי ודאי הא בקידושי ספק

(* כל זה אינו מהל' הרי"ף ד"ת ההוא גברא דקדיש באבנא דכוחלא יתיב רב חסדא וקא משער לה אי אית בה שוה פרוטה ואי לית בה שוה פרוטה למה ליה והאמר שמואל חיישינן רב חסדא לא סבר לה להא דשמואל אמרה ליה אימיה דכלה לרב חסדא בההיא שעתא דקדשה הוה בה שוה פרוטה אמר לה לאו כל כמינך דאסרת לה אבתרא (דף יב:) לאו היינו דיהודית דביתהו דר חייא הוה לה צער לידה א"ל אמרה לי אם קבל ביך אבוך קדושין כי זוטרת אמר לה לאו כל כמינך דאסרת ליך עלי אמרו ליה רבנן לרב חסדא הא איכא סהדי באודית דידעי דבההיא שעתא הוות בה שוה פרוטה השתא מיהא לא איתינהו קמן אמר לאו היינו דרבי חנינא דאמר רבי חנינא עדיה בצד אסתן ותאסר אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא אמרי אם הקלו בשבויה נקל באשת איש אישתייר מההיא

הפקדם בביאה מי חשויא לה הך ביאה נשואה **או לא אלא** כארוסה ואמרינן למאי נפקא מינה ליורשה וליטמא לה ולהפר נדריה לאי אינה עושה אלא אירוסין לא יורשה ולא מטמא לה אם הוא כהן ואינו מפר נדריה אלא בשותפות של אב ולא איפסיקא הלכך נקיטינן דאינה עושה אלא אירוסין ומשמע נמי בסוניין בגמרא דאביי ורבא הכי סבירא להו דאירוסין עושה: תניא שש מעה כסף דינר וכו'. פונדיונין איסרין משמשין קונטריקון **מיני מטבעות הן קטנות זו מזו: נמצאת פרוטה.** על פי שיעור הזה חצי חכה והוא משקל חצי שעורה: [דף יב.] אמר שמואל קדשה בתמרה וכו' **הא בקידושי ודאי. אם ישנן שוה פרוטה במקומן הוו קידושי ודאי ואם בא אחר וקדשה אחר כך מותרת לראשון ואינה צריכה גט מן השני ואם אינן שוה פרוטה במקומן קידושי ודאי לא הוו לבטל קידושי שני אבל קידושי ספק הוו ואינה מותרת לאחר בלא גט דחיישינן שמא שוה פרוטה [במדי] ושיעורא אהני לדעת שאלו הן קידושין גמורין שאחר שקדש בשוה פרוטה במקומן אין נמנום בלבד:** וכתב הר"ם במז"ל בפ"י מהלכות אישות דכי אמרי' דקידושי ספק הוו ה"מ בדבר המתקיים שאם היה לו דרך למדי אפשר להוליכו **שם ויהיה שם שוה פרוטה** אבל בדבר שאין מתקיים ליכא למיחש כלל דהא הכא לא שוי מידי וקודם שיגיע למקום היוקר יפסד אבל לפי מה שכתבו בתוספות נראה דאפי' בדבר שאינו מתקיים חיישינן שהם פירשו למשום גזירת הרואין נגעו בה דשמא יש כאן אחד מאנשי מדי ואם יראה שאין אנו חוששין להם כאן אף במקומו לא יחוש להם: וכתב הרמב"ן ז"ל וכן בתוס' דהא דאמרינן חיישינן לאו למימר' דאי ידעינן בודאי ליהוו קידושין גמורין אלא לומר דאפי' בסתמא חיישינן שמא שוה פרוטה במדי אבל אין הכי נמי דאפילו ידעינן דשוה פרוטה במדי לא הוו קידושין גמורין כיון דהכא לא שוה דהא לענין גזל לגר אמרי' בפרק הגוזל קמא (דף קה.) דבפחות משוה פרוטה אפי' בגזילה קיימת **אין צריך להוליך אחריו** דאין חוששין שמא תתיקר ולא חיישינן נמי שמא שוה פרוטה במדי ומביא אשם ומתכפר לו אלמא אין לממון אלא מקומו ושעתו כדאמרינן בערכין [דף כז.] לגבי הקדש אלא חומרא דרבנן בעלמא הוא באיסור אשת איש ולשון הא בקידושי ספק לפי זה לא אתי שפיר לפיכך נראה לי דאי שוה פרוטה במדי קדושי תורה הן דכיון שהיא נתרצתה בהן ושוין פרוטה באי זה מקום אילו ידעו העדים שדרכה לתת פרוטה באותו דבר הוה ליה כאילו אמרה לדידי שוה לי כדאמרינן לגבי חמש סלעים של פדיון בכור כדאיתא לעיל [דף ח.]: גרסי' בגמ' ההוא גברא דקדיש באבנא דכוחלא. כלומר **שיש שחור דומה לכחול: יתיב רב אסי** וקא מעיין בה אי אית בה שוה פרוטה **או לא.** כלומר **לפי שבא אחר וקדשה בפרוטה אחר** כן כדמוכח בסמוך: ומקשינן למה לי. כלומר לעיוני בה והא אמר שמואל חיישינן רב חסדא לא סבירא לי' כשמואל: אמרה ליה אימיה והא **ההוא יומא** דקדיש הוה בה שוה פרוטה. כלומר אלא שעכשיו הוזלה: אמר לה לאו כל כמינך להעיד שהקידושין הראשונים היו קידושין ואסרת לה אבתרא: לאו היינו דיהודית דביתהו דר' חייא דהוה לה צער לידה כלומר לפי **שהיתה יולדת תאומים דאמר מר (יבמות דף סה:) יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי אחוותא** ואמרה ליה כדי שיפרוש ממנה: אמרה לי אם קבל ביך אביך קדושין כי זוטרת ואמר לה לאו כל כמינך לאסרת ליך עלי: אמרי ליה רבנן לרב חסדא אמרי הא איכא סהדי באודית דההוא יומא הוה ביה שוה פרוטה השתא מיהא ליתנהו קמן לאו היינו דרבי חנינא דאמר רבי חנינא עדים בצד אסתן ותאסר. פירוש גבי בנתיה דמר שמואל אמר הכי בפרק האשה שנתארמלה (דף כג.) **דאשתביין ואייתינהו למדרשא דר' חנינא ואוקמינהו** לשבויינהו מאבראי חלא **אמרה נשביתי וטהורה אני וכן אידך והתירן ר' חנינא ואמרו לו הא איכא עדים במדינת הים שראו אותן שנשבו ותנן אם יש עדים שנשבית ואמרה טהורה אני אינה נאמנת ואמר להו השתא מיהא ליתנהו** קמן ואין מעיד על שבייתן ונתירן לעדים בצד אסתן **ואינס באים להעיד ותאסר בתמיה** ואסתן היינו רוח צפונית. ואמרינן עלה אביי רבא לא סבירא להו הא

משפחה בסורא ופרשו רבנן מינה ולא משום דסבירא להו כשמואל אלא משום דסבירא להו כאביי ורבא) :

ההוא גברא דקדיש בשוטיתא דאסא בשוקא שלחה רב * בגמ' ובהרא"ש איתא רב אחא בר הונא הונא בר אחא קמיה דרב יוסף שלח ליה נגיד כרב ואצריך גיטא כשמואל דרב מנגיד מאן דמקדש בשוקא ומאן דמקדש בביאה ומאן דמקדש בלא שידוכי ומאן דמבטל גיטא ומאן דמסר מודעא אגיטא ומאן דמצער שליחא דרבנן ומאן דחיילא עליה שמתא דרבנן תלתין יומין וחתנא דדייר בבי חמוה נהרדעי אמרי לא מנגיד רב אלא אמאן דמקדש בביאה בלא שדוכי ואיכא דאמרי אפילו בשדוכי משום פריצותא:

ההוא גברא דקדיש בציפתא דאסא אמרו ליה והא לית בה שוה פרוטה אמר להו תיקדיש לי בארבע זוזי דאית בה שקלתה ואשתיקה אמר רבא הויא שתיקה דלאחר מתן מעות וכל שתיקה דלאחר מתן מעות ולא כלום הוא אמר רבא מנא אמינא לה דתניא אמר לה כנסי סלע זה בפקדון וחזר ואמר התקדשי לי בו בשעת מתן מעות מקודשת לאחר מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא מכלל דרישא (דף יג.) כי אמרה לא נמי הוו קידושי אמאי והא אמרה לא אלא לאו רצתה דאמרה אין לא רצתה דשתקה משתק ושמע מינה דשתיקה דלאחר מתן מעות

דרב חסדא. כלומר **להתירה משום דאיכא סהדי בחולית** דאם הקלו בשבויה נקל באשת איש בתמיה: **אשתייר מההיא משפחה** בסורא ופרשו רבנן מינייהו. כלומר מההיא משפחה **שנשאת לשני וילדה לו** וכבר נתקדשה לראשון באבנא דכוחלא ולא ידעי **אם היתה שוה פרוטה בשעת קידושין אם** לאו ולאו משום דסבירא להו כשמואל דאמר חיישינן שמא שוה פרוטה במדי אלא משום דסבירא להו [כאביי ורבא] כלומר **דכיון דאיכא סהדי בחולית לא מקילינן בה:** ודאמרינן אמרי איכא סהדי בחולית היינו דנפקא קלא דאיכא סהדי בחולית דידעי דאית בה שוה פרוטה וקלא דלא איתחזק הוא דאי אתחזק אפי' **רב חסדא מודה דחיישינן ליה** כדאיתא בס"פ המגרש [דף פט:] אלא ודאי קלא דלא אתחזק הוה ומש"ה לא חייש ליה רב חסדא ואביי ורבא היינו טעמייהו משום דסבירא להו דאע"ג דבעלמא לא חיישינן לקלא דלא איתחזק כדאיתא התם היינו לאחזוקי כולה מילתא משום קלא כגון יצא שמה בעיר דמקודשת דכיון דאיהי בחזקת פנויה קיימא לא חיישינן לה בקלא דלא איתחזק אבל הכא דפשטה ידה וקבלה קידושין אלא דלא ידעינן אי אית בהו שוה פרוטה אפילו בקלא דלא איתחזק חיישינן ודכותה הויא דשבויה דכיון דידעינן דודאי נשבית אלא דלא ידעינן אם טמאה אם טהורה ונפק קלא דאיכא עדי טומאה כדמסקינן התם דעדי טומאה איתמר הוה לן למיחש אפי' בקלא דלא איתחזק אלא דהקילו בשבויה משום דמנוולה נפשה ודכוותה נמי הא דאמרי' בפ' יש נוחלין (דף קלה.) בההוא גברא דמוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי ואמר רב יוסף למאי ניחוש **לה חדא וכו' ואקשינן והא איכא עדים במדינת הים** דידעי דאית ליה אחי ואסיקנא זיל חוש לה וקלא דלא איתחזק נמי הוה ומ"ה הוה סלקא דעתיה למימר דלא חיישינן לה ואסיקנא דחיישינן הואיל ואשה זו בחשש איסור היתה: וכתב הרא"ה ז"ל דכי מסקינן דחיישינן בכה"ג לקלא ואע"ג דלא איתחזק ה"מ היכא דנפק קלא קודם שנתארסה לשני דאי לאחר שנתארסה לא חיישינן לה דאפילו בקלא דאיתחזק אמרינן התם (גיטין דף פט:) דלא חיישינן לקלא דבתר אירוסין ולא עדיף קלא דלא איתחזק כי האי משום דפשטה ידה וקבלה קידושין טפי מקלא דאיתחזק בעלמא: ודאמרינן אם הקלנו בשבויה נקל באשת איש הכי פירושו אם הקילו בשבויה דמנוולה נפשה לגבי שבאי ואף על גב דהאי קלא דאיכא עדי טומאה הוה דהא אסיקנא התם דעדי טומאה איתמר אפ"ה כיון דמנוולה נפשה מסתמא איכא למימר דלא נטמאת ולא חיישינן לקלא שלא יבואו עדים בכך לעולם וליכא למימר דהכי קאמר אם הקלנו בשבויה לאיסור לאו נקל באשת איש שהיא בחנק דהא אמרינן בפרק בתרא דיבמות (דף קיט.) דכל דאורייתא לא שנא איסור לאו ולא שנא איסור כרת אלא ודאי כדאמרן: ומדאמרינן בהאי עובדא לרב חסדא לא סבירא ליה לשמואל ואמרינן נמי דרבנן דפליגי עליה לאו משום דסבירא ליה לשמואל פסק בעל הלכות דלא כשמואל כיון דרב חסדא עבד בה עובדא לקולא ולא חש לה ורבנן דפליגי עליה לאו מדשמואל אלא מדאביי ורבא ואחרים דוחין דהכי קאמר דלאו משום דשמואל ומאן דמבטל גיטא. פי' רש"י **השולח גט לאשתו והגיע בשליח ואמר לו גט שנתתי לך בטל הוא דשמא ילך השליח ויתננו [לאשה ותנשא בו]. בשבט בד של הדס** בשוק: [דף יב:] ואצריך גיטא כשמואל. דאמר חיישינן שמא שוה פרוטה במדי: **דרב מנגיד** מאן דמקדש בשוקא. **משום פריצותא:** בלחוד פרשו מינה אלא משום דסבירא ליה נמי כאביי ורבא ולישנא ודאי לא משמע הכי: ההוא גברא דקדיש **בשוטיתא דאסא** בשוקא. ולא נהירא דלאו ברשיעי עסיקינן שיתננו לה לאחר שבטלו בפניו ועוד דאם כן שליח חוטא ובעל מינגיד לפיכך נראה דמאן דמבטל גיטא שלא בפני השליח קאמר דהא קיימא לן כרבי דאמר דאם בטלו אע"פ שאינו רשאי לעשות כן מבוטל וכדאיתא בפרק השולח (דף לג.) ואע"ג דרב יוסף הוא דשלח הכי ואיהו פסק [שם: ע"ש] כרבן שמעון בן גמליאל דאמר דאינו מבוטל איכא למימר דאפי' הכי איכא למיחש ללעז אי נמי אפשר דרב יוסף לא שלח ליה אלא נגיד כרב ואצריך גיטא כשמואל ותלמודא הוא דמפרש מאי נגיד כרב דקאמר ליה: **ומאן דמסר מודעא אגיטא. כגון גט המעושה בישראל** שהוא כשר ומוציא לעז על בניה: ומאן דמצער שליחא דרבנן. פירש רש"י ז"ל שליח המזמינו **לדין לפני הדיינין וקם עליו** והכהו ולשון מצער **לא משמע כולי האי** אלא אפי' מבזה אותו בפני אחרים ומביישו וביבמות פרק רבן גמליאל (דף נב.) דאיתא להאי גירסא איכא נוסחאי דוקני ועל המבזה שליח דרבנן ולאו שליח בית דין בלחוד קאמר אלא אפי' שלוחא דרבנן ודאמרינן בפרק בתרא דמכילתין (דף ע:) דשמתיה רב יהודה לההוא גברא דאמר מן הוא בר שויסקל דשקל בשרא מקמי דידי אע"פ ששמתא חמורה מנגידא כדאמרינן בפרק מקום שנהגו (דף נב.) דבמערבא מימנו אנגידא דצורבא מרבנן ולא מימנו אשמתא התם היינו טעמא לפי שהיה מגנה לרב יהודה עצמו: וחתנא דדייר בבי חמוה **שמא יכשל בה ששם חמות אוהבת את חתנה דאמר מר (פסחים דף קיג:) הוי זהיר באשתך מחתנה הראשון**. ופרכינן בגמ' דדייר אין דחליף לא והא ההוא דהוה חליף אבבא דבי חמוה ונגדיה רב ששת ומפרקי' ההוא מידס הות דיימא חמתיה מיניה כלומר שהיתה **חשודה ממנו** לשון **(סוטה כז.) דומה ובת דומה** היא: ההוא גברא דקדיש **בציפתא דאסא. מחצלת של הדס: בד' זוזי דאית בה. כרוכים היו בה:** שקלתה. **כלומר נקטה לה ולא השליכתה ואשתיקה: הוי שתיקה דלאחר מתן מעות. שמתחלה כשקבלתה והמעות היו**

לאו כלום הוא

קשו בה בפום נהרא משמיה דרב הונא בדיה דרב יהושע מי דמי התם בתורת פקדון יהבינהו ניהלה סברה אי שדינא להו חייבנא בהו הכא בתורת קידושין יהבינהו ניהלה אם איתא דלא ניחא לה תשדינהו פריך רב אחאי אטו כולהו נשי דינא גמירי שלח רב אחא בר רב קמיה דרבינא שלח ליה אנן לא שמיע לן הא דרב הונא כריה דרב יהושע אתון דשמיע לכו חושו לה הילכך לאפוקי צריכה גט ולעיולי צריכה קידושי אחריני ולא סגי בהנהו קידושי

* ד"ת מ"ז (אמר רב פפא הלכתא מלוה על פה גובה מן היורשין ואינו גובה מן הלקוחות גובה מן היורשים דשיעבודא דאוריית ואינו גובה מן הלקוחות דהא לית להו קלא)

(דף יג.) ההיא איתתא דהות מזבנה ורשכי אתא ההוא גברא חטף ורשכא מינה אמרה ליה הבה ניהלי אמר לה אי יהיבנא ליך מיקדשת לי שקלתיה ואישתיקה אמר רב נחמן יכלה למימר אין שקלי ודידי שקלי

ואי קשיא לך הא דתניא קדשה בגזל ובחמס ובגניבה או שחטף סלע מידה וקדשה בו מקודשת התם בדשדיך ובדלא שדיך נמי לא אמרן אלא היכא דשקלה ליה ושתקה אבל אי אמרה אין ושקלה ליה אף על גב דלא שדיך קידושי קידושין דתניא אמר לה כנסי סלע זה שאני חייב ליכי וחזר ואמר לה התקדשי לי בו בשעת מתן מעות רצתה מקודשת לא רצתה אינה מקודשת לאחר מתן מעות אפילו רצתה אינה מקודשת והוינן בה מאי רצתה ומאי לא רצתה אילימא רצתה דאמרה אין לא רצתה דאמרה לא הא אשתיקה הוו קדושי וניתני מקודשת סתם בי התם אלא לאו רצתה דאמרה אין לא רצתה דאשתיקה ואוקימנא בדלא שדיך ולפיכך לא הויא מקודשת וכי אמרה אין מיהת הוי מקודשת אלמא בדאמרה אין אע"ג דלא שדיך קדושיה

בתוכה לא ידעה בהן וכשיודעת [בהן] אחר כן שתקה שתיקה לאחר מתן מעות היא ולאו כלום הוא להאי לשתקה לה משום דלא איכפת לה מימר אמרה מעיקרא לאו אדעתא דהכי קיבלתיה: מנא אמינא לה. לשתיקה לאחר מתן מעות לאו הודאה היא: **בשעת מתן מעות.** אם קודם שקיבלתו אמר התקדשי לי בו: מקודשת. **דכי קבלתיה אדעתא דהכי קבלתיה: מכלל דרישא. דלא פליג בין רצתה ובין לא רצתה** כי אמרה לא נמי הוי קידושי בתמיה: לשתקה משתק. **ולא רצתה דקאמר הכי קאמר לא אמרה רוצה אני: לאו כלום הוא. דהא לשתקה משום דלא איכפת לה הוא:** [דף יג.] **מי דמי. שתיקה דהכא לשתיקה דהתם:** התם. **גבי כנסי סלע זה בפקדון מעיקרא בתורת שמירה קבלתיה כי הדר אמר התקדשי לי בו סברה אי שדינא להו** ויארע שום אונס מחייבנא בהו ומשום **הכי לא שדתינהו והאי דלא מחאי משום דלא איכפת לה אבל גבי ניפתא דהכא מעיקרא בתורת קידושין קבלתיה ונהי דניפתא לית בה שוה פרוטה כי הדר אמר תתקדש בזוזי דאית בה אי לא ניחא לה תשדינהו קמיה דהא לא נתחייבה בשמירתן ומדלא שדתינתו שמע מיניה נתרצתה בקידושין: דינא גמירי.** בתמיה ויודעים דכיון **דלא קבלה נטירותא עלה אי שדית לה לא תתחייב: לא שמיע לן הא לרב** הונא בריה דרב יהושע. **לא אמרה לנו ולא אחר משמו: חושו לה. ואנרכוה גיטא:** ואיכא למידק למפריך רב אחאי אטו כולהו נשי דינא גמירי משמע למעיקרא [לרב הונא בריה דר' יהושע] כי אמר אי שדינא להו מחייבנא בהו מדינא קאמרינן דהא סבירא לן דגמירי דינא ואי הכי קשיא אמאי [לא] תשדינהו ותימא הרי שלך לפניך ומפטרה כדאמרינן בפרק הזהב (דף מט.) ובפרק האומנים (דף כח:) תא שקול זוזיך דאפי' שומר חנם לא הוי יש לומר דמעיקרא נמי לא סבירא לן דנשי להוי בנן מוריין אלא הכי קאמר דסברה דכיון דבפקדון אתא לידה לא נפיק מרשותה עד שתמסרנו לו מיד ליד והיינו לישנא דקאמרינן סברה אי שדינא להו מחייבנא בהו ולא אמרינן אי שדינא להו מיחייבא בהו דודאי לאו דינא הכי וכדכתיבנא אבל היכא דאתו לידה בתורת קידושין סבירא לן שאין לך אשה שתחשוב שאם תשליכם תתחייב בהם והלכך אי לא ניחא לה תשדינהו. ופריך רב אחאי אטו כולה נשי דינא גמירן. כלומר דאפילו האי דינא גבי קידושין לא גמירן וסברה דבהא נמי מחייבה: ולאמרינן אתון דשמיע לכו חושו לה [איכא למידק] דבלאו הכי נמי ניחוש משום ניפתא גופא שמא שוה פרוטה כדשמואל [דף יב.] ואפשר דניפתא לדבר שאין מתקיים הוא ובהא לא חייש שמואל וכלדברי הרב ר' משה במז"ל אי נמי דניפתא ליכא למיחש שהרי (הוא) מתחלה היה דעתו לקדשה **בזוזי דאית בה** כלומר בה ובמה שבתוכה אלא שהם חשבו שלא היה שם כי **אם הניפתא לבד ואמרו לו** והא לית בה שוה פרוטה ואמר להו אנא נמי תיקדיש בארבע זוזי דאית בה אמרי הלכך לניפתא ליכא למיחש שהוא לא נתכוין לקדשה בניפתא בלבד דלא ניחא ליה בקדושי ספק. ורב אלפסי ז"ל פסק בשתיקה לאחר מתן מעות בקדושין כמאן דאמר חושו לה אבל הר"מ במז"ל פסק בפרק חמישי מהלכות אישות דלאו כלום הוא בשתיקה דלאחר מתן מעות בפקדון כרבא דהא קאמר רבינא לאינהו לא חיישי לרב הונא בריה דרב יהושע אלא דשלח ליה שהם יחושו לעצמם מפני שקבלו הדבר מפיו וחייבין בכבודו ובכי האי גוונא ליכא לאפלוגי בין שדיך ללא שדיך דהא בהאי עובדא דניפתא גופיה כבר נתרצית לו שהרי קבלה ניפתא דאסא לשם קידושין ומשמע ולאי דלא גרע הא משדיך ואפילו הכי אמרינן דאף על גב דאמר לה התקדשי בארבע זוזי דאית בה דהויא שתיקה דלאחר מתן מעות ולא הוו קידושין: ההיא איתתא דהות מזבנא וורשכי. בינדילה בלע"ז: יכולה למימר אין שקלי ודידי שקלי. כתב הרשב"א ז"ל דטעמא **למילתא הוא דקא** מפרש למשום הכי הוא דלא הוו קידושי ומיהו אפילו אמרה בתר הכי דלשם קידושין קבלתינהו לא מהני דשמאו חכמים לעתיה דלא ניחא לה לאקדושי בגזל דידה אלא בדשליך או דאמרה אין בהדיא דבהני גווני מקניא לגביה כי היכי דתקדיש ביה והכי מוכחא ברייתא דקתני לא רצתה אינה מקודשת ומפרשינן לא רצתה דאישתיקה ומדפסיק ותני אינה מקודשת לגמרי משמע ואפי' פירשה דעתה אחר כן שנתכוונה לשם קידושין: [ומסקינן בגמרא] ואי קשיא לך הא דתניא קדשה בגזל ובחמס וכו'. מקודשת: גזל. **דלא יהיב לה דמי:** חמס. **דיהיב דמי אבל לא נתרצו הבעלים למכור** והך ברייתא מפרשינן לה בפרק האיש מקדש (דף נב.) דכולה בגזל דידה ופירושי קא מפרש. אבל בגזל דאחרים אינה מקודשת דלית לחש לה לדר"ש דאמר סתם גזילה יאוש בעלים היא וכמו שכתב הרב אלפסי ז"ל בסמוך: **התם בדשליך.** דמקניא ליה כי היכי דתיקדיש ביה וכן בדאמרה אין אע"ג דלא שדיך: **ניתני מקודשת סתם כי התם. ולא אצטריך ליה לאפלוגי ולמימר דכי אמרה לא אינה מקודשת** שאפילו תינוקות של בית רבן יודעין כן: **כי התם. כדתניא בההיא דלעיל בשעת מתן מעות מקודשת: אלא**

קדושין בין בחוב דילה בין בגזל דילה וכן הלכתא ודוקא בגזל דילה כדבעינן למימר קמן בפרקא תניינא * סי' תרמב אבל בגזל דעלמא אע"ג דשדיך לא הוו קדושין אא"כ קדשה ביה לבתר דקנייה ביאוש בעלים דה"ל כדידיה:

יום קצא

(דף יד:) **מתני** עבד עברי נקנה בכסף ובשטר וקונה עצמו בשנים וביובל ובגרעון כסף יתירה עליו אמה העבריה שקונה עצמה בסימנין והנרצע נקנה ברציעה וקונה עצמו בי ובל ובמיתת אדון עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה וקונה עצמו בכסף על ידי אחרים ובשטר ע"י עצמו דברי ר"מ וחכ"א בכסף ע"י עצמו ובשטר ע"י אחרים ובלבד שיהא הכסף משל אחרים:

גמ קי"ל (דף סט.) אין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג (דף יז:) אמר רבא עובד כוכבים יורש את אביו דבר תורה שנאמר (ויקרא כ"ה:נ') וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו מכלל דאית ליה יורש ור (דף יח. ע"ש) יוחנן אמר מהכא כי (דברים ב':ה') ירושה לעשו נתתי את הר שעיר ודלמא ישראל מומר שאני אלא מהכא (דברים ב':ט') כי לבני לוט נתתי את ער ירושה (דף יז:) גר את העובד כוכבים אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים שמא יחזור לסורו דתניא גר ועובד כוכבים שירשו את אביהן עובד כוכבים יכול הגר לומר לעובד כוכבים טול אתה עבודת כוכבים ואני מעות טול אתה יין נסך ואני פירות ומשבאו לרשות גר אסור ואי סלקא דעתך דאורייתא כי לא באו לרשותו נמי כי קא שקיל חלופי עבודת כוכבים הוא דקא שקיל אלא מדרבנן וגזירה הוא דעבוד רבנן שמא יחזור לסורו:

לא רצתה להשתיקה. וקבלתיה ואפ"ה אינה מקודשת דדילה שקלה ולאחר מתן [מעות] אפילו רצתה ואמרה אין אינה מקודשת דמעיקרא קיבלתיה בחובה וכי הדר אמרה אין לא יהיב לה מידי: ולאמרינן דאינה מקודשת אלא בדשדיך א"נ דאמרה אין היינו דווקא כדאמר לה מעיקרא כנסי סלע זו שאני חייב ליכי אבל אמר לה כנסי סלע זו שתמא וחזר ואמר לה התקדשי לי בו אע"פ שהוא חייב לה סלע מקודשת ולא אמרינן לפרעון קבלתיה אבל כל שהזכיר לה פרעון החוב אע"פ שחזר ואמר לה לא לשם פרעון אני נותנו לך אלא [לשם] קידושין אמרינן דמסתמא לשם פרעון שקלתיה והיינו דקתני וחזר ואמר לה התקדשי לי בו כלומר חזר בו מדבורו הראשון ואמר שלא יהא לשם פרעון אלא לשם קידושין אבל מדברי הר"ס במז"ל בפ"ה מהלכות אישות נראה שאינה חוזרה ממש אלא שבתחלה אמר כנסי סלע זו שאני חייב ליכי והוסיף ואמר התקדשי לי בו ואפי' בכה"ג בדשדיך א"נ **אמרה אין מקודשת וכן** נראה מדברי בעל הלכות ז"ל ולפי זה אפשר דהיכא שחזר בו ואמר לא לשם פרעון אני נותנו לך אלא לשם קידושין דמקודשת אף על גב דלא שדיך: מתני' עבד עברי נקנה בכסף ובשטר בגמ' יליף להו: בשנים. לסוף שש שנים יצא חפשי: וביובל. אם פגע בו יובל בתוך שש: ובגרעון כסף. פודה עצמו ומגרע לו אדוניו מפדיונו דמי שעבוד השנים שעברו והכל לפי חשבון דמי מקנתו כדכתיב (ויקרא כ"ה:נ') והיה כסף ממכרו במספר שנים קנאו בשש מנים ועתיד לצאת בסוף שש נמצא קונה עבודת כל שנה במנה: [דף יח.] **יתירה עליו אמה העבריה.** שקונה את עצמה בכל אלו ובסימני נערות כדילפי' בריש פירקין [דף ד.] בגמ' מוצאה חנם: ובמיתת האדון. דאינו עובד יורשיו אבל הנמכר בתחלתו ומת האדון בתוך שש משלימין ליורשין וכולה ילפי' בגמ': עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר וכו'. אפרשנה בגמ' בס"ד: גמ' גרסי' בגמ' [דף טז.] תנא וקונה עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר בשלמא כסף דכתיב מכסף מקנתו שוה כסף נמי ישיב גאולתו אמר רחמנא לרבות שוה כסף אלא האי שטרא היכי דמי אילימא דכתב שטרא אדמיה היינו כסף. ומיהו לאו למימרא דהיינו כסף ממש ונפיק בעל כרחיה דאדון דהשתא נקיט מרגניתא בידיה דהיינו עבד ויהיב ליה חספא דהיינו שטר וכי האי גוונא מקשי' בגמ' לקמן [דף יח.] גבי אמה העבריה אלא כי אמרינן היינו כסף היינו לומר שאם נתרצה האדון שיעשה לו שטר על דמיו הא ודאי מלין כסף הוא דמהני: אלא שטר שחרור שטרא ל"ל לימא ליה באפי תרי זיל. כלומר למה לי שטרא דהא גופו של גט שחרור הרי **את בן חורין או** הרי את לעצמך וכיון שכן למה לי שטרא יאמר לו כן על פה ויועיל מלין מחילה שהרי אין גופו קנוי לו אלא חוב ממון **עבודת שש שנים** יש לו עליו ומהא שמעי' דמחילה אינה צריכה קנין וכן כתב הר"ס במז"ל בפ"ה מהלכות מכירה. ולאמרינן לימא ליה באפי תרי לאו למימרא דמחילה צריכה עדים דהא ודאי כל שמודה שמחל לו אפי' בינו לבינו מהני דלא איברו סהדי אלא לשקרי כדאיתא בפרק האומר (דף סה:) אלא להכי נקט באפי תרי לומר דכי אמר ליה באפי תרי סגי כאילו החתימן בשטר שהרי מחל לו והעדים מעידים ושוב אינו יכול להכחישן: אמר רבה זאת אומרת **עבד עברי** גופו קנוי והרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול. כלומר גופו קנוי על שיגיעו ימי איפושו ולפיכך הרב שמחל על גרעונו אינו מחול וצריך שחרור ואם לאו אחר כן ישתעבד בו אם רצה דלא שייך ביה מחילת ממון אלא לשון שחרור וכי כתב ליה שחרור נפיק דלא גרע מכנעני דנפיק בשטר דכתיב (ויקרא י"ט:כ') או חפשה **לא נתן לה** וגמר (קדושין דף כג. וגיטין מח:) לה לה מאשה. ולאמרינן גופו קנוי לאו למימרא שגופו קנוי לכל הדברים כעבד כנעני דהא עבד כנעני ידו כיד רבו ממש ומציאתו לרבו ועבד עברי יש לו יד (ב"מ דף יב.) לענין מציאה ולעירוב (עירובין דף עט:) שזוכה לאחרים מיד רבו ולפדיון מעשר (מעשר שני פרק ד' מ"ד) כדאיתא בכמה דוכתי אלא כי אמרי' גופו קנוי היינו לענין שמוסר לו שפחה כנענית ואפי' בע"כ והולדות לאדון הלכך אין זה שעבוד בעלמא אלא קנין הגוף ממש ומ"ה לא מהני ביה מחילה אפי' לענין מעשה ידיו: ותנא דמתניתין היינו טעמא דלא תני הך יציאה דבשטר משום דלא תני אלא יציאות דבע"כ של אדון אבל יציאות דמלעתו לא קתני: קיימא לן דאין עבד עברי נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג הכי איתא **במסכת ערכין [דף כט.]** ולקמן במכלתין בפרק האומר [דף סט.] וטעמא דמילתא דבעינן דמצי למיקרי בה על שנת היובל יעבוד עמך: אמר רבא **עובד כוכבים** יורש את אביו **דבר תורה** שנאמר וחשב עם קונהו ולא עם יורשי קונהו. שהנמכר לעובד כוכבים אינו עובד את הבן ומדאיצטריך קרא למעוטי בעבד מכלל דאית ליה יורש: משבאו לרשות גר אסור **להחליפם דקא מתהני מאיסורי הנאה: כי לא באו נמי. מכי מיית העובד כוכבים זכה זה בחצאין והשתא קא מחליף להו אלא ש"מ הא דיורש גר את אביו העובד כוכבים לאו מדאורייתא הוא שאינו מתייחס אחר אביו העובד כוכבים וכקטן שנולד מאליו דמי אלא מדרבנן הוא** שמא יחזור לסורו בשביל ממונו:

עובד כוכבים את הגר וגר את הגר אינו לא מדברי תורה ולא מד"ס דתניא הלוה מעות מן הגר שנתגיירו בניו עמו לא יחזיר לבניו ואם החזיר אין רוח חכמים נוחה הימנו והתניא רוח חכמים נוחה הימנו לא קשיא כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה כאן שהורתו שלא

עובד כוכבים את הגר. שנתגייר האב: וגר את הגר. אב ובנו שנתגיירו: לא יחזיר לבניו. אם מת האב: כאן שהורתו ולידתו שלא בקדושה. אין רוח חכמים נוחה הימנו: כאן שהורתו שלא בקדושה **ולידתו בקדושה.** כיון שלידתו **של בן בקדושה מיחלף בישראל גמור** ומש"ה רוח חכמים נוחה הימנו ואיכא למידק כי הורתו ולידתו שלא בקדושה נמי אמאי אין רוח חכמים נוחה הימנו ולמה קשה להם אם הוא רוצה ליזוק בנכסיו אע"פ שאינו חייב לפיכך פרש"י ז"ל שאין חכמים **מחזיקין לו טובה לפי שלא הצריכוהו חכמים לכך** אבל אין משמעות הלשון כן בכ"מ אלא לומר שעושה שלא כהוגן וכדאמרי' בב"ק (דף צד:) גבי גזלנין ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהם וכל המקבל מהם אין רוח חכמים נוחה הימנו כלומר משום דממנעי ולא עבדי תשובה ואמרינן נמי (ב"מ דף מח.) הנושא ונותן בדברים לא קנה וכל החוזר בו אין רוח חכמים נוחה הימנו והיינו משום דאיכא חסרון אמנה והכא נמי ה"ק שאין רוחן של חכמים נוחה הימנו לפי שמשוה אותו לישראל וכדאמרינן בסנהדרין (דף עו:) גבי מחזיר אבידה לעובד כוכבים (אמר) עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה ומיהו אכתי איכא למידק היכי אמרינן במי שלידתו בקדושה רוח חכמים נוחה הימנו והא אמרינן בפ' מי שמת (דף קמט.) גבי איסור גיורא דה"ל תריסר אלפי זוזי בי רבא ורב מרי בריה הורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה הוה ואמר רבא היכי לקנינהו רב מרי להנך זוזי וכו' דמשמע שלא היה רוצה רבא להחזירם לו והיאך אפשר שלא יהא רוצה שתהא רוח חכמים נוחה הימנו. וליכא למימר שלא היה מתכוין לזכות לעצמו והאי דאמר הכי היינו לפי שלא היה רוצה להחזירם בתורת חיוב אלא מאליו כדי שתהא רוח חכמים נוחה הימנו דא"כ כי אמרינן התם נפק אודיתא מבי איסור אמאי איקפד רבא ואמר קא מגמרי טענתא לאינשי ומפסדו לי כדאיתא התם דמדקאמר קא מפסדו לי משמע שלא היה רוצה להחזיר תירץ ר"ת ז"ל דלא אמרינן רוח חכמים נוחה הימנו אלא במלוה שגמל לו חסד אבל בפקדון לא והתם פקדון הוה ואין זה מחוור אבל י"ל דכי אמרינן רוח חכמים נוחה הימנו ה"מ בבן גר וגיורת אבל רב מרי בן ישראלית הוה ולא שלין ליה בתר אבוה כלל דקי"ל (יבמות דף מה:) עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר **והרי הוא כאילו אינו** בנו כלל ומש"ה לא הוה ליה [לרבא] למיחש לרוח חכמים נוחה אבל יש מי שפירש בהפך דבהורתו ולידתו שלא בקדושה רוח חכמים נוחה הימנו ובהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה אין רוח חכמים נוחה הימנו וטעמא משום דנפיק מינה חורבא דכיון שלידתו בקדושה אמרי' דמלינא ירית ובנו הוא לכל דבר ויאמרו שאם קדש אשת אביו לא תפסי בה קידושי אבל בהורתו ולידתו שלא בקדושה מידע ידעי דמתקנתא בלחוד הוא דירית וכיון דליכא למיחש לחורבא יחזיר ולהאי פירושא אתי שפיר ליסנא דמתניתין דשביעית דפרכינן מינה דמיירי בהורתו ולידתו שלא בקדושה והיינו דתנן שנתגיירו בניו עמו ואע"ג דברייתא נמי קתני שנתגיירו בניו עמו ואיירי בלידתו בקדושה טפי עדיף למיהוי ליסנא דמתני' דוקא מליסנא דברייתא ומיהו להאי פירושא מתרץ תלמודא ברישא ההיא דסליק מינה ואע"ג דאורחיה לפרוקי קמייתא ברישא אשכחן דוכתי דלא קפיד בהכי: גרסי' בגמ' [י"ט.] אמר רבא אמר רב נחמן אמר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך מלברי רבי יוסי ברבי יהודה לאו מי אמר רבי יוסי בר' יהודה מעות הראשונות לאו לקדושין נתנו וכי משייר בה שוה פרוטה הוו קידושי הכא נמי לא שנא. פירוש מלברי ר' יוסי בר' יהודה דאמר שאין האדון מייעד אמתו אלא א"כ יש שהות ביום כדי לעשות עמו ש"פ כלומר כדי שתעבדנו האמה עבודה שהיא ש"פ והיא מתקדשת באותה פרוטה **שיש לו עליה אלמא סבירא ליה** שמעות הראשונות שקבל האב כשמכרה לאו לקידושין ניתנו שאם קבלן האב ע"מ להתייעד וקדושי ייעוד תלויין באב אע"ג דליכא שהות ביום נמי דכיון דאמר בתך תתייעדי לי הוה ליה ייעוד למפרע משעת מכירה אלא ודאי סבירא ליה דלאו לקידושין ניתנו ואפ"ה הואיל ומכרה ויודע שהאדון יכול ליעדה לאחר זמן מלעתה ה"ל כאומר לה צאי וקבלי קידושיך ואיכא למידק למה לי' מדר' יוסי בר' יהודה תיפוק ליה דמקודשת מדין ערב דכי אמר לה צאי וקבלי קדושיך ה"ל כאילו אמר לה כל הנותן לך פרוטה הרי את מקודשת לו ודמי לתן מנה לפלוני ואתקדש אני לך דמקודשת מדין ערב י"ל דלא דמי לערב מדבר עם המלוה וגמר ומשעבד ליה נפשיה אבל זה אינו מתנה עם אדם ידוע והכא היינו טעמא דמהני משום דה"ל כתנם לפלוני שיקבלם לי וה"נ הך בת כי מקבלה קידושי זוכה לאביה וא"ת והיכי מציא זכיא ליה והא אמר שמואל בפרק התקבל (דף סד:) דקטן זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים ורבא גופיה אמר התם [דף סה.] דג' מדות בקטן ולית בהו אלא זוכה לעצמו בלחוד ואי איכא שום קטן שזוכה לאחרים הוה מייתי ליה ואמר ארבע מדות בקטן י"ל דקטן ודאי אינו זוכה לאחרים והכא נמי איהי לדידה היא דזכיא אלא דאב נמי זכי ממילא דכיון דכל שבח נעורים לאביה כל מה שהיא זוכה **הרי היא של אב ומיהו** כי אמרינן דקטן אית ליה זכיה מדאורייתא לנפשיה ה"מ כי איכא דעת אחרת מקנה אבל במציאה וכיוצא בה לא דהא תנן (גיטין דף נט:) מציאת חש"ו יש בהן גזל [משום דרכי שלום]: גרסי' תו בגמ' [דף כ:] המוכר בית בבתי ערי חומה נגאל לחצאין או אין נגאל לחצאין גאולתו גאולתו משדה אחוזה גמר מה [מוכר] שדה אחוזה אינה נגאלת לחצאין אף הא נמי אינו נגאל לחצאין או דלמא היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי א"ל ממדרשו של ר"ש נשמע שלוה וגואל לחצאין דתניא וכו'. והכי פירושו המוכר בית בבתי ערי חומה שהוא נגאל עד שנה ולא יותר נגאל לחצאין אם נתן חצי דמיו בתוך שנה מי מפריק פלגיה **או לא מי אמרי'** לגמרי' גאולתו גאולתו משדה אחוזה דכתיב הכא (ויקרא כ"ה:כ"ט) ימים תהיה גאולתו וכתיב התם [שם] ומצא כדי גאולתו או דלמא היכא דגלי כדי גאולתו למימר דכולה גאולה בעינן גלי והיכא דלא כתיב כדי לא מייתינן ליה וכיון דאמרי' דהיכא דלא גלי לא גלי משמע דמסתמא אי לאו דילפינן מקרא מדרשא הוה נגאל לחצאין ולפיכך יש שלמדו מכאן שהממשכן בית ושדה גואל לחצאין אבל יש שאומר דאפי' במקדיש שדה אחוזה דמסקינן בגמ' שגואל לחצאין לא שיהא יכול לומר תן לי חצי שדה אלא לומר שיכול לכופו לקבל חצי דמים שעד היובל ונפקא מינה שחצי השדה אינו יוצא לכהנים ביובל וכן נראה מדברי רבינו שמואל ז"ל בפ' בית כור (דף קג.) גבי היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים אין נמדדין עמה ואקשי' נהי דבהדי ארעא לא קדשי ליקדשי באפי נפשייהו ופי' שם הוא ז"ל נהי נמי שאין בכלל שדה לענין [הקדש יקדשו] בפני עצמן ונפקא מיניה שנגאלין בפני עצמן ולפום ריהטא איכא למידק עליה דכי הוו בכלל שדה מאי הוי הא מקדיש שדה אחוזה לדברי הכל נגאל לחצאין כדאיתא הכא בגמ' אלא שדעת הרב ז"ל לומר דאע"ג דאמר גואל לחצאין לא שיאמר לגזבר הא לך חצי דמיו ותן לי חצי שדה דמצי א"ל גזבר שדה הקדשת ולא חציו הלכך נקעים עמוקים י' טפחים אם אינן בכלל השדה נפקא מינה דמיפרקי בפני עצמן לגמרי וכיון שאפי' במקדיש שדה אחוזה דגלי לן קרא בהדיא דגואל לחצאין אינו יכול לומר תן לי חצי

בקדושה ולידתו בקדושה:

מתני (דף כב:) עבד כנעני נקנה בכסף בשטר ובחזקה (דף כב:):

תנא אף בחליפין ותנא דידן מילתא דליתא במטלטלין קתני מילתא דאיתא במטלטלין לא קתני אמר שמואל עבד כנעני נקנה במשיכה כיצר תקפו והביאו אצלו קנאו קראו ובא אצלו לא קנאו ואי קשיא לך הא דתניא לענין בהמה כיצד במשיכה קורא לה והיא באה או שהכישה במקל ורצתה לפניו כיון שעקרה יד ורגל קנאה שאני בהמה דאדעתא דמרה אזלא אבל עבד אדעתא דנפשיה אזיל אמר רב אשי עבד קטן כבהמה דמי:

תנו רבנן כיצד בחזקה התיר לו מנעלו הנעיל לו מנעלו הוליך כליו אחריו לבית המרחץ הפשיטו הרחיצו סכו גרדו הלבישו הנעילו הגביהו לרבו קנאו הגביהו רבו לו לא קנאו אמר רבי שמעון לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום רב יהודה הנדואה גר שאין לו יורשים הוה חלש עאל מר זוטרא לשיולי ביה חזייה דקא תקיף ליה עלמא טובא אמר ליה לעבדיה שלוף לי מסאני ואמטינהו לגו ביתאי איכא דאמרי גדול היה זה פירש למיתה וזה פירש לעבדות (דף כג.) ואיכא דאמרי קטן היה וכדאבא שאול דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים בין קטנים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהן זכה

שדה מכאן אתה למד למשכן שדהו שלא כל הימנו ובית בבתי ערי חומה נמי [איכא למימר] דכי קא מיבעיא ליה אי גואל לחצאין לאו למימרא דמפריק פלגיה אלא נפקא מינה לענין יוקרא וזולא כדאמרינן בגמ' [דף כ:] גבי עבד אבל מדברי רש"י ז"ל לא נראה כן שהרי כתב בהך בעיא דבית בבתי ערי חומה שאם נגאל לחצאין אם נתן חצי דמיו בתוך שנה מפריק פלגיה ולדבריו אפשר לדון כן במשכונא אלא שעדיין י"ל דהכא חלוט הוא דהא מכירה גמורה היא אמור אוקמא אפדיון וכיון דאקיל רחמנא גבי מוכר לא שנא כולה ולא שנא פלגא אבל במשכן דלא אקיל רחמנא גביה מצי אמר בעל משכונא את לשעבודא דכולהו זוזי משכנת לי כל השדה הלכך אפי' יהבת לי פלגא זוזי לא מפריק פלגא דהא לשעבודא דכולהו קבלתיה וכ"כ הרמב"ן ז"ל לקמן בפרק האומר ומיהו אם בא לפורעו לחצאין וישאר כל השדה בשעבודו ודאי יש לו לקבל דהא אמרי' (ב"מ דף עז:) דמאן דאוזפי' לחבריה ופרע ליה זוזא זוזא פרעון הוי: מתני' [דף כב:] עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה. ילפינן להו בגמ' מדכתיב והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה הקישו הכתוב לשדה אחוזה מה שדה אחוזה נקנה בכסף ובשטר ובחזקה אף עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה וכל העובדי כוכבים בכלל כנענים משנמכר לעבד שכל עבדים נקראים על שם כנען דכתיב ביה (בראשית ט:כ"ה) עבד עבדים יהיה לאחיו: וקונה את עצמו. מיד רבו: בכסף ע"י אחרים. שיתנו לרבו על מנת שיהיה זה בן חורין אבל הוא עצמו לא יקבלנו מהן דקסבר ר"מ דאין קנין לעבד בלא רבו ומפרשינן בגמ' [דף כג.] דלר"מ נקנה בכסף ע"י אחרים אפי' שלא מדעתו דאע"ג דשמעינן לר"מ דאמר חוב הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות כדאיתא בפ"ק דגיטין (דף יג.) וקי"ל דאין חבין לאדם אלא בפניו אפי' הכי כיון דקני ליה רבו בכסף בעל כרחו מקנה ליה נמי בעל כרחו אבל בשטר אינו נקנה ע"י אחרים [שלא מדעתו דכיון דחוב הוא לו והיינו דתנן במתני' בשטר ע"י עצמו כלומר ולא ע"י אחרים] ומוקמינן לה בגמ' שלא מדעתו דאי מדעתו אפי' ע"י אחרים נמי נקנה בשטר ואע"ג דבכסף נקנה ע"י אחרים אפי' שלא מדעתו דאי מדעתו פשיטא הא אמרינן בגמ' דלא דמי כסף לשטר דכסף קבלת רבו גרמה לו ושטר קבלת אחרים גרמה לו כלומר דהיינו טעמא דבכסף ע"י אחרים אפי' שלא מדעתו משום דכסף שיוצא בו לחירות [קבלת רבו] גרמה לו שהרב מקבל המעות ולפיכך מוציאו לחירות וביד הרב לשחררו כל שעה שירצה אפי' בעל כרחו כי היכי דקני לי' בעל כרחו [אבל חירות השטר קבלת אחרים גרמה לו] ולהכי לא מקני ליה בעל כרחו דחוב הוא לו ומשום הכי א"ר מאיר דבשטר לוקח על ידי עצמו

ואע"ג דאין יד לעבד גיטו וידו בקבלת גיטו באין כאחד: וחכמים אומרים בכסף ע"י עצמו. כלומר אף ע"י עצמו דסבירא להו דיש קנין לעבד בלא רבו: ובשטר ע"י אחרים. אבל על ידי עצמו לא דאין יד לעבד ולא סבירא להו דניתא גיטו וידו באין כאחד ומיהו לא קי"ל הכי דמתני' רשב"א היא וכמו שנפרש בגמ' בס"ד אבל אנן קי"ל דגיטו וידו באין כאחד: ובלבד שיהא הכסף משל אחרים. דעבד אין לו כלום דאם מצא מציאה או קבל מתנה הכל לרבו ואם בא לפדות ע"י עצמו צריך להיות הכסף משל אחרים ויתנוהו לו על מנת שלא יזכה בו רבו וכמו שנפרש בגמ': ירושלמי [הלכה ג] ולמה לא תנינן ויוצא בשן ועין ובראשי אברים שאינן חוזרין א"ר יוחנן בר מריא מפני המחלוקת אית תניי תני צריך גט שחרור ואית תניי תני א"צ גט שחרור ע"כ. כלומר דלמ"ד שצריך גט שחרור נמצא שאינו קונה עצמו בראשי אברים אלא בכסף ובשטר: גמ' תנא אף בחליפין ותנא דידן מילתא דאיתא **בעבד וליתא בשאר מטלטלין [קתני. אבל חליפין דאיתנהו נמי בשאר מטלטלין] שהמטלטלין גם כן נקנין בחליפין לא איצטריך ליה למיתני** דכיון דחליפין איתא בין במטלטלין בין במקרקעי כדאיתא בגמ' למה לא יקנו בעבד ואיכא מאן דאמר דכשם שנקנה בחליפין כך **קונה עצמו בחליפין ואחרים אומרים שאין** קונה עצמו בחליפין ויתבאר בפרק השולח בס"ד: תקפו והביאו אצלו בחזקה קנאו קראו ובא אצלו לא קנאו **דלמדעתיה אזל ואין זו משיכה:** [דף כב:] עבד קטן. **דלית ליה דעת:** כבהמה דמי. **ואם קראו. לשם קנייה ובא אצלו קנאו: כיצד בחזקה התיר לו מנעלו. העבד ללוקח:** גרדו. גרטא"ר בלע"ז: **הגביהו** לרבו קנאו אבל הגביהו רבו לו אמרינן בגמ' דלתנא קמא לא קנאו ור"ש פליג ואמר לא תהא חזקה גדולה מהגבהה שהגבהה קונה בכל מקום. וקי"ל כרבי שמעון דהא אפילו במשיכה הוא נקנה כשמואל וכ"ש בהגבהה דעדיפא טפי: ומקשינן בגמ' השתא דאמרת **הגביהו** הוא לרבו קנאו **אלא מעתה שפחה כנענית תקנה בביאה.** כלומר דהא קא מגבה ליה ומפרקינן כי אמרינן זה נהנה וזה מצטער הכא זה נהנה וזה נהנה הוא שלא כדרכה מאי איכא למימר אמר רב אחא מאן לימא לן דלאו הנאה אית להו [לתרוייהו] ועוד משכבי אשה כתיב הקיש הכתוב שלא כדרכה לכדרכה. וכתב הרמב"ן ז"ל דחזקה דהכא היינו [שנהנה] האדון בגופו של עבד כגון הלבישו סכו ואינך דמיתנו בברייתא וכגון הוליך כליו אחריו לבית המרחץ שהיא מלאכת עבדות דלכוותה בעבד עברי אסור דדרשינן (ויקרא כ"ה:ל"ט) לא תעבוד בו עבודת עבד [ת"כ פ' אמור] שלא יוליך כליו אחריו לבית המרחץ לפי שהיא מלאכת בזיון אבל בשל קדרה לרבו או אפה לו את הפת הני אכילת פירות נינהו ולא הויא חזקה דגבי קרקע נמי מוכח בפרק חזקת

בהן:

וקונה את עצמו בכסף ע"י אחרים ובשטר ע"י עצמו (* ד"ת מ"ז אלו) דברי ר"מ וחכמים אומרים וכו:

מתני רשב"א היא אבל חכמים אומרים עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר בין ע"י אחרים בין ע"י עצמו (דף כג:) ובלבד שיהא הכסף משל אחרים דקי"ל אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה ולפיכך צריך שיהא הכסף משל אחרים בכסף ע"י עצמו כיצד כגון דאקני ליה אחד מנה ואמר לו ע"מ שתצא בו לחירות דלא קני ליה רביה אלא אדעתא דמפיק ליה לחירות ובכסף ע"י אחרים כיצד כגון שנתן אחר מנה לרבו של עבד על מנת שיוציא בו העבר לחירות אף על פי שנתנו לרבו שלא מדעתו של עבד דקי"ל זכות הוא לעבד שיצא מתחת יד רבו לחירות ותנן זכין לאדם שלא בפניו כדתנן בגיטין (דף יא:) האומר תנו גט זה לאשתי ושטר שחרור זה לעבדי אם רצה לחזור בשניהם יחזור דברי ר"מ וחכ"א חוזר בגיטי נשים אבל לא בשחרורי עבדים לפי שזכין לו לאדם שלא בפניו

הבתים (דף נג) דאכילת פירות אינה קונה והא דאמרינן התם [דף ע:] למניע מעות בנכסי הגר קונה היינו בשישב עליהם שנהנה גופו מהן ואע"ג דאמרינן [בירושלמי] במכילתין [פרק א הלכה ד] המוכר בית לחבירו כיון שנכבר לתוכו פירות קנאו ליתא דהאי אכילת פירות הוא דהוי ומשמע דפליג אגמרא דילן כדפליג נמי במסירת מפתח דהתם נמי אמרינן דמסירת מפתח קונה ובגמ' דילן (ב"ק נב.) אמרינן דלא הוי אלא כמאן דאמר לך חזק וקני אבל העטור ז"ל סמך על הירושלמי וכ"כ הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות מכירה שאכילת פירות קונה בקרקעות וכבר השיגו הראב"ד ז"ל: רב יהודה **הנדואה** מארץ כוש. כוש (בראשית ב) מתרגמין הנדואה: **לתקיף ליה עלמא טובא. גוסס למות: אמר ליה. מר זוטרא:** לעבד שלוף לי מסאני **לקנותו בחזקה היה מתכוין שיהא נקנה בעבודתו כשימות אדוניו: איכא דאמרי גדול היה. העבד והחזיק בו** קודם שיזכה העבד בעצמו **מן ההפקר לפיכך קדם לפני המיתה וזכה בו והגר פירש למיתה ומר זוטרא פירש לחיים תחתיו שלא יהא העבד בלא אדון רגע אחד** והרי"ף ז"ל גורס וזה פירש לעבדות [ואיכא דאמרי] קטן הוה ולא כאבא שאול זו היא גירסת רש"י ז"ל כלומר **אע"פ שקטן היה הוצרך לכל זאת** ולא כאבא שאול דאמר קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם [הלכך לאבא שאול דאמר קטנים כל המחזיק בהם זכה בהם] לאחר מיתה הוה מצי למזכי בהו ואין גירסא זו מחוורת דלמאי נפקא נהי דסבירא ליה כאבא שאול הקדים לכך כדי שלא יקדמנו אחר ולפיכך נראה עיקר גירסת של הרי"ף ז"ל שהוא גורס קטן היה וכאבא שאול ופליג אתנא קמא ואליבא קמא לישנא בתרא ס"ל דבגדול דלא מהני ביה חזקה לאחר מיתה מחיים נמי לא מהני ביה למחיים ברשות אחר הוא אלא קטן הוה ובחזקה דלאחר מיתה קנייה וכאבא שאול ומה שהקדים להחזיק בו מחיים אינו מטעם קנייה דכיון דברשות אחר הוא לא מהניא ביה אלא כדי להראות לכל שהוא היה רוצה להחזיק בו ושוב לא יקדמנו אחר לאחר מיתה כיון שהוא היה מהפך לזכות בו ועוד שבתוך שמושו ימות האדון ונמצא זוכה בו מחמת שמושו שלאחר מיתה ומשום הא עובדא פסק הרי"ף ז"ל בפרק השולח (סוף סי' תנט) כרבי יעקב בר אידי דאמר התם [הלכה כאבא שאול ולא כרבי יוחנן דאמר] אין הלכה לפי שהוא גורס כאן וכאבא שאול וכמו שכתב שם בהלכות: מתני' רשב"א היא דסבירא ליה דלא אמרינן ניטו וילו באין כאחד הלכך אין יד לעבד ומשום הכי אמר דבשטר לוקח ע"י אחרים אבל לא ע"י עצמו אבל חכמים אומרים קונה [עצמו] בכסף ובשטר בין ע"י אחרים בין ע"י עצמו כדמפרש ואזיל הרי"ף ז"ל: לקי"ל **אין קנין** לעבד בלא רבו. ואין קנין לאשה בלא בעלה. הכא לא צריכינן לקנין אשה כלל אלא משום דלישנא הכי נקיטינן לה בגמ' גבי עבד ומיהו לאו למימרא לליהוי אשה כעבד דאילו עבד **נתן לו רבו** או אחר מתנה לא קנה כלל ואילו אשה נתן לה בעלה קנתה ואין הבעל אוכל פירות [כדאיתא בפ' חזקת הבתים [דף נא:] נתן לה אחר קנתה והבעל אוכל פירות] והכי איתא בירושלמי בפ' מציאת אשה [הלכה א] ואע"ג לעבד לר"מ יד עבד כיד רבו וזכתה אשה זכה בעלה מודה שאין לו עליה אלא אכילת פירות ואמרינן נמי בירושלמי בפרק הכותב [הלכה א] אילו אחר שכתב לה יש לו אכילת פירות הוא כתב לה לא כ"ש אלמא אחר שנתן לה מתנה אין לו לבעל אלא אכילת פירות בלבד וזה שלא כלברי רש"י ז"ל שכתב **בפרק בן סורר ומורר [לף עא.]** שמתנה שאדם נותן לאשת איש כמציאתה והכל של בעל וליתא ומפורש הוא בירוש' בפ' מציאת האשה [הלכה א] מה טעם אמרו מציאת אשה לבעלה א"ר יוסי שלא תהא אשה מברחת זהובים [מיד בעלה] ואומרת מציאה מצאתי הגע עצמך שנתן לה אחר מתנה קול יוצא למתנה ואין קול יוצא למציאה הלכך ולאי עבד ואשה **לא שוו אלא להכי** בלחוד מדמי להו דכי היכי דנותן מתנה לעבד **זכה בו רבו** ה"נ נותן מתנה לאשה ישנו לבעלה זכות באותה מתנה: בכסף ע"י עצמו כיצד כגון דאקני לי' אחד מנה ואמר ליה ע"מ שתצא בו לחירות הני תרי לישני נינהו בגמרא דרבא א"ר ששת לכ"ע כלומר בין לר"מ בין לרבנן למתני' אין קנין לעבד בלא רבו ואין קנין לאשה בלא בעלה [והכא במאי עסקינן] כגון דאקני ליה אחר מנה על מנת שאין לרבו רשות בו דר"מ סבר כי א"ל קני קנה **[עבד וקנה רבו]** וכי אמר ליה על מנת לאו כלום קא אמר ליה ורבנן סברי [כיון דאמר ליה ע"מ מהני ליה תנאיה ור' אלעזר אמר כל כה"ג כ"ע לא פליגי דקני עבד וקני רביה והכ"ע דקני כגון דאקני ליה אחר מנה וא"ל ע"מ שתצא בו לחירות ור"מ סבר כי א"ל קני קנה עבד **וקנה רביה וכי א"ל ע"מ** שתצא ביה לחירות ולא כלום קאמר ליה ורבנן סברי] לדידיה נמי לא מקני ליה דהא אמר ליה ע"מ שתצא בו לחירות והרב אלפסי ז"ל כתב לשונו של ר"א [ואיכא למידק] דהכא משמע אליבא דר"א דאפי' רבנן מודו דהיכא דאמר **לה ע"מ שאין לבעליך רשות** בהם [דלא מהני ולר' מאיר משמע] שאפי' **(לה) לא הקנה [לה]** קנין גמור אלא לדבר אחד בלבד כגון ע"מ שתפדי בו את המעשר דלא מהני כי היכי דלא מהני **כי אמר לעבד ע"מ** שתצא בו לחירות והכי מוכח בגמ' דרמינן דר"מ אדר"מ ודרבנן אדרבנן מהא דתניא [דף כד.] אין אשה פודה מעשר שני בלא חומש ולוק ותשכח ואילו התם בפרק בתרא דנדרים משמע לר"מ כי אמר לה הכי מהני ולרבנן אפי' בלאו הכי כגון דאמר **לה ע"מ שאין לבעליך רשות** בהן בלחוד מהני דתנן התם [דף פח.] המודר הנאה מחתנו ורוצה ליתן מעות לבתו אומר הרי מעות הללו נתונים לך במתנה **ע"מ שאין לבעליך רשות** בהן אלא מה שאת נותנת לפיך ואיתמר עלה בגמ' אמר רב לא שנו אלא שאמר לה מה שאת נותנת לפיך אבל אם אמר לה מה שתרצי עשי קנה יתהון בעל ושמואל אמר אפילו אמר לה מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל ואמרי' עלה **בגמ' דרב דאמר כר"מ** אלמא לאפי' לר"מ כי מייחד לה לדידה מידי כגון שאת נותנת לפיך מהני ולרבנן אפי' כי מקני לה לדידה נמי [לגמרי] מהני דהא אמר שמואל אליבייהו דאפי' אמר לה מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל וא"כ קשיא דר"מ אדר"מ וקשיא דרבנן אדרבנן ולפיכך כתב ר"ת ז"ל

ואין חבין לאדם אלא בפניו: ובשטר ע"י עצמו כיצד כגון דכתב ליה הרי את בן חורין הרי את לעצמך ומסר לו השטר דקי"ל גיטו וידו באין כאחד ובשטר ע"י אחרים כיצד כגון שכתב לו רבו גט חירות וזיכה לו ע"י אחר כיון דזכות הוא לו זכין לו לאדם שלא בפניו וכן הלכתא (דף כד.) תנא עבד יוצא בשן ועין ובראשי אברים שאינן חוזרין בשלמא שן ועין כתיבי אלא ראשי אברים שאינן חוזרין מנא לן כשן ועין מה שן ועין מומין שבגלוי ואינן חוזרין אף כל מומין

לסוגיא דהתם דלא כר"א ולדידיה רב דאמר כרבנן ושמואל [דאמר] דאפי' אמר מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל ואי פליגא אדר"א דהא מה שתרצי עשי כמ"ל ע"מ שאין לרבך רשות למי ולר"א לדברי הכל קנה **עבד וקנה רבו אלא** שמואל ואי סבירא לי' כרבא אמר רב ששת למוקי פלוגתייהו בע"מ שאין לרבך רשות בהן וכיון דסוגיין דהתם כרבא אמר רב ששת כתב ר"ת ז"ל דקי"ל כוותיה ופסק כרב דסבירא ליה כר"מ דעיקר פלוגתייהו התם באיסורי הוא וקי"ל כרב באיסורי ולפי זה לרבא אמר רב ששת היכא דאמר ע"מ שתצא בו לחירות אפי' ר"מ מודה דלא קנה רבו כדאמרינן התם במה שאת נותנת לפיך לר"מ וכ"ת א"כ היכי אמר ר"מ בכסף ע"י אחרים דמשמע **דע"י עצמו כלל לא** דהא משכחת לה בעל מנת שתצא בו לחירות [יש לומר] דס"ל לרבא אמר רב ששת דכי האי גוונא נמי ע"י אחרים מיקרי דהא לא קני להו עבד אלא לענין שיצא בו לחירות. ונמצא פסקן של דברים לפי שטה זו דבין בעבד בין באשה אי אמר **ע"מ שאין לרבך ולבעליך רשות בו** בלחוד לא מהני ואי מייחל להו לדידהו מידי מהני כגון שאת נותנת לפיך וכסבריה דרב ואליבא דר"מ אבל הריא"ף ז"ל פסק כאן כר"א ואליבא דרבנן וכיון שהוא פוסק כרבנן ואי קי"ל כשמואל דאמר התם דאפי' מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל דבדרבנן שייכא וכיון שכן הדרא קושיא לדוכתיה דקשיא דר"מ אדר"מ ורבנן אדרבנן וקשיא הלכתא אהלכתא י"ל דרבנן אדרבנן והלכתא אהלכתא לא קשיא דר"א לא קאמר אלא בעבד כי אמר שאין לרבך רשות בו בלחוד אפי' לרבנן לא מהני אבל אשה **לא מדמי ליה לעבד להכי** והיינו דקאמר כל בכי האי גוונא כ"ע לא פליגי **דקנה עבד וקנה רבו** ולא מסיים בה וקנתה אשה קנה בעלה כדמסיים בה לעיל רבא א"ר ששת אלמא ס"ל דנהי דבעבד תנאי דשאין לרבך רשות בו בלחוד לא מהני באשה תנאי דשאין לבעליך רשות בהן בלחוד מהני והיינו דשמואל דנדרים ולא קשיא הלכתא אהלכתא ולא תקשי לך כיון דמפלגינן בין אשה לעבד [היכי מרמינן] בסוגיין בגמ' אשה ועבד אהדדי ומדמינן להו בין אליבא דר"מ בין אליבא דרבנן משום דההוא גוונא דקא מדמי להו בה אינה ענין לזו כלל ויתבאר בסמוך בס"ד וכ"ת אכתי קשיא דר"מ אדר"מ דאילו [הכא] משמע דס"ל דר"א אליביה דאפי' באומר **ע"מ שאין לבעליך רשות** בהן ועוד דלדידיה (נמי) מייחל כגון ע"מ שתפדי בו את המעשר דלא מהני כדאיתא בגמ' והתם אמר רב אליבא דר"מ דבמייחל לה מידי כגון שאומר לה אלא מה שאת נותנת לפיך דמהני לא קשיא דכי אמר ר"א כגון דאקני ליה אחר מנה וא"ל ע"מ שתצא בו לחירות דלר"מ לא [מהני] ומדמינן נמי אשה לעבד באומר ע"מ שתפדי בו את המעשר לאו באומר נמי **ע"מ שאין לרבך ולבעליך רשות בו** מיירי אלא דאמר האי תנאי בלחוד ע"מ שתצא בו לחירות א"נ ע"מ שתפדי בו את המעשר [ומשום הכי] ס"ל דר"מ דכל כי האי גוונא לא שנא אשה ולא שנא עבד לא מהני משום דלא אתני שלא יהא **לרב ולבעל רשות בו** אלא נעשה כאומר הרי הוא לכם ולרב או לבעל ע"מ שיעשה בו דבר פלוני [וכיון שכן] דינא הוא דליקני אדון וליקני בעל ואין לחלק בזה בין עבד לאשה מאחר שאין הטעם אלא לפי שאין לדברי התנאי מספיקין שלפי תנאו הרי הקנה לאדון ולבעל ומש"ה דמי בכי האי גוונא אשה לעבד אהדדי אבל באומר **ע"מ שאין לרבך ובעליך רשות בו** בלחוד ואליבא דרבנן בזה יש לחלק בין אשה לעבד שהרי התנאי מספיק בעצמו אלא מפני שעבד הורע כחו לא מהני ביה תנאה ואשה מפני שיפה כחה שאינה כל כך משועבדת לבעלה מהני בה והיינו ההיא דשמואל דנדרים דאמר אפי' מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל. ונמצא פסקן של דברים לפי שטה זו דאומר ע"מ שאין לרבך רשות בו בלחוד **לא מהני אפי'** לרבנן כר"א דהכא ובאשה מהני כשמואל דנדרים אבל באומר ע"מ שאין לרבך רשות בו אלא שתצא לחירות לר"מ אי נמי שתצא בו לחירות בלבד לרבנן אפי' בעבד מהני וא"צ"ל באשה ויש לר"ס במז"ל דרך אחרת [בפ"ז מהלכות נדרים ובפ"ג מהל' זכייה ע"ש בפי' המגיד] שהוא סובר דכי אמר שמואל אפי' מה שתרצי עשי לא קנה יתהון בעל דוקא לאמר הכי [אלא מה שתרצי עשי אבל באומר **ע"מ שאין לבעליך רשות בהם**] בלחוד קנה יתהון בעל וכתבתיו במסכת נדרים [דף פח:] בסייעתא דשמיא: ודאמרינן דבאמר ליה ע"מ שאין לרבך רשות בו בלחוד כ"ע לא פליגי דקני עבד וקני רבו משמע דאע"ג דכפליה לתנאיה ואמר ואם יהיה לרבך רשות בו איני רוצה שתקנה אפ"ה קני עבד וקני רבו דהא ודאי ר"מ דאמר **כי א"ל קני קנה וכי א"ל ע"מ לאו כלום בכי האי** גוונא קאמר דאי בדלא כפליה מאי איריא האי תנאה האי כולהו תנאי לעלמא נמי אי **לא כפלינהו לא מהני לר"מ** דהא איהו בכולהו [דף סא.] בעי תנאי כפול אלא ודאי אפילו בכפליה קאמר דלא מהני ולרבנן נמי בכה"ג מודו באומר ע"מ שאין לרבך רשות בלחוד לא מהני ולפיכך יש שמתמיהין היאך אפשר דקני עבד וקני רבו והרי הוא מתנה ואמר **שאם יהא לרבו רשות בו** שאינו רוצה שיקנה כלל ונהי דס"ל לא"א לתנאי זה שיחול מ"מ הוה להו למימר דלאו האי יקנה ולאו האי יקנה ולאו קושיא היא שהרי שנינו בפרק המגרש [דף פד.] ובסוף פרק הפועלים [דף צד.] שהאומר הרי זה גיטך ע"מ שתעלי לרקיע ע"מ שתרדי לתהום שאע"פ שלא נתקיים התנאי הרי זה גט דכלל אמר ר' יהודה בן תימא כל שאי אפשר לקיימו **בסופו והתנה עליו בתחלתו אינו** אלא כמפליגה בדברים וכשר ופסקו התם הלכה כר' יהודה וטעמא דמילתא משום דמאן דמתנה בתנאי שאפשר לו לקיימו דעתו שאם יתקיים התנאי יקנה ואי לא לא אבל מי שמתנה בדבר שאי אפשר לו לקיימו אמרינן ודאי האי גברא דעתיה לאקנויי דאי לא לשתוק דהא ידע דמאי דקא מתנה אי אפשר לו להתקיים הלכך ודאי תנאה דרמי במלתא אינו אלא לשחק בו ולאו לעכובא דה"נ הרי א"א לקיימו: [דף כג.] **ובכסף ע"י אחרים כיצד וכו'.** ואע"פ שנתנו לרב שלא מדעתו של עבד דקיי"ל זכות הוא לעבד שיצא מתחת רבו לחירות וכו'. מדברי הריא"ף ז"ל נראה שהוא סובר דדוקא שלא מדעתו אבל בע"כ לא דהא דאמרי' זכין לאדם שלא בפניו ה"מ דכי שמע נתרצה או שתק אבל בעומד וצווח כששמע לא כדמוכח בהדיא בפ"ב דחולין [דף לט:] וכך נראה מדברי הרמב"ם ז"ל בפרק ה' מהלכות עבדים כדברי הריא"ף ז"ל אבל אחרים אומרים שקונה עצמו בכסף ע"י אחרים אפילו בעומד וצווח כדאמרי' בגמ' [דף כג.] אליבא דר"מ דכיון דקני ליה רביה בכסף בע"כ מקני ליה נמי בע"כ וכמו שכתבתי במשנתינו ואע"ג דהאי טעמא לר"מ איתמר כיון דלא אשכחן דרבנן פליגי עליה בהא מסתמא ודאי הכי דינו אפי' לרבנן ומיהו בשטר ע"י אחרים דווקא שלא מדעתו אבל בע"כ לא משום דשטר קבלת אחרים גרמה לו וכמו שכתבתי למעלה: [דף כד.] **תנא יוצא בשן ועין.** אמתניתין קאי דקאמר וקונה את עצמו: ובראשי אברים. **כ"ד הם ומנוין הם אצל נגעים ומייתי להו לקמן: שאין חוזרין. אם ניטלו כשן ועין** ובגמ'

שבגלוי ואינן חוזרין:

(* ד"ת מ"ז תנו רבנן) (דף כה.) עשרים וארבעה ראשי אברים באדם שכולן אינן מטמאין במחיה ואלו הן ראשי אצבעות ידים ורגלים וראשי אזנים וראש החוטם וראש הגויה וראשי הדדין שבאשה רבי יהודה אומר אף באיש ותאני עלה וכולן עבד יוצא בהן לחירות רבי אומר אף הסירוס בן עזאי אומר אף הלשון:

(דף כד:) ת"ר וכולן עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור דברי ר"ש ר"מ אומר אינו צריך ר' אלעזר אומר צריך ר' טרפון אומר א"צ ר"ע אומר צריך המכריעין לפני חכמים אומרים נראין דברי ר"ט בשן ועין שהתורה זכתה לו ודברי ר"ע בשאר אברים הואיל ומדרש חכמים הוא והלכתא כר"ע דר"ט חבירו הוא וקי"ל (עירובין דף מו:) * ועיי' כתובות דף פד: (ג"א) הלכה כר"ע מחבירו

ואע"ג דמכריעין לפני חכמים אמרו נראין דברי ר"ט בשן ועין לא סמכינן אהא דלא אמרינן כ"מ ששנים חולקין ואחד מכריע הלכה כדברי המכריע אלא במתני' אבל בברייתא לא דגרסי' בפ' כירה בענין הא דתניא (שבת דף לט.) לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן דברי ר' מאיר ר"ש מתיר ר' יהודה אומר בחמין אסור בצונן מותר אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן הלכה כרבי יהודה אמר ליה רב יוסף לרבב"ח בפירוש שמיע לך או מכללא שמיע לך מאי כללא דא"ר תנחום א"ר יוחנן א"ר ינאי אמר רבי כ"מ ששנים חולקין ואחד מכריע הלכתא כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניות שאע"פ שר' אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ור"ע מכריע אין הלכה כדברי המכריע דר"ע גבי ר' אליעזר ור' יהושע תלמיד הוא ועוד הא הדר ביה ר"ע לגבי רבי יהושע ואמר ליה ואי מכללא מאי דלמא הני מילי במתני' אבל בברייתא לא אמר ליה אנא בפירוש שמיע לי:

תנו רבנן הכהו על עינו וסמאה על [אזנו] וחרשה עבד יוצא בהן לחירות כנגד עינו ואינו רואה כנגד אזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות מ"ט כיון דבר דעתא הוא איהו בעית נפשיה דתניא המבעית את חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים כיצד תקע באזנו וחרשה פטור אחזו ותקע באזנו וחרשה חייב:

יום קצב

ת"ר הכהו על עינו וכהתה על שינו ונדדה אם יכול להשתמש בהן עכשיו אין עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו עבד יוצא בהן לחירות תניא אידך הרי שהיתה עינו כהויה וסמאה שינו נדודה והפילה אם היה יכול להשתמש בבר עבד יוצא בהן לחירות ואם לאו אין עבד יוצא בהן לחירות:

ילפינן הכי בכלל ופרט וכלל: [דף כה.] כ"ל **ראשי אברים** שבאדם כולן **אין מטמאין משום מחיה.** מחיה **שם א' מן הנגעים** הוא ובעינן בנגעים שיהא כולו נראה כאחד כדכתיב (ויקרא י"ג:י"ב) **לכל מראה עיני הכהן** ואע"ג דהאי קרא לאו במחיה כתיב אכולהו נגעים שדי ליה כדתנן (סנהדרין דף לד:) סומא באחת מעיניו [אינו] רואה את הנגעים וגמרינן הכי מהאי קרא משום דכתיב עיני ואמרינן אינו רואה את הנגעים סתמא אכולהו והאי דנקיט הכא מחיה טפי מאינך משום דשיעורו מרובה משאר נגעים דבעי' כגריס נגע וכעדשה מחיה סמוך לו והני כ"ל ראשי אברים מקומן משופע ואין שעורה של מחיה נראה בהן כאחת: **וראשי אזנים. שפתי האוזן:** ראש הגויה. גיד: **וראשי דדין שבאשה. אבל של איש אינן בולטין** כ"כ שיהיו משופעין: וכולן עבד יוצא בהן **לחירות.** וה"ה לשאר אברים שבגלוי ואינן חוזרין והני אצטריך לאשמועינן דאע"ג דלענין נגעים לא קרינן **בהו לכל מראה עיני הכהן** לענין עבד **מום שבגלוי הוא: אף הסירוס.** מפרש בגמ' סירוס דביצים שכיון שהן נכרין מבחוץ מומין שבגלוי מיקרי לאי סירוס דגיד הא תנא ליה וראש הגויה: **אף הלשון. שדרכו לירָאות כשהוא מדבר מום שבגלוי הוא:** תנו רבנן וכולן עבד יוצא בהן **לחירות.** אכ"ל ראשי אברים קאי: **וצריך גט שחרור. להתירו בבת חורין: שהתורה זכתה לו. דכתיב בקראי בהדיא:** הואיל ומדרש חכמים הוא. חיישינן שמא ימצאנו בשוק ויאמר לו עבדי אתה שאין המדרש ידוע לכל כך פירש

רבינו תם ז"ל: לא ישתטף אדם כל גופו בין בחמין בין בצונן. שמא יבא להחם חמין בשבת: חוץ מקולי מטלניות. פלוגתא היא לענין טומאה בפרק במה מדליקין (דף כט.) ונ"ל שזה שכתב הרי"ף ז"ל לא קיי"ל הכא כדברי המכריע משום דבברייתא הוא לרווחא למילתא אמר הכי וקושטא למילתא ולאי הכי הוא אבל הך הכרעה אפילו הות במתני' לא הוה קי"ל כדברי המכריע לפי שהיא [הכרעה שלישית] ולא הויא הכרעה כדאיתא בפרק במה מדליקין [דף כט.] ובראשית הגז [דף קלז.] לוק ותשכח: ת"ר וכו' **כנגד עינו** ואינו רואה. **שהכה בכותל והבעיתו בקול ואינו רואה או נתחרש:** כיון **דבר דעת הוא** איהו בעית אנפשיה. מדעתו **נבעת שנותן לב אל פחד הקול הבא פתאום** הלכך אע"ג דקלא מילתא היא כדאמרי' בגמ' [דף כד:] דסוס שצנף וחמור שנער ושברו בקול כלים בתוך הבית משלמין חצי נזק הכא פטור: הכהו על עינו **וכהתה. לא נסמית לגמרי שהרי רואה במקצתו:** הרי שהיתה עינו כהויה וסמאה. לגמרי: אם היה משתמש בהם כבר עבד יוצא בהם **לחירות.** ומיהו משמע לי דדוקא סמאה לגמרי הא לאו הכי אע"פ שעכשיו אינו יכול להשתמש בה אין עבד יוצא בהן לחירות דהלא מתרתי בעי או שנהו מנהורא בריא לאינו יכול להשתמש בה או מנהורא כחישא שהיה יכול להשתמש בה לסמיות עיניה לגמרי אבל מנהורא כחישא דיכול להשתמש לשאינו יכול להשתמש לא סגי והכי מוכח בצריכותא דעבדינן בגמ':

תנו רבנן הרי שהיה רבו רופא ואמר לו כחול לי עיני וסמאה חתור לי שיני והפילה שיחק באדון ויצא לחירות רבן שמעון בן גמליאל אומר ושחתה עד שיתכוין לשחתה וקיימא לן דיחיד ורבים הלכה כרבים אמר רב ששת הרי שהיתה עינו סמויה וחטטה עבד יוצא בהן לחירות מאי טעמא מחוסר אבר הוא אמר רב חייא בר אשי אמר רב היתה לו אצבע (דף כה.) יתרה וחתכה עבד יוצא בה לחירות אמר רב חסדא ותא שנספרת ע"ג היד:

(דף כה:) **מתני'** בהמה גסה נקנית במסירה והדקה בהגבהה דברי ר"מ [ור' אלעזר] וחכמים אומרים בהמה דקה נקנית במשיכה (דף כו.) נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף בשטר ובחזקה ושאין להן אחריות אין נקנין אלא במשיכה נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות בכסף בשטר ובחזקה

חתור שיני. **לנקרה ולגרר סביב מושבה:** רשב"ג אומר ושחתה על שיתכוין לשחתה. ובגמ' אמרינן דהאי קרא מוקי ליה ת"ק להושיט ידו למעי שפחתו והוציא עובר שבמעיה וסימא עין העובר לפטור **לפי שלא נתכוין לעין כלל אבל כחול לי עיני כיון שנתכוין לעין אע"פ שלא נתכוין לשחתה חייב.** וחטטה. הוציאה לחוץ: **שנספרת ע"ג היד. שהיתה בשורת שאר אצבעות** וזה שכתב הריא"ף ז"ל שמועות הללו שבעבד כנעני אע"ג דיציאה לשן ועין וראשי אברים קנסא הוא ובעינן ביה מומחין וליכא כתב הרמב"ן ז"ל דהיינו טעמא משום דקיי"ל בקנסא דאי תפס לא מפקינן מיניה כדאיתא בפ"ק [דבבא קמא] (דף טו:) ובפרק אלו נערות (דף מא:) וכיון דעבד תפוס הוא בעצמו מכיון שהפיל **שינו לא יהבינן ליה** רשותא להשתעבד ביה ומשמתינן ליה עד דכתב ליה גיטא לחירותא ואפילו למ"ד אינו צריך גט שחרור ה"מ בזמן דאיכא סמוכין אבל האידנא צריך לפי שבהעמדת ב"ד הוא שיצא לחירות ולא משעת חבלה כדאיתא בפ' מרובה (דף עה.) הלכך האידנא כיון דליכא סמוכין ליכא העמדת ב"ד וצריך גט שחרור לדברי הכל: [דף כה:] מתני' בהמה גסה **נקנית במסירה** והדקה **בהגבהה.** דוקא לדברי ר"מ ורבנן פליגי עליה בגמ' ואמרי בין גסה בין דקה במשיכה. ומסירה פירש"י ז"ל שהבעלים **מוסרין אותה ללוקח באפסר או בשערה** ולאו דוקא שה"ה שימסרנה מיד ליד אלא כל שאוחז במנותו סגי והיינו דתני **לעיל בגמ' [דף כב:]** אוחז בטלפה בשערה וכו' ובפרק הספינה [דף עו:] נמי אמרי' אי לא"ל לך חזק וקני ה"נ דקני כלומר מדין מסירה כדאיתא התם בהדיא ומדקאמר לך חזק ולא קאמר תא חזק ש"מ דלא בעינן מיד ליד ואף רש"י ז"ל **שפי' כאן שהבעלים מוסרין אותה ללוקח באפסר פי' למעלה אוחז בטלפה במנות המוכר:** וכתב רש"י ז"ל דוקא **במסירה אבל במשיכה לא מקניא לפי שאין דרכה בכך להוליכה לפניו** ואין זה מחוור דהא בגמ' משמע דשמואל [ס"ל] כמתני' דנקנית במסירה ואילו בפ"ק דמציעא (דף ח:) אמרינן ש"מ דמר שמואל תרתי רכוב ומנהיג חד קני וחד לא קני ואמרינן היכי דמי אי לימא רכוב לחודיה ומנהיג לחודיה מי איכא למאן דאמר לא קני ומנהיג מדין משיכה הוא דמקני אלמא מ"ד במסירה מודה במשיכה וכי תימא דהתם במציאה איירי משום דלית בה דעת אחרת מקנה ולא אפשר במסירה תקון משיכה אבל בעלמא **במסירה דוקא ולא במשיכה** ליתא דהא אמרי' התם [דף ט.] ר' אלעזר אומר רכוב בעיר ומנהיג בשדה קנה ואוקימנא לה במקח וממכר אלמא לר' אלעזר דאמר הכא במסירה נקנית היא במשיכה אלא ודאי אף במסירה קאמרי' וכ"ש במשיכה דעדיפא טפי כדמוכח בפרק הספינה (דף עו.) דתניא התם [ספינה] נקנית במסירה לדברי רבי וחכ"א לא קנה עד שימשכנה מדקא אמר עד משמע דמשיכה עדיפא ואע"ג דבמסקנא אמרי' התם דבקפילא פליגי מ"מ ממאי דקא ס"ד מעיקרא משמע דמשיכה עדיפא ואמרינן נמי התם אי [כר' תקני] ספינה נמי במסירה מדקאמר תקני נמי במסירה משמע דכ"ש במשיכה וה"פ ל"ל משיכה תקני אף במסירה הלכך אפילו את"ל דאין דרכה במשיכה אעפ"כ נקנית היא בכך דמה דאמרי' התם (ב"ב דף פו.) לא שאנו אלא בדברים שאין דרכן להגביה אבל בדברים שדרכן להגביה בהגבהה אין במשיכה לא למשמע מינה דכל מידי מיקני כי אורחיה היינו לומר דבדברים שאין דרכן להגביה לא הצריכו הגבהה אבל ודאי אי עבד מהני דהא אמרי' הכא בגמ' [דף כה:] דאפי' [פיל] לר"ש נקנה בהגבהה בחבילי זמורות ואע"פ שאין [דרכו] בכך ואמרינן **לעיל [דף כב:]** דהגביהו רבו לעבד קנאו מדין הגבהה אע"ג דלאו אורחיה בהכי משיכה נמי כיון דעדיפא ממסירה וכדכתיבנא אפי' תימא לומר שאין דרכה בכך נקנית היא בה אפי' לר' מאיר. ומיהו לאו למימר שהמסירה והמשיכה קונין בה ברשות אחד לפי שאין המסירה קונה אלא בר"ה ובחצר שאינה של שניהם והמשיכה אינה קונה אלא בסימטא ובחצר שהיא של שניהם וטעמא דמילתא משום דמשיכה היינו שמושך הדבר לרשותו ואלו ר"ה לאו רשותו הוא שהרי אין לו רשות [להניח] שם כליו והיינו דאמרי' בפרק הספינה (דף עו:) דאביי ורבא דאמרי תרווייהו מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה [של שניהם ומשיכה קונה בסימטא ובחצר] של שניהם והגבהה קונה בכ"מ וה"פ מסירה בדברים הכבדים כספינה וכיוצא בה ובהמה גסה לר"מ קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם אבל משיכה אינה קונה שם אפי' לדברים הללו וכ"ת היכי אפשר דהא משיכה עדיפא ממסירה כדכתבי' ועוד דבכלל משיכה מסירה שכיון שהוכחנו למעלה דבמסירה לא בעי' שימסור אותה המקנה מיד ליד אלא שיתפסנה הקונה ברשותו כיון שמשכה הרי תפס אותה ואי אפשר למשיכה בלא מסירה וכיון שהמסירה קונה בר"ה היאך איפשר שהמשיכה לא תקנה בה לאו קושיא היא דכיון שמשך גלי אדעתיה דלא ניחא ליה דליקני במסירה אלא במשיכה ומשיכה בר"ה לאו מידי הוא וכדכתיבנא ומ"ה אמרי אביי ורבא דמסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם כספינה וכיוצא בה אבל לא משיכה ובהמה גסה כך היא דינא לר"מ ומ"ה קאמר דבהמה גסה כיון שאין דרכה להמשך נקנית בר"ה במסירה והדקה שדרכה להגביה בהגבהה ורבנן דפליגי עליה ואמרי זו וזו כלומר דקה וגסה במשיכה כדאיתא בגמ' סבירא להו דבהמה דקה אין דרכה להגביהה [ולפיכך נקנית במשיכה ובהמה גסה נמי אין דינה כדברים הכבדים הנקנים במשיכה] ולפיכך אינה נקנית אלא במשיכה ובסימטא דוקא ואביי ורבא דאמרי דמסירה קונה בר"ה לא אמרו אלא בדברים הכבדים כספינה וכיוצא בה ומאי דאמרי דמשיכה קונה בסימטא ובחצר של שניהם היינו לומר שאפילו הדברים הכבדים אין נקנין בסימטא אלא במשיכה אבל לא במסירה דכיון דבסימטא אפשר למעבד בה משיכה אין המסירה הגרועה קונה בה א"נ היינו טעמא דמסירה לא קני בסימטא משום שכיון שיש רשות לכל אחד להניח שם כליו מוכר שקדם והניח ספינתו שם זכה באותו מקום והויא לה מסירה ברשות מוכר דודאי לא מהניא שהרי רשותו של מוכר מבטלת תפיסתו והיינו ברייתא דקתני התם בפרק הספינה [דף עה:] ספינה נקנית במשיכה כלומר ולא במסירה ואוקי לה בסימטא נמצא לפי דרך זה שכשם שאין המשיכה קונה לעולם בר"ה כך אין המסירה קונה בסימטא

וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהן:

גמ' (דף כה:) דרש רב בקמחוניא בהמה גסה נקנית במשיכה אשכחינהו שמואל לתלמידי דרב אמר להו מאי אמר רב בבהמה גסה אמרו ליה הכי אמר רב בהמה גסה נקנית במשיכה והא אנן במסירה תנן איהו נמי במסירה קאמר והדר ביה הוא דאמר בי האי תנא דתניא וחכ"א זו וזו נקנית במשיכה וכן הלכתא:

נכסים שיש להן אחריות נקנין בכסף. (דף כו.) אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותבין שטר אבל במקום שכותבין לא קנה עד שיכתוב שטר ואי פריש פריש כי

וזהו לעת הרי"ף ז"ל ומתלמידיו הריב"ן מג"ש והרמב"ס ז"ל וכן הסכים רבינו שמואל. אבל ר"ת ז"ל חולק ואמר שהלברים הכבלים הנקנין במסירה אף בסימטא הס נקנין ואביי ורבא ה"ק מסירה קונה ברה"ר כלומר שהלברים הכבלים הנקנין במסירה אף ברשות הרבים הן נקנין בה וכ"ש בסימטא אבל הלברים הקלין שלרכן לימשך וצריכין משיכה אין נקנין אלא בסימטא ובחצר של שניהם נמצאת אומר לפי לרך זה שהמסירה לדברים הנקנין בה קונה בין ברשות הרבים בין בסימטא אבל המשיכה לדברים הצריכין אותה אינה קונה אלא בסימטא ואין לרך זה מחוור דברייתא דקתני התם ספינה נקנית במשיכה לאוקימנא לה בסימטא במשיכה ולא במסירה קאמר מלאקשינן התם אי הכי תקני נמי ספינה במסירה ושמע מינה שאין הלברים הכבלים הנקנין [במסירה נקנין בה] בסימטא אלא ברשות הרבים לוקא. ויש כאן לעת אחרת שאין הפרש בין הלברים הכבלין לקלין אלא הכל תלוי ברשויות ואביי ורבא הכי קאמרי אף שלרכו לימשך נקנה ברשות הרבים במסירה שכיון שאין המשיכה קונה ברשות הרבים לא הטריחוהו להוציאו מרשות הרבים לסימטא. מסירה קונה ברשות הרבים בכל לבר והוא שלא יהא לרכו להגביה לכל שלרכו בכך אינו נקנה אלא בהגבהה אבל מכיון שאין לרכו להגביה משיכה קונה בסימטא כלומר שאפילו לברים הכבלין כל שהן בסימטא צריכין משיכה שכיון שאפשר לעשות משיכה באותו רשות עצמו לא הקילו עליו במסירה ולפי זה ר"מ ורבנן לברייתא להכא בסימטא פליגי לר"מ סבר כיון לבהמה גסה מן הלברים הכבלים היא אפילו בסימטא נקנית במסירה ולית ליה לאביי ורבא שיהא הלבר תלוי [ברשויות] אלא הכל לפי הלבר הנקנה אם לרכו במסירה או במשיכה ואביי ורבא לאמרו כרבנן לברייתא לאמרי זו וזו במשיכה לפי שאפילו הלברים הכבלים כל שהן בסימטא צריכים משיכה וקי"ל הכי וסימטא פירש רש"י ז"ל **להיינו קרן זוית הסמוכה לרחוב רשות הרבים והוא הפקר לרבים להמשך לתוכה הצריכין ליצא מן הלחק.** והוי יולע לכל היכא לבעי משיכה אם א"ל קני במסירה או שאמר לו לקנות במשיכה ברה"ר לא קנה לאע"ג לאמרינן לקמן בגמ' גבי כסף לבמקום שכותבין את השטר לא קנה על שיכתוב את השטר ואי פריש פריש התם הוא למלינא כסף לחולים קני אלא לבמקום שכותבין את השטר **לא סמכא לעתיה על לאיכא שטרא** הלכך אי פריש ואמר אקני בכספא בלחול כיון לסמכא לעתיה מהני אבל הכא למשיכה ברשות הרבים לאו כלום היא **כי א"ל קני מאי הוי** אטו אי אמר קני [באמירה] בלחול מי קני. ומה לאמרי' בפרק הספינה (לף פה:) גבי כליו של לוקח ברשות מוכר ללא קנה לוקח ואי [שם לף פו.] א"ל קני קנה התם נמי היינו טעמא משום למאי ללא קני כליו ברשות מוכר היינו לפי שאין רשות לו להניח שם כליו לכל מקום שיש לו רשות להניח **שם כליו קונה הילכך כל** היכא לא"ל קני הרי הוא כמשאיל לו מקום לכליו וקונה אבל מסירה ומשיכה היכא ללא קנו לאו מהאי טעמא הוא ומש"ה לא מהני אע"ג לפריש והכי מוכח בגמ' [לף נה:] לאמרי' פיל לר"ש במה יקנה ולא קאמר בלפריש: והגבהה בלברים הצריכין אותה נראה מלברי רש"י ז"ל שצריך להגביה שלשה טפחים לבגמ' אמרינן פיל לר' שמעון במה יקנה ואוקימנא בחבילי זמורות וכתב עלה רש"י ז"ל בשגבוהין מעל הקרקע ג' **טפחים לנפקא מתורת לבוד** והפיל עולה עליהן והויא לה הגבהה אלמא סבירא ליה ז"ל להגבהה ג' טפחים בעינן ור"ת ז"ל השיב עליו מלאמרינן גבי עירוב (עירובין עט:) ומזכה להו ע"י אחר ומגביהו מן **הקרקע כל שהוא** ומפרשינן בגמ' כמה כל שהוא טפח אלמא לין הגבהה טפח ויש לוחין לשאני שתופי מבואות לרבנן כלאמרי' בפרק התקבל (לף סל:) שאפי' קטן זוכה בו להם ומיהו אכתי קשיא מלקאמרי' בפרק המניח את הכל (לף ל.) ההופך את הגלל ברשות הרבים ובא אחר והוזק בה ההופך חייב ואוקימנא (בב"ק כט:) כגון שהפכה לפחות משלשה לכל הפיכה פחות משלשה משמע וא"ר אלעזר עלה לא שנו אלא שנתכוין לזכות בה אבל אם לא נתכוין לזכות בה פטור אלמא כל שנתכוין לזכות זכה והוה ליה בורו או מפקיר נזקיו ורש"י ז"ל נזהר בזה ופי' לאע"ג ללאו הגבהה מעלייתא היא קני להתחייב בנזקין כמפקיר נזקין הואיל ולעתו לזכות בה שמאותה שעה נסתלק מעשה ראשון וליתא [לבירושלמי התם בפ"ק ובפ"ק] למסכת למאי תני לה ללר' אלעזר בשם חזקיה ואמרי' עלה מילתיה לחזקיה אמרה המטלטלין נקנין בהפיכה אלמא לא בעינן שלשה טפחים אבל טפח מיהא בעינן כלאמרי' גבי עירוב: [לף כו.] **נכסים שיש להם אחריות וכו'.** אפרשנה בסמוך בס"ל: גמ' **והא אנן במסירה תנן** ואיהו נמי במסירה קאמר ורב נמי במסירה היה רגיל **לומר** הלר ביה **בתמיה ועל הכא שמואל קאמר לה כך פרש"י ז"ל אבל מגירסת הרי"ף ז"ל נראה לתלמידי לרב אהדרו לשמואל לרב נמי במסירה היה רגיל לומר אלא להלר ביה: זו וזו. הלקה והגסה וכי האי תנא ס"ל לרב: מתני' נכסים שיש להם אחריות. היינו קרקעות שאחריות כל אדם המלוה והנושא בחבירו עליהן סומך לפי שקיימין ועומדים: בחזקה. רפק בהו פורתא או לש אמגרי או נעל וגלר ופרץ כל שהוא** ובגמ' ילפינן להו לכסף ושטר וחזקה מקראי: ושאין **להם אחריות** אין נקנין אלא **במשיכה.** לר"ל מלאורייתא ולר' יוחנן מתקנתא לרבנן וכלאיתא בגמ' [לף נח:] ולא אתא למעוטי אלא קנינין לנכסין שיש להם אחריות להיינו כסף ושטר וחזקה אבל אין הכי נמי לנקנין במסירה ובהגבהה אלא לנקט משיכה משום לרוב קניות מטלטלין במשיכה הן כלאמר בכל לוכתא (ב"מ לף **מח.) והא לא** מסך אי נמי משום למשיכה עיקר לאי למ"ל משיכה מפורשת מן התורה לכתיב או קנה מיל עמיתך לבר הנקנה מיל ליל כלאיתא בגמ' טפי משמע מליסנא לקרא משיכה ממסירה והגבהה ללבר הנקנה מיל ליל משמע שיצאו מרשות מוכר לרשות לוקח והיינו במשיכה ומסירה והגבהה מינה איתרבו ואי לר' יוחנן למפרש טעמא שמא יאמר לו נשרפו חטיך בעליה עיקר תקנתא במשיכה הות שכיון שהוציאה מרשות מוכר לרשותו נפק ליה מההיא חששא אלא לאמור רבנן לתקני ליה הגבהה ומסירה משום לכיון שמסרה לו או הגביהה ולאי שיוציאנה משם ויביאנה לביתו ואי ממנע ולא עביל איהו לאפסיד אנפשיה ועול יש לומר טעם אחר במסירה שמאחר שאין המסירה קונה אלא ברה"ר ובחצר שאינה של שניהם ליכא למיחש שמא יאמר לו נשרפו חטיך [בעליה] ובלין הוא לליקני ליה מעות ברה"ר כיון לליכא למיחש להכי אלא ללא פלוג רבנן: נכסים שאין **להם אחריות נקנין עם נכסים וכו'. אם מכר מטלטלין עם הקרקע כיון שקנה לוקח את הקרקע באחד מג' קניים** האמורים למעלה נקנו המטלטלין עמה: **וזוקקין.**

הא דרב אידי בר אבין כי זבין ארעא אמר אי בעינא בכספא אקני ואי בעינא בשטרא אקני אי בעינא בכספא אקני דאי בעי למהדר לא מצי הדר ואי בעינא בשטרא אקני דאי בעינא למהדר הדרנא בי:

ובשטר אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה עד שיתן דמים ואי קשיא לך הא דתניא בשטר כיצד כתב לו על הנייר או על החרס אף על פי שאינו שוה פרוטה שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה התם במוכר שדהו מפני רעתה רב אשי אמר במתנה בקש ליתנה לו ולא כתב לו לשון

נכסים הללו שאין להם אחריות לקא מיירי בהו תנא את הנכסים שיש להם וכו' ואע"ג דאין נשבעין על הקרקעות לבלן כדנפקא לן בשבועות היכא דטענו מטלטלין וקרקעות ונתחייב להשבע על המטלטלין זוקקין את הקרקעות לשבועה. האי זוקקין אנכסים שאין להם אחריות קאי ולא אב"ל: גמ' לא שנו. לקני בכספא לחוליה: אלא במקום שאין רגילין **לכתוב שטר מכירה** אבל במקום שרגילין **לכתוב שטר מכירה לא** [קנה] **דכיון דרגילין בהכי לא סמכא דעתיה ללוקח על דנקיט שטרא ועיקר דעתו** [של לוקח] לקנותן **על השטר** הוא סומך: ואי פריש. **אם רציתי יקנה לי כספי או יקנה לי שטרי: אי בעינא וכו'. להכי אמר תרוייהו שיהא הוא יכול לחזור בו ולא המוכר כלמפרע ואזיל שאם בא המוכר לחזור יאמר לו אני רוצה [שיקנה לי כספי ואם בא הוא לחזור יאמר איני רוצה] שיהא כספי קונה על שיביא השטר וכל זמן שלא קבלתי השטר אחזור בי:** ואיכא מאן דאמר דהכא בשטר קנין לוקא עסקינן. כלומר שלשון השטר בענין שקונה בעצמו שכותב לו שדי מכורה לך ובכי האי גוונא אי **לא פריש אינו קונה אלא בשעת השטר** ולא משעה ראשונה וטעמא דמילתא משום דכל שיש לפניו שתי קניות **אין דעתו לקנות אלא בקנין** שהוא יותר מועיל ושטר יותר מועיל מכסף לפי שמועיל לקנין ומועיל לראיה אבל במקום שאין כותבין שטר קנין אע"פ שכותבין שטר ראיה שהוא להודאה על המכירה לאלתר הוא קונה בכסף ושמעתין מוכחא דבשטר קנין עסקינן מדאמרי' אי בעינא בשטרא אקנה דמשמע דבשטר ממש הוא קונה ודאמרי' בפ' חזקת הבתים (דף נד:) נכסי העובד כוכבים כלומר עובד כוכבים שמכר נכסיו לישראל בכסף ועדיין לא כתב לו את השטר הרי הן כמדבר וכל המחזיק בהן זכה בהן מאי טעמא עובד כוכבים מכי שקיל זוזי אסתלק וישראל לא קני אלא בשטרא הלכך כל המחזיק בהן זכה בהן התם בשטר קנין עסקינן ובמקום שכותבין את השטר היא מדקאמר לישראל לא קני אלא בשטרא דאי במקום שאין כותבין את השטר בכסף בלבד הוא קונה ואי בשטר ראיה עסקינן ומשעת נתינת הכסף (קנה) היכי אמרינן דכל המחזיק בהן זכה בהן דהא כי כתיב ליה עובד כוכבים שטרא אשתכח דקני ישראל ראשון למפרע משעת נתינת הכסף. ולי נראה ולאו דהתם בשטר קנין עסקינן מטעמא דכתיבנא אבל בשמעתין מדקאמרי' סתמא בכל שטר עסקי' שכיון שדרכן לכתוב את השטר לוקח **לא סמכא דעתיה על** שיכתוב את השטר ואפי' בשטר הודאה מיהו **במקום שנהגו לכתוב שטר** קנין תולה קנייתו על השטר ואינו קונה משעת נתינת הכסף והיינו ההיא דפרק חזקת הבתים אבל **במקום שנוהגין לכתוב שטר** ראיה לבד אי אפשר ללוקח שיתלה קנייתו בו שהרי אינו קונה בו אלא שכשנכתב אותו שטר קונה בכסף משעה ראשונה **וכל זמן שלא** נכתב אינו קונה משום דלא סמכה דעתיה ונקט הכא לישנא דאי בעינא בשטרא איקני מפני שיש שטר שהוא קונה דהיינו שטר קנין ואפי' בשטר ראיה נמי שייך לישני דאקני כיון שלא נגמר הקנין עד שעת כתיבתו אע"פ שקנה למפרע ועוד דמשום דאמר אי בעינא בכספא איקני אמר נמי אי בעינא בשטרא איקני וכן הרמב"ם ז"ל בפ"א מהל' **מכירה לא חלק ושטר** ראיה דקאמרי' שאינו מועיל לקנין היינו שטר הודאה בעלמא שמודה שמכר דשטר כזה אינו קונה אבל בשטר מכר כהני שטרי דידן אע"פ שכתוב בהן ומכרתי ונתתי לשון עבר שטר קנין הוא ולחזק הדבר כותבין כך כמו (בראשית כ"ג:י"ג) נתתי כסף השדה [שם] נתתיה לך [ואע"ג] דלקמן בסמוך אמרי' כתב לו על הנייר וכו' שדי מכורה לך שדי נתונה לך הרי זו מכורה ונתונה לאו דוקא דכתיב בהאי לישנא דהוא הדין נמי דאי כתב מכרתי ונתתי מהני ודאיה לדבר מדאמרי' בפ' השולח (דף מ:) נתתי שדה פלוני לפלוני נתתיה לו הרי היא שלו קנה ואמר ר' יוחנן וכולן בשטר כלומר שכתב לו בשטר כלשון הזה ומהני מדין קנין ולא מדין הודאה דאם כן באמירה בעלמא לסגי וכן דעת הרב בעל העיטור והרשב"א ז"ל: והיכא שקנה בחזקה במקום שכותבין את השטר כתב רבינו שמואל ז"ל בפרק חזקת הבתים [דף נח.] דקנה משום דחזקה קנייה אלימתא היא **דכיון שבא ברשותו סמכא דעתיה.** אבל הרמב"ן ז"ל כתב דמסתברא דכי אמרי' לא שנו אלא במקום שאין כותבין השטר אכולה מתני' קאי שלא מצינו שיפה כח חזקה מכח כסף אלא במה ששנו לקמן בברייתא [דף כז.] בגמ': ודאמרי' דבמקום שאין כותבין השטר קונה בכסף דחוליה לאו דוקא בשנתן כל הכסף אלא אפי' לא נתן אלא מקצת דמים סתם קונה והיינו דאמרי' בפ' השוכר את האומנין (דף עז:) מכר לו שדה באלף זוז ונתן לו מהן חמש מאות זוז קנה ומחזיר את השאר אפי' לאחר כמה שנים מיהו אמרי' התם דה"מ לוקח בדלא עייל ונפיק אזוזי אבל בדעייל ונפיק אזוזי לא קנה: וכתב ר"ח ז"ל דעייל ונפיק אזוזי דאמרי' דלא קנה היינו כגון דגלי דעתיה מוכר דלא מזבן לאשתלומי למי למחר וליומא אחרינא בלא נחיצותא [אלא לאשתלומי לבתר בנחיצותא וכלדברי הראב"ד לקמיה]. ואע"ג דאמרי' דעייל ונפיק אזוזי לא קני היינו לומר שאינו קונה כולו מיהו אמרי' התם דכל החוזר בו ידו על התחתונה שאם חוזר בו מוכר יד לוקח על העליונה רצה אומר לו תן לי מעותי או תן לי קרקע כנגד מעותי ונוטל כשער המקח כלומר לפי הדמים שפסקו ביניהם על כל השדה ונותן כחוש כדין חצי שדה אני מוכר לך ואם רצה מעות מגבהו מן העידית שבה כשער של עכשיו שחובו **הוא מגבהו ואם לוקח חוזר** בו יד מוכר על העליונה רצה אומר לו הילך מעותיך או הילך קרקע כנגד מעותיך ומהיכן מגבהו מן הזבורית כשער של עכשיו ולא כפי פסק המכר שהרי זה כגביית החוב אלא שהוא מן הזבורית וה"מ בלבד שראוי ליחלק דבכי האי גוונא הוא דאמרי' שאם חזר בו ידו על התחתונה ויטול חצי שדה שהרי הוא ראוי אבל בשדה שאין בו דין חלוקה כל היכא דעייל ונפיק אזוזי לא קנה כלל שהרי לא נתכוונו שיהו שותפין והיינו עובדא דחמרא דהתם דפש חד זוזא ועייל ונפיק [עליה] ואמרי' דלא קנה כלל מפני שאין החמור ראוי ליחלק ומיהו במוכר שדהו מפני רעתה אפי' עייל ונפיק אזוזי קני כדאיתא התם (דף עח.) וה"מ בנותן מקצת דמים סתם אבל היכא שנתן מקצת דמים ואמר לו ערבוני יקון קנה כנגד מעותיו לא פחות ולא יותר בין עייל ונפיק אזוזי בין לא עייל ונפיק בין יש בה דין חלוקה בין אין בה דין חלוקה ונוטל כחוש ונוטל כשער המקח דערבוני יקון משמע [כנגדו] והוה ליה כאילו נשתתפו לדעת והיינו דאמרי' התם הנותן ערבון לחברו וכו' ר' יהודה אומר דיו שיקנה כנגד ערבונו אמר רשב"ג בד"א בזמן **שאמר לו ערבוני יקון** וכו': ועייל ונפיק אזוזי דקאמרי' כתב הראב"ד ז"ל דאפי' בשהרחיב לו את הזמן כיון דכי מטי זמניה עייל ונפיק אזוזי לא קני דטעמא דעייל ונפיק אזוזי דלא קני היינו טעמא משום דמוכחא מילתא

מכר אלא כדי ליפות את כחו:

נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה מנא הני מילי אמר חזקיה אמר קרא (דברי הימים ב כ"א:ג') ויתן להם אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ולמגדנות עם ערי מצורות (אשר) ביהודה

(דף כז.) אמר * כל זה אינו מן ההלכות ונמחק ד"ת רבה בר יצחק אמר רב ב' שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה על מנת שיכתבו לו את השטר חוזר בו בין בשדה בין בשטר ורב חייא בר אבין אומר שלשה שטרות הן תרי הא דאמרן אידך אם קדם מוכר וכתב שטר ללוקח כאותה ששנינו כותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה עמו כיון שהחזיק זה בקרקע נקנה שטר כל מקום שהוא)

(דף כו.) איבעיא להו בעינן צבורין בהו או לא ואסיקנא (דף כז.) והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקני בעינן כלומר שצריך המקנה לומר לקונה קנה לך האי ארעא וקני אגבה הנך מטלטלין דאית לי במקום פלוני וכיון דאחזיק בההיא ארעא קנה לה לההיא ארעא וקני להו מטלטלי כל היכא דאיתנהו איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו תא שמע עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו אלמא שדה

למשום דאנטריכו ליה זוזי זבין ולא גמר ומקני על לפרע ליה והכא נמי משום זוזי דאנטריכו ליה להשוא זימנא זבין דהא כי מטי זימניה לאלתר נפיק ועאיל עלייהו והביא ראיה מדאמרי' התם (דף עז:) רשב"ג אומר מלמדין אותן שלא יחזרו בהן כותב לו אני פב"פ מכרתי שדה פלוני לפלוני באלף זוז ונתן לי מהם מאתים זוז והריני נושה בו שמונה מאות זוז ואם איתא למה ליה כולי האי ילמדם שירחיב לו את הזמן אלא ודאי לא מהני ולפי דבריו ז"ל יש ללמוד ממנה גם כן שאפילו בקנין חזקה או בחליפין היכא דעאיל ונפיק אזוזי לא קני דאי לא ילמדם שיקנו בחזקה או בחליפין אבל אין זו ראיה דעל כרחיך אי פריש ואמר דניחא ליה דליקני במקצת מעות קנה ואפי' עאיל ונפיק אזוזי ומעתה אין להביא ראיה מדברי רשב"ג לכל מה שכתבנו למעלה דאיהו חד מתרי תלת גווני נקט דהא בדפריש קני ולא קא"ל רשב"ג ואעפ"כ הדין דין אמת דכל היכא דעאיל ונפיק אזוזי לא שנא [מיד ולא שנא לאחר זמן לא שנא] בכסף ולא שנא בחזקה ובחליפין לא קני בר ממוכר שדהו מפני רעתה ודינין הללו מתבארין בפ' האומנין: **לא שנו אלא בשטר מתנה אבל במכר לא קנה על שיתן לו דמים. דלא גמר מוכר ומקני עד דקביל דמי ואע"ג דקביל** דמי נמי **בעינן שטרא אלא היכא דפריש כדאמרי' לעיל:** אע"פ שאין בהן שוה פרוטה. דסל"ק דכל פחות משוה פרוטה לאו כלום הוא א"נ איידי דנקט קידושין נקט לעיל [דף ט.] אע"פ שאין בהן שוה פרוטה דאיצטריך דסל"ק דכיון דבעל יהיב ליה ליבעי שוה פרוטה תנא ליה נמי הכא ולאו דוקא דכיון דמוכר יהיב ליה ללוקח מה לי שוה [פרוטה] מה לי אינו שוה [פרוטה]: **הרי זו מכורה ונתונה.** קס"ד או או קתני: **מפני רעתה. דניחא ליה למוכר דליקני ליה שטרא ללוקח כי היכי דלא ליתני למיהדר ביה: רב אשי אמר. הך מתני' בנותן מיירי וכולה חדא היא ולאו או או קתני אלא כך כתב לו שדי מכורה לך ונתונה לך ליפות את כחו שאם יגבנה בעל חובו של נותן ישוב עליו לגבותו ממנו דמים המפורשים** בשטר: ודאמרי' במכר דסתמא לא קנה על שיתן דמים משמע דאע"ג דלא עאיל ולא נפיק אזוזי לא קנה עד שיתן דמים אע"פ שכתב לו את השטר כבר ואיכא למידק מדאמר רבא בפרק האומנין [דף עז:] האי מאן דמזבין מידי לחבריה ועאיל ונפיק אזוזי לא קני לא עאיל ונפיק אזוזי קני אלמא כל שקנה באחד מדרכי ההקנאות כל היכא דלא עאיל ונפיק אזוזי קני איכא למימר דהתם כגון שקנה מטלטלין במשיכה או קרקע בחזקה דכיון שבא הדבר לרשות לוקח ואפ"ה מוכר לא עאיל ונפיק אזוזי מוכחא מילתא דגמר ומקני אבל בקנין שטר לא מוכחא מילתא דכיון שהמקח עדיין ברשות מוכר למה ליה לעיול וליפוק מימר אמר כשירצה לוקח מקחו יתן מעותי ומשום הכי אע"ג דלא עאיל ונפק אזוזי לא קנה עד שיתן דמים: והיכא דקנה מיניה בקנין סודר כתב הרב אלברגלוני ז"ל דפלוגתא היא ביני

רבוותא ז"ל איכא מאן דאמר דדיניה כשטר ולא קנה עד שיתן דמים ואיכא מאן דאמר דאלימא מילתא דקנין ואע"ג דלא יהיב זוזי קני והכי נמי מסתברא מדאמרינן בפרק קמא דבבא מציעא [דף טז:] המוצא שטר הקנאה בשוק יחזיר לבעלים אי משום כתב ללוות **ולא נוה הא** שעבד נפשיה ואם איתא דלא קנה על שיתן דמים ליחוש דלמא לא יהיב דמי אלא ש"מ דבדלא יהיב דמי נמי קנה וכ"ת ולטעמיך ליחוש דלמא עאיל ונפיק אזוזי דבכה"ג ודאי בקנין **לא קנה ואפי' בחזקה** נמי לא קנה לאו קושיא היא דמסתמא אמרינן דאם איתא דהוה עאיל ונפיק אזוזי קלא הוה לה למילתא: ודאמרי' לא קנה על שיתן לו דמים איכא מ"ד דלוקח כל הדמים אבל במקצת דמים אפילו לא עאיל ונפיק אזוזי לא קני דכי אמרינן (ב"מ דף עז:) דבמקצת דמים קנה הכל כל היכא דלא עאיל ונפיק אזוזי ה"מ בנותן מקצת דמים לשם קנין דכיון שקבלם לשם קנין ולא עאיל ונפיק אשארא גלי אדעתיה דניחא ליה דליקני בהכי אבל הכא דמים הללו לא לשם קנין נתנם לו שהרי בשטר הוא קונה אלא לשם פרעון נתנו ולפיכך אע"פ שקבלם אין כאן הוכחה דניחא ליה שיקנה בהן ולפיכך י"ל שאפילו כנגד מעותיו אינו קונה דכיון דבשטר הוא קונה אי אפשר לו לקנות בו מקצת השדה שעל כל השדה נכתב ולא על חציו וכיון שבטל כח השטר במקצתו בטל כולו: מנא ה"מ וכו' **ויתן להם אביהם** מתנות רבות. **בבני יהושפט כתיב וסיפא דקרא עם ערי מצורות ביהודה:** [דף כז.] בעינן צבורין בה. **שיהו אותם מטלטלין מונחין באותו קרקע:** והלכתא צבורין לא בעינן אגב וקני בעינן. **שיאמר לו קנה קרקע וקנה מטלטלין אגבה** ומדברי רש"י ז"ל נראה דלוקח אגב הוא למהני אבל עם כלומר לאמר ליה קנה הקרקע וקנה המטלטלין עמה לא מהני והיינו דבגמ' [דף כו:] בעי למפשט בעיין דצבורין מדקתני אמר רבי אלעזר מעשה במירוני אחד שבירושלים שהיו לו מטלטלין הרבה וביקש ליתן אותם במתנה אמרו אין לו תקנה עד שיקנס ע"ג קרקע מה עשה הלך ולקח בית סלע סמוך לירושלים ואמר צפונו של זה לפלוני ועמו ק' צאן וק' חביות וכו' ועובדא אחרינא נמי מייתי התם טפח על טפח לפלוני ועמו מאה צאן ומאה חביות ובתר הכי [דף כז.] כי מפשיטנא לן בעיין דלא בעינן צבורין איבעיא לן תו אי בעינן אגב או לא ואמרי' ת"ש דקתני כל הני ולא קתני אגב ואע"ג דמתני בהו עם אלמא עם לא הוי כאגב אבל הרא"ה ז"ל כתב דעם הרי הוא כאגב וכי איבעיא לן אי בעינן אגב או לא היינו לומר אי סגי בלא אגב ובלא עם אלא לא"ל **קני קרקע ומטלטלין** וכי אמרי' ת"ש דקתני כל הני ולא קתני אגב לא מהני דקתני בהו עם מוכיח אלא מעובדא דר"ג וזקנים [וממימרא] דרבה בר יצחק אמר רב דמייתינן להו נמי למפשט בעיין דצבורין ולא קתני בהו לא עם ולא אגב כלל וכי אסיקנא דאגב וקני בעינן ה"ה דסגי בעם והר"ם במז"ל כתב בפ' ג' מהלכות מכירה דכל זמן

במכר ומטלטלין במתנה קני: אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן אמר רבא ל"ש אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו תניא כותיה דרבא מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן בד"א שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו:

וזוקקין את הנכסים שיש להן אחריות לישבע

שהמטלטלין נצורין בקרקע לא בעינן אגב נראה שהוא מפרש לכי איבעיא לן בגמ' מי בעינן אגב היינו בשאין צבורין והיינו לבתר דאסיקנא דלא בעינן צבורין איבעיא לן אי בעינן אגב או לא הא בצבורין לא בעינן אגב דהוה ליה קרקע זה כחצרו וחצרו של אדם קונה [לו] ואין לדבריו מחוורין שאם כן היה לו לפרש דלוקח בחצר המשתמרת לחצר שאינה משתמרת אינה קונה אלא בעומד בצדה כדמוכח **בפ"ק דבבא מציעא (דף יא.)** ואף הוא ז"ל כתב כן בפרק רביעי מהלכות זכייה ומתנה וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל: ושמעי' מהיא עובדא דהלך ולקח בית סלע סמוך לירושלים שאין מקנין אגב ארבע אמות של קבורה ולא אגב ד' אמות של ארץ ישראל שאם כן למה הוצרך ליקח בית סלע סמוך לירושלים וה"נ מוכח **בפ' הזהב (דף מו.)** גבי ההיא דהיה עומד בגורן לאקשי' וליקנינהו ניהליה אגב ארעא ומשני דלית ליה ארעא עוד כתב הרא"ה ז"ל דמי שיש לו אב אינו יכול לזכות אגב בית הכנסת לפי שאין לו זכות בה שאע"פ שמתחלה זכו אותה לכל העולם אי אפשר לזכות אלא לנולדים אבל לא למי שלא היה בעולם אלא שהבן זוכה בה מכח ירושת אביו ונמצא שמי שיש **לו אב אין לו** זכות בבית הכנסת והא דקתני צפונו לפלוני ודרומו לפלוני לאו למימרא דאגב צריך יחוד מקום אלא זה היה מחלק גם הקרקע להם ונתן צפונו לפלוני במתנה ואגבו הקנה לו מטלטלין וכן לכל א': ובגמ' מייתי נמי למפשט בעיין לצבורין ממימריה דרבה בר יצחק אמר רב שני שטרות הן זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה. כלומר שמכיון שהחזיקו בשדה לצרכו קנה המקבל ואין המזכה **יכול לחזור בו ואפ"ה חוזר** בשטר **אם אמר אין רצונו שתהא לו ראיה בידו:** ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה. **שהרי לא עשאן שלוחין לזכות אלא עם השטר והרי חזר לו בשטר:** וכתב הרמב"ן ז"ל דמהא שמעי' שאע"פ שהתנאי לתועלת המקבל תנאה הוי ואע"ג דבעלמא גמרי' מתנאי בני גד ובני ראובן והתם תנאה להנאת נותן הוה אפ"ה תנאה דהוי להנאת מקבל כי הכא מהני ואין הלה יכול לומר הריני כאילו התקבלתי שהמוכר ג"כ לפיכך תלה הדבר בתנאי כדי שיכול לחזור בו בכל שעה קודם שיתקיים התנאי ולפיכך האומר לחברו שדי מכורה לך ע"מ שאתן לך מאתים זוז חוזר בזה ובזה ומימרא זו הביאה הרי"ף ז"ל בפרק הספינה שאף שם [דף עז.] היא בגמ' ושם אכתוב מה שצריך לפרש בה עוד בס"ד: איבעיא להו שדה במכר ומטלטלין במתנה מהו וכו'. נתון ליהושע. היינו רבי יהושע בן חנניה שהיה לוי כדמוכח בערכין **(דף יא:) דאמרי' התם מעשה ביהושע בן חנניה שהלך לסייע את יוחנן בן גודגדא בהגפת דלתות אמר לו חזור בך שאתה מן המשוררים ואני מן השוערים אלמא לוי היה: ומקומו מושכר לו. ונתן לו ר' יהושע פרוטה בשכר המקום ונמצא המעשר נקנה עם הקרקע בכסף והכי מסקנא להך מילתא במעשר שני** [פרק ה] ושכירות היינו מכר **והמעשר היינו מתנה וש"מ למטלטלין למתנה נקנין אגב קרקע של מכר:** גרסי' בגמ' [דף כז.] איבעיא להו שדה **לאחד ומטלטלין לאחר** מהו. כלומר אם אמר **לבעל השדה קנה השדה לעצמך ואגבו יקנו מטלטלין לפלוני** מי מיקנו ליה או לא ובעינן למפשטה מדתניא עשור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה לעניים ומקומו מושכר לו ולאינן שאני רבי עקיבא דיד עניים הוא כלומר דהואיל **ונגבאי צדקה הוה הרי הוא כיון משא"כ באחר** הילכך בעינן לא איפשיטא ופסק בה הרמב"ס ז"ל בפרק שלישי מהלכות מכירה כלרכו כרוב התיקו האמורין בתלמוד בממונא לאי תפס לא מפקינן מיניה אבל לעת הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל לכל כי האי גוונא מפקי' מיניה. ומכל מקום מדאמר שאני ר"ע דיד עניים הוא משמע דשדה לאפטרופוס ומטלטלין ליתומים קנו דכי היכי דגבאי יד עניים אפטרופוס נמי יד יתומים אבל אחרים חולקין ואומרים דגבאי שאני לפי שהעניים מוטלין עליו לפרנסם וכל שאין מעות בכיס צריך לטרוח בשבילם ונמצא שיש לגבאי טובת הנאה במה שעניים זוכים בו וה"ל כשדה ומטלטלין לאחד משא"כ באפטרופוס והראשון נראה עיקר וכן לעת הרשב"א ז"ל: אמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות **כיון שהחזיק** באחת מהן קנה כולן. אף על פי שאינן זה בצד זה: בד"א כשנתן לו דמי כולן. וכ"ת וכיון שנתן לו דמים למה ליה חזקה והא קרקע נקנה בכסף איכא למימר דבמקום שכותבין את השטר עסקינן דאמרינן לעיל [דף כו.] דלא קנה עד שיכתוב את השטר וחזקה זו מועלת כשטר. זה הוא פי' מה שכתב הרב אלפאסי ז"ל. אבל בנוסחאות שלנו בגמרא הכי איתא אמר רבא ל"ש אלא שנתן לו דמי כולן אבל לא נתן לו דמי כולן לא קנה אלא כנגד מעותיו. וה"פ ל"ש **למטלטלין נקנין בחזקה לקרקע. אלא שנתן לו דמי כל המטלטלין והקרקע דכי אחזקיה בקרקע אדעתא למקניה כולהו אחזקיה:** אבל **לא נתן לו דמי כל המטלטלין לא קנה מטלטלין בחזקה לקרקע אלא כנגד מעותיו** ומסייעינן ליה מדתניא יפה כח חזקה מכח כסף ושטר שהחזקה מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כלן במה דברים אמורים שנתן דמי כלן אבל לא נתן דמי כלן לא קנה אלא כנגד מעותיו ומסייעינן מינה לרבא משום דמטלטלין הנקנין **עם הקרקע נמי כשדה שאינה סמוכה לו דמי** ובתר הכי אמרינן מסייע ליה לשמואל דאמר שמואל מכר לו עשר שדות בעשר מדינות כיון שהחזיק באחת מהן קנה כולן זו היא סוגיית הגמ'. ומדברי הרב אלפסי ז"ל נראה דרבא לא קאי אמטלטלין הנקנין אגב קרקע אלא אקרקעות גופייהו וכן הרמב"ס ז"ל הביא בפרק א' מהלכות מכירה גבי קרקעות ובפ"ג מהלכות מכירה שכתב דין המטלטלין הניקנין עם הקרקעות ולא הזכיר כלל נתן לו דמי כלן והוא תימה אולי גרסא אחרת להם. ומ"מ מדאמרי' סתמא אבל לא נתן לו דמי כלן לא קנה אלא כנגד מעותיו משמע אע"ג דלא עייל ונפיק אזוזי דאע"ג דבקנין חזק קונה הכל בלא דמים כלל כל היכא דלא עייל ונפיק ובכסף קונה מיהא במקצת דמים כדמוכח ההיא דהשוכר את האומנין (דף עז:) שכתבתי למעלה התם הוא לפי שהוא קונה גוף הדבר מצד עצמו בין בכסף בין בחזקה אבל הכא שקונה דבר אחר בחבירו כמטלטלין אגב קרקע ושדה שבמדינה זו **אגב שדה שבמדינה אחרת** כיון דהקנאה ריעא היא אע"ג דלא עייל ונפיק אזוזי לא קנה אלא כנגד מעותיו ומיהו בדעייל ונפיק אזוזי משמע לי דהוי דיניה כנותן מקצת דמים על השדה דכל החוזר בו ידו על התחתונה וכדאי' בפ' האומנים [דף עז:]: וזוקקין את הנכסים שיש להם אחריות וכו'. מנין לגלגול שבועה מה"ת שנא' ואמרה האשה אמן אמן ותנן אמן על האלה אמן על השבועה אמן מאיש זה אמן מאיש אחר אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה. הכי איתא בגמ' ומוכחא גלגול שבועה מארוסה ונשואה דשקלי' וטרינן ביה טובא **ולא אפשר לאוקמה אלא** ע"י גלגול ומוכחין הכי מאמן אמן יתירא: ואיכא למילק ל"ל לאכוחי

עליהן:

(דף כז:) אמר עולא מנין לגלגול שבועה מן התורה שנאמר ואמרה האשה אמן אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה אשכחן איסור דאורייתא ממונא מנא לן תנא דבי רבי ישמעאל ק"ו ומה סוטה (דף כח.) שלא ניתנה ליתבע בעד אחד מגלגלין ממון שניתן ליתבע בעד אחד אינו דין שמגלגלין אשכחן ודאי שמא מנא לן דתניא רבי שמעון בן יוחאי אומר נאמרה שבועה בפנים ונאמרה שבועה בחוץ מה שבועה האמורה בפנים עשה בה ספק כודאי אף שבועה האמורה בחוץ עשה בה ספק כודאי עד היכן גלגול שבועה אמר רב יהודה אמר רב עד דאמר ליה עבדי אתה ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא הקורא לחבירו עבד יהא בנדוי ממזר סופג את הארבעים רשע יורד עמו עד לחייו אמר * רבא כ"ה בגמ' רבה דאמר

מארוסה ונשואה דדייקינן בה טובא היכי דמי הא קתני בהדיא אמן מאיש זה אמן מאיש אחר ומאיש אחר ודאי לא משכחת. ליה אלא ע"י גלגול **שהרי לא קינא לה** ממנו י"ל אי מהתיא ה"א הנ"מ בדברים שראוי להשביע עליהם בעלמא דומיא לאיש אחר שראוי להשביעה עליו אם קינא לה ממנו אבל בדברים שאין ראוי להשביע עליהן כלל כגון קרקעות הוה אמינ' דאין מגלגלין קמ"ל ארוסה שאע"פ שאין ראוי להשביעה מצד עצמה לעולם כדמפרש בגמ' אפ"ה מגלגלין ומסברא אית לן למימרא דאמן אמן נפיק לן אפי' כה"ג ולא מפלגינן בין דברים שדרכן להשביע לדברים שאין דרכן להשביע. והכי איתא בירוש' [דפירקין סוף הלכה ה] מנין לגלגול שבועה מה"ת מסוטה אמן מאיש זה אמן מאיש אחר על כגון בדברים שראוי להשביע בדברים שאין ראוי להשביע נשמיענה מן הלא אמן שלא שטיתי ארוסה ונשואה שומרת יבם וכנוסה ארוס' ושומרת יבם ראוי להשביע פי' בתמיה ותימר מגלגלין והכא מגלגלין: ק"ו [לממון] ומה סוטה **שלא נתנה ליתבע** בעד אחד. **כדאמרי' התם (סוטה דף ב.) דצריך ב' עדים שנסתרה** דילפינן [שם דף ג:] דבר דבר מממון: **ממון שניתן ליתבע. להשביע בעד א' אם טוענו מנה וכפר בכולו ועד אחד מעיד שהוא חייב לו נשבע שנאמר לא יקום עד אחד באיש לכל עון ולכל חטאת (שבועות דף מ.) לכל עון ולכל חטאת הוא דאינו קם אבל קם הוא לשבועה** אינו דין שמגלגלין את שבועתו **להשביע בגלגול: אשכחן ודאי. שמגלגלין טענת ודאי בדבר שאין חייבין עליו שבועה כגון קרקעות או שלא הודה במקצת שמגלגלין אותה אם נתחייב לו ממקום אחר:** ספק מנא לן. **טענת שמא כגון שבועת השותפין והאריסין שחלקו דתנן בשבועות (דף מה.) חלקו השותפין והאריסין אינו יכול להשביען וקתני נתחייב לו שבועה ממקום אחר מגלגלין עליו את הכל אלמא ספק נמי מגלגלין** מנא לן אי **מק"ו לא דמי לסוטה כל שבועתה ספק ונגלגלה ספק אבל ממון עיקר שבועתו אינה אלא בטענת ברי דכתיב כי יתן איש ושבועת השותפין תקנתא דרבנן היא משום דמורי היתרא כדאמרי' התם (שבועות דף מח:) וכיון דעיקר שבועת ממון ליתא אלא בטענת ודאי נימא נמי דגלגול דיליה דוקא בטענת ודאי אבל לא בטענת** שמא ופשיט לה מדתניא רש"א נאמרה שבועה בפנים דהיינו שבועה **לסוטה שמשביעין אותה בעזרה.** ואיכא למידק אמאי אצטריכינן להכי דהא אשכחן שבועה בממון שבאה על הספק דהיינו שבועת השומרים הלכך שפיר איכא למימר מסוטה וכ"ת התם נמי ברי הוא שהרי יודע בודאי שהפקיד אצלו ליתא דהא [אין] חיובו של שומר חל על שעת אונסין כדאמרינן בפרק הגוזל (דף קיב.) ובפ' אלו נערות [דף לח:] סל"ד הואיל וא"ר פפא משעת משיכה איחייב במזונותיה משעת משיכה איחייב באונסיה קמ"ל אלמא עיקר חיובו של שומר ספק הוא י"ל אין ה"נ ולאמרינן ספק מנא לן לא בשומרים קאמרינן דכיון דעיקרה **ספק נגלגולה נמי ספק** כסוטה אלא ה"ק בהנך שבועות שאין עיקרן בא אלא בברי כגון **מודה במקצת ועל אחד** לדברי מי שסובר כן מנא לן דמגלגלין בשמא והא איכא למימר דכיון שעיקרה אינה אלא בברי לא יהא גלגולה חמור ממנה ומהדרינן תנא ר"ש בן יוחאי נאמרה שבועה בפנים וכו' ולאו גזירה שוה היא שא"כ לא הייננו צריכין לק"ו אלא במה מצינו גמרינן לאע"ג דממונא מאיסורא לא ילפי' הכא כיון דעיקר גלגול אתי בק"ו שפיר מצינן למילף: ושמעינן משמעתין דכולהו שבועות מגלגלין ברי על ברי וברי על שמא ושמא על ברי ואפי' שמא על שמא דהא סוטה שמא על שמא הוא ומגלגלין ואע"פ שיש חולקין ואומרין דשמא על שמא אין מגלגלין וסוטה שאני דכבדי דמי שרגלים לדבר **שהרי קינא לה** ונסתרה אינו מחוור שאף על פי כן שמא הוא ומשום האי טעמא פרכינן אשכחן ברי שמא מנא לן ועוד שאם כן מצינו שמא על ברי ברי על שמא מנלן וכ"ת אין מגלגלין והא אמרינן בפרק השואל (דף צח:) אישתבע לי מיהא דכדרכה מתה ומנו למשתבע דכדרכה מתה משתבע נמי דשכורה מתה ועוד דאמרי' בפרק המפקיד (דף לה.) גבי הא דתנן סלע הלויתיך עליו וסלע היה שוה פטור ואם איתא לדרב הונא כלומר דאמר משביעין אותו שבועה שאינה ברשותו מנו דמשתבע שאינו ברשותו לשתבע נמי כמה שויא אלמא מגלגלין ברי על שמא ועוד דבפרק כל הנשבעין (דף מח:) איבעיא להו מהו לגלגל בדרבנן ופשט לה מדתניא לוה הימנו ערב שביעית ובמוצאי שביעית נעשה לו שותף או אריס אין מגלגלין טעמא דלוה ממנו ערב שביעית דאתי שביעית ואפקעיה לשבועה הא שאר שני שבוע **מגלגלין אלמא מגלגלין** על שבועת השותפין שהיא שמא ולמדנו **שמגלגלין ברי על** שמא ואם"ד סוטה מפני שנסתרה כברי דמי מנא לן שמגלגלין על שמא כלום אלא ש"מ שמא הוא וכיון שכן למדנו שמגלגלין שמא על שמא דומיא דסוטה וכן כתב הרי"ף ז"ל בתשובה שמגלגלין **שמא על שמא כגון שבועת השותפין** [**שחלקו** על שבועת השותפין] אחרת שנפלה לו לאחר מכן וה"נ מוכח בפ' השואל (שם) גבי מתני' דשכורה מתה והלה אומר איני יודע פטור דאמרי' מנו דמשתבע דכדרכה מתה משתבע נמי דשכורה מתה והיינו (נמי) משום דסוטה נמי שמא על שמא היא וכדכתיבנא: **על היכן כחו של גלגול שבועה. לגלגל עליו לדבר שאין נשבעין עליו: לא"ל עבדי אתה. אפי' זו מגלגלין עליו אם יתחייב לו שבועה ממקום אחר:** [דף כח.] ההוא שמותי משמתינן ליה דתניא **הקורא לחברו עבד כנעני יהא בנדוי.** ב"ד מנדין אותו **לפי שזלזל בישראל כל כך אף הם יזלזלו** אותו ומכאן למד רת"ס ז"ל דמאי דאמרי' בפרק כל היד (דף יג:) המקשה עצמו לדעת יהא בנדוי דלאו למימרא שיהא מנודה מאליו בנידוי של רבותינו אלא לומר שראוי לב"ד לנדותו דהא ה"נ אמרינן הקורא לחברו עבד יהא בנדוי ומוכחא מילתא שאינו בנדוי מאליו מדאמרי' ההוא שמותי משמתינן ליה אלמא האי לישנא הכי משמע: ממזר סופג את הארבעים קנסא **מכת מרדות וניחא ליה הא מנדוי:** ואחרים פירשו יהא בנדוי מדה כנגד מדה דאיהו מוקי ליה בארור כנען מוקמי' ליה אנן בארור דאמר בשבועות (דף לו.) ארור בו נידוי בו קללה: ממזר סופג את הארבעים דאיהו מוקי ליה בלא יבא ממזר ואם יבא על בת ישראל מיחייב מלקות הלכך אנן נמי מלקינן ליה: **רשע יורד עמו על לחייו. כלומר לזו אין ב"ד נזקקין אבל הוא מותר לשנאותו אף למעט פרנסתו ולירד לאומנותו: לאמר ליה**

ליה השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי:

יום קצג

מתני' כל הנעשה דמים באחר כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו (דף כח:) (* ד"ת מ"ז רשות הגבוה בכסף רשות ההדיוט בחזקה אמירתו לגבוה במסירתו להדיוט):

גמ' שמעת מינה מטבע נעשה חליפין אמר רב יהודה הכי קאמר כל הנישום דמים באחר וכו' וכבר ברירנא לה בפרק הזהב * בסי' שנ"ז שנ"ח ופרישנא לה התם שפיר:

ת"ר כיצד רשות הגבוה בכסף גזבר שנתן מעות בבהמה אפי' בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט זה האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפילו בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה (דף כט.) עד שימשוך ויחזיק משכו במנה ולא הספיק לפדותו עד שעמד במאתים נותן מאתים [(ס"א) מ"ט ונתן הכסף וקם לו משכו במאתים ולא הספיק לפדותו עד שעמד במנה נותן מאתים מאי טעמא] שלא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש פדאו במאתים ולא הספיק למשכו עד שעמד במנה נותן מאתים שנאמר (ויקרא כז) ונתן הכסף וקם לו פדאו במנה ולא הספיק למשכו עד שעמד במאתים אין נותן לו אלא מנה אמאי הכא נמי נימא שלא יהא כח הדיוט

השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. ובגמ' [דף כח.] פרכינן עלה הא טענתא מעלייתא היא **ובלא גלגול נמי אי הוה מודה במקצת או היה לו על אחד היה חייב שבועה לטענת מטלטלין היא זו שתובעו פעולתו או גרעונו ומאי רבותא דהא משאר גלגולי שבועה** ומפרקינן רבה לטעמיה דאמר רבה עבד עברי גופו קנוי. כלומר קנין הגוף יש לו עליו שמחמתו הוא מותר בשפחה כנענית **ואינה טענת מטלטלין** ולאו למימרא דלא שייכא שבועה בגוף אלא דהא עבד נשבעין עליו אי לאו משום דאיתקש לקרקעות כדאמרינן (שבועות דף מג.) יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות אלא הכא היינו טעמא משום דלא שייכא שבועה אלא כשתובעו ממון דשבועה דקרא בתביעות ממון היא ולא בתובעו גופו אבל בעבד כנעני אין השבועה לעבד אלא לזה התופס בו וממונא קא תבע מיניה. ופרכינן עלה בגמ' אי הכי היינו קרקע. ולאו למימרא דעבד עברי הוי כקרקע דהא לא איתקש לקרקע אלא עבד כנעני אלא ה"ק מאי קא משמע לן רב יהודה הא ודאי פשיטא דכיון דעל קרקע נשבעין אע"ג דלא שייך ביה שבועה כלל ה"ה בהא דהיכי תיסק אדעתין דלינדרע מיניה ומפרקינן מהו דתימא קרקע הוא דעבידי אינשי דמזבני בצנעא אבל האי אם איתא דזבין קלא אית ליה קמ"ל: **מתני' כל הנעשה דמים באחר.** מעיקרא סלקא דעתא בגמ' דהיינו מטבע **שדרכו לתת בדמים כשקונין חפץ אחד** אבל למסקנא מסקינן דנעשה דמים נשום בדמים. כלומר **שאם בא לתתו דמים באחר צריך לשומו דהיינו כל המטלטלין בר ממטבע** כיון שזכה בו אחד מהם שמשכו מיד האחר **נתחייב הלה באונס חליפיו שבכל מקום שהן אם מתו או** אבדו מתו לו והיינו דמסיק ותני כיצד החליף שור בפרה או חמור בשור כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו. כלומר שאם החליף ראובן שורו בפרתו של שמעון ומשך שמעון את השור ולא הספיק ראובן למשוך את הפרה עד שמתה מתה לראובן שכיון **שמשך שמעון את השור עמדה פרה שהיא** החליפין ברשות ראובן והאי דמפרש לה במטלטלין לאו לאפוקי קרקעות דודאי בקרקעות **נמי דינא הכי שאם** החליף שדה בשדה **כיון שהחזיק זה באחד מהם** עמד האחר ברשות הלה ונתחייב בו והכי איתא בהדיא בתוספתא [דפירקין] דתניא התם החליף קרקעות בקרקעות מטלטלין במטלטלין קרקעות במטלטלין מטלטלין בקרקעות כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפיו ותנא דמתניתין אורחא דמלתא נקט שדרך המטלטלין להחליפן תמיד מה שאין כן בקרקעות והא דאמרינן בריש **בבא בתרא [דף ג.]** כגון שהלך זה בעצמו והחזיק וזה בעצמו והחזיק דמשמע לכאורה דחזקה דחד לא מהניא לאידך התם לאו בקנין חליפין עסקי' אלא בקנין חזקה דבתר הכי הוא דמתרץ לה בחליפין ואוקימנא כגון שקנו מידם ברוחות: גמ' שמעת מינה מטבע נעשה חליפין. דקס"ד דכל הנעשה דמים דקתני היינו מטבע שהוא ניתן דמים באחר בכל מקום ואשמועינן מתניתין דאע"ג דבתורת דמים קיימא לן דלא קני כי יהביה בתורת חליפין קני שמעת מינה וכו' ואנן קיימא לן בפרק הזהב (דף מו.) דאין מטבע נעשה חליפין: כל הנישום דמים באחר. כל דבר שאם בא לתתו דמים באחר צריך לשומו דהיינו כל המטלטלין בר ממטבע כיון שזכה וכו' אם נתנו בתורת חליפין נקנה חליפין במשיכה שמשך בעל המקח את זה ואשמעי' דתורת חליפין הוי במטלטלין ולמימר דאע"ג דליתנהו כלי אלא מטלטלין בעלמא הוי חליפין ודהא מלתא נעל לאו דוקא: וכתב ר"ח ז"ל בפרק הזהב שצריך לשום המטלטלין בשעת חליפין ולראות כמה שוה כל אחד מהם והיינו לישנא דכל הנשום לומר שצריך שומא בשעת החליפין ולאו למימרא שצריך שישומו האחד כנגד חברו כדי שיהא ערכן שוה דבכה"ג גריע טפי דהא איבעיא לן התם (דף מז.) חליפין ומקפיד עליהן אי קנה או לא ואע"ג דמסקינן דקנה מ"מ משמע דכשאין מקפידין בהן טפי עדיף אלא לומר שצריך שישומו כל אחד בעצמו כדי שידע כל אחד מהו מחליף ובכמה ולא נהירא דהתם משמע דלא צריך שומא בחליפין דאמרינן התם [ריש דף מז.] דמכור לי באלו קנה אע"ג דלא משך דכיון דלא קפיד כחליפין דמי אלמא דבחליפין ליכא קפידא כלל דומיא דבאלו וכי אמרינן הכא כל הנשום לאו בחליפין קאמר אלא ה"ק כל דבר שאין ערכו קצוב כמטבע אלא דרכו לשומו כשמוכרין [אותו] באחר והאריך הרי"ף ז"ל בפירוש שמועה זו בפרק הזהב ואכתוב בה שם יותר בס"ד: מתני' בפרקין רשות גבוה בכסף. כלומר **למעות הקדש קונות** כדילפינן בגמ': ורשות הדיוט **בחזקה**. כלומר במשיכה: [דף כח:] **אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.** וגרסינן עלה בגמ' ת"ר כיצד רשות גבוה בכסף גזבר שנתן מעות בשביל בהמה אפי' בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט האומר שור זה עולה בית זה הקדש אפי' בסוף העולם קנה ובהדיוט לא קנה עד שימשוך ויחזיק. כלומר **שימשוך את השור** ויחזיק בבית: [דף כט.] משכו במנה. כלומר משכו הדיוט **לחפץ של הקדש מיד הגזבר במנה** ולא הספיק לפדותו. **כלומר לתת דמיו לגזבר:** על שעמד במאתים **נותן מאתים.** משום **דכי אייקר ברשותיה דהקדש אייקר הואיל ולא נתן** מעות דכתיב (ויקרא כ"ז:ט"ו) ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו אלמא קנין גבוה בכסף: משכו במאתים **ולא הספיק לפדותו** על שעמד במנה **נותן מאתים מאי טעמא לא יהא כח הדיוט** חמור מהקדש. כלומר דכיון **שאם משכו מיד הדיוט** היה צריך לשלם מאתים שהרי קנאו **במשיכה וברשותיה הוא דזל** בהקדש נמי דיינינן הכי: פדאו במאתים. כלומר שנתן את המעות ולא הספיק למושכו על שעמד

חמור מכח הקדש אטו הדיוט לאו במי שפרע קאי:

מתני' כל מצות הבן על האב אנשים חייבין ונשים פטורות וכל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חייבין ונשים פטורות ושלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבים כל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא בין שלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים:

גמ' תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו לפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו בנהר ר' יהודה אומר כל שאין מלמד בנו אומנות כאילו למדו ולסטות:

למולו מנלן דכתיב (בראשית כ"א:ד') וימל אברהם את יצחק בנו בן שמונת ימים כאשר צוה אותו אלהים אותו ולא אותה והיכא דלא מהליה אבוה מחייבי בי דינא לממהליה דכתיב (בראשית י"ז:י') המול לכם כל זכר

במנה נותן מאתים מאי טעמא ונתן הכסף וקם לו: פלאו במנה ולא הספיק למשכו עד שעמד במאתים אינו נותן אלא מנה אמאי הכא נמי נימא לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש אטו הדיוט לאו במי שפרע קאי על כאן סוגיית הגמ': ואיכא למידק עלה למה לי דקתני נזכר שנתן מעות בשביל בהמה אפילו בלא דמים נמי קנה באמירה בעלמא דהא אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט וכי תימא ה"מ במקדיש אבל במוכר לא ליתא דהא אמרינן בפרק יש נוחלין (דף קלג:) גבי בנו של יוסף בן יועזר דאשכח מרגניתא דאמר ליה אבוה אמטייה לגזברים ולא תשיימיה את אלא ליסיימו אינהו דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט ואמרינן נמי בערכין בפרק המקדיש שדהו (דף כז.) אמר אחד הרי היא שלי בעשר וכו' ואחד אמר בארבעים ואחד אומר בחמשים חזר בו של חמשים ממשכנין מנכסיו עד עשר י"ל התם הוא משום דמאי דאמר [חמשים] איכא רווחא להקדש והוי כעין נדר ושייך ביה אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט אבל כי ליכא רווחא להקדש אין כאן נדר ולפיכך הקדש אינו קונה אלא בדמים ומאי דאמר בתר הכי פלאו במאתים למשמע דדוקא פלאו אבל בדבורא בעלמא לא אע"ג דהתם איכא רווחא להקדש התם נמי היינו טעמא דבשעת שומא לא הוה ביה רווחא ואין כאן נדר ולפיכך דוקא פלאו אבל בדבורא בעלמא היה יכול לחזור בו לאע"פ שנשתנה השער אחר מכן מה בכך הרי כיון שאין הדבור חל בשעתו אי אפשר לו לחול לאחר זמן: ובמאי דאמרינן פלאו במנה ולא הספיק למשכו עד שעמד במאתים אינו נותן אלא מנה משום דהדיוט בכי האי גוונא קאי במי שפרע איכא למידק מדאמרינן בפרק הנזקין (דף נב.) אמר רב חנילאי בר אידי אמר שמואל נכסי יתומים הרי הן כהקדש ולא מיקנו אלא בכספא. כלומר לתועלתן של יתומים כדמפרש התם וכדאיתא בסוגיא דהכא גבי הקדש ובתר הכי אמרי' יהיב זוזי ליתמי אפירי ואייקור למנן הדרי בהו מטעמא דלא יהא כח הדיוט חמור מהקדש ואמאי נימא אטו הדיוט לאו במי שפרע קאי כדאמרינן הכא יש לומר דלא דמי דהתם יתומים הדיוטות נינהו ודינייהו במשיכה אלא דאמור רבנן דהיכא דטבא להו לדידהו קנו בכספא כגון דיהיב להו זוזי אפירי וזול אבל אייקור דאיכא פסידא דינייהו במשיכה ואע"ג דאחר קאי במי שפרע אבל מהקדש קונים בכסף ואפי' במקום פסידא ומהכא משמע דהיכא דיהיב גזבר מעות של הקדש אפירי וזול לא מצי למיהדר ביה מהאי טעמא דהדיוט קאי במי שפרע ואהו נמי בכסף קני וכן כתב הרשב"א ז"ל אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ט מהלכות מכירה שאם הוזלו הפירות חוזר שהרי לא משך ולא יהא כח הדיוט חמור מכח הקדש למד ז"ל מההיא דפרק הנזקין וכמו שכתבנו והוא מן התימה והראב"ד ז"ל הודה לו נ"כ בהשגות וכתב כן הוא אם רצה חוזר ואם רצה ממשכן ונוטל ממנו כשער הזול וזו היא ששנינו (שקלים סוף פרק ד) מי שקבל לספק סלתות מסלע ועמדו מארבע מספק מארבע שיד ההקדש על העליונה על כאן והביא לקבל לספק סלתות אינה ענין לזו דהתם כיון שלא היו הסלתות בעין לא קנה הקדש קנין גמור ולפיכך אם רצה לחזור חוזר אבל גזבר שנתן דמים על פירות ידועים והוזלו משמע מסוגיא דהכא דלא הדר ביה

כיון שקנה לגמרי והדיוט נמי בכה"ג קאי במי שפרע ולפיכך צ"ע בדבריהם ז"ל. וכתבתי סוגיא זו ומה שדקדקו עליה מפני שיש ללמוד ממנה לצדקה דצדקה נמי קניא באמירה כדכתיב בפ"ק (ר"ה דף ו.) זו צדקה ומשמע לי נמי דכי היכי דאמרי' בפרק הנזקין דנכסי יתומים הרי הן כהקדש הכי נמי דיינינן בצדקה שאף היא נכסי יתומים ועוד דבפ"ק דנדרים (דף ז.) מבעיא לן יש יד לצדקה או אין יד לצדקה מי אמרינן כיון דאיתקש לקרבנות דכתיב בפ"ק זו צדקה יש יד או דלמא כי איתקש לבל תאחר הוא דאיתקש או דלמא אין היקש למחצה ובתר הכי אמרי' ואם תמצי לומר יש יד לצדקה ופסקו הראשונים ז"ל כאם תמצי לומר אלמא סבירא לן דאין היקש למחצה ומעתה יש ללמוד לענין צדקה מהדינים האמורין כאן ובפרק הנזקין: **מתני' כל מצות הבן על האב.** מפרשינן בגמ' דהכי קאמר כל מצות הבן המוטלות על האב לעשותן כגון למולו ולפדותו וללמדו תורה: אנשים חייבין. שאב חייב בהן אבל לא האם כדילפינן בגמרא: וכל מצות האב המוטלות על הבן לעשותן דהיינו מורא וכבוד אחד הבנים ואחד הבנות חייבות בהן: **כל מצות עשה שהזמן גרמא. שהזמן גורם לה שתבא** כגון לולב ושופר ודכותייהו: נשים פטורות. ובגמ' ילפינן הכי מתפילין: **וכל מצות** עשה שלא הזמן גרמא אחד אנשים ואחד נשים חייבין. חוץ מת"ת ופריה ורביה ופדיון הבן דנשים פטורות כדילפינן בגמרא ובמצות עשה שהזמן גרמא נמי יש מצות שהנשים חייבות בהן כדאיתא בגמרא ואף ע"ג (דהתם) דקתני כל הא א"ר יוחנן [דף לד.] דאין למדין מן הכללות ואפילו במקום שנאמר בהן חוץ: וכל מצות לא תעשה בין שהזמן גרמא כגון בל יראה שלא הזמן גרמא נשים חייבות וילפינן לה [דף לה.] מדכתיב איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשין שבתורה: **חוץ מבל** תשחית ובל תקיף. דכתיב לא תקיפו פאת ראשכם ולא תשחית את פאת זקנך ואשה בהשחתת זקן עצמה אינה ואינה מוזהרת על זקן אנשים וכיון דאינה בהשחתת זקן כלל אינה בהקפת הראש בין של עצמה בין של אחרים דלהכי אקשינהו להדדי באחד קרא ללמד שכל שישנו בהשחתה ישנו בהקפה והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו בהקפה ומיהו מדרבנן מיתסר להקיף ראש של זכר ואפי' קטן כדאמרי' בנזיר (דף נז:) דידך מאן מקפה להו חובה חובה תקברינהו לבניה ועבדים כיון שיש להן זקן חייבין בהקפה אע"פ שהאשה פטורה: **ובל תטמא למתים.** דכתיב אמור אל הכהנים בני אהרן [בני אהרן] ולא בנות אהרן: **גמ' האב** חייב בבנו למולו ולפדותו. בחמש **סלעים אם בכור הוא:** ולהשיאו אשה. **וכולהו יליף ואזיל מקראי:** [דף ל:] **אף להשיטו בנהר. שמא יפרוש בספינה ותטבע: כאילו מלמדו לסטות. דכיון שאין לו אומנות יחסר לחמו וילך לפרשת דרכים וילסטם את הבריות** ובגמ' בעינן מאי בינייהו. כלומר מאי קא מוסיף רבי יהודה אתנא קמא ואמרינן דאיכא בינייהו עסקא כלומר אם למדו סחורה לתנא קמא הרי למדו חיים ולרבי יהודה דאתי לטפויי אומנות דוקא קאמר שפעמים שאין לו במה לעשות סחורה ועומד ומלסטם: אותו ולא אותה ולא את שרה ואף על גב דמצות עשה שהזמן גרמא

היא ונשים פטורות אצטריך מיעוטא לסלקא לעתך אמינא ה"מ במצות לגופייהו כגון תפילין למינייהו ילפינן אבל מצוה לאינהו לא שייכי בהו כי הא אימא ליחייבו מידי דהוה אב"ל למחייבי קא משמע לן: מיחייב איהו למהל נפשיה. כשיגדל ובגמ' אמרינן אשכחן מיד לדורות מנא לן. כלומר שהרי לאברהם בלבד נאמר כן ומהדרינן תנא דבי ר' ישמעאל כל מקום שנאמר צוה אינה אלא זירוז מיד ולדורות כלומר שיהא זריז ומהיר בדבר ונוהג מיד ונוהג לדורות זירוז דכתיב (דברים ג':כ"ח) וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו מיד ולדורות דכתיב (במדבר טו) מן היום אשר צוה ה' והלאה לדורותיכם: לפדותו מנא לן וכו'. תפדה קרי ביה תיפדה ולא מקרא ומסורת דריש דהא אמרינן בסנהדרין (דף ד:) דכל היכא דכי הדדי נינהו מקרא עיקר דמקרא גופיה מסורת הוא אלא ה"ק דלשון תפדה משמע תפדה אחרים או תפדה עצמך ולקמן נמי דאמרינן ולמדתם ולמדתם לאו מקרא ומסורת דריש אלא שהכל בכלל המקרא דכיון. שהוא מחויב ללמד לאחרים יש לו ללמוד תחלה: ואיהי מנ"ל דלא מיפקדא אמו מנין שאינה מצווה לפדות את בנה דכיון דמצות עשה שלא הזמן גרמא היא בעי קרא למעוטי: כלשמצווה לפדות את עצמו. כשהוא בכור ולא פדאו אביו: ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא. נהי דאביה אינו מצווה לפדותה דכתיב בכור בניך תפדה אימא איהי תפרוק נפשה משתגדל דהא קרי תפדה אלמא מצוה נמי אברא רמיא והך מצות עשה שאין הזמן גרמא היא: כל שאחרים וכו'. האב: הוא לפדות. שלא פדאו אביו: ללמדו תורה מנ"ל וכו' מיחייב איהו למגמר. דכתיב [ולמדתם קרא אחרינא כתיב] (דברים ה':א') ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם: ואיהי מנ"ל דלא מיחייבא. ללמד את בנה: דכתיב ולמדתם אותם את בניכם קרי ולמדתם לאקושינהו: ומנ"ל דלא מיפקדא. ללמד אחרים: אם היה בנו זריז. והאב רואה שיצליח [יותר] ממנו ואין לו ספוק נכסים שילמדו שניהם ילמוד בנו והוא יטריח אחר מזונות ויספיקנו: הא לן והא להו בני בבל היו הולכין וגורסין משניות התנאים בא"י ומתוך שלומדים חוץ למקומן אין צרכי הבית מוטלין עליהן ולדידהו נושא אשה דהוי ליה בלא הרהור ואח"כ הולך ולומד תורה אבל להו לבני א"י הלומדין במקומן אם ישא אשה יהיו צרכי הבית מוטלין עליו ויבטלוהו ואחרים פירשו דבני בבל היו נשותיהם מתעסקות במלאכת הבית ובמשא ובמתן ואפשר לאנשים ללמוד ומש"ה לדידהו נושא אשה ואח"כ ילמוד תורה אבל בני א"י היו נשותיהם מעונגות ואוכלות ואינן עושות ומש"ה לדידהו ילמוד תורה ואח"כ ישא אשה: ידך על צוארי דברך. בעוד ידך תקיפה על בנך קודם שיגדל ולא יקבל תוכחתך השיאהו אשה: משיתסר שנין. הגיע זמנו לכנוס ויותר מעשרים ותרתין אל תאחרהו. לשון אחר ועיקר. הוי זהיר ללמד תוכחה לבנך משיתסר ועד עשרין ותרתין שנין דבציר משיתסר אין בו דעת לקבל כל כך ואל תכביד יסוריו ותוכחותיו ויותר מעשרים ותרתין יש לחוש שלא יבעוט אבל תוך הזמן הזה תהא ידך על צוארו תמיד: למדו מקרא אין מלמדו משנה. אין חובת בנו עליו אלא במקרא ומכאן ואילך ילמוד הוא לעצמו: זו תורה. ולא נביאים וכתובים:

והיכא דלא מהליה בי דינא מיחייב איהו לממהל נפשיה דכתיב (בראשית י"ז:י"ד) וערל זכר אשר לא ימול את בשר ערלתו

לפדותו מנלן דכתיב (שמות יג) כל בכור בניך תפדה והיכא דלא פרקיה אבוה מיחייב איהו למפרק נפשיה תפדה קרי ביה תיפדה ואיהי מנלן דלא מיחייבה דכתיב (במדבר יח) תפדה תיפדה כל שמצווה לפדות עצמו מצווה לפדות אחרים וכל שאינו מצווה לפדות עצמו אינו מצווה לפדות אחרים ואיהי מנלן דלא מיחייבא בפרקונה דכתיב תפדה תפדה כל שאחרים מצווין לפדותו מצווה לפדות את עצמו וכל שאין אחרים מצווין לפדותו אינו מצווה לפדות את עצמו ומנין שאין אחרים מצווין לפדותה דאמר קרא * בגמרא מייתי קרא דפ' כי תשא (שמות ל"ד:כ') כל בכור בניך תפדה וצ"ע אמאי לא מייתי קרא דמייתי הרי"ף וכל בכור אדם בבניך תפדה שהוא מוקדם בפ' בא (שם יג) וצ"ע. (ג"א) (שמות י"ג:י"ג) וכל בכור אדם בבניך תפדה בניך ולא בנותיך:

תנו רבנן הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו (דף כט:) מאי טעמא מצוה דגופיה עדיף:

ת"ר מנין שאם היו לו חמש נשים ויש לו מהן חמשה בנים שחייב לפדות את כלן שנאמר וכל בכור בניך תפדה פשיטא בפטר רחם תלה רחמנא מהו דתימא נילף בכור בכור מנחלה מה להלן ראשית אונו אף כאן ראשית אונו קמ"ל:

ללמדו תורה מנלן דכתיב (דברים י"א:י"ט) ולמדתם אותם את בניכם והיכא דלא אגמריה אבוה מיחייב איהו למגמר נפשיה דכתיב ולמדתם [ושמרתם] ואיהי מנלן דלא מיחייבא לאגמורי דכתיב ולמדתם ולמדתם כל שמצווה ללמוד מצווה ללמד וכל שאינו מצווה ללמוד אינו מצווה ללמד ואיהי מנלן דלא מיפקדה דכתיב ולמדתם ולמדתם כל שאחרים מצווין ללמדו מצווה ללמוד וכל שאין אחרים מצווים ללמדו אין מצווה ללמוד ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה אמר קרא ולמדתם אותם את בניכם בניכם ולא בנותיכם:

תנו רבנן הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו ר' יהודה אומר אם היה בנו זריז וממולא בתלמודו ותלמודו מתקיים בידו בנו קודמו כדרב יעקב דרב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי כי אתא חזייה דלא הוה מיחדדן שמעתתיה אמר ליה אנא עדיפנא מינך תיב את ואיזיל אנא ת"ר ללמוד תורה ולישא אשה לומד תורה ואחר כך נושא אשה ואם אי אפשר לו בלא אשה נושא אשה ואחר כך לומד תורה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא אשה ואחר כך לומד תורה ור' יוחנן אמר רחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן והא להו

אמר ר' אבא וכן תנא דבי ר' ישמעאל עד עשרים שנה הקב"ה יושב ומצפה לאדם אימתי ישא אשה כיון שהגיע עשרים שנה ולא נשא אשה אמר תפח עצמותיו אמר ליה רבא לרב נתן בר אמי * בגמרא איתא אדידך (דף ל.) ידך על צוארי דברך משיתסר ועד עשרים ותרתין ואמרי לה מתמני סרי ועד עשרים וארבע דכתיב (משלי כ"ב:ו') חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין

לא יסור ממנה עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה תא שמע דתניא למדו מקרא אין מלמדו משנה ואמר רבי אבא מקרא זה וכשם שהוא חייב ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר (דברים ד':ט') והודעתם לבניך ולבני בניך אם כן מה ת"ל (דברים י"א:י"ט) ולמדתם אותם את בניכם בניכם ולא בנותיכם

אמר ר' יהושע בן לוי כל המלמד את בנו תורה כאילו קבלה מהר סיני שנאמר והודעתם לבניך וסמיך ליה יום אשר עמדת אמר רב ספרא משמיה דרבי יהושע בן חנניה לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא ושליש במשנה ושליש בתלמוד ומי ידע כמה חיי לא צריכא ליומי:

(דף ל:) להשיאו אשה מנלן דכתיב (ירמיהו כ"ט:ו') קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים:

ללמדו אומנות מנלן א"ר חזקיה אמר קרא (קהלת ט':ט') ראה חיים עם אשה אשר אהבת אם אשה ממש היא כשם שחייב להשיאו אשה כך חייב ללמדו אומנות ואם תורה היא כשם שחייב ללמדו תורה כך חייב ללמדו אומנות:

ויש אומרים אף להשיטו בנהר מאי טעמא חיותיה הוא:

כל מצות האב על הבן אחד אנשים ואחד נשים חייבין:

תנינא להא דתנו רבנן * צ"ל איש אין לי אין לי אלא איש אשת מנין כשהוא אומר תיראו הרי כאן שנים אם כן מה תלמוד לומר איש איש ספק בידו לעשות אשה אין ספק בידה לעשות מפני שרשות אחרים עליה אמר רב אידי בר אבין * בר אבין אמר רב נתגרשה כו' כ"ה בגמ' (ג"א) נתגרשה שניהם שוין תנו רבנן נאמר (שמות כ':י"ב) כבד את אביך ואת אמך ונאמר (משלי ג) כבד את ה' מהונך השוה הכתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום נאמר כאן (ויקרא י"ט:ג') איש אמו ואביו תיראו ונאמר (דברים ו) את ה' אלהיך תירא השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום נאמר (שמות כ"א:י"ז) ומקלל אביו ואמו ונאמר (ויקרא כ"ד:ט"ו) איש איש כי יקלל אלהיו השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום בהכאה ודאי אי אפשר וכן בדין מפני ששלשתן שותפין בו

ת"ר שלשה שותפין יש בו באדם אביו ואמו והקב"ה בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו הקב"ה אומר מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני תניא רבי אומר גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מכבד את אמו יותר מאביו (דף לא.) מפני שמשדלתו בדברים לפיכך הקדים הכתוב כבוד אב לכבוד אם וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה לפיכך הקדים הכתוב מוראת אם למוראת אב:

גרסינן בפרק הנושא את האשה (כתובות קג.) תניא כבד את אביך ואת אמך את אביך זו אשת אביך ואת אמך זה בעל אמך וי"ו יתירה לרבות אחיך הגדול והני מילי מחיים אבל לאחר מיתה לא:

(דף לא.) אמר ר' יהושע בן לוי אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה שנאמר מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ארבע אמות בגלוי הראש אמר שכינה למעלה מראשי

שאל בן אלמנה אחת את ר' אליעזר אבא אומר השקני מים ואימא אומרת השקני מים איזה מהן קודם אמר לו הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך שאתה ואמך חייבין בכבוד אביך בא לפני ר' יהושע אמר לו כך

אמר רב יהודה אמר שמואל שאלו את רבי אליעזר עד היכן כבוד אב ואם אמר להם צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן נתינה שמו פעם אחת בקשו ממנו אבנים לאפוד בששים רבוא שכר ורב כהנא מתני בשמונים רבוא שכר והיה המפתח תחת מראשותיו של אביו ולא צערו לשנה נתן לו המקום שכרו נולדה לו פרה אדומה בעדרו נכנסו חכמי

ושליש בתלמוד. סברא וטעמי שתמותיהם של משניות ולפרש במה שסותרות זו את זו: **לא צריכא ליומי.** ימי השבת: **להשיאו אשה** דכתיב קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים. ומסייעינן עלה בגמ' בשלמא בנו בידו הוא אלא בתו בידו היא. כלומר **כלום יכול להרגיל בה אנשים להשיאה דקאמר ואת בנותיכם תנו לאנשים** הא קמ"ל דנלבשה ונכסייה וניתיב לה מידי כי היכי דנקפצו עלה אינשי ואתו ונסבי לה. ומהא משמע דכשם שהאב חייב **להשיא בנו כך חייב** להשיא בתו ובהא לא בעי' בגמרא מנא לן דאיהי לא מפקדא דכיון דדברי קבלה נינהו סברא היא דכי היכי דאשה פטורה מללמד את בנה ומלפדותו משום דאיהי לא מפקדא [להשיאו נמי פטורה כיון דלאו מיפקדא נמי] אפריה ורביה: **אמר קרא ראה חיים. אומנות שתחיה בה עם אשה הקיש אומנות לאשה: אם אשה** האמורה כאן אשה ממש היא כשם שמצינו שאביו חייב להשיאו אשה כך חייב וכו'. ובהא נמי פשיטא לן דאשה לא מיפקדא שאין דרכה בכך: איש אין לי אלא איש וכו' איש ספק בידו לעשות. יכולת **שאין מוחה בידו: רשות אחרים עליה.** בעלה: **נתגרשה. מבעלה הרי היא כאחיה במצות כבוד** וקא משמע לן דמשום דנשאת לא פקע חיובא מינה: **בהכאה א"א.** להקישם **שאין הכאה כלפי מעלה: וכן בדין. שיוקשו לכבוד ומורא על הבן שהרי אף הם שותפים למקום בו:** ג' שותפין יש באדם. אביו ואמו והקב"ה. מפורש בפ' המפלת (דף לא.) **איש מזריע לובן שבו וכו' אשה מזרעת אודם שבו והקב"ה טפח בו נשמה: משלשתו.** מפתה אותו כדמתרגמינן **(שמות כב) כי יפתה אשר ישדל:** זו אשת אביך. אע"פ שאינה אמך: זה בעל אמך. אע"פ שאינו אביך: והני מילי מחיים. בחיי אביו הוא מצווה לכבד אשתו משום כבוד אביו אבל משמת אביו לא ולפיכך הוצרך רבינו הקדוש לצוות לבניו הזהרו בכבוד אמכם לאשת האב הואי ולא אמם ממש כדאיתא התם (בכתובות דף קג.): [דף לא.] אסור לאדם שיהלך ארבע אמות בקומה זקופה. כדי שיראה שיש לו אדון על גביו וסביביו שרואה ויודע כל מצפוניו: בא לפני ר' יהושע **אמר לו כך.** כדרך שהשיב לו ר"א:

ישראל אצלו אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם הרי אתם נותנין לי אלא איני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל אבא א"ר חנינא ומה מי שאינו מצווה ועושה כך מצווה ועושה על אחת כמה וכמה כי אתא רב דימי אמר פעם אחת היה לבוש סריקון של זהב ויושב בין גדולי רומי ובאת אמו וקרעה ממנו וטפחה לו על ראשו וירקה

צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון וכו' **בשפיס רבוא שכר.** שהיה משתכר בהם ששים רבוא לנרי זהב: **תחת מראשותיו של אביו. והוא ישן: מה מי שאינו מצווה ועושה כך.** שלם לו הקב"ה שכרו: והאי עובדא בבית שני הוה מדאמרי' לשנה אחרת נולדה לו פרה אדומה בעדרו ובבית ראשון לא היתה שם אלא פרה אחת שעשה משה וכיון שכן על כרחין היה להם שמיר בבית שני לצורך האפוד כדאמרינן התם (גיטין דף סח.) היכא שמיר לאייתי משה לאבני אפוד ולפ"ז מאי דאמרינן בפרק עגלה ערופה [דף מח.] משחרב בבית המקדש בטל השמיר משחרב מקדש שני קאמר ואי קשיא הא דאמרי' בפרק רבי ישמעאל במסכת ע"ז (דף נב:) גבי אבני מזבח ששקצום מלכי יון דאמרינן היכי נעביד ליתברינהו אבנים שלמות אמר רחמנא לנסרינהו לא תניף עליהן ברזל אמר רחמנא ואי הוה שמיר הא אפשר בשמיר יש לומר דשאני אבני מזבח דכיון דפגימה כל שהוא פוסלת בהן כלומר כדי שתחגור בה צפורן לא אפשר בשמיר דאיהו נמי עביד חגירת צפורן ולפיכך א אפשר למינסרינהו אלא מביא חלוקי אבנים מן הנחל כדאיתא בזבחים (דף כט: ונרסינן בגמ' עלה דהא אמר רב יוסף מריש הוה אמינא מאן דאמר לי הלכה כרבי יהודה דאמר סומא פטור מן המצות עבידנא יומא טבא לרבנן דאמינא לא מפקדנא ועבידנא השתא דשמעיתא להא דרבי חנינא דאמר גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה מאן דאמר לי [דאין] הלכה כר' יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן. ומכאן למד רת"ס לנשים שפטורות במצות עשה שהזמן גרמא אם רצו עושות ומברכות דהא סומא לר' יהודה אע"פ שפטור אם בא לעשותם מברך הוא עליהן דאי לא במה היה שמח רב יוסף והלא היה מפסיד שכר הברכות כלן ואמרינן האי מאן דבעי למהוי חסידא לקיים מילי דברכות אלא ודאי מברך היה ומינה לנשים נמי כיון דאם רצו עושות [ועוד] דהא קי"ל דנשים סומכות רשות אע"פ שמשתמשות בקדשים ה"נ דמברכות ועוד מביאין ראיה לדבריו מדאמרי' בפרק בתרא דעירובין (דף צו.) מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא מיחו בידה חכמים משום דקסבר נשים סומכות רשות משמע דלמאן דס"ל דאין נשים סומכות מיחו ואמאי בשלמא סמיכה משום דמשתמש בקדשים אבל בהנחת תפילין מאי אסורא איכא אלא ודאי משום ברכה דלמ"ד סומכות רשות היו מברכות ולמ"ד אין נשים סומכות רשות מיחו משום דהויא ברכה לבטלה הלכך לדידן דקי"ל סומכות רשות מברכות וכ"ת א"כ היכי קאמר לא מיחו הורו הל"ל כיון דלכתחלה רשאות לעשות כן ומקבלות שכר וכה"נ דייקי' בפרק מקום שנהגו (דף נו:) גבי אנשי יריחו לאו קושיא היא דאין ה"נ דהורו אלא משום דלמ"ד אין סומכות מיחו נקט למ"ד סומכות לא מיחו ותדע לך דלא מיחו לאו דוקא דהא מעיקרא ס"ל דאוקמה כמ"ד לילה ושבת זמן תפילין והויא לה מ"ע שלא הזמן גרמא ונשים חייבות ולהך אוקימתא ודאי לא מיחו לאו דוקא דאדרבה חייבת היתה לעשות כן הלכך כי מוקמינן לה נמי כמ"ד נשים סומכות רשות לא מיחו לאו דוקא ואין אלו ראיות לעולם אין מברכות וכ"ת א"כ למ"ד אין סומכות רשות למה מיחו [במיכל] משום דקי"ל תפילין צריכין גוף נקי ונשים אינן נקיות לעת ולא נקיות גוף ומשום הכי מיחו כי היכי דמחינן בסמיכה משום משתמש בקדשים ומאן דאמר נשים סומכות רשות סבר דלא מיחו משום דס"ל דכל מצוה שבאנשים חובה בנשים רשות ואפילו הכי מפני שאין נקיות לא הורו [לגמרי והיינו ליפנא דלא מיחו ודאמרי' התם נמי באשתו של יונה שהיתה עולה לרגל ולא מיחו בידה חכמים ליפנא דלא מיחו לוקא הוא ולא הורו] משום דכיון שרואין שעולה לרגל ומביאה עולת נדבה אתי למטעי לומר עולת חובה היא ואתו לאיתוי חולין בעזרה והא דסומא נמי לאו ראיה היא דאע"ג דסומא לר' יהודה פטור מן המצות ה"מ מדאורייתא אבל מדרבנן חיובי מחייב **ומש"ה הוה מצריך רב** יוסף לברוכי וראיה לדבר דמחייב מדרבנן מדתנן במגילה (דף כד.) רבי יהודה אומר כל שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על שמע כלומר לפי שלא נהנה במאורות כדי שיברך עליהן טעמא דלא ראה הא ראה פורס ואם איתא דסומא לרבי יהודה פטור אפילו מדרבנן ראה למה פורס הרי אינו מחויב בדבר וכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבים ידי חובתן וכ"ת כי פטר רבי יהודה סומא ה"מ סומא מעיקרא אבל פתוח ונסתמא לא ומש"ה ראה פורס ליתא דהא לפום טעמיה דרבי יהודה למפרש בפ' **החובל [דף פז.]** אפילו פתוח ונסתמא פטור ועוד דהא רב יוסף פתוח ונסתמא הוה דאמרי' באגדה דסמי נפשיה משום דלא מצי קאי דלא לאסתכולי בר מל' אמות ליליה ואפילו הכי פטר נפשיה בדר' יהודה אלא ודאי אפילו לרבי יהודה מיחייב מדרבנן ומש"ה מוציא אחרים ידי חובתן [דכיון] דברכות ק"ש מדרבנן נינהו אתי דרבנן ומפיק דרבנן ואע"ג דבירושלמי דמגילה (פרק הקורא עומד הלכה ז) משמע דכי קאמר **ר' יהודה כל** שלא ראה מאורות למשמע הא ראה פורס ביושב בבית אפל היה ומש"ה ראה פורס לגברא בר חיובא הוא ולפי זה אין להביא ראיה משם דסומא חייב במצות מדרבנן אינו נראה כן לפי שטת הגמרא שלנו דהא אמרי' עלה התם (מגילה דף כד:) ורבנן הכא נמי אית ליה הנאה כדתניא א"ר יוסי כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה כאשר ימשש העור באפלה וגו' כדאיתא התם אלמא על סומא נחלקו שליושב בבית אפל אינה ענין ואפ"ה ראה פורס משום דמיחייב מדרבנן דכיון דפריסת ק"ש מדרבנן אתי דרבנן ומפיק דרבנן וכ"ת ואפילו הוא חייב מדרבנן היכי מפיק והא אמרינן בפרק ערבי פסחים [דף קטז:] שאלתינהו לרבנן דבי רב ששת מאן אמר הגדה בי רב ששת ואמרו לי רב ששת מאן אמר הגדה בי רב יוסף וא"ל רב יוסף. כלומר שהיו עושין כל הסדר ומוציאין את הרבים י"ח בברכות אע"פ שהיו מאורי עינים ואמרי' התם דהיינו משום דמצה בזמן הזה מדרבנן דאי דאורייתא לא הוו מפקי דאפילו למ"ד דסומא חייב במצות גבי מצה מעטיה קרא כדאיתא התם ואקשינן והא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון. כלמר והיכי מפיק לאחריני אלמא דכי היכי דבדאורייתא לא מפיק מדרבנן נמי לא מפיק וכיון שכן אפילו ראה למה פורס י"ל אין ה"נ דאפילו במילי דרבנן כל היכא דאית ליה עיקר בדאורייתא לא מפיק והיינו ההיא דהתם אבל במילי דלית ליה עיקר בדאורייתא כפריסת שמע כיון דסומא נמי מיחייב מדרבנן אתי דרבנן ומפיק דרבנן. ואחרים אומרים דאפילו במילי דאית ליה עיקר בדאורייתא כיון דחיובא ליתיה אלא מדרבנן אתי דרבנן ומפיק דרבנן והתם הכי קא אמרינן דכיון דבזמן הבית מעטיה רחמנא לסומא מחיובא דמצה בזמן הזה נמי שהוא מדרבנן אין ראוי שיחייבוהו חכמים דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון אבל אין ה"נ דכל שמחויב בדבר מדרבנן מפיק מדרבנן אפילו במילי דאית ליה עיקר בדאורייתא והכי נמי מוכח בברכות בפ' מי שמתו (דף כ:) דאמרי' דאי נשים בברכת המזון מדרבנן מוציאות אנשים ידי חובתם בדאכול שיעורא דרבנן אע"ג דאית ליה עיקר בדאורייתא וכ"ת מכל מקום בדלית ליה עיקר בדאורייתא אתי דרבנן ומפיק דרבנן וכיון שכן למה

בפניו ולא הכלימה:

ועוד (דף לב.) שאלו את רבי אליעזר עד היכן כבוד אב ואם אמר להם כדי שיטול ארנקי שלו ויטילנו לים בפניו ואין מכלימו:

(דף לא:) רבי טרפון הוה ליה אימא סבתא דבל אימת דבעיא מסקא לפוריא גחין וסלקא עליה אתא וקא משתבח בי מדרשא אמרו לו עדיין לא הגעת לחצי כבוד כלום זרקה ארנקי שלך לים בפניך ולא הכלימתה:

ת"ר מכבדו בחייו מכבדו במותו בחייו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום לא יאמר מהרוני בשביל עצמי פטרוני בשביל עצמי שלחוני בשביל עצמי אלא בכולהו בשביל אבא במותו כיצד היה אומר דבר שמועה מפיו לא יאמר כך אמר אבא אלא כך אמר אבא מרי הריני כפרת משכבו והני מילי תוך שנים עשר חדש אבל מכאן ואילך זכרונו לחיי העולם הבא:

גרסינן בסנהדרין (דף פ:) * וכן הוא כאן ג"כ דף לב. ע"ש וצ"ע מפני מה מביא הרי"ף ז"ל ממרחק (ג"א) תניא הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה לא יאמר לו אבא עברת על דברי תורה אלא אומר לו אבא כך כתוב בתורה:

(דף לא:) תנו רבנן איזהו מורא ואיזהו כיבוד מורא לא עומד במקומו ולא יושב במקומו ולא סותר דבריו ולא מכריעו כיבוד מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא משל מי רב יהודה אמר משל בן רב הושעיא אמר משל אב אורו ליה רבנן לר' ירמיה ואמרי לה לבריה דרבי ירמיה כמאן דאמר משל אב והיכא דרויח הבן והאב לית ליה כייפינן ליה לבן ושקלינן מיניה בתורת צדקה ויהבינן לאבוה כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה וכן

אמרו קטן לא יפרוס על שמע והא כל שהגיע לחנוך מיחייב מדרבנן איכא למימר דקטן אינו מחויב בדבר כלל דלאו בר חיובא הוא ומצוה לחנוך עליה דאבוה רמיא ולפי זה הא דתניא בפרק מי שמתו [שם] בן מברך לאביו ואשה מברכת לבעלה ואוקימנא בדאכל שיעורא דרבנן לאו בבן קטן איירי דאיהו כיון דלאו בר חיובא הוא אפילו בשיעורא דרבנן לא מפיק אלא אשה הוא דמתוקמא בהכי אבל בן בגדול איירי וקמ"ל סופר מברך ובור יוצא משום דבעי למיתני עלה תבא מארה לאדם וכו' ומכל מקום כבר נתפרש דסומא חייב מדרבנן ונמצא שהיה אפשר לרב יוסף לברך ולפיכך אין להביא ראיה ממנו לנשים דכיון שהן פטורות אפילו מדרבנן לעולם אימא לך דאין מברכות ואע"פ שנדחו ראיותיו של רבינו תם ז"ל הסכימו האחרונים לדעתו דמברכות כיון שנוטלות שכר דכיון דאמר ר"י בר חנינא גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה מדקאמר גדול משמע שאף על פי שאינו מצווה שכר הוא נוטל וכיון שבכלל המצות הן מברכות וכ"ת והיאך מברכות וצונו והרי לא נצטוו איכא למימר דכיון דאנשים נצטוו ואינהו נמי שייכי במצוה שהרי נוטלות עליה שכר שפיר מצוין למימר וצונו. ודא"ר יוסף מאן דאמר לי אין הלכה כר' יהודה עבידנא יומא טבא לרבנן לאו משום דמספקא ליה דהא יחיד ורבים הלכה כרבים וסתמא בפרק החובל [דף פו:] נמי כרבנן אלא משום דמעיקרא אמר מ"ד לי הלכה נקט סירכיה ואמר מ"ד לי אין הלכה אע"ג דודאי פשיטא ליה דאין הלכה כרבי יהודה: גרסי' בגמ' [דף לא:] אמר ליה ר' יעקב בר אבא לאביי כגון אנא דעל לאתינא מבי רב אבא מדלי לי כסא ואימא מזגא לי חמרא היכי איעביד אמר ליה מאימך קבל מאבוך לא תקבל דכיון דבר תורה הוא חלשא דעתיה. פי' מתוך שהיה הוא ביותר **אהוב לאביו ולאמו היו עושין לו** נענועין הללו. ואמר שלא יקבל מאביו. ומיהו **אם היה אביו מקפיד בדבר** הרבה יקבל מדגרסי' בירושלמי לפ"ק דפאה אמו של ר' ישמעאל באתה וקבלה עליו לרבותינו אמרה להם גערו בישמעאל בני שאינו נוהג בי בכבוד באתה שעה נתכרכמו פניהם של רבותינו אמרי אפשר לר' ישמעאל שאינו נוהג בכבוד אבותיו אמרין לה מה הוא עביד ליך אמרה לון כד נפק מבית וועדא אנא בעינא משחא רגלוי ומשתי מהן ולא שביק לי אמרין הואיל והוא רצונה הוא כבודה ומכאן אתה למד כן אף לאביו: וגרסי' תו התם רב אסי ה"ל ההיא אימא זקנה אמרה ליה בעינא תכשיט עבד לה בעינא גברא אמר לה נעיין ליך אמרה ליה בעינא גברא דשפיר כוותך שבקה ואזל ליה לא"י ולפיכך

כתב הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות ממרים מי שנטרפה דעתו של אביו או של אמו משתדל לנהוג עמהם כפי דעתם ואם אי אפשר לו לעמוד מפני שנשתטו ביותר יניחם וילך לו ויצוה אחרים להנהיגם כראוי להם והראב"ד ז"ל השיג עליו וכתב **אין זו הוראה אם הוא** ילך ויניח לו למי יצוה לשמרו ולא ידעתי למה דהא עובדא דרב אסי הכי מוכח אולי הוא ז"ל סובר דדוקא למיסק לא"י ואינו מחוור: [דף לא:] **הנשמע בדבר אביו למקום. אם מכיר אנשי המקום שמכבדין את אביו לחלוק בו כבוד ולקבל דברים שיאמר בשמו אל יתלה הכבוד בעצמו ואפילו יודע שיכבדוהו אלא יתלה הכבוד באביו: שלחוני בשביל אבא. שהוא צריך לי אבל אם אינו נשמע למקום בדבר אביו אלא בדבר עצמו אל יתלה באביו שאינו לו אלא גנאי: הריני כפרת משכבו. עלי יבא כל רע הראוי לבא על נפשו:** מכאן ואילך **כבר קבל מה שקבל שאין משפט רשעי ישראל בגיהנם אלא שנים עשר חדש:** גרסי' בגמ' [שם] חכם משנה שם אביו ושם רבו תורגמן אנו משנה לא שם אביו ולא שם רבו אבוה דמאן אלימא אבוה דמתורגמן ורביה דמתורגמן אטו מתורגמן לאו בר חיובא הוא אמר רבה בר רב הונא שם אביו של חכם ושם רבו של חכם כי הא דמר בר רב אשי כי הוה יתיב בפרקא איהו אמר הכי אמר אבא מארי ואמורא אמר הכי אמר רב אשי פי' **חכם הדורש דרשה ברבים ולוחש למתורגמן והוא משמיע משנה שם אביו ושם רבו אם בא לומר דבר הלכה שאמר אביו או רבו לוחש למתורגמן כך אמר אבא מארי כך אמר מורי** אבל המתורגמן **המשמיע לרבים אינו משנה אלא מכנה הוא בשמו ואמר כך אמר פלוני** וכי אמרינן אבוה דמאן אילימא אבוה דמתורגמן היינו משום דהוה קס"ל שאם **לחש לו חכם דבר הלכה בשם אביו של מתורגמן להשמיעה לרבים בשם אמרו לא ישנה כך אמר אבא מארי אלא קוראו בשמו** ומש"ה פרכינן אטו מתורגמן לאו בר חיובא הוא **לכבד את אביו** ומסקינן שם אביו של חכם והרמב"ם ז"ל כתב בפרק חמישי מהלכות תלמוד תורה ובפרק ששי מהלכות ממרים שאם היה שם אחרים כשם **אביו או רבו** משנה את שמם בזמן שהשם פלאי שאין הכל דשין בו: **לא עומד במקומו. במקום המיוחד לאביו לעמוד שם בסוד הזקנים עם חביריו בעצה: ולא מכריעו. אם היו אביו וחכם חולקין בדבר הלכה לא יאמר נראין דברי פלוני:** [דף לב.] **משל מי. מאכילו ומשקהו ומכבדו** ומסקינן משל אב דכיון דעבדו בה עובדא **הכי הלכתא** וכ"ת **אם כן תקשי לן הא** דאמרי' לעיל עד היכן כבוד אב ואם צאו וראו מה עשה עובד

שדרו ממתיבתא:

יום קצד

ר' אלעזר בן מתתיה אומר אבא אומר השקני מים ומצוה לעשות מניח אני כבוד אבא ועושה אני את המצוה שאני ואבא חייבין במצוה איסי בן יהודה אומר אם אפשר למצוה שתיעשה על ידי אחרים תיעשה על ידי אחרים אמר רב אחא בר מתנא הלכה כאיסי בן יהודה גרסינן במגילה (דף טז:) אמר רבא אמר ר' יצחק בר שמואל בר מרתא גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש עליהן:

א"ר יצחק בר שילא אמר רב חסדא האב שמחל על כבודו כבודו מחול הרב שמחל על כבודו אין כבודו מחול ורב יוסף אמר אפילו הרב שמחל על כבודו כבודו מחול וסוגיין כרב יוסף אלא מיהו אע"ג דכבודו מחול (דף לב:) הידור בעי למיעבד לי' כי הא דרבא הוה משקי בי הלוליה דבריה ודלא להו כסא לרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע וקמו מקמיה לרב מרי ולרבי פינחס בני רב חסדא ולא קמו מקמיה ואיקפד אמר הני רבנן רבנן והני רבנן לאו רבנן וכן נמי נשיא שמחל על כבודו כבודו מחול אבל מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול שנאמר (דברים י"ז:ט"ו) שום תשים עליך מלך שתהא אימתו עליך:

ת"ר (ויקרא י"ט:ל"ב) מפני שיבה תקום יכול אפי' זקן אשמאי ת"ל זקן ואין זקן אלא חכם שנאמר (במדבר י"א:ט"ז) אספה לי שבעים איש [מזקני ישראל] רבי יוסי הגלילי אומר אין זקן אלא שקנה חכמה שנאמר (משלי ח':כ"ב) ה' קנני ראשית דרכו

יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק ת"ל תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור אי הידור יכול יהדרנו בממון ת"ל תקום מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס יכול יעמוד מפניו בבית הכסא ובבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור (* מהר"ם מ"ז ואי זו היא קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות) יכול יעצים עיניו ממנו כדי שלא יראהו תלמוד לומר תקום ויראת דבר המסור ללב נאמר בו ויראת ר' שמעון בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח ת"ל זקן ויראת איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום אפילו

כוכבים אחד באשקלון שהפסיד בשבילו ששים רבוא שכר איכא למימר דכי אמרינן דלוקא משל אב ה"מ לכבודו אבל כדי שלא לצערו יש לו לאבד כל ממון שבעולם אי נמי כי אמרינן משל אב ה"מ בלאיכא חסרון כיס אבל התם עבורי רווחא בעלמא הוה וה"נ מוכח בגמ' דאמרינן מיתיבי נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה ומפרקי' נפקא ליה מיניה לבטול מלאכה ולאמרי' משל אב לא סוף דבר היכא דאית ליה לאב אלא אפילו לית ליה. הבן לא מיחייב לפרנסו משלו אלא מתורת צדקה וכמ"ש הרי"ף ז"ל והכי מוכחא סוגיין בגמ' לאלת"ה מאי פרכינן מלתניא מה להלן בחסרון כיס אף כאן בחסרון כיס והא משכחת לה בחסרון כיס בללית לי' לאב ופרכינן נמי בגמ' מלאמרי' על היכן כבוד אב ואם כדי שיטול ארנקי ויטילנו בפניו לים ואינו מכלימו ואי אמרת משל אב מאי נפקא ליה מיניה ואצטריכי לפרוקה בראוי ליורשו ואם אתא לבלית ליה **לאב הבן מיחייב משלו** הא נפקא ליה מיניה טובא שאם יפסיד האב נכסיו יתחייב הוא לפרנסו ומיהו ולאי אי לית ליה לאב ואית ליה לבן כייפינן ליה לפרנסו מתורת צדקה דלא יהא אלא אחר הא אשכחן לכופין על הצדקה ובירושלמי [הלכה ז פרק זה] גדול כבוד אב ואם שהעליפו הקב"ה יותר מכבודו נאמר כבד את אביך ואת אמך ונאמר כבד את ה' מהונך במה אתה מכבדו מהונך מפריש לקט שכחה ופאה וכו' אם יש לך אתה חייב בכל אלו אבל כשהוא בא אצל כבוד אב ואם בין שיש לך בין שאין לך כבד אביך ואמך ואפילו אתה מסבב את הפתחים וכתב רבינו שמשון בריש מסכת פאה דלפום מסקנא דגמ' דילן דמסקינן **משל אב משנינן ליה** כדמשנינן בגמ' דילן נפקא מינה לבטול מלאכה לומר שאפי' יהא צריך לסבב את הפתחים **בשביל עצמו בשביל** מה שיבטל ממלאכתו לצורך אביו מים **ויש מצוה אחרת לפניו לעשות.** חייב להתבטל: אבא אומר השקני **כגון לקבור את המת או לויה:** הלכה כאיסי בן יהודה.
מיהו ה"מ בששתיהן לפניו אבל כשהתחיל במצוה אע"פ שאפשר לעשותה ע"י אחרים אם נזדמנה לו מצוה שאי אפשר לעשותה ע"י

אחרים לא יניח את הראשונה דהא קי"ל (ברכות דף יא.) העוסק במצוה פטור מן המצוה ולא מפלגינן בין מצוה למצוה: שכל אותן שנים שהיה יעקב בבית עבר בסוף פ"ק למגילה מוכח הכי מקרא: **רבנן. אתם חכמים וחשובין בעיניכם שלא עמדתם מפני ורבנן חביריכם דקמו מקמאי לאו רבנן נינהו ובלשון תימה** א"ל ומדאיקפד משמע דהידור מיהא בעו למיעבד דאי לא כיון שהיה יכול למחול לא היה לו להקפיד: [דף לב:] תנו **רבנן** מפני שיבה תקום יכול אפי' מפני **זקן אשמאי.** פרש"י מלשון אשם כלומר רשע ואינו מחוור דהיכי תיסק אדעתין הכי ולא עוד אלא אפי' למסקנא מסקינן הכי דקי"ל כאיסי בן יהודה דאמר כל שיבה במשמע ואפילו אשמאי כדאיתא לקמן ואי רשע הוא אי איפשר שהרי אפילו אביו אינו חייב לכבדו אלא בעושה מעשה עמך כדאיתא בסנהדרין (דף פה.) ולענין קימה נמי אמרי' בסוף הנזקין [ד' סב.] ומקמי פלגאי ניקום בתמיה אלא ולאי אשמאי היינו בור מלשון והאדמה לא תשם (בראשית מ"ז:י"ט) דמתרגמינן וארעא לא תבור ואמרינן נמי פתחי שמאי כלומר רקים דלית להו שקפי או תקרה כדאיתא בהקומץ [דף לג:]: **ואין זקן אלא** חכם שנאמר (במדבר י"א:ט"ז) אספה לי שבעים איש **מזקני ישראל. גמר זקן מזקני מה להלן גדולים וחכמים כדכתיב (שם) אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו: אין זקן אלא** מי שקנה חכמה. **ולשון נוטריקון דבר הכתוב ולקמן פריך היינו ת"ק:** לא אמרתי אלא קימה **שיש בה הדור. בעמידתו והיינו תוך ד' אמות כדאמר לקמן דמוכחא מילתא שמפניו הוא עומד: יכול יהדרנו בממון. יכול יהא הדור זה הדור ממון לכבדו בממון: יכול יעצים עיניו** ממנו כדי שלא יהא רואהו. ופרשינן לה בגמ' הכי יכול יעצים עיניו מקמי דלמטי זמן חיובא כלומר קודם שיהא בתוך ד' אמות דכי מטי זמן חיובא הא לא חזי ליה. ת"ל תקום והדרת ויראת דבר המסור **ללב ללבו של עושה הדבר לפי שיכול להשמט מפני הבריות שלא יחזיקוהו כרשע שידינוהו לכף זכות ויאמרו לא ראהו לכך נאמר ויראת מאלהיך שכל המחשבות גלויות לו ויודע בך שאתה מבקש תחבולות להפטר ממצותו: שלא יטריח. אם יכול לילך דרך**

כל שיבה במשמע

רבי יוסי הגלילי היינו תנא קמא איכא בינייהו יניק וחכים תנא קמא סבר לא ורבי יוסי הגלילי סבר אפי' ינק וחכים נמי:

(דף לג.) מה קימה שאין בה חסרון כיס אף הידור שאין בו חסרון כיס מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין לעמוד מפני ת"ח בשעה שעסוקין במלאכתן יכול יעמוד מפניו בבית הכסא ובבית המרחץ תלמוד לומר תקום והדרת והני מילי בבתי גואי אבל בבתי בראי חייב לעמוד מפניו יכול יעמוד מפניו ממקום רחוק תלמוד לומר תקום והדרת לא אמרתי אלא קימה שיש בה הידור ואי זו היא קימה שיש בה הידור הוי אומר זה ארבע אמות אמר (ליה) אביי לא אמרן אלא ברבו שאינו מובהק אבל ברבו מובהק מלא עיניו:

אביי מכי חזי ליה לאוני דחמריה דרב יוסף הוה קאים דקיימא לן דרכוב במהלך דמי ומחייב למיקם מקמיה:

גרסי' בפרק הוציאו לו את הכף (דף נג.) תלמיד הנפטר מרבו אל יחזיר פניו וילך אלא לצדדין כי הא דרבי אלעזר כי הוה מיפטר מיניה דרבי יוחנן הוה מסגי ואזיל לאחוריה כי הוה בעי ר' יוחנן לסגויי הוה גחין וקאים רבי אלעזר אדוכתיה עד דהוה מיכסי רבי יוחנן מיניה:

ר"ש בן אלעזר אומר מנין לזקן שלא יטריח תלמוד לומר (ויקרא יט) זקן ויראת אמר אביי נקיטינן דאי מקיף חיי אביי מקיף רבי זירא מקיף:

איסי בן יהודה אומר מפני שיבה תקום אפילו כל שיבה במשמע:

אמר אביי הלכה כאיסי בן יהודה רבי יוחנן הוה קאים מקמי סבי דארמאי אמר כמה הרפתקי עדו עלייהו דהני רבא מיקם לא קאים הידור עביד להו אביי יהיב

אחרת שלא יעמיד את הצבור: זקן ויראת. להכי סמך ויראת לזקן לומר לך שאף הזקן ירא: כל שיבה במשמע. ואפי' זקן אשמאי: איכא בינייהו יניק וחכים **[ת"ק סבר יניק וחכים לא]**. והכי קאמר ת"ק אין זקן אלא זקן שהוא חכם שנאמר אספה לי **והתם זקנים וחכמים היו [כדכתיב אשר ידעת כי הם זקני העם ושוטריו אלמא זקנים וילועים היו]** ורבי יוסי הגלילי **למשני ליה לקרא ממשמעות זקנה ממש ודריש ליה זה שקנה חכמה סבר אפילו יניק וחכים** ורבי יוסי הגלילי מודה ליה לת"ק לזקן אשמאי לא ואע"ג דאיהו סבירא ליה דשיבה וזקן תרתי מילי נינהו אפ"ה כיון דקפיד קרא אחכמה לחיובי למיקם מקמי יניק וחכים מסברא אית ליה דשיבה **לאו זקן אשמאי הוא וליכא למימר דרבי יוסי אזקן אשמאי נמי פליג דא"כ** ליתא נמי דזקן אשמאי איכא בינייהו ועוד דא"כ היינו איסי בן יהודה דאית ליה כל שיבה במשמע דאיסי ודאי אית ליה כר' יוסי הגלילי ביניק וחכים דכיון דס"ל דשיבה משמע אפי' אשמאי א"כ זקן **לאו פירושא דשיבה הוא אלא** באפי נפשיה קאי ולייניק וחכים אתא דאי זקן **וחכם למה לי משום חכמה תיפוק לי** משום זקנה ועוד אכתוב בזה בס"ל: [דף לג.] מכאן אמרו אין בעלי אומניות רשאין **לעמוד מפני** תלמידי חכמים בשעה שעסוקין במלאכתן. במלאכת אחרים וכן פרש"י ז"ל בפ' אלו טרפות [דף נל:] **והכי קאמר דכיון דבשלו אינו** חייב למקים קימה להדור בשל אחרים אינו רשאי שאילו היה חייב בשל עצמו אף בשל אחרים היה חייב אבל כיון דבשל עצמו אינו חייב בשל אחרים אינו רשאי כדי שלא יבטל ממלאכתו וכדתניא בתוספתא [דב"מ פרק ל] המושיב את אחרים בחנות למחצית שכר אם היה אומן לא יעסוק באומנותו שאין עיניו בחנות בשעה שעוסק במלאכתו ואחרים פירשו דבשל עצמו קאמר וכי קתני אינן רשאין לומר שאין צריכים וכדתנן בערכין פ' המקדיש שדהו (כח:) כמה אדם רוצה ליתן בשור זה להקריבו עולה שאינו רשאי כלומר שאינו חייב כדמתרגמי' (שמות כ"ב:כ"ד) לא תהיה לו כנושה כרשיא וכן נראה מדברי הר"מ במז"ל בפ"ה מהל' ת"ת דבמלאכת עצמן. ואינן חייבין קאמר ואפשר עוד לומר דאף בשל עצמו אינו רשאי ממש קאמר דכיון דמדינא פטור דמקשינן קימה להדור ורוב בעלי אומניות אינן עומדים אם זה עומד יראו הללו כמזלזלין בכבוד תלמידי חכמים: וה"מ בבתי גואי. **מקום שבני אדם עומדין ערומים:** אבל בבתי בראי. **מקום שעומדין לבושין התם מקום הדור הוא וחייב לעמוד מפניו:** אבל ברבו מובהק. שרוב חכמתו ממנו: כמלא עיניו. דכיון לרבו מובהק הוא כי קאים מקמיה כמלא עיניו קימה שיש בה הדור היא שהדבר מוכיח שלכבודו הוא עומד: דקי"ל דרכוב **כמהלך דמי.** בגמ' איפשיטא לן הכי דלאו בתר דידיה אזלינן אלא הבהמה נחשבת כרגליו דאי חשבינן ליה כיושב לא היה צריך לקום מפניו:

עד דהוה מיכסי רבי יוחנן מיניה. שלא היה ר' אלעזר רואהו: דאי מקיף. **מסבב לדרך אחרת שלא לעבור לדרך (בפני) הצבור:** אמר אביי הל' כאיסי בן יהודה. דכל **שיבה במשמע ואפי' זקן אשמאי** דהיינו בור אבל רשע לא וכ"ש עובד כוכבים ור' יוחנן דהוה קאים מסבי ארמאי כדאיתא בסמוך מפני דרכי שלום בעלמא הוה עביד הכי דהא רבא הוה עביד להו הדור **ואביי יהב להו ידא** ולא הוו קיימי מקמייהו ונראה מפרש"י ז"ל דאיסי בן יהודה ס"ל כר' יוסי הגלילי ביניק וחכים והכי מסתברא דכיון דס"ל דשיבה אפי' אשמאי אלמא זקן באפי נפשיה מיירי ולא קאי אשיבה ולייניק וחכים אתא דאי **זקן וחכם קאמר למה לי משום חכמה תיפוק לי** משום זקנה ולפי זה כיון דקי"ל כאיסי נקיטינן דעומדין מפני יניק וחכים אבל מדברי הרי"ף ז"ל משמע דס"ל דיניק וחכים לא כת"ק ולפי זה צריך לומר דמילתיה דאיסי לא מכרעא ביניק וחכים מידי דנהי דס"ל דיניק וחכים לא אפ"ה הדר וכתב זקן והיינו זקן ממש למסמך זקן לויראת ולא מיחוור ועוד דסוגיין בכוליה תלמודא דעומדין מפני ת"ח כדאמרי' הכא בסמוך ומה מפני לומדיה עומדין ובסוף הנזקין (סב.) אמרי' ניקום מקמיה דבר אוריין הוא ובמכות (דף כב:) נמי אמרי' כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה ואם איתא דיניק וחכים לא הרי הכל תלוי בזקנה וחכמה לא מועילה ולא מורידה ולפיכך נראה דקי"ל כר' יוסי הגלילי ביניק וחכים ואיסי נמי כוותיה ס"ל וכן פסק הר"מ במז"ל בפרק ו' מהלכות ת"ת וכן נראה דעת אונקלוס שתרגם (ויקרא י"ט:ל"ב) מפנ' שיבה תקום מן קדם דסבר באורייתא תקום ואע"פ שתרגם שיבה דסבר באורייתא וזקן תרגם סבא ושמועתנו לדברי כל התנאים שיבה מלנפשיה אפילו אשמאי משמע אי לא דגלי עליה זקן אפשר שעשה כך כדי לסמוך קימה לת"ח לפי שהכתוב סמך קימה לשיבה או שהיה אונקלוס חולק על התנאים הללו ואנן קי"ל כמאי דפסקינן בגמרין והרמב"ן ז"ל רצה לקיים דברי הרב אלפסי ז"ל ואמר דמאי דרהטא סוגיין בכוליה תלמודא שעומדין מפני ת"ח ה"מ בזקנים דוקא וכ"ת א"כ חכמה למה דהא קי"ל כאיסי דאמר כל שיבה במשמע היינו טעמא משום שאין ת"ח **חייב לעמוד מפני** ע"ה דהוה ליה זקן ואינו לפי

כבודו ומש"ה נקט תלמודא קימה בתלמידי חכמים ומפני רבו והיינו נמי דאמרי' בגמ' [דף לג:] ברב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפילו מר שמואל קאים מקמיה ואנן לא אשכחן קימה מפני בעל מעשים אלא היינו לומר שאין בו משום זקן ואינו לפי כבודו אפילו לשמואל **ומש"ה חייב לעמוד מפני שיבה** שלו ואין זה מחוור אצלי דבגמ' הכי קאמרי' איבעיא להו בנו והוא רבו מהו שיעמוד מפני אביו ואמרינן עלה בגמרא ת"ש דא"ל שמואל לרב יהודה [בר יחזקאל] שיננא קום מקמי אבוך ואינן שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה ומשמע ודאי דבעיין היינו משום דמספקא לן כיון שחייבה תורה לקום מפני חכם ולקום מפני אביו שקולין הן **ואין האחד חייב לעמוד מפני** חבירו דלכוותה איבעיא לן בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו בפניו ומאן דלחי ואמר שאני רב יחזקאל בעי למימר דלעולם שקולין הן ואם איתא דבעל מעשים **אין עומדין מפני מעשיו אלא מפני** שיבתו מאי לחי שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה אפ"ה רב יהודה לא היה **חייב לעמוד מפניו** דזקנה אין כאן ואי משום דאבוה הוה הא למה דאינן שקולין הן ולפיכך נ"ל שכל שמוחזק בבעל מעשים ואין ספק בעניינו כרב יחזקאל עומדין מפניו שלא נתנה התורה בחכם אלא מפני שהחכמה מביאה לידי מעשים אלא שלא פרשה תורה במעשה כמו שפרשה בחכמה לפי שאין הכשר המעשה גלוי כמו שיתרון הכשר החכמה נראה לכל ומש"ה דאינן שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה כלומר ואיכא תרתי אביו ובעל מעשים ואלו שקולין נינהו הלכך משמע דעומדין מפני יניק וחכים ומיהו ה"מ כשהוא גדול הימנו אבל אין גדול עומד מפני קטן מדאמרינן בגמ' (שם) דר' אלעאי ור' יעקב בר זבדי הוו יתבי חליף ואזיל ר' שמעון בר אבא וקמו מקמיה אמר להו חדא דאתון חכימין ואנא חבר כלומר ואינכם חייבין לעמוד מפני ואפשר שאפילו בשוין נמי פטור שאינו **חייב לעמוד מפני חכם אלא** בגדול ממנו ודאמרי' בפרק אלו מגלחין (דף לג.) בתלמידי חכמים שעומדין זה מפני זה [התם משום דכל יומא שמעתייהו בפומא דהדדי והוה ליה כרבו ופרש"י ז"ל

להו ידא לסבי:

גרסינן ביש נוחלין (ב"ב דף קכ.) אמר רבי אמי בישיבה הלך אחר חכמה במסיבה הלך אחר זקנה אמר רב אשי והוא דמופלג בחכמה והוא דמופלג בזקנה:

וגרסינן נמי התם והלכתא חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב והלכתא אין חולקין קשיא הלכתא אהלכתא לא קשיא הא דפליג ליה רביה יקרא הא דלא פליג ליה רביה יקרא (דף לג:) אמר ר' אלעזר כל ת"ר שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע ואינו מאריך ימים ותלמודו משתכח שנאמר (קהלת ח':י"ג) וטוב לא יהיה לרשע ולא יאריך ימים כצל אשר איננו ירא מלפני אלהים מורא זו איני יודע מה הוא כשהוא אומר תקום ויראת הוי אומר מורא זו קימה:

גרסינן בפרק אלמנה ניזונית (כתובות דף צו.) אמר רבי יהושע בן לוי כל מלאכה שהעבד עושה לרבו תלמיד עושה לרבו חוץ מהתרת מנעל והנעלת מנעל. אמר רבא לא אמרן אלא במקום שאין מכירין אותו אבל במקום שמכירין אותו לית לן בה אמר רב אשי ובמקום שאין מכירין אותו נמי לא אמרן אלא דלא מנח תפילין אבל מנח תפילין לית לן בה אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן כל המונע תלמידו מלשמשו כאילו מונע ממנו חסד שנאמר (איוב ו':י"ד) למס מרעהו חסד רב נחמן בר יצחק אמר אף פורק ממנו יראת שמים שנאמר (איוב ו':י"ד) ויראת שדי יעזוב:

(לקמן דף נז.) תניא שמעון העמסוני ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה כיון שהגיע לאת ה' אלהיך תירא פירש אמרו לו תלמידיו רבי כל אתין שדרשת מה תהא עליהן אמר להן כשם שקבלתי שכר על הדרישה כך אני מקבל שכר על הפרישה עד שבא ר' עקיבא ולמד את ה' אלהיך תירא לרבות תלמידי חכמים:

גרסינן במסכת הוריות (דף יג:) תנו רבנן כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואין יושבין עד שיאמר להם שבו כשאב ב"ד נכנס עושין לו שתי שורות מכאן ומכאן עד שיושב במקומו חכם שנכנס אחד עומד ואחד יושב עד שישב במקומו בני חכמים ותלמידי חכמים בזמן שהרבים צריכים להם מפסיעים על ראשי העם אע"פ שאמרו אין שבח לתלמיד חכם שיכנס באחרונה יצא לצורך נכנס ויושב במקומו בני חכמים שאבותיהם ממונים פרנסים על הצבור בזמן שיש בהן דעת לשמוע נכנסין ויושבין אחר אביהן והופכין פניהם כלפי אביהן אין בהם דעת לשמוע הופכין פניהן כלפי העם יצא

שם שעומדים זה מפני זה] אפילו כמלא עיניו ובכהאי גוונא אפילו גדול על קטן חייב כיון שהוא רבו: רבי יוחנן קאי מפני סבי ארמאי אמר כמה **הרפתקי**. קורות **ו**צרות **ורלו כמה נסים ומופתים:** עלו עלייהו. עברו עליהם: **אביי יהיב להו ידא. פושט ידו לזקנים כשהן עוברין אצלו להיות נשענים עליו אבל לא היה** קם מפניהם: בישיבה. בין לדין בין לשאר ישיבות של תורה: הלך אחר חכמה. מושיבין את החכם למעלה מן הזקן: במסיבה. שאינה של תורה כאירוסין ונשואין: והוא למופלג בחכמה והוא למופלג בזקנה. כתב רש"י ז"ל שם בפרק יש נוחלין להיכא שאין אחד מהם מופלג בין בישיבה בין במסיבה זקן קודם ואחרים כתבו התם לכל כה"ג הוו להו כאילו שניהם מופלגין ובישיבה הלך אחר חכמה ובמסיבה הלך אחר זקנה: הא דלא פליג ליה רביה יקרא. שאם היו חולקין לו כבוד נמצאו מקילין בכבוד רבו: גרסי' בגמ' [שם] א"ר אידו א"ר ינאי אין ת"ח רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית כדי שלא יהא כבודו מרובה מכבוד שמים כלומר **שהרי פני יוצרו אינו מקביל [אלא] שחרית וערבית הלכך מי שעמד מפני רבו שחרית אינו רשאי לעמוד מפניו אלא ערבית** ואמרו בתוס' שלא אמרו כן אלא בבית המדרש אבל בחוץ **חייב לעמוד מפניו** אפי' כמה פעמים כדי שלא יראה כמזלזל בכבוד רבו: [דף לג:] ותלמודו משתכח שנאמר **וטוב לא יהיה לרשע. ואין טוב אלא תורה שנאמר כי לקח טוב** נתתי לכם תורתי אל תעזובו: לא אמרן **אלא במקום** שאין מכירין אותו. שאם היה חולץ לו מנעלו או נועל הרואה אותו אומר עבדו הוא: אבל מנח **תפילין.** ההוא תלמידא: לית לן בה. דמוכחא מילתא שאינו עבד שאין העבד חייב בתפילין משום דתפילין אתקוש לתלמוד תורה כדאיתא בגמ' בפרקין דהכא [דף לה.]: למס מרעהו. מתלמידיו כלומר מי שמסיר [מתלמידיו] את עצמו כאדם שאומר לחבירו הסר מעלי שאינו רוצה שיקרב אליו לשמשו: חסד. דומה כאילו הסיר ממנו חסד. מס לשון השמטה והסרה כמו (דברים כ) ולא ימס: פירש. שהיה ירא לרבות שום דבר להשוותו למוראת המקום: כל העם

לצורך נכנס ויושב במקומו אמר רב פפא לא אמרן אלא לקטנים אבל לגדולים לא דהוה ליה למבדק נפשיה מעיקרא דאמר רב יהודה לעולם * ג' ד"ת יבדוק ילמד אדם עצמו שחרית וערבית כדי שלא יתרחק רבי אלעזר ברבי צדוק אומר אף בבית המשתה עושין להם סניפין אמר רבא בחיי אביהם (דף לג:) איבעיא להו מהו לעמוד מפניי ספר תורה רבי חלקיה ורבי סימון ורבי אלעזר אמרו קל וחמר מפני לומדיה עומדין מפניה לא כל שכן:

כל מצות עשה שהזמן גרמא: תנו רבנן איזו היא מצות עשה שהזמן גרמא סוכה ולולב ושופר וציצית (דף לד.) * בגמ' ובהרא"ש איתא וציצית ותפילין ואי זו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא מזוזה ומעקה אבידה ושלוח הקן וכללא הוא והרי מצה ושמחה והקהל דמצות עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות ותו הרי ת"ת ופריה ורביה

עומדים. כל השורות כולן אפילו היו מאה. עושין לו שתי שורות. בלבד: אלא לקטנים. לאנוס הוא. אבל יצא לגדולים אינו נכנס ויושב במקומו. לפושע הוא משום דהוה ליה למיבדק נפשיה כדי שלא יתרחק להיוצא לפנות ביום צריך שיתרחק מן הדרך שלא יהו אחרים רואין אותו כדאמרי' במסכת ברכות (דף כה): סניפין. שמושיבין אותן בצד הזקנים מפני כבוד אביהן דהויאן סניפין לזקנים כסניף זה שמסנפין לקורה גדולה: אמר רבא ובחיי אביהן. הוא לעושין אותן סניפין מפני כבוד אביהן ומיהו בגמ' הכא איכא סידרא אחרינא בנשיא ואב ב"ד דאמרי' [דף לג:] א"ר חנינא בריה דר' אבהו אמר רב אבדימי דמן חיפא חכם עובר עומד מלפניו ארבע אמות וכיון שעבר יושב אב ב"ד עובר עומד מלפניו מלא עיניו וכיון שעבר ארבע אמות יושב נשיא עובר עומד מלפניו מלא עיניו ואינו יושב עד שישב במקומו שנאמר והביטו אחרי משה עד בואו האהלה וכתבו בתוספות דבמס' הוריות מיירי בבית המדרש ובפרקין מיירי בשוק והיינו דיליף לה ממשה דבשוק הוה ור"ת ז"ל כתב דהתם אמרינן בימי רשב"ג נשנית משנה זו כלומר שלא נהג לא לפניו ולא לאחריו דלכותה אמרינן בפ' כל הכלים [דף קכג:] בימי נחמיה בן חכליה נשנית משנה זו כלומר אבל לא לפניו ולא לאחריו ובסוף פרק אלו מציאות [דף לג.] נמי אמרי' כה"ג גבי הוי רץ למשנה יותר מן התלמוד: גרסי' בגמ' איבעיא להו בנו **והוא רבו.** כלומר שהבן **רבו של אב** מהו שיעמוד מפני אביו ת"ש דאמר ליה שמואל לרב יהודה שיננא קום מקמי אביך. כלומר **ואע"ג דרב יהודה רביה דרב יחזקאל אבוה הוה כדמוכח בגמ' לעיל [דף לב.] דא"ל אבא לא תתנייה הכי** ולאינן שאני רב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפי' מר שמואל נמי קאים מקמיה ואלא מאי קא"ל כלומר **אמאי צריך לאזהוריה אי לאו למילף מיניה הוראה בעלמא דאע"ג שהוא רבו חייב לעמוד מפניו** ומפרקי' דהכי קאמר ליה זמנין דאתי מאחראי קום מקמיה ולא תיחוש ליקרא דידי שגם אני הייתי עומד מפניו אילו ראיתיו הא לאו הכי **לא הוה ליה למיקם מקמיה** דאין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב אלא היכא דפליג ליה רביה יקרא כדאיתא בפ' יש נוחלין (דף קיט:): וגרסינן תו בגמ' איבעיא להו בנו **והוא רבו** מהו שיעמוד אביו בפניו. כלומר אפי' ת"ל דאביו **חייב לעמוד מפניו** קא מיבעיא ליה דאפשר שכל אחד **חייב לעמוד מפני האחר זה מפני שהוא אביו** וזה מפני שהוא רבו ולא איפשיטא וכתב ר"ח ז"ל **שאע"פ שהוא רבו חייב לעמוד מפני** אביו אבל **אביו אינו חייב לעמוד מפניו** ואף הר"מ במז"ל כתב כן בפרק ו' מהלכות ממרים וצ"ע למה ונ"ל דאע"ג דלא מיפשיט בגמ' דילן ילפינן לה מדגרסינן בירושלמי [דפירקין הלכה ח] אמו של ר' טרפון ירדה לטייל לתוך חצרה בשבת והלך ר' טרפון והניח שתי ידיו תחת פרסותיה והיתה מהלכת עליהם עד שהגיעה למטתה פעם אחת חלה ר' טרפון ונכנסו חכמים לבקרו ואמרה להם התפללו על טרפון בני שהוא נוהג בי בכבוד יותר מלאי אמרו לה מאי עביד לך יותר ותנית להו עובדא אמרין אפילו הוא עושה כן אלפים עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה תורה ע"כ בירושלמי ובודאי דקימה לרבו אינה אלא מדין חכם ואם איתא שאין הבן חייב לעמוד מפני אביו [כל זמן שהוא רבו בודאי לא היה רבי טרפון חייב לעשות לאמו כך והיאך אמרו עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה תורה וכן אילו היה האב חייב לעמוד מפני בנו] כשהבן רבו לא היתה רשאה אמו של רבי טרפון לקבל הימנו כך הלכך אף על גב דבגמ' דילן מספקא לן שבקינן ספקין ונקיטין פשטייהו ולא משמע למשום דבעלת מעשים הות מלאמרינן שתמא עדיין לא הגיע לחצי כבוד שאמרה תורה: ומה **מפני לומדיה** עומדין מפניה לא כל שכן. **והא דאמרינן במסכת מכות (דף כב:)** כמה טפשאי הני אינשי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה לאו משום דעדיף גברא רבה מספר תורה דהא איפכא אמרי' הכא אלא לומר דכיון שאלמלא הם היתה התורה כרוכה ומונחת ואינהו מפרשי לה כדאמרינן התם דהא באורייתא כתיב ארבעים יכנו ואתו רבנן ובצרי להו חדא כמה טפשאי נינהו דלא סברי דכשם שראוי לעמוד מפני ספר תורה כך ראוי לעמוד מפני לומדיה ובתוספות אמרו דהתם הכי קאמרינן כמה טפשאי הני אינשי וכו' דהא למיקם מקמי ספר תורה לא ידעינן אלא מקל וחומר לגברא רבה: איזו היא מצות **עשה שהזמן גרמא.** שהזמן גורם להתחייב בה שאין חובתה חלה אלא לזמן קבוע: סוכה ולולב שופר וציצית. איכא נוסחי דלא גרסי ציצית דלדידהו סבר האי תנא דלילה זמן ציצית ונוהגת היא בנשים לפי שאין הזמן גרמא ואיכא דגרסי לה ואתיא כר' שמעון דפוטר נשים מציצית כדאיתא בפ' התכלת ומפרש טעמיה התם מדכתיב וראיתם אותו פרט לכסות לילה כלומר והויא לה מצות עשה שהזמן גרמא וקי"ל כרבי שמעון משום דסוגיין כותיה דבפרק במה מדליקין **(דף כה:) ובפרק התכלת (דף מ.)** גבי סדין לפטרינן מציצית אמרינן גזירה משום כסות לילה וכיון דנקיטינן האי טעמא ושבקינן טעמי אחריני דאיתנהו בפרק התכלת שמא יקרע סדינו בתוך שלש וכו' ש"מ דקושטא הוא ודאמרינן התם ובפ"ק דסוכה (דף יא.) למר עמרם חסידא רמא תכלתא לפרזומא דאינשי ביתיה משום מלת חסידות בעלמא הוא דעבד הכי והיינו דאיהו בלחוד רמא ורבנן אחריני לא. ומיהו מקשו הכא היכי **הויא ציצית מ"ע שהזמן גרמא** דהא כסות שהוא מיוחד ללילה אפי' לובשו ביום פטור שאם לא תאמר כן חייב הסדין בציצית שהרי אדם מתכסה בהן ביום ומינה לכסות המיוחד ליום חייב אפילו בלילה ונמצא שהכסות שחייב בציצית לעולם מתחייב בו ואפילו בלילה ואין הזמן גורם מצוה זו כלל י"ל דאף על גב דכסות לילה ביום נמי פטור אפ"ה כסות יום בלילה פטור לעולם לא מחייב על דאיכא תרתי כסות המיוחד לראיה ובזמן ראיה דקרא דוראיתם הכי משמע ומש"ה כסות לילה כיון שאינו מיוחד לראיה פטור אפילו ביום וכסות יום נמי בלילה דלאו שעת ראיה היא פטור מיהו אכתי קשיא אפילו הכי אמאי פטורות נימא לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך אמר רחמנא כל שישנו בלא תלבש איתנהו בגדילים והני נשי הואיל ואיתנהו בלא תלבש איתנהו בגדילים למהאי טעמא מחייבינן **נשים במצה (פסחים דף מג:)** דכתיב **לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות** ודרשינן דכל דאיתיה **בבל תאכל חמץ איתיה בקום אכול מצה** יש לומר

ופדיון הבן דמצות עשה שאין הזמן גרמא ונשים פטורות:

א"ר יוחנן אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ:

חוץ מבל תקיף ובל תשחית ובל תטמא למתים איסי תני (דף לה:) אף בל יקרחו נשים פטורות ולית הלכתא כאיסי אלא אחד אנשים ואחד נשים חייבין:

ירושלמי * סוף הלכה ז רב המנונא מפקיד לחבריה פקדון לנשיכון כד יהון קיימין על מיתא לא יתלשון בשעריהון שלא יבאו לידי קרחה שנאמר (דברים י"ד:ב') כי עם קדוש אתה אחד אנשים ואחד נשים (דף לו.)

תנו רבנן (ויקרא כא) לא יקרחו יכול אפילו קרח ארבעה וחמשה קרחות לא יהא חייב אלא אחת תלמוד לומר קרחה לחייב על כל קרחה וקרחה (ויקרא כא) בראשם מה תלמוד לומר לפי שנאמר (דברים י"ד:א') לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת יכול לא יהא חייב אלא על בין העינים מנין לרבות את כל הראש ת"ל בראשם לחייב על הראש כבין העינים אין לי אלא כהנים שריבה בהן הכתוב מצות יתירות ישראל מנלן נאמר כאן קרחה ונאמר להלן קרחה מה כאן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על הראש כבין העינים אף להלן חייב על כל קרחה וקרחה וחייב על

לכיון דאיצטריכא לן הך היקשא (יבמות דף ד.) למשרי כלאים בציצית לא דרשינן ביה נמי הא לאפוקי מכללא דשאר מצות עשה שהזמן גרמא דנשים פטורות ומשמע לן טפי היקשא למשרי כלאים בציצית מלחיובי נשים משום דליסנא דקרא משמע הכי לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך מהם וכי תימא והא אמרינן בריש ערכין [דף ג:] הכל חייבין בציצית כהנים לוים וישראלים ופרכינן ופשיטא אי הני לא מחייבי מאן קא מיחייב ומהדר כהנים איצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא לא תלבש שעטנז גדילים אמר רחמנא מאן דאיתיה בלא תלבש שעטנז איתיה בגדילים תעשה לך והני כהני הואיל ואשתרי כלאים לגבייהו אימא לא לחייבו קמשמע לן דנהי דאשתרי בעידן עבודה שלא בעידן עבודה לא אשתרי משמע דאילו אשתרי לגמרי הוו פטורין כהנים מהיקשא ואמאי נימא דלהתיר כלאים בציצית בלחוד הוא דאתא כדאמרינן גבי נשי לאו קושיא היא דכיון דעל כרחיך הקישו הכתוב להתיר כלאים בציצית וקרא הכי קאמר גדילים תעשה לך מהם א"כ בהדי מאן דאיתסר להו כלאים משתעי קרא ואי כהנים לא מחייבי בכלאים כלל ממילא פטירי אבל הכא גבי נשים ליכא למימר הכי: **ואי זו היא מצות עשה שלא הזמן גרמא** מזוזה ומעקה **אבדה** ושלוח הקן. וא"ת למה ליה למיתני מעקה אבדה ושלוח הקן פשיטא שהנשים חייבות בהן דאפילו לא מיחייבי משום עשה שבהן מחייבי בלאו דידהו דכל לא תעשה שבתורה אפילו שהזמן גרמא נשים חייבות וכי תימא קמ"ל לחייבות אפי' משום עשה שבהן אי הכי משמע דבשאר מצות עשה שהזמן גרמא אף על גב דאית בהו **לאו ונשים חייבות בו פטורות** מן העשה והא ודאי ליתא דהא אמרינן **במסכת שבת (דף כה. ודף קלב)** וביבמה (דף ח:) דשבת ויו"ט **עשה ולא תעשה נינהו ואין עשה דוחה לא תעשה** ועשה ואחד האנשים ואחד הנשים שוין בדבר כדמוכח גבי שמן שריפה וגבי כסוי יש לומר דאיצטריך דמשכחת להו להני דלית בהו לאו ואיכא עשה באבדה כגון שנטלה על מנת להחזירה דאמרינן בפרק אלו מציאות (דף כו:) שאינו עובר משום לא תוכל להתעלם אלא משום השב תשיבם ובשלוח הקן כגון שנטלה על מנת לשלחה דאינו עובר משום לא תקח האם כדאיתא בחולין (דף קמא.) ובמעקה נמי משכחת לה כגון שבנה בית על מנת לעשות מעקה ואח"כ נמלך ולא עשה שאינו עובר בלא תשים דמים בביתך אלא היכא **שבשעת בנין הוא עושה** על דעת [שלא יעשה] מעקה אי נמי שבנאו ונפל כך נאמר בתוס' ולדידי הא קא משמע לן לחייבות אפי' משום עשה שבהן ולא דמי לשבת ויו"ט כלל דהתם לאו ועשה כולהו בשב ואל תעשה ולא אפשר לאפלוגינהו אבל בהני לאו ועשה שבהן אינן באין כאחד דבשלוח הקן אם נטלה על מנת שלא לשלחה עובר משום לא תקח האם ואחר כך חייב בעשה שבה לשלח לרבנן לאו מעיקרא משמע כדמוכח בפרק שלוח הקן (שם) ובאבדה גם כן אם ראה את האבדה ולא נטלה עובר משום לא תוכל להתעלם ולא משום השב תשיבם ואם נטלה על מנת שלא להחזירה עובר משום לא תוכל להתעלם כדאיתא בפרק אלו מציאות (דף כו:) ואחר כך מיחייב משום השב תשיבם ובמעקה נ"כ כל שבנה על מנת שלא לעשות מעקה עובר משום לא תשים דמים ואף על פי כן מיחייב אח"כ לעשות מעקה ונמצא שאין הלאו והעשה באלו באין כאחד מה שאין כן בשבת ויו"ט והא דקתני אי זו היא מצות עשה שהזמן גרמא ואי זו היא שלא הזמן גרמא פירושי קא מפרש היכי דמי וכגון קתני **אבל מימנא לא מני** להו דא"כ שייר טובא בזמן גרמא שייר תפילין ורא"ה ובשלא הזמן גרמא שייר חלה ותרומה וכסוי הדם ואחריני טובא אלא כגון קתני וליסנא הכי דאיך דקתני איזו **היא מצות עשה ולא** קתני בהן: [דף לד.] **וכללא הוא. בתמיה וכי כלל קבוע הוא דכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות:** והרי מצה. בליל י"ט הראשון של פסח **שהיא חובה כדכתיב בערב תאכלו מצות והזמן גורם לה ונשים חייבות כדאמרי' בפרק אלו עוברים (דף מג:) נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה שנאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה** והני נשי הואיל **ואיתנהו בבל תאכל חמץ למצות לא תעשה היא** איתנהו נמי **בקום אכול מצה:** ושמחה. **ברגל כדכתיב (דברים ט"ז:י"ד) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך:** והקהל. בהדיא כתיב (דברים ל"א:י"ב) הקהל את העם **האנשים והנשים והטף:** ת"ת. אמרי' לעיל דנשים **פטורות וכן פדיון הבן: פריה ורביה.** אמרי' בפ' הבא על יבמתו **(דף סה:) האיש מצווה על פריה ורביה ואין האשה מצווה על פריה ורביה ויליף לה** מדכתיב (בראשית א) **וכבשה איש דרכו לכבש. ואין אשה דרכה לכבש וכל דלא קרינא ביה וכבשה לא קרינא ביה פרו ורבו: אין למדין מן הכללות. כל היכא דתני כלל כה"ג כל מצות עשה וכו' וכל מצות לא תעשה הכל חייבין בראיה אין למדין מהן דאיכא בהו דלאו דווקא:** ואפי' במקום שנאמר בו חוץ. **דאיכא למימר למלאפיק מאי דאפיק ש"מ דווקא הוא ולא שייר מידי אפ"ה אין למדין** וילפינן לה בגמ' [דף לד.] מדתניא בכל מערבין ומשתתפין חוץ מן המים ומן המלח ותו ליכא והא איכא כמהין ופטריות אלא לאו ש"מ אין למדין מן הכללות אפי' במקום שנאמר בו חוץ: [דף לה:] איסי תני אף בל יקרחו **נשים פטורות.** מפרשינן טעמיה בגמ' [דף לה:] מדכתיב בנים אתם לה' אלהיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה ודריש מיניה בנים ולא בנות לקרחה אבל לגדידה אפילו בנות דכתיב כי עם קדוש אתה ואמרי' מה ראית לרבות את הגדידה ולהוציא את הקרחה וכדאיתא בגמ' ולא קי"ל כוותיה אע"ג דבגמ' מפרשין אמוראי טעמיה כיון דסתם מתני' דלא כותיה ובירושלמי נמי רב המנונא ס"ל דלא כוותיה כמו שהביא הרי"ף ז"ל: **בראשם. האמור אצל כהנים:** מה ת"ל לפי שנאמר. **בישראל בין עיניכם**

הראש כבין העינים ומה להלן על מת אף כאן על מת:

(דף לו:) **מתני'** כל מצוה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ (דף לז.) חוץ מן הערלה והכלאים רבי אלעזר אומר אף החדש:

יום קצה

גמ' מאי תלויה ומאי אינה תלויה אילימא תלויה דכתיב בה ביאה שאינה תלויה דלא כתיב בה ביאה והרי תפלין ופטר חמור דכתיב בהו ביאה ונוהגות בין בארץ בין בחוצה לארץ אמר רב יהודה ה"ק כל מצויה שהיא חובת הגוף נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן הערלה והכלאים רבי אלעזר אומר אף החדש וקי"ל כר' אלעזר דסתם לן תנא כותיה דתנן החדש אסור מן התורה בכל מקום והערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים: (דף לט.) אמר רב אסי אמר רבי יוחנן לוקין על הכלאים דבר תורה א"ל רבי אלעזר לרב אסי והא אנן תנן הכלאים מדברי סופרים לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בהרכבת אילן כדשמואל דאמר שמואל (ויקרא י"ט:י"ט) את חקותי תשמורו חוקים שחקקתי לך (ויקרא י"ט:י"ט) בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה ומה בהמתך בין בארץ בין בחוצה לארץ אף שדך בין בארץ בין בחוצה לארץ (* ד"ת מ"ז ואלא הא כתיב שדך ההוא למעוטי זרעים שבחוצה לארץ) רב נחמן ורב ענן הוו שקלי ואזלי באורחא חזיוהו לההוא גברא דהוה זרע חיטי ושערי אמר ליה ניתי מר ונשמתיה א"ל לא חווריתו כלומר לא נתחוור לך שדבר זה מותר תוב חזיוהו לההוא גברא דהוה זרע שערי ביני גופני א"ל ניתי מר ונשמתיה אמר ליה לא צהריתו לא קי"ל כרבי יאשיה דאמר עד שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד רב יוסף מערב ביזרוני וזרע אמר ליה אביי והא תנן כלאים מדברי סופרים א"ל לא קשיא כאן בכלאי הכרם כאן בכלאי זרעים כלאי הכרם שבארץ אסורין בהנאה בחוצה לארץ נמי גזרו בהו רבנן כלאי זרעים דבארץ אין אסורין בהנאה בחוצה לארץ לא גזרו רבנן נמצאו עכשיו דין כלאים בחוצה לארץ נחלק לשלשה פנים יש מהן אסור מדאורייתא ויש מהן אסור מדרבנן ויש מהן מותר כלאי בהמה והרכבת אילן אסורין מדאורייתא וכלאי הכרם אסורין מדברי סופרים וכלאי

למשמע סמוך **לפלחת: מה להלן** בישראל על מת. דהא כתיב למת אבל שלא על מת כגון שקרח ראשו על ביתו שנפל או על ספינתו שטבעה בים פטור. ולאמרי' לחייב על כל קרחה וקרחה היינו כשתלשן בבת אחת כגון שסך חמש אצבעותיו והניחם בשנים ובשלשה מקומות ובהתראה אחת אבל בזו אחר זו בהתראה אחת אינו חייב אלא אחת כדאיתא במסכת מכות (דף כ:) ושיעור הקרחה כדי שיראה מראשו כגרים פנוי בלא שער: [דף לו:] מתני' כל מצוה שהיא תלויה בארץ וכו'. תלויה. ואינה תלויה **בגמ' מפרש לה: חוץ** מן הערלה והכלאים. שאע"פ שתלויות בארץ נוהגות אף בח"ל הערלה הלכה והכלאים מדברי סופרים כדאיתא בגמ': [דף לט.] **אף החדש.** לאכלו קודם העומר דכיון דכתיב ביה מושבות סבירא ליה לר' אלעזר דכ"מ שאתם יושבים משמע: ופרכינן בירושלמי אמאי לא תני נמי חלה. כלומר שנוהגת בח"ל מדבריהם ומשני לא אתיא מתני' אלא לדברים שנוהגין בישראל ובשל עובדי כוכבים וחלה אינה נוהגת בשל עובדי כוכבים דכתיב ראשית עריסותיכם ולא של עובדי כוכבים ושמעי' מינה שהערלה וכלאים נוהגים בשל עובדי כוכבים והיינו דתנן בפירקא קמא דערלה עת שבאו אבותינו לארץ ומצאו נטוע פטור נטעו אע"פ שלא כבשו חייב הנוטע ברשות הרבים והעובד כוכבים שנטע וכו' חייב בערלה ומפרש בירושלמי מדכתיב כי תבאו ונטעתם פרט לשנטעו עובד כוכבים על שלא באו לארץ או יכול שאני מוציא את שנטעו משבאו לארץ ת"ל כל עץ מכאן אמרו נטעו עובדי כוכבים אע"פ שלא כבשו ישראל חייב ומשום הכי תני' בפ"ב דיבמות (דף קכב.) עובד כוכבים שבא ואמר פירות הללו של ערלה הן של עזקה הן של נטע רבעי הן אינו נאמן שלא נתכוון זה אלא להשביח מקחו משמע דאי מהימן ליה דשל ערלה נינהו אסירי משום דערלה נוהג בשל **עובד כוכבים ובפרק אין** מעמידין (דף לה:) נמי אמרינן מפני מה אסרו גבינות העובדי כוכבים מפני שמעמידין אותן בשרף ערלה: גמ' אילימא תלויה דכתיב ביה ביאה. שתלאה הכתוב בביאת הארץ כגון כי תבאו כי יביאך: והרי תפילין ופטר חמור דכתיב בהו והיה כי יביאך בפ' קדש לי ונוהגין בין בארץ וכו'. פרש"י ז"ל **לתפילין אשכחן בכמה דוכתי ברבנן אמוראי דבבל דמנחי תפילין ופטר חמור דהא בפטר רחם תלה רחמנא.** כלומר וחובת הגוף היא ולא נהירא דרבנן דבבל דלמא מדרבנן מנחי תפילין ופטר חמור נמי מנא לן דנהוג בח"ל והא אכתי לא ידעינן דאיכא הפרש בין חובת הגוף לחובת קרקע אבל עיקרו של דבר מפורש בירושלמי. [לגרסי' התם] (דברים י"ב:א') אלה החקים והמשפטים אלו הדינין בארץ שומע אני בארץ יכול אפי' תלמוד תורה ותפילין כשהוא אומר ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה ושמתם את דברי אלה על לבבכם וקשרתם אותם לאות על ידכם וכו' ולמדתם אותם את בניכם [ואפי' גולים] הא למדת לתלמוד תורה ותפילין שנוהגין בין בארץ בין בח"ל ע"כ ומדקי"ל דתפילין נוהגין בח"ל וביאה האמורה בהן לאו **למעוטי חוצה לארץ** ממילא שמענו לפטר חמור דכי הדדי כתיבי ואיתקוש. ומסקינן דהכי קאמר כל מצוה שהיא חובת הגוף והיינו אינה תלויה בארץ שאינה מוטלת לא על הקרקע ולא על גידוליו אלא על גופו של אדם כגון שבת תפילין עבודת כוכבים פטר חמור וכיוצא בהם וחובת הקרקע היינו המוטלת על הקרקע או על גידוליו כגון תרומות ומעשרות וחלה ולקט שכחה ופאה וכיוצא בהם וילפינן בגמרא [דף לז.] האי כללא מדת"ר אלה החקים אלו המדרשות והמשפטים אלו הדינין אשר תשמרו זו משנה לעשות זה מעשה בארץ יכול לא יהא נוהג אלא בארץ ת"ל כל הימים אי כל הימים יכול יהא נוהג אפילו בח"ל ת"ל בארץ אחר שריבה הכתוב בו ומיעט נא ולמד ממה שאמור בענין אבד תאבדון את כל המקומות וגו' והלא (כל) עבודת כוכבים בכלל היתה ולמה יצתה להקיש אליה ולומר לך מה עבודת כוכבים מיוחדת שהיא חובת הגוף ונוהגת אפי' בח"ל. כלומר מדכתיב בה כל הימים אשר אתם חיים אף כל שהיא חובת הגוף נוהגת אפי' בח"ל: **וקיימא לן כר"א** דסתם לן תנא כותיה דתנן וכו'. בפ' בתרא דערלה היא: החדש אסור מה"ת בכ"מ. למושבות דכתיב ביה

בכ"מ שאתם יושבים. משמע: והערלה הלכה. ופליגי בגמ' [דף לח:] שמואל ור' יוחנן מאי הלכה. לשמואל אמר הלכות מדינה. כלומר שהם הנהיגוהו עליהם בח"ל ור' יוחנן אמר הלכה למ"מ [א"ל עולא לרב יהודה בשלמא לדידי דאמינא משמיה דר' יוחנן הלמ"מ] היינו דשני לן בין ספק ערלה לספק כלאים דתנן בפ' בתרא דערלה ספק ערלה בארץ ישראל אסור. כלומר **ספק אם עברו עליה שלש שנים או נמי פרדס שיש בו נטיעות ערלה ושאר אילנות וליקט עובד כוכבים מן הפירות ואינו ידוע מהיכן** אסור ובסוריא מותר **והיא ארם צובה שכבשה דוד והוסיפה על א"י וקסבר כבוש יחיד לא שמיה כבוש הלכך ספקה מותר (ולקמן פרכינן אי ולאי הלכה למשה מסיני היא בח"ל היאך מיקל בספיקא ומשני אימא כך נאמרה הלכה ספקה בח"ל מותר ולאה אסור)** ובחוצה לארץ יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט. כלומר דבחוצה לארץ **לרחוק טפי ולא מיחלף** יורד **ישראל ולוקח מן העובד כוכבים הלוקט מפרדס שיש בו נטיעות ילדות וזקנות וישראל יודע שהוא נכנס שם ולוקט לכתחלה** ובלבד שלא יראנו **ישראל כשהוא לוקט מן הערלה והא דתנן לעיל בסוריא מותר היינו כשנלקט כבר אבל לכתחלה אינו אומר לו לך ולקט** הכי תנן גבי ערלה ואילו גבי כלאים תנן כרם הנטוע ירק וירק נמכר חוצה לו בארץ אסור בסוריא מותר בח"ל יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד אלא לדידך נתני או זה וזה יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד או זה וזה יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט א"ל הא א"ל שמואל לרב ענן תני או זה וזה יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד או זה וזה יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט. מר בריה דרבינא מתני לקולא זה וזה יורד ולוקט [ובלבד שלא ילקוט] ביד א"ל לוי לשמואל אריוך ספק לי ואנא איכול רב אויא ורבב"ח מספקי אהדדי ע"כ בגמ' והכי פי' כרם הנטוע ירק שנטע **ירק בין הגפנים להוו להו כלאי הכרם** וירק נמכר חוצה לו **ויש לחוש שמא** מן הירק הנטוע **בכרם הוא והוה ליה ספק כלאים** יורד **עובד כוכבים ולוקט מן הכלאים ממש ומוכר לחבר** ובלבד שלא ילקוט **החבר עצמו ביד ואם איתא לערלה בח"ל מדברי סופרים ולא מהל"מ מ"ש לאחמורבספקה מספק כלאים** ליתני או אידי ואידי. כלו' בערלה וכלאים **יורד ולוקט לא אסרו בחו"ל אלא את הזורעו או את הלוקטו בידים** או זה וזה וכו': **וספק לי ואנא איכול.** היינו **לקוט שלא בפני כדי שיהא ספק לי ואנא איכול ובערלה קאי** כך פרש"י ז"ל: ואחרים מפרשין דכי אמרינן ובלבד שלא ילקוט ביד לא בא לומר שיהא מותר כל שאין ישראל לוקט ביד ממש אע"פ שרואה העובד **כוכבים לוקט מן** האיסור דהא ולאו אי אפשר אלא מתני' כולה ה"פ ספק ערלה בארץ ישראל אסור כגון שיש בתוך הגן **נטיעות של ערלה ונטיעות** מותרות ופירות נמכרים חוצה לו בפתח הגן דומיא דסיפא דמתני' גבי כלאים כרם הנטוע ירק וכו' וקאמר דבארץ ישראל אסור דכיון שעל פתח הגן הם נמכרים מוכחא מילתא דמפירות הגן הם וליכא אלא חד ספיקא ובסוריא מותר לפי שלא נאסר ספקה אלא בארץ אבל ליכנס לתוכו וליקח מן הפירות התלושין שבו אסור דגזרו בה בכי הא כיון שהיא סמוכה לא"י ובחוצה לארץ יורד ולוקח אפי' מן הפירות שבגן התלושין ובלבד שלא יראנו לוקט מן הפירות אע"פ שאינו יודע אם משל איסור או משל היתר הם: ובסיפא גבי כלאים מקילי' טפי דכל שאינו לוקט ביד מן האיסור או שאינו רואה את העובד **כוכבים לוקט מן האיסור ממש** מותר לומר לו שילקוט מן הפירות בסתם. והר"מ במז"ל כתב בפרק י"ד מהל' מאכלות אסורות ספק ערלה וכלאי הכרם בא"י אסור ובסוריא **והיא הארץ שכבש דוד** המלך מותר כיצד היה כרם ערלה וענבים נמכרים חוצה לו היה ירק זרוע בתוכו וירק נמכר חוצה לו שמא ממנו הוא זה

זרעים מותרין:

(דף לט:) **מתני'** כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ומאריכין

שמא מאחר בסוריא מותר ובחוצה לארץ אפי' ראה הענבים יוצאין מכרם ערלה או ירק יוצא מן הכרם לוקח מהם והוא שלא יראה אותו בוצר מן הערלה או לוקט הירק בידו ע"כ הרי שהוא מסכים לפירוש רש"י ז"ל שאע"פ שהם ערלה ודאי או כלאים ודאי כל שאינו לוקט או אינו רואה את העובד כוכבים לוקט מותר והשוה את הרואה ללוקט וכן בדין והרב רבינו משה הכהן ז"ל השיג עליו ואמר דכיון דפסקינן בערלה הלכה למשה מסיני וכלאים מדברי סופרים לא היה לו לערב ערלה וכלאים דשני לן בין ספק ערלה לספק כלאים דבספק כלאים אמרי' יורד ולוקט ובלבד שלא ילקוט ביד ובספק ערלה אמרי' יורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט ואין אנו צריכין לתרץ תני או זה וזה יורד ולוקט או זה וזה יורד ולוקח ולדידי לא קשיא דכיון דמר בריה דרבינא מתני לקולא נקיטינן כותיה ואין אנו צריכין לומר דכיון שהוא משוה ערלה לכלאים כשמואל ס"ל דאמר הלכות מדינה דאפשר דכי היכי דאמרי' דכן **נאמרה הלכה לספקה מותר** ה"נ נאמרה שכל שלא יראנו לוקט מותר על דרך הפירושים שכתבנו: גרסי' בגמ' [דף לט.] א"ר אסי אמר ר' יוחנן ערלה בחוצה לארץ הלכה למשה מסיני א"ל רבי זירא לרב אסי והא תניא ספק ערלה בארץ ישראל אסור בסוריא מותר. כלומר ואי ולאי בחוצה לארץ הלכה היא היכי מזלזלין בספקא אשתומם כשעה חדא א"ל אימר כך נאמרה ספקא מותר ולאה אסור. ויש שלמדו מכאן למאי דאמרי' דספקא דאורייתא לחומרא דבר תורה הוא ולא מדברי סופרים דהא אמרינן הכא שהוצרכה הלכה להתיר ספקא. ואי מהא לא איריא דהכא אצטריך למשרי כל שנולד בו שום ספק בעולם ואע"פ שאינו כלאי להתיר במקום אחר למשום הכי אמרינן (ברכות דף לו.) דכל המיקל **בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ** ואפילו יחיד במקום רבים דכל ספקא שריא ואפילו קרוב לודאי ואפילו לספוקי דהדדי נמי שרי ואילו בשאר איסורין ודאי עובר משום לפני עור ומיהו קושטא דמילתא הכי איתא דספקא דאורייתא איסורו דבר תורה שאם לא תאמר כן אשם תלוי למה וכ"ת שאני התם דאיתחזק איסורא הניחא למאן (כריתות דף יז:) דבעי ביה חתיכה אחת משתי חתיכות אבל למאן דלא בעי מאי איכא למימר ואע"ג דסתם לן תנא בפרק כל היד [דף יז:] דבעינן חתיכה משתי חתיכות לא משמע דאיהו ותנא דברייתא דלא בעי פליגי בהכי ועוד מדאיבעי לן בפ"ק דחולין (דף יא.) מנא לן הא מילתא דאמור רבנן זיל בתר רובא ואתינן למפשטה משבירת עצם בפסח ודכותיה כדאיתא התם דרחמנא אמר ועצם לא תשברו בו וניחוש שמא ניקב קרום של מוח אלא דאמרינן זיל בתר רובא ואם איתא מאי ראיה מהנהו לרובא דעלמא דאתחזק איסורא דהא הנהו אפי' לא אזלינן בתר רובא שרו דספק טריפות נינהו וכל ספק איסורא רחמנא שרי אלא ודאי משמע דמאי דאמרינן דספק דאורייתא לחומרא דבר תורה ולא מדבריהם: אבל הר"ם ב"ן ז"ל כתב דמאי דאמרינן דספקא לחומרא מדבריהם הוא שהחמירו בספקו והביא ראיה לדבריו מדאמרינן בפרק עשרה יוחסין (דף עג.) בגמ' אי זה הוא שתוקי אמר רבא דבר תורה שתוקי כשר מ"ט רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולין אצלה ואי דאזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש מאי אמרת דילמא אזלא איהי לגבייהו ה"ל קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה לא יבא ממזר בקהל ה' ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא אלמא לא אסרה תורה אלא האסורין ודאין הא ספק האסורין לא ואין זה מחוור דאדרבה דוק מינה דבעלמא ספקא דאורייתא אסור דאי לא למה ליה לרבא לאורוכי לישניה כולי האי לימא מ"ט משום דהוה ליה ספק וספקא שרי ומאי שנא ממזר דנקט אלא ודאי ספק ממזר דוקא קאמר אבל שאר

את ימיו ונוחל את הארץ וכל שאינו עושה מצוה אחת אין מטיבין לו ואין מאריכין את ימיו ואינו נוחל את הארץ

ספקי לא וממזר שאני דרביה רחמנא קרא להתירא וכדאמרינן התם לעיל מיניה [דף עב:] ת"ר גר נושא ממזרת והולד ממזר דברי ר' יוסי ר' יהודה אומר גר לא ישא ממזרת מ"ט דר' יוסי חמשה קהלי כתיבי חד לכהנים וכו' וחד למשרי ממזר בשתוקי וחד למשרי שתוקי בישראל וכו' [ור' יהודה כהנים ולוים מחד קהל נפקי] ואיבעית אימא תרי קהלי נינהו ממזר בשתוקי ושתוקי בישראל מחד קרא נפקי לא יבא ממזר בקהל ה' בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא ואי בעית אימא [הכא נמי תרי] קהלי נינהו וטעמיה דר' יהודה מהכא הקהל חקה אחת לכם ולגר הגר אלמא מיתורא דקראי הוא דמייתי' ליה בין לר' יוסי בין לר' יהודה הא בעלמא ספקו כולהו. וכלשון הזה כתב רש"י ז"ל **שם ואיבעית אימא הכא נמי תרי קהלי נינהו כלומר להנך תרתי דרשות תרי קראי איצטריכו דאי לא אייתי קרא לא הוה דרשינן ממזר ודאי הוא.** דלא יבא הא ספק יבא אלא הוה אמרינן ככל שאר ספקי אסור על הודאי אזהרת ודאי ללקות עליו ועל הספק אזהרת ספק לאיסורא ע"כ: **נוקין על הכלאים בחוצה לארץ** דבר תורה. **כדיליף לקמיה** בהרכבת אילן לוקה במין שאינו מינו: את חוקותי תשמרו **מדלא כתיב ושמרתם את חוקותי משמע את חוקותי אשר מעולם תשמרו מלמד שהזהיר נח ובניו עליהם ואלו הם חוקים בהמתך לא תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים באיזו זריעת כלאים אני אומר אותם שחקקתי כבר דומיא דבהמה דבר המסויים והיינו הרכבה ומהכא נפקא לן בסנהדרין (דף נו: ודף ס.) לבני נח הוזהרו** עליהן כך פרש"י ז"ל **ולפי זה ס"ל.** כר"א דאמר התם **לבני נח הוזהרו** על הכלאים ואפשר דאפילו אליבא דרבנן כי קאמר חקים שחקקתי לך כבר היינו למינהו דכתיב במעשה בראשית אלא דר"א סבר דכיון דכתיב התם למינהו נצטוו עליהן בני נח ורבנן סברי דכיון דקרא דלמינהו אינה לצואה אלא לומר שיצאו כל מין ומין בפני עצמו לא נצטוו עליהן ולרבנן ה"ק קרא חוקים שחקקתי וסדרתי במעשה בראשית שלא יתרכב מין אחד בחברו אני מצוה אתכם שתשמרו אותם ומשום הכי נמי משמע ליה הקישא למה בהמתך בהרבעה אף שדך בהרכבה אע"ג דזריעה כתיבא כיון דלמינהו דמעשה בראשית למעוטי הרכבה אתא שלא יתרכב מין בחברו ומש"ה כיון דכתיב הכא את חקתי תשמורו דמשמע חקים שחקקתי לך כבר מקשינן שדה לבהמה ואמרינן דהרכבה נמי כתיבא הכא ומה בהמתך בין בארץ בין בחוצה לארץ כלומר כיון דשדה מקשינן לבהמה מינה נמי דמה בהמתך **אפילו בחוצה לארץ דהא חובת הגוף הוא אף שדך** דהרכבה אפי' בחוצה לארץ ובגמ' פרכינן אלא הא דכתיב שדך דמשמע **המיוחד לך וחוצה לארץ לא הקנו לך מן השמים** ומפרקינן ההיא למעוטי זרעים דבארץ אין בחוצה לארץ לא כלומר למעוטי זרעים דכלאי הכרם **דלא מתסרי מדאורייתא בחוצה לארץ** ומשום **לאפקיה בלשון זריעה כתב שדך:** רב נחמן ורב ענן וכו' ניתי מר ונשמתיה. **דהא עבר אדברי סופרים:** לא נתחוור לך שדבר זה מותר. דכלאי זרעים שרו בחוצה לארץ אפי' מדרבנן כדאיתא לקמן: **לא נהריתו.** מלשון אורה כלומר **אין הלכות כלאים נהורות ומאירות לכם: לא קי"ל כר' יאשיה.** בתמיה דאמר על שיזרע חטה ושעורה וחרצן במפולת יד **וטעמיה דר' יאשיה מדכתיב לא תזרע כרמך כלאים** דאלמא בעינן כלאים בר מכרמך ומאי דבעי במפולת יד מדכתיב **לא תזרע כרמך כלאים** דמשמע שהכרם עצמו דהיינו החרצן זורע עם הכלאים דאי לא לכתוב רחמנא כרמך **לא תזרע כלאים** ורבנן לא דרשי הכי אלא ס"ל דכלאים בהדי כרמך קאמר ואע"פ שהכרם נטוע כבר ומיהו בכלאי זרעים אפי' ר' יאשיה

מודה דבשני מינין מיחייב דבכרם הוא דבעי כלאים בר מכרמך משום דלא מיקרי כרם אלא בדאית גפנים ביה או חרצן אבל בכלאי זרעים אע"ג דכתיב שדך לא תזרע אפילו בור קרוי שדה ואמר רחמנא לא תזרע כלאים דהיינו שני מינין וכ"ת כיון דלר' יאשיה לא מיחייב משום כלאי הכרם עד דאיכא כלאי זרעים לאו דכלאי הכרם למה לי תיפוק לי משום כלאי זרעים כבר נשאלה שאלה זו בירושלמי דגרסי' התם (בפ"ח דכלאים הלכה א) על דעתיה דר' יאשיה כתיב שדך לא תזרע כלאים לאיזה דבר נאמר כרמך **לא תזרע כלאים רבנן אמרי** להתרייה שאם התרו בו משום שדך לוקה משום כרמך לוקה ומינה נמי שאם התרו משום שניהם לוקה שתים ומיהו אע"ג דבעי ר' יאשיה מפולת יד [לוקה לענין מלקות אבל] לענין איסור פירות מודה שאע"פ שלא זרען בבת אחת כל היכא דאיכא תרי מינין בר מכרם נאסרין הפירות ונפקא לן מפן תקדש המלאה דהא קי"ל דזורע מעקרו אוסר בהשרשה זרוע ובא בתוספתא ובמקומות הרבה שנינו עציץ נקוב לענין קלוט כגון המעביר עציץ נקוב בכרם הרי זה קלט ולא מסתברא לאוקמינהו כולהו דלא כרבי יאשיה הלכך משכחת לה לר' יאשיה בענין של שני מינין ולרבנן במין אחד אבל הר"ם במז"ל כתב בפ"ה מהלכות כלאים דלענין איסור פירות בחד מינא סגי דעד כאן לא פליג ר' יאשיה אלא לענין מלקות ולא נהירא דאם כן הוה ליה לרב נחמן למיסר פירות דההוא גברא והיכי שתיק ואזיל ליה וכי תימא מפני שאין התבואה מתקדשת אלא משתשליש ובענבים משיעשו כפול הלבן וכדאיתא בפרק שביעי דכלאים אפילו הכי היה לו לומר שלא יניחם בקרקע עד שיאסרו אלא משמע דלא חשיב כלאי הכרם לר' יאשיה כלל בפחות מב' מינין: רב יוסף מערב ביזרוני וזרע היה זורע זרעים חלוקים כאחד אבל לא בכרם: והתנן הכלאים מדברי סופרים. וקא סלקא דעתיך דאפילו **כלאי זרעים נמי אסרו כי היכי דבארץ אסורין מדאורייתא:** כלאי זרעים דבארץ לא אסירי בהנאה דלא **כתיב בהו פן תקדש (דמכרמך) [דמשדך] לא תזרע נפקי:** הלכך נקיטי' דכלאי הכרם נוהגין בחוצה לארץ מדרבנן ובשני מינין בר מכרם כר' יאשיה אבל במין אחד אפי' הפירות מותרין [ואפי' לחרוש] תוך ג' טפחים לגפן שהוא מוברך בארץ [מותר] ולא חיישינן להרכבה כדתנן בפ"ז ממסכת כלאים ומייתי לה בפרק לא יחפור (דף יט:) המבריך את הגפן בארץ אם אין עפר על גבה ג' טפחים לא יביא זרע (לשם) [עליה] ותני עלה אבל זורע הוא את הנדלין אילך ואילך והיינו טעמא משום דליכא למיחש להרכבה אלא בזורע על הגפן ממש בזמן שאין שם עפר שלשה טפחים לפי ששרשי הזרעים יורדין כנגדן ונכנסין בתוך הגפן אבל בנדלין **[לא] משום לזרעים לאו** לנדלין משתרשי כדאיתא התם וכ"ת ונהי דשרשי הירק לא משתרשי לנדלין ניחוש לשרשי הגפן לנדלין משתרשי ובאין שרשי הירק **ונכנסין בהן יש לומר דשרשי הגפן ג"כ אין מתפשטין לנדלין על שהן יורדין כנגדן ג' טפחים ושוב אין שרשי הזרעים נכנסין בהן.** ובשני מינין אפי' בגפן יחידית מקרו כלאים ולא בעינן כרם שלם דהיינו שתים כנגד שתים ואחת יוצאה זנב דהא לר' יאשיה בחטה ושעורה וחרצן מיחייב וצריך להרחיק כדי עבודת הכרם דהיינו ששה לרבנן ושלשה לר' עקיבא כדאיתא בפ"ו דכלאים. וכלאי זרעים **אין נוהגין בחוצה לארץ** כלל דהא רב יוסף מערב בזרוני וזרע ואביי נמי אסקה הכי בגמ'. וערלה **נוהגת בחוצה לארץ** וספקא שרי שכך נאמרה הלכה ואפילו מי שיודע בפירות שהן ערלה מותר לספק לחברו ולהאכיל **וספק כלאים כספק ערלה:** ובהברכה והרכבה נוהגת ערלה כדאיתא בכמה דוכתין בתלמודא מיהו כתב הרמב"ן ז"ל דה"מ בארץ אבל בחוצה לארץ לא דהא אמרי' בפ' משוח מלחמה (דף

וכל שאינו לא במשנה ולא במקרא ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב וכל המחזיק בשלשתן עליו הכתוב אומר (קהלת ד':י"ב) והחוט המשולש לא במהרה ינתק:

גמ' כל (דף מ:) שאינו לא במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב רבי יוחנן אומר פסול לעדות:

ת"ר האוכל בשוק הרי זה ככלב ויש אומרים פסול לעדות אמר רב אידי בר אבין הלכה כיש אומרים:

סליק פירקא האשה נקנית

(דף מא.) **האיש** מקדש בו ובשלוחו והאשה מתקדשת בה ובשלוחה האיש מקדש את בתו כשהיא נערה בו ובשלוחו (דף מו.) האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו התקדשי לי בזו התקדשי לי בזו אם יש באחת מהן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת בזו ובזו ובזו אם יש בכולן שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת היתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה:

גמ' (דף מא.) השתא בשלוחו מקדש בו מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בו יותר מבשלוחו כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא ואיכא דאמרי בהא איסורא נמי אית בה כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה אמר רב אסור לאדם שיקדש אשה עד שיראנה שמא יראה בה דבר מגונה ותתגנה עליו ורחמנא אמר (ויקרא י"ט:י"ח) ואהבת לרעך כמוך וכי איתמר דרב יוסף אסיפא איתמר האשה מתקדשת בה ובשלוחה השתא בשלוחה מתקדשת בה מיבעיא אמר רב יוסף מצוה בה יותר מבשלוחה כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא אבל בהא איסורא לית בה כדריש לקיש דאמר ר"ל טב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו:

האיש מקדש את בתו כשהיא נערה: נערה אין קטנה לא מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה א"ר אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה:

מג:) לענין עורכי המלחמה נמו מי אמר ר"א בן יעקב כרם כמשמעו ה"נ נטע כמשמעו נוטע אין מבריך ומרכיב לא [ומשמע ולאי לרבי אליעזר בן יעקב כי היכי לנטע כמשמעו אבל לא מבריך ומרכיב ונטעתם נמי דכתיב גבי ערלה כמשמעו אבל מבריך ומרכיב לא] דכיון דקי"ל (ברכות דף לו.) כל המיקל בארץ הלכה כמותו בח"ל אין ערלה נוהגת בח"ל בהברכה ובהרכבה כלל ולפיכך נהגו להבריך בכרמים ואין חוששין לערלה. ורבעי אינו נוהג בחוצה לארץ אלא בכרם אבל בשאר אילנות לא דכיון דבריש פרק כיצד מברכין [שם] פליגי בה דאיכא מאן דתני נטע רבעי ואיכא מאן דתני כרם רבעי לוקא נקיטין כמאן דתני כרם רבעי דכל המיקל **בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ** וכן כתבו בתוספות וכן דעת הר"ז הלוי ז"ל וכתב הגאון רב אחא משבחא ז"ל דבכרם נמי לוקא כשהוא שלם אבל בגפן יחידית לא והרמב"ן ז"ל הקשה עליו דהא מאן דמייתי כרם רבעי מהלולים ולאי אפילו [בגפן] יחידית נוהג רבעי דהא **לא כתיב ביה** כרם וכיון שכן הוא הדין נמי למאן דנפקא לן מגזרה שוה לתבואת הכרם דהא תרווייהו כרם רבעי תנו ולא אשכחן דפליגי במידי ועוד דהא גבי כלאים נמי אף על גב דכתיב בהו כרם לא בעינן כרם שלם דהא כל זורע חטה ושעורה וחרצן חייב אלמא אף על גב דכתיב כרם לא בא אלא להוציא שאר אילנות **אבל כל שהוא מין** כרם אפילו גפן יחידית בכלל אבל הר"ם במז"ל חילק עוד בפ"י מהלכות מאכלות אסורות ואמר יראה לי שאין דין רבעי נוהג בחוצה לארץ אבל אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא הערלה וק"ו הדברים ומה סוריא שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי כמו שיתבאר בהלכות מעשר שני חוצה לארץ לא כ"ש שלא יהא נטע רבעי נוהג בה ע"כ ובודאי שאם אין רבעי נוהג בסוריא כ"ש שאינו נוהג בחוצה לארץ ולמל הרב ז"ל שאינו נוהג בסוריא מסוגיא ירושלמית שבפרק ה' ממעשר שני: [דף לט:] **מתני' כל העושה מצוה אחת מטיבין לו.** מפרשינן לה בגמ' הכי כל העושה מצוה אחת [יתירה על זכיותיו] מטיבין לו בעולם הזה ונוחל את הארץ **חיי העולם הבא:** [דף מ:] אינו מן הישוב. **אינו מקפיל על דבר שהוא כבוד לו ואין** לו בשת פנים ומש"ה אמרינן בגמ' לפסול לעדות [לפי שמזלזל בעצמו ואינו חש אפילו יתבייש והאוכל בשוק **נמי פסול לעדות] משום האי** טעמא וכל העושה מצוה אחת יתירה על זכיותיו מטיבין לו ומאריכין את ימיו ונוחל את הארץ: הדרן עלך האשה נקנית [דף מא.] **האיש מקדש בו ובשלוחו. בגמ' יליף לה: כשהיא נערה. וכ"ש כשהיא קטנה אם קבל קידושיה מקודשת והאי דנקט נערה אורח ארעא אשמעינן דקטנה לכתחלה לא כדמפרש בגמ':** האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו אפרשנה לפנינו בס"ד: **גמ' מצוה בו יותר מבשלוחו. דכי עסיק** הוא עצמו במצוה **מקבל שכר טפי: מחריך רישא. לכבוד שבת: שיבוטא.** דג: איכא דאמרי **בהא איסורא נמי** אית בה וכו' אלא **כי איתמר דרב יוסף** אסיפא איתמר. דמרישא לא שמעי' למצוה בו יותר מבשלוחו דדילמא טעמא משום איסורא הוא כדמפרש דכל שיכול **לקדש בעצמו וקדש על ידי שליח** איסורא קא עביד **שמא תתגנה עליו** אבל כל שראה אותה תחלה ליכא למיחש להכי איכא למימר דאפילו לכתחלה בשלוחו אבל מסיפא איכא למילף דלעולם מצוה בו יותר מבשלוחו דבדידה **ליכא למיחש שמא תראה בו דבר מגונה** דאמר ריש לקיש טב למיתב טן דו **ומשל הוא שהנשים אומרות על בעל כל שהוא טוב לשבת עם גופים שנים מלשבת אלמנה** דטן היינו גוף ודו שנים ואפילו הכי אשמעינן מתניתין דמצוה בה יותר מבשלוחה דאע"ג דאשה אינה מצוה בפריה ורביה מ"מ יש לה מצוה מפני שהיא מסייעת לבעל לקיים מצותו וכי תימא **וה"נ גבי דידה איכא איסורא כל יהיב קדושיה לשלוחה ולא חזי לה אין ה"נ ומיהו מתני' בדידה קאמר שהיא מתקדשת בה ובשלוחה הלכך האי דתנא בה למצוה** אשמעי' דאיסורא בדידה **ליכא אבל רישא דאיירי בדידיה תנא בו משום איסורא:** כשהיא נערה אין כשהיא קטנה לא. מדקתני כשהיא נערה דייק לה מדלא קתני במתני' האיש מקדש את בתו נערה: אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל. דאע"ג דניחא לה בכל דהו דטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו כדאמרינן לעיל התם הוא בגדולה דכיון דשוייה שליח מדעתה סברה וקבלה ולא חיישינן לאימלוכי אבל בקטנה דשלא מדעתה איכא למיחש שמא לכשתגדיל לא תתרצה בו:

(דף מא:) תניא רבי יהושע בן קרחה אומר מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר (שמות י"ב:ו') ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים וכי כל הקהל שוחטים והלא אינו שוחט אלא אחד מכאן ששלוחו של אדם כמותו:

(דף מב:) ולדבר עבירה אין אומרים שלוחו של אדם כמותו דקי"ל אין שליח לדבר עבירה דאמרינן דברי

תניא ר' יהושע בן קרחה אומר מנין ששלוחו **של אדם כמותו** וכו' והלא אינו שוחט אלא אחד. לנפקא לן מלכתיב תזבח שלא יהו שנים שוחטין זבח אחד כדאיתא בחולין פרק השוחט (דף כט.) ואפ"ה אמר רחמנא ושחטו למשמע שכולם ישחטו והיינו משום שהוא שוחט בשביל כולם ובשליחותם ושלוחו של אדם כמותו. מיהו בגמ' מסקינן [בדף מא:] למהאי קרא לחוליה ליכא למימר לכל התורה כולה למה לקדשים שכן רוב מעשיהם ע"י שליח. כלומר שהכהנים שלוחים הם ואדרבה ע"י שליח לוקא ולא ע"י הבעלים אלא לגרושין נמי ילפינן שליח מלכתיב ושלח ושלחה כדאיתא בגמ' ומבינייהו להני היינו מגירושין וקדשים ילפינן לכל התורה כולה לדיינינן הכי **ומה קדשים שהם קדש ישנן בשליח** שאר מילי כגון **תרומה שהיא חול לא כל שכן מה לקדשים שכן רוב מעשיהם ע"י שליח גירושין יוכיחו מה לגירושין שכן חול אצל תרומה קדשים יוכיחו וחזר הדין** לא ראי זה כראי זה **הצד השוה שבהם שישנן ע"י עצמו ושלוחו כמותו אף אני אביא תרומה** וכ"ש שאר מילי שכן חול גמור והא דאמרינן בפרק איזהו נשך (דף עא:) מכדי שליחות בכל התורה כולה מנא לן מתרומה מה התם בני ברית [אף הכא בני ברית] למשמע דשליחות מתרומה אתיא לאו דווקא דודאי עיקר שליחות בכל התורה מבינייהו אתיא והתם הכי קאמרינן דמתרומה נפקא שליחות בכל התורה דאינו בעובדי כוכבים דילפינן מתרומה דמה התם בני ברית דוקא דכתיב כן תרימו גם אתם ודרשינן מיניה מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית אף בכל התורה כן והרי"ף ז"ל כתב הא דר' יהושע בן קרחה משום דתני בה בהדיא מכאן אמרו ששלוחו של אדם כמותו ומיהו [לאו] דוקא דמינה בלחוד לא ילפינן הכי אלא מביני' דידיה וגירושין כדכתיבנא: ולדבר עבירה **לא אמרי' שלוחו של אדם כמותו.** שיתחייב **שולחו ולא השליח** דאמרי' דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין הלכך אינו כשלוחו **אלא כעושה מאליו** מיהו בגמרא אמרינן דבמעילה ושליחות יד אמרינן שלוחו של אדם כמותו אע"ג דדבר עבירה נינהו דהא במעילה אמרינן שליח שעשה שליחותו בעל הבית מעל כלומר שמי **שהיו אצלו מעות של הקדש וטעה כסבור שהן חולין ומסרן לשליח ליקח בהן חלוק** ולקחו בעל הבית מעל **ומביא קרבן מעילה** ויהיב טעמא בגמ' משום למעילה ילפא חטא חטא מתרומה ובשליחות יד נמי מלתניא מה ת"ל על כל דבר פשע [שיכול אין לי אלא הוא אמר לעבדו או לשלוחו מנין ת"ל על כל דבר פשע] ולא ילפינן מינייהו לנימא בכל התורה כולה **ליש שליח אפי' לדבר עבירה משום להוו להו** מעילה ושליחות יד שני כתובים הבאים כאחד ואין מלמדין: גרסי' בגמ' [דף מב.] אמר רב מנין ששלוחו של אדם כמותו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחול את הארץ. כלומר שהיה כל אחד מן הנשיאים שליח שבטו. ופרכינן ותסברא אם כן מינינו שליחות לקטן והא קטנים לאו בני שליחות נינהו. כלומר **וכי הזוכין להם בתורת שלוחים זכו והלא אין לקטן שליחות לגבי ושלח ושלחה** דילפינן שליחות מיניה **איש כתיב ביה כי יקח איש (דברים כ"ד:א') ומיניה ילפינן (בב"מ דף עא.) שאין הקטן עושה שליח** אלא כי הא דאמר רב הונא אמר רב מנין שזוכין לאדם שלא בפניו שנאמר ונשיא אחד נשיא אחד וגו'. כלומר דהתם **לאו לאתויי שליח אתא אלא לזכין לו שלא בפניו אתא לקטנים כשלא בפניו דמי וכיון דנחלת הארץ זכות הוא להם הויא חלוקתן חלוקה.** ואמרי' עלה תו ותסברא דזכות היא והא חובה היא דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה ואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר אלא כדרבא א"ר נחמן מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם שב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ולזכות לחוב אמאי אלא לחוב על מנת לזכות ת"ל ונשיא אחד נשיא אחד ממטה. כלומר דהכא לא מלין זכייה [הוא דהא הכא לאו זכייה] גמורה הוא דאיכא דניחא ליה בהר ולא ניחא ליה בבקעה ואיכא דניחא ליה בבקעה ולא ניחא ליה בהר אלא מלין אפטרופסות הוא שיש לב"ד לפקח על נכסי יתומים קטנים וחלוקתן גלוי מילתא בעלמא היא וב"ד מעמידין אפוטרופוס לכך ולחוב על מנת לזכות אפרש לפנינו בס"ד. ולאמרי' מנין ששלוחו של אדם כמותו שנא' ונשיא אחד בענין זה קאמר ורבה בר רב הונא אמר רב נמי דקאמר מנין שזוכין לאדם שלא בפניו בכי האי גוונא קאמר. ואיכא דבעי למילף משמעתין דזכייה לאו מטעם שליחות היא דהא אמרינן מעיקרא ותסברא דהא שליחות היא והא קטנים לאו בני שליחות נינהו אלא כדרבה בר רב הונא א"ר מנין שזכין לאדם כלומר ולא תפשוט מהכא שליחות דזכייה לאו מלין שליחות הוא ומוכחינן מהכא שאע"פ שאין שליחות לקטן אחרים זוכין בשבילו מן התורה דלא אשכחן לאימעיט אלא מלין שליחות והיינו דלא אקשינן הכא והא קטנים לאו בני זכייה נינהו כדפרכינן והא קטנים לאו בני שליחות נינהו וליתא מלאמרינן בפ' איזהו נשך (דף עא:) רבינא אמר לנהי דשליחות לעובד כוכבים לית ליה זכייה מלרבנן אית ליה מילי דהוה אקטן קטן לאו אע"ג דלית **ליה שליחות אית** ליה זכייה מלרבנן הכא נמי לא שנא ולא היא קטן אתי לידי שליחות עובד כוכבים לא אתי לידי שליחות וש"מ דאין זכייה לקטן אלא מלדבריהם ומשמע נמי מינה דכל מי שאין לו שליחות **אין לו זכייה וקטן** משום דאתי לכלל שליחות תקנו ליה רבנן זכייה ומיהו לא תקינו ליה שליחות דמשום דשליחות מילתא אלימתא היא דמכי מטי לידיה דשליח לא מצי משלח למהדר ביה לא אלמוה לזכותיה דקטן כולי האי וכ"ת מ"מ קשיא שמעתין איכא למימר דאין ה"נ דלמאי דקא ס"ד השתא דרב מוכח מהאי קרא דזכין לאדם שלא בפניו זכין לקטן מלאורייתא ולא מלין שליחות ומשום הכי לא פרכינן והא קטן לאו בר זכייה הוא דלפום פשטיה דרב ודאי זכין לו מלאורייתא ולית לן שום [אוכחתא] דנפריך עליה והא קטן לאו בר זכייה הוא אבל מכיון דאקשינן ותסברא דהא זכות הוא הא חובה הוא [דאיכא] דניחא ליה בהר כו' ואוקימנא כדרבא אמר ר"נ דאמר מנין ליתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם לא תפשוט מינה שזכין לאדם שלא בפניו בדבר שאינו שלו וזכין לו לקטן מלאורייתא דהתם שלהם היתה וחלוקתן גלוי מילתא בעלמא היא וב"ד מעמידין אפוטרופוס לכך אבל [בעלמא] אין זכייה לקטן מלאורייתא ומה שזכין לו מלרבנן בעלמא הוא וכי תימא אכתי קשיא מלאמרינן בפירקא קמא דמכילתין [דף כג:] עבד כנעני לר"ש בן אלעזר מהו שיעשה שליח לקבל גיטו מיד רבו כיון דגמר לה לה מאשה כאשה מה אשה משוי שליח אף עבד נמי משוי שליח או דילמא עבד דאיהו לא מני מקבל גיטיה שליח נמי לא מני משוי. כלומר דלר"ש בן אלעזר כיון דס"ל שאין העבד יכול לקבל גיטו מיד רבו כדאיתא לעיל שליח נמי לא מני משוי ואעפ"כ אחרים זוכין בגט בשבילו כדתנן [דף כג:] בשטר על ידי אחרים אלמא דזכייה ע"י אחרים לאו מטעם שליחות הוא דהא אפילו למאי דמספקי שלא תהא שליחות לעבד יש לו זכייה ע"י אחרים יש לי לומר דלא דמי דאין ודאי דכל מי שאין לו יד **למנות שליח אף אחרים אין** זוכין בשבילו מלאורייתא כהא דקטן אבל עבד מה שאינו יכול לקבל גיטו

הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין:

(דף מב.) אמר רב נחמן אמר שמואל יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהן בית דין מעמידין להן אפוטרופוס ובוררין להם חלק יפה ואם הגדילו יכולין למחות ורב נחמן דידיה אמר אם הגדילו אין יכולין למחות אם כן מה כח בית דין יפה וקיימא לן כדידיה דרב נחמן והני מילי היכא דלא טעו בשום דאינן יכולין למחות ברוחות דא"כ מה כח ב"ד יפה אבל אי טעו בשום יכולין למחות כדתנן (כתובות צט:) שום הדיינין שפיחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל

(דף מב:) אמר רבא אמר רב נחמן האחין שחלקו הרי הן כלקוחות פחות משתות נקנה מקח יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה אמר רבא הא דאמרת פחות משתות נקנה מקח לא אמרן אלא היכא דלא שוי שליח אבל היכא דשוי שליח א"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי והא דאמרת * זהו גירסת ר"ח ובה"ג שתות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן אלא דלא אמור נפלוג בשומא דבי דינא אבל אמור נפלוג בשומא דבי דינא לא דהא תנן שום הדיינין שפחתו שתות או שהותירו שתות מכרן בטל והא דאמר יתר משתות בטל מקח לא אמרן אלא במטלטלי אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דפלוג בעלויא אבל במשחתא לא כדרבא דאמר רבא כל דבר

לר"ש בן אלעזר ומספקינן לדידיה נמי דלא ליתני לשוויי שליח לאו משום שאין לו יד דהא הו"ל גיטו וילו באין כאחד כדתנן בפרק הזורק (דף עז.) הזורק גט לאשתו לתוך ביתה או לתוך חצרה מגורשת ופרכינן עלה חצר מה שקנתה אשה קנה בעלה ופרקה רבא משום דגיטה וחצרה באין כאחד וגבי עבד נמי הוה לן למימר דגיטו וילו באין כאחד ומשום הכי פרכינן לעיל בגמ' בפרק קמא (דף כג.) והא קי"ל דגיטו וילו באין כאחד אלא לטעם דר"ש בר"א משום דגמר לה לה מאשה מה אשה על שיצא גט לרשות שאינה שלו. כלומר של בעל דאשה אין גופה קנוי לבעל אף עבד על שיצא גט לרשות שאינה שלו כלומר של אדון ועבד גופו קנוי לאדון [הלכך בעינן יד אחרים] וכיון שמה שאין העבד עושה שליח אינו מטעם שלא תהא לו יד אחרים יכולין לזכות בגט בשבילו שהרי יצא גט לרשות שאינו של אדון **אבל קטן שאין לו יד** בעצמו כלל אף אחרים אין זוכין לו מן התורה. ודאמרינן הכא דב"ד מעמידין להם אפוטרופוס לחוב ע"מ לזכות היינו לומר שמתחלה הם יורדין לזכות ואם חבו חבו שהרי יש להם רשות בדבר ודאמרי' בפרק הנזקין (דף נב.) דאין אפוטרופין רשאין לדון לחוב ע"מ לזכות היינו לומר דאם ירדו מתחלה לחוב אע"פ שזכו לבסוף לא עשו כלום דכל מידי דלית ליה לאפטרופוס למעבד אי עביד לא מהני וכיוצא בזה מצינו בתלמוד לשון אחד על כוונות מתחלפות:

[דף מב.] יתומים שבאו לחלוק בנכסי אביהם. כתבה ר"מ במז"ל בפרק עשירי מהלכות נחלות כגון שמקצת היתומים גדולים ומקצתן קטנים ולפי שהגדולים מבקשים חלקם מעמידין אפוטרופוס לקטנים וכן עיקר שאם היו כולם קטנים לשמואל דאמר הגדילו יכולין למחות חלוקה זו למה והלא כל אחד מהם יכול למחות וכי תימא מהניא חלוקה לפירות שיאכלו עד שיגדילו אכתי כיון שצריך להעמיד אפוטרופוס לכל אחד על נכסיו למה לא יהא הכל משותף ונעמיד אפוטרופוס על הכל שמא תאמר מפני שקצתם רוצים לחלוק טענת קטן מידי ממשא אית בה אלא ודאי כשמקצתן גדולים עסקינן ומפני שהגדולים מבקשים חלקם מעמידין להם אפוטרופוס לקטנים ולא שיחלוק האפוטרופוס בלבד עם הגדולים אלא בשומת ב"ד הן חולקין וזה מוכרח לפי גרסת הרב אלפסי ז"ל שגורס ובוררין להם חלק יפה כלומר הב"ד והאפוטרופוס אפילו למקצת נוסחאות שגורסות ובוררים להם חלק יפה היינו לומר שלפיכך מעמידין להם אפוטרופוס כדי שיברור להם חלק יפה שאף על פי שב"ד אביהן של יתומים אפילו הכי מוקמינן אפוטרופוס כי היכי דנהפך בזכותייהו בכל מה שאפשר מה שאין ראוי לבית דין לעשות כן שלא יהו נראין כעורכי הדיינין ומיהו ברשות ב"ד ובהסכמתן הוא בורר ואף הן בוררים עמו. והוא הדין לכל מקום שנזקקים לנכסי יתומים שמעמידין להם אפוטרופוס לטעון בשבילם. והאי חלק יפה דקאמרינן לא שיהא יותר משובח משל גדולים אלא לומר שיהו נזהרין שלא יגרע חלקם דלאו בני מחילה נינהו ובכל מקום שיש ספק בדבר גדולים מצו מחלי אלא שצריך לאחר שישוו החלקים להטיל גורל ביניהם וחולקין על פיו וכן דעת ר"ח ור"ת ז"ל: ורב נחמן דידיה אמר הגדילו אין יכולין למחות אם כן מה כח בית דין יפה. ובגמ' גרסי' עלה ומי אית ליה לרב נחמן מה כח ב"ד יפה והא תנן שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל. כלומר **שמו נכסי לוה למלוה שלא בפני לוה או שלא מדעתו משום דלא הוה צאית דינא** רשב"ג אומר מכרן קיים דאם כן מה כח בית דין יפה ואמר ר"נ הלכה כדברי חכמים לא קשיא [דף מב:] הא דטעו. כלומר שפיחתו שתות או הותירו שתות הא דלא טעו אי דלא טעו אמאי יכולין למחות ומפרקינן אמר שמואל יכולין למחות ברוחות. כלומר שמי **שנפל לו חלק בדרום אומר נוח לי בצפון שהיתה לי שם שדה סמוכה לה שנפלה לי מאמי** ע"כ בגמ'. ומדאמרינן הא דלא טעו משמע דדוקא דלא טעו כלל אבל טעו אפילו פחות משתות חלוקתן בטלה וה"נ משמע מדאמרינן דלמאן דאמר יכולין למחות היינו ברוחות אלמא דבדלא טעו כלל עסקינן ובההוא הוא דאמרינן מה כח ב"ד יפה אבל היכא דטעו אפי' בכל שהוא אפילו רב נחמן מודה שחלוקתן בטלה ולא דמי לשום הדיינין דבעינן ביה שתות לפי שאף על פי שהאפוטרופוס ברשות בית דין הוא חולק אפ"ה עיקר מילתא לחלוקה אאפוטרופוס רמיא שהוא שליח ב"ד ומש"ה טעותו בכל שהוא דהכי אסיקנא בפרק אלמנה נזונית (דף ק.) דשליח כאלמנה דאפילו בכל שהוא חוזר ואפילו בשליח ב"ד אמרינן הכי כמו שנפרש בסמוך בס"ד זהו מה שנראה מן הגמ' אבל מלשון הרי"ף ז"ל שכתב אבל אי טעו בשום יכולין למחות כדתנן שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל נראה שהוא סובר דכל **פחות משתות אין** יכולין למחות דהוה ליה כשום הדיינין ממש וכן דעת הר"ם במז"ל בפ"י מהלכות נחלות. והא דתנן שום הדיינין שפיחתו שתות או הותירו שתות מכרן בטל אע"פ שאין אונאה לקרקעות היינו במאי דעביד איהו גופיה אבל במאי דעבדי אחריני יש אונאה כדאמרי' גבי שליח ובדין הוא דאפילו כל שהוא חוזר אלא משום כח בית דין אמרו על שתות ואיכא למידק בשלמא אם פחתו שפיר מטעמא דכתבינן אבל הותירו שתות למה מכרן בטל שהרי הלוקח מדעת עצמו הוא לוקח תירץ הרמב"ן ז"ל דשום ששנינו כאן היינו שהורידוהו לבעל חוב בשומא שב"ד תחלה יורדין לשום ומכריזין שמא ימצאו יותר משומן ואם לא מצאו נמי אלא כדי שומן מוכרין ואם לא מצאו אפילו שומן אין מוכרין בפחות אלא אומרים לבעל חוב להפרע ממנו והיינו שטרי חליטתא וכיון שבעל חוב בשומתן הוא יורד אם [הותירו] לו הדין נותן להחזיר אבל לוקח מדעת עצמו הרי הוא כשאר לוקחין בקרקע שאין להם אונאה עכ"ל: [דף מב:] האחין שחלקו **הרי הן כלקוחות** פחות משתות נקנה

שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר מהא שמעינן דאין לקרקעות לא אונאה ולא

מקח וכו'. **כך דינן של לקוחות קנוי בפרק הזהב (דף נ:)** ובמטלטלי הוא וכגון דפלגי בעלויא אבל בקרקעות לא שני לן בין שתות לפחות משתות או ליתר משתות כלל לא שנא פלוג בעלוייא ולא שנא פלוג במשחתא ויתבאר לפנינו בסייעתא דשמיא: אבל שוי שליח מני אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי. וחלוקתן בטלה ואיכא למידק היכי אמר רבא הכא אליבא דרב נחמן דבשליח אפילו בטעות פחות משתות בטלה מחלוקת והא איהו הוא דאמר בפרק אלמנה ניזונת (דף ק.) משמיה דרב נחמן דשליח כדיינין כלומר שעד שתות קיים תירץ רת"ס ז"ל בשליח בית דין אבל בשליח בעל הבית כי הכא אפילו בכל שהוא חוזר דאמר ליה לתקוני שדרתיך ומיהו אפילו בשליח בית דין כההוא מסקינן התם דשליח כאלמנה שאפילו בטעות כל שהוא מכרו בטל ואכתי איכא למידק מדגרסינן בפרק גט פשוט (דף קסט:) ההיא איתתא דיהבא ליה זוזי לההוא גברא למזבן לה ארעא אזל זבן לה שלא באחריות אתא לקמיה דרב נחמן א"ל מניא למימר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי זיל את וזבנה שלא באחריות והדר זבניה ניהלה באחריות ואמאי מחייבינן התם לשליח בהכי נימא ליהוי ביטול מקח כי הכא יש לומר דהתם השליח לקח סתם ואין למוכר דין ודברים אלא עמו ואע"פ שהוא אומר עכשיו שלצורך האשה לקחו אין למוכר בכך כלום ולפיכך ע"כ צריך לפרוע הדמים למוכר והאשה גם כן יכולה לומר לשליח תן לי מעותי לתקוני שדרתיך ורב נחמן ה"ק ליה אם חפצה היא בקרקע קבל עלך אחריות אבל לא שיוכל לכפותה בכך שהרי היא יכולה לומר שהיא רוצה יותר באחריות המוכר משלו ובר מן דין כיון שלא עשה שליחותו הרי מקחו אצל האשה בטל: והא דאמרת שתות קנה ומחזיר **אונאה לא** אמרן אלא דלא אמור נפלוג בשומא דבי דינא. שלא התנו מתחלה להיות שמין הנכסים בשלשה שהם ב"ד אבל קבלו עליהם להיות חלוקתן כדין שום הדיינין לא אמרינן קנה ומחזיר אונאה אלא חלוקתן בטלה זו היא גרסת הרי"ף ז"ל ועיקר אף על פי שרש"י ז"ל **משנה הגרסא והא דנקט רבא שתות מקמי יתר משתות ולא נקט לה בסדורא דרב נחמן ליכא קפידא בהכי דרבא סדרא לעניינא נקט פחות משתות ושתות ויותר משתות:** והא דאמרת יתר משתות בטל מקח לא אמרן **אלא במטלטלי** אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות. אין הכי נמי דהוה יכול למימר כי האי גוונא נמי גבי שתות קנה ומחזיר אונאה אלא דנקטיה הכי לומר דלוקח במטלטלי **לאונאה כתיבא בהו או קנה מיד עמיתך אל תונו דבר הנקנה מיד ליד** משום הכי איכא בהו אונאה ובטול מקח אבל במקרקעי אין אונאה לקרקעות ולא בטול מקח. ואפילו בדבר מופלג כמו שכתב הרי"ף ז"ל בפרק הזהב: ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דפלוג בעילויא. **שלא חלקו בחבל ליטול כל אחד ביפה וברעה אלא העלוס בדמים ונוטל זה ברעה לפי דמים וזה ביפה לפי דמים:** אבל פלוג במשחתא אפילו פחות מכדי אונאה חוזר. **שאין זה כשאר אונאות דקי"ל פחות משתות מחיל איניש דהתם אין כל אדם יכול לצמצם הדמים אבל טעה במדה טעות היא זו ואדעתא דהכי לא עבדי** ומהא משמע בהדיא דהא דרבא אפילו במקרקעי איתמר והכי נמי מוכח **בפרק הזהב (דף נו:)** גבי חטין שזרען בקרקע: ודאמרי' אפי' פחות מכדי אונאה חוזר. פירשו בו חוזר המקח ובטל והכי משמע לכאורה בפרק הספינה (דף ע.) גבי הא דאמר שמואל אין מוסיפין על המדות יותר משתות דאמרי' מ"ט אילימא כי היכי דלא ליהוי בטול מקח והא אמר רבא כל דבר שבמדה ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר. כלומר ואפילו פחות משתות נמי בטל מקח. ואיכא למידק מדתנן בפרק בית כור עפר (דף קג:) בית כור עפר מדה בחבל אני מוכר לך פחות כל שהוא ינכה יתר כל שהוא יחזיר ואמאי ליהוי ביטול מקח וכתב שם רש"י ז"ל דכי אמרי' דאפי' פחות מכדי אונאה חוזר ומוכח בפ' הספינה (דף ע.) דמקח טעות הוא הני מילי במטלטלי אבל במקרקעי לא שייך בהו חזרה דקים להו לרבנן דניחא ליה ללוקח לקנות מה שימצא לפי המדה ומוכר נמי ה"ק ליה בית כור עפר אני מוכר לך לפי מדת החבל ומה שאמר הרב ז"ל דה"מ במטלטלי אבל במקרקעי לא ליתיה דודאי רבא אפי' במקרקעי אמרה ובמוכר ולוקח דהא אמרי' בפרק הזהב (ד' נו:) חטין שזרען בקרקע מהו כקרקע דמו ואין להם אונאה או לא ואמרי' היכי דמי אילימא דאמר שלאי בה סיתא ולא שלא בה אלא חמשא והא אמר רבא כל דבר שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה חוזר. כלומר ואפי' כקרקע למו יש להם אונאה והכא נמי אמרי' בהדיא ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דפלוג בעילויא אבל פלוג במשחתא לא דאמר רבא כל דבר שבמדה וכו' אלמא רבא אפי' במקרקעי אמרה אלא ודאי בגמר דבריו ז"ל תפש עיקר תירוצו לכיון שאמר לו מדה בחבל לפי מדה בחבל קאמר ואם יחסר או יותיר ינכה או יחזיר הא לאו הכי בטל מקח לגמרי וכדרבא ומיהו נהי דאמרי' דכל דבר שבמדה ושבמשקל בטל מקח דוקא כגון שאי אפשר להשלים הא אפשר להשלים משלים ואינו בטל כיצד מכר לו סאה פירות ונמצאה חסרה משלים אבל בשאי אפשר להשלים כגון בקרקעות בטל מקח לגמרי וכן כתב הר"ס במז"ל בפט"ו מהל' מכירה ומתניתין דתנן אפי' בקרקעות קנה ויחזיר היינו טעמא משום דא"ל מדה בחבל וכדכתיבנא ואחרים מכריעין כן דכל שאפשר להשלים משלים מדאמרי' בפרקא קמא דיו"ט (דף ז.) ההוא דאמר להו ביעי דפחיא למאן ביעי דפחיא למאן ויהבו ליה ביעי דשחוטה אתא לקמיה דרב אמי א"ל מקח טעות הוא והדר פשיטא מהו דתימא האי לאכילה קא בעי להו והאי דקאמר דפחיא משום דצריכן למאי נפקא מינה למיתבא ליה דביני ביני קמ"ל והא התם כיון דאמר בפירוש דפחיא ואפי' לאכילה נמי מעליין טפי לא גריע מדבר שבמשקל ואפ"ה אמרינן דאי לאכילה הוה בעי להו לאהדורי ביני ביני סגי אלמא כל שאפשר להשלים משלים והרא"ה ז"ל דחה ראיה זו כפי מקצת גרסאות שגורסין שם אותבינהו ולא אפרוח ומ"ה סגי באהדורי ביני ביני משום דאי איתא דלאכילה הוה בעי להו וא"א לו להחזירן **דהא אפסדינהו אין לו למוכר להחזיר לו** כל המעות ללוקח לא הוה ליה לאותבינהו וכיון דאפסדינהו חייב ומיהו ביני ביני משלם אבל ודאי ה"ה דאי איתנהו לביעי דבטל מקח ויפה אמר לפי אותה גרסא אבל יש הרבה נוסחאות שאין כתוב בהן אותבינהו ולא אפרוח אבל נראה לי שאפי' לפי אותן גרסאות על כרחין עובדא הכי הוה ומן הטעם שכתב הרב ז"ל שאע"פ שאמר שכל שיכול להשלים משלים ה"מ במדה שחסרה שכיון שהשלים הרי יש לו ללוקח כל מה שנתכוון לקנות אבל מי שנתכוון לקנות דבר חשוב מעט שנאמר שיהא בידו של מוכר להשלים משלים לו בהרבה מן הגרוע או בדמים אינה תורה ומשנה שלימה שנינו (ב"ב דף פג:) יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו ובודאי אפי' רצה מוכר [ליתן] לו כפלים מן הרעות לא כל הימנו הלכך ודאי ההיא עובדא לפ"ק דבינה הכי הוה כגון לאותבינהו ולא אפרוח ואפשר שאותו הלשון הכתוב במקצת נוסחאות אותבינהו ולא אפרוח פירושן של ראשונים הוא מפני שראו שאי אפשר לקיים אותה שקלא וטריא אלא בענין זה ומן הטעם שכתבנו ומכל מקום אע"פ שאין הראיה ראיה הדין דין אמת שכל שאפשר להשלים כגון מדה חסרה של פירות משלים ואם אי אפשר להשלים כגון בקרקעות בטל מקח ומתני' היינו טעמא מפני שכתב לו מדה בחבל ולפי זה המוכר שדה לחבירו ונמצאת שגזל מוכר מקנתו והרי אותו מקנת יוצא מתחת ידו מכיון שבטל מקנתו בטל כולו ואם תאמר והא אמר שמואל בפרק

ביטול מקח

(דף מג.) איתמר רב אמר אין שליח נעשה עד דבי ר' שילא אמרי שליח נעשה עד והלכתא שליח נעשה עד [ירושלמי * ריש הלכה א] חד בר נש אפקיד גרבוי גבי חבריה וכפר ביה אתא עובדא קומי רבי ירמיה ועשה שליח עד וחייבו שבועה על ידי הכתף

אמר רבא אמר רב נחמן אמר לשנים צאו וקדשו לי את האשה הן הן שלוחיו הן הן עדיו וכן בגירושין וכן (דף מג:) בדיני ממונות כגון שאמר לשנים תנו מנה זה לפלוני שאני חייב לו הם אומרים נתננו והוא אומר לא נטלתי מגו דיכלי למימר אהדרינהו ללוה יכלי למימר פרענוהו למלוה והני מילי מקמי דליתקון רבנן שבועת היסת אבל השתא דאתקון רבנן שבועת היסת כיון דאי בעו למימר אהדרינהו ללוה מיחייבי לאשתבועי שבועת היסת (כי אמרי נמי פרענוהו למלוה מיחייבי שבועת היסת דפרעינהו למלוה) ולא מיקבלא עדותן דנוגעין בעדותן הן [הלכך כדאמרי פרענוה למלוה הוו כמאן דאמר ליה מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום דמשתבע היסת ומפטר הלכך משתבעי הני שלוחי דיהבוה ליה למלוה ומפטרי] ומלוה דאמר לא נפרעתי כיון דלוה לא יכיל למימר ליה ודאי פרעתיך דהא לא ידע אי פרעי ליה הנך שלוחים או לא הוה ליה כדין חנוני על פנקסו דכי היכי דאי אמר ליה בעל הבית לחנוני תן לפועלי בסלע מעות הוא אומר נתתי והן אומרים לא נטלנו משתבעי הנך פועלים דלא שקלי מידי מאגרייהו מיניה דחנוני ושקלי מיניה דבעל הבית דלא ידע אי פרע להו חנוני או לא הכינמי משתבע מלוה בגזירה כעין שבועה דאוריית' דלא פרעי ליה

בית כור (דף קו:) גבי אחין שחלקו ובא להם אח ממדינת הים למקמנין. כלומר לגבי לבטלה מקנת חלוקתן לא בטלה כולה ואע"ג דס"ל דהלקוחות למי וכדאיתא התם י"ל לגבי דהלקוחות למו אינם כלקוחות גמורים דהא אקשינן עליה דשמואל לקמן מכור בשלשים אני מוכר לך ופרקינן התם עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח כלומר דלווקא גבי מוכר ולוקח הוא דאמרינן דכל שבטל מקנתו בטל כולו אבל באחין שחלקו ניחא להו שתתקיים חלוקתם בכל מה שאפשר לקיים אבל הרשב"א ז"ל סובר דכי אמר רבא כל דבר שבמדה אפי' פחות מכדי אונאה חוזר לאו ביטול מקח קאמר אלא אונאה חוזרת ושתות ופחות משתות ויתר משתות כולן שוין בדבר זה שבכולן המקח קיים והאונאה חוזרת ואין חילוק בין דבר שאפשר להשלים לדבר שאי אפשר להשלים לאפילו בדבר שאי אפשר להשלים כבית או שדה קנה ומחזיר אונאה והיינו מתניתין דתנן ינכה והיינו דשמואל דאמר מקמנין ולפי זה הלוקח שדה מחברו ומקנתה יוצאה מתחת ידו מפני שגזלה מוכר המקח מתקיים בשאר: איתמר **רב אמר אין שליח נעשה עד** לדבי רבי שילא אמרי שליח נעשה עד. **בין לקדושין בין לממון מי ששלח ממון לבעל חוב מצטרף שליח עם עד להיות שנים או אם שני שלוחים היו ביחד שניהם מעידין בדבר.** ואמרי' עלה בגמ' מ"ט דמאן דאמר אין שליח נעשה עד אילימא משום דלא אמר ליהוי ליה עד אלא מעתה קידש את האשה בפני שנים ולא אמר להו אתם עדי הכי נמי דלא הוו קידושין. כלומר הא ודאי ליתא דלא בעינן אתם עדי אלא בהודאה משום דאי לא אמר להו אתם עדי מצי אמר ליה משטה הייתי בו כדאיתא **בסנהדרין (דף כט.)** אבל אלו שראו עיקר המעשה למה להם למימר אתם עדי. ומיהו כתב הרשב"א ז"ל דבעי' שיתנם לה בפני העדים ממש אבל אם הכמין לה עדים אחורי הגדר ולא הרגישה בהן אע"פ שפשטה ידה וקבלה קידושין אינה מקודשת דאיכא למימר דמשום דמידע ידעה דהמקדש בלא עדים אין חוששין לקידושין קבלתן ורצתה לשחק בו. ומסקינן לטעמיה דמאן דאמר אין שליח נעשה עד היינו משום דכיון דאמר מר שלוחו של אדם כמותו הוה ליה כגופיה ולא קיימא לן כוותיה אלא שליח נעשה עד: . ירושלמי חד בר נש אפקיד גרבוי גבי חבריה וכו' נ"ל שכתבו הרי"ף ז"ל ללמד דאפילו בשליח אחד בלבד אמרי' דנעשה עד לחייב שבועה על ידו ואפי' בשליח מושכר דכתף מסתמא הכי הוא אבל תמיהני דבתר דתיקון רבנן שבועת היסת אין לנו לחייב שבועה ע"י השליח דאפשר דנפקא מיניה אם פטרו משבועה מתחלה וכמו שאכתוב בסמוך בס"ד: [דף מג.] אמר רב נחמן אמר לשנים צאו וקדשו לי את האשה הן הן שלוחיו **הן הן**

עליו. **לשליח נעשה עד: וכן בגירושין.** אם שלח גט לאשתו ע"י **שנים: וכן בדיני ממונות** כגון שאמר לשנים וכו'. ודייקי' עלה בגמ' מאי קסבר אי קסבר המלוה את חבירו בעדים צריך לפרעו בעדים הני נוגעין בעדותן הן דאי אמרי לא פרעיניה אמר להו פרעוני. כלומר והשתא כי אמרי פרעיניה נמצאו פוטרין עצמן שהרי פעמים שמוסרן להם בעדים והוה ליה כמלוה את חבירו בעדים שצריך לפרעו בעדים: **ואי קסבר המלוה את חבירו בעדים** אין צריך לפרעו בעדים הני עדים למה לי. דקס"ד דכיון שהוא טוען ברי שנתן ביד שלוחיו וחזקה שליח עושה שליחותו והם גם כן אומרים נתננו הרי זה טוען ברי על פיהם ויכול לומר בברי שפרעו ומפרקינן ה"מ היכא דא"ל פרעינהו ניהלך הכי נמי הכא במאי עסקי' דא"ל ע"י שליח ואמטו להכי איצטריך עדים כלומר שאין אדם יכול לטעון ברי על פי אחרים. וה"ה דהוה מצי לאוקמה במלוה בשטר אלא דהא עדיפא ליה למימר דאפי' במלוה על פה צריך עדים כיון דלא אמר אנא פרעיתינהו ניהלך ועדים נמי מהימני דמגו דיכלי למימר אהדרינהו ללוה דהיינו משלח **ואין עליהם אפי' שבועה שהרי אין כאן** הודאה במקצת יכלי למימר פרעינהו **למלוה ולדבריהן קיימין בתורת עדות שאינן נוגעין בעדותן:** וה"מ מקמי דלתקון רבנן שבועת היסת **אבל השתא דתקון רבנן שבועת היסת. שאפי' מי שאינו מודה מקצת הטילו עליו שבועה מעתה אפי' סבירא לן דהמלוה את חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדים אפ"ה נוגעין בעדותן הן דאי אמרי אהדרינהו** **ניהלך בעו לאישתבועי ולפיכך הם מעידים שקבלם מלוה מידם כדי שיפטרו מן השבועה הלכך לא אמרינן בממון הן הן עדיו** והוה ליה כדין **חנוני על פנקסו** וכו' כמו שהוא מפורש בפרק כל הנשבעים (דף מה.) והכא נמי משתבע מלוה ומשתבעי שלוחין מיהו לא בחד גוונא משתבעי דשבועת מלוה היא שבועת המשנה בנקיטת חפץ כשבועה דפועלין דהא מלוה נמי נשבע ונוטל כמותן אבל שבועת השלוחים אינה אלא היסת ואינה שבועת המשנה כשבועת חנוני דהתם משום דליכא שבועת המשנה אלא בנשבעין ונוטלין וכן דעת הרב אלפסי ז"ל ועיקר שלא כדברי הר"ז הלוי ז"ל שכתב שאף שבועת השלוחין היא בנקיטת חפץ כשבועת המשנה וליתא והרמב"ם ז"ל כתב בפרק ראשון מהלכות שלוחין והשותפין שהמלוה נשבע שבועת היסת ולא ידעתי למה שהרי שבועת מלוה כשבועת הפועל ושתיהן שבועת המשנה בנקיטת חפץ ושבועת מלוה דהכא ופועלין דהתם לאו מלינא היא דהוה ליה כמנה לי בידך והלה אומר איני יודע אם פרעתיך או לא לחייב אלא משום דשלוחין מכחשי מלוה וחנוני מכחיש פועלים תיקון רבנן לישתבעו פועלים

מידי הנך שלוחים ופרע ליה לוה למלוה:

האיש מקדש את בתו תנן התם בפרק האומר התקבל גט (דף סד:)

יום קצו

נערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה א"ר יהודה אין שתי ידים זוכות כאחת אלא אביה מקבל את גיטה בלבד (* ד"ת מ"ז וכל שאינה יכולה לשמור גיטה אינה יכולה להתגרש) (דף מג:) אמר ריש לקיש כמחלוקת בגירושין כך מחלוקת בקידושין ור' יוחנן אמר מחלוקת לגירושין אבל לקידושין דברי הכל אביה ולא היא וקיי"ל כר' יוחנן (דף מד:) בעא מיניה רבא מרב נחמן נערה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה מיד בעלה כיד אביה דמיא מה אביה משוי שליח אף איהי נמי משויא שליח או דלמא כחצר אביה דמיא ועד דמטי גיטא לידה לא מיגרשה אמר ליה אין עושה

ומלוה וא"ת למה נשבעין השלוחין כלל והלא אין הלוה יודע אם פרעו למלוה אם לאו ואין לו עליהם אלא טענת ספק ואין נשבעין היסת אלא בטענת ברי י"ל דכיון שהלוה טוען ברי שמסר להם והמלוה נ"כ טוען ברי שלא נתנום לו מגרפין טענותיהן ומשביעין אותן וכיון דמשום הכי הוא היכא דמית מלוה פטירי עדים אפילו מהיסת משום דהויא לה תביעת הלוה טענת שמא ואין נשבעין עליה והיכא דמיתו שלוחי נמי שקיל מלוה בלא שבועה דהוה ליה איני יודע אם פרעתיך כיון דליכא דמכחיש ליה ולכוותה בפועלים אם מת חנוני שקלי בלא **שבועה מהאי טעמא אבל אם** מתו פועלים אין חנוני נוטל בלא שבועה משום לחנוני מלינא אפי' **בשבועה לא שקיל להוה ליה** כמנה לי בידך והלה אומר איני יודע אם נתחייבתי לך אלא להימנוה רבנן בשבועה לפי שהוא נתן לו רשות ליתן לפועליו הלכך אפילו ליכא דמכחיש ליה שבועה בעי דומיא למוציא הוצאות על נכסי אשתו דליכא למכחיש ליה ואפי' הכי אינו נוטל אלא בשבועה כדתנן בכתובות (דף פ.) המוציא הוצאות על נכסי אשתו ישבע כמה הוציא ויטול וזה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב בפט"ז מהלכות מלוה ולוה שאם מת פועל או בעל חוב נוטל החנוני שלא בשבועה מפני שאין בעל הבית מפסיד כלום ואינו משלם אלא תשלום אחד. וחלקו עליו לפי שכשמתו פועלים יורשיהן באים ונפרעין מבעל הבית בשבועת היורשין דהיינו שלא פקדנו אבא דהא מסקינן בפרק כל הנשבעין ונוטלין (דף מח:) שכל הנשבעים שמתו כגון פונס שטרו ומת יורשין נשבעין שבועת היורשין ונוטלין דהא אמרי' התם בדרב ושמואל דאמרי אין אדם מוריש שבועה לבניו הכו דלא לוסיף עלה וכדאיתא התם וכיון שכן נמצא בעל הבית נפסד הלכך חנוני אינו נוטל אלא בשבועה. ומ"מ נראה דכיון דמסקינן דהשתא דתקון רבנן שבועת היסת לא אמרינן במסונא הן הן שלוחיו הן הן עדיו אף בקדושין לא אמרינן הכי אלא בקדושי שטר שאין בו שוה פרוטה אבל בכסף לא דנוגעין בעדותן הן ולא מהימני ובירושל' (פרק זה ה"א) נחלקו בזה אמרו שם א"ר בון בר חייא נראין דברים בשקדשה בשטר אבל אם קדשה בכסף נעשה כנוגע בעדותו אמר רבי יוסי מכיון שהאמינתו תורה אפי' קדשה בכסף אינו כנוגע בעדותו ודברי רבי יוסי תמוהין [דנהי] דמן התורה מהימן מ"מ כיון דתקון רבנן שבועת היסת נמצא נוגע בעדותו ואפשר דלהצריכה גט קאמר ולפיכך יש להחמיר בדבר ולא מיבעיא כשהיא מכחישתן אלא אפי' כשהיא מודה שקבלתן אינה מקודשת ודאי דכיון שאין נאמנין מגד עצמן אלא מגד הודאתה ה"ל כמקדש שלא בעדים דאפי' שניהם מודים אינה מקודשת ומ"מ מדברי ר"י המוזכרים בירושלמי חוששת וצריכה גט ובעל הלכות ז"ל הביא סתם הא דפסקינן הלכתא שליח נעשה עד ולא חלק בין קודם תקנה לאחר תקנה וכן הר"ם במז"ל כתב סתם בפ"ג מהלכות אישות השליח נעשה עד ולא חלק בין קדושי שטר לקדושי כסף וכבר השיג עליו ר' משה הכהן ז"ל. ואיכא למידק אשמעתין אמאי אמרי' דכיון דתקון רבנן שבועת היסת להוו להו עדים נוגעין בעדותן ולא מהימני והא כיון דסוף סוף נשבעין הן אין כאן נגיעת עדות כלל י"ל דכיון שאי אפשר להאמינם אלא בשבועה אין תורת עדים עליהם שאין עדים צריכין שבועה בשום מקום וא"ת ואכתי יפטור הלוה את העדים משבועה ושוב לא יהו נוגעין בעדותן וכדאמרינן בפרק חזקת הבתים (דף מג.) וליסתלקו בי תרי מינייהו ולידיינוה י"ל דלא אמרינן הכי אלא כשאין להם הנאה בדבר אבל הכא כיון דאיהו פטר להו חיישינן משום הנאה זו שמקבלין ממנו הם מעידין לו ולפיכך נראה שאם פטרם בשבועה מתחלה מהימני: תנן התם בפרק האומר התקבל גט (דף סד:) **נערה המאורסה היא ואביה** מקבלין את גיטה. **או היא או אביה היא שהרי אמרה תורה ונתן בידה אביה שהתורה זכתה לו לקבל קידושיה ואיתקש יציאה להויה ודוקא מן האירוסין אבל מן הנשואין היא ולא אביה דמשנשאת אין לאביה רשות בה:** [דף מד.] **אין שתי ידים זוכות כאחת. בגוף אחד** אלא אביה מקבל את גיטה בלבד: **וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש.** הכי היא סיפא דמתני' והכי פירושא דכל שהיא קטנה כל כך שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש. ופרש"י ז"ל אפי' על ידי אביה משום שהרי היא כשוטה דמשלחה וחוזרת ותנא דבי **ר' ישמעאל ושלחה מביתו מי שמשלחה ואינה חוזרת יצאה זו שמשלחה וחוזרת** כדאיתא ביבמות בפ' **חרש (דף קיג:)** ולישנא דאינה יכולה להתגרש משמע שאינה מתגרשת כלל אבל ר"ת כתב דמתגרשת היא ע"י אביה דהא לר' ינאי דמפרש התם טעמא דשוטה מדכתיב ונתן בידה מי שיש לה יד יצתה זו שאין לה יד קטנה **שיש לה אב** ודאי מתגרשת **היא על ידו שהרי יש לה [יד]** ומדרבי ינאי נשמע לתנא דבי ר' ישמעאל דמתגרשת היא ע"י אביה דהא לא פליגי אלא בטעמא ולא בדינא והיינו טעמא משום דכיון **שיש לה אב אביה** משמרה ואינה חוזרת הלכך ודאי כי אמרינן אינה יכולה להתגרש דוקא ע"י עצמה קאמרינן וכן כתבו בעל הלכות ורבינו האי ז"ל. והכי מוכח בירושלמי בפרק חרש דגרסינן התם [בהלכה א] גבי הא דתנן נשטית לא יוציא עולמית דבי רבי ינאי אמרי מפני גרירה כלומר שנגררין אחריה בני אדם לזנות ר' זעירא ורבי אילא אמרי מפני שאינה יכולה לשמור גיטה רבי נחמיה בר מר עוקבא בשם ר' יוסה איכא בינייהו תלת מילין עבר ונירש מ"ל מפני גרירה נירש מ"ל מפני שאינה יכולה לשמור את גיטה לא נירש יש לה אב מ"ל מפני גרירה אסור מ"ל מפני שאינה יכולה לשמור את גיטה הרי יש לה אב ויכולה לשמור את גיטה [עתים שוטה עתים חלומה כו' הא משמע למ"ל מפני שאינה יכולה לשמור את גיטה] מתגרשת ע"י אביה הלכך קטנה נמי דנסיב מתני' טעמא דאינה יכולה לשמור את גיטה מתגרשת ע"י אביה: **כמחלוקת בגירושין כך מחלוקת בקידושין. מגירושין נשמע לקידושין דלרבנן אם קדשה את עצמה מקודשת ולרבי יהודה** אביה ולא היא **שהתורה זכתה לו אבל גירושין שישנן בעל כרחה בין היא בין אביה למה לנו ולדעתו כי מקבל ליה איהו נמי בעל כרחיה הוא:** אינה מקודשת: אבל לקידושין דברי הכל **אביה ולא היא.** וקי"ל כר' יוחנן ומפרש טעמיה בגמ' דקדושין למלעתה דהא בעינן לעת המקנה בעא מיניה וכו' נערה **לרבנן דאמרי מקבלת גיטה מהו שתעשה שליח לקבל גיטה בחיי אביה** כיד אביה דמיא וכו'. **הא דאמרי רבנן דהיא עצמה**

שליח וכן הלכתא:

איתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר שמואל צריכה גט וצריכה מיאון וכן אמר רב צריכה גט וצריכה מיאון צריכה גט שמא נתרצה האב וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב ויאמרו אין קדושין תופסין באחותה אמר רב נחמן והוא ששדכו (דף מה.) איתמר מת אותו שקדשה ונפלה לפני אחיו ליבום אמר רב הונא אמר רב ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו עשה בה מאמר צריכה גט וחליצה ומיאון צריכה גט שמא נתרצה האב בקדושי שני וצריכה חליצה שמא נתרצה האב בקדושי ראשון וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב לא בקדושי ראשון ולא בקדושי שני ויאמרו אין קדושין תופסין באחותה לא עשה בה מאמר אינה צריכה אלא חליצה בלבד מאי אמרת תיבעי נמי מיאון גזירה שמא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה הכל יודעין דאחות חלוצה דרבנן דאמר ריש לקיש כאן שנה רבי אחות גרושה אסורה מדברי תורה אחות חלוצה אסורה מדברי סופרים וכל שאסורה מדברי סופרים תופסין בה קדושין וצריכה גט הלכך לא בעיא מיאון בהא עולא אמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת

מקבלת גיטה מאי סבירא להו ליל אביה מלמו לה או לחצר אביה מלמו לה והוינן עלה בגמרא ומי מספקא ליה והא אמר רבא כתב לה גט ונתנו ביד עבדה ישן ומשמרתו הרי זה גט נעור אינו גט נעור אמאי אינו גט להויא לה חצר המשתמרת שלא לדעתה ואי ס"ל כחצר אביה דמיא כי מטא גיטה לידה נמי לא תתגרש דהויא לה חצר המשתמרת שלא לדעת אביה אלא לעולם פשיטא ליה דכיד אביה דמיא והכי קא מיבעיא ליה מי אלימא ידה כיד אביה לשוי שליח או לא וא"ל אין עושה שליח זו היא סוגיית הגמ' והרב אלפסי ז"ל רצה לקצר אע"פ שהוא שלא בדקדוק משום דלענין דינא לא נפקא לן מידי ומותבינן עליה דר"נ מדתנן קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה הא נערה הרי זה גט ודחינן הכא במאי עסקינן בשאין לה אב. וכתב רש"י ז"ל בכאן [דף מג:] דמאי דאמרי רבנן לנערה המאורסה היא ואביה מקבלין את גיטה ה"ה **לקטנה והאי לנקט נערה להודיעך כחו דר"י** דאפי' בנערה אביה ולא היא וטעמא דמילתא דכיון דנערה נמי ברשות אביה היא ואעפ"כ **היא עצמה מקבלת** גיטה אף בקטנה י"ל כן כל שיש בה דעת דמניא זכיא לנפשה. ולפ"ז הא דאמר ר"ש בן לקיש כמחלוקת בגירושין כך מחלוקת בקדושין לאו למימרא דשוו גירושין לקדושין לגמרי ואפי' בקטנה דקטנה ודאי אינה מתקדשת ע"י עצמה שאין בה דעת להקנות עצמה אלא בנערה לאיירינן ביה בהדיא קאמר דשוו. אבל הרב אלפסי ז"ל כתב בפ' התקבל גבי הא דאמר רבא [דף סה.] ג' מדות בקטן צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים וכנגדו בקטנה מתגרשת בקידושי אביה דלוקא כגון שמת אביה **אבל בחיי אביה והיא ברשות אביה אביה מקבל גיטה ולא היא.** ואיכא למידק עליה מדמותבינן עליה דר"נ מדתנן קטנה שאמרה התקבל לי גיטי אינו גט עד שיגיע גט לידה ומינה דהא הגיע גט לידה מגורשת אפי' בשיש לה אב דהא בתר הכי מוקמינן לה בשאין לה אב ואם איתא לקטנה אביה ולא היא מעיקרא להוה ס"ל דבשיש לה אב עסקינן ה"ל לאקשויי ולטעמיך לדידך מי ניתא הא קתני עד שיגיע גט לידה ואפשר דאין ה"נ דהוה מצי למימר ולטעמיך כמו שנמצא בכמה מקומות בתלמוד דהוה מצי למיפרך ולטעמיך **ולא אמר ולמסקנא לא** קשיא דהא אוקימנא בשאין לה אב והרמב"ן ז"ל תירץ עוד ואמר דלרבא דהוא ס"ל דנערה עושה שליח הוה ס"ל דיד אביה יד יתירא הוא דזכי לה רחמנא ולטעמיה אפשר דאפילו קטנה נמי ואיהו הוא דהוה סלקא דעתיה לאוקומא למתני' בשיש לה אב אבל כיון דקי"ל כר"נ דפשט ליה דאינה עושה שליח אין נערה במקום אב אלא כשליח שמינתה תורה לפי שירדה לסוף דעתו של אב שאין לו קפידא **בגירושין שישנן בעל כרחה** ומעתה קטנה שאינה בתורת שליחות ואין לה יד בשל אחרים כלל אביה ולא היא דהדרינן לפשטא דמתני' דתנן נערה ולא קתני קטנה [ואין לומר דהא דתנן נערה ולא קתני קטנה] להודיעך כחו דרבי יהודה דאם איתא דלרבנן אפי' קטנה כחה דהיתרא הוא עדיף ליה ועוד

סייע לדבריו מלגרסינן בירושלמי בפ' התקבל גט [סוף הלכה ב] גבי האי מתני' נשאת **היא ולא אביה** קטנה אביה ולא היא נשאת **היא ואביה [אם יש בה דעת היא ולא אביה** פירוש לפרושי מתני' אתא דלוקא נקט מאורסה דאילו נשואה **היא ולא אביה דמשנשאת אין לאביה רשות בה** וה"נ נערה דאילו קטנה מאורסה אביה ולא היא נשאת **היא ואביה] כלומר היא ואביה שוין בדבר ובקטנה שאין** בה דעת איירי וקאמר דכשם שאביה אינו מקבל גיטה לפי שכבר יצאה מרשותו אף על ידי עצמה נמי אינה מתגרשת כיון שאין בה דעת ואם יש **בה דעת היא ולא אביה** ומלפלינן בסיפא בין יש בה דעת לאין בה דעת ש"מ דרישא לקטנה מאורסה בין יש בה דעת ובין אין בה דעת לעולם אביה ולא היא כלברי הרי"ף ז"ל וכן כתב רבינו האי גאון ז"ל ולפי שטה זו הא דתנן וכל שאינה יכולה לשמור את גיטה אינה יכולה להתגרש ופירשנו על דעת ר"ת ז"ל דאינה יכולה להתגרש על ידי עצמה קאמר בקטנה שאין לה אב עסקינן דבשיש בה דעת מתגרשת ע"י עצמה וזו אינה יכולה להתגרש דאי בשיש **לה אב אפי' בשיש בה** דעת נמי אביה ולא היא ולר"י נמי בשאין לה אב איצטריכא דהך סיפא ככ"ע אתיא: [דף מד:] איתמר **קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה. לא אמר לה אביה לקבלם ולא ילע ובקטנה הכל מודים שאין קידושיה קידושין שלא לדעתו:** [דף מה.] **וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב** בקדושין ויאמרו וכו'. **הרואה שהצרכנוה גט סבור שנתרצה האב בקדושיה והויא לה גרושתו מעליא ושוב אין קידושין תופסין באחותה שאחות גרושתו בכרת כלכתיב (ויקרא יח) בחייה כל שבחייה: והוא ששדכו. הא דאמרינן צריכה גט** בששדכה לו אביה קודם קידושין דבכה"ג **איכא לספוקי שמא נתרצה האב כששמע והוו להו קדושין למפרע.** ומלאמרינן סתמא קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה ולא מפרשי אי אביה כאן או במדינת הים כלמפרשי' לקמן [דף מה:] משמע דבכל ענין איירי שאפי' הוא במדינת הים ולא שמע כלל חוששין לה ואפי' בשאביה כאן כל **שלא נתרצה האב** בפירוש לא הוו קדושי ולאי ללא דמי לנתקדשה שלא לדעת ונשאת שלא לדעת ואביה כאן דקי"ל כרב הונא לאמר לקמן לאוכלת בתרומה דאלמא קלושי ולאי הוו דהתם הוא משום שנתקדשה ונשאת דאם איתא דלא ניחא ליה לא הוה שתיק כולי האי אבל נתקדשה בלחוד ספקא הוי. ולאמרינן שמא נתרצה האב לאו נתרצה מעיקרא קאמרינן כאילו אמר לה צאי וקבלי קלושיך אלא **שמא נתרצה אחר כך כששמע** והכי מוכח ממאי דאמרי' לקמן [שם] אפי' למ"ד חוששין שמא נתרצה האב שמא נתרצה הבן לא אמרינן ואקשינן ולמאי שליח שוייה ואי ס"ל שמא נתרצה מעיקרא קאמר מאי קשיא לי' וניחוש דלמא שליח שוייה דהא אמרינן לבבן לא חיישינן להכי אלא ודאי כדאמרן וכי תימא רצוי בתר קלושין מאי מהני איכא למימר דהיינו טעמא לפי שכל אדם רוצה להשיא את בתו ומנוה דרמיא עליה נמי היא וזכין לאדם שלא בפניו ומיהו טעמא דנתרצה האב כששמע **הא לא נתרצה לא**

אביה אפי' מיאון אינה צריכה

הנהו בי תרי דהוו שתו חמרא תותי ציפי בבבל שקל חד

הוו קידושין לפי שאינו זכות גמור שהרי היא יוצאה מרשותו לכמה דברים אבל כל שנתרצה גלי אדעתיה לזכות הוא לו ומהני משעה ראשונה ומיהו דוקא בשתק בשעת שמיעה ואע"פ שצווח לאחר מכן אבל בצווח מעיקרו אינה צריכה גט ולא מיאון שאין זכין לו לאדם בעל כרחו והכי מוכח לקמן [שם] גבי נתקדשה לדעת והלך אביה למדינת הים ועמדה ונשאת דאמר רב אסי דאינה אוכלת בתרומה שמא יבא אביה וימחה ונמצאת זרה למפרע אלמא זרה גמורה חשבינן לה מלחייסינן אפי' באיסורא דרבנן דהא **(כתובות דף נז:)** מדאורייתא ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה ובירושלמי [הלכה א] נמי אמרי' **קדשה שלא לדעת** וכנסה שלא לדעת זה היה מעשה ובא אביה [ועקר] קדושיה ומלקאמר ועקר קדושיה משמע [לגמרי] עקרן כאילו לא נתקדשה כלל ובודאי דנתקדשה שלא לדעת ונשאת שלא לדעת עדיפא משנתקדשה בלחוד דהא בנתקדשה ונשאת ואביה כאן קי"ל כרב הונא דאמר לקמן אוכלת בתרומה ובהא איכא מ"ד דלא קי"ל כרב ושמואל דאמרי צריכה גט וצריכה מיאון וכיון דאפי' בההיא אמרינן דאביה בא ועקר קדושיה כ"ש הכא. והאי דינא איתיה נמי בנערה לדידן דקי"ל כר' יוחנן דאמר אביה ולא היא והאי דנקט קטנה משום דבקטנה כ"ע מודו **דאביה ולא היא** א"נ משום מיאון נקטה דבנערה **לא שייך בה** מיאון ואע"ג דאיכא למיחש שמא יאמרו אין קידושין תופסין באחותה היכא דאיפשר לתקוני מתקנינן אבל בנערה דלא אפשר לא אסרינן לה משום הך חששא ועוד אפשר דבנערה ליכא למיגזר דבקטנה הוא דאיכא למיחש שמא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה משום למימר אמרי כיון דאצרכוה רבנן גיטא קמו בהו בקידושיה דנתרצה האב הוי דאי לא כיון **דאין מעשה קטנה כלום** אפי' בשאין לה אב לא הוו מצרכי לה רבנן גיטא אבל נערה כיון דמיחלפא בנערה דעלמא **שאין לה אב** דקדושיה קידושי תורה מימר אמרי דאע"פ שלא נתרצה האב חשו רבנן בקדושיה משום חומרא בעלמא ולא אתו אמרי דאין קדושין תופסין באחותה אבל רב אחא גאון ז"ל נראה שהוא גורס כאן נערה שכך כתב בשאלתות בפ' ואלה המשפטים וכן בהלכות גדולות אבל בכל הספרים שלנו כתוב קטנה ולא מצינו מיאון בנערה במקום אחר ולפנינו יתבאר אי קי"ל כרב ושמואל דאמרי צריכה גט וצריכה מיאון או לא: **איתמר מת אותו שקדשה. שלא לדעת אביה: ממאנת למאמרו. צריכה מיאון עם גט המוטל עליה אם עשה בה מאמר שאותו הגט מצריכה להיות עמו מיאון: ואינה ממאנת לזיקתו. אבל אם לא עשה בה מאמר דאין עליה גט אלא חליצה לזיקתו אותה חליצה אינה זוקקתה להיות ממאנת עם החליצה והשתא מפרש למלתיה ואזיל: כיצד עשה בה מאמר. דקי"ל ביבמות (דף נ.) דהעושה מאמר ביבמתו ובא לפטרה בלא כניסה צריכה גט למאמרו וחליצה לזיקתו. זו שקדשה שלא לדעת אביה צריכה אף מיאון עמהם. צריכה גט שמא נתרצה האב** בקדושי שני ובין נתרצה **בקדושי ראשון בין לא נתרצה צריכה גט דאי לא נתרצה** ברא‏שון ונתרצה בשני גיטא מעליא בעיא ואם נתרצה אף בראשון **צריכה גט למאמרו וצריכה מיאון שמא לא נתרצה האב לא בשל ראשון ולא בשל שני ולא היתה צריכה גט ולא חליצה והרואה שהצרכוה גט אומר שהקדושין קדושין גמורין הן ואין קדושין תופסין באחותה. ואיכא למידק למה ליה למימר שמא לא נתרצה** לימא שמא **נתרצה בקדושי ראשון** דכל שנתרצה בהן תפסי קדושי באחותה **בין נתרצה בקדושי שני בין לא נתרצה** שאפילו נתרצה בהן אינה צריכה מדאורייתא אלא חליצה דגט יבמין מדרבנן הוא וקדושין תופסין באחותה דאחות חלוצה מדרבנן ועוד דהוה מצי למימר שמא לא נתרצה בקדושי שני בלחוד שאפילו **נתרצה** **בקדושי ראשון אין זו אלא אחות חלוצה** ותפסי בה קדושי ואיכא למימר דלרווחא דמלתא נקט הכי דאפי' תמצא לומר דאחות חלוצה לא תפסי בה קדושי מדאורייתא אפ"ה איכא למיחש שמא לא נתרצה האב כלל ואע"ג דליכא מ"ד דתהוי אחות חלוצה דאורייתא כיון דלא איצטריך לא בעי לעיולי בהכי ומיהו איכא למידק והיכי אתו למימר דאין קידושין תופסין באחותה דהא איכא חליצה והכל יודעין דאחות חלוצה מדברי סופרים ואע"פ שיש עמה גט מ"מ כבר הם רואים שאין הדבר יוצא מידי ספק ולא יבואו להקל בקידושין יש לומר דחיישינן דלמא איכא דשמע בגט ולא שמע בחליצה וכי תימא ניחוש נמי דלמא איכא דשמע בגט ולא שמע בחליצה ומיאון לכולי האי לא חיישינן וכי תימא אי חיישינן דאיכא דשמע בגט ולא שמע בחליצה יבמה גדולה דעלמא נמי שעשה בה מאמר היאך מתירים אותה בגט וחליצה ניחוש דאיכא דשמע בגט ולא שמע בחליצה ויאמרו אין קדושין תופסין באחותה איכא למימר דשאני התם דלא אפשר [לתיקוני] דכיון דלא שייך מיאון ליבמה גדולה אין אוסרין אותה מפני חששא זו ולפי זה **קטנה שנתקדשה לדעת אביה** ומת [המקדש] ונפלה לפני אחיו ליבום **ועשה בה יבם מאמר מדעת אביה** שצריכה גט וחליצה צריכה נמי מיאון דהא אפי' גדולה היתה צריכה למאן אלא שאי אפשר. ואחרים אומרים דיבמה שקדושיה הראשונים קדושין גמורין אינה צריכה מיאון דליכא למיחש שמא יאמרו אין קדושין תופסין באחותה דהתם הכל יודעין דגט יבמין הוא מדרבנן בעלמא שהרי אשתו גמורה של אחיו היתה אבל הכא דקדושי ראשון היו שלא מדעת אביה אין תולין גיטו של שני בקדושי מאמר משום דמאמר גופיה לא הוי אלא מדרבנן וסברי דכל שנעשה **שלא מדעת האב לא** אחמור ביה רבנן כולי האי להצריכה גט דקטנה אין עושין בה מאמר אלא מדעת אביה אלא אמרי קמו בהו רבנן בקדושי קמא דלא הוו קדושי לפי **שלא נתרצה האב** וקדושי שני קדושי תורה ויאמרו שאין קדושין תופסין באחותה ולפי זה אפילו היא **קטנה כל שנתקדשה לדעת אביה אינה צריכה מיאון: לא עבד בה מאמר** וכו' **הכל יודעים. שאפילו חליצתה חליצה [גמורה] קדושין תופסין באחותה שאחות חלוצה אינה אסורה לו אלא מדברי סופרים: כאן שנה. ביבמות בפרק החולץ** (דף מא.) **שנינו החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה ומת [הרי זו חולצת ולא מתיבמת המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת] הרי זו פטורה דהויא לה אחות גרושתו שהיא ערוה לו בחייה ועל משנה זו אמר ר"ש בן לקיש כאן שנה לנו רבי. כלומר ממשנה זו אנו למדים אחות גרושה הויא לה ערוה מן התורה אבל אחות חלוצה אינה אלא מדברי סופרים** וכ"ת אכתי תבעי מיאון שמא יאמרו שאין קדושין תופסין לאביו בה איכא למימר ליכא למיחש להכי דלא שכיח דמקדש לה אב דמבזז בזיז מינה. ולענין קטנה שהלך אביה למדינת הים והשיאוה אמה ואחיה כתב בעל הלכות ז"ל דהדא מילתא אישתאילא קמיה רבנן ואמרי דשפיר עבדה אמה דנשואין תקינו **לה רבנן ואם קבלה היא נקבל אבל לא** מצינו בשום מקום שתקנו חכמים כך לקטנה שהיא ברשות אביה וי"א דאדרבה אסורה לישב עמו שמא קדשה אביה במדינת הים [ור"ת ז"ל השיב דא"כ קטנה שמת אביה במדינת הים] תאסר לעולם שמא קדשה אביה שם אלא ודאי לשמא קדש לא חיישינן כי היכי דמסקינן בפרק כל הגט (דף כח:) דלשמא מת לא חיישינן ואע"ג דהתם אמרינן דשמא ימות תנאי היא [וקי"ל כר' יוסי דאמר חיישינן] והכא איכא למיחש שמא יקדשנה שהרי בידו לקדשה אפ"ה כיון שלעולם אינה אסורה לישב תחת בעלה אלא משום חששא דשמא קדש [ולא] משום שמא יקדש ליכא למיחש להכי ולא דמי למאי דאמרי' התם (בגיטין דף כח.) בהאומר הרי זה גיטך

מינייהו כסא דחמרא יהב ליה לחבריה אמר ליה מיקדשא ברתך לבראי אמר רבינא אפילו למאן דאמר חוששין שמא נתרצה האב שמא נתרצה הבן לא אמרינן (דף מה:) אמרו ליה רבנן ודלמא שליח שוייה לא חציף איניש לשוויה לאבוה שליח ודלמא ארצויי ארצי קמיה ושתיק אמר להו רבא בר שימי בפירוש מר * צ"ל דלא ס"ל וכ"ה בגמ' לא סבירא ליה להא דרב ושמואל ומדאשכחינן לרבינא דהוא בתרא לא סבר ליה להא דרב ושמואל שמעינן מינה דלית הלכתא כרב ושמואל וכולהו רבוואתא קמאי ז"ל הכי פסקו כגון רב אחא משבחא ובעל הלכות גדולות ורבינו האי בתשובותיו הני כולהו פסקו הלכתא כרבינא [דהוא בתרא] ודחו להא דרב ושמואל בין קטנה בין נערה דהיכא דקידשה קטנה או נערה נפשה בלא דעתא דאבוה דלא הוו קדושיה קדושין בין נתרצה האב בין לא נתרצה האב

* נ"א אבל ר"ח ז"ל חש להא ואיכא מאן דחש להא דרב ושמואל משום דאשכח לאביי ורבא דשקלי וטרו אליבא דרב ושמואל דאמרינן איהי אמרה לקריבאי ואיהו אמר לקריבאי כפתיה ואמר לה תהוי לקריבך אדאכלו ושתו אתא קריביה באיגרא וקידשה אמר אביי שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב רבא אמר חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה מאי בינייהו איכא בינייהו דלא טרח ואנן מסתברא לן דלא שייכא הא דאביי ורבא אליבא דרב ושמואל אלא הכי קאמרי לא חיישינן שמא לדעת האב נתקדשה וקא משדר ליה לקדשה בחשאי לאביי כדאית ליה ולרבא כדאית ליה ואי אפילו תימא ברב ושמואל שייכא הא רבינא דהוא בתרא לא סבירא ליה הא דרב ושמואל וקיימא לן הלכתא כבתראי:

נתקדשה לדעת אביה והלך אביה למדינת הים ועמדה ונשאת אמר רב אוכלת בתרומה עד שיבא אביה וימחה רב אסי אמר אינה אוכלת בתרומה שמא יבא אביה וימחה ונמצאת זרה למפרע הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי איכא מאן דאמר הלכתא כרב דהא לא אמרינן דהדר בה רב ואיכא מאן דאמר כיון דחש לה רב להא דרב אסי הלכתא כרב אסי והכי מסתברא אמר רב שמואל בר יצחק ומודה רב שאם מתה אינו

שעה אחת קודם למיתתו שאסורה לאכול מיד שמא ימות דהתם כיון שאם מת נמצאת זרה למפרע איכא למיחש להכי אבל הכא כיון דליכא איסורא למפרע כלל גם לשמא יקדש לא חיישינן דאי לא תימא הכי בת כהן שהלך אביה למדינת הים לא תאכל בתרומה שמא קדשה אביה לישראל ומש"ה אמרינן נמי בפ"ק דגיטין (דף יב:) דעבד כהן שברח מרשות רבו אוכל בתרומה ואין חוששין שמא מכרו רבו לישראל והאוסרין מחלקין ואומרין דגבי בת כהן ועבד ליכא למיח.. שמא מכרו רבו או קדשה לישראל שכיון שהוא יודע שאוכלין בתרומה בחזקת שהן ברשותו לא מקלקל להו אבל הכא איכא למיחש לפי שאין לו לחוש שקדשוה אמה ואחיה שלא מדעתו ואע"ג דאי מת ודאי לא חיישינן התם לאו בידו מכאן ולהבא ודמי לההיא דאמרינן בגיטין דשמא מת לא חיישינן אבל הכא בידו הוא וראוי להחמיר: הנהו בי תרי דהוו שתו חמרא **תותי ציפי. אילני צפצפה שהוא מין ערבה** ועושין מהן מחצלאות והן **נתונות ע"ג זיזין הבולטין ברשות הרבים ליושב תחתיהן מפני החמה: ברתך לברי. בתך לבני: אפי' למאן דאמר.** בבת שנתקדשה שלא לדעת אביה דחוששין שמא נתרצה האב: [דף מה:] **שמא נתרצה הבן. בקדושין שקדש לו האב שלא מדעתו:** לא אמרינן. **דאב בקדושי בתו בכל דהו ניחא ליה דטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו אבל ברא לאיך ונסיב ובן אינו ברשות אב לקדש לו אשה שלא ברשותו** ואפילו בשליך קאמר דלא חיישינן דמ"ל שמא נתרצה האב בשליך הוא דקאמר והיינו דאמרינן ודלמא שליח שוייה. דכיון דשליך את לן למיחש לכל מאי דאפשר: **ודלמא ארצויי ארצי.** הבן קמי האב וגלה לו דעתו שהוא חפץ בה **והאב נעשה לו שליח מאליו:** מר. רבינא: **בפי' שמעתי דלא סבר ליה לדרב ושמואל דאמרי חוששין שמא נתרצה האב וכ"ש לשמא עשאו הבן שליח אא"כ שמענו כך** כתב רש"י ז"ל: **והוא אמר לקריבאי. מעשה שהיה שהאיש** היה אומר לתת בתו הקטנה לקרובו ואשתו אומרת שתנשא לקרוביה: **כפתיה.** הכריחתו והודה לה לתתה לקרוביה ועשו סעודה לאבת חתון וזמנו את קרוביהם: **באגרא.** בעליה וקדשה בסתר ועדין לא קבל האב קדושין מקרוב של אשתו: **לא יעשו עולה. ולא חיישינן בהא שמא נתרצה האב דלא הדר ביה** מלבוריה: **רבא אמר.** טעמא אחרינא ואי לא נתרצה האב לכיון **לטרח האי אבי הבת לעשות סעודה אינו מפסידה: דלא טרח. לעשות סעודה לאביי מכיון דאודי לה תו לא הדר ולא חיישינן שמא נתרצה: אוכלת בתרומה.** אם כהן הוא זה ואע"פ שלא היתה חופה זו לדעת אביה ואמור רבנן (כתובות דף נז:) אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה זו הואיל וקדושיה לדעת האב הוו חופה נמי ניחא ליה עד שנשמע שיבא וימחה: ומודה רב. **דאע"פ דלגבי תרומה מחזקינן ליה בחזקת שנתרצה בחופה התם הוא דאי נמי לא נתרצה האב אכלה מדאורייתא דארוסה (כתובות נז:) אוכלת מדאורייתא בתרומה אבל לענין ירושה דבעינן שארו מודה דאינה אלא כארוסה ואם מתה אינו יורשה דכיון דמספקא לן אם נתרצה בחופה אם לאו אוקי ממונא בחזקת מריה** וה"ה נמי דאינו מטמא לה דלא דמי לאשתו קטנה דהתם כיון דתיקנו רבנן דבעל ירית אין הקרובין מתעסקים בה וקריא ולא ענו לה והויא לה מת מצוה כדאיתא בפ' האשה רבה (דף פט:) אבל הכא דלא ירית אינו מטמא: גרסי' בגמ' [דף מה:] נתקדשה **שלא לדעת ונשאת שלא לדעת.** כלומר שלא הודיעתו ואביה כאן רב הונא אמר אוכלת ור' ירמיה [ב"א] אמר אינה אוכלת ואמר עולא נראין דברי תלמיד דהיינו ר' ירמיה אמר רבא מאי טעמיה דרב הונא הואיל ונעשה בה מעשה יתומה בחיי האב כלומר שבחייו **קדשה והשיאה עצמה שלא לדעתו כאילו היא יתומה והוא ראה ושתק או הפקיר זכות שהיתה לו בה או שתיקתו הודאה דבשלמא נתקדשה לדעת ונשאת שלא לדעת** לאמר רב הונא לעיל מיהא דאינה אוכלת וקיימא לן כוותיה התם הוא דאיכא **למימר דבחדא שתיקה מרתא רתח אבל כולי האי לא שתיק** ואיכא מ"ד דקיימא לן כרב הונא דהוא רביה דרבי ירמיה בר אבא ואע"ג דאמר עולא נראים דברי תלמיד הא רבא מפרש טעמיה דרב הונא הואיל ונעשה בה מעשה יתומה בחיי האב הלכך נשואין גמורים הוו ויורשה ומיטמא לה דהא **אכלה בתרומה דאסורה לאורייתא אבל** מדברי הר"מ במז"ל בפ"ח מהלכות תרומות נראה דקי"ל כעולא דאמר נראים דברי תלמיד: גרסי' תו בגמ' [דף מו.] **קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר רב** בין היא ובין אביה יכולין

יורשה אוקי ממונא בחזקת מריה:

הג"ה (דף מו.) אתמר קטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה אמר רב בין היא ובין אביה יכולין לעכב ורב אסי אמר אביה ולא היא:

היתה אוכלת ראשונה ראשונה אינה מקודשת עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה פריש ר' אמי מאי עד שיהא באחת מהן שוה פרוטה עד שיהא באחרונה שוה פרוטה אבל בקמייתא לא כיון דדעתיה אבתרייתא הויין להוי קמייתא כי מלוה והמקדש במלוה אינה מקודשת הלכך אי איכא באחרונה שוה פרוטה מקודשת דהויא ליה כמקדש במלוה ופרוטה דדעתיה אפרוטה ואי לית בה שוה פרוטה אינה מקודשת וכן

לעכב. הואיל ובשעת קבלה לא נתרצה האב אם באת לחזור קודם שיתרצה האב חוזרת ולא מהני תו רצוי האב דכיון דאכתי לא חיילי קידושין יכולה היא לחזור בה **שלא תועיל קבלתה לשם קידושין** וקי"ל כרב ונפקא לן מינה לדידן דאפי' נתרצה האב בפני אחר כך מהניא מחאת הבת שמיחתה מתחלה ומיהו היכא שלא מיחו **לא היא ולא אביה חיילי קידושין** משעת קבלתה ואע"פ שנתאכלו המעות קודם שנתרצה האב דהא אותביה רב הונא לרב אסי בגמ' דאמר אביה ולא היא מדתניא אם מאן ימאן אין לי אלא אביה היא עצמה מנין ת"ל אם מאן ימאן [מ"מ] דקס"ד דכשפתה [לשם קידושין] מיירי ובודאי **שלא פתה אותה לשם קידושין** בפני האב ואפ"ה ס"ד דאם לא מיאן האב אלא שנתרצה מהניא ההיא ביאה לשם קדושין אע"ג דביאה ליתא בעולם כשנתרצה. וכתבתי כל זה על דעת רש"י שכתב [דף מה:] עלה דההיא דאמר להו רבא בר שימי בפירוש מר לא סבר לה להא דרב ושמואל [וכ"ש] שאין חוששין לשמא [נתרצה או] עשה שליח אח"כ שמענו ע"כ ונראה שהוא מפרש שאם שמענו שנתרצה מקודשת ולפי זה יש לחוש בנתקדשה [שלא לדעת ונשאת] **שלא לדעת שמא נתרצה** כיון ששתק כ"כ ואם נתרצה מקודשת וכן יש לחוש בקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה ומיחתה ואח"כ נתרצה האב מהו דינה וכמו שכתבתי אבל הרב אלפסי ז"ל כתב למעלה דלא הוו קדושיה קדושין בין **נתרצה האב בין לא** נתרצה ודבריו סתומים שאפשר שהוא רוצה לומר שאע"פ שנתרצה בסוף [בפי' לא מהני] שאפי' ידוע לנו שנתרצה בתחלה אינה מקודשת והוא מפרש כך מר לא ס"ל להא דרב ושמואל דאמרי שאם נתרצה האב מקודשת שהוא כמו שאמר לה צאי וקבלי קדושיך ולפיכך חוששין שמא נתרצה אלא מר ס"ל שאף על פי שנתרצה אינה מקודשת ואף כאן אע"ג דארצי קמיה **אינו דומה לשליח ואין קדושיו** קידושין. והוא ז"ל מפרש כן משום דאם איתא דבנתרצה **בשעת מעשה הוו קדושין היה** לנו לחוש שמא נתרצה שהדבר קרוב ודבריו מטים כן שאפי' נתרצה בתחלה אינה מקודשת שהרי הוצרך לתרץ בההוא עובדא דאיתי אמרה לקריבאי דהכי קאמרינן **לא חיישינן שמא לדעת האב** נתקדשה וקא משדר לקדשה בחשאי ואילו היה לעתו שאילו נתרצה מתחלה הוו קדושי לא היה צריך לומר אלא דהא דאיצטריכו אביי ורבא לטעמייהו היינו משום דהכא איכא למיחש שמא נתרצה האב בשעת קדושין משום דהא מוכחא מילתא [דבפני] האב היה ושמח בזה ואע"ג דבעלמא אפי' בשליך לא חיישינן הכא ניחוש אבל כיון שהוצרך הרב ז"ל לומר דחיישינן דהאב שדר לקדשה בחשאי מכלל דס"ל דרצוי לחודיה לא מהני ונראה עוד שכן דעתו ז"ל ממה שלא הביא בהלכות הא דנתקדשה שלא לדעת [ונשאת שלא לדעת] ואביה כאן אם איתא דס"ל דקי"ל כרב הונא והקשו עליו שהרי הוא ז"ל הביא בהלכות פלוגתא דרב ורב אסי [בנתקדשה **לדעת ונשאת שלא לדעת דרב אמר** אוכלת בתרומה עד שיבא ויטחה ורב אסי] חשש שמא יבא וימחה **הא אם בא אביה** ונתרצה הכל מודים שנשואיה נשואין בין לתרומה בין לירושה כדאמרי' אוקי ממונא בחזקת מריה אלמא רצוי דאב מהני ואפי' רצוי דלבסוף ודקדק בה הרב ז"ל אם הלכה כרב או כרב אסי ואם איתא דאפי' כשנתרצה לא מהני למה דקדק בזה הא פשיטא שאינה אוכלת ואינו יורשה דמאי שנא נשואין מקדושין והרי שניכנס ברשות האב הם ויותר הוא מפסיד בקידושין מבנשואין ואנו קושיא היא דשאני התם דכיון שנתקדשה מדעתו מסתמא ניחא ליה שתנשא לו וכל שלא מוחה בפירוש אפשר דה"ל כאילו אמר לה מעיקרא הנשאי לו עוד הקשו עליו דאם איתא דאפי' רצוי דמעיקרא לא מהני לא שמעי' מהא דרבינא אלא שאין לחוש דילמא ארצויי ארצי קמיה לפי שאפי' נתרצה הבן לא הוו קדושין אבל אכתי אמאי **לא חיישינן בשליך שמא אמר** לה צאי וקבלי קדושיך דהא הכא הוה חיישינן לשליחא שוייה אלא משום דלא חניף איניש לשויי אבוה שליח י"ל דדוקא בבן הוא דאיכא למיחש להכי משום דניחא ליה שתעשה מלאכתו ע"י **אביו אבל אב** ודאי אין דרכו לומר לבתו שתקבל קדושיה: עוד הקשו עליו כיון דמאי דמסקינן דלא סבר לה להא דרב ושמואל היינו משום שאפי' נתרצה מתחלה לא מהני אם כן (אפילו) למסקנא היינו חוששין דלמא שליחא שוייה אי לאו דלא חניף איניש לשויי אבוה שליח ואי הכי אמאי לא ניחוש דילמא ארצויי ארצי הבן **קמיה וגלה לעתו שהוא חפץ בה** ואמר כל העושה רצוני יקדשנה לי **והאב נעשה לו שליח מאליו** וכה"ג שליחות גמורה הוי כדאיתא בפרק המדיר (דף ע.) ולי נראה כיון דלא חניף איניש לשויי אבוה שליח אנן סהדי כשאמר כל העושה רצוני יקדשנה לי לא נכנס אביו בכלל ומיהו במקדש אשה לחברו משמע דבשליך חיישינן שמא שוייה שליח דבאחר ליכא טעמא דחונפא אבל בתוספות אמרו דעד כאן לא חיישינן לשליחא שוייה אלא באב דמסתמא הוא מפקח בצרכי בנו ומשתדל בו להשיאו אשה אבל באחר לא חיישי' לשליחא שוייה ומיהו כל זה אין לו ענין לפי שטת רש"י ז"ל שכיון שהוא כתב עלה דההיא **דלא סבר לה מר לדרב ושמואל** דהיינו לומר דלא חיישי' לשמא נתרצה אח"כ שמענו ע"כ אלמא למסקנא אע"פ שאילו נתרצה מקודשת **לא חיישי' שמא נתרצה** וכיון דמסקינן הכי לא צריכינן תו לטעמא דלא חניף איניש אלא כולהו פרכי למעיקרא אליבא דרב **ושמואל לחיישינן שמא נתרצה פרכינן להו** אבל אנן דלא חיישינן שמא נתרצה אע"פ שאילו נתרצה מהני נמי ה"ה דלא חיישי' לשליח שוייה בין בבנו בין באחר ועל הדרך הזה גם כן י"ל לדעת הרב אלפסי ז"ל אולי היה לעתו כשכתב דאפי' נתרצה לא מהני דהיינו דוקא כשנתרצה לבסוף משום דאמרינן דהשתא הוא דנתרצה ולא מעיקרא ומיהו מודה הוא ז"ל דאילו נתרצה מעיקרא מהני ואפ"ה לא חיישי' והכי נמי ליכא למיחש לשליחא שוייה בין בבנו בין באחר וכלשון הזה כתבו הר"ם במז"ל בפ"ג מהלכות אישות נתקדשה קודם שתבגר שלא לדעת אביה אינה מתקדשת ואפילו **נתרצה האב אחר שנתקדשה וכו'** דמשמע דס"ל ז"ל דאלו נתרצה מעיקרא הוו קדושין. אבל תמהני במה שסיים ז"ל לדבריו וכתב שם בין היא ובין אביה יכולין לעכב שזה אין לו ענין אלא אם נאמר שאם נתרצה אחר כך מקודשת ובזה יש מקום לומר שאם מיחתה היא קודם שנתרצה שיכולה לעכב אבל כיון שהוא סובר שאפי' נתרצה האב אח"כ אינה מקודשת היכי שייך למימר שהיא יכולה לעכב וצ"ע: מתני' [דף מו.] התקדשי לי בתמרה זו וכו' **ואם לאו אינה מקודשת. דכיון דאמר התקדשי התקדשי כל חדא וחדא הוו קדושי באפי נפשייהו: היתה אוכלת ראשונה ראשונה. בגמ' מפרש לה.** ואמרי' בגמ' מאן תנא (התם) **התקדשי התקדשי. כלומר דדוקא התקדשי התקדשי הוא דהוי פרטא אבל בזו בזו לאו פרטא**

הוא אמר רבא ר' שמעון היא דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד ובפ' שבועת הפקדון היא **(דף לו:) גבי היו חמשה תובעין אותו** דאמר ר' שמעון לעולם אינו חייב על כל אחד ואחד עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד וקיימא לן הכי כיון דסתם לן תנא הכא כוותיה ובפרק פותחין (נדרים דף סו.) נמי תנן לזה קרבן ולזה קרבן צריכין פתח לכל אחד ואחד ומשמע דהא אמר לזה ולזה קרבן כיון שהותר [מכללו הותר כולו דאלמא] כללא הוי והתם נמי אוקמה רבא כרבי שמעון דאמר עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד

הלכתא:

יום קצז

(דף מח:) (ת"ר התקדשי לי בכוס זה תנא חדא בו ובמה שבתוכו ותנא חדא בו ולא במה שבתוכו ותני חדא במה שבתוכו ולא בו ול"ק הא בחמרא והא במיא

ואע"ג דהתם בפרק הפקדון איפלינו בהא ואיכא למימר סתם ואח"כ מחלוקת היא אפילו הכי כיון דשקלי וטרו אמוראי בהך סוגיא דהכא אליבא דרבי שמעון קי"ל כוותיה וכן פסקו ר"ח והרמב"ן ז"ל: [דף מז.] גמ' עד שיהא באחרונה שוה פרוטה. וקאי אסיפא אבל בקמייתא לא דכיון דאכתי לא גמרי קדושי דהא בזו ובזו ובזו קאמר **הויין להו קמייתא מלוה** וא"ת אמאי והא אמרי' לקמן בריש פרק האומר (דף נח:) גבי הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום דמקודשת ואע"פ שנתאכלו המעות דהני זוזי לא למלוה דמי ולא לפקדון דמי משום דמעיקרא בתורת קידושין אתו לידה וברשותה קא מתאכלי והכא נמי בתורת קידושין אתו לידה ואמאי חשבינן לה מלוה י"ל לא דמי דהכא כיון דאכתי **לא גמר לשון קדושין** אכתי פקדון נינהו וכי אכלה להו נעשו מלוה אבל התם כיון שכבר **גמר לשון קדושין תו לא** הוו פקדון ובידה הוא להוציאם ומשום הכי אמרינן דכיון דבתורת קידושין אתו לידה מקודשת: גרסי' בגמ' אמר רבא [דף מז.] לא שנו אלא דאמר לה בזו ובזו ובזו אבל אמר לה באלו אפי' אוכלת מקמייתא נמי מקודשת כי קא אכלה דנפשה קא אכלה. והכי פירושו לא שנו דהיכא דאוכלת ראשונה ראשונה אין מצטרפות לפרוטה אלא דאמר בזו ובזו דלא גמרו קידושין ולא נקט לה עד נתינת אחרונה שהיא גמר דבורו וכבר היו הראשונות מלוה אבל אמר לה באלו דקבלת ראשונה לא באתה לידה בתורת מלוה דמשנגמר הדיבור הקנה לה בתורת קידושין וכי אכלה מדידה קא אכלה ואפי' אוכלת ראשונה ראשונה מקודשת אם יש בכולן שוה פרוטה: וגרסי' תו בגמ' [שם] אמר רב **המקדש במלוה אינה מקודשת.** כלומר אפי' ישנה בעין משום דמלוה להוצאה ניתנה. כלומר הלוה רשאי להוציאה בהוצאה ואינו חייב להעמידה בעסקא שתהא מצויה בכל עת שיתבענו וכיון דלהוצאה ניתנה הויא לה כדידה ולא יהיב לה מידי ואיהי אין דעתה על הנאת מחילת המלוה אלא אזוזי ולא יהיב לה מידי וכתבתיה בפ"ק בס"ד. ואמרינן עלה [דף מז:] נימא כתנאי התקדשי לי בשטר חוב או שהיה לו מלוה ביד אחרים והרשה עליהן. כלומר שנתן **לה לשם קידושין** באחת מדרכי הקנאות רבי מאיר אומר מקודשת וחכ"א אינה מקודשת האי שטר חוב היכי דמי אי נימא שטר חוב לאחרים היינו מלוה ביד אחרים אלא שטר חוב דידה ובמקדש במלוה קא מיפלגי ולאו לעולם שטר חוב לאחרים ובמלוה בשטר ובמלוה על פה קא מיפלגי כלומר דבמלוה לאחרים ליכא למימר דלעתה אזוזי לא אמרי' הכי אלא במלוה דידה שכבר היתה מחויבת לו אבל כשהוא בא לקדשה במלוה לאחרים אין דעתה להתקדש בזוזי אלא בהנאה דאית בה ואיכא אוקימתא בגמ' במלוה בשטר במאי פליגי ובתר הכי אמרינן דבמלוה בשטר פליגי בדשמואל דאמר שמואל [דף מח.] המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ואפי' יורש **מוחל רבי מאיר לית ליה דשמואל הלכך סמכא דעתה ולא חיישא דלמא אזיל ומחיל ליה ורבנן אית להו דשמואל הילכך לא סמכא דעתה סברה אזיל ומחיל ליה** ובמלוה על פה אוקימנא דפליגי

בדרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך תנהו לפלוני במעמד שלשתן קנה מר סבר כי אמר רב בפקדון אבל במלוה לא ומר סבר לא שנא מלוה ולא שנא פקדון: ויש מי שלמד מכאן דאפי' שמואל מודה דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול דאם איתא דיכול היכי אמרי' לטעמייהו דרבנן דאמרי אינה מקודשת משום דכי אמר רב בפקדון אבל במלוה לא דאלמא דאי סבירא להו דאפי' במלוה אמר מקודשת ואמאי והא יכול למחול דמשום ההוא טעמא אמרי' במלוה בשטר דאינה מקודשת ועוד אמאי דחקינן לאוקמי רבנן דלא כהלכתא דסברי דדוקא בפקדון אבל במלוה לא הוה ליה למימר דכולי עלמא אית להו דרב בין במלוה בין בפקדון וקא מיפלגי בדשמואל דמר סבר יכול למחול ומר סבר אינו יכול למחול ובההוא פלוגתא נופא דמיפלגי במלוה בשטר ואפי' הכי איפלינו במלוה על פה לאשמועי' דאיתא לדרב בין במלוה בין בפקדון א"נ איפלינו במלוה בשטר להודיעך כחן דרבנן דאפי' במלוה בשטר יכול למחול ואיפלינו במלוה על פה להודיעך כחו דר"מ דאפי' במלוה על פה אינו יכול למחול ומדלא אוקי פלוגתייהו בהכי ש"מ דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול. ואחרים דוחים [דאין] ה"נ דלהדיא אוקימתא דאוקי דבמלוה בשטר קא מיפלגי בדשמואל במלוה על פה נמי ובמעמד שלשתן **בדשמואל נמי קא מיפלגי** וכלכתיבנא **והא לא אינטריכא ליה** לתלמודא לפרושי וכי אוקי פלוגתייהו **אי אמר רב במלוה או** לא היינו לאוקימתי אחריני דהתם דלהנהו אוקימתי לא פליגי בדשמואל כלל ואפשר דכולהו סבירי להו דלא כוותיה ומש"ה לא הוה מצי לאוקומי פלוגתייהו במלוה על פה אלא **אי אמר רב במלוה או** לא אבל לעולם אפי' במעמד שלשתן יכול למחול ואפשר שזה היה דעת הרב אלפסי ז"ל שהשמיט כל זה שאילו היה סובר דמעמד שלשתן **אינו יכול למחול היה לו** להביא הא דאמרי' במלוה על פה פליגי בדרב הונא אמר רב וכו' ולומר דכיון דקיימא לן דרב אפילו במלוה אמר כדאיתא בפ"ק דגיטי (דף יג:) היכא שקדשה במלוה לאחרים במעמד שלשתן מקודשת אלא ודאי סבירא **ליה דיכול למחול ואינה מקודשת** אבל הר"מ במז"ל כתב בפרק ד' מהלכות אישות דבמעמד שלשתן מקודשת אלמא **ס"ל דאינו יכול למחול ולא** נתברר שם בדבריו מהו דעתו במקדש במלוה בשטר שביד אחרים: הלכך נקיטי' דמקדש במלוה דידה אינה מקודשת אפי' במלוה דאיתא בעין **משום להוצאה ניתנה** מיהו יש מי שאומר שאם היתה מלוה בשטר והחזיר לה את השטר בשעת קדושין ויש בנייר ש"פ דמקודשת דהוה ליה כמקדש במלוה ופרוטה דהא אמרי' בגמ' [דף מח.] נימא כתנאי התקדשי לי בשטר ר"מ אומר אינה מקודשת ר"א אומר מקודשת וחכ"א שמין את הנייר אם יש בו ש"פ מקודשת ואם לאו אינה מקודשת ובעינן לאקומא מעיקרא בשטר חוב דידה ובמקדש במלוה קא מיפלגי ואע"ג דדחינן לה לאוקמה לדרב ככ"ע מ"מ ילפינן מינה דבשטר חוב דידה אם יש בנייר שוה פרוטה מקודשת. ומקדש במלוה דידה שהיה לה משכון אצלו והחזירו לה מקודשת מדרבי יוסי בר' יהודה כמו שכתבתי בפ"ק [סי' תקעה] ובסמוך אכתוב עוד בזה בס"ד. ובמלוה לאחרים בשטר אע"פ שהקנהו **לה בכתיבה ומסירה אינה מקודשת** דכיון דיכול למחול לא סמכא דעתה ובמכר לא קנה וליכא למימר בהא שמין את הנייר משום דנייר של לוה הוא כלתן דהלוה נותן שכר ואי מחיל **ליה על כרחה מהדרה ליה** ניירא והיכא דאקני לה במעמד שלשתן למאן דאמר אינו יכול למחול מקודשת ולמאן דס"ל דיכול למחול אינה מקודשת ואם היה לו משכון וקדשה בו מקודשת כדתניא קדשה במשכון

והא בציהרא) :

מתני' התקדשי לי בכוס זה של יין ונמצא של דבש של דבש ונמצא של יין בדינר של כסף ונמצא של זהב של זהב ונמצא של כסף על מנת שאני עשיר ונמצא עני עני ונמצא עשיר אינה מקודשת ר"ש אומר אם הטעה לשבח ה"ז מקודשת:

(דף מט:) ע"מ שאני כהן ונמצא לוי לוי ונמצא כהן נתין ונמצא ממזר ממזר ונמצא נתין בן עיר ונמצא בן כרך בן כרך ונמצא בן עיר ע"מ שביתי קרוב למרחץ ונמצא רחוק רחוק ונמצא קרוב על מנת שיש לי בת ושפחה מגדלת ואין לו על מנת שאין לו ויש לו ע"מ שאין לו בנים ויש לו או על מנת שיש לו ואין לו ועל כולן אע"פ שאמרה בלבי היתה להתקדש לו אעפ"כ אינה

מקודשת ואוקימנא בפ"ק במשכון לאחרים וכלר' יצחק: ונרסי' תו בגמ' [דף מז.] האומר לאשה התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך והלכה ומצאתו שנגנב או נאבד אם נשתייר בו שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת. ונרסי' תו בגמ' [דף מח.] עשה לי שירים נזמים וטבעות ואקדש אני לך כיון שעשאן מקודשת לדברי רבי מאיר וחכמים אומרים אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. כלומר ממון אחר אבל בשכר פעולתו אינה מקודשת ואוקימנא לכולי עלמא סברי למקדש במלוה אינה מקודשת וקא מיפלגי אי ישנה לשכירות מתחלה ועל סוף או לא דר"מ סבר לאינה לשכירות אלא בסוף כלומר שאינו זוכה בשכירות אלא לאחר שגמר מלאכתו והביא הכלים אליה הלכך אין כאן מלוה כלל אלא לשם קדושין הוא מוחל לה דמי שכירותו ורבנן סברי ישנה לשכירות מתחלה ועל סוף כלומר לכל פרוטה כשנגמרה נתחייב בה בעל המלאכה לפועל הלכך כשמחזירן לה הויא מלוה למפרע ואי בעית אימא לכולי עלמא ישנה לשכירות מתחלה ועל סוף ובאומן קונה בשבח כלי קמיפלגי מר סבר אומן קונה בשבח כלי ומר סבר אינו קונה כלומר דהכא בשלא התנה להיות שכיר לימים עסקינן אלא קבלן שקבל עליו לגמור המלאכה בכך וכך ואומן קבלן כשמשביח ועושה מן הזהב כלי אין בזו לומר ישנה לשכירות וכו' לכל מה שמשביחו אינו מלוה על הבעלים אלא בכלי הוא זוכה וכשמשביחו ומחזירו בשכר הקצוב הויא שעתא הרי הוא כמוכרו לו ומר סבר אין אומן קונה בשבח כלי הלכך הרי הוא כשאר שכירות שהוא מלוה ומקדש במלוה אינה מקודשת וא"ת ואמאי לא והא איכא משכון גביה דמי תפיס ליה אאגריה והמקדש במלוה לידה שיש לו עליה משכון מקודשת מדרבי יוסי ברבי יהודה כדאיתא בפ' קמא [דף יט.] ולפיכך יש שלחו אותה ואמרו שזה היה דעתו של הרב אלפסי ז"ל שלא הביאה בהלכות ואינו כן שהרב אלפסי ז"ל כתבה בהלכות [סי' תקעה] בפ"ק ופרשתיה שם ומאי דמקשו לאו קושיא היא דשאני משכון דעלמא דקני ליה כלר' יצחק אבל האי כיון דמעיקרא לאו בתורת משכון אתא לידיה לא קני ליה תדע דתנן בפרק האומנין (דף פ:) כל האומנין שומרי שכר ואמרי' עלה דסתמא כר"מ ולא כר' יהודה ואילו במלוה על המשכון מודה ר' יהודה בהלוהו פירות לשומר שכר הוי ואומן כהלוהו פירות הוי דניחא ליה לאוגרי ליה ועוד דבפרק המקבל (דף קיב.) אמרי' דלמ"ד אין אומן קונה בשבח כלי עובר משום בל תלין ואילו היה קנוי כקנין משכון ודאי שלא היה עובר אלמא לא חשיב משכון דידיה על דליתבעו מיניה ותפיס ליה אאגריה כעובדא דמלוגא דשטרי דפרק הכותב (דף סה.) ונקיטינן דישנה לשכירות מתחלה ועל סוף והכי מוכח לקמן בפ' האומר (דף סג.) וכתבו הרי"ף ז"ל שם ובפ"ק דע"ז (דף טז.) נמי אמרי' גבי הגיע לכיפה מקום שמעמידין בה עבודת כוכבים אסור לבנותה ואם [דף יט:] בנה שכרו מותר ומפרשי' טעמא משום דישנה לשכירות מתחלה ועל סוף ובמכוש אחרון ליהת בה שוה פרוטה ומיהו לאו למימרא שיכול לתובעו כל שעה קודם גמר מלאכה דהא קי"ל דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף כדאיתא בפ' איזהו נשך (דף סה.) אלא לומר שכל שעה הוא זוכה בו ונעשה מלוה ונפקא לן מינה שאין האשה מתקדשת בו וגבי עבודת כוכבים דשכרו מותר ונקטי' נמי דאין אומן קונה בשבח כלי דהא אסיקנא הכא דכ"ע הכי ס"ל ובפ' הגוזל (דף צט:) נמי אסיק רבא דכ"ע אין אומן קונה בשבח כלי ובפ' המקבל (דף קיב.) נמי ס"ל לרב ששת דקבלנות עובר משום בל תלין מהאי טעמא הלכך הכי נקטינן : [דף מח:] מתני' **התקדשי לי** בכוס זה של יין וכו' ר"ש אומר אם הטעה לשבח ה"ז מקודשת. בגמ' פרכי' ולית ליה לר"ש יין ונמצא חומץ חומץ ונמצא יין שניהם יכולין לחזור בהם כלומר המוכר והלוקח ומשנה היא בפ' הספינה (דף פג:) אלמא איכא דניחא ליה בחלא ולא ניחא ליה בחמרא כלומר לאע"ג דחמרא עדיף פעמים שזה עדיף לו שצריך לחומץ ה"נ איכא דניחא ליה בכספא ולא ניחא ליה בדהבא. ומפרקי' הכא במאי עסקי' כגון שאמרה היא לשלוחה צא וקבל לי קידושין מפלוני שאמר לי בדינר של כסף והלך ונתן לו דינר של זהב מר סבר קפידא כלומר שלא היתה חפצה אלא בשל כסף דאיכא דניחא ליה בכספא ומר סבר מראה מקום היא לו כלומר ואף אם לא יתן אלא כסף קבלהו ומיהו היכא דטעאי איהי גופה אפי' רבי שמעון מודה ולא קי"ל כר"ש: [דף מט.] על מנת שאני כהן וכו'. : נתין. גבעוני על שם (יהושע ט) ויתנם יהושע חוטבי עצים ואמרי' בפ' הערל (דף עח:) דדוד גזר עליהם: [דף מט:] בן עיר ונמצא בן כרך. ישיבת כרכים קשה שהכרך הוא מקום שוקים והיוקר מצוי בו ולוחץ עוברים ושבים: בן כרך ונמצא בן עיר. אע"פ שהטעה לשבח טעות הוא: שפחה גלת. במתני' גרסי' מגודלת ובגמ' מפרשי' [דף מט.] מאי מגודלת גדלה בשבח יוחסין ויהבינן טעמא דאמרה לא ניחא לי דשקלה מילי מינאי ואזלא נליא אבי שבבתאי. כלומר דגדלה היינו חשובה בשבח יוחסין כגון שגדלה מעבד עברי שהוא מיוחס ומ"ה בע"מ שאין לי ויש לו מצית אמרה לא ניחא לי שתהא לי שפחה חשובה דמתוך כך שהיא חשובה תהא מצויה לספר עם שכנותיה ותשמע ממני דבר ותלך ותתגולל בי לפני שכנותי ותתן אותי לבוז ולקלס ומ"ה לא פליג ר' שמעון בה והר"ם במז"ל כתב בפ' ד' מהלכות אישות שפחה גודלת או אופה פירשו מלשון גדילים ונקט לישנא קמא דאתמר בגמ': אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו. אע"פ שהדבר כן כמו שהוא עכשיו שאין תנאו אמת: גרסי' בתוספתא בפ' שני ע"מ שאני יוסף ונמצא יוסף ושמעון ע"מ שאני בשם ונמצא בשם ובורסקי ע"מ שאני בן עיר ונמצא בן עיר ובן כרך ה"ז מקודשת ע"מ שאיני אלא יוסף ונמצא יוסף ושמעון ע"מ שאיני אלא בשם ונמצא בשם ובורסקי שאיני אלא בן עיר ונמצא בן עיר ובן כרך אינה מקודשת: גרסי' בגמרא ת"ר התקדשי לי בכוס זה תני חדא בו ובמה שבתוכו כלומר בשניהם זכתה ומצטרפין לשוה פרוטה. ותניא אידך בו ולא במה שבתוכו כלומר שאינה זוכה במה שבתוכו ואינו מצטרף לשוה פרוטה. ותניא אידך במה שבתוכו ולא בו ל"ק הא במיא הא בחמרא הא בציהרא כלומר במיא בו ולא במה שבתוכו דלא חשיבי מיא ולא היה לעתה כי אם בכלי. בחמרא במה שבתוכו ולא בו דעבידי למשתיה ומהדרי כוס למריה. בציהרא דהיינו ציר דגים שנעשה לימים רבים לטבל בו ובמה שבתוכו שהכוס צריך לשמרו בו ל"א ציהרא שמן לשון יצהר כך כתב רש"י ז"ל ויש בזה דרך אחרת לר"מ במז"ל בפ"ה מהלכות אישות:

מקודשת וכן היא שהטעתו:

גמ' (דף מט.) אמר עולא מחלוקת בשבח ממון אבל בשבח יוחסין דברי הכל אינה מקודשת מאי טעמא דאמרה מסאנא דרב מכרעאי לא בעינא וקיימא לן כתנא קמא דאפי' הטעה לשבח ממון אינה מקודשת:

על מנת * שאני קריינא כן הוא בגמרא וברא"ש וכצ"ל (ג"א) שאני קורא כיון שקרא שלשה פסוקים בבית הכנסת מקודשת דברי ר' מאיר ר' יהודה אומר עד שיקרא ויתרגם תרגום דידן והני מילי דאמר לה קריינא אבל אמר לה קראה אנא עד דקרי אורייתא נביאי וכתובי בדיוקא על מנת שאני שונה (* ט"ס ר') חזקיה אמר הלכות ר' יוחנן אמר תורה ומסתברא כחזקיה דרביה דרבי יוחנן הוא ועוד דהא מסקנא כוותיה דאמרינן (דף מט:) והני מילי דא"ל תנינא אבל א"ל תנאה אנא עד דתנא הלכתא ספרא וספרי ותוספתא פירוש הלכתא משנה על מנת שאני תלמיד אין אומרים כשמעון בן עזאי וכשמעון בן זומא אלא כל ששואלין אותו דבר אחד בתלמודו ואומר אפי' במסכת כלה על מנת שאני חכם אין אומרים כחכמי יבנה וכר' עקיבא וחבריו אלא כל ששואלין אותו דבר חכמה בכל מקום ואומר

על מנת שאני גבור אין אומרים כאבנר בן נר וכיואב בן צרויה אלא כל שחבריו מתיראין ממנו מפני גבורתו על מנת שאני עשיר אין אומרים כר' אלעזר בן חרסום ור' אלעזר בן עזריה אלא כל שבנו עירו מכבדין אותו מפני עשרו

על מנת שאני צדיק אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר תשובה בלבו על מנת שאני רשע אפי' צדיק גמור מקודשת שמא הרהר עבודת כוכבים בלבו וכתיב בעבודת כוכבים למען תפוש את בית ישראל בלבם:

ובכולן אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש לו אינה מקודשת וכן היא שהטעתו:

ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל ובעידנא דזבין לא אמר ולא מידי אמר רבא הוו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים (דף נ.) ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל סליק ולא איתדר אמר רבא כל דסליק אדעתא למידר והא לא איתדר ליה איכא דאמרי אדעתא למיסק הוא והא סליק ליה ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לארעא דישראל לסוף לא סליק אמר רב אשי אי בעי סליק ואיכא דאמרי אי בעי לא סליק מאי

גמ' אבל בשבח יוחסין. כגון ע"מ שאני ממזר ונמצא נתין אינה מקודשת דלא ניחא לה בשבחו מפני שמתגאה: דאמרה **מסאנא דרב מכרעאי** לא בעינא. **מנעל הגדול מרגלי איני חפצה שאיני יכולה להלך בו ומשל הוא** זה: תרגום ליקן. של אונקלוס הגר אבל לא שיתרגם מדעתו דאמרי' בגמ' דהמתרגם פסוק כצורתו הרי זה בדאי **כגון המתרגם לא תענה על ריב לא תסהיל על דינא והמוסיף עליו** הרי זה מחרף ומגדף. כלומר **אם בא לומר הואיל ונתן רשות להוסיף אוסיף גם אני בכ"מ שארצה.** הרי זה מחרף ומגדף. כלומר **מבזה המקום ומשנה את דבריו ואונקלוס שהוסיף לא הוסיף מדעתו שהרי בסיני ניתן אלא שנשכח וחזר ויסדו כדאמרי'** בפ"ק דמגילה **(דף ג.) ושום שכל זה תרגום:** וה"מ. **לסגי בג' פסוקים בדאמר לה קרינא:** ור' יוחנן אמר תורה. מפרשי' בגמ' מדרש לתורה: בן עזאי ובן זומא **תלמידים ובחורים היו ולא זה ולא** זה **באו לכלל סמיכה ולא היו בימיהם כמותם כדתנן** בפ' עגלה ערופה **(דף מט.) משמת בן עזאי בטלו השקדנין:** ואפי' במס' דכלה. פרש"י ז"ל **שאין בה עומק ובריית' היא וכך שנויה כלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה** ובספר הערוך כתוב פר"ח ז"ל ואפי' במסכת דכלה שמתעסקין בה תלמידי חכמים שדורשים לדרוש בכלה דאלול או בכלה דאדר ובפ' אלו טרפות (דף מט.) אמר שמואל בריה דר' אבהו [אבא] מריםי כלי דרפרס הוה ע"כ וכן כתב הר"ם במז"ל בפ' ח' מהלכות אישות: **בכל מקום.** באחד מכל המקומות: **דבר חכמה. מילתא דתליא בסברא: ר"א בן חרסום. אמרינן במסכת יומא** בפ' אמר להם הממונה **(דף לה:) שהניח לו אביו אלף ספינות בים וכנגדן אלף עיירות ביבשה** ובפ' במה בהמה **(דף נד:)** אמרינן דר"א בן עזריה הוה מעשר תריסר אלפי עגלי כל שתא ושתא מעדריה: אפי' רשע גמור מקודשת ואפי' צדיק גמור מקודשת. כלומר חוששין לקדושיו: [דף נ.] ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה. מקרקעי: **אדעתא למיסק. ונכנס ולא עלה: ובעידנא דזבין לא אמר. לאדעתא למיסק קא מזבין דאילו פירש בשעת מכירה דאדעתא למיסק קא מזבין לא הוי זביני דאדעתא דהכי לא מזבין שיהא דר בלא קרקע** ומיהו בשגלה דעתו תחלה דאדעתא למיסק לא"י קא מזבין עסקינן ואף אח"כ אנו רואין שהוא טורח אם יוכל לעלות דאי לאו הכי אפי' הוו דברים שבלב דברים פשיטא שלא כל הימנו לומר בלבי היה: אמר רבא הוו להו דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים. ואע"ג דקי"ל בדוכתי טובא דאזלינן בתר אומדנא דאמרי' בפ' מי שמת (דף קמו:) גבי מי שהלך למדינת הים ושמע שמת בנו וכתב כל נכסיו לאחר ואחר כך בא בנו שאינה מתנה דאזלינן בתר אומדנא שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן ובפ. האשה שנפלו לה נכסים (דף עט.) נמי אמרינן גבי שטר מברחת מורה הוראה **אני ואם יבא** לידי שטר מברחת אקרענו והיינו משום אומדנא דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריני ובפרק מרובה (דף פ.) נמי אמרינן מעשה באשה אחת שהיה בנה מיצר לה וקפצה ונשבעה כל מי שיבא עלי איני מחזירתו וקפצו עליה בני אדם שאינן מהוגנין וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו לא נתכוונה זו אלא להגון לה. הני ולכותייהו לא קשיאן לכל כה"ג כיון שהענין מוכיח מתוכו לאו דברים שבלב נינהו אלא הרי הוא כאילו נאמר בפירוש למברחת מוכחא מילתא משום דליכא דיהבה כולהו נכסי לאחריני והיא תשאל על הפתחים ובודאי למשום אנסודי הוא דעבדה הכי וכן נמי אותה אשה שנשבעה בידוע שלא היה דעתה לכל הקופץ תחלה ואפי' מנוול ומוכה שחין אלא ודאי להגון לה נתכוונה והיינו טעמא נמי למתנת שכיב מרע בכל נכסיו אם עמד חוזר ולא אמרינן דכלדברים שבלב נינהו ותהוי כמתנת שכיב מרע במקצת שאינו חוזר משום דכל כה"ג שהענין מוכיח מתוכו לאו דברים שבלב הם אלא דברים שבפי כל העולם ובלבם אבל הא דשמעתין לאו מוכחא מילתא כולי האי דאמור זוזי איצטריכו ליה וזבין ואע"ג דבלביה לא ניחא ליה בעילן זביני מיהא לא מוכחא מילתא ומש"ה מסקינן לכל כה"ג דברים שבלב אינן דברים והקשה ר"ת ז"ל מדתנן בפרק ג' דתרומות ואיתא נמי בפסחים (דף סג.) המתכוין לומר מעשר ואמר תרומה תרומה ואמר מעשר

ביניהו דאתיליד אונסא באורחא:

מתני' האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר אינה מקודשת הרי היא במקום פלוני והלך וקדשה במקום אחר מקודשת המקדש את האשה על מנת שאין עליה נדרים ונמצאו עליה נדרים אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה ע"מ שאין בה מומין ונמצאו בה מומין אינה מקודשת כנסה סתם ונמצאו בה מומין תצא שלא בכתובה שכל המומין הפוסלין

שלמים ואמר עולה ואמר שלמים לא אמר כלום על שיהיו פיו ולבו שוין אלמא לדברים שבלב הוו דברים ותירץ דכי אמרי' דברים שבלב אינן דברים ה"מ היכא שהוא מתכוין לומר מה שהוא אומר אלא שיש בלבו הפך מה שהוא מוציא בשפתיו וכל כה"ג כיון שאינו מוטעה במה שהוא מוציא מפיו אין מה שבלבו כלום אבל כל שהוא טועה בדבורו כי התם לאו כלום הוא דבעינן שיהו פיו ולבו שוין להוציא מה שהוא מוציא בשפתיו ומש"ה אמרי' בפ' שבועות שתים בתרא (דף כו:) נתכוון להוציא פת חטים והוציא פת שעורים לא אמר כלום על שיהיו פיו ולבו שוין לפי שטעה בדבורו כדאמרן ומאי דאמרי' במס' כלה במעשה דרבי עקיבא שהיה נשבע בשפתיו ומבטל בלבו כתב הרב ז"ל דשאני התם דאונס הוה שאמרו לו לר"ע היאך אתה מניח דעתך לחלוק על דברי רבותיך ומפני כך הוצרך להוכיח את דבריו וכיון דמתוך אונס הוה הוה ליה כאילו פירש ודמי להא דתניא בפ' ד' נדרים (דף כז:) נודרים לחרמים ולהרגין ואוקימנא לה התם באומר יאסרו כל פירות שבעולם עלי אם אינן של תרומה ואמר בלבו היום ואע"ג דדברים שבלב אינן דברים משום אונסא שרי והיינו טעמא לפי שהענין מוכיח מצד עצמו שהרי מערים ליסבע לחרמים והדבר ברור שהוא נשבע לזמן קצר בכל מה שהוא יכול לחותם ולא הוו דברים שבלב ולר"ע נמי איכא למימר שכיון בלבו שיהא לה איזה חלק לעולם הבא שכל ישראל זוכין בו והרמב"ן ז"ל פי' דכי אמרי' בדר"ע שהיה מבטל בלבו **לאו בלבו ממש קאמר אלא** לומר שלא היה משמיע לאזנו אבל מוציא היה בשפתיו כדאמרי' (ברכות דף טו.) לא יברך אדם ברכת המזון בלבו כלומר שלא ישמיע לאזניו אע"פ שמוציא בשפתיו וא"ת והתנן (נזיר דף ב.) האומר אהא הרי זה נזיר ואוקימנא לה בפ"ק דמכלתין [דף ה:] כגון שהיה נזיר עובר לפניו והיכי מהני והא הוו להו דברים שבלב לאו קושיא היא דכל שהענין מוכיח מתוך דבריו אע"פ שלא השלים דבורו מהני מדין ידות דאתרבו בקרא בהדיא והקשו עוד מדתנן בפ' ואלו מותרין (דף כ.) לנדר בחרם ואמר לא נדרתי אלא בחרמו של ים ונדר בקרבן ואמר לא נדרתי אלא בקרבן של מלכים שרי ואמאי והא דברים שבלב נינהו לאו קושיא היא דכי אמרי' לדברים שבלב אינן דברים ה"מ היכא שמה שבלבו סותר דבורו כי הא דשמעתין אבל האי דהתם אינו אלא מפרש שזה שנדר בחרם אי אפשר לומר שנדר בשניהם דהיינו חרמי שמים וחרמו של ים כי היכי דניחא לכשאמר **לא היה בלבי אלא** בשל ים שיהא סותר משמעות דבורו דאיהו ודאי לחד מינייהו בלחוד איכוין הלכך כשאומר לכך נתכוונתי אינו אלא מפרש: ההוא גברא לזבנינהו **לנכסיה אדעתא למיסק. ופירש להו לאדעתא דהכי עביד: ולא איתדר. לא יכול לדור או מחמת חוסר מזונות או לא מצא דירה: והא לא איתדר ליה. והוה ליה כמאן דלא מני למיסק והדרי זביני: אי בעי סליק.** וכיון דבדידיה קא לא בטיל זביני: **אי בעי לא סליק. בתמיה מי אנסו: דאתיליד אונסא באורחא. שמע שהיו ליסטים בדרך לגישנא קמא לא הדרי זביני וה"ק אי בעי למטרח ולאהדורי בתר שיירתא הוה סליק לגישנא בתרא דקא מתמה אתמוה ושלא היה לו נך עכוב אבל היה לו נך עכוב הדרי זביני.** ויש שדקדקו משמועות הללו דבממונא לא בעינן תנאי כפול מדאיצטרכינן בעובדא קמא לטעמא דדברים שבלב אינם דברים למשמע דאי הוו דברים הדרי זביני אע"ג דלא כפליה לתנאיה ובהני עובדי בתראי נמי דההוא גברא לזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק לא"י כלומר שאמר כן בשעת המכירה אמרינן דמהני תנאיה אע"ג דלא כפליה וליכא למימר דבהני עובדי בתראי בדכפליה עסקי' אלא דלא חש תלמודא לפרושי הכי משום דלא אתא אלא לאשמועינן אי סליק ולא מיתדר ליה **אי מקיים תנאיה או לא** וכן נמי היכא דאתיליד אונסא באורחא **אי הדרי זביני או לא** דאי בתנאה ממש עסקינן לא הוה אמר רב אשי דכיון דאי בעי סליק המכר קיים דהא כיון שהתנה שאם לא יעלה שיהא מכר בטל אי לא בעי למיסק המכר בטל שהרי אין כופין את ההדרנא לקיים תנאו כדי שיתקיים הדבר דאדרבה הרשות בידו לגרום שלא יתקיים התנאי ואפי' תנאי שנעשה לתועלת המקבל כדי שיבטל מכרו ומתנתו כדאמרי' בפ"ק [דף כז.] זכו בשדה זו לפלוני ע"מ שתכתבו לו את השטר חוזר בין בשטר בין בשדה וכמו שכתבתי למעלה לפי שהתנאי לבטל הדבר נעשה וכ"ש שאין אומרים דכיון דאי בעי עביד כמאן דעביד דמי אלא אי עבד קיים ואי לא לא אלא ודאי **לאו תנאי גמור הוא אלא** גלויי דעתא בעלמא ודגלי דעתיה בשעת המכר דאדעתא דהכי זבין ומש"ה אמרינן דכיון דאי בעי הוה סליק המכר קיים שכיון שהוא יכול לעלות הרי מחשבתו קיימת מ"מ משמע מהא דלא בעינן תנאי כפול דאם איתא דבעינן כיון דלא כפליה אפי' לא סליק זביניה זביני. ונראה זו אינו מכיר לעולם בהני עובדי בדכפליה לתנאיה עסקינן בעובדא קמא מקמי דזבין ובעובדי בתראי בעידנא דזבין ולא שאמר על מנת שאעלה דאי הכי בהני עובדי בתראי כל שאינו רוצה לעלות אע"פ שהוא יכול לעלות מכרו בטל וכדכתיבנא אלא הכא כשפירש ואמר דאדעתא למיסק קא מזבין ואי לא מני סליק דלא להוו זביני ובעובדא קמא אמר הכי קמי דלזבין ובעידנא דזבין לא אמר ומש"ה לא מהני ובעובדי בתראי אמר בעידנא דזבין ומש"ה בעינן שיתקיים תנאיה ומיהו כיון דאי בעי סליק אמרינן דזביניה זביני שהרי תנאו מתקיים הא **אילו לא הוה מני למיסק** כלל היה מכרו בטל מפני שכפל ואמר שאם לא יוכל לעלות דלא ליהוו זביני ואין מכאן ראיה דבממון לא בעינן תנאי כפול ועוד דאיכא למימר דכי בעי ר"מ תנאי כפול ה"מ בשהתנה דכיון שלא כפל יש במשמע שאפי' לא יתקיים התנאי יהא המעשה [קיים] אבל גלוי הדעת בלא תנאי הרי הוא כמו שהתנה וכפל אבל מ"מ הדין דין אמת דבממונא לא בעינן תנאי כפול כמו שכתבתי בפ' שבועת העדות בס"ד [וכ"ש במלתא דאיסורא] והא (גיטין דף עה:) דאתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אם מתי אם לא מתי לרווחא דמילתא אתקין הכי וכמו שכתבתי שם בפ' מי שאחזו אבל אין כן דעת הר"ם במז"ל שהוא כתב בפ' ו' מהלכות אישות דבעינן תנאי כפול בין בגיטין וקדושין בין בדיני ממונות. וכ' הרשב"א ז"ל דבהני עובדי בתראי לוקח אסור לאכול פירות עד שיגמר המקח דשמא לא יוכל לעלות ונמצא מקחו בטל וכי אכיל שכר מעותיו הוא דקא אכיל ואפי' התנה להחזיר הפירות אם יתבטל המקח הרי זה אסור דהוה ליה כרבית ע"מ להחזירואסור אלא משלשין את הפירות כאותה שאמרו בפרק איזהו נשך (דף סה:) ברבית דבי רבי חייא: **מתני' האומר** לשלוחו וכו' והלך וקדשה במקום אחר **אינה מקודשת. דלוקא קא"ל מקום פלוני שיש לי שם אוהבים ואם בא אדם לומר עלי דברים בפניה ימחו בידו: הרי היא במקום פלוני. שם תמצאנה אין זו קפידא:** כנסה בסתם ונמצאו עליה נדרים **תצא שלא בכתובה.** בגמ' מפרש האי כנסה סתם אי קאי ארישא אהך דקדיש על תנאי או מלתא באפי נפשה: **תצא שלא בכתובה.** אמרי' התם

בפ' המדיר (דף עג:) כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא מאי שנא כתובה דלא בעיא **דאמר אי אפשי באשה נדרנית** גט נמי לא תבעי אמר רבא גט מדרבנן וכן אמר רב חסדא גט מדרבנן רבא אמר תנא ספוקי מספקא ליה גבי ממונא לקולא גבי איסורא לחומרא ופסק הר"ם במז"ל כרבא שכתב בפ"ז מהלכות אישות הרי זו מקודשת מספק: **הפוסלין בכהנים.** כמו שמפורש בבכורות: גמ' ותנן נמי בכתובות כה"ג. משנה זו שנויה אף בפרק המדיר וכאן נשנית משום דין קדושין ושם משום דין כתובה: אבל במילי אחריני וכו'. אע"ג דאמר איהו קפידנא. כלומר שהתנה עמה בתחלה ואמר ע"מ שאין עליה נדרים ובתר הכי אמר שאף בנדרים אחרים הוא מקפיד אפ"ה מקודשת דכיון דלא קפדי אינשי אלא בהני תלתא מסתמא כשהתנה עליה מתחלה לא נתכוין אלא לאלו. מיהו גרסי' בירושלמי דדוקא בשאמר לה על מנת שאין עליך נדרים אבל אם אמר ע"מ שאין עליך כל נדר אפי' נדרה שלא לאכול חרובין נדר הוא. כלומר ואינה מקודשת: קדשה על תנאי. שאין עליה נדרים וכו': רב אמר צריכה ממנו גט. אמרי' התם עלה בגמ' [דף עג.] אמר אביי לא תימא טעמיה דרב כיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה אלא טעמיה דרב משום דקסבר אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות כלומר לא תימא קסבר רב אחליה לתנאיה וכתובה בעי למיתב לה אם מגרשה אלא טעמא דרב לענין גט משום דקסבר אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ובעל לשם קדושין ואפי' נמצאו עליה נדרים אבל לענין ממונא בתנאיה קאי שאם ימצא עליה נדרים תצא שלא בכתובה ומדאמרי' לא תימא כיון שכנסה סתם אחולי אחליה לתנאיה משמע שאם חזר ומחל תנאו למהני מחילתו ומקודשת ולפיכך כתב הר"ם במז"ל בפ' ז' מהלכות אישות המקדש על תנאי וחזר אחר כמה ימים ובטל התנאי אע"פ שבטלו בינו לבינה שלא בפני עדים בטל התנאי והרי היא מקודשת סתם ולפיכך המקדש על תנאי וכנס סתם או בעל סתם הרי זו צריכה גט אע"פ שלא נתקיים התנאי שמא בטל התנאי כשבעל או כשכנס והראב"ד ז"ל מצריך בהשגות שיבטל התנאי בעדים והרשב"א ז"ל חולק ואומר שאין מחילת התנאי ובטולו מועילין בינו לבינה אלא בדבר שבממון כגון ע"מ שתתן לי מאתים זוז וכיוצא בו שיכול לומר הריני כאילו התקבלתי אבל בשאר תנאים לא וכנסה סתם דקאמרינן היינו שבעל ומהני משום דבעל **לשם קידושין ולא משום קידושין הראשונים:** ושמואל אמר אינה צריכה הימנו גט. פרכינן התם בפ' המדיר עלה דשמואל ממתני' דתנן כנסה סתם ונמצאו עליה נדרים תצא שלא בכתובה כתובה הוא דלא בעיא הא גיטא בעיא מאי לאו קדשה על תנאי וכנסה סתם ותיובתא דשמואל לא קדשה סתם וכנסה סתם. וקי"ל הכי דאפי' קדשה סתם וכנסה סתם צריכה גט ואין לה כתובה דאע"ג דלרב דקי"ל כוותיה מתוקמא ליה מתני' שפיר בקדשה על תנאי

בכהנים פוסלין בנשים:

גמ' ותנן נמי בכתובות (דף עב:) כי האי גוונא ואיתמר עלה א"ר יוחנן משום ר"ש בן יהוצדק באלו נדרים אמרו שלא תאכל בשר ושלא תשתה יין ושלא תתקשט בבגדי צבעונין ואוקמה רב אשי ארישא דמתניתין דקתני אינה מקודשת ודוקא בהנהו דקפדי בהו אינשי אבל במילי אחריני דלא קפדי בהו אינשי אע"ג [דאמר] דאיהו קפדנא לא הוי קפידיה קפידא והויא מקודשת (* ד"ת מ"ז וכל שכן אסיפא דלא קפיד):

וגרסינן התם איתמר קידשה על תנאי וכנסה סתם רב אמר צריכה ממנו גט ושמואל אמר אינה צריכה ממנו גט וקיימא לן כרב דהלכתא כרב באיסורי וגרסינן תו התם (כתובות עד.) אמר רב כהנא משמיה דעולא המקדש על תנאי ובעל צריכה ממנו גט זה היה מעשה ולא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט ולאפוקי מהאי תנא דאמר רב יהודה אמר שמואל משום ר' ישמעאל והיא לא נתפשה אסורה הא נתפשה מותרת ויש אחרת שאע"פ שלא נתפשה מותרת ואי זו זו שקדושיה קדושי טעות שאפי' בנה מורכב על כתפה ממאנת והולכת לה וליתא לדרבי ישמעאל:

וגרסינן התם אמר רב יוסף בר אבא א"ר מנחם אמר * אמי ד"ה בגמ' ר' אבא המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה ממנו גט חזקה אין אדם עושה בעילתו

וכנסה סתם אפ"ה רב נמי מודה דקדשה סתם **וכנסה סתם אין לה כתובה** ומומין יוכיחו דודאי אפי' בסתם הם פוסלין כדאמרי' בעלמא (כתובות דף נז:) משום סמפון דאלמא איכא סמפון בנשים במומין במקדש סתם שלא תאכל בתרומה לפי שאינה מקודשת ודאי מן התורה וה"ה לנדרים כדשמואל ובירושלמי [הלכה ד] נחלקו בה ר"ל ור' יוחנן וקי"ל כר' יוחנן דאמר אין לה כתובה וכן דעת [הרשב"א] והרמב"ן וכן פסק הר"ם במז"ל בפרק כ"ה מהלכות אישות. ומצינו למדין שבין קדשה על תנאי וכנסה סתם בין קדשה סתם וכנסה סתם צריכה גט ואין לה כתובה וכשם שאין לה עיקר כתובה כך אין לה תוספת מדגרסינן בסוף פרק אלמנה ניזונית (דף קא.) נשים שאמרו חכמים יוצאות שלא בכתובה אין להם תוספת וכל שכן מנה ומאתים והיינו טעמא משום שהן פושעות בלבד והכא נמי היא פושעת דהא עלה דידה הוה רמי לגלויי וכן כתב הר"ם במז"ל בפרק הנזכר: המקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה הימנו גט. איכא מ"ד דאע"ג דבמקדש על תנאי ובעל ובמקדש בפחות משוה פרוטה ובעל אמרינן בכל חדא מינייהו צריכה הימנו גט אינן שוין בדינן דבמקדש על תנאי ובעל צריכה גט מספק כמו שכתבתי למעלה ובמקדש בפחות משוה פרוטה ובעל צריכה גט בודאי וזהו דעת הר"ם במז"ל בפ"ז מהלכות אישות והיינו טעמא משום דבמקדש על תנאי ובעל יש לחוש שמא על סמך תנאו בעל שהיה סבור שנתקיים מה שאין לומר כך במקדש בפחות משוה פרוטה ולישנא דגמ' נמי הכי מוכח דבמקדש על תנאי אמרו לא היה כח בחכמים להוציאה בלא גט דמשמע דספק הוא ובמקדש בפחות משוה פרוטה אמרו צריכה גט ודעת הרב ז"ל בפרק הנזכר דמקדש במלוה ובעל דינו כמקדש בפחות משוה פרוטה ששתיהן צריכות גט מן הודאי [ואפרש טעמו בפ' המדיר בס"ד] ועוד חלק ז"ל שם בין מקדש על תנאי למקדש במלוה ובפחות מש"פ בשני דברים הא' דבמקדש על תנאי אפילו כנס או בעל שלא בעדים מהני לפי שהקדושין כבר היו בפני עדים וכל שנתבטל התנאי ממילא חיילי לדעתו ז"ל אבל במקדש במלוה או בפחות משוה פרוטה צריך ביאה בעדים לפי שלא היה ממש בקדושין הראשונים וכן במקדש על תנאי הזכיר כנס או בעל משום דכיון דמשום מחילת התנאי אתינן עלה לא בעינן בעל דוקא דבכנס נמי סגי אבל במקדש במלוה ובפחות משוה פרוטה לפי שלא היה ממש בקדושין הראשונים לא סגי בכנס ובעינן בעל כדי שתתקדש בביאה. ומכאן נ"ל שדעתו ז"ל שאין האשה מתקדשת בחופה ודלא כרב הונא [דף ה.] דאמר חופה קונה וכמו שכתבתי בפ"ק שאל"כ **היה לו לכתוב שאם קדש** במלוה ובפחות מש"פ וכנס בעדים צריכה גט מספק ואי אפשר לומר שהכניסה דינה כשבלונות שאפי' בקטן ובפחות מש"פ אמרי' דבעל לעת קדושין הראשונים שלא משא"כ בביאה מן הטעם שאכתוב לפנינו בס"ד דא"כ מקדש על

בעילת זנות:

גרסינן בנזירות (דף יב.) אמר רבי יצחק בר יוסף אמר ר' יוחנן האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה ומת שליח אסור בכל הנשים חזקה שליח עושה שליחותו אמר רבא ומודה ר' יוחנן באשה שאין לה בת ולא אם ולא אחות פשיטא לא צריכא אע"ג דאית לה והשתא [לבתר] דשוי שליח איגרוש מ"ט כי משוי איניש שליח היכא דאיהו מצי לקדושי אבל היכא דאיהו לא מצי לקדושי לא משוי שליח:

מתני' המקדש שתי נשים בפרוטה אחת או אחת בפחות משוה פרוטה אע"פ ששלח סבלונות לאחר מכאן (דף נ:) אינה מקודשת וכן קטן שקדש:

גמ' מ"ט דהני סבלונות מחמת קדושין קמאי נינהו וקדושין קמאי לית בהו מששא איתמר אמר רב הונא חוששין לסבלונות וכן אמר * בגמרא איתא רבה רבא חוששין לסבלונות פירוש היכא דלא ידעינן אי קדיש אי לא קדיש ואסיקנא אמר רב פפא באתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן מסבלי והדר מקדשי לא חיישינן ואפילו מיעוטא מקדשי והדר מסבלי ורובא מסבלי

תנאי וכנס למה צריכה הימנו גט אלא ולאי כלכתיבנא והוי יודע שיש חולקים ואומרים שאף המקדש במלוה אינה צריכה גט אלא מספק כדין המקדש על תנאי דשמא היה סבור שהמקדש במלוה מקודשת ואחרים חולקים עוד עליו ואומרים דאפילו ונרסי' בנזירות וכו' חזקה שליח עושה שליחותו. ושמא קדש את הבת ואסור באמה ובאחותה או שמא קדש האם ואסור בבתה ובאחותה: בפחות מש"פ אינה צריכה גט אלא מספק ואם בא אחר וקדשה חוששין לקדושי' וראוי להחמיר [ועוד אוסיף ביאור בהלכות אלו בפרק המדיר]: אע"ג דאית לה. בת ואחות אבל נשואות היו בשעה שעשה אותו שליח והארכתי בה במסכת גיטין בפרק התקבל [בסוף סי' תקז ד"ה ונימא כו'] בס"ד. ויש שדקדקו מכאן שאדם יכול להיות שליח להוליך קדושין לקרובתו ולקדשה לאחר אע"פ שאינו יכול לקדשה לעצמו דאי לא יאמרו שמותר בקרובות השליח אלא ודאי רשאי כשם שהוא רשאי להיות שליח לקבלת קדושין שלה **כדאמרי' לקמן בסמוך בגמ' [דף נח:]** הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח כלומר שהבוגרת מנתה אביה שליח לקבל קדושיה: מתנ' סבלונות. **דורנות שדרך חתן לשלוח סבלונות לארוסתו: אינה מקודשת. ולא אמרי' יודע היה שאין קדושיו קדושין וגמר ושלח סבלונות לשם קדושין** או שקדשה (משהגדיל) קודם סבלונות אלו ע"פ שני הפירושין שאכתוב בגמ' בס"ד אלא אמרי' מחמת קדושין הראשונים שלח: [דף נ:] **וכן קטן שקדש. ושלח סבלונות משהגדיל:** גמ' מ"ט דהני סבלונות מחמת קדושי קמאי נינהו. שהוא טועה וסובר שהיו קדושין ואינו חושש לקדשה פעם אחרת ואע"ג דאמרי' בפרק המדיר (דף עג:) דמקדש מפחות מש"פ ובעל וכן קטן שקדש ובעל צריכה הימנו גט משום דאדם יודע שאין הקדושין תופסין בפחות מש"פ **ויודע שאין קדושי קטן כלום וגמר ובעל לשם קדושין** והכא משמע דאין אדם יודע אלא טועה דמ"ה אין חוששין לסבלונות **לא קשיא דיודע ואינו יודע** וגבי ביאה דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות לא מחית נפשיה לספיקא ובעל לשם קדושין אבל גבי סבלונות שאין לו חשש אסור בלבד סומך לשלחם על דעת קדושין ראשונים כשם שסמך עליהם מתחלה כשקדשה בהם והיינו דתניא בתוספתא [פ"ד הלכה ד] המקדש בפחות מש"פ ושלח סבלונות לא עשה ולא כלום שעל מנת קדושין הראשונים שלח בעלו קנו וכו': **חוששין לסבלונות.** פרש"י ז"ל **מי שהילך אשה ונתרצית האשה ושלח סבלונות בעדים חוששין שמא קדושין נינהו ואם נתקדשה לאחר צריכה גט מן הראשון.** ומיהו דוקא בדשדיך דאי לא ולאי לא חיישינן שא"כ כל מי שיתן מתנה לפנויה בפני עדים ניחוש לקדושין ובדשדיך נמי דוקא כשנתן סתם אבל פירש לשם סבלונות ודאי ליכא למיחש ואסיקנא אמר רב פפא באתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן. כלומר באתרא דלא סמכי לשדורי סבלונות קודם קדושין אית לן למיחש דהאי נמי **לא סמכא דעתיה ולשם קדושין** משדר אבל באתרא דמסבלי והדר מקדשי דאין מקפידין לקדש קודם סבלונות בהאי נמי לא חיישי'

ופרכינן בגמ' מקדשי והדר מסבלי פשיטא דחיישינן ומשני לא צריכא למיעוטא מסבלי והדר מקדשי ורובא מקדשי והדר מסבלי מהו דתימא ניחוש למיעוטא קמ"ל. זו היא גרסת רש"י ז"ל. כלומר מהו דתימא ניחוש למיעוטא דתלות דקולא משום דאיכא למסמך האי מיעוטא לחזקה דידה שעומדת בחזקת פנויה ועוד שאילו נתנן לשם קדושין היה לו לפרש קמ"ל דכיון דרובא מקדשי תחלה אין תולין להקל מפני המיעוט ואע"ג דליסנא דניחוש לחומרא משמע מנינו לשון חשש לקולא דגבי בתולה שעברה (חגיגה טו.) אמרי' חיישינן שמא באמבטי עברה ובפ' שואל נמי אמרי' [דף קנא.] חיישינן שמא חוץ לחומה לנו והיינו לקולא כפי פרש"י ז"ל **שם ולפי גרסא זו כל היכא דרובא מסבלי והדר מקדשי לא חיישינן.** אבל הגאונים ז"ל גורסין לא צריכא דרובא מסבלי והדר מקדשי ומיעוטא מקדשי והדר מסבלי מהו דתימא לא ניחוש למיעוטא קמ"ל וכך כתובה בהלכות ולפי גרסא זו לעולם חיישינן אלא באתרא דכולהו מסבלי והדר מקדשי והיינו טעמא דנהי דבעלמא לא חיישינן למיעוטא הכא חיישינן לפי שאין רוב זה קבוע ומחוייב דומיא (יבמות דף קיט.) דרוב נשים מתעברות ויולדות ומיעוט מפילות שהוא רוב קבוע מצד טבע העולם אבל רוב זה שאינו אלא מצד המנהג והמנהג עשוי להשתנות אין זה רוב חשוב שלא לחוש למיעוטו: ונרסי' בגמ' בעא מיניה רב אחא בר למקדשי והדר כתבי כתובה חיישינן כתבי והדר מקדשי לא חיישינן ופרכינן מקדשי והדר כתבי פשיטא ומהדרינן לא צריכא דלא שכיח ספרא. רב הונא מרבה הוחזק שטר כתובה בשוק מהו. כלומר שראו שטר כתובתה. **אם נתקדשה לאחר מהו להחזיקה במקודשת לראשון.** ופשטינן באתרא כלומר שאין **הסופר מצוי בעיר תמיד: מ"ל ספרא הוא דאיתרמי ליה.** וכתב קודם קדושין קמ"ל ומדברי הר"ם במז"ל בפרק ט' מהל' אישות נראה דאפי' באתרא למיעוטא בלחוד מקדשי והדר כתבי חיישינן כדרך שאמרו בסבלונות לפי גרסת הגאונים ז"ל. זו היא שטת רש"י ז"ל שהוא סובר דמאי דאמרינן חוששין לסבלונות היינו לומר שחוששין שהסבלונות עצמן היו קידושין ויש הוכחה לפירושו בגמ' דאמרינן אימא כי משדר סבלונות אדעתא דקדושי קא משדר ואמרי' נמי אבל הכא דנחית לתורת קדושין אימא נהוו קידושין דאלמא כולה שקלא וטריא לחוש לסבלונות עצמן שיהיו קדושין ומיהו זו דהוחזק שטר כתובה בשוק לפי פירושו אינה מענין שמועתנו דחשש סבלונות הוא מפני הסבלונות עצמן וחשש כתובה **אינו אלא מפני חשש קדושין** שקדמוה ואעפ"כ הביאוה כאן בגמ' משום דמאי דפשטינן בה דמי למאי דפשטינן בסבלונות דבתרוייהו באתרא דמקדשי ברישא חיישינן והרמב"ן ז"ל יישב עוד לפי שטת רש"י ז"ל [דבתרווייהו מיירי בסבלונות והכא נמי בסבלונות] באתרא דמקדשי בהן עצמן מיבעיא לן אם הוחזק שטר כתובה אחר ששלח סבלונות אי חיישינן שלשם קדושין שלחן אפי' באתרא דמסבלי והדר מקדשי כיון דכתיבא כתובה הדבר מוכיח שלשם קידושין

והדר מקדשי מהו דתימא לא ניחוש למיעוטא קמ"ל:

מתני' המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות ולקט אחד כלכלה של תאנים ומשלהן היתה ושל שביעית היתה ואמר להן הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זו וקבלתה [אחת] מהן על ידי כולן ואמרו חכמים אין האחיות מקודשות:

גמ' (דף נא.) איתמר קדושין שאין מסורין לביאה כגון שאמר לאב אחת מבנותיך מקודשת לי בפרוטה זו אביי אמר הוו קדושין ורבא אמר לא הוו קדושין (דף נב.) והלכתא כותיה דאביי ביע"ל קג"ם והא חדא מינייהו

שלח או ללמא לכל היכא דמסבלי והדר מקדשי לא חיישינן כלל ופשטינן לאי אתרא דמקדשי והדר כתבי כתובה חיישינן לפי שעל כרחנו **זה שנה מנהג מקומו שאם** אתה אומר שנהג מנהגם בסבלונות **ולא נתנן לשם קדושין** הרי שינה מנהגם בכתיבת כתובה תחילה וכיון שעל כרחנו לא נהג מנהג מקומו יש לחוש ולומר שקיים מנהגם לכתוב כתובה אחר קדושין ושנה אותו שקדש תחלה באותן סבלונות זו היא שיטת רש"י ז"ל אבל בהלכות כתוב אמר רבא חוששין לסבלונות פירוש היכא דלא ידעינא **אי קדיש אי לא קדיש** כלומר שאין חוששין לסבלונות עצמן שיהיו קדושין אלא שמא קדמו להם קדושין וכגון שהליך וכן פר"ח ז"ל. ונ"מ לפרש"י ז"ל שהוא חושש לסבלונות עצמן משום קדושין דוקא בשנתנן לה בפני עדים שהמקדש בעל אחד אין חוששין לקדושיו ואפי' שניהם מודים כדאיתא לקמן [דף סה.] בהדיא ולפי פי' הרב אלפסי ז"ל כל ששלח סבלונות בודאי אפי' בלא עדים חוששין שקדמו להם קדושין ולפי זה אתי שפיר הא דהוחזק שטר כתובה בשוק שהביאו כאן ולא בסבלונות איירי אלא אי חיישינן בהוחזק שטר כתובה בשוק שמא קדמו להן קדושין דומיא לחשש לסבלונות. ונמצא פסקן של דברים דהיכא דשליך ואח"כ נתן סבלונות סתם בפני עדים אי אתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן לקדושין ודוקא בשנתנן סתם ובפני עדים אבל נתנן בפירוש לשם סבלונות א"נ אפי' נתנן סתם ושלא בעדים אין חוששין להם לפרש"י ז"ל ולפירוש הרי"ף ז"ל אפילו נתנן בתורת סבלונות בפירוש ואפילו בלא עדים **חוששין שמא קדמו להם קדושין** ולפי גירסת רש"י ז"ל כלאמר דבאתרא דמקדשי והדר מסבלי חיישינן דוקא באתרא דרובא מקדשי ולפי גרסת הגאונים אפי' באתרא דמעוטא מקדשי אבל באתרא דכולהו מסבלי והדר מקדשי לכ"ע לא חיישינן ובעיר חדשה שאין בה מנהג מסתברא לחיישינן דכיון שאין בה מנהג רואין אותה כמחנה על מחנה ועוד שהרי לגרסת הגאונים ז"ל אפי' למיעוטא חיישינן. וכל היכא דחיישינן אפי' אמרו שניהם שלא נתכוונו לקידושין חיישינן. ולדברי האומרים [דף מו.] דקטנה שנתקדשה שלא לדעת אביה שאם נתרצה אביה בפירוש חיישינן וכמו שכתבתי למעלה [סי' תרל] אפי' בקטנה נמי חיישינן לסבלונות אם נתרצה בהן אביה ולא עוד אלא אפי' בקטנה שאין לה אב כל שהלכה בחיי האב אע"פ שלא שלח סבלונות עד לאחר מיתת האב לפי' הרב אלפסי ז"ל חוששין שמא קבל אביה קדושיה אבל לדעת רש"י ז"ל שאינו חושש אלא שמא הסבלונות בעצמן קדושין הכא כיון שאין לה אב במיאון סגי לה וכתב הרשב"א ז"ל דמאי דאמרינן דאפילו באתרא דמעוטא מקדשי והדר מסבלי חיישינן מסתבר דה"מ כשהן מקפידין בכך שאינן סומכין לשלוח **סבלונות אלא לאחר קדושין** דבכה"ג הסבלונות מוכיחין לפי מנהג המיעוט שקדמו להם קדושין אבל היכא דלא קפדי משום סבלונות כלל אע"פ שמעוטן מקדשי מפני חשש דברים אחרים ואח"כ מסבלי אין חוששין לסבלונות שיהיו קידושין או שקדמו להם קדושין דכיון שאינן מקדשין תחלה מפני הקפדת הסבלונות אין הסבלונות הוכחה על הקדושין וכתב דמשום כך במקומות אלו אין חוששין לסבלונות כלל ומעשים בכל יום ואין חוששין להם: **מתני' המקדש** אשה ובתה וכו' **כאחת.** שאמר הרי שתיכן מקודשות לי: **אינן מקודשות. אין אחת מהן צריכה גט ובגמרא מפרש טעמא: של שביעית היתה.** בגמרא מפרש מאי אתא לאשמועינן: [דף נב.] **גמ' קדושין שאין מסורין לביאה. קדש אחת מב' אחיות ולא פירש** אי זו היא **דאין יכול לישא אחת מהן שמא [זאת היא] אחות אשתו:** רבא אמר לא הוו קדושין. מוכח לה בגמרא מדכתיב (דברים כ"ד:א') כי יקח איש אשה ובעלה דכי יקח היינו **קדושי כסף דגמרינן קיחה קיחה משדה עפרון וכתיב ובעלה דבעינן ראויה לביאה** וקי"ל כאביי ופרכי' בגמ' עליה דרבא ממתני' דתנן המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה אחת מאשה ואחותה מקודשת. כלומר דוקא כאחת אין מקודשות כדרבה [דף נ:] דיהיב טעמא לכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו כלומר כיון דבזה אחר זה א"א שיחולו קדושי שתיהן דבתרייתא מחייבי כריתות היא **בבת אחת נמי אינו אפילו אחת מהן [אינה מקודשת] דאף על גב** דאמרי' האומר הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים הרי היא תמורת עולה ושלמים דאע"ג דבזה **אחר זה אין** דבור האחרון כלום התם שאני משום דאפשר לשניהם לחול בבת אחת דתמכר ויביא בדמי חציה עולה ובדמי חציה שלמים אבל הכא כיון שאי אפשר שיחולו קדושי שתיהן כאחת דחייבי כריתות נינהו לא תפסי נמי בחדא מנייהו דהי מנייהו תפסה ומ"מ משמע מדיוקא דמתניתין דדוקא כאחת הוא דאינן מקודשות הא אחת מאשה ואחותה ולא פירש מקודשת ואע"ג דקדושין שאין מסורין לביאה נינהו ותיובתא דרבא אמר לך רבא ולטעמיך אימא סיפא מעשה בחמש נשים ובהן ב' אחיות וכו' ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות אחיות הוא דאינן מקודשות הא נכריות שעמהן מקודשות היכי דמי אי נימא דאמר להו כולכם קני את וחמור הוא ואת וחמור לא קנה כלומר דבבבא בתרא בפרק מי שמת (דף קמג.) אמרינן דנותן מתנה **לנולד ולעובר שבמעי אמו שאינו קונה כלום גם הנולד אנו קונה שהרי לא הקנה לזה בלא זה וה"נ איכא חדא דלא חזיא ליה כלל** אלא לאו דאמר להו אחת מכם כלומר **דלאו את וחמור הוא דאם קדש זו לא קדש זו** וקתני אין אחיות מקודשות לאביי קשיא סיפא ולרבא קשיא רישא ומפרקינן אביי מתרץ לטעמיה ורבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת. אינן מקודשות הא אחת מאשה ובתה אחת מאשה ואחותה מקודשת ואם אמר הראויה מכם לביאה מקודשת לי אין אחיות מקודשות ומעשה בחמש נשים וכו' ואמר הראויה [מכם לביאה] תתקדש לי ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות ורבא מתרץ לטעמיה וכו' זו היא סוגיית הגמ' והרב אלפסי ז"ל לא הביא מזה כלום וכתב משנתינו כצורתה ולא העמידה באומר הראויה לביאה מכם תתקדש לי וטעמו ז"ל משום דלא אצטרכינן לאוקומה בהכי אלא משום פרכא דאת וחמור הוא כלומר ותקשי למ"ד לא קנה ואע"ג דקי"ל קנה אשכחן דכותה בתלמודא פרכא אליבא דלאו כהלכתא ומיהו לדידן דקי"ל דאת וחמור קנה מחצה מתוקמא לן מתני' אליבא דאביי דקי"ל כוותיה כפשטה בדאמר כולכם ולא קשיא לן מידי: אבל בעל הלכות והרמב"ם ז"ל בפ"ט מהל' אישות העמידו משנתינו דוקא באומר הראויה מכם לביאה מקודשת לי הא לאו הכי **אין אחת מהם מקודשת** ויש לתמוה למה ונראה לי שהן סוברין דהכא אליבא דהלכתא מקשי' דאפילו לדידן דקי"ל קנה מחצה הכא לא מקדשא חדא מינייהו משום דבשלמא במקנה איכא למימר שדעתו הוא

הלכך כולהו בנתיה בעיין גיטי:

יום קצח

מעשה בחמש נשים: אמר רב שמע מינה ממתני' ארבע ונקיט רב בידיה תלת ש"מ המקדש בפירות שביעית מקודשת ושמע מינה קדשה בגזל אינה מקודשת אפי' בגזל שלה ממאי מדקתני ושלהן היתה ושל שביעית היתה טעמא דשביעית דהפקר נינהו הא שאר שני שבוע לא ושמע מינה אשה נעשית שליח [לחברתה] ואפי' במקום שנעשית לה צרה

וכן אמר רבי יוחנן המקדש בגזל אינה מקודשת דאמר ר' יוחנן גזל ולא נתיאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקדיש זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינה ברשותו ואותבינן עלה מהא דתניא קדשה בגזל ובחמס ובגנבה או שחטף סלע מידה וקדשה בו מקודשת ופריק התם בגזל דידה ואקשינן והא מדקתני סיפא או שחטף סלע

שיקנה מי שיוכל לקנות שאין טעם לומר שמפני שזה אין לו יד לקנות שלא יקנה מי שיש לו יד אבל מקדש זה קונה הוא אותן נשים בכללה של תנאים ולא ניתנה להם אלא כדי שיזכה בכולן שכן דרך הלוקח ליקח רע ויפה כאחת משום יפה ומוכרין יעשו פשרה ביניהן וכשם שלוקח ממוכר אחד **יכול לומר כל** מקחי אני רוצה ולא חציו וחצי דמיו כדמוכח בפ' בית כור (דף קו:) בשמעתא דשני אחים שחלקו ובא להם אח ממדינת הים דקי"ל בטלה מחלוקת ומש"ה נמי אמרי' דכור בשלשים אני מוכר לך דיכול לחזור בו אפי' בסאה אחרונה כך ראוי שיהא הדין בלוקח אחד משני מוכרין וסברו ז"ל כך כדי שתהא שמועתנו עולה להלכה ואעפ"כ אין הדבר מחוור להקל בכך כיון דאשכחן פרכא בתלמודא אליבא דלאו כהלכתא: ונרסי' בגמ' [נח:] ת"ש **המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל הא קטנות בכלל** תיובתא דרבא. כלומר האומר אחת מבנותיך מקודשת לי **אם יש בוגרות הרבה אין אחת מהן [מקודשת] לספק קדושין הללו להצריכן גט לפי שאינן ברשותו לקבל להן קידושין** הא קטנות בכלל **וצריכות גט ואפילו הן הרבה** תיובתא דרבא ומפרקי' הכא במאי עסקינן שאין שם אלא גדולה וקטנה. כלומר **וכיון שאין הגדולה בספק אין קדושין תופסין אלא בקטנה וקדושי ודאי הם: ומאי בוגרות בוגרת לעלמא.** כלומר **כל איש שיש לו בת בוגרת אין אותן הבוגרות בכלל קדושין** שאביהן מקבל. ופרכינן אי הכי מאי למימרא כלומר אי הכי שאין **שם אלא קטנה אחת לא היא אצטריך ולאו דיוקא דידה אצטריך לפשיטא דבגדולה אין לו רשות ואין כאן עוד אלא קטנה וקדושיה מסורין לביאה הן ופשיטא לן להוו קדושין** ומפרקינן הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח מהו דתימא כי קא מקבל קדושיה אדעתא דידה קא מקבל קמ"ל לא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה כלומר דכסף קידושין שלו ועביד מידי דלית ליה הנאה מיניה. ומינה דמי שעשה שליח ליקח לו קרקע והלך ולקחו סתם יכול לומר לעצמי לקחתי ומיהו נראה לי דלוקח בקרקע סתם אבל בקרקע מיוחד כיון שהוא מנהג רמאין כדאיתא בפרק האומר (דף נח:) לא מני אמר דשארית ישראל לא יעשו עולה. ורש"י ז"ל **נמי פירש דשויתיה שליח שעשאתו שליח לקדשה לכל הבא ומשמע שאם עשאתו שליח לקדשה לפלוני בפירוש חיישינן.** ופרכינן מי לא עסקינן דאמרה ליה קדושי לדידך כלומר **וכי מי לא שמעינן נמי ממתני' דאפי' אמרה ליה לאבוה קדושי לדידך וקתני נמי דאינה בכלל** ומפרקינן אפ"ה לא שביק איניש מצוה דרמי עליה כדכתיב את בנותיכם תנו לאנשים ועביד מצוה דלא רמי עליה זו היא סוגיית הגמ' כאן ולפנינו בפרק האומר. ושמעי' מינה שאע"פ שהבוגרת עשתה אביה שליח אינה בספק קדושין שאע"פ שסוגיא זו נרבא אתמר דלא קי"ל כוותיה אפ"ה מדרבא נשמע לאביי דלא שמעינן ליה דפליג עליה בהא וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק ט' מהלכות אישות. ומדאמרינן לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה יש ללמוד לראובן שהיו לו בנות **הרבה ושידך אחת מהן** לשמעון ואח"כ בא שמעון ואמר לראובן בתך מקודשת לי סתם דאמרי' דמסתמא דעתו היה על אותה ששדך וכן אביה בשבילה קבל קדושיה דשארית ישראל לא יעשו א עולה ולא ידברו כזב וכן כתבו בתוס' בשם ר"ת ז"ל והרמב"ן ז"ל הביא ראיה לדבריו מן התוספתא דתניא שני אחים שקדשו שתי אחיות זה אינו יודע אי זה קדש וזה אינו יודע אי זה קדש שתיהן אסורות מן הספק ואם היו עסוקין בגדולה לגדול ובקטנה לקטן אני אומר גדולה לא נתקדשה אלא לגדול וקטנה אלא לקטן אלמא אע"פ שקדשו סתם לעתם על מה שפירשו תחלה ויש לחות ולומר דהתם כגון דקדיש **כל אחד אחת מהן** ידועה ועכשיו נתערבו ולפיכך הולכים אחר העסק שנתעסק בהן תחלה אבל במקדש סתם אפשר שאין הולכים אחר אומדן לעתם ועוד דעסוקין באותו ענין כמפרש דמי ועדיף טפי משדיך דהא בעסוקים אפי' נתן לה קדושיה ולא פירש דיו כדאיתא בפ"ק [דף ו.] מה שאין כן בשדיך דנותן כסף סתם **לא מהני אלא [דף נ:]** באתרא למקדשי והדר משדכי לדעת רש"י ז"ל **וכמו שכתבתי למעלה ורב סעדיה גאון ז"ל כתב בתשובה שכולן צריכות גט ואף בספר הירחים כתוב שמעשה היה בבית דינו של ר"ת ז"ל ולא היה כח בידם להתירה בלא גט:** והלכתא כוותיה לאביי בי"ע"ל קג"ס. **סימני הלכות הן שנחלקו בהם אביי ורבא ובכל מקום הלכה כרבא חוץ מאלו. יע"ל יאוש שלא מדעת** לא הוי יאוש באלו מציאות **(דף כא:). ע"ן על זוממין למפרע הוא נפסל בפ' זה בורר (דף כז.). למ"ל לחי העומד מאליו להוי לחי בפ"ק לעירובין (דף טו.)** וכן כתבו הגאונים ז"ל ור"ת ז"ל פי' ימי לידה שאינה רואה בהן בפרק בנות כותים (דף לז.) ולדברי הגאונים עיקר שהם לדברי קבלה ועוד לא"כ ה"ל לאתנוחי סימנא בי"ו"ד של ימי. קו"ף **קדושין שאין מסורין לביאה בשמעתין. גימ"ל גלוי דעתא בגיטא** דלאו מילתא היא בפ' השולח דאצטריכינן להכי דהא איתותב רבא אלא משום דלית הלכתא כוותיה אלא בהני מתנח בהו סימנא וכן ביאוש איתותב בפ' אלו מציאות [דף כב:]: (דף לז.). מ"ס מומר לאכול נבלות להכעיס דפסול לעדות דלא בעינן רשע לחמס **בפ' זה בורר** (שם) והא דפסקינן בהא הלכתא כאביי לאו ש"מ ממתני' ארבע ונקיט רב תלת. **השלש מהן היה אוחז בידו להניען בסדר גרסתו אבל הרביעית לא היתה מוחזקת בידו לסדרה בגרסת הגמ': המקדש בפירות שביעית מקודשת. ולא אמרינן לאו ממון לזוכה בהן נינהו אלא כיון שזכה בהן ממונו הן לכל דבר אי נמי דלא תימא לאכלה אמר רחמנא ולא לסחורה ולא לד"א: ואפי' בגזל דידה. ולא אמרינן מלקבלתי' אחילתיה: [ואפי' במקום שנעשית לה צרה]. ואע"פ שבכל עדות שהאשה כשרה לה אין הצרה נאמנת שליחותה מיהא כיון לעבדה עבדה דהא הכא בקדושין הללו הן נעשות צרות ע"י זו שקבלתה וקתני הא נכריות מקודשות.** ושיילינן בגמ' ואידך מאי היא. כלומר הרביעית מה היא דהא אמרינן דש"מ ממתני' ד' ומהדרינן קדושין שאין מסורין לביאה והאי דלא חשבה רב משום דמספקא ליה אי כאביי אי כרבא כלומר דלעיל בגמרא אמרי' לאביי מתרץ לטעמיה ומשמע מינה דהוו קדושי ורבא מתרץ לטעמיה וש"מ דלא הוו קדושי ומש"ה א"ר דשמעי' ממתני' ד' דולאי דינא לקדושין שאין מסורין לביאה במתני' (אי) איתיה כמר או כמר ומיהו כיון דכל חד מפרש למתני' כסבריה **לא נקיט רב בידיה אלא תלת:** וכן א"ר יוחנן וכו'. ובחמס. **חמסן יהיב דמי על כרחו של**

מידה מכלל דרישא בגזל דעלמא ופריק פירושי קא מפרש קדשה בגזל ובחמס ובגנבה כיצד כגון שחטף סלע מידה וקדשה בו ואקשינן (דף נב:) והא מתניתין דגזל דידה ואמר רב אינה מקודשת ופרקינן לא קשיא הא דשדיך הא דלא שדיך ושמעינן מהא דגזל דעלמא היכא דלא נתיאשו הבעלים אינה מקודשת כלל בין שדיך בין לא שדיך וגזל דידה בדשדיך הוו קדושין ובדלא שדיך לא הוו קדושין כדכתבינן לעיל :

ההיא אתתא דהוי משיא כרעא במשיכלא דמיא אתא ההוא גברא חטף זוזא מחבריה שדא לה ואמר לה מיקדשת לי אתו לקמיה דרבא אמר להו לית דחש ליה להא דרבי שמעון דאמר סתם גזלה יאוש בעלים היא:

ההוא (אריסא) גברא דקדיש במוזא דשמכי אתא לקמיה דרבא אמר ליה מאן פלג לך והני מילי במוזא אבל כישא מצי אמר ליה אנא שקלי כישא ואת נמי שקול כישא פי' מוזא דשמכי ראשי הבצלים ולפי שיש בהן גדולים וקטנים משום הכי אמר ליה רבא מאן פלג לך:

ההוא גברא דקדיש בפרומא דשיכרא אתא מריה דשיכרא אשכחיה אמר ליה אמאי לא תיתיב לה מהאי חרפא אתו לקמיה דרבא אמר ליה לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד אבל האי מחמת כיסופא אמר הכי פרומא דשיכרא פירש גאון ז"ל כלי קטן ועדיין קורין בבבל לכלי קטן פרמא ויש מי שפירש שכר מתוק ומסתברא כדפי' גאון מדאמרינן פרומא דשיכרא ולא אמר שיכרא פרומא:

(דף נו:) **מתני'** המקדש בערלה ובכלאי הכרם ובשור הנסקל ובעגלה ערופה ובצפורי מצורע ובשער נזיר ובפטר חמור ובבשר בחלב ובחולין שנשחטו בעזרה אינה מקודשת מכרן וקדש בדמיהן הרי זו מקודשת:

בעל החפץ: **בגזל דידה. וכיון דקבלתיה אחילתיה ולקמן פריך הא רב נמי בגזל דידה נמי קאמר** דהא מתני' בגזל דידה **דקתני שלהן היתה ולאיך רב מינה דאינה מקודשת אי לאו לשביעית הואי**: הא. דקתני מקודשת: **בדשדיך. מקמי הכי ונתרצית להתקדש לו דכי קבלתיה לגזל דידה לשם קידושין** קבלתיה משום דאחולי אחלתיה כך כתב רש"י ז"ל ולפי זה נראה שנתקבלה קדושיה ונתקבל גזלתה אבל בירושלמי **אמרו רוצה היא מקודשת ויהא** חייב לה סלע ובדלא שדיך לא הוו קדושי כדכתיבנא לעיל בפ"ק [סי' תקנל] בעובדא דההיא אתתא [דף יג.] דהות מזבנא ורשכי: ההיא אתתא דהוי משיא כרעא במשיכלא. ספל: [דף נב:] דר"ש. בסדר טהרות **ומייתינן לה בגמ' דהגוזל עורות של גנב אין מחשבה מטמאתן ושל גזלן מחשבה מטמאתן. דקסבר כיון דידע מאן גזליה ולא מצי למגבי מיניה אייאושי מייאש** ולר"ש מקודשת לפי שקנאתו האשה ביאוש ושנוי רשות ואף על גב דלא קני גזלן ביאוש דיאוש כדי לא קני אפי' הכא כיון שהיא קונה על ידו דהוה ליה יאוש בידא דידיה ושנוי רשות בידא דידה מקודשת: ההוא גברא. בנוסחאות בגמ' כתיב ההוא אריסא: **דקדיש במוזא דשמכי. מלא יד של בצלים** שקורין אשקלוניא"ש: מאן פלג לך. שהגיע זה לחלקך ולא יהא בו חלק לבעל הבית: **אבל כישא. אגודה שדרך הירק להתחלק באגודות שוות**: ויש מי שאומר דאפי' במוזא אם היה שוה שתי פרוטות מקודשת שהרי אחת מהן שלו ולא נהירא דאם כן אפילו בשוה פרוטה היתה מקודשת מספק שמא מחצה שלו [דף יב.] שוה פרוטה במלי ורבא משמע דלא חש לקדושי כלל דהא אמר מאן פלג לך ואפשר שלא היה מתקיים על מלי ומש"ה לא הוו אפי' קדושי ספק וכמו שכתבתי בפרק קמא [סי' תקן] אבל מ"מ נראה שאפי' היה שוה כמה אינה מקודשת דכיון דאמר לה התקדשי לי בזה במוזא **קדיש בפלגא דמוזא לא קדיש** על שיאמר לה התקדשי לי בחלקי שבמוזא וכן דעת הר"ס במז"ל בפרק ה' מהל' אישות: ההוא גברא דקדיש בפרומא דשיכרא. בסמוך מפורש: אמאי לא תיתיב לה **מהאי חריפא**. שהוא יותר טוב: **לא אמרו כלך אצל יפות. שיועיל למי שנטל את של בעל הבית שלא ברשות דנימא גלי דעתיה דניחא ליה**: אלא לענין תרומה בלבד דתניא הרי שירד לתוך שדה חברו ולקט ותרם שלא ברשות ובא בעל הבית ומצאו ואמר לו כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה. ובתרומה בלחוד הוא דמהני האי **גלוי הדעת משום דניחא ליה דהא לתרומה הן עומדות אבל לענין מי שנטל לעצמו משום כסופא הוא דא"ל דלא לכסוף אבל למפרע לא ניחא** ליה: **מתני' המקדש בערלה וכו'. דכולהו איסורי הנאה [נינהו] כדיליף בגמ'**. וא"ת והא ערלה מותרת היא שלא כדרך הנאתה כדאמרי' בפרק כל שעה (דף כה:) דרבינא הוה שאיף לברתיה בגוהרקי דערלה דאו קושיא היא דהתם חולה היתה ושלא כדרך הנאה גבי חולה שרי אע"פ שאין בו סכנה אבל בלא חולי אסור בכל ענין דלא אמרינן אלא דאין לוקין עליהן שלא כדרך הנאתן מלקות הוא דליכא הא איסורא איכא ואע"ג דמשמע דלא מתסרי אלא מדרבנן כיון שאין לוקין עליהן הא קי"ל דאם קדש באיסור מדבריהם אינה מקודשת וא"ת והרי כל הנשרפין אפרן מותר יש לומר בשאין באפרה שוה פרוטה והאי דלא תנא אסורי עבודת כוכבים משום דבעי למתני מכרן וקדש. בדמיהן [מקודשת ואילו איסור עבודת כוכבים כיון שתופסים דמיהם אע"פ שמכרן **וקדש בדמיהן] אינה מקודשת** כדתניא בתוספתא המקדש ביין נסך ובעבודת כוכבים ובכל דבר שיחול עליו איסור עבודת כוכבים כלן אע"פ שמכרן **וקדש בדמיהן אינה מקודשת** ומיהו שייר חמץ בפסח ונותר ופגול שאם קדש בהן אינה מקודשת ומכרן וקדש בדמיהן מקודשת: ובגמ' [דף נח.] פליג רבי שמעון אחולין שנשחטו בעזרה ואמר דמקודשת והוינן בה אלמא חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא ורמינהי וכו'. ואיכא למידק עלה ולהוי נמי דרבנן אמאי מקודשת והא אמר רב גידל בפרק קמא דפסחים (דף ז.) המקדש בחמץ משש שעות ולמעלה אפי' בחטי קורדניתא כלומר שהוא חמץ נוקשה ולא מיתסר אלא מדרבנן אין חוששין לקדושיו ובירושלמי בפרק קמא [דמכילתין הלכה א] גרסי' כתבו על דבר שהוא אסור בהנאה תני ר' זונן מעשה בא לפני רבי ואמר הרי זו מגורשת ר' אליעזר אומר אינה מגורשת וכו' רבנן דקסרי בשם רבי יעקב בר אחא מאן דאמר מגורשת איסור הנייה מדבריהם ומ"ד אינה מגורשת איסור הנייה מדברי תורה ומתמהינן עלה באיסור הנייה מדבריהם מקודשת אם תימא כן לית הלא פליגא על רב פי' בתמיה דרב בשם רבי מאיר המקדש בחמץ משש שעות ולמעלה לא עשה כלום ע"כ ויש מי שאומר דשאני איסור חמץ דאית ליה עיקר בדאורייתא אבל חולין שנשחטו בעזרה למ"ד לאו דאורייתא כיון שאין להם עיקר בדאורייתא אע"פ שהם אסורין מדבריהם מקודשת ולא נהירא אבל יש לומר דהכי קאמר אלמא קסבר חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא אלא דרבנן וקסבר רבנן לא אסרום בהנאה אלא באכילה משום דלא ליתי לםשחטינהו ומחלפי בקדשים:

גמ' (דף נח.) מכרן וקידש בדמיהן מקודשת מנלן מדגלי רחמנא בעבודת כוכבים (דברים ז:כ"ו) והיית חרם כמוהו כל מה שאתה מהווה אחריו הרי הוא כמוהו מכלל דכל איסורין שבתורה שרו ונילף מינה משום דהוו עבודת כוכבים ושביעית שני כתובין הבאין כאחד וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין עבודת כוכבים הא דאמרן שביעית מאי היא דתניא (ויקרא כ"ה:י"ב) כי יובל היא קדש תהיה לכם מה קדש תופס את דמיה אף שביעית תופסת את דמיה:

סליק פירקא

(דף נח:) **האומר** לחברו צא וקדש לי אשה פלונית והלך וקדשה לעצמו מקודשת לשני וכן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני בת ישראל לכהן תאכל בתרומה מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום מקודשת ואינה מקודשת בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל

[דף נח.] מכרן וקדש בדמיהן מקודשת. לפי שאין הדמים נתפסין באיסור כדיליף בגמרא. וכתב רש"י ז"ל בפרק קמא דחולין (דף ל:) דכי אמרי' דדמי איסורי הנאה שאין תופסין דמיהן מותרין ה"מ לאחרים אבל למוכר עצמו אסורין דא"כ מצינו דמים לחמץ בפסח ותניא בתוספתא האוכל תרומת חמץ בפסח פטור אפי' מדמי עצים ולדבריו היינו טעמא דמקודשת אע"פ שהיו הדמים אסורין למקדש משום דכיון שהיא מותרת ליהנות בהן וקנאתן מחמתו מקודשת דומיא דמקדש בגזל דאחרים דמאן דאית ליה סתם גזלה יאוש בעלים הוא דאף על גב דיאוש כדי לא קני וכל זמן שהוא בידו אינו קנוי לו אפ"ה כיון שקנאתו היא בנתינתו מקודשת והכא נמי הנאה הבאה לה מחמתו היא אבל בירושלמי גרסינן ר' חגי בשם ר' זעירא בשאין דמיהן א"ר חנינא זאת אומרת שמקדשין בגזלה כלומר מש"ה מקודשת לפי שאין דמיהן שמאחר שאין תופסין את דמיהן לאיסור כדאמרינן בגמ' אע"פ שהוא נהנה בהן עכשיו מותר שאינן אלא גזל בידו שהן אין להם דמים ואמר רבי חנינא זאת אומרת שמקדשין בגזלה ומיהו משמע שאף הוא. מותר בהנאת אותן דמים לפי שאינן דמי האיסור ולא מצינו דמים לחמץ בפסח שהרי אינן דמיו **אלא גזל הוא בידו ואם** ידע הלה ולקח [הוי מעות] מתנה (מתנה) בעלמא **הוא דקא יהיב ליה** ומסתברא דלדידן דקי"ל דקדשה בגזל לפני יאוש אינה מקודשת דכיון שהלוקח נתן דמיהן למוכר להוציאן הלואה הן בידו ומקדש בהן אע"פ שהוא חייב לשלם מביתו מפני שמקחו מקח טעות: גמ' מנא לן. כי תנן מכרן וקדש בדמיהן מקודשת לוקח בשידע לוקח שהן איסורי הנאה ולקח א"נ כשמכרן לעובד כוכבים או אפשר דאפי' במוכר לישראל דלא תפסי דמיהן: משום דהוו להו עבודת כוכבים ושביעית שני כתובין הבאין כאחד. ואע"ג דאצטריך קרא דשביעית לאשמועינן דאינה תופסת כל חליפיה כעבודת כוכבים דהא אמרינן בגמ' לאחרון אחרון לוקח הוא לנתפס בשביעית ופרי עצמו אסור אבל האמצעים מותרין ויצא בשר ונכנסו דגים **ואפ"ה כיון דלא כתיב קרא** דשביעית בלשון התרה אלא בלשון איסור דכתיב כי קדש היא שמע מינה דלאיסורא איצטריך לאשמועי' ביה שהיא תופסת דמיה כי היכי דתהוי שני כתובים בהדי עבודת כוכבים ולא נילף מינה לשאר איסורין: תנן בפרקין [נח.] המקדש בתרומות ומעשרות ובמתנות. כלומר **הזרוע והלחיים והקיבה:** ובמי [חטאת] ובאפר חטאת הרי זו מקודשת אע"פ שהוא ישראל. משמע השתא **שאע"פ שאין לו בכל אלו [אלא טובת] הנאה שבידו לתתה לכל מי שירצה וגם היא לא זכתה אלא בטובת הנאה זו שהיא צריכה ליתנם לכהן והמעשר ללוי** אפילו הכי מקודשת **בטובת הנאה זו משום לטובת הנאה ממון** ומיהו בגמ' מוקמינן לה בישראל שנפלו לו טבלים מבית אבי אמו כהן ולעולם טובת הנאה אינה ממון וכתב ר"ח ז"ל דאע"ג דאיכא שמעתא דסלקן לטובת הנאה אינה ממון אפ"ה קיימא לן דממון היא דהכי אסיק רבא למתניתין במסכת נדרים בפ' ואלו [נדרים] (דף פה.) **לטובת הנאה ממון:** וגרסי' בגמ' [דף נח:] ורמינהי הנוטל שכר בעינן: [דף נח:] **ואפרו אפר מקלה.** דהיינו כל **סתם אפר שבא מן הקלוי באש.** ומפרקי' לא קשיא כאן בשכר הבאה ומלוי כאן בשכר הזאה וקדוש. לדון דיניו בטלין: **להזות.** כלומר על הטהור: ולקדש. כלומר לתת האפר על המים: **מימיו מי מערה.** כלומר מים מכונסין ולהזאה מים חיים כלומר דכיון דשכר הבאה ומלוי שרי אף כשמקדשה בגופן אית לה הנאה מינייהו שאף היא נוטלת פרוטה ממי שצריך להן מחמת טורח הבאתן ומלויין כן נראה מדברי הר"ם במז"ל בפ' חמישי מהלכות אישות ולא פרש"י ז"ל כן: ומלתנן דיניו בטלין ועלותיו בטלין ולא תנן דינו בטל ועלותו בטל משמע דלאו אותו עלות בלבד שידוע שנטל בו שכר היא שבטל אלא כל עליות. שהעיד וכל דינין שדן אלא א"כ ידוע שלא נטל בהן שכר והכי איתא בתוספתא דבכורות החשוד להיות נוטל שכר ומעיד כל הדינין שדן וכל העליות שהעיד הרי הן בטלין וגרסי' בירושל' בפ"ק דסנהדרין כך היא מתניתא כל החשוד להיות נוטל שכר לדון דיניו בטלין: וכתב הרמב"ן ז"ל שנראה שאינו בכלל הפסולין מדבריהם שיהא צריך הכרזה אלא מעצמן הן בטלים שכיון שהיה יודע לו עדות ולא רצה לומר אלא מחמת שכר אין זו עדות והחשוד בכך עדיותיו בטלין על שיודע לך שלא נטל שכר בעדות זו ובכך עדותו כשרה אע"פ שלא עשה תשובה וכן אם החזיר ממון לבעלים וחזר והעיד באותה עדות עצמה מקבלין הימנו שאין זה פסול **לא בתחלתו ולא בסופו אלא** שכל זמן שהוא נוטל שכר קנסוהו חכמים לבטל מעשיו משום דקא עבר **(נדרים דף לז.)** על **מה אני בחנם אף אתם בחנם** [אע"פ שנטל משניהם]: הדרן עלך האיש מקדש האומר לחבירו. והלך וקדשה לעצמו. מפרש בגמרא דלהכי תנא והלך לאשמעינן דהלך ברמאות כלומר שנהג בה מנהג הרמאין כשקדשה לעצמו: מקודשת לשני. וא"ת מאי קמ"ל פשיטא וכי מפני שנהג בה מנהג רמאות לא תהא מקודשת י"ל אין ה"נ דס"ד אמינא כיון שעשה שלא כהוגן יעשו לו שלא כהוגן ולפקעו רבנן לקדושי מיניה כדהיא דיבמות (דף קי.) דאותבוה אבי כורסיה וחטפה מיניה קמ"ל א"נ סל"א קדושי טעות נינהו שאילו ידעה שהלה עשאו שליח לקדשה לא היתה מתקדשת לו קמ"ל ובתוספות פירשו דהכא בשאמר לה שליח פלוני **אמר לי לקדשך לו** ואחר כך אמר לה הרי את מקודשת לי דסל"א מקודשת לי לצורך המשלח קאמר קמ"ל דמקודשת לשני: גרסי' בירושלמי בריש האי פירקא לא הוחזק השליח בעדים הוא אומר לעצמי קדשתי והיא אומרת לראשון השני כאומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני. כלומר והוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו: והיא כאומרת לראשון קדשתני והוא אומר לא קדשתיך אמרה איני יודעת חזקה לשני הוחזק השליח בעדים הוא אומר לעצמי והיא אומרת לראשון חזקה לראשון אמרה איני יודעת שניהן נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס ע"כ וטעמא דמילתא דכשלא הוחזק בעדים מסתמא אין האשה רוצה להתקדש לראשון כיון שאינו כאן ואין שליחותו מוחזק ומשום הכי כשאמרה איני יודעת חזקה לשני אבל כשהוחזק השליח בעדים היא סומכת על השליחות ומשום הכי כשאמרה איני יודעת חוששין לראשון ומיהו כיון שראשון לא היה כאן והשני כאן

בתרומה:

גמ' תנא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג הרמאין (דף

חוששין אף לשני ושניהם נותנין גט ומיהו כי אמרי' חזקה לראשון היינו לומר שהראשון אסור בקרובותיה [לפי שאין השליח יכול לבטל שליחותו כיון שהוחזק ומיהו שני נמי אסור בקרובותיה] שהרי אומר לה קדשתיך וכתב הר"ם במז"ל בפ' ט' מהל' אישות להוחזק היינו שעשאו שליח בעדים ולא הוחזק היינו שלא עשאו שליח בעדים והוא ז"ל אזיל לטעמיה שכתב בפרק ג' מהלכות אישות שהעושה שליח לקדש לו אשה אינו צריך לעשותו בעדים כמו שאכתוב בסמוך בס"ד וכתב עליו הראב"ד ז"ל בהשגות. אין בלשון התוספתא אם לא עשה אלא אם לא הוחזק ולעולם שעשאו שליח בעדים אלא שלא [הוחזק אצלה שעשאו שליח בעדים] שלא היה השליחות מפורסם במקום האשה אבל הוא שאמר לה פלוני עשאני שליח בעדים לקדש אותך ולאחר שעה קדשה סתם והוא אומר לעצמי נתכוונתי והיא אומרת למשלח נתכוונתי כיון שלא היה השליחות מפורסם הראשון מותר בקרובותיה כמו שאמר לא קדשתיך שהשליח מוחה על ידו אבל כל שהוחזק בעדים אף הראשון אסור בקרובותיה שאין מחאת השליח מחאה אצלו לבטל שליחותו ע"כ וגם הוא ז"ל לטעמיה אזיל שלעתו שהעושה שליח לקדש לו אשה צריך לעשותו בעדים שכך כתב בהשגות בפ"ג מהלכות אישות ומ"מ במה שכתב דבקדושין סתם עסקינן שהשליח אומר לעצמי נתכוונתי והיא אומרת לראשון נתכוונתי תמהני שאם בידה לומר שלא נתקדשתי לו כשם שהיא מותרת בקרוביו כך ראוי שיהיה הוא מותר בקרובותיה שכיון שאין המעשה מוכיח כלום כשהוא אומר לעצמי נתכוונתי הוו להו דברים שבלב ואם המעשה מוכיח בעצמו נלך אחר הוכחתו ואין מקום למחלוקתן ושמא תאמר לא היא משום דכיון שלא נתקדשה לשניהם אלא לאחד מהם הוה ליה כאותה ששנינו (נדרים דף יח: ודף כ.) סתם נדרים להחמיר ופירושן להקל שמפני שאין בלשון נדרו אלא חרם גבוה או חרמו של ים הולכין אחר פירושו כמו שכתבתי למעלה ואף כאן הולכין אחר פירוש כל אחד מהם לאיזה נתקדשה אכתי לא דמי דהתם אין הדבר תלוי אלא במשמעות הנודר אבל כאן הדבר תלוי בכונת שניהם וכל שלא נתכוונו לדבר אחד אין ממש בקדושין כלל ולא דמי לאומר לאשה קדשתיך [לף סה.] שאסור בקרובותיה לפי ששם אמר לה קדשתיך בודאי שאת הסכמת עמי בקדושיך אבל כאן כיון שהוא אינו יודע שהאשה נתכוונה לו אדרבה היא אומרת שלראשון נתכוונה למה יהא אסור בקרובותיה כיון שאין המעשה מוכיח בעצמו ואין לומר שהוא אין לסמוך על פירושה שאם כן אף קרוביו אין להם לסמוך עליה ולמה מותרת בקרוביו והרי (אין) קרוביו אסורין בה לפיכך נראה לי דהכא באומר לעצמי קדשתי בפירוש עסקינן והיא אומרת לראשון נתקדשתי בפירוש ויש כאן עדים שראו הקדושין אבל אינם זכורין למי נתקדשה והרמב"ם ז"ל סתם דבריו בפרק הנזכר: ולענין שליחות קדושין אם צריך עדים כתב הר"ם במז"ל בפרק ג' מהלכות אישות כל העושה שליח לקבל הקדושין צריך לעשותו בפני שני עדים אבל האיש שעשה שליח לקדש לו אשה אינו צריך לעשותו בעדים שאין מקום לעדים בשליחות האיש אלא להודיע אמתת הדבר לפיכך אם הודו השליח והמשלח אינם צריכים עדים כמו שליח הגט ע"כ ודברים הללו תמוהין בעיני הרבה מה בין שליח קבלה שלה לשליח הולכה שלו ומה שכתב ז"ל כמו **שליח הגט איני יודע לו** ענין דהתם כיון דקא נפיק ניטא מתותי ידיה בדין הוא שיהא נאמן דהא הימניה בעל כלאיתא בפרק התקבל [דף סז.] אבל בשליחות קדושין **שאין לו הוכחה למה יהא** נאמן והרשב"א ז"ל כתב בריש פרק האיש מקדש ושליח דידה צריכה שתמנה אותו בעדים דומיא לגירושין כדאמרי' בפרק התקבל (דף סג:) צריכה שתי כתי עדים ב' שיאמרו בפנינו

אמרה [והכי נמי צריכה עדים שיאמרו בפנינו אמרה] אבל שליח דידיה לא צריך אלא כל שניהם מודים שזה אומר מניתיו שליח וזה מודה לו סגי ליה וכן כתב הר"ס במז"ל על כאן ואילו היה צריך ראיה ששליח קבלת קדושין צריך עדים איני רואה שיהא הנדון דומה לראיה כלל דבגט שהיא מוציאה עצמה מרשות הבעל אי אפשר בלא עדים אבל בקדושין שהיא אוסרת עצמה אם הולאת הבעל מספקת לשליחות למה לא תספיק הולאת האשה לשליחות קבלת קדושיה ומחוורתא למילתא דכיון דבקדושין בעינן עדים דילפינן דבר דבר ממנון ולא מהניא הודאה דידהו משום דמחייבי לאחריני כדאיתא לקמן בפרקין הלכך כשם שהקדושין צריכין עדים כך שליחות הקדושין צריך עדים **לא שנא שליחות דידיה ולא** שנא שליחות דידה וכן דעת הראב"ד ז"ל והרב רבי משה הכהן ז"ל בהגהותיהם: האומר לאשה הרי את מקודשת לאחר שלשים יום. גרסינן בירושלמי רבי אבהו בשם ר' יוחנן הרי זו עולה [שלשים יום] כל שלשים הרי זו עולה לאחר שלשים יום יצתה לחולין מאליה. כלומר דס"ל דאפילו קדושת הגוף פקעה בכדי דלא כמסקנא דגמרין בפרק ארבעה נדרים (דף כט.) הרי את מקודשת לי שלשים יום הרי היא מקודשת. כלומר לעולם. מה בין הקדש ומה בין אשה מעינו הקדש יוצא בלא פדיון ולא מצינו אשה יוצאה בלא גט. הרי זה ניטיך שלשים יום אינו גט דאין זה כריתות א"ר יצחק ברבי אלעזר הלא דתימר מקודשת בשקדשה בכסף אבל אם קדשה בשטר הואיל ולא למדו כתב קדושין אלא מגירושין מה בגירושין אינה מגורשת אף בקדושין אינה מקודשת עד כאן וכבר כתבתי בפ' המגרש [דף פג:] דבעיא דבעא מיניה רבא מרב נחמן היום אי את אשתי ולמחר את אשתי מהו דפשטי' בה דכיון דפסקה פסקה דמסתברא דהכי קיימא לן ולפי זה אף בקדושי שטר מקודשת לעולם ובירושלמי דסברי דאינה מגורשת דלא כפשטין אבל לדברי הר"ס במז"ל שכתב בפרק [שמיני] מהלכות גירושין דאינה מגורשת כמו שכתבתי שם אף בקדושין אינה מקודשת כלל: ובא אחר וקדשה בתוך שלשים יום מקודשת לשני. כתב הרמב"ן ז"ל דמלתא קתני ואינה מקודשת לראשון שמעי' שאם מת או גרש שני תוך שלשים יום **חלו קדושי ראשון** וכך הוא בירושלמי בריש פירקין לפיכך אם מת השני בתוך שלשים או גרש חלו עליה קדושי הראשון **לאחר שלשים לא מת ולא** גרש אלא **לאחר שלשים לא חלו עליה קדושי** הראשון וכן נראה מלדברי הר"ס במז"ל בפ"ז מהלכות אישות שכתב בא שני וקדשה בתוך ל' הרי זו מקודשת לשני לעולם לפי שבשעה שקדשה השני לא היתה מקודשת ותפסו בה קדושי שני ונעשית אשת איש ולאחר שלשים יום כשיבאו קדושי ראשון מצאו אותה אשת איש ונמצא הראשון כמי שקידש אשת איש שאין קדושין תופסין בה ע"כ ונרסי' תו בירושלמי שאם מת השני והיה לו אח מכיון שהיא זקוקה ליבום לא חלו עליה קדושי הראשון וכתב הרמב"ן ז"ל דהאי דירושלמי אתיא כרב דאמר ביבמות בפרק האשה רבה [דף צב.] שאין קדושין תופסין ביבמה ואנן דקיימא לן כשמואל דאמר התם ליבמה שנתקדשה בעניותינו צריכה גט הא נמי צריכה גט מראשון משום דזיקתה אינה מונעת שלא **יחולו קדושי ראשון** והרשב"א ז"ל חולק בכל זה ואומר שכיון שקבלה **קדושי שני נתבטלו קדושי ראשון** לגמרי והביא ראיה מדאמרינן בגמ' על ההיא פיסקא [דף נט.] לא בא אחר וקדשה וחזרה בה מהו רבי יוחנן אמר חוזרת דאתי דבור ומבטל דבור ור"ל אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור ובודאי דכשחזרה בה בדבור פקעי קדושי ראשון לגמרי וכ"ש כשפשטה ידה וקבלה קדושין משני דהוי בטול דאלים טפי על ידי מעשה דאמרינן **דאתי מעשה ומבטל דבור** דהיכי נימא דלר"ל לא עדיף דבור כמעשה ולר' יוחנן עדיף דבור טפי ממעשה **הא ודאי**

נט.) רבין חסידא אזל לקדושי אתתא לבריה וקדשה לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאין לדידיה יהבוה ניהליה (לבריה לא יהבוה ניהליה) לבריה לא יהבוה ניהליה איבעי ליה לאודועי סבר אדהכי והכי אתי איניש אחרינא ומקדש לה

רבה בר בר חנה יהב זוזי לרב א"ל זבנה ניהלי להאי ארעא אזל זבנה לנפשיה והתניא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג רמאין באגא דאלמי הוה לרב נהגי ביה כבוד לרבה בר בר חנה לא נהגי ביה כבוד איבעי ליה לאודועי סבר אדהכי והכי אתי איניש אחרינא וזבין לה

רב גידל הוה מהפך בארעא למזבן יתה אזל רבי אבא זבנה אזל רב גידל קבליה לרבי זירא אזל רבי זירא קבליה לרבי יצחק נפחא א"ל המתן עד שיעלה לרגל אצלנו כי סליק אשכחיה א"ל עני המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו מאי א"ל נקרא רשע ואלא מר מאי טעמא עבד הכי א"ל לא הוה ידענא השתא נמי ניתבה ניהליה מר א"ל זבוני לא מזבנינא לה דארעא קמייתא היא ולא מסמנא מילתא דאמר מר המוכר נכסיו הראשונים אינו רואה סימן ברכה לעולם איבעי במתנה נשקלה רב גידל לא נחית לה שנאמר (משלי ט"ו:כ"ז) ושונא מתנות יחיה לא מר נחית לה ולא מר נחית לה

לא אפשר. ואין זו אלא ראיה של כלום דנהי למעשה ודאי עדיף טפי מדבור היינו למה שהמעשה מוכיח אבל ליותר מכן ודאי אי אפשר ולפיכך נהי דכשחזרה בה בטלין קדושין הראשונים לגמרי לפי שחזרה בהן בפירוש אעפ"כ כשקבלה קדושין משני סובר הירושלמי שאין מעשה שלה מוכיח לחזור מקדושי ראשון לגמרי אלא עדיין לעתה שאם יהא אפשר להם לחול שיחולו דהא בגמ' לקמן [דף נט:] סברינן אליבא דשמואל מעיקרא טפי מהא דכי אמרינן מקודשת לשני דוקא עד **ל' יום אבל לאחר ל'** יום פקעי קדושי שני וגמרי קדושי ראשון ואע"ג דלא סלקא היינו בחייו **של שני אבל אם** מת אפשר לחיילי קדושי [ראשון] דמ"מ משמע שאין הדבר פשוט שתהא קבלת **קדושי שני חזרה** גמורה מקדושי ראשון ועוד הביא ראיה מדאמרינן ביבמות (דף קח.) כיצד היא ממאנת אומרת איני רוצה בקדושין שקדשוני אמי ואחי ושיילינן התם עמדה וקדשה עצמה מאי ואסיקנא דהן הן קדושין והן הן מאונין ואף ראיה זו איני מכיר דהתם שקדשוה אמה ואחיה לאלתר ואח"כ קדשה עצמה ודאי שחזרתה מקדושין הראשונים חזרה גמורה שכיון שעקרתן משעה ראשונה היאך יחולו אחר מכן והן לאלתר קדשוה ולא לאחר זמן אבל זו שנתקדשה לאחר שלשים יום אפשר שלא חזרה בה מקדושי ראשון אלא יחולו בעונתן אם אפשר וכדברי הירושלמי ועוד סמך דבריו מדאמרינן לקמן בגמ' [נט:] אמר אביי ולטעמיה דרב. כלומר דמספקא ליה המקדש **מעכשיו ולאחר ל' יום אי תנאה הוי אי חזרה הוי. בא אחד וקדשה מעכשיו ולאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר כ'** יום ובא אחר וקדשה מעכשיו ולאחר עשרה ימים מראשון ומאחרון צריכה גט מאמצעי אינה צריכה גט ממה נפשך אי תנאה הוי לקמא קדושין להנך **לאו קדושין אי חזרה הוי לבתרא קידושין** להנך לאו קדושין אלמא מדקאמר **אי חזרה הוי** לקדושי קמאי לאו קדושי שמע מיניה דנתבטלו **קדושי ראשון לגמרי משעת קדושי שני ולא** שיהיו תלויין ועומדין וגם בזה איני רואה סמך של כלום דכיון דאמר אביי דצריכה גט מאחרון אלמא דכשלא מת עסקינן ומסתמא אף כששלמו **ל' יום לא** מת וכיון שכן קדושי קמאי לית בהו מששא ודאי **אי חזרה הוי** ועוד סמך דבריו במה שאין בו סמך אלא שאיני רוצה להאריך והיאך נקל לדחות הירושלמי מפני ראיות הללו אלא ודאי ראוי לחוש לו ולהצריכה גט: **בת ישראל לכהן תאכל בתרומה.** תנא הכי לאשמועי' דלא תימא דכי אמרי' מקודשת לשני ה"מ לחומרא בלבד דליתא אלא מקודשת לשני לגמרי ואין חוששין לקדושי ראשון כלל ואגב דתנא ברישא הכי תנא נמי בסיפא בת ישראל לכהן ובת כהן לישראל לא תאכל בתרומה אע"ג דפשיטא הוא דהא תנא ליה מקודשת ואינה מקודשת א"נ סיפא איצטריכא דסד"א נהי דלענין ערוה חמורה חששו לקדושי שני לענין תרומה לא ניחוש קמ"ל אבל בפירוש המשנה לר"מ במז"ל מצאתי ומה שאמר בת ישראל לכהן תאכל בתרומה חוזר לפסקא הראשונה והוא מה שאמר הרי את מקודשת **לאחר ל' יום** שהיא אוכלת בתרומה כל אותן ל' יום ואם אמר לה מעכשיו ולאחר ל' יום אינה אוכלת בתרומה מעת שקבלה הקדושין ע"כ ונראה שהוא גורס ברישא בת כהן לישראל תאכל בתרומה ומפרש אותה כשלא בא אחר וקדשה וסד"א כיון שקבלה קדושין **לאחר ל' יום אף מהיום לא** תאכל בתרומה משום דמחלפא במקודשת מעכשיו [קמ"ל וסיפא נמי כשלא בא אחר וקדשה איירי וסד"א כיון דמקדשה מעכשיו] ולאחר שלשים יום אף מעכשיו תאכל קא משמע לן דלא: מעכשיו ולאחר ל' יום וכו' **מקודשת [ואינה מקודשת]. לשניהם ואסורה לשניהם אלא אם כן נותן האחד גט ולאחר אסורה עד שיתנו שניהם גט ובגמ' פליגי בה ומפרש טעמא:** גמ' תנא מה שעשה עשוי אלא שנהג בו מנהג הרמאין. ואמרינן בגמ' דבמתני' [תנא האומר לחבירו ולא] תנא האומר לשלוחו כי היכי דתנא במתני' דאידך פירקא דתנן [לעיל דף נ.] האומר לשלוחו **צא וקדש לי אשה פלונית במקום פלוני וקדשה לו במקום אחר דאינה מקודשת לרבותא הכא והתם** דהכא קמ"ל דאפי' בחברו דלא סמכה דעתיה ביה כולי האי הוי רמאי כדתנן הלך ומפרשי' מאי הלך הלך ברמאות והתם נמי רבותא קמ"ל דאפילו בשלוחו דטרח לבקש **במקום אחר לא** אמרי' מראה מקום הוא לו **ולא משוי שליח אלא באותו מקום:** [דף נט.] **לא יהבוה ניהליה.** לצורך בנו ומקשינן אבעי ליה לאודועי **להוציא עצמו ממנהג רמאות: באגא דאלמי. בקעה של בעלי זרועות היתה ולא יניחו לכל אדם לקנות קרקע אנס** וא"ת והתניא בתוספתא [דב"מ פרק ד] ואיתא נמי בירושלמי בפרק איזהו נשך [הלכה ג] הנותן מעות לחברו ליקח לו פירות למחצית שכר ולא לקח **אין עליו אלא תרעומת ואם** ידוע שלקח מוציא ממנו בעל כרחו והכא נמי ליפקה להאי ארעא רבה בר בר חנה מרב תירצו בשם בעל התיבות ז"ל דהתם בשלקח בזוזי משלח אבל הכא רב בזוזי דנפשיה זבין: רב גידל הוה **מהפך בההיא ארעא. מחזר עליה לקנותה: קבליה. קבל עליו סיפר דברי צעקתו לרבי זירא: לרגל. כשדורשין בהלכות הרגל מקבלים פני הרב: עני המהפך בחררה. מחזר אחריה לזכות בה: נקרא רשע. שיורד לחיי חברו: לא הוה ידענא. שרב גידל מתעסק בה: דארעא קמייתא היא לי. זו היא לי ראשונה שלקחתי מעולם: ולא מסמנא מילתא.** אינו סימן טוב שימכור אדם מקחו הראשון: **ארעא לרבנן. הפקר לתלמידים.** ודאמרינן עני המהפך בחררה וכו' פי' רש"י **מחזר אחריה לזכות בה מן ההפקר או שיתנה לו בעל הבית** וחלקו עליו התוס' ואומרים דבחררה של הפקר ודאי אינו נקרא רשע דאדרבה לכתחלה יכול לעשות כן כיון דלא משכח אחרינא כדתנן גבי פאה ומייתינן לה בפ"ק דבבא מציעא (דף י.) נפל לו עליה פירס טליתו עליה מעבירין אותה הימנו ולישנא דמעבירין מוכח דלכתחלה יכול לעשות כן אלא כי אמרי' נקרא רשע דווקא בחררה שהוא רוצה ליקח לפי שהוא ימצא לקנות במקום אחר או

ומתקריא ארעא דרבנן:

יום קצט

האומר לאשה התקדשי לי לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה תוך שלשים יום מקודשת לשני לא בא אחר וקדשה תוך שלשים יום מהו רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת אע"פ שנתאכלו המעות דכי יהבינהו לה בתורת קדושי יהבינהו לה לא בא אחר וחזרה בה מהו רבי יוחנן אמר חוזרת ריש לקיש אמר אינה חוזרת רבי יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור

רב זביד מתני להא שמעתא אהא (דף נט:) וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קדושיה קדושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קדושין לא קדשה עצמה וחזרה בה מאי כלומר חזרה ועדין לא קדשה שלוחה רבי יוחנן אמר חוזרת ריש לקיש אמר אינה חוזרת רבי יוחנן אמר חוזרת אתי דבור ומבטל דבור ריש לקיש אמר אינה חוזרת לא אתי דבור ומבטל דבור והלכתא כרבי יוחנן אפילו בקמייתא:

מקודשת לשני: אמר רב מקודשת לשני לעולם ושמואל אמר מקודשת לשני עד ל' יום לאחר שלשים יום פקעי קדושי שני וגמרי קדושי ראשון והלכתא כרב:

האומר לאשה הרי את מקודשת לי מעכשיו לאחר שלשים יום ובא אחר וקדשה בתוך ל' יום מקודשת ואינה מקודשת אמר רב מקודשת ואינה מקודשת לעולם ולא פקעו קדושי שני אלא בגט ושמואל אמר מקודשת ואינה מקודשת עד שלשים יום לאחר שלשים

במי שמהפך להשתכר בבעל הבית שאם **בא אחר ונשתכר בה** הוי רשע שמפני שאף **הוא ימצא להשתכר במקום אחר** אבל במי שמהפך **לזכות מן ההפקר אי** נמי במתנה ליכא משום עני המהפך בחררה וכדאמרינן בפרק המקבל (דף קח:) דבמתנה לית בה משום דינא דבר מצרא דאלמא בכי הא ליכא משום ועשית הישר והטוב ואע"ג דבפרק לא יחפור (דף כא:) אמרי' דמרחיקין מצודת הדג מן הדג כמלא ריצת הדג ואע"ג שהוא דבר של הפקר הא יהבינן התם טעמא משום דדגים יהבי סיירא וכל שקרוב לו כמלא ריצת הדג כנצודין דמו. ודאמרי' בפרק הנזקין (דף נט:) דעני המנקף בראש הזית מה שתחתיו אסור ואע"פ שלא נטל ונתן ביד שאני התם שטרח בהם להפילם וזהו דעת ר"ת ז"ל והרמב"ן ז"ל סובר כדברי רש"י ז"ל שאפילו במציאה נקרא רשע וזו ששנינו לענין פאה מעבירין אותה הימנו היינו טעמא שלא הוא בלבד מחזר אחריה שהרי כל העניים מהפכים כמותו אחר הפאה וכן דעת ר"ת ז"ל ומ"מ עשיר המהפך בחררה ובא אחר ונטלה ממנו אינו נקרא רשע לפי שהעשיר מצוי לו לחם בביתו או ליקח משכניו ואע"ג דהאי עובדא דרב גידל מוכח דבעשיר הבא ליקח שייך נמי דינא דעני המהפך בחררה ה"מ במקח קרקעות לפי שאין הקרקעות מצויין ליקח: רב ושמואל דאמרי תרוייהו מקודשת **אע"פ שנתאכלו המעות. בתוך שלשים דכי בעי למיחל ליתנהו למעות אפ"ה חיילי** ומסיימינן בה בגמ' מ"ט הני זוזי לא למלוה דמו ולא לפקדון דמו לפקדון לא דמו כלומר **דניחא דאם לא נשתייר בו שוה פרוטה אינה מקודשת כדאמרי' בהאיש מקדש (דף מז.) התקדשי לי בפקדון והלכה ומצאתו שנגנב או שנאבד אם נשתייר בו שוה פרוטה וכו'** משום דפקדון ברשותא דמרייהו קא מתאכלי והני ברשותא דידה קא מתאכלי למלוה נמי לא דמו מלוה להוצאה ניתנה והני בתורת קדושין יהבינהו ניהלה כלומר דנהי דמלוה לעלמא אינו קונה היינו משום דמשעה ראשונה שלה היא וכשהיא מיקדשה **בה לא יהיב לה מידי אבל** בזו שמתחלה על דעת קדושין ניתנה אע"ג דהשתא ליתנהו לזוזי מעיקרא מקניא נפשה בהנהו זוזי דיהיב לה אע"פ שאם תחזור בה תהא חייבת להחזיר המעות דמ"מ הלכך ברשותה ומיהו משמע שאם הוא חוזר בו אינה חייבת להחזירה דאם לא במאי מיקדשה הרי אינם קנויים לה עד סוף ל' והרי נתאכלו בינתיים אלא כדאמרן זה נראה לי ודווקא בקדושי כסף הוא דאמרינן מקודשת משום טעמא דכתיבנא אבל בקדושי שטר אם נקרע או נאבד ולאי אינה מקודשת כיון דבשעתא דחיילי קדושי ליתא בעולם וכדאמרינן לקמן בגמ' [דף ס:] לענין גט היכא דבינייהו שנתקרע הגט או שאבד ואפילו איתיה בעיניה נמי

לוקא בישנו בידה או ברשותה אבל עומד ברשות הרבים לא מיהו כתב הרשב"א ז"ל דאם יש בנייר שוה פרוטה מקודשת דהוה ליה כמקדש בכסף דבקדושי שטר לעתייהו נמי אניירא והכי מוכח בפרק האיש מקדש (דף מח.) המקדש בשטר ר"מ אומר אינה מקודשת וכו' וחכ"א שמין את הנייר אם יש בו שוה פרוטה ואוקימנא התם בשטר אירוסין שאין עליו עדים א"נ שנכתב שלא לשמה דלא מהני מדין שטר ואפילו הכי אם יש בו שוה פרוטה מקודשת מדין כסף אלמא בקדושי שטר נמי לעתייהו אניירא והרי היא כמתקדשת בכסף הילכך אף על פי שנשרף מקודשת כדין מקדש בכסף דמקדש בשטר נמי לעתייהו אשוויא דניירא ולפי דעתי זו היא שאמרו בירושלמי שהביא הרב אלפסי בריש מכלתין הלא דתימא בשטר שאין בו שוה פרוטה כמו שכתבתי שם בס"ד: [דף נט:] **וחזרה בה.** תוך ל' **אמרה אי אפשי** באותן קדושין: **וכן היא שנתנה** רשות לשלוחה לקדשה וכו'. **משנה היא לקמן בפרק בתרא** (דף עט.): **וחזרה בה. בין בפני השליח בין שלא בפניו:** והלכתא כרבי יוחנן ואפילו בקמייתא וכל שכן **גבי מתני' דלא קדשה עצמה וחזרה בה קי"ל כר' יוחנן** לחוזרת ואע"ג דאיכא למימר דקדושי ראשון **אע"פ שלא חלו נאלתר מעשה [מיהא הוו נחול לאחר ל'** ולא אתי דיבור ומבטל מעשה ואפ"ה כיון **דלאו מעשה] ממש הוא** שהרי לא נגמרו קי"ל כרבי יוחנן לחוזרת וכ"ש בלישנא דרב זביד דהוה דבור גרידא דקי"ל **כרבי יוחנן דאתי דבור ומבטל דבור** וחוזרת והדבר פשוט שכשם שהיא חוזרת כך הוא חוזר: מקודשת לשני **לעולם. ואין בטלין לאחר ל' יום שהרי נתן להם זמן לחול בתוך ל' שיהיו כולן פנויין מקדושי ראשון:** לאחר ל' פקעי. קדושי שני וגמרי קדושי ראשון. בגמ' פרכינן עלה קדושי שני במה יפקעו ומהדרינן דאסיפא מתנינן לה וכמו שהביאה הרי"ף ז"ל בסמוך ואעפ"כ הביאה הרב אלפסי ז"ל ארישא לאשמועינן דמאי דתנן מקודשת לשני היינו לעולם: **אמר רב מקודשת ואינה מקודשת לעולם. ואפי' לאחר ל' יום עומדת בספק קדושי שניהם ואסורה לשניהם בלא גט האחד** ומפרשינן בגמ' טעמיה דרב משום דמספקא **ליה האי ולאחר ל' אי תנאה הוי אם לא אחזור בי בתוך ל' יהו קדושין מעכשיו אם חזרה הוי ממאי לאמר מעכשיו וקאמר איני אומר מעכשיו אלא התקדשי לי לאחר ל' הלכך לעולם היא בספקא דאי תנאה הוא קדושי ראשון חיילי קדושי שני לא חיילי ואי חזרה הוא קדושי שני חיילי קדושי ראשון לא חיילי** ושמואל פשיטא ליה דתנאה הוי הילכך **כל ל' יום הקדושין תלויין שמא יחזור בו מכאן ואילך גמרו** [כך פרש"י] והרמב"ן ז"ל הקשה שאין במשמעות תנאו חזרה כלל ואם באנו לחוש לתנאי חזרה

יום פקעי קדושי שני וגמרי קדושי ראשון וקיי"ל כרב:

מתני' (דף ס.) האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת

נחוש ג"כ לתנאים אחרים לפיכך פי' דתנאה היינו שיחולו הקדושין מעכשיו אם יבאו ל' יום ויהו שניהם קיימין לומר שאם ימות תוך ל' לא תהא זקוקה ליבם ותנאי זה במשמעות הלשון הוא ואף לפרש"י ז"ל י"ל דתנאי חזרה בכלל הלשון הוא דכיון שלא גמר [לקדשה] מעכשיו משמע שרוצה הוא לימלך אלא שאומר מעכשיו כדי שלא תוכל היא לחזור בה. ונרסי' בגמ' [סוף דף נט:] אמר אביי ולטעמיה דרב בא אחד ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ועל ל' יום ובא אחר ואמר לה [הרי את מקודשת לי] מעכשיו ועל כ' ימים ובא אחר וא"ל [הרי את מקודשת לי] מעכשיו ועל י' ימים מראשון ומאחרון צריכה גט מאמצעי אינה צריכה גט מהו נפשך אי תנאה הוי לקמא קדושין להנך לאו קדושין אי חזרה הוי לבתרא קדושין להנך לאו קדושין פשיטא מהו דתימא האי לישנא משמע תנאה וחזרה ותיבעי גיטא מכל חד וחד קמ"ל וה"פ ולטעמיה דרב דמספקא ליה בתנאה ובחזרה בא אחד ואמר מעכשיו ולאחר ל' ובא אחד ואמר מעכשיו ולאחר כ' שכלו של שני בשל ראשון ואי לראשון חזרה הוי לשני הוי קדושין דהא ראשון הדר ביה ממעכשיו ובא אחר ואמר מעכשיו ולאחר עשרה והוא הדין בהאי בתרא אם קדשה סתם דהואיל ולא בא אדם אחריו מה לי ולתנאו אלא סדריה נקט ותנא וקאמר למראשון ומאחרון צריכה גט ומאמצעי אינה צריכה גט ממ"נ דאי תנאה הוי לקמא קדושין להנך לאו קדושין ואי חזרה הוי לבתרא הוי קדושין שלא בא אחר אחריו ונגמרו קדושיו לאחרי' ולהנך קמאי לאו קדושי ופרכינן פשיטא ומהדרינן מהו דתימא משמע תנאה ומשמע חזרה ששתי הלשונות במשמע יש אומרה לשם תנאי ויש אומרה לשם חזרה דאיכא למימר להאי תנאי ולהאי חזרה ותבעי גיטא מכל חד וחד דדלמא קמא לחזרה איכוין ואלו של שני ושני לתנאה איכוין ושלו קיימין ואין של ראשון ושל אחרון קדושין ובעי' גיטא מאמצעי ואיכא למימר דקמא תנאה ושלו קיימין ואיכא למימר דכלהו חזרה ושל אחרון לבדו קיימין קמ"ל דלאו תרוייהו משתמעי אלא ספק תנאה ספק חזרה ואי תנאה הוא לכלהו הוי תנאה דלא הוי לשון חזרה כלל ואי חזרה הוי לא הוי בה לישנא דתנאה כלל וממה נפשך לאמצעי לאו קדושין: ובתר הכי גרסי' [דף ס.] עולא א"ר יוחנן אפי' מאה תופסין בה וכן א"ר אסי א"ר יוחנן אפי' מאה תופסין בה א"ל רב משרשיא לרב אשי אסברא לך טעמיה דרבי יוחנן משום דשוו נפשייהו כשרגא לדבני דכל חד וחד רווחא לחבריה שביק והכי פירושו אסברא לך וכו' דהא ליכא למימר לטעמיה דר' יוחנן משום דקסבר דשתי לשונות במשמע ומספקינן לגבי האי בתנאה ולגבי האי בחזרה דאם כן לא שייך למתני תופסין דאין תפיסה אלא באחד מהם ואנן הוא דלא ידעינן הי מנייהו ומדקאמר תופסין משמע דס"ל שיש בה צד קדושין דכלן אלא טעמיה משום דכיון שלא נגמרו קדושי שום אחד מהם כל אחד שבק רווחא להיות נתפסין בה קדושי שני כמו שמסדר לבנים ונותן הלבנה מקצתה על לבנה זו ומקצתה על חברתה כדי שישאר ריוח לסדר לבנה אחרת ויהיה סדורו נקשר ולא יפול וה"נ כל חד שבק רווחא [לחבריה] ולפיכך קדושי כלם נתפסין בה בולאי ואליבא דר' יוחנן לא שנא [אמר שני מעכשיו ולאחר כ' שהוא קודם] לזמן הראשון ול"ש אמר מעכשיו ולאחר ארבעים שהוא לאחר זמנו של ראשון תפסי נמי קדושי שני דהא רווחא שבק קמא לכל מאן דמקדש לה תוך ל' יום אבל לרב דמספקא ליה אי תנאה הוה אי חזרה הוי אילו קדשה שני לאחר ארבעים אין לחוש לקדושיו שכבר חלו קדושי ראשון בין דהוה תנאה בין דהוה חזרה ופרכינן בגמ' עליה דר' יוחנן מתיב רב חנניה מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת בשלמא לרב מסייע ליה כלומר דמספקא לן הכא נמי [מספקא ליה] האי ולאחר מיתה אי תנאה הוי כלומר מהיום יהא גט אם אמות ולכשימות נמצא גט למפרע מאותו היום אי חזרה הוי דהדר ביה ממהיום ואמר הרי זה גיטיך לאחר מיתה ולא אמר כלום משום דאין גט לאחר מיתה ומ"ה צריכה חליצה דשמא אינו גט וזקוקה ליבם ולא מתיבמת דשמא גט הוא והויא לה גרושת אחיו והויא ליה בכרת שאין עליה זיקת יבום לשמואל נמי הא מני רבנן היא כלומר דמספקא להו אי תנאה הוי אי חזרה הוי והוא דאמר כרבי דפליג עלייהו דתניא מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט דברי חכמים רבי אומר כזה גט אלא לרבי יוחנן דאמר דבקדושין שיורא הוי הא כל גיטא דמשייר ביה לא כלום הוא משום דרחמנא אמר כריתות ויבומי נמי תתיבם ומפרקינן דאין ה"נ אלא היינו טעמא גזירה משום מהיום אם מתי כלומר דאי אמרינן במהיום ולאחר מיתה דתתיבם אתו למימר הכי במהיום אם מתי והתם ודאי הוי תנאה זו היא סוגית הגמ': ומקשו בה בתוס' למה להו למפרך עליה דר' יוחנן מגט ליקשו ליה מקדושין גופיהו דבקדושין נמי אי משייר בהו לא הוו קדושין דבריש המגרש אמרי' עלה דמתני' דתנן המגרש את אשתו ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרין בעי רבי אבא בקדושין היאך תיבעי להו לרבנן תיבעי ליה לר"א תיבעי להו לרבנן ע"כ לא קאמרי רבנן הכא אלא לכריתות בעינן וליכא אבל הכא קנין בעלמא בעינן או דלמא בעינן ויצאה והיתה תיבעי לר"א וכו' ומסקינן בתר דבעי' הדר פשטה בין לר"א בין לרבנן בעי' ויצאה והיתה אלמא כי היכי דגיטא דמשייר ביה לאו כלום הוא קדושין נמי דמשייר בהו לאו קידושין נינהו ותיקשי לי' קדושין גופייהו תירץ הרב אב"ד ז"ל דרבי יוחנן לא ס"ל כפשטיה דרבי אבא אלא ס"ל דלוקא בגירושין הוא דפסול שיורא משום דכריתות בעינן אבל בקדושין לא פסול שיורא והרמב"ן ז"ל תירץ דאפי' ס"ל לרבי יוחנן כפשטיה דרבי אבא היינו דוקא בקדושין דמשייר בהו שיור גמור כגון חוץ מאיש פלוני דלאו קדושין נינהו אבל הכא שיורא ליתא אלא על שלשים הלכך מעכשיו הן חלין ונגמרין לאחר ל' יום ואמרו בירושלמי כל ל' יום קונה ואינו קונה לאחר ל' יום קונה קנין גמור אבל במגרש מעכשיו ולאחר מיתה כיון שלאחר מיתה אינו זמן קדושין וגרושין וכל זמן שהוא בחיים לא נירש נירושין גמורי' שיור גמור הוא שהרי כ"ז שהוא חי שייר ולאחר מיתה אינו גומר שאינו יכול לגרש ולא לגמור גירושין ומ"ה פרכינן עלה דרבי יוחנן מגירושין ולא מקדושין גופייהו: ולענין הלכה כתב הרב אלפסי ז"ל דהלכתא כרב ולפי זה מה שכתבנו בשם הרב אב"ד ז"ל דרבי יוחנן לא ס"ל כפשטיה דרבי אבא [ולאי] דליכא למיחש לר' יוחנן וכיון שכן קי"ל כרב דהלכתא כוותיה באיסורי אבל רבינו חננאל ז"ל פסק כרבי יוחנן משמע דס"ל דמני סבר לה לפשטיה דר' אבא כמו שכתבנו למעלה והרמב"ן ז"ל הכריח כדברי הרב אלפסי ז"ל משום דסוגיין בעלמא כרב דתנן בפרק יש נוחלין (דף קלו.) הכותב נכסיו לבנו צריך שיכתוב לו מהיום ולאחר מיתה ופרכי' עלה וכי כתב לו מהיום ולאחר מיתה מאי הוי והא תנן מהיום ולאחר מיתה גט ואינו גט ואם מת חולצת ולא מתיבמת ומפרקינן התם מספקא ליה אי תנאה הוי אי חזרה הוי הכא ה"ק לי' גופא קני מהיום ופירי לאחר מיתה והיא כרב אתיא דאילו לרבי יוחנן לאו משום ספקא היא אלא גזרה משום מהיום אם מתי כדאמרי' בסוגיין ובמסכת יבמות (דף יט.) נמי לא משכחת זיקת שני יבמים אלא מדרבנן ואילו אליבא דר' יוחנן משכחת לה לאורייתא כגון שקדשוה שני אחים בשיור ומתו וכתב ז"ל דהלכתא כאביי אליבא דרב דהא ליכא מאן דפליג עליה ומה שהשמיטה הרב

שאתן ליך מאתים זוז הרי זו מקודשת * במשנה שבגמ' איתא והוא יתן ויתן על מנת שאתן ליך מכאן ועד שלשים יום נתן לה בתוך שלשים יום מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שיש לי מאתים זוז הרי היא מקודשת ויש לו על מנת שאראך מאתים זוז מקודשת ויראנה הראה על השולחן אינה מקודשת:

גמ' איתמר רב הונא אמר והוא יתן ורב יהודה אמר לכשיתן מאי בינייהו איכא בינייהו שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר לרב הונא לא תפשי בה קדושין ולרב יהודה תפשי והלכתא כרב הונא דקיימא לן (דף ס:) האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי:

על מנת שיש לי מאתים זוז הרי היא מקודשת ויש לו: וניחוש שמא יש לו ועוד דתניא חיישינן שמא יש לו לא קשיא הא בקדושי ודאי הא בקדושי ספק:

על מנת שאראך מאתים זוז הרי זו מקודשת ויראנה הראה על השולחן אינה מקודשת:

תנא לא נתכוונה זו אלא להראותה משלו פשיטא לא

אלפסי ז"ל מפני שלא רצה לפרסם בה קולא לחוש לדברי מי שפוסק כר' יוחנן והר"ם במז"ל כתב בפ"ז מהלכות אישות אמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר ל' יום ובא אחר ואמר לה הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר כ' יום ובא אחר ואמר לה הרי וכו' אפי' הם מאה על הסדר הזה כולן תופסין בה וצריכה גט מכל אחד ואחד מפני שהיא מקודשת לכלם בספק ודבריו תמוהים הם הרבה שכיון שהוא פוסק כרבי יוחנן שאפי' מאה תופסין בה למה כתב שהיא מקודשת לכלם בספק והרי סוגייתנו מוכחת לרבי יוחנן קדושי ודאי נינהו ובגט נמי פרכינן ויבומי נמי תתיבם וכבר השיגו עליו בזה הרב ר' משה הכהן ז"ל ואפשר שמפני שנסתפק לו אי קיימא לן כרב אי כרבי יוחנן כתב שאפי' מאה תופסין בה בספק אבל עדיין אינו מספיק לי מפני שכתב אפי' הן מאה על הסדר הזה משמע דוקא בשכלה זמנו **של שני בתוך זמנו של ראשון** וכבר כתבתי דלר' יוחנן אפי' אמר לה שני מעכשיו ולאחר ארבעים קדושיו תופסין ולא נתבררו לי דבריו. והרשב"א ז"ל סובר דהלכתא כרבי יוחנן דקי"ל כוותיה לגבי רב ושמואל והא דמפרקינן בפרק יש נוחלין דמספקא ליה **אי תנאה הוי אי חזרה הוי לא** מכרעה דמפסק כרב משום דקושיין מעיקרא דמקשינן וכי כתב לו מהיום ולאחר מיתה מאי הוי אליבא דרב בלחוד הוא פריק לה אליביה דאילו לרבי יוחנן דאמר שיורא הוא לא קשיא מידי דשיורא שייך התם שפיר ומהני לגופא מקני מהיום ופירי לאחר מיתה אלא לרב דמספקא ליה **אי תנאה הוי אי חזרה [הוי]** הוא דמקשה ומ"ה פרקה אליביה ואע"ג דמקשינן סתמא אליבא דרב לאו משום דקי"ל כוותיה דהא אשכחן בתלמודא דפרכינן סתמא אליבא דלאו כהלכתא והא דלא משכח ביבמות זיקת שני יבמים אלא מדרבנן ואליבא דרבי יוחנן משכחת לה מדאורייתא היינו טעמא משום דאפי' לדידיה **לא משכחת לה אלא** בשמתו שניהם כאחת ואליבא דר' יוסי הגלילי דאמר אפשר לצמצם ולא קי"ל כוותיה דאי לא מתו כאחת אינה יכולה להתיבם לעולם דכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילתה ליבום יבמה יבא עליה שוב אינה מתייבמת וזה אין אני קורא בה שהרי עדיין אחיו השני קיים ולא נפלה כלה ליבום וכיון שכן לעולם היא אסורה לו ואפי' לאחר מיתת אחיו השני דהויא לה כצרת ערוה והכי איתא בירושלמי [לפירקן סוף הלכה א] לגרסי' התם גבי הא דרבי יוחנן היו שני אחים וקדשה שניהם ומת אחד מהם השני מהו שיהא מותר **בה ממה נפשך** מה שקנה קנה והשאר נפלה לו מחמת אחיו רבי יודה בן פזי אמר אסור בה א"ר יוסי טעמיה דרבי יודה בן פזי כל יבמה שאין כולה לפניס צל הקנוי שבה נלון לשם ערוה וערוה פוטרת [צרתה] ולדברי הפוסקים כר' **יוחנן לשיורא** הוי המקדש בשטר **מעכשיו ולאחר ל' יום** צריך שיהא השטר קיים **לאחר ל' יום** שאע"פ שמעכשיו מתחילים הקדושין לחול אינן קונין קנין גמור עד לאחר שלשים יום וכדאמרי' בירושלמי דכל שלשים יום קונה ואינו קונה לאחר שלשים יום קונה קנין גמור הלכך בעינן שיהא השטר קיים וברשותה בשעה שהוא גומר קנינו אבל בכסף לא צריך דהא קי"ל דהאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר ל' יום מקודשת אע"פ שנתאכלו המעות: [לף ס.] מתני' **האומר** לאשה **הרי את מקודשת לי.** בפרוטה זו ע"מ שאתן ליך מאתים זוז: נתן לה בתוך שלשים מקודשת **ואם לאו אינה מקודשת.** ופרכינן בגמ' פשיטא ומפרקינן מהו דתימא לאו תנאה הוא לזרוזי קא אתי קמ"ל. כלומר דתנאי זה אע"פ שהוא מתנה אותו אף היא ולאי לא נתרצית אלא בכך וסל"א דלאו משום קפידא קא עבדה ושיהו הקדושין תלויין בזה אלא לזרוזי בלחוד שישלים לה תנאו הוא דאמרה בתוך ל' קמ"ל דקפידא הוי **ואם לא נתן לה בתוך ל'** אינה מקודשת: הרי זו מקודשת **ויש לו.** כלומר דכל שיש לו אפי' במלי הרי זו מקודשת ולא אמרי' דהראותם לה נתכוין: **הראה על השלחן אינה מקודשת. אם היה שולחני והראה מעות שאינם שלו והם על השלחן שלפניו אינה מקודשת דלא נתכוונה זו אלא לראות משלו: גמ' אמר רב הונא והוא יתן. לכשירצה וקדושין הוו למפרע משעת קדושין ומיהו מודה רב הונא דאם מת קודם שנתנן אינה צריכה חליצה שהרי לא קיים תנאו:** איכא בינייהו שקבלה קדושין מאחר. **קודם שקיים זה תנאו ואחר כך עמד זה וקיים תנאו** לרב הונא [קדושי שני **לא]** **הוו קידושין דהא גמרי קדושי ראשון למפרע** לרב יהודה הוי קדושי שני קדושין **שהראשון לא נתכוין לקדשה בפרוטה אלא במאתים זוז דלית ליה לרב יהודה דאומר על מנת כאומר מעכשיו דמי והרי קדמו קדושי שני** וא"ת ולרב הונא אמאי לא חיישינן לקדושי שני והא איהו אמר בסוף פרק המגרש (דף פט:) אשת איש שפשטה ידה וקבלה קדושין מאחר מקודשת וכדרב המנונא דאמר רב המנונא האשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה כלומר וכיון שפשטה ידה וקבלה קדושין הרי היא כאילו אמרה לבעלה גרשתני י"ל הכא שאני דלנמא כי קבלה קדושין היינו משום דסברה דכיון **שלא נתקיים התנאי** לא חיילי קדושין: [לף ס:] **וניחוש שמא יש לו.** דכיון דקדש מתחלה אדעתא דהכי רגלים לדבר שהיו לו שאם לא כן למה קדש והשתא הוא דבעי למהדר ביה ואסיקנא דחיישינן. ובתוספתא נמי תניא על מנת שיש לי ביד פלוני אף על פי שאמר אין לו בידי מקודשת שמא עשו קנוניא. כלומר **והוי קדושי ספק** ומיהו כל שבידו חזקה שהוא שלו ומקודשת קדושי ודאי ואף על פי שאין לנו עדים שהן שלו: לא צריכא אע"ג דנקיט זוזי **בעסקא.** שהיו **לפניו על השלחן להחליף ולהשתכר** ויש מי שפירש שאע"פ שהרויחו בכלי שיעשו לחלקו **מאתים זוז אפ"ה אינה מקודשת** לכיון שלא הגיע זמן העסק ורווחא לקרנא משתעבד כלאתא בהמקבל [לף קה.] לא חשיבי כשלו: תנן בפרקין (לף ס:) על מנת שיש לי **בית כור** עפר. דהיינו **מקום הראוי לזרוע שלשים סאין וחשבונם לכל סאתים מאה על חמשים כחצר המשכן חמשים על חמשים לבית סאה ובית כור אלף ות"ק אורך על חמשים רוחב** ובמרובעות מאתים ששים וחצי טפח על מאתים וששים וחצי טפח **ועוד לדבר מועט** הרי זו מקודשת ויש לו ופרכינן בגמ' וניחוש שמא יש לו ועוד תניא חיישינן שמא יש לו לא קשיא הא בקדושי ולאי הא בקדושי ספק למה ליה למתנייה גבי ארעא ולמה ליה למתנייה גבי זוזי צריכי דאי

צריכא אף על גב דנקיט זוזי בעיסקא:

גרסינן בפרקא קמא (דף יט:) האומר לאשה הרי את מקודשת

אשמעי' זוזי משום דעבידי אינשי דמצנעי אבל ארעא אימא כל דאית ליה ארעא קלא אית ליה כלומר כל היכא דלא **ידעינן דיש לו אפילו קדושי ספק נמי לא להוו קמ"ל מלתיניהו גבי הדדי למימרא דארעא כזוזי מה התם יש לו ולאי אין לו ספק אף הכא יש לו ולאי אין לו ספק:** על מנת שיש לי במקום פלוני אם **יש לו** באותו מקום מקודשת **ואם לאו אינה מקודשת.** ופרכי' בגמ' פשיטא ומפרקינן מהו דתימא אמר לה מאי נפקא ליך מיניה כלומר **אם הוא רחוק אנא טרחנא ומייתינא התבואה לביתי** קמ"ל. וכתב הרשב"א ז"ל למלקאמר אנא טרחנא ומייתינא משמע דדוקא בשאין לו קרוב מאותו מקום אלא רחוק ממנו ולפיכך היא מקפדת לפעמים שהיא רוצה ליהנות בו וטורחת בהליכה אבל יש לו במקום אחר בקרוב מקום כמוהו מקודשת ואע"פ שהתנה עמה בפירוש על מנת שיש לי במקום פלוני כיון דליכא קפידא מקודשת שאין לומר קפידא במה שאין בו הפסד כלל ומש"ה איצטריך תלמודא לומר גבי הלך וקדשה במקום אחר דהיינו טעמא משום דבההוא דוכתא רחמו לי ובגיטין משום דבההוא דוכתא רחמו ליה כדאיתא לעיל בפרק האיש מקדש (דף נ.) בגמ' ומשמע דכל היכא דליכא טענה כלל בכדי לא קפדי אינשי ובפרק המדיר (דף עב:) נמי אמרי' מידי דקפדי אינשי הוי קפידיה קפידא מידי דלא קפדי אינשי לא הוי קפידיה קפידא ובפ' התקבל (דף סה:) נמי אמרי' האומר צא וערב לי בתמרים והלך ועירב לו בגרוגרות תני חדא עירובו עירוב ותניא אידך אין עירובו עירוב אמר רבה הא רבנן והא ר"א הא רבנן דאמרי קפידא הוי והא ר"א דאמר מראה מקום הוא לו רב יוסף אמר הא והא רבנן ולא קשיא כאן בשלו כאן בשל חברו. כלומר בשלו הוי קפידא אבל בשל חברו לא הוי קפידא דמאי איכפת ליה ובירושלמי נמי הוצרכו לתת טעם בכל השנויין במשנתינו על מנת שאני כהן ונמצא לוי וכו' אלמא כל שאין קפידא בדבר אין משגיחין בקיום התנאי אלו דבריו ז"ל ואינן מחוורין דהא תנן על מנת שביתי רחוק מן המרחץ ונמצא קרוב אינה מקודשת ויהבינן עלה טעמא בירושלמי דיכלה למימר בעיא הוינא מיטרפסא אזלא מיטרפסא אתיא **ואף כאן אפי' יש לו** במקום אחר קרוב ממנו היא יכולה לומר שרצונה היה לילך באותו מקום ועוד למלקאמר (אמר) ר"ש בפ' האיש מקדש (דף מח:) אם הטעה לשבח הרי זו מקודשת מכלל דלת"ק דקיימא לן כוותיה אפי' לשבח כל **שלא נתקיים התנאי** אינה מקודשת: על מנת שארלך **בית כור** עפר הרי זו מקודשת ויראנה **ואם הראה בבקעה אינה מקודשת.** וגרסי' עלה בגמ' תנא לא נתכוונה זו אלא לראות משלו פשיטא לא צריכא דנקיט באריסות. כלומר אפי' באריסות בתי אבות (ב"ב דף מו:) [דאית ליה שייכות **ביה] למ"מ אינו שלו** ואי מפסיד נמי יכול בעל הקרקע לסלוקיה וכדאיתא בבבא מציעא [דף קט.] אבל כתבו דמי שיש לו קרקע שמעלה מס כיון שהוא שלו לגמרי מקודשת ובלבד שיהא לו בכדי שיהא שוה כבית כור עפר שאינו מעלה מס דעל מנת שיש לי בית כור עפר שלי גמור משמע גרסי' בגמ' [דף סא.] גבי מכר תנן האומר לחברו בית כור עפר אני מוכר לך והיו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים או סלעים גבוהים עשרה טפחים אין נמדדין עמה אמר מר עוקבא אף על פי שאין מלאים מים מ"ט אמר רב פפא לפי שאין אדם רוצה שיתן מעותיו בשדה א' ויראו לו כשנים או ג' מקומות הכא מאי להקדש מלאין לה כלומר דתנן בערכין [דף כה.] המקדיש שדהו בשעת היובל נותן בית זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף היו שם נקעים עמוקין י' טפחים אין נמדדין עמה ואמר מר עוקבא דדוקא בנקעים שהן מלאים מים משום דלאו בני זריעה נינהו הא לאו הכי נמדדין עמה ומשום הכי איבעיא לן במתנה עם האשה ואומר ע"מ שיש לי בית כור עפר והיו שם נקעים שאין מלאים מים אי להקדש מלאינן לה ונמדדין עמה או למכר מלאינן לה ואין נמדדין עמה ומסקינן כיון דבני זריעה נינהו [להקדש] מלאינן לה שאע"פ שנראים כשנים או שלשה מקומות אמר לה מאי נפקא לך מינה אנא טרחנא זרעינא ומייתינא ואע"פ ללעיל [דף ס:] גבי אמר לה ע"מ שיש לי במקום פלוני לא משגיחינן בהאי טעמא התם משום דכיון שהתנה בפירוש איכא למימר דקפידא הוא ואע"ג דאמר אנא טרחנא ומייתינא **לא משגחינן ביה אבל הכא** שלא התנה אלא בבית כור סתם מסתמא אמרינן דלאו קפידא הוא דהא יכול למימר דאיהו טרח ומייתי. וכתב הרשב"א ז"ל דנהי דהללו מצטרפים לבית כור ואף על פי שנראים כשנים או שלשה מקומות אפי' **הכי אם היה** לו בית כור מוחלק לגמרי בשנים ושלשה מקומות אינה מקודשת דהני אע"פ שחולקין רשות לעצמן מ"מ מכלל השדה הן והיינו דאמרינן לפי שאין אדם רוצה שיתן מעותיו בשדה אחת ויראה לו כשנים ושלשה מקומות ולא אמרינן ויתנו לו בשנים וג' מקומות ומיהו כי מלאים מים דאמרינן דלא מצטרפי דוקא לבית כור הוא דלא מצטרפי אבל אם היה שם בית כור עפר חוץ מאלו מקודשת דאף על גב דנראין כשנים ושלשה הא אמרינן דלא איכפת לן ובור מלא מים אף על פי שאינו בר זריעה נראין הדברים דנמדד עמו דצורך השדה ותיקונו הוא ודוקא בנקעים מלאים מים אמרינן שאין נמכרין לפי שאין מספיקים להשקות השדה ואינם שבח השדה אלא קלקולו אלו דבריהם ז"ל. וכי אמרינן בנקעים עמוקים עשרה טפחים אין נמדדין עמה פירש רש"י ז"ל בפרק בית כור [דף קב:] דבעינן נמי שיהו רחבים ארבעה על ארבעה הא לאו הכי נמדדין עמה ובירושלמי בעי לה היה שם נקע עמוק עשרה טפחים ואין בו ארבעה מהו ונרסינן בירושלמי פחות מכן נמדדין עמה רחבן כמה רבי ינאי אומר על עשרה טפחים רבי יוסי בר בון אמר על ארבע אמות כלומר דכל שהן רחבין כל כך אף על פי שאין עמוקין עשרה אין נמדדין עמה ומיהו שיעור זה אינו אלא בנקעים דבסלעים שיעור אחר יש ודינו בקדושין כדינו במכר (ב"ב דף קג.) ובפרק בית כור אפרש בס"ד: ולענין מקדש על תנאי ונאנס ולא קיים התנאי מצאתי שנחלקו בה בירושלמי בפרקין רבי אבהו בשם ר' יוחן סדר השטפון כך הוא אנא פלן בר פלן מקדש לך אנת פלונית ברת פלן **על מנת ליתן לך** מקמת פלן כלומר ממון פלוני שנקרא יקום לפי שמעמיד אדם על רגליו ואכנסיך ליום פלן לאי אתא יום פלן **ולא כנסתיך לא יהוי לי עלך כלום** אירע לו אונס ר' יוחנן אמר אונסא כמאן דלא עבד רשב"ל אמר אונסא כמאן דעבד על דעתיה דרשב"ל [היאך צריכה למעבד לאי אתא יום פלוני **ולא תיהווי כניסה לי לא יהוי לי עלך כלום** ר' יוחנן] כל דמך פקד לבנתיה ליהוון עבדין כר"ש כי שמא יעמוד ב"ד אחר ויסבור לכוותיה ונמצאו בניו באין לידי ממזרות ומשמע לי דבהא פליגי רשב"ל מדמה לה למגרש **ומתנה אם לא** באתי דכי פסקיה מברא שמיה מתיא אי לאו משום תקנתא שהתקינו שלא יהא אונס בגיטין כדאיתא בריש כתובות [דף ב:] וה"נ אונסא כמאן דעבד ור' יוחנן סבר דלא דמי דהתם שאין הדבר תלוי אלא בו **אינו גומר לגרש אלא אם** יעבור על תנאי ברצון אבל באונס **לא אבל הכא** שהאשה אינה מתקדשת אלא מדעתה הרי אינה מסכמת בקדושיו אא"כ יקיים תנאו אבל כל שלא נתקיים אע"פ שנאנס אינה מתרצה בקדושיו ומשמע **לקי"ל כר' יוחנן** לאע"ג דכל דמך פקד לבנתיה ליהוון עבדין כר"ל לא עבד הכי משום לחש לה אלא שמא יבא ב"ד ויסבור כר"ל ויחזיקנה כמקודשת לראשון ולא יחוש לקדושי שני ויבאו בנייהם לידי ממזרות אבל בעיקר הקדושין לא חשש כלל. והיכא שלא ידענו אם קיים הבעל תנאי הקדושין אם

לי על מנת שאין ליך עלי שאר כסות ועונה הרי זו מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר בדבר שבממון תנאו קיים ואיתא נמי בפרק הזהב:

מתני' (דף סא.) ר"מ אומר כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי שנא' (במדבר ל"ב:כ"ט) ויאמר משה אליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן אתכם את הירדן וגו' ואם לא יעברו חלוצים רבי חנינא בן גמליאל אומר צריך הדבר לאמרו שאלמלא כן יש

לאו כתב הרמב"ן ז"ל שכל התנאין שהוא מתנה עמה שהן תנאין שלו בלבד כגון שאמר ע"מ שאדבר עליך לשלטון או על מנת שאלך למקום פלוני אם אמר עשיתי והיא אינה יודעת נאמן ואינו צריך עדים וכן **אם אמר לא** קיימתי התנאי נאמן וכל תנאי שהוא תנאי שלה כגון שתעשי לדבר פלוני היא נאמנת כל זמן שאינו מכחישה וכל תנאי שהוא בינו לבינה כגון על מנת שתתן לי מאתים זוז או על מנת שאתן לך מאתים זוז כלל גדול אמרו המוציא מחבירו עליו הראיה לפיכך בקדושין היא נאמנת ומותרת לשוק בגירושין הוא נאמן ואסורה ע"כ. ונחלקו עליו האחרונים ז"ל בכל תנאי שהוא בקום עשה אפילו **הוא תנאי שלו** בלבד כגון שאדבר עליך לשלטון לכל היכא דלא מייתי ראיה אינו בדין שתהא מקודשת דהא מוציא מחבירו הוא ועליו להביא ראיה וה"ל כאומר (ב"ק דף קיח.) מנה הלויתיך ואמר לו איני יודע אם הלויתני אם לאו וחנוני (שבועות דף מה.) על פנקסו שאני דהתם מן התקנה הוא ולא מן הדין ונראין דבריהם ומיהו בתנאי שהוא בשב ואל תעשה משמע דבין בקדושין בין בגירושין כל אחד נאמן בשאין חברו מכחישו אבל במכחישו כגון אומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת [שלא אשתה יין על יום פלוני והיא אומרת לא נתקיים התנאי נאמנת אבל בגיטין אם אמר לה ע"מ] שלא תשתי יין על יום פלוני כתב הרמב"ן ז"ל שנראין הדברים שאף על פי שאמר לה עברת על תנאך (מקודשת) [מגורשת] ולא כל הימנו לאוסרה שכל תנאי שהוא בביטול מעשה אין חוששין שמא בטלתו וכ"ש לפי מה שהסכימו הגאונים ז"ל שכל תנאי שהוא בבטול מעשה מתירין אותה להנשא מיד ואין חוששין שמא תבטלנו כמו שכתבתי בפרק מי שאחזו שהדבר מוכרע שאין הבעל **יכול לומר לה עברת על** תנאיך שאם כן היאך מתירין אותה להנשא לכתחלה והלא צריכה להיות עמה עדים תמיד כל היום שלא יטעון עליה עברת על תנאיך ביום פלוני ויקלקלנה בב"ד אלא ודאי היא נאמנת. ומוכח בירושלמי שמי שקדש על תנאי וכנסה בתוך זמן התנאי שנתבטל התנאי לענין שאין הקדושין תלויין בו אף על פי שלא קיים אותו בזמנו מקודשת אבל הדמים נעשים עליו מלוה וחייב ליתנם לה דגרסינן התם בריש פירקין הגיע זמן הוא אומר נתתי והיא אומרת לא נטלתי אמר ר' בון מכיון שמבקש להוציא ממון מידה עליו להביא ראיה פירוש ממון שטר התנאי הגע עצמך **דלא הוה ממון אלא ספק** כלומר שלא היה שם שטר על התנאי אלא שהתנאי הוא על פה אמר רבי יוסי מכיון שמבקש לאוסרה עליו להביא ראיה כלומר בתנאי שהוא בקיום מעשה הגע עצמך שכנסה בתוך ממון כלומר שנשאה תוך זמן זה שאמר לה שיתן לה מאתים זוז אתא עובדא קמיה דר' אבהו ואמר ליה זיל הב לה כלומר בא מעשה כזה לפני רבי אבהו באחד שכנס בתוך זמן התנאי והוא אומר נתן והיא אומרת שלא נטלה והיה מחייבו רבי אבהו לבעל להשלים תנאו וא"ל כלומר הבעל רבי אשה לא קניתי ואת אמר לי זיל הב כלומר לדבריך שאי אתה מאמין לי שנתתי אשה לא קניתי לכל זמן שלא קיימתי התנאי אף היא אינה מקודשת ובידי לחזור וא"כ למה תחייבני להשלים תנאי א"ר אבהו מימי לא שחק לי אדם אלא זה כלומר הודה לדברי הבעל ואמר שהדין עמו חזר ואמר אין הוא חזר ביה יתן ואין היא חוזרת **בה תתן ולא לא היא** קלמיתא חזר ועשה מעשה בית דין פירוש חזר בו ר' אבהו ואמר שהדין כדבריו הראשונים שכיון שכנסה לא כל הימנו לחזור בו שמשעת כניסה מסתמא בטלו התנאי לענין שלא **יהיו הקידושין תלויין בו** כדי **שאם לא יתקיים לא תהא** בעילתן בעילת זנות ומיהו נעשו הדמים מלוה על כל אחד ולפיכך אפילו חוזר בו בתוך זמן המפון יתן על כרחו ואינו נאמן לומר שקיימו דה"ל כאומר פרעתיך בזמני ומש"ה אם הוא חוזר בו כופין אותו ליתן ואם היא חוזרת בה ואינה רוצה להשלים תנאה תתן מה שהתנית עמו והקשו **ולא לא היא** קלמיתא כלומר שאמר ר' אבהו [בקמייתא] זיל הב לה ואע"פ כן חזר בו מפני טענת הבעל ומפרקי' חזר ועשה מעשה ב"ד כדבריו הראשונים וחזר בו מדבריו האחרונים שראה דברי האיש ומיהו כי אמרי' דאינו נאמן לומר נתתי לוקא תוך זמן התנאי דה"ל כאומר פרעתיך בתוך זמני אבל לאחר זמן התנאי כיון שאינו אלא כחוב אנו נאמן לומר פרעתיך כך כתבו ולי נראה אפילו בתוך זמן התנאי אם אמר נתתי מכיון שכנסה נאמן דלא שייך למימר הכא דלא עביד איניש דפרע בגו זמניה דמכיון שרצה לכנוס זמניה הוא דומיא דמאי דאמרינן בריש בתרא [דף ה:] שאני הכא דכל שיפא ושיפא זמניה הוא וכשחזר ר' אבהו ועשה מעשה בית דין לא שחייבו לבעל ליתן אלא שפסק הדין **שאם אמר לא נתתי אלא** שרוצה לחזור שכופין אותו להשלים התנאי: גרסי' בפרקא קמא האומר לאשה וכו'. בדבר שבממון דנתן למחילה תנאו קיים אבל עונה דנערא לגופה לא אתיהיב למחילה: מתני' **כל תנאי** שאינו **כפול כתנאי בני גד ובני ראובן אינו תנאי. ואף על פי [שלא] נתקיים התנאי נתקיימו הדברים כגון הרי זה גיטיך אם תתני לי מאתים זוז ולא פירש לכפול ואם לא תתני לא יהא גט אין כאן תנאי של מאתים זוז כלל ואפילו לא נתנה הוי גט כמו שמצינו שהוצרך משה רבינו לכפול ואם לא יעברו חלוצים אתכם ונאחזו בתוככם שמע מינה דאי לא כפל היתה מתנתו קיימת ונוחלין ארץ הגלעד ואפילו לא עברו את הירדן ואף על פי שאמר אם יעברו ונתתם לית לן מכלל הן אתה שומע לאו** ור"מ לאו תנאי כפול בלחוד בעי דה"ה דבעי כל שאר דקדוקי התנאין והן חמשה דברים תנאי כפול **והן קודם ללאו** ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר **ותנאי קודם למעשה** ושיהא אפשר לקיים המעשה ע"י שליח דכולהו איתנהו בתנאי בני גד ובני ראובן: [דף סא.] **רבי חנינא** בן גמליאל אומר צריך היה הדבר לאמרו. פרש"י ז"ל דאתנאי **כפול** לחודיה **פליג לומר שאין צריך לכפול למכלל הן נשמע ללאו וזה שכפל משה צריך היה הדבר לאומרו מפני ל"א שאלמלא שכפלו יש במשמע שאם לא יעברו אף בארץ כנען שמעבר הירדן והלאה שהיו קנין בה מפני מקנה רב שלהן אף בה לא יטלו דהכי הוה שמעינן לה אם יעברו ונתתם להם את ארץ הגלעד כולה בשביל כל חלקם הא אם לא יעברו יהיו נקנסין ולא יקחו חלק לא כאן ולא כאן כלל לכך פי' שאם לא יעברו לא יפסידו חלקם בכך** ויטלו כאן כך פי' רש"י ז"ל ולא נהירא דכיון דאשכחן בעלמא דפליגי רבנן עליה דר"מ באחריני ה"ה דפליג עלייהו ר' חנינא בן גמליאל אלא דלא חש לאפלוגי אלא בתנאי כפול משום דשארא לא צריכי טעמא למעשה שהיה כך היה אבל בכפל ודאי צריך טעם למה הוצרך לכפול התנאי. ולענין הלכה כתב הרב אלפסי ז"ל בתשובה [סי' **לא] ואלו התנאים כולן אין** צריכין אלא בגיטין וקלושין שהן איסורא ע"כ ולאו למימרא דבאיסורא בעינן להו טפי מלינא דאדרבה בממונא אשכחן להו ולא באיסורא ובסוף פרק שבועת העדות [דף לו.] נמי אמרינן כי אית ליה לר"מ תנאי כפול בממונא אבל באיסורא לית ליה אלא ודאי כוונתו ז"ל דלא קיימא לן כר"מ ומיהו בגיטין וקלושין חיישינן להו לחומרא דהכי חזינן דאתקין להו שמואל בגיטין כדאיתא בפרק מי שאחזו (דף

במשמע שאפילו בארץ כנען לא ינחלו:

(דף סב.) המקדש את האשה ואמר סבור הייתי שהיא כהנת

עה:) [ומיהו מה שכתב ואלו התנאים כולם לאו דוקא שכבר כתבתי בפ' מי שאחזו] דקיימא לן כוותיה בתנאי קודם למעשה דסתם משנה היא בפ' השוכר את הפועלים (דף צד.) דכל תנאי שיש מעשה בתחלתו תנאו בטל והרב אלפסי ז"ל כתבה בהלכותיו ורבינו חננאל ז"ל כתב דאע"ג דלא אשכחן לה אלא אליבא דר"מ הלכתא כוותיה משום דתני לה גבי הלכתא פסיקתא וכן נמי קיימא לן לבעינן שיהא אפשר לקיים המעשה ע"י שליח ומש"ה קיימא לן דאין תנאי בחליצה כדאיתא בפרק מצות חליצה (דף קו.) ופרק המדיר (דף עד.) וכי תימא מאי שנא דגמרינן להני תרי מילי מתנאי בני גד ובני ראובן ולא גמרי' לכולהו י"ל דאנן לא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן למעשה שהיה כך היה ולאו משום דאצטריך להכי ותדע לך דהא תנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר ואי בלאו הכי **לא אפשר ביה אלא** למאי למשמע לן מסברא מסמכינן ביה ותדע דהא אכא תנא התם ביבמות בפ' רבן גמליאל (דף נג.) דסבירא ליה דבעינן תנאי כפול וילפינן ליה מתנאי בני גד ובני ראובן אבל לא ילפינן מיניה דניבעי שיהא אפשר לקיים המעשה ע"י שליח וקסבר ליש תנאי בחליצה וכיון שכן לדידן נמי מאי דחזי לן מסברא דמצטריך ילפינן מיניה ואידך לא ילפינן מיניה ונקטינן מיניה בלחוד דבעינן שיהא אפשר למעשה להתקיים ע"י שליח ושיהא התנאי קודם למעשה ואם תאמר והתנן בפ' מי שאחזו (דף עו:) כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש והא הכא למעשה קודם לתנאי ואפי' הכי תנאו קיים איכא למימר למתני בהדי שליח שאני דכל תנאי מהני ביה לפי שאינו נעשה שלוחו אלא במה שנראה מתוך דבריו ומ"מ צ"ל דהא דתנן התם הרי זה גיטיך אם לא באתי ופרכינן עלה וניחוש שמא בא לאלמא התנאי קיים שהמשנה שנויה שלא בדקדוק וכן הרבה כיוצא בזה **דאי לא הוה** ליה מעשה בתחלתו ותנאו בטל אלא שהר"ס במז"ל כתב בפ' ששי מהלכות אישות אבל אם אמר לה הרי את מקודשת לי בדינר זה ונתן הדינר בידה והשלים התנאי **ואמר אם תתני** לי מאתים זוז תהיה מקודשת ואם לא תתני לא תהיה מקודשת הרי התנאי בטל מפני שהקדים המעשה ונתן בידה ואח"כ התנה ע"כ ונראה מדבריו דלא מיקרי מעשה קודם לתנאי אא"כ נעשה המעשה תחלה ולדבריו המשניות שנויות בדקדוק אלא דלא נהירא לאי הכי היכי אמרינן בפרק מי שאחזו [דף עה:] גבי תקנתא דשמואל בגיטא דשכיב מרע ולימא **לא יהא גט אם לא מתי** בעינן **תנאי קודם למעשה לאפי' אמר** הכי כל שלא נתן הגט לא הוי מעשה קודם לתנאי וכבר השיגו עליו הראב"ד והרב ר' משה הכהן ז"ל בהגהותיהם והוא ז"ל פסק בפרק הנזכר כר"מ אף בתנאי כפול ובהן קודם ללאו: [דף סב.] מתני' המקדש את האשה ואמר סבור הייתי וכו' מפני **שלא הטעתו. אלא הוא הטעה את עצמו וכיון דלא פריש ואמר לאו כל כמיניה דהוו להו דברים שבלב** ויש לתמוה למה נשנית משנה זו כאן דלעיל בפרק האיש מקדש (דף מט:) גבי על מנת שאני כהן ונמצא לוי וכו' דקתני סיפא וכולן אע"פ שאמרה בלבי היה להתקדש [לו אף ע"פ כן אינה] מקודשת ה"ל למתניה ונ"ל שסמכה ענין לפלוגתיה דתנאי כפול לאשמועינן דאפי' ר"מ דבעי תנאי כפול הני מילי בשהתנה דהואיל והתנה ולא כפל יש במשמע דבכל ענין יהיה המעשה קיים אבל מי שגלה דעתו שעל דעת כך **הוא עושה הרי הוא** כאילו התנה וכפל והיינו דתנן מקודשת מפני שלא הטעתו **הא הטעתו אינה מקודשת דבגלוי דעתא לא** צריך כפילא או שמא לר' חנינא בן גמליאל בלחוד תנא הכי לומר דאע"ג דלא בעי כפילא אפי' הכי כל כי ה"ג מקודשת. ותנן בתר הכי האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר לאחר שאשתחרר לאחר שתתגיירי לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה מקודשת וכן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי לא אמר כלום וטעמא לכולהו משום דהוי לדבר שלא בא לעולם שעכשיו אין בידה לקדשה. והא דתנן בהדייהו לאחר שיחלוץ ליך יבמיך לרב דאמר בפ' האשה רבה (דף צב:) דאין **קדושין תופסין ביבמה** אתי שפיר ושמואל דאמר התם בעניותינו צריכה גט כלומר דמספקא ליה אי תפסי או לא מוקי לה כר"ע דאמר אין קדושין תופסין בחייבי לאוין והכי מוקי לה ר"ל התם ולדידן דקי"ל כשמואל ולא קי"ל כר"ע הויא ספק מקודשת דדילמא תפסי בה קדושין השתא והוה ליה כאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום. ונרסי' עלה דהא מתני' בגמ' [דף סב.] תנן התם אין תורמין מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה. כלומר משום דה"ל מן החיוב על הפטור דמחובר **אינו חייב בתרומה הלכך לא חל שם תרומה על התלוש שהופרש עליו** ופטור מחובר פרש"י ז"ל **דנפיק לן מדכתיב דגן למשמע דמלגן ונאסף בכרי והקשו עליו בתוספות דא"כ מעשר ראשון שהקדימו בשבלין דאמרי' בעלמא (ברכות דף מז. וכ"מ) [שם מעשר עליו] היאך שם** מעשר עליו אלא בספרי מפיק לה מדכתיב (במדבר יח) והרמותם ממנו ולא מן המחובר דקרא בתלוש איירי דכתיב לעיל מיניה כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר למשמע דבר הניקח ביד. ונרסי' עלה בגמ' בעא מיניה רב אסי מר' יוחנן פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברין או שאמר פירות ערוגה זו מחוברין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לכשיתלשו ונתלשו מהו. כלומר מהו **שתהא תרומה מי הוי כמקדיש לדבר שלא בא לעולם או לא** ואהדר ליה כל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי וקי"ל הכי והיינו דתנן בפ"ג דחלה כיון שהיא נותנת את המים מגבהת חלתה ובלבד שלא יהא שם חמשת רבעים קמח. כלומר תקנה התקינו בעיסה טהורה שתמהר האשה להפריש חלתה בטהרה בתחלת גלגולה דשמא תארע טומאה בעיסה ותטמא חלתה והכי אתא בירושלמי בפ' אלו עוברין [הלכה ג] וקאמר דצריך שלא יהא שם חמשת רבעים קמח שלא נגע במים לפי שלא היה נפטר בחלה שהגביהה כבר ונרסי' עלה בירושלמי **ולמה לי ובלבד שלא יהא** חמשת רבעים קמח א"ר מתנא מתני' על שלא למלו את הכהנות ומה למלו את הכהנות הרי זו חלה על העיסה הזאת ועל השאור שנתערב בה ועל הקמח שנשתייר בה ועל הקרץ שנתון תחתיה לכשתעשה כולה [גוש אחד] הוקדש זו שבידי לשם חלה ע"כ ואתי כפשטיה דר' יוחנן דפשט דכל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי ונקט כהנות לפי שדרכן לגבל עיסתן בטהרה מתוך שרגילות בתרומה ועיסה טהורה מפרישין חלתן בתחלת הליסה כלפרישית וכתב רבינו שמשון שם בפירוש המשנה ולפי זה צריך ללמוד לנשים שלנו המפרישות חלה לאחר גלגול קודם עריכת הלחם להתנות תנאי זה מפני שמערבות קמח עם המקרצות בשעה שעורכות אותן ועושות מהן ככרות שאותו הקמח נעשה עסה ואע"פ שאין בכל אחת ואחת חמשת רבעים קמח כיון לבין כולן איכא חמשת רבעים תנור מצרפן או סל ואפילו התנו אין מועיל אם הושלך חלתה לאור ושמא כיון שנתבטל ברוב קודם שיחול עליו שם טבל שוב אין תנור מצרף ומיהו בתוספתא משמע דמצטרף מכל מקום דתניא כהן ששייר קמח לעיסתו וכן האשה ששיירה קמח לעיסתה והקרץ והשאור מצטרפין לחמשת רבעים לאסור את העיסה ועל כרחין אותו הקמח איירי בשעירך בו את הככרות ונעשה עיסה דקמח לאו בר חיוב חלה הוא ואע"פ שכבר נתבטל מצטרף לחמשת רבעים עם הקרץ והשאור שלא הופרש מהם חלה ואוסרין את העיסה וקצת תימה היאך מחנה על הקמח המתגבל אחרי כן הא לא הוי מוקף ושמא לא

והרי היא לוייה לוייה והרי היא כהנת ענייה והרי היא עשירה והרי היא ענייה הרי זו מקודשת מפני שלא הטעתו:

(דף סג.) על מנת שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועשה עמה בפועל מקודשת

חיישינן מאחר [לעיקר] העיסה היתה מן המוקף וחשיב מוקף מה שבשעת קריאת שם הוי מוקף אע"פ שבשעה שחלה הקדושה **לא הוי מוקף וכן** פירשנו בפ"ק דנדה ע"כ. ופרכינן עלה דרבי יוחנן ממתני' דתנן הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר וכו' בשלמא כולהו לאו בידו אלא גר הרי בידו א"ל גר נמי אין בידו דאמר ר' יוחנן גר צריך שלשה משפט כתיב ביה דכתיב ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו כלאיתא התם מי יימר דמזדקקי ליה בי דינא וצריך שלשה דקאמרינן היינו בקבלת המצות אבל בטבילה כל שקבל המצות בפני שלשה אפי' טבל אחר כך בינו לבין עצמו גר מעליא הוא והכי מוכח בפרק החולץ (דף מה:) בההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה ואמר להו רב יוסף מי לא טבל לקריו וההוא דהוו קרו ליה בר ארמיתא אמר להו מי לא טבלה לנדתה אלמא בדיעבד אפי' שלא בשלשה סגי דאי לא היכי מתמה מי לא טבל לקריו דשמא לא טבל בפני ג' והתם טבילה לנדה ובעל קרי נמי לאו בפני ג' היא אלא בינן לבין עצמן אלא ש"מ דג' בטבילה לא מעכבי ומיהו לכתחילה אפי' בטבילה בעינן ג' דאמרי' התם שהי כאן ונטבלינך למחר ואמרי' עלה ש"מ גר צריך ג' ואמרי' נמי גבי טבילה דגר ועבד משוחרר ושני תלמידי חכמים עומדין על גביו ואקשינן והא אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן גר צריך ג' א"ל תני ג' אלמא לכתחלה אפי' בטבילה צריך ג'. והוינן תו בגמ' [דף סב:] עלה דרבי יוחנן אלא הא דאמר רב הושעיא הנותן פרוטה לאשתו ואמר לה הרי את מקודשת לי לאחר שאגרשיך אינה מקודשת ה"נ לר' יוחנן הוו קדושי. כלומר כיון שבידו לגרשה. ומהדרינן נהי דבידו לגרשה מי בידו לקדשה. ותפשוט הא לבעי ר' הושעיא הנותן ב' פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך תפשוט מינה דלא הוו קדושי. כלומר דאמרת משום דאין בידו לקדשה משיגרשנה לא הוו קדושין דהשתא מיהא תפשוט בעיא דר' הושעיא נמי דלא הוו קידושין דהשתא חלין לכשיגרשנה ומהדרינן דלמא כי היכי דתפסי קידושין השתא תפסי בתר שעתא **כלומר להכי מספקא ליה** לר' הושעיא בהא משום דאיכא למימר דלמא סבירא לן מנו דאיבעי לקדשה השתא מקדש תפסי בה קדושין לאחר זמן מהשתא אבל המקדש את אשתו לא חזיא השתא למתפס שהרי מקודשת היא ועומדת הלכך לא אפשיטא בעיא דר' הושעיא אלא שהר"ם במז"ל כתב בפ"ו מה' אישות דמקודשת וכתב הרשב"א ז"ל דאיפשיטא לן מלוכתא אחריתי דאמרי' בכתובות בפ' אע"פ (דף נט.) גבי מקדיש מעשה ידי אשתו [דמייתי התם פלוגתא דר' יוחנן בן נורי ור"ע ורבנן באומרת קונם שאני עושה לפיך ומוקי לה באומרת יקדשו ידי לעושיהם] ומי איכא מידי דהשתא לא קדיש ולקמיה קדיש מתקיף לה ר' ינאי אלמה לא אילו האומר לחבירו שדה זו שאני מוכר לך לכשאקחנה ממך תקדוש מי לא קדשה מתקיף לה ר' ירמיה מי דמי התם בידו להקדישה הכא אין בידה לגרש את עצמה אלמא כל שבידו להקדיש עכשיו חייל לקמיה אע"פ שיבא בינתים שלא יהא ראוי להקדיש ואף כאן כיון דשניהם רוצים עכשיו בכך ובידם הוא שתתקדש מעכשיו ולעולם אע"פ שכשיתן לה גט לא תהא ברשותו להתקדש לו כיון שעכשיו ביד שניהם שתתקדש לעולם אפי' קידושין לאחר גירושין מהני ומיהו כתב בתשובה דמסתברא דקידושי בתראי לא עדיפי מהאומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר ל' יום שכל שלא אמר מעכשיו יכולין לחזור בהם תוך שלשים וכאן נמי לא אמר מעכשיו ולא עוד אלא אפי' שאמר לה מעכשיו ולאחר שאגרשיך [סברא] לומר כן שהרי אי אפשר להם לחול מעכשיו שכבר היא אשתו מחמת קדושין הראשונים ואני חוכך להחמיר ולומר דלא מיפשטא בעיא דר' הושעיא מההיא דפרק אע"פ (שם) דהתם היינו טעמא שכיון שבידו להקדישה עכשיו יכול הוא נ"כ להקדישה לאחר זמן לפי שאותו הקדש עצמו שהוא מקדיש לאחר זמן אף מעכשיו הוא יכול להקדישו לכי קאמר שדה זו שאני מוכר לך היינו שאמכור לך משא"כ בקדושי אשה שאותה קדושי שניה אי אפשר להם שתחול עכשיו שהרי היא מתקדשת קדושי ראשונים דבבת אחת נותן לה שתי פרוטות הללו ואומר כן ואיכא למימר דקדושין שניים דלאחר גירושין לא חיילי. ואמרי' בגמ' תניא כוותיה דר' יוחנן דאמר דכל שבידו לאו כמחוסר מעשה דמי אין תורמין תרומה מן התלוש על המחובר ואם תרם אין תרומתו תרומה כיצד אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לא אמר כלום אבל אמר לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין כלומר הואיל ובידו לתלוש ולהפריש יתר על כן אמר ר"א בן יעקב אפי' אמר פירות ערוגה זו תלושין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברין פירות ערוגה זו מחוברין יהיו תרומה על פירות ערוגה זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו והביאו שליש ונתלשו דבריו קיימין כלומר אע"פ שאין בידו לתלוש ולהפריש לתבואה שלא הביאה שליש לאו תבואה היא כדאמרי' בר"ה (דף יג.) ועשת את התבואה לשלש [השנים] אל תקרי לשלש אלא לשליש ואמרי' עלה בלישנא בתרא אמר רבה לא אמר ר"א בן יעקב אלא בשחת דבי כבשא אבל בשחת דבי שקיא לא. כלומר דתרתי בעינן שתהא התבואה כבר שחת כלומר שיהא ראוי לקצור ולהאכיל לבהמה דמילי דמנכר וחשוב [בעינן] אבל באגם כלומר שאין התבואה עליין אלא צמחים רכים **שיש בהן כדי לכוף לא** דכיון דלא חשיב **לא חייל עליה שם** למפרע ואגם מלשון הלכוף כאגמון ראשו ובעינן נמי שיהא האי שחת דבי כבשא כלומר שדה בית הבעל ששותה במי גשמים אבל בשחת דבי שקיא דהיינו שדה בית השלחין שצריכה להשקות לא אמרי' דכיון דעבידא דפסלא כי לא משקה לה כדבעי לה כמי שלא בא לעולם כלל הוא ורב יוסף אמר אפי' בשחת דבי שקיא כלומר הואיל והגיע לכלל שחת ואמרי' עלה כמאן אזלא הא דתניא האומר לחברו אם ילדה אשתך נקבה תהא מקודשת לי לא אמר כלום ואמר ר' חנינא לא שנו אלא שאין אשתו דשחת דהאי נמי כשחת דבי כבשא דמי שנגמרו בידי שמים הוא הילכך מהני מלר"א בן יעקב ואע"ג דר"א בן יעקב בעי דלימא משיביאו. מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין כמאן בשהוכר עוברה ודברי הכל כלומר דבין לרבה בין לרב יוסף הוכר עוברה בעינן דומיא שליש ויתלשו והכא לא אמר לכשתלד איכא למימר דכיון דאמר אם ילדה תהא מקודשת כאומר לכשתלד דמי ולפי זה צ"ל דהתם בריש פרק מי שמת [דף קמב.] דאמרי' דלימא ליה לכשתלד עלה דמתני' דתנן האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה דמשמע דכאורה דאומר אם ילדה לא משמע לכשתלד צ"ל דה"ק ולימא ליה דמתני' לכשתלד קאמר דלישנא הכי משמע ואחרים אומרים דרבי חנינא מוקי לה דאמר בהדיא לכשתלד אבל הר"ם במז"ל כתבה בפ"ז מהלכות אישות באומר אם ילדה: ונרסי' תו עלה בגמ' אמר אביי ר"א בן יעקב ורבי ור' מאיר כולהו סבירא להו אדם מקנה דבר שלא בא לעולם [נראה אע"ג דאביי אוקים מילתא] דר"א בן יעקב בשטה דאלמא ס"ל דלית הלכתא כר"א בן יעקב לא פליג בהדי רבה ורב יוסף בדינא דכולהו מודו **דשחת דבי כבשא לדבר שבא לעולם הוא** ומהני בתרומה ואשתו **מעוברת נמי בשהוכר עוברה** מקודשת מיהו רבה ורב יוסף טרחי לאוקמי מלתיה דר"א בן יעקב בשחת דהוי דבר שבא לעולם כי היכי דתיקום אליבא דהלכתא דקיימא לן משנת

ואם לאו אינה מקודשת:

גמ' אמר ריש לקיש והוא שנתן לה שוה פרוטה משלו אבל בשכר לא ובשכר מאי טעמא לא משום דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף והויא לה כמלוה והמקדש במלוה אינה מקודשת:

יום ר

מתני' על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת מת האב הרי זו מקודשת מת הבן מלמדין האב שיאמר לא רציתי (דף סד:) קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן זה אומר אני קדשתיה וזה אומר אני קדשתיה שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד

ר"א בן יעקב קב ונקי ואביי ס"ל דרבי אליעזר בן יעקב אפי' באנס ואפי' בפחות מכן אמר דקסבר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ומ"ה אוקמיה בשטה ומיהו כולהו מודו דפחת והוכר עוברה בא לעולם מיקרי וזה נראה לעת הר"ם במז"ל בפ' הנזכר שפסק כר' חנינא דבשהוכר עוברה מקודשת ולפי זה מזכה לעובר בשהוכר עוברה קנה. ולא מיחוור דהתם בפ' מי שמת (דף קמא:) מסקינן גבי ההוא דא"ל נכסאי להאי דמעברת דלא קנה אע"ג דמשמע דהוכר עוברה הוה מדקאמר להאי דמעברת ואקשינן נמי עלה מדתנן אם ילדה אשתי זכר יטול מנה וא"ל משנתינו איני יודע מי שנאה והוינן בה ולוקמה כר"מ וכו' ואם איתא לוקמה בשהוכר עוברה ולדברי הכל ומייתינן נמי הא דתנן תינוק בן יום אחד נוחל ומנחיל ודייקינן בן יום אחד אין **אבל עובר לא** ומשמע לכל עובר ממעטינן דלוקא בן יום אחד קאמר אלמא אפי' הוכר לא מקרי בא לעולם ורבה ורב **יוסף נמי סבירא להו** כאביי לר"א אדם מקנה דבר שלא בא לעולם ור' חנינא **נמי לאמר בשהוכר עוברה** מקודשת משום דס"ל דר"א קאמר הכי והאי דלחקו רבה ורב יוסף לפרושי מלתיה דר"א בן יעקב בפחת לאו משום דתיקום אליבא דהלכתא אלא משום דלישניה דר' אליעזר מוכח דבעינא **בא לעולם קנת דאי לא** הוה ליה למימר דכשיבאו בעולם ויביאו שליש ויתלשו והאי דאוקמא אביי ליה בשטה בהדי ר' מאיר אע"ג דסבירא ליה דרבי מאיר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם אפי' בפירות דקל דליתנהו בעולם כלל היינו טעמא משום דאע"ג דלא שוו אהדדי לגמרי מ"מ בחדא שיטתא אזלי דאדם מקנה דבר שלא בא לעולם ויש לנו כיוצא בזה בפ"ק דסוכה (דף ז:) דאמרינן כולהו ס"ל סוכה דירת קבע בעינן אע"ג דפליגי אהדדי כמו שכתבתי שם ורבינו שמואל ז"ל מפרש כן כל שטה האמורה בתלמוד בלשון כולהו ס"ל אבל כששנאה בלשון אמרו דבר אחד שוין לגמרי ויש מי שאומר דבכי האי גונא לא חשיבא שטה דאפשר דהוי הלכתא כותייהו אבל היכא דאמרינן רבי פלוני ורבי פלוני כולהו סבירא להו [כי הכא] הויא שטה שהיא קבלה ביד הגאונים דלית הלכתא כחד מינייהו מפני שאף על פי שהולכין בשטה אחת אין כל דבריהם שוין ואין מודים זה לזה כי הא דשמעתין דאמרי כולהו ס"ל ופליגי אהדדי ובנין אב שבכלן שממנה למדו הגאונים ז"ל שאין הלכה כשטה בפ' איזהו נשך (דף סט.) דאמרי' רב עיליש טובל עמו בעיר הוה ואמר רב נחמן הלכה כר' יהודה והלכה כר' יוסי והלכה כרשב"ג א"ל שטה אתמר דאי לא תימא הכי הלכה הלכה למה לי לימא הלכה כר' יהודה למיקל מכלהו אלא ש"מ שטה אתמר והתם נמי לא מודו אהדדי וכל כי האי גוונא מסתמא לית הלכתא כחד אלא היכא דפסיק תלמודא בהדיא כחד מינייהו. הלכך ליתא לדרבי אליעזר בן יעקב כלל ואפי' בפחת לדי כבשא והאומר אם ילדה אשתך נקבה מקודשת לי אף על פי שהוכר עוברה אינה מקודשת ומזכה לעובר לא קנה על שיצא לאויר העולם אלא בעובר דיליה לפי שדעתו של אדם קרובה אצל בנו וכדאיתא התם: [דף סג.] מתני' **על** מנת **שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל. בפעולת יום אחד: גמ' והוא שנתן לה** שוה פרוטה. **ואמר לה התקדשי לי בפרוטה זו על מנת וכו'. והא אתא לאשמעינן תנא דידן דבשכר דבורו ובשכר פעולה לא מיקדשה דישנה לשכירות מתחלה ועד סוף ומלוה היא**

ודייקינן לה בגמ' מדתני על מנת דתנאה **משמע ולא קתני בשכר** דאלמא אינה מקודשת באותו שכר ואי לא מאי קמשמע לן מתני' הא פשיטא דתנאי זה מועיל כשאר תנאין דעלמא: **מתני' ע"מ שירצה אבא. אביו של חתן: רצה האב.** מפרש בגמ': **מלמדין וכו'. כדי לעקור את הקדושין למפרע ולא תזקק ליבום:** גרסי' עלה דמתני' בגמ' **מאי ע"מ שירצה אבא** אילימא על דאמר אבא אין. כלומר דליסגא דשירצה דאמר אין משמע והיינו דקתני רצה **האב כלומר דאמר אין ה"ז** מקודשת בודאי ואפי' ימחה לאחר מכן לפי שכל תנאי שהוא בקום עשה כל שקיימו נתקיימו הקידושין וא"א שיתבטלו לאחר מכן ודקתני ואם לאו אינה מקודשת [ה"ק דאי לא אמר אין אינה מקודשת ודאי על שיתרצה ויאמר אין ואם מת ולא אמר אין אינה מקודשת] כלל מיהו כל שיאמר אין מקודשת גמורה ואפי' מיחה תחלה שכיון שתנאי זה תלוי בקום עשה באי זו שעה שנתקיים חלו הקדושין והכי מוכח בתוספתא בפ"ג דמכילתין ע"מ שירצה אבא אע"פ שאמר האב איני רוצה הרי זו מקודשת שמא יתרצה האב לשעה אחרת ע"כ ומקודשת דקתני בתוספתא היינו לומר שחוששין לקדושיה ופרכי' אי דאמר אין משמע אימא מציעתא מת האב הרי זו מקודשת והא לא אמר אין כלומר דליכא לאוקמא בדאמר אין דאי הכי מאי איריא מת אפי' אי נמי כיון שכבר נתקיים התנאי והיינו רישא רצה האב מקודשת ובדין הוא דהוה מצי למפרך מסיפא דקתני מת הבן מלמדין את האב שיאמר איני רוצה כלומר כדי שתהא מותרת לשוק לאלתר ואי דאמר אין משמע היאך מתירין אותה ניחוש שמא יאמר אין לאחר מכן ויקלקלנה למפרע שכבר כתבתי דכל אימת דאמר אין אפי' אחר מחאה מקודשת משעה ראשונה דכל האומר ע"מ כאומר משעה ראשונה דמי אלא דכיון דאשתכח פרכא להדיא ממציעתא לא חש לפרכא דסיפא דלא ברירא כולי האי ועוד דהוה מצי למלחייה דלא חיישי' דשמא יקלקלנה בכך ומיהו ולאי אינו נראה להתירה לכתחלה בספק זה. אלא ע"מ שישתוק כלומר דעל מנת שירצה אין משמעו דאמר אין אלא שישתוק והיינו דקתני רצה האב מקודשת כלומר שכיון **ששתק בשעת שמיעה מקודשת** גמורה ואפי' מיחה אחר כך שכיון ששתק כבר נתקיים התנאי ואם לאו אינה מקודשת כלומר **אם לא שתק בשעת שמיעה משמע אלא שמיחה** אינה מקודשת אע"פ ששתק אח"כ לישתוק ולאי בשעת שמיעה משמע שאי אפשר שיהיה משמעו שכל זמן שישתוק יתקיים ואפי' מיחה תחלה שאם כן למה התנה שהרי אם לא ישמע לעולם מקודשת כלקתני מת האב הרי זו מקודשת ואם ישמע וימחה וישתוק אחר כך נמי מקודשת ואי אפשר שלא יפסוק כלל מלמחות אלא ולאי **שישתוק בשעת שמיעה** משמע ומציעתא דקתני מת האב הרי זו מקודשת על כרחין בשלא שמע איירי דאי שמע היכי דמי אי דאישתיק כבר נתקיים התנאי ומאי איריא מת ואי שמיחה אמאי מקודשת אלא על כרחין בשלא שמע ואפ"ה מקודשת דמי שמתנה על מנת שישתוק אין דעתו שישמע **וישתוק אלא דעתו שלא ימחה והרי לא מיחה ומיהו אין** דינו לגמרי כאומר שלא ימחה דבאומר שלא ימחה אפילו שתק תחלה ואפילו אמר אין יכול למחות לאחר מכן שכיון שתלה הדבר במחאתו כל זמן [שמיחה] נתבטלו הקדושין כמו שיתבאר בסמוך ובמתנה על מנת שירצה שפירושו **שישתוק כיון ששתק בשעת שמיעה** אף ע"פ

שמיחה אחר כך מקודשת שכבר נתקיים התנאי שתלה בו ותמיהני תנאי זה מהו עניינו אם אתה אומר שהוא תנאי בשב ואל תעשה כעל מנת שלא תשתי יין א"כ שתק **האב בשעת שמיעה** ואחר כך **מיחה למה מקודשת והרי כל** תנאי שהוא בשב ואל תעשה אפשר לו להתבטל לעולם ואם הוא כתנאי שהוא בקום עשה מת האב ולא שמע למה מקודשת והרי לא נתקיים המעשה כלל ונראה לי דהיינו טעמא משום לתנאי זה ולאי עניינו שב ואל תעשה ולפיכך כשמת **ולא שמע מקודשת שהרי לא** נעשה הפך התנאי ומיהו כיון שהוציאו בלשון מעשה לאמר על מנת שירצה לינו כתנאים שהם בקום עשה שכיון שנתקיימו במעשה פעם אחת ליין ולאי אפשר להם להתבטל לעולם ופרכינן אי הכי אימא סיפא מת הבן מלמדין את האב שיאמר איני רוצה אמאי והא שתיק כלומר בשעת שמיעה וכיון ששתק כבר נתקיים התנאי וליכא לאוקמה בשלא שמע האב וה"ק מלמדין את האב שאם ישמע יאמר איני רוצה דליסנא דמלמדין **אותו לומר איני** רוצה [משמע דמיירי במי ששמע כבר ומלמדין אותו עכשיו שיאמר איני רוצה] ואם איתא דלא מהניא האי תקנתא אלא בשלא שמע ה"ל לפרושי אלא לאמר לה על מנת שלא ימחה כלומר לסיפא לאו ארישא סמיך ובאומר על מנת שישתוק **אלא באומר בפירוש שלא ימחה** וסיפא הכי קאמר שיש תנאי שלינו נותן שאם **מת מלמדין וכו'** והיינו באומר בפירוש שלא ימחה ומיהו רישא באומר על מנת שירצה מתוקמא כדמוכח בסמוך ופרכינן עלה לאי הכי רישא ומציעתא בחד טעמא וסיפא בחד טעמא כך היא הנירסא במקצת ספרים וה"פ דרישא ולאי לא מתוקמא באומר שלא ימחה דא"כ היכי קתני רצה האב מקודשת דהא כיון שתלה הדבר במחאתו אפילו שתק בשעת שמיעה או אמר אין יש בידו למחות אח"כ אלא ולאי סיפא בלחוד הוא דמתוקמא בשלא ימחה אבל רישא ומציעתא בשישתוק כלאוקימנא מעיקרא וה"ה דהוה מצי לאוקמא מציעתא בשלא ימחה כי סיפא ומש"ה **מת האב ולא מיחה מקודשת** ועל מנת שירצה דרישא פירושו לאמר אין [כלאמרינן] מעיקרא אלא משום דאוקימתא דסיפא לא הוי כליסנא דמתניתין ניחא ליה לאוקומה מציעתא בהדי רישא לקיומי ליסנא דמתני' בכל מאי דאפשר ליה ורש"י ז"ל גריס רישא בחד טעמא ומציעתא וסיפא בחד טעמא כלומר דרישא בדאמר אין ומציעתא וסיפא באומר על מנת שלא ימחה ולהך נוסחא על מנת שירצה פירושו לאמר אין והאי דלא אוקי מציעתא בהדי רישא ונימא דשירצה פירושו שישתוק היינו טעמא משום דכיון דיכלינן לקיומי מאי דסבירא לן מעיקרא דעל מנת שירצה היינו לאמר אין מקיימין לה משום דשירצה הכי משמע ועוד דעדיף טפי למימר דמת האבות הבן בחד גוונא איירי ומהדרינן א"ר ינאי אין כלומר לאין ולאי מתניתין בתרי טעמי מתוקמא ואמרי' עלה אמר ריש לקיש ש"מ מלדבי ינאי דלחקינן ומוקמינן מתניתין בתרי טעמי [אליבא דחד תנא] ולא מוקמינן בתרי תנאי [ובחד טעמא] כלומר לאוקומה כולה **באומר ע"מ שירצה וכלקתני ומי ששנה זו לא שנה זו דתנא דרישא סבר לשון שתיקה הוא וכיון ששתק חלו קלושין מיד ותנא דסיפא סבר לשון שלא ימחה הוא** ואין הקלושין חלין על שימות ורב יוסף אמר לעולם חד טעמא הוא ומאי **ע"מ שירצה אבא ע"מ שלא ימחה** מכלן ועל ל' יום כלומר לרב יוסף סבר לעל מנת שירצה שלא ימחה משמע ומיהו בתולה זמן במחאתו עסקי' ומש"ה קתני דרצה **האב להיינו שלא מיחה** בתוך שלשים יום **מקודשת לא רצה כלומר שמיחה** בתוך זמן זה אינה מקודשת מת האב כיון שלא מיחה מקודשת מת הבן מלמדין את האב שימחה בתוך זמן זה וכתב הרמב"ן ז"ל למסתברא דהלכה **כרב יוסף למוקי לה למתני'** כפשטה ולא לחיק לאוקמא בתרי טעמי והר"ס במז"ל כתב בפרק [שביעי] מהלכות אישות האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שירצה אבי רצה האב מקודשת לא רצה או ששתק או שמת קודם שישמע הדבר אינה מקודשת על מנת שלא ימחה אבי שמע ומיחה אינה מקודשת לא מיחה או שמת הרי זו מקודשת מת הבן ואחר כך שמע האב מלמדין את האב שיאמר איני רוצה כדי שלא **יהו שם קלושין ולא** תפול לפני יבם ע"כ נראה מלבריו שהוא סובר לעל מנת שירצה פירושו לאמר אין ואף הרשב"א ז"ל כתב לרב יוסף נמי הכי ס"ל לשירצה משמעו לאמר אין וכי קאמר לאמר לה על מנת שלא ימחה אבא היינו לאמר הכי בהדיא ואף על גב לתנן על מנת שירצה. לאו לאמר לה הכי אלא למשום למי שאינו מוחה הוא מתרצה נקט לה בהאי ליסנא וסמך בזה על בנות משנתינו שאינן מתיישבות אלא בכך ומסרו לחכמים אבל אומר על מנת שירצה [לאמר אין משמע כלקס"ד מעיקרא והביא ראיה מהתוספ' דתניא על מנת שירצה] פלוני אע"פ שאמר איני רוצה מקודשת שמא ירצה לאחר שעה על שיאמר רוצה אני אם אמר רוצה אני מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שירצה אבא אע"פ שלא רצה האב הרי זו מקודשת [שמא יתרצה לאחר שעה מת האב הרי זו מקודשת] שמא נתרצה האב שעה אחת [לפני מיתה] מת הבן זה היה מעשה ולמדו את האב לומר שאינו רוצה אלמא מלקתני ה"ז **מקודשת שמא ירצה** לאחר שעה ש"מ לע"מ שירצה היינו שיאמר אין הלכך אע"פ שאמר איני רוצה חוששין לקלושין שמא יחזור ויאמר אין שאם היה משמעו שלא ימחה מכיון שאמר איני רוצה בטלו הקלושין ומיהו בבי למת **האב ומת הבן על** כרחין באומר על מנת שלא ימחה הן ובתרי טעמי מתוקמא וכי קתני על שיאמר רוצה אני אם אמר רוצה אני מקודשת ואם לאו אינה מקודשת לא נתברר לי פירושה שפשטה מראה למפליג בין על מנת שירצה למתנה שיאמר רוצה אני אם יכול לקיים הקלושין אחר שאמר איני רוצה לבעל מנת שירצה יכול ובעל מנת שיאמר רוצה אני אינו יכול ואינו נראה למה חלוק בין זה לזה ואפשר לה"ק לאם התנה שלא תתקלש על שיאמר רוצה אני כל שלא אמר כן יכולה להתקלש לאחר ושוב אין לחוש לקלושי ראשון לה"ל כמקלש לאחר שלשים יום ובא אחר וקלשה בתוך שלשים למקודשת לשני או שמא לינא אחרינא קאמר שאם התנה בלשון זה אפילו נתרצה בלשון אחר אינה מקודשת אלא נריך שיאמר רוצה אני לוקא מ"מ מלקתני חוששין לשמא יתרצה לאחר שעה משמע לשירצה היינו לאמר אין ואין זו ראיה ברורה ללאמא כי היכי לבבא למת האב ומת הבן מתוקמא באומר בפירוש שלא ימחה הכי נמי בבא לרישא מתוקמא **באומר בפירוש על מנת** שיאמר אין ואפשר שהר"מ במז"ל סומך לומר לשירצה היינו לאמר אין כליסנא לר' ינאי לריש לקיש נמי משמע לכוותיה ס"ל וזה על פי גרסת רש"י ז"ל שגורס רישא בחד טעמא ומציעתא וסיפא בחד טעמא שלפי גירסא זו שירצה משמע לאמר אין כמו שכתבתי למעלה אבל עליין אני תמה בלבריו במה שכתב לא רצה או ששתק או שמת קודם שישמע הדבר אינה מקודשת ולא היה לו לערב לא רצה ושתק עם מת לבמת מותרת לינשא ובלא רצה ושתק יש לחוש שמא יאמר אין וכלמוכח בתוספתא וכן במה שכתב לא מיחה או שמת הרי זו מקודשת לבמת מקודשת גמורה ובלא מיחה נריך לחוש לקלושי אחר שמא יחזור וימחה והראב"ד ז"ל השיגו במה שכתב מת הבן ואח"כ שמע האב מלמדין את האב שיאמר איני רוצה למאי איריא ואחר כך שמע לאפילו שמע קודם שמת הבן מלמדין אותו בכך כיון שלא קבע זמן למחאתו. ונמנינו למלין משמועה זו **לבמתנה על מנת** שיאמר אין רצה האב לאמר אין מקודשת אע"פ שחזר בו והולך ועומד ונווח וכן נמי נווח בתחלה ואחר כך **אמר אין מקודשת ואם מת האב**

כונס:

גמ' אמר רב נאמן ליתן גט ואינו נאמן לכנוס נאמן ליתן

גט דאין אדם חוטא ולא לו ואינו נאמן לכנוס אימר יצרו תקפו ורב אסי אמר אף נאמן לכנוס ומודה רב אסי באומרת נתקדשתי ואיני יודע למי נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיך שאינו נאמן לכנוס תניא כוותיה דרב אסי קדשתי את בתי ואיני יודע למי קדשתיה ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן אף לכנוס כנסה ובא אחר ואמר אני קדשתיה לא כל הימנו לאוסרה עליו והאשה שאמרה נתקדשתי ובא אחד ואמר אני קדשתיה אינו נאמן לכנוס מפני שמחפה עליו וכן הלכתא תניא בני זה בן שלש עשרה שנה ויום אחד בתי זו בת שתים עשרה שנה ויום אחד נאמן לנדרים ולערכין ולחרמין ולהקדשות אבל לא למכות ולא לעונשין:

(דף סד.) **מתני'** קדשתי את בתי קטנה קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא קטנה נאמן קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה והרי היא גדולה אינו נאמן נשבית ופדיתיה בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה אינו נאמן מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן יש לי

ולא אמר אין מותרת ואם מת הבן אסורה לינשא על שימות האב לפי (שאמרה) שאפי' אמר תחלה איני רוצה יש לחוש שמא יתרצה אחר כך ונמצאת מקודשת למפרע וזקוקה ליבם והטעם לכל זה שכל תנאי שהוא במעשה ולא נקבע לו זמן כל זמן שיתקיים אותו מעשה נתקיים התנאי ואם אמר על מנת שלא ימחה אפילו נתרצה האב תחלה אינה מקודשת ולאי שמא **ימחה ואם מיחה** נתבטלו הקדושין מיד ואע"פ שחזר ואמר רוצה אני והיינו דקתני מת הבן מלמדין את האב לומר איני רוצה כלומר ומתירין אותה מיד **מת האב ולא מיחה מקודשת** והטעם לכל זה לכל תנאי שהוא בשב ואל תעשה כל זמן [שלא] נעשה המעשה נתבטל התנאי כל שלא קבע זמן לתנאו ואם קבע הכל כפי מה שקבע ואם אמר על מנת שישתוק ושתק בשעת שמיעה מקודשת אע"פ שמיחה אח"כ שאע"פ שתנאי זה עניינו שב ואל תעשה כיון שהוציאו בלשון מעשה לאמר על מנת שישתוק דינו כתנאין שהן בקום עשה שכיון שנתקיימו התנאין במעשה פעם אחת דיין כמו שכתבתי למעלה ואם מיחה בשעת שמיעה אע"פ ששתק אח"כ אינה מקודשת דודאי לזה נתכוין שהרי אי אפשר שלא ישתוק לעולם הילכך ולאי **שישתוק בשעת שמיעה** משמע **מת האב על שלא שמע מקודשת** לכיון לתנאי זה עניינו שב ואל תעשה כיון שלא נעשה הפך התנאי מקודשת ואם אמר על מנת שירצה כבר כתבתי שהר"ם במז"ל סובר שהוא כאומר על מנת שיאמר אין וכן לעת הרשב"א ז"ל והרמב"ן ז"ל סובר שהוא כאומר על מנת שלא ימחה ויש ללמוד מדינין אלו לדיני ממונות ולכל מקום שיש בו תנאי: מתני' **קדשתי את בתי וכו' שניהם נותנין גט. להתירה לאחרים:** [דף סג:] **גמ' אמר רב. הא דתנן בא א' ואמר [אני] קדשתיה נאמן ליתן גט קאמר לנאמן וסמכינן עליה שהוא קידש וגיטו גט** שאין אדם חוטא ולא לו **בדבר שאינו נהנה ממנו להתיר אשת איש חנם** בלא קבלת גט מן המקדש ואע"פ שהוא לישא אותה היה מתכוין תחלה אפ"ה כיון שהוא רואה **שאנו אוסרין אותה עליו** אם איתא שלא קדשה היה מודה בדבר: ורב אסי אמר אף נאמן לכנוס **דלא חציף למימר גבי האב שקבל הקדושין אני הוא למירתת דלמא מכחיש ליה ואמר ידענא דלאו את יהבת לה קדושין** ואע"פ שאין דבר שבערוה פחות משנים ועל אחד להימין לומר מת בעליך היינו טעמא משום דאיהי דייקא ומינסבא ומתוך חומר שהחמרת עליה בסופה והכא ליתיה להאי טעמא התם הוא להוציאה מחזקתה אבל זה שמעמידה בחזקתה אלא שאומר שנתקדשה לו נאמן: ומודה רב אסי **באומרת נתקדשתי** וכו' שאינו **נאמן לכנוס.** מפני שמחפה עליו כדאיתא בסמוך. ומיהו אם יש עד אחד שמעיד שהוא קדשה נאמן דאין אדם חוטא ולא לו פי' קדשתי את בתי וכו' ובא אחד ואמר אני קדשתיה נאמן אף לכנוס **למירתת לאב ולאי לא יחפה עליו אבל האשה שקבלה קלושין ואינה יולעת ממי ובא אחד וכו' לא מירתת דיולע הוא שתהא מחפה עליו ותתרצה בו ותכחיש את כל הבא לומר עול אני הוא** וקיימא לן כרב אסי דנאמן אף לכנוס וכתב הר"ם במז"ל בפ"ט מהלכות אישות שאינו צריך קלושין אחרים ומיהו

משמע לבסוף שאם רצו אחד נותן גט ואחד כונס ששני שבא לכנוס אחר גרושי ראשון שצריך קלושין אחרים שהרי הראשון הכניסה בספק על זה וכן כתב הרשב"א ז"ל ואמרו בירושלמי [פירקן הלכה ז] למאי לאמרינן לנאמן לכנוס אין למלין ממנו לדבר אחר אחד משלותי מכרתי ואיני יולע למי מכרתיה בא אחד ואמר אני לקחתיה לא כל הימנו ובירושלמי [שם] הקשו למ"ל נאמן לכנוס ואמרו מתניתין פליגא עליה המביא גט ממדינת הים ואמר בפני נכתב ובפני נחתם לא ישא את אשתו ומשני תמן הוחזקה אשת איש [בפני] הכל ברם הכא לא הוחזקה אשת איש אלא בפני שנים לכשיבאו שנים יאמרו פלוני קלש כלומר אין זה אלא שמברר לבורו של אב לשמא כשיבאו עלי הקילושין יאמר שהוא קלשה. ולאמרי' כנסה ובא אחר ואמר אני קלשתיה לא כל הימנו לאוסרה עליו כתב הרשב"א ז"ל למסתברא ללא סוף לבר כנסה ממש אלא כיון שהתירוה לכונסה אע"פ שלא כנסה כלאמרי' בכתובות בפרק האשה שנתארמלה (לף כג.) גבי שבויה לאם משנשאת באו עלים לא תנא ואיתמר עלה אמר רב יהולה אמר שמואל לא נשאת נשאת ממש אלא כל שהתירוה לינשא אף על פי שלא נשאת ומאי לא תנא לא תנא מהתירה הראשון אבל בא שני קודם שהתירוה לראשון ועמל ראשון וכנסה מוציאין אותה מילו כיון שכנס שלא ברצון חכמים והכי איתא בירושלמי [שם] רבי זעירא ור' יוסא בשם ר' יוחנן קלש אחל מהם וכנס מוציאין מילו ולא למי לשנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת (יבמות לף פח:) ללא תנשא ואם נשאת לא תצא אע"פ שכנס שלא ברצון חכמים לשאני התם שנשאת ע"פ עלים. ולאמרי' באשה שאמרה נתקלשתי ואיני יולעת למי ובא אחל ואמר אני קלשתיה אינו נאמן לכנוס מפני שהיא מחפה עליו כתב הרשב"א ז"ל לנראין הלברים שאם כנסה אין מוציאין אותה מילו שמן הספק אתה בא לאוסרה עליו ולהוציאה מתחתיו אל תוציאנה מתחתיו מספק ומיהו נהי לאינו נאמן לכנוס נאמן הוא ליתן גט וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק הנזכר שהיא מותרת לכל אלם חוץ ממנו לחיישינן להערמה שמא עיניו נתן בה: תניא בני זה בן י"ג שנה ויום אחל וכו'. בן י"ג שנה ובת שתים עשרה נלריהם נלר והקלישן הקלש ולענין עונשין של כל המצות אם הביאו שתי שערות סימן הן והרי הם גלולים לכל לבר אבל קולם לכן אין נלריהן נלר ואין הקלישן הקלש ואם הביאו שתי שערות חוששין שמא שומא בעלמא הם ואינן נענשין על שום עבירה: **ולחרמין. אם החרים מנכסיו הוי חרם לבלק הבית וכן אם אמר ערכי עלי נערך: אבל לא למכות. להחזיק שערות שלהן בחזקת סימן ללקות ולהענש** עליהן לאף על גב ללגבי בת [לף סל.] הימניה רחמנא לאב לכתיב את בתי נתתי לאיש הזה לוקא לאיסורא הוא להימניה אבל לקטלא לא הימניה: מתני' **קלשתי את בתי קטנה** קלשתיה וגרשתיה. קבלתי גיטה והרי היא קטנה **עכשיו כשאמר עליה** כן: **נאמן. לפוסלה מן הכהונה:** [לף סל.] **והרי היא גלולה.** בוגרת משגללה **אמר כן ובקטנותה לא אמר: אינו נאמן.** ומותרת לכהן: **נשבית ופליתיה. והרי היא פסולה לכהונה ולתרומה משום ספק זונה:**

אחים אינו נאמן:

(דף סד:) המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל:

גמ' (דף סד.) מ"ש רישא גבי קדושין דנאמן ומאי שנא סיפא גבי שבויה דאינו נאמן אמר רב אשי רישא רחמנא הימניה כדרב הונא דאמר רב הונא אמר רב מנין לאב שנאמן לאסור את בתו מן התורה שנאמר (דברים כ"ב:ט"ז) את בתי נתתי לאיש הזה אסרה התירה לנשואין הימניה רחמנא לאב

אינו נאמן. בגמ' מפרש טעמא. וכי אמרינן דקדשתיה וגרשתיה נאמן דוקא בתוך כדי דיבור אבל היכא שהוחזקה אשת איש על פיו אינו נאמן לומר לאחר זמן גרשתיה דלא הימניה רחמנא בגירושין: מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים. ואין אשתי זקוקה ליבם: יש לי אחים. וזקוקה ליבם והיא היתה על הנה בחזקה שאינה זקוקה ליבם: גמ' לאיש. אסרה על הכל שאין אנו יודעין למי וכי אמר הזה התירה לזה: לנישואין הימניה רחמנא. אם נערה היא או קטנה אבל בבוגרת לא אשתעי קרא לנערה כתיב הלכך לא מהימן כלל מסגלה אבל בשבויה לא הימניה רחמנא כלל ואם תאמר להימניה כי אמר נשבית מגו דאי בעי אמר קדשתיה בביאה לפסול לה למפסלה נמי מכהונה ומתרומה ומהימן בהכי דהא בנשואין הימניה רחמנא לאו קושיא היא דבקדושי ביאת איסור לא אשכחן דהימניה והכי מוכח להדיא בירושלמי [בפירקן הלכה ח] קדשתיה לא' מכל הפסולין לה נאמן הבעלתיה לא' מכל הפסולין לה אינו נאמן ואכתי קשיא נהימניה בשבוייה מגו דאי בעי אמר קדשתיה וגרשתיה דמהימן ופסיל לה מכהונה יש לומר דמגו לאחי טענה לא אמרינן והכא אחי טענה הוא לפי שעכשיו הוא רוצה לפוסלה בין לענין תרומה בין לענין כהונה וכי אמר גרשתיה לא פסיל לה אלא לכהונה וכ"ת תינח בת כהן בת ישראל מאי איכא למימר שהרי כל כך הוא פוסל אותה כשאמר קדשתיה וגרשתיה כאילו אמר נשבית ואילו תנא פסיק ותני אינו נאמן נ"ל דהיינו טעמא משום דכיון דבנשבית פוגם אותה יותר שאילו היתה בת כהן היתה פסולה מן התרומה ובקדשתיה וגרשתיה אינו פוגם אותה כל כך מש"ה אפילו בבת ישראל אינו נאמן ואחרים אמרו דכיון דמה שהאמינה תורה לאב חדוש הוא שהרי לא היה ראוי להיות נאמן יותר מעל אחד לעלמא דיינו שנאמין אותו באותה טענה עצמה אבל אין אומרים מגו מחמת דאין לנו בו אלא חדושו בלבד: גרסי' בגמ' [דף סז.] עלה דמתני' דתנן מי שאמר בשעת מיתתו יש לי בנים נאמן וכו' אלמא נאמן להתיר ואין נאמן לאסור לימא מתני' דלא כרבי נתן דתניא בשעת קדושין אמר יש לי בנים. כלומר כדי שלא תלאג מן היבום ותתרצה לו ומיהו כשקדשה לא אמר על מנת: ובשעת מיתה אמר אין לי בנים או שבשעת קדושין אמר אין לי אחים. כלומר ואין לאוג מן היבום: ובשעת מיתה אמר יש לי אחים נאמן להתיר ואינו נאמן לאסור דברי רבי. כלומר נאמן במה שאמר בשעת קדושין ואינו נאמן במה שאמר בשעת מיתה: ר' נתן אומר אף נאמן לאסור. ונ"ל דרבי רבותא קמ"ל דאע"ג דאיכא למימר למאי לאמר בשעת קדושין לא אמר אלא כדי שתתרצה אשתו בקדושיו ובשעת מיתה דלא איכפת ליה במידי קושטא קאמר אפ"ה נאמן להתיר משום דאיכא למימר מה לי לשקר כדאמרינן לקמן ואינו נאמן לחזור בו מדבורו הראשון ולאסור ולישנא דאף דקאמר ר' נתן ה"ק כי היכי דמודינא לך שהיה נאמן להתיר אילו לא חזר בו מדבורו הראשון כך נאמן לאסור כשחזר בו. ומסקנא דשמעתין אלא אמר אביי מתני' דלא מוחזק לן לא באחי ולא בבני אמר יש לי בנים נאמן יש לי אחים אינו נאמן דאו כל כמיניה לאסרה אכולי עלמא. כלומר מתני' דלא מוחזק לן האי גברא בשעת מיתה לא באחי ולא בבני וקיימא הך איתתא בחזקת שאינה זקוקה ליבם הלכך אמר יש לי בנים אחזקה קמייתא הוא למוקים לה ונאמן ואי בתר הכי אתא אינש ואמר אחוה דמיתנא אנא לא כל כמיניה למפיק לה מחזקתה והא דאוקמא בדלא מוחזק לן באחי היינו משום סיפא דלא מני לאוקומה במוחזק לן באחי

לא"כ היכי קתני יש לי אחים אינו נאמן אבל רישא דיש לי בנים נאמן אפי' בדמוחזק לן באחי הוא שהרי אינו עוקר חזקתו אלא שבא להתירה מגל אחר והכי אמרינן בהדיא בפרק יש נוחלין (דף קלל:) גבי האומר זה בני נאמן דאפילו היכא דמוחזק לן דאית ליה אחי מהימן: ברייתא דמוחזק לן באחי ולא מוחזק לן בבני דאמרינן מה לי לשקר אמאי קאמר למפטרה מיבם מני פטר לה בגיטא ורבי סבר מה לי לשקר כעדים דמו ואתו עדים ועקרי חזקה ורבי נתן סבר מה לי לשקר כחזקה דמי ולא אתיא חזקה ועקרה חזקה. כלומר ברייתא דקאמר רבי נתן [אף] נאמן לאסור דמוחזק לן האי גברא באחי ולא שיש עדים בדבר אלא חזקה בעלמא שכך שמענו עליו קודם קדושין וכי אמר בשעת קדושין יש לי בנים ואין לי אחים אי לאו דהדר ביה בשעת מיתה הוי מהימנינן ליה דאמרינן מה לי לשקר אמאי קאמר. כלומר למאי קא מהני ליה האי דבורא. אי למפטריה מיבם הוא דקא אתי מני אמר לה פטרנא לך בגיטא מחיים סמוך למיתתו וכי הדר ביה בשעת מיתה בהא פליגי דרבי סבר מה לי לשקר דשעת קדושין כאילו באו עדים בדבר דמי ועקר ליה לחזקה דהוה מחזקינן לה מעיקרא באחי בלא בני וקיימא לה הך איתתא בחזקת שאינה זקוקה ליבם וכי אתא בשעת מיתה לאפוקה מחזקתה לאו כל כמיניה ור' נתן סבר וכו' ולא אתיא חזקה דמה לי לשקר ועקרה לחזקתה קמייתא דהוה קאי ביה קודם קדושין לאוקמה להך איתתא בחזקת שאינה זקוקה ליבם למיפסל דבוריה דבשעת מיתה ומיהו אי לא הוה הדר ביה הויא שריא לעלמא דנהי דלא אתיא חזקה ועקרה חזקה לגמרי ארועי מיהא איתרעאי וכל כמה דלא איתכחש דבוריה קמא מהימן דאין אדם חוטא ולא לו ואילו אית ליה אחי הוה הדר ביה בשעת מיתה עד כאן לשון רש"י ז"ל. ולענין הלכה משמע דקי"ל כרבי דאינו נאמן לאסור דהא מה לי לשקר כעדים דמו דקיימא לן (עירובין דף מו:) הלכה כרבי מחברו ואע"ג דבפרק קמא דבבא בתרא (דף ה:) וביבמות פרק האשה שלום (דף קיז:) איבעיא לן אי אמרינן מגו אפי' במקום חזקה או לא התם הוא דמגו שהיה יכול לטעון טענה אחרת דלא עדיף האי מגו כולי האי אבל הכא מגו דבידו הוא שהיה יכול לומר לעדים כתבו גט לאשתי סמוך למיתתו וכאותו שאמרו ביבמות פרק רבן גמליאל (דף נב.) כתבו גט לארוסתי לכשאכנסנה אגרשנה הרי זה גט אי נמי שהיה יכול לכתוב לה עכשיו שתתגרש בו מעכשיו ולשעה אחת סמוך למיתתו ומה לי לשקר דבידו כעדים דמו וא"ת והיכי אמרינן דהאי מגו כעדים דמי והאמר בפרק יש נוחלין [ל' קלל:] גבי זה בני נאמן מפרשינן טעמא הואיל ובידו לגרשה ואייתי' למפשט מינה דבעל שאמר גרשתי את אשתי [נאמן ומסיק דאינו נאמן אלמא] חיישינן לה אפי' מכאן ולהבא אין מאמינין אותו יש לומר שאין אומרי' מיגו ואפי' במה שבידו לאחי טענה אבל הכא הרי בידו לפוטרה מן היבום ולא מרוויח לה טפי במאי דקאמר השתא ועדיין יש לדקדק דאי קיימא לן כרבי נקיטינן דאפילו בדמוחזק לן דאית ליה אחי נאמן לומר אין לי אחים ואילו בפרק יש נוחלין (דף קלה.) אמרינן ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה חדא דמוחזק לן דלית ליה אחי ועוד הא אמר בשעת מיתה דלית ליה אחי אמר ליה אביי הא איכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחי ומסקנא אמר ליה רבא לרב נתן בר אמי זיל חוש לה אלמא כל היכא דמוחזק דאית ליה אחי לא מהימן איהו

למימר דלית ליה וניחא לי דהתם שאני דאיכא הכא קלא דאיכא דשהי במדינת הים וכל היכא דאפשר למיקם עלה דמילתא אפומא דסהדי נטרינן להו ולא מקילינן באיסור אשת איש אבל בחזקה [בעלמא] **שאין אנו יודעין שיש עדים בדבר** שיהא אפשר להתברר על פיהם נאמן משום מה לי לשקר והרב אלפסי ז"ל השמיט כל זה וכתב הרמב"ן ז"ל בספר המלחמות שסמך לו על מה שהביא משנתינו לאמר יש לי בנים נאמן שמשם יש ללמוד ג"כ לאומר אין לי אחים שהוא נאמן דליכא למימר דלא דמי משום דאומר יש לי בנים לא מרע לחזקה דאחים ואומר אין לי אחים מרע לה דליתא שהרי אפשר שהיו לו ומתו שאילו אומר לא היו לי אחים מעולם ודאי דלא מהימן והיינו ההיא דבפרק יש נוחלין דאמרינן והא איכא עדים במדינת הים דאלמא משום מגו לא מהימן לאכחושי קלא וחזקה אלו דבריו ז"ל ומכל מקום לפי זה מי שהיה מוחזק שיש **לו אחים ואמר** בשעת מיתה שאין לו אחים נאמן אבל הר"ם במז"ל כתב בפ"ג מהלכות יבום וחליצה שאינו נאמן ונראה שסמך לו על אותה סוגיא שבפרק יש נוחלין דאביי גופיה דאוקי הך אוקימתא הכא אמר התם הא איכא עדים במדינת הים וכו' ורבא נמי אסיק ואמר זיל חוש לה ולא הסכימה דעתו ז"ל באלו החלוקים שכתבנו: [דף סד:] מתני' מי שיש לו שתי **כתי בנות משתי נשים. שנשא שניה לאחר מיתת** ראשונה: **גדולות. כת הראשונה: קטנות. כת שניה: ואמר קדשתי את בתי הגדולה. אמר לבעל בשעת קדושין** קדשתי לך את בתי הגדולה: **כולן אסורות** חוץ מן הקטנה שבקטנות. מפרשינן בגמ' דבשאין בכת שניה אלא גדולה וקטנה עסקינן שאילו היו אמצעיות בכת שנייה אפילו לרבי מאיר היו מותרות משום דלא מקריא גדולה אלא א"כ **היא גדולה לגבי כל כת אחת** והיינו דלא קתני איני יודע אם אמצעיות שבקטנות. ואע"ג דלא קתני ואיני יודע אם אמצעיות שבגדולות אף על גב דודאי אסורות שהרי הן הגדולות **לכל כת שניה הנהו לא אצטריכו ליה** למתני דכיון דתני איני יודע אם קטנה שבגדולות ממילא משמע דכל שכן אמצעיות שבגדולות [אסורות]: **רבי יוסי אומר כולן מותרות** חוץ מן הגדולה שבגדולות. מפרשינן בגמ' דבהא קא מיפלגי ר"מ סבר מחית איניש נפשיה לספיקא ור' יוסי סבר לא **מחית איניש נפשיה לספיקא למימר מילתא דליתי בה לידי שאלה לחכמים וכי אמר גדולה גדולה ממש שבכולן קאמר: קדשתי את בתי הקטנה.** מתפרשה היא בבבא קמייתא: גמ' וקיימא לן ר' מאיר ור' יוסי הלכה כרבי יוסי ובגמ' פרכינן למימרא דרבי מאיר סבר מחית איניש נפשיה לספיקא ור' יוסי סבר לא מחית איניש נפשיה לספיקא והא איפכא שמעינן להו דתנן על הפסח. כלומר האומר קונם לדבר פלוני עלי על הפסח: אסור על שיגיע על שיהא פסח אסור **על שיצא על פני הפסח רבי מאיר אומר עד שיגיע.** כלומר ומשהגיע **אין כאן פני פסח ואע"פ שכל יום ויום של פסח פני הוא לחבירו לא מחית איניש נפשיה לספיקא שיהא צריך לשאול אי זה הוא וכי אמר פני קמא לכולהו קאמר: ר' יוסי אומר עד שיצא. דכל חד וחד הוי פני לחבירו ולא ידעינן הי ניהו ואפילו אחרון הוי תחלתו פני לסופו.** ואמרי' אמר רב מוחלפת השטה. כלומר הך דנדרים והתניא וכו' בניחותא וסוגיין נמי בנדרים בפרק קונם (דף סא:) הכי סלקא דמוחלפת השטה מיהו הכא בסוף סוגיין [דף סה.] אמרי' דבלישנא בעלמא קא מיפלגי מר סבר עד פני הפסח עד קמי פסחא ומר סבר עד דמפני פסחא לפי זה לא צריכין לאפוכי ההיא דנדרים. ולענין הלכה הר"ם במז"ל פסק בפ' עשירי מהלכות נדרים דהאומר **עד פני אינו אסור אלא עד שיגיע** לפי שסמך לו על סוגיא דנדרים דאתאמרא בדוכתה דמסקינן בה דמוחלפת השטה ועוד דהכא והתם מסייעינן ללישנא דמוחלפת השטה ואמרינן והתניא וכו' וכיון דקיימא לן דרבי מאיר ורבי יוסי הלכה כר"י נקיטינן דבאומר **עד פני הפסח אינו אסור אלא עד שיגיע** דרבי יוסי הכי אמר אבל הרמב"ן ז"ל פסק לאסור עד שיצא דלמסקנא דסוגיין דהכא לא צריכין לאפוכי ואע"ג דברייתא איפכא תניא טפי עדיף לאפוכי ברייתא מקמי מתני' הלכך נקיטינן לאסור עד שיצא דרבי יוסי הכי אמר: מתני' האומר לאשה קדשתיך וכו' **הוא אסור בקרובותיה.** דשוינהו עליה **חתיכה דאיסורא בהודאתו: ומותר בקרובות קטנה וכו'. שאין אמה נאמנת עליה ואף היא אינה צריכה גט דאי בעיא גט הויא ליה גרושתו** ונאסרת בקרוביו: **קטנה.** הבת: **גדולה.** האם. ואמרינן בגמ' דהך בבא דהיא אומרת לא קדשת אלא בתי צריכא דסד"א מדאורייתא הימניה רחמנא לאב ומדרבנן להימניה לדידה ותאסר ברתא בדבורא דידה קמ"ל: [דף סה.] גמ' מבקשין ממנו ליתן גט. אבבא דקדשתני והוא אומר לא קדשתיך קאי דכדי להתירה לינשא מבקשין ממנו ליתן גט ומיהו אין כופין משום דאמר לא ניחא לי לאתסר בקריבתה והכי איתא בגמ'. ומכאן נראה דכל היכא שנתן גט אע"פ שהוא אינו מודה בקדושין נאסר בקרובותיה כדי שלא יאמרו שהוא נושא קרובת גרושתו ומשום הכי אין כופין הא לאו הכי ודאי כופין דמאי איכפת ליה וכגון זו כופין על מדת סדום: **ואם נתן גט מעצמו. בלא בקשה:** כופין אותו ליתן כתובה. **דגלי דעתיה דקדשה** וכתב הרשב"א ז"ל דמסתברא דאם הוא חכם ויודע שהיא אסורה לעלמא ופירש שעל כן הוא כותב שלא תתעגן אין כופין אותו ליתן כתובה אבל אם לא פירש נראין הדברים שאף על פי שהוא יודע כופין אותו ליתן כתובה דסתם אמרו ע"כ ומשמע מהכא לכאורה דארוסה **יש לה כתובה** דליכא למימר דהכא כשכתב לה

בשבויה לא הימניה רחמנא:

(דף סד:) **מתני'** מי שיש לו ב' כתי בנות מב' נשים ואמר קדשתי את בתי הגדולה ואיני יודע אם גדולה שבגדולות או גדולה שבקטנות או קטנה שבגדולות שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות כולן אסורות חוץ מן הקטנה שבקטנות דברי רבי מאיר רבי יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הגדולה שבגדולות קדשתי את בתי קטנה ואיני יודע אם קטנה שבקטנות או קטנה שבגדולות או גדולה שבקטנות שהיא קטנה מן הקטנה שבגדולות כולן אסורות חוץ מן הגדולה שבגדולות דברי ר"מ ר' יוסי אומר כולן מותרות חוץ מן הקטנה שבקטנות:

גמ' וקיימא לן (עירובין דף מו:) דר' מאיר ורבי יוסי הלכה כר' יוסי:

(דף סה.) **מתני'** האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו קדשתיך והיא אומרת לא קדשת אלא בתי הוא אסור בקרובות גדולה וגדולה מותרת בקרוביו ומותר בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו קדשתי את בתך והיא אומרת לא קדשת אלא אותי הוא אסור בקרובות קטנה וקטנה מותרת בקרוביו ומותר בקרובות גדולה וגדולה אסורה בקרוביו:

גמ' קדשתני והוא אומר לא קדשתיך איתמר אמר שמואל מבקשין ממנו ליתן גט אמר רב ואם נתן גט

מעצמו כופין אותו ליתן כתובה:

איתמר אמר רב נחמן אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין לקדושיו ואפילו שניהם מודים וכן הלכתא ואי קשיא לך הא דתנן האומר לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה התם כגון דאמר לה קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו להם למד"ה:

גרסינן בפרק חמש עשרה נשים (דף טז:) אמר רב יהודה אמר רב אסי עובד כוכבים שקדש בזמן הזה חוששין לקדושיו חיישינן שמא מעשרת השבטים הוא ודוקא בדוכתא דקביעי כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי בנך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה והא איכא בנות ואמר רבינא בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך הא גמירי דבנתא דההוא דרא אצטרויי אצטרוי פי' נבקע הרחם שלהם ונעשו עקרות איכא דאמרי כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי לא זזו משם עד שעשאום עובד כוכבים גמורים שנאמר (הושע ה':ז') בה' בגדו כי בנים זרים ילדו:

(כאן דף סה:) מר זוטרא ורב * ורב אדא סבא בני דרב מרי בר איסור כ"ה בגמ' (ג"א) אחא סבא בריה דרב מרי בר יוסי פלוג נכסייהו בהדי הדדי אתו לקמיה דרב אשי אמרו על פי שנים עדים אמר רחמנא דאי בעו לא מצו הדרי בהו ואנן לא הדרינן או דלמא לא מתוקמא מילתא אלא בסהדי אמר להו לא איברו סהדי אלא לשקרי מהא שמעינן דהיכא דמודו בעלי דינין דקנו מהדדי לא מצי חד מנייהו למהדר ביה ואע"ג דלא הויא מילתא קמי סהדי דלא איברו סהדי אלא לשקרי:

עד אחד אומר נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן עד אחד אומר (דף סו.) שורך נרבע והלה שותק נאמן ותנא תונא עד אחד אומר נטמאת והלה אומר לא נטמאתי פטור טעמא דאמר הא לא אמר מהימן אביי אמר היא היא אמר אביי מנא אמינא לה דההוא סומא דהוה מסדר מתניתא קמי דמר שמואל יומא חד נגה ולא אתא שלח שליח אבתריה אדאזיל בהאי אורחא אתי איהו בהאי אורחא כי אתא אמר אשתו זינתה א"ל מר שמואל אי מהימן לך זיל אפקה ואי לא לא תפקה

לאם כן היאך מכחישין זה את זה והלא מספר כתובתה נלמוד שקדשה אבל אינה ראיה דאיכא למימר דבאתרא דכתבי כתובה והדר מקדשי עסקינן: המקדש בע"א אין חוששין לקדושיו ואפילו **שניהם מודים. לדברי הכל** ומפרשינן טעמא בגמ' [דף סה:] משום דילפינן דבר דבר ממון דכתיב התם **(דברים י"ט:ט"ו) על פי שנים עדים יקום דבר** וכתיב הכא (דברים כ"ד:א') כי מצא בה ערות דבר ופרכינן אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים **דכתיב אשר יאמר כי הוא זה הרי שסמך על מקנת הודאתו** אף כאן נימא דהודאת בעל דין כמאה עדים ומהדרינן התם לא קא מיחייב לאחריני. כלומר **אינו חב לאחרים בהודאתו זאת שאין נפסד אלא הוא.** אבל הכא קא מחייבה לאחריני שהוא אסור בקרובותיה והיא נאסרת בקרוביו כך פרש"י ז"ל **ואין צריך אלא משום דאסר לה אכולי עלמא:** דאמר לה קדשתיך **בפני פלוני ופלוני** וכו'. **דהוו להו קדושין גמורים כדבריו ונאמן הוא לאסור את עצמו:** עובד כוכבים שקדש וכו' חיישינן שמא מעשרת השבטים בא. שנשאו עובדות כוכבים וקסבר עובדת כוכבים שילדה מישראל הולד ממזר וחוששין לקדושי ממזר: ודווקא בדוכתא דקביעי. בני עשרת השבטים והיינו בחלח ובחבור [מ"ב יח] שם הגלם מלך אשור וכל קבוע כמחנה על מחנה דמי: בנך קרוי בנך וכו'. דנפקא לן מכי יסיר את בנך (דברים ז':ג') דלא כתיב כי תסיר את בנך אלמא לאו אבתו לא תקח לבנך קאי דאי נמי יולדת בן לעובדת כוכבים לאו בנך מיקרי אלא בנה ולא קרינא ביה כי תסיר את בנך הלכך עובדי כוכבים גמורים נינהו: והא איכא בנות שנשבו ונשאום עובדי כוכבים והולידו מהן ואמר רבינא **לקמן בפרקין ובפ' שני** דיבמות (דף כג.) בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך דכתיב בתו לא תקח לבנך וגו' כי יסיר את בנך מדלא כתיב כי תסיר מכלל דאבתך לא תתן לבנו קאי וה"ק שמא תלד לו בן ויסירנו האב מאחרי וקא קרי ליה בנך וליחוש לקדושין: גמירי דבנתא דההוא דרא. לעשרת השבטים: כי בנים זרים ילדו. אלמא בן ישראל הבא על העובדת כוכבים זר הוי: מר זוטרא וכו' **על פי שנים עדים** שהצריכה תורה למאי הלכתא הצריכה עדים. **משום דאי בעי מהדר ולומר לא היה כן לא יוכלו לומר כן שאלו יעידום ומשום הכי הוא שהצריך הכתוב עדים ואנן שאין אנו שקרנין ולא הדרינן בן אין אנו צריכין עדים:** או דלמא **שאפי' הם מודים אין לדבריהם קיימים אלא בעדים ונמצאתי אני מחזיק בשלו והוא בשלי שאין חלוקתנו** כלום: [דף סה:] לא איברו סהדי אלא **לשקרי. הכופרים בדבריהם לומר לא היה כן** ודוקא בענין ממון הוא דאמרי' הכי אבל בקדושין הא אמרי' לעיל דאפי' שניהם מודים לא מהני בלא עדים ומיהו אמרו בשם הר"ם ב"ן ז"ל דדוקא קדושי כסף וביאה הוא דלא מהני בלא סהדי אבל קדשה בשטר שהוא כתב ידו אף על פי שאין עליו עדים מהני דכשהיא מוציאתו **כאילו יש עדים בדבר דמי** דהא לשוויי שטר אלא בעינן עדים לדידן **דקי"ל (גיטין דף פו:)** כרבי אלעזר דאמר עדי מסירה כרתי ובגירושין נמי אע"פ שהוא דבר שבערוה מהני בדיעבד דהא כתב בכתב ידו ואין עליו עדים הוא א' מג' גיטין פסולין שאם נשאת הולד כשר כדאיתא בפרק המגרש (דף פו.) וה"נ אם קדשה בשטר כזה מקודשת והביא ראיה מדאמרינן בפ' ד' אחים (דף ל:) כיצד ספק קדושין זרק לה קדושיה ספק קרוב לו וכו' ספק גירושין כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו עדים ואין בו זמן יש בו זמן **ואין בו אלא עד** אחד הרי אלו ספק גירושין [מה שאין בקדושין] ואמר רבא כל שיש בקדושין יש בגירושין ויש בגירושין שאין בקדושין וזהו דקדושין למעוטי זמן דליתא בקדושין ומדלא מפיק אלא זמן ש"מ דכתב ידו בלא עדים כי היכי דאתיה בגירושין איתיה בקדושין: גרסי' בגמ' אמר אביי אמר לו עד אחד אכלת חלב והלה שותק נאמן ותנא תונא עד אחד אומר אכלת והלה אומר לא אכלתי פטור טעמא דאמר לא אכלתי הא אשתיק מהימן. וה"פ אמר לו עד אחד אכלת חלב שוגג ואתה חייב קרבן נאמן **הכל וכשר הקרבן ואין כאן משום או הודע אליו ולא שיודיעוהו אחרים והכי דרשינן ליה בשמעתא קמייתא דהאשה רבה ולא שיודיעוהו אחרים והוא מכחיש:** ואמר אביי אמר לו עד אחד נטמאו טהרותיך והלה שותק נאמן ותנא תונא עד אחד אומר נטמאת והלה אומר לא נטמאתי פטור טעמא דאמר לא נטמאתי הא שתיק מהימן ואמר אביי אמר לו עד אחד שורך נרבע והלה שותק נאמן. כלומר **ואסור לקרבן אבל לסקלו תרי בעינן דאמר מר (ב"ק דף מד:) כמיתת בעלים כך מיתת השור:** [דף סו.] **ותנא**

מאי לאו אי מהימן לך דלאו גזלנא הוא אפקה לא אי מהימן לך כבי תרי אפקה אי לא לא תפקה

יום רא

* נרשם במהר"ם דשייך למעלה קודם אביי [איבעיא להו זינתה אשתו בעד אחד מהו] אמר רבא הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים וכן הלכה והני מילי בדיני אדם אבל בבא לצאת ידי שמים אי מהימן ליה כבי תרי מחייב לאפוקה ומיהב לה כתובה גרסינן בכתובות פרקא קמא (דף ט.) אין האשה נאסרת על בעלה בעד אחד אלא בשני עדים וקנוי וסתירה אפי' בע"א נמי תנן התם בנדרים (נדרים דף צ.) בראשונה היו אומרים שלש נשים יוצאות ונוטלות כתובה האומרת טמאה אני לך השמים ביני לבינך נטולה אני מן היהודים חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה אלא האומרת טמאה אני לך תביא ראיה לדבריה השמים ביני לבינך יעשו דרך בקשה נטולה אני מן היהודים יפר חלקו ותהא

תונה. **לענין פסולי קרבן בזבחים (דף עה.) ובבכורות** (דף מה.) ושנעבדה בו עבירה ושהמית ע"פ על אחד או ע"פ בעלים האי על פי על אחד היכי דמי אי דקא מודי בעלים היינו ע"פ בעלים אלא לאו דשתיק ונריכא. **לאשמועינן בכולהו דשתיקה כהודאה היא:** לאי אשמעינן הך קמייתא לאי לאו דקים ליה בנפשיה תולין לעזרה לא הוה מייתי אבל נטמאו טהרותיך האי דשתיק סבר חזו ליה בימי טומאתו. כלומר **ולא אכפת ליה להכחיש והולאה מיהא לא הויא ומותרין לטהורים:** ואי אשמעינן התם משום דקא מפסדי מיניה בימי טהרתו אבל שורו נרבע מימר אמר כל שוורין **לאו לגבי מזבח קיימי. ולא איכפת ליה להכחיש והולאה מיהא לא הויא ומותר להקרבה. נריכא:** איבעיא להו **אשתו זינתה בעל אחד** מהו. **כלומר אמר לו על אחד אשתו זינתה והוא שותק. מהו. לאסור עליו** אמר אביי היא היא רבא אמר הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים אמר אביי מנא אמינא לה דההוא סמיא דהוה מסדר מתנייתא קמי דמר שמואל יומא חד נגה ליה ולא אתא סדר שליחא אבתריה אלאזל שליח בחלא אורחא אתא איהו בחלא אורחא כי אתא שליח א"ל אשתך זינתה אתא לקמיה דמר שמואל א"ל אי מהימן לך זיל אפקה ואי לא לא תפקה מאי לאו אי מהימן לך דלאו גזלן הוא. כלומר אי מהימן לך **האי על כשאר על אחד דידעת ביה שאינו מפסולי עדות דלאו גזלן הוא אפקה הואיל ולא הכחשתו:** ורבא אמר **אי מהימן לך** כבי תרי **אפקה** ואי לא לא תפקה. זו היא סוגיית הגמ'. ודייקי' עלה מדאמרי' בגיטין פ' הנזקין (דף נד:) היה עושה עמו בטהרות ואמר לו טהרות שעשיתי עמך נטמאו נאמן טהרות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמאו אנו נאמן ואקשינן מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא ואמר אביי כל שבידו נאמן טעמא דבידו הא לאו הכי לא ותירץ ר"ת ז"ל דבסוגיין היינו טעמא משום דשתיק ושתיקה כהודאה דמיא והתם מיירי באומר איני יודע ומש"ה לא מהימן אלא במידי דבידו ולפיכך מי שאמר לחברו נתנסך יינך ושתק אסור משום דשתיקה כהודאה אבל אם אמר איני יודע אין העד נאמן עליו אם לא היה בידו ואמרו עוד בתוספות שנראה שאם אנו יודעים בו ששתק מחמת שאינו יודע אם אמת הוא אם **לאו גם אם העד עצמו** אומר שלא היה בעל הבית יודע אין סברא לומר שם שתחשב שתיקתו כהודאה דאין דומה שתיקתו אלא כאיני יודע בעלמא **והא דדייקינן גבי עד אחד** שאמר לו אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי הא אשתיק מהימן היינו כגון שאמר לאחר שאכלו בשוגג חזר ונודע לו וכן נטמאו טהרותיך שאומר בפניו נטמאו וכן המית ע"פ עד אחד ואף שמיא נמי באומר שגם הוא יודע ועובדא דינאי המלך נמי **שהיו אומרים שאמו נשבית במודיעים** כדאיתא בגמ' בשאמר העד שגם המלך עצמו ידע אחרי כן שהוא אמת אבל במקום שאינו יודע כלום גם **לא היה יכול** לידע למה תחשב שתיקתו כהודאה זהו לשונם בתוס' ולפי שטה זו לאמרי' לטעמיה לאביי דאמר הכא נאמן היינו משום דשתיקה כהודאה דמיא רבא נמי הכי ס"ל דכיון דלא פליג אלא באשתו זינתה בעל אחד משום דהויא לדבר שבערוה משמע דבשאר איסורין כאביי סבירא ליה כלייה וכטעמיה דהיינו משום דשתיקה כהודאה דמיא הא אילו אמר איני יודע אינו נאמן והא דמתרץ רבא התם בהניזקין כגון בלאשכחיה ולא א"ל ולבתר הכי א"ל דמשמע דאי א"ל מעיקרא מהימן כולה ברייתא לרבא [בדהוה] בידו מתוקמא דאילו לאו בידו כיון דאמר איני יודע לא מהימן כלל ואפילו במידי דבידו סבירא ליה לרבא דאי אשכחיה מעיקרא ולא א"ל לא מהימן וסייעיה [ר"ת] ז"ל למילתיה מדאמרינן ונריכא דאי אשמועינן הך קמייתא משום דאי לאו דקים ליה בנפשיה כו' כלומר דהכא הוא דאכא למימר דשתיקה כהודאה אבל נטמאו טהרותיך וכו' קמשמע לן דבכולהו אמרינן דשתיקה כהודאה דמיא וסייעיה תו ז"ל למלתיה מדמסקינן בפרק האשה רבה (דף פז:) טעמא דהא מתני' דאכלת חלב וכו' הא אשתיק מהימן היינו משום דשתיקה כהודאה דמיא. זו היא שיטתו ז"ל. וקשו בה קושייתא טובא ודמי כמאן דמחו לה מחה עוכלי בעוכלא. דאם כן מאי שנא דנאמן הא אין זה מחמת נאמנותו של עד אלא משום שתיקתו של בעל דבר שהיא כהודאה והוה ליה למימר חייב קרבן א"נ טהרותיו טמאות שהרי אין זה מטעם נאמנות כלל ובפ' האשה רבה נמי כי בעינן למידק **דעד אחד נאמן באיסורין** מהאי דיוקא דטעמא דאמר לא אכלתי הא אשתיק מהימן רמינן ומאי משום דמהימן דלמא משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא אלמא כי אתינא בה מטעם הודאה לא שייך למימר נאמן: ועוד דאי טעמיה דאביי משום דשתיקה כהודאה דמיא ורבא נמי מודה בה בשאר איסורין אמאי פליג גבי אשתו זינתה בעל אחד ואמר הוה דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים ואי שתיקה כהודאה דמיא הא שוייה אנפשיה חתיכה דאיסורא ובעובדא דההוא סמיא נמי אמרינן אי מהימן לך דלאו גזלן הוא זיל אפקה ואי שתיקה כהודאה דמיא אפילו הוי גזלן מה בכך והרי הודה לדבריו בשתיקתו ועוד דפשטא דמילתא מוכח דההוא סמיא לא הוה ידע בה מידי דהא אלאזיל שליח בחלא אורחא אתא איהו באידך ועובדא דינאי נמי מוכח דלאו משום הודאה אתינן עלה דהא ודאי נוח היה עליהם מתחלה ועל סוף ונא וראה מה עלתה בהם אלא ודאי אפי' באומר איני יודע כל שאינו מכחישו נאמן ומתני' ודאי הכי דייקא דקתני והלה אומר לא אכלתי טעמא דמכחיש ליה בהדיא הא לאו הכי מהימן וכי תימא א"כ היכי מוכח אביי מהכא דעד א' מהימן אפי' בהלה אומר לו איני יודע דהא התם בפ' האשה רבה דאינן לטעמא דמתני' משום דשתיקה כהודאה דמיא ומוכח לה מסיפא דקתני אמרו לו שנים אכלת חלב והלה אומר לא אכלתי ר"מ מחייב וחכמים פוטרין אמר להם ר"מ אם הביאוהו שנים לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל אמרו לו מה אם ירצה לומר מזיד הייתי [ורישא מ"ט מחייבי רבנן אילימא משום דמהימן והא תרי [בעלמא] אע"ג **דמכחיש להו אינהו מהימני** וקא פטרי רבנן אלא לאו משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא י"ל דהתם סבירא לן דרישא נמי רבנן ומש"ה מוכחינא מרבנן דסיפא דטעמא דדיוקא דרישא משום דשתיקה כהודאה דמיא אבל אביי ס"ל

דרישא ר"מ היא והכי איתוקמא בדוכתא בכריתות וכיון דליכא למידק מסיפא מילי נקיטי' ליוקא כפשטיה דדוקא כשאמר לא אכלתי דקא מכחיש ליה בהדיא הא אמר איני יודע כיון **דלא מכחיש ליה מהימן והא** דאמרי' וצריכא לאי אשמעי' הך קמייתא וכו' **לאו משום הודאה ולאו** הודאה אתינן עלה אלא משום הכחשה ולאו הכחשה וה"ק אי אשמועינן הך קמייתא וכו' התם הוא משום דאי לאו דקים ליה בנפשיה וכו' והלכך שתיקתו לאו הכחשה היא אלא הודאה או איני יודע אבל נטמאו טהרותיך וכן שורך נרבע **האי דשתיק משום דלא** איכפת ליה ושתיקה זו אינה אלא הכחשה כמי שאינו רוצה להשיב מפני שאינו חושש לדבריו קמ"ל דכיון **דלא מכחיש ליה בהדיא** על א' מהימן וכי תימא אם כן היכי אמר אביי התם בהנזקין (דף נג:) דדוקא משום דבידו והא אמרי' הכא דעד אחד מהימן אע"ג דלאו בידו ואפי' א"ל אילך איני יודע י"ל דפועל שאני דכיון דשמירת טהרות עליו חזקה שמרן יפה ומאי דקאמר השתא לנעוריה קא מיכוין ומש"ה לא מהימן אלא משום טעמא דבידו כלומר מפני שבידו לטמאה אי נמי דפועל כיון דעליה דידיה רמי לאודועי כל שלא אמר כן בשעה שהוזקן מילו לא מהימן אם איתא דקושטא הוא ההיא שעתא רמי עליה לאודועי וכעין טעמיה דרבא אלא דרבא סבר שאע"פ שלא אמר לו בשעה שהוזקן מילו כיון דאמר ליה בתר הכי כי אשכחיה נאמן דשמא בפעם ראשונה היה מתיירא מפני הפסד שכרו אבל היכא דכל אשכחיה ולא א"ל ובתר הכי א"ל אינו נאמן דאם איתא דנטמאו מעיקרא הוה אמר ומאי דקאמר השתא לנעוריה קא מיכוין ומיהו כל הני מילי בפועל משום דעליה דידיה רמי לאודועי לבעל הבית אבל אינש דעלמא אפי' אשכחיה מעיקרא ולא א"ל נאמן לעולם דכיון דלא רמי עליה לאודועי אזיל ואמר מלנפשיה ואפי' **אמר הלה איני יודע נאמן** וכי תימא והא אמרי' בפ' זה בורר (דף ל.) מי שבא ואמר ראיתי את אביכם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל ואמר של פלוני הם של מעשר שני הם בבית לא אמר כלום בשדה דבריו קיימים זה הכלל כל שבידו ליטלן דבריו קיימין והא מעשר שני איסורא **הוא ולא מהימן אלא כל** שבידו י"ל אילו אמר למעשר שני הם בוודאי ה"נ דמהימן ואפי' אין בידו אבל הוא אינו מעיד אלא שאביהם אמר לו כך וכל היכא דלאו בידו חוששין שמא שלא להשביע את עצמו אמר כן אבל כל שהניחם בפניו במקום שבידו ליטלן הדבר מוכיח דכיון שהוא בטוח בו כל כך קושטא א"ל והר"ש ב"ן ז"ל תירץ דמעשר שני נמי אפוקי ממונא הוא שהוא מוציא ממון מרשות הדיוט לרשות גבוה **ועד אחד לא** מהימן אלא באיסורי גרידי ומיהו התם מהימן אפי' בשאמר הלה **איני יודע זו היא** שטת האחרונים ז"ל. ולי נראין דברי רת"ס ז"ל עיקר משום דלישנא דצריכותא מוכח דמשום שתיקה כהודאה דמיא אתינן עלה וכך מטין דברי רש"י ז"ל וסוגיין דפ' האשה רבה נמי מוכח דטעמא משום דשתיקה כהודאה ומאי דמקשו עליה מלישנא דנאמן דאילו משום שתיקה כהודאה אתינן עלה אין זה תלוי בנאמנותו של עד אלא בהודאתו של בעל דבר דאיתא שאילו היה העד גזלן דלא מהימן לא היה מתחייב מפני שתיקתו דדוקא בעד כשר הוא דאמרי' הכי שכל שהלה שותק הוא נאמן וחלוק הוא שחלשה תורה באיסורים ומוכחין ליה התם מדכתיב **או הודע אליו** מ"מ **דאמרי' התם (יבמות דף פז:)** על א' דמהימן מדאורייתא מנ"ל דתניא **או הודע אליו חטאתו ולא שיודיעוהו אחרים** יכול אע"פ שאינו מכחישן [יהא פטור] ת"ל **או הודע אליו** מ"מ היכי דמי אילימא תרי ולא מכחיש להו קרא למה לי אלא לאו חד וכי לא מכחיש ליה מהימן ומאי דמשום דמהימן דלמא משום דאישתיק ושתיקה כהודאה דמיא תדע דקתני סיפא שנים אומרים

משמשתו ותהא נטולה מן היהודים: (נדרים דף צא.) ההיא איתתא דכל יומא דתשמיש הות קיימא

אכלת חלב והוא אומר לא אכלתי ר"מ מחייב וחכמים פוטרין א"ר מאיר ק"ו אם הביאוהו [שנים] לידי מיתה חמורה לא יביאוהו לידי קרבן הקל אמרו לו ומה אם ירצה הלה לומר מזיד הייתי רישא מאי טעמא מחייבי רבנן אילימא משום דמהימן והא תרי בעלמא אע"ג דקא מכחיש להו אינהו מהימני וקא פטרי רבנן אלא משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא. זו היא סוגיית הגמ' שם. ובודאי אפי' למאי דאמרי' התם דלמא משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא אין הטעם אלא מפני נאמנותו של עד דכל היכא דשתיק למחזי כמודה העד נאמן ולא מפני הודאתו בלבד דאפי' יודע זה בלבו שאינו יודע בדבר כלום חייב שאילו תאמר שמפני הודאתו בלבד הוא מתחייב קרא למה לי והא ודאי אם הוא יודע בעצמו שאכל חלב ומפני כך הודה לדברי העד פשיטא דחייב ואם הוא בעצמו יודע שלא שתק מפני הודאה היאך הוא מתחייב שמא תאמר מפני שאנו דנין על כרחו הודאתו כשתיקה והתנן בערכין בסוף פ' האומר משקלי עלי (דף כא.) דחייבי חטאות ואשמות אין ממשכנין אותם דמשום האי טעמא פטרי רבנן בתרי אע"ג דאינהו מהימני וכדאיתא בסוגיין דהתם משום דכיון דמילתיה לנפשיה הוא לעולם אנו מתחייב אלא ע"פ עצמו וכיון שהוא יודע שלא היתה שתיקתו מחמת הודאה למה יביא קרבן אדרבה יש לו להמנע כדי שלא יביא חולין לעזרה אלא על כרחין אפי' למאן דאמרי' דלמא משום דאשתיק ושתיקה כהודאה דמיא מפני נאמנותו של עד מתחייב ולא מפני הודאתו וכי אמרי' ומאי משום דמהימן הכי קא אמרי' ממאי דמהימן אפי' באומר **איני יודע דלמא איני יודע** כהכחשה דמי והתורה לא האמינתו מרבויא דאו הודע אלא היכא דאשתיק ונזירת הכתוב הוא באיסורין מרבויא דאו הודע שתהא שתיקתו של בעל דבר לגבי **עד אחד כהודאה ולא** מן הדין שהרי אין דנין כן בממון אלא באיסורין בלבד ונמצא שמפני נאמנותו של עד הוא ולא מטעם הודאתו שאפי' הוא יודע בעצמו שלא שתק מפני הודאה חייב ומש"ה אתי שפיר לישנא דנאמן דאמר אביי הכא ובהכי נמי מתורץ מאי דמקשו מדרבא דאמר הוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים וקשיא להו דאי שתיקה כהודאה דמיא הרי הודה ושויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ולאו קושיא היא שכבר פירשתי דלאו הודאה גמורה חשבינן לה אלא גזירת הכתוב היא באיסורין שיהא עד א' נאמן במקום שתיקה ושתחשב שתיקה כהודאה ואילו בממון ודאי אין אומרין כן ומש"ה אמר רבא דדבר שבערוה דילפינן דבר דבר מממון ליתיה בפחות משנים דלא אמרי' ביה שתיקה כהודאה כי היכי דלא אמרי' הכי בממון ומאי דפרכינן נמי מדאמרי' גבי ההוא סמיא אי מהימן לך דלאו גזלנא הוא זיל אפקה וקשיא להו אי שתיקה כהודאה אפי' כי הוי גזלן הרי הודה מכיון ששתק לאו פרכא היא שכבר כתבתי שהענין תלוי בנאמנותו של עד ולא בהודאתו של בעל דבר ולא האמינה תורה על פסול ומאי דפרכינן נמי מעובדא דסמיא דפשטיה מוכח דאיהו לא ידע כבר כתבתי שבתוס' העמידוה כשאמר העד דאיהו ידע וכן דינאי אבל לפי מה שפירשתי קרוב אני לומר דכל ששתק בשעה שהעיד העד הויא שתיקתו כהודאה שאע"פ שהוא לא ידע בדבר כלום חשבינן שתיקתו כהודאה ועובדא דינאי נמי אפשר שפעם אחד שתק הוא או אמו לדברי העד והתורה האמינתו (מיל) כך נראה בעיני בדברים הללו: גרסי' בגמ' [ל' סו.] עובדא דינאי המלך והביאו הרי"ף ז"ל אגב גררא בפ' האשה שנתארמלה ושם אכתוב בו בס"ד: אבל בבא לצאת ידי שמים **אי מהימן** ליה כבי תרי מחייב לאפוקה. דהכי אמר בגמ' אי מהימן לך כבי תרי אפקה ומיהב לה כתובה שאינה מפסדת כתובתה אא"כ זינתה בשני עדים וקנוי וסתירה בעד אחד נמי אם קינא האיש את

אשתו על פי שנים שאמר לה אל תסתרי עם איש פלוני ונסתרה אפילו בעד אחד נאסרת עליו לפי שיש רגלים לדבר כיון שכבר קינא לה ממנו ואחר כך נסתרה עמו: תנן התם בנדרים בפ' בתרא (דף צ:) האומרת טמאה אני לך. מוקמינן לה התם בגמ' באשת **כהן לוי באשת ישראל** אי ברצון מי אית לה כתובה ואי באונס אמאי יוצאה אלא לאו באשת כהן דנהי דאסורה ליה אית לה כתובה דמציא למימר ליה אנא הא קאימנא ונברא הוא דנסתחפה שדהו שקדושת כהונתו גרמה לו שתהא אסורה לו דהא אונס בישראל משרא שרי הלכך מזלו גרם ומ"ה יש לה כתובה: השמים ביני לבינך. מוכח התם בגמ' דהכי קאמרה ליה שאין שכבת זרעו יורה כחץ בשעת תשמיש ואינו ראוי להוליד ומתוקמא בבאה מחמת טענה דאמרה בעינא חוטרא לידי ומרא לקבורה הא לאו הכי אין בדבריה כלום [דאמרי' לה זילי ולא מפקדת אפריה ורביה] כדאמרי' בפ' אף על פי (דף סד.) ואע"ג דאמרי' באגדה שאמרה לו שרה אמנו לאברהם השמים ביני לבינך דאלמא פירושו שהוא מרוחק ממנה לגמרי כגון שרה שהיתה טוענת לאברהם שרחקה מחמת הגר ובירושלמי נמי הכי משמע דאמרינן התם כמה דרחיקין שמיא מן ארעא כך הויא איתתא רחיקא מבעלה אפשר דלשון השמים ביני לבינך כולל הכל אבל [בגמ'] הכא מוכח שפירושו שאינו יורה כחץ וכי קאמרה ליה השמים ביני לבינך הכי קאמרה ליה אלהים על ביני ובינך דקושטא קאמינא לך שדבר זה אין יודע בו אלא ה': נטולה אני מן היהודים. שאסרה על עצמה תשמיש כל היהודים וכיון שכן מוכחא מילתא דתשמיש קשה לה וכאנוסה דמיא ומש"ה **כופין אותו להוציא וליתן כתובה:** חזרו לומר שלא תהא נותנת עיניה באחר ומקלקלת על בעלה. דשמא תלך למקום שאין מכירין בה [ובנדרה] ותנשא: תביא ראיה לדבריה. שנאנסה ובלאו הכי לא מתסרא אבעלה: יעשו לדרך בקשה. מפורש בירושלמי יעשה סעודה ויפייס עצה טובה קמשמע לן. ואיכא למידק אמתני' כיון דמדינא כי אמרה טמאה אני לך מתסרא אבעלה כמשנה ראשונה משום שלא תהא נותנת עיניה באחר היאך התירוה וכי איסור שבה להיכן הלך יש מי שתירץ דאף על גב דמדינא אסירא שרו לה רבנן ומבטלי מילתא דאורייתא משום מיגדר מלתא בקום עשה לגדר גדול גדרו בה שלא תתן עיניה באחר להפקיע עצמה מיד בעלה ורשות בידם לעשות כן כדאמרי' בפרק האשה רבה (דף צ:) מגדר מילתא שאני והקשו על זה שאין ב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה אלא בשב ואל תעשה אי נמי בקום עשה ולהוראת שעה בלבד כאליהו בהר הכרמל אבל להורות לא ולדידי לא קשיא דכי היכי דאמרי' בכמה דוכתי (יבמות צ: כתובות ג.) דכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושי ה"נ הכא כל שאמרה לבעלה טמאה אני לך אפקעינהו רבנן לקדושיה מעיקרא ונמצא שבשעה שנאנסה פנויה היתה ומש"ה שריא לבעלה או אוכלת בתרומה נמי כדאמרי' בגמ' התם אלא שלפי זה נצטרך לומר דכי אמרינן הכי דוקא באומרת טמאה אני לך שנאנסתי ולכשר נבעלתי אבל באומרת טמאה אני לך שלפסול נבעלתי לא סגי האי טעמא לפיכך יותר נראה לומר דמדינא כי אמרה טמאה אני **לך לא מהימנא שלא כל** הימנה להפקיע עצמה מבעלה שהיא משועבדת לו אלא משום דהא מלתא דטמאה אני לך כסיפא לה תקינו במשנה ראשונה להימנה **דאי לאו דקושטא קאמרה לא** הוית מזלזלה נפשה למימר הכי וכי חזו רבנן בתראי דאיכא למיחש שמא תהא נותנת עיניה באחר אוקמוה אדינא: ההיא איתתא. אשת כהן היתה דאי אשת ישראל כיון שאפי' לפי דבריה סבורה היתה שהוא בעלה אין לך אונס גדול מזה ואונס בישראל משרא שרי ולמה ליה לר"נ למימר עיניה נתנה באחר אלא ודאי כדאמרן: הא מילתא. תשמיש: אהלויי. עובדי כוכבים מוכרי אהל: נפטויי. מוכרי נפט: מהרזק. שהיה נחבא עם אותה אשה וכדאמרי' בפרק החובל (דף פה:) דהרזקי' באנדרונא: פרטיה נואף להוצא. פרץ מחיצה שבהוצא ודפנא: ארכוסי הוה מירכס. היה מחביא עצמו: בבאלי דבבא. במסך שלפני הדלת. והאי דאצרכינן להני טעמי לאו למימרא דבלאו הכי אתתא אסירא דליתא שאין האשה נאסרת על בעלה (כתובות נו.) אלא בקנוי וסתירה או בעידי דבר ברור אלא לאו משום הני טעמי היה ראוי בכיוצא בזה לכל בעל נפש לחוש לעצמו כדי לצאת ידי שמים. ואחרים אומרים דבדבר מכוער כי האי אי לאו הני טעמי הוה מפקינן לה מבעלה ויתבאר ביבמות בפרק כיצד בס"ד: מתני' כ"מ **שיש קדושין ואין עבירה.** בנשואיה **שלא אסרתה תורה עליו:** [דף סו:] **זו כהנת לויה וישראלית. לוי שנשא כהנת או ישראלית בנה לוי כהן שנשא לויה או ישראלית בנה כהן ישראל שנשא כהנת או**

ומתיא מיא ומשיא ידיה דגברא יומא חדא איתיאת ליה מיא לממשא אמר לה הדא מילתא לא הות האידנא אמרה ליה אם כן חד מן עובדי כוכבים אהלויי דהוו הכא האידנא אי את לא הוית דלמא חד מנהון הוה אמר רב נחמן עיניה נתנה באחר ואין ממש בדבריה:

(שם) ההיא איתתא דלא הוות בדיחא דעתה בהדי גברא אמר לה האידנא מאי שנא אמרה ליה מעולם לא צערתן בדרך ארץ כי האידנא אמר לה לא הות הדא מילתא האידנא אמרה ליה אם כן מן הלין עובדי כוכבים נפטויי דהוו הכא האידנא אי את לא הוית דלמא חד מנייהו הוה אמר להו רב נחמן לא תשגחו בה עיניה נתנה באחר:

* שם סוף המסכת ההוא גברא דהוה מהרזק בביתא דאינתתא עאל אתא מריה דביתא פרטיה * בד"ס הגירסא נוף וכתב הב"ח ס"א נואף. נואף להוצא וערק אמר רבא איתתא שריא אי איתא דעבד איסורא ארכוסי הוה מירכס ההוא נואף דעאל לביתא דההיא איתתא אתא גברא סליק נואף אותיב בבאלא דבבא הוה מחתך תחלי תמן וטעמינון חויא בעא מריה דביתא למיכל מהנך תחלי בלא דעתא דאיתתיה אמר ליה ההוא נואף לא תיכול מנהון דטעמינון חויא אמר רבא איתתא שריא אם איתא דעבד איסורא ניחא ליה דליכול ולימות דכתיב (יחזקאל כ"ג:ל"ז) כי נאפו ודם בידיהם פשיטא מהו דתימא איסורא מהוה הוה והאי דא"ל ניחא ליה דלא לימות דתהוי אנתתיה עליה (משלי ט':י"ז) מים גנובים ימתקו קמ"ל:

(דף סו:) **מתני'** כל מקום שיש קדושין ואין עבירה הולד הולך אחר הזכר ואי זו זו כהנת ולויה וישראלית שנשאו לכהן וללוי ולישראל וכל מקום שיש קדושין ויש עבירה הולד הולך אחר הפגום ואי זו זו אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל בת ישראל לממזר ולנתין וכל מי שאין לה עליו קדושין אבל יש לה קדושין על אחרים הולד ממזר ואי זה זה הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה וכל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד

כמוה ואי זה זה ולד שפחה ועובדת כוכבים:

גמ' (דף סח.) כל מי שאין לה עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמוה מנלן אמר קרא (בראשית כ"ב:ה') שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור אשכחן דלא תפסי בה קדושין ולדה כמוה מנלן אמר קרא (שמות כ"א:ד') האשה וילדיה תהיה לאדוניה:

(דף סח: ע"ש) עובדת כוכבים מנלן אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי אמר קרא (דברים ז':ד') כי יסיר את בנך מאחרי בנך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה האי בשבעה אומות כתיב אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירין הא ניחא לרבי שמעון דדריש טעמיה דקרא אלא לרבנן מנלן אמר קרא (דברים כ"א:י"ג) ואחר כן תבא אליה ובעלתה מכלל דמעיקרא לית בה הויה אשכחן דלא תפסי בה קדושין ולדה כמוה מנלן אמר קרא (דברים כא) כי תהיין וילדו לו כל היכא דקרינא ביה כי תהיין קרינא ביה וילדו לו וכל היכא דלא קרינא ביה כי תהיין לא קרינא ביה וילדו לו:

מתני' (דף סט.) רבי טרפון אומר יכולין הן ממזרים ליטהר כיצד ממזר שנשא שפחה הולד עבד שחררו נמצא הבן בן חורין רבי אליעזר אומר הרי זה עבד וממזר:

גמ' א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' טרפון ואיבעיא לן ר' טרפון לכתחלה קאמר או דיעבד קאמר ואסיקנא דלכתחלה קאמר ודוקא ממזר לשפחה אבל ממזרת לעבד לא דעבד אין לו חיים והיינו דאמר ר' יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים שנאמר (מלאכי ג':ג') וישב מצרף ומטהר כסף:

סליק פירקא

עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי וישראלי מותרין לבא זה בזה לויי וישראלי חללי גירי חרורי מותרין לבא זה בזה גירי חרורי ממזרי נתיני שתוקי

לויה בנה ישראל למשפחותם לבית אבותם כתיב. והאי כללא דרישא לאו דוקא דהא קיי"ל כר' יוסי דאמר גר נושא ממזרת והולד ממזר והרי יש כאן קדושין ואין עבירה ואעפ"כ הולד הולך אחר הפגום ובגמ' [ד' סז.] אמרי' דאי זו זו דתנן ברישא למתני' אתא למעוטי האי גוונא: אלמנה לכהן גדול וכו'. שיש קדושין ויש עבירה דקסבר קדושין תופסין בחייבי לאוין: אחר הפגום. הנולד מפסולות לכהונה פסול בן ממזרת מישראל ממזר ובן ממזר מישראלית ממזר ובן נתין מכשרה [נתין] ובן נתינה מישראל [נתין]: מכל העריות. של חייבי כריתות: הולד ממזר. בגמ' [דף סז:] יליף לה: הולד כמוה. ולד עובדת כוכבים עובד כוכבים אם גיירוהו הוי גר כשר ואינו ממזר: ולד שפחה. עבד ושחררו בעליו מותר בישראלית: גמ' מנלן. דלא תפסי קדושין בשפחה: האשה וילדיה וגו'. בשפחה כנענית שיהלה לעבד עברי ואמר קרא לא יצא הבן עם אביו אפשי: [דף סח:] כי יסיר את בנך. לעיל מיניה כתיב בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך וסמיך ליה כי יסיר את בנך מדלא כתיב כי תסיר משמע דהבן הנולד לו מעובד כוכבים מבתך קאמר שיסירנו העובד כוכבים מאחריו ושמעינן מינה דבן בתך אפי' מן העובד כוכבים קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה מדלא כתיב נמי כי תסיר את בנך למשמע מינה דקפיד נמי בבתו לא תקח לבנך משום כי תסיר את הבן הנולד לה מבנך אלמא בן העובדת כוכבים אין קרוי בנך אלא בנה והלכך בנה ליכא ביה משום הסרה וכל האיסור בשעה ראשונה נעשה שהוא מוציא זרעו מכנפי שכינה אבל אחר שנולד אין הסרתו כלום שעובד כוכבים גמור הוא וכיון דפשטינן [מקרא בשפחה] דולדה כמוה ממילא פשיטא לן דלא תפסי בה קידושי בעובדת כוכבים נמי כיון דפשיטא דולדה כמוה ממילא מפשיט לן דלא תפסי בה קדושי ומיהו רש"י ז"ל נראה שגורס עובדת כוכבים מנלן אמר רבי שמעון משום ר' שמעון בן יוחאי לא תתחתן בם לא יהא לך בם תורת חתנות כלומר ומהא נפקא לן דלא תפסי בה קדושין. ולדה כמוה מנלן : האי בשבעה אומות. שבארץ ישראל הוא דכתיב שאר עובדי כוכבים מנלן: דדריש טעמיה דקרא. בב"מ (דף קטו.) גבי אלמנה עשירה דקאמר ממשכנין אותה לטעמא מאי אמר רחמנא לא תחבול בגד אלמנה מפני שאתה צריך לחזור לה העבוט לערב ומתוך שאתה יוצא ונכנס אצלה שחרית למשכן וערבית להחזיר אתה משיאה ש"ר בשכנותיה וה"נ טעמא דקרא דריש דכיון דטעמא דלא תתחתן משום כי יסיר הוא גמור מינה כל המסירין מאחרי המקום: ואחר כן. לאחר שתשהא כפי גזרת הכתוב שהתיר לך יפת תואר כתיב והיתה לך שיהא לך בה הויה אבל מעיקרא קודם היתר לא: קרינא ביה וילדו לו. שמתייחס אחר אביו: לא קרינא ביה וילדו לו. אלא אחריה הוא מתייחס ובגמרא פרכינן אי הכי שפחה נמי דולדה כמוה תיפוק לה מהאי קרא דהא לא קרינא ביה כי תהיין כדכתיב עם הדומה לחמור וקרא דהאשה וילדיה למה לי ומהדרינן דאין ה"נ ומוקמינן ההוא קרא לדרשא אחריתי: [דף סט.] מתני' יכולין ממזרים ליטהר. מפסול זרעם שלא יהיו זרעם ממזרים: בנה עבד. ואינו ממזר דהא רבינן וולדה כמוה: בן חורין. ומותר בישראלית: הרי זה עבד וממזר. בגמ' יליף טעמא: גמ' לכתחלה קאמר. ממזר נושא שפחה דקסבר כי כתיב (דברים כ"ג:י"ח) לא יהיה קדש בישראלים כשרים כתיב ולא בממזר: או ליעבד קאמר. ממזר שנשא שפחה אבל לכתחלה לא ישא דהא ישראל הוא וקרינא ביה לא יהיה קדש ומתרגמינן לא יסב גברא מבני ישראל אתתא אמה ושפחה הרי היא כבהמה וביאותיה הפקר וקדשות ואסיקנא לכתחלה קאמר וא"ת ממזר אמאי מותר בשפחה שהרי חייב הוא בכל לאוין שבתורה ומחויב בשאר לאוין דחיתון שהרי אסור הוא בעובדת כוכבים ומאי שנא משוחרר לאסור אפילו בשפחה כדאמרינן בפרק השולח (דף מא.) לישא שפחה אינו יכול תירץ ר"ת ז"ל דלאו דשפחה שאני דלא אמר רחמנא לא תקח שפחה ומדאפקיה בלשון לא יהיה קדש משמע שאין ממזר בכלל שכיון שיצירתו בעבירה קדוש ועומד. הוא: ודוקא ממזר לשפחה וכו' לעבד אין לו חיים. ואינו מתייחס אחר אביו דכתיב עם הדומה לחמור כבהמה שאין הולד כרוך אחר האב והלכך אי מנסבא לעבדא לא מהני מידי: והיינו דא"ר יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים נראה שהרב אלפסי ז"ל היה מפרש אותה שהממזר יכול ליטהר בכספו שיקח שפחה וישאנה אבל אין נראה משמעותה כן בפ' עשרה יוחסין: הדרן עלך האומר עשרה יוחסין עלו מבבל. כשעלו בני הגולה ובגמ' [דף סט.] מפרש דלהכי תני עלו מבבל ולא תנא עלו לארץ ישראל לאשמועינן שמשפחות שבבבל מיוחסות הן שהפריש עזרא כל הפסולין משם והוליכן עמו לארץ

ואסופי מותרין לבא זה בזה:

גמ' (דף ע: ע"ש) אמר רבי אבין בר רב אדא אמר רב כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה מעיד על השבטים אין מעיד עליו שנאמר (תהילים קכ"ב:ד') ששם עלו שבטים שבטי יה עדות לישראל אמר רב חמא בר חנינא כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אותה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל שנאמר (ירמיהו ל"א:א') בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל:

תנו רבנן (דף עב:) ממזרים ונתינין טהורין לעתיד לבא דברי רבי יוסי אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי תנו רבנן גר נושא ממזרת והולד ממזר דברי רבי יוסי רבי יהודה אומר גר לא ישא ממזרת אחד גר ואחד

ישראל: חללי. כהנים שנולדו מן הפסולות לכהונה: חרורי. משוחררין: נתיני. **גבעונים שמלו בימי יהושע ואמרינן ביבמות (דף עח:) לוד גזר עליהן** ולפי"ז איסור נתינים אינו אלא מדבריהם וזו שאמרו בהרבה מקומות בתלמוד ממזרת ונתינה לאו דוקא לאיסור נתינה דרבנן בעלמא הוא אלא לאגב גררא דממזרת שנו נתינה כמו שסמכו חלוצה לגרושה אע"פ שאיסור חלוצה אינו אלא מדברי סופרים ולפי זה לא קי"ל כרבא **דאמר התם בפרק הערל (דף עו.)** דלאו דחתנות דכתיב בז' עממין בגרותן נמי הוא אלא על מי שנתגייר מהן מותר לבא בקהל מיד חוץ מן הנתינים מפני שדוד גזר עליהם וזהו דעת הר"מ במז"ל בפרק י"ב מהלכות איסורי ביאה אבל אחרים סוברים דז' עממין בגרותן נמי אסירי וכדרבא ומיהו דוקא אותן המתגיירין בעצמן אבל בניהם מותרין שהרי לא מנה בהם הכתוב דורות ובא דוד וגזר על הנתינים לעולם ונתינה דכוליה תלמודא היא אחת מז' עממין שנתגיירה שאסורה מה"ת בלאו דלא תתחתן בם ואף רש"י ז"ל **עצמו כתב בפ"ק מיתות עובד כוכבים בלא תתחתן בם וכן הנתין דהוא מן הגבעונים וכן כתב בפ' ואלו הן הלוקין: שתוקי ואסופי. מפרש להו ואזיל איזהו שתוקי וכו':** לויי וישראלי חללי גרי וחרורי מותרין לבא זה בזה **אבל כהני בחללי וגרי וחרורי לא שחללה בלאו וגיורת ומשוחררת בחזקת זונה** הם: גרי וחרורי ממזרי **וכו' מותרין לבא זה בזה. דקסבר קהל גרים לא איקרי קהל ולא הוזהרו ממזרים [אלא] לבא בקהל** : אבל לויי וישראלי וחללי **בממזרי לא ושתוקי ואסופי ספק ממזרים הם ומותרים להתערב בממזרים כדאמרינן בגמרא (דף עג.) בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא.** והא דתנא חרורי למשמע לעבדים לא אליבא דר' טרפון (דף סט.) דקי"ל כוותיה הוא הדין לממזרים למותרים בעבדים אלא למשום אינך השנויין במשנתינו שאין מותרין בעבדים תנא חרורי וא"ת והני כולהו היאך מותרין בנתינה והא קיימי בלא תתחתן בם דקאי (יבמות דף עו.) אשבעה עממין בגרותן אליבא דרבא. ואיכא למימר דלא מחייבי בלאו דחיתון [דא"כ לסתרו בעממין עצמם וי"ל דה"נ דלא מחייבי בלאו דחיתון] אלא היכא דאיכא חששא דכי יסיר לפי שלא חששה תורה ליחס אלא המיוחסים אבל הפסולים לא אלא דבגיותן אסירי משום חשש הסרה אבל נתינים שהם גרים וחייבים בכל המצות לאו בני הסרה נינהו: [דף ע:] גמ' כל הנושא אשה **שאינה הוגנת** לו וכו' **עדות לישראל. אותן שהן לישראל הוא מעיד עליהם שהם משלו: משפחות ישראל** . שהם ישראלים גמורים: גרסי' בגמ' [דף עא.] אמר רבי יהושע בן לוי כסף מטהר ממזרים שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף והיו לה' מגישי מנחה בצדקה אמר רבי יהושע בן לוי צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל משפחה שנטמעה נטמעה וה"פ כסף מטהר ממזרים **הנטמעין בישראלים מחמת ממון והוא גורם להם שיטהרו שלעתיד לבא אין הקב"ה מבדילן מאחר שנדבקו בהם משפחות ישראל הרבה** שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף **אותם שנטמעו מחמת עשרם ושיפא דקרא והיו לה' מגישי מנחה בצדקה צדקתו של הקב"ה היא שאינו מבדילם אלא הואיל ונטמעו נטמעו וריב"ל ס"ל האי מטהר לאו מבדיל פסוליהם קאמר אלא מטהרם ומכשירם כולם.** ונרסינן תו בגמרא [שם] כל ארצות עיסה לא"י וא"י עיסה לבבל כלומר כעיסה מעורבת: [דף עא.] אמר ר' יוחנן **היכלא בידינו הוא.** היכלא שבועה והיכלו של הקב"ה בידינו הוא **לגלות פסול משפחות א"י:** אבל מה אעשה שהרי **נטמעו** בה שני גדולי הדור סבר לה כר' יצחק דא"ר יצחק **משפחה שנטמעה** נטמעה. ואין **להפרישה לרחקה ולברר ספק מטומעיהם מי לא נטמעו ומי נטמעו אלא יניחום והם כשרים לעתיד לבא:** משפחת **בית הצריפה** היתה בעבר הירדן **ורחקה בן ציון** בזרוע. כלומר **הכריזו שהם פסולים** בן ציון **אדם חשוב ובעל זרוע** ועוד אחרת היתה שם וקרבה בן ציון בזרוע כגון אלו בא אליהו לטמא ולטהר לרחק ולקרב כגון אלו הוא דידעינן כלומר **שהכל מחזיקין אותן בפסולין אלא שנתקרבו בזרוע** אבל משפחה שנטמעה **מחמת שלא נודע פסולה נטמעה** ומכאן נראה שאף בזמן הזה משפחה שנטמעה נטמעה כלומר שמי שיודע פסולה אינו רשאי לגלותה אלא יניחנה בחזקת הכשרה ולעתיד לבא אע"פ שיודע הדבר תהא כשרה ומיהו אפשר שרשאי לגלותה לצנועין כדי שלא ידבקו בהם אע"פ שאם היו נדבקים בהם בלא ידיעה לא היה שם איסור כלל אבל מפני שאין הזרע מוכן לקדושה ולטהרה שאין הקב"ה משרה שכינתו אלא על משפחות מיוחסות שבישראל כשר הדבר לגלותן לצנועין והיינו דגרסינן בגמ' תנא עוד אחרת היתה שם ולא רצו לגלותה אבל חכמים מוסרין אותם לתלמידיהם פעם אחת בשבוע ונ"ל שהוא מן הטעם שכתבתי ומ"ה היודע עכשיו פסול משפחה שנטמעה אינו חייב לגלותה ולא רשאי אלא לצנועין ותמהני למשפחה שנטמעה מוישב מצרף ומטהר כסף ילפינן לה וקרא ודאי לעתיד הוא דכתיב כדאמרינן בגמרא כשהקב"ה מטהר את השבטים שבטו של לוי מטהר [תחלה] שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף **והיינו לעתיד לבא** אבל בזמן הזה מנלן ולקמן אפרש: ת"ר [דף עב:] ממזרים ונתינים טהורין לע"ל דברי ר' יוסי ר"מ אומר אין טהורין. ואמרינן עלה בגמ' בשלמא לר"מ היינו דכתיב וישב ממזר באשדוד. כלומר יבדלו הממזרין ויתישבו בפני עצמן: אלא לר' יוסי מאי וישב ממזר באשדוד כדמתרגם רב יוסף יתבון **בני ישראל** לרוחצן בארעהון דהוו דמיין לנוכראין עלה. כלומר (יבדלו) לאשדוד אף הוא מגבול א"י דקא חשיב ואזיל סרני פלשתים העזתי והאשדודי: אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי אמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יוסי הוה אתא אליהו ומפיק מינן צורני צורני. כלומר חבורות חבורות. וכתב הרמב"ן ז"ל דהא דתנן כגון אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב משום פסולי עבדות וחללות קאמר עבדים לפי שאינן מכלל ישראל וחללין לפי שמטהר שבט לוי ואינן נדחין מקהל ופסול עבדות קרוי טומאה ופסול כהונה קרוי רחוק כדאמרינן (עדיות פ"ח משנה ב' ג') ורחקוה בני משפחתה. הכהנים שומעין לרחק אבל לא לקרב אבל פסול ממזרות ונתינות הא איפסקא הלכתא כר' יוסי דאמר שהן טהורים לעתיד לבא ומשמע אפילו בידועין דאילו אותן שנטמעו השתא נמי טהורין הן שאפילו היודעים בהן אינן מעידין בהם לפי שהם טהורים מה"ת וכן משמע כל הסוגיא דר' מאיר ור' יוסי לאו במשפחה שנטמעה פליגי אלא משפחה שנטמעה נטמעה לדברי הכל ופלוגתייהו דר' יוסי ור"מ בידועין היא והיינו נמי דמקשינן ומתרצינן וישב ממזר

עבד משוחרר וחלל מותר בכהנת:

והלכתא גר מותר בכהנת ומותר בממזרת מותר בכהנת לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין ומותר בממזרת כר' יוסי:

(דף ע.) אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור לעשות מלאכה בפני שלשה ואמר שמואל אין משתמשין באשה בין גדולה בין קטנה ואמר שמואל אין שואלין בשלום אשה כלל ואפילו על ידי שליח:

(דף ע:) תניא כל הפוסל פסול ואמר שמואל במומו פוסל:

(דף עא:) אמר רב שתיקותא היינו מיחסותא כי הא דאמרי במערבא כי מינצו בי תרי בהדי הדדי חזו הי מיניהו קדים ושתיק הוא מיוחס טפי:

(דף סט.) **מתני'** אי זהו שתוקי כל שמכיר את אמו ואין מכיר את אביו ואי זהו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא את אמו אבא שאול היה

באשלוג ע"כ. ותמהני למלאמר רב יוסף אי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי הוה אתי אליהו ומפיק מינן צוורני צוורני משמע דפלוגתייהו בשאינן ידועין היא דאי בידועין מאי אתא לאשמועינן והיכי שייך למימר מפיק מינן אלא ודאי משמע דלר"מ יבא אליהו ויפסול אותן שהן מוחזקין אצלנו בהכשר ובודאי דכיון שהם בחזקת כשרות הרבה מטמעין בהן ומאי דאמרי' בשלמא לר"מ היינו דכתיב וישב ממזר באשלוג הכי קאמרינן בשלמא לר"מ היינו דקא מגלי לן קרא שאליהו יפסול המוחזקין אצלנו בכשרות ויבדילם אלא לר' יוסי הרי המוחזקין בכשרים יניחם בחזקתן ולמוחזקין עכשיו בפסולין קרא למה לי דפשיטא דמנות לא יבא תנהוג לימות המשיח כדרך שהיא נוהגת עכשיו ועוד תמהני דודאי ריב"ל דאמר כסף מטהר ממזרין לית ליה דר' יוסי אי ר' יוסי אפי' בממזרין ידועין קאמר לא"ה כסף ל"ל ונטמעה ל"ל וכולה סוגיא כפשטא עלה רהטא דמשפחה שנטמעה בממזרין קאמר ושמא תאמר משום דקי"ל כר' יוסי דאפי' ממזרין ודאין טהורין לעתיד לבא מוקמינן לה קרא דוישב מנרף ומטהר כסף במשפחה שנטמעה בעבדים ודלא כריב"ל דאילו לנטמעה בממזרין אין אנו צריכין לנטמעה ולא לכסף דאפי' ודאין טהורין ושנדחוק ונאמר דכל מאי דאמרי' במשפחה שנטמעה בעבדים היא א"כ מנ"ל דאף בזמן הזה אם נטמעה בעבדים נטמעה דלמא כשם שלעתיד לבא יטהר הקב"ה ממזרין ודאין וידועין כך יטהר המטומעים בעבדות אבל בזמן הזה לא אלא ודאי משמע דפלוגתייהו דר' מאיר ודרבי יוסי במטומעין היא ופשיטא לן שאין בין העולם הזה לימות המשיח לענין מנות כלום וכי היכי דחזינן שאליהו לא יגלה משפחות [המטומעין] אע"פ שכולן יהיו גלויות לפניו אף אנו אין עלינו לגלותן ולא רשאין בכך ואף לרב ר' יונתן הכהן ז"ל מצאתי בפירושיו הלכה כר' יוסי דמשפחה שנטמעה נטמעה ואפשר עוד לומר דר' יוסי אפי' בודאין קאמר ואיהו ומאן דפסיק כותיה ורב יוסף דאמר דאי לאו דאמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסי הוה אתי אליהו ומפיק מינן צוורני צוורני לית להו בנטמעה מידי אלא לדברי המכשיר מכשיר אפי' בודאין ולדברי הפוסל אליבא דרב יוסף פוסל אפי' במטומעין ומיהו מ"ד כסף מטהר ממזרין דמשפחה שנטמעה נטמעה לא ס"ל כרבי יוסי שפוסל אפי' במטומעין אלא כר"מ דודאין פסולין לעולם אבל מטומעין אין אליהו עתיד לגלותן וכיון דחזינן אמוראי טובא דאזלי בהך שטתא ריב"ל ור' יוחנן ואביי דהוא בתרא דאמר אף אנן נמי תנינא נקטינן כוותייהו [במטומעין] ונראה שזהו דעת הר"ס במז"ל שכתב בסוף ספר שופטים בימי מלך המשיח וכו' ואינו מיחס ישראל אלא לשבטיהם אבל אינו אומר על שהם בחזקת כשרות זה ממזר וזה עבד שהדין הוא שמשפחה שנטמעה נטמעה ע"כ וכיון שאין אליהו עתיד לגלותן אף היודעים בהם [עכשיו] אין מגלין אותם שאין בין העולם הזה לימות המשיח לענין זה כלום: גר נושא ממזרת. דקסבר קהל גרים לא אקרי קהל: מותר והולד ממזר. דכתיב לו הלך אחר פסולו והוא הדין בישראל שנשא ממזרת שהולד ממזר והכי איתא **לעיל בגמ' [דף סט.]** בסוף פרק האומר: לא ישא ממזרת. קסבר קהל גרים איקרי קהל: מותרין בכהנת. אע"פ שהכהנים אסורים בגיורת ומשוחררת וחללה דקסבר לא הוזהרו כהנות לינשא לפסולין דאותן שישראל ולוי אינו מוזהר עליהם כגון אלו: ומותר בממזרת כר' יוסי מיהו דוקא עד עשרה דורות א"נ עד שישתקע שם גיותו ממנו אבל אחר מיכן אסור בממזרת והכי איתא בגמרא לקמן [דף עה.] וכתב הרמב"ס ז"ל בפרק ט"ו מהלכות אסורי ביאה בגר שנשא גיורת דוקא אבל גר שנשא בת ישראל הולד ישראל גמור ואסור בממזרת ולא ידעתי מנין לו דאע"ג דעובד כוכבים הבא על בת ישראל הולד ישראל גמור ואסור בממזרת התם היינו טעמא משום דפי שאי אפשר לו להתייחס אחר אביו דלמשפחותם לבית אבותם בישראל הוא דכתיב אבל זה שאביו ישראל גמור למה לא יתיחס אחר אביו ויהא נדון כגר למותר בממזרת והרי כאן יש [דף סו:] קידושין ואין עבירה והולד הולך אחר הזכר וצ"ע: **אסור לעשות מלאכה בפני שלשה.** שגנאי הוא ושפלות **לזור שכפופים לזה שאין לו מי שיעשה מלאכתו: אין משתמשין באשה. שלא ילמדנה להיות רגילה בין האנשים: אין שואלים בשלום אשה כלל** ואפילו ע"י שליח. **שמא מתוך שאלת שלום יהיו רגילים זה עם זה על ידי שלוחן ויבאו לידי חבה** ובגמ' אמרינן דאפי' על ידי בעלה אסור והא דאמרינן בפרק הפועלים (דף פז.) דעל ידי בעלה שואלים היינו ששואלים לבעלה בשלום אשתו אבל לשגר לה שלום אפי' ע"י בעלה אסור: במומו פוסל. אם רגיל לקרות לאחרים ממזר חוששין לו שמא ממזר הוא **ואם הוא אומר עליהם שהם** עבדים חוששין לו שמא עבד הוא: שתיקותא היינו מיחסותא. הבא לבדוק בודק את השתיקה [בבבל] לבדוק בשתקנים: ונרסי' בגמ' [דף עא:] אמר ריב"ל אם ראית ב' משפחות שמתגרות זו בזו שמן פסול יש באחת מהן ואין מניחה לידבק בחברתה. פירש"י ז"ל **ולפיכך הטילו מן השמים מריבה ביניהם והר"ס במז"ל כתבה בפ' י"ט מהל' אסורי ביאה לומר שחוששין להם וראוי להתרחק מהם:** מתני' אי זהו שתוקי כל שמכיר את אמו **ואינו מכיר את אביו.** וכשקורא אבא אמו משתיקתו: אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי. מפרשים בגמ' [דף עד.] שבודקין את אמו ואי אמרה לכשר נבעלתי נאמנת וכר"ג דתנן בפ"ק דכתובות (דף יג.) היתה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה אמרה להם מאיש פלוני וכהן הוא ר"ג ור"א אומרים נאמנת מיהו דאבא שאול עדיפא מדרבן גמליאל דאילו ר"ג **לא הוה מכשר אלא** ברוב כשרים אצלה כגון פנויה ורוב העיר משיאין לכהונה אבל היכא דרוב פסולין אצלה כגון ארוסה שעיברה או פנויה ורוב העיר פסולין אצלה לא מהימנינן לה ואליבא דאבא שאול מהימנינן לה ואפסיקא הלכתא בגמ' [שם] כאבא שאול וכתב הר"ס במז"ל בפרק ט"ו מהל' אסורי ביאה שאע"פ שהיא נאמנת להכשיר אינה נאמנת לפסול לומר ממזר הוא ומשמע דטעמא דלהכשיר היינו טעמא דמהימנא משום דמלאורייתא נמי כשר לדבר תורה [דף עג.] שתוקי כשר אבל לפסלו ולהתירו בממזרת לא כלאשכחן [בבכור] דהימניה רחמנא

קורא לשתוקי בדוקי:

גמ' (דף עג: ע"ש) אמר רב יהודה אמר רב אסופי כל זמן שהוא בשוק אביו ואמו נאמנין עליו נאסף מן השוק אין אביו ואמו נאמנין עליו אמר רבא ובשני רעבון אף על פי שנאסף מן השוק נאמנין עליו:

תנו רבנן נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי זה נתין וזה ממזר במה דברים אמורים שלא קרא עליו ערער אפי' חד אבל קרא עליו ערער אפי' חד אינה נאמנת ואע"ג דאמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים ה"מ היכא דאית ליה חזקה דכשרות אבל היכא דלית ליה חזקה דכשרות חד נמי נאמן:

נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי במה דברים אמורים בזמן שמקחו בידו אבל אין מקחו בידו אינו נאמן (דף עד.) ונחזי זוזי ממאן נקט לא צריכא דנקט מתרוייהו ואמר חד מדעתאי וחד בעל כרחאי נאמן דיין לומר לזה זכיתי ולזה חייבתי במה דברים אמורים בזמן שבעלי דינין עומדין לפניו אבל אין בעלי דינין עומדין לפניו אינו נאמן ולחזי זכוותא מאן נקיט להו לא צריכא דקריען זכוותא ונהדר ונדיינינהו בשודא דדייני:

יום רב

אמר רב נחמן שלשה נאמנין על הבכור ואלו הן חיה ואמו ואביו חיה לאלתר דתניא נאמנת חיה לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני במה דברים אמורים שלא

מלכתיב יכיר אבל לדידיה לא הימנה ואף על גב דחיה נאמנת כדאיתא **בגמ' [דף עג:]** שאני התם לפי שהוחזק כאן ממזר דמיירי בארבע נשים שילדו בבית אחת אשת כהן ולוי ונתין וממזר ונגלוי מלתא בעלמא הוא דמגליא והיינו דבגמ' לא אמרינן בודקין את אמו אי אמרה לכשר נבעלתי או לפסול נבעלתי אלא אמרינן דאי אמרה לכשר נבעלתי בלחוד מהימנה: ומיהו אע"ג דמהימנה אפילו ברוב פסולין היינו דוקא להכשיר הולד שאם היו מחמירין בו לא היה לו תקנה אבל האשה אין מתירין אותה לינשא אלא ברוב כשרין מדאמרי' **בפ"ק דכתובות [דף יד.]** הלכה כרבן גמליאל ואת לא תעביד עובדא להתיר לאשה לינשא לכתחלה עד דאיכא רוב כשרין ודעת הר"ם במז"ל בפרק י"ח מהל' אסורי ביאה דבעינן תרי רובי מדאמרינן התם בפ"ק דכתובות (דף טו.) בקרונה של צפורי היה מעשה וכדרבי אמי דאמר והוא שהיתה סיעה של בני אדם עוברת שם דאיכא תרי רובי כדאיתא התם וסובר [הרב] ז"ל דאפי' בטוענת לכשר נבעלתי בעינן תרי רובי ואחרים חולקין ואומרים דלא בעינן תרי רובי אלא בשותקת אבל בטוענת לכשר נבעלתי בחד רובא סגי: גרסי' בגמ' [דף עג.] **אמר רבא** דבר תורה שתוקי כשר מ"ט רוב כשרין אצלה ומיעוט פסולין. כלומר דכיון דמכירין את אמו ופנויה היא רוב העולם כשרים אצלה שאין הרוב ממזרים וקרובים שהולד מהם ממזר ואף עובד כוכבים ועבד אם באו עליה אין הולד ממזר: ומיעוט פסולין. כגון ממזרין או קרובין: ואי דאזלי אינהו לגבה כל דפריש מרובא פריש מאי אמרת דאזלא איהי לגבייהו הוי ליה קבוע וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי והתורה אמרה ממזר ודאי הוא דלא יבא הא ממזר ספק יבא אלא מעלה עשו ביוחסין: וממזר בשתוקית נמי מדאורייתא שרי דהא ר' יוסי דקי"ל כוותיה דריש בגמ' לעיל [שם] מהא בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ולא מיתסר אלא משום מעלה: וגרסי' תו בגמרא מצאו מהול אין בו משום אסופי. כלומר דאי **לאו לכשר הוא לא** טרחה ביה לממהליה: משלטי הדמיה. כלומר מתוקנין ומיושבין אבריו אין בו משום אסופי דאי פסול הוה לא מתקנא ליה הואיל ודעתה להשליכו למות: ותו איכא גווני טובא בגמ' שאין בו משום אסופי ויש בו ולפי שהם דברים שאין מצוין לא טרחתי לכתבם: צ"ל [רשות הרבים אין בו משום אסופי] רה"ר יש בו משום אסופי: אסופי כל זמן שהוא בשוק אביו ואמו **נאמנין עליו. לומר בננו הוא כלומר אביו או אמו** והכי איתא בירושלמי: [דף עג:] נאסף מן השוק אין אביו ואמו **נאמנין עליו.** ויהבינן טעמא בגמ' הואיל ויצא עליו שם אסופי: **ובשני רעבון. שהרבה נשלכים לא רצו חכמים לפוסלן מפני יציאת קול:** נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי. **ארבע נשים שילדו בבית אחד אשת כהן ולוי ונתין וממזר** ולא מדינא אלא להימנוה רבנן לפי שעל הרוב אי אפשר בענין אחר: **שלא קרא עליו ערער. שלא יצא מעורר על הולד לומר זה בנה של אשת ממזר: אבל היכא דלית ליה חזקה לכשרות.** שלא הוחזק אלא בעדות אשה זו ואע"ג דהימנוה רבנן ואמרי' (יבמות דף פח:) דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים היינו כשהדבר בענין שראוי להאמין בו עד אחד במילתא דעבידא לאגלויי אבל הכא אין החיה נאמנת אלא מפני שעל הרוב אי אפשר בלאו הכי הלכך כל שבא עד אחד ומכחישה אפילו לאחר שהעידה אינה נאמנת: **נאמן בעל** מקח לומר **לזה מכרתי וכו'. אם שנים מעוררים על המקח:** במה דברים אמורים בזמן שהמקח תחת ידו. **דרמיא עליה למידק שלא יחזור בו מזה ולהחזיר לו דמיו ויתן המקח למי שלא נמכר לו דקם ליה במי שפרע הלכך מידק דאיק: אבל בזמן שאין מקחו בידו.** דשניהם מוחזקין בו: **אינו נאמן. דכיון דלאו עליה רמיא תו לא דאיק לזכור מי הוא:** ופרכינן **ונחזי זוזי** ממי נקט. דקס"ד **שלא קבל המעות אלא מא' מהם והא ודאי מלכר לכיר** ליה וכי תימא וכי לכיר ליה מאי הוי בשלמא בזמן שמקחו בידו איכא מגו דאיבעי יהיב ליה לחד מינייהו אבל כי אין מקחו בידו אפילו דכיר ליה מאי הוי והא ליתיה אלא כעד אחד בעלמא יש לומר דהכי. קאמר [כשם שהאמינו חיה מפני שברוב הפעמים אי אפשר בלאו הכי והאמינו נ"כ דיין] בזמן שבעלי דינין עומדין לפניו אע"ג דליכא מגו משום דזמנין טובא דליכא סהדי להימניה נמי למוכר אפילו בזמן שאין מקחו בידו מהאי טעמא. ומהדרינן לא צריכא דנקט זוזי מתרוייהו ואמר מחד מדעתאי ומחד בעל כרחאי. דכיון דמתרוייהו שקל [זוזי לא דכיר שפיר מהי מדעתיה ומהי בע"כ אבל היכא דלא שקיל] זוזי אלא מחד הכי נמי דמהימן אף על פי שאין מקחו בידו ומיהו מסתברא דדוקא כשהלוקחין עומדין לפניו אבל הלכו להם אינו נאמן כדאמרי' בדיין בסמוך זו היא שיטת רש"י ז"ל **ויש כאן שיטות אחרות וכתבתים בריש בבא מציעא בס"ד:** נאמן דיין וכו' **בזמן שבעלי דינין עומדין לפניו. שעדיין לא יצאו משם משגמר את דינם נאמן לומר איש פלוני זכאי איש פלוני חייב אבל אין בעלי דינין עומדין לפניו תו לא רמיא עליה למדכר:** [דף עד.] **ונחזי זכותא מאן נקט. ביד אי זה מהם פסק דין של זכות: ונהדר ונדיינינהו. למה לי כולי האי למימר אינו נאמן מה לנו ולנאמנותו ליהדר הוא בעצמו או אחר וידונם לפי** טענותיהם: **בשודא דדייני. בדין שאינו תלוי בטעם אלא הכל לפי לבו של דיין כי ההיא דכתובות (דף פה:) דאמר כל נכסי לטוביה ואתו שני טוביה שניהם שכניו שניהם קרוביו ואמרי' שודא דדייני למי שיתנדב לב הדיין לומר נראה לי שזה היה רגיל אצלו יותר ולזה נתן וכיון שפסק כן אם בא לחזור אינו חוזר לפיכך אין רוצין לחזור ולדון שמא יטנו לבו לצד שני:**

יצאה וחזרה אבל יצאה וחזרה אינה נאמנת אמו כל שבעה אביו לעולם:

אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי: מאי בדוקי שבודקין את אמו ואם אמרה לכשר נבעלתי נאמנת ואף על גב דאיכא רוב פסולין אצלה אמר רבא הלכה כאבא שאול:

מתני' כל האסורין לבא בקהל מותרין לבא זה בזה ר' יהודה אוסר ר' אליעזר אומר ודאן בודאן מותר ודאן בספקן וספקן בודאן וספקן בספקן אסור ואלו הן הספקות שתוקי ואסופי וכותי:

גמ' (דף עה.) אמר רב יהודה אמר רב הלכה כר'

אמו כל שבעה. שעדיין אין אביו מכיר בו כל שלא יצא מתחת ידי אמו ליכנס לברית מכאן ואילך מוטל על אביו להכירו כדכתיב יכיר: מאי בדוקי שבודקין את אמו וכו'. פרשתיה במשנתינו: **מתני' כל האסורין לבא בקהל מותרין לבא זה בזה. כגון ממזרת בשתוקי ואע"פ שזה ודאי וזה ספק ואיכא למימר שמא כשר הוא אפ"ה שרי כדילפינן לעיל בגמ' בקהל ודאי הוא דלא יבא הא בקהל ספק יבא ובגמ' פריך הא תנא ליה רישא** ומפרש לה: **ר' יהודה אוסר. בגמ' מפרש לה: ולאן בודאן מותר.** כמו ממזר בנתינה: **ולאן בספקן. כגון ממזרי ונתיני בשתוקי ואסופי: ספקן בודאן. שתוקי ואסופי בממזרי ונתיני: ספקן בספקן. שתוקי בשתוקית ואסופי באסופית ואסופי בשתוקית:** אסור. **שמא זה כשר וזה פסול:** וכותיים **בגמרא מפרש מאי ספקייהו** כך כתב רש"י ז"ל אבל הר"ם במז"ל בפט"ו מהלכות אסורי ביאה התיר שתוקי ואסופי בנתינים והוא תמוה ואפשר לטעמיה אזיל שכתב בפרק י"ב שאיסור הנתינים אינו אלא מדבריהם ולפיכך הורה להקל בשתוקי ואסופי שתולין לומר **ממזרים הם ומותרים** בנתינים. ור"א ורבנן בהא פליגי דרבנן סברי דכיון דשתוקי ואסופי מדינא שרו ולא אסירי אלא משום מעלה בעלמא כמו שכתוב למעלה כי עבוד מעלה בכשרים כלומר למפסלינהו בישראל אבל זה בזה מותרין ור"א סבר דאפילו בהני עבוד מעלה וקי"ל כוותיה: גרסי' בגמרא [דף עד:] תנו רבנן בן תשע שנים ויום אחד גר עמוני ומואבי מצרי ואדומי כותי ונתין חלל וממזר שבאו על הכהנת ועל הלויה ועל בת ישראל פסלוה. כלומר בן תשע שנים ויום אחד **שהוא גר עמוני וכו' דבכי הא חזי דביאה** פסלוה **לכהנת מן התרומה ומן הכהונה ולויה וישראלית מלינשא עוד לכהן** ואיתא בפרק אלמנה לכהן גדול (דף סח.) והתם מפיק לה מדכתיב ובת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה פסלה ולויה וישראלית יליף מבת ובת וכל הני בר מחלל כהן הבא עליה אחר כך חייב משום זונה דמשום חלל ליכא דאין חללה אלא מפסולי כהונה כדאמרינן לקמן [אבל] חלל משוי לה חללה דאע"ג דאפילו בכהנת אין ביאתו בעבירה דלא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין התם בפרק אלמנה [דף סט.] יליף לה מדכתיב ולא יחלל זרעו בעמיו מה הוא פוסל בביאתו אף זרעו פוסל אבל הר"ם במז"ל כתב בפרק י"ח מהלכות אסורי ביאה שאף החלל עושה אותה זונה והוא תמוה כיון שאין ביאתו בעבירה: תנן בפירקין [דף עו.] הנושא אשה כהנת צריך לבדוק אחריה ארבע אמהות שהן שמונה אמה ואם אמה ואם אבי אמה ואמה אם אביה ואמה ואם אבי אביה ואמה לויה וישראלית מוסיפין עליהן עוד אחת. זו היא גרסת רש"י ז"ל. ופי' הנושא אשה כהנת כלומר ממשפחות כהנים בודק בדורותיה ד' אמהות שתים מצד האב ושתים מצד האם שהם שמונה לפי שכל אחת אמה עמה ונקט האי לישנא לפי שמפני בדיקת הארבע צריך לבדוק האחרות שאין הארבע נבדקות יפה אלא אם כן הוא בודק שלמעלה מהן ולפיכך בודק אמה ואם אמה שלא היו ממזרות או אחת מפסולות לקהל ואם אבי אמה של אשה זו שהוא נושא ואמה של אם אבי אמה ואם אביה של זו שהוא נושא ואמה של אם אביה ואם אבי אביה של זו שהוא נושא ואמה. ואם היא לויה או ישראלית זו שהוא נושא מוסיפין עליהן עוד אחת אם אחת בכל זוג וזוג ונמצא שהן שתים עשרה. ואיכא מאן דאמר בגמ' שש עשרה ומאי אחת דתנן במתני' זוג אחת והחמירו בלויה וישראלית מפני שהפסול בהם יותר מצוי. ואמרינן עלה בגמ' מ"ט בנשי לבדקינן ומ"ט בגברי לא בדקינן. כלומר כגון אביה ואבי אביה ומפרקינן נשי דכי מנציין בהדי הדדי בעריות הוא דמבזיין. כלומר בעריות דנפשייהו ולא בעריות דאמהות דהיינו פסולי יוחסין אם איתא דאיכא מילתא לית לה קלא [גברי דכי מנציין בהדי הדדי ביוחסין הוא דמבזו אם איתא דאיכא מילתא אית ליה קלא] ופרכינן ואיהי נמי תבדוק בדידיה כלומר ביחס בעלה ארבע אמהות ומפרקינן לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולי כהונה כגון חללי גרי וחרורי וכיון דלא הקפידה תורה עליהן ליחסן רבנן נמי לא עבוד בהו מעלה לאצרוכינהו בדיקה ואפילו מחמת ממזרות ושתיקות דדוקא כי אתחזק איסורא ביה אבל לחששא ולמבדק לא אצרכינהו כך פרש"י ז"ל והיא דרך הר"ם במז"ל בפ' י"ט מהלכות איסורי ביאה **אבל בנוסחאות כתוב לוים וישראלים** מוסיפין עוד אחת ולפיכך פירשו משנתינו כך הנושא אשה כהנת כלומר שהוא נושא אשה כשרה לכהונה ובידוע שהוא כהן שהוא צריך לחוש לפסולי כהונה בודק ארבע אמהות בלבד דפסול כהונה בהכי סגי אבל לוים וישראלים שבדיקתם מפני פסולי קהל צריך שיבדקו עוד אחת ואין ה"נ שהכהן גם כן צריך להוסיף ולבדוק מפני פסולי קהל עוד אחת ומתניתין ה"ק שהבדיקה המיוחלת לכהנים בארבע אמהות סגי לה אבל בבדיקה שהיא שוה אף ללוים וישראלים צריך להוסיף עוד אחת ובהכי אתי שפיר מאי דפרכינן ואיהי נמי תבדוק בדידיה ומפרקינן מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב לא הוזהרו כשרות לינשא לפסולין כלומר אין ה"נ דאיהי נמי בדקה בדידיה אלא משום הכי לא תנא מתני' שהיא בודקת בו מפני שאינה דומה בדיקתה לבדיקתו איהו בדיק אף בפסולי כהונה ואיהי לא בדקה אלא בפסולי קהל ואין ה"נ דסיפא דתנא לוים וישראלים מוסיפין עוד אחת אחד האנשים ואחד הנשים במשמע וזה שהחמירו בבדיקת פסולי [קהל יותר מבדיקת פסולי] כהונה מפורש בירושלמי [הלכה ל] שהקשו ולא נמצאת מחמיר בישראל יותר מן הכהן א"ר בון אחת זו ואחת זו קנס קנסו כדי שיהא אדם מודבק בשבטו ובמשפחתו **כלומר כולה מתני' קנס הוא** בין בכהן בין בישראל ובדין הוא שלא יהו צריכין בדיקה אבל קנס הוא כדי שיהא אדם מודבק בשבטו ובמשפחתו שהיא בדוקה לו ולא יהא צריך לטרוח ולבדוק וקנסו בלוים וישראלים יותר מן הכהנים לפי שאין מדקדקים כל כך ביוחסין ואין מדבקים במשפחותם א"נ לפסולי קהל שוה בכל הצריכו בדיקה יתירה: וגרסי' בגמ' [דף עו:] אמר רב יהודה אמר רב זו דברי ר"מ כלומר למתניתין ר"מ היא אבל חכמים אומרים כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות אמר רב חמא אמר רב ואם קרא עליה ערער צריך לבדוק אחריה כלומר אפי' לרבנן. וערעור זה פרש"י שקראו עליה שני עדים שמן פסול ולא שמעידים עדות גמורה אלא יציאת הקול והר"ם במז"ל כתב בפ' תשעה עשר מהלכות איסורי ביאה דהיינו כשהעידו שנים שנתערב בה אחד מפסולי קהל או מפסולי כהונה ואפשר דכי בעינן קריאת ערעור דוקא בחשש ממזרות מפני שמכירין ישראל ממזרין שביניהם אבל בחשש חללות אפי' לא קרא עליה ערעור צריך לבדוק וכן דעת הר"ם ב"ן ז"ל ואחרים אומרים דלרבנן דקי"ל כוותייהו אפי' בחללות א"צ לבדוק כל זמן שלא קרא ערער:

אליעזר:

(דף עז.) **מתני'** בת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם ישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה חלל שנשא בת ישראל בתו פסולה מן הכהונה ר' יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר:

גמ' מאי לעולם מהו דתימא מידי דהוה אמצרי ואדומי מה להלן לאחר שלשה דורות אף כאן לאחר שלשה דורות קא משמע לן דלעולם:

תנו רבנן אי זו היא חללה כל שנולדה מן הפסולין מאי פסולין אילימא פסולה לו הרי מחזיר גרושתו דפסולה לו ובניה כשרים דכתיב (דברים כד) כי תועבה היא היא תועבה ואין בניה תועבין אלא כשרים אמר רב יהודה הכי קאמר אי זו היא חללה כל שנולדה מפסולי כהונה נולדה אין לא נולדה לא והרי אלמנה וגרושה דלא נולדה וקא הויא חללה אמר רב יצחק הכי קאמר אי זו היא חללה שעיקרה מדברי תורה ואין צריך לפרש מדברי סופרים כל שנולדה מן הפסולין שבכהונה

(דף עז:) א"ל רב פפא לאביי ישראל שבא על אחותו זונה משוי לה חללה משוי לה או לא משוי לה מי אמרינן קל וחומר מחייבי לאוין הויא חללה מחייבי כריתות לא כל שכן או דלמא אין חללה אלא מאיסור כהונה אמר ליה אין חללה אלא מאיסור כהונה אמר רבא מנא הא מילתא דאמור רבנן אין חללה אלא מאיסור כהונה דתניא לא יאמר גרושה בכהן גדול ותיתי בקל וחומר מכהן הדיוט ואנא אמינא השתא ומה לכהן הדיוט אסורה לכהן גדול מיבעיא למה נאמרה אלא לומר לך כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן הדיוט כך אלמנה חלוקה מגרושה וחללה זונה בכהן גדול חללה אין חללה אלא מאיסור כהונה זונה נאמר כאן זונה ונאמר להלן זונה מה כאן עושה זרעו חולין אף להלן עושה זרעו חולין אמר רב אשי הלכך כהן הבא על אחותו בביאה ראשונה עשאה זונה חזר ובא עליה עשאה חללה:

מתני' (דף עז.) רבי אליעזר בן יעקב אומר ישראל שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה וגר שנשא בת ישראל בתו כשרה לכהונה אבל גר שנשא גיורת בתו פסולה לכהונה אחד גרים וא' עבדים משוחררים אפילו עד

גרסי' בגמ' [שם] אושפיזכניה דרב אדא בר אהבה גיורא הוה והוה מנצו איהו ורב ביבי מר אמר אנא עבידנא שררותא למתא ומר אמר אנא עבידנא שררותא למתא אתו לקמה דרב יוסף אמר להו תנינא שום תשים עליך מלך מקרב אחיך כל משימות שאתה משים לא יהו אלא מקרב אחיך. כלומר מרבויא למשימות דקרא קא יליף שום תשים וגו' מקרב אחיך תשים למשמע כל משימות ואפי' שררה קטנה וא"ל רב אדא בר אהבה ואפי' אמו מישראל א"ל אמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה: [דף עז.] **מתני' בת חלל זכר. דוקא נקט כדקתני ואזיל דבת חללה שנשאת לישראל כשרה לכהונה: לעולם. בת בנו ובת בן בנו עד סוף כל הדורות של חללים זכר בן זכר בת האחרון פסולה כבת הראשון אבל בת בתו מישראל כשרה דלא חמירא בת חלל מחללה דאמרי' בתה של חללה מישראל כשרה לכהונה: ישראל שנשא חללה בתו כשרה. וטעמא מפרש בגמ'. ודוקא ישראל אבל כהן שנשא חללה בתו חללה לכל ולד הנולד בביאת איסור כהונה הוי חלל: חלל שנשא** בת ישראל בתו פסולה בגמ' פריך הא תנא ליה רישא ומפרקי' איידי דתנא ישראל שנשא חללה תנא נמי חלל שנשא בת ישראל: **בת גר זכר. אפי' מישראלית: כבת חלל זכר. ופסולה לכהונה אבל בת גיורת מישראל כשרה וטעמא לכולהו תנאי דפליגי בגיורת מפרש בגמ': גמ' אי נימא פסולה לו. ואפי' הוא ישראל אם ביאתו בעבירה שאינה של ממזרת הוי הולד חלל: והרי מחזיר גרושתו.** משנשאת לאחר: דפסולה לו. **דכתיב לא יוכל בעלה** הראשון: **ובניה כשרין. בתו כשרה לכהונה אם ישראל הוא: היא תועבה. כלומר בעונש עבירה:** והרי אלמנה לכהן גדול וגרושה **לכהן הדיוט שמתחללת בביאתו וכן זונה מביאת פסולין שבא עליה כהן הדיוט נקראת חללה ללקות עליה כהן משום חללה לכל איסור כהונה עושה אותה חללה בביאתו:** ה"ק אי זו היא חללה **המוזכרת בתורה שעיקרה משמעות המקרא שכתוב חללה לא יקחו וא"צ לפרש מדברי סופרים למקרא נפקא בהליא:** כל שנולדה מאיסור כהונה **לסתם חלל** היינו נולד מפסולי כהונה כדכתיב **לא יחלל זרעו אבל חללה הנעשית ע"י ביאה הוצרכו לדרוש בה מקראות כגון זה שהיה כשר** ונתחלל כדאיתא בגמ' לעיל מהא: ישראל שבא **על אחותו משוי לה** זונה. **פשיטא לן לזונה משוי לה דהא נבעלה בעילה פסולה ואסורה לכהן משום זונה אלא הא מיבעיא לן חללה משוי לה ללקות עליה כהן משום חללה או לא:** [דף עז:] לכהן גדול מיבעיא. **והלא מהדיוטותו נאסרה עליו: כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה** האמורות אצל כהן הדיוט. **שיחל לה לאו לעצמה ואשה גרושה מאישה לא יקחו ללמדך שאם זונה גרושה וחללה היא לוקה עליה אף משום גרושה כך חלוקה בכהן גדול אע"פ שנאמרו לו בלאו אחד: פשיטא מגרע גרע.** בתמיהא **וכי מפני שנעשה כהן גדול נתמעטה קדושתו והלא בהדיוטתו נחלקה עליו בשני לאוין: כך חלוקה אלמנה מגרושה. שאם היתה אלמנה וגרושה וחללה זונה חייב על כל אחת ואחת והאי** דכתבה קרא הכי **[לפלוני אלמנה לחודה ולא נקטן] לפלוני חללה מזונה משום לחללה למחולקת מזונה מכהן הדיוט קי"ל מלגלי בגרושה והוא הדין בחללה אבל אלמנה לאתוספא בכ"ג ולא מנינו בה שנחלקה (אצטריך** לאפלוני **חללה מזונה משום לחללה למוחלקת מזונה מכהן הדיוט קי"ל לגלי בגרושה וה"ה בחללה אבל אלמנה לאתוספא בכ"ג ולא מנינו בה שנחלקה) איצטריך למילף:** חללה. למה נאמרה הרי **אסורה להדיוט לומר לך:** אין חללה אלא מאיסור כהונה. **מקרא יתירה דרשינן דהאי דהדר כתבה להכי כתבה לומר לך שתלמוד מסדר האמור חללה אחר אלמנה וגרושה שאין איסורן נוהג אלא בכהנים ולא כתבה אחר זונה שמנינו שם זנות פוסל בישראל לומר לך שאין נקראת חללה אלא מביאת פסול כהונה לבדה ולא מביאת איסור הנוהג אף בישראל: ונאמר להלן. בכהן הדיוט: מה כאן** בכהן גדול זרעו חולין. **דכתיב לא יחלל: הלכך.** הואיל ואין חללה אלא מאיסור כהונה: כהן הדיוט או כהן גדול הבא **על אחותו** פנויה **זונה משוי לה. ללקות כהן הבא עליה עוד משום זונה שהרי נבעלה בעילת זנות מאסור לה:** [דף עח.] **חללה לא משוי לה. ואין כהן שני הבא עליה לוקה משום חללה: חזר ובא עליה.** או הוא או כהן **אחר עשאה חללה שהרי אסורה לו משום זונה שאינו נוהג אלא בכהונה:**

עשרה דורות עד שתהא אמן מישראל רבי יוסי אומר אף גר שנשא גיורת בתו כשרה לכהונה:

גמ' (דף עח:) אמר רב המנונא משמיה דעולא הלכה כר' יוסי וכן אמר רבה בר בר חנה הלכה כרבי יוסי ומיום שחרב בית המקדש נהגו כהנים סילסול בעצמן כר' אליעזר בן יעקב אמר רב נחמן בא לימלך מורין לו כר' אליעזר בן יעקב נשא אין מוציאין ממנו כרבי יוסי:

מתני' האומר בני זה ממזר אינו נאמן ואפילו שניהם אמרו על העובר שבמעיה ממזר הוא אין נאמנין ר' יהודה אומר נאמנין:

גמ' מאי טעמא דר' יהודה דתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן א"ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שהוא נאמן לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה ובן חלוצה וחכמים אומרים אינו נאמן ואפסיקא הלכתא בהדיא כר' יהודה בפרק יש נוחלין (ב"ב דף קכח:) ובפרק החולץ ליבמתו (יבמות דף מז.) נמי אמרינן מעשה באחד שבא לפני ר' יהודה ואמר לו נתגיירתי ביני לבין עצמי אמר לו יש לך עדים אמר לו לא יש לך בנים אמר לו הן אמר לו נאמן אתה לפסול עצמך ואין אתה נאמן לפסול את בניך ואקשינן ואבנים לא מהימן והתניא יכיר יכירנו לאחרים מכאן א"ר יהודה נאמן אדם לומר זה בני בכור וכשם שנאמר לומר זה בני בכור כך נאמן לומר זה בן גרושה ובן חלוצה אמר רב נחמן בר יצחק ה"ק ליה לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים והלכה כר"נ בר יצחק דאמר משום דעובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים אבל ישראל מהימן והני מילי אבנו אבל אבן בנו לא מהימן כדתניא * יבמות שם ר' יהודה אומר נאמן הוא על בנו קטן ואינו נאמן על בנו גדול וא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן לא גדול גדול ממש ולא קטן קטן ממש אלא קטן ויש לו בנים זהו גדול גדול ואין לו בנים זהו קטן וכן הלכתא:

מתני' מי שנתן רשות לשלוחו לקדש את בתו והלך האב וקדשה אם שלו קדמו קדושיו קדושין ואם של שלוחו קדמו קדושיו קידושין [ואם] אין ידוע (כאן דף עט.) שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס וכן היא שנתנה רשות לשלוחה לקדשה והלכה היא וקדשה את עצמה אם שלה קדמו קדושיה קידושין ואם של שלוחה קדמו קדושיו קדושין [ואם] אין ידוע שניהם נותנין גט ואם רצו אחד נותן גט ואחד כונס:

גמ' איתמר קדשה אביה בדרך וקדשה היא עצמה בעיר והרי היא בוגרת לפנינו רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו ושמואל אמר חיישינן לקדושי שניהם אימת אילימא תוך ששה בהא נימא רב הרי היא בוגרת לפנינו השתא הוא דבגרה ואלא לאחר ששה

[דף עח:] נהגו כהנים **סלסול**. מעלה: נשא. בת גר שנשא גיורת אין מוציאין מידו: מתני' **האומר** בני זה ממזר. **שנולד מחייבי כריתות: אינו נאמן. דקרוב הוא אצלו ואין כשר להעיד עליו** כך כתב רש"י ז"ל **ותמהני למה הוצרך לכך דהא כיון דבחזקת כשרות הוא אין ערער פחות משנים: ואפילו שניהם.** אשה ובעלה **אומרים על עובר שבמעיה ממזר הוא שאינו מן הבעל אלא מאיש אחר** אע"ג דאיהי קים לה ואע"ג דעובר לית ליה חזקה דכשרות אפי' הכי לא מהימני והיינו אפי' דקתני והכי מפרש בגמ': **ר"י אומר נאמנין. ארישא נמי פליג:** גמ' יכיר. גבי בכור כתיב: יכירנו לאחרים. שאם אין ב"ד מכירין בו נאמן אביו עליו [לומר בני] זה בכור **ליטול פי שנים** ומוכח בפרק יש נוחלין (דף קכז:) דלר' יהודה דקיימא לן כותיה אפי' היו מוחזקין באחד שהוא בכור האב נאמן לומר לא כי אלא זה: בן גרושה. וכהן חלל הוא: נתגיירתי ביני לבין עצמי. וקי"ל לגר צריך ג' דמשפט כתיב ביה: נאמן אתה לפסול עצמך. שאסור אתה לבא בקהל עד שתטיף דם ברית ותטבול בפני שלשה שהרי הודית ושוית נפשך חתיכה לאיסורא: לדבריך עובד כוכבים אתה. דגר צריך שלשה: וה"מ אבנו. שאין בנים לבנו היום: אבל אבן בנו. כלומר שיש בנים לבנו היום אפילו אבנו לא מהימן שאם נאמינוהו על הבן ממילא יהיו נפסלין בני הבן **והיינו דקתני ואינו נאמן על בנו** גדול ובגמרא [דף עח:] אמרינן בשלמא לר"י היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי ומפרקינן בצריך הכירא. כלומר דקרא **לבכור הוא דאתא וכגון שבא ממדינת הים ולא הוחזק לנו בבכור אלא על פי אביו ופרכינן למאי הלכתא** לתת לו פי שנים אילו בעי למיתב ליה במתנה לא מצי יהיב ליה לא צריכא בנכסים שנפלו לאחר מכן ולר' מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם יכיר למה לי בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס. וכתב [הרמב"ן] בתשובה דמהא שמעינן שאדם יכול לתת מתנה או לחייב עצמו בדבר שאינו קנוי שלא כדברי הר"ם במז"ל שכתב בפרק י"א מהלכות מכירה שהמחייב עצמו בדבר שאינו קנוי וכו' לא נשתעבד שזו כמו מתנה היא ואין כאן דבר ידוע ומצי שנתנה במתנה ושמעתין מוכחא דאילו בעי למיתן ליה מתנה קני כל נכסים דנפלו ליה קודם גסיסה ואע"ג דלא ידע מאי עאל ליה ומאי קני ולא אצטריך קרא דיכיר אלא בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס ומדר' מאיר נשמע לרבנן בדבר שבא לעולם וחיוב דבר שאינו קנוי ועוד הביא ראיות אחרות: [דף עט.] **מתני' אם** שלה קדמו קדושיה קדושין. **לבטוליה לשליחותא דשליח: ואם אין ידוע.** אי זה קודם: **שניהם נותנין גט.** אם באת להנשא לאחר: וכן האשה וכו'. בגמ' מצריכים להו: גמ' **וקדשה היא עצמה בעיר. בו ביום: והרי היא בוגרת. בדקנוה לדעת אם יצאה מרשות אב להיות קדושיה קדושין ומצאנוה בוגרת בו ביום: הרי היא בוגרת לפנינו.** וקדושיה קדושין ולא של אב: **חוששין לקדושי שניהם. שמא כשקדשה האב נערה היתה** וקדמו קדושיו: אילימא בתוך ו' חדשים. **שבין נערות לבגרות** דאמרי' **אין בין נערות לבגרות אלא ו' חדשים בלבד [כלומר למשהביאה סימני נערות אינה שוהה להיות בוגרת אלא ו' חדשים בלבד] ופעמים שהיא ממהרת לבגור וסימניה נכרים בלליה כדתנן במסכת נדה [דף מז.] פגה בוחל צמל:** בהא נימא **רב הרי היא בוגרת לפנינו. הא כל אותן ו' חדשים בחזקת נערה היא על שנכיר סימני נערותיה וכי בדיקנא בפניא ואשתכח בוגרת מי יימר דבצפרא נמי בוגרת הואי דלמא השתא הוא לבגרה:** אלא בתר ו' חדשים. והא **ודאי משמלאו ו' חדשים בגרה לה:** וכי תימא וכו'. רש"י ז"ל **לא גרים ליה למהיכא תיסק אדעתין למימר הכי מי קאמר אין בין נערות לבגרות פחות מו' חדשים: לא צריכא לקליש ביומא למשלם שיתא. אביה בבקר והיא בערב והיום הזה היא בחזקת שתביא: מלהשתא בוגרת בצפרא נמי בוגרת. שכל היום היא בחזקת שתביא:**

[דף עט:] מתני' אינו צריך להביא ראיה לא על האשה. שהיא מיוחסת שכבר בדקה כשנשאה: ולא על הבנים. כדמוקמינן בגמ' בקטנים וכרוכין אחריה דבחזקת אמן הן ואין צריכים ליחסם ע"י עדים: מביא ראיה על הבנים. שהן בני אותה אשה וא"צ להביא ראיה על האשה שהיא מיוחסת לפי שכבר בדקו אחריה כשנשאה כאן: מביא ראיה על האשה. שהיתה מיוחסת: ועל הבנים. שמאותה אשה היו: גמ' בכרוכין אחריה. נדבקי' אצלה: מביא ראיה על האשה. שנשא במדינת הים ומסיים ואזיל באלו בנים אמרו בקטנים ולא בגדולים. דאם הביא ראיה על הגדולים שאין כרוכין אחר האם א"צ להביא ראיה על הקטנים: באשה אחת. שאמר אשה אחת נשאתי אבל אמר שתי נשים נשאתי ומתה האחת ואלו בנים של זאת מביא ראיה עליה שהיא מיוחסת ועל הבנים שהם בניה: על הגדולים ועל הקטנים. ואפילו כרוכין אחריה שמא בניה של חברתה היו וגדלתן: [דף פ.] לא שנו. דסמכינן אכרוכין: אלא בקדשי הגבול. אם כהנים הם אוכלין בתרומה משהביא ראיה על אשה זו שהיא כשרה לכהונה סומכים על הבנים הכרוכין אחריה לומר בניה הם ואינם חללים: אבל ליוחסים. אם יש בהן בנות אין נישאות לכהנים עד שיביא ראיה שהן בנותיה של זו: ר' יוחנן אמר אפי' ליוחסין. סמכינן אחזקה שהוחזקו ליכרך אצלה בחזקת שהיא אמן ואפילו לענין דיני נפשות לישרף וליסקל זה על זה כדלקמן וכ"ש ליוחסין להכשר כהונה: מלקין על החזקות. על דבר שאנו מוחזקין בו שהוא כן ואפי' אין עדות בדבר וסוקלין ושורפין וכו' כדמפרש לה ואזיל: הוחזקה נדה בשכנותיה. שראוה שכנותיה היום מלובשת בגדי נדותה: איש ואשה תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית. בחזקת שהיא אשתו ואלו בניהם ואין אנו מכירין בהם עדות גמורה: נסקלין זה על זה. אם בא הבן על האשה נסקל הבן עליה משום בא על אמו והיא עליו: ונשרפין זה על זה. אם בא האיש על הבת לבתו בשריפה: ותינוק מורכב לה על כתיפה והגדילתו. בחזקת שהוא בנה: ולפי מש"כ למעלה דאפילו לרבנן דאמרי [דף עו:] כל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות אפ"ה כהן צריך לבדוק משום חללות אתיא שפיר הך מתני' וגמ' דילה אבל לדברי האומרים דאפי' כהן אינו צריך לבדוק צ"ע למה צריך להביא ראיה על האשה ואפשר דנהי דסבירא להו לרבנן דכל משפחות בחזקת כשרות הן עומדות ה"מ היכא דאיכא חזקת משפחה אבל היכא דליכא חזקת משפחה לא: [דף פ:] מתני' לא יתייחד אדם עם ב' נשים. מפני שדעתן קלה עליהן ושתיהן נוחות להתפתות ולא תירא זו מחברתה שאף היא תעשה כמותה: עם שני אנשים. שהאחד בוש מחבירו: ר"ש אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים. בזמן שאשתו עמהן וישן עמהן בפונדקי מפני שאשתו משמרתו כך כתב בנוסחאות (עי' בתוס') וקי"ל הכי דסוגיין כוותיה בפרק אין מעמידין והרי"ף ז"ל גורס ריש משנה בזמן שאשתו עמו ישן: גמ' מ"ט. לא יתייחד עם שתי נשים כאשה המתיחדת עם שני אנשים: דעתן קלה עליהן. ושתיהן נוחות להתפתות: אלא. להכי נקט קרא בן אמך: לומר שבן מצוי עם האם ובגמ' מפרש פשטיה דקרא במאי כתיב. וכי אמרי' אסור להתייחד עם כל העריות שבתורה לאו דוקא דהא שרי נמי להתייחד עם בתו ואחותו כדאיתא לקמן [דף פא:]: באותה שעה. שבא אמנון על תמר גזרו על הייחוד אפי' לפנויה: ויחוד לעובדת כוכבים נמי. אע"ג דלא שכיח ודוד לא גזר עליו באו שמאי והלל וגזרו עליו: פתן ושמנן וכו'. כלומר גזרו על פתן ושמנן משום יינן כדי שלא יבא לשתות סתם יינן ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהם משום דבר אחר. כלומר גזרו על יחוד לבנותיהן משום חשש עבודת כוכבים דליכא למימר לבנותיהן [היינו] בביאה דאי דרך חתנות דאורייתא היא ואי בזנות אפי' בצנעה ב"ד של חשמונאי גזרו אלא בנותיהם דקאמרי היינו יחוד לבנותיהן הכי מסקינן בפ' אין מעמידין:

בהא נימא שמואל חיישינן לקדושי שניהם והא אמר שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים בלבד וכי תימא בציר הוא דליכא הא טפי איכא והא בלבד קאמר לא צריכא בההוא יומא דמשלם שיתא רב אמר הרי היא בוגרת לפנינו מדהשתא בוגרת מצפרא נמי בוגרת ושמואל אמר השתא אייתיאת סימנים והלכה כוותיה דרב:

מתני' (דף עט:) מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים ובא הוא ואשתו ובניו ואמר אשה שיצאה עמי למדינת הים הרי היא זו ואלו הן בניה אין צריך להביא ראיה לא על האשה ולא על הבנים מתה ואלו בניה מביא ראיה על הבנים ואינו מביא ראיה על האשה אשה נשאתי במדינת הים הרי היא זו ואלו בניה מביא ראיה על האשה ואינו מביא ראיה על הבנים מתה ואלו הן בניה מביא ראיה על האשה ועל הבנים:

גמ' אמר * נ"א רבא רבה בר רב הונא מתני' דקתני אינו מביא ראיה על הבנים בכרוכים אחריה:

ת"ר [אשה נשאתי במדה"י] מביא ראיה על האשה ואין צריך להביא ראיה על הבנים על הגדולים ואין צריך להביא ראיה על הקטנים במה דברים אמורים באשה אחת אבל בשתי נשים מביא ראיה על האשה ומביא ראיה על הבנים על הגדולים ומביא ראיה על הקטנים אמר ריש לקיש (דף פ.) לא שנו אלא בקדשי הגבול אבל ביוחסין לא ור' יוחנן אמר אפי' ביוחסין ואזדא ר"י לטעמיה דא"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן מלקין על החזקות ושורפין וסוקלין על החזקות מלקין על החזקות כדרב יהודה דאמר ר"י הוחזקה נדה בשכנותיה בעלה לוקה עליה משום נדה שורפין וסוקלין על החזקות כדרבין בר רב הונא דאמר רבין בר רב הונא איש ואשה תינוק ותינוקת שהגדילו בתוך הבית נסקלין זה על זה ונשרפין זה על זה אמר ר"ש בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא מעשה באשה אחת שבאה לירושלים ותינוק מורכב על כתפה והגדילתו ובא עליה והביאוה לבית דין וסקלוה לא מפני שהיה בנה [וודאי] אלא מפני שהיה כרוך אחריה:

(דף פ:) מתני' לא יתייחד אדם עם שתי נשים אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים ר"ש אומר אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים:

גמ' לא יתייחד אדם עם שתי נשים מאי טעמא תנא דבי אליהו הואיל ונשים דעתן קלה עליהן מנא הני מילי אמר ר' יוחנן משום ר' ישמעאל רמז לייחוד מן התורה מנין שנאמר (דברים י"ג:ז') כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם מסית בן אב אינו מסית אלא לומר לך בן מתייחד עם אמו ואסור להתייחד עם כל עריות שבתורה וייחוד דפנויה נמי אסור מבית דינו של דוד דגרסי' בפרק אין מעמידין (דף לו:) אמר רב יהודה אמר רב

באותה שעה גזרו על ייחוד של פנויה וייחוד דעובדת כוכבים נמי אסור מגזרת שמאי והלל דאמר (דף לו.) באלי אמר אבימי משמיה דרב פתן ושמנן ויינן ובנותיהן כולן משמנה עשר דבר הן:

אבל אשה אחת מתייחדת עם שני אנשים: אמר רב יהודה אמר רב לא שנו אלא בכשרים אבל בפרוצים אפילו עשרה נמי אסור ומעשה היה והוציאוה עשרה במטה אמר רב יוסף תדע דמחברי בי עשרה וגנבי כשורא ולא מיכספי מהדדי:

(דף פא.) אמר רב מלקין על הייחוד ואין אוסרין על הייחוד אמר רב אשי לא שנו אלא ייחוד דפנויה אבל ייחוד דאשת איש נמצא מוציא לעז על בניה אמר רב מלקין על לא טובה השמועה שנאמר (שמואל א ב׳:כ״ד) אל בני כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע: אמר * צ"ל רבה רבא בעלה בעיר אין חוששין לה משום ייחוד אמר רב יוסף פתח פתוח לר"ה אין חוששין לה משום ייחוד:

מתני' (דף פ:) בזמן שאשתו עמו ישן עמהן בפונדקי מפני שאשתו משמרתו מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהן בקירוב בשר הגדילו זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה:

גמ' (דף פא:) אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו ודר עם [אמו ועם] בתו כי אמריתה קמיה דשמואל אמר לי אסור להתייחד עם כל העריות שבתורה ואפי' עם בהמה אמר רבא מתייחד אדם עם שתי יבמות ועם שתי צרות ועם אשה * ס"א וחמותה ויבמתה ועם אשה ובת בעלה ועם אשה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואינה מוסרת עצמה לביאה:

הגדילו זה ישן בכסותו וזו ישנה בכסותה: וכמה אמר רב אחא בר רב עזא אמר רב אשי תינוקת בת תשעה שנים ויום אחד ותינוק בן שתים עשרה שנה ויום אחד ואיכא דאמרי תינוקת בת שתים עשרה שנה ויום אחד ותינוק בן שלש עשרה שנה ויום אחד וזה וזה עד דאיכא שדים נכונו ושערך צמח אמר רפרם בר פפא

לא שנו אלא בכשרין. משמע דהיינו סתם בני אדם שלא הוחזקו בפריצות ואע"ג דבגמ' [דף פא.] אמרי' לאהדר ליה שמואל לרב יהודה לכי אמרי' בכשרי' שפיר דמי לאו כגון אנן אלא כגון ר"ח בן פפי מלת חסידות היתה שלא היה מחזיק עצמו בכשר אבל הר"ם במז"ל כתב בפרק כ"ב מהלכות איסורי ביאה לא תתיחד **אשה אחת אפי' עם אנשים** הרבה וכו' משמע דס"ל דמילתא קאמר [ומשום דלא שכיחי כשרים כר' חנינא בר פפי לא חשש לכתוב היתר כשרים] ותמהני א"כ למה כתב בסמוך לה ההיא לאנשים מבחוץ ונשים מבפנים כמו שאכתבנה בסמוך שנראה שאין לה ענין אא"כ אשה אחת מותרת להתיחד **עם סתם ב' אנשים: מעשה** היה **והוציאוה עשרה** במטה. **בחזקת שהיא מתה וקלקלו עמה ואשת איש היתה: למחברי עשרה וגנבי כשורא.** שישבו משוי לעשרה: **מלקין על היחוד.** מכת מרדות: [דף פא.] **ואין אוסרין. אשת איש על בעלה מחמת יחוד:** ל"ש. דמלקין אותה: **מוציא לעז. שיאמרו ראוה שזינתה ולפיכך הלקוה והאידנא ליכא מיתת ב"ד למקטלינהו: מלקין על** לא טובה השמועה. משיצא קול עליו שהוא עובר עבירות מלקין אותו דלא טובה השמועה **לאו הוא דכתיב בבני עלי אל בני לאו** יש כאן על כי לא טובה השמועה ונרסי' בגמ' מר זוטרא מותיב אפסירא על כתפיה ומקרי ליה אל בני כלומר קורא **לפניו אל בני לא** טובה השמועה **להודיע שעל לאו זה הוא לוקה** אפסירא קבסטר"י בלע"ז: **בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד. להלקות למסתפי מבעל דילמא השתא אתי:** נרסי' בגמ' [דף פא.] אמר רב כהנא אנשים מבחוץ ונשים מבפנים אין חוששין משום יחוד אנשים מבפנים ונשים מבחוץ חוששין לה משום יחוד במתניתא תנא איפכא [אמר אביי השתא דאמר רב כהנא הכי ותנא במתניתא איפכא] אנן נעביד לחומרא וה"פ אנשים מבחוץ. כלומר בבית החיצון ונשים מבפנים אין חוששין משום יחוד. לפי שהחיצונים אין להם דרך לפנים ואיך **יתייחד אחד עם הנשים אבל הפנימיים יש להם דרך לחוץ הלכך אנשים בפנים ונשים מבחוץ חוששין שמא יצא אחד מהם ויתייחד עם הנשים** ובמתניתא תנא איפכא לאנשים **בחוץ ונשים בפנים חוששין שמא יכנס האחד בפנים ולא ירגישו בו חבריו אבל אנשים בפנים ונשים בחוץ אין חוששין שמא תכנס שאם תכנס היא בפנים לא איכפת לן לאשה מתייחדת עם שני אנשים ואם אחד מהם יוצא** **לחוץ לבין הנשים אין זה ייחוד דמסתפי שמא יצא אחד מחביריו אחריו שהרי דרך הפנימיים על החיצונים:** מתני' **בזמן** שאשתו עמו וכו' **מתייחד אדם עם אמו** ועם בתו. כדאמרי' לעיל לומר לך בן מתייחד עם אמו וה"ה לאב עם בתו: [דף פא:] **וישן עמהן. הבן עם אמו ובעודו קטן קאמר לישן עמה בקירוב בשר כדמפרש ואזיל: הגדילו זה ישן בכסותו כו'. וכן הבת עם אביה בעודה קטנה: גמ' מתייחד אדם עם אחותו. לפרקים אבל אינו דר תמיד בייחוד אצלה בבית: ודר עם אמו או עם בתו. דלא תקיף יצרא עלייהו דאהנו ביה אנשי כנסת הגדולה דלא מגרי בקריבתא (סנהדרין דף סד.) מכי כחלינהו לעיניה** ובגמ' פרכינן עליה דשמואל ממתני' מתייחד אדם עם אמו ועם בתו ומסקי' דתנאי היא וה"ל סתם במתני' ומחלוקת בברייתא והלכה כסתם ולפיכך פסקה הר"ם במז"ל כן בפ' כ"ב מהל' אסורי ביאה ובמתני' דלקמן [דף פב.] נמי תנן ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת וחכמים מתירין ונרסי' עלה בגמ' תניא אמרו לו לר' יהודה לא נחשדו ישראל לא על משכב זכור ולא על הבהמה וליכא למימר סתם ואח"כ מחלוקת הוא דבריש' תנן מתייחד אדם עם אמו ומשמע דכ"ש עם בהמה מדאמר שמואל ואפי' בהמה [ולא פליג ר' יהודה] דדלמא רועה שאני מפני שהוא רואה תמיד ברביעתה ומ"ה א"ר יהודה לא ירעה רווק זה נראה לי אבל תמהני משום דחזינן בגמ' אמוראי טובא דמשמע דסברי להו כשמואל דאביי מכלי להו מכולי דברא ורב ששת מעבר לה נהרא ורב חנן א"ל בתמיה לרב כהנא לא סבר לה מר אפי' עם בהמה וא"ל לאו אדעתאי אלא שהר"ם במז"ל כתב בפ' כ"ב מהל' איסורי ביאה דמילתא שרי וחכמים הללו ממדת חסידות היו נוהגין כן [וכן כתבו בתוס']: [דף פא:] אמר רבא **מתייחד אדם עם שתי יבמות. נשי שני אחין ששונאות זו את זו כשתי צרות שדואגות שמא תפול לייבום לפני בעלה ותעשה לה צרה וכן אשה וצרתה ואשה וחמותה ובת חמותה ובת בעלה כולן שונאות זו את זו וטעמא מפרש ביבמות בפ' האשה שהלכה [דף קיז.]: שיודעת טעם ביאה. כלומר מה היא ביאה שתדע לספר הדברים בשוק: ואינה מוסרת עצמה לביאה. מתוך שהיא קטנה עדיין לא לבשה יצר הרע הילכך אין כאן משום לעת קלה ושוב לא תהא נוחה להתפתות: תינוקת בת ט' שנים. כדמסיים סיפא דכי**

אמר רב חסדא לא שאנו אלא שבושה לעמוד ערומה אבל לא בושה לעמוד ערומה לא אמר רבא לא אמרן אלא דמקדשה אבל לא מקדשה לית לן בה:

(דף פב.) **מתני'** לא ילמד רווק סופרים ולא תלמד אשה סופרים רבי אליעזר אומר אף מי שאין עמו אשה לא ילמד סופרים רבי יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא ישנו שני רווקים בטלית אחד וחכמים מתירין כל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עם הנשים לא ילמד אדם את בנו אומנות בין הנשים לא ילמד אדם את בנו חמר גמל ספן קדר חנוני ורועה מפני שאומנותן אומנות ליסטים:

גמ' לא ילמד רווק סופרים מאי טעמא אילימא משום חשדא דינוקי והתניא אמרו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על משכב זכור ולא על הבהמה אלא רווק משום אמהתא דינוקי אשה משום אבהתא:

ר' יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה: תניא אמרו לו לרבי יהודה לא נחשדו ישראל על הזכור ולא על הבהמה:

(דף פב:) תניא רבי נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ומלמד את בני תורה שכל אומניות שבעולם עומדות לו לאדם בעת ילדותו ולעת זקנותו מת מוטל ברעב אבל תורה עומדת לו לאדם בילדותו ובזקנותו בילדותו הוא אומר (ישעיהו מ:ל"א) וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ובזקנותו הוא אומר (תהלים צ"ב:ט"ו) עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו:

הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קדושין

היכא שלים נכונו ושערך צמח הוא למגרו בה וסבר לה כמ"ל (בנדה ל' מו.) בת ט' שנים ויום אחד שהביאה שתי שערות סימן הם מכאן ואילך אבל קודם לכן שומא בעלמא: ותינוק בן י"ב שנה ויום אחד. **קרי ליה הגדיל ולא ישן עוד בקירוב בשר**: וזה וזה. **בין ללישנא קמא בין ללישנא בתרא בתינוקת בעינן שלים נכונו בסימני נערות בסימנין שבלליה דהיינו בוחל כדתנן במס' נדה (דף מז.) בוחל אלו ימי הנעורים. ושערך צמח אלא ללישנא קמא אי אתיא ב' שערות מט' שנים ולמעלה הוי סימן גמור וללישנא בתרא הוי שומא עד בת י"ב שנה ויום אחד: בושה לעמוד לפניו ערומה. בידוע שיש בה יצר טעם ביאה** ובהלכות כתוב לא שנו אלא שבושה ובספרים שלנו כתוב לא שאנו אלא שאינה בושה וכן בפרק כ"א מהלכות אסורי ביאה: אמר רבא לא אמרן אלא למקדשה. תמהני דבגמ' הכי גרסינן רב חנן איקלע לבי רב חסדא חתניה שקלה לבת ברתיה אותבה בכנפיה א"ל לא סבר לה מר למיקדשה א"ל עבר מר אדרב דאמר רב אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה עד שתגדיל ותאמר אני רוצה בפלוני א"ל ומר נמי עבר אדשמואל דאמר שמואל אין משתמשין באשה א"ל אנא כאידך סבירא לי הכל לשם שמים. כלומר **לעשות קורת רוח לאמה שאני מחבב את בתה** ומעשה זה אע"פ שהביאוהו **על משנתינו נראה שאין לו** ענין ליישן עמהן בקירוב בשר דתנן ועוד דבתו תנן בת בתו לא תנן ובהאי עובדא נמי לא מזכרינן רבא כלל ועוד שפשט מעשה זה מראה דהיכא למיקדשה אע"ג דליכא שלים נכונו ואפי' בבתו אסור אם בתו ובת בתו שוות בדינן אבל נראה שגרסא אחרת היתה לו לרב אלפסי ז"ל: **מתני' לא ילמד רווק סופרים. רווק. פנוי בלא אשה: סופרים. מלמדי תינוקות. כלומר לא ירגיל רווק עצמו להיות מן** המלמדי תינוקות ובגמ' מפרש טעמא: וכן לא תלמד אשה **סופרים. לא תרגיל עצמה להיות מן מלמדי תינוקות**: [דף פב.] **אף מי שאין לו אשה.** מפרש בגמ' אף מי שיש לו אשה ואינה שרויה אצלו: **לא ירעה רווק את הבהמה. שלא יתאוה לה: ולא ישנו שני רווקים בטלית אחת. שלא יבואו לידי משכב זכור: וחכמים מתירין. שלא נחשדו** ישראל על הזכור ועל הבהמה: **וכל שעסקו עם הנשים. שמלאכת אומנתו נעשית לנשים והנשים צריכות לו: לא יתיחד עם הנשים. ואפי' עם הרבה נשים לפי שלבו גס בהן וכולן מחפות עליו ואילו איניש אחרינא עם שתי נשים תנן אבל שלשה או ארבע שפיר דמי כך** פרש"י ז"ל אבל בפ' כ"ב מהלכות איסורי ביאה כתוב אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים אסור להתיחד עמהן ואחרים פירשו משום דתנן לאשה אחת מתיחדת עם שני אנשים קתני הכא דכל שעסקו עם הנשים לא יתיחד עמהן ואפילו הן [נשים הרבה] : **ולא ילמד** את בנו אומנות בין הנשים. אומנות שהיא נוהגת עם הנשים: **חמר גמל ספן קדר** בעל קדרות. **כל אלו אומנות ליסטין כשהולכים בדרכים הם נכנסים ולוקטין ענים מן הכרמים ופירות ועוד שנשכרין לבני אדם ומעבירין על** תנאיהם: רועה. **בהמות שלו מעבירן בשדה** אחר: חנוני. **מלומד באונאה להטיל מים ביין וצרורות בחטים: גמ' משום אמהתא** דינוקי. **אמותיהן של תינוקת שמצויות אצלם להביא את בניהן לבית הספר**: כל אומנות אין **להם מתן שכר לאחר זמן אלא שכר המצוי בהן בשעתן אבל תורה מתן שכרה מאליו לאורך ימים ואף לחולה ולזקן שאינו יכול לעסוק בה מעכשיו אוכל מן הקודמות** שנאמר עוד ינובון בשיבה **יצמחו צמח ויתחדש שכרן לעת שיבתן לשנים ורעננים יהיו**: הדרן עלך עשרה יוחסין וסליקא לה מסכת קידושין